



Historia de la Ley N° 21.675

Estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, en razón de su género

Nota Explicativa

Esta Historia de Ley ha sido construida por la Biblioteca del Congreso Nacional a partir de la información disponible en sus archivos.

Se han incluido los distintos documentos de la tramitación legislativa, ordenados conforme su ocurrencia en cada uno de los trámites del proceso de formación de la ley.

Se han omitido documentos de mera o simple tramitación, que no proporcionan información relevante para efectos de la Historia de Ley.

Para efectos de facilitar la revisión de la documentación de este archivo, se incorpora un índice.

Al final del archivo se incorpora el texto de la norma aprobado conforme a la tramitación incluida en esta historia de ley.

ÍNDICE

1. Primer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados	3
1.1. Mensaje	3
1.2. Oficio de Comisión a la Corte Suprema	22
1.3. Oficio de la Corte Suprema a Comisión	23
1.4. Oficio Indicaciones del Ejecutivo	24
1.5. Informe de Comisión de Familia	25
1.6. Informe de Comisión de Hacienda	137
1.7. Discusión en Sala	143
1.8. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora	185
2. Segundo Trámite Constitucional: Senado	199
2.1. Informe de Comisión Especial	199
2.2. Discusión en Sala	282
2.3. Discusión en Sala	295
2.4. Boletín de Indicaciones	316
2.5. Boletín de Indicaciones	366
2.6. Informe de Comisión Especial	427
2.7. Oficio de Comisión a la Corte Suprema	646
2.8. Oficio de Comisión a la Corte Suprema	647
2.9. Oficio de la Corte Suprema a Comisión	648
2.10. Segundo Informe de Comisión de Constitución	649
2.11. Informe de Comisión de Hacienda	931
2.12. Oficio de Comisión a la Corte Suprema	975
2.13. Discusión en Sala	976
2.14. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen	1012
3. Tercer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados	1043
3.1. Discusión en Sala	1043
3.2. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora	1083
4. Trámite Tribunal Constitucional	1085
4.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo	1085
4.2. Oficio al Tribunal Constitucional	1110
4.3. Oficio de la Corte Suprema a Comisión	1111
4.4. Oficio al Tribunal Constitucional	1115
4.5. Oficio del Tribunal Constitucional	1141
4.6. Oficio del Tribunal Constitucional	1142
5. Trámite Finalización: Cámara de Diputados	1143
5.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo	1143
6. Publicación de Ley en Diario Oficial	1174
6.1. Ley Nº 21.675	1174

Mensaje

1. Primer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados

1.1. Mensaje

Fecha 24 de noviembre, 2016. Mensaje en Sesión 118. Legislatura 364.

MENSAJE DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA CON EL INICIA UN PROYECTO SOBRE EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.

Santiago, 24 de noviembre de 2016.

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS

MENSAJE N° 307-364/

Honorable Cámara de Diputados:

Tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

I. ANTECEDENTES

1. La violencia contra las mujeres como un desafío social que nos convoca a todos y todas

La violencia contra las mujeres no es un fenómeno nuevo en nuestro país. Muy por el contrario, es quizás el reflejo más duro de una cultura discriminatoria que valida relaciones históricamente asimétricas entre hombres y mujeres, marcadas por el abuso. Debemos, como país, enfrentar con fuerza este problema largamente arrastrado y de difícil solución.

Por muchos años, no solo nuestro país, sino el mundo, no identificó la violencia que sufren las mujeres como un problema de derechos humanos. La violencia en el espacio doméstico se explicaba como un problema aislado de cada pareja, propio de las dificultades de la convivencia. Aquella experimentada en el espacio público, por otra parte, no era visibilizada como tal. No solo eso, las mujeres eran identificadas como causantes de ésta.

No es de extrañar, por tanto, que la violencia contra las mujeres, su magnitud y conexión con un problema cultural de mayor envergadura se mantuviera en la opacidad, o bien, naturalizada.

De acuerdo a ONU Mujeres, el 35% de las mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual en algún momento de su vida. Esto no es distinto en nuestro país. En efecto, la última Encuesta Nacional de Victimización por Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales, llevada a cabo el 2013 por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, dio cuenta que el 31,9% de las mujeres ha sido víctima, alguna vez en su vida, de violencia perpetrada por sus familiares, su pareja o ex pareja. Es decir, cerca de tres millones de mujeres son o han sido víctimas de violencia.

Por otro lado, de acuerdo a las cifras de denuncia del delito de violación registradas por la Subsecretaría de Prevención del Delito (Sistema AUPOL), el total de víctimas del año 2015 fue de 1.970 personas, de las cuales 1.743 corresponden a mujeres, lo que equivale a un 88,47%.

La forma más extrema de violencia contra las mujeres, evidencia de la discriminación que históricamente han sufrido, es el femicidio. El Circuito Intersectorial de Femicidio, integrado por las Policías, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Servicio Nacional de Menores y el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, registró 45 casos de femicidio consumado el año 2015, 40 el 2014 y 40 el 2013. Esto no puede dejarnos indiferentes, pues la promesa de vivir en un país libre, próspero y justo se ve contradicha por el asesinato de estas mujeres.

Un cambio a esta mirada es, precisamente, la que este proyecto busca, haciéndose cargo de la creciente sensibilidad que la ciudadanía ha manifestado en torno a la violencia contra las mujeres. Hoy, hombres y mujeres condenan públicamente actos que antes no eran considerados como manifestaciones de violencia. Este aprendizaje social, que cimienta un proceso de cambio cultural, debe tener un correlato en la legislación.

Mensaje

Nuestra legislación necesita tener una mirada más amplia de la violencia contra las mujeres y dejar en evidencia que éste no es un problema entre particulares, sino más bien el reflejo de una estructura social y cultural discriminatoria contra las mujeres. Su condición estructurante determina que la violencia contra ellas las afecta a todas, sin distinguir clase social, capacidad económica, nivel educacional, edad, pertenencia a pueblo originario, orientación sexual, religión u otra condición territorial o social.

De igual manera, el proyecto de ley hace explícito que la violencia contra las mujeres no solo se limita a su manifestación física, sino que adopta formas de control de naturaleza psicológica, económica, sexual e incluso simbólica. Todas estas formas de violencia las afectan y les impiden gozar plenamente de sus derechos fundamentales.

La superación de la dicotomía entre lo público y lo privado es otro de los desafíos que este proyecto busca enfrentar. Con esta consideración en mente, se hace clara referencia a que la violencia contra las mujeres se ejerce dentro del ámbito público y el privado y que en ambos debe reconocerse y abordarse como tal.

Además, este proyecto de ley se hace parte del diagnóstico que releva la prevención de la violencia contra las mujeres como una tarea fundamental en la transformación de las condiciones culturales que la sustentan, transversalizando esta temática. Por lo mismo, involucra la participación de diversos organismos del Estado para que éstos la incorporen como un criterio relevante en su gestión.

2. Respuestas institucionales y legislativas en Chile desde la vuelta a la democracia

Luego del retorno a la democracia, el país dio un decidido paso adelante en 1994, con la publicación de la ley N° 19.325, que constituyó el primer cuerpo legal dotado del objetivo expreso de enfrentar la violencia intrafamiliar. Esta ley se originó en una moción presentada por la entonces diputada Adriana Muñoz y el diputado Sergio Aguiló en 1991 y, fuera de toda duda, constituyó un avance. Por primera vez se contó con una definición de violencia intrafamiliar, lo que contribuyó a visibilizar el fenómeno. No obstante, cabe mencionar que esta normativa era débil en el establecimiento de sanciones, pues su enfoque era más bien terapéutico, los casos eran sustanciados ante los tribunales civiles y cubría un espectro muy limitado de relaciones entre personas.

Fruto de este diagnóstico, y con la voluntad de avanzar en la materia, el año 2005 se dictó la ley N° 20.066. Originada en una moción presentada en 1999 por las entonces diputadas Adriana Muñoz y María Antonieta Saa, incorporó decididas mejoras en la regulación de esta materia. Entre las innovaciones más importantes incorporadas por este cuerpo normativo, cabe destacar la ampliación de quienes podrían ser autores de actos constitutivos de violencia intrafamiliar, la posibilidad de sustanciar estos procedimientos en tribunales especializados (debido a la creación, un año antes, de los tribunales con competencia en materias de familia, por medio de la publicación de la ley N° 19.968, y a la dictación, el año 2000, del Código Procesal Penal, que establecía un nuevo sistema de justicia en la materia) y la creación de un nuevo tipo penal: el delito de “maltrato habitual”, que se hacía cargo de la protección de un bien jurídico que nuestra legislación hasta entonces había descuidado, puesto que las figuras existentes (como las lesiones, por ejemplo), eran insuficientes para dar cuenta de las particularidades de la violencia ejercida al interior de la familia.

Junto a las leyes indicadas, en nuestro país han existido valiosos esfuerzos legislativos orientados a ofrecer soluciones a aspectos particulares de la violencia. Entre éstas se encuentran la ley N° 19.617 de 1999, que penalizó, por vez primera, la violación ocurrida al interior del matrimonio; la ley N° 20.005, de 2005, que tipificó y sancionó el acoso sexual en el marco de las relaciones laborales; la ley N° 20.357, de 2009, que tipificó crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio y crímenes y delitos de guerra, incluyendo actos realizados en contra de las mujeres en estos contextos; la ley N° 20.480, de 2010, que modificó la ley N° 20.066 y el Código Penal, creando el tipo penal del femicidio; y la ley N° 20.507, de 2011, referida al tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, delitos en que la mayoría de las víctimas son mujeres. Por último, cabe destacar la recientemente publicada ley N° 20.968 que tipifica delitos de tortura y de tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Las leyes hasta aquí nombradas dan cuenta de un esfuerzo de larga data para enfrentar un fenómeno de tanta complejidad como la violencia en contra de las mujeres.

Junto al esfuerzo realizado por el Poder Legislativo y por los distintos actores institucionales, cabe destacar el importante rol que han tenido las organizaciones de la sociedad civil para visibilizar la violencia contra las mujeres y erradicarla, cuya experiencia ha sido considerada en la elaboración de este proyecto.

Mensaje

II. FUNDAMENTOS DEL PROYECTO DE LEY

Este proyecto de ley responde al compromiso del Estado de Chile con los tratados internacionales sobre derechos humanos, en particular la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como “Convención Belém do Pará”.

Esta convención se ha tenido a la vista no solo en aspectos sustantivos que se incorporan a este Proyecto de ley, sino que se ha considerado que ella exige a los Estados Partes “incluir en su legislación normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso” (artículo 7, c)). Es el propio cumplimiento de la norma de derecho internacional de adecuación de la legislación interna, que emana de la máxima *pacta sunt servanda*, la que determina que este tratado, que enmarca las obligaciones del Estado, deba hacerse efectivo mediante la incorporación de sus estándares a nuestro derecho doméstico.

Se ha considerado, también, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en contra de la Mujer, la cual, aprobada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en 1979, ha sido un instrumento pionero en alertar a la comunidad internacional sobre las múltiples formas de discriminación que sufren las mujeres, y en marcar una hoja de ruta para avanzar hacia una igualdad real entre hombres y mujeres.

Asimismo, se han tenido en cuenta las recomendaciones y observaciones de los organismos internacionales especializados. Respecto del cumplimiento de estas obligaciones, el Comité CEDAW formuló en 2012 sus observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto de Chile. En estos señaló, respecto del delito de maltrato habitual, que “al Comité preocupa que la aplicación de este requisito adicional (es decir, que deba ser conocido primero por el tribunal con competencia en materias de familia) a actos constitutivos de delito represente una barrera procesal que impida que se persigan”. El Comité también manifestó su preocupación por el hecho de que “la legislación no contenga una tipificación concreta de la violencia doméstica como delito que abarque tanto la violencia psicológica como la violencia física.” (Párrafo 18, CEDAW/C/CHL/CO/5-6). Otro asunto que preocupó al Comité fue la carencia de “medidas para hacer frente a otras formas de violencia, como el feminicidio fuera del entorno familiar y la violencia sexual”. (Párrafo 20, CEDAW/C/CHL/CO/5-6).

Igualmente, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas examinó en 2014 el sexto informe periódico presentado por Chile. En éste mostró su preocupación por el “delito de maltrato habitual”, el cual “impone una barrera procesal a la víctima que no puede denunciar los hechos directamente al órgano persecutor, en particular en casos de violencia psicológica” (Párrafo 16, CCPR/C/CHL/6). A mayor abundamiento, indicó que Chile debe “acelerar la adopción de la nueva ley de eliminación de la violencia contra las mujeres, de acuerdo con los estándares internacionales, y asegurar que ésta abarque todas las formas y manifestaciones de violencia” (Párrafo 16, CCPR/C/CHL/6).

Por otra parte, en 2015, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas, en el marco del cuarto examen periódico rendido por Chile, manifestó su preocupación por “la alta incidencia de violencia doméstica en el Estado parte y las limitaciones que la legislación actual contiene para que las víctimas tengan acceso a la justicia” (Párrafo 23, E/C.12/CHL/CO/4). En el mismo sentido, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales instó al Estado de Chile a acelerar “el proceso de elaboración y aprobación de una legislación integral para eliminar todas las formas de violencia doméstica, en la que todos los tipos y grados de violencia doméstica y de género sean tipificados como delito e incluyan sanciones adecuadas” (Párrafo 23, E/C.12/CHL/CO/4).

Hemos observado detenidamente, también, el derecho comparado. Es menester referirse a la historia reciente de América Latina, pues son varios los Estados que han dictado leyes con el propósito de poner fin a la violencia contra las mujeres. A modo ejemplar, encontramos los casos de Argentina (2009), Brasil (2006), Colombia (2008), Costa Rica (2007), Guatemala (2008), México (2007), Nicaragua (2012) y Venezuela (2007). En Europa, especialmente significativa ha resultado la Ley 5/2008 de la Comunidad Autónoma de Cataluña, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista.

Asimismo, en la elaboración de este proyecto se consideraron los análisis que distintos organismos han efectuado del funcionamiento de la ley N° 20.066. En este marco, cabe destacar el trabajo realizado por el “Plan Nacional de Acción en Violencia contra las Mujeres 2014 - 2018”, el cual fue creado en julio del 2014, bajo la coordinación del entonces Servicio Nacional de la Mujer y la participación de 41 instituciones del Estado, la sociedad civil y

Mensaje

organismos internacionales. Otro aporte relevante a este respecto ha sido el informe elaborado por el Comité de Evaluación de la Ley de la Cámara de Diputados, publicado en el año 2015, que ha hecho un análisis de las principales deficiencias prácticas de la ley en comento.

Por último, también se consideraron las más de 70 iniciativas legislativas ingresadas a tramitación desde la entrada en vigencia de la ley N° 20.066, las que han constituido un valioso insumo al presente proyecto de ley.

A este respecto cabe resaltar el proyecto de ley boletín N° 8851-18, que “Modifica Ley de Violencia Intrafamiliar y otros cuerpos legales y, establece ley sobre violencia en las relaciones íntimas de pareja sin convivencia”, presentado por el gobierno del expresidente Sebastián Piñera Echeñique, que reconocía y tipificaba la violencia ocurrida al interior de las parejas, aun cuando entre ellas no existiera convivencia; el proyecto de ley boletín N° 10.045-18, que “Modifica las leyes N°s 19.968 y 20.066, con el objeto de perfeccionar las normas sobre violencia intrafamiliar”, autoría de los diputados Guillermo Ceroni (PPD), Romilio Gutiérrez (UDI), Hugo Gutiérrez (PC), Pablo Lorenzini (DC), Manuel Monsalve (PS), Leopoldo Pérez (RN), Alberto Robles (PRSD), y de la diputada Alejandra Sepúlveda (IND), que reconoce las distintas realidades presentes al interior de la familia; el proyecto de ley boletín N° 10.748-07 que “Modifica el Código Penal con el objeto de introducir el concepto de violencia y odio de género en la tipificación del delito de femicidio, y el Código Procesal Penal para conceder acción penal pública en estos casos”, presentado por las senadoras Isabel Allende (PS), Carolina Goic (DC), Adriana Muñoz (PPD), Lily Pérez (Amplitud) y por el senador Felipe Harboe (PPD); el proyecto de ley boletín N° 10.609-18 que “Modifica el Código Penal con el objeto de impedir que la infidelidad sea considerada como circunstancia atenuante de la responsabilidad penal en el delito de femicidio”, autoría de las diputadas Marcela Hernando (PRSD), María José Hoffman (UDI), Andrea Molina (UDI), Claudia Nogueira (UDI), Paulina Núñez (UDI), Denise Pascal (PS), Marcela Sabat (RN), Marisol Turres (UDI); el proyecto de ley boletín N° 10.551-03, que “Modifica la ley N° 19.496, que Establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, con el objeto de sancionar la promoción de estereotipos negativos hacia la mujer, a través de mensajes publicitarios”, autoría de las diputadas María José Hoffmann (UDI), Andrea Molina (UDI), Claudia Nogueira (UDI), Paulina Núñez (RN), Karla Rubilar (IND), Marcela Sabat (RN), Marisol Turres (UDI); el proyecto de ley boletín N° 7.314-18, que “Modifica Ley de Violencia Intrafamiliar, la que crea los Tribunales de Familia y otros cuerpos legales, en casos que indica, autoría de los diputados Guillermo Ceroni (PPD), Gaspar Rivas (IND), y René Saffirio (IND) y de las diputadas Cristina Girardi (PPD), Carolina Goic (DC), Adriana Muñoz (PPD), María Antonieta Saa (PPD), Marcela Sabat (RN); y el proyecto de ley boletín N° 5.979-18 que “Establece inhabilidad para desempeñar cargos públicos, por haber sido condenado por delito contemplado en la ley N° 20.066, de violencia intrafamiliar”, autoría de los entonces diputados Francisco Chahuán (RN), Alfonso De Urresti (PS), Marcelo Díaz (PS), Marco Enríquez Ominami (PRO), Álvaro Escobar (IND), y las diputadas Clemira Pacheco (PS), María Antonieta Saa (PPD).

III. OBJETIVOS DEL PROYECTO DE LEY

Un doble objetivo anima este proyecto de ley y subyace a cada una de las modificaciones que comprende. En primer lugar, busca mejorar las respuestas institucionales que hoy se ofrecen a las víctimas de violencia en contexto intrafamiliar, tanto a las mujeres, que constituyen el grupo a que este proyecto va fundamentalmente dirigido, como a otras personas que se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad. Para cumplir este objetivo se refuerza el trabajo intersectorial, propiciando acciones coordinadas entre los distintos actores involucrados en la prevención, protección y atención de las personas que por su condición de vulnerabilidad se encuentran más expuestas a ser víctimas de violencia.

También se regulan nuevas figuras tendientes a reconocer las distintas formas que adopta la violencia ejercida contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores y personas en situación de discapacidad, y se mejoran aspectos procedimentales cuyas limitaciones han redundado en un déficit de protección de los derechos de las personas víctimas de violencia, entre otras cuestiones relevantes.

En segundo lugar, este proyecto busca contribuir a la generación de un cambio cultural cuyo horizonte es la igualdad entre hombres y mujeres y el fin de las relaciones de subordinación que éstas padecen, raíz de la violencia de género. No solamente ha de ser visto, entonces, como una respuesta al presente, sino también como una hoja de ruta para un futuro en que prime el respeto del derecho inalienable de las mujeres a una vida libre de violencia.

Este proyecto de ley no solucionará todos los desafíos que genera la violencia contra las mujeres, pero como Gobierno nos asiste la convicción de que es un paso importante en el camino correcto.

Mensaje

IV. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY

Este proyecto contiene, en primer lugar, una ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que consta de cuatro títulos: (i) Objeto de la ley y definiciones generales; (ii) De la Prevención de la violencia contra las mujeres; (iii) De la protección y atención de las mujeres víctimas de violencia; y (iv) Acceso a la justicia.

En este cuerpo legal se recogen los estándares indicados por los instrumentos internacionales, adoptándose una definición de violencia contra las mujeres acorde a lo prescrito por la Convención Belém do Pará, que reconoce que esta violencia es una “manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”. Esta ley avanza, también, en el reconocimiento de las distintas formas que adopta la violencia contra las mujeres y los distintos ámbitos en que puede ejercerse, ampliando las concepciones actuales que recoge nuestro ordenamiento jurídico.

Contiene, también, un amplio catálogo de deberes para distintos órganos del Estado, con el fin de que, siempre que desarrollen iniciativas relacionadas con la violencia contra las mujeres y sus formas, adopten, dentro de sus competencias y en el marco de su disponibilidad presupuestaria, las medidas apropiadas para dar cumplimiento a los objetivos y disposiciones de esta ley.

Se regulan deberes de prevención de la violencia contra las mujeres para todos los órganos del Estado en la medida en que desarrollen iniciativas relacionadas con la violencia contra las mujeres y sus formas, mandatándolos a que, dentro de sus competencias, adopten medidas conducentes a la prevención de esta violencia. Se enfatizan las medidas de prevención en el ámbito de la educación, las que dicen relación con la labor de los medios de comunicación y, en general, aquellas que favorecen un cambio cultural conducente a superar la violencia contra las mujeres.

La protección y atención de las mujeres frente a la violencia genera obligaciones generales y particulares. En estas últimas se enfatizan los deberes en el ámbito de la salud, la educación y los deberes de protección que tienen policías y fiscales. El título referente al acceso a la justicia establece normas aplicables a una pluralidad de procedimientos en que las mujeres tienen la condición de víctimas de violencia, tanto en el contexto intrafamiliar como fuera de éste.

Por último, se amplía la facultad del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género en dos sentidos: aumenta el abanico de casos en que puede asumir el patrocinio y representación de las mujeres víctimas de violencia y se le permite deducir querrela en casos de femicidio.

En segundo lugar, el artículo 28 de este proyecto contiene una serie de modificaciones a la ley N° 20.066, que Establece la ley de violencia intrafamiliar. Se amplía su objeto a prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, todas las formas y manifestaciones de violencia que se ejercen dentro del espacio doméstico, de las familias y de las relaciones de pareja, y otorgar protección efectiva a quienes la sufren.

Se amplía también la competencia de los ministerios para participar, de modo prioritario, en el cumplimiento de los objetivos de esta ley, transversalizando así las acciones referidas a violencia intrafamiliar. Asimismo, se amplía la definición de violencia intrafamiliar.

Se agregan normas destinadas a quienes ejercen jurisdicción. En este marco, se incluyen reglas conducentes a considerar el interés superior del niño o niña, especialmente las vulneraciones que sufre cuando ocurren hechos de violencia entre los integrantes de la familia, aunque no tengan como víctima directa a los niños o niñas. Se modifican, también, las normas que reglan la suspensión condicional del procedimiento, adoptando una serie de medidas cuyo objetivo principal es cautelar la seguridad de la víctima antes de arribar a esta decisión.

Esto es coherente con lo propuesto por el Ejecutivo en la tramitación legislativa de los proyectos refundidos (Boletines N°s 9279-07, 9849-07, 9877-07, 9904-07, 9908-07 y 9435-18) que modifican el Código Penal, el Código Procesal Penal y el decreto ley N° 645, del año 1925, Sobre el Registro General de Condenas, destinados a aumentar la penalidad y demás sanciones aplicables para el caso de delitos cometidos en contra de menores y demás personas en estado vulnerable.

El artículo 29 contiene las modificaciones a la ley N° 19.968, que Crea los tribunales de familia. Se introducen modificaciones a la ley con el objetivo de dar un correlato, en el ámbito procedimental, a las modificaciones de carácter sustantivo efectuadas a la ley N° 20.066 y de aumentar la efectividad en la protección de las víctimas de

Mensaje

violencia intrafamiliar.

Con este propósito, el proyecto de ley modifica el artículo 21 de la ley, estableciendo que, de no concurrir las partes a alguna de las audiencias, el juez tiene el deber de citarlas a una nueva audiencia. Solo si no concurren a ésta, ordenará el archivo provisional de los antecedentes. Con esto se busca que la continuación del proceso no sea una carga excesiva para la víctima, la cual se encuentra en una situación de tal vulnerabilidad que esto puede transformarse en un peso desmedido.

En el artículo 90, se elimina la norma que actualmente regula las contiendas de competencia que pueden tener lugar entre un tribunal de familia y el Ministerio Público o un juzgado de garantía.

Otro aspecto en el que se introducen mejoras sustantivas a esta ley es la regulación de la comunicación y notificación de las medidas cautelares. Tal como en el caso anterior, constituye éste otro ámbito en que la celeridad se torna un valor de primera importancia. En consecuencia, se introduce un nuevo inciso segundo al artículo 93 para establecer el expreso deber del tribunal con competencia en materias de familia de comunicar de inmediato, y por los medios más expeditos posibles, a Carabineros de Chile y al Ministerio Público, de las medidas cautelares decretadas. Además, según dispone el nuevo artículo 93 bis el tribunal deberá notificar de la medida cautelar al ofensor, debiendo cautelar que se resguarde la seguridad de la víctima, para lo cual podrá requerir el auxilio de la fuerza pública.

Finalmente, se establecen limitaciones para el sometimiento de las partes a mediación en determinados casos en que ha existido violencia. Tampoco se someterán a mediación los asuntos en que existan medidas de protección o cautelares vigentes entre las partes.

El artículo 30 modifica el Código Penal. En primer lugar, con el fin de subsanar las deficiencias detectadas en la actual tipificación del delito de femicidio, incorporado a nuestro ordenamiento jurídico el año 2010 por medio de la ley N° 20.480, el proyecto de ley propone extender el delito de femicidio a aquellas situaciones en las cuales existe o ha existido un acuerdo de unión civil o relación de pareja sin convivencia.

Uno de los aspectos en que la regulación de los delitos sexuales que realiza el Código Penal se ha mostrado deficiente es en la posibilidad de que los procedimientos incoados para perseguir este tipo de delitos terminen a requerimiento del ofendido, cuando el ofensor sea de él cónyuge o conviviente. Tal regla ha mostrado ser inconveniente, pues al requerimiento del ofendido suelen subyacer presiones o temores, por lo cual es eliminada, derogando el inciso final del artículo 369, sometiendo este tipo de procedimientos a las reglas generales de terminación.

Otro aspecto relevante del proyecto de ley vinculado a la protección de los derechos de los y las adolescentes, se encuentra en la sanción del abuso sexual. Actualmente el abuso sexual cometido contra personas mayores de 14 años es objeto de reproche penal solo cuando se cometen los delitos de estupro o violación. Esta tipificación excluye hechos de frecuente ocurrencia, como los actos de connotación sexual de que las mujeres son víctimas en el ámbito de la educación o en los espacios públicos, que actualmente quedan impunes. Ante esta situación, el proyecto de ley propone sancionar, agregando un inciso tercero al artículo 366, las acciones sexuales cuando éstas se realicen con una persona mayor de 14 años, sin necesidad de que haya existido violación o estupro.

Por último, se agregan al Código Penal figuras que dan cuenta de realidades hasta hoy no cubiertas por nuestro ordenamiento jurídico. Así, en un nuevo artículo 494 ter, se regula como falta el acoso sexual sin contacto corporal. Bajo esta descripción penal cabe la captación de registros audiovisuales de alguna parte del cuerpo de otra persona, sin su consentimiento y con fines primordialmente sexuales, así como el hostigamiento mediante actos o expresiones verbales de carácter sexual.

Con el mismo propósito se introduce, en un nuevo artículo 161-C, la sanción de la difusión por cualquier medio, sea físico o electrónico, de imágenes o videos de otra persona mayor de 18 años, sin autorización de ésta y que hubieren sido obtenidos con su anuencia en un lugar que no sea de libre acceso al público, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad de la víctima. Estas modificaciones buscan dar cuenta, como se ha dicho, de fenómenos que afectan masivamente a las mujeres y que hasta el día de hoy no reciben sanción.

Por último, el artículo 31 del proyecto de ley modifica el artículo 5 del decreto ley N° 3.500, puesto que la legislación vigente no regula adecuadamente algunos aspectos relacionados con la pensión de sobrevivencia. Así,

Mensaje

se introduce un nuevo inciso tercero al artículo 5 del referido decreto, que quita la calidad de beneficiario o beneficiaria a la persona que, perteneciendo al grupo familiar del o la causante, haya sido condenado o condenada por el homicidio de éste o ésta.

Por lo anterior, someto a vuestro conocimiento el siguiente

PROYECTO DE LEY:

"TÍTULO I

OBJETO DE LA LEY Y DEFINICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto de la ley. Esta ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, cualquiera sea su edad, estado civil, raza, etnia, idioma, religión o creencia, ideología u opinión política o de otro tipo, origen nacional o social, filiación, situación socioeconómica, orientación sexual, identidad de género, apariencia, condición de salud, de migrante o de refugiada, situación de discapacidad de cualquier tipo o cualquier otra condición. Para ello, regula mecanismos de protección, acceso a la justicia y atención a quienes sean víctimas de ella, a fin de garantizarles el derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.

Artículo 2.- Definición de violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres comprende cualquier acción u omisión, sea que tenga lugar en el ámbito público o en el privado, basada en el género y ejercida en el marco de las relaciones de poder históricamente desiguales que emanan de los roles diferenciados asignados a hombres y mujeres, que cause o pueda causar muerte, menoscabo físico, sexual, psicológico, económico o de otra clase a las mujeres, incluyendo la amenaza de realizarlas.

Artículo 3.- Formas de violencia. La violencia contra las mujeres comprende:

- a) Violencia física: cualquier agresión dirigida contra el cuerpo de la mujer y que vulnera, perturba o amenaza la integridad física de la mujer o su derecho a la vida.
- b) Violencia psicológica: cualquier acción u omisión que vulnere, perturbe o amenace su integridad psíquica, tales como tratos humillantes o vejatorios, vigilancia, coacción, exigencia de obediencia, explotación, limitación de la libertad ambulatoria de la mujer.
- c) Violencia sexual: toda vulneración, perturbación o amenaza al derecho de las mujeres a la libertad sexual y reproductiva o al derecho de las niñas a la indemnidad sexual.

Entre otras manifestaciones, la violencia sexual incluye el acoso sexual, que para los efectos de esta ley corresponde a cualquier comportamiento no consentido y con connotación sexual, que se puede manifestar en conductas físicas, verbales o no verbales, que se realicen o no en contextos de subordinación, ya sea en el empleo, la educación, la salud, las actividades deportivas y otros ámbitos, tanto en espacios públicos como privados.

d) Violencia económica: toda acción u omisión, intencionada y arbitraria, ejercida en el contexto de relaciones afectivas o familiares, que tenga como efecto directo la vulneración de la autonomía económica de la mujer, que se lleve a cabo con afán de ejercer un control sobre ella y que se manifiesta en un menoscabo injusto de sus recursos económicos o patrimoniales o el de sus hijas o hijos.

e) Violencia simbólica: mensajes, íconos, significados y representaciones que transmiten, reproducen y naturalizan relaciones de subordinación, desigualdad y discriminación de las mujeres en la sociedad.

Artículo 4.- Ámbitos en que se ejerce la violencia contra las mujeres.

a) Violencia en el ámbito privado: Se refiere a las formas de violencia que tienen lugar dentro de la familia, así como la que tiene lugar en cualquier otra relación íntima o de pareja, aunque no exista ni haya existido convivencia entre la víctima y la persona que agrede.

b) Violencia en el ámbito público: Se refiere a la violencia contra las mujeres que es perpetrada por cualquier persona cuya relación no esté comprendida en el ámbito privado. Ésta comprende, entre otras, aquella que tiene

Mensaje

lugar en los establecimientos educacionales y de salud, el lugar de trabajo y los espacios públicos; la que es perpetrada o tolerada por el Estado o sus empleadas y empleados públicos donde quiera que ésta ocurra, ya sea en períodos de normalidad o de excepción constitucional, y particularmente aquella que tiene lugar bajo control o custodia estatal.

Artículo 5.- Deberes de los órganos del Estado. Cuando los órganos del Estado desarrollen políticas, planes y programas u otros actos relacionados con la violencia y sus diversas manifestaciones, en el marco de sus competencias, propenderán a la adopción de las medidas apropiadas para dar cumplimiento a los objetivos y disposiciones de esta ley. En este marco, deberá tenerse en especial consideración lo dispuesto en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y en los demás tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile que se encuentren vigentes.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, de conformidad con lo establecido en los artículos 1, inciso segundo, y 3 de la ley N° 20.820, que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y modifica normas legales que indica, y dentro del marco de sus competencias, velará por la coordinación, consistencia y coherencia de las políticas, planes y programas en materias de violencia contra las mujeres.

Artículo 6.- Deberes particulares del Estado. Corresponderá especialmente a los Ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, de Interior y Seguridad Pública, de Desarrollo Social, de Justicia y Derechos Humanos, de Educación y de Salud, promover dentro del ámbito de sus respectivas competencias, medidas tendientes a la protección de los derechos de las mujeres, incorporar la perspectiva de género, prevenir la violencia contra las mujeres y otorgar una respuesta dentro del ámbito de sus competencias frente a su ocurrencia o al riesgo de padecerla, de conformidad con esta ley o de la normativa que le sea aplicable.

Los Ministerios referidos en el inciso anterior procurarán, dentro del marco de sus competencias, brindar protección a las mujeres víctimas de violencia.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género entregará orientaciones y directrices para el desarrollo de capacitaciones, sobre violencia contra las mujeres de conformidad a lo establecido en la letra c) del artículo 3 de la ley N° 20.820. El Poder Judicial, el Ministerio Público, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile y la Corporación de Asistencia Judicial considerarán dichas orientaciones en las capacitaciones para sus autoridades y personal vinculado a la atención de las víctimas.

Artículo 7.- Deberes del personal. Todos los órganos del Estado velarán porque sus autoridades, funcionarios y funcionarias y personal se abstengan de cualquier acción o práctica de violencia contra las mujeres.

TÍTULO II

DE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Artículo 8.- Deberes de prevención. Cuando los órganos del Estado desarrollen políticas, planes y programas u otros actos relacionados con la violencia y sus diversas manifestaciones, en el marco de sus competencias, promoverán la adopción de las medidas conducentes a la prevención de la violencia contra las mujeres en el ámbito nacional, regional y local, las que deberán estar orientadas hacia la erradicación de ésta y de sus causas.

Las medidas que se adopten de conformidad con el inciso anterior podrán incluir, entre otros, los siguientes objetivos:

- a) Promover el conocimiento y el respeto de los derechos humanos de las mujeres, incluido especialmente su derecho a una vida libre de violencia, consagrados en las leyes, la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales en esta materia que han sido ratificados por Chile y se encuentran vigentes.
- b) Promover la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, procurando eliminar toda forma de discriminación basada en el género.
- c) Promover la modificación de las condiciones estructurales, sociales y culturales que sostienen, toleran y perpetúan la subordinación y violencia contra las mujeres.

Mensaje

d) Promover una cultura ciudadana de denuncia de la violencia contra las mujeres y de total rechazo a ésta.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género coordinará las acciones necesarias para cumplir con lo dispuesto en este título, de conformidad con el artículo 1 de la ley N° 20.820.

Artículo 9.- Medidas de prevención. Las medidas que se adopten de conformidad con el deber de prevención podrán incluir, entre otras:

a) Actividades y campañas de difusión y sensibilización sobre los derechos humanos de las mujeres, su derecho a una vida libre de violencia y la igualdad entre hombres y mujeres.

b) La incorporación en los programas de formación o capacitación de contenidos orientados a modificar los patrones de conducta sociales y culturales discriminatorios y los estereotipos de género que generan violencia contra las mujeres.

c) La sensibilización de los medios de comunicación con el fin de promover una cultura ciudadana de denuncia de la violencia contra las mujeres y de total rechazo a ésta.

Estas actividades serán particularmente relevantes en los ámbitos de salud, educación, justicia y seguridad ciudadana.

Artículo 10.- Medidas en el ámbito de la educación. El Ministerio de Educación velará por la promoción de los principios de igualdad y no discriminación arbitraria, y la prevención de la violencia en todas sus formas, incorporando la perspectiva de género en la formación docente y en las orientaciones que entregue al sistema educativo en todos sus niveles.

Los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán promover la igualdad entre hombres y mujeres y prevenir la violencia contra la mujer en todas sus formas. Asimismo, en el marco de las acciones sobre convivencia escolar promoverán una cultura de resolución pacífica de conflictos.

Los Planes de Formación Ciudadana, regulados por la ley N° 20.911, deberán incluir dentro de sus objetivos la promoción del principio de igualdad entre hombres y mujeres, la prohibición de cualquier tipo de discriminación y el derecho de todas las personas, en particular las mujeres y las niñas, a una vida libre de violencia, considerando además la perspectiva de género.

Artículo 11.- Medidas de prevención orientadas a los medios de comunicación. El Estado, a través de los órganos competentes, promoverá que los medios de comunicación social respeten y fomenten la protección de la igualdad entre hombres y mujeres. En particular, el Consejo Nacional de Televisión deberá hacerlo de conformidad a lo establecido en el artículo 1 de la ley N° 18.838.

Los medios de comunicación social procurarán adoptar las medidas necesarias para que la difusión de informaciones acerca de la violencia contra las mujeres respete, con la correspondiente objetividad informativa, la protección de los derechos humanos, la libertad y la dignidad de las mujeres víctimas de violencia y de sus hijas e hijos.

TÍTULO III

DE LA PROTECCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS MUJERES FRENTE A LA VIOLENCIA

Artículo 12.- Deberes de protección. Cuando los órganos del Estado desarrollen políticas, planes y programas u otros actos relacionados con la violencia y sus diversas manifestaciones, en el marco de sus competencias, adoptarán las medidas conducentes a la protección de las mujeres frente a la violencia, particularmente, cuando existan hechos anteriores de esta naturaleza, riesgo de volver a sufrir violencia o amenazas.

Las medidas que se adopten para la protección de las mujeres frente a la violencia deberán estar orientadas a la garantía de su derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad y a la seguridad personal.

Artículo 13.- Deberes en el ámbito de salud. El Ministerio de Salud, en el marco de sus competencias, promoverá la adopción de las medidas necesarias para que los establecimientos de salud, tanto públicos como privados, puedan

Mensaje

detectar la existencia de violencia contra las mujeres en el marco de la atención de salud, especialmente en la atención primaria.

Igualmente, promoverá la adopción de medidas necesarias para asegurar una atención de parto humanizada y respetuosa en el cumplimiento del deber de protección establecido en el artículo 139 del decreto con fuerza de ley N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469, y en las normas de la ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud.

Procurará, también, desarrollar las acciones necesarias para responder oportunamente a las situaciones de violencia detectadas. Para estos efectos, podrán establecerse mecanismos coordinados de actuación con los demás órganos estatales dedicados a la protección y atención de la violencia contra las mujeres, incluyendo aquéllos necesarios para la derivación de las afectadas a las instituciones pertinentes y su atención oportuna y efectiva en las mismas.

Las personas señaladas en las letras d) del artículo 175 del Código Procesal Penal deberán dar cumplimiento al deber de denuncia en él establecido, y entregar a las mujeres información acerca de las instituciones dedicadas a la protección y atención de la violencia contra las mujeres referidas en el inciso anterior.

Artículo 14.- Deberes en el ámbito de la educación. El Ministerio de Educación, en el ámbito de sus competencias, pudiendo además actuar en cooperación con otras instituciones públicas y privadas, promoverá la adopción de las medidas necesarias para que los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, puedan detectar las situaciones de violencia que afecten a los miembros de su comunidad educativa.

El Ministerio de Educación procurará desarrollar las acciones necesarias para responder oportunamente a las situaciones de violencia detectadas. Para esto podrá establecer mecanismos coordinados de actuación con los demás órganos estatales dedicados a la protección y atención de la violencia contra las mujeres, incluyendo aquéllos necesarios para la derivación de las afectadas a las instituciones pertinentes y su atención oportuna y efectiva en las mismas.

Las personas señaladas en la letra e) del artículo 175 del Código Procesal Penal deberán dar cumplimiento al deber de denuncia en él establecido, y entregar a las mujeres información acerca de las instituciones dedicadas a la protección y atención de la violencia contra las mujeres referidas en el inciso anterior.

Artículo 15.- Medidas de protección.

Para efectos de la protección de las mujeres frente a la violencia, los siguientes órganos del Estado, en el marco de sus competencias, procurarán adoptar las siguientes medidas:

a) Los Ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, de Justicia y Derechos Humanos y de Salud promoverán la implementación de servicios de apoyo para asistir a las mujeres víctimas de violencia y a las personas que se encuentren bajo su cuidado.

b) Los Ministerios de la Mujer y la Equidad de Género y de Justicia y Derechos Humanos promoverán políticas para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia.

Artículo 16.- Deberes de protección en el ámbito de la seguridad. El Ministerio Público, los Tribunales de Justicia, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar la debida protección de las mujeres víctimas de violencia, actuando dentro de sus respectivas competencias, conforme a lo dispuesto en el artículo 78 del Código Procesal Penal, artículos 1, 3 y 4 de la ley N° 18.961, orgánica constitucional de Carabineros y artículo 4 y 5 del decreto ley N° 2.460 de 1979, del Ministerio de Defensa Nacional, orgánica de Policía de Investigaciones de Chile.

La Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de Chile, el Ministerio Público, Gendarmería de Chile y los tribunales con competencia en lo criminal deberán entregar las facilidades necesarias para que las mujeres víctimas de violencia puedan informar de forma expedita y oportuna cualquier incumplimiento de las medidas o diligencias decretadas y recibir la protección que resulte procedente, según corresponda.

Artículo 17.- Primeras diligencias. Ante hechos de violencia contra las mujeres, la Policía de Investigaciones de

Mensaje

Chile y Carabineros de Chile deberán proceder, sin previa orden, conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Código Procesal Penal y el artículo 83 de la ley N° 19.968, que Crea los tribunales de familia, debiendo prestar ayuda inmediata y directa a la víctima, y detener, cuando proceda, a quien haya cometido la agresión, conforme a lo señalado en el inciso segundo del artículo 83 de la ley N° 19.968.

Además, se deberá trasladar a la mujer al servicio de salud, cuando sea procedente, entregarle información completa acerca de sus derechos y la oportunidad para ejercerlos y, en caso de haber denuncia, registrar ésta de forma completa.

Artículo 18.- Medidas de protección y atención para mujeres víctimas de violencia sexual. El Ministerio de Salud y los Servicios de Salud, en el marco de sus respectivas competencias, procurarán entregar, según corresponda, medidas de regulación, gestión y acción clínica orientadas a la atención de salud a las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual.

La atención de las mujeres víctimas de violencia sexual, asimismo, procurará resguardar las evidencias adecuadas para hacerse valer en el eventual proceso judicial. El Servicio Médico Legal, en el ámbito de sus competencias, adoptará las medidas necesarias para efectos de dar cumplimiento a esta disposición.

El Ministerio de Salud procurará que las medidas, acciones o servicios referidos sean prestados por personal especializado y formado con perspectiva de género.

TÍTULO IV

ACCESO A LA JUSTICIA

Artículo 19.- Ámbito de aplicación. Las normas contenidas en este título se aplicarán, según corresponda:

- a) A los hechos de violencia intrafamiliar no constitutivos de delitos regulados por la ley N° 20.066, que establece la ley de violencia intrafamiliar, siempre que la víctima sea una mujer, y a los procedimientos judiciales a que ellos den lugar.
- b) A los hechos constitutivos del delito de maltrato habitual regulado en el artículo 14 de la ley N° 20.066, que establece la ley de violencia intrafamiliar, siempre que la víctima sea una mujer, y a los procedimientos judiciales a que ellos den lugar.
- c) A los hechos ocurridos en contexto de violencia intrafamiliar de conformidad con la ley N° 20.066, que establece la ley de violencia intrafamiliar, constitutivos de los delitos contenidos en el párrafo 3 del título III; en el párrafo 11 del título VI; en los párrafos 5, 6 y 9 del título VII; y en el párrafo 3 del título VIII, todos del Libro Segundo del Código Penal y a los hechos contenidos en el artículo 494 número 4 del mismo Código, siempre que la víctima sea una mujer, y a los procedimientos judiciales a que ellos den lugar.
- d) A los hechos constitutivos de los delitos contenidos en el párrafo 4 del título III y en los párrafos 5, 6 y 9 del título VII, todos del Libro Segundo del Código Penal, siempre que la víctima sea una mujer, y a los procedimientos judiciales a que ellos den lugar.
- e) Al delito de femicidio regulado en el artículo 390 del Código Penal y al procedimiento judicial al que éste dé lugar.

Artículo 20.- Principios de proactividad en la investigación penal y de prevención de la victimización secundaria. Los procesos judiciales sobre violencia contra las mujeres ante tribunales con competencias en materias de familia y penales, según corresponda, y toda diligencia previa de investigación en materia penal, se regirán por los principios de proactividad en la investigación penal y de prevención de la victimización secundaria. Se entenderán por éstos:

- a) Proactividad en la investigación penal. Quienes dirijan una investigación penal procurarán actuar con la debida diligencia durante la investigación. La recolección de evidencia y de antecedentes y el impulso de la investigación y de los procesos judiciales no podrán depender únicamente de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares, o de su aporte de otros antecedentes.

Mensaje

b) Prevención de la victimización secundaria. Las funcionarias o funcionarios judiciales y policiales y quienes dirijan la investigación penal procurarán proveer el mayor resguardo posible a las víctimas, con el objeto de prevenir su victimización secundaria. En particular, procurarán evitar o disminuir cualquier perturbación que hubieren de soportar con ocasión de sus actuaciones en el sistema de justicia u otros servicios públicos o los tratos fundados en estereotipos que amporen o refuercen la violencia contra las mujeres.

Artículo 21.- Derechos y garantías judiciales. En todo procedimiento judicial penal o de familia, referido a hechos presuntamente constitutivos de violencia contra las mujeres, se procurará otorgarles las siguientes garantías:

a) Contar con acceso a asistencia y representación judicial.

b) Obtener una respuesta oportuna y efectiva.

c) Ser escuchada al momento de arribar a una decisión que la afecte. El Ministerio Público y los Tribunales de Justicia deberán resguardar y dejar constancia del ejercicio de este derecho tratándose de la procedencia de la facultad de no iniciar la investigación, el archivo provisional, el ejercicio del principio de oportunidad y en la suspensión condicional del procedimiento, respectivamente.

d) Recibir protección cuando se encuentre amenazada o vulnerada su vida o su integridad personal.

e) A la protección de sus datos personales respecto de terceros y de su intimidad, honor y seguridad, para lo cual el tribunal que conozca del respectivo procedimiento, podrá disponer, a petición de partes, las medidas que sean pertinentes, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5 del Código Procesal Penal.

f) Participar en el procedimiento recibiendo información de la causa sin la exigencia de formalidades que entorpezcan el acceso a la misma. En particular, podrán obtener información de la causa personalmente, sin necesidad de requerir dicha información a través de un abogado o abogada, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 182 del Código Procesal Penal.

Artículo 22.- Acceso a la información. Quienes dirijan una investigación penal, así como los jueces o juezas y los funcionarios o funcionarias encargados del Poder Judicial deberán informar de forma diligente y adecuada a las mujeres que lo requieran acerca del estado de los procesos judiciales en que sean partes o intervinientes. El personal de las instituciones antes señaladas, como, asimismo, de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile deberán informar sobre los servicios, mecanismos de apoyo y medidas de protección disponibles para ellas, según corresponda a cada institución.

En particular, los órganos competentes deberán entregar información a las mujeres acerca de las vías para denunciar el incumplimiento de las medidas cautelares, de protección, accesorias, de las condiciones de la suspensión del procedimiento y de las condiciones de la libertad vigilada y la libertad vigilada intensiva, que se hayan dictado en su favor, así como la modificación o cese de las mismas, los detalles de los actos relacionados con la causa, la liberación de quienes se encuentren en prisión preventiva, el eventual derecho a obtener indemnización y otras materias que las afecten.

Artículo 23.- Aplicación de atenuante de responsabilidad. En los procedimientos judiciales señalados en el artículo 19 de esta ley, el juez o jueza no podrá aplicar la atenuante de responsabilidad regulada en el artículo 11 N° 5 del Código Penal cuando ésta se funde en estereotipos que amporen o refuercen la violencia contra las mujeres.

Artículo 24.- Deberes de protección del Ministerio Público. En virtud de las facultades y funciones que les confieren el Código Procesal Penal y la ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, quienes dirijan la investigación penal de delitos de violencia contra las mujeres, y quienes desempeñen funciones en Unidades de Atención a Víctimas y Testigos, otorgarán la debida protección a las víctimas y a las personas que se encuentren bajo su cuidado, de conformidad al artículo 78 del Código Procesal Penal, tanto a través de la adopción oportuna de medidas de protección que no impliquen la restricción de derechos de terceros, como de la solicitud de dictación de medidas cautelares judiciales.

En los casos de violencia contra las mujeres indicados en el artículo 19 de esta ley, las fiscalas y fiscales darán prioridad a la adopción y solicitud de medidas orientadas a la prevención de acciones de represalia en contra de la víctima y al resguardo de su seguridad antes, durante y después de la realización de cualquier actuación o diligencia judicial o investigativa que suponga la presencia simultánea de la víctima y el supuesto agresor o

Mensaje

agresora en el mismo lugar. Para ello, quienes dirijan la investigación penal, cuando resulte procedente, podrán ordenar el acompañamiento policial de la víctima, sin perjuicio de otras medidas que resulten idóneas para resguardar efectivamente su seguridad e integridad personal en atención a la situación de riesgo en que ésta se encuentre.

Artículo 25.- Medidas cautelares y de protección judicial. El juez o jueza que tome conocimiento de cualquiera de los hechos o delitos referidos en el artículo 19 deberá adoptar de inmediato las medidas que sean necesarias para garantizar de manera eficaz y oportuna la protección y seguridad de la mujer.

En caso que la víctima sea menor de edad, el juez o jueza con competencia en materias de familia podrá adoptar, además, las medidas cautelares contempladas en el artículo 71 de la ley N° 19.968, que Crea los tribunales de familia, cumpliendo con todos los requisitos y condiciones previstas en la misma disposición.

Artículo 26.- Reglas especiales para los casos de violencia sexual. Durante los procedimientos judiciales referidos en las letras c) y d) del artículo 19 se observarán las siguientes reglas:

a) Las conductas sexuales pasadas de la víctima no podrán ser objeto de discusión en el proceso, salvo cuando el tribunal lo estime estrictamente indispensable para la resolución del mismo. Cuando esta circunstancia proceda, el tribunal procurará considerarlas sin reproducir estereotipos discriminatorios contra las mujeres.

b) El tribunal no podrá basarse exclusivamente en el tiempo transcurrido entre la comisión de los hechos y la presentación de la denuncia para fundamentar su decisión, sin perjuicio de las reglas del artículo 94 del Código Penal. Del mismo modo, no se podrá negar la dictación de una medida de protección debido al tiempo transcurrido entre los hechos y la presentación de la denuncia.

c) Las mujeres víctimas de violencia sexual tienen derecho a que se preserve en todo momento su intimidad y privacidad, manteniendo la confidencialidad respecto de terceros ajenos al procedimiento de la información sobre su nombre, residencia, teléfono, lugar de trabajo o estudio, entre otros, incluyendo la de su familia y personas allegadas. Esta protección es irrenunciable para las mujeres menores de 18 años.

Artículo 27.- De la prestación de asesoría judicial en casos de violencia contra las mujeres. El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, en los casos calificados por el mismo, podrá asumir el patrocinio y representación de las mujeres víctimas de los hechos de violencia o de los delitos mencionados en el artículo 19 de esta ley, que sean mayores de edad y que así lo requirieren, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 109 del Código Procesal Penal. Para ello se aplicará lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 20 de la ley N° 20.066, que Establece la ley de violencia intrafamiliar.

En el caso del delito de femicidio regulado en el artículo 390 del Código Penal, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género podrá deducir querella.

Artículo 28.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 20.066, que Establece ley de violencia intrafamiliar:

1) Sustitúyese el artículo 1 por el siguiente:

“Artículo 1.- Objeto de la ley. Esta ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, todas las formas y manifestaciones de violencia que se ejercen dentro del espacio doméstico, de las familias y de las relaciones de pareja, y otorgar protección efectiva a quienes la sufren.

En la interpretación y aplicación de la presente ley, las autoridades tendrán en consideración todos los derechos y garantías que les son reconocidos a las personas en la Constitución, en las leyes, en la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en los demás instrumentos internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes.”.

2) Intercálase en el artículo 2 el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Corresponderá especialmente a los Ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, de Interior y Seguridad Pública, de Desarrollo Social, de Justicia y Derechos Humanos, de Educación y de Salud, en el ámbito de sus

Mensaje

competencias, integrar en forma transversal en su actuar los objetivos de prevención, sanción y erradicación de todas las formas y manifestaciones de la violencia que se ejerce dentro del espacio doméstico, de las familias y de las relaciones de pareja.”.

3) Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 3:

a) Sustitúyese en el inciso primero, la frase “la mujer, los adultos mayores y los niños,”, por “las mujeres, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, los niños y las niñas,”.

b) Agrégase en la letra e) de su inciso segundo, entre la expresión “Niño,” e “y”, la oración “la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.

4) Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 4:

a) Sustitúyese el inciso primero por el siguiente: “Corresponderá conjuntamente a los Ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, de Interior y Seguridad Pública, de Desarrollo Social, de Justicia y Derechos Humanos, de Educación y de Salud, proponer al Presidente o Presidenta de la República las políticas públicas para el cumplimiento de los objetivos de esta ley.”.

b) Sustitúyese el inciso segundo por el siguiente:

“Para los efectos del inciso anterior los referidos Ministerios, coordinados por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, formularán anualmente un plan nacional de acción, en colaboración con los organismos públicos y privados pertinentes.”.

c) Sustitúyese en el inciso tercero, en su letra c), la expresión “contra la mujer”, por la siguiente frase: “intrafamiliar y la violencia contra las mujeres”.

5) Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 5:

a) Sustitúyese el inciso primero por el siguiente:

“Será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la vida, la integridad física o psíquica, la libertad o indemnidad sexual, o la subsistencia o autonomía económica de la persona que tenga o haya tenido la calidad de cónyuge o conviviente civil o de hecho de quien agrede, sea del mismo o de diferente sexo, o que sea pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive, de quien agrede o de su cónyuge o de su actual conviviente.”.

b) Sustitúyese el punto final del inciso segundo por la siguiente expresión: “, o tenga lugar entre personas que tienen o han tenido una relación de pareja con o sin convivencia.”.

6) Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 7:

a) Sustitúyese el inciso segundo por el siguiente:

“Para efectos de determinar si existe riesgo inminente para la víctima de sufrir un maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, el juez o jueza deberá atender especialmente a la situación en que se encuentra la víctima, considerando, por ejemplo, su dependencia económica respecto del ofensor u ofensora.”.

b) Intercálase el siguiente inciso tercero, nuevo:

“Se presumirá que existe una situación de riesgo inminente como la descrita en el inciso anterior cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. Que haya precedido intimidación de causar daño por parte del ofensor u ofensora.

2. Que, además de lo descrito en el número 1, concurren respecto del ofensor u ofensora circunstancias o antecedentes tales como: drogadicción, alcoholismo, una o más denuncias por violencia intrafamiliar, condena previa por violencia intrafamiliar, procesos pendientes o condenas previas por crimen o simple delito contra las personas o por alguno de los delitos establecidos en los párrafos 5 y 6 del Título VII, del Libro Segundo del Código

Mensaje

Penal o por infracción a la ley N° 17.798, o antecedentes psiquiátricos o psicológicos que denoten características de personalidad violenta.

3. Que la persona denunciada oponga o haya opuesto, de manera violenta, su negativa a aceptar el término de una relación afectiva que ha mantenido con la víctima.

4. Que una persona adulta mayor, dueña o poseedora, a cualquier título, de un inmueble que ocupa para residir, sea expulsado de él, relegado a sectores secundarios o se le restrinja o limite su desplazamiento al interior de ese bien raíz, por alguna de las personas señaladas en el artículo 5.”.

c) Sustitúyese el inciso tercero por el siguiente:

“Además, el tribunal cautelará especialmente los casos en que la víctima esté embarazada, se trate de un niño o niña, una persona adulta mayor, una persona en situación de discapacidad o que tenga una condición que la haga vulnerable.”.

7) Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 8, la frase “de la notificación de la sentencia”, por la expresión “en que la sentencia quede firme y ejecutoriada”.

8) Agrégase el siguiente artículo 11 bis, nuevo:

“Artículo 11 bis.- Otras materias de familia. El juez o jueza de familia que deba resolver cualquier materia dentro del ámbito de su competencia, especialmente aquéllas comprendidas en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 8 de la ley N° 19.968, dará la debida consideración al hecho de existir antecedentes de violencia intrafamiliar entre las partes involucradas o entre una de las partes involucradas y cualquiera de las personas señaladas en el artículo 5 de esta ley.

En particular, la determinación del régimen de cuidado personal de un niño o niña, respecto de la persona a quien se confiará éste, tomará en especial consideración el hecho de existir una o más condenas por actos de violencia intrafamiliar que no constituyen delito, de conformidad al artículo 5 de esta ley; por el delito de maltrato habitual, regulado en el artículo 14 de esta ley; y por los delitos contenidos en el Párrafo 11 del Título VI; los Párrafos 5, 6 y 9 del Título VII; en el Párrafo 3 del Título VIII, todos del libro segundo del Código Penal. Estas consideraciones se realizarán con independencia de que la agresión se haya ejercido en contra del niño o niña en cuestión o de otra persona del mismo grupo familiar. La resolución judicial que establezca tal régimen, sea provisorio o definitivo, deberá sustentarse en razones muy calificadas que lo hagan procedente, las cuales el juez o jueza deberá fundamentar debidamente en su sentencia. Para determinar dicho régimen, el juez o jueza deberá escuchar y otorgar la debida consideración a la opinión del niño o niña y velar por la protección de su seguridad e interés superior.

Del mismo modo, la fijación de un régimen de relación directa y regular entre una persona y sus hijos o hijas menores de edad tomará en especial consideración el hecho de habersele condenado por actos de violencia intrafamiliar que no constituyen delito, de conformidad al artículo 5 de esta ley; por el delito de maltrato habitual, regulado en el artículo 14 de esta ley; y por los delitos contenidos en el Párrafo 11 del Título VI; los Párrafos 5, 6 y 9 del Título VII; en el Párrafo 3 del Título VIII, todos del libro segundo del Código Penal. Estas condenas se considerarán con independencia de que la agresión se haya ejercido en contra del niño o niña en cuestión o de otra persona del mismo grupo familiar.

La fijación del régimen, sea provisional o definitivo, no podrá, en caso alguno, implicar la infracción o incumplimiento de cualquier medida de protección, cautelar, accesoria o condición decretada para suspender el procedimiento penal que se encuentre vigente respecto de cualquier miembro del grupo familiar.

En caso de que por motivos estrictamente justificados resulte procedente la regulación de un régimen de relación directa y regular, éste deberá resguardar el interés superior del niño o niña y la seguridad de la persona víctima de violencia. Para determinar dicho régimen, el juez o jueza deberá escuchar y otorgar la debida consideración a la opinión del niño o niña y velar por la protección de su seguridad e interés superior.

Para efectos de lo dispuesto en los incisos anteriores, el juez o jueza deberá dar especial consideración al hecho de que la violencia ejercida en contra de cualquier integrante del grupo familiar vulnera gravemente el interés superior del niño o niña, aun cuando dicha violencia no se haya dirigido específicamente en contra de él o ella.

Mensaje

9) Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 14 bis:

- a) Agrégase como encabezado el siguiente título “Aplicación de atenuantes de responsabilidad penal”.
- b) Agrégase luego de la palabra “considerar”, el adverbio “especialmente”.

10) Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 15:

a) Sustitúyase la expresión “y las aludidas en el artículo 7 de esta ley.” por la siguiente, “, las contempladas en el Código Procesal Penal y en esta ley.”.

b) Agréguese el siguiente inciso segundo, nuevo:

“En caso de decretarse la medida contemplada en el número 2 del artículo 92 de la ley N° 19.968 o cualquier otra que comprenda el ingreso o presencia de la víctima en un lugar donde pueda encontrarse el ofensor, el juez o jueza podrá decretar, además, de oficio o a petición de parte, y cuando esto fuere necesario para resguardar la seguridad de la víctima, que la víctima sea acompañada por personal de Carabineros de Chile durante el retiro o entrega de sus efectos personales.”.

c) Agrégase el siguiente inciso tercero, nuevo:

“En el caso de la prisión preventiva, deberá atenderse a las reglas del párrafo 4 del Título V del Libro Primero del Código Procesal Penal.”.

11) Agréganse los siguientes incisos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto al artículo 17, pasando su inciso único a ser inciso primero:

“En ningún caso podrá decretarse la suspensión del procedimiento imponiéndose como única condición a la persona imputada la medida de asistencia a programas terapéuticos o de orientación familiar.

Para decretar la suspensión condicional del procedimiento deberá tenerse en especial consideración la seguridad de la víctima, apreciándose situaciones tales como la existencia de riesgo inminente en los términos del artículo 7 de esta ley, el comportamiento del ofensor u ofensora y la existencia de antecedentes y denuncias previas, entre otros.

La víctima y el querellante deberán ser siempre notificados de la citación a la audiencia en que se ventile la solicitud de suspensión condicional del procedimiento. Durante dicha audiencia, si la víctima o el querellante estuviesen presentes, serán oídos por el juez o jueza y su opinión será debidamente considerada.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el inciso anterior, el juez o la jueza deberá ofrecer a la víctima la posibilidad de emitir su opinión en audiencia reservada, a fin de cautelar su seguridad y evitar cualquier tipo de presión sobre ella por parte de la persona imputada.

En todo lo demás se aplicarán las reglas establecidas en el Código Procesal Penal.”.

12) Agrégase el siguiente inciso segundo al artículo 18, pasando su inciso único a ser inciso primero:

“En caso de incumplimiento sin justificación, grave o reiterado de las condiciones impuestas de conformidad con el artículo 17, además de lo dispuesto en el inciso anterior, el juez o la jueza de garantía revocará la suspensión condicional del procedimiento de conformidad con lo establecido en el artículo 239 del Código Procesal Penal. Sin perjuicio de lo anterior, el juez o jueza deberá considerar especialmente la seguridad de la víctima.”.

Artículo 29.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia:

1) Agrégase en el inciso tercero del artículo 21, entre las palabras “juez” y “ordenará” la frase “o jueza citará a las partes, en forma inmediata, a una nueva audiencia. Si a ésta no concurriere ninguna de las partes, el juez o jueza”.

2) Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 90:

a) Sustitúyese en el inciso tercero la expresión “el fiscal no solicite”, por la siguiente, “el juez o jueza de garantía

Mensaje

no decrete”.

b) Suprímese el inciso cuarto.

3) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 93:

a) Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero:

“Además, el juez o jueza deberá comunicar de inmediato, en la forma y por los medios más expeditos posibles, las medidas cautelares decretadas a Carabineros de Chile, en los casos que corresponda.”.

b) Agrégase en el actual inciso segundo, que pasa a ser inciso tercero, luego de la palabra “decretadas”, la siguiente expresión “y para resguardar la seguridad de la víctima”.

4) Agrégase el siguiente artículo 93 bis, nuevo:

“Artículo 93 bis.- Notificación de las medidas cautelares. Junto con lo dispuesto en el artículo anterior, al decretar las medidas cautelares el juez o jueza ordenará su notificación al ofensor y ofensora y cautelará especialmente que se resguarde la seguridad de la víctima, para lo cual podrá requerir el auxilio de la fuerza pública. De las medidas que se adopten para cautelar la seguridad de la víctima y del seguimiento de las mismas se dejará registro expreso en la causa.

Una vez practicada la notificación se deberá comunicar de inmediato, en la forma y por los medios más expeditos posibles, esta circunstancia al Tribunal que hubiere decretado la medida, a Carabineros de Chile y a la fiscalía local que corresponda.”.

5) Agrégase en el artículo 96 el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando su actual inciso tercero a ser inciso cuarto:

“El sometimiento de las partes a mediación no se aplicará en aquellos casos en que la violencia haya sido ejercida en contra de una persona con quien el ofensor u ofensora tenga hijos o hijas, o haya tenido una relación de pareja con o sin convivencia. En tales casos, el juez o jueza deberá cautelar personalmente que las obligaciones que se establezcan en virtud de la letra a) del inciso primero ofrezcan una satisfacción efectiva a la víctima y sus hijos e hijas, en caso que corresponda, y resguarden su bienestar. Para ello, el juez o jueza deberá citar a una audiencia para efectos de acordar las condiciones de la suspensión de la dictación de la sentencia, para cuya realización la víctima deberá comparecer con su abogado o abogada.”.

6) Sustitúyese el inciso sexto del artículo 106 por el siguiente, nuevo:

“Tampoco se someterán a mediación los asuntos, incluidos aquéllos mencionados en el inciso primero, en que una de ellas haya sido condenada por delitos constitutivos de violencia intrafamiliar o tenga anotaciones en el Registro Especial establecido en el artículo 12 de la ley N° 20.066, por agredir a la otra. Asimismo, no se someterán a mediación los asuntos en que exista una medida cautelar o de protección vigente entre las partes.”.

Artículo 30.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Código Penal:

1) Agrégase el siguiente artículo 161-C, nuevo:

“Artículo 161-C.- Será sancionado con multa de diez a veinte unidades tributarias mensuales, el que, sin la autorización de la persona afectada, difunda por cualquier medio, sea físico o electrónico, imágenes o videos de una persona mayor de 18 años, que hubiere obtenido con su anuencia en un recinto particular o en lugares que no sean de libre acceso al público, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad de esa persona.

Si la difusión de las imágenes o videos señalados en el inciso primero incluye o se acompaña de información personal de la víctima tal como su nombre, domicilio, lugar de trabajo o estudio o cualquier otro dato de carácter personal, se impondrá la pena de multa de quince a veinte unidades tributarias mensuales.

Las sanciones de los incisos precedentes se aplicarán tanto a la persona que realice la publicación o difusión del material, como a quien haya suministrado a éste las imágenes o videos.”.

2) Agrégase en el artículo 366 el siguiente inciso tercero, nuevo:

Mensaje

“Si el delito a que se refiere el inciso primero se realizare con una persona mayor de catorce años, sin la concurrencia de alguna de las circunstancias enumeradas en los artículos 361 y 363, será sancionado con presidio menor en su grado mínimo.”.

3) Suprímese el inciso final del artículo 369.

4) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 390:

a) Agrégase, en el inciso primero, entre las palabras “conviviente” y “será”, la frase “, civil o de hecho,”.

b) Agrégase, en el inciso segundo, entre las palabras “conviviente” y “de” la frase “civil o de hecho”.

c) Agrégase, en el inciso segundo, entre las palabras “autor” y “el”, la frase “o tiene o ha tenido con éste una relación de pareja sin convivencia.”.

5) Agrégase el siguiente artículo 494 ter, nuevo:

“Artículo 494 ter.- Comete acoso sexual y será castigado con multa de cinco a diez unidades tributarias mensuales el que incurriere en alguna de las siguientes conductas:

1° Captar imágenes, videos o cualquier registro audiovisual del cuerpo o alguna parte del cuerpo de otra persona, sin su consentimiento y con fines primordialmente sexuales, salvo que los hechos sean constitutivos de un delito de mayor gravedad, caso en el cual se aplicará sólo la pena asignada por la ley a éste.

2° Hostigar a otra persona mediante la exhibición de sus genitales o realización de acciones de masturbación en lugares públicos.

También comete acoso sexual el que hostigare a otra persona mediante gestos o expresiones verbales de carácter sexual explícito. En este caso, la pena será de una Unidad Tributaria Mensual.”.

Artículo 31.- Introdúcese en el artículo 5 del decreto ley N° 3.500, el siguiente inciso tercero, nuevo:

“No tendrá la calidad de beneficiario de la pensión de sobrevivencia quien, perteneciendo al grupo familiar mencionado en el inciso primero, haya sido condenado o condenada por el homicidio o femicidio del o la causante.”.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Artículo transitorio.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario de su entrada en vigencia, se financiará con cargo al presupuesto de las Partidas del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, del Ministerio de Salud y del Ministerio Público, según corresponda y, en lo que faltare, con recursos provenientes de la Partida Tesoro Público. En los años siguientes se financiará con cargo a los recursos que disponga la respectiva Ley de Presupuestos del Sector Público.”.

Dios guarde a V.E.

MICHELLE BACHELET JERIA

Presidenta de la República

MARIO FERNÁNDEZ BAEZA

Ministro del Interior y Seguridad Pública

RODRIGO VALDÉS PULIDO

Ministro de Hacienda

MARCOS BARRAZA GÓMEZ

Mensaje

Ministro de Desarrollo Social

ADRIANA DELPIANO PUELMA

Ministra de Educación

JAIME CAMPOS QUIROGA

Ministro de Justicia y Derechos Humanos

ALEJANDRA KRAUSS VALLE

Ministra del Trabajo y Previsión Social

CLAUDIA PASCUAL GRAU

Ministra de la Mujer y Equidad de Género

CARMEN CASTILLO TAUCHER

Ministra de Salud

[Informe Financiero](#)

Oficio de Comisión a la Corte Suprema

1.2. Oficio de Comisión a la Corte Suprema

Oficio de Comisión a la Corte Suprema. Fecha 13 de abril, 2017. Oficio

N° 548-2016

Valparaíso, 13 de abril de 2017

La COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO, acordó solicitar su opinión sobre el proyecto iniciado en mensaje, sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. BOLETÍN No 11077-07.

Lo anterior, pues si bien dicho boletín no contiene materias relativas a la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, la Comisión estima valioso oír vuestro parecer en esta materia.

Lo que tengo a honra poner en conocimiento de V.E.,

FUAD CHAHIN VALENZUELA

Presidente de la Comisión

JUAN PABLO GALLEGUILLOS JARA

Abogado Secretario de la Comisión

AL PRESIDENTE DE LA EXCMA. CORTE SUPREMA SEÑOR HUGO DOLMESTH URRUTIA.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

Cámara de Diputados - Pedro Montt s/n, Valparaíso

Teléfono: 032-2505461

Correo electrónico: tgarrido@congreso.cl

Oficio de la Corte Suprema a Comisión

1.3. Oficio de la Corte Suprema a Comisión

Oficio de la Corte Suprema a Comisión. Fecha 18 de mayo, 2017. Oficio

OFICIO N° 000231

ANT. AD-638-2017.

REF: CORTE SUPREMA SE PRONUNCIA EN

RESPUESTA A SU OFICIO No 548-2016 DE 13/04/17

Santiago, 18 de mayo de 2017.

Por resolución dictada el día 15 de mayo de 2017 y, en respuesta a vuestro oficio No 548-2016 de 13 de abril del presente año, por el cual se solicita opinión acerca del proyecto sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, informo a VS. que, considerando que la solicitud ha sido planteada fuera de la hipótesis prevista en el artículo 77 de la Constitución Política de la Republica, se acordó desestimar la petición, sin perjuicio de lo que a esta Corte Suprema le corresponda informar en su oportunidad, conforme a la norma antes citada.

Saluda atentamente a VS

HUGO DOLMESTCH URRA

Presidente

JORGE SÁEZ MARTIN

Secretario

AL SEÑOR FUAD CHAHIN VALENZUELA

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA, Y REGLAMENTO

H. CÁMARA DE DIPUTADOS

PRESENTE.-

Oficio Indicaciones del Ejecutivo

1.4. Oficio Indicaciones del Ejecutivo

Indicaciones del Ejecutivo. Fecha 18 de diciembre, 2017. Oficio

FORMULA INDICACIONES AL PROYECTO DE LEY SOBRE EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA (BOLETÍN N° 11.077-07).

Santiago, 18 de diciembre de 2017

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS

Nº 331-365/

Honorable Cámara:

En uso de mis facultades constitucionales, vengo en formular las siguientes indicaciones al proyecto de ley del rubro, a fin que sean consideradas durante la discusión del mismo en el seno de esa H. Corporación:

AL ARTÍCULO 10

1) Para intercalar, en el inciso segundo, a continuación de la expresión “formas” la frase “, considerando, entre otras, el acoso sexual”.

AL ARTÍCULO 28

2) Para agregar el siguiente numeral 9), nuevo, pasando el actual 9) a ser 10) y así sucesivamente, del siguiente tenor:

“9) Intercálase, en el inciso primero del artículo 14, a continuación de la expresión “medio” la frase “y con la inhabilitación absoluta temporal para ejercer cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena”.

AL ARTÍCULO 30

3) Para agregar, en el artículo 494 ter del Código Penal, introducido por el numeral 5), el siguiente inciso final, nuevo:

“Si las conductas a que se refiere el inciso anterior hubieren sido cometidas por las personas a que se refiere el artículo 368, se impondrá al responsable la multa de cinco a diez unidades tributarias mensuales.”.

Dios guarde a V.E.,

MICHELLE BACHELET JERIA

Presidenta de la República

ADRIANA DELPIANO PUELMA

Ministra de Educación

JAIME CAMPOS QUIROGA

Ministro de Justicia y Derechos Humanos

CLAUDIA PASCUAL GRAU

Ministra de la Mujer y la Equidad de Género

Informe de Comisión de Familia

1.5. Informe de Comisión de Familia

Cámara de Diputados. Fecha 19 de diciembre, 2018. Informe de Comisión de Familia en Sesión 121. Legislatura 366.

INFORME DE LA COMISIÓN DE FAMILIA Y ADULTO MAYOR RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY INICIADO EN MENSAJE-DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA SOBRE EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.

(BOLETÍN N° 11.077-07)

Honorable Cámara de Diputados:

LA COMISIÓN DE FAMILIA Y ADULTO MAYOR, pasa a informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de ley iniciado en un mensaje de S.E., la Presidenta de la República, sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”.

Este proyecto fue ingresado a la Cámara de Diputados el 5 de enero de 2017 y se dio cuenta en la sesión N° 118ª, celebrada el 10 de enero de 2017. En la misma fecha el proyecto fue enviado para conocimiento y tramitación de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Posteriormente, el 17 de julio de 2017, la Sala accedió a la solicitud formulada por la Comisión de Familia y Adulto Mayor para que le fuera remitido el proyecto para su estudio.

I. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 302 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se hace constar:

1.- IDEAS FUNDAMENTALES O MATRICES DEL PROYECTO. La idea matriz o central del proyecto es mejorar las respuestas institucionales a las víctimas de violencia en contexto extrafamiliar, tanto a las mujeres como a otras personas que se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad; regular las distintas formas que adopta la violencia contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores y personas en situación de discapacidad, y contribuir a la generación de un cambio cultural que logre la igualdad entre hombres y mujeres y el fin de las relaciones de subordinación que éstas padecen , raíz de la violencia de género.

2.- NORMAS DE CARÁCTER ORGÁNICO CONSTITUCIONAL O DE QUÓRUM CALIFICADO.

Artículo 31, en tanto propone modificar el Decreto Ley N° 3.500 que establece el Sistema de Pensiones, conforme lo dispuesto en el artículo 19, N° 18, de la Constitución Política de la República.

3.- PERSONAS ESCUCHADAS POR LA COMISIÓN.

A las sesiones en que se trató el proyecto de ley en estudio, concurrieron, especialmente invitados:

Por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, la exministra Claudia Pascual Grau, la actual ministra de esta cartera Isabel Plá Jarufe, la subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, la asesora, señora Rosario Arriagada y la asesora señora Carolina Contreras.

El señor Rodrigo Guerra Espinosa, profesor de Derecho de la Universidad de los Andes.

Se hace presente que mediante oficio N° 548-2017, se solicitó el parecer de la Excelentísima Corte Suprema respecto del texto que se propone, en cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 77 de la Carta Fundamental y el artículo 16 de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, toda vez que dicha iniciativa incide en las atribuciones de los tribunales de justicia.

El máximo Tribunal mediante Oficio N° 231, de 18 de mayo de 2017, expresó que “considerando que la solicitud ha sido planteada fuera de la hipótesis prevista en el artículo 77 de la Constitución Política de la República, se acordó desestimar la petición. Sin perjuicio de que a esta Corte Suprema le corresponda informar en su oportunidad, conforme a la norma antes citada.”

4.- ARTÍCULOS QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.

Informe de Comisión de Familia

En conformidad a lo dispuesto en el artículo 226 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el artículo transitorio debe ser conocido por la Comisión de Hacienda.

En el Informe Financiero acompañado se señala que esta iniciativa implica un gasto anual estimado de 2.353 millones de pesos (efecto año completo), cifra que no considera el mayor gasto que el proyecto pudiera implicar como carga de trabajo al Poder Judicial, toda vez que no ha sido posible cuantificar su efecto.

Además, se señala que el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario de su entrada en vigencia, se financiará con cargo al presupuesto de las Partidas del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, del Ministerio de Salud y del Ministerio Público, según corresponda y, en lo que faltare, con recursos provenientes de la Partida Tesoro Público. En los años siguientes se financiará con cargo a los recursos que disponga la respectiva Ley de Presupuestos del Sector Público.

5.- APROBACIÓN EN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto de ley fue aprobado, en general, por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron a favor las ex diputadas señora Claudia Nogueira Fernández, Denise Pascal Allende (Presidenta accidental) y Karla Rubilar Barahona, y los ex diputados señores Rodrigo Álvarez Zenteno, Guillermo Ceroni Fuentes, Carlos Abel Jarpa, Sergio Ojeda Uribe, José Miguel Ortiz Novoa y David Sandoval Plaza.

6.- SÍNTESIS DE LAS OPINIONES DE LOS DIPUTADOS CUYO VOTO FUE DISIDENTE DEL ACUERDO ADOPTADO EN LA VOTACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

No hubo votos en contra.

7.- DIPUTADO INFORMANTE

Se designó diputado informante a la señorita Karol Cariola Oliva.

II. ANTECEDENTES GENERALES

El proyecto propone la creación de una ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, compuesta por 31 artículos permanentes, distribuidos en los siguientes cuatro títulos: I.- Objeto de la ley y definiciones generales (arts. 1 al 7); II.- De la Prevención de la violencia contra las mujeres (arts. 8 al 11); III.- De la protección y atención de las mujeres víctimas de violencia (arts. 12 al 18); y IV.- Acceso a la justicia (arts. 19 al 31). Además, se incluye una disposición transitoria.

Entre los aspectos más relevantes contemplados en los artículos 1 al 27, destaca la definición de violencia contra las mujeres como una “manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres” (Convención Belém do Pará), reconociendo sus distintas formas y los ámbitos en que puede ejercerse, ampliando las concepciones actuales de nuestro ordenamiento jurídico.

Además, se incluye un amplio catálogo de deberes para distintos órganos del Estado, que tendrán que adoptar las medidas apropiadas en favor del cumplimiento de los objetivos y disposiciones de esta ley, según sus competencias y disponibilidad presupuestaria. En tal sentido, se regula el deber de prevención de la violencia contra las mujeres, enfatizando las medidas pertinentes en el ámbito de la educación, en la labor de los medios de comunicación y, en general, todas aquellas que favorecen un cambio cultural conducente a superar la violencia contra las mujeres.

Por su parte, la protección y atención de las mujeres frente a la violencia genera obligaciones generales y particulares, especialmente en el ámbito de la salud, educación y deberes de protección que tienen policías y fiscales. Por ello, el título sobre acceso a la justicia establece normas aplicables a diversos procedimientos en que las mujeres tienen la condición de víctimas de violencia, dentro o fuera del contexto intrafamiliar.

Se amplía la facultad del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género en dos sentidos: aumenta el abanico de casos en que puede asumir el patrocinio y representación de las mujeres víctimas de violencia, y se le permite deducir querrela en casos de femicidio.

Luego, el artículo 28 contiene una serie de modificaciones a la ley N° 20.066, que establece la ley de violencia

Informe de Comisión de Familia

intrafamiliar, ampliando su objeto a prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, pero también de todas las formas y manifestaciones de violencia que se ejercen dentro del espacio doméstico, de las familias y de las relaciones de pareja, otorgando protección efectiva a quienes la sufren.

Se amplía la competencia de los ministerios para participar prioritariamente en el cumplimiento de los objetivos de esta ley, transversalizando las acciones referidas a violencia intrafamiliar, además de ampliar la definición de violencia intrafamiliar.

Se agregan normas para quienes ejercen jurisdicción, incluyendo reglas que hacen prevalecer el interés superior del niño o niña, aun cuando no sean la víctima directa, tratándose de hechos de violencia entre los integrantes de la familia. Se modifican, las normas que reglan la suspensión condicional del procedimiento, adoptando una serie de medidas cuyo objetivo principal es cautelar la seguridad de la víctima.

Todo lo anterior es coherente con lo propuesto por el Ejecutivo en la tramitación legislativa de los boletines N°s 9279-07, 9849-07, 9877-07, 9904-07, 9908-07 y 9435-18, refundidos, que modifican el Código Penal, Código Procesal Penal y decreto ley N° 645, del año 1925, Sobre el Registro General de Condenas, destinados a aumentar la penalidad y demás sanciones aplicables para el caso de delitos cometidos en contra de menores y demás personas en estado vulnerable.

El artículo 29 contempla modificaciones para la ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia, destinadas a dar un correlato en el ámbito procedimental para las modificaciones de carácter sustantivo efectuadas a la ley N° 20.066, junto con aumentar la efectividad en la protección de las víctimas de violencia intrafamiliar (por ejemplo, se establece que de no concurrir las partes a alguna de las audiencias, el juez tiene el deber de citarlas a una nueva y, sólo si no concurren, ordenará el archivo provisional de los antecedentes, evitando así que la continuación del proceso sea una carga excesiva para la víctima).

El artículo 90 elimina la norma que actualmente regula las contiendas de competencia entre un tribunal de familia y el Ministerio Público o un juzgado de garantía.

Se introduce un nuevo inciso segundo al artículo 93 para establecer el expreso deber del tribunal de familia respecto a comunicar las medidas cautelares decretadas, inmediatamente y por los medios más expeditos posibles, tanto a Carabineros de Chile como al Ministerio Público. Y además, notificar la medida cautelar al ofensor, cautelando que se resguarde la seguridad de la víctima, siendo posible requerir el auxilio de la fuerza pública (nuevo artículo 93 bis).

Se establecen limitaciones para el sometimiento de las partes a mediación, tratándose de casos en que ha existido violencia o cuando existan medidas de protección o cautelares vigentes entre las partes.

Por su parte, el artículo 30 modifica el Código Penal, con el fin de subsanar las deficiencias detectadas en la actual tipificación del delito de femicidio, proponiendo extenderlo a aquellas situaciones en las que existe o ha existido un acuerdo de unión civil o relación de pareja sin convivencia.

Asimismo, se elimina el inciso final del artículo 369 que permite que los procedimientos incoados para perseguir delitos sexuales terminen a requerimiento del ofendido, cuando el ofensor sea de él cónyuge o conviviente, pues esto normalmente responde a presiones o temores.

Respecto del abuso sexual cometido contra personas mayores de 14 años, se propone agregar un inciso tercero en el artículo 366, para sancionar dichas acciones sin necesidad de que haya existido violación o estupro.

Además, se agregan al Código Penal figuras que dan cuenta de realidades hasta hoy no cubiertas por nuestro ordenamiento jurídico. Entre ellas, destaca el artículo 494 ter que regularía el acoso sexual sin contacto corporal como falta (por ejemplo, captación de registros audiovisuales de alguna parte del cuerpo de otra persona, sin consentimiento y con fines primordialmente sexuales, hostigamiento mediante actos o expresiones verbales de carácter sexual, u otros similares). Y con el mismo propósito, se incorporaría un nuevo artículo 161-C que sancionaría la difusión no consentida y por cualquier medio, de imágenes o videos de otra persona mayor de 18 años, obtenidos con su anuencia en un lugar que no sea de libre acceso al público, cuya divulgación menoscabe gravemente la intimidad de la víctima.

Finalmente, el artículo 31 del proyecto de ley modifica el artículo 5 del decreto ley N° 3.500, regulando mejor

Informe de Comisión de Familia

algunos aspectos vinculados con la pensión de sobrevivencia, mediante un nuevo inciso tercero que quita la calidad de beneficiario o beneficiaria a la persona que, perteneciendo al grupo familiar del o la causante, haya sido condenado o condenada por el homicidio de éste o ésta.

III. DISCUSIÓN GENERAL DEL PROYECTO

En la presentación de esta iniciativa la Comisión contó con la asistencia y colaboración de la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual Grau, quien inició su exposición refiriéndose al panorama actual de la violencia contra las mujeres. Señaló que la última Encuesta Nacional de Victimización por Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales, llevada a cabo el 2013 por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, dio cuenta que 1 de cada 3 mujeres ha sido víctima, alguna vez en su vida, de violencia física, psicológica o sexual. Hasta septiembre del 2015, Carabineros de Chile registró 56.072 partes de denuncias y detenciones. El año 2015 completó registró un total de 75.391. Hasta septiembre del año 2016, Carabineros de Chile registró 53.143 partes de denuncias.



Frente a la pregunta por qué es importante esta ley, expresó que a violencia contra las mujeres es el reflejo más duro de una cultura discriminatoria que valida relaciones históricamente asimétricas entre hombres y mujeres. Sin embargo, por muchos años nuestra legislación no ha identificado la violencia contra las mujeres como un problema de derechos humanos en todas sus manifestaciones, entendiendo que se dan tanto en el ámbito privado como en el público, sino que se ha centrado en concebirla como un fenómeno privado, perteneciente a lo doméstico o a las relaciones de pareja. Que el reconocimiento de la violencia contra las mujeres se halle acotado al espacio privado ha determinado que la respuesta que el Estado ofrece a las víctimas es deficiente e insuficiente.

Indicó que a modo de ejemplo, existen espacios o ámbitos en los cuales las mujeres viven violencia que la legislación no cubre, y, por tanto, estas víctimas no reciben protección; ni los(as) ofensores(as), castigo. Por otro lado, la legislación actual, al no reconocer en la violencia contra las mujeres un fenómeno cultural complejo, no asume el desafío de generar un cambio cultural como principal herramienta de prevención contra la violencia. En razón de lo anterior y con el propósito de hacerse cargo de la creciente sensibilidad que la ciudadanía ha manifestado en torno a la violencia contra las mujeres, presentamos el proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Respecto a la forma en que se elaboró el proyecto de ley, manifestó que el proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia surgió a partir de los diagnósticos realizados en conversatorios con organizaciones de la sociedad civil en las 15 regiones del país, así como de la participación del entonces Servicio Nacional de la Mujer en la “Comisión de Nudos críticos y fortalezas de la ley N° 20.066”. Se han tenido en cuenta las debilidades de la legislación vigente indicadas por diversas instancias, como la Comisión de Análisis de la Ley N° 20.066 del Plan Nacional de Violencia, que contó con la participación de más de 30 instituciones, entre ellas el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, el Consejo Nacional de Televisión, el Poder Judicial, la Corte Suprema, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, distintos centros de estudios, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales; así como el Informe de Evaluación de la ley N° 20.066, publicado el año 2015 por el Comité de Evaluación de la Ley de la Cámara de Diputados.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género coordinó un trabajo colaborativo para la redacción del anteproyecto de ley en el cual participaron los Ministerios de Interior y Seguridad Pública, Justicia y Derechos Humanos, Salud, Educación, Desarrollo Social y Hacienda. Este Proyecto da cumplimiento, además, al compromiso contraído por S.E. Presidenta de la República Michelle Bachelet Jeria en su programa de gobierno.

Continuó indicando que este proyecto tiene dos objetivos fundamentales: 1. Favorecer la generación de un cambio cultural que ponga fin a la desigualdad entre hombres y mujeres, que se encuentra en la raíz de toda violencia entre hombres y mujeres. Para esto, el Proyecto, entre otras modificaciones relevantes, asigna obligaciones a diversos organismos del Estado, y reconoce las distintas manifestaciones que tiene la violencia, 2. Mejorar las respuestas que el sistema ofrece a las víctimas de violencia intrafamiliar. En este ámbito se apunta no solo a las mujeres, sino también a otras personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad al interior de la familia, como los adultos mayores, las personas con discapacidad y los niños y niñas.

Señaló que el proyecto de ley tiene la siguiente estructura: 1. Dicta una ley marco sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 2. Modifica la ley N° 20.066 sobre violencia intrafamiliar 3. Modifica la ley N° 19.968

Informe de Comisión de Familia

que crea los Tribunales de Familia. 4. Modifica el Código Penal. 5. Modifica el D.L. N° 3.500 en lo relacionado con la pensión de sobrevivencia.

El proyecto tiene 31 artículos, divididos en cuatro títulos:

- Título I: Objeto de la ley y Definiciones generales.
- Título II: De la prevención de la violencia contra las mujeres.
- Título III: De la protección y atención de las mujeres frente a la violencia.
- Título IV: Acceso a la justicia.

Entre los rasgos más importantes del proyecto, destacó los siguientes:

Respecto del Título I: 1. Contiene una definición de violencia contra las mujeres que recoge los avances de los estándares internacionales de derechos humanos, reconociendo los ámbitos en que esta violencia puede ejercerse y que ésta es “ejercida en el marco de las relaciones de poder históricamente desiguales que emanan de los roles diferenciados que la cultura y la sociedad han asignado a hombres y mujeres”. 2. Reconoce las diversas formas que la violencia contra las mujeres puede adoptar: violencia física, psicológica, sexual, económica y simbólica, ampliando así las formas reconocidas actualmente por nuestro ordenamiento jurídico. 3. Reconoce los distintos ámbitos en que la violencia contra las mujeres puede tener lugar, explicitando que ésta puede ocurrir tanto en el ámbito público como en el privado. 4. Contiene un deber general para los órganos del Estado, para que, siempre que desarrollen “políticas, planes y programas u otros actos relacionados con la violencia y sus diversas manifestaciones, en el marco de sus competencias”, adopten las medidas apropiadas para dar cumplimiento a los objetivos y disposiciones de esta ley. 5. Contiene un deber particular para los Ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, de Interior y Seguridad Pública, de Desarrollo Social, de Justicia y Derechos Humanos, de Educación y de Salud, consistente en (i) promover, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, medidas tendientes a la protección de los derechos de las mujeres; (ii) incorporar la perspectiva de género; (iii) prevenir la violencia contra las mujeres y (iv) otorgar una respuesta dentro del ámbito de sus competencias frente a su ocurrencia o al riesgo de padecerla, de conformidad con esta ley o de la normativa que le sea aplicable. 6. Por último, todos los órganos del Estado tienen la obligación de velar por que sus “autoridades, funcionarios y funcionarias y personal se abstengan de cualquier acción o práctica de violencia contra las mujeres.”.

Respecto del Título II: 1. Se comienza estableciendo un deber general, que alcanza a todos los órganos del Estado cuando “desarrollen políticas, planes y programas u otros actos relacionados con la violencia y sus diversas manifestaciones, en el marco de sus competencias” deberán promover la “adopción de las medidas conducentes a la prevención de la violencia contra las mujeres en el ámbito nacional, regional y local, las que deberán estar orientadas hacia la erradicación de ésta y de sus causas.”. 2. El deber de prevención se especifica en ciertos ámbitos específicos, como la educación y los medios de comunicación, mandatando a los organismos sectoriales competentes, como el Mineduc y el Consejo Nacional de Televisión.

En tanto, del Título III: 1. El título comienza con un deber general de protección cuyos destinatarios son todos los órganos del Estado cuando desarrollen planes, políticas y programas relacionados con violencia y sus distintas manifestaciones, mandatándolos a que adopten “las medidas conducentes a la protección de las mujeres frente a la violencia”, particularmente, “cuando existan hechos de violencia anteriores y en caso de amenaza o riesgo de sufrir violencia”. 2. Se establecen deberes de protección y atención específicos en los ámbitos de la salud y la educación. 3. También se mandata a los Ministerios de la Mujer y la Equidad de Género y de Justicia y Derechos Humanos para que adopten medidas relacionadas con la protección de las mujeres víctimas de violencia. 4. Otros organismos respecto de los cuales se establecen deberes de protección de las mujeres víctimas de violencia son los siguientes: el Ministerio Público, los Tribunales de Justicia, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile, los cuales “deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar la debida protección de las mujeres víctimas de violencia”. 5. Otros organismos son obligados a “entregar las facilidades necesarias para que las mujeres víctimas de violencia puedan informar de forma expedita y oportuna cualquier incumplimiento de las medidas o diligencias decretadas y recibir la protección que resulte procedente”. Las instituciones aquí obligadas son: Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de Chile, el Ministerio Público, Gendarmería de Chile y los tribunales con competencia en lo criminal. 6. Se disponen medidas de protección y atención específicas a las mujeres y a las niñas víctimas de violencia sexual, conforme a la cual el Ministerio de Salud y a los Servicios de

Informe de Comisión de Familia

Salud “procurarán entregar, según corresponda, medidas de regulación, gestión y acción clínica orientadas a la atención de salud a las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual.”.

Finalmente, sobre el Título IV: 1. Las normas de este Título, que va de los artículos 19 a 27, se aplican a los procedimientos judiciales derivados de los siguientes hechos, cuando la víctima de los mismos sea una mujer: i) Hechos de violencia intrafamiliar que no sean constitutivos de delito. ii) Hechos constitutivos del delito de maltrato habitual. iii) Hechos constitutivos de los delitos de amenaza, delitos sexuales, homicidio, femicidio, secuestro y lesiones, que ocurran en contexto de violencia intrafamiliar. iv) Hechos constitutivos de los delitos de tortura y delitos sexuales en cualquier contexto; v) Hechos constitutivos del delito de femicidio. 2. Se establecen dos principios a aplicar en los procedimientos ya indicados: de proactividad en la investigación penal, y de prevención de la victimización secundaria. 3. Se establecen derechos y garantías judiciales que se procurará garantizar a las mujeres, entre las cuales se encuentra el derecho a contar con asistencia judicial, a obtener una respuesta oportuna y efectiva y a que su opinión sea escuchada y tomada en cuenta al momento de arribar a una decisión que la afecte. 4. Se facilita el acceso de las mujeres a la información, tanto del estado de los procesos judiciales en que son parte como de los servicios de apoyo a que tienen derecho. Para ello, se mandata a las diversas instituciones competentes. 5. Se regula la aplicación de la atenuante del artículo 11 N°5 del Código Penal, consistente en “actuar por estímulos tan poderosos que naturalmente hayan producido arrebato y obcecación”, estableciendo que los(as) jueces (zas) no podrán aplicarla cuando ésta “se funde en estereotipos que amparen o refuercen la violencia contra las mujeres”. 6. Se establecen reglas especiales para los casos de violencia sexual: i) Las conductas sexuales pasadas de la víctima no podrán ser objeto de discusión en el proceso, salvo cuando el tribunal lo estime estrictamente indispensable para la resolución del mismo. ii) El tribunal no podrá basarse exclusivamente en el tiempo transcurrido entre la comisión de los hechos y la presentación de la denuncia para fundamentar su decisión. iii) Las mujeres víctimas de violencia sexual tienen derecho a que se preserve en todo momento su intimidad y privacidad, manteniendo la confidencialidad respecto de terceros ajenos al procedimiento. 7. Se establecen las facultades del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género para actuar en los procedimientos judiciales, ampliándolas en dos sentidos relevantes. i) Se le faculta para, en casos calificados por él mismo, otorgar patrocinio y representación a las mujeres víctimas de todos los hechos contenidos en el artículo 19 de esta ley (que corresponden a los enunciados en la diapositiva 15). ii) Se le faculta para deducir querrela en casos de femicidio.

Respecto a las modificaciones que se introducen a la Ley sobre violencia intrafamiliar, señaló que buscan mejorar las respuestas que el sistema ofrece a las víctimas de violencia, especialmente a aquellas que se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad al interior de la familia, como las personas adultas mayores, los niños y niñas y las personas con discapacidad. En consonancia con lo anterior, se diversifican los Ministerios a que se otorgan competencias para cumplir con los objetivos de esta ley, incluyendo así a los Ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, de Interior y Seguridad Pública, de Desarrollo Social, de Justicia y Derechos Humanos, de Educación y de Salud. Así, éstos deberán “integrar en el ámbito de sus competencias en forma transversal en su actuar los objetivos de prevención, sanción y erradicación de todas las formas y manifestaciones de la violencia que se ejerce dentro del espacio doméstico, de las familias y de las relaciones de pareja”. Los antedichos Ministerios deberán, además, proponer a la Presidenta o Presidente de la República las políticas públicas necesarias para dar cumplimiento a los objetivos de esta ley. En las labores interministeriales, corresponderá al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género el rol de coordinación. Se modifica la definición de violencia intrafamiliar, ampliándola, pues se reconocen nuevos bienes jurídicos protegidos (como la autonomía económica de la víctima) y nuevas relaciones entre las que puede haber hechos constitutivos de violencia intrafamiliar, como las personas que tienen o han tenido una relación de pareja, con o sin convivencia. Se recoge, así, la llamada “violencia en el pololeo”. Se mejora la protección que reciben niños y niñas, pues para decidir materias como cuidado personal y relación directa y regular el (la) juez(a) deberá tener en especial consideración si es que existen hechos de violencia entre las partes.

Asimismo, se releva la importancia del interés superior del niño o niña, estableciendo que éste se ve gravemente vulnerado cuando se ejerza violencia “en contra de cualquier integrante del grupo familiar”, aun cuando dicha violencia no se haya ejercido específicamente contra el niño o niña. Se incorporan medidas para mejorar la protección de la víctima con ocasión de la dictación de medidas cautelares, facultando al juez(a) para que, cuando lo estime necesario para la seguridad de la víctima, disponga que ésta sea acompañada por personal de Carabineros de Chile durante el retiro o entrega de sus efectos personales. Se modifican las condiciones para decretar la suspensión condicional del procedimiento, estableciendo la prohibición de que la única condición que se decrete sea la asistencia de la persona imputada a programas terapéuticos o de orientación familiar. Se establece,

Informe de Comisión de Familia

también, que siempre que el(la) juez(a) decida decretar la suspensión condicional del procedimiento, deberá tener en especial consideración la seguridad de la víctima.

Respecto a las reformas que se buscan introducir a la ley N° 19.968 que crea los tribunales de familia, destacó las siguientes: Se aumentan las exigencias para que, en casos de violencia intrafamiliar, pueda el (la) juez(a) decretar el abandono del procedimiento, con el fin de alivianar la carga de las víctimas de sostener el procedimiento. Se mejoran los mecanismos de comunicación y coordinación cuando se dicten medidas cautelares, conducentes a aumentar la seguridad de la víctima. Se prohíbe la mediación en casos en que haya habido violencia entre las partes, entendiendo que no existen las condiciones para que éstas puedan llegar a un acuerdo que recoja los intereses de ambas.

Por otra parte, se modifica también el Código Penal. Se amplía el concepto de femicidio a relaciones de pareja sin convivencia (“pololeo”). Se crea el delito de abuso sexual contra personas mayores de 14 años. Se crea el delito “porno venganza”, el cual sanciona la difusión no consentida de imágenes o videos que afecten gravemente la intimidad de una persona. Se sancionarán conductas de acoso sexual que hoy no reciben sanción penal. En esto se recogen elementos contenidos en el proyecto de ley de acoso sexual callejero. Se elimina el perdón de la víctima en los delitos sexuales cometidos por el cónyuge o conviviente.

Finalmente, se refirió a la reforma propuesta al Decreto Ley 3.500 sobre sistema de pensiones. Se modifica el artículo 5° del Decreto Ley N°3.500, para establecer que si un miembro del grupo familiar es condenado(a) por el homicidio o femicidio del causante, no podrá ser beneficiario de la pensión de sobrevivencia de éste. Con esta modificación se busca evitar situaciones ilógicas que hoy tienen lugar, en que una persona que ha sido condenada por dar muerte a otra, igual puede recibir la pensión de sobrevivencia de esta última.

Audiencia pública

La Comisión recibió al señor Rodrigo Guerra Espinosa, profesor de Derecho en la Universidad de los Andes, quien centró su intervención en dos puntos en relación al proyecto. El primero el artículo 23 del proyecto, relativo a la atenuante del artículo 11 N° 5 del Código Penal[1] y el segundo en la modificación del art. 390, figura relativa al parricidio y femicidio.

En relación con el primer punto, efectivamente existe un problema en torno a cómo interpretar la atenuante de arrebató y obcecación en casos de violencia de género. El proyecto busca solucionar esto por medio del art. 23. Esta disposición indica que: “el juez o la jueza no podrá aplicar la atenuante de responsabilidad en el artículo 11 N° 5 del Código Penal cuando ésta se funde en estereotipos que amporen o refuercen la violencia contra las mujeres”. Así las cosas, el problema se puede formular a través de la siguiente pregunta: ¿Cómo evitar que en casos de violencia contra la mujer se aplique la atenuante del art. 11 N° 5, sin acreditar un trastorno profundo, conforme con los parámetros de la ciencia, ante una infidelidad?

Pues bien, la disposición en comento, refleja una problemática que se puede observar en la jurisprudencia. En este caso, el 28 de julio de 2015, Marco Antonio Olmos Barraza, procedió a golpear a su cónyuge Karol Alexandra Pizarro Chacana, para luego proceder a apuñalarla, con una tijera de podar, en diversas partes del cuerpo y especialmente a la altura del cuello. Producto de lo anterior Karol Pizarro resultó con heridas corto punzantes múltiples en la región facial, cuello, hombro, tórax y mama derecha, estas dos últimas únicamente graves, como también fractura de cráneo también de carácter grave, lesiones que de no mediar atención médica oportuna o eficaz comprometían su vida. Esta acción de acometimiento se detuvo únicamente por un disparo percutido por Carabineros que ingresó al inmueble quienes lograron reducir a Olmos Barraza. Así pues, en este caso el Tribunal de Juicio Oran en lo Penal de Ovalle, el 5 de abril de 2016, propio de un femicidio frustrado, indicó, en su considerando décimo cuarto, “en el momento previo a la agresión se [le] había develado la infidelidad de su cónyuge, con quien estaba casado hacía 15 años y mantenía dos hijos en común”.

Asimismo, agregó el Tribunal que se hace “patente que [el] actuar del [imputado] fue empañado por ese estado emocional [...] el que aún ante la presencia de carabineros observando la agresión [...] no cesó en su proceder, abandonando su accionar únicamente al escuchar el disparo que carabineros debió ejecutar a pocos metros del sujeto”. Pues bien, en el fallo de primera instancia no se determinó pericialmente que el imputado padeciera un trastorno profundo en su ánimo que explicara este comportamiento, en conformidad a los parámetros de la sana crítica. Por ello, si bien la ciencia psiquiátrica es un criterio auxiliar, parece que no puede ser soslayado en este tipo de situaciones. Conforme con lo anterior, el Ministerio Público decidió interponer un recurso de nulidad. Sin

Informe de Comisión de Familia

embargo, La Corte de Apelaciones de la Serena estimó, el 31 de mayo de 2016, en el fallo de segunda instancia, en su considerando décimo quinto, que la sentencia recurrida “es correcta y se condice con nuestra legislación, doctrina y jurisprudencia”. Asimismo, indicó para estos efectos, siguiendo el criterio de la Corte Suprema del 14/09/1951, que la expresión “naturalmente no tiene otro sentido que su relación con el hombre medio y no contiene una apreciación normativa acerca de lo justificado o lícito de los estímulos”. Último razonamiento, de la Corte de Apelaciones de la Serena, que se condice con la posición de la ilustrísima Corte Suprema. No obstante, el problema es que la Corte Suprema en los casos en los cuales ha concedido la atenuante, se ha acreditado la existencia de un impulso irresistible, que considera los parámetros de la ciencia de la psiquiatría o psicología, que confirman la existencia del estímulo provocó en el agente el arrebató u obcecación.

En esta línea, también se observa la necesidad, no solo desde la experiencia común, de acreditar una alteración significativa del estado mental del imputado, en los siguientes fallos de la Corte: 01/09/2005, Rol 798-2005; 21/07/2008, Rol 6967 - 2007; 08/10/2002, Rol 3729-2002; 08/11/2001, Rol 4134-2001. Así las cosas, por qué la pregunta, en el inicio de esta presentación, está planteada en dichos términos y no sencillamente en erradicar la posibilidad de aplicar la atenuante en estos casos. Pues bien, podría suceder exactamente lo mismo respecto de una mujer ante el mismo estímulo, es decir, una infidelidad del hombre o su pareja. Por lo expuesto, parece que el problema está en lo que plantea el proyecto, porque pretende “la generación de un cambio cultural cuyo horizonte es la igualdad entre hombres y mujeres”. Conforme con lo anterior, el problema de la atenuante 11 N°5 no es un estereotipo —imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable—, sino más bien el no exigir una grado de perturbación que sea relevante en términos psicopatológicos. En esta línea, cabe recordar, en atención a la historia de la Ley 20.480, que se propuso en la Comisión de Familia excluir la atenuante que de arrebató y obcecación, cuando se trate de delitos constitutivos de violencia intrafamiliar. Asimismo, evitar que la violencia contra la mujer se ocultara bajo el antiguo concepto de “crimen pasional”, aunque fue de la opinión que para poder establecer una solución justa, atendiendo a las circunstancias del caso, no era conveniente eliminar la posibilidad de aplicar la atenuante en cuestión, ya que los operadores podrían emplearla cuando el caso concreto lo amerite. Pues bien, la pregunta es cuándo amerita aplicar esta atenuante. Por lo expuesto, el señor Guerra manifestó que cree que la solución es reformular el art. 23 e indicar que el juez o la jueza podrá aplicar la atenuante de responsabilidad del artículo 11 N° 5 del Código Penal, cuando ésta se funde en una alteración significativa del estado mental del agente que, acreditada pericialmente, entregue certeza del mismo. Con todo, la pericia podrá ser objeto de cuestionamiento a través del contra examen de las partes involucradas. Pues bien, no hay que olvidar que la valoración de un impulso irresistible es jurídico-penal, aunque el tribunal necesite de una ciencia auxiliar, como la psiquiatría o psicología, para estos efectos.

Respecto del segundo punto, el parricidio es una disposición que no se presenta en otros sistemas jurídicos, como el alemán o el español. Más bien, el efecto modificador del parentesco debería evaluarse, como modernamente se hace, en los términos de una circunstancia mixta. Late tras esta idea un principio de equidad, inspirado en no medir con una misma vara realidades que pueden ser infinitamente dispares; para que sean las características del caso concreto, y no el legislador, a priori, las que determinen la gravedad del hecho. El artículo 390 no sólo mantiene el arcaico delito, sino que contempla en él figuras diversas entre sí. Pues bien, el proyecto desea incorporar una modificación que agregue la frase “civil o de hecho” entre las palabras “conviviente” y “será”. También la frase “o tiene o ha tenido con éste una relación de pareja sin convivencia”. Sin embargo, considero que este objetivo se puede incorporar, de manera más adecuada, en atención a la propuesta del Anteproyecto 2005 de Hernández y Matus, elaborado durante el Gobierno del Presidente Lagos, en lo que concierne al homicidio, con algunas modificaciones en torno a la pena: § 1. Del homicidio Art. 80. El que mate a otro será castigado con la pena de presidio mayor en su grado medio. Art. 81. La pena será de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado para el que mate a otro concurriendo alguna de las siguientes circunstancias: Primera. Con alevosía. Segunda. Por o mediante premio o promesa remuneratoria. Tercera. Con ensañamiento, aumentando inhumana y deliberadamente el dolor al ofendido. Art. 82. La misma pena del artículo anterior se impondrá cuando el homicidio se perpetre con motivo u ocasión de la comisión de otro delito, antes o en el acto de cometerlo, para facilitar su ejecución, o después de cometido, para favorecer su impunidad. Cuando el homicidio se cometa con motivo u ocasión de secuestro, sustracción de menores, torturas, robo, violación o en razón de violencia de género, se impondrá el grado máximo de la pena.

Ahora bien, por qué incorporar la palabra violencia de género y no violencia contra la mujer. Ello, porque el mismo proyecto en su p. 14 indica que este: “busca contribuir a la generación de un cambio cultural cuyo horizonte es la igualdad entre hombres y mujeres y el fin de las relaciones de subordinación que éstas padecen, raíz de la violencia de género. No solamente ha de ser visto, entonces, como una respuesta al presente, sino también como

Informe de Comisión de Familia

una hoja de ruta para un futuro en que prime el respeto del derecho inalienable de las mujeres a una vida libre de violencia". En esta línea, en lo que concierne al femicidio, se puede observar alusión a este mismo concepto normativo en el Código Penal argentino. Este indica en su artículo 80, que: se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, [...], al que matare: 8 N° 11. A una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediar violencia de género" Sin embargo, en atención a lo expuesto, queda preguntarnos: ¿Qué entendemos por violencia de género? Parece en este sentido, que la expresión se define con mayor precisión en España, en concreto en una Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia. Se trata de la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género, que indica en su artículo 1.2 que: Se entiende por violencia de género cualquier acto violento o agresión, basados en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres que tenga o pueda tener como consecuencia un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas de tales actos y la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si ocurren en el ámbito público como en la vida familiar o privada. Por otra parte, se podría hacer referencia al término "violencia contra la mujer", para seguir la línea del proyecto, en la calificante del homicidio del art. 82 del Anteproyecto del 2005. Sin embargo, estimé que es mejor utilizar la expresión violencia de género, porque representa el propósito del proyecto y tiene reconocimiento en los modelos comparados y en un contexto socio-cultural, es decir, en el campo de la sociología. No obstante, debemos hacernos las siguientes preguntas, en torno a una línea de interpretación restrictiva del tipo penal: - ¿Qué constituye un sistema de relaciones de dominación? - ¿Puede existir relaciones de dominación entre parejas del mismo sexo que impliquen un mayor desvalor de la conducta en los términos de la violencia de género? - ¿Puede existir una relación de dominación de la mujer sobre el hombre que en caso de homicidio merezca un mayor reproche? - ¿Un sistema de relaciones de dominación del hombre sobre la mujer solo se basa en razones estadísticas e históricas? - ¿Podría la alevosía comprender estos casos a través del concepto de traición, aduciendo al quiebre de una sana convivencia? Personalmente, considero que la solución debe darse en correlación a una regulación que no dependa de un legislador displicente, sino más bien en seguir una propuesta adecuada o sistemáticamente más correcta, que no genere inseguridad jurídica.

Tras la exposición, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, señora Claudia Pascual Grau, destacó la importancia de que la sociedad manifieste una señal de no tolerancia frente a situaciones de violencia. Este proyecto va en la línea de visibilizar estas situaciones. Respecto a la situación del femicidio, señaló que la discusión ya se dio justamente en el proyecto de ley que introdujo la figura, donde se argumentó a favor del establecimiento de una agravante. Respecto a la circunstancia atenuante, indicó que se plantea acotarla, con el objeto de evitar la justificación y la naturalización de la violencia contra la mujer.

La diputada Rubilar consultó qué elementos debieran contemplarse, desde un punto de vista práctico, para evitar que la atenuante se aplique indebidamente. El señor Guerra indicó que lo relevante es que la atenuante se acredite en términos psíquicos.

La diputada Pacheco se refirió a las mociones que el Mensaje dice recoger. Advirtió que no recoge todas las iniciativas parlamentarias en su totalidad. Agregó que sin sanciones ejemplares contra los agresores no se lograrán cambios culturales. Aclaró que no se refiere sólo a sanciones de tipo penal, sino también, por ejemplo, aquellas de carácter político, como la inhabilidad de ejercer cargos públicos.

La diputada Pascal (Presidente accidental) señaló que en la discusión particular podrán plantearse todas las enmiendas que se estimen pertinentes. En este sentido, la Ministra Pascual manifestó la voluntad del Ejecutivo para revisar el articulado del proyecto.

La diputada Nogueira expresó que lo más importante es la eficacia de las medidas que contemple la ley, por lo que destacó la necesidad de incorporar la tobillera electrónica como forma de controlar las medidas cautelares dictadas respecto de agresores o potenciales agresores.

V. APROBACION GENERAL

En definitiva, el proyecto fue sometido a votación en general, siendo aprobado por la unanimidad de los nueve diputados presentes, señores(as) Álvarez, Ceroni, Jarpa, Nogueira, Ojeda, Ortiz, Pascal (Presidenta accidental), Rubilar y Sandoval.

VI. DISCUSIÓN Y VOTACIÓN EN PARTICULAR DEL PROYECTO

Informe de Comisión de Familia

En vista de la gran cantidad de indicaciones presentadas por parlamentarios y por el Ejecutivo, los integrantes de la Comisión estuvieron de acuerdo en otorgar un plazo para estudiarlas, y comenzar así la discusión en particular en la primera sesión del mes de enero. En el mismo sentido, el diputado Francisco Meza, presidente de la comisión, señaló que evaluará la necesidad de citar a sesiones especiales, atendida la suma urgencia que se ha hecho presente.

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Claudia Pascual Grau, indicó que el Ejecutivo tiene la intención de avanzar lo más rápidamente posible en este proyecto de ley, el que es el resultado de la participación de una multiplicidad de actores. Recordó que en la Comisión de Constitución se realizaron varias audiencias y es adecuado otorgar a los parlamentarios el tiempo necesario para analizar la totalidad de las indicaciones presentadas.

DISCUSIÓN Y VOTACIÓN EN PARTICULAR

TÍTULO I

OBJETO DE LA LEY Y DEFINICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto de la ley. Esta ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, cualquiera sea su edad, estado civil, raza, etnia, idioma, religión o creencia, ideología u opinión política o de otro tipo, origen nacional o social, filiación, situación socioeconómica, orientación sexual, identidad de género, apariencia, condición de salud, de migrante o de refugiada, situación de discapacidad de cualquier tipo o cualquier otra condición. Para ello, regula mecanismos de protección, acceso a la justicia y atención a quienes sean víctimas de ella, a fin de garantizarles el derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.

Indicación de la diputada Nogueira, para eliminar la siguiente frase:

“cualquiera sea su edad, estado civil, raza, etnia, idioma, religión o creencia, ideología u opinión política o de otro tipo, origen nacional o social, filiación, situación socioeconómica, orientación sexual, identidad de género, apariencia, condición de salud, de migrante o de refugiada, situación de discapacidad de cualquier tipo o cualquier otra condición.”.

La autora de la indicación señaló que las categorías propuestas por el artículo original restringen el ámbito de aplicación de la ley, el que debe ser el más amplio posible.

La ministra Pascual argumentó que el objeto debe dar cuenta de una concepción de la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer de carácter amplio, y no taxativo, tal como lo es la fórmula propuesta originalmente. Ejemplificó lo anterior señalando que el artículo hace referencia también a “cualquier otra condición”. Además, señaló que esta disposición es coherente con las normas de derecho internacional sobre la materia.

La diputada Nogueira replicó que lo relevante aquí es que se trate de violencia ejercida contra una mujer, sin importar su condición. Por otra parte, propuso que si se está por rechazar su indicación, que se agregue entre las condiciones una referencia a la situación de embarazo de las mujeres.

Sometida a votación la indicación fue rechazada por seis votos en contra de los diputados Arriagada, Cicardini, Meza (Presidente), Ojeda, Ortiz y Pascal. Votó a favor la diputada Nogueira. Se abstuvieron las diputadas Rubilar y Sabat.

Posteriormente, fue sometida a votación la propuesta de la diputada Nogueira, suscrita también por las diputadas Rubilar y Sabat, tendiente a incorporar, en el artículo 1, entre las expresiones “situación socioeconómica” y “orientación sexual” la palabra “embarazo”, siendo aprobada por seis votos a favor de los diputados Arriagada, Meza (Presidente), Nogueira, Ojeda, Rubilar y Sabat. Votaron en contra la señorita Cicardini y el señor Ortiz. Se abstuvo la diputada Pascal.

Indicación del diputado Arriagada. En el artículo 1 sustitúyase la expresión “y atención” por la expresión “atención y reparación”, antecedida de una coma.

Informe de Comisión de Familia

El diputado Arriagada retiró esta indicación; sin embargo, las diputadas Rubilar y Sabat la suscribieron, por lo que se prosiguió con su discusión.

La diputada Nogueira expresó que de no incorporarse mecanismos efectivos de reparación en la ley esta disposición será letra muerta.

Puesta en votación, la indicación fue rechazada por cinco votos en contra de los diputados Arriagada, Cicardini, Ojeda, Ortiz y Pascal. Votaron a favor las diputadas Nogueira, Rubilar y Sabat. Se abstuvo el diputado Meza (Presidente).

En seguida, el artículo 1, con las modificaciones acordadas, fue aprobado por la unanimidad de los nueve diputados presentes señores Arriagada, Cicardini, Meza, Nogueira, Ojeda, Ortiz, Pascal, Rubilar y Sabat.

Artículo 2.- Definición de violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres comprende cualquier acción u omisión, sea que tenga lugar en el ámbito público o en el privado, basada en el género y ejercida en el marco de las relaciones de poder históricamente desiguales que emanan de los roles diferenciados asignados a hombres y mujeres, que cause o pueda causar muerte, menoscabo físico, sexual, psicológico, económico o de otra clase a las mujeres, incluyendo la amenaza de realizarlas.

Indicación del diputado Arriagada. En el artículo 2 sustitúyase su contenido por el siguiente: “La violencia contra las mujeres es producto de relaciones de poder históricamente desiguales entre ambos sexos, emanadas de la asignación de roles diferenciados entre hombres y mujeres, que resultan de una construcción social, cultural, histórica y económica. Comprende cualquier acción u omisión, basada en el género, que cause o pueda causar muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o de otra clase a las mujeres, incluyendo la amenaza de realizarlas, tanto en el ámbito público como en el privado.”

El diputado Arriagada y la ministra Pascual coincidieron en la relevancia de incorporar una referencia a los ámbitos público y privado, pero estimaron que aquello ya se encuentra recogido en la redacción original. Por esta razón, el autor de la indicación optó por retirar su patrocinio.

Las diputadas Rubilar y Sabat hicieron suya la indicación. Argumentaron que lo relevante es incorporar la frase “que resultan de una construcción social, cultural, histórica y económica”. Se acordó incorporar esta frase en el artículo 2 original.

Puestos en votación la indicación y el artículo 2, fueron aprobados por ocho votos a favor de los diputados Arriagada, Cicardini, Meza (Presidente), Nogueira, Ojeda, Ortiz, Pascal, Rubilar y Sabat. Votó en contra la diputada Nogueira.

Indicación de la diputada Nogueira: Para reemplazar el artículo 2, por el siguiente:

“Definición de violencia contra las mujeres. Para los efectos de esta ley debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en el hecho de ser mujer, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.

La autora argumentó que lo importante es definir claramente el concepto de violencia, y no necesariamente sus causas, por cuanto podrían quedar comprendidas, o al contrario, excluidas, conductas relevantes o no, en el concepto, según el caso.

La diputada Cicardini señaló que es importante mantener una referencia al original de la violencia, tal como lo hace el proyecto.

En definitiva, la indicación se tuvo por rechazada por haberse aprobado el artículo original, con la modificación propuesta a partir de la indicación anterior.

Se acordó revisar la redacción de esta norma al concluir la discusión en particular, con el objeto de realizar las adecuaciones necesarias, de acuerdo al articulado del proyecto que en definitiva se someta a consideración de la Sala.

Informe de Comisión de Familia

Artículo 3.- Formas de violencia. La violencia contra las mujeres comprende:

Indicación de las diputadas Cicardini y Pascal; y del diputado Arriagada: En el artículo 3 introdúzcanse las siguientes modificaciones:

Sustitúyase su encabezado por: “Manifestaciones de la violencia contra las mujeres:”

La ministra Pascual sostuvo que la redacción original es coherente con la Convención Belém do Pará, por lo que recomendó conservarla por sobre la propuesta parlamentaria. En virtud de lo anterior, la indicación fue retirada por sus autores.

Letra a) “Violencia física: cualquier agresión dirigida contra el cuerpo de la mujer y que vulnera, perturba o amenaza la integridad física de la mujer o su derecho a la vida.”

Indicación de las diputadas Cicardini y Pascal; y del diputado Arriagada. Sustitúyase el literal a) por el siguiente: “Violencia física: cualquier agresión dirigida contra el cuerpo de la mujer, que vulnere, perturbe o amenace su integridad física, su libertad personal o su derecho a la vida”.

La ministra Pascual estimó pertinente la indicación, en tanto incorpora una referencia a la libertad personal de la mujer.

Puesta en votación, la indicación fue aprobada por la unanimidad de los diez diputados presentes señores Arriagada, Cicardini, Meza, Nogueira, Ojeda, Ortiz, Pascal, Rubilar, Sabat y Turres.

En razón de lo anterior, se tuvo por rechazada la siguiente indicación de la diputada Nogueira:

Para eliminar en la letra a) la siguiente frase: “el cuerpo de”.

Letra b): “Violencia psicológica: cualquier acción u omisión que vulnere, perturbe o amenace su integridad psíquica, tales como tratos humillantes o vejatorios, vigilancia, coacción, exigencia de obediencia, explotación, limitación de la libertad ambulatoria de la mujer.”

Se estudiaron conjuntamente las siguientes indicaciones:

De las diputadas Cicardini y Pascal; y del diputado Arriagada, para sustituir el literal b) por el siguiente: “Violencia psicológica: cualquier acción u omisión que vulnere, perturbe o amenace la integridad psíquica o estabilidad emocional de una mujer, tales como tratos humillantes o vejatorios, control o vigilancia de sus conductas, intimidación, coacción, exigencia de obediencia, aislamiento, explotación o limitación de su libertad personal.”

De la diputada Nogueira, para agregar en la letra b) entre la palabra “humillantes” y la frase “o vejatorios”, la siguiente expresión: “degradantes”.

La ministra Pascual señaló que la propuesta del Ejecutivo se elaboró utilizando el lenguaje de los derechos humanos. Por otra parte, consideró apropiado agregar al literal los conceptos de intimidación y aislamiento. Respecto de la incorporación de “degradantes”, indicó que sería un sinónimo de las palabras “humillantes” y “vejatorios”, por lo que estimó que se estaría redundando, pero no dañando.

Puestas en votación ambas indicaciones, fueron aprobadas por la unanimidad de los doce diputados presentes señores Arriagada, Cicardini, Meza, Monckeberg, Nogueira, Ojeda, Ortiz, Pascal, Rubilar, Sabat, Sandoval y Turres.

Letra c): “Violencia sexual: toda vulneración, perturbación o amenaza al derecho de las mujeres a la libertad sexual y reproductiva o al derecho de las niñas a la indemnidad sexual.

Entre otras manifestaciones, la violencia sexual incluye el acoso sexual, que para los efectos de esta ley corresponde a cualquier comportamiento no consentido y con connotación sexual, que se puede manifestar en conductas físicas, verbales o no verbales, que se realicen o no en contextos de subordinación, ya sea en el empleo, la educación, la salud, las actividades deportivas y otros ámbitos, tanto en espacios públicos como privados.”

Informe de Comisión de Familia

Indicación del diputado Arriagada:

Sustitúyase el inciso segundo del literal c) por el siguiente: “Entre otras manifestaciones, la violencia sexual incluye el acoso sexual, que corresponde a cualquier comportamiento de carácter sexual no consentido, tales como conductas físicas o intentos, solicitud o exigencia de favores sexuales, comentarios con connotación sexual, exhibición de imágenes con contenido sexual y cualquier otra conducta física, verbal o no verbal de carácter sexual; que tengan lugar en el contexto de relaciones verticales u horizontales, exista o no subordinación, en ámbitos como el empleo, incluyendo el sector de empleo informal o no estructurado, la educación, la atención de salud, actividades deportivas, recepción de bienes y servicios, u otros ámbitos, en espacios públicos y privados.”

La diputada Sabat consideró que la indicación va en la línea de establecer una mejor descripción de las conductas, y de extender el ámbito de aplicación de la ley. Consultó a la ministra si en la propuesta del Ejecutivo se entiende comprendido el empleo informal.

La diputada Nogueira replicó que la redacción original es lo suficientemente amplia como para que se entienda incluida la propuesta parlamentaria.

La diputada Turres recordó que no es recomendable enumerar circunstancias o situaciones cuando no es posible incluir todo.

El diputado Arriagada manifestó que la interpretación de la ley es muy apegada al tenor literal de la norma, razón por la cual el deber del legislador es establecer definiciones con la mayor amplitud posible.

La ministra Pascual respondió que la amplitud que se busca establecer en esta definición ya se encuentra en el artículo original del mensaje. Respecto a la consulta por el empleo informal, este sí se encuentra incluido en la voz más general “empleo”.

Se retomó la discusión en el literal e), del artículo 3, relativo a las formas de violencia contra la mujer:

De la diputada Nogueira, para reemplazar en la letra e) la frase: “mensajes, íconos, significados y representaciones que transmiten, reproducen y naturalizan relaciones de subordinación, desigualdad y discriminación de las mujeres en la sociedad.” por la siguiente:

“mensajes, íconos y representaciones que degraden, menoscaben, o cosifiquen a la mujer, ya sea del punto de vista sexual o de otro ámbito”.

La diputada Nogueira argumentó que se trata de precisar con mayor claridad la definición, intentando eliminar cuestiones que podrían ser interpretadas en sentidos poco adecuados al espíritu de la ley.

La ministra Pascual explicó que en este artículo se intenta incorporar definiciones programáticas que permitan más tarde a los ministerios respectivos desarrollar sus políticas públicas en esta materia. Consideró que la indicación priva al proyecto en este punto de una definición más integral.

El diputado Andrade propuso incorporar de la indicación la palabra “menoscabo”.

En definitiva, fue puesto en votación el literal e), agregando la palabra “menoscabo” a continuación de “desigualdad”, siendo aprobado por la unanimidad de los siete diputados presentes señores Andrade, Meza (Presidente), Nogueira, Ojeda, Pascal, Rubilar y Turres.

De las diputadas Cariola, Cicardini, Hernando y Pascal; y del diputado Arriagada: Incorpórese en artículo 3 la siguiente letra f):

f) Violencia institucional: Toda acción u omisión de cualquier autoridad, funcionario/a o personal del servicio público o perteneciente a instituciones privadas que entreguen servicios para satisfacer un derecho humano, tales como, centros de salud, establecimientos educacionales, instituciones de seguridad pública, de previsión social o laboral, que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a promover, prevenir, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.

Informe de Comisión de Familia

La diputada Pascal expuso que se propone una protección en todos los ámbitos, sin embargo, al considerar la indicación en el contexto en el que se insertaría le pareció demasiado amplia, razón por la que estimó necesario reformularla.

La diputada Nogueira indicó que este artículo trata sobre las formas de violencia y la indicación se refiere a quien ejerce la violencia, razón por la que estimó impertinente agregar su contenido.

La ministra Pascual manifestó que teniendo en vista la posición de todos los actores en la elaboración del proyecto, no se consideró esencial incorporar una definición de violencia institucional, sin perjuicio de que los instrumentos internacionales sí la contemplan, como Belém do Pará.

La discusión de la indicación quedó pendiente.

De las diputadas Cariola, Cicardini, Hernando y Pascal, para incorporar en el artículo 3° la siguiente letra g:

g) Violencia política: todo acto de presión, persecución, discriminación, hostigamiento, amenazas o cualquier tipo de agresión a una mujer basada en el género y que tenga como objeto o produzca el resultado de menoscabar o anular los derechos políticos de las mujeres.

La ministra Pascual indicó que con esta indicación sucede lo mismo que en caso anterior. Agregó que son conceptos que no todas las legislaciones contemplan, dado su carácter novísimo. Concluyó señalando que cuando todo se considera violencia, nada en definitiva lo es.

La discusión de la indicación quedó pendiente.

Artículo 4.- Ámbitos en que se ejerce la violencia contra las mujeres.

a) Violencia en el ámbito privado: Se refiere a las formas de violencia que tienen lugar dentro de la familia, así como la que tiene lugar en cualquier otra relación íntima o de pareja, aunque no exista ni haya existido convivencia entre la víctima y la persona que agrede.

b) Violencia en el ámbito público: Se refiere a la violencia contra las mujeres que es perpetrada por cualquier persona cuya relación no esté comprendida en el ámbito privado. Ésta comprende, entre otras, aquella que tiene lugar en los establecimientos educacionales y de salud, el lugar de trabajo y los espacios públicos; la que es perpetrada o tolerada por el Estado o sus empleadas y empleados públicos donde quiera que ésta ocurra, ya sea en períodos de normalidad o de excepción constitucional, y particularmente aquella que tiene lugar bajo control o custodia estatal.

De la diputada Nogueira, para reemplazar en la letra a) la palabra “privado” por la expresión “íntimo”.

La autora explicó que el propósito aquí es separar el ámbito íntimo del no íntimo y, posteriormente, el público del privado. Consideró que el artículo original confunde espacio íntimo con relación íntima.

El diputado Andrade señaló que no ha visto el concepto íntimo en otro cuerpo normativo.

La diputada Nogueira replicó que muchos otros conceptos tampoco existen en la legislación actual. Agregó que si se circunscribe el ámbito privado a las relaciones íntimas, queda fuera la violencia que no se da en el marco de una relación íntima, pero en el contexto de un espacio privado.

La ministra Pascual manifestó que la distinción generalmente aceptada es la de público y privado, tal como lo hace el artículo 2 de Belém do Pará.

Frente a lo anterior, la diputada Nogueira consultó en qué categoría se consideraría una agresión propinada por parte del marido a su mujer, viajando en el transporte público. La ministra contestó que se trataría de violencia privada en un espacio público. Añadió que si un hombre cualquiera agrediera a una mujer en su casa, eso no sería violencia privada, por cuanto allí lo relevante es la existencia de una relación.

La Comisión discutió las siguientes indicaciones que se encontraban pendientes:

Informe de Comisión de Familia

De las diputadas Cariola, Cicardini, Hernando y Pascal; y del diputado Arriagada: Incorpórese en artículo 3° la siguiente letra f:

f) Violencia institucional: Toda acción u omisión de cualquier autoridad, funcionario/a o personal del servicio público o perteneciente a instituciones privadas que entreguen servicios para satisfacer un derecho humano, tales como, centros de salud, establecimientos educacionales, instituciones de seguridad pública, de previsión social o laboral, que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a promover, prevenir, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.

La ministra Pascual dio a conocer la siguiente redacción de consenso:

“f) Violencia institucional: Toda acción u omisión realizada por funcionarios(as) públicos(as), y en general, por cualquier agente estatal, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres ejerzan los derechos previstos en esta ley, en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”

La diputada Nogueira se mostró conforme con la propuesta; sin embargo, hizo presente que falta una mención a los particulares que ejercen funciones públicas, como los que laboran en los organismos colaboradores del Sename. La ministra Pascual indicó que esto fue discutido a la hora de redactar este literal, y se entendió que esta forma de violencia se vincula a las acciones y omisiones del Estado, por lo que se entiende comprendido lo que menciona la parlamentaria. En definitiva, quedó pendiente discutir si se incorporará o no una referencia expresa a los particulares.

Puesta en votación, salvo en aquello que se acordó dejar pendiente, la propuesta fue aprobada por la unanimidad de los seis diputados presentes señores(as) Cicardini, Meza (Presidente), Nogueira, Ojeda, Pascal y Rubilar.

De las diputadas Cariola, Cicardini, Hernando y Pascal: Incorpórese en artículo 3° la siguiente letra g:

g) Violencia política: todo acto de presión, persecución, discriminación, hostigamiento, amenazas o cualquier tipo de agresión a una mujer basada en el género y que tenga como objeto o produzca el resultado de menoscabar o anular los derechos políticos de las mujeres.

La ministra Pascual manifestó que es fundamental que se identifique claramente el acto constitutivo de la violencia y el objetivo de esa violencia, cual es obstaculizar o impedir el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, tales como votar en elecciones populares, ser elegida en éstas, participar en el diseño de políticas públicas, entre otros.

A falta de una propuesta de consenso, la Comisión acordó dejar pendiente la discusión de este literal.

“Artículo 4.- Ámbitos en que se ejerce la violencia contra las mujeres.

a) Violencia en el ámbito privado: Se refiere a las formas de violencia que tienen lugar dentro de la familia, así como la que tiene lugar en cualquier otra relación íntima o de pareja, aunque no exista ni haya existido convivencia entre la víctima y la persona que agrede.

b) Violencia en el ámbito público: Se refiere a la violencia contra las mujeres que es perpetrada por cualquier persona cuya relación no esté comprendida en el ámbito privado. Ésta comprende, entre otras, aquella que tiene lugar en los establecimientos educacionales y de salud, el lugar de trabajo y los espacios públicos; la que es perpetrada o tolerada por el Estado o sus empleadas y empleados públicos donde quiera que ésta ocurra, ya sea en períodos de normalidad o de excepción constitucional, y particularmente aquella que tiene lugar bajo control o custodia estatal.”

La ministra Pascual expresó que revisaron este artículo junto con los equipos de los parlamentarios y convinieron mantener la clasificación original, distinguiendo ahora lo privado de lo público desde la perspectiva de las relaciones propuesta por las indicaciones. La redacción alcanzada fue la siguiente:

Informe de Comisión de Familia

“Artículo 4.- Ámbitos en que se ejerce la violencia contra las mujeres:

a) Violencia en el ámbito privado: Se refiere a las formas de violencia que tienen lugar dentro de la familia, así como la que tiene lugar en cualquier otra relación íntima o de pareja, aunque no exista ni haya existido convivencia entre la víctima y la persona que agrede.

b) Violencia en el ámbito público: Se refiere a la violencia contra las mujeres que es perpetrada por cualquier persona cuya relación no esté comprendida en el ámbito privado. Esta comprende, entre otras, aquella que tiene lugar entre los miembros de la comunidad educativa, las relaciones laborales, de atención de salud, y particularmente, aquella que tiene lugar bajo control o custodia estatal.”

La diputada Nogueira sugirió reemplazar las palabras “tiene lugar”, por “ocurre”, para evitar una posible limitación a partir de entender la primera expresión como un territorio físico. El Ejecutivo estuvo de acuerdo con incorporar esa propuesta.

La ministra Pascual planteó agregar en el literal b), “instituciones” antes de “de la comunidad educativa”, porque este concepto remite mucho más, en la normativa de educación, a los colegios y escuelas, y no sólo a los establecimientos de educación superior.

Puesto en votación, el artículo fue aprobado, con las modificaciones propuestas, por la unanimidad de seis votos a favor de los diputados señores(as) Cicardini, Meza (Presidente), Nogueira, Ortiz, Pascal y Rubilar.

Se entendieron rechazadas las siguientes indicaciones:

De la diputada Nogueira: Para reemplazar en la letra a) la palabra “privado” por la expresión “íntimo”.

De las diputadas Cicardini y Pascal y del diputado Arriagada: En el Artículo 4º literal a) sustitúyase la palabra “formas” por “manifestaciones”.

De la diputada Nogueira:

a) Para reemplazar en el epígrafe de la letra b) la expresión “público” por la frase “no íntimo”.

b) Para reemplazar en la letra b), antes del punto seguido, la palabra “privado” por la expresión “íntimo”.

“Ésta comprende, entre otras, aquella que tiene lugar en los establecimientos educacionales y de salud, el lugar de trabajo y los espacios públicos; la que es perpetrada o tolerada por el Estado o sus empleadas y empleados públicos donde quiera que ésta ocurra, ya sea en períodos de normalidad o de excepción constitucional, y particularmente aquella que tiene lugar bajo control o custodia estatal.”.

De la diputada Sabat: al artículo 4:

En el literal b), sustitúyase la expresión “empleadas o empleados públicos” por la palabra “agentes”.

De la diputada Nogueira:

Para agregar una nueva letra c) del siguiente tenor:

“Violencia en el ámbito privado: Se refiere a la violencia contra las mujeres que tiene lugar en un contexto cerrado, de no libre acceso al público.”.

b) Para agregar una nueva letra d) del siguiente tenor:

“Violencia en el ámbito público: Se refiere a la violencia contra las mujeres que tiene lugar en un lugar de libre acceso al público. Comprende, entre otras, aquella que tiene lugar en los establecimientos educacionales y de salud.”.

“Artículo 5.- Deberes de los órganos del Estado. Cuando los órganos del Estado desarrollen políticas, planes y

Informe de Comisión de Familia

programas u otros actos relacionados con la violencia y sus diversas manifestaciones, en el marco de sus competencias, propenderán a la adopción de las medidas apropiadas para dar cumplimiento a los objetivos y disposiciones de esta ley. En este marco, deberá tenerse en especial consideración lo dispuesto en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y en los demás tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile que se encuentren vigentes.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, de conformidad con lo establecido en los artículos 1, inciso segundo, y 3 de la ley N° 20.820, que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y modifica normas legales que indica, y dentro del marco de sus competencias, velará por la coordinación, consistencia y coherencia de las políticas, planes y programas en materias de violencia contra las mujeres.”

La diputada Cicardini presentó a la Comisión una propuesta para el inciso primero de este artículo:

“Artículo 5.- Deberes de los órganos del Estado. Los órganos del Estado deberán condenar todas las formas de violencia contra las mujeres, y cuando desarrollen políticas, planes y programas u otros actos relacionados con la violencia y sus manifestaciones, en el marco de sus competencias, adoptarán las medidas apropiadas para dar cumplimiento a los objetivos y disposiciones de esta ley. En este marco, deberán tener en especial consideración lo dispuesto en Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y en los demás tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile que se encuentren vigentes.”

La diputada Nogueira consideró adecuado el espíritu de la propuesta, sin embargo advirtió que los únicos órganos del Estado que condenan son los tribunales de justicia.

La ministra Pascual valoró la propuesta, indicando que recoge lo planteado en relación a hacer más imperativo el rol de los órganos del Estado. No identificó vicios de inadmisibilidad, porque la norma está redactada en a partir del marco de competencias de los órganos del Estado, sin agregar nuevas funciones. Respecto a lo planteado por la diputada Nogueira, indicó que la condena no necesariamente es de carácter judicial, sino que esta puede ser ética, social, política, etcétera.

Puesta en votación, la propuesta fue aprobada por la unanimidad de los cuatro diputados presentes señores(as) Cicardini, Meza (Presidente), Nogueira, Ortiz y Pascal.

“Artículo 6.- Deberes particulares del Estado. Corresponderá especialmente a los Ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, de Interior y Seguridad Pública, de Desarrollo Social, de Justicia y Derechos Humanos, de Educación y de Salud, promover dentro del ámbito de sus respectivas competencias, medidas tendientes a la protección de los derechos de las mujeres, incorporar la perspectiva de género, prevenir la violencia contra las mujeres y otorgar una respuesta dentro del ámbito de sus competencias frente a su ocurrencia o al riesgo de padecerla, de conformidad con esta ley o de la normativa que le sea aplicable.

Los ministerios referidos en el inciso anterior procurarán, dentro del marco de sus competencias, brindar protección a las mujeres víctimas de violencia.

El ministerio de la Mujer y la Equidad de Género entregará orientaciones y directrices para el desarrollo de capacitaciones, sobre violencia contra las mujeres de conformidad a lo establecido en la letra c) del artículo 3 de la ley N° 20.820. El Poder Judicial, el Ministerio Público, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile y la Corporación de Asistencia Judicial considerarán dichas orientaciones en las capacitaciones para sus autoridades y personal vinculado a la atención de las víctimas.”

De las diputadas Cicardini y Pascal: Incorporase en el inciso primero a continuación de la expresión “y de Salud”, la siguiente frase: “, de Trabajo y Previsión Social y de las Culturas, las Artes y el Patrimonio,”.

La diputada Cicardini señaló que esta indicación tiene por objeto reforzar el carácter interinstitucional de los deberes de los órganos del Estado.

La ministra Pascual indicó que en estricto rigor esta indicación sería inadmisibles por cuanto asigna nuevas

Informe de Comisión de Familia

funciones a los órganos del Estado, pero recogiendo la inquietud planteada, se realizó una consulta al Ministerio del Trabajo, desde donde manifestaron una disposición a incorporarse. En el caso del Ministerio de las Culturas, la situación es distinta por cuanto el rol de esta cartera es de otra naturaleza.

Puesta en votación con la modificación planteada por el Ejecutivo, la indicación fue aprobada por la unanimidad de los cinco diputados presentes señores(as) Cicardini, Meza (Presidente), Nogueira, Ortiz y Pascal.

De la diputada Nogueira: Para reemplazar en el inciso primero la frase: “promover dentro del ámbito de sus respectivas competencias, medidas tendientes a la protección de los derechos de las mujeres, incorporar la perspectiva de género, prevenir la violencia contra las mujeres y otorgar una respuesta dentro del ámbito de sus competencias frente a su ocurrencia o al riesgo de padecerla, de conformidad con esta ley o de la normativa que le sea aplicable.” por la siguiente:

“promover dentro del ámbito de sus respectivas competencias, medidas tendientes a la protección de los derechos de las mujeres, prevenir la violencia contra las mujeres, otorgar una respuesta dentro del ámbito de sus competencias frente a su ocurrencia o al riesgo de padecerla, de conformidad a esta ley o de la normativa que le sea aplicable, e incorporar la perspectiva de género, entendida como el proceso de valorar las implicancias para las mujeres y para los hombres de cualquier acción que se planifique.”.

La ministra Pascual consideró que esta indicación hace algo que no es necesario realizar en este proyecto, a saber, definir la perspectiva de género, concepto por su naturaleza mutable en el tiempo.

Puesta en votación, la indicación fue rechazada por cuatro votos en contra de los diputados(as) Cicardini, Meza (Presidente), Ojeda y Pascal. Votaron a favor los diputados(as) Nogueira, Rubilar, Sabat y Sandoval.

El inciso primero del artículo 6 fue aprobado por la unanimidad de los siete diputados presentes señores(as) Cicardini, Meza (Presidente), Nogueira, Ojeda, Pascal, Sabat y Sandoval.

Inciso segundo del artículo 6:

“Los Ministerios referidos en el inciso anterior procurarán, dentro del marco de sus competencias, brindar protección a las mujeres víctimas de violencia.”

De las diputadas Cicardini y Pascal; y del diputado Arriagada: En el inciso segundo sustitúyase la palabra “procurarán” por “adoptarán medidas” y agregase la palabra “para” antes de la expresión “brindar”.

Las diputadas Cicardini y Pascal retiraron su patrocinio de esta indicación por cuanto estimaron que es inadmisibles, por imponer a un órgano del Estado una nueva función.

La diputada Nogueira suscribió esta indicación.

La Secretaría hizo presente que la propuesta no sería inadmisibles, por cuanto la norma que se modifica está planteada dentro del marco de las competencias de un órgano del Estado, por lo que malamente podría establecer nuevas funciones o atribuciones.

La diputada Nogueira señaló que la indicación utiliza un lenguaje mucho más intensivo, más apropiado para el artículo en discusión.

Puesta en votación, la indicación fue aprobada por cuatro votos a favor de los diputados(as) Meza (Presidente, Nogueira, Sabat y Sandoval. Votaron en contra los diputados(as) Cicardini y Ojeda. La diputada Pascal se abstuvo.

El inciso segundo del artículo 6 fue aprobado por la unanimidad de los siete diputados presentes señores(as) Cicardini, Meza (Presidente), Nogueira, Ojeda, Pascal, Sabat y Sandoval.

Inciso tercero del artículo 6:

“El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género entregará orientaciones y directrices para el desarrollo de capacitaciones, sobre violencia contra las mujeres de conformidad a lo establecido en la letra c) del artículo 3 de la ley N° 20.820. El Poder Judicial, el Ministerio Público, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile y

Informe de Comisión de Familia

la Corporación de Asistencia Judicial considerarán dichas orientaciones en las capacitaciones para sus autoridades y personal vinculado a la atención de las víctimas.”

De las diputadas Cicardini y Pascal; y del diputado Arriagada: En el inciso tercero agregase a continuación del punto seguido la frase “Los Ministerios referidos en el inciso primero,”; agregase la expresión “la Defensoría Penal Pública,” antes de la expresión “Carabineros de Chile”; y sustitúyase la palabra “víctimas” por “mujeres”.

La diputada Nogueira compartió lo planteado por la indicación, pero precisó que cuando se menciona a la Defensoría, Carabineros y el Ministerio Público, necesariamente se hace referencia a víctimas, por lo que planteó mantener esta palabra.

La ministra Pascual señaló que se revisó la indicación, y entiende la inquietud y la intención, por lo que planteó la siguiente propuesta para reemplazar el inciso tercero:

“El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género entregará orientaciones y directrices para el desarrollo de capacitaciones sobre violencia contra las mujeres, de conformidad a lo establecido en la letra c) del artículo 3 de la ley N° 20.820, las que deberán ser consideradas por todos los órganos del Estado en las capacitaciones que realicen. El Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile y la Corporación de Asistencia Judicial, considerarán dichas orientaciones en las capacitaciones para sus autoridades y personal vinculado a la atención de las mujeres víctimas de violencia.”

La diputada Nogueira hizo presente que esta propuesta se basa fundamentalmente en una indicación de la diputada Sabat que se debatiría más adelante, a saber:

De la diputada Sabat: al artículo 6

En el inciso final, agrégase, a continuación del guarismo “20.820”, la expresión “, las que deberán ser consideradas por todos los órganos del Estado en las capacitaciones que realicen”.

Esta indicación se entendió subsumida en la propuesta del Ejecutivo.

Puesta en votación la propuesta del Ejecutivo fue aprobada por la unanimidad de los ocho diputados presentes señores(as) Cicardini, Meza (Presidente), Nogueira, Ojeda, Ortiz, Pascal, Sabat y Sandoval.

De la diputada Nogueira: Para agregar, después de “genero” la oración y otros organismos dedicados a la promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres”.

Puesta en votación, la indicación fue rechazada por tres votos en contra de los diputados(as) Meza (Presidente), Ojeda y Ortiz. Votaron a favor los diputados(as) Nogueira, Sabat y Sandoval. Se abstuvieron las diputadas Cicardini y Pascal.

Artículo 7.- Deberes del personal. Todos los órganos del Estado velarán porque sus autoridades, funcionarios y funcionarias y personal se abstengan de cualquier acción o práctica de violencia contra las mujeres.

Puesto en votación, el artículo fue aprobado, en los términos propuestos, sin debate, por la unanimidad de los ocho diputados presentes señores(as) Cicardini, Meza (Presidente), Nogueira, Ojeda, Ortiz, Pascal, Sabat y Sandoval.

TÍTULO II

DE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Artículo 8.- Deberes de prevención. Cuando los órganos del Estado desarrollen políticas, planes y programas u otros actos relacionados con la violencia y sus diversas manifestaciones, en el marco de sus competencias, promoverán la adopción de las medidas conducentes a la prevención de la violencia contra las mujeres en el ámbito nacional, regional y local, las que deberán estar orientadas hacia la erradicación de ésta y de sus causas.

Las medidas que se adopten de conformidad con el inciso anterior podrán incluir, entre otros, los siguientes objetivos:

Informe de Comisión de Familia

a) Promover el conocimiento y el respeto de los derechos humanos de las mujeres, incluido especialmente su derecho a una vida libre de violencia, consagrados en las leyes, la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales en esta materia que han sido ratificados por Chile y se encuentran vigentes.

b) Promover la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, procurando eliminar toda forma de discriminación basada en el género.

c) Promover la modificación de las condiciones estructurales, sociales y culturales que sostienen, toleran y perpetúan la subordinación y violencia contra las mujeres.

d) Promover una cultura ciudadana de denuncia de la violencia contra las mujeres y de total rechazo a ésta.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género coordinará las acciones necesarias para cumplir con lo dispuesto en este título, de conformidad con el artículo 1 de la ley N° 20.820.

De la diputada Nogueira: Para reemplazar en la letra b) la palabra “género” por la siguiente expresión: “hecho de ser mujer”.

La diputada Nogueira consultó al Ejecutivo qué se entiende en este contexto por la palabra “género”, y por qué no se utiliza la expresión “por el hecho de ser mujer”.

La ministra Pascual recordó que una discusión similar se dio en el artículo 2, en la que se explicó que se utilizó el vocabulario de la Convención Belém do Para. En este sentido, la violencia tiene lugar no sólo por el hecho biológico de ser mujer, sino también en base a la construcción cultural, más compleja, desde la que se proyecta.

La diputada Nogueira retiró su indicación. Posteriormente, propuso reemplazar la expresión “el género” por “su género”, siguiendo la línea de la Convención citada.

La ministra Pascual señaló que dicho instrumento dice relación sólo con las mujeres, a diferencia de este proyecto, que no hace distinción entre hombres y mujeres, por lo que la propuesta no se justifica.

La propuesta de la diputada Nogueira fue rechazada por cinco votos en contra de los diputados(as) Cicardini, Meza (Presidente), Ojeda, Ortiz y Pascal. Votaron a favor los diputados(as) Nogueira, Sabat y Sandoval.

El Ejecutivo hizo presente la siguiente propuesta de consenso para la letra c):

“c) Promover la modificación de las condiciones estructurales, sociales y culturales que sostienen, toleran y perpetúan la subordinación y violencia contra las mujeres, procurando la erradicación de los estereotipos de género que estén basados en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos, o que legitiman o exacerban la violencia contra la mujer.”

Esta redacción recoge lo propuesto en la siguiente indicación:

De las diputadas Cicardini y Pascal; y del diputado Arriagada: En el literal c) sustitúyase el punto final por una coma y agréguese la frase “procurando la erradicación de los estereotipos de género”

La ministra Pascual señaló que esta fórmula apunta en específico a aquellos estereotipos que este proyecto de ley pretende erradicar.

La propuesta fue aprobada por siete votos a favor de los diputados(as) Cicardini, Meza (Presidente), Ojeda, Ortiz, Pascal, Sabat y Sandoval. Se abstuvo la diputada Nogueira.

El artículo 8 fue aprobado, con las modificaciones pertinentes, por la unanimidad de los ocho diputados presentes señores(as) Cicardini, Meza (Presidente), Nogueira, Ojeda, Ortiz, Pascal, Sabat y Sandoval.

+++++

Artículo 9.- Medidas de prevención. Las medidas que se adopten de conformidad con el deber de prevención podrán incluir, entre otras:

Informe de Comisión de Familia

a) Actividades y campañas de difusión y sensibilización sobre los derechos humanos de las mujeres, su derecho a una vida libre de violencia y la igualdad entre hombres y mujeres.

b) La incorporación en los programas de formación o capacitación de contenidos orientados a modificar los patrones de conducta sociales y culturales discriminatorios y los estereotipos de género que generan violencia contra las mujeres.

c) La sensibilización de los medios de comunicación con el fin de ✓ promover una cultura ciudadana de denuncia de la violencia contra las mujeres y de total rechazo a ésta.

Estas actividades serán particularmente relevantes en los ámbitos de salud, educación, justicia y seguridad ciudadana.

De la diputada Nogueira: Para agregar en la letra a) entre la palabra “igualdad” y la frase “entre hombres y mujeres”, la siguiente expresión: “de derechos”.

La diputada Nogueira indicó que la igualdad a que se refiere este artículo, es una igualdad de derechos, tal como lo hace la Constitución Política.

La ministra Pascual señaló que esta norma da cuenta de una igualdad más sustantiva, que la sola igualdad formal limitada a la que se tiene ante la ley.

Puesta en votación, la indicación fue rechazada por cuatro votos en contra de los diputados(as) Cicardini, Meza (Presidente), Ortiz y Pascal. Votaron a favor las diputadas Nogueira y Sabat. El diputado Sandoval se abstuvo.

indicación de la diputada Nogueira:

a) Para eliminar en la letra b) la palabra: “discriminatorios”.

b) Para reemplazar en la letra b) la frase: “de género que generan violencia contra las mujeres” por la siguiente:

“, que degraden, menoscaben, vejen o discriminen arbitrariamente a la mujer”.

La diputada Nogueira expresó que esta indicación tiene por objeto homologar la redacción a una definición ya aprobada en el proyecto de ley que sanciona los estereotipos de género, que fue también apoyada por el Ejecutivo.

La ministra Pascual se manifestó de acuerdo con incorporar lo propuesto, pero no con la eliminación de la palabra “discriminatorios”.

En definitiva, se puso en votación la segunda parte de la indicación, siendo aprobada por la unanimidad de los siete diputados presentes señores(as) Cicardini, Meza (Presidente), Nogueira, Ortiz, Pascal, Sabat y Sandoval.

El artículo 8 fue aprobado, con las modificaciones acordadas, por la unanimidad de los siete diputados presentes señores(as) Cicardini, Meza (Presidente), Nogueira, Ortiz, Pascal, Sabat y Sandoval.

Una vez finalizado el período parlamentario que se inició el año 2014, en marzo de 2018, se constituyó la Comisión de Familia y Adulto Mayor, con las diputadas señoras Karol Cariola Oliva, Loreto Carvajal Ambiado, Natalia Castillo Muñoz, Pamela Jiles Moreno, Francesca Muñoz González y Virginia Troncoso Hellman, y con los diputados señores Eduardo Durán Salinas, Sebastián Keitel Bianchi, Luis Rocafull López, René Saffirio Espinoza, Gustavo Sanhueza Dueñas, Raúl Soto Mardones y Cristóbal Urruticoechea Ríos.

En estas condiciones, la comisión se abocó a conocer este proyecto de ley, que había sido aprobado hasta el artículo 8 inclusive.

Como consecuencia del diálogo que se sostuvo con la ministra de la Mujer y Equidad de Género Isabel Plá, se tomó el acuerdo, por unanimidad de la Comisión, de reabrir el debate desde el artículo 1, para lo cual se entiende rechazado el texto anteriormente aprobado.

Informe de Comisión de Familia

En la sesión celebrada el 2 de mayo de 2018, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, señaló que como lo sostuvo la primera vez que la invitaron a esta Comisión (14 de abril de 2018, y como también lo ha insistido el Presidente Piñera en reiteradas intervenciones, nuestro gobierno tiene un compromiso férreo contra la violencia que sufren las mujeres.

Estamos convencidas de que, aun existiendo diferencias, hay un piso mínimo que todos los sectores políticos compartimos, como ayer se vio reflejado en la aprobación unánime del proyecto de reforma constitucional en la Comisión de Constitución de la Cámara: que tanto hombres como mujeres tiene la misma dignidad y derechos.

Lo anterior se traduce en varias cosas. Entre ellas, destacamos en particular una: el Estado debe hacerse cargo de la violencia que sufren miles de mujeres, toda vez que la mujer es sujeto de derechos humanos.

Por lo mismo, uno de los pilares fundamentales del programa de gobierno es el de “terminar con la violencia contra la mujer”. Y, la primera medida que se estipula dentro de este pilar, es justamente impulsar el proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. No es casualidad, entonces, que el Presidente Piñera le haya asignado urgencia a esta iniciativa que fue ingresada por la ex Presidenta Bachelet.

La política ciertamente admite disputas, pero hay algunas materias donde es necesario que nos pongamos de acuerdo. Una de ellas es el combate a la violencia contra la mujer.

1. Propósito del proyecto.

Como se señala en los fundamentos del proyecto, dos son los objetivos que animaron su presentación.

En primer lugar, se busca “mejorar las respuestas institucionales que hoy se ofrecen a las víctimas de violencia”. En este sentido, el proyecto apunta tanto a la violencia intrafamiliar, como a la violencia que sufren las mujeres en otros ámbitos de la vida, pero también a las que sufren otras personas en situación de especial vulnerabilidad, como aquellas que se encuentran en situación de discapacidad.

Bajo este primer propósito, subyace un diagnóstico que compartimos plenamente: las medidas que hoy se aplican, no parecen ser suficientes para responder correctamente al fenómeno de la violencia. Un ejemplo concreto es la existencia de violencia contra mujeres, aún después de haberse decretado medidas cautelares a su favor. En este sentido, como bien lo señala el Mensaje, se debe apuntar a reforzar el trabajo intersectorial. La coordinación de las instituciones, pero también de la comunidad, del entorno de la mujer, es un elemento fundamental.

Dicho en términos simples: la protección y atención de las mujeres que sufren violencia, como también la prevención de la misma violencia, pasa, en gran medida, por robustecer a las instituciones que están a cargo de este desafío.

Un segundo propósito del proyecto es la contribución a un cambio cultural. Las leyes no son suficientes para que estos cambios se provoquen, pero ciertamente son un factor cultural importante. Así, puede ser que se consagre la igualdad entre hombres y mujeres en la ley, pero es necesario que muchas conductas, costumbres, mensajes que dañan la dignidad de la mujer, y que abundan en diversas instituciones, en la televisión, en la política, sean superadas. El cambio, como sabemos, no es corto, pero es nuestro deber dar los pasos que podamos en esta dirección. Dentro de este cuadro de esfuerzos, ciertamente se encuentra este proyecto.

1. Análisis del proyecto.

Desde un punto de vista jurídico, y para efectos de comprenderlo, se puede decir que el proyecto tiene dos partes.

La primera parte consiste en la creación de una ley sobre “el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia” que va desde el artículo 1º al 27º. Esta ley, por así decir, vendría a constituir una ley marco sobre la violencia. Por lo mismo, contiene varios elementos. Entre ellos, quisiera comentar algunos.

El título I de esta iniciativa contiene una serie de definiciones que son tremendamente interesantes y necesarias. Se refiere, por ejemplo, a las diferentes formas de violencia: que van desde la violencia física, hasta la violencia simbólica. Esto ciertamente constituye un paso a favor, no sólo porque visibiliza algunas expresiones de violencia

Informe de Comisión de Familia

que hoy se aprecian sin mayor reparo, sino porque ofrecen elementos para poder identificarlas. Muchas mujeres, de hecho, sufren violencia sin saberlo.

Este desafío, sin embargo, requiere de bastante trabajo, de manera que las definiciones que contenga la ley sean lo más precisas posibles. Creemos que, si bien las indicaciones que se aprobaron en la legislatura anterior fueron un avance, aún quedan cosas pendientes por mejorar. A modo de ejemplo, el artículo 2, que define la violencia contra la mujer, la enmarca en una declaración que puede confundir más que aclarar. En efecto, señala el artículo que la violencia contra la mujer debe ser “ejercida en el marco de las relaciones de poder históricamente desiguales que emanan de los roles diferenciados asignados a hombres y mujeres, que resultan de una construcción social, cultural, histórico y económica”. Más allá de que uno pueda compartir o no esta lectura histórica sobre la causa de la violencia contra la mujer, esta definición puede excluir la violencia que no se enmarca dentro de este cuadro, lo cual ciertamente constituiría un despropósito.

Algo parecido ocurre con la definición de violencia simbólica, donde nos parece que podría puntualizarse la idea de que no sólo se sancionen los mensajes que “reproducen y naturalizan relaciones de subordinación, desigualdad y discriminación de las mujeres en la sociedad”, sino también aquellos mensajes que la “degradan o la cosifican”.

Finalmente, la alusión al acoso sexual, nos parece que debe tener un tratamiento más autónomo y con una definición más precisa que la que hoy se ofrece.

Estos son ejemplos, entre otros (también se podría nombrar el relativo al ámbito donde se ejerce la violencia, los deberes de prevención, etcétera), de los temas que nos parece que deben ser conversados, estudiados, analizados y precisados, de manera de ir perfeccionando la iniciativa, sobre todo en esta primera parte que es fundamental, porque ofrece un marco normativo.

La segunda parte, compuesta por los artículos 28º, 29º, 30º y 31º, consiste en una serie de modificaciones a la ley de Violencia Intrafamiliar; a la ley que Crea los Tribunales de Familia; al Código Penal; y al Decreto Ley 3.500 sobre sistema de pensiones.

Esta parte del proyecto nos parece sumamente contundente, sobre todo porque se ven medidas concretas para la superación de la violencia contra la mujer. En este sentido, constituye un complemento perfecto a la primera parte.

Cabe destacar, entre ellas, la reforma a la Ley que Crea los Tribunales de Familia en cuanto a que prohíbe que el juez pueda declarar el abandono del procedimiento en caso de que no concurra ninguna de las partes a la primera audiencia, como ocurre hoy día en las causas de violencia intrafamiliar. Esto es ciertamente un avance, ya que busca proteger a la víctima, que muchas veces no concurre a la primera audiencia por amenazas de parte del agresor.

Otra reforma interesante, es aquella que prohíbe la mediación en causas de alimentos, cuidado personal y relación directa y regular en caso de que una de las partes haya sido condenada por delitos constitutivos de violencia intrafamiliar. De esta manera, se protege a la víctima, que lógicamente no estará en igualdad de posición, que es el primer requisito para poder mediar.

En cuanto a la modificación del Código Penal, se incluye un delito que nos parece muy necesario regular: la difusión de imágenes y videos de una persona que menoscaben gravemente su intimidad. De esta manera, se perseguirá una conducta que hasta ahora no está sancionada, y que ciertamente afecta a un gran número de mujeres.

Finalmente, cabe destacar la tipificación del acoso sexual como delito autónomo en el Código Penal.

Esta segunda parte, de la misma manera que la primera, nos parece un total acierto, pero debe ser objeto de mejoras, como de hecho lo muestran las indicaciones ingresadas en la legislatura anterior.

2. Comentarios finales.

Los anteriores han sido algunos de los comentarios que, como Ejecutivo, tenemos del proyecto. Hay otros desafíos también, como el de compatibilizar este proyecto con el de violencia en el pololeo, cuya tramitación se lleva a cabo en el Senado, y respecto del cual también le hemos asignado urgencia. Estos comentarios, sin embargo, sólo buscan mejorar el proyecto, cuya tramitación deseamos que sea impulsada.

Informe de Comisión de Familia

En este sentido, nos encontramos actualmente en el estudio de indicaciones que deseamos presentar a la brevedad, para que en conjunto logremos aprobar el mejor texto posible.”.

La diputada Jiles (Presidenta), comentó que ayer se aprobó en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, la conformación de una nueva comisión permanente de Mujer y Equidad de Género, lo que es una excelente noticia.

Luego, resaltó el trabajo de la señora ministra, proponiéndole que asista permanentemente a la tramitación de este boletín N° 11.077-07.

El diputado Saffirio manifestó que tras la creación de esta nueva comisión permanente de Mujer y Equidad de Género, se deberían definir cuáles serán los proyectos de ley que continuarán siendo tramitados en esta Comisión de Familia y cuáles se enviarán a la nueva Comisión de la Mujer, estimando que lo más razonable sería remitir el boletín N° 11.077-07 a esta última, continuando en la Comisión de Familia con la tramitación del boletín N° 9119-18, sobre reforma al sistema de adopción.

La diputada Jiles (Presidenta), recordó que el boletín N° 11.077-07 ya se encuentra radicado en esta comisión, habiéndose iniciado su tramitación, lo que debe seguir así mientras no se disponga otra situación distinta.

El diputado Saffirio propuso acordar que, si se aprueba en la Sala la creación de la Comisión de Mujer y Equidad de Género, se solicite que el boletín N° 11.077-07 sea remitido a dicha comisión.

La diputada Sabat agradeció la presencia de la ministra, valorando el inicio de la tramitación de este proyecto de ley, por su importancia. Asimismo, destacó que se haya puesto en tabla, coincidiendo con el diputado Saffirio en que las normas reglamentarias de la Cámara son las que determinarán como actuar, siendo también necesario determinar cuáles proyectos se continuarán tramitando en esta Comisión, más aun teniendo en cuenta que el proyecto de adopción tendrá suma urgencia y el de violencia simple urgencia. Además, consultó a la ministra si existirá acompañamiento del Ejecutivo en la tramitación del boletín N° 11.077-07.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género expresó la plena voluntad de comparecer permanentemente a las sesiones en que se discuta este proyecto de ley, prestando la colaboración que se requiera para el más óptimo resultado.

El diputado Sanhueza recordó que en la sesión pasada se acordó que, independientemente de la urgencia aplicada por el Ejecutivo, se coordinaría una agenda que permitiese avanzar en ambos proyectos al mismo tiempo, incluso realizando sesiones especiales.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Pla, destacó la importancia de este proyecto de ley que modifica distintos cuerpos legales, con el propósito de mejorar la respuesta institucional a las víctimas de violencia que sufren personas en situación de vulnerabilidad, junto con generar un cambio cultural en la relación que existe entre hombres y mujeres. Lo anterior, porque la violencia contra las mujeres no es un delito común y debe tratarse de forma distinta. Así, la intención de este Gobierno es rescatar a las víctimas lo antes posible, ofreciendo los medios idóneos para ello, con tolerancia cero a la violencia, e impunidad cero para los agresores.

La diputada Jiles (Presidenta), agradeció lo expuesto por la ministra y propuso iniciar la discusión y votación en particular desde el artículo 1, toda vez que la actual Comisión está integrada por diputadas y diputados que no formaron parte de la anterior y en su mayoría son parlamentarios por primera vez.

Así se acordó por unanimidad.

El proyecto ya fue aprobado en general, por lo cual sólo corresponde entrar a votarlo en particular.

“TÍTULO I

OBJETO DE LA LEY Y DEFINICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto de la ley. Esta ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, cualquiera sea su edad, estado civil, raza, etnia, idioma, religión o creencia, ideología u opinión política o de otro tipo, origen nacional o social, filiación, situación socioeconómica, orientación sexual, identidad de género,

Informe de Comisión de Familia

apariencia, condición de salud, de migrante o de refugiada, situación de discapacidad de cualquier tipo o cualquier otra condición. Para ello, regula mecanismos de protección, acceso a la justicia y atención a quienes sean víctimas de ella, a fin de garantizarles el derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.”.

Indicación N° 1. De la diputada Muñoz para suprimir en el artículo 1 la frase siguiente: “, cualquiera sea su edad, estado civil, raza, etnia, idioma, religión o creencia, ideología u opinión política o de otro tipo, origen nacional o social, filiación, situación económica, orientación sexual, identidad de género, apariencia, condición de salud, de migrante o de refugiada, situación de discapacidad de cualquier tipo o cualquier otra condición.”.

Indicación N° 2. Del diputado Durán, para suprimir en el artículo 1 la frase siguiente: “, cualquiera sea su edad, estado civil, raza, etnia, idioma, religión o creencia, ideología u opinión política o de otro tipo, origen nacional o social, filiación, situación económica, orientación sexual, identidad de género, apariencia, condición de salud, de migrante o de refugiada, situación de discapacidad de cualquier tipo o cualquier otra condición.”.

El diputado Durán señaló que la mujer es siempre una mujer, de modo que le parece que debería eliminarse dicha parte del artículo 1, pues se presta a confusiones, y llamó a no ideologizar la discusión.

La diputada Muñoz destacó que el objetivo del proyecto también busca proteger a los niños, adultos mayores y personas en situación de discapacidad, lo que debería incluirse en la redacción.

La diputada Jiles (Presidenta), preguntó si la diputada Muñoz o el diputado Durán estarían dispuestos a retirar una indicación, ya que son iguales, para efectos de la votación.

El diputado Durán, en atención a lo anterior, retiró la indicación.

La diputada Cariola, en pos de evitar este tipo de situaciones, propuso votar conjuntamente las indicaciones cuyo contenido sea idéntico, entendiéndolas como refundidas y estableciendo como autores a todos quienes las hayan suscrito.

- Así se acordó.

El diputado Saffirio mostró su acuerdo con el texto planteado por el Ejecutivo, salvo respecto de la expresión “raza”, que prácticamente se encuentra en desuso, por lo cual propuso eliminar dicho término.

La Ministra de la Mujer y Equidad de Género recordó que el proyecto tuvo su origen en el Gobierno anterior, siendo muy valioso para el Ejecutivo actual escuchar la discusión que se genere del proyecto al interior de esta Comisión. Sin embargo, concluyó que lo deseado fue establecer un concepto lo más amplio posible. De todas formas, expresó que le parecía conveniente eliminar la palabra “raza”, la que además ya se encuentra incluida en el término “etnia”. Asimismo, estimó que podría fijarse un concepto aún más inclusivo, por ejemplo, señalando que se buscará “erradicar la violencia contra las personas y, preferentemente, contra las mujeres”.

El diputado Sanhueza consideró que establecer un concepto muy amplio se podría prestar a confusiones.

La diputada Cariola señaló que es importante respetar la diversidad de la mujer en sus distintas acepciones. Por esto, es incluso simbólico que todos estos elementos sean parte de la discusión y de la definición.

Puesta en votación, la indicación N° 1, fue rechazada por mayoría. Votaron en contra las diputadas Cariola, Castillo, Jiles, Marzán y Troncoso, y los diputados Keitel, Rocafull, Saffirio, Sanhueza y Soto (don Raúl). Votaron a favor la diputada Muñoz, y los diputados Durán y Urriticoechea. No hubo abstenciones. (10-3-0).

La diputada Jiles (Presidenta), en forma previa y considerando lo discutido en la sesión anterior, propuso eliminar la palabra “raza” del artículo 1.

- Así se acordó por unanimidad.

Indicación N° 3. De las diputadas Cariola, Castillo, Jiles, Marzán, Vallejo, y del diputado Soto (don Raúl), para

Informe de Comisión de Familia

intercalar en el artículo 1 la expresión “situación laboral, nivel educacional”, entre las expresiones “situación socioeconómica” y “orientación sexual”.

Puesta en votación, la indicación fue rechazada por no alcanzar quórum de aprobación. Votaron a favor las diputadas Castillo, Jiles y Marzán, y los diputados Labra (en reemplazo de la diputada Carol Cariola), Rocafull y Saffirio. Votaron en contra la diputada Troncoso, y los diputados Romero y Sanhueza. Se abstuvieron la diputada Muñoz y los diputados Keitel y Schalper. (6-3-3).

Indicación N° 4.- De la diputada Castillo, para intercalar en el artículo 1°, entre la palabra “socioeconómica” y la palabra “orientación”, la siguiente expresión: “de embarazo,”.

Puesta en votación, la indicación fue aprobada por unanimidad. Votaron a favor las diputadas Castillo, Jiles, Marzán, Muñoz y Troncoso, y los diputados Labra (en reemplazo de la diputada Carol Cariola), Romero (en reemplazo del diputado Eduardo Durán) Keitel, Rocafull, Saffirio, Sanhueza y Schalper (en reemplazo del diputado Urruticoechea). No existieron votos en contra ni abstenciones. (12-0-0).

Indicación N° 5.- De la diputada Muñoz, para sustituir en el artículo 1° el vocablo “mujeres” por la frase: “personas, especialmente cuando la o las víctimas sean mujeres; menores de edad; personas con discapacidad; o adultos mayores”.

El diputado Saffirio advirtió que dicha propuesta iría en contra de las ideas matrices del proyecto de ley, referido esencialmente a la violencia contra la mujer.

La diputada Muñoz señaló que existiría un doble objetivo de este proyecto, que incluye a las mujeres, pero también a los niños, adultos mayores, personas con discapacidad.

El diputado Sanhueza coincidió con el diputado Saffirio, pues extender el objetivo perjudicaría el fin perseguido por el proyecto de ley.

La diputada Castillo estimó que se debería votar la admisibilidad de la indicación, pues se aleja de los objetivos del proyecto.

La diputada Jiles (Presidenta), estuvo a favor de declarar la inadmisibilidad de la indicación, preguntando si existe la unanimidad para tales efectos, pues de lo contrario, correspondería tomar la votación de dicha inadmisibilidad.

La diputada Muñoz manifestó estar en contra, conforme al contenido del propio proyecto de ley, que habla de nuevas figuras.

La diputada Jiles (Presidenta), declaró inadmisble la indicación.

Indicación 6.- Del diputado Rocafull, para sustituir en el artículo 1 la expresión “y atención” por la expresión “atención y reparación”, antecedida por una coma.

El diputado Rocafull señaló que la intención de la propuesta, es reparar el daño causado a la víctima.

El diputado Saffirio estimó que dicha indicación sería inadmisble, pues estaría imponiendo una carga al Estado, cuestión que no les está permitida a los legisladores.

La diputada Jiles (Presidenta), sin perjuicio de valorar el espíritu e intención de la indicación, apoyó la inadmisibilidad de la misma, preguntando si existe unanimidad para tales efectos, pues de lo contrario, correspondería tomar la votación de dicha inadmisibilidad.

El diputado Rocafull se opuso.

Informe de Comisión de Familia

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, señora Isabel Pla Jarufe, valoró el fondo de la indicación y coincidió en que sería inadmisibles, pero recogió la inquietud, que se tendrá presente en la siguiente etapa de tramitación, recordando además que los programas y políticas públicas en favor de la mujer están justamente enfocados a la reparación de la vida de la víctima, lo que implica su renacer como persona en una vida libre de violencia.

La diputada Jiles (Presidenta), declaró inadmisibles la indicación.

Puesta en votación, la inadmisibilidad de la indicación fue aprobada por mayoría. Votaron a favor las diputadas Jiles, Muñoz y Troncoso, y los diputados Romero (en reemplazo del diputado Eduardo Durán), Keitel, Saffirio, Sanhueza y Schalper (en reemplazo del diputado Urruticoechea). Votaron en contra las diputadas Castillo y Marzán, y los diputados Labra (en reemplazo de la diputada Cariola) y Rocafull. No hubo abstenciones. (8-4-0).

Puesto en votación, el artículo 1, en lo no modificado, fue aprobado por mayoría. Votaron a favor las diputadas Castillo, Jiles, Marzán y Troncoso, y los diputados Labra (en reemplazo de la diputada Carol Cariola), Keitel, Rocafull, Saffirio, Sanhueza y Schalper (en reemplazo del diputado Urruticoechea). Votó en contra el diputado Romero (en reemplazo del diputado Eduardo Durán). Se abstuvo la diputada Muñoz. (10-1-1).

“Artículo 2.- Definición de violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres comprende cualquier acción u omisión, sea que tenga lugar en el ámbito público o en el privado, basada en el género y ejercida en el marco de las relaciones de poder históricamente desiguales que emanan de los roles diferenciados asignados a hombres y mujeres, que cause o pueda causar muerte, menoscabo físico, sexual, psicológico, económico o de otra clase a las mujeres, incluyendo la amenaza de realizarlas.”.

El diputado Schalper preguntó si el contenido del artículo apunta a una descripción de tipo o es solo una descripción general, ya que en el primer caso se podría prestar para complicaciones en la aplicación práctica.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género expresó entender la aprehensión del diputado Schalper, pero recordó que hay distintas indicaciones que podrían servir para mejorar el artículo, las que en general parecen ser una conveniente alternativa.

La diputada Castillo expresó dudas en cuanto a si de aprobarse la primera indicación, se deberían rechazar todas las demás.

El abogado Secretario de la Comisión explicó que efectivamente, de aprobarse la primera indicación, las restantes indicaciones que contravienen lo ya aprobado, caerían por efecto de lo dispuesto en el artículo 296, inciso tercero del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado Sanhueza observó que hay tres propuestas que reemplazan, por lo que sería conveniente analizarlas todas antes de votar.

El diputado Schalper coincidió con dicho planteamiento.

El diputado Saffirio propuso incluir sólo la indicación N° 6 en la redacción propuesta por el Ejecutivo, rechazando las primeras indicaciones.

La diputada Castillo apoyó la sugerencia.

El diputado Schalper concluyó que existirían dos posturas diferentes, consultando cómo se determinará la prueba de la frase “ejercida en el marco de las relaciones de poder históricamente desiguales que emanan de los roles diferenciados asignados a hombres y mujeres”.

El diputado Velásquez (don Pedro), estimó atendible la indicación de la diputada Cariola, por considerarla más precisa que la propuesta del Ejecutivo, ya que el objetivo del proyecto es justamente saldar una deuda del Estado, por acción u omisión, siendo también más específica en la tipificación del daño.

Informe de Comisión de Familia

El diputado Sanhueza estimó compatible su propuesta con la indicación N° 6, proponiendo unir las.

Indicación N° 6. De la diputada Cariola, para reemplazar el artículo 2 por el siguiente:

“Artículo 2.- Definición de violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres comprende cualquier acción u omisión, sea que tenga lugar en el ámbito público o en el privado, basada en el género y ejercida en el marco de las relaciones de poder históricamente desiguales que emanan de los roles diferenciados asignados a hombres y mujeres, que le provoque la muerte, o que afecte, amenace o vulnere su derecho a la vida, su libertad, su dignidad, su integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, su seguridad personal y en general cualquier conducta que menoscabe o amenace sus derechos.”.

Puesta en votación, la indicación N° 6, fue rechazada por unanimidad. Votaron en contra las diputadas Castillo, Jiles, Marzán, Muñoz y Troncoso, y los diputados Labra (en reemplazo de la diputada Carol Cariola), Keitel, Rocafull, Saffirio, Sanhueza, Ascencio y Schalper (en reemplazo del diputado Urriticoechea). No hubo votos a favor ni abstenciones. (0-12-0).

Indicación N° 7. De la diputada Muñoz, para sustituir el artículo 2 por el siguiente:

“Artículo 2.- Definición de violencia contra las mujeres. Para los efectos de esta ley debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.”.

La diputada Muñoz explicó que su propuesta es más acotada, eliminando la presunción contenida en el actual artículo propuesto por el Ejecutivo.

Puesta en votación, la indicación N° 7, fue rechazada por mayoría. Votaron en contra las diputadas Jiles y Marzán, y los diputados Labra (en reemplazo de la diputada Carol Cariola), Keitel, Rocafull, Saffirio y Ascencio. Votaron a favor las diputadas Muñoz y Troncoso, y los diputados Sanhueza y Schalper (en reemplazo del diputado Urriticoechea). No hubo abstenciones. (4-7-0).

Indicación N° 8.- Del diputado Sanhueza, para reemplazar el artículo 2° por otro del siguiente tenor:

“Artículo 2.- Definición de violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres comprende cualquier acción u omisión, sea que tenga lugar en el ámbito público o en el privado, abusando el agresor de la superioridad que le conceda una diferencia de género, y que cause o pueda causar muerte, menoscabo físico, sexual, psicológico, económico o de otra clase a las mujeres, incluyendo la amenaza de realizarlas.”.

El diputado Sanhueza reiteró la sugerencia de aprobar esta propuesta, junto con la indicación N° 6, ya que son compatibles y determinarían una mejor redacción para su aplicación práctica en tribunales.

La diputada Jiles (Presidenta), recordó que si se aprueba esta indicación, caerían todas las demás.

El diputado Schalper consideró que no es así, ya que la indicación N° 6 podría complementar la redacción.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género estuvo a favor de lo planteado por los diputados Sanhueza y Schalper, ya que la indicación N° 6 es complementaria de la antes leída.

Puesta en votación, la indicación N° 8, fue rechazada por no alcanzar el quórum. Votaron en contra las diputadas Castillo, Jiles y Marzán, y los diputados Labra (en reemplazo de la diputada Carol Cariola), Rocafull y Ascencio. Votaron a favor las diputadas Muñoz y Troncoso, y los diputados Keitel, Saffirio, Sanhueza y Schalper (en reemplazo del diputado Urriticoechea). No hubo abstenciones. (6-6-0).

Indicación N° 9.- Del diputado Durán, don Eduardo, para eliminar en el artículo 2 las frases: “basada en el género y ejercida en el marco de las relaciones de poder históricamente desiguales que emanan de los roles diferenciados

Informe de Comisión de Familia

asignados a hombres y mujeres”; y “a las mujeres, incluyendo la amenaza de realizarlas”.

Puesta en votación, la indicación N° 9, fue rechazada por mayoría. Votaron en contra las diputadas Castillo, Jiles, Marzán y Troncoso, y los diputados Labra (en reemplazo de la diputada Carol Cariola), Keitel, Rocafull, Saffirio, Sanhueza y Ascencio (en reemplazo del diputado Raúl Soto). Votó a favor la diputada Muñoz. Se abstuvo el diputado Schalper (en reemplazo del diputado Urriticoechea).

(1-10-1).

=====

Indicación N° 10- De la diputada Castillo, para intercalar en el artículo 2, luego de la frase “hombres y mujeres,” y antes de “que cause”, la siguiente expresión: “que resultan de una construcción social, cultural, histórica y económica.”.

La diputada Castillo explicó que tal indicación busca adaptar la redacción a los tratados internacionales.

Puesta en votación, la indicación fue aprobada por mayoría. Votaron a favor las diputadas Cariola, Castillo, Jiles y Marzán, y los diputados Rocafull, Saffirio y Soto (don Raúl). Votaron en contra la diputada Troncoso, y los diputados Durán, Keitel, Sanhueza y Urriticoechea. Se abstuvo la diputada Muñoz. (7-5-1).

Indicación N° 11.- De las diputadas Cariola, Castillo, Jiles, Marzán, Vallejo, y del diputado Soto (don Raúl), para agregar luego de la expresión “cause o pueda causar muerte, menoscabo físico, sexual, psicológico, económico o de otra clase a las mujeres, incluyendo la amenaza de realizarlas”, la frase “, y en general cualquier conducta que menoscabe o amenace sus derechos.”.

La diputada Cariola explicó que la indicación busca complementar el texto, ampliándolo.

Puesta en votación, la indicación fue aprobada por mayoría. Votaron a favor las diputadas Cariola, Castillo, Jiles, Marzán y Troncoso, y los diputados Keitel, Rocafull, Saffirio, Sanhueza, Soto (don Raúl) y Urriticoechea. Se abstuvieron la diputada Muñoz y el diputado Durán. No existieron votos en contra. (11-0-2).

Puesto en votación, el artículo 2, fue aprobado por unanimidad. Votaron a favor las diputadas Cariola, Castillo, Jiles, Marzán, Muñoz y Troncoso, y los diputados Durán, Keitel, Rocafull, Saffirio, Sanhueza, Soto (don Raúl) y Urriticoechea. No existieron votos en contra ni abstenciones. (13-0-0).

Artículo 3.- Formas de violencia. La violencia contra las mujeres comprende:

a) Violencia física: cualquier agresión dirigida contra el cuerpo de la mujer y que vulnera, perturba o amenaza la integridad física de la mujer o su derecho a la vida.

b) Violencia psicológica: cualquier acción u omisión que vulnere, perturbe o amenace su integridad psíquica, tales como tratos humillantes o vejatorios, vigilancia, coacción, exigencia de obediencia, explotación, limitación de la libertad ambulatoria de la mujer.

c) Violencia sexual: toda vulneración, perturbación o amenaza al derecho de las mujeres a la libertad sexual y reproductiva o al derecho de las niñas a la indemnidad sexual.

Entre otras manifestaciones, la violencia sexual incluye el acoso sexual, que para los efectos de esta ley corresponde a cualquier comportamiento no consentido y con connotación sexual, que se puede manifestar en conductas físicas, verbales o no verbales, que se realicen o no en contextos de subordinación, ya sea en el empleo, la educación, la salud, las actividades deportivas y otros ámbitos, tanto en espacios públicos como privados.

d) Violencia económica: toda acción u omisión, intencionada y arbitraria, ejercida en el contexto de relaciones

Informe de Comisión de Familia

afectivas o familiares, que tenga como efecto directo la vulneración de la autonomía económica de la mujer, que se lleve a cabo con afán de ejercer un control sobre ella y que se manifiesta en un menoscabo injusto de sus recursos económicos o patrimoniales o el de sus hijas o hijos.

e) Violencia simbólica: mensajes, íconos, significados y representaciones que transmiten, reproducen y naturalizan relaciones de subordinación, desigualdad y discriminación de las mujeres en la sociedad.”.

Indicaciones

Indicación N° 12.- De la diputada Castillo, para reemplazar en el artículo 3, la palabra “comprende” por “incluye”.

La diputada Castillo señaló que la palabra “incluye” permitiría no dejar fuera otras situaciones, ya que “comprende” es un término más restrictivo, especialmente considerando las consecuencias en el plano judicial.

El diputado Saffirio precisó que, al dejar el texto actual propuesto, las letras serían taxativas.

Puesta en votación, la indicación fue aprobada por unanimidad. Votaron a favor las diputadas Cariola, Castillo, Jiles, Marzán, Muñoz y Troncoso, y los diputados Durán, Keitel, Rocafull, Saffirio, Sanhueza, Soto (don Raúl) y Urriticoechea. No hubo votos en contra ni abstenciones. (13-0-0).

Indicación N° 13. Del diputado Rocafull, para sustituir el literal a) del artículo 3, por el siguiente:

“a) Violencia física: cualquier agresión dirigida contra el cuerpo de la mujer, que vulnere, perturbe o amenace su integridad física, su libertad personal o su derecho a la vida.”.

Indicación N° 14. De la diputada Girardi, para intercalar en la letra a) del artículo 3 entre la frase “amenaza la integridad física de la mujer” y la frase “o su derecho a la vida, la siguiente: “ , su libertad personal”.

El diputado Saffirio estimó que en el artículo propuesto por el Ejecutivo se estarían exigiendo dos requisitos, agresión y vulneración. En cambio, al acoger la indicación, se tornaría ello más preciso.

La diputada Jiles (Presidenta), sugirió fusionar las indicaciones 13 y 14.

Puestas en votación, las indicaciones 13 y 14 fueron aprobadas por mayoría. Votaron a favor las diputadas Cariola, Castillo, Jiles, Marzán y Troncoso, y los diputados Durán, Keitel, Rocafull, Saffirio, Sanhueza, Soto (don Raúl) y Urriticoechea. Votó en contra la diputada Muñoz. No hubo abstenciones. (12-1-0).

Indicación N° 15. De la diputada Castillo, para reemplazar la letra b) del artículo 3, por la siguiente:

“b) Violencia psicológica: cualquier acción u omisión que vulnere, perturbe o amenace la integridad psíquica, tales como tratos humillantes, vejatorios o degradantes, vigilancia, intimidación, coacción, exigencia de obediencia, o aislamiento.”.

Indicación N° 16.- Del diputado Rocafull, para sustituir el literal b) por el siguiente:

“b) Violencia psicológica: cualquier acción u omisión que vulnere, perturbe o amenace la integridad psíquica o estabilidad emocional de una mujer, tales como tratos humillantes o vejatorios, control o vigilancia de sus conductas, intimidación, coacción, exigencia de obediencia, aislamiento, explotación o limitación de su libertad de acción, opinión o pensamiento.”.

La diputada Castillo y el diputado Rocafull manifestaron su intención de fusionar ambas indicaciones.

Puestas en votación, las indicaciones 15 y 16 fueron aprobadas por mayoría. Votaron a favor las diputadas Cariola, Castillo, Jiles, Marzán y Troncoso, y los diputados Keitel, Rocafull, Saffirio, Sanhueza, Soto (don Raúl) y Urriticoechea. Votaron en contra la diputada Muñoz y el diputado Durán. No hubo abstenciones. (11-2-0).

Informe de Comisión de Familia

Indicación N° 17.- De la diputada Girardi, para modificar la letra b) del artículo 3, en la siguiente forma:

- a) Agregar después de la expresión “cualquier acción u omisión que vulnere, perturbe o amenace su integridad psíquica,” la frase “afecte negativamente y de manera significativa su autoestima”.
- b) Eliminar la conjunción “y” después de “libertad ambulatoria de la mujer.”, y agregar la frase: “intimidación, o aislamiento de sus redes de apoyo”.

La indicación fue declarada inadmisibile por la presidenta de la Comisión.

Indicación N° 18.- Indicación de las diputadas Cariola, Castillo, Jiles, Marzán, Vallejo, y del diputado Soto (don Raúl), para intercalar en el inciso primero de la letra c), entre las expresiones “derecho de las mujeres a la libertad,” y “sexual y reproductiva”, la frase “, indemnidad y autonomía”.

Puesta en votación, la indicación fue aprobada por mayoría. Votaron a favor las diputadas Cariola, Castillo, Jiles y Marzán, y los diputados Rocafull, Saffirio y Soto (don Raúl). Votaron en contra las diputadas Muñoz y Troncoso, y los diputados Durán, Keitel, Sanhueza y Urriticoechea. No hubo abstenciones. (7-6-0).

Indicación N° 19.- Indicación de la diputada Muñoz, para modificar el inciso primero del artículo 3, en la siguiente forma:

- a) Agregar a continuación de la expresión “libertad”, la frase “e integridad”.
- b) Suprimir la expresión “y reproductiva”.

La diputada Jiles (Presidenta) propuso votar cada letra por separado.

La diputada Muñoz estuvo a favor de la propuesta. Sobre la letra a), explicó que el objetivo es restablecer a la mujer hacia su sitio de respeto.

La diputada Cariola apoyó la indicación de la letra a), ya que esto aportaría a la discusión, aun cuando no está a favor de la letra b).

La diputada Jiles (Presidenta), coincidió con la diputada Cariola, proponiendo que se apruebe por unanimidad.

Puesta en votación la indicación a la letra a), fue aprobada por unanimidad. Votaron a favor las diputadas Cariola, Castillo, Jiles, Marzán, Muñoz y Troncoso, y los diputados Durán, Keitel, Rocafull, Saffirio, Sanhueza, Soto (don Raúl) y Urriticoechea. No existieron votos en contra ni abstenciones. (13-0-0).

Puesta en votación, la indicación a la letra b), fue rechazada por mayoría. Votaron en contra las diputadas Cariola, Castillo, Jiles y Marzán, y los diputados Keitel, Rocafull, Saffirio y Soto (don Raúl). Votaron a favor las diputadas Muñoz y Troncoso, y los diputados Durán, Sanhueza y Urriticoechea. No existieron abstenciones. (5-8-0).

Indicación N° 20. De la diputada Castillo, para suprimir en la letra c) del artículo 3, el punto seguido después de la palabra sexual, y agregar la siguiente frase “de acuerdo a la normativa legal vigente.”.

La diputada Castillo retiró dicha indicación.

Indicación N° 21. De la diputada Girardi, para agregar en la letra c) del artículo 3, luego de la frase “indemnidad sexual” la expresión “tanto en espacios públicos como privados, incluyendo el acoso callejero.”.

Informe de Comisión de Familia

La diputada Cariola expresó estar a favor de la indicación, pues especifica el concepto de acoso en el ámbito público y privado, especialmente porque hoy esta materia no está suficientemente regulada. Sin embargo, propuso corregir su redacción.

La diputada Jiles (Presidenta), valoró la indicación, porque permitiría incorporar el concepto de “acoso callejero”.

Puesta en votación, la indicación fue rechazada por mayoría. Votaron en contra las diputadas Muñoz y Troncoso, y los diputados Durán, Saffirio, Sanhueza y Urriticoechea. Votaron a favor las diputadas Cariola, Castillo, Jiles y Marzán. Se abstuvieron los diputados Keitel, Rocafull y Soto (don Raúl). (4-6-3).

Indicación N° 22.- De la diputada Castillo, para eliminar en el inciso segundo de la letra c), del artículo 3, la frase “que para los efectos de esta ley”.

La diputada Jiles (Presidenta), preguntó si al eliminar la expresión se estaría definiendo el acoso sexual, mientras que en la legislación nacional no lo está.

El diputado Saffirio recordó que aún no se ha aprobado el acoso callejero. Sin embargo, la letra c), está definiendo el acoso sexual para la ley en actual discusión, por lo que se debería aprobar dicho concepto.

La diputada Castillo aclaró que justamente el concepto de violencia sexual no está definido, siendo confuso para otros casos, mientras que en esta ley se debe definir, acotada para sí misma y no para otros tipos penales, por ejemplo.

La indicación fue retirada por su autora.

Indicación N° 23.- Del diputado Durán, para reemplazar en el inciso segundo de la letra c) del artículo 3 la oración “ya sea en el empleo, la educación, la salud, las actividades deportivas y otros ámbitos, tanto en espacios públicos como privados”, por la siguiente frase: “en cualquier ámbito y espacio”.

El diputado Saffirio estimó que de aprobar esta indicación, se ampliaría el objeto del proyecto de ley, estando a favor de la misma.

La diputada Castillo valoró la indicación, pues en estos espacios han existido conductas de especial violencia, estando por precisar dichos espacios. Por ello, sería mejor agregar la referencia “en cualquier ámbito y espacio”, pero no reemplazarla.

La diputada Cariola aclaró que la indicación eliminaría la especificidad, reemplazando todo por la idea de “cualquier ámbito y espacio”, lo que ya estaría incluido en la parte final de la propuesta del Ejecutivo. Sin embargo, sería valioso nombrar los espacios específicos, aunque está en contra de la indicación.

El diputado Soto (don Raúl), consideró que es una muy buena indicación, ya que establece un concepto más amplio, en armonía con la economía legislativa.

Puesta en votación, la indicación fue aprobada por mayoría. Votaron a favor las diputadas Muñoz y Troncoso, y los diputados Durán, Keitel, Saffirio, Sanhueza, Soto (don Raúl) y Urriticoechea. Votaron en contra las diputadas Cariola, Castillo, Jiles y Marzán, y el diputado Rocafull. No existieron abstenciones. (8-5-0).

Indicación N° 24.- De las diputadas Cariola, Castillo, Jiles, Marzán, Vallejo, y del diputado Soto (don Raúl), para agregar en el inciso segundo de la letra c), entre las frases “la educación, la salud,” y “las actividades deportivas”, la expresión, “las relaciones personales, la familia, las actividades políticas,”.

La diputada Cariola estimó que tras haberse aprobado la indicación del diputado Durán, se tendría que rechazar la presente indicación. Por lo mismo, criticó el que se haya cambiado la redacción, ya que se debió haber precisado mejor el ámbito en el que ocurrirán los hechos.

Informe de Comisión de Familia

La diputada Castillo estimó que no es contradictoria, pues se podría intercalar en la frase ya aprobada.

El diputado Sanhueza precisó que ya se eliminaron las frases en la que se proponía la nueva redacción, por lo que se debería rechazar.

La diputada Jiles (Presidenta), señaló que, de ser aprobada esta indicación, los problemas de redacción podrían resolverse por la Secretaría.

El diputado Saffirio estimó que el resultado de esto sería contradictorio.

La diputada Cariola manifestó su intención de votar a favor de la indicación, por el mérito de la misma, sin perjuicio del problema de redacción que también resaltó.

Puesta en votación, la indicación fue rechazada por mayoría. Votaron en contra las diputadas Muñoz y Troncoso, y los diputados Durán, Keitel, Rocafull, Saffirio, Sanhueza y Urriticoechea. Votaron a favor las diputadas Cariola, Castillo, Jiles y Marzán. Se abstuvo el diputado Soto (don Raúl). (4-8-1).

Indicación N° 25. De la diputada Girardi, para sustituir en la letra d), del artículo 3, la frase “intencionada y arbitraria” por “intencionada y/o arbitraria”.

Puesta en votación, la indicación fue aprobada por mayoría. Votaron a favor las diputadas Cariola, Castillo, Jiles, Marzán y Troncoso, y los diputados Keitel, Rocafull, Saffirio, Sanhueza y Soto (don Raúl). Votaron en contra la diputada Muñoz, y los diputados Durán (don Eduardo), y Romero (en reemplazo del diputado Urriticoechea). No hubo abstenciones. (10-3-0).

Indicación N° 26.- De las diputadas Cariola, Castillo, Jiles, Marzán, Vallejo, y del diputado Soto (don Raúl), para agregar en la letra d), entre las expresiones “control sobre ella” y “y que se manifiesta”, la expresión “o generar dependencia”.

La diputada Cariola explicó que la violencia también se genera cuando hay dependencia económica, de modo que debería incluirse, consultando la opinión del Ejecutivo sobre este punto.

La diputada Jiles (Presidenta), comentó que justamente se debería ir más allá, y desde esta perspectiva este punto es relevante.

La diputada Muñoz estimó que la dependencia por sí misma no es violencia, por ejemplo, si existe voluntad para tales efectos.

La diputada Castillo precisó que la indicación no apunta al caso de una mujer que voluntariamente elija esa opción, sino que se refiere a los casos en que el hombre es el que genera la dependencia de la mujer y no le permite optar libremente.

La Subsecretaria del Ministerio de la Mujer, señora Carolina Cuevas, valoró la indicación, ya que en la agenda mujer del Gobierno uno de los pilares fundamentales es la independencia económica, que permite obtener libertad e incluso salir del círculo de la violencia, estimando razonable aprobar dicha indicación.

La diputada Cariola reiteró que este caso no se refiere a la decisión voluntaria de una mujer, sino que está pensada para los casos en que se ejerce un control sobre ella. Así, por ejemplo, es común que las mujeres deban demandar a los padres de sus hijos que no quieren pagar la pensión alimenticia, generando una dependencia injusta, que se debe combatir.

Puesta en votación, la indicación fue aprobada por mayoría. Votaron a favor las diputadas Cariola, Castillo, Jiles, Marzán y Troncoso, y los diputados Keitel, Rocafull, Saffirio, Sanhueza y Romero (en reemplazo del diputado Urriticoechea). Se abstuvieron la diputada Muñoz y el diputado Durán (don Eduardo). No hubo votos en contra. (10-0-2).

Informe de Comisión de Familia

Indicación N° 27. De la diputada Castillo, para sustituir en la letra d) del artículo 3, luego del vocablo “hijos”, el punto (.) por una coma (,) y agregar la siguiente oración: “tales como el no pago de las obligaciones alimentarias, entre otros”.

La diputada Castillo destacó que esta es una de las formas principales en que los hombres ejercen violencia sobre las mujeres, como principal herramienta de extorsión, llevando a que en muchos casos se retire la demanda de alimentos por la presión que se ejerce sobre la mujer. Por tanto, la indicación estaría pensando en dichos casos.

El diputado Sanhueza expresó discrepar con la propuesta, pues en algunos casos es efectivo, pero en muchos otros el no pago se debería a otras circunstancias, y se corre el peligro de la estigmatización del alimentante deudor.

El diputado Rocafull señaló estar a favor de la indicación, pues es muy fácil comprobar que en la práctica este tipo de violencia es altamente común, recordando que la deuda no es con la mujer, sino que con los hijos, como obligación básica a cumplir, siendo por lo mismo relevante no relegar la carga sólo en la madre.

La diputada Castillo señaló que la aprehensión del diputado Sanhueza es legítima, pero ya está cubierta por la redacción de la propia indicación, en tanto se exige un incumplimiento intencionado y arbitrario. Por otra parte, en los juicios de alimentos la cesantía ya existe como causal de suspensión del pago, tratándose de cuestiones que están efectivamente resguardadas.

El diputado Saffirio precisó que cualquier caso de no pago de la pensión alimenticia no implicará violencia, sino solo en aquellos casos en que la acción u omisión sea intencionada y arbitraria. Por tanto, la redacción es suficiente para evitar lo comentado por el diputado Sanhueza. Además, al agregar la expresión “tales como”, se entiende que es sólo un ejemplo.

La diputada Cariola reforzó la importancia de leer las indicaciones en su debido contexto, pues es evidente que se establecen las debidas prevenciones.

El diputado Sanhueza estimó que al explicitarlo como tal, se estaría dejando como el único caso.

La diputada Jiles (Presidenta), valoró enormemente la indicación, pues le pareció perfecta, en tanto se refiere al principal problema que hoy afecta a las mujeres.

Puesta en votación, la indicación fue por mayoría. Votaron a favor las diputadas Cariola, Castillo, Jiles y Marzán, y los diputados Durán (don Eduardo), Keitel, Rocafull, Saffirio, Sanhueza, Soto (don Raúl), y Romero (en reemplazo del diputado Urriticoechea).. Votaron en contra la diputada Troncoso y el diputado Sanhueza. No hubo abstenciones. (11-2-0).

Indicación N° 28 del diputado Sanhueza, para reemplazar el literal e) del artículo 3, por el siguiente:

“e) Violencia simbólica: mensajes, íconos, significados y representaciones que menoscaben, degraden o discriminen arbitrariamente a las mujeres en la sociedad.”.

La diputada Cariola señaló que dicha indicación estaría eliminando la referencia a la naturalización que valida la discriminación hacia las mujeres, a través de estereotipos que constituyen formas de violencia simbólica, siendo muy importante evitar este tipo de situaciones. Por ende, la indicación es incompleta, en comparación al texto del proyecto.

El diputado Saffirio expresó disentir de la indicación del diputado Sanhueza y del artículo propuesto por el Ejecutivo, pues la violencia simbólica es especialmente trascendente y ambas opciones no la definirían convenientemente (así, por ejemplo, los requisitos señalados en el artículo son copulativos, cuestión que es demasiado amplia y compleja de que se produzca en la práctica). Además, debería agregarse la frase “que por cualquier medio transmiten, reproducen o naturalizan”.

La diputada Jiles (Presidenta), consultó al Ejecutivo si se podría corregir esta situación mediante una indicación,

Informe de Comisión de Familia

adecuando el texto en la forma descrita, y cambiando la letra “y” por una “o”.

El diputado Sanhueza estimó que su propuesta es más amplia que la del Ejecutivo.

El diputado Saffirio sugirió que el Ejecutivo presente una alternativa.

La diputada Cariola propuso acoger por unanimidad el ingreso de una indicación presentada por el diputado Saffirio, tal como se acordó en sesiones anteriores, ya que el argumento sería muy plausible.

La Subsecretaria del Ministerio de la Mujer preguntó si ya se encuentra vencido el plazo para presentar indicaciones.

La diputada Jiles (Presidenta), señaló que efectivamente es así, pero se podría abrir un período acotado para presentar indicaciones contando con la unanimidad de los presentes. Otra opción sería que el Ejecutivo presentara una indicación que acoja los cambios sugeridos.

La Subsecretaria del Ministerio de la Mujer manifestó que podrían traer una propuesta para la próxima sesión ordinaria.

La diputada Castillo sugirió votar la indicación del diputado Sanhueza, sin abrir un nuevo plazo de indicaciones, pero sí acordar por unanimidad recibir en este artículo una nueva propuesta de redacción.

La diputada Jiles (Presidenta), llamó a votar la indicación del diputado Sanhueza.

Puesta en votación, la indicación N° 28, fue rechazada por mayoría. Votaron a favor las diputadas Muñoz y Troncoso, y los diputados Durán (don Eduardo), Sanhueza y Romero (en reemplazo del diputado Urriticoechea). En contra lo hicieron las diputadas Cariola, Castillo, Jiles y Marzán, y los diputados Rocafull, Saffirio y Soto (don Raúl). Votaron a favor las diputadas Muñoz y Troncoso, y los diputados Durán (don Eduardo), Sanhueza y Romero (en reemplazo del diputado Urriticoechea). Se abstuvo el diputado Keitel. (5-7-1).

La diputada Jiles (Presidenta), propuso que el Ejecutivo presente una redacción distinta para incluir las sugerencias antes señaladas.

El diputado Saffirio solicitó votar el acuerdo para que se reciba la indicación que ha redactado en este momento, con la finalidad antes expuesta.

El diputado Soto (don Raúl), manifestó su voto a favor, porque representa la alternativa más favorable.

Indicación N° 29, de la diputada Troncoso y de los diputados Saffirio, Keitel, Rocafull, Sanhueza y Soto (don Raúl), para reemplazar la letra e) del artículo 3, por la siguiente:

“Violencia simbólica: mensajes, íconos, significados y representaciones que, por cualquier medio, transmitan, reproduzcan o naturalicen relaciones de subordinación, desigualdad y discriminación de las mujeres en la sociedad.”.

El diputado Romero valoró la indicación, pero señaló que si se acepta esta indicación, él también desea ingresar una nueva propuesta.

La diputada Cariola insistió en que si todos coinciden en que se debe corregir la redacción, lo lógico sería aceptar la indicación del diputado Saffirio y la del diputado Romero, en forma excepcional.

La diputada Castillo no compartió dicha propuesta, pues la indicación del diputado Saffirio es en base a lo que ya está presentado, siendo un asunto vinculado únicamente con la redacción. Sin embargo, también reconoció que si se abre la posibilidad de presentar esta indicación, sería injusto no hacerlo para la del diputado Romero. De esta forma, sugirió como alternativa que el Ejecutivo presente una corrección del texto.

El diputado Saffirio rechazó tal idea, pues manifestó no entender cuál sería la razón por la que no se podrían ingresar más indicaciones.

La diputada Jiles (Presidenta) sugirió dejar pendiente la discusión, para que el Ejecutivo presente una nueva

Informe de Comisión de Familia

redacción en la próxima sesión.

La diputada Cariola (Presidenta Accidental), recordó que la votación de esta indicación quedó pendiente en la sesión pasada, proponiendo incluirla en caso de que exista unanimidad para tales efectos o, de lo contrario, votar la propuesta del Ejecutivo.

La diputada Muñoz recordó que el diputado Romero también propuso una indicación y no se accedió a recibirla, por lo que estimó que sería cuestionable que no se aplique la misma regla.

La diputada Cariola (Presidenta Accidental), en tal sentido, consultó si existe la unanimidad requerida para la indicación en discusión, pues de lo contrario, sólo se votaría la propuesta del Ejecutivo.

El abogado secretario de la Comisión señaló que los acuerdos sobre cuestiones generales de procedimiento que dejen sin efecto una norma reglamentaria cesarán en su vigor en la sesión siguiente a aquella en que cualquier diputado miembro de la comisión haga constar su oposición, lo que no afectará en modo alguno los actos ya ejecutados en su virtud y las resoluciones ocasionales serán simples precedentes sin fuerza obligatoria para la práctica sucesiva, de acuerdo con lo establecido en los artículos 210, inciso primero y 203 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género recordó que el ánimo de esta Comisión ha sido resolver la controversia puntual de la última sesión, pero no aceptar nuevas indicaciones.

La diputada Castillo insistió en que el acuerdo de la Comisión para no recibir más indicaciones debería ser respetado. Sin embargo, considerando la pertinencia de la indicación formulada por la diputada Troncoso y por los diputados Keitel, Rocafull, Sanhueza, Saffirio y Soto (don Raúl), propuso dejar pendiente hasta la próxima sesión ordinaria, la votación de la letra e) del artículo 3 del proyecto de ley, a la espera de que el Ejecutivo presente una nueva alternativa de redacción que recoja lo propuesto en la referida indicación. Y, de no ocurrir lo anterior o ante la falta de unanimidad para aceptar la indicación, proceder a votar la propuesta contenida en la indicación sustitutiva actualmente en discusión, para la mencionada letra e) del artículo 3.

Puesto en votación el literal e) del artículo 3, fue aprobado por unanimidad. Votaron a favor las diputadas Cariola, Castillo, Jiles, Marzán y Muñoz, y los diputados Castro, don José Miguel (en reemplazo del diputado Urruticoechea), Keitel, Mellado, don Miguel (en reemplazo del diputado Eduardo Durán), Rocafull, Saffirio, Sanhueza, Soto (don Raúl), y Van Rysselberghe (en reemplazo del diputado Carter). No existieron votos en contra ni abstenciones. (13-0-0).

Indicación N° 30.- De las diputadas Cariola, Castillo, Jiles, Marzán, Vallejo, y del diputado Soto (don Raúl), para agregar una letra f), nueva, del siguiente tenor:

“f) Violencia institucional: Toda acción u omisión que, basada en el género, y realizada por cualquier persona en el ejercicio de una función pública, menoscabe o amenace los derechos que la Constitución y las leyes le garantizan a las mujeres, o que dilate, obstaculice o impida su ejercicio.”.

Indicación N° 31. De la diputada Castillo, para agregar en el artículo 3 una letra f), del siguiente tenor:

“f) Violencia institucional: Toda acción u omisión realizada por funcionarios(as) públicos(as), y en general, por cualquier agente estatal, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres ejerzan los derechos previstos en esta ley, en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”.

La diputada Marzán retiró su patrocinio de la indicación N° 30, pues la alternativa contenida en la indicación N° 31 sería mejor.

La diputada Castillo coincidió en lo expuesto, retirando también su patrocinio de la indicación N° 30.

La diputada Muñoz solicitó que se explique mejor cuál es el alcance de las indicaciones.

Informe de Comisión de Familia

La diputada Cariola (Presidenta Accidental), señaló que la indicación N° 18 habla de personas en el ejercicio de una función pública, lo que es más amplio que lo propuesto en la indicación N° 19. Por otra parte, se incorpora este concepto de violencia institucional, que actualmente no se contempla, y que no debería quedar fuera, recordando el reciente hecho ocurrido al interior de esta misma sesión (silbido respecto de la ministra y su asesora). Así, estimó que sería conveniente fusionar el contenido de ambas indicaciones.

Las diputadas Castillo y Marzán manifestaron estar a favor de la propuesta.

El diputado Sanhueza estimó que las definiciones correspondientes a la violencia institucional están incluidas en otros artículos del proyecto, de modo que no sería necesaria la adecuación de las indicaciones antes comentadas.

El diputado Durán (don Eduardo), coincidió con el diputado Sanhueza.

La diputada Cariola (Presidenta Accidental), discrepó de lo señalado anteriormente, señalando que, por esa misma razón, debería definirse el concepto de “violencia institucional”.

El diputado Sanhueza señaló que si se dejan abiertos los espacios, puede ser complejo en el plano judicial, derivando en el riesgo de un vacío legal.

La diputada Castillo expresó que no existiría incompatibilidad, recordando también el rol pedagógico que tiene la ley, en cuanto debe orientar a las personas en los conceptos.

La diputada Cariola (Presidenta Accidental), recordó que el artículo 3 establece las formas de violencia, de modo que las definiciones no son incompatibles con el incumplimiento de un deber. Así, la especificidad de los tipos de violencia es algo sumamente relevante de consagrar.

Texto refundido indicaciones 30 y 31, de las diputadas Cariola, Castillo, Jiles, Marzán, Vallejo, y del diputado Soto (don Raúl):

- Agréguese, una nueva letra f) en el artículo 3, del siguiente tenor:

“f) Violencia institucional: Toda acción u omisión realizada por personas en el ejercicio de una función pública y, en general, por cualquier agente estatal que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres ejerzan los derechos previstos en esta ley, en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”.

Puesta en votación las indicaciones 30 y 31, refundidas, fueron aprobadas por mayoría. Votaron a favor las diputadas señoras Cariola, Castillo, Marzán y Troncoso, y los diputados señores Keitel, Rocafull y Vidal. Se abstuvieron la diputada Muñoz, y los diputados Durán (don Eduardo), Sanhueza y Urriticoechea. No hubo votos en contra. (7-0-4).

Indicación N° 32 Del diputado Durán (don Eduardo), para agregar el siguiente literal f) en el artículo 3:

“f) Violencia de conciencia: toda vulneración, agresión, perturbación o amenaza al derecho de una mujer a vivir una vida conforme a sus principios y valores respecto de su sexualidad, maternidad, crianza de sus hijos, desarrollo físico, emocional, espiritual e intelectual, creencias y fe, pensamiento político, objeción de conciencia, y otras consideraciones que estén íntimamente ligadas a sus valores personales.”.

El diputado Durán (don Eduardo), explicó que la indicación está vinculada con el respeto a la intimidad de la mujer.

La diputada Muñoz coincidió en la importancia de la indicación, para proteger la libertad de conciencia, promoviendo el respeto de la mujer en la toma de sus decisiones.

La diputada Castillo valoró la indicación, aun cuando hay aspectos que podrían corregirse, por ejemplo, eliminando la expresión “pensamiento político”. Asimismo, expresó dudas sobre la expresión “conciencia”.

La diputada Muñoz estimó que esos conceptos son importantes para resguardar la línea de aquellas mujeres que no comparten la visión general que pueda tener la sociedad en un momento dado.

Informe de Comisión de Familia

La diputada Marzán consultó sobre la expresión “valores respecto de sexualidad” y el alcance que tendría para las personas transgénero, homosexuales u otros casos similares.

El diputado Durán (don Eduardo), señaló que la indicación también respeta el caso de las personas en las situaciones antes mencionadas, por ejemplo, respecto de personas en condición homosexual, que deben ser respetadas en su decisión de vida.

La diputada Cariola (Presidenta Accidental), consideró interesante la indicación, pero manifestó aprehensiones en cuanto a incluir ciertas categorías en particular. Por ende, propuso mantener el concepto, pero eliminando ciertos elementos que podrían prestarse a confusiones (por ejemplo, sacando las frases “crianza de los hijos” y “pensamiento político”).

El diputado Durán (don Eduardo), expresó entender el planteamiento antes señalado pero insistió en que la crianza de los hijos requiere ser incluido, para que la madre pueda criar a sus hijos mientras sean menores de edad, conforme a sus principios. En cuanto a otros elementos, sí estaría dispuesto a modificar su indicación.

La diputada Muñoz recordó el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, de modo que insistió en que se debería aprobar la indicación del diputado Durán tal como ha sido formulada.

El diputado Rocafull consideró que esta indicación debería ser modificada para facilitar su aprobación.

La diputada Castillo señaló que si la conciencia sólo se restringe a lo personal, no habría problemas, pero al influir en otro, se generaría una contradicción difícil de soslayar.

La diputada Cariola (Presidenta Accidental), insistió en solicitar al diputado Durán que considere la propuesta, pues sería conveniente incluir el concepto de “violencia de conciencia”, pero eliminando los conceptos que puedan implicar repercusiones en terceros, como por ejemplo, en los hijos, especialmente teniendo presente que los niños son sujetos de derechos a quienes se les debe respetar. De esta forma, se abrirían posibilidades peligrosas que desvirtuaría la figura.

El diputado Sanhueza manifestó que la idea del diputado Durán apunta a la libertad de conciencia para educar a los hijos.

El diputado Durán (don Eduardo), propuso reescribir la frase sobre el punto, conforme a lo que dice la Constitución.

La diputada Castillo refirió que en la sesión anterior se planteó que el diputado Durán reformulara la indicación.

La diputada Cariola estimó que en esta indicación se mezclan diversos criterios, algunos de los cuales ya están aprobados en otros literales. En tal sentido ganaría en precisión si terminara en “principios y valores”.

El diputado Urruticoechea se opuso a modificar la indicación.

El diputado Keitel señaló que era injusto avanzar en el proyecto sin la presencia del Ejecutivo, toda vez que se le había planteado que en esta sesión este boletín no se trataría. Por ello, se abstendrá en todas las votaciones.

Sometida a votación, la indicación N° 32, fue rechazada por mayoría de votos. A favor votaron las diputadas y diputados Durán, Sanhueza, Troncoso y Urruticoechea; en contra votaron las diputadas y diputados Cariola, Castillo, Jiles, Marzán, Rocafull y Saffirio, y se abstuvo el diputado Keitel. (4-6-1)

Indicación N° 33.- De la diputada Girardi, para agregar las siguientes letras f) y g) en el artículo 3:

“f) Violencia obstétrica: Se refiere a cualquier acción que patologice los genitales humanos reproductivos naturales y biológicos. Estos se expresan mediante un trato deshumanizado por parte de los profesionales de la salud, relacionadas con todo el procedimiento que conlleva un embarazo. Abarca desde el período de gestación hasta el posparto, por lo que afecta de manera directa o indirecta, el cuerpo y los procesos reproductivo de las mujeres.”

Informe de Comisión de Familia

“g) Violencia política: Comprende todas aquellas acciones y omisiones -incluida la tolerancia- que basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público, intimidarlas, excluirlas y eliminar su participación.”.

La diputada Cariola señaló que la discusión sobre la violencia obstétrica ha sido ardua, y que si bien la indicación tiene puesta la mirada en los profesionales, la violencia surge de un modelo de salud en su globalidad. Al efecto, bastaba tener presente que en los hospitales públicos las camillas de parto están contiguas, separadas sólo por una cortina.

Sin perjuicio de ello, señaló que no compartía la indicación pues tenía una redacción extraña, donde algunas situaciones no se entienden, tales como la patologización de los genitales.

La diputada Jiles concordó en que la violencia obstétrica existe, y que la indicación era confusa, por lo que prefería aprobar otras que abordan el tema de mejor manera.

El diputado Sanhueza estimó que esto no se puede acotar al tema del embarazo, pues la violencia se presenta en más etapas.

El diputado Rocafull señaló que esta violencia se da tanto en la etapa de embarazo como fuera de él, por lo que cabía revisarla. Además, compartió en que no era claro a qué aludía la patologización.

Sometida a votación, la indicación N° 33, fue rechazada. Votaron en contra las diputadas Cariola, Castillo, Jiles, Marzán y Troncoso, y de los diputados Rocafull, Saffirio, Sanhueza, y Urruticoechea. Se abstuvo el diputado Keitel. (0-9-1)

Indicación N° 34.- De las diputadas Cariola, Castillo, Jiles, Marzán, Vallejo, y del diputado Soto (don Raúl), para agregar una nueva letra g) del siguiente tenor:

“g) Violencia política: Toda acción u omisión basada en el género que tenga por objeto o por resultado menoscabar, obstaculizar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.

En particular, la violencia política incluye las afectaciones que impidan, perturben o amenacen el derecho de las mujeres a postular y ejercer en cargos de elección popular o de instituciones públicas y estatales, a la formulación y ejecución de políticas públicas o, a la participación y dirección de partidos políticos y organizaciones y asociaciones que se ocupen de la vida pública y política del país.”.

Indicación N° 35.- De las diputadas Cariola y Castillo, para agregar una nueva letra g) del siguiente tenor:

“g) Violencia política: Toda acción u omisión basada en el género, que tenga por objeto o por resultado menoscabar, obstaculizar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.

En especial la violencia política incluye las afectaciones que impidan, perturben o amenacen el derecho de las mujeres a postular y ejercer en cargos de elección popular o de instituciones públicas y estatales, a la formulación y ejecución de políticas públicas o a la participación y dirección de partidos políticos y organizaciones y asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país.”.

La indicación N° 35 fue retirada por sus autoras.

La diputada Cariola señaló que la diferencia entre ambas indicaciones está en la necesidad de incorporar el elemento no gubernamental en el tipo de asociaciones a que alude, pues la vida pública se juega también en las instituciones gremiales, sindicales, etc.

Por ello, propuso fusionar las indicaciones.

La diputada Jiles y el diputado Sanhueza se opusieron a la fusión.

Informe de Comisión de Familia

Sometida a votación la indicación N° 34 fue aprobada por mayoría de votos. A favor votaron las diputadas Cariola, Castillo, Jiles, Marzán, y los diputados Rocafull, Saffirio, Sanhueza y Urruticoechea; en contra votó el diputado de Durán, y se abstuvieron la diputada Troncoso y el diputado Keitel. (8x1x2).

=====

Indicación N° 36.- Del diputado Durán, don Eduardo, para agregar en el artículo 3 el siguiente literal g):

“g) Violencia congénita: todo tipo de violencia física, psicológica, sexual, económica, simbólica y de conciencia ejercida por mujeres hacia mujeres.”.

La diputada Cariola señaló que la indicación no especifica el contexto de su propuesta, pues se sabe que en el contexto de una cultura machista y patriarcal, el género masculino propicia la violencia y, en tal sentido, es cierto que hay mujeres machistas y misóginas que ejercen violencia.

Con todo, no adecuar la indicación a un contexto, podía distorsionar todo el proyecto.

El diputado Sanhueza señaló que a la luz de lo aprobado en el artículo 2, era claro que la violencia la ejerce el hombre en contra de la mujer.

La diputada Castillo señaló que el proyecto no alude a quien ejerce la violencia, sino contra quien se hace.

La diputada Jiles señaló que la violencia existe en el marco de relaciones de género basadas en el patriarcado, lo que no excluye que una mujer ataque a otra mujer. En tal sentido, estimó que la indicación estaba demás, sin perjuicio que agrega un elemento al lenguaje que enriquece la discusión.

Sometida a votación, fue rechazada por mayoría de votos. A favor votaron los diputados Durán y Urruticoechea, en contra lo hicieron las diputadas Cariola, Castillo, Jiles, Marzán, y los diputados Rocafull, Saffirio y Troncoso, y se abstuvieron los diputados Keitel y Sanhueza. (2-7-2).

=====

Indicación N° 37.- Del diputado Rocafull, para agregar la siguiente letra g), nueva:

g) Violencia gineco-obstétrica: Toda acción u omisión realizada por el personal de salud que atienda a una mujer que esté o no embarazada tanto al momento de ser examinada como durante o después del parto, y que atente contra su integridad física, psíquica o sexual.”.

La diputada Cariola señaló que esta redacción es mejor pero tenía prevenciones sobre una eventual colisión con la legislación penal en materia de abuso sexual, por lo cual propuso suspender la votación de esta indicación y esperar la opinión del Ejecutivo sobre el tema.

El diputado Rocafull retiró la indicación.

=====

Indicación N° 38.- Del diputado Sanhueza, para incorporar en el artículo 3 el siguiente literal g), nuevo:

“g) Violencia gineco-obstétrica: Toda acción u omisión arbitraria e injustificada realizada por el personal de salud que atienda a una mujer que esté o no embarazada, tanto al momento de ser examinada como durante o después del parto, y que busque dañar su integridad física, psíquica o sexual.”.

La diputada Cariola recordó la discusión dada en la última sesión ordinaria, en que se trató ampliamente el concepto de “violencia obstétrica” (recordando otros proyectos de ley que también buscan regularla), en relación a lo cual resulta fundamental conciliar la potencial colisión con la figura del maltrato habitual, así como otras referidas a delitos que podrían verse minimizados con la incorporación de esta norma, en los términos planteados. Así, entonces, propuso no incluir en este proyecto de ley, el concepto de “violencia gineco-obstetra”, pues requiere de un estudio mucho más profundo.

La asesora legislativa, señora Rosario Arriagada, expresó que el título primero de esta ley busca visibilizar distintos

Informe de Comisión de Familia

tipos de violencia que puede sufrir una mujer, entre las cuales se incluye la violencia física, simbólica, política, institucional, y otras como la propuesta en discusión, la gineco-obstétrica. Asimismo, recordó que el artículo 28 limita la violencia intrafamiliar en el ámbito doméstico, donde se radicaría el maltrato habitual. Por tanto, la violencia gineco-obstétrica no podría darse en el ámbito doméstico, de forma tal que no existiría la eventual colisión aludida.

De tal forma, calificó como positivo regular este tipo de violencia dentro del artículo 3, más aún porque no se está tipificando dicho tipo de violencia, sino que simplemente se le está considerando dentro de las formas o tipos de violencias que pueden afectar a una mujer.

La diputada Jiles estimó que el problema no está en la visualización de la violencia gineco-obstétrica, sino que en el concepto propuesto por el diputado Sanhueza, al establecer nuevos requisitos que más bien entorpecerían su aplicación, tornando innecesaria la indicación.

El diputado Sanhueza discrepó de lo señalado por la diputada Cariola, ya que su propuesta se acotaría expresamente al ámbito de la salud, respecto de la violencia que experimentan muchas mujeres en dicho contexto.

El diputado Romero consultó al Ejecutivo qué se entiende por violencia gineco-obstétrica.

La diputada Cariola coincidió en la relevancia simbólica de hacer el punto sobre este tipo de violencia, pero advirtió su preocupación, tanto por la posible coalición de normas ya referida, como por lo que se refiere a la definición sugerida. Ello, pues restringir la violencia gineco-obstétrica sólo al ámbito de la salud sería demasiado restrictivo, ya que lo relevante es determinar quiénes son objeto de tal violencia, en el contexto de una sociedad machista, independientemente del género del que la ejerce, recordando que además ya existen normas que sancionan al personal de la salud que actúa de la forma mencionada. Es decir, la violencia gineco-obstétrica no se ejerce sólo por quienes se desempeñan en la salud, sino que es algo mucho más amplio e incluso a nivel institucional, lo que da origen a debates muy complejos, no resueltos en la proposición.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género aclaró que lo anterior es un tema muy debatido en el mundo de la salud, entendiendo las prevenciones de la diputada Cariola, que por su profesión cuenta con amplios antecedentes sobre la materia. En cuanto al concepto de violencia gineco-obstétrica, aseguró que sí se trata de una violencia de género, pues tiene particularidades que afectan a las mujeres en concreto. Por tanto, más allá de la indicación, se trata de un tema relevante que debe ser regulado, expresando la necesidad de que exista una discusión muchísimo más amplia al respecto.

El diputado Sanhueza sugirió corregir el texto de su indicación, eliminando la frase “y que atente contra su integridad física, psíquica o sexual”.

La diputada Jiles estimó que en tal caso, sería una indicación adecuada y votaría a favor.

El diputado Rocafull destacó que su decisión de retirar la indicación vinculada con tal definición, se fundamentó en las mismas prevenciones que se formularon para la indicación del diputado Sanhueza, lo que llamó a respetar.

La diputada Castillo (Presidenta), advirtió que incluso al suprimir dicha frase, se continuaría limitando este tipo de violencia a la acción u omisión del personal de salud, lo que restringe la figura en base a quien la ejerce y no en razón de quién la recibe. Por tanto, expresó estar por rechazar la indicación.

El diputado Soto (don Raúl), consideró que se trata de una idea positiva, pero la definición es insuficiente, lo que podría ser peligroso.

Puesta en votación, la indicación N° 38, fue rechazada por mayoría. Votaron en contra las diputadas señoras Cariola, Castillo, Jiles y Marzán, y los diputados señores Keitel, Rocafull y Soto (don Raúl). Votaron a favor la diputada señora Troncoso, y los diputados señores Durán (don Eduardo), Sanhueza y Romero (en reemplazo del diputado Urruticochea). No hubo abstenciones. (4-7-0).

Indicación N° 39.- De las diputadas Cariola, Castillo, Jiles, Marzán, Vallejo, y del diputado Soto (don Raúl), para

Informe de Comisión de Familia

agregar las siguientes nuevas letras h) e i):

“h) Violencia laboral: Es la generación de inestabilidad e inseguridad laboral mediante acciones u omisiones basadas en el género. Constituyen especiales formas de violencia laboral, las prácticas de acoso laboral, las diferencias de salario en perjuicio de las mujeres por un trabajo de igual valor al ejecutado por un hombre, las dificultades e impedimento de acceso a mejores puestos de trabajo, la asignación arbitraria de tareas menos cualificadas respecto de sus capacidades, el incumplimiento de los deberes que el empleador tenga respecto de las trabajadoras, el desconocimiento del valor del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados y cualquier obstáculo para el acceso a la justicia laboral.”.

“i) Violencia indirecta: es toda práctica discriminatoria que mediante conductas activas u omisiones ponga a la mujer en desventaja con respecto al hombre.”.

La diputada Cariola destacó la claridad de la definición propuesta, en tanto reconoce una de las principales formas de violencia que afecta a las mujeres, esto es, la violencia económica, cuestión que resulta especialmente evidente en el ámbito laboral. Por tanto, la indicación implica el reconocimiento de la violencia laboral, propiciando además otras modificaciones legales que se encuentran en tramitación.

El diputado Eduardo Durán, consultó si se votarán ambas letras conjuntamente o por separado.

La diputada Troncoso expresó dudas respecto a si el trabajo doméstico debería ser remunerado.

Puesta en votación, la indicación fue aprobada por mayoría. Votaron a favor las diputadas señoras Cariola, Castillo, Jiles y Marzán, y los diputados señores Keitel, Rocaful, Soto (don Raúl), y Romero (en reemplazo del diputado Urriticoechea). Votaron en contra la diputada señora Troncoso, y los diputados señores Eduardo Durán y Sanhueza. No hubo abstenciones. (8-3-0).

Puesto en votación el artículo 3, en lo no modificado, fue aprobado por unanimidad. Votaron a favor las diputadas señoras Cariola, Castillo, Jiles, Marzán y Troncoso, y los diputados señores Durán (don Eduardo), Keitel, Rocaful, Sanhueza, Soto (don Raúl), y Romero (en reemplazo del diputado Urriticoechea). No hubo votos en contra ni abstenciones. (11-0-0).

“Artículo 4.- Ámbitos en que se ejerce la violencia contra las mujeres.

a) Violencia en el ámbito privado: Se refiere a las formas de violencia que tienen lugar dentro de la familia, así como la que tiene lugar en cualquier otra relación íntima o de pareja, aunque no exista ni haya existido convivencia entre la víctima y la persona que agrede.

b) Violencia en el ámbito público: Se refiere a la violencia contra las mujeres que es perpetrada por cualquier persona cuya relación no esté comprendida en el ámbito privado. Ésta comprende, entre otras, aquella que tiene lugar en los establecimientos educacionales y de salud, el lugar de trabajo y los espacios públicos; la que es perpetrada o tolerada por el Estado o sus empleadas y empleados públicos donde quiera que ésta ocurra, ya sea en períodos de normalidad o de excepción constitucional, y particularmente aquella que tiene lugar bajo control o custodia estatal.”.

Indicación N° 40. De la diputada Castillo, para suprimir en la letra b) del artículo 4, la siguiente frase: “la que es perpetrada o tolerada por el Estado o sus empleadas y empleados públicos donde quiera que ésta ocurra, ya sea en períodos de normalidad o de excepción constitucional, y particularmente aquella que tiene lugar bajo control o custodia estatal.”.

La diputada Castillo (Presidenta) retiró su indicación,

La diputada Cariola solicitó que el Ejecutivo se refiera a dicho artículo.

La diputada Jiles estimó que correspondería simplemente votarlo.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género señaló que la modificación legal busca tipificar la violencia en el

Informe de Comisión de Familia

ámbito de la violencia de género, ya que actualmente está más bien limitada a la violencia intrafamiliar. Por tanto, corresponde sancionar la violencia en el ámbito privado y público, siendo esta propuesta una medida positiva para tales efectos.

El diputado Raúl Soto estimó que la definición pareciera ser muy restrictiva en el ámbito privado, consultando si se podría ampliar un poco más.

El jefe del Departamento de Reforma del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, señor Cristóbal Aguilera, explicó que el proyecto de ley establece los tipos de violencia en el ámbito público y privado, de modo que todas aquellas que no están incluidas en lo público, se habrán de entender en el ámbito privado. En dicho sentido, manifestó que al hablar de relaciones íntimas, se estarían incluyendo las relaciones de amistad.

La indicación fue retirada por su autora.

Puesto en votación, el artículo 4 fue aprobado por mayoría de votos. Votaron a favor las diputadas señoras Cariola, Castillo, Jiles, Marzán y Troncoso, y los diputados señores Durán (don Eduardo), Keitel, Rocafull, Sanhueza y Romero (en reemplazo del diputado Urriticoechea). Se abstuvo el diputado señor Raúl Soto. No hubo votos en contra. (10-0-1).

“Artículo 5.- Deberes de los órganos del Estado. Cuando los órganos del Estado desarrollen políticas, planes y programas u otros actos relacionados con la violencia y sus diversas manifestaciones, en el marco de sus competencias, propenderán a la adopción de las medidas apropiadas para dar cumplimiento a los objetivos y disposiciones de esta ley. En este marco, deberá tenerse en especial consideración lo dispuesto en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y en los demás tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile que se encuentren vigentes.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, de conformidad con lo establecido en los artículos 1, inciso segundo, y 3 de la ley N° 20.820, que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y modifica normas legales que indica, y dentro del marco de sus competencias, velará por la coordinación, consistencia y coherencia de las políticas, planes y programas en materias de violencia contra las mujeres.”.

Indicaciones

Indicación N° 41, de la diputada Castillo, para sustituir el inciso primero del artículo 5, por el siguiente:

“Los órganos del Estado deberán rechazar todas las formas de violencia contra las mujeres. Cuando desarrollen políticas, planes y programas u otros actos relacionados con la violencia y sus diversas manifestaciones, en el marco de sus competencias, adoptarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a los objetivos y disposiciones de esta ley. En este marco, deberá tenerse en especial consideración lo dispuesto en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y en los demás tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile que se encuentren vigentes.”.

Indicación N° 42 de la diputada Marzán, para agregar al final del inciso segundo del artículo 5, la siguiente oración: “Así como supervisar las acciones en estas materias.”.

Las diputadas Castillo y Marzán retiraron sus indicaciones al artículo 5.

Puesto en votación, el artículo 5 fue aprobado por unanimidad. Votaron a favor las diputadas señoras Cariola, Castillo, Jiles, Marzán y Troncoso, y los diputados señores Durán (don Eduardo), Keitel, Rocafull, Sanhueza, Soto (don Raúl), y Romero (en reemplazo del diputado Urriticoechea). No hubo votos en contra ni abstenciones. (11--0).

“Artículo 6.- Deberes particulares del Estado. Corresponderá especialmente a los Ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, de Interior y Seguridad Pública, de Desarrollo Social, de Justicia y Derechos Humanos, de Educación y de Salud, promover dentro del ámbito de sus respectivas competencias, medidas tendientes a la

Informe de Comisión de Familia

protección de los derechos de las mujeres, incorporar la perspectiva de género, prevenir la violencia contra las mujeres y otorgar una respuesta dentro del ámbito de sus competencias frente a su ocurrencia o al riesgo de padecerla, de conformidad con esta ley o de la normativa que le sea aplicable.

Los Ministerios referidos en el inciso anterior procurarán, dentro del marco de sus competencias, brindar protección a las mujeres víctimas de violencia.

Los Ministerios de la Mujer y la Equidad de Género entregarán orientaciones y directrices para el desarrollo de capacitaciones, sobre violencia contra las mujeres de conformidad a lo establecido en la letra c) del artículo 3 de la ley N° 20.820. El Poder Judicial, el Ministerio Público, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile y la Corporación de Asistencia Judicial considerarán dichas orientaciones en las capacitaciones para sus autoridades y personal vinculado a la atención de las víctimas.”.

Indicaciones

Indicación N° 43, de la diputada Castillo, para reemplazar el artículo 6, por el siguiente:

“Artículo 6.- Deberes particulares del Estado. Corresponderá especialmente a los Ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, de Interior y Seguridad Pública, de Desarrollo Social, de Justicia y Derechos Humanos, de Educación y de Salud, de Trabajo y Previsión Social y de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, promover dentro del ámbito de sus respectivas competencias, medidas tendientes a la protección de los derechos de las mujeres, incorporar la perspectiva de género, prevenir la violencia contra las mujeres y otorgar una respuesta dentro del ámbito de sus competencias frente a su ocurrencia o al riesgo de padecerla, de conformidad con esta ley o de la normativa que le sea aplicable.

Los Ministerios referidos en el inciso anterior adoptarán las medidas necesarias, dentro del marco de sus competencias, para brindar protección a las mujeres víctimas de violencia.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género entregarán orientaciones y directrices para el desarrollo de capacitaciones, sobre violencia contra las mujeres de conformidad a lo establecido en la letra c) del artículo 3 de la ley N° 20.820, las que deberán ser consideradas por todos los órganos del Estado en las capacitaciones que realicen. El Poder Judicial, el Ministerio Público, Carabineros de Chile, Gendarmería de Chile, el Servicio Nacional de Menores, la Policía de Investigaciones de Chile y la Corporación de Asistencia Judicial considerarán dichas orientaciones en las capacitaciones para sus autoridades y personal vinculado a la atención y trato de las mujeres víctimas de violencia.”.

El diputado Keitel consideró que la indicación sería inadmisibles, ya que el inciso segundo y tercero estarían imponiendo obligaciones al Estado, lo que excede las competencias de esta Cámara de Diputados.

La diputada Castillo (Presidenta), aclaró que no se imponen obligaciones específicas, de modo que no sería inadmisibles. Además, la propuesta tendría su base en la redacción del propio Ejecutivo.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, señora Isabel Plá Jarufe, expresó la voluntad del Ejecutivo para incorporar algunas de las indicaciones presentadas por parlamentarios, aun cuando sean declaradas inadmisibles, en tanto se comparta el fondo de las mismas.

El diputado Saffirio coincidió en que es responsabilidad del Ejecutivo determinar las atribuciones de los servicios públicos, de modo que la indicación sería inadmisibles.

La diputada Castillo (Presidenta), en atención a lo anterior, retiró su indicación.

Indicación N° 44 de la diputada Muñoz para suprimir en el inciso primero la expresión “incorporar la perspectiva de género,”.

La diputada Muñoz explicó que con esta indicación se busca evitar la aplicación de la “ideología de género”.

La diputada Cariola criticó la indicación, pues atenta contra el espíritu mismo de este proyecto de ley, ya que las

Informe de Comisión de Familia

complejidades generadas en torno a la denominada “ideología de género”, no debería llevar a extremos.

Puesta en votación, la indicación N° 44, fue rechazada por mayoría. Votaron en contra las diputadas señoras Cariola, Castillo y Marzán, y los diputados señores Keitel, Rocaful, Saffirio, Soto (don Raúl), y Carter (en reemplazo de la diputada Troncoso). Votaron a favor la diputada señora Muñoz, y los diputados señores Castro, don José Miguel (en reemplazo del diputado Eduardo Durán), y Urriticoechea. Se abstuvo el diputado Sanhueza. (3-8-1).

Indicación N° 45 de la diputada Marzán, para eliminar en el inciso 1° la frase “perspectiva de género” y reemplazarla por la siguiente: “un lenguaje no sexista, así como también, la perspectiva de género”.

La diputada Marzán retiró la indicación.

Indicación N° 46. De la diputada Cariola, para incorporar un nuevo inciso tercero, pasando el actual inciso tercero a ser cuarto:

“Será especial obligación de los órganos del Estado la creación e implementación de un Sistema de Alerta Temprana en Violencia de Género, consistente en un trabajo desarrollado entre las distintas instituciones públicas para, que, mediante el cruce de datos, la determinación de factores de riesgo y la toma de decisiones coordinada en políticas de seguridad, prevenir los femicidios, y cualquier otro tipo de agresión contra las mujeres y sus familias.”.

La diputada Castillo (Presidenta), declaró inadmisibile la indicación.

La diputada Cariola manifestó respetar la decisión de la presidenta, pero no retiró la indicación por la importancia del fondo al que apunta, pues lo pretendido es mejorar la coordinación mancomunada entre los distintos servicios públicos involucrados en la prevención de la violencia contra la mujer. Al respecto, consultó la opinión de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, solicitando al Ejecutivo que considere incluir este aspecto, sea patrocinando la referida indicación o ingresando otra similar.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género ratificó el compromiso de recoger varias de las indicaciones propuestas por las y los diputados, destacando entre ellas la propuesta de la diputada Cariola, ya que efectivamente los organismos del Estado deben dar mejor respuesta en lo que a prevención se refiere.

En dicho contexto, destacó que el Gobierno ha reinstalado el circuito intersectorial de violencia contra las mujeres, con mejoras en su implementación e integración, para buscar soluciones que se tratarán de incorporar también en la tramitación de este proyecto de ley, sea en el primer o segundo trámite.

El diputado Rocaful lamentó la alta tasa de femicidios que siguen verificándose, de modo que sería de gran relevancia que el Ejecutivo acogiera esta iniciativa plasmada en la indicación de la diputada Cariola, ya que contribuiría fuertemente al rol preventivo.

El diputado Saffirio agradeció la disposición del Ejecutivo, pero recordó que si la misma indicación se presenta en la Sala, ello implicará retrasar la discusión del proyecto, al tener que regresar a la Comisión, cuestión que debería ser considerada.

El diputado Sanhueza destacó la importancia del sistema de alerta temprana, que efectivamente requiere la interacción del Estado en su conjunto, para lograr que la información sea útil y se emplee en el momento adecuado. Para ello, estimó necesario no solo la adecuación legal pertinente, sino que también, el que exista una efectiva coordinación entre los ministerios desde ahora, sin esperar la aprobación de esta ley.

El diputado Rocaful insistió en la petición, pues las acciones deben ser adoptadas desde ya, especialmente considerando las experiencias pasadas, pues si no existe un cambio legal, la aplicación de este tipo de medidas caería en la discrecionalidad.

La diputada Castillo (Presidenta), coincidió en la importancia de incluir un sistema como el propuesto.

Informe de Comisión de Familia

Indicación N° 47, de la diputada Girardi, para insertar en el inciso tercero del artículo 6, entre las frases “la Policía de Investigaciones de Chile,” y “la Corporación de Asistencia Judicial” la siguiente: “la Defensoría Penal Pública, Gendarmería de Chile”.

La diputada Castillo (Presidenta), declaró inadmisible la indicación.

Puesto en votación, el artículo 6 fue aprobado por unanimidad. Votaron a favor las diputadas señoras Cariola, Castillo, Marzán y Muñoz, y los diputados señores Castro, don José Miguel (en reemplazo del diputado Eduardo Durán), Keitel, Rocafull, Saffirio, Sanhueza, Soto (don Raúl), Carter (en reemplazo de la diputada Troncoso) y Urriticoechea. No hubo votos en contra ni abstenciones. (12-0-0).

“Artículo 7.- Deberes del personal. Todos los órganos del Estado velarán porque sus autoridades, funcionarios y funcionarias y personal se abstengan de cualquier acción o práctica de violencia contra las mujeres.”.

Indicación N° 48 de la diputada Castillo, para reemplazar el artículo 7 por el siguiente:

“Artículo 7.- Deberes del personal. Todos los órganos del Estado implementarán mecanismos de fiscalización y supervisión para que sus autoridades, funcionarios y funcionarias, y personal en general, se abstengan de cualquier acción o práctica de violencia contra las mujeres.”.

La diputada Castillo (Presidenta), retiró su indicación y llamó a votar el artículo propuesto por el Ejecutivo; sin embargo, criticó que la norma propuesta emplee el término “velará”.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género explicó que el concepto “velar” significa procurar que ocurra todo lo establecido en la ley, lo que podría considerarse como algo más bien débil, pero no está determinado así claramente. En complemento, el término “velar”, implica hacer todo lo posible para que se cumpla la acción a la que se está conminando.

El diputado Saffirio aclaró que “velar” implica observar, lo que supone tomar conocimiento, o cuidar, que tampoco tiene sustancia si es que no se establece la forma de hacerlo. Por tanto, el verbo rector debería ser uno mucho más garantista y claro.

El diputado Soto (don Raúl), estimó que el concepto “velar” tiene poca fuerza para que el Estado pueda cumplir con el deber impuesto, siendo más conveniente emplear el término “deberán”.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género señaló que las acciones de violencia contra las mujeres, en lo público y privado, ya son objeto de regulaciones legales (por ejemplo, en el Derecho Laboral, mediante las normas de probidad, entre otros). Por tanto, se trata de conductas tipificadas y sancionadas en la ley, de modo que el artículo 7° apunta a enfatizar aún más el hecho de que, para el Estado, es fundamental que sus funcionarios respeten la ley y no incurran en este tipo de situaciones.

El diputado Castro (don José Miguel), estimó conveniente el verbo empleado en el artículo, aunque se podría complementar para evitar confusiones.

La diputada Marzán destacó el hecho de que las mujeres generalmente se sienten muy desamparadas y no cuentan con la ayuda oportuna. En tal sentido, propuso eliminar el verbo rector “velarán”, dejándolo simplemente como un mandato.

El diputado Saffirio recordó que si bien existe normativa en la materia, es evidente que no ello no ha sido suficiente, ya que por eso mismo se está discutiendo esta ley. Al mismo tiempo, apoyó la propuesta de la diputada Marzán.

El diputado Soto (don Raúl), solicitó al Ejecutivo explicar cuáles serían los efectos prácticos de la norma planteada.

La diputada Cariola señaló que incluso el término “abstendrán” es insuficiente, ya que lo pertinente debería ser

Informe de Comisión de Familia

“garantizar”. Por ende, solicitó al Ejecutivo realizar una determinación más clara en dicho sentido, cambiando el concepto “velarán” por “garantizarán”, razón por la cual tampoco estuvo conforme con la propuesta de la diputada Marzán.

La diputada Castillo (Presidenta), planteó como opción dejar pendiente la votación de este artículo 7, solicitando a la ministra de la Mujer y Equidad de Género que presente una nueva propuesta de redacción en la próxima sesión.

- Así se acordó.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género acogió la propuesta, comprometiendo la presentación de una nueva redacción durante la siguiente sesión especial.

La diputada Castillo retiró su indicación.

Puesto en votación el artículo 7, fue aprobado por unanimidad. Votaron a favor las diputadas Cariola, Castillo, Jiles, Marzán y Muñoz, y los diputados Castro, don José Miguel (en reemplazo del diputado Urruticoechea), Keitel, Mellado, don Miguel (en reemplazo del diputado Eduardo Durán), Rocafull, Saffirio, Sanhueza, Soto (don Raúl), y Van Rysselberghe (en reemplazo del diputado Carter). No existieron votos en contra ni abstenciones. (13-0-0).

“TÍTULO II

DE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES”

“Artículo 8.- Deberes de prevención. Cuando los órganos del Estado desarrollen políticas, planes y programas u otros actos relacionados con la violencia y sus diversas manifestaciones, en el marco de sus competencias, promoverán la adopción de las medidas conducentes a la prevención de la violencia contra las mujeres en el ámbito nacional, regional y local, las que deberán estar orientadas hacia la erradicación de ésta y de sus causas.

Las medidas que se adopten de conformidad con el inciso anterior podrán incluir, entre otros, los siguientes objetivos:

- a) Promover el conocimiento y el respeto de los derechos humanos de las mujeres, incluido especialmente su derecho a una vida libre de violencia, consagrados en las leyes, la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales en esta materia que han sido ratificados por Chile y se encuentran vigentes.
- b) Promover la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, procurando eliminar toda forma de discriminación basada en el género.
- c) Promover la modificación de las condiciones estructurales, sociales y culturales que sostienen, toleran y perpetúan la subordinación y violencia contra las mujeres.
- d) Promover una cultura ciudadana de denuncia de la violencia contra las mujeres y de total rechazo a ésta.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género coordinará las acciones necesarias para cumplir con lo dispuesto en este título, de conformidad con el artículo 1 de la ley N° 20.820.”

Indicaciones

Indicación N° 49. De la diputada Castillo, para reemplazar el artículo 8°, por el siguiente:

“Artículo 8.- Deberes de prevención. Cuando los órganos del Estado desarrollen políticas, planes y programas u otros actos relacionados con la violencia y sus diversas manifestaciones, en el marco de sus competencias, promoverán la adopción de las medidas conducentes a la prevención de la violencia contra las mujeres en el ámbito nacional, regional y local, las que deberán estar orientadas hacia la erradicación de esta y de sus causas.

Las medidas que se adopten de conformidad con el inciso anterior podrán incluir, entre otros, los siguientes objetivos:

Informe de Comisión de Familia

- a) Promover el conocimiento y el respeto de los derechos humanos de las mujeres, incluido especialmente su derecho a una vida libre de violencia, así como aquellos consagrados en las leyes, la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales en esta materia que han sido ratificados por Chile y se encuentran vigentes.
- b) Promover la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, a fin de eliminar toda forma de discriminación basada en el género.
- c) Promover la modificación de las condiciones estructurales, sociales y culturales que sostienen, toleran y perpetúan la subordinación y violencia contra las mujeres, procurando la erradicación de los estereotipos de género que estén basados en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos, o que legitimen o exacerbén la violencia contra la mujer.
- d) Promover una cultura ciudadana de denuncia de la violencia contra las mujeres y de total rechazo a ésta.
- e) Visibilizar las necesidades y problemas específicos de los grupos de mujeres que viven discriminaciones múltiples, tales como las niñas y adolescentes, mujeres de la tercera edad, mujeres con discapacidad, mujeres migrantes, mujeres que pertenecen a algún pueblo originario, mujeres lesbianas, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, mujeres portadoras de VIH/SIDA, mujeres afrodescendientes, trabajadoras sexuales, trabajadoras de casa particular y aquellas que se encuentran privadas de libertad.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género coordinará las acciones necesarias para cumplir con lo dispuesto en este título, de conformidad con el artículo 1 de la ley N° 20.820.”.

La diputada Castillo (Presidenta), explicó que la indicación recogió como base la propia redacción del Ejecutivo, incorporando algunas modificaciones con las que se pretendía perfeccionarla.

El diputado Saffirio expresó que en términos generales está de acuerdo con la indicación, aunque la expresión “visibilizar” de la letra e), le parecía poco clara, ya que es difícil determinar el beneficio de tal concepto.

El diputado Sanhueza recordó la mala experiencia que se ha vivido con las indicaciones que reemplazan un artículo, por las consecuencias generadas respecto de las demás indicaciones para el mismo artículo. Además, criticó la redacción de este tipo de indicaciones que toman la propuesta del Ejecutivo, ya que la tornan en inadmisibles, al afectar las atribuciones exclusivas del Presidente de la República, más allá de la conveniencia práctica de tal modalidad.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, además de la observación anterior, recordó que el artículo 3, letra b), de la ley N° 20.820, ya establece la obligación de contemplar la diversidad de la mujer en sus distintos ámbitos, lo que forma parte del trabajo tanto del ministerio como del servicio de la mujer.

La diputada Marzán, para evitar futuras exclusiones, propuso agregar la frase “entre otras”.

El diputado Keitel, respecto de la letra b), propuso eliminar el término “procurando”. Además, consultó por el sentido de la palabra “visibilizar”.

La diputada Cariola señaló que se debería garantizar la mejor convivencia posible en lo que se refiere a la presentación de indicaciones, sin cercenar ideas por técnicas legislativas. En dicho sentido, sugirió que en estos casos, se entienda la indicación en el punto que realmente se está modificando, lo que permitirá evitar los efectos negativos como el de incompatibilidad general, sin perjuicio de lo que efectivamente sea incompatible, de forma tal de garantizar la discusión, sin incurrir en rigurosidades extremas.

La diputada Castillo (Presidenta), manifestó que si bien existió un acuerdo para establecer un plazo destinado a la presentación de indicaciones, se han generado conflictos en la discusión misma que deben ser abordados. Al respecto, señaló que no corresponde impedir las facultades que tienen los parlamentarios para presentar indicaciones hasta la votación, por lo cual insistió que el plazo acordado tiene por objeto facilitar la elaboración del comparado, pero ello no impide presentar indicaciones fuera de dicho plazo. Recordó, además, que sobre este aspecto se solicitó al Secretario General de la Cámara de Diputados que informe el criterio aplicable, sin perjuicio de lo cual, no estaría impedido presentar indicaciones.

Informe de Comisión de Familia

El diputado Saffirio manifestó que el problema se da en casos en que una indicación toma el texto del Ejecutivo, al cual se le agregan cambios, punto en el que se discute si se puede dividir o no su votación, cuestión que no procedería. En cuanto al Reglamento de la Cámara, recordó que se pueden tomar acuerdos incluso para modificar tal cuerpo, pero basta con que un diputado se oponga para que quede sin efecto. Por tanto, apoyó la propuesta de votar aquellas indicaciones, en la parte que efectivamente se está modificando, para no tener que presentar nuevas indicaciones, así como para no declararlas inadmisibles.

El diputado Sanhueza valoró esta nueva voluntad y lamentó que se hubiera hecho antes cuando lo planteó la Secretaría de la Comisión. En tal sentido, lo que correspondería sería ingresar nuevas indicaciones debidamente ajustadas, para no tener que torcer el sentido del Reglamento, sumado al hecho de que no se ha aplicado el mismo criterio en otros casos. Así, expresó su satisfacción por este cambio positivo, que permitirá solucionar los conflictos aludidos, por ejemplo, declarando la inadmisibilidad, pero permitiendo incorporar nuevas indicaciones.

El diputado Rocafull destacó lo señalado por la diputada Castillo, ya que evidentemente muchos cambios surgen en la tramitación misma. Sin embargo, recordó la necesidad de presentar dentro de un cierto plazo las indicaciones para permitirle a la Secretaría que elabore el comparado, aunque obviamente no se requiere de unanimidad para cambiar estos acuerdos.

El diputado Sanhueza propuso ser prudentes en la presentación de nuevas indicaciones.

La diputada Cariola apoyó establecer un plazo previo para la presentación de nuevas indicaciones, con el fin de que se puedan incluir en el comparado. A su vez, destacó que el Reglamento no lo regula todo, además de que los mecanismos pueden ser mal utilizados.

La diputada Castillo (Presidenta), propuso que se puedan incorporar indicaciones nuevas sin la necesidad de la unanimidad de los integrantes de esta Comisión, sin perjuicio de haberse vencido el plazo de las indicaciones.

- Así se acordó.

La diputada Castillo (Presidenta) retiró indicación.

Indicación N° 50. De la diputada Cariola, para sustituir en el inciso segundo del artículo 8°, la expresión “podrán” por “deberán”.

La diputada Cariola explicó que los deberes ya están establecidos en el artículo comentado, de modo que se debería cambiar el término “podrán” por “deberán”. En cuanto a la potencial inadmisibilidad de tal indicación, descartó ello, pues el deber está establecido ya en el propio proyecto original.

El diputado Sanhueza preguntó sobre la facultad para declarar inadmisibles una indicación.

La diputada Castillo (Presidenta), recordó que la determinación de inadmisibilidad es facultad de la Presidenta.

La subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, señora Carolina Cuevas Merino, expresó su opinión favorable a la indicación, ya que el cambio propuesto iría en la misma línea del proyecto de ley.

Puesta en votación, la indicación fue aprobada por mayoría. Votaron a favor las diputadas señoras Cariola, Castillo y Marzán, y los diputados señores Carter, Keitel, Rocafull, Saffirio, Sanhueza, Schalper, Soto (don Raúl), y Urriticoechea. Se abstuvo la diputada señora Muñoz. No hubo votos en contra. (11-0-1).

Indicación N° 51. De las diputadas Cariola y Castillo, para modificar el artículo 8, de la forma siguiente:

a) En la letra b), sustitúyase la frase “procurando eliminar toda forma de discriminación basada en el género”, por la siguiente: “a fin de eliminar toda forma de discriminación basada en el género”.

b) En la letra c), agréguese, luego de la palabra mujeres, la frase “, procurando la erradicación de los estereotipos de género que estén basados en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos, o que legitimen

Informe de Comisión de Familia

o exacerben la violencia contra la mujer.”.

Puesta en votación, la indicación N° 51 fue rechazada por no alcanzar el quórum de aprobación. Votaron a favor las diputadas señoras Cariola, Castillo y Marzán, y los diputados señores Rocafull, Saffirio y Soto (don Raúl). Votaron en contra los diputados señores Carter, Sanhueza, Schalper y Urriticoechea. Se abstuvieron la diputada señora Muñoz y el diputado señor Keitel. (6-4-2).

Indicación N° 52. Del diputado Sanhueza, para intercalar en el literal b) del inciso segundo, entre las palabras “discriminación” y “basada”, la siguiente expresión: “arbitraria”.

La diputada Castillo (Presidenta), preguntó cuál sería el sentido de agregar el término “arbitraria”.

El diputado Sanhueza explicó que ello busca una mayor claridad.

La diputada Cariola estimó que la calificación “arbitraria” no aportaría en la discusión que se ha dado.

El diputado Sanhueza aclaró que la propia “Ley Zamudio” habla de discriminación arbitraria, de modo que su propuesta tiende a preservar la coherencia en las normas.

La diputada Castillo (Presidenta), advirtió que agregar el término “arbitraria”, permitiría establecer que en algún caso la discriminación de género sí podría resultar legítima.

El diputado Saffirio precisó que al agregar el concepto “arbitraria”, se permitiría el ejercicio del recurso de protección, por lo cual dicho concepto sería más bien favorable.

El diputado Schalper recordó que hoy existen discriminaciones que son positivas en favor de la mujer, por ejemplo, en el caso de la ley de cuotas, por lo que el concepto “arbitraria”, fortalecería la figura.

La diputada Castillo (Presidenta), recordó que la ley de cuotas no puede ser calificada como una “discriminación positiva”, ya que en realidad corresponde a una medida correctiva.

El señor Cristóbal Aguilera, asesor de la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, expresó que la ley N° 20.609, que establece medidas contra la discriminación, justamente habla de discriminación arbitraria, razón por la cual estarían a favor de la indicación propuesta, ya que es la arbitrariedad lo que se debe combatir.

La diputada Cariola estimó que no se debe confundir la discusión, pues la ley de cuotas y otras más no son acciones discriminativas, sino que acciones positivas o afirmativas para corregir situaciones irregulares, en un contexto general que ha discriminado a la mujer en diversas áreas. Por tanto, acotar la definición a la arbitrariedad podría ser muy perjudicial, en el ámbito de esta ley, ya que podría generar algún tipo de distorsión.

El diputado Soto (don Raúl), consideró que el concepto “arbitrario” no agrega nada nuevo, pues la legislación ya ha definido la discriminación como diferencias arbitrarias. Sin embargo, recordó que esta misma discusión se generó en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, terminando con la inclusión del concepto de arbitrariedad, de modo que resultaría concordante.

Puesta en votación, la indicación fue aprobada por mayoría. Votaron a favor la diputada señora Muñoz, y los diputados señores Carter, Keitel, Saffirio, Sanhueza, Schalper, Soto (don Raúl), y Urriticoechea. Votaron en contra las diputadas señoras Cariola, Castillo y Marzán, y el diputado señor Rocafull. No existieron abstenciones. (8-4-0).

Indicación N° 53. De la diputada Muñoz, para suprimir la letra c) del artículo 8.

La diputada Muñoz explicó que la letra c) podría prestarse para una mala interpretación, motivo por el cual plantea la necesidad de eliminarla.

La diputada Cariola destacó que la letra c) es fundamental, ya que establece la necesidad de buscar todos los mecanismos para eliminar los factores que han sustentado la violencia contra la mujer, siendo esto coherente con

Informe de Comisión de Familia

lo previamente aprobado en este proyecto de ley. Coincidió en que la mujer que decide depender del marido y dedicarse al hogar se encuentra en su derecho legítimo, pero ello es distinto a los casos en que se generan circunstancias destinadas a subordinar el rol de la mujer en sentido amplio. Así, llamó a mantener esta letra c), por la relevancia de la misma, lo que incluso debería ser complementado aún más.

La diputada Muñoz insistió en la necesidad de controlar el alcance de las modificaciones legales.

Puesta en votación, la indicación fue rechazada por mayoría. Votaron en contra las diputadas señoras Cariola, Castillo y Marzán, y los diputados señores Carter, Keitel, Rocafull, Saffirio, Sanhueza, Schalper y Soto (don Raúl). Votó a favor la diputada señora Muñoz. Se abstuvo el diputado señor Urriticoechea. (1-10-1).

Indicación N° 54. De la diputada Cariola, para sustituir el literal c) del artículo 8 por el siguiente

“c) Promover la modificación de las condiciones estructurales, sociales y culturales que sostienen, fomentan, toleran y perpetúan la subordinación y violencia contra las mujeres, buscando erradicar todas aquellas prácticas sustentadas en estereotipos de género.”.

Indicación N° 55. De la diputada Castillo, para agregar una nueva letra e) en el artículo 8, del siguiente tenor:

“e) Concientizar acerca de las necesidades y problemas específicos de los grupos de mujeres que viven discriminaciones múltiples, tales como las niñas y adolescentes, mujeres de la tercera edad, mujeres con discapacidad, mujeres migrantes, mujeres que pertenecen a algún pueblo originario, mujeres lesbianas, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, mujeres portadoras de VIH/SIDA, mujeres afrodescendientes, trabajadoras sexuales, trabajadoras de casa particular y aquellas que se encuentran privadas de libertad.”.

La diputada Castillo (Presidenta), explicó que su indicación emanó de la presentada originalmente para reemplazar el artículo 8.

El diputado Sanhueza señaló no estar de acuerdo con dicha indicación, pues podría generar un problema en el futuro.

El diputado Schalper coincidió plenamente con la propuesta de la diputada Cariola, aunque el concepto “estereotipo” podría ser conveniente de eliminar, para evitar conflictos en otras áreas (por ejemplo, en el caso de las publicidades, industria pornográfica, entre otras).

Las indicaciones fueron retiradas por sus autoras.

Indicación N° 56. De las diputadas Cariola y Castillo, para sustituir el literal c) del artículo 8 por el siguiente:

“c) Promover la modificación de las condiciones estructurales, sociales y culturales que sostienen, fomentan, toleran y perpetúan la subordinación y violencia contra las mujeres, buscando erradicar todas aquellas prácticas sustentadas en el género.”.

Puesta en votación, la indicación fue aprobada por unanimidad. Votaron a favor las diputadas señoras Cariola, Castillo, Marzán y Muñoz, y los diputados señores Carter, Keitel, Rocafull, Saffirio, Sanhueza, Schalper, Soto (don Raúl), y Urriticoechea. No hubo votos en contra ni abstenciones. (12-0-0).

Indicación N° 57. De la diputada Girardi, para agregar en la letra c) del artículo 8° después de la frase “violencia contra las mujeres”: la frase “, procurando la erradicación de los estereotipos de género”.

La diputada Castillo (Presidenta), declaró que la indicación era contradictoria con lo ya aprobado, de acuerdo con lo

Informe de Comisión de Familia

dispuesto en el artículo 296, inciso tercero del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Indicación N° 58, de la diputada Marzán, para incorporar en el artículo 8 la siguiente letra e):

“e) Promover la autonomía personal, social y económica de las mujeres.”.

La diputada Marzán recordó que una de las principales formas de violencia contra la mujer, es la de tipo económica, según se ha comprobado en la práctica, siendo por ello relevante incluirla.

Puesta en votación, la indicación fue aprobada por unanimidad. Votaron a favor las diputadas señoras Cariola, Castillo, Marzán y Muñoz, y los diputados señores Carter, Keitel, Rocafull, Saffirio, Sanhueza, Schalper, Soto (don Raúl), y Urriticoechea. No hubo votos en contra ni abstenciones. (12-0-0).

Puesto en votación, el artículo 8 en lo no modificado, fue aprobado por unanimidad. Votaron a favor las diputadas señoras Cariola, Castillo, Marzán y Muñoz, y los diputados señores Carter, Keitel, Rocafull, Saffirio, Sanhueza, Schalper, Soto (don Raúl), y Urriticoechea. No hubo votos en contra ni abstenciones. (12-0-0).

“Artículo 9.- Medidas de prevención. Las medidas que se adopten de conformidad con el deber de prevención podrán incluir, entre otras:

a) Actividades y campañas de difusión y sensibilización sobre los derechos humanos de las mujeres, su derecho a una vida libre de violencia y la igualdad entre hombres y mujeres.

b) La incorporación en los programas de formación o capacitación de contenidos orientados a modificar los patrones de conducta sociales y culturales discriminatorios y los estereotipos de género que generan violencia contra las mujeres.

c) La sensibilización de los medios de comunicación con el fin de promover una cultura ciudadana de denuncia de la violencia contra las mujeres y de total rechazo a ésta.

Estas actividades serán particularmente relevantes en los ámbitos de salud, educación, justicia y seguridad ciudadana.”.

Indicaciones

Indicación N° 59, del diputado Sanhueza, para intercalar en el literal a) del inciso primero, entre las palabras “igualdad” y “entre”, la siguiente expresión: “de derechos y dignidad”.

Puesta en votación, la indicación fue aprobada por unanimidad. Votaron a favor las diputadas señoras Cariola, Castillo, Marzán y Muñoz, y los diputados señores Carter, Keitel, Sanhueza, Schalper, Soto (don Raúl), y Urriticoechea. No hubo votos en contra ni abstenciones. (10-0-0).

Indicación N° 60. De la diputada Castillo, para reemplazar la letra b) del artículo 9, por la siguiente:

“b) La incorporación en los programas de formación o capacitación de contenidos orientados a modificar los patrones y esquemas de comportamiento, así como conductas sociales y culturales que degraden, menoscaben, perjudiquen, o discriminen arbitrariamente a la mujer y los estereotipos de género que generan violencia contra las mujeres.”.

El diputado Saffirio (Presidente Accidental), explicó que se debe votar esta indicación, en razón de que la diputada Castillo no firmó aquella con la cual pretendía reemplazarla.

El diputado Sanhueza advirtió que en este caso, se daría la misma discusión generada con otras indicaciones anteriores, en lo que respecta al concepto “estereotipos”, por lo cual estimó debería ser eliminado, consultando si dicho cambio requiere el asentimiento de la diputada Castillo.

Informe de Comisión de Familia

La diputada Cariola señaló compartir la idea de fondo de la indicación, pero como no incorpora cambios muy sustanciales respecto de la redacción del Ejecutivo, estaría por conservar el texto original del proyecto. En cuanto a los “estereotipos de género”, recordó que el propio proyecto habla ya de tales ideas, siendo relevante conservar este tipo de conceptos.

Puesta en votación, la indicación fue rechazada por unanimidad. Votaron en contra las diputadas señoras Cariola y Muñoz, y los diputados señores Carter, Cruz-Coke (en reemplazo del diputado Keitel), Durán (don Eduardo), Garín (en reemplazo de la diputada Castillo), Saffirio, Sanhueza y Schalper (en reemplazo del diputado Urriticoechea). No hubo votos a favor ni abstenciones. (0-9-0).

Indicación N° 61. De la diputada Muñoz, para sustituir en la letra b) del artículo 9, la frase “discriminatorios y los estereotipos de género que generan violencia contra las mujeres”, por la frase “que generen discriminación arbitraria en contra de las mujeres”.

La diputada Cariola reiteró sus fundamentos en cuanto a que los estereotipos sí son perjudiciales, cuestión que obviamente no se aplicaría en aquellas situaciones en que, por ejemplo, es la mujer la que elige dedicarse a los labores de casa. Por ende, lo importante establecer medidas de protección adecuadas, que tiendan a concretar cambios culturales efectivos.

La diputada Muñoz advirtió que la indicación apunta a eliminar conceptos ambiguos, que tienen el riesgo de generar efectos negativos.

Puesta en votación, la indicación fue rechazada por mayoría. Votaron en contra la diputada señora Cariola, y los diputados señores Carter, Cruz-Coke (en reemplazo del diputado Keitel), Garín (en reemplazo de la diputada Castillo), Saffirio y Sanhueza. Votaron a favor la diputada señora Muñoz, y los diputados señores Durán (don Eduardo), y Schalper (en reemplazo del diputado Urriticoechea). No hubo abstenciones. (3-6-0).

Indicación N° 62. Del diputado Schalper, para reemplazar la letra b) del artículo 9, por lo siguiente:

“b) La incorporación en los programas de formación o capacitación de contenidos orientados a modificar patrones, así como conductas sociales y culturales que degraden, perjudiquen o discriminen arbitrariamente a la mujer y/o que generan violencia en su contra.”.

El diputado Schalper, considerando el sentido del proyecto de ley, recordó la importancia de eliminar conceptos que puedan prestarse para confusiones. Con tal fin presentó una indicación en el que eliminó el concepto de “estereotipos de género”.

La diputada Cariola estimó que eliminar la referencia a los “estereotipos de género” sería un error, pues ello responde a una cuestión sumamente necesaria de incluir en este proyecto de ley, consultando la opinión del Ejecutivo al respecto.

El diputado Cruz-Coke solicitó a la diputada Cariola explicar mejor qué se entiende por “estereotipos de género”.

La Subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, señora Carolina Cuevas, señaló que los “estereotipos de género” sí existen, por lo que resulta atingente la discusión generada respecto a lo complejo que es acotarlos, así como en su fase evolutiva, tratándose de una cuestión cultural. Sin embargo, “perspectiva de género” sería un mejor concepto.

La asesora del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, señora Carolina Contreras, coincidió con los argumentos del diputado Schalper, ya que efectivamente las leyes deben proporcionar conceptos correctos y precisos, mientras que la frase “estereotipos de género”, abriría un mar de dudas demasiado amplio, lo que debería evitarse.

El diputado Saffirio (Presidente Accidental), recordó que la palabra “estereotipo” sí está definida en la Real Academia de la Lengua (RAE), como “la imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con

Informe de Comisión de Familia

carácter inmutable”, definición que podría aplicarse a cualquier área. Por tanto, concluyó que el Ejecutivo ahora no comparte la propuesta del proyecto de ley, a pesar de que al mismo tiempo lo está patrocinando.

El diputado Sanhueza criticó el enjuiciamiento del diputado Saffirio al Ejecutivo, por considerarlo improcedente.

La diputada Cariola cuestionó la referencia a que dicho concepto podría resultar confuso para los jueces, ya que en este artículo se está hablando de la prevención y no de la decisión de los tribunales. Recordó que los estereotipos se construyen a nivel cultural, en base a ideas preconcebidas sobre el género, en lo que se refiere al rol que les toca a las mujeres y hombres (citando como ejemplo el que se cuestione a los niños que jueguen con muñecas o se vistan de rosado). En consecuencia, dentro de las políticas de prevención es relevante cambiar tales estereotipos que han perpetuado diversas formas de violencia contra las mujeres.

La diputada Cariola señaló que existió un acuerdo de la Comisión para presentar las indicaciones antes del viernes previo a cada sesión.

El Abogado Secretario de la Comisión recordó que sólo se trató de una propuesta, sin que haya existido un acuerdo en tal sentido, ya que conforme al artículo 274 del Reglamento, es posible presentar indicaciones hasta el momento mismo de la votación.

El diputado Soto (don Raúl), criticó el cambio de criterio del Ejecutivo, pues atentaría contra el espíritu mismo del proyecto de ley.

El diputado Schalper aclaró que el objetivo del proyecto es erradicar la violencia contra las mujeres.

Puesta en votación, la indicación fue aprobada por mayoría. Votaron a favor la diputada señora Muñoz, y los diputados señores Carter, Durán (don Eduardo), Cruz-Coke (en reemplazo del diputado Keitel), Sanhueza y Schalper (en reemplazo del diputado Urriticoechea). Votaron en contra la diputada señora Cariola, y los diputados señores Rocaful, Saffirio, Soto (don Raúl), y Garín (en reemplazo de la diputada Castillo) No hubo abstenciones. (6-5-0).

Indicación N° 63. De la diputada Cariola, para incorporar un nuevo literal c) al artículo 9, pasando el actual c) a ser d):

“c) La incorporación en los planes y programas de formación o capacitación de las fuerzas de orden y seguridad de contenidos y cursos basados en la educación no sexista y que aseguren que la intervención policial en situaciones de violencia basada en el género sea oportuna, de calidad y eficaz, evitando la revictimización y la protección de las mujeres.”.

La diputada Cariola destacó la importancia de incluir un criterio de formación no sexista, para lo cual es fundamental que las instituciones mencionadas cuenten con la debida capacitación que les permita abordar mejor el tema, evitando así la revictimización.

El diputado Sanhueza expresó compartir el fondo de la indicación, pero consultó si esta sería admisible, en tanto incluiría nuevas atribuciones a nivel administrativo.

El diputado Saffirio (Presidente Accidental), recordó que el artículo 9° establece un conjunto de medidas de protección, por lo que la indicación sólo estaría incluyendo un contenido adicional asociado al resto razón por la cual declaró admisible dicha indicación.

El diputado Cruz-Coke estimó que la indicación resultaría bastante coherente, pero la expresión “educación no sexista” sería muy amplia, consultando si ello podría ser modificado.

La diputada Cariola agradeció que la indicación haya sido declarada admisible, pues efectivamente los planes y programas ya existen y sólo se estaría agregando un nuevo contenido. Respecto a la “educación no sexista”, destacó que ya se ha ido sentando un criterio común sobre la relevancia de no perpetuar modelos que perpetúen la educación sexista, lo que en términos generales se traduciría en no establecer una carga definitiva en relación a los roles que a cada género le corresponderían.

Informe de Comisión de Familia

El diputado Sanhueza propuso como alternativa eliminar la frase “y cursos basados en la educación no sexista”, ya que así la indicación quedaría mejor formulada.

El diputado Schalper insistió en que las leyes no son el lugar para incluir “cuñas de prensa”, siendo esto lo que ocurriría al pretender incorporar la frase “educación no sexista”, por tratarse de algo ajeno e impropio a un texto legal, sugiriendo eliminar tal referencia.

El diputado Durán (don Eduardo), criticó también la redacción, pues la última frase “evitando la revictimización y la protección de las mujeres”, se prestaría para una interpretación errada, en cuanto a evitar también la protección de las mujeres, lo que evidentemente sería un error.

La diputada Cariola coincidió en tal observación, proponiendo que ello sea corregido, cambiando la palabra “evitando”, por otra más adecuada al sentido de la misma.

El diputado Rocafull estimó que sería sumamente positivo reafirmar el concepto, estando a favor de la indicación.

La diputada Carvajal consideró que lo relevante es dar cuenta de lo que ocurre actualmente en nuestro país, a pesar de que ello no esté claramente definido, especialmente cuando se trata de temas como el de violencia contra la mujer. Así, cuando se habla de “violencia no sexista”, resultaría bastante evidente cuál es el objetivo de fondo al que apunta, contexto en el cual la indicación de la diputada Cariola es un aporte relevante para propender a cambiar el lenguaje, en favor de marcar la diferencia hacia el futuro.

El diputado Saffirio (Presidente Accidental), propuso votar la indicación, y en el evento de ser aprobada, facultar a la Secretaría de la Comisión para que adecúe los cambios pertinentes en la redacción.

Puesta en votación, la indicación N° 63, fue rechazada por no alcanzar el quórum de aprobación. Votaron a favor las diputadas señoras Cariola y Carvajal (en reemplazo de la diputada Marzán), y los diputados señores Rocafull, Saffirio, Soto (don Raúl), y Garín (en reemplazo de la diputada Castillo). Votaron en contra la diputada señora Muñoz, y los diputados señores Carter, Durán (don Eduardo), Cruz-Coke (en reemplazo del diputado Keitel), Sanhueza y Schalper (en reemplazo del diputado Urriticoechea). No hubo abstenciones. (6-6-0).

Indicación N° 64. Del diputado Schalper, para sustituir la literal c) del artículo 9°, pasando el actual a ser d):

“c) La incorporación en los planes y programas de formación o capacitación de las fuerzas de orden y seguridad de contenidos y cursos y que aseguren que la intervención policial en situaciones de violencia basada en el género sea oportuna, de calidad y eficaz, evitando la revictimización y la protección de las mujeres.”.

El diputado Saffirio (Presidente Accidental), advirtió que tal indicación presenta problemas en su redacción.

El diputado Schalper retiró su indicación.

El diputado Cruz-Coke estimó que se podría recuperar la propuesta de la diputada Cariola, simplemente eliminando la frase “educación no sexista”.

La diputada Cariola no apoyó tal idea, pues reiteró la gran relevancia de incluir en el proyecto el concepto de “educación no sexista”. Por tanto, se tratará de una cuestión que deberá ser resuelta en la Sala.

Indicación N° 65 de la diputada Marzán, para incorporar la expresión “e integración” en la letra c) del artículo 9, luego del vocablo “sensibilización”.

El diputado Saffirio (Presidente Accidental), recordó que no se pueden imponer deberes a los medios de comunicación, por lo que la indicación sería una alternativa correcta.

Puesta en votación, la indicación fue aprobada por mayoría. Votaron a favor las diputadas señoras Cariola, Carvajal (en reemplazo de la diputada Marzán) y Muñoz, y los diputados señores Carter, Durán (don Eduardo), Cruz-Coke (en reemplazo del diputado Keitel), Garín (en reemplazo de la diputada Castillo), Rocafull, Saffirio y Sanhueza. Se

Informe de Comisión de Familia

abstuvo el diputado señor Soto (don Raúl). No hubo votos en contra. (10-0-1).

Indicación N° 66. De la diputada Girardi, para sustituir en el inciso final del artículo 9, el término “relevantes” por “fiscalizadas”.

El diputado Saffirio (Presidente Accidental), declaró inadmisible la indicación.

Puesto en votación, el artículo 9, en lo no modificado, fue aprobado por unanimidad. Votaron a favor las diputadas señoras Cariola, Carvajal (en reemplazo de la diputada Marzán) y Muñoz, y los diputados señores Carter, Durán (don Eduardo), Cruz-Coke (en reemplazo del diputado Keitel), Garín (en reemplazo de la diputada Castillo), Rocafull, Saffirio, Sanhueza y Soto (don Raúl). No hubo votos en contra ni abstenciones. (11-0-0).

“Artículo 10.- Medidas en el ámbito de la educación. El Ministerio de Educación velará por la promoción de los principios de igualdad y no discriminación arbitraria, y la prevención de la violencia en todas sus formas, incorporando la perspectiva de género en la formación docente y en las orientaciones que entregue al sistema educativo en todos sus niveles.

Los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán promover, la igualdad entre hombres y mujeres y prevenir la violencia contra la mujer en todas sus formas. Asimismo, en el marco de las acciones sobre convivencia escolar promoverán una cultura de resolución pacífica de conflictos.

Los Planes de Formación Ciudadana, regulados por la ley N° 20.911, deberán incluir dentro de sus objetivos la promoción del principio de igualdad entre hombres y mujeres, la prohibición de cualquier tipo de discriminación y el derecho de todas las personas, en particular las mujeres y las niñas, a una vida libre de violencia, considerando además la perspectiva de género.”.

Indicaciones

Indicación N° 67. De la diputada Muñoz, para suprimir en el inciso primero del artículo 10, la frase “, incorporando la perspectiva de género en la formación docente y en las orientaciones que entregue al sistema educativo en todos sus niveles”.

La diputada Muñoz explicó que esta indicación busca eliminar la frase “perspectiva de género”, porque no existe una legislación clara al respecto, generándose el riesgo de que se transforme en algo ideológico, lo que se debería evitar para proteger a los niños.

La Subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, señora Carolina Cuevas, destacó que la “perspectiva de género” sí es un concepto atinente al proyecto de ley, por lo que sería preferible mantenerlo.

El asesor Cristóbal Aguilera recordó que la perspectiva de género hoy sí está contemplada en nuestra legislación, de modo que no habría perjuicio en incluir esta noción en el proyecto bajo estudio, sumado además a que ello siempre estará sujeto al principio de libertad de enseñanza, como mandato constitucional.

Puesta en votación, la indicación fue rechazada por mayoría. Votaron en contra las diputadas señoras Cariola y Carvajal (en reemplazo de la diputada Marzán, y los diputados señores Carter, Cruz-Coke (en reemplazo del diputado Keitel), Garín (en reemplazo de la diputada Castillo, Rocafull, Saffirio, Sanhueza y Soto (don Raúl). Votaron a favor la diputada señora Muñoz, y el diputado señor Durán (don Eduardo). Se abstuvo el diputado señor Schalper (en reemplazo del diputado Urriticoechea). (2-9-1).

Indicación N° 68. De la diputada Castillo, para reemplazar los incisos segundo y tercero del artículo 10, por los siguientes:

Informe de Comisión de Familia

“Los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán promover la igualdad entre hombres y mujeres, fomentar una educación no sexista, y prevenir la violencia contra la mujer en todas sus formas. Asimismo, en el marco de las acciones sobre convivencia escolar, promoverán una cultura de resolución pacífica de conflictos.

Los Planes de Formación Ciudadana regulados por la ley N° 20.911, deberán incluir dentro de sus objetivos la promoción del principio de igualdad entre hombres y mujeres, la prohibición de cualquier tipo de discriminación y el derecho de todas las personas, en particular las mujeres y las niñas, a una vida libre de violencia, considerando particularmente su desarrollo en función de una perspectiva de género.”.

El diputado Rocafull propuso oficiar a la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), con el objeto de solicitar que se elabore un informe en Derecho, respecto del concepto de “educación no sexista”, considerando la legislación nacional y comparada en la materia.

- Así se acordó.

La diputada Cariola, en virtud del acuerdo anterior, recordó que muchas otras indicaciones que están por ser votadas incluyen también el concepto de “educación no sexista”, proponiendo dejar pendiente la votación de estas, para hacerlo una vez se tenga el informe de la BCN.

El diputado Cruz-Coke estimó que no corresponde esperar el informe, pues la votación debe ser hecha por cada cual en conciencia.

El diputado Saffirio (Presidente Accidental), señaló que las indicaciones N°s 66, 67 y 69, incluyen la referencia a educación “no sexista”, proponiendo suspender la votación hasta tener el referido informe de la BCN.

La diputada Carvajal estimó que no resultaría lógico seguir votando, sin obtener primero el informe en acuerdo, cuestionando el que algunos argumenten no tener claridad sobre tal concepto, pero decidan continuar con la votación.

El diputado Soto (don Raúl), coincidió en la crítica.

La propuesta fue rechazada por mayoría.

El diputado Cruz-Coke apoyó la indicación de la diputada Castillo, salvo en lo que se refiere a la inclusión de la frase “educación no sexista”, proponiendo que se elimine o, en subsidio, que se vote por separado, para que rescatar la parte favorable de la misma.

La diputada Carvajal consideró que dicha frase es sustancial, proponiendo votar íntegramente la indicación.

Puesta en votación, la indicación fue aprobada por mayoría. Votaron a favor las diputadas señoras Cariola, Carvajal (en reemplazo de la diputada Marzán) y Jiles, y los diputados señores Garín (en reemplazo de la diputada Castillo), Rocafull, Saffirio y Soto (don Raúl). Votaron en contra la diputada señora Muñoz, y los diputados señores Carter, Cruz-Coke (en reemplazo del diputado Keitel), Durán (don Eduardo), Sanhueza y Schalper (en reemplazo del diputado Urruticochea). No hubo abstenciones. (7-6-0).

(3).- Indicación N° 69. De la diputada Marzán, para modificar el inciso segundo del artículo 10, en la siguiente forma:

a) Agregar luego del vocablo “promover”, la frase “una educación no sexista,”;

b) Eliminar el punto (,) aparte al final del mismo inciso y agregar la frase “e incluirán en su curriculum educativo módulos de formación en perspectiva de derechos e igualdad de género.”.

La diputada Marzán señaló que la indicación busca promover la diversidad e integración a través de la educación.

La diputada Cariola estimó relevante la indicación, ya que en el ámbito de la educación sería un valioso aporte, mediante la incorporación de un concepto rechazado en sesiones pasadas, esto es, la “educación no sexista”.

Informe de Comisión de Familia

El diputado Sanhueza consideró que, más allá del concepto de “educación no sexista”, lo relevante es que esta nueva ley cumpla su objetivo principal. Por ende, al no estar regulado dicho concepto, se corre un riesgo innecesario. Además, incluir esta materia en el currículum educativo, es materia de ley orgánica constitucional.

La diputada Castillo (Presidenta), coincidió en la relevancia de acoger esta indicación, para no perpetuar un sistema discriminatorio hacia la mujer.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género destacó la necesidad de analizar mejor la redacción del artículo 10 propuesto por el Ejecutivo, pues este permitiría satisfacer las pretensiones antes formuladas, al hablar de “no discriminación arbitraria”, e “igualdad entre hombres y mujeres”, a diferencia de la frase “educación no sexista”, que responde a una situación no definida en la ley, sin perjuicio del valor que pudiera tener.

La diputada Cariola recordó que el informe de la Biblioteca del Congreso Nacional cita algunas normas que ya hablan del término “sexista”, por ejemplo, en el Ministerio de Educación y en el Ministerio del Trabajo, lo que evidencia que tanto a nivel de resoluciones como de normas técnicas sí se ha incluido dicha referencia, a pesar de que no esté contemplado legalmente. Por ende, no se trata de algo nuevo, sino que se ha comenzado a incluir paulatinamente, cuestión que se da tanto en Chile como en otros países de la región. De esta forma, el término “no sexista” es relevante de incorporar, no siendo un argumento válido el que el Gobierno anterior no lo haya incluido, recordando que este proyecto inició completamente su discusión y votación particular.

Puesta en votación, la indicación fue aprobada por mayoría. Votaron a favor las diputadas Cariola, Castillo, Jiles y Marzán, y los diputados Rocafull, Saffirio y Soto (don Raúl). Votaron en contra la diputada Muñoz, y los diputados Carter, Durán, Keitel, Sanhueza y Urriticoechea. No existieron abstenciones.

(7-6-0).

El diputado Sanhueza, en relación con la indicación número 2, que fue aprobada, consultó si es compatible con la número 3.

La diputada Cariola explicó que la única diferencia está en la palabra “promover”, sugiriendo que la Secretaría adecúe la redacción de ambas indicaciones para que sean concordantes.

La diputada Castillo (Presidenta), propuso fusionar su indicación (N° 68) con la presentada por la diputada Marzán (N° 69).

- Así se acordó.

Indicación N° 70. Del diputado Sanhueza, para intercalar en el inciso segundo del artículo 10, entre las palabras “igualdad” y “entre”, la siguiente expresión: “de derechos y dignidad”.

Puesta en votación, la indicación fue aprobada por unanimidad. Votaron a favor las diputadas Cariola, Castillo, Jiles, Marzán y Muñoz, y los diputados Carter, Durán, Keitel, Rocafull, Saffirio, Sanhueza, Soto (don Raúl), y Urriticoechea. No existieron votos en contra ni abstenciones. (13-0-0).

Indicación N° 71. De la diputada Girardi, para agregar en el inciso segundo del artículo 10°, luego de la frase “igualdad entre hombres y mujeres”: la siguiente “, fomentar una educación no sexista,”.

La diputada Castillo (Presidenta), declaró incompatible la indicación de la diputada Girardi, de acuerdo con lo establecido en el artículo 296, inciso tercero del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Indicación N° 72. De la diputada Muñoz, para agregar en el inciso tercero la expresión “arbitraria”, a continuación de la expresión “discriminación”.

Puesta en votación, la indicación fue aprobada por unanimidad. Votaron a favor las diputadas Cariola, Castillo,

Informe de Comisión de Familia

Marzán y Muñoz, y los diputados Carter, Durán, Keitel, Rocafull, Saffirio, Sanhueza, Soto (don Raúl), y Urriticoechea. No existieron votos en contra ni abstenciones. (12-0-0).

Indicación N° 73. Del diputado Sanhueza, para modificar el inciso tercero del artículo 10, en la siguiente forma:

- a) Intercalar entre las palabras “igualdad” y “entre”, la expresión: “de derechos y dignidad”.
- b) Intercalar entre la palabra “discriminación” y la conjunción “y”, la expresión: “arbitraria”.

Puesta en votación, la indicación fue aprobada por unanimidad. Votaron a favor las diputadas Cariola, Castillo, Marzán y Muñoz, y los diputados Carter, Durán, Keitel, Rocafull, Saffirio, Sanhueza, Soto (don Raúl), y Urriticoechea. No existieron votos en contra ni abstenciones. (12-0-0).

Indicación N° 74. De la diputada Muñoz, para eliminar en el inciso final del artículo 10, la frase “, considerando además la perspectiva de género”.

La diputada Muñoz retiró la indicación.

Indicación N° 75. De la diputada Girardi, para incorporar en el artículo 10 el siguiente inciso final, nuevo:

“El Ministerio de Educación deberá elaborar protocolos específicos a nivel nacional contra el acoso sexual en ámbitos educacionales, en todos los niveles.”.

El diputado Saffirio estimó que la indicación sería inadmisibles, pues impone una obligación al ministerio.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género recordó que este proyecto de ley tipifica el acoso sexual, de forma que existirá la protección en dicho sentido; además, en el caso de organismos públicos, se debe destacar el instructivo por el cual se obliga a la implementación de protocolos destinados a prevenir el acoso sexual.

El diputado Saffirio aclaró no estar en contra de estos protocolos, pero la indicación sería inadmisibles por aspectos formales.

La diputada Castillo (Presidenta), declaró inadmisibles la indicación.

Puesto en votación, el artículo 10, en lo no modificado, fue aprobado por unanimidad. Votaron a favor las diputadas Cariola, Castillo, Jiles, Marzán y Muñoz, y los diputados Carter, Durán, Keitel, Rocafull, Saffirio, Sanhueza, Soto (don Raúl), y Urriticoechea. No existieron votos en contra ni abstenciones.

(13-0-0).

“Artículo 11.- Medidas de prevención orientadas a los medios de comunicación. El Estado, a través de los órganos competentes, promoverá que los medios de comunicación social respeten y fomenten la protección de la igualdad entre hombres y mujeres. En particular, el Consejo Nacional de Televisión deberá hacerlo de conformidad a lo establecido en el artículo 1 de la ley N° 18.838.

Los medios de comunicación social procurarán adoptar las medidas necesarias para que la difusión de informaciones acerca de la violencia contra las mujeres respete, con la correspondiente objetividad informativa, la protección de los derechos humanos, la libertad y la dignidad de las mujeres víctimas de violencia y de sus hijas e hijos.”.

Indicaciones.

Informe de Comisión de Familia

Indicación N° 76. De la diputada Castillo, para reemplazar el artículo 11, por el siguiente:

“Artículo 11.- Medidas de prevención orientadas a los medios de comunicación. El Estado, a través de los órganos competentes, promoverá que los medios de comunicación social respeten y fomenten la protección de la igualdad entre hombres y mujeres, y la erradicación de las distintas formas de violencia que se ejerce sobre éstas, en conformidad a las definiciones establecidas en el artículo 3 de esta ley. En particular, el Consejo Nacional de Televisión deberá hacerlo de conformidad a lo establecido en el artículo 1 de la ley N° 18.838.

Los medios de comunicación social adoptarán las medidas necesarias para que la difusión de informaciones acerca de la violencia contra las mujeres respete, con la correspondiente objetividad informativa, la protección de los derechos humanos, la libertad y la dignidad de las mujeres víctimas de violencia y de sus hijas e hijos. Asimismo, deberán fomentar la erradicación de los estereotipos de género en el desarrollo de sus tareas, y junto a ello, no reproducirán contenidos que naturalicen y avalen la violencia contra las mujeres, especialmente aquellos que tiendan a perpetuar los prejuicios sociales basados en estereotipos de género.”.

La diputada Castillo (Presidenta), explicó que la indicación busca complementar la normativa existente.

El diputado Sanhueza propuso votar los dos incisos por separado.

El diputado Saffirio estimó que el inciso segundo impondría una carga a los medios de comunicación que no procedería por ley.

La diputada Castillo (Presidenta), llamó a votar la indicación para el inciso primero.

Puesta en votación, la indicación para el inciso primero, fue aprobada por mayoría. Votaron a favor las diputadas Cariola, Castillo, Jiles y Marzán, y los diputados Carter, Durán, Keitel, Rocafull, Saffirio, Sanhueza, Soto (don Raúl), y Urriticoechea. No existieron votos en contra. Se abstuvo la diputada Muñoz. (12-0-1).

La diputada Cariola consideró que el inciso segundo propuesto en la indicación de la diputada Castillo es conveniente en algunos aspectos, como por ejemplo, respecto de la erradicación de los estereotipos de género, aunque debería cambiarse el verbo rector “adoptarán” por “procurar”, a fin de que no sea una obligación.

La diputada Jiles estimó que dicha indicación sería inadecuada, por cuanto podría significar incluso un atentado contra la libertad de expresión, sugiriendo eliminar la imposición planteada a los medios de comunicación. En este sentido, se manifestó por rechazar la indicación.

El diputado Saffirio también observó una imposición indebida en la indicación, estando por rechazarla.

La diputada Castillo (Presidenta), modificó la indicación para el artículo 11, inciso segundo, acogiendo las observaciones anteriores, sustituyendo la palabra “deberán”, por “procurarán”, en los casos en que corresponda.

Puesta en votación, la indicación para el inciso segundo, fue rechazada por mayoría. Votaron a favor las diputadas Cariola, Castillo y Marzán, y los diputados Rocafull, Saffirio y Soto (don Raúl). Votaron en contra las diputadas Jiles y Muñoz, y los diputados Carter, Durán, Keitel, Sanhueza y Urriticoechea. No existieron abstenciones. (6-7-0).

(2).- Indicación N° 77. Del diputado Sanhueza, para intercalar en el inciso primero del artículo 11, la expresión: “de derechos y dignidad, entre las palabras “igualdad” y “entre”.

Puesta en votación, la indicación fue aprobada por unanimidad. Votaron a favor las diputadas Cariola, Castillo, Jiles, Marzán y Muñoz, y los diputados Carter, Durán, Keitel, Rocafull, Saffirio, Sanhueza, Soto (don Raúl), y Urriticoechea. No existieron votos en contra ni abstenciones. (13-0-0).

(3).- Indicación N° 78. De la diputada Marzán, para intercalar en el primer punto seguido del inciso primero del artículo 11, la frase: “Así también, incluyan contenidos con un enfoque de género.”.

La indicación fue retirada por su autora.

Informe de Comisión de Familia

(4).- Indicación N° 79. De la diputada Muñoz, para modificar el artículo 11, en la siguiente forma:

A) Sustituir en el inciso segundo la frase “las mujeres”, por “cualquier sector de la sociedad”.

B) Sustituir en el inciso segundo la expresión “mujeres”, por “personas”.

C) Sustituir la frase “hijas e hijos”, por la expresión “familias”.

La indicación fue retirada por su autora.

(5).- Indicación N° 80. De la diputada Girardi, para agregar a continuación del punto final del inciso segundo del artículo 11, la siguiente frase: “Los medios de comunicación estarán obligados a erradicar los estereotipos de género en todas sus transmisiones. Asimismo, estarán obligados a no reproducir contenidos que naturalicen y avalen la violencia contra las mujeres, y que perpetúen los prejuicios sociales basados en estereotipos de género.”.

La diputada Castillo (Presidenta), estuvo a favor de discutir la indicación, porque en su juicio es admisible.

La diputada Jiles reiteró que los medios de comunicación no pueden estar obligados a nada, por lo que no correspondería aprobar tal indicación.

Puesta en votación, la indicación fue rechazada por mayoría. No existieron votos a favor. Votaron en contra las diputadas Castillo, Jiles, Marzán y Muñoz, y los diputados Carter, Durán, Keitel, Rocafull, Saffirio, Sanhueza, Soto (don Raúl), y Urriticoechea. Se abstuvo la diputada Cariola. (0-12-1).

Puesto en votación el artículo 11, en lo no modificado, fue aprobado por unanimidad. Votaron a favor las diputadas Cariola, Castillo, Jiles, Marzán y Muñoz, y los diputados Carter, Durán, Keitel, Rocafull, Saffirio, Sanhueza, Soto (don Raúl), y Urriticoechea. No existieron votos en contra ni abstenciones. (13-0-0).

Indicación N° 81. De la diputada Marzán, para incorporar un nuevo artículo 12, pasando el actual a ser 13 y así sucesivamente:

“Artículo 12. Medidas de prevención en el ámbito de la salud. El Ministerio de Salud, a través de sus órganos competentes, fomentará planes y programas de prevención de violencia contra las mujeres en todas sus formas.

Además, velará por la efectiva ejecución de los mismos, ejerciendo plenas facultades de fiscalización frente a su incumplimiento.”.

La diputada Marzán retiró su indicación.

“TÍTULO III

DE LA PROTECCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS MUJERES FRENTE A LA VIOLENCIA”

“Artículo 12.- Deberes de protección. Cuando los órganos del Estado desarrollen políticas, planes y programas u otros actos relacionados con la violencia y sus diversas manifestaciones, en el marco de sus competencias, adoptarán las medidas conducentes a la protección de las mujeres frente a la violencia, particularmente, cuando existan hechos anteriores de esta naturaleza, riesgo de volver a sufrir violencia o amenazas.

Las medidas que se adopten para la protección de las mujeres frente a la violencia deberán estar orientadas a la garantía de su derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad y a la seguridad personal.”.

Indicaciones

Informe de Comisión de Familia

Indicaciones N° 82, de la diputada Muñoz, para sustituir en el Título III, la frase “MUJERES FRENTE A LA VIOLENCIA”, por “PERSONAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA”.

La indicación fue retirada por su autora.

Indicación N° 83. Del diputado Durán (don Eduardo), para reemplazar el artículo 12, por el siguiente:

“Artículo 12. Medidas de prevención en el ámbito de la conciencia valórica. El Estado velará, a través de sus órganos competentes, por la protección y prevención de toda violencia contra las mujeres respecto del ejercicio de su conciencia valórica. Entendiendo por conciencia valórica la reflexión personal que la mujer posea de manera íntima y libre, respecto de cualquier ámbito o circunstancia, siempre y cuando no trasgreda los derechos de un tercero.”.

El diputado Durán (don Eduardo), consideró importante incluir la violencia valórica, a pesar de que anteriormente se rechazó una indicación similar.

La diputada Cariola estimó que esta indicación sería inadmisibles, por estar fuera de las ideas matrices del proyecto, además de que implicaría restringir el ámbito de aplicación.

El diputado Saffirio recordó que se estaría imponiendo un deber de “velar” para el Estado, lo que no corresponde.

La diputada Castillo (Presidenta) declarando inadmisibles la indicación

Indicación N° 84. De la diputada Muñoz, para sustituir en el inciso primero del artículo 12, la frase “mujeres frente a la violencia”, por “personas víctimas de violencia, en especial cuando se trate de mujeres, menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores”.

La indicación fue retirada por su autora.

Indicación N° 85. De la diputada Muñoz, para sustituir en el inciso segundo del artículo 12, la frase “mujeres frente a la violencia”, por “personas víctimas de violencia, especialmente las mencionadas en el inciso anterior”.

La diputada Muñoz retiró la indicación.

(6).- Indicación N° 86. De la diputada Castillo, para reemplazar el inciso final del artículo 12, por el siguiente:

“Las medidas que se adopten para la protección de las mujeres frente a la violencia deberán estar orientadas a la garantía de su derecho a la vida, a la integridad física y síquica, a la libertad personal y a la seguridad individual.”.

La indicación fue retirada por su autora.

(7) Indicación N° 87. De la diputada Castillo, para reemplazar en el inciso segundo del artículo 12 la frase “a la integridad personal, a la libertad y a la seguridad personal”, por lo siguiente: “a la integridad física y síquica, a la libertad personal y a la seguridad individual”.

La diputada Cariola valoró la indicación, pues sería un aporte, ya que es más específica en los términos empleados.

Puesta en votación, la indicación fue aprobada por mayoría. Votaron a favor las diputadas Cariola, Castillo y Marzán, y los diputados Carter, Keitel, Rocafull, Saffirio, Sanhueza, Soto (don Raúl), y Urriticoechea. No existieron votos en contra. Se abstuvieron la diputada Muñoz y el diputado Durán (don Eduardo). (10-0-2).

Informe de Comisión de Familia

(8) Indicación N° 88. Del diputado Durán, para reemplazar el inciso primero del artículo 12, por el siguiente:

“Artículo 12. Medidas de prevención en el ámbito de la conciencia valórica. El Estado promoverá, a través de sus órganos competentes, por la protección y prevención de toda violencia contra las mujeres, respecto del ejercicio de su conciencia valórica. Entendiendo por ésta la reflexión personal que la mujer posea de manera íntima y libre, respecto de cualquier ámbito o circunstancia, siempre y cuando no trasgreda los derechos de un tercero.”.

La diputada Castillo (Presidenta), advirtió que igualmente se estaría imponiendo un deber para el Estado, de modo que esta indicación también sería inadmisibile.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género estimó que la redacción original del proyecto recogería mejor el espíritu, orientado a proteger la integridad de las mujeres, sin que sea necesario incluir nuevos elementos, que no le entregan mayor valor jurídico. Así, apoyó la declaración de inadmisibilidad.

El diputado Saffirio recordó que la declaración de inadmisibilidad es muy relevante, para evitar problemas futuros.

La diputada Castillo (Presidenta), declaró inadmisibile la indicación.

El diputado Durán (don Eduardo), recordó que existen otras indicaciones que han empleado el mismo lenguaje, pero que no han sido declaradas inadmisibles.

La diputada Jiles destacó que existen otras alternativas para impugnar la decisión de la presidenta.

Puesta en votación, la declaración de inadmisibilidad fue rechazada. Por tanto, se procedió a discutirla.

El diputado Labra estimó que la indicación iría contra lo ya aprobado en el proyecto, especialmente respecto del artículo 3.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, señora Isabel Pla Jarufe, recordó que la libertad de conciencia ya está consagrada en la Constitución Política de la República, de modo que la indicación no sería contradictoria.

Puesta en votación, la indicación fue aprobada por mayoría. Votaron a favor las diputadas Marzán y Muñoz, y los diputados Carter, Durán (don Eduardo), Sanhueza y Schalper (en reemplazo del diputado Urruticoechea). Votaron en contra la diputada Castillo, y los diputados Keitel y Labra (en reemplazo de la diputada Cariola). No existieron abstenciones. (6-3-0).

Puesto en votación el artículo 12, en lo no modificado, fue aprobado por unanimidad. Votaron a favor las diputadas Castillo, Marzán y Muñoz, y los diputados Carter, Durán (don Eduardo), Keitel, Labra (en reemplazo de la diputada Cariola), Sanhueza y Schalper (en reemplazo del diputado Urruticoechea). No existieron votos en contra ni abstenciones. (9-0-0).

“Artículo 13.- Deberes en el ámbito de salud. El Ministerio de Salud, en el marco de sus competencias, promoverá la adopción de las medidas necesarias para que los establecimientos de salud, tanto públicos como privados, puedan detectar la existencia de violencia contra las mujeres en el marco de la atención de salud, especialmente en la atención primaria.

Igualmente, promoverá la adopción de medidas necesarias para asegurar una atención de parto humanizada y respetuosa en el cumplimiento del deber de protección establecido en el artículo 139 del decreto con fuerza de ley N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469, y en las normas de la ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud.

Procurará, también, desarrollar las acciones necesarias para responder oportunamente a las situaciones de violencia detectadas. Para estos efectos, podrán establecerse mecanismos coordinados de actuación con los demás órganos estatales dedicados a la protección y atención de la violencia contra las mujeres, incluyendo aquéllos necesarios para la derivación de las afectadas a las instituciones pertinentes y su atención oportuna y efectiva en las mismas.

Informe de Comisión de Familia

Las personas señaladas en las letras d) del artículo 175 del Código Procesal Penal deberán dar cumplimiento al deber de denuncia en él establecido, y entregar a las mujeres información acerca de las instituciones dedicadas a la protección y atención de la violencia contra las mujeres referidas en el inciso anterior.”.

Indicación N° 89. De la diputada Castillo, para reemplazar el artículo 13° por el siguiente:

“Artículo 13.- Deberes en el ámbito de salud. El Ministerio de Salud, en el marco de sus competencias, adoptará las medidas necesarias para que los establecimientos de salud, tanto públicos como privados, puedan detectar la existencia de violencia contra las mujeres en el marco de la atención de salud, especialmente la de carácter primario.

Igualmente, adoptará medidas necesarias para asegurar una atención de embarazo, parto, y posparto, humanizada y respetuosa, en cumplimiento del deber de protección establecido en el artículo 139 del decreto con fuerza de ley N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469, y en las normas de la ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud.

Desarrollará, también, las acciones necesarias para responder oportunamente a las situaciones de violencia detectadas. Para estos efectos, podrán establecerse mecanismos coordinados de actuación con los demás órganos estatales dedicados a la protección y atención de la violencia contra las mujeres, incluyendo aquéllos necesarios para la derivación de las afectadas a las instituciones pertinentes y su atención oportuna y efectiva en las mismas. En esta tarea, el Ministerio de Salud velará porque funcionarios y trabajadores de la salud no ejerzan ningún tipo de violencia o discriminación, humillación o maltrato verbal o no verbal, o procedimientos sin consentimiento o coercitivos.

Las personas señaladas en la letra d) del artículo 175 del Código Procesal Penal deberán dar cumplimiento al deber de denuncia en él establecido, y entregar la información pertinente acerca de las instituciones dedicadas a la protección y atención de la violencia contra las mujeres referidas en el inciso anterior.”.

La indicación fue retirada por su autora.

Indicación N° 90. De la diputada Castillo, para modificar el inciso segundo del artículo 13, en la forma siguiente:

a) Agregar la palabra “embarazo”, antes de la palabra “parto”.

b) Incorporar la frase “y posparto”, luego de la palabra “parto”.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género señaló compartir el espíritu de lo propuesto, tanto en el artículo original, como en la indicación misma.

Puesta en votación, la indicación fue aprobada por unanimidad. Votaron a favor las diputadas Castillo, Marzán y Muñoz, y los diputados Carter, Durán (don Eduardo), Keitel, Labra (en reemplazo de la diputada Cariola), Sanhueza y Schalper (en reemplazo del diputado Urruticoechea). No existieron votos en contra ni abstenciones. (9-0-0).

Indicación N° 91. De la diputada Muñoz, para sustituir en el inciso primero del artículo 13, la frase “las mujeres”, por “cualquier paciente, y en especial contra las mujeres, menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores”.

La autora retiró la indicación.

Indicación N° 92 De la diputada Marzán, para incorporar en el artículo 13, el siguiente inciso tercero, nuevo:

“También, llevará a cabo todas las medidas necesarias para dar efectivo cumplimiento a lo dispuesto por la Ley N° 21.030, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, asegurando que

Informe de Comisión de Familia

ésta interrupción voluntaria sea realizada de modo seguro, sin discriminaciones y con un trato digno.”.

La diputada Castillo (Presidenta), preguntó los efectos de incluir un nuevo inciso tercero, en relación con los ya existentes.

La diputada Marzán consideró que ello dependerá de la coherencia que deba tener el artículo. Sobre el fondo, señaló que la indicación tiene su origen en el caso de una mujer cuyo embarazo inviable no fue protegido de manera adecuada, en circunstancias dramáticas, al no aplicarse los protocolos como deberían operar.

El diputado Sanhueza expresó compartir el fondo de la indicación, pero estimó que podría adolecer de vicios de inadmisibilidad, al establecer una nueva función para el servicio.

La diputada Marzán propuso reemplazar el verbo.

La diputada Castillo (Presidenta), manifestó que se trataría de una función que tiene el Estado, de forma que no sería inadmisibile. En tal sentido, sugirió reemplazar la frase “llevará a cabo” por “procurará tomar”.

El diputado Schalper estimó que este inciso en particular sería redundante, ya que la obligación está consagrada en la ley.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género coincidió en que la ley N° 21.030 sobre interrupción voluntaria del embarazo ya contempla esta regulación, además de que se han adoptado las medidas para evitar nuevos casos como el comentado por la diputada Marzán.

El diputado Labra consideró que la norma, aun cuando sea redundante, no sería riesgosa.

El diputado Durán (don Eduardo), señaló estar contra el aborto, razón por la cual no podría aprobar dicha indicación.

Puesta en votación, la indicación fue rechazada por mayoría. Votaron a favor las diputadas Castillo y Marzán, y el diputado Labra (en reemplazo de la diputada Cariola). Votaron en contra la diputada Muñoz, y los diputados Carter, Durán (don Eduardo), Keitel, Sanhueza y Schalper (en reemplazo del diputado Urruticoechea). No existieron abstenciones. (3-6-0).

(4).- Indicación N° 93. De la diputada Muñoz, para modificar el artículo 13, de la siguiente forma:

A) Sustituir en el inciso tercero la frase “la violencia contra las mujeres”, por “las víctimas de violencia”.

B) Sustituir en el inciso final la expresión “mujeres”, por “víctimas”.

C) Sustituir en el inciso final la frase “la violencia contra las mujeres” por “las víctimas de violencia”.

La diputada Muñoz retiró la indicación.

(5) Indicación N° 94. Del diputado Schalper, para agregar en el inciso segundo del artículo 13, después de la frase “a su atención en salud.”, la oración “, con especial atención a las mujeres en contextos de vulnerabilidad”.

Puesta en votación, la indicación fue aprobada por unanimidad. Votaron a favor las diputadas Castillo, Marzán y Muñoz, y los diputados Carter, Durán (don Eduardo), Keitel, Labra, Sanhueza y Schalper (en reemplazo del diputado Urruticoechea). No existieron votos en contra ni abstenciones. (9-0-0).

Puesto en votación el artículo 13, en lo no modificado, fue aprobado por unanimidad. Votaron a favor las diputadas Castillo, Marzán y Muñoz, y los diputados Carter, Durán (don Eduardo), Keitel, Labra (en reemplazo de la diputada Cariola), Sanhueza y Schalper (en reemplazo del diputado Urruticoechea). No existieron votos en contra ni abstenciones. (9-0-0).

Informe de Comisión de Familia

“Artículo 14. Deberes en el ámbito de la educación. El Ministerio de Educación, en el ámbito de sus competencias, pudiendo además actuar en cooperación con otras instituciones públicas y privadas, promoverá la adopción de las medidas necesarias para que los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, puedan detectar las situaciones de violencia que afecten a los miembros de su comunidad educativa.

El Ministerio de Educación procurará desarrollar las acciones necesarias para responder oportunamente a las situaciones de violencia detectadas. Para esto podrá establecer mecanismos coordinados de actuación con los demás órganos estatales dedicados a la protección y atención de la violencia contra las mujeres, incluyendo aquéllos necesarios para la derivación de las afectadas a las instituciones pertinentes y su atención oportuna y efectiva en las mismas.

Las personas señaladas en la letra e) del artículo 175 del Código Procesal Penal deberán dar cumplimiento al deber de denuncia en él establecido, y entregar a las mujeres información acerca de las instituciones dedicadas a la protección y atención de la violencia contra las mujeres referidas en el inciso anterior.”.

Indicaciones

Indicación N° 95. De la diputada Castillo, para reemplazar en el inciso primero del artículo 14, la frase “promoverá la adopción de”, por el siguiente término: “adoptará”.

La Presidenta de la Comisión declaró inadmisibles las indicaciones.

Indicación N° 96. De la diputada Castillo, para reemplazar en el inciso segundo del artículo 14, la frase “procurará desarrollar” por el siguiente término: “desarrollará”.

La Presidenta de la Comisión declaró inadmisibles las indicaciones.

La diputada Castillo (Presidenta) requirió el patrocinio del Ejecutivo para estas dos indicaciones.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género acogió la solicitud, señalando que serán agregadas en la lista de indicaciones que probablemente patrocinará el Ejecutivo.

Indicación N° 97. De la diputada Muñoz, para modificar el artículo 14, de la siguiente forma:

- a) Sustituir en el inciso segundo la frase “la violencia contra las mujeres”, por “las víctimas de violencia”.
- b) Sustituir en el inciso tercero la expresión “mujeres”, por “personas”.
- c) Sustituir en el inciso tercero la frase “la violencia contra las mujeres”, por “las víctimas de violencia”.

La indicación fue retirada por su autora.

Puesto en votación, el artículo 14 del proyecto, fue aprobado por unanimidad. Votaron a favor las diputadas Castillo, Marzán, Mix (en reemplazo de la diputada Jiles), y Muñoz, y los diputados Carter, Durán (don Eduardo), Keitel, Labra (en reemplazo de la diputada Cariola), Saffirio, Sanhueza y Schalper (en reemplazo del diputado Urrutiochea). No existieron votos en contra ni abstenciones. (11-0-0).

Artículo 15.- Medidas de protección. Para efectos de la protección de las mujeres frente a la violencia, los siguientes órganos del Estado, en el marco de sus competencias, procurarán adoptar las siguientes medidas:

- a) Los Ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, de Justicia y Derechos Humanos y de Salud promoverán la implementación de servicios de apoyo para asistir a las mujeres víctimas de violencia y a las personas que se

Informe de Comisión de Familia

encuentren bajo su cuidado.

b) Los Ministerios de la Mujer y la Equidad de Género y de Justicia y Derechos Humanos promoverán políticas para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia.

Indicaciones

Indicación N° 98, de la diputada Muñoz, para modificar el artículo 15, en la siguiente forma:

a) Sustituir en la en el inciso primero la frase: “mujeres frente a la violencia”, por “víctimas de violencia”.

b) Sustituir en la letra a) la expresión “mujeres”, por “personas”.

c) Sustituir en la letra b) la expresión “mujeres”, por “personas”.

La diputada Muñoz retiró su indicación.

Indicación N° 99. De la diputada Castillo, para agregar en la letra b) del artículo 15, luego del punto final, la siguiente frase:

“En el desarrollo de esta tarea, procurarán suscribir convenios de cooperación con organismos como el Ministerio Público o el Instituto Nacional de Derechos Humanos.”.

Puesta en votación la indicación, fue aprobada por unanimidad. Votaron a favor las diputadas Castillo, Marzán, Mix (en reemplazo de la diputada Jiles), y Muñoz, y los diputados Carter, Durán (don Eduardo), Keitel, Labra (en reemplazo de la diputada Cariola), Saffirio, Sanhueza y Schalper (en reemplazo del diputado Urruticoechea). No existieron votos en contra ni abstenciones. (11-0-0).

Puesto en votación el artículo 15, fue aprobado por unanimidad. Votaron a favor las diputadas Castillo, Marzán, Mix (en reemplazo de la diputada Jiles), y Muñoz, y los diputados Carter, Durán (don Eduardo), Keitel, Labra (en reemplazo de la diputada Cariola), Saffirio, Sanhueza y Schalper (en reemplazo del diputado Urruticoechea). No existieron votos en contra ni abstenciones. (11-0-0).

“Artículo 16.- Deberes de protección en el ámbito de la seguridad. El Ministerio Público, los Tribunales de Justicia, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar la debida protección de las mujeres víctimas de violencia, actuando dentro de sus respectivas competencias, conforme a lo dispuesto en el artículo 78 del Código Procesal Penal, artículos 1, 3 y 4 de la ley N° 18.961, orgánica constitucional de Carabineros y artículo 4 y 5 del decreto ley N° 2.460 de 1979, del Ministerio de Defensa Nacional, orgánica de Policía de Investigaciones de Chile.

La Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de Chile, el Ministerio Público, Gendarmería de Chile y los tribunales con competencia en lo criminal deberán entregar las facilidades necesarias para que las mujeres víctimas de violencia puedan informar de forma expedita y oportuna cualquier incumplimiento de las medidas o diligencias decretadas y recibir la protección que resulte procedente, según corresponda.”.

Indicaciones

Indicación N° 100. De la diputada Castillo, para reemplazar el artículo 16, por el siguiente:

“El Ministerio Público, los Tribunales de Justicia, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile, Gendarmería de Chile, y la Defensoría Penal Pública, deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar la debida protección de las mujeres víctimas de violencia, actuando dentro de sus respectivas competencias, conforme a lo dispuesto en el artículo 78 del Código Procesal Penal, artículos 1, 3 y 4 de la ley N° 18.961, orgánica constitucional de Carabineros, artículos 4 y 5 del decreto ley N° 2.460 de 1979, del Ministerio de Defensa Nacional, orgánica de Policía de Investigaciones de Chile, artículos 1 y 3 del decreto ley N° 2.859 de 1979, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, orgánica de Gendarmería de Chile, y artículo 2 de la ley N° 19.718, que crea la

Informe de Comisión de Familia

Defensoría Penal Pública.”.

La diputada Castillo retiró la indicación, y solicitó el futuro patrocinio del Ejecutivo.

Indicación N° 101. De la diputada Muñoz, para modificar el artículo 16 en la siguiente forma:

- a) Sustituir en el inciso primero la expresión “mujeres”, por “personas”.
- b) Agregar en el inciso primero a continuación de la coma (,) y antes de la expresión “actuando”, la frase: “especialmente cuando se trate de mujeres, menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores,”.
- c) Sustituir en el inciso segundo la expresión “mujeres”, por “personas”.

La diputada Muñoz retiró su indicación.

El diputado Saffirio, respecto al artículo 16 del proyecto, consideró que la frase “deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar la debida protección de las mujeres víctimas de violencia”, implicaría una responsabilidad demasiado limitada de las policías, siendo uno de los principales problemas que enfrentan las mujeres, tanto por el lenguaje, espacios físicos y trato dado en las denuncias, que muchas veces es poco adecuado. Por ende, solicitó al Ejecutivo reemplazar o agregar una nueva frase, por ejemplo, señalando que “deberán ser acogidas y tratadas con el máximo de dignidad, rigurosidad y respeto”.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género acogió la sugerencia, ofreciendo colaborar en la redacción de una indicación, para que el deber sea más perentorio.

Indicación N° 102. De la diputada Mix y del diputado Saffirio, para agregar en el inciso segundo del artículo 16, después del punto final, lo siguiente: “El cumplimiento de estas obligaciones deberá realizarse con riguroso respeto a la dignidad y privacidad de las víctimas o de quienes comparezcan en su nombre.”.

Indicación N° 103. De la diputada Castillo y del diputado Saffirio, para reemplazar en el inciso segundo del artículo 16, entre las palabras “entregar” y “para que”, la frase “las facilidades necesarias”, por la siguiente “proveer todas las condiciones necesarias”.

Indicación N° 104. De la diputada Castillo, para intercalar en el inciso segundo del artículo 16°, entre la palabra “decretadas” y la conjunción “y”, lo siguiente: “en su beneficio y el de sus hijos o hijas,”.

Puestas en votación, las indicaciones 102, 103 y 104 fueron aprobadas por unanimidad. Votaron a favor las diputadas Castillo, Marzán, Mix (en reemplazo de la diputada Jiles) y Muñoz, y los diputados Carter, Durán (don Eduardo), Keitel, Labra (en reemplazo de la diputada Cariola), Saffirio, Sanhueza y Schalper (en reemplazo del diputado Urruticoechea). No existieron votos en contra ni abstenciones. (11-0-0).

Puesto en votación el artículo 16, en lo no modificado, fue aprobado por unanimidad. Votaron a favor las diputadas Castillo, Marzán, Mix (en reemplazo de la diputada Jiles) y Muñoz, y los diputados Carter, Durán (don Eduardo), Keitel, Labra (en reemplazo de la diputada Cariola), Saffirio, Sanhueza y Schalper (en reemplazo del diputado Urruticoechea). No existieron votos en contra ni abstenciones. (11-0-0).

“Artículo 17.- Primeras diligencias. Ante hechos de violencia contra las mujeres, la Policía de Investigaciones de Chile y Carabineros de Chile deberán proceder, sin previa orden, conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Código Procesal Penal y el artículo 83 de la ley N° 19.968, que Crea los tribunales de familia, debiendo prestar ayuda inmediata y directa a la víctima, y detener, cuando proceda, a quien haya cometido la agresión, conforme a lo señalado en el inciso segundo del artículo 83 de la ley N° 19.968.

Además, se deberá trasladar a la mujer al servicio de salud, cuando sea procedente, entregarle información completa acerca de sus derechos y la oportunidad para ejercerlos y, en caso de haber denuncia, registrar ésta de forma completa.”.

Informe de Comisión de Familia

Indicaciones

Indicación N° 105. De la diputada Muñoz, para modificar el artículo 17, en la siguiente forma:

A) Sustituir en el inciso primero la expresión “mujeres”, por la frase “personas, y especialmente cuando la víctima sea mujer; menor de edad; persona con discapacidad; o adulto mayor”.

B) Sustituir en el inciso segundo la expresión “mujer” por “víctima”.

La diputada Muñoz retiró su indicación.

Indicación N° 106. De la diputada Girardi, para agregar en el inciso segundo del artículo 17, después de la frase “forma completa”, la siguiente oración: “en los términos expresados por la denunciante, y evitando cualquier cuestionamiento de su relato”.

Puesta en votación, la indicación fue aprobada por unanimidad. Votaron a favor las diputadas Castillo, Marzán, Mix (en reemplazo de la diputada Jiles), y Muñoz, y los diputados Carter, Durán (don Eduardo), Keitel, Labra (en reemplazo de la diputada Cariola), Saffirio, Sanhueza, Schalper (en reemplazo del diputado Urruticoechea), y Soto (don Raúl). No existieron votos en contra ni abstenciones. (12-0-0).

Indicación N° 107. De la diputada Castillo, para agregar en el artículo 17 el siguiente inciso tercero, nuevo:

“En caso de que los hechos de violencia tengan lugar en recintos penitenciarios, Gendarmería de Chile deberá cumplir especialmente con lo dispuesto en los artículos 173 y 175 del Código Procesal Penal, en lo relativo a las denuncias, así como con lo establecido en el artículo 79 del mismo cuerpo normativo, en lo que dice relación con el desarrollo de sus actuaciones en la investigación de eventuales hechos constitutivos de delitos.”.

El diputado Schalper estimó que esta materia ya está incorporada en el Código Procesal Penal.

La diputada Castillo (Presidenta), explicó que sólo se busca reiterar dicha obligación en esta ley, para efectos ilustrativos.

Puesta en votación, la indicación fue aprobada por mayoría. Votaron a favor las diputadas Castillo, Marzán, Mix (en reemplazo de la diputada Jiles), y Muñoz, y los diputados Durán (don Eduardo), Keitel, Labra (en reemplazo de la diputada Cariola), Saffirio, Sanhueza y Soto (don Raúl). No existieron votos en contra. Se abstuvieron los diputados Carter y Schalper (en reemplazo del diputado Urruticoechea). (10-0-2).

Puesto en votación el artículo 17, en lo no modificado, fue aprobado por unanimidad. Votaron a favor las diputadas Castillo, Marzán, Mix (en reemplazo de la diputada Jiles), y Muñoz, y los diputados Carter, Durán (don Eduardo), Keitel, Labra (en reemplazo de la diputada Cariola), Saffirio, Sanhueza, Schalper (en reemplazo del diputado Urruticoechea), y Soto (don Raúl). No existieron votos en contra ni abstenciones. (12-0-0).

“Artículo 18.- Medidas de protección y atención para mujeres víctimas de violencia sexual. El Ministerio de Salud y los Servicios de Salud, en el marco de sus respectivas competencias, procurarán entregar, según corresponda, medidas de regulación, gestión y acción clínica orientadas a la atención de salud a las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual.

La atención de las mujeres víctimas de violencia sexual, asimismo, procurará resguardar las evidencias adecuadas para hacerse valer en el eventual proceso judicial. El Servicio Médico Legal, en el ámbito de sus competencias, adoptará las medidas necesarias para efectos de dar cumplimiento a esta disposición.

El Ministerio de Salud procurará que las medidas, acciones o servicios referidos sean prestados por personal especializado y formado con perspectiva de género.”.

Informe de Comisión de Familia

Indicaciones

Indicación N° 108. De la diputada Castillo, para reemplazar el artículo 18 por el siguiente:

“Artículo 18.- Medidas de protección y atención para mujeres víctimas de violencia sexual. El Ministerio de Salud y los Servicios de Salud, en el marco de sus respectivas competencias, desarrollarán medidas de regulación, gestión y acción clínica orientadas a la atención de salud a las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual.

En el proceso de atención a las mujeres víctimas de violencia sexual, asimismo, se resguardarán las evidencias que puedan hacerse valer adecuadamente en el eventual proceso judicial. El Servicio Médico Legal, en el ámbito de sus competencias, adoptará las medidas necesarias para efectos de dar cumplimiento a esta disposición.

El Ministerio de Salud velará por que las medidas, acciones o servicios referidos sean prestados por personal especializado y formado en perspectiva de género y violencia contra las mujeres, procurando evitar especialmente situaciones de revictimización.”.

La indicación fue retirada por la autora.

Indicación N° 109. De la diputada Castillo, para agregar en el inciso tercero del artículo 18, luego de la palabra “género”, la siguiente frase: “y violencia contra las mujeres, procurando evitar especialmente situaciones de revictimización.”.

El diputado Schalper preguntó por el significado que tendría la frase “formado en violencia contra las mujeres”.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género explicó que existe una especialización en violencia contra las mujeres, dentro el circuito judicial, lo que resulta importante para conocer el fenómeno y así atacarlo.

Puesta en votación, la indicación fue aprobada por mayoría. Votaron a favor las diputadas Castillo, Marzán y Mix (en reemplazo de la diputada Jiles), y los diputados Carter, Keitel, Labra (en reemplazo de la diputada Cariola), Sanhueza y Soto (don Raúl). No existieron votos en contra. Se abstuvieron la diputada Muñoz, y los diputados Durán (don Eduardo), y Schalper (en reemplazo del diputado Urruticoechea). (8-0-3).

Indicación N° 110. De la diputada Muñoz, para modificar el modificar el inciso primero del artículo 18, en la siguiente forma:

a) Reemplazar la palabra “mujeres”, por “personas”.

B) Sustituir la frase “mujeres y niñas”, por la expresión “personas”.

La diputada Muñoz retiró la indicación.

Indicación N° 111. De la diputada Marzán, para intercalar en el inciso primero del artículo 18, la frase “física, psicológica y espiritual”, entre el vocablo “salud” y la letra “a”.

La diputada Marzán propuso eliminar en su indicación la palabra “espiritual”, aunque consultó el parecer de los demás integrantes de la Comisión.

El diputado Schalper apoyó la redacción tal como está, pues sería un aporte.

La diputada Marzán acogió la observación, conservado la redacción en los mismos términos planteados.

Puesta en votación, la indicación fue aprobada por unanimidad. Votaron a favor las diputadas Castillo, Marzán, Mix (en reemplazo de la diputada Jiles), y Muñoz, y los diputados Carter, Durán (don Eduardo), Keitel, Labra (en reemplazo de la diputada Cariola), Saffirio, Sanhueza, Schalper (en reemplazo del diputado Urruticoechea), y Soto

Informe de Comisión de Familia

(don Raúl). No existieron votos en contra ni abstenciones. (12-0-0).

Indicación N° 112. De la diputada Muñoz, para modificar el artículo 18, de la siguiente forma:

- a) Sustituir en el inciso segundo, la expresión “mujeres” por personas”.
- b) Eliminar en el inciso tercero la frase “y formado con perspectiva de género”.

La diputada Muñoz retiró la indicación.

Indicación N° 113. De la diputada Marzán, para reemplazar en el inciso tercero del artículo 18, la expresión “perspectiva de género”, por la frase “sus necesidades y características propias de cada género”.

La diputada Marzán corrigió la redacción, cambiando la palabra “sus”, por la frase “en las”.

La diputada Castillo (Presidenta), preguntó cuál sería la conveniencia de reemplazar la frase “perspectiva de género”.

La diputada Marzán explicó que ello iría en favor de la especialización, más allá de lo general.

El diputado Sanhueza recordó que ya se aprobó una indicación en la misma parte, consultando por la correspondencia entre ambas.

La diputada Castillo (Presidenta), explicó que lo aprobado viene después de la frase que se pretende reemplazar con la indicación de la diputada Marzán.

El diputado Schalper estimó favorable la indicación de la diputada Marzán, ya que permitiría acotar el concepto.

Puesta en votación, la indicación fue rechazada por mayoría. Votaron a favor la diputada Marzán, y los diputados Durán (don Eduardo) y Schalper (en reemplazo del diputado Urruticoechea). Votaron en contra las diputadas Castillo, Mix (en reemplazo de la diputada Jiles) y Muñoz, y los diputados Carter, Keitel, Labra (en reemplazo de la diputada Cariola), Saffirio y Sanhueza. No existieron abstenciones. (3-8-0).

Indicación N° 114. De la diputada Girardi, para agregar en el inciso final del artículo 18, después de la frase “formado con perspectiva de género”, la siguiente: “, evitando su revictimización”.

La diputada Castillo (Presidenta), la declaró incompatible con lo ya aprobado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 296, inciso tercero del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Puesto en votación el artículo 18, en lo no modificado, fue aprobado por mayoría. Votaron a favor las diputadas Castillo, Marzán, Mix (en reemplazo de la diputada Jiles) y Muñoz, y los diputados Carter, Durán (don Eduardo), Keitel, Labra (en reemplazo de la diputada Cariola), Saffirio y Sanhueza. No existieron votos en contra. Se abstuvo el diputado Schalper (en reemplazo del diputado Urruticoechea). (10-0-1).

“TÍTULO IV

ACCESO A LA JUSTICIA”

“Artículo 19.- Ámbito de aplicación. Las normas contenidas en este título se aplicarán, según corresponda:

- a) A los hechos de violencia intrafamiliar no constitutivos de delitos regulados por la ley N° 20.066, que establece

Informe de Comisión de Familia

la ley de violencia intrafamiliar, siempre que la víctima sea una mujer, y a los procedimientos judiciales a que ellos den lugar.

b) A los hechos constitutivos del delito de maltrato habitual regulado en el artículo 14 de la ley N° 20.066, que establece la ley de violencia intrafamiliar, siempre que la víctima sea una mujer, y a los procedimientos judiciales a que ellos den lugar.

c) A los hechos ocurridos en contexto de violencia intrafamiliar de conformidad con la ley N° 20.066, que establece la ley de violencia intrafamiliar, constitutivos de los delitos contenidos en el párrafo 3 del título III; en el párrafo 11 del título VI; en los párrafos 5, 6 y 9 del título VII; y en el párrafo 3 del título VIII, todos del Libro Segundo del Código Penal y a los hechos contenidos en el artículo 494 número 4 del mismo Código, siempre que la víctima sea una mujer, y a los procedimientos judiciales a que ellos den lugar.

d) A los hechos constitutivos de los delitos contenidos en el párrafo 4 del título III y en los párrafos 5, 6 y 9 del título VII, todos del Libro Segundo del Código Penal, siempre que la víctima sea una mujer, y a los procedimientos judiciales a que ellos den lugar.

e) Al delito de femicidio regulado en el artículo 390 del Código Penal y al procedimiento judicial al que éste dé lugar.”.

Puesto en votación el artículo 19 fue aprobado por unanimidad. Votaron a favor las diputadas Castillo, Marzán, Mix (en reemplazo de la diputada Jiles) y Muñoz, y los diputados Carter, Durán (don Eduardo), Keitel, Labra (en reemplazo de la diputada Cariola), Saffirio, Sanhueza y Schalper (en reemplazo del diputado Urruticoechea). No existieron votos en contra ni abstenciones. (11-0-0).

“Artículo 20.- Principios de proactividad en la investigación penal y de prevención de la victimización secundaria. Los procesos judiciales sobre violencia contra las mujeres ante tribunales con competencias en materias de familia y penales, según corresponda, y toda diligencia previa de investigación en materia penal, se regirán por los principios de proactividad en la investigación penal y de prevención de la victimización secundaria. Se entenderán por éstos:

a) Proactividad en la investigación penal. Quienes dirijan una investigación penal procurarán actuar con la debida diligencia durante la investigación. La recolección de evidencia y de antecedentes y el impulso de la investigación y de los procesos judiciales no podrán depender únicamente de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares, o de su aporte de otros antecedentes.

b) Prevención de la victimización secundaria. Las funcionarias o funcionarios judiciales y policiales y quienes dirijan la investigación penal procurarán proveer el mayor resguardo posible a las víctimas, con el objeto de prevenir su victimización secundaria. En particular, procurarán evitar o disminuir cualquier perturbación que hubieren de soportar con ocasión de sus actuaciones en el sistema de justicia u otros servicios públicos o los tratos fundados en estereotipos que amparen o refuercen la violencia contra las mujeres.”.

(1).- Indicación N° 115. De la diputada Castillo, para modificar el artículo 20, en la siguiente forma:

a) Reemplácese, en la letra a) la palabra “procurarán” por “deben”.

b) Reemplácese, en la letra b) el verbo “procurarán”, por “deberán”, las dos ocasiones en que se utiliza.

c) Suprímase, en la letra b) la palabra “posible”.

La autora, retiró la indicación.

Puesto en votación el artículo 20 fue aprobado por unanimidad. Votaron a favor las diputadas Castillo, Marzán, Mix (en reemplazo de la diputada Jiles) y Muñoz, y los diputados Carter, Durán (don Eduardo), Keitel, Labra (en reemplazo de la diputada Cariola), Saffirio, Sanhueza y Schalper (en reemplazo del diputado Urruticoechea). No existieron votos en contra ni abstenciones. (11-0-0).

Informe de Comisión de Familia

El diputado Saffirio, antes de continuar con la tramitación del proyecto, propuso votar todos aquellos artículos que no hayan sido objeto de indicaciones.

La diputada Castillo (Presidente) compartió el espíritu de la propuesta, pero prefirió revisar y discutir artículo por artículo, por cuanto se habían presentado indicaciones antes de iniciar la sesión que no están incorporadas en el comparado.

“Artículo 21.- Derechos y garantías judiciales. En todo procedimiento judicial penal o de familia, referido a hechos presuntamente constitutivos de violencia contra las mujeres, se procurará otorgarles las siguientes garantías:

a) Contar con acceso a asistencia y representación judicial.

b) Obtener una respuesta oportuna y efectiva.

c) Ser escuchada al momento de arribar a una decisión que la afecte. El Ministerio Público y los Tribunales de Justicia deberán resguardar y dejar constancia del ejercicio de este derecho tratándose de la procedencia de la facultad de no iniciar la investigación, el archivo provisional, el ejercicio del principio de oportunidad y en la suspensión condicional del procedimiento, respectivamente.

d) Recibir protección cuando se encuentre amenazada o vulnerada su vida o su integridad personal.

e) A la protección de sus datos personales respecto de terceros y de su intimidad, honor y seguridad, para lo cual el tribunal que conozca del respectivo procedimiento, podrá disponer, a petición de partes, las medidas que sean pertinentes, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5 del Código Procesal Penal.

f) Participar en el procedimiento recibiendo información de la causa sin la exigencia de formalidades que entorpezcan el acceso a la misma. En particular, podrán obtener información de la causa personalmente, sin necesidad de requerir dicha información a través de un abogado o abogada, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 182 del Código Procesal Penal.”

Indicación N° 116. De la diputada Castillo, para modificar el artículo 21 de la siguiente forma:

A) Reemplácese la letra a) al artículo 21, por una del siguiente tenor:

“a) Contar con asistencia jurídica y representación judicial especializadas.”.

La indicación, en lo que respecta a la letra A) fue retirada por su autora.

B) Agréguese una nueva letra b) al artículo 21, pasando la actual letra b) a ser c), y así sucesivamente, del siguiente tenor:

“b) No ser enjuiciada ni cuestionada por su relato, conductas, o estilo de vida.”.

Puesta en votación la letra B) de la indicación, fue aprobada por unanimidad. Votaron las diputadas Castillo, Cariola, Carvajal (en reemplazo de la diputada Carolina Marzán Pinto), Muñoz y Camila Rojas (en reemplazo de la diputada Pamela Jiles); y diputados señores Bobadilla (en reemplazo del diputado Gustavo Sanhueza), Keitel, Saffirio, Raúl Soto y Urruticoechea. (10-0-0).

Indicación N° 117. De la diputada Girardi, para agregar en el artículo 21 una nueva letra b), y la actual letra b) pasa a ser c), y así sucesivamente):

“b) No ser cuestionada ni enjuiciada por su relato, conductas o estilo de vida.”.

El diputado Saffirio se mostró llano a aprobar esta indicación, pero manifestó sus reparos respecto a la palabra “enjuiciada”, toda vez que en el contexto de los derechos y garantías judiciales, podría acarrear indeseables confusiones. Prefirió utilizar, por ejemplo, la palabra “cuestionada”.

La diputada Carvajal consideró que el espíritu de las indicaciones es evitar que la víctima sea prejuzgada, por lo

Informe de Comisión de Familia

que propuso utilizar esta palabra.

La diputada Castillo señaló que al utilizar la palabra “cuestionada”, se da a entender que lo que se quiere evitar es adelantar juicios.

La diputada Cariola planteó que, por el contexto de esta norma, el no permitir un cuestionamiento no moral, sino respecto a los hechos, por parte del juez, podría significar un problema para el proceso judicial. Agregó que la idea es que no se produzca un prejuicio de carácter moral en contra de la víctima. Propuso utilizar la palabra “prejuzada” o “discriminada”.

El diputado Saffirio compartió la propuesta del término “discriminada”, por cuanto no generaría confusiones en el marco de un proceso judicial.

Puestas en votación la indicación, fue aprobada por unanimidad. Votaron las diputadas Castillo, Cariola, Carvajal (en reemplazo de la diputada Carolina Marzán Pinto), Muñoz y Camila Rojas (en reemplazo de la diputada Pamela Jiles); y diputados señores Bobadilla (en reemplazo del diputado Gustavo Sanhueza), Keitel, Saffirio, Raúl Soto y Urruticoechea. (10-0-0).

=====

Indicación N° 118. De la diputada Castillo, para reemplazar la letra d) del artículo 21, que en atención a la indicación anterior pasa a ser e), por la siguiente:

“e) Recibir protección cuando se encuentre amenazada o haya sido vulnerada su vida o su integridad física, sexual y/o psicológica, así como su libertad personal.”

La indicación fue retirada por su autora.

Indicación N° 119. De la diputada Muñoz, para modificar el artículo 21 de la siguiente forma:

a) Reemplazar en la letra c), la expresión “escuchada” por “oída”

b) Para incorporar en la letra e) a continuación de la expresión “personales” la siguiente oración: “y los de sus hijos menores de edad”.

La diputada Muñoz explicó que la primera parte de su indicación tiene por objeto utilizar una redacción más acorde a las palabras utilizadas en otros cuerpos normativos, que recogen el “derecho a ser oído”. La segunda parte tiene por objeto proteger los datos personales de los niños.

La diputada Castillo consideró que la indicación constituye un aporte al texto del artículo.

Puesta en votación la indicación, fue aprobada por unanimidad. Votaron las diputadas Castillo, Cariola, Carvajal (en reemplazo de la diputada Carolina Marzán Pinto), Muñoz y Camila Rojas (en reemplazo de la diputada Pamela Jiles); y diputados señores Bobadilla (en reemplazo del diputado Gustavo Sanhueza), Keitel, Saffirio, Raúl Soto y Urruticoechea. (10-0-0).

Puesto en votación el artículo 21, fue aprobado por unanimidad. Votaron las diputadas Castillo, Cariola, Carvajal (en reemplazo de la diputada Carolina Marzán Pinto), Muñoz y Camila Rojas (en reemplazo de la diputada Pamela Jiles); y diputados señores Bobadilla (en reemplazo del diputado Gustavo Sanhueza), Keitel, Saffirio, Raúl Soto y Urruticoechea. (10-0-0).

Artículo 22.- Acceso a la información. Quienes dirijan una investigación penal, así como los jueces o juezas y los funcionarios o funcionarias encargados del Poder Judicial deberán informar de forma diligente y adecuada a las mujeres que lo requieran acerca del estado de los procesos judiciales en que sean partes o intervinientes. El personal de las instituciones antes señaladas, como, asimismo, de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile deberán informar sobre los servicios, mecanismos de apoyo y medidas de protección

Informe de Comisión de Familia

disponibles para ellas, según corresponda a cada institución.

En particular, los órganos competentes deberán entregar información a las mujeres acerca de las vías para denunciar el incumplimiento de las medidas cautelares, de protección, accesorias, de las condiciones de la suspensión del procedimiento y de las condiciones de la libertad vigilada y la libertad vigilada intensiva, que se hayan dictado en su favor, así como la modificación o cese de las mismas, los detalles de los actos relacionados con la causa, la liberación de quienes se encuentren en prisión preventiva, el eventual derecho a obtener indemnización y otras materias que las afecten.

Indicación N° 120. De la diputada Castillo, para intercalar en el inciso primero del artículo 22, luego de la expresión “asimismo”, lo siguiente: “de Gendarmería de Chile,”.

La indicación fue retirada por su autora.

Puesto en votación el artículo 22, fue aprobado por unanimidad. Votaron las diputadas Castillo, Cariola, Carvajal (en reemplazo de la diputada Carolina Marzán Pinto), Muñoz y Camila Rojas (en reemplazo de la diputada Pamela Jiles); y diputados señores Bobadilla (en reemplazo del diputado Gustavo Sanhueza), Keitel, Saffirio, Raúl Soto y Urruticoechea. (10-0-0).

Artículo 23.- Aplicación de atenuante de responsabilidad. En los procedimientos judiciales señalados en el artículo 19 de esta ley, el juez o jueza no podrá aplicar la atenuante de responsabilidad regulada en el artículo 11 N° 5 del Código Penal cuando ésta se funde en estereotipos que amporen o refuercen la violencia contra las mujeres.

Indicación N° 121. De la diputada Muñoz, para reemplazar en el artículo 23 la frase “estereotipos que amporen o refuercen la violencia” por “actos que constituyan discriminación arbitraria”.

La diputada Muñoz argumentó que el concepto “discriminación arbitraria” se encuentra mejor definido por el derecho nacional.

La diputada Cariola destacó el carácter central de este artículo en el proyecto de ley, por cuanto busca proscribir la aplicación de una atenuante penal, la de actuar por arrebato u obcecación, cuando esta se funda en estereotipos de género. Su eliminación desnaturalizaría el proyecto.

La diputada Castillo agregó que muchas veces elementos como los celos han servido para fundamentar esta atenuante, o incluso llegando a absolver a imputados por femicidio.

El diputado Saffirio reforzó el concepto de estereotipo, a partir de su definición en el Diccionario de la Real Academia Española, la que citó: “Imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable.” Destacó el carácter inmutable del concepto, que con el artículo original del proyecto, se pretende excluir de los elementos a partir de los cuales el juez formará su convicción y juzgará.

Puesta en votación la indicación, fue rechazada por mayoría de votos. Votaron a favor la diputada Muñoz y los diputados Bobadilla (en reemplazo del diputado Sanhueza), Durán, Keitel y Urruticoechea. Votaron en contra las diputadas Cariola, Carvajal (en reemplazo de la diputada Marzán), Castillo, Rojas, Saffirio y Soto. (5-6-0)

Puesto en votación el artículo 23, fue aprobado por mayoría de votos. Votaron a favor las diputadas Cariola, Carvajal (en reemplazo de la diputada Marzán), Castillo y Rojas (en reemplazo de la diputada Jiles), Durán, Keitel, Saffirio, Soto y Urruticoechea. Se abstuvieron la diputada Muñoz y el diputado Bobadilla. (10-0-2).

Artículo 24.- Deberes de protección del Ministerio Público. En virtud de las facultades y funciones que les confieren el Código Procesal Penal y la ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, quienes dirijan la investigación penal de delitos de violencia contra las mujeres, y quienes desempeñen funciones en Unidades de Atención a Víctimas y Testigos, otorgarán la debida protección a las víctimas y a las personas que se encuentren bajo su cuidado, de conformidad al artículo 78 del Código Procesal Penal, tanto a través de la adopción oportuna de medidas de protección que no impliquen la restricción de derechos de terceros, como de la solicitud de dictación

Informe de Comisión de Familia

de medidas cautelares judiciales.

En los casos de violencia contra las mujeres indicados en el artículo 19 de esta ley, las fiscalas y fiscales darán prioridad a la adopción y solicitud de medidas orientadas a la prevención de acciones de represalia en contra de la víctima y al resguardo de su seguridad antes, durante y después de la realización de cualquier actuación o diligencia judicial o investigativa que suponga la presencia simultánea de la víctima y el supuesto agresor o agresora en el mismo lugar. Para ello, quienes dirijan la investigación penal, cuando resulte procedente, podrán ordenar el acompañamiento policial de la víctima, sin perjuicio de otras medidas que resulten idóneas para resguardar efectivamente su seguridad e integridad personal en atención a la situación de riesgo en que ésta se encuentre.

Indicación N° 122. De la diputada Cariola, para incorporar en el artículo 24 un inciso segundo nuevo, del siguiente tenor:

“En los casos de violencia contra las mujeres, el silencio, la falta de resistencia o la historia sexual previa o posterior de la víctima, no podrán ser valorados como demostración de aceptación o consentimiento de la conducta. La diferencia de edad, de condición económica, los regalos y otras formas de compensación, podrán ser considerados como indicadores de abuso de poder en situaciones de abuso sexual contra niñas, niños o adolescentes o adultas mayores.”.

La diputada Cariola expresó que esta indicación tiene que ver con que no se establezca, al interior de los deberes del Ministerio Público, como determinantes en un proceso judicial, los comportamientos previos de la víctima para determinar si hubo o no consentimiento, frente a un acto de violencia. Por otra parte, incorpora los elementos relacionados al aprovechamiento de la vulnerabilidad, como las dádivas y regalos, entendidos como mecanismos de sobornos para lograr el consentimiento.

El Subsecretario del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género (s), señor Felipe Muñoz, consideró adecuada la indicación, al menos hasta su punto seguido. Lo que viene a continuación, podría complicar la investigación que desarrolla el Ministerio Público, por cuanto sería difícil determinar en concreto el alcance de estos elementos.

La diputada Castillo propuso reemplazar las palabras “serán valorados” por “podrán ser considerados”.

La diputada Cariola coincidió plenamente, toda vez que la propuesta resguarda adecuadamente la actividad investigativa y persecutora del Ministerio Público.

Puesta en votación la indicación, con la modificación propuesta, fue aprobada por mayoría. Votaron a favor las diputadas Cariola, Carvajal (en reemplazo de la diputada Marzán), Castillo y Muñoz, y los diputados Bobadilla, Keitel, Rojas (en reemplazo de la diputada Jiles), Saffirio, Soto y Urruticoechea. Se abstuvo el diputado Durán. (10-0-1).

(1) Indicación N° 123. De la diputada Muñoz, para reemplazar en el inciso segundo del artículo 24, la frase “las fiscalas y” por la expresión “los”.

La diputada Carvajal advirtió que esta indicación va en contra de una práctica que están implementando los fiscales y las fiscalas del Ministerio Público. Consideró atingente la redacción original del proyecto.

La diputada Muñoz señaló que esta indicación refleja lo señalado por la Real Academia Española, en el sentido de que los sustantivos expresados en género masculino incluyen lo femenino.

Puesta en votación la indicación N° 123, fue rechazada por mayoría de votos. Votaron a favor la diputada Muñoz y los diputados Bobadilla, Durán, Muñoz y Urruticoechea. Votaron en contra las diputadas Cariola, Carvajal (en reemplazo de la diputada Marzán), Castillo, Rojas (en reemplazo de la diputada Jiles), Saffirio y Soto. (4-6-0)

Puesto en votación el artículo 24 fue aprobado por unanimidad. Votaron las diputadas Castillo, Cariola, Carvajal (en reemplazo de la diputada Marzán), Muñoz y Camila Rojas (en reemplazo de la diputada Jiles); y diputados señores Bobadilla (en reemplazo del diputado Gustavo Sanhueza), Durán, Keitel, Saffirio, Raúl Soto y Urruticoechea. (11--0).

Informe de Comisión de Familia

=====

Artículo 25.- Medidas cautelares y de protección judicial. El juez o jueza que tome conocimiento de cualquiera de los hechos o delitos referidos en el artículo 19 deberá adoptar de inmediato las medidas que sean necesarias para garantizar de manera eficaz y oportuna la protección y seguridad de la mujer.

En caso que la víctima sea menor de edad, el juez o jueza con competencia en materias de familia podrá adoptar, además, las medidas cautelares contempladas en el artículo 71 de la ley N° 19.968, que Crea los tribunales de familia, cumpliendo con todos los requisitos y condiciones previstas en la misma disposición.

Puesto en votación el artículo 25 fue aprobado, sin debate, por unanimidad. Votaron las diputadas Castillo, Cariola, Carvajal (en reemplazo de la diputada Marzán), Muñoz y Camila Rojas (en reemplazo de la diputada Jiles); y diputados señores Bobadilla (en reemplazo del diputado Gustavo Sanhueza), Durán, Keitel, Saffirio, Raúl Soto y Urruticoechea. (11-0-0).

=====

Artículo 26.- Reglas especiales para los casos de violencia sexual. Durante los procedimientos judiciales referidos en las letras c) y d) del artículo 19 se observarán las siguientes reglas:

a) Las conductas sexuales pasadas de la víctima no podrán ser objeto de discusión en el proceso, salvo cuando el tribunal lo estime estrictamente indispensable para la resolución del mismo. Cuando esta circunstancia proceda, el tribunal procurará considerarlas sin reproducir estereotipos discriminatorios contra las mujeres.

b) El tribunal no podrá basarse exclusivamente en el tiempo transcurrido entre la comisión de los hechos y la presentación de la denuncia para fundamentar su decisión, sin perjuicio de las reglas del artículo 94 del Código Penal. Del mismo modo, no se podrá negar la dictación de una medida de protección debido al tiempo transcurrido entre los hechos y la presentación de la denuncia.

c) Las mujeres víctimas de violencia sexual tienen derecho a que se preserve en todo momento su intimidad y privacidad, manteniendo la confidencialidad respecto de terceros ajenos al procedimiento de la información sobre su nombre, residencia, teléfono, lugar de trabajo o estudio, entre otros, incluyendo la de su familia y personas allegadas. Esta protección es irrenunciable para las mujeres menores de 18 años.

Indicación N° 124. De la diputada Castillo, para reemplazar el artículo 26, por el siguiente:

Artículo 26.- Reglas especiales para los casos de violencia sexual. Durante los procedimientos judiciales, administrativos, o de otra índole, sobre actos de violencia sexual contra una mujer se observarán las siguientes reglas:

a) Las conductas sexuales pasadas de la víctima no podrán ser objeto de discusión en el proceso.

b) El tribunal no podrá basarse exclusivamente en el tiempo transcurrido entre la comisión de los hechos y la presentación de la denuncia para fundamentar su decisión, sin perjuicio de las reglas del artículo 94 del Código Penal. Del mismo modo, no se podrá negar la dictación de una medida de protección debido al tiempo transcurrido entre los hechos y la presentación de la denuncia.

c) Las mujeres víctimas de violencia sexual tienen derecho a que se preserve en todo momento su intimidad y privacidad, resguardando especialmente la confidencialidad respecto de terceros ajenos al procedimiento de la información sobre su nombre, residencia, teléfono, lugar de trabajo o estudio, entre otros, incluyendo la de su familia y otras personas cercanas o significativas. Igualmente se resguardará la confidencialidad de esta información respecto al denunciado. Esta protección es irrenunciable para las mujeres menores de 18 años."

La indicación fue retirada por su autora.

Indicación N° 125. De la diputada Cariola, para reemplazar el literal a) del artículo 26 por el siguiente:

Informe de Comisión de Familia

“a) Se prohíbe indagar en las conductas sexuales de la víctima, y éstas no podrán ser objeto de discusión en el proceso, salvo que el tribunal lo estime estrictamente indispensable para la resolución del mismo e incidan directamente en los hechos discutidos en el juicio. Cuando esta circunstancia proceda, el tribunal procurará considerarlas sin reproducir estereotipos discriminatorios contra las mujeres.”.

La diputada Cariola explicó que la indicación tiene por objeto incluir tanto el concepto “discusión” como el de “indagar” por porque este último es más intenso y más profundo, toda vez que implica una investigación y un cuestionamiento, cuestión que debe quedar prohibida, salvo cuando el tribunal lo estime estrictamente indispensable.

La diputada Carvajal propuso estudiar la posibilidad de refundir esta indicación con la siguiente a debatir, de la diputada Girardi, por cuanto comparten un fundamento.

El diputado Saffirio propuso reemplazar la expresión “salvo cuando” por “salvo que”. Así fue acordado por la comisión.

Puesta en votación la indicación, fue aprobada por mayoría de votos. Votaron a favor las diputadas Castillo, Cariola, Carvajal (en reemplazo de la diputada Marzán) y Camila Rojas (en reemplazo de la diputada Jiles); y diputados señores Bobadilla (en reemplazo del diputado Gustavo Sanhueza), Durán, Keitel, Saffirio, Raúl Soto y Urruticoechea. Se abstuvo la diputada Muñoz (10-0-1).

Indicación N° 126. De la diputada Girardi, para agregar en la letra a) del artículo 26, después de la frase “...indispensable para la resolución del mismo”, la oración “, teniendo la obligación de fundamentar debidamente el motivo.”.

La Comisión estimó que debía incorporarse esta indicación después de la palabra “juicio”, antes del punto seguido, en la indicación de la diputada Cariola

Puesta en votación la indicación, fue aprobada por mayoría de votos. Votaron a favor las diputadas Castillo, Cariola, Carvajal (en reemplazo de la diputada Marzán) y Camila Rojas (en reemplazo de la diputada Jiles); y diputados señores Bobadilla (en reemplazo del diputado Gustavo Sanhueza), Durán, Keitel, Saffirio, Raúl Soto y Urruticoechea. Se abstuvo la diputada Muñoz (10-0-1).

Indicación N° 127. De la diputada Muñoz, para reemplazar en la letra a) del artículo 26, la frase “reproducir estereotipos discriminatorios” por “incurrir en discriminación arbitraria”.

La diputada Castillo (Presidenta de la Comisión) declaró que esta indicación resulta incompatible con lo ya aprobado en diversos artículos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 296, inciso tercero, del Reglamento to de la Cámara de Diputados. La indicación no fue puesta en votación.

Puesto en votación el artículo 26 fue aprobado, sin debate, por unanimidad. Votaron las diputadas Castillo, Cariola, Carvajal (en reemplazo de la diputada Marzán), Muñoz y Camila Rojas (en reemplazo de la diputada Jiles); y diputados señores Bobadilla (en reemplazo del diputado Gustavo Sanhueza), Durán, Keitel, Saffirio, Raúl Soto y Urruticoechea. (11-0-0).

Artículo 27.- De la prestación de asesoría judicial en casos de violencia contra las mujeres. El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, en los casos calificados por el mismo, podrá asumir el patrocinio y representación de las mujeres víctimas de los hechos de violencia o de los delitos mencionados en el artículo 19 de esta ley, que sean mayores de edad y que así lo requirieren, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 109 del Código Procesal Penal. Para ello se aplicará lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 20 de la ley N° 20.066, que Establece la ley de violencia intrafamiliar.

En el caso del delito de femicidio regulado en el artículo 390 del Código Penal, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género podrá deducir querella.

Informe de Comisión de Familia

Puesto en votación el artículo 27 fue aprobado, sin debate, por unanimidad. Votaron las diputadas Castillo, Cariola, Carvajal (en reemplazo de la diputada Marzán), Muñoz y Camila Rojas (en reemplazo de la diputada Jiles); y diputados señores Bobadilla (en reemplazo del diputado Gustavo Sanhueza), Durán, Keitel, Saffirio, Raúl Soto y Urruticoechea. (11-0-0).

Artículo 28.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 20.066, que Establece la Ley de violencia intrafamiliar:

1) Sustitúyese el artículo 1 por el siguiente:

“Artículo 1.- Objeto de la ley. Esta ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, todas las formas y manifestaciones de violencia que se ejercen dentro del espacio doméstico, de las familias y de las relaciones de pareja, y otorgar protección efectiva a quienes la sufren.

En la interpretación y aplicación de la presente ley, las autoridades tendrán en consideración todos los derechos y garantías que les son reconocidos a las personas en la Constitución, en las leyes, en la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en los demás instrumentos internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes.”.

Indicación N° 128. Del diputado Sanhueza, para sustituir en el artículo 28, inciso primero del numeral 1, la expresión “de las relaciones de pareja”, por otra del siguiente tenor: “relaciones de convivencia civiles o de hecho”.

La diputada Castillo consideró que esta propuesta restringe el ámbito de aplicación de la ley, toda vez que no protege, por ejemplo, las relaciones de “pololeo”.

El señor Cristóbal Aguilera, asesor del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, indicó que en conversaciones con el autor de la indicación, este les hizo presente que la propuesta se elaboró pensando en el proyecto que se tramitaba en el Senado, por lo que la causa de la modificación planteada ya no existe.

Puesta en votación la indicación fue rechazada por mayoría. Votaron en contra las diputadas Castillo, Cariola, Carvajal (en reemplazo de la diputada Marzán) y Camila Rojas (en reemplazo de la diputada Jiles); y diputados, Keitel, Saffirio, Raúl Soto y Urruticoechea. Se abstuvieron la diputada Muñoz y los diputados Bobadilla (en reemplazo del diputado Sanhueza), Durán y Muñoz. (0-8-3).

Indicación N° 129. De la diputada Castillo, para intercalar en el numeral 1) del artículo 28, luego de la expresión “la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer,” la siguiente oración: “la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación hacia la Mujer,”.

Puesto en votación la indicación fue aprobada por unanimidad. Votaron las diputadas Castillo, Cariola, Carvajal (en reemplazo de la diputada Marzán), Muñoz y Camila Rojas (en reemplazo de la diputada Jiles); y diputados señores Bobadilla (en reemplazo del diputado Sanhueza), Durán, Keitel, Saffirio, Raúl Soto y Urruticoechea. (11-0-0).

Puestos en votación el numeral 1) del artículo 28 fue aprobado por unanimidad. Votaron las diputadas Castillo, Cariola, Carvajal (en reemplazo de la diputada Marzán), Muñoz y Camila Rojas (en reemplazo de la diputada Jiles); y diputados señores Bobadilla (en reemplazo del diputado Sanhueza), Durán, Keitel, Saffirio, Raúl Soto y Urruticoechea. (11-0-0).

Artículo 28

2) Intercálase en el artículo 2 el siguiente inciso segundo, nuevo:

Informe de Comisión de Familia

“Corresponderá especialmente a los Ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, de Interior y Seguridad Pública, de Desarrollo Social, de Justicia y Derechos Humanos, de Educación y de Salud, en el ámbito de sus competencias, integrar en forma transversal en su actuar los objetivos de prevención, sanción y erradicación de todas las formas y manifestaciones de la violencia que se ejerce dentro del espacio doméstico, de las familias y de las relaciones de pareja.”.

Indicación N° 130. De la diputada Marzán, para incorporar en el artículo 28, numeral 2, el término “protección” luego del vocablo “prevención”, y reemplazar el vocablo “doméstico” por “privado”.

Puesto en votación la indicación fue aprobada por unanimidad. Votaron las diputadas Castillo, Cariola, Carvajal (en reemplazo de la diputada Marzán), Muñoz y Camila Rojas (en reemplazo de la diputada Jiles); y diputados señores Bobadilla (en reemplazo del diputado Sanhueza), Durán, Keitel, Saffirio, Raúl Soto y Urruticoechea. (11-0-0).

Puestos en votación el numeral 2 del artículo 28 fue aprobado por unanimidad. Votaron las diputadas Castillo, Cariola, Carvajal (en reemplazo de la diputada Marzán), Muñoz y Camila Rojas (en reemplazo de la diputada Jiles); y diputados señores Bobadilla (en reemplazo del diputado Sanhueza), Durán, Keitel, Saffirio, Raúl Soto y Urruticoechea. (11-0-0).

Artículo 28 número 3)

Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 3:

a) Sustitúyese en el inciso primero, la frase “la mujer, los adultos mayores y los niños,”, por “las mujeres, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, los niños y las niñas,”.

b) Agrégase en la letra e) de su inciso segundo, entre la expresión “Niño,” e “y”, la oración “la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.

Indicación N° 131. Del ex diputado Daniel Farcas y de la diputada Carvajal, para sustituir el numeral 3 del artículo 28 por el siguiente:

“3) Reemplázase en el artículo 3 la frase “en especial contra la mujer, los adultos mayores y los niños”, por “sea que se cometiere en contra de niño, niña o adolescente, mujer, hombre o persona adulta mayor, en especial si cualquiera de ellos fuere discapacitado”.

La diputada Carvajal fundamentó la indicación señalando que la indicación pone énfasis en la protección de los discapacitados.

La diputada Castillo señaló que el concepto “discapacitado” está completamente superado, siendo lo propio utilizar las palabras “con discapacidad” o “en situación de discapacidad”. Además, consideró que, salvo la incorporación del concepto “niño, niña o adolescente”, la indicación restringe la aplicación del artículo.

La diputada Cariola consideró que el proyecto de ley presenta una mejor redacción tal como está.

Puesta en votación la indicación fue rechazada por mayoría de votos. A favor votó la diputada Carvajal (en reemplazo de la diputada Marzán). En contra votaron las diputadas Castillo, Cariola, Muñoz y Camila Rojas (en reemplazo de la diputada Jiles); y diputados señores Bobadilla (en reemplazo del diputado Sanhueza), Durán, Keitel, Saffirio, Raúl Soto y Urruticoechea. (10-1-0).

Indicación N° 132. De la diputada Castillo, para intercalar en el numeral 3), literal b), del artículo 28, luego del término “Discapacidad”, lo siguiente: “la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación hacia la Mujer,”.

Puesta en votación la indicación fue aprobada por unanimidad. Votaron las diputadas Castillo, Cariola, Carvajal (en reemplazo de la diputada Marzán), Muñoz y Camila Rojas (en reemplazo de la diputada Jiles); y diputados señores

Informe de Comisión de Familia

Bobadilla (en reemplazo del diputado Sanhueza), Durán, Keitel, Saffirio, Raúl Soto y Urruticoechea. (11-0-0).

Puesto en votación el artículo 28 numeral 3, fue aprobado por la unanimidad. Votaron las diputadas Castillo, Cariola, Carvajal (en reemplazo de la diputada Marzán), Muñoz y Camila Rojas (en reemplazo de la diputada Jiles); y diputados señores Bobadilla (en reemplazo del diputado Sanhueza), Durán, Keitel, Saffirio, Raúl Soto y Urruticoechea. (11-0-0).

“Artículo 28.

4) Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 20.066, que Establece ley de violencia intrafamiliar:

a) Sustitúyese el inciso primero por el siguiente: “Corresponderá conjuntamente a los Ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, de Interior y Seguridad Pública, de Desarrollo Social, de Justicia y Derechos Humanos, de Educación y de Salud, proponer al Presidente o Presidenta de la República las políticas públicas para el cumplimiento de los objetivos de esta ley.”.

b) Sustitúyese el inciso segundo por el siguiente:

“Para los efectos del inciso anterior los referidos Ministerios, coordinados por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, formularán anualmente un plan nacional de acción, en colaboración con los organismos públicos y privados pertinentes.”.

c) Sustitúyese en el inciso tercero, en su letra c), la expresión “contra la mujer”, por la siguiente frase: “intrafamiliar y la violencia contra las mujeres.”.

Puesto en votación, el artículo 28, número 4), fue aprobado por unanimidad. Votaron a favor las diputadas Castillo, Jiles, Marzán y Muñoz, y los diputados Castro, don José Miguel (en reemplazo del diputado Urruticoechea), Keitel, Rocafull, Saffirio, Sanhueza, Soto (don Raúl), y Van Rysselberghe (en reemplazo del diputado Carter). No existieron votos en contra ni abstenciones. (11-0-0).

5) Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 5:

a) Sustitúyese el inciso primero por el siguiente:

“Será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la vida, la integridad física o psíquica, la libertad o indemnidad sexual, o la subsistencia o autonomía económica de la persona que tenga o haya tenido la calidad de cónyuge o conviviente civil o de hecho de quien agrede, sea del mismo o de diferente sexo, o que sea pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive, de quien agrede o de su cónyuge o de su actual conviviente.”.

b) Sustitúyese el punto final del inciso segundo por la siguiente expresión: “, o tenga lugar entre personas que tienen o han tenido una relación de pareja con o sin convivencia.”.

Indicación N° 133. Del diputado Sanhueza, para eliminar el literal b) del numeral 5.

El diputado Sanhueza retiró la indicación.

Indicación N° 134. De la diputada Muñoz, para suprimir en la letra a), la frase “sea del mismo sexo o de diferente sexo”.

La diputada Muñoz señaló que dicha indicación tiene por finalidad centrar el enfoque en la víctima.

Puesta en votación, la indicación fue rechazada por mayoría. Votaron a favor la diputada Muñoz, y los diputados Castro, don José Miguel (en reemplazo del diputado Urruticoechea), Sanhueza y Van Rysselberghe (en reemplazo del diputado Carter). Votaron en contra las diputadas Castillo, Jiles y Marzán, y los diputados Rocafull, Saffirio y Soto (don Raúl). Se abstuvo el diputado Keitel. (4-6-1).

Informe de Comisión de Familia

El diputado Saffirio, respecto del artículo 28, número 5) del proyecto, consultó al Ejecutivo qué se debe entender cuando se habla de maltrato que afecte “la subsistencia o autonomía económica de la persona que tenga o haya tenido la calidad de cónyuge o conviviente civil o de hecho de quien agrede”.

La Subsecretaria del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, señora Carolina Cuevas, señaló que dice relación con las definiciones sobre los tipos de violencia que se hicieron al inicio del proyecto, entre los cuales se incluye la violencia económica. En tal sentido, el número 5) propuesto se hace cargo de ello, de manera tal que la violencia económica se expresa en la administración de los recursos familiares, que pueden ser generados tanto por la propia víctima, como por el victimario

La asesora legislativa, señora Rosario Arriagada, agregó que tal número estaría en armonía con el resto del texto, en favor de visibilizar la violencia en distintos ámbitos, pensando en la decisión que deberá adoptar el juez correspondiente para cada caso en particular.

Puesto en votación, el artículo 28, número 5), fue aprobado por unanimidad. Votaron a favor las diputadas Castillo, Jiles, Marzán y Muñoz, y los diputados Castro, don José Miguel (en reemplazo del diputado Urruticoechea), Keitel, Rocafull, Saffirio, Sanhueza, Soto (don Raúl), y Van Rysselberghe (en reemplazo del diputado Carter). No existieron votos en contra ni abstenciones. (11-0-0).

6) Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 7:

a) Sustitúyese el inciso segundo por el siguiente:

“Para efectos de determinar si existe riesgo inminente para la víctima de sufrir un maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, el juez o jueza deberá atender especialmente a la situación en que se encuentra la víctima, considerando, por ejemplo, su dependencia económica respecto del ofensor u ofensora.”.

b) Intercálase el siguiente inciso tercero, nuevo:

“Se presumirá que existe una situación de riesgo inminente como la descrita en el inciso anterior cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. Que haya precedido intimidación de causar daño por parte del ofensor u ofensora.

2. Que, además de lo descrito en el número 1, concurren respecto del ofensor u ofensora circunstancias o antecedentes tales como: drogadicción, alcoholismo, una o más denuncias por violencia intrafamiliar, condena previa por violencia intrafamiliar, procesos pendientes o condenas previas por crimen o simple delito contra las personas o por alguno de los delitos establecidos en los párrafos 5 y 6 del Título VII, del Libro Segundo del Código Penal o por infracción a la ley N° 17.798, o antecedentes psiquiátricos o psicológicos que denoten características de personalidad violenta.

3. Que la persona denunciada oponga o haya opuesto, de manera violenta, su negativa a aceptar el término de una relación afectiva que ha mantenido con la víctima.

4. Que una persona adulta mayor, dueña o poseedora, a cualquier título, de un inmueble que ocupa para residir, sea expulsado de él, relegado a sectores secundarios o se le restrinja o limite su desplazamiento al interior de ese bien raíz, por alguna de las personas señaladas en el artículo 5.”.

c) Sustitúyese el inciso tercero por el siguiente:

“Además, el tribunal cautelará especialmente los casos en que la víctima esté embarazada, se trate de un niño o niña, una persona adulta mayor, una persona en situación de discapacidad o que tenga una condición que la haga vulnerable.”.

Puesto en votación, el artículo 28, número 6), fue aprobado por unanimidad. Votaron a favor las diputadas Castillo,

Informe de Comisión de Familia

Jiles, Marzán y Muñoz, y los diputados Castro, don José Miguel (en reemplazo del diputado Urruticoechea), Keitel, Rocafull, Saffirio, Sanhueza, Soto (don Raúl), y Van Rysselberghe (en reemplazo del diputado Carter). No existieron votos en contra ni abstenciones. (11-0-0).

Indicación N° 135. Del ex diputado señor Daniel Farcas y de las diputadas Jiles y Muñoz, para incorporar los siguientes nuevos artículos 7 bis, 7 ter, 7 quáter y 7 quinquies:

“Artículo 7 bis.- Orden de protección. Cuando exista una situación de riesgo para una o más personas de sufrir un maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, el tribunal, de oficio o a solicitud de alguna de las víctimas o de cualquier persona en su nombre, dictará una orden de protección en favor de aquéllas.

La orden podrá requerirse ante cualquier tribunal, ante los organismos mencionados en el artículo 173 del Código Procesal Penal, en las oficinas de atención a la víctima o en establecimientos sanitarios, los que deberán remitirla en forma inmediata ante el juzgado de familia más cercano, el que si correspondiere, la derivará al que sea competente, sin perjuicio de adoptar las medidas a que se refiere el inciso segundo del artículo 81 de la ley N°19.968.

La presentación respectiva no se sujetará a formalidad alguna. Los servicios públicos referidos deberán proveer de formularios estandarizados, simples y fácilmente comprensibles para su presentación.

Artículo 7 ter. Tramitación de la orden de protección. Ingresada la solicitud al tribunal competente, éste convocará a una audiencia urgente a la víctima o su representante legal y al agresor, quienes podrán hacerse representar por su respectivo abogado.

La audiencia deberá desarrollarse dentro de los cinco días siguientes a la presentación de la solicitud, plazo que podrá extenderse hasta en 5 días con el objeto de que ésta coincida con cualquier otra que deba desarrollarse entre las partes ante el mismo tribunal.

En la realización de la audiencia, el tribunal adoptará las medidas para evitar la confrontación entre la víctima y el agresor y los restantes miembros de la familia que asistan; para tal efecto, podrá tomar las declaraciones por separado.”.

Artículo 7 quáter. Contenido de la orden de protección. Culminada la audiencia el tribunal resolverá, sin más trámite, acerca de la orden de protección solicitada.

Si ella es acogida su resolución deberá:

- a).- Imponer una o más medidas cautelares o de protección o extenderlas, si ya se hubieran decretado;
- b).- Iniciar el procedimiento por violencia intrafamiliar, si se tratare de la situación descrita en el artículo 5°o remitirlos al juzgado de garantía competente, en el caso de las señaladas en el artículo 14;
- c).- Adoptar las medidas adicionales de tipo civil que complementen la orden de protección, tales como la regulación de las situaciones previstas en los numerales 2) al 5) del inciso primero del artículo 92 de la ley N° 19.968;
- d).- Comunicar la dictación de la orden de protección a los organismos policiales, establecimientos sanitarios y oficinas de ayuda de la comuna en que la víctima tenga su domicilio, y
- e).- Informar a la víctima del procedimiento a seguir en caso de no cumplirse las medidas cautelares dispuestas.

Artículo 7 quinquies.- Asistencia social y protección a las víctimas. La orden de protección otorga a la víctima, además de las acciones cautelares y civil señaladas en el artículo precedente, un estatuto integral de atención que comprende recibir de los servicios públicos la asistencia y protección social que su situación requiera.

Los organismos del Estado involucrados procurarán brindar una atención inmediata a las víctimas en cuyo favor se haya dictado una orden de protección.”.

Informe de Comisión de Familia

La diputada Castillo (Presidenta), expresó que tal indicación no debería ser votada, pues se presentó en el período legislativo anterior, por un ex diputado.

El Abogado Secretario de la Comisión explicó que la indicación fue presentada durante el período en que se estaba votando en particular el proyecto bajo estudio, sin perjuicio de que esta Comisión decidió reabrir el debate y votación desde el artículo primero en adelante. Por tanto, dicha indicación debe ser votada.

La diputada Muñoz expresó su intención de patrocinar tal indicación.

La diputada Castillo (Presidenta), no obstante la prevención anterior, la declaró inadmisibile.

Indicación N° 136. De la diputada Jiles, para agregar, a continuación del artículo 7, los siguientes nuevos artículos 7 bis, 7 ter, 7 quáter y 7 quinquies:

“Artículo 7 bis.- Orden de protección. Cuando exista una situación de riesgo para una o más personas de sufrir un maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, el tribunal, de oficio o a solicitud de alguna de las víctimas o de cualquier persona en su nombre, dictará una orden de protección en favor de aquéllas.

La orden podrá requerirse ante cualquier tribunal, ante los organismos mencionados en el artículo 173 del Código Procesal Penal, en las oficinas de atención a la víctima o en establecimientos sanitarios, los que deberán remitirla en forma inmediata ante el juzgado de familia más cercano, el que si correspondiere, la derivará al que sea competente, sin perjuicio de adoptar las medidas a que se refiere el inciso segundo del artículo 81 de la ley N°19.968.

La presentación respectiva no se sujetará a formalidad alguna. Los servicios públicos referidos deberán proveer de formularios estandarizados, simples y fácilmente comprensibles para su presentación.

Artículo 7 ter. Tramitación de la orden de protección. Ingresada la solicitud al tribunal competente, éste convocará a una audiencia urgente a la víctima o su representante legal y al agresor, quienes podrán hacerse representar por su respectivo abogado.

La audiencia deberá desarrollarse dentro de los cinco días siguientes a la presentación de la solicitud, plazo que podrá extenderse hasta en 5 días con el objeto de que ésta coincida con cualquier otra que deba desarrollarse entre las partes ante el mismo tribunal.

En la realización de la audiencia, el tribunal adoptará las medidas para evitar la confrontación entre la víctima y el agresor y los restantes miembros de la familia que asistan; para tal efecto, podrá tomar las declaraciones por separado.”.

Artículo 7 quáter. Contenido de la orden de protección. Culminada la audiencia el tribunal resolverá, sin más trámite, acerca de la orden de protección solicitada.

Si ella es acogida su resolución deberá:

- a).- Imponer una o más medidas cautelares o de protección o extenderlas, si ya se hubieran decretado;
- b).- Iniciar el procedimiento por violencia intrafamiliar, si se tratare de la situación descrita en el artículo 5° o remitirlos al juzgado de garantía competente, en el caso de las señaladas en el artículo 14;
- c).- Adoptar las medidas adicionales de tipo civil que complementen la orden de protección, tales como la regulación de las situaciones previstas en los numerales 2) al 5) del inciso primero del artículo 92 de la ley N° 19.968;
- d).- Comunicar la dictación de la orden de protección a los organismos policiales, establecimientos sanitarios y oficinas de ayuda de la comuna en que la víctima tenga su domicilio, y
- e).- Informar a la víctima del procedimiento a seguir en caso de no cumplirse las medidas cautelares dispuestas.

Informe de Comisión de Familia

Artículo 7 quinquies.- Asistencia social y protección a las víctimas. La orden de protección otorga a la víctima, además de las acciones cautelares y civil señaladas en el artículo precedente, un estatuto integral de atención que comprende recibir de los .servicios públicos la asistencia y protección social que su situación requiera.

Los organismos del Estado involucrados procurarán brindar una atención inmediata a las víctimas en cuyo favor se haya dictado una orden de protección.”.

El diputado Saffirio advirtió que dicha indicación estaría modificando un procedimiento judicial, sin que se haya consultado previamente a la Corte Suprema.

La diputada Castillo (Presidenta), declaró que la indicación es inadmisibile.

7) Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 8, la frase “de la notificación de la sentencia”, por la expresión “en que la sentencia quede firme y ejecutoriada”.

Puesto en votación, el artículo 28, número 7), fue aprobado por unanimidad. Votaron a favor las diputadas Cariola, Castillo, Jiles, Marzán y Muñoz, y los diputados Castro, don José Miguel (en reemplazo del diputado Urruticoechea), Keitel, Mellado, don Miguel (en reemplazo del diputado Eduardo Durán), Rocafull, Saffirio, Sanhueza, Soto (don Raúl), y Van Rysselberghe (en reemplazo del diputado Carter). No existieron votos en contra ni abstenciones. (13-0-0).

Artículo 28, número 8):

8) Agrégase el siguiente artículo 11 bis, nuevo:

Artículo 11 bis.- Otras materias de familia. El juez o jueza de familia que deba resolver cualquier materia dentro del ámbito de su competencia, especialmente aquéllas comprendidas en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 8 de la ley N° 19.968, dará la debida consideración al hecho de existir antecedentes de violencia intrafamiliar entre las partes involucradas o entre una de las partes involucradas y cualquiera de las personas señaladas en el artículo 5 de esta ley.

En particular, la determinación del régimen de cuidado personal de un niño o niña, respecto de la persona a quien se confiará éste, tomará en especial consideración el hecho de existir una o más condenas por actos de violencia intrafamiliar que no constituyen delito, de conformidad al artículo 5 de esta ley; por el delito de maltrato habitual, regulado en el artículo 14 de esta ley; y por los delitos contenidos en el Párrafo 11 del Título VI; los Párrafos 5, 6 y 9 del Título VII; en el Párrafo 3 del Título VIII, todos del libro segundo del Código Penal. Estas consideraciones se realizarán con independencia de que la agresión se haya ejercido en contra del niño o niña en cuestión o de otra persona del mismo grupo familiar. La resolución judicial que establezca tal régimen, sea provisorio o definitivo, deberá sustentarse en razones muy calificadas que lo hagan procedente, las cuales el juez o jueza deberá fundamentar debidamente en su sentencia. Para determinar dicho régimen, el juez o jueza deberá escuchar y otorgar la debida consideración a la opinión del niño o niña y velar por la protección de su seguridad e interés superior.

Del mismo modo, la fijación de un régimen de relación directa y regular entre una persona y sus hijos o hijas menores de edad tomará en especial consideración el hecho de habersele condenado por actos de violencia intrafamiliar que no constituyen delito, de conformidad al artículo 5 de esta ley; por el delito de maltrato habitual, regulado en el artículo 14 de esta ley; y por los delitos contenidos en el Párrafo 11 del Título VI; los Párrafos 5, 6 y 9 del Título VII; en el Párrafo 3 del Título VIII, todos del libro segundo del Código Penal. Estas condenas se considerarán con independencia de que la agresión se haya ejercido en contra del niño o niña en cuestión o de otra persona del mismo grupo familiar.

La fijación del régimen, sea provisional o definitivo, no podrá, en caso alguno, implicar la infracción o incumplimiento de cualquier medida de protección, cautelar, accesoria o condición decretada para suspender el procedimiento penal que se encuentre vigente respecto de cualquier miembro del grupo familiar.

Informe de Comisión de Familia

En caso de que por motivos estrictamente justificados resulte procedente la regulación de un régimen de relación directa y regular, éste deberá resguardar el interés superior del niño o niña y la seguridad de la persona víctima de violencia. Para determinar dicho régimen, el juez o jueza deberá escuchar y otorgar la debida consideración a la opinión del niño o niña y velar por la protección de su seguridad e interés superior.

Para efectos de lo dispuesto en los incisos anteriores, el juez o jueza deberá dar especial consideración al hecho de que la violencia ejercida en contra de cualquier integrante del grupo familiar vulnera gravemente el interés superior del niño o niña, aun cuando dicha violencia no se haya dirigido específicamente en contra de él o ella.”.

Indicación N° 137. Del diputado Sanhueza, para modificar el numeral 8 del artículo 28, que agrega el artículo 11 bis, en la forma que se indica a continuación:

a) Para incorporar en el inciso cuarto, entre la expresión “en caso alguno” y la coma (,) que le sigue, la frase “y bajo ninguna circunstancia”.

b) Para invertir el orden de los incisos cuarto y quinto del artículo 11 bis que se propone, pasando el cuarto a ser quinto, y el quinto a ser cuarto.

El diputado Sanhueza explicó que tales cambios tienen por finalidad disminuir las circunstancias en las que no se pueda cumplir con la protección.

La diputada Cariola estimó redundante la propuesta de la letra a), ya que lo mismo se lograría con la redacción actual planteada por el Ejecutivo, aun cuando no observa mayores consecuencias negativas en lo planteado.

La diputada Jiles estimó que no habría perjuicio en la letra a), mientras que el cambio de la letra b) sería incluso beneficioso.

La diputada Castillo (Presidenta), recordó que los casos y las circunstancias no son términos sinónimos, estando a favor de ambas propuestas.

La Subsecretaria del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género coincidió en lo anterior, estando a favor de la indicación.

El jefe de la División Jurídica, señor Felipe Muñoz, estimó que los cambios planteados darían énfasis a la idea de fondo, lo que sería más conveniente.

Puesta en votación, la indicación del diputado Sanhueza fue aprobada por unanimidad. Votaron a favor las diputadas Cariola, Castillo, Jiles, Marzán y Muñoz, y los diputados Castro, don José Miguel (en reemplazo del diputado Urruticoechea), Keitel, Mellado (don Miguel, en reemplazo del diputado Eduardo Durán), Rocafull, Saffirio, Sanhueza y Soto (don Raúl). No existieron votos en contra ni abstenciones. (12-0-0).

Puesto en votación, el artículo 28, número 8), en lo no modificado, fue aprobado por unanimidad. Votaron a favor las diputadas Cariola, Castillo, Jiles, Marzán y Muñoz, y los diputados Castro (don José Miguel, en reemplazo del diputado Urruticoechea), Keitel, Mellado (don Miguel, en reemplazo del diputado Eduardo Durán), Rocafull, Saffirio, Sanhueza y Soto (don Raúl). No existieron votos en contra ni abstenciones. (12-0-0).

9) Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 14 bis:

a) Agrégase como encabezado el siguiente título “Aplicación de atenuantes de responsabilidad penal”.

b) Agrégase luego de la palabra “considerar”, el adverbio “especialmente”.

Puesto en votación, el artículo 28, número 9), fue aprobado por unanimidad. Votaron a favor las diputadas Cariola, Castillo, Jiles, Marzán y Muñoz, y los diputados Castro, don José Miguel (en reemplazo del diputado Urruticoechea), Keitel, Mellado (don Miguel, en reemplazo del diputado Eduardo Durán), Rocafull, Saffirio, Sanhueza y Soto (don Raúl). No existieron votos en contra ni abstenciones. (12-0-0).

Informe de Comisión de Familia

Indicación N° 138. Del ex diputado Daniel Farcas y de las diputadas Cariola, Jiles y Muñoz, para agregar en el numeral 9) el siguiente artículo 14 ter, nuevo:

“Artículo 14 ter. Es circunstancia agravante del delito contemplado en el artículo 14 de esta ley, que éste sea cometido en presencia de menores de edad.”.

Puesta en votación, la indicación fue aprobada por unanimidad. Votaron a favor las diputadas Cariola, Castillo, Jiles, Marzán y Muñoz, y los diputados Castro (don José Miguel, en reemplazo del diputado Urruticoechea), Keitel, Mellado (don Miguel, en reemplazo del diputado Eduardo Durán), Rocafull, Saffirio, Sanhueza, Soto (don Raúl), y Van Rysselberghe (en reemplazo del diputado Carter). No existieron votos en contra ni abstenciones. (13-0-0).

Artículo 28, número 10), que pasaría a ser 11):

10) Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 15:

a) Sustitúyase la expresión “y las aludidas en el artículo 7 de esta ley.” por la siguiente, “, las contempladas en el Código Procesal Penal y en esta ley.”.

b) Agréguese el siguiente inciso segundo, nuevo:

“En caso de decretarse la medida contemplada en el número 2 del artículo 92 de la ley N° 19.968 o cualquier otra que comprenda el ingreso o presencia de la víctima en un lugar donde pueda encontrarse el ofensor, el juez o jueza podrá decretar, además, de oficio o a petición de parte, y cuando esto fuere necesario para resguardar la seguridad de la víctima, que la víctima sea acompañada por personal de Carabineros de Chile durante el retiro o entrega de sus efectos personales.”.

c) Agrégase el siguiente inciso tercero, nuevo:

“En el caso de la prisión preventiva, deberá atenderse a las reglas del párrafo 4 del Título V del Libro Primero del Código Procesal Penal.”.

Puesto en votación, el artículo 28, número 10), que pasa a ser 11), fue aprobado por unanimidad. Votaron a favor las diputadas Cariola, Castillo, Jiles, Marzán y Muñoz, y los diputados Castro, don José Miguel (en reemplazo del diputado Urruticoechea), Keitel, Mellado, don Miguel (en reemplazo del diputado Eduardo Durán), Rocafull, Saffirio, Sanhueza, Soto (don Raúl), y Van Rysselberghe (en reemplazo del diputado Carter). No existieron votos en contra ni abstenciones. (13-0-0).

Artículo 28, número 11), que pasaría a ser 12)

11) Agréganse los siguientes incisos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto al artículo 17, pasando su inciso único a ser inciso primero:

“En ningún caso podrá decretarse la suspensión del procedimiento imponiéndose como única condición a la persona imputada la medida de asistencia a programas terapéuticos o de orientación familiar.

Para decretar la suspensión condicional del procedimiento deberá tenerse en especial consideración la seguridad de la víctima, apreciándose situaciones tales como la existencia de riesgo inminente en los términos del artículo 7 de esta ley, el comportamiento del ofensor u ofensora y la existencia de antecedentes y denuncias previas, entre otros.

La víctima y el querellante deberán ser siempre notificados de la citación a la audiencia en que se ventile la solicitud de suspensión condicional del procedimiento. Durante dicha audiencia, si la víctima o el querellante estuviesen presentes, serán oídos por el juez o jueza y su opinión será debidamente considerada.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el inciso anterior, el juez o la jueza deberá ofrecer a la víctima la posibilidad de emitir su opinión en audiencia reservada, a fin de cautelar su seguridad y evitar cualquier tipo de

Informe de Comisión de Familia

presión sobre ella por parte de la persona imputada.

En todo lo demás se aplicarán las reglas establecidas en el Código Procesal Penal.”.

Indicación N° 139. De la diputada Muñoz, para sustituir en el inciso cuarto del numeral 11, la frase “serán oídos por el juez o jueza”, por la frase “podrán ejercer su derecho a ser oídos por el juez”.

La diputada Muñoz justificó dicha propuesta, en virtud de que lo realmente importante es que la víctima pueda ejercer su derecho a ser oída, con libertad de decisión.

La diputada Castillo (Presidenta), estimó que ello podría ser atendible, aunque sería una facultad implícita, entendiendo que la obligación se establece respecto a consultar la opinión de la víctima, pero siendo esta la que determina finalmente si lo hace o no.

La diputada Jiles advirtió que es mejor establecer como imperativo que se escuche a los niños.

El jefe de División Jurídica del Ministerio de la Mujer consideró que la indicación mejoraría la técnica legislativa, para armonizarla con la ley de Tribunales de Familia. Por ende, siempre el juez debe tener en consideración dicho principio, so pena de nulidad, lo que además debe entenderse en el contexto general aplicable.

El diputado Saffirio estimó que el efecto sería más bien contrario.

La diputada Castillo (Presidenta), recordó que el derecho a ser oído estará siempre, pero la redacción del Ejecutivo permitiría obligar al juez que escuchara a la víctima, lo que evidentemente no es conminativo, siendo por lo mismo una mejor alternativa.

Puesta en votación, la indicación de la diputada Muñoz fue rechazada por mayoría. Votaron a favor la diputada Muñoz, y los diputados Castro, don José Miguel (en reemplazo del diputado Urruticoechea), Keitel, Mellado, don Miguel (en reemplazo del diputado Eduardo Durán), Sanhueza y Van Rysselberghe (en reemplazo del diputado Carter). Votaron en contra las diputadas Cariola, Castillo, Jiles y Marzán, y los diputados Rocafull, Saffirio y Soto (don Raúl). No existieron abstenciones. (6-7-0).

Puesto en votación el artículo 28, número 11), que pasa a ser 12), fue aprobado por unanimidad. Votaron a favor las diputadas Cariola, Castillo, Jiles, Marzán y Muñoz, y los diputados Castro, don José Miguel (en reemplazo del diputado Urruticoechea), Keitel, Mellado, don Miguel (en reemplazo del diputado Eduardo Durán), Rocafull, Saffirio, Sanhueza, Soto (don Raúl), y Van Rysselberghe (en reemplazo del diputado Carter). No existieron votos en contra ni abstenciones. (13-0-0).

Artículo 28, número 12), que pasaría a ser 13):

12) Agrégase el siguiente inciso segundo al artículo 18, pasando su inciso único a ser inciso primero:

“En caso de incumplimiento sin justificación, grave o reiterado de las condiciones impuestas de conformidad con el artículo 17, además de lo dispuesto en el inciso anterior, el juez o la jueza de garantía revocará la suspensión condicional del procedimiento de conformidad con lo establecido en el artículo 239 del Código Procesal Penal. Sin perjuicio de lo anterior, el juez o jueza deberá considerar especialmente la seguridad de la víctima.”.

Puesto en votación el artículo 28, número 12), que pasa a ser 13), fue aprobado por unanimidad. Votaron a favor las diputadas Cariola, Castillo, Jiles, Marzán y Muñoz, y los diputados Castro, don José Miguel (en reemplazo del diputado Urruticoechea), Keitel, Mellado, don Miguel (en reemplazo del diputado Eduardo Durán), Rocafull, Saffirio, Sanhueza, Soto (don Raúl), y Van Rysselberghe (en reemplazo del diputado Carter). No existieron votos en contra ni abstenciones. (13-0-0).

La diputada Cariola propuso aprobar por unanimidad todos los artículos que aún no han sido sometidos a votación y que no hayan sido objeto de indicaciones, desde el artículo 29 en adelante.

Informe de Comisión de Familia

Puestos en votación los artículos 29, numerales 1, 2, 5 y 6; y 30, numerales 2, 3 y 5, que no fueron objeto de indicaciones, se aprobaron por unanimidad. Votaron las diputadas Cariola, Castillo, Jiles, Marzán y Muñoz, y los diputados Castro, don José Miguel (en reemplazo del diputado Urruticoechea), Keitel, Mellado, don Miguel (en reemplazo del diputado Eduardo Durán), Rocafull, Saffirio, Sanhueza, Soto (don Raúl), y Van Rysselberghe (en reemplazo del diputado Carter). (13-0-0).

Artículo 29.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia:

1) Agrégase en el inciso tercero del artículo 21, entre las palabras “juez” y “ordenará” la frase “o jueza citará a las partes, en forma inmediata, a una nueva audiencia. Si a ésta no concurriere ninguna de las partes, el juez o jueza”.

Puesto en votación el artículo 29, número 1), fue aprobado por unanimidad. Votaron a favor las diputadas Cariola, Castillo, Jiles, Marzán y Muñoz, y los diputados Castro, don José Miguel (en reemplazo del diputado Urruticoechea), Keitel, Mellado, don Miguel (en reemplazo del diputado Eduardo Durán), Rocafull, Saffirio, Sanhueza, Soto (don Raúl), y Van Rysselberghe (en reemplazo del diputado Carter). No existieron votos en contra ni abstenciones. (13-0-0).

Artículo 29, número 2

2) Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 90:

a) Sustitúyese en el inciso tercero la expresión “el fiscal no solicite”, por la siguiente, “el juez o jueza de garantía no decreta”.

b) Suprímese el inciso cuarto.

Puesto en votación el artículo 29, número 2), fue aprobado por unanimidad. Votaron a favor las diputadas Cariola, Castillo, Jiles, Marzán y Muñoz, y los diputados Castro, don José Miguel (en reemplazo del diputado Urruticoechea), Keitel, Mellado, don Miguel (en reemplazo del diputado Eduardo Durán), Rocafull, Saffirio, Sanhueza, Soto (don Raúl), y Van Rysselberghe (en reemplazo del diputado Carter). No existieron votos en contra ni abstenciones. (13-0-0).

Artículo 29), número 3):

3) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 93:

a) Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero:

“Además, el juez o jueza deberá comunicar de inmediato, en la forma y por los medios más expeditos posibles, las medidas cautelares decretadas a Carabineros de Chile, en los casos que corresponda.”.

b) Agrégase en el actual inciso segundo, que pasa a ser inciso tercero, luego de la palabra “decretadas”, la siguiente expresión “y para resguardar la seguridad de la víctima”.

Indicaciones

Indicación N° 140. De la diputada Muñoz, para sustituir en el numeral 3) del artículo 29, la letra a) por la siguiente:

“a) Agrégase en el inciso primero, a continuación de la expresión “conocimiento” la frase “de Carabineros de Chile y”.

La Subsecretaria del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género estimó que la modificación propuesta sería redundante.

Informe de Comisión de Familia

La diputada Muñoz retiró la indicación.

Indicación N° 141. Del ex diputado Daniel Farcas y de las diputadas Jiles, Cariola y Muñoz, para reemplazar en el artículo 93 la frase “de Chile” por “o la Policía de Investigaciones”.

Puesta en votación, la indicación fue aprobada por mayoría. Votaron a favor las diputadas Castillo, Jiles, Marzán y Muñoz, y los diputados Castro, don José Miguel (en reemplazo del diputado Urruticoechea), Keitel, Mellado, don Miguel (en reemplazo del diputado Eduardo Durán), Rocafull, Saffirio, Sanhueza, Soto (don Raúl), y Van Rysselberghe (en reemplazo del diputado Carter). No existieron votos en contra. Se abstuvo la diputada Cariola. (12-0-1).

Puesto en votación, el artículo 29, número 3), fue aprobado por mayoría. Votaron a favor las diputadas Castillo, Jiles, Marzán y Muñoz, y los diputados Castro, don José Miguel (en reemplazo del diputado Urruticoechea), Keitel, Mellado, don Miguel (en reemplazo del diputado Eduardo Durán), Rocafull, Saffirio, Sanhueza, Soto (don Raúl), y Van Rysselberghe (en reemplazo del diputado Carter). No existieron votos en contra. Se abstuvo la diputada Cariola. (12-0-1).

Artículo 29, número 4):

4) Agrégase el siguiente artículo 93 bis, nuevo:

“Artículo 93 bis.- Notificación de las medidas cautelares. Junto con lo dispuesto en el artículo anterior, al decretar las medidas cautelares el juez o jueza ordenará su notificación al ofensor y ofensora y cautelará especialmente que se resguarde la seguridad de la víctima, para lo cual podrá requerir el auxilio de la fuerza pública. De las medidas que se adopten para cautelar la seguridad de la víctima y del seguimiento de las mismas se dejará registro expreso en la causa.

Una vez practicada la notificación se deberá comunicar de inmediato, en la forma y por los medios más expeditos posibles, esta circunstancia al Tribunal que hubiere decretado la medida, a Carabineros de Chile y a la fiscalía local que corresponda.”.

Indicación N° 142. Del diputado Sanhueza, para incorporar en el inciso primero del artículo 93 bis, nuevo, propuesto en el numeral 4, entre la palabra “ordenará” y la expresión “su notificación”, la siguiente frase “, de la manera más expedita posible,”.

La Subsecretaria del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género estimó que la aprobación de esta indicación sería un aporte conveniente.

El diputado Saffirio recordó que las formas de notificación están definidas en la ley, de manera que la indicación en realidad no estaría aportando nada en concreto.

El subsecretario señor Felipe Muñoz estimó que sí se podría ser un aporte en el caso de las notificaciones por el sistema que impera en materia de Tribunales de Familia, como señal para favorecer una notificación prioritaria, en el más breve plazo.

El diputado Saffirio estimó que no es lo mismo decir “de la manera más expedita”, que “en el más breve plazo”, ya que en el primer caso se trataría de facultar para crear una forma distinta de notificación. En otras palabras, establecer en la ley un método de notificación que se refiera sólo a la expedición no correspondería, pues significaría crear una forma de notificación indefinida y poco clara.

La diputada Castillo (Presidenta), preguntó cómo se notifican las medidas cautelares, ya que entiende ello ocurre en la forma definida dentro de la misma audiencia.

El jefe de la División Jurídica señaló que hay casos en que el juez tiene esa facultad, pero en otros no, lo que debería facilitarse.

Informe de Comisión de Familia

Puesta en votación, la indicación fue aprobada por mayoría. Votaron a favor las diputadas Cariola, Marzán y Muñoz, y los diputados Castro, don José Miguel (en reemplazo del diputado Urruticoechea), Keitel, Mellado, don Miguel, (en reemplazo del diputado Eduardo Durán), Rocafull y Van Rysselberghe (en reemplazo del diputado Carter). Votaron en contra los diputados Saffirio y Soto (don Raúl). Se abstuvo la diputada Castillo. (8-2-1).

Indicación N° 143. Del ex diputado Daniel Farcas y de la diputada Jiles, para reemplazar en el artículo 93 bis la frase “de Chile” por “o la Policía de Investigaciones”.

Puesta en votación, la indicación fue aprobada por unanimidad. Votaron a favor las diputadas Cariola, Castillo, Jiles, Marzán y Muñoz, y los diputados Castro, don José Miguel (en reemplazo del diputado Urruticoechea), Keitel, Mellado, don Miguel (en reemplazo del diputado Eduardo Durán), Rocafull, Saffirio, Sanhueza, Soto (don Raúl), y Van Rysselberghe (en reemplazo del diputado Carter). No existieron votos en contra ni abstenciones. (13-0-0).

Puesto en votación el artículo 29, número 4), en lo no modificado, fue aprobado por unanimidad. Votaron a favor las diputadas Cariola, Castillo, Jiles, Marzán y Muñoz, y los diputados Castro, don José Miguel (en reemplazo del diputado Urruticoechea), Keitel, Mellado, don Miguel (en reemplazo del diputado Eduardo Durán), Rocafull, Saffirio, Sanhueza, Soto (don Raúl), y Van Rysselberghe (en reemplazo del diputado Carter). No existieron votos en contra ni abstenciones. (13-0-0).

Artículo 29.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia:

5) Agrégase en el artículo 96 el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando su actual inciso tercero a ser inciso cuarto:

“El sometimiento de las partes a mediación no se aplicará en aquellos casos en que la violencia haya sido ejercida en contra de una persona con quien el ofensor u ofensora tenga hijos o hijas, o haya tenido una relación de pareja con o sin convivencia. En tales casos, el juez o jueza deberá cautelar personalmente que las obligaciones que se establezcan en virtud de la letra a) del inciso primero ofrezcan una satisfacción efectiva a la víctima y sus hijos e hijas, en caso que corresponda, y resguarden su bienestar. Para ello, el juez o jueza deberá citar a una audiencia para efectos de acordar las condiciones de la suspensión de la dictación de la sentencia, para cuya realización la víctima deberá comparecer con su abogado o abogada.”.

Puesto en votación el artículo 29, número 5), fue aprobado por unanimidad. Votaron a favor las diputadas Cariola, Castillo, Jiles, Marzán y Muñoz, y los diputados Castro, don José Miguel (en reemplazo del diputado Urruticoechea), Keitel, Mellado, don Miguel (en reemplazo del diputado Eduardo Durán), Rocafull, Saffirio, Sanhueza, Soto (don Raúl), y Van Rysselberghe (en reemplazo del diputado Carter). No existieron votos en contra ni abstenciones. (13-0-0).

Artículo 29.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia:

6) Sustitúyese el inciso sexto del artículo 106 por el siguiente, nuevo:

“Tampoco se someterán a mediación los asuntos, incluidos aquéllos mencionados en el inciso primero, en que una de ellas haya sido condenada por delitos constitutivos de violencia intrafamiliar o tenga anotaciones en el Registro Especial establecido en el artículo 12 de la ley N° 20.066, por agredir a la otra. Asimismo, no se someterán a mediación los asuntos en que exista una medida cautelar o de protección vigente entre las partes.”.

Puesto en votación el artículo 29, número 6), fue aprobado por unanimidad. Votaron a favor las diputadas Cariola, Castillo, Jiles, Marzán y Muñoz, y los diputados Castro, don José Miguel (en reemplazo del diputado Urruticoechea), Keitel, Mellado, don Miguel (en reemplazo del diputado Eduardo Durán), Rocafull, Saffirio, Sanhueza, Soto (don Raúl), y Van Rysselberghe (en reemplazo del diputado Carter). No existieron votos en contra ni abstenciones. (13-0-0).

Informe de Comisión de Familia

Artículo 30.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Código Penal:

1) Agrégase el siguiente artículo 161-C, nuevo:

“Artículo 161-C.- Será sancionado con multa de diez a veinte unidades tributarias mensuales, el que, sin la autorización de la persona afectada, difunda por cualquier medio, sea físico o electrónico, imágenes o videos de una persona mayor de 18 años, que hubiere obtenido con su anuencia en un recinto particular o en lugares que no sean de libre acceso al público, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad de esa persona.

Si la difusión de las imágenes o videos señalados en el inciso primero incluye o se acompaña de información personal de la víctima tal como su nombre, domicilio, lugar de trabajo o estudio o cualquier otro dato de carácter personal, se impondrá la pena de multa de quince a veinte unidades tributarias mensuales.

Las sanciones de los incisos precedentes se aplicarán tanto a la persona que realice la publicación o difusión del material, como a quien haya suministrado a éste las imágenes o videos.”.

Indicación N° 144. Del ex diputado Daniel Farcas y de la diputada Jiles, para reemplazar en el numeral 1 el guarismo “161-C” por el guarismo “161 quáter”, pasando los artículos 161 A y B a ser 161 bis y ter respectivamente.

Puesta en votación, la indicación fue aprobada por unanimidad. Votaron a favor las diputadas Cariola, Castillo, Jiles, Marzán y Muñoz, y los diputados Castro, don José Miguel (en reemplazo del diputado Urruticoechea), Keitel, Mellado, don Miguel (en reemplazo del diputado Eduardo Durán), Rocafull, Saffirio, Sanhueza, Soto (don Raúl), y Van Rysselberghe (en reemplazo del diputado Carter). No existieron votos en contra ni abstenciones. (13-0-0).

Puesto en votación, el artículo 30, número 1) fue aprobado por unanimidad. Votaron a favor las diputadas Cariola, Castillo, Jiles, Marzán y Muñoz, y los diputados Castro, don José Miguel (en reemplazo del diputado Urruticoechea), Keitel, Mellado, don Miguel (en reemplazo del diputado Eduardo Durán), Rocafull, Saffirio, Sanhueza, Soto (don Raúl), y Van Rysselberghe (en reemplazo del diputado Carter). No existieron votos en contra ni abstenciones. (13-0-0).

Indicación N° 145. De la diputada Cariola, para sustituir el artículo 361 del Código Penal, por el siguiente:

“Artículo 361. El acceso carnal sin el consentimiento de la víctima, ya sea por vía vaginal, anal o bucal, constituye violación y será castigado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo a medio.

La mera inacción o falta de resistencia de la víctima no constituye manifestación de consentimiento.

Se entenderá, especialmente, que no hay consentimiento de la víctima en cualquiera de los casos siguientes:

1° Cuando se usa fuerza o intimidación;

2° Cuando se aprovecha de la privación de sentido de la víctima o de su incapacidad para oponer resistencia;

3° Cuando se abusa de la enajenación o trastorno mental de la víctima; y

4° Cuando haya participación de más de una persona en la perpetración de los hechos.”.

La diputada Cariola retiró la indicación.

Puesto en votación el artículo 30, número 1), fue aprobado por unanimidad. Votaron a favor las diputadas Cariola, Castillo, Jiles, Marzán y Muñoz, y los diputados Castro, don José Miguel (en reemplazo del diputado Urruticoechea), Keitel, Mellado, don Miguel (en reemplazo del diputado Eduardo Durán), Rocafull, Saffirio, Sanhueza, Soto (don Raúl), y Van Rysselberghe (en reemplazo del diputado Carter). No existieron votos en contra ni abstenciones. (13-0-0).

Informe de Comisión de Familia

Artículo 30.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Código Penal:

2) Agrégase en el artículo 366 el siguiente inciso tercero, nuevo:

“Si el delito a que se refiere el inciso primero se realizare con una persona mayor de catorce años, sin la concurrencia de alguna de las circunstancias enumeradas en los artículos 361 y 363, será sancionado con presidio menor en su grado mínimo.”.

Puesto en votación el artículo 30, número 2), fue aprobado por unanimidad. Votaron a favor las diputadas Cariola, Castillo, Jiles, Marzán y Muñoz, y los diputados Castro, don José Miguel (en reemplazo del diputado Urruticoechea), Keitel, Mellado, don Miguel (en reemplazo del diputado Eduardo Durán), Rocafull, Saffirio, Sanhueza, Soto (don Raúl), y Van Rysselberghe (en reemplazo del diputado Carter). No existieron votos en contra ni abstenciones. (13-0-0).

Artículo 30.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Código Penal:

3) Suprímese el inciso final del artículo 369.

Puesto en votación el artículo 30, número 3), fue aprobado por unanimidad. Votaron a favor las diputadas Cariola, Castillo, Jiles, Marzán y Muñoz, y los diputados Castro, don José Miguel (en reemplazo del diputado Urruticoechea), Keitel, Mellado, don Miguel (en reemplazo del diputado Eduardo Durán), Rocafull, Saffirio, Sanhueza, Soto (don Raúl), y Van Rysselberghe (en reemplazo del diputado Carter). No existieron votos en contra ni abstenciones. (13-0-0).

Artículo 30, número 4):

Introdúcense las siguientes modificaciones al Código Penal:

4) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 390:

a) Agrégase, en el inciso primero, entre las palabras “conviviente” y “será”, la frase “, civil o de hecho,”.

b) Agrégase, en el inciso segundo, entre las palabras “conviviente” y “de” la frase “civil o de hecho”.

c) Agrégase, en el inciso segundo, entre las palabras “autor” y “el”, la frase “o tiene o ha tenido con éste una relación de pareja sin convivencia.”.

Indicaciones

Indicación N° 146. De la diputada Girardi, para agregar en el numeral

4), que modifica el artículo 390, un nuevo literal:

“d) Agrégase un nuevo inciso tercero que disponga lo siguiente: “Igualmente se castigará como feminicida al hombre que mate a una mujer por razones de odio, ejercicio de poder o control.”.

Puesta en votación, la indicación fue rechazada por unanimidad. No existieron votos a favor. Votaron en contra las diputadas Cariola, Castillo, Jiles, Marzán y Muñoz, y los diputados Castro, don José Miguel (en reemplazo del diputado Urruticoechea), Keitel, Mellado, don Miguel (en reemplazo del diputado Eduardo Durán), Rocafull, Saffirio, Sanhueza, Soto (don Raúl), y Van Rysselberghe (en reemplazo del diputado Carter). No existieron abstenciones. (0-13-0).

Informe de Comisión de Familia

Indicación N° 147. De la diputada Cariola, para eliminar el inciso segundo del artículo 390.

La indicación fue retirada por su autora.

Puesto en votación, el artículo 30, número 4, fue aprobado por unanimidad. Votaron a favor las diputadas Cariola, Castillo, Jiles, Marzán y Muñoz, y los diputados Castro, don José Miguel (en reemplazo del diputado Urruticoechea), Keitel, Mellado, don Miguel (en reemplazo del diputado Eduardo Durán), Rocafull, Saffirio, Sanhueza, Soto (don Raúl), y Van Rysselberghe (en reemplazo del diputado Carter). No existieron votos en contra ni abstenciones. (13-0-0).

Indicación N° 148. De la diputada Cariola, para incorporar un artículo 390 bis nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 390 bis: Será castigado como autor del delito de femicidio, con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado, el que, con motivo de odio, menosprecio, o abuso por causa de género, mate a una mujer.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 63, se considerarán como agravantes especiales del delito de femicidio las siguientes:

1. Que el autor haya pretendido infructuosamente establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima, debido a la negativa de ésta.
2. Que el hecho se cometa contra una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación de pareja habiendo existido o no convivencia.
3. Que previo a la muerte de la víctima el autor hubiere cometido contra ella cualquier conducta calificada como delito en los párrafos V y VI del presente título o en la Ley N° 20.066 sobre Violencia Intrafamiliar, contra la víctima, sus ascendientes o descendientes.
4. Que el hecho se cometa en presencia de algún ascendiente o descendiente de la víctima.
5. Que el autor haya ejecutado actos de significación sexual, mutilación genital o cualquier otro tipo de mutilación en el cuerpo de la víctima.
6. Que el autor cometa el delito con alevosía o ensañamiento, aprovechándose de la superioridad generada en razón del género.
7. Cuando la víctima sea menor de dieciocho años de edad, mayor de sesenta años o se trate de una persona con discapacidad.”.

La indicación fue retirada por su autora.

Indicación N° 149. De la Diputada Cariola, para incorporar un artículo 393 bis nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 393 bis. El que indujere a una mujer al suicidio o le prestare auxilio para cometerlo, resultando en su muerte, será sancionado con presidio mayor a presidio perpetuo, cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. Que el inductor haya cometido contra la víctima cualquier conducta calificada como delito en los párrafos V y VI del presente título séptimo del presente código.
2. Que el hecho se cometa contra una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación de pareja habiendo existido o no convivencia.
3. Que la víctima sea menor de dieciocho años de edad, mayor de sesenta años o se trate de una persona con discapacidad.

Informe de Comisión de Familia

4. Que el inductor haya cometido castración o mutilación contra la víctima.”.

La indicación fue retirada por su autora.

Indicación N° 150. De la diputada Cariola, para incorporar un artículo 393 ter nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 393 ter. Cuando a la comisión de los delitos comprendidos en los artículos 390, 390 bis, 391 y 393 bis le haya precedido cualquier incidente de violencia cometido por el autor contra la víctima, sus ascendientes o descendientes, impedirá configurar la atenuante de considerarse la conducta anterior como irreproachable, independiente de si el hecho haya sido denunciado o no.”.

La indicación fue retirada por su autora.

5) Agrégase el siguiente artículo 494 ter, nuevo:

“Artículo 494 ter.- Comete acoso sexual y será castigado con multa de cinco a diez unidades tributarias mensuales el que incurriere en alguna de las siguientes conductas:

1° Captar imágenes, videos o cualquier registro audiovisual del cuerpo o alguna parte del cuerpo de otra persona, sin su consentimiento y con fines primordialmente sexuales, salvo que los hechos sean constitutivos de un delito de mayor gravedad, caso en el cual se aplicará sólo la pena asignada por la ley a éste.

2° Hostigar a otra persona mediante la exhibición de sus genitales o realización de acciones de masturbación en lugares públicos.

También comete acoso sexual el que hostigare a otra persona mediante gestos o expresiones verbales de carácter sexual explícito. En este caso, la pena será de una Unidad Tributaria Mensual.”.

Puesto en votación el artículo 94 ter, nuevo, fue aprobado por unanimidad. Votaron a favor las diputadas Cariola, Castillo, Jiles, Marzán y Muñoz, y los diputados Castro, don José Miguel (en reemplazo del diputado Urruticoechea), Keitel, Mellado, don Miguel (en reemplazo del diputado Eduardo Durán), Rocafull, Saffirio, Sanhueza, Soto (don Raúl), y Van Rysselberghe (en reemplazo del diputado Carter). No existieron votos en contra ni abstenciones. (13-0-0).

Puesto en votación el artículo 30, número 4), fue aprobado por unanimidad. Votaron a favor las diputadas Cariola, Castillo, Jiles, Marzán y Muñoz, y los diputados Castro, don José Miguel (en reemplazo del diputado Urruticoechea), Keitel, Mellado, don Miguel, en reemplazo del diputado Eduardo Durán), Rocafull, Saffirio, Sanhueza, Soto (don Raúl), y Van Rysselberghe (en reemplazo del diputado Carter). No existieron votos en contra ni abstenciones. (13-0-0).

Artículo 31.- Introdúcese en el artículo 5 del decreto ley N° 3.500, el siguiente inciso tercero, nuevo:

“No tendrá la calidad de beneficiario de la pensión de sobrevivencia quien, perteneciendo al grupo familiar mencionado en el inciso primero, haya sido condenado o condenada por el homicidio o femicidio del o la causante.”.

Puesto en votación el artículo 31, fue aprobado por unanimidad. Votaron a favor las diputadas Cariola, Castillo, Jiles, Marzán y Muñoz, y los diputados Castro, don José Miguel (en reemplazo del diputado Urruticoechea), Keitel, Mellado, don Miguel (en reemplazo del diputado Eduardo Durán), Rocafull, Saffirio, Sanhueza, Soto (don Raúl), y Van Rysselberghe (en reemplazo del diputado Carter). No existieron votos en contra ni abstenciones. (13-0-0).

Artículo transitorio.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante el primer año

Informe de Comisión de Familia

presupuestario de su entrada en vigencia, se financiará con cargo al presupuesto de las Partidas del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, del Ministerio de Salud y del Ministerio Público, según corresponda y, en lo que faltare, con recursos provenientes de la Partida Tesoro Público. En los años siguientes se financiará con cargo a los recursos que disponga la respectiva Ley de Presupuestos del Sector Público.”.

Puesto en votación el artículo, fue aprobado por unanimidad. Votaron a favor las diputadas Cariola, Castillo, Jiles, Marzán y Muñoz, y los diputados Castro, don José Miguel (en reemplazo del diputado Urruticoechea), Keitel, Mellado, don Miguel (en reemplazo del diputado Eduardo Durán), Rocafull, Saffirio, Sanhueza, Soto (don Raúl), y Van Rysselberghe (en reemplazo del diputado Carter). No existieron votos en contra ni abstenciones. (13-0-0).

. Se designó como diputada informante a la señora Karol Cariola Oliva.

VII. ARTICULOS E INDICACIONES RECHAZADAS.

A) No hubo artículos rechazados.

B) Indicaciones rechazadas:

Indicación N° 1. De la diputada Muñoz para suprimir en el artículo 1 la frase siguiente: “, cualquiera sea su edad, estado civil, raza, etnia, idioma, religión o creencia, ideología u opinión política o de otro tipo, origen nacional o social, filiación, situación económica, orientación sexual, identidad de género, apariencia, condición de salud, de migrante o de refugiada, situación de discapacidad de cualquier tipo o cualquier otra condición.”.

Indicación N° 3. De las diputadas Cariola, Castillo, Jiles, Marzán, Vallejo, y del diputado Soto (don Raúl), para intercalar en el artículo 1 la expresión “situación laboral, nivel educacional”, entre las expresiones “situación socioeconómica” y “orientación sexual”.

Indicación N° 6. De la diputada Cariola, para reemplazar el artículo 2 por el siguiente:

“Artículo 2.- Definición de violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres comprende cualquier acción u omisión, sea que tenga lugar en el ámbito público o en el privado, basada en el género y ejercida en el marco de las relaciones de poder históricamente desiguales que emanan de los roles diferenciados asignados a hombres y mujeres, que le provoque la muerte, o que afecte, amenace o vulnere su derecho a la vida, su libertad, su dignidad, su integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, su seguridad personal y en general cualquier conducta que menoscabe o amenace sus derechos.”.

Indicación N° 7. De la diputada Muñoz, para sustituir el artículo 2 por el siguiente:

“Artículo 2.- Definición de violencia contra las mujeres. Para los efectos de esta ley debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.”.

Indicación N° 8.- Del diputado Sanhueza, para reemplazar el artículo 2º por otro del siguiente tenor:

“Artículo 2.- Definición de violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres comprende cualquier acción u omisión, sea que tenga lugar en el ámbito público o en el privado, abusando el agresor de la superioridad que le conceda una diferencia de género, y que cause o pueda causar muerte, menoscabo físico, sexual, psicológico, económico o de otra clase a las mujeres, incluyendo la amenaza de realizarlas.”.

Indicación N° 9.- Del diputado Durán, don Eduardo, para eliminar en el artículo 2 las frases: “basada en el género y ejercida en el marco de las relaciones de poder históricamente desiguales que emanan de los roles diferenciados asignados a hombres y mujeres”; y “a las mujeres, incluyendo la amenaza de realizarlas”.

Indicación N° 19.- Indicación de la diputada Muñoz, para modificar el inciso primero del artículo 3, en la siguiente forma:

Informe de Comisión de Familia

b) Suprimir la expresión “y reproductiva”.

Indicación N° 21. De la diputada Girardi, para agregar en la letra c) del artículo 3, luego de la frase “indemnidad sexual” la expresión “tanto en espacios públicos como privados, incluyendo el acoso callejero.”.

Indicación N° 24.- De las diputadas Cariola, Castillo, Jiles, Marzán, Vallejo, y del diputado Soto (don Raúl), para agregar en el inciso segundo de la letra c), entre las frases “la educación, la salud,” y “las actividades deportivas”, la expresión, “las relaciones personales, la familia, las actividades políticas,”.

Indicación N° 28 del diputado Sanhueza, para reemplazar el literal e) del artículo 3, por el siguiente:

“e) Violencia simbólica: mensajes, íconos, significados y representaciones que menoscaben, degraden o discriminen arbitrariamente a las mujeres en la sociedad.”.

Indicación N° 32 Del diputado Durán (don Eduardo), para agregar el siguiente literal f) en el artículo 3:

“f) Violencia de conciencia: toda vulneración, agresión, perturbación o amenaza al derecho de una mujer a vivir una vida conforme a sus principios y valores respecto de su sexualidad, maternidad, crianza de sus hijos, desarrollo físico, emocional, espiritual e intelectual, creencias y fe, pensamiento político, objeción de conciencia, y otras consideraciones que estén íntimamente ligadas a sus valores personales.”.

Indicación N° 33.- De la diputada Girardi, para agregar las siguientes letras f) y g) en el artículo 3:

“f) Violencia obstétrica: Se refiere a cualquier acción que patologice los genitales humanos reproductivos naturales y biológicos. Estos se expresan mediante un trato deshumanizado por parte de los profesionales de la salud, relacionadas con todo el procedimiento que conlleva un embarazo. Abarca desde el período de gestación hasta el parto, por lo que afecta de manera directa o indirecta, el cuerpo y los procesos reproductivo de las mujeres.”

“g) Violencia política: Comprende todas aquellas acciones y omisiones -incluida la tolerancia- que basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público, intimidarlas, excluirlas y eliminar su participación.”.

Indicación N° 36.- Del diputado Durán, don Eduardo, para agregar en el artículo 3 el siguiente literal g):

“g) Violencia congénita: todo tipo de violencia física, psicológica, sexual, económica, simbólica y de conciencia ejercida por mujeres hacia mujeres.”.

Indicación N° 38.- Del diputado Sanhueza, para incorporar en el artículo 3 el siguiente literal g), nuevo:

“g) Violencia gineco-obstétrica: Toda acción u omisión arbitraria e injustificada realizada por el personal de salud que atienda a una mujer que esté o no embarazada, tanto al momento de ser examinada como durante o después del parto, y que busque dañar su integridad física, psíquica o sexual.”.

Indicación N° 44 de la diputada Muñoz para suprimir en el inciso primero la expresión “incorporar la perspectiva de género,”.

Indicación N° 51. De las diputadas Cariola y Castillo, para modificar el artículo 8, de la forma siguiente:

a) En la letra b), sustitúyase la frase “procurando eliminar toda forma de discriminación basada en el género”, por la siguiente: “a fin de eliminar toda forma de discriminación basada en el género”.

b) En la letra c), agréguese, luego de la palabra mujeres, la frase “, procurando la erradicación de los estereotipos de género que estén basados en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos, o que legitimen o exacerben la violencia contra la mujer.”.

Indicación N° 53. De la diputada Muñoz, para suprimir la letra c) del artículo 8.

Indicación N° 57. De la diputada Girardi, para agregar en la letra c) del artículo 8° después de la frase “violencia contra las mujeres”: la frase “, procurando la erradicación de los estereotipos de género”.

Informe de Comisión de Familia

Indicación N° 60. De la diputada Castillo, para reemplazar la letra b) del artículo 9, por la siguiente:

“b) La incorporación en los programas de formación o capacitación de contenidos orientados a modificar los patrones y esquemas de comportamiento, así como conductas sociales y culturales que degraden, menoscaben, perjudiquen, o discriminen arbitrariamente a la mujer y los estereotipos de género que generan violencia contra las mujeres.”.

Indicación N° 61. De la diputada Muñoz, para sustituir en la letra b) del artículo 9, la frase “discriminatorios y los estereotipos de género que generan violencia contra las mujeres”, por la frase “que generen discriminación arbitraria en contra de las mujeres”.

Indicación N° 63. De la diputada Cariola, para incorporar un nuevo literal c) al artículo 9, pasando el actual c) a ser d):

“c) La incorporación en los planes y programas de formación o capacitación de las fuerzas de orden y seguridad de contenidos y cursos basados en la educación no sexista y que aseguren que la intervención policial en situaciones de violencia basada en el género sea oportuna, de calidad y eficaz, evitando la revictimización y la protección de las mujeres.”.

Indicación N° 67. De la diputada Muñoz, para suprimir en el inciso primero del artículo 10, la frase “, incorporando la perspectiva de género en la formación docente y en las orientaciones que entregue al sistema educativo en todos sus niveles”.

Indicación N° 71. De la diputada Girardi, para agregar en el inciso segundo del artículo 10°, luego de la frase “igualdad entre hombres y mujeres”: la siguiente “, fomentar una educación no sexista,”.

Indicación N° 76. De la diputada Castillo, para reemplazar el inciso segundo del artículo 11, por el siguiente:

Los medios de comunicación social adoptarán las medidas necesarias para que la difusión de informaciones acerca de la violencia contra las mujeres respete, con la correspondiente objetividad informativa, la protección de los derechos humanos, la libertad y la dignidad de las mujeres víctimas de violencia y de sus hijas e hijos. Asimismo, deberán fomentar la erradicación de los estereotipos de género en el desarrollo de sus tareas, y junto a ello, no reproducirán contenidos que naturalicen y avalen la violencia contra las mujeres, especialmente aquellos que tiendan a perpetuar los prejuicios sociales basados en estereotipos de género.”.

Indicación N° 80. De la diputada Girardi, para agregar a continuación del punto final del inciso segundo del artículo 11, la siguiente frase: “Los medios de comunicación estarán obligados a erradicar los estereotipos de género en todas sus transmisiones. Asimismo, estarán obligados a no reproducir contenidos que naturalicen y avalen la violencia contra las mujeres, y que perpetúen los prejuicios sociales basados en estereotipos de género.”.

Indicación N° 92 De la diputada Marzán, para incorporar en el artículo 13, el siguiente inciso tercero, nuevo:

“También, llevará a cabo todas las medidas necesarias para dar efectivo cumplimiento a lo dispuesto por la Ley N° 21.030, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, asegurando que ésta interrupción voluntaria sea realizada de modo seguro, sin discriminaciones y con un trato digno.”.

Indicación N° 113. De la diputada Marzán, para reemplazar en el inciso tercero del artículo 18, la expresión “perspectiva de género”, por la frase “sus necesidades y características propias de cada género”.

Indicación N° 114. De la diputada Girardi, para agregar en el inciso final del artículo 18, después de la frase “formado con perspectiva de género”, la siguiente: “, evitando su revictimización”.

Indicación N° 121. De la diputada Muñoz, para reemplazar en el artículo 23 la frase “estereotipos que amparen o refuercen la violencia” por “actos que constituyan discriminación arbitraria”.

Indicación N° 123. De la diputada Muñoz, para reemplazar en el inciso segundo del artículo 24, la frase “las fiscalas y” por la expresión “los”.

Indicación N° 128. Del diputado Sanhueza, para sustituir en el artículo 28, inciso primero del numeral 1, la

Informe de Comisión de Familia

expresión “de las relaciones de pareja”, por otra del siguiente tenor: “relaciones de convivencia civiles o de hecho”.

Indicación N° 131. Del ex diputado Daniel Farcas y de la diputada Carvajal, para sustituir el numeral 3 del artículo 28 por el siguiente:

“3) Reemplázase en el artículo 3 la frase “en especial contra la mujer, los adultos mayores y los niños”, por “sea que se cometiere en contra de niño, niña o adolescente, mujer, hombre o persona adulta mayor, en especial si cualquiera de ellos fuere discapacitado”.

Indicación N° 134. De la diputada Muñoz, para suprimir en la letra a) del artículo 28, número 5, la frase “sea del mismo sexo o de diferente sexo”.

Indicación N° 139. De la diputada Muñoz, para sustituir en el inciso cuarto del numeral 11, la frase “serán oídos por el juez o jueza”, por la frase “podrán ejercer su derecho a ser oídos por el juez”.

Indicación N° 146. De la diputada Girardi, para agregar en el numeral

4), que modifica el artículo 390, un nuevo literal:

“d) Agrégase un nuevo inciso tercero que disponga lo siguiente: “Igualmente se castigará como feminicida al hombre que mate a una mujer por razones de odio, ejercicio de poder o control.”.

VIII. TEXTO DEL PROYECTO. En mérito de las consideraciones anteriores y de las que, en su oportunidad, podrá añadir la diputada Informante, vuestra Comisión de Minería y Energía, os recomienda la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE LEY:

“TÍTULO I

OBJETO DE LA LEY Y DEFINICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto de la ley. Esta ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, cualquiera sea su edad, estado civil, etnia, idioma, religión o creencia, ideología u opinión política o de otro tipo, origen nacional o social, filiación, situación socioeconómica, de embarazo, orientación sexual, identidad de género, apariencia, condición de salud, de migrante o de refugiada, situación de discapacidad de cualquier tipo o cualquier otra condición. Para ello, regula mecanismos de protección, acceso a la justicia y atención a quienes sean víctimas de ella, a fin de garantizarles el derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.

Artículo 2.- Definición de violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres comprende cualquier acción u omisión, sea que tenga lugar en el ámbito público o en el privado, basada en el género y ejercida en el marco de las relaciones de poder históricamente desiguales que emanan de los roles diferenciados asignados a hombres y mujeres, que resultan de una construcción social, cultural, histórica y económica, que cause o pueda causar muerte, menoscabo físico, sexual, psicológico, económico o de otra clase a las mujeres, incluyendo la amenaza de realizarlas, y en general cualquier conducta que menoscabe o amenace sus derechos.

Artículo 3.- Formas de violencia. La violencia contra las mujeres incluye:

a) Violencia física: cualquier agresión dirigida contra el cuerpo de la mujer, que vulnere, perturbe o amenace su integridad física, su libertad personal o su derecho a la vida.”.

b) Violencia psicológica: cualquier acción u omisión que vulnere, perturbe o amenace la integridad psíquica o estabilidad emocional de una mujer, tales como tratos humillantes, vejatorios o degradantes, control o vigilancia de sus conductas, intimidación, coacción, exigencia de obediencia, aislamiento, explotación o limitación de su libertad de acción, opinión o pensamiento.

c) Violencia sexual: toda vulneración, perturbación o amenaza al derecho de las mujeres a la libertad e integridad, indemnidad y autonomía sexual y reproductiva o al derecho de las niñas a la indemnidad sexual.

Informe de Comisión de Familia

Entre otras manifestaciones, la violencia sexual incluye el acoso sexual, que para los efectos de esta ley corresponde a cualquier comportamiento no consentido y con connotación sexual, que se puede manifestar en conductas físicas, verbales o no verbales, que se realicen o no en contextos de subordinación, en cualquier ámbito y espacio.

d) Violencia económica: toda acción u omisión, intencionada y/o arbitraria, ejercida en el contexto de relaciones afectivas o familiares, que tenga como efecto directo la vulneración de la autonomía económica de la mujer, que se lleve a cabo con afán de ejercer un control sobre ella o generar dependencia y que se manifiesta en un menoscabo injusto de sus recursos económicos o patrimoniales o el de sus hijas o hijos, tales como el no pago de las obligaciones alimentarias, entre otros.

e) Violencia simbólica: mensajes, íconos, significados y representaciones que transmiten, reproducen y naturalizan relaciones de subordinación, desigualdad y discriminación de las mujeres en la sociedad.”.

f) Violencia institucional: toda acción u omisión realizada por personas en el ejercicio de una función pública y, en general, por cualquier agente estatal, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres ejerzan los derechos previstos en esta ley, en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

g) Violencia política: Toda acción u omisión basada en el género que tenga por objeto o por resultado menoscabar, obstaculizar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. En particular, la violencia política incluye las afectaciones que impidan, perturben o amenacen el derecho de las mujeres a postular y ejercer en cargos de elección popular o de instituciones públicas y estatales, a la formulación y ejecución de políticas públicas, o a la participación y dirección de partidos políticos y organizaciones y asociaciones que se ocupen de la vida pública y política del país.”.

h) Violencia laboral: Es la generación de inestabilidad e inseguridad laboral, mediante acciones u omisiones basadas en el género. Constituyen especiales formas de violencia laboral, las prácticas de acoso laboral, las diferencias de salario en perjuicio de las mujeres por un trabajo de igual valor al ejecutado por un hombre, las dificultades e impedimento de acceso a mejores puestos de trabajo, la asignación arbitraria de tareas menos cualificadas respecto de sus capacidades, el incumplimiento de los deberes que el empleador tenga respecto de las trabajadoras, el desconocimiento del valor del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, y cualquier obstáculo para el acceso a la justicia laboral.

i) Violencia indirecta: es toda práctica discriminatoria que mediante conductas activas u omisiones ponga a la mujer en desventaja con respecto al hombre.

Artículo 4.- Ámbitos en que se ejerce la violencia contra las mujeres.

a) Violencia en el ámbito privado: Se refiere a las formas de violencia que tienen lugar dentro de la familia, así como la que tiene lugar en cualquier otra relación íntima o de pareja, aunque no exista ni haya existido convivencia entre la víctima y la persona que agrede.

b) Violencia en el ámbito público: Se refiere a la violencia contra las mujeres que es perpetrada por cualquier persona cuya relación no esté comprendida en el ámbito privado. Ésta comprende, entre otras, aquella que tiene lugar en los establecimientos educacionales y de salud, el lugar de trabajo y los espacios públicos; la que es perpetrada o tolerada por el Estado o sus empleadas y empleados públicos donde quiera que ésta ocurra, ya sea en períodos de normalidad o de excepción constitucional, y particularmente aquella que tiene lugar bajo control o custodia estatal.

Artículo 5.- Deberes de los órganos del Estado. Cuando los órganos del Estado desarrollen políticas, planes y programas u otros actos relacionados con la violencia y sus diversas manifestaciones, en el marco de sus competencias, propenderán a la adopción de las medidas apropiadas para dar cumplimiento a los objetivos y disposiciones de esta ley. En este marco, deberá tenerse en especial consideración lo dispuesto en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y en los demás tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile que se encuentren vigentes.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, de conformidad con lo establecido en los artículos 1, inciso

Informe de Comisión de Familia

segundo, y 3 de la ley N° 20.820, que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y modifica normas legales que indica, y dentro del marco de sus competencias, velará por la coordinación, consistencia y coherencia de las políticas, planes y programas en materias de violencia contra las mujeres.

Artículo 6.- Deberes particulares del Estado. Corresponderá especialmente a los Ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, de Interior y Seguridad Pública, de Desarrollo Social, de Justicia y Derechos Humanos, de Educación y de Salud, promover dentro del ámbito de sus respectivas competencias, medidas tendientes a la protección de los derechos de las mujeres, incorporar la perspectiva de género, prevenir la violencia contra las mujeres y otorgar una respuesta dentro del ámbito de sus competencias frente a su ocurrencia o al riesgo de padecerla, de conformidad con esta ley o de la normativa que le sea aplicable.

Los Ministerios referidos en el inciso anterior procurarán, dentro del marco de sus competencias, brindar protección a las mujeres víctimas de violencia.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género entregará orientaciones y directrices para el desarrollo de capacitaciones, sobre violencia contra las mujeres de conformidad a lo establecido en la letra c) del artículo 3 de la ley N° 20.820. El Poder Judicial, el Ministerio Público, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile y la Corporación de Asistencia Judicial considerarán dichas orientaciones en las capacitaciones para sus autoridades y personal vinculado a la atención de las víctimas.

Artículo 7.- Deberes del personal. Todos los órganos del Estado velarán porque sus autoridades, funcionarios y funcionarias y personal se abstengan de cualquier acción o práctica de violencia contra las mujeres.

TÍTULO II

DE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Artículo 8.- Deberes de prevención. Cuando los órganos del Estado desarrollen políticas, planes y programas u otros actos relacionados con la violencia y sus diversas manifestaciones, en el marco de sus competencias, promoverán la adopción de las medidas conducentes a la prevención de la violencia contra las mujeres en el ámbito nacional, regional y local, las que deberán estar orientadas hacia la erradicación de ésta y de sus causas.

Las medidas que se adopten de conformidad con el inciso anterior deberán incluir, entre otros, los siguientes objetivos:

- a) Promover el conocimiento y el respeto de los derechos humanos de las mujeres, incluido especialmente su derecho a una vida libre de violencia, consagrados en las leyes, la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales en esta materia que han sido ratificados por Chile y se encuentran vigentes.
- b) Promover la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, procurando eliminar toda forma de discriminación arbitraria basada en el género.
- c) Promover la modificación de las condiciones estructurales, sociales y culturales que sostienen, fomentan, toleran y perpetúan la subordinación y violencia contra las mujeres, buscando erradicar todas aquellas prácticas sustentadas en el género.
- d) Promover una cultura ciudadana de denuncia de la violencia contra las mujeres y de total rechazo a ésta.
- e) Promover la autonomía personal, social y económica de las mujeres.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género coordinará las acciones necesarias para cumplir con lo dispuesto en este título, de conformidad con el artículo 1 de la ley N° 20.820.

Artículo 9.- Medidas de prevención. Las medidas que se adopten de conformidad con el deber de prevención podrán incluir, entre otras:

- a) Actividades y campañas de difusión y sensibilización sobre los derechos humanos de las mujeres, su derecho a una vida libre de violencia y la igualdad de derechos y dignidad entre hombres y mujeres.

Informe de Comisión de Familia

b) La incorporación en los programas de formación o capacitación de contenidos orientados a modificar patrones, así como conductas sociales y culturales que degraden, perjudiquen o discriminen arbitrariamente a la mujer y/o que generan violencia en su contra.

c) La sensibilización e integración de los medios de comunicación con el fin de promover una cultura ciudadana de denuncia de la violencia contra las mujeres y de total rechazo a ésta.

Estas actividades serán particularmente relevantes en los ámbitos de salud, educación, justicia y seguridad ciudadana.

Artículo 10.- Medidas en el ámbito de la educación. El Ministerio de Educación velará por la promoción de los principios de igualdad y no discriminación arbitraria, y la prevención de la violencia en todas sus formas, incorporando la perspectiva de género en la formación docente y en las orientaciones que entregue al sistema educativo en todos sus niveles.

Los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán promover la igualdad de derechos y dignidad entre hombres y mujeres, fomentar una educación no sexista, y prevenir la violencia contra la mujer en todas sus formas. Asimismo, en el marco de las acciones sobre convivencia escolar promoverán una cultura de resolución pacífica de conflictos.

Los Planes de Formación Ciudadana, regulados por la ley N° 20.911, deberán incluir dentro de sus objetivos la promoción del principio de igualdad de derechos y dignidad entre hombres y mujeres, la prohibición de cualquier tipo de discriminación arbitraria y el derecho de todas las personas, en particular las mujeres y las niñas, a una vida libre de violencia, considerando particularmente su desarrollo en función de una perspectiva de género.

Artículo 11.- Medidas de prevención orientadas a los medios de comunicación. El Estado, a través de los órganos competentes, promoverá que los medios de comunicación social respeten y fomenten la protección de la igualdad de derechos y dignidad entre hombres y mujeres, y la erradicación de las distintas formas de violencia que se ejerce sobre estas, en conformidad a las definiciones establecidas en el artículo 3 de esta ley. En particular, el Consejo Nacional de Televisión deberá hacerlo de conformidad a lo establecido en el artículo 1 de la ley N° 18.838.

Los medios de comunicación social procurarán adoptar las medidas necesarias para que la difusión de informaciones acerca de la violencia contra las mujeres respete, con la correspondiente objetividad informativa, la protección de los derechos humanos, la libertad y la dignidad de las mujeres víctimas de violencia y de sus hijas e hijos.

TÍTULO III

DE LA PROTECCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS MUJERES FRENTE A LA VIOLENCIA

Artículo 12.- Medidas de prevención en el ámbito de la conciencia valórica. El Estado promoverá, a través de sus órganos competentes, por la protección y prevención de toda violencia contra las mujeres, respecto del ejercicio de su conciencia valórica, entendiendo por ésta la reflexión personal que la mujer posea de manera íntima y libre, respecto de cualquier ámbito o circunstancia, siempre y cuando no trasgreda los derechos de un tercero.”.

Las medidas que se adopten para la protección de las mujeres frente a la violencia deberán estar orientadas a la garantía de su derecho a la vida a la integridad física y síquica, a la libertad personal y a la seguridad individual.

Artículo 13.- Deberes en el ámbito de salud. El Ministerio de Salud, en el marco de sus competencias, promoverá la adopción de las medidas necesarias para que los establecimientos de salud, tanto públicos como privados, puedan detectar la existencia de violencia contra las mujeres en el marco de la atención de salud, especialmente en la atención primaria.

Igualmente, promoverá la adopción de medidas necesarias para asegurar una atención de embarazo, parto y posparto humanizada y respetuosa en el cumplimiento del deber de protección establecido en el artículo 139 del decreto con fuerza de ley N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469, y en las normas de la ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, con especial atención a las mujeres en contextos de vulnerabilidad.

Informe de Comisión de Familia

Procurará, también, desarrollar las acciones necesarias para responder oportunamente a las situaciones de violencia detectadas. Para estos efectos, podrán establecerse mecanismos coordinados de actuación con los demás órganos estatales dedicados a la protección y atención de la violencia contra las mujeres, incluyendo aquéllos necesarios para la derivación de las afectadas a las instituciones pertinentes y su atención oportuna y efectiva en las mismas.

Las personas señaladas en las letras d) del artículo 175 del Código Procesal Penal deberán dar cumplimiento al deber de denuncia en él establecido, y entregar a las mujeres información acerca de las instituciones dedicadas a la protección y atención de la violencia contra las mujeres referidas en el inciso anterior.

Artículo 14. Deberes en el ámbito de la educación. El Ministerio de Educación, en el ámbito de sus competencias, pudiendo además actuar en cooperación con otras instituciones públicas y privadas, promoverá la adopción de las medidas necesarias para que los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, puedan detectar las situaciones de violencia que afecten a los miembros de su comunidad educativa.

El Ministerio de Educación procurará desarrollar las acciones necesarias para responder oportunamente a las situaciones de violencia detectadas. Para esto podrá establecer mecanismos coordinados de actuación con los demás órganos estatales dedicados a la protección y atención de la violencia contra las mujeres, incluyendo aquéllos necesarios para la derivación de las afectadas a las instituciones pertinentes y su atención oportuna y efectiva en las mismas.

Las personas señaladas en la letra e) del artículo 175 del Código Procesal Penal deberán dar cumplimiento al deber de denuncia en él establecido, y entregar a las mujeres información acerca de las instituciones dedicadas a la protección y atención de la violencia contra las mujeres referidas en el inciso anterior.

Artículo 15.- Medidas de protección. Para efectos de la protección de las mujeres frente a la violencia, los siguientes órganos del Estado, en el marco de sus competencias, procurarán adoptar las siguientes medidas:

a) Los Ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, de Justicia y Derechos Humanos y de Salud promoverán la implementación de servicios de apoyo para asistir a las mujeres víctimas de violencia y a las personas que se encuentren bajo su cuidado.

b) Los Ministerios de la Mujer y la Equidad de Género y de Justicia y Derechos Humanos promoverán políticas para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia. En el desarrollo de esta tarea, procurarán suscribir convenios de cooperación con organismos como el Ministerio Público o el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Artículo 16.- Deberes de protección en el ámbito de la seguridad. El Ministerio Público, los Tribunales de Justicia, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar la debida protección de las mujeres víctimas de violencia, actuando dentro de sus respectivas competencias, conforme a lo dispuesto en el artículo 78 del Código Procesal Penal, artículos 1, 3 y 4 de la ley N° 18.961, orgánica constitucional de Carabineros y artículo 4 y 5 del decreto ley N° 2.460 de 1979, del Ministerio de Defensa Nacional, orgánica de Policía de Investigaciones de Chile.

La Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de Chile, el Ministerio Público, Gendarmería de Chile y los tribunales con competencia en lo criminal deberán entregar proveer todas las condiciones necesarias para que las mujeres víctimas de violencia puedan informar de forma expedita y oportuna cualquier incumplimiento de las medidas o diligencias decretadas en su beneficio y el de sus hijos o hijas y recibir la protección que resulte procedente, según corresponda. El cumplimiento de estas obligaciones deberá realizarse con riguroso respeto a la dignidad y privacidad de las víctimas o de quienes comparezcan en su nombre.

Artículo 17.- Primeras diligencias. Ante hechos de violencia contra las mujeres, la Policía de Investigaciones de Chile y Carabineros de Chile deberán proceder, sin previa orden, conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Código Procesal Penal y el artículo 83 de la ley N° 19.968, que Crea los tribunales de familia, debiendo prestar ayuda inmediata y directa a la víctima, y detener, cuando proceda, a quien haya cometido la agresión, conforme a lo señalado en el inciso segundo del artículo 83 de la ley N° 19.968.

Además, se deberá trasladar a la mujer al servicio de salud, cuando sea procedente, entregarle información completa acerca de sus derechos y la oportunidad para ejercerlos y, en caso de haber denuncia, registrar ésta de

Informe de Comisión de Familia

forma completa, en los términos expresados por la denunciante y evitando cualquier cuestionamiento de su relato.

En caso de que los hechos de violencia tengan lugar en recintos penitenciarios, Gendarmería de Chile deberá cumplir especialmente con lo dispuesto en los artículos 173 y 175 del Código Procesal Penal en lo relativo a las denuncias, así como con lo establecido en el artículo 79 del mismo cuerpo normativo, en lo que dice relación con el desarrollo de sus actuaciones en la investigación de eventuales hechos constitutivos de delitos.

Artículo 18.- Medidas de protección y atención para mujeres víctimas de violencia sexual. El Ministerio de Salud y los Servicios de Salud, en el marco de sus respectivas competencias, procurarán entregar, según corresponda, medidas de regulación, gestión y acción clínica orientadas a la atención de salud física, psicológica y espiritual a las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual.

La atención de las mujeres víctimas de violencia sexual, asimismo, procurará resguardar las evidencias adecuadas para hacerse valer en el eventual proceso judicial. El Servicio Médico Legal, en el ámbito de sus competencias, adoptará las medidas necesarias para efectos de dar cumplimiento a esta disposición.

El Ministerio de Salud procurará que las medidas, acciones o servicios referidos sean prestados por personal especializado y formado con perspectiva de género y violencia contra las mujeres, procurando evitar especialmente situaciones de revictimización.

TÍTULO IV

ACCESO A LA JUSTICIA

Artículo 19.- Ámbito de aplicación. Las normas contenidas en este título se aplicarán, según corresponda:

- a) A los hechos de violencia intrafamiliar no constitutivos de delitos regulados por la ley N° 20.066, que establece la ley de violencia intrafamiliar, siempre que la víctima sea una mujer, y a los procedimientos judiciales a que ellos den lugar.
- b) A los hechos constitutivos del delito de maltrato habitual regulado en el artículo 14 de la ley N° 20.066, que establece la ley de violencia intrafamiliar, siempre que la víctima sea una mujer, y a los procedimientos judiciales a que ellos den lugar.
- c) A los hechos ocurridos en contexto de violencia intrafamiliar de conformidad con la ley N° 20.066, que establece la ley de violencia intrafamiliar, constitutivos de los delitos contenidos en el párrafo 3 del título III; en el párrafo 11 del título VI; en los párrafos 5, 6 y 9 del título VII; y en el párrafo 3 del título VIII, todos del Libro Segundo del Código Penal y a los hechos contenidos en el artículo 494 número 4 del mismo Código, siempre que la víctima sea una mujer, y a los procedimientos judiciales a que ellos den lugar.
- d) A los hechos constitutivos de los delitos contenidos en el párrafo 4 del título III y en los párrafos 5, 6 y 9 del título VII, todos del Libro Segundo del Código Penal, siempre que la víctima sea una mujer, y a los procedimientos judiciales a que ellos den lugar.
- e) Al delito de femicidio regulado en el artículo 390 del Código Penal y al procedimiento judicial al que éste dé lugar.

Artículo 20.- Principios de proactividad en la investigación penal y de prevención de la victimización secundaria. Los procesos judiciales sobre violencia contra las mujeres ante tribunales con competencias en materias de familia y penales, según corresponda, y toda diligencia previa de investigación en materia penal, se regirán por los principios de proactividad en la investigación penal y de prevención de la victimización secundaria. Se entenderán por éstos:

- a) Proactividad en la investigación penal. Quienes dirijan una investigación penal procurarán actuar con la debida diligencia durante la investigación. La recolección de evidencia y de antecedentes y el impulso de la investigación y de los procesos judiciales no podrán depender únicamente de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares, o de su aporte de otros antecedentes.
- b) Prevención de la victimización secundaria. Las funcionarias o funcionarios judiciales y policiales y quienes dirijan

Informe de Comisión de Familia

la investigación penal procurarán proveer el mayor resguardo posible a las víctimas, con el objeto de prevenir su victimización secundaria. En particular, procurarán evitar o disminuir cualquier perturbación que hubieren de soportar con ocasión de sus actuaciones en el sistema de justicia u otros servicios públicos o los tratos fundados en estereotipos que amparen o refuercen la violencia contra las mujeres.

“Artículo 21.- Derechos y garantías judiciales. En todo procedimiento judicial penal o de familia, referido a hechos presuntamente constitutivos de violencia contra las mujeres, se procurará otorgarles las siguientes garantías:

- a) Contar con acceso a asistencia y representación judicial.
- b) No ser enjuiciada ni cuestionada por su relato, conductas, o estilo de vida.
- c) Obtener una respuesta oportuna y efectiva.
- d) Ser oída al momento de arribar a una decisión que la afecte. El Ministerio Público y los Tribunales de Justicia deberán resguardar y dejar constancia del ejercicio de este derecho tratándose de la procedencia de la facultad de no iniciar la investigación, el archivo provisional, el ejercicio del principio de oportunidad y en la suspensión condicional del procedimiento, respectivamente.
- e) Recibir protección cuando se encuentre amenazada o vulnerada su vida o su integridad personal.
- f) A la protección de sus datos personales y los de sus hijos menores de edad respecto de terceros y de su intimidad, honor y seguridad, para lo cual el tribunal que conozca del respectivo procedimiento, podrá disponer, a petición de partes, las medidas que sean pertinentes, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5 del Código Procesal Penal.
- g) Participar en el procedimiento recibiendo información de la causa sin la exigencia de formalidades que entorpezcan el acceso a la misma. En particular, podrán obtener información de la causa personalmente, sin necesidad de requerir dicha información a través de un abogado o abogada, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 182 del Código Procesal Penal.”

Artículo 22.- Acceso a la información. Quienes dirijan una investigación penal, así como los jueces o juezas y los funcionarios o funcionarias encargados del Poder Judicial deberán informar de forma diligente y adecuada a las mujeres que lo requieran acerca del estado de los procesos judiciales en que sean partes o intervinientes. El personal de las instituciones antes señaladas, como, asimismo, de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile deberán informar sobre los servicios, mecanismos de apoyo y medidas de protección disponibles para ellas, según corresponda a cada institución.

En particular, los órganos competentes deberán entregar información a las mujeres acerca de las vías para denunciar el incumplimiento de las medidas cautelares, de protección, accesorias, de las condiciones de la suspensión del procedimiento y de las condiciones de la libertad vigilada y la libertad vigilada intensiva, que se hayan dictado en su favor, así como la modificación o cese de las mismas, los detalles de los actos relacionados con la causa, la liberación de quienes se encuentren en prisión preventiva, el eventual derecho a obtener indemnización y otras materias que las afecten.

Artículo 23.- Aplicación de atenuante de responsabilidad. En los procedimientos judiciales señalados en el artículo 19 de esta ley, el juez o jueza no podrá aplicar la atenuante de responsabilidad regulada en el artículo 11 N° 5 del Código Penal cuando ésta se funde en estereotipos que amparen o refuercen la violencia contra las mujeres.

Artículo 24.- Deberes de protección del Ministerio Público. En virtud de las facultades y funciones que les confieren el Código Procesal Penal y la ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, quienes dirijan la investigación penal de delitos de violencia contra las mujeres, y quienes desempeñen funciones en Unidades de Atención a Víctimas y Testigos, otorgarán la debida protección a las víctimas y a las personas que se encuentren bajo su cuidado, de conformidad al artículo 78 del Código Procesal Penal, tanto a través de la adopción oportuna de medidas de protección que no impliquen la restricción de derechos de terceros, como de la solicitud de dictación de medidas cautelares judiciales.

En los casos de violencia contra las mujeres, el silencio, la falta de resistencia o la historia sexual previa o posterior de la víctima, no podrán ser valorados como demostración de aceptación o consentimiento de la conducta. La

Informe de Comisión de Familia

diferencia de edad, de condición económica, los regalos y otras formas de compensación, podrán ser considerados como indicadores de abuso de poder en situaciones de abuso sexual contra niñas, niños o adolescentes o adultas mayores.

En los casos de violencia contra las mujeres indicados en el artículo 19 de esta ley, las fiscalas y fiscales darán prioridad a la adopción y solicitud de medidas orientadas a la prevención de acciones de represalia en contra de la víctima y al resguardo de su seguridad antes, durante y después de la realización de cualquier actuación o diligencia judicial o investigativa que suponga la presencia simultánea de la víctima y el supuesto agresor o agresora en el mismo lugar. Para ello, quienes dirijan la investigación penal, cuando resulte procedente, podrán ordenar el acompañamiento policial de la víctima, sin perjuicio de otras medidas que resulten idóneas para resguardar efectivamente su seguridad e integridad personal en atención a la situación de riesgo en que ésta se encuentre.

Artículo 25.- Medidas cautelares y de protección judicial. El juez o jueza que tome conocimiento de cualquiera de los hechos o delitos referidos en el artículo 19 deberá adoptar de inmediato las medidas que sean necesarias para garantizar de manera eficaz y oportuna la protección y seguridad de la mujer.

En caso que la víctima sea menor de edad, el juez o jueza con competencia en materias de familia podrá adoptar, además, las medidas cautelares contempladas en el artículo 71 de la ley N° 19.968, que Crea los tribunales de familia, cumpliendo con todos los requisitos y condiciones previstas en la misma disposición.

Artículo 26.- Reglas especiales para los casos de violencia sexual. Durante los procedimientos judiciales referidos en las letras c) y d) del artículo 19 se observarán las siguientes reglas:

a) Se prohíbe indagar en las conductas sexuales de la víctima, y éstas no podrán ser objeto de discusión en el proceso, salvo que el tribunal lo estime estrictamente indispensable para la resolución del mismo e incidan directamente en los hechos discutidos en el juicio, teniendo la obligación de fundamentar debidamente el motivo. Cuando esta circunstancia proceda, el tribunal procurará considerarlas sin reproducir estereotipos discriminatorios contra las mujeres.

b) El tribunal no podrá basarse exclusivamente en el tiempo transcurrido entre la comisión de los hechos y la presentación de la denuncia para fundamentar su decisión, sin perjuicio de las reglas del artículo 94 del Código Penal. Del mismo modo, no se podrá negar la dictación de una medida de protección debido al tiempo transcurrido entre los hechos y la presentación de la denuncia.

c) Las mujeres víctimas de violencia sexual tienen derecho a que se preserve en todo momento su intimidad y privacidad, manteniendo la confidencialidad respecto de terceros ajenos al procedimiento de la información sobre su nombre, residencia, teléfono, lugar de trabajo o estudio, entre otros, incluyendo la de su familia y personas allegadas. Esta protección es irrenunciable para las mujeres menores de 18 años.

Artículo 27.- De la prestación de asesoría judicial en casos de violencia contra las mujeres. El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, en los casos calificados por el mismo, podrá asumir el patrocinio y representación de las mujeres víctimas de los hechos de violencia o de los delitos mencionados en el artículo 19 de esta ley, que sean mayores de edad y que así lo requirieren, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 109 del Código Procesal Penal. Para ello se aplicará lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 20 de la ley N° 20.066, que Establece la ley de violencia intrafamiliar.

En el caso del delito de femicidio regulado en el artículo 390 del Código Penal, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género podrá deducir querella.

Artículo 28.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 20.066, que Establece ley de violencia intrafamiliar:

1) Sustitúyese el artículo 1 por el siguiente:

Artículo 1.- Objeto de la ley. Esta ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, todas las formas y manifestaciones de violencia que se ejercen dentro del espacio doméstico, de las familias y de las relaciones de pareja, y otorgar protección efectiva a quienes la sufren.

Informe de Comisión de Familia

En la interpretación y aplicación de la presente ley, las autoridades tendrán en consideración todos los derechos y garantías que les son reconocidos a las personas en la Constitución, en las leyes, en la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención internacional para la eliminación de todas las formas de discriminación hacia la Mujer, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en los demás instrumentos internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes.”.

2) Intercálase en el artículo 2 el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Corresponderá especialmente a los Ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, de Interior y Seguridad Pública, de Desarrollo Social, de Justicia y Derechos Humanos, de Educación y de Salud, en el ámbito de sus competencias, integrar en forma transversal en su actuar los objetivos de prevención, protección, sanción y erradicación de todas las formas y manifestaciones de la violencia que se ejerce dentro del espacio privado, de las familias y de las relaciones de pareja.”.

3) Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 3:

a) Sustitúyese en el inciso primero, la frase “la mujer, los adultos mayores y los niños,” por “las mujeres, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, los niños y las niñas,”.

b) Agrégase en la letra e) de su inciso segundo, entre la expresión “Niño,” e “y”, la oración “la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación hacia la Mujer.”.

4) Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 4:

a) Sustitúyese el inciso primero por el siguiente: “Corresponderá conjuntamente a los Ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, de Interior y Seguridad Pública, de Desarrollo Social, de Justicia y Derechos Humanos, de Educación y de Salud, proponer al Presidente o Presidenta de la República las políticas públicas para el cumplimiento de los objetivos de esta ley.”.

b) Sustitúyese el inciso segundo por el siguiente:

“Para los efectos del inciso anterior los referidos Ministerios, coordinados por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, formularán anualmente un plan nacional de acción, en colaboración con los organismos públicos y privados pertinentes.”.

c) Sustitúyese en el inciso tercero, en su letra c), la expresión “contra la mujer”, por la siguiente frase: “intrafamiliar y la violencia contra las mujeres.”.

5) Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 5:

a) Sustitúyese el inciso primero por el siguiente:

“Será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la vida, la integridad física o psíquica, la libertad o indemnidad sexual, o la subsistencia o autonomía económica de la persona que tenga o haya tenido la calidad de cónyuge o conviviente civil o de hecho de quien agrede, sea del mismo o de diferente sexo, o que sea pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive, de quien agrede o de su cónyuge o de su actual conviviente.”.

b) Sustitúyese el punto final del inciso segundo por la siguiente expresión: “, o tenga lugar entre personas que tienen o han tenido una relación de pareja con o sin convivencia.”.

6) Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 7:

a) Sustitúyese el inciso segundo por el siguiente:

“Para efectos de determinar si existe riesgo inminente para la víctima de sufrir un maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, el juez o jueza deberá atender especialmente a la situación en que se encuentra la víctima,

Informe de Comisión de Familia

considerando, por ejemplo, su dependencia económica respecto del ofensor u ofensora.”.

b) Intercálase el siguiente inciso tercero, nuevo:

“Se presumirá que existe una situación de riesgo inminente como la descrita en el inciso anterior cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. Que haya precedido intimidación de causar daño por parte del ofensor u ofensora.

2. Que, además de lo descrito en el número 1, concurran respecto del ofensor u ofensora circunstancias o antecedentes tales como: drogadicción, alcoholismo, una o más denuncias por violencia intrafamiliar, condena previa por violencia intrafamiliar, procesos pendientes o condenas previas por crimen o simple delito contra las personas o por alguno de los delitos establecidos en los párrafos 5 y 6 del Título VII, del Libro Segundo del Código Penal o por infracción a la ley N° 17.798, o antecedentes psiquiátricos o psicológicos que denoten características de personalidad violenta.

3. Que la persona denunciada oponga o haya opuesto, de manera violenta, su negativa a aceptar el término de una relación afectiva que ha mantenido con la víctima.

4. Que una persona adulta mayor, dueña o poseedora, a cualquier título, de un inmueble que ocupa para residir, sea expulsado de él, relegado a sectores secundarios o se le restrinja o limite su desplazamiento al interior de ese bien raíz, por alguna de las personas señaladas en el artículo 5.”.

c) Sustitúyese el inciso tercero por el siguiente:

“Además, el tribunal cautelará especialmente los casos en que la víctima esté embarazada, se trate de un niño o niña, una persona adulta mayor, una persona en situación de discapacidad o que tenga una condición que la haga vulnerable.”.

7) Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 8, la frase “de la notificación de la sentencia”, por la expresión “en que la sentencia quede firme y ejecutoriada”.

8) Agrégase el siguiente artículo 11 bis, nuevo:

“Artículo 11 bis.- Otras materias de familia. El juez o jueza de familia que deba resolver cualquier materia dentro del ámbito de su competencia, especialmente aquéllas comprendidas en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 8 de la ley N° 19.968, dará la debida consideración al hecho de existir antecedentes de violencia intrafamiliar entre las partes involucradas o entre una de las partes involucradas y cualquiera de las personas señaladas en el artículo 5 de esta ley.

En particular, la determinación del régimen de cuidado personal de un niño o niña, respecto de la persona a quien se confiará éste, tomará en especial consideración el hecho de existir una o más condenas por actos de violencia intrafamiliar que no constituyen delito, de conformidad al artículo 5 de esta ley; por el delito de maltrato habitual, regulado en el artículo 14 de esta ley; y por los delitos contenidos en el Párrafo 11 del Título VI,; los Párrafos 5, 6 y 9 del Título VII; en el Párrafo 3 del Título VIII, todos del libro segundo del Código Penal. Estas consideraciones se realizarán con independencia de que la agresión se haya ejercido en contra del niño o niña en cuestión o de otra persona del mismo grupo familiar. La resolución judicial que establezca tal régimen, sea provisorio o definitivo, deberá sustentarse en razones muy calificadas que lo hagan procedente, las cuales el juez o jueza deberá fundamentar debidamente en su sentencia. Para determinar dicho régimen, el juez o jueza deberá escuchar y otorgar la debida consideración a la opinión del niño o niña y velar por la protección de su seguridad e interés superior.

Del mismo modo, la fijación de un régimen de relación directa y regular entre una persona y sus hijos o hijas menores de edad tomará en especial consideración el hecho de habersele condenado por actos de violencia intrafamiliar que no constituyen delito, de conformidad al artículo 5 de esta ley; por el delito de maltrato habitual, regulado en el artículo 14 de esta ley; y por los delitos contenidos en el Párrafo 11 del Título VI; los Párrafos 5, 6 y 9 del Título VII; en el Párrafo 3 del Título VIII, todos del libro segundo del Código Penal. Estas condenas se considerarán con independencia de que la agresión se haya ejercido en contra del niño o niña en cuestión o de otra persona del mismo grupo familiar.

Informe de Comisión de Familia

En caso de que por motivos estrictamente justificados resulte procedente la regulación de un régimen de relación directa y regular, éste deberá resguardar el interés superior del niño o niña y la seguridad de la persona víctima de violencia. Para determinar dicho régimen, el juez o jueza deberá escuchar y otorgar la debida consideración a la opinión del niño o niña y velar por la protección de su seguridad e interés superior.

La fijación del régimen, sea provisional o definitivo, no podrá, en caso alguno y bajo ninguna circunstancia, implicar la infracción o incumplimiento de cualquier medida de protección, cautelar, accesoria o condición decretada para suspender el procedimiento penal que se encuentre vigente respecto de cualquier miembro del grupo familiar.

Para efectos de lo dispuesto en los incisos anteriores, el juez o jueza deberá dar especial consideración al hecho de que la violencia ejercida en contra de cualquier integrante del grupo familiar vulnera gravemente el interés superior del niño o niña, aun cuando dicha violencia no se haya dirigido específicamente en contra de él o ella.”.

9) Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 14 bis:

a) Agrégase como encabezado el siguiente título “Aplicación de atenuantes de responsabilidad penal”.

b) Agrégase luego de la palabra “considerar”, el adverbio “especialmente”.

10) Agrégase el siguiente artículo 14 ter, nuevo:

“Artículo 14 ter. Es circunstancia agravante del delito contemplado en el artículo 14 de esta ley, que éste sea cometido en presencia de menores de edad.”.

11) Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 15:

a) Sustitúyase la expresión “y las aludidas en el artículo 7 de esta ley.” por la siguiente, “, las contempladas en el Código Procesal Penal y en esta ley.”.

b) Agréguese el siguiente inciso segundo, nuevo:

“En caso de decretarse la medida contemplada en el número 2 del artículo 92 de la ley N° 19.968 o cualquier otra que comprenda el ingreso o presencia de la víctima en un lugar donde pueda encontrarse el ofensor, el juez o jueza podrá decretar, además, de oficio o a petición de parte, y cuando esto fuere necesario para resguardar la seguridad de la víctima, que la víctima sea acompañada por personal de Carabineros de Chile durante el retiro o entrega de sus efectos personales.”.

c) Agrégase el siguiente inciso tercero, nuevo:

“En el caso de la prisión preventiva, deberá atenderse a las reglas del párrafo 4 del Título V del Libro Primero del Código Procesal Penal.”.

12) Agréganse los siguientes incisos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto al artículo 17, pasando su inciso único a ser inciso primero:

“En ningún caso podrá decretarse la suspensión del procedimiento imponiéndose como única condición a la persona imputada la medida de asistencia a programas terapéuticos o de orientación familiar.

Para decretar la suspensión condicional del procedimiento deberá tenerse en especial consideración la seguridad de la víctima, apreciándose situaciones tales como la existencia de riesgo inminente en los términos del artículo 7 de esta ley, el comportamiento del ofensor u ofensora y la existencia de antecedentes y denuncias previas, entre otros.

La víctima y el querellante deberán ser siempre notificados de la citación a la audiencia en que se ventile la solicitud de suspensión condicional del procedimiento. Durante dicha audiencia, si la víctima o el querellante estuviesen presentes, serán oídos por el juez o jueza y su opinión será debidamente considerada.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el inciso anterior, el juez o la jueza deberá ofrecer a la víctima la posibilidad de emitir su opinión en audiencia reservada, a fin de cautelar su seguridad y evitar cualquier tipo de presión sobre ella por parte de la persona imputada.

Informe de Comisión de Familia

En todo lo demás se aplicarán las reglas establecidas en el Código Procesal Penal.”.

13) Agrégase el siguiente inciso segundo al artículo 18, pasando su inciso único a ser inciso primero:

“En caso de incumplimiento sin justificación, grave o reiterado de las condiciones impuestas de conformidad con el artículo 17, además de lo dispuesto en el inciso anterior, el juez o la jueza de garantía revocará la suspensión condicional del procedimiento de conformidad con lo establecido en el artículo 239 del Código Procesal Penal. Sin perjuicio de lo anterior, el juez o jueza deberá considerar especialmente la seguridad de la víctima.”.

Artículo 29.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia:

1) Agrégase en el inciso tercero del artículo 21, entre las palabras “juez” y “ordenará” la frase “o jueza citará a las partes, en forma inmediata, a una nueva audiencia. Si a ésta no concurriere ninguna de las partes, el juez o jueza”.

2) Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 90:

a) Sustitúyese en el inciso tercero la expresión “el fiscal no solicite”, por la siguiente, “el juez o jueza de garantía no decreta”.

b) Suprímese el inciso cuarto.

3) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 93:

a) Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero:

“Además, el juez o jueza deberá comunicar de inmediato, en la forma y por los medios más expeditos posibles, las medidas cautelares decretadas a Carabineros o la Policía de Investigaciones, en los casos que corresponda.”.

b) Agrégase en el actual inciso segundo, que pasa a ser inciso tercero, luego de la palabra “decretadas”, la siguiente expresión “y para resguardar la seguridad de la víctima”.

4) Agrégase el siguiente artículo 93 bis, nuevo:

“Artículo 93 bis.- Notificación de las medidas cautelares. Junto con lo dispuesto en el artículo anterior, al decretar las medidas cautelares el juez o jueza ordenará de la manera más expedita posible su notificación al ofensor y ofensora y cautelará especialmente que se resguarde la seguridad de la víctima, para lo cual podrá requerir el auxilio de la fuerza pública. De las medidas que se adopten para cautelar la seguridad de la víctima y del seguimiento de las mismas se dejará registro expreso en la causa.

Una vez practicada la notificación se deberá comunicar de inmediato, en la forma y por los medios más expeditos posibles, esta circunstancia al Tribunal que hubiere decretado la medida, a Carabineros o la Policía de Investigaciones y a la fiscalía local que corresponda.”.

5) Agrégase en el artículo 96 el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando su actual inciso tercero a ser inciso cuarto:

El sometimiento de las partes a mediación no se aplicará en aquellos casos en que la violencia haya sido ejercida en contra de una persona con quien el ofensor u ofensora tenga hijos o hijas, o haya tenido una relación de pareja con o sin convivencia. En tales casos, el juez o jueza deberá cautelar personalmente que las obligaciones que se establezcan en virtud de la letra a) del inciso primero ofrezcan una satisfacción efectiva a la víctima y sus hijos e hijas, en caso que corresponda, y resguarden su bienestar. Para ello, el juez o jueza deberá citar a una audiencia para efectos de acordar las condiciones de la suspensión de la dictación de la sentencia, para cuya realización la víctima deberá comparecer con su abogado o abogada.

6) Sustitúyese el inciso sexto del artículo 106 por el siguiente, nuevo:

Tampoco se someterán a mediación los asuntos, incluidos aquéllos mencionados en el inciso primero, en que una de ellas haya sido condenada por delitos constitutivos de violencia intrafamiliar o tenga anotaciones en el Registro Especial establecido en el artículo 12 de la ley N° 20.066, por agredir a la otra. Asimismo, no se someterán a mediación los asuntos en que exista una medida cautelar o de protección vigente entre las partes.

Informe de Comisión de Familia

Artículo 30.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Código Penal:

1) Reemplázanse en el encabezado de los artículos “161-A” y “161-B”, las letras “A” y “B”, por “bis” y “ter”, respectivamente.

2) Agrégase el siguiente artículo 161- quáter, nuevo:

“Artículo 161-quáter. Será sancionado con multa de diez a veinte unidades tributarias mensuales, el que, sin la autorización de la persona afectada, difunda por cualquier medio, sea físico o electrónico, imágenes o vídeos de una persona mayor de 18 años, que hubiere obtenido con su anuencia en un recinto particular o en lugares que no sean de libre acceso al público, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad de esa persona.

Si la difusión de las imágenes o videos señalados en el inciso primero incluye o se acompaña de información personal de la víctima tal como su nombre, domicilio, lugar de trabajo o estudio o cualquier otro dato de carácter personal, se impondrá la pena de multa de quince a veinte unidades tributarias mensuales.

Las sanciones de los incisos precedentes se aplicarán tanto a la persona que realice la publicación o difusión del material, como a quien haya suministrado a éste las imágenes o videos.”.

3) Agrégase en el artículo 366 el siguiente inciso tercero, nuevo:

Si el delito a que se refiere el inciso primero se realizare con una persona mayor de catorce años, sin la concurrencia de alguna de las circunstancias enumeradas en los artículos 361 y 363, será sancionado con presidio menor en su grado mínimo.

4) Suprímese el inciso final del artículo 369.

5) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 390:

a) Agrégase, en el inciso primero, entre las palabras “conviviente” y “será”, la frase “, civil o de hecho,”.

b) Agrégase, en el inciso segundo, entre las palabras “conviviente” y “de” la frase “civil o de hecho”.

c) Agrégase, en el inciso segundo, entre las palabras “autor” y “el”, la frase “o tiene o ha tenido con éste una relación de pareja sin convivencia.”.

6) Agrégase el siguiente artículo 494 ter, nuevo:

“Artículo 494 ter.- Comete acoso sexual y será castigado con multa de cinco a diez unidades tributarias mensuales el que incurriere en alguna de las siguientes conductas:

1° Captar imágenes, videos o cualquier registro audiovisual del cuerpo o alguna parte del cuerpo de otra persona, sin su consentimiento y con fines primordialmente sexuales, salvo que los hechos sean constitutivos de un delito de mayor gravedad, caso en el cual se aplicará sólo la pena asignada por la ley a éste.

2° Hostigar a otra persona mediante la exhibición de sus genitales o realización de acciones de masturbación en lugares públicos.

También comete acoso sexual el que hostigare a otra persona mediante gestos o expresiones verbales de carácter sexual explícito. En este caso, la pena será de una Unidad Tributaria Mensual.”.

Artículo 31.- Introdúcese en el artículo 5 del decreto ley N° 3.500, el siguiente inciso tercero, nuevo:

No tendrá la calidad de beneficiario de la pensión de sobrevivencia quien, perteneciendo al grupo familiar mencionado en el inciso primero, haya sido condenado o condenada por el homicidio o femicidio del o la causante.

Artículo transitorio.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario de su entrada en vigencia, se financiará con cargo al presupuesto de las Partidas del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, del Ministerio de Salud y del Ministerio Público, según corresponda y, en lo que faltare, con recursos provenientes de la Partida Tesoro Público. En los años siguientes se financiará con cargo a los

Informe de Comisión de Familia

recursos que disponga la respectiva Ley de Presupuestos del Sector Público.

Sala de la Comisión, a 19 de diciembre de 2018.

Tratado y acordado en sesiones de fechas 6 y 20 de diciembre de 2017; 9 y 17 de enero; 6 y 20 de junio; 4 y 18 de julio; 1, 8 y 22 de agosto; 5 y 12 de septiembre; 3, 9, 16 y 23 de octubre; 6 y 20 de noviembre y 12 de diciembre de 2018.

En la tramitación del proyecto en el período anterior, asistieron las ex diputadas Claudia Nogueira Fernández, Denise Pascal Allende, Karla Rubilar Barahona y Marisol Turres Figueroa, y la diputada Daniella Cicardini Milla; y los ex diputados Ramón Farías Ponce, Aldo Cornejo, Nicolás Monckeberg Díaz, Sergio Ojeda Uribe, David Sandoval Plaza, y los diputados Fernando Meza Moncada y José Miguel Ortiz Novoa.

En reemplazo también asistieron la diputada Jenny Alvarez y la ex diputada Yasna Provoste, y los ex diputados Guillermo Ceroni, Claudio Arriagada, y Osvaldo Andrade, y el diputado Carlos Abel Jarpa,

Asistieron, además, la senadora Adriana Muñoz; las ex diputada Clemira Pacheco Rivas, la diputada Marcela Hernando, y el ex diputado Marco Espinosa Monardes.

En el actual período la Comisión contó con la asistencia de las diputadas Karol Cariola, Natalia Castillo, Pamela Jiles, Carolina Marzán y Francesca Muñoz, y los diputados Alvaro Carter, Eduardo Durán, Sebastián Keitel, Luis Rocafull, René Saffirio, Gustavo Sanhueza, Raúl Soto y Cristóbal Urruticoechea.

Por la vía de reemplazo también asistieron a sus sesiones, las diputadas Loreto Carvajal, Camila Rojas, Claudia Mix, Virginia Troncoso, y los diputados Sergio Bobadilla, José Miguel Castro, Luciano Cruz-Koke, Renato Garín, Amaro Labra, Miguel Mellado, Diego Schalper y Enrique Van Rysselberghe.

HERNAN ALMENDRAS CARRASCO

Abogado Secretario de la Comisión

[1] *Son circunstancias atenuantes: 5. ° La de obrar por estímulos tan poderosos que naturalmente hayan producido arrebatos y obcecación.*

Informe de Comisión de Hacienda

1.6. Informe de Comisión de Hacienda

Cámara de Diputados. Fecha 16 de enero, 2019. Informe de Comisión de Hacienda en Sesión 128. Legislatura 366.

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY SOBRE EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

BOLETÍN N° 11077-07

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Hacienda pasa a informar, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 226 del Reglamento de la Corporación, el proyecto de ley mencionado en el epígrafe, originado en Mensaje de la ex Presidenta de la República señora Michelle Bachelet Jeria. La iniciativa ingresó el 5 de enero de 2017, siendo informado en su primer trámite reglamentario por la Comisión de Familia y Adulto Mayor.

Expusieron ante la Comisión el Subsecretario de Hacienda, señor Francisco Moreno Guzmán y la Subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, señora Carolina Cuevas Merino.

I.-CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS**1.-Idea matriz o fundamental del proyecto de ley:**

Consiste, por una parte, en plasmar en la ley -con las debidas herramientas legales y judiciales que mejoren la respuesta institucional a las víctimas-, las manifestaciones crecientes de la ciudadanía de rechazo y sensibilidad ante la violencia en todas sus formas que sufren las mujeres tanto en el ámbito de su vida privada como pública, que les impiden gozar plenamente de sus derechos fundamentales, y, por otra, generar marcos de prevención, de formación y cultura ciudadana que permitan transmitir principios de igualdad entre hombres y mujeres, reconociendo sus diferencias.

2.-Comisión Técnica: Comisión de Familia y Adulto Mayor.**3.-Artículos que la Comisión Técnica dispuso que fueran conocidos por esta Comisión de Hacienda.**

La Comisión de Familia y Adulto Mayor señaló que el artículo transitorio, que dispone la norma relativa al financiamiento del mayor gasto fiscal que irroga la iniciativa, es de competencia de esta Comisión de Hacienda.

Sin embargo, esta Comisión determinó que los números 2 y 6 del artículo 30, lo son igualmente, en cuanto establecen una pena de multa en unidades tributarias a beneficio fiscal, para ciertas conductas que tipifica en el Código Penal.

4.-Normas de quórum especial: No hay**5.-Diputado Informante: El señor Patricio Melero Abaroa****II.- ANTECEDENTES**

Avances legislativos en prevención, protección y sanción de la violencia de género: 2008 -2017

Compromisos internacionales:

-Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1989).

Asegura el pleno desarrollo de la mujer para garantizar el ejercicio y goce sus derechos esenciales en igualdad de condiciones con el hombre

Informe de Comisión de Hacienda

Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belém do Pará, 1996).

Busca eliminar toda acción o conducta basada en el género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, en el ámbito público o privado.

Primeras respuestas legislativas

Creación del Servicio Nacional de la Mujer, Ley N° 19.023 de 1991.

Sanción Violencia Intrafamiliar Ley N°19.325 de 1994

Reforma constitucional, Ley N° 19.611 de 1999, reconoció la igualdad ante la ley de hombres y mujeres.

Justicia especializada:

De Familia, Ley N°19.968 de 2004

Penal, Código Procesal Penal de 2000

Sanción VIF y tipificación delito maltrato habitual Ley N°20.066 de 2005.

Avances legislativos

Ley N° 20.820 de 2015, crea el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género.

Diseña, coordina y evalúa políticas y programas para promover la equidad de género y eliminar formas de discriminación contra las mujeres.

Ley N° 20.840 de 2015, sustituye el sistema electoral binominal y fomenta participación femenina.

Se exige a los partidos políticos una cuota mínima de candidaturas femeninas al Congreso

Medidas sobre Discriminación contra la Mujer

Ley N° 20.609 de 2012, contra la discriminación (Ley Zamudio).

Estableció una acción para el restablecimiento de los derechos frente a actos de discriminación arbitraria, por motivos de sexo o identidad de género, entre otras categorías.

Ley N°20.422 de 2010 sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de PCD.

Exige al Estado especiales medidas para evitar situaciones de violencia, abuso y discriminación contra mujeres con discapacidad.

Medidas contra el Maltrato

Ley N° 20.480 de 2010 establece el femicidio

Ley N° 21.013 de 2017 que tipifica el delito de maltrato contra niños y personas en situación especial

Aumenta la pena por delito de maltrato habitual de presidio menor en su grado mínimo (71 a 540 días) a mínimo (71 d. a 3 años).

Elimina la barrera procesal permitiendo recurrir directamente al Ministerio Público por el delito de maltrato habitual

Trata y explotación sexual de la mujer

Ley N° 20.507 de 2011 tipifica delitos tráfico ilícito de migrantes y trata de personas.

Ley N° 20.968 de 2016 que tipifica delitos de tortura y de tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Informe de Comisión de Hacienda

Entiende por tortura todo acto que intencionalmente provoca a una persona dolores o sufrimientos graves, físicos, sexuales o psíquicos, para obtener de ella o de un tercero información o confesión, castigarla por un acto que haya cometido, o se le impute haber cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona, o en razón de una discriminación fundada en motivos tales como la el sexo, la orientación sexual, la identidad de género.

III.-INCIDENCIA EN MATERIA FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA DEL ESTADO

1.-Antecedentes

Esta iniciativa legal consta de cuatro Títulos.

El Título I fija el objeto de la ley y establece definiciones generales. Para ello, enuncia la regulación de un marco general orientado a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, otorgar protección y atención a quienes sean víctimas de ella, y asegurar su acceso a la justicia. Se establece la definición de violencia contra de las mujeres y se enumeran y describen las formas en que puede materializarse. Además se establecen deberes para el Estado, algunos de tipo generales que competen a todos los órganos, y otros de tipo particular, que en el marco de sus respectivas competencias obligan a llevar a cabo acciones específicas en el ámbito de protección de los derechos de las mujeres, prevención de la violencia en todas sus formas, y otorgamiento de respuesta adecuada y oportuna frente a la ocurrencia de violencia o al riesgo de padecerla.

El Título II establece obligaciones generales y particulares, las primeras destinadas a la erradicación de la violencia y sus causas, y las segundas referidas al ámbito de la educación, buscando incorporar planes y programas que promuevan los principios de igualdad y no discriminación arbitraria. Se obliga al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género a coordinar las acciones necesarias para su cumplimiento, así como al Ministerio de Educación, a velar por los principios de igualdad y no discriminación arbitraria, incorporando la perspectiva de género en los distintos ámbitos educativos.

El Título III establece deberes y medidas de protección por parte de los órganos del Estado, para que procuren dentro de sus competencias, adoptar las medidas conducentes a la protección efectiva de las mujeres, ante hechos de violencia anterior y en caso de amenaza o riesgo de sufrir violencia. Además, se establecen obligaciones particulares para determinados órganos del Estado, tales como el Ministerio de Salud, para que adopte las medidas necesarias para que los establecimientos de salud puedan detectar la existencia de violencia contra las mujeres.

El Título IV, tiene por ámbito el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia, estableciendo principios generales que deberán regir los procesos judiciales que se lleven a cabo por los hechos de violencia, así como los derechos y garantías de las mujeres víctimas, en todo procedimiento judicial, estableciendo además, deberes de protección a través de la dictación oportuna de medidas de protección, y de la solicitud de dictación de medidas cautelares judiciales, así como respecto de las medidas de protección que se deberán adoptar respecto de las mujeres víctimas de violencia.

Asimismo, se modifican otros cuerpos legales como Ley N°20.066 de Violencia Intrafamiliar; la Ley N°19.968 que crea Tribunales de Familia, el Código Penal y el Decreto Ley N°3.500, para fundamentalmente ampliar las formas y manifestaciones de violencia, cubrir situaciones que actualmente no reciben sanción penal y regular situaciones relativas al acceso y aplicación de justicia.

2.-Efecto del proyecto sobre el Presupuesto Fiscal

El informe financiero N° 147 elaborado por la Dirección de Presupuestos y que fue adjuntado al proyecto a su ingreso el 15 de enero de 2017, presentó un gasto anual estimado en \$2.353 millones (efecto año completo) en pesos 2017, el cual fue actualizado a solicitud de esta Comisión de Hacienda, precisando la Dirección de Presupuestos que para actualizarlo a pesos 2019, se utilizaron factores anuales para los años 2017 de 2,5% y para 2018 de 2,4%. Lo cual da como resultado la siguiente actualización de costos en pesos 2019:



Asimismo, indica el informe financiero, que el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario de su entrada en vigencia, se financiará con cargo al presupuesto de las Partidas del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, del Ministerio de Salud y del Ministerio Público, según corresponda y, en lo que faltare, con recursos provenientes de la Partida Tesoro Público. En los años siguientes se financiará con

Informe de Comisión de Hacienda

cargo a los recursos que disponga la respectiva Ley de Presupuestos del Sector Público (del año presupuestario respectivo).

IV.-COMPETENCIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA

La Comisión de Familia y Adulto Mayor señaló que el artículo transitorio, que dispone la norma relativa al financiamiento del mayor gasto fiscal que irroque la iniciativa, es de competencia de esta Comisión. Sin embargo, igualmente lo sería el artículo 30 números 2 y 6, en cuanto establecen una pena de multa para ciertas conductas que tipifica en el Código Penal, a beneficio fiscal.

Los textos sometidos a conocimientos son los siguientes:

“Artículo 30.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Código Penal:

2) Agrégase el siguiente artículo 161- quáter, nuevo:

“Artículo 161-quáter. Será sancionado con multa de diez a veinte unidades tributarias mensuales, el que, sin la autorización de la persona afectada, difunda por cualquier medio, sea físico o electrónico, imágenes o videos de una persona mayor de 18 años, que hubiere obtenido con su anuencia en un recinto particular o en lugares que no sean de libre acceso al público, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad de esa persona.

Si la difusión de las imágenes o videos señalados en el inciso primero incluye o se acompaña de información personal de la víctima tal como su nombre, domicilio, lugar de trabajo o estudio o cualquier otro dato de carácter personal, se impondrá la pena de multa de quince a veinte unidades tributarias mensuales.

Las sanciones de los incisos precedentes se aplicarán tanto a la persona que realice la publicación o difusión del material, como a quien haya suministrado a éste las imágenes o videos.”.

6) Agrégase el siguiente artículo 494 ter, nuevo:

“Artículo 494 ter.- Comete acoso sexual y será castigado con multa de cinco a diez unidades tributarias mensuales el que incurriere en alguna de las siguientes conductas:

1° Captar imágenes, videos o cualquier registro audiovisual del cuerpo o alguna parte del cuerpo de otra persona, sin su consentimiento y con fines primordialmente sexuales, salvo que los hechos sean constitutivos de un delito de mayor gravedad, caso en el cual se aplicará sólo la pena asignada por la ley a éste.

2° Hostigar a otra persona mediante la exhibición de sus genitales o realización de acciones de masturbación en lugares públicos.

También comete acoso sexual el que hostigare a otra persona mediante gestos o expresiones verbales de carácter sexual explícito. En este caso, la pena será de una Unidad Tributaria Mensual.”.

V.-ACUERDOS ALCANZADOS EN LA COMISIÓN DE HACIENDA SOBRE LOS ARTÍCULOS SOMETIDOS A SU CONSIDERACIÓN POR LA COMISIÓN TÉCNICA

La Subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género, señora Carolina Cuevas Merino expuso que este proyecto se origina a partir de un Mensaje de la Expresidenta Bachelet, que el Presidente Piñera incorporó en su programa de gobierno y posteriormente en la agenda de mujer presentada en mayo de 2018.

La iniciativa constituye una ley marco que busca unificar la legislación en materia de violencia contra la mujer en Chile, hoy disgregada en diversos cuerpos legales. Apunta a mejorar las respuestas institucionales que hoy se ofrecen a las mujeres víctimas de violencia, incluyendo no sólo la intrafamiliar, sino la que se da en otros ámbitos o espacios, abarcando desde la psicológica hasta la física. Establece deberes del Estado y sus organismos en prevención y forma de enfrentar esta problemática, coordinando las diversas entidades. Constituye también un cambio cultural hacia la igualdad de derechos y protección de la dignidad de la mujer.

El proyecto se divide en dos partes. Una primera parte es la la ley marco, que consta de cuatro títulos: (i) Objeto de la ley y definiciones generales; (ii) De la Prevención de la violencia contra las mujeres; (iii) De la protección y

Informe de Comisión de Hacienda

atención de las mujeres víctimas de violencia; y (iv) Acceso a la justicia. En este contexto, reconoce, conceptualiza y visibiliza las diversas formas que puede adoptar la violencia contra las mujeres, en los distintos espacios que se pueda ejercer; contempla deberes de prevención de violencia contra la mujer para todos los órganos del Estado; considera normas de acceso a la justicia, estableciendo el principio de proactividad en materia penal y la prohibición de la revictimización secundaria, regulando un catálogo de derechos y garantías.

La segunda parte contiene las modificaciones a diversos cuerpos legales, a saber, la ley 20.066 sobre violencia intrafamiliar, ampliando su concepto, a través de la incorporación de la violencia en parejas sin convivencia; la ley 19.969, de Tribunales de Familia, para aumentar la efectividad en la protección de las víctimas de violencia intrafamiliar; el Código Penal, extendiendo el delito de femicidio a las parejas sin convivencia, ampliando el abuso sexual para el caso de víctimas mayores de 14 años, incorporando el acoso sexual en lugares públicos y sancionando la difusión de fotos íntimas sin consentimiento que han sido captadas con anuencia de la víctima; y el Decreto Ley 3.500 sobre sistema de pensiones, quitando la calidad de beneficiario a las personas que, perteneciendo al grupo familiar del causante, hayan sido condenados por homicidio o femicidio de este.

En cuanto al impacto financiero del proyecto, explicó que el informe respectivo fue presentado junto con la iniciativa en 2017, y agregó que consideran recoge adecuadamente las modificaciones que implican gasto. Las indicaciones recogidas durante la tramitación del proyecto no irrogaron mayor gasto. En virtud de lo anterior, indicó que sin perjuicio de su antigüedad, refleja debidamente los gastos asociados contenidos en el mensaje, sin perjuicio de que durante el segundo trámite constitucional se presenten propuestas que impliquen mayor gasto.

La Comisión acordó solicitar al Ejecutivo actualizar las cifras, al año 2019.

El Subsecretario de Hacienda, señor Francisco Moreno Guzmán, presentó el costo de las tres acciones específicas involucradas en este proyecto de ley, actualizado a pesos del año 2019. En relación a la atención de violencia en Atención Primaria de Salud (APS) el aumento de cobertura anual que considera el proyecto, de 22.811 casos de población femenina en programas de violencia, en la red nacional de salud, alcanza los 1.751 millones de pesos al año. Por su parte, el acompañamiento de víctimas de violencia y seguimiento de casos, tiene un costo para el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género de 403 millones de pesos. Finalmente, en cuanto a la atención de víctimas, está el establecimiento de un centro de contacto para seguimiento de víctimas de violencia y ampliación de medidas de protección autónomas, aumentando la cobertura de mujeres atendidas por las respectivas unidades regionales de atención de víctimas y testigos, cuyo costo de 314 millones de pesos. En total, el mayor gasto asociado al proyecto es de 2.469.926 millones de pesos como costo fiscal anual.

Los integrantes de la Comisión coincidieron en señalar que se trata de un proyecto positivo que le hace bien a Chile al mejorar los estándares de prevención, protección y atención de la violencia contra las mujeres y necesario en la medida que apunta fundamentalmente a educar a la sociedad, toda vez, que la violencia abarca los más diversos ámbitos, tanto de índole público, como privado, lo que reconoce el propio proyecto de ley

Por su parte la diputada señora Natalia Castillo, presente en la sesión y Presidenta de la Comisión de Familia y Adulto Mayor, indicó que esta iniciativa incluso podría reportar beneficios fiscales, a partir de las multas que establece. Instó al gobierno a presentar las propuestas que puedan hacer más efectiva la aplicación de esta ley, particularmente a través de la asignación de mayores recursos, durante la tramitación en el Senado, lo que fue reiterado por el diputado señor Jackson al momento de emitir su voto, como asimismo, a modificar los verbos rectores que sean necesarios para garantizar el efectivo cumplimiento de la ley, a través de las funciones de los órganos del Estado.

Votación.-

Puestos en votación los artículos con incidencia financiera o presupuestaria del Estado, resultaron aprobados, en los mismos términos propuestos por la Comisión Técnica, por la unanimidad de los once diputados presentes señores Auth, Andrés Celis, Jackson, Kuschel, Lorenzini, Melero, Ortiz, Pérez, Ramírez, Schilling y Von Mühlenbrock.

Por las razones señaladas y consideraciones que expondrá el Diputado Informante, la Comisión de Hacienda recomienda aprobar en iguales términos, los artículos sometidos a su conocimiento.

Informe de Comisión de Hacienda

Tratado y acordado en las sesiones celebradas los días 15 y 16 de enero del año en curso, con la asistencia de los diputados señores Pepe Auth Stewart, Giorgio Jackson Drago, Carlos Kuschel Silva, Pablo Lorenzini Basso (Presidente), Patricio Melero Abaroa, Manuel Monsalve Benavides, Daniel Núñez Arancibia, José Miguel Ortiz Novoa, Leopoldo Pérez Lahsen, Guillermo Ramírez Diez, Alejandro Santana Tirachini, Marcelo Schilling Rodríguez y Gastón Von Mühlenbrock Zamora.

Asistieron, a la sesión 62ª, celebrada el día 15 del mes en curso, las diputadas señora Natalia Castillo Muñoz y señora Sofía Cid Versalovic, en reemplazo de los diputados señores Giorgio Jackson Drago y Alejandro Santana Tirachini, respectivamente; y a la 63ª, celebrada con esta fecha, el diputado Andrés Celis Montt, en reemplazo del diputado Alejandro Santana.

Sala de la Comisión, 16 de enero de 2019

MARÍA EUGENIA SILVA FERRER

Abogado Secretaria de la Comisión

Discusión en Sala

1.7. Discusión en Sala

Fecha 17 de enero, 2019. Diario de Sesión en Sesión 128. Legislatura 366. Discusión General. Se aprueba en general y particular.

REGULACIÓN DEL DERECHO DE LAS MUJERES Y PERSONAS EN ESPECIAL SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 11077-07)

El señor MULET (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

De conformidad con los acuerdos adoptados el miércoles 16 de enero por los Comités Parlamentarios, el proyecto se votará en la presente sesión.

Diputados informantes de las comisiones de Familia y Adulto Mayor, y de Hacienda son la señorita Karol Cariola y el señor Patricio Melero , respectivamente.

Antecedentes:

-Mensaje, sesión 118ª de la legislatura 364ª, en 10 de enero 2017. Documentos de la Cuenta N° 1.

-Informe de la Comisión de Familia y Adulto Mayor. Documentos de la Cuenta N° 6 de este boletín de sesiones.

-Informe de la Hacienda. Documentos de la Cuenta N° 4 de este boletín de sesiones.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada informante de la Comisión de Familia y Adulto Mayor.

La señorita CARIOLA, doña Karol (de pie).-

Señor Presidente, en primer lugar, saludo a la ministra Isabel Plá , quien se encuentra presente en la Sala.

En representación de la Comisión de Familia y Adulto Mayor, me corresponde informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, iniciado en mensaje de la entonces Presidenta de la República, sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Las ideas matrices del proyecto consisten en mejorar las respuestas institucionales a las víctimas de violencia en el contexto extrafamiliar, tanto a las mujeres como a otras personas que se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad; regular las distintas formas que adopta la violencia contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores y personas en situación de discapacidad, y contribuir a la generación de un cambio cultural que logre la igualdad entre hombres y mujeres, y el fin de las relaciones de subordinación que estas padecen, raíz de la violencia de género.

El mensaje señala que la violencia contra las mujeres no es un fenómeno nuevo en nuestro país. Muy por el contrario, es quizá el reflejo más duro de una cultura discriminatoria que valida relaciones históricamente asimétricas entre hombres y mujeres, marcadas por el abuso. Como país, debemos enfrentar con fuerza este problema largamente arrastrado y de difícil solución.

Según se indica en el mensaje, nuestra legislación necesita tener una mirada más amplia de la violencia contra las mujeres y dejar en evidencia que este no es un problema entre particulares, sino más bien el reflejo de una estructura social y cultural discriminatoria contra las mujeres. Su condición estructurante determina que la violencia contra ellas afecte a todas, sin distinguir clase social, capacidad económica, nivel educacional, edad, pertenencia a pueblo originario, orientación sexual, religión u otra condición territorial o social.

De igual manera, el proyecto de ley hace explícito que la violencia contra las mujeres no solo se limita a la

Discusión en Sala

manifestación física, sino que también adopta formas de control de naturaleza psicológica, económica, sexual e, incluso, simbólica. Todas esas formas de violencia les afectan y les impiden gozar plenamente de sus derechos fundamentales.

Este proyecto de ley responde al compromiso del Estado de Chile con los tratados internacionales sobre derechos humanos, en particular la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención Belém do Pará. Se ha considerado también la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la cual, aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 1979, ha sido un instrumento pionero en alertar a la comunidad internacional sobre las múltiples formas de discriminación que sufren las mujeres y en marcar una hoja de ruta para avanzar hacia una igualdad real entre hombres y mujeres. Asimismo, se han tenido en cuenta las recomendaciones y observaciones de diversos organismos internacionales especializados.

Si bien el proyecto inició su tramitación durante el gobierno de la Presidencia Michelle Bachelet Jeria, continuó durante el presente año bajo el mandato del Presidente Sebastián Piñera Echenique. En principio fue remitido a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, pero posteriormente, por acuerdo de la Sala, se entregó su conocimiento íntegro a la Comisión de Familia y Adulto Mayor. Cabe destacar que todavía no estaba constituida la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, donde también podría haber sido tratado el proyecto.

En esta tarea, la comisión recibió la opinión de las autoridades de gobierno y de representantes de organizaciones y especialistas, quienes, en lo sustancial, plantearon que la violencia contra las mujeres es el reflejo más duro de una cultura discriminatoria que valida relaciones históricamente asimétricas entre hombres y mujeres. Sin embargo, por muchos años nuestra legislación no ha identificado la violencia contra las mujeres como un problema de derechos humanos en todas sus manifestaciones, entendiendo que se dan tanto en el ámbito privado como en el público, sino que se ha centrado en concebirla como un fenómeno privado perteneciente a lo doméstico o a las relaciones de pareja. Es así como el hecho de que el reconocimiento de la violencia contra las mujeres se halle acotado al espacio privado ha determinado que la respuesta que el Estado ofrece a las víctimas sea deficiente e insuficiente.

Durante el primer período de tramitación, la entonces ministra de la Mujer y la Equidad de Género señora Claudia Pascual Grau indicó que el Ejecutivo tuvo la intención de avanzar lo más rápidamente posible en este proyecto de ley, el que es resultado de la participación de una multiplicidad de actores, y que en vista de la gran cantidad de indicaciones presentadas por parlamentarios y parlamentarias y el Ejecutivo, los integrantes de la comisión estuvieron de acuerdo en otorgar un plazo para estudiarlas.

En su exposición, la entonces ministra indicó que existen espacios o ámbitos en los cuales las mujeres viven violencia que la legislación no cubre y, por tanto, esas víctimas no reciben protección del Estado, ni los ofensores u ofensoras, castigo.

Por otro lado, la legislación actual, al no reconocer en la violencia contra las mujeres un fenómeno cultural complejo, no asume el desafío de generar un cambio cultural como principal herramienta de prevención contra la violencia.

En razón de lo anterior y con el propósito de hacerse cargo de la creciente sensibilidad que la ciudadanía ha manifestado en torno a la violencia contra las mujeres, presentamos el proyecto de ley sobre “el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”.

Respecto de la forma en que se elaboró el proyecto de ley, manifestó que la iniciativa surgió a partir de los diagnósticos realizados en conversatorios con organizaciones de la sociedad civil en las quince regiones del país, así como de la participación del entonces Servicio Nacional de la Mujer en la “Comisión de Nudos Críticos y Fortalezas de la ley N° 20.066”, teniendo en cuenta las debilidades de la legislación vigente indicadas por diversas instancias, como la Comisión de Análisis de la Ley N° 20.066 -ley que establece el plan nacional de acción contra la violencia-, que contó con la participación de más de treinta instituciones, distintos centros de estudios, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, así como también el informe de evaluación de la ley N° 20.066, publicado en 2015 por el Comité de Evaluación de la Ley de la Cámara de Diputados. Así, este proyecto da cumplimiento al compromiso contraído por la entonces Presidenta de la República señora Michelle Bachelet en su programa de gobierno.

Discusión en Sala

Continuó indicando que este proyecto tiene dos objetivos fundamentales: primero, favorecer la generación de un cambio cultural que ponga fin a la desigualdad entre hombres y mujeres, que se encuentra en la raíz de toda violencia entre hombres y mujeres. Para esto, el proyecto, entre otras modificaciones relevantes, asigna obligaciones a diversos organismos del Estado y reconoce las distintas manifestaciones que tiene la violencia.

Segundo, mejorar las respuestas que el sistema ofrece a las víctimas de violencia intrafamiliar. En este ámbito se apunta no solo a las mujeres, sino también a otras personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad al interior de la familia, como los adultos mayores, las personas con discapacidad y los niños y niñas.

Durante el período parlamentario anterior, la comisión aprobó el proyecto en general por unanimidad, y se avanzó en la discusión y votación en particular, llegando hasta el artículo 8 del mensaje.

Una vez finalizado el período parlamentario que se inició en 2014, en marzo de 2018 se constituyó la Comisión de Familia y Adulto Mayor, la cual, como consecuencia del diálogo que se sostuvo con la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Isabel Plá, tomó el acuerdo, por unanimidad, de reabrir el debate desde el artículo 1.

En la sesión celebrada el 2 de mayo de 2018, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género señaló que el gobierno tiene un compromiso férreo contra la violencia que sufren las mujeres, y por lo mismo se encuentra convencida de que, aun existiendo diferencias, hay un piso mínimo que todos los sectores políticos compartimos: que tanto hombres como mujeres tienen la misma dignidad y derechos.

Lo anterior se traduce en varias cosas, destacando en particular una: que el Estado debe hacerse cargo de la violencia que sufren miles de mujeres, toda vez que la mujer es sujeto de derechos humanos. Por lo mismo, siendo uno de los pilares fundamentales del programa del gobierno terminar con la violencia contra la mujer, la primera medida que se estipuló dentro de este pilar es justamente impulsar el proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Entonces, no es casualidad que el Presidente Piñera le haya asignado urgencia a esta iniciativa, que fue ingresada por la entonces Presidenta Michelle Bachelet.

Como indica su título, el proyecto propone una ley marco en materia de violencia contra la mujer, estableciendo firmemente el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, mediante la prevención de la violencia contra las mujeres, así como medidas en atención a la protección de las mujeres víctimas de violencia, y garantizando el acceso a la justicia por parte de ellas.

En concreto, la propuesta consiste en la creación de una ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, compuesta por 31 artículos permanentes, distribuidos en los siguientes cuatro títulos: I. Objeto de la ley y definiciones generales, II. De la prevención de la violencia contra las mujeres, III. De la protección y atención de las mujeres víctimas de violencia, y IV. Acceso a la justicia. Además, se incluye una disposición transitoria.

Entre los aspectos más relevantes contemplados en los artículos 1 al 27, destaca la definición de violencia contra las mujeres como una “manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres” (Convención de Belém do Pará), reconociendo sus distintas formas y los ámbitos en que puede ejercerse, ampliando las concepciones actuales de nuestro ordenamiento jurídico.

Además, incluye un amplio catálogo de deberes para distintos órganos del Estado, que tendrán que adoptar las medidas apropiadas en favor del cumplimiento de los objetivos y disposiciones de esta ley en proyecto, según sus competencias y disponibilidad presupuestaria.

En tal sentido, se regula el deber de prevención de la violencia contra las mujeres, enfatizando las medidas pertinentes en el ámbito de la educación, en la labor de los medios de comunicación y, en general, todas aquellas que favorecen un cambio cultural conducente a superar la violencia contra las mujeres.

Por su parte, la protección y atención de las mujeres frente a la violencia genera obligaciones generales y particulares, especialmente en el ámbito de la salud, la educación y los deberes de protección que tienen los policías y fiscales. Por ello, el título sobre acceso a la justicia establece normas aplicables a diversos procedimientos en que las mujeres tienen la condición de víctimas de violencia, dentro o fuera del contexto intrafamiliar.

Se amplía la facultad del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género en dos sentidos: aumenta el abanico de casos en que puede asumir el patrocinio y representación de las mujeres víctimas de violencia, y se le permite

Discusión en Sala

deducir querella en casos de femicidio.

Luego, el artículo 28 contiene una serie de modificaciones a la ley N° 20.066, que establece la Ley de Violencia Intrafamiliar, ampliando su objeto a prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, pero también todas las formas y manifestaciones de violencia que se ejercen dentro del espacio doméstico, de las familias y de las relaciones de pareja, otorgando protección efectiva a quienes la sufren.

Se amplía la competencia de los ministerios para participar prioritariamente en el cumplimiento de los objetivos de esta ley, transversalizando las acciones referidas a violencia intrafamiliar, además de ampliar la definición de violencia intrafamiliar.

Se agregan normas para quienes ejercen jurisdicción, incluyendo reglas que hacen prevalecer el interés superior del niño o niña, aun cuando no sean la víctima directa, tratándose de hechos de violencia entre los integrantes de la familia.

Se modifican las normas que reglan la suspensión condicional del procedimiento, adoptando una serie de medidas cuyo objetivo principal es cautelar la seguridad de la víctima.

Todo lo anterior es coherente con lo propuesto por el Ejecutivo en la tramitación legislativa de los boletines Nos 9279-07, 9849-07, 9877-07, 9904-07, 9908-07 y 9435-18, refundidos, que modifican el Código Penal, el Código Procesal Penal y el decreto ley N° 645, de 1925, sobre el Registro General de Condenas, destinados a aumentar la penalidad y demás sanciones aplicables para el caso de delitos cometidos en contra de menores y demás personas en estado vulnerable.

El artículo 29 contempla modificaciones a la ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia, destinadas a dar un correlato en el ámbito procedimental para las modificaciones de carácter sustantivo efectuadas a la ley N° 20.066.

El artículo 90 elimina la norma que actualmente regula las contiendas de competencia entre un tribunal de familia y el Ministerio Público o un juzgado de garantía.

Se introduce un nuevo inciso segundo al artículo 93 para establecer el expreso deber del tribunal de familia de comunicar las medidas cautelares decretadas, inmediatamente y por los medios más expeditos posibles, tanto a Carabineros de Chile como al Ministerio Público, además de notificar la medida cautelar al ofensor, cautelando que se resguarde la seguridad de la víctima, siendo posible requerir el auxilio de la fuerza pública.

Se establecen limitaciones para el sometimiento de las partes a mediación, tratándose de casos en que ha existido violencia o cuando existan medidas de protección o cautelares vigentes entre las partes.

Asimismo, se elimina el inciso final del artículo 369, que permite que los procedimientos incoados para perseguir delitos sexuales terminen a requerimiento del ofendido, cuando el ofensor sea el cónyuge o conviviente, pues esto normalmente responde a presiones o temores.

En relación con el abuso sexual cometido contra personas mayores de 14 años, se propone agregar un inciso tercero en el artículo 366, para sancionar dichas acciones sin necesidad de que haya existido violación o estupro.

Además, se agregan al Código Penal figuras que dan cuenta de realidades hasta hoy no cubiertas por nuestro ordenamiento jurídico. Entre ellas, destaca el artículo 494 ter, que regularía el acoso sexual sin contacto corporal como falta, por ejemplo, captación de registros audiovisuales de alguna parte del cuerpo de otra persona, sin consentimiento y con fines primordialmente sexuales, hostigamiento mediante actos o expresiones verbales de carácter sexual, u otros similares. Y con el mismo propósito, se incorporaría un nuevo artículo 161-C, que sancionaría la difusión no consentida y por cualquier medio de imágenes o videos de otra persona mayor de 18 años, obtenidos con su anuencia en un lugar que no sea de libre acceso al público, cuya divulgación menoscabe gravemente la intimidad de la víctima.

Finalmente, el artículo 31 del proyecto de ley modifica el artículo 5° del decreto ley N° 3.500, regulando mejor algunos aspectos vinculados con la pensión de sobrevivencia, mediante un nuevo inciso tercero, que quita la calidad de beneficiario a la persona que, perteneciendo al grupo familiar del o la causante, haya sido condenada por el homicidio de este o esta.

Discusión en Sala

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda.

El señor MELERO (de pie).-

Señor Presidente, por su intermedio saludo de manera muy especial a las ministras Isabel Plá y Pauline Kantor , y a las delegaciones que nos acompañan hoy en las tribunas.

En nombre de la Comisión de Hacienda, paso a informar, en lo que respecta a la incidencia en materia financiera o presupuestaria del Estado, sobre el proyecto de ley, originado en mensaje de la entonces Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet Jeria , sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

La iniciativa ingresó a tramitación el 5 de enero de 2017 y fue informada, en primer trámite reglamentario, por la Comisión de Familia y Adulto Mayor.

Expusieron ante la Comisión de Hacienda el subsecretario de Hacienda, señor Francisco Moreno Guzmán , y la subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género, señora Carolina Cuevas Merino .

La idea matriz de la iniciativa consiste, por una parte, en plasmar en la ley -con las debidas herramientas legales y judiciales que mejoren la respuesta institucional a las víctimas- las manifestaciones crecientes de la ciudadanía de rechazo y sensibilidad ante la violencia en todas sus formas que sufren las mujeres, tanto en el ámbito de su vida privada como pública, que les impiden gozar plenamente de sus derechos fundamentales, y, por otra, en generar marcos de prevención, de formación y de cultura ciudadana que permitan transmitir principios de igualdad entre hombres y mujeres, reconociendo sus diferencias.

Sobre la materia, ha habido avances en prevención, protección y sanción de la violencia de género, aprobados por el Congreso, entre los que cabe destacar las primeras respuestas legislativas: la creación del Servicio Nacional de la Mujer, en 1991; la reforma constitucional que reconoció la igualdad ante la ley de hombres y mujeres; la justicia especializada de familia, en 2004; la Ley de Violencia Intrafamiliar que tipificó el delito de maltrato habitual; la ley N° 20.480, de 2010, que establece el femicidio, y la ley N° 20.820, de 2015, que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, que diseña, coordina y evalúa políticas y programas para promover la equidad de género y eliminar formas de discriminación contra las mujeres.

Desde 1991 hasta la fecha, tenemos una abundante legislación en materia de derechos de la mujer y equidad de género, y este nuevo proyecto avanza aun más en sancionar la violencia contra ellas.

En cuanto al efecto del proyecto sobre el presupuesto fiscal, la Comisión de Hacienda conoció el informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, que fue adjuntado al proyecto al momento de su ingreso, el 15 de enero de 2017, y a solicitud de la Comisión de Hacienda fue actualizado. La Dirección de Presupuestos precisó que, para actualizarlo a pesos de 2019, se utilizaron factores anuales de 2,5 por ciento de aumento para 2017 y de 2,4 por ciento para 2018, lo cual dio como resultado la siguiente actualización de costos, en pesos de 2019.

En materia de acciones que se van a llevar adelante, se aborda en primer lugar la atención de violencia en el sistema de atención primaria de salud, para lo cual se considera un aumento de cobertura anual de 22.811 casos de población femenina, en programas de violencia en la red nacional de salud primaria. Eso sería ejecutado por el Ministerio de Salud y su costo en moneda de 2019 sería de 1.751.905.000 pesos.

En la acción de acompañamiento de víctimas de violencia y seguimiento de casos se considera un profesional por región. El órgano encargado del Estado sería el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y su costo ascendería a 403.141.000 pesos.

Por último, en la acción de atención de víctimas en los contact center para seguimiento de víctimas de violencia y

Discusión en Sala

ampliación de medidas de protección autónoma, que aumentará la cobertura de mujeres atendidas por las unidades regionales de atención a víctimas y testigos, que ejecutará, como corresponde, el Ministerio Público, el costo sería de 314.880.000 pesos, lo que implicaría destinar al presupuesto de 2019 la suma de 2.469.926.000 pesos, algo más de 100 millones de pesos por sobre lo considerado en el proyecto original ingresado en 2016/2017.

Los integrantes de la Comisión de Hacienda coincidimos en señalar que se trata de un proyecto positivo, que le hace bien a Chile, al mejorar los estándares de prevención, de protección y de atención de la violencia contra las mujeres, y necesario en la medida en que apunta, fundamentalmente, a educar a la sociedad, toda vez que la violencia abarca los más diversos ámbitos, tanto de índole público como privado, lo que reconoce el propio proyecto de ley.

Por su parte, la diputada Natalia Castillo, presente en la sesión y Presidenta de la Comisión de Familia y Adulto Mayor, indicó que esta iniciativa incluso podría reportar beneficios fiscales a partir de las multas que establece para determinadas conductas que incorpora en el Código Penal, lo cual fue aprobado por la comisión en cuanto tuvo en vista su incidencia presupuestaria.

En definitiva, los integrantes de la comisión, señores Pepe Auth, Andrés Celis, en calidad de reemplazante; Giorgio Jackson, Carlos Kuschel, Pablo Lorenzini (Presidente), José Miguel Ortiz, Leopoldo Pérez, Guillermo Ramírez, Marcelo Schilling, Gastón von Mühlenbrock y quien habla, Patricio Melero, aprobamos por unanimidad y en los mismos términos propuestos las materias sometidas a nuestro conocimiento.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor MULET (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto.

Tiene la palabra la diputada Ximena Ossandón.

La señora OSSANDÓN (doña Ximena).-

Señor Presidente, hoy leí en un diario que el 57 por ciento de las mujeres considera que la violencia contra ellas ha aumentado. En cambio, solo el 39 por ciento de los varones encuestados cree que eso ha sido efectivamente así.

Lo curioso de esa encuesta, que consideró un universo de 800 personas, es que los jóvenes hoy son más sensibles al tema de la violencia contra la mujer que los que son mayores.

A mi juicio, la siguiente pregunta es muy relevante: ¿Por qué se da este fenómeno? Tal vez porque en nuestra generación, muchas veces y por largos años, hemos normalizado situaciones de violencia que, como bien se ha dicho, tiene muchas caras: psicológica, física, laboral, ginecológica, etcétera. Creo firmemente que debemos terminar con esa injusticia.

Tenemos igual dignidad que los hombres, ni más ni menos. Somos complementarios y tenemos derecho a desarrollar libremente -repito: libremente- todas nuestras potencialidades.

El Estado y las empresas pierden cuando dejan a una mujer de lado. ¿Por qué es tan difícil, por ejemplo, que las mujeres entren en el ámbito laboral? Porque desde hace un tiempo, y hasta hace poco, las empresas han creado su modelo de negocios solo pensando en "él" y han dejado a "ella" afuera. De tal forma, se pierden las capacidades y las potencialidades que tenemos las mujeres.

Hombres -ojalá muchos intervinieran en esta discusión-, no hay nada más cobarde que maltratar a una mujer. No tengamos miedo a propiciar espacios para las mujeres. Un país que quiere vivir en paz y armonía trata bien a sus mujeres.

Podemos votar, firmar convenciones internacionales, pero, si no nos convencemos del alma, no cambiaremos esta triste realidad. Hombres y mujeres, juntos -porque somos recíprocos-, tenemos una gran tarea.

Discusión en Sala

Es notable que hoy estemos legislando sobre el derecho de la mujer, entendida en todas las etapas de su vida, a vivir libre de violencia. Es notable y doloroso a la vez saber -o no saber exactamente- cuántas mujeres han padecido, muerto o vivido bajo la violencia a lo largo de nuestra historia.

Este es un gran desafío, mucho más grande que el de otros proyectos, mucho más grande, incluso, que el de una reforma tributaria, que se puede cambiar con el tiempo, porque debemos hacer un cambio cultural desde el seno de nuestras familias. Mientras más hombres y mujeres se convencen de que ni hombres ni mujeres deben vivir bajo la violencia, más avanzaremos como sociedad y como Estado.

Invito -estoy segura de que todos vamos a votar a favor, pero que no sea solo por votar, sino por convicción- a que apoyemos este proyecto, porque sabemos que las leyes no terminan cambiando la cultura, pero sí van pavimentando de a poco el camino para ello. Así terminaremos con esta tremenda injusticia que existe hoy en día contra las mujeres. He dicho.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Emilia Nuyado .

La señorita NUYADO (doña Emilia) .-

Señor Presidente, el proyecto que se discute hoy en la Sala es muy relevante para prevenir y, además, actuar en hechos de violencia contra las mujeres.

Quiero detenerme en las mujeres rurales. Si la violencia contra la mujer tiende a invisibilizarse en muchos espacios, en el mundo rural esa realidad es aún mucho más difícil. Muchas mujeres campesinas y que provienen de pueblos indígenas están materialmente aisladas y psicológicamente silenciadas, sin tener a nadie que las pueda ayudar cercanamente.

Las pocas mujeres que se atreven a denunciar, después de pasar por el proceso de dejar de naturalizar los actos de violencia, pueden obtener una medida cautelar, pero para muchas de ellas es solo un papel, cuyo contenido es muy difícil de cumplir en la práctica. La lejanía, la falta de redes de telefonía celular en ciertos lugares y la falta de recursos ni siquiera les permiten salir a la ciudad a realizar sus tratamientos psicológicos o a seguir los procesos judiciales. Es ahí donde necesitamos más recursos del Estado, porque tener un Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género sin recursos suficientes para ejercer sus funciones es preocupante y no nos ayuda a resolver este problema. Por ello, considero que, como diputadas y diputados, tendremos una gran labor que realizar cuando se discuta el proyecto de ley de presupuestos, después de aprobada esta iniciativa.

En las zonas rurales necesitamos programas especiales del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Además, es fundamental el rol del Ministerio de Salud y el de los municipios, que por medio de postas y hospitales interculturales pueden hacer un trabajo más efectivo en red. Pero debe hacerse con la pertinencia que demanda el territorio y relacionado con los pueblos indígenas que lo habitan.

Las mujeres de la mesa rural de la provincia de Osorno recorren voluntariamente el territorio para dar charlas de prevención. Como señaló la diputada que me antecedió en el uso de la palabra, esto tiene que ver con un nivel de conciencia y con una mejor relación en la familia, en la comunidad y en el espacio en el que cada uno de nosotros habita.

Se requiere que, a través de este programa, y ojalá también desde el Indap, se hagan las coordinaciones necesarias para permitir que las mujeres rurales puedan liderar sus procesos y comentar, desde sus experiencias, las que se atrevieron a denunciar, las que por fin hoy tienen la posibilidad de alzar la voz y decir que se sienten mujeres libres, libres de violencia y son respetadas en su hogar.

Por lo tanto, con la mirada que proviene de la realidad, solicito revisar los programas con el Indap, tanto el Programa de Desarrollo Local (Prodesal) como el Programa de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI).

Valoro la Mesa de la Mujer Rural de la Región de Los Lagos, conocida por el intendente, por el gobernador, por el director regional del Indap y por el director nacional de esta institución.

Discusión en Sala

Es necesario acompañar a las mujeres en ese proceso; es necesario generar una política pública efectiva de prevención y de acompañamiento para las mujeres víctimas de violencia.

Con mucho dolor quiero decir que en la madrugada del lunes 14 de enero, una mujer del territorio de Pichilcura, provincia de Osorno, Región de Los Lagos, fue asesinada con nueve estocadas proferidas por su esposo, su compañero, quien debiera haber sido su complemento. Como consecuencia de este hecho, tres hijos han quedado sin madre.

Las indicaciones que se presenten y las medidas que se planteen respecto de este proyecto de ley deben permitir que los hijos e hijas cuenten con el apoyo correspondiente.

Por otro lado, también me detendré en la violencia que en muchas oportunidades ha provenido del Estado. Me referiré a Lorenza Cayuhán, una mujer mapuche que, por ciertas situaciones complejas, estaba en la cárcel cuando tuvo que dar a luz, y lo hizo engrillada. Espero que nunca más una mujer en Chile, cualquiera sea su origen racial, sea discriminada como ocurrió con Lorenza.

Es importante incorporar la pertinencia cultural y el respeto hacia las mujeres, tanto de parte de su compañero, esposo y familia, como también del Estado.

He dicho.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Sabag.

El señor SABAG.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a la señora ministra y a la señora subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género.

Como primer varón que interviene en este debate, quiero señalar que valoro profundamente este proyecto, porque constituye un paso gigantesco para prevenir y sancionar la violencia de género en contra de la mujer.

Se trata de una iniciativa que hemos esperado por mucho tiempo, cuya tramitación se inició en el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, con la ministra Claudia Pascual, con quien tuvimos también bastante interacción, y ha venido avanzando en el presente gobierno con la ministra Isabel Plá.

Si bien son pocos los cambios que propone este proyecto de ley, son significativos, profundos y apuntan en la dirección correcta.

En el artículo 26 se disponen reglas especiales para los procedimientos judiciales en los casos de violencia sexual, por ejemplo la prohibición de indagar la conducta sexual previa de la víctima o considerar el tiempo transcurrido entre los hechos y la denuncia, así como el derecho de las mujeres víctimas de violencia sexual a que se resguarde su intimidad y privacidad.

Muchas veces, la mujer no ratificaba la denuncia por miedo a represalias. Ahora no será necesario que la ratifique, porque será el juez, un tercero, quien podrá hacerlo, y eso es un avance para que continúen las investigaciones y no terminen porque la mujer tuvo miedo y no pudo ratificar la denuncia. Consideramos que ese es un avance muy significativo que permitirá que los culpables, los responsables de esa violencia, den la cara y así avancemos en esta materia.

Del mismo modo, se modifica el sistema previsional regido por el decreto ley N° 3.500, de 1980, para impedir que el autor del femicidio de su pareja pueda verse beneficiado con la pensión de sobrevivencia.

Se trata de medidas de sentido común, pero que la experiencia nos indica que no siempre son tomadas en cuenta y, por tanto, es positivo plasmarlas en una ley.

Valoro también que se haya incluido todo tipo de violencia contra la mujer, ya que durante la tramitación de este

Discusión en Sala

proyecto ocurrieron femicidios en el pololeo, los cuales no pudieron ser sancionados, porque las relaciones de pololeo no estaban consideradas como violencia intrafamiliar. Esta ley recoge esa realidad, la de personas que, sin convivir, son víctimas de violencia proveniente de su pareja.

Posiblemente nos hemos demorado mucho en la tramitación de este proyecto y la realidad nos indica que hay que hacer modificaciones a su texto, pero si va a consolidarse como una ley marco en todo lo relativo a la violencia contra las mujeres, es posible que sea conveniente tomarse el tiempo necesario para legislar bien, sin preocuparnos de la contingencia.

Valoro lo que señaló la diputada Emilia Nuyado , pues la violencia contra la mujer rural es quizá la más brutal y las más invisibilizada. Necesitamos llegar también a la mujer rural a través de los convenios Indap-Prodemu, los que han hecho tan bien en esta materia. Lamentablemente, son pocos y cuentan con insuficientes recursos, como dijo el diputado Melero en su intervención. Siempre son pocos los recursos para las mujeres y esa situación debemos cambiarla si queremos llegar a todas partes para prevenir la violencia contra la mujer.

Actualmente vemos algunos signos positivos en el país, y debemos valorarlos. Ejemplo de ello es que el Colegio de Abogados ha decidido que el 40 por ciento de su directiva corresponda a mujeres, un avance que debiera ser replicado por todos los colegios profesionales y por todas las empresas. La mujer no solo es un aporte para la sociedad, sino lo mejor que tiene nuestra sociedad, así es que debemos cuidarla, porque así estaremos cuidando el futuro de nuestro país.

No más violencia contra las mujeres. Esa es una herida que tenemos en el corazón y en el alma nacional. Cada vez que se golpea a una mujer, se golpea el alma nacional. Por eso, todos y todas debemos respaldar este proyecto, porque constituye un avance que debemos seguir perfeccionando.

He dicho.

-Aplausos.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Natalia Castillo .

La señora CASTILLO (doña Natalia).-

Señor Presidente, saludo a la ministra Isabel Plá . También a quien fue la ministra impulsora de este proyecto de ley, Claudia Pascual , y a la ex-Presidenta Michelle Bachelet , quien ingresó a tramitación esta iniciativa.

Asimismo, vaya mi saludo y reconocimiento a todas aquellas mujeres que a lo largo de la historia han promovido la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres; a las feministas organizadas y a todas aquellas mujeres que han tomado la no violencia hacia la mujer como una bandera de lucha.

En lo poco que va de este año ya se han producido cinco femicidios. La última víctima falleció en la Región de Los Lagos en manos de su esposo, quien la apuñaló cerca de nueve veces, según ha trascendido en la prensa. Durante 2018 fueron cerca de 35 casos; en 2017, 36; y en 2016, 34, lo que tampoco fue una cifra feliz.

¿Qué podemos hacer como Estado para evitar que se sigan produciendo más muertes de mujeres a consecuencia de la violencia machista?

Una de ellas -de las muchas cosas que podemos hacer- es avanzar en nuestra legislación. Evidentemente, hay situaciones que no se podrán evitar. Si como Estado nos pusiéramos la meta de erradicar completamente la violencia hacia la mujer, probablemente seguirían existiendo casos, por lo que no nos queda otra solución que castigar, reprimir o encarcelar a sus autores.

Este proyecto es un tremendo aporte, porque establece una ley marco que define la violencia hacia la mujer no solo en el ámbito de la familia, que es donde históricamente se la ha entendido, sino que le da una connotación social e histórica.

Discusión en Sala

Por eso es tan importante que el artículo 2, que fue modificado en la Comisión de Familia, se mantenga en los términos en que fue aprobado, porque reconoce que la violencia contra la mujer no es casual ni accidental, sino que es una reproducción histórica de estereotipos, lo cual ha permitido que se enquistó como un cáncer en nuestra sociedad. Ese cáncer está matando no solo a las mujeres, sino también a las familias, la felicidad de un pueblo, razón por la cual lo tenemos que erradicar.

Mientras no seamos capaces de tener una educación no sexista, que no siga reproduciendo esos estereotipos, vamos a seguir lamentando situaciones de violencia. Necesitamos que la educación concientice y se transforme en un motor para generar un cambio cultural. Mientras este no se produzca, vamos a seguir pensando que la cárcel es la única solución.

Este proyecto es un primer impulso en esa dirección.

Quiero destacar algunos aspectos significativos del proyecto. En primer lugar, reconoce distintos tipos de violencia que sufren las mujeres, como la violencia sexual, que ha sido invisibilizada durante mucho tiempo; la violencia psicológica, la violencia económica y la violencia simbólica. Ejemplo de ello es la denominada "ley del hielo", que sufren muchas mujeres que son violentadas permanentemente no solo por sus parejas, sino por sus empleadores y por sus compañeros de trabajo.

En este sentido, se incorporaron diversas indicaciones que mejoraron la iniciativa.

También quiero destacar una indicación, de la cual soy autora, que reconoce el no pago de la pensión alimenticia como un mecanismo clásico para ejercer violencia económica e impedir que las mujeres puedan tomar una decisión libre, como por ejemplo terminar una relación de pareja. Muchas veces las mujeres son amenazadas con que sus hijos no van a tener qué comer. Ese ha sido el mecanismo clásico del machismo para impedir que las mujeres terminen con relaciones tóxicas, con relaciones que les hacen daño no solo a ellas, sino a todo su entorno familiar.

Otro aspecto destacado del proyecto es que modifica la ley de violencia intrafamiliar para incorporar situaciones que agravan los hechos de violencia cuando se realizan en presencia de niños, niñas y adolescentes. Los niños eventualmente podrían repetir ese modelo en el futuro, provocando que esa conducta se traspase de generación en generación, tal como ha sucedido históricamente.

Aprovecho la oportunidad para subrayar el aporte de una feminista histórica: Ángela Davis .

Respecto de las dimensiones institucionales que tiene la violencia en nuestra sociedad, si bien podemos establecer una legislación para evitar la violencia, esta se seguirá reproduciendo si los distintos ámbitos institucionales están saturados de violencia, por ejemplo, la violencia que ejerce el Estado sobre el pueblo mapuche en La Araucanía. Para que esa violencia no se continúe naturalizando en nuestra sociedad, debemos erradicarla de raíz.

Debemos lograr una completa transformación de nuestra sociedad, desde las bases. Solo así podremos erradicar la violencia contra las mujeres, tanto en sus relaciones interpersonales como de parte de las instituciones. Hay que generar un debate sobre el funcionamiento de las instituciones estatales.

En suma, no podemos sino aprobar este proyecto, y esperar que el Ejecutivo cumpla con su compromiso de fortalecer los mecanismos que posibiliten lograr el efectivo cumplimiento de esta futura ley.

He dicho.

-Aplausos.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Karol Cariola .

La señorita CARIOLA (doña Karol) .-

Señora Presidenta, saludo a la ministra de la Mujer, Isabel Plá ; a Vesna Madariaga , de la Asociación de

Discusión en Sala

Funcionarios del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género; a las concejales Irací Hassler , de Santiago, y Natalia Cuevas , de Recoleta; a Virginia Palma, de la ONG Acción Mujer y Madre; a Soledad Acuña, de la Coordinadora Transversal de Mujeres Organizadas, y a las integrantes de la Coordinadora de Mujeres de Valparaíso, que están presentes, a pesar del aviso rápido que recibieron sobre la discusión de este proyecto. Esa actitud representa el compromiso que tenemos las mujeres para llevar adelante estos procesos de cambio y de transformación.

Asimismo, no puedo dejar de saludar a la mujer que me dio la vida y que está acompañándome en esta lucha tan importante: mi madre.

(Aplausos)

Estimada Presidenta y compañera Maya Fernández -qué significativo que una mujer presida la Cámara cuando se discute este proyecto-; estimadas mujeres, compañeras de organizaciones sociales y de distintas militancias políticas unidas en la causa que nos convoca y nos congrega:

Para iniciar mi intervención, quiero anunciar el voto favorable de la bancada ComunistaProgresista -incluido el de nuestra compañera Marisela Santibáñez , quien hoy no nos puede acompañar, pero me ha pedido que la represente en esta discusión- a este proyecto de ley, que propone una ley marco en materia de violencia contra la mujer, estableciendo firmemente el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, no solo mediante la prevención, sino también a través de la generación de medidas de protección a las mujeres que son víctimas de la violencia, y la garantía de acceso a la justicia en favor de ellas.

En pleno desarrollo de un nuevo impulso del movimiento feminista, que tiene una larga historia en nuestro país y en el mundo, y después de vivir este año el despertar del movimiento social en apoyo a las demandas del feminismo, es absolutamente necesario avanzar en la creación de un cuerpo legal que contenga y regule los derechos de las mujeres a no sufrir ningún tipo de violencia. Es imperativo que en Chile exista una ley integral para la defensa de esos derechos.

En ese sentido, con este proyecto buscamos contribuir a la generación de un cambio cultural cuyo horizonte es la igualdad entre hombres y mujeres, poniendo fin a las relaciones de subordinación que las mujeres padecen a raíz de la violencia de género, el machismo y el patriarcado que se han instalado históricamente en nuestro país.

Esa es la razón por la cual vamos a rechazar la indicación que a última hora ha ingresado el gobierno. Es más, no puedo dejar de mencionar que no corresponde, porque desconoce la subordinación histórica, el proceso cultural que ha significado la desigualdad de género, como figura en el artículo 2, que está claramente contenida en el proyecto original.

Por lo tanto, hago un llamado a ser coherentes, tanto a la oposición como a todos aquellos que consideren que la acción de desigualdad a la que las mujeres hemos estado sometidas responde a una estructura cultural que se llama patriarcado y machismo.

Frente a eso, quisiera que pudiéramos establecer armas jurídicas y legales que proscriban la violencia contra las mujeres y que eliminen la victimización y la revictimización. Esa es una tarea tremenda que solo puede abordarse con la decisión de impulsar grandes cambios.

Julieta Kirkwood , de quien tomamos el nombre para bautizar nuestra bancada feminista -aprovecho de saludar a cada una de mis compañeras que están en la Sala y con quienes tengo el orgullo de compartir esta lucha desde este frente- decía: "El feminismo rechaza la posibilidad de realizar pequeños ajustes de horarios y de roles al orden actual, pues eso no sería otra cosa que la inserción en un ámbito-mundo ya definido por la masculinidad (el otro término en la relación de opresión).

La incorporación de las mujeres al mundo será para el movimiento feminista un proceso transformador del mundo."

Establecer legislaciones como la que hoy impulsamos es un importante paso democratizador, pues no se puede entender una democracia en la que existen diferencias y opresiones de carácter patriarcal, en las cuales no se reconozca que las acciones y dominaciones en perjuicio de las mujeres -de todas las mujeres sin excepción, incluso de aquellas que mercedamente han logrado ser reconocidas como tales en su pleno derecho después de una transición- son causadas por un sistema estructural y son resultado de las asimetrías históricas.

Discusión en Sala

El proyecto señala: “La violencia contra las mujeres comprende cualquier acción u omisión, sea que tenga lugar en el ámbito público o en el privado, basada en el género y ejercida en el marco de las relaciones de poder históricamente desiguales que emanan de los roles diferenciados asignados a hombres y mujeres, que resultan de una construcción social, cultural, histórica y económica, que cause o pueda causar muerte, menoscabo físico, sexual, psicológico, económico o de otra clase a las mujeres, incluyendo la amenaza de realizarlas, y en general cualquier conducta que menoscabe o amenace sus derechos”.

Como puede apreciarse, las formas de ejercer violencia hacia nosotras son múltiples. No podemos seguir acotando la definición de violencia contra las mujeres en el hecho de sancionar a que se les ponga un dedo encima. Eso ya es inaceptable. Partimos sobre esa base; pero la erradicación de la violencia tiene muchos más ámbitos que debemos resguardar y prevenir. Por eso, hemos impulsado la “ley Gabriela”, proyecto al que se le ha puesto urgencia simple. Quiero aplaudirlo y saludarlo, porque queremos tener una ley que de manera definitiva termine con el femicidio y que sancione el odio hacia las mujeres en cualquier condición.

Señora Presidenta, por su intermedio quiero agradecer a la ministra por asumir el desafío de dar continuidad a un proyecto impulsado por la Presidenta Michelle Bachelet .

He dicho.

-Aplausos.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado señor Jaime Bellolio .

El señor BELLOLIO.-

Señora Presidenta, primero, quiero saludar a las ministras que nos acompañan, a las personas que asisten a la tribuna, en especial a la madre de la diputada Karol Cariola .

El tema que hoy nos convoca es relevante. En él hemos avanzado en los últimos cuatro o cinco años de manera sostenida. Por supuesto que ello ha sido fruto de un trabajo compartido y que va más allá de quien sea el presidente de la república o la presidenta de la república. En este caso, se trata de un proyecto de la Presidenta Bachelet . Al respecto, tuvo un rol relevante la exministra de la Mujer, tal como hoy lo tiene su titular, Isabel Plá , quien nos acompaña.

El proyecto establece un ordenamiento y una coherencia legislativa respecto de la violencia contra la mujer. El tema ha sido abordado a través de distintas formas, no solamente desde el ámbito de la intimidad, es decir, de aquello que suceda al interior de un hogar o al interior de la relación de familia. También puede considerarse que existe violencia en el ámbito social.

En los últimos tiempos también hemos abierto debate sobre lo que significa el lenguaje de odio, sobre lo que significa aplaudir asesinatos, sobre lo que significa menoscabar la dignidad de las personas. La violencia nunca puede ser un método legítimo para hacer política, y tampoco puede utilizarse como forma de menoscabo y sumisión en contra de las mujeres.

Sí quiero decir que tengo una diferencia con parte de las exposiciones que hemos escuchado acá. No soy un experto feminista ni pretendo serlo. Sin embargo, hay dos ámbitos en los cuales uno podría dividir la teoría feminista: la radical o marxista, y la teoría feminista liberal. La teoría feminista radical dice que es esencial e inmutable el hecho de que hay una lucha entre géneros, y que es permanente y que no puede cambiar.

No puedo estar más en desacuerdo con eso. Una cosa es que haya existido un contexto histórico de esa supuesta superioridad -digo “supuesta”, porque no digo que exista-, la que unida a la violencia menoscaba, violenta, asesina mujeres y las discrimina en distintos espacios, y otra es suponer que dada esa historicidad la lucha de géneros se tenga que mantener para siempre. La razón de ser de este proyecto es porque queremos contrarrestar aquello.

Por lo tanto, si en la definición de una ley permanente incluimos la noción de que existe una relación histórica que

Discusión en Sala

va a permanecer para siempre, significa que estamos partiendo de la base que vamos a perder esa batalla. No puedo estar más en desacuerdo con esa definición. Parlamentarios de Chile Vamos han presentado una indicación sobre el particular. La leeré para que cuando nos toque votar nadie utilice la posverdad para decir que estamos en contra de esta materia. La indicación señala lo que nos parece más adecuado, dada la lógica y la coherencia legal.

Dice: “Artículo 2.- Definición de violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres comprende cualquier acción u omisión, sea que tenga lugar en el ámbito público o en el privado, abusando el agresor de la superioridad que le conceda una diferencia de género, y que cause o pueda causar muerte, menoscabo físico, sexual, psicológico, económico o de otra clase a las mujeres, incluyendo la amenaza de realizarlas.”.

Nos parece que ese es un ordenamiento coherente con las legislaciones comparadas. Además, el texto tiene que ver con lo que ya hemos aprobado. No parte de la base de que vamos a perder la batalla cultural, sino que señala exactamente lo contrario, es decir, que hemos avanzado en la materia, aun cuando no es suficiente y todavía tenemos mucho trabajo que hacer en el ámbito de la prevención.

Aquí se hizo mención a algo que quiero rescatar, que señaló el diputado Jorge Sabag : hay una violencia contra la mujer que a veces es menos visible y que ocurre en sectores rurales, pero también muchas veces en las empresas, donde hay aprovechamiento de las mujeres más vulnerables, de menores recursos económicos o que no tienen otra alternativa laboral. Muchas veces sus jefes se acercan, las toquetean y las obligan a hacer cosas que las menoscaban, actos que no tienen ninguna intención de querer hacer, o no son consentidos.

Esa situación muchas veces está oculta. Ello se debe abordar a través de la educación, desde el cambio cultural.

Es evidente que se ha avanzado en esta materia. Allí están organizaciones como el OCAC, que combate el acoso callejero, y otras tantas que han trabajado en poner en evidencia que hay ciertos mitos que terminan transformándose en realidades. Por ejemplo, un hombre, cuando camina por la calle, puede tener temor de que lo asalten, pero no de que lo vayan a golpear o violar; un hombre puede tener temor de sentirse incómodo al subirse al bus o al metro, pero no de que lo vayan a manosear. Ese tipo de consideraciones son relevantes desde el punto de vista cultural.

El proyecto avanza sustantivamente en dar un ordenamiento jurídico y legal al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y es coherente con lo que ya hemos hecho en otros cuerpos legales.

Por eso, la bancada de la UDI votará favorablemente la iniciativa.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada señora Carolina Marzán .

La señora MARZÁN (doña Carolina).-

Señora Presidenta, aprovecho la oportunidad para saludar a la ministra de la Mujer y a las autoridades presentes.

“Siete segundos, tan solo siete segundos, señorita.”. Así comienza el relato Juan , hoy interno en la cárcel de Valparaíso por el delito de femicidio. “No lo hagas, que es mal visto. No uses eso, porque te ves provocativa.”.

Con frases como esas demostramos lo arraigada que está la violencia simbólica, la manera profunda de cómo se ha enraizado y naturalizado la violencia en distintos ámbitos, cuestión que este proyecto de ley viene en consagrar como un tipo de violencia dentro de los muchos otros que sufrimos las mujeres día a día.

Mi pregunta es qué tan naturalizada se encuentra la violencia hoy y si esto responde a cómo somos hoy como sociedad.

Si rememoramos la antigua Grecia , el mito de la creación habla de hombres inmortales que vivían libres de todo mal y felices, hasta que los dioses los castigaron por la soberbia de Prometeo, que les robó el fuego. Por eso, Zeus envió a Pandora, dando origen a lo que Hesíodo llamó “la raza femenina”.

Discusión en Sala

Han pasado milenios, pero las concepciones misóginas, vinculadas incluso a las ideas de la creación, abren el camino a espacios de naturalización de la violencia con argumentos, como “siempre ha sido así”, que son justificados con cuán diferentes somos unos de otros. Pueden pasar 70 o 700 años, pero la violencia sigue aquí; no importa la cantidad de tiempo, puesto que sus manifestaciones tienen tantas facetas que en breve la vida de una mujer se puede apagar.

En este trabajo que realicé para la universidad, Juan continúa relatándome: “Fueron siete segundos, señorita; siete segundos y pasó todo; incluso yo le dije a la jueza que no había sido más que eso: le enterré un cuchillo en el pecho, pero se lo enterré una sola vez; aunque mi abogado dijo que habían sido dos cuchilladas, le puedo jurar que fue otra persona la que se lo enterró por segunda vez”.

¿Cómo nos hacemos cargo de una realidad tan espantosa? Generando un cambio cultural con iniciativas tendientes a modificar las conductas de las personas, pero también a través de la educación y de la concientización de que todos somos iguales, de que todos nacemos con dignidad y los mismos derechos, de que lo único que nos diferencia es cómo actuamos, pues son nuestras acciones las que nos determinan.

En el concepto de esta futura ley, en la que trabajamos arduamente en la Comisión de Familia y Adulto Mayor con miras a desarrollarla de la mejor manera, hay distintos tipos de violencia y diversos espacios para su materialización, de manera que su erradicación responderá a un esfuerzo y compromiso que implique medidas preventivas, educativas y complementarias para que, de una vez por todas, eliminemos los escenarios de violencia. Debemos generar una nueva construcción cultural. No debemos silenciar la violencia, pues solo bastan siete segundos y, en muchos casos, menos que ese tiempo.

Vemos que el exceso de tiempo sin comprender la gravedad de plantearnos como distintos, en que un género se subyuga al otro, genera el contrasentido de violentarnos para perpetuar la subordinación, porque esta idea arraigada se ha internalizado de tal manera en la mente de muchos que ciega a la hora de comunicar, puesto que toda manifestación de violencia es un acto comunicativo en sí: el ejercicio de un poder de subyugación que no es tal, que no existe, y cualquier resabio de ese concepto malentendido debe ser eliminado de nuestros niños y niñas, a través de un mensaje educativo claro y directo en que todos seamos iguales y la violencia jamás tenga justificación, bajo ningún escenario.

El femicida agregó: “Yo me afeitaba y ella me molestaba; me sacaba de quicio, así que le tiraba agua -y continúa diciendo-, pero era de broma, para que se riera y no me molestara más”. Al rato me confesó que ella no se reía. El femicida jamás logró el objetivo de hacerla reír, pero sí de silenciarla para siempre.

No hay justicia en tanta diferencia, no hay justicia en ningún trato vejatorio. Pueden pasar siete segundos y nuestra vida no se acabará, pero sí la de muchas mujeres que guardan silencio por miedo, que viven oprimidas por la violencia, sea cual sea el tipo.

Que el mito de la creación no se traduzca jamás en el relato verídico de muerte. Por todas aquellas que han fallecido a lo largo de este y de tantos años, gritemos cada vez con más fuerza: ¡No más violencia!

He dicho.

-Aplausos.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Pedro Velásquez .

El señor VELÁSQUEZ (don Pedro).-

Señora Presidenta, por su intermedio saludo a la ministra Isabel Plá -lamentablemente, no está presente en este momento-, a su colaboradora y a las mujeres que se encuentran en las tribunas que, con esfuerzo, luchan día a día para que este país tenga justicia de verdad para todas ellas.

(Aplausos)

Discusión en Sala

Soy hijo de una mujer brutalmente golpeada por su cónyuge. Mi padre venía del campo y creía tener el derecho a golpear a mi madre las veces que quería y a veces, si era posible -lo digo abiertamente-, de arrastrarla por el piso. Esa es la realidad que sufrimos todos aquellos que hemos visto llorar a nuestras madres golpeadas y mantenerse en esa situación por años producto de la falta de recursos para poder subsistir.

Ese no es un supuesto, sino la realidad, y, como ha dicho la diputada Emilia Nuyado , en el mundo rural la realidad es aún más fuerte.

Como diputado, tengo el honor de votar este proyecto y de adherir a algunas indicaciones que ha hecho un grupo de parlamentarias que considera necesario que la ley sea clara, precisa y dura, de manera que refleje la violencia que viven las mujeres. La violencia escrita en agua tibia no sirve. Por consiguiente, debe estar escrita con firmeza, claridad y sin desconocer que el hombre ha sido, en general, un yugo permanente para la mujer en todos los sectores. Aquí no escapa el sector más modesto ni el ABC1. Incluso, el silencio es peor en aquellos sectores de más alto prestigio.

Es necesario y urgente legislar para que en los organismos de seguridad, como Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, tengan departamentos exclusivos y especializados para resguardar los derechos de las mujeres con policías dedicados, ciento por ciento, al resguardo, seguimiento, prevención y a todo aquello que afecte a nuestras mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, madres y adultas mayores. Todo lo anterior debe ser complementado con especialistas de primer nivel, con permanencia en sus cargos y no con programas que tengan vencimiento -es lo que ocurre habitualmente en los programas del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género-, sino que tengan duración en el tiempo.

Asimismo, todos aquellos hombres que han sido denunciados y respecto de los cuales, por orden del tribunal, se ha decretado su alejamiento de la víctima deben ser permanentemente guiados y, a la vez, con preferencia, ingresados en un centro de rehabilitación, ojalá en el mismo momento, para que tomen conciencia del daño que están causando. Por lo tanto, no solo hay que incorporarles una tobillera electrónica, pues después toman venganza contra la denunciante sin importar si son esposas, parejas, pololas o madres.

Es urgente tomar ciertas medidas para que la mujer se pueda empoderar. Para ello, el Estado debe legislar, por ejemplo, para que los beneficios por ser carga familiar del marido o conviviente civil sean asignados directamente a las mujeres; para que todos los títulos de dominio de viviendas y de terrenos sean otorgados, prioritariamente, a las mujeres; para que los beneficios de los subsidios del mundo rural sean entregados a las mujeres, porque, como lo señaló la diputada Emilia Nuyado , ese es el sector más abandonado y donde existe mayor vulnerabilidad; para que las municipalidades y los diversos organismos públicos otorguen con preferencia patentes comerciales, permisos y otras autorizaciones a aquellas mujeres violentadas y humilladas, para que puedan generar sus propios recursos a través de un trabajo, toda vez que muchas veces el propio municipio les cierra la puerta; para que en todos los proyectos financiados por el Estado de Chile, a través de los ministerios, los gobiernos regionales o las municipalidades, a lo menos el 40 por ciento de la mano de obra sea realizada por mujeres, tal como ocurre en otros países, especialmente de Europa, donde el Estado es el principal motor para capacitarlas.

Todo lo anterior y mucho más se puede lograr con voluntad política. Por eso, pido a la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Isabel Plá , que proceda a aplicar estas medidas, tal como lo hizo la entonces ministra Claudia Pascual con este proyecto.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Érika Olivera .

La señora OLIVERA (doña Érika).-

Señora Presidenta, por su intermedio saludo a la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Isabel Plá , y a la ministra del Deporte, señora Pauline Kantor , quien también se encuentra presente en la Sala.

Quiero comenzar mi intervención con una felicitación por esta iniciativa. Durante 2018 fuimos testigos de cómo las

Discusión en Sala

mujeres se volcaron a las calles, junto a colegios, universidades y medios de comunicación, para alzar la voz y pedir a gritos terminar con la violencia hacia la mujer. También vimos a hombres solidarios apoyando esa causa. Desde este hemiciclo quiero agradecer ese gran apoyo.

Hace un año, aproximadamente, el diario La Tercera tituló: "Chilenas entre las mujeres que más violencia y acoso sufren en el continente". El artículo señalaba que un estudio a 5.982 mujeres en once países reveló que el 30 por ciento de las chilenas reconocía haber sufrido algún episodio de violencia física o psicológica, y 39 por ciento, algún evento de acoso sexual.

Hoy en la mañana, la televisión dio a conocer el caso de una mujer que fue acosada por un hombre en la calle. Ella, muy valientemente, persiguió al acosador y logró que lo detuvieran. Encuentro que lo que hizo es loable, pero también arriesgado. Por lo tanto, para mí es superimportante este proyecto. Reitero mis felicitaciones a quienes impulsan esta iniciativa, porque situaciones como esa se han naturalizado durante años.

Escuché al diputado que me antecedió en el uso de la palabra, quien contó parte de su historia. Así como él, muchos niños han sido testigos de cómo sus mamás u otras personas de su familia han sido violentadas. Por cierto, esos niños crecen y recuerdan esos episodios.

Valoro este proyecto porque busca erradicar la violencia física, psicológica, sexual, económica, simbólica, institucional, política, laboral, etcétera, contra las mujeres. También busca erradicar el abuso hacia la mujer en el ámbito privado y público, lo que es muy importante, porque hemos sido testigos de que en los establecimientos educacionales también existe violencia y abuso. En ese sentido, el Ministerio de Educación deberá cumplir un gran rol.

Valoro muchísimo que ello también se contemple en este proyecto.

Asimismo, se considera la violencia hacia la mujer en los servicios de salud. En la actualidad se están impulsando distintos proyectos que tienen que ver, por ejemplo, con la violencia obstétrica. Esto es muy importante, porque hay mujeres que, en el contexto de algo tan lindo como es la maternidad, también han sufrido algún tipo de violencia.

Para terminar, agradezco el compromiso del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género y de la ministra Plá, que han trabajado en distintas campañas para erradicar la violencia hacia la mujer a nivel nacional, a través de la formación de monitoras y monitores, y de la atención reparatoria de mujeres víctimas de agresiones sexuales.

También es destacable que existan centros para hombres que ejercen la violencia hacia la pareja. Quizás no nos preguntamos por qué existe la violencia, qué la produce o qué hace que los hombres se sientan con el derecho a agredir a sus parejas.

Somos nosotras, las mujeres de hoy, quienes debemos continuar en esta lucha, en la cual tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos e hijas para que en el futuro no sean víctimas de la violencia, pero que tampoco violenten a otros.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Maite Orsini .

La señorita ORSINI (doña Maite) .-

Señora Presidenta, ¿quién puede vivir soportando violencia en las escuelas, violencia mientras camina por la calle, violencia en el parto, violencia en el trabajo, violencia en la casa, violencia en la cama, violencia en los medios y violencia en las universidades? La mujer. Aunque esto no es del todo cierto, porque para millones de ellas toda esa agresión se transforma en una situación prácticamente insoportable. En un número que todavía no hemos podido frenar, a muchas de ellas esa violencia las asesina.

Discusión en Sala

Algunos han tratado de instalar la idea de que el feminismo es lo mismo que el machismo, pero al revés. Eso no es verdad, señores. Nosotras no luchamos por que a ustedes les paguen menos por hacer exactamente el mismo trabajo que nosotras. Nosotras jamás pretenderíamos que si alguno de ustedes fuera violado, con diez, once o doce años de edad, y tuviese la capacidad de embarazarse, fuese obligado a parir. Lo nuestro tiene que ver con una cuestión muy sencilla: el derecho de toda mujer a vivir tranquila, sabiendo que habita en una sociedad donde no gobierna el machismo, sino la equidad de género; una sociedad en donde ningún género opaca o aplasta al otro. Eso es el feminismo, señores. Lo demás son mentiras y el resistir de una mirada patriarcal que sabe que ya no puede desplegarse así como si nada.

Aquí, de este lado, del lado de los corazones morados y de las pañoletas verdes, tenemos propuestas para hacer frente a lo que ya, en lo poco que va de 2019, nos ha traído cinco femicidios.

Como la equidad de género es fundamental, hacer frente a la violencia contra las mujeres es una cuestión de base, y sin aquello no podemos construir.

El proyecto sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, presentado por la entonces Presidenta Michelle Bachelet y continuado por la ministra Isabel Plá, busca avanzar en erradicar aquella violencia tan extendida de la que hablamos. Espero que esta iniciativa no solo haga justicia donde hay impunidad, sino que vaya más allá: que sea parte de un enfoque integral del Estado de Chile para generar el cambio sociocultural que también necesitamos.

Asimismo, es clave que este proyecto, en su versión original, entiende que no se trata de “la violencia” que sufrimos las mujeres sino de “las violencias”; es decir, da un paso muy relevante al plantear que la violencia es en plural. En su marco general, el proyecto define la violencia contra las mujeres como una “manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”. Esto es tremendamente importante, pues quienes creen que el patriarcado es una suerte de enemigo imaginario de las feministas, en esa definición pueden observar concretamente y entender de qué manera propicia tanto la discriminación por género en el ámbito laboral, como también una violación.

Es lamentable que el Ejecutivo haya presentado una indicación que nos haga retroceder de nuevo a negar la dimensión sociocultural histórica del patriarcado y del machismo, la que enérgicamente llamo a rechazar.

Ahora bien, uno de los grandes problemas a la hora de hacer frente a estas violencias se ha producido cuando ese camino genera, a la vez, un nuevo problema: la revictimización. Por lo mismo, el hecho de que el proyecto considere la prevención de la victimización secundaria es tanto un acto de empatía como de justicia.

Aprobaré este proyecto porque, aunque todavía deja abiertos desafíos, sobre todo en lo que se refiere a la violencia económica contra las mujeres -por ejemplo, cuando no se pagan las pensiones-, señala un camino que es el correcto y que va en línea con la ola feminista, con las sufragistas y con cientos de miles de luchadoras de ayer y de hoy, muchas de las cuales nos acompañan hoy desde las tribunas.

Aprobaré el proyecto porque me parece que es un mínimo ético dejar de considerar el silencio, la falta de resistencia o la historia sexual previa o posterior de la víctima como prueba de consentimiento de una conducta en su contra. Lo haré porque impulsa la educación no sexista y dispone cambios en nuestras policías y en el Poder Judicial. También lo haré porque el acoso sexual puede producirse sin contacto corporal. ¡Por supuesto que puede ser sin contacto corporal! Y si les parece raro, pregúntenle a cualquier diputada de este hemiciclo o a cualquiera funcionaria del Congreso o a cualquier estudiante. Y aprovechen de preguntarles también acerca de la gran diferencia que es caminar en una comuna donde el acoso callejero está prohibido, como en Recoleta o en Las Condes, que en una donde aún siguen creyendo que el acoso callejero es otro más de estos enemigos imaginarios de las mujeres.

De hecho, si algún colega está pensando en rechazar el proyecto, sería bueno que le preguntara a alguna de sus hijas adolescentes acerca de toda esta violencia del día a día que viven las mujeres. Estoy segura de que ellas les van a decir que no exagero; incluso, podrían decirles que me quedo corta.

He dicho.

-Aplausos.

Discusión en Sala

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputado Luis Rocafull .

El señor ROCAFULL.-

Señora Presidenta, quiero partir mi intervención saludando y felicitando a Jacqueline Castillo , quien fue desvinculada del cargo de directora regional del Servicio Nacional de la Mujer de la Región de Arica y Parinacota y a quien la Corte Suprema hoy la ha repuesto en su cargo. Felicitaciones para ella, pues es una mujer que ha hecho una lucha transversal, más allá de su color político.

Sin duda, la materia que hoy estamos discutiendo es consecuencia de los movimientos que, valientemente y en forma perseverante, las mujeres de nuestro país han llevado adelante en favor de la lucha por sus derechos. Por supuesto, también debemos agradecer a la entonces Presidenta Bachelet , pues durante su gobierno fue enviada a tramitación legislativa esta iniciativa.

También saludo y felicito a la ministra Isabel Plá , por haber hecho propio este proyecto y trabajar junto con la Comisión de Familia y Adulto Mayor para que este proyecto se pusiera en tabla lo más rápido posible. Por lo tanto, nuestro reconocimiento para ella.

Este proyecto verdaderamente constituye un código que valida y reconoce los derechos inalienables de la mujer en una sociedad machista. Lo digo así porque fueron nuestras propias madres las que nos criaron en un ambiente machista.

La iniciativa aborda desde su prevención hasta las acciones judiciales especiales y las sanciones. Por ello, digo que es un código, e inspira y pretende construir un Chile distinto, un Chile más inclusivo, un Chile en el que nos podamos mirar cara a cara, un Chile más justo.

Hay leyes que marcan un crecimiento como sociedad, porque responden a un movimiento social legítimo y masivo. Este proyecto es uno de ellos, pues hace mejores personas, porque pretende revocar el trato históricamente desigual que ha tocado justamente al género femenino.

La iniciativa no solo regula conductas humanas a través de los nuevos delitos y de la conceptualización de los distintos tipos de violencia, sino que también hace responsables a los organismos del Estado en la adopción de las medidas apropiadas en favor de una sociedad sin violencia para la mujer.

De todos los aspectos variados del proyecto, creo que quedamos al debe en una materia primordial, que puede ser corregida a través de un esfuerzo presupuestario: nos falta aportar y apoyar económicamente cuando la mujer denuncia, porque cuando lo hace muchas veces es chantajeada. Muchas de ellas no denuncian debido al chantaje económico de que son objeto, ya sea porque se van a quedar sin techo o sin comida, y eso sucede.

Por lo tanto, creo importante que en una próxima iniciativa esto realmente pueda ser presentado y discutido. La ministra se ha comprometido a que, de alguna manera, en la próxima tramitación del proyecto, en el Senado, podamos establecer esto. La mujer debe tener el valor y sentirse respaldada para denunciar, y para ello es obvio que debe tener el apoyo económico cuando queda desamparada.

Espero que la indicación que presenté en tal sentido, declarada inadmisible por incidir en una materia que es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, sea repuesta en el Senado. De ser así, la apoyaremos con gusto cuando corresponda tratarla en la Cámara.

Finalmente, agradezco a las colegas de la Comisión de Familia y Adulto Mayor por su incansable lucha feminista y por su apoyo a diario en aportar ideas para mejorar este proyecto. Es de ellas el gran mérito de que hoy lo estemos debatiendo en Sala y que respecto de él exista un acuerdo transversal. Por eso, debería haber concitado más interés de audiencia en la Sala.

Es un proyecto realmente importante y que, de alguna manera, cambia la visión de la sociedad como país.

Reitero mis agradecimientos a todas las mujeres que hoy han hecho posible, a través de su lucha, de sus

Discusión en Sala

manifestaciones y de su fuerza, que hoy estemos debatiendo este proyecto que permite construir un país más justo.

He dicho.

-Aplausos.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Para un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Tucapel Jiménez .

El señor JIMÉNEZ.-

Señora Presidenta, pido que cite a reunión de Comités sin suspensión de la sesión.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Cito a reunión de Comités sin suspensión de la sesión.

Tiene la palabra el diputado Gustavo Sanhueza .

El señor SANHUEZA.-

Señora Presidenta, en primer lugar, felicito a la ministra Isabel Plá y a todo el equipo del gobierno del Presidente Sebastián Piñera que trabajó en sacar adelante este proyecto.

Como diputado integrante de la Comisión de Familia y Adulto Mayor, quiero valorar la tramitación de este proyecto de ley, que contribuye a derribar las asimetrías existentes entre hombres y mujeres, especialmente cuando en las relaciones se produce abuso y violencia en sus diversas manifestaciones: física, psicológica, económica, sexual e, incluso, simbólica.

La documentación que sustenta este proyecto es contundente. Alrededor del 35 por ciento de las mujeres del mundo han sufrido violencia física o sexual en algún momento de su vida, tasa similar a la existente en Chile, donde prácticamente 2.000 mujeres sufren cada año el delito de violación, y los casos de femicidios aumentan progresivamente año tras año.

Si bien este fenómeno es el reflejo de una estructura social y cultural discriminatoria contra las mujeres, una legislación eficiente en esta materia puede contribuir a una acción más fecunda del Estado en este ámbito.

¿Qué establece este proyecto de ley? A través de la modificación de la ley N° 20.066, se fortalece la participación de diversos organismos del Estado para que estos incorporen la problemática de la violencia contra la mujer como un criterio relevante en su gestión.

Por otra parte, esta iniciativa reconoce las distintas formas que adopta la violencia contra las mujeres y los distintos ámbitos en que puede ejercerse, ampliando las concepciones actuales que recoge nuestro ordenamiento jurídico. Además, considera un amplio catálogo de deberes para distintos órganos del Estado en estas materias, como el derecho a la prevención y a la protección, y el acceso a la justicia de las mujeres violentadas.

Asimismo, el texto legal promueve obligaciones generales y particulares para la protección y atención de las mujeres frente a la violencia -deberes en el ámbito de la salud, educación y protección policial y fiscal-, y amplía las facultades del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género en dos sentidos: aumenta el abanico de casos en que puede asumir el patrocinio y representación de las mujeres víctimas de violencia, y se le permite deducir querrela en casos de femicidios.

Valoramos también la nueva sanción del abuso sexual cometido contra personas mayores de 14 años, sin necesidad de que haya existido violación o estupro, y la regulación del acoso sexual sin contacto corporal como

Discusión en Sala

falta.

Durante la discusión en la Comisión de Familia, incorporé diversas indicaciones para que el proyecto ampliara a la mayor cantidad de manifestaciones posibles la condición de violencia.

Adicionalmente, incorporé observaciones que buscaran acotar a la mínima expresión el grado de tolerancia frente a estos abusos.

Quiero manifestar que esta tarea no termina con estas modificaciones a la ley. Debemos consagrar definitivamente la inhabilidad para ejercer cargos públicos para todas las personas que sean sancionadas, por sentencia firme y ejecutoriada, así como restringir la posibilidad de optar a cualquier cargo de elección popular.

Por otra parte, si bien este proyecto introduce algunas modificaciones en materia de delitos de connotación sexual, quedan desafíos pendientes para perfeccionar las sanciones estipuladas en el Código Penal en relación con otras manifestaciones de violencia.

Para finalizar, solo me queda expresar que este proyecto de ley no solucionará todos los problemas generados por la violencia contra las mujeres, pero como Poder Legislativo nos debe asistir la convicción de que es un paso correcto que contribuirá al cambio gradual que esperamos se materialice en nuestra convivencia como chilenos.

He dicho.

El señor MEZA (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Ramón Galleguillos .

El señor GALLEGUILLOS.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, que nos acompaña.

Me dirijo muy especialmente a todas las mujeres que me están escuchando, para felicitarlas, puesto que estoy seguro de que hoy aprobaremos uno de los proyectos más importantes de las últimas décadas en relación con la protección de las mujeres respecto de todos los tipos de violencia que han sufrido, sufren o que puedan sufrir.

Las cifras son tristemente impactantes. Según ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres), al menos el 35 por ciento de las mujeres han sufrido alguna vez violencia física o sexual en su vida, y cuando se suma la violencia psicológica, la cifra se eleva sobre el 70 por ciento. En otras palabras, dos de cada tres mujeres en el mundo han sufrido algún tipo de violencia.

En nuestro país, según las cifras de la Tercera Encuesta Nacional de Violencia Intrafamiliar contra la Mujer y Delitos Sexuales, el 38 por ciento de las mujeres entre 15 y 65 años de edad declara haber sido objeto de algún tipo de violencia en el transcurso de su vida. O sea, en Chile una de cada tres mujeres ha sufrido o sufre algún tipo de violencia.

Esas perturbadoras cifras, tanto mundiales como de nuestro país, no son más que el reflejo de la desigualdad de género que se viene produciendo desde hace siglos.

En la actualidad, ya conscientes como sociedad de esta situación, han surgido diversas convenciones de derechos humanos y de la mujer destinadas a enfrentar este problema. La más importante para nuestro país es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención Belém do Pará , en referencia al lugar donde se firmó, de 1994, y que fue ratificada por Chile dos años después.

En cuanto al proyecto que estamos debatiendo, recoge definiciones claras y precisas, formas de violencia y ámbitos en los cuales se pueden ejercer, además de deberes y obligaciones de distintos estamentos del Estado para con las mujeres. Es importante mencionar que se modifican distintos cuerpos legales, como la ley de violencia intrafamiliar, el Código Penal, el Código Procesal Penal, entre otros.

Discusión en Sala

Concretamente, solo por poner algunos ejemplos, se amplían las facultades del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género para que pueda patrocinar más casos de violencia y de femicidio. Asimismo, se amplían las facultades de los tribunales de familia en orden a proteger a las víctimas denunciantes, por ejemplo, en materia de notificación a las policías y el auxilio de la fuerza pública.

Otro gran avance es la incorporación en el Código Penal de un tipo de acoso sexual que hasta ahora no estaba regulado, que es aquel que se ejerce sin contacto corporal, como hostigamientos o grabaciones no consentidas.

En honor al tiempo, solo he presentado algunos ejemplos, pero son muchas más las medidas concretas que están en esta futura ley.

Para finalizar, debo señalar que podemos decir que estamos dando un tremendo paso, real y concreto, para prevenir, sancionar y, ojalá, erradicar la violencia contra las mujeres de manera definitiva. Lo hemos dado todos de forma conjunta, de manera transversal y sin miramientos políticos.

Me honra decir que votaré a favor este proyecto de ley.

He dicho.

El señor MEZA (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra la diputada María José Hoffmann .

La señora HOFFMANN (doña María José).-

Señor Presidente, efectivamente estamos frente a una iniciativa muy positiva, que ingresó a tramitación en el gobierno anterior. Creo que debemos tener la capacidad de reconocer eso y de apoyar el proyecto.

Me llama la atención que no se haya tramitado con la urgencia debida. En esto valoro el liderazgo del Presidente Piñera , y de su ministra Isabel Plá , para darle la urgencia que requería la tramitación del proyecto para su pronto despacho. Aquí tenemos una lección que aprender, cual es que importa de quién es la firma que lleva un proyecto, sea de alguien de izquierda o de alguien de derecha, porque si son buenos, hay que apoyarlos.

Esta es una iniciativa que, por un lado, crea una nueva ley sobre el derecho que tenemos las mujeres a una vida libre de violencia. Hay aspectos bastantes notables que impulsan ese cambio cultural, como contemplar deberes de prevención en todos y el derecho de acceso a la justicia.

Asimismo, modifica otros cuerpos legales, lo que me parece muy relevante, porque es importante poder influir en las leyes que tienen que ver con la violencia contra la mujer.

En este sentido, establece un piso mínimo.

Hay un aspecto que me preocupa. Tiene que ver con el artículo 23, donde se habla de las atenuantes, específicamente respecto de qué pasa con aquellas personas victimarias que sufren de alguna enfermedad mental, que debieran considerarse como casos sumamente excepcionales. Conversé recién con la ministra sobre estos casos. Ella me dijo que en la práctica no ha habido casos de estos, lo que no implica que no se pueda revisar el contenido del proyecto a ese respecto.

En ese sentido, valoramos esta tramitación. La bancada de la Unión Demócrata Independiente está absolutamente comprometida a apoyar todas las iniciativas que apunten a proteger a las mujeres de la violencia, de proteger sus derechos. ¿Por qué estamos tan comprometidos? Porque entendemos que lo que estamos haciendo es proteger la dignidad de las personas, en este caso la dignidad de las mujeres, desde una visión humanista.

La dignidad de las mujeres no cambia por su edad, por su sexo o por alguna discapacidad; tampoco cambia si está a punto de nacer o no. Ojalá esta Sala defendiera con la misma fuerza el derecho de las mujeres que están por nacer. Me parece importante revisar esa distinción.

Valoramos este proyecto y lo vamos a votar a favor. Esperamos que tenga una tramitación rápida.

Discusión en Sala

Finalmente, reitero las felicitaciones a la ministra Plá, por todos los esfuerzos que ha hecho para avanzar en materia de protección de las mujeres.

He dicho.

El señor MEZA (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Isabel Plá .

La señora PLÁ, doña Isabel (ministra de la Mujer y la Equidad de Género).-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a todas las diputadas y a todos los diputados que se encuentran presentes en la Sala.

Quiero saludar y agradecer especialmente a la Comisión de Familia y Adulto Mayor porque durante todo el 2018, al menos desde abril en adelante, trabajó con mucha seriedad y celeridad, duplicando incluso el número de sesiones para destinar su trabajo exclusivamente a este proyecto de ley, que es una reforma profunda que necesitaba una discusión seria y responsable.

También quiero agradecer las conceptuosas palabras que han emitido varios diputados en la Sala respecto del trabajo de nuestro ministerio en esta materia.

Uno de los pilares de nuestro programa de gobierno y de nuestro proyecto político es el combate sin tregua contra la violencia que se ejerce sobre las niñas y las mujeres en Chile y la consolidación de una política para prevenirla, para proteger a las víctimas y para sancionar a los agresores. Parte de ese objetivo también es instalar y contribuir a consolidar un proceso de cambio cultural que se inició hace varias décadas en Chile, porque aquí no estamos inventando la rueda, sino consolidando un proceso de cambios para tener una cultura de tolerancia cero a la violencia.

Efectivamente, el proyecto surge de un mensaje de la entonces Presidenta Michelle Bachelet , que también forma parte de nuestro programa de gobierno, por lo que el Presidente Sebastián Piñera lo mantuvo durante todo el año pasado con urgencia y, en los últimos meses, con urgencia suma.

Desde el gobierno y desde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género tenemos total convicción de que hay batallas y propósitos en nuestro país, como el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, en las que tenemos más convergencias que diferencias. No vamos a ocultar las diferencias en el Congreso Nacional, pues justamente la democracia permite plantear las diferencias, para debatirlas y para definirse frente a ellas, pero también nos parece muy importante, cuando trabajamos en temas que son de profunda humanidad y tan necesarios para nuestra sociedad, dejar en claro que tenemos la capacidad de ponernos de acuerdo en temas esenciales.

Nos parece muy importante recalcar, como se señala en los fundamentos del proyecto, que este tiene dos grandes desafíos, dos grandes objetivos.

En primer lugar, mejorar las respuestas institucionales frente a la violencia contra las mujeres en toda la línea, desde la prevención, la denuncia y la investigación hasta todo lo que se relaciona con la existencia de un clima y de una cultura de violencia que afecta en nuestro país, principalmente a las niñas y a las mujeres. En ese sentido, el proyecto apunta tanto a la violencia que tiene lugar al interior del hogar, en las relaciones familiares, como también -y con ello damos un gran paso como país- reconocer que fuera del hogar, en la calle, en la universidad, en el colegio y en el transporte público también las mujeres y las niñas son objeto de violencia, una violencia que debe ser visibilizada, prevenida y sancionada.

Un segundo gran propósito es contribuir a producir un cambio cultural, pero es muy importante tener presente que nos equivocamos como país si insistimos en poner únicamente sobre los hombros de una ley el fin de uno de los flagelos más arraigados en el siglo XXI.

Hay seis puntos que me parece importante destacar sobre los cambios que genera este proyecto.

Discusión en Sala

En primer lugar, se crea una ley marco que unifica la legislación en materia de violencia en Chile.

En segundo término, visibilizamos los distintos tipos de violencia a las que se puede ver expuesta una mujer, desde la violencia física hasta la violencia simbólica.

En tercer lugar, se establecen deberes para el Estado y para todos sus organismos en relación con la prevención y protección.

En cuarto lugar, se amplían las facultades para el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, Sernameg . Hoy, ese servicio no puede presentar una querrela por femicidio o por otro delito de alta connotación pública si no contamos con el patrocinio de las víctimas. Es muy importante, como Estado, que demos un paso adelante en ese sentido, para fortalecer la institucionalidad y las facultades del Sernameg, un servicio que mantiene una unidad muy importante. El Presidente Piñera ha fortalecido a esa institución, a través de la Ley de Presupuestos del Sector Público, con el objeto de que se haga cargo de manera integral de la atención a las víctimas de la violencia de género.

En quinto lugar, respecto de la modificación que se hace a la ley N° 20.066, de violencia intrafamiliar, se amplía su aplicación no solo a las personas que han mantenido una relación de pareja, sea conyugal o de otra naturaleza, sino que también a las relaciones sin convivencia, a propósito de los hechos que reiteradamente hemos visto en el país. En los últimos días ha circulado por redes sociales y por los medios de comunicación un video en el cual se muestra a una joven que es brutalmente violentada por su pololo, su pareja, pero, desgraciadamente, ese tipo de violencia hoy queda en el limbo, por lo que debemos buscar alguna figura legal en la cual esa conducta pueda ser encuadrada, dado que no está claramente tipificada como delito en nuestro Código Penal.

En sexto lugar, se incorporan varios tipos penales nuevos al Código Penal, que son necesarios para contribuir al cambio cultural y también para entregar al Poder Judicial herramientas que permitan sancionar distintas conductas que son, tal vez, desconocidas, como la difusión no autorizada de imágenes de connotación sexual y otras que han salido a la luz pública en el último año.

Para finalizar, quiero dejar testimonio, en representación de miles de mujeres y también como ministra, de que vivimos tiempos de luz para las mujeres de Chile y del mundo. Tenemos diferencias, sin duda, pero compartimos un propósito claro y esencial, como es el reconocimiento de la igual dignidad de mujeres y de hombres, situación que durante siglos se ha visto afectada por el ejercicio abusivo de la autoridad, por la arrogación exclusiva de los hombres de una autoridad que se ha ejercido de manera abusiva en contra de las mujeres y de las niñas.

Dicho lo anterior, esperamos contar con el respaldo necesario para aprobar esta iniciativa, no solo en este trámite en la Sala, que es un trámite muy importante, sino también en el Senado.

He dicho.

-Aplausos.

El señor MEZA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Amaro Labra .

El señor LABRA.-

Señor Presidente, celebro esto como un avance del pueblo que crece, un pueblo que ha hecho gestos de manera increíble.

Este proyecto no sería posible si no hubiese sido presidenta de Chile una mujer, si Claudia Pascual no hubiese sido ministra y si diputadas y dirigentes de los movimientos por la mujer no hubieran trabajado profundamente para llegar a este punto.

Este proyecto será un triunfo de la paz activa si en los establecimientos educacionales se promueve la igualdad de derechos y dignidad entre hombres y mujeres, se fomenta una educación libre de significaciones sexistas y se

Discusión en Sala

previene la violencia contra la mujer en todas sus formas; si en materia de comunicación se promueve la erradicación de distintas formas de violencia contra las mujeres, la protección de los derechos humanos y la dignidad y libertad de las mujeres víctimas de violencia y sus hijos, facultándose al Consejo Nacional de Televisión para regularlo; si se amplía la facultad del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género en dos sentidos: aumentando el abanico de casos en que pueda asumir el patrocinio y representación de las mujeres víctimas de violencia y se le permite deducir querellas en casos de femicidio.

Avanzando en algo de inteligencia mínima, el femicidio es el asesinato de toda mujer, sin importar la relación de parentesco, intimidación o afinidad con el victimario.

Dentro de los derechos que se incorporan para la aplicación e interpretación de la ley, se agrega la Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación hacia la Mujer.

El futuro es femenino. Si avanzamos profundamente en reconocer ese hecho, tendremos una sociedad mucho más justa e inclusiva.

¡Vivan las mujeres! ¡Vivan las mujeres! ¡Vivan las mujeres!

He dicho.

-Aplausos.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Cristina Girardi .

La señora GIRARDI (doña Cristina).-

Señor Presidente, durante el año recién pasado celebramos varias sesiones en las que abordamos el tema de la mujer y la violencia contra las mujeres.

El diputado Bellolio ha planteado el debate -también lo conversé con el diputado Saffirio - de si en la definición de violencia que entrega el proyecto subyace una visión histórica o no.

El artículo 2 señala: "Definición de violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres comprende cualquier acción u omisión, sea que tenga lugar en el ámbito público o en el privado, basada en el género y ejercida en el marco de las relaciones de poder históricamente desiguales que emanan de los roles diferenciados asignados a hombres y mujeres, que resultan de una construcción social, cultural, histórica y económica, que cause o pueda causar muerte, menoscabo físico, sexual, psicológico,...".

¿Por qué esto es importante? Se lo traté de explicar al diputado Saffirio , porque él tenía una indicación en la que le parecía mucho más simple hablar solo del fenómeno de la violencia.

Lo que ocurre es que este tipo de violencia no es coyuntural, no es una violencia que surge en el minuto en que me enoja y le pego a otro, en el minuto en que me enoja y castigo a otro. Repito: no tiene que ver con la coyuntura, sino con la historia, con una violencia que se ha perpetuado y se ha eternizado a través de los tiempos y de las instituciones que así lo han procurado, como la familia, el Estado y la iglesia.

Pierre Bourdieu dice: "El sexismo es un esencialismo: al igual que el racismo, étnico o clasista, busca atribuir diferencias sociales históricamente construidas a una naturaleza biológica que funciona como una esencia de donde se deducen de modo implacable todos los actos de la existencia. De todas las formas de esencialismo, es la más difícil de desarraigar. El trabajo que busca transformar en naturaleza un producto arbitrario de la historia encuentra fundamento aparente tanto en las apariencias del cuerpo como en los efectos enteramente reales que ha producido en el cuerpo y en la mente, es decir, en la realidad y en las representaciones de la realidad."

No es lo mismo una violencia que se ha eternizado, que se ha prolongado y que se ha repetido y se ha sistematizado en el tiempo que una violencia coyuntural. Es importante entender que ello es así. Esto es parte de nuestra historia como humanidad; es parte de lo que hemos construido y es parte de lo que tenemos que

Discusión en Sala

deconstruir.

Esto no es solamente abordar la violencia; es entender que esta violencia tiene que ver con lugares que la sociedad ha asignado a hombres y a mujeres. La sociedad y la historia han dicho que la mujer ocupa un rol inferior, un espacio inferior, y que el hombre ocupa uno superior. Desde esa relación de poder, de superioridad-inferioridad, se da esta violencia. No es una violencia coyuntural, sino histórica.

Es importante que entendamos eso, porque tiene que ver con la definición que se establece en este proyecto de ley, pues no solo vamos a tener que abordar el fenómeno de la violencia, sino también aquellas estructuras que permiten que esa violencia se haya eternizado por los siglos de los siglos, amén.

He dicho.

-Aplausos.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Camila Rojas .

La señorita ROJAS (doña Camila) .-

Señor Presidente, Chile y el mundo duelen. Nos encontramos en un escenario donde la violencia de género se toma la opinión pública. Brutales femicidios a mujeres y niñas abren el año 2019 en tan solo 17 días: María , de 56 años; Sandra , de 49 años; Laura , de 47 años; Aylin , de 18 años, y Delicienne , de 26 años. A ellas se suma un asesinato ocurrido el 14 de enero en la Región de Los Lagos.

Las cifras oficiales del Circuito Intersectorial de Femicidio Nacional y de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres -organización que lleva a cabo un tremendo trabajo- entregan una radiografía social oscura y muy dura.

Si bien a nivel nacional entre 2010 y 2017 los femicidios consumados no presentan una tendencia clara, sí exhiben brutalidad en la ejecución.

En el 31 por ciento de los casos, las mujeres habían realizado al menos una denuncia por violencia ejercida por el agresor, lo que da cuenta de que el femicidio ha sido, en estos casos, el resultado de un continuum de violencia ejercido en contra de estas mujeres, la punta del iceberg de una espeluznante, cotidiana y normalizada realidad en nuestro país.

Esta culminación extrema de la manifestación de la violencia sobre nuestras vidas ilustra cómo la política y las instituciones no han sido suficientes ni eficientes para combatir la violencia hacia las mujeres.

Ni el enfoque proteccionista, que solo nos mira como víctimas aisladas y dependientes del marido, del Estado o del mercado, ni el enfoque punitivista, en que más penas no han significado menos violencia hacia nosotras y más amedrentamiento hacia los agresores, han resultado. En ambos casos, la violencia se entiende como un problema individual, del cual somos responsables nosotras mismas: nosotras debemos frenarlo, denunciarlo y probarlo. No se entiende como un fenómeno cultural y social que nos envuelve desde que nacemos, en que es necesario relevar la extrema indefensión en que se encuentran mujeres lesbianas y trans, que son absolutamente invisibles para nuestra legislación.

La ministra Isabel Plá y el Presidente Sebastián Piñera deben entender que llamar a las mujeres a denunciar en escenarios de impunidad, revictimización y descrédito de sus vivencias solo las expone más. En Chile, más de un tercio de las mujeres denuncia, e igualmente son asesinadas. Los dispositivos de seguridad no funcionan, debido a la precarización que los sucesivos gobiernos de la transición han mantenido respecto de sus trabajadoras y de las políticas públicas de mujeres.

Pero, ojo: el primer año de implementación de esta futura ley estará a cargo, en gran parte, del escuálido presupuesto recién aprobado para el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.

Sin duda, proyectos como este son necesarios para enfrentar, como sociedad, la profundidad y complejidad de la

Discusión en Sala

violencia que vivimos las mujeres y niñas, y por eso anuncio que votaré a favor el proyecto. Sin embargo, debemos avanzar con urgencia en mejorar las condiciones de vida de la mayoría de las mujeres, porque necesitamos autonomía para poder decidir sobre nuestras vidas y cuerpos; necesitamos poder tomar taxi solas y tranquilas; necesitamos poder salir de la casa común, para dejar una relación violenta, con recursos propios, sin dependencia y sin violencia económica; necesitamos poder decidir no continuar con un embarazo no deseado; necesitamos poder salir de esta desigualdad en que vivimos.

La política debe dejar de normalizar la desigualdad de género, para que las necesarias reformas sociales, que abarcan a las instituciones públicas, como el Poder Judicial, dejen de ser reproductoras de esa violencia. Queremos justicia social, no justicia patriarcal.

Por ello, buscamos renovar indicaciones que fueron rechazadas en la tramitación del proyecto y que consideramos vitales para avanzar en la comprensión de la complejidad de la violencia hacia las mujeres, que debe dejar de mirarse de manera fragmentada. No se entiende una ley que busca abordar esta problemática de manera integral, que deje fuera la autonomía sexual y reproductiva. Se debe reforzar, por ejemplo, la implementación de la ley de aborto en tres causales y la educación sexual integral y no sexista en el currículo nacional para todos los niveles. En esa línea vamos a renovar la indicación de la diputada Carolina Marzán .

No puedo terminar mi intervención sin reivindicar que los femicidios que hoy se encuentran en la palestra llevan un silencio cómplice que es necesario denunciar.

Por último, agradezco a todas las compañeras que han dado una lucha incansable, así como a las organizaciones de mujeres y feministas que vuelven público lo privado, que salvan la vida de mujeres, que revelan relaciones de poder y desigualdad, y que construyen, sobre todo, nuevas formas de solidaridad y justicia...

El señor MULET (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, diputada Rojas. Tiene la palabra la diputada Joanna Pérez .

La señora PÉREZ (doña Joanna).-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a la ministra Isabel Plá y a su equipo.

Sin duda, este proyecto de ley es un avance positivo, en términos de ordenar de mejor manera diversas normas y reglamentos que el país se ha venido dando en los últimos años, y de establecer definiciones claras y comunes para todos los casos.

En términos legislativos, hemos avanzado mucho en la protección de los derechos de las mujeres. Es necesario reconocer que ello ha sido posible gracias a la acción de muchas mujeres que llevan luchando años, décadas, siglos, y también a la visión de los últimos gobiernos y ministras, que han entendido que este tema no es un sello de uno u otro gobierno, sino una línea de trabajo que se debe seguir a corto, mediano y largo plazo, y se han puesto al servicio de aquello.

Por lo tanto, valoro el trabajo que está haciendo hoy la ministra Isabel Plá en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, escuchando las distintas visiones y dando celeridad a algunos proyectos de ley, como lo vimos el día de ayer.

En todo caso, hay que decir con fuerza que podemos dictar muchas leyes, reglamentos y ordenanzas, pero que el problema de fondo sigue siendo cultural, y lo vemos también aquí cuando no somos escuchadas. En algunos momentos más vamos a votar el proyecto, pero pido respeto por las pocas mujeres diputadas que estamos interviniendo en la Sala.

(Aplausos)

Como señalé, el problema de fondo sigue siendo cultural, porque hemos aceptado demasiado tiempo una sociedad machista, en que las mujeres fueron relegadas a un segundo plano, desconociendo sus capacidades y habilidades en todo orden de cosas.

Discusión en Sala

Destaco la perspectiva de abordar de manera integral y sectorial este flagelo que se ha reproducido por generaciones. Esto, sin duda, no solo debe convocar al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, sino a toda la institucionalidad pública y privada, y también a la sociedad civil.

Me hubiese gustado ver en esta Sala a muchos más ministros -así como los hemos visto en la discusión de otros proyectos de ley- luchando por este proyecto.

Ahora, me preocupa que el proyecto no sea más taxativo. Se usan mucho los verbos “promover” y “procurar”, lo que nuevamente significa dejar a criterio de la autoridad o del funcionario la aplicación de las normas que favorecen a las mujeres maltratadas y violentadas.

El texto debería ser más explícito en lo que se refiere a los deberes. Afortunadamente, gracias a los cambios que progresivamente se han introducido en nuestro ordenamiento legal, en el Parlamento hay muchas más mujeres dispuestas a velar por la protección de los derechos.

Debemos profundizar en diversos temas, como la calidad de las estrategias, la cantidad de recursos, dejar bien posicionadas a las mujeres en las regiones y comunas, y ayudar, como lo pidió la diputada Emilia Nuyado , a la mujer rural, a la mujer indígena, a la mujer pescadora, a la mujer emprendedora. En definitiva, entender que este tema importa a todo el país y no solo convoca a las esferas de poder.

Valoramos mucho haber tenido una Presidenta de la República y tener una Presidenta en la Cámara de Diputados, pero claramente hay espacios que son inexplorados por las mujeres. Quizá, eso seguirá siendo parte de ese discurso políticamente correcto o retóricamente convincente, pero no nos permitirá el cambio cultural ni -lo que es peor- disminuir los femicidios, y posiblemente aumentarán otros tipos de violencia más invisibles, pero igual o más dañinas.

Todos queremos ver a hombres y mujeres más felices, y que estas últimas también puedan contribuir sin barreras en sus comunidades, como siempre lo han hecho, pero sin la carga y el dolor de lo que significa la violencia para su desarrollo y el de sus hijos, hijas y toda su familia. Una mujer que es víctima de violencia, lamentablemente, ve coartada sus potencialidades y las de su familia.

Por lo tanto, voy a apoyar este proyecto, pero podemos hacer mucho más, a través de las bancadas políticas -lo dijo el diputado Jorge Sabag -, del gremio de la justicia, de los colegios. Asimismo, tenemos que avanzar en el área médica y también en el sector privado.

Felicito a quienes hicieron este trabajo y también a la ministra, quien está presente en la Sala.

Reitero: es necesario que veamos este tema entre todos. No solo es un tema de este gobierno, sino un tema de todos, en que debemos seguir avanzando y profundizando.

Voy a votar a favor el proyecto y me comprometo a seguir trabajando para romper todos los desequilibrios que se producen con la violencia que sufren las mujeres en todos los sectores del país.

He dicho.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Camila Vallejo .

La señorita VALLEJO (doña Camila) .-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a las dirigentes de las organizaciones que nos acompañan en las tribunas, a las concejalas Natalia Contreras e Irací Hassler ; a la presidenta de la ONG Acción, Mujer y Madre, Virginia Palma ; a la representante de la Coordinadora Transversal de Mujeres Organizadas, Soledad Acuña, y a la representante de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, Yasna Madariaga .

(Aplausos)

Discusión en Sala

Les agradezco que nos hayan acompañado durante la tramitación de este proyecto de ley. Vaya para ellas un reconocimiento total y absoluto por toda la lucha que han estado dando.

Por supuesto, también saludo a la ministra de la Mujer y la Equidad de Género y a la subsecretaria, que hoy nos acompañan.

Aunque no estén presentes, también quiero reconocer y agradecer a la ex-Presidenta Michelle Bachelet y a la exministra de la Mujer y la Equidad de Género Claudia Pascual, porque trabajaron arduamente para empujar este proyecto de ley.

En este debate, quiero rescatar la discusión sobre la perspectiva histórica, la cual ha sido cuestionada. Ahora, a través de una indicación del Ejecutivo, se pretende eliminar de la definición el origen de la violencia y discriminación que sufren las mujeres de todo el mundo, no solo de Chile. De esa manera, nos estaríamos alejando no solo de la Convención de Belém do Pará, sino también de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Mujer, que señalaron que esta violencia “Es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres, que han conducido a la dominación de la mujer por el hombre, a la discriminación contra la mujer y a la interposición de obstáculos contra su pleno desarrollo.”. No es algo que se nos ocurrió; es una declaración hecha en la Convención de Belém do Pará y en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Mujer. Es un acuerdo internacional; es algo que no podemos desconocer.

La cultura machista que impera no surgió de la noche a la mañana; tiene una construcción histórica que se ha ayudado de ideologías que se han impuesto, de religiones, de la mitología griega, del desarrollo de la filosofía escrita por hombres, de los cientistas, en fin. Ha sido una construcción histórica ideológica que se ha manifestado y se ha materializado en relaciones de poder desiguales. Es una construcción y un ordenamiento económico, político, social y cultural que no surgió de la noche a la mañana. Desconocer eso es faltar total y plenamente a la realidad.

Por ejemplo, en 1546 un texto que es parte de la fundación del derecho penal, llamado El martillo de las brujas, era el manual de la Inquisición. Los inquisidores dedicaron todo ese manual a justificar el castigo a la mujer y a demostrar su supuesta inferioridad biológica. Ya no bastaba con todo el daño que la Biblia y la mitología griega le habían hecho a la mujer: la mujer que salió de la costilla del hombre, la tonta Eva que hizo que renunciáramos al paraíso, o esta otra torpe mujer que abrió la caja de Pandora para esparcir todos los males en la sociedad.

Gustave Le Bon, uno de los fundadores de la psicología social, supuestamente pudo comprobar que una mujer inteligente es tan rara como un gorila con dos cabezas. Esto no es nada nuevo. Es una cuestión histórica, de hace siglos, el hecho de que a la mujer se la ha puesto en un plano de vulnerabilidad y de desprecio para justificar una relación y una supuesta dominación del hombre sobre ella.

En esa línea, obviamente tampoco han quedado ausentes todos los que se salen del patrón, como las lesbianas, porque son traidoras de la condición femenina, pues no están a disposición de reproducir a la sociedad y de tener hijos, porque ese es el rol de la mujer. En consecuencia, son traidoras del género femenino.

Para qué decir los homosexuales: son traidores del género masculino, porque solo les falta tener útero y tetas para parecerse a esa despreciable condición que portan las mujeres.

Insisto en que esta situación tiene una perspectiva histórica. No es nada nuevo cómo se ha invisibilizado a las mujeres a lo largo de nuestra historia en su participación en las luchas de independencia y en las revoluciones. Se ha invisibilizado a las mujeres escritoras y a las filósofas, y no se considera la importancia de la mujer en la generación del crecimiento económico del mundo. Recién ahora han aparecido algunos estudios que demuestran cómo la mujer ha participado en el producto interno bruto mundial sin ningún tipo de remuneración, por el simple hecho de trabajar en la casa criando hijos y haciéndose cargo de las labores domésticas.

Por ello, hay que mantener ese concepto en el proyecto. Si lo sacamos, vamos a desarmar toda posibilidad...

-Aplausos.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Ha concluido su tiempo, señorita diputada.

Discusión en Sala

Tiene la palabra la diputada Loreto Carvajal .

La señora CARVAJAL (doña Loreto).-

Señora Presidenta, al igual que las colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, es de suma relevancia reconocer el trabajo que han hecho las organizaciones de mujeres y sus dirigentas, que están hoy presentes en las tribunas, que, dicho sea de paso, han sufrido la discriminación laboral, como muchas otras que hoy no pueden estar presentes porque fueron asesinadas o porque sienten que la sociedad no las reconoce.

Para bien de ellas y de quienes nos siguen a través del canal de televisión de la Cámara, al menos podemos decir que como Parlamento hemos hecho lo que ha estado a nuestro alcance, pero que también intentamos hacer más. La posibilidad de avanzar de tener solo 15 por ciento de mujeres en el período parlamentario anterior a tener 23 por ciento en el actual se debió a la lucha de las mujeres parlamentarias, que queremos representar -no quiero decirlo con pretensión- a muchas mujeres que están invisibilizadas, que están calladas y que están sometidas por una sociedad que crea el problema. Esto hay que decirlo: la sociedad que permite la problemática de la desigualdad en materia laboral, en materia social, en materia de derechos políticos, etcétera, es tan responsable como el victimario de violencia.

Pero así como el Estado es parte del problema, el Estado debe ser parte de la solución. Este proyecto, nacido bajo el alero de la Presidenta Bachelet , busca precisamente aquello.

Esta sociedad daba como patrón máximo la Constitución Política de la República, que establece que los hombres y mujeres somos iguales en dignidad y derechos. Sin embargo, hemos reconocido a través de nuestra propia conquista, incluso antes de aquello, que eso no es así. Ha sido necesario que debamos tener una serie de normas que busquen de cierta manera compensar el daño histórico que las mujeres han recibido, no solo de violencia, sino también de desigualdad brutal. Así, más de 170 mociones parlamentarias buscan equiparar la cancha, pero con una sociedad observante.

Tuvimos que esperar más de doscientos años para que en el Congreso se conformara una Comisión de Mujeres. Hoy la tenemos. Agradezco que hayamos sido capaces de crear una comisión técnica que se hiciera cargo en la Cámara, donde se supone que se representa la democracia de un país, pero donde, lamentablemente, las mujeres están subrepresentadas, de avanzar en aquellas temáticas históricas que hoy golpean no solo con puños y manos, sino que golpean el alma de Chile, porque hacen que nuestra sociedad sea igualmente discriminatoria y violenta.

Sin duda, el proyecto es importante, pero hay mucho por hacer todavía.

Solo daré a conocer algunos datos. Las mujeres representan el 60 por ciento de la pobreza en el mundo. En Chile, la pobreza ataca particularmente a las mujeres rurales. Ellas no tienen ninguna oportunidad de defenderse de la violencia; tampoco tienen una oportunidad para salir adelante por sí mismas.

A nivel mundial, menos del 16 por ciento de las mujeres forma parte de los parlamentos. Nosotros avanzamos de 15 a 23 por ciento de representación de mujeres; algo hemos hecho.

Las dos terceras partes de las mujeres en el mundo tienen altos índices de analfabetismo. En Chile también existe aún el analfabetismo.

La violencia sistemática ataca con mayor fuerza a las mujeres, tanto o más que los conflictos armados. Es decir, nosotras somos el objetivo de una sociedad asimétrica, en donde el hombre se siente con el poder de tener la voluntad, el cuerpo y la decisión de muchas veces invisibilizar, denigrar y asesinar a las mujeres.

Habría querido que hubiesen sido más las entidades que participaran en este tema, porque es relevante. Ojalá el país completo fuera parte de él. No podemos pretender -valoro la presencia de la ministra- hacernos cargo de esta problemática solo a través de un ministerio. Todos los ministerios de Chile debieran dar cuenta de qué están haciendo contra la violencia de género y de qué oportunidades van a dar a las mujeres.

Las mujeres son el futuro del mundo. Debemos reconocerlas; esa es nuestra labor.

He dicho.

Discusión en Sala

-Aplausos.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Gael Yeomans .

La señorita YEOMANS (doña Gael).-

Señora Presidenta, Miranda Moise , 29 años, haitiana, asesinada con arma blanca en San Ramón el 29 de mayo; carabinera intentó suicidarse en comisaría de San Miguel ; Rosa Martínez , 58 años, chilena, estrangulada con un alambre en la comuna de El Bosque; padrastro viola a niña de 14 años y la deja embarazada en San Ramón; sujeto de 37 años es detenido por abusar sexualmente, en la vía pública, de una joven de 17 años en El Bosque.

Violencia explícita, violencia implícita. Estas mujeres viven o vivieron en el sector sur de Santiago, así como otras que han vivido la violencia a nivel nacional. Fueron víctimas de dicha violencia machista mujeres migrantes, trabajadoras del Estado, niñas, jóvenes. Las víctimas de la violencia son mujeres, en plural, y a todas las debemos proteger, incluso, de aquellas instituciones que también las violentan. Estamos cansadas de ser víctimas y de ver víctimas entre nosotras.

Porque era necesario relevar y avanzar en una norma de estas características, necesitamos una ley marco que sistematice de manera integral y ordene las funciones y roles que les corresponden a los órganos del Estado en la prevención, sanción y reparación de la violencia contra las mujeres.

Así partió esta iniciativa: aumentaba la protección hacia las mujeres, pero no solo respecto a la violencia física, que es la más visible, sino también la simbólica, la económica y la cultural, entregando a distintos organismos del Estado ampliar la cobertura, tanto para las relaciones de pareja, como también en el espacio público.

Este proyecto de ley viene a hacer justicia, al reconocer que las mujeres no solamente sufren violencia puertas adentro: en sus casas y en la cama, sino también en la calle, en el trabajo, desde el Estado y desde las instituciones.

Asimismo, es violencia recibir menos sueldo que los hombres por efectuar el mismo trabajo y en determinados casos por llevar a cabo trabajos distintos, porque supuestamente las mujeres estamos concebidas naturalmente para cuidar a otros, para educar, para ejercer labores mal pagadas, en circunstancias de que también requieren gran trabajo y capacitación.

Por eso, es clave la descripción que hace el proyecto de violencia contra las mujeres. Esa violencia contra las mujeres, tal como lo dice el texto actual de la iniciativa, es ejercida en el marco de las relaciones de poder históricamente desiguales, que emanan de los roles diferenciados asignados a hombres y a mujeres.

Esa definición se altera con la indicación ingresada hoy por el Gobierno, pues desnaturaliza la violencia, desnaturaliza el proyecto. Quiero preguntar al gobierno: ¿Cuál es el problema con esa descripción? ¿Cuál es el problema de decir, con todas sus letras, de dónde proviene esta violencia históricamente, tal como lo hace la Convención Belem do Pará, que es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer?

No avanzaremos si no se comprende esto, porque la violencia contra las mujeres proviene del patriarcado y se necesita identificarla, porque no es lo mismo que las otras violencias, diputado Bellolio -no es lo mismo-, porque esta violencia se impone de forma explícita, pero también silenciosamente.

También lo vemos en el Congreso Nacional, con diputadas, con funcionarias, con periodistas. Si no somos capaces de identificar esa violencia de esta manera, perdemos el marco, perdemos el enfoque que se requiere para que esa manera silenciosa no pase “piola”, diputado Bellolio , sino que sea evidenciada.

Eso se pone en peligro con la indicación presentada por el gobierno, ministra, pero debemos avanzar. Esta norma no puede ser simbólica; tenemos que avanzar en el ejercicio real y pleno de derechos de las mujeres, y para eso esta futura ley no será suficiente.

Discusión en Sala

Este avance debe ser un impulso, pero no puede quedarse en eso, pues necesitamos prevenir los femicidios y seguir avanzando en otras manifestaciones de violencia contra las mujeres, como la ginecoobstétrica, que lamentablemente quedó fuera de este proyecto de ley; la equidad salarial e iniciativas que también apunten a los hombres que ejercen violencia contra las mujeres. El reconocimiento de la labor doméstica y productiva sigue siendo deuda de una ley que permita a las mujeres un ejercicio y la vida libre de violencia.

Tomamos posición, porque representamos a las mujeres movilizadas en las calles en 2018 y visibilizaron las violencias. Debemos avanzar en una educación no sexista, que fue la principal demanda. Realmente, si queremos avanzar en la prevención de la violencia, esta es una demanda central y no puede ser olvidada por este gobierno.

He dicho.

-Aplausos

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Señorita diputada, cuando se dirija a un diputado o a alguna autoridad, debe hacerlo por intermedio de quien esté presidiendo.

Cerrado el debate.

-En conformidad con el artículo 85 del Reglamento, se incluyen las siguientes intervenciones no pronunciadas en la Sala y que cumplen con lo dispuesto en el artículo 10 del mismo cuerpo reglamentario:

La señorita MIX (doña Claudia) .-

Señora Presidenta, soy mujer; y como toda mujer, he visto y sufrido en carne propia la violencia machista.

Créame que es impactante ese momento en el que, como mujeres, tomamos conciencia y nos damos cuenta de la violencia que hemos sufrido durante toda nuestra vida. Porque la violencia hacia las mujeres no se expresa solamente en los golpes, las violaciones o los insultos, que podrían ser los tipos más graves, sino que se vive también silenciosamente, día a día, a través de las diferentes formas que toma el machismo extendido por toda nuestra sociedad patriarcal.

Venimos de un 2018 que fue marcado por una ola feminista que llenó las calles de nuestro país y nos obligó a repensar la manera en que debemos relacionarnos y entender cómo construimos la sociedad chilena del siglo XXI. Pero también venimos de los 57 femicidios, registrados durante 2018 por la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, y los ya cinco registrados durante lo que va de 2019. Venimos de casos impactantes y de una violencia exorbitante, como el de Nabila Rizzo, y pese a eso seguimos sin entender cómo existen sectores de la sociedad y de la clase política que no entienden la importancia de una ley contra la violencia machista.

No podemos quedarnos solo en una visión superficial. Muchas veces quienes se ponen en contra de la violencia, lo hacen en relación con la violencia física específicamente, que suele ser la más notoria. Pero debemos tener claro que no es la única forma de violencia que sufrimos nosotras, las mujeres, sino que también nos acechan violencias de orden psicológico, sexual, económico e incluso simbólico. Y ante esta realidad no podemos quedarnos inmóviles.

Tres de cada cuatro mujeres dicen haber sufrido acoso sexual callejero, según cifras del Observatorio contra el Acoso Callejero (OCAC). Todas hemos sido testigos de la brecha salarial entre hombres y mujeres, y del "techo de cristal" que impide que mujeres lleguen a los altos cargos, lo que también es violencia. Somos afectadas en forma directa por los planes diferenciados de las isapres o las menores pensiones en las AFP. Eso también es violencia.

También es violencia que nos ninguneen, que siempre se dude de la opinión de una mujer, y que no nos tomen en cuenta de la misma manera que a los hombres. Eso también es violencia. Igualmente, son violentos los estándares de belleza y que seamos presionadas a tener una figura acorde a lo que esta sociedad determina como belleza, o incluso obligarnos a seguir conductas que supuestamente están determinadas para cada género y no lo que realmente cada una quiera para su vida y su futuro. De esta forma, la violencia se manifiesta de diversas formas. ¿Están dispuestos a combatir todas ellas en esta Cámara?

Discusión en Sala

Así, por ejemplo, uno de los tipos de violencia que ha sido normalizado hasta invisibilizarlo hacia las mujeres es la violencia obstétrica, que sufren semana a semana cientos de compatriotas en todo nuestro territorio. Una violencia que les ha arrebatado a sus niños que estaban por nacer, hecho que ha quedado corroborado con la publicación de una serie de casos en las últimas semanas.

Por eso es que en octubre del año pasado ingresamos un proyecto de ley que tipifica la violencia ginecobstetra y que asegura el derecho a un parto respetado. Esperamos que en la Comisión de Salud empecemos en marzo a discutir esta iniciativa, que puede ser herramienta para miles de mujeres.

El Estado ya no puede seguir haciendo la vista gorda ante la realidad. Las mujeres estamos permanentemente expuestas a todos los tipos de violencia, y debemos exigir una legislación que nos proteja, nos respalde y nos dé herramientas para enfrentar legalmente al agresor. Y aquí se abre otro punto en la discusión. ¿Qué pasa con el agresor? ¿Cómo llevamos adelante el proceso cultural de dejar de ver a la mujer como un “ser inferior”? Es pertinente avanzar también en una legislación que permita tratar a quien agrede, más allá del castigo. Lo mismo para el desarrollo de programas de educación para que en las escuelas se trabaje junto con las familias para que nuestros niños y niñas puedan construir un nuevo trato.

Tenemos la convicción de que la erradicación de la violencia en todas sus formas debe ser el objetivo primordial de nuestra sociedad, y qué mejor que comenzar con el 50 por ciento de la población. Porque sí: este no es un problema de minorías; es un problema público, una problemática que cala en lo más profundo de las familias de nuestro país. Aquellos parlamentarios y parlamentarias que hacen la pega, habrán de entender que se tiene que proteger la vida de nosotras. ¿Han visto cuántas familias se encuentran destruidas por las relaciones de violencia en su interior, cuántas familias están destruidas porque perdieron una hija, una madre, una hermana?

Es nuestra responsabilidad generar todas las condiciones para que a las mujeres nos dejen de matar solo por el hecho de ser mujeres.

Lo hemos dicho: la construcción de un Chile democrático y más justo siempre va de la mano del fortalecimiento de los derechos humanos, pero no para unos pocos. La protección y garantía de sus derechos fundamentales debe ser para todos y todas, sin exclusiones.

Es por eso que votaremos a favor este proyecto de ley y todos aquellos que pongan en el centro la erradicación de la violencia hacia las mujeres y les garanticen su derecho a tener una vida libre de violencias.

He dicho.

La señora SABAT (doña Marcela).-

Señora Presidenta, quiero comenzar reflexionando justamente en el proyecto que hoy está en discusión. Hoy estamos debatiendo un proyecto sobre el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.

Resulta casi inexplicable que a estas alturas del siglo XXI tengamos que seguir generando todas las instancias que dicen relación con un mayor respeto y resguardo hacia las mujeres, por la vía legal.

Lamentablemente, en este país, señora Presidenta, la realidad habla de crear marcos jurídicos para todo, y particularmente para establecer una vida sin violencia para niños y niñas, adultos mayores y, por cierto, para nosotras.

Debemos entender que seguir legislando a base de situaciones particulares y hechos recientes, si bien ayuda en el corto plazo, lejos está de ir al problema de fondo, el cual es cultural, educacional, de bases erradas, que fueron creando conceptos muy equivocados de lo que es la convivencia, y del poder, y sobre todo querer vivir todos en paz y en tranquilidad en esta sociedad.

Señora Presidenta, este proyecto, el cual no tengo dudas se aprobará en forma unánime, viene del gobierno anterior. Y en esto no hay dobles discursos: los temas de género son transversales; no tienen dueños ni colores políticos. Por eso, no tengo problema alguno en decir que constituye un avance, al tiempo de agradecer también que mi gobierno estableciera las urgencias correspondientes también, para sacar adelante un texto que marca una hoja de ruta, en el camino de garantizar el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres, tanto en el

Discusión en Sala

ámbito público como en el privado.

El sacar adelante esta iniciativa responde también al programa de gobierno del Presidente Sebastián Piñera , quien asumió personalmente un compromiso de poner a las mujeres en el tope de sus prioridades, donde, bajo el alero de una robusta Agenda Mujer, se está trabajando en forma decidida para superar todo tipo de discriminaciones, y brindar un escenario de mayor protección para las mujeres chilenas.

Señora Presidenta, hoy espero respaldo, y un apoyo a la mujer chilena, a las familias de esas cinco mujeres víctimas de femicidios en estos pocos días que llevamos de 2019, para poner freno a la violencia, y decir que el Estado nos brindará mayor protección.

Reitero una vez más que todo lo anterior es letra muerta si no podemos generar verdaderamente cambios culturales, genuinos, en el trato hacia la mujer en Chile.

He dicho.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos:

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en mensaje, sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, con la salvedad del artículo 31, por tratar una materia propia de ley de quorum calificado.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 124 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas, Florcita ; Alinco Bustos, René ; Álvarez Vera, Jenny ; Amar Mancilla, Sandra ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Auth Stewart, Pepe ; Barrera Moreno, Boris ; Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Bernaldes Maldonado, Alejandro ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Boric Font, Gabriel ; Brito Hasbún, Jorge ; Calisto Águila , Miguel Ángel ; Cariola Oliva, Karol ; Carter Fernández, Álvaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castillo Muñoz, Natalia ; Castro González, Juan Luis ; Celis Araya, Ricardo ; Celis Montt, Andrés ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Álamos, Juan Antonio ; Crispi Serrano, Miguel ; Del Real Mihovilovic, Catalina ; Desbordes Jiménez, Mario ; Díaz Díaz, Marcelo ; Durán Espinoza, Jorge ; Durán Salinas, Eduardo ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ; Flores Oporto, Camila ; Fuenzalida Cobo, Juan ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Galleguillos Castillo, Ramón ; Garín González, Renato ; Girardi Lavín, Cristina ; González Gatica, Félix ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernández Hernández, Javier ; Hertz Cádiz, Carmen ; Hirsch Goldschmidt, Tomás ; Hoffmann Opazo , María José ; Ibáñez Cotroneo, Diego ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiles Moreno, Pamela ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Jürgensen Rundshagen, Harry ; Kast Sommerhoff, Pablo ; Keitel Bianchi, Sebastián ; Kort Garriga, Issa ; Kuschel Silva, Carlos ; Labra Sepúlveda , Amaro ; Lavín León, Joaquín ; Leiva Carvajal, Raúl ; Longton Herrera, Andrés ; Lorenzini Basso, Pablo ; Luck Urban, Karin ; Macaya Danús, Javier ; Marzán Pinto, Carolina ; Matta Aragay, Manuel ; Melero Abaroa, Patricio ; Mellado Suazo, Miguel ; Meza Moncada, Fernando ; Mix Jiménez, Claudia ; Molina Magofke, Andrés ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Moreira Barros, Cristhian ; Mulet Martínez, Jaime ; Muñoz González, Francesca ; Naranjo Ortiz, Jaime ; Núñez Arancibia, Daniel ; Olivera De La Fuente, Erika ; Orsini Pascal, Maite ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Ossandón Irrarrázabal, Ximena ; Pardo Sáinz, Luis ; Parra Sauterel, Andrea ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pérez Olea, Joanna ; Pérez Salinas, Catalina ; Prieto Lorca, Pablo ; Ramírez Diez, Guillermo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rentería Moller, Rolando ; Rey Martínez, Hugo ; Rocafull López, Luis ; Rojas Valderrama, Camila ; Romero Sáez, Leonidas ; Saavedra Chan - día, Gastón ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sanhueza Dueñas, Gustavo ; Santana Castillo, Juan ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Soto, Alexis ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Mardones, Raúl ;

Discusión en Sala

Teillier Del Valle, Guillermo ; Tohá González, Jaime ; Torrealba Alvarado, Sebastián ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Troncoso Hellman, Virginia ; Undurraga Gazitúa, Francisco ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Urruticoechea Ríos , Cristóbal ; Vallejo Dowling, Camila ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Velásquez Núñez, Esteban ; Velásquez Seguel, Pedro ; Verdessi Belemmi, Daniel ; Vidal Rojas, Pablo ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Walker Prieto, Matías ; Winter Etcheberry, Gonzalo ; Yeomans Araya, Gael .

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Corresponde votar en general el artículo 31, que requiere para su aprobación el voto favorable de 78 diputadas y diputados en ejercicio.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 125 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas, Florcita ; Alinco Bustos, René ; Álvarez Vera, Jenny ; Amar Mancilla, Sandra ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Auth Stewart, Pepe ; Barrera Moreno, Boris ; Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Bernaldes Maldonado, Alejandro ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Boric Font, Gabriel ; Brito Hasbún, Jorge ; Calisto Águila , Miguel Ángel ; Cariola Oliva, Karol ; Carter Fernández, Álvaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castillo Muñoz, Natalia ; Castro González, Juan Luis ; Celis Araya, Ricardo ; Celis Montt, Andrés ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Álamos, Juan Antonio ; Crispi Serrano, Miguel ; Del Real Mihovilovic, Catalina ; Desbordes Jiménez, Mario ; Díaz Díaz, Marcelo ; Durán Espinoza, Jorge ; Durán Salinas, Eduardo ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ; Flores Oporto, Camila ; Fuenzalida Cobo, Juan ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Galleguillos Castillo, Ramón ; Garín González, Renato ; Girardi Lavín, Cristina ; González Gatica, Félix ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernández Hernández, Javier ; Hertz Cádiz, Carmen ; Hirsch Goldschmidt, Tomás ; Hoffmann Opazo , María José ; Ibáñez Cotroneo, Diego ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiles Moreno, Pamela ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Jürgensen Rundshagen, Harry ; Kast Sommerhoff, Pablo ; Keitel Bianchi, Sebastián ; Kort Garriga, Issa ; Kuschel Silva, Carlos ; Labra Sepúlveda , Amaro ; Lavín León, Joaquín ; Leiva Carvajal, Raúl ; Longton Herrera, Andrés ; Lorenzini Basso, Pablo ; Luck Urban, Karin ; Macaya Danús, Javier ; Marzán Pinto, Carolina ; Matta Aragay, Manuel ; Melero Abaroa, Patricio ; Mellado Suazo, Miguel ; Meza Moncada, Fernando ; Mix Jiménez, Claudia ; Molina Magofke, Andrés ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Moreira Barros, Crithian ; Mulet Martínez, Jaime ; Muñoz González, Francesca ; Naranjo Ortiz, Jaime ; Núñez Arancibia, Daniel ; Olivera De La Fuente, Erika ; Orsini Pascal, Maite ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Ossandón Irrarrázabal, Ximena ; Pardo Sáinz, Luis ; Parra Sauterel, Andrea ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pérez Olea, Joanna ; Pérez Salinas, Catalina ; Prieto Lorca, Pablo ; Ramírez Díez, Guillermo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rentería Moller, Rolando ; Rey Martínez, Hugo ; Rocafull López, Luis ; Rojas Valderrama, Camila ; Romero Sáez, Leonidas ; Saavedra Chandía, Gastón ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sanhueza Dueñas, Gustavo ; Santana Castillo, Juan ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Soto, Alexis ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Mardones, Raúl ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Tohá González, Jaime ; Torrealba Alvarado, Sebastián ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Troncoso Hellman, Virginia ; Undurraga Gazitúa, Francisco ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Urruticoechea Ríos , Cristóbal ; Vallejo Dowling, Camila ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Velásquez Núñez, Esteban ; Velásquez Seguel, Pedro ; Verdessi Belemmi, Daniel ; Vidal Rojas, Pablo ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Walker Prieto, Matías ; Winter Etcheberry, Gonzalo ; Yeomans Araya, Gael .

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Por no haber sido objeto de indicaciones, se da por aprobado también en particular, con la misma votación, dejándose constancia de haberse alcanzado el quorum constitucional requerido, con la salvedad de los artículos 1,

Discusión en Sala

2, 8 y 13, respecto de los cuales se han renovado indicaciones; del inciso segundo de la letra c) del artículo 3 y del inciso primero del artículo 12, cuyas votaciones separadas han sido solicitadas.

Se ha renovado la siguiente indicación de las diputadas Karol Cariola , Natalia Castillo , Pamela Jiles , Carolina Marzán y Camila Vallejo , y del diputado Raúl Soto al artículo 1, de cuyo tenor dará lectura el señor Secretario.

El señor LANDEROS (Secretario).-

Señora Presidenta, la indicación de las diputadas y del diputado es para intercalar en el artículo 1 la expresión "situación laboral, nivel educacional", entre las expresiones "situación socioeconómica" y "orientación sexual".

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Corresponde votar el artículo 1 con la indicación parlamentaria.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 70 votos; por la negativa, 49 votos. Hubo 3 abstenciones.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas, Florcita ; Alinco Bustos, René ; Álvarez Vera, Jenny ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Auth Stewart, Pepe ; Barrera Moreno, Boris ; Bernales Maldonado, Alejandro ; Boric Font, Gabriel ; Brito Hasbún, Jorge ; Calisto Águila , Miguel Ángel ; Cariola Oliva, Karol ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castillo Muñoz, Natalia ; Castro González, Juan Luis ; Celis Araya, Ricardo ; Celis Montt, Andrés ; Cicardini Milla, Daniella ; Crispi Serrano, Miguel ; Díaz Díaz, Marcelo ; Fernández Allende, Maya ; Garín González, Renato ; Girardi Lavín, Cristina ; González Gatica, Félix ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hertz Cádiz, Carmen ; Hirsch Goldschmidt, Tomás ; Ibáñez Cotroneo, Diego ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiles Moreno, Pamela ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Sommerhoff , Pablo ; Labra Sepúlveda , Amaro ; Leiva Carvajal, Raúl ; Lorenzini Basso, Pablo ; Marzán Pinto, Carolina ; Matta Aragay, Manuel ; Meza Moncada, Fernando ; Mix Jiménez, Claudia ; Monsalve Benavides, Manuel ; Mulet Martínez, Jaime ; Naranjo Ortiz, Jaime ; Núñez Arancibia, Daniel ; Orsini Pascal, Maite ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Parra Sauterel, Andrea ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Olea, Joanna ; Pérez Salinas, Catalina ; Rocafull López, Luis ; Rojas Valderrama, Camila ; Saavedra Chandía, Gastón ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Santana Castillo, Juan ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Soto, Alexis ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Mardones, Raúl ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Tohá González, Jaime ; Torres Jeldes, Víctor ; Vallejo Dowling, Camila ; Velásquez Núñez, Esteban ; Velásquez Seguel, Pedro ; Verdessi Belemmi, Daniel ; Vidal Rojas, Pablo ; Walker Prieto, Matías ; Winter Etcheberry, Gonzalo ; Yeomans Araya, Gael .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Amar Mancilla, Sandra ; Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Carter Fernández , Álvaro ; Coloma Álamos, Juan Antonio ; Del Real Mihovilovic, Catalina ; Desbordes Jiménez, Mario ; Durán Espinoza, Jorge ; Durán Salinas, Eduardo ; Fuenzalida Cobo, Juan ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Galleguillos Castillo, Ramón ; Hoffmann Opazo , María José ; Jürgensen Rundshagen, Harry ; Kort Garriga, Issa ; Kuschel Silva, Carlos ; Lavín León, Joaquín ; Longton Herrera, Andrés ; Luck Urban, Karin ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Mellado Suazo, Miguel ; Molina Magofke, Andrés ; Morales Muñoz, Celso ; Moreira Barros, Cristhian ; Muñoz González, Francesca ; Olivera De La Fuente, Erika ; Ossandón Irrarrázabal ,

Ximena ; Pardo Sáinz, Luis ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Prieto Lorca, Pablo ; Ramírez Diez, Guillermo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rentería Moller, Rolando ; Rey Martínez, Hugo ; Romero Sáez, Leonidas ; Sabag Villalobos, Jorge ;

Discusión en Sala

Sanhueza Dueñas, Gustavo ; Torrealba Alvarado, Sebastián ; Trisotti Martínez, Renzo ; Troncoso Hellman, Virginia ; Undurraga Gazitúa, Francisco ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Urruticoechea Ríos , Cristóbal ; Von Mühlenbrock Zamora , Gastón .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Flores Oporto, Camila ; Keitel Bianchi, Sebastián ; Sabat Fernández, Marcela .

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Se ha renovado la siguiente indicación del diputado Gustavo Sanhueza al artículo 2, de cuyo tenor dará lectura el señor Secretario.

El señor LANDEROS (Secretario).-

Señora Presidenta, la indicación al artículo 2 es para reemplazarlo por el siguiente:

"Artículo 2.- Definición de violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres comprende cualquier acción u omisión, sea que tenga lugar en el ámbito público o en el privado, abusando el agresor de la superioridad que le conceda una diferencia de género, y que cause o pueda causar muerte, menoscabo físico, sexual, psicológico, económico o de otra clase a las mujeres, incluyendo la amenaza de realizarlas."

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

En votación la indicación parlamentaria.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 53 votos; por la negativa, 67 votos. Hubo 2 abstenciones.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Rechazada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Amar Mancilla, Sandra ; Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Carter Fernández , Álvaro ; Coloma Álamos, Juan Antonio ; Del Real Mihovilovic, Catalina ; Desbordes Jiménez, Mario ; Durán Espinoza, Jorge ; Durán Salinas, Eduardo ; Flores Oporto, Camila ; Fuenzalida Cobo, Juan ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Galleguillos Castillo, Ramón ; Hoffmann Opazo , María José ; Jürgensen Rundshagen, Harry ; Kast Sommerhoff, Pablo ; Keitel Bianchi, Sebastián ; Kort Garriga, Issa ; Kuschel Silva, Carlos ; Lavín León, Joaquín ; Longton Herrera, Andrés ; Luck Urban, Karin ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Mellado Suazo, Miguel ; Molina Magofke, Andrés ; Morales Muñoz, Celso ; Moreira Barros, Cristhian ; Muñoz González, Francesca ; Olivera De La Fuente, Erika ; Ossandón Irrarrázabal, Ximena ; Pardo Sáinz, Luis ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Prieto Lorca, Pablo ; Ramírez Diez, Guillermo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rentería Moller, Rolando ; Rey Martínez, Hugo ; Romero Sáez, Leonidas ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Sanhueza Dueñas, Gustavo ; Torrealba Alvarado, Sebastián ; Trisotti Martínez, Renzo ; Troncoso Hellman, Virginia ; Undurraga Gazitúa, Francisco ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Urruticoechea Ríos , Cristóbal ; Von Mühlenbrock Zamora , Gastón .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas, Florcita ; Alinco Bustos, René ; Álvarez Vera, Jenny ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Auth Stewart, Pepe ; Barrera Moreno, Boris ; Bernales Maldonado, Alejandro ; Boric Font, Gabriel ; Brito Hasbún, Jorge ; Cariola Oliva, Karol ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castillo Muñoz, Natalia ; Castro González, Juan Luis ; Celis Araya, Ricardo ; Cicardini Milla, Daniella ; Crispi Serrano, Miguel ; Díaz Díaz, Marcelo ; Fernández Allende, Maya ; Garín González, Renato ; Girardi Lavín, Cristina ; González Gatica, Félix ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hertz

Discusión en Sala

Cádiz, Carmen ; Hirsch Goldschmidt, Tomás ; Ibáñez Cotroneo, Diego ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiles Moreno, Pamela ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Labra Sepúlveda , Amaro ; Leiva Carvajal, Raúl ; Lorenzini Basso, Pablo ; Marzán Pinto, Carolina ; Matta Aragay, Manuel ; Meza Moncada, Fernando ; Mix Jiménez, Claudia ; Monsalve Benavides, Manuel ; Mulet Martínez, Jaime ; Naranjo Ortiz, Jaime ; Núñez Arancibia, Daniel ; Orsini Pascal, Maite ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Parra Sauterel, Andrea ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Olea, Joanna ; Pérez Salinas, Catalina ; Rocafull López, Luis ; Rojas Valderrama, Camila ; Saavedra Chandía, Gastón ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Santana Castillo, Juan ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Soto, Alexis ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Mardones, Raúl ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Tohá González, Jaime ; Torres Jeldes, Víctor ; Vallejo Dowling, Camila ; Velásquez Núñez, Esteban ; Velásquez Seguel, Pedro ; Verdessi Belemmi, Daniel ; Vidal Rojas, Pablo ; Walker Prieto, Matías ; Winter Etcheberry, Gonzalo ; Yeomans Araya, Gael .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Calisto Águila , Miguel Ángel ; Celis Montt , Andrés .

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Corresponde votar el artículo 2 en los términos propuestos por la Comisión de Familia y Adulto Mayor. En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 77 votos; por la negativa, 6 votos. Hubo 39 abstenciones.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas, Florcita ; Alinco Bustos, René ; Álvarez Vera, Jenny ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Auth Stewart, Pepe ; Barrera Moreno, Boris ; Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria, Jaime ; Bernales Maldonado, Alejandro ; Boric Font, Gabriel ; Brito Hasbún, Jorge ; Cariola Oliva, Karol ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castillo Muñoz, Natalia ; Castro González, Juan Luis ; Celis Araya, Ricardo ; Cicardini Milla, Daniella ; Crispi Serrano, Miguel ; Díaz Díaz, Marcelo ; Fernández Allende, Maya ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Garín González, Renato ; Girardi Lavín, Cristina ; González Gatica, Félix ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hertz Cádiz, Carmen ; Hirsch Goldschmidt, Tomás ; Ibáñez Cotroneo, Diego ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiles Moreno, Pamela ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Jürgensen Rundshagen, Harry ; Labra Sepúlveda , Amaro ; Leiva Carvajal, Raúl ; Lorenzini Basso, Pablo ; Marzán Pinto, Carolina ; Matta Aragay, Manuel ; Meza Moncada, Fernando ; Mix Jiménez, Claudia ; Monsalve Benavides, Manuel ; Mulet Martínez, Jaime ; Naranjo Ortiz, Jaime ; Núñez Arancibia, Daniel ; Olivera De La Fuente, Erika ; Orsini Pascal, Maite ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Parra Sauterel, Andrea ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Olea, Joanna ; Pérez Salinas, Catalina ; Prieto Lorca, Pablo ; Rey Martínez, Hugo ; Rocafull López, Luis ; Rojas Valderrama, Camila ; Saavedra Chandía, Gastón ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Santana Castillo, Juan ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Soto, Alexis ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Mardones, Raúl ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Tohá González, Jaime ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Vallejo Dowling, Camila ; Velásquez Núñez, Esteban ; Velásquez Seguel, Pedro ; Verdessi Belemmi, Daniel ; Vidal Rojas, Pablo ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Walker Prieto, Matías ; Winter Etcheberry, Gonzalo ; Yeomans Araya, Gael .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Amar Mancilla, Sandra ; Coloma Álamos, Juan Antonio ; Hoffmann Opazo , María José ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Ramírez Diez , Guillermo .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Berger Fett, Bernardo ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Calisto Águila , Miguel Ángel ; Carter Fernández, Álvaro ; Celis Montt, Andrés ; Del Real Mihovilovic, Catalina ; Desbordes Jiménez, Mario ; Durán Espinoza, Jorge ; Durán Salinas, Eduardo ; Flores Oporto, Camila ; Fuenzalida Cobo, Juan ; Gahona Salazar, Sergio ; Galleguillos Castillo, Ramón ;

Discusión en Sala

Kast Sommerhoff, Pablo ; Keitel Bianchi, Sebastián ; Kort Garriga, Issa ; Kuschel Silva, Carlos ; Lavín León, Joaquín ; Longton Herrera, Andrés ; Luck Urban, Karin ; Mellado Suazo, Miguel ; Molina Magofke, Andrés ; Morales Muñoz, Celso ; Moreira Barros, Cristhian ; Muñoz González, Francesca ; Ossandón Irrarrázabal, Ximena ; Pardo Sáinz, Luis ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rentería Moller, Rolando ; Romero Sáez, Leonidas ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sanhueza Dueñas, Gustavo ; Torrealba Alvarado, Sebastián ; Troncoso Hellman, Virginia ; Undurraga Gazitúa, Francisco ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Urruticoechea Ríos , Cristóbal .

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Corresponde votar el inciso segundo de la letra c) del artículo 3, cuya votación separada ha sido solicitada. En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 121 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 1 abstención.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas, Florcita ; Alinco Bustos, René ; Álvarez Vera, Jenny ; Amar Mancilla, Sandra ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Auth Stewart, Pepe ; Barrera Moreno, Boris ; Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Bernaldes Maldonado, Alejandro ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Boric Font, Gabriel ; Brito Hasbún, Jorge ; Calisto Águila , Miguel Ángel ; Cariola Oliva, Karol ; Carter Fernández, Álvaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castillo Muñoz, Natalia ; Castro González, Juan Luis ; Celis Araya, Ricardo ; Celis Montt, Andrés ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Álamos, Juan Antonio ; Crispi Serrano, Miguel ; Del Real Mihovilovic, Catalina ; Desbordes Jiménez, Mario ; Díaz Díaz, Marcelo ; Durán Espinoza, Jorge ; Durán Salinas, Eduardo ; Fernández Allende, Maya ; Flores Oporto, Camila ; Fuenzalida Cobo, Juan ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Galleguillos Castillo, Ramón ; Garín González, Renato ; Girardi Lavín, Cristina ; González Gatica, Félix ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hertz Cádiz, Carmen ; Hirsch Goldschmidt, Tomás ; Hoffmann Opazo , María José ; Ibáñez Cotroneo, Diego ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiles Moreno, Pamela ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Jürgensen Rundshagen, Harry ; Kast Sommerhoff, Pablo ; Keitel Bianchi, Sebastián ; Kort Garriga, Issa ; Kuschel Silva, Carlos ; Labra Sepúlveda , Amaro ; Lavín León, Joaquín ; Leiva Carvajal, Raúl ; Longton Herrera, Andrés ; Lorenzini Basso, Pablo ; Luck Urban, Karin ; Macaya Danús, Javier ; Marzán Pinto, Carolina ; Matta Aragay, Manuel ; Melero Abaroa, Patricio ; Mellado Suazo, Miguel ; Meza Moncada, Fernando ; Mix Jiménez, Claudia ; Molina Magofke, Andrés ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Moreira Barros, Cristhian ; Mulet Martínez, Jaime ; Naranjo Ortiz, Jaime ; Núñez Arancibia, Daniel ; Olivera De La Fuente, Erika ; Orsini Pascal, Maite ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Ossandón Irrarrázabal, Ximena ; Pardo Sáinz, Luis ; Parra Sauterel, Andrea ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pérez Olea, Joanna ; Pérez Salinas, Catalina ; Prieto Lorca, Pablo ; Ramírez Diez, Guillermo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rentería Moller, Rolando ; Rey Martínez, Hugo ; Rocafull López, Luis ; Rojas Valderrama, Camila ; Romero Sáez, Leonidas ; Saavedra Chandía, Gastón ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sanhueza Dueñas, Gustavo ; Santana Castillo, Juan ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Soto, Alexis ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Mardones, Raúl ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Tohá González, Jaime ; Torrealba Alvarado, Sebastián ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Troncoso Hellman, Virginia ; Undurraga Gazitúa, Francisco ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Urruticoechea Ríos , Cristóbal ; Vallejo Dowling, Camila ; Velásquez Núñez, Esteban ; Velásquez Seguel, Pedro ; Verdessi Belemmi, Daniel ; Vidal Rojas, Pablo ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Walker Prieto, Matías ; Winter Etcheberry, Gonzalo ; Yeomans Araya, Gael .

-Se abstuvo la diputada señora Muñoz González, Francesca .

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Se ha renovado una indicación de las diputadas Karol Cariola y Natalia Castillo al artículo 8.

Discusión en Sala

El señor Secretario le dará lectura.

El señor LANDEROS (Secretario).-

La indicación es para modificar el artículo 8, de la forma siguiente: En la letra b), sustitúyase la frase "procurando eliminar toda forma de discriminación basada en el género" por la siguiente: "a fin de eliminar toda forma de discriminación basada en el género", y agregar, en la letra c) del mismo artículo, luego de la palabra "mujeres", la frase "procurando la erradicación de los estereotipos de género que estén basados en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos, o que legitimen o exacerben la violencia contra la mujer."

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

En votación el artículo 8 con la indicación de las parlamentarias.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 71 votos; por la negativa, 45 votos. Hubo 6 abstenciones.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas, Florcita ; Alinco Bustos, René ; Álvarez Vera, Jenny ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Auth Stewart, Pepe ; Barrera Moreno, Boris ; Bernales Maldonado, Alejandro ; Boric Font, Gabriel ; Brito Hasbún, Jorge ; Calisto Águila , Miguel Ángel ; Cariola Oliva, Karol ; Carter Fernández, Álvaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castillo Muñoz, Natalia ; Castro González, Juan Luis ; Celis Araya, Ricardo ; Celis Montt, Andrés ; Cicardini Milla, Daniella ; Crispi Serrano, Miguel ; Díaz Díaz, Marcelo ; Fernández Allende, Maya ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Garín González, Renato ; Girardi Lavín, Cristina ; González Gatica, Félix ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hertz Cádiz, Carmen ; Hirsch Goldschmidt, Tomás ; Ibáñez Cotroneo, Diego ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiles Moreno, Pamela ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Labra Sepúlveda , Amaro ; Leiva Carvajal, Raúl ; Marzán Pinto, Carolina ; Matta Aragay, Manuel ; Meza Moncada, Fernando ; Mix Jiménez, Claudia ; Monsalve Benavides, Manuel ; Mulet Martínez, Jaime ; Naranjo Ortiz, Jaime ; Núñez Arancibia, Daniel ; Orsini Pascal, Maite ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Parra Sauterel, Andrea ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Olea, Joanna ; Pérez Salinas, Catalina ; Rocafull López, Luis ; Rojas Valderrama, Camila ; Saavedra Chandía, Gastón ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Santana Castillo, Juan ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Soto, Alexis ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Mardones, Raúl ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Tohá González, Jaime ; Torres Jeldes, Víctor ; Vallejo Dowling, Camila ; Velásquez Núñez, Esteban ; Velásquez Seguel, Pedro ; Verdessi Belemmi, Daniel ; Vidal Rojas, Pablo ; Walker Prieto, Matías ; Winter Etcheberry, Gonzalo ; Yeomans Araya, Gael .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Coloma Álamos, Juan Antonio ; Del Real Mihovilovic, Catalina ; Desbordes Jiménez, Mario ; Durán Espinoza, Jorge ; Durán Salinas, Eduardo ; Flores Oporto, Camila ; Fuenzalida Cobo, Juan ; Gahona Salazar, Sergio ; Galleguillos Castillo, Ramón ; Hoffmann Opazo , María José ; Jürgensen Rundshagen, Harry ; Kast Sommerhoff, Pablo ; Keitel Bianchi, Sebastián ; Kort Garriga, Issa ; Kuschel Silva, Carlos ; Lavín León, Joaquín ; Longton Herrera, Andrés ; Luck Urban, Karin ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Mellado Suazo, Miguel ; Molina Magofke, Andrés ; Morales Muñoz, Celso ; Muñoz González, Francesca ; Ossandón Irrazabal, Ximena ; Pardo Sáinz, Luis ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Prieto Lorca, Pablo ; Ramírez Diez, Guillermo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rentería Moller, Rolando ; Romero Sáez, Leonidas ; Sanhueza Dueñas, Gustavo ; Torrealba Alvarado, Sebastián ; Trisotti Martínez, Renzo ; Troncoso Hellman, Virginia ; Undurraga Gazitúa, Francisco ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Urruticoechea Ríos , Cristóbal ; Von Mühlenbrock Zamora , Gastón .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Discusión en Sala

Amar Mancilla, Sandra ; Lorenzini Basso, Pablo ; Moreira Barros, Cristhian ; Olivera De La Fuente, Erika ; Rey Martínez, Hugo ; Sabat Fernández, Marcela .

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Corresponde votar el inciso primero del artículo 12, cuya votación separada ha sido solicitada.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 3 votos; por la negativa, 117 votos. Hubo 2 abstenciones.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Rechazado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Keitel Bianchi, Sebastián ; Kuschel Silva, Carlos ; Rey Martínez, Hugo .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas, Florcita ; Alinco Bustos, René ; Álvarez Vera, Jenny ; Amar Mancilla, Sandra ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Auth Stewart, Pepe ; Barrera Moreno, Boris ; Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Bernaldes Maldonado, Alejandro ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Boric Font, Gabriel ; Brito Hasbún, Jorge ; Calisto Águila , Miguel Ángel ; Cariola Oliva, Karol ; Carter Fernández, Álvaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castillo Muñoz, Natalia ; Castro González, Juan Luis ; Celis Araya, Ricardo ; Celis Montt, Andrés ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Álamos, Juan Antonio ; Crispi Serrano, Miguel ; Del Real Mihovilovic, Catalina ; Desbordes Jiménez, Mario ; Díaz Díaz, Marcelo ; Durán Espinoza, Jorge ; Durán Salinas, Eduardo ; Fernández Allende, Maya ; Flores Oporto, Camila ; Fuenzalida Cobo, Juan ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Galleguillos Castillo, Ramón ; Garín González, Renato ; Girardi Lavín, Cristina ; González Gatica, Félix ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hertz Cádiz, Carmen ; Hirsch Goldschmidt, Tomás ; Hoffmann Opazo , María José ; Ibáñez Cotroneo, Diego ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiles Moreno, Pamela ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Jürgensen Rundshagen, Harry ; Kort Garriga, Issa ; Labra Sepúlveda , Amaro ; Lavín León, Joaquín ; Leiva Carvajal, Raúl ; Longton Herrera, Andrés ; Lorenzini Basso, Pablo ; Luck Urban, Karin ; Macaya Danús, Javier ; Marzán Pinto, Carolina ; Matta Aragay, Manuel ; Melero Abaroa, Patricio ; Mellado Suazo, Miguel ; Meza Moncada, Fernando ; Mix Jiménez, Claudia ; Molina Magofke, Andrés ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Moreira Barros, Cristhian ; Mulet Martínez, Jaime ; Muñoz González, Francesca ; Naranjo Ortiz, Jaime ; Núñez Arancibia, Daniel ; Orsini Pascal, Maite ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Ossandón Irrazabal, Ximena ; Pardo Sáinz, Luis ; Parra Sauterel, Andrea ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pérez Olea, Joanna ; Pérez Salinas, Catalina ; Prieto Lorca, Pablo ; Ramírez Diez, Guillermo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rentería Moller, Rolando ; Rocafull López, Luis ; Rojas Valderrama, Camila ; Romero Sáez, Leonidas ; Saavedra Chandía, Gastón ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sanhueza Dueñas, Gustavo ; Santana Castillo, Juan ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Soto, Alexis ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Mardones, Raúl ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Tohá González, Jaime ; Torrealba Alvarado, Sebastián ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Troncoso Hellman, Virginia ; Undurraga Gazitúa, Francisco ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Urruticoechea Ríos , Cristóbal ; Vallejo Dowling, Camila ; Velásquez Núñez, Esteban ; Velásquez Seguel, Pedro ; Verdessi Belemmi, Daniel ; Vidal Rojas, Pablo ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Walker Prieto, Matías ; Winter Etcheberry, Gonzalo ; Yeomans Araya, Gael .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Kast Sommerhoff, Pablo ; Olivera De La Fuente, Erika .

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Discusión en Sala

Se ha renovado una indicación de la diputada Carolina Marzán al artículo 13. El señor Secretario le dará lectura.

El señor LANDEROS (Secretario).-

La indicación es para incorporar en el artículo 13 el siguiente inciso tercero, nuevo: "También, llevará a cabo todas las medidas necesarias para dar efectivo cumplimiento a lo dispuesto por la ley N° 21.030, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, asegurando que esta interrupción voluntaria sea realizada de modo seguro, sin discriminaciones y con un trato digno."

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

En votación el artículo 13 con la indicación de la parlamentaria.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 66 votos; por la negativa, 51 votos. Hubo 5 abstenciones.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas, Florcita ; Alinco Bustos, René ; Álvarez Vera, Jenny ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Auth Stewart, Pepe ; Barrera Moreno, Boris ; Bernales Maldonado, Alejandro ; Boric Font, Gabriel ; Brito Hasbún, Jorge ; Cariola Oliva, Karol ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castillo Muñoz, Natalia ; Castro González, Juan Luis ; Celis Araya, Ricardo ; Cicardini Milla, Daniella ; Crispi Serrano, Miguel ; Díaz Díaz, Marcelo ; Fernández Allende, Maya ; Garín González, Renato ; Girardi Lavín, Cristina ; González Gatica, Félix ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hertz Cádiz, Carmen ; Hirsch Goldschmidt, Tomás ; Ibáñez Cotroneo, Diego ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiles Moreno, Pamela ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Labra Sepúlveda , Amaro ; Leiva Carvajal, Raúl ; Lorenzini Basso, Pablo ; Marzán Pinto, Carolina ; Matta Aragay, Manuel ; Meza Moncada, Fernando ; Mix Jiménez, Claudia ; Monsalve Benavides, Manuel ; Mulet Martínez, Jaime ; Naranjo Ortiz, Jaime ; Núñez Arancibia, Daniel ; Orsini Pascal, Maite ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Parra Sauterel, Andrea ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Salinas, Catalina ; Rocafull López, Luis ; Rojas Valderrama, Camila ; Saavedra Chandía, Gastón ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Santana Castillo, Juan ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Soto, Alexis ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Mardones, Raúl ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Tohá González, Jaime ; Torres Jeldes, Víctor ; Vallejo Dowling, Camila ; Velásquez Núñez, Esteban ; Velásquez Seguel, Pedro ; Verdessi Belemmi, Daniel ; Vidal Rojas, Pablo ; Walker Prieto, Matías ; Winter Etcheberry, Gonzalo ; Yeomans Araya, Gael .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Calisto Águila , Miguel Ángel ; Celis Montt, Andrés ; Coloma Álamos, Juan Antonio ; Del Real Mihovilovic, Catalina ; Durán Salinas, Eduardo ; Flores Oporto, Camila ; Fuenzalida Cobo, Juan ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Galleguillos Castillo, Ramón ; Hoffmann Opazo , María José ; Jürgensen Rundshagen, Harry ; Kast Sommerhoff, Pablo ; Keitel Bianchi, Sebastián ; Kort Garriga, Issa ; Kuschel Silva, Carlos ; Lavín León, Joaquín ; Longton Herrera, Andrés ; Luck Urban, Karin ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Mellado Suazo, Miguel ; Molina Magofke, Andrés ; Morales Muñoz, Celso ; Moreira Barros, Cristhian ; Muñoz González, Francesca ; Olivera De La Fuente, Erika ; Ossandón Irarrázabal, Ximena ; Pardo Sáinz, Luis ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Prieto Lorca, Pablo ; Ramírez Diez, Guillermo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rentería Moller, Rolando ; Rey Martínez, Hugo ; Romero Sáez, Leonidas ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Sanhueza Dueñas, Gustavo ; Torrealba Alvarado, Sebastián ; Trisotti Martínez, Renzo ; Troncoso Hellman, Virginia ; Undurraga Gazitúa, Francisco ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Urruticoechea Ríos , Cristóbal ; Von Mühlenbrock Zamora , Gastón .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Discusión en Sala

Amar Mancilla, Sandra ; Carter Fernández, Álvaro ; Desbordes Jiménez, Mario ; Durán Espinoza, Jorge ; Pérez Olea, Joanna .

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Despachado el proyecto al Senado.

Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.

1.8. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

Oficio de Ley a Cámara Revisora. Fecha 17 de enero, 2019. Oficio en Sesión 90. Legislatura 366.

VALPARAÍSO, 17 de enero de 2019

Oficio N° 14.481

A S.E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO

Con motivo del mensaje, informes y demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V.E., la Cámara de Diputados ha aprobado el proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, correspondiente al boletín N° 11.077-07, del siguiente tenor:

PROYECTO DE LEY

“TÍTULO I

OBJETO DE LA LEY Y DEFINICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto de la ley. Esta ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, cualquiera sea su edad, estado civil, etnia, idioma, religión o creencia, ideología u opinión política o de otro tipo, origen nacional o social, filiación, situación socioeconómica, situación laboral, nivel educacional, de embarazo, orientación sexual, identidad de género, apariencia, condición de salud, de migrante o de refugiada, situación de discapacidad de cualquier tipo o cualquier otra condición. Para ello, regula mecanismos de protección, acceso a la justicia y atención a quienes sean víctimas de ella, a fin de garantizarles el derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.

Artículo 2.- Definición de violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres comprende cualquier acción u omisión, sea que tenga lugar en el ámbito público o en el privado, basada en el género y ejercida en el marco de las relaciones de poder históricamente desiguales que emanan de los roles diferenciados asignados a hombres y mujeres, que resultan de una construcción social, cultural, histórica y económica, que cause o pueda causar muerte, menoscabo físico, sexual, psicológico, económico o de otra clase a las mujeres, incluyendo la amenaza de realizarlas, y en general cualquier conducta que menoscabe o amenace sus derechos.

Artículo 3.- Formas de violencia. La violencia contra las mujeres incluye:

1. Violencia física: cualquier agresión dirigida contra el cuerpo de la mujer, que vulnere, perturbe o amenace su integridad física, su libertad personal o su derecho a la vida.
2. Violencia psicológica: cualquier acción u omisión que vulnere, perturbe o amenace la integridad psíquica o estabilidad emocional de una mujer, tales como tratos humillantes, vejatorios o degradantes, control o vigilancia de sus conductas, intimidación, coacción, exigencia de obediencia, aislamiento, explotación o limitación de su libertad de acción, opinión o pensamiento.
3. Violencia sexual: toda vulneración, perturbación o amenaza al derecho de las mujeres a la libertad e integridad, indemnidad y autonomía sexual y reproductiva o al derecho de las niñas a la indemnidad sexual.

Entre otras manifestaciones, la violencia sexual incluye el acoso sexual, que para los efectos de esta ley corresponde a cualquier comportamiento no consentido y con connotación sexual, que se puede manifestar en conductas físicas, verbales o no verbales, que se realicen o no en contextos de subordinación, en cualquier ámbito y espacio.

4. Violencia económica: toda acción u omisión, intencionada y/o arbitraria, ejercida en el contexto de relaciones afectivas o familiares, que tenga como efecto directo la vulneración de la autonomía económica de la mujer, que se lleve a cabo con afán de ejercer un control sobre ella o generar dependencia y que se manifiesta en un menoscabo injusto de sus recursos económicos o patrimoniales o el de sus hijos, tales como el no pago de las obligaciones alimentarias, entre otros.

5. Violencia simbólica: mensajes, íconos, significados y representaciones que transmiten, reproducen y naturalizan relaciones de subordinación, desigualdad y discriminación de las mujeres en la sociedad.

6. Violencia institucional: toda acción u omisión realizada por personas en el ejercicio de una función pública y, en general, por cualquier agente estatal, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres ejerzan los derechos previstos en esta ley, en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

7. Violencia política: toda acción u omisión basada en el género que tenga por objeto o por resultado menoscabar, obstaculizar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. En particular, la violencia política incluye las afectaciones que impidan, perturben o amenacen el derecho de las mujeres a postular y ejercer en cargos de elección popular o de instituciones públicas y estatales, a la formulación y ejecución de políticas públicas, o a la participación y dirección de partidos políticos y organizaciones y asociaciones que se ocupen de la vida pública y política del país.

8. Violencia laboral: es la generación de inestabilidad e inseguridad laboral, mediante acciones u omisiones basadas en el género. Constituyen especiales formas de violencia laboral las prácticas de acoso laboral, las diferencias de salario en perjuicio de las mujeres por un trabajo de igual valor al ejecutado por un hombre, las dificultades e impedimento de acceso a mejores puestos de trabajo, la asignación arbitraria de tareas menos cualificadas respecto de sus capacidades, el incumplimiento de los deberes que el empleador tenga respecto de las trabajadoras, el desconocimiento del valor del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado y cualquier obstáculo para el acceso a la justicia laboral.

9. Violencia indirecta: es toda práctica discriminatoria que mediante conductas activas u omisiones ponga a la mujer en desventaja con respecto al hombre.

Artículo 4.- Ámbitos en que se ejerce la violencia contra las mujeres.

1. Violencia en el ámbito privado: se refiere a las formas de violencia que tienen lugar dentro de la familia, así como la que tiene lugar en cualquier otra relación íntima o de pareja, aunque no exista ni haya existido convivencia entre la víctima y la persona que agrede.

2. Violencia en el ámbito público: se refiere a la violencia contra las mujeres que es perpetrada por cualquier persona cuya relación no esté comprendida en el ámbito privado. Ésta comprende, entre otras, aquella que tiene lugar en los establecimientos educacionales y de salud, el lugar de trabajo y los espacios públicos; la que es perpetrada o tolerada por el Estado o sus empleadas y empleados públicos donde quiera que ésta ocurra, ya sea en períodos de normalidad o de excepción constitucional, y particularmente aquella que tiene lugar bajo control o custodia estatal.

Artículo 5.- Deberes de los órganos del Estado. Los órganos del Estado que desarrollen políticas, planes y programas u otros actos relacionados con la violencia y sus diversas manifestaciones, en el marco de sus competencias, propenderán a la adopción de las medidas apropiadas para dar cumplimiento a los objetivos y disposiciones de esta ley. En este marco, deberá tenerse en especial consideración lo dispuesto en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y en los demás tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile que se encuentren vigentes.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, de conformidad con lo establecido en los artículos 1, inciso segundo, y 3 de la ley N° 20.820, que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y modifica normas legales que indica, y dentro del marco de sus competencias, velará por la coordinación, consistencia y coherencia de las políticas, planes y programas en materias de violencia contra las mujeres.

Artículo 6.- Deberes particulares del Estado. Corresponderá especialmente a los ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, de Interior y Seguridad Pública, de Desarrollo Social, de Justicia y Derechos Humanos, de Educación y de Salud promover, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, medidas tendientes a la protección de los derechos de las mujeres, incorporar la perspectiva de género, prevenir la violencia contra las mujeres y otorgar una respuesta dentro del ámbito de sus competencias frente a su ocurrencia o al riesgo de padecerla, de conformidad con esta ley o de la normativa que le sea aplicable.

Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

Los ministerios referidos en el inciso anterior procurarán, dentro del marco de sus competencias, brindar protección a las mujeres víctimas de violencia.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género entregará orientaciones y directrices para el desarrollo de capacitaciones sobre violencia contra las mujeres de conformidad a lo establecido en la letra c) del artículo 3 de la ley N° 20.820. El Poder Judicial, el Ministerio Público, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile y la Corporación de Asistencia Judicial considerarán dichas orientaciones en las capacitaciones para sus autoridades y personal vinculado a la atención de las víctimas.

Artículo 7.- Deberes del personal. Todos los órganos del Estado velarán porque sus autoridades, funcionarios y funcionarias y personal se abstengan de cualquier acción o práctica de violencia contra las mujeres.

TÍTULO II

DE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Artículo 8.- Deberes de prevención. Cuando los órganos del Estado desarrollen políticas, planes y programas u otros actos relacionados con la violencia y sus diversas manifestaciones, en el marco de sus competencias, promoverán la adopción de las medidas conducentes a la prevención de la violencia contra las mujeres en el ámbito nacional, regional y local, las que deberán estar orientadas hacia la erradicación de ésta y de sus causas.

Las medidas que adopten de conformidad con el inciso anterior deberán incluir, entre otros, los siguientes objetivos:

1. Promover el conocimiento y el respeto de los derechos humanos de las mujeres, incluido especialmente su derecho a una vida libre de violencia, consagrados en las leyes, en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales sobre esta materia que han sido ratificados por Chile y se encuentran vigentes.
2. Promover la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, a fin de eliminar toda forma de discriminación basada en el género.
3. Promover la modificación de las condiciones estructurales, sociales y culturales que sostienen, fomentan, toleran y perpetúan la subordinación y violencia contra las mujeres, procurando la erradicación de los estereotipos de género que estén basados en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos, o que legitimen o exacerben la violencia contra la mujer, buscando erradicar todas aquellas prácticas sustentadas en el género.
4. Promover una cultura ciudadana de denuncia de la violencia contra las mujeres y de total rechazo a ésta.
5. Promover la autonomía personal, social y económica de las mujeres.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género coordinará las acciones necesarias para cumplir con lo dispuesto en este título, de conformidad con el artículo 1 de la ley N° 20.820.

Artículo 9.- Medidas de prevención. Las medidas que se adopten de conformidad con el deber de prevención podrán incluir, entre otras:

1. Actividades y campañas de difusión y sensibilización sobre los derechos humanos de las mujeres, su derecho a una vida libre de violencia y la igualdad de derechos y dignidad entre hombres y mujeres.
2. La incorporación en los programas de formación o capacitación de contenidos orientados a modificar patrones, así como conductas sociales y culturales que degraden, perjudiquen o discriminen arbitrariamente a la mujer y/o que generen violencia en su contra.
3. La sensibilización e integración de los medios de comunicación con el fin de promover una cultura ciudadana de denuncia de la violencia contra las mujeres y de total rechazo a ésta.

Estas actividades serán particularmente relevantes en los ámbitos de salud, educación, justicia y seguridad ciudadana.

Artículo 10.- Medidas en el ámbito de la educación. El Ministerio de Educación velará por la promoción de los

Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

principios de igualdad y no discriminación arbitraria, así como la prevención de la violencia en todas sus formas, incorporando la perspectiva de género en la formación docente y en las orientaciones que entregue al sistema educativo en todos sus niveles.

Los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán promover la igualdad de derechos y dignidad entre hombres y mujeres, fomentar una educación no sexista y prevenir la violencia contra la mujer en todas sus formas. Asimismo, en el marco de las acciones sobre convivencia escolar promoverán una cultura de resolución pacífica de conflictos.

Los planes de formación ciudadana regulados por la ley N° 20.911 deberán incluir dentro de sus objetivos la promoción del principio de igualdad de derechos y dignidad entre hombres y mujeres, la prohibición de cualquier tipo de discriminación arbitraria y el derecho de todas las personas, en particular las mujeres y las niñas, a una vida libre de violencia, considerando particularmente su desarrollo en función de una perspectiva de género.

Artículo 11.- Medidas de prevención orientadas a los medios de comunicación. El Estado, a través de los órganos competentes, promoverá que los medios de comunicación social respeten y fomenten la protección de la igualdad de derechos y dignidad entre hombres y mujeres y la erradicación de las distintas formas de violencia que se ejerce sobre éstas, en conformidad a las definiciones establecidas en el artículo 3 de esta ley. En particular, el Consejo Nacional de Televisión deberá hacerlo de conformidad a lo establecido en el artículo 1 de la ley N° 18.838.

Los medios de comunicación social procurarán adoptar las medidas necesarias para que la difusión de informaciones acerca de la violencia contra las mujeres respete, con la correspondiente objetividad informativa, la protección de los derechos humanos, la libertad y la dignidad de las mujeres víctimas de violencia y de sus hijos.

TÍTULO III

DE LA PROTECCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS MUJERES FRENTE A LA VIOLENCIA

Artículo 12.- Las medidas que se adopten para la protección de las mujeres frente a la violencia deberán estar orientadas a la garantía de su derecho a la vida, a la integridad física y síquica, a la libertad personal y a la seguridad individual.

Artículo 13.- Deberes en el ámbito de salud. El Ministerio de Salud, en el marco de sus competencias, promoverá la adopción de las medidas necesarias para que los establecimientos de salud, tanto públicos como privados, puedan detectar la existencia de violencia contra las mujeres en el marco de la atención de salud, especialmente en la atención primaria.

Igualmente, promoverá la adopción de medidas necesarias para asegurar una atención de embarazo, parto y puerperio humanizada y respetuosa, en cumplimiento del deber de protección establecido en el artículo 139 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469, y en las normas de la ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, con especial atención a las mujeres en contextos de vulnerabilidad.

También llevará a cabo todas las medidas necesarias para dar efectivo cumplimiento a lo dispuesto por la ley N° 21.030, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, asegurando que esta interrupción voluntaria será realizada de modo seguro, sin discriminaciones y con un trato digno.

Procurará también desarrollar las acciones necesarias para responder oportunamente a las situaciones de violencia detectadas. Para estos efectos, podrán establecerse mecanismos coordinados de actuación con los demás órganos estatales dedicados a la protección y atención de la violencia contra las mujeres, incluyendo aquellos necesarios para la derivación de las afectadas a las instituciones pertinentes y su atención oportuna y efectiva en las mismas.

Las personas señaladas en la letra d) del artículo 175 del Código Procesal Penal deberán dar cumplimiento al deber de denuncia en él establecido, y entregar a las mujeres información acerca de las instituciones dedicadas a la protección y atención de la violencia contra las mujeres referidas en el inciso anterior.

Artículo 14.- Deberes en el ámbito de la educación. El Ministerio de Educación, en el ámbito de sus competencias, promoverá la adopción de las medidas necesarias para que los establecimientos educacionales reconocidos por el

Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

Estado puedan detectar las situaciones de violencia que afecten a los miembros de su comunidad educativa, para lo cual podrá además actuar en cooperación con otras instituciones públicas y privadas.

El Ministerio de Educación procurará desarrollar las acciones necesarias para responder oportunamente a las situaciones de violencia detectadas. Para esto podrá establecer mecanismos coordinados de actuación con los demás órganos estatales dedicados a la protección y atención de la violencia contra las mujeres, incluyendo aquellos necesarios para la derivación de las afectadas a las instituciones pertinentes y su atención oportuna y efectiva en las mismas.

Las personas señaladas en la letra e) del artículo 175 del Código Procesal Penal deberán dar cumplimiento al deber de denuncia en él establecido, y entregar a las mujeres información acerca de las instituciones dedicadas a la protección y atención de la violencia contra las mujeres referidas en el inciso anterior.

Artículo 15.- Medidas de protección. Para efectos de la protección de las mujeres frente a la violencia, los siguientes órganos del Estado, en el marco de sus competencias, procurarán adoptar las siguientes medidas:

1. Los ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, de Justicia y Derechos Humanos y de Salud promoverán la implementación de servicios de apoyo para asistir a las mujeres víctimas de violencia y a las personas que se encuentren bajo su cuidado.

2. Los ministerios de la Mujer y la Equidad de Género y de Justicia y Derechos Humanos promoverán políticas para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia. En el desarrollo de esta tarea, procurarán suscribir convenios de cooperación con organismos como el Ministerio Público o el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Artículo 16.- Deberes de protección en el ámbito de la seguridad. El Ministerio Público, los Tribunales de Justicia, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar la debida protección de las mujeres víctimas de violencia, actuando dentro de sus respectivas competencias, conforme a lo dispuesto en el artículo 78 del Código Procesal Penal; artículos 1, 3 y 4 de la ley N° 18.961, orgánica constitucional de Carabineros, y artículos 4 y 5 del decreto ley N° 2.460, de 1979, ley orgánica de Policía de Investigaciones de Chile.

La Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de Chile, el Ministerio Público, Gendarmería de Chile y los tribunales con competencia en lo criminal deberán proveer todas las condiciones necesarias para que las mujeres víctimas de violencia puedan informar de forma expedita y oportuna cualquier incumplimiento de las medidas o diligencias decretadas en su beneficio y el de sus hijos y recibir la protección que resulte procedente, según corresponda. El cumplimiento de estas obligaciones deberá realizarse con riguroso respeto a la dignidad y privacidad de las víctimas o de quienes comparezcan en su nombre.

Artículo 17.- Primeras diligencias. Ante hechos de violencia contra las mujeres, la Policía de Investigaciones de Chile y Carabineros de Chile deberán proceder, sin previa orden, conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Código Procesal Penal y el artículo 83 de la ley N° 19.968, que Crea los tribunales de familia, debiendo prestar ayuda inmediata y directa a la víctima, y detener, cuando proceda, a quien haya cometido la agresión, conforme a lo señalado en el inciso segundo del artículo 83 de la ley N° 19.968.

Además, se deberá trasladar a la mujer al servicio de salud, cuando sea procedente, entregarle información completa acerca de sus derechos y la oportunidad para ejercerlos y, en caso de haber denuncia, registrar ésta de forma completa, en los términos expresados por la denunciante y evitando cualquier cuestionamiento de su relato.

En caso de que los hechos de violencia tengan lugar en recintos penitenciarios, Gendarmería de Chile deberá cumplir especialmente con lo dispuesto en los artículos 173 y 175 del Código Procesal Penal en lo relativo a las denuncias, así como con lo establecido en el artículo 79 del mismo cuerpo normativo, en lo que dice relación con el desarrollo de sus actuaciones en la investigación de eventuales hechos constitutivos de delitos.

Artículo 18.- Medidas de protección y atención para mujeres víctimas de violencia sexual. El Ministerio de Salud y los Servicios de Salud, en el marco de sus respectivas competencias, procurarán entregar, según corresponda, medidas de regulación, gestión y acción clínica orientadas a la atención de salud física, psicológica y espiritual a las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual.

Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

La atención de las mujeres víctimas de violencia sexual procurará resguardar las evidencias adecuadas para hacerse valer en el eventual proceso judicial. El Servicio Médico Legal, en el ámbito de sus competencias, adoptará las medidas necesarias para dar cumplimiento a esta disposición.

El Ministerio de Salud procurará que las medidas, acciones o servicios referidos sean prestados por personal especializado y formado con perspectiva de género y violencia contra las mujeres, procurando evitar especialmente situaciones de revictimización.

TÍTULO IV

ACCESO A LA JUSTICIA

Artículo 19.- Ámbito de aplicación. Las normas contenidas en este título se aplicarán, según corresponda:

1. A los hechos de violencia intrafamiliar no constitutivos de delitos regulados por la ley N° 20.066, que establece la ley de violencia intrafamiliar, siempre que la víctima sea una mujer, y a los procedimientos judiciales a que ellos den lugar.
2. A los hechos constitutivos del delito de maltrato habitual regulado en el artículo 14 de la ley N° 20.066, que establece la ley de violencia intrafamiliar, siempre que la víctima sea una mujer, y a los procedimientos judiciales a que ellos den lugar.
3. A los hechos ocurridos en contexto de violencia intrafamiliar de conformidad con la ley N° 20.066, que establece la ley de violencia intrafamiliar, constitutivos de los delitos contenidos en el párrafo 3 del título III; en el párrafo 11 del título VI; en los párrafos 5, 6 y 9 del título VII; y en el párrafo 3 del título VIII, todos del Libro Segundo del Código Penal y a los hechos contenidos en el artículo 494, número 4, del mismo Código, siempre que la víctima sea una mujer, y a los procedimientos judiciales a que ellos den lugar.
4. A los hechos constitutivos de los delitos contenidos en el párrafo 4 del título III y en los párrafos 5, 6 y 9 del título VII, todos del Libro Segundo del Código Penal, siempre que la víctima sea una mujer, y a los procedimientos judiciales a que ellos den lugar.
5. Al delito de femicidio regulado en el artículo 390 del Código Penal y al procedimiento judicial al que éste dé lugar.

Artículo 20.- Principios de proactividad en la investigación penal y de prevención de la victimización secundaria. Los procesos judiciales sobre violencia contra las mujeres ante tribunales con competencias en materias de familia y penales, según corresponda, y toda diligencia previa de investigación en materia penal, se regirán por los principios de proactividad en la investigación penal y de prevención de la victimización secundaria. Se entenderán por éstos:

1. Proactividad en la investigación penal. Quienes dirijan una investigación penal procurarán actuar con la debida diligencia durante la investigación. La recolección de evidencia y de antecedentes y el impulso de la investigación y de los procesos judiciales no podrán depender únicamente de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares, o de su aporte de otros antecedentes.
2. Prevención de la victimización secundaria. Los funcionarios judiciales y policiales y quienes dirijan la investigación penal procurarán proveer el mayor resguardo posible a las víctimas, con el objeto de prevenir su victimización secundaria. En particular, procurarán evitar o disminuir cualquier perturbación que hubieren de soportar con ocasión de sus actuaciones en el sistema de justicia u otros servicios públicos o los tratos fundados en estereotipos que amparen o refuercen la violencia contra las mujeres.

Artículo 21.- Derechos y garantías judiciales. En todo procedimiento judicial penal o de familia, referido a hechos presuntamente constitutivos de violencia contra las mujeres, se procurará otorgarles las siguientes garantías:

1. Contar con acceso a asistencia y representación judicial.
2. No ser enjuiciada ni cuestionada por su relato, conductas o estilo de vida.

3. Obtener una respuesta oportuna y efectiva.

4. Ser oída en el momento de adoptarse una decisión que la afecte. El Ministerio Público y los Tribunales de Justicia deberán resguardar y dejar constancia del ejercicio de este derecho tratándose de la procedencia de la facultad de no iniciar la investigación, el archivo provisional, el ejercicio del principio de oportunidad y en la suspensión condicional del procedimiento, respectivamente.

5. Recibir protección cuando se encuentre amenazada o vulnerada su vida o su integridad personal.

6. A la protección de sus datos personales y los de sus hijos menores de edad respecto de terceros y de su intimidad, honor y seguridad, para lo cual el tribunal que conozca del respectivo procedimiento podrá disponer las medidas que sean pertinentes, a petición de parte, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5 del Código Procesal Penal.

7. Participar en el procedimiento recibiendo información de la causa sin la exigencia de formalidades que entorpezcan el acceso a ella. En particular, podrán obtener información de la causa personalmente, sin necesidad de requerir dicha información a través de un abogado, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 182 del Código Procesal Penal.

Artículo 22.- Acceso a la información. Quienes dirijan una investigación penal, así como los jueces y los funcionarios encargados del Poder Judicial, deberán informar de forma diligente y adecuada a las mujeres que lo requieran acerca del estado de los procesos judiciales en que sean partes o intervinientes. El personal de las instituciones antes señaladas, como asimismo de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile, deberá informar sobre los servicios, mecanismos de apoyo y medidas de protección disponibles para ellas, según corresponda a cada institución.

En particular, los órganos competentes deberán entregar información a las mujeres acerca de las vías para denunciar el incumplimiento de las medidas cautelares, de protección, accesorias, de las condiciones de la suspensión del procedimiento y de las condiciones de la libertad vigilada y la libertad vigilada intensiva que se hayan dictado en su favor, así como la modificación o cese de las mismas, los detalles de los actos relacionados con la causa, la liberación de quienes se encuentren en prisión preventiva, el eventual derecho a obtener indemnización y otras materias que las afecten.

Artículo 23.- Aplicación de atenuante de responsabilidad. En los procedimientos judiciales señalados en el artículo 19 de esta ley, el juez no podrá aplicar la atenuante de responsabilidad regulada en el artículo 11, N° 5, del Código Penal cuando ésta se funde en estereotipos que amparen o refuercen la violencia contra las mujeres.

Artículo 24.- Deberes de protección del Ministerio Público. En virtud de las facultades y funciones que les confieren el Código Procesal Penal y la ley N° 19.640, orgánica constitucional del Ministerio Público, quienes dirijan la investigación penal de delitos de violencia contra las mujeres, y quienes desempeñen funciones en Unidades de Atención a Víctimas y Testigos, otorgarán la debida protección a las víctimas y a las personas que se encuentren bajo su cuidado, de conformidad al artículo 78 del Código Procesal Penal, tanto a través de la adopción oportuna de medidas de protección que no impliquen la restricción de derechos de terceros, como de la solicitud de dictación de medidas cautelares judiciales.

En los casos de violencia contra las mujeres, el silencio, la falta de resistencia o la historia sexual previa o posterior de la víctima, no podrán ser valorados como demostración de aceptación o consentimiento de la conducta. La diferencia de edad, de condición económica, los regalos y otras formas de compensación podrán ser considerados como indicadores de abuso de poder en situaciones de abuso sexual contra niñas, niños o adolescentes o personas adultas mayores.

En los casos de violencia contra las mujeres indicados en el artículo 19 de esta ley, los fiscales darán prioridad a la adopción y solicitud de medidas orientadas a la prevención de acciones de represalia en contra de la víctima y al resguardo de su seguridad antes, durante y después de la realización de cualquier actuación o diligencia judicial o investigativa que suponga la presencia simultánea de la víctima y el supuesto agresor en el mismo lugar. Para ello, quienes dirijan la investigación penal, cuando resulte procedente, podrán ordenar el acompañamiento policial de la víctima, sin perjuicio de otras medidas que resulten idóneas para resguardar efectivamente su seguridad e integridad personal en atención a la situación de riesgo en que ésta se encuentre.

Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

Artículo 25.- Medidas cautelares y de protección judicial. El juez que tome conocimiento de cualquiera de los hechos o delitos referidos en el artículo 19 deberá adoptar de inmediato las medidas que sean necesarias para garantizar de manera eficaz y oportuna la protección y seguridad de la mujer.

En caso de que la víctima sea menor de edad, el juez con competencia en materias de familia podrá adoptar, además, las medidas cautelares contempladas en el artículo 71 de la ley N° 19.968, que Crea los tribunales de familia, cumpliendo con todos los requisitos y condiciones previstas en la misma disposición.

Artículo 26.- Reglas especiales para los casos de violencia sexual. Durante los procedimientos judiciales referidos en las letras c) y d) del artículo 19 se observarán las siguientes reglas:

1. Se prohíbe indagar en las conductas sexuales de la víctima, y éstas no podrán ser objeto de discusión en el proceso, salvo que el tribunal lo estime estrictamente indispensable para su resolución e incidan directamente en los hechos discutidos en el juicio, teniendo la obligación de fundamentar debidamente el motivo. Cuando esta circunstancia proceda, el tribunal procurará considerarlas sin reproducir estereotipos discriminatorios contra las mujeres.

2. El tribunal no podrá basarse exclusivamente en el tiempo transcurrido entre la comisión de los hechos y la presentación de la denuncia para fundamentar su decisión, sin perjuicio de las reglas del artículo 94 del Código Penal. Del mismo modo, no se podrá negar la dictación de una medida de protección debido al tiempo transcurrido entre los hechos y la presentación de la denuncia.

3. Las mujeres víctimas de violencia sexual tienen derecho a que se preserve en todo momento su intimidad y privacidad, manteniendo la confidencialidad respecto de terceros ajenos al procedimiento de la información sobre su nombre, residencia, teléfono, lugar de trabajo o estudio, entre otros, incluyendo la de su familia y personas allegadas. Esta protección es irrenunciable para las mujeres menores de 18 años de edad.

Artículo 27.- De la prestación de asesoría judicial en casos de violencia contra las mujeres. El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, en los casos calificados por el mismo, podrá asumir el patrocinio y representación de las mujeres víctimas de los hechos de violencia o de los delitos mencionados en el artículo 19 de esta ley, que sean mayores de edad y que así lo requirieren, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 109 del Código Procesal Penal. Para ello se aplicará lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 20 de la ley N° 20.066, que Establece la ley de violencia intrafamiliar.

En el caso del delito de femicidio regulado en el artículo 390 del Código Penal, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género podrá deducir querella.

Artículo 28.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 20.066, que Establece ley de violencia intrafamiliar:

1. Sustitúyese su artículo 1 por el siguiente:

“Artículo 1.- Objeto de la ley. Esta ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, todas las formas y manifestaciones de violencia que se ejercen dentro del espacio doméstico, de las familias y de las relaciones de pareja, y otorgar protección efectiva a quienes la sufren.

En la interpretación y aplicación de la presente ley, las autoridades tendrán en consideración todos los derechos y garantías que les son reconocidos a las personas en la Constitución, en las leyes, en la Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación hacia la Mujer, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en los demás instrumentos internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes.”.

2. Intercálase en el artículo 2 el siguiente inciso segundo:

“Corresponderá especialmente a los ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, de Interior y Seguridad Pública, de Desarrollo Social, de Justicia y Derechos Humanos, de Educación y de Salud, en el ámbito de sus competencias, integrar en forma transversal en su actuar los objetivos de prevención, protección, sanción y erradicación de todas las formas y manifestaciones de la violencia que se ejerce dentro del espacio privado, de las

Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

familias y de las relaciones de pareja.”.

3. En su artículo 3:

a) Sustitúyese en el inciso primero, la frase “la mujer, los adultos mayores y los niños,”, por “las mujeres, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, los niños y las niñas,”.

b) Agrégase en la letra e) de su inciso segundo, entre los vocablos “Niño” e “y”, la oración “, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación hacia la Mujer”.

4. En su artículo 4:

a) Sustitúyense sus incisos primero y segundo por los siguientes:

“Artículo 4.- Corresponderá conjuntamente a los Ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, de Interior y Seguridad Pública, de Desarrollo Social, de Justicia y Derechos Humanos, de Educación y de Salud, proponer al Presidente de la República las políticas públicas para el cumplimiento de los objetivos de esta ley.

Para los efectos del inciso anterior los referidos Ministerios, coordinados por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, formularán anualmente un plan nacional de acción, en colaboración con los organismos públicos y privados pertinentes.”.

b) Sustitúyese en la letra c) de su inciso tercero la expresión “contra la mujer” por la siguiente frase: “intrafamiliar y la violencia contra las mujeres”.

5. En su artículo 5:

a) Sustitúyese su inciso primero por el siguiente:

“Artículo 5.- Será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la vida, la integridad física o psíquica, la libertad o indemnidad sexual, o la subsistencia o autonomía económica de la persona que tenga o haya tenido la calidad de cónyuge o conviviente civil o de hecho de quien agrede, sea del mismo o de diferente sexo, o que sea pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive, de quien agrede o de su cónyuge o de su actual conviviente.”.

b) Intercálase en su inciso segundo, entre la palabra “familiar” y el punto y final que le sigue, la siguiente expresión: “, o tenga lugar entre personas que tienen o han tenido una relación de pareja con o sin convivencia”.

6. En el artículo 7:

a) Sustitúyese su inciso segundo por el siguiente:

“Para efectos de determinar si existe riesgo inminente para la víctima de sufrir un maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, el juez deberá atender especialmente a la situación en que se encuentra la víctima, considerando, por ejemplo, su dependencia económica respecto del ofensor.”.

b) Intercálase el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser cuarto:

“Se presumirá que existe la situación de riesgo inminente descrita en el inciso anterior cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. Que haya precedido intimidación de causar daño por parte del ofensor.

2. Que, además de lo descrito en el número 1, concurran respecto del ofensor circunstancias o antecedentes tales como: drogadicción, alcoholismo, una o más denuncias por violencia intrafamiliar, condena previa por violencia intrafamiliar, procesos pendientes o condenas previas por crimen o simple delito contra las personas o por alguno de los delitos establecidos en los párrafos 5 y 6 del Título VII, del Libro Segundo del Código Penal, o por infracción de la ley N° 17.798, o antecedentes psiquiátricos o psicológicos que denoten características de personalidad violenta.

Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

3. Que la persona denunciada oponga o haya opuesto, de manera violenta, su negativa a aceptar el término de una relación afectiva que ha mantenido con la víctima.

4. Que una persona adulta mayor, dueña o poseedora, a cualquier título, de un inmueble que ocupa para residir, sea expulsado de él, relegado a sectores secundarios o se le restrinja o limite su desplazamiento al interior de ese bien raíz, por alguna de las personas señaladas en el artículo 5.”.

c) Sustitúyese su inciso tercero, que ha pasado a ser cuarto, por el siguiente:

“Además, el tribunal cautelará especialmente los casos en que la víctima esté embarazada, se trate de un niño o niña, una persona adulta mayor, una persona en situación de discapacidad o que tenga una condición que la haga vulnerable.”.

7. Reemplázase en el inciso segundo del artículo 8 la expresión “de la notificación de la sentencia” por la frase “en que la sentencia quede firme y ejecutoriada”.

8. Agrégase el siguiente artículo 11 bis:

“Artículo 11 bis.- Otras materias de familia. El juez de familia que deba resolver cualquier materia dentro del ámbito de su competencia, especialmente aquellas comprendidas en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 8 de la ley N° 19.968, dará la debida consideración al hecho de existir antecedentes de violencia intrafamiliar entre las partes involucradas o entre una de las partes involucradas y cualquiera de las personas señaladas en el artículo 5 de esta ley.

En particular, la determinación de la persona a quien se confiará el régimen de cuidado personal de un niño tomará en especial consideración el hecho de existir una o más condenas por actos de violencia intrafamiliar que no constituyen delito, de conformidad al artículo 5 de esta ley; por el delito de maltrato habitual, regulado en el artículo 14 de esta ley; y por los delitos contenidos en el Párrafo 11 del Título VI; los Párrafos 5, 6 y 9 del Título VII, y en el Párrafo 3 del Título VIII, todos del Libro Segundo del Código Penal. Estas consideraciones se realizarán con independencia de que la agresión se haya ejercido en contra del niño o niña en cuestión o de otra persona del mismo grupo familiar. La resolución judicial que establezca tal régimen, sea provisorio o definitivo, deberá sustentarse en razones muy calificadas que lo hagan procedente, las cuales el juez deberá fundamentar debidamente en su sentencia. Para determinar dicho régimen, el juez deberá escuchar y otorgar la debida consideración a la opinión del niño o niña y velar por la protección de su seguridad e interés superior.

Del mismo modo, la fijación de un régimen de relación directa y regular entre una persona y sus hijos menores de edad tomará en especial consideración el hecho de habersele condenado por actos de violencia intrafamiliar que no constituyen delito, de conformidad al artículo 5 de esta ley; por el delito de maltrato habitual, regulado en el artículo 14 de esta ley; y por los delitos contenidos en el Párrafo 11 del Título VI; los Párrafos 5, 6 y 9 del Título VII, y en el Párrafo 3 del Título VIII, todos del Libro Segundo del Código Penal. Estas condenas se considerarán con independencia de que la agresión se haya ejercido en contra del niño o niña en cuestión o de otra persona del mismo grupo familiar.

En caso de que por motivos estrictamente justificados resulte procedente la regulación de un régimen de relación directa y regular, éste deberá resguardar el interés superior del niño o niña y la seguridad de la persona víctima de violencia. Para determinar dicho régimen, el juez deberá escuchar y otorgar la debida consideración a la opinión del niño o niña y velar por la protección de su seguridad e interés superior.

La fijación del régimen, sea provisional o definitivo, no podrá en caso alguno y bajo ninguna circunstancia implicar la infracción o incumplimiento de cualquier medida de protección, cautelar, accesoria o condición decretada para suspender el procedimiento penal que se encuentre vigente respecto de cualquier miembro del grupo familiar.

Para efectos de lo dispuesto en los incisos anteriores, el juez deberá dar especial consideración al hecho de que la violencia ejercida en contra de cualquier integrante del grupo familiar vulnera gravemente el interés superior del niño o niña, aun cuando dicha violencia no se haya dirigido específicamente en contra de él o ella.”.

9. En el artículo 14 bis:

a) Añádese como epígrafe lo siguiente: “Aplicación de atenuantes de responsabilidad penal.”.

Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

b) Agrégase luego de la palabra “considerar” el adverbio “especialmente”.

10. Agrégase el siguiente artículo 14 ter, nuevo:

“Artículo 14 ter.- Se considerará circunstancia agravante del delito contemplado en el artículo 14 que sea cometido en presencia de menores de edad.”.

11. En el artículo 15:

a) Sustitúyese la expresión “y las aludidas en el artículo 7 de esta ley” por “y las contempladas en el Código Procesal Penal y en esta ley”.

b) Agréganse los siguientes incisos segundo y tercero:

“En caso de decretarse la medida contemplada en el número 2 del artículo 92 de la ley N° 19.968 o cualquier otra que comprenda el ingreso o presencia de la víctima en un lugar donde pueda encontrarse el ofensor, el juez podrá decretar además, de oficio o a petición de parte, cuando fuere necesario para resguardar la seguridad de la víctima, que ésta sea acompañada por personal de Carabineros de Chile durante el retiro o entrega de sus efectos personales.

En el caso de la prisión preventiva, deberá atenderse a las reglas del párrafo 4 del Título V del Libro Primero del Código Procesal Penal.”.

12. Agréganse los siguientes incisos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto al artículo 17, pasando su inciso único a ser inciso primero:

“En ningún caso podrá decretarse la suspensión del procedimiento imponiéndose como única condición a la persona imputada la medida de asistencia a programas terapéuticos o de orientación familiar.

Para decretar la suspensión condicional del procedimiento deberá tenerse en especial consideración la seguridad de la víctima, apreciándose situaciones tales como la existencia de riesgo inminente en los términos del artículo 7 de esta ley, el comportamiento del ofensor y la existencia de antecedentes y denuncias previas, entre otros.

La víctima y el querellante deberán ser siempre notificados de la citación a la audiencia en que se ventile la solicitud de suspensión condicional del procedimiento. Durante dicha audiencia, si la víctima o el querellante estuviesen presentes, serán oídos por el juez y su opinión será debidamente considerada.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el inciso anterior, el juez deberá ofrecer a la víctima la posibilidad de emitir su opinión en audiencia reservada, a fin de cautelar su seguridad y evitar cualquier tipo de presión sobre ella por parte de la persona imputada.

En todo lo demás se aplicarán las reglas establecidas en el Código Procesal Penal.”.

13. Agrégase el siguiente inciso segundo en el artículo 18, pasando su inciso único a ser inciso primero:

“En caso de incumplimiento sin justificación, grave o reiterado de las condiciones impuestas de conformidad con el artículo 17, además de lo dispuesto en el inciso anterior, el juez de garantía revocará la suspensión condicional del procedimiento de conformidad con lo establecido en el artículo 239 del Código Procesal Penal. Sin perjuicio de lo anterior, el juez deberá considerar especialmente la seguridad de la víctima.”.

Artículo 29.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia:

1. Agrégase en el inciso tercero del artículo 21, entre las palabras “juez” y “ordenará” la frase “citará a las partes, en forma inmediata, a una nueva audiencia. Si a ésta no concurriere ninguna de las partes, el juez”.

2. En su artículo 90:

a) Sustitúyese en el inciso tercero la expresión “el fiscal no solicite” por “el juez de garantía no decrete”.

b) Suprímese su inciso cuarto.

Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

3. En el artículo 93:

a) Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero:

“Además, el juez deberá comunicar de inmediato, a Carabineros o la Policía de Investigaciones, según el caso, las medidas cautelares decretadas, en la forma y por los medios más expeditos posibles.”.

b) Agrégase en el actual inciso segundo, que pasa a ser inciso tercero, entre la palabra “decretadas” y el punto y final que le sigue, la expresión “y para resguardar la seguridad de la víctima”.

4. Agrégase el siguiente artículo 93 bis:

“Artículo 93 bis.- Notificación de las medidas cautelares. Junto con lo dispuesto en el artículo anterior, al decretar las medidas cautelares el juez ordenará de la manera más expedita posible su notificación al ofensor y cautelará especialmente que se resguarde la seguridad de la víctima, para lo cual podrá requerir el auxilio de la fuerza pública. De las medidas que se adopten para cautelar la seguridad de la víctima y del seguimiento de las mismas se dejará registro expreso en la causa.

Una vez practicada la notificación se deberá comunicar de inmediato esta circunstancia, en la forma y por los medios más expeditos posibles, al Tribunal que hubiere decretado la medida, a Carabineros o la Policía de Investigaciones y a la fiscalía local que corresponda.”.

5. Agrégase en el artículo 96 el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando su actual inciso tercero a ser inciso cuarto:

“El sometimiento de las partes a mediación no se aplicará en aquellos casos en que la violencia haya sido ejercida en contra de una persona con quien el ofensor tenga hijos, o haya tenido una relación de pareja con o sin convivencia. En tales casos, el juez deberá cautelar personalmente que las obligaciones que se establezcan en virtud de la letra a) del inciso primero ofrezcan una satisfacción efectiva a la víctima y sus hijos, en caso que corresponda, y resguarden su bienestar. Para ello, el juez deberá citar a una audiencia para efectos de acordar las condiciones de la suspensión de la dictación de la sentencia, para cuya realización la víctima deberá comparecer con su abogado.”.

6. Sustitúyese el inciso sexto del artículo 106 por el siguiente, nuevo:

“Tampoco se someterán a mediación los asuntos, incluidos aquellos mencionados en el inciso primero, en que una de ellas haya sido condenada por delitos constitutivos de violencia intrafamiliar o tenga anotaciones en el Registro Especial establecido en el artículo 12 de la ley N° 20.066, por agredir a la otra, ni aquellos en que exista una medida cautelar o de protección vigente entre las partes.”.

Artículo 30.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal:

1. Agrégase el siguiente artículo 161-C:

“Artículo 161-C. Será sancionado con multa de diez a veinte unidades tributarias mensuales el que, sin la autorización de la persona afectada, difunda por cualquier medio, sea físico o electrónico, imágenes o videos de una persona mayor de 18 años, que hubiere obtenido con su anuencia en un recinto particular o en lugares que no sean de libre acceso al público, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad de esa persona.

Si la difusión de las imágenes o videos señalados en el inciso primero incluye o se acompaña de información personal de la víctima tal como su nombre, domicilio, lugar de trabajo o estudio o cualquier otro dato de carácter personal, se impondrá la pena de multa de quince a veinte unidades tributarias mensuales.

Las sanciones de los incisos precedentes se aplicarán tanto a la persona que realice la publicación o difusión del material, como a quien haya suministrado a éste las imágenes o videos.”.

2. Agrégase en el artículo 366 el siguiente inciso tercero:

“Si el delito a que se refiere el inciso primero se realizare con una persona mayor de catorce años, sin la concurrencia de alguna de las circunstancias enumeradas en los artículos 361 y 363, será sancionado con presidio

Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

menor en su grado mínimo.”.

3. Suprímese el inciso final del artículo 369.

4. Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 390:

a) Intercálase en el inciso primero, entre la palabra “conviviente” y la coma que le sigue, la expresión “civil o de hecho”.

b) En su inciso segundo:

i. Agrégase entre las palabras “conviviente” y “de” la expresión “civil o de hecho”.

ii. Agrégase, después de la expresión “autor,” la frase “o tiene o ha tenido con éste una relación de pareja sin convivencia,”.

5. Agrégase el siguiente artículo 494 ter:

“Artículo 494 ter.- Comete acoso sexual y será castigado con multa de cinco a diez unidades tributarias mensuales el que incurriere en alguna de las siguientes conductas:

1° Captar imágenes, videos o cualquier registro audiovisual del cuerpo o alguna parte del cuerpo de otra persona, sin su consentimiento y con fines primordialmente sexuales, salvo que los hechos sean constitutivos de un delito de mayor gravedad, caso en el cual se aplicará sólo la pena asignada por la ley a éste.

2° Hostigar a otra persona mediante la exhibición de sus genitales o realización de acciones de masturbación en lugares públicos.

También comete acoso sexual el que hostigare a otra persona mediante gestos o expresiones verbales de carácter sexual explícito. En este caso, la pena será de una unidad tributaria mensual.”.

Artículo 31.- Introdúcese en el artículo 5 del decreto ley N° 3.500, el siguiente inciso tercero, nuevo:

“No tendrá la calidad de beneficiario de la pensión de sobrevivencia quien, perteneciendo al grupo familiar mencionado en el inciso primero, haya sido condenado por el homicidio o femicidio del o la causante.”

Artículo transitorio.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario de su entrada en vigencia se financiará con cargo al presupuesto de las Partidas del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, del Ministerio de Salud y del Ministerio Público, según corresponda y, en lo que faltare, con recursos provenientes de la Partida Tesoro Público. En los años siguientes se financiará con cargo a los recursos que disponga la respectiva Ley de Presupuestos del Sector Público.”.

Hago presente a V.E. que el artículo 31 del proyecto de ley fue aprobado en general con el voto favorable de 125 diputados.

Del mismo modo, en particular, el señalado artículo 31 fue aprobado en particular por 125 votos a favor.

En ambos casos la votación se produjo respecto de un total de 155 diputados en ejercicio.

De esta manera, se ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 66, inciso tercero, de la Constitución Política de la República.

Dios guarde a V.E.

MAYA FERNÁNDEZ ALLENDE

Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

Presidenta de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKIC

Secretario General de la Cámara de Diputados

2. Segundo Trámite Constitucional: Senado

2.1. Informe de Comisión Especial

Senado. Fecha 07 de junio, 2019. Informe de Comisión Especial en Sesión 24. Legislatura 367.

INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE CONOCER INICIATIVAS Y TRAMITAR PROYECTOS DE LEY RELACIONADOS CON LA MUJER Y LA IGUALDAD DE GÉNERO, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje de la ex Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet Jeria, sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

BOLETIN N°11.077-07

HONORABLE SENADO:

La Comisión Especial Encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género tiene el honor de informar respecto del proyecto de ley de la referencia, iniciado en mensaje de la ex Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet Jeria, con urgencia calificada de “suma”.

Cabe destacar que este proyecto fue discutido sólo en general, en virtud de lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento de la Corporación.

Asimismo, en el tratamiento en particular, una vez despachado por la Comisión Especial pasará a la Comisión de Hacienda, instancia que conocerá en su caso, conforme a lo dispuesto por la Sala en sesión de 17 de julio de 2018.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres mediante el establecimiento de mecanismos de protección, acceso a la justicia y atención a las víctimas de violencia, tanto en el ámbito público como privado.

NORMA DE QUÓRUM ESPECIAL

El artículo 31 del texto aprobado por la Cámara de Diputados tiene el rango de ley de quórum calificado, al regular el ejercicio del derecho fundamental a la seguridad social, conforme al inciso segundo del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. En consecuencia, debe ser aprobado por la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio, en virtud del inciso tercero del artículo 66 de la Carta Fundamental.

A una o más de las sesiones en que la Comisión Especial estudió esta iniciativa de ley asistieron, además de sus integrantes, la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Isabel Plá Jarufe; la Subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género, señora Carolina Cuevas, acompañadas por la Jefa de la División de Estudios, señora María José Abud, la Jefa del Departamento de Reformas Legales, señora Carolina Contreras, las abogadas, señora Rosario Arriagada, Francisca Zapata y Loreto Moure y el abogado señor Tomás Honorato, la jefa de Comunicaciones del Ministerio, señora Macarena Saavedra y la asesora Josefina García; las asesoras y el investigador de la Biblioteca del Congreso Nacional, señoras María Pilar Lampert y Pamela Cifuentes y señor Pedro Guerra; la abogada y el asesor del Ministerio Público, señora Ivonne Sepúlveda y señor Sebastián Aguilera; las analistas del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señora Katherine Porras, señora Bárbara Arismendi (estudiante en práctica), la procuradora señora Antonia Parada y la asesora señora Kristin Straube; la abogada del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), señora Nicole Lacrampette; las abogadas de Corporación Humanas, señoras Camila Maturana y Constanza Schönhaut; la Secretaria Ejecutiva del Instituto Igualdad, señora Karina Delfino; la abogada de la Corporación Opción, señora Camila de la Maza; la Abogada, señora Isabel Muñoz; la egresada de Derecho en representación de la Asociación de Abogadas Feministas (ABOFEM), señora Virginia Díaz; el asesor de Comunidad y Justicia, señor Vicente Hargous; el abogado de la Pontificia Universidad Católica, señor José Tomás Humud; el Encargado de Comunicaciones de CONFAMILIA, señor Esteban Barahona; las periodistas de TV Senado, señoras

Informe de Comisión Especial

Ignacia Mir y Valeria Cabello. Asesores parlamentarios: de la Senadora Allende, el señor Rafael Ferrada y el señor Alexandre Sánchez. De la Senadora Aravena, el señor Rodrigo Benítez y las señoras Francisca Phillips y Karen Unda. De la Senadora Muñoz, el señor Leonardo Estradé-Brancoli y la señora Andrea Valdés. De la Senadora Von Baer, el señor Juan Carlos Gazmuri. De la Senadora Provoste, el señor Rodrigo Vega, el señor Luis Thayer y el señor Christian Torres. Del Senador Pizarro, la señora Andrea Gómez. De la Diputada Olivera, el señor Eduardo Vásquez. Del Diputado Keitel, las señoras Valeria Ramírez y Macarena Cornejo. Del Comité Partido Por la Democracia, el señor Gabriel Muñoz y de la Bancada del Partido Demócrata Cristiano, señora Javiera Cabezas.

Especialmente invitado a la sesión de fecha 20 de marzo de 2019, concurrió el Profesor del Departamento de Clínicas Jurídicas de la Universidad de Chile, señor Cristián Lepín Molina.

Especialmente invitados a la sesión de fecha 1 de abril de 2019, asistieron el General Director de Carabineros de Chile, señor Mario Rozas Córdova, acompañado por la Generala Jefa de la Zona de Prevención y Protección de la Familia, señora Berta Robles Fernández y por el Edecán, señor Fernando Gómez; el Prefecto de Justicia de la dotación Jefatura de Jurídica de la Policía de Investigaciones de Chile, señor Francisco Velilla Godoy.

Especialmente invitada a la sesión de 3 de abril de 2019, concurrió la Profesora de la Universidad de Chile, señora Myrna Villegas Díaz y su Ayudante de Cátedra, señora Carolina Sepúlveda.

Especialmente invitada a la sesión de 10 de abril de 2019, asistió la Abogada de Corporación Humanas, señora Camila Maturana.

Especialmente invitado a la sesión de 15 de abril de 2019, concurrió el Fiscal Nacional, señor Jorge Abbott Charme, acompañado por la Directora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, señora Ymay Ortiz Pulgar; por las abogadas de la misma Unidad, señoras Ivonne Sepúlveda Sánchez y María Jesús Fernández Gumucio, y por la Directora de Comunicaciones, señora Verónica Cerda.

Especialmente invitadas a la sesión de fecha 24 de abril de 2019, asistieron la Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, señora Consuelo Contreras, acompañada por las señoras Loreto Martínez y Tania Rojas. Las señoras Ximena Astorga y Mari Trini Cerpa en representación de Madres de Chile y la señora Maite Ayerdi, en representación de Secuestro Parental.

En la sesión de 24 de abril de 2019, también concurrieron la Diputada señora Erika Olivera De la Fuente y el Diputado señor Sebastián Keitel Bianchi.

Especialmente invitada a la sesión de 8 de mayo de 2019, concurrió la psicóloga e integrante del Programa de Mujer y Equidad de Género del Instituto Igualdad, señora Bernardita Pérez.

Especialmente invitada a la sesión de 20 de mayo de 2019, la dirigente nacional de la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (FENPRUSS), señora Ana María Bustamante Gálvez, acompañada por la Coordinadora de la Primera y Décimo Quinta Regiones, señora Susana Riveros, la Coordinadora de la Sexta y Séptima Regiones, señora Selma Núñez y el periodista, señor Mario Arredondo.

Estuvo presente en la sesión de fecha 20 de mayo de 2019, el Senador señor Álvaro Elizalde Soto.

Especialmente invitadas a la sesión de fecha 22 de mayo de 2019, concurrieron:

-La abogada de la Corporación Opción, señora Camila de la Maza.

-La Coordinadora de la Corporación en la Región de Coquimbo y Encargada del Área Jurídica de la Corporación CONFAMILIA, señora Winnie Godoy.

Especialmente invitados a la sesión de fecha 3 de junio de 2019 asistieron:

-La Profesora de Filosofía del Derecho en las Universidades Finis Terrae y Católica de Chile, y Miembro de la Corporación Comunidad y Justicia, señora Javiera Corvalán.

Informe de Comisión Especial

-La Jueza Titular del Primer Juzgado de Familia de Santiago y Coordinadora del Centro de Medidas Cautelares, señora Karen Hoyuelos.

-La Jueza de Garantía y Presidenta de la Asociación de Magistradas Chilenas, señora María Francisca Zapata.

Estuvo presente en la sesión de fecha 3 de junio de 2019, el Senador señor Jorge Pizarro Soto.

ANTECEDENTES

Para el debido estudio de esta iniciativa se han tenido en consideración, entre otros, los siguientes:

I.- ANTECEDENTES JURÍDICOS

-La ley N°20.820, que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y modifica normas legales que indica, de 2015.

-La ley N°20.066, que establece la ley de violencia intrafamiliar, de 2005.

-La ley N°19.968, que crea los tribunales de familia, de 2004.

-La ley N°19.696, que establece Código Procesal Penal, de 2000.

-El Código Penal.

- El decreto ley N°3.500, que establece sistema de pensiones de capitalización individual, de 1980.

II.- ANTECEDENTES DE HECHO

El mensaje que dio origen al proyecto de ley en estudio expone de los siguientes antecedentes, contenido y objetivos:

i. Antecedentes:

En primer lugar, sostiene que la violencia contra las mujeres no es un fenómeno nuevo en nuestro país y constituye el reflejo más duro de una cultura discriminatoria que valida relaciones históricamente asimétricas entre hombres y mujeres, lo que genera la necesidad de enfrentar este problema largamente arrastrado y de difícil solución.

En efecto, describe que durante muchos años el mundo no identificó la violencia que sufren las mujeres como un problema de derechos humanos, pues la violencia en el espacio doméstico se explicaba como un problema aislado de cada pareja, propio de las dificultades de la convivencia, mientras que aquella experimentada en el espacio público no era visibilizada como tal. Tales circunstancias generaron que la magnitud y conexión de ello, respecto de un problema cultural de mayor envergadura, se mantuviera en la opacidad o fuera naturalizada.

Expone que de acuerdo a ONU Mujeres el 35% de las mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual en algún momento de su vida, lo que no es distinto en nuestro país, considerando que la última Encuesta Nacional de Victimización por Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales, llevada a cabo el 2013 por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, dio cuenta que el 31,9% de las mujeres -es decir, cerca de tres millones de mujeres- ha sido víctima, alguna vez en su vida, de violencia perpetrada por sus familiares, su pareja o ex pareja. Por otro lado, de acuerdo a las cifras de denuncia del delito de violación registradas por la Subsecretaría de Prevención del Delito (Sistema AUPOL), el total de víctimas del año 2015 fue de 1.970 personas, de las cuales 1.743 corresponden a mujeres, lo que equivale a un 88,47%.

La forma más extrema de violencia contra las mujeres es el femicidio. Describe que el Circuito Intersectorial de Femicidio, integrado por las Policías, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Servicio Nacional de Menores y el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, registró 45 casos de femicidio consumado el año 2015, 40 el 2014 y 40 el 2013, lo que no puede dejar indiferente nuestra sociedad, pues la promesa de vivir en un país libre, próspero y justo se ve contradicha por el asesinato de estas mujeres.

En razón de ello, el proyecto pretende hacerse cargo de la creciente sensibilidad que la ciudadanía ha manifestado

Informe de Comisión Especial

en torno a la violencia contra las mujeres, pues hoy hombres y mujeres condenan públicamente actos que antes no eran considerados como manifestaciones de violencia, lo que da cuenta de un proceso de cambio cultural que debe tener un correlato en la legislación.

Por lo anterior, el proyecto apunta a incorporar una mirada más amplia de la violencia contra las mujeres y dejar en evidencia que éste no es un problema entre particulares, sino más bien el reflejo de una estructura social y cultural discriminatoria contra las mujeres, toda vez que determina su vida sin distinguir clase social, capacidad económica, nivel educacional, edad, pertenencia a pueblo originario, orientación sexual, religión u otra condición territorial o social.

De igual manera, el proyecto de ley hace explícito que la violencia contra las mujeres no solo se limita a su manifestación física, sino que adopta formas de control de naturaleza psicológica, económica, sexual e incluso simbólica, las que les afectan gravemente y les impiden gozar plenamente de sus derechos fundamentales.

En consecuencia, la iniciativa pretende superar la dicotomía entre lo público y lo privado, considerando que la violencia contra las mujeres se ejerce dentro del ámbito público y el privado y que en ambos debe reconocerse y abordarse como tal.

Además, considera el diagnóstico que releva la prevención de la violencia contra las mujeres como una tarea fundamental en la transformación de las condiciones culturales que la sustentan, transversalizando esta temática e involucrando la participación de diversos organismos del Estado para que éstos la incorporen como un criterio relevante en su gestión.

Enseguida, el mensaje analiza las respuestas institucionales y legislativas en Chile desde el retorno a la democracia.

Sobre el particular, expone que el país dio un decidido paso adelante en 1994, con la ley N°19.325, que constituyó el primer cuerpo legal que pretendió enfrentar la violencia intrafamiliar. Se trata de una iniciativa originada en una moción presentada por la entonces diputada Adriana Muñoz y el diputado Sergio Aguiló, en 1991, y constituyó un avance al establecer una definición de violencia intrafamiliar, lo que contribuyó a visibilizar el fenómeno. No obstante, sostiene que se trata de un cuerpo legal débil en el establecimiento de sanciones, pues su enfoque era más bien terapéutico, los casos eran sustanciados ante los tribunales civiles y cubría un espectro muy limitado de relaciones entre personas.

Fruto de este diagnóstico, y con la voluntad de avanzar en la materia, expone que el año 2005 se dictó la ley N°20.066, a raíz de una Moción presentada en 1999 por las entonces diputadas Adriana Muñoz y María Antonieta Saa, que incorporó decididas mejoras en la regulación de esta materia. Entre tales innovaciones, describe que se encuentra la ampliación de quienes podrían ser autores de actos constitutivos de violencia intrafamiliar, la posibilidad de sustanciar estos procedimientos en tribunales especializados, debido a la creación de los tribunales con competencia en materias de familia y la dictación del Código Procesal Penal, y la creación de un nuevo tipo penal -el delito de "maltrato habitual"- que se hacía cargo de la protección de un bien jurídico que nuestra legislación hasta entonces había descuidado, puesto que las figuras existentes eran insuficientes para dar cuenta de las particularidades de la violencia ejercida al interior de la familia.

Junto a las leyes indicadas, añade que han existido valiosos esfuerzos legislativos orientados a ofrecer soluciones a aspectos particulares de la violencia. Entre éstas se encuentran la ley N°19.617 de 1999, que penalizó, por vez primera, la violación ocurrida al interior del matrimonio; la ley N°20.005, de 2005, que tipificó y sancionó el acoso sexual en el marco de las relaciones laborales; la ley N°20.357, de 2009, que tipificó crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio y crímenes y delitos de guerra, incluyendo actos realizados en contra de las mujeres en estos contextos; la ley N°20.480, de 2010, que modificó la ley N°20.066 y el Código Penal, creando el tipo penal del femicidio; y la ley N°20.507, de 2011, referida al tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, delitos en que la mayoría de las víctimas son mujeres. Por último, destaca la recientemente publicada ley N°20.968 que tipifica delitos de tortura y de tratos crueles, inhumanos y degradantes.

En consecuencia, expone que tales iniciativas dan cuenta de un esfuerzo de larga data para enfrentar un fenómeno de tanta complejidad como la violencia en contra de las mujeres, incluyendo el importante rol de las organizaciones de la sociedad civil para visibilizar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Informe de Comisión Especial

ii. Fundamentos del proyecto de ley:

En este acápite, el mensaje afirma que el proyecto de ley responde al compromiso del Estado de Chile con los tratados internacionales sobre derechos humanos, en particular la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como “Convención Belém do Pará”.

Dicho instrumento internacional, añade, se ha tenido a la vista no solo en aspectos sustantivos que se incorporan al proyecto, sino que se ha considerado que ella exige a los Estados Partes “incluir en su legislación normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso” (artículo 7, c)). En el cumplimiento de la norma de derecho internacional de adecuación de la legislación interna, que emana de la máxima *pacta sunt servanda*, el proyecto aboga por hacer efectiva la incorporación de sus estándares a nuestro derecho interno.

Asimismo, describe que se ha considerado la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en contra de la Mujer, aprobada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en 1979, la que ha sido un instrumento pionero en alertar a la comunidad internacional sobre las múltiples formas de discriminación que sufren las mujeres, y en marcar una hoja de ruta para avanzar hacia una igualdad real entre hombres y mujeres.

En el mismo sentido, expone que se han tenido en cuenta las recomendaciones y observaciones de los organismos internacionales especializados, considerando que, respecto del cumplimiento de estas obligaciones, el Comité CEDAW formuló en 2012 sus observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto de Chile, en los que señaló, respecto del delito de maltrato habitual, que “al Comité preocupa que la aplicación de este requisito adicional (es decir, que deba ser conocido primero por el tribunal con competencia en materias de familia) a actos constitutivos de delito represente una barrera procesal que impida que se persigan”. El referido Comité también manifestó su preocupación por el hecho de que “la legislación no contenga una tipificación concreta de la violencia doméstica como delito que abarque tanto la violencia psicológica como la violencia física.” (Párrafo 18, CEDAW/C/CHL/CO/5-6), y la carencia de “medidas para hacer frente a otras formas de violencia, como el feminicidio fuera del entorno familiar y la violencia sexual”. (Párrafo 20, CEDAW/C/CHL/CO/5-6).

Igualmente, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas examinó en 2014 el sexto informe periódico presentado por Chile, en que mostró su preocupación por el “delito de maltrato habitual”, el que “impone una barrera procesal a la víctima que no puede denunciar los hechos directamente al órgano persecutor, en particular en casos de violencia psicológica” (Párrafo 16, CCPR/C/CHL/6). A mayor abundamiento, indicó que Chile debe “acelerar la adopción de la nueva ley de eliminación de la violencia contra las mujeres, de acuerdo con los estándares internacionales, y asegurar que ésta abarque todas las formas y manifestaciones de violencia” (Párrafo 16, CCPR/C/CHL/6).

Por otra parte, describe que, en 2015, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas, en el marco del cuarto examen periódico rendido por Chile, manifestó su preocupación por “la alta incidencia de violencia doméstica en el Estado parte y las limitaciones que la legislación actual contiene para que las víctimas tengan acceso a la justicia” (Párrafo 23, E/C.12/CHL/CO/4). En el mismo sentido, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales instó al Estado de Chile a acelerar “el proceso de elaboración y aprobación de una legislación integral para eliminar todas las formas de violencia doméstica, en la que todos los tipos y grados de violencia doméstica y de género sean tipificados como delito e incluyan sanciones adecuadas” (Párrafo 23, E/C.12/CHL/CO/4).

Respecto del derecho comparado, la iniciativa expone que varios Estados han dictado leyes con el propósito de poner fin a la violencia contra las mujeres, tal como es el caso de Argentina (2009), Brasil (2006), Colombia (2008), Costa Rica (2007), Guatemala (2008), México (2007), Nicaragua (2012) y Venezuela (2007). En Europa, especialmente significativa ha resultado la Ley 5/2008 de la Comunidad Autónoma de Cataluña, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista.

Asimismo, añade que en la elaboración del proyecto se consideraron los análisis que distintos organismos han efectuado del funcionamiento de la ley N°20.066, tales como el “Plan Nacional de Acción en Violencia contra las Mujeres 2014 - 2018”, el cual fue creado en julio del 2014, bajo la coordinación del entonces Servicio Nacional de la Mujer y la participación de 41 instituciones del Estado, la sociedad civil y organismos internacionales. Afirma que

Informe de Comisión Especial

otro aporte relevante a este respecto ha sido el informe elaborado por el Comité de Evaluación de la Ley de la Cámara de Diputados, publicado en el año 2015, que ha hecho un análisis de las principales deficiencias prácticas de la ley en comento.

Del mismo modo, añade que se consideraron las más de 70 iniciativas legislativas ingresadas a tramitación desde la entrada en vigencia de la ley N° 20.066, las que han constituido un valioso insumo al proyecto de ley[1].

iii. Objetivos del proyecto:

El mensaje apunta a alcanzar un doble objetivo. El primero de ellos dice relación con mejorar las respuestas institucionales que se ofrecen a las víctimas de violencia en contexto intrafamiliar, tanto a las mujeres como a otras personas que se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad. Para cumplir este objetivo, apunta a reforzar el trabajo intersectorial, propiciando acciones coordinadas entre los distintos actores involucrados en la prevención, protección y atención de las personas que por su condición de vulnerabilidad se encuentran más expuestas a ser víctimas de violencia. Con la misma finalidad, regula nuevas figuras tendientes a reconocer las distintas formas que adopta la violencia ejercida contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores y personas en situación de discapacidad, y mejora aspectos procedimentales cuyas limitaciones han redundado en un déficit de protección de los derechos de las personas víctimas de violencia, entre otras cuestiones relevantes.

En segundo lugar, el proyecto busca contribuir a la generación de un cambio cultural cuyo horizonte es la igualdad entre hombres y mujeres y el fin de las relaciones de subordinación que éstas padecen, raíz de la violencia de género. En consecuencia, propone una hoja de ruta para un futuro en que prime el respeto del derecho inalienable de las mujeres a una vida libre de violencia.

iv. Contenido del proyecto de ley:

El proyecto de ley que sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia consta de cuatro títulos: (i) Objeto de la ley y definiciones generales; (ii) De la Prevención de la violencia contra las mujeres; (iii) De la protección y atención de las mujeres víctimas de violencia; y (iv) Acceso a la justicia.

En la propuesta legislativa se recogen los estándares internacionales sobre la materia, adoptándose una definición de violencia contra las mujeres acorde a lo prescrito por la Convención Belém do Pará, que reconoce que esta violencia es una “manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”. Asimismo, la iniciativa reconoce las distintas formas que adopta la violencia contra las mujeres y los distintos ámbitos en que puede ejercerse, ampliando las concepciones actuales que recoge nuestro ordenamiento jurídico.

Contiene, también, un amplio catálogo de deberes para distintos órganos del Estado, con el fin de que, siempre que desarrollen iniciativas relacionadas con la violencia contra las mujeres y sus formas, adopten, dentro de sus competencias y en el marco de su disponibilidad presupuestaria, las medidas apropiadas para dar cumplimiento a los objetivos y disposiciones de esta ley.

Del mismo modo, regula deberes de prevención de la violencia contra las mujeres para todos los órganos del Estado, en la medida en que desarrollen iniciativas relacionadas con la violencia contra las mujeres y sus formas, mandatándolos a que, dentro de sus competencias, adopten medidas conducentes a la prevención de esta violencia. Asimismo, enfatiza las medidas de prevención en el ámbito de la educación, las que dicen relación con la labor de los medios de comunicación y, en general, aquellas que favorecen un cambio cultural conducente a superar la violencia contra las mujeres.

En el mismo sentido, añade que la protección y atención de las mujeres frente a la violencia genera obligaciones generales y particulares, entre las que se enfatizan los deberes en el ámbito de la salud, la educación y los deberes de protección que tienen policías y fiscales, tal como se contiene en el título referente al acceso a la justicia, que establece normas aplicables a una pluralidad de procedimientos en que las mujeres tienen la condición de víctimas de violencia, tanto en el contexto intrafamiliar como fuera de éste.

En segundo lugar, el proyecto modifica la ley N°20.066, que establece la ley de violencia intrafamiliar, al ampliar su objeto a prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, todas las formas y manifestaciones de violencia que se ejercen dentro del espacio doméstico, de las familias y de las relaciones de pareja, y otorgar protección efectiva a quienes la sufren. Asimismo, amplía la competencia de los ministerios para participar de

Informe de Comisión Especial

modo prioritario en el cumplimiento de los objetivos de la ley, transversalizando así las acciones referidas a violencia intrafamiliar y ampliando la definición de violencia intrafamiliar.

Por otra parte, incorpora reglas conducentes a considerar el interés superior del niño o niña, especialmente las vulneraciones que sufre cuando ocurren hechos de violencia entre los integrantes de la familia, aunque no tengan como víctima directa a los niños o niñas. Modifica, también, las normas que reglan la suspensión condicional del procedimiento, adoptando una serie de medidas cuyo objetivo principal es cautelar la seguridad de la víctima antes de arribar a esta decisión, lo que resulta coherente con diversas iniciativas de ley destinadas a aumentar la penalidad y demás sanciones aplicables para el caso de delitos cometidos en contra de menores y demás personas en estado vulnerable.

El artículo 29 contiene las modificaciones a la ley N°19.968, que crea los tribunales de familia. Se introducen modificaciones a la ley con el objetivo de dar un correlato, en el ámbito procedimental, a las modificaciones de carácter sustantivo efectuadas a la ley N°20.066 y de aumentar la efectividad en la protección de las víctimas de violencia intrafamiliar.

Con este propósito, el proyecto de ley modifica el artículo 21 de la ley, estableciendo que, de no concurrir las partes a alguna de las audiencias, el juez tiene el deber de citarlas a una nueva audiencia. Solo si no concurren a ésta, ordenará el archivo provisional de los antecedentes. Con esto se busca que la continuación del proceso no sea una carga excesiva para la víctima, la cual se encuentra en una situación de tal vulnerabilidad que esto puede transformarse en un peso desmedido.

En el artículo 90, se elimina la norma que actualmente regula las contiendas de competencia que pueden tener lugar entre un tribunal de familia y el Ministerio Público o un juzgado de garantía.

Otro aspecto en que innova la iniciativa dice relación con la regulación de la comunicación y notificación de las medidas cautelares, al otorgar gran relevancia a la celeridad de los procedimientos. Al efecto, introduce un nuevo inciso segundo al artículo 93 de la referida ley, para establecer el deber del tribunal con competencia en materias de familia consistente en comunicar de inmediato, y por los medios más expeditos posibles, a Carabineros de Chile y al Ministerio Público respecto de las medidas cautelares decretadas. Además, según dispone el artículo 93 bis propuesto, el tribunal deberá notificar de la medida cautelar al ofensor y cautelar el resguardo de la seguridad de la víctima, para lo cual podrá requerir el auxilio de la fuerza pública.

Finalmente, establece limitaciones para el sometimiento de las partes a mediación en determinados casos en que ha existido violencia, e impide someter a mediación los asuntos en que existan medidas de protección o cautelares vigentes entre las partes.

A continuación, el artículo 30 del proyecto modifica el Código Penal. Al efecto, con el fin de subsanar las deficiencias detectadas en la tipificación del delito de femicidio, propone extender su aplicación a aquellas situaciones en que existe o ha existido un acuerdo de unión civil o relación de pareja sin convivencia.

En el mismo sentido, afirma que uno de los aspectos en que la regulación de los delitos sexuales ha mostrado ser deficiente es en la posibilidad de que los procedimientos incoados para perseguir este tipo de delitos terminen a requerimiento del ofendido cuando el ofensor sea de él cónyuge o conviviente, pues al requerimiento del ofendido suelen subyacer presiones o temores. Por lo anterior, deroga el inciso final del artículo 369, sometiendo este tipo de procedimientos a las reglas generales de terminación.

Otro aspecto relevante del proyecto de ley, vinculado a la protección de los derechos de los y las adolescentes, se encuentra en la sanción del abuso sexual, toda vez que el abuso sexual cometido contra personas mayores de 14 años es objeto de reproche penal solo cuando se cometen los delitos de estupro o violación, lo que excluye hechos de frecuente ocurrencia, como los actos de connotación sexual de que las mujeres son víctimas en el ámbito de la educación o en los espacios públicos, que actualmente quedan impunes. Ante esta situación, el proyecto de ley propone sancionar, agregando un inciso tercero al artículo 366, las acciones sexuales cuando éstas se realicen con una persona mayor de 14 años, sin necesidad de que haya existido violación o estupro.

Por último, agrega al Código Penal figuras que dan cuenta de realidades hasta hoy no cubiertas por nuestro ordenamiento jurídico. Así, en un nuevo artículo 494 ter, regula como falta el acoso sexual sin contacto corporal. Bajo esta descripción, cabe la captación de registros audiovisuales de alguna parte del cuerpo de otra persona, sin

Informe de Comisión Especial

su consentimiento y con fines primordialmente sexuales, así como el hostigamiento mediante actos o expresiones verbales de carácter sexual.

Con el mismo propósito introduce, en un nuevo artículo 161-C, la sanción de la difusión por cualquier medio, sea físico o electrónico, de imágenes o videos de otra persona mayor de 18 años, sin autorización de ésta y que hubieren sido obtenidos con su anuencia en un lugar que no sea de libre acceso al público, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad de la víctima. Estas modificaciones buscan dar cuenta, como se ha dicho, de fenómenos que afectan masivamente a las mujeres y que hasta el día de hoy no reciben sanción.

Por último, el artículo 31 del proyecto modifica el artículo 5° del decreto ley N°3.500, considerando que la legislación vigente no regula adecuadamente algunos aspectos relacionados con la pensión de sobrevivencia. Así, introduce un nuevo inciso tercero al artículo 5 del referido decreto, que quita la calidad de beneficiario o beneficiaria a la persona que, perteneciendo al grupo familiar del o la causante, haya sido condenado o condenada por el homicidio de éste o ésta.

DISCUSIÓN EN GENERAL

-El proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados, mediante 31 artículos permanentes y una disposición transitoria, contenidos en cuatro Títulos, previene, sanciona y erradica la violencia contra las mujeres, estableciendo mecanismos de protección, acceso a la justicia y atención a las víctimas de violencia, tanto en el ámbito público como privado.

El Título I, que comprende entre los artículos 1 a 7, establece los objetivos de la ley, consistente en prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Asimismo, contempla definiciones generales respecto de la violencia contra las mujeres, las formas y el ámbito en que ésta se verifica y los deberes del Estado y de su personal en la materia.

El Título II, entre los artículos 8 y 11, contempla deberes y medidas de prevención de la violencia contra las mujeres que deben desarrollar los órganos del Estado, incluyendo el ámbito educacional y de los medios de comunicación.

El Título III, entre los artículos 12 y 18, establece medidas de protección y atención de las mujeres frente a la violencia en el ámbito de la salud, la educación, el acceso a la justicia y la seguridad, y aquellas aplicables a mujeres víctimas de violencia sexual.

El Título IV, que comprende los artículos 19 a 31, establece normas que permiten el acceso a la justicia para las víctimas de violencia contra las mujeres y consagra los derechos y las garantías aplicables en los respectivos procesos penales o de familia.

Asimismo, propone extender la aplicación del delito de femicidio a aquellos casos en que existe o ha existido un acuerdo de unión civil o relación de pareja sin convivencia, y sanciona penalmente diversas conductas que constituyen acoso o abuso sexual.

Finalmente, en materia previsional, impide acceder a la calidad de beneficiario de la pensión de sobrevivencia a quien haya sido condenado por el homicidio o femicidio del o la causante.

SESIÓN CELEBRADA EL 13 DE MARZO DE 2019

Al iniciarse el estudio del proyecto de ley en informe, la Ministra Subrogante de la Mujer y de la Equidad de Género, señora Carolina Cuevas Merino realizó la especificación de sus principales contenidos.

Recordó que la iniciativa fue presentada ante la Cámara de Diputados por el Gobierno anterior y que el Presidente Piñera en su programa consideró esta materia por ser necesaria y deseable, dado su carácter de ley marco.

Anticipándose al estudio en particular, informó que el Ejecutivo hará presente las indicaciones que se encuentran en preparación.

Informe de Comisión Especial

Resaltó como propósitos del proyecto de ley, mejorar las respuestas institucionales que hoy se ofrecen a las víctimas de violencia, visibilizando las diferentes expresiones de violencia y reforzando el trabajo intersectorial por parte del Estado y contribuir a la generación de un cambio cultural cuyo horizonte es la igualdad entre hombres y mujeres.

Agregó que el texto despachado por la Cámara de Diputados aborda la violencia intrafamiliar y la violencia que sufren las mujeres en otros ámbitos de la vida.

Comentó que subyace un diagnóstico acerca de la insuficiencia de las medidas que actualmente se aplican, que no responden correctamente al fenómeno de la violencia, a cuyo respecto un ejemplo concreto son las mujeres víctimas que aun después de haberse decretado algunas medidas cautelares a fu favor, tales medidas no han podido hacerse efectivas o su cumplimiento no ha sido controlado debidamente.

En cuanto a la contribución al cambio cultural, indicó que todos saben que las leyes no son suficientes en sí mismas, pero también es sabido que las leyes son una señal potente e importante para aquello, dado que existe un porcentaje de la población que naturaliza algún tipo de violencia contra las mujeres.

Sobre el contenido del proyecto de ley manifestó lo siguiente:

En sus artículos 1° al 27 se estatuye una “Ley marco” sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Dicha ley marco, a su vez, contiene las materias que se indican:

-Objeto de la ley y definiciones: define el objeto de la ley, la cual busca prevenir, sancionar y erradicar violencia contra las mujeres; define distintas formas de violencia: física, psicológica, sexual, económica, simbólica, entre otras; determina los ámbitos dónde se ejerce la violencia: privado y público; y asigna deberes a los órganos del Estado.

De la prevención de la violencia contra las mujeres: incorpora deberes y medidas de prevención para los órganos del Estado, en el ámbito de la educación y para los medios de comunicación.

De la protección y atención de las mujeres víctimas de violencia: incorpora deberes de protección para los órganos del Estado; deberes de protección en el ámbito de la salud, educación y seguridad además de medidas de protección para víctimas de violencia sexual.

Acceso a la justicia: regula el principio de proactividad en la investigación penal y prevención de revictimización; se establecen los derechos y garantías judiciales; se proponen reglas especiales para los casos de violencia sexual; se prohíbe aplicar la atenuante de haber obrado por estímulos que hayan producido arrebató y obcecación, cuando ésta se funde en estereotipos que amparen o refuercen la violencia contra las mujeres y se amplía la asesoría jurídica por parte del SERNAMEG.

Subrayó la prohibición de aplicar la atenuante de haber obrado por estímulos que hayan producido arrebató y obcecación cuando éstas se funden en estereotipos que amparen o refuercen la violencia contra la mujer.

Luego, describió la segunda parte de la iniciativa de ley que introduce modificaciones a diversos cuerpos legales.

En primer lugar, a la ley N°20.066, que establece ley de violencia intrafamiliar, para ampliar el objeto de la ley a la prevención, sanción y erradicación de la violencia intrafamiliar, sancionando la violencia en las relaciones de pareja sin convivencia e incorporando nuevas circunstancias constitutivas de violencia intrafamiliar, como la subsistencia o autonomía económica.

En segundo lugar, se modifica la ley N°19.968, que crea los tribunales de familia, para introducir mejoras en el ámbito procedimental, por ejemplo, prohibiendo que el juez declare el abandono del procedimiento en caso de que no concurra ninguna de las partes a la primera audiencia, como ocurre hoy día. Además, se prohíbe la mediación en las causas de alimentos, cuidado personal y relación directa y regular en caso que una de las partes haya sido condenada por delitos constitutivos de violencia intrafamiliar.

En tercer lugar, se enmienda el Código Penal, para ampliar el delito de femicidio, a aquellas situaciones en las que existe o ha existido una relación de pareja sin convivencia.

Informe de Comisión Especial

Asimismo, se crea el delito que sanciona la difusión de imágenes o vídeos de una persona mayor de 18 años que hayan sido obtenidas con su consentimiento, pero difundidas sin autorización de ésta.

También se incorpora la figura del acoso sexual, la cual incluye la captación de registros audiovisuales de alguna parte del cuerpo de otra persona sin su consentimiento y con fines sexuales, así como el hostigamiento que consista en exhibición de genitales, la realización de acciones de masturbación en lugares públicos y cualquier gesto o expresión verbal de carácter sexual explícito.

El decreto ley N°3.500 se modifica para regular el no otorgamiento de pensión de sobrevivencia a quien haya sido condenado por homicidio o femicidio del o la causante.

Finalizó sus palabras reiterando que en el momento oportuno, el Ejecutivo formulará una serie de indicaciones con la finalidad de mejorar algunos aspectos técnicos, hacerse cargo de materias que corresponden a la iniciativa exclusiva como aquellas que digan relación con obligaciones del Estado, armonizar el texto del proyecto con otras iniciativas que se encuentren en actual tramitación y sistematizar y dar un orden sobre todo desde la perspectiva de acceso a la justicia, para que cumpla eficazmente la función de constituir una ley que aborde de manera integral el tratamiento que hoy le da el Estado a la violencia contra las mujeres.

COMENTARIOS

La Senadora señora Aravena demostró preocupación por las medidas cautelares que no se hacen efectivas, incluso y lamentablemente reclamadas por los familiares de mujeres fallecidas.

La Senadora señora Provoste, en el marco del contenido del proyecto de ley, se refirió a las casas de acogida, en específico respecto de situaciones ocurridas en Caldera, que atañen a mujeres que han llegado a la casa de acogida víctimas de violencia intrafamiliar, que permanecen allí tres meses, luego las sacan del lugar y tienen que vivir escondidas para escapar de las manos de su agresor, sumándose el SENAME que les quiere quitar los hijos, porque no tiene un lugar decente para ellos.

Alertó que en el tema de la violencia contra las mujeres surge la exigencia de que se legisle, pero también es un problema de carácter burocrático, del presupuesto asignado y de los resguardos que se necesitan.

La Senadora señora Von Baer solicitó poner énfasis en materia de ciber acoso, puesto que ese es un tipo de agresión que se debe tener en consideración.

La Senadora señora Muñoz concordó con la Senadora señora Von Baer en su preocupación por el ciber acoso e informó que se invitará al Fiscal Nacional a una próxima sesión para conocer su visión sobre la tipificación de un delito en ese ámbito.

En lo que concierne a la magnitud del drama de la violencia contra las mujeres, opinó que la decisión de Estado debe atender al costo necesario que implica salvar la vida de las mujeres o hacerla más digna. Y más allá aún es deber preocuparse o atender a aquellos niños y niñas que quedan huérfanos, producto de la muerte de la madre y eventualmente del padre.

La Ministra Subrogante de la Mujer y de la Equidad de Género, señora Carolina Cuevas Merino, manifestó compartir la preocupación sobre el modelo de las casas de acogida, por lo que está en estado de observación, pero destacó que ha permitido salvar algunas vidas de mujeres y de sus hijos, puesto que éstos comparten con la madre en las casas de acogida.

Añadió que el modelo de casa de acogida no tiene una estadía definitiva en términos temporales, ya que las mujeres egresan cuando el protocolo así lo indique o voluntariamente si la mujer quiera irse.

Seguidamente, intervino la Jefa del Departamento de Reformas Legales del Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género, señora Carolina Contreras para informar a las integrantes de la Comisión Especial sobre el proyecto de ley que regula el ciber acoso y el tema de las medidas cautelares.

En lo que respecta a las agresiones que sufren las mujeres en contexto de violencia intrafamiliar, mediante las redes sociales, señaló que en la actualidad los tribunales consideran como un medio de prueba para poder sancionar el uso de las redes.

Informe de Comisión Especial

Sobre el caso específico de “Nido.org y otros”, mencionó el anuncio de un proyecto de ley que va a contemplar una figura de acoso en general vinculado a los sistemas de redes.

Añadió que, en estos momentos, si una mujer es agredida por las redes sociales quizás podría recurrir a la figura del delito de amenaza o a una figura especial de la ley N°21.013, artículo 403 ter del Código Penal, que habla de malos tratos y tratos denigrantes respecto de menores de edad.

Acerca del monitoreo telemático, mencionó una serie de estudios que se están realizando, incluido un trabajo con el BID, conociendo de la labor que se efectúa en Mendoza, Argentina, donde no sólo se vincula al victimario, sino que también a la víctima para hacer una geo referencia en la zona en que ellos se mueven, porque hoy en día si se acerca el agresor a la víctima no se puede tomar conocimiento del hecho inmediatamente.

La Senadora señora Muñoz quiso saber si el monitoreo electrónico estaba vinculado a las medidas cautelares como control de las mismas y se le respondió que así era, se decreta la medida cautelar durante la investigación.

SESIÓN CELEBRADA EL 20 DE MARZO DE 2019

La Comisión Especial, en esta sesión, recibió en audiencia al profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, señor Cristián Lepín Molina.

PROFESOR DEL DEPARTAMENTO DE CLÍNICA JURÍDICA DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE,

SEÑOR CRISTIÁN LEPÍN MOLINA

El profesor del Departamento de Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, señor Cristián Lepín Molina, inició su exposición valorando el contenido de la iniciativa, que contempla una serie de principios y garantías para asegurar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Con todo, aseveró que, al mismo tiempo, su articulado pretende alcanzar una serie de objetivos que sólo tienen carácter meramente declarativo, mediante enunciados programáticos que se encuentran recogidos en una serie de instrumentos internacionales ratificados por Chile.

Asimismo, opinó que la iniciativa debe contemplar los mecanismos que permitan garantizar el cumplimiento de sus propósitos, considerando la alta incidencia de casos de violencia contra la mujer, lo que queda de manifiesto al constatar que se trata de la principal materia de que conocen los juzgados de familia a nivel nacional.

Dicha circunstancia, añadió, da cuenta de la necesidad de crear un observatorio contra la violencia de género, a raíz del desconocimiento acerca de las causas en tramitación en lo que atañe a la edad y género de las víctimas, las medidas adoptadas en cada caso y su eficacia, entre otras materias.

Agregó que la judicatura penal y de familia tramitan aproximadamente el mismo número de juicios por violencia contra la mujer. Sin embargo, detalló que el presupuesto asignado en cada caso varía notablemente, generando que delitos comunes de menor gravedad reciban un tratamiento prioritario en relación a casos de grave violencia intrafamiliar.

Refiriéndose, en específico, a las disposiciones contenidas en el proyecto, afirmó que su artículo 3° distingue entre diversos tipos de violencia. Con todo, afirmó que resulta adecuado incorporar los casos de violencia mediática y el acoso en sus distintas versiones, tales como el acoso callejero o mediante redes sociales, entre otras.

En el mismo sentido, comentó que, además de establecer los objetivos generales de la ley, se deben establecer las funciones específicas que debe desarrollar cada uno de los órganos públicos. Acerca de las hipótesis relativas a la violencia económica, afirmó que, sin perjuicio de la relevancia de cumplir con las respectivas obligaciones alimentarias, en rigor se trata de casos en que existe una relación de poder en que quien lo detenta humilla, agrede o controla a un tercero.

Entre otros aspectos, afirmó que el artículo 24 del proyecto de ley, a propósito de los deberes de protección que debe cumplir el Ministerio Público, establece que, en los casos de violencia contra las mujeres, el silencio, la falta de resistencia o la historia sexual previa o posterior de la víctima, no podrán ser valorados como demostración de aceptación o consentimiento de la conducta. Con todo, sostuvo que en rigor se trata de una norma que debe ir

Informe de Comisión Especial

dirigida a los jueces, respecto del razonamiento que debe operar en casos de violencia contra la mujer.

Agregó que el referido artículo 24 contempla un deber genérico de protección, pero no especifica las medidas que se deben adoptar.

En cuanto a las modificaciones propuestas a la ley N°20.066, que regula la violencia intrafamiliar, afirmó que el artículo 11 bis que contempla el proyecto permite que el juez el juez de familia deba considerar el hecho de existir antecedentes de violencia intrafamiliar entre las partes involucradas o entre una de las partes involucradas, y cualquiera de las personas señaladas en el artículo 5 de dicha ley.

Sin embargo, aseveró que tales asuntos deben ser regulados en el Código Civil, específicamente en su artículo 225-2, que regula los criterios y circunstancias que se deben considerar y ponderar para el establecimiento del régimen y ejercicio del cuidado personal.

Enseguida, desde el punto de vista de la litigación en materia de familia, aseveró que el proyecto debe garantizar la unificación de la judicatura especializada, incluyendo materias penales, civiles y de familia, lo que contribuiría a evitar la victimización secundaria y a mejorar la eficiencia en la atención de las denuncias en materia de medidas cautelares y protección de la víctima, junto a un mejor acceso a la justicia y a los medios de prueba y una mayor celeridad en la tramitación de los juicios.

Respecto de las sanciones aplicables, propuso considerar aquellas medidas que permitan la rehabilitación y resocialización del agresor, sobre todo considerando la alta tasa de reiteración de delitos.

Finalmente, propuso crear un Consejo Consultivo, conformado por expertos en materia de prevención y sanción de la violencia intrafamiliar que desarrollen sus funciones ad honorem, con el propósito de incorporar los conocimientos de los intervinientes en tales procedimientos, tales como abogados especialistas y jueces de familia, entre otros.

CONSULTAS Y COMENTARIOS

La Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Isabel Plá Jarufe, coincidió en que en nuestro país no existe una política consolidada en materia de violencia en la familia ni de violencia de género.

Añadió que, asimismo, persiste una noción errónea, consistente en que los delitos de violencia intrafamiliar constituyen un problema entre privados, lo que queda de manifiesto al constatar falencias institucionales que aún existen para la investigación y sanción de tales conductas.

La Senadora señora Provoste coincidió con las observaciones relativas a las deficiencias institucionales en la sanción de casos de violencia contra la mujer. Asimismo, precisó que cuando una denunciante es víctima recurrente de violencia intrafamiliar las denuncias son consideradas separadamente, lo que da cuenta de la inexistencia de un tratamiento sistémico de dicha problemática y de la necesidad de revisar periódicamente la aplicación de las leyes en la materia.

Por otra parte, dio cuenta de la necesidad de implementar medidas por parte de la Red de Universidades del Estado, para desarrollar planes de atención a las víctimas.

La Senadora señora Aravena coincidió en la necesidad de implementar un Consejo Consultivo para la prevención y sanción de la violencia intrafamiliar, lo que requiere establecer facultades específicas de la institucionalidad pública con competencia en la materia.

Judicatura especializada

El profesor del Departamento de Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, señor Cristián Lepín Molina, reiteró sus observaciones respecto de la necesidad de contar con una judicatura especializada en materia de violencia intrafamiliar y de género, sobre todo en el caso de menores víctimas de violencia, habida cuenta de la reiteración de las conductas. En consecuencia, afirmó que se requiere un tratamiento especial en materias tales como la reserva de los datos personales de los intervinientes, la tramitación conjunta de los juicios y un registro de agresores, para efectos de determinar la intensidad de las medidas cautelares y la gravedad de las sanciones.

Informe de Comisión Especial

Agregó que para dichas labores resulta fundamental contar con cifras exactas respecto de las tasas de violencia, lo que exige implementar comisiones asesoras conformadas por expertos y un Observatorio sobre la materia.

La Senadora señora Muñoz afirmó que el debate de la iniciativa se inicia en un momento en que existe un consenso transversal respecto a las falencias de la legislación y la institucionalidad vigente en materia de prevención y prevención de la violencia contra la mujer, lo que requiere analizar una normativa que aborde dicha problemática de forma integral, particularmente en materia de procedimientos aplicables, conductas sancionadas y penas.

Añadió que en la sociedad persisten patrones culturales machistas que influyen en la legislación en materia de género, tal como queda de manifiesto al constatar que la violencia contra la mujer constituye un área con una menor inversión en infraestructura, institucionalidad y prevención respecto a otros delitos.

SESIÓN CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DE 2019

En esta oportunidad, la Comisión Especial recibió en audiencia al General Director de Carabineros de Chile, señor Mario Rozas Córdova y al Prefecto de Justicia de la Policía de Investigaciones de Chile, señor Francisco Velilla Godoy, quienes se refirieron a las implicancias del proyecto de ley en sus respectivas instituciones.

CARABINEROS DE CHILE. GENERAL DIRECTOR, SEÑOR MARIO ROZAS Y GENERALA SEÑORA BERTA ROBLES

El General Director de Carabineros, señor Mario Rozas Córdova, expuso ante la Comisión Especial respecto del proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, desde la perspectiva de la labor desarrollada por la institución.

Al efecto, la Generala Berta Robles, Jefa de Zona Prevención y Protección de la Familia, se refirió a las disposiciones contenidas en el proyecto de ley en estudio y al ámbito de acción de la institución ante denuncias de violencia intrafamiliar, y presentó cifras vinculadas a tiempos de reacción, procedimientos llevados a cabo, detenciones y medidas cautelares.

Inició su presentación señalando que para Carabineros de Chile el proyecto reviste una considerable importancia, dado que su misión institucional, contenida en la Constitución Política de la República de Chile y en la ley N°18.961, orgánica constitucional de Carabineros de Chile, y al rol social que debe cumplir, establece la importancia de la labor que debe desarrollar para detectar y erradicar cualquier tipo de violencia hacia la mujer.

A continuación, se ocupó de las disposiciones contenidas en el proyecto de ley y sus implicancias para las labores que actualmente desarrolla Carabineros de Chile.

Respecto de la violencia contra las mujeres, en los términos contenidos en la iniciativa, expresó que comprende cualquier acción u omisión, sea que tenga lugar en el ámbito público o en el privado, basada en el género y ejercida en el marco de las relaciones de poder históricamente desiguales que emanan de los roles diferenciados asignados a hombres y mujeres, que resultan de una construcción social, cultural, histórica y económica, que cause o pueda causar muerte, menoscabo físico, sexual, psicológico, económico o de otra clase a las mujeres, incluyendo la amenaza de realizarlas, y en general cualquier conducta que menoscabe o amenace sus derechos.

Señaló que, en términos generales, el texto aprobado por la Cámara de Diputados apunta a mejorar las respuestas institucionales que hoy se ofrecen a las víctimas de violencia en el contexto intrafamiliar, tanto a las mujeres, que constituyen el grupo a que este proyecto va fundamentalmente dirigido, y a otras personas que se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad desde una perspectiva de género.

Para cumplir este objetivo, añadió, se refuerza el trabajo intersectorial, propiciando acciones coordinadas entre los distintos actores involucrados en la prevención, protección y atención de las personas que por su condición de vulnerabilidad se encuentran más expuestas a ser víctimas de violencia. Para ese fin, contempla un Plan Nacional de Acción en Violencia contra las Mujeres, que comprende las mesas de prevención, acceso a la justicia y de articulación, del Ministerio de la mujer y equidad de género; una Red de atención a víctimas, a nivel nacional y regional; un Circuito intersectorial de femicidio; una Mesa intersectorial de trabajo sexual y derechos humanos, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; y una Mesa Ministerial de Género del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Informe de Comisión Especial

Enseguida, se refirió a las implicancias del proyecto de ley para las funciones que desarrolla la institución.

Al efecto, dentro de los deberes de los órganos del Estado, afirmó que el proyecto contempla que los órganos del Estado que desarrollen políticas, planes y programas u otros actos relacionados con la violencia y sus diversas manifestaciones propenderán, en el marco de sus competencias, a la adopción de las medidas apropiadas para dar cumplimiento a los objetivos y disposiciones de la ley. Sobre este punto, aseveró que Carabineros de Chile cuenta con normativa interna que regula el proceder de su personal respecto de la normativa vigente.

Acerca de los deberes particulares del Estado, detalló que el artículo 6° del proyecto establece que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, incluyendo a las instituciones que dependen de dicha cartera, deben incorporar la perspectiva de género, prevenir la violencia contra las mujeres y otorgar una respuesta dentro del ámbito de sus competencias.

Zona de prevención y protección de la familia

En razón de ello, especificó que en 1996 la institución creó la zona de protección de la familia -actualmente de prevención y protección de la familia- con el propósito de atender, de forma especializada, a las mujeres víctimas de delitos y a los grupos vulnerables. A propósito del proyecto de ley en análisis, afirmó que se procederá a una revisión y actualización de la normativa interna de dichas unidades, con el propósito de garantizar su actuación con perspectiva de género.

En cuanto a las medidas de prevención de la violencia de género, afirmó que la institución constantemente desarrolla actividades y campañas de difusión y sensibilización sobre derechos humanos de las mujeres, el derecho a una vida libre de violencia y la igualdad de derechos y dignidad entre hombres y mujeres. Asimismo, respecto de la incorporación en los programas de formación o capacitación de contenidos orientados a modificar patrones, así como conductas sociales y culturales que degraden, perjudiquen o discriminen arbitrariamente a la mujer o que generen violencia en su contra, sostuvo que resulta pertinente desarrollar cursos en Derechos de Infancia, Género e Interculturalidad en el quehacer Policial e incluirlos en los planteles educacionales.

Propuesta de incluir en los procesos de formación de Carabineros la perspectiva de género

Del mismo modo, propuso incluir en los procesos de formación continua la perspectiva de género y el protocolo latinoamericano de investigación de muertes violentas de mujeres por razones de género, y analizar la pertinencia institucional de avanzar hacia la especialidad en temáticas de derechos de infancia, perspectivas de género e interculturalidad.

En cuanto a los deberes de protección en el ámbito de la seguridad, añadió que Carabineros de Chile deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar la debida protección de mujeres víctimas de violencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 78 del Código Procesal Penal y a los artículos 1°, 3° y 4° de la ley N°18.961, orgánica constitucional de Carabineros.

Prevención de la victimización secundaria

En materia de prevención de la victimización secundaria, en los términos que establece el artículo 20 del proyecto, añadió que los funcionarios de Carabineros procurarán proveer el mayor resguardo posible a las víctimas con el objeto de prevenir su victimización secundaria. Agregó que actualmente la institución cuenta con 60 salas de familia destinadas a la atención de víctimas de violencia por parte de personal capacitado y seleccionado para cumplir dicho rol especializado, junto a 254 oficinas para la atención de víctimas de violencia intrafamiliar. Por lo anterior, sostuvo que, para cumplir con el propósito del proyecto, es necesario elevar el estándar de las oficinas hacia salas de familia, lo que implica un esfuerzo económico importante.

Respecto del acceso a la información, añadió que el artículo 22 del proyecto establece el deber de informar sobre los servicios, mecanismos de apoyo y medidas de protección disponibles, junto a información acerca de vías para denunciar el incumplimiento de las medidas cautelares y otras que se hayan dictado en favor de las víctimas. Lo anterior, añadió, requiere fortalecer con mayor personal y difusión el servicio de atención telefónica de la institución.

Datos sobre la violencia de género

Informe de Comisión Especial

A continuación, presentó información relativa a la magnitud de la violencia de género en el país. Los datos recabados por la institución, afirmó, dan cuenta que entre los niños, niñas y adolescentes, en el año 2017, hubo un total de 74.195 afectados, mientras que en 2018 se registraron 70.937 víctimas.

En casos de violencia intrafamiliar, explicó que en 2017 se produjeron 89.863 denuncias y 24.934 detenciones, mientras que en 2018 se registraron 82.307 denuncias y 24.300 detenciones. En materia de delitos sexuales, sostuvo que la institución cuenta con una unidad especializada para la investigación de los hechos y orientación a las víctimas. En 2017, sostuvo que se registraron 7.033 denuncias, y en 2018 dicho indicador ascendió a 8.059 casos. Finalmente, respecto de los casos de femicidio, afirmó que en 2017 hubo 44 casos, mientras que en 2018 se registraron 41 casos.

Enseguida, se refirió al numeral 5 del artículo 21 del proyecto, que establece que en todo procedimiento judicial penal o de familia, referido a hechos presuntamente constitutivos de violencia contra las mujeres, se deberá cumplir la garantía consistente en recibir protección cuando se encuentre amenazada o vulnerada su vida o su integridad personal, en cuyo caso Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile deberá informar sobre los servicios, mecanismos de apoyo y medidas de protección disponibles, según corresponda a cada institución.

En particular, dicha disposición contempla que los órganos competentes deberán entregar información a las mujeres acerca de las vías para denunciar el incumplimiento de las medidas cautelares, de protección, accesorias, de las condiciones de la suspensión del procedimiento y de las condiciones de la libertad vigilada y la libertad vigilada intensiva que se hayan dictado en su favor, así como la modificación o cese de las mismas, los detalles de los actos relacionados con la causa, la liberación de quienes se encuentren en prisión preventiva, el eventual derecho a obtener indemnización y otras materias que las afecten.

Respecto del tiempo destinado a procedimientos policiales, afirmó que, en 2018, el total de procedimientos policiales efectuados por Carabineros ascendió a 14.477.502, con un promedio mensual de 1.188.000 casos, un promedio diario de 39.600 casos o 28 casos por minuto.

Considerando que Carabineros de Chile estima que un medio de vigilancia (2 Carabineros y 1 vehículo Sedan) demoran 58,7 minutos para el cumplimiento de una medida cautelar o de protección, originadas por violencia intrafamiliar, para el cumplimiento del total de las medidas llevadas a cabo durante el 2018 (155.837), se necesitaron más de 19.480 Carabineros con turnos de 8 horas exclusivas para el cumplimiento de estas medidas y más de 152.461 horas de uso de vehículos.

Asimismo, de las 155.837 medidas cautelares, 28.326 corresponden por violencia intrafamiliar, lo que implica un 22,3% del total, y del total de ellas, durante el año 2017, el 16% era detenido por desacato mientras que, para el año 2018, los detenidos por este mismo hecho alcanzaron al 18%, lo que implica que, para ambos años, de 58.331 medidas cautelares, se detiene por desacato al 17%.

El General Director de Carabineros, señor Mario Rozas Córdova, finalizó la presentación de la institución, dando cuenta del compromiso de la entidad consistente en enfrentar la violencia de género, incluyendo medidas de readecuación de planes y programas y una mayor capacitación del personal encargado de la prevención y control en materia de violencia de género.

CONSULTAS

La presidenta de la Asociación de Magistradas, señora Francisca Zapata, formuló sus observaciones a la exposición de Carabineros de Chile.

Desde la experiencia recabada en el rol de jueza de garantía, señaló que resulta necesario identificar las falencias de las instituciones que operan en la prevención, investigación y sanción de los delitos. En general, subrayó que, en tanto operadores del sistema jurídico, es preciso analizar con sentido autocrítico las funciones que se han desarrollado en la materia, toda vez que ello constituye un requisito esencial para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

La Senadora señora Muñoz consultó acerca del aspecto presupuestario y las modificaciones que pudieren ser propuestas para mejorar la gestión de las policías.

Informe de Comisión Especial

La Senadora señora Aravena consultó respecto de las medidas que deben adoptarse para la investigación y sanción de los delitos, incluyendo la utilización de sistemas de vigilancia tales como un brazalete electrónico para asegurar el cumplimiento de las medidas cautelares. Agregó que el proyecto debe disponer las medidas necesarias para evitar y sancionar casos de violencia económica, sobre todo en lo que atañe al atraso en el pago de pensiones de alimentos.

La Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Isabel Plá, valoró el compromiso institucional destinado a colaborar en la prevención e investigación de los delitos de violencia contra la mujer.

Enseguida, consultó acerca de la evaluación respecto de la pauta de riesgos aplicada actualmente en los procedimientos judiciales y las problemáticas que se han verificado para la sistematización de la información recabada.

Luego, dio cuenta de la voluntad del Ejecutivo, consistente en promover la formación continua de los postulantes a las policías con perspectiva de género, particularmente en la atención de víctimas.

La Senadora señora Provoste consultó acerca del criterio que opera para definir las comunas que tendrán las salas de familia para la atención de víctimas, considerando que, según la información entregada, existen regiones con menor población que otras pero que cuentan con dichas instalaciones.

Luego, solicitó información acerca de la entidad encargada de consolidar la información del total de femicidios consumados en el país.

Por otra parte, preguntó acerca de las medidas concretas que debe adoptar Carabineros de Chile para garantizar la protección de las personas que hubieren sufrido violencia de género, sobre todo considerando que frecuentemente las víctimas de graves delitos, tales como el femicidio, presentaron denuncias previas.

Finalmente, señaló que el proyecto debe contemplar una estructura orgánica intersectorial que aborde la violencia contra la mujer de modo integral.

La Senadora señora Von Baer consultó acerca de las falencias que, en la práctica, se verifican en los procedimientos de investigación penal, incluyendo el cumplimiento de medidas cautelares, lo que requiere especificar la brecha existente en la materia considerando que frecuentemente los casos de femicidio se verifican a raíz del quebrantamiento de tales medidas de protección.

Preguntó, a continuación, la opinión de la institución respecto de los cambios a los índices del delito de estupro, y las medidas que se necesario adoptar para investigar y sancionar los delitos de acoso mediante redes sociales.

El General Director de Carabineros, señor Mario Rozas Córdova, afirmó que la investigación de los delitos cometidos con violencia contra la mujer constituye uno de los temas prioritarios de la institución, considerando, con todo, que su prevención se vincula con la educación temprana de las personas.

Añadió que la entidad enfrenta serias falencias respecto de la dotación con que puede cumplir su cometido, junto a la necesidad de promover una mayor especialización de su personal, habida cuenta de la gran cantidad de procedimientos que deben atender. Luego, coincidió en la relevancia del uso de un brazalete electrónico para asegurar el cumplimiento de medidas cautelares personales.

Desde el punto de vista operacional, la Generala Berta Robles, Jefa de Zona Prevención y Protección de la Familia, afirmó que las falencias institucionales derivan de insuficiencia presupuestaria y de personal, lo que dificulta el seguimiento del cumplimiento de las medidas cautelares y el aumento de los procedimientos policiales.

En cuanto a las medidas cautelares y la dotación requerida para mejorar los índices de atención de delitos, aseveró que, al tratarse de perspectivas de género de reciente surgimiento, se debe promover la especialización y la capacitación del personal.

Acerca de la evaluación de la pauta de riesgo, afirmó que la institución ha promovido la revisión de sus sistemas en conjunto con la Academia de Ciencias Policiales del organismo, con el propósito de cuantificar el aporte de dicho instrumento.

Informe de Comisión Especial

En cuanto a los criterios para la instalación de salas de familia, explicó que se trata de parámetros emanados de un estudio realizado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública durante 2018, que establece que los índices consisten en la vulnerabilidad social e índices delictuales generales, las tasas de denuncia y aprehensión por delitos asociados a la violencia intrafamiliar o maltrato de adultos mayores o niños, niñas y adolescentes, y la infraestructura de cada unidad. Además de dichas instalaciones, afirmó que en todas las unidades de Carabineros se han dispuesto oficinas para la atención de casos de violencia intrafamiliar.

Agregó que dentro de la institución existe un alto porcentaje de funcionarios especializados en la atención de víctimas, cuyo desempeño ha sido evaluado positivamente.

Respecto de las estadísticas acerca del delito de femicidio, sostuvo que los datos que recaba la institución dicen relación con las denuncias recibidas por la institución.

En cuanto al seguimiento del cumplimiento de medidas cautelares, sostuvo que se requiere un aumento de la dotación y del presupuesto asignado al efecto.

En relación al aumento de casos de estupro y acoso por redes sociales, afirmó que se trata de razones de orden criminológico de largo alcance.

Acerca de la evaluación en el uso de brazaletes electrónicos para asegurar el cumplimiento de medidas cautelares, sostuvo que se trata de una materia vinculada al personal que requiere el organismo para cumplir sus funciones.

Enseguida, la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Isabel Plá, sostuvo que la información relativa al número de femicidios es recabada por el Servicio Nacional de la Mujer y la equidad de género. Durante el año 2018, detalló que se registraron 42 casos. Agregó que la iniciativa amplía la tipificación de dicha figura delictual, al hacerla aplicable a casos de parejas sin convivencia.

Agregó que actualmente opera la Mesa del Circuito Intersectorial de Femicidios, que constituye una instancia intersectorial desde el año 2009, mediante la firma del “Convenio Intersectorial para la aplicación del Protocolo Intersectorial para niños, niñas y adolescentes víctimas indirectas del Homicidio o Parricidio en contextos de Violencia Contra la Mujer”. Agregó que mediante la ley N°20.840, que modifica el Código Penal y la ley N°20.066 sobre violencia intrafamiliar, estableciendo el femicidio, aumentando las penas aplicables a este delito y reforma las normas sobre parricidio, el referido instrumento pasó a denominarse “Circuito Intersectorial de Atención a Víctimas Directas e Indirectas de Femicidio”.

PREFECTO DE JUSTICIA DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE, SEÑOR FRANCISCO VELILLA GODOY

El Prefecto de Justicia de la Policía de Investigaciones de Chile, señor Francisco Velilla Godoy, expuso las observaciones de la institución respecto del proyecto de ley en análisis.

Al iniciar su exposición, aseveró que la equidad de género se inserta en los procesos de la institución como una temática de Estado que trasciende gobiernos y que responde a exigencias internacionales y compromisos que Chile ha suscrito en este campo, tales como la Resolución 1325 y la Convención de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer

En ese contexto, destacó que la Policía de Investigaciones de Chile ha sido pionera en la incorporación de las mujeres a las labores policiales, puesto que su ingreso data incluso antes de su origen. Es así que, describió, en 1896 se creó la Sección Seguridad Valparaíso, donde ingresaron las 3 primeras agentes, generando un incremento progresivo de las mismas en la fuerza laboral activa. A su turno, precisó que la incorporación en Carabineros y el Ejército se remontan al año 1962 y 1974, respectivamente, y de forma muy posterior, en el año 2000, se incorporaron Oficiales femeninos a la Escuela de Aviación y en el año 2003 a la Armada.

En este sentido, subrayó que la PDI cuenta con sus propios hitos en esa materia, pues se trata de una instancia pionera en la incorporación de mujeres a sus filas en labores policiales al contar con detectives, peritos, profesionales, técnicas, asistentes policiales y administrativas que marcan la presencia a nivel nacional, representando el 33% de la dotación y presencia en todas las áreas de servicio de la institución.

De hecho, detalló que la ocupación en las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública representa menos del 10%, mientras que en la PDI el personal alcanza al 30% de oficiales con las mismas responsabilidades,

Informe de Comisión Especial

oportunidades y posibilidades de hacer carrera que los varones, así como una remuneración equivalente. Añadió que dicha circunstancia se logró mediante la promulgación, el año 1998, de la ley N°19.586, que modificó las Plantas de la PDI, fusionando el Escalafón de Oficiales Policiales masculino y femenino e igualó las oportunidades de hombres y mujeres en la proyección de la carrera policial, pues les permitió alcanzar grados superiores, incluyendo el de Director General.

En materia de incorporación de temáticas de género, asevero que en 2008 se creó la Comisión Técnica de Género, encargada de la ejecución de los compromisos adquiridos por la PDI con el Ministerio de Defensa para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y se han realizado acciones orientadas a socializar los alcances y la importancia de incorporar la perspectiva de género en la gestión interna de la organización y en el desempeño operativo.

En este sentido, añadió que la política de las Fuerzas Armadas y de Orden que propuso el Ministerio de Defensa Nacional consideró la igualdad de oportunidades, la participación integrada y la equidad y mérito, entre otros temas, lo que permite contar con los mejores recursos humanos en dichas fuerzas, independiente de consideraciones de género. Asimismo, manifestó que la PDI ha impulsado los mismos ejes, propiciando igualdad de oportunidades a lo largo de la carrera policial, desde reclutamiento, remuneraciones, hasta ascensos, entre otros.

En ese marco, describió que desde el año 2012 la institución se integra activamente a la Mesa de Género del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que se encuentra conformada por representantes de cada una de las subsecretarías (Prevención del Delito, Desarrollo Regional y Administrativo y del Interior), las policías (Carabineros y PDI), servicios autónomos (ONEMI y SENDA), además del Departamento de Extranjería y Migración.

En vista de la necesidad de implementar el enfoque de género en la gestión de recursos humanos, afirmó que en 2014 se creó el programa Equidad de Género en el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, con el objetivo de “contribuir al desarrollo integral de las personas dentro de la PDI, reduciendo la discriminación contra el personal femenino en todos los ámbitos del quehacer policial”. Del mismo modo, añadió que la Jefatura del Personal ha incorporado en su quehacer la temática de género, en vinculación con el Ministerio de Defensa y luego con el Ministerio del Interior, a partir del cambio de dependencia institucional, de manera que el Programa de Género tiene como propósito alcanzar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, otorgando las condiciones que garanticen las mismas posibilidades de acceso, promoviendo ambientes inclusivos y respetuosos donde prime el buen trato entre las personas y propendiendo a la implementación de las políticas públicas dictadas en la materia.

En el ámbito externo, señaló que la Jefatura Nacional de Delitos contra la Familia (JENAFAM), a través de su Sección de Información, Planificación y Control, desde el año 2013 ha desarrollado el proyecto “Colombia, Chile y el Salvador: Un nuevo paso en la implementación de políticas contra la violencia, con actores policiales, mujeres más seguras”, financiado por ONU Mujeres y ejecutado por la Corporación Sur -organización no gubernamental integrante de la Red Mujer y Hábitat de América Latina- en alianza con la PDI, con la finalidad de sensibilizar al personal de las Brigadas Investigadoras de Delitos Sexuales y Menores y de Investigación Criminal a nivel nacional sobre las distintas caras de la violencia hacia la población femenina, y así establecer protocolos de atención que consideren sus realidades en distintas zonas del país, considerando y respetando sus derechos.

En el mismo sentido, añadió que la institución mantiene un compromiso histórico con la equidad de género.

En materia de la prevención e investigación de delitos de violencia contra la mujer, aseveró que la Policía de Investigaciones ha aportado a la investigación de delitos vinculados a dicha materia, ha desarrollado una serie de campañas comunicacionales sobre dicha problemática y, en sintonía con los lineamientos de la Mesa Institucional de Equidad de Género y la comisión de Acceso a la Justicia y Sanción Efectiva del Plan Nacional de Acción en Violencia Contra las Mujeres 2014-2018, confeccionó un decálogo que concentra 10 derechos fundamentales de las mujeres que viven o han vivido algún tipo de violencia.

Enseguida, expuso las observaciones de la institución respecto del proyecto de ley en estudio, cuyo propósito consiste en prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Sobre el particular, comentó que la iniciativa define la violencia contra las mujeres como cualquier acción u omisión, sea que tenga lugar en el ámbito público o en el privado, basada en el género y ejercida en el marco de las relaciones de poder históricamente desiguales que emanan de los roles diferenciados asignados a hombres y

Informe de Comisión Especial

mujeres, que resultan de una construcción social, cultural, histórica y económica, que cause o pueda causar muerte, menoscabo físico, sexual, psicológico, económico o de otra clase a las mujeres, incluyendo la amenaza de realizarlas, y en general cualquier conducta que menoscabe o amenace sus derechos.

Contempla, además, los deberes de los órganos del Estado, conforme a lo dispuesto en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. En específico, el Poder Judicial, el Ministerio Público, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile y la Corporación de Asistencia Judicial considerarán dichas orientaciones en las capacitaciones para sus autoridades y personal vinculado a la atención de las víctimas.

En cuanto a los deberes de protección en el ámbito de la seguridad, afirmó que el Ministerio Público, los Tribunales de Justicia, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar la debida protección de las mujeres víctimas de violencia, actuando dentro de sus respectivas competencias, conforme a lo dispuesto en el artículo 78 del Código Procesal Penal; artículos 1, 3 y 4 de la ley N°18.961, orgánica constitucional de Carabineros, y artículos 4 y 5 del decreto ley N°2.460, de 1979, ley orgánica de Policía de Investigaciones de Chile.

La citada regulación, añadió, establece que la Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de Chile, el Ministerio Público, Gendarmería de Chile y los tribunales con competencia en lo criminal deberán proveer todas las condiciones necesarias para que las mujeres víctimas de violencia puedan informar de forma expedita y oportuna cualquier incumplimiento de las medidas o diligencias decretadas en su beneficio y el de sus hijos y recibir la protección que resulte procedente, según corresponda, lo que deberá realizarse con riguroso respeto a la dignidad y privacidad de las víctimas o de quienes comparezcan en su nombre.

En lo que respecta a la regulación de las primeras diligencias, afirmó que el proyecto contempla que ante hechos de violencia contra las mujeres, la Policía de Investigaciones de Chile y Carabineros de Chile deberán proceder, sin previa orden, conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Código Procesal Penal y el artículo 83 de la ley N°19.968, que crea los tribunales de familia, debiendo prestar ayuda inmediata y directa a la víctima, y detener, cuando proceda, a quien haya cometido la agresión conforme a lo señalado en el inciso segundo del artículo 83 de la citada ley.

Además, se deberá trasladar a la mujer al servicio de salud, cuando sea procedente, entregarle información completa acerca de sus derechos y la oportunidad para ejercerlos y, en caso de haber denuncia, registrar ésta de forma completa, en los términos expresados por la denunciante y evitando cualquier cuestionamiento de su relato.

En materia de acceso a la justicia, contempla los principios de proactividad en la investigación penal y de prevención de la victimización secundaria. Al efecto, en materia de proactividad en la investigación penal, dispone que quienes dirijan una investigación procurarán actuar con la debida diligencia durante la investigación, y en lo que atañe a la prevención de la victimización secundaria establece que los funcionarios judiciales y policiales, y quienes dirijan la investigación penal, procurarán proveer el mayor resguardo posible a las víctimas, con el objeto de prevenir su victimización secundaria.

Por último, en materia de acceso a la información, establece que quienes dirijan una investigación penal, así como los jueces y los funcionarios encargados del Poder Judicial, deberán informar de forma diligente y adecuada a las mujeres que lo requieran acerca del estado de los procesos judiciales en que sean partes o intervinientes. Asimismo, el personal de las instituciones antes señaladas, como asimismo de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile, deberá informar sobre los servicios, mecanismos de apoyo y medidas de protección disponibles para ellas, según corresponda a cada institución.

A modo de conclusión, manifestó que la institución valora la propuesta en estudio, por lo que compromete su accionar con las iniciativas que tengan por objeto lograr la plena igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades entre hombres y mujeres, lo que constituye un imperativo ético que genera un compromiso para ser asumido por todos los actores de la sociedad.

CONSULTAS

La presidenta de la Asociación de Magistradas, señora Francisca Zapata, consultó respecto de las falencias que se

Informe de Comisión Especial

han detectado en la institución en materia de prevención, investigación y sanción de los delitos contra la mujer.

La Senadora señora Von Baer consultó, respecto de las medidas adoptadas para investigar delitos de reciente aparición, tales como aquellos que consisten en acoso mediante redes sociales.

El Prefecto de Justicia de la Policía de Investigaciones de Chile, señor Francisco Velilla Godoy, manifestó que la institución realiza una frecuente revisión y mejora de los procedimientos policiales, a cargo del Departamento de Procedimientos Policiales. Sin embargo, afirmó que una de las falencias que se han detectado consiste en la falta de coordinación entre las distintas instituciones que ejercen facultades operativas en la prevención, investigación y sanción de violencia contra la mujer.

En relación a nuevas figuras delictivas, afirmó que la institución desarrolla planes de coordinación con organismos policiales de otros países, junto a actividades de difusión respecto de la relevancia de las medidas de prevención. No obstante, sostuvo que existe un déficit financiero y de recursos humanos para la atención de dicha materia a nivel nacional.

SESIÓN CELEBRADA EL 3 DE ABRIL DE 2019

En esta sesión, la Comisión Especial escuchó a la académica de la Universidad de Chile, señora Myrna Villegas Díaz.

PROFESORA DE DERECHO PENAL DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE,

SEÑORA MYRNA VILLEGAS DÍAZ

La profesora de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, señora Myrna Villegas Díaz, expuso ante la Comisión respecto de la iniciativa legal en análisis.

Necesidad de consagrar una legislación diferenciada respecto de la violencia intrafamiliar y la violencia de género

Iniició su presentación valorando el proyecto de ley, sin perjuicio de algunos comentarios que más adelante efectuó, pues acoge una de las cuestiones más criticadas respecto de la legislación actualmente vigente, principalmente contenida en la ley N°20.066, que confunde la violencia intrafamiliar con la violencia de género. En este sentido, opinó que el proyecto pretende terminar con esta confusión consagrando una legislación diferenciada para ambos tipos de violencia, tal como demandan los estándares internacionales de derechos humanos.

Enseguida, abordó el análisis del proyecto de ley mediante tres aspectos: el marco conceptual y el ámbito de aplicación de la iniciativa, los deberes de prevención y las facultades del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género y los aspectos penales contenidos en ésta.

En relación al marco conceptual o definitorio que se emplea en el proyecto de ley, comparado con lo prescrito por el tratado específico sobre la materia, la Convención de Belem do Pará, afirmó que la definición que proporciona el proyecto de ley sobre violencia contra la mujer, contenida en su artículo 2°, reproduce lo señalado por dicho instrumento internacional. Se trata de un tratado, añadió, que hace referencia explícita a la “violencia basada en el género y ejercida en el marco de las relaciones de poder históricamente desiguales que emanan de los roles diferenciados asignados a hombres y mujeres”, de modo que, sobre el particular, el proyecto sólo reproduce una norma que ya ha sido ratificada por el Estado, lo que parece adecuado.

Añadió que el proyecto de ley contempla además las múltiples formas que puede asumir la violencia contra la mujer y sus ámbitos de ejecución, tres de las cuales son obtenidas de la definición misma de la Convención de Belem do Pará (violencia física, psíquica y sexual), e incluye novedosamente la violencia económica y la violencia simbólica, tomando como ejemplo la legislación comparada. En efecto, describió que la violencia económica es, por ejemplo, un tipo de violencia que sanciona la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia de México (2007), tipo de violencia que la misma ley distingue de la de carácter patrimonial. En este sentido, recordó que la Corte Suprema, en 2005, reconoció este tipo de violencia como una forma de abuso de poder al interior de la relación de pareja, considerando como maltrato “la imposibilidad de acceso de la demandante a una independencia económica que le permita satisfacer sus necesidades materiales con plena libertad”. Por ello, valoró la modificación que se pretende hacer a la ley 20.066, para que señale, como elemento para la determinación de la situación de riesgo para la víctima, su dependencia económica del agresor.

Informe de Comisión Especial

En lo que atañe a la violencia simbólica, añadió que se trata de una figura que ha sido recogida en 2011 por la legislación salvadoreña, y su recepción en la legislación chilena, tal como ha sido señalado en el mensaje, pretende satisfacer una preocupación que planteó el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, órgano que instó al Estado de Chile a apresurar el proceso de elaboración y aprobación de una legislación integral para eliminar todas las formas de violencia doméstica, en la que todos los tipos y grados de violencia doméstica y de género sean tipificados como delito e incluyan sanciones adecuadas.

A pesar de estos aciertos, sostuvo que el proyecto contiene cierta inconsistencia al regular el ámbito de aplicación, toda vez que es extensible, en términos generales, a los hechos de violencia intrafamiliar constitutivos o no constitutivos de delito, “siempre que la víctima sea mujer”. En este ámbito de aplicación, afirmó que se incluyen las conductas de la ley N°20.066, incluido el delito de maltrato habitual, los delitos contra la libertad y seguridad cometidos por particulares; las amenazas (incluida la amenaza como falta); violación, estupro y otros delitos sexuales; incesto; lesiones corporales, el delito de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes y el femicidio.

Con todo, aseveró que el proyecto no delimita adecuadamente el ámbito de aplicación entre hechos constitutivos de violencia intrafamiliar -descritos en el artículo 5° de la ley N°20.066- y los que son constitutivos de violencia contra la mujer, pues no basta con que la víctima sea mujer, máxime si en el artículo 4° del proyecto de ley se hace referencia a la violencia contra la mujer ejercida en el ámbito privado.

En razón de ello, comentó que en aquellos casos en que se verifiquen conductas violentas entre hermanas, entre madre e hija o en relaciones de pareja entre mujeres probablemente nos encontraremos ante un concurso de leyes cuya delimitación no puede quedar sin más a la discrecionalidad de los operadores judiciales, pues bien pudiera tratarse de una situación en la que se encuentre presente la violencia de género y ella pase inadvertida por desconocimiento del operador de turno o, al revés, se catalogue como violencia de género aquello que pudiera ser simplemente violencia intrafamiliar. En este caso, añadió, tal como ocurre en múltiples casos de violencia entre parejas del mismo sexo, no es posible acudir a la lógica binaria de un masculino y un femenino en la relación y, por ende, no sería posible advertir la presencia de violencia de género, aunque sí probablemente se esté ante un caso de violencia intrafamiliar.

Se trata, en consecuencia, de una problemática cuyo ámbito de aplicación debe ser definido con precisión. Al efecto, propuso establecer una referencia explícita al artículo 2° del proyecto, de manera tal que se entienda que la violencia contra la mujer se basa en el género y en el marco de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. Aun cuando se trata de una afirmación contenida en la expresión de motivos del proyecto, abogó por establecer dicha circunstancia de modo explícito, de modo de evitar que configure únicamente un criterio orientador sin carácter obligatorio.

A continuación, abordó un segundo aspecto, relativo a los deberes de prevención y las facultades del Servicio Nacional de la Mujer y la equidad de género.

Sobre el particular, destacó la regulación de los deberes de prevención de la violencia contra la mujer para todos los órganos del Estado, así como la ampliación de las facultades del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, en los términos que contempla el artículo 27. En efecto, sostuvo que la facultad de asumir el patrocinio y representación de las mujeres víctimas de violencia en diversas clases de delitos, y en especial la posibilidad de deducir querrela en el delito de femicidio, ratifica el compromiso del Estado de Chile respecto de sus deberes internacionales, tal como ha sido establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al señalar que la investigación en casos de muertes de mujeres se debe efectuar “(c)on seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad.”[2].

Rigidez del concepto de mujer víctima de violencia que no permite la defensa de la mujer víctima de violencia que es sujeto activo en un delito

Con todo, arguyó que, más allá de dicho aspecto positivo, resulta preocupante la rigidez del concepto de “mujer víctima de violencia” dado que asume la representación de la mujer víctima cuando ella es sujeto pasivo del ilícito penal o civil de que se trate, pero no en aquellos casos en que se trate de una mujer víctima de violencia que es sujeto activo en un delito. El caso de Karina Sepúlveda, añadió, que tras años de brutal violencia que dejaron más

Informe de Comisión Especial

de 64 cicatrices en su cuerpo mató a su conviviente, estremeció al país, y aun cuando el Congreso ha avanzado en esta materia a través de la reforma de la ley 20.480 que introdujo el estado de necesidad exculpante al numeral 11 del artículo 10 del Código Penal, para hacer frente a este tipo de casos, por las mismas razones el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género debería estar facultado para asumir la defensa de este tipo de casos, pues se trata de una violencia reactiva o defensiva frente a la violencia de género que vive la mujer y sus hijos, sin perjuicio de la labor que le corresponde a la Defensoría Penal Pública. En consecuencia, abogó por establecer que el Servicio Nacional de la Mujer y la equidad de género pueda asumir la defensa de este tipo de víctimas conjuntamente con la defensoría penal pública, tal como otros casos en que se observa una doble representación del Estado como parte persecutora mediante el Ministerio Público y las Intendencias regionales, por ejemplo.

Entre otros aspectos destacables del proyecto, valoró aquellas disposiciones que van en la misma línea de los protocolos de actuación que deben tener los operadores de justicia frente a la violencia contra las mujeres en el marco de las relaciones de pareja, lo cual puede comprobarse comparando la propuesta del proyecto con lo señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En tercer lugar, se refirió a los aspectos penales contenidos en la iniciativa, particularmente en lo que atañe a la atenuante de arrebató u obcecación, las modificaciones al delito de parricidio y homicidio, la ausencia de modificaciones al delito de maltrato habitual, la sanción por la difusión de imágenes obtenidas con anuencia de la víctima y la regulación propuesta respecto de los delitos sexuales.

Atenuante de arrebató u obcecación

Respecto de la atenuante de arrebató u obcecación, en los términos que contempla el artículo 23 del proyecto, afirmó que restringe la interpretación judicial o la fuerza negativamente en un determinado sentido, al no poder interpretar la atenuante fundándose en estereotipos de género, lo cual a primera vista parece complejo. Con todo, aseveró que no es menos cierto que el legislador debe impedir que el derecho se mezcle con la moral o con aspectos éticos que están fuera del marco normativo, especialmente cuando éste reproduce estereotipos de género, pues se ha acogido la atenuante para casos del marido o pareja celosa pero no así cuando se ha alegado la situación de violencia intrafamiliar que experimenta la mujer como elemento desencadenante de un arrebató o de la obcecación.

Así, por ejemplo, expuso dos sentencias relativas a la aplicación judicial de dicha figura.

El primero de ellas, contenido en sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago del año 2007, reconoce la atenuante para un imputado por el parricidio de su mujer[3]. Al efecto, establece que “la paz reposa en la fe, porque necesitamos creer para estar tranquilos. Es por ello que toda forma de traición, en cuanto importa quebrantar dicha fe, suele producir arrebató y obcecación en el defraudado. Más aún, desde antiguo, la traición –en sus diversas formas-, ha merecido las más altas sanciones, morales y penales, en tanto ataca y corroe los fundamentos mismos de toda institución. En el caso del matrimonio, la traición se manifiesta –entre otros comportamientos-, en la infidelidad conyugal, cuando alguno de los esposos vulnera las promesas sagradas que se hicieron en forma previa a consentir el vínculo y que constituyen la esencia de éste, introduciendo desconfianza y desazón constante, sin descartar que dicha conducta contenga en sí el mérito suficiente para que las partes den por terminado el contrato que los unió. Así, lo enseña la experiencia. Tal es la infidelidad, al conceptuarla cual obramos haciendo ejercicio de la abstracción, es decir, sin personificarla en un ser humano concreto. Es por ello que, tomando en parte de los conocimientos y criterios adquiridos por el Juez a lo largo de los años, los que se encuentran depositados en su alma, y comprendiendo desde ya que la carencia de paz puede significar o traducirse –incluso- en horribles acontecimientos, desde el momento que “sin paz no existen decisiones prudentes” en tanto inspiradas en una “reacción que en el sujeto activo del delito tiene por fuente el desequilibrio producido por la traición” (Corte de Apelaciones de Santiago, sentencia de 5-9- de 2007. Rol 2753-2007).

En cambio, en otra sentencia, de 22 de noviembre de 2004, la Corte de Apelaciones de Rancagua, en rol 221196, expuso, en el caso de una mujer imputada por homicidio calificado de su pareja, que “sobre la violencia intrafamiliar que la acusada habría sufrido y que la defensa alega como base de la atenuante del artículo 11 N°5 del Código Penal... sólo permiten presumir que hubo discusiones y agresiones mutuas y quizás golpes que la mujer haya recibido, pero de manera alguna se ha probado una violencia de la gravedad y persistencia que permita suponer la obcecación que se pretende, y mucho menos si no se alegó siquiera, como consecuencia de lo cual tampoco se probó, que la acusada haya intentado otras formas de solución del problema, que no la llevaran al crimen, como la denuncia de los abusos ante las autoridades, o el abandono del hogar común. La fría planificación

Informe de Comisión Especial

del delito, su ejecución en la misma casa en que vivía con su conviviente, prácticamente en presencia de sus cuatro hijos, y el que haya recurrido para la ejecución a un tercero desconocido, revelan no arrebató ni obcecación; esto es, no un estado de ánimo exaltado y alterado pasionalmente, sino una frialdad que impide aceptar la concurrencia de la minorante”.

Aun cuando se trata de jurisprudencia de hace más de una década, afirmó que resultan demostrativas respecto de la diferencia de trato que se produce en la justicia respecto de la aplicación de la misma hipótesis a hombres y mujeres. Dicha circunstancia, afirmó, resulta evidente al constatar que enfatiza en el resultado de los estímulos y no en la objetividad de los estímulos que actúan en el sujeto, por lo que estamos en presencia de una circunstancia que valora la reacción del sujeto en base a su rol social y las características de personalidad que se le han atribuido a dicho género. En consecuencia, afirmó, cuando la balanza interpretativa tiende a desequilibrar y crear desigualdad de género, el legislador debe intervenir.

A continuación, se refirió a las modificaciones propuestas a los delitos de parricidio y femicidio que contempla el artículo 390 del Código Penal.

Sobre el particular, manifestó que la reforma tiene dos aristas: de un lado, apunta a impedir una interpretación demasiado restrictiva y no acorde con el espíritu del legislador sobre el concepto de convivencia y, de otro, plantea una extensión de los sujetos activos y pasivos del femicidio a la relación de pareja sin convivencia (pololos).

En relación al primer punto, explicó que cuando el legislador incorporó al conviviente en esta norma no existían los acuerdos de unión civil, de modo que todo conviviente lo era “de hecho”. Luego, al explicitar que el conviviente proviene de la unión civil o lo es de hecho, simplemente está reforzando una decisión que ya había tomado respecto del conviviente.

Añadió que más compleja resulta la interpretación del trasfondo de esta norma, por cuanto podrían quedar comprendidas las parejas del mismo sexo. En general, añadió que ello no parece problemático, toda vez que nuestra sociedad ha ido avanzando hacia el reconocimiento de distintos tipos de familias y distintos tipos de uniones, por lo que supondría una posibilidad desigual para las víctimas de violencia el que su agresor, que ejerce un abuso de poder en su contra, deba ser juzgado en forma distinta y por otro delito con una pena menor - homicidio- simplemente por el hecho de pertenecer a su mismo sexo.

Femicidio fundamentado en la histórica relación de desigualdad entre hombres y mujeres

No obstante, y respecto del delito de femicidio manifestó aprehensiones, sin perjuicio de estar de acuerdo en términos generales con la idea de su tipificación. Fundamentó su postura señalando que este delito encuentra su razón de ser en la histórica relación de desigualdad entre hombres y mujeres, mientras que cuando se trata del femicidio íntimo suele ser la culminación de una seguidilla de actos de violencia que ha ocasionado el agresor a su víctima. Por ende, aseveró, no tiene que ver con el parentesco a que hace referencia el delito de parricidio, al describir sus sujetos activos y pasivos, ni con la infracción del deber de socorro que tienen entre sí los sujetos del parricidio, el que constituye un delito que en la legislación comparada ha tendido a desaparecer.

Al efecto, citó lo expuesto por el profesor de Derecho Penal, señor Jorge Mera, quien ha sostenido que “(l)a situación del femicidio es diferente: lo que la distingue del parricidio es que se afecta la vulnerabilidad de la víctima, se trata de una cuestión de género, es la condición de mujer de la víctima la que incrementa el injusto de su homicidio. Y el derecho penal debiera dar cuenta de esta especificidad, de esta mayor vulnerabilidad como elemento determinante de un injusto específico. La absorción del femicidio en el parricidio diluye esta especificidad”[4].

En similar sentido, afirmó que el profesor de Derecho Penal Emanuelle Corn ha señalado que “aunque el ámbito doméstico sea el principal escenario de la muerte violenta de mujeres, limitar el espacio operativo del delito a las conductas realizadas en el seno de la pareja tiene el inconveniente de mutilar un concepto ideado para aglutinar y dar visibilidad al conjunto de los atentados a la vida de las mujeres por razón de género[5].

Siguiendo estos razonamientos, afirmó que la inclusión de aquellas parejas que no han tenido una relación de convivencia encontraría más sentido si el femicidio fuera extraído del delito de parricidio y se tipificara como un delito autónomo. De ese modo, aseveró que se evitarían todo tipo de disquisiciones en orden a si se está ampliando o no el tipo penal de parricidio, junto a una serie de ejemplos de laboratorio que no ocurren en la

Informe de Comisión Especial

realidad, como el del hombre que mata a la mujer con la que tuvo relación hace 20 años, sin mediar violencia de por medio, y su motivación es simplemente hereditaria. Se trata, según señaló, de ejemplos propios de manuales, toda vez que la realidad muestra otra cara, pues los femicidios “íntimos” tienen una historia de violencia de pareja anterior. Pero aún más, en nuestro país, desgraciadamente, afirmó que hemos comenzado a tener otros tipos de femicidios, propios del crimen organizado y que no responden a femicidios íntimos.

Por otra parte, y reforzando la idea de que las parejas de pololos deberían incluirse en un delito de femicidio cuando existen razones de género detrás del acto, preguntó acerca de la diferencia entre una pareja que ha dejado de cohabitar y que no tiene hijos en común (prevista en el artículo 390 del Código Penal), y una pareja de pololos sin cohabitación. Aplicando tales disposiciones, expuso que podría darse el caso de una pareja que se conoció y cohabitó durante un par de meses, en que si uno mata al otro entra en la calificación de dicho tipo penal, pero no así, por ejemplo, una pareja de pololos que lleva varios años pero que por diversas razones no han cohabitado. Por lo anterior, consultó acerca de la diferencia entre ambas a efectos de la violencia contra la mujer, y cuál es la diferencia en relación a la especial vulnerabilidad de la víctima.

Por las mismas razones consideró adecuada la inclusión dentro de las víctimas de violencia intrafamiliar a las parejas de pololos, reforma que se pretende hacer a la ley N°20.066, aun cuando idealmente este tipo de conductas sería más adecuado sancionarlas en una disposición distinta, pero en relación a los mismos actos.

Se podría desvirtuar el sentido de la figura de femicidio, tratándose de una pareja de lesbianas

Sin embargo, manifestó su preocupación respecto de la posibilidad de que una mujer que reacciona en forma violenta contra su pareja también mujer, que ha ejercido contra ella actos de violencia, pueda ser sancionada como femicida, pues ello supondría desvirtuar el sentido de la figura de femicidio, la que, como ha expuesto Jorge Mera, se funda no en la existencia misma de la relación, sino que en la vulnerabilidad de la víctima en razón del género, de modo que esa mujer infractora de ley penal es vulnerable en razón de su género y no por su dato biológico de pertenencia al sexo femenino. Además, reiteró que las parejas de lesbianas no necesariamente reproducen la lógica femenino-masculino en sus relaciones afectivas.

Enseguida, abordó la ausencia de modificaciones al delito de maltrato habitual.

Sobre este punto, aseveró que era deseable que el proyecto de ley hubiese reformado este tipo penal, a fin de evitar controversias interpretativas en torno a sus requisitos, especialmente aquel relativo a la habitualidad, que no pocos problemas ha traído a la hora de aplicarlo, lo que se demuestra en la residualidad que arroja la baja tasa de delitos de esta naturaleza (9,52% en 2018), a diferencia del delito de lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, que alcanza al 48,53% en 2018. Dicha circunstancia, añadió, debe considerar que la modificación de la ley N°21.013, que eliminó el inciso tercero de su artículo 14, hizo referencia solo a un aspecto procedimental a fin de evitar las eventuales contiendas de competencia que se producían entre juzgados de familia y el Ministerio Público, lo cual, dicho sea de paso, ya había sido zanjado por el Tribunal Constitucional en 2008.

Delito de maltrato habitual

Agregó que el delito de maltrato habitual, tal y como se consagra hoy en la ley N°20.066, presenta dificultades para su aplicación, dado que no refleja en la forma debida el núcleo central de este tipo de delitos, en lo que atañe a la sistematicidad en el maltrato y no la mera “habitualidad” o simple “reiteración” de conductas.

Con todo, manifestó que es importante en el proyecto de ley la mantención de la norma que permite al juez de familia otorgar una medida cautelar antes de remitir los antecedentes al Ministerio Público, mediante la modificación al artículo 90 de la ley N°19.968, y que ésta deba mantenerse en tanto el Juez de Garantía no decreta su cese.

Añadió que, como criterio general, toda reforma legal debe ir necesariamente acompañada de recursos, pues de lo contrario se transforma en derecho penal simbólico y puede dar lugar a cifras que revelen que los delitos de violencia intrafamiliar no se investigan o se llegan a otro tipo de salidas. A modo de ejemplo, detalló que, en 2018, en un 7,83% de las denuncias se aplicó la facultad de no investigar, 32,32% fueron archivadas provisionalmente y en un 9,90% se ejerció la facultad de no perseverar, entre otros. Por lo anterior, el total de salidas no judiciales, es decir, aquellos delitos que no se investigaron, alcanzó a un 46,26%, mientras que en 2016 este porcentaje era menor, al alcanzar al 40,66%.

Informe de Comisión Especial

Enseguida, se refirió a la propuesta consistente en incorporar un artículo 161-C al Código Penal.

Explicó que dicha figura tipifica la difusión de imágenes o videos de una persona mayor de 18 años que hubieren sido obtenidos con su anuencia, menoscabando la integridad de la persona. En términos generales, sostuvo que parece una norma adecuada para hacer frente a una serie de denostaciones que hemos visto a través de redes sociales, y no limita de manera injustificada la libertad de expresión.

Añadió que la propuesta no plantea problemas concursales respecto del artículo 161-A del Código Penal, pues hace referencia a la difusión de imágenes o videos obtenidos con consentimiento del afectado, lo que sólo alcanza solo a la grabación y no a la difusión, ni tampoco plantea problemas concursales con la norma contenida en la letra d) del artículo 36 B de la ley general de telecomunicaciones, puesto que ella hace referencia a la difusión de imágenes obtenidas a través de la interceptación, sin autorización, de señales públicas de telecomunicaciones. Del mismo modo, sostuvo que la pena, consistente en una multa de diez a veinte unidades tributarias mensuales, parece proporcional al daño ocasionado.

Finalmente, expuso su parecer respecto de las modificaciones propuestas a los delitos sexuales.

En cuanto a la modificación que se pretende al artículo 369 del Código Penal, en el sentido de impedir que el proceso pueda terminarse a requerimiento del ofendido cuando se trata de cónyuge o conviviente que ha denunciado un delito sexual, sostuvo que supone un avance a la normativa vigente que suprime la imposibilidad de apreciar el delito de violación entre cónyuges y convivientes. Sobre este punto, afirmó que los delitos sexuales entre cónyuges o convivientes suelen ir acompañados de una situación de violencia que puede abarcar malos tratos físicos o psicológicos, por lo que es muy probable que la víctima, presa del ciclo de violencia, quiera retirar la denuncia por haberse “reconciliado” con el agresor, por temor al mismo o por necesidad económica cuando éste es el sustentador del hogar común. En consecuencia, arguyó que la norma propuesta, si bien limita el consentimiento de la mujer, lo hace bajo la presunción de que este no será prestado en forma libre.

En relación a la modificación del artículo 366 del Código Penal, que introduce una nueva figura de abuso sexual, sostuvo que si bien es valorable la preocupación por la indefensión de las víctimas mayores de 14 años que lo sufren cuando no han existido los requisitos de la violación o del estupro, se trata de un tipo penal abierto, pues no puede comprenderse hasta dónde puede llegar esa conducta, máxime cuando el mensaje del proyecto de ley considera para fundamentar esta reforma “los actos de connotación sexual de que las mujeres son víctimas en el ámbito de la educación o en los espacios públicos, que actualmente quedan impune”.

Por lo anterior, enfatizó que no se trata de restar valor a la importancia de la conducta, pero asignar básicamente la misma pena a esta conducta que la que tienen por ejemplo el delito de maltrato habitual o las lesiones leves elevadas a menos graves en contexto de violencia intrafamiliar en su extremo inferior (presidio menor en su grado mínimo), contradice el espíritu de la reforma propuesta.

Asimismo, sostuvo que no se entiende en qué podrían consistir aquellos actos de connotación sexual cuya tipificación se reclama a título de delito, en circunstancias que el proyecto sanciona como falta en el artículo 494 ter el “hostigar a otra persona mediante la exhibición de sus genitales o realización de acciones de masturbación en lugares públicos”, considerando que un “manoseo” en el metro o el acoso sexual por parte del profesor a la alumna son conductas cuyo disvalor de injusto parece muy inferior a las lesiones clínicamente leves o al maltrato que habitualmente sufre la mujer en su hogar por parte del agresor.

Finalmente, afirmó que el Derecho Penal puede no ser una herramienta útil a estos efectos considerando especialmente la pena, que dará lugar probablemente a archivos provisionales o decisiones de no perseverar, es decir, a la puesta en marcha del sistema penal que no conducirá a una sanción del autor y a una protección efectiva de la víctima.

CONSULTAS Y COMENTARIOS

La Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Isabel Plá Jarufe, coincidió en que la iniciativa debe considerar la distinción existente entre la violencia intrafamiliar y la violencia de género, cuyo alcance es más amplio y puede tener lugar en otros espacios, más allá del ámbito doméstico.

Por otra parte, recordó que, además de la iniciativa en estudio, se encuentra en tramitación un proyecto de ley que sanciona el acoso sexual en espacios públicos y otra que modifica el delito de femicidio. Asimismo, dio cuenta de la

Informe de Comisión Especial

necesidad de considerar la recepción jurisprudencial de los tipos penales vigentes, en los términos que fue realizado en la presentación.

La Senadora señora Aravena manifestó que, dentro de las materias que aborda el proyecto, resulta particularmente relevante la regulación relativa a los delitos de parricidio y femicidio y el aspecto probatorio en el delito de maltrato habitual.

La Senadora señora Muñoz expuso que la historia de la tramitación de la ley N°20.480, que modifica el Código Penal y la ley N°20.066 sobre violencia intrafamiliar, estableciendo el femicidio, da cuenta de las dificultades que ha debido sortear en nuestro país la normativa en materia de género.

Consultó, a continuación, respecto de la regulación del delito de femicidio, que actualmente es sancionado con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado, mientras que, en otras iniciativas legales, tales como aquella contenida en el Boletín N°11.970, sólo es posible aplicar dicha pena bajo determinadas circunstancias.

La Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Isabel Plá Jarufe, explicó que en dicha iniciativa se contempla una diferencia de penas entre el femicidio íntimo de aquel cometido por razones de género.

La profesora de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, señora Myrna Villegas Díaz, afirmó que, como regla general, es correcto establecer figuras de femicidio agravado. Con todo, observó que, en la propuesta de femicidio calificado, contenida en el Boletín N°11.970-34, se debe considerar una serie de hipótesis que no estarían descritas en dicha propuesta legislativa, tales como los casos en que aquellos delitos se realizan a propósito de delitos vinculados al narcotráfico.

SESIÓN CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DE 2019

En esta sesión la Abogada de la Corporación Humanas, señora Camila Maturana Kesten, expuso a la Comisión Especial las observaciones y propuestas respecto del proyecto de ley en análisis.

En primer lugar resaltó que esta iniciativa ofrece una oportunidad inigualable para avanzar en el cumplimiento de las obligaciones que el Estado de Chile mantiene pendientes [COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER (2018), Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de Chile, aprobadas por el Comité en su 69° período de sesiones (19 de febrero a 9 de marzo de 2018), 69° período de sesiones, 14 de marzo de 2018, U.N. Doc. CEDAW/C/CHL/CO/7, Párrs. 24 y 25. COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES (2015), Observaciones finales sobre el cuarto informe periódico de Chile, 7 de julio de 2015, U.N. Doc. E/C.12/CHL/CO/4, Párr. 23; COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS (2014), Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de Chile, 13 de agosto de 2014, U.N. Doc. CCPR /C/CHL/CO/6, Párr. 16; CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS (2014), Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico]

Agregó que uno de los aspectos más relevantes de la propuesta legislativa es que permite superar la conceptualización restringida de violencia intrafamiliar que Chile ha mantenido vigente por demasiados años, que ha dificultado la comprensión de la violencia contra las mujeres como resultado de las relaciones de poder entre hombres y mujeres y la discriminación estructural que les afecta.

En efecto, especificó, el proyecto adopta una definición amplia de violencia contra las mujeres (artículo 2º), que comprende la violencia que se ejerce en el ámbito privado y en el ámbito público e inclusive aquella ejercida por agentes del Estado (artículo 4º); y reconoce como manifestaciones de ésta la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia económica, la violencia simbólica, como asimismo -según se agregara durante la discusión en primer trámite constitucional- la violencia institucional, la violencia política, la violencia laboral y la violencia indirecta (artículo 3º), aunque omite abordar adecuadamente la violencia ejercida por agentes del Estado -violencia que se ejerce por agentes de la salud, por agentes de orden y seguridad en el contexto de manifestaciones sociales, incluyendo tortura y violencia sexual, violencia contra mujeres privadas de libertad- y no adopta una definición de la violencia obstétrica, entre otras.

Manifestó preocupación por la limitación del objeto de la ley, por cuanto se plantea que “[e]sta ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres” (artículo 1º), sin explicitar como un objeto de la ley la protección de las víctimas y omitiendo del todo referirse a las obligaciones de reparación a las víctimas de violencia.

Informe de Comisión Especial

Seguidamente, opinó que si bien el proyecto se plantea dirigido a todas las mujeres, “cualquiera sea su edad, estado civil, etnia, idioma, religión o creencia, ideología u opinión política o de otro tipo, origen nacional o social, filiación, situación socioeconómica, situación laboral, nivel educacional, de embarazo, orientación sexual, identidad de género, apariencia, condición de salud, de migrante o de refugiada, situación de discapacidad de cualquier tipo o cualquier otra condición” (artículo 1º); ello no significa la adopción de un enfoque de interseccionalidad de la discriminación.

Comentó que no es lo mismo enumerar a todas las mujeres que la iniciativa comprende, que realizar un enfoque de interseccionalidad de la discriminación. En particular, preocupa que el proyecto no defina medidas de prevención, sanción, protección ni reparación específicas frente a la violencia contra las niñas y adolescentes, mujeres de la tercera edad, mujeres en situación de discapacidad, mujeres pobres, mujeres migrantes, mujeres que pertenecen a algún pueblo originario, mujeres lesbianas, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, mujeres viviendo con VIH/SIDA, mujeres afro descendientes, trabajadoras sexuales, trabajadoras de casa particular y aquellas que se encuentran privadas de libertad.

Además, observó que la propuesta de ley define que “regula mecanismos de protección, acceso a la justicia y atención a quienes sean víctimas de [violencia contra la mujer], a fin de garantizarles el derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado” (Art. 1º); pero de la revisión del articulado del proyecto se advierte que dichos mecanismos o medidas se mantienen restringidos –del mismo modo que bajo la legislación vigente– a la violencia intrafamiliar y a determinados delitos tipificados en el Código Penal (femicidio, homicidio, violación y abuso sexual, lesiones, amenazas, etcétera).

Es decir, la pretendida legislación integral sobre violencia contra las mujeres, más allá de sus enunciados y de adoptar una conceptualización amplia de este grave problema, no plantea medidas concretas respecto de otras manifestaciones de violencia distintas de la que en la actualidad se consideran como tales (violencia intrafamiliar y algunas figuras penales). En la nueva normativa propuesta no se observa que frente a las diversas manifestaciones de la violencia contra las mujeres se proponga alguna clase de respuesta estatal concreta, ni siquiera en el ámbito de la protección de las víctimas.

Prosiguió su intervención evidenciando su preocupación por la mantención del abordaje fragmentado de la violencia contra las mujeres. La regulación normativa de la violencia refiere únicamente a determinados hechos ilícitos o delictivos en tanto acciones concretas o específicas que generan determinados resultados comprobables. Este abordaje solo identifica actos o episodios de violencia –además limitado a una determinada tipificación legal, fuera de la cual la violencia deviene en inexistente o irrelevante, según se ha señalado previamente– y no permite la comprensión cabal del ejercicio de poder, dominación y control que los sustenta ni la indefensión en que las mujeres se encuentran.

El conocimiento y eventual resolución de unos actos de violencia intrafamiliar, aquellos que conforme a la ley no resulten constitutivos de delito, se radica en tribunales de familia (ejemplo: violencia psicológica); mientras que actos de violencia catalogados como delictivos serán materia de investigación y respuesta del sistema penal, interviniendo el Ministerio Público, tribunales de garantía y eventualmente tribunales orales en lo penal y cortes superiores de justicia (ejemplo: amenazas, lesiones, abuso sexual, violación, femicidio). Esta respuesta diferenciada en cuanto a la competencia y procedimiento aplicable a actos de violencia intrafamiliar carece de un enfoque integral pues únicamente atiende a las eventuales consecuencias visibles de determinados actos de violencia ejercidos contra mujeres; sin considerar en absoluto que pueda tratarse de una misma víctima, como tampoco la relación de poder que está a la base de la violencia ejercida, a la que esta se encuentra sometida de manera constante y no meramente episódica.

En la inmensa mayoría de los casos, las mujeres transitan entre uno y otro sistema sin que los tribunales de familia y organismos del sistema penal (fiscales/as del Ministerio Público, tribunales de garantía, tribunales penales ni operadores de justicia) se coordinen o comuniquen entre sí, ni se brinde una respuesta judicial apropiada a la situación de violencia en que la víctima se encuentra, centrada en su la protección de las mujeres y en la detención de la violencia. Es decir, la respuesta judicial a la violencia contra las mujeres no constituye de ninguna manera una respuesta integral; y en cambio presenta una línea divisora centrada en las consecuencias o secuelas visibles de la violencia, pero no en la relación de poder, dominación y control que está a la base de la misma. De ahí que no resulte eficaz para evitar la escalada que puede derivar en la muerte de mujeres.

Por otra parte, subrayó que los deberes de los órganos del Estado que el proyecto propone, resultan insuficientes a

Informe de Comisión Especial

la luz de las obligaciones que el Estado de Chile ha asumido (artículo 5º). La legislación referida al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia debe, como mínimo, incorporar las obligaciones que el Estado de Chile ha asumido al suscribir y ratificar la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer:

“Artículo 7. Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:

- a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;
- b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;
- c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;
- d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad;
- e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer;
- f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;
- g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces, y
- h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención.”

“Artículo 8. Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para:

- a. fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre de violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan sus derechos humanos;
- b. modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitiman o exacerban la violencia contra la mujer;
- c. fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer;
- d. suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria a la mujer objeto de violencia, por medio de entidades de los sectores público y privado, inclusive refugios, servicios de orientación para toda la familia, cuando sea del caso, y cuidado y custodia de los menores afectados;
- e. fomentar y apoyar programas de educación gubernamentales y del sector privado destinados a concientizar al público sobre los problemas relacionados con la violencia contra la mujer, los recursos legales y la reparación que corresponda;
- f. ofrecer a la mujer objeto de violencia acceso a programas eficaces de rehabilitación y capacitación que le

Informe de Comisión Especial

permitan participar plenamente en la vida pública, privada y social;

g. alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer en todas sus formas y a realzar el respeto a la dignidad de la mujer;

h. garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la mujer, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer y de formular y aplicar los cambios que sean necesarios, y

i. promover la cooperación internacional para el intercambio de ideas y experiencias y la ejecución de programas encaminados a proteger a la mujer objeto de violencia.”

Claramente no resulta suficiente definir que únicamente los “órganos del Estado que desarrollen políticas, planes y programas u otros actos relacionados con la violencia y sus diversas manifestaciones, en el marco de sus competencias, propenderán a la adopción de las medidas apropiadas para dar cumplimiento a los objetivos y disposiciones de esta ley” (artículo 5º). En lugar de ello deben definirse expresamente las obligaciones que corresponden a cada uno de los órganos del Estado, en conformidad a la Convención de Belem Do Pará, y el carácter imperativo de las mismas. La expresión “propenderán” no apunta en la línea de establecer obligaciones a los órganos del Estado pues relativiza su carácter imperativo.

Expresó que los órganos del Estado a los que compete otorgar una respuesta frente a la violencia contra las mujeres evidentemente incluyen –como plantea el proyecto– a los ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, de Interior y Seguridad Pública, de Desarrollo Social, de Justicia y Derechos Humanos, de Educación y de Salud (artículo 6º); pero debe explicitarse que dicha respuesta también comprende a los ministerios de Hacienda, de Defensa Nacional, de Trabajo y Previsión Social, de Vivienda, de Economía y de las Culturas, las Artes y el Patrimonio como igualmente al conjunto de operadores de justicia, es decir, a los tribunales de justicia, al Ministerio Público, a la Defensoría Penal Pública, a Carabineros de Chile, a la Policía de Investigaciones y a la Corporación de Asistencia Judicial.

La respuesta estatal frente a la violencia contra las mujeres exige la definición, implementación y evaluación de una política de Estado que comprenda programas, acciones y medidas en el ámbito de la prevención, de la investigación y sanción, de la protección y atención a las víctimas, y de su reparación. Ello requiere de la definición de una coordinación interinstitucional del más alto nivel (ejemplo: un consejo interinstitucional), integrada por representantes del conjunto de órganos públicos involucrados, bajo la coordinación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, con mandatos y funciones claras, atribuciones concretas y presupuesto suficiente.

La formación, especialización y capacitación permanente de los funcionarios/as públicos/as y operadores/as de justicia resulta clave para la implementación de políticas y acciones de prevención de la violencia contra las mujeres, como igualmente para la adecuada atención de las víctimas y su protección y reparación. De ahí que no resulte suficiente que en el proyecto de ley se regule que al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género corresponde entregar orientaciones y directrices para el desarrollo de capacitaciones en la materia, dirigidas al Poder Judicial, al Ministerio Público, a Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile y la Corporación de Asistencia Judicial (artículo 6º inciso tercero). Debe fortalecerse el componente de formación y capacitación que el proyecto contempla, conforme a las recomendaciones específicas formuladas por organismos internacionales, abarcando el conjunto de organismos públicos, y brindar especial prioridad a la formación de operadores/as de justicia, así como a funcionarios/as del sector salud y de educación.

A continuación, destacó otro aspecto importante que releva el proyecto de ley que se refiere a la violencia ejercida por agentes del Estado, que la Convención de Belém do Pará prescribe desde hace más de 20 años[6]. Violencia contra las mujeres es ejercida o tolerada por el Estado en la atención de salud, como la violencia obstétrica y la violación de los derechos sexuales y reproductivos; en el marco de manifestaciones sociales, incluso torturas, tratos crueles inhumanos o degradantes y violencia sexual; en establecimientos penitenciarios contra mujeres privadas de libertad; en establecimientos educacionales, como la violencia y acoso sexual, y en otros ámbitos, según han representado diversos organismos internacionales. De ahí que resulte insuficiente el enunciado genérico contenido en el proyecto en cuanto a que “[t]odos los órganos del Estado velarán porque sus autoridades, funcionarios y funcionarias y personal se abstengan de cualquier acción o práctica de violencia contra las mujeres” (artículo 7º).

Informe de Comisión Especial

En lo referido a la prevención de la violencia contra las mujeres, destacó que el proyecto de ley contenga un acápite específicamente orientado a ello (Título II. De la prevención de la violencia contra las mujeres). Asimismo, que se plantee que la prevención dice relación con el conocimiento y respeto de los derechos humanos de las mujeres consagrados en los tratados internacionales; la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y la eliminación de la discriminación basada en el género; con la modificación de las condiciones estructurales, sociales y culturales que sostienen la subordinación de las mujeres; con una cultura de rechazo a la violencia; y, especialmente, con la autonomía de las mujeres en diversos ámbitos (artículo 8° inciso segundo); y que se propongan acciones para ello (artículo 9°).

Sin embargo, el proyecto dispone que únicamente los órganos del Estado que desarrollen políticas, planes, programas y acciones relativos a la violencia contra las mujeres “promoverán” la “adopción de las medidas conducentes a la prevención de la violencia” (artículo 8°, inciso primero). Ello no constituye un mandato claro y obligatorio para el conjunto de organismos públicos en orden a implementar medidas y desarrollar acciones de prevención.

Aun cuando resulte pertinente que las medidas y acciones de prevención sean coordinadas por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género (artículo 8°, inciso tercero), el proyecto debe explicitar la obligatoriedad de éstas y que ello corresponde al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Interior y Seguridad Pública, Educación, Salud, Trabajo, Desarrollo Social e incluso al Ministerio de Defensa. No basta con enunciar que actividades de prevención “serán particularmente relevantes en los ámbitos de salud, educación, justicia y seguridad ciudadana” (artículo 9, inciso segundo).

El proyecto contempla medidas de prevención en el ámbito de la educación (artículo 10), pero éstas no incorporan la obligatoriedad de la educación no sexista y tampoco se contempla la creación de unidades de igualdad de género y prevención de la violencia en los establecimientos educacionales; contenidos curriculares mínimos; revisión de textos escolares y materiales educativos; ni la definición de protocolos de prevención, detección y actuación frente a la violencia contra las mujeres; entre otras medidas mínimas de prevención.

En cuanto al rol de los medios de comunicación, no resulta suficiente que se señale que se promoverá que los medios de comunicación respeten y fomenten la protección de la igualdad de derechos y la dignidad entre hombres y mujeres y la erradicación de las distintas formas de violencia contra las mujeres, sin indicar obligaciones concretas ni abordar la reproducción de los estereotipos de género. Las atribuciones que la legislación vigente entrega al Consejo Nacional de Televisión no son suficientes para ello (artículo 11).

Luego, señaló que en el debate de la presente propuesta de ley corresponde tomar en cuenta lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado sobre la obligación de prevención, precisamente en un caso sobre violencia contra las mujeres. Al respecto la Corte IDH señala:

“252. La Corte ha establecido que el deber de prevención abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito que, como tal, es susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa, así como la obligación de indemnizar a las víctimas por sus consecuencias perjudiciales. Es claro, a su vez, que la obligación de prevenir es de medio o comportamiento y no se demuestra su incumplimiento por el mero hecho de que un derecho haya sido violado.”

“256. De otra parte, la Relatoría Especial sobre la violencia contra la mujer de la ONU ha proporcionado directrices sobre qué medidas deben tomar los Estados para cumplir con sus obligaciones internacionales de debida diligencia en cuanto a prevención, a saber: ratificación de los instrumentos internacionales de derechos humanos; garantías constitucionales sobre la igualdad de la mujer; existencia de leyes nacionales y sanciones administrativas que proporcionen reparación adecuada a las mujeres víctimas de la violencia; políticas o planes de acción que se ocupen de la cuestión de la violencia contra la mujer; sensibilización del sistema de justicia penal y la policía en cuanto a cuestiones de género, accesibilidad y disponibilidad de servicios de apoyo; existencia de medidas para aumentar la sensibilización y modificar las políticas discriminatorias en la esfera de la educación y en los medios de información, y reunión de datos y elaboración de estadísticas sobre la violencia contra la mujer.”

“257. Asimismo, según un Informe del Secretario General de la ONU: Es una buena práctica hacer que el entorno físico sea seguro para las mujeres, y se han utilizado comunitarias auditorías de seguridad para detectar los lugares peligrosos, examinar los temores de las mujeres y solicitar a las mujeres sus recomendaciones para

Informe de Comisión Especial

mejorar su seguridad. La prevención de la violencia contra la mujer debe ser un elemento explícito en la planificación urbana y rural y en el diseño de los edificios y residencias. Forma parte de la labor de prevención el mejoramiento de la seguridad del transporte público y los caminos que emplean las mujeres, por ejemplo, hacia las escuelas e instituciones educacionales, los pozos, los campos y las fábricas.”.

“258. De todo lo anterior, se desprende que los Estados deben adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres. En particular, deben contar con un adecuado marco jurídico de protección, con una aplicación efectiva del mismo y con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias. La estrategia de prevención debe ser integral, es decir, debe prevenir los factores de riesgo y a la vez fortalecer las instituciones para que puedan proporcionar una respuesta efectiva a los casos de violencia contra la mujer. Asimismo, los Estados deben adoptar medidas preventivas en casos específicos en los que es evidente que determinadas mujeres y niñas pueden ser víctimas de violencia. Todo esto debe tomar en cuenta que, en casos de violencia contra la mujer, los Estados tienen, además de las obligaciones genéricas contenidas en la Convención Americana, una obligación reforzada a partir de la Convención Belém do Pará. La Corte pasará ahora a analizar las medidas adoptadas por el Estado hasta la fecha de los hechos del presente caso para cumplir con su deber de prevención.”[7]

La expositora hizo especial mención del acápite especial sobre protección y atención de las mujeres frente a la violencia (Título III. De la protección y atención de las mujeres frente a la violencia), pero observó que la protección de las mujeres se plantea limitada a garantizar “su derecho a la vida, a la integridad física y síquica, a la libertad personal y a la seguridad individual” (artículo 12).

Al respecto, cabe señalar que, en conformidad a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la protección de las mujeres frente a la violencia debe ser conceptualizada de manera amplia, comprendiendo el conjunto de sus derechos y libertades fundamentales.

“Artículo 4. Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros:

- a. el derecho a que se respete su vida;
- b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;
- c. el derecho a la libertad y a la seguridad personales;
- d. el derecho a no ser sometida a torturas;
- e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia;
- f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley;
- g. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos;
- h. el derecho a libertad de asociación;
- i. el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley, y
- j. el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.”.

“Artículo 5. Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Los Estados Partes reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos.”

“Artículo 6. El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros:

Informe de Comisión Especial

- a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y
- b. el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.”

La obligación de protección asumida por el Estado de Chile al ratificar el referido tratado internacional resulta considerablemente más amplia que la contenida en el proyecto de ley en debate, que señala únicamente que las medidas de protección “deberán estar orientadas a la garantía de su derecho a la vida, a la integridad física y síquica, a la libertad personal y a la seguridad individual” (Art. 12), como se ha señalado.

Se requieren planteamientos en el ámbito de la salud y de la educación para detectar situaciones de violencia

La abogada de la Corporación Humanas, señora Camila Maturana Kesten llamó la atención sobre la necesidad de que el proyecto de ley en debate plantee específicamente acciones en el ámbito de la salud y la educación a fin de detectar oportunamente situaciones de violencia y definir cómo responder a ellas en coordinación con otros organismos (derivación). Sin embargo, estas acciones mínimas –detección y derivación– ni siquiera se definen como obligatorias, regulándose de manera débil al utilizar expresiones como “promoverá la adopción de medidas” y “procurará desarrollar las acciones” (artículos 13 y 14).

Agregó que preocupa, además, que la propuesta no aborde la atención de salud especializada que las mujeres víctimas de alguna clase de violencia requieren, por ejemplo, para abordar las graves secuelas físicas y psicológicas de la violencia, asignando para ello el presupuesto necesario. El proyecto únicamente refiere, y de manera parcial, la atención de mujeres víctimas de violencia sexual; la que por lo demás se plantea en términos facultativos al utilizar de manera reiterada la expresión “procurará” (artículo 18). Por lo demás, indicó, no se entiende la referencia a la atención de salud “espiritual” de mujeres y niñas víctimas de violencia sexual (artículo 18 inciso primero)

El proyecto plantea que el Ministerio de Salud “promoverá la adopción de medidas necesarias para asegurar una atención de embarazo, parto y posparto humanizada y respetuosa” (artículo 13 inciso segundo). Al respecto, resaltó la importancia que reviste que una normativa integral sobre violencia contra las mujeres aborde una respuesta integral frente a la violencia obstétrica, recogiendo, por ejemplo, propuestas de ley que en la materia se han presentado ante la Cámara de Diputados y que no se han debatido[8].

Por otra parte, cabe destacar que el proyecto no contempla –según se ha señalado– mandatos claros en cuanto a la formación, capacitación y especialización de los funcionarios/as públicos/as. De hecho, en lo referido a la atención de víctimas de violencia sexual solo se define una aspiración de contar con equipos de salud especializado, en tanto se plantea que el Ministerio de Salud “procurará” que dicha atención sea brindada por “personal especializado y formado con perspectiva de género y violencia contra las mujeres, procurando evitar especialmente situaciones de revictimización” (artículo 18, inciso tercero).

En relación a los deberes de protección en el ámbito de la seguridad y primeras diligencias que el proyecto contempla (artículos 16 y 17), hizo presente que todo ello refiere a situaciones de violencia contra las mujeres que bajo la legislación vigente constituyan alguna clase de ilícito penal o falta. Esto por cierto resulta fundamental e ineludible, pero queda sin abordar la protección y seguridad de mujeres que sufren otras formas de violencia que no se encuentran definidas como delitos o faltas. La legislación sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia debe abordar la protección y seguridad de las mujeres frente a cualquier clase de violencia, y no limitarse a las violencias constitutivas de ilícitos penales.

Además de ello, precisó que uno de los principales problemas que presenta el sistema de protección vigente en el país es que no exista un organismo público a cargo del seguimiento de las medidas de protección o cautelares decretadas por los organismos competentes; dotado de atribuciones y presupuesto para controlar su cumplimiento, evaluar su efectividad y modificarlas de ser pertinente a fin de garantizar la seguridad y los derechos de las mujeres víctimas de violencia.

En lo que atañe al acápite especial sobre acceso a la justicia (Título IV. Acceso a la justicia), opinó que se define limitado a la violencia intrafamiliar contra mujeres y a algunos delitos (artículo 19).

La expositora también mencionó que el proyecto incorpora los principios de proactividad en la investigación penal y de prevención de la victimización secundaria (artículo 20), pero no los establece como obligatorios. Se señala

Informe de Comisión Especial

que “[q]uienes dirijan una investigación penal procurarán actuar con la debida diligencia durante la investigación”, relativizando la obligación de debida diligencia establecida en tratados internacionales; y con respecto a la prevención de la victimización, además de su carácter facultativo y difuso (“procuraran”), no se aporta la claridad y precisión requerida.

Recordó que debe tenerse en cuenta, en el debate legislativo, lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca de la obligación de investigar con debida diligencia la violencia contra las mujeres.

“288. En su sentencia de fondo emitida en el caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, la Corte estableció que, conforme al deber de garantía: [e]l Estado está [...] obligado a investigar toda situación en la que se hayan violado los derechos humanos protegidos por la Convención. Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción. Lo mismo es válido cuando se tolere que los particulares o grupos de ellos actúen libre o impunemente en menoscabo de los derechos humanos reconocidos en la Convención.”

“289. El deber de investigar es una obligación de medio y no de resultado, que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. La obligación del Estado de investigar debe cumplirse diligentemente para evitar la impunidad y que este tipo de hechos vuelvan a repetirse. En este sentido, la Corte recuerda que la impunidad fomenta la repetición de las violaciones de derechos humanos.”

“290. A la luz de ese deber, una vez que las autoridades estatales tengan conocimiento del hecho, deben iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de todos los autores de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales.

“291. De otra parte, la Corte ha advertido que esta obligación se mantiene “cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aún los particulares, pues, si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado”.

“293. La Corte considera que el deber de investigar efectivamente, siguiendo los estándares establecidos por el Tribunal (supra párrs. 287 a 291) tiene alcances adicionales cuando se trata de una mujer que sufre una muerte, maltrato o afectación a su libertad personal en el marco de un contexto general de violencia contra las mujeres. En similar sentido, la Corte Europea ha dicho que cuando un ataque es motivado por razones de raza, es particularmente importante que la investigación sea realizada con vigor e imparcialidad, teniendo en cuenta la necesidad de reiterar continuamente la condena de racismo por parte de la sociedad y para mantener la confianza de las minorías en la habilidad de las autoridades de protegerlas de la amenaza de violencia racial. El criterio anterior es totalmente aplicable al analizarse los alcances del deber de debida diligencia en la investigación de casos de violencia por razón de género.”[9]

La propuesta de ley plantea derechos y garantías judiciales especiales a las mujeres víctimas de violencia (artículo 21). Sin embargo, estas no se consagran propiamente como derechos o garantías en tanto se plantea que se “procurará” otorgarlas y, además, en el proyecto no se define con claridad a qué organismo corresponde asegurarlas.

Otro aspecto que comentó dice relación con la atenuante arrebató u obcecación. Tratándose de delitos de violencia contra la mujer debe señalarse categóricamente que no procede considerar dicha atenuante. No es suficiente regular que esta atenuante no se aplique “cuando ésta se funde en estereotipos que amparen o refuercen la violencia contra las mujeres” (artículo 23), como plantea el proyecto, pues siempre que se trate de un delito de violencia contra la mujer debe estar vedada la posibilidad de aplicación de la atenuante arrebató u obcecación.

Respecto a las reglas especiales para casos de violencia sexual que el proyecto contempla resulta del todo pertinente consagrar que en estos procedimientos judiciales se prohíba “indagar en las conductas sexuales de la víctima, y [que] éstas no podrán ser objeto de discusión en el proceso” (artículo 26 letra a)). Ello hace parte del desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y específicamente se encuentra consagrado por las Reglas de Procedimiento y Prueba de la Corte Penal Internacional.

Informe de Comisión Especial

“Regla 71. Prueba de otro comportamiento sexual. Teniendo en cuenta la definición y naturaleza de los crímenes de la competencia de la Corte y a reserva de lo dispuesto en párrafo 4 del artículo 69, la Sala no admitirá pruebas del comportamiento sexual anterior o ulterior de la víctima o de un testigo”.

De ahí -afirmó- que el planteamiento contenido en el proyecto de ley en cuanto a la procedencia de dicha prueba o alegación si el tribunal lo estima “estrictamente indispensable para su resolución e incidan directamente en los hechos discutidos en el juicio”, debe eliminarse.

Además de ello, añadió que en el debate del proyecto de ley cabe considerar lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de investigaciones penales sobre violencia sexual.

“194. En otras oportunidades esta Corte ha especificado los principios rectores que es preciso observar en investigaciones penales relativas a violaciones de derechos humanos y que pueden incluir, inter alia: recuperar y preservar el material probatorio con el fin de ayudar en cualquier potencial investigación penal de los responsables; identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones, y determinar la causa, forma, lugar y momento del hecho investigado. Además, es necesario investigar exhaustivamente la escena del crimen, se deben realizar análisis en forma rigurosa, por profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados. En casos de violencia contra la mujer, ciertos instrumentos internacionales resultan útiles para precisar y dar contenido a la obligación estatal reforzada de investigarlos con la debida diligencia.

Entre otros, en una investigación penal por violencia sexual es necesario que: i) la declaración de la víctima se realice en un ambiente cómodo y seguro, que le brinde privacidad y confianza; ii) la declaración de la víctima se registre de forma tal que se evite o limite la necesidad de su repetición; iii) se brinde atención médica, sanitaria y psicológica a la víctima, tanto de emergencia como de forma continuada si así se requiere, mediante un protocolo de atención cuyo objetivo sea reducir las consecuencias de la violación; iv) se realice inmediatamente un examen médico y psicológico completo y detallado por personal idóneo y capacitado, en lo posible del sexo que la víctima indique, ofreciéndole que sea acompañada por alguien de su confianza si así lo desea; v) se documenten y coordinen los actos investigativos y se maneje diligentemente la prueba, tomando muestras suficientes, realizando estudios para determinar la posible autoría del hecho, asegurando otras pruebas como la ropa de la víctima, investigando de forma inmediata el lugar de los hechos y garantizando la correcta cadena de custodia, y vi) se brinde acceso a asistencia jurídica gratuita a la víctima durante todas las etapas del proceso.”[10]

En cuanto a la representación judicial de las mujeres víctimas de violencia que el proyecto refiere, manifestó que ciertamente ello resulta fundamental y constituye un derecho o garantía mínima que debe asegurarse. De ahí que resulte relevante una reformulación del proyecto tanto en lo referido a garantías judiciales como en los servicios de atención brindados por diversos organismos públicos y las asignaciones presupuestarias correspondiente. Ello por cuanto no basta con señalar que “se procurará” que las mujeres cuenten “con acceso a asistencia y representación judicial” (artículo 21 letra a)) y que el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género puede asumir el patrocinio y representación judicial únicamente en “casos calificados” (artículo 27). Asimismo, debe revisarse el criterio que restringe dicha representación únicamente a mujeres mayores de edad, sin contemplar a las niñas y adolescentes víctimas de violencia, en particular aquellas que sufren violencia en sus relaciones de pareja (violencia en el pololeo).

Comentó que las mujeres cuando deciden iniciar la ruta judicial, que es sumamente adversa- incluso para aquellas mujeres que cuentan con las herramientas y el conocimiento para defender a las mujeres- y sin representación jurídica se torna aun más difícil, situación que el proyecto no aborda, porque implica la entrega de recursos.

Advirtió que la iniciativa olvida que una mujer que sufre violencia, no sólo enfrenta acciones judiciales en la que es denunciante o querellante, sino que también es denunciada por el agresor, quien inventa otras situaciones de violencia, o son embargados sus bienes como resultado de las deudas que mantiene el agresor. Es así que en este contexto de violencia y de voluntad disminuida, incluso demandada por el agresor para hostigarla y quitarle la posibilidad de vivir con sus hijos, la mujer debe enfrentar la necesidad de demandar al agresor para que cumpla sus obligaciones, y para ello no existe ningún organismo del Estado que se haga cargo desde un enfoque de género, de una mirada integral de lo que significa esa violencia.

En relación a las modificaciones que se plantean a la ley N°20.066 sobre violencia intrafamiliar (artículo 28) y a la ley N°19.968 que crea los tribunales de familia (artículo 29), opinó que éstas requieren ser revisadas exhaustivamente a fin de garantizar que la intervención judicial resulte eficaz para detener la violencia y proteger

Informe de Comisión Especial

a las víctimas.

Por último, frente a las propuestas de modificación al Código Penal (artículo. 30) expresó que se requiere en primer término unificar el debate legislativo puesto se encuentran en trámite diversos proyectos de ley que tipifican nuevas figuras penales (ejemplo: acoso sexual, acoso sexual callejero, ciber acoso) y otros que apuntan a modificar tipos penales vigentes (ejemplo: femicidio, violación). La tipificación de expresiones de violencia contra las mujeres especialmente graves requiere de una discusión conjunta y no fragmentada, que ofrezca coherencia y claridad sobre las conductas penadas y los bienes jurídicos protegidos, como igualmente resguarde la proporcionalidad de las sanciones.

COMENTARIOS

La Jefa del Departamento de Reformas Legales del Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género, señora Carolina Contreras, anunció que el Ministerio ya se ha anticipado a las distintas observaciones y falencias referidas al texto aprobado por la Cámara de Diputados, para lo cual han convocado a una serie de conversatorios con participación de representantes de la policía, de Carabineros, de la magistratura, del Ministerio Público, del Centro de Medidas Cautelares, de la sociedad civil, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, cuyas opiniones han sido recogidas.

Recordó que se encuentra trabajando en el Ministerio en comisión de servicio la magistrada señora Francisca Zapata, quien se ha abocado a la redacción de las futuras indicaciones.

Seguidamente, mencionó que, en el primer trámite constitucional desarrollado ante la Cámara de Diputados, se formularon propuestas que implicaban gasto fiscal, de modo que el Ministerio adoptó el compromiso de incluirlas - en la medida de lo posible- en las indicaciones que serán formuladas.

En lo atinente a la exposición de la abogada de la Corporación Humanas, manifestó que el proyecto de ley en discusión tiene la característica de ser una ley marco, que va a posibilitar dar asistencia a las mujeres que están en el mundo de la violencia. Consecuentemente, se tendrán que contemplar los reglamentos que correspondan y probablemente algún protocolo.

Manifestó que concordaba con la abogada señora Camila Maturana Kesten, en propender a la especialización de los actores en el tema de la violencia contra las mujeres, lo que indudablemente va a significar un costo importante para el Fisco.

Respecto a las indicaciones que se van a formular por parte del Ejecutivo, adelantó que se pretende ordenar el acceso de las mujeres afectadas a la justicia, dado que se requiere hacer una distinción entre la tramitación ante los tribunales de familia y ante los tribunales penales, si se está ante un hecho que constituye delito o ante un hecho que no constituye delito.

En lo que respecta a las modificaciones al Código Penal, coincidió en la unificación de los distintos tipos penales que atañen a la violencia y abuso contra las mujeres, de modo que no estén dispersos y ello dificulte su aplicación.

Tema del financiamiento del proyecto de ley

La Ministra de la Mujer y la Equidad de Género aclaró que la iniciativa cuenta con un financiamiento que se consigna en el correspondiente informe financiero, sin olvidar que cada institución involucrada tiene que incorporar en sus propios presupuestos capítulos especiales en esta materia.

La Senadora señora Allende hizo especial mención sobre lo que ocurre después de los hechos de violencia y el tránsito de las mujeres hacia la justicia, porque realmente se constituye en un drama mayor, ya que aparece la falta de apoyo, la inseguridad, no se conceden medidas reparatorias y otras. Las mujeres en su mayoría sienten que les fue mal, que no lograron nada y se alza la amenaza de reincidencia del agresor.

Recordó que en los últimos femicidios que han ocurrido se ha tenido conocimiento que en los procesos se han otorgado escasas medidas cautelares, y aun existiendo dichas medidas han sido asesinadas, lo que va en contra de motivar a las mujeres a efectuar las denuncias. Este cuello de botella debe ser resuelto por una legislación adecuada.

Informe de Comisión Especial

Agregó que dos mil seiscientos millones de pesos de presupuesto, para esta iniciativa de ley, le parecían absolutamente insuficientes si es que de verdad se quiere proteger, reparar y hacer salir del círculo de violencia a las mujeres agredidas, mediante oportunidades laborales para que tengan autonomía económica.

Opinó que era el momento en la historia del país de dar un salto cualitativo en esta materia, por lo que el lenguaje ocupado en el proyecto de ley no podía ser de un futuro incierto, sino que obligatorio.

Otro aspecto que relevó es el mejoramiento de la prevención y para ello debe ser partícipe el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, de manera de darle integralidad a la protección de las mujeres.

La Senadora señora Muñoz estimó que con esta iniciativa y otras en estudio se está avanzando hacia una mirada integral, que incorpore el marco conceptual teórico de los distintos convenios internacionales que ha suscrito Chile, sobre todo en materia de prevención y protección de las mujeres.

Destacó la exposición de la abogada de la Corporación Humanas que contiene propuestas de perfeccionamiento del texto despachado por la Cámara de Diputados, las que serán consideradas al momento de hacer la presentación de las indicaciones.

SESIÓN CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DE 2019

En esta sesión, se recibió en audiencia a la autoridad y funcionarias del Ministerio Público que se destacan a continuación:

FISCAL NACIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO,

SEÑOR JORGE ABBOTT CHARME

Directora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales del Ministerio Público, señora Ymay Ortiz

La abogada de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales del Ministerio Público, señora Ivonne Sepúlveda

El Fiscal Nacional del Ministerio Público, señor Jorge Abbott Charme, expuso ante la Comisión Especial las observaciones del organismo respecto del proyecto de ley en estudio.

Inició sus palabras señalando que las medidas que prevengan y sancionen en forma integral la violencia contra la mujer constituyen una necesidad urgente, considerando que, por lo general, se trata de una compleja problemática que ha sido abordada de forma parcial o inorgánica, lo que queda de manifiesto al constatar las falencias que se han verificado en la aplicación de la normativa vigente.

En ese sentido, aseveró que surge la necesidad de establecer un sistema integral para la persecución de los delitos relacionados a la violencia de género, de modo de promover la coordinación institucional entre las entidades que ejercen atribuciones en la materia.

Añadió que el proyecto requiere además contar con los recursos presupuestarios necesarios para abordar las obligaciones que contempla, considerando que promueve una mayor especialización, por ejemplo, para una mejor atención y acompañamiento de las víctimas y los testigos. Dicha reforma, añadió, requiere establecer un conjunto de obligaciones para las instituciones del Estado, en los términos que se contempla en la propuesta legislativa en análisis, en coordinación con una serie de iniciativas legales en curso.

A continuación, la Directora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales del Ministerio Público, señora Ymay Ortiz, expuso ante la Comisión respecto de los datos y cifras relacionadas con la violencia intrafamiliar.

En primer lugar, afirmó que la violencia contra las mujeres constituye una problemática que reclama una solución urgente, tal como ha sido reconocido por organismos internacionales como la Organización Mundial de Salud al considerarlo como un grave problema de salud pública.

Informe de Comisión Especial

Ley N°20.066 sobre violencia intrafamiliar limitada e insuficiente para sancionar los casos de femicidio

En nuestro país, afirmó que, en 2018, los ingresos correspondientes a delitos de violencia intrafamiliar representaron el 10% del total de ingresos en todo Chile (130.000 aproximadamente). De dicha cifra, un 76,5% corresponde a víctimas mujeres y 23,5% a víctimas hombres. Con todo, sostuvo que la ley N°20.066 sobre violencia intrafamiliar únicamente recoge delitos ocurridos al interior de núcleos familiares, es decir, puede afirmarse que no representa la totalidad de delitos cometidos contra mujeres en razón de su género. En este mismo sentido, explicó que el tipo penal de femicidio de la legislación chilena corresponde a uno del tipo “íntimo-acotado”, en razón de que requiere que el autor mantenga o haya mantenido una relación con la víctima, lo que incumple las obligaciones contraídas por el país, principalmente en lo que respecta a adoptar medidas contra la discriminación y al deber de actuar con la debida diligencia. Asimismo, describió que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en su Informe de Observaciones Finales en el Séptimo Informe Periódico de Chile del año 2018, manifestó su preocupación por las tasas persistentemente elevadas de violencia de género contra las mujeres en los ámbitos público y privado, incluida la violencia física, psicológica, sexual y económica, y los altos niveles de violencia intrafamiliar contra las niñas y adolescente, y señaló que el ámbito de aplicación de la ley N°20.066 es limitado e insuficiente para sancionar los casos de femicidio.

Respecto al proyecto de ley, afirmó que el Comité manifestó su preocupación por la falta de avances en la aprobación del proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, por lo que recomienda al Estado chileno acelerar la aprobación de este proyecto.

Refiriéndose a la fundamentación del proyecto, expuso que constituye un avance relevante al incorporar tanto las perspectivas de derechos humanos como de género, al reconocer que la violencia contra las mujeres emana de las relaciones históricamente desiguales entre hombres y mujeres y admite la necesidad, desde el ámbito de los derechos humanos, de otorgar una protección especial a ciertos grupos de la población que se ven enfrentados a vulnerabilidades específicas de sus derechos, como es el vivir una vida libre de violencia.

En ese contexto, explicó que la labor específica del Ministerio Público, respecto de la investigación de los hechos constitutivos de delitos, el ejercicio de la acción penal y la adopción de medidas para proteger a víctimas y testigos, en relación a la violencia de género, encuentra actualmente ciertos obstáculos que pueden ser subsanados en el presente proyecto de ley, con el propósito de dar un paso sustantivo para contar con un sistema de justicia especializado capaz de entregar una respuesta de forma integral coherente y sistematizada, y contempla una amplia definición de violencia contra las mujeres, aún más amplio que la definición de la Convención de Belem do Pará.

En razón de lo expuesto, aseveró que el Ministerio Público valora el fin último del proyecto de ley, al buscar mejorar la legislación vigente en esta materia con el objetivo de prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra la mujer.

A continuación, la abogada de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales del Ministerio Público, señora Ivonne Sepúlveda, formuló una serie de observaciones generales a la propuesta legislativa en estudio.

En primer lugar, afirmó que la iniciativa contempla una normativa integral o una ley marco, pudiendo ser una normativa integral autosuficiente relativa a la violencia contra las mujeres perpetrada por un imputado hombre por razones de género, de modo que presenta la posibilidad de visibilizar y dar un tratamiento orgánico integral a la violencia de género constitutiva de delito, distinguiéndola de aquella violencia que se da en el ámbito de la familia, la que debe ser tratada considerando la fenomenología propia de dichas interacciones, permitiendo analizar caso a caso con perspectiva de género.

En materia de protección a las víctimas, explicó que resulta necesario mejorar el sistema de protección para las víctimas de violencia de género para resguardar su integridad física y síquica, así como la de sus hijos e hijas, y porque sólo a medida que las víctimas se sepan protegidas sentirán que pueden denunciar y luego adherir al proceso penal, contribuyendo a disminuir fenómenos complejos como el desistimiento y la retractación.

Sobre este punto, agregó que actualmente el Ministerio Público solicita medidas de protección y medidas cautelares que resultan abiertamente insuficientes, en particular porque no hay un sistema de seguimiento que verifique de forma periódica su cumplimiento y el estado de la víctima. Por otra parte, señaló que las medidas de

Informe de Comisión Especial

protección que decreta o solicita el Ministerio Público se establecen en relación a la investigación y ejercicio de la acción penal, por lo que toda forma de violencia que no constituye delito, sea laboral, económica o que afecte su salud, debe ser abordado necesariamente por las diversas instituciones públicas competentes, de manera oportuna, pues de otra forma, la protección se vuelve ineficaz.

En segundo lugar, se refirió a la necesidad de promover una mayor especialización.

Al efecto, expuso que una ley integral es el espacio para regular la obligación de capacitar a los operadores del sistema de justicia que se relacionan con víctimas de violencia de género, la que debiese cubrir al menos a Carabineros, en tanto suelen ser el lugar en que víctimas acuden para denunciar y deben ejecutar medidas de protección; Policías de Investigaciones, para asegurar que la perspectiva de género esté presente en los diferentes momentos de la investigación: al enfrentarse al sitio del suceso, al tomar declaración, al entregar información, entre otras medidas. Asimismo, añadió que el Poder Judicial debe contar con instancias de formación y capacitación obligatorias que le entreguen herramientas para conocer y juzgar integrando esta perspectiva en todos los casos, pero en particular aquellos de violencia de género.

Respecto del Ministerio Público, afirmó que el organismo está transitando desde una mirada desde la violencia intrafamiliar a la violencia de género, formando fiscales especializados que investiguen estas causas, tal como en la Fiscalía Regional Centro Norte, donde se creó en octubre de 2018 la primera Fiscalía de Violencia de Género para visibilizar y promover la debida investigación de estas causas.

Enseguida, se refirió a las medidas necesarias para mejorar la persecución penal y asignar mayores recursos a las labores de protección.

Sobre este punto, explicó que una regulación que pretende una mayor y mejor protección para mujeres debe ser analizada en conjunto con otras iniciativas legales que modifican o crean tipos penales con el mismo fin, tales como el Boletín N°11.970-34, que amplía el tipo penal de la violación y sanciona la violencia en el pololeo. En este sentido, abogó por aplicar una mirada integral del sistema y considerar que a medida que los tipos penales se adecuen se tendrá un mayor ingreso de casos al Ministerio Público, que deben ser atendidos con la debida diligencia reforzada tanto en lo investigativo como en la dimensión de protección. Así, puntualizó que el compromiso estatal de prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia debe estar obligatoriamente acompañado de los recursos necesarios para ampliar y mejorar las herramientas y recursos tanto humanos como materiales con que cuentan las Fiscalías y todo el aparato estatal que soporta la correcta aplicación de la ley, como, por ejemplo, dotar de una adecuada red pericial para víctimas de violencia de género, que, en la actualidad, no existe como tal.

En materia de coordinación entre las instituciones, manifestó que considerando que la violencia constituye un fenómeno con diversas manifestaciones, la mayoría de las víctimas deben enfrentarse tanto al sistema de familia como al sistema penal. En consecuencia, para dar una debida atención y protección, es necesario regular claramente las competencias entre ambas instituciones, mejorar el traspaso de información y la coordinación. Por lo anterior, aseveró que una ley integral es una oportunidad de sistematizar los procedimientos y facultades que le son comunes a ambos sistemas, promoviendo el orden y coherencia de la respuesta del sistema.

A continuación, detalló una serie de observaciones específicas al proyecto.

En este acápite, expuso que la Fiscalía de Chile cumple un rol para combatir la impunidad en los casos de violencia contra las mujeres y en la promoción del debido respeto y protección de los derechos de las víctimas durante los procesos penales. En específico, expuso que, en el ámbito investigativo, dado el contexto general de violencia que se aprecia en los actos motivados por razón de género, es particularmente importante que la persecución penal sea efectiva, considerando la necesidad de condenar socialmente estas conductas, y en relación las víctimas hay que tener presente que, para la mayoría de éstas, los y las fiscales son una figura de autoridad, por lo que su actuar repercute directamente en la confianza que éstas tengan en la administración de justicia e impacta asimismo en sus procesos de reparación.

Debido a esto, estimó pertinente analizar la normativa que impacta directamente el ejercicio de sus funciones constitucionales de investigar las conductas constitutivas de delito, ejercer la acción penal en su caso y proteger efectivamente a todas las víctimas, considerando que el conocimiento práctico en la aplicación de las disposiciones de la ley de violencia intrafamiliar permite emitir observaciones desde un punto de vista técnico operativo,

Informe de Comisión Especial

vislumbrando desde ya posibles nudos críticos que deben resolverse durante la tramitación legislativa de la presente iniciativa.

Habida cuenta de tales consideraciones, en cuanto a la creación de una ley de violencia de género contra las mujeres, afirmó que la ley N°20.066 sanciona las conductas de maltrato en contexto de violencia intrafamiliar, con un concepto amplio que comprende diferentes tipos de violencia que ocurren al interior de una familia, tales como el maltrato infantil, entre adultos y adultas mayores o de personas con discapacidad, e incorpora algunos tipos de violencia de pareja, como es el maltrato entre cónyuges y convivientes.

Con todo, advirtió que abordar de forma conjunta estos diversos fenómenos de violencia genera una serie de problemáticas, considerando que sus características especiales se desdibujan, lo que hace que su prevención, investigación y sanción, por parte de las instituciones del Estado, sea menos eficiente y eficaz. Asimismo, afirmó que se desconocen las características especiales de las víctimas, lo que se traduce en un deficiente acceso a la justicia, lo que colisiona con los mandatos internacionales que emanan de la CEDAW, la Convención de Belem do Pará, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.

Por lo tanto, propuso reformular la iniciativa incorporando todos los tipos de violencia de género contra las mujeres, creando una normativa adecuada para los estándares internacionales.

Al efecto, propuso incorporar elementos de la ley N°20.066 y mejorar algunos de sus aspectos que en la práctica están resultando escollos en la investigación y sanción de hechos constitutivos de violencia intrafamiliar. En específico, en lo que atañe al régimen de protección, sugirió mantener el artículo 7° que señala las situaciones de riesgo y crear una norma relativa a las medidas cautelares, toda vez que la norma que actualmente existe es insuficiente y hace un reenvío erróneo al artículo 7° de la ley.

Por lo tanto, y para solucionar estos problemas, planteó que se indiquen las medidas cautelares a adoptar, las que, de acuerdo a la práctica, serían las medidas accesorias del artículo 9° de la ley N°20.066 más las de la ley N°19.968, con una cláusula abierta que permita a la magistratura adoptar cualquier medida que sea necesaria para proteger a la víctima de manera eficaz y oportuna.

Asimismo, abogó por crear un sistema de seguimiento de las medidas cautelares, condiciones de una suspensión condicional del procedimiento y medidas accesorias y crear un delito de desacato específico en violencia de género y violencia intrafamiliar, que permita superar las dificultades probatorias procesales actuales y tengan concordancia con el resto de las sanciones por estos delitos.

Delito de maltrato habitual

Respecto del delito de maltrato habitual consagrado en el artículo 14 de la ley N°20.066, aseveró que ha tenido diversos problemas en su aplicación, entre los que se incluye la interpretación del concepto de “habitualidad” como reiteración de hechos en vez de una sistematicidad de conductas violentas o un contexto violento. Tales dificultades, según señaló, han hecho que sea el delito con peores cifras entre los ilícitos que se comenten en contexto de violencia intrafamiliar, considerando, a modo de ejemplo, que el año 2017 concluyeron 13.013 casos de maltrato habitual de los cuales solo un 1,47% correspondió a sentencias condenatorias, mientras que el promedio de delitos en contexto de violencia intrafamiliar alcanzó un 9,29%. Por su parte, un 59,79% de las causas de maltrato habitual terminó en archivo provisional, a diferencia del 28,65% del total de causas de violencia intrafamiliar.

Por lo anterior, subrayó que se hace indispensable que exista una construcción típica de maltrato habitual en el ordenamiento penal que supere los problemas como los mencionados anteriormente, configurándose en una herramienta eficaz para poder sancionar dinámicas abusivas que causen afectación física, psíquica, sexual o económica a las mujeres, sin importar que no se configuren en la práctica hechos concretos de mayor entidad, lo que es más acorde a los estándares y obligaciones para Chile de prevenir, sancionar y erradicar esta violencia.

En materia de delitos sexuales, manifestó que resulta preocupante la actual disposición relativa al abuso sexual, toda vez que no se encuentra acorde con el resto del ordenamiento jurídico y específico de los delitos sexuales, pues, en la práctica, sanciona cualquier conducta que implique un contacto corporal de relevancia sexual que

Informe de Comisión Especial

afecte una zona erógena respecto de una adolescente o mujer mayor de 14 años.

Ley N°21.057 que regula entrevistas grabadas en video y, otras medidas de resguardo a menores de edad, víctimas de delitos sexuales

En relación a la ley de entrevistas videogradas, expuso que para el Ministerio Público también resulta preocupante la nula referencia a la ley N°21.057, toda vez que hay un gran número de artículos que hacen referencia a la infancia y adolescencia y que no recogen las disposiciones de dicha ley, lo que ocasionará una colisión de normas para el operador jurídico.

Femicidio

Respecto de la regulación del delito de femicidio, explicó que la forma en que ha sido establecido implica que consiste en un tipo penal restringido a las relaciones íntimas. Sin embargo, opinó que al ampliarse dicha figura, junto a la incorporación de parejas sin convivencia, para el Ministerio Público se genera una mayor carga, por cuanto pasan a tener un estatuto especial tanto en la protección como en lo investigativo, con mayores exigencias, lo que se traduce en que tanto fiscales y sus equipos investigativos como profesionales de Unidades Regionales de Atención a Víctimas y Testigos -URAVIT-, deben redoblar sus tareas, al aplicar el Protocolo intersectorial de la Pauta Unificada de Riesgo a un número no estimado de mujeres que podrían estar en esta condición de víctimas.

Asimismo, precisó que se advierte una distinción entre la penalidad con la que se sancionaría a una persona que mate a su pareja mujer (presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado) por sobre quien mate a su pareja hombre (presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo o presidio mayor en su grado medio, según las circunstancias).

Acerca del ámbito de aplicación de la ley, contenido en el artículo 19 del proyecto, sostuvo que al estar configurado de manera taxativa deja fuera otros delitos que actualmente se persiguen y sancionan como constitutivos de violencia intrafamiliar, tales como los daños. Por lo tanto, sugirió revisar detalladamente este artículo por cuanto determina cuáles hechos se considerarán como delitos cometidos en contexto de violencia de género hacia las mujeres, por lo que se sugiere que sea una norma amplia, no taxativa, que permita incorporar tanto los distintos tipos de violencia como las diferentes manifestaciones de ella.

En relación a la especialidad de los operadores del sistema, insistió en la necesidad de generar la obligatoriedad de especialización de todos quienes permiten el eficaz acceso a la justicia de las mujeres, toda vez que es indispensable contar con jueces y juezas, fiscales, policías y auxiliares de la administración de justicia sensibilizados y capacitados en las temáticas de género y de violencia de género.

Finalmente, en lo que atañe a las consideraciones operativas, estimó procedente reiterar la necesidad de dotar la implementación de la iniciativa con los recursos humanos y materiales suficientes para hacerla efectiva. A modo ejemplar, detalló que la precariedad actual de la red pública de instituciones que de manera especializada intervienen con imputados hace que la actual medida accesoria de asistencia obligatoria a terapia, contenida en la letra d) del artículo 9° de la ley N°20.066 sea de muy difícil aplicación. Lo mismo ocurre, agregó, con la ejecución de las medidas de protección decretadas autónomamente por los y las fiscales, y el control de las medidas cautelares decretadas judicialmente.

En conclusión y con el fin de que la iniciativa trascienda más allá del texto legal y logre cumplir con su objetivo declarado, abogó por propiciar el debate de los citados aspectos, para poder lograr una normativa que sea coherente con el ordenamiento jurídico chileno y que logre un cambio significativo para las víctimas de delitos, principalmente cuando afectan a mujeres.

CONSULTAS

La Senadora señora Aravena consultó acerca de los recursos requeridos para garantizar el cumplimiento de las medidas cautelares personales.

La Senadora señora Provoste consultó respecto de los elementos que compone la pauta de atención de violencia a las víctimas que utilizan los organismos que reciben las denuncias y realizan las primeras actuaciones de los procedimientos. Asimismo, solicitó información acerca de la cobertura de las unidades especializadas a nivel nacional para realizar tales labores.

Informe de Comisión Especial

La Senadora señora Muñoz comentó que la normativa vigente, relativa a la prevención y sanción de la violencia contra las mujeres, no ha cumplido con las expectativas lo que, a modo de ejemplo, queda de manifiesto con los casos de mujeres que denuncian y luego no reciben una debida protección. Por lo anterior, consultó respecto de las complejidades que en la práctica enfrentan los intervinientes de un procedimiento penal, incluyendo el cumplimiento de las medidas cautelares y la capacitación y aumento de dotación de los funcionarios.

Respecto del delito de femicidio, explicó que la noción de femicidio íntimo que actualmente contempla el Código Penal ha sido superada por la realidad, lo que da cuenta de la necesidad de ampliar dicho concepto. En razón de ello, consultó acerca de la pena aplicable bajo ese supuesto.

La Senadora señora Allende coincidió en la necesidad de establecer un régimen integral para la prevención y sanción de la violencia de género, sobre todo considerando las falencias que se han detectado en la regulación vigente, particularmente para el cumplimiento de medidas cautelares.

La Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Isabel Plá Jarufe, dio cuenta de la relevancia del proyecto, que aborda la prevención y sanción de la violencia contra la mujer desde distintas perspectivas, incluso más allá de la tramitación de denuncias penales, tales como aquellas que apuntan a restablecer la integridad de las víctimas y su familia.

Añadió que las víctimas de delitos carecen, por lo general, de un sistema efectivo de denuncias, lo que pretende ser resuelto por la iniciativa.

SESIÓN CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DE 2019

En esta sesión se continuó recopilando opiniones y observaciones acerca del proyecto en estudio.

DIRECTORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, SEÑORA CONSUELO CONTRERAS

La Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, señora Consuelo Contreras, se refirió en primer lugar a la violencia contra las mujeres en el Derecho internacional de los derechos humanos, donde cuenta con una amplia regulación de violencia contra las mujeres que nace del reconocimiento del carácter mundial y sistémico de esta violencia, la cual se encuentra arraigada en los desequilibrios de poder y la desigualdad estructural entre hombres y mujeres.

Agregó que en el ámbito interamericano existe un instrumento específico sobre esta materia y es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer, conocida como Convención de Belem Do Pará (publicada en el Diario Oficial el año 1998) que define -en el artículo 1- la violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer tanto en el ámbito público como en el privado.

Comentó que dentro del concepto reseñado se incluye la violencia física, la violencia sexual, la violencia psicológica, que tenga lugar en el ámbito doméstico o familiar y en la comunidad, además de aquella que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes.

Por otro lado, prosiguió explicando, la Convención de Belem do Pará reconoce expresamente el derecho de todas las mujeres a una vida libre de violencia y establece obligaciones concretas a los Estados para prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia.

Asimismo, en el marco de las Naciones Unidas, esto es, en el sistema universal de derechos humanos, a partir de la Convención de la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, se ha desarrollado el vínculo entre violencia y discriminación. En este sentido, señaló, el Comité CEDAW ha establecido que “la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre” (Recomendación General N°19, de 1992).

Comentarios del INDH al proyecto de ley

A este respecto, la Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, señora Consuelo Contreras, señaló que en términos generales, se valoran positivamente los objetivos del proyecto de ley tendientes a la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, en cuanto ellos apuntan al cumplimiento de las

Informe de Comisión Especial

obligaciones internacionales adquiridas por el Estado de Chile con la ratificación de la Convención de Belem do Pará, la CEDAW y los demás instrumentos de derechos humanos generales.

Seguidamente, respecto de los contenidos específicos del proyecto y considerando la discusión que se dará al proyecto en la comisión, manifestó que las observaciones se asientan sobre la base de los estándares de derechos humanos aplicables y los pronunciamientos del Instituto en sus informes anuales y otros estudios sobre la materia. Las observaciones expresadas son las siguientes:

Primera observación. Definición y formas de violencia contra las mujeres

Se destaca que la definición de violencia es acorde con la Convención de Belem do Pará, así como la especificación de las formas de violencia y ámbitos en que se verifica. Sin perjuicio de ello, el INDH considera que podría mejorarse la definición de “violencia simbólica” para reducir su amplitud, precisar sus alcances y facilitar una adecuada interpretación judicial a la hora de aplicar el concepto. Asimismo, el INDH observa que el proyecto no incluye una referencia expresa a la violencia obstétrica, a pesar de que el artículo 13 del mismo incluye una obligación general de adoptar medidas para asegurar una atención de embarazo, parto y posparto humanizada y respetuosa.

Segunda observación. Deberes generales y particulares del Estado y sus órganos

El INDH concuerda con la opinión que han manifestado distintos actores, tanto en esta comisión como durante la tramitación del proyecto en la Cámara de Diputados, respecto de que la utilización de verbos rectores no imperativos (tales como “promover” y “propender”) al definir las obligaciones estatales, debilita el mandato legal que se establece a los órganos del Estado. Al respecto, es preciso recordar que los tratados internacionales suscritos por Chile establecen al Estado las obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos humanos, las cuales implican la adopción de medidas concretas.

En este sentido, el INDH valora el compromiso que ha manifestado el Ejecutivo de hacerse cargo de la adecuada formulación de las obligaciones del Estado en este proyecto, utilizando para ello verbos imperativos.

Tercera observación. Acceso a la justicia

El INDH destaca la disposición de que el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género será el órgano encargado de asumir el patrocinio y representación de las mujeres víctimas de violencia, así como la ampliación de sus facultades para ello, sin perjuicio de lo cual, debe precisarse la facultad de calificación de intervención por el Servicio y sus facultades en los casos en los cuales la mujer sea sujeta activa de un delito.

Cuarta observación. Protección de las mujeres frente a la violencia

El INDH valora que el proyecto dedique un Título a la protección y atención de las mujeres frente a la violencia, especialmente en cuanto se establece la inclusión de la perspectiva de género en la formulación de políticas, planes y programas públicos y se especifican deberes en el ámbito de la salud y la educación.

En este sentido, en opinión del INDH resultan fundamentales la implementación de servicios de apoyo para asistir a las mujeres víctimas de violencia y a las personas que se encuentren bajo su cuidado, la implementación de políticas que garanticen el acceso a la justicia de las mujeres y las medidas específicas para la atención de las mujeres víctimas de violencia sexual.

Quinta observación. Regulación de la aplicación de la atenuante de responsabilidad penal del artículo 11 N° 5 del Código Penal (obrar por estímulos tan poderosos que naturalmente hayan producido arrebatos y obcecación)[11]

El INDH valora que se regule la aplicación de esta atenuante, que puede llegar a amparar conductas de violencia en contra de las mujeres por parte del agresor en situaciones consideradas de “infidelidad”. Sin embargo, la redacción de la norma no entrega pautas para la determinación de lo que se entiende por “estereotipos que amparen o refuercen la violencia contra las mujeres”, lo que podría generar problemas en su aplicación judicial, pues el juez deberá determinar en cada caso el contenido de este criterio.

Sexta Observación. La violencia sexual en el proceso penal

Informe de Comisión Especial

La violencia sexual contra mujeres y niñas es una violencia de género, que suele producirse en un ambiente de tolerancia que naturaliza y justifica ciertas conductas de abuso. Al respecto, la CIDH ha señalado que policías, jueces, fiscales y abogados reproducen con frecuencia estos patrones socioculturales en sus actuaciones, restando valor a actos de violencia sexual y, por ejemplo, centrándose en el historial y la vida sexual de la mujer y una supuesta provocación de los hechos de su parte. La CIDH considera que dar cabida a estos estereotipos dentro del poder judicial es una forma de legitimar y promover la impunidad.[12] (INDH, Amicus curiae sobre caso de red de explotación sexual infantil, 2013).

En este sentido, el INDH valora la prohibición de discusión en el proceso sobre las conductas sexuales pasadas de una víctima[13], sin perjuicio de lo cual, considera que la redacción de la norma podría precisarse más, a fin de evitar una aplicación heterogénea por parte de los jueces.

Séptima observación. Ampliación del delito de femicidio

Se valora la extensión del delito a las situaciones en que existe o ha existido un acuerdo de unión civil o relación de pareja sin convivencia. No obstante, se sugiere una conceptualización para lo que se entiende por “relación de pareja”, a fin de facilitar una aplicación judicial homogénea.

Octava observación. La suspensión de la dictación de la sentencia en el procedimiento ante tribunales de familia

En el ámbito de la justicia de familia, la suspensión condicional de la dictación de la sentencia supone que el agresor reconoce los hechos de violencia que se le imputan y se compromete a no repetirlos, para lo que se requiere el acuerdo de la víctima. Al respecto, el INDH ha relevado que los organismos internacionales y las organizaciones de derechos humanos han sostenido que no procedería en estos casos buscar este tipo de acuerdos, puesto que las mujeres agredidas se encontrarían en una posición de vulnerabilidad para negociar. En este sentido, el reconocimiento del hecho en este tipo de casos no es necesariamente suficiente para detener la violencia, la que incluso puede verse activada tras ello, poniendo en peligro la integridad de las mujeres (INDH, Informe Anual 2011).

Al respecto, se valora la modificación que se introduce en el artículo 96 de la ley de Tribunales de Familia y se sugiere revisar más a fondo la aplicación de la suspensión condicional de la dictación de la sentencia a los casos de violencia contra las mujeres.

EN REPRESENTACIÓN DE MADRES DE CHILE LAS SEÑORAS XIMENA ASTORGA Y MARI TRINI CERPA

Las representantes de Madres de Chile emitieron la siguiente opinión en forma conjunta:

“La agrupación Madres de Chile convoca a un número considerable de mujeres a lo largo del país, las cuales en su calidad de madres han debido afrontar la protección de sus hijos e hijas procurando el bien superior de éstos y enfrentando todo tipo de costos individuales incluso sus propios derechos y garantías como personas.

Revisando el proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida sin violencia creemos que hay grandes avances que permitirán prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra las mujeres.

Las investigaciones nacionales e internacionales, sobre violencia de género contra la mujer, muestran que, en general, no solamente tardamos mucho tiempo en denunciar la violencia vivida, sino que, además, muchas veces por contextos o patrones culturales, sociales, económicos y emocionales normalizamos lo que nos ocurre. Y es, a propósito de la violencia que viven nuestros hijos, que nos damos cuenta de la relación y dinámica violenta en que nos encontramos inmersas. Hay terceros relevantes para las mujeres, en este caso son los hijos. Los hombres saben lo relevante que son para ellas.

Hoy queremos visibilizar lo que estamos viviendo como organización y también atañe a muchas madres en este momento. Para eso nos expresamos como mujeres y madres para visualizar que, lamentablemente, se está utilizando este vínculo como un instrumento de violencia.

Violencia vicaria

Para nosotras, los daños a través de nuestros hijos, tienen efectos mucho más amenazantes y vulneradores que la violencia física o psicológica a la que hemos sido sometidas. La existencia de una violencia vicaria, es decir, un tipo

Informe de Comisión Especial

de violencia intrafamiliar que incluye toda aquella conducta realizada de manera consciente para generar un daño a otra persona, ejerciéndose de forma secundaria a la principal, y es así como en muchos casos el hijo o hija es utilizado de manera instrumental con el objetivo de hacer daño al auténtico objetivo de la violencia, la pareja o ex pareja.

Por denunciar, empoderarnos y tratar de proteger a nuestros hijos estamos expuestas a los cambios de tuición y a la “revinculación” forzada, argumentando síndrome de alineación parental, trastornos psicológicos, ganancias secundarias y despecho. Pero ¿qué pasa cuando la vida de nuestros hijos está en juego? ¿Cómo el derecho del niño de ver a su padre puede estar por sobre el interés superior del niño, que es su propia seguridad?

Durante años hemos tenido que escuchar, de parte de los intervinientes en procesos judiciales, frases como: “señora usted lo eligió de padre de sus hijos”, “¿qué quiere que hagamos ahora? ¡hágase cargo!” “¡Señora es más fácil reparar a un niño abusado que un niño sin vínculo con el padre!” “¿Quiere que su hijo sea homosexual?”. “Conocemos a las mujeres como usted” ¿Qué quiere conseguir con esto?... Lo anterior, son un ejemplo de otras frases aberrantes y reiteradas que bordean la vulgaridad de profesionales de la justicia. ¿Por qué una mujer no puede ser considerada como un interlocutor válido cuando existen situaciones de vulneración? ¿Por qué no podemos ser consideradas garantes en la protección de nuestros hijos? ¿Cuál es la ganancia secundaria con denunciar abusos y maltratos? Esa es una pregunta a la que siempre nos vemos enfrentadas, ¿por qué proteger a nuestros hijos es considerado un delito?

Legalmente, se establece un plazo de 48 horas para denunciar cuando existe una revelación de abuso o hay pruebas físicas que abran esta sospecha. ¿Qué se debe hacer en esos casos? Como madres nos enfrentamos a una violencia desmedida tanto judicial como económica. Muchas enfrentamos las pérdidas laborales al momento de contener y enfrentar un proceso judicial. Peritajes, abogados, terapias de reparación o “revinculación” hacen que económicamente no podamos solventar y enfrentar la situación. En muchas ocasiones son los mismos padres, por intermedio de los abogados, los que se ofrecen a pagar pericias a las que somos sometidas arbitrariamente revictimizándonos sin tener ninguna garantía de la objetividad del proceso.

Los estándares probatorios son altísimos y si los niños son pequeños, el Poder Judicial no les cree. Aun cuando profesionales del área de salud mental se pronuncien sobre el daño en la esfera de la sexualidad, sobre la credibilidad y espontaneidad de los relatos, y ellos a través de informes sugieran la protección del niño... NO les creen.

¿Quién de ustedes sería capaz de entregar un niño a un abusador para que vaya a visitas? No se pueden imaginar lo devastador que es convencer y tratar de darle tranquilidad a tu hijo o hija para que vaya a una visita. Más difícil es cuando la visita incluye pernoctación con el señalado como agresor, y luego de eso, contenerlo cuando vuelven. Estar íntegras, aun cuando todo ese tiempo has estado inmersa en el terror más profundo de que vuelvan a ser agredidos. ¿Cómo explicas esto a un niño o niña que tú quieres proteger y nadie en el sistema respeta sus decisiones, deseos y sentimientos?

Como mujeres y madres, nos embarga una sensación de desolación frente al sistema. Es por esto que no podemos invisibilizar la violencia ejercida sobre el vínculo materno filial. Esto debe sin duda ser considerado como un tipo de violencia indirecta. El desconocimiento de la dinámica de abuso intrafamiliar y la poca empatía que existe a esta brutal situación por parte de los intervinientes del poder judicial, nos expone a un prejuicio infundado que nos inhabilita como voces válidas de nuestros hijos. Enfrentadas a comentarios despectivos, como los antes mencionados, además de exponernos desde el momento que se abre una demanda de cuidado personal, se transforma en una amenaza constante de perder el cuidado, cotidianidad y posibilidad de criar a nuestros hijos. Estos juicios pueden durar más de 2 años, con altos costos económicos, constantes procesos y evaluaciones periciales, tanto de las madres como de los niños, realizados por centros y peritos acreditados por el tribunal, que no cumplen con ningún estándar, ni protocolos establecidos. No se entregan los currículos de los profesionales que perician, haciendo de esto un lucrativo negocio a conveniencia del mejor postor. En la mayoría de los casos, son las mujeres, al tener muchas veces como prioridad la crianza y protección de sus hijos, que dejan sus empleos en desmedro de su desarrollo profesional y en su capacidad de generar ingresos.

Creemos firmemente que la única herramienta efectiva para enfrentar esta violencia institucional, es la capacitación constante y obligatoria de todos los intervinientes del proceso judicial. Sugerimos, además, que en los artículos que se señalan la participación de los distintos ministerios y organizaciones de derechos humanos para mejoras y acuerdos en esta ley, debe también exigirse la participación de representantes del poder judicial.

Informe de Comisión Especial

Es necesario una estricta supervisión y evaluación de la correcta ejecución de los fallos dictados conforme a la ley y la sana crítica, ya que actualmente se basan en el criterio personal de un juez y un estereotipo predeterminado que tienen de las mujeres en los tribunales de familia. Debe existir un control de oficio por parte del Poder Judicial del cumplimiento efectivo de las penas accesorias especialmente a asistencia obligatoria a programas terapéuticos de igual forma cuando se utiliza esta cautelar en las suspensiones condicionales.

Necesidad de un tribunal específico para el abuso y el maltrato habitual

Hemos pedido en muchas instancias que exista un tribunal específico, altamente calificado, que se haga cargo de situaciones graves de vulneración de derechos como lo son el abuso y el maltrato habitual. No se necesita la misma capacitación técnica para pensiones de alimentos o divorcios de mutuo acuerdo que para enfrentar casos de vulneraciones graves. Los intervinientes, muchas veces, no poseen capacitación ni conocimiento suficiente para poder comprender la dinámica del abuso y maltrato. Simplemente, sus fallos reflejan la ignorancia y falta de criterio, además de un prejuicio infundado.

Es fundamental la figura del “Abogado del niño”, que debe interiorizarse en la realidad psicológica de su representado. A su vez, debe estar presente en todas las instancias del juicio para garantizar que los deseos y necesidades del niño sean debidamente respetados, garantizando su bienestar por sobre los derechos de los padres.

Por otro lado, no hay ningún seguimiento de lo que padecen los niños luego de brutales fallos de cambio de cuidado. Al no considerar a las madres como una voz válida frente a nuevas agresiones, los niños quedan en total indefensión y nosotras inhabilitadas por este prejuicio establecido. Al ser víctimas de violencia institucional, al intentar, en nuestro rol de madre, ser garante de la protección de nuestros hijos, nos vemos también sometidas a una violencia psicológica, económica y de género. Una violencia tipificada en esta nueva ley, como violencia indirecta, que nos pone en desventaja con respecto al padre de nuestros hijos, permitiendo el sometimiento y victimización de las mujeres enfrentadas a esta situación.

Sin duda es un gran avance en la protección de los derechos de las mujeres. Pero para que esto ocurra, y se pueda llevar a cabo, se necesita un cambio. Un cambio en las ideas preconcebidas de los intervinientes en los procesos judiciales y en toda la sociedad en general. Un cambio que le debemos, como país, a las nuevas generaciones, ... a nuestros hijos.”.

EN REPRESENTACIÓN DE SECUESTRO PARENTAL, SEÑORA MAITE AYERDI.

La señora Maite Ayerdi realizó una exposición sobre la violencia a que se ven sometidas las mujeres y sus hijos, basada en la experiencia vivida en Portugal con sus hijos.

Inició su presentación conceptualizando las siguientes materias:

El Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980, sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores es un tratado multilateral que tiene como objetivo la protección de los niños de los efectos perjudiciales de la sustracción y la retención que traspasan las fronteras internacionales, proporcionando un procedimiento para conseguir su pronta restitución. La “Sección Sustracción de Niños” proporciona información acerca del funcionamiento del Convenio y el trabajo de la Conferencia de La Haya en la supervisión de su implementación y la promoción de la cooperación internacional en el ámbito de la sustracción de niños.

La Corporación de Asistencia Judicial internacional, que nace como autoridad central para el convenio de La Haya en casos de sustracción internacional de menores, principalmente se ocupa de solicitudes de alimentos internacionales; restituciones; visitas (régimen comunicacional) y exequátur.

El auto acordado 205 del año 2015. La Corte Suprema- el miércoles 20 de diciembre de 2015- acordó modificar el acta 205-2015, sobre el procedimiento aplicable al Convenio de La Haya relativo a los efectos civiles de la sustracción internacional de niños, niñas y adolescentes en el país.

Los autos acordados son actos de producción de normas jurídicas que encuentran su fundamento en el artículo 82 (texto enmendado del antiguo artículo 79 de la Carta Fundamental) de la Constitución Política de la República de Chile, que le concede a la Corte Suprema la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales de la nación. De esta forma, serían las facultades económicas las que autorizarían la dictación de estos

Informe de Comisión Especial

autos acordados, para conseguir una mejor y más pronta administración de justicia.

Opinó que es de importante consideración, que el fundamento antes mencionado es copiosamente controversial y criticado. Esta reserva de competencias no existiría para la Corte Suprema, en cuanto los auto acordados no son posibles incluirlos en la superintendencia prevista en el artículo 82 de la Constitución, ya que, el contenido concreto de las facultades emanadas de dicha superintendencia tiene carácter legal orgánico. El artículo 7° inciso segundo de la Constitución impide alegar, a partir de la referencia genérica a la facultad de superintendencia, un contenido concreto configurado a nivel legal. Todos los auto acordados que pudiesen tener una incidencia orgánica o procedimental serán necesariamente inconstitucionales al invadir el dominio legal o de la potestad reglamentaria del Presidente de la República. De esta manera, los únicos auto acordados netamente constitucionales serían aquellos que tengan una aplicación exclusivamente doméstica.

A continuación, manifestó que su preocupación principal se refiere a los casos donde existe violencia intrafamiliar, abuso sexual infantil y síndrome de alienación parental, pero no por eso se debe dejar de visibilizar como se vulnera la justicia en otros casos.

Así, efectuó una enumeración de las situaciones que pueden acaecer:

- 1.- una pareja decide casarse.
- 2.- pueden querer o no tener hijos.
- 3.- al marido le ofrecen un trabajo en el extranjero.
- 4.- la mujer deja su trabajo y profesión, para acompañar al marido en su crecimiento profesional.
- 5.- tienen hijos nacidos antes del viaje o después (nacionalidad de los menores hoy prácticamente no se considera).
- 6.- la mujer va en calidad de acompañante, su residencia en el otro país tiene esa condición, de separarse la pierde, si los hijos tienen esa otra nacionalidad podría llegar a solicitarla, dependiendo del país.
- 7.- durante ese periodo incluso podría ser deportada (brexit)
- 8.- su situación como acompañante le impide trabajar.
- 9.- también existe en otros casos la dificultad y costo de homologar títulos.
- 10.- la condición de quedarse en casa y tomar el cuidado de los hijos, es la más habitual.
- 11.- deciden separarse: ¿quién tiene la custodia? dependerá de cada país, existen países que privilegian las condiciones económicas, por lo que las mujeres quedarían en desmedro.
- 12.- otros donde la mujer no tiene valor alguno.
- 13.- normalmente no tienen familia ni redes.
- 14.- en estos casos la mujer desea volver a su país de origen, pero legalmente se le prohíbe la libertad de vivir con sus hijos, porque aparece el concepto de residencia habitual.
- 15.- su única posibilidad es solicitar un proceso de relocalización, que la mayoría desconoce, e incluso en los casos existentes, me atrevo a decir que son rechazadas estas solicitudes, quedando a merced de ese país, con todas las dificultades que conlleva.

Dadas las distintas situaciones mencionadas, la expositora señaló que sería prioritario trabajar en una regulación, para así evitar que estas mujeres cometan el delito de sustracción internacional de menores.

La señora Maite Ayerdi realizó otras apreciaciones sobre la forma de trato que existe en distintos países, en materia de violencia intrafamiliar, abuso sexual infantil, procedimiento utilizado en las embajadas, consulados y corporación de asistencia jurídica internacional, las que se pueden consultar en la página web del Senado,

Informe de Comisión Especial

vinculadas al Boletín N°11077-07.

SESIÓN CELEBRADA EL 8 DE MAYO DE 2019

En sesión de esta fecha, la Comisión Especial escuchó los planteamientos de la representante del Instituto Igualdad.

PROGRAMA DE MUJER Y EQUITAD DE GÉNERO

DEL INSTITUTO IGUALDAD

La integrante del Programa de Mujer y Equidad de Género del Instituto Igualdad, señora Bernardita Pérez, expuso las observaciones de la institución acerca del proyecto de ley en análisis.

Comenzó su presentación valorando la iniciativa del Ejecutivo, consistente en impulsar la tramitación del proyecto de ley presentado por la ex Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet. Al respecto, resaltó que dicha decisión va en línea con las recomendaciones formuladas por el Comité para la Eliminación de Toda forma de Discriminación contra la Mujer, conocido como “Comité CEDAW” (por su sigla en inglés), en las Observaciones Finales del último examen periódico del Estado de Chile, adoptadas en marzo de 2018.

En efecto, recordó que el Comité recomendó al Estado de Chile que “acelere la aprobación del proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia (Boletín N°11.077-07) y vele para que la ley reconozca la intersectorialidad de la violencia y la discriminación, especialmente en lo que respecta a las mujeres migrantes, las mujeres indígenas, las mujeres con discapacidad y las mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero y las personas intersexuales”.

Por lo anterior, opinó que para adoptar un enfoque interseccional de la violencia no basta con mencionar la diversidad de mujeres que habita nuestro país, a propósito de la definición del objeto de la ley, ya que, si ello no se traduce en el establecimiento de un deber preciso de los órganos del Estado, el reconocimiento de la interseccionalidad no tendrá un impacto en la práctica.

En lo que dice relación con las formas de violencia que describe el proyecto, valoró la mención expresa y la definición de las distintas formas de violencia de género que pueden experimentar las mujeres, puesto que, por una parte, permite visibilizar aquellas que aún permanecen naturalizadas o invisibilizadas y, por otra, facilita la comprensión de estas distintas manifestaciones de violencia en su especificidad.

Violencia indirecta incorporada por la Cámara de Diputados como número 9 del artículo 3°

Sin embargo, afirmó que la última forma de violencia incorporada durante la tramitación ante la Cámara de Diputados, denominada “violencia indirecta”, es en exceso genérica y parece confundir los conceptos de “violencia” y “discriminación”. En efecto, arguyó que los organismos internacionales de protección a los derechos humanos han categorizado la violencia contra las mujeres como una violación a los derechos humanos y una forma de discriminación, pero, si bien la violencia es una forma de discriminación, no toda discriminación constituye violencia de género.

En consecuencia, sostuvo que una definición tan amplia como la propuesta resulta problemática, ya que “cuando todo es violencia, nada es violencia”. Por ello, sugirió prescindir de esta nueva tipología de violencia –que no tiene un símil en las Convenciones internacionales sobre derechos de las mujeres-, o precisar su definición, delimitándola y evitando homologarla sin matices a cualquier forma de discriminación.

Incorporación de la violencia obstétrica

Asimismo, abogó por incorporar una definición de violencia obstétrica, más allá del deber de promoción que se establece en el inciso segundo del artículo 13 para el Ministerio de Salud en materia de adopción de medidas necesarias para asegurar una atención de embarazo, parto y posparto humanizada y respetuosa.

Respecto del delito de femicidio, sostuvo que resulta positivo que el proyecto pretenda ampliar el tipo penal, incluyendo las muertes de mujeres cometidas a manos de su conviviente civil o de personas con las cuales sostiene una relación de pareja sin convivencia, considerando que la figura de femicidio actualmente vigente se

Informe de Comisión Especial

sigue reservando a los “femicidios íntimos”, excluyendo a otras muertes de mujeres por razones de género. Al respecto, añadió que resulta importante mencionar que el “Comité CEDAW” hizo una recomendación sobre esta materia en las Observaciones Finales del último examen periódico del Estado de Chile, adoptadas en marzo de 2018.

En específico, puntualizó que el Comité resolvió recomendar a Estado de Chile que “modifique la ley N°20.480 relativa al femicidio para ampliar la definición de femicidio de modo que abarque todos los homicidios motivados por el género, intensifique las medidas para prevenir los femicidios y vele por que se investigue, se enjuicie y se condene a sus autores”.

De este modo, manifestó que sería relevante dar cumplimiento a esta recomendación internacional y avanzar en la tipificación del femicidio que no se agote en las muertes de mujeres en el marco de sus relaciones íntimas, sino que a un tipo que incluya todas las muertes de mujeres en razón del género.

Acceso a la justicia

En el ámbito del acceso a la justicia, añadió que resulta recordar que el Comité CEDAW manifestó en marzo de 2018 su preocupación “por los obstáculos institucionales, procedimentales y prácticos que afrontan las mujeres para acceder a la justicia”, mencionando en particular los siguientes: los estereotipos discriminatorios, la parcialidad judicial y los escasos conocimientos sobre los derechos de la mujer entre los miembros del poder judicial, los profesionales de la justicia y los encargados de hacer cumplir la ley, incluida la policía; los numerosos obstáculos, en particular económicos, lingüísticos y geográficos, que afrontan las mujeres de bajos ingresos, rurales, indígenas y discapacitadas para acceder a la justicia; las denuncias de amenazas contra mujeres indígenas por agentes del orden y representantes del poder judicial y los casos de represalias en respuesta a los intentos de esas mujeres de reclamar colectivamente el acceso a sus tierras; los obstáculos discriminatorios que afrontan las mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero y las personas intersexuales al acceder al sistema de justicia; y el acceso limitado de las mujeres a la información sobre sus derechos en virtud de la Convención y sobre los recursos legales de que disponen las mujeres víctimas de la violencia de género y las bajas tasas de enjuiciamiento y condena.”

Al respecto, afirmó que el Comité recomendó al Estado de Chile una serie de medidas, las que consisten en que siga ampliando las actividades sistemáticas y obligatorias de fomento de la capacidad sobre los derechos de la mujer, las investigaciones en las que se tenga en cuenta el género, el fomento de la presentación de denuncias y la prevención de la revictimización para los magistrados, los jueces, los fiscales, los defensores públicos, los abogados, los agentes del orden, los administradores, los mediadores y los expertos.

Asimismo, propone que vele para que la información sobre los recursos legales esté a disposición de las mujeres víctimas de la violencia de género, en particular en las lenguas indígenas y en formatos accesibles para las mujeres con discapacidad, e implante un sistema de tribunales móviles y asistencia jurídica gratuita para facilitar el acceso a la justicia de las mujeres que viven en zonas rurales y remotas. Del mismo modo, apunta a implantar actividades sistemáticas de capacitación para los miembros del poder judicial y los agentes del orden sobre los derechos de las mujeres indígenas y garantizar el derecho de estas a acceder a la justicia sin temor a represalias.

En el mismo sentido, apunta a establecer procesos para eliminar las decisiones y prácticas discriminatorias contra las mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero y las personas intersexuales en el sistema de justicia; y velar para que las víctimas de discriminación y violencia de género tengan acceso a recursos oportunos y efectivos, en particular la restitución, la indemnización y la rehabilitación; aliente a las mujeres a denunciar los incidentes de violencia de género, incluida la violencia doméstica; y asegure que se investiguen adecuadamente todos los casos de violencia contra la mujer y haga lo posible por que se enjuicie debidamente a los autores.

En razón de lo anterior, aseveró que algunas de estas recomendaciones han sido recogidas en mayor o menor medida en las disposiciones del proyecto de ley en estudio, pero otras no han sido aún abordadas.

Por ejemplo, a propósito de la recomendación de velar por que las víctimas de violencia de género tengan acceso a restitución, indemnización y rehabilitación, sostuvo que resulta relevante rescatar la observación de Corporación Humanas en cuanto a que “el objeto de la ley” es limitado, ya que omite del todo referirse a las obligaciones de reparación a las víctimas de violencia.

Informe de Comisión Especial

CONSULTAS

La Senadora señora Allende consultó acerca del cumplimiento, por parte de la iniciativa, de los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Asimismo, solicitó información relativa a las propuestas de mejora que pudieran ser introducidas a su articulado y cómo prevenir y sancionar el acoso en instituciones públicas.

La integrante del Programa de Mujer y Equidad de Género del Instituto Igualdad, señora Bernardita Pérez, sostuvo que el proyecto ingresado a tramitación parlamentaria cumplía esos estándares. Añadió que con especial énfasis se deben contemplar medidas de reparación a las víctimas, junto con la ampliación del concepto de femicidio y evitar cualquier restricción al concepto de violencia, y promover la interseccionalidad para la prevención y sanción de la violencia contra la mujer.

Acerca de las medidas que adopte el Estado, sostuvo que se debe promover su adopción por el mayor número posible de organismos y servicios públicos, incluyendo planes de educación que puedan ser promovidos por el Ministerio de Educación.

SESIÓN CELEBRADA EL 20 DE MAYO DE 2019

En esta oportunidad se recibió en audiencia a la dirigente nacional de la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud, señora Ana María Bustamante Gálvez, quien informó que la Confederación de Profesionales de los Servicios de Salud, FENPRUSS, cuenta 23 años de historia y representa a más de 12 mil profesionales de los Servicios de Salud, desde Arica a Puerto Williams.

Manifestó que la Confederación, desde sus inicios, vio la necesidad de hacerse parte de la lucha por lograr un cambio cultural que permitiera avanzar en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, como una política transversal a todos los ámbitos de la organización. Es así como nació -en el seno de la Confederación- la Comisión de Igualdad de Oportunidades, a través de la cual se materializan las acciones temáticas y en la que se entiende que un sistema es socialmente justo cuando todas las personas tienen potencialmente las mismas posibilidades de acceder al bienestar social y poseen los mismos derechos políticos y civiles. La Comisión de Igualdad de Oportunidades, enfoca su trabajo en base a 4 pilares: Mujeres; Jóvenes; Pueblos Originarios y Diversidad Sexual, siendo Mujeres y Jóvenes, los que han alcanzado un mayor desarrollo, a través de nuestra participación en la Mesa de género y trabajadoras de salud que conduce el Ministerio de Salud; la Mesa de Mujeres de la Internacional de Servicios Públicos y también la Coordinadora 8M, entre otros.

Comentó que tanto las senadoras como las trabajadoras de la salud saben que en el sector salud más del 70% de los funcionarios son mujeres, porcentaje que no debería sorprender, ya que culturalmente la división sexual del trabajo asigna las actividades y labores de cuidados de niños, adultos mayores y personas enfermas, a las mujeres.

Agregó que la Confederación FENPRUSS celebra el proyecto de ley por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que pretende mejorar las respuestas institucionales a las víctimas de violencia, tanto en el ámbito público como privado, y contribuir a la generación de un cambio cultural que logre la igualdad entre hombres y mujeres; el fin de las relaciones de subordinación que éstas padecen, raíz de la violencia de género y, que la responsabilidad de dar cumplimiento a la ley no sólo le corresponda al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, sino que también se amplíe esta responsabilidad a los Ministerios de Interior y Seguridad Pública, de Desarrollo Social, de Justicia y Derechos Humanos y, de Educación y de Salud, con acciones en los ámbitos de la prevención, protección, acceso a la justicia y atención a quienes sean víctimas, a fin de garantizarles el derecho a una vida libre de violencia.

Necesidad de recursos suficientes para contar con personal capacitado

Indicó que, en este proyecto de ley, las y los trabajadores de salud, se identifican con la responsabilidad de, por un lado, proporcionar la atención a las mujeres víctimas de violencia y por otro, velar porque esta atención esté exenta de cualquier forma de maltrato, que re victimice a quien consulta. Lo anterior preocupa dado que, para que esta ley tenga una correcta implementación, requerirá que se aseguren los recursos necesarios y suficientes, luego de su aprobación, con especial énfasis en el recurso humano capacitado.

A lo largo del tiempo, las y los profesionales representados por la Confederación se han visto enfrentados a asumir tareas que surgen a partir de leyes que se aprueban, sin que se considere recursos para su capacitación,

Informe de Comisión Especial

generando sobrecarga laboral y sus consecuencias en los equipos de trabajo y los pacientes atendidos, con lo cual el espíritu de la ley pierde su objetivo.

Añadió que este proyecto de ley contempla en el título II, artículo 9, programas de formación o capacitación de contenidos orientados a modificar patrones, así como conductas sociales y culturales que degraden, perjudiquen o discriminen arbitrariamente a la mujer y/o que generen violencia en su contra.

Como ejemplo de leyes aprobadas, en donde hemos visto dificultades en su implementación es la ley N°21.030, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales.

En dicha normativa se establece que el Ministerio de Salud, en el marco de sus competencias, llevará a cabo todas las medidas necesarias para dar efectivo cumplimiento a lo dispuesto por la ley, en donde será realizada de modo seguro, sin discriminaciones y con un trato digno. La Confederación ve con preocupación cómo esta ley, a casi dos años de su aprobación, aun presenta dificultades en su aplicación. Por ejemplo, en algunos establecimientos hospitalarios, como es el hospital de Osorno y en relación a la tercera causal, las pacientes tenían que ser derivadas al hospital de Puerto Montt generando re victimización, debido a que la totalidad de los médicos Gineco-Obstetras se declararon objetores de conciencia, y recién el año 2019, desde el mes de mayo, se cuenta con un médico que puede prestar la atención indicada y evitar así, el traslado de las pacientes. Asimismo, se tienen antecedentes de que los equipos de acompañamiento psicosocial, en algunos hospitales, no cuentan con espacio físico adecuado para la atención de las pacientes, y/o han sido contratados en condiciones precarias.

Por lo anterior la Confederación estima necesario que al aprobar la ley se cuente con un plan de implementación, con requerimientos mínimos para poder dar un efectivo cumplimiento y no vulnerar a las pacientes en el ejercicio de su derecho de atención de salud.

En la actualidad y a pesar de que el MINSAL el año 2008 promulgó la Política de salud en violencia de género, incorporando la detección y primera respuesta a la violencia como procedimiento de rutina en los servicios de atención en salud (López, 2008), a la fecha, ese ministerio no proporciona datos acerca de la implementación de esta política en sus términos originales.

Hoy, la detección y primera respuesta a la violencia sólo se está realizando a mujeres embarazadas, como parte del programa Chile Crece Contigo, lo que deja de manifiesto que aún prevalece un patrón que privilegia la atención de las mujeres, sólo en virtud de su función reproductiva.

Por todo ello, señaló que la confederación reiteraba su apoyo al proyecto de ley que aquí ,hoy, se discute y que viene a mejorar la legislación existente para el tema, haciendo un llamado a que en su redacción quede plasmada la voluntad de hacer realidad sus postulados, a través del aseguramiento de su implementación, con los recursos que se requieran para lograr poner fin a las estadísticas de femicidios que nos horrorizan y entre los cuales hemos lamentado la pérdida de algunas compañeras socias de nuestra organización.

Puso término a su presentación, llamando la atención sobre la situación de la misma cantidad de funcionarios que continúan absorbiendo tareas, metas y disposiciones, sin avizorarse un aumento de la dotación. Por ello, precisó, los miembros de la Confederación estiman que la iniciativa de ley y otras contienen muy buenas propuestas, pero al final son las mismas personas las que deben cumplirlas, resultando una sobrecarga que también ejerce violencia sobre las trabajadoras y trabajadores del sector salud.

CONSULTAS

La Senadora señora Provoste reconoció el empuje de la FENPRUSS y la perseverancia por ir destacando la realidad interna del área de la salud, porque cuando un proyecto de ley propone avanzar hacia una sociedad libre de violencia también debe incluirse el día a día de aquellos que dan cumplimiento a sus funciones y labores en los establecimientos de la salud.

En dicha línea de acción, consultó acerca del número de equipos psico-sociales que están funcionando en cada uno de los hospitales del país y cuáles son las condiciones en que desarrollan su tarea, referida a la ley N°21.030, que regula la despenalización voluntaria del embarazo en tres causales.

Asimismo, y acogiendo la preocupación de la FENPRUSS, expresó que las iniciativas de ley deben venir acompañadas de apoyo para mejorar y ampliar las dotaciones de recursos humanos que posibiliten hacer frente,

Informe de Comisión Especial

por ejemplo, lo que se pretende con el proyecto de ley en estudio.

La Senadora señora Allende celebró la opinión positiva de la FENPRUSS respecto de la iniciativa en discusión, ya que realmente constituye un avance y la finalidad es que se convierta en un texto legal efectivo.

En lo que respecta a la situación de las mujeres trabajadoras del sector salud, más de 70% son mujeres y sometidas a la doble condición de ser funcionarias que prestan el servicio y que asisten principalmente a mujeres que han sufrido actos de violencia de distinta gravedad.

Agregó que a la falta de recursos humanos se suma el estrés que viven las funcionarias del sector público de salud y, a su vez, el estrés del público que atienden, materia que debe ser considerada por afectar principalmente a mujeres en el contexto del proyecto en estudio.

La Senadora señora Muñoz quiso saber cuál es el ciclo de atención -en los establecimientos de salud- que tiene una mujer que llega en condiciones físicas y mentales alteradas por maltrato, abuso o violación.

La dirigente nacional de la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (FENPRUSS), señora Ana María Bustamante, explicó que la red de salud tiene distintos dispositivos, siendo la puerta de entrada la atención primaria, pero cuando se trata de mujeres golpeadas generalmente concurren al servicio de urgencia más cercano, que puede ser un Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU), un Servicio de Alta Resolutividad (SAR) o un servicio de urgencia de un hospital, independientemente de su categoría, de baja, mediana o alta complejidad.

Continuó explicando que la primera traba que tienen las mujeres es que no las categorizan como de la mayor urgencia, sino que tienen que soportar una larga espera, salvo que lleguen con una lesión de tal gravedad que implique riesgo de vida.

Muchas mujeres -alertó- renuncian por esa larga espera a proseguir con la búsqueda de atención, y las que perseveran, pasan por la atención primaria, instancia donde puede ser que se atrevan a plantear o consultar sobre el tema de la violencia. En consecuencia, manifestó que el equipo de salud debería tener las competencias para indagar sobre lo que está ocurriendo con un síntoma que no es evidente, sino que se oculta y que claramente las mujeres somatizan, por ejemplo, aquellas que reiteran su presencia y consultas en la atención, porque detrás de dicha reiteración lo más seguro es que existe un tema de violencia intrafamiliar de larga data.

Alertó que la larga data de la violencia se debe tener presente, porque cuando es muy antigua existe una normalización de la misma y las mujeres se convencen de que su vida es así, a lo cual se deben sumar mensajes culturales que propician esa resignación.

Añadió que no son muchos los servicios de salud que han perseverado en mantener el tema de la violencia como uno de sus ejes transversales, porque en la actualidad se considera a la violencia como una patología más o es un problema de salud más que se atiende desde la salud mental sin tener alguna prioridad.

Opinó que la clave en materia de pacientes que han sufrido violencia es la oportunidad de la atención y su prioridad, puesto que no es semejante a las patologías o los problemas de salud en "Garantías Explícitas en Salud" (GES), que tienen un tiempo determinado para su atención, el cual si no es cumplido constituye una falta para los servicios de salud.

La Senadora señora Von Baer consultó si existe algún mecanismo de alerta cuando se presenta la situación de una mujer que fue golpeada, en la línea de una atención psico social.

La dirigente nacional de la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (FENPRUSS), señora Ana María Bustamante, respondió que los equipos de salud reportan como el deber ser, que cuando una mujer en situación de violencia solicita la atención debiera ser atendida a lo que se denomina "una derivación asistida". Igual cosa si la afectada concurre a consultar en un servicio de urgencia en un hospital de alta complejidad, establecimiento que debiera contar con un facilitador o un profesional que se encargara de tomar los datos, conocer de qué entidad de la salud primaria proviene y proseguir a la derivación asistida en la misma atención primaria, ya que es ahí donde conocen a su población.

La Senadora señora Von Baer quiso saber por qué no ocurre lo que se acaba de explicar.

Informe de Comisión Especial

La señora Bustamante manifestó que en esta materia se entremezclan muchas variables, porque la gran demanda que tienen los servicios de urgencia no posibilita tener un profesional que indague y llegue a la conclusión de que se trata de un caso de violencia. Asimismo, subrayó, a lo anterior se suma que todavía existen muchos prejuicios respecto de las mujeres que consultan por violencia.

Agregó que, con todo, en las postas de salud rural las situaciones de violencia contra las mujeres obtienen una mejor atención y la razón es que se trata de comunidades donde la población se conoce y las personas tienen confianza en el personal médico que presta servicios en las postas rurales.

Comentó que para situaciones de violencia intrafamiliar se necesita lo que han logrado las postas rurales, esto es, el vínculo, la empatía y la confianza; equipos de salud sensibilizados que permanezcan en los establecimientos de salud, porque lamentablemente existe una alta rotación de profesionales capacitados que esperando una mejora en sus condiciones laborales terminan por irse a trabajar donde les ofrezcan una remuneración más satisfactoria.

La Senadora Allende consultó si existía un protocolo para atender los casos de delito de violación.

La dirigente nacional de la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (FENPRUSS), señora Ana María Bustamante, expresó que en los casos claros de sospecha de violación o abusos hay un protocolo. Si es recibida la persona afectada en la atención primaria, el profesional correspondiente tiene la obligación de efectuar la denuncia y llevar el caso a la dirección superior para analizarlo.

Para el caso de violación explícita, informó que algunos hospitales cuentan con salas especializadas que se denominan "Salas Thuthuzela", cuya particularidad es que están preparadas para guardar las ropas y otros elementos para futuros peritajes.

Sobre las situaciones de abuso o de sospecha de abuso, comentó que la aplicación de protocolos es difícil, porque generalmente la víctima no habla y el círculo familiar instala un cerco de protección, dado que el porcentaje mayor de abusos se produce en las personas más cercanas de la víctima.

La dirigente nacional de la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (FENPRUSS), señora Ana María Bustamante, ante solicitudes de la Presidenta de la Comisión Especial y de las demás integrantes se comprometió a enviar información recopilada por la Confederación que representa, sobre el funcionamiento, desde los equipos de salud, de los protocolos, de la atención que brindan y de las necesidades que han detectado.

PRESENTACIONES EFECTUADAS EL 22 DE MAYO DE 2019

Representante de la Corporación Opción

La abogada de la Corporación Opción, señora Camila de la Maza, en primer lugar, explicó que la entidad que representa nace el año 1990, al alero y para la plena implementación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño.

Los objetivos principales de la Corporación Opción consisten en los siguientes:

1. Diseño, ejecución y validación de programas de atención para niños, niñas y adolescentes de carácter ambulatorio y que incorporen en el proceso de reparación a la familia y la comunidad.
2. Realización de estudios que generen conocimiento útil para el diseño de políticas públicas destinadas a la infancia y adolescencia.

Se desarrollan procesos de participación de niños, niñas y adolescentes, como un ejercicio ciudadano.

3. En la actualidad, se atienden 24 mil niños y niñas al año, en una atención únicamente ambulatoria, en 10 regiones del país.

Agregó que en la Corporación trabajan 1340 personas, todas con contrato de trabajo.

Informe de Comisión Especial

A continuación, se refirió a los aspectos generales del proyecto en estudio, de la siguiente manera:

-Se celebra la presentación de la iniciativa, ya que viene a abordar y hacerse cargo de las recomendaciones que, en los últimos años, los órganos de tratado del sistema universal de protección de derechos humanos vienen haciendo sistemáticamente a nuestro país. En ese sentido, es indudable que la materialización de esos compromisos internacionalmente adoptados en un proyecto de ley, son una buena noticia para las mujeres, niñas y adolescentes que viven en Chile.

-Respecto del TITULO I “Objeto de la ley y Definiciones Generales”, se estima que los deberes para el Estado dispuestos en el artículo 5° y 6° deben ser más enfáticos en el fraseo, toda vez que “propenderán” a adoptar medidas para cumplir los objetivos de esta ley, o, “procurarán” brindar protección a las víctimas de violencia, parece ser una obligación bastante tenue.

Los verbos utilizados en la redacción no expresan la obligación que pesa sobre el Estado

Los verbos propender o procurar, no logran expresar en plenitud la obligación que pesa sobre el Estado, la cual es garantizar en el ámbito de sus competencias la protección de las mujeres víctimas, entendiendo que el objeto de este proyecto es avanzar hacia la profundización de una garantía y no su mera enunciación

-En cuanto al TITULO II “De la Prevención de la Violencia contra las Mujeres”, se considera muy pertinente consagrar legalmente la obligación de prevenir la violencia contra las mujeres, estableciendo el deber para los órganos del Estado de desarrollar políticas, planes y programas.

Creación de un órgano interministerial

Sería recomendable que la propia ley creara un órgano interministerial para esta articulación, como lo prevé la ley que crea la subsecretaría de la niñez.

Las medidas de prevención previstas en los artículos 9°, 10 y 11; se sugiere contemplar alguna acción administrativa que permita la posibilidad de denuncia en caso de su infracción, para así reforzar el carácter imperativo que persiguen dichas disposiciones.

-Sobre el TITULO IV “Acceso a la Justicia” se valoran las mejoras que se le formularon al proyecto en su primer trámite constitucional, en el sentido de consagrar normativamente que se debe evitar situaciones de revictimización.

Tratamiento de la ley respecto de las niñas y adolescentes

Sin embargo, preocupa especialmente en lo que dice relación con el tratamiento que se le pretende otorgar a las niñas y adolescentes en su condición de víctima de alguna de las violencias descritas, conforme a la siguiente descripción:

El artículo 21 N°1 establece la garantía de poder contar con representación judicial, que en principio no aplica a las niñas y adolescentes.

El artículo 21 N°4, que se refiere al derecho a ser escuchada; que, respecto a las niñas y adolescentes, es necesario cumplir con determinados estándares.

El artículo 22 sobre el acceso a la información, que no distingue cómo las niñas y adolescentes pueden ser informadas de manera adecuada.

El artículo 26 referente a los casos de violencia sexual, en la cual el Tribunal pueda estimar indispensable para la resolución del mismo conocer “las conductas sexuales de la víctima”.

Es inaceptable que se permita al tribunal indagar en la conducta sexual de la víctima

-En específico, respecto del artículo 26 N°1 “Las conductas sexuales de la víctima”, no es aceptable, bajo ningún escenario y en ninguna hipótesis, que se permita al Tribunal indagar en la conducta sexual de la víctima. ¿Cuándo podría ser “indispensable”? ¿Qué podría hacer necesario saber la conducta sexual anterior de una víctima de

Informe de Comisión Especial

violencia sexual?

En opinión de la Corporación Opción, una disposición de esta naturaleza solo afecta la dignidad de las mujeres, fomentando desde lo normativo los estereotipos de género y en razón de ello, lo único que podemos sugerir es suprimir tal facultad.

-En lo tocante al artículo 27 “De la prestación de asesoría judicial”, las observaciones son las siguientes:

1. La norma expresamente señala la mayoría de edad para acceder a esta representación.
2. Ello significa una discriminación arbitraria, porque deja a las niñas y adolescentes más vulnerables, en una situación de completa orfandad, toda vez que no existe otro órgano que pueda asumir dicha representación, con la especialización y el enfoque de género que ellas requieren.
3. El proyecto, a lo menos, debiera remitir de manera expresa esta representación a un programa de reparación y restitución de derechos del SENAME o al nuevo Servicio de protección de la niñez; pero lo que no puede ocurrir, es que las niñas y adolescentes sean simplemente excluidas de esta garantía.

La Senadora señora Allende, teniendo en consideración el número de niños que atiende la Corporación Opción quiso saber acerca de la forma de financiamiento de la entidad.

La abogada de la Corporación Opción, señora Camila de la Maza, explicó que la entidad es un organismo colaborador del SENAME, por lo cual su financiamiento para los programas de atención directa es realizado conforme a la ley N°20.032, que establece el sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de colaboradores del SENAME, y su régimen de subvención, por medio de licitaciones públicas, a las que postula la corporación, para luego adjudicarse los proyectos correspondientes. Actualmente cuentan con 134 proyectos en diez regiones de Chile.

Comentó que la atención que brindan se circunscribe al área de protección y al área de justicia juvenil; en la primera área los programas versan sobre reparación del maltrato, diagnóstico ambulatorio, explotación sexual y comercial infantil, intervención especializada y también hay programas para niños que van saliendo del sistema residencial. En el área de justicia juvenil, la Corporación ejecuta la oferta de sanciones en el medio libre y medidas cautelares ambulatorias.

En resumen, señaló que toda la atención directa se efectúa por medio de la ley N°20.032. En cuanto a los programas de promoción de derechos, la corporación recibe cooperación internacional y también realiza alianzas con otros organismos gubernamentales y organismos internacionales.

La Coordinadora de la Corporación en la Región de Coquimbo y Encargada del Área Jurídica de la Corporación CONFAMILIA, señora Winnie Godoy.

La encargada del área jurídica de la Corporación CONFAMILIA, señora Winnie Godoy, al inicio de su presentación explicó que la entidad que representa -Comisión Nacional Evangélica por la Familia y la Vida- trabaja con un conjunto de iglesias para dar acompañamiento espiritual a mujeres que sufren violencia.

Afectación de la libertad de conciencia

En lo que respeta al proyecto de ley en discusión, en específico sobre los artículos 1° y 2°, opinó que el objeto de la ley de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres estaría afectando y vulnerando el derecho fundamental de la libertad de conciencia, establecido en el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que consagra el derecho de toda persona a tener libertad de pensamiento, de conciencia y de religión e incluso a cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de manifestar su religión o creencia en forma individual o colectiva, tanto en público como en privado por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.

Añadió que la iniciativa no se pone en el lugar de aquellas mujeres que sí están a favor de roles que -en el artículo 2° del proyecto- se definen como “roles diferenciados asignados a hombres y mujeres, que resultan de una construcción social, cultural, histórica y económica”, porque existen mujeres que sí coinciden con dichos roles

Informe de Comisión Especial

diferenciados y con esa construcción.

Precisó que, de no eliminarse esa definición, el texto legal estaría violentando a muchas mujeres que consideran como adecuados ciertos roles, de acuerdo con su pensamiento y con su libertad de conciencia.

Mujeres que se encuentran agradas en el rol tradicional

Seguidamente, se refirió al artículo 8°, denominado deberes de protección, en especial del número 3 cuyo texto individualiza como deber la promoción la modificación de las condiciones estructurales, sociales y culturales que sostienen, fomentan, toleran y perpetúan la subordinación y violencia contra las mujeres, procurando la erradicación de los estereotipos de género que estén basados en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos, o que legitimen o exacerben la violencia contra la mujer, buscando erradicar todas aquellas prácticas sustentadas en el género.

La señora Winnie Godoy observó la redacción anterior en vinculación con aquellas mujeres que se encuentran agradas con el rol de la maternidad, y de mujer en el rol tradicional, e indicó que si no se enmiendan estos conceptos tan amplios se va a violentar a una gran cantidad de mujeres.

Solicitó a la Comisión Especial que se legisle para todas las mujeres y no solo a favor de una parte de las mujeres.

Violencia sexual y violencia simbólica

Prosiguió refiriéndose al artículo 3° que describe las formas de violencia y se detuvo en la violencia sexual, cuyo texto -en el primer párrafo- señala que violencia sexual es toda vulneración, perturbación o amenaza al derecho de las mujeres a la libertad e integridad, indemnidad y autonomía sexual y reproductiva o al derecho de las niñas a la indemnidad sexual.

Opinó que la expresión autonomía reproductiva es un concepto sumamente amplio, a cuyo respecto cabría preguntarse si se trata de consagrar el aborto libre, por lo que correspondería modificar la redacción para hacerlo coincidir con la legislación actual en esa materia.

Mencionó la labor que realiza la entidad por ella representada con mujeres violentadas y subrayó que ahora es el momento de legislar para las mujeres que sufren violencia, muchas de las cuales ya han muerto o van a morir por el ejercicio de la violencia y por las deficiencias del sistema, entre las cuales están la falta de medidas y programas que les otorguen una verdadera protección.

Enseguida se refirió a otro concepto, que calificó de dudoso y complejo, que se describe en el número 5 del artículo 3° como violencia simbólica, y que -según el texto- comprende mensajes, íconos, significados y representaciones que transmiten, reproducen y naturalizan relaciones de subordinación, desigualdad y discriminación de las mujeres en la sociedad.

La encargada del área jurídica de la Corporación CONFAMILIA, señora Winnie Godoy, expresó que las mujeres sostienen muchas relaciones de subordinación, por ejemplo, en el ámbito laboral, pero la amplitud con que se redacta la norma no clarifica que debe tratarse de relaciones de subordinación contra la voluntad de la mujer. Además, en cuanto a la discriminación, opinó que lo adecuado es precisar que se trata de la discriminación arbitraria, de la discriminación que no tiene ningún fundamento.

Si no se adapta dicha redacción, comentó que las relaciones de subordinación o la discriminación así planteadas van a afectar el fuero interno de un gran grupo de mujeres.

Propuesta de incorporación del concepto de violencia de conciencia

Luego, hizo una proposición para que se incorpore el concepto de violencia de conciencia, de modo de velar por el buen uso del proyecto de ley y que no se transforme en un arma ideológica. En consecuencia, la violencia de conciencia iría en protección del derecho de las mujeres a vivir conforme a sus principios y valores en todos los ámbitos, es decir, si existen roles que la mujer está dispuesta a practicar que reciban protección por ello.

Precisó que muchas mujeres sufren la violencia de conciencia cuando se eliminan o se quieren eliminar ciertos roles que ellas quieren seguir en su vida.

Informe de Comisión Especial

Medidas cautelares efectivas

En cuanto al Título cuarto del proyecto de ley, denominado “Acceso a la Justicia”, manifestó que pone en evidencia que la iniciativa es meramente declarativa, sin demostrar eficacia. Pareciera ser, subrayó, un mero protocolo que hace mención a distintas leyes, pero sin consistencia.

Reiteró que lo que realmente hace falta son medidas cautelares efectivas, que se lleven a cabo para la protección de la vida de las mujeres; que los jueces puedan tener una mayor oferta de medidas cautelares, de modo que se proteja a las mujeres que se atrevieron a denunciar y a proseguir con los procedimientos judiciales.

Finalizó sus palabras diciendo que, si el texto legal es aprobado finalmente en los términos actuales, engorroso y sin fuerza para proteger a las mujeres sería una burla para tantas víctimas, sus hijos y otros descendientes.

La Senadora Muñoz dejó constancia que el proyecto de ley en estudio tiene como propósito combatir contra los cimientos culturales en donde radica la violencia contra las mujeres, y las mujeres que optan por desarrollarse como mujer y madre de familia en el ámbito de su casa no son violentadas por su texto, sino que al contrario se las está respaldando para que no lo hagan desde la inferioridad y la discriminación, y puedan vivir conforme a su propia decisión.

SESIÓN CELEBRADA EL 3 DE JUNIO DE 2019

En esta sesión realizaron sus exposiciones la Profesora de Filosofía del Derecho en las Universidades Finis Terrae y Católica de Chile, y Miembro de la Corporación Comunidad y Justicia, señora Javiera Corvalán; la Jueza Titular del Primer Juzgado de Familia de Santiago y Coordinadora del Centro de Medidas Cautelares, señora Karen Hoyuelos y la Jueza de Garantía y Presidenta de la Asociación de Magistradas Chilenas, señora María Francisca Zapata.

ASESORA LEGISLATIVA DE LA CORPORACIÓN COMUNIDAD Y JUSTICIA, SEÑORA JAVIERA CORVALÁN

La asesora legislativa de la Corporación Comunidad y Justicia, señora Javiera Corvalán, formuló sus observaciones al proyecto de ley en estudio.

Se pretende generar una cultura en la que no existiría consenso

Inició su exposición señalando que en el mensaje del Ejecutivo se distinguen dos objetivos: en primer lugar, uno de carácter estrictamente regulatorio, que apunta a proteger a las víctimas de violencia contra la mujer; y otro, de carácter ideológico, que consiste en generar una cultura sobre cuya conveniencia no existe consenso, lo que, aseveró, puede generar consecuencias negativas contra las mujeres. Tal distinción, afirmó, distingue entre las personas individualmente consideradas, que son las víctimas de violencia de género, y una noción abstracta del género femenino que constituiría una clase oprimida que debe ser emancipada, lo que, arguyó, resulta erróneo.

En ese sentido, indicó que en el proyecto se advierten una serie de disposiciones que apuntan en esa dirección, configurando una variante del materialismo dialéctico, esto es, suponen que la realidad es pura materia, producto de una construcción histórica en permanente conflicto. Agregó que dicha concepción se encuentra recogida en el artículo 2° del proyecto, que establece que la violencia contra las mujeres comprende cualquier acción u omisión, sea que tenga lugar en el ámbito público o en el privado, basada en el género y ejercida en el marco de las relaciones de poder históricamente desiguales que emanan de los roles diferenciados asignados a hombres y mujeres, que resultan de una construcción social, cultural, histórica y económica.

Al analizar dicha disposición, afirmó que la expresión relativa al género resulta equívoca, al no estar definida ni en el proyecto ni en instrumentos internacionales que, por lo general, lo asimilan al sexo. Asimismo, señaló que resulta adecuado especificar la extensión del concepto que erradica la desigualdad, para, según afirmó, evitar remover lo que designó como diferencias naturales entre hombres y mujeres

Respecto de las relaciones de poder históricamente desiguales, afirmó que tal aseveración requiere ser situada espacio-temporalmente, considerando, según afirmó, que no toda desigualdad es necesariamente injusta u opresiva, lo que requiere sancionar únicamente aquellas discriminaciones arbitrarias.

Informe de Comisión Especial

En cuanto a la asignación de roles diferenciados, señaló que el proyecto reduce equivocadamente este aspecto al cumplimiento de patrones culturales asignados, sin que ello tenga necesariamente un correlato en la realidad, formulando una contradicción entre los patrones naturales y culturales, lo que, según señaló, resulta equivocado. Desde su punto de vista, aseveró que la naturaleza necesariamente se ve reflejada en la cultura, pues ésta no crea nada nuevo, sino que únicamente expresa los componentes anteriores y naturales del mundo.

Añadió que se deben considerar elementos propios que constituyen el género femenino que deben ser respetados, al revés de lo que intenta promover el proyecto, que, según su parecer, apunta equivocadamente a remover roles culturalmente asignados a las mujeres y a promover su autonomía, lo que, añadió, supone empobrecer el rol de las mujeres al modificar aspectos de origen natural.

JUEZA TITULAR DEL PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE SANTIAGO, SEÑORA KAREN HOYUELOS Y COORDINADORA DEL CENTRO DE MEDIDAS CAUTELARES DE SANTIAGO

La jueza titular del Primer Juzgado de Familia de Santiago, señora Karen Hoyuelos, presentó sus observaciones al proyecto de ley en estudio, considerando, especialmente, su experiencia como coordinadora del Centro de Medidas Cautelares de Santiago.

Inició su presentación señalando que el Centro de Medidas Cautelares surge el año 2007, a raíz del fallecimiento de Katherine Casas Cordero, quien, a la espera de una audiencia dentro de los plazos legales, fue asesinada por su ex pareja. Ante tal acontecimiento, explicó que la Corte Suprema creó el Centro de Control de Medidas Cautelares para la recepción de los ingresos por violencia intrafamiliar y vulneración de derechos, audiencias preliminares y adopción de medidas cautelares y la tramitación en los respectivos tribunales de familia, tales como vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, infracciones de ley y entregas inmediata desde la primera denuncia hasta el archivo de la causa. Para cumplir dicho propósito, afirmó que la entidad aborda la tramitación y cumplimiento de las medidas de protección, violencia intrafamiliar, infracción de ley y entregas inmediatas en 19 comunas de la región metropolitana.

El principal principio del organismo, afirmó, consiste en introducir criterios de especialización y atención preferente a este tipo de materias debido a la vulnerabilidad del grupo que las compone, y recibe, en proporción, al 21 % de la población nacional, equivalente a las cerca de 13.000 causas de violencia anuales aproximadas.

A continuación, presentó un estudio relativo al delito de femicidio en el país, realizado por la magistrado Jessica Arenas, jueza de familia y preferente en el Centro de Medidas Cautelares desde hace varios años, en razón de los datos emanados desde el propio sistema penal, el Ministerio Público y el Ministerio de la Mujer y equidad de género, que comprende el período desde el inicio de la ley de femicidio en Chile hasta el mes de agosto de 2017, excluyendo los casos de femicidio en el caso de pololos sin convivencia y/o sin hijos.

Detalló que el referido informe da cuenta del número de causas que se consigna a continuación, a partir de una comparación entre aquellas recibidas por el Centro de Medidas Cautelares y las Cortes de Apelaciones de San Miguel, Valparaíso y Concepción.



Agregó que cerca del 50% de las denuncias reciben una declaración de incompetencia, siendo derivadas al Ministerio Público por constituir el delito de maltrato habitual o por incompetencia territorial. Del 50% restante, afirmó que algunas causas son abandonadas por los denunciantes, o pueden operar otras causales para el término de las denuncias.

Acompañó, a continuación, la siguiente información, relativa al número de medidas cautelares decretadas para la protección de víctimas de violencia intrafamiliar:



Respecto a los indicadores de femicidios, expuso el siguiente gráfico, que da cuenta, respectivamente, del número de femicidios por año a nivel nacional y los femicidios ocurridos en la Región Metropolitana, lo que eventualmente dice relación con los índices de medidas cautelares que se hubieren decretado.



Informe de Comisión Especial

En relación al número de femicidios, en aquellos casos en que se hubieren formulado denuncias ante juzgados de familia y decretado medidas cautelares, presentó los siguientes gráficos, lo que da cuenta del alto número de víctimas que no presentan denuncias:



Enseguida, formuló una serie de observaciones respecto del proyecto de ley en estudio, los que categorizó como aspectos de fondo, aspectos formales y modificaciones a las disposiciones contenidas en el proyecto.

Dificultad de acreditar la violencia que ha sufrido la mujer

En el acápite relativo a los aspectos de fondo, explicó que resulta absolutamente necesario contar con una ley que visibilice la violencia a la que se exponen y sufren las mujeres en casos muy diferentes a los que contempla la ley 20.066, cuya aplicación ha demostrado ser insuficiente. En ese contexto, sostuvo que, respecto a la definición de la violencia y objeto de la ley, aun cuando se trata de una definición muy completa, coloca a la mujer en una posición muy difícil al momento de tener que acreditar todas las circunstancias que describe. Asimismo, añadió que, de acuerdo a lo que se considere violencia, el juez deberá establecer hechos de prueba para acreditar cada una de estas circunstancias, de modo que aspectos tales como «basada en el género» y «ejercida en el marco de las relaciones de poder...», serán difíciles de probar, sobre todo si no se garantiza la asistencia letrada obligatoria, salvo que se incorpore una norma que invierta la carga de la prueba al menos en sede de familia.

En los casos en que en la violencia ejercida no exista desigualdad o esté basada en el género, opinó que, en principio, parecería aplicable la ley actual de violencia (ley N°20.066), ya que el proyecto no explicita dicho reenvío de modo explícito.

Asimismo, abogó por incluir en las disposiciones que entregan obligaciones a los órganos del Estado el incorporar obligatoriamente la perspectiva de género, incluyendo al Poder Judicial al momento de dictar sus sentencias.

Fortalecimiento de las medidas cautelares

En segundo lugar, al referirse a los aspectos formales y las modificaciones propuestas en su caso, opinó que, en materia de medidas cautelares, resulta pertinente su fortalecimiento. Al efecto, propuso consignar en el artículo 92 de la ley N°19.968 que el juez de familia o de garantía pueda, a petición de la parte interesada, ordenar que la mujer que tuvo que salir de su casa por actos de violencia, pueda regresar al domicilio y luego ordenar la salida del ofensor. Se trata, detalló, de un aspecto que no está en la ley, pues en la práctica si la mujer tuvo que salir para protegerse y solicita al juez regresar, en ocasiones no se le permite porque la ley no lo contempla.

En el mismo sentido, sugirió agregar que mientras dure el procedimiento el denunciado pueda ser derivado a una terapia en control de impulsos, lo que le permite problematizar las situaciones de violencia que presumiblemente incurre, lo que está solo contemplado cuando existe condena. Por su parte, en sede penal está contemplado como medida cautelar, y en variadas ocasiones lo que la denunciante persigue es precisamente una terapia y no el término de la relación, considerando que se trata de hipótesis de violencia en sede de familia que es de muy menor entidad y gravedad.

Asimismo, propuso establecer que en aquellos casos en que la mujer debió salir del hogar común por actos de violencia, en ley N°20.066 o nueva ley, no será aplicable lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 225 del Código Civil, permitiendo que el juez pueda decidir sobre el cuidado personal de acuerdo al interés superior del niño, niña o adolescente, lo que tiene mucha relevancia debido a que dicha disposición establece que si los padres están separados el niño se queda con quien estaba viviendo al momento de la separación. Con todo, añadió que, si bien esta norma no está prevista para casos extremos como los de violencia, es el que se aplica y, por ello, muchas mujeres no denuncian ya que creen que deberán dejar al hijo.

En cuando a la modificación al artículo 90 de la ley N°19.968, explicó que la ley N°21.103 derogó el inciso final del artículo 14 de la ley N°20.066, que obligaba al tribunal de familia a realizar la derivación al Ministerio Público, por lo que actualmente el maltrato habitual es de denuncia directa, pero no modificó el inciso segundo artículo 90 de la Ley de familia. Por lo anterior, sostuvo que aún se cuestiona el que se declare la incompetencia desde que ingresa la causa a familia, pues muchos denunciados apelan, y si la causa es revocada se obliga al tribunal de familia a

Informe de Comisión Especial

conocer antecedentes que ya desde un inicio dan cuenta de delito, generando un gran problema consistente en que si el tribunal conoce todo el proceso, y concluye que existe maltrato habitual, no puede condenar porque cometería delito y debe declararse incompetente, con todos los perjuicios que ello genera, sobre todo considerando que si hubiera denunciado en Ministerio Público, no tendría este inconveniente.

Por ello, para garantizar a las víctimas un trato oportuno y eficaz, propuso establecer que el examen de los antecedentes puede hacerse incluso desde su ingreso al tribunal. Aun cuando se ha criticado que esto afecta el debido proceso del denunciado, sostuvo que, en rigor, podría presentar sus descargos en sede penal de acuerdo a las reglas del Código Procesal Penal.

En este mismo sentido, sugirió incorporar que las resoluciones dictadas en virtud de este artículo son inapelables, ya que de lo contrario se afecta el principio de igualdad ante la ley ya que, en materia penal, no se puede apelar de la resolución que provee una denuncia, y en sede de familia ello estaría permitido.

En materia de notificaciones, propuso introducir un inciso que autorice al juez de garantía y de familia para que, si está conociendo de una causa de su competencia, y toma conocimiento que existe otra causa en que está pendiente la notificación de la demanda o denuncia o de las medidas cautelares, pueda notificar al denunciado en ese mismo acto, debiendo luego informar al tribunal respectivo.

Respecto de la suspensión condicional y la dictación de la sentencia, expuso que esta figura de salida alternativa es poco utilizada en sede de familia, debido a que contempla dos condiciones que no se exigen en sede penal -aun cuando las materias que se conocen en sede de familia son menos graves-, al requerir el reconocimiento del acto de violencia, con todas las implicancias que ello lleva, y la suspensión se registra en el extracto de filiación, incluso si las propias víctimas no aceptan, lo que además afecta el trabajo al denunciado e impide el pago de los alimentos.

En consecuencia, sugirió equiparar a la figura que existe en sede penal, como suspensión del procedimiento y no como suspensión condicional de la dictación de la sentencia, con las mismas condiciones actuales o incorporando otras.

Luego, se refirió a los factores de riesgo o situación de riesgo, en los términos del artículo 7° de la ley N°20.066. Sobre el particular, propuso incorporar como factor de riesgo el que no existan denuncias previas, ya que frecuentemente la víctima, debido a numerosas razones -entre ellas la dependencia económica, el ciclo de la violencia, el aislamiento de las redes de apoyo, los hijos, sensación de vergüenza, entre otras- le cuesta mucho denunciar, configurando un grupo altamente vulnerable, mientras que la víctima que logró denunciar quizás ya tiene una medida cautelar y conoce el funcionamiento del sistema, por lo que podría estar más protegida, no así la víctima que nunca ha denunciado.

Enseguida, propuso agregar, también como factor de riesgo, la amenaza que hace el denunciado de quitarse la vida, pues en la gran mayoría de los femicidios el denunciado intenta quitarse la vida luego de asesinar a su pareja o ex pareja, por lo que solo si se considere un factor de riesgo la amenaza de muerte a la víctima podría no ser suficiente.

En relación a los artículos 5 y 14 de la ley N°20.066, propuso perfeccionar el artículo 14 considerando el delito de maltrato habitual, pues al señalar la exigencia de 2 o más actos no se logra visibilizar que el maltrato habitual es un continuo y que la víctima está inmersa en esa dinámica, por lo que exigirle que recuerde 2 o más actos en forma más o menos precisa resulta difícil de lograr.

Por otra parte, el inciso requiere dos o más actos, por lo que no se ha entendido bien si es solo para sede penal o para sede familia, por lo que podría aclararse.

En materia de Código Penal, sugirió que se prohíba como atenuante de reparación del mal causado el reconocimiento legal del hijo nacido producto de una violación, en términos generales, o al menos para el caso de víctimas niñas o adolescentes.

Enseguida, se refirió a los aspectos no visibilizados o solucionados en la ley.

Falta claridad sobre la judicatura

Informe de Comisión Especial

En primer lugar, señaló que respecto de la judicatura que conocerá de los diferentes tipos de violencia contemplados en la ley, ya sea de violencia laboral, política, simbólica, o todas aquellas que se incorporen, cuando no constituyan delito y sean cometidos por no familiares pareciera existir una respuesta obvia, pero la ley no lo señala pues sólo distingue entre violencia que conoce sede penal o sede familia. En consecuencia, sostuvo que no queda claro qué judicatura conocerá en los casos planteados.

Acerca del impacto en la agenda del tribunal, afirmó que toda medida que implique establecer más audiencias tendrá un impacto en su sobrecarga de trabajo, por lo que, considerando que los tribunales de familia tienen una alta carga laboral, al establecer audiencias de control reiteradas, además de impactar negativamente la agenda, requerirá más un mayor número de funcionarios

En cuanto a la figura de los consejeros técnicos para sede familia y sede penal, explicó que en la ley no se hace referencia al fortalecimiento de esta figura. Si bien existe en sede de familia, detalló que no se contempla en sede penal, pudiendo transformarse en un aporte relevante en la asesoría al juez tanto en la determinación de los factores de riesgo, en las derivaciones a programas de apoyo o en el abordaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de delito.

Por lo anterior, sugirió analizar la posibilidad de incluir esta figura en sede penal.

Situación de los pololos menores de edad

A continuación, se refirió a la situación de pololos menores de edad. Sobre el particular, explicó que si el acto constituye delito la situación es clara, ya que se tramitará de acuerdo a la ley de responsabilidad adolescente, y lo propio ocurre si el agresor es menor de 14 años, ya sea delito o no, pues lo verá el tribunal de familia como causa de protección. Con todo, si se trata de un adolescente que comete un acto de violencia de conocimiento en sede familia se desconoce el procedimiento aplicable, por lo que los tribunales han optado por otorgarle tratamiento de causa como medida de protección. Dicha situación, afirmó, requiere analizar el impacto de causas que podrían ingresar por este motivo, y requiere tomar una decisión mayor sobre si se quiere incluir las relaciones de pololeo de niños menores de 16 años, y además especificar qué se entenderá por relación íntima en estos casos.

Por otra parte, no podría aplicarse el procedimiento contravencional, salvo que contemple una serie de modificaciones, ya que solo está establecido para el caso de faltas, la víctima tiene muy poca participación, entre otras deficiencias.

En materia de prescripción, explicó que en materia penal existen normas claras de prescripción, pero en materia de familia no existe ninguna relativa a los casos de violencia, ni en el proyecto de ley ni en la ley N°20.066, lo que puede constituir un problema considerando que en sede penal resulta complejo aplicar la prescripción en un maltrato habitual de 20 años de relación de pareja.

Finalmente, en materia de especialización, sostuvo que no se observa en la ley una referencia explícita a la especialización en estas materias, aunque se entiende implícita, por ejemplo, cuando se señala que no se puede revictimizar o usar la vida privada de la mujer en estos casos, entre otros. Por lo anterior, abogó por incorporar este aspecto de una forma más explícita, por ejemplo, mediante la especialización en el Poder Judicial, tanto en primera instancia como en las instancias superiores.

CONSULTAS

La Senadora señora Von Baer consultó acerca de las reformas que es necesario introducir al proyecto de ley para corregir las observaciones relativas al marco conceptual en que se apoya y para definir el ámbito de aplicación del proyecto.

La Jueza Titular del Primer Juzgado de Familia de Santiago, señora Karen Hoyuelos, expuso que resulta adecuado distinguir entre los distintos tipos de violencia, pues la ley apunta a abordar una problemática de modo integral y lo más amplio posible. Con todo, abogó por especificar las acciones y los procedimientos aplicables para enfrentar la violencia contra la mujer, sobre todo considerando las dificultades que se deberán sortear en materia de prueba, y las falencias para un tratamiento unificado de las denuncias.

Acerca de la especialización de los intervinientes, sostuvo que, pese a no estar establecido expresamente en el proyecto, constituye uno de los aspectos centrales para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres.

Informe de Comisión Especial

En cuanto al delito de maltrato habitual, sostuvo que se trata de una figura útil porque el concepto de violencia se vincula a la habitualidad que se desarrolla en un continuo que requiere una intervención integral, sobre todo para la aplicación de medidas cautelares.

JUEZA DE GARANTÍA Y PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE MAGISTRADAS CHILENAS, SEÑORA MARÍA FRANCISCA ZAPATA

La jueza de garantía y Presidenta de la Asociación de Magistradas Chilenas, señora María Francisca Zapata, expuso ante la Comisión respecto del proyecto de ley en estudio.

Inició su presentación señalando que entre sus artículos 1 y 18 se incorpora al derecho interno los estándares internacionales en materia de derechos humanos, incluyendo la Convención de Belém do Pará. Con todo, entre los artículos 19 y siguientes -que incluyen las disposiciones relativas al acceso a la justicia- afirmó que no se recogen las observaciones formuladas por expertos, lo que impide resolver la problemática que el proyecto pretende enfrentar, al dificultar el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva.

Texto esencialmente declarativo y con escasa regulación concreta

Enseguida, comentó que, en general, se ha concebido al proyecto de ley como una ley integral, al contener un texto esencialmente declarativo, con escasa regulación concreta, por lo que el mayor desafío consiste en superar este carácter de “ley marco” para convertirla en una ley integral, lo que resulta particularmente relevante en el Capítulo IV de Acceso a la Justicia, que es el capítulo en el cual enfocó mayoritariamente su análisis y propuestas.

Según señaló, ello implica incluir la normativa contenida en las leyes números 20.066 y 19.968, referente al procesamiento de casos de violencia en contra de la mujer en razón de género, sea o no constitutiva de delito que sea pertinente y necesaria para que la ley sea autosuficiente, sin perjuicio de las usuales remisiones a otras leyes que fueren pertinentes, ni de la explicitación de cuerpos normativos que pudieran aplicarse en subsidio.

En materia de sistematización, propuso establecer dos cuerpos normativos: una ley integral, encargado de regular aspectos generales y de aplicación común a competencia penal y de familia, separando la violencia contra la mujer del conocimiento de tribunales de familia y la que es de competencia de tribunales penales para señalar algunos aspectos especiales de procedimiento, sin perjuicio del procedimiento general que estará en la ley N°20.066; y la ley que contendrá la normativa para la violencia intrafamiliar, incluyendo en esta ley el procedimiento especial que actualmente está en el párrafo segundo de la ley N°19.968.

En cuanto al fortalecimiento de la protección de la víctima, expuso que existe la necesidad de mejorar el sistema de medidas cautelares, condiciones y accesorias sujetas a supervisión judicial periódica y para casos calificados, con monitoreo telemático.

En relación a la proporcionalidad de la respuesta penal, sostuvo que surge la necesidad de atender a la exigencia de proporcionalidad en las medidas de apremio o restrictivas de derechos aplicables al imputado, estableciendo respuestas graduales sujetas a intensificación hasta llegar a la figura del desacato, mediante arrestos, intensificación de los métodos de control, tales como pasar de la supervisión judicial al monitoreo telemático.

En lo que dice relación con la especialización de jueces y fiscales, sostuvo que resulta pertinente propender a que la gestión se oriente a la especialización de los operadores, con miras a entregar una respuesta integral a los casos de que deben conocer, lo que implicaría, a modo de ejemplo, la obligación de abrir debate sobre alimentos y régimen comunicacional provisorios en procesos penales.

Enseguida, formuló una serie de comentarios específicos al proyecto de ley, en conformidad a las observaciones generales reseñadas precedentemente.

Al efecto, indicó que se mantiene a la ley N°20.066 como norma reguladora de la violencia en contra de la mujer cometida por su actual o ex pareja en el espacio doméstico, bajo la actual denominación de violencia intrafamiliar, lo que implica duplicar los escenarios procesales para los casos de violencia contra la mujer basadas en género, lo que a la larga abrirá posibles confusiones sobre la normativa a aplicar. Asimismo, consolida la dispersión normativa al mantener la ley que se propone en el proyecto junto a la ley N°20.066 como cuerpos normativos separados, cada uno incompleto y dependiente para el tratamiento acabado del asunto de la lectura conjunta de tres cuerpos normativos: el proyecto de ley, la ley N°20.066 y la ley N°19.968.

Informe de Comisión Especial

El proyecto diluye la importancia del fenómeno de la violencia contra la mujer

En el mismo sentido, afirmó que el proyecto diluye la importancia del fenómeno de la violencia en contra de la mujer proveniente de su actual o ex pareja, al mantener su tratamiento en la misma ley N°20.066 sobre violencia intrafamiliar, pues simbólicamente aparece como de igual importancia la violencia ejercida por un tío contra su sobrino que la violencia machista ejercida por la pareja.

En razón de lo anterior, propuso incluir en el proyecto toda normativa relativa a violencia contra la mujer basada en el género, en los términos del artículo 2° de la ley, ajustando las disposiciones de la ley N°20.066 y las modificaciones que se proponen en la iniciativa. Del mismo modo, propuso modificar la ley N°20.066 y dejarla exclusivamente para el tratamiento de casos de violencia intrafamiliar acontecida entre las parejas del mismo sexo (parejas de hombres y parejas de mujeres, actuales o ex), violencia ejercida por la mujer en contra de su actual o ex pareja varón y los otros parientes que menciona su artículo 5.

Situación de violencia en una pareja constituida por dos mujeres

Agregó que con la redacción del artículo 19 N°1, 2 y 3, que comprende los hechos de violencia intrafamiliar regulados por la ley N°20.066, se aplicaría esta ley a la violencia en contra de la mujer ejercida por su actual o ex pareja mujer, a pesar de la definición del artículo 2, que se refiere a una acción basada en el género y ejercida en el marco de las relaciones de poder históricamente desiguales que emanan de los roles diferenciados asignados a hombres y mujeres, es decir, a la violencia patriarcal o machista.

A modo de comentario, afirmó que para llegar a comprender un caso de violencia en contra de la mujer cometida por su actual o ex pareja lesbiana, bajo la definición de la ley, habría que entender que la ofensora ejerce esta violencia “en el marco de las relaciones de poder históricamente desiguales que emanan de los roles diferenciados asignados a hombres y mujeres”, lo cual aparece como una asunción desafortunada y en algún grado prejuiciosa respecto de las relaciones homosexuales. Por lo anterior, propuso regular la situación de violencia ejercida en la pareja constituida por dos mujeres en la ley N°20.066 de violencia intrafamiliar.

Por otra parte, añadió que con la redacción del artículo 19 N°1, 2 y 3, que comprende los hechos de violencia intrafamiliar regulados por la ley N°20.066, al no acotar el género del autor, se podría sostener que la ley puede ser aplicada a hechos de violencia en contra de la mujer ejercida dentro de la familia por mujeres, en relaciones tía- sobrina/ hermanas, abuela nieta, cuñadas, madre e hija. En consecuencia, señaló que aun cuando la definición del artículo 2 se refiere a una acción basada en el género, es decir, a la violencia patriarcal o machista, puede iluminar la interpretación para excluir estos casos, pero tal vez sea más aconsejable zanjar esta posibilidad expresamente a fin de evitar escenarios de una rigurosidad no buscada y no acorde a los propósitos de esta ley. En razón de ello, propuso explicitar que el agente de estas conductas, para hacer aplicable la ley, debe ser hombre.

Agregó que las modificaciones a la ley N°20.066 propuestas pasan por alto nudos críticos relevados como de primera importancia por los expertos y recogidos en el Plan Nacional de Acción en Violencia Contra Las Mujeres 2014-2018, Informe Comisión Fortalezas y Nudos Críticos de la ley N°20.066, “Por una vida libre de violencias contra las mujeres”, pues omiten toda alusión a la necesidad de mejorar la calidad y eficiencia de las medidas cautelares, condiciones y penas accesorias impuestas, a fin de superar el mecanicismo imperante en los operadores (ordenar tratamientos sin tener establecidas las coberturas, por ejemplo). Por ello, propuso establecer la obligación de integrar en la resolución que decreta una medida cautelar, condiciones o penas accesorias, todos los aspectos relevantes para su notificación y cabal cumplimiento.

Verificación de cumplimiento de las medidas cautelares

Por otra parte, afirmó que las modificaciones omiten toda alusión a la necesidad de mejorar el seguimiento y control de las medidas cautelares, condiciones y penas accesorias decretadas por el tribunal, por lo que propuso incluir la supervisión judicial a desarrollarse en audiencias periódicas, a fin de verificar el cumplimiento de las medidas cautelares, condiciones y penas accesorias según el caso, y contemplar la posibilidad de cesar o modificar las medidas impuestas con ocasión de la información recibida en audiencias de supervisión judicial.

En el mismo sentido, propuso contemplar en casos calificados el monitoreo telemático como supervisión de la medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima y a ciertos lugares que ella frecuente, como su domicilio, lugar de trabajo o colegio, con sistema de monitoreo telemático, y contemplar, en casos calificados, el monitoreo

Informe de Comisión Especial

telemático como una intensificación del control frente a un incumplimiento de medida cautelar consistente en prohibición de acercarse a la víctima y a ciertos lugares que ella frecuente, como su domicilio, lugar de trabajo o colegio.

Enseguida, manifestó que ni el proyecto ni las modificaciones a la ley N°20.066 y a la ley N°19.968 introducen mejoras al cumplimiento de las decisiones jurisdiccionales que decretan una medida consistente en algún tipo de tratamiento, tales como adicción a drogas, alcohol, problemas de salud mental, orientación familiar, de modo que usualmente la resolución no lleva aparejada la derivación adecuada al prestador específico del servicio determinado, y el tribunal en la mayoría de los casos ignora si el imputado ingresó al sistema, si presentó adherencia y cuál fue el resultado final.

Por lo anterior, propuso disponer la entrega periódica a cada tribunal del listado actualizado de la oferta programática disponible de programas para derivar a imputados en cada territorio jurisdiccional, tarea que debe asumir el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género en coordinación con el Ministerio de Salud. Agregó que lo propio debe ocurrir respecto de la red de prestadores de servicios a los que derivar a la víctima y a los niños y niñas testigos de violencia, disponibles en cada territorio jurisdiccional, en una tarea encomendada al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.

Asimismo, sostuvo que resulta necesario disponer la coordinación entre el tribunal y las instituciones que efectúan las prestaciones a imputados, víctimas y niñas y niños para la entrega de información oportuna a través de reportes al tribunal, a través de protocolos de actuación. Con todo, aseveró que el proyecto de ley ni las modificaciones a la ley N°20.066 y N°19.968 introducen mejoras al cumplimiento de las decisiones jurisdiccionales que decretan una medida de abandono del hogar y prohibición de acercarse a la mujer afectada con la que el imputado tiene hijos en común, lo que genera una situación futura de riesgo inminente alrededor de la falta de regulación de la relación entre el padre y los niños, y la familia que se encuentra en esta situación no tiene preferencia para que su caso sea conocido con algún nivel de celeridad en el Tribunal de Familia.

Habida cuenta de ello, propuso promover la regulación provisoria de estos asuntos conexos ante el tribunal de garantía y establecer un sistema coordinado y de ingreso preferente al tribunal de familia para su regulación definitiva.

Otro aspecto, añadió, dice relación con las causas que el tribunal de familia remite a la fiscalía por incompetencia cuando carece de la información necesaria para iniciar o proseguir la investigación, en cuyo caso se decretan cautelares y no hay un sistema que asegure que se notificará al imputado ni menos, que se cumplirán cabalmente. Por lo anterior, propuso que el tribunal de familia mejore la calidad de la información enviada a fiscalía y envíe copia del oficio remisor al tribunal de garantía competente, el que aceptando la competencia deberá fijar audiencia de revisión de la medida cautelar, y en el caso de decretarse medidas cautelares, el tribunal de familia controlará que se notifique y cumpla efectivamente.

Finalmente, expresó que los intervinientes en los procesos judiciales no cuentan con estudios especializados en materias de género y muchas veces no cuentan siquiera con herramientas conceptuales básicas en la materia, lo que queda de manifiesto al constatar que la mayoría de los tribunales de garantía agendan los casos de violencia contra la mujer constitutiva de delito junto a otras causas de diversas naturalezas, lo que se extrema en las audiencias de controles de detención cuando los jueces realizan audiencias concentradas.

En razón de lo anterior, abogó por promover jueces y fiscales especializados, junto al agendamiento en salas o bloques exclusivos según volumen para procesar causas de violencia constitutiva de delito, y prohibir expresamente la práctica de realizar audiencias concentradas en casos de violencia en contra de la mujer en las audiencias de control de la detención.

CONSULTAS

La Senadora señora Von Baer consultó respecto de las medidas que pudieran adoptarse para una mayor especialización de los fiscales.

Asimismo, solicitó información respecto de la aplicación de sistemas de vigilancia telemática y la forma en que dicho mecanismo puede ser utilizado con mayor frecuencia.

La Senadora señora Provoste consultó acerca de las medidas que deben implementarse para evitar una

Informe de Comisión Especial

revictimización, sobre todo cuando se hubieren presentado varias denuncias sucesivas.

Luego, consultó al Ejecutivo respecto de los planes implementados por distintos municipios del país para denunciar oportunamente por vulneración de medidas cautelares.

La Senadora señor Muñoz preguntó respecto de la aplicación práctica de la figura de maltrato habitual y los elementos que permiten calificar la concurrencia de los requisitos requeridos para establecer medidas cautelares, junto a las medidas que pueden promoverse para su cumplimiento.

La Jueza de Garantía y Presidenta de la Asociación de Magistradas Chilenas, señora María Francisca Zapata, expuso que las reformas en el uso de sistemas de vigilancia telemática requieren necesariamente el establecimiento de normas legales que así lo permitan, incluyendo las modificaciones que permitan que los organismos de ejecución de penas cuenten con facultades en la materia.

Respecto a la especialización de los intervinientes, sostuvo que se requiere establecer la obligatoriedad de las normas que apunten en esa dirección, incluyendo el mejoramiento de los procedimientos internos en las audiencias penales.

Acerca del delito de maltrato habitual, manifestó que las falencias en su aplicación pueden ser resueltas con la debida especialización que debe operar para su investigación y sanción.

INFORME DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL

A continuación, se transcribe el informe de la Biblioteca del Congreso Nacional que, a solicitud de las integrantes de la Comisión, analiza la legislación comparada en lo que atañe a la prevención y sanción de la violencia contra la mujer[14].

En el contexto de la tramitación del proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia (Boletín N°11.077-07), se analizan diversas normativas extranjeras que tienen por objeto regular, de manera más o menos amplia, las temáticas relacionadas con la violencia de género o violencia contra las mujeres.

En una primera parte se describen sucintamente algunas características de las leyes sobre la materia en Argentina, Brasil, España, Estados Unidos de América, México y Uruguay y su objeto declarado. Luego, en Anexo, se detallan los principales contenidos de cada una de tales normativas, además del proyecto de ley chileno, en tres tablas, de acuerdo a las siguientes materias: 1) concepto de violencia contra la mujer, y tipos y ámbitos de tal violencia; 2) la institucionalidad y sus roles; y 3) el procedimiento judicial a través del cual se persigue la responsabilidad penal por los delitos relacionados a la violencia contra las mujeres, con especial énfasis en las medidas cautelares de protección. Finalmente, en Anexo se incluyen tablas comparativas de legislaciones sobre violencia contra la mujer.

En primer lugar, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Convención de Belém do Pará) aprobada en el año 1994, define “violencia contra las mujeres” como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado” (Capítulo I, artículo 1°).

Dicha convención, expresa, en su artículo 7°, del Capítulo III ‘Deberes de los Estados’, que “ (l)os Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: c) incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso [énfasis añadido].

Así a partir de la década de los noventa muchos fueron los países de América latina y el Caribe que, al suscribir la Convención, fueron aprobando leyes que pretendían abarcar diversas problemáticas asociada a la violencia contra las mujeres. En este marco la Convención de Belém do Pará se constituye en un hito fundamental en materia de responsabilidad del Estado para enfrentar la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe[15].

De acuerdo al PNUD y a ONU Mujeres, en su informe conjunto “Del Compromiso a la Acción: Políticas para Erradicar la Violencia contra las Mujeres América Latina y el Caribe”, del año 2017[16] da cuenta de que a pesar de que

Informe de Comisión Especial

había un interés en aprobar leyes para la protección y promoción de los derechos de las mujeres, este proceso tuvo significativos matices. Por lo que “las primeras normas que se sancionaron en la región son conocidas como leyes “de primera generación”, principalmente porque “estas leyes establecen medidas de protección a las mujeres frente a la violencia que sufren en el ámbito privado (familiar, intrafamiliar, doméstico e íntimo).

Casi veinte años después de la Convención de Belém do Pará, el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica del 2011 (Convenio de Estambul), define “violencia contra las mujeres” “como una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o privada”

La Convención de Belem en su artículo 5.2, exige a las partes del convenio que tomen las medidas legislativas y demás necesarias para actuar con la diligencia debida para prevenir, investigar, castigar y conceder una indemnización por los actos de violencia incluidos en el ámbito de aplicación del mismo. Si bien este Convenio recoge la importancia de proteger a las mujeres de la violencia doméstica, que “las afecta de manera desproporcionada”, el Convenio contempla además, el proteger a las mujeres contra todas las formas de violencia y en particular establecer como delito: la violencia física, psicológica y sexual, incluida la violación; la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso, el aborto forzado y la esterilización forzada.

Además, en el artículo 7.1, exige a las Partes que las medidas legislativas que se adopten (o de otro tipo) sean la base para adoptar y poner en práctica políticas nacionales efectivas, globales y coordinadas, para prevenir y combatir todas las formas de violencia incluidas en el ámbito de aplicación del presente Convenio, y ofrecer una respuesta global a la violencia contra las mujeres.

En consecuencia, algunos países han avanzado en la sanción de leyes integrales de violencia contra las mujeres, o leyes “de segunda generación”. A diferencia de las de primera generación, estas leyes[17]:

[T]ipifican diversas expresiones de la violencia contra las mujeres, que varían según el país, las cuales no estaban siendo visibilizadas al momento de la aprobación de la Convención de Belém do Pará, como, por ejemplo, la violencia económica o patrimonial, que representa un problema generalizado en la región y que está afectando la calidad de vida de la familia y la autonomía económica de las mujeres. Estas formas de violencia contra las mujeres son perpetradas no sólo en el ámbito privado sino también en el ámbito público, como por ejemplo la violencia contra las mujeres cometida en la calle, en el transporte, en espacios recreativos, en establecimientos educativos, en el marco de conflictos armados, como consecuencia de fenómenos migratorios, entre otros “nuevos contextos de criminalidad” como el narcotráfico o las pandillas criminales juveniles, que, a su vez, demarcan “nuevos territorios” que son el “blanco de ataque” de las nuevas expresiones que asume la violencia contra las mujeres y que afectan su integridad psicofísica, emocional y económica y limitan sus capacidades de crecimiento y desarrollo personal y su participación en el desarrollo de las naciones (PNUD, ONU Mujeres, 2013) [énfasis añadido].

I. Legislación comparada

1. Argentina

El año 2009 se dictó la Ley 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Tal como lo señala su artículo 2°, el objetivo de esta ley es promover y garantizar:

- a) La eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida;
- b) El derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia;
- c) Las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos;
- d) El desarrollo de políticas públicas de carácter interinstitucional sobre violencia contra las mujeres;
- e) La remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones

Informe de Comisión Especial

de poder sobre las mujeres;

f) El acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia; y,

g) La asistencia integral a las mujeres que padecen violencia en las áreas estatales y privadas que realicen actividades programáticas destinadas a las mujeres y/o en los servicios especializados de violencia.

La norma citada reconoce el derecho internacional vigente sobre la materia, pues en su artículo 3 garantiza todos los derechos reconocidos por la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos de los Niños, así como los derechos consagrados en la Ley 26.061 de Protección Integral de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

En materia de violencia intrafamiliar, ya se encontraba vigente desde 1994 la Ley 24.417 de Protección contra la Violencia Familiar, la cual también se encuentra plenamente vigente, y en 2012, la Ley N° 26.791 de 2012 incorporó al Código Penal la figura penal de homicidio agravado por razones de género.

2. Brasil

Brasil fue pionero en la región con una ley que lleva el nombre de una mujer por años fue abusada[18], la Ley N°11.340 (Lei Maria da Penha) del 7 de agosto de 2006. Esta ley tiene por objeto crear mecanismos para inhibir y prevenir la violencia doméstica y familiar contra la mujer, en los términos establecidos en el art. 226 de la Constitución Federal, el cual señala que es deber del Estado asegurar la asistencia a la familia respecto de cada uno de los que la integran, creando mecanismos para evitar la violencia en el ámbito de sus relaciones. También tiene por objeto adecuarse a lo establecido en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres y de la Convención Interamericana para Prevenir y castigar la violencia contra la mujer.

Esta ley protege a todas las mujeres, independientemente de su clase, raza, etnia, orientación sexual, ingresos económicos, cultura, nivel educativo, edad y religión, asegurándoles las condiciones para el ejercicio efectivo de los derechos a la vida, seguridad, salud, alimentación, educación, cultura, vivienda, y el acceso a la justicia, deporte, ocio, trabajo, ciudadanía, libertad, dignidad, respeto y la convivencia a nivel familiar y comunitario.

La Ley María da Penha establece tribunales especiales y condenas más estrictas para los maltratadores, pero también otros instrumentos de prevención y auxilio en ciudades de más de 60.000 habitantes como Comisarías de Mujer, Casas Hogares y Centros de Referencia para Mujeres[19].

Por otra parte, en 2015, se sancionó la Ley N° 13.104 (2015) (Ley de Feminicidio), que modifica el art. 121 del Código Penal (Decreto-Ley N° 2848 del 7 de diciembre de 1940) para tipificar el feminicidio como una circunstancia calificada de asesinato y el art. 1 de la Ley N° 8072 de 25 de julio de 1990, para incluir el delito de feminicidio en la lista de crímenes atroces del Código Penal. Además, en el marco de lo regulado por el Decreto N° 6347 sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, se aprueba el Decreto N° 7901 que crea la Comisión Tripartita de Coordinación de Políticas contra la Trata en el año 2013[20].

3. España

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia (art. 1 N°1).

Según su Preámbulo, la ley pretende atender a las recomendaciones de los organismos internacionales en el sentido de proporcionar una respuesta global a la violencia que se ejerce sobre las mujeres. En cuanto a su ámbito, se declara que abarca tanto los aspectos preventivos, educativos, sociales, asistenciales y de atención posterior a las víctimas, como la normativa civil que incide en el ámbito familiar o de convivencia donde principalmente se producen las agresiones, así como el principio de subsidiariedad en las Administraciones Públicas y aborda la respuesta punitiva que deben recibir todas las manifestaciones de violencia que ella regula.

Informe de Comisión Especial

La ley establece medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a las mujeres, a sus hijos menores y a los menores sujetos a su tutela, o guarda y custodia, víctimas de esta violencia (art. 1 N 2). Todas las mujeres víctimas de violencia de género, con independencia de su origen, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, tienen garantizados los derechos reconocidos en esta Ley (art. 17 N 1).

Esta norma fue ampliamente modificada en 2018, por el Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género.

Por su parte, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural para, en el desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución, alcanzar una sociedad más democrática, más justa y más solidaria.

Aunque no está contemplado en las normas anteriores, existe un programa llamado Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén), de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior[21].

4. Estados Unidos de América

La Ley de Violencia contra las Mujeres (Violence Against Women Act, VAWA) es la normativa que históricamente financia los programas públicos para prevenir y perseguir los abusos contra las mujeres en los Estados Unidos. Desde que se promulgó en 1994, el Congreso ha reautorizado[22] VAWA tres veces (en 2000, 2005 y 2013). La versión vigente es la Ley de Reautorización de la Violencia contra las Mujeres de 2013 (Violence Against Women Reauthorization Act of 2013, P.L. 113-4)[23] o VAWA 2013.

Cuando se aprobó la primera vez, se trató de la primera ley nacional integral que abordó la violencia hacia las mujeres, incluido el abuso doméstico y la agresión sexual[24]. La intención de la ley original fue cambiar la actitud hacia la violencia doméstica, fomentar la concientización sobre la misma, mejorar los servicios para las víctimas y revisar la manera en que el sistema de justicia penal respondía a la violencia doméstica y los delitos sexuales[25]. Luego, cada vez que VAWA ha sido reautorizada en el pasado, los legisladores han tratado de fortalecer la ley y cerrar las posibles lagunas que las versiones anteriores pudieran haber tenido[26].

La ley de 1994 creó nuevos programas dentro de los Departamentos de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) y de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), que tenían como objetivo reducir la violencia doméstica y mejorar la respuesta y la recuperación de los incidentes de violencia doméstica. VAWA aborda principalmente ciertos tipos de delitos violentos a través de programas de subsidios a gobiernos estatales, tribales y locales; a organizaciones sin fines de lucro, y a universidades. Los programas de VAWA se enfocan en los delitos de violencia en la pareja, violencia del “pololeo” (dating violence), abuso sexual y acoso/acecho[27].

En 1995, se creó administrativamente la Oficina de Violencia contra la Mujer (OVW, por sus siglas en inglés) dentro del DOJ para administrar la mayoría de las subvenciones federales autorizadas por VAWA. En 2002, el Congreso codificó la OVW como una oficina separada dentro del DOJ. Otras agencias federales, incluidos los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (en el HHS) y la Oficina de Programas de Justicia (en el DOJ), también administran subvenciones de VAWA[28].

En el 2000, el Congreso volvió a autorizar los programas bajo VAWA, aumentó las penas de los delitos federales contra la violencia doméstica y el acoso/acecho, agregó protecciones para los extranjeros abusados y creó programas para mujeres ancianas y discapacitadas[29].

En 2005, el Congreso volvió a reautorizar VAWA, aumentando las sanciones para los condenados reincidentes por delito de acoso/acecho; se agregaron protecciones adicionales para los ciudadanos extranjeros maltratados o traficados; creó programas para las víctimas de agresión sexual y para las víctimas de violencia doméstica y las situaciones relacionadas en la población nativa americana; y creó programas diseñados para mejorar la respuesta de la salud pública a la violencia doméstica[30].

En febrero de 2013, la nueva versión de VAWA (vigente) nuevamente reautorizó la mayoría de los programas bajo

Informe de Comisión Especial

VAWA. También modificó y autorizó el presupuesto para la Ley de Protección de Víctimas de Trata de Personas de 2000 (Trafficking Victims Protection Act of 2009), mejoró las medidas para combatir la trata de personas y enmendó la subvención de VAWA para incluir la trata de personas. Además, VAWA 2013 otorgó a las tribus indias la autoridad para hacer cumplir las leyes de violencia doméstica y delitos relacionados contra personas no indígenas y estableció una disposición de no discriminación para los programas de subvenciones de VAWA. La reautorización también incluyó nuevas disposiciones para abordar el “atraso” de los kit de violación (llamado “rape kit backlog”[31]) en los estados[32].

Asimismo, VAWA 2013 estableció una disposición de no discriminación para garantizar que a las víctimas de violencia no se les nieguen servicios y no sean objeto de discriminación por motivos de raza, color, religión, nacionalidad, sexo, identidad de género, orientación sexual o discapacidad[33].

Actualmente se encuentra en tramitación una nueva reautorización de VAWA: la Ley de Reautorización de Violencia contra las Mujeres de 2019, proyecto de ley H.R.1585. Introducida el 7 de marzo de 2019 en la Cámara de Representantes, fue aprobada el 4 de abril del presente año y enviada para su tramitación en el Senado.

5. México

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, del año 2007, tiene por objeto coordinar la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como establecer los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (art. 1).

Esta ley cuenta con su reglamento desde el 2008, el que modificó el procedimiento de Alerta de Violencia de Género.

Otras normas relevantes sobre la materia, aprobadas en este país, son[35] el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Código Penal Federal (2012). Al 2017, en 31 de las 32 Entidades Federativas, los códigos penales locales tipifican el feminicidio; el Código Nacional de Procedimientos Penales (2014), que homologa el procedimiento con un perfil de protección de derechos humanos en todo el país; la ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (2014), que establece diversas hipótesis de discriminación relacionadas con la violencia de género[36]; y la ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (2015), que regula la implementación de campañas permanentes de concientización sobre la igualdad y establece como objetivo de la Política Nacional, la eliminación de los estereotipos que fomentan la discriminación y la violencia contra las mujeres.

6. Uruguay

En 2017 se aprobó una de las leyes más recientes de la región sobre la materia, la Ley N°19.580 de Violencia hacia las Mujeres basada en Género. Su objetivo es garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia basada en género y comprende a mujeres de todas las edades, mujeres trans, de las diversas orientaciones sexuales, condición socioeconómica, pertenencia territorial, creencia, origen cultural y étnico-racial o situación de discapacidad, sin distinción ni discriminación alguna. Se establecen mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección, sanción y reparación.

Para ello establece medidas y políticas de prevención, protección, sanción y reparación y declara además como prioritaria la erradicación de la violencia ejercida contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes.

La Ley N°19.538 sobre Actos de Discriminación y Femicidio, también del año 2017, incorpora al Código Penal estas figuras jurídicas.

Anteriormente, en el año 2009 se había dictado la Ley N°18.561, Ley de acoso sexual y prevención y sanción en el ámbito laboral y en las relaciones docente alumno, cuyo objeto es prevenir y sancionar el acoso sexual, así como proteger a las víctimas del mismo, en tanto forma grave de discriminación y de desconocimiento del respeto a la dignidad de las personas que debe presidir las relaciones laborales y de docencia. Esta ley se aplica en el ámbito público y en el privado.

Informe de Comisión Especial

VOTACIÓN EN GENERAL DEL PROYECTO DE LEY

A continuación, la Senadora señora Muñoz puso en votación en general el proyecto de ley, resultando aprobado por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión Especial, Senadoras señoras Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer.

La Senadora señora Provoste, al fundamentar su voto, afirmó que el proyecto apunta a resolver una situación dramática que enfrenta nuestra sociedad, a raíz de la violencia intrafamiliar y la cantidad de mujeres víctimas de violencia. Por lo anterior, aseveró que la iniciativa debe configurar un proceso que garantice una vida libre de violencia hacia las mujeres y apoye a los intervinientes en los procesos judiciales, con especial énfasis en la protección de las víctimas, la proporcionalidad de la respuesta penal y la especialización de los operadores jurídicos.

La Senadora señora Muñoz manifestó que el proyecto constituye una oportunidad para actualizar la legislación vigente respecto del concepto de violencia contra las mujeres, al dejar de considerarla como un fenómeno que únicamente tiene lugar en el ámbito intrafamiliar. Por lo anterior, valoró el contenido y el propósito de la iniciativa, sin perjuicio de las modificaciones que pudieran introducirse para garantizar la operatividad de las disposiciones que contempla.

Agregó que la violencia contra la mujer surge de una construcción cultural que transforma las diferencias entre hombres y mujeres en discriminaciones arbitrarias que deben ser removidas, lo que queda de manifiesto al constatar lo que sucede en el ámbito laboral o sanitario, en que las mujeres deben enfrentar una serie de desigualdades.

TEXTO DEL PROYECTO

En conformidad con el acuerdo adoptado, la Comisión Especial Encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género propone aprobar el proyecto de ley en informe en los siguientes términos:

PROYECTO DE LEY:

“TÍTULO I

OBJETO DE LA LEY Y DEFINICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto de la ley. Esta ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, cualquiera sea su edad, estado civil, etnia, idioma, religión o creencia, ideología u opinión política o de otro tipo, origen nacional o social, filiación, situación socioeconómica, situación laboral, nivel educacional, de embarazo, orientación sexual, identidad de género, apariencia, condición de salud, de migrante o de refugiada, situación de discapacidad de cualquier tipo o cualquier otra condición. Para ello, regula mecanismos de protección, acceso a la justicia y atención a quienes sean víctimas de ella, a fin de garantizarles el derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.

Artículo 2.- Definición de violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres comprende cualquier acción u omisión, sea que tenga lugar en el ámbito público o en el privado, basada en el género y ejercida en el marco de las relaciones de poder históricamente desiguales que emanan de los roles diferenciados asignados a hombres y mujeres, que resultan de una construcción social, cultural, histórica y económica, que cause o pueda causar muerte, menoscabo físico, sexual, psicológico, económico o de otra clase a las mujeres, incluyendo la amenaza de realizarlas, y en general cualquier conducta que menoscabe o amenace sus derechos.

Artículo 3.- Formas de violencia. La violencia contra las mujeres incluye:

1. Violencia física: cualquier agresión dirigida contra el cuerpo de la mujer, que vulnere, perturbe o amenace su integridad física, su libertad personal o su derecho a la vida.

Informe de Comisión Especial

2. Violencia psicológica: cualquier acción u omisión que vulnere, perturbe o amenace la integridad psíquica o estabilidad emocional de una mujer, tales como tratos humillantes, vejatorios o degradantes, control o vigilancia de sus conductas, intimidación, coacción, exigencia de obediencia, aislamiento, explotación o limitación de su libertad de acción, opinión o pensamiento.

3. Violencia sexual: toda vulneración, perturbación o amenaza al derecho de las mujeres a la libertad e integridad, indemnidad y autonomía sexual y reproductiva o al derecho de las niñas a la indemnidad sexual.

Entre otras manifestaciones, la violencia sexual incluye el acoso sexual, que para los efectos de esta ley corresponde a cualquier comportamiento no consentido y con connotación sexual, que se puede manifestar en conductas físicas, verbales o no verbales, que se realicen o no en contextos de subordinación, en cualquier ámbito y espacio.

4. Violencia económica: toda acción u omisión, intencionada y/o arbitraria, ejercida en el contexto de relaciones afectivas o familiares, que tenga como efecto directo la vulneración de la autonomía económica de la mujer, que se lleve a cabo con afán de ejercer un control sobre ella o generar dependencia y que se manifiesta en un menoscabo injusto de sus recursos económicos o patrimoniales o el de sus hijos, tales como el no pago de las obligaciones alimentarias, entre otros.

5. Violencia simbólica: mensajes, íconos, significados y representaciones que transmiten, reproducen y naturalizan relaciones de subordinación, desigualdad y discriminación de las mujeres en la sociedad.

6. Violencia institucional: toda acción u omisión realizada por personas en el ejercicio de una función pública y, en general, por cualquier agente estatal, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres ejerzan los derechos previstos en esta ley, en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

7. Violencia política: toda acción u omisión basada en el género que tenga por objeto o por resultado menoscabar, obstaculizar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. En particular, la violencia política incluye las afectaciones que impidan, perturben o amenacen el derecho de las mujeres a postular y ejercer en cargos de elección popular o de instituciones públicas y estatales, a la formulación y ejecución de políticas públicas, o a la participación y dirección de partidos políticos y organizaciones y asociaciones que se ocupen de la vida pública y política del país.

8. Violencia laboral: es la generación de inestabilidad e inseguridad laboral, mediante acciones u omisiones basadas en el género. Constituyen especiales formas de violencia laboral las prácticas de acoso laboral, las diferencias de salario en perjuicio de las mujeres por un trabajo de igual valor al ejecutado por un hombre, las dificultades e impedimento de acceso a mejores puestos de trabajo, la asignación arbitraria de tareas menos calificadas respecto de sus capacidades, el incumplimiento de los deberes que el empleador tenga respecto de las trabajadoras, el desconocimiento del valor del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado y cualquier obstáculo para el acceso a la justicia laboral.

9. Violencia indirecta: es toda práctica discriminatoria que mediante conductas activas u omisiones ponga a la mujer en desventaja con respecto al hombre.

Artículo 4.- Ámbitos en que se ejerce la violencia contra las mujeres.

1. Violencia en el ámbito privado: se refiere a las formas de violencia que tienen lugar dentro de la familia, así como la que tiene lugar en cualquier otra relación íntima o de pareja, aunque no exista ni haya existido convivencia entre la víctima y la persona que agrede.

2. Violencia en el ámbito público: se refiere a la violencia contra las mujeres que es perpetrada por cualquier persona cuya relación no esté comprendida en el ámbito privado. Ésta comprende, entre otras, aquella que tiene lugar en los establecimientos educacionales y de salud, el lugar de trabajo y los espacios públicos; la que es perpetrada o tolerada por el Estado o sus empleadas y empleados públicos donde quiera que ésta ocurra, ya sea en períodos de normalidad o de excepción constitucional, y particularmente aquella que tiene lugar bajo control o custodia estatal.

Artículo 5.- Deberes de los órganos del Estado. Los órganos del Estado que desarrollen políticas, planes y

Informe de Comisión Especial

programas u otros actos relacionados con la violencia y sus diversas manifestaciones, en el marco de sus competencias, propenderán a la adopción de las medidas apropiadas para dar cumplimiento a los objetivos y disposiciones de esta ley. En este marco, deberá tenerse en especial consideración lo dispuesto en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y en los demás tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile que se encuentren vigentes.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, de conformidad con lo establecido en los artículos 1, inciso segundo, y 3 de la ley N°20.820, que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y modifica normas legales que indica, y dentro del marco de sus competencias, velará por la coordinación, consistencia y coherencia de las políticas, planes y programas en materias de violencia contra las mujeres.

Artículo 6.- Deberes particulares del Estado. Corresponderá especialmente a los ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, de Interior y Seguridad Pública, de Desarrollo Social, de Justicia y Derechos Humanos, de Educación y de Salud promover, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, medidas tendientes a la protección de los derechos de las mujeres, incorporar la perspectiva de género, prevenir la violencia contra las mujeres y otorgar una respuesta dentro del ámbito de sus competencias frente a su ocurrencia o al riesgo de padecerla, de conformidad con esta ley o de la normativa que le sea aplicable.

Los ministerios referidos en el inciso anterior procurarán, dentro del marco de sus competencias, brindar protección a las mujeres víctimas de violencia.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género entregará orientaciones y directrices para el desarrollo de capacitaciones sobre violencia contra las mujeres de conformidad a lo establecido en la letra c) del artículo 3 de la ley N°20.820. El Poder Judicial, el Ministerio Público, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile y la Corporación de Asistencia Judicial considerarán dichas orientaciones en las capacitaciones para sus autoridades y personal vinculado a la atención de las víctimas.

Artículo 7.- Deberes del personal. Todos los órganos del Estado velarán porque sus autoridades, funcionarios y funcionarias y personal se abstengan de cualquier acción o práctica de violencia contra las mujeres.

TÍTULO II

DE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Artículo 8.- Deberes de prevención. Cuando los órganos del Estado desarrollen políticas, planes y programas u otros actos relacionados con la violencia y sus diversas manifestaciones, en el marco de sus competencias, promoverán la adopción de las medidas conducentes a la prevención de la violencia contra las mujeres en el ámbito nacional, regional y local, las que deberán estar orientadas hacia la erradicación de ésta y de sus causas.

Las medidas que adopten de conformidad con el inciso anterior deberán incluir, entre otros, los siguientes objetivos:

1. Promover el conocimiento y el respeto de los derechos humanos de las mujeres, incluido especialmente su derecho a una vida libre de violencia, consagrados en las leyes, en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales sobre esta materia que han sido ratificados por Chile y se encuentran vigentes.
2. Promover la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, a fin de eliminar toda forma de discriminación basada en el género.
3. Promover la modificación de las condiciones estructurales, sociales y culturales que sostienen, fomentan, toleran y perpetúan la subordinación y violencia contra las mujeres, procurando la erradicación de los estereotipos de género que estén basados en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos, o que legitimen o exacerben la violencia contra la mujer, buscando erradicar todas aquellas prácticas sustentadas en el género.
4. Promover una cultura ciudadana de denuncia de la violencia contra las mujeres y de total rechazo a ésta.
5. Promover la autonomía personal, social y económica de las mujeres.

Informe de Comisión Especial

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género coordinará las acciones necesarias para cumplir con lo dispuesto en este título, de conformidad con el artículo 1 de la ley N°20.820.

Artículo 9.- Medidas de prevención. Las medidas que se adopten de conformidad con el deber de prevención podrán incluir, entre otras:

1. Actividades y campañas de difusión y sensibilización sobre los derechos humanos de las mujeres, su derecho a una vida libre de violencia y la igualdad de derechos y dignidad entre hombres y mujeres.
2. La incorporación en los programas de formación o capacitación de contenidos orientados a modificar patrones, así como conductas sociales y culturales que degraden, perjudiquen o discriminen arbitrariamente a la mujer y/o que generen violencia en su contra.
3. La sensibilización e integración de los medios de comunicación con el fin de promover una cultura ciudadana de denuncia de la violencia contra las mujeres y de total rechazo a ésta.

Estas actividades serán particularmente relevantes en los ámbitos de salud, educación, justicia y seguridad ciudadana.

Artículo 10.- Medidas en el ámbito de la educación. El Ministerio de Educación velará por la promoción de los principios de igualdad y no discriminación arbitraria, así como la prevención de la violencia en todas sus formas, incorporando la perspectiva de género en la formación docente y en las orientaciones que entregue al sistema educativo en todos sus niveles.

Los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán promover la igualdad de derechos y dignidad entre hombres y mujeres, fomentar una educación no sexista y prevenir la violencia contra la mujer en todas sus formas. Asimismo, en el marco de las acciones sobre convivencia escolar promoverán una cultura de resolución pacífica de conflictos.

Los planes de formación ciudadana regulados por la ley N°20.911 deberán incluir dentro de sus objetivos la promoción del principio de igualdad de derechos y dignidad entre hombres y mujeres, la prohibición de cualquier tipo de discriminación arbitraria y el derecho de todas las personas, en particular las mujeres y las niñas, a una vida libre de violencia, considerando particularmente su desarrollo en función de una perspectiva de género.

Artículo 11.- Medidas de prevención orientadas a los medios de comunicación. El Estado, a través de los órganos competentes, promoverá que los medios de comunicación social respeten y fomenten la protección de la igualdad de derechos y dignidad entre hombres y mujeres y la erradicación de las distintas formas de violencia que se ejerce sobre éstas, en conformidad a las definiciones establecidas en el artículo 3 de esta ley. En particular, el Consejo Nacional de Televisión deberá hacerlo de conformidad a lo establecido en el artículo 1 de la ley N°18.838.

Los medios de comunicación social procurarán adoptar las medidas necesarias para que la difusión de informaciones acerca de la violencia contra las mujeres respete, con la correspondiente objetividad informativa, la protección de los derechos humanos, la libertad y la dignidad de las mujeres víctimas de violencia y de sus hijos.

TÍTULO III

DE LA PROTECCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS MUJERES FRENTE A LA VIOLENCIA

Artículo 12.- Las medidas que se adopten para la protección de las mujeres frente a la violencia deberán estar orientadas a la garantía de su derecho a la vida, a la integridad física y síquica, a la libertad personal y a la seguridad individual.

Artículo 13.- Deberes en el ámbito de salud. El Ministerio de Salud, en el marco de sus competencias, promoverá la adopción de las medidas necesarias para que los establecimientos de salud, tanto públicos como privados, puedan detectar la existencia de violencia contra las mujeres en el marco de la atención de salud, especialmente en la atención primaria.

Igualmente, promoverá la adopción de medidas necesarias para asegurar una atención de embarazo, parto y posparto humanizada y respetuosa, en cumplimiento del deber de protección establecido en el artículo 139 del

Informe de Comisión Especial

decreto con fuerza de ley N°1, de 2006, del Ministerio de Salud, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N°2.763, de 1979 y de las leyes N°18.933 y N°18.469, y en las normas de la ley N°20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, con especial atención a las mujeres en contextos de vulnerabilidad.

También llevará a cabo todas las medidas necesarias para dar efectivo cumplimiento a lo dispuesto por la ley N°21.030, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, asegurando que esta interrupción voluntaria será realizada de modo seguro, sin discriminaciones y con un trato digno.

Procurará también desarrollar las acciones necesarias para responder oportunamente a las situaciones de violencia detectadas. Para estos efectos, podrán establecerse mecanismos coordinados de actuación con los demás órganos estatales dedicados a la protección y atención de la violencia contra las mujeres, incluyendo aquellos necesarios para la derivación de las afectadas a las instituciones pertinentes y su atención oportuna y efectiva en las mismas.

Las personas señaladas en la letra d) del artículo 175 del Código Procesal Penal deberán dar cumplimiento al deber de denuncia en él establecido, y entregar a las mujeres información acerca de las instituciones dedicadas a la protección y atención de la violencia contra las mujeres referidas en el inciso anterior.

Artículo 14.- Deberes en el ámbito de la educación. El Ministerio de Educación, en el ámbito de sus competencias, promoverá la adopción de las medidas necesarias para que los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado puedan detectar las situaciones de violencia que afecten a los miembros de su comunidad educativa, para lo cual podrá además actuar en cooperación con otras instituciones públicas y privadas.

El Ministerio de Educación procurará desarrollar las acciones necesarias para responder oportunamente a las situaciones de violencia detectadas. Para esto podrá establecer mecanismos coordinados de actuación con los demás órganos estatales dedicados a la protección y atención de la violencia contra las mujeres, incluyendo aquellos necesarios para la derivación de las afectadas a las instituciones pertinentes y su atención oportuna y efectiva en las mismas.

Las personas señaladas en la letra e) del artículo 175 del Código Procesal Penal deberán dar cumplimiento al deber de denuncia en él establecido, y entregar a las mujeres información acerca de las instituciones dedicadas a la protección y atención de la violencia contra las mujeres referidas en el inciso anterior.

Artículo 15.- Medidas de protección. Para efectos de la protección de las mujeres frente a la violencia, los siguientes órganos del Estado, en el marco de sus competencias, procurarán adoptar las siguientes medidas:

1. Los ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, de Justicia y Derechos Humanos y de Salud promoverán la implementación de servicios de apoyo para asistir a las mujeres víctimas de violencia y a las personas que se encuentren bajo su cuidado.

2. Los ministerios de la Mujer y la Equidad de Género y de Justicia y Derechos Humanos promoverán políticas para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia. En el desarrollo de esta tarea, procurarán suscribir convenios de cooperación con organismos como el Ministerio Público o el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Artículo 16.- Deberes de protección en el ámbito de la seguridad. El Ministerio Público, los Tribunales de Justicia, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar la debida protección de las mujeres víctimas de violencia, actuando dentro de sus respectivas competencias, conforme a lo dispuesto en el artículo 78 del Código Procesal Penal; artículos 1, 3 y 4 de la ley N°18.961, orgánica constitucional de Carabineros, y artículos 4 y 5 del decreto ley N°2.460, de 1979, ley orgánica de Policía de Investigaciones de Chile.

La Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de Chile, el Ministerio Público, Gendarmería de Chile y los tribunales con competencia en lo criminal deberán proveer todas las condiciones necesarias para que las mujeres víctimas de violencia puedan informar de forma expedita y oportuna cualquier incumplimiento de las medidas o diligencias decretadas en su beneficio y el de sus hijos y recibir la protección que resulte procedente, según corresponda. El cumplimiento de estas obligaciones deberá realizarse con riguroso respeto a la dignidad y privacidad de las víctimas o de quienes comparezcan en su nombre.

Informe de Comisión Especial

Artículo 17.- Primeras diligencias. Ante hechos de violencia contra las mujeres, la Policía de Investigaciones de Chile y Carabineros de Chile deberán proceder, sin previa orden, conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Código Procesal Penal y el artículo 83 de la ley N°19.968, que crea los tribunales de familia, debiendo prestar ayuda inmediata y directa a la víctima, y detener, cuando proceda, a quien haya cometido la agresión, conforme a lo señalado en el inciso segundo del artículo 83 de la ley N°19.968.

Además, se deberá trasladar a la mujer al servicio de salud, cuando sea procedente, entregarle información completa acerca de sus derechos y la oportunidad para ejercerlos y, en caso de haber denuncia, registrar ésta de forma completa, en los términos expresados por la denunciante y evitando cualquier cuestionamiento de su relato.

En caso de que los hechos de violencia tengan lugar en recintos penitenciarios, Gendarmería de Chile deberá cumplir especialmente con lo dispuesto en los artículos 173 y 175 del Código Procesal Penal en lo relativo a las denuncias, así como con lo establecido en el artículo 79 del mismo cuerpo normativo, en lo que dice relación con el desarrollo de sus actuaciones en la investigación de eventuales hechos constitutivos de delitos.

Artículo 18.- Medidas de protección y atención para mujeres víctimas de violencia sexual. El Ministerio de Salud y los Servicios de Salud, en el marco de sus respectivas competencias, procurarán entregar, según corresponda, medidas de regulación, gestión y acción clínica orientadas a la atención de salud física, psicológica y espiritual a las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual.

La atención de las mujeres víctimas de violencia sexual procurará resguardar las evidencias adecuadas para hacerse valer en el eventual proceso judicial. El Servicio Médico Legal, en el ámbito de sus competencias, adoptará las medidas necesarias para dar cumplimiento a esta disposición.

El Ministerio de Salud procurará que las medidas, acciones o servicios referidos sean prestados por personal especializado y formado con perspectiva de género y violencia contra las mujeres, procurando evitar especialmente situaciones de revictimización.

TÍTULO IV

ACCESO A LA JUSTICIA

Artículo 19.- Ámbito de aplicación. Las normas contenidas en este título se aplicarán, según corresponda:

1. A los hechos de violencia intrafamiliar no constitutivos de delitos regulados por la ley N°20.066, que establece la ley de violencia intrafamiliar, siempre que la víctima sea una mujer, y a los procedimientos judiciales a que ellos den lugar.
2. A los hechos constitutivos del delito de maltrato habitual regulado en el artículo 14 de la ley N°20.066, que establece la ley de violencia intrafamiliar, siempre que la víctima sea una mujer, y a los procedimientos judiciales a que ellos den lugar.
3. A los hechos ocurridos en contexto de violencia intrafamiliar de conformidad con la ley N°20.066, que establece la ley de violencia intrafamiliar, constitutivos de los delitos contenidos en el párrafo 3 del título III; en el párrafo 11 del título VI; en los párrafos 5, 6 y 9 del título VII; y en el párrafo 3 del título VIII, todos del Libro Segundo del Código Penal y a los hechos contenidos en el artículo 494, número 4, del mismo Código, siempre que la víctima sea una mujer, y a los procedimientos judiciales a que ellos den lugar.
4. A los hechos constitutivos de los delitos contenidos en el párrafo 4 del título III y en los párrafos 5, 6 y 9 del título VII, todos del Libro Segundo del Código Penal, siempre que la víctima sea una mujer, y a los procedimientos judiciales a que ellos den lugar.
5. Al delito de femicidio regulado en el artículo 390 del Código Penal y al procedimiento judicial al que éste dé lugar.

Artículo 20.- Principios de proactividad en la investigación penal y de prevención de la victimización secundaria. Los procesos judiciales sobre violencia contra las mujeres ante tribunales con competencias en materias de familia y penales, según corresponda, y toda diligencia previa de investigación en materia penal, se regirán por los principios de proactividad en la investigación penal y de prevención de la victimización secundaria. Se entenderán

Informe de Comisión Especial

por éstos:

1. Proactividad en la investigación penal. Quienes dirijan una investigación penal procurarán actuar con la debida diligencia durante la investigación. La recolección de evidencia y de antecedentes y el impulso de la investigación y de los procesos judiciales no podrán depender únicamente de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares, o de su aporte de otros antecedentes.

2. Prevención de la victimización secundaria. Los funcionarios judiciales y policiales y quienes dirijan la investigación penal procurarán proveer el mayor resguardo posible a las víctimas, con el objeto de prevenir su victimización secundaria. En particular, procurarán evitar o disminuir cualquier perturbación que hubieren de soportar con ocasión de sus actuaciones en el sistema de justicia u otros servicios públicos o los tratos fundados en estereotipos que amparen o refuercen la violencia contra las mujeres.

Artículo 21.- Derechos y garantías judiciales. En todo procedimiento judicial penal o de familia, referido a hechos presuntamente constitutivos de violencia contra las mujeres, se procurará otorgarles las siguientes garantías:

1. Contar con acceso a asistencia y representación judicial.

2. No ser enjuiciada ni cuestionada por su relato, conductas o estilo de vida.

3. Obtener una respuesta oportuna y efectiva.

4. Ser oída en el momento de adoptarse una decisión que la afecte. El Ministerio Público y los Tribunales de Justicia deberán resguardar y dejar constancia del ejercicio de este derecho tratándose de la procedencia de la facultad de no iniciar la investigación, el archivo provisional, el ejercicio del principio de oportunidad y en la suspensión condicional del procedimiento, respectivamente.

5. Recibir protección cuando se encuentre amenazada o vulnerada su vida o su integridad personal.

6. A la protección de sus datos personales y los de sus hijos menores de edad respecto de terceros y de su intimidad, honor y seguridad, para lo cual el tribunal que conozca del respectivo procedimiento podrá disponer las medidas que sean pertinentes, a petición de parte, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5 del Código Procesal Penal.

7. Participar en el procedimiento recibiendo información de la causa sin la exigencia de formalidades que entorpezcan el acceso a ella. En particular, podrán obtener información de la causa personalmente, sin necesidad de requerir dicha información a través de un abogado, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 182 del Código Procesal Penal.

Artículo 22.- Acceso a la información. Quienes dirijan una investigación penal, así como los jueces y los funcionarios encargados del Poder Judicial, deberán informar de forma diligente y adecuada a las mujeres que lo requieran acerca del estado de los procesos judiciales en que sean partes o intervinientes. El personal de las instituciones antes señaladas, como asimismo de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile, deberá informar sobre los servicios, mecanismos de apoyo y medidas de protección disponibles para ellas, según corresponda a cada institución.

En particular, los órganos competentes deberán entregar información a las mujeres acerca de las vías para denunciar el incumplimiento de las medidas cautelares, de protección, accesorias, de las condiciones de la suspensión del procedimiento y de las condiciones de la libertad vigilada y la libertad vigilada intensiva que se hayan dictado en su favor, así como la modificación o cese de las mismas, los detalles de los actos relacionados con la causa, la liberación de quienes se encuentren en prisión preventiva, el eventual derecho a obtener indemnización y otras materias que las afecten.

Artículo 23.- Aplicación de atenuante de responsabilidad. En los procedimientos judiciales señalados en el artículo 19 de esta ley, el juez no podrá aplicar la atenuante de responsabilidad regulada en el artículo 11, N°5, del Código Penal cuando ésta se funde en estereotipos que amparen o refuercen la violencia contra las mujeres.

Artículo 24.- Deberes de protección del Ministerio Público. En virtud de las facultades y funciones que les confieren el Código Procesal Penal y la ley N°19.640, orgánica constitucional del Ministerio Público, quienes dirijan la

Informe de Comisión Especial

investigación penal de delitos de violencia contra las mujeres, y quienes desempeñen funciones en Unidades de Atención a Víctimas y Testigos, otorgarán la debida protección a las víctimas y a las personas que se encuentren bajo su cuidado, de conformidad al artículo 78 del Código Procesal Penal, tanto a través de la adopción oportuna de medidas de protección que no impliquen la restricción de derechos de terceros, como de la solicitud de dictación de medidas cautelares judiciales.

En los casos de violencia contra las mujeres, el silencio, la falta de resistencia o la historia sexual previa o posterior de la víctima, no podrán ser valorados como demostración de aceptación o consentimiento de la conducta. La diferencia de edad, de condición económica, los regalos y otras formas de compensación podrán ser considerados como indicadores de abuso de poder en situaciones de abuso sexual contra niñas, niños o adolescentes o personas adultas mayores.

En los casos de violencia contra las mujeres indicados en el artículo 19 de esta ley, los fiscales darán prioridad a la adopción y solicitud de medidas orientadas a la prevención de acciones de represalia en contra de la víctima y al resguardo de su seguridad antes, durante y después de la realización de cualquier actuación o diligencia judicial o investigativa que suponga la presencia simultánea de la víctima y el supuesto agresor en el mismo lugar. Para ello, quienes dirijan la investigación penal, cuando resulte procedente, podrán ordenar el acompañamiento policial de la víctima, sin perjuicio de otras medidas que resulten idóneas para resguardar efectivamente su seguridad e integridad personal en atención a la situación de riesgo en que ésta se encuentre.

Artículo 25.- Medidas cautelares y de protección judicial. El juez que tome conocimiento de cualquiera de los hechos o delitos referidos en el artículo 19 deberá adoptar de inmediato las medidas que sean necesarias para garantizar de manera eficaz y oportuna la protección y seguridad de la mujer.

En caso de que la víctima sea menor de edad, el juez con competencia en materias de familia podrá adoptar, además, las medidas cautelares contempladas en el artículo 71 de la ley N°19.968, que crea los tribunales de familia, cumpliendo con todos los requisitos y condiciones previstas en la misma disposición.

Artículo 26.- Reglas especiales para los casos de violencia sexual. Durante los procedimientos judiciales referidos en las letras c) y d) del artículo 19 se observarán las siguientes reglas:

1. Se prohíbe indagar en las conductas sexuales de la víctima, y éstas no podrán ser objeto de discusión en el proceso, salvo que el tribunal lo estime estrictamente indispensable para su resolución e incidan directamente en los hechos discutidos en el juicio, teniendo la obligación de fundamentar debidamente el motivo. Cuando esta circunstancia proceda, el tribunal procurará considerarlas sin reproducir estereotipos discriminatorios contra las mujeres.
2. El tribunal no podrá basarse exclusivamente en el tiempo transcurrido entre la comisión de los hechos y la presentación de la denuncia para fundamentar su decisión, sin perjuicio de las reglas del artículo 94 del Código Penal. Del mismo modo, no se podrá negar la dictación de una medida de protección debido al tiempo transcurrido entre los hechos y la presentación de la denuncia.
3. Las mujeres víctimas de violencia sexual tienen derecho a que se preserve en todo momento su intimidad y privacidad, manteniendo la confidencialidad respecto de terceros ajenos al procedimiento de la información sobre su nombre, residencia, teléfono, lugar de trabajo o estudio, entre otros, incluyendo la de su familia y personas allegadas. Esta protección es irrenunciable para las mujeres menores de 18 años de edad.

Artículo 27.- De la prestación de asesoría judicial en casos de violencia contra las mujeres. El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, en los casos calificados por el mismo, podrá asumir el patrocinio y representación de las mujeres víctimas de los hechos de violencia o de los delitos mencionados en el artículo 19 de esta ley, que sean mayores de edad y que así lo requirieren, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 109 del Código Procesal Penal. Para ello se aplicará lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 20 de la ley N°20.066, que establece la ley de violencia intrafamiliar.

En el caso del delito de femicidio regulado en el artículo 390 del Código Penal, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género podrá deducir querrela.

Artículo 28.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N°20.066, que establece ley de violencia intrafamiliar:

Informe de Comisión Especial

1. Sustitúyese su artículo 1 por el siguiente:

“Artículo 1.- Objeto de la ley. Esta ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, todas las formas y manifestaciones de violencia que se ejercen dentro del espacio doméstico, de las familias y de las relaciones de pareja, y otorgar protección efectiva a quienes la sufren.

En la interpretación y aplicación de la presente ley, las autoridades tendrán en consideración todos los derechos y garantías que les son reconocidos a las personas en la Constitución, en las leyes, en la Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación hacia la Mujer, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en los demás instrumentos internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes.”.

2. Intercálase en el artículo 2 el siguiente inciso segundo:

“Corresponderá especialmente a los ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, de Interior y Seguridad Pública, de Desarrollo Social, de Justicia y Derechos Humanos, de Educación y de Salud, en el ámbito de sus competencias, integrar en forma transversal en su actuar los objetivos de prevención, protección, sanción y erradicación de todas las formas y manifestaciones de la violencia que se ejerce dentro del espacio privado, de las familias y de las relaciones de pareja.”.

3. En su artículo 3:

a) Sustitúyese en el inciso primero, la frase “la mujer, los adultos mayores y los niños,”, por “las mujeres, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, los niños y las niñas,”.

b) Agrégase en la letra e) de su inciso segundo, entre los vocablos “Niño” e “y”, la oración “, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación hacia la Mujer”.

4. En su artículo 4:

a) Sustitúyense sus incisos primero y segundo por los siguientes:

“Artículo 4.- Corresponderá conjuntamente a los Ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, de Interior y Seguridad Pública, de Desarrollo Social, de Justicia y Derechos Humanos, de Educación y de Salud, proponer al Presidente de la República las políticas públicas para el cumplimiento de los objetivos de esta ley.

Para los efectos del inciso anterior los referidos Ministerios, coordinados por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, formularán anualmente un plan nacional de acción, en colaboración con los organismos públicos y privados pertinentes.”.

b) Sustitúyese en la letra c) de su inciso tercero la expresión “contra la mujer” por la siguiente frase: “intrafamiliar y la violencia contra las mujeres”.

5. En su artículo 5:

a) Sustitúyese su inciso primero por el siguiente:

“Artículo 5.- Será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la vida, la integridad física o psíquica, la libertad o indemnidad sexual, o la subsistencia o autonomía económica de la persona que tenga o haya tenido la calidad de cónyuge o conviviente civil o de hecho de quien agrede, sea del mismo o de diferente sexo, o que sea pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive, de quien agrede o de su cónyuge o de su actual conviviente.”.

b) Intercálase en su inciso segundo, entre la palabra “familiar” y el punto y final que le sigue, la siguiente expresión: “, o tenga lugar entre personas que tienen o han tenido una relación de pareja con o sin convivencia”.

6. En el artículo 7:

Informe de Comisión Especial

a) Sustitúyese su inciso segundo por el siguiente:

“Para efectos de determinar si existe riesgo inminente para la víctima de sufrir un maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, el juez deberá atender especialmente a la situación en que se encuentra la víctima, considerando, por ejemplo, su dependencia económica respecto del ofensor.”.

b) Intercálase el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser cuarto:

“Se presumirá que existe la situación de riesgo inminente descrita en el inciso anterior cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. Que haya precedido intimidación de causar daño por parte del ofensor.

2. Que, además de lo descrito en el número 1, concurren respecto del ofensor circunstancias o antecedentes tales como: drogadicción, alcoholismo, una o más denuncias por violencia intrafamiliar, condena previa por violencia intrafamiliar, procesos pendientes o condenas previas por crimen o simple delito contra las personas o por alguno de los delitos establecidos en los párrafos 5 y 6 del Título VII, del Libro Segundo del Código Penal, o por infracción de la ley N°17.798, o antecedentes psiquiátricos o psicológicos que denoten características de personalidad violenta.

3. Que la persona denunciada oponga o haya opuesto, de manera violenta, su negativa a aceptar el término de una relación afectiva que ha mantenido con la víctima.

4. Que una persona adulta mayor, dueña o poseedora, a cualquier título, de un inmueble que ocupa para residir, sea expulsado de él, relegado a sectores secundarios o se le restrinja o limite su desplazamiento al interior de ese bien raíz, por alguna de las personas señaladas en el artículo 5.”.

c) Sustitúyese su inciso tercero, que ha pasado a ser cuarto, por el siguiente:

“Además, el tribunal cautelará especialmente los casos en que la víctima esté embarazada, se trate de un niño o niña, una persona adulta mayor, una persona en situación de discapacidad o que tenga una condición que la haga vulnerable.”.

7. Reemplázase en el inciso segundo del artículo 8 la expresión “de la notificación de la sentencia” por la frase “en que la sentencia quede firme y ejecutoriada”.

8. Agrégase el siguiente artículo 11 bis:

“Artículo 11 bis.- Otras materias de familia. El juez de familia que deba resolver cualquier materia dentro del ámbito de su competencia, especialmente aquellas comprendidas en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 8 de la ley N°19.968, dará la debida consideración al hecho de existir antecedentes de violencia intrafamiliar entre las partes involucradas o entre una de las partes involucradas y cualquiera de las personas señaladas en el artículo 5 de esta ley.

En particular, la determinación de la persona a quien se confiará el régimen de cuidado personal de un niño tomará en especial consideración el hecho de existir una o más condenas por actos de violencia intrafamiliar que no constituyen delito, de conformidad al artículo 5 de esta ley; por el delito de maltrato habitual, regulado en el artículo 14 de esta ley; y por los delitos contenidos en el Párrafo 11 del Título VI; los Párrafos 5, 6 y 9 del Título VII, y en el Párrafo 3 del Título VIII, todos del Libro Segundo del Código Penal. Estas consideraciones se realizarán con independencia de que la agresión se haya ejercido en contra del niño o niña en cuestión o de otra persona del mismo grupo familiar. La resolución judicial que establezca tal régimen, sea provisorio o definitivo, deberá sustentarse en razones muy calificadas que lo hagan procedente, las cuales el juez deberá fundamentar debidamente en su sentencia. Para determinar dicho régimen, el juez deberá escuchar y otorgar la debida consideración a la opinión del niño o niña y velar por la protección de su seguridad e interés superior.

Del mismo modo, la fijación de un régimen de relación directa y regular entre una persona y sus hijos menores de edad tomará en especial consideración el hecho de habersele condenado por actos de violencia intrafamiliar que no constituyen delito, de conformidad al artículo 5 de esta ley; por el delito de maltrato habitual, regulado en el artículo 14 de esta ley; y por los delitos contenidos en el Párrafo 11 del Título VI; los Párrafos 5, 6 y 9 del Título VII,

Informe de Comisión Especial

y en el Párrafo 3 del Título VIII, todos del Libro Segundo del Código Penal. Estas condenas se considerarán con independencia de que la agresión se haya ejercido en contra del niño o niña en cuestión o de otra persona del mismo grupo familiar.

En caso de que por motivos estrictamente justificados resulte procedente la regulación de un régimen de relación directa y regular, éste deberá resguardar el interés superior del niño o niña y la seguridad de la persona víctima de violencia. Para determinar dicho régimen, el juez deberá escuchar y otorgar la debida consideración a la opinión del niño o niña y velar por la protección de su seguridad e interés superior.

La fijación del régimen, sea provisional o definitivo, no podrá en caso alguno y bajo ninguna circunstancia implicar la infracción o incumplimiento de cualquier medida de protección, cautelar, accesoria o condición decretada para suspender el procedimiento penal que se encuentre vigente respecto de cualquier miembro del grupo familiar.

Para efectos de lo dispuesto en los incisos anteriores, el juez deberá dar especial consideración al hecho de que la violencia ejercida en contra de cualquier integrante del grupo familiar vulnera gravemente el interés superior del niño o niña, aun cuando dicha violencia no se haya dirigido específicamente en contra de él o ella.”.

9. En el artículo 14 bis:

a) Añádese como epígrafe lo siguiente: “Aplicación de atenuantes de responsabilidad penal.”.

b) Agrégase luego de la palabra “considerar” el adverbio “especialmente”.

10. Agrégase el siguiente artículo 14 ter, nuevo:

“Artículo 14 ter.- Se considerará circunstancia agravante del delito contemplado en el artículo 14 que sea cometido en presencia de menores de edad.”.

11. En el artículo 15:

a) Sustitúyese la expresión “y las aludidas en el artículo 7 de esta ley” por “y las contempladas en el Código Procesal Penal y en esta ley”.

b) Agréganse los siguientes incisos segundo y tercero:

“En caso de decretarse la medida contemplada en el número 2 del artículo 92 de la ley N°19.968 o cualquier otra que comprenda el ingreso o presencia de la víctima en un lugar donde pueda encontrarse el ofensor, el juez podrá decretar además, de oficio o a petición de parte, cuando fuere necesario para resguardar la seguridad de la víctima, que ésta sea acompañada por personal de Carabineros de Chile durante el retiro o entrega de sus efectos personales.

En el caso de la prisión preventiva, deberá atenderse a las reglas del párrafo 4 del Título V del Libro Primero del Código Procesal Penal.”.

12. Agréganse los siguientes incisos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto al artículo 17, pasando su inciso único a ser inciso primero:

“En ningún caso podrá decretarse la suspensión del procedimiento imponiéndose como única condición a la persona imputada la medida de asistencia a programas terapéuticos o de orientación familiar.

Para decretar la suspensión condicional del procedimiento deberá tenerse en especial consideración la seguridad de la víctima, apreciándose situaciones tales como la existencia de riesgo inminente en los términos del artículo 7 de esta ley, el comportamiento del ofensor y la existencia de antecedentes y denuncias previas, entre otros.

La víctima y el querellante deberán ser siempre notificados de la citación a la audiencia en que se ventile la solicitud de suspensión condicional del procedimiento. Durante dicha audiencia, si la víctima o el querellante estuviesen presentes, serán oídos por el juez y su opinión será debidamente considerada.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el inciso anterior, el juez deberá ofrecer a la víctima la posibilidad de emitir su opinión en audiencia reservada, a fin de cautelar su seguridad y evitar cualquier tipo de presión sobre ella

Informe de Comisión Especial

por parte de la persona imputada.

En todo lo demás se aplicarán las reglas establecidas en el Código Procesal Penal.”.

13. Agrégase el siguiente inciso segundo en el artículo 18, pasando su inciso único a ser inciso primero:

“En caso de incumplimiento sin justificación, grave o reiterado de las condiciones impuestas de conformidad con el artículo 17, además de lo dispuesto en el inciso anterior, el juez de garantía revocará la suspensión condicional del procedimiento de conformidad con lo establecido en el artículo 239 del Código Procesal Penal. Sin perjuicio de lo anterior, el juez deberá considerar especialmente la seguridad de la víctima.”.

Artículo 29.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N°19.968, que crea los tribunales de familia:

1. Agrégase en el inciso tercero del artículo 21, entre las palabras “juez” y “ordenará” la frase “citará a las partes, en forma inmediata, a una nueva audiencia. Si a ésta no concurriere ninguna de las partes, el juez”.

2. En su artículo 90:

a) Sustitúyese en el inciso tercero la expresión “el fiscal no solicite” por “el juez de garantía no decrete”.

b) Suprímese su inciso cuarto.

3. En el artículo 93:

a) Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero:

“Además, el juez deberá comunicar de inmediato, a Carabineros o la Policía de Investigaciones, según el caso, las medidas cautelares decretadas, en la forma y por los medios más expeditos posibles.”.

b) Agrégase en el actual inciso segundo, que pasa a ser inciso tercero, entre la palabra “decretadas” y el punto y final que le sigue, la expresión “y para resguardar la seguridad de la víctima”.

4. Agrégase el siguiente artículo 93 bis:

“Artículo 93 bis.- Notificación de las medidas cautelares. Junto con lo dispuesto en el artículo anterior, al decretar las medidas cautelares el juez ordenará de la manera más expedita posible su notificación al ofensor y cautelará especialmente que se resguarde la seguridad de la víctima, para lo cual podrá requerir el auxilio de la fuerza pública. De las medidas que se adopten para cautelar la seguridad de la víctima y del seguimiento de las mismas se dejará registro expreso en la causa.

Una vez practicada la notificación se deberá comunicar de inmediato esta circunstancia, en la forma y por los medios más expeditos posibles, al Tribunal que hubiere decretado la medida, a Carabineros o la Policía de Investigaciones y a la fiscalía local que corresponda.”.

5. Agrégase en el artículo 96 el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando su actual inciso tercero a ser inciso cuarto:

“El sometimiento de las partes a mediación no se aplicará en aquellos casos en que la violencia haya sido ejercida en contra de una persona con quien el ofensor tenga hijos, o haya tenido una relación de pareja con o sin convivencia. En tales casos, el juez deberá cautelar personalmente que las obligaciones que se establezcan en virtud de la letra a) del inciso primero ofrezcan una satisfacción efectiva a la víctima y sus hijos, en caso que corresponda, y resguarden su bienestar. Para ello, el juez deberá citar a una audiencia para efectos de acordar las condiciones de la suspensión de la dictación de la sentencia, para cuya realización la víctima deberá comparecer con su abogado.”.

6. Sustitúyese el inciso sexto del artículo 106 por el siguiente, nuevo:

“Tampoco se someterán a mediación los asuntos, incluidos aquellos mencionados en el inciso primero, en que una de ellas haya sido condenada por delitos constitutivos de violencia intrafamiliar o tenga anotaciones en el Registro Especial establecido en el artículo 12 de la ley N°20.066, por agredir a la otra, ni aquellos en que exista una medida cautelar o de protección vigente entre las partes.”.

Informe de Comisión Especial

Artículo 30.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal:

1. Agrégase el siguiente artículo 161-C:

“Artículo 161-C. Será sancionado con multa de diez a veinte unidades tributarias mensuales el que, sin la autorización de la persona afectada, difunda por cualquier medio, sea físico o electrónico, imágenes o videos de una persona mayor de 18 años, que hubiere obtenido con su anuencia en un recinto particular o en lugares que no sean de libre acceso al público, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad de esa persona.

Si la difusión de las imágenes o videos señalados en el inciso primero incluye o se acompaña de información personal de la víctima tal como su nombre, domicilio, lugar de trabajo o estudio o cualquier otro dato de carácter personal, se impondrá la pena de multa de quince a veinte unidades tributarias mensuales.

Las sanciones de los incisos precedentes se aplicarán tanto a la persona que realice la publicación o difusión del material, como a quien haya suministrado a éste las imágenes o videos.”.

2. Agrégase en el artículo 366 el siguiente inciso tercero:

“Si el delito a que se refiere el inciso primero se realizare con una persona mayor de catorce años, sin la concurrencia de alguna de las circunstancias enumeradas en los artículos 361 y 363, será sancionado con presidio menor en su grado mínimo.”.

3. Suprímese el inciso final del artículo 369.

4. Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 390:

a) Intercálase en el inciso primero, entre la palabra “conviviente” y la coma que le sigue, la expresión “civil o de hecho”.

b) En su inciso segundo:

i. Agrégase entre las palabras “conviviente” y “de” la expresión “civil o de hecho”.

ii. Agrégase, después de la expresión “autor,” la frase “o tiene o ha tenido con éste una relación de pareja sin convivencia,”.

5. Agrégase el siguiente artículo 494 ter:

“Artículo 494 ter.- Comete acoso sexual y será castigado con multa de cinco a diez unidades tributarias mensuales el que incurriere en alguna de las siguientes conductas:

1° Captar imágenes, videos o cualquier registro audiovisual del cuerpo o alguna parte del cuerpo de otra persona, sin su consentimiento y con fines primordialmente sexuales, salvo que los hechos sean constitutivos de un delito de mayor gravedad, caso en el cual se aplicará sólo la pena asignada por la ley a éste.

2° Hostigar a otra persona mediante la exhibición de sus genitales o realización de acciones de masturbación en lugares públicos.

También comete acoso sexual el que hostigare a otra persona mediante gestos o expresiones verbales de carácter sexual explícito. En este caso, la pena será de una unidad tributaria mensual.”.

Artículo 31.- Introdúcese en el artículo 5 del decreto ley N°3.500, el siguiente inciso tercero, nuevo:

“No tendrá la calidad de beneficiario de la pensión de sobrevivencia quien, perteneciendo al grupo familiar mencionado en el inciso primero, haya sido condenado por el homicidio o femicidio del o la causante.”

Artículo transitorio.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario de su entrada en vigencia se financiará con cargo al presupuesto de las Partidas del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, del Ministerio de Salud y del Ministerio Público, según corresponda y, en lo que faltare, con recursos provenientes de la Partida Tesoro Público. En los años siguientes se financiará con cargo a los

Informe de Comisión Especial

recursos que disponga la respectiva Ley de Presupuestos del Sector Público.”.

Acordado en sesión celebrada el 13 de marzo de 2019, con asistencia de las Senadoras señoras Carmen Gloria Aravena Acuña, Adriana Muñoz D´Albora (Presidenta), Yasna Provoste Campillay y Ena Von Baer Jahn; en sesión celebrada el 20 de marzo de 2019, con asistencia de las Senadoras señoras Carmen Gloria Aravena Acuña, Adriana Muñoz D´Albora (Presidenta) y Yasna Provoste Campillay; en sesión celebrada el 1 de abril de 2019, con asistencia de las Senadoras señoras Carmen Gloria Aravena Acuña, Adriana Muñoz D´Albora (Presidenta), Yasna Provoste Campillay y Ena Von Baer Jahn; en sesión celebrada el 3 de abril de 2019, con asistencia de las Senadoras señoras Carmen Gloria Aravena Acuña, Adriana Muñoz D´Albora (Presidenta), y Ena Von Baer Jahn; en sesión celebrada el 10 de abril de 2019, con asistencia de las Senadoras Isabel Allende Bussi, Carmen Gloria Aravena y Adriana Muñoz D´Albora (Presidenta); en sesión celebrada el 15 de abril de 2019, con asistencia de las Senadoras señoras Isabel Allende Bussi, Carmen Gloria Aravena Acuña, Adriana Muñoz D´Albora (Presidenta), Yasna Provoste Campillay y Ena Von Baer Jahn; en sesión celebrada el 24 de abril de 2019, con asistencia de las Senadoras señoras Isabel Allende Bussi, Carmen Gloria Aravena Acuña, Adriana Muñoz D´Albora (Presidenta) y Yasna Provoste Campillay; en sesión celebrada el 8 de mayo de 2019, con asistencia de las Senadoras señoras Isabel Allende Bussi, Carmen Gloria Aravena Acuña, Adriana Muñoz D´Albora (Presidenta), Yasna Provoste Campillay y Ena Von Baer Jahn; en sesión celebrada el 20 de mayo de 2019, con asistencia de las Senadoras señoras Isabel Allende Bussi, Adriana Muñoz D´Albora (Presidenta), Yasna Provoste Campillay y Ena Von Baer Jahn y en sesión celebrada el 3 de junio de 2019, con asistencia de las Senadoras señoras Carmen Gloria Aravena Acuña, Adriana Muñoz D´Albora (Presidenta), Yasna Provoste Campillay y Ena Von Baer Jahn.

Sala de la Comisión, a 7 de junio de 2019.

PILAR SILVA GARCÍA DE CORTÁZAR

Secretaria Abogada de la Comisión

RESUMEN EJECUTIVO

PRIMER INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE CONOCER INICIATIVAS Y TRAMITAR PROYECTOS DE LEY RELACIONADOS CON LA MUJER Y LA IGUALDAD DE GÉNERO, ACERCA DEL PROYECTO DE LEY SOBRE EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

(BOLETÍN N° 11.077-07)

I. PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres mediante el establecimiento de mecanismos de protección, acceso a la justicia y atención a las víctimas de violencia, tanto en el ámbito público como privado.

II. ACUERDOS: aprobado en general (4X0) Senadoras Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer.

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: consta de 31 artículos permanentes y una disposición transitoria.

IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: El artículo 31 del texto aprobado por la Cámara de Diputados tiene el rango de ley de quórum calificado, al regular el ejercicio del derecho fundamental a la seguridad social, conforme al inciso segundo del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. En consecuencia, debe ser aprobado por la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio, en virtud del inciso tercero del artículo 66 de la Carta Fundamental.

V. URGENCIA: “suma”.

VI. ORIGEN INICIATIVA: Mensaje de la ex Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet Jeria.

VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: segundo.

Informe de Comisión Especial

VIII. APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS: unánime, 124 votos a favor (votación en general).

IX. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 22 de enero de 2019.

X. TRÁMITE REGLAMENTARIO: primer informe, en general.

XI. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA: 1) La ley N°20.820, que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y modifica normas legales que indica, de 2015; 2) la ley N°20.066, que establece la ley de violencia intrafamiliar, de 2005; 3) la ley N°19.968, que crea los tribunales de familia, de 2004; 4) la ley N°19.696, que establece Código Procesal Penal, de 2000; 5) el Código Penal; 6) el decreto ley N°3.500, que establece nuevo sistema de pensiones, de 1980.

Valparaíso, 7 de junio de 2019.

Pilar Silva García de Cortázar

Secretaria Abogada de la Comisión

Mauricio Fuentes Díaz

Abogado ayudante

Discusión en Sala

2.2. Discusión en Sala

Fecha 12 de junio, 2019. Diario de Sesión en Sesión 25. Legislatura 367. Discusión General. Pendiente.

DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Corresponde analizar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, con informe de la Comisión Especial encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género y urgencia calificada de "suma".

--Los antecedentes sobre el proyecto (11.077-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite: sesión 90ª, en 22 de enero de 2019 (se da cuenta).

Informe de Comisión:

Especial encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género: sesión 24ª, en 11 de junio de 2019.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

El principal objetivo del proyecto es prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres mediante el establecimiento de mecanismos de protección, acceso a la justicia y atención a las víctimas de violencia, tanto en el ámbito público como privado.

La Comisión Especial encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género discutió este proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadoras señoras Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer.

Cabe tener presente que el artículo 31 del proyecto es de quorum calificado, por lo que requiere 21 votos favorables para su aprobación.

El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 115 a 135 del primer informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

En discusión general el proyecto.

Tiene la palabra la Presidenta de la Comisión, Senadora señora Muñoz.

La señora MUÑOZ.-

Señor Presidente , este proyecto de ley, sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, se inició en la Cámara de Diputados por mensaje de la ex Presidenta Michelle Bachelet . En sus considerandos señala que el proyecto busca cambiar la mirada social sobre la violencia ejercida contra las mujeres, "haciéndose cargo de la creciente sensibilidad que la ciudadanía ha manifestado" al respecto.

Dice el mensaje de este proyecto de ley que hoy día "hombres y mujeres condenan públicamente actos que antes no eran considerados como manifestaciones de violencia. Este aprendizaje social, que cimienta un proceso de cambio cultural, debe tener un correlato en la legislación."

Discusión en Sala

La iniciativa en discusión se divide en un Título I, "Objetivos de la ley y definiciones generales", que comprende los artículos 1 a 7. En ellos se establece cuál es el objetivo del cuerpo legal; se señala qué se entiende por violencia contra las mujeres; se definen nueve tipos de violencia; se plantean los ámbitos en que se ejerce la violencia, y se establecen los deberes generales y particulares de los órganos del Estado en esta materia y los deberes de los funcionarios y personal de los órganos del Estado.

El Título II se denomina "De la Prevención de la Violencia contra las Mujeres" y abarca los artículos 8 a 11.

El Título III, "La Protección y Atención de las Mujeres frente a la Violencia", comprende los artículos 12 a 18. En ellos se consideran los deberes en el ámbito de la salud y la educación; las medidas de protección y los deberes de protección en el ámbito de la seguridad; las primeras diligencias que deberán efectuar la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile, y, finalmente, las medidas de protección y atención para mujeres víctimas de violencia sexual.

El Título IV se denomina "Acceso a la Justicia". En él se profundizan los ámbitos de aplicación del acceso a la justicia. A la vez, se consideran los principios de proactividad en la investigación penal y de prevención de la victimización secundaria; los derechos y garantías judiciales; el derecho de acceso a la información de las mujeres víctimas de violencia; la no aplicación de la atenuante de responsabilidad por arrebató y obcecación; los deberes de protección del Ministerio Público; las medidas cautelares; las reglas especiales para casos de violencia sexual, y la prestación de asesoría judicial.

Fueron invitados a nuestra Comisión académicos y representantes de entidades, entre otras, la Fiscalía Nacional, Carabineros, Investigaciones, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud, además de magistradas y otros y otras personas cuyos nombres y presentaciones se consignan en el informe. Queremos agradecerles su tiempo y generosidad por entregar sus conocimientos y experiencia. Ellos, además de reconocer el avance que significa la iniciativa de ley, hicieron grandes aportes.

Voy a resumir los temas que abordaron nuestros invitados.

En primer lugar, advirtieron sobre el carácter meramente declarativo de varias disposiciones del proyecto de ley y sobre la falta de especificación de conceptos. Por ejemplo, no considerar a la mujer víctima de violencia que es sujeto activo en un delito (son conocidos por todos los casos de brutal violencia vivida por años por mujeres que llegan a tal estado que cometen homicidio de su agresor) y no regular apropiadamente la violencia contra las niñas y adolescentes.

Del mismo modo, llamaron la atención acerca de la utilización de verbos rectores no imperativos que debilitan el mandato legal.

Advirtieron sobre la poca claridad ante un caso de violencia de una mujer contra otra tratándose de una pareja de lesbianas, lo que podría desvirtuar el sentido de la figura del femicidio.

También previenen respecto de la no inclusión de las obligaciones de reparación de las víctimas de violencia.

El proyecto no aborda, de acuerdo con lo que escuchamos en nuestra Comisión, la protección y seguridad de las mujeres frente a cualquier clase de violencia y se limita a los casos de violencia constitutivos de ilícitos penales.

En cuanto a la no aplicación de la atenuante de responsabilidad penal de obrar por arrebató y obcecación, los expertos plantearon que se requieren pautas para determinar cuándo procederá, porque el texto exige que se funde en estereotipos que amparen o refuercen la violencia contra las mujeres y ello debe ser explicitado.

Por último, advirtieron sobre la posibilidad que se establece en la norma, en los casos de violencia sexual, de que el tribunal indague en la conducta sexual de la víctima, porque se estarían fomentando desde lo normativo los estereotipos de género.

Señor Presidente, el proyecto de ley, en una segunda parte, consigna una serie de modificaciones a la ley sobre violencia intrafamiliar, a la ley que crea los tribunales de familia, al Código Penal y al decreto ley N° 3.500.

Sobre dichas enmiendas, en el análisis de la Comisión Especial surgieron observaciones que también se tendrán en

Discusión en Sala

consideración al momento de elaborar las indicaciones. A título enumerativo, tales observaciones son las siguientes:

En primer lugar, se requiere un fortalecimiento de las medidas cautelares y de la verificación de su cumplimiento. Es de público conocimiento que hoy día muchas mujeres respecto de las cuales se han dictado a su favor medidas cautelares son víctimas de femicidio. No existe una plataforma de control y seguimiento de tales medidas.

En segundo término, se necesita una judicatura especializada en materia de violencia intrafamiliar y de género.

En tercer lugar, respecto del delito de maltrato habitual, este debe reflejar la sistematicidad en el maltrato y no la mera habitualidad o simple reiteración de conductas.

Y, por último, se precisa disponer de recursos suficientes para contar con personal capacitado en el Ministerio Público, en los tribunales de familia, en el área de la salud, en Carabineros y en Investigaciones.

Haciendo un balance de lo que han sido las dos leyes sobre violencia intrafamiliar, nos damos cuenta de que son cuerpos legales, como hemos dicho, que no tienen dientes. Son declarativos, conceptuales y, en muchas oportunidades, dejan absolutamente desprotegidas a las mujeres.

Sin recursos es realmente imposible avanzar en la construcción de dispositivos tanto para los operadores de justicia como para la investigación y el propio Ministerio de la Mujer, al objeto de que puedan contar con más funcionarios para implementar estos cuerpos legales.

La iniciativa legal en discusión es compleja, pero de gran importancia para todas las mujeres de Chile y también para los hombres, ya que con su dictación se quiere dar un paso más hacia el cambio cultural al cual nuestra sociedad debe encaminarse, para que se respeten los derechos de las mujeres, de las niñas y adolescentes, y en donde no tengamos que estar tomando conocimiento de hechos brutales de violencia y de muerte que nos degradan como país.

Así lo entendimos las integrantes de la Comisión Especial de la Mujer y la Igualdad de Género, que aprobamos la idea de legislar sobre esta materia por unanimidad, decisión que solicitamos adopte también esta Sala.

He dicho.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.

El señor BIANCHI.-

Señor Presidente, el principal valor de este proyecto de ley es tratar de hacerse cargo de manera integral del grave problema de discriminación y agresiones que sufren las mujeres en atención a su género, abarcando medidas tanto de prevención como de protección, además de establecer un conjunto de normas sobre persecución y castigo a los principales atentados que se cometen en este ámbito.

Sin duda, es una iniciativa ambiciosa, por la amplitud y diversidad de materias que trata, pero necesaria para definir un estatuto general que se haga cargo de este problema, además, en un contexto en que la discriminación de género en nuestro país tiene un arraigo cultural profundo, el cual debe ser modificado a partir de políticas públicas encaminadas en tal sentido.

Resultan especialmente destacables las normas sobre prevención de la violencia en contra de las mujeres, a partir de las cuales se busca que el Estado, en su conjunto, deba tener obligadamente en cuenta la dimensión de género al elaborar e implementar políticas públicas, las que precisamente deben permitir generar conciencia en la comunidad sobre este problema e impulsar medidas que al final logren enfrentarlo de manera eficaz, pero también con una mirada de largo plazo.

En esta materia se debe tener en consideración no solo la situación de mujeres adultas que viven en nuestras ciudades, sino también la de las niñas, jóvenes y especialmente la de las mujeres adultas mayores de zonas rurales o alejadas de los centros económicos y políticos de nuestro país, quienes muchas veces son invisibilizadas

Discusión en Sala

y deben enfrentar problemas propios que también están marcados por consideraciones de género.

Un tema que se deberá tratar durante la discusión en particular del proyecto se vincula con la coherencia que este debe tener con un conjunto de otros cuerpos legales vigentes.

Por ejemplo, en el ámbito de la persecución criminal de los delitos cometidos por razones de género se establece el deber de protección del Ministerio Público a las víctimas en términos equivalentes a aquellos que ya están incorporados en la ley vigente, aplicables para cualquier víctima de un delito. Lo mismo ocurre en cuanto al deber de persecución de estos ilícitos por parte de la Fiscalía.

También se debe analizar la forma en que esta iniciativa dialoga con otros proyectos tratados hace poco en el Congreso Nacional, algunos de los cuales ya se han convertido en ley, como el que castiga el acoso sexual callejero, solo por nombrar uno.

La voluntad de regular algunas materias en términos idénticos o equivalentes a lo establecido en leyes vigentes se podría explicar en el ánimo de reunir en una sola legislación una suerte de estatuto de protección a la mujer, lo que puede ser una buena iniciativa, pero se debe hacer tratando de mantener la debida armonía y coherencia con nuestro ordenamiento jurídico en general.

Con todo, este proyecto, más allá de los aportes que se puedan hacer para perfeccionarlo durante su discusión en particular, va en el sentido correcto, al hacerse cargo de manera integral del problema de discriminación que sin duda existe de forma muy arraigada en nuestro país, el cual debe ser superado no solo en beneficio de las mujeres, sino también de la sociedad en su conjunto, si realmente queremos que ella enfrente en serio estos importantes desafíos del siglo XXI.

Por eso, voy a votar favorablemente en general este proyecto de ley.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Huenchumilla, para un asunto reglamentario.

El señor HUENCHUMILLA.-

Señor Presidente , escuché muy atentamente el informe de la Senadora señora Muñoz y también la intervención del Senador Bianchi, y, por lo que me doy cuenta, este proyecto es de alto contenido jurídico y abarca asimismo atribuciones de los tribunales de justicia.

Entonces, quiero saber si se dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución y en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, en cuanto a que, antes de la votación del proyecto en la Sala, debería escucharse la opinión de la Corte Suprema.

Como no se hizo referencia en el informe respecto a dicho trámite, hago la consulta respectiva.

Creo que en ese sentido el artículo 16 de la Ley Orgánica es bastante claro.

Esa es mi pregunta, señor Presidente.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Vamos a solicitar a la Secretaría que verifique si se hizo tal trámite.

La señora ALLENDE.-

El proyecto viene de la Cámara de Diputados.

La señora MUÑOZ.-

Así es, señor Presidente .

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Discusión en Sala

Pero, sin perjuicio de eso, hay que cumplir la norma y tendríamos que despacharlo nosotros.

El señor ELIZALDE.- Acá dice que la Cámara de Diputados hizo la consulta.

La señora PROVOSTE.-

En el pupitre electrónico se halla la respuesta de la Corte Suprema, en el primer trámite constitucional.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la Senadora señora Provoste.

La señora PROVOSTE.-

Señor Presidente, solicito la palabra solo en virtud de la consulta del Senador Huenchumilla, porque deseo hacer uso de ella más adelante para referirme al fondo del proyecto.

Efectivamente, esta iniciativa se inició en la Cámara de Diputados. Y dentro de los documentos que contiene nuestro pupitre digital está la respuesta de la Corte Suprema, que se pronuncia a requerimiento de la Cámara en esta materia. Y señala lo siguiente:

"Por resolución dictada el día 15 de mayo de 2017 y, en respuesta a vuestro oficio N° 548-2016 de 13 de abril del presente año, por el cual se solicita opinión acerca del proyecto sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, informo a VS. que, considerando que la solicitud ha sido planteada fuera de la hipótesis prevista en el artículo 77 de la Constitución Política de la República, se acordó desestimar la petición, sin perjuicio de lo que a esta Corte Suprema le corresponda informar en su oportunidad, conforme a la norma antes citada".

El oficio viene firmado por el Presidente de ese período, don Hugo Dolmestch Urra.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Sin perjuicio de seguir ofreciendo la palabra, solicitaré al equipo de la Secretaría que pueda recabar esa información para contestar al planteamiento del Senador señor Huenchumilla.

Tiene la palabra la Senadora señora Allende.

La señora ALLENDE.-

Señor Presidente , como señalaba la Senadora Muñoz, Presidenta de la Comisión Especial de la Mujer y la Igualdad de Género, el objetivo del proyecto es prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres mediante el establecimiento de mecanismos de protección, acceso a la justicia y atención a las víctimas tanto en el ámbito público como en el privado.

En realidad, este es un objetivo bastante amplio e importante. Lamentablemente, en muchas partes, como lo veremos cuando nos toque la discusión en particular, me parece que es más declarativo -o demasiado genérico- que contundente en la prevención de la lamentable violencia que todavía se ejerce hacia las mujeres en nuestro país.

Este tipo de violencia proviene de una desigualdad histórica, de un patrón cultural que nos ha colocado el sistema patriarcal como una forma de sumisión al hombre. Este es un estereotipo cultural que poco a poco tenemos que ir superando.

Porque, tal como lo plantea el proyecto, la violencia no se acaba en lo físico, no es solo cualquier menoscabo físico; también es sexual o psicológica. Hay violencia simbólica, que se refleja en la cosificación del cuerpo de la mujer como una forma de vender productos, lo que vemos cotidianamente en los medios; y la hay en lo laboral, cuando somos víctimas de acoso por parte de nuestros jefes o compañeros; en lo político, cuando las opiniones de las mujeres quedan invisibilizadas o ni siquiera son tomadas en cuenta (hace poco, junto con terminar con el sistema binominal, hemos establecido por fin en este país una ley de cuotas que permite tener más mujeres candidatas); y en lo sexual.

Discusión en Sala

Es así como los femicidios continúan. Y lo hemos conversado con la señora Ministra , a quien aprovecho de saludar. Lamentablemente, ya llevamos 19 este año. Incluso, hace un año surgió una encuesta que coloca a nuestras compatriotas como las que más han sido víctimas de violencia de género: 30 por ciento reconoce haber sido víctima de violencia y 39 por ciento, de acoso sexual.

También debemos mencionar que gracias al movimiento feminista, que ha tenido una gran ola en los últimos años, diversos sectores han comenzado a tomar conciencia en cuanto a que es necesario poner fin a la discriminación y a la violencia. A todas las mujeres que marcharon estos años y que se han organizado para pelear por sus derechos, queremos decirles: ¡Muchas gracias!

Por eso, este proyecto tiene que ser nuestra herramienta legislativa para erradicar la violencia de género en el país y así terminar con los abusos, haciendo frente a la cultura machista que lamentablemente aún subsiste.

Deseo reconocer y valorar el trabajo de la Ministra Plá para impulsar la iniciativa, pero también quiero señalar la gran gestión que realizó la Presidenta Bachelet , quien la ingresó en su oportunidad.

La definición de violencia de la ley, que comprende cualquier acción u omisión basada en el género y ejercida en el marco de relaciones de poder históricamente desiguales, proveniente de una construcción social que puede causar, como decíamos, menoscabo físico, sexual o psicológico en las mujeres, ha sido valorada por los diversos exponentes, ya que recoge lo planteado en las diversas convenciones internacionales.

Pero además de incorporar y definir los distintos tipos de violencia, creando un catálogo extenso, aporta en el entendimiento de este mal. Algunos expositores señalaron -si no me equivoco, fue el Instituto Nacional de Derechos Humanos- que habría que incorporar la violencia obstétrica, que es la que se ejerce en los establecimientos de salud en el proceso de embarazo y parto, la cual ocurre con más frecuencia de la que quisiéramos.

Si bien el proyecto establece el deber de los órganos del Estado de desarrollar políticas, planes y programas, diversas organizaciones, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, han criticado que no se establezcan obligaciones legales para el Estado que concreten lo formulado en el proyecto, ya que no existen imperativos, sino que muchas veces se habla de "promoción" y se coloca en riesgo la real protección de la futura ley, que debemos mejorar en la discusión en particular.

El acceso a la justicia de las mujeres es uno de los temas que nos tienen que importar. Esto, debido a las faltas que presenta el sistema judicial, las que provocan que muchas mujeres sean víctimas de delitos mayores.

El Instituto Igualdad mencionó que la Cedaw, en 2018, manifestó preocupación por la obstrucción institucional y procedimental que afrontan las mujeres para acceder a la justicia, como son los estereotipos discriminatorios, la parcialidad judicial y escasos conocimientos de los operadores del sistema sobre los derechos de las mujeres. Esto se intensifica con los obstáculos económicos y culturales que hacen que las poblaciones más vulnerables sufran mayor violencia.

Por eso, uno de los enfoques de los que debemos hacernos cargo es el acceso a la justicia, el cómo la acercamos a las mujeres y cómo facilitamos el necesario compromiso de recursos por parte del Estado.

Muy bien lo señalaba la Presidenta de la Comisión . Lamentablemente, vemos que muchos de los deseos y objetivos del proyecto, al no ir asociados a un presupuesto real que permita avanzar en medidas administrativas, de capacitación, cautelares y de protección, hacen que sea bastante difícil salir adelante, como quisiéramos que ocurriera con esta iniciativa.

A propósito de la Cedaw, todavía espero que la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado analice el protocolo facultativo que se comprometió a despachar el año pasado. Es una deuda que nuestro Congreso y nuestro país tienen pendiente hace más de quince años.

Esperamos ingresar diversas indicaciones para mejorar el proyecto.

Estamos recién en la discusión general. Sin embargo, quiero mencionar un par de observaciones.

Primero, esta iniciativa establece deberes generales para los órganos del Estado. Sin embargo, podríamos abordar

Discusión en Sala

deberes de protección administrativa, para lo cual, por supuesto, se requiere mayor compromiso presupuestario, como ya señalamos.

Por otra parte, el proyecto no aborda la violencia en espacios laborales. Recordemos que existe la figura del acoso sexual en el Código del Trabajo, pero no hay mecanismos para su prevención y sanción.

En las reformas penales se podrían agrupar diversas figuras delictivas que se están tratando en otros proyectos. Porque en este momento estamos viendo iniciativas relacionadas con el acoso sexual, la inducción al suicidio, los delitos de odio, de género, la violación, etcétera.

Deberían proponerse reformas al Código Procesal Penal para incorporar medidas de sensibilización sobre el acoso y que se escuche a la víctima ante medidas alternativas. Y ojalá sea vinculante el que se proteja la intimidad de las víctimas en los interrogatorios.

Faltan medidas de protección para asegurar el cumplimiento de las condiciones y penas de no acercamiento a las víctimas, como son los brazaletes electrónicos y otro tipo de aplicaciones. Porque en numerosas oportunidades, una vez que han ocurrido los femicidios, comenzamos a lamentar que si bien el agresor tenía la prohibición de acercamiento, ella no se cumplió.

Por lo anterior, por la importancia que tiene el poder avanzar en el tema de la violencia hacia la mujer, que atañe al conjunto de la sociedad, queremos mejorar el proyecto y, en lo posible, empujar hacia ese cambio cultural a través de una educación no sexista, que puede crear una conciencia acerca de este mal que debemos erradicar, mal que de alguna manera retrata a nuestra sociedad patriarcal, que se caracteriza por el machismo, que es el origen de la violencia de género.

Por eso, señor Presidente, estoy convencida de que podemos avanzar, siempre y cuando aterricemos en medidas concretas, reales, no solo declarativas. No estaría de más considerar las observaciones que nos hizo en la Comisión un profesor de Derecho de la Universidad de Chile, quien habló de la creación del observatorio contra la violencia de género.

Sería tremendamente importante hacerle un seguimiento estrecho, como también incorporar la violencia mediática y el acoso.

Por todas estas razones, señor Presidente, ya que estamos en la discusión general, anuncio mi voto a favor.

Creo que la Comisión Especial de la Mujer y la Igualdad de Género hizo un muy buen trabajo. Necesitamos ahora que esto se pueda concretar para que sea una real protección a las mujeres y no sigamos con declaraciones y buenas intenciones. Porque, lamentablemente, al mes de junio de este año ya llevamos 19 femicidios.

He dicho.

--(Aplausos en tribunas).

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario respecto a la consulta que hizo el Senador señor Huenchumilla.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Gracias, señor Presidente.

Con relación a la consulta y al planteamiento que formuló el Honorable señor Huenchumilla, cabe consignar que existe un oficio de respuesta de la Excelentísima Corte Suprema, del 18 de mayo de 2017, donde señala que, por no encontrarse dentro de la hipótesis prevista en el artículo 77 de la Constitución Política, se desestimó la petición, que consistía en emitir opinión respecto del proyecto de ley sobre derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Ese oficio lo pueden consultar en el escritorio electrónico, sin perjuicio de que también queda disponible para la Sala.

Discusión en Sala

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Muchas gracias, señor Secretario .

El señor BIANCHI.-

¿Se puede abrir la votación, señor Presidente?

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Huenchumilla, sobre este punto.

El señor HUENCHUMILLA.-

Señor Presidente , solamente una prevención.

Tengo entendido de que luego de ingresar el proyecto a la Cámara de Diputados se solicitó el informe de la Corte Suprema. No sé si en el curso del primer trámite constitucional el proyecto sufrió modificaciones, producto de indicaciones de todo tipo, por lo que, a lo mejor, se pueda llegar a sostener que ese primer informe no sea suficiente en el estado actual de la iniciativa.

Lo planteo, simplemente, para que lo verifiquen.

Nada más, señor Presidente .

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Sin perjuicio de que Su Señoría tiene el derecho de solicitarlo durante la tramitación, no cabe duda de que, con las modificaciones que reciba el proyecto, se puede pedir la opinión de la Corte Suprema en cualquier momento, ya que recién estamos en la discusión en general.

Tiene la palabra el Senador señor Huenchumilla.

El señor HUENCHUMILLA.-

Disculpe, señor Presidente . Lo que pasa es que no es posible votar en la Sala el proyecto sin despejar ese punto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de nuestra Ley Orgánica.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la Senadora señora Muñoz.

La señora MUÑOZ.-

Señor Presidente , la Senadora Provoste leyó en la Sala el oficio de la Corte Suprema, dado que se había hecho esta consulta.

Nosotros recibimos este proyecto de la Cámara de Diputados; lleva largo tiempo debatiéndose. Entonces, tengo una pregunta reglamentaria: ¿Deben las dos Cámaras solicitar la opinión de la Corte Suprema?

Lo consulto para que no quede como duda permanente cuando se presenten estas situaciones.

El señor BIANCHI.-

Si ha sufrido modificaciones el proyecto, sí pueden hacerlo.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

La Secretaría me informa que, obviamente, si hay modificaciones en el segundo informe solicitaremos la opinión correspondiente.

La señora RINCÓN.-

Discusión en Sala

¡Depende de las modificaciones!

La señora MUÑOZ.-

¡Pero estamos en la discusión en general!

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Así es.

El señor ELIZALDE.-

¡Basta una vez; no se requiere otra consulta, porque la Corte es una sola!

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.

La señora VON BAER.-

Señor Presidente , estaba viendo si era posible dilucidar la situación para poder abrir la votación.

Entiendo que se pidió la opinión de la Corte Suprema. El punto es si hay modificaciones tan fundamentales -creo que no las hay- que requieran otro informe de la Corte, como me señala acá la Secretaría de la Comisión.

Señor Presidente , nosotros recibimos bastantes invitados en torno a este proyecto de ley. Y muchos de los planteamientos que hicieron se refirieron a los Títulos I y II. A mi juicio, será necesario revisar el texto en la etapa de indicaciones, porque hay muchos conceptos que son o vagos o contradictorios o que, incluso, desde la perspectiva de algunas personas que escuchamos, pueden significar una problemática para el fin que persigue la iniciativa de ley, que es la lucha en contra de la violencia hacia la mujer.

Por lo tanto, creo que debemos revisar en detalle los Títulos I y II, para dejarlos de manera tal que realmente puedan servir y no entorpezcan el objetivo de la iniciativa, que es, como dije, lograr erradicar la violencia contra la mujer.

Me parece que en esto, transversalmente, tenemos la mirada de seguir avanzando en la legislación para conseguir la erradicación de la violencia en contra de la mujer, especialmente la que se produce dentro de los hogares o en las relaciones íntimas.

La última parte del proyecto tiene varias normas que van en esa línea.

-Primero, se crea una nueva medida cautelar -creo que es muy relevante- en la ley N° 20.066, sobre violencia intrafamiliar, permitiéndoles a los tribunales de familia decretar que la víctima de la violencia intrafamiliar sea acompañada por personal de Carabineros de Chile durante el retiro o entrega de sus efectos personales, en el caso de que opte por no regresar al hogar común.

-Segundo, se mejora la comunicación de las medidas cautelares entre los tribunales de familia y Carabineros de Chile, exigiéndole al juez, en la ley N° 19.968, sobre tribunales de familia, que comunique inmediatamente a Carabineros las medidas cautelares decretadas.

-Además, se prohíbe que se sometan a mediación los asuntos de derechos de alimentos, cuidado personal y derechos de los padres e hijos que vivan separados, a mantener una relación directa y regular, cuando una de las partes haya sido condenada por delitos de violencia intrafamiliar.

-En seguida, se modifica el decreto ley N° 3.500, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, al establecer quiénes serán beneficiarios de la pensión de sobrevivencia, disponiendo que no podrá tener la calidad del beneficiario de dicha pensión la persona que, perteneciendo al grupo familiar, haya sido condenada por el homicidio o femicidio del causante.

Estas son algunas de las disposiciones que contiene esta iniciativa. No puedo detallarlas todas por un tema de

Discusión en Sala

tiempo.

Señor Presidente , en ese sentido, pienso que el proyecto va en la dirección correcta en su última parte. ¿Por qué? Porque se hace cargo de temáticas complejas como las cautelares.

También se hace cargo de situaciones que se viven en la práctica en los tribunales de familia, y en general en nuestros tribunales, respecto a las mujeres víctimas de delitos de violencia.

Además, se hace cargo de esa realidad desde una perspectiva que uno puede pensar, a veces, que quizá es muy pequeña, muy chica, no tan relevante, pero sí es relevante para quien está viviendo esa situación de violencia.

Porque, señor Presidente , ¿cuántas mujeres han tenido que someterse a un trámite de mediación con la pareja que las había agredido anteriormente, para poder regular el pago de los alimentos o tener el cuidado de sus hijos? Creo que debemos hacernos cargo de esta realidad.

Por otra parte, ¿cuántas chilenas han continuado siendo víctimas de violencia intrafamiliar, a pesar de tener una medida cautelar o de protección decretada contra su agresor? ¿Cuántas personas han debido sufrir por la ineficacia y la mala comunicación de las medidas de protección que nuestros tribunales habían decretado?

Señor Presidente , ahí tenemos un problema grave. Muchas veces, las medidas cautelares no están ayudando a impedir una situación de violencia y, finalmente, mujeres que las habían obtenido, terminan siendo agredidas por los victimarios.

¿Cuántas mujeres han tenido que volver solas a reencontrarse con sus agresores cuando han regresado a su antiguo hogar para retirar sus efectos personales luego de decidir reemprender nuevamente sus vidas?

Respecto de esta última parte, este proyecto de ley es un avance.

Como se puede ver, se proponen pequeñas modificaciones, que pueden parecer cuestiones específicas y meramente procesales, pero en la vida de muchas mujeres van a significar un cambio muy profundo.

Habrá que corregir algunos artículos, especialmente de los dos primeros títulos, durante la discusión en particular.

Señor Presidente , creo que esta iniciativa de ley es un avance, sobre todo su último título, y la voy a votar a favor.

He dicho.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.

La señora RINCÓN.-

Señor Presidente , una mujer chilena, casada con un ciudadano austriaco, quienes tuvieron un hijo en Italia y que viven en Viña del Mar, fue convencida por su marido de viajar de vacaciones a dicho país.

¡Ella no quería!

Esta mujer hoy día no solo está siendo víctima de violencia, de maltrato, sino que también, según relata su abogado en la presentación que se ha hecho -está llegando a nuestro conocimiento-, ha sido violada. Y ahora espera un hijo -tiene cuatro meses de embarazo-, producto de esa violación.

Por eso este proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia es pertinente.

No cabe duda de que el flagelo de la violencia contra la mujer debe ser urgentemente atendido.

Chile, desde el año 1994, cuenta con leyes dictadas con el fin de atender este problema; pero, lamentablemente, la realidad nos señala que ninguna de estas normas resulta efectiva.

Los inconvenientes generados por esa falta de efectividad de la legislación dictada en protección de las mujeres

Discusión en Sala

víctimas de violencia, en especial, se han centrado, señor Presidente , en dos puntos:

1. En la falta de comprensión del carácter estructural, transversal y multidisciplinar de la violencia de género.
2. En la falta de compromiso financiero por parte del Estado para hacer frente a los recursos materiales y asistenciales requeridos en favor de las víctimas.

El proyecto de ley, que hoy discutimos en general, destina un total de 2.469 millones de pesos a esta temática:

-1.751 millones del Ministerio de Salud para la atención de poco más de 22 mil casos en atención primaria, en un país de más de 17 millones de habitantes.

-403 millones del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género para el acompañamiento de víctimas, icon un profesional por región!

-314 millones del Ministerio Público para la atención de seguimiento de víctima mediante un contact center.

¡Ello es absolutamente insuficiente!

Señor Presidente , Chile no ha comprendido que la violencia de género es un fenómeno social de carácter estructural.

Medio en broma, medio en serio, la colega Senadora Yasna Provoste señalaba que hace un rato había dado cuenta de un informe y simplemente no se le había oído.

Ello refleja una forma de relación entre hombres y mujeres que forma parte de la cultura política tradicionalista patriarcal en torno a lo que es, cómo es y lo que se espera de un hombre, y lo que es, cómo es y lo que se espera de una mujer.

Esa comprensión política del hombre y la mujer ha estructurado el modo de relación entre hombres y mujeres en la sociedad, concibiendo a nuestro género como inferior y subordinado al masculino.

Luego de siglos instalados en esta concepción, DEBE COMPRENDERSE que no es el carácter violento o la falta de control de impulsos de ciertos hombres la que determina la existencia, normalización y perpetuación de la violencia contra la mujer en sus diferentes formas: física, psicológica, sexual, económica o simbólica.

Como sujetos apéndices de un hombre al que las mujeres le deben subordinación y obediencia, pero sin las cuales el hombre tampoco puede vivir pues ellas "le sirven de necesario e imprescindible complemento", se entiende que la violencia pueda instalarse tan férreamente en una relación.

Ambos seres se complementan en sus roles. Ninguno puede vivir separado del otro, pues , sino como seres interdependientes en los que uno es el que manda y la otra, la que obedece; uno es el que provee y la otra, la que recibe.

no se conciben como seres autónomos iguales entre sí

Esa misma concepción minusvalorada de la mujer es la que permite que se ejerzan otras violencias sociales contra nosotras, no solo en las relaciones de pareja entre personas que no se entienden como seres iguales, sino también en materia laboral, política, de salud, obstétrica, etcétera, y que pasan casi como normales.

Por lo mismo, ilos presupuestos que se asignan a este tema son exiguos!

Estas otras formas de violencia social las padecemos todas las mujeres, de cualquier edad, razón o condición, aunque no tengamos relaciones de pareja asimétricas que nos condenen, además, a una vida de violencia doméstica.

Dentro de esta última, las leyes contra la violencia de género, sin embargo, , que es la que explica la existencia del llamado "maltrato habitual", que se constituye en la forma más grave de violencia, pues lleva a femicidios, seguidos de suicidios e, incluso, de asesinatos de hijos.

Discusión en Sala

no se hacen cargo de esa violencia relacional

Señor Presidente , tal es la falta de comprensión de esta violencia "estructural asimétrica" que incluso nuestro delito de "maltrato habitual" exige a las víctimas que prueben que hubo varios actos de violencia y la proximidad de estos, en vez de que .

el juez ordene a peritos psicólogos la elaboración de una pericia acerca de la relación de desigualdad o igualdad que vive la pareja, peritos que deben estar claramente capacitado al efecto

Los peritos especializados en la materia deben existir en gran número a lo largo del país para facilitar la proporción de pruebas en estos juicios, y deben ser gratuitos. Ello, porque otra prueba no es útil, ni hay .

Señor Presidente, al no poder configurar el delito, la causa se cierra; se acaban las medidas cautelares, y las mujeres muchas veces mueren.

Creo que la importancia de esta iniciativa radica en evitar aquello.

Sin embargo, en su texto no se aborda todo lo que se debiera en esta materia.

Quien me antecedió en el uso de la palabra, la Senadora Ena von Baer, ha relatado un sinnúmero de situaciones que requieren ser mejoradas, y deberemos hacerlo en la discusión en particular.

Este tipo de violencia, relacional y asimétrica, por lo demás, es la que, sí o sí, requiere la separación inmediata de la víctima y sus hijos del agresor.

Pero ¿dónde se irán a vivir si en Chile no existen las casas de acogida suficientes para recibirlos, ni en todas las regiones, o nunca tienen espacio para esas mujeres y sus hijos?

Este Gobierno, así como los anteriores, no han comprometido presupuesto suficiente para resolver tal problema.

También esta violencia es la que requiere ; más aún, cuando es la propia víctima la que, dada la interdependencia psicológica existente entre ambos, muchas veces no evita encuentros con él o, incluso, se autoculpabiliza por los castigos que recibe.

medidas fuertes de control de no acercamiento del hombre agresor a su víctima

Sin embargo, los brazaletes electrónicos, como medida para hacer más efectiva la cautelar de no acercamiento del agresor a la víctima, NO SON aún una realidad. Ni este Gobierno ni los anteriores han presupuestado lo suficiente para su adquisición e implementación masiva.

Por tanto, señor Presidente, es urgente votar a favor en general este proyecto de ley, aunque nos queda mucho por hacer en la materia. Esta iniciativa representa, sin lugar a dudas, una oportunidad para mejorar , pero no como se presenta a la Sala. Habrá que introducirle mejorías en la discusión particular para que resulte efectivo y eficaz.

Las mujeres ya sabemos que la violencia se ejerce en todos los espacios, públicos y privados; sabemos de todas las formas que asume y cuáles son sus costos, y también sabemos cuáles son los deberes del Estado. Todo eso ya lo consagra la Convención de Belém do Pará, obligatoria en Chile.

Lo que necesitamos, entonces, son medidas correctas y efectivas.

Lo que necesitamos son serios compromisos financieros.

Esperamos que se concreten en la discusión en particular de este proyecto.

He dicho.

)----- (

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Discusión en Sala

Tiene la palabra el Senador señor Girardi.

El señor GIRARDI.-

Señor Presidente , solicito autorización para que la Comisión de Medio Ambiente pueda funcionar en paralelo con la Sala el próximo martes, a mediodía, pues tenemos que ver el proyecto de Pro Inversión que el Gobierno nos ha solicitado analizar.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

¿Habría acuerdo para que funcione en paralelo con la Sala la Comisión de Medio Ambiente el próximo martes 18?

Acordado.

)-----(
(

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Señores Senadores, hay ocho inscritos para intervenir en el debate del proyecto que nos ocupa y a las 18 horas debemos proceder con el homenaje por el centenario de la Universidad de Concepción.

Aprovecho de saludar al Rector y Presidente del Directorio de dicha casa de estudios, al Director de esa Corporación y a todos los profesores, académicos y dirigentes estudiantiles que nos acompañan.

La señora PROVOSTE.-

Señor Presidente , sugiero que continuemos la próxima semana con la discusión de la iniciativa.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Si le parece a la Sala, así se procederá, manteniendo el orden de los inscritos, como corresponde.

--Queda pendiente la discusión general del proyecto.

Discusión en Sala

2.3. Discusión en Sala

Fecha 09 de julio, 2019. Diario de Sesión en Sesión 31. Legislatura 367. Discusión General. Se aprueba en general.

DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

El señor QUINTANA (Presidente).-

Corresponde continuar la discusión general del proyecto, en segundo trámite constitucional, sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, con informe de la Comisión Especial encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género.

--Los antecedentes sobre el proyecto (11.077-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite: sesión 90ª, en 22 de enero de 2019 (se da cuenta).

Informe de Comisión:

Especial encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género: sesión 24ª, en 11 de junio de 2019.

Discusión:

Sesión 25ª, en 12 de junio de 2019 (queda pendiente la discusión en general).

El señor QUINTANA (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Cabe recordar que el artículo 31 del proyecto es de quorum calificado, por lo que para su aprobación se requieren 22 votos favorables.

El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 115 a 135 del informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.

Eso es todo, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Presidente).-

En la discusión general, tiene la palabra la Senadora señora Provoste.

La señora PROVOSTE.-

Señor Presidente , esta intervención había quedado suspendida hace ya varias sesiones y me alegro de que podamos iniciar la jornada de hoy finalizando el ciclo de intervenciones y llegando a la tan anhelada votación general del proyecto.

En primer lugar, quiero saludar, por su intermedio, a la Ministra de la Mujer y a la Subsecretaria, quienes han estado permanentemente en la propia Comisión aportando al debate y escuchando a los diversos invitados e invitadas.

"La violencia contra las mujeres no es un fenómeno nuevo en nuestro país. Muy por el contrario, es quizás el reflejo más duro de una cultura discriminatoria que valida relaciones históricamente asimétricas entre hombres y mujeres, marcadas por el abuso". Así comienza el mensaje de este proyecto de ley. Sin duda, se trata de un tipo de violencia que constituye una violación fundamental del derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la dignidad, a la igualdad entre hombres y mujeres, a la no discriminación y a la integridad física y mental. No

Discusión en Sala

obstante, en pleno siglo XXI estamos todavía muy lejos de erradicar la violencia de género, que sigue afectando a una de cada tres mujeres en Chile.

Evidentemente, nuestro país ha realizado importantes avances en este campo, al ratificar instrumentos del sistema internacional de derechos humanos en los que se compromete a erradicar la violencia contra las mujeres e incorporar marcos conceptuales y recomendaciones en la perspectiva de asegurar a las mujeres y niñas una vida sin violencia. Además de los tratados internacionales, Chile cuenta con un marco jurídico legal sobre prevención y sanción de la violencia hacia las mujeres.

Sin embargo, pese a la existencia de los mencionados avances, la violencia contra las mujeres continúa, invisibilizada en sus diversas expresiones y sostenida en un orden patriarcal que, a través de una multiplicidad de formas y dimensiones, mantiene y recrea una institucionalidad marcada por la jerarquía masculina, que sitúa a las mujeres, de acuerdo con esa lógica, en un estatus inferior. Además, subsisten diversas formas de violencia que no son abordadas por la legislación chilena y que corresponden a la llamada "violencia estructural/institucional contra las mujeres", practicada en el marco de las instituciones del Estado, por sus órganos y por sus agentes. Estas modalidades de violencia se aplican para ejercer control social, elemento que es central, pues el control social incluye -cuando se trata de género- la mantención de estructuras y relaciones de poder, así como de prácticas sociales que se hallan "normalizadas" en el orden de género hegemónico, que no reconoce, discrimina y vulnera derechos, principalmente de las mujeres, pero también de las minorías.

La naturalización de la violencia de género -tortura sexista cotidiana- cobra central relevancia como reflejo de la persistencia del dominio patriarcal. A pesar de la norma jurídica chilena ya citada, la incapacidad de esta indica que la legitimación de la violencia continúa vigente en la formación de la subjetividad masculina y que la tradición patriarcal atraviesa también los códigos y los hace vulnerables. La ley se erige como igualitaria para dirimir conflictos entre iguales, pero lo cierto es que está atravesada por la estructura jerárquica de sexo-género, que la permea por múltiples poros.

Vivir libres de violencia significa mucho más que no vivenciar golpes, humillaciones, violaciones y control abusivo en el cotidiano de la relación de pareja. Implica recuperar el estatus de ciudadanía sin recortes ni opacidades, escapar del miedo y la ansiedad, dejar el lugar de lo ambiguo e instalarse con autonomía en los diversos ámbitos de la vida en sociedad. La apropiación de poder por parte de las mujeres -mediante el conocimiento, la autonomía económica, el protagonismo y el reconocimiento social y la capacidad de decidir libremente- es requisito clave para lograr aquello. También lo es la erradicación de los mitos acerca de la familia, sobre todo aquel que dice que constituye el espacio de máxima protección y seguridad para las mujeres. Las estadísticas evidencian que, por el contrario, la familia es un ámbito de exposición permanente al riesgo de violencia de género, riesgo que también aparece como un continuo en el trabajo, en la calle, en las fronteras, en los establecimientos educacionales, en los medios de comunicación y en la publicidad sexista.

A diferencia de legislaciones de otros países latinoamericanos que han registrado avances sustanciales en la materia, como Argentina y México, la ley chilena no apunta central ni ampliamente hacia lo que se establece como un nudo esencial en la violencia contra las mujeres, sino que se concentra de manera exclusiva, como su nombre lo indica, en una violencia que sucede intrafamiliarmente. La tipificación de la violencia en ese cuerpo legislativo solo recoge las distinciones de violencia física y psicológica, para quien "tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor o una relación de convivencia con él; o sea pariente por consanguinidad o por afinidad (...)". El último cambio a la ley, del año 2005, considera la inclusión de la violencia "psíquica". Aunque ello es un avance, resulta claramente insuficiente para proteger a las mujeres de la violencia que sucede en otros ámbitos. Además, la falta de integralidad de esta legislación queda demostrada en los casos de violencia sexual y abuso sexual, ya que son otras las disposiciones legales a las cuales se debe recurrir, las que tienen un carácter general y carecen de una mirada de género.

Con respecto al femicidio, la promulgación de la ley N° 20.480...

Le pido un minuto adicional, señor Presidente .

El señor QUINTANA (Presidente).-

Ya le hemos dado dos.

Discusión en Sala

Pero le concedemos un minuto más.

El señor PIZARRO .-

Dele tres más.

La señora PROVOSTE.-

Con respecto al femicidio, la promulgación de la ley N° 20.480 constituyó un avance al reconocerlo como delito, modificando el Código Penal y la ley N° 20.066, sobre violencia intrafamiliar.

Pero, claramente, se requiere aún más.

La ausencia de una política nacional, integral e intersectorial que permita desarrollar acciones consistentes de prevención, protección y reparación de los daños ocasionados por la violencia de género contraviene los acuerdos internacionales suscritos por el Estado en materia de protección de los derechos de las mujeres, en especial lo señalado en la Convención de Belém do Pará, que en su artículo 8 especifica que para evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres los Estados deben adoptar programas y medidas que promuevan la educación pública, la concientización, movilizar a las comunidades, ofrecer servicios y asistencia especializada a las mujeres víctimas de violencia y fomentar una investigación en este campo.

Nos queda aún mucho por avanzar para estar dotados en nuestro país de una institucionalidad plena que proteja a las mujeres de la violencia y las incorpore en igualdad de derechos...

El señor QUINTANA (Presidente).-

Ha concluido su tiempo, señora Senadora.

La señora PROVOSTE.-

Señor Presidente.

El señor QUINTANA (Presidente).-

Lo que pasa es que estamos en la segunda discusión. Entonces, si bien se trata de la discusión general y para ella se cuenta con diez minutos, al encontrarnos en segunda discusión baja a cinco minutos el tiempo de las intervenciones.

Tiene un minuto más para redondear la idea.

Le señora PROVOSTE.-

Cuando esta discusión comenzó se contaba con diez minutos para intervenir y yo estaba inscrita desde que se otorgaba ese tiempo. Entonces, me parece que...

El señor QUINTANA (Presidente).-

Sí, pero es segunda discusión.

La señora PROVOSTE.-

... si estamos hablando de estos tipos de violencia invisibilizados, no es posible permitir que aquí se restrinja el tiempo que estaba dado inicialmente para intervenir en el debate.

Señor Presidente , este proyecto de ley, sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, significa un avance importante desde el punto de vista de la institucionalidad plena, que garantice una protección para las mujeres respecto de aquellos elementos presentes en la vida cotidiana y que generan claramente una barrera para su inclusión a una ciudadanía plena en nuestro desarrollo social.

Estamos convencidos de que esta iniciativa permite incorporar una lógica de igualdad de derechos a la vida cívica

Discusión en Sala

chilena. Y por eso votaré a favor del proyecto.

He dicho.

El señor QUINTANA (Presidente).-

Gracias, Senadora Yasna Provoste.

La señora PROVOSTE.-

¡Es bien lamentable la situación que se ha producido!

El señor QUINTANA (Presidente).-

Insisto en que estamos en segunda discusión respecto de la idea de legislar. Si alguien necesita un minuto más, no hay problema, siempre lo concedemos. Pero quería dejar claro el punto.

Si bien es la discusión general, yo tengo que atenerme al Reglamento. No se trata de entrar a valorizar el tema en discusión, que es muy importante.

Tiene la palabra la Senadora señora Ebensperger.

La señora EBENSBERGER.-

Señor Presidente , seré muy breve.

Como lo he dicho siempre, y lo reitero hoy aquí, en la Sala del Honorable Senado, hay que erradicar efectivamente toda forma de violencia contra las mujeres.

En eso no se pierde ni la UDI, ni el Presidente Piñera , quien lo asumió como compromiso de campaña y de Gobierno, ni la Ministra señora Isabel Plá .

Por tanto, me parece de toda lógica incorporar entre los deberes de los órganos de la Administración del Estado la prevención y represión de las conductas violentas.

En el mismo sentido, toda mejora en la administración de justicia y en la coordinación entre nuestros tribunales, Ministerio Público y policías en resguardo de las víctimas es positiva. Las resoluciones de los tribunales en favor de las víctimas, que con tanta frecuencia se vulneran, no pueden ser ilusorias. Lo mismo, respecto de la coordinación entre las policías. Espero, señor Presidente , que nunca más alguien sea víctima de violencia porque llegó tarde un oficio de una medida de protección.

Es precisamente ahí, en los objetivos del proyecto que compartimos todos, que necesitamos la ayuda de los funcionarios públicos, médicos, nuestras policías y, por cierto, de quienes nos dedicamos a la política.

Aun cuando hay que hacer cambios sustanciales en el articulado, considero que particularmente los Títulos III y IV de la iniciativa van por el camino correcto.

Sin embargo, no puedo estar de acuerdo con el Título I en particular. Para que la discusión de este proyecto de ley sea eficaz, tiene que ser eminentemente técnica. NO puede convertirse en una discusión IDEOLÓGICA, porque si nos detenemos en conceptos como género, violencia, violencia simbólica, violencia indirecta y violencia política, detendremos también el avance de esta iniciativa, que todos queremos que siga adelante.

Se trata de conceptos en los que, además, debo reparar en su carácter eminentemente subjetivo. Porque decir que violencia es toda práctica discriminatoria que de manera activa o por omisión ponga a la mujer en desventaja con respecto de un hombre "basada en el género y ejercida en el marco de las relaciones de poder históricamente desiguales que emanan de los roles diferenciados, asignados a hombres y mujeres, que resultan de una construcción social, cultural, histórica y económica" parece peligroso. Más aún cuando esa definición pueda tener consecuencias jurídico-penales. Lo considero excesivo.

¿Acaso la galantería y la caballerosidad entran en esa definición? ¿Quien el día de mañana me invite a almorzar y

Discusión en Sala

quiera pagar la cuenta me estará violentando? ¿Quien me ceda el paso cuando me abre una puerta estará ejerciendo violencia en mi contra? ¿Cómo afecta este tipo abierto a la tipicidad de los delitos ya existentes o que incorpora el proyecto?

No vaya a ser, señor Presidente, que los cuidados del sacristán maten al señor cura y por querer combatir la violencia contra la mujer pretendamos legislar aun contra la realidad y el sentido común.

Espero que este proyecto, en su discusión en particular, mejore, aclare y precise los conceptos que hoy contiene y que son excesivamente subjetivos e ideológicos.

Señor Presidente, me voy a abstener en esta votación en general.

El señor QUINTANA (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Moreira.

El señor MOREIRA.-

Señor Presidente, derechamente y con mayúscula yo creo que este proyecto ES MALO.

Pero, así como yo he criticado a la Nueva Mayoría porque no quiere legislar en algunas materias que son trascendentes para el país, yo voy a legislar.

El señor MONTES.-

¡Bien! ¡Muy bien!

El señor MOREIRA.-

Como se ha señalado aquí, el 50 por ciento de los habitantes de este país son mujeres. Según cifras expuestas en la Comisión, el 31 por ciento de ellas habría sufrido algún tipo de violencia. A ello se suman 40 femicidios anuales.

Si bien nuestras cifras no son superiores a las de otros países de la región, no dejan de ser preocupantes.

Pero debemos empezar por un diagnóstico correcto, para llegar a soluciones duraderas y aceptadas por la inmensa mayoría de la ciudadanía, a fin de que tenga la necesaria legitimidad.

El proyecto tiene partes muy positivas en relación con el acceso a la justicia, la labor del Estado y la intervención de tribunales. Eso hay que rescatarlo.

Sin embargo, temo y lamento el claro sesgo ideológico radical -entre comillas- que trae esta iniciativa en sus conceptos base.

Ya desde la definición planteada en su artículo 2 deja clara una preconcepción muy polarizante y dañina del problema: "La violencia contra las mujeres comprende cualquier acción u omisión, sea que tenga lugar en el ámbito público o en el privado, basada en el género y ejercida en el marco de las relaciones de poder históricamente desiguales que emanan de los roles diferenciados asignados a hombres y mujeres, que resultan de una construcción social, cultural, histórica y económica, que cause o pueda causar muerte, menoscabo físico, sexual, psicológico, económico o de otra clase a las mujeres, incluyendo la amenaza de realizarlas, y en general cualquier conducta que menoscabe o amenace sus derechos."

El proyecto, señor Presidente, define violencia no solo como una acción, sino también como la omisión de conducta. La legislación nacional únicamente en contadas ocasiones sanciona la omisión de conducta y siempre ocurre en casos en que existe un deber de cuidado.

La norma parte de un diagnóstico claramente extremista y sesgado al asumir que existen relaciones de poder históricamente desiguales y que emanan de los roles diferenciados asignados a hombres y mujeres; una construcción social, cultural, histórica y económica.

Por lo demás, la ley no es el medio idóneo para establecer verdades históricas, y menos en este caso, donde es al

Discusión en Sala

menos discutible.

Pero no solo eso. El artículo determina que el efecto de esa violencia puede ser la muerte, el menoscabo físico, sexual, psicológico, económico, pero también agrega un vago y genérico "o de otra clase".

Aún más, basta la amenaza para que constituya violencia; incluso la amenaza de no realizar una conducta. ¿Cuántos casos conoce la legislación nacional de situaciones en que se sancione la amenaza de omisión de una conducta?

Suma y sigue. Al definir las formas de violencia, establece nueve, entre ellas, la violencia simbólica y la aún más preocupante violencia indirecta, definida como "toda práctica discriminatoria que mediante conductas activas u omisiones ponga a la mujer en desventaja con respecto al hombre."

La redacción del texto es de tal vaguedad que prácticamente todo puede ser considerado "práctica discriminatoria".

Espero, sinceramente, que se hagan correcciones profundas a esta iniciativa.

¡Lamento que la propia Ministra de mi Gobierno no tome atención a lo que está señalando, a lo que está criticando un parlamentario de Gobierno!

Reitero, señor Presidente, que espero que se hagan correcciones profundas a un proyecto que, aunque nació en la Administración de la Presidenta Bachelet, es promovido por mi Gobierno y por la señora Ministra.

Por ello, y para ser consecuente con lo que he señalado en múltiples ocasiones anteriores, anuncio que aprobaré la idea de legislar. Pero queda hecha la advertencia a nuestro Gobierno en el sentido de que de no corregirse este proyecto, el cual estimo con graves errores, lo rechazaré en la votación en particular.

Por último, quiero señalar que aquí se habla mucho de la discriminación, de la defensa y de la dignidad de las personas, pero ¿cuándo se va a legislar con respecto a Twitter?

En Twitter se invoca la libertad de expresión, pero esta termina siendo, estimados colegas, una fuente para amenazar, denostar, injuriar a las personas. Y este Congreso, porque se invoca la libertad de expresión, nunca ha querido legislar al respecto.

Ojalá que las autoridades de nuestro Gobierno corrijan en este Congreso lo que haya que corregir. De lo contrario, si no se cumplen los compromisos contraídos, muchos parlamentarios vamos a votar en contra en la discusión particular.

He dicho.

El señor BIANCHI .-

¡Qué bien!

La señora MUÑOZ .-

¡Muy bien!

El señor BIANCHI.-

¿Puede abrir la votación, señor Presidente?

El señor QUINTANA (Presidente).-

Tiene la palabra la Senadora señora Aravena.

La señora ARAVENA.-

Señor Presidente, yo quiero recordar que nuestro Presidente Piñera hizo un compromiso con el tema de violencia

Discusión en Sala

en Chile, y principalmente con la violencia hacia las mujeres.

Esto no es una competencia de quién sufre más violencia. Lamentablemente, las mujeres ganamos.

En ese contexto, estamos en deuda con las mujeres de nuestro país.

La violencia, por lo demás, no es un problema de Chile, ni específicamente de ninguna región en particular. De acuerdo con la ONU Mujeres, el 35 por ciento de las mujeres en el mundo han sufrido algún tipo de violencia física o sexual en algún minuto de su vida.

La Encuesta Nacional de Victimización por Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales que llevó a cabo el Ministerio del Interior el 2013 también arrojó una cifra cercana: 32 por ciento de las mujeres han recibido algún tipo de violencia alguna vez.

Quiero dejar instalado en esta Sala que al 31 de mayo del 2019 en Chile ya van 24 femicidios consumados y 49 femicidios frustrados. Y, especialmente, me quiero referir al año pasado, donde muchos de estos femicidios consumados afectaron a mujeres de La Araucanía, mi Región. Hoy día, por respeto, las voy a recordar a ellas y a muchas otras que ya no están: Silvia Roxelia Caro Alarcón, de Labranza; Guillermina Huenul Marín, de Perquenco; Mercedes Vera Arévalo, de Carahue; Sara Riquelme Avilés, de Nueva Imperial; Paola Alvarado Cortez, de Curacautín y, por último, Felisa González Pichipillán, de Pucón.

Efectivamente, estos homicidios o femicidios no han sido, quizá, tan divulgados como el caso de Gabriela Alcaíno, quien murió junto con su madre en manos de su pololo; ni tampoco como el último que ocurrió en Chimbarongo.

Hay un compromiso efectivo de nuestro Presidente y de la Ministra por mejorar este proyecto, en conjunto con los legisladores de la Comisión de la Mujer, y despejar algunas dudas que han manifestado nuestros colegas congresistas en relación con situaciones que no estarían tan claras a la hora de legislar y, finalmente, enjuiciar.

En mi particular opinión, creo que es muy necesario dar una señal a muchas mujeres de Chile y al país en el sentido de que efectivamente necesitamos mejorar el orden jurídico en torno a las medidas cautelares, a la función que tiene el sector público y a muchos otros aspectos que aborda este proyecto.

Más allá de legítimamente tener dudas, creo que es superior la importancia de dar una señal al país de cumplir un compromiso con tantas mujeres que esperan y que no han tenido la justicia que se requiere.

Hace pocos días la Ministra Isabel Plá señaló en una entrevista que casi el 40 por ciento de las mujeres que han muerto habían hecho todo lo que tenían que hacer, y aun así fueron asesinadas.

En ese contexto, voy a dar mi aprobación a este proyecto y a manifestar mi compromiso de hacer todo lo posible, en conjunto con las penalistas, con nuestro Ministerio de la Mujer y su Ministra y con todas las mujeres que integramos hoy día la Comisión, por sacar una ley mucho mejor que la actual para abordar un tema tan complejo, tan importante y tan doloroso para las familias de Chile como es el femicidio.

Muchas gracias.

El señor QUINTANA (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Latorre.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, esta iniciativa es relevante pues reconoce que la violencia ejercida contra las mujeres toma distintas formas, tales como violencia obstétrica, psicológica, sexual, laboral, simbólica, entre otras.

Establecer por medio de una ley las distintas maneras de violencia constituye un comienzo de solución a esta problemática estructural de una cultura patriarcal. Lo anterior es más necesario aún para aquellas clases de violencias que no tienen repercusiones físicas o palpables, las que no por ser invisibles dejan de existir y de ser objeto de reproche social.

Este proyecto insta a que como sociedad tomemos conciencia sobre la violencia sistemática ejercida contra

Discusión en Sala

mujeres, lo cual en sí mismo es una medida de prevención de formas de violencia más intensas sobre la mujer. Es una oportunidad para que el Estado de Chile exija hacerse cargo de estas conductas a quienes las ejercen y no a quienes las padecen. Así se rompe el statu quo de las políticas públicas sobre esta materia, las cuales siguen imponiendo cargas a las mujeres, como sucede con la campaña "No lo dejes pasar" que interpela a la mujer agredida y no al sujeto agresor.

Dentro de las medidas concretas que se establecen, cabe destacar las siguientes:

-El rescate de las disposiciones de la Convención de la Organización de Estados Americanos, suscrita y ratificada por Chile en 1996, que encuentran eco en los cuatro primeros artículos del proyecto.

-El establecimiento de deberes a los Ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, del Interior y Seguridad Pública, de Desarrollo Social, de Justicia y Derechos Humanos, de Educación y de Salud, los cuales tendrán que adoptar medidas tendientes a la protección de los derechos de las mujeres, a incorporar la perspectiva de género, a prevenir la violencia contra las mujeres y a otorgar una respuesta dentro del ámbito de sus competencias frente a su ocurrencia o al riesgo de padecerla.

-El deber de los órganos del Estado de prevenir las violencias ejercidas contra las mujeres.

-Los principios de proactividad en la investigación penal y de prevención de la victimización secundaria, los cuales regirán los procesos judiciales penales y de derecho de familia en los que se ventilen casos de violencia contra las mujeres, cuestión esencial a la hora de dotar de una perspectiva de género a la persecución de tal clase de comportamientos.

-El desarraigar de la actividad judicial la aplicación de atenuantes de la sanción penal basándose en estereotipos que amparen o refuercen la violencia contra las mujeres.

-Dentro del ámbito privado, se busca erradicar la violencia que se ejerce en el contexto de las relaciones de pareja, con o sin convivencia o matrimonio.

Creemos que la iniciativa y el objetivo que persigue son imprescindibles para la construcción de una sociedad en la que no solo no exista violencia contra las mujeres, sino que además no exista sexismo. Sin perjuicio de esto, es necesario perfeccionar algunas de las disposiciones propuestas a fin de lograr efectividad en la consecución de estos objetivos.

Este proyecto ha sido apoyado por algunas organizaciones relevantes en nuestra sociedad. La Corporación Humanas dice que: "Permite superar la conceptualización restringida de violencia intrafamiliar que Chile ha mantenido vigente por demasiados años, que ha dificultado la comprensión de la violencia contra las mujeres como resultado de las relaciones de poder entre hombres y mujeres, y la discriminación estructural que les afecta". Por su parte, el Instituto Nacional de Derechos Humanos destaca "la disposición de que el Servicio Nacional de la Mujer y de la Equidad de Género será el encargado de asumir el patrocinio y representación de las mujeres víctimas de violencia, así como la ampliación de sus facultades para ello".

Estamos en una ola del feminismo, ¡qué duda cabe! El año pasado y el ahora en curso el movimiento feminista ha sido de los más relevantes en la sociedad chilena y -me atrevería a decir- en el mundo occidental. Es hora de actualizar nuestra legislación y avanzar en este proyecto de ley que protege el derecho de las mujeres a vivir en un contexto libre de violencia.

Voto a favor.

)------(

El señor QUINTANA (Presidente).-

Me ha pedido la palabra el Senador Francisco Chahuán por un tema de reglamento.

El señor CHAHUÁN.-

Señor Presidente , simplemente para solicitar -hay acuerdo de los miembros de la Comisión de Transportes y

Discusión en Sala

Telecomunicaciones en este sentido- que el proyecto de ley que regula las aplicaciones de transporte remunerado de pasajeros pase del tercer al segundo lugar de la tabla.

Se requiere unanimidad de la Sala.

El señor MONTES.-

¡No!

El señor QUINTANA (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador Carlos Montes.

El señor MONTES.-

Señor Presidente , en el segundo lugar está la votación del Instituto de Derechos Humanos.

La señora ALLENDE.-

Exacto.

El señor QUINTANA (Presidente).-

Me parece que el Senador señor Chahuán se refiere al tercer lugar de la tabla, en reemplazo del proyecto sobre bienestar animal.

El señor MONTES.-

Está bien entonces.

El señor QUINTANA (Presidente).-

En esos términos, ¿habría acuerdo?

Acordado.

)----- (

El señor QUINTANA (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Elizalde.

El señor ELIZALDE.-

Señor Presidente , hace casi veinte años, el 25 de noviembre de 1999, las Naciones Unidas establecieron el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en recuerdo de un hecho acontecido en 1960, cuando fueron asesinadas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal , las "Mariposas dominicanas".

La dictadura de Trujillo, brutal como la que nos tocó padecer, intentó exterminar la rebeldía eliminando a tres mujeres valientes que nunca se resignaron al horror.

Algunos dirán que el extremo de la violencia política demencial de las dictaduras no tiene comparación con el espacio familiar, pero sabemos que, lamentablemente, no es así. Casos como el de Nabila Rizzo , fresco en nuestra memoria; el de Juliana Andrea Acevedo y el de Magaly Carriel Garrido nos señalan lo contrario.

Desafortunadamente, son muchos otros los nombres que podríamos citar.

Son muchos, demasiados los casos en que la violencia contra la mujer ha sido un expediente fácil para someterla, dominarla, situarla en un lugar secundario; demasiados los casos -y demasiado frecuentes- en que la violencia ha sido un recurso naturalizado de subyugación.

Discusión en Sala

Por demasiado tiempo no se identificó la violencia que sufren las mujeres como un problema de derechos humanos, sino como un problema de convivencia de las parejas, o bien, se hizo responsables a las propias mujeres de la violencia ejercida en su contra. ¡Cuán injustas eran estas apreciaciones!

Es cierto, hemos tenido avances muy importantes en igualdad de género, algunos muy notables, como haber elegido a la primera Presidenta de Chile ; a Presidentas en ambas Cámaras del Congreso Nacional. Forman parte de este Senado las Senadoras señoras Adriana Muñoz , quien fue la primera Presidenta de la Cámara de Diputados, e Isabel Allende , quien fue la primera Presidenta del Senado . Tenemos una Presidenta en la Central Unitaria de Trabajadores y mujeres en lugares prominentes en distintas organizaciones estudiantiles.

También crece la participación laboral femenina, más mujeres ingresan a la política y ocupan cargos institucionales, aunque sigue habiendo mucho espacio para avanzar, sobre todo en el campo de la participación política y en el mundo empresarial. Faltan más alcaldesas y parlamentarias, faltan más generales y almirantas, faltan más directoras en las empresas públicas y privadas.

Pero, aun así, existen hoy mayor conciencia y mayores acuerdos que nos permiten debatir, ya no solo sobre la igualdad de capacidades, la igualdad de derechos en la salud, la educación y la participación laboral y política de las mujeres. De lo que se trata ahora es de que el debate nos lleve a avanzar más rápido en la construcción de un mundo más equitativo para mujeres y hombres, con una efectiva igualdad de género.

Pero, con todos estos avances, el mayor problema que las mujeres siguen enfrentando es el de la violencia de género. Aquí hemos presentado avances legales, pero desafortunadamente muy pocos en la realidad de los hechos.

El año pasado hubo más de cuarenta femicidios, y los años anteriores las cifras fueron similares. Es decir, por más que se haya avanzado, los hechos nos indican que la violencia femicida no disminuye sino que, por el contrario, incluso aumenta.

Tenemos una legislación específica que tipifica y eleva las penas para el femicidio, hemos desarrollado una ley que crea alrededor de cincuenta casas de acogida y más de cien centros de la mujer, hemos formado monitores y monitoras y se han hecho campañas para generar conciencia, pero las cifras continúan siendo desoladoras.

¿Qué más necesitamos hacer? Por de pronto, aprobar esta iniciativa de ley, que es el mayor esfuerzo normativo hecho en la materia, de manera integral y no fragmentaria. Es un gran avance en derecho sustantivo, en lo procedimental y en lo orgánico-administrativo.

Pero nada sustituye la movilización y el protagonismo de las propias mujeres. Nadie puede reemplazar a quienes deben ser autoras de su propia historia. Por eso, vemos con orgullo los movimientos que se han potenciado este año, en que las mujeres, sin duda, han tenido un rol protagónico y en que los hombres hemos tenido que aprender a estar a su lado o detrás de ellas, como corresponde a los tiempos de la historia que estamos viviendo.

Y es sobre la base de ese liderazgo que podremos enfrentar y potenciar cambios que nos permitan construir una sociedad más igualitaria, erradicando toda forma de violencia contra la mujer.

Hace veinticinco años Benazir Bhutto , víctima ella misma de la violencia, dijo en la Conferencia de Beijing: "hoy en día, en la lucha por la liberación de la mujer, no hay cabida para los que no toman partido".

Nosotros, los socialistas, hace mucho tiempo tomamos partido, con claridad, desde lo más profundo de nuestras convicciones, para reafirmar nuevamente: "Ni una menos".

El señor QUINTANA (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Moreira para un asunto de reglamento.

El señor MOREIRA.-

Señor Presidente, es muy breve: simplemente quisiera pedirle que abra la votación.

La señora MUÑOZ.-

Discusión en Sala

¡Hay una norma de quorum especial, señor Presidente!

El señor QUINTANA (Presidente).-

Hará uso de la palabra antes la señora Ministra.

Tiene la palabra, señora Ministra.

La señora PLÁ (Ministra de la Mujer y la Equidad de Género).-

Muchas gracias, señor Presidente .

Por su intermedio, saludo a quienes están hoy presentes aquí y agradezco también que la Sala haya permitido el ingreso de Carolina Cuevas, la Subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género.

Es importante recordar que, tal como fue comprometido en el programa de Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, y como ha sido reiterado en el último año y medio, una de nuestras prioridades es avanzar hacia una sociedad de tolerancia cero con la violencia que afecta hoy especialmente a las mujeres.

Sabemos que es una prioridad compartida de manera transversal y por un amplio sector de la ciudadanía. Un país que reconoce la dignidad de la persona humana y la igualdad ante la ley no puede dejar pasar, no puede tolerar, no puede justificar ni naturalizar aquello que cruza la dignidad de miles de mujeres y las mantiene atrapadas en un círculo de violencia, no pocas veces con su vida permanentemente bajo amenaza.

Desde que se discutió este proyecto de ley, hace tres o cuatro sesiones, hasta hoy, han perdido la vida víctimas de femicidio Genoveva en Quinta Normal; Yáricsa en Chillán, Hellen en Chimbarongo. Y han estado al borde de ser asesinadas, entre otras, Valeria , en Peñaflor; Silvia , en Buin y Daniela , en Huenchulao, todas víctimas de femicidios frustrados.

La última víctima, señor Presidente , es Hellen, de Chimbarongo, quien, antes de ser asesinada, pasó por una verdadera posta buscando protección y justicia. Hellen denunció ante la Fiscalía que era víctima de violencia el 30 de abril de este año. Desde ahí fue derivada el 8 de mayo al Tribunal de Familia, donde le agendaron una audiencia preparatoria para el 12 de junio. Cuando llegó el 12 de junio, la audiencia que originalmente había sido fijada para esa fecha fue reprogramada para el 16 de julio!

Tenemos que recordar que ella hizo una denuncia el 30 de abril, y fue asesinada el 26 de junio.

Es decir, nunca, desde el 30 de abril hasta el 26 de junio, Hellen tuvo la oportunidad siquiera de plantearle lo que estaba ocurriendo con su vida a un juez, a un tribunal, de explicar bajo qué amenaza estaba viviendo ella y su familia.

¿Y por qué este proyecto de ley tiene una especial preocupación por las mujeres? Porque en los hechos de violencia tanto al interior del hogar como en el contexto de las relaciones de pareja, y también respecto de los delitos sexuales, las mujeres son las principales víctimas. Y en eso yo creo que no hay ninguna novedad; ha sido así desde hace siglos. La noticia es que en Chile, desde hace ya varios años, estos delitos dejaron de ser tolerados, dejaron de ser naturalizados.

Durante el año 2018 ingresaron más de 130 mil denuncias por violencia intrafamiliar a la Fiscalía, de las cuales, en 99.800 casos las víctimas son niñas o mujeres. Es decir, el 77 por ciento de las denuncias por violencia intrafamiliar afectan a mujeres.

Y en materia de delitos sexuales -es decir, abuso sexual, violación o estupro- la mayoría de las víctimas también son niñas o mujeres: 86,8 por ciento.

Respecto de los femicidios, cuya calificación corresponde a la ley N° 20.480, publicada en el año 2010 -estamos hablando del asesinato de una mujer perpetrado por el cónyuge, excónyuge, conviviente o exconviviente-, la tasa por cada 100 mil mujeres en Chile es hoy de 0,45.

Aun cuando es una de las tasas más bajas de América Latina, los femicidios corresponden en el país

Discusión en Sala

aproximadamente al 6 por ciento de los asesinatos que se registran al año, lo que duplica la tasa de países como Italia, Francia o España.

Y de los 24 femicidios, de acuerdo a la calificación que ya he mencionado, que se han perpetrado en el año 2019, es importante que la Sala sepa, señor Presidente, que 9 víctimas (38,7 por ciento del total) habían hecho una denuncia en algún momento respecto de la violencia de la cual eran objeto. El 38 por ciento de las personas fallecidas por esta causa ya le habían notificado al sistema, sea por la vía policial, por la vía fiscal o por la vía de un tribunal, que estaba siendo víctima de violencia.

Y una de cada cuatro de ellas era inmigrante. Se trata de mujeres que no tenían redes ni respaldo ni un entorno al cual recurrir.

Esas son consideraciones muy importantes.

El proyecto que se está discutiendo en general hoy día básicamente fija un marco jurídico para una política de prevención de la violencia contra las mujeres; perfecciona el acceso a la justicia; modifica la ley que crea los tribunales de familia, para hacer más efectiva la protección a las víctimas de violencia intrafamiliar; establece deberes de prevención para el Estado y sus funcionarios, y reconoce diferentes formas y espacios de violencia: uno, el que hay al interior de la familia; otro, el que puede tener lugar en la relación de pareja, y un tercero, el que se da fuera de la familia o de la relación de pareja.

Aparte de la Ley de Violencia Intrafamiliar, la iniciativa modifica el Código Penal, la Ley de Tribunales de Familia, al Código Procesal Penal y el decreto ley N° 3.500.

Tal como lo hemos reiterado durante el transcurso de su tramitación, el proyecto, a juicio del Gobierno, requiere enmiendas importantes para cumplir con su objetivo. En tal sentido, esperamos trabajar con la Comisión Especial de la Mujer y la Igualdad de Género del Senado en un texto sólido que se haga eco de los comentarios que hicieron llegar a dicha instancia, durante seis meses de discusión, distintas instituciones que tienen que ver con la prevención, con la protección de las víctimas y, además, con la persecución de los agresores.

El Presidente Sebastián Piñera va a presentar más de ochenta indicaciones a esta iniciativa de ley, las que modificarán varios aspectos del texto actual y recogerán las observaciones planteadas.

Entre otras, se formularán indicaciones respecto de la definición de "violencia contra las mujeres", para que se plantee en un lenguaje jurídico y sea coherente con nuestra legislación y también con los estándares internacionales establecidos en los tratados que han sido ratificados por Chile.

Asimismo, se buscará precisar los diferentes tipos de violencia contra las mujeres, para que puedan ser identificados no solo por la ciudadanía, sino en especial por la justicia.

Igualmente, las indicaciones incorporarán elementos para contar con una ley integral, a fin de atender, investigar y fallar causas de violencia contra la mujer. Se establecerá, por ejemplo, el procedimiento que se deberá seguir en los tribunales de familia o en los tribunales penales.

Señor Presidente, agradezco a la Comisión Especial de la Mujer y la Igualdad de Género, que preside la Senadora Adriana Muñoz e integran las Senadoras Ena von Baer, Carmen Gloria Aravena, Isabel Allende y Yasna Provoste, por la especial preocupación que han tenido durante estos meses para escuchar la opinión de fiscales, de representantes de Carabineros y de la PDI, de académicas, en fin, de una serie de personas de sectores que están vinculados de alguna u otra manera con esta causa, y por haber recogido sus experiencias y sus observaciones sobre esta materia.

Termino dando gracias por el respaldo a la idea de legislar sobre este proyecto y, desde ya, por los acuerdos a que se llegue para que las enmiendas respecto de las cuales hay un consenso puedan ser realidad. Todo ello nos permitirá seguir adelante con esta iniciativa, terminar su tramitación, para que se convierta efectivamente en ley de la república lo antes posible.

Muchas gracias.

El señor QUINTANA (Presidente).-

Discusión en Sala

A usted, señora Ministra .

El señor BIANCHI.-

Votemos, señor Presidente .

El señor QUINTANA (Presidente).-

Si le parece a la Sala, se abrirá la votación.

Acordado.

En votación el proyecto en general.

--(Durante la votación).

El señor QUINTANA (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente , hay muchas formas de violencia en la sociedad: de lenguaje, psicológica, física, económica, obstétrica. Todas ellas son contra la mujer y sabemos que existen.

La violencia es una expresión del uso del poder, lo cual es propio de una sociedad que no reconoce a todos sus integrantes con igualdad de condiciones.

Es evidente que esta ley en proyecto, por desgracia, es necesaria, porque vivimos en una sociedad donde el Estado debe asumir su responsabilidad frente a los hechos de violencia brutales que ocurren en nuestro país.

Varios Senadores han mencionado casos de femicidio. Son innumerables los actos de violencia cotidiana que acontecen.

A partir de lo que mencionaba la Ministra , quiero referirme al caso de la joven veinteañera de Chimbarongo, el de Helen. La situación es más dramática de lo que dicha autoridad señaló -quizás fueron omitidas ciertas partes de la información que le entregaron-, porque esa muchacha fue objeto de algo que todavía no cubre la Ley de Violencia Intrafamiliar: los actos de violencia cometidos por los convivientes, los pololos...

La señora ALLENDE.-

Los convivientes sí están considerados.

El señor LETELIER.-

Quiero decir los pololos, las parejas. En estas relaciones hoy en día se genera una gran cantidad de actos de violencia brutales.

Siendo nada más que eso, hago un llamado a una Senadora de las bancas de enfrente a que vote a favor de la idea de legislar, por cuanto la violencia de pololos fue lo que llevó a que a Helen la apuñalaran 52 veces, ¡52 veces!

La otra parte de la información es que ella sí tenía medidas cautelares: hasta la realización de la audiencia, había visitas de carabineros. Pero cuando le postergaron la audiencia, ¡le levantaron tales medidas! Y fue en ese lapso, en que alguien del Poder Judicial determinó esa postergación por un mes, que la asesinaron.

Pero digamos las cosas como son: ¡las medidas cautelares hoy no sirven!

A miles y miles de mujeres se las protege con medidas cautelares para que el hombre abusador no se acerque. Sin embargo, si no avanzamos hacia medidas que vayan más allá de la visita de un carabinero de vez en cuando, no lograremos brindar protección de manera efectiva.

Discusión en Sala

Al respecto, creo que es tiempo de que abracemos la propuesta de la Senadora Muñoz y de otros colegas en orden a utilizar la tecnología en esta materia: a los responsables de actos de violencia, que en muchos de los casos son hombres, se les debiera poner brazaletes o aplicar medios tecnológicos para hacerles un seguimiento a través de GPS y evitar que se acerquen a las víctimas.

No puede ser que el argumento de algunos sea que ello es muy caro, que el Poder Judicial no cuenta con dinero para que las medidas cautelares tengan mayor eficacia.

Pienso que los dos puntos planteados, incluir a los pololos y establecer mejores medidas cautelares, son más que suficientes para aprobar este proyecto.

Pero esta iniciativa va más allá.

Estoy seguro de que, sin perjuicio de que se consideren ciertos aspectos declarativos o programáticos, en la discusión en particular podremos avanzar de mejor forma para defender a las mujeres del abuso de poder a manos de hombres que creen que tienen el derecho de ejercer ese poder a través de la violencia contra ellas.

He dicho.

El señor QUINTANA (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Durana.

El señor DURANA.-

Señor Presidente, el proyecto de ley se enmarca en una decisión de política criminal en orden a erradicar de nuestra sociedad toda forma de violencia contra la mujer.

¡Eso es lo que está pidiendo la ciudadanía y la comunidad!

En el mes de abril del presente año, los ariqueños fuimos testigos del horrendo femicidio de Joice Tello Avilés, mujer ariqueña apuñalada cobardemente por su expareja en plena vía pública.

Necesitamos legislar a fin de que nuestro sistema normativo cuente con una herramienta eficaz para prevenir y generar una cultura ciudadana de respeto a los derechos fundamentales de las mujeres, principalmente su derecho a la vida y a su integridad física y psíquica, libre de toda forma de violencia.

La definición de "violencia contra la mujer" contenida en el proyecto de ley la protege no solo en el ámbito público, sino principalmente en el privado, donde, por diversas circunstancias, se dan con mayor frecuencia situaciones de violencia que quedan en la impunidad.

Por lo tanto, es necesario asumir como legisladores nuestra responsabilidad y generar, con la mayor celeridad posible, un ámbito normativo que no solo castigue conductas que merecen unánime repudio social, sino que también sea oportuno y eficaz para prevenir la violencia, sobre la base de una cultura de respeto y construcción de dignidad.

Sin perjuicio de aquello, lamentablemente este proyecto cuenta con marcados rasgos ideológicos. Así lo refleja la propia definición de "violencia contra la mujer", contenida en su artículo 2, que dice: "La violencia contra las mujeres comprende cualquier acción u omisión, sea que tenga lugar en el ámbito público o en el privado, basada en el género y ejercida en el marco de las relaciones de poder históricamente desiguales que emanan de los roles diferenciados asignados a hombres y mujeres, que resultan de una construcción social, cultural, histórica y económica, que cause o pueda causar muerte, menoscabo físico, sexual", etcétera.

La frase "relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres" está contenida en la propia Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Pero no necesariamente por figurar en un instrumento internacional significa que para el Estado chileno nazca la obligación de atenerse íntegramente a lo que dicha Convención mencione e, incluso, que deba adoptar las mismas definiciones que ella contenga y, en este caso concreto, utilizar su lenguaje con un marcado sesgo ideológico.

Discusión en Sala

En este mismo sentido -finalmente nosotros debemos trabajar en este punto; es lo que la comunidad y la ciudadanía nos pide-, la norma obliga a la identificación de situaciones de vulnerabilidad en las cuales se puedan encontrar las mujeres y determina que diversas entidades del Estado se coordinen para proveer un ámbito de protección que permita enfrentar situaciones riesgosas, en especial, para mujeres que han sido víctimas de violencia anterior.

¡Cuántas mujeres, si hubiesen contado con un sistema de protección en consideración a los hechos de violencia de los que ya habían sido víctimas, hoy continuarían con su vida normal en nuestra sociedad!

Dentro de los objetivos que debemos perseguir con la nueva ley, es necesario prevenir aquellas situaciones que provocan una doble victimización. Para ello se deben regular situaciones tan básicas como el hecho de que la mujer que retira sus efectos personales desde el lugar donde sufre violencia sea acompañada, en todo momento, por Carabineros de Chile. Asimismo, cualquier medida cautelar que decreten los jueces de familia debe ser inmediatamente operativa.

Voy a votar a favor, porque así la ciudadanía lo exige.

Sin embargo, quiero notificar a mi Gobierno lo que han expresado la Senadora Ebensperger y el Senador Moreira, en torno a que en la discusión particular será necesario realizar las modificaciones pertinentes con el objeto de perfeccionar este proyecto, para que no se transforme en un texto puramente ideológico y sesgado.

El señor QUINTANA (Presidente).-

Tiene la palabra la Senadora señora Muñoz.

La señora MUÑOZ.-

Señor Presidente , nunca ha sido fácil el debate de estos temas.

La primera Ley de Violencia Intrafamiliar se promulgó el año 1994 y la segunda, el 2005, y hoy día estamos viendo una iniciativa que surgió en el gobierno anterior y respecto de la cual valoro muchísimo el papel que ha jugado la Ministra Isabel Plá al impulsarla con fuerza.

Este proyecto busca ampliar el concepto de violencia hacia las mujeres; sacarlo del ámbito privado en que ha estado establecido en esas dos leyes anteriores, y definir una serie de acciones de violencia que ellas sufren en la sociedad y que ocurren por el hecho de ser mujeres.

Eso significa la violencia de género: una mujer sufre violencia, es asesinada, es violada por su condición de tal.

Aquí se habla de sesgo ideológico. Me refiero a lo dicho por el Senador Durana y también a cierto malestar que percibí en la intervención del Senador Moreira. Pero no sé cuál es la ideología.

¡Cuál es la ideología!

La vida está hablando por sí misma, por sí sola.

Cuando un hombre asesina a una mujer y comete un femicidio, lo hace porque quiere controlar su vida, pues existe la idea de que, si la mujer lo abandona, él tiene el derecho a asesinarla.

Hasta hace muy poco, hasta el año 2010, cuando se promulgó la Ley de Femicidio, estos hechos eran parte de la crónica roja: "La mataron por arrebató"; "La mataron por celos". La única estadística de femicidio (cuando un hombre asesina a una mujer por razones de género) que teníamos en esa época eran las noticias que aparecían en Ña Cuarta, diario que no sé si existe todavía. De ahí sacábamos los antecedentes para poder estudiar los asesinatos a mujeres que estaban ocurriendo en nuestro país.

Entonces, señor Presidente , no sé cuál es el sesgo ideológico que aquí se percibe.

La definición de violencia de género, contenida en el artículo 2 de este proyecto, es un concepto sociológico, una idea que se extrae de la vida y la vivencia cotidiana de las mujeres.

Discusión en Sala

¡Quién puede negar que existe un desequilibrio de poder entre un hombre y una mujer!

¡Basta mirar esta Sala hoy día, señor Presidente ! ¡De un total de 43, somos solo 10 mujeres Senadoras!

¿No hay más mujeres capaces en este país para llegar al Senado?

¿No es violento que nuestros partidos pongan barreras para que más mujeres seamos candidatas?

¿No es violento que cuando vamos a un banco a pedir un crédito para una campaña, si no somos casadas, si no tenemos un marido, no se nos otorgue?

Entonces, señor Presidente , esto no se trata de una cuestión de teoría e ideología: ¡es una realidad!

Cuando un ginecólogo no respeta la situación ginecológica de una mujer, le provoca violencia obstétrica. ¡Es violencia y la vivimos muchas mujeres!

Por lo tanto, señor Presidente , aquí no hay un sesgo ideológico. No es ideología plantear que existe un desequilibrio de poder entre hombres y mujeres: ¡es una realidad!

¡Es una realidad que vivimos todos los días: cuando se busca un empleo, cuando se busca ingresar a la política, cuando se intenta hablar!

Muchas de las mujeres que estamos acá hicimos un largo recorrido en política. Costaba pedir la palabra y que nos escucharan. Tuvieron que pasar largos períodos, largos ciclos, para que nos pusieran atención. Me acuerdo que en los primeros años como Diputada , cuando empezábamos a hablar las mujeres, los colegas se iban al baño o se ponían a fumar en la Sala, porque en esa época estaba permitido, y había un murmullo generalizado.

¡No nos escuchaban!

Entonces, señor Presidente , existen muchos tipos de violencia cotidiana.

Ayer en un programa de televisión se mostraba el acoso sexual a las mujeres en el Metro. Es violento para una mujer, para una joven, sentir cómo le hace tocaciones humillantes cualquier tipo que se instala a su lado.

¡Si eso es ideología, quisiera ver cómo se resuelve el punto desde el punto de vista conceptual!

Reitero, señor Presidente, que ha sido muy complejo instalar estos temas desde el año 90. La misoginia siempre está presente; es un elemento de la cultura.

Por eso, valoro este proyecto, aunque creo que le faltan dientes a la definición del artículo 2, con relación a lo que es "violencia" y "género". Con todo, en su texto figura un concepto sociológico, y existe la sociología jurídica como un instrumento para plasmar decisiones que el Estado debe tomar y que están vinculadas directa y asociativamente con la sociedad.

Nada de lo que ocurre aquí es baladí. Todo lo recogemos de la vida: la delincuencia en las calles, el abuso a menores. Todo es sociedad, todo es cultura. Son comportamientos que la ley trata de corregir.

Entonces, yo no hablaría despectivamente de ese elemento sociológico; al contrario, lo valoraría muchísimo.

Por último, señor Presidente , creo que existe un defecto en la iniciativa, sobre lo cual hemos conversado con la señora Ministra . Habrá que abordarlo en la discusión en particular.

En realidad, no podemos seguir haciendo leyes híbridas sin instrumentos reales y sin recursos ni presupuesto para los operadores de justicia. Lo señalo, porque las dos leyes anteriores, de las cuales soy autora -no reniego-, dada la dificultad política y cultural que hubo al aprobarlas, hoy día son desmoralizadoras para las mujeres que van a reclamar y a poner denuncias en los tribunales, ya que los operadores no cuentan con instrumentos reales para hacerlas efectivas.

Una mujer recorre un periplo humillante en los tribunales: va de una oficina a otra; se le da una respuesta y luego otra. Finalmente, se le otorga una medida de protección, una cautelar, que no se cumple porque nadie puede

Discusión en Sala

controlarla ni realizar el seguimiento correspondiente.

Entonces, creo que las potestades que entrega este proyecto a organismos del Estado, tanto a tribunales como a entidades vinculadas a la educación, a la salud, etcétera, tienen que reflejarse en instrumentos reales para que las mujeres puedan sentirse efectivamente acogidas cuando hacen una denuncia.

Es por eso que voy a votar a favor de esta iniciativa, por cierto con las modificaciones tendientes a mayores exigencias para el Estado.

En mi opinión, señor Presidente , cuando contamos femicidios -solamente los contamos-, no estamos actuando realmente y el Estado está cometiendo notable abandono de deberes en la defensa de la vida de las mujeres. ¡Y eso es muy grave!

No podemos seguir...

El señor QUINTANA (Presidente).-

Terminó su tiempo, señora Senadora.

Dispone de un minuto más.

La señora MUÑOZ.-

Concluyo, señor Presidente.

Señalaba que no podemos seguir con una situación en que se hace la denuncia, se pone la cautelar y la mujer termina igualmente asesinada.

Hay un proyecto que hemos reclamado hartos. La señora Ministra dice que vamos a ir a Argentina a probar un piloto que existe ahí, no sé si en Mendoza o en Córdoba, pero hasta ahora no hay decisión alguna tendiente a proteger a las mujeres desde el momento en que hacen la denuncia y, producto de ello, reciben medidas cautelares.

Voto a favor.

El señor QUINTANA (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador Juan Antonio Coloma.

El señor COLOMA.-

Señor Presidente , una de las cosas más complejas que uno tiene que hacer en esta Sala es ver cómo se armonizan las ideas que están detrás de unas normas con el contenido de esas mismas normas. Y, de una manera distinta, nosotros siempre debemos generar estructuras que manden, prohíban o permitan y que sean claras para los ciudadanos, claras para los jueces, claras para los fiscales y claras para todos los que tienen el áspero ejercicio de hacer justicia en nuestro país. Y eso es parte del debate parlamentario que aquí debe darse.

En función de esa lógica, el proyecto, llamado "derecho de las mujeres a una vida libre de violencia" -¡quién puede oponerse a esto!-, junto con generar ciertas normas sobre garantías y acceso a la justicia, en mi concepto bien inspiradas, establece otras disposiciones que, a mi juicio, dificultan seriamente la aplicación de aquellas otras.

Voy a leerlas, para que Sus Señorías visualicen dónde está la objeción que desde el punto de vista personal planteo respecto de los objetivos de la ley en proyecto, particularmente cuando se trata de definiciones que constituyen la base de los delitos que posteriormente se configuran.

La definición de violencia, clave en todo el proyecto, dice: "La violencia contra las mujeres comprende cualquier acción u omisión," -sigamos la palabra "omisión"- "sea que tenga lugar en el ámbito público o en el privado," -una omisión privada- "basada en el género" -imagínense lo que significa para un fiscal interpretar dónde hay una omisión, en el ámbito privado, basada en el género- "y ejercida en el marco de las relaciones de poder históricamente desiguales" -se alude a la sociología como parte de la fijación de una conducta que eventualmente puede ser delictual- "que emanan de los roles diferenciados asignados a hombres y mujeres, que resultan de una

Discusión en Sala

construcción social, cultural, histórica y económica, que cause o pueda causar" -o sea, una omisión que pueda causar, en el ámbito privado- "muerte, menoscabo físico, sexual, psicológico, económico o de otra clase a las mujeres, incluyendo la amenaza de realizarlas". Por tanto, una omisión en el ámbito privado, donde existiera la amenaza de realizar algo, un tema psicológico, sería eventualmente causal de delito.

Entonces, señor Presidente, yo quiero ser bien responsable entre lo que uno busca, que es una vida libre de violencia, y la armonía que planteaba la Senadora que me antecedió en el uso de la palabra.

Aquí tengo las veinte leyes que hemos aprobado, al menos con mis votos, orientadas a perfeccionar y mejorar las condiciones de acceso a lógicas de igualdad, pero no en función de eso uno va a generar figuras o eventuales tipos de la naturaleza que establece el proyecto. Por ejemplo, respecto de lo que puede ser la violencia simbólica, yo entiendo que, eventualmente, tengamos que colocarnos en situaciones futuras y generarles un texto, pero ¿qué es un ícono o significado que pueda representar o naturalizar relaciones de desigualdad?

Estas, señor Presidente, son leyes; no son declaraciones de voluntad, no son declaraciones de intenciones. Son mandatos: mandatos a los jueces; mandatos -y perdón que mire al señor Secretario - a los fiscales; mandatos a los ciudadanos. Y los mandatos tienen que ser claros, tienen que ser precisos, tienen que configurar las conductas que uno estima que deben ser juzgadas, perseguidas o bien toleradas, como -y lo dijo la Senadora Ebensperger en su muy buena exposición- puede serlo la galantería. Eso lo dijo ella. Si lo hubiera dicho yo, quizás se hubiera generado algún tipo de repudio.

Por eso, señor Presidente, vayamos más allá de las intenciones.

Y le quiero agregar que la parte final del proyecto me parece bien razonable. Creo que en sí misma está bien construida respecto de una serie de accesos, pero la parte declarativa, la parte conceptual, las definiciones, las formas, que son la clave de todo, están, en mi concepto, en un lenguaje que da para cualquier cosa. ¿Y saben qué pasa? Que, cuando da para cualquier cosa, no sirve para nada. ¡Eso es lo que pasa! ¡No sirve para nada si da para cualquier cosa! Porque una conducta ocurrida en Arica, que conforme a las normas planteadas le genere a alguien una violencia psicológica, puede que en Punta Arenas o en Santiago no tenga las mismas características y los criterios utilizados por los jueces o los fiscales sean distintos.

Entonces, yo los invito -si usted, señor Presidente, me da el minuto que tradicionalmente otorga...

El señor QUINTANA (Presidente).-

¡Generosamente, señor Senador...!

El señor COLOMA.-

¡Generosamente...!

Gracias, señor Presidente.

Decía que los invito a repensar esta forma de hacer las cosas.

Yo, obviamente, no voy a aprobar la idea de legislar -me voy a abstener-, porque espero -y es lo que me gustaría- que el proyecto vaya a la Comisión de Constitución para una discusión más serena acerca de cómo se conforman ciertas definiciones que no son sociología. ¡Son derecho! Esto genera obligaciones, y genera también expectativas.

Entonces, no pensemos que estamos creando una institución que, finalmente, por su contenido, lo que hará, en la práctica, es desarraigar los resultados de lo esperado.

Por eso, señor Presidente, he querido hacer referencia a un par de normas que, a mi juicio, hablan por sí solas, porque se las he planteado a varios expertos jurídicos, todos los cuales entienden algo distinto de la relación que he planteado.

En conclusión, valoro la parte final del texto, pero creo que en el resto hay que ser mucho más precisos.

He dicho.

Discusión en Sala

El señor QUINTANA (Presidente).-

Tiene la palabra la Senadora señora Goic.

La señora GOIC.-

Señor Presidente , seré muy breve, pues creo que no hay ninguna duda de que debemos legislar en esta materia y, en ese sentido, todavía nos queda -quiero destacarlo- un largo debate particular que permitirá mejorar las normas del proyecto.

Hago presente que este año, tal como indicó la Senadora Aravena, se han registrado -el 2010 se publicó la ley- 24 femicidios. ¿Cuántos frustrados? Y quiero recordar en esta Sala cómo fue la discusión habida en la Cámara de Diputados en ese momento. Estábamos con la Senadora Adriana Muñoz -entonces también Diputada- y fueron las mujeres que llenaron las tribunas las que ejercieron la presión, porque en la Comisión muchos decían "¿Para qué? ¡No necesitamos una ley!". Ahora al menos podemos decir que hay femicidios. Y esos homicidios, que se dan en condiciones distintas, de abuso de poder, hoy se contabilizan, existen.

Estamos hablando de una sociedad que cambia respecto de cómo ve la violencia y que declara que la violencia contra la mujer resulta inaceptable.

Por eso pienso que este proyecto de ley es una tremenda oportunidad, no solo para las mujeres que ese día repletaron las tribunas, sino también para aquellas que tantas veces nos dicen "Tengo que estar con la motosierra al cuello para que me crean", y para aquellas que han sido objeto de medidas cautelares y, a pesar de ello, corren el riesgo de perder la vida.

Esa es la discusión a la que tenemos que apuntar y para la cual necesitamos marcos jurídicos que respondan.

Por eso hoy día, señor Presidente , con gusto voto a favor, después de varias semanas de que este proyecto ha debido esperar su aprobación general. Y los invito -creo que es nuestra tarea y nuestra responsabilidad- a dar la posibilidad de contar con una legislación que garantice un derecho a las mujeres, que coordine nuestra institucionalidad y que dé respuestas efectivas para proteger a aquellas que temen perder sus vidas frente a la violencia, y para erradicar todas las formas de violencia hacia ellas.

Por todo lo anterior, señor Presidente , reafirmo mi voto favorable a la iniciativa.

El señor QUINTANA (Presidente).-

A continuación, le ofrezco la palabra a la Senadora señora Ximena Órdenes.

La señora ÓRDENES.-

Señor Presidente , la discusión de un proyecto de ley de esta naturaleza nos convoca a mirarlo de una manera bien amplia. Y voy a hacer la inflexión solo en la década de los noventa.

La gran demanda de la lucha de las mujeres en pos de la democracia fue que existiera una institucionalidad, que se convirtió en el Servicio Nacional de la Mujer, para que el Estado se hiciera cargo de la inequidad de género y se trabajara en políticas públicas que resguardaran la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.

Aquí aparecen algunas legislaciones que me parece importante mencionar y que ya han nombrado varias de las Senadoras que me han antecedido.

En primer lugar, la Ley de Violencia Intrafamiliar, de 1994, que debió ser perfeccionada porque la figura de la conciliación finalmente terminaba atentando contra el objeto que ella pretendía proteger. Bastaba una mirada, en un espacio de conciliación, para que después de la denuncia generalmente no pasara nada.

Así, fuimos trabajando y perfeccionando la legislación. El año 2010 se produjo un tremendo logro, como fue haber tipificado el femicidio, y espero que prontamente avancemos en la discusión de la "Ley Gabriela", que amplía dicho concepto.

Discusión en Sala

También hay que considerar las estadísticas que se han dado: a la fecha, 24 femicidios que hablan de la expresión más brutal de la violencia contra la mujer.

Pero las legislaciones no lo son todo; son un paso para permear la cultura que ha naturalizado la violencia contra las mujeres. Y, en ese sentido, debemos seguir dando nuevos pasos.

Valoro profundamente esta iniciativa. Y me alegro de que, en general, todas aquellas que estamos en este espacio la defendamos.

Quiero hacer un paralelo haciendo la inflexión en los años noventa. No es casual que la única mujer en el primer gabinete en democracia no tuviera rango de ministra, sino solo de directora nacional de servicio. Ahora tenemos una Ministra de la Mujer y la Equidad de Género.

Creo que los ámbitos y las expresiones de la inequidad no se pueden eludir. Actualmente estamos en un estado distinto. Ahora ya estamos hablando de legislar sobre acoso sexual, acoso callejero, acoso en el ámbito académico, porque, sin duda, son expresiones más sutiles que, efectivamente, hoy estamos visibilizando.

Al final del día, todas tenemos la experiencia común -hablo desde lo personal- de ser mujeres. Y estoy segura de que todas han sufrido algún tipo de experiencia violenta respecto al acoso sexual. No puede ser que parte de lo que se transmite entre mujeres, de generación en generación, sean casi estrategias de cómo sortear intentos de acoso.

Eso es lo que debe terminar. Y una ley integral como esta lo que hace es ampliar el concepto de violencia, fortalecer las políticas públicas en materia de prevención. ¡Si lo que tenemos que cambiar aquí es la base cultural que permite que estas situaciones de violencia ocurran!

Por eso, y porque además creo que la iniciativa responde al compromiso del Estado de Chile con tratados internacionales sobre derechos humanos, en particular la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en Contra de la Mujer, ratificada por Chile en 1989, y la Convención Belém do Pará (Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer), voto a favor, esperando que el proyecto cuente con el voto mayoritario de todos los presentes en la Sala.

He dicho.

El señor QUINTANA (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Castro.

El señor CASTRO.-

Señor Presidente, la verdad es que legislar para evitar la violencia contra las mujeres responde a un sentido común tremendamente fácil, diría yo, de entender. Pero también tenemos que entender que nosotros, como sociedad, vivimos en un mundo machista, lo cual se relaciona mucho con la educación.

Me encantaría que, a propósito de este proyecto de ley, que se va a trabajar y en el que todos tenemos que aportar, entiéramos que en la educación de nuestros niños, en los colegios, debiéramos ser capaces de tener, a lo mejor, los ramos que fueran necesarios para hablar de lo que significa cuidar a nuestras mujeres.

Todos sabemos que hoy en nuestro país hay más cantidad de mujeres que de hombres; todos sabemos que hay mujeres que son jefas de hogar y que son el pilar fundamental en la crianza de los niños, de la familia, y eso debemos valorarlo, ponderarlo y protegerlo.

Sin duda, todas las mejoras que hagamos para proteger a nuestras mujeres son necesarias. Hay que entender que hoy día nuestras mujeres son las dirigentas de los colegios, son las personas que trabajan en las juntas de vecinos, son quienes hoy toman el control de cualquier actividad donde ellas representan a su comunidad. Y por eso debemos tener la responsabilidad de protegerlas, cuidarlas, quererlas, apreciarlas, y de establecer sanciones que sean realmente ejemplares, de tal manera que nadie se atreva a maltratarlas.

He dicho.

Discusión en Sala

El señor QUINTANA (Presidente).-

No hay más inscritos.

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor QUINTANA (Presidente).-

Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (37 votos a favor, 4 abstenciones y un pareo), dejándose constancia de que se reúne el quorum constitucional requerido, y se fija como plazo para presentar indicaciones el viernes 26 de julio, a las 12.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Castro, De Urresti, Durana, Elizalde, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.

Se abstuvieron las señoras Ebensperger y Van Rysselberghe y los señores Coloma y Galilea.

No votó, por estar pareado, el señor Chahuán.

Boletín de Indicaciones

2.4. Boletín de Indicaciones

Fecha 05 de agosto, 2019. Indicaciones del Ejecutivo y de Parlamentarios.

BOLETÍN N° 11.077-07

INDICACIONES

05.08.19

INDICACIONES FORMULADAS DURANTE LA DISCUSIÓN EN GENERAL DEL PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, SOBRE EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.

ARTÍCULO 1

1.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazar la locución “prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres,” por la siguiente: “prevenir la violencia contra las mujeres, sancionar a los agresores, proteger a las víctimas y reparar las violaciones a sus derechos,”.

2.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para agregar después de la expresión “mujeres,” lo siguiente: “sancionar a los agresores, proteger a las víctimas y reparar las violaciones a sus derechos”.

3.- Del Honorable Senador señor Galilea, para agregar después de la expresión “orientación sexual” la locución “sexo,”.

4.- De la Honorable Senadora señora Aravena, para eliminar la expresión “identidad de género,”.

5.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para reemplazar la expresión “identidad de género” por “identidad y expresión de género”.

6.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituir la expresión “situación de discapacidad” por “discapacidad”.

o o o o o

7.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 8.- de las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para consultar a continuación del artículo 1 un artículo nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo ...- Marco interpretativo y principios rectores. Las disposiciones de la presente ley se interpretarán conforme a lo establecido en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y otros tratados internacionales que hayan sido ratificadas por el Estado y se encuentren vigentes.

En la aplicación de la ley se observarán los siguientes principios rectores:

1. Igualdad y no discriminación.

2. Debida diligencia en la prevención de la violencia contra las mujeres, investigación y sanción de los agresores, protección de las víctimas y reparación de las violaciones a sus derechos.

3. Centralidad de las víctimas. Las políticas, programas y servicios definidos para la aplicación de la ley y las decisiones que se adopten en investigaciones y procedimientos judiciales o administrativos sobre violencia contra las mujeres o las niñas priorizarán la protección y garantías para el ejercicio de los derechos de las víctimas.

4. Autonomía de las mujeres y las niñas. Las políticas, programas y servicios definidos para la aplicación de la ley y las decisiones que se adopten en investigaciones y procedimientos judiciales o administrativos sobre violencia contra las mujeres o las niñas respetarán sus decisiones y promoverán su autonomía personal. Tratándose de niñas y adolescentes se cautelará su autonomía progresiva, conforme a su edad y madurez.

Boletín de Indicaciones

5. Universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y prohibición de regresividad de los derechos humanos.”.

o o o o o

ARTÍCULO 2

9.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para sustituirlo por el que sigue:

“Artículo 2.- Definición de violencia contra las mujeres. La violencia de género contra las mujeres es producto de las relaciones de poder históricamente desiguales entre ambos sexos, emanadas de la asignación de roles diferenciados y jerarquizados entre hombres y mujeres, en todos los ámbitos de la vida. Comprende cualquier acción u omisión, basada en el género, que cause o pueda causar muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o de otra clase a las mujeres, incluyendo la amenaza de realizarlas, tanto en el ámbito público como en el privado, incluyendo las acciones u omisiones perpetradas o toleradas desde el Estado o por sus agentes.”.

10.- Del Honorable Senador señor Galilea, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 2.- Definición de violencia contra la mujer. La violencia contra la mujer es cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer.

Asimismo, se entenderá constitutivo de violencia contra la mujer la amenaza de realizar cualquier conducta del inciso anterior.”.

11.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituirlo por el que sigue:

“Artículo 2.- Definición de violencia contra las mujeres. Es violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.”.

12.- De la Honorable Senadora señora Aravena, para suprimir la expresión “u omisión”.

13.- De la Honorable Senadora señora Von Baer, para reemplazar la expresión “u omisión” por “o conducta”.

14.- Del Honorable Senador señor Castro, 15.- de la Honorable Senadora señora Von Baer, y 16.- de la Honorable Senadora señora Aravena, para agregar después de la palabra “omisión” el vocablo “arbitraria”.

17.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para agregar después de la expresión “privado,” la siguiente frase: “incluyendo las acciones u omisiones perpetradas o toleradas desde el Estado o por sus agentes.”.

18.- Del Honorable Senador señor Castro, para reemplazar la frase “diferenciados asignados a hombres y mujeres, que resultan de una construcción social, cultural, histórica y económica,” por la siguiente “diferenciados asignados históricamente a hombres y mujeres en diferentes ámbitos,”.

19.- Del Honorable Senador señor Castro, para sustituir la frase “que cause o pueda causar muerte, menoscabo físico, sexual, psicológico, económico o de otra clase a las mujeres, incluyendo la amenaza de realizarlas, y en general cualquier conducta que menoscabe o amenace sus derechos.”, por la que sigue: “que pueda de cualquier forma afectar o amenazar sus derechos.”.

20.- De la Honorable Senadora señora Von Baer, para reemplazar la frase “o pueda causar muerte, menoscabo físico, sexual, psicológico, económico o de otra clase a las mujeres, incluyendo la amenaza de realizarlas, y en general cualquier conducta que menoscabe o amenace sus derechos”, por la siguiente: “muerte o daño, o que vulnere física, sexual, psicológica o económicamente a las mujeres o a sus derechos”.

21.- De la Honorable Senadora señora Aravena, para suprimir la frase “, y en general cualquier conducta que menoscabe o amenace sus derechos”.

ARTÍCULO 3

Boletín de Indicaciones

o o o o o

22.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar a continuación de la palabra “mujer” la expresión “o una niña” en todas las normas que se refieran a la mujer en general como víctima de violencia.

o o o o o

Encabezamiento

23.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 24.- de las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para reemplazar la expresión “Formas de violencia” por “Manifestaciones de la violencia contra las mujeres”.

Número 1

25.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para reemplazarlo por el siguiente:

“1. Violencia física: cualquier conducta dirigida contra el cuerpo de la mujer, que afecte, dañe o amenace su integridad o salud física, su libertad personal o su derecho a la vida.”.

26.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar la expresión “cualquier agresión” por “toda agresión”.

27.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para sustituir la palabra “agresión” por “conducta”.

28.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazar la frase “, que vulnere, perturbe o amenace su integridad” por la siguiente: “o la niña, que afecte, dañe o amenace su integridad o salud”.

Número 2

29.- De la Honorable Senadora señora Von Baer, para reemplazarlo por el siguiente:

“2. Violencia psicológica: cualquier acción o conducta que vulnere la integridad psíquica de la mujer o el daño a su salud mental, tales como tratos humillantes, vejatorios o degradantes, intimidación, coacción, aislamiento o explotación.”.

30.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar la frase “cualquier acción u omisión” por “toda acción o conducta, cualquiera sea el medio empleado,”.

31.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para sustituir la frase “acción u omisión que vulnere, perturbe o amenace la integridad”, por la siguiente: “conducta que afecte, dañe o amenace la integridad o salud”.

32.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para reemplazar la frase “vulnere, perturbe o amenace” por “afecte, dañe o amenace”.

33.- Del Honorable Senador señor Galilea, y 34.- de la Honorable Senadora señora Aravena, para suprimir la expresión “u omisión”.

35.- De la Honorable Senadora señora Von Baer, para reemplazar la expresión “u omisión” por “o conducta”.

36.- Del Honorable Senador señor Castro, para agregar después de la palabra “omisión” el vocablo “arbitraria”.

37.- Del Honorable Senador señor Galilea, para eliminar la frase “control o vigilancia de sus conductas”.

38.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazar la expresión “de sus conductas” por la siguiente: “personal o virtual de sus acciones”.

Número 3

Párrafo primero

Boletín de Indicaciones

39.- Del Honorable Senador señor Galilea, para reemplazarlo por el siguiente:

“3. Violencia sexual: cualquier acción que vulnere, perturbe o amenace el derecho de las mujeres a la libertad e integridad, indemnidad y autonomía sexual.”.

40.- De la Honorable Senadora señora Von Baer, para sustituirlo por el que sigue:

“3. Violencia sexual: cualquier acción o conducta que vulnere, perturbe o amenace al derecho de las mujeres a la libertad, integridad, indemnidad y autonomía sexual, independientemente su edad.”.

41.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para reemplazarlo por el siguiente:

“3. Violencia sexual: cualquier conducta que afecte, dañe o amenace la libertad, integridad y autonomía sexual y reproductiva de las mujeres o el derecho de las niñas a la indemnidad sexual. Comprende la violación, el abuso sexual, el acoso sexual y la explotación sexual, entre otras.”

42.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para sustituir la frase “toda vulneración, perturbación o amenaza al derecho de las mujeres a la libertad e integridad, indemnidad” por la siguiente: “cualquier conducta que afecte, dañe o amenace la libertad, integridad”.

43.- Del Honorable Senador señor Castro, para agregar después de la palabra “amenaza” el vocablo “arbitrarias”.

44.- De la Honorable Senadora señora Aravena, para suprimir la frase “y reproductiva o al derecho de las niñas a la indemnidad sexual”.

45.- Del Honorable Senador señor Castro, para eliminar la expresión “y reproductiva”.

46.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazar la expresión “reproductiva o al” por la expresión “reproductiva de las mujeres o el”.

47.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar la siguiente oración final: “Comprende la violación, el abuso sexual, el acoso sexual y la explotación sexual, entre otras”.

Párrafo segundo

48.- De la Honorable Senadora señora Von Baer, para reemplazarlo por el siguiente:

“Entre otras manifestaciones, la violencia sexual incluye el acoso sexual, que para los efectos de esta ley corresponde a cualquier comportamiento no consentido y de significación sexual capaz de provocar una situación objetivamente intimidatoria, hostil o humillante para la víctima.”.

49.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 50.- del Honorable Senador señor Castro, para suprimirlo.

Número 4

51.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 52.- de las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para reemplazarlo por el siguiente:

“4. Violencia económica o patrimonial: cualquier conducta ejercida en el contexto de relaciones afectivas, familiares o contractuales que amenace la autonomía económica de la mujer o niña o le cause un daño o detrimento patrimonial o económico a ella o su grupo familiar. Comprende, entre otras, el incumplimiento de las obligaciones alimentarias y el control o disposición no consentida de sus ingresos, recursos o patrimonio.”.

53.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituirlo por el que sigue:

“4. Violencia económica: toda acción o conducta, ejercida en el contexto de relaciones afectivas o familiares, que tenga como objeto directo la vulneración de la autonomía económica de la mujer o su patrimonio, que se lleve a cabo con afán de ejercer un control sobre ella, un control sobre sus recursos económicos o patrimoniales, generar dependencia o generar un menoscabo de dicho patrimonio o el de sus hijos e hijas, en los casos que corresponda.”.

Boletín de Indicaciones

54.- Del Honorable Senador señor Galilea, para eliminar la expresión la frase “u omisión, intencionada y/o”.

55.- De la Honorable Senadora señora Aravena, y 56.- de la Honorable Senadora señora Von Baer, para eliminar la expresión “u omisión”.

57.- Del Honorable Senador señor Castro, para agregar después de la palabra “omisión” el vocablo “arbitraria”.

58.- De la Honorable Senadora señora Von Baer, para suprimir la expresión “intencionada y/o”.

Número 5

59.- De la Honorable Senadora señora Aravena, 60.- de la Honorable Senadora señora Von Baer, y 61.- de Su Excelencia el Presidente de la República, para eliminarlo.

62.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazar la frase: “relaciones de subordinación, desigualdad y discriminación de las mujeres en la sociedad” por la siguiente: “la subordinación, la discriminación y/o la violencia contra las mujeres y las niñas”.

63.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para agregar después de la palabra “desigualdad” la expresión “, violencia”.

Número 6

64.- De la Honorable Senadora señora Aravena, y 65.- de la Honorable Senadora señora Von Baer, para eliminarlo.

66.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para sustituirlo por el que sigue:

“6. Violencia institucional: toda conducta de cualquier autoridad, funcionario o personal del ámbito público o de instituciones privadas que proporcionen prestaciones básicas en salud, educación, previsión social, vivienda, agua, luz eléctrica y otros similares, que tengan como objeto o resultado dilatar, obstaculizar, limitar o impedir el acceso a la prestación o el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y las niñas.”.

67.- De la Honorable Senadora señora Von Baer, para agregar después de la expresión “u omisión” la palabra “arbitraria”.

o o o o o

68.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para incorporar un párrafo nuevo, del tenor que se indica:

“Dicha violencia podrá provenir de instituciones privadas que proporcionen prestaciones en salud, educación, previsión social, vivienda o agua, entre otros derechos esenciales.”.

o o o o o

Número 7

69.- De la Honorable Senadora señora Von Baer, para suprimirlo.

70.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“... Violencia política: toda acción o conducta basada en el género, que tenga por objeto impedir, obstaculizar o anular, la libre participación de la mujer en la vida política y pública del país.”.

71.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para sustituirlo por el que sigue:

“7. Violencia política: Toda acción, conducta u omisión, realizada de forma directa o a través de terceros que, basada en su género, cause daño o sufrimiento a una o a varias mujeres, y que tenga por objeto o por resultado menoscabar, obstaculizar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos. En particular, la violencia política incluye las afectaciones que impidan, perturben o amenacen el derecho de las mujeres a postular

Boletín de Indicaciones

y ejercer en cargos de elección popular o de instituciones públicas y estatales, a la formulación y ejecución de políticas públicas, o a la participación y dirección de partidos políticos y organizaciones y asociaciones que se ocupen de la vida pública y política del país.”.

72.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para reemplazar la frase: “toda acción u omisión” por “todo acto de hostigamiento, persecución, amenazas o cualquier tipo de agresión a una mujer”.

73.- Del Honorable Senador señor Galilea, y 74.- de la Honorable Senadora señora Aravena, para suprimir la expresión “u omisión”.

75.- De la Honorable Senadora señora Aravena, para agregar después de la palabra “omisión” el vocablo “arbitraria”.

76.- Del Honorable Senador señor Galilea, para agregar después de la frase “basada en el” la expresión “sexo o”.

77.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar después de la expresión “derechos políticos” la locución “y de participación”.

78.- Del Honorable Senador señor Castro, para suprimir el siguiente texto:

“En particular, la violencia política incluye las afectaciones que impidan, perturben o amenacen el derecho de las mujeres a postular y ejercer en cargos de elección popular o de instituciones públicas y estatales, a la formulación y ejecución de políticas públicas, o a la participación y dirección de partidos políticos y organizaciones y asociaciones que se ocupen de la vida pública y política del país.”.

79.- De la Honorable Senadora señora Von Baer, para agregar a continuación de la expresión “las afectaciones” la locución “discriminatorias y arbitrarias”.

o o o o o

80.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar a continuación del número 7 un numeral nuevo, del tenor que se indica:

“8. Violencia obstétrica: toda conducta ejercida por personal de salud, público o privado, que afecte, dañe o amenace la dignidad, la vida, la salud o la integridad física o síquica de la mujer o niña embarazada o en proceso de parto, parto, post parto o aborto espontáneo o provocado; así como el abuso de la medicalización y/o la patologización de los procesos biológicos sin su consentimiento libre y espontáneo.”.

o o o o o

Número 8

81.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazarlo por el siguiente:

“8. Violencia laboral: cualquier conducta que afecte, dañe o amenace la integridad física, sexual o psíquica de una mujer trabajadora. Comprende el acoso laboral, el acoso sexual, la desigualdad salarial entre hombres y mujeres por trabajo de igual valor, la explotación laboral y la trata de mujeres con fines de explotación laboral, entre otras.”.

82.- Del Honorable Senador señor Galilea, para sustituirlo por el que sigue:

“8. Violencia laboral: toda acción arbitraria que dañe o menoscabe el derecho de las mujeres desempeñarse en un ambiente laboral seguro y en igualdad de condiciones. Constituyen especiales formas de violencia laboral las prácticas de acoso laboral, las diferencias de salario en perjuicio de las mujeres que no tengan una base objetiva, las dificultades e impedimentos discriminatorios para acceder a mejores puestos de trabajo, la asignación arbitraria de tareas menos cualificadas respecto de sus capacidades, el incumplimiento de los deberes que el empleador tenga respecto de las trabajadoras, el desconocimiento del valor del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado y cualquier obstáculo para el acceso a la justicia laboral.”.

83.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazarlo por el que sigue:

Boletín de Indicaciones

“... Violencia laboral: para los efectos de esta ley se trata de toda acción o conducta basada en el género, que tenga por objeto privar o entorpecer la permanencia y desarrollo de la mujer, en igualdad de condiciones, en su oficio o empleo.”.

84.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para sustituirlo por el que sigue:

“8. Violencia laboral: Es cualquier conducta que afecte, dañe o amenace la integridad física, sexual o psíquica de una mujer dentro de una relación laboral basada en el género, tanto desde su empleador como con sus compañeros de trabajo, que vulnere sus derechos fundamentales y laborales dentro de dicho ambiente.”.

85.- De la Honorable Senadora señora Aravena, para suprimir la expresión “u omisiones”.

86.- De la Honorable Senadora señora Von Baer, para reemplazar la expresión “u omisiones” por “o conductas”.

87.- Del Honorable Senador señor Castro, 88.- de la Honorable Senadora señora Von Baer, y 89.- de la Honorable Senadora señora Aravena, para agregar después de la palabra “omisiones” el vocablo “arbitrarias”.

90.- De la Honorable Senadora señora Von Baer, para sustituir la frase “las dificultades e impedimentos de acceso a mejores puestos de trabajo”, por la siguiente: “las dificultades e impedimentos impuestos arbitraria o injustamente para acceder a mejores puestos de trabajo”.

Número 9

91.- De la Honorable Senadora señora Aravena, 92.- de la Honorable Senadora señora Von Baer, 93.- de las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, y 94.- de Su Excelencia el Presidente de la República, para eliminarlo.

95.- Del Honorable Senador señor Castro, para agregar después de la palabra “omisiones” el vocablo “arbitrarias”.

o o o o o

96.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para consultar los siguientes numerales, nuevos:

“... Violencia por prejuicio: Cualquier agresión dirigida contra la mujer en razón de su raza, etnia, pertenencia a un pueblo originario, orientación sexual, identidad y expresión de género, apariencia, condición de salud, de migrante o de refugiada, situación de discapacidad de cualquier tipo o en situación económica desfavorable.

... Violencia gineco-obstétrica: Todo maltrato o agresión psicológica, física o sexual, omisión o negación injustificada que suceda durante la atención de la gestación, parto, postparto, aborto, en las causales establecidas por la ley, y en el marco de la atención de la salud sexual y reproductiva de la mujer.”.

o o o o o

ARTÍCULO 4

97.- Del Honorable Senador señor Galilea, 98.- de la Honorable Senadora señora Von Baer, y 99.- de la Honorable Senadora señora Aravena, para suprimirlo.

o o o o o

100.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para sustituir en todas las normas en las que se utilicen los mismos términos en igual sentido la expresión “formas de violencia” por “manifestaciones de la violencia”.

o o o o o

Número 1

101.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

Boletín de Indicaciones

“1) Violencia en el ámbito privado: se refiere a la violencia contra las mujeres que tienen lugar en el espacio doméstico o de la familia, así como la que tiene lugar en cualquier otra relación íntima o de pareja, aunque no exista ni haya existido convivencia entre la víctima y la persona que agrede.”.

102.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para sustituir la palabra “formas” por “manifestaciones”.

Número 2

103.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“2) Violencia en el ámbito público: se refiere a la violencia contra las mujeres que tiene lugar en la comunidad y que sea perpetrada por cualquier persona, o perpetrada por el Estado o sus empleadas y empleados públicos donde quiera que ésta ocurra.”.

o o o o o

104.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 105.- de las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para anteponer al artículo 5 el siguiente epígrafe:

“TÍTULO II OBLIGACIONES DE LOS ÓRGANOS DEL ESTADO”

o o o o o

106.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para incluir a continuación el siguiente artículo, nuevo:

“Artículo ... - Comité Interministerial para erradicar la violencia contra las mujeres. La definición, coordinación, implementación y seguimiento de la política, planes, programas y servicios en materia de violencia contra las mujeres estará a cargo del Consejo Interministerial sobre Violencia contra las Mujeres, integrado por todos/as los/as Ministros de Estado y presidido por el/la Ministro/a de la Mujer y la Equidad de Género. Se invitará asimismo al Comité Interministerial al/la Presidente/a de la Corte Suprema, al/a Presidente/a del Senado y al/la Presidente/a de la Cámara de Diputados.

La Ley de Presupuestos del Sector Público incluirá cada año las partidas presupuestarias necesarias para la implementación de la referida política, planes, programas y servicios.”.

o o o o o

ARTÍCULO 5

107.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo ... Obligaciones generales de los órganos del Estado. Los órganos del Estado condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:

a) abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;

b) actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;

c) incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;

d) adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad;

e) tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y

Boletín de Indicaciones

reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer;

f) establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;

g) establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces;

h) destinar los recursos financieros necesarios para el cumplimiento de las obligaciones estatales en materia de violencia contra las mujeres; e

i) adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; y en los demás tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile que se encuentren vigentes.”.

o o o o o

108.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para consultar como nuevo inciso primero el siguiente:

“Artículo 5.- Deberes de los órganos del Estado. Los órganos del Estado, en el marco de sus competencias, velarán por incorporar la perspectiva de género en todas sus acciones.”.

o o o o o

Inciso primero

109.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 5. Obligaciones generales de los órganos del Estado. Los órganos del Estado condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:

a) abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;

b) actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;

c) incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;

d) adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad;

e) tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer;

f) establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;

g) establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces;

h) destinar los recursos financieros necesarios para el cumplimiento de las obligaciones estatales en materia de violencia contra las mujeres; e

Boletín de Indicaciones

i) adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; y en los demás tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile que se encuentren vigentes.”.

Inciso segundo

110.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para sustituirlo por los siguientes:

“La definición, coordinación, implementación y seguimiento de la política, planes, programas y servicios en materia de violencia contra las mujeres estará a cargo del Consejo Interministerial sobre Violencia contra las Mujeres, integrado por todos/as los/as Ministros de Estado y presidido por el/la Ministro/a de la Mujer y la Equidad de Género. Se invitará asimismo al Consejo Interministerial sobre Violencia contra las Mujeres al/la Presidente/a de la Corte Suprema, al/a Presidente/a del Senado y al/la Presidente/a de la Cámara de Diputados.

La Ley de Presupuestos del Sector Público incluirá cada año las partidas presupuestarias necesarias para la implementación de la referida política, planes, programas y servicios”.

ARTÍCULO 6

Incisos primero y segundo

111.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para sustituirlos por el que sigue:

“Artículo 6. Obligaciones particulares de los órganos del Estado. Los órganos del Estado adoptarán, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, medidas dirigidas a incorporar la perspectiva de género y de derechos humanos de manera transversal en su quehacer, garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres y las niñas, prevenir la violencia contra las mujeres y brindar protección, atención y reparación a las víctimas. Los órganos del Estado definirán e implementarán programas de formación y capacitación permanente a sus autoridades, funcionarios/as, trabajadores/as en materia de derechos humanos, discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas.”.

Inciso primero

112.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para agregar después de la expresión “de Interior y Seguridad Pública, de Desarrollo Social” la frase “y Familia, del Trabajo y Previsión Social, de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, del Deporte, de Defensa Nacional,”.

113.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para eliminar la frase “incorporar la perspectiva de género,”.

114.- De la Honorable Senadora señora Von Baer, para agregar después de la frase “incorporar la perspectiva de” la expresión “equidad de”.

Inciso tercero

115.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazar el texto que dice “violencia contra las mujeres de conformidad a lo establecido en la letra c) del artículo 3 de la ley N° 20.820. El Poder Judicial, el Ministerio Público, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile”, por el siguiente: “derechos humanos, discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas. En particular, los órganos de la Administración del Estado, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile, Gendarmería de Chile, el Servicio Médico Legal”.

116.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para agregar a continuación de la expresión “la Policía de Investigaciones de Chile,” la frase “, la Defensoría Penal Pública, el Servicio Nacional de Menores, el Servicio Médico Legal”.

117.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para agregar a continuación de la expresión “la Policía de Investigaciones de Chile,” la locución “Gendarmería, Fuerzas Armadas,”.

Boletín de Indicaciones

118.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar después del vocablo “autoridades” la expresión “, funcionarios/as”.

119.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para sustituir la expresión “de las víctimas” por “de mujeres y niñas”.

o o o o o

120.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para agregar un inciso nuevo, del siguiente tenor:

“El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género entregará trimestralmente al Ministerio Público y al Poder Judicial, un listado de programas que se enmarquen en el objeto de la presente ley y que se encuentren disponibles para cada territorio jurisdiccional, a fin de que los tribunales de justicia y fiscalías, efectúen las coordinaciones necesarias para las derivaciones ordenadas en las causas, tanto para la mujer, niños, niñas y adolescentes afectados y, en su caso, al imputado o condenado.”.

o o o o o

121.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para contemplar el siguiente inciso final:

“Los órganos del Estado que intervengan en la prevención, investigación y sanción de hechos constitutivos de violencia contra mujeres y niñas y en la protección, atención y reparación de las víctimas, deberán definir y aplicar requisitos de conocimiento y capacitación específicos en la materia, a objeto de garantizar que toda atención a mujeres y niñas víctimas de violencia sea brindada por personal especializado.”.

o o o o o

ARTÍCULO 7

122.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 7.- Obligaciones de los funcionarios/as públicos y agentes del Estado. Los órganos del Estado implementarán las medidas necesarias para asegurar que ningún/a funcionario/a público/a o agente del Estado incurra en alguna acción u omisión constitutiva de discriminación o violencia contra las mujeres y las niñas.”.

123.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para sustituirlo por el que sigue:

“Artículo 7.- Obligaciones de los funcionarios/as públicos y agentes del Estado. Los órganos del Estado implementarán las medidas necesarias para asegurar que ningún/a autoridad, funcionario/a público/a o agente del Estado incurra en alguna acción u omisión constitutiva de discriminación o violencia contra las mujeres y las niñas.

La contravención a estos deberes será sancionada con la responsabilidad administrativa, civil o penal respectiva.”.

ARTÍCULO 8

Inciso primero

124.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazar el texto que señala: “Deberes de prevención. Cuando los órganos del Estado desarrollen políticas, planes y programas u otros actos relacionados con la violencia y sus diversas manifestaciones, en el marco de sus competencias, promoverán la adopción de las medidas conducentes a”, por el siguiente: “Obligaciones generales de prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas. Los órganos del Estado adoptarán medidas para”.

125.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para sustituir el texto que señala: “Deberes de prevención. Cuando los órganos del Estado desarrollen políticas, planes y programas u otros actos relacionados con la violencia y sus diversas manifestaciones, en el marco de sus competencias, promoverán la adopción de las medidas conducentes a”, por el siguiente: “Obligaciones generales de prevención de la violencia contra las mujeres. Los órganos del Estado adoptarán medidas para”.

126.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar después de la expresión “las mujeres” la locución “y

Boletín de Indicaciones

las niñas”.

Inciso segundo

o o o o o

127.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para anteponer al numeral 1 el siguiente número, nuevo:

“... Adoptar la legislación, reglamentación, políticas, planes, programas y servicios a nivel nacional, regional y local que incorporen la perspectiva de género y de derechos humanos para asegurar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres y las niñas en todo ámbito, especialmente su derecho a una vida libre de violencia.”.

o o o o o

128.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para para anteponer al numeral 1 el siguiente número, nuevo:

“... Adopción de legislación, regulación normativa, políticas, planes, programas y servicios a nivel nacional, regional y local que incorporen la perspectiva de género y de derechos humanos para asegurar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres y las niñas en todo ámbito, especialmente su derecho a una vida libre de violencia.”.

o o o o o

Número 1

129.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar después de la expresión “las mujeres” la locución “y las niñas”.

Número 2

130.- De la Honorable Senadora señora Von Baer, para agregar después del vocablo “discriminación” la palabra “arbitraria”.

131.- Del Honorable Senador señor Galilea, para agregar después de la frase “basada en el” la expresión “sexo o”.

Número 3

132.- Del Honorable Senador señor Galilea, y 133.- de la Honorable Senadora señora Von Baer, para suprimirlo.

134.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“3) Promover la modificación de las condiciones sociales y culturales que sostienen, fomentan, toleran y perpetúan la discriminación, desigualdad y violencia contra las mujeres.”.

135.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar después de la expresión “las mujeres” la locución “y las niñas”.

136.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 137.- de las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para sustituir la locución “en el género” por “en las desigualdades de género”.

Número 4

138.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar después de la expresión “las mujeres” la locución “y las niñas”.

Número 5

139.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para agregar después de la palabra “social” la expresión “, reproductiva”.

140.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para sustituir la expresión “de las mujeres” por la siguiente:

Boletín de Indicaciones

“sexual y reproductiva de las mujeres y las niñas”.

o o o o o

141.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar después del número 5 un numeral nuevo, del siguiente tenor:

“... Visibilizar las necesidades y problemáticas específicas de las mujeres, teniendo en especial consideración aquellos grupos de mujeres que viven discriminaciones múltiples y por lo tanto se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, tales como las niñas y adolescentes, mujeres de la tercera edad, mujeres en situación de discapacidad, mujeres pobres, mujeres migrantes, mujeres que pertenecen a algún pueblo originario, mujeres lesbianas, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, mujeres viviendo con vih/sida, mujeres afro descendientes, trabajadoras sexuales, trabajadoras de casa particular y aquellas que se encuentran privadas de libertad.”.

o o o o o

142.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para agregar el siguiente numeral, nuevo:

“... Visibilizar las necesidades y problemáticas específicas de las mujeres, teniendo en especial consideración aquellos grupos de mujeres que viven discriminaciones múltiples y por lo tanto se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, tales como las niñas y adolescentes, mujeres de la tercera edad, mujeres en situación de discapacidad, mujeres pobres, mujeres migrantes, mujeres que pertenecen a algún pueblo originario, mujeres lesbianas, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, mujeres viviendo con vih/sida, mujeres afro descendientes, trabajadoras sexuales, trabajadoras de casa particular y aquellas que se encuentran privadas de libertad.”.

El Consejo Interministerial sobre Violencia contra las Mujeres coordinará las acciones necesarias para cumplir con lo dispuesto en este título.”.

o o o o o

Inciso tercero

143.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazar la frase: “El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género” por “El Consejo Interministerial sobre Violencia contra las Mujeres”.

ARTÍCULO 9

Inciso primero

Encabezamiento

144.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 9.- Medidas de prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas. Las medidas que adopten los órganos del Estado en cumplimiento de la obligación de prevención deberán incluir, entre otras:”.

o o o o o

145.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para anteponer al numeral 1 el siguiente número, nuevo:

“... La revisión de la legislación y regulaciones vigentes a fin de adecuarlas a las obligaciones asumidas por el Estado de Chile en materia de eliminación de la discriminación contra las mujeres en todos los ámbitos.”.

o o o o o

Número 1

146.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar después del vocablo “campañas” la palabra

Boletín de Indicaciones

“permanentes”.

147.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar después de la expresión “de las mujeres” la siguiente frase: “y las niñas, la interseccionalidad o discriminaciones múltiples que las afectan”.

148.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para agregar después de la expresión “de las mujeres,” la frase “o discriminaciones múltiples que las afectan”.

o o o o o

149.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para consultar a continuación del número 1 el siguiente numeral, nuevo:

“... Implementación de programas de formación y capacitación permanente a funcionarios/as públicos y agentes del Estado en materia de derechos humanos y violencia contra las mujeres y las niñas, e incorporar contenidos orientados a modificar los patrones de conducta sociales y culturales discriminatorios y los estereotipos de género que generan y sostienen la discriminación y la violencia contra las mujeres.”.

o o o o o

Número 2

150.- De la Honorable Senadora señora Von Baer, para reemplazarlo por el siguiente:

“2. La incorporación en los programas de formación o capacitación de contenidos orientados a modificar los patrones y conductas, sociales y culturales, discriminatorios y arbitrarios, que degraden, perjudiquen a la mujer y/o que generen violencia en su contra.”.

o o o o o

151.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para incorporar después del número 2 el siguiente numeral, nuevo:

“... La incorporación, desde la formación inicial, de planes y programas de capacitación en las instituciones de Orden y Seguridad Pública, de contenidos y cursos basados en la promoción y resguardo de los derechos de la mujer en la sociedad, especialmente en situaciones de violencia basada en el género.”.

o o o o o

Número 3

152.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar después de la expresión “con el fin de” la frase “erradicar los estereotipos de género y el sexismo y de”.

o o o o o

153.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para consultar a continuación del número 3 el siguiente numeral, nuevo:

“... Implementación en cada uno de los órganos del Estado, protocolos de actuación para la prevención, la investigación y sanción de la violencia contra las mujeres funcionarias y trabajadoras y las usuarias de los servicios públicos, así como disponer de medidas de protección y asistencia para funcionarias y trabajadoras víctimas de alguna clase de violencia.”.

o o o o o

154.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para incorporar en seguida el siguiente numeral, nuevo:

“... Realización de estudios y estadísticas periódicas sobre violencia contra las mujeres y las niñas, que permita evaluar los avances alcanzados y los desafíos pendientes en la erradicación de la misma.”.

Boletín de Indicaciones

o o o o o

155.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para introducir después del número 3 los siguientes numerales nuevos:

“... La revisión de la legislación y normativas vigentes a fin de adecuarlas a las obligaciones asumidas por el Estado de Chile en materia de eliminación de la discriminación contra las mujeres en todos los ámbitos.

... Implementar programas de formación y capacitación permanente a funcionarios/as públicos y agentes del Estado en materia de derechos humanos y violencia contra las mujeres y las niñas, e incorporar contenidos orientados a modificar los patrones de conducta sociales y culturales discriminatorios y los estereotipos de género que generan y sostienen la discriminación y la violencia contra las mujeres.

... Implementar en cada uno de los órganos del Estado, protocolos de actuación para la prevención, la investigación y sanción de la violencia contra las mujeres funcionarias y trabajadoras y las usuarias de los servicios públicos, así como disponer de medidas de protección y asistencia para funcionarias y trabajadoras víctimas de alguna clase de violencia.

... Realizar estudios periódicos y contar con información estadística sobre violencia contra las mujeres las niñas, que permita evaluar los avances alcanzados y los desafíos pendientes en la erradicación de la misma.

Las medidas referidas en el presente artículo deben ser implementadas por cada uno de los órganos del Estado, conforme a los lineamientos definidos.”.

o o o o o

156.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar a continuación del inciso primero un inciso nuevo, del tenor que se señala:

“Las medidas referidas en el presente artículo serán implementadas por cada uno de los órganos del Estado, conforme a los lineamientos definidos por el Consejo Interministerial sobre Violencia contra las Mujeres.”.

o o o o o

ARTÍCULO 10

Inciso primero

157.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar a continuación del vocablo “Medidas” la expresión “generales de prevención”.

158.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para reemplazar la expresión “velará por la promoción de” por “promoverá en el sistema educativo”.

159.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar después de la expresión “de la violencia” la frase “contra las mujeres y las niñas”.

160.- De la Honorable Senadora señora Von Baer, para agregar después de la expresión “perspectiva de” la siguiente: “equidad de”.

161.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar a continuación de la palabra “género” la expresión “y de derechos humanos”.

162.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar después de la voz “niveles” la siguiente frase: “, a objeto de promover una educación no sexista”.

Inciso segundo

163.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para sustituir la palabra “promover” por “garantizar”.

Boletín de Indicaciones

164.- De la Honorable Senadora señora Von Baer, para suprimir la expresión “, fomentar una educación no sexista.

165.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar la expresión “fomentar una educación no sexista”, por “fomentar una educación con equidad de género”.

166.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazar la palabra “escolar” por “estudiantil”.

167.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar la siguiente oración final: “Para ello, se crearán secretarías, unidades o direcciones académicas de igualdad y/o violencia de género, cuyos integrantes deberán poseer formación en perspectiva de género, derechos humanos de mujeres y niñas y violencia de género; y se formularán protocolos que permitan enfrentar y asistir adecuadamente a mujeres, niñas y adolescentes estudiantes, docentes, funcionarias y trabajadoras del establecimiento afectadas por situaciones de violencia que se den tanto al interior como fuera del recinto educacional.”.

168.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para agregar la siguiente oración final: “Los establecimientos educacionales deberán crear secretarías, unidades o direcciones académicas de igualdad y violencia de género cuyo objetivo será la prevención, sanción y reparación de la discriminación y violencia en contra de las niñas y adolescentes y se formularán protocolos que permitan enfrentar y asistir adecuadamente a mujeres, niñas y adolescentes estudiantes, docentes, funcionarias y trabajadoras del establecimiento afectadas por situaciones de violencia que se den tanto al interior como fuera del recinto educacional.”.

Inciso tercero

169.- De la Honorable Senadora señora Von Baer, para agregar después de la expresión “perspectiva de” la siguiente: “equidad de”.

170.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar a continuación de la palabra “género” la expresión “y de derechos humanos”.

o o o o o

171.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para agregar un inciso final, del tenor que se señala:

“Particularmente, el Ministerio y los establecimientos educacionales deberán adoptar las siguientes medidas:

a) Incluir en los contenidos mínimos curriculares la perspectiva de género, la igualdad de derechos entre los sexos, la democratización de las relaciones familiares, la vigencia de los derechos humanos y la deslegitimación de modelos violentos de resolución de conflictos;

b) Desarrollar programas permanentes de sensibilización, capacitación y especialización a los directivos, académicos/as, funcionarios/as y trabajadores/as en derechos humanos, discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas, incluyendo herramientas para la detección precoz y respuesta oportuna frente a la violencia contra las mujeres y las niñas;

c) Incorporar la temática de la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas, manifestaciones y consecuencias en las mallas curriculares en todos los niveles de la educación;

d) Revisar y actualizar los libros de texto y materiales didácticos con la finalidad de eliminar los estereotipos de género y los criterios discriminatorios, fomentando la igualdad de derechos, oportunidades y trato entre mujeres y hombres.”.

o o o o o

172.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar a continuación del artículo 10 un artículo nuevo, del tenor que se señala:

“Artículo ...- Medidas específicas de prevención en el ámbito de la educación. El Ministerio de Educación y los establecimientos educacionales de todos los niveles deben adoptar las siguientes medidas:

Boletín de Indicaciones

- a) Incluir en los contenidos mínimos curriculares de la perspectiva de género, la igualdad de derechos entre los sexos, la democratización de las relaciones familiares, la vigencia de los derechos humanos y la deslegitimación de modelos violentos de resolución de conflictos.
- b) Desarrollar programas permanentes de sensibilización, capacitación y especialización a los directivos, académicos/as, funcionarios/as y trabajadores/as en derechos humanos, discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas, incluyendo herramientas para la detección precoz y respuesta oportuna frente a la violencia contra las mujeres y las niñas.
- c) Incorporar la temática de la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas, manifestaciones y consecuencias en las mallas curriculares en todos los niveles de la educación.
- d) Revisar y actualizar los libros de texto y materiales didácticos con la finalidad de eliminar los estereotipos de género y los criterios discriminatorios, fomentando la igualdad de derechos, oportunidades y trato entre mujeres y hombres.”.

o o o o o

173.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 174.- de las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para consultar en seguida el siguiente artículo, nuevo:

“Artículo ...- Medidas de prevención en el ámbito de la seguridad pública. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública velará por la promoción de los principios de igualdad y no discriminación y la prevención de la violencia en todas sus formas, incorporando la perspectiva de género y de derechos humanos en la formación y el quehacer de sus funcionarios/as y los/as de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública deberán:

- a) Adecuar las normativas, protocolos y prácticas internas de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
- b) Incluir en los programas de formación asignaturas y/o contenidos específicos sobre derechos humanos, discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas, e implementar programas de formación y capacitación permanente a sus autoridades y funcionarios/as en materia de derechos humanos, discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas.
- c) Definir e implementar protocolos de actuación para la prevención, la investigación y sanción de la violencia contra las mujeres funcionarias y las usuarias, así como disponer de medidas de protección y asistencia para funcionarias víctimas de alguna clase de violencia.
- d) Impulsar programas y/o medidas de acción positiva tendientes a erradicar patrones de discriminación en perjuicio de las mujeres en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública para el ingreso, promoción y permanencia en las mismas.”.

o o o o o

ARTÍCULO 11

Inciso primero

175.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazar el texto que señala: “En particular, el Consejo Nacional de Televisión deberá hacerlo de conformidad a lo establecido en el artículo 1 de la ley N° 18.838.”, por el siguiente: “En particular, el Consejo Nacional de Televisión y la Secretaría de Comunicaciones de la Secretaría General de Gobierno deberán:

- a) Impulsar la difusión de mensajes y campañas permanentes de sensibilización y concientización dirigida a la población en general y en particular a las mujeres y las niñas, sobre los derechos de las mujeres y las niñas, la interseccionalidad o discriminaciones múltiples que les afectan y las causas, manifestaciones y consecuencias de

Boletín de Indicaciones

la violencia contra las mujeres.

b) Promover en los medios de comunicación el respeto por los derechos humanos de las mujeres y las niñas y el tratamiento de la violencia desde la perspectiva de género y de derechos humanos.

c) Brindar capacitación a directivos y profesionales de los medios de comunicación en derechos humanos, discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas.

d) Promover la eliminación del sexismo en la información y la publicidad.

e) Promover, como un tema de responsabilidad social empresarial, la difusión de campañas publicitarias para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas.”.

176.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para agregar a continuación de la expresión “ley N° 18.838” el siguiente texto: “, para lo cual:

a) Impulsará la difusión de mensajes y campañas permanentes de sensibilización y concientización dirigida a la población en general y en particular a las mujeres y las niñas, sobre los derechos de las mujeres y las niñas, la interseccionalidad o discriminaciones múltiples que les afectan y las causas, manifestaciones y consecuencias de la violencia contra las mujeres.

b) Promoverá en los medios de comunicación el respeto por los derechos humanos de las mujeres y las niñas y el tratamiento de la violencia desde la perspectiva de género y de derechos humanos.

c) Brindará capacitación a directivos y profesionales de los medios de comunicación en derechos humanos, discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas.

d) Promoverá la eliminación del sexismo en la información y la publicidad.

e) Promoverá, como un tema de responsabilidad social empresarial, la difusión de campañas publicitarias para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas.”.

Inciso segundo

177.- Del Honorable Senador señor Galilea, para eliminarlo.

o o o o o

178.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para incorporar a continuación del artículo 11 el siguiente artículo, nuevo:

“Artículo 12.- Medidas de Prevención orientadas a las organizaciones políticas y sociales:

Son obligaciones de los partidos políticos implementar protocolos en sus estatutos de actuación para erradicar la violencia política, con el siguiente objeto:

a) Prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres en la vida política;

b) Rechazar y sancionar cualquier expresión que implique violencia contra las mujeres en la vida política;

c) Promover la participación política paritaria y en igualdad de condiciones en todos los espacios;

d) Destinar una parte del financiamiento al fortalecimiento de los liderazgos políticos de las mujeres;

Las obligaciones señaladas en las letras a, b y c se aplicará a todas las organizaciones sociales, sindicatos, organizaciones estudiantiles y otras que se ocupan de la vida pública, para que incorporen en sus normas de funcionamiento.”.

o o o o o

Boletín de Indicaciones

TÍTULO III

DE LA PROTECCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS MUJERES FRENTE A LA VIOLENCIA

179.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 180.- de las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para reemplazarlo por el siguiente:

“DE LA PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y REPARACIÓN DE LAS MUJERES Y NIÑAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA”

ARTÍCULO 12

181.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 182.- de las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 12.- Obligaciones generales de protección, atención y reparación a víctimas de violencia. Los órganos del Estado adoptarán, en el marco de sus competencias, medidas para la protección, atención y reparación de las mujeres y las niñas víctimas de violencia, las que deberán estar orientadas prioritariamente a la detención de la violencia y a garantizar el libre y pleno ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales reconocidas por la Constitución Política, los tratados internacionales vigentes en el país y las leyes, en especial su derecho a la vida, a la integridad y salud física, sexual y psíquica, a la libertad personal, a la seguridad y a la autonomía o autodeterminación, como igualmente a la protección de los y las integrantes de su grupo familiar.”.

183.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituirlo por el que sigue:

“Artículo 12.- Deberes de protección. Las medidas que los órganos del Estado adopten, en el marco de sus competencias, en el desarrollo de políticas, planes o programas, u otros actos que propendan a la erradicación de la violencia contra las mujeres y a su protección, se orientarán a las garantías del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, a la libertad individual y a la seguridad individual.”.

ARTÍCULO 13

Inciso primero

184.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para sustituir la palabra “Deberes” por la expresión “Obligaciones de protección, atención y reparación”.

185.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 186.- de las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para reemplazar la frase “El Ministerio de Salud, en el marco de su competencia, promoverá la adopción de las” por la siguiente: “El Ministerio de Salud y los Servicios de Salud definirán e implementarán”.

187.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para agregar después de la voz “detectar” la frase “y dejar registro en la hoja clínica”.

188.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar a continuación de la palabra “mujeres” la expresión “y las niñas”.

189.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 190.- de las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para agregar a continuación de la expresión “atención primaria” lo siguiente: “, y contar con servicios especializados de atención y reparación para atender las consecuencias físicas y psicológicas de la violencia hasta su total recuperación”.

Inciso segundo

191.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 192.- de las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para reemplazar la palabra “promoverá” por la expresión “se definirán las”.

193.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 194.- de las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para sustituir la frase “una atención de embarazo, parto y posparto humanizada y respetuosa” por la siguiente: “la atención humanizada y respetuosa del embarazo, parto y postparto y de los abortos espontáneos o provocados”.

Boletín de Indicaciones

195.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar después de la expresión “atención en salud” lo siguiente: “y de la ley N° 21.030 que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales”.

196.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar la siguiente oración final: “En particular, se velará porque los funcionarios/as y trabajadores/as de la salud no ejerzan ninguna clase de violencia ni discriminación en contra de las mujeres, en especial de niñas y adolescentes, mujeres de la tercera edad, mujeres con discapacidad, mujeres pobres, mujeres migrantes, mujeres que pertenecen a algún pueblo originario, mujeres lesbianas, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, mujeres portadoras de vih/sida, mujeres afro descendientes, trabajadoras sexuales, trabajadoras de casa particular y aquellas que se encuentran privadas de libertad.”.

o o o o o

197.- Del Honorable Senador señor Bianchi, para incorporar a continuación del inciso segundo los siguientes incisos, nuevos:

“Especialmente deberá evitarse y erradicarse toda forma de violencia obstétrica contra la mujer. Se entenderá por violencia obstétrica toda acción u omisión por parte del personal de la salud que derive en un trato o tratamiento deshumanizado, abuso de medicación, conversión de un proceso natural en un proceso patológico, que traiga como consecuencia la pérdida de la autonomía y de la capacidad de la mujer de decidir libremente sobre su cuerpo y sexualidad.

El facultativo, matrona, enfermera o auxiliar de la salud que realice la conducta descrita en el inciso anterior será castigado como autor del delito de lesiones menos graves, aplicándosele la pena prevista en el artículo 399 del Código Penal, salvo que por la naturaleza de la acción u omisión o sus resultados merezca mayor pena. En caso de acreditarse mera negligencia se castigará con multa de 5 a 10 UTM.”.

o o o o o

Inciso tercero

198.- Del Honorable Senador señor Galilea, 199.- de la Honorable Senadora señora Von Baer, y 200.- de la Honorable Senadora señora Aravena, para suprimirlo.

201.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“En la atención de las mujeres que concurran a los establecimientos de salud públicos o privados se adoptarán medidas para que exista un buen trato en su atención, respeto y dignidad, con especial enfoque en la atención ginecológica y gineco obstétrica.”.

202.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 203.- de las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para reemplazarlo por el siguiente:

“El Ministerio de Salud y los Servicios de Salud llevarán a cabo todas las medidas necesarias para dar efectivo cumplimiento a lo dispuesto por la ley N° 21.030, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, asegurando que en los establecimientos de salud públicos y privados las mujeres y las niñas reciban toda la información y diagnósticos que requieren en cada uno de los niveles de atención, sean derivadas de manera inmediata y preferente a los especialistas respectivos, sus decisiones sean respetadas y se les garantice un trato digno y no discriminatorio, el acceso oportuno a las prestaciones que requieren y al programa de acompañamiento y la confidencialidad de la atención. En particular, se asegurará que en que en cada uno de los establecimientos públicos de salud y en los establecimientos privados que no se hayan acogido a la objeción de conciencia institucional existan equipos profesionales y técnicos no objetores de conciencia y que todos los integrantes del equipo de salud conozcan y cumplan con las obligaciones previstas en la referida ley y sus reglamentos.”.

204.- De la Honorable Senadora señora Von Baer, para agregar a continuación de la voz “digno” lo siguiente: “; ello sin perjuicio del derecho de objeción de conciencia personal e institucional, reconocido en dicho cuerpo legal”.

Inciso cuarto

Boletín de Indicaciones

205.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para suprimirlo.

206.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para sustituir la frase “Para estos efectos, podrán establecerse”, por: “Asimismo, se definirán”.

Inciso quinto

207.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para sustituir la frase “deberán dar cumplimiento al deber de denuncia en él establecido, y entregar a las mujeres información acerca de las”, por el siguiente texto: “denunciarán los delitos cometidos en contra de mujeres y niñas, y les entregarán información acerca de la atención de salud que les corresponde y de otras”.

208.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para agregar la siguiente oración final: “La denuncia será antecedente suficiente para que el juez decrete las medidas de protección respectivas.”.

o o o o o

209.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 210.- de las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para contemplar a continuación del artículo 13 el siguiente artículo, nuevo:

“Artículo...- El Ministerio de Salud y los Servicios de Salud adoptarán las medidas y acciones necesarias para garantizar una adecuada atención a mujeres y niñas víctimas de violencia, incluyendo las siguientes:

a) Definir e implementar un programa de salud integral de la mujer que incorpore la prevención, detección, atención inmediata y atención reparatoria de la violencia contra las mujeres y las niñas.

b) Diseñar protocolos de prevención, detección y atención integral de toda clase de violencia contra las mujeres, prioritariamente en las áreas de atención primaria de salud, emergencias, clínica médica, obstetricia, ginecología, traumatología, pediatría, y salud mental; que especifiquen el procedimiento a seguir para la atención y derivación de las mujeres y niñas que viven violencia, resguardando la confidencialidad de la atención, la obtención y preservación de elementos probatorios y promoviendo una práctica médica no sexista.

c) Implementar programas de formación y capacitación permanente en derechos humanos y violencia contra las mujeres y las niñas dirigidos a los equipos de salud de los diversos niveles de atención.

d) Implementar programas y servicios de atención conformados por equipos interdisciplinarios especializados en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres y las niñas y/o de quienes la ejerzan.

e) Crear un registro de las mujeres y niñas asistidas por situaciones de violencia a nivel nacional, regional y local.”.

o o o o o

211.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para ubicar a continuación el artículo 18, con el siguiente texto:

“Artículo...- El Ministerio de Salud, los Servicios de Salud, los establecimientos de salud públicos y privados, y el Servicio Médico Legal, en el marco de sus respectivas competencias, definirán e implementarán medidas para que en la atención de mujeres y niñas víctimas de violencia se obtengan y resguarden debidamente las evidencias y pruebas de la misma y se evite su revictimización.

El Ministerio de Salud y el Servicio Médico Legal implementarán programas de formación y capacitación permanente para los equipos de salud y asegurará que la atención a mujeres y niñas víctimas de violencia sea brindada por personal especializado en derechos humanos de las mujeres y violencia contra las mujeres y las niñas.”.

ARTÍCULO 14

Inciso primero

212.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para sustituir la expresión “Deberes en el ámbito de la educación” por la siguiente: “Obligaciones de protección, atención y reparación”.

Boletín de Indicaciones

213.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para reemplazar la palabra “Deberes” por “Obligación”.

214.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazar la palabra “promoverá” por “adoptará”.

215.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para sustituir la frase “detectar las situaciones”, por la siguiente: “detectar oportunamente y responder adecuadamente frente a hechos”.

216.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para agregar después del vocablo “detectar” la frase “oportunamente y responder adecuadamente”.

Inciso segundo

217.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 218.- de las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para sustituir la palabra “procurará” por la expresión “definirá e implementará”.

219.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazar la frase “responder oportunamente a las situaciones de violencia detectadas”, por la siguiente: “detectar y responder frente a hechos de violencia contra mujeres y niñas”.

220.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 221.- de las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para sustituir la expresión “podrá establecer” por la palabra “definirá”.

o o o o o

222.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 223.- de las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para introducir después del inciso segundo un inciso nuevo, del siguiente tenor:

“El Ministerio de Educación adoptará las medidas necesarias para garantizar el traslado e incorporación inmediata a un nuevo establecimiento educacional a todos/as aquellos/as estudiantes/as que lo requieran por haberse cambiado de domicilio debido a hechos de violencia que les afectan directamente o en razón de violencia ejercida contra personas a cargo de su cuidado y protección.”.

o o o o o

Inciso tercero

224.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazar la frase “deberán dar cumplimiento al deber de denuncia en él establecido, y entregar a las mujeres”, por la siguiente: “denunciarán los delitos cometidos en contra de mujeres y niñas, y les entregarán”.

ARTÍCULO 15

225.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 15.- Obligaciones de protección, atención y reparación en el ámbito de la justicia. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, el Poder Judicial y los tribunales de justicia, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, Gendarmería de Chile y la Corporación de Asistencia Judicial, deberán:

a) Adecuar sus normativas, protocolos, instructivos y prácticas internas a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y demás tratados internacionales sobre derechos humanos vigentes en el país.

b) Implementar programas de capacitación y formación permanente a los/as funcionarios/as, jueces/zas, fiscales/as y defensores/as públicos/as en materia de derechos humanos, discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas.

c) Adoptar las medidas necesarias para que las decisiones que se adopten en cada caso sobre violencia contra

Boletín de Indicaciones

mujeres y niñas sometido a su conocimiento, en el marco de sus competencias, aseguren la detención de la violencia y la protección de las víctimas.

d) Impulsar programas y/o medidas de acción positiva tendientes a erradicar patrones de discriminación en perjuicio de las mujeres para el ingreso, promoción y permanencia en dichos organismos.

Además, los siguientes órganos del Estado, en el marco de sus competencias, adoptarán las siguientes medidas:

a) Los ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, de Interior y Seguridad Pública, de Justicia y Derechos Humanos, de Desarrollo Social, de Salud y de Educación implementarán servicios de apoyo y asistencia integrales para asistir a las mujeres y niñas víctimas de violencia y a las personas que se encuentren bajo su cuidado.

b) Los ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, de Interior y Seguridad Pública y de Justicia y Derechos Humanos, de Desarrollo Social, de Salud y de Educación definirán e implementarán políticas, programas y servicios para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres y niñas víctimas de violencia y la protección de sus derechos. En el desarrollo de esta tarea se definirán protocolos de actuación conjunta y coordinada con el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, Gendarmería de Chile, el Servicio Médico Legal, la Corporación de Asistencia Judicial, los Centros de Atención a Víctimas, los Centros de Atención a la Mujer, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y centros especializados de atención de la sociedad civil.

c) El Poder Judicial tendrá a cargo el registro y evaluación del seguimiento realizado por los tribunales de justicia y el Ministerio Público a las medidas cautelares y de protección decretadas en causas por violencia contra mujeres y niñas.”

o o o o o

226.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para anteponer como inciso primero, nuevo, el siguiente:

“Artículo 15.- Obligaciones de protección, atención y reparación en el ámbito de la justicia. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, el Poder Judicial y los tribunales de justicia, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, Gendarmería de Chile y la Corporación de Asistencia Judicial, deberán:

a) Adecuar sus normativas, protocolos, instructivos y prácticas internas a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y demás tratados internacionales sobre derechos humanos vigentes en el país.

b) Implementar programas de capacitación y formación permanente a los/as funcionarios/as, jueces/zas, fiscales/as y defensores/as públicos/as en materia de derechos humanos, discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas.

c) Adoptar las medidas necesarias para que las decisiones que se adopten en cada caso sobre violencia contra mujeres y niñas sometido a su conocimiento, en el marco de sus competencias, aseguren la detención de la violencia y la protección de las víctimas.

d) Impulsar programas y/o medidas de acción positiva tendientes a erradicar patrones de discriminación en perjuicio de las mujeres para el ingreso, promoción y permanencia en dichos organismos.”.

o o o o o

Encabezamiento

227.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para contemplarlo como encabezamiento de un inciso segundo, reemplazado por el siguiente:

“Además, para efectos de la protección de las mujeres frente a la violencia, los siguientes órganos del Estado, en el marco de sus competencias, procurarán adoptar las siguientes medidas:”.

Boletín de Indicaciones

Número 1

228.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para sustituir la palabra “promoverán” por “adoptarán”.

229.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar después de la expresión “de Género” la locución “, de Interior y Seguridad Pública”.

230.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar a continuación del vocablo “Humanos” lo siguiente: “de Desarrollo Social, de Salud y de Educación”.

231.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar después del vocablo “apoyo” la expresión “y asistencia integrales”.

Número 2

232.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar después de la expresión “de Género” la locución “, de Interior y Seguridad Pública”.

233.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar a continuación del vocablo “Humanos” lo siguiente: “de Desarrollo Social, de Salud y de Educación”.

234.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazar la voz “promoverán” por “implementarán”.

235.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar después de la palabra “políticas” la expresión “, programas y servicios”.

236.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar después de la palabra “violencia” la expresión “y la protección de sus derechos”.

237.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazar la frase “procurarán suscribir convenios de cooperación con organismos como el Ministerio Público o el Instituto Nacional de Derechos Humanos”, por el siguiente texto: “se definirán protocolos de actuación conjunta y coordinada con el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, Gendarmería de Chile, el Servicio Médico Legal, la Corporación de Asistencia Judicial, los Centros de Atención a Víctimas, los Centros de Atención a la Mujer, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y centros especializados de atención de la sociedad civil”.

o o o o o

238.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para incorporar a continuación del número 2 el siguiente número, nuevo:

“... El Poder Judicial tendrá a cargo el registro y evaluación del seguimiento realizado por los tribunales de justicia y el Ministerio Público a las medidas cautelares y de protección decretadas en causas por violencia contra mujeres y niñas.”.

o o o o o

ARTÍCULO 16

239.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 16.- Obligaciones de protección, atención y reparación en el ámbito de la seguridad. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en el ámbito de sus competencias, adoptará las medidas necesarias para brindar protección, atención integral y reparación a mujeres y las niñas víctimas de violencia. Además, llevará a cabo lo siguiente:

a) Definir las directrices para la elaboración de protocolos de actuación de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública frente a casos de violencia contra mujeres y niñas, que aseguren la detención de la violencia y la debida diligencia y la no revictimización en la recepción de denuncias, protección de las víctimas, investigaciones policiales y cumplimiento de resoluciones judiciales.

Boletín de Indicaciones

b) Promover la coordinación de las Fuerzas de Orden y Seguridad Públicas con las instituciones gubernamentales y de la sociedad civil que prestan atención a mujeres y niñas víctimas de violencia.

c) Implementar programas de capacitación y formación permanentes en materia de derechos humanos, discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas dirigidos a autoridades y funcionarios/as ministeriales, de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, los gobiernos regionales y locales.

El Ministerio Público, los Tribunales de Justicia, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile y Gendarmería de Chile deberán adoptar coordinadamente las medidas necesarias para garantizar la detención de la violencia y la debida protección y seguridad de las mujeres y niñas víctimas de violencia. En particular se adoptarán las medidas necesarias para que las mujeres y niñas víctimas de violencia puedan informar de forma expedita y oportuna cualquier incumplimiento de las medidas o diligencias decretadas en su beneficio y el de sus hijos y otras personas bajo su cuidado y recibir la protección que resulte procedente, según corresponda. El cumplimiento de estas obligaciones deberá realizarse con riguroso respeto a la dignidad y privacidad de las víctimas o de quienes comparezcan en su nombre.”.

o o o o o

240.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para anteponer como inciso primero, el siguiente:

“Artículo 16.- Obligaciones de protección, atención y reparación en el ámbito de la seguridad. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en el ámbito de sus competencias, adoptará las medidas necesarias para brindar protección, atención integral y reparación a mujeres y las niñas víctimas de violencia. Además, llevará a cabo lo siguiente:

1) Definir las directrices para la elaboración de protocolos de actuación de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública frente a casos de violencia contra mujeres y niñas, que aseguren la detención de la violencia y la debida diligencia y la no revictimización en la recepción de denuncias, protección de las víctimas, investigaciones policiales y cumplimiento de resoluciones judiciales.

2) Promover la coordinación de las Fuerzas de Orden y Seguridad Públicas con las instituciones gubernamentales y de la sociedad civil que prestan atención a mujeres y niñas víctimas de violencia.

3) Implementar programas de capacitación y formación permanentes en materia de derechos humanos, discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas dirigidos a autoridades y funcionarios/as ministeriales, de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, los gobiernos regionales y locales.”.

o o o o o

Inciso primero

241.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazar la expresión “y la Policía de Investigaciones de Chile” por “, la Policía de Investigaciones de Chile y Gendarmería de Chile”.

242.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar después de la palabra “adoptar” el vocablo “coordinadamente”.

243.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar después de la palabra “garantizar” la expresión “la detención de la violencia y”.

244.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar después de la palabra “protección” el siguiente texto: “y seguridad de las mujeres y niñas víctimas de violencia. En particular se adoptarán las medidas necesarias para que las mujeres y niñas”.

Inciso segundo

245.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar la expresión “y los tribunales con competencia en lo criminal deberán proveer todas las condiciones necesarias” por la siguiente: “, los tribunales de familia y los tribunales con competencia en lo penal deberán proveer las condiciones”.

Boletín de Indicaciones

246.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar después de la palabra “hijos”, lo siguiente: “y otras personas bajo su cuidado”.

ARTÍCULO 17

Inciso primero

247.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituirlo por el que sigue:

“Artículo 17.- Ante hechos de violencia contra las mujeres, la Policía de Investigaciones de Chile y Carabineros de Chile deberán proceder, sin previa orden, conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Código Procesal Penal, informando de inmediato y por el medio más expedito posible al Ministerio Público, conforme lo dispuesto en el artículo 84, debiendo las Policías dar cumplimiento íntegro a lo dispuesto en el artículo 228 del mismo cuerpo legal.”.

248.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazar la expresión “contra las mujeres” por la siguiente frase: “contra mujeres y niñas de que tomen conocimiento por cualquier vía, inclusive llamadas de auxilio de cualquier persona”.

249.- Del Honorable Senador señor Galilea, 250.- de la Honorable Senadora señora Von Baer, y 251.- de la Honorable Senadora señora Aravena, para agregar después de la expresión “contra las mujeres” la frase “que sean constitutivos de delitos”.

252.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar después del vocablo “debiendo”, lo siguiente: “ingresar al lugar en que ocurren los hechos,”.

253.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazar la expresión “a la víctima” por “a la o las víctimas”.

254.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para sustituir la frase “conforme a lo señalado en el inciso segundo del artículo 83 de la ley N° 19.968”, por el siguiente texto: “que pudieren ser utilizados para agredir a la o las víctimas, identificar a los testigos y consignar las declaraciones que éstos prestaren voluntariamente y, en general, llevar a cabo con la debida diligencia toda actuación orientada a detener la violencia y brindar protección inmediata a la o las víctimas”.

o o o o o

255.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para contemplar a continuación del inciso primero el siguiente inciso, nuevo:

“Se deberá entregar a la víctima información completa acerca de sus derechos y la oportunidad para ejercerlos, especialmente su derecho a ser oída en la audiencia de control de legalidad de la detención a realizarse en caso de haber sido detenido el agresor, proporcionándole todos los datos necesarios para facilitar su comparecencia.”.

o o o o o

Inciso segundo

256.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazarlo por el siguiente:

“Además, se entregará a la mujer o niña información completa acerca de sus derechos y la oportunidad para ejercerlos, se incentivará y registrará la denuncia en los términos expresados por la afectada, evitando cualquier cuestionamiento a su relato. De no haber denuncia, el parte policial se considerará como denuncia. En todo caso, el parte policial se redactará de la manera más completa posible, consignando de manera exhaustiva los hechos y las diligencias realizadas, incluyendo los medios de prueba recabados. Asimismo, se trasladará a la mujer o niña al servicio de salud más próximo a fin de que reciba la debida asistencia, de acuerdo a las lesiones y daño sufrido.”.

257.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituir la expresión “cuestionamiento de su relato” por la siguiente frase: “inducción o cuestionamiento de su relato, recabando en detalle información acerca de posibles

Boletín de Indicaciones

testigos de su círculo familiar, vecindario, laboral u otro pertinente.”.

Inciso tercero

258.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 259.- de las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para agregar después de la palabra “deberá” el siguiente texto: “prestar inmediata asistencia y protección a la o las víctimas, garantizar su inmediata atención de salud, entregarle información sobre sus derechos y la oportunidad para ejercerlos, incentivar y registrar la denuncia en los términos expresados por la afectada evitando cualquier cuestionamiento a su relato, recabar los medios de prueba, y”.

260.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar la siguiente oración final: “Las mismas obligaciones corresponden a los directivos de establecimientos públicos o privados en que se encuentren mujeres o niñas privadas de libertad o bajo custodia por cualquier causa.”.

ARTÍCULO 18

Inciso primero

261.- Del Honorable Senador señor Galilea, para reemplazar la frase “física, sicológica y espiritual a las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual” por la siguiente: “física y sicológica a las mujeres víctimas de violencia sexual”.

262.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituir la expresión “, sicológica y espiritual” por la locución “y sicológica”.

Inciso segundo

263.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para agregar la siguiente oración final: “En el caso de niñas y adolescentes mujeres, se tendrá en especial consideración la ley N° 21.057, que regula entrevistas grabadas en video y, otras medidas de resguardo a menores de edad, víctimas de delitos sexuales.”.

264.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para agregar la siguiente oración final: “Dicho servicio deberá almacenar las evidencias por al menos 15 años tratándose de delitos cometidos en contra de mayores de 18 años e indefinidamente en las circunstancias reguladas por la ley 21.160 que declara imprescriptibles los delitos sexuales cometidos en contra de menores de edad.”.

Inciso tercero

265.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para agregar después de la palabra “revictimización” el siguiente texto: “y procurando también registrar adecuadamente en la ficha clínica, toda información que pudiera ser usada posteriormente en el curso del procedimiento.”.

ARTÍCULO 19

Número 1

266.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 267.- de las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para reemplazarlo por el siguiente:

“1. A todas las materias y procedimientos contemplados en la ley N° 19. 968, que crea los tribunales de familia, incluidos los hechos de violencia intrafamiliar no constitutivos de delitos regulados por la ley N ° 20.066 que establece la ley de violencia intrafamiliar, siempre que intervenga una mujer o una niña.”.

Número 2

268.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 269.- de las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para reemplazarlo por el siguiente:

“2. A todas las investigaciones y procedimientos judiciales referidos a hechos de violencia contra la mujer constitutivos de delitos, conforme lo establecen los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, el Código Penal y las leyes especiales.”.

Boletín de Indicaciones

Número 3

270.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 271.- de las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para sustituirlo por el que sigue:

“3. A todas las investigaciones y procedimientos judiciales en el ámbito laboral que digan relación con actos de discriminación, violencia y/o la vulneración de derechos fundamentales de mujeres, especialmente si son materia de un procedimiento de tutela laboral, regulado en los artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo.”.

272.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar la expresión “párrafo 3 del título VIII” por “párrafo 3 y 3 bis del título VIII”.

Número 4

273.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 274.- de las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para sustituirlo por el que sigue:

“4. A todas las investigaciones sumarias y sumarios administrativos que se lleven a cabo conforme a las leyes N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo y N° 18.883 sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, referidas a hechos de violencia contra la mujer, de acuerdo a lo establecido por la presente ley y los tratados internacionales de derechos humanos que hayan sido ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”.

Número 5

275.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para reemplazarlo por el siguiente:

“5. En todos los procedimientos en los que se ventilen situaciones de violencia hacia la mujer, de acuerdo a lo establecido por la presente ley y los tratados internacionales de derechos humanos que hayan sido ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”.

ARTÍCULO 20

276.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 20.- Derechos y garantías judiciales. En los procedimientos judiciales indicados en el artículo 19 de esta ley, referidos a hechos o delitos constitutivos de violencia contra las mujeres, se velará por el respeto de las siguientes garantías:

1) A que se investigue y falle el caso incorporando la perspectiva de género.

Los tribunales con competencia en materia de familia, juzgados de garantía, los tribunales de juicio oral en lo penal, consejeros técnicos, abogados, así como los fiscales adjuntos y los defensores penales públicos que intervengan en las causas de que trata esta ley, deberán tener en especial consideración los siguientes instrumentos internacionales sobre derechos humanos: Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación hacia la Mujer.

2) No ser estigmatizada o discriminada por su relato, conductas o estilo de vida.

3) Obtener una respuesta oportuna y efectiva en relación con sus derechos.

4) Ser oída en el momento de adoptarse una decisión que la afecte conforme lo establece el artículo 109 del Código Procesal Penal.

5) Recibir protección en virtud de las medidas contempladas en la legislación, cuando se encuentre amenazada o vulnerada su vida o su integridad personal como también las de sus hijos e hijas, si los hubiere.

6) A la protección de sus datos personales y los de sus hijos e hijas, en los términos de la ley N° 19.628, respecto de terceros y de su intimidad, honor y seguridad, para lo cual el tribunal que conozca del respectivo procedimiento podrá disponer, a petición de parte, las medidas que allí se establecen.

Boletín de Indicaciones

7) Participar en el procedimiento recibiendo información de la causa sin la exigencia de formalidades que entorpezcan el acceso a ella. En particular, podrán obtener información de la causa personalmente, sin necesidad de requerir dicha información a través de un abogado, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 182 del Código Procesal Penal, como en cualquier otra norma referida a reserva de información.”.

Encabezamiento

277.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 20.- Obligaciones de debida diligencia y de no revictimización. En todas las investigaciones y en todos los procesos judiciales y administrativos sobre violencia contra mujeres y niñas, se cumplirá estrictamente la obligación de debida diligencia y a la obligación de evitar la revictimización. Se entenderán por éstas:”.

Número 1

278.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para sustituirlo por el que sigue:

“1. Debida diligencia. Quienes dirijan las investigaciones, realicen diligencias de investigación y/o juzguen hechos de violencia contra mujeres y niñas, y quienes se encuentren a cargo de la protección y la seguridad de las víctimas, actuarán en todo momento con la debida diligencia. Corresponde de oficio al Estado, y no a las víctimas o a sus familiares, el impulso investigativo y procesal; la recolección oportuna y segura de pruebas y evidencias, y la seguridad y protección de las víctimas primarias y secundarias.”.

Número 2

279.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para sustituirlo por el que sigue:

“2. Los y las funcionarias del Ministerio Público, judiciales, policiales, de salud, peritos y demás funcionarios/as públicos o privados a quienes correspondan diligencias investigativas y probatorias de la violencia y del daño resultante, y/o la protección de las víctimas y sus hijos, les otorgarán atención adecuada, respetarán sus derechos y decisiones; no actuarán normalizando y/o minimizando la violencia sufrida; y no podrán revictimizarlas, en particular se evitará que la víctima deba reiterar su relato y/o encontrarse con el agresor en un mismo espacio o recinto.”.

ARTÍCULO 21

280.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituirlo por el que sigue:

“Artículo 21.- De la prestación de asesoría judicial en casos de violencia contra las mujeres. El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, podrá asumir el patrocinio y representación de las mujeres víctimas de los hechos de violencia o de los delitos mencionados en el artículo 19 de esta ley. Para ello el Servicio podrá celebrar convenios con entidades públicas o privadas.

En el caso del delito de femicidio regulado en el artículo 390 del Código Penal, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género podrá deducir querella, para lo que solicitará al Ministerio Público información acerca de la investigación que inicie con ocasión de la comisión de dicho delito, permitiendo el acceso a la información en los términos del artículo 182 del Código Procesal Penal.”.

Encabezamiento

281.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para suprimir la palabra “judiciales”.

282.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar después de la palabra “judiciales” la expresión “de las víctimas de violencia”.

283.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazar la frase “penal o de familia, referido a hechos presuntamente constitutivos de violencia contra las mujeres, se procurará otorgarles”, por lo siguiente: “y/o administrativo referido a hechos de violencia contra mujeres y niñas, de acuerdo a lo establecido por la presente ley y los tratados internacionales sobre derechos humanos vigentes en el país, se harán efectivos los derechos de

Boletín de Indicaciones

acceso a la justicia, debido proceso, y protección reconocidos a las víctimas, y en particular”.

284.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para sustituir la expresión “penal o de familia” por “y/o administrativo”.

285.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para suprimir la palabra “presuntamente”.

Número 1

286.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazarlo por el siguiente:

“1. Contar con acceso a asistencia jurídica y letrada especializada. Ninguna víctima podrá comparecer ante un juez o autoridad que conozca de los hechos sin que se le haya nombrado previamente un abogado.”.

287.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para suprimir la palabra “judicial”.

Número 2

288.- Del Honorable Senador señor Galilea, para eliminarlo.

289.- De la Honorable Senadora señora Von Baer, para reemplazar la expresión “enjuiciada ni cuestionada” por la palabra “prejuizada”.

o o o o o

290.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para incorporar los siguientes párrafos, nuevos:

“Los relatos que den cuenta de indicadores de la existencia de una violencia relacional y asimétrica, basada en estereotipos de género, y por ende, habitual, serán considerados indicios graves de la existencia habitual de la violencia grave y presunciones de riesgo alto para la vida y/o integridad, la salud física, sexual y/o psicológica, libertad personal, autonomía o autodeterminación y/o subsistencia económica psíquica de la mujer y de los hijos u otras personas a su cuidado. Este tipo de casos deberá ser conocido por Tribunal de Garantías para la adopción de medidas cautelares urgentes, el Ministerio Público iniciará una investigación por delito de maltrato habitual y protegerá a las víctimas directas e indirectas. No procederá la mediación familiar ni ninguna forma de termino de las investigaciones o procesos judiciales que implique encontrarse ambas partes en condiciones de igualdad para negociar.

Un protocolo elaborado por el Ministerio de Salud y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, establecerá los indicadores de violencia episódica y de violencia relacional en parejas, y dentro de ésta, de violencia asimétrica y simétrica, tanto los que se presentan a nivel sistémico como a nivel individual, incluyendo un enfoque interseccional. Este tendrá carácter oficial y será instrumento de prueba pericial aplicado en cada caso por los profesionales competentes. Del mismo modo, ambos Ministerios elaborarán un protocolo oficial de indicadores de riesgo, que permita objetivar la procedencia, intensidad, y duración imprescindible de las medidas cautelares. Ambos instrumentos serán de aplicación obligatoria para todos los organismo públicos y privados con competencia en las materias de que trata esta ley.”.

o o o o o

Número 3

291.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para sustituir la expresión “y efectiva” por “efectiva y debidamente fundada”.

o o o o o

292.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para consultar a continuación del número 3 un numeral nuevo, del siguiente tenor:

“... Que se investigue y conozca el caso desde un enfoque de derechos humanos, género e interseccional, pudiéndose siempre la autoridad competente solicitar o recibir amicus curiae.”.

Boletín de Indicaciones

o o o o o

293.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para agregar el siguiente numeral, nuevo:

“... Que se realice una investigación desde un enfoque interseccional, incorporando la perspectiva de género.”.

o o o o o

Número 4

294.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazar la frase “Ser oída en el momento de adoptarse una decisión” por “Ser oída y su testimonio y voluntad debidamente considerados al momento de adoptarse cualquier decisión”.

295.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar después de la expresión “la afecte”. el siguiente texto: “Los jueces de familia no podrán prescindir de las audiencias orales para oír a las víctimas directamente, y no podrán delegar esta función en Consejeros Técnicos u otros funcionarios del Tribuna, evitando la revictimización. La declaración de la víctima deberá constar en el audio de la audiencia respectiva.”.

296.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para sustituir la expresión “El Ministerio Público” por “En particular, el Ministerio Público”.

297.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para sustituir la frase “deberán resguardar y dejar constancia del ejercicio de este derecho tratándose de”, por la siguiente: “deberán garantizar el derecho de toda mujer y niña a ser oída y a que su opinión sea considerada respecto a”.

Número 5

298.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para reemplazar la expresión “o su integridad” por “integridad física o psicológica, sexual, libertad personal, autonomía o autodeterminación y/o subsistencia económica”.

299.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazar la palabra “personal” por lo siguiente: “o salud física, sexual y/o psicológica, libertad personal, autonomía o autodeterminación y/o subsistencia económica”.

Número 6

300.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para sustituir la frase “y los de sus hijos menores de edad respecto de terceros y de su intimidad, honor y seguridad,”, por la siguiente: “y de su intimidad, honor y seguridad y la de sus hijos/as u otras personas bajo su cuidado respecto de terceros y del denunciado,”.

301.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar después de la palabra “tribunal” la expresión “o autoridad”.

302.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar a continuación de la expresión “pertinentes,” la locución “de oficio o”.

Número 7

303.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar a continuación de la expresión “Participar en” lo siguiente: “la investigación o”.

304.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 305.- de las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para agregar a continuación de la expresión “recibiendo información” lo siguiente: “clara, oportuna y completa”.

306.- Del Honorable Senador señor Galilea, para agregar a continuación de la palabra “formalidades” el vocablo “innecesarias”.

307.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar después de la palabra “entorpezcan” la expresión “o

Boletín de Indicaciones

retrasen”.

o o o o o

308.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para consultar los siguientes números nuevos:

“... Acceder siempre a evaluaciones de riesgo de violencia protocolizadas y urgentes que determinen la adopción de medidas cautelares oportunas y suficientes.

... Acceder a evaluaciones médico-forenses de violencia relacional asimétrica como prueba de maltrato o violencia habitual; y a evaluaciones de daño asociado a violencia.”.

o o o o o

309.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para incorporar antes del artículo 22 el siguiente epígrafe:

“Párrafo 1°. De la violencia contra las mujeres de conocimiento de los tribunales de familia”

o o o o o

ARTÍCULO 22

310.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 22.- De la violencia contra las mujeres de conocimiento de los tribunales de familia. Los actos de violencia contra las mujeres que no constituyan delito serán de conocimiento de los tribunales de familia y se sujetarán a las disposiciones generales de las leyes N° 20.066, N° 19.968 y supletoriamente a lo dispuesto en los artículos siguientes.”.

Inciso primero

311.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar a continuación de la expresión “investigación penal” lo siguiente: “o administrativa, defensores o defensoras públicos”.

312.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para agregar después de la palabra “Judicial” la expresión “y de la Defensoría Penal Pública”.

313.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar después de la palabra “diligente” la expresión “, clara, oportuna, completa”.

314.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar después de la expresión “procesos judiciales” la locución “y administrativos”.

315.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazar la expresión “y de la Policía de Investigaciones de Chile” por “, de la Policía de Investigaciones de Chile y Gendarmería de Chile”.

Inciso segundo

316.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para sustituir la expresión “eventual derecho a obtener indemnización”, por la siguiente: “derecho a obtener indemnización y reparación por los perjuicios patrimoniales y daños sufridos”.

ARTÍCULO 23

317.- Del Honorable Senador señor Galilea, y 318.- de la Honorable Senadora señora Aravena, para eliminarlo.

319.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituirlo por el que sigue:

“Artículo 23.- Incompetencia y remisión de antecedentes. Si con ocasión del examen de la denuncia o de la demanda, o del conocimiento de cualquier antecedente introducido durante el curso del procedimiento se concluye

Boletín de Indicaciones

que los hechos son constitutivos de delito, el tribunal declarará su incompetencia por resolución fundada. Esta resolución será inapelable, sin perjuicio del ejercicio de las facultades del Ministerio Público.

La resolución precedente se comunicará al juzgado de garantía competente, y se enviará de inmediato copia de esta resolución con todos los antecedentes fundantes al Ministerio Público, tales como actas y audios que registren declaraciones y resoluciones e informes de consejeros técnicos u entidades especializadas que hubieren tomado parte en el proceso, sin perjuicio de las solicitudes que pudieren plantearse en virtud del 276 del Código Procesal Penal.”.

320.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para sustituir la expresión “Aplicación de atenuante de responsabilidad” por la siguiente: “Imprudencia de atenuantes de responsabilidad penal”.

321.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar después de la expresión “de esta ley” lo siguiente: “sobre violencia contra mujeres o niñas”.

322.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazar la expresión “N° 5” por “N°s 3 y 5”.

323.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar la siguiente oración final: “Tampoco podrá aplicarse la atenuante de responsabilidad penal establecida en el N° 36 del mismo artículo cuando existan indicios suficientes de que con anterioridad al delito el autor incurrió en conductas de violencia física, sexual o psicológica en contra de la víctima, otras mujeres o menores de edad; o cuando se ha establecido la existencia de violencia relacional asimétrica entre los miembros de una pareja o exparejas.”.

o o o o o

324.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar un inciso del siguiente tenor:

“Tratándose de un delito de femicidio no procede la aplicación de las atenuantes de responsabilidad establecidas en el artículo 11 N°3, N°4, N°5, y N°6 del Código Penal.”.

o o o o o

ARTÍCULO 24

325.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 24.- Supervisión judicial. Las medidas cautelares, penas accesorias y las condiciones para la suspensión de la ejecución de la sentencia, podrán ser supervisadas judicialmente. La necesidad de fijar más audiencias atenderá a las circunstancias de cada caso.

En el caso que se realice supervisión judicial a estas audiencias, el ofensor será citado para comparecer personalmente bajo apercibimiento de arresto, sin perjuicio de poder hacerlo acompañado de su abogado o representante legal.

La ausencia injustificada del ofensor podrá dar lugar a la intensificación de la medida impuesta, o la revocación de la suspensión condicional de la ejecución de la sentencia.

La víctima será siempre notificada y podrá comparecer personalmente o debidamente representada, a las audiencias de supervisión judicial.”.

Inciso primero

326.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para sustituir el vocablo “Deberes” por “Obligaciones”.

327.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar después de la expresión “de conformidad” la siguiente frase: “a lo dispuesto en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y”.

328.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar a continuación de la palabra “solicitud” la expresión

Boletín de Indicaciones

“diligente y oportuna”.

329.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar al final del inciso primero el siguiente texto: “Asimismo, dispondrán de las medidas necesarias para llevar a cabo, de manera diligente y oportuna, el seguimiento a las medidas de protección y cautelares otorgadas, para lo cual se mantendrán contacto periódico con la víctima y con el imputado. Especial seguimiento se hará a mujeres que se encuentren en situación de vulnerabilidad y/o exclusión, tales como niñas y adolescentes, mujeres de la tercera edad, mujeres en situación de discapacidad, mujeres pobres, mujeres migrantes, mujeres que pertenecen a algún pueblo originario, mujeres lesbianas, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, mujeres viviendo con vih/sida, mujeres afro descendientes, trabajadoras sexuales, trabajadoras de casa particular y aquellas que se encuentran privadas de libertad.”.

330.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para agregar la siguiente oración final: “Asimismo, dispondrán de las medidas necesarias para llevar a cabo, de manera diligente y oportuna, el seguimiento a las medidas de protección y cautelares otorgadas, para lo cual se mantendrán contacto periódico con la víctima y con el imputado.”.

331.- Del Honorable Senador señor Bianchi, para agregar la siguiente oración final: “En las Unidades de Atención de víctimas y testigos del Ministerio Público deberá existir personal especializado en delitos de género, y especialmente en delitos cometidos contra la mujer.”.

Inciso segundo

332.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para ubicarlo como número 2 del artículo 26, con el siguiente texto:

“2. El silencio, la falta de resistencia o la conducta sexual previa o posterior de la víctima, no podrán ser valorados como demostración de aceptación o consentimiento. Asimismo, el consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima cuando la coacción o el encontrarse en un entorno coercitivo hayan disminuido su capacidad para dar un consentimiento voluntario y libre.”.

333.- De la Honorable Senadora señora Aravena, y 334.- de la Honorable Senadora señora Von Baer, para reemplazar la frase “no podrán ser valorados como demostración”, por la siguiente: “no podrán ser valoradas, por sí mismas, como demostración concluyente”.

Inciso tercero

335.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para sustituir la frase “las mujeres indicados en el artículo 19 de esta ley, los fiscales”, por la siguiente: “mujeres y niñas, los/as fiscales del Ministerio Público”.

336.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para reemplazar la frase “indicados en el artículo 19 de esta ley, los fiscales darán prioridad a la adopción y solicitud de medidas” por “, los/as fiscales del Ministerio Público darán prioridad a la adopción de medidas de protección y solicitud de medidas cautelares”.

337.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar después de la palabra “adopción” la expresión “de medidas de protección”.

338.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazar la expresión “medidas orientadas” por “medidas cautelares orientadas”.

339.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para sustituir la expresión “que suponga” por “, particularmente si ella implica”.

o o o o o

340.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para incorporar antes del artículo 25 el siguiente epígrafe:

“Párrafo 2°. De la violencia contra las mujeres de conocimiento de los tribunales penales”

Boletín de Indicaciones

o o o o o

ARTÍCULO 25

341.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 25.- De la violencia contra las mujeres de conocimiento de los tribunales penales. Los hechos de violencia contra las mujeres que constituyan delito serán de conocimiento de los juzgados de garantía y de juicio oral en lo penal y se sujetarán al procedimiento establecido en el Código Procesal Penal.”.

Inciso primero

342.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 343.- de las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para reemplazar la palabra “juez” por “Tribunal”.

344.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para sustituir la frase “referidos en el artículo 19” por la siguiente: “de violencia contra mujeres o niñas”.

345.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para reemplazar la expresión “referidos en el artículo 19” por “contra las mujeres”.

346.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazar la expresión “y seguridad de la mujer”, por la siguiente: “seguridad y ejercicio pleno de sus derechos, así como de las personas bajo su cuidado”.

o o o o o

347.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para agregar un inciso nuevo, del siguiente tenor:

“El poder judicial mantendrá un sistema de seguimiento del cumplimiento de las medidas cautelares, suspensiones condicionales del procedimiento y medidas accesorias, al cual tendrán acceso el Ministerio Público, Carabineros y Policía de Investigaciones. Se sancionarán con pena de reclusión menor en su grado máximo en caso de incumplimiento de las medidas señaladas en el inciso anterior”.

o o o o o

ARTÍCULO 26

348.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituirlo por el que sigue:

“Artículo 26.- Deberes de protección del Ministerio Público. En virtud de las facultades y funciones que les confieren el Código Procesal Penal y la ley N° 19.640, orgánica constitucional del Ministerio Público, quienes dirijan la investigación penal de delitos de violencia contra las mujeres, y quienes desempeñen funciones en Unidades de Atención a Víctimas y Testigos, otorgarán la debida protección a las víctimas y a las personas que se encuentren bajo su cuidado, de conformidad al artículo 78 del Código Procesal Penal, tanto a través de la adopción oportuna de medidas de protección que no impliquen la restricción de derechos de terceros, como de la solicitud de dictación de medidas cautelares judiciales.

En los casos de violencia contra las mujeres indicados en el artículo 19 de esta ley y que constituyan delito, los fiscales darán prioridad a la adopción y solicitud de medidas orientadas a la prevención de acciones de represalia en contra de la víctima y al resguardo de su seguridad antes en cualquier actuación o diligencia judicial o investigativa que suponga la presencia simultánea de la víctima y el supuesto agresor en el mismo lugar. Para ello, quienes dirijan la investigación penal, cuando resulte procedente, podrán ordenar el acompañamiento policial de la víctima, sin perjuicio de otras medidas que resulten idóneas para resguardar efectivamente su seguridad e integridad personal en atención a la situación de riesgo en que ésta se encuentre.”.

Encabezamiento

349.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazar la oración “Durante los procedimientos judiciales referidos en las letras c) y d) del artículo 19 se observarán las siguientes reglas:”, por la siguiente: “Durante las

Boletín de Indicaciones

investigaciones y los procedimientos judiciales, administrativos o de otra índole sobre actos de violencia sexual contra una mujer o niña se observarán las siguientes reglas:".

350.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para sustituir la expresión "referidos en las letras c) y d)" por la locución "y administrativos".

Número 1

351.- Del Honorable Senador señor Galilea, y 352.- de la Honorable Senadora señora Aravena, para eliminarlo.

353.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 354.- de las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para sustituirlo por el siguiente:

"1. Se prohíbe indagar en las conductas sexuales de la víctima, las que no podrán ser objeto de investigación ni de discusión en el proceso.".

o o o o o

355.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para introducir después del número 1 el siguiente numeral, nuevo:

"... El silencio, la falta de resistencia o la conducta sexual previa o posterior de la víctima, no podrán ser valorados como demostración de aceptación o consentimiento. Asimismo, el consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima cuando la coacción o el encontrarse en un entorno coercitivo hayan disminuido su capacidad para dar un consentimiento voluntario y libre.".

o o o o o

Número 2

356.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazar la frase "El tribunal no podrá basarse exclusivamente en el", por la siguiente: "No se atenderá al".

357.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para eliminar la palabra "exclusivamente".

358.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para sustituir la expresión "para fundamentar su decisión" por la siguiente: "para fundamentar ninguna decisión".

359.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazar la locución "Del mismo modo" por "En particular".

360.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar después de la palabra "protección" la expresión "o cautelar".

o o o o o

361.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para incorporar a continuación del número 2 el siguiente numeral, nuevo:

"... La diferencia de edad, de condición económica, los regalos y otras formas de compensación podrán ser considerados como indicadores de abuso de poder.".

o o o o o

362.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para incorporar a continuación del número 2 el siguiente numeral, nuevo:

"... El silencio, la apariencia o falta de resistencia o la conducta sexual previa o posterior de la víctima, no podrán ser valorados como demostración de aceptación o consentimiento. Asimismo, el consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima cuando la coacción o el encontrarse en un entorno coercitivo hayan disminuido su capacidad para dar un consentimiento voluntario y libre.".

Boletín de Indicaciones

o o o o o

Número 3

363.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazar la expresión “manteniendo la confidencialidad” por la siguiente: “en especial, resguardando la confidencialidad”.

364.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar después de la expresión “entre otros” lo siguiente: “datos o información personal”.

365.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazar la locución “personas allegadas” por la frase: “otras personas cercanas o significativas, tanto respecto de terceros como del denunciado”.

ARTÍCULO 27

366.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 27.- Agrupación de investigaciones. El fiscal al que se le asigne la investigación de un hecho que revista carácter de delito y sea constitutivo de violencia contra la mujer se informará a través de los sistemas de que disponga el Ministerio Público acerca de la existencia de otras causas en actual tramitación o archivadas provisionalmente, mientras no haya prescrito la acción penal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 185 del Código Procesal Penal.”.

Inciso primero

367.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para sustituir la expresión “prestación de asesoría” por “asesoría y representación”.

368.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para agregar después de la palabra “asesoría” la expresión “y representación”.

369.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar después del vocablo “mujeres” la expresión “y las niñas”.

370.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para reemplazar la frase “en los casos calificados por el mismo, podrá asumir” por la palabra “asumirá”.

371.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para sustituir la expresión “podrá asumir” por “asumirá”.

372.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazar la frase “víctimas de los hechos de violencia o de los delitos mencionados en el artículo 19 de esta ley, que sean mayores de edad”, por la frase “y niñas víctimas de violencia que así lo requirieran”.

Inciso segundo

373.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 374.- de las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para reemplazar la expresión “femicidio regulado” por “femicidio previsto y sancionado”.

375.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 376.- de las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para sustituir la palabra “podrá” por “deberá”.

ARTÍCULO 28

377.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 28.- Reglas especiales para los casos de violencia sexual. Durante los procedimientos judiciales referidos en los numerales 3 y 4 del artículo 19 de esta ley, se observarán las siguientes reglas:

1) Se prohíbe indagar en las conductas sexuales de la víctima, y éstas no podrán ser objeto de discusión en el proceso; salvo que el tribunal lo estime estrictamente indispensable para su resolución e incidan directamente en

Boletín de Indicaciones

los hechos discutidos en el juicio, teniendo la obligación de fundamentar debidamente el motivo.

2) El tribunal no podrá basarse exclusivamente en el tiempo transcurrido entre la comisión de los hechos y la presentación de la denuncia para fundamentar su sentencia, sin perjuicio de las reglas del artículo 94 del Código Penal. Del mismo modo, no podrá tener solo en consideración el tiempo transcurrido entre los hechos y la presentación de la denuncia para dictar una medida de protección.

3) Las mujeres víctimas de violencia sexual tienen derecho a que se preserve en todo momento su intimidad y privacidad, manteniendo la confidencialidad respecto de terceros ajenos al procedimiento de la información sobre su nombre, residencia, teléfono, lugar de trabajo o estudio, entre otros, incluyendo la de su familia y personas allegadas. Esta protección es irrenunciable para personas menores de 18 años.”.

Número 3

Letra a)

378.- Del Honorable Senador señor Galilea, y 379.- de la Honorable Senadora señora Aravena, para suprimirla.

o o o o o

380.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para agregar una letra nueva, del tenor que se señala:

“...) Agregase una nueva letra g) del siguiente sentido:

“g) Crear e implementar planes y programas de reparación de los efectos o secuelas físicas o psicológicas de víctimas de violencia intrafamiliar.”.

o o o o o

Número 4

Letra b)

381.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar después del vocablo “mujeres” la expresión “y las niñas”.

Número 5

Letra a)

Inciso propuesto

382.- Del Honorable Senador señor Galilea, y 383.- de la Honorable Senadora señora Von Baer, para eliminar la expresión “, o la subsistencia o autonomía económica”.

384.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para agregar después de la expresión “de hecho” lo siguiente: “, con o sin convivencia.”.

Letra b)

385.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para reemplazarla por la siguiente:

“b) Sustitúyese el inciso segundo por uno nuevo del siguiente tenor:

“También habrá violencia intrafamiliar cuando la conducta referida en el inciso precedente ocurra entre los padres de un hijo común, con independencia de si los padres han tenido una relación de pareja con o sin convivencia.”.

Expresión propuesta

386.- Del Honorable Senador señor Galilea, para reemplazarla por la siguiente: “, o tenga lugar entre personas que

Boletín de Indicaciones

tienen o han tenido en los últimos 3 años, una relación de pareja con o sin convivencia”.

387.- De la Honorable Senadora señora Von Baer, para sustituirla por la que sigue: “, o tenga lugar entre personas que tienen o han tenido, en los últimos 5 años, una relación de pareja con o sin convivencia”.

388.- Del Honorable Senador señor Castro, para eliminar la expresión “con o sin convivencia”.

Número 6

Letra a)

389.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazarla por la siguiente:

“a) Sustitúyese su inciso segundo por los siguientes incisos segundo y tercero:

“Para efectos de determinar si existe riesgo inminente para la víctima de sufrir violencia en cualquiera de sus manifestaciones el juez realizará de forma urgente una valoración del riesgo mediante un protocolo o guía que establezca de forma sistemática los factores de riesgo para la violencia de género. Conforme a él, se atenderá, especialmente, a la existencia de dependencia emocional y económica de la víctima respecto del ofensor; a la existencia de aislamiento familiar y social; baja autoestima, falta de habilidades personales o sociales para desenvolverse que presente la víctima; a la justificación que realiza la víctima de la violencia a la que es sometida; al historial de violencia del agresor contra la víctima; entre otros indicadores.

Para la determinación de las medidas cautelares necesarias y oportunas, existirá un instrumento único de valoración de riesgo, y una escala de predicción de riesgo de violencia grave en la pareja, de uso obligatorio en todos los tribunales de justicia, ministerio público e instituciones policiales, y servicios públicos y privados de salud y educación. Se aplicará en todos los casos en los que exista sospecha, relatos o denuncias de violencia; y enviado de modo urgente, junto a la denuncia de los hechos, a los Tribunales de Justicia para la adopción de las medidas cautelares que correspondan, sin perjuicio de las posteriores evaluaciones clínicas de la violencia que sean requeridas por la autoridad judicial.”.

Letra b)

Inciso propuesto

Número 2

390.- De la Honorable Senadora señora Von Baer, para eliminar la frase “, además de lo descrito en el número 1,”.

o o o o o

391.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para consultar a continuación del número 3 un nuevo numeral, del siguiente tenor:

“... Que la persona denunciada haya quebrantado medidas cautelares o accesorias de no acercamiento a la víctima o a sus hijos.”.

o o o o o

Número 4

392.- De la Honorable Senadora señora Von Baer, para sustituir la expresión “dueña o poseedora,” por la siguiente: “dueña, poseedora o mera tenedora,”.

Letra c)

Inciso propuesto

393.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar después de la palabra “especialmente” la siguiente frase “, adoptando medidas cautelares de mayor intensidad,”.

Boletín de Indicaciones

o o o o o

394.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para consultar a continuación de la letra c) una nueva letra, del siguiente tenor:

“(...) Agréganse los siguientes incisos, nuevos:

“Los relatos que den cuenta de indicadores de la existencia de una violencia relacional y asimétrica, basada en estereotipos de género, y por ende, habitual, serán considerados presunciones de la existencia habitual de la violencia grave y presunciones de riesgo alto para la vida y/o integridad, la salud física, sexual y/o psicológica, libertad personal, autonomía o autodeterminación y/o subsistencia económica psíquica de la mujer y de los hijos u otras personas a su cuidado. Este tipo de casos deberá ser conocido por los Tribunal de Garantías para la adopción de medidas cautelares urgentes; el Ministerio Público iniciará una investigación por delito de maltrato habitual y protegerá a las víctimas directas e indirectas. No procederá la mediación familiar ni ninguna forma de termino de las investigaciones o procesos judiciales que implique encontrarse ambas partes en condiciones de igualdad para negociar.

Un protocolo elaborado por el Ministerio de Salud y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, establecerá los indicadores de violencia episódica y de violencia relacional en parejas, y dentro de ésta, de violencia asimétrica y simétrica, tanto los que se presentan a nivel sistémico como a nivel individual, incluyendo un enfoque interseccional. Este tendrá carácter oficial y será instrumento de prueba pericial aplicado en cada caso por los profesionales competentes. Del mismo modo, ambos Ministerios elaborarán un protocolo oficial de indicadores de riesgo, que permita objetivar la procedencia, intensidad, y duración imprescindible de las medidas cautelares. Ambos instrumentos serán de aplicación obligatoria para todos los organismo públicos y privados con competencia en las materias de que trata esta ley.

Para la detección oportuna y manejo adecuado del riesgo de violencia se definirán protocolos de actuación conjunta y coordinada con el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, Gendarmería de Chile, el Servicio Médico Legal, la Corporación de Asistencia Judicial, los Centros de Atención a Víctimas, los Centros de Atención a la Mujer, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y centros especializados de atención de la sociedad civil.”.

o o o o o

Número 7

395.- Del Honorable Senador señor Galilea, para suprimirlo.

o o o o o

396.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para sustituir, en el inciso primero del artículo 8°, la expresión “media a quince” por “tres a trescientas”.

o o o o o

397.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para sustituir, en el inciso primero del artículo 8°, la expresión “media a quince” por “cinco a treinta”.

o o o o o

Número 8

Artículo 11 bis

398.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 11 bis.- Otras materias de familia. El juez de familia que deba resolver cualquier materia dentro del ámbito de su competencia, especialmente aquellas comprendidas en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 8 de la ley N°19.968, dará la debida consideración al hecho de existir antecedentes de violencia intrafamiliar entre las partes

Boletín de Indicaciones

involucradas o entre una de las partes involucradas y cualquiera de las personas señaladas en el artículo 5 de esta ley.

En particular, se remitirá al artículo 225-3 del Código Civil en relación al cuidado y relación directa y regular.”.

o o o o o

399.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para incorporar después del número 8 un numeral nuevo, del siguiente tenor:

“...) Agréganse el artículo 14 los siguientes incisos tercero, cuarto, quinto y sexto, nuevos:

“No obstante lo anterior, la violencia ejercida en contra de una mujer en una relacional de pareja asimétrica basada en estereotipos de género, constituye maltrato habitual. Se acredita su existencia mediante evaluaciones forenses de violencia relacional.

Un protocolo elaborado por el Ministerio de Salud y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, establecerá los indicadores de violencia episódica y de violencia relacional en parejas, y dentro de ésta, de violencia asimétrica y simétrica, tanto los que se presentan a nivel sistémico como a nivel individual, incluyendo un enfoque interseccional. Este tendrá carácter oficial y será instrumento de prueba pericial aplicado, en cada caso, por los profesionales competentes. Del mismo modo, a efectos de cautelar oportunamente a las víctimas, existirá una escala de predicción de riesgo de violencia grave en la pareja de aplicación obligatoria para todos los organismos públicos y privados con competencia en las materias de que trata esta ley.

El juez de familia que mediante la aplicación de los protocolos oficiales de detección y riesgo de violencia relacional asimétrica en parejas, detecte casos de ese tipo, debe derivarlos de inmediato al Ministerio Público, previa adopción de medidas cautelares urgentes. El Ministerio Público dispondrá la atención de la víctima por la Unidad competente, resguardará tanto su vida e integridad, como la de sus hijos, disponiendo su acogida en un lugar protegido durante todo el curso del proceso; y ordenará la evaluación médico forense de la violencia.

Respecto del delito de maltrato habitual consistente en violencia asimétrica en parejas no procede la suspensión condicional del procedimiento ni el archivo provisional.”.”.

o o o o o

400.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para incorporar después del número 8 un numeral nuevo, del siguiente tenor:

“... En el artículo 14:

a) En su inciso primero intercálase, luego de “habitual” la expresión “y/o sistemática”;

b) Agréguese el siguiente inciso final:

“El Ministerio Público podrá dar inicio a la investigación del delito tipificado en el inciso primero, por cualquiera de las formas establecidas en el artículo 172 del Código Procesal Penal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 90 de la ley N° 19.968.”.”.

o o o o o

Número 9

o o o o o

401.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para introducir después de la letra b) una letra nueva, del siguiente tenor:

“...) Agrégase el siguiente inciso segundo:

“Con todo, tratándose de casos de violencia relacional asimétrica en parejas, no procede la aplicación al ofensor de

Boletín de Indicaciones

la atenuante de irreprochable conducta anterior.”.”.

o o o o o

Número 12

402.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para consultar en el artículo 17 el siguiente inciso, nuevo:

“Con todo, respecto del delito de maltrato habitual consistente en violencia asimétrica en parejas no procede la suspensión condicional del procedimiento.”.

ARTÍCULO 29

403.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 29.- Supervisión judicial en materias penales. El tribunal de garantía podrá supervisar el cumplimiento de las medidas cautelares, condiciones y medidas accesorias contempladas en esta ley, a través de audiencias periódicas cuya frecuencia fijará en consideración a las circunstancias de cada caso.

En el caso de realizar supervisión judicial, a estas audiencias comparecerá personalmente el imputado, citándosele bajo apercibimiento de arresto.

La víctima será siempre notificada y podrá asistir a estas audiencias personalmente o representada por su abogado.

Si lo estimaren oportuno el Ministerio Público y el defensor del imputado deberán asistir a las audiencias de supervisión judicial.”.

Número 2

o o o o o

404.- Del Honorable Senador señor Galilea, para agregar en el inciso primero del artículo 90 la siguiente oración final: “En ningún caso podrá transcurrir más de 5 días sin que se efectuó el envío de dichos antecedentes.”.

o o o o o

405.- De la Honorable Senadora señora Von Baer, para agregar en el inciso primero del artículo 90 la siguiente oración final: “En ningún caso podrá transcurrir más de 3 días sin que se efectuó el envío de dichos antecedentes.”.

o o o o o

Letra b)

406.- De la Honorable Senadora señora Von Baer, para suprimirla.

Número 6

Inciso propuesto

407.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para reemplazarlo por el siguiente:

“Tampoco se someterán a mediación los asuntos, incluidos aquellos mencionados en el inciso primero, en que una de ellas haya sido condenada por delitos constitutivos de violencia intrafamiliar o tenga anotaciones en el Registro Especial establecido en el artículo 12 de la ley N° 20.066, por agredir a la otra, ni aquellos en que exista una medida cautelar, de protección vigente entre las partes o una suspensión condicional de la dictación de la sentencia o del procedimiento , según corresponda.”.

ARTÍCULO 30

Boletín de Indicaciones

408.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 30.- Derecho a no autoincriminación. A fin de garantizar el derecho a no auto incriminarse, lo expresado en las audiencias de supervisión judicial no podrá ser usado en contra del imputado en el juicio que pudiere tener lugar con ocasión de la misma causa en que se realiza la supervisión.”.

o o o o o

409.- De la Honorable Senadora señora Provoste, para anteponer al número 1 un nuevo numeral, del siguiente tenor:

“... Agrégase en el artículo 12 el siguiente numeral 22:

“22° Ejecutar el delito prevaliéndose de la autoridad moral y asimetría de información en el ámbito médico, especialmente durante el embarazo, parto y post parto.”.

o o o o o

410.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para considerar a continuación del número 1 un numeral nuevo, del siguiente tenor:

“... Agréguese en el artículo 211, los siguientes incisos segundo y tercero:

“Para estos efectos de declarar una denuncia o acusación como calumniosa en los casos de delitos que afecten la indemnidad sexual, será necesario acreditar dolo directo de quien la hubiera efectuado, esto es, el conocimiento de la falsedad del hecho, venganza o represalia.

La buena fe en la denuncia de estos casos será causal suficiente de absolución, considerando que obra de buena fe quien ponga en conocimiento de estos hechos a la autoridad correspondiente sin calificación jurídica de los hechos.”.

o o o o o

Número 2

411.- De la Honorable Senadora señora Von Baer, para suprimirlo.

412.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para reemplazarlo por el siguiente:

“2. Agrégase un nuevo inciso final en el artículo 361, del siguiente tenor.

“Cuando el delito se haya cometido con el objetivo de castigar, aleccionar o pretender modificar la orientación sexual, identidad o expresión de género de la víctima, será castigado con la pena de presidio mayor en su grado medio a máximo.”.

o o o o o

413.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para considerar a continuación del número 2 un numeral nuevo, del siguiente tenor:

“... Agrégase el siguiente artículo 366 sexies:

“Artículo 366 sexies. El que efectuar acciones de acoso sexual, que no correspondan a los delitos señalados anteriormente, será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo. Se entenderá por acosos sexual cualquier requerimiento de carácter sexual habitual, no consentido por la víctima, tales como conductas físicas o intentos, solicitud o exigencia de favores sexuales; comentarios con connotación sexual sobre el cuerpo de la persona, bromas, insinuaciones o gestos libidinosos o sugestivos; exhibición de imágenes con contenido sexual y cualquier otra conducta física, verbal o no verbal de carácter sexual; siempre que se den en el contexto de relaciones verticales u horizontales, exista o no subordinación, en ámbitos como el empleo, incluyendo el sector de empleo informal o no estructurado, la educación, la atención de salud, actividades deportivas, recepción de bienes

Boletín de Indicaciones

y servicios, u otros ámbitos, en espacios públicos y privados.”.”.

o o o o o

Número 4

414.- De la Honorable Senadora señora Von Baer, y 415.- de las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para eliminarlo.

Número 5

416.- De la Honorable Senadora señora Von Baer, y 417.- de las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para suprimirlo.

ARTÍCULO 31

418.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 31.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 20.066, que Establece ley de violencia intrafamiliar:

1) Sustitúyese su artículo 1 por el siguiente:

“Artículo 1.- Objeto de la ley. Esta ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, todas las formas y manifestaciones de violencia que se ejercen dentro del espacio doméstico, de las familias y de las relaciones de pareja, y otorgar protección a quienes la sufren.

En la interpretación y aplicación de la presente ley, las autoridades tendrán en consideración todos los derechos y garantías que les son reconocidos a las personas en la Constitución, en las leyes, en la Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación hacia la Mujer, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en los demás instrumentos internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes.”.

2) Agrégase en el artículo 2 el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Corresponderá especialmente a los ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, del Interior y Seguridad Pública, de Desarrollo Social y Familia, de Justicia y Derechos Humanos, de Educación y de Salud, en el ámbito de sus competencias, integrar en forma transversal en su actuar los objetivos de prevención, protección, sanción y erradicación de la violencia conforme al objetivo de la presente ley.”.

3) En su artículo 3:

a) Sustitúyese en el inciso primero, la frase “la mujer, los adultos mayores y los niños,”, por “las mujeres, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, los niños, niñas y adolescentes,”.

b) Agrégase en la letra e) de su inciso segundo, entre los vocablos “Niño” e “y”, la oración “, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación hacia la Mujer”.

4) En su artículo 4:

a) Sustitúyense sus incisos primero y segundo por los siguientes:

“Artículo 4.- Corresponderá al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género proponer al Presidente de la República las políticas públicas para el cumplimiento de los objetivos de esta ley. Para estos efectos, podrá solicitar información a los Ministerios de Interior y Seguridad Pública, de Desarrollo Social y Familia, de Justicia y Derechos Humanos, de Educación y de Salud.

Para los efectos del inciso anterior el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, formulará periódicamente un

Boletín de Indicaciones

plan nacional de acción, en colaboración con los organismos públicos y privados pertinentes.”.

b) Sustitúyese en la letra c) de su inciso tercero la expresión “contra la mujer” por la siguiente frase: “intrafamiliar y la violencia contra las mujeres”.

5) En su artículo 5:

a) Sustitúyese su inciso primero por el siguiente:

“Artículo 5.- Violencia intrafamiliar. Será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la vida, la integridad física o psíquica, la libertad o indemnidad sexual, o la subsistencia o autonomía económica de la persona que tenga o haya tenido la calidad de cónyuge o conviviente civil o de hecho de quien agrede, sea del mismo o de diferente sexo, o que sea pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive, de quien agrede o de su cónyuge o de su actual conviviente.”.

b) Intercálase en su inciso segundo, entre la palabra “familiar” y el punto y final que le sigue, la siguiente expresión: “, o tenga lugar entre personas que tienen o han tenido una relación de pareja con o sin convivencia”.

6) En el artículo 7:

a) Sustitúyese su inciso segundo por el siguiente:

“Para efectos de determinar si existe riesgo de sufrir un maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, el juez deberá atender especialmente a la situación en que se encuentra la persona afectada, considerando, por ejemplo, su dependencia económica respecto del ofensor.”.

b) Intercálase el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser cuarto:

“Se presumirá que existe la situación de riesgo inminente descrita en el inciso primero cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

1) Que haya precedido intimidación de causar daño por parte del ofensor.

2) Que concurran respecto del ofensor circunstancias o antecedentes tales como: drogadicción, alcoholismo, una o más denuncias por violencia intrafamiliar, condena previa por violencia intrafamiliar, procesos pendientes o condenas previas por crimen o simple delito contra las personas o por alguno de los delitos establecidos en los párrafos 5 y 6 del Título VII, del Libro Segundo del Código Penal, o por infracción de la ley N° 17.798, o antecedentes psiquiátricos o psicológicos que denoten características de personalidad violenta.

3) Que la persona denunciada oponga o haya opuesto, de manera violenta, su negativa a aceptar el término de una relación afectiva que ha mantenido con la víctima.

4) Que una persona adulta mayor, dueña o poseedora, a cualquier título, de un inmueble que ocupa para residir, sea expulsado de él, relegado a sectores secundarios o se le restrinja o limite su desplazamiento al interior de ese bien raíz, por alguna de las personas señaladas en el artículo 5.”.

c) Sustitúyese su inciso tercero, que ha pasado a ser cuarto, por el siguiente:

“Además, el tribunal cautelará especialmente los casos en que la víctima esté embarazada, se trate de un niño o niña, una persona adulta mayor, una persona con discapacidad o que tenga una condición que la haga vulnerable.”.

7) Agrégase el siguiente artículo 11 bis, nuevo:

“Artículo 11 bis.- Otras materias de familia. El juez de familia que deba resolver cualquier materia dentro del ámbito de su competencia, especialmente aquellas comprendidas en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 8 de la ley N° 19.968, considerará el hecho de existir antecedentes de violencia intrafamiliar entre las partes involucradas o entre una de las partes involucradas y cualquiera de las personas señaladas en el artículo 5 de esta ley.

En particular, la determinación de la persona a quien se confiará el régimen de cuidado personal de un niño o niña

Boletín de Indicaciones

tomará en especial consideración el hecho de existir una o más condenas por actos de violencia intrafamiliar que no constituyen delito, de conformidad al artículo 5 de esta ley; por el delito de maltrato habitual, regulado en el artículo 14 de esta ley; y por los delitos contenidos en el Párrafo 11 del Título VI; los Párrafos 5, 6 y 9 del Título VII, y en el Párrafo 3 y 3 bis del Título VIII, todos del Libro Segundo del Código Penal. Estas consideraciones se realizarán con independencia de que la agresión se haya ejercido en contra del niño o niña en cuestión o de otra persona del mismo grupo familiar. La resolución judicial que establezca tal régimen sea provisorio o definitivo, deberá sustentarse en razones calificadas que lo hagan procedente, las cuales el juez deberá fundamentar debidamente en su sentencia. Para determinar dicho régimen, el juez deberá escuchar y considerará la opinión del niño o niña y velará por la protección de su seguridad e interés superior.

Del mismo modo, la fijación de un régimen de relación directa y regular entre una persona y sus hijos e hijas menores de edad tomará en especial consideración el hecho de habersele condenado por actos de violencia intrafamiliar que no constituyen delito, de conformidad al artículo 5 de esta ley; por el delito de maltrato habitual, regulado en el artículo 14 de esta ley; y por los delitos contenidos en el Párrafo 11 del Título VI; los Párrafos 5, 6 y 9 del Título VII, y en el Párrafo 3 y 3 bis del Título VIII, todos del Libro Segundo del Código Penal. Estas condenas se considerarán con independencia de que la agresión se haya ejercido en contra del niño o niña en cuestión o de otra persona del mismo grupo familiar.

En caso de que por motivos estrictamente justificados resulte procedente la regulación de un régimen de relación directa y regular, éste deberá resguardar el interés superior del niño o niña y la seguridad de la persona víctima de violencia. Para determinar dicho régimen, el juez deberá escuchar y otorgar la debida consideración a la opinión del niño o niña y velar por la protección de su seguridad e interés superior.

La fijación del régimen sea provisional o definitivo, no podrá implicar la infracción o incumplimiento de cualquier medida de protección, cautelar, accesoria o condición decretada para suspender el procedimiento penal que se encuentre vigente respecto de cualquier miembro del grupo familiar.

Para efectos de lo dispuesto en los incisos anteriores, el juez deberá dar especial consideración al hecho de que la violencia ejercida en contra de cualquier integrante del grupo familiar vulnera gravemente el interés superior del niño o niña, aun cuando dicha violencia no se haya dirigido específicamente en contra de él o ella.”.

8) En el artículo 14 bis:

a) Añádese como epígrafe lo siguiente: “Aplicación de atenuante de responsabilidad penal.”.

b) Agrégase luego de la palabra “considerar” el adverbio “especialmente”.

9) Agrégase el siguiente artículo 14 ter, nuevo:

“Artículo 14 ter.- Se considerará circunstancia agravante del delito contemplado en el artículo 14 que sea cometido en presencia de menores de edad.”.

10) En el artículo 15:

a) Sustitúyese la expresión “y las aludidas en el artículo 7 de esta ley” por “y las contempladas en el Código Procesal Penal, las cuales requerirán de formalización previa”.

b) Agréganse los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos:

“En caso de decretarse la medida contemplada en el número 2 del artículo 92 de la ley N° 19.968 o cualquier otra que comprenda el ingreso o presencia de la víctima en un lugar donde pueda encontrarse el imputado, el juez podrá decretar, además, de oficio o a petición de parte, cuando fuere necesario para resguardar la seguridad de la víctima, que ésta sea acompañada por personal de Carabineros de Chile durante el retiro o entrega de sus efectos personales.

En el caso de la prisión preventiva, deberá atenderse a las reglas del párrafo 4 del Título V del Libro Primero del Código Procesal Penal.”.

11) Agréganse los siguientes incisos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto al artículo 17, pasando su inciso único

Boletín de Indicaciones

a ser inciso primero:

“En ningún caso podrá decretarse la suspensión condicional del procedimiento imponiéndose como única condición a la persona imputada la medida de asistencia a programas terapéuticos o de orientación familiar.

Para decretar la suspensión condicional del procedimiento deberá tenerse en especial consideración la seguridad de la víctima, apreciándose situaciones tales como la existencia de riesgo inminente en los términos del artículo 7 de esta ley, el comportamiento del imputado y la existencia de antecedentes y denuncias previas, entre otros.

La víctima y el querellante deberán ser siempre notificados de la citación a la audiencia en que se ventile la solicitud de suspensión condicional del procedimiento. Durante dicha audiencia, si la víctima o el querellante estuviesen presentes, serán oídos por el juez y su opinión será considerada.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el inciso anterior, el juez deberá ofrecer a la víctima la posibilidad de emitir su opinión en audiencia reservada, a fin de cautelar su seguridad y evitar cualquier tipo de presión sobre ella por parte de la persona imputada.

En todo lo demás se aplicarán las reglas establecidas en el Código Procesal Penal.”.

12) Agrégase el siguiente inciso segundo en el artículo 18, pasando su inciso único a ser inciso primero:

“En caso de incumplimiento sin justificación, grave o reiterado de las condiciones impuestas de conformidad con el artículo 17, además de lo dispuesto en el inciso anterior, el juez de garantía revocará la suspensión condicional del procedimiento de conformidad con lo establecido en el artículo 239 del Código Procesal Penal. Sin perjuicio de lo anterior, el juez deberá considerar especialmente la seguridad de la víctima.”.

Inciso propuesto

419.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para sustituir la frase “haya sido condenado por el homicidio o femicidio del o la causante” por “haya sido condenado por los delitos de violación, abuso sexual, maltrato habitual, homicidio o femicidio del o la causante”.

o o o o o

420.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para agregar el siguiente artículo, nuevo:

“Artículo- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia:

1) Agrégase en el inciso tercero del artículo 21, entre las palabras “juez” y “ordenará” la frase “citará a las partes, en forma inmediata, a una nueva audiencia. Si a ésta no concurriere ninguna de las partes, el juez”.

2) En su artículo 90:

a) Sustitúyese en el inciso tercero la expresión “el fiscal no solicite” por “el juez de garantía no decrete”.

b) Suprímese su inciso cuarto.

3) En el artículo 93:

a) Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero:

“Además, el juez deberá comunicar de inmediato, a Carabineros o la Policía de Investigaciones, según el caso, las medidas cautelares decretadas, en la forma y por los medios más expeditos posibles.”.

b) Agrégase en el actual inciso segundo, que pasa a ser inciso tercero, entre la palabra “decretadas” y el punto y final que le sigue, la expresión “y para resguardar la seguridad de la víctima”.

4) Agrégase el siguiente artículo 93 bis, nuevo:

“Artículo 93 bis.- Notificación de las medidas cautelares. Junto con lo dispuesto en el artículo anterior, al decretar

Boletín de Indicaciones

las medidas cautelares el juez ordenará de la manera más expedita posible su notificación al ofensor y cautelará especialmente que se resguarde la seguridad de la víctima, para lo cual podrá requerir el auxilio de la fuerza pública. De las medidas que se adopten para cautelar la seguridad de la víctima y del seguimiento de éstas se dejará registro expreso en la causa.

Una vez practicada la notificación se deberá comunicar de inmediato esta circunstancia, en la forma y por los medios más expeditos posibles, al Tribunal que hubiere decretado la medida, a Carabineros o la Policía de Investigaciones y a la fiscalía local que corresponda.”.

5) Sustitúyase el inciso primero del artículo 96 por el siguiente:

“Artículo 96.- Suspensión condicional de la dictación de la sentencia. Cuando existen antecedentes que permiten presumir fundadamente que el denunciado o demandado no ejecutará actos similares a los denunciados o demandados en lo sucesivo, el juez podrá suspender condicionalmente la dictación de la sentencia, siempre y cuando se cumpla cualquiera de las siguientes condiciones:”.

6) Agrégase en el artículo 96 el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando su actual inciso tercero a ser inciso cuarto:

“El sometimiento de las partes a mediación no se aplicará en aquellos casos en que la violencia haya sido ejercida en contra de una persona con quien el ofensor tenga hijos e hijas, o haya tenido una relación de pareja con o sin convivencia. En tales casos, el juez deberá cautelar personalmente que las obligaciones que se establezcan en virtud de la letra a) del inciso primero ofrezcan una satisfacción efectiva a la víctima y sus hijos e hijas, en caso de que corresponda, y resguarden su bienestar. Para ello, el juez deberá citar a una audiencia para efectos de acordar las condiciones de la suspensión de la dictación de la sentencia, para cuya realización la víctima deberá comparecer con su abogado.”.

7) Sustitúyese el inciso sexto del artículo 106 por el siguiente, nuevo:

“Tampoco se someterán a mediación los asuntos mencionados en el inciso primero, en que una de ellas haya sido condenada por delitos constitutivos de violencia intrafamiliar o tenga anotaciones en el Registro Especial establecido en el artículo 12 de la ley N° 20.066, por agredir a la otra, ni aquellos en que exista una medida cautelar o de protección vigente entre las partes.”.

o o o o o

421.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para consultar un artículo nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 33.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley N° 3.500, que establece el nuevo sistema de pensiones:

1) Agrégase el siguiente artículo 5° bis nuevo, a continuación del actual artículo 5°:

“Artículo 5° bis.- No obstante lo señalado en el artículo anterior, no podrá ser beneficiario de pensión de sobrevivencia quien por sentencia ejecutoriada haya sido condenado en calidad de autor, cómplice o encubridor del delito de femicidio o de los delitos contemplados en los artículos 390 y 391 del Código Penal en la persona del causante.

El derecho a pensión de sobrevivencia del beneficiario que se encontrare formalizado o requerido en las calidades y por alguno de los delitos indicados en el inciso anterior contra la persona del causante, se mantendrá en suspenso hasta que el procedimiento termine sin condenar a dicho beneficiario.

En caso que el solicitante fuere condenado, deberán reliquidarse las pensiones concedidas a los demás beneficiarios.

Un reglamento expedido por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y firmado por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos regulará la forma y los medios en que las Administradoras tomarán conocimiento del inicio de la investigación de un hecho que revista caracteres de alguno de los delitos indicados, para los efectos de suspender la concesión de la pensión de sobrevivencia que corresponda al beneficiario.”.

Boletín de Indicaciones

2) Intercálase en la segunda oración del inciso primero del artículo 66, a continuación de la expresión “los beneficiarios” y antes del punto seguido (.), lo siguiente:

“, excluido el beneficiario formalizado o requerido, en su caso, por los delitos contemplados en los artículos 390 o 391 del Código Penal, o por el delito de femicidio, en calidad de autor, cómplice o encubridor en la persona del causante.”.

3) Modifícase el artículo 67, de la siguiente forma:

a) Agrégase en el inciso segundo, a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, la siguiente oración: “Las reservas que mantengan las Compañías de Seguros correspondientes al beneficiario que ha sido condenado como autor, cómplice o encubridor del delito de femicidio o de los delitos contemplados en los artículos 390 y 391 del Código Penal en la persona del causante, se destinarán para el recálculo de las pensiones de los restantes beneficiarios. En caso de que no quedaren beneficiarios de sobrevivencia, dichas reservas se sumarán a la masa hereditaria del difunto.”.

b) Agrégase en el primer párrafo de la letra a) del inciso tercero, a continuación del punto aparte que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración: “Del referido acuerdo se excluirá el beneficiario formalizado o requerido, en su caso, por los delitos contemplados en los artículos 390 o 391 del Código Penal, o por el delito de femicidio, en calidad de autor, cómplice o encubridor en la persona del causante.”.

o o o o o

422.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para incorporar el siguiente artículo:

“Artículo 34.- Suprímese el inciso final del artículo 369 del Código Penal.”.

o o o o o

423.- Del Honorable Senador señor Castro, para incorporar un artículo nuevo, del tenor que se señala:

“Artículo...- Agrégase, en el inciso tercero, de la ley N° 20.084, a continuación de la expresión “494 bis,” lo siguiente: “494 ter,”.”.

o o o o o

424.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para contemplar el siguiente artículo, nuevo:

“Agrégase en el Código Civil un nuevo artículo 225-3, del siguiente tenor:

“225- 3 El juez para determinar la persona a quien se confiará el régimen de cuidado personal de un niño tomará en especial consideración el hecho de existir una suspensión condicional de la dictación de la sentencia, una o más condenas por actos de violencia intrafamiliar que no constituyen delito, de conformidad al artículo 5 de esta ley; por el delito de maltrato habitual, regulado en el artículo 14 de esta ley; y por los delitos contenidos en el Párrafo 11 del Título VI; los Párrafos 5, 6 y 9 del Título VII, y en el Párrafo 3 del Título VIII, todos del Libro Segundo del Código Penal. Estas consideraciones se realizarán con independencia de que la agresión se haya ejercido en contra del niño o niña en cuestión o de otra persona del mismo grupo familiar. La resolución judicial que establezca tal régimen, sea provisorio o definitivo, deberá sustentarse en razones muy calificadas que lo hagan procedente, las cuales el juez deberá fundamentar debidamente en su sentencia. Para determinar dicho régimen, el juez deberá escuchar y otorgar la debida consideración a la opinión del niño o niña y velar por la protección de su seguridad e interés superior.

Del mismo modo, la fijación de un régimen de relación directa y regular entre una persona y sus hijos menores de edad tomará en especial consideración la existencia de una suspensión condicional de la dictación de la sentencia, el hecho de habersele condenado por actos de violencia intrafamiliar que no constituyen delito, de conformidad al artículo 5 de esta ley; por el delito de maltrato habitual, regulado en el artículo 14 de esta ley; y por los delitos contenidos en el Párrafo 11 del Título VI; los Párrafos 5, 6 y 9 del Título VII, y en el Párrafo 3 del Título VIII, todos del Libro Segundo del Código Penal. Estas condenas se considerarán con independencia de que la agresión se haya

Boletín de Indicaciones

ejercido en contra del niño o niña en cuestión o de otra persona del mismo grupo familiar.

En caso de que por motivos estrictamente justificados resulte procedente la regulación de un régimen de relación directa y regular, éste deberá resguardar el interés superior del niño o niña y la seguridad de la persona víctima de violencia. Para determinar dicho régimen, el juez deberá escuchar y otorgar la debida consideración a la opinión del niño o niña y velar por la protección de su seguridad e interés superior.

La fijación del régimen, sea provisional o definitivo, no podrá en caso alguno y bajo ninguna circunstancia implicar la infracción o incumplimiento de cualquier medida de protección, cautelar, accesoria o condición decretada para suspender el procedimiento penal que se encuentre vigente respecto de cualquier miembro del grupo familiar.

Para efectos de lo dispuesto en los incisos anteriores, el juez deberá dar especial consideración al hecho de que la violencia ejercida en contra de cualquier integrante del grupo familiar vulnera gravemente el interés superior del niño o niña, aun cuando dicha violencia no se haya dirigido específicamente en contra de él o ella.”.

o o o o o

Boletín de Indicaciones

2.5. Boletín de Indicaciones

Fecha 28 de enero, 2021. Indicaciones del Ejecutivo y de Parlamentarios.

SEGUNDO BOLETÍN N° 11.077-07

INDICACIONES al 28 de enero de 2021

(Las indicaciones formuladas el 28 de enero de 2021 formalizan acuerdos adoptados por la Comisión Especial de la Mujer y la Igualdad de Género, por lo que se refieren a la numeración final del articulado del proyecto)

INDICACIONES FORMULADAS DURANTE LA DISCUSIÓN EN GENERAL DEL PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, SOBRE EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.

ARTÍCULO 1

1.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazar la locución “prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres,” por la siguiente: “prevenir la violencia contra las mujeres, sancionar a los agresores, proteger a las víctimas y reparar las violaciones a sus derechos,”.

2.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para agregar después de la expresión “mujeres,” lo siguiente: “sancionar a los agresores, proteger a las víctimas y reparar las violaciones a sus derechos”.

3.- Del Honorable Senador señor Galilea, para agregar después de la expresión “orientación sexual” la locución “sexo,”.

4.- De la Honorable Senadora señora Aravena, para eliminar la expresión “identidad de género,”.

5.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para reemplazar la expresión “identidad de género” por “identidad y expresión de género”.

6.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituir la expresión “situación de discapacidad” por “discapacidad”.

o o o o o

7.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 8.- de las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para consultar a continuación del artículo 1 un artículo nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo ...- Marco interpretativo y principios rectores. Las disposiciones de la presente ley se interpretarán conforme a lo establecido en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y otros tratados internacionales que hayan sido ratificadas por el Estado y se encuentren vigentes.

En la aplicación de la ley se observarán los siguientes principios rectores:

1. Igualdad y no discriminación.

2. Debida diligencia en la prevención de la violencia contra las mujeres, investigación y sanción de los agresores, protección de las víctimas y reparación de las violaciones a sus derechos.

3. Centralidad de las víctimas. Las políticas, programas y servicios definidos para la aplicación de la ley y las decisiones que se adopten en investigaciones y procedimientos judiciales o administrativos sobre violencia contra las mujeres o las niñas priorizarán la protección y garantías para el ejercicio de los derechos de las víctimas.

4. Autonomía de las mujeres y las niñas. Las políticas, programas y servicios definidos para la aplicación de la ley y las decisiones que se adopten en investigaciones y procedimientos judiciales o administrativos sobre violencia contra las mujeres o las niñas respetarán sus decisiones y promoverán su autonomía personal. Tratándose de niñas y adolescentes se cautelará su autonomía progresiva, conforme a su edad y madurez.

Boletín de Indicaciones

5. Universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y prohibición de regresividad de los derechos humanos.”.

8 a).- Del Presidente de la República, para incorporar el siguiente artículo nuevo:

“Artículo 2.- Marco interpretativo. La interpretación de la presente ley será realizada de acuerdo con los derechos y garantías reconocidos a las mujeres en la Constitución Política de la República, la legislación nacional, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y otros tratados internacionales que hayan sido ratificados por el Estado de Chile y que se encuentren vigentes; resguardando especialmente el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Para la aplicación de la presente ley, los órganos de la Administración del Estado, el Poder Judicial y el Ministerio Público tendrán en especial consideración los siguientes principios rectores:

1) Igualdad y no discriminación.

2) Debida diligencia de acuerdo con el artículo 24 de esta ley.

3) Centralidad de las víctimas. Se priorizará la protección de las mujeres víctimas de violencia con un enfoque centrado en ellas. Asimismo, se ejecutarán medidas de protección a los derechos y garantías de las mujeres víctimas de violencia, reconociéndoles la titularidad y el ejercicio de sus derechos.

4) Autonomía de las mujeres. Se respetará y promoverá la autonomía de las mujeres y las decisiones que éstas puedan tomar. Tratándose de niñas y adolescentes se cautelará su autonomía progresiva, conforme a la evolución de sus facultades, edad y madurez.

5) Universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y prohibición de regresividad de los derechos humanos.”. (Indicación formulada el 28-enero-2021).

o o o o o

ARTÍCULO 2

9.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para sustituirlo por el que sigue:

“Artículo 2.- Definición de violencia contra las mujeres. La violencia de género contra las mujeres es producto de las relaciones de poder históricamente desiguales entre ambos sexos, emanadas de la asignación de roles diferenciados y jerarquizados entre hombres y mujeres, en todos los ámbitos de la vida. Comprende cualquier acción u omisión, basada en el género, que cause o pueda causar muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o de otra clase a las mujeres, incluyendo la amenaza de realizarlas, tanto en el ámbito público como en el privado, incluyendo las acciones u omisiones perpetradas o toleradas desde el Estado o por sus agentes.”.

10.- Del Honorable Senador señor Galilea, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 2.- Definición de violencia contra la mujer. La violencia contra la mujer es cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer.

Asimismo, se entenderá constitutivo de violencia contra la mujer la amenaza de realizar cualquier conducta del inciso anterior.”.

11.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituirlo por el que sigue:

“Artículo 2.- Definición de violencia contra las mujeres. Es violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.”.

12.- De la Honorable Senadora señora Aravena, para suprimir la expresión “u omisión”.

Boletín de Indicaciones

13.- De la Honorable Senadora señora Von Baer, para reemplazar la expresión “u omisión” por “o conducta”.

14.- Del Honorable Senador señor Castro, 15.- de la Honorable Senadora señora Von Baer, y 16.- de la Honorable Senadora señora Aravena, para agregar después de la palabra “omisión” el vocablo “arbitraria”.

17.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para agregar después de la expresión “privado,” la siguiente frase: “incluyendo las acciones u omisiones perpetradas o toleradas desde el Estado o por sus agentes.”.

18.- Del Honorable Senador señor Castro, para reemplazar la frase “diferenciados asignados a hombres y mujeres, que resultan de una construcción social, cultural, histórica y económica,” por la siguiente “diferenciados asignados históricamente a hombres y mujeres en diferentes ámbitos,”.

19.- Del Honorable Senador señor Castro, para sustituir la frase “que cause o pueda causar muerte, menoscabo físico, sexual, psicológico, económico o de otra clase a las mujeres, incluyendo la amenaza de realizarlas, y en general cualquier conducta que menoscabe o amenace sus derechos.”, por la que sigue: “,que pueda de cualquier forma afectar o amenazar sus derechos.”.

20.- De la Honorable Senadora señora Von Baer, para reemplazar la frase “o pueda causar muerte, menoscabo físico, sexual, psicológico, económico o de otra clase a las mujeres, incluyendo la amenaza de realizarlas, y en general cualquier conducta que menoscabe o amenace sus derechos”, por la siguiente: “muerte o daño, o que vulnere física, sexual, psicológica o económicamente a las mujeres o a sus derechos”.

21.- De la Honorable Senadora señora Aravena, para suprimir la frase “, y en general cualquier conducta que menoscabe o amenace sus derechos”.

ARTÍCULO 3

o o o o o

22.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar a continuación de la palabra “mujer” la expresión “o una niña” en todas las normas que se refieran a la mujer en general como víctima de violencia.

o o o o o

Encabezamiento

23.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 24.- de las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para reemplazar la expresión “Formas de violencia” por “Manifestaciones de la violencia contra las mujeres”.

Número 1

25.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para reemplazarlo por el siguiente:

“1. Violencia física: cualquier conducta dirigida contra el cuerpo de la mujer, que afecte, dañe o amenace su integridad o salud física, su libertad personal o su derecho a la vida.”.

26.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar la expresión “cualquier agresión” por “toda agresión”.

27.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para sustituir la palabra “agresión” por “conducta”.

28.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazar la frase “, que vulnere, perturbe o amenace su integridad” por la siguiente: “o la niña, que afecte, dañe o amenace su integridad o salud”.

Número 2

29.- De la Honorable Senadora señora Von Baer, para reemplazarlo por el siguiente:

Boletín de Indicaciones

“2. Violencia psicológica: cualquier acción o conducta que vulnere la integridad psíquica de la mujer o el daño a su salud mental, tales como tratos humillantes, vejatorios o degradantes, intimidación, coacción, aislamiento o explotación.”.

30.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar la frase “cualquier acción u omisión” por “toda acción o conducta, cualquiera sea el medio empleado,”.

31.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para sustituir la frase “acción u omisión que vulnere, perturbe o amenace la integridad”, por la siguiente: “conducta que afecte, dañe o amenace la integridad o salud”.

32.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para reemplazar la frase “vulnere, perturbe o amenace” por “afecte, dañe o amenace”.

33.- Del Honorable Senador señor Galilea, y 34.- de la Honorable Senadora señora Aravena, para suprimir la expresión “u omisión”.

35.- De la Honorable Senadora señora Von Baer, para reemplazar la expresión “u omisión” por “o conducta”.

36.- Del Honorable Senador señor Castro, para agregar después de la palabra “omisión” el vocablo “arbitraria”.

37.- Del Honorable Senador señor Galilea, para eliminar la frase “control o vigilancia de sus conductas”.

38.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazar la expresión “de sus conductas” por la siguiente: “personal o virtual de sus acciones”.

Número 3

Párrafo primero

39.- Del Honorable Senador señor Galilea, para reemplazarlo por el siguiente:

“3. Violencia sexual: cualquier acción que vulnere, perturbe o amenace el derecho de las mujeres a la libertad e integridad, indemnidad y autonomía sexual.”.

40.- De la Honorable Senadora señora Von Baer, para sustituirlo por el que sigue:

“3. Violencia sexual: cualquier acción o conducta que vulnere, perturbe o amenace al derecho de las mujeres a la libertad, integridad, indemnidad y autonomía sexual, independientemente su edad.”.

41.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para reemplazarlo por el siguiente:

“3. Violencia sexual: cualquier conducta que afecte, dañe o amenace la libertad, integridad y autonomía sexual y reproductiva de las mujeres o el derecho de las niñas a la indemnidad sexual. Comprende la violación, el abuso sexual, el acoso sexual y la explotación sexual, entre otras.”

42.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para sustituir la frase “toda vulneración, perturbación o amenaza al derecho de las mujeres a la libertad e integridad, indemnidad” por la siguiente: “cualquier conducta que afecte, dañe o amenace la libertad, integridad”.

43.- Del Honorable Senador señor Castro, para agregar después de la palabra “amenaza” el vocablo “arbitrarias”.

44.- De la Honorable Senadora señora Aravena, para suprimir la frase “y reproductiva o al derecho de las niñas a la indemnidad sexual”.

45.- Del Honorable Senador señor Castro, para eliminar la expresión “y reproductiva”.

46.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazar la expresión “reproductiva o al” por la expresión “reproductiva de las mujeres o el”.

47.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar la siguiente oración final: “Comprende la violación, el

Boletín de Indicaciones

abuso sexual, el acoso sexual y la explotación sexual, entre otras”.

Párrafo segundo

48.- De la Honorable Senadora señora Von Baer, para reemplazarlo por el siguiente:

“Entre otras manifestaciones, la violencia sexual incluye el acoso sexual, que para los efectos de esta ley corresponde a cualquier comportamiento no consentido y de significación sexual capaz de provocar una situación objetivamente intimidatoria, hostil o humillante para la víctima.”.

49.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 50.- del Honorable Senador señor Castro, para suprimirlo.

Número 4

51.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 52.- de las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para reemplazarlo por el siguiente:

“4. Violencia económica o patrimonial: cualquier conducta ejercida en el contexto de relaciones afectivas, familiares o contractuales que amenace la autonomía económica de la mujer o niña o le cause un daño o detrimento patrimonial o económico a ella o su grupo familiar. Comprende, entre otras, el incumplimiento de las obligaciones alimentarias y el control o disposición no consentida de sus ingresos, recursos o patrimonio.”.

53.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituirlo por el que sigue:

“4. Violencia económica: toda acción o conducta, ejercida en el contexto de relaciones afectivas o familiares, que tenga como objeto directo la vulneración de la autonomía económica de la mujer o su patrimonio, que se lleve a cabo con afán de ejercer un control sobre ella, un control sobre sus recursos económicos o patrimoniales, generar dependencia o generar un menoscabo de dicho patrimonio o el de sus hijos e hijas, en los casos que corresponda.”.

54.- Del Honorable Senador señor Galilea, para eliminar la expresión la frase “u omisión, intencionada y/o”.

55.- De la Honorable Senadora señora Aravena, y 56.- de la Honorable Senadora señora Von Baer, para eliminar la expresión “u omisión”.

57.- Del Honorable Senador señor Castro, para agregar después de la palabra “omisión” el vocablo “arbitraria”.

58.- De la Honorable Senadora señora Von Baer, para suprimir la expresión “intencionada y/o”.

Número 5

59.- De la Honorable Senadora señora Aravena, 60.- de la Honorable Senadora señora Von Baer, y 61.- de Su Excelencia el Presidente de la República, para eliminarlo.

62.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazar la frase: “relaciones de subordinación, desigualdad y discriminación de las mujeres en la sociedad” por la siguiente: “la subordinación, la discriminación y/o la violencia contra las mujeres y las niñas”.

63.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para agregar después de la palabra “desigualdad” la expresión “, violencia”.

Número 6

64.- De la Honorable Senadora señora Aravena, y 65.- de la Honorable Senadora señora Von Baer, para eliminarlo.

66.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para sustituirlo por el que sigue:

“6. Violencia institucional: toda conducta de cualquier autoridad, funcionario o personal del ámbito público o de instituciones privadas que proporcionen prestaciones básicas en salud, educación, previsión social, vivienda, agua, luz eléctrica y otros similares, que tengan como objeto o resultado dilatar, obstaculizar, limitar o impedir el acceso a la prestación o el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y las niñas.”.

Boletín de Indicaciones

67.- De la Honorable Senadora señora Von Baer, para agregar después de la expresión “u omisión” la palabra “arbitraria”.

o o o o o

68.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para incorporar un párrafo nuevo, del tenor que se indica:

“Dicha violencia podrá provenir de instituciones privadas que proporcionen prestaciones en salud, educación, previsión social, vivienda o agua, entre otros derechos esenciales.”.

o o o o o

Número 7

69.- De la Honorable Senadora señora Von Baer, para suprimirlo.

70.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“... Violencia política: toda acción o conducta basada en el género, que tenga por objeto impedir, obstaculizar o anular, la libre participación de la mujer en la vida política y pública del país.”.

71.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para sustituirlo por el que sigue:

“7. Violencia política: Toda acción, conducta u omisión, realizada de forma directa o a través de terceros que, basada en su género, cause daño o sufrimiento a una o a varias mujeres, y que tenga por objeto o por resultado menoscabar, obstaculizar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos. En particular, la violencia política incluye las afectaciones que impidan, perturben o amenacen el derecho de las mujeres a postular y ejercer en cargos de elección popular o de instituciones públicas y estatales, a la formulación y ejecución de políticas públicas, o a la participación y dirección de partidos políticos y organizaciones y asociaciones que se ocupen de la vida pública y política del país.”.

72.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para reemplazar la frase: “toda acción u omisión” por “todo acto de hostigamiento, persecución, amenazas o cualquier tipo de agresión a una mujer”.

73.- Del Honorable Senador señor Galilea, y 74.- de la Honorable Senadora señora Aravena, para suprimir la expresión “u omisión”.

75.- De la Honorable Senadora señora Aravena, para agregar después de la palabra “omisión” el vocablo “arbitraria”.

76.- Del Honorable Senador señor Galilea, para agregar después de la frase “basada en el” la expresión “sexo o”.

77.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar después de la expresión “derechos políticos” la locución “y de participación”.

78.- Del Honorable Senador señor Castro, para suprimir el siguiente texto:

“En particular, la violencia política incluye las afectaciones que impidan, perturben o amenacen el derecho de las mujeres a postular y ejercer en cargos de elección popular o de instituciones públicas y estatales, a la formulación y ejecución de políticas públicas, o a la participación y dirección de partidos políticos y organizaciones y asociaciones que se ocupen de la vida pública y política del país.”.

79.- De la Honorable Senadora señora Von Baer, para agregar a continuación de la expresión “las afectaciones” la locución “discriminatorias y arbitrarias”.

o o o o o

80.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar a continuación del número 7 un numeral nuevo, del tenor que se indica:

Boletín de Indicaciones

“8. Violencia obstétrica: toda conducta ejercida por personal de salud, público o privado, que afecte, dañe o amenace la dignidad, la vida, la salud o la integridad física o síquica de la mujer o niña embarazada o en proceso de parto, post parto o aborto espontáneo o provocado; así como el abuso de la medicalización y/o la patologización de los procesos biológicos sin su consentimiento libre y espontáneo.”.

o o o o o

Número 8

81.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazarlo por el siguiente:

“8. Violencia laboral: cualquier conducta que afecte, dañe o amenace la integridad física, sexual o psíquica de una mujer trabajadora. Comprende el acoso laboral, el acoso sexual, la desigualdad salarial entre hombres y mujeres por trabajo de igual valor, la explotación laboral y la trata de mujeres con fines de explotación laboral, entre otras.”.

82.- Del Honorable Senador señor Galilea, para sustituirlo por el que sigue:

“8. Violencia laboral: toda acción arbitraria que dañe o menoscabe el derecho de las mujeres desempeñarse en un ambiente laboral seguro y en igualdad de condiciones. Constituyen especiales formas de violencia laboral las prácticas de acoso laboral, las diferencias de salario en perjuicio de las mujeres que no tengan una base objetiva, las dificultades e impedimentos discriminatorios para acceder a mejores puestos de trabajo, la asignación arbitraria de tareas menos cualificadas respecto de sus capacidades, el incumplimiento de los deberes que el empleador tenga respecto de las trabajadoras, el desconocimiento del valor del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado y cualquier obstáculo para el acceso a la justicia laboral.”.

83.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazarlo por el que sigue:

“... Violencia laboral: para los efectos de esta ley se trata de toda acción o conducta basada en el género, que tenga por objeto privar o entorpecer la permanencia y desarrollo de la mujer, en igualdad de condiciones, en su oficio o empleo.”.

84.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para sustituirlo por el que sigue:

“8. Violencia laboral: Es cualquier conducta que afecte, dañe o amenace la integridad física, sexual o psíquica de una mujer dentro de una relación laboral basada en el género, tanto desde su empleador como con sus compañeros de trabajo, que vulnere sus derechos fundamentales y laborales dentro de dicho ambiente.”.

85.- De la Honorable Senadora señora Aravena, para suprimir la expresión “u omisiones”.

86.- De la Honorable Senadora señora Von Baer, para reemplazar la expresión “u omisiones” por “o conductas”.

87.- Del Honorable Senador señor Castro, 88.- de la Honorable Senadora señora Von Baer, y 89.- de la Honorable Senadora señora Aravena, para agregar después de la palabra “omisiones” el vocablo “arbitrarias”.

90.- De la Honorable Senadora señora Von Baer, para sustituir la frase “las dificultades e impedimentos de acceso a mejores puestos de trabajo”, por la siguiente: “las dificultades e impedimentos impuestos arbitraria o injustamente para acceder a mejores puestos de trabajo”.

Número 9

91.- De la Honorable Senadora señora Aravena, 92.- de la Honorable Senadora señora Von Baer, 93.- de las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, y 94.- de Su Excelencia el Presidente de la República, para eliminarlo.

95.- Del Honorable Senador señor Castro, para agregar después de la palabra “omisiones” el vocablo “arbitrarias”.

o o o o o

96.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para consultar los siguientes numerales,

Boletín de Indicaciones

nuevos:

“... Violencia por prejuicio: Cualquier agresión dirigida contra la mujer en razón de su raza, etnia, pertenencia a un pueblo originario, orientación sexual, identidad y expresión de género, apariencia, condición de salud, de migrante o de refugiada, situación de discapacidad de cualquier tipo o en situación económica desfavorable.

... Violencia gineco-obstétrica: Todo maltrato o agresión psicológica, física o sexual, omisión o negación injustificada que suceda durante la atención de la gestación, parto, postparto, aborto, en las causales establecidas por la ley, y en el marco de la atención de la salud sexual y reproductiva de la mujer.”.

o o o o o

ARTÍCULO 4

97.- Del Honorable Senador señor Galilea, 98.- de la Honorable Senadora señora Von Baer, y 99.- de la Honorable Senadora señora Aravena, para suprimirlo.

o o o o o

100.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para sustituir en todas las normas en las que se utilicen los mismos términos en igual sentido la expresión “formas de violencia” por “manifestaciones de la violencia”.

o o o o o

Número 1

101.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“1) Violencia en el ámbito privado: se refiere a la violencia contra las mujeres que tienen lugar en el espacio doméstico o de la familia, así como la que tiene lugar en cualquier otra relación íntima o de pareja, aunque no exista ni haya existido convivencia entre la víctima y la persona que agrede.”.

102.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para sustituir la palabra “formas” por “manifestaciones”.

Número 2

103.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“2) Violencia en el ámbito público: se refiere a la violencia contra las mujeres que tiene lugar en la comunidad y que sea perpetrada por cualquier persona, o perpetrada por el Estado o sus empleadas y empleados públicos donde quiera que ésta ocurra.”.

o o o o o

104.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 105.- de las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para anteponer al artículo 5 el siguiente epígrafe:

“TÍTULO II OBLIGACIONES DE LOS ÓRGANOS DEL ESTADO”

o o o o o

106.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para incluir a continuación el siguiente artículo, nuevo:

“Artículo ... - Comité Interministerial para erradicar la violencia contra las mujeres. La definición, coordinación, implementación y seguimiento de la política, planes, programas y servicios en materia de violencia contra las mujeres estará a cargo del Consejo Interministerial sobre Violencia contra las Mujeres, integrado por todos/as los/as Ministros de Estado y presidido por el/la Ministro/a de la Mujer y la Equidad de Género. Se invitará asimismo al Comité Interministerial al/la Presidente/a de la Corte Suprema, al/a Presidente/a del Senado y al/la Presidente/a

Boletín de Indicaciones

de la Cámara de Diputados.

La Ley de Presupuestos del Sector Público incluirá cada año las partidas presupuestarias necesarias para la implementación de la referida política, planes, programas y servicios.”.

o o o o o

ARTÍCULO 5

107.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo ... Obligaciones generales de los órganos del Estado. Los órganos del Estado condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:

a) abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;

b) actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;

c) incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;

d) adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad;

e) tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer;

f) establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;

g) establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces;

h) destinar los recursos financieros necesarios para el cumplimiento de las obligaciones estatales en materia de violencia contra las mujeres; e

i) adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; y en los demás tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile que se encuentren vigentes.”.

o o o o o

108.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para consultar como nuevo inciso primero el siguiente:

“Artículo 5.- Deberes de los órganos del Estado. Los órganos del Estado, en el marco de sus competencias, velarán por incorporar la perspectiva de género en todas sus acciones.”.

108 a).- Del Presidente de la República, para reemplazar el artículo 5, que pasó a ser artículo 8:

“Artículo 8.- Deberes de los órganos del Estado. Los órganos del Estado, en el marco de sus competencias, velarán por incorporar la perspectiva de género en todas sus acciones.

Los órganos del Estado que desarrollen políticas, planes y programas u otros actos relacionados con la violencia y sus diversas manifestaciones, en el marco de sus competencias, establecerán medidas de prevención,

Boletín de Indicaciones

investigación, protección, atención, sanción y reparación para dar cumplimiento a los objetivos y disposiciones de esta ley. En dicho marco, deberá tenerse en especial consideración lo dispuesto en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en particular lo preceptuado en el artículo 7, lo dispuesto en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer y en los demás tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, de conformidad con lo establecido en el artículo 1°, inciso segundo de la ley N° 20.820, que crea este Ministerio, y dentro del marco de sus competencias, velará por la coordinación, consistencia y coherencia de las políticas, planes y programas en materias de violencia contra las mujeres.”.

o o o o o

Inciso primero

109.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 5. Obligaciones generales de los órganos del Estado. Los órganos del Estado condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:

a) abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;

b) actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;

c) incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;

d) adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad;

e) tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer;

f) establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;

g) establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces;

h) destinar los recursos financieros necesarios para el cumplimiento de las obligaciones estatales en materia de violencia contra las mujeres; e

i) adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; y en los demás tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile que se encuentren vigentes.”.

Inciso segundo

110.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para sustituirlo por los siguientes:

“La definición, coordinación, implementación y seguimiento de la política, planes, programas y servicios en materia de violencia contra las mujeres estará a cargo del Consejo Interministerial sobre Violencia contra las Mujeres, integrado por todos/as los/as Ministros de Estado y presidido por el/la Ministro/a de la Mujer y la Equidad de

Boletín de Indicaciones

Género. Se invitará asimismo al Consejo Interministerial sobre Violencia contra las Mujeres al/la Presidente/a de la Corte Suprema, al/a Presidente/a del Senado y al/la Presidente/a de la Cámara de Diputados.

La Ley de Presupuestos del Sector Público incluirá cada año las partidas presupuestarias necesarias para la implementación de la referida política, planes, programas y servicios”.

oooooooo

110 a).- Del Presidente de la República, para incorporar el siguiente artículo nuevo:

“Artículo 6.- Violencia de género contra la mujer en contexto íntimo. Será maltrato constitutivo de violencia de género contra la mujer en contexto íntimo, el ejercicio de violencia física o psíquica que comete un hombre en contra de aquella mujer con quien éste tenga o haya tenido la calidad de cónyuge, conviviente civil o de hecho, que tenga un hijo, o que tenga o haya tenido una relación de pareja sin convivencia, cometido contra la vida, la integridad física o psíquica, la libertad o indemnidad sexual, o la subsistencia o autonomía económica.”. (Indicación formulada el 28-enero-2021).

ARTÍCULO 6

Incisos primero y segundo

111.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para sustituirlos por el que sigue:

“Artículo 6. Obligaciones particulares de los órganos del Estado. Los órganos del Estado adoptarán, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, medidas dirigidas a incorporar la perspectiva de género y de derechos humanos de manera transversal en su quehacer, garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres y las niñas, prevenir la violencia contra las mujeres y brindar protección, atención y reparación a las víctimas. Los órganos del Estado definirán e implementarán programas de formación y capacitación permanente a sus autoridades, funcionarios/as, trabajadores/as en materia de derechos humanos, discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas.”.

Inciso primero

112.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para agregar después de la expresión “de Interior y Seguridad Pública, de Desarrollo Social” la frase “y Familia, del Trabajo y Previsión Social, de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, del Deporte, de Defensa Nacional,”.

113.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para eliminar la frase “incorporar la perspectiva de género,”.

114.- De la Honorable Senadora señora Von Baer, para agregar después de la frase “incorporar la perspectiva de” la expresión “equidad de”.

Inciso tercero

115.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazar el texto que dice “violencia contra las mujeres de conformidad a lo establecido en la letra c) del artículo 3 de la ley N° 20.820. El Poder Judicial, el Ministerio Público, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile”, por el siguiente: “derechos humanos, discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas. En particular, los órganos de la Administración del Estado, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile, Gendarmería de Chile, el Servicio Médico Legal”.

116.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para agregar a continuación de la expresión “la Policía de Investigaciones de Chile,” la frase “, la Defensoría Penal Pública, el Servicio Nacional de Menores, el Servicio Médico Legal”.

117.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para agregar a continuación de la expresión “la Policía de Investigaciones de Chile,” la locución “Gendarmería, Fuerzas Armadas,”.

118.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar después del vocablo “autoridades” la expresión “,

Boletín de Indicaciones

funcionarios/as”.

119.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para sustituir la expresión “de las víctimas” por “de mujeres y niñas”.

o o o o o

120.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para agregar un inciso nuevo, del siguiente tenor:

“El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género entregará trimestralmente al Ministerio Público y al Poder Judicial, un listado de programas que se enmarquen en el objeto de la presente ley y que se encuentren disponibles para cada territorio jurisdiccional, a fin de que los tribunales de justicia y fiscalías, efectúen las coordinaciones necesarias para las derivaciones ordenadas en las causas, tanto para la mujer, niños, niñas y adolescentes afectados y, en su caso, al imputado o condenado.”.

o o o o o

120 a).- Del Presidente de la República, para reemplazar el artículo 6, que pasó a ser 9, por el siguiente:

“Artículo 9.- Deberes particulares del Estado. Corresponderá especialmente a los Ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, del Interior y Seguridad Pública, de Desarrollo Social y Familia, del Trabajo y Previsión Social, de las Culturas y las Artes y el Patrimonio, del Deporte, de Defensa Nacional, de Justicia y Derechos Humanos, de Educación y de Salud, ejecutar, dentro del ámbito de las políticas, programas y competencias de sus respectivos sectores, medidas de protección de los derechos de las mujeres, prevenir la violencia contra las mujeres y otorgar una respuesta dentro del ámbito de sus competencias frente a su ocurrencia o al riesgo de padecerla, de conformidad con esta ley o de la normativa que le sea aplicable.

Los ministerios mencionados en el inciso anterior brindarán, dentro del marco de sus competencias, protección a las mujeres víctimas de violencia.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género entregará orientaciones y directrices para el desarrollo de capacitaciones sobre derechos humanos, discriminación y violencia contra las mujeres de conformidad a lo establecido en la letra o) del artículo 3° de la ley N° 20.820. El Poder Judicial, el Ministerio Público, Carabineros de Chile, Gendarmería de Chile, Fuerzas Armadas, la Corporación de Asistencia Judicial, la Defensoría Penal Pública, el Servicio Nacional de Menores y el Servicio Médico Legal, considerarán dichas orientaciones en las capacitaciones para sus autoridades y personal vinculado a la atención de las víctimas.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género entregará trimestralmente al Poder Judicial y a la Fiscalía Nacional, un listado de programas y los cupos disponibles para cada territorio jurisdiccional, con la finalidad de que los tribunales de justicia y fiscalías efectúen las coordinaciones necesarias para las derivaciones ordenadas en las causas, tanto para la mujer, niños, niñas y adolescentes afectados y, en su caso, al imputado o condenado.”. (Indicación formulada el 28-enero-2021).

o o o o o

121.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para contemplar el siguiente inciso final:

“Los órganos del Estado que intervengan en la prevención, investigación y sanción de hechos constitutivos de violencia contra mujeres y niñas y en la protección, atención y reparación de las víctimas, deberán definir y aplicar requisitos de conocimiento y capacitación específicos en la materia, a objeto de garantizar que toda atención a mujeres y niñas víctimas de violencia sea brindada por personal especializado.”.

o o o o o

ARTÍCULO 7

122.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 7.- Obligaciones de los funcionarios/as públicos y agentes del Estado. Los órganos del Estado

Boletín de Indicaciones

implementarán las medidas necesarias para asegurar que ningún/a funcionario/a público/a o agente del Estado incurra en alguna acción u omisión constitutiva de discriminación o violencia contra las mujeres y las niñas.”.

123.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para sustituirlo por el que sigue:

“Artículo 7.- Obligaciones de los funcionarios/as públicos y agentes del Estado. Los órganos del Estado implementarán las medidas necesarias para asegurar que ningún/a autoridad, funcionario/a público/a o agente del Estado incurra en alguna acción u omisión constitutiva de discriminación o violencia contra las mujeres y las niñas.

La contravención a estos deberes será sancionada con la responsabilidad administrativa, civil o penal respectiva.”.

123 a).- Del Presidente de la República, para reemplazar el artículo 7, que pasó a ser artículo 10, por el siguiente:

“Artículo 10.- Obligaciones del personal de la Administración del Estado. Todos los órganos de la Administración del Estado velarán e implementarán medidas dentro de sus competencias, para que el personal que preste servicios en cualquier institución, sea que desempeñen sus cargos en calidad de funcionarios públicos, o en virtud de contrataciones a honorarios o de contratos de trabajo, en el ejercicio de sus funciones, se abstenga de cualquier acción o práctica de violencia contra las mujeres. Para estos efectos, se sancionará a quien incumpla con lo referido en este artículo, de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes.”.(Indicación formulada el 28-enero-2021).

ARTÍCULO 8

Inciso primero

124.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazar el texto que señala: “Deberes de prevención. Cuando los órganos del Estado desarrollen políticas, planes y programas u otros actos relacionados con la violencia y sus diversas manifestaciones, en el marco de sus competencias, promoverán la adopción de las medidas conducentes a”, por el siguiente: “Obligaciones generales de prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas. Los órganos del Estado adoptarán medidas para”.

125.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para sustituir el texto que señala: “Deberes de prevención. Cuando los órganos del Estado desarrollen políticas, planes y programas u otros actos relacionados con la violencia y sus diversas manifestaciones, en el marco de sus competencias, promoverán la adopción de las medidas conducentes a”, por el siguiente: “Obligaciones generales de prevención de la violencia contra las mujeres. Los órganos del Estado adoptarán medidas para”.

126.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar después de la expresión “las mujeres” la locución “y las niñas”.

126 a).- Del Presidente de la República, para introducir las siguientes modificaciones al artículo 8, que pasó a ser artículo 11:

a) Reemplázase el inciso primero por el siguiente:

“Artículo 11.- Obligaciones generales de prevención de la violencia contra las mujeres. Los órganos del Estado adoptarán, en el marco de sus competencias, medidas para la prevención de la violencia contra las mujeres en el ámbito nacional, regional y local, las que deberán estar orientadas hacia la erradicación de ésta y de sus causas.”.

b) Agrégase en el inciso segundo, un nuevo numeral 1), pasando el actual numeral 1) a ser 2) y así sucesivamente, de la siguiente forma:

“1) Incorporar la perspectiva de género y de derechos humanos para promover y procurar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres en todo ámbito, especialmente su derecho a una vida libre de violencia, en la legislación, reglamentación, las políticas, planes, programas y servicios a nivel nacional, regional y local.”.(Indicación formulada el 28-enero-2021).

Inciso segundo

Boletín de Indicaciones

o o o o o

127.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para anteponer al numeral 1 el siguiente número, nuevo:

“... Adoptar la legislación, reglamentación, políticas, planes, programas y servicios a nivel nacional, regional y local que incorporen la perspectiva de género y de derechos humanos para asegurar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres y las niñas en todo ámbito, especialmente su derecho a una vida libre de violencia.”.

o o o o o

128.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para para anteponer al numeral 1 el siguiente número, nuevo:

“... Adopción de legislación, regulación normativa, políticas, planes, programas y servicios a nivel nacional, regional y local que incorporen la perspectiva de género y de derechos humanos para asegurar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres y las niñas en todo ámbito, especialmente su derecho a una vida libre de violencia.”.

o o o o o

Número 1

129.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar después de la expresión “las mujeres” la locución “y las niñas”.

Número 2

130.- De la Honorable Senadora señora Von Baer, para agregar después del vocablo “discriminación” la palabra “arbitraria”.

131.- Del Honorable Senador señor Galilea, para agregar después de la frase “basada en el” la expresión “sexo o”.

Número 3

132.- Del Honorable Senador señor Galilea, y 133.- de la Honorable Senadora señora Von Baer, para suprimirlo.

134.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“3) Promover la modificación de las condiciones sociales y culturales que sostienen, fomentan, toleran y perpetúan la discriminación, desigualdad y violencia contra las mujeres.”.

135.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar después de la expresión “las mujeres” la locución “y las niñas”.

136.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 137.- de las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para sustituir la locución “en el género” por “en las desigualdades de género”.

Número 4

138.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar después de la expresión “las mujeres” la locución “y las niñas”.

Número 5

139.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para agregar después de la palabra “social” la expresión “, reproductiva”.

140.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para sustituir la expresión “de las mujeres” por la siguiente: “sexual y reproductiva de las mujeres y las niñas”.

o o o o o

Boletín de Indicaciones

141.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar después del número 5 un numeral nuevo, del siguiente tenor:

“... Visibilizar las necesidades y problemáticas específicas de las mujeres, teniendo en especial consideración aquellos grupos de mujeres que viven discriminaciones múltiples y por lo tanto se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, tales como las niñas y adolescentes, mujeres de la tercera edad, mujeres en situación de discapacidad, mujeres pobres, mujeres migrantes, mujeres que pertenecen a algún pueblo originario, mujeres lesbianas, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, mujeres viviendo con vih/sida, mujeres afro descendientes, trabajadoras sexuales, trabajadoras de casa particular y aquellas que se encuentran privadas de libertad.”.

o o o o o

142.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para agregar el siguiente numeral, nuevo:

“... Visibilizar las necesidades y problemáticas específicas de las mujeres, teniendo en especial consideración aquellos grupos de mujeres que viven discriminaciones múltiples y por lo tanto se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, tales como las niñas y adolescentes, mujeres de la tercera edad, mujeres en situación de discapacidad, mujeres pobres, mujeres migrantes, mujeres que pertenecen a algún pueblo originario, mujeres lesbianas, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, mujeres viviendo con vih/sida, mujeres afro descendientes, trabajadoras sexuales, trabajadoras de casa particular y aquellas que se encuentran privadas de libertad.

El Consejo Interministerial sobre Violencia contra las Mujeres coordinará las acciones necesarias para cumplir con lo dispuesto en este título.”.

o o o o o

Inciso tercero

143.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazar la frase: “El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género” por “El Consejo Interministerial sobre Violencia contra las Mujeres”.

ARTÍCULO 9

Inciso primero

Encabezamiento

144.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 9.- Medidas de prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas. Las medidas que adopten los órganos del Estado en cumplimiento de la obligación de prevención deberán incluir, entre otras:”.

144 a).- Del Presidente de la República, para incorporar la siguiente modificación:

a) Sustitúyese, en su inciso primero, la expresión “podrán incluir” por la palabra “incluirán”. (Indicación formulada el 28-enero-2021).

o o o o o

145.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para anteponer al numeral 1 el siguiente número, nuevo:

“... La revisión de la legislación y regulaciones vigentes a fin de adecuarlas a las obligaciones asumidas por el Estado de Chile en materia de eliminación de la discriminación contra las mujeres en todos los ámbitos.”.

o o o o o

Número 1

Boletín de Indicaciones

146.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar después del vocablo “campañas” la palabra “permanentes”.

147.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar después de la expresión “de las mujeres” la siguiente frase: “y las niñas, la interseccionalidad o discriminaciones múltiples que las afectan”.

148.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para agregar después de la expresión “de las mujeres,” la frase “o discriminaciones múltiples que las afectan”.

o o o o o

149.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para consultar a continuación del número 1 el siguiente numeral, nuevo:

“... Implementación de programas de formación y capacitación permanente a funcionarios/as públicos y agentes del Estado en materia de derechos humanos y violencia contra las mujeres y las niñas, e incorporar contenidos orientados a modificar los patrones de conducta sociales y culturales discriminatorios y los estereotipos de género que generan y sostienen la discriminación y la violencia contra las mujeres.”.

o o o o o

Número 2

150.- De la Honorable Senadora señora Von Baer, para reemplazarlo por el siguiente:

“2. La incorporación en los programas de formación o capacitación de contenidos orientados a modificar los patrones y conductas, sociales y culturales, discriminatorios y arbitrarios, que degraden, perjudiquen a la mujer y/o que generen violencia en su contra.”.

o o o o o

151.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para incorporar después del número 2 el siguiente numeral, nuevo:

“... La incorporación, desde la formación inicial, de planes y programas de capacitación en las instituciones de Orden y Seguridad Pública, de contenidos y cursos basados en la promoción y resguardo de los derechos de la mujer en la sociedad, especialmente en situaciones de violencia basada en el género.”.

151 a).- Del Presidente de la República, para incorporar la siguiente modificación:

b) Sustitúyese el numeral 3), por los siguientes numerales 3), 4) y 5):

“3) La sensibilización de los medios de comunicación con el fin de promover la igualdad de derechos y dignidad entre hombres y mujeres, la eliminación y erradicación de los estereotipos de género y una cultura ciudadana de denuncia de la violencia contra las mujeres y el total rechazo a ésta.

Respecto de esta medida, el Estado, a través de los órganos competentes, promoverá que los medios de comunicación social y, especialmente la televisión, en el marco de su correcto funcionamiento, respeten y fomenten dichos objetivos en la difusión de informaciones, publicidad y otros contenidos.

4) Implementación de protocolos de actuación vigentes para la prevención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres.

5) Realización por el organismo competente de estudios e investigaciones de violencia contra las mujeres, que permita evaluar los avances alcanzados y los desafíos pendientes en la erradicación de ésta.”. (Indicación formulada el 28-enero-2021).

o o o o o

151 b).- Del Presidente de la República, para incorporar el siguiente artículo nuevo:

Boletín de Indicaciones

“Artículo 15.- Medidas de prevención en el ámbito de la seguridad pública. Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública deberán:

- a) Incorporar la perspectiva de género y de derechos humanos en la normativa y prácticas internas, favoreciendo la prevención, la investigación, la protección y asistencia, y la sanción de la violencia contra las mujeres.
- b) Incorporar en sus instancias de formación contenidos y cursos basados en la promoción y resguardo de los derechos de la mujer en la sociedad, especialmente en situaciones de violencia basada en el género.
- c) Impulsar medidas tendientes a evitar discriminación por motivos de género.”. (Indicación formulada el 28-ener-2021).

Número 3

152.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar después de la expresión “con el fin de” la frase “erradicar los estereotipos de género y el sexismo y de”.

o o o o o

153.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para consultar a continuación del número 3 el siguiente numeral, nuevo:

“... Implementación en cada uno de los órganos del Estado, protocolos de actuación para la prevención, la investigación y sanción de la violencia contra las mujeres funcionarias y trabajadoras y las usuarias de los servicios públicos, así como disponer de medidas de protección y asistencia para funcionarias y trabajadoras víctimas de alguna clase de violencia.”.

o o o o o

154.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para incorporar en seguida el siguiente numeral, nuevo:

“... Realización de estudios y estadísticas periódicas sobre violencia contra las mujeres y las niñas, que permita evaluar los avances alcanzados y los desafíos pendientes en la erradicación de la misma.”.

o o o o o

155.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para introducir después del número 3 los siguientes numerales nuevos:

“... La revisión de la legislación y normativas vigentes a fin de adecuarlas a las obligaciones asumidas por el Estado de Chile en materia de eliminación de la discriminación contra las mujeres en todos los ámbitos.

... Implementar programas de formación y capacitación permanente a funcionarios/as públicos y agentes del Estado en materia de derechos humanos y violencia contra las mujeres y las niñas, e incorporar contenidos orientados a modificar los patrones de conducta sociales y culturales discriminatorios y los estereotipos de género que generan y sostienen la discriminación y la violencia contra las mujeres.

... Implementar en cada uno de los órganos del Estado, protocolos de actuación para la prevención, la investigación y sanción de la violencia contra las mujeres funcionarias y trabajadoras y las usuarias de los servicios públicos, así como disponer de medidas de protección y asistencia para funcionarias y trabajadoras víctimas de alguna clase de violencia.

... Realizar estudios periódicos y contar con información estadística sobre violencia contra las mujeres las niñas, que permita evaluar los avances alcanzados y los desafíos pendientes en la erradicación de la misma.

Las medidas referidas en el presente artículo deben ser implementadas por cada uno de los órganos del Estado, conforme a los lineamientos definidos.”.

o o o o o

Boletín de Indicaciones

156.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar a continuación del inciso primero un inciso nuevo, del tenor que se señala:

“Las medidas referidas en el presente artículo serán implementadas por cada uno de los órganos del Estado, conforme a los lineamientos definidos por el Consejo Interministerial sobre Violencia contra las Mujeres.”.

156 a).- Del Presidente de la República, para sustituir el inciso primero del artículo 10, que pasó a ser artículo 13, por el siguiente:

“Artículo 13.- Medidas generales de prevención en el ámbito de la educación. El Ministerio de Educación promoverá los principios de igualdad y no discriminación arbitraria, así como la prevención de la violencia en todas sus formas, incorporando la perspectiva y equidad de género en la formación docente y en las orientaciones que entregue al sistema educativo en todos sus niveles con el objeto de promover una educación no sexista.”. (Indicación formulada el 28-enero-2021).

o o o o o

ARTÍCULO 10

Inciso primero

157.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar a continuación del vocablo “Medidas” la expresión “generales de prevención”.

158.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para reemplazar la expresión “velará por la promoción de” por “promoverá en el sistema educativo”.

159.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar después de la expresión “de la violencia” la frase “contra las mujeres y las niñas”.

160.- De la Honorable Senadora señora Von Baer, para agregar después de la expresión “perspectiva de” la siguiente: “equidad de”.

161.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar a continuación de la palabra “género” la expresión “y de derechos humanos”.

162.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar después de la voz “niveles” la siguiente frase: “, a objeto de promover una educación no sexista”.

Inciso segundo

163.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para sustituir la palabra “promover” por “garantizar”.

164.- De la Honorable Senadora señora Von Baer, para suprimir la expresión “, fomentar una educación no sexista”.

165.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar la expresión “fomentar una educación no sexista”, por “fomentar una educación con equidad de género”.

166.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazar la palabra “escolar” por “estudiantil”.

167.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar la siguiente oración final: “Para ello, se crearán secretarías, unidades o direcciones académicas de igualdad y/o violencia de género, cuyos integrantes deberán poseer formación en perspectiva de género, derechos humanos de mujeres y niñas y violencia de género; y se formularán protocolos que permitan enfrentar y asistir adecuadamente a mujeres, niñas y adolescentes estudiantes, docentes, funcionarias y trabajadoras del establecimiento afectadas por situaciones de violencia que se den tanto al interior como fuera del recinto educacional.”.

168.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para agregar la siguiente oración final: “Los establecimientos educacionales deberán crear secretarías, unidades o direcciones académicas de igualdad y violencia de género cuyo objetivo será la prevención, sanción y reparación de la discriminación y violencia en

Boletín de Indicaciones

contra de las niñas y adolescentes y se formularán protocolos que permitan enfrentar y asistir adecuadamente a mujeres, niñas y adolescentes estudiantes, docentes, funcionarias y trabajadoras del establecimiento afectadas por situaciones de violencia que se den tanto al interior como fuera del recinto educacional.”.

Inciso tercero

169.- De la Honorable Senadora señora Von Baer, para agregar después de la expresión “perspectiva de” la siguiente: “equidad de”.

170.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar a continuación de la palabra “género” la expresión “y de derechos humanos”.

o o o o o

171.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para agregar un inciso final, del tenor que se señala:

“Particularmente, el Ministerio y los establecimientos educacionales deberán adoptar las siguientes medidas:

a) Incluir en los contenidos mínimos curriculares la perspectiva de género, la igualdad de derechos entre los sexos, la democratización de las relaciones familiares, la vigencia de los derechos humanos y la deslegitimación de modelos violentos de resolución de conflictos;

b) Desarrollar programas permanentes de sensibilización, capacitación y especialización a los directivos, académicos/as, funcionarios/as y trabajadores/as en derechos humanos, discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas, incluyendo herramientas para la detección precoz y respuesta oportuna frente a la violencia contra las mujeres y las niñas;

c) Incorporar la temática de la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas, manifestaciones y consecuencias en las mallas curriculares en todos los niveles de la educación;

d) Revisar y actualizar los libros de texto y materiales didácticos con la finalidad de eliminar los estereotipos de género y los criterios discriminatorios, fomentando la igualdad de derechos, oportunidades y trato entre mujeres y hombres.”.

o o o o o

172.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar a continuación del artículo 10 un artículo nuevo, del tenor que se señala:

“Artículo ...- Medidas específicas de prevención en el ámbito de la educación. El Ministerio de Educación y los establecimientos educacionales de todos los niveles deben adoptar las siguientes medidas:

a) Incluir en los contenidos mínimos curriculares de la perspectiva de género, la igualdad de derechos entre los sexos, la democratización de las relaciones familiares, la vigencia de los derechos humanos y la deslegitimación de modelos violentos de resolución de conflictos.

b) Desarrollar programas permanentes de sensibilización, capacitación y especialización a los directivos, académicos/as, funcionarios/as y trabajadores/as en derechos humanos, discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas, incluyendo herramientas para la detección precoz y respuesta oportuna frente a la violencia contra las mujeres y las niñas.

c) Incorporar la temática de la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas, manifestaciones y consecuencias en las mallas curriculares en todos los niveles de la educación.

d) Revisar y actualizar los libros de texto y materiales didácticos con la finalidad de eliminar los estereotipos de género y los criterios discriminatorios, fomentando la igualdad de derechos, oportunidades y trato entre mujeres y hombres.”.

o o o o o

Boletín de Indicaciones

173.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 174.- de las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para consultar en seguida el siguiente artículo, nuevo:

“Artículo ...- Medidas de prevención en el ámbito de la seguridad pública. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública velará por la promoción de los principios de igualdad y no discriminación y la prevención de la violencia en todas sus formas, incorporando la perspectiva de género y de derechos humanos en la formación y el quehacer de sus funcionarios/as y los/as de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública deberán:

a) Adecuar las normativas, protocolos y prácticas internas de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

b) Incluir en los programas de formación asignaturas y/o contenidos específicos sobre derechos humanos, discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas, e implementar programas de formación y capacitación permanente a sus autoridades y funcionarios/as en materia de derechos humanos, discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas.

c) Definir e implementar protocolos de actuación para la prevención, la investigación y sanción de la violencia contra las mujeres funcionarias y las usuarias, así como disponer de medidas de protección y asistencia para funcionarias víctimas de alguna clase de violencia.

d) Impulsar programas y/o medidas de acción positiva tendientes a erradicar patrones de discriminación en perjuicio de las mujeres en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública para el ingreso, promoción y permanencia en las mismas.”.

o o o o o

ARTÍCULO 11

Inciso primero

175.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazar el texto que señala: “En particular, el Consejo Nacional de Televisión deberá hacerlo de conformidad a lo establecido en el artículo 1 de la ley N° 18.838.”, por el siguiente: “En particular, el Consejo Nacional de Televisión y la Secretaría de Comunicaciones de la Secretaría General de Gobierno deberán:

a) Impulsar la difusión de mensajes y campañas permanentes de sensibilización y concientización dirigida a la población en general y en particular a las mujeres y las niñas, sobre los derechos de las mujeres y las niñas, la interseccionalidad o discriminaciones múltiples que les afectan y las causas, manifestaciones y consecuencias de la violencia contra las mujeres.

b) Promover en los medios de comunicación el respeto por los derechos humanos de las mujeres y las niñas y el tratamiento de la violencia desde la perspectiva de género y de derechos humanos.

c) Brindar capacitación a directivos y profesionales de los medios de comunicación en derechos humanos, discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas.

d) Promover la eliminación del sexismo en la información y la publicidad.

e) Promover, como un tema de responsabilidad social empresarial, la difusión de campañas publicitarias para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas.”.

176.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para agregar a continuación de la expresión “ley N° 18.838” el siguiente texto: “, para lo cual:

a) Impulsará la difusión de mensajes y campañas permanentes de sensibilización y concientización dirigida a la población en general y en particular a las mujeres y las niñas, sobre los derechos de las mujeres y las niñas, la

Boletín de Indicaciones

interseccionalidad o discriminaciones múltiples que les afectan y las causas, manifestaciones y consecuencias de la violencia contra las mujeres.

b) Promoverá en los medios de comunicación el respeto por los derechos humanos de las mujeres y las niñas y el tratamiento de la violencia desde la perspectiva de género y de derechos humanos.

c) Brindará capacitación a directivos y profesionales de los medios de comunicación en derechos humanos, discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas.

d) Promoverá la eliminación del sexismo en la información y la publicidad.

e) Promoverá, como un tema de responsabilidad social empresarial, la difusión de campañas publicitarias para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas.”.

Inciso segundo

177.- Del Honorable Senador señor Galilea, para eliminarlo.

o o o o o

178.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para incorporar a continuación del artículo 11 el siguiente artículo, nuevo:

“Artículo 12.- Medidas de Prevención orientadas a las organizaciones políticas y sociales:

Son obligaciones de los partidos políticos implementar protocolos en sus estatutos de actuación para erradicar la violencia política, con el siguiente objeto:

a) Prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres en la vida política;

b) Rechazar y sancionar cualquier expresión que implique violencia contra las mujeres en la vida política;

c) Promover la participación política paritaria y en igualdad de condiciones en todos los espacios;

d) Destinar una parte del financiamiento al fortalecimiento de los liderazgos políticos de las mujeres;

Las obligaciones señaladas en las letras a, b y c se aplicará a todas las organizaciones sociales, sindicatos, organizaciones estudiantiles y otras que se ocupan de la vida pública, para que incorporen en sus normas de funcionamiento.”.

o o o o o

TÍTULO III

DE LA PROTECCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS MUJERES FRENTE A LA VIOLENCIA

179.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 180.- de las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para reemplazarlo por el siguiente:

“DE LA PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y REPARACIÓN DE LAS MUJERES Y NIÑAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA”

ARTÍCULO 12

181.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 182.- de las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 12.- Obligaciones generales de protección, atención y reparación a víctimas de violencia. Los órganos del Estado adoptarán, en el marco de sus competencias, medidas para la protección, atención y reparación de las mujeres y las niñas víctimas de violencia, las que deberán estar orientadas prioritariamente a la detención de la violencia y a garantizar el libre y pleno ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales reconocidas

Boletín de Indicaciones

por la Constitución Política, los tratados internacionales vigentes en el país y las leyes, en especial su derecho a la vida, a la integridad y salud física, sexual y psíquica, a la libertad personal, a la seguridad y a la autonomía o autodeterminación, como igualmente a la protección de los y las integrantes de su grupo familiar.”.

183.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituirlo por el que sigue:

“Artículo 12.- Deberes de protección. Las medidas que los órganos del Estado adopten, en el marco de sus competencias, en el desarrollo de políticas, planes o programas, u otros actos que propendan a la erradicación de la violencia contra las mujeres y a su protección, se orientarán a las garantías del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, a la libertad individual y a la seguridad individual.”.

183 a).- Del Presidente de la República, para sustituir el artículo 12, que ha pasado a ser artículo 16, por el siguiente:

“Artículo 16.- Obligaciones generales de protección y atención. Las medidas que los órganos del Estado adopten, en el marco de sus competencias, para la protección y atención en el desarrollo de políticas, planes o programas, u otros actos que propendan a la erradicación de la violencia contra las mujeres, se orientarán a las garantías del derecho a una vida libre de violencia, a la vida, a la integridad física, psíquica y sexual, a la autonomía y la libertad personal, a la seguridad individual y los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política de la República, la legislación nacional y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes en el país.”. (Indicación formulada el 28-enero-2021).

ARTÍCULO 13

Inciso primero

184.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para sustituir la palabra “Deberes” por la expresión “Obligaciones de protección, atención y reparación”.

185.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 186.- de las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para reemplazar la frase “El Ministerio de Salud, en el marco de su competencia, promoverá la adopción de las” por la siguiente: “El Ministerio de Salud y los Servicios de Salud definirán e implementarán”.

187.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para agregar después de la voz “detectar” la frase “y dejar registro en la hoja clínica”.

187 a).- Del Presidente de la República, para reemplazar el inciso primero del artículo 13, que pasó a ser artículo 17, por el siguiente:

“Artículo 17.- Obligaciones de protección y atención en el ámbito de la salud. El Ministerio de Salud, en el marco de sus competencias, adoptará las medidas necesarias para que los establecimientos de salud, tanto públicos como privados, puedan detectar y dejar registro en la ficha clínica de la existencia de violencia contra las mujeres en el marco de la atención de salud, especialmente en la atención primaria. Asimismo, los establecimientos del nivel secundario o superior de atención o sus equivalentes, dentro de su oferta de salud mental, incorporarán prestaciones o enfoques específicos para atender las consecuencias físicas y psicológicas de la violencia, mientras la paciente lo requiera. En esta labor se realizará un trabajo coordinado con las casas de acogida, centros de la mujer y dispositivos similares dependientes del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género.”. (Indicación formulada 28-enero-2021).

188.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar a continuación de la palabra “mujeres” la expresión “y las niñas”.

189.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 190.- de las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para agregar a continuación de la expresión “atención primaria” lo siguiente: “, y contar con servicios especializados de atención y reparación para atender las consecuencias físicas y psicológicas de la violencia hasta su total recuperación”.

Inciso segundo

Boletín de Indicaciones

191.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 192.- de las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para reemplazar la palabra “promoverá” por la expresión “se definirán las”.

193.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 194.- de las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para sustituir la frase “una atención de embarazo, parto y posparto humanizada y respetuosa” por la siguiente: “la atención humanizada y respetuosa del embarazo, parto y postparto y de los abortos espontáneos o provocados”.

195.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar después de la expresión “atención en salud” lo siguiente: “y de la ley N° 21.030 que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales”.

196.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar la siguiente oración final: “En particular, se velará porque los funcionarios/as y trabajadores/as de la salud no ejerzan ninguna clase de violencia ni discriminación en contra de las mujeres, en especial de niñas y adolescentes, mujeres de la tercera edad, mujeres con discapacidad, mujeres pobres, mujeres migrantes, mujeres que pertenecen a algún pueblo originario, mujeres lesbianas, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, mujeres portadoras de vih/sida, mujeres afro descendientes, trabajadoras sexuales, trabajadoras de casa particular y aquellas que se encuentran privadas de libertad.”.

196 a).- Del Presidente de la República, para sustituir el inciso segundo del artículo 13, que pasó a ser artículo 17, por el siguiente:

“Igualmente, dentro de sus competencias, adoptará las medidas necesarias para asegurar la atención humanizada y respetuosa del embarazo, parto y posparto, en cumplimiento del deber de protección establecido en el artículo 139 del decreto con fuerza de ley N°1, de 2006, del Ministerio de Salud, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N°2.763, de 1979 y de las leyes N°18.933 y N°18.469, y en las normas de la ley N°20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, con especial atención a las mujeres en contextos de vulnerabilidad. En particular, se velará porque los funcionarios y trabajadores de la salud no ejerzan ninguna clase de violencia ni discriminación en contra de las mujeres, en especial las que viven discriminaciones múltiples, que se originan a partir de la relación del género con otro tipo de discriminaciones, según lo descrito en el artículo 8 de esta ley.”. (Indicación formulada el 28-enero-2021).

o o o o o

197.- Del Honorable Senador señor Bianchi, para incorporar a continuación del inciso segundo los siguientes incisos, nuevos:

“Especialmente deberá evitarse y erradicarse toda forma de violencia obstétrica contra la mujer. Se entenderá por violencia obstétrica toda acción u omisión por parte del personal de la salud que derive en un trato o tratamiento deshumanizado, abuso de medicación, conversión de un proceso natural en un proceso patológico, que traiga como consecuencia la pérdida de la autonomía y de la capacidad de la mujer de decidir libremente sobre su cuerpo y sexualidad.

El facultativo, matrona, enfermera o auxiliar de la salud que realice la conducta descrita en el inciso anterior será castigado como autor del delito de lesiones menos graves, aplicándosele la pena prevista en el artículo 399 del Código Penal, salvo que por la naturaleza de la acción u omisión o sus resultados merezca mayor pena. En caso de acreditarse mera negligencia se castigará con multa de 5 a 10 UTM.”.

o o o o o

Inciso tercero

198.- Del Honorable Senador señor Galilea, 199.- de la Honorable Senadora señora Von Baer, y 200.- de la Honorable Senadora señora Aravena, para suprimirlo.

201.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“En la atención de las mujeres que concurren a los establecimientos de salud públicos o privados se adoptarán

Boletín de Indicaciones

medidas para que exista un buen trato en su atención, respeto y dignidad, con especial enfoque en la atención ginecológica y gineco obstétrica.”.

202.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 203.- de las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para reemplazarlo por el siguiente:

“El Ministerio de Salud y los Servicios de Salud llevarán a cabo todas las medidas necesarias para dar efectivo cumplimiento a lo dispuesto por la ley N° 21.030, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, asegurando que en los establecimientos de salud públicos y privados las mujeres y las niñas reciban toda la información y diagnósticos que requieren en cada uno de los niveles de atención, sean derivadas de manera inmediata y preferente a los especialistas respectivos, sus decisiones sean respetadas y se les garantice un trato digno y no discriminatorio, el acceso oportuno a las prestaciones que requieren y al programa de acompañamiento y la confidencialidad de la atención. En particular, se asegurará que en que en cada uno de los establecimientos públicos de salud y en los establecimientos privados que no se hayan acogido a la objeción de conciencia institucional existan equipos profesionales y técnicos no objetores de conciencia y que todos los integrantes del equipo de salud conozcan y cumplan con las obligaciones previstas en la referida ley y sus reglamentos.”.

203 a).- Del Presidente de la República, para agregar al artículo 13, que pasó a ser artículo 17, el siguiente inciso cuarto nuevo:

“El Ministerio de Salud y los Servicios de Salud llevarán a cabo todas las medidas necesarias para dar efectivo cumplimiento a lo dispuesto por la ley N° 21.030, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, asegurando que en los establecimientos de salud públicos y privados las mujeres y las niñas reciban toda la información y diagnósticos que requieren en cada uno de los niveles de atención, sean derivadas de conformidad a los reglamentos de la ley N° 21.030 a los especialistas respectivos, sus decisiones sean respetadas y se les garantice un trato digno y no discriminatorio, el acceso oportuno a las prestaciones que requieren y al programa de acompañamiento y la confidencialidad de la atención.”. (Indicación formulada el 28-enero-2021).

204.- De la Honorable Senadora señora Von Baer, para agregar a continuación de la voz “digno” lo siguiente: “; ello sin perjuicio del derecho de objeción de conciencia personal e institucional, reconocido en dicho cuerpo legal”.

Inciso cuarto

205.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para suprimirlo.

206.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para sustituir la frase “Para estos efectos, podrán establecerse”, por: “Asimismo, se definirán”.

206 a).- Del Presidente de la República, para reemplazar el inciso cuarto del artículo 13, que pasó a ser artículo 17, por el siguiente:

“Procurará también desarrollar las acciones necesarias para responder oportunamente a las situaciones de violencia detectadas. Para estos efectos, se dispondrá de mecanismos coordinados de actuación entre los órganos estatales dedicados a la protección y atención de la violencia contra las mujeres, incluyendo aquellos necesarios para la derivación de las afectadas a las instituciones pertinentes y su atención oportuna y efectiva en las mismas.”. (Indicación formulada el 28-enero-2021).

Inciso quinto

207.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para sustituir la frase “deberán dar cumplimiento al deber de denuncia en él establecido, y entregar a las mujeres información acerca de las”, por el siguiente texto: “denunciarán los delitos cometidos en contra de mujeres y niñas, y les entregarán información acerca de la atención de salud que les corresponde y de otras”.

208.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para agregar la siguiente oración final: “La denuncia será antecedente suficiente para que el juez decrete las medidas de protección respectivas.”.

Boletín de Indicaciones

o o o o o

209.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 210.- de las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para contemplar a continuación del artículo 13 el siguiente artículo, nuevo:

“Artículo...- El Ministerio de Salud y los Servicios de Salud adoptarán las medidas y acciones necesarias para garantizar una adecuada atención a mujeres y niñas víctimas de violencia, incluyendo las siguientes:

a) Definir e implementar un programa de salud integral de la mujer que incorpore la prevención, detección, atención inmediata y atención reparatoria de la violencia contra las mujeres y las niñas.

b) Diseñar protocolos de prevención, detección y atención integral de toda clase de violencia contra las mujeres, prioritariamente en las áreas de atención primaria de salud, emergencias, clínica médica, obstetricia, ginecología, traumatología, pediatría, y salud mental; que especifiquen el procedimiento a seguir para la atención y derivación de las mujeres y niñas que viven violencia, resguardando la confidencialidad de la atención, la obtención y preservación de elementos probatorios y promoviendo una práctica médica no sexista.

c) Implementar programas de formación y capacitación permanente en derechos humanos y violencia contra las mujeres y las niñas dirigidos a los equipos de salud de los diversos niveles de atención.

d) Implementar programas y servicios de atención conformados por equipos interdisciplinarios especializados en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres y las niñas y/o de quienes la ejerzan.

e) Crear un registro de las mujeres y niñas asistidas por situaciones de violencia a nivel nacional, regional y local.”.

o o o o o

211.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para ubicar a continuación el artículo 18, con el siguiente texto:

“Artículo...- El Ministerio de Salud, los Servicios de Salud, los establecimientos de salud públicos y privados, y el Servicio Médico Legal, en el marco de sus respectivas competencias, definirán e implementarán medidas para que en la atención de mujeres y niñas víctimas de violencia se obtengan y resguarden debidamente las evidencias y pruebas de la misma y se evite su revictimización.

El Ministerio de Salud y el Servicio Médico Legal implementarán programas de formación y capacitación permanente para los equipos de salud y asegurará que la atención a mujeres y niñas víctimas de violencia sea brindada por personal especializado en derechos humanos de las mujeres y violencia contra las mujeres y las niñas.”.

ARTÍCULO 14

Inciso primero

212.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para sustituir la expresión “Deberes en el ámbito de la educación” por la siguiente: “Obligaciones de protección, atención y reparación”.

213.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para reemplazar la palabra “Deberes” por “Obligación”.

214.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazar la palabra “promoverá” por “adoptará”.

215.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para sustituir la frase “detectar las situaciones”, por la siguiente: “detectar oportunamente y responder adecuadamente frente a hechos”.

216.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para agregar después del vocablo “detectar” la frase “oportunamente y responder adecuadamente”.

Inciso segundo

217.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 218.- de las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y

Boletín de Indicaciones

Provoste, para sustituir la palabra “procurará” por la expresión “definirá e implementará”.

219.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazar la frase “responder oportunamente a las situaciones de violencia detectadas”, por la siguiente: “detectar y responder frente a hechos de violencia contra mujeres y niñas”.

220.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 221.- de las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para sustituir la expresión “podrá establecer” por la palabra “definirá”.

o o o o o

222.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 223.- de las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para introducir después del inciso segundo un inciso nuevo, del siguiente tenor:

“El Ministerio de Educación adoptará las medidas necesarias para garantizar el traslado e incorporación inmediata a un nuevo establecimiento educacional a todos/as aquellos/as estudiantes/as que lo requieran por haberse cambiado de domicilio debido a hechos de violencia que les afectan directamente o en razón de violencia ejercida contra personas a cargo de su cuidado y protección.”.

o o o o o

Inciso tercero

224.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazar la frase “deberán dar cumplimiento al deber de denuncia en él establecido, y entregar a las mujeres”, por la siguiente: “denunciarán los delitos cometidos en contra de mujeres y niñas, y les entregarán”.

224 a).- Del Presidente de la República, para agregar al artículo 14, que pasó a ser artículo 18, el siguiente inciso final:

“El Ministerio de Educación velará por la incorporación a un nuevo establecimiento, conforme a las normas establecidas del proceso de admisión de los y las estudiantes de establecimientos educacionales que reciben subvención a la educación gratuita o aportes del estado, de aquellos estudiantes que por haberse cambiado de domicilio debido a hechos de violencia previstos y sancionados en el artículo 5 de la ley N° 20.066, que les afecten directamente o a personas a cargo de su cuidado.”. (Indicación formulada el 28-enero-2021).

ARTÍCULO 15

224 b).- Del Presidente de la República, para reemplazar el artículo 15, que pasó a ser artículo 19, por el siguiente:

“Artículo 19.- Obligaciones de protección y atención. Para efectos de la protección de las mujeres frente a la violencia, los siguientes órganos del Estado, en el marco de sus competencias, adoptarán las siguientes medidas:

1. Los ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, de Interior y Seguridad Pública y de Salud, dentro de sus competencias, medios disponibles y a través de sus correspondientes organismos, implementarán, servicios de asistencia a las mujeres víctimas de violencia y a las personas que se encuentren bajo su cuidado.

2. Los ministerios de la Mujer y la Equidad de Género y de Justicia y Derechos Humanos promoverán políticas para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia. En el desarrollo de esta tarea, podrán suscribir convenios de cooperación con organismos como el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, Gendarmería de Chile, el Servicio Médico Legal, la Corporación de Asistencia Judicial, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, centros especializados de atención de la sociedad civil, entre otros.”. (Indicación formulada el 28-enero-2021).

225.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 15.- Obligaciones de protección, atención y reparación en el ámbito de la justicia. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, el Poder Judicial y los tribunales de justicia, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, Gendarmería de Chile y la Corporación de Asistencia Judicial,

Boletín de Indicaciones

deberán:

- a) Adecuar sus normativas, protocolos, instructivos y prácticas internas a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y demás tratados internacionales sobre derechos humanos vigentes en el país.
- b) Implementar programas de capacitación y formación permanente a los/as funcionarios/as, jueces/zas, fiscales/as y defensores/as públicos/as en materia de derechos humanos, discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas.
- c) Adoptar las medidas necesarias para que las decisiones que se adopten en cada caso sobre violencia contra mujeres y niñas sometido a su conocimiento, en el marco de sus competencias, aseguren la detención de la violencia y la protección de las víctimas.
- d) Impulsar programas y/o medidas de acción positiva tendientes a erradicar patrones de discriminación en perjuicio de las mujeres para el ingreso, promoción y permanencia en dichos organismos.

Además, los siguientes órganos del Estado, en el marco de sus competencias, adoptarán las siguientes medidas:

- a) Los ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, de Interior y Seguridad Pública, de Justicia y Derechos Humanos, de Desarrollo Social, de Salud y de Educación implementarán servicios de apoyo y asistencia integrales para asistir a las mujeres y niñas víctimas de violencia y a las personas que se encuentren bajo su cuidado.
- b) Los ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, de Interior y Seguridad Pública y de Justicia y Derechos Humanos, de Desarrollo Social, de Salud y de Educación definirán e implementarán políticas, programas y servicios para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres y niñas víctimas de violencia y la protección de sus derechos. En el desarrollo de esta tarea se definirán protocolos de actuación conjunta y coordinada con el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, Gendarmería de Chile, el Servicio Médico Legal, la Corporación de Asistencia Judicial, los Centros de Atención a Víctimas, los Centros de Atención a la Mujer, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y centros especializados de atención de la sociedad civil.
- c) El Poder Judicial tendrá a cargo el registro y evaluación del seguimiento realizado por los tribunales de justicia y el Ministerio Público a las medidas cautelares y de protección decretadas en causas por violencia contra mujeres y niñas.”

o o o o o

226.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para anteponer como inciso primero, nuevo, el siguiente:

“Artículo 15.- Obligaciones de protección, atención y reparación en el ámbito de la justicia. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, el Poder Judicial y los tribunales de justicia, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, Gendarmería de Chile y la Corporación de Asistencia Judicial, deberán:

- a) Adecuar sus normativas, protocolos, instructivos y prácticas internas a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y demás tratados internacionales sobre derechos humanos vigentes en el país.
- b) Implementar programas de capacitación y formación permanente a los/as funcionarios/as, jueces/zas, fiscales/as y defensores/as públicos/as en materia de derechos humanos, discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas.
- c) Adoptar las medidas necesarias para que las decisiones que se adopten en cada caso sobre violencia contra mujeres y niñas sometido a su conocimiento, en el marco de sus competencias, aseguren la detención de la violencia y la protección de las víctimas.
- d) Impulsar programas y/o medidas de acción positiva tendientes a erradicar patrones de discriminación en

Boletín de Indicaciones

perjuicio de las mujeres para el ingreso, promoción y permanencia en dichos organismos.”.

o o o o o

Encabezamiento

227.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para contemplarlo como encabezamiento de un inciso segundo, reemplazado por el siguiente:

“Además, para efectos de la protección de las mujeres frente a la violencia, los siguientes órganos del Estado, en el marco de sus competencias, procurarán adoptar las siguientes medidas:”.

Número 1

228.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para sustituir la palabra “promoverán” por “adoptarán”.

229.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar después de la expresión “de Género” la locución “, de Interior y Seguridad Pública”.

230.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar a continuación del vocablo “Humanos” lo siguiente: “de Desarrollo Social, de Salud y de Educación”.

231.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar después del vocablo “apoyo” la expresión “y asistencia integrales”.

Número 2

232.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar después de la expresión “de Género” la locución “, de Interior y Seguridad Pública”.

233.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar a continuación del vocablo “Humanos” lo siguiente: “de Desarrollo Social, de Salud y de Educación”.

234.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazar la voz “promoverán” por “implementarán”.

235.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar después de la palabra “políticas” la expresión “, programas y servicios”.

236.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar después de la palabra “violencia” la expresión “y la protección de sus derechos”.

237.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazar la frase “procurarán suscribir convenios de cooperación con organismos como el Ministerio Público o el Instituto Nacional de Derechos Humanos”, por el siguiente texto: “se definirán protocolos de actuación conjunta y coordinada con el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, Gendarmería de Chile, el Servicio Médico Legal, la Corporación de Asistencia Judicial, los Centros de Atención a Víctimas, los Centros de Atención a la Mujer, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y centros especializados de atención de la sociedad civil”.

o o o o o

238.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para incorporar a continuación del número 2 el siguiente número, nuevo:

“... El Poder Judicial tendrá a cargo el registro y evaluación del seguimiento realizado por los tribunales de justicia y el Ministerio Público a las medidas cautelares y de protección decretadas en causas por violencia contra mujeres y niñas.”.

o o o o o

ARTÍCULO 16

Boletín de Indicaciones

239.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 16.- Obligaciones de protección, atención y reparación en el ámbito de la seguridad. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en el ámbito de sus competencias, adoptará las medidas necesarias para brindar protección, atención integral y reparación a mujeres y las niñas víctimas de violencia. Además, llevará a cabo lo siguiente:

a) Definir las directrices para la elaboración de protocolos de actuación de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública frente a casos de violencia contra mujeres y niñas, que aseguren la detención de la violencia y la debida diligencia y la no revictimización en la recepción de denuncias, protección de las víctimas, investigaciones policiales y cumplimiento de resoluciones judiciales.

b) Promover la coordinación de las Fuerzas de Orden y Seguridad Públicas con las instituciones gubernamentales y de la sociedad civil que prestan atención a mujeres y niñas víctimas de violencia.

c) Implementar programas de capacitación y formación permanentes en materia de derechos humanos, discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas dirigidos a autoridades y funcionarios/as ministeriales, de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, los gobiernos regionales y locales.

El Ministerio Público, los Tribunales de Justicia, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile y Gendarmería de Chile deberán adoptar coordinadamente las medidas necesarias para garantizar la detención de la violencia y la debida protección y seguridad de las mujeres y niñas víctimas de violencia. En particular se adoptarán las medidas necesarias para que las mujeres y niñas víctimas de violencia puedan informar de forma expedita y oportuna cualquier incumplimiento de las medidas o diligencias decretadas en su beneficio y el de sus hijos y otras personas bajo su cuidado y recibir la protección que resulte procedente, según corresponda. El cumplimiento de estas obligaciones deberá realizarse con riguroso respeto a la dignidad y privacidad de las víctimas o de quienes comparezcan en su nombre.”.

o o o o o

240.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para anteponer como inciso primero, el siguiente:

“Artículo 16.- Obligaciones de protección, atención y reparación en el ámbito de la seguridad. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en el ámbito de sus competencias, adoptará las medidas necesarias para brindar protección, atención integral y reparación a mujeres y las niñas víctimas de violencia. Además, llevará a cabo lo siguiente:

1) Definir las directrices para la elaboración de protocolos de actuación de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública frente a casos de violencia contra mujeres y niñas, que aseguren la detención de la violencia y la debida diligencia y la no revictimización en la recepción de denuncias, protección de las víctimas, investigaciones policiales y cumplimiento de resoluciones judiciales.

2) Promover la coordinación de las Fuerzas de Orden y Seguridad Públicas con las instituciones gubernamentales y de la sociedad civil que prestan atención a mujeres y niñas víctimas de violencia.

3) Implementar programas de capacitación y formación permanentes en materia de derechos humanos, discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas dirigidos a autoridades y funcionarios/as ministeriales, de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, los gobiernos regionales y locales.”.

o o o o o

Inciso primero

241.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazar la expresión “y la Policía de Investigaciones de Chile” por “, la Policía de Investigaciones de Chile y Gendarmería de Chile”.

242.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar después de la palabra “adoptar” el vocablo “coordinadamente”.

Boletín de Indicaciones

243.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar después de la palabra “garantizar” la expresión “la detención de la violencia y”.

244.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar después de la palabra “protección” el siguiente texto: “y seguridad de las mujeres y niñas víctimas de violencia. En particular se adoptarán las medidas necesarias para que las mujeres y niñas”.

Inciso segundo

245.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar la expresión “y los tribunales con competencia en lo criminal deberán proveer todas las condiciones necesarias” por la siguiente: “, los tribunales de familia y los tribunales con competencia en lo penal deberán proveer las condiciones”.

246.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar después de la palabra “hijos”, lo siguiente: “y otras personas bajo su cuidado”.

ARTÍCULO 17

Inciso primero

247.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituirlo por el que sigue:

“Artículo 17.- Ante hechos de violencia contra las mujeres, la Policía de Investigaciones de Chile y Carabineros de Chile deberán proceder, sin previa orden, conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Código Procesal Penal, informando de inmediato y por el medio más expedito posible al Ministerio Público, conforme lo dispuesto en el artículo 84, debiendo las Policías dar cumplimiento íntegro a lo dispuesto en el artículo 228 del mismo cuerpo legal.”.

248.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazar la expresión “contra las mujeres” por la siguiente frase: “contra mujeres y niñas de que tomaren conocimiento por cualquier vía, inclusive llamadas de auxilio de cualquier persona”.

249.- Del Honorable Senador señor Galilea, 250.- de la Honorable Senadora señora Von Baer, y 251.- de la Honorable Senadora señora Aravena, para agregar después de la expresión “contra las mujeres” la frase “que sean constitutivos de delitos”.

252.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar después del vocablo “debiendo”, lo siguiente: “ingresar al lugar en que ocurren los hechos,”.

253.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazar la expresión “a la víctima” por “a la o las víctimas”.

254.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para sustituir la frase “conforme a lo señalado en el inciso segundo del artículo 83 de la ley N° 19.968”, por el siguiente texto: “que pudieren ser utilizados para agredir a la o las víctimas, identificar a los testigos y consignar las declaraciones que éstos prestaren voluntariamente y, en general, llevar a cabo con la debida diligencia toda actuación orientada a detener la violencia y brindar protección inmediata a la o las víctimas”.

o o o o o

255.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para contemplar a continuación del inciso primero el siguiente inciso, nuevo:

“Se deberá entregar a la víctima información completa acerca de sus derechos y la oportunidad para ejercerlos, especialmente su derecho a ser oída en la audiencia de control de legalidad de la detención a realizarse en caso de haber sido detenido el agresor, proporcionándole todos los datos necesarios para facilitar su comparecencia.”.

o o o o o

Inciso segundo

Boletín de Indicaciones

256.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazarlo por el siguiente:

“Además, se entregará a la mujer o niña información completa acerca de sus derechos y la oportunidad para ejercerlos, se incentivará y registrará la denuncia en los términos expresados por la afectada, evitando cualquier cuestionamiento a su relato. De no haber denuncia, el parte policial se considerará como denuncia. En todo caso, el parte policial se redactará de la manera más completa posible, consignando de manera exhaustiva los hechos y las diligencias realizadas, incluyendo los medios de prueba recabados. Asimismo, se trasladará a la mujer o niña al servicio de salud más próximo a fin de que reciba la debida asistencia, de acuerdo a las lesiones y daño sufrido.”.

257.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituir la expresión “cuestionamiento de su relato” por la siguiente frase: “inducción o cuestionamiento de su relato, recabando en detalle información acerca de posibles testigos de su círculo familiar, vecindario, laboral u otro pertinente.”.

Inciso tercero

258.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 259.- de las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para agregar después de la palabra “deberá” el siguiente texto: “prestar inmediata asistencia y protección a la o las víctimas, garantizar su inmediata atención de salud, entregarle información sobre sus derechos y la oportunidad para ejercerlos, incentivar y registrar la denuncia en los términos expresados por la afectada evitando cualquier cuestionamiento a su relato, recabar los medios de prueba, y”.

260.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar la siguiente oración final: “Las mismas obligaciones corresponden a los directivos de establecimientos públicos o privados en que se encuentren mujeres o niñas privadas de libertad o bajo custodia por cualquier causa.”.

260 a).- Del Presidente de la República, para modificar el artículo 17, que pasó a ser artículo 21, de la siguiente manera:

a) Intercálase un nuevo inciso segundo, pasando el actual a ser tercero y así sucesivamente, del siguiente tenor:

“Los funcionarios que realicen la detención deberán entregar a la víctima información completa acerca de sus derechos y la oportunidad para ejercerlos, especialmente su derecho a ser oída en la audiencia de control de legalidad de la detención a realizarse, en caso de haber sido detenido el agresor, proporcionándole todos los datos necesarios para facilitar su comparecencia.”.

b) Intercálase en su inciso tercero, que ha pasado a ser cuarto, a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser seguido, la siguiente oración:

“El parte policial se redactará de la manera más completa posible y consignará en forma exhaustiva los hechos y las diligencias realizadas, e incluirá los medios de prueba recabados. Asimismo, el parte policial evitará cualquier inducción o cuestionamiento del relato de la denunciante y registrará en detalle información acerca de posibles testigos de su círculo familiar, vecindario, laboral u otro pertinente.”.

c) Sustitúyese su inciso final, por el siguiente:

“En caso de que los hechos de violencia tengan lugar en recintos penitenciarios, Gendarmería de Chile deberá prestar asistencia y protección a la o las víctimas, trasladar a la mujer al servicio de salud, cuando sea procedente, entregarle información sobre sus derechos y la oportunidad para ejercerlos, registrar la denuncia en los términos expresados por la afectada evitando cualquier cuestionamiento a su relato, recabar los medios de prueba, y cumplir especialmente con lo dispuesto en los artículos 173 y 175 del Código Procesal Penal en lo relativo a las denuncias, así como con lo establecido en el artículo 79 del mismo cuerpo normativo, en lo que dice relación con el desarrollo de sus actuaciones en la investigación de eventuales hechos constitutivos de delitos.”. (indicación formulada el 28-enero-2021).

ARTÍCULO 18

Inciso primero

261.- Del Honorable Senador señor Galilea, para reemplazar la frase “física, psicológica y espiritual a las mujeres y

Boletín de Indicaciones

niñas víctimas de violencia sexual” por la siguiente: “física y psicológica a las mujeres víctimas de violencia sexual”.

262.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituir la expresión “, psicológica y espiritual” por la locución “y psicológica”.

Inciso segundo

263.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para agregar la siguiente oración final: “En el caso de niñas y adolescentes mujeres, se tendrá en especial consideración la ley N° 21.057, que regula entrevistas grabadas en video y, otras medidas de resguardo a menores de edad, víctimas de delitos sexuales.”.

264.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para agregar la siguiente oración final: “Dicho servicio deberá almacenar las evidencias por al menos 15 años tratándose de delitos cometidos en contra de mayores de 18 años e indefinidamente en las circunstancias reguladas por la ley 21.160 que declara imprescriptibles los delitos sexuales cometidos en contra de menores de edad.”.

Inciso tercero

265.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para agregar después de la palabra “revictimización” el siguiente texto: “y procurando también registrar adecuadamente en la ficha clínica, toda información que pudiera ser usada posteriormente en el curso del procedimiento.”.

ARTÍCULO 19

Número 1

266.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 267.- de las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para reemplazarlo por el siguiente:

“1. A todas las materias y procedimientos contemplados en la ley N° 19. 968, que crea los tribunales de familia, incluidos los hechos de violencia intrafamiliar no constitutivos de delitos regulados por la ley N ° 20.066 que establece la ley de violencia intrafamiliar, siempre que intervenga una mujer o una niña.”.

Número 2

268.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 269.- de las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para reemplazarlo por el siguiente:

“2. A todas las investigaciones y procedimientos judiciales referidos a hechos de violencia contra la mujer constitutivos de delitos, conforme lo establecen los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, el Código Penal y las leyes especiales.”.

Número 3

270.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 271.- de las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para sustituirlo por el que sigue:

“3. A todas las investigaciones y procedimientos judiciales en el ámbito laboral que digan relación con actos de discriminación, violencia y/o la vulneración de derechos fundamentales de mujeres, especialmente si son materia de un procedimiento de tutela laboral, regulado en los artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo.”.

272.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar la expresión “párrafo 3 del título VIII” por “párrafo 3 y 3 bis del título VIII”.

Número 4

273.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 274.- de las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para sustituirlo por el que sigue:

“4. A todas las investigaciones sumarias y sumarios administrativos que se lleven a cabo conforme a las leyes N°

Boletín de Indicaciones

18.834 sobre Estatuto Administrativo y N° 18.883 sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, referidas a hechos de violencia contra la mujer, de acuerdo a lo establecido por la presente ley y los tratados internacionales de derechos humanos que hayan sido ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”.

Número 5

275.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para reemplazarlo por el siguiente:

“5. En todos los procedimientos en los que se ventilen situaciones de violencia hacia la mujer, de acuerdo a lo establecido por la presente ley y los tratados internacionales de derechos humanos que hayan sido ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”.

ARTÍCULO 20

276.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 20.- Derechos y garantías judiciales. En los procedimientos judiciales indicados en el artículo 19 de esta ley, referidos a hechos o delitos constitutivos de violencia contra las mujeres, se velará por el respeto de las siguientes garantías:

1) A que se investigue y falle el caso incorporando la perspectiva de género.

Los tribunales con competencia en materia de familia, juzgados de garantía, los tribunales de juicio oral en lo penal, consejeros técnicos, abogados, así como los fiscales adjuntos y los defensores penales públicos que intervengan en las causas de que trata esta ley, deberán tener en especial consideración los siguientes instrumentos internacionales sobre derechos humanos: Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación hacia la Mujer.

2) No ser estigmatizada o discriminada por su relato, conductas o estilo de vida.

3) Obtener una respuesta oportuna y efectiva en relación con sus derechos.

4) Ser oída en el momento de adoptarse una decisión que la afecte conforme lo establece el artículo 109 del Código Procesal Penal.

5) Recibir protección en virtud de las medidas contempladas en la legislación, cuando se encuentre amenazada o vulnerada su vida o su integridad personal como también las de sus hijos e hijas, si los hubiere.

6) A la protección de sus datos personales y los de sus hijos e hijas, en los términos de la ley N° 19.628, respecto de terceros y de su intimidad, honor y seguridad, para lo cual el tribunal que conozca del respectivo procedimiento podrá disponer, a petición de parte, las medidas que allí se establecen.

7) Participar en el procedimiento recibiendo información de la causa sin la exigencia de formalidades que entorpezcan el acceso a ella. En particular, podrán obtener información de la causa personalmente, sin necesidad de requerir dicha información a través de un abogado, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 182 del Código Procesal Penal, como en cualquier otra norma referida a reserva de información.”.

Encabezamiento

277.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 20.- Obligaciones de debida diligencia y de no revictimización. En todas las investigaciones y en todos los procesos judiciales y administrativos sobre violencia contra mujeres y niñas, se cumplirá estrictamente la obligación de debida diligencia y a la obligación de evitar la revictimización. Se entenderán por éstas:”.

Número 1

278.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para sustituirlo por el que sigue:

Boletín de Indicaciones

“1. Debida diligencia. Quienes dirijan las investigaciones, realicen diligencias de investigación y/o juzguen hechos de violencia contra mujeres y niñas, y quienes se encuentren a cargo de la protección y la seguridad de las víctimas, actuarán en todo momento con la debida diligencia. Corresponde de oficio al Estado, y no a las víctimas o a sus familiares, el impulso investigativo y procesal; la recolección oportuna y segura de pruebas y evidencias, y la seguridad y protección de las víctimas primarias y secundarias.”.

Número 2

279.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para sustituirlo por el que sigue:

“2. Los y las funcionarias del Ministerio Público, judiciales, policiales, de salud, peritos y demás funcionarios/as públicos o privados a quienes correspondan diligencias investigativas y probatorias de la violencia y del daño resultante, y/o la protección de las víctimas y sus hijos, les otorgarán atención adecuada, respetarán sus derechos y decisiones; no actuarán normalizando y/o minimizando la violencia sufrida; y no podrán revictimizarlas, en particular se evitará que la víctima deba reiterar su relato y/o encontrarse con el agresor en un mismo espacio o recinto.”.

ARTÍCULO 21

280.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituirlo por el que sigue:

“Artículo 21.- De la prestación de asesoría judicial en casos de violencia contra las mujeres. El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, podrá asumir el patrocinio y representación de las mujeres víctimas de los hechos de violencia o de los delitos mencionados en el artículo 19 de esta ley. Para ello el Servicio podrá celebrar convenios con entidades públicas o privadas.

En el caso del delito de femicidio regulado en el artículo 390 del Código Penal, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género podrá deducir querella, para lo que solicitará al Ministerio Público información acerca de la investigación que inicie con ocasión de la comisión de dicho delito, permitiendo el acceso a la información en los términos del artículo 182 del Código Procesal Penal.”.

280 a).- Del Presidente de la República, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 31.- De la prestación de asesoría judicial en casos de violencia contra las mujeres. El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, en los casos calificados por el mismo, podrá interponer querellas, asumir el patrocinio y representación de las mujeres víctimas de los hechos de violencia o de los delitos mencionado en el artículo 19 de esta ley, que sean mayores de edad y que así lo requirieren. Para ello el Servicio podrá celebrar convenios con entidades públicas o privadas.”. (Indicación formulada el 28-enero-2021).

Encabezamiento

281.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para suprimir la palabra “judiciales”.

282.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar después de la palabra “judiciales” la expresión “de las víctimas de violencia”.

283.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazar la frase “penal o de familia, referido a hechos presuntamente constitutivos de violencia contra las mujeres, se procurará otorgarles”, por lo siguiente: “y/o administrativo referido a hechos de violencia contra mujeres y niñas, de acuerdo a lo establecido por la presente ley y los tratados internacionales sobre derechos humanos vigentes en el país, se harán efectivos los derechos de acceso a la justicia, debido proceso, y protección reconocidos a las víctimas, y en particular”.

284.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para sustituir la expresión “penal o de familia” por “y/o administrativo”.

285.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para suprimir la palabra “presuntamente”.

Número 1

Boletín de Indicaciones

286.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazarlo por el siguiente:

“1. Contar con acceso a asistencia jurídica y letrada especializada. Ninguna víctima podrá comparecer ante un juez o autoridad que conozca de los hechos sin que se le haya nombrado previamente un abogado.”.

287.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para suprimir la palabra “judicial”.

Número 2

288.- Del Honorable Senador señor Galilea, para eliminarlo.

289.- De la Honorable Senadora señora Von Baer, para reemplazar la expresión “enjuiciada ni cuestionada” por la palabra “prejuzada”.

o o o o o

290.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para incorporar los siguientes párrafos, nuevos:

“Los relatos que den cuenta de indicadores de la existencia de una violencia relacional y asimétrica, basada en estereotipos de género, y por ende, habitual, serán considerados indicios graves de la existencia habitual de la violencia grave y presunciones de riesgo alto para la vida y/o integridad, la salud física, sexual y/o psicológica, libertad personal, autonomía o autodeterminación y/o subsistencia económica psíquica de la mujer y de los hijos u otras personas a su cuidado. Este tipo de casos deberá ser conocido por Tribunal de Garantías para la adopción de medidas cautelares urgentes, el Ministerio Público iniciará una investigación por delito de maltrato habitual y protegerá a las víctimas directas e indirectas. No procederá la mediación familiar ni ninguna forma de termino de las investigaciones o procesos judiciales que implique encontrarse ambas partes en condiciones de igualdad para negociar.

Un protocolo elaborado por el Ministerio de Salud y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, establecerá los indicadores de violencia episódica y de violencia relacional en parejas, y dentro de ésta, de violencia asimétrica y simétrica, tanto los que se presentan a nivel sistémico como a nivel individual, incluyendo un enfoque interseccional. Este tendrá carácter oficial y será instrumento de prueba pericial aplicado en cada caso por los profesionales competentes. Del mismo modo, ambos Ministerios elaborarán un protocolo oficial de indicadores de riesgo, que permita objetivar la procedencia, intensidad, y duración imprescindible de las medidas cautelares. Ambos instrumentos serán de aplicación obligatoria para todos los organismo públicos y privados con competencia en las materias de que trata esta ley.”.

o o o o o

Número 3

291.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para sustituir la expresión “y efectiva” por “efectiva y debidamente fundada”.

o o o o o

292.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para consultar a continuación del número 3 un numeral nuevo, del siguiente tenor:

“... Que se investigue y conozca el caso desde un enfoque de derechos humanos, género e interseccional, pudiéndose siempre la autoridad competente solicitar o recibir amicus curiae.”.

o o o o o

293.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para agregar el siguiente numeral, nuevo:

“... Que se realice una investigación desde un enfoque interseccional, incorporando la perspectiva de género.”.

o o o o o

Boletín de Indicaciones

Número 4

294.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazar la frase “Ser oída en el momento de adoptarse una decisión” por “Ser oída y su testimonio y voluntad debidamente considerados al momento de adoptarse cualquier decisión”.

295.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar después de la expresión “la afecte”. el siguiente texto: “Los jueces de familia no podrán prescindir de las audiencias orales para oír a las víctimas directamente, y no podrán delegar esta función en Consejeros Técnicos u otros funcionarios del Tribuna, evitando la revictimización. La declaración de la víctima deberá constar en el audio de la audiencia respectiva.”.

296.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para sustituir la expresión “El Ministerio Público” por “En particular, el Ministerio Público”.

297.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para sustituir la frase “deberán resguardar y dejar constancia del ejercicio de este derecho tratándose de”, por la siguiente: “deberán garantizar el derecho de toda mujer y niña a ser oída y a que su opinión sea considerada respecto a”.

Número 5

298.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para reemplazar la expresión “o su integridad” por “integridad física o psicológica, sexual, libertad personal, autonomía o autodeterminación y/o subsistencia económica”.

299.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazar la palabra “personal” por lo siguiente: “o salud física, sexual y/o psicológica, libertad personal, autonomía o autodeterminación y/o subsistencia económica”.

Número 6

300.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para sustituir la frase “y los de sus hijos menores de edad respecto de terceros y de su intimidad, honor y seguridad,” por la siguiente: “y de su intimidad, honor y seguridad y la de sus hijos/as u otras personas bajo su cuidado respecto de terceros y del denunciado,”.

301.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar después de la palabra “tribunal” la expresión “o autoridad”.

302.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar a continuación de la expresión “pertinentes,” la locución “de oficio o”.

Número 7

303.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar a continuación de la expresión “Participar en” lo siguiente: “la investigación o”.

304.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 305.- de las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para agregar a continuación de la expresión “recibiendo información” lo siguiente: “clara, oportuna y completa”.

306.- Del Honorable Senador señor Galilea, para agregar a continuación de la palabra “formalidades” el vocablo “innecesarias”.

307.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar después de la palabra “entorpezcan” la expresión “o retrasen”.

o o o o o

308.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para consultar los siguientes números nuevos:

“... Acceder siempre a evaluaciones de riesgo de violencia protocolizadas y urgentes que determinen la adopción de medidas cautelares oportunas y suficientes.

Boletín de Indicaciones

... Acceder a evaluaciones médico-forenses de violencia relacional asimétrica como prueba de maltrato o violencia habitual; y a evaluaciones de daño asociado a violencia.”.

o o o o o

308 a).- Del Presidente de la República, para incorporar los siguientes artículos nuevos:

“Artículo 26.- Situación de riesgo de violencia contra la mujer en contexto íntimo. Cuando exista una situación de riesgo inminente de sufrir una conducta constitutiva de violencia contra la mujer, en los términos del artículo segundo de esta ley, aun cuando no se haya llevado a cabo, el tribunal, con el solo mérito de la demanda o denuncia, deberá adoptar las medidas de protección o cautelares que correspondan.

Para efectos de determinar si existe riesgo inminente para la víctima de sufrir un maltrato constitutivo de violencia, el tribunal deberá atender especialmente a la situación en que se encuentra la víctima, considerando, por ejemplo, su dependencia económica respecto del ofensor.

Se presumirá que existe una situación de riesgo inminente como la descrita en el inciso anterior cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. Que haya precedido intimidación por parte del ofensor, expresada por cualquier vía, en acciones tales como hostigamiento, acecho, amedrentamiento o invasión de espacios propios de la víctima, laborales, públicos o privados.
2. Que concurran respecto del ofensor circunstancias o antecedentes tales como: drogadicción, alcoholismo, una o más denuncias por violencia intrafamiliar, condena previa por violencia intrafamiliar, procesos pendientes o condenas previas por crimen o simple delito contra las personas o por alguno de los delitos establecidos en los párrafos 5 y 6 del Título VII, del Libro Segundo del Código Penal o por infracción a la ley N° 17.798 sobre Control de Armas, o antecedentes psiquiátricos o psicológicos que denoten características de personalidad violenta.
3. Que el denunciado haya opuesto, mediante actos de violencia física o psicológica, su negativa a aceptar el término de una relación afectiva que ha mantenido con la víctima.
4. Que una adulta mayor, dueña, poseedora o mera tenedora, a cualquier título legítimo, de un inmueble que ocupa para residir, sea expulsada de él, relegada a sectores secundarios de este o se le restrinja o limite su desplazamiento al interior de ese bien raíz por el denunciado.

Además, el tribunal cautelará especialmente los casos en que la víctima esté embarazada, una adulta mayor, una mujer en situación de discapacidad o que tenga una condición que la haga vulnerable.

Artículo 27.-

Medidas cautelares. El tribunal, sin perjuicio de otras medidas que estime pertinentes, podrá adoptar una o más de las siguientes:

- 1) Obligación de abandonar el ofensor el hogar que comparte con la víctima.

El tribunal dispondrá la forma en la que el ofensor retirará sus efectos personales. Si fuere el caso oficiará a Carabineros de Chile para que custodie al denunciado el día del retiro de modo de garantizar la seguridad de la víctima.

- 2) Asegurar la entrega material de los efectos personales de la víctima que hubiere huido u optado por no regresar al hogar común. La víctima que hubiese huido u optado por no regresar al hogar común con ocasión de los hechos que denuncia podrá siempre solicitar al tribunal se decrete la medida contemplada en el número precedente.

- 3) Prohibir al ofensor acercarse a la víctima y prohibir o restringir la presencia de aquél en el hogar común, en el domicilio, lugar de estudios o de trabajo de ésta, así como en cualquier otro lugar en que la víctima permanezca, concurra o visite habitualmente.

Si ambos trabajan o estudian en el mismo lugar, se oficiará al empleador o director del establecimiento para que

Boletín de Indicaciones

adopte las medidas de resguardo necesarias, dando cuenta al tribunal.

4) Prohibir o restringir las comunicaciones del ofensor respecto de la víctima.

5) Fijar alimentos provisorios.

6) Determinar un régimen provisorio de cuidado personal de los niños, niñas o adolescentes en conformidad al artículo 225 del Código Civil, y establecer la forma en que se mantendrá una relación directa y regular entre los progenitores y sus hijos.

Se abrirá debate de oficio sobre la procedencia de las medidas cautelares señaladas en los números 5) y 6) precedentes, en la misma audiencia en la que el tribunal de familia o de garantía decreta alguna medida cautelar, teniendo especialmente presente lo señalado en el artículo 11 bis de la ley N° 20.066. Si para resolver fuere necesario recibir antecedentes que justifiquen las peticiones de los intervinientes, podrá fijar audiencia para recibirlos, dentro del plazo de 15 días, audiencia en la cual resolverá sin más dilación.

7) Decretar la prohibición de celebrar actos o contratos.

8) Prohibir el porte y tenencia de cualquier arma de fuego, municiones y cartuchos; disponer la retención de los mismos y prohibir la adquisición o almacenaje de los objetos singularizados en el artículo 2° de la ley N° 17.798, sobre Control de Armas. De ello se informará, según corresponda, a la Dirección General de Movilización Nacional, a la Comandancia de Guarnición o al Director del Servicio respectivo para los fines legales y reglamentarios pertinentes. Con todo, el imputado podrá solicitar ser excluido de estas medidas en caso de demostrar que sus actividades industriales, comerciales o mineras requieren de alguno de esos elementos.

9) La asistencia a programas de tratamiento de rehabilitación de drogas y alcohol si se presentare un consumo problemático de dichas sustancias, de intervención sicosocial, terapéuticos o de orientación familiar. Las instituciones que desarrollen dichos programas darán cuenta al respectivo tribunal de la intervención o tratamiento que deba seguir el agresor, de su inicio y término.

10) Decretar la reserva de identidad del tercero denunciante.

11) Tratándose de adultos mayores en situación de desamparo que requiera de cuidados, el tribunal podrá decretar la internación del afectado en alguno de los hogares o instituciones reconocidos por la autoridad competente.

12) En caso de que la víctima sea menor de edad, el juez con competencia en materias de familia podrá adoptar, además, las medidas cautelares contempladas en el artículo 71 de la ley N° 19.968, cumpliendo con todos los requisitos y condiciones previstas en la misma disposición. Si quien conoce de la causa es el juez de garantía, pondrá los antecedentes en conocimiento del juez de familia para los mismos efectos.

Artículo 28.-

Notificación de las medidas cautelares y apercibimiento para casos de incumplimiento. Si las medidas cautelares se decretaren en presencia del ofensor, el tribunal le conminará a cumplir cabalmente las obligaciones y prohibiciones impuestas. Si ese no fuera el caso, ordenará que se le conmine en el momento de la notificación, la que deberá ser realizada de forma expedita.

El juez ordenará de la manera más expedita posible la notificación al ofensor de las medidas que se adopten y cautelará especialmente que se resguarde la seguridad de la víctima, para lo cual podrá requerir el auxilio de la fuerza pública. Se dejará registro expreso en la causa de las medidas que se adopten para cautelar la seguridad de la víctima y del seguimiento de dichas medidas.

Una vez practicada la notificación se deberá comunicar de inmediato esta circunstancia, en la forma y por los medios más expeditos posibles, al tribunal que hubiere decretado la medida, a Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones de Chile y a la fiscalía local que corresponda.

Artículo 29.-

Boletín de Indicaciones

Medidas accesorias comunes al procedimiento de familia y penal. El tribunal deberá aplicar en la sentencia una o más de las siguientes medidas accesorias:

- 1) Obligación de abandonar el ofensor el hogar que comparte con la víctima.
- 2) Prohibición de acercarse a la víctima o a su domicilio, lugar de trabajo o estudio, así como a cualquier otro lugar al que ésta concurra o visite habitualmente. Si ambos trabajan o estudian en el mismo lugar, se oficiará al empleador o director del establecimiento para que adopte las medidas de resguardo necesarias, informando al tribunal para efectos de la supervisión judicial.
- 3) Prohibición o restricción las comunicaciones del ofensor respecto de la víctima.
- 4) Prohibición de porte y tenencia y, en su caso, el comiso, de armas de fuego. De ello se informará, según corresponda, a la Dirección General de Movilización Nacional, a la Comandancia de Guarnición o al Director de Servicio respectivo, para los fines legales y reglamentarios que correspondan.
- 5) La asistencia a programas de intervención psicosocial de tratamiento de la violencia, terapéuticos o de orientación familiar. Si el condenado presentare un consumo problemático de drogas y alcohol, el juez impondrá la obligación de someterse a un tratamiento de rehabilitación. Las instituciones que desarrollen dichos programas darán cuenta al respectivo tribunal de la intervención o tratamiento que deba seguir el agresor, de su inicio y término.
- 6) Obligación de presentarse regularmente ante la unidad policial que determine el juez.

El tribunal fijará prudencialmente el plazo de las medidas accesorias, que no podrá ser inferior a seis meses ni superior a dos años, atendidas las circunstancias que las justifiquen. La duración de las medidas podrá prorrogarse a petición de la víctima o de oficio por el tribunal, en la audiencia de supervisión judicial, si se mantienen los hechos que las justificaron. En el caso del numeral 5), la duración de la medida será fijada, y podrá prorrogarse, tomando en consideración los antecedentes proporcionados por la institución encargada del programa de que se trate.

En caso de decretarse una medida cuya ejecución permita prever que víctima y ofensor puedan encontrarse, el tribunal podrá decretar de oficio o a petición de parte, la presencia de Carabineros de Chile cuando fuere necesario para resguardar la seguridad de la víctima.

Artículo 30.-

El Poder Judicial mantendrá un sistema de registro del seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares, medidas accesorias y las condiciones impuestas en la suspensión condicional del procedimiento, al cual solo podrán acceder el Ministerio Público, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile. El funcionamiento y acceso a dicho sistema será regulado a través de un reglamento dictado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en conjunto con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.”. (Indicación formulada el 28-enero-2021).

o o o o o

309.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para incorporar antes del artículo 22 el siguiente epígrafe:

“Párrafo 1°. De la violencia contra las mujeres de conocimiento de los tribunales de familia”

o o o o o

ARTÍCULO 22

310.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 22.- De la violencia contra las mujeres de conocimiento de los tribunales de familia. Los actos de violencia contra las mujeres que no constituyan delito serán de conocimiento de los tribunales de familia y se sujetarán a las disposiciones generales de las leyes N° 20.066, N° 19.968 y supletoriamente a lo dispuesto en los artículos

Boletín de Indicaciones

siguientes.”.

310 a).- Del Presidente de la República, para agregar los siguientes artículos nuevos:

“Artículo 32.- De la violencia contra las mujeres de conocimiento de los tribunales de familia. Los actos de violencia contra las mujeres que no constituyan delito serán de conocimiento de los tribunales de familia y se sujetarán a las disposiciones generales de este título y, supletoriamente, a las leyes N° 20.066, sobre Violencia Intrafamiliar, N° 19.968, Tribunales de Familia y a lo dispuesto en los artículos siguientes.

Artículo 33.-

Sanción al maltrato constitutivo de violencia de género contra la mujer en contexto íntimo. Se castigará el maltrato constitutivo de violencia de género contra la mujer en contexto íntimo que no revistiese caracteres de delito, con una multa de 5 a 30 unidades tributarias mensuales a beneficio del gobierno regional del domicilio de la víctima, para ser destinada a los centros de atención de mujeres víctimas de violencia existentes en la región respectiva y que sean de financiamiento público o privado.

El condenado deberá acreditar el pago de la multa dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que la sentencia quede firme y ejecutoriada, a menos que el tribunal por motivos fundados prorrogue dicho término hasta por quince días.

El tribunal podrá, tanto en la sentencia como en su ejecución, atendidas las circunstancias, autorizar el pago de la multa por parcialidades, dentro de un límite que no exceda el plazo de un año. El no pago de una sola de las parcialidades, hará exigible el total de la multa adeudada.

Artículo 34.-

Registro de sanciones y medidas accesorias. Quienes hayan sido condenados por sentencia ejecutoriada, como autores de violencia de género contra la mujer en contexto íntimo, serán registrados de acuerdo a las normas del artículo 12 de la ley N°20.066.”. (Indicación formulada el 28-enero-2021).

Inciso primero

311.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar a continuación de la expresión “investigación penal” lo siguiente: “o administrativa, defensores o defensoras públicos”.

312.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para agregar después de la palabra “Judicial” la expresión “y de la Defensoría Penal Pública”.

313.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar después de la palabra “diligente” la expresión “, clara, oportuna, completa”.

314.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar después de la expresión “procesos judiciales” la locución “y administrativos”.

315.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazar la expresión “y de la Policía de Investigaciones de Chile” por “, de la Policía de Investigaciones de Chile y Gendarmería de Chile”.

Inciso segundo

316.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para sustituir la expresión “eventual derecho a obtener indemnización”, por la siguiente: “derecho a obtener indemnización y reparación por los perjuicios patrimoniales y daños sufridos”.

ARTÍCULO 23

317.- Del Honorable Senador señor Galilea, y 318.- de la Honorable Senadora señora Aravena, para eliminarlo.

319.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituirlo por el que sigue:

Boletín de Indicaciones

“Artículo 23.- Incompetencia y remisión de antecedentes. Si con ocasión del examen de la denuncia o de la demanda, o del conocimiento de cualquier antecedente introducido durante el curso del procedimiento se concluye que los hechos son constitutivos de delito, el tribunal declarará su incompetencia por resolución fundada. Esta resolución será inapelable, sin perjuicio del ejercicio de las facultades del Ministerio Público.

La resolución precedente se comunicará al juzgado de garantía competente, y se enviará de inmediato copia de esta resolución con todos los antecedentes fundantes al Ministerio Público, tales como actas y audios que registren declaraciones y resoluciones e informes de consejeros técnicos u entidades especializadas que hubieren tomado parte en el proceso, sin perjuicio de las solicitudes que pudieren plantearse en virtud del 276 del Código Procesal Penal.”.

320.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para sustituir la expresión “Aplicación de atenuante de responsabilidad” por la siguiente: “Imprudencia de atenuantes de responsabilidad penal”.

321.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar después de la expresión “de esta ley” lo siguiente: “sobre violencia contra mujeres o niñas”.

322.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazar la expresión “N° 5” por “N°s 3 y 5”.

323.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar la siguiente oración final: “Tampoco podrá aplicarse la atenuante de responsabilidad penal establecida en el N° 36 del mismo artículo cuando existan indicios suficientes de que con anterioridad al delito el autor incurrió en conductas de violencia física, sexual o psicológica en contra de la víctima, otras mujeres o menores de edad; o cuando se ha establecido la existencia de violencia relacional asimétrica entre los miembros de una pareja o exparejas.”.

o o o o o

324.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar un inciso del siguiente tenor:

“Tratándose de un delito de femicidio no procede la aplicación de las atenuantes de responsabilidad establecidas en el artículo 11 N°3, N°4, N°5, y N°6 del Código Penal.”.

o o o o o

ARTÍCULO 24

325.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 24.- Supervisión judicial. Las medidas cautelares, penas accesorias y las condiciones para la suspensión de la ejecución de la sentencia, podrán ser supervisadas judicialmente. La necesidad de fijar más audiencias atenderá a las circunstancias de cada caso.

En el caso que se realice supervisión judicial a estas audiencias, el ofensor será citado para comparecer personalmente bajo apercibimiento de arresto, sin perjuicio de poder hacerlo acompañado de su abogado o representante legal.

La ausencia injustificada del ofensor podrá dar lugar a la intensificación de la medida impuesta, o la revocación de la suspensión condicional de la ejecución de la sentencia.

La víctima será siempre notificada y podrá comparecer personalmente o debidamente representada, a las audiencias de supervisión judicial.”.

Inciso primero

326.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para sustituir el vocablo “Deberes” por “Obligaciones”.

327.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar después de la expresión “de conformidad” la siguiente frase: “a lo dispuesto en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y”.

Boletín de Indicaciones

328.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar a continuación de la palabra “solicitud” la expresión “diligente y oportuna”.

329.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar al final del inciso primero el siguiente texto: “Asimismo, dispondrán de las medidas necesarias para llevar a cabo, de manera diligente y oportuna, el seguimiento a las medidas de protección y cautelares otorgadas, para lo cual se mantendrán contacto periódico con la víctima y con el imputado. Especial seguimiento se hará a mujeres que se encuentren en situación de vulnerabilidad y/o exclusión, tales como niñas y adolescentes, mujeres de la tercera edad, mujeres en situación de discapacidad, mujeres pobres, mujeres migrantes, mujeres que pertenecen a algún pueblo originario, mujeres lesbianas, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, mujeres viviendo con vih/sida, mujeres afro descendientes, trabajadoras sexuales, trabajadoras de casa particular y aquellas que se encuentran privadas de libertad.”.

330.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para agregar la siguiente oración final: “Asimismo, dispondrán de las medidas necesarias para llevar a cabo, de manera diligente y oportuna, el seguimiento a las medidas de protección y cautelares otorgadas, para lo cual se mantendrán contacto periódico con la víctima y con el imputado.”.

331.- Del Honorable Senador señor Bianchi, para agregar la siguiente oración final: “En las Unidades de Atención de víctimas y testigos del Ministerio Público deberá existir personal especializado en delitos de género, y especialmente en delitos cometidos contra la mujer.”.

Inciso segundo

332.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para ubicarlo como número 2 del artículo 26, con el siguiente texto:

“2. El silencio, la falta de resistencia o la conducta sexual previa o posterior de la víctima, no podrán ser valorados como demostración de aceptación o consentimiento. Asimismo, el consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima cuando la coacción o el encontrarse en un entorno coercitivo hayan disminuido su capacidad para dar un consentimiento voluntario y libre.”.

333.- De la Honorable Senadora señora Aravena, y 334.- de la Honorable Senadora señora Von Baer, para reemplazar la frase “no podrán ser valorados como demostración”, por la siguiente: “no podrán ser valoradas, por sí mismas, como demostración concluyente”.

Inciso tercero

335.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para sustituir la frase “las mujeres indicados en el artículo 19 de esta ley, los fiscales”, por la siguiente: “mujeres y niñas, los/as fiscales del Ministerio Público”.

336.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para reemplazar la frase “indicados en el artículo 19 de esta ley, los fiscales darán prioridad a la adopción y solicitud de medidas” por “, los/as fiscales del Ministerio Público darán prioridad a la adopción de medidas de protección y solicitud de medidas cautelares”.

337.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar después de la palabra “adopción” la expresión “de medidas de protección”.

338.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazar la expresión “medidas orientadas” por “medidas cautelares orientadas”.

339.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para sustituir la expresión “que suponga” por “, particularmente si ella implica”.

o o o o o

340.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para incorporar antes del artículo 25 el siguiente epígrafe:

“Párrafo 2°. De la violencia contra las mujeres de conocimiento de los tribunales penales”

Boletín de Indicaciones

o o o o o

ARTÍCULO 25

341.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 25.- De la violencia contra las mujeres de conocimiento de los tribunales penales. Los hechos de violencia contra las mujeres que constituyan delito serán de conocimiento de los juzgados de garantía y de juicio oral en lo penal y se sujetarán al procedimiento establecido en el Código Procesal Penal.”.

341 a).- Del Presidente de la República, para incorporar los siguientes artículos nuevos:

“Artículo 37.- De la violencia contra las mujeres de conocimiento de los tribunales penales. Los hechos de violencia contra las mujeres que constituyan delito serán de conocimiento de los juzgados de garantía y tribunales de juicio oral en lo penal y se sujetarán al procedimiento establecido en el Código Procesal Penal y, supletoriamente, a la ley N°20.066 sobre Violencia Intrafamiliar.

Artículo 38.-

Delito de maltrato habitual contra la mujer en contexto íntimo. El hombre que ejerza habitualmente la violencia física o psíquica respecto de la mujer con quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge, conviviente civil o de hecho, que tenga un hijo o que tenga o haya tenido una relación de pareja sin convivencia, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio, salvo que el hecho sea constitutivo de un delito de mayor gravedad, caso en el cual se aplicará sólo la pena asignada por la ley a éste.

Para apreciar la habitualidad, se atenderá al número de acciones u omisiones, así como a la proximidad temporal de las mismas, con independencia de que dicha violencia se haya ejercido sobre la mujer o una víctima diferente, de las comprendidas en el artículo 5° de la ley N°20.066. Para estos efectos, no se considerarán los hechos anteriores respecto de los cuales haya recaído sentencia penal absolutoria o condenatoria.

Artículo 39.-

Imprudencia de atenuante de responsabilidad. En los procedimientos judiciales en materia penal, señalados en el artículo 23 de esta ley el juez no podrá aplicar la atenuante de responsabilidad contenida en el N°5 del artículo 11 del Código Penal.

Artículo 40.-

Imprudencia de acuerdos reparatorios. En los procesos por delitos constitutivos de violencia contra la mujer no tendrá aplicación el artículo 241 del Código Procesal Penal.

Artículo 41.-

Suspensión condicional del procedimiento. El juez de garantía para decretar la suspensión del procedimiento impondrá como condición una o más de las medidas accesorias establecidas en el artículo 29, sin perjuicio de las demás que autoriza el artículo 238 del Código Procesal Penal.

En ningún caso podrá decretarse la suspensión del procedimiento imponiéndose como única condición a la persona imputada la medida de asistencia a programas terapéuticos o de orientación familiar.

Para decretar la suspensión condicional del procedimiento deberá tenerse en especial consideración la seguridad de la víctima, apreciándose situaciones tales como la existencia de riesgo inminente en los términos del artículo 26 de esta ley, el comportamiento del ofensor y la existencia de antecedentes y denuncias previas, entre otros.

La víctima y el querellante deberán ser siempre notificados de la citación a la audiencia en que se ventile la solicitud de suspensión condicional del procedimiento. Durante dicha audiencia, si la víctima o el querellante estuviesen presentes, serán oídos por el juez y su opinión será debidamente considerada.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el inciso anterior, el juez deberá ofrecer a la víctima la posibilidad de emitir su opinión en audiencia reservada, a fin de cautelar su seguridad y evitar cualquier tipo de presión sobre ella

Boletín de Indicaciones

por parte de la persona imputada.

En todo lo demás se aplicarán las reglas establecidas en el Código Procesal Penal.

Artículo 42.-

Retractación de la víctima. En caso de existir antecedentes fundados sobre la retractación de la mujer, se podrá dar lectura en el juicio oral a los registros en que consten sus declaraciones anteriores prestadas ante el Fiscal, las que serán valoradas por el tribunal de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 297 del Código Procesal Penal.

El tribunal de garantía se pronunciará sobre la procedencia de esta prueba en la audiencia de preparación de juicio oral, teniendo en especial consideración los informes psicológicos acompañados y los antecedentes relativos a la evaluación del riesgo en que se encuentra la víctima.

Artículo 43.-

Medida accesoria de tratamiento para rehabilitación de consumo problemático de drogas y alcohol. Durante la etapa de investigación, los intervinientes podrán solicitar al tribunal que decrete la obligación del imputado de asistir a una evaluación por un médico calificado para determinar si éste presenta o no consumo problemático de drogas o alcohol. El juez accederá a lo solicitado si existieren antecedentes que permitan presumir dicho consumo problemático, salvo que el imputado acceda voluntariamente a someterse a esta medida, en el marco del procedimiento simplificado o del procedimiento abreviado, según los artículos 395 y 406 del Código Procesal Penal, respectivamente.

Si se decretare la evaluación y el imputado se resistiere o negare a la práctica de el o los exámenes correspondientes, el juez podrá considerar dicha resistencia o negativa como antecedente al resolver la sustitución de la pena privativa o restrictiva de libertad.

Si el juez decretare someterse a un tratamiento, éste podrá consistir en la asistencia a programas ambulatorios, la internación en centros especializados o una combinación de ambos tipos de tratamiento, según el caso.

La supervisión judicial de esta medida será entregada al Programa de Tribunales de Tratamiento de Drogas si el tribunal contare con dicho programa, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17 bis de la ley N°18.216. (Indicación formulada el 28-enero-2021).

Inciso primero

342.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 343.- de las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para reemplazar la palabra “juez” por “Tribunal”.

344.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para sustituir la frase “referidos en el artículo 19” por la siguiente: “de violencia contra mujeres o niñas”.

345.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para reemplazar la expresión “referidos en el artículo 19” por “contra las mujeres”.

346.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazar la expresión “y seguridad de la mujer”, por la siguiente: “seguridad y ejercicio pleno de sus derechos, así como de las personas bajo su cuidado”.

o o o o o

347.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para agregar un inciso nuevo, del siguiente tenor:

“El poder judicial mantendrá un sistema de seguimiento del cumplimiento de las medidas cautelares, suspensiones condicionales del procedimiento y medidas accesorias, al cual tendrán acceso el Ministerio Público, Carabineros y Policía de Investigaciones. Se sancionarán con pena de reclusión menor en su grado máximo en caso de incumplimiento de las medidas señaladas en el inciso anterior”.

o o o o o

Boletín de Indicaciones

ARTÍCULO 26

348.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituirlo por el que sigue:

“Artículo 26.- Deberes de protección del Ministerio Público. En virtud de las facultades y funciones que les confieren el Código Procesal Penal y la ley N° 19.640, orgánica constitucional del Ministerio Público, quienes dirijan la investigación penal de delitos de violencia contra las mujeres, y quienes desempeñen funciones en Unidades de Atención a Víctimas y Testigos, otorgarán la debida protección a las víctimas y a las personas que se encuentren bajo su cuidado, de conformidad al artículo 78 del Código Procesal Penal, tanto a través de la adopción oportuna de medidas de protección que no impliquen la restricción de derechos de terceros, como de la solicitud de dictación de medidas cautelares judiciales.

En los casos de violencia contra las mujeres indicados en el artículo 19 de esta ley y que constituyan delito, los fiscales darán prioridad a la adopción y solicitud de medidas orientadas a la prevención de acciones de represalia en contra de la víctima y al resguardo de su seguridad antes en cualquier actuación o diligencia judicial o investigativa que suponga la presencia simultánea de la víctima y el supuesto agresor en el mismo lugar. Para ello, quienes dirijan la investigación penal, cuando resulte procedente, podrán ordenar el acompañamiento policial de la víctima, sin perjuicio de otras medidas que resulten idóneas para resguardar efectivamente su seguridad e integridad personal en atención a la situación de riesgo en que ésta se encuentre.”.

Encabezamiento

349.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazar la oración “Durante los procedimientos judiciales referidos en las letras c) y d) del artículo 19 se observarán las siguientes reglas:”, por la siguiente: “Durante las investigaciones y los procedimientos judiciales, administrativos o de otra índole sobre actos de violencia sexual contra una mujer o niña se observarán las siguientes reglas:”.

350.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para sustituir la expresión “referidos en las letras c) y d)” por la locución “y administrativos”.

Número 1

351.- Del Honorable Senador señor Galilea, y 352.- de la Honorable Senadora señora Aravena, para eliminarlo.

353.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 354.- de las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para sustituirlo por el siguiente:

“1. Se prohíbe indagar en las conductas sexuales de la víctima, las que no podrán ser objeto de investigación ni de discusión en el proceso.”.

o o o o o

355.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para introducir después del número 1 el siguiente numeral, nuevo:

“... El silencio, la falta de resistencia o la conducta sexual previa o posterior de la víctima, no podrán ser valorados como demostración de aceptación o consentimiento. Asimismo, el consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima cuando la coacción o el encontrarse en un entorno coercitivo hayan disminuido su capacidad para dar un consentimiento voluntario y libre.”.

o o o o o

Número 2

356.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazar la frase “El tribunal no podrá basarse exclusivamente en el”, por la siguiente: “No se atenderá al”.

357.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para eliminar la palabra “exclusivamente”.

358.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para sustituir la expresión “para fundamentar su decisión” por la siguiente: “para fundamentar ninguna decisión”.

Boletín de Indicaciones

359.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazar la locución “Del mismo modo” por “En particular”.

360.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar después de la palabra “protección” la expresión “o cautelar”.

o o o o o

361.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para incorporar a continuación del número 2 el siguiente numeral, nuevo:

“... La diferencia de edad, de condición económica, los regalos y otras formas de compensación podrán ser considerados como indicadores de abuso de poder.”.

o o o o o

362.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para incorporar a continuación del número 2 el siguiente numeral, nuevo:

“... El silencio, la apariencia o falta de resistencia o la conducta sexual previa o posterior de la víctima, no podrán ser valorados como demostración de aceptación o consentimiento. Asimismo, el consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima cuando la coacción o el encontrarse en un entorno coercitivo hayan disminuido su capacidad para dar un consentimiento voluntario y libre.”.

o o o o o

Número 3

363.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazar la expresión “manteniendo la confidencialidad” por la siguiente: “en especial, resguardando la confidencialidad”.

364.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar después de la expresión “entre otros” lo siguiente: “datos o información personal”.

365.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazar la locución “personas allegadas” por la frase: “otras personas cercanas o significativas, tanto respecto de terceros como del denunciado”.

ARTÍCULO 27

366.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 27.- Agrupación de investigaciones. El fiscal al que se le asigne la investigación de un hecho que revista carácter de delito y sea constitutivo de violencia contra la mujer se informará a través de los sistemas de que disponga el Ministerio Público acerca de la existencia de otras causas en actual tramitación o archivadas provisionalmente, mientras no haya prescrito la acción penal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 185 del Código Procesal Penal.”.

Inciso primero

367.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para sustituir la expresión “prestación de asesoría” por “asesoría y representación”.

368.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para agregar después de la palabra “asesoría” la expresión “y representación”.

369.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar después del vocablo “mujeres” la expresión “y las niñas”.

370.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para reemplazar la frase “en los casos calificados por el mismo, podrá asumir” por la palabra “asumirá”.

Boletín de Indicaciones

371.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para sustituir la expresión “podrá asumir” por “asumirá”.

372.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazar la frase “víctimas de los hechos de violencia o de los delitos mencionados en el artículo 19 de esta ley, que sean mayores de edad”, por la frase “y niñas víctimas de violencia que así lo requirieran”.

Inciso segundo

373.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 374.- de las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para reemplazar la expresión “femicidio regulado” por “femicidio previsto y sancionado”.

375.- De la Honorable Senadora señora Rincón, y 376.- de las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para sustituir la palabra “podrá” por “deberá”.

oooooooo

376 a).- Del Presidente de la República, para agregar el siguiente artículo nuevo:

“Artículo 47.- Reemplázase el inciso tercero del artículo 18 de la ley N° 19.970, crea el sistema nacional de registros de ADN, por el siguiente:

“En cualquier caso, las huellas genéticas contenidas en los Registros de Imputados, de Víctimas y de Evidencias y Antecedentes, previa autorización del Ministerio Público, podrán ser eliminadas una vez transcurridos treinta años desde la fecha de su incorporación a éstos.”. (Indicación formulada el 28-enero-2021).

ARTÍCULO 28

377.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 28.- Reglas especiales para los casos de violencia sexual. Durante los procedimientos judiciales referidos en los numerales 3 y 4 del artículo 19 de esta ley, se observarán las siguientes reglas:

1) Se prohíbe indagar en las conductas sexuales de la víctima, y éstas no podrán ser objeto de discusión en el proceso; salvo que el tribunal lo estime estrictamente indispensable para su resolución e incidan directamente en los hechos discutidos en el juicio, teniendo la obligación de fundamentar debidamente el motivo.

2) El tribunal no podrá basarse exclusivamente en el tiempo transcurrido entre la comisión de los hechos y la presentación de la denuncia para fundamentar su sentencia, sin perjuicio de las reglas del artículo 94 del Código Penal. Del mismo modo, no podrá tener solo en consideración el tiempo transcurrido entre los hechos y la presentación de la denuncia para dictar una medida de protección.

3) Las mujeres víctimas de violencia sexual tienen derecho a que se preserve en todo momento su intimidad y privacidad, manteniendo la confidencialidad respecto de terceros ajenos al procedimiento de la información sobre su nombre, residencia, teléfono, lugar de trabajo o estudio, entre otros, incluyendo la de su familia y personas allegadas. Esta protección es irrenunciable para personas menores de 18 años.”.

Número 3

Letra a)

378.- Del Honorable Senador señor Galilea, y 379.- de la Honorable Senadora señora Aravena, para suprimirla.

oooo

380.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para agregar una letra nueva, del tenor que se señala:

“...) Agregase una nueva letra g) del siguiente sentido:

“g) Crear e implementar planes y programas de reparación de los efectos o secuelas físicas o psicológicas de

Boletín de Indicaciones

víctimas de violencia intrafamiliar.”.”.

o o o o o

Número 4

Letra b)

381.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar después del vocablo “mujeres” la expresión “y las niñas”.

Número 5

Letra a)

Inciso propuesto

382.- Del Honorable Senador señor Galilea, y 383.- de la Honorable Senadora señora Von Baer, para eliminar la expresión “, o la subsistencia o autonomía económica”.

384.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para agregar después de la expresión “de hecho” lo siguiente: “, con o sin convivencia,”.

Letra b)

385.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para reemplazarla por la siguiente:

“b) Sustitúyese el inciso segundo por uno nuevo del siguiente tenor:

“También habrá violencia intrafamiliar cuando la conducta referida en el inciso precedente ocurra entre los padres de un hijo común, con independencia de si los padres han tenido una relación de pareja con o sin convivencia.”.”.

Expresión propuesta

386.- Del Honorable Senador señor Galilea, para reemplazarla por la siguiente: “, o tenga lugar entre personas que tienen o han tenido en el los últimos 3 años, una relación de pareja con o sin convivencia”.

387.- De la Honorable Senadora señora Von Baer, para sustituirla por la que sigue: “, o tenga lugar entre personas que tienen o han tenido, en los últimos 5 años, una relación de pareja con o sin convivencia”.

388.- Del Honorable Senador señor Castro, para eliminar la expresión “con o sin convivencia”.

Número 6

Letra a)

389.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para reemplazarla por la siguiente:

“a) Sustitúyese su inciso segundo por los siguientes incisos segundo y tercero:

“Para efectos de determinar si existe riesgo inminente para la víctima de sufrir violencia en cualquiera de sus manifestaciones el juez realizará de forma urgente una valoración del riesgo mediante un protocolo o guía que establezca de forma sistemática los factores de riesgo para la violencia de género. Conforme a él, se atenderá, especialmente, a la existencia de dependencia emocional y económica de la víctima respecto del ofensor; a la existencia de aislamiento familiar y social; baja autoestima, falta de habilidades personales o sociales para desenvolverse que presente la víctima; a la justificación que realiza la víctima de la violencia a la que es sometida; al historial de violencia del agresor contra la víctima; entre otros indicadores.

Para la determinación de las medidas cautelares necesarias y oportunas, existirá un instrumento único de valoración de riesgo, y una escala de predicción de riesgo de violencia grave en la pareja, de uso obligatorio en

Boletín de Indicaciones

todos los tribunales de justicia, ministerio público e instituciones policiales, y servicio públicos y privados de salud y educación. Se aplicará en todos los casos en los que exista sospecha, relatos o denuncias de violencia; y enviado de modo urgente, junto a la denuncia de los hechos, a los Tribunales de Justicia para la adopción de las medidas cautelares que correspondan, sin perjuicio de las posteriores evaluaciones clínicas de la violencia que sean requeridas por la autoridad judicial.”.

Letra b)

Inciso propuesto

Número 2

390.- De la Honorable Senadora señora Von Baer, para eliminar la frase “, además de lo descrito en el número 1,”.

o o o o o

391.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para consultar a continuación del número 3 un nuevo numeral, del siguiente tenor:

“... Que la persona denunciada haya quebrantado medidas cautelares o accesorias de no acercamiento a la víctima o a sus hijos.”.

o o o o o

Número 4

392.- De la Honorable Senadora señora Von Baer, para sustituir la expresión “dueña o poseedora,” por la siguiente: “dueña, poseedora o mera tenedora,”.

Letra c)

Inciso propuesto

393.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para agregar después de la palabra “especialmente” la siguiente frase “, adoptando medidas cautelares de mayor intensidad,”.

o o o o o

394.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para consultar a continuación de la letra c) una nueva letra, del siguiente tenor:

“...) Agréganse los siguientes incisos, nuevos:

“Los relatos que den cuenta de indicadores de la existencia de una violencia relacional y asimétrica, basada en estereotipos de género, y por ende, habitual, serán considerados presunciones de la existencia habitual de la violencia grave y presunciones de riesgo alto para la vida y/o integridad, la salud física, sexual y/o psicológica, libertad personal, autonomía o autodeterminación y/o subsistencia económica psíquica de la mujer y de los hijos u otras personas a su cuidado. Este tipo de casos deberá ser conocido por los Tribunal de Garantías para la adopción de medidas cautelares urgentes; el Ministerio Público iniciará una investigación por delito de maltrato habitual y protegerá a las víctimas directas e indirectas. No procederá la mediación familiar ni ninguna forma de termino de las investigaciones o procesos judiciales que implique encontrarse ambas partes en condiciones de igualdad para negociar.

Un protocolo elaborado por el Ministerio de Salud y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, establecerá los indicadores de violencia episódica y de violencia relacional en parejas, y dentro de ésta, de violencia asimétrica y simétrica, tanto los que se presentan a nivel sistémico como a nivel individual, incluyendo un enfoque interseccional. Este tendrá carácter oficial y será instrumento de prueba pericial aplicado en cada caso por los profesionales competentes. Del mismo modo, ambos Ministerios elaborarán un protocolo oficial de indicadores de riesgo, que permita objetivar la procedencia, intensidad, y duración imprescindible de las medidas cautelares. Ambos instrumentos serán de aplicación obligatoria para todos los organismo públicos y privados con competencia

Boletín de Indicaciones

en las materias de que trata esta ley.

Para la detección oportuna y manejo adecuado del riesgo de violencia se definirán protocolos de actuación conjunta y coordinada con el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, Gendarmería de Chile, el Servicio Médico Legal, la Corporación de Asistencia Judicial, los Centros de Atención a Víctimas, los Centros de Atención a la Mujer, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y centros especializados de atención de la sociedad civil.”.

o o o o o

Número 7

395.- Del Honorable Senador señor Galilea, para suprimirlo.

o o o o o

396.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para sustituir, en el inciso primero del artículo 8°, la expresión “media a quince” por “tres a trescientas”.

o o o o o

397.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para sustituir, en el inciso primero del artículo 8°, la expresión “media a quince” por “cinco a treinta”.

o o o o o

Número 8

Artículo 11

bis

398.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 11 bis.- Otras materias de familia. El juez de familia que deba resolver cualquier materia dentro del ámbito de su competencia, especialmente aquellas comprendidas en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 8 de la ley N°19.968, dará la debida consideración al hecho de existir antecedentes de violencia intrafamiliar entre las partes involucradas o entre una de las partes involucradas y cualquiera de las personas señaladas en el artículo 5 de esta ley.

En particular, se remitirá al artículo 225-3 del Código Civil en relación al cuidado y relación directa y regular.”.

o o o o o

399.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para incorporar después del número 8 un numeral nuevo, del siguiente tenor:

“...) Agréganse el artículo 14 los siguientes incisos tercero, cuarto, quinto y sexto, nuevos:

“No obstante lo anterior, la violencia ejercida en contra de una mujer en una relacional de pareja asimétrica basada en estereotipos de género, constituye maltrato habitual. Se acredita su existencia mediante evaluaciones forenses de violencia relacional.

Un protocolo elaborado por el Ministerio de Salud y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, establecerá los indicadores de violencia episódica y de violencia relacional en parejas, y dentro de ésta, de violencia asimétrica y simétrica, tanto los que se presentan a nivel sistémico como a nivel individual, incluyendo un enfoque interseccional. Este tendrá carácter oficial y será instrumento de prueba pericial aplicado, en cada caso, por los profesionales competentes. Del mismo modo, a efectos de cautelar oportunamente a las víctimas, existirá una escala de predicción de riesgo de violencia grave en la pareja de aplicación obligatoria para todos los organismos públicos y privados con competencia en las materias de que trata esta ley.

Boletín de Indicaciones

El juez de familia que mediante la aplicación de los protocolos oficiales de detección y riesgo de violencia relacional asimétrica en parejas, detecte casos de ese tipo, debe derivarlos de inmediato al Ministerio Público, previa adopción de medidas cautelares urgentes. El Ministerio Público dispondrá la atención de la víctima por la Unidad competente, resguardará tanto su vida e integridad, como la de sus hijos, disponiendo su acogida en un lugar protegido durante todo el curso del proceso; y ordenará la evaluación médico forense de la violencia.

Respecto del delito de maltrato habitual consistente en violencia asimétrica en parejas no procede la suspensión condicional del procedimiento ni el archivo provisional.”.”.

o o o o o

400.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para incorporar después del número 8 un numeral nuevo, del siguiente tenor:

“... En el artículo 14:

a) En su inciso primero intercálase, luego de “habitual” la expresión “y/o sistemática”;

b) Agréguese el siguiente inciso final:

“El Ministerio Público podrá dar inicio a la investigación del delito tipificado en el inciso primero, por cualquiera de las formas establecidas en el artículo 172 del Código Procesal Penal, sin perjuicio de lo dispuesto en el en el artículo 90 de la ley N° 19.968.”.”.

o o o o o

Número 9

o o o o o

401.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para introducir después de la letra b) una letra nueva, del siguiente tenor:

“...) Agrégase el siguiente inciso segundo:

“Con todo, tratándose de casos de violencia relacional asimétrica en parejas, no procede la aplicación al ofensor de la atenuante de irreprochable conducta anterior.”.”.

o o o o o

Número 12

402.- De la Honorable Senadora señora Rincón, para consultar en el artículo 17 el siguiente inciso, nuevo:

“Con todo, respecto del delito de maltrato habitual consistente en violencia asimétrica en parejas no procede la suspensión condicional del procedimiento.”.

ARTÍCULO 29

403.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 29.- Supervisión judicial en materias penales. El tribunal de garantía podrá supervisar el cumplimiento de las medidas cautelares, condiciones y medidas accesorias contempladas en esta ley, a través de audiencias periódicas cuya frecuencia fijará en consideración a las circunstancias de cada caso.

En el caso de realizar supervisión judicial, a estas audiencias comparecerá personalmente el imputado, citándosele bajo apercibimiento de arresto.

La víctima será siempre notificada y podrá asistir a estas audiencias personalmente o representada por su abogado.

Boletín de Indicaciones

Si lo estimaren oportuno el Ministerio Público y el defensor del imputado deberán asistir a las audiencias de supervisión judicial.”.

Número 2

o o o o o

404.- Del Honorable Senador señor Galilea, para agregar en el inciso primero del artículo 90 la siguiente oración final: “En ningún caso podrá transcurrir más de 5 días sin que se efectuó el envío de dichos antecedentes.”.

o o o o o

405.- De la Honorable Senadora señora Von Baer, para agregar en el inciso primero del artículo 90 la siguiente oración final: “En ningún caso podrá transcurrir más de 3 días sin que se efectuó el envío de dichos antecedentes.”.

o o o o o

Letra b)

406.- De la Honorable Senadora señora Von Baer, para suprimirla.

Número 6

Inciso propuesto

407.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para reemplazarlo por el siguiente:

“Tampoco se someterán a mediación los asuntos, incluidos aquellos mencionados en el inciso primero, en que una de ellas haya sido condenada por delitos constitutivos de violencia intrafamiliar o tenga anotaciones en el Registro Especial establecido en el artículo 12 de la ley N° 20.066, por agredir a la otra, ni aquellos en que exista una medida cautelar, de protección vigente entre las partes o una suspensión condicional de la dictación de la sentencia o del procedimiento, según corresponda.”.

ARTÍCULO 30

408.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 30.- Derecho a no autoincriminación. A fin de garantizar el derecho a no auto incriminarse, lo expresado en las audiencias de supervisión judicial no podrá ser usado en contra del imputado en el juicio que pudiere tener lugar con ocasión de la misma causa en que se realiza la supervisión.”.

o o o o o

409.- De la Honorable Senadora señora Provoste, para anteponer al número 1 un nuevo numeral, del siguiente tenor:

“... Agrégase en el artículo 12 el siguiente numeral 22:

“22° Ejecutar el delito prevaleciendo de la autoridad moral y asimetría de información en el ámbito médico, especialmente durante el embarazo, parto y post parto.”.

o o o o o

409 a).- Del Presidente de la República, para modificar el artículo 30, que ha pasado a ser artículo 51, agregando el siguiente numeral:

2. Incorpórase un artículo 161-D, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 161 D. Se castigará con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio, el que exhibiere registros

Boletín de Indicaciones

de imágenes, sonidos, o cualquier registro audiovisual de una interacción sexual que involucrare a otro, o imágenes de partes íntimas desnudas de otro, obtenidos con consentimiento de la persona afectada, pero bajo la expectativa reconocible de no ser exhibidos a terceros.

En caso de difusión, será sancionado con presidio menor en su grado medio. Se entenderá por difusión la comunicación de los registros a un número considerable o indeterminado de personas por cualquier medio.

Si la difusión de las imágenes o videos señalados en el inciso segundo incluye o se acompaña de información personal de la víctima tal como su nombre, domicilio, lugar de trabajo o estudio o cualquier otro dato de carácter personal que permita identificarla, se impondrá, además de la pena correspondiente por el delito de difusión, la multa de quince a veinte unidades tributarias mensuales.”. (Indicación formulada el 28-enero-2021).

o o o o o

410.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para considerar a continuación del número 1 un numeral nuevo, del siguiente tenor:

“... Agréguese en el artículo 211, los siguientes incisos segundo y tercero:

“Para estos efectos de declarar una denuncia o acusación como calumniosa en los casos de delitos que afecten la indemnidad sexual, será necesario acreditar dolo directo de quien la hubiera efectuado, esto es, el conocimiento de la falsedad del hecho, venganza o represalia.

La buena fe en la denuncia de estos casos será causal suficiente de absolución, considerando que obra de buena fe quien ponga en conocimiento de estos hechos a la autoridad correspondiente sin calificación jurídica de los hechos.”.”.

o o o o o

Número 2

411.- De la Honorable Senadora señora Von Baer, para suprimirlo.

412.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para reemplazarlo por el siguiente:

“2. Agrégase un nuevo inciso final en el artículo 361, del siguiente tenor.

“Cuando el delito se haya cometido con el objetivo de castigar, aleccionar o pretender modificar la orientación sexual, identidad o expresión de género de la víctima, será castigado con la pena de presidio mayor en su grado medio a máximo.”.”.

o o o o o

413.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para considerar a continuación del número 2 un numeral nuevo, del siguiente tenor:

“... Agrégase el siguiente artículo 366 sexies:

“Artículo 366 sexies. El que efectuar acciones de acoso sexual, que no correspondan a los delitos señalados anteriormente, será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo. Se entenderá por acosos sexual cualquier requerimiento de carácter sexual habitual, no consentido por la víctima, tales como conductas físicas o intentos, solicitud o exigencia de favores sexuales; comentarios con connotación sexual sobre el cuerpo de la persona, bromas, insinuaciones o gestos libidinosos o sugestivos; exhibición de imágenes con contenido sexual y cualquier otra conducta física, verbal o no verbal de carácter sexual; siempre que se den en el contexto de relaciones verticales u horizontales, exista o no subordinación, en ámbitos como el empleo, incluyendo el sector de empleo informal o no estructurado, la educación, la atención de salud, actividades deportivas, recepción de bienes y servicios, u otros ámbitos, en espacios públicos y privados.”.”.

o o o o o

Boletín de Indicaciones

Número 4

414.- De la Honorable Senadora señora Von Baer, y 415.- de las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para eliminarlo.

Número 5

416.- De la Honorable Senadora señora Von Baer, y 417.- de las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para suprimirlo.

ARTÍCULO 31

418.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 31.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 20.066, que Establece ley de violencia intrafamiliar:

1) Sustitúyese su artículo 1 por el siguiente:

“Artículo 1.- Objeto de la ley. Esta ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, todas las formas y manifestaciones de violencia que se ejercen dentro del espacio doméstico, de las familias y de las relaciones de pareja, y otorgar protección a quienes la sufren.

En la interpretación y aplicación de la presente ley, las autoridades tendrán en consideración todos los derechos y garantías que les son reconocidos a las personas en la Constitución, en las leyes, en la Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación hacia la Mujer, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en los demás instrumentos internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes.”.

2) Agrégase en el artículo 2 el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Corresponderá especialmente a los ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, del Interior y Seguridad Pública, de Desarrollo Social y Familia, de Justicia y Derechos Humanos, de Educación y de Salud, en el ámbito de sus competencias, integrar en forma transversal en su actuar los objetivos de prevención, protección, sanción y erradicación de la violencia conforme al objetivo de la presente ley.”.

3) En su artículo 3:

a) Sustitúyese en el inciso primero, la frase “la mujer, los adultos mayores y los niños,” por “las mujeres, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, los niños, niñas y adolescentes,”.

b) Agrégase en la letra e) de su inciso segundo, entre los vocablos “Niño” e “y”, la oración “, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación hacia la Mujer”.

4) En su artículo 4:

a) Sustitúyense sus incisos primero y segundo por los siguientes:

“Artículo 4.- Corresponderá al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género proponer al Presidente de la República las políticas públicas para el cumplimiento de los objetivos de esta ley. Para estos efectos, podrá solicitar información a los Ministerios de Interior y Seguridad Pública, de Desarrollo Social y Familia, de Justicia y Derechos Humanos, de Educación y de Salud.

Para los efectos del inciso anterior el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, formulará periódicamente un plan nacional de acción, en colaboración con los organismos públicos y privados pertinentes.”.

b) Sustitúyese en la letra c) de su inciso tercero la expresión “contra la mujer” por la siguiente frase: “intrafamiliar y la violencia contra las mujeres”.

Boletín de Indicaciones

5) En su artículo 5:

a) Sustitúyese su inciso primero por el siguiente:

“Artículo 5.- Violencia intrafamiliar. Será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la vida, la integridad física o psíquica, la libertad o indemnidad sexual, o la subsistencia o autonomía económica de la persona que tenga o haya tenido la calidad de cónyuge o conviviente civil o de hecho de quien agrede, sea del mismo o de diferente sexo, o que sea pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive, de quien agrede o de su cónyuge o de su actual conviviente.”.

b) Intercálase en su inciso segundo, entre la palabra “familiar” y el punto y final que le sigue, la siguiente expresión: “, o tenga lugar entre personas que tienen o han tenido una relación de pareja con o sin convivencia”.

6) En el artículo 7:

a) Sustitúyese su inciso segundo por el siguiente:

“Para efectos de determinar si existe riesgo de sufrir un maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, el juez deberá atender especialmente a la situación en que se encuentra la persona afectada, considerando, por ejemplo, su dependencia económica respecto del ofensor.”.

b) Intercálase el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser cuarto:

“Se presumirá que existe la situación de riesgo inminente descrita en el inciso primero cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

1) Que haya precedido intimidación de causar daño por parte del ofensor.

2) Que concurran respecto del ofensor circunstancias o antecedentes tales como: drogadicción, alcoholismo, una o más denuncias por violencia intrafamiliar, condena previa por violencia intrafamiliar, procesos pendientes o condenas previas por crimen o simple delito contra las personas o por alguno de los delitos establecidos en los párrafos 5 y 6 del Título VII, del Libro Segundo del Código Penal, o por infracción de la ley N° 17.798, o antecedentes psiquiátricos o psicológicos que denoten características de personalidad violenta.

3) Que la persona denunciada oponga o haya opuesto, de manera violenta, su negativa a aceptar el término de una relación afectiva que ha mantenido con la víctima.

4) Que una persona adulta mayor, dueña o poseedora, a cualquier título, de un inmueble que ocupa para residir, sea expulsado de él, relegado a sectores secundarios o se le restrinja o limite su desplazamiento al interior de ese bien raíz, por alguna de las personas señaladas en el artículo 5.”.

c) Sustitúyese su inciso tercero, que ha pasado a ser cuarto, por el siguiente:

“Además, el tribunal cautelará especialmente los casos en que la víctima esté embarazada, se trate de un niño o niña, una persona adulta mayor, una persona con discapacidad o que tenga una condición que la haga vulnerable.”.

7) Agrégase el siguiente artículo 11 bis, nuevo:

“Artículo 11 bis.- Otras materias de familia. El juez de familia que deba resolver cualquier materia dentro del ámbito de su competencia, especialmente aquellas comprendidas en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 8 de la ley N° 19.968, considerará el hecho de existir antecedentes de violencia intrafamiliar entre las partes involucradas o entre una de las partes involucradas y cualquiera de las personas señaladas en el artículo 5 de esta ley.

En particular, la determinación de la persona a quien se confiará el régimen de cuidado personal de un niño o niña tomará en especial consideración el hecho de existir una o más condenas por actos de violencia intrafamiliar que no constituyen delito, de conformidad al artículo 5 de esta ley; por el delito de maltrato habitual, regulado en el artículo 14 de esta ley; y por los delitos contenidos en el Párrafo 11 del Título VI; los Párrafos 5, 6 y 9 del Título VII, y en el Párrafo 3 y 3 bis del Título VIII, todos del Libro Segundo del Código Penal. Estas consideraciones se

Boletín de Indicaciones

realizarán con independencia de que la agresión se haya ejercido en contra del niño o niña en cuestión o de otra persona del mismo grupo familiar. La resolución judicial que establezca tal régimen sea provisorio o definitivo, deberá sustentarse en razones calificadas que lo hagan procedente, las cuales el juez deberá fundamentar debidamente en su sentencia. Para determinar dicho régimen, el juez deberá escuchar y considerará la opinión del niño o niña y velará por la protección de su seguridad e interés superior.

Del mismo modo, la fijación de un régimen de relación directa y regular entre una persona y sus hijos e hijas menores de edad tomará en especial consideración el hecho de habersele condenado por actos de violencia intrafamiliar que no constituyen delito, de conformidad al artículo 5 de esta ley; por el delito de maltrato habitual, regulado en el artículo 14 de esta ley; y por los delitos contenidos en el Párrafo 11 del Título VI; los Párrafos 5, 6 y 9 del Título VII, y en el Párrafo 3 y 3 bis del Título VIII, todos del Libro Segundo del Código Penal. Estas condenas se considerarán con independencia de que la agresión se haya ejercido en contra del niño o niña en cuestión o de otra persona del mismo grupo familiar.

En caso de que por motivos estrictamente justificados resulte procedente la regulación de un régimen de relación directa y regular, éste deberá resguardar el interés superior del niño o niña y la seguridad de la persona víctima de violencia. Para determinar dicho régimen, el juez deberá escuchar y otorgar la debida consideración a la opinión del niño o niña y velar por la protección de su seguridad e interés superior.

La fijación del régimen sea provisional o definitivo, no podrá implicar la infracción o incumplimiento de cualquier medida de protección, cautelar, accesoria o condición decretada para suspender el procedimiento penal que se encuentre vigente respecto de cualquier miembro del grupo familiar.

Para efectos de lo dispuesto en los incisos anteriores, el juez deberá dar especial consideración al hecho de que la violencia ejercida en contra de cualquier integrante del grupo familiar vulnera gravemente el interés superior del niño o niña, aun cuando dicha violencia no se haya dirigido específicamente en contra de él o ella.”.

8) En el artículo 14 bis:

a) Añádese como epígrafe lo siguiente: “Aplicación de atenuante de responsabilidad penal.”.

b) Agrégase luego de la palabra “considerar” el adverbio “especialmente”.

9) Agrégase el siguiente artículo 14 ter, nuevo:

“Artículo 14 ter.- Se considerará circunstancia agravante del delito contemplado en el artículo 14 que sea cometido en presencia de menores de edad.”.

10) En el artículo 15:

a) Sustitúyese la expresión “y las aludidas en el artículo 7 de esta ley” por “y las contempladas en el Código Procesal Penal, las cuales requerirán de formalización previa”.

b) Agréganse los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos:

“En caso de decretarse la medida contemplada en el número 2 del artículo 92 de la ley N° 19.968 o cualquier otra que comprenda el ingreso o presencia de la víctima en un lugar donde pueda encontrarse el imputado, el juez podrá decretar, además, de oficio o a petición de parte, cuando fuere necesario para resguardar la seguridad de la víctima, que ésta sea acompañada por personal de Carabineros de Chile durante el retiro o entrega de sus efectos personales.

En el caso de la prisión preventiva, deberá atenderse a las reglas del párrafo 4 del Título V del Libro Primero del Código Procesal Penal.”.

11) Agréganse los siguientes incisos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto al artículo 17, pasando su inciso único a ser inciso primero:

“En ningún caso podrá decretarse la suspensión condicional del procedimiento imponiéndose como única condición a la persona imputada la medida de asistencia a programas terapéuticos o de orientación familiar.

Boletín de Indicaciones

Para decretar la suspensión condicional del procedimiento deberá tenerse en especial consideración la seguridad de la víctima, apreciándose situaciones tales como la existencia de riesgo inminente en los términos del artículo 7 de esta ley, el comportamiento del imputado y la existencia de antecedentes y denuncias previas, entre otros.

La víctima y el querellante deberán ser siempre notificados de la citación a la audiencia en que se ventile la solicitud de suspensión condicional del procedimiento. Durante dicha audiencia, si la víctima o el querellante estuviesen presentes, serán oídos por el juez y su opinión será considerada.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el inciso anterior, el juez deberá ofrecer a la víctima la posibilidad de emitir su opinión en audiencia reservada, a fin de cautelar su seguridad y evitar cualquier tipo de presión sobre ella por parte de la persona imputada.

En todo lo demás se aplicarán las reglas establecidas en el Código Procesal Penal.”.

12) Agrégase el siguiente inciso segundo en el artículo 18, pasando su inciso único a ser inciso primero:

“En caso de incumplimiento sin justificación, grave o reiterado de las condiciones impuestas de conformidad con el artículo 17, además de lo dispuesto en el inciso anterior, el juez de garantía revocará la suspensión condicional del procedimiento de conformidad con lo establecido en el artículo 239 del Código Procesal Penal. Sin perjuicio de lo anterior, el juez deberá considerar especialmente la seguridad de la víctima.”.

418 bis.- Del Presidente de la República, para modificar el artículo 28, que pasó a ser artículo 49, de la siguiente manera:

a) Reemplázase el numeral 4, por el siguiente:

“4. Sustitúyese los incisos primero y segundo del artículo 4º por los siguientes:

“Artículo 4.- Corresponderá conjuntamente a los Ministerios del Interior y Seguridad Pública, de Desarrollo Social y Familia, de Educación, de Justicia y Derechos Humanos, de Salud y de la Mujer y la Equidad de Género, proponer al Presidente de la República las políticas públicas para el cumplimiento de los objetivos de esta ley.”.

b) Reemplázase el numeral 5 por el siguiente:

“5. Sustitúyese los incisos primero y segundo del artículo 5º por los siguientes:

“Artículo 5º.- Violencia intrafamiliar. Será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato ejercido contra la vida, la integridad física o psíquica, la libertad o indemnidad sexual, o la subsistencia o autonomía económica de la persona que tenga o haya tenido la calidad de cónyuge, conviviente civil o de hecho de quien agrede, sea del mismo sexo o de diferente sexo si el agredido es un hombre, o que sea pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive, de quien agrede o de su cónyuge o de su actual conviviente.

También habrá violencia intrafamiliar cuando la conducta referida en el inciso precedente ocurra respecto del padre de un hijo común o recaiga sobre persona menor de edad, adulto mayor o discapacitada que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar o la víctima sea un hombre que tiene o ha tenido una relación de pareja sin convivencia.”.

c) Reemplázase el numeral 6 por el siguiente:

“6. Sustitúyase el artículo 7 por el siguiente:

“Artículo 7. Situación de riesgo. Cuando exista una situación de riesgo inminente para una o más personas de sufrir un maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, aun cuando éste no se haya llevado a cabo, el tribunal, con el solo mérito de la demanda o denuncia, deberá adoptar las medidas de protección o cautelares que correspondan.

Se presumirá que existe una situación de riesgo inminente como la descrita en el inciso anterior cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. Que haya precedido intimidación por parte del ofensor, expresada por cualquier vía, en acciones tales como

Boletín de Indicaciones

hostigamiento, acecho, amedrentamiento o invasión de espacios propios de la víctima, laborales, públicos o privados.

2. Que concurran respecto del ofensor circunstancias o antecedentes tales como: drogadicción, alcoholismo, una o más denuncias por violencia intrafamiliar, condena previa por violencia intrafamiliar, procesos pendientes o condenas previas por crimen o simple delito contra las personas o por alguno de los delitos establecidos en los párrafos 5 y 6 del Título VII, del Libro Segundo del Código Penal o por infracción a la ley N° 17.798, o antecedentes psiquiátricos o psicológicos que denoten características de personalidad violenta.

3. Que la persona denunciada se oponga o haya opuesto, mediante actos de violencia física o psicológica, a aceptar el término de una relación afectiva que ha mantenido con la víctima.

4. Que una persona adulta mayor, dueña o poseedora, o mera tenedora a cualquier título legítimo, de un inmueble que ocupa para residir, sea expulsado de él, relegado a sectores secundarios o se le restrinja o limite su desplazamiento al interior de este bien raíz por el denunciado.

Además, el tribunal cautelara especialmente los casos en que la víctima esté embarazada, se trate de una persona adulta mayor, discapacitada, menor de edad o tenga una condición que la haga vulnerable.”.”.

d) Reemplázase el numeral 7 por el siguiente:

“7. Reemplázase, en el artículo 8°, la expresión “una multa de media a quince unidades tributarias mensuales” por “una multa de cinco a treinta unidades tributarias mensuales”.”. (Indicación formulada el 28-enero-2021).

Inciso propuesto

419.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para sustituir la frase “haya sido condenado por el homicidio o femicidio del o la causante” por “haya sido condenado por los delitos de violación, abuso sexual, maltrato habitual, homicidio o femicidio del o la causante”.

o o o o o

420.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para agregar el siguiente artículo, nuevo:

“Artículo- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia:

1) Agrégase en el inciso tercero del artículo 21, entre las palabras “juez” y “ordenará” la frase “citará a las partes, en forma inmediata, a una nueva audiencia. Si a ésta no concurriere ninguna de las partes, el juez”.

2) En su artículo 90:

a) Sustitúyese en el inciso tercero la expresión “el fiscal no solicite” por “el juez de garantía no decrete”.

b) Suprímese su inciso cuarto.

3) En el artículo 93:

a) Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero:

“Además, el juez deberá comunicar de inmediato, a Carabineros o la Policía de Investigaciones, según el caso, las medidas cautelares decretadas, en la forma y por los medios más expeditos posibles.”.

b) Agrégase en el actual inciso segundo, que pasa a ser inciso tercero, entre la palabra “decretadas” y el punto y final que le sigue, la expresión “y para resguardar la seguridad de la víctima”.

4) Agrégase el siguiente artículo 93 bis, nuevo:

“Artículo 93 bis.- Notificación de las medidas cautelares. Junto con lo dispuesto en el artículo anterior, al decretar las medidas cautelares el juez ordenará de la manera más expedita posible su notificación al ofensor y cautelará especialmente que se resguarde la seguridad de la víctima, para lo cual podrá requerir el auxilio de la fuerza

Boletín de Indicaciones

pública. De las medidas que se adopten para cautelar la seguridad de la víctima y del seguimiento de éstas se dejará registro expreso en la causa.

Una vez practicada la notificación se deberá comunicar de inmediato esta circunstancia, en la forma y por los medios más expeditos posibles, al Tribunal que hubiere decretado la medida, a Carabineros o la Policía de Investigaciones y a la fiscalía local que corresponda.”.

5) Sustitúyase el inciso primero del artículo 96 por el siguiente:

“Artículo 96.- Suspensión condicional de la dictación de la sentencia. Cuando existen antecedentes que permiten presumir fundadamente que el denunciado o demandado no ejecutará actos similares a los denunciados o demandados en lo sucesivo, el juez podrá suspender condicionalmente la dictación de la sentencia, siempre y cuando se cumpla cualquiera de las siguientes condiciones:”.

6) Agrégase en el artículo 96 el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando su actual inciso tercero a ser inciso cuarto:

“El sometimiento de las partes a mediación no se aplicará en aquellos casos en que la violencia haya sido ejercida en contra de una persona con quien el ofensor tenga hijos e hijas, o haya tenido una relación de pareja con o sin convivencia. En tales casos, el juez deberá cautelar personalmente que las obligaciones que se establezcan en virtud de la letra a) del inciso primero ofrezcan una satisfacción efectiva a la víctima y sus hijos e hijas, en caso de que corresponda, y resguarden su bienestar. Para ello, el juez deberá citar a una audiencia para efectos de acordar las condiciones de la suspensión de la dictación de la sentencia, para cuya realización la víctima deberá comparecer con su abogado.”.

7) Sustitúyese el inciso sexto del artículo 106 por el siguiente, nuevo:

“Tampoco se someterán a mediación los asuntos mencionados en el inciso primero, en que una de ellas haya sido condenada por delitos constitutivos de violencia intrafamiliar o tenga anotaciones en el Registro Especial establecido en el artículo 12 de la ley N° 20.066, por agredir a la otra, ni aquellos en que exista una medida cautelar o de protección vigente entre las partes.”.

o o o o o

421.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para consultar un artículo nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 33.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley N° 3.500, que establece el nuevo sistema de pensiones:

1) Agrégase el siguiente artículo 5° bis nuevo, a continuación del actual artículo 5°:

“Artículo 5° bis.- No obstante lo señalado en el artículo anterior, no podrá ser beneficiario de pensión de sobrevivencia quien por sentencia ejecutoriada haya sido condenado en calidad de autor, cómplice o encubridor del delito de femicidio o de los delitos contemplados en los artículos 390 y 391 del Código Penal en la persona del causante.

El derecho a pensión de sobrevivencia del beneficiario que se encontrare formalizado o requerido en las calidades y por alguno de los delitos indicados en el inciso anterior contra la persona del causante, se mantendrá en suspenso hasta que el procedimiento termine sin condenar a dicho beneficiario.

En caso que el solicitante fuere condenado, deberán reliquidarse las pensiones concedidas a los demás beneficiarios.

Un reglamento expedido por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y firmado por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos regulará la forma y los medios en que las Administradoras tomarán conocimiento del inicio de la investigación de un hecho que revista caracteres de alguno de los delitos indicados, para los efectos de suspender la concesión de la pensión de sobrevivencia que corresponda al beneficiario.”.

2) Intercálase en la segunda oración del inciso primero del artículo 66, a continuación de la expresión “los beneficiarios” y antes del punto seguido (.), lo siguiente:

Boletín de Indicaciones

“, excluido el beneficiario formalizado o requerido, en su caso, por los delitos contemplados en los artículos 390 o 391 del Código Penal, o por el delito de femicidio, en calidad de autor, cómplice o encubridor en la personal del causante.”.

3) Modifícase el artículo 67, de la siguiente forma:

a) Agrégase en el inciso segundo, a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, la siguiente oración: “Las reservas que mantengan las Compañías de Seguros correspondientes al beneficiario que ha sido condenado como autor, cómplice o encubridor del delito de femicidio o de los delitos contemplados en los artículos 390 y 391 del Código Penal en la persona del causante, se destinarán para el recálculo de las pensiones de los restantes beneficiarios. En caso de que no quedaren beneficiarios de sobrevivencia, dichas reservas se sumarán a la masa hereditaria del difunto.”.

b) Agrégase en el primer párrafo de la letra a) del inciso tercero, a continuación del punto aparte que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración: “Del referido acuerdo se excluirá el beneficiario formalizado o requerido, en su caso, por los delitos contemplados en los artículos 390 o 391 del Código Penal, o por el delito de femicidio, en calidad de autor, cómplice o encubridor en la personal del causante.”.

o o o o o

422.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para incorporar el siguiente artículo:

“Artículo 34.- Suprímese el inciso final del artículo 369 del Código Penal.”.

o o o o o

423.- Del Honorable Senador señor Castro, para incorporar un artículo nuevo, del tenor que se señala:

“Artículo...- Agrégase, en el inciso tercero, de la ley N° 20.084, a continuación de la expresión “494 bis,” lo siguiente: “494 ter,”.”.

o o o o o

424.- De las Honorables Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para contemplar el siguiente artículo, nuevo:

“Agrégase en el Código Civil un nuevo artículo 225-3, del siguiente tenor:

“225- 3 El juez para determinar la persona a quien se confiará el régimen de cuidado personal de un niño tomará en especial consideración el hecho de existir una suspensión condicional de la dictación de la sentencia, una o más condenas por actos de violencia intrafamiliar que no constituyen delito, de conformidad al artículo 5 de esta ley; por el delito de maltrato habitual, regulado en el artículo 14 de esta ley; y por los delitos contenidos en el Párrafo 11 del Título VI; los Párrafos 5, 6 y 9 del Título VII, y en el Párrafo 3 del Título VIII, todos del Libro Segundo del Código Penal. Estas consideraciones se realizarán con independencia de que la agresión se haya ejercido en contra del niño o niña en cuestión o de otra persona del mismo grupo familiar. La resolución judicial que establezca tal régimen, sea provisorio o definitivo, deberá sustentarse en razones muy calificadas que lo hagan procedente, las cuales el juez deberá fundamentar debidamente en su sentencia. Para determinar dicho régimen, el juez deberá escuchar y otorgar la debida consideración a la opinión del niño o niña y velar por la protección de su seguridad e interés superior.

Del mismo modo, la fijación de un régimen de relación directa y regular entre una persona y sus hijos menores de edad tomará en especial consideración la existencia de una suspensión condicional de la dictación de la sentencia, el hecho de habersele condenado por actos de violencia intrafamiliar que no constituyen delito, de conformidad al artículo 5 de esta ley; por el delito de maltrato habitual, regulado en el artículo 14 de esta ley; y por los delitos contenidos en el Párrafo 11 del Título VI; los Párrafos 5, 6 y 9 del Título VII, y en el Párrafo 3 del Título VIII, todos del Libro Segundo del Código Penal. Estas condenas se considerarán con independencia de que la agresión se haya ejercido en contra del niño o niña en cuestión o de otra persona del mismo grupo familiar.

En caso de que por motivos estrictamente justificados resulte procedente la regulación de un régimen de relación

Boletín de Indicaciones

directa y regular, éste deberá resguardar el interés superior del niño o niña y la seguridad de la persona víctima de violencia. Para determinar dicho régimen, el juez deberá escuchar y otorgar la debida consideración a la opinión del niño o niña y velar por la protección de su seguridad e interés superior.

La fijación del régimen, sea provisional o definitivo, no podrá en caso alguno y bajo ninguna circunstancia implicar la infracción o incumplimiento de cualquier medida de protección, cautelar, accesoria o condición decretada para suspender el procedimiento penal que se encuentre vigente respecto de cualquier miembro del grupo familiar.

Para efectos de lo dispuesto en los incisos anteriores, el juez deberá dar especial consideración al hecho de que la violencia ejercida en contra de cualquier integrante del grupo familiar vulnera gravemente el interés superior del niño o niña, aun cuando dicha violencia no se haya dirigido específicamente en contra de él o ella.”.

o o o o o

Informe de Comisión Especial

2.6. Informe de Comisión Especial

Senado. Fecha 01 de marzo, 2021. Informe de Comisión Especial en Sesión 101. Legislatura 371.

SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE CONOCER INICIATIVAS Y TRAMITAR PROYECTOS DE LEY RELACIONADOS CON LA MUJER Y LA IGUALDAD DE GÉNERO, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje de la ex Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet Jeria, sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

BOLETIN N°11.077-07.

HONORABLE SENADO:

La Comisión Especial encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género informa respecto del proyecto de ley de la referencia, iniciado en mensaje de la ex Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet Jeria, con urgencia calificada de “suma”.

Cabe señalar que el proyecto fue aprobado en general por la Sala del Senado el 9 de julio de 2019 y se fijaron tres plazos para formular indicaciones, con vencimiento al 26 de julio de 2019, al 5 de agosto de 2019 y al 28 de enero de 2021.

NORMAS CALIFICADAS CON QUÓRUM ESPECIAL**a) Normas orgánica constitucionales:**

-El inciso primero del artículo 7, en lo que concierne a los partidos políticos, en virtud de lo dispuesto en el inciso quinto del número 15° del artículo 19 de la Constitución Política.

-El inciso final del artículo 13, respecto a las normas de general aplicación en los niveles de la enseñanza básica y media, conforme al inciso final del número 11° del artículo 19 de la Constitución Política.

-El artículo 15, referido a las normas básicas de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, en concordancia con el artículo 101 de la Constitución Política.

-Los artículos 32 y 37, en cuanto a su incidencia en la organización y atribuciones de los tribunales, conforme lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política. Se dirigió oficio a la Corte Suprema, en virtud de lo dispuesto por el artículo 77 de la Constitución Política de la República y el artículo 16 de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional.

-El artículo 45, referido a un nuevo deber para los fiscales del Ministerio Público, en concordancia con el artículo 84 de la Constitución Política.

Estas normas requieren para su aprobación del voto conforme de los cuatro séptimos de las senadoras y de los senadores en ejercicio, conforme lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Carta Fundamental.

b) Norma de quórum calificado: el artículo 52 por incidir en el ejercicio del derecho a la seguridad social, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 18 del artículo 19, en relación con el inciso tercero del artículo 66, ambos de la Carta Fundamental. En consecuencia, requiere para su aprobación del voto conforme de la mayoría absoluta de las senadoras y de los senadores en ejercicio, de conformidad a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 66 de la misma Carta Fundamental.

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento del Senado, se deja constancia de lo siguiente:

- 1.- Artículos que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones: el artículo transitorio.
- 2.- Indicações aprobadas sin modificaciones: 2, 5, 6, 8 a), 17, 26, 49, 50, 58, 68, 77, 91, 92, 93, 94, 96, 101, 104,

Informe de Comisión Especial

105, 108, 108 a), 110 a), 113, 116, 120 a), 126 a), 144 a), 151 a), 151 b), 156 a), 157, 160, 162, 178, 183 a), 187, 187 a), 193, 194, 196 a), 201, 203 a), 206 a), 224 a), 260 a), 261, 262, 263, 280 a), 281, 291, 308 a), 309, 310 a), 340, 341, 341 a), 342, 343, 356, 360, 376 a), 390, 397, 405, 406, 411, 414, 415, 416, 417, los números 2 y 3, letra a) de la indicación 418, 418 bis, el número 5 de la indicación 420.

3.- Indicaciones aprobadas con modificaciones: 7, 8, 9, 11, 30, 41, 53, 71, 72, 81, 82, 83, 84, 86, 103, 112, 120, 123 a), 130, 134, 139, 140, 141, 142, 148, 151, 165, 166, 169, 183, 184, 196, 202, 203, 206, 224 a), 245, 247, 255, 256, 257, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 282, 283, 284, 285, 289, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 303, 304, 305, 310, 319, 320, 325, 326, 348, 365, 366, 377, 384, 392, 397, 403, 407, 409, los números 4 letra a), 5, 6, 10 y 11 de la indicación 418, 419, 421.

4.- Indicaciones rechazadas: 1, 3, 4, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 69, 70, 73, 76, 78, 79, 80, 85, 87, 88, 89, 90, 95, 97, 100, 102, 114, 118, 119, 126, 129, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 146, 147, 152, 159, 161, 164, 170, 177, 179, 180, 188, 195, 197, 198, 199, 200, 204, 205, 207, 208, 231, 235, 236, 242, 243, 244, 246, 248, 249, 251, 252, 253, 254, 260, 286, 287, 288, 292, 293, 301, 302, 306, 307, 308, 311, 313, 314, 316, 317, 318, 321, 322, 323, 324, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 344, 345, 346, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 357, 358, 359, 361, 362, 363, 364, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 378, 379, 380, 381, 382, 386, 388, 389, 391, 393, 395, 396, 400, 401, 402, 404, el número 1 de la indicación 418, 422, 423.

5.- Indicaciones retiradas: 12, 16, 21, 48, 64, 74, 75, 98, 99, 106, 250, 383, 385, 387, 398, 408, 410, 412, 413, la letra b) del número 3 y del número 4 de la 418 y las letras a) y c) del número 6 y los números 7, 8, 9 y 12 de la 418, los números 1, 2, 3, 4, 6 y 7 de la indicación 420, 424.

6.- Indicaciones declaradas inadmisibles: 107, 109, 110, 111, 115, 117, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 143, 144, 145, 149, 150, 153, 154, 155, 156, 158, 163, 167, 168, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 181, 182, 185, 186, 189, 190, 191, 192, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 234, 237, 238, 239, 240, 241, 258, 259, 264, 290, 312, 315, 347, 394, 399.

ASISTENCIA

A una o más de las sesiones en que la Comisión Especial estudió esta iniciativa de ley en particular asistieron, además de sus integrantes, la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Mónica Zalaquett, las entonces Ministras de la Mujer y la Equidad de Género, señoras Macarena Santelices Cañas e Isabel Plá, la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género Subrogante y Subsecretaria, señora Carolina Cuevas, la Jefa de Reformas Legales, señora Carolina Contreras y los asesores, señoras Camila Madariaga, Javiera Lira, María José Abud, Rosario Arriagada y Valentina Ávalos y los señores Martín Vial, Tomás Honorato y Carlos Bannen. El Jefe de División Relaciones Políticas e Institucionales del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor Máximo Pavez. El Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Salud, señor Jorge Hübner. Los asesores de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señora Rocío González y señor Mario Bustos. El asesor de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Pedro Guerra. La asesora de Corporación Humanas, señora Camila Maturana. La asesora de Comunidad y Justicia, la señora Daniela Constantino. Los asesores del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señora Daniela Bizarro y señor Nicolás Valdés. Los asesores parlamentarios: de la Senadora Allende, el señor Alexandre Sánchez y el señor Rafael Ferrada. De la Senadora Aravena, la señora Francisca Phillips. De la Senadora Muñoz, las señoras Andrea Valdés y Valery Ruiz, y el señor Leonardo Estradé Brancoli. De la Senadora Provoste, la señora Gabriela Donoso y el señor Rodrigo Vega, de la Senadora Sabat, la señora Alexandra Maringuer y de la Senadora Von Baer, los señores Juan Carlos Gazmuri y Benjamín Rug. De la Senadora Rincón, el señor Gonzalo Mardones.

En sesión de fecha 28 de mayo de 2020 concurrieron especialmente invitadas y en representación de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe, las señoras Yeliz Osman y María Inés Salamanca.

En sesión de fecha 6 de agosto de 2020, estuvo presente la Senadora señora Carmen Gloria Aravena, quien informó de su reemplazo en esta Comisión Especial por la Senadora señora Marcela Sabat.

Informe de Comisión Especial

En sesión de fecha 1 de octubre de 2020, concurrieron especialmente invitadas la Directora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, señora Ymay Ortiz acompañada por la abogada, señora Ivonne Sepúlveda, quienes quedaron como invitadas permanentes de la Comisión Especial y en esa calidad concurrieron a las siguientes sesiones.

En sesión de fecha 8 de octubre de 2020, concurrieron especialmente invitados el Subsecretario de Justicia, señor Sebastián Valenzuela, acompañado por el Director Nacional del Servicio Médico Legal, señor Juan Pedro Aros y el Subdirector Médico de dicha entidad, señor Gabriel Zamora.

En sesión de fecha 19 de octubre de 2020, asistieron especialmente invitadas la Jueza de Garantía, señora María Francisca Zapata y la abogada asesora de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, señora Carmen Vicuña, y especialmente invitado asistió el señor Mario Lara en representación de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. La jueza de garantía, señora Zapata quedó como invitada permanente y en esa calidad concurrió a las siguientes sesiones.

AUDIENCIA A LAS REPRESENTANTES DE ONU MUJERES PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, LAS SEÑORAS YELIZ OSMAN Y MARÍA INÉS SALAMANCA.

En sesión de 28 de mayo de 2020, la Comisión Especial recibió en audiencia a las representantes de ONU MUJERES PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.

En primer lugar, hizo uso de la palabra la señora María Inés Salamanca, quién mencionó las palabras del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los efectos de proporciones pandémicas de la violencia contra las mujeres en el mundo, violencia que puede definirse como todo acto de violencia basado en el género que tenga o pueda tener como resultado un daño, un sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres, así como las amenazas de tales actos, la coacción, la privación arbitraria de la libertad, que puedan ocurrir tanto en la vida pública como privada.

Recordó que, en la actualidad, en el plano internacional, existe la obligación de ejercer -para los Estados miembros- la debida diligencia para prevenir, investigar y enjuiciar los casos de violencia contra las mujeres, lo que también incluye contar con medios eficaces de respuesta a cada caso de violencia, así como el abordaje de las causas y consecuencias estructurales de la violencia; contar con marcos jurídicos normativos que sean exhaustivos, un sistema judicial y policial sensible al género y la disponibilidad de servicios sociales y sanitarios para la realización de actividades que permitan generar conciencia y también garantía de la calidad de las medidas que los Estados adopten.

Agregó que, en la actualidad en América Latina, el impacto de las leyes para abordar la violencia contra las mujeres ha dado resultado principalmente por la labor de los movimientos por los derechos de las mujeres y por los esfuerzos que ha realizado la sociedad civil para poner este tema en el centro de la agenda.

Recalcó la necesidad de la existencia de leyes que regulen la violencia contra las mujeres en todos los países, ya que claramente las tasas de violencia han disminuido en aquellos que cuentan con leyes que prohíben dicha violencia.

Asimismo, comentó la importancia de contar, a la par de la legislación, con un mejoramiento de la implementación de la misma, lo que implica un financiamiento suficiente, y mencionó que en los Estados Unidos las jurisdicciones que recibieron los elementos adecuados redujeron significativamente las cifras de agresiones sexuales en comparación con aquellas que no perciben fondos.

Seguidamente, la señora María Inés Salamanca identificó los nudos críticos que una legislación por una vida libre de violencia debe enfrentar y, al respecto señaló que es necesario fortalecer el liderazgo político, fortalecer los mecanismos institucionales, ya que a diferencia de Chile que cuenta con un Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, otros países de la región no lo han institucionalizado, y fortalecer los recursos presupuestarios para la implementación de las políticas y de los planes nacionales para eliminar la violencia contra las mujeres. Asimismo, propugnó el establecimiento de políticas de Estado en estas materias que no dependan de los gobiernos de turno, sino que exista una continuidad de tales políticas y generar sistemas de información y medición de la violencia. Lo anterior, vinculado, además, a la persistencia de patrones culturales y patriarcales que naturalizan la violencia

Informe de Comisión Especial

contra las mujeres.

Trajo a la memoria que Chile preside la Conferencia Regional de la Mujer, cuya reunión se realizó en enero de 2020, oportunidad en que se suscribió el compromiso de avanzar en el establecimiento de marcos legislativos integrales. Añadió que en las últimas recomendaciones de la CEDAW hacia el Estado de Chile, se solicita acelerar el tratamiento del proyecto sobre vida libre de violencia y que en dicho cuerpo legal se reconozca la intersectorialidad de la violencia y de la discriminación, incluyendo especialmente a las mujeres migrantes, a las mujeres indígenas, a las mujeres en situación de discapacidad y también a las mujeres de la diversidad sexual.

INTERVENCIÓN DE YELIZ OSMÁN

La señora Yeliz Osmán, especialista regional en violencia contra las mujeres de ONU Mujer para América Latina y el Caribe, dio inicio a sus palabras - y como fundamento para la necesidad de contar con una ley sobre vida libre de violencia para las mujeres- señalando que la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones a los derechos humanos más graves, más extendidas y arraigadas en todo el mundo. Específicamente en nuestra región -resaltó- afecta a una de cada tres mujeres a lo largo de su vida y sólo el año 2019, según los datos del Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL, 3800 mujeres fueron víctimas de feminicidio. Dichas cifras, en el contexto de la pandemia por Coronavirus, las medidas de cuarentena y el distanciamiento físico, seguramente van a verse aumentadas, porque lamentablemente han generado el aislamiento de las mujeres y han puesto barreras al acceso a servicios esenciales.

Continuó diciendo que las mujeres y niñas sufren y temen ser expuestas a diversos tipos de violencia, que comprenden desde comentarios sexuales indeseados, manoseos, violencia psicológica, violencia económica, violaciones y otras formas de violencia sexual hasta la forma más extrema que la constituyen los feminicidios.

Resaltó que dichos tipos de violencia forman parte de un mismo continuum que sufren las mujeres y niñas de manera cotidiana, de manera sistemática tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, ya que ocurre en el hogar, en las calles, en el transporte público, en los lugares de trabajo, en las escuelas, las universidades, en la política, en las distintas instituciones y en el ciberespacio. El origen de este continuum está en la discriminación y la desigualdad de género, así como en los estereotipos de género y las masculinidades aun vigentes en nuestras sociedades.

Añadió que la violencia de género puede ocurrir en contextos de paz, así como en situaciones de conflictos o post conflictos y es exacerbada en la realidad carcelaria. Lo anterior impacta negativamente en la salud y bienestar de las mujeres, limita su libertad y autonomía, reduce su capacidad de estudiar, de trabajar y participar plenamente en la vida pública, es decir, limita el ejercicio de sus derechos fundamentales, pero además tiene consecuencias graves para las familias, las comunidades y genera altos costos para la economía.

Prosiguió indicando que a nivel internacional se ha establecido, en los instrumentos de derechos humanos, que para eliminar la violencia contra las mujeres y para responder de manera efectiva es fundamental tener leyes integrales, porque la violencia contra las mujeres es un fenómeno complejo, multidimensional y cualquier esfuerzo para prevenirla y eliminarla requiere de medidas integrales, coordinadas y multisectoriales.

Manifestó que las experiencias internacionales han demostrado que abordar las diferentes formas de violencia contra las mujeres de una manera aislada no es eficaz y es insuficiente, porque a menudo son los mismos hombres quienes son perpetradores de violencia en el hogar y en el espacio público y en los trabajos, y-a su vez- son las mismas mujeres quienes enfrentan las diferentes formas de violencia en su ciclo de vida. Y las causas profundas de estas formas de violencia son las mismas. Por lo tanto, resulta más eficiente abordar las distintas formas de violencia de manera integral.

A continuación, expresó que de conformidad al Derecho internacional los Estados tienen obligaciones claras de promulgar, aplicar y supervisar la legislación que regula todas las formas de violencia contra las mujeres y el Comité CEDAW ha emitido dos recomendaciones generales, la 19 y la 35, que sugieren a los Estados Partes velar porque las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, los ataques sexuales y otros protejan de manera adecuada a todas las mujeres y respeten su integridad y dignidad. Al mismo tiempo, se recomienda que los Estados Partes adopten todas las medidas jurídicas y de otra índole que sean necesarias para proteger a las mujeres de la violencia que son víctimas.

Informe de Comisión Especial

Por otro lado, recordó que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Belem do Pará), en el artículo 7 expresa que los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra las mujeres y convienen en adoptar por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y se comprometen a incorporar en sus legislaciones tales fines.

Aseguró que América Latina y El Caribe es una región pionera en materia de legislación y de políticas públicas para hacer frente a la violencia contra las mujeres, otorgándole el reconocimiento que se merece al movimiento de mujeres, porque ha sido decisivo para impulsar la Convención Belem do Pará y la legislación y políticas a nivel nacional para enfrentar la violencia contra las mujeres y niñas. En estos momentos 32 países cuentan con leyes de primera generación, que establecen medidas de protección a las mujeres frente a la violencia que sufren en el ámbito familiar o la que ocurre en una relación íntima. Además, en la última década más de una docena de países han dictado leyes de protección integral contra las diversas formas de violencia por razones de género.

Dichas leyes de protección integral buscan dar respuesta a las múltiples manifestaciones de violencia que se producen en los distintos ámbitos de la vida social y no sólo en la esfera doméstica. Los países que han dictado estas leyes son Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Precisó que existe una clara distinción en la región, mientras 13 países han avanzado hacia normas integrales otros mantienen sus legislaciones sin cambios.

La señora Yeliz Osmán, especialista regional en violencia contra las mujeres de ONU Mujer para América Latina y el Caribe, manifestó que las leyes integrales brindan una respuesta género específica a la violencia contra las mujeres y tienden a mencionar las diferentes formas y ámbitos de la violencia; estas enumeraciones incluyen en general la violencia doméstica, la violencia institucional, la violencia laboral, la violencia obstétrica, la violencia mediática, el acoso sexual, violencia patrimonial, violencia económica, violencia simbólica y la violencia política, esto es, comprenden tantos espacios o contextos de relación como manifestaciones o expresiones de la violencia por razones de género. Asimismo, son de carácter enunciativo lo que las libra de ser listas cerradas y constituyen ejemplos que permiten comprender no sólo la amplitud de las diferentes formas de violencia, sino que también la amplitud de los espacios dónde puede producirse más allá del ámbito doméstico o familiar.

Agregó que las leyes integrales suelen incorporar formas emergentes de violencia, que no fueron consagradas en las leyes de primera generación, como por ejemplo el acoso sexual, la violencia mediática, o como en Nicaragua que incluye la misoginia y en Paraguay y Brasil la violencia telemática, digital o virtual.

También incluyen estas leyes integrales la violencia institucional, esto es, las múltiples formas de violencia causadas por el Estado o por agentes del Estado que restringen el disfrute efectivo de los derechos de las mujeres. Los países que la contemplan son Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Venezuela.

Resaltó la perspectiva intersectorial respecto de las mujeres que sufren múltiples violaciones a sus derechos por su raza, nacionalidad, orientación sexual o identidad de género, entre otras, como es el caso de Uruguay que comprende a las mujeres de todas las edades, mujeres trans, condición socio económica, pertenencia territorial, situación de discapacidad y creencias, sin discriminación alguna.

Destacó que, conforme a las obligaciones internacionales, derivadas de la CEDAW y de la Convención Belem do Pará, las leyes integrales incorporan un enfoque que va más allá del reconocimiento legal de las distintas formas de violencia, puesto que introducen medidas o estrategias integrales encaminadas a prevenir la violencia a través de la transformación cultural en los planos familiares, sociales, institucionales, comunitarios y, por lo general, agregan medidas reparatorias de las víctimas sobrevivientes.

Explicó que las leyes integrales establecen las responsabilidades y deberes de todos los sectores y suelen incluir medidas o intervenciones en todos los ámbitos de acción del Estado, salud, educación, los servicios sociales, vivienda, las comunicaciones, el sector privado, entre otras.

Por último, señaló que las leyes integrales responden a la necesidad de los estados de adaptar sus marcos normativos para abordar las diversas formas de violencia que afectan a las mujeres por razones de género, conforme a sus obligaciones internacionales y desde ONU MUJERES se ha elaborado un marco modelo para brindar

Informe de Comisión Especial

orientación a los países respecto de la redacción y contenido de las leyes integrales. Destacó las siguientes recomendaciones que aparecen en el marco modelo:

A) Incluir definiciones amplias de todas las formas de violencia contra las mujeres, de conformidad a las normas internacionales y reconocer la violencia contra las mujeres como una forma de discriminación por razón de género.

B) Que la legislación comprenda disposiciones para su aplicación, seguimiento y evaluación efectivas, así como un vínculo con planes de acción nacionales e integrales, adecuadamente presupuestados, y que existan mecanismos o comités interinstitucionales para asegurar la aplicación e implementación efectiva.

C) Enfatizar en la importancia de establecer un enfoque legislativo amplio, que no se limite a la tipificación como delito de todas las formas de violencia, sino que también que se preocupe de la reparación y la priorización de la prevención primaria. Asimismo, garantizar por medio de la ley el acceso a órdenes de protección, a medidas cautelares y a servicios esenciales especializados para las mujeres y niñas sobrevivientes, y priorizar el empoderamiento económico de las mujeres.

D) Asegurar un enfoque interseccional que reconozca las necesidades de las mujeres en su diversidad y que no se dejen atrás las mujeres migrantes.

E) Establecer los deberes específicos de la policía, de los fiscales, del sector salud, de la educación, entre otros, para garantizar respuestas y medidas de prevención eficaces y evitar la revictimización de las mujeres.

La Senadora señora Aravena manifestó su interés que en la tramitación del proyecto de ley sobre vida libre de violencia se profundice- conforme a las directrices de ONU Mujeres- en materias de seguimiento, evaluación y puesta en operatividad de la normativa, teniendo en cuenta el rol relevante que le cabe a las instituciones públicas.

La Senadora señora Allende quiso conocer la opinión de las representantes de ONU Mujeres sobre las medidas que han ido adoptando los distintos países de América Latina y el Caribe frente a la emergencia sanitaria del COVID-19.

En lo que respecta a la discusión del proyecto sobre vida libre de violencia, consultó acerca de las formas verbales adecuadas para proteger realmente a las mujeres.

La Senadora señora Muñoz, en relación a las leyes de segunda generación en materia de protección de las mujeres expresó la necesidad de que la normativa sea mucho más efectiva y asertiva en el sentido que su redacción y efectos sean eficaces, porque formas verbales que no obligan quedan solamente como disposiciones meramente declarativas.

También se refirió al tema del financiamiento de las distintas medidas que deben ir a proteger a las mujeres que sufren violencia por razón de género, porque si no cuentan con los recursos necesarios tampoco son eficaces.

La Senadora señora Provoste reforzó las opiniones que postulan que, en la legislación de segunda generación en esta materia, sus normas dejen de ser meramente declarativas y tomen la delantera como leyes eficaces donde el lenguaje construya la realidad mediante el uso de formas verbales imperativas y asertivas.

Tanto la Senadora señora Allende como la Senadora señora Provoste, a propósito de la protección de las mujeres víctimas de violencia, trajeron a colación el proyecto de ley originado en moción de la Senadora señora Muñoz que incorpora una medida cautelar en favor de las víctimas de violencia intrafamiliar y busca facultar al tribunal de familia, en casos calificados, a controlar su cumplimiento por medio del monitoreo telemático, correspondiente al Boletín N°9.715-07. Dicha iniciativa se encuentra en tercer trámite constitucional en el Senado, desde el 17 de junio de 2020, pendiente su estudio ante la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

La Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Macarena Santelices, se refirió a un proyecto de ley que presentó el Ejecutivo ante el Senado para monitorear telemáticamente en casos penales y no en situaciones que conozcan los tribunales de familia.

La representante de ONU Mujeres, señora María Inés Salamanca, recordó que la entidad promueve buenas

Informe de Comisión Especial

prácticas como son las evaluaciones de las leyes y su implementación, por medio de planes de acción nacional para eliminar la violencia contra las mujeres. Es así, que una vez aprobada la ley de vida libre de violencia debería diseñarse un plan de acción nacional en conjunto con un sistema de evaluación que vaya operativizando el texto legal, todo con la participación de distintos actores, tanto de la sociedad civil y del movimiento de mujeres como también de los servicios de atención directa a las mujeres víctimas de violencia.

La representante de ONU Mujeres, señora Yeliz Osmán recordó la importancia de que toda ley integral debe ir acompañada también del adecuado presupuesto e informó que el Banco Interamericano de Desarrollo señala que el costo de enfrentar la violencia contra las mujeres es aproximadamente el 2% del Producto Interno Bruto de cada país, porque no se debe olvidar que las mujeres son la mitad de la población y debe invertirse apropiadamente en la prevención de la violencia y en los procedimientos judiciales de seguimiento y de atención de las mujeres.

En lo que respecta al lenguaje utilizado en los textos legales concordó que no puede quedarse sólo en promover determinadas acciones, sino que debe tender al ocupado en la ley integral de Uruguay que habla de “garantizar una vida libre de violencia”.

Sobre la pandemia por coronavirus, señaló que es difícil tener una mirada comparativa, con datos robustos, porque se están recopilando datos emergentes, puesto que no existen datos sistematizados, pero sí se puede afirmar que las mujeres de América Latina y el Caribe están enfrentando una intensificación de violencia contra ellas y a pesar de las dificultades están aumentando las llamadas, pero las denuncias -lo que es preocupante- están disminuyendo en varios países, pudiendo ser una causa la no disponibilidad de los servicios, por haber dado preferencia a la prevención del contagio del virus.

Agregó que en algunos países se han adoptado medidas, muchas innovadoras, para responder a los casos de violencia, pero por ejemplo las medidas virtuales no alcanzan a llegar a las mujeres que viven en la marginalidad, lo que implicaría la necesidad de efectuar mayores gastos en su favor.

Finalmente, en cuanto al seguimiento y operatividad de las leyes, recordó que los mecanismos institucionales que se hayan establecido requieren de la participación de los movimientos de mujeres, porque hay evidencia a nivel global que demuestran que los países que mejoren avances tienen en la prevención de la violencia son aquellos donde existe una sociedad civil muy fortalecida e involucrada.

La Senadora señora Aravena quiso dejar constancia de la importancia de contar con un plan nacional de acción, de seguimiento y de operativización de la ley, para lo cual solicitó al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género que tenga en consideración contemplar dicho plan en el texto de la ley.

DISCUSIÓN EN PARTICULAR

PRONUNCIAMIENTO DE LA COMISIÓN ESPECIAL RESPECTO DE LAS INDICACIONES FORMULADAS AL PROYECTO APROBADO EN GENERAL POR EL SENADO

Previo al inicio del análisis de las indicaciones recaídas en el texto aprobado en general por el Senado, la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Isabel Plá Jarufe, expuso ante la Comisión Especial respecto de las enmiendas presentadas por el Ejecutivo.

En primer lugar, dio cuenta de la relevancia de garantizar que nuestro país cuente con un marco jurídico e institucional sólido para visibilizar y prevenir las distintas expresiones de violencia contra la mujer, proteger a las víctimas y evitar la impunidad que persiste para la aplicación de la legislación vigente.

Para ese fin, valoró que el proyecto de ley haya sido aprobado en conformidad a los estándares internacionales que apuntan a garantizar una vida libre de violencia, en un contexto de desigualdad socioeconómica y desconfianza hacia las instituciones encargadas de su prevención y sanción. Por ello, la iniciativa avanza al comprometer a todas las instituciones en la erradicación de la violencia y proteger a las víctimas.

Respecto de las indicaciones del Ejecutivo, detalló que, en lo fundamental, apuntan a mejorar aspectos técnicos y jurídicos del proyecto de ley, garantizar el cumplimiento de las facultades que se confieren a organismos públicos y sistematizar las normas sobre la materia.

Informe de Comisión Especial

ARTÍCULO 1

El artículo 1 aprobado en general establece el objeto de la ley y sus objetivos generales, al contemplar que tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, cualquiera sea su edad, estado civil, etnia, idioma, religión o creencia, ideología u opinión política o de otro tipo, origen nacional o social, filiación, situación socioeconómica, situación laboral, nivel educacional, de embarazo, orientación sexual, identidad de género, apariencia, condición de salud, de migrante o de refugiada, situación de discapacidad de cualquier tipo o cualquier otra condición. Para ello, regula mecanismos de protección, acceso a la justicia y atención a quienes sean víctimas de ella, a fin de garantizarles el derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.

Indicación 1

La indicación 1, de la Senadora señora Rincón, reemplaza, entre los objetivos de la ley, el deber de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, por prevenir la violencia contra las mujeres, sancionar a los agresores, proteger a las víctimas y reparar las violaciones a sus derechos.

-Puesta en votación la indicación 1, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Aravena y Muñoz.

Indicación 2

La indicación 2, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, agrega, a los objetivos de la ley, sancionar a los agresores, proteger a las víctimas y reparar las violaciones a sus derechos.

La Senadora señora Aravena manifestó su conformidad con la propuesta, al detallar adecuadamente el objeto de la ley.

La Senadora señora Allende, luego de coincidir con dicha observación, añadió que la propuesta mantiene los objetivos contenidos en el texto aprobado en general por el Senado y enfatiza las labores de protección a la víctima.

La Senadora señora Muñoz valoró la propuesta, considerando que enfatiza el rol de protección a las víctimas.

-Puesta en votación la indicación 2, fue aprobada por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Aravena y Muñoz.

Indicación 3

La indicación 3, del Senador señor Galilea, agrega al sexo dentro de las categorías protegidas por la ley.

La asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Rosario Arriagada, señaló que la propuesta podría resultar redundante, atendidos los objetivos que persigue la iniciativa.

-Puesta en votación la indicación 3, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Aravena y Muñoz.

Indicación 4

La indicación 4, de la Senadora señora Aravena, elimina, dentro de las categorías objeto de protección, a la identidad de género.

La Senadora señora Aravena, al fundamentar la indicación, opinó que la referencia a la identidad de género resulta ambigua, de modo que dificultaría su aplicación práctica en sede jurisdiccional.

La asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Rosario Arriagada, explicó que la ley N°21.120, que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género, contempla, en el inciso segundo de su artículo 2°, que la identidad de género es la convicción personal e interna de ser hombre o mujer, tal como la

Informe de Comisión Especial

persona se percibe a sí misma, la cual puede corresponder o no con el sexo y nombre verificados en el acta de inscripción del nacimiento. Por lo anterior, al existir una definición legal, ésta debe servir de base para su interpretación y aplicación.

-Puesta en votación la indicación 4, fue rechazada por 2 votos en contra, de las Senadoras señoras Allende y Muñoz, y 1 voto a favor, de la Senadora señora Aravena.

Indicación 5

La indicación 5, presentada por las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, reemplaza la expresión “identidad de género” por “identidad y expresión de género”.

La asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Rosario Arriagada, señaló que, además de la definición de identidad de género, contenida en el inciso segundo del artículo 2° de la ley N° 21.120, el artículo 4° de dicho cuerpo legal establece que se entiende por expresión de género la manifestación externa del género de la persona, la cual puede incluir modos de hablar o vestir, modificaciones corporales, o formas de comportamiento e interacción social, entre otros aspectos.

-Puesta en votación la indicación 5, fue aprobada por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Aravena y Muñoz.

Indicación 6

La indicación 6, del Presidente de la República, sustituye la expresión “situación de discapacidad” por “discapacidad”.

La Senadora señora Allende coincidió con el propósito de la indicación, toda vez que aplica los conceptos utilizados en la normativa internacional en materia de discapacidad.

La Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Isabel Plá, en el mismo sentido, añadió que la propuesta recoge lo dispuesto en la ley N°20.422, que Establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de las Personas con Discapacidad.

-Puesta en votación la indicación 6, fue aprobada por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Aravena y Muñoz.

Indicaciones 7 y 8

La indicación 7, de la Senadora señora Rincón, y la indicación 8, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, proponen agregar, a continuación del artículo 1°, un artículo nuevo.

Dicha propuesta contempla un marco interpretativo y principios rectores, de modo que las disposiciones de la ley se interpretarán conforme a lo establecido en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y otros tratados internacionales que hayan sido ratificadas por el Estado y se encuentren vigentes.

En la aplicación de la ley, establece que se observarán los siguientes principios rectores: igualdad y no discriminación; debida diligencia en la prevención de la violencia contra las mujeres, investigación y sanción de los agresores, protección de las víctimas y reparación de las violaciones a sus derechos; centralidad de las víctimas, de modo que las políticas, programas y servicios definidos para la aplicación de la ley y las decisiones que se adopten en investigaciones y procedimientos judiciales o administrativos sobre violencia contra las mujeres o las niñas priorizarán la protección y garantías para el ejercicio de los derechos de las víctimas.

Asimismo, deberá aplicar los principios de autonomía de las mujeres y las niñas, de modo que las políticas, programas y servicios definidos para la aplicación de la ley y las decisiones que se adopten en investigaciones y procedimientos judiciales o administrativos sobre violencia contra las mujeres o las niñas respetarán sus decisiones y promoverán su autonomía personal, y tratándose de niñas y adolescentes se cautelará su autonomía progresiva, conforme a su edad y madurez; y universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y prohibición de regresividad de los derechos humanos.

Informe de Comisión Especial

Al iniciarse el estudio de las indicaciones 7 y 8, la Senadora señora Muñoz explicó que las propuestas apuntan a especificar un conjunto de derechos para la aplicación de la ley.

El asesor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señor Mario Bustos, luego de valorar el propósito de las indicaciones, dio cuenta de una serie de aprehensiones respecto del contenido de las propuestas sometidas a la consideración de la Comisión.

Fundamentó dicha observación señalando que los principios rectores que propone incorporar deberían ser aplicados en una serie de cuerpos legales, tales como el Código Procesal, la ley de violencia intrafamiliar y aquellas aplicables en los tribunales de familia, entre otras. En ese marco, aseveró que tales cuerpos normativos no reconocen los principios contenidos en la propuesta, tal como ocurre, a modo de ejemplo, con los principios de debida diligencia o centralidad de la víctima, universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y prohibición de regresividad.

Dicha circunstancia, afirmó, generará problemas interpretativos para la aplicación de tales disposiciones, sobre todo considerando que parecen estar destinadas al establecimiento de políticas públicas y no a la labor que desarrollan jueces, fiscales o policías. Añadió que no existen elementos que doten de contenido a las directrices en estudio, de modo que su incumplimiento podría generar responsabilidad extracontractual del Estado.

La Senadora señora Allende afirmó que las propuestas otorgan un marco interpretativo a las disposiciones que contempla el proyecto y al ordenamiento jurídico vigente, recogiendo una serie de directrices que forman parte de instrumentos internacionales reconocidos por Chile y que se encuentran vigentes.

La Senadora señora Muñoz coincidió con dicha observación, toda vez que incorpora al ordenamiento jurídico interno los principios contenidos en convenciones internacionales suscritas por Chile. En consecuencia, afirmó que, si se arguye que tales directrices resultan contrarias al derecho interno, con mayor razón resulta pertinente su incorporación al ordenamiento jurídico, de modo de incorporar lineamientos generales que hagan efectivas las políticas contra la violencia contra la mujer.

La asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Rosario Arriagada, propuso mantener el establecimiento de un marco interpretativo y principios rectores que permitan que las disposiciones de la ley se interpreten conforme a los instrumentos internacionales suscritos por Chile, sin perjuicio que los principios específicos que contemplan las indicaciones se entiendan contenidos en éstos.

La Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Isabel Plá Jarufe, afirmó que los principios rectores resultan muy relevantes, especialmente para garantizar el acceso a la justicia. Reconociendo el compromiso del país con los estándares contenidos en instrumentos internacionales, sostuvo que las indicaciones reproducen directrices contenidas en la legislación vigente, lo que genera la necesidad de especificar su ámbito de aplicación.

Discusión acerca del inciso primero propuesto en las indicaciones 7 y 8, y en la indicación 8 a)

En sesión de 21 de enero de 2021, la asesora legislativa del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, propuso -mediante la indicación 8 a)- establecer, respecto del marco interpretativo, que la interpretación de la presente ley será realizada de acuerdo con los derechos y garantías reconocidos a las mujeres en la Constitución Política de la República, la legislación nacional, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y otros tratados internacionales que hayan sido ratificados por el Estado de Chile y que se encuentren vigentes; resguardando especialmente el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Fundamentó dicha proposición en la necesidad de establecer el carácter imperativo de aplicar los referidos instrumentos jurídicos para la interpretación de la iniciativa.

La Directora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, señora Ymay Ortiz, hizo presente que la propuesta debe colaborar en la formación de una cultura jurídica para los operadores, particularmente en relación a la aplicabilidad de los instrumentos internacionales.

Con todo, observó que dicho propósito resulta afectado si, además de los referidos instrumentos internacionales, se agrega una referencia a la Constitución Política de la República y a la legislación nacional.

Informe de Comisión Especial

La Senadora señora Von Baer, en sentido contrario, propuso explicitar el deber de interpretar la iniciativa conforme a la Constitución Política de la República y la legislación nacional. A modo de ejemplo, hizo presente que nociones tales como la autonomía progresiva deben ser interpretadas conforme a las definiciones que contempla la normativa interna sobre la materia.

La Magistrada, señora María Francisca Zapata, en el mismo sentido, expresó que incorporar una referencia a los derechos y garantías reconocidos a las mujeres en la Constitución Política de la República resulta razonable, toda vez que se trataría de normativa específica aplicable sobre la materia, por ejemplo, en lo que concierne a la igualdad ante la ley en el texto constitucional vigente.

La Senadora señora Muñoz manifestó que el texto constitucional vigente carece de una perspectiva de género que justifique su incorporación dentro de los textos que deban servir de base a la interpretación de la iniciativa en estudio.

A continuación, la Senadora señora Von Baer solicitó votar separadamente la incorporación de los derechos y las garantías reconocidos a las mujeres en la Constitución Política de la República y la legislación nacional en la interpretación de la presente ley.

-Puesta en votación la incorporación de los derechos y las garantías reconocidos a las mujeres en la Constitución Política de la República y la legislación nacional en la interpretación de la presente ley, fue rechazada por 3 votos en contra, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, y 2 votos a favor, de las Senadoras señoras Sabat y Von Baer.

Enseguida, puestas en votación las indicaciones 7, 8 y 8 a), para establecer que la interpretación de la presente ley será realizada conforme a lo establecido en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y otros tratados internacionales que hayan sido ratificados por el Estado de Chile y que se encuentren vigentes, resguardando especialmente el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, fueron aprobadas por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer.

Inciso segundo

En sesión de 21 de enero de 2021, la asesora legislativa del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, propuso establecer que, para la aplicación de la presente ley, los órganos de la Administración del Estado, el Poder Judicial y el Ministerio público tendrán en especial consideración los siguientes principios rectores: igualdad y no discriminación; debida diligencia de acuerdo al artículo correspondiente de esta ley, centralidad de las víctimas, para priorizar la protección de las mujeres víctimas de violencia con un enfoque centrado en ellas. Asimismo, se ejecutarán medidas de protección a los derechos y garantías de las mujeres víctimas de violencia, reconociéndoles la titularidad y el ejercicio de sus derechos; autonomía de las mujeres, para respetar y promover la autonomía de las mujeres y las decisiones que éstas puedan tomar. Tratándose de niñas y adolescentes se cautelará su autonomía progresiva, conforme a la evolución de sus facultades, edad y madurez; junto a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y prohibición de regresividad de los derechos humanos.

-Puestas en votación las indicaciones 7, 8 y 8a), fueron aprobadas con modificaciones por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer.

ARTÍCULO 2

El artículo 2 aprobado en general contempla una definición de violencia contra las mujeres, estableciendo, al efecto, que la violencia contra las mujeres comprende cualquier acción u omisión, sea que tenga lugar en el ámbito público o en el privado, basada en el género y ejercida en el marco de las relaciones de poder históricamente desiguales que emanan de los roles diferenciados asignados a hombres y mujeres, que resultan de una construcción social, cultural, histórica y económica, que cause o pueda causar muerte, menoscabo físico, sexual, psicológico, económico o de otra clase a las mujeres, incluyendo la amenaza de realizarlas, y en general cualquier conducta que menoscabe o amenace sus derechos.

Indicación 9

Informe de Comisión Especial

La indicación 9, de la Senadora señora Rincón, reemplaza el artículo 2° aprobado en general, para establecer una definición de violencia contra las mujeres, según la cual la violencia de género contra las mujeres es producto de las relaciones de poder históricamente desiguales entre ambos sexos, emanadas de la asignación de roles diferenciados y jerarquizados entre hombres y mujeres, en todos los ámbitos de la vida, y comprende cualquier acción u omisión, basada en el género, que cause o pueda causar muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o de otra clase a las mujeres, incluyendo la amenaza de realizarlas, tanto en el ámbito público como en el privado, incluyendo las acciones u omisiones perpetradas o toleradas desde el Estado o por sus agentes.

La Senadora señora Muñoz hizo presente que la indicación 9 incorpora, a la definición de violencia contra la mujer, una referencia respecto a su origen, al establecer que emana de las relaciones de poder históricamente desiguales entre ambos sexos, emanadas de la asignación de roles diferenciados y jerarquizados entre hombres y mujeres, en todos los ámbitos de la vida.

La Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Isabel Plá, manifestó que la definición de violencia debe considerar lo dispuesto en el artículo 1° de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará, que establece que debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.

La asesora de dicha Secretaría de Estado, señora Carolina Contreras, sostuvo, en el mismo sentido, que la incorporación de elementos de contexto puede dificultar la aplicación de la normativa, tal como habría ocurrido con las disposiciones que castigan el maltrato habitual, que exige la concurrencia del elemento relativo a la habitualidad atendiendo a circunstancias de hecho cuya interpretación resulta particularmente compleja.

La asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Rosario Arriagada, añadió que resulta necesario favorecer la aplicación de la norma, lo que podría resultar en entredicho si se incorporasen elementos que no apuntan en esa dirección, tales como aspectos históricos o culturales, los que se caracterizan por su flexibilidad y temporalidad.

La Senadora señora Allende, afirmó que la Organización de Estados Americanos, al referirse a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará, ha sostenido que la violencia contra las mujeres constituye una violación de los derechos humanos y es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. Por lo anterior, abogó por considerar dicha circunstancia en el articulado del proyecto de ley.

En el mismo sentido, la Senadora señora Muñoz aseveró que las normas legales constituyen una expresión de elementos de diverso orden, en que coexisten factores sociológicos y manifestaciones culturales que son recogidas por el legislador. Dicha circunstancia exige contemplar consideraciones sociológicas relativas al surgimiento de la violencia contra la mujer.

En razón de lo anterior, propuso su incorporación dentro las definiciones generales que contempla el Título I del proyecto de ley, específicamente en su artículo 1.

-Puesta en votación la indicación 9, fue aprobada, con modificaciones, por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Aravena y Muñoz y su texto se ubica en el artículo 1 del proyecto de ley.

Indicación 10

La indicación 10, del Senador señor Galilea, reemplaza el artículo 2° aprobado en general, para establecer, como definición de violencia contra la mujer, que se trata de cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer.

Asimismo, dispone que se entenderá constitutivo de violencia contra la mujer la amenaza de realizar cualquier conducta comprendida en dicha definición.

-Puesta en votación la indicación 10, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Aravena y Muñoz.

Informe de Comisión Especial

Indicación 11

La indicación 11, del Presidente de la República, sustituye el artículo 2° aprobado en general, para establecer que es violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.

La Ministra de la Mujer y Equidad de Género, señora Isabel Plá Jarufe, coincidió en la necesidad de especificar que una omisión puede constituir una hipótesis de violencia contra la mujer.

-Puesta en votación la indicación 11, fue aprobada, con modificaciones, por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Aravena y Muñoz.

Indicación 12

La indicación 12, de la Senadora señora Aravena, elimina, en el artículo 2° aprobado en general, la expresión “u omisión”.

-La indicación 12 fue retirada por su autora.

Indicación 13

La indicación 13, de la Senadora señora von Baer, reemplaza la expresión “u omisión” por “o conducta”.

-Puesta en votación la indicación 13, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Aravena y Muñoz.

Indicaciones 14, 15 y 16

Las indicaciones 14, del Senador señor Castro, 15, de la Senadora señora von Baer, y 16, de la Senadora señora Aravena, agregan después de la palabra “omisión”, el vocablo “arbitraria”.

La indicación 16 fue retirada por su autora, Senadora señora Aravena.

-Puestas en votación las indicaciones 14 y 15, fueron rechazadas por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Aravena y Muñoz.

Indicación 17

La indicación 17, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, agrega después de la expresión “privado,” la siguiente frase: “incluyendo las acciones u omisiones perpetradas o toleradas desde el Estado o por sus agentes.”.

La Senadora señora Muñoz abogó por la incorporación de elementos que propendan a la aplicación de la normativa, entre las cuales resulta pertinente incorporar la propuesta en estudio.

-Puesta en votación la indicación 17, fue aprobada por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Aravena y Muñoz.

Indicación 18

La indicación 18, del Senador señor Castro, reemplaza la frase “diferenciados asignados a hombres y mujeres, que resultan de una construcción social, cultural, histórica y económica,” por “diferenciados asignados históricamente a hombres y mujeres en diferentes ámbitos,”.

-Puesta en votación la indicación 18, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Aravena y Muñoz.

Indicación 19

La indicación 19, del Senador señor Castro, sustituye la frase “que cause o pueda causar muerte, menoscabo

Informe de Comisión Especial

físico, sexual, psicológico, económico o de otra clase a las mujeres, incluyendo la amenaza de realizarlas, y en general cualquier conducta que menoscabe o amenace sus derechos.”, por “,que pueda de cualquier forma afectar o amenazar sus derechos.”.

-Puesta en votación la indicación 19, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Aravena y Muñoz.

Indicación 20

La indicación 20, de la Senadora señora Von Baer, propone reemplazar la frase “o pueda causar muerte, menoscabo físico, sexual, psicológico, económico o de otra clase a las mujeres, incluyendo la amenaza de realizarlas, y en general cualquier conducta que menoscabe o amenace sus derechos”, por la siguiente: “muerte o daño, o que vulnere física, sexual, psicológica o económicamente a las mujeres o a sus derechos”.

-Puesta en votación la indicación 20, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Aravena y Muñoz.

Indicación 21

La indicación 21, de la Senadora señora Aravena, suprime la frase “, y en general cualquier conducta que menoscabe o amenace sus derechos”.

-La indicación 21 fue retirada por su autora.

ARTÍCULO 3

El artículo 3 aprobado en general establece las formas de violencia contra la mujer.

Al efecto, establece que incluye la violencia física, esto es, cualquier agresión dirigida contra el cuerpo de la mujer, que vulnere, perturbe o amenace su integridad física, su libertad personal o su derecho a la vida; la violencia psicológica, entendida como cualquier acción u omisión que vulnere, perturbe o amenace la integridad psíquica o estabilidad emocional de una mujer, tales como tratos humillantes, vejatorios o degradantes, control o vigilancia de sus conductas, intimidación, coacción, exigencia de obediencia, aislamiento, explotación o limitación de su libertad de acción, opinión o pensamiento.

Asimismo, contiene la violencia sexual, es decir, toda vulneración, perturbación o amenaza al derecho de las mujeres a la libertad e integridad, indemnidad y autonomía sexual y reproductiva o al derecho de las niñas a la indemnidad sexual, que, entre otras manifestaciones, incluye el acoso sexual, que para los efectos de esta ley corresponde a cualquier comportamiento no consentido y con connotación sexual, que se puede manifestar en conductas físicas, verbales o no verbales, que se realicen o no en contextos de subordinación, en cualquier ámbito y espacio.

A continuación, contempla la violencia económica, esto es, toda acción u omisión, intencionada y/o arbitraria, ejercida en el contexto de relaciones afectivas o familiares, que tenga como efecto directo la vulneración de la autonomía económica de la mujer, que se lleve a cabo con afán de ejercer un control sobre ella o generar dependencia y que se manifiesta en un menoscabo injusto de sus recursos económicos o patrimoniales o el de sus hijos, tales como el no pago de las obligaciones alimentarias, entre otros.

Respecto de la violencia simbólica, consiste en mensajes, íconos, significados y representaciones que transmiten, reproducen y naturalizan relaciones de subordinación, desigualdad y discriminación de las mujeres en la sociedad, mientras que la violencia institucional incluye toda acción u omisión realizada por personas en el ejercicio de una función pública y, en general, por cualquier agente estatal, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres ejerzan los derechos previstos en la ley, en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

En cuanto a la violencia política, se trata de toda acción u omisión basada en el género que tenga por objeto o por resultado menoscabar, obstaculizar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. En particular, incluye las afectaciones que impidan, perturben o amenacen el derecho de las mujeres a postular y ejercer en cargos de elección popular o de instituciones públicas y estatales, a la formulación y

Informe de Comisión Especial

ejecución de políticas públicas, o a la participación y dirección de partidos políticos y organizaciones y asociaciones que se ocupen de la vida pública y política del país.

Acerca de la violencia laboral, es definida como la generación de inestabilidad e inseguridad laboral mediante acciones u omisiones basadas en el género, y constituyen especiales formas de violencia laboral las prácticas de acoso laboral, las diferencias de salario en perjuicio de las mujeres por un trabajo de igual valor al ejecutado por un hombre, las dificultades e impedimento de acceso a mejores puestos de trabajo, la asignación arbitraria de tareas menos cualificadas respecto de sus capacidades, el incumplimiento de los deberes que el empleador tenga respecto de las trabajadoras, el desconocimiento del valor del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado y cualquier obstáculo para el acceso a la justicia laboral.

Finalmente, en relación a la violencia indirecta, es definida como toda práctica discriminatoria que mediante conductas activas u omisiones ponga a la mujer en desventaja con respecto al hombre.

Indicación 22

La indicación 22, de la Senadora señora Rincón, propone agregar, a continuación de la palabra “mujer”, la expresión “o una niña”, en todas las normas que se refieran a la mujer en general como víctima de violencia.

La asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Carolina Contreras, señaló que, en los términos contenidos en la iniciativa, apunta a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer cualquiera sea su edad, lo que haría innecesaria la aprobación de la propuesta.

-Puesta en votación la indicación 22, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz y Von Baer.

Encabezamiento del artículo 3

Indicaciones 23 y 24

Las indicaciones 23 y 24, de la Senadora señora Rincón y de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, reemplazan la expresión “Formas de violencia” por “Manifestaciones de la violencia contra las mujeres”.

-Puestas en votación las indicaciones 23 y 24, fueron rechazadas por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz y Von Baer.

Número 1

VIOLENCIA FÍSICA

Indicación 25

La indicación 25, formulada por las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, reemplaza el concepto relativo a la violencia física, estableciendo que se trata de cualquier conducta dirigida contra el cuerpo de la mujer que afecte, dañe o amenace su integridad o salud física, su libertad personal o su derecho a la vida.

La Senadora señora Von Baer opinó que, al tratarse de una definición relativa a la violencia física, resulta pertinente especificar que se trata de una agresión y no de cualquier conducta. Asimismo, sostuvo que las conductas contenidas en el texto aprobado en general -esto es, la vulneración, perturbación o amenaza de la integridad física-, resulta más adecuada.

-Puesta en votación la indicación 25, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz y Von Baer.

Indicación 26

La indicación 26, del Presidente de la República, reemplaza la expresión “cualquier agresión” por “toda agresión”.

La asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Rosario Arriagada, expuso que la propuesta del Ejecutivo apunta a acotar la definición propuesta a la violencia física, considerando que se dirige al cuerpo de

Informe de Comisión Especial

la mujer, con independencia del medio empleado.

La Senadora señora Von Baer coincidió con dicha observación.

-Puesta en votación la indicación 26, fue aprobada por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste y Von Baer.

Indicación 27

La indicación 27, de la Senadora señora Rincón, sustituye la palabra “agresión” por “conducta”.

-Puesta en votación la indicación 27, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz y Von Baer.

Indicación 28

La indicación 28, de la Senadora señora Rincón, reemplaza la frase “, que vulnere, perturbe o amenace su integridad” por la siguiente: “o la niña, que afecte, dañe o amenace su integridad o salud”.

La Senadora señora Muñoz sostuvo que el propósito que persigue la indicación se encuentra recogido por las disposiciones del proyecto que determinan el objeto de la ley.

-Puesta en votación la indicación 28, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz y Von Baer.

Número 2

VIOLENCIA PSICOLÓGICA

Indicación 29

La indicación 29, de la Senadora señora Von Baer, reemplaza el numeral 2 del artículo 3° aprobado en general, que establece el concepto de violencia psicológica, para establecer que se trata de cualquier acción o conducta que vulnere la integridad psíquica de la mujer o el daño a su salud mental, tales como tratos humillantes, vejatorios o degradantes, intimidación, coacción, aislamiento o explotación.

La Senadora señora Von Baer explicó que la indicación apunta a evitar las dificultades probatorias que derivan de incorporar una figura de omisión dentro de las conductas constitutivas de violencia, junto con una mayor especificación de las conductas sancionadas.

-Puesta en votación la indicación 29, fue rechazada por 3 votos en contra, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, y 1 voto a favor, de la Senadora señora Von Baer.

Indicación 30

La indicación 30, del Presidente de la República, reemplaza la frase “cualquier acción u omisión” por “toda acción o conducta, cualquiera sea el medio empleado,”.

La asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Rosario Arriagada, expuso que la indicación recoge lo establecido en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará, en lo que atañe a la definición de acción o conducta constitutiva de violencia, cualquiera sea el medio empleado, de modo de resultar suficientemente comprensiva de diversas formas de violencia, incluyendo aquella que se ejerce mediante medios tecnológicos.

La Senadora señora Muñoz, luego de coincidir con dicha observación, propuso incorporar una referencia a las omisiones, además de toda acción o conducta, dentro de las circunstancias que pueden generar violencia psicológica.

Dicha propuesta fue aprobada por las Senadoras señoras Allende y Provoste.

Informe de Comisión Especial

-Puesta en votación la indicación 30, fue aprobada, con modificaciones, por 3 votos a favor, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, y 1 voto en contra, de la Senadora señora Von Baer.

Indicación 31

La indicación 31, de la Senadora señora Rincón, sustituye la frase “acción u omisión que vulnere, perturbe o amenace la integridad”, por la siguiente: “conducta que afecte, dañe o amenace la integridad o salud”.

-Puesta en votación la indicación 31, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste y Von Baer.

Indicación 32

La indicación 32, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, reemplaza la frase “vulnere, perturbe o amenace” por “afecte, dañe o amenace”.

La Senadora señora Muñoz manifestó que las figuras contenidas en el texto aprobado en general -esto es, la vulneración, perturbación o amenaza-, resulta concordante con aquellas contenidas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, respecto a la acción de protección.

-Puesta en votación la indicación 32, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste y Von Baer.

Indicaciones 33 y 34

Las indicaciones 33 y 34, del Senador señor Galilea y de la Senadora señora Aravena, respectivamente, suprimen la expresión “u omisión”.

-Puestas en votación las indicaciones 33 y 34, fueron rechazadas por 3 votos en contra, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, y 1 voto a favor, de la Senadora señora Von Baer.

Indicación 35

La indicación 35, de la Senadora señora Von Baer, reemplaza la expresión “u omisión” por “o conducta”.

-Puesta en votación la indicación 35, fue rechazada por 3 votos en contra, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, y 1 voto a favor, de la Senadora señora Von Baer.

Indicación 36

La indicación 36, del Senador señor Castro, agrega después de la palabra “omisión” el vocablo “arbitraria”.

-Puesta en votación la indicación 36, fue rechazada por 3 votos en contra, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, y 1 voto a favor, de la Senadora señora Von Baer.

Indicación 37

La indicación 37, del Senador señor Galilea, elimina la frase “control o vigilancia de sus conductas”.

-Puesta en votación la indicación 37, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste y Von Baer.

Indicación 38

La indicación 38, de la Senadora señora Rincón, reemplaza la expresión “de sus conductas” por la siguiente: “personal o virtual de sus acciones”.

-Puesta en votación la indicación 38, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste y Von Baer.

Informe de Comisión Especial

Número 3

VIOLENCIA SEXUAL

Párrafo primero

Indicación 39

La indicación 39, del Senador señor Galilea, reemplaza el numeral 3 del artículo 3°, que establece un concepto de violencia sexual.

Al efecto, propone establecer que violencia sexual es cualquier acción que vulnere, perturbe o amenace el derecho de las mujeres a la libertad e integridad, indemnidad y autonomía sexual.

-Puesta en votación la indicación 39, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste y Von Baer.

Indicación 40

La indicación 40, de la Senadora señora Von Baer, sustituye el numeral 3 del artículo 3°, para establecer que violencia sexual es cualquier acción o conducta que vulnere, perturbe o amenace al derecho de las mujeres a la libertad, integridad, indemnidad y autonomía sexual, independientemente su edad.

-Puesta en votación la indicación 40, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste y Von Baer.

Indicación 41

La indicación 41, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, reemplaza el numeral 3 del artículo 3°, para establecer que violencia sexual es cualquier conducta que afecte, dañe o amenace la libertad, integridad y autonomía sexual y reproductiva de las mujeres o el derecho de las niñas a la indemnidad sexual. Comprende la violación, el abuso sexual, el acoso sexual y la explotación sexual, entre otras.

La Senadora señora Allende propuso establecer que violencia sexual es toda acción que produzca una afectación de los derechos de las mujeres.

Enseguida, la Senadora señora Muñoz propuso especificar que debe tratarse de cualquier vulneración, perturbación o amenaza.

La Senadora señora Von Baer coincidió con dicha observación, y agregó que el proyecto sanciona y previene la violencia contra las mujeres con independencia de su edad. Luego, agregó que, con la finalidad de evitar una excesiva especificación de las conductas sancionadas, no resultaría adecuado indicar los tipos penales contenidos en la noción de violencia sexual, sobre todo considerando que el inciso segundo del numeral 3 propuesto contempla un catálogo de conductas contenidas en la noción de violencia sexual.

La asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Rosario Arriagada, coincidió con dicha observación.

La Senadora señora Muñoz propuso establecer que violencia sexual es toda conducta que vulnere, perturbe o amenace la libertad, integridad y autonomía sexual y reproductiva de las mujeres, independientemente de su edad.

-Puesta en votación la indicación 41, fue aprobada, con modificaciones, por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste y Von Baer.

Indicación 42

La indicación 42, de la Senadora señora Rincón, sustituye la frase “toda vulneración, perturbación o amenaza al derecho de las mujeres a la libertad e integridad, indemnidad” por la siguiente: “cualquier conducta que afecte, dañe o amenace la libertad, integridad”.

Informe de Comisión Especial

-Puesta en votación la indicación 42, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste y Von Baer.

Indicación 43

La indicación 43, del Senador señor Castro, agregar después de la palabra “amenaza” el vocablo “arbitrarias”.

-Puesta en votación la indicación 43, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste y Von Baer.

Indicación 44

La indicación 44, de la Senadora señora Aravena, suprime la frase “y reproductiva o al derecho de las niñas a la indemnidad sexual”.

-Puesta en votación la indicación 44, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste y Von Baer.

Indicación 45

La indicación 45, del Senador señor Castro, elimina la expresión “y reproductiva”.

-Puesta en votación la indicación 45, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste y Von Baer.

Indicación 46

La indicación 46, de la Senadora señora Rincón, reemplaza la expresión “reproductiva o al” por la expresión “reproductiva de las mujeres o el”.

-Puesta en votación la indicación 46, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste y Von Baer.

Indicación 47

La indicación 47, de la Senadora señora Rincón, propone agregar la siguiente oración final: “Comprende la violación, el abuso sexual, el acoso sexual y la explotación sexual, entre otras”.

-Puesta en votación la indicación 47, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste y Von Baer.

Párrafo segundo

Indicación 48

La indicación 48, de la Senadora señora Von Baer, reemplaza el párrafo segundo del numeral 3, para establecer que, entre otras manifestaciones, la violencia sexual incluye el acoso sexual, que para los efectos de esta ley corresponde a cualquier comportamiento no consentido y de significación sexual capaz de provocar una situación objetivamente intimidatoria, hostil o humillante para la víctima.

La Senadora señora Von Baer expuso que la propuesta considera la definición de acoso sexual contenida en el artículo 494 ter del Código Penal, según la cual comete acoso sexual quien en lugares públicos o de libre acceso público, y sin mediar el consentimiento de la víctima, realizare un acto de significación sexual capaz de provocar una situación objetivamente intimidatoria, hostil o humillante, y que no constituya una falta o delito al que se imponga una pena más grave.

La asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Carolina Contreras, expuso que la propuesta en estudio, y el inciso segundo del numeral 3 del artículo 3° aprobado en general, contienen un listado de conductas constitutivas de violencia sexual. Con todo, añadió que tales referencias pueden resultar equívocas, atendidas las eventuales modificaciones que, en lo sucesivo, pudieren introducirse a los tipos penales que al efecto

Informe de Comisión Especial

contempla el Código Penal.

-La indicación 48 fue retirada por su autora.

Indicaciones 49 y 50

Las indicaciones 49, de la Senadora señora Rincón, y 50 del Senador señor Castro, para suprimir el párrafo segundo del número 3.

La Senadora señora Muñoz, por las mismas razones tenidas en consideración para rechazar la indicación 48, propuso la aprobación de las indicaciones 49 y 50.

-Puestas en votación las indicaciones 49 y 50, fueron aprobadas por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste y Von Baer.

Número 4

VIOLENCIA ECONÓMICA

Indicaciones 51 y 52

Las indicaciones 51, de la Senadora señora Rincón, y 52, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, reemplazan el numeral 4, por el siguiente: "4. Violencia económica o patrimonial: cualquier conducta ejercida en el contexto de relaciones afectivas, familiares o contractuales que amenace la autonomía económica de la mujer o niña o le cause un daño o detrimento patrimonial o económico a ella o su grupo familiar. Comprende, entre otras, el incumplimiento de las obligaciones alimentarias y el control o disposición no consentida de sus ingresos, recursos o patrimonio."

La Senadora señora Von Baer opinó que la propuesta respecto de las relaciones contractuales que pudieran ser constitutivas de violencia económica o patrimonial puede resultar equívoca, sobre todo considerando que se trata de circunstancias distintas de violencia en el contexto de relaciones afectivas o familiares.

La Senadora señora Provoste afirmó que el proyecto pretende abordar situaciones que van más allá del ámbito familiar, lo que permitiría incorporar situaciones de violencia económica contenida en relaciones contractuales.

En el mismo sentido, la Senadora señora Muñoz abogó por ampliar la noción de violencia contra la mujer más allá del aspecto intrafamiliar o afectivo, para sancionar la violencia de género de modo amplio, incluyendo el contexto de relaciones contractuales.

-Puestas en votación las indicaciones 51 y 52 fueron rechazadas por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste y Von Baer.

Indicación 53

La indicación 53, del Presidente de la República, sustituye el numeral 4 por el que sigue: "4. Violencia económica: toda acción o conducta, ejercida en el contexto de relaciones afectivas o familiares, que tenga como objeto directo la vulneración de la autonomía económica de la mujer o su patrimonio, que se lleve a cabo con afán de ejercer un control sobre ella, un control sobre sus recursos económicos o patrimoniales, generar dependencia o generar un menoscabo de dicho patrimonio o el de sus hijos e hijas, en los casos que corresponda."

La Senadora señora Allende manifestó su conformación con la propuesta, agregando, luego de la expresión "acción", una referencia a las omisiones que pueden ser constitutivas de violencia económica.

La Senadora señora Von Baer fue de la opinión de contemplar conceptos de una violencia económica familiar y una violencia económica social o contractual.

-Puesta en votación la indicación 53, fue aprobada, con modificaciones, por 3 votos a favor, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, y 1 voto en contra, de la Senadora señora Von Baer.

Indicación 54

Informe de Comisión Especial

La indicación 54, del Senador señor Galilea, eliminar la expresión la frase “u omisión, intencionada y/o”.

-Puesta en votación la indicación 54, fue rechazada como consecuencia de lo acordado respecto del concepto de violencia económica, con los votos de las Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste y Von Baer.

Indicaciones 55 y 56

Las indicaciones 55, de la Senadora señora Aravena, y 56, de la Senadora señora Von Baer, eliminan la expresión “u omisión”.

-Puestas en votación las indicaciones 55 y 56, fueron rechazadas como consecuencia de lo acordado respecto del concepto de violencia económica.

Indicación 57

La indicación 57, del Senador señor Castro, agrega, después de la palabra “omisión”, el vocablo “arbitraria”.

-Puesta en votación la indicación 57, fue rechazada como consecuencia de lo acordado respecto del concepto de violencia económica.

Indicación 58

La indicación 58, de la Senadora señora Von Baer, suprime la expresión “intencionada y/o”.

-Puesta en votación la indicación 58, fue aprobada como consecuencia de lo acordado respecto del concepto de violencia económica.

Número 5

VIOLENCIA SIMBÓLICA

Indicaciones 59, 60 y 61

Las indicaciones 59, de la Senadora señora Aravena, 60, de la Senadora señora Von Baer, y 61, del Presidente de la República, proponen eliminarlo.

La asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Carolina Contreras, explicó que la propuesta del Ejecutivo, que apunta a eliminar el concepto de violencia simbólica, considera que las nociones de mensajes, íconos, significados y representaciones resultan particularmente amplias, lo que afectaría su aplicación práctica. Asimismo, señaló que se trata de conceptos que no se encuentran reconocidos en la Convención de Belem do Pará. Agregó que la noción de violencia simbólica se encuentra comprendida en el concepto de violencia psicológica, lo que haría innecesario su regulación por separado.

En el mismo sentido, la Senadora señora Aravena sostuvo que las hipótesis consistentes en violencia simbólica resultan muy amplias, lo que justificaría su eliminación.

Puestas en votación las indicaciones 59, 60 y 61, fueron rechazadas por 3 votos en contra, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, y 2 votos a favor, de las Senadoras señoras Aravena y Von Baer.

La Senadora señora Von Baer comentó que la noción de íconos y significados, contenidas en el texto aprobado en general por el Senado, resultan excesivamente amplias. Por lo anterior, propuso establecer que la noción de violencia simbólica tendrá lugar ante mensajes e imágenes.

La Senadora señora Provoste coincidió con dicha propuesta y, seguidamente, abogó por mantener la noción de representación.

Enseguida, la asesora legislativa del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Carolina Contreras, respecto de la determinación de las conductas que constituyen violencia simbólica, explicó que, en la legislación argentina, se define la violencia simbólica como la que a través de mensajes u otras manifestaciones transmite, reproduce o naturaliza la violencia contra la mujer.

Informe de Comisión Especial

En razón de lo anterior, la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer, conforme al inciso cuarto del artículo 121 del Reglamento del Senado, acordó establecer, en el numeral 5 del artículo 3 aprobado en general por el Senado, que violencia simbólica es la que a través de mensajes, imágenes, significados y representaciones transmite, reproduce y naturaliza las relaciones de subordinación, desigualdad y discriminación de las mujeres en la sociedad.

Indicación 62

La indicación 62, de la Senadora señora Rincón, reemplaza la frase: “relaciones de subordinación, desigualdad y discriminación de las mujeres en la sociedad” por la siguiente: “la subordinación, la discriminación y/o la violencia contra las mujeres y las niñas”.

La Senadora señora Muñoz explicó que el artículo 1 del proyecto establece que la ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, cualquiera sea su edad, de modo que la propuesta resulta innecesaria.

La Senadora señora Von Baer coincidió con dicha observación, considerando que el artículo 1 contempla un marco general relativo al objeto de la ley.

-Puesta en votación la indicación 62, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer

Indicación 63

La indicación 63, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, agrega después de la palabra “desigualdad” la expresión “, violencia”.

La asesora legislativa del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Carolina Contreras, señaló que la propuesta resultaría redundante, atendida la noción de violencia simbólica que fue acordada precedentemente.

-Puesta en votación la indicación 63, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer

Número 6

VIOLENCIA INSTITUCIONAL

Indicaciones 64 y 65

Las indicaciones 64, de la Senadora señora Aravena, y 65, de la Senadora señora Von Baer, proponen eliminar el numeral 6.

Previo al análisis de dichas indicaciones, la Senadora señora Aravena retiró la indicación 64.

La Ministra (S) de la Mujer y la Equidad de Género, señora Carolina Cuevas, afirmó que la definición contenida en el texto aprobado en general es adecuada, lo que justifica la no presentación de indicaciones por parte del Ejecutivo.

La Senadora señora Von Baer afirmó que la noción de violencia institucional contenida en el texto aprobado en general por el Senado resulta excesivamente amplia, y no considera que debe ser ejercida por una entidad u organización y no por las personas que se desempeñan en ella.

La Senadora señora Allende abogó por mantener la noción de violencia institucional, considerando la relevancia de dicho concepto, sobre todo cuando se trata de expresiones que derivan de agentes del Estado.

La Senadora señora Provoste coincidió con dicha observación.

-La indicación 64 fue retirada por su autora.

-Puesta en votación la indicación 65, fue rechazada por 4 votos en contra, de las Senadoras señoras Allende, Aravena, Muñoz y Provoste, y 1 voto a favor, de la Senadora señora Von Baer.

Informe de Comisión Especial

Indicación 66

La indicación 66, de la Senadora señora Rincón, propone sustituir el numeral 6, para establecer que la violencia institucional consiste en toda conducta de cualquier autoridad, funcionario o personal del ámbito público o de instituciones privadas que proporcionen prestaciones básicas en salud, educación, previsión social, vivienda, agua, luz eléctrica y otros similares, que tengan como objeto o resultado dilatar, obstaculizar, limitar o impedir el acceso a la prestación o el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y las niñas.

La Senadora señora Provoste fundamentó su votación señalando que la noción de violencia en el ámbito privado resulta contenida en la indicación 68, que la distingue respecto de aquella que ejercen los agentes del Estado.

-Puesta en votación la indicación 66, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer.

Indicación 67

La indicación 67, de la Senadora señora Von Baer, agrega, después de la expresión “u omisión” la palabra “arbitraria”.

La Senadora señora Von Baer explicó que la propuesta apunta a evitar que cualquier acción u omisión pueda constituir violencia institucional, de modo que sólo tengan ese carácter aquellas en que subsiste arbitrariedad, del mismo modo en que tales conductas son descritas en la Constitución Política de la República, a propósito de la acción de protección, y en la ley N° 20.069, que establece medidas contra la discriminación. Agregó que al no establecer el carácter arbitrario de las conductas se generaría un margen excesivamente amplio para la aplicación de la norma en estudio, por ejemplo, a los criterios de asignación de las políticas públicas que otorgan beneficios a la población.

La Senadora señora Muñoz, por su parte, afirmó que al requerir el carácter arbitrario de la conducta se limita su aplicación, al exigir la demostración de dicho elemento subjetivo.

En el mismo sentido, la Senadora señora Provoste afirmó que la incorporación del carácter arbitrario de la conducta incorpora una exigencia mayor a la víctima, consistente en demostrar un elemento subjetivo.

-Puesta en votación la indicación 67, fue rechazada por 3 votos en contra, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, y 2 votos a favor, de las Senadoras señoras Aravena y Von Baer.

Indicación 68

La indicación 68, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, incorpora un párrafo nuevo, del tenor que se indica: “Dicha violencia podrá provenir de instituciones privadas que proporcionen prestaciones en salud, educación, previsión social, vivienda o agua, entre otros derechos esenciales.”.

-Puesta en votación la indicación 68, fue aprobada por 4 votos a favor, de las Senadoras señoras Allende, Aravena, Muñoz y Provoste, y 1 abstención, de la Senadora señora Von Baer.

Número 7

VIOLENCIA POLÍTICA

El numeral 7 del artículo 3 aprobado en general por el Senado define la violencia política como toda acción u omisión basada en el género que tenga por objeto o por resultado menoscabar, obstaculizar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. En particular, establece que la violencia política incluye las afectaciones que impidan, perturben o amenacen el derecho de las mujeres a postular y ejercer en cargos de elección popular o de instituciones públicas y estatales, a la formulación y ejecución de políticas públicas, o a la participación y dirección de partidos políticos y organizaciones y asociaciones que se ocupen de la vida pública y política del país.

Indicación 69

Informe de Comisión Especial

La indicación 69, de la Senadora señora Von Baer, propone suprimir el numeral 7 del artículo 3 aprobado en general por el Senado.

La Senadora señora Von Baer fundamentó su propuesta considerando que, en lugar de contemplar múltiples tipos de violencia, resulta más pertinente establecer una noción amplia aplicable en diversos ámbitos, toda vez que, de lo contrario, se excluirían diversas conductas que constituyen violencia contra la mujer.

-Puesta en votación la indicación 69, fue rechazada por 4 votos en contra, de las Senadoras señoras Allende, Aravena, Muñoz y Provoste, y 1 voto a favor, de la Senadora señora Von Baer.

Indicación 70

La indicación 70, del Presidente de la República, reemplaza el numeral 7, para establecer un concepto de violencia política, entendida como toda acción o conducta basada en el género, que tenga por objeto impedir, obstaculizar o anular, la libre participación de la mujer en la vida política y pública del país.”.

La asesora legislativa del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Carolina Contreras, fundamentó dicha propuesta señalando que apunta a contemplar una noción general que evite una enumeración taxativa de casos de violencia, lo que podría terminar por excluir otro tipo de manifestaciones que igualmente resultan atentatorias de los derechos de la mujer.

La Senadora señora Von Baer fundamentó su aprobación a la propuesta señalando que mientras más amplio sea el concepto de violencia política -como el contenido en la propuesta en estudio- existe una mayor posibilidad de aplicación, toda vez que no especifica las hipótesis que le dan origen.

-Puesta en votación la indicación 70, fue rechazada por 4 votos en contra, de las Senadoras señoras Allende, Aravena, Muñoz y Provoste, y 1 voto a favor, de la Senadora señora Von Baer.

Indicación 71

La indicación 71, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, proponen sustituir el numeral 7, para establecer que violencia política es toda acción, conducta u omisión, realizada de forma directa o a través de terceros que, basada en su género, cause daño o sufrimiento a una o a varias mujeres, y que tenga por objeto o por resultado menoscabar, obstaculizar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos. En particular, la violencia política incluye las afectaciones que impidan, perturben o amenacen el derecho de las mujeres a postular y ejercer en cargos de elección popular o de instituciones públicas y estatales, a la formulación y ejecución de políticas públicas, o a la participación y dirección de partidos políticos y organizaciones y asociaciones que se ocupen de la vida pública y política del país.

La asesora legislativa del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Carolina Contreras, describió que el artículo 7 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer establece que los Estados Partes deben tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales; y participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país.

La Senadora señora Allende destacó que la indicación 71 contempla que la violencia política puede ser cometida a través de terceros, lo que resulta particularmente relevante.

La Senadora señora Von Baer consultó respecto de las hipótesis que podrían dar lugar a una omisión en materia de violencia política, a la ejecución de conductas por medio de terceros y a la afectación de los derechos de varias mujeres, en los términos contenidos en la indicación en estudio.

La Senadora señora Provoste indicó que la violencia política se manifiesta por distintas vías, las que incluyen no sólo acciones directas, sino también omisiones o conductas que se ejecutan por terceras personas.

Informe de Comisión Especial

La Senadora señora Aravena afirmó, en primer lugar, que resulta pertinente mantener la referencia las omisiones que dan lugar a violencia política, sobre todo considerando que se trata de una hipótesis que ha sido incorporada por la Comisión al definir los distintos tipos de violencia contra la mujer.

Asimismo, sostuvo que es adecuado incorporar las conductas que se ejecutan a través de terceros, considerando el tipo de violencia descrito en el numeral en estudio.

A continuación, al fundamentar su votación, la Senadora señora Von Baer señaló que resulta inadecuado incorporar una referencia a las conductas que se ejecutan por medio de terceros y contemplar que el sujeto pasivo de éstas puede ser un grupo de personas. Asimismo, afirmó que las circunstancias de hecho contenidas en la propuesta pueden complejizar la aplicación de la norma propuesta.

La Senadora señora Muñoz propuso establecer que la violencia política tiene lugar ante un acto o conducta de hostigamiento, persecución, amenazas o cualquier tipo de agresión, en los términos que derivan de aprobar, con dicha modificación, la indicación 72.

-Puesta en votación la indicación 71, fue aprobada, con dicha modificación, por 4 votos a favor, de las Senadoras señoras Allende, Aravena, Muñoz y Provoste, y 1 voto en contra de la Senadora señora Von Baer.

Indicación 72

La indicación 72, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, reemplaza la frase: “toda acción u omisión” por “todo acto de hostigamiento, persecución, amenazas o cualquier tipo de agresión a una mujer”.

La asesora legislativa del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Carolina Contreras, opinó que, en principio, no resulta adecuado especificar las hipótesis que dan lugar a violencia política, lo que podría ocurrir si se estableciera que se trata de casos de hostigamiento, persecución o amenazas.

La Senadora señora Provoste manifestó que la indicación describe adecuadamente las hipótesis que dan lugar a conductas que constituyen violencia política, al contemplar, además de actos de hostigamiento, persecución y amenazas, a cualquier tipo de agresión a una mujer. Enseguida, propuso incorporar que, además de un acto, puede tratarse de una conducta.

-Puesta en votación la indicación 72, fue aprobada, con dicha modificación, por 4 votos a favor, de las Senadoras señoras Allende, Aravena, Muñoz y Provoste, y 1 voto en contra de la Senadora señora Von Baer.

Indicaciones 73 y 74

Las indicaciones 73, del Senador señor Galilea, y 74, de la Senadora señora Aravena, suprimen la expresión “u omisión”.

-Puesta en votación la indicación 73, fue rechazada por 4 votos en contra, de las Senadoras señoras Allende, Aravena, Muñoz y Provoste, y 1 voto a favor, de la Senadora señora Von Baer.

La indicación 74 fue retirada por su autora.

Indicación 75

La indicación 75, de la Senadora señora Aravena, agrega después de la palabra “omisión” el vocablo “arbitraria”.

La indicación 75 fue retirada por su autora.

Indicación 76

La indicación 76, del Senador señor Galilea, agrega después de la frase “basada en el” la expresión “sexo o”.

-Puesta en votación la indicación 76, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer.

Indicación 77

Informe de Comisión Especial

La indicación 77, de la Senadora señora Rincón, agrega después de la expresión “derechos políticos” la locución “y de participación”.

-Puesta en votación la indicación 77, fue aprobada por 4 votos a favor, de las Senadoras señoras Allende, Aravena, Muñoz y Provoste, y 1 abstención, de la Senadora señora Von Baer.

Indicación 78

La indicación 78, del Senador señor Castro, suprime el siguiente texto: “En particular, la violencia política incluye las afectaciones que impidan, perturben o amenacen el derecho de las mujeres a postular y ejercer en cargos de elección popular o de instituciones públicas y estatales, a la formulación y ejecución de políticas públicas, o a la participación y dirección de partidos políticos y organizaciones y asociaciones que se ocupen de la vida pública y política del país.”.

-Puesta en votación la indicación 78, fue rechazada por 4 votos en contra, de las Senadoras señoras Allende, Aravena, Muñoz y Provoste, y 1 voto a favor, de la Senadora señora Von Baer.

Indicación 79

La indicación 79, de la Senadora señora von Baer, agrega, a continuación de la expresión “las afectaciones” la locución “discriminatorias y arbitrarias”.

-Puesta en votación la indicación 79, fue rechazada por 4 votos en contra, de las Senadoras señoras Allende, Aravena, Muñoz y Provoste, y 1 voto a favor, de la Senadora señora Von Baer.

Indicación 80

La indicación 80, de la Senadora señora Rincón, agrega, a continuación del número 7, un numeral nuevo, del tenor que se indica: “8. Violencia obstétrica: toda conducta ejercida por personal de salud, público o privado, que afecte, dañe o amenace la dignidad, la vida, la salud o la integridad física o síquica de la mujer o niña embarazada o en proceso de parto, post parto o aborto espontáneo o provocado; así como el abuso de la medicalización y/o la patologización de los procesos biológicos sin su consentimiento libre y espontáneo.”.

La Senadora señora Aravena fundamentó rechazo a la propuesta considerando que la indicación 96 -que también establece una definición de violencia obstétrica- resulta coherente con los instrumentos internacionales aplicables en la materia.

-Puesta en votación la indicación 80, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer.

Número 8

Indicación 81

La indicación 81, de la Senadora señora Rincón, reemplazar el numeral 8 por el siguiente: “Violencia laboral: cualquier conducta que afecte, dañe o amenace la integridad física, sexual o psíquica de una mujer trabajadora. Comprende el acoso laboral, el acoso sexual, la desigualdad salarial entre hombres y mujeres por trabajo de igual valor, la explotación laboral y la trata de mujeres con fines de explotación laboral, entre otras.”.

-Puesta en votación la indicación 81, fue aprobada, con modificaciones, por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer.

Indicación 82

La indicación 82, del Senador señor Galilea, sustituye el numeral 8, para establecer que violencia laboral es toda acción arbitraria que dañe o menoscabe el derecho de las mujeres desempeñarse en un ambiente laboral seguro y en igualdad de condiciones. Constituyen especiales formas de violencia laboral las prácticas de acoso laboral, las diferencias de salario en perjuicio de las mujeres que no tengan una base objetiva, las dificultades e impedimentos discriminatorios para acceder a mejores puestos de trabajo, la asignación arbitraria de tareas menos cualificadas

Informe de Comisión Especial

respecto de sus capacidades, el incumplimiento de los deberes que el empleador tenga respecto de las trabajadoras, el desconocimiento del valor del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado y cualquier obstáculo para el acceso a la justicia laboral.

-Puesta en votación la indicación 82, fue aprobada, con modificaciones, por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer.

Indicación 83

La indicación 83, del Presidente de la República, reemplaza el numeral 8, para establecer que violencia laboral, para los efectos de esta ley, se trata de toda acción o conducta basada en el género, que tenga por objeto privar o entorpecer la permanencia y desarrollo de la mujer, en igualdad de condiciones, en su oficio o empleo.

La asesora legislativa del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Carolina Contreras, explicó que la propuesta del Ejecutivo contempla una noción general de violencia laboral, sin incluir ejemplos o casos específicos que pudieran reducir el ámbito de aplicación de dicha noción, con el propósito de comprender todas las hipótesis contenidas en el artículo 11 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

La Senadora señora Aravena coincidió con dicha observación, y manifestó su conformidad con la propuesta, de modo de establecer una noción general de violencia laboral que comprenda diversas hipótesis.

La asesora legislativa del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Carolina Contreras, explicó que la propuesta del Ejecutivo contempla una noción general de violencia laboral, sin incluir ejemplos o casos específicos que pudieran reducir el ámbito de aplicación de dicha noción, con el propósito de comprender todas las hipótesis contenidas en el artículo 11 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

La Senadora señora Aravena coincidió con dicha observación, y manifestó su conformidad con la propuesta, de modo de establecer una noción general de violencia laboral que comprenda diversas hipótesis.

-Puesta en votación la indicación 83, fue aprobada, con modificaciones, por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer.

Indicación 84

La indicación 84, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, sustituyen el numeral 8 por el que sigue: "violencia laboral: Es cualquier conducta que afecte, dañe o amenace la integridad física, sexual o psíquica de una mujer dentro de una relación laboral basada en el género, tanto desde su empleador como con sus compañeros de trabajo, que vulnere sus derechos fundamentales y laborales dentro de dicho ambiente."

La Senadora señora Von Baer sostuvo que la indicación resulta ser más específica que aquellas propuestas que describen el concepto de violencia laboral, lo que podría reducir excesivamente su ámbito de aplicación.

En sentido contrario, la Senadora señora Allende advirtió que la propuesta contempla una noción de violencia laboral que comprende diversas hipótesis, no solamente en lo que atañe al aspecto puramente laboral, sino también a la protección de la integridad física, sexual o psíquica.

En sesión de 30 de abril de 2020, la Comisión Especial continuó con el análisis de los elementos propios del concepto de violencia laboral.

La Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Carolina Cuevas, expuso que la propuesta debe apuntar a visibilizar el valor del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, considerando que, en la actualidad, se trata de actividades subvaloradas e invisibilizadas en la sociedad.

La Senadora señora Allende opinó que la violencia laboral requiere de ciertas conductas que se verifican en el contexto de la relación de trabajo, las que pueden incluir, entre otras, la falta de reconocimiento del empleador respecto de las labores domésticas que desarrolla una trabajadora, especialmente cuando ello impacta en la distribución de la jornada de trabajo.

Informe de Comisión Especial

La Senadora señora Aravena coincidió con dicha observación, toda vez que, en la práctica, frecuentemente no se reconocen las labores que desarrollan las trabajadoras fuera de su jornada de trabajo.

La Senadora señora Von Baer abogó por especificar que la falta de reconocimiento o menor valoración, en el marco de la relación laboral, recae sobre aquellas actividades que desarrolla una mujer además de su jornada ordinaria de trabajo.

La Senadora señora Muñoz, en sentido contrario, abogó por considerar la invisibilización o infravaloración del trabajo doméstico en términos amplios, más allá de que tales actividades se desarrollen además de una relación laboral. Al efecto, aseveró que la violencia laboral que el proyecto pretende definir también se verifica cuando se desconoce o se valora en menor medida el trabajo doméstico o no remunerado que, en la mayoría de los casos, es ejercido por la mujer.

Enseguida, propuso consignar la expresión “infravaloración”, la que se encuentra contenida en el preámbulo del Convenio N° 189 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, de 2011, que considera que el trabajo doméstico sigue siendo infravalorado e invisible y que lo realizan principalmente las mujeres y las niñas, quienes son particularmente vulnerables a la discriminación con respecto a las condiciones de empleo y de trabajo, así como a otros abusos de los derechos humanos.

A continuación, la Comisión acordó establecer que violencia laboral es todo acto o conducta basados en el género, que provengan del empleador o de otros trabajadores, que afecte, dañe, amenace o menoscabe el derecho de las mujeres a desempeñarse en un ambiente de trabajo seguro y en igualdad de condiciones en el ámbito de la integridad física, sexual, psíquica o en el desarrollo de un oficio o profesión. Asimismo, comprende el acoso laboral, el acoso sexual, las diferencias de salario en perjuicio de las mujeres por un trabajo de igual valor al ejecutado por un hombre, las dificultades e impedimentos de acceso a mejores puestos de trabajo, la asignación arbitraria de tareas menos cualificadas respecto de sus capacidades, el incumplimiento de los deberes que el empleador tenga respecto de las trabajadoras, la infravaloración del valor del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado y cualquier obstáculo para el acceso a la justicia laboral.

-Puesta en votación la indicación 84, fue aprobada, con modificaciones, por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer.

Indicación 85

La indicación 85, de la Senadora señora Aravena, suprime la expresión “u omisiones”.

-Puesta en votación la indicación 85, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer.

Indicación 86

La indicación 86, de la Senadora señora Von Baer, reemplaza la expresión “u omisiones” por “o conductas”.

-Puesta en votación la indicación 86, fue aprobada, con modificaciones, por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer.

Indicaciones 87, 88 y 89

Las indicaciones 87, del Senador señor Castro, 88, de la Senadora señora Von Baer, y 89, de la Senadora señora Aravena, agregan, después de la palabra “omisiones” el vocablo “arbitrarias”.

-Puestas en votación las indicaciones 87, 88 y 89, fueron rechazadas por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer.

Indicación 90

La indicación 90, de la Senadora señora Von Baer, sustituye la frase “las dificultades e impedimentos de acceso a mejores puestos de trabajo”, por la siguiente: “las dificultades e impedimentos impuestos arbitraria o injustamente para acceder a mejores puestos de trabajo”.

Informe de Comisión Especial

Esta indicación fue rechazada, por la misma unanimidad señalada precedentemente, dado el texto del concepto de violencia laboral que resultó aprobado.

Número 9

Indicaciones 91, 92, 93 y 94

Las indicaciones 91, de la Senadora señora Aravena, 92, de la Senadora señora Von Baer, 93, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, y 94, del Presidente de la República, proponen eliminar el numeral 9 del artículo 3 del proyecto de ley.

-Puestas en votación las indicaciones 91, 92, 93 y 94, fueron aprobadas por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer.

Indicación 95

La indicación 95, del Senador señor Castro, propone agregar después de la palabra “omisiones” el vocablo “arbitrarias”.

-Puesta en votación la indicación 95, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer.

Indicación 96

La indicación 96, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, propone agregar dos numerales para establecer que violencia por prejuicio es cualquier agresión dirigida contra la mujer en razón de su raza, etnia, pertenencia a un pueblo originario, orientación sexual, identidad y expresión de género, apariencia, condición de salud, de migrante o de refugiada, situación de discapacidad de cualquier tipo o en situación económica desfavorable. Asimismo, define violencia gineco-obstétrica como todo maltrato o agresión psicológica, física o sexual, omisión o negación injustificada que suceda durante la atención de la gestación, parto, postparto, aborto, en las causales establecidas por la ley, y en el marco de la atención de la salud sexual y reproductiva de la mujer.

La Senadora señora Provoste fundamentó la propuesta, en lo que respecta la introducción del concepto de violencia por prejuicio, señalando que pretende reconocer un tipo de violencia que afecta a minorías que históricamente han sido excluidas, y cuya erradicación resulta fundamental para eliminar cualquier vulneración de los derechos de la mujer.

La asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Carolina Contreras, expresó que la propuesta reúne en un mismo concepto la noción de violencia y de discriminación, aun cuando no todas las discriminaciones pueden ser violentas. Tratándose de la discriminación, agregó que se debe aplicar la ley N° 20.609, que establece medidas contra la discriminación. Del mismo modo, afirmó que el objeto del proyecto de ley consiste en prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer en una serie de categorías diversas, de modo que la propuesta iría en contradicción con dicho objetivo.

En el mismo sentido, la Senadora señora Von Baer comentó que la noción de prejuicio carece de precisión, lo que haría innecesario incorporar dicha hipótesis.

La Senadora señora Allende abogó por establecer la violencia por prejuicio, considerando que la noción de violencia que contempla el proyecto debe comprender una serie de manifestaciones que afectan los derechos de la mujer en distintos ámbitos, tal como ha sido reconocido en diversos instrumentos internacionales que instan a los Estados a incorporar en sus ordenamientos internos una regulación que sancione tales conductas.

La Senadora señora Aravena, al fundamentar su votación, precisó que, sin perjuicio de diversas normas legales que sancionan la discriminación, resulta muy relevante incorporar la violencia por prejuicio contra la mujer, atendidos una serie de antecedentes que dan cuenta de discriminación por prejuicio en nuestro país.

Enseguida, la Senadora señora Von Baer fundamentó su rechazo a la propuesta señalando que la violencia no se produce por un prejuicio, sino más bien por la discriminación que deriva de ello.

Informe de Comisión Especial

-Puesta en votación la indicación 96, en lo que respecta a la violencia por prejuicio, fue aprobada por 4 votos a favor, de las Senadoras señoras Allende, Aravena, Muñoz y Provoste, y 1 voto en contra, de la Senadora señora Von Baer.

Indicación 96, en lo que atañe al concepto de violencia gineco-obstétrica

Las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, formularon una indicación que define violencia gineco-obstétrica como todo maltrato o agresión psicológica, física o sexual, omisión o negación injustificada que suceda durante la atención de la gestación, parto, postparto, aborto, en las causales establecidas por la ley, y en el marco de la atención de la salud sexual y reproductiva de la mujer.

En sesión de 30 de abril de 2020, la Comisión Especial analizó la propuesta en lo que atañe a la definición de violencia gineco-obstétrica.

La Senadora señora Allende explicó que la proposición reproduce las nociones contenidas en instrumentos emanados del Observatorio de Equidad de Género en Salud y en instrumentos internacionales que apuntan a evitar prácticas de maltrato hacia la mujer en el ámbito de la atención sanitaria.

Previo a la votación de la indicación 96, en lo que atañe a la violencia gineco-obstétrica, la Senadora señora Von Baer solicitó votar separadamente la frase “aborto, en las causales establecidas por la ley”, en conformidad al artículo 164 del Reglamento del Senado.

Puesta en votación dicha frase, fue aprobada por 4 votos a favor, de las Senadoras señoras Allende, Aravena, Muñoz y Provoste, y 1 voto en contra, de la Senadora señora Von Baer.

-Enseguida, puesta en votación el resto de la indicación 96, fue aprobada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer.

ARTÍCULO 4

El artículo 4 aprobado en general establece los ámbitos en que se ejerce la violencia contra la mujer.

Al efecto, define la violencia en el ámbito privado como las formas de violencia que tienen lugar dentro de la familia, así como la que tiene lugar en cualquier otra relación íntima o de pareja, aunque no exista ni haya existido convivencia entre la víctima y la persona que agrede. Por su parte, la violencia en el ámbito público se refiere a la violencia contra las mujeres que es perpetrada por cualquier persona cuya relación no esté comprendida en el ámbito privado, la que comprende, entre otras, aquella que tiene lugar en los establecimientos educacionales y de salud, el lugar de trabajo y los espacios públicos; la que es perpetrada o tolerada por el Estado o sus empleadas y empleados públicos donde quiera que ésta ocurra, ya sea en períodos de normalidad o de excepción constitucional, y particularmente aquella que tiene lugar bajo control o custodia estatal.

Indicaciones 97, 98 y 99

Las indicaciones 97, del Senador señor Galilea, 98, de la Senadora señora Von Baer y 99, de la Senadora señora Aravena, proponen suprimir el artículo 4° aprobado en general.

-Puesta en votación la indicación 97, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer.

Las indicaciones 98 y 99 fueron retiradas por sus autoras.

Indicación 100

La indicación 100, de la Senadora señora Rincón, sustituye en todas las normas en las que se utilicen los mismos términos en igual sentido la expresión “formas de violencia” por “manifestaciones de la violencia”.

-Puesta en votación la indicación 100, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer.

Número 1

Informe de Comisión Especial

Indicación 101

La indicación 101, del Presidente de la República, reemplaza la definición de violencia en el ámbito privado, para establecer que se refiere a la violencia contra las mujeres que tienen lugar en el espacio doméstico o de la familia, así como la que tiene lugar en cualquier otra relación íntima o de pareja, aunque no exista ni haya existido convivencia entre la víctima y la persona que agrede.

La Ministra de la Mujer y la Equidad de Género Subrogante, señora Carolina Cuevas, explicó que la propuesta considera los lineamientos emanados de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará, en que se incluye el espacio doméstico o familiar como contextos en que puede verificarse la violencia en el ámbito privado.

En el mismo sentido, el asesor legislativo de dicha Secretaría de Estado, señor Tomás Honorato, añadió que el artículo 2 de dicho instrumento internacional permite ampliar el ámbito en que puede verificarse la violencia en el ámbito privado, al considerar no sólo al vínculo de afectividad, sino también el espacio doméstico.

-Puesta en votación la indicación 101, fue aprobada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer.

Indicación 102

La indicación 102, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, sustituyen, en la definición de violencia en el ámbito privado, la palabra “formas” por “manifestaciones”.

-Puesta en votación la indicación 102, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer.

Número 2

Indicación 103

La indicación 103, del Presidente de la República, propone reemplazar la definición de violencia en el ámbito público, para establecer que se refiere a la violencia contra las mujeres que tiene lugar en la comunidad y que sea perpetrada por cualquier persona, o perpetrada por el Estado o sus empleadas y empleados públicos donde quiera que ésta ocurra.

El asesor legislativo del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señor Tomás Honorato, mencionó que la propuesta recoge lo establecido en la letra b) del artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -Convención de Belém do Pará-, que establece que la violencia puede tener lugar en la comunidad, en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar.

Por lo anterior, afirmó que, al establecer circunstancias generales, se evita incorporar situaciones específicas que complejizarían la interpretación de la violencia en el ámbito público.

La Senadora señora Von Baer manifestó su aprobación a la propuesta del Ejecutivo.

Sin embargo, abogó por contemplar que la violencia en el ámbito público comprende, entre otras, aquella que tiene lugar en los establecimientos educacionales y de salud, el lugar de trabajo y los espacios públicos; la que es perpetrada o tolerada por el Estado o sus empleadas y empleados públicos donde quiera que ésta ocurra, ya sea en períodos de normalidad o de excepción constitucional, y particularmente aquella que tiene lugar bajo control o custodia estatal, en los términos contenidos en el texto aprobado en general por el Senado.

-Puesta en votación la indicación 103, fue aprobada, con dicha modificación, por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Aravena, Muñoz y Von Baer.

Indicaciones 104 y 105

Las indicaciones 104, de la Senadora señora Rincón, y 105, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste,

Informe de Comisión Especial

proponen anteponer, al artículo 5 aprobado en general, el siguiente epígrafe: “TÍTULO II OBLIGACIONES DE LOS ÓRGANOS DEL ESTADO”.

La Ministra de la Mujer y la Equidad de Género Subrogante, señora Carolina Cuevas, manifestó su apoyo a las propuestas, que permiten sistematizar el texto que contiene las obligaciones del Estado para evitar la violencia en sus diversas manifestaciones.

-Puestas en votación las indicaciones 104 y 105, fueron aprobadas por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Aravena, Muñoz y Von Baer.

Indicación 106

La indicación 106, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, proponen incorporar un artículo, nuevo, para crear un Comité Interministerial para erradicar la violencia contra las mujeres.

Al efecto, dispone que la definición, coordinación, implementación y seguimiento de la política, planes, programas y servicios en materia de violencia contra las mujeres estará a cargo del Consejo Interministerial sobre Violencia contra las Mujeres, integrado por todos/as los/as Ministros de Estado y presidido por el/la Ministro/a de la Mujer y la Equidad de Género. Se invitará asimismo al Comité Interministerial al/la Presidente/a de la Corte Suprema, al/a Presidente/a del Senado y al/la Presidente/a de la Cámara de Diputados. Finalmente, contempla que la Ley de Presupuestos del Sector Público incluirá cada año las partidas presupuestarias necesarias para la implementación de la referida política, planes, programas y servicios.

La Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Carolina Cuevas, expuso que la ley N° 20.820, que creó el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, contempla, en su artículo 8, un Comité Interministerial para la Igualdad de Derechos y la Equidad de Género, cuya función consiste en colaborar en la implementación de las políticas, planes y programas orientados a la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, incorporando la perspectiva de género en la actuación del Estado.

Dicha circunstancia, añadió, haría innecesario innovar en la materia.

La Senadora señora Allende consultó respecto del funcionamiento de dicho Comité.

La Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Carolina Cuevas, sostuvo que el Comité -que es presidido por el Ministro o Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, conforme a la letra e) del artículo 8 de la ley N° 20.820-, ha operado mediante lineamientos generales que incorporan perspectivas de género a las diversas secretarías de Estado, y, además, se han asignado diversas solicitudes específicas a cada Ministerio para la ejecución de las políticas públicas que desarrollan según su ámbito de actuación.

-La indicación 106 fue retirada por sus autoras.

ARTÍCULO 5

El artículo 5 aprobado en general contempla los deberes de los órganos del Estado.

Al efecto, establece que los órganos del Estado que desarrollen políticas, planes y programas u otros actos relacionados con la violencia y sus diversas manifestaciones, en el marco de sus competencias, propenderán a la adopción de las medidas apropiadas para dar cumplimiento a los objetivos y disposiciones de esta ley. En este marco, establece que deberá tenerse en especial consideración lo dispuesto en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y en los demás tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile que se encuentren vigentes.

Finalmente, dispone que el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, de conformidad con lo establecido en los artículos 1, inciso segundo, y 3 de la ley N° 20.820, que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y modifica normas legales que indica, y dentro del marco de sus competencias, velará por la coordinación, consistencia y coherencia de las políticas, planes y programas en materias de violencia contra las mujeres. Dicha disposición, por su parte, establece que el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, actuando como órgano rector, velará por la coordinación, consistencia y coherencia de las políticas, planes y programas en materia de

Informe de Comisión Especial

equidad de género, los que deberán incorporarse en forma transversal en la actuación del Estado.

La Senadora señora Aravena abogó por especificar las funciones que deberá ejecutar el Estado para cumplir con las obligaciones que debe cumplir para dar cumplimiento a los objetivos y disposiciones de la ley.

Indicación 107

La indicación 107, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, reemplazan el artículo 5.

Al efecto, contemplan las obligaciones generales de los órganos del Estado, estableciendo que los órganos del Estado condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia. Al mismo tiempo, establece que los órganos del Estado deberán abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación; actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso; adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer; establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos.

Asimismo, deberá establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces; destinar los recursos financieros necesarios para el cumplimiento de las obligaciones estatales en materia de violencia contra las mujeres; y adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; y en los demás tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile que se encuentren vigentes.

La Senadora señora Allende abogó por considerar lo propuesto en la indicación en estudio, la que, en lo fundamental, apunta a aplicar lo dispuesto en el artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en cuya virtud los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia.

-Esta indicación fue declarada inadmisibles por corresponder a materias cuya iniciativa exclusiva corresponde al Presidente de la República, en conformidad al número 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental.

Indicación 108

La indicación 108, del Presidente de la República, consulta como nuevo inciso primero del artículo 5 el siguiente: Deberes de los órganos del Estado. Los órganos del Estado, en el marco de sus competencias, velarán por incorporar la perspectiva de género en todas sus acciones.

-Puesta en votación la indicación 108, fue aprobada por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Aravena, Muñoz y Von Baer.

Inciso primero

Indicación 109

La indicación 109, de la Senadora señora Rincón, propone reemplazar el inciso primero del artículo 5 por el siguiente:

Obligaciones generales de los órganos del Estado. Los órganos del Estado condenan todas las formas de violencia

Informe de Comisión Especial

contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:

- a) abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;
- b) actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;
- c) incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;
- d) adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad;
- e) tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer;
- f) establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;
- g) establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces;
- h) destinar los recursos financieros necesarios para el cumplimiento de las obligaciones estatales en materia de violencia contra las mujeres; e
- i) adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; y en los demás tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile que se encuentren vigentes.

-Esta indicación fue declarada inadmisble por corresponder a materias cuya iniciativa exclusiva corresponde al Presidente de la República, en conformidad al número 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental.

Inciso segundo

Indicación 110

La indicación 110, de la Senadora señora Rincón, sustituye el inciso segundo del artículo 5 aprobado en general por los siguientes:

“La definición, coordinación, implementación y seguimiento de la política, planes, programas y servicios en materia de violencia contra las mujeres estará a cargo del Consejo Interministerial sobre Violencia contra las Mujeres, integrado por todos/as los/as Ministros de Estado y presidido por el/la Ministro/a de la Mujer y la Equidad de Género. Se invitará asimismo al Consejo Interministerial sobre Violencia contra las Mujeres al/la Presidente/a de la Corte Suprema, al/a Presidente/a del Senado y al/la Presidente/a de la Cámara de Diputados.

La Ley de Presupuestos del Sector Público incluirá cada año las partidas presupuestarias necesarias para la implementación de la referida política, planes, programas y servicios”.

-Esta indicación fue declarada inadmisble por corresponder a materias cuya iniciativa exclusiva corresponde al Presidente de la República, en conformidad al número 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental.

En sesión de 14 de mayo de 2020, la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Macarena Santelices, presentó una propuesta -indicación 108 a)- para reemplazar el artículo 5 aprobado en general por el Senado, considerando, en lo fundamental, las propuestas contenidas en las indicaciones 107, 109 y 110.

Informe de Comisión Especial

Al efecto, la propuesta del Ejecutivo contempla que los órganos del Estado que desarrollen políticas, planes y programas u otros actos relacionados con la violencia y sus diversas manifestaciones, en el marco de sus competencias, establecerán medidas de prevención, protección, atención, sanción y reparación para dar cumplimiento a los objetivos y disposiciones de esta ley. En este marco, deberá tenerse en especial consideración lo dispuesto en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer, lo dispuesto en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y en los demás tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile que se encuentren vigentes.

Finalmente, dispone que el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, de conformidad con lo establecido en los artículos 1, inciso segundo, y de la Ley 20.820 que crea el Ministerio de la Mujer y la equidad de Género y modifica normas legales que indica, y dentro del marco de sus competencias, velará por la coordinación, consistencia y coherencia de las políticas, planes y programas en materias de violencia contra las mujeres.

La asesora legislativa de dicha Secretaría de Estado señora Carolina Contreras, explicó que la propuesta contempla los deberes generales que deberán cumplir los órganos del Estado, considerando, además de las convenciones internacionales sobre la materia, un informe emanado del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) -que desarrolla la noción de debida diligencia contenida en el artículo 7° de dicho instrumento internacional-, el modelo de protocolo latinoamericano de investigación de muertes violentas por razones de género y la legislación interna.

En específico, afirmó que, conforme a la normativa contenida en dichos instrumentos, la noción de debida diligencia requiere atender a las mujeres víctimas de violencia de forma sistémica e integral, incluyendo todas las medidas de prevención, protección, atención, sanción y reparación para dar cumplimiento a los objetivos y disposiciones de esta ley.

La Senadora señora Muñoz afirmó que el literal b) del artículo 7 de la Convención de Belem do Pará contempla, entre las obligaciones del Estado, actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, lo que requiere incorporar la obligación de investigar.

Dicha circunstancia da cuenta de la necesidad de incorporar la investigación como otra de las funciones contenidas en la noción de debida diligencia.

La Senadora señora Von Baer coincidió con dicha observación.

En el mismo sentido, la Senadora señora Allende abogó por especificar que las obligaciones que contempla la Convención de Belem do Pará, en particular, consisten en aquellas contenidas en el artículo 7 de dicho instrumento internacional.

La Senadora señora Provoste manifestó su conformidad con la propuesta, que permite especificar las obligaciones del Estado, lo que facilitará su aplicación.

La asesora legislativa del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Carolina Contreras, sostuvo que la especificación de las obligaciones contenidas en el artículo 7 de la Convención de Belem do Pará resulta pertinente. Acerca de la incorporación de la función de investigación, señaló que se trata de una labor que desarrolla el Ministerio Público.

-Puesta en votación la indicación 108 a) del Ejecutivo, fue aprobada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer.

En todo caso, el Ejecutivo se comprometió a informar en una próxima sesión acerca de la incorporación de la obligación de investigación con la finalidad de dar cumplimiento a esta ley.

ARTÍCULO 6

El artículo 6 aprobado en general establece los deberes particulares del Estado.

Al efecto, dispone que corresponderá especialmente a los ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, de Interior y Seguridad Pública, de Desarrollo Social, de Justicia y Derechos Humanos, de Educación y de Salud promover, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, medidas tendientes a la protección de los derechos

Informe de Comisión Especial

de las mujeres, incorporar la perspectiva de género, prevenir la violencia contra las mujeres y otorgar una respuesta dentro del ámbito de sus competencias frente a su ocurrencia o al riesgo de padecerla, de conformidad con esta ley o de la normativa que le sea aplicable.

Añade que los ministerios referidos en el inciso anterior procurarán, dentro del marco de sus competencias, brindar protección a las mujeres víctimas de violencia.

Finalmente, contempla que el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género entregará orientaciones y directrices para el desarrollo de capacitaciones sobre violencia contra las mujeres de conformidad a lo establecido en la letra c) del artículo 3 de la ley N° 20.820, y el Poder Judicial, el Ministerio Público, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile y la Corporación de Asistencia Judicial considerarán dichas orientaciones en las capacitaciones para sus autoridades y personal vinculado a la atención de las víctimas.

Al iniciarse el estudio del artículo 6 aprobado en general por el Senado, la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Macarena Santelices, propuso reemplazar dicha disposición, que establece los deberes particulares del Estado.

Al efecto, propuso establecer que corresponderá especialmente a los ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, de Interior y Seguridad Pública, de Desarrollo Social y Familia, del Trabajo y Previsión Social, de las Culturas y las Artes y el Patrimonio, del Deporte, de Defensa Nacional, de Justicia y Derechos Humanos, de Educación y de Salud promover, dentro del ámbito de las políticas, programas y competencias de sus respectivos sectores, medidas tendientes a la protección de los derechos de las mujeres, prevenir la violencia contra las mujeres y otorgar una respuesta dentro del ámbito de sus competencias frente a su ocurrencia o al riesgo de padecerla, de conformidad con esta ley o de la normativa que le sea aplicable.

La Senadora señora Allende sostuvo que la obligación consistente en promover la adopción de determinadas medidas no configura, en la práctica, un deber para el Estado. En razón de lo anterior, abogó por incorporar una obligación consistente en actuar decididamente en materia de las políticas, programas y competencias de sus respectivos sectores, medidas tendientes a la protección de los derechos de las mujeres, prevenir la violencia contra las mujeres y otorgar una respuesta dentro del ámbito de sus competencias frente a su ocurrencia o al riesgo de padecerla, de conformidad con esta ley o de la normativa que le sea aplicable.

La Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Macarena Santelices, manifestó que el proyecto de ley constituye una especie de guía para la actuación de los organismos públicos, de modo que, en principio, no resultaría pertinente obligar al Estado al cumplimiento de determinadas garantías.

La Senadora señora Allende, en sentido contrario, afirmó que el proyecto debe garantizar determinados objetivos, en particular en materia de protección de derechos y prevención de la violencia contra las mujeres.

La Senadora señora Muñoz coincidió con dicha observación, considerando que el proyecto debe configurar una respuesta concreta desde el Estado, lo que exige adoptar medidas concretas en materia de protección y prevención y sanción de la violencia.

La Senadora señora Provoste compartió dichas observaciones, toda vez que el artículo en estudio regula el modo en que el Estado se compromete a hacer frente a la violencia contra las mujeres, lo que, en lugar de incorporar disposiciones meramente declarativas, requiere implementar medidas imperativas que apunten en esa dirección.

Enseguida, la Senadora señora Aravena propuso incorporar la planificación estratégica de los servicios públicos, la que deberá ser ejecutada aplicando perspectivas de género, con la finalidad de cuantificar los avances en la materia.

La Senadora señora Muñoz, con el propósito de evitar el carácter meramente declarativo de la norma en estudio, propuso establecer que los órganos del Estado que contempla deberán ejecutar, dentro del ámbito de las políticas, programas y competencias de sus respectivos sectores, medidas de protección de los derechos de las mujeres, prevenir la violencia contra las mujeres y otorgar una respuesta dentro del ámbito de sus competencias frente a su ocurrencia o al riesgo de padecerla, de conformidad con esta ley o de la normativa que le sea aplicable.

El Jefe de División Relaciones Políticas e Institucionales del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor Máximo Pavez se mostró favorable a incorporar el verbo rector ejecutar, porque las políticas, planes y programas,

Informe de Comisión Especial

conforme a la Ley de Bases Generales de la Administración Pública, se ejecutan, no se garantizan.

La Senadora señora Provoste dejó constancia que la indicación número 121 formulada por ella en conjunto con las senadoras señoras Allende y Muñoz tenía como sentido original utilizar el verbo garantizar.

Dicha indicación 121 fue declarada inadmisibile.

-Puesto en votación el inciso primero del artículo 6 aprobado en general, en conformidad al inciso cuarto del artículo 121 del Reglamento del Senado, fue aprobado, con modificaciones, por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer.

Incisos primero y segundo

Indicación 111

La indicación 111, de la Senadora señora Rincón, sustituye los incisos primero y segundo del artículo 6 por el que sigue: "obligaciones particulares de los órganos del Estado. Los órganos del Estado adoptarán, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, medidas dirigidas a incorporar la perspectiva de género y de derechos humanos de manera transversal en su quehacer, garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres y las niñas, prevenir la violencia contra las mujeres y brindar protección, atención y reparación a las víctimas. Los órganos del Estado definirán e implementarán programas de formación y capacitación permanente a sus autoridades, funcionarios/as, trabajadores/as en materia de derechos humanos, discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas."

-Esta indicación fue declarada inadmisibile por corresponder a materias cuya iniciativa exclusiva corresponde al Presidente de la República, en conformidad al número 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental.

Inciso primero

Indicación 112

La indicación 112, del Presidente de la República, agrega, en el inciso primero del artículo 6°, después de la expresión "de Interior y Seguridad Pública, de Desarrollo Social" la frase "y Familia, del Trabajo y Previsión Social, de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, del Deporte, de Defensa Nacional,".

La Senadora señora Provoste abogó por incorporar, dentro de los organismos que deberán considerar las orientaciones emanadas del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, a Gendarmería y a las Fuerzas Armadas, en los términos contenidos en la indicación 117.

-Puesta en votación la indicación 112, fue aprobada, con dicha modificación, por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer.

Indicación 113

La indicación 113, del Presidente de la República, elimina, en el inciso primero del artículo 6°, la frase "incorporar la perspectiva de género,".

La Senadora señora Provoste consultó las razones que explican la supresión de la perspectiva de género en el artículo 6.

La asesora legislativa del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Carolina Contreras, explicó que la incorporación de la perspectiva de género se encuentra contenida en el artículo 5 del proyecto, lo que explica su supresión el artículo en estudio.

-Puesta en votación la indicación 113, fue aprobada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer.

Indicación 114

La indicación 114, de la Senadora señora Von Baer, agrega, en el inciso primero del artículo 6, después de la frase "incorporar la perspectiva de" la expresión "equidad de".

Informe de Comisión Especial

-Puesta en votación la indicación 114, fue rechazada por haberse aprobado la indicación 113.

Inciso segundo del artículo 6 aprobado en general

La Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Macarena Santelices, propuso establecer que los ministerios referidos en el inciso anterior procurarán, dentro del marco de sus competencias, brindar protección a las mujeres víctimas de violencia.

La Senadora señora Von Baer sugirió que los ministerios referidos en el inciso anterior, dentro del marco de sus competencias, deberán brindar protección a las mujeres víctimas de violencia, con el propósito de enfatizar el carácter imperativo de dicha disposición.

-Puesto en votación el inciso segundo del artículo 6 aprobado en general, en conformidad al inciso cuarto del artículo 121 del Reglamento del Senado, fue aprobado, con dicha modificación, por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer.

Inciso tercero del artículo 6 aprobado en general

La Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Macarena Santelices, propuso establecer, en el inciso tercero del artículo 6 aprobado en general, que el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género entregará orientaciones y directrices para el desarrollo de capacitaciones sobre violencia contra las mujeres de conformidad a lo establecido en la letra o) del artículo 3 de la ley N° 20.820. El Poder Judicial, el Ministerio Público, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile y la Corporación de Asistencia Judicial, la Defensoría Penal Pública, el Servicio Nacional de Menores, el Servicio Médico Legal considerarán dichas orientaciones en las capacitaciones para sus autoridades y personal vinculado a la atención de las víctimas.

La Senadora señora Muñoz propuso agregar, dentro de los planes de capacitación que deberá realizar el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, materias relativas a derechos humanos discriminación y violencia contra las mujeres.

-Puesto en votación el inciso tercero del artículo 6 aprobado en general, en conformidad al inciso cuarto del artículo 121 del Reglamento del Senado, fue aprobado, con dicha modificación, por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer.

Indicación 115

La indicación 115, de la Senadora señora Rincón, reemplazar el texto que dice “violencia contra las mujeres de conformidad a lo establecido en la letra c) del artículo 3 de la ley N° 20.820. El Poder Judicial, el Ministerio Público, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile”, por el siguiente: “derechos humanos, discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas. En particular, los órganos de la Administración del Estado, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile, Gendarmería de Chile, el Servicio Médico Legal”.

-Esta indicación fue declarada inadmisibles por corresponder a materias cuya iniciativa exclusiva corresponde al Presidente de la República, en conformidad al número 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental.

Indicación 116

La indicación 116, del Presidente de la República, agregar a continuación de la expresión “la Policía de Investigaciones de Chile,” la frase “, la Defensoría Penal Pública, el Servicio Nacional de Menores, el Servicio Médico Legal”.

-Puesta en votación la indicación 116, fue aprobada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer.

Indicación 117

La indicación 117, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para agregar a continuación de la expresión “la Policía de Investigaciones de Chile,” la locución “Gendarmería, Fuerzas Armadas,”.

Informe de Comisión Especial

-Esta indicación fue declarada inadmisibles por corresponder a materias cuya iniciativa exclusiva corresponde al Presidente de la República, en conformidad al número 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental.

Indicación 118

La indicación 118, de la Senadora señora Rincón, agrega después del vocablo “autoridades” la expresión “, funcionarios/as”.

-Puesta en votación la indicación 118, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer.

Indicación 119

La indicación 119, de la Senadora señora Rincón, sustituye la expresión “de las víctimas” por “de mujeres y niñas”.

-Puesta en votación la indicación 119, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer.

Indicación 120

La indicación 120, del Presidente de la República, propone agregar un inciso nuevo al artículo 6 aprobado en general, para establecer que el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género entregará trimestralmente al Ministerio Público y al Poder Judicial, un listado de programas que se enmarquen en el objeto de la presente ley y que se encuentren disponibles para cada territorio jurisdiccional, a fin de que los tribunales de justicia y fiscalías, efectúen las coordinaciones necesarias para las derivaciones ordenadas en las causas, tanto para la mujer, niños, niñas y adolescentes afectados y, en su caso, al imputado o condenado.

En sesión de 14 de mayo de 2020, la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Macarena Santelices, propuso mediante la indicación 120 a) establecer que el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género entregará trimestralmente a la Fiscalía Nacional y Poder Judicial, un listado de programas disponible para cada territorio jurisdiccional, a fin de que los tribunales de justicia y fiscalías efectúen las coordinaciones necesarias para las derivaciones ordenadas en las causas, tanto para la mujer, niños, niñas y adolescentes afectados y, en su caso, al imputado o condenado.

La Senadora señora Aravena consultó las razones que explican la propuesta en estudio.

La asesora legislativa del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Carolina Contreras, explicó que la proposición recoge una solicitud de magistrados, quienes han dado cuenta de la necesidad de conocer los planes y programas en la materia para adoptar las derivaciones que consideren necesarias. Asimismo, propuso incorporar los planes disponibles en cada programa en cada territorio jurisdiccional. Agregó que dicha coordinación no genera un aumento de gasto fiscal.

-Puestas en votación las indicaciones 120 y 120 a), fue aprobada, con modificaciones, por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer.

Indicación 121

La indicación 121, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, agrega un inciso final al artículo 6, para establecer que los órganos del Estado que intervengan en la prevención, investigación y sanción de hechos constitutivos de violencia contra mujeres y niñas y en la protección, atención y reparación de las víctimas, deberán definir y aplicar requisitos de conocimiento y capacitación específicos en la materia, a objeto de garantizar que toda atención a mujeres y niñas víctimas de violencia sea brindada por personal especializado.

La Senadora señora Muñoz fundamentó la indicación señalando que apunta a contemplar exigencias relativas a los parámetros para la capacitación de funcionarios en materia de prevención, investigación y sanción de hechos constitutivos de violencia contra las mujeres.

Enseguida, propuso suprimir la referencia la edad de las víctimas, toda vez que, conforme al artículo 1 del texto aprobado en general, la ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres,

Informe de Comisión Especial

cualquiera sea su edad.

La Senadora señora Aravena coincidió con la propuesta, que apunta a mejorar la especialización de los funcionarios públicos en materia de género.

-La indicación 121, fue declarada inadmisble, pero su conceptualización fue considerada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer, y consecuentemente aprobada en virtud del artículo 121, inciso final del Reglamento del Senado.

ARTÍCULO 7

El artículo 7 aprobado en general contempla que los deberes del personal de la administración del Estado, y establece que todos los órganos del Estado velarán porque sus autoridades, funcionarios y funcionarias y personal se abstengan de cualquier acción o práctica de violencia contra las mujeres.

La asesora legislativa del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Carolina Contreras, explicó que la referencia al personal de la administración del Estado incluye a todas las personas que se desempeñan en él, con total independencia del vínculo contractual.

Indicación 122

La indicación 122, de la Senadora señora Rincón, propone reemplazar el artículo 7 por el siguiente: "Obligaciones de los funcionarios/as públicos y agentes del Estado. Los órganos del Estado implementarán las medidas necesarias para asegurar que ningún/a funcionario/a público/a o agente del Estado incurra en alguna acción u omisión constitutiva de discriminación o violencia contra las mujeres y las niñas."

-Esta indicación fue declarada inadmisble por corresponder a materias cuya iniciativa exclusiva corresponde al Presidente de la República, en conformidad al número 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental.

Indicación 123

La indicación 123, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, sustituye el artículo 7, para establecer, entre las obligaciones de los funcionarios/as públicos y agentes del Estado, que deberán implementar las medidas necesarias para asegurar que ningún/a autoridad, funcionario/a público/a o agente del Estado incurra en alguna acción u omisión constitutiva de discriminación o violencia contra las mujeres y las niñas. Asimismo, dispone que la contravención a estos deberes será sancionada con la responsabilidad administrativa, civil o penal respectiva.

-Esta indicación fue declarada inadmisble por corresponder a materias cuya iniciativa exclusiva corresponde al Presidente de la República, en conformidad al número 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental.

En sesión de 18 de junio de 2020, la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Mónica Zalaquett, presentó una propuesta -indicación 123 a)-para establecer los deberes del personal de la Administración del Estado. Al efecto, contempla que todos los órganos de la Administración del Estado velarán porque su personal que preste servicios en cualquier institución, sea que desempeñen sus cargos en calidad de funcionarios públicos, en virtud de contrataciones a honorarios, o de contratos de trabajo, en el ejercicio de sus funciones, se abstenga de cualquier acción o práctica de violencia contra las mujeres. Para estos efectos, se sancionará a quien incumpla con lo referido en este artículo, de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes.

La Senadora señora Allende abogó por establecer que, en lugar de deberes, se trate de obligaciones que debe ejecutar el Estado, con la finalidad de dar cuenta del carácter imperativo de las medidas que se deben adoptar. Por lo anterior, sugirió incorporar que los órganos del Estado, además de velar, deberán implementar medidas para que su personal se abstenga de cualquier acción o práctica de violencia contra las mujeres.

La Senadora señora Provoste coincidió con dicho planteamiento.

La Senadora señora Von Baer manifestó su conformidad con la incorporación de las sanciones aplicables. Luego, consultó respecto de las conductas objeto de reproche.

El asesor del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señor Tomás Honorato, añadió que la obligación de

Informe de Comisión Especial

velar que deben desarrollar los órganos del Estado, y de abstención para quienes se desempeñan en éstos, se encuentra contenida en la letra a) del artículo 7 de la Convención de Belem do Pará, pudiendo aplicarse sanciones ante la contravención de tales obligaciones por parte del personal de los organismos del Estado. En consecuencia, se trata de una responsabilidad que recae en las personas naturales que ejecuten conductas en contravención a la normativa aplicable en su caso.

En razón de lo anterior, el Ejecutivo propuso establecer que se refiere a las obligaciones del personal de la Administración del Estado.

Al efecto, contempla que todos los órganos de la Administración del Estado velarán e implementarán medidas, dentro de su competencia, para que el personal que preste servicios en cualquier institución, sea que desempeñen sus cargos en calidad de funcionarios públicos, en virtud de contrataciones a honorarios, o de contratos de trabajo, en el ejercicio de sus funciones, se abstenga de cualquier acción o práctica de violencia contra las mujeres. Para estos efectos, se sancionará a quien incumpla con lo referido en este artículo, de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes.

-Puesta en votación la indicación 123 a) del Ejecutivo que recoge la idea central de las indicaciones 122 y 123, fue aprobada, con modificaciones, por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer, de conformidad al artículo 121, inciso final del Reglamento del Senado.

ARTÍCULO 8

El artículo 8 aprobado en general incorpora deberes de prevención.

En efecto, establece que cuando los órganos del Estado desarrollen políticas, planes y programas u otros actos relacionados con la violencia y sus diversas manifestaciones, en el marco de sus competencias, promoverán la adopción de las medidas conducentes a la prevención de la violencia contra las mujeres en el ámbito nacional, regional y local, las que deberán estar orientadas hacia la erradicación de ésta y de sus causas.

Añade que las medidas que adopten de conformidad con dicha norma deberán incluir, entre otros, los siguientes objetivos:

1. Promover el conocimiento y el respeto de los derechos humanos de las mujeres, incluido especialmente su derecho a una vida libre de violencia, consagrados en las leyes, en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales sobre esta materia que han sido ratificados por Chile y se encuentran vigentes.
2. Promover la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, a fin de eliminar toda forma de discriminación basada en el género.
3. Promover la modificación de las condiciones estructurales, sociales y culturales que sostienen, fomentan, toleran y perpetúan la subordinación y violencia contra las mujeres, procurando la erradicación de los estereotipos de género que estén basados en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos, o que legitimen o exacerben la violencia contra la mujer, buscando erradicar todas aquellas prácticas sustentadas en el género.
4. Promover una cultura ciudadana de denuncia de la violencia contra las mujeres y de total rechazo a ésta.
5. Promover la autonomía personal, social y económica de las mujeres.

Finalmente, dispone que el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género coordinará las acciones necesarias para cumplir con lo dispuesto en este título, de conformidad con el artículo 1° de la ley N°20.820.

Inciso primero

Indicación 124

La indicación 124, de la Senadora señora Rincón, propone reemplazar el texto que señala: “Deberes de prevención. Cuando los órganos del Estado desarrollen políticas, planes y programas u otros actos relacionados con la violencia y sus diversas manifestaciones, en el marco de sus competencias, promoverán la adopción de las medidas conducentes a”, por el siguiente: “Obligaciones generales de prevención de la violencia contra las mujeres y las

Informe de Comisión Especial

niñas. Los órganos del Estado adoptarán medidas para”.

Indicación 125

La indicación 125, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, proponen sustituir el texto que señala: “Deberes de prevención. Cuando los órganos del Estado desarrollen políticas, planes y programas u otros actos relacionados con la violencia y sus diversas manifestaciones, en el marco de sus competencias, promoverán la adopción de las medidas conducentes a”, por el siguiente: “Obligaciones generales de prevención de la violencia contra las mujeres. Los órganos del Estado adoptarán medidas para”.

-Las indicaciones 124 y 125 fueron declaradas inadmisibles por incidir en materia de iniciativa exclusiva, conforme al inciso cuarto del artículo 65, número 2° de la Constitución Política.

En sesión de 18 de junio de 2020, la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Mónica Zalaquett, presentó una propuesta (indicación 16 a)) -que recoge los lineamientos de las indicaciones 124 y 125- para establecer las obligaciones generales de prevención de la violencia contra las mujeres. Dicha propuesta contempla que los órganos del Estado competentes adoptarán medidas para la prevención de la violencia contra las mujeres en el ámbito nacional, regional y local, las que deberán estar orientadas hacia la erradicación de ésta y de sus causas.

La asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Javiera Lira, explicó que la propuesta incluye únicamente a los órganos del Estado cuyas funciones se vinculan con la prevención de la violencia.

La Senadora señora Allende manifestó su conformidad con la propuesta, al incluir un deber hacia el Estado -consistente en adoptar medidas- de mayor intensidad respecto de la función de promoverlas.

La Senadora señor Provoste afirmó que las normas internacionales propenden a establecer deberes generales hacia los órganos del Estado, más allá de las funciones que deban desarrollar los servicios con competencia específica en la materia.

La Senadora señora Aravena coincidió con el referido planteamiento, toda vez que los deberes del Estado en materia de prevención de la violencia contra las mujeres alcanzan a todos sus órganos y no únicamente a aquellos con competencia específica en la materia.

La Senadora señora Von Baer también concordó con dicha observación.

En el mismo sentido, la Senadora señora Muñoz afirmó que la Convención de Belem do Pará apunta a establecer deberes generales aplicables a todos los órganos del Estado, de modo que no resulta adecuado reducir el conjunto de servicios encargados de ejecutar medidas de prevención de la violencia contra las mujeres.

Enseguida, la Senadora señora Provoste propuso establecer que los órganos del Estado adoptarán, en el marco de su competencia, medidas para la prevención de la violencia contra las mujeres en el ámbito nacional, regional y local, las que deberán estar orientadas hacia la erradicación de ésta y de sus causas.

El Ejecutivo manifestó su aprobación a dicha proposición.

-Puesta en votación la indicación 126 a) del Ejecutivo, que recoge el contenido de las indicaciones 124 y 125, fue aprobada, por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer.

Indicación 126

La indicación 126, de la Senadora señora Rincón, agrega después de la expresión “las mujeres” la locución “y las niñas”.

-Puesta en votación la indicación 126, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer.

Inciso segundo

Informe de Comisión Especial

Indicación 127

La indicación 127, de la Senadora señora Rincón, propone anteponer al numeral 1 el siguiente número, nuevo: “Adoptar la legislación, reglamentación, políticas, planes, programas y servicios a nivel nacional, regional y local que incorporen la perspectiva de género y de derechos humanos para asegurar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres y las niñas en todo ámbito, especialmente su derecho a una vida libre de violencia.”.

Indicación 128

La indicación 128, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, apuntan a anteponer al numeral 1 el siguiente número, nuevo: “Adopción de legislación, regulación normativa, políticas, planes, programas y servicios a nivel nacional, regional y local que incorporen la perspectiva de género y de derechos humanos para asegurar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres y las niñas en todo ámbito, especialmente su derecho a una vida libre de violencia.”.

-Estas indicaciones fueron declaradas inadmisibles por corresponder a materias cuya iniciativa exclusiva corresponde al Presidente de la República, en conformidad al número 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental.

En sesión de 18 de junio de 2020, la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Mónica Zalaquett, presentó una propuesta -que recoge los lineamientos de las indicaciones 127 y 128- para establecer, dentro las medidas que adopten los órganos del Estado, la incorporación de la perspectiva de género y de derechos humanos para promover y procurar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres en todo ámbito, especialmente su derecho a una vida libre de violencia, en la legislación, reglamentación, las políticas, planes, programas y servicios a nivel nacional, regional y local.

-Puesta en votación la indicación del Ejecutivo, que recoge el contenido de las indicaciones 127 y 128, fue aprobada, con dicha modificación, por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer.

Número 1 del artículo 8 aprobado en general, que ha pasado a ser número 2

Indicación 129

La Senadora señora Rincón, mediante la indicación 129, propuso agregar en el número 1 del artículo 8 después de la expresión “las mujeres”, la locución “y las niñas”.

-Puesta en votación la indicación 129, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer.

-Puesto en votación en particular el número 1 del artículo 8 aprobado en general, que ha pasado a ser número 2, fue aprobado por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer.

Número 2 del artículo 8 aprobado en general, que ha pasado a ser número 3

Indicación 130

La indicación 130, de la Senadora señora Von Baer, apunta a agregar después del vocablo “discriminación” la palabra “arbitraria”.

La asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Javiera Lira, abogó por incluir la referencia a la arbitrariedad de la conducta, toda vez que ello resulta coherente con el artículo 2° de la ley N° 20.609, que establece medidas contra la discriminación, conocida como Ley Zamudio, y con las funciones que desarrolla dicha Secretaría de Estado en conformidad a la ley N° 20.820, que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.

Asimismo, propuso consignar que tales discriminaciones arbitrarias se basan en las desigualdades de género.

-Puesta en votación la indicación 130, fue aprobada, con dicha modificación, por 4 votos a favor, de las Senadoras

Informe de Comisión Especial

señoras Allende, Aravena, Provoste y Von Baer, y 1 abstención, de la Senadora señora Muñoz.

Indicación 131

La indicación 131, del Senador señor Galilea, agregar después de la frase “basada en el” la expresión “sexo o”.

-Puesta en votación la indicación 131, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer.

Número 3 del artículo 8 aprobado en general, que ha pasado a ser número 4

Indicaciones 132 y 133

La indicación 132, del Senador señor Galilea, y 133.- de la Senadora señora Von Baer, proponen suprimir el numeral 3 del artículo 8.

-Puestas en votación las indicaciones 132 y 133, fueron rechazadas por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer.

Indicación 134

La indicación 134, del Presidente de la República, propone reemplazar el numeral 3 del artículo 8 por el siguiente: promover la modificación de las condiciones sociales y culturales que sostienen, fomentan, toleran y perpetúan la discriminación, desigualdad y violencia contra las mujeres.

Al inicio del análisis de la indicación 134, la asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Javiera Lira, propuso establecer que se deberá promover la modificación de las condiciones estructurales, sociales y culturales que sostienen, fomentan, toleran y perpetúan la discriminación, desigualdad y violencia contra las mujeres, buscando erradicar todas aquellas prácticas sustentadas en los estereotipos de género basado en la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o que legitimen o exacerben la violencia contra la mujer.

-Puesta en votación la indicación 134, fue aprobada, con dicha modificación, por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer.

Indicación 135

La indicación 135, de la Senadora señora Rincón, agregar después de la expresión “las mujeres” la locución “y las niñas”.

-Puesta en votación la indicación 135, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer.

Indicaciones 136 y 137

Las indicaciones 136, de la Senadora señora Rincón, y 137, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, sustituyen la locución “en el género” por “en las desigualdades de género”.

-Puestas en votación las indicaciones 136 y 137, fueron rechazadas por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer.

Número 4

Indicación 138

La indicación 138, de la Senadora señora Rincón, agrega después de la expresión “las mujeres” la locución “y las niñas”.

-Puesta en votación la indicación 138, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer.

Informe de Comisión Especial

-Puesto en votación en particular el número 4 del artículo 8 aprobado en general, que ha pasado a ser número 5, fue aprobado por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer.

Número 5 del artículo 8 aprobado en general, que ha pasado a ser número 6

Indicación 139

La indicación 139, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, agrega después de la palabra “social” la expresión “, reproductiva”.

Indicación 140

La indicación 140, de la Senadora señora Rincón, sustituye la expresión “de las mujeres” por la siguiente: “sexual y reproductiva de las mujeres y las niñas”.

El asesor del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señor Tomás Honorato, precisó que la protección de la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres se encuentra reconocida en la noción de violencia sexual que contempla el proyecto, consistente en toda acción o toda conducta que vulnere, perturbe o amenace la libertad, integridad y autonomía sexual y reproductiva de las mujeres, independientemente de su edad.

La Senadora señora Muñoz advirtió que existe una diferencia entre contemplar una definición de violencia sexual y promover la autonomía sexual y reproductiva.

La Senadora señora Allende valoró la propuesta, pues permite enfatizar el rol de la autonomía de las mujeres en el ámbito sexual y reproductivo, toda vez que se trata de aspectos diferentes entre sí.

La Senadora señora Von Baer solicitó votar separadamente la incorporación de la autonomía reproductiva, en el entendido que dicho ámbito puede ser objeto de interpretaciones excesivamente amplias que incluyan, por ejemplo, el aborto.

-Puesta en votación la indicación 140, en lo que respecta a incorporar la autonomía sexual de las mujeres, fue aprobada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer.

-Puestas en votación las indicaciones 139 y 140, en lo que atañe a la incorporación de la autonomía reproductiva de las mujeres, fueron aprobadas por 3 votos a favor, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, y 2 votos en contra, de las Senadoras señoras Aravena y Von Baer.

Indicación 141

La indicación 141, de la Senadora señora Rincón, agregar después del número 5 un numeral nuevo, del siguiente tenor: “Visibilizar las necesidades y problemáticas específicas de las mujeres, teniendo en especial consideración aquellos grupos de mujeres que viven discriminaciones múltiples y por lo tanto se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, tales como las niñas y adolescentes, mujeres de la tercera edad, mujeres en situación de discapacidad, mujeres pobres, mujeres migrantes, mujeres que pertenecen a algún pueblo originario, mujeres lesbianas, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, mujeres viviendo con vih/sida, mujeres afro descendientes, trabajadoras sexuales, trabajadoras de casa particular y aquellas que se encuentran privadas de libertad.”.

Indicación 142

La indicación 142, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, agrega el siguiente numeral, nuevo: visibilizar las necesidades y problemáticas específicas de las mujeres, teniendo en especial consideración aquellos grupos de mujeres que viven discriminaciones múltiples y por lo tanto se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, tales como las niñas y adolescentes, mujeres de la tercera edad, mujeres en situación de discapacidad, mujeres pobres, mujeres migrantes, mujeres que pertenecen a algún pueblo originario, mujeres lesbianas, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, mujeres viviendo con vih/sida, mujeres afro descendientes, trabajadoras sexuales, trabajadoras de casa particular y aquellas que se encuentran privadas de

Informe de Comisión Especial

libertad.

El Consejo Interministerial sobre Violencia contra las Mujeres coordinará las acciones necesarias para cumplir con lo dispuesto en este título.”.

La Senadora señora Von Baer abogó por evitar una especificación excesiva de los casos que quedan comprendidos dentro de la noción de mayor vulnerabilidad.

La Senadora señora Muñoz comentó que resulta pertinente incorporar una noción que considere la interseccionalidad, es decir, los distintos elementos o categorías sociales que, al operar conjuntamente, incrementan la vulnerabilidad de las personas.

En sesión de 25 de junio de 2020, la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Mónica Zalaquett, propuso establecer que, para el cumplimiento de las medidas señaladas en los numerales del artículo 8 del proyecto, se deberá visibilizar las necesidades y problemáticas específicas de las mujeres, con especial consideración las que viven discriminaciones múltiples y por lo tanto se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

En consideración a dicha propuesta, la Comisión analizó la necesidad de establecer el carácter ejemplar de los grupos de mujeres que viven discriminaciones múltiples o, por el contrario, contemplar una definición general comprensiva de dichas hipótesis.

La Senadora señora Allende opinó que la propuesta contenida en las indicaciones 141 y 142 resuelven dicha problemática, al establecer una serie de casos que, a modo ejemplar, constituyen hipótesis de discriminación.

Asimismo, abogó por establecer que un Consejo Interministerial sobre Violencia contra las Mujeres deberá coordinar las acciones necesarias para cumplir con lo dispuesto en este título.

La Senadora señora Aravena coincidió con dicha observación.

La Senadora señora Von Baer manifestó que, como criterio general, no resulta adecuado especificar excesivamente las conductas que pudieran constituir casos de discriminación, toda vez que ello podría excluir otras hipótesis igualmente graves. En cuanto a la creación de un Consejo Interministerial sobre Violencia contra las Mujeres, sostuvo que resulta pertinente que tales funciones sean desarrolladas por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.

En el mismo sentido, la asesora de dicha Secretaría de Estado, señora Javiera Lira, afirmó que el artículo 8° de la ley N° 20.820 crea el Comité Interministerial para la Igualdad de Derechos y la Equidad de Género, cuya función consiste en colaborar en la implementación de las políticas, planes y programas orientados a la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, incorporando la perspectiva de género en la actuación del Estado, de modo que dicho organismo podría desarrollar funciones en materia de prevención de violencia contra la mujer.

Enseguida, el Jefe de la División de Relaciones Políticas e Institucionales del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor Máximo Pavez, coincidió en la necesidad que tales funciones sean ejercidas por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, en conformidad al artículo 1° de la ley N° 20.820, según el cual, actuando como órgano rector, debe velar por la coordinación, consistencia y coherencia de las políticas, planes y programas en materia de equidad de género, los que deberán incorporarse en forma transversal en la actuación del Estado.

-Enseguida, la Presidenta de la Comisión, Senadora señora Muñoz, puso en votación la propuesta del Ejecutivo, la que fue aprobada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer.

-A continuación, puestas en votación las indicaciones 141 y 142, en lo que respecta a la incorporación, a modo ejemplar, de hipótesis específicas de discriminación, fueron aprobadas, con modificaciones, por 4 votos a favor, de las Senadoras señoras Allende, Aravena, Muñoz y Provoste, y 1 voto en contra, de la Senadora señora Von Baer.

Inciso tercero

Informe de Comisión Especial

Indicación 143

La indicación 143, de la Senadora señora Rincón, reemplaza la frase: “El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género” por “El Consejo Interministerial sobre Violencia contra las Mujeres”.

-La indicación 143 fue declarada inadmisibles, por recaer en materias cuya iniciativa legislativa reside exclusivamente en el Presidente de la República, en conformidad al numeral 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Constitución Política de la República.

-Puesto en votación en particular el inciso tercero del artículo 8 aprobado en general, fue aprobado por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Aravena, Allende, Muñoz, Provoste y Von Baer.

ARTÍCULO 9

El artículo 9 aprobado en general contempla medidas de prevención. Al efecto, establece que las medidas que se adopten de conformidad con el deber de prevención podrán incluir, entre otras:

1. Actividades y campañas de difusión y sensibilización sobre los derechos humanos de las mujeres, su derecho a una vida libre de violencia y la igualdad de derechos y dignidad entre hombres y mujeres.
2. La incorporación en los programas de formación o capacitación de contenidos orientados a modificar patrones, así como conductas sociales y culturales que degraden, perjudiquen o discriminen arbitrariamente a la mujer y/o que generen violencia en su contra.
3. La sensibilización e integración de los medios de comunicación con el fin de promover una cultura ciudadana de denuncia de la violencia contra las mujeres y de total rechazo a ésta.

Finalmente, propone que estas actividades serán particularmente relevantes en los ámbitos de salud, educación, justicia y seguridad ciudadana.

Inciso primero

Encabezamiento

Indicación 144

La indicación 144, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, reemplaza el encabezamiento del artículo 9, para establecer, dentro de las medidas de prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas, que las medidas que adopten los órganos del Estado en cumplimiento de la obligación de prevención deberán incluir, entre otras, las que dicha disposición contempla.

-La indicación 144 fue declarada inadmisibles, por recaer en materias cuya iniciativa legislativa reside exclusivamente en el Presidente de la República, en conformidad al numeral 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Constitución Política de la República.

Indicación 145

La indicación 145, de la Senadora señora Rincón, propone anteponer al numeral 1 el siguiente número, nuevo: “La revisión de la legislación y regulaciones vigentes a fin de adecuarlas a las obligaciones asumidas por el Estado de Chile en materia de eliminación de la discriminación contra las mujeres en todos los ámbitos.”.

-La indicación 145 fue declarada inadmisibles, por recaer en materias cuya iniciativa legislativa reside exclusivamente en el Presidente de la República, en conformidad al numeral 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Constitución Política de la República.

Número 1

En sesión de 25 de junio de 2020, la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Mónica Zalaquett, propuso mediante la indicación 144 a) reemplazar, en el texto aprobado en general por el Senado, la frase “podrán incluir” por “incluirán”, de modo de establecer que las medidas que se adopten de conformidad con el deber de

Informe de Comisión Especial

prevención incluirán, entre otras, las que contempla el artículo 9 del proyecto.

La Senadora señora Allende manifestó su conformidad con la propuesta, al incorporar un carácter imperativo a la norma en estudio.

-Puesta en votación la indicación 144 a) fue aprobada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer, de conformidad al inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado.

Indicación 146

La indicación 146, de la Senadora señora Rincón, agrega después del vocablo “campañas” la palabra “permanentes”.

-Puesta en votación la indicación 146, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Aravena, Allende, Muñoz, Provoste y Von Baer.

Indicación 147

La indicación 147, de la Senadora señora Rincón, agregar después de la expresión “de las mujeres” la siguiente frase: “y las niñas, la interseccionalidad o discriminaciones múltiples que las afectan”.

-Puesta en votación la indicación 147, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Aravena, Allende, Muñoz, Provoste y Von Baer.

Indicación 148

La indicación 148, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para agregar después de la expresión “de las mujeres,” la frase “o discriminaciones múltiples que las afectan”.

-Puesta en votación la indicación 148, fue aprobada con modificaciones por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Aravena, Allende, Muñoz, Provoste y Von Baer.

Indicación 149

La indicación 149, de la Senadora señora Rincón, propone agregar, a continuación del número 1, un numeral, que incorpora la implementación de programas de formación y capacitación permanente a funcionarios/as públicos y agentes del Estado en materia de derechos humanos y violencia contra las mujeres y las niñas, e incorporar contenidos orientados a modificar los patrones de conducta sociales y culturales discriminatorios y los estereotipos de género que generan y sostienen la discriminación y la violencia contra las mujeres.

-La indicación 149 fue declarada inadmisibles, por recaer en materias cuya iniciativa legislativa reside exclusivamente en el Presidente de la República, en conformidad al numeral 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Constitución Política de la República.

Número 2

Indicación 150

La indicación 150, de la Senadora señora Von Baer, propone reemplazar el numeral 2, por el siguiente: “la incorporación en los programas de formación o capacitación de contenidos orientados a modificar los patrones y conductas, sociales y culturales, discriminatorios y arbitrarios, que degraden, perjudiquen a la mujer y/o que generen violencia en su contra.”.

-La indicación 150 fue declarada inadmisibles, por recaer en materias cuya iniciativa legislativa reside exclusivamente en el Presidente de la República, en conformidad al numeral 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Constitución Política de la República.

-Puesto en votación en particular el número 2 del artículo 9, fue aprobado por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Aravena, Allende, Muñoz, Provoste y Von Baer.

Informe de Comisión Especial

Indicación 151

La indicación 151, del Presidente de la República, apunta a incorporar, después del número 2, el siguiente numeral, nuevo: “la incorporación, desde la formación inicial, de planes y programas de capacitación en las instituciones de Orden y Seguridad Pública, de contenidos y cursos basados en la promoción y resguardo de los derechos de la mujer en la sociedad, especialmente en situaciones de violencia basada en el género.”.

Esta indicación 151 se trató en conjunto con el artículo 15, nuevo, propuesto por el Ejecutivo en sesión de 25 de junio de 2020.

Número 3

Indicación 152

La indicación 152, de la Senadora señora Rincón, para agregar después de la expresión “con el fin de” la frase “erradicar los estereotipos de género y el sexismo y de”.

-Puesta en votación la indicación 152, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Aravena, Allende, Muñoz, Provoste y Von Baer.

En sesión de 25 de junio de 2020, la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Mónica Zalaquett, propuso -mediante la indicación 151 a), incorporar, dentro de las medidas que se adopten de conformidad con el deber de prevención, la sensibilización de los medios de comunicación con el fin de promover la igualdad de derechos y dignidad entre hombres y mujeres, la eliminación y erradicación de los estereotipos de género y una cultura ciudadana de denuncia de la violencia contra las mujeres y el total rechazo a ésta.

Asimismo, propuso establecer que, respecto a esta medida, el Estado, a través de los órganos competentes, promoverá que los medios de comunicación social y, especialmente la televisión, en el marco de su correcto funcionamiento, respeten y fomenten dichos objetivos en la difusión de informaciones, publicidad y otros contenidos.

La asesora de dicha Secretaría de Estado, señora Javiera Lira, añadió que la propuesta del Ejecutivo tuvo en consideración las proposiciones contenidas en las indicaciones 175 y 176, que fueron declaradas inadmisibles.

-Puesta en votación la indicación 151 a) del Ejecutivo, fue aprobada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Aravena, Allende, Muñoz, Provoste y Von Baer.

Indicación 153

La indicación 153, de la Senadora señora Rincón, incorpora, a continuación del número 3, el siguiente numeral, nuevo: “Implementación en cada uno de los órganos del Estado, protocolos de actuación para la prevención, la investigación y sanción de la violencia contra las mujeres funcionarias y trabajadoras y las usuarias de los servicios públicos, así como disponer de medidas de protección y asistencia para funcionarias y trabajadoras víctimas de alguna clase de violencia.”.

-La indicación 153 fue declarada inadmisibles, por recaer en materias cuya iniciativa legislativa reside exclusivamente en el Presidente de la República, en conformidad al numeral 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Constitución Política de la República.

Indicación 154

La indicación 154, de la Senadora señora Rincón, incorpora un numeral, nuevo, que incorpora la realización de estudios y estadísticas periódicas sobre violencia contra las mujeres y las niñas, que permita evaluar los avances alcanzados y los desafíos pendientes en la erradicación de la misma.

-La indicación 154 fue declarada inadmisibles, por recaer en materias cuya iniciativa legislativa reside exclusivamente en el Presidente de la República, en conformidad al numeral 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Constitución Política de la República.

Informe de Comisión Especial

Indicación 155

La indicación 155, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, propone introducir, después del número, 3 los siguientes numerales nuevos:

“... La revisión de la legislación y normativas vigentes a fin de adecuarlas a las obligaciones asumidas por el Estado de Chile en materia de eliminación de la discriminación contra las mujeres en todos los ámbitos.

... Implementar programas de formación y capacitación permanente a funcionarios/as públicos y agentes del Estado en materia de derechos humanos y violencia contra las mujeres y las niñas, e incorporar contenidos orientados a modificar los patrones de conducta sociales y culturales discriminatorios y los estereotipos de género que generan y sostienen la discriminación y la violencia contra las mujeres.

... Implementar en cada uno de los órganos del Estado, protocolos de actuación para la prevención, la investigación y sanción de la violencia contra las mujeres funcionarias y trabajadoras y las usuarias de los servicios públicos, así como disponer de medidas de protección y asistencia para funcionarias y trabajadoras víctimas de alguna clase de violencia.

... Realizar estudios periódicos y contar con información estadística sobre violencia contra las mujeres las niñas, que permita evaluar los avances alcanzados y los desafíos pendientes en la erradicación de la misma.

Las medidas referidas en el presente artículo deben ser implementadas por cada uno de los órganos del Estado, conforme a los lineamientos definidos.”.

-La indicación 155 fue declarada inadmisibles, por recaer en materias cuya iniciativa legislativa reside exclusivamente en el Presidente de la República, en conformidad al numeral 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Constitución Política de la República.

Indicación 156

La indicación 156, de la Senadora señora Rincón, agrega, a continuación del inciso primero, un inciso nuevo, del tenor que se señala: “las medidas referidas en el presente artículo serán implementadas por cada uno de los órganos del Estado, conforme a los lineamientos definidos por el Consejo Interministerial sobre Violencia contra las Mujeres.

-La indicación 156 fue declarada inadmisibles, por recaer en materias cuya iniciativa legislativa reside exclusivamente en el Presidente de la República, en conformidad al numeral 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Constitución Política de la República.

Número 4, nuevo

En sesión de 25 de junio de 2020, la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Mónica Zalaquett, propuso incorporar, por medio de la indicación 151 a), dentro de las medidas que se adopten de conformidad con el deber de prevención -y en consideración al contenido de la indicación 153, que fue declarada inadmisibles-, la implementación de protocolos de actuación vigentes para la prevención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres.

-Puesta en votación la indicación 151 a) del Ejecutivo, fue aprobada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Aravena, Allende, Muñoz, Provoste y Von Baer.

Número 5, nuevo

En sesión de 25 de junio de 2020, la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Mónica Zalaquett, propuso incorporar, mediante la indicación 151 a), atendido el tenor de la indicación 154 que fue declarada inadmisibles, dentro de las medidas que se adopten de conformidad con el deber de prevención, la realización por el organismo competente de estudios e investigaciones de violencia contra las mujeres, que permita evaluar los avances alcanzados y los desafíos pendientes en la erradicación de esta.

-Puesta en votación la indicación 151 a) del Ejecutivo, fue aprobada por la unanimidad de las integrantes de la

Informe de Comisión Especial

Comisión, Senadoras señoras Aravena, Allende, Muñoz, Provoste y Von Baer.

-A continuación, puesto en votación en particular el inciso final del artículo 9 aprobado en general por el Senado, fue aprobado por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Aravena, Allende, Muñoz, Provoste y Von Baer.

ARTÍCULO 10

El artículo 10 aprobado en general contempla las medidas en el ámbito de la educación.

Dispone que el Ministerio de Educación velará por la promoción de los principios de igualdad y no discriminación arbitraria, así como la prevención de la violencia en todas sus formas, incorporando la perspectiva de género en la formación docente y en las orientaciones que entregue al sistema educativo en todos sus niveles.

Los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán promover la igualdad de derechos y dignidad entre hombres y mujeres, fomentar una educación no sexista y prevenir la violencia contra la mujer en todas sus formas. Asimismo, en el marco de las acciones sobre convivencia escolar promoverán una cultura de resolución pacífica de conflictos.

Agrega que los planes de formación ciudadana regulados por la ley N° 20.911 deberán incluir dentro de sus objetivos la promoción del principio de igualdad de derechos y dignidad entre hombres y mujeres, la prohibición de cualquier tipo de discriminación arbitraria y el derecho de todas las personas, en particular las mujeres y las niñas, a una vida libre de violencia, considerando particularmente su desarrollo en función de una perspectiva de género.

Inciso primero

Indicación 157

La indicación 157, de la Senadora señora Rincón, propone agregar a continuación del vocablo “Medidas” la expresión “generales de prevención”.

En sesión de 25 de junio de 2020, la asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Javiera Lira, afirmó que la propuesta resulta coherente con los lineamientos contenidos en la ley N° 20.820.

-Puesta en votación la indicación 157, fue aprobada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer.

Indicación 158

La indicación 158, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, reemplaza la expresión “velará por la promoción de” por “promoverá en el sistema educativo”.

Esta indicación fue declarada inadmisibles por corresponder a materias cuya iniciativa exclusiva corresponde al Presidente de la República, en conformidad al número 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental.

En sesión de 25 de junio de 2020, la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Mónica Zalaquett, propuso -mediante la indicación 156 a)- establecer que el Ministerio de Educación promoverá los principios de igualdad y no discriminación arbitraria, así como la prevención de la violencia en todas sus formas.

-Dicha indicación 156 a), fue aprobada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Aravena, Allende, Muñoz, Provoste y Von Baer.

Indicación 159

La indicación 159, de la Senadora señora Rincón, agrega después de la expresión “de la violencia” la frase “contra las mujeres y las niñas”.

-Puesta en votación la indicación 159, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Aravena, Allende, Muñoz, Provoste y Von Baer.

Informe de Comisión Especial

Indicación 160

La indicación 160, de la Senadora señora von Baer, agrega después de la expresión “perspectiva de” la siguiente: “equidad de”.

En sesión de 25 de junio de 2020, la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Mónica Zalaquett, propuso establecer que se debe incorporar la perspectiva y equidad de género en la formación docente y en las orientaciones que entregue al sistema educativo en todos sus niveles.

-Dicha propuesta, que incorpora la indicación 160 fue aprobada con modificaciones por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Aravena, Allende, Muñoz, Provoste y Von Baer.

Indicación 161

La indicación 161, de la Senadora señora Rincón, agrega a continuación de la palabra “género” la expresión “y de derechos humanos”.

-Puesta en votación la indicación 161, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Aravena, Allende, Muñoz, Provoste y Von Baer.

Indicación 162

La indicación 162, de la Senadora señora Rincón, agrega después de la voz “niveles” la siguiente frase: “, a objeto de promover una educación no sexista.

En sesión de 25 de junio de 2020, la Senadora señora Von Baer consultó respecto de la diferencia conceptual existente entre la equidad de género y la educación no sexista.

El asesor del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señor Tomás Honorato, explicó que la noción de educación no sexista se refiere a las discriminaciones por género en el aspecto educacional, las que generan desigualdades educativas entre hombres y mujeres, lo que luego incide en la desigualdad salarial y de proyección en el ámbito profesional.

Respecto de la equidad de género, señaló que se trata de un medio para alcanzar la educación no sexista.

En el mismo sentido, la asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Javiera Lira, expuso que desde 2019 opera un plan de trabajo entre dicha Secretaría de Estado y el Ministerio de Educación, con el propósito de promover la educación con equidad de género como parte de una educación libre de sexismo.

La Senadora señora Von Baer sostuvo que la propuesta resulta equívoca, toda vez que confunde nociones que, en la práctica, implican lo mismo.

Enseguida, la Senadora señora Aravena coincidió en la necesidad de evitar la imposición de patrones educativos que, desde la primera infancia, asignan roles según el género de los estudiantes.

La Senadora señora Allende, en el mismo sentido, abogó por eliminar los estereotipos de género que, en definitiva, dan cuenta de una concepción sexista en el ámbito educacional.

La Senadora señora Muñoz expuso que, en los términos propuestos por UNESCO, la equidad de género es la imparcialidad en el trato que reciben mujeres y hombres de acuerdo con sus necesidades respectivas, ya sea con un trato igualitario o con uno diferenciado pero que se considera equivalente en lo que se refiere a los derechos, los beneficios, las obligaciones y las posibilidades, y en el ámbito del desarrollo, un objetivo de equidad de género a menudo requiere incorporar medidas encaminadas a compensar las desventajas históricas y sociales que arrastran las mujeres. En el caso de la igualdad de género, se trata de la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres, y las niñas y los niños, lo que implica que la igualdad no significa que las mujeres y los hombres sean lo mismo, sino que los derechos, las responsabilidades y las oportunidades no dependen del sexo con el que nacieron. Así, la igualdad de género supone que se tengan en cuenta los intereses, las necesidades y las prioridades tanto de las mujeres como de los hombres, reconociéndose la diversidad de los diferentes grupos de mujeres y de hombres.

Informe de Comisión Especial

La Senadora señora Provoste señaló que la equidad de género y la educación no sexista constituyen conceptos distintos, toda vez que, en el segundo caso, se trata de evitar la construcción de lenguaje simbólico que surge en el sistema escolar y se proyecta hacia la vida adulta. Por ello, afirmó que la indicación reconoce adecuadamente dicha circunstancia.

El Jefe de la División de Relaciones Políticas e Institucionales del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor Máximo Pavez, formuló reparos respecto de la norma en estudio, fundadas en su eventual inconstitucional formal, por recaer en materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República y en aspectos propios de las normas orgánicas constitucionales que establecen los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de la enseñanza básica y media y señalará las normas objetivas, de general aplicación, que permitan al Estado velar por su cumplimiento, y establecen los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel.

En sentido contrario, la Senadora señora Provoste hizo presente que, en los términos contenidos en el numeral 11 del artículo 19 de la Carta Fundamental, no todas las normas relativas al ámbito educativo constituyen disposiciones de quórum calificado, entre las que no se encuentra aquella que derivaría de la aprobación de la propuesta en estudio.

-Puesta en votación la indicación 162, fue aprobada por 4 votos a favor, de las Senadoras señoras Allende, Aravena, Muñoz y Provoste, y 1 voto en contra, de la Senadora señora Von Baer.

Inciso segundo

Indicación 163

La indicación 163, de la Senadora señora Rincón, sustituye la palabra “promover” por “garantizar”.

-Esta indicación fue declarada inadmisibles por corresponder a materias cuya iniciativa exclusiva corresponde al Presidente de la República, en conformidad al número 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental.

Indicación 164

La indicación 164, de la Senadora señora Von Baer, suprime la expresión “, fomentar una educación no sexista”.

-Puesta en votación la indicación 164, fue rechazada por 4 votos en contra, de las Senadoras señoras Allende, Aravena, Muñoz y Provoste, y 1 voto a favor, de la Senadora señora Von Baer.

Indicación 165

La indicación 165, del Presidente de la República, reemplaza la expresión “fomentar una educación no sexista”, por “fomentar una educación con equidad de género”.

En sesión de 25 de junio de 2020, la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Mónica Zalaquett, propuso establecer que los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán promover la igualdad de derechos y dignidad entre hombres y mujeres, fomentar una educación no sexista y con equidad de género

-Puesta en votación la indicación 165, fue aprobada, con dicha modificación, por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Aravena, Allende, Muñoz, Provoste y von Baer.

Indicación 166

La indicación 166, de la Senadora señora Rincón, reemplaza la palabra “escolar” por “estudiantil”.

En sesión de 25 de junio de 2020, la asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Javiera Lira, expuso que la propuesta amplía adecuadamente el ámbito de aplicación de la disposición en estudio, al hacerla extensiva más allá de la etapa escolar.

La Senadora señora Von Baer, luego de compartir dicho objetivo, opinó que la referencia al ámbito estudiantil resulta errónea, debiendo utilizarse la expresión “educativo”.

Informe de Comisión Especial

La Senadora señora Provoste afirmó que la referencia debe formularse respecto del espacio educativo, en concordancia con la normativa vigente en materia que pretende prevenir y sancionar el acoso sexual en el ámbito académico.

En razón de lo anterior, propuso establecer que, en el marco de las acciones sobre espacios educativos respetuosos y garantes de los derechos de todos y todas, los establecimientos educacionales promoverán una cultura de resolución pacífica de conflictos.

-Puesta en votación la indicación 166, fue aprobada, con dicha modificación, por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Aravena, Allende, Muñoz, Provoste y Von Baer.

Indicación 167

La indicación 167, de la Senadora señora Rincón, agrega la siguiente oración final: “Para ello, se crearán secretarías, unidades o direcciones académicas de igualdad y/o violencia de género, cuyos integrantes deberán poseer formación en perspectiva de género, derechos humanos de mujeres y niñas y violencia de género; y se formularán protocolos que permitan enfrentar y asistir adecuadamente a mujeres, niñas y adolescentes estudiantes, docentes, funcionarias y trabajadoras del establecimiento afectadas por situaciones de violencia que se den tanto al interior como fuera del recinto educacional.

-Esta indicación fue declarada inadmisible por corresponder a materias cuya iniciativa exclusiva corresponde al Presidente de la República, en conformidad al número 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental.

Indicación 168

La indicación 168, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, agregar la siguiente oración final: “Los establecimientos educacionales deberán crear secretarías, unidades o direcciones académicas de igualdad y violencia de género cuyo objetivo será la prevención, sanción y reparación de la discriminación y violencia en contra de las niñas y adolescentes y se formularán protocolos que permitan enfrentar y asistir adecuadamente a mujeres, niñas y adolescentes estudiantes, docentes, funcionarias y trabajadoras del establecimiento afectadas por situaciones de violencia que se den tanto al interior como fuera del recinto educacional.

-Esta indicación fue declarada inadmisible por corresponder a materias cuya iniciativa exclusiva corresponde al Presidente de la República, en conformidad al número 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental.

Inciso tercero

Indicación 169

La indicación 169, de la Senadora señora Von Baer, propone agregar después de la expresión “perspectiva de” la siguiente: “equidad de”.

En sesión de 25 de junio de 2020, la Senadora señora Von Baer fundamentó su propuesta señalando que la noción de equidad de género ha sido reconocida en el ordenamiento interno y en instrumentos internacionales, mientras que la perspectiva de género configura un concepto que carece de precisión.

La asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Javiera Lira, sostuvo que la indicación recoge adecuadamente las nociones de perspectivas y equidad de género, considerando que el inciso final del artículo 1° de la ley N° 20.820 establece que la equidad de género comprende el trato idéntico o diferenciado entre hombres y mujeres que resulta en una total ausencia de cualquier forma de discriminación arbitraria contra las mujeres por ser tales, en lo que respecta al goce y ejercicio de todos sus derechos humanos.

La Senadora señora Allende manifestó que la noción de perspectiva o enfoque de género resulta relevante, al tratarse de una metodología que permite evaluar las construcciones culturales que asignan roles diferenciados según el género de las personas.

La Senadora señora Muñoz indicó que la noción de perspectiva de equidad de género es muy restringida, por lo que propuso establecer que los planes de formación ciudadana regulados por la ley N° 20.911 deberán incluir dentro de sus objetivos la promoción del principio de igualdad de derechos y dignidad entre hombres y mujeres, la

Informe de Comisión Especial

prohibición de cualquier tipo de discriminación arbitraria y el derecho de todas las personas, en particular las mujeres y las niñas, a una vida libre de violencia, considerando particularmente su desarrollo en función de un enfoque de igualdad y equidad de género.

-Puesta en votación la indicación 169, fue aprobada, con modificaciones, por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Aravena, Allende, Muñoz, Provoste y Von Baer.

Indicación 170

La indicación 170, de la Senadora señora Rincón, para agregar a continuación de la palabra “género” la expresión “y de derechos humanos”.

La asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Javiera Lira, sostuvo que la incorporación de la referencia a los derechos humanos resulta innecesaria, toda vez que la letra d) del artículo único de la ley N°20.911 establece el deber de promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los derechos del niño.

-Puesta en votación la indicación 170, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Aravena, Allende, Muñoz, Provoste y Von Baer.

Indicación 171

La indicación 171, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, propone agregar un inciso final al artículo 10 aprobado en general.

Dicha propuesta incorpora medidas que, en particular, deberán adoptar el Ministerio de Educación y los establecimientos educacionales.

Tales medidas consisten en incluir en los contenidos mínimos curriculares la perspectiva de género, la igualdad de derechos entre los sexos, la democratización de las relaciones familiares, la vigencia de los derechos humanos y la deslegitimación de modelos violentos de resolución de conflictos.

Asimismo, deberá desarrollar programas permanentes de sensibilización, capacitación y especialización a los directivos, académicos/as, funcionarios/as y trabajadores/as en derechos humanos, discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas, incluyendo herramientas para la detección precoz y respuesta oportuna frente a la violencia contra las mujeres y las niñas.

Además, deberá incorporar la temática de la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas, manifestaciones y consecuencias en las mallas curriculares en todos los niveles de la educación, y revisar y actualizar los libros de texto y materiales didácticos con la finalidad de eliminar los estereotipos de género y los criterios discriminatorios, fomentando la igualdad de derechos, oportunidades y trato entre mujeres y hombres.

-Esta indicación fue declarada inadmisibles por corresponder a materias cuya iniciativa exclusiva corresponde al Presidente de la República, en conformidad al número 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental.

ARTÍCULO NUEVO

Indicación 172

La indicación 172, de la Senadora señora Rincón, agrega, a continuación del artículo 10 aprobado en general, un artículo nuevo.

Dicha disposición establece medidas específicas de prevención en el ámbito de la educación.

Al efecto, dispone que el Ministerio de Educación y los establecimientos educacionales de todos los niveles deben adoptar las siguientes medidas: Incluir en los contenidos mínimos curriculares de la perspectiva de género, la igualdad de derechos entre los sexos, la democratización de las relaciones familiares, la vigencia de los derechos humanos y la deslegitimación de modelos violentos de resolución de conflictos.

Informe de Comisión Especial

Asimismo, deberá desarrollar programas permanentes de sensibilización, capacitación y especialización a los directivos, académicos/as, funcionarios/as y trabajadores/as en derechos humanos, discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas, incluyendo herramientas para la detección precoz y respuesta oportuna frente a la violencia contra las mujeres y las niñas.

Luego, contempla que deberá incorporar la temática de la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas, manifestaciones y consecuencias en las mallas curriculares en todos los niveles de la educación, y revisar y actualizar los libros de texto y materiales didácticos con la finalidad de eliminar los estereotipos de género y los criterios discriminatorios, fomentando la igualdad de derechos, oportunidades y trato entre mujeres y hombres.

-Esta indicación fue declarada inadmisibles por corresponder a materias cuya iniciativa exclusiva corresponde al Presidente de la República, en conformidad al número 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental.

ARTÍCULO NUEVO

Indicaciones 173 y 174

Las indicaciones 173 y 174, de la Senadora señora Rincón, y 174, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, proponen agregar un artículo nuevo.

La referida disposición establece una serie de medidas de prevención en el ámbito de la seguridad pública.

Al efecto, dispone que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública velará por la promoción de los principios de igualdad y no discriminación y la prevención de la violencia en todas sus formas, incorporando la perspectiva de género y de derechos humanos en la formación y el quehacer de sus funcionarios/as y los/as de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

Enseguida, establece que las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública deberán adecuar las normativas, protocolos y prácticas internas de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Asimismo, deberán incluir en los programas de formación asignaturas y/o contenidos específicos sobre derechos humanos, discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas, e implementar programas de formación y capacitación permanente a sus autoridades y funcionarios/as en materia de derechos humanos, discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas.

Del mismo modo, deberán definir e implementar protocolos de actuación para la prevención, la investigación y sanción de la violencia contra las mujeres funcionarias y las usuarias, así como disponer de medidas de protección y asistencia para funcionarias víctimas de alguna clase de violencia.

Finalmente, deberán impulsar programas y/o medidas de acción positiva tendientes a erradicar patrones de discriminación en perjuicio de las mujeres en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública para el ingreso, promoción y permanencia en las mismas.

-Estas indicaciones fueron declaradas inadmisibles por corresponder a materias cuya iniciativa exclusiva corresponde al Presidente de la República, en conformidad al número 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental.

ARTÍCULO 11

El artículo 11 aprobado en general establece medidas de prevención orientadas a los medios de comunicación.

Al efecto, dispone que el Estado, a través de los órganos competentes, promoverá que los medios de comunicación social respeten y fomenten la protección de la igualdad de derechos y dignidad entre hombres y mujeres y la erradicación de las distintas formas de violencia que se ejerce sobre éstas, en conformidad a las definiciones establecidas en el artículo 3 de esta ley. En particular, establece que el Consejo Nacional de Televisión deberá hacerlo de conformidad a lo establecido en el artículo 1 de la ley N° 18.838.

Informe de Comisión Especial

Finalmente, dispone que los medios de comunicación social procurarán adoptar las medidas necesarias para que la difusión de informaciones acerca de la violencia contra las mujeres respete, con la correspondiente objetividad informativa, la protección de los derechos humanos, la libertad y la dignidad de las mujeres víctimas de violencia y de sus hijos.

Indicación 175

La indicación 175, de la Senadora señora Rincón, propone reemplazar el texto relativo a las funciones que deberá realizar el Consejo Nacional de Televisión, de conformidad a lo establecido en el artículo 1 de la ley N° 18.838.

En reemplazo de dicha disposición, apunta a establecer que el Consejo Nacional de Televisión y la Secretaría de Comunicaciones de la Secretaría General de Gobierno deberán impulsar la difusión de mensajes y campañas permanentes de sensibilización y concientización dirigida a la población en general y en particular a las mujeres y las niñas, sobre los derechos de las mujeres y las niñas, la interseccionalidad o discriminaciones múltiples que les afectan y las causas, manifestaciones y consecuencias de la violencia contra las mujeres.

Asimismo, deberá promover en los medios de comunicación el respeto por los derechos humanos de las mujeres y las niñas y el tratamiento de la violencia desde la perspectiva de género y de derechos humanos, brindar capacitación a directivos y profesionales de los medios de comunicación en derechos humanos, discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas, promover la eliminación del sexismo en la información y la publicidad y promover, como un tema de responsabilidad social empresarial, la difusión de campañas publicitarias para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas.

-Esta indicación fue declarada inadmisibles por corresponder a materias cuya iniciativa exclusiva corresponde al Presidente de la República, en conformidad al número 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental.

Indicación 176

La indicación 176, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, agregar a continuación de la expresión "ley N°18.838" el siguiente texto: ", para lo cual:

a) Impulsará la difusión de mensajes y campañas permanentes de sensibilización y concientización dirigida a la población en general y en particular a las mujeres y las niñas, sobre los derechos de las mujeres y las niñas, la interseccionalidad o discriminaciones múltiples que les afectan y las causas, manifestaciones y consecuencias de la violencia contra las mujeres.

b) Promoverá en los medios de comunicación el respeto por los derechos humanos de las mujeres y las niñas y el tratamiento de la violencia desde la perspectiva de género y de derechos humanos.

c) Brindará capacitación a directivos y profesionales de los medios de comunicación en derechos humanos, discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas.

d) Promoverá la eliminación del sexismo en la información y la publicidad.

e) Promoverá, como un tema de responsabilidad social empresarial, la difusión de campañas publicitarias para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas."

-Esta indicación fue declarada inadmisibles por corresponder a materias cuya iniciativa exclusiva corresponde al Presidente de la República, en conformidad al número 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental.

Inciso segundo

Indicación 177

La indicación 177, del Senador señor Galilea, propone eliminar el inciso segundo del artículo 11 aprobado en general.

-Puesta en votación la indicación 177, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Aravena, Allende, Muñoz, Provoste y Von Baer.

Informe de Comisión Especial

A continuación, puesto en votación en particular el artículo 11 aprobado en general, fue aprobado por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Aravena, Allende, Muñoz, Provoste y Von Baer.

ARTÍCULO NUEVO

ARTÍCULO 15, NUEVO

Indicación 151

En sesión de 25 de junio de 2020, la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Mónica Zalaquett, propuso -mediante la indicación 151 b)- incorporar un artículo 15, nuevo.

Dicha disposición establece medidas de prevención en el ámbito de la seguridad pública.

Al efecto, dispone que las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública deberán incorporar la perspectiva de género y de derechos humanos en la normativa y prácticas internas, favoreciendo la prevención, la investigación, protección y asistencia y sanción de la violencia contra las mujeres; incorporar en sus instancias de formación contenidos y cursos basados en la promoción y resguardo de los derechos de la mujer en la sociedad, especialmente en situaciones de violencia basada en el género; e impulsar medidas tendientes a evitar discriminación por motivos de género.

La asesora de dicha Secretaría de Estado, señora Javiera Lira, explicó que la proposición considera, en lo pertinente, la indicación 151, respecto de las obligaciones de las instituciones de orden y seguridad pública.

La Senadora señora Provoste abogó por incorporar, dentro de los organismos obligados a incorporar la perspectiva de género y de derechos humanos, a Gendarmería de Chile y a las Fuerzas Armadas.

En el mismo sentido, la Senadora señora Allende propuso incorporar obligaciones específicas para el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

La Senadora señora Von Baer sostuvo que las obligaciones aplicables a dichas instituciones se encuentran contenidas en el artículo 6 del proyecto, en cuya virtud el Poder Judicial, el Ministerio Público, Carabineros de Chile, Gendarmería de Chile, Fuerzas Armadas, la Corporación de Asistencia Judicial, la Defensoría Penal Pública, el Servicio Nacional de Menores y el Servicio Médico Legal considerarán las orientaciones emanadas del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género en las capacitaciones para sus autoridades y personal vinculado a la atención de las víctimas.

En el mismo sentido, la asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Javiera Lira, expuso que, conforme a la letra o) del artículo 3° de la ley N°20.820, dicha Secretaría de Estado debe colaborar con las autoridades competentes a nivel nacional, regional y local en la preparación, aprobación y desarrollo de programas de educación, promoción y difusión de las políticas de género, orientados a la creación de una conciencia y cultura nacional sobre la equidad de género y a promover la participación ciudadana responsable en estas materias.

-Puesta en votación la indicación 151, fue aprobada, por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer. Dicha indicación 151, también tuvo en consideración el contenido de las indicaciones 173 y 174, que fueron declaradas inadmisibles.

En sesión de 30 de julio de 2020, la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Mónica Zalaquett, presentó una indicación -la indicación 151 b)- para perfeccionar el establecimiento de medidas de prevención en el ámbito de la seguridad pública, considerando el contenido de las indicaciones 173 y 174.

Al efecto, se propone que las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública deberán incorporar la perspectiva de género y de derechos humanos en la normativa y prácticas internas, favoreciendo la prevención, la investigación, protección y asistencia y sanción de la violencia contra las mujeres, incorporar en sus instancias de formación contenidos y cursos basados en la promoción y resguardo de los derechos de la mujer en la sociedad, especialmente en situaciones de violencia basada en el género, e impulsar medidas tendientes a evitar discriminación por motivos de género.

-Reabierto el debate y puesta en votación la indicación 151 b), que incorpora el contenido de las indicaciones 173 y

Informe de Comisión Especial

174, fue aprobada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer. Esta proposición forma parte del artículo 15 nuevo.

Indicación 178

Obligaciones de los partidos políticos y de las organizaciones sociales en materia de erradicación de la violencia política contra las mujeres

Queda regulado en el artículo 7 del proyecto de ley que propone la Comisión Especial

La indicación 178, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, propone incorporar, a continuación del artículo 11, un artículo, nuevo, que contempla medidas de Prevención orientadas a las organizaciones políticas y sociales.

Al efecto, dispone que son obligaciones de los partidos políticos implementar protocolos en sus estatutos de actuación para erradicar la violencia política, con el objeto de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres en la vida política; rechazar y sancionar cualquier expresión que implique violencia contra las mujeres en la vida política; promover la participación política paritaria y en igualdad de condiciones en todos los espacios; y destinar una parte del financiamiento al fortalecimiento de los liderazgos políticos de las mujeres.

Finalmente, establece que dichas funciones, salvo la de destinar una parte del financiamiento al fortalecimiento de los liderazgos políticos de las mujeres, se aplicará a todas las organizaciones sociales, sindicatos, organizaciones estudiantiles y otras que se ocupan de la vida pública, para que incorporen en sus normas de funcionamiento.

Al inicio del análisis de la indicación 178, la Senadora Allende valoró el contenido de la propuesta, toda vez que establece obligaciones hacia los partidos políticos, específicamente en el ámbito de la erradicación de la violencia de género y la participación paritaria al interior de dichas colectividades, sin que ello implique introducir nuevas atribuciones a los órganos del Estado.

La Senadora señora Aravena coincidió con dicha observación, con la finalidad de fortalecer la participación de las mujeres al interior de los partidos políticos.

La Senadora señora Provoste agregó que la indicación no sólo introduce una obligación aplicable a los partidos políticos, sino que, además, establece que la totalidad de las organizaciones sociales, sindicatos, organizaciones estudiantiles y otras que se ocupan de la vida pública, deberán incorporar en sus normas de funcionamiento aquellas destinadas a prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres en la vida política; rechazar y sancionar cualquier expresión que implique violencia contra las mujeres en la vida política, y promover la participación política paritaria y en igualdad de condiciones en todos los espacios.

Enseguida, la asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, hizo presente que, en general, la iniciativa de ley apunta a establecer obligaciones para los órganos del Estado y no necesariamente para los grupos intermedios, de modo que, en principio, la regulación aplicable a cada uno de ellos debería ser incorporada en su regulación específica.

La Senadora señora Muñoz, en sentido contrario, afirmó que la iniciativa legal en estudio pretende abordar la problemática de la violencia contra la mujer de modo integral, lo que da cuenta de la necesidad de propender su aplicación a la mayor cantidad de entidades.

-Puesta en votación la indicación 178, fue aprobada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer.

TÍTULO III

DE LA PROTECCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS MUJERES FRENTE A LA VIOLENCIA

Indicaciones 179 y 180

Las indicaciones 179, de la Senadora señora Rincón, y 180, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, reemplazan el Título III del texto aprobado en general, por el siguiente: "DE LA PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y

Informe de Comisión Especial

REPARACIÓN DE LAS MUJERES Y NIÑAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA”

-Puestas en votación las indicaciones 179 y 180, fueron rechazadas por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer, en atención a los acuerdos que se adoptaron respecto de los artículos que conforman el Título.

ARTÍCULO 12

El artículo 12 aprobado en general establece que las medidas que se adopten para la protección de las mujeres frente a la violencia deberán estar orientadas a la garantía de su derecho a la vida, a la integridad física y síquica, a la libertad personal y a la seguridad individual.

Indicaciones 181 y 182

Las indicaciones 181, de la Senadora señora Rincón, y 182, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, reemplazan el artículo 12 aprobado en general por el siguiente:

“Artículo 12.- Obligaciones generales de protección, atención y reparación a víctimas de violencia. Los órganos del Estado adoptarán, en el marco de sus competencias, medidas para la protección, atención y reparación de las mujeres y las niñas víctimas de violencia, las que deberán estar orientadas prioritariamente a la detención de la violencia y a garantizar el libre y pleno ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales reconocidas por la Constitución Política, los tratados internacionales vigentes en el país y las leyes, en especial su derecho a la vida, a la integridad y salud física, sexual y psíquica, a la libertad personal, a la seguridad y a la autonomía o autodeterminación, como igualmente a la protección de los y las integrantes de su grupo familiar.”.

-Estas indicaciones fueron declaradas inadmisibles por corresponder a materias cuya iniciativa exclusiva corresponde al Presidente de la República, en conformidad al número 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental.

Indicación 183

La indicación 183, del Presidente de la República, sustituye el artículo 12 aprobado en general, para establecer, dentro de los deberes de protección, que las medidas que los órganos del Estado adopten, en el marco de sus competencias, en el desarrollo de políticas, planes o programas, u otros actos que propendan a la erradicación de la violencia contra las mujeres y a su protección, se orientarán a las garantías del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, a la libertad individual y a la seguridad individual.

En sesión de 30 de julio de 2020, la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Mónica Zalaquett, presentó una propuesta -indicación 183 a)- para establecer, respecto de las obligaciones generales de protección y atención, que las medidas que los órganos del Estado adopten, en el marco de sus competencias, para la protección y atención en el desarrollo de políticas, planes o programas, u otros actos que propendan a la erradicación de la violencia contra las mujeres, se orientarán a las garantías del derecho a una vida libre de violencia, a la vida, a la integridad física psíquica y sexual, a la libertad personal, autonomía, a la seguridad individual y los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política de la República, legislación nacional y los tratados internacionales vigentes en el país.

El asesor legislativo de dicha Secretaría de Estado, señor Tomás Honorato, explicó que la propuesta, considera el contenido de las indicaciones 181 y 182 y la indicación 183, y contempla un catálogo de garantías, en el mismo sentido que los artículos 3 y 4 de la Convención de Belem do Pará.

-Puestas en votación las indicaciones 183 y 183 a) se produjo el siguiente resultado: la indicación 183, fue aprobada, con modificaciones y la indicación 183 a) fue aprobada en los mismos términos por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer. El artículo 12 pasa a ser artículo 16.

ARTÍCULO 13

El artículo 13 aprobado en general contempla deberes en el ámbito de salud.

Informe de Comisión Especial

Al efecto, dispone que el Ministerio de Salud, en el marco de sus competencias, promoverá la adopción de las medidas necesarias para que los establecimientos de salud, tanto públicos como privados, puedan detectar la existencia de violencia contra las mujeres en el marco de la atención de salud, especialmente en la atención primaria.

Igualmente, deberá promover la adopción de medidas necesarias para asegurar una atención de embarazo, parto y posparto humanizada y respetuosa, en cumplimiento del deber de protección establecido en el artículo 139 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469, y en las normas de la ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, con especial atención a las mujeres en contextos de vulnerabilidad.

También llevará a cabo todas las medidas necesarias para dar efectivo cumplimiento a lo dispuesto por la ley N° 21.030, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, asegurando que esta interrupción voluntaria será realizada de modo seguro, sin discriminaciones y con un trato digno.

Asimismo, dispone que procurará también desarrollar las acciones necesarias para responder oportunamente a las situaciones de violencia detectadas. Para estos efectos, podrán establecerse mecanismos coordinados de actuación con los demás órganos estatales dedicados a la protección y atención de la violencia contra las mujeres, incluyendo aquellos necesarios para la derivación de las afectadas a las instituciones pertinentes y su atención oportuna y efectiva en las mismas.

Finalmente, establece que las personas señaladas en la letra d) del artículo 175 del Código Procesal Penal deberán dar cumplimiento al deber de denuncia en él establecido, y entregar a las mujeres información acerca de las instituciones dedicadas a la protección y atención de la violencia contra las mujeres referidas en el inciso anterior.

Inciso primero

Indicación 184

La indicación 184, de la Senadora señora Rincón, sustituye la palabra “Deberes” por la expresión “Obligaciones de protección, atención y reparación”.

En sesión de 30 de julio de 2020, la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Mónica Zalaquett, propuso reemplazar la palabra “deberes” por “obligaciones de protección y atención”.

-Puesta en votación la indicación 184, fue aprobada, con dicha enmienda, por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer.

Indicaciones 185 y 186

Las indicaciones 185 y 186, de la Senadora señora Rincón, y de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, respectivamente, reemplazan la frase “El Ministerio de Salud, en el marco de su competencia, promoverá la adopción de las” por la siguiente: “El Ministerio de Salud y los Servicios de Salud definirán e implementarán”.

-Estas indicaciones fueron declaradas inadmisibles por corresponder a materias cuya iniciativa exclusiva corresponde al Presidente de la República, en conformidad al número 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental.

En sesión de 30 de julio de 2020, la asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, sostuvo que las indicaciones recaen sobre materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, toda vez que el artículo 16 del decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Salud, de 2001, establece que los servicios de salud, coordinadamente, tendrán a su cargo la articulación, gestión y desarrollo de la red asistencial correspondiente, para la ejecución de las acciones integradas de fomento, protección y recuperación de la salud y rehabilitación de las personas enfermas. En consecuencia, no realizan funciones de implementación de políticas de salud.

La Senadora señora Von Baer, luego de coincidir con la inadmisibilidad de la propuesta, opinó que existe una necesidad de establecer que el Ministerio de Salud defina e implemente medidas de protección, más allá de lo que

Informe de Comisión Especial

atañe a su promoción, particularmente considerando que en la atención primaria es posible detectar con mayor frecuencia los indicios de violencia contra la mujer.

Indicación 187

La indicación 187, del Presidente de la República, agrega después de la voz “detectar” la frase “y dejar registro en la hoja clínica”.

-Puesta en votación la indicación 187, fue aprobada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer.

Indicación 188

La indicación 188, de la Senadora señora Rincón, agrega, a continuación de la palabra “mujeres” la expresión “y las niñas”.

-Puesta en votación la indicación 188, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer.

Indicaciones 189 y 190

La indicación 189, de la Senadora señora Rincón, y 190, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, agregan, a continuación de la expresión “atención primaria”, lo siguiente: “, y contar con servicios especializados de atención y reparación para atender las consecuencias físicas y psicológicas de la violencia hasta su total recuperación”.

-Estas indicaciones fueron declaradas inadmisibles por corresponder a materias cuya iniciativa exclusiva corresponde al Presidente de la República, en conformidad al número 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental.

La Senadora señora Allende abogó por la aprobación de la propuesta, habida cuenta de la relevancia de la instalación de servicios especializados en materia de atención y reparación de la violencia.

La Senadora señora Von Baer, en el mismo sentido, sostuvo que, tratándose de medidas que deben ser implementadas por el Ministerio de Salud, es particularmente relevante adoptar medidas de atención y reparación para atender las consecuencias físicas y psicológicas de la violencia hasta su total recuperación.

El jefe de la Dirección Jurídica del Ministerio de Salud, señor Jorge Hübner, comentó que las indicaciones en estudio involucran necesariamente la creación de nuevas funciones de servicios públicos e inciden en normas sobre administración financiera del Estado, de modo que recaerían en materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, pues, en específico, la instalación de unidades especializadas generará un gasto para los organismos obligados, incluyendo a los municipios.

La Senadora señora Muñoz indicó que, atendida a relevancia de atender las consecuencias físicas y psicológicas de la violencia, es particularmente señero instalar servicios especializados de atención y reparación. Lo anterior implica cumplir uno de los objetivos centrales del proyecto, el que, además de contener principios generales, debe establecer mecanismos que aseguren su aplicación práctica.

La Senadora señora Von Baer, luego de coincidir en la inconveniencia de introducir una carga en los municipios, señaló que resulta particularmente relevante la atención de las consecuencias de la violencia contra la mujer.

La Senadora señora Provoste afirmó que el proyecto establece políticas integrales en materia de prevención de la violencia, la que debe constituir una de las prioridades en la actuación del Estado. Por ello, abogó por la implementación de medidas que permitan contar con servicios especializados de atención y reparación para atender las consecuencias físicas y psicológicas de la violencia.

En sesión de 6 de agosto de 2020, la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Mónica Zalaquett,

Informe de Comisión Especial

presentó la indicación 187 a), para establecer que los establecimientos del nivel secundario o superior de atención o sus equivalentes, dentro de su oferta de Salud Mental, incorporarán prestaciones o enfoques específicos para atender las consecuencias físicas y psicológicas de la violencia. En esta labor se realizará un trabajo coordinado con las casas de acogida, centros de la mujer y dispositivos similares dependientes del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género.

La Senadora señora Muñoz hizo presente la diferencia existe entre el deber de atender las consecuencias físicas y psicológicas de la violencia hasta su total recuperación, contenido en las indicaciones 189 y 190, respecto de la propuesta del Ejecutivo.

El jefe de la Dirección Jurídica del Ministerio de Salud, señor Jorge Hübner, expuso que la propuesta del Ejecutivo considera que resulta particularmente complejo determinar cuando existe la total recuperación de una patología, de modo que, en lugar de incorporar dicho elemento, resulta más adecuado vincular la obligación de atención con los requerimientos de las víctimas o pacientes, mientras ello sea necesario.

En razón de lo anterior, la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Mónica Zalaquett, propuso establecer que los establecimientos del nivel secundario o superior de atención o sus equivalentes, dentro de su oferta de Salud Mental, incorporarán prestaciones o enfoques específicos para atender las consecuencias físicas y psicológicas de la violencia, mientras la paciente lo requiera. En esta labor se realizará un trabajo coordinado con las casas de acogida, centros de la mujer y dispositivos similares dependientes del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género.

-Puesta en votación la indicación 187 a) del Ejecutivo, que recoge el contenido de las indicaciones 189 y 190, fue aprobada, con la enmienda propuestas por el Ejecutivo, por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer.

Inciso segundo

Indicaciones 191 y 192

Las indicaciones 191, de la Senadora señora Rincón, y 192, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, reemplazan la palabra “promoverá” por la expresión “se definirán las”.

La Senadora señora Von Baer coincidió con el propósito de las indicaciones, que apuntan a otorgar un carácter imperativo en las funciones que deberán adoptar los órganos del Estado.

La Senadora señora Muñoz coincidió con dicha observación, toda vez que, para generar un cambio cultural en materia de violencia contra la mujer, es necesario que el Estado ejecute determinadas acciones.

La Senadora señora Aravena compartió dicha observación, lo que permite avanzar en la implementación de medidas que permite cumplir los compromisos internacionales suscritos por Chile en materia de violencia contra la mujer.

-Estas indicaciones fueron declaradas inadmisibles por incidir en las atribuciones de los servicios públicos en conformidad al número 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental y, por ende, corresponden a la iniciativa exclusiva del Poder Ejecutivo.

Indicaciones 193 y 194

Las indicaciones 193 y 194, de la Senadora señora Rincón y de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, respectivamente, sustituyen la frase “una atención de embarazo, parto y posparto humanizada y respetuosa” por la siguiente: “la atención humanizada y respetuosa del embarazo, parto y postparto y de los abortos espontáneos o provocados”.

La Senadora señora Allende comentó que la propuesta regula adecuadamente las obligaciones que deberá cumplir el Estado en materia de atención de embarazo, parto y post parto, en concordancia con instrumentos internacionales que emanan de la Organización Mundial de la Salud que contemplan una atención humanizada y respetuosa de las mujeres. Dicha obligación, añadió, incluye aquellos casos de abortos provocados, con independencia si se verifica alguna de las causales que establece la ley N° 21.030, que regula la despenalización

Informe de Comisión Especial

de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales.

En el mismo sentido, la Senadora señora Muñoz afirmó que la referencia a los abortos provocados consiste en una categoría genérica, que no implica una referencia específica a las causales establecidas en el artículo 119 del Código Sanitario.

El jefe de la Dirección Jurídica del Ministerio de Salud, señor Jorge Hübner, sostuvo que la referencia a los abortos provocados puede resultar excesivamente amplia, esto es, que implique modificar, en la práctica, las causales establecidas en el artículo 119 del Código Sanitario.

La Senadora señora Von Baer solicitó votar separadamente la inclusión, dentro de los casos de atención médica, de los casos relativos a los abortos espontáneos y provocados.

Fundamentó su votación dejando constancia de que las propuestas sometidas a la consideración de la Comisión no implican una modificación a las causales de interrupción voluntaria del embarazo establecidas en la ley N° 21.030, sino que sólo se refiere a aquellos casos en que se debe atender en los recintos hospitalarios a una persona que presenta un aborto.

-Puestas en votación las indicaciones 193 y 194, con exclusión de la referencia a los abortos espontáneos y provocados, fueron aprobadas por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste y Von Baer.

-Puesta en votación las indicaciones 193 y 194, respecto de la atención de los abortos espontáneos o provocados, fueron aprobadas por 2 votos a favor, de las Senadoras señoras Allende y Muñoz, y 1 voto en contra, de la Senadora señora Von Baer.

En sesión de 21 de enero de 2021, la asesora legislativa del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga ratificó la inclusión de la forma verbal adoptará (Indicación 187 a)).

Indicación 195

La indicación 195, de la Senadora señora Rincón, propone agregar después de la expresión “atención en salud” lo siguiente: “y de la ley N° 21.030 que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales”.

La Senadora señora Allende comentó que la propuesta resulta innecesaria, toda vez que la referencia a las causales que establece la ley N° 21.030 se encuentran contenidas en el inciso tercero del artículo 13 aprobado en general por el Senado.

-Puesta en votación la indicación 195, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz y Von Baer.

Indicación 196

La indicación 196, de la Senadora señora Rincón, propone agregar la siguiente oración final: “En particular, se velará porque los funcionarios/as y trabajadores/as de la salud no ejerzan ninguna clase de violencia ni discriminación en contra de las mujeres, en especial de niñas y adolescentes, mujeres de la tercera edad, mujeres con discapacidad, mujeres pobres, mujeres migrantes, mujeres que pertenecen a algún pueblo originario, mujeres lesbianas, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, mujeres portadoras de vih/sida, mujeres afro descendientes, trabajadoras sexuales, trabajadoras de casa particular y aquellas que se encuentran privadas de libertad.”.

La Senadora señora Allende manifestó su conformidad con la propuesta, que permite especificar las obligaciones generales de prevención de la violencia contra las mujeres que deben adoptar los órganos del Estado, conforme al artículo 8 del proyecto, para evitar la ocurrencia de discriminaciones múltiples.

La Senadora señora Von Baer coincidió en la necesidad de evitar casos de violencia por parte de los trabajadores y

Informe de Comisión Especial

trabajadoras de la salud. Con todo, consultó respecto de la existencia de la noción de discriminación múltiple en instrumentos internacionales sobre la materia, considerando que, en general, no resulta adecuado incorporar un listado meramente ejemplar de las hipótesis que dan lugar a casos de discriminación.

El asesor legislativo del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señor Tomás Honorato, sostuvo que la propuesta se enmarca dentro de los parámetros de atención propia del ámbito de la salud, y permite desarrollar la noción de interseccionalidad, es decir, con las múltiples hipótesis de discriminación.

Acerca de la noción de discriminación múltiple, afirmó que, aun cuando no se encuentra definido expresamente en instrumentos internacionales, se trata de un concepto que se relaciona con el artículo 9 de la Convención de Belem do Pará, que establece que los Estados Partes deben tener especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada y, en igual sentido, se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad.

La Senadora señora Allende afirmó que la noción de discriminación múltiple se encuentra recogida en el numeral 3° del artículo 1 de la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, que establece que discriminación múltiple o agravada es cualquier preferencia, distinción, exclusión o restricción basada, de forma concomitante, en dos o más de los motivos mencionados en su artículo 1.1 u otros reconocidos en instrumentos internacionales que tenga por objetivo o efecto anular o limitar, el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de uno o más derechos humanos y libertades fundamentales consagrados en los instrumentos internacionales aplicables a los Estados Partes, en cualquier ámbito de la vida pública o privada.

En sesión de 6 de agosto de 2020, la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Mónica Zalaquett, propuso establecer -mediante la indicación 196 a)- que, en particular, se velará porque los funcionarios y trabajadores de la salud no ejerzan ninguna clase de violencia ni discriminación en contra de las mujeres, en especial las que viven discriminaciones que se originan a partir de la relación del género con la edad, discapacidad o enfermedad, clase social, etnia, raza y nacionalidad, religión, orientación e identificación sexual, trabajo u oficio.

La Senadora señora Provoste abogó por especificar el carácter meramente ejemplar de las hipótesis que dan lugar a casos de discriminación múltiple.

La Senadora señora Allende coincidió con dicha observación. Enseguida, reiteró que la noción de discriminación múltiple se encuentra recogida en el numeral 3° del artículo 1 de la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia.

En el mismo sentido, la Senadora señora Sabat propuso considerar el carácter declarativo, y no taxativo, de los casos que pueden dar lugar a una discriminación múltiple.

La Senadora señora Von Baer opinó que, en lugar de incorporar un listado de casos que constituyen discriminación, resulta más adecuado establecer una noción general de discriminación múltiple.

La asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, expuso que la propuesta del Ejecutivo considera los instrumentos internacionales en materia de prevención y sanción de la discriminación, los que, según afirmó, no contemplan una referencia expresa a la noción de discriminación múltiple -pero sí contienen la idea de interseccionalidad-, junto a las hipótesis que dan lugar a dicho concepto.

A continuación, la Senadora señora Allende hizo presente que el artículo 8 (que pasó a ser artículo 11) aprobado por la Comisión, relativo a las obligaciones generales de prevención de la violencia contra las mujeres, establece que para el cumplimiento de las medidas que contempla se deberá visibilizar las necesidades y problemáticas específicas de las mujeres, con especial consideración de las que viven discriminaciones múltiples y, por lo tanto, se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, tales como las niñas y adolescentes, mujeres de la tercera edad, mujeres en situación de discapacidad, mujeres pobres, mujeres migrantes, mujeres que pertenecen a algún pueblo originario, mujeres lesbianas, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, mujeres viviendo con VIH/SIDA, mujeres afro descendientes, trabajadoras sexuales, trabajadoras de casa particular y aquellas que se encuentran privadas de libertad.

Informe de Comisión Especial

Habida cuenta de ello, la Senadora señora Muñoz propuso establecer que, en particular, se velará porque los funcionarios y trabajadores de la salud no ejerzan ninguna clase de violencia ni discriminación en contra de las mujeres, en especial las que viven discriminaciones múltiples que se originan a partir de la relación del género con alguna de las hipótesis que contempla el artículo 8, que pasó a ser 11 del proyecto.

-Puesta en votación la indicación 196, fue aprobada, con modificaciones, por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer y puesta en votación la indicación 196 a) fue aprobada con la misma unanimidad.

Indicación 197

La indicación 197, del Senador señor Bianchi, incorpora, a continuación del inciso segundo, los siguientes incisos, nuevos:

“Especialmente deberá evitarse y erradicarse toda forma de violencia obstétrica contra la mujer. Se entenderá por violencia obstétrica toda acción u omisión por parte del personal de la salud que derive en un trato o tratamiento deshumanizado, abuso de medicación, conversión de un proceso natural en un proceso patológico, que traiga como consecuencia la pérdida de la autonomía y de la capacidad de la mujer de decidir libremente sobre su cuerpo y sexualidad.

El facultativo, matrona, enfermera o auxiliar de la salud que realice la conducta descrita en el inciso anterior será castigado como autor del delito de lesiones menos graves, aplicándosele la pena prevista en el artículo 399 del Código Penal, salvo que por la naturaleza de la acción u omisión o sus resultados merezca mayor pena. En caso de acreditarse mera negligencia se castigará con multa de 5 a 10 UTM.”.

En sesión de 6 de agosto de 2020, la Senadora señora Muñoz advirtió que la propuesta contempla una definición de violencia obstétrica que se encuentra contenida en numeral 10 del artículo 3 -que pasó a ser artículo 4- del proyecto.

-Puesta en votación la indicación 197, en lo relativo a la definición de violencia obstétrica, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer, y posteriormente se rechazó el resto de la indicación, con la misma votación.

Inciso tercero

Indicaciones 198, 199 y 200

Las indicaciones 198, del Senador señor Galilea, 199, de la Senadora señora Von Baer, y 200, de la Senadora señora Aravena, suprimen el inciso tercero del artículo 13 aprobado en general.

-Puestas en votación las indicaciones 198, 199 y 200, fueron rechazadas por 4 votos en contra, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste y Sabat, y 1 voto a favor, de la Senadora señora Von Baer.

Indicación 201

La indicación 201, del Presidente de la República, reemplaza el inciso tercero del artículo 13 por el siguiente: “En la atención de las mujeres que concurran a los establecimientos de salud públicos o privados se adoptarán medidas para que exista un buen trato en su atención, respeto y dignidad, con especial enfoque en la atención ginecológica y gineco obstétrica.”.

En sesión de 6 de agosto de 2020, la asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, explicó que la indicación 201 pretende ampliar el deber de proveer un buen trato con especial enfoque en la atención ginecológica y gineco obstétrica.

La Senadora señora Muñoz opinó que dicha propuesta, al reemplazar el inciso tercero del artículo 13 aprobado en general por el Senado, diluye las obligaciones de trato digno en la atención para dar efectivo cumplimiento a lo dispuesto en la ley N° 21.030, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo entres causales.

Informe de Comisión Especial

En consecuencia, la Senadora señora Provoste propuso incorporar la propuesta en estudio, relativa a la atención, respeto y dignidad, con especial enfoque en la atención ginecológica y gineco obstétrica, sin perjuicio de llevar a cabo todas las medidas necesarias para dar efectivo cumplimiento a lo dispuesto por la ley N°21.030, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, asegurando que esta interrupción voluntaria será realizada de modo seguro, sin discriminaciones y con un trato digno.

La Senadora señora Von Baer valoró la propuesta contenida en la indicación 201, que permite ampliar las obligaciones de atención, respeto y dignidad, con especial enfoque en la atención ginecológica y gineco obstétrica.

Enseguida, la Senadora señora Muñoz propuso incorporar la propuesta contenida en la indicación 201 como inciso tercero del artículo 14 del proyecto.

-Puesta en votación la indicación 201, fue aprobada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer.

Indicaciones 202 y 203

Las indicaciones 202 y 203, de la Senadora señora Rincón y de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, respectivamente, reemplazan el inciso tercero del artículo 13 por el siguiente:

“El Ministerio de Salud y los Servicios de Salud llevarán a cabo todas las medidas necesarias para dar efectivo cumplimiento a lo dispuesto por la ley N° 21.030, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, asegurando que en los establecimientos de salud públicos y privados las mujeres y las niñas reciban toda la información y diagnósticos que requieren en cada uno de los niveles de atención, sean derivadas de manera inmediata y preferente a los especialistas respectivos, sus decisiones sean respetadas y se les garantice un trato digno y no discriminatorio, el acceso oportuno a las prestaciones que requieren y al programa de acompañamiento y la confidencialidad de la atención. En particular, se asegurará que en que en cada uno de los establecimientos públicos de salud y en los establecimientos privados que no se hayan acogido a la objeción de conciencia institucional existan equipos profesionales y técnicos no objetores de conciencia y que todos los integrantes del equipo de salud conozcan y cumplan con las obligaciones previstas en la referida ley y sus reglamentos.”.

En sesión de 6 de agosto de 2020, la Senadora señora Provoste explicó que las propuestas establecen obligaciones en materia de información y respecto de los programas de acompañamiento, en lo que concierne a las medidas necesarias para dar cumplimiento a la ley N°21.030, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales.

La Senadora señora Allende coincidió con dicha observación.

La Senadora señora Muñoz manifestó su conformidad con la propuesta, que permite vincular la iniciativa legal en estudio -que contiene una regulación general- con disposiciones legales específicas, tales como aquellas contenidas en la ley N° 21.030, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales.

El jefe de la Dirección Jurídica del Ministerio de Salud, señor Jorge Hübner, sostuvo que la propuesta podría implicar, en la práctica, una modificación a la regulación contenida en el Código Sanitario, relativa a la despenalización del aborto en tres causales, particularmente respecto de una eventual priorización en la atención médica respecto de otras prestaciones que merecen igual atención y la existencia de equipos profesionales y técnicos no objetores de conciencia.

La Senadora señora Provoste afirmó que, al retirar el deber de atención inmediata y preferente, se resuelve la problemática precedentemente descrita y, por lo tanto, las indicaciones son perfectamente admisibles. Así lo resolvió la Comisión Especial.

Enseguida, la Senadora señora Allende, en relación a la existencia de equipos profesionales y técnicos no objetores de conciencia, recordó que dicha materia se encuentra recogida en los reglamentos de la ley N° 21.030, particularmente en el Reglamento N°67, de 2018, para ejercer Objeción de Conciencia.

A continuación, la Senadora señora Muñoz propuso establecer, en consideración a las observaciones del Ejecutivo,

Informe de Comisión Especial

que el Ministerio de Salud y los Servicios de Salud llevarán a cabo todas las medidas necesarias para dar efectivo cumplimiento a lo dispuesto por la ley N° 21.030, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, asegurando que en los establecimientos de salud públicos y privados las mujeres y las niñas reciban toda la información y diagnósticos que requieren en cada uno de los niveles de atención, sean derivadas a los especialistas respectivos en conformidad a los reglamentos de la ley N° 21.020, sus decisiones sean respetadas y se les garantice un trato digno y no discriminatorio, el acceso oportuno a las prestaciones que requieren y al programa de acompañamiento y la confidencialidad de la atención.

-Puestas en votación las indicaciones 202 y 203, fueron aprobadas, con modificaciones, por 4 votos a favor, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste y Sabat, y 1 voto en contra, de la Senadora señora Von Baer. El Ejecutivo, a su vez, formuló la indicación 203 a) que considera el contenido de las indicaciones 202 y 203 y la propuesta de la Senadora señora Muñoz. Esta indicación 203 a) fue aprobada de la forma indicada.

Indicación 204

La indicación 204, de la Senadora señora Von Baer, agrega, a continuación de la voz “digno” lo siguiente: “; ello sin perjuicio del derecho de objeción de conciencia personal e institucional, reconocido en dicho cuerpo legal”.

La Senadora señora Muñoz hizo presente que la propuesta se encuentra recogida en las modificaciones introducidas a las indicaciones 202 y 203, respecto de los reglamentos de la ley N° 21.030.

Las Senadoras señoras Provoste y Sabat hicieron presente dicha circunstancia al fundamentar su rechazo a la indicación 204.

-Puesta en votación la indicación 204, fue rechazada por 4 votos en contra, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste y Sabat, y 1 voto a favor, de la Senadora señora Von Baer.

Inciso cuarto

Indicación 205

La indicación 205, de la Senadora señora Rincón, propone suprimir el inciso cuarto del artículo 13.

-Puesta en votación la indicación 205, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer.

Indicación 206

La indicación 206, de la Senadora señora Rincón, propone sustituir la frase “Para estos efectos, podrán establecerse”, por: “Asimismo, se definirán”.

En sesión de 6 de agosto de 2020, la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Mónica Zalaquett, propuso -mediante la indicación 206 a)- establecer que para efectos de desarrollar las acciones necesarias para responder oportunamente a las situaciones de violencia detectadas, se dispondrán de mecanismos coordinados de actuación entre los órganos estatales dedicados a la protección y atención de la violencia contra las mujeres, incluyendo aquellos necesarios para la derivación de las afectadas a las instituciones pertinentes y su atención oportuna y efectiva en las mismas.

-Puesta en votación la indicación 206, fue aprobada, con dicha modificación, y la indicación 206 a) fue aprobada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y von Baer.

Inciso quinto

Indicación 207

La indicación 207, de la Senadora señora Rincón, sustituye la frase “deberán dar cumplimiento al deber de denuncia en él establecido, y entregar a las mujeres información acerca de las”, por el siguiente texto: “denunciarán los delitos cometidos en contra de mujeres y niñas, y les entregarán información acerca de la

Informe de Comisión Especial

atención de salud que les corresponde y de otras”.

-Puesta en votación la indicación 207, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer.

Indicación 208

La indicación 208, formulada por las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, agrega la siguiente oración final: “La denuncia será antecedente suficiente para que el juez decrete las medidas de protección respectivas.”.

En sesión de 6 de agosto de 2020, la asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, propuso incorporar, en el inciso segundo del artículo 7° de la ley 20.066, que establece ley de violencia intrafamiliar, que se presumirá que existe una situación de riesgo inminente, entre otras, cuando hubiere una denuncia de funcionarios de la salud.

-Esta indicación fue rechazada por la unanimidad de las integrantes permanentes de la Comisión Especial, dado que no se incorporó en el inciso segundo del artículo 7° de la ley sobre violencia intrafamiliar.

ARTÍCULO NUEVO

Indicaciones 209 y 210

Las indicaciones 209 y 210, de la Senadora señora Rincón, y de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, respectivamente, proponen incorporar, a continuación del artículo 13, un artículo nuevo, para establecer que el Ministerio de Salud y los Servicios de Salud adoptarán las medidas y acciones necesarias para garantizar una adecuada atención a mujeres y niñas víctimas de violencia.

Dichas medidas incluyen definir e implementar un programa de salud integral de la mujer que incorpore la prevención, detección, atención inmediata y atención reparatoria de la violencia contra las mujeres y las niñas; diseñar protocolos de prevención, detección y atención integral de toda clase de violencia contra las mujeres, prioritariamente en las áreas de atención primaria de salud, emergencias, clínica médica, obstetricia, ginecología, traumatología, pediatría, y salud mental; que especifiquen el procedimiento a seguir para la atención y derivación de las mujeres y niñas que viven violencia, resguardando la confidencialidad de la atención, la obtención y preservación de elementos probatorios y promoviendo una práctica médica no sexista.

Asimismo, deberá implementar programas de formación y capacitación permanente en derechos humanos y violencia contra las mujeres y las niñas dirigidos a los equipos de salud de los diversos niveles de atención; implementar programas y servicios de atención conformados por equipos interdisciplinarios especializados en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres y las niñas y/o de quienes la ejerzan; y crear un registro de las mujeres y niñas asistidas por situaciones de violencia a nivel nacional, regional y local.

-Estas indicaciones fueron declaradas inadmisibles por corresponder a materias cuya iniciativa exclusiva corresponde al Presidente de la República, en conformidad al número 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental.

En sesión de fecha 13 de agosto de 2020, la Senadora señora Provoste hizo presente la necesidad de especificar que la definición e implementación de un programa de salud integral de la mujer que incorpore la prevención, detección, atención inmediata y atención reparatoria de la violencia contra las mujeres, se realizará independientemente de su edad.

La Senadora señora Von Baer consultó respecto del alcance de la propuesta respecto de otras disposiciones contenidas en el proyecto.

La asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, aseguró que la obligación relativa a definir e implementar un programa de salud integral de la mujer, y aquella relativa a diseñar protocolos de prevención, detección y atención, se encuentran contenidas en disposiciones del proyecto que establecen las obligaciones generales de prevención de la violencia contra las mujeres.

ARTÍCULO NUEVO

Informe de Comisión Especial

Indicación 211

La indicación 211, de la Senadora señora Rincón, propone incorporar, a continuación del artículo 13, un artículo nuevo, para establecer que el Ministerio de Salud, los Servicios de Salud, los establecimientos de salud públicos y privados, y el Servicio Médico Legal, en el marco de sus respectivas competencias, definirán e implementarán medidas para que en la atención de mujeres y niñas víctimas de violencia se obtengan y resguarden debidamente las evidencias y pruebas de la misma y se evite su revictimización.

Asimismo, dispone que el Ministerio de Salud y el Servicio Médico Legal implementarán programas de formación y capacitación permanente para los equipos de salud y asegurará que la atención a mujeres y niñas víctimas de violencia sea brindada por personal especializado en derechos humanos de las mujeres y violencia contra las mujeres y las niñas.

-Esta indicación fue declarada inadmisibles por corresponder a materias cuya iniciativa exclusiva corresponde al Presidente de la República, en conformidad al número 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental.

ARTICULO 14

El artículo 14 aprobado en general establece deberes en el ámbito de la educación.

Al efecto, dispone que el Ministerio de Educación, en el ámbito de sus competencias, promoverá la adopción de las medidas necesarias para que los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado puedan detectar las situaciones de violencia que afecten a los miembros de su comunidad educativa, para lo cual podrá además actuar en cooperación con otras instituciones públicas y privadas.

Asimismo, procurará desarrollar las acciones necesarias para responder oportunamente a las situaciones de violencia detectadas, para lo que podrá establecer mecanismos coordinados de actuación con los demás órganos estatales dedicados a la protección y atención de la violencia contra las mujeres, incluyendo aquellos necesarios para la derivación de las afectadas a las instituciones pertinentes y su atención oportuna y efectiva en las mismas.

Finalmente, establece que las personas señaladas en la letra e) del artículo 175 del Código Procesal Penal deberán dar cumplimiento al deber de denuncia en él establecido, y entregar a las mujeres información acerca de las instituciones dedicadas a la protección y atención de la violencia contra las mujeres referidas en el inciso anterior.

Inciso primero

Indicación 212

La indicación 212, de la Senadora señora Rincón, sustituye la expresión “Deberes en el ámbito de la educación” por la siguiente: “Obligaciones de protección, atención y reparación”.

-Esta indicación fue declarada inadmisibles por corresponder a materias cuya iniciativa exclusiva corresponde al Presidente de la República, en conformidad al número 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental.

En sesión de 13 de agosto de 2020, la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Mónica Zalaquett, propuso sustituir la expresión “Deberes”, contenida en el texto aprobado en general, por “obligaciones de protección y atención”.

Asimismo, propuso establecer que el Ministerio de Educación, en el ámbito de su competencia, ejecutará las funciones que contempla el artículo en estudio.

-Puesta en votación la propuesta del Ejecutivo, que consideró el contenido la indicación 212, fue aprobada, con la enmienda propuesta por el Ejecutivo, por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer.

Indicación 213

La indicación 213., de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, reemplaza la palabra “Deberes” por “Obligación”.

Informe de Comisión Especial

-Esta indicación fue declarada inadmisibles por corresponder a materias cuya iniciativa exclusiva corresponde al Presidente de la República, en conformidad al número 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental.

Indicación 214

La indicación 214, de la Senadora señora Rincón, reemplazar la palabra “promoverá” por “adoptará”.

-Esta indicación fue declarada inadmisibles por corresponder a materias cuya iniciativa exclusiva corresponde al Presidente de la República, en conformidad al número 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental.

En sesión de 13 de agosto de 2020, la asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, hizo presente la eventual inadmisibilidad de la indicación. Con todo, propuso establecer el deber del Ministerio de Educación, consistente en definir las medidas necesarias para que los establecimientos educacionales puedan detectar situaciones de violencia.

La Senadora señora Allende sostuvo que dicha propuesta no recoge el carácter imperativo de los deberes que deben asumir los órganos del Estado en materia de prevención de situaciones de violencia.

La Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Mónica Zalaquett, propuso establecer que el Ministerio de Educación, en el ámbito de sus competencias, adoptará las medidas necesarias para detectar las situaciones de violencia.

-Puesta en votación la propuesta del Ejecutivo, que considera el contenido de la indicación 214, fue aprobada, con la enmienda propuesta por el Ejecutivo, por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer.

Indicación 215

La indicación 215, de la Senadora señora Rincón, para sustituir la frase “detectar las situaciones”, por la siguiente: “detectar oportunamente y responder adecuadamente frente a hechos”.

-Esta indicación fue declarada inadmisibles por corresponder a materias cuya iniciativa exclusiva corresponde al Presidente de la República, en conformidad al número 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental.

Indicación 216

La indicación 216, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, agrega, después del vocablo “detectar”, la frase “oportunamente y responder adecuadamente”.

-Esta indicación fue declarada inadmisibles por corresponder a materias cuya iniciativa exclusiva corresponde al Presidente de la República, en conformidad al número 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental.

En sesión de 13 de agosto de 2020, la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Mónica Zalaquett, propuso sustituir la frase “detectar las situaciones”, por “detectar y responder frente a hechos”.

-Puesta en votación la propuesta del Ejecutivo, que considera el contenido de las indicaciones 215 y 216, fue aprobada, con la enmienda propuesta por el Ejecutivo, por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer.

Inciso segundo

Indicaciones 217 y 218

La indicación 217, de la Senadora señora Rincón, y 218, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, sustituye la palabra “procurará” por la expresión “definirá e implementará”.

-Estas indicaciones fueron declaradas inadmisibles por corresponder a materias cuya iniciativa exclusiva corresponde al Presidente de la República, en conformidad al número 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental.

Informe de Comisión Especial

La asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, propuso mantener el texto aprobado en general por el Senado, pues los establecimientos educacionales responden por los hechos de violencia, de modo que no resulta contemplar dicha obligación respecto del Ministerio de Educación.

La Senadora señora Muñoz, en sentido contrario, abogó por establecer el carácter imperativo de las obligaciones que deben asumir los órganos del Estado, lo que requiere definir e implementar medidas en materia de detección y prevención de la violencia.

La Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Mónica Zalaquett, sostuvo que las obligaciones que ejerce el Ministerio de Educación en la materia se encuentran recogidos en otros textos legales, de modo que no resulta pertinente modificar el texto aprobado en general por el Senado, que contempla el deber de procurar el desarrollo de determinadas acciones. En subsidio, propuso establecer que el Ministerio de Educación definirá las acciones necesarias para que los establecimientos respondan oportunamente.

La Senadora señora Von Baer indicó que el Ministerio de Educación, en lugar de responder oportunamente por las situaciones de violencia, debe establecer los lineamientos generales para que los establecimientos cumplan con dicha obligación. Asimismo, abogó por especificar que todos los establecimientos de educación, en todos sus niveles, deben cumplir con las obligaciones que contempla la propuesta.

La Senadora señora Provoste propuso contemplar la obligación del Ministerio de Educación, consistente en definir las acciones necesarias para responder oportunamente a situaciones de violencia. Enseguida, coincidió en la necesidad de establecer el ámbito de aplicación de la propuesta, de modo de consignar que la adopción de las medidas necesarias debe recaer en los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado en todos sus niveles.

La Senadora señora Allende coincidió con dicha observación.

Enseguida, la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Mónica Zalaquett, propuso establecer que el Ministerio de Educación definirá las acciones necesarias para que las instituciones de educación, en todos sus niveles, respondan oportunamente por las situaciones de violencia detectadas.

-Puesta en votación la propuesta del Ejecutivo, que considera el contenido de las indicaciones 217 y 218, fue aprobada, con la enmienda propuesta por el Ejecutivo, por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer.

Indicación 219

La indicación 219, de la Senadora señora Rincón, reemplaza la frase “responder oportunamente a las situaciones de violencia detectadas”, por la siguiente: “detectar y responder frente a hechos de violencia contra mujeres y niñas”.

-Esta indicación fue declarada inadmisble por corresponder a materias cuya iniciativa exclusiva corresponde al Presidente de la República, en conformidad al número 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental.

Indicaciones 220 y 221

Las indicaciones 220, de la Senadora señora Rincón, y 221, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, sustituyen la expresión “podrá establecer” por la palabra “definirá”.

-Estas indicaciones fueron declaradas inadmisibles por corresponder a materias cuya iniciativa exclusiva corresponde al Presidente de la República, en conformidad al número 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental.

En sesión de 13 de agosto de 2020, la asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, sostuvo que las propuestas resultarían inadmisibles, al recaer en materias cuya iniciativa exclusiva corresponde al Presidente de la República.

La Senadora señora Allende reiteró la necesidad de establecer funciones que, con carácter imperativo, deba cumplir los órganos del Estado en materia de prevención de la violencia.

Informe de Comisión Especial

Indicaciones 222 y 223

Las indicaciones 222, de la Senadora señora Rincón, y 223, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, introducen, después del inciso segundo un inciso nuevo, del siguiente tenor: “El Ministerio de Educación adoptará las medidas necesarias para garantizar el traslado e incorporación inmediata a un nuevo establecimiento educacional a todos/as aquellos/as estudiantes/as que lo requieran por haberse cambiado de domicilio debido a hechos de violencia que les afectan directamente o en razón de violencia ejercida contra personas a cargo de su cuidado y protección.”.

-Estas indicaciones fueron declaradas inadmisibles por corresponder a materias cuya iniciativa exclusiva corresponde al Presidente de la República, en conformidad al número 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental.

En sesión de 13 de agosto de 2020, la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Mónica Zalaquett, propuso establecer que el Ministerio de Educación velará por la incorporación a un nuevo establecimiento, conforme a las normas establecidas del proceso de admisión de los y las estudiantes de establecimientos educacionales que reciben subvención a la educación gratuita o aportes del Estado, de aquellos estudiantes que por haberse cambiado de domicilio debido a hechos de violencia previstos y sancionados en el artículo 5 de la ley 20.066, que les afecten directamente o a personas a cargo de su cuidado.

La Senadora señora Provoste opinó que la propuesta del Ejecutivo dificulta su aplicación práctica, toda vez que sólo podría operar en determinados meses del año, en relación al sistema único de admisión, a diferencia de las indicaciones 222 y 223, que consideran que las situaciones de violencia pueden producirse en cualquier momento del año, sobre todo en el caso de situaciones extremas de violencia intrafamiliar que generan un cambio de domicilio del estudiante.

La Senadora señora Von Baer, luego de coincidir con dicha observación, consultó el requisito consistente en el cambio de domicilio de los estudiantes debido a hechos de violencia previstos y sancionados en el artículo 5 de la ley 20.066.

En sesión de 21 de enero de 2021, la asesora legislativa del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, propuso -mediante la indicación 224 a)- establecer que el Ministerio de Educación velará por la incorporación a un nuevo establecimiento, conforme a las normas establecidas del proceso de admisión de los y las estudiantes de establecimientos educacionales que reciben subvención a la educación gratuita o aportes del Estado, de aquellos estudiantes que por haberse cambiado de domicilio debido a hechos de violencia previstos y sancionados en el artículo 5 de la ley 20.066, que les afecten directamente o a personas a cargo de su cuidado.

Al efecto, explicó que, según ha informado el Ministerio de Educación, la propuesta permite aplicar la incorporación de los y las estudiantes en cualquier momento del año escolar.

-Puestas en votación la indicación 224 a), que recoge las indicaciones 222 y 223, fue aprobada con modificaciones por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer.

Inciso tercero

Indicación 224

La indicación 224, de la Senadora señora Rincón, reemplaza la frase “deberán dar cumplimiento al deber de denuncia en él establecido, y entregar a las mujeres”, por la siguiente: “denunciarán los delitos cometidos en contra de mujeres y niñas, y les entregarán”.

-Esta indicación fue declarada inadmisibles por corresponder a materias cuya iniciativa exclusiva corresponde al Presidente de la República, en conformidad al número 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental.

ARTÍCULO 15

El artículo 15 aprobado en general establece medidas de protección.

Informe de Comisión Especial

Para efectos de la protección de las mujeres frente a la violencia, dispone que los siguientes órganos del Estado, en el marco de sus competencias, procurarán adoptar las siguientes medidas:

1. Los ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, de Justicia y Derechos Humanos y de Salud promoverán la implementación de servicios de apoyo para asistir a las mujeres víctimas de violencia y a las personas que se encuentren bajo su cuidado.
2. Los ministerios de la Mujer y la Equidad de Género y de Justicia y Derechos Humanos promoverán políticas para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia. En el desarrollo de esta tarea, procurarán suscribir convenios de cooperación con organismos como el Ministerio Público o el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Indicación 225

La indicación 225, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, reemplaza el artículo 15 aprobado en general.

Al efecto, establece obligaciones de protección, atención y reparación en el ámbito de la justicia.

En específico, contempla que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, el Poder Judicial y los tribunales de justicia, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, Gendarmería de Chile y la Corporación de Asistencia Judicial, deberán:

- a) Adecuar sus normativas, protocolos, instructivos y prácticas internas a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y demás tratados internacionales sobre derechos humanos vigentes en el país.
- b) Implementar programas de capacitación y formación permanente a los/as funcionarios/as, jueces/zas, fiscales/as y defensores/as públicos/as en materia de derechos humanos, discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas.
- c) Adoptar las medidas necesarias para que las decisiones que se adopten en cada caso sobre violencia contra mujeres y niñas sometido a su conocimiento, en el marco de sus competencias, aseguren la detención de la violencia y la protección de las víctimas.
- d) Impulsar programas y/o medidas de acción positiva tendientes a erradicar patrones de discriminación en perjuicio de las mujeres para el ingreso, promoción y permanencia en dichos organismos.

Además, los siguientes órganos del Estado, en el marco de sus competencias, adoptarán las siguientes medidas:

- a) Los ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, de Interior y Seguridad Pública, de Justicia y Derechos Humanos, de Desarrollo Social, de Salud y de Educación implementarán servicios de apoyo y asistencia integrales para asistir a las mujeres y niñas víctimas de violencia y a las personas que se encuentren bajo su cuidado.
- b) Los ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, de Interior y Seguridad Pública y de Justicia y Derechos Humanos, de Desarrollo Social, de Salud y de Educación definirán e implementarán políticas, programas y servicios para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres y niñas víctimas de violencia y la protección de sus derechos. En el desarrollo de esta tarea se definirán protocolos de actuación conjunta y coordinada con el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, Gendarmería de Chile, el Servicio Médico Legal, la Corporación de Asistencia Judicial, los Centros de Atención a Víctimas, los Centros de Atención a la Mujer, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y centros especializados de atención de la sociedad civil.
- c) El Poder Judicial tendrá a cargo el registro y evaluación del seguimiento realizado por los tribunales de justicia y el Ministerio Público a las medidas cautelares y de protección decretadas en causas por violencia contra mujeres y niñas.

-Esta indicación fue declarada inadmisibles por corresponder a materias cuya iniciativa exclusiva corresponde al Presidente de la República, en conformidad al número 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental.

Informe de Comisión Especial

En sesión de 13 de agosto de 2020, la asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, propuso establecer las obligaciones de protección y atención en el ámbito de la justicia, lo que implica eliminar la referencia a la reparación que formulan las indicaciones en estudio, atendido el carácter subjetivo de dicho concepto.

Enseguida, afirmó que las obligaciones propuestas por las indicaciones se encuentra comprendidas en otras disposiciones del proyecto, tal como ocurre con la obligación de adecuar las normativas, protocolos, instructivos y prácticas internas a instrumentos internacionales, recogida en el número 1 del artículo 8; la de implementar programas de capacitación y formación, en el número 2 del artículo 9; la de adoptar las medidas necesarias para que las decisiones que se adopten en cada caso sobre violencia contra mujeres y niñas sometido a su conocimiento, en el marco de sus competencias, aseguren la detención de la violencia y la protección de las víctimas, en el inciso primero del artículo 6; la de impulsar programas o medidas de acción positiva tendientes a erradicar patrones de discriminación, en el numeral 4 del artículo 8 y número 2 del artículo 9.

Sin perjuicio de ello, dio cuenta de la voluntad del Ejecutivo, consistente en analizar la obligación del Poder Judicial en el registro y evaluación del seguimiento realizado por los tribunales de justicia y el Ministerio Público a las medidas cautelares y de protección decretadas en causas por violencia contra mujeres y niñas.

La Senadora señora Muñoz abogó por establecer el deber de reparar, con el propósito de completar el conjunto de obligaciones que deben cumplir los órganos del Estado.

En el mismo sentido, la Senadora señora Allende dio cuenta de la relevancia de incorporar obligaciones aplicables al Poder Judicial y los órganos vinculados a la administración de justicia.

La Senadora señora Von Baer coincidió con el carácter subjetivo de la noción de reparación, lo que da cuenta de la necesidad de incorporar la idea de restitución de derechos. Enseguida, sostuvo que dicha labor no recae en los órganos del ámbito de la justicia, sino más bien en otros servicios públicos.

Indicación 226

La indicación 226, de la Senadora señora Rincón, antepone como inciso primero, nuevo, el siguiente: Obligaciones de protección, atención y reparación en el ámbito de la justicia. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, el Poder Judicial y los tribunales de justicia, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, Gendarmería de Chile y la Corporación de Asistencia Judicial, deberán:

a) Adecuar sus normativas, protocolos, instructivos y prácticas internas a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y demás tratados internacionales sobre derechos humanos vigentes en el país.

b) Implementar programas de capacitación y formación permanente a los/as funcionarios/as, jueces/zas, fiscales/as y defensores/as públicos/as en materia de derechos humanos, discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas.

c) Adoptar las medidas necesarias para que las decisiones que se adopten en cada caso sobre violencia contra mujeres y niñas sometido a su conocimiento, en el marco de sus competencias, aseguren la detención de la violencia y la protección de las víctimas.

d) Impulsar programas y/o medidas de acción positiva tendientes a erradicar patrones de discriminación en perjuicio de las mujeres para el ingreso, promoción y permanencia en dichos organismos.

-Esta indicación fue declarada inadmisibles por corresponder a materias cuya iniciativa exclusiva corresponde al Presidente de la República, en conformidad al número 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental.

En sesión de 27 de agosto de 2020, la asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, reiteró sus observaciones respecto a que las obligaciones contenidas en las indicaciones 225 y 226 se encuentran recogidas en otras disposiciones del proyecto, lo que haría innecesaria su aprobación, salvo aquella relativa a que el Poder Judicial tendrá a cargo el registro y evaluación del seguimiento realizado por los tribunales de justicia y el Ministerio Público a las medidas cautelares y de protección decretadas en causas por violencia

Informe de Comisión Especial

contra mujeres y niñas.

En efecto, afirmó que la obligación de adecuar las normativas, protocolos, instructivos y prácticas internas a instrumentos internacionales se encuentra recogida en el número 1 del artículo 8-que pasó a ser artículo 11-, que establece el deber de incorporar la perspectiva de género y de derechos humanos para promover y procurar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres en todo ámbito, especialmente su derecho a una vida libre de violencia, en la legislación, reglamentación, las políticas, planes, programas y servicios a nivel nacional, regional y local.

En el mismo sentido, añadió que el numeral 2 del referido artículo establece el deber de promover el conocimiento y el respeto de los derechos humanos de las mujeres, incluido especialmente su derecho a una vida libre de violencia, consagrados en las leyes, en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales sobre esta materia que han sido ratificados por Chile y se encuentran vigentes.

Asimismo, el deber de implementar programas de capacitación y formación se vincularía al número 2 del artículo 9 -que pasó a ser artículo 12-, que contempla la incorporación en los programas de formación o capacitación de contenidos orientados a modificar patrones, así como conductas sociales y culturales que degraden, perjudiquen o discriminen arbitrariamente a la mujer y/o que generen violencia en su contra.

Por su parte, el deber consistente en adoptar las medidas necesarias para que las decisiones que se adopten en cada caso sobre violencia contra mujeres y niñas sometido a su conocimiento, en el marco de sus competencias, aseguren la detención de la violencia y la protección de las víctimas, se encontraría contenido en el inciso primero del artículo 6, en lo relativo a ejecutar medidas de protección de los derechos de las mujeres, prevenir la violencia contra las mujeres y otorgar una respuesta dentro del ámbito de sus competencias frente a su ocurrencia o al riesgo de padecerla, de conformidad con esta ley o de la normativa que le sea aplicable.

Finalmente, en cuanto al deber de impulsar programas o medidas de acción positiva tendientes a erradicar patrones de discriminación, estaría contenido en el numeral 4 del artículo 8 y número 2 del artículo 9, relativos a promover la modificación de las condiciones estructurales, sociales y culturales que sostienen, fomentan, toleran y perpetúan la discriminación, desigualdad y violencia contra las mujeres, buscando erradicar todas aquellas prácticas sustentadas en los estereotipos de género basados en la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos, o que legitimen o exacerben la violencia contra la mujer.

Asimismo, reiteró la propuesta relativa a establecer, a modo de encabezado del artículo 15 del proyecto -que pasó a ser artículo 19-, las obligaciones de protección y atención en el ámbito de la justicia, lo que implica eliminar la referencia a la reparación que formulan las indicaciones en estudio, atendido el carácter subjetivo de dicho concepto.

Respecto de las obligaciones contenidas en la indicación 225, la Senadora señora Provoste afirmó que dicha propuesta permite circunscribir adecuadamente los órganos encargados de ejecutar medidas en materia de protección y atención, lo que resulta pertinente.

Enseguida, la Senadora señora Allende afirmó que la propuesta contenida en la indicación 225, en lo relativo al deber de adecuar las normativas, protocolos, instructivos y prácticas internas a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y demás tratados internacionales sobre derechos humanos vigentes en el país, resulta más específica que aquella contenida en el número 1 del artículo 8 del proyecto.

-Puesta en votación la indicación 224 b) del Ejecutivo, respecto del artículo 15 del proyecto (que pasó a ser artículo 19), fue aprobada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste y Sabat y Senador señor Durana.

Encabezamiento del artículo 15

Indicación 227

La indicación 227, de la Senadora señora Rincón, propone reemplazarlo por el siguiente:

“Además, para efectos de la protección de las mujeres frente a la violencia, los siguientes órganos del Estado, en el

Informe de Comisión Especial

marco de sus competencias, procurarán adoptar las siguientes medidas:".

-Esta indicación fue declarada inadmisibles por corresponder a materias cuya iniciativa exclusiva corresponde al Presidente de la República, en conformidad al número 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental.

Número 1

Indicación 228

La indicación 228, de la Senadora señora Rincón, sustituye la palabra "promoverán" por "adoptarán".

-Esta indicación fue declarada inadmisibles por corresponder a materias cuya iniciativa exclusiva corresponde al Presidente de la República, en conformidad al número 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental.

Indicación 229

La indicación 229, de la Senadora señora Rincón, agregar después de la expresión "de Género" la locución ", de Interior y Seguridad Pública".

-Esta indicación fue declarada inadmisibles por corresponder a materias cuya iniciativa exclusiva corresponde al Presidente de la República, en conformidad al número 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental.

Indicación 230

La indicación 230, de la Senadora señora Rincón, agrega, a continuación del vocablo "Humanos", lo siguiente: "de Desarrollo Social, de Salud y de Educación".

-Esta indicación fue declarada inadmisibles por corresponder a materias cuya iniciativa exclusiva corresponde al Presidente de la República, en conformidad al número 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental.

Indicación 231

La indicación 231, de la Senadora señora Rincón, agrega después del vocablo "apoyo" la expresión "y asistencia integrales".

-Puesta en votación la indicación 231, resultó rechazada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión Especial, Senadoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer.

Número 2

Indicación 232

La indicación 232, de la Senadora señora Rincón, agrega después de la expresión "de Género" la locución ", de Interior y Seguridad Pública".

-Esta indicación fue declarada inadmisibles por corresponder a materias cuya iniciativa exclusiva corresponde al Presidente de la República, en conformidad al número 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental.

Indicación 233

La indicación 233, de la Senadora señora Rincón, agrega a continuación del vocablo "Humanos" lo siguiente: "de Desarrollo Social, de Salud y de Educación".

-Esta indicación fue declarada inadmisibles por corresponder a materias cuya iniciativa exclusiva corresponde al Presidente de la República, en conformidad al número 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental.

Indicación 234

La indicación 234, de la Senadora señora Rincón, reemplaza la voz "promoverán" por "implementarán".

-Esta indicación fue declarada inadmisibles por corresponder a materias cuya iniciativa exclusiva corresponde al

Informe de Comisión Especial

Presidente de la República, en conformidad al número 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental.

Indicación 235

La indicación 235, de la Senadora señora Rincón, agrega después de la palabra “políticas” la expresión “, programas y servicios”.

-Puesta en votación la indicación 235, resultó rechazada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión Especial, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer.

Indicación 236

La indicación 236, de la Senadora señora Rincón, agrega después de la palabra “violencia” la expresión “y la protección de sus derechos”.

-Puesta en votación la indicación 236, resultó rechazada por la misma unanimidad anteriormente señalada.

Indicación 237

La indicación 237, de la Senadora señora Rincón, reemplaza la frase “procurarán suscribir convenios de cooperación con organismos como el Ministerio Público o el Instituto Nacional de Derechos Humanos”, por el siguiente texto: “se definirán protocolos de actuación conjunta y coordinada con el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, Gendarmería de Chile, el Servicio Médico Legal, la Corporación de Asistencia Judicial, los Centros de Atención a Víctimas, los Centros de Atención a la Mujer, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y centros especializados de atención de la sociedad civil”.

-Esta indicación fue declarada inadmisibles por corresponder a materias cuya iniciativa exclusiva corresponde al Presidente de la República, en conformidad al número 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental.

Indicación 238

La indicación 238, de la Senadora señora Rincón, incorpora a continuación del número 2 el siguiente número, nuevo: “El Poder Judicial tendrá a cargo el registro y evaluación del seguimiento realizado por los tribunales de justicia y el Ministerio Público a las medidas cautelares y de protección decretadas en causas por violencia contra mujeres y niñas.”.

-Esta materia se resolvió mediante la incorporación de un artículo 30, nuevo, conforme a la indicación presentada por el Ejecutivo. En consecuencia, la indicación 238 se declaró inadmisibles.

ARTÍCULO 16

El artículo 16 aprobado en general establece los deberes de protección en el ámbito de la seguridad.

Al efecto, establece que el Ministerio Público, los Tribunales de Justicia, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar la debida protección de las mujeres víctimas de violencia, actuando dentro de sus respectivas competencias, conforme a lo dispuesto en el artículo 78 del Código Procesal Penal; artículos 1, 3 y 4 de la ley N° 18.961, orgánica constitucional de Carabineros, y artículos 4 y 5 del decreto ley N° 2.460, de 1979, ley orgánica de Policía de Investigaciones de Chile.

Por su parte, la Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de Chile, el Ministerio Público, Gendarmería de Chile y los tribunales con competencia en lo criminal deberán proveer todas las condiciones necesarias para que las mujeres víctimas de violencia puedan informar de forma expedita y oportuna cualquier incumplimiento de las medidas o diligencias decretadas en su beneficio y el de sus hijos y recibir la protección que resulte procedente, según corresponda. El cumplimiento de estas obligaciones deberá realizarse con riguroso respeto a la dignidad y privacidad de las víctimas o de quienes comparezcan en su nombre.

Indicación 239

La indicación 239, formulada por las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, reemplaza el artículo 16 por el siguiente:

Informe de Comisión Especial

Artículo 16.- Obligaciones de protección, atención y reparación en el ámbito de la seguridad. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en el ámbito de sus competencias, adoptará las medidas necesarias para brindar protección, atención integral y reparación a mujeres y las niñas víctimas de violencia. Además, llevará a cabo lo siguiente:

- a) Definir las directrices para la elaboración de protocolos de actuación de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública frente a casos de violencia contra mujeres y niñas, que aseguren la detención de la violencia y la debida diligencia y la no revictimización en la recepción de denuncias, protección de las víctimas, investigaciones policiales y cumplimiento de resoluciones judiciales.
- b) Promover la coordinación de las Fuerzas de Orden y Seguridad Públicas con las instituciones gubernamentales y de la sociedad civil que prestan atención a mujeres y niñas víctimas de violencia.
- c) Implementar programas de capacitación y formación permanentes en materia de derechos humanos, discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas dirigidos a autoridades y funcionarios/as ministeriales, de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, los gobiernos regionales y locales.

El Ministerio Público, los Tribunales de Justicia, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile y Gendarmería de Chile deberán adoptar coordinadamente las medidas necesarias para garantizar la detención de la violencia y la debida protección y seguridad de las mujeres y niñas víctimas de violencia. En particular se adoptarán las medidas necesarias para que las mujeres y niñas víctimas de violencia puedan informar de forma expedita y oportuna cualquier incumplimiento de las medidas o diligencias decretadas en su beneficio y el de sus hijos y otras personas bajo su cuidado y recibir la protección que resulte procedente, según corresponda. El cumplimiento de estas obligaciones deberá realizarse con riguroso respeto a la dignidad y privacidad de las víctimas o de quienes comparezcan en su nombre.

-Esta indicación fue declarada inadmisibles por corresponder a materias cuya iniciativa exclusiva corresponde al Presidente de la República, en conformidad al número 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental.

En sesión de fecha 27 de agosto de 2020, la asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, afirmó que la propuesta regula materias contenidas en el artículo 15 del proyecto, relativo a las medidas de prevención en el ámbito de la seguridad pública, que establece que las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública deberán incorporar la perspectiva de género y de derechos humanos en la normativa y prácticas internas, favoreciendo la prevención, la investigación, la protección y asistencia, y la sanción de la violencia contra las mujeres, incorporar en sus instancias de formación contenidos y cursos basados en la promoción y resguardo de los derechos de la mujer en la sociedad, especialmente en situaciones de violencia basada en el género, e impulsar medidas tendientes a evitar discriminación por motivos de género.

La Senadora señora Allende sostuvo que el inciso final del artículo 16 -que pasó a ser artículo 20- contenido en la indicación 239, relativo a que el Ministerio Público, los Tribunales de Justicia, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile y Gendarmería de Chile deberán adoptar coordinadamente las medidas necesarias para garantizar la detención de la violencia y la debida protección y seguridad de las mujeres y niñas víctimas de violencia, no se encuentra contenido en el artículo 15 del proyecto.

La asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, afirmó que dicha disposición recae sobre materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, en conformidad al numeral 2 del inciso cuarto del artículo 65 de la Constitución Política de la República.

Indicación 240

La indicación 240, de la Senadora señora Rincón, propone anteponer, como inciso primero del artículo 1, las obligaciones de protección, atención y reparación en el ámbito de la seguridad. Al efecto, dispone que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en el ámbito de sus competencias, adoptará las medidas necesarias para brindar protección, atención integral y reparación a mujeres y las niñas víctimas de violencia. Además, llevará a cabo lo siguiente:

- 1) Definir las directrices para la elaboración de protocolos de actuación de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública frente a casos de violencia contra mujeres y niñas, que aseguren la detención de la violencia y la debida diligencia y la no revictimización en la recepción de denuncias, protección de las víctimas, investigaciones

Informe de Comisión Especial

policiales y cumplimiento de resoluciones judiciales.

2) Promover la coordinación de las Fuerzas de Orden y Seguridad Públicas con las instituciones gubernamentales y de la sociedad civil que prestan atención a mujeres y niñas víctimas de violencia.

3) Implementar programas de capacitación y formación permanentes en materia de derechos humanos, discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas dirigidos a autoridades y funcionarios/as ministeriales, de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, los gobiernos regionales y locales.”.

-Esta indicación fue declarada inadmisibles por corresponder a materias cuya iniciativa exclusiva corresponde al Presidente de la República, en conformidad al número 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental.

Inciso primero

Indicación 241

La indicación 241, de la Senadora señora Rincón, reemplazar la expresión “y la Policía de Investigaciones de Chile” por “, la Policía de Investigaciones de Chile y Gendarmería de Chile”.

-Esta indicación fue declarada inadmisibles por corresponder a materias cuya iniciativa exclusiva corresponde al Presidente de la República, en conformidad al número 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental.

Indicación 242

La indicación 242, la Senadora señora Rincón, agrega después de la palabra “adoptar” el vocablo “coordinadamente”.

-Puesta en votación la indicación 242, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión Especial, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer.

Indicación 243

La indicación 243, de la Senadora señora Rincón, agrega después de la palabra “garantizar” la expresión “la detención de la violencia y”.

-Puesta en votación la indicación 243, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión Especial, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer.

Indicación 244

La indicación 244, de la Senadora señora Rincón, agrega después de la palabra “protección” el siguiente texto: “y seguridad de las mujeres y niñas víctimas de violencia. En particular se adoptarán las medidas necesarias para que las mujeres y niñas”.

-Puesta en votación la indicación 244, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión Especial, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer.

Inciso segundo

Indicación 245

La indicación 245, del Presidente de la República, propone reemplazar la expresión “y los tribunales con competencia en lo criminal deberán proveer todas las condiciones necesarias” por la siguiente: “, los tribunales de familia y los tribunales con competencia en lo penal deberán proveer las condiciones”.

-Puesta en votación la indicación 245, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión Especial, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer.

Reapertura del debate

Informe de Comisión Especial

En sesión de 2 de enero de 2021, la unanimidad de la Comisión acordó reabrir el debate sobre esta materia, conforme a la indicación formulada por el Ejecutivo, que sustituye la denominación tribunales con competencia en lo criminal por aquellos con competencia en lo penal. Además, incorpora, en lo concerniente a las obligaciones de protección en el ámbito de la seguridad, a los tribunales de familia, lo que fue acordado por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer. En consecuencia, la indicación 245 resultó aprobada, con modificaciones.

Indicación 246

La indicación 246, de la Senadora señora Rincón, agrega después de la palabra “hijos”, lo siguiente: “y otras personas bajo su cuidado”.

-Puesta en votación la indicación 246, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión Especial, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer.

ARTÍCULO 17

El artículo 17 aprobado en general regula las primeras diligencias de investigación.

Al efecto, dispone que ante hechos de violencia contra las mujeres, la Policía de Investigaciones de Chile y Carabineros de Chile deberán proceder, sin previa orden, conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Código Procesal Penal y el artículo 83 de la ley N° 19.968, que Crea los tribunales de familia, debiendo prestar ayuda inmediata y directa a la víctima, y detener, cuando proceda, a quien haya cometido la agresión, conforme a lo señalado en el inciso segundo del artículo 83 de la ley N° 19.968.

Además, establece que se deberá trasladar a la mujer al servicio de salud, cuando sea procedente, entregarle información completa acerca de sus derechos y la oportunidad para ejercerlos y, en caso de haber denuncia, registrar ésta de forma completa, en los términos expresados por la denunciante y evitando cualquier cuestionamiento de su relato.

Finalmente, en caso de que los hechos de violencia tengan lugar en recintos penitenciarios, Gendarmería de Chile deberá cumplir especialmente con lo dispuesto en los artículos 173 y 175 del Código Procesal Penal en lo relativo a las denuncias, así como con lo establecido en el artículo 79 del mismo cuerpo normativo, en lo que dice relación con el desarrollo de sus actuaciones en la investigación de eventuales hechos constitutivos de delitos.

Inciso primero

Indicación 247

La indicación 247, del Presidente de la República, sustituye el inciso primero del artículo 17, para establecer que ante hechos de violencia contra las mujeres, la Policía de Investigaciones de Chile y Carabineros de Chile deberán proceder, sin previa orden, conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Código Procesal Penal, informando de inmediato y por el medio más expedito posible al Ministerio Público, conforme lo dispuesto en el artículo 84, debiendo las Policías dar cumplimiento íntegro a lo dispuesto en el artículo 228 del mismo cuerpo legal.”.

La asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, explicó que la propuesta, a diferencia del texto aprobado en general, contempla el deber de informar al Ministerio Público, en los términos establecidos en el artículo 84 del Código Procesal Penal, junto al deber de registro de las actuaciones policiales, contenido en el artículo 228 de dicho cuerpo legal.

Añadió que tales obligaciones se ejecutarán además de aquellas contenidas en el artículo 83 del Código Procesal Penal, relativas a las actuaciones de la policía sin orden previa, que incluyen prestar auxilio a la víctima, practicar la detención en los casos de flagrancia, conforme a la ley, resguardar el sitio del suceso, identificar a los testigos y consignar las declaraciones que éstos prestaren voluntariamente, recibir las denuncias del público y efectuar las demás actuaciones que dispusieren otros cuerpos legales.

La Senadora señora Muñoz propuso que, sin perjuicio de la referencia a otros cuerpos legales, la normativa en estudio debe cumplir una función pedagógica respecto de su contenido, lo que requiere especificar la normativa aplicable en la materia en estudio.

Informe de Comisión Especial

La Senadora señora Allende sugirió establecer que, respecto de las primeras diligencias, ante hechos de violencia contra las mujeres, la Policía de Investigaciones de Chile y Carabineros de Chile deberán proceder, sin previa orden, informando de inmediato y por el medio más expedito posible al Ministerio Público, conforme lo dispuesto en el artículo 84 del Código Procesal Penal, debiendo las policías prestar auxilio inmediato y directo a la víctima y detener, cuando proceda, a quien haya cometido la agresión, cumpliendo íntegramente con lo dispuesto en el artículo 83 y 228 del mismo cuerpo legal, y el artículo 83 de la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia.

El Ejecutivo manifestó su conformidad con la propuesta.

-Puesta en votación 247, fue aprobada, con las referidas modificaciones, por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer.

Indicación 248

La indicación 248, de la Senadora señora Rincón, reemplaza la expresión “contra las mujeres” por la siguiente frase: “contra mujeres y niñas de que tomen conocimiento por cualquier vía, inclusive llamadas de auxilio de cualquier persona”.

-Puesta en votación 248, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer.

Indicaciones 249, 250 y 251

Las indicaciones 249, del Senador señor Galilea, 250.- de la Senadora señora von Baer, y 251.- de la Senadora señora Aravena, agregan después de la expresión “contra las mujeres” la frase “que sean constitutivos de delitos”.

-Puesta en votación la indicación 249, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer.

-La indicación 250 fue retirada por su autora.

-Puesta en votación la indicación 251, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer.

Indicación 252

La indicación 252, de la Senadora señora Rincón, agrega después del vocablo “debiendo”, lo siguiente: “ingresar al lugar en que ocurren los hechos,”.

-Puesta en votación 252, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer.

Indicación 253

La indicación 253, de la Senadora señora Rincón, para reemplazar la expresión “a la víctima” por “a la o las víctimas”.

-Puesta en votación 253, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer.

Indicación 254

La indicación 254, de la Senadora señora Rincón, sustituye la frase “conforme a lo señalado en el inciso segundo del artículo 83 de la ley N° 19.968”, por el siguiente texto: “que pudieren ser utilizados para agredir a la o las víctimas, identificar a los testigos y consignar las declaraciones que éstos prestaren voluntariamente y, en general, llevar a cabo con la debida diligencia toda actuación orientada a detener la violencia y brindar protección inmediata a la o las víctimas”.

-Puesta en votación 254, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer.

Informe de Comisión Especial

Indicación 255

La indicación 255, del Presidente de la República, propone incorporar, a continuación del inciso primero, un inciso nuevo, para establecer que se deberá entregar a la víctima información completa acerca de sus derechos y la oportunidad para ejercerlos, especialmente su derecho a ser oída en la audiencia de control de legalidad de la detención a realizarse en caso de haber sido detenido el agresor, proporcionándole todos los datos necesarios para facilitar su comparecencia.

La Senadora señora Provoste propuso explicitar los órganos encargados de la entrega de información.

La asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, sostuvo que se trata del personal de las policías que hubieren realizado las primeras diligencias en casos de flagrancia. Agregó que el propósito de la indicación consiste en poner en conocimiento de la víctima la información necesaria para el ejercicio de sus derechos en el proceso penal.

La Senadora señora Sabat consultó respecto de la necesidad de incorporar al Ministerio Público dentro del deber de información.

La Senadora señora Von Baer expresó que el Ministerio Público podría cumplir una función adicional a aquella que desarrollen las policías en casos de flagrancia.

La Senadora señora Allende propuso establecer que los funcionarios que realicen la detención deberán entregar a la víctima información completa acerca de sus derechos y la oportunidad para ejercerlos, especialmente su derecho a ser oída en la audiencia de control de legalidad de la detención a realizarse en caso de haber sido detenido el agresor, proporcionándole todos los datos necesarios para facilitar su comparecencia.

El Ejecutivo manifestó su conformidad con la propuesta.

-Puesta en votación 255, fue aprobada, con la referida modificación, y a su vez la indicación 260 a) fue aprobada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer.

Inciso segundo

Indicación 256

La indicación 256, de la Senadora señora Rincón, propone reemplazar el inciso segundo del artículo 17, para establecer que se entregará a la mujer o niña información completa acerca de sus derechos y la oportunidad para ejercerlos, se incentivará y registrará la denuncia en los términos expresados por la afectada, evitando cualquier cuestionamiento a su relato. De no haber denuncia, el parte policial se considerará como denuncia. En todo caso, el parte policial se redactará de la manera más completa posible, consignando de manera exhaustiva los hechos y las diligencias realizadas, incluyendo los medios de prueba recabados. Asimismo, se trasladará a la mujer o niña al servicio de salud más próximo a fin de que reciba la debida asistencia, de acuerdo a las lesiones y daño sufrido.”.

Indicación 257

La indicación 257, del Presidente de la República, sustituye la expresión “cuestionamiento de su relato” por la siguiente frase: “inducción o cuestionamiento de su relato, recabando en detalle información acerca de posibles testigos de su círculo familiar, vecindario, laboral u otro pertinente.”.

En sesión de 27 de agosto de 2020, la asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, presentó una propuesta -indicación 260 a)- para reemplazar el inciso segundo del artículo 17 aprobado en general, para establecer que se deberá trasladar a la mujer al servicio de salud, cuando sea procedente, entregarle información completa acerca de sus derechos y la oportunidad para ejercerlos y, en caso de haber denuncia, registrar ésta de forma completa, en los términos expresados por la denunciante. El parte policial se redactará de la manera más completa posible, consignando de manera exhaustiva los hechos y las diligencias realizadas, incluyendo los medios de prueba recabados, evitando cualquier inducción o cuestionamiento de su relato, registrando en detalle información acerca de posibles testigos de su círculo familiar, vecindario, laboral u otro pertinente.

Informe de Comisión Especial

-Puestas en votación las indicaciones 256, 257 (con modificaciones) y 260 a), fueron aprobadas por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer.

Inciso tercero

Indicaciones 258 y 259

Las indicaciones 258, de la Senadora señora Rincón, y 259, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, agregan después de la palabra “deberá” el siguiente texto: “prestar inmediata asistencia y protección a la o las víctimas, garantizar su inmediata atención de salud, entregarle información sobre sus derechos y la oportunidad para ejercerlos, incentivar y registrar la denuncia en los términos expresados por la afectada evitando cualquier cuestionamiento a su relato, recabar los medios de prueba, y”.

-Las indicaciones 258 y 259 fueron declaradas inadmisibles por corresponder a una materia de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, conforme al inciso cuarto, número 2° del artículo 65 de la Constitución Política.

En sesión de 27 de agosto de 2020, la asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, presentó una propuesta -indicación 260 a)- para agregar que Gendarmería de Chile deberá prestar asistencia y protección a la o las víctimas, trasladar a la mujer al servicio de salud, cuando sea procedente, entregarle información sobre sus derechos y la oportunidad para ejercerlos, registrar la denuncia en los términos expresados por la afectada evitando cualquier cuestionamiento a su relato, recabar los medios de prueba.

-Puesta en votación la indicación del Ejecutivo, que considera el contenido de las indicaciones 258 y 259, fue aprobada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer.

Indicación 260

La indicación 260, de la Senadora señora Rincón, agrega la siguiente oración final: “Las mismas obligaciones corresponden a los directivos de establecimientos públicos o privados en que se encuentren mujeres o niñas privadas de libertad o bajo custodia por cualquier causa.”.

En sesión de fecha 27 de agosto de 2020, la asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, comentó que la distinción entre establecimientos carcelarios públicos y privados no resulta adecuada, toda vez que en ambos casos prestan servicios los funcionarios de Gendarmería de Chile. Asimismo, añadió que la obligación de denuncia que opera en su caso se encuentra contenida en la letra a) del artículo 175 del Código Procesal Penal, que establece que deben denunciar todos los delitos que presenciaren o llegaren a su noticia.

La Senadora señora Muñoz agregó que el referido artículo 175 del Código Procesal Penal contiene una referencia respecto de todos los funcionarios de Gendarmería, a diferencia de la propuesta en estudio, que opera únicamente respecto de sus directivos.

-Puesta en votación 260, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer.

ARTÍCULO 18

El artículo 18 aprobado en general establece medidas de protección y atención para mujeres víctimas de violencia sexual.

En específico, dispone que el Ministerio de Salud y los Servicios de Salud, en el marco de sus respectivas competencias, procurarán entregar, según corresponda, medidas de regulación, gestión y acción clínica orientadas a la atención de salud física, psicológica y espiritual a las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual.

Luego, establece que la atención de las mujeres víctimas de violencia sexual procurará resguardar las evidencias adecuadas para hacerse valer en el eventual proceso judicial. El Servicio Médico Legal, en el ámbito de sus competencias, adoptará las medidas necesarias para dar cumplimiento a esta disposición.

Informe de Comisión Especial

Finalmente, contempla que el Ministerio de Salud procurará que las medidas, acciones o servicios referidos sean prestados por personal especializado y formado con perspectiva de género y violencia contra las mujeres, procurando evitar especialmente situaciones de revictimización.

Inciso primero

Indicación 261

La indicación 261, del Senador señor Galilea, reemplaza la frase “física, sicológica y espiritual a las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual” por la siguiente: “física y sicológica a las mujeres víctimas de violencia sexual”.

Indicación 262

La indicación 262, del Presidente de la República, sustituye la expresión “, sicológica y espiritual” por la locución “y sicológica”.

La Senadora señora Sabat consultó acerca de las entidades que podrían asumir funciones en materia de atención espiritual, en el entendido que se trata de un aspecto distinto del aspecto sicológico.

La Senadora señora Von Baer afirmó que se trata de un ámbito propio de las creencias individuales, a cuyo respecto no existirían facultades por parte del Ministerio de Salud y los Servicios de Salud. Dicha circunstancia, agregó, requiere implementar normas generales sobre la materia.

La Senadora señora Provoste manifestó que las propuestas dan cuenta de la necesidad de garantizar una atención espiritual para quienes lo requieran, sobre todo en el caso de personas migrantes, con la finalidad de proteger a las víctimas y reparar las violaciones a sus derechos, cualquiera sea su edad, estado civil, etnia o idioma.

La Senadora señora Muñoz coincidió con dicha observación, incluyendo el caso de personas con discapacidad auditiva, que requieren una atención específica en el ámbito de la salud.

La Senadora señora Allende, en el mismo sentido, solicitó que el Ejecutivo se aboque al estudio de un sistema de atención integral, incluyendo el ámbito espiritual y la atención de las personas en situación de discapacidad auditiva.

-Puestas en votación las indicaciones 261 y 262, fueron aprobadas por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer.

Inciso segundo

Indicación 263

La indicación 263, del Presidente de la República, agrega la siguiente oración final: “En el caso de niñas y adolescentes mujeres, se tendrá en especial consideración la ley N° 21.057, que regula entrevistas grabadas en video y, otras medidas de resguardo a menores de edad, víctimas de delitos sexuales.”.

-Puesta en votación la indicación 263, fue aprobada por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Provoste, Sabat y Von Baer.

Indicación 264

La indicación 264, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, propone agregar la siguiente oración final: “Dicho servicio deberá almacenar las evidencias por al menos 15 años tratándose de delitos cometidos en contra de mayores de 18 años e indefinidamente en las circunstancias reguladas por la ley 21.160 que declara imprescriptibles los delitos sexuales cometidos en contra de menores de edad.

-Esta indicación fue declarada inadmisibles por corresponder a materias cuya iniciativa exclusiva corresponde al Presidente de la República, en conformidad al número 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental.

En sesión de 27 de agosto de 2020, la asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, explicó que la indicación recae en materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República,

Informe de Comisión Especial

conforme al numeral 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Constitución Política de la República. Asimismo, aseveró que las funciones de resguardo de evidencias no son ejercidas por el Servicio Médico Legal, sino por el Ministerio Público.

La Senadora señora Sabat valoró el contenido de la propuesta, con el propósito de resguardar las evidencias utilizadas en el proceso penal.

En cuanto a la admisibilidad de la propuesta, la Senadora señora Provoste sostuvo que se trata de funciones que actualmente ejercen los respectivos órganos públicos.

La Senadora señora Allende, en el mismo sentido, propuso adoptar las medidas para el resguardo de las evidencias, sobre todo considerando el carácter imprescriptible de los delitos sexuales cometidos en contra de menores de edad.

OBSERVACIONES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN DERECHOS HUMANOS, VIOLENCIA DE GÉNERO Y DELITOS SEXUALES DE LA FISCALÍA NACIONAL RESPECTO DE LA INDICACIÓN 264

En sesión de 1 de octubre de 2020, la Directora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, señora Ymay Ortiz, y la abogada de dicha Unidad, señora Ivonne Sepúlveda, presentaron a la Comisión las observaciones del Ministerio Público respecto de las normas contenidas en el proyecto de ley relativas al acceso a la justicia y, en particular, de aquellas que inciden en el quehacer de dicho órgano respecto de la dirección de la investigación penal y la protección de las víctimas y los testigos.

Dichas observaciones se consignan a continuación en el orden en que fueron formuladas, atendido el tenor del texto aprobado en general por el Senado y las indicaciones recaídas a su respecto.

Respecto de la indicación 264

En primer lugar, la Directora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, señora Ymay Ortiz, respecto de la indicación 264, en lo concerniente a la obligación para el Servicio Médico Legal de almacenar evidencias, hizo presente que, atendida la entrada en vigor de ley N° 21.160, que declara imprescriptibles los delitos sexuales cometidos contra menores de edad, parece necesario que los antecedentes relativos a causas sobre hechos constitutivos de tales delitos, cometidos desde el 18 de julio de 2019, no sean destruidos para permitir que las víctimas puedan entregar información para continuar con la persecución penal en estos casos.

Al efecto, detalló que el Ministerio Público no cuenta con funciones de almacenamiento de evidencias biológicas, pues se trata de atribuciones ejercidas por el Servicio Médico Legal.

La asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, hizo presente que, sin perjuicio de compartir el propósito de la indicación en estudio, el órgano encargado de la custodia de pruebas utilizadas en el proceso penal es el Ministerio Público, por lo que no correspondería radicar el ejercicio de dicha función en el Servicio Médico Legal.

OBSERVACIONES FORMULADAS POR EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA,

SEÑOR SEBASTIÁN VALENZUELA

En sesión de 8 de octubre de 2020, el Subsecretario de Justicia, señor Sebastián Valenzuela, expuso las observaciones del Ejecutivo respecto de la propuesta (indicación 264) que establece el deber del Servicio Médico Legal consistente en almacenar evidencias por al menos 15 años, tratándose de delitos cometidos en contra de mayores de 18 años, e indefinidamente en las circunstancias reguladas por la ley N° 21.160, que declara imprescriptibles los delitos sexuales cometidos en contra de menores de edad.

A modo de observación general, indicó que la propuesta requiere considerar el sistema de responsabilidad institucional en el almacenamiento y conservación de evidencias, toda vez que el Ministerio Público ejerce el deber de dirección de la investigación penal. En específico, el artículo 188 del Código Procesal Penal establece que las especies recogidas durante la investigación serán conservadas bajo la custodia del Ministerio Público, quien deberá tomar las medidas necesarias para evitar que se alteren de cualquier forma.

Informe de Comisión Especial

Con todo, añadió que tales especies, en ocasiones, consisten en muestras biológicas o huellas genéticas, en cuyo caso el Servicio Médico Legal debe aplicar las disposiciones de la ley N°19.970, que crea el sistema nacional de registros de ADN.

En ese contexto, sostuvo que dicho cuerpo legal reconoce las muestras biológicas y las huellas genéticas y contempla un Registro de Condenados, un Registro de Imputados, un Registro de Evidencias y Antecedentes, un Registro de Víctimas y un Registro de Desaparecidos y sus Familiares. En el caso del Registro de Víctimas, establece la conservación de la huella para ser incorporada al registro de víctimas, salvo que expresamente se opusiere a ello.

Respecto de la conservación y destrucción de las muestras biológicas, explicó que el artículo 14 del referido cuerpo legal establece que inmediatamente después de evacuado un informe o de recibidos los antecedentes a que se refiere su artículo 12, el Servicio Médico Legal deberá proceder a la destrucción del material biológico que hubiere sido objeto de un examen de ADN, salvo que la obtención del material biológico fuere calificada por el Servicio Médico Legal como técnicamente irrepetible, en cuyo caso el Ministerio Público deberá ordenar la conservación de una parte de aquél, hasta por treinta años.

Asimismo, el artículo 18 de dicha ley contempla que las huellas genéticas contenidas en los Registros de Imputados y de Víctimas serán eliminadas una vez que se hubiere puesto término al procedimiento criminal respectivo. En cualquier caso, establece que las huellas genéticas contenidas en los Registros de Imputados, de Víctimas y de Evidencias y Antecedentes, serán eliminadas una vez transcurridos treinta años desde la fecha de su incorporación a éstos, mientras que, si hubo juicio, procederá la eliminación desde que se falló por resolución ejecutoriada, sin perjuicio de lo previsto en el inciso primero del artículo 17.

En consecuencia, afirmó que, como regla general, dicho cuerpo normativo vincula la destrucción de las evidencias con el término de un proceso penal.

Sin perjuicio de dicha regulación general, explicó que habida cuenta de la entrada en vigor de la ley N° 21.160, que declara imprescriptibles los delitos sexuales cometidos en contra de menores de edad, se deben evaluar ciertos introducir ajustes a la ley N° 19.970, que crea el sistema nacional de registros de ADN.

Al efecto, explicó que atendido del tenor del artículo 14 de dicho cuerpo legal, relativo a la conservación y destrucción del material biológico, resulta pertinente reforzar las facultades del Ministerio Público para determinar la conservación de las muestras biológicas cuando se trate de delitos imprescriptibles.

Asimismo, respecto de la eliminación de huellas genéticas contenidas en el Registro de Evidencias, sostuvo que la regulación actual establece que las huellas genéticas contenidas en los Registros de Imputados, de Víctimas y de Evidencias y Antecedentes, serán eliminadas una vez transcurridos treinta años desde la fecha de su incorporación a éstos. Atendida la aplicación de la imprescriptibilidad de ciertos delitos, explicó que, si no se modifica la ley, el Servicio Médico Legal debería destruir la prueba, lo que afectaría la investigación penal.

Con todo, pese a la necesidad de introducir las referidas reformas, subrayó que la indicación en análisis modifica sustancialmente la regulación aplicable al Registro Nacional de ADN, por ejemplo, respecto de los derechos de la víctima

Atendida dicha problemática, agregó que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se encuentra evaluando diversas reformas que permitan ampliar las facultades del Ministerio Público en materia de conservación de evidencias, de modo general, para todos los delitos contemplados en el Código Penal.

CONSULTAS

La Senadora señora Provoste abogó por incorporar las reformas respecto de las facultades del Ministerio Público en la iniciativa legal en discusión, atendida la necesidad de introducir los ajustes requeridos ante la vigencia de la ley N° 21.160, que declara imprescriptibles los delitos sexuales cometidos en contra de menores de edad.

La Directora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, señora Ymay Ortiz, explicó que la noción de custodia de la fiscalía respecto de las evidencias consiste en una noción relativa a su disposición, y no a su almacenaje. Enseguida, coincidió en la necesidad de resolver los efectos de dicha facultad respecto de la ley N°21.160, que declara imprescriptibles los

Informe de Comisión Especial

delitos sexuales cometidos en contra de menores de edad.

La Senadora señora Sabat coincidió con la necesidad de establecer ajustes en la materia en una ley que, de forma integral, aborde materias relativas al funcionamiento del sistema procesal penal.

La Senadora señora Allende abogó por considerar la materia en la iniciativa en estudio y eventualmente en una reforma integral relativa al funcionamiento del sistema procesal penal.

El Subsecretario de Justicia, señor Sebastián Valenzuela, sostuvo que una de las alternativas de solución consistiría en modificar el artículo 18 de la ley N° 19.970, que crea el sistema nacional de registros de ADN, para establecer que el Ministerio Público deberá autorizar la eliminación de las huellas genéticas contenidas en los Registros de Imputados, de Víctimas y de Evidencias y Antecedentes, una vez transcurridos treinta años desde la fecha de su incorporación a éstos.

En sesión de 21 de enero de 2021, la asesora legislativa del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, propuso -mediante indicación 376 a) del Ejecutivo- sustituir el inciso tercero del artículo 18 de la ley 19.970, que crea el sistema nacional de registros de ADN, para establecer que, en cualquier caso, las huellas genéticas contenidas en los Registros de Imputados, de Víctimas y de Evidencias y Antecedentes, previa autorización del Ministerio Público, podrán ser eliminadas una vez transcurridos treinta años desde la fecha de su incorporación a éstos.

-Dicha indicación fue aprobada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión Especial, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer. La materia queda regulada en el artículo 48 del proyecto de ley que propone la Comisión Especial de la Mujer e Igualdad de Género.

Inciso tercero

Indicación 265

La indicación 265, del Presidente de la República, agrega después de la palabra “revictimización” el siguiente texto: “y procurando también registrar adecuadamente en la ficha clínica, toda información que pudiera ser usada posteriormente en el curso del procedimiento.”.

-Puesta en votación la indicación 265, fue aprobada en forma unánime por las Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer, reemplazando la palabra “ficha” por “hoja”.

ARTÍCULO 19

El artículo 19 aprobado en general establece el ámbito de aplicación del título IV del proyecto, relativo al acceso a la justicia.

Al efecto, establece que las normas contenidas en dicho título se aplicarán, según corresponda:

1. A los hechos de violencia intrafamiliar no constitutivos de delitos regulados por la ley N° 20.066, que establece la ley de violencia intrafamiliar, siempre que la víctima sea una mujer, y a los procedimientos judiciales a que ellos den lugar.
2. A los hechos constitutivos del delito de maltrato habitual regulado en el artículo 14 de la ley N° 20.066, que establece la ley de violencia intrafamiliar, siempre que la víctima sea una mujer, y a los procedimientos judiciales a que ellos den lugar.
3. A los hechos ocurridos en contexto de violencia intrafamiliar de conformidad con la ley N° 20.066, que establece la ley de violencia intrafamiliar, constitutivos de los delitos contenidos en el párrafo 3 del título III; en el párrafo 11 del título VI; en los párrafos 5, 6 y 9 del título VII; y en el párrafo 3 del título VIII, todos del Libro Segundo del Código Penal y a los hechos contenidos en el artículo 494, número 4, del mismo Código, siempre que la víctima sea una mujer, y a los procedimientos judiciales a que ellos den lugar.
4. A los hechos constitutivos de los delitos contenidos en el párrafo 4 del título III y en los párrafos 5, 6 y 9 del título VII, todos del Libro Segundo del Código Penal, siempre que la víctima sea una mujer, y a los procedimientos

Informe de Comisión Especial

judiciales a que ellos den lugar.

5. Al delito de femicidio regulado en el artículo 390 del Código Penal y al procedimiento judicial al que éste dé lugar.

Número 1

Indicaciones 266 y 267

Las indicaciones 266 y 267, de la Senadora señora Rincón, y de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, respectivamente, reemplazan el número 1 por el siguiente:

“1. A todas las materias y procedimientos contemplados en la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia, incluidos los hechos de violencia intrafamiliar no constitutivos de delitos regulados por la ley N° 20.066 que establece la ley de violencia intrafamiliar, siempre que intervenga una mujer o una niña.”

En sesión de 3 de septiembre de 2020, la asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, señaló que la competencia de los tribunales de familia es mucho más amplia que la establecida en la ley de violencia intrafamiliar, por ejemplo, las causas de divorcio y las causas de alimentos. En consecuencia, en un eventual juicio de divorcio se estaría privilegiando a la mujer, sin que necesariamente exista un episodio de violencia.

Manifestó que la clave para distinguir en lo que concierne al ámbito de aplicación es que la mujer sea víctima de violencia, por lo cual el Ejecutivo no está de acuerdo con ampliar dicho ámbito y agregó que si se aceptara la propuesta parlamentaria podría ocurrir en una causa por alimentos, referido a dos hermanos, una niña y un niño, que la hermana fuera acreedora de privilegios procesales y el niño no.

La Senadora Von Baer consultó sobre las herramientas que la ley entregaría a la mujer, a lo cual respondió la asesora señora Camila Madariaga e indicó que las herramientas son los derechos y las garantías procesales, la facultad de representación del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género y los principios de proactividad en la investigación y de no victimización secundaria.

La Senadora Von Baer solicitó una mayor explicitación de las razones para no aprobar las indicaciones y recordó que en los tribunales de familia se regulan derechos de los niños, entendiendo que con la indicación si se trata de una niña, tendría privilegios frente al caso de un niño, pero -preguntó- cuáles serían las diferencias.

La asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, hizo mención del artículo 8° de la ley N°19.968, que creó los tribunales de familia, que regula la competencia de estos tribunales, por ejemplo, en su número 4), las causas relativas al derecho de alimentos, y si ese derecho en cuestión se refiriera a una niña, se podría determinar que se investigue y falle el caso incorporando la perspectiva de género, pero no así respecto de un niño.

La Senadora señora Provoste opinó que la indicación está planteada desde la perspectiva de género de la madre, porque no sólo está presente un hecho grave de violencia contra la mujer, sino que también las faltas que se contemplan en la ley de violencia intrafamiliar.

La Senadora señora Von Baer añadió que la indicación amplía la competencia a todas las materias sujetas a la competencia de los tribunales de familia, lo que -en su opinión- no tendría una lógica clara.

La Senadora señora Allende propuso agregar al texto de las indicaciones, una frase final que refuerce la aplicación de las leyes citadas al caso en que intervenga una mujer víctima de violencia según lo dispuesto en la ley de vida libre de violencia.

El asesor de la Senadora señora Allende, señor Rafael Ferrada, autorizado por la Comisión Especial para hacer uso de la palabra, explicó que la idea es disipar las dudas manifestadas por el Ejecutivo, de manera que lo referido a la ley N°19.968 y 20.066 se vincule a hechos de violencia de género.

Asimismo, recordó que los tribunales de familia también pueden conocer de causas relativas al derecho de cuidado personal de los niños, niñas o adolescentes o los asuntos en que aparezcan niños, niñas o adolescentes

Informe de Comisión Especial

gravemente vulnerados o amenazados en sus derechos y ejemplificó con el caso de una niña que sufre de determinadas vulneraciones por el hecho de ser mujer en su ámbito familiar, esto es, un trato despectivo por parte de su padre o de su madre. Esta última situación -si no se aprueba la indicación- dejaría desprotegida a esa niña.

La asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, insistió en que la preocupación del Ejecutivo es la preponderancia que se estaría consagrando respecto de una niña por sobre un niño, asentándose una discriminación arbitraria que no permitiría gozar de los privilegios procesales que sí actuarían en favor de la niña.

La Senadora señora Muñoz mencionó que el proyecto de ley en estudio se enmarca en las directrices de la Convención Belem Do Pará, todas ellas referidas a la protección y resguardo de las mujeres y niñas, de modo que no habría una discriminación para con los niños, ya que la finalidad del texto es colocar el acento en el enfoque de género.

En materia de pensiones de alimentos, materia comentada por las integrantes de la Comisión Especial, la asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga mencionó que está contemplado en el artículo 3 del proyecto en análisis, que define las distintas formas de violencia contra las mujeres, una de las cuales corresponde a la violencia económica.

La Secretaría deja constancia que en el artículo 8° de la ley de tribunales de familia, éstos tienen competencia para conocer las causas relativas al derecho de alimentos.

Enseguida las Senadoras Von Baer, Provoste y Muñoz hicieron presente la necesidad de revisar los términos de redacción de la indicación, en orden a que su amplitud podría competir con la eficacia de la ley. La asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga señaló que al Ejecutivo también le preocupaba dicha amplitud que podría significar la no aplicación de la ley, teniendo en cuenta, además, que luego de haber estudiado la competencia de los tribunales de familia, podían afirmar que no hay ninguna otra materia que no esté comprendida en el texto aprobado en general.

Número 2

Indicaciones 268 y 269

Las indicaciones 268 y 269, de la Senadora señora Rincón y de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, respectivamente, reemplazan el numeral 2 del artículo 19 por el siguiente:

“2. A todas las investigaciones y procedimientos judiciales referidos a hechos de violencia contra la mujer constitutivos de delitos, conforme lo establecen los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, el Código Penal y las leyes especiales.”.

La asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Valentina Ávalos, expresó que estas indicaciones provocan la misma situación que las anteriores, esto es, al ser tan amplias se desnaturaliza el objetivo contemplado en el texto aprobado en general, porque un magistrado al verse enfrentado a dicha redacción no va a saber cuál o cuáles normas aplicar.

Añadió que en materia penal resulta innecesario incluir el tema de los derechos de las mujeres, por ejemplo, en los delitos contra la propiedad, como sería un robo con violencia, en que el delincuente si provoca alguna violencia a una mujer, no lo estaría haciendo por serlo, sino que por su objetivo de robar.

La Senadora señora Muñoz explicó que estas indicaciones y las anteriores reordenan el artículo, de manera que esta proposición abarca en forma amplia los hechos de violencia contra la mujer constitutivos de delitos.

El Ejecutivo advirtió que en los números 3 y 4, más la indicación número 272 se enumeran una serie de delitos que ocurran en un contexto de violencia intrafamiliar y en que la víctima sea una mujer.

El asesor de la Senadora señora Allende, autorizado para hacer uso de la palabra, comentó que las indicaciones en análisis tienen como finalidad establecer que las normas y principios se apliquen en las investigaciones desformalizadas o desjudicializadas que realiza el Ministerio Público como en los procesos judiciales propiamente tales, cuando ya existe una persona formalizada.

Informe de Comisión Especial

Agregó que la propuesta busca incorporar todos los tipos penales en los cuales la mujer sea víctima de violencia de género, de conformidad a los objetivos de la ley de vida libre de violencia, y tal como lo explicó la Senadora Muñoz se realiza un ordenamiento sistemático del artículo.

La Senadora señora Von Baer opinó que para que los jueces puedan adoptar la decisión más acertada es necesario enumerar los delitos y los hechos de violencia contra la mujer, porque si se redacta de manera amplia no van a aplicar ninguna norma, ya que entenderían que son todos los delitos o ninguno.

Tanto la Senadora señora Sabat como la Senadora señora Provoste, hicieron mención de la necesidad de contemplar el delito de trata de personas.

Número 3

Indicaciones 270 y 271

Las indicaciones 270, de la Senadora señora Rincón, y 271, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, respectivamente, sustituyen el numeral 3 del artículo 19, por el que sigue:

3. A todas las investigaciones y procedimientos judiciales en el ámbito laboral que digan relación con actos de discriminación, violencia y/o la vulneración de derechos fundamentales de mujeres, especialmente si son materia de un procedimiento de tutela laboral, regulado en los artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo.

Indicación 272

La indicación 272, del Presidente de la República, reemplaza la expresión “párrafo 3 del título VIII” por “párrafo 3 y 3 bis del título VIII”.

Número 4

Indicaciones 273 y 274

Las indicaciones 273 y 274, de la Senadora señora Rincón, y de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, respectivamente, sustituyen el número 4 por el que sigue:

4. A todas las investigaciones sumarias y sumarios administrativos que se lleven a cabo conforme a las leyes N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo y N° 18.883 sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, referidas a hechos de violencia contra la mujer, de acuerdo a lo establecido por la presente ley y los tratados internacionales de derechos humanos que hayan sido ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Número 5

Indicación 275

La indicación 275, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, reemplazan el número 5, para establecer que en todos los procedimientos en los que se ventilen situaciones de violencia hacia la mujer, de acuerdo a lo establecido por la presente ley y los tratados internacionales de derechos humanos que hayan sido ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

ARTÍCULO 19

Indicaciones 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274 y 275

DISCUSIÓN Y DECISIÓN ADOPTADA EN SESIÓN DE 1 DE OCTUBRE DE 2020

La Directora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, señora Ymay Ortiz, explicó que, en general, las indicaciones recaídas al Título denominado “Acceso a la justicia” dicen relación con su ámbito de aplicación, esto es, con determinar si puede operar a todas las materias y procedimientos contemplados en la ley N°19.968, que crea los tribunales de familia, y a todas las investigaciones y procedimientos judiciales referidos a hechos de violencia.

Informe de Comisión Especial

Tratándose del artículo 19, que se refiere al ámbito de aplicación de la ley, afirmó que, de configurarse de manera taxativa, podría excluir delitos que actualmente se persiguen y sancionan como constitutivos de violencia intrafamiliar. Por lo tanto, sugirió establecer una norma amplia que permita incorporar todos los distintos tipos de violencia y sus diferentes manifestaciones, sean o no constitutivas de delito.

Asimismo, sostuvo que, si se comprende dentro del ámbito de aplicación de la ley los casos de violencia constitutivos de delito, no se ve la necesidad de especificar en numerales separados al maltrato habitual y otros delitos comprendidos en la ley de violencia intrafamiliar y en el Código Penal.

En cuanto a la incorporación de otras expresiones amplias que incorporan cualquier procedimiento judicial o administrativo en el que intervenga una mujer, aunque no se trate del conocimiento de hechos de violencia en su contra, aseveró que no resulta pertinente atendido el objeto del proyecto de ley, pues lo relevante consiste en incorporar los hechos de violencia contra la mujer, sean o no constitutivos de delito, incluyendo todos los procedimientos a los que éstos den a lugar, al tenor de la definición de violencia del artículo 2º contenido en la iniciativa.

Por tanto, propuso contemplar una redacción similar a aquella contenida en las indicaciones 268 y 269.

La asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, afirmó que las observaciones del Ministerio Público implican ampliar excesivamente el ámbito de aplicación de las normas del proyecto. Lo anterior, puntualizó, da cuenta de la necesidad de circunscribir su aplicación a aquellos casos en que una mujer es víctima de violencia, en los términos contenidos en el Mensaje que dio origen a la iniciativa legal en discusión, sin perjuicio de su aplicación más allá del ámbito de la violencia intrafamiliar, en los términos contenidos en el artículo 4 del proyecto, que distingue la violencia en el ámbito público y privado y establece que en ambos puede operar la iniciativa.

Por otra parte, expresó que, si se amplía el ámbito de aplicación a aquellos casos en que la mujer no comparezca como víctima en un procedimiento, se vulneraría el derecho fundamental a la igualdad ante la ley, al incorporar un tratamiento distinto a los intervinientes en cualquier proceso judicial salvo que ello tenga lugar en atención del género.

En el mismo sentido, la asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Valentina Ávalos, sostuvo que, en lugar de establecer un ámbito de aplicación excesivamente amplio, resulta pertinente especificar los tipos de procedimientos según el delito de que se trate, los que deben orientarse específicamente a la sanción de hechos de violencia por razones de género.

La Senadora señora Sabat manifestó que, al establecer un listado específico de procesos en que es posible aplicar las garantías judiciales que contempla el proyecto, podrían excluirse una serie de hipótesis que merecen especial protección.

La Senadora señora Von Baer hizo presente que las observaciones del Ministerio Público, que amplían el tipo de procedimientos en que serían aplicables las normas contenidas en la iniciativa, vincula tales procesos con el juzgamiento de actos de violencia. Por lo anterior, y considerando que el proyecto pretender sancionar los actos de violencia contra la mujer por razones de género, afirmó que resulta pertinente considerar dicho factor para determinar los casos en que serían aplicables las garantías judiciales contenidas en la iniciativa.

La Senadora señora Allende señaló que, como criterio general, es pertinente establecer garantías procesales para las mujeres en todo tipo de procesos judiciales, atendido el mayor grado de vulnerabilidad con que frecuentemente comparecen ante los tribunales de justicia.

En el mismo sentido, la Senadora señora Provoste sostuvo que es necesario incorporar una noción amplia del ámbito de aplicación de las garantías judiciales, siendo aplicables a los hechos que sean o no constitutivos de delito.

La Senadora señora Muñoz, en la misma línea, añadió que el proyecto define la violencia contra las mujeres como cualquier acción u omisión o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado, incluyendo las acciones u omisiones perpetradas o toleradas desde el Estado o por sus agentes.

Informe de Comisión Especial

Lo anterior, explicó, implica recoger una noción amplia de violencia contra la mujer, más allá de aquella que tiene lugar en el ámbito intrafamiliar, lo que resulta consistente con los objetivos generales que persigue la iniciativa.

La abogada de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, Ivonne Sepúlveda, expuso que las observaciones del Ministerio Público pretenden recoger de modo sistemático el objetivo del proyecto de ley en discusión, que, en lo fundamental, propone abandonar una regulación que aborda la violencia contra la mujer desde una concepción relativa al ámbito de la familia y hacerla extensiva a otros ámbitos que pudieran o no ser constitutivos de delito.

En razón de lo anterior, comentó que resulta pertinente establecer la aplicación de la normativa propuesta cuando una mujer hubiere sido víctima de violencia, tanto con en el ámbito penal como en otras regulaciones, sin establecer un catálogo específico de delitos, atendiendo a criterios tales como aquellos contenidos en el artículo 5° de la ley N° 20.066, sobre violencia intrafamiliar. Dicha norma, según explicó -que define como violencia intrafamiliar el maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor o una relación de convivencia con él; o sea pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive, del ofensor o de su cónyuge o de su actual conviviente-, permite reunir en un solo cuerpo legal distintas regulaciones para garantizar una protección diferenciada a las mujeres víctimas de violencia de género, atendidas las particularidades de dicho fenómeno.

La Senadora señora Von Baer coincidió con la necesidad de establecer una regulación cuya aplicación exceda el ámbito intrafamiliar. En ese entendido, propuso establecer que las normas sobre acceso a la justicia se apliquen, según corresponda, a los hechos de violencia contra la mujer en razón de su género no constitutivos y constitutivos de delitos, y a los procedimientos judiciales a que ellos den lugar.

La Senadora señora Allende coincidió con dicha proposición, toda vez que permite introducir un criterio para la aplicación de la normativa.

La Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Mónica Zalaquett, manifestó su conformidad con la propuesta de la Senadora señora Von Baer, que permite recoger el propósito del proyecto de ley, consistente en sancionar cualquier tipo de violencia contra la mujer.

La Directora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, señora Ymay Ortiz, opinó que la propuesta resulta adecuada, toda vez que, atendida la práctica relativa a la persecución penal, en delitos que implican un grado de violencia las mujeres están sujetas a un mayor grado de vulnerabilidad, lo que requiere incorporar una perspectiva de género para el tratamiento legal de dichas circunstancias y equiparar la desigualdad en que se encuentran.

La Senadora señora Provoste coincidió con dicho planteamiento, y agregó que las mujeres se encuentran expuestas a un mayor grado de violencia y a una victimización secundaria, lo que requiere establecer una regulación que, en definitiva, permita garantizar el ejercicio de sus derechos en el ámbito del acceso a la justicia.

Habida cuenta de tales consideraciones, la Senadora señora Muñoz propuso establecer que las normas sobre acceso a la justicia se apliquen a los hechos de violencia contra la mujer en razón de su género no constitutivos y constitutivos de delitos, y a los procedimientos judiciales a que ellos den lugar, en conformidad a la definición de violencia contenida en el artículo 2 (que pasó a ser artículo 3) del proyecto.

-Puestas en votación las indicaciones 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274 y 275, fueron aprobadas, con dichas modificaciones, por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer.

ARTÍCULO 20

El artículo 20 establece principios de proactividad en la investigación penal y de prevención de la victimización secundaria.

Sobre el particular, dispone que los procesos judiciales sobre violencia contra las mujeres ante tribunales con competencias en materias de familia y penales, según corresponda, y toda diligencia previa de investigación en materia penal, se regirán por los principios de proactividad en la investigación penal y de prevención de la victimización secundaria. Se entenderán por éstos:

Informe de Comisión Especial

1. Proactividad en la investigación penal. Quienes dirijan una investigación penal procurarán actuar con la debida diligencia durante la investigación. La recolección de evidencia y de antecedentes y el impulso de la investigación y de los procesos judiciales no podrán depender únicamente de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares, o de su aporte de otros antecedentes.

2. Prevención de la victimización secundaria. Los funcionarios judiciales y policiales y quienes dirijan la investigación penal procurarán proveer el mayor resguardo posible a las víctimas, con el objeto de prevenir su victimización secundaria. En particular, procurarán evitar o disminuir cualquier perturbación que hubieren de soportar con ocasión de sus actuaciones en el sistema de justicia u otros servicios públicos o los tratos fundados en estereotipos que amporen o refuercen la violencia contra las mujeres.

Indicación 276

La indicación 276, del Presidente de la República, reemplaza el artículo 20 por el siguiente, relativo a los derechos y garantías judiciales.

Al efecto, contempla que en los procedimientos judiciales indicados en el artículo 19 de la ley, referidos a hechos o delitos constitutivos de violencia contra las mujeres, se velará por el respeto de las siguientes garantías:

1) A que se investigue y falle el caso incorporando la perspectiva de género.

Los tribunales con competencia en materia de familia, juzgados de garantía, los tribunales de juicio oral en lo penal, consejeros técnicos, abogados, así como los fiscales adjuntos y los defensores penales públicos que intervengan en las causas de que trata esta ley, deberán tener en especial consideración los siguientes instrumentos internacionales sobre derechos humanos: Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación hacia la Mujer.

2) No ser estigmatizada o discriminada por su relato, conductas o estilo de vida.

3) Obtener una respuesta oportuna y efectiva en relación con sus derechos.

4) Ser oída en el momento de adoptarse una decisión que la afecte conforme lo establece el artículo 109 del Código Procesal Penal.

5) Recibir protección en virtud de las medidas contempladas en la legislación, cuando se encuentre amenazada o vulnerada su vida o su integridad personal como también las de sus hijos e hijas, si los hubiere.

6) A la protección de sus datos personales y los de sus hijos e hijas, en los términos de la ley N° 19.628, respecto de terceros y de su intimidad, honor y seguridad, para lo cual el tribunal que conozca del respectivo procedimiento podrá disponer, a petición de parte, las medidas que allí se establecen.

7) Participar en el procedimiento recibiendo información de la causa sin la exigencia de formalidades que entorpezcan el acceso a ella. En particular, podrán obtener información de la causa personalmente, sin necesidad de requerir dicha información a través de un abogado, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 182 del Código Procesal Penal, como en cualquier otra norma referida a reserva de información.

Encabezamiento

Indicación 277

La indicación 277, de la Senadora señora Rincón, reemplaza el encabezamiento del artículo 20 aprobado en general, para establecer, entre las obligaciones de debida diligencia y de no revictimización, que en todas las investigaciones y en todos los procesos judiciales y administrativos sobre violencia contra mujeres y niñas, se cumplirá estrictamente la obligación de debida diligencia y a la obligación de evitar la revictimización, entendiéndose por tales las que dicha disposición contempla.

Número 1

Informe de Comisión Especial

Indicación 278

La indicación 278, de la Senadora señora Rincón, sustituye el numeral 1 del artículo 20, por el que sigue:

“1. Debida diligencia. Quienes dirijan las investigaciones, realicen diligencias de investigación y/o juzguen hechos de violencia contra mujeres y niñas, y quienes se encuentren a cargo de la protección y la seguridad de las víctimas, actuarán en todo momento con la debida diligencia. Corresponde de oficio al Estado, y no a las víctimas o a sus familiares, el impulso investigativo y procesal; la recolección oportuna y segura de pruebas y evidencias, y la seguridad y protección de las víctimas primarias y secundarias.”.

Indicaciones 276, 277 y 278 y la resolución adoptada a su respecto

En lo que concierne al artículo 20, en cuanto a los principios en materia de acceso a la justicia, la Directora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, señora Ymay Ortiz sostuvo que parece correcto incorporar expresamente la obligación de actuar con debida diligencia, en sintonía con el desarrollo de este concepto en el derecho internacional de los derechos humanos, el que no debe ser confundido con el “due dilligence” -esto es, con un concepto del derecho privado anglosajón que dice relación con los diagnósticos previos a la compraventa de empresas.

Al efecto, describió que el criterio de la debida diligencia ha sido especialmente invocado en materia de violencia contra la mujer, pues, a comienzos de la década de los 90, el Comité CEDAW señaló que los Estados deben adoptar medidas con la debida diligencia para impedir la violación de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia y proporcionar indemnización. Asimismo, la Asamblea General de Naciones Unidas incluyó, en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la obligación de proceder con la debida diligencia en la prevención, investigación y castigo de estos casos.

A su turno, a nivel regional, la Convención Belém do Pará consagra expresamente este deber en la letra b) de su artículo 7, que establece que los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer.

En ese sentido, afirmó que resulta adecuado recoger la indicación 277, respecto a la incorporación expresa de la obligación de debida diligencia, manteniendo el principio de no victimización secundaria en los términos contenidos en el texto aprobado en general.

La asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, afirmó que, sin perjuicio que la noción de debida diligencia se encuentra recogida en la Convención Belém do Pará, la legislación interna carece de un desarrollo que haga aplicable dicho concepto a las investigaciones y los procesos judiciales y administrativos sobre violencia contra mujeres y niñas. Afirmó que ello permite concluir que la noción de debida diligencia sólo sería aplicable al órgano encargado exclusivamente de la investigación penal, esto es, al Ministerio Público.

En razón de lo anterior, la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Mónica Zalaquett, propuso formular una referencia específica al deber de debida diligencia contenido en la letra b) del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará.

La Senadora señora Muñoz hizo presente que, ante la ratificación por parte de Chile de la Convención Belém do Pará, que incorpora la definición de debida diligencia, surge el deber de incorporar dicha noción a la normativa interna, en los términos propuestos por la indicación 276, que propone que los tribunales con competencia en materia de familia, juzgados de garantía, los tribunales de juicio oral en lo penal, consejeros técnicos, abogados, así como los fiscales adjuntos y los defensores penales públicos que intervengan en las causas de que trata la ley, deberán tener en especial consideración la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación hacia la Mujer.

En el mismo sentido, la Senadora señora Allende sostuvo que el concepto de debida diligencia ha sido aplicado en materia de violencia contra la mujer, toda vez que se ha establecido que los Estados deben adoptar medidas con la debida diligencia para impedir la violación de los derechos, investigar y castigar actos de violencia y proporcionar

Informe de Comisión Especial

indemnización. Asimismo, la Asamblea General de las Naciones Unidas incluyó el deber de actuar con debida diligencia en la prevención, investigación y castigo de estos casos, y a nivel regional, la Convención Belém do Pará consagra expresamente tal deber en la letra b) de su artículo 7°.

La Senadora señora Provoste coincidió en la necesidad de incorporar dicho concepto a la legislación interna, habida cuenta de su creciente utilización en materia de derechos humanos y la prevención y sanción de tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Al efecto, expuso que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso Favela Nova Brasília Vs. Brasil, de 16 de febrero de 2017, ha establecido que “(e)n casos de violencia contra la mujer, ciertos instrumentos internacionales resultan útiles para precisar y dar contenido a la obligación estatal reforzada de investigarlos con la debida diligencia. Entre otros, en una investigación penal por violencia sexual es necesario que: i) la declaración de la víctima se realice en un ambiente cómodo y seguro, que le brinde privacidad y confianza; ii) la declaración de la víctima se registre de forma tal que se evite o limite la necesidad de su repetición; iii) se brinde atención médica, sanitaria y psicológica a la víctima, tanto de emergencia como de forma continuada si así se requiere, mediante un protocolo de atención cuyo objetivo sea reducir las consecuencias de la violación; iv) se realice inmediatamente un examen médico y psicológico completo y detallado por personal idóneo y capacitado, en lo posible del sexo que la víctima indique, ofreciéndole que sea acompañada por alguien de su confianza si así lo desea²⁹⁹; v) se documenten y coordinen los actos investigativos y se maneje diligentemente la prueba, tomando muestras suficientes, realizando estudios para determinar la posible autoría del hecho, asegurando otras pruebas como la ropa de la víctima, investigando de forma inmediata el lugar de los hechos y garantizando la correcta cadena de custodia; vi) se brinde acceso a asistencia jurídica gratuita a la víctima durante todas las etapas del proceso, y vii) se brinde atención médica, sanitaria y psicológica a la víctima, tanto de emergencia como de forma continuada si así se requiere, mediante un protocolo de atención cuyo objetivo sea reducir las consecuencias de la violación³⁰⁰. Asimismo, en casos de supuestos actos de violencia contra la mujer, la investigación penal debe incluir una perspectiva de género y realizarse por funcionarios capacitados en casos similares y en atención a víctimas de discriminación y violencia por razón de género.”

En el mismo sentido, en el caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala, la Corte ha señalado que, en los casos de violencia contra la mujer, “las autoridades estatales deben iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva una vez que tomen conocimiento de los hechos que constituyan violencia contra la mujer, incluyendo la violencia sexual”. En consecuencia, “ante acto de violencia contra una mujer, resulta particularmente importante que las autoridades a cargo de la investigación la lleven adelante con determinación y eficacia, teniendo en cuenta el deber de la sociedad de rechazar la violencia contra las mujeres y las obligaciones del Estado de erradicarla y de brindar confianza a las víctimas en las instituciones estatales para su protección.”

Añadió que lo anterior permite concluir que existe el deber de desarrollar dicha noción en la legislación interna de los Estados aplicando con un criterio de generalidad en su aplicación.

La Senadora señora Von Baer afirmó que la noción de debida diligencia da cuenta de un deber del Estado, pero los instrumentos internacionales que lo contempla carecen de una definición relativa a los elementos que lo componen. Por lo anterior, propuso especificar el contenido de dicha obligación.

La abogada de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, Ivonne Sepúlveda, expuso que la noción de debida diligencia emana del derecho internacional de los derechos humanos, concebida como una obligación que recae en los Estados consistente en el cumplimiento de la obligación del respeto y garantía de los derechos fundamentales.

Aun cuando la Convención de Belém do Pará no establece el contenido de dicho concepto, afirmó que en ningún caso puede asociarse a una noción aplicable en ámbito del derecho privado o comercial, pues se trata de un deber que obliga a todos los agentes del Estado, incluyendo a sus órganos autónomos, tal como ha sido reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En consecuencia, abogó por incorporar un estándar específico, aplicable a las investigaciones que desarrolla el Ministerio Público para garantizar, a través de sus actuaciones, que los recursos y garantías sean efectivos, sencillos, rápidos, idóneos e imparciales, lo que resulta coherente con el deber jurídico del Estado, consistente en actuar conforme a estándares internacionales, incluyendo la eficacia en sus actuaciones y el respeto de la dignidad de las víctimas.

Informe de Comisión Especial

Tales deberes, explicó, se enmarcan en el deber de actuar de oficio, consistente en la obligación de realizar los actos investigativos y procesales y no dejar de cargo de las víctimas el recaudo de las evidencias, la presentación de pruebas y el impulso de la actividad investigativa.

En el mismo sentido, la Directora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, señora Ymay Ortiz, afirmó que del deber de oficialidad surge la necesidad de establecer que corresponde de oficio al Estado, y no a las víctimas o a sus familiares, el impulso investigativo y procesal; la recolección oportuna y segura de pruebas y evidencias y la seguridad y protección de las víctimas primarias y secundarias.

La referida directriz, según explicó, apunta a promover un cambio cultural, al incluir a todos los órganos públicos vinculados con la administración de justicia, no sólo en el ámbito de la investigación penal, sino también de familia y de todos aquellos vinculados con materias de género.

La Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Mónica Zalaquett, manifestó su conformidad con las observaciones del Ministerio Público.

-Puestas en votación las indicaciones 276, 277 y 278, fueron aprobadas, con modificaciones, por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer.

Número 2

Indicación 279

La indicación 279, de la Senadora señora Rincón, reemplaza el numeral 2 del artículo 20, por el siguiente:

“2. Los y las funcionarias del Ministerio Público, judiciales, policiales, de salud, peritos y demás funcionarios/as públicos o privados a quienes correspondan diligencias investigativas y probatorias de la violencia y del daño resultante, y/o la protección de las víctimas y sus hijos, les otorgarán atención adecuada, respetarán sus derechos y decisiones; no actuarán normalizando y/o minimizando la violencia sufrida; y no podrán revictimizarlas, en particular se evitará que la víctima deba reiterar su relato y/o encontrarse con el agresor en un mismo espacio o recinto.”.

En sesión de 3 de septiembre de 2020, el Ejecutivo propuso una redacción nueva para todo el artículo -distinta a la indicación 276- y la asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, explicó que al Ejecutivo no les satisfacen las indicaciones formuladas por la Senadora Rincón ni el texto aprobado en general, en la medida que ocupan el concepto de la debida diligencia, ya que en nuestro ordenamiento jurídico está asociado al Derecho privado, específicamente en los artículos 44 y 1547 del Código Civil. Asimismo, indicó que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en un texto que habla sobre la responsabilidad de las empresas en el respeto de los derechos humanos, consigna que la debida diligencia en materia de derechos humanos es un proceso continuo de gestión de una empresa prudente y razonable.

Por lo anterior, manifestó que al Ejecutivo le parece más correcto establecer la actuación del Ministerio Público con celeridad y especial cuidado durante la investigación de hechos que revisten el carácter de delito en contra de mujeres víctimas de violencia. Tales términos se utilizan en el ámbito del Derecho penal chileno.

La Senadora señora Muñoz comentó que el concepto de debida diligencia es propio del Derecho internacional de los derechos humanos.

La Senadora señora Provoste añadió que, en la Convención de Belem Do Pará, en su artículo séptimo, referido a los deberes de los Estados, incorpora el concepto de debida diligencia, disponiendo que los Estados deben actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer.

La Directora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, señora Ymay Ortiz, propuso establecer, respecto del deber de no victimización secundaria, que los y las funcionarias del Ministerio Público, judiciales, policiales, de salud, peritos y demás funcionarios/as públicos o privados a quienes correspondan diligencias investigativas y probatorias de la violencia y del daño resultante, y/o la protección de las víctimas y sus hijos/as, les otorgarán atención adecuada y procurarán evitar o disminuir cualquier perturbación que hubieren de soportar con ocasión de sus actuaciones en el sistema de justicia u otros

Informe de Comisión Especial

servicios públicos o los tratos fundados en estereotipos que amparen o refuercen la violencia contra las mujeres.

-Puesta en votación la indicación 279, fue aprobada, con modificaciones, por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer.

ARTÍCULO 21

El artículo 21 aprobado en general contempla derechos y garantías judiciales.

Al efecto, dispone que en todo procedimiento judicial penal o de familia, referido a hechos presuntamente constitutivos de violencia contra las mujeres, se procurará otorgarles las siguientes garantías:

1. Contar con acceso a asistencia y representación judicial.
2. No ser enjuiciada ni cuestionada por su relato, conductas o estilo de vida.
3. Obtener una respuesta oportuna y efectiva.
4. Ser oída en el momento de adoptarse una decisión que la afecte. El Ministerio Público y los Tribunales de Justicia deberán resguardar y dejar constancia del ejercicio de este derecho tratándose de la procedencia de la facultad de no iniciar la investigación, el archivo provisional, el ejercicio del principio de oportunidad y en la suspensión condicional del procedimiento, respectivamente.
5. Recibir protección cuando se encuentre amenazada o vulnerada su vida o su integridad personal.
6. A la protección de sus datos personales y los de sus hijos menores de edad respecto de terceros y de su intimidad, honor y seguridad, para lo cual el tribunal que conozca del respectivo procedimiento podrá disponer las medidas que sean pertinentes, a petición de parte, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5 del Código Procesal Penal.
7. Participar en el procedimiento recibiendo información de la causa sin la exigencia de formalidades que entorpezcan el acceso a ella. En particular, podrán obtener información de la causa personalmente, sin necesidad de requerir dicha información a través de un abogado, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 182 del Código Procesal Penal.

La Directora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, señora Ymay Ortiz, en relación al artículo 21, relativo a los derechos y garantías de mujeres víctimas de violencia, señaló que resultan pertinentes las indicaciones 284 y 285 en cuanto a su encabezado. En cuanto a la incorporación de nuevos numerales, como se plantea en las indicaciones 290 y 308, sostuvo que no son razonables en tanto no responden adecuadamente a la lógica de derechos y garantías de la víctima de violencia.

Acerca del numeral primero, y las indicaciones orientadas a su eliminación o a la eliminación del término “judicial”, agregó que ello dependerá en gran medida de lo que se discuta a propósito de la extensión del artículo 19, pues, de quedar en términos amplios -como propone por el Ministerio Público-, parece adecuada la indicación 287.

Seguidamente, comentó que no parecen razonables las modificaciones al numeral 2, por quedar claro el sentido de la disposición en su texto aprobado actual, mientras que el numeral 3 es objeto de precisiones por la indicación 291. En cuanto al numeral 4, agregó que parece adecuada la redacción propuesta por el Ejecutivo, al hacer referencia a lo dispuesto en el artículo 108 del Código Procesal Penal. En el numeral 5, sin perjuicio de las indicaciones 298 y 299, afirmó que parece más adecuado hacer una remisión a las formas de violencia definidas en el artículo 2º del proyecto ley. Finalmente, en cuanto al numeral 7, añadió que queda mejor explicado incorporando las expresiones de la indicación 304, eliminando la referencia a otros conceptos como las formalidades y suprimiendo la referencia al artículo 182 del Código Procesal Penal, al resultar superflua.

En cuanto a la indicación 280, señaló que no dice relación con lo tratado en esta disposición, pues más adelante se refiere a la prestación de asesoría judicial en casos de violencia contra las mujeres. Respecto de esta indicación, propuso rechazar el inciso segundo, por no advertirse una razón que habilite al Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género para deducir querellas en representación de un interés ajeno al de la víctima, puesto que el

Informe de Comisión Especial

interés general de la sociedad ya está representado por el Ministerio Público.

Además, en relación a la posibilidad de solicitar información al Ministerio Público, aun antes de tener la calidad de interviniente en el proceso, afirmó que se trata de una propuesta contraria al carácter secreto de las investigaciones penales, las cuales solo pueden ser conocidas por los intervinientes de conformidad a lo dispuesto en el artículo 182 del Código Procesal Penal, no existiendo excepciones legales para otro tipo de instituciones legitimadas para querellarse, tales como el Servicio de Impuestos Internos o el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

La Senadora señora Von Baer hizo presente la necesidad de vincular el encabezado del artículo 21 con la regulación contenida en el artículo 19, en lo relativo al ámbito de aplicación de las garantías en el ámbito de la justicia.

Indicación 280

La indicación 280, del Presidente de la República, sustituye el artículo 21 aprobado en general, por el que sigue:

Artículo 21.- De la prestación de asesoría judicial en casos de violencia contra las mujeres. El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, podrá asumir el patrocinio y representación de las mujeres víctimas de los hechos de violencia o de los delitos mencionados en el artículo 19 de esta ley. Para ello el Servicio podrá celebrar convenios con entidades públicas o privadas.

En el caso del delito de femicidio regulado en el artículo 390 del Código Penal, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género podrá deducir querella, para lo que solicitará al Ministerio Público información acerca de la investigación que inicie con ocasión de la comisión de dicho delito, permitiendo el acceso a la información en los términos del artículo 182 del Código Procesal Penal.

En sesión de 29 de octubre de 2020, la asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, propuso establecer, respecto de la prestación de asesoría y representación judicial en casos de violencia contra las mujeres, que el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, en los casos calificados por el mismo, podrá interponer querellas y asumir la representación de las mujeres, que sean mayores de edad, víctimas de hechos constitutivos de delitos en razón de su género. Para ello el Servicio podrá celebrar convenios con entidades públicas o privadas.

La Senadora señora Sabat valoró la entrega de facultades al Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género para presentar querellas ante hechos constitutivos de delitos en razón de su género en casos de violencia contra las mujeres.

La Senadora señora Provoste consultó las razones que justifican la exclusión de la voluntad de la víctima como requisito para la actuación del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, junto al fundamento para excluir una referencia a los delitos mencionados en el artículo 19 de esta ley.

La asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, hizo presente la voluntad del Ejecutivo consistente en incorporar el requisito consistente en la voluntad de la víctima.

Agregó que la norma propuesta opera en el ámbito penal de forma general, toda vez que actualmente el Servicio Nacional de la Mujer puede asumir el patrocinio y representación de la mujer víctima de delitos constitutivos de violencia intrafamiliar que sea mayor de edad, si ella así lo requiere, en los términos del artículo 20 de la ley N° 20.066, que permite celebrar convenios con centros privados o corporaciones sin fines de lucro.

De ese modo, afirmó que la propuesta contempla una atribución de especial relevancia, toda vez que el artículo 111 del Código Procesal Penal establece que los órganos y servicios públicos sólo podrán interponer querella cuando sus respectivas leyes orgánicas les otorguen expresamente las potestades correspondientes.

En cuanto a incluir los delitos contenidos en artículo 19 de esta ley, afirmó que se trata de una materia que recae sobre la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, al agregar nuevas funciones a órganos o servicios públicos, y afectar la administración financiera del Estado, al requerir un mayor gasto para cumplir las atribuciones que se le asignan.

Informe de Comisión Especial

En específico, afirmó que ello se produciría, por ejemplo, si se permitiera el ejercicio de acciones judiciales por parte del Servicio Nacional de la Mujer en materia laboral.

La Subsecretaria de la Mujer, señora Carolina Cuevas, en el mismo sentido, afirmó que la atribución en estudio resulta de particular relevancia para el ejercicio de acciones judiciales ante hechos distintos a aquellos contenidos en la ley N° 20.066, sobre violencia intrafamiliar, lo que ha sido requerido por distintos sectores, por ejemplo, a raíz de los hechos ocurridos a partir del 18 de octubre de 2019.

La Senadora señora Muñoz afirmó que el texto aprobado en general por el Senado establece, en su artículo 27, que el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, en los casos calificados por el mismo, podrá asumir el patrocinio y representación de las mujeres víctimas de los hechos de violencia o de los delitos mencionados en el artículo 19 de esta ley, de modo que no se trata de una materia que recae sobre la iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

Asimismo, advirtió que, en cualquier caso, no resulta invocar la falta de financiamiento como un argumento para no disponer medidas en resguardo de las mujeres víctimas de violencia.

La Senadora señora Allende, luego de coincidir con dicha observación, valoró la incorporación de la solicitud de la víctima para el ejercicio de las atribuciones del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género.

Sobre el particular, la abogada de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, señora Ivonne Sepúlveda, explicó, en los términos contenidos en la propuesta, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género deberá calificar en qué casos asumirá la representación de las mujeres. Dicha norma reproduce el inciso primero del artículo 20 de la ley N° 20.066, que contempla la misma facultad tratándose de delitos constitutivos de violencia intrafamiliar, lo que permite sostener que, en la práctica, la propuesta no agrega nuevas facultades para el referido servicio.

La Senadora señora Von Baer coincidió con dicha observación, toda vez que la propuesta no modifica las atribuciones del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género.

A continuación, la Directora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, señora Ymay Ortiz, hizo presente la necesidad de incorporar la voluntad de la víctima como requisito previo para la actuación del Servicio Nacional de la Mujer.

En cuanto al alcance del artículo 111 del Código Procesal Penal, afirmó que los órganos públicos que comparecen en aplicación de dicha disposición -tales como el Instituto Nacional de Derechos Humanos- ejercen un interés que va más allá de los de la víctima, de modo que se trata de una hipótesis distinta. Lo anterior da cuenta de la necesidad de un requerimiento de la víctima, en concordancia con el respeto de su autonomía, la que configura uno de los lineamientos centrales del proyecto.

En razón de tales consideraciones, la Senadora señora Muñoz propuso establecer, respecto de la prestación de asesoría judicial en casos de violencia contra las mujeres, que el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, en los casos calificados por el mismo, podrá interponer querellas y asumir el patrocinio y la representación de las mujeres víctimas de los hechos de violencia o de los delitos mencionados en el artículo 19 de la ley, que sean mayores de edad y que así lo requirieren. Para ello el Servicio podrá celebrar convenios con entidades públicas o privadas.

-Puestas en votación las indicaciones 280 (con modificaciones) y 280 a) del Ejecutivo, fueron aprobadas por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer. Esta materia queda regulada en el artículo 31 del texto del proyecto de ley que se propone por la Comisión Especial de la Mujer y de la Igualdad de Género.

Encabezamiento del artículo 21

Indicación 281

La indicación 281, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, suprime la palabra “judiciales”.

-Puesta en votación la indicación 281, fue aprobada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión,

Informe de Comisión Especial

Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer.

Indicación 282

La indicación 282, de la Senadora señora Rincón, agrega después de la palabra “judiciales” la expresión “de las víctimas de violencia”.

Indicación 283

La indicación 283, de la Senadora señora Rincón, reemplaza la frase “penal o de familia, referido a hechos presuntamente constitutivos de violencia contra las mujeres, se procurará otorgarles”, por lo siguiente: “y/o administrativo referido a hechos de violencia contra mujeres y niñas, de acuerdo a lo establecido por la presente ley y los tratados internacionales sobre derechos humanos vigentes en el país, se harán efectivos los derechos de acceso a la justicia, debido proceso, y protección reconocidos a las víctimas, y en particular”.

Indicación 284

La indicación 284, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, sustituye la expresión “penal o de familia” por “y/o administrativo”.

Indicación 285

La indicación 285, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, suprime la palabra “presuntamente”.

Discusión respecto de la indicaciones 282, 283, 284 y 285

En sesión de 8 de octubre de 2020, la Comisión Especial analizó la incorporación de la perspectiva de género dentro de los derechos y las garantías y su ámbito de aplicación, para determinar si operan en los procedimientos judiciales y administrativos.

La asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, explicó que el Ejecutivo propone la incorporación de la perspectiva de género en la investigación y fallo de casos de violencia contra la mujer, con el propósito de especificar su aplicación a las materias y los procedimientos vinculados con el ámbito de la justicia.

Asimismo, propuso establecer que los tribunales con competencia en materia de familia, juzgados de garantía, los tribunales de juicio oral en lo penal, consejeros técnicos, abogados, así como los fiscales y los defensores penales públicos que intervengan en las causas de que trata esta ley, deberán tener en especial consideración los siguientes instrumentos internacionales sobre derechos humanos: Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación hacia la Mujer.

La Directora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, señora Ymay Ortiz, expuso las consideraciones de la fiscalía sobre la materia.

Al efecto, expresó que no resulta pertinente incorporar una referencia a los instrumentos internacionales tales como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación hacia la Mujer, toda vez que se trata de tratados incorporados al ordenamiento interno conforme al inciso segundo del artículo 5° de la Constitución Política de la República, y se trata de normas cuya aplicación subyace a la interpretación de todas las normas del proyecto, conforme a las normas que definen su marco interpretativo.

En el mismo sentido, añadió que lo propio ocurre tratándose de la perspectiva de género, toda vez que se trata de un criterio general que opera respecto de todas las disposiciones del proyecto.

La Senadora señor Órdenes hizo presente que la perspectiva de género constituye un criterio general del proyecto, en los términos contenidos en sus artículos 5° y 8°, que establecen su incorporación en todas las actuaciones de los órganos del Estado.

Informe de Comisión Especial

En cuanto al ámbito de aplicación, la asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, propuso establecer una referencia general a los procedimientos relacionados al artículo 19 del proyecto.

La Directora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, señora Ymay Ortiz, coincidió en la necesidad de introducir una referencia al artículo 19 del proyecto, que contempla un ámbito de aplicación del proyecto suficientemente amplio. Asimismo, añadió que, al incorporar una referencia a su artículo 20, se incluye a los procedimientos administrativos.

La Senadora señora Muñoz propuso establecer, respecto de los derechos y garantías, que en los procedimientos señalados en los artículos 19 y 20 de esta ley, referidos a hechos constitutivos de violencia contra las mujeres, se otorgará a las víctimas las garantías que contempla la disposición en estudio.

-Puestas en votación las indicaciones 282, 283, 284 y 285, fueron aprobadas, con dichas modificaciones, por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Muñoz, Órdenes, Provoste, Sabat y Von Baer.

Número 1

Indicación 286

La indicación 286, de la Senadora señora Rincón, reemplaza el número 1 por el siguiente:

1. Contar con acceso a asistencia jurídica y letrada especializada. Ninguna víctima podrá comparecer ante un juez o autoridad que conozca de los hechos sin que se le haya nombrado previamente un abogado.

-Puesta en votación la indicación 286, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Muñoz, Órdenes, Provoste, Sabat y Von Baer.

Indicación 287

La indicación 287, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, suprime la palabra “judicial”.

-Puesta en votación la indicación 287, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Muñoz, Órdenes, Provoste, Sabat y Von Baer.

Número 2

Indicación 288

La indicación 288, del Senador señor Galilea, eliminar el número 2.

-Puesta en votación la indicación 288, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Muñoz, Órdenes, Provoste, Sabat y Von Baer.

Indicación 289

La indicación 289, de la Senadora señora Von Baer, reemplaza la expresión “enjuiciada ni cuestionada” por la palabra “prejuzada”.

En sesión de 8 de octubre de 2020, la asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga propuso incorporar, dentro de los derechos y garantías, no ser enjuiciada, estigmatizada, discriminada ni cuestionada por su relato, conductas o estilo de vida.

-Puesta en votación la indicación 289, fue aprobada, con modificaciones, por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Muñoz, Órdenes, Provoste, Sabat y Von Baer.

Indicación 290

La indicación 290, de la Senadora señora Rincón, para incorporar los siguientes párrafos, nuevos, al número 2 del artículo 21:

Informe de Comisión Especial

“Los relatos que den cuenta de indicadores de la existencia de una violencia relacional y asimétrica, basada en estereotipos de género, y por ende, habitual, serán considerados indicios graves de la existencia habitual de la violencia grave y presunciones de riesgo alto para la vida y/o integridad, la salud física, sexual y/o psicológica, libertad personal, autonomía o autodeterminación y/o subsistencia económica psíquica de la mujer y de los hijos u otras personas a su cuidado. Este tipo de casos deberá ser conocido por Tribunal de Garantías para la adopción de medidas cautelares urgentes, el Ministerio Público iniciará una investigación por delito de maltrato habitual y protegerá a las víctimas directas e indirectas. No procederá la mediación familiar ni ninguna forma de termino de las investigaciones o procesos judiciales que implique encontrarse ambas partes en condiciones de igualdad para negociar.

Un protocolo elaborado por el Ministerio de Salud y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, establecerá los indicadores de violencia episódica y de violencia relacional en parejas, y dentro de ésta, de violencia asimétrica y simétrica, tanto los que se presentan a nivel sistémico como a nivel individual, incluyendo un enfoque interseccional. Este tendrá carácter oficial y será instrumento de prueba pericial aplicado en cada caso por los profesionales competentes. Del mismo modo, ambos Ministerios elaborarán un protocolo oficial de indicadores de riesgo, que permita objetivar la procedencia, intensidad, y duración imprescindible de las medidas cautelares. Ambos instrumentos serán de aplicación obligatoria para todos los organismos públicos y privados con competencia en las materias de que trata esta ley.”.

-Esta indicación fue declarada inadmisibles por corresponder a materias cuya iniciativa exclusiva corresponde al Presidente de la República, en conformidad al número 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental.

Número 3

Indicación 291

La indicación 291, de la Senadora señora Rincón, sustituye la expresión “y efectiva” por “efectiva y debidamente fundada”.

-Puesta en votación la indicación 291, fue aprobada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Muñoz, Órdenes, Provoste, Sabat y Von Baer.

Indicación 292

La indicación 292, de la Senadora señora Rincón, para consultar a continuación del número 3 un numeral nuevo, del siguiente tenor:

“... Que se investigue y conozca el caso desde un enfoque de derechos humanos, género e interseccional, pudiéndose siempre la autoridad competente solicitar o recibir amicus curiae.”.

-Puesta en votación la indicación 292, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Muñoz, Órdenes, Provoste, Sabat y Von Baer.

Indicación 293

La indicación 293, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, agregar el siguiente numeral, nuevo:

“... Que se realice una investigación desde un enfoque interseccional, incorporando la perspectiva de género.”.

-Puesta en votación la indicación 293, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Muñoz, Órdenes, Provoste, Sabat y Von Baer.

Número 4

Indicación 294

La indicación 294, de la Senadora señora Rincón, reemplaza la frase “Ser oída en el momento de adoptarse una decisión” por “Ser oída y su testimonio y voluntad debidamente considerados al momento de adoptarse cualquier decisión”.

Informe de Comisión Especial

Indicación 295

La indicación 295, de la Senadora señora Rincón, agrega después de la expresión “la afecte”. el siguiente texto: “Los jueces de familia no podrán prescindir de las audiencias orales para oír a las víctimas directamente, y no podrán delegar esta función en Consejeros Técnicos u otros funcionarios del Tribuna, evitando la revictimización. La declaración de la víctima deberá constar en el audio de la audiencia respectiva.”.

Indicación 296

La indicación 296, de la Senadora señora Rincón, sustituye la expresión “El Ministerio Público” por “En particular, el Ministerio Público”.

Indicación 297

La indicación 297, de la Senadora señora Rincón, sustituye la frase “deberán resguardar y dejar constancia del ejercicio de este derecho tratándose de”, por la siguiente: “deberán garantizar el derecho de toda mujer y niña a ser oída y a que su opinión sea considerada respecto a”.

Discusión respecto de las indicaciones 294, 295, 296 y 297

En sesión de 9 de octubre de 2020, la asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga propuso incorporar, dentro de los derechos y garantías, ser oída en el momento de adoptarse una decisión que la afecte, y establecer que el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia deberán resguardar y dejar constancia del ejercicio de este derecho, en los casos que establece el artículo 109 del Código Procesal Penal.

-Puestas en votación las indicaciones 294, 295, 296 y 297, fueron aprobadas, con modificaciones, por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Muñoz, Órdenes, Provoste, Sabat y Von Baer.

Número 5

Indicación 298

La indicación 298, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, reemplaza la expresión “o su integridad” por “integridad física o psicológica, sexual, libertad personal, autonomía o autodeterminación y/o subsistencia económica”.

Indicación 299

La indicación 299, de la Senadora señora Rincón, reemplaza la palabra “personal” por lo siguiente: “o salud física, sexual y/o psicológica, libertad personal, autonomía o autodeterminación y/o subsistencia económica”.

Indicaciones 298 y 299

En sesión de 9 de octubre de 2020, la asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, propuso incorporar, dentro de los derechos y garantías, recibir protección a través de las medidas contempladas en la legislación, cuando se encuentre amenazada o vulnerada su vida, integridad física, indemnidad sexual o libertad personal, como también las de sus hijos e hijas, si los hubiere.

Al efecto, explicó que dicha proposición, en lo fundamental, permite incorporar medidas de protección de hijos e hijas, si los hubiere.

La Senadora señora Von Baer coincidió con dicha propuesta, atendida la necesidad de incorporar medidas de protección de hijos e hijas, por ejemplo, en aquellos casos vinculados al pago de obligaciones alimenticias, es decir, ante casos de violencia económica que constituyen una hipótesis de violencia contra la mujer.

La Senadora señora Sabat coincidió con dicho planteamiento, sobre todo a raíz de casos de violencia económica, que generalmente es ejercida por intermedio de los hijos e hijas.

La Senadora señora Provoste, por su parte, luego de coincidir con la necesidad de establecer medidas de protección de hijos e hijas, sostuvo que ello configura una materia propia de los juzgados de familia, de modo que,

Informe de Comisión Especial

al incorporarla al ámbito de aplicación de las propuestas en estudio -relativo a la protección de la mujer en el ámbito judicial- se desdibujaría el cumplimiento de los propósitos del proyecto.

La Senadora señora Muñoz coincidió con dicha observación.

La abogada de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, señora Ivonne Sepúlveda, afirmó que, en la práctica, en el ámbito penal las medidas cautelares, aun cuando son de carácter personal, frecuentemente alcanzan al grupo familiar. Del mismo modo, explicó que en la medida que una víctima solicite una protección especial a hijos e hijas también pueden ser concedidas, sin perjuicio de las normas generales que sobre la materia opera en el ámbito de los tribunales de familia.

Agregó que, con todo, se debe enfatizar en el rol de la mujer como sujeto de derechos, con independencia de su condición de madre. Del mismo modo, añadió que los hijos, como sujetos de derecho, ya cuentan con un sistema de garantías y medidas de protección, en los términos señalados precedentemente.

La Senadora señora Muñoz solicitó votar separadamente el derecho a recibir protección a través de las medidas contempladas en la legislación, cuando se encuentre amenazada o vulnerada su vida, integridad física, indemnidad sexual o libertad personal, y su aplicación a aquellos casos en que se encuentre amenazada o vulnerada la de sus hijos e hijas, si los hubiere.

-Puestas en votación las indicaciones 298 y 299, respecto al derecho de la mujer a recibir protección a través de las medidas contempladas en la legislación, cuando se encuentre amenazada o vulnerada su vida, integridad física, indemnidad sexual o libertad personal, fueron aprobadas, con modificaciones, por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Muñoz, Órdenes, Provoste, Sabat y Von Baer.

Puesta en votación la propuesta del Ejecutivo, para establecer su aplicación a los casos de amenaza o vulneración de hijos e hijas, si los hubiere, fue rechazada por 3 votos en contra, de las Senadoras señoras Muñoz, Órdenes y Provoste, y 2 votos a favor, de las Senadoras señoras Sabat y Von Baer.

La Senadora señora Provoste fundamentó su votación enfatizando el deber de proteger a hijos e hijas, en cuyo caso existen medidas de protección específicas en el ámbito de la justicia penal y ante los tribunales de familia. Asimismo, puntualizó que la iniciativa previene y sanciona específicamente la violencia contra la mujer y protege a las mujeres que hubieren sido víctimas de tales conductas, lo que da cuenta de la necesidad de establecer el derecho a recibir protección a través de las medidas contempladas en la legislación.

Número 6

Indicación 300

La indicación 300, de la Senadora señora Rincón, sustituye la frase “y los de sus hijos menores de edad respecto de terceros y de su intimidad, honor y seguridad,”, por la siguiente: “y de su intimidad, honor y seguridad y la de sus hijos/as u otras personas bajo su cuidado respecto de terceros y del denunciado,”.

En sesión de 29 de octubre de 2020, la asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, propuso establecer que en los procedimientos señalados en los artículos 19 y 20 de esta ley, referidos a hechos o delitos constitutivos de violencia contra las mujeres, se otorgarán a las víctimas la protección de sus datos personales y los de sus hijos e hijas, respecto de terceros y de su intimidad, honor y seguridad, para lo cual el tribunal que conozca del respectivo procedimiento podrá disponer, a petición de parte, las medidas pertinentes.

Fundamentó dicha proposición señalando que la referencia al artículo 5 del Código Procesal Penal, contenida en el texto aprobado en general, resulta errónea, toda vez que no dice relación con la materia en estudio.

Asimismo, afirmó que la proposición permite proteger los datos personales de los hijos e hijas, sin importar si se trata de menores o mayores de edad.

La Directora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, señora Ymay Ortiz, coincidió con dicha observación.

-Puesta en votación la indicación 300, fue aprobada, con modificaciones, por la unanimidad de las integrantes

Informe de Comisión Especial

presentes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste y Sabat.

Indicación 301

La indicación 301, de la Senadora señora Rincón, agrega después de la palabra “tribunal” la expresión “o autoridad”.

-Puesta en votación la indicación 301, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste y Sabat.

Indicación 302

La indicación 302, de la Senadora señora Rincón, para agregar a continuación de la expresión “pertinentes,” la locución “de oficio o”.

-Puesta en votación la indicación 302, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste y Sabat.

Número 7

Indicación 303

La indicación 303, de la Senadora señora Rincón, agrega a continuación de la expresión “Participar en” lo siguiente: “la investigación o”.

Indicaciones 304 y 305

Las indicaciones 304, de la Senadora señora Rincón, y 305, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, agregan a continuación de la expresión “recibiendo información” lo siguiente: “clara, oportuna y completa”.

Indicaciones 303, 304 y 305

En sesión de 29 de octubre de 2020, la asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, propuso establecer que las víctimas podrán recibir información clara, oportuna e íntegra de la investigación o del procedimiento sin la exigencia de formalidades que entorpezcan el acceso a ella. En particular, podrán obtener información de la causa personalmente, sin necesidad de requerir dicha información a través de un abogado.

Dicha propuesta, afirmó, permite ampliar el ámbito de aplicación de tal garantía.

La Directora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, señora Ymay Ortiz, afirmó que resulta pertinente establecer el derecho de la víctima a participar del procedimiento de forma activa, más allá de la recepción de información. Añadió que dicha garantía debe hacerse efectiva en la causa de que se trate de modo amplio, desde el inicio del procedimiento, incluso antes de la formalización, pudiendo recibir información clara, oportuna y completa personalmente, sin necesidad de requerir dicha información a través de un abogado.

-Puestas en votación las indicaciones 303, 304 y 305, fueron aprobadas, con dichas modificaciones, por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste y Sabat.

Indicación 306

La indicación 306, del Senador señor Galilea, agrega a continuación de la palabra “formalidades” el vocablo “innecesarias”.

-Puesta en votación la indicación 306, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste y Sabat.

Indicación 307

Informe de Comisión Especial

La indicación 307, de la Senadora señora Rincón, agrega después de la palabra “entorpezcan” la expresión “o retrasen”.

-Puesta en votación la indicación 307, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste y Sabat.

Indicación 308

La indicación 308, de la Senadora señora Rincón, para consultar los siguientes números nuevos:

“... Acceder siempre a evaluaciones de riesgo de violencia protocolizadas y urgentes que determinen la adopción de medidas cautelares oportunas y suficientes.

... Acceder a evaluaciones médico-forenses de violencia relacional asimétrica como prueba de maltrato o violencia habitual; y a evaluaciones de daño asociado a violencia.”.

-Puesta en votación la indicación 308, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste y Sabat.

Indicación 309

La indicación 309, del Presidente de la República, incorpora, antes del artículo 22, el siguiente epígrafe:

“Párrafo 1°. De la violencia contra las mujeres de conocimiento de los tribunales de familia”

-Puesta en votación la indicación 309, fue aprobada por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste y Sabat. Este párrafo 1°, en el texto que la Comisión Especial propone, contiene los artículos 32 a 36.

ARTÍCULO 22

El artículo 22 aprobado en general establece el acceso a la información.

Sobre el particular, establece que quienes dirijan una investigación penal, así como los jueces y los funcionarios encargados del Poder Judicial, deberán informar de forma diligente y adecuada a las mujeres que lo requieran acerca del estado de los procesos judiciales en que sean partes o intervinientes. El personal de las instituciones antes señaladas, como asimismo de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile, deberá informar sobre los servicios, mecanismos de apoyo y medidas de protección disponibles para ellas, según corresponda a cada institución.

Asimismo, dispone que los órganos competentes deberán entregar información a las mujeres acerca de las vías para denunciar el incumplimiento de las medidas cautelares, de protección, accesorias, de las condiciones de la suspensión del procedimiento y de las condiciones de la libertad vigilada y la libertad vigilada intensiva que se hayan dictado en su favor, así como la modificación o cese de las mismas, los detalles de los actos relacionados con la causa, la liberación de quienes se encuentren en prisión preventiva, el eventual derecho a obtener indemnización y otras materias que las afecten.

La asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, hizo presente que el artículo 22 del texto aprobado en general por Senado contempla una obligación cuyo cumplimiento resulta particularmente complejo, toda vez que no esclarece el deber de información respecto de las víctimas y no considera que las policías, por regla general, no tienen acceso a los antecedentes de los juicios penales.

La abogada de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, señora Ivonne Sepúlveda, luego de coincidir con tales observaciones, añadió que el deber de información hacia la víctima se encuentra regulada adecuadamente en el numeral 7 del artículo 21 del proyecto.

La Senadora señora Muñoz propuso suprimir el artículo 22 del texto aprobado en general por Senado, toda vez que el deber de información que contempla disposición se encuentra regulado en el numeral 7 del artículo 21 del proyecto.

Informe de Comisión Especial

-Dada la aprobación de las indicaciones 303, 304 y 305, que incorporaron el aludido numeral 7 en el artículo 21 (que pasó a ser artículo 25), el artículo 22 del texto aprobado en general por Senado, fue rechazado por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 121, inciso final del Reglamento del Senado.

Indicación 310

La indicación 310, del Presidente de la República, reemplaza el artículo 22 aprobado en general por el siguiente:

Artículo 22.- De la violencia contra las mujeres de conocimiento de los tribunales de familia. Los actos de violencia contra las mujeres que no constituyan delito serán de conocimiento de los tribunales de familia y se sujetarán a las disposiciones generales de las leyes N° 20.066, N° 19.968 y supletoriamente a lo dispuesto en los artículos siguientes.

En sesión de 19 de noviembre de 2020, la asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, propuso especificar el ámbito de competencia de los tribunales de familia, para establecer que los actos de violencia intrafamiliar contra las mujeres que no constituyan delito serán de su conocimiento y se sujetarán a las disposiciones generales de las leyes N° 20.066, N° 19.968 y, supletoriamente, a lo dispuesto en los artículos siguientes.

La Senadora señora Muñoz afirmó que dicha propuesta reduciría el campo de aplicación de las normas del proyecto relativas al acceso a la justicia, que consideran, en general, los hechos de violencia contra la mujer no constitutivos de delitos y a los hechos de violencia contra la mujer constitutivos de delitos, y a los procedimientos judiciales a que ellos den lugar.

La Senadora señora Sabat coincidió con dicha observación.

En el mismo sentido, la directora de la Asociación de Magistradas y Magistrados de Chile, señora María Francisca Zapata, afirmó que circunscribir la propuesta al ámbito de la violencia intrafamiliar resulta incompatible con las normas generales contenidas en el proyecto.

En razón de lo anterior, los actos de violencia contra las mujeres que no constituyan delito serán de conocimiento de los tribunales de familia y se sujetarán a las disposiciones generales de las leyes N° 20.066, N° 19.968 y, supletoriamente, a lo dispuesto en los artículos contenidos en el proyecto.

-Puesta en votación la indicación 310, fue aprobada con modificaciones por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste y Sabat.

En sesión de 14 de enero de 2021, la asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, propuso establecer, mediante la indicación 310 a)- respecto de la violencia contra las mujeres de conocimiento de los tribunales de familia, que los actos de violencia contra las mujeres que no constituyan delito serán de conocimiento de los tribunales de familia y se sujetarán a las disposiciones generales este título, y supletoriamente a las leyes N° 20.066, N° 19.968 y a lo dispuesto en los artículos siguientes.

-Puesta en votación la indicación 310 a), fue aprobada como modificación a la indicación 310, por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer, materia que se ubica en el artículo 32 del proyecto de ley.

Inciso primero

Indicación 311

La indicación 311, de la Senadora señora Rincón, agregar a continuación de la expresión “investigación penal” lo siguiente: “o administrativa, defensores o defensoras públicos”.

Como consecuencia, de la eliminación del artículo 22, esta indicación queda rechazada, por la unanimidad de las integrantes presentes, Senadoras señoras Muñoz, Órdenes, Provoste y Sabat.

Indicación 312

Informe de Comisión Especial

La indicación 312, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, agrega después de la palabra “Judicial” la expresión “y de la Defensoría Penal Pública”.

-Esta indicación fue declarada inadmisibles por corresponder a materias cuya iniciativa exclusiva corresponde al Presidente de la República, en conformidad al número 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental.

Indicación 313

La indicación 313, de la Senadora señora Rincón, agrega después de la palabra “diligente” la expresión “, clara, oportuna, completa”.

Como consecuencia, de la eliminación del artículo 22, esta indicación queda rechazada, por la unanimidad de las integrantes presentes, Muñoz, Órdenes, Provoste y Sabat.

Indicación 314

La indicación 314, de la Senadora señora Rincón, agrega después de la expresión “procesos judiciales” la locución “y administrativos”.

-Como consecuencia, de la eliminación del artículo 22, esta indicación queda rechazada, por la unanimidad de las integrantes presentes, Muñoz, Órdenes, Provoste y Sabat.

Indicación 315

La indicación 315, de la Senadora señora Rincón, reemplaza la expresión “y de la Policía de Investigaciones de Chile” por “, de la Policía de Investigaciones de Chile y Gendarmería de Chile”.

-Esta indicación fue declarada inadmisibles por corresponder a materias cuya iniciativa exclusiva corresponde al Presidente de la República, en conformidad al número 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental.

Inciso segundo

Indicación 316

La indicación 316, de la Senadora señora Rincón, sustituye la expresión “eventual derecho a obtener indemnización”, por la siguiente: “derecho a obtener indemnización y reparación por los perjuicios patrimoniales y daños sufridos”.

-Como consecuencia, de la eliminación del artículo 22, esta indicación queda rechazada, por la unanimidad de las integrantes presentes, Senadoras Muñoz, Órdenes, Provoste y Sabat.

ARTÍCULO 23

El artículo 23 aprobado en general establece, en lo relativo a la aplicación de atenuante de responsabilidad, que en los procedimientos judiciales señalados en el artículo 19 de la ley, el juez no podrá aplicar la atenuante de responsabilidad regulada en el artículo 11, N°5, del Código Penal -esto es, la de obrar por estímulos tan poderosos que naturalmente hayan producido arrebato y obcecación-, cuando ésta se funde en estereotipos que amparen o refuercen la violencia contra las mujeres.

Indicaciones 317 y 318

Las indicaciones 317, del Senador señor Galilea, y 318, de la Senadora señora Aravena, eliminan el artículo 23 aprobado en general.

-Puestas en votación las indicaciones 317 y 318, fueron rechazadas por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste y Sabat.

Indicación 319

El artículo 319, del Presidente de la República, sustituye el artículo 23 por el que sigue:

Informe de Comisión Especial

Artículo 23.- Incompetencia y remisión de antecedentes. Si con ocasión del examen de la denuncia o de la demanda, o del conocimiento de cualquier antecedente introducido durante el curso del procedimiento se concluye que los hechos son constitutivos de delito, el tribunal declarará su incompetencia por resolución fundada. Esta resolución será inapelable, sin perjuicio del ejercicio de las facultades del Ministerio Público.

La resolución precedente se comunicará al juzgado de garantía competente, y se enviará de inmediato copia de esta resolución con todos los antecedentes fundantes al Ministerio Público, tales como actas y audios que registren declaraciones y resoluciones e informes de consejeros técnicos u entidades especializadas que hubieren tomado parte en el proceso, sin perjuicio de las solicitudes que pudieren plantearse en virtud del 276 del Código Procesal Penal.

La asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, explicó que la propuesta considera que, bajo la regulación vigente, los tribunales de familia, al tomar conocimiento de hechos constitutivos de delito, remite los antecedentes al Ministerio Público. Con todo, advirtió no necesariamente dicho órgano presenta los antecedentes ante el juzgado de garantía, lo que requiere requerir directamente la intervención del órgano jurisdiccional.

La Directora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, señora Ymay Ortiz, afirmó que la remisión de los antecedentes de forma directa ante un juzgado de garantía requiere considerar que sólo podrá actuar una vez que sea requerido por parte del Ministerio Público. Lo anterior exige facilitar la comunicación entre el juez de familia y dicho órgano o establecer que las medidas cautelares decretadas por un tribunal de familia sigan vigentes con posterioridad al envío de la comunicación.

En el mismo sentido, la abogada de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, señora Ivonne Sepúlveda, explicó que se han promovido medidas para homologar el número identificador de la tramitación de causas ante todos los tribunales del país, lo que permitiría asegurar la trazabilidad de las medidas cautelares. Mientras ello no sea posible, afirmó que no se logra el objetivo contenido en la propuesta.

-Puesta en votación la indicación 319, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer.

Reapertura del debate

En sesión de 19 de noviembre de 2020, la Comisión por unanimidad acordó reabrir el debate.

La Directora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, señora Ymay Ortiz, hizo presente la necesidad de remitir los antecedentes de forma directa al Ministerio Público, toda vez que se trata del órgano encargado de dirigir la investigación penal. Fundamentó dicha observación señalando que el tránsito desde el juzgado de familia al de garantía suele resultar complejo, a raíz de la posibilidad de inejecución de medidas y la eventual reiteración de hipótesis de violencia.

La directora de la Asociación de Magistradas y Magistrados de Chile, señora María Francisca Zapata, explicó que, en la práctica, remitir los antecedentes al juzgado de garantía resulta relevante, toda vez que permite revisar la ejecución de las medidas cautelares que se hubieren dispuesto.

Al efecto, abogó por establecer que, si se hubieren dispuesto medidas cautelares por el juez de familia, se apliquen las normas del proyecto relativas a la supervisión judicial o la citación a una audiencia para su revisión.

En razón de lo anterior, la Senadora señora Muñoz propuso establecer, como inciso final del artículo propuesto, que, si el tribunal de familia hubiese dictado medidas cautelares, el tribunal de garantía fijará, en el más breve plazo, una audiencia para su revisión, citando a todos los intervinientes.

-Puesta en votación la indicación 319, fue aprobada, con dicha modificación, por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste y Sabat.

Reapertura del debate

En sesión de 3 de diciembre de 2020, la abogada de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de

Informe de Comisión Especial

Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, señora Ivonne Sepúlveda, reiteró el planteamiento del Ministerio Público, en lo que respecta a la remisión de antecedentes ante la incompetencia del tribunal de familia.

Al efecto, sostuvo que resulta necesario establecer que la resolución que declare tal incompetencia sea enviada al Ministerio Público con todos los antecedentes del caso, cuyas copias además pueden ser remitidas al respectivo juzgado de garantía. De esa forma, afirmó que la Fiscalía podrá ejercer las atribuciones que derivan de la facultad de dirigir la investigación de los hechos constitutivos de delito y, en su caso, ejercer la acción penal en la forma prevista por la ley, en el entendido que el tribunal de garantía carece de tales atribuciones en un sistema penal acusatorio.

Asimismo, aseveró que remitir los antecedentes de forma directa al tribunal de garantía no permitiría mejorar la trazabilidad de la denuncia, toda vez que le será asignada un nuevo rol único de causa en tanto el Poder Judicial no cuente con un sistema unificado de causas entre todos los tribunales del país.

A continuación, la Senadora señora Provoste abogó por establecer el deber de dictar medidas cautelares ante denuncias que, habiendo sido formuladas ante un tribunal de familia que se declare incompetente, sean remitidas ante un juzgado de garantía.

La Senadora señora Von Baer afirmó que dicha materia corresponde al ámbito propio del razonamiento de los jueces, quienes deberán dictar las medidas cautelares atendida la gravedad de cada caso en particular.

La asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, afirmó que la proposición del Ministerio Público, en principio, no resuelve la principal problemática en la materia, consistente en las falencias en la trazabilidad de las denuncias que se presentan ante los tribunales de familia y que son remitidas a la justicia penal.

En el mismo sentido, el asesor de dicha Secretaría de Estado, señor Martín Vial, añadió que entre las principales brechas de acceso a la justicia dicen relación con la derivación o remisión de antecedentes entre el tribunal de familia y la judicatura penal, tal como ha sido reconocido por el Poder Judicial. En razón de ello, expresó que, con el propósito de mejorar los índices de trazabilidad, resulta necesario que todas las causas sean comunicadas directamente desde un juzgado de familia a otro con competencia en materia penal.

Atendidas las referidas observaciones, la Senadora señora Muñoz propuso establecer que la resolución que declara la incompetencia del tribunal de familia se comunicará al Ministerio Público con todos sus antecedentes fundantes, tales como actas y audios que registren declaraciones y resoluciones e informes de consejeros técnicos u entidades especializadas que hubieren tomado parte en el proceso, sin perjuicio de las solicitudes que pudieren plantearse en virtud del artículo 276 del Código Procesal Penal. Asimismo, dicha resolución se comunicará al juzgado de garantía competente.

-Puesta en votación la indicación 319, en la materia revisada, fue aprobada, con dichas modificaciones, por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Muñoz, Órdenes, Provoste y Von Baer. Esta materia queda regulada en el artículo 35 que la Comisión Especial propone.

Indicación 320

La indicación 320, de la Senadora señora Rincón, sustituye la expresión “Aplicación de atenuante de responsabilidad” por la siguiente: “Improcedencia de atenuantes de responsabilidad penal”.

En sesión de 29 de octubre de 2020, la asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, propuso establecer la improcedencia de atenuante de responsabilidad, para establecer que, en los procedimientos judiciales referidos a delitos constitutivos de violencia contra la mujer en razón de su género, el juez no podrá aplicar la atenuante de responsabilidad regulada en el artículo 11, N° 5, del Código Penal, cuando ésta se funde en estereotipos que amparen o refuercen la violencia contra las mujeres.

Agregó que dicha propuesta no contiene una referencia al artículo 19 de la ley, toda vez que tal disposición no contempla un catálogo de delitos.

La abogada de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, señora Ivonne Sepúlveda, afirmó que resulta innecesario incorporar la referencia a los

Informe de Comisión Especial

estereotipos que amparen o refuercen la violencia contra las mujeres, toda vez que resulta innecesaria por reiterativa.

La Senadora señora Muñoz propuso incorporar, respecto de la improcedencia de atenuante de responsabilidad, que, en los procedimientos judiciales en materia penal, señalados en el artículo 19 de esta ley, el juez no podrá aplicar la atenuante de responsabilidad regulada en el artículo 11, N° 5, del Código Penal. El Ejecutivo hizo suya dicha propuesta por medio de la indicación 341 a).

-Puesta en votación la indicación 320, fue aprobada, con modificaciones, y puesta en votación la indicación 341 a) fue aprobada, por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer. Esta materia queda regulada en el artículo 39 del proyecto de ley que propone la Comisión Especial.

Indicación 321

La indicación 321, de la Senadora señora Rincón, agrega, después de la expresión “de esta ley”, lo siguiente: “sobre violencia contra mujeres o niñas”.

-Puesta en votación la indicación 321, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer.

Indicación 322

La indicación 322, de la Senadora señora Rincón, reemplazar la expresión “N° 5” por “N°s 3 y 5”.

-Puesta en votación la indicación 322, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer.

Indicación 323

La indicación 323, de la Senadora señora Rincón, propone agregar la siguiente oración final: “Tampoco podrá aplicarse la atenuante de responsabilidad penal establecida en el N° 36 del mismo artículo cuando existan indicios suficientes de que con anterioridad al delito el autor incurrió en conductas de violencia física, sexual o psicológica en contra de la víctima, otras mujeres o menores de edad; o cuando se ha establecido la existencia de violencia relacional asimétrica entre los miembros de una pareja o exparejas.”.

-Puesta en votación la indicación 323, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer.

Indicación 324

La indicación 324, de la Senadora señora Rincón, agrega un inciso del siguiente tenor:

“Tratándose de un delito de femicidio no procede la aplicación de las atenuantes de responsabilidad establecidas en el artículo 11 N°3, N°4, N°5, y N°6 del Código Penal.”.

-Puesta en votación la indicación 324, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer.

ARTÍCULO 24

El artículo 24 aprobado en general establece deberes de protección del Ministerio Público.

Al efecto, dispone que, en virtud de las facultades y funciones que les confieren el Código Procesal Penal y la ley N° 19.640, orgánica constitucional del Ministerio Público, quienes dirijan la investigación penal de delitos de violencia contra las mujeres, y quienes desempeñen funciones en Unidades de Atención a Víctimas y Testigos, otorgarán la debida protección a las víctimas y a las personas que se encuentren bajo su cuidado, de conformidad al artículo 78 del Código Procesal Penal, tanto a través de la adopción oportuna de medidas de protección que no impliquen la restricción de derechos de terceros, como de la solicitud de dictación de medidas cautelares judiciales.

Informe de Comisión Especial

En los casos de violencia contra las mujeres, establece que el silencio, la falta de resistencia o la historia sexual previa o posterior de la víctima, no podrán ser valorados como demostración de aceptación o consentimiento de la conducta. La diferencia de edad, de condición económica, los regalos y otras formas de compensación podrán ser considerados como indicadores de abuso de poder en situaciones de abuso sexual contra niñas, niños o adolescentes o personas adultas mayores.

Finalmente, contempla que en los casos de violencia contra las mujeres indicados en el artículo 19 de esta ley, los fiscales darán prioridad a la adopción y solicitud de medidas orientadas a la prevención de acciones de represalia en contra de la víctima y al resguardo de su seguridad antes, durante y después de la realización de cualquier actuación o diligencia judicial o investigativa que suponga la presencia simultánea de la víctima y el supuesto agresor en el mismo lugar. Para ello, quienes dirijan la investigación penal, cuando resulte procedente, podrán ordenar el acompañamiento policial de la víctima, sin perjuicio de otras medidas que resulten idóneas para resguardar efectivamente su seguridad e integridad personal en atención a la situación de riesgo en que ésta se encuentre.

En sesión de 1 de octubre de 2020, en cuanto al artículo 24, la Abogada de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, señora Ivonne Sepúlveda, respecto a las indicaciones 329 y 330, afirmó que se alejan de la función constitucional del Ministerio Público. Añadió que la institución carece de recursos humanos y materiales para hacerse cargo de las obligaciones de control y seguimiento de víctima e imputado, pues se trata de medidas judiciales que requieren un sistema de seguimiento mediante audiencias, tal como propone el artículo 25, sin perjuicio de las facultades que ejerzan a nivel territorial las policías.

En cuanto al inciso segundo aprobado en general, afirmó que se trata de una norma que no tiene relación con las obligaciones de protección que debe brindar el Ministerio Público, y sus objetivos parecen estar recogidos en el proyecto de ley que modifica el Código Penal en materia de tipificación del delito de violación, por lo que recomendó su eliminación.

Respecto al inciso tercero, añadió que parece adecuada la incorporación de lo señalado en la indicación 336.

En sesión de 29 de octubre de 2020, la asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, propuso reemplazar la palabra “Deberes” por “Obligaciones” de protección del Ministerio Público.

Al efecto, se propone que en virtud de las facultades y funciones que les confieren el Código Procesal Penal y la ley N°19.640, orgánica constitucional del Ministerio Público, quienes dirijan la investigación penal de delitos de violencia contra las mujeres, y quienes desempeñen funciones en Unidades de Atención a Víctimas y Testigos, otorgarán la debida protección a las víctimas y a las personas que se encuentren bajo su cuidado, de conformidad al artículo 78 del Código Procesal Penal, tanto a través de la adopción oportuna de medidas de protección que no impliquen la restricción de derechos de terceros, como de la solicitud de dictación de medidas cautelares judiciales.

En los casos de violencia contra las mujeres los y las fiscales del Ministerio Público darán prioridad a la adopción y solicitud de medidas orientadas a la prevención de acciones de represalia en contra de la víctima y al resguardo de su seguridad antes, durante y después de cualquier actuación o diligencia judicial o investigativa que suponga la presencia simultánea de la víctima y el imputado en el mismo lugar. Para ello, quienes dirijan la investigación penal, cuando resulte procedente, podrán ordenar el acompañamiento policial de la víctima, sin perjuicio de otras medidas que resulten idóneas para resguardar efectivamente su seguridad e integridad personal en atención a la situación de riesgo en que ésta se encuentre.

La asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, explicó que la propuesta permite la supervisión judicial de las medidas cautelares, de las penas accesorias y de las condiciones para la suspensión condicional de la dictación de la sentencia, toda vez que no existe certeza respecto de la ejecución de tales resoluciones.

Respecto de dicha disposición, la Directora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, señora Ymay Ortiz, propuso incorporar que, en los casos de violencia contra las mujeres los y las fiscales del Ministerio Público darán prioridad a la adopción de medidas de protección y solicitud de medidas cautelares orientadas a la prevención de acciones de represalia en contra de la víctima.

Informe de Comisión Especial

La abogada de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, señora Ivonne Sepúlveda, explicó que tal proposición permite distinguir entre las medidas de protección que adopta el Ministerio Público y aquellas cautelares decretadas judicialmente.

Asimismo, propuso especificar, en el inciso primero de la norma propuesta, que el Ministerio Público otorgará la debida protección a las víctimas y a las personas que se encuentren bajo su cuidado de conformidad a los artículos 78 y 78 bis del Código Procesal Penal -que, a su vez, incorpora la protección de la integridad física y psicológica de las personas objeto del tráfico ilícito de migrantes y víctimas de trata de personas- tanto a través de la adopción oportuna de medidas de protección que no impliquen la restricción de derechos de terceros como de la solicitud de dictación de medidas cautelares judiciales.

La Senadora señora Muñoz manifestó su conformidad con dicha proposición.

-Puesta en votación la indicación 348 formulada por el Ejecutivo, fue aprobada, con dichas modificaciones, por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer. Esta materia queda regulada en el artículo 44 del proyecto de ley que la Comisión Especial propone.

Indicación 325

La indicación 325, del Presidente de la República, reemplaza el artículo 24 por el siguiente:

Artículo 24.- Supervisión judicial. Las medidas cautelares, penas accesorias y las condiciones para la suspensión de la ejecución de la sentencia, podrán ser supervisadas judicialmente. La necesidad de fijar más audiencias atenderá a las circunstancias de cada caso.

En el caso que se realice supervisión judicial a estas audiencias, el ofensor será citado para comparecer personalmente bajo apercibimiento de arresto, sin perjuicio de poder hacerlo acompañado de su abogado o representante legal.

La ausencia injustificada del ofensor podrá dar lugar a la intensificación de la medida impuesta, o la revocación de la suspensión condicional de la ejecución de la sentencia.

La víctima será siempre notificada y podrá comparecer personalmente o debidamente representada, a las audiencias de supervisión judicial.

-Puesta en votación la indicación 325, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión Especial.

Reapertura del debate

En sesión de 19 de noviembre de 2020, la Comisión por unanimidad reabrió el debate.

La asesora del Ministerio del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, propuso establecer, respecto de la supervisión judicial, que las medidas cautelares, medidas accesorias y las condiciones para la suspensión condicional de la dictación de la sentencia podrán ser supervisadas judicialmente. La necesidad de fija audiencias atenderá a las circunstancias de cada caso.

En el caso que se realice supervisión judicial a través de audiencias, el juez podrá citar al ofensor para comparecer personalmente bajo apercibimiento de arresto, sin perjuicio de poder hacerlo acompañado de su abogado o representante legal.

La ausencia injustificada del ofensor podrá dar lugar a la intensificación de la medida impuesta, o la revocación de la suspensión condicional de la dictación de la sentencia. La víctima será siempre notificada y podrá comparecer personalmente o debidamente representada, a las audiencias de supervisión judicial.

La Senadora señora Muñoz propuso incorporar un sistema de registro del seguimiento del cumplimiento de las medidas cautelares, suspensiones condicionales del procedimiento y medidas accesorias, al cual tendrán acceso el Ministerio Público, Carabineros y Policía de Investigaciones. Al respecto, el Ejecutivo anunció para la próxima sesión un texto en esa línea.

Informe de Comisión Especial

-Puesta en votación la indicación 325, fue aprobada, con las propuestas del Ejecutivo, por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste y Sabat. Esta materia queda regulada en el artículo 36 del proyecto de ley que la Comisión Especial propone.

Inciso primero

Indicación 326

La indicación 326, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, sustituye el vocablo “Deberes” por “Obligaciones”.

-Puesta en votación la indicación 326, fue aprobada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer. El artículo 24 aprobado en general pasó a ser artículo 44 reemplazado conforme a las indicaciones 326 y 348, que fueron aprobadas por la Comisión Especial.

Indicación 327

La indicación 327, de la Senadora señora Rincón, agrega después de la expresión “de conformidad” la siguiente frase: “a lo dispuesto en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y”.

-Puesta en votación la indicación 327, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer.

Indicación 328

La indicación 328, de la Senadora señora Rincón, para agregar a continuación de la palabra “solicitud” la expresión “diligente y oportuna”.

-Puesta en votación la indicación 328, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer.

Indicación 329

La indicación 329, de la Senadora señora Rincón, agrega al final del inciso primero el siguiente texto: “asimismo, dispondrán de las medidas necesarias para llevar a cabo, de manera diligente y oportuna, el seguimiento a las medidas de protección y cautelares otorgadas, para lo cual se mantendrán contacto periódico con la víctima y con el imputado. Especial seguimiento se hará a mujeres que se encuentren en situación de vulnerabilidad y/o exclusión, tales como niñas y adolescentes, mujeres de la tercera edad, mujeres en situación de discapacidad, mujeres pobres, mujeres migrantes, mujeres que pertenecen a algún pueblo originario, mujeres lesbianas, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, mujeres viviendo con vih/sida, mujeres afro descendientes, trabajadoras sexuales, trabajadoras de casa particular y aquellas que se encuentran privadas de libertad.

-Puesta en votación la indicación 329, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer.

Indicación 330

La indicación 330, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, agrega la siguiente oración final: “Asimismo, dispondrán de las medidas necesarias para llevar a cabo, de manera diligente y oportuna, el seguimiento a las medidas de protección y cautelares otorgadas, para lo cual se mantendrán contacto periódico con la víctima y con el imputado.”.

-Puesta en votación la indicación 330, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer.

Indicación 331

La indicación 331, del Senador señor Bianchi, agrega la siguiente oración final: “En las Unidades de Atención de víctimas y testigos del Ministerio Público deberá existir personal especializado en delitos de género, y

Informe de Comisión Especial

especialmente en delitos cometidos contra la mujer.”.

-Puesta en votación la indicación 331, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer.

Inciso segundo

Indicación 332

La indicación 332, de la Senadora señora Rincón, propone ubicar el inciso segundo del artículo 24 como número 2 del artículo 26, con el siguiente texto:

2. El silencio, la falta de resistencia o la conducta sexual previa o posterior de la víctima, no podrán ser valorados como demostración de aceptación o consentimiento. Asimismo, el consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima cuando la coacción o el encontrarse en un entorno coercitivo hayan disminuido su capacidad para dar un consentimiento voluntario y libre.

-Puesta en votación la indicación 332, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer.

Indicaciones 333 y 334

Las indicaciones 333 y 334, de la Senadora señora Aravena, y de la Senadora señora von Baer, respectivamente, reemplazan la frase “no podrán ser valorados como demostración”, por la siguiente: “no podrán ser valoradas, por sí mismas, como demostración concluyente”.

-Puestas en votación las indicaciones 333 y 334, fueron rechazadas por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer.

Inciso tercero

Indicación 335

La indicación 335, de la Senadora señora Rincón, para sustituir la frase “las mujeres indicados en el artículo 19 de esta ley, los fiscales”, por la siguiente: “mujeres y niñas, los/as fiscales del Ministerio Público”.

-Puesta en votación la indicación 335, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer.

Indicación 336

La indicación 336, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para reemplazar la frase “indicados en el artículo 19 de esta ley, los fiscales darán prioridad a la adopción y solicitud de medidas” por “, los/as fiscales del Ministerio Público darán prioridad a la adopción de medidas de protección y solicitud de medidas cautelares”.

-Puesta en votación la indicación 336, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer.

Indicación 337

La indicación 337, de la Senadora señora Rincón, para agregar después de la palabra “adopción” la expresión “de medidas de protección”.

-Puesta en votación la indicación 337, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y von Baer.

Indicación 338

La indicación 338, de la Senadora señora Rincón, reemplaza la expresión “medidas orientadas” por “medidas cautelares orientadas”.

Informe de Comisión Especial

Puesta en votación la indicación 338, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer.

Indicación 339

La indicación 339, de la Senadora señora Rincón, sustituye la expresión “que suponga” por “, particularmente si ella implica”.

Puesta en votación la indicación 339, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer.

Indicación 340

La indicación 340, del Presidente de la República, para incorporar antes del artículo 25 el siguiente epígrafe:

“Párrafo 2°. De la violencia contra las mujeres de conocimiento de los tribunales penales”

-Puesta en votación la indicación 340, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer.

En sesión de 19 de noviembre de 2020, se reabrió el debate y puesta en votación la indicación 340, fue aprobada por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste y Sabat.

ARTÍCULO 25

El artículo 25 aprobado en general contempla medidas cautelares y de protección judicial.

En específico, dispone que el juez que tome conocimiento de cualquiera de los hechos o delitos referidos en el artículo 19 de la ley deberá adoptar de inmediato las medidas que sean necesarias para garantizar de manera eficaz y oportuna la protección y seguridad de la mujer.

Agrega que en caso de que la víctima sea menor de edad, el juez con competencia en materias de familia podrá adoptar, además, las medidas cautelares contempladas en el artículo 71 de la ley N° 19.968, que Crea los tribunales de familia, cumpliendo con todos los requisitos y condiciones previstas en la misma disposición.

En sesión de 1 de octubre de 2020, en lo que atañe al artículo 25, la Abogada de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, señora Ivonne Sepúlveda, con el mero objeto de mejorar la redacción y claridad de la disposición, sostuvo que resultan pertinentes las indicaciones 343 y parte de la 347. Asimismo, propuso la redacción de un nuevo artículo para sancionar con pena de reclusión menor en su grado medio el incumplimiento de las medidas cautelares, condiciones de las suspensiones condicionales del procedimiento y medidas accesorias decretadas de conformidad a lo dispuesto en el artículo 25 del proyecto de ley, pues el propósito de tal indicación es sancionar expresamente el desacato de estas medidas.

Indicación 341

La indicación 341, del Presidente de la República, reemplaza el artículo 25 por el siguiente:

Artículo 25.- De la violencia contra las mujeres de conocimiento de los tribunales penales. Los hechos de violencia contra las mujeres que constituyan delito serán de conocimiento de los juzgados de garantía y de juicio oral en lo penal y se sujetarán al procedimiento establecido en el Código Procesal Penal.

-Puesta en votación la indicación 341, fue aprobada por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste y Sabat.

En sesión de 14 de enero de 2021, la asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, propuso agregar, mediante la indicación 341 a)- respecto de la violencia contra las mujeres de conocimiento de los tribunales penales, que los hechos de violencia contra las mujeres que constituyan delito serán de conocimiento de los juzgados de garantía y de juicio oral en lo penal, se sujetarán al procedimiento

Informe de Comisión Especial

establecido en el Código Procesal Penal y, supletoriamente, a la ley N° 20.066.

-Puesta en votación la indicación 341 a), fue aprobada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer. Esta materia queda como artículo 37 del proyecto de ley.

ARTÍCULO 38 DEL PROYECTO DE LEY

En sesión de 14 de enero de 2021, la asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, propuso incorporar -por medio de la indicación 341 a)- el delito de maltrato habitual contra la mujer en contexto íntimo.

Dicha proposición contempla que el hombre que ejerza habitualmente la violencia física o psíquica respecto de la mujer con quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge, conviviente civil o de hecho, que tenga un hijo o que tenga o haya tenido una relación de pareja sin convivencia, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio, salvo que el hecho sea constitutivo de un delito de mayor gravedad, caso en el cual se aplicará sólo la pena asignada por la ley a éste.

Para apreciar la habitualidad, se atenderá al número de acciones u omisiones, así como a la proximidad temporal de los mismos, con independencia de que dicha violencia se haya ejercido sobre la mujer o una diferente víctima, de las comprendidas en el artículo 5 de la ley 20.066. Para estos efectos, no se considerarán los hechos anteriores respecto de los cuales haya recaído sentencia penal absolutoria o condenatoria.

Al efecto, explicó que la propuesta considera el delito de maltrato habitual contenido en la ley N°20.066, respecto de mujeres cuando el sujeto activo es un hombre en quien concurren las referidas circunstancias.

-Puesta en votación la indicación 341 a), fue aprobada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer. Esta materia queda regulada en el artículo 38 del proyecto de ley.

Inciso primero

Indicaciones 342 y 343

La indicación 342, de la Senadora señora Rincón, y la indicación 343, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, reemplazan la palabra “juez” por “Tribunal”.

Indicaciones 342 y 343

En sesión de 29 de octubre de 2020, la asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, propuso establecer, respecto de las medidas cautelares y de protección judicial, que el Tribunal que tome conocimiento de cualquiera de los hechos o delitos referidos en el artículo 19 deberá adoptar de inmediato las medidas que sean necesarias para resguardar de manera eficaz y oportuna la protección y seguridad de la mujer, toda vez que dicha disposición pretende operar únicamente respecto de los tribunales con competencia en materia penal.

Dicha propuesta suprime el inciso segundo del artículo 25 aprobado en general por el Senado, toda vez que recae sobre materias propias de los tribunales de familia, cuya regulación sería considerada en otras disposiciones.

La Senadora señora Muñoz propuso establecer, respecto de las medidas cautelares, que el tribunal que tome conocimiento de cualquiera de los hechos o delitos referidos en el artículo 19 deberá adoptar de inmediato las medidas que sean necesarias para garantizar de manera eficaz y oportuna la protección y seguridad de la mujer.

En caso de que la víctima sea menor de edad, el juez con competencia en materias de familia podrá adoptar, además, las medidas cautelares contempladas en el artículo 71 de la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia, cumpliendo con todos los requisitos y condiciones previstas en la misma disposición.

-Puestas en votación las indicaciones 342 y 343, en conjunto con la formulada por el Ejecutivo, fueron aprobadas por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von

Informe de Comisión Especial

Baer.

Indicación 344

La indicación 344, de la Senadora señora Rincón, para sustituir la frase “referidos en el artículo 19” por la siguiente: “de violencia contra mujeres o niñas”.

-Puesta en votación la indicación 344, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer.

Indicación 345

La indicación 345, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, reemplaza la expresión “referidos en el artículo 19” por “contra las mujeres”.

-Puesta en votación la indicación 345, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer.

Indicación 346

La indicación 346, de la Senadora señora Rincón, reemplaza la expresión “y seguridad de la mujer”, por la siguiente: “seguridad y ejercicio pleno de sus derechos, así como de las personas bajo su cuidado”.

-Puesta en votación la indicación 346, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer.

Indicación 347

La indicación 347, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, para agregar un inciso nuevo, del siguiente tenor:

“El poder judicial mantendrá un sistema de seguimiento del cumplimiento de las medidas cautelares, suspensiones condicionales del procedimiento y medidas accesorias, al cual tendrán acceso el Ministerio Público, Carabineros y Policía de Investigaciones. Se sancionarán con pena de reclusión menor en su grado máximo en caso de incumplimiento de las medidas señaladas en el inciso anterior”.

La Senadora señora Muñoz abogó por incluir que el poder judicial mantendrá un sistema de seguimiento del cumplimiento de las medidas cautelares, suspensiones condicionales del procedimiento y medidas accesorias, al cual tendrán acceso el Ministerio Público, Carabineros y Policía de Investigaciones, lo que contribuiría a garantizar la eficacia de tales medidas.

La Directora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, señora Ymay Ortiz, coincidió con dicha observación, toda vez que permitiría garantizar la eficacia de las medidas adoptadas por los tribunales del país.

La asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, sostuvo que dicha proposición recaería sobre materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Con todo, advirtió que el Ejecutivo se encuentra analizando medidas que permitan implementar un sistema unificado para el seguimiento del cumplimiento de las medidas cautelares, suspensiones condicionales del procedimiento y medidas accesorias.

En sesión de 21 de enero de 2021, la asesora legislativa del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, en relación al registro de medidas cautelares, accesorias y condiciones para la suspensión condicional del procedimiento, mediante indicación del Ejecutivo, propuso establecer que el Poder Judicial mantendrá un sistema de registro del seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares, medidas accesorias y las condiciones impuestas en la suspensión condicional del procedimiento, al cual solo podrán acceder el Ministerio Público, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile. El funcionamiento y acceso a dicho sistema será regulado a través de un reglamento dictado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en conjunto con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Informe de Comisión Especial

La Magistrada, señora María Francisca Zapata, hizo presente establecer un sistema de registro del seguimiento de medidas cautelares, toda vez que ello permitiría unificar un instrumento al que podrían acceder todos los tribunales del país.

-Puesta en votación la indicación 308 a) del Ejecutivo, que considera el contenido de la indicación 347, fue aprobada, con modificaciones, por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer. Esta materia queda regulada en el artículo 30 del proyecto de ley.

La indicación 347 fue declarada inadmisibles, por incidir en materia de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, en conformidad al número 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental.

ARTÍCULO 26

El artículo 26 aprobado en general establece reglas especiales para los casos de violencia sexual, aplicables a los procedimientos judiciales referidos en las letras c) y d) del artículo 19 del proyecto. Tales reglas son las siguientes:

1. Se prohíbe indagar en las conductas sexuales de la víctima, y éstas no podrán ser objeto de discusión en el proceso, salvo que el tribunal lo estime estrictamente indispensable para su resolución e incidan directamente en los hechos discutidos en el juicio, teniendo la obligación de fundamentar debidamente el motivo. Cuando esta circunstancia proceda, el tribunal procurará considerarlas sin reproducir estereotipos discriminatorios contra las mujeres.
2. El tribunal no podrá basarse exclusivamente en el tiempo transcurrido entre la comisión de los hechos y la presentación de la denuncia para fundamentar su decisión, sin perjuicio de las reglas del artículo 94 del Código Penal. Del mismo modo, no se podrá negar la dictación de una medida de protección debido al tiempo transcurrido entre los hechos y la presentación de la denuncia.
3. Las mujeres víctimas de violencia sexual tienen derecho a que se preserve en todo momento su intimidad y privacidad, manteniendo la confidencialidad respecto de terceros ajenos al procedimiento de la información sobre su nombre, residencia, teléfono, lugar de trabajo o estudio, entre otros, incluyendo la de su familia y personas allegadas. Esta protección es irrenunciable para las mujeres menores de 18 años de edad.

En sesión de 1 de octubre de 2020, la Abogada de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, señora Ivonne Sepúlveda, sostuvo que, con el propósito de mejorar la redacción de la disposición, resulta pertinente acoger la indicación 349 -que modifica su encabezado-, la indicación 356, en orden a comenzar el numeral 2 con la expresión “no se atenderá”, y la indicación 365, para reemplazar el término “allegadas” por “personas significativas”, puesto que el término allegado tiene una connotación que difiere del sentido de la norma.

Indicación 348

La indicación 348, del Presidente de la República, sustituye el artículo 26 aprobado en general por el que sigue:

Artículo 26.- Deberes de protección del Ministerio Público. En virtud de las facultades y funciones que les confieren el Código Procesal Penal y la ley N° 19.640, orgánica constitucional del Ministerio Público, quienes dirijan la investigación penal de delitos de violencia contra las mujeres, y quienes desempeñen funciones en Unidades de Atención a Víctimas y Testigos, otorgarán la debida protección a las víctimas y a las personas que se encuentren bajo su cuidado, de conformidad al artículo 78 del Código Procesal Penal, tanto a través de la adopción oportuna de medidas de protección que no impliquen la restricción de derechos de terceros, como de la solicitud de dictación de medidas cautelares judiciales.

En los casos de violencia contra las mujeres indicados en el artículo 19 de esta ley y que constituyan delito, los fiscales darán prioridad a la adopción y solicitud de medidas orientadas a la prevención de acciones de represalia en contra de la víctima y al resguardo de su seguridad antes en cualquier actuación o diligencia judicial o investigativa que suponga la presencia simultánea de la víctima y el supuesto agresor en el mismo lugar. Para ello, quienes dirijan la investigación penal, cuando resulte procedente, podrán ordenar el acompañamiento policial de la víctima, sin perjuicio de otras medidas que resulten idóneas para resguardar efectivamente su seguridad e integridad personal en atención a la situación de riesgo en que ésta se encuentre.

Informe de Comisión Especial

La indicación 348 fue aprobada, a propósito del artículo 24, que pasó a ser artículo 44.

Encabezamiento del artículo 26

Indicación 349

La indicación 349, de la Senadora señora Rincón, reemplaza la oración “Durante los procedimientos judiciales referidos en las letras c) y d) del artículo 19 se observarán las siguientes reglas:”, por la siguiente: “Durante las investigaciones y los procedimientos judiciales, administrativos o de otra índole sobre actos de violencia sexual contra una mujer o niña se observarán las siguientes reglas:”.

-Puesta en votación la indicación 349, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes permanentes de la Comisión Especial, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer.

Indicación 350

La indicación 350, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, sustituye la expresión “referidos en las letras c) y d)” por la locución “y administrativos”.

-Puesta en votación la indicación 350, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes permanentes de la Comisión Especial, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer.

Número 1

Indicaciones 351 y 352

La indicación 351, del Senador señor Galilea, y 352, de la Senadora señora Aravena, eliminan el número 1 del artículo 26 aprobado en general.

-Puestas en votación las indicaciones 351 y 352, fueron rechazadas por la unanimidad de las integrantes permanentes de la Comisión Especial, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer.

Indicaciones 353 y 354

La indicación 353, de la Senadora señora Rincón, y 354, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, sustituyen el número 1 del artículo 26 por el siguiente:

“1. Se prohíbe indagar en las conductas sexuales de la víctima, las que no podrán ser objeto de investigación ni de discusión en el proceso.”.

-Puestas en votación las indicaciones 353 y 354, fueron rechazadas por la unanimidad antes indicada.

Indicación 355

La indicación 355, de la Senadora señora Rincón, introduce, después del número 1 del artículo 26, el siguiente numeral, nuevo:

“... El silencio, la falta de resistencia o la conducta sexual previa o posterior de la víctima, no podrán ser valorados como demostración de aceptación o consentimiento. Asimismo, el consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima cuando la coacción o el encontrarse en un entorno coercitivo hayan disminuido su capacidad para dar un consentimiento voluntario y libre.”.

-Puesta en votación la indicación 355, fue rechazada por la unanimidad anteriormente señalada.

Número 2

Indicación 356

La indicación 356, de la Senadora señora Rincón, reemplaza la frase “El tribunal no podrá basarse exclusivamente en el”, por la siguiente: “No se atenderá al”.

Informe de Comisión Especial

-Puesta en votación la indicación 356, fue aprobada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión Especial, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer.

Indicación 357

La indicación 357, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, elimina la palabra “exclusivamente”.

-Puesta en votación la indicación 357, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión Especial, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer.

Indicación 358

La indicación 358, de la Senadora señora Rincón, sustituye la expresión “para fundamentar su decisión” por la siguiente: “para fundamentar ninguna decisión”.

-Puesta en votación la indicación 358, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión Especial, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer.

Indicación 359

La indicación 359, de la Senadora señora Rincón, reemplaza la locución “Del mismo modo” por “En particular”.

Puesta en votación la indicación 359, fue rechazada por la unanimidad anteriormente indicada.

Indicación 360

La indicación 360, de la Senadora señora Rincón, agrega, después de la palabra “protección”, la expresión “o cautelar”.

-Puesta en votación la indicación 360, fue aprobada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión Especial, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer.

Indicación 361

La indicación 361, de la Senadora señora Rincón, incorpora, a continuación del número 2 el siguiente numeral, nuevo:

“... La diferencia de edad, de condición económica, los regalos y otras formas de compensación podrán ser considerados como indicadores de abuso de poder.”.

-Puesta en votación la indicación 361, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión Especial, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer.

Indicación 362

La indicación 362, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, incorpora a continuación del número 2 el siguiente numeral, nuevo:

“... El silencio, la apariencia o falta de resistencia o la conducta sexual previa o posterior de la víctima, no podrán ser valorados como demostración de aceptación o consentimiento. Asimismo, el consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima cuando la coacción o el encontrarse en un entorno coercitivo hayan disminuido su capacidad para dar un consentimiento voluntario y libre.”.

-Puesta en votación la indicación 362, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión Especial, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer.

Número 3

Indicación 363

Informe de Comisión Especial

La indicación 363, de la Senadora señora Rincón, reemplaza la expresión “manteniendo la confidencialidad” por la siguiente: “en especial, resguardando la confidencialidad”.

-Puesta en votación la indicación 363, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión Especial, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer.

Indicación 364

La indicación 364, de la Senadora señora Rincón, para agregar después de la expresión “entre otros” lo siguiente: “datos o información personal”.

-Puesta en votación la indicación 364, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión Especial, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer.

Indicación 365

La indicación 365, de la Senadora señora Rincón, reemplaza la locución “personas allegadas” por la frase: “otras personas cercanas o significativas, tanto respecto de terceros como del denunciado”.

-Puesta en votación la indicación 365, fue aprobada con modificaciones por la unanimidad de las integrantes de la Comisión Especial, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer.

ARTÍCULO 27

El artículo 27 -que pasó a ser artículo 31 en el texto que se propone por la Comisión Especial y modificado por la indicación 280- aprobado en general regula la prestación de asesoría judicial en casos de violencia contra las mujeres.

Al efecto, dispone que el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, en los casos calificados por el mismo, podrá asumir el patrocinio y representación de las mujeres víctimas de los hechos de violencia o de los delitos mencionados en el artículo 19 de esta ley, que sean mayores de edad y que así lo requirieren, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 109 del Código Procesal Penal. Para ello se aplicará lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 20 de la ley N° 20.066, que Establece la ley de violencia intrafamiliar.

En el caso del delito de femicidio regulado en el artículo 390 del Código Penal, establece que el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género podrá deducir querella.

En sesión de 1 de octubre de 2020, en relación al artículo 27, la Abogada de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, señora Ivonne Sepúlveda, expuso que el enunciado de la indicación 366 no se condice con el contenido del artículo, que únicamente establece que el fiscal se debe informar de otras causas, pero sin establecer un deber o una obligación de agrupar. Sin perjuicio de ello, afirmó que no resulta conveniente establecer por vía legal una obligación de agrupar investigaciones, ya que esa se trata de una decisión estratégica del fiscal que depende de múltiples factores en el caso a caso, por lo que sugirió su rechazo íntegro.

En cuanto al inciso segundo aprobado en general, propuso su rechazo, por no advertirse una razón que habilite al Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género para deducir querellas en representación de un interés ajeno al de la víctima, quedando en todo caso habilitado para deducir querella en representación de la víctima sobreviviente o de acuerdo al artículo 108 del Código Procesal Penal cuando ésta así lo requiera.

Indicación 366

La indicación 366, del Presidente de la República, reemplaza el artículo 27 aprobado en general por el siguiente:

Artículo 27.- Agrupación de investigaciones. El fiscal al que se le asigne la investigación de un hecho que revista carácter de delito y sea constitutivo de violencia contra la mujer se informará a través de los sistemas de que disponga el Ministerio Público acerca de la existencia de otras causas en actual tramitación o archivadas provisionalmente, mientras no haya prescrito la acción penal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 185 del Código Procesal Penal.

Informe de Comisión Especial

En sesión de 3 de diciembre de 2020, la abogada de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, señora Ivonne Sepúlveda, consultó respecto del alcance de la propuesta contenida en la indicación 366. Al efecto, sostuvo que el deber de información debería quedar circunscrito a hechos de violencia de género entre el agresor y la víctima.

La asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, explicó que la propuesta apunta a establecer un deber para los fiscales del Ministerio Público, consistente en tomar conocimiento de la existencia de otras causas en actual tramitación o archivadas provisionalmente, mientras no haya prescrito la acción penal, de modo que dichos antecedentes sean puestos en conocimiento de los demás intervinientes, especialmente del juez de garantía.

La Senadora señora Provoste abogó por hacer extensiva esa obligación hacia los jueces de familia, de modo que deban revisar los antecedentes de denuncias previas que se hubieren deducido contra el agresor.

La Senadora señora Von Baer propuso especificar el alcance de los antecedentes que deben ser revisados, esto es, si dicen relación con el agresor o la víctima.

En sesión de 17 de diciembre de 2020, la asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, presentó una proposición para establecer, respecto del deber de conocimiento de los fiscales del Ministerio Público, que el fiscal al que se le asigne la investigación de un hecho que revista carácter de delito y sea constitutivo de violencia contra la mujer deberá conocer, a través de los sistemas de que disponga el Ministerio Público, de todos los antecedentes relevantes para la tramitación de la causa, entre ellos, acerca de la existencia de otras causas en actual tramitación o archivadas provisionalmente, mientras no haya prescrito la acción penal.

-Puesta en votación la propuesta del Ejecutivo que modifica la indicación 366, fue aprobada con modificaciones por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste y Von Baer, quedando como artículo 45 del proyecto de ley.

Luego, las indicaciones 367 a 376, que se refieren a la materia de la prestación de asesoría judicial por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, fueron rechazadas por la unanimidad de las integrantes permanentes de la Comisión, en atención a que el artículo 31 del proyecto de ley aprobado por la Comisión Especial, que se denomina “De la prestación de asesoría judicial en casos de violencia contra las mujeres”, se fundamentó en la indicación 280 formulada por el Ejecutivo.

Dichas indicaciones tenían el siguiente texto.

Inciso primero

Indicación 367

La indicación 367, de la Senadora señora Rincón, sustituye la expresión “prestación de asesoría” por “asesoría y representación”.

Indicación 368

La indicación 368, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, agrega, después de la palabra “asesoría” la expresión “y representación”.

Indicación 369

La indicación 369, de la Senadora señora Rincón, agrega, después del vocablo “mujeres” la expresión “y las niñas”.

Indicación 370

La indicación 370, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, reemplaza la frase “en los casos calificados por el mismo, podrá asumir” por la palabra “asumirá”.

Indicación 371

Informe de Comisión Especial

La indicación 371, de la Senadora señora Rincón, sustituye la expresión “podrá asumir” por “asumirá”.

Indicación 372

La indicación 372, de la Senadora señora Rincón, reemplaza la frase “víctimas de los hechos de violencia o de los delitos mencionados en el artículo 19 de esta ley, que sean mayores de edad”, por la frase “y niñas víctimas de violencia que así lo requirieran”.

Inciso segundo

Indicaciones 373 y 374

Las indicaciones 373, de la Senadora señora Rincón, y 374, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, reemplaza la expresión “femicidio regulado” por “femicidio previsto y sancionado”.

Indicaciones 375 y 376

La indicación 375, de la Senadora señora Rincón, y 376, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, sustituyen la palabra “podrá” por “deberá”.

ARTÍCULO 28

El artículo 28 aprobado en general incorpora una serie de modificaciones en la ley N° 20.066, que establece ley de violencia intrafamiliar.

Indicación 377

La indicación 377, del Presidente de la República, reemplaza el artículo 28 aprobado en general por el siguiente:

Artículo 28.- Reglas especiales para los casos de violencia sexual. Durante los procedimientos judiciales referidos en los numerales 3 y 4 del artículo 19 de esta ley, se observarán las siguientes reglas:

- 1) Se prohíbe indagar en las conductas sexuales de la víctima, y éstas no podrán ser objeto de discusión en el proceso; salvo que el tribunal lo estime estrictamente indispensable para su resolución e incidan directamente en los hechos discutidos en el juicio, teniendo la obligación de fundamentar debidamente el motivo.
- 2) El tribunal no podrá basarse exclusivamente en el tiempo transcurrido entre la comisión de los hechos y la presentación de la denuncia para fundamentar su sentencia, sin perjuicio de las reglas del artículo 94 del Código Penal. Del mismo modo, no podrá tener solo en consideración el tiempo transcurrido entre los hechos y la presentación de la denuncia para dictar una medida de protección.
- 3) Las mujeres víctimas de violencia sexual tienen derecho a que se preserve en todo momento su intimidad y privacidad, manteniendo la confidencialidad respecto de terceros ajenos al procedimiento de la información sobre su nombre, residencia, teléfono, lugar de trabajo o estudio, entre otros, incluyendo la de su familia y personas allegadas. Esta protección es irrenunciable para personas menores de 18 años.

En sesión de 19 de noviembre de 2020, la asesora del Ministerio del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, propuso establecer reglas especiales para los casos de violencia sexual.

Al efecto, propuso que, durante la investigación y los procedimientos judiciales sobre delitos constitutivos de violencia contra la mujer en razón de su género, se observarán las siguientes reglas:

- 1) Se prohíbe indagar en las conductas sexuales de la víctima, y éstas no podrán ser objeto de discusión en el proceso; salvo que el Ministerio Público o el Tribunal lo estime estrictamente indispensable para su resolución e incidan directamente en los hechos discutidos en el juicio, teniendo la obligación de fundamentar debidamente el motivo. Cuando esta circunstancia proceda, procurarán considerarlas sin reproducir estereotipos discriminatorios contra las mujeres.
- 2) No se atenderá exclusivamente en el tiempo transcurrido entre la comisión de los hechos y la presentación de la denuncia para fundamentar su sentencia, sin perjuicio de las reglas del artículo 94 del Código Penal. Del mismo

Informe de Comisión Especial

modo, no podrá tener solo en consideración el tiempo transcurrido entre los hechos y la presentación de la denuncia para dictar una medida de protección.

3) Las mujeres víctimas de violencia sexual tienen derecho a que se preserve en todo momento su intimidad y privacidad, manteniendo la confidencialidad respecto de terceros ajenos al procedimiento de la información sobre su nombre, residencia, teléfono, lugar de trabajo o estudio, entre otros, incluyendo la de su familia y personas allegadas. Esta protección es irrenunciable para personas menores de 18 años.

Enseguida, afirmó que dicha proposición excluye de su ámbito de aplicación los procedimientos administrativos o de otra índole sobre actos de violencia sexual, habida cuenta de las reglas específicas aplicables en su caso.

La Directora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, señora Ymay Ortiz, hizo presente la necesidad de incorporar la aplicación de tales reglas a procedimientos administrativos, por ejemplo a raíz de denuncias de acoso sexual.

La directora de la Asociación de Magistradas y Magistrados de Chile, señora María Francisca Zapata, luego de coincidir con dicha observación, sostuvo que la norma en estudio se ubica dentro del párrafo relativo a los procedimientos penales, de modo que la referencia relativa a los procedimientos administrativos debería ubicarse en otras disposiciones.

En sesión de 3 de diciembre de 2020, la Comisión continuó analizando la incorporación de los procedimientos administrativos o de otra índole a las reglas especiales para los casos de violencia sexual.

Sobre el particular, la asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, afirmó que incorporar los procedimientos administrativos o de otra índole generaría una falta de coherencia entre las normas del proyecto, toda vez que la indicación en estudio operaría en el ámbito de la justicia penal y no en el ámbito administrativo.

Asimismo, añadió que las reglas especiales para los casos de violencia sexual, contenidas en la indicación en estudio, están concebidas para el ámbito judicial, de modo que no resultaría pertinente extender su aplicación al ámbito administrativo.

La abogada de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, señora Ivonne Sepúlveda, coincidió con dicha observación, en el entendido que la propuesta contempla garantías aplicables únicamente al proceso penal.

Respecto al contenido de las reglas especiales, abogó por incorporar la prohibición de indagar en las conductas sexuales de la víctima a la etapa de la investigación. En cuanto al deber de reserva sobre la intimidad y privacidad, propuso que se trate de las personas significativas para la víctima, con el propósito de reconocer la voluntad de la víctima en la determinación las personas que reúnen dicho carácter.

Acerca de tales reglas especiales, la asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, afirmó que la referencia a las personas significativas puede resultar excesivamente ambigua, por lo que resulta pertinente sustituir dicha noción por la de personas allegadas.

La Senadora señora Provoste abogó por incorporar las reglas especiales al ámbito administrativo. En cuanto al alcance de las reglas sobre intimidad y privacidad, coincidió con la necesidad de aplicar la noción de personas significativas, lo que permite resaltar el vínculo entre éstas y la víctima.

En razón de lo anterior, la Senadora señora Muñoz, respecto de la indicación 377, propuso aplicar la regla especial relativa a la prohibición de indagar en las conductas sexuales de la víctima en la etapa de la investigación penal.

Asimismo, propuso incorporar la referencia a las personas significativas, respecto de la regla especial relativa a la preservación de la intimidad y privacidad de la víctima, incluyendo la de su familia y personas que reúnan dicho carácter.

-Puesta en votación la indicación 377, fue aprobada, con dichas enmiendas, por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Muñoz, Provoste y Von Baer. Esta materia queda regulada en el artículo 47 del proyecto de ley.

Informe de Comisión Especial

Número 3

El número 3 del artículo 28 aprobado en general modifica el artículo 3 de la ley N° 20.066, que establece ley de violencia intrafamiliar.

Letra a)

La letra a) del número 3 del artículo 28 aprobado en general modifica el artículo 3 de la ley N° 20.066, que establece ley de violencia intrafamiliar, para disponer que el Estado adoptará políticas orientadas a prevenir la violencia intrafamiliar, en especial contra las mujeres, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, los niños y las niñas, y a prestar asistencia a las víctimas.

Indicaciones 378 y 379

La indicación 378, del Senador señor Galilea, y la indicación 379, de la Senadora señora Aravena, suprimen la letra a) del número 3 del artículo 28.

-Puestas en votación las indicaciones 378 y 379, fueron rechazadas por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Muñoz, Provoste y Von Baer.

Indicación 380

La indicación 380, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, agrega una letra nueva al artículo 3° de la ley N° 20.066, que Establece ley de violencia intrafamiliar.

Dicha disposición contempla las medidas que deberá adoptar el Estado para la prevenir la violencia intrafamiliar, en especial contra la mujer, los adultos mayores y los niños, y a prestar asistencia a las víctimas.

La indicación añade el deber de crear e implementar planes y programas de reparación de los efectos o secuelas físicas o psicológicas de víctimas de violencia intrafamiliar.

La asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, en sesión de fecha 3 de diciembre de 2020, explicó que la propuesta recaería sobre materias cuya iniciativa exclusiva reside en el Presidente de la República.

-Esta indicación fue rechazada por haberse aprobado la indicación 418.

Número 4

El número 4 del artículo 28 aprobado en general establece las funciones que le corresponderán conjuntamente a los Ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, de Interior y Seguridad Pública, de Desarrollo Social, de Justicia y Derechos Humanos, de Educación y de Salud, para proponer al Presidente de la República para el cumplimiento de los objetivos de la ley N° 20.066, que Establece ley de violencia intrafamiliar.

Letra b)

La letra b) del número 4 del artículo 28 aprobado en general establece que se deberá promover la contribución de los medios de comunicación para erradicar la violencia intrafamiliar y la violencia contra las mujeres y realzar el respeto a su dignidad.

Indicación 381

La indicación 381, de la Senadora señora Rincón, agrega, después del vocablo “mujeres” la expresión “y las niñas”.

-Puesta en votación la indicación 381, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Muñoz, Provoste y Von Baer.

Número 5

El numeral 5 modifica el artículo 5° de la ley N° 20.066, que establece ley de violencia intrafamiliar.

Informe de Comisión Especial

Letra a)

La letra a) del número 5 del artículo 28 sustituye el inciso primero del artículo 5° de la ley N° 20.066, para establecer que será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la vida, la integridad física o psíquica, la libertad o indemnidad sexual, o la subsistencia o autonomía económica de la persona que tenga o haya tenido la calidad de cónyuge o conviviente civil o de hecho de quien agrede, sea del mismo o de diferente sexo, o que sea pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive, de quien agrede o de su cónyuge o de su actual conviviente.

Inciso propuesto

Indicaciones 382 y 383

La indicación 382, del Senador señor Galilea, y 383, de la Senadora señora Von Baer, eliminar la expresión “, o la subsistencia o autonomía económica”.

-Puesta en votación la indicación 382 fue rechazada por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste y Von Baer. Por su parte, la Senadora señora Von Baer retiró la indicación 383.

Indicación 384

La indicación 384, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, agrega después de la expresión “de hecho” lo siguiente: “, con o sin convivencia,”.

-Puesta en votación la indicación 384, fue aprobada, con modificaciones, por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste y Von Baer.

Letra b

La letra b) del número 5 del artículo 28 establece en el artículo 5° de la ley N° 20.066 que habrá violencia intrafamiliar entre personas que tienen o han tenido una relación de pareja con o sin convivencia.

Indicación 385

La indicación 385, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, reemplaza el inciso segundo del artículo 5° de la ley N° 20.066, para establecer que también habrá violencia intrafamiliar cuando la conducta referida en el inciso primero de dicho artículo ocurra entre los padres de un hijo común, con independencia de si los padres han tenido una relación de pareja con o sin convivencia.

-La indicación 385 fue retirada por sus autoras.

Indicación 386

La indicación 386, del Senador señor Galilea, reemplaza la frase propuesta por el texto aprobado en general por el Senado, para establecer que habrá violencia intrafamiliar cuando tenga lugar entre personas que tienen o han tenido en los últimos 3 años una relación de pareja con o sin convivencia.

-Puesta en votación la indicación 386, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste y Von Baer.

Indicación 387

La indicación 387, de la Senadora señora Von Baer, establece que habrá violencia intrafamiliar cuando tenga lugar entre personas que tienen o han tenido, en los últimos 5 años, una relación de pareja con o sin convivencia.

Esta indicación fue retirada por su autora.

Indicación 388

Informe de Comisión Especial

La indicación 388, del Senador señor Castro, elimina la expresión “con o sin convivencia”, en la letra b) del número 5 del artículo 28.

-Puesta en votación la indicación 388, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste y Von Baer.

Número 6

El número 6 del artículo 28 aprobado en general modifica el artículo 7° de la ley N°20.066, que establece ley de violencia intrafamiliar.

Letra a)

La letra a) del número 6 del artículo 28 aprobado en general sustituye el inciso segundo del artículo 7° de la ley N°20.066, que Establece ley de violencia intrafamiliar, para establecer que para efectos de determinar si existe riesgo inminente para la víctima de sufrir un maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, el juez deberá atender especialmente a la situación en que se encuentra la víctima, considerando, por ejemplo, su dependencia económica respecto del ofensor.

Indicación 389

La indicación 389, de la Senadora señora Rincón, sustituye el inciso segundo del artículo 7° de la ley N°20.066 por los siguientes incisos segundo y tercero:

Para efectos de determinar si existe riesgo inminente para la víctima de sufrir violencia en cualquiera de sus manifestaciones el juez realizará de forma urgente una valoración del riesgo mediante un protocolo o guía que establezca de forma sistemática los factores de riesgo para la violencia de género. Conforme a él, se atenderá, especialmente, a la existencia de dependencia emocional y económica de la víctima respecto del ofensor; a la existencia de aislamiento familiar y social; baja autoestima, falta de habilidades personales o sociales para desenvolverse que presente la víctima; a la justificación que realiza la víctima de la violencia a la que es sometida; al historial de violencia del agresor contra la víctima; entre otros indicadores.

Para la determinación de las medidas cautelares necesarias y oportunas, existirá un instrumento único de valoración de riesgo, y una escala de predicción de riesgo de violencia grave en la pareja, de uso obligatorio en todos los tribunales de justicia, ministerio público e instituciones policiales, y servicios públicos y privados de salud y educación. Se aplicará en todos los casos en los que exista sospecha, relatos o denuncias de violencia; y enviado de modo urgente, junto a la denuncia de los hechos, a los Tribunales de Justicia para la adopción de las medidas cautelares que correspondan, sin perjuicio de las posteriores evaluaciones clínicas de la violencia que sean requeridas por la autoridad judicial.”.

-Puesta en votación la indicación 389, y dado el acuerdo alcanzado con la indicación 418, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes permanentes de la Comisión Especial, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer.

Letra b)

La letra b) del número 6 del artículo 28 aprobado en general intercala un inciso tercero, nuevo, al artículo 7° de la ley N°20.066, para establecer que se presumirá que existe la situación de riesgo inminente descrita en el inciso segundo de dicho artículo cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. Que haya precedido intimidación de causar daño por parte del ofensor.

2. Que, además de lo descrito en el número 1, concurran respecto del ofensor circunstancias o antecedentes tales como: drogadicción, alcoholismo, una o más denuncias por violencia intrafamiliar, condena previa por violencia intrafamiliar, procesos pendientes o condenas previas por crimen o simple delito contra las personas o por alguno de los delitos establecidos en los párrafos 5 y 6 del Título VII, del Libro Segundo del Código Penal, o por infracción de la ley N° 17.798, o antecedentes psiquiátricos o psicológicos que denoten características de personalidad violenta

Informe de Comisión Especial

3. Que la persona denunciada oponga o haya opuesto, de manera violenta, su negativa a aceptar el término de una relación afectiva que ha mantenido con la víctima.

4. Que una persona adulta mayor, dueña o poseedora, a cualquier título, de un inmueble que ocupa para residir, sea expulsado de él, relegado a sectores secundarios o se le restrinja o limite su desplazamiento al interior de ese bien raíz, por alguna de las personas señaladas en el artículo 5.

Inciso propuesto

Número 2

Indicación 390

La indicación 390, de la Senadora señora Von Baer, elimina la frase “, además de lo descrito en el número 1,”.

-Puesta en votación la indicación 390, fue aprobada por la unanimidad de las integrantes permanentes de la Comisión Especial, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer.

Indicación 391

La indicación 391, de la Senadora señora Rincón, propone incorporar, a continuación del número 3, un nuevo numeral, del siguiente tenor:

“... Que la persona denunciada haya quebrantado medidas cautelares o accesorias de no acercamiento a la víctima o a sus hijos.”.

-Puesta en votación la indicación 391, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes permanentes de la Comisión Especial, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer.

Número 4

Indicación 392

La indicación 392, de la Senadora señora Von Baer, sustituye la expresión “dueña o poseedora,” por la siguiente: “dueña, poseedora o mera tenedora,”.

-Puesta en votación la indicación 392, fue aprobada con modificaciones por la unanimidad de las integrantes permanentes de la Comisión Especial, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer.

Letra c)

La letra c) del número 6 del artículo 28 aprobado en general sustituye el inciso tercero, que ha pasado a ser cuarto, del artículo 7° de la ley N° 20.066, para establecer que el tribunal cautelará especialmente los casos en que la víctima esté embarazada, se trate de un niño o niña, una persona adulta mayor, una persona en situación de discapacidad o que tenga una condición que la haga vulnerable.

Inciso propuesto

Indicación 393

La indicación 393, de la Senadora señora Rincón, para agregar después de la palabra “especialmente” la siguiente frase “, adoptando medidas cautelares de mayor intensidad,”.

-Puesta en votación la indicación 393, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes permanentes de la Comisión Especial, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer.

Indicación 394

La indicación 394, de la Senadora señora Rincón, propone incorporar los siguientes incisos, nuevos, al artículo 7° de la ley N° 20.066:

Informe de Comisión Especial

“Los relatos que den cuenta de indicadores de la existencia de una violencia relacional y asimétrica, basada en estereotipos de género, y por ende, habitual, serán considerados presunciones de la existencia habitual de la violencia grave y presunciones de riesgo alto para la vida y/o integridad, la salud física, sexual y/o psicológica, libertad personal, autonomía o autodeterminación y/o subsistencia económica psíquica de la mujer y de los hijos u otras personas a su cuidado. Este tipo de casos deberá ser conocido por los Tribunal de Garantías para la adopción de medidas cautelares urgentes; el Ministerio Público iniciará una investigación por delito de maltrato habitual y protegerá a las víctimas directas e indirectas. No procederá la mediación familiar ni ninguna forma de termino de las investigaciones o procesos judiciales que implique encontrarse ambas partes en condiciones de igualdad para negociar.

Un protocolo elaborado por el Ministerio de Salud y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, establecerá los indicadores de violencia episódica y de violencia relacional en parejas, y dentro de ésta, de violencia asimétrica y simétrica, tanto los que se presentan a nivel sistémico como a nivel individual, incluyendo un enfoque interseccional. Este tendrá carácter oficial y será instrumento de prueba pericial aplicado en cada caso por los profesionales competentes. Del mismo modo, ambos Ministerios elaborarán un protocolo oficial de indicadores de riesgo, que permita objetivar la procedencia, intensidad, y duración imprescindible de las medidas cautelares. Ambos instrumentos serán de aplicación obligatoria para todos los organismo públicos y privados con competencia en las materias de que trata esta ley.

Para la detección oportuna y manejo adecuado del riesgo de violencia se definirán protocolos de actuación conjunta y coordinada con el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, Gendarmería de Chile, el Servicio Médico Legal, la Corporación de Asistencia Judicial, los Centros de Atención a Víctimas, los Centros de Atención a la Mujer, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y centros especializados de atención de la sociedad civil.”.

-Esta indicación fue declarada inadmisibles por corresponder a materias cuya iniciativa exclusiva corresponde al Presidente de la República, en conformidad al número 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental.

Número 7

El número 7 del artículo 28 aprobado en general reemplaza, en el inciso segundo del artículo 8 de la ley N° 20.066, la expresión “de la notificación de la sentencia” por la frase “en que la sentencia quede firme y ejecutoriada”.

Indicación 395

La indicación 395, del Senador señor Galilea, suprime el número 7 del artículo 28 aprobado en general.

-Puesta en votación la indicación 395, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes permanentes de la Comisión Especial, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer.

Indicación 396

La indicación 396, de la Senadora señora Rincón, sustituye, en el inciso primero del artículo 8° de la ley N° 20.066, la expresión “media a quince” por “tres a trescientas”.

-Puesta en votación la indicación 396, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes permanentes de la Comisión Especial, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer.

Indicación 397

La indicación 397, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, sustituye, en el inciso primero del artículo 8° de la ley N° 20.066, la expresión “media a quince” por “cinco a treinta”.

En sesión de 14 de enero de 2021, la asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, propuso establecer como sanción al maltrato constitutivo de violencia de género contra la mujer en contexto íntimo.

Se castigará el maltrato constitutivo de violencia de género contra la mujer en contexto íntimo que no reviste caracteres de delito, con una multa de 5 a 30 unidades tributarias mensuales a beneficio del gobierno regional del

Informe de Comisión Especial

domicilio de la víctima, para ser destinada a los centros de atención de mujeres víctimas de violencia existentes en la región respectiva y que sean de financiamiento público o privado.

El condenado deberá acreditar el pago de la multa dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que la sentencia quede firme y ejecutoriada, a menos que el tribunal por motivos fundados prorrogue dicho término hasta por quince días.

Tanto en la sentencia como en su ejecución el tribunal podrá, atendidas las circunstancias, autorizar el pago de la multa por parcialidades, dentro de un límite que no exceda el plazo de un año. El no pago de una sola de las parcialidades, hará exigible el total de la multa adeudada.

Explicó que dicha proposición permite aumentar las multas actualmente vigentes, siendo homologable a aquellas conductas de competencia del juez de familia, conforme a la ley N° 20.066.

-Puesta en votación, fue aprobada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer. Esta materia queda regulada en el artículo 33. Asimismo, queda regulada en el inciso primero del artículo 8° de la ley N° 20.066.

En sesión de 14 de enero de 2021, la asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, propuso establecer, mediante la indicación 310 a), respecto del registro de sanciones y medidas accesorias, que quienes hayan sido condenados, por sentencia ejecutoriada, como autores de violencia de género contra la mujer en contexto íntimo, serán registrados de acuerdo a las normas del artículo 12 de la ley N° 20.066.

-Puesta en votación, fue aprobada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión Especial, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer, en virtud de lo dispuesto en el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado. Dicha propuesta será ubicada en el artículo 34 del proyecto de ley.

Número 8

El número 8 del artículo 28 aprobado en general incorpora un artículo 11 bis, nuevo, a la ley N° 20.066, del siguiente tenor:

Artículo 11 bis.- Otras materias de familia. El juez de familia que deba resolver cualquier materia dentro del ámbito de su competencia, especialmente aquellas comprendidas en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 8 de la ley N° 19.968, dará la debida consideración al hecho de existir antecedentes de violencia intrafamiliar entre las partes involucradas o entre una de las partes involucradas y cualquiera de las personas señaladas en el artículo 5 de esta ley.

En particular, la determinación de la persona a quien se confiará el régimen de cuidado personal de un niño tomará en especial consideración el hecho de existir una o más condenas por actos de violencia intrafamiliar que no constituyen delito, de conformidad al artículo 5 de esta ley; por el delito de maltrato habitual, regulado en el artículo 14 de esta ley; y por los delitos contenidos en el Párrafo 11 del Título VI; los Párrafos 5, 6 y 9 del Título VII, y en el Párrafo 3 del Título VIII, todos del Libro Segundo del Código Penal. Estas consideraciones se realizarán con independencia de que la agresión se haya ejercido en contra del niño o niña en cuestión o de otra persona del mismo grupo familiar. La resolución judicial que establezca tal régimen, sea provisorio o definitivo, deberá sustentarse en razones muy calificadas que lo hagan procedente, las cuales el juez deberá fundamentar debidamente en su sentencia. Para determinar dicho régimen, el juez deberá escuchar y otorgar la debida consideración a la opinión del niño o niña y velar por la protección de su seguridad e interés superior.

Del mismo modo, la fijación de un régimen de relación directa y regular entre una persona y sus hijos menores de edad tomará en especial consideración el hecho de habersele condenado por actos de violencia intrafamiliar que no constituyen delito, de conformidad al artículo 5 de esta ley; por el delito de maltrato habitual, regulado en el artículo 14 de esta ley; y por los delitos contenidos en el Párrafo 11 del Título VI; los Párrafos 5, 6 y 9 del Título VII, y en el Párrafo 3 del Título VIII, todos del Libro Segundo del Código Penal. Estas condenas se considerarán con independencia de que la agresión se haya ejercido en contra del niño o niña en cuestión o de otra persona del mismo grupo familiar.

En caso de que por motivos estrictamente justificados resulte procedente la regulación de un régimen de relación directa y regular, éste deberá resguardar el interés superior del niño o niña y la seguridad de la persona víctima de

Informe de Comisión Especial

violencia. Para determinar dicho régimen, el juez deberá escuchar y otorgar la debida consideración a la opinión del niño o niña y velar por la protección de su seguridad e interés superior.

La fijación del régimen, sea provisional o definitivo, no podrá en caso alguno y bajo ninguna circunstancia implicar la infracción o incumplimiento de cualquier medida de protección, cautelar, accesoria o condición decretada para suspender el procedimiento penal que se encuentre vigente respecto de cualquier miembro del grupo familiar.

Para efectos de lo dispuesto en los incisos anteriores, el juez deberá dar especial consideración al hecho de que la violencia ejercida en contra de cualquier integrante del grupo familiar vulnera gravemente el interés superior del niño o niña, aun cuando dicha violencia no se haya dirigido específicamente en contra de él o ella.”.

Artículo 11 bis

Indicación 398

La indicación 398, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, reemplaza el artículo 11 bis propuesto, por el siguiente:

Artículo 11 bis.- Otras materias de familia. El juez de familia que deba resolver cualquier materia dentro del ámbito de su competencia, especialmente aquellas comprendidas en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 8 de la ley N°19.968, dará la debida consideración al hecho de existir antecedentes de violencia intrafamiliar entre las partes involucradas o entre una de las partes involucradas y cualquiera de las personas señaladas en el artículo 5 de esta ley.

En particular, se remitirá al artículo 225-3 del Código Civil en relación al cuidado y relación directa y regular.

Esta indicación fue retirada por sus autoras.

Indicación 399

La indicación 399, de la Senadora señora Rincón, incorpora los siguientes incisos tercero, cuarto, quinto y sexto, nuevos, al artículo 14 de la ley N°20.066.

Dicha disposición establece el delito de maltrato habitual. El ejercicio habitual de violencia física o psíquica respecto de alguna de las personas referidas en el artículo 5º de esta ley se sancionará con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio, salvo que el hecho sea constitutivo de un delito de mayor gravedad, caso en el cual se aplicará sólo la pena asignada por la ley a éste.

Para apreciar la habitualidad, se atenderá al número de actos ejecutados, así como a la proximidad temporal de los mismos, con independencia de que dicha violencia se haya ejercido sobre la misma o diferente víctima. Para estos efectos, no se considerarán los hechos anteriores respecto de los cuales haya recaído sentencia penal absolutoria o condenatoria.

La indicación agrega los siguientes incisos:

“No obstante lo anterior, la violencia ejercida en contra de una mujer en una relacional de pareja asimétrica basada en estereotipos de género, constituye maltrato habitual. Se acredita su existencia mediante evaluaciones forenses de violencia relacional.

Un protocolo elaborado por el Ministerio de Salud y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, establecerá los indicadores de violencia episódica y de violencia relacional en parejas, y dentro de ésta, de violencia asimétrica y simétrica, tanto los que se presentan a nivel sistémico como a nivel individual, incluyendo un enfoque interseccional. Este tendrá carácter oficial y será instrumento de prueba pericial aplicado, en cada caso, por los profesionales competentes. Del mismo modo, a efectos de cautelar oportunamente a las víctimas, existirá una escala de predicción de riesgo de violencia grave en la pareja de aplicación obligatoria para todos los organismos públicos y privados con competencia en las materias de que trata esta ley.

El juez de familia que mediante la aplicación de los protocolos oficiales de detección y riesgo de violencia relacional asimétrica en parejas, detecte casos de ese tipo, debe derivarlos de inmediato al Ministerio Público, previa

Informe de Comisión Especial

adopción de medidas cautelares urgentes. El Ministerio Público dispondrá la atención de la víctima por la Unidad competente, resguardará tanto su vida e integridad, como la de sus hijos, disponiendo su acogida en un lugar protegido durante todo el curso del proceso; y ordenará la evaluación médico forense de la violencia.

Respecto del delito de maltrato habitual consistente en violencia asimétrica en parejas no procede la suspensión condicional del procedimiento ni el archivo provisional.”.

-Esta indicación fue declarada inadmisibles por corresponder a materias cuya iniciativa exclusiva corresponde al Presidente de la República, en conformidad al número 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental.

Indicación 400

La indicación 400, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, incorpora después del número 8 del artículo 28 un numeral nuevo, que modifica el artículo 14 de la ley N° 20.066.

Letra a)

La letra a) del numeral nuevo que se incorpora al artículo 28 aprobado en general incorpora el carácter sistemático de la violencia física o psíquica respecto de alguna de las personas referidas en el artículo 5°

Letra b)

La letra b) del numeral nuevo que se incorpora al artículo 28 aprobado en general agrega un inciso final al artículo 14 de la ley N° 20.066, del siguiente tenor: “El Ministerio Público podrá dar inicio a la investigación del delito tipificado en el inciso primero, por cualquiera de las formas establecidas en el artículo 172 del Código Procesal Penal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 90 de la ley N° 19.968.”.

-Puesta en votación la indicación 400, fue rechazada dado el acuerdo alcanzado respecto de estas materias.

Número 9

El número 9 del artículo 28 aprobado en general introduce el deber, aplicable al juez, consistente en considerar especialmente las anotaciones que consten en el registro a que se refiere el artículo 12 de dicha ley para efectos de evaluar la irreprochable conducta anterior del imputado en los delitos constitutivos de violencia intrafamiliar.

Asimismo, introduce un epígrafe, previo al artículo 14 bis de la ley N°20.066, titulado “Aplicación de atenuantes de responsabilidad penal.”.

Indicación 401

La indicación 401, de la Senadora señora Rincón, incorpora un inciso segundo al artículo 14 bis de la ley N°20.066, del siguiente tenor:

“Con todo, tratándose de casos de violencia relacional asimétrica en parejas, no procede la aplicación al ofensor de la atenuante de irreprochable conducta anterior.”.

-Puesta en votación la indicación 401, fue rechazada dado el acuerdo alcanzado en estas materias.

Número 12

El número 12 del artículo 28 introduce incisos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto al artículo 17 de la ley N° 20.066.

Dicha propuesta contempla que en ningún caso podrá decretarse la suspensión del procedimiento imponiéndose como única condición a la persona imputada la medida de asistencia a programas terapéuticos o de orientación familiar.

Para decretar la suspensión condicional del procedimiento, dispone que deberá tenerse en especial consideración la seguridad de la víctima, apreciándose situaciones tales como la existencia de riesgo inminente en los términos del artículo 7 de esta ley, el comportamiento del ofensor y la existencia de antecedentes y denuncias previas,

Informe de Comisión Especial

entre otros.

Luego, establece que la víctima y el querellante deberán ser siempre notificados de la citación a la audiencia en que se ventile la solicitud de suspensión condicional del procedimiento. Durante dicha audiencia, si la víctima o el querellante estuviesen presentes, serán oídos por el juez y su opinión será debidamente considerada.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el inciso anterior, establece que el juez deberá ofrecer a la víctima la posibilidad de emitir su opinión en audiencia reservada, a fin de cautelar su seguridad y evitar cualquier tipo de presión sobre ella por parte de la persona imputada.

Finalmente, establece que en todo lo demás se aplicarán las reglas establecidas en el Código Procesal Penal.

Indicación 402

La indicación 402, de la Senadora señora Rincón, propone incorporar al artículo 17 de la ley N° 20.066 el siguiente inciso, nuevo:

“Con todo, respecto del delito de maltrato habitual consistente en violencia asimétrica en parejas no procede la suspensión condicional del procedimiento.”.

-Puesta en votación la indicación 402, fue rechazada dado el acuerdo alcanzado en estas materias.

ARTÍCULO 29

El artículo 29 aprobado en general introduce una serie de modificaciones en la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia

Indicación 403

La indicación 403, del Presidente de la República, reemplaza el artículo 29 aprobado en general, por el siguiente:

“Artículo 29.- Supervisión judicial en materias penales. El tribunal de garantía podrá supervisar el cumplimiento de las medidas cautelares, condiciones y medidas accesorias contempladas en esta ley, a través de audiencias periódicas cuya frecuencia fijará en consideración a las circunstancias de cada caso.

En el caso de realizar supervisión judicial, a estas audiencias comparecerá personalmente el imputado, citándosele bajo apercibimiento de arresto.

La víctima será siempre notificada y podrá asistir a estas audiencias personalmente o representada por su abogado.

Si lo estimaren oportuno el Ministerio Público y el defensor del imputado deberán asistir a las audiencias de supervisión judicial.”.

En sesión de 19 de noviembre de 2020, la Comisión recibió observaciones relativas a la necesidad de establecer que el poder judicial mantendrá un sistema de seguimiento del cumplimiento de las medidas cautelares, suspensiones condicionales del procedimiento y medidas accesorias, al cual tendrán acceso el Ministerio Público, Carabineros y Policía de Investigaciones. (NOTA: esta materia, finalmente queda regulada en el artículo 30 del proyecto de ley)

CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL

El señor Mario Lara, en representación de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, expuso que la propuesta requiere la implementación de un registro informático que permita coordinar la ejecución de medidas adoptadas por los tribunales de familia, respecto de las policías y el Ministerio Público.

Al efecto, sostuvo que el Poder Judicial cuenta con un sistema de similares funcionalidades aplicable únicamente al ámbito penal, el que podría ser replicado en el ámbito de familia, lo que implica la asignación de recursos financieros para ese fin.

Informe de Comisión Especial

DIRECTORA DE LA ASOCIACIÓN DE MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS DE CHILE, SEÑORA MARÍA FRANCISCA ZAPATA

La directora de la Asociación de Magistradas y Magistrados de Chile, señora María Francisca Zapata, señaló que la propuesta contempla el deber de crear un registro que permita dar cuenta del seguimiento del cumplimiento de las medidas cautelares, suspensiones condicionales del procedimiento y medidas accesorias. Por ello, afirmó que se trata de dos labores distintas, pues se trata del registro y el cumplimiento de las medidas que se hubieren adoptado.

Una vez formulada tal distinción, sostuvo que ambas funciones no se encuentran contenidas en la ley N° 20.066, lo que justifica su inclusión en dicho cuerpo normativo para dar cuenta del estado de cumplimiento de las medidas cautelares.

Para ese fin, aseveró que el principal elemento es la supervisión judicial, pues permite la realización de audiencias judiciales para revisar el cumplimiento de las medidas y la adopción de las resoluciones que garanticen su ejecución.

En dicha instancia, aseveró que resulta fundamental que el juez cuente con información precisa y actualizada sobre el cumplimiento de las medidas que hubiere adoptado, lo que puede ser garantizado mediante un sistema de registro del seguimiento del cumplimiento de las medidas cautelares, suspensiones condicionales del procedimiento y medidas accesorias, junto con información relativa al ofensor o imputado, lo que propende al cumplimiento de las medidas cautelares, suspensiones condicionales del procedimiento y medidas accesorias.

Finalmente, respecto del ámbito en que corresponde analizar los casos de violencia de género, afirmó que, en general, debería tratarse de la sede penal, lo que implicaría disminuir progresivamente el ámbito de competencia de los tribunales de familia en la materia, pues la regulación actual genera una duplicidad en la asignación de recursos y la confusión de los usuarios del sistema de justicia respecto del tribunal al que dirigir sus alegaciones.

FISCALÍA REGIONAL METROPOLITANA ORIENTE

La abogada asesora de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, señora Carmen Vicuña, expuso respecto de la ejecución de un proyecto realizado por dicha dependencia junto al 4° juzgado de garantía de Santiago, relativo a un sistema de seguimiento de medidas cautelares, suspensiones condicionales del procedimiento y penas accesorias.

Explicó que el objetivo de dicho sistema consistía en proteger a las víctimas y garantizar el cumplimiento de las medidas cautelares, ante la falta de mecanismos de seguimiento en su ejecución. Para tales efectos, se generó un sistema de audiencias en salas especializadas y se mejoraron los índices de información de las causas.

Con todo, afirmó que el referido proyecto carecía de un carácter obligatorio y dependía principalmente de las solicitudes presentadas por el Ministerio Público, lo que, sumado a las nuevas destinaciones de los funcionarios que utilizaban dicho sistema, fue generando su menor ejecución.

Lo anterior, enfatizó, da cuenta de la necesidad de establecer el carácter obligatorio del sistema de revisión, lo que permitiría mejorar la ejecución de las medidas, proteger a las víctimas y evitar una reiteración de las conductas del imputado u ofensor.

La Directora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, señora Ymay Ortiz, coincidió en la necesidad de establecer un sistema obligatorio para la protección de las víctimas y evitar nuevas conductas del imputado.

Se prosigue analizando la indicación 403

Enseguida, la Comisión continuó el análisis de la indicación 403.

La directora de la Asociación de Magistradas y Magistrados de Chile, señora María Francisca Zapata, hizo presente la necesidad de contemplar la posibilidad de citar a audiencias para la revisión de las medidas cautelares, sin perjuicio de otras propuestas que apunten al mismo fin.

Informe de Comisión Especial

Con todo, manifestó que resulta apropiado programar a lo menos a una audiencia en que se cite al imputado, con la finalidad de reforzar la adherencia a las medidas que se hubieren adoptado, sin perjuicio de otras modalidades de supervisión judicial.

La Senadora señora Provoste coincidió con dicha observación, considerando que podrían utilizarse mecanismos que aseguren el cumplimiento de medidas cautelares, por ejemplo, mediante el uso de dispositivos electrónicos.

La abogada asesora de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, señora Carmen Vicuña, añadió que otra medida consiste en el envío de oficios por parte del tribunal de garantía hacia las entidades encargadas de aplicar las medidas de reinserción o tratamiento, y ante su incumplimiento, se procede a citar a los intervinientes para revisar la ejecución de las medidas. De esa forma, afirmó que se propende a la eficiencia de la actuación jurisdiccional únicamente en aquellos casos en que sea necesario.

La Directora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, señora Ymay Ortiz, en el mismo sentido, hizo presente que establecer la obligación de citar a audiencias resultaría complejo principalmente en aquellas comunas más alejadas de los centros urbanos, lo que aconsejaría disponer otras resoluciones que igualmente permitan dar cuenta del cumplimiento de las medidas cautelares.

Respecto de la obligación de registro, la Subsecretaria de la Mujer, señora Carolina Cuevas, señaló que se trata de una materia cuya iniciativa legislativa reside exclusivamente en el Presidente de la República, pues se requiere implementar sistemas informáticos para vincular los distintos intervinientes del proceso penal.

El señor Mario Lara, en representación de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, reiteró que el sistema informático requerido en materia de registro no requiere una inversión, pues los tribunales ya cuentan con dicho instrumento. Con todo, se requiere disponer una herramienta que permita integrar tales sistemas junto a las plataformas de otras instituciones, lo que efectivamente requeriría disponer fondos para ello.

Enseguida, la Comisión abordó el establecimiento de sanciones penales por el incumplimiento de las resoluciones judiciales que hubieren dispuesto medidas cautelares, condiciones de las suspensiones condicionales del procedimiento y medidas accesorias.

La asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Valentina Ávalos, propuso establecer que el incumplimiento de las resoluciones judiciales que dicten los jueces en el marco de esta ley, será sancionado de conformidad a lo dispuesto en el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil.

Dicha propuesta, afirmó, permite sancionar cualquier incumplimiento de las resoluciones adoptadas en conformidad a la ley, más allá de las hipótesis de medidas cautelares, condiciones de las suspensiones condicionales del procedimiento y medidas accesorias, en el entendido que se trata de una propuesta aplicable únicamente al ámbito penal.

La Directora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, señora Ymay Ortiz, explicó que, ante una citación a audiencias, los intervinientes deberán comparecer obligatoriamente, lo que aconseja incorporar un tipo penal propio, distinto del delito de desacato que contempla el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil, habida cuenta de las dificultades en la aplicación de dicha disposición.

Agregó que no resulta pertinente incorporar un elemento normativo relativo a la gravedad del incumplimiento, habida cuenta de las dificultades probatorias que ello podría generar.

La directora de la Asociación de Magistradas y Magistrados de Chile, señora María Francisca Zapata, abogó por especificar que se trate de un incumplimiento grave de las medidas cautelares, condiciones de las suspensiones condicionales del procedimiento y medidas accesorias, lo que permite incorporar una perspectiva de género respecto del cumplimiento de medidas judiciales.

En razón de tales consideraciones, la Senadora señora Muñoz abogó por establecer que el poder judicial mantendrá un sistema de registro del seguimiento del cumplimiento de las medidas cautelares, suspensiones condicionales del procedimiento y medidas accesorias, al cual tendrán acceso el Ministerio Público, Carabineros y Policía de Investigaciones.

Informe de Comisión Especial

Enseguida, presentó una propuesta relativa a la supervisión judicial en materias penales.

Dicha propuesta contempla que el tribunal de garantía deberá supervisar el cumplimiento de las medidas cautelares, condiciones y medidas accesorias contempladas en esta ley.

Al efecto, el tribunal fijará al menos una audiencia, sin perjuicio de otras modalidades de supervisión, cuya frecuencia fijará en consideración a las circunstancias de cada caso.

A estas audiencias comparecerá personalmente el imputado, citándosele bajo apercibimiento de arresto.

La víctima será siempre notificada y podrá asistir a estas audiencias personalmente o representada por su abogado.

El Ministerio Público y el defensor del imputado deberán asistir a las audiencias de supervisión judicial.

Se sancionará con pena de reclusión menor en su grado medio el incumplimiento de las medidas cautelares, condiciones de las suspensiones condicionales del procedimiento y medidas accesorias decretadas de conformidad a lo dispuesto en el artículo correspondiente de esta ley.

-Puesta en votación la indicación 403, fue aprobada, con dichas modificaciones, por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste y Sabat. Esta materia queda regulada en el artículo 46 del proyecto de ley.

En sesión de 14 de enero de 2021, la asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, propuso incorporar medidas accesorias comunes al procedimiento de familia y penal.

El tribunal deberá aplicar en la sentencia una o más de las siguientes medidas accesorias:

- 1) Obligación de abandonar el ofensor el hogar que comparte con la víctima.
- 2) Prohibición de acercarse a la víctima o a su domicilio, lugar de trabajo o estudio, así como a cualquier otro lugar al que ésta concurra o visite habitualmente. Si ambos trabajan o estudian en el mismo lugar, se oficiará al empleador o director del establecimiento para que adopte las medidas de resguardo necesarias, informando al tribunal para efectos de la supervisión judicial.
- 3) Prohibición o restricción las comunicaciones del ofensor respecto de la víctima.
- 4) Prohibición de porte y tenencia y, en su caso, el comiso, de armas de fuego. De ello se informará, según corresponda, a la Dirección General de Movilización, a la Comandancia de Guarnición o al Director de Servicio respectivo, para los fines legales y reglamentarios que correspondan.
- 5) La asistencia a programas de intervención psicosocial de tratamiento de la violencia, terapéuticos o de orientación familiar. Si el condenado presentare un consumo problemático de drogas y alcohol, el juez impondrá la obligación de someterse a un tratamiento de rehabilitación. Las instituciones que desarrollen dichos programas darán cuenta al respectivo tribunal de la intervención o tratamiento que deba seguir el agresor, de su inicio y término.
- 6) Obligación de presentarse regularmente ante la unidad policial que determine el juez.

El tribunal fijará prudencialmente el plazo de las medidas accesorias, que no podrá ser inferior a seis meses ni superior a dos años, atendidas las circunstancias que las justifiquen. La duración de las medidas podrá prorrogarse a petición de la víctima, si se mantienen los hechos que las justificaron o de oficio por el tribunal, tomando en consideración los antecedentes proporcionados por la institución encargada del programa de que se trate, en la audiencia de supervisión judicial.

En caso de decretarse una medida cuya ejecución permita prever que víctima y ofensor puedan encontrarse, el tribunal podrá decretar de oficio o a petición de parte, la presencia de Carabineros de Chile cuando fuere necesario para resguardar la seguridad de la víctima.

Sobre el particular, explicó que la propuesta incorpora una serie de medidas contenidas en el artículo 9 de la ley

Informe de Comisión Especial

N°20.066, sobre violencia intrafamiliar, y especifica el contenido de algunas de ellas, por ejemplo, en lo que concierne a aquellos casos en que el condenado presentare un consumo problemático de drogas y alcohol.

-Puesta en votación la indicación 308 a), fue aprobada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer, materia que queda ubicada en el artículo 29 del proyecto de ley.

En sesión de 14 de enero de 2021, la asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, presentó una proposición -indicación 341 a)- para incorporar la medida accesoria de tratamiento para rehabilitación de consumo problemático de drogas y alcohol.

Durante la etapa de investigación, los intervinientes podrán solicitar al tribunal que decrete la obligación del imputado de asistir a una evaluación por un médico calificado para determinar si éste presenta o no consumo problemático de drogas o alcohol. El juez accederá a lo solicitado si existieren antecedentes que permitan presumir dicho consumo problemático, salvo que el imputado acceda voluntariamente a someterse a esta medida, en el marco de un procedimiento del artículo 395 o 406 del Código Procesal Penal.

Si se decretare la evaluación y el imputado se resistiere o negare a la práctica de el o los exámenes correspondientes, el juez podrá considerar dicha resistencia o negativa como antecedente al resolver la sustitución de la pena privativa o restrictiva de libertad.

Si el juez decretare someterse a un tratamiento este podrá consistir en la asistencia a programas ambulatorios, la internación en centros especializados o una combinación de ambos tipos de tratamiento, según el caso.

La supervisión judicial de esta medida será entregada al Tribunal de Tratamiento de Drogas si el tribunal contare con dicho programa, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17 bis de la ley 18.216.

La magistrada, señora María Francisca Zapata, explicó que la propuesta reproduce las disposiciones contenidas en la ley 18.216, que, en lo pertinente, establecen que, al imponer la pena de libertad vigilada o libertad vigilada intensiva, el tribunal establecerá un plazo de intervención igual al que correspondería cumplir si se aplicara efectivamente la pena privativa o restrictiva de libertad que se sustituye, habida cuenta de la relevancia de un tratamiento ante el consumo problemático de drogas o alcohol.

Asimismo, recoge una práctica adoptada por algunos tribunales, consistente en implementar un Tribunal de Tratamiento de Drogas, aun cuando dicha figura carece de regulación específica en la normativa orgánica relativa a los tribunales de justicia.

La directora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, señora Ymay Ortiz, explicó que se trata de tribunales que realizan funciones de seguimiento del cumplimiento de tratamientos de drogas, ante delitos de criminalidad menor

La Senadora señora Allende abogó por institucionalizar dicho instrumento en la estructura orgánica del Poder Judicial, toda vez que actualmente consiste únicamente en una buena práctica adoptada por algunos tribunales de justicia.

-Puesta en votación la indicación 341 a), fue aprobada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer. La propuesta queda ubicada en el artículo 43 del proyecto de ley.

Número 2

El número 2 del artículo 29 aprobado en general modifica el artículo 90 de la N° 19.968, que crea los tribunales de familia, para sustituir en su inciso tercero la expresión “el fiscal no solicite” por “el juez de garantía no decrete”, y eliminar su inciso cuarto.

Indicación 404

La indicación 404, del Senador señor Galilea, agrega en el inciso primero del artículo 90 de la N° 19.968, que regula la remisión de antecedentes si el hecho denunciado reviste caracteres de delito, la siguiente oración final:

Informe de Comisión Especial

“En ningún caso podrá transcurrir más de 5 días sin que se efectuó el envío de dichos antecedentes.”.

-Puesta en votación la indicación 404, fue rechazada por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Muñoz, Provoste y Von Baer.

Indicación 405

La indicación 405, de la Senadora señora Von Baer, agrega en el inciso primero del artículo 90 la siguiente oración final: “En ningún caso podrá transcurrir más de 3 días sin que se efectuó el envío de dichos antecedentes.”.

-Puesta en votación la indicación 405, fue aprobada por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Muñoz, Provoste y Von Baer.

Letra b)

Indicación 406

La indicación 406, de la Senadora señora Von Baer, suprime la letra b) del número 2 del artículo 29 aprobado en general, que elimina el inciso cuarto del artículo 90 de la ley N°19.968.

La Senadora señora Von Baer fundamentó la necesidad de mantener el inciso final del artículo 90 de la ley N°19.968, para proteger a la víctima mediante las medidas que pudiera adoptar el juez de familia.

-Puesta en votación la indicación 406, fue aprobada por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Muñoz, Provoste y Von Baer.

Número 6

El número 6 del artículo 29 aprobado en general sustituye el inciso sexto del artículo 106 de la ley N° 19.968, que regula la mediación previa, voluntaria y prohibida. por el siguiente: “Tampoco se someterán a mediación los asuntos, incluidos aquellos mencionados en el inciso primero, en que una de ellas haya sido condenada por delitos constitutivos de violencia intrafamiliar o tenga anotaciones en el Registro Especial establecido en el artículo 12 de la ley N° 20.066, por agredir a la otra, ni aquellos en que exista una medida cautelar o de protección vigente entre las partes”.

Inciso propuesto

Indicación 407

La indicación 407, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, reemplaza el inciso sexto del artículo 106 de la ley N° 19.968, por el siguiente:

“Tampoco se someterán a mediación los asuntos, incluidos aquellos mencionados en el inciso primero, en que una de ellas haya sido condenada por delitos constitutivos de violencia intrafamiliar o tenga anotaciones en el Registro Especial establecido en el artículo 12 de la ley N° 20.066, por agredir a la otra, ni aquellos en que exista una medida cautelar, de protección vigente entre las partes o una suspensión condicional de la dictación de la sentencia o del procedimiento , según corresponda.”.

En sesión de 17 de diciembre de 2020, la directora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, la señora Ymay Ortiz, hizo presente la necesidad de evitar una exclusión general respecto del ámbito de aplicación de los procedimientos de mediación.

En el mismo sentido, la directora de la Asociación de Magistradas y Magistrados de Chile, señora María Francisca Zapata, propuso evitar una limitación a la solución alternativa de conflictos en materia de familia, habida cuenta la aplicación de dicho mecanismo en ámbitos de mayor intensidad, como la justicia penal. Añadió que, como criterio general, sólo debería quedar excluido del ámbito de la mediación aquellas conductas constitutivas de violencia de género.

En sesión de 21 de enero de 2021, la asesora legislativa del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Valentina Ávalos, propuso reemplazar el inciso final del artículo 106 de la ley N°19.968, para establecer que no se

Informe de Comisión Especial

someterán a mediación los asuntos, incluidos aquellos mencionados en el inciso primero de dicho artículo, en que una de las partes haya sido condenada por delitos constitutivos de violencia intrafamiliar o tenga anotaciones en el Registro Especial establecido en el artículo 12 de la ley N° 20.066, por agredir a la otra, ni aquellos en que exista una medida cautelar de protección vigente entre las partes o una suspensión condicional de la dictación de la sentencia o del procedimiento, según corresponda.

-Puesta en votación la indicación 407, fue aprobada con modificaciones por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Muñoz, Provoste, Rincón, Sabat y Von Baer.

ARTÍCULO 30

El artículo 30 aprobado en general introduce una serie de modificaciones al Código Penal.

El artículo 30 del texto aprobado en general reemplaza el artículo 161-C del Código Penal, para sancionar con multa de diez a veinte unidades tributarias mensuales al que, sin la autorización de la persona afectada, difunda por cualquier medio, sea físico o electrónico, imágenes o videos de una persona mayor de 18 años, que hubiere obtenido con su anuencia en un recinto particular o en lugares que no sean de libre acceso al público, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad de esa persona.

Si la difusión de las imágenes o videos señalados en el inciso primero incluye o se acompaña de información personal de la víctima tal como su nombre, domicilio, lugar de trabajo o estudio o cualquier otro dato de carácter personal, se impondrá la pena de multa de quince a veinte unidades tributarias mensuales.

Las sanciones de los incisos precedentes se aplicarán tanto a la persona que realice la publicación o difusión del material, como a quien haya suministrado a éste las imágenes o videos.

NUEVA PROPUESTA DEL EJECUTIVO EN SESIÓN DE 7 DE ENERO DE 2020

En sesión de 7 de enero de 2021, la asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Valentina Ávalos, luego de compartir los objetivos de dicha propuesta, al tratarse de una conducta que merece un reproche penal, presentó una propuesta del Ejecutivo que se encuentra contenida en un anteproyecto de Código Penal -de pronta presentación en sede legislativa-, junto a diversas hipótesis de acoso, difusión de datos personales y exhibición y difusión no consentida de material sexual.

Tal proposición apunta a sancionar con presidio menor en su grado mínimo a medio al que, contra la voluntad expresa de otra persona, afectando con ello gravemente las condiciones de su vida privada, insistentemente, la siguiere; establezca o intentare establecer contacto con ella; llamare a su teléfono; le enviare comunicaciones por cualquier medio.

Si la víctima fuere menor de dieciocho años, se presumirá que existe voluntad contraria cuando lo señalado en el inciso anterior se realizare por cualquier medio electrónico de comunicación.

Asimismo, sanciona la difusión no consentida de datos personales o de registros de imágenes o sonidos, al establecer que el que, para posibilitar que personas indeterminadas cometan el delito descrito en el artículo anterior, difundiere datos personales o registros de imágenes o sonidos idóneos para cometerlo respecto de una persona determinada, será sancionado con la pena de multa de 20 a 40 unidades tributarias mensuales.

La pena será de presidio menor en su grado mínimo si los datos personales o registros de imágenes o sonidos difundidos hubieren sido usados por un tercero para cometer el delito descrito en el artículo anterior.

Finalmente, sanciona la exhibición y difusión no consentida de material sexual, que el que exhibiere registros de imágenes o sonidos de una interacción sexual que involucrare a otro, o imágenes de partes íntimas desnudas de otro, obtenidos con consentimiento de la persona afectada, pero bajo la expectativa reconocible de no ser exhibidos a terceros, será sancionado con presidio menor en su grado medio.

En caso de difusión se aumentará la pena en un grado. Se entenderá por difusión la comunicación de los registros a un número considerable o indeterminado de personas por cualquier medio.

La Senadora señora Allende, en relación a la propuesta del Ejecutivo, propuso especificar el significado de términos

Informe de Comisión Especial

tales como interacción sexual y expectativa reconocible, toda vez que se trata de nociones que pueden complejizar la aplicación de la propuesta.

En sesión de 21 de enero de 2021, la asesora legislativa del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Valentina Ávalos, propuso -mediante la indicación 409 a)-reemplazar el artículo 161 D que el texto aprobado en general incorpora al Código Penal, para establecer que se castigará con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio, el que exhibiere registros de imágenes, sonidos, o cualquier registro audiovisual de una interacción sexual que involucrara a otro, o imágenes de partes íntimas desnudas de otro, obtenidos con consentimiento de la persona afectada, pero bajo la expectativa reconocible de no ser exhibidos a terceros.

En caso de difusión, será sancionado con presidio menor en su grado medio. Se entenderá por difusión la comunicación de los registros a un número considerable o indeterminado de personas por cualquier medio.

Si la difusión de las imágenes o videos señalados en el inciso segundo incluye o se acompaña de información personal de la víctima tal como su nombre, domicilio, lugar de trabajo o estudio o cualquier otro dato de carácter personal que permita identificarla, se impondrá, además de la pena correspondiente por el delito de difusión, la multa de quince a veinte unidades tributarias mensuales.

Sobre el particular, explicó que se propone ampliar la propuesta contenida en el texto aprobado en general, para sancionar la difusión no consentida de contenido íntimo obtenido con el consentimiento más allá del ámbito privado, al hacerlo extensivo al espacio público.

Asimismo, sanciona la exhibición de dicho material y contempla una pena privativa de libertad, en lugar de la sanción de multa contenida en el texto aprobado en general.

La Senadora señora Rincón consultó respecto del contenido de la noción relativa a la expectativa reconocible de no exhibir determinados registros a terceros.

La asesora legislativa del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Valentina Ávalos, sostuvo que se trata de una noción que considera el contexto en que se obtiene un determinado registro audiovisual, siendo aplicable al ámbito público o privado, en cuyo caso en la persona afectada reside la expectativa relativa a su no exhibición ni difusión.

-Puesta en votación la indicación 409 a) del Ejecutivo, fue aprobada, con modificaciones, por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Muñoz, Provoste, Rincón, Sabat y Von Baer.

Indicación 408

La indicación 408, formulada por el Presidente de la República, reemplaza el artículo 30 aprobado en general, por el siguiente:

“Artículo 30.- Derecho a no autoincriminación. A fin de garantizar el derecho a no auto incriminarse, lo expresado en las audiencias de supervisión judicial no podrá ser usado en contra del imputado en el juicio que pudiere tener lugar con ocasión de la misma causa en que se realiza la supervisión.”.

La asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, explicó que la propuesta apunta a cautelar el derecho a la no autoincriminación del agresor, considerando que se trata de audiencias citadas para el cumplimiento de una medida cautelar, mientras que la culpabilidad del imputado deberá ser analizada en el respectivo proceso penal.

En cualquier caso, afirmó que se trata de una propuesta que deriva de la regla general contenida en la letra f) del numeral 7° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, según la cual en las causas criminales no se podrá obligar al imputado o acusado a que declare bajo juramento sobre hecho propio.

La abogada de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, señora Ivonne Sepúlveda, hizo presente que la letra g) del artículo 93 del Código Procesal Penal, que establece los derechos y garantías del imputado, contempla una regla general según la cual si renuncia al

Informe de Comisión Especial

derecho a guardar silencio lo que hubiere declarado podrá ser usado en su contra.

La Senadora señora Muñoz, en razón de lo anterior, manifestó que la materia en estudio se encuentra regulada en las normas constitucionales y legales sobre la materia.

-La indicación 408 fue retirada por el Ejecutivo.

Indicación 409

La indicación 409, de la Senadora señora Provoste, antepone al número 1 del artículo 30 aprobado en general un nuevo numeral, que agrega un número nuevo al artículo 12 del Código Penal, que establece las circunstancias agravantes de responsabilidad penal:

“22° Ejecutar el delito prevaleándose de la autoridad moral y asimetría de información en el ámbito médico, especialmente durante el embarazo, parto y post parto.”.

La Senadora señora Provoste explicó que la propuesta, que incorpora una agravante al artículo 12 del Código Penal, considera el contexto de mayor debilidad en que se encuentra una mujer en determinados tipos de atenciones médicas, que fundamentan aumentar el reproche penal ante determinadas conductas de un profesional de la salud.

La asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Valentina Ávalos, respecto de la formulación original de la circunstancia agravante propuesta, que consideraba ejecutar el delito prevaleándose de la autoridad moral y asimetría de información en el ámbito médico, especialmente durante el embarazo, parto y post parto, propuso suprimir la referencia a la autoridad moral del sujeto activo.

Enseguida, la Directora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, señora Ymay Ortiz, sostuvo que la propuesta debe considerar la definición de violencia obstétrica contenida en las disposiciones generales del proyecto. Con todo, advirtió que la propuesta debe evitar sancionar dos veces un mismo hecho, pues vulneraría el principio de non bis in idem.

En razón de lo anterior, la Senadora señora Provoste propuso incorporar, como agravante genérica, cometer el delito contra las personas incurriendo en violencia obstétrica, en su calidad de trabajadores de la salud pública o privada, durante la atención de la gestación, parto, postparto y aborto, en las causales establecidas en la ley, en el marco de la atención de la salud sexual y reproductiva de la mujer.

-Puesta en votación la indicación, fue aprobada con modificaciones por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste y Sabat.

Indicación 410

La indicación 410, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, incorpora un numeral nuevo al artículo 30 aprobado en general, para agregar al artículo 211 del Código Penal, que establece el tipo penal de acusación o denuncia que hubiere sido declarada calumniosa, los siguientes incisos segundo y tercero:

“Para estos efectos de declarar una denuncia o acusación como calumniosa en los casos de delitos que afecten la indemnidad sexual, será necesario acreditar dolo directo de quien la hubiera efectuado, esto es, el conocimiento de la falsedad del hecho, venganza o represalia.

La buena fe en la denuncia de estos casos será causal suficiente de absolución, considerando que obra de buena fe quien ponga en conocimiento de estos hechos a la autoridad correspondiente sin calificación jurídica de los hechos.”.

En sesión de 7 de enero de 2020, la asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Valentina Ávalos, sostuvo que la propuesta contiene elementos que complejizarían su aplicación, por ejemplo, tratándose de la referencia al dolo directo, que constituye una construcción doctrinal que carece de regulación en el Código Penal.

Asimismo, describió que, sin perjuicio de compartir el propósito de la indicación, se trata de una materia recogida

Informe de Comisión Especial

en el proyecto de ley que establece un nuevo estatuto de protección en favor del denunciante, correspondiente al Boletín N°13.565-07, que contiene una regulación amplia, más allá de los casos de una denuncia o acusación calumniosa en los casos de delitos que afecten la indemnidad sexual.

La indicación 410 fue retirada por sus autoras.

Número 2

El número 2 del artículo 30 aprobado en general incorpora un inciso tercero al artículo 366 del Código Penal, para establecer que si el delito a que se refiere su inciso primero se realizare con una persona mayor de catorce años, sin la concurrencia de alguna de las circunstancias enumeradas en los artículos 361 y 363, será sancionado con presidio menor en su grado mínimo.

Indicación 411

La indicación 411, de la Senadora señora Von Baer, suprime el número 2 del artículo 30.

En sesión de 7 de enero de 2020, la asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Valentina Ávalos, considerando las implicancias de la propuesta aprobada en primer trámite constitucional en materia penal, hizo presente la necesidad de abordar dicha materia en el proyecto de ley que modifica el Código Penal en materia de tipificación del delito de violación, correspondiente al Boletín N° 11.714-07.

-Puesta en votación la indicación 411, fue aprobada por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste y Sabat.

Indicación 412

La indicación 412, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, reemplaza el número 2 del artículo 30 aprobado en general, para agregar un nuevo inciso final en el artículo 361 del Código Penal, del siguiente tenor:

“Cuando el delito se haya cometido con el objetivo de castigar, aleccionar o pretender modificar la orientación sexual, identidad o expresión de género de la víctima, será castigado con la pena de presidio mayor en su grado medio a máximo.”

-La indicación 412 fue retirada por sus autoras.

Indicación 413

La indicación 413, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, propone incorporar, a continuación del número 2 del artículo 30, un numeral nuevo que agrega el siguiente artículo 366 sexies al Código Penal:

“Artículo 366 sexies. El que efectúare acciones de acoso sexual, que no correspondan a los delitos señalados anteriormente, será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo. Se entenderá por acosos sexual cualquier requerimiento de carácter sexual habitual, no consentido por la víctima, tales como conductas físicas o intentos, solicitud o exigencia de favores sexuales; comentarios con connotación sexual sobre el cuerpo de la persona, bromas, insinuaciones o gestos libidinosos o sugestivos; exhibición de imágenes con contenido sexual y cualquier otra conducta física, verbal o no verbal de carácter sexual; siempre que se den en el contexto de relaciones verticales u horizontales, exista o no subordinación, en ámbitos como el empleo, incluyendo el sector de empleo informal o no estructurado, la educación, la atención de salud, actividades deportivas, recepción de bienes y servicios, u otros ámbitos, en espacios públicos y privados.”.

La Senadora señora Allende hizo presente que la propuesta regula materias contenidas en el proyecto de ley sobre acoso sexual, correspondiente al Boletín N°11.907-07, cuyo texto fue aprobado en general y en particular por la Comisión y se encuentra en tramitación ante la Sala del Senado.

-La indicación 413 fue retirada por sus autoras.

Número 4

El número 4 del artículo 30 aprobado en general modifica el artículo 390 del Código Penal, que establece el delito

Informe de Comisión Especial

de parricidio y femicidio.

Indicaciones 414 y 415

La indicación 414, de la Senadora señora Von Baer, y 415, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, eliminan el número 4 del artículo 30 aprobado en general.

-Puestas en votación las indicaciones 414 y 415, fueron aprobadas por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste y Sabat.

Número 5

El número 5 del artículo 30 aprobado en general incorpora un artículo 494 ter al Código Penal, que establece el delito de acoso sexual.

Indicaciones 416 y 417

La indicación 416, de la Senadora señora von Baer, y 417, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, suprimen el número 5 del artículo 30 aprobado en general.

-Puestas en votación las indicaciones 416 y 417, fueron aprobadas por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste y Sabat.

ARTÍCULO 31

El artículo 31 aprobado en general modifica el artículo 5 del decreto ley N° 3.500, para incorporar el siguiente inciso tercero, nuevo:

“No tendrá la calidad de beneficiario de la pensión de sobrevivencia quien, perteneciendo al grupo familiar mencionado en el inciso primero, haya sido condenado por el homicidio o femicidio del o la causante.”

Indicación 418

La indicación 418, del Presidente de la República, reemplaza el artículo 31 aprobado en general, para introducir diversas modificaciones a la ley N° 20.066, que establece ley de violencia intrafamiliar:

Número 1)

El número 1) del artículo 31, contenido en la indicación 418, sustituye el artículo 1 de la ley N° 20.066, que establece ley de violencia intrafamiliar por el siguiente:

“Artículo 1.- Objeto de la ley. Esta ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, todas las formas y manifestaciones de violencia que se ejercen dentro del espacio doméstico, de las familias y de las relaciones de pareja, y otorgar protección a quienes la sufren.

En la interpretación y aplicación de la presente ley, las autoridades tendrán en consideración todos los derechos y garantías que les son reconocidos a las personas en la Constitución, en las leyes, en la Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación hacia la Mujer, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en los demás instrumentos internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes.”.

La asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, hizo presente que la propuesta suprime el carácter efectivo de las medidas de protección -contenido en el artículo 28 del texto aprobado en general por el Senado-, toda vez que se trata de un aspecto que excede el propósito de la iniciativa.

La Senadora señora Provoste consultó respecto del alcance de las modificaciones propuestas a la ley N°20.066, en relación a las normas generales relativas a la prevención y sanción de otros tipos de violencia contra la mujer.

La asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, explicó que la iniciativa

Informe de Comisión Especial

legal establece normas generales sobre la materia y modifica diversos cuerpos legales que, en lo sucesivo, deberán ser aplicados armónicamente con la ley marco sobre violencia integral. Tratándose de las enmiendas propuestas en la ley N° 20.066, se trata de disposiciones que complementan dicha normativa general.

-Puesto en votación el número 1) de la indicación 418, fue rechazado por 2 votos en contra, de las Senadoras señoras Muñoz y Provoste, y 1 voto a favor, de la Senadora señora Von Baer.

Número 2

El número 2 del artículo 31, contenido en la indicación 418, agrega al artículo 2 de la ley N° 20.066, que establece ley de violencia intrafamiliar, el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Corresponderá especialmente a los ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, del Interior y Seguridad Pública, de Desarrollo Social y Familia, de Justicia y Derechos Humanos, de Educación y de Salud, en el ámbito de sus competencias, integrar en forma transversal en su actuar los objetivos de prevención, protección, sanción y erradicación de la violencia conforme al objetivo de la presente ley.”.

La asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, en sesión de 3 de diciembre de 2020, explicó que la propuesta contempla una referencia al objetivo general de la ley N° 20.066, consistente en prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar y otorgar protección a las víctimas de la misma.

-Puesto en votación el número 2) de la indicación 418, fue aprobado por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Muñoz, Provoste y Von Baer.

Número 3

El número 3 del artículo 31, contenido en la indicación 418, modifica el artículo 3 de la ley N° 20.066, que establece ley de violencia intrafamiliar, en el siguiente sentido:

a) Sustituye en el inciso primero, la frase “la mujer, los adultos mayores y los niños,”, por “las mujeres, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, los niños, niñas y adolescentes,”.

b) Agrega en la letra e) de su inciso segundo, entre los vocablos “Niño” e “y”, la oración “, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación hacia la Mujer”.

-Puesta en votación la letra a) del número 3) de la indicación 418, fue aprobada por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Muñoz, Provoste y Von Baer.

-La letra b) del número 3) de la indicación 418 fue retirada por el Ejecutivo.

Número 4

El número 4 del artículo 31, contenido en la indicación 418, modifica el artículo 4 de la ley N° 20.066, que establece ley de violencia intrafamiliar, en el siguiente sentido:

a) Sustituye sus incisos primero y segundo por los siguientes:

“Artículo 4.- Corresponderá al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género proponer al Presidente de la República las políticas públicas para el cumplimiento de los objetivos de esta ley. Para estos efectos, podrá solicitar información a los Ministerios de Interior y Seguridad Pública, de Desarrollo Social y Familia, de Justicia y Derechos Humanos, de Educación y de Salud.

Para los efectos del inciso anterior el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, formulará periódicamente un plan nacional de acción, en colaboración con los organismos públicos y privados pertinentes.”.

b) Sustituye en la letra c) de su inciso tercero la expresión “contra la mujer” por la siguiente frase: “intrafamiliar y la violencia contra las mujeres”.

Informe de Comisión Especial

La asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, explicó que la propuesta modifica las atribuciones del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, al incorporar a diversos Ministerios en la proposición de proponer las políticas públicas para el cumplimiento de los objetivos de la ley N° 20.066.

Asimismo, señaló que se debe evaluar la periodicidad en la formulación de un plan nacional de acción, en colaboración con los organismos públicos y privados pertinentes.

La Senadora señora Provoste abogó por incorporar el parecer de distintas Secretarías de Estado para que, de manera conjunta, puedan proponer las políticas públicas para el cumplimiento de los objetivos de la ley N° 20.066, habida cuenta de las distintas materias que es necesario considerar para ese fin.

La Senadora señora Von Baer comentó que, en cualquier caso, resulta necesario establecer un Ministerio que realice labores de coordinación y responsabilidad, sin perjuicio que pueda trabajar en conjunto con otras Secretarías del Estado.

La Senadora señora Muñoz propuso establecer dicha función de manera general, respecto de todos los cuerpos legales que previenen y sancionan la violencia contra la mujer.

La asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, hizo presente que dicha materia se encuentra recogida en el artículo 5 del proyecto, que establece que el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, de conformidad con lo establecido en el artículo 1, inciso segundo de la ley N° 20.820, que crea este Ministerio, y dentro del marco de sus competencias, velará por la coordinación, consistencia y coherencia de las políticas, planes y programas en materias de violencia contra las mujeres.

En sesión de 17 de diciembre de 2020, la asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, propuso reemplazar el inciso segundo del artículo 4° de la ley N° 20.066, para establecer que para los efectos del inciso primero de dicha norma, y según corresponda, de acuerdo con la ley N° 20.820, que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, dicha Secretaría de Estado se coordinará con los Ministerios de Interior y Seguridad Pública, de Desarrollo Social y Familia, de Justicia y Derechos Humanos, de Educación y de Salud, y podrá solicitarles información, para la elaboración de políticas.

-Puesta en votación la propuesta del Ejecutivo, fue aprobada por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste y Von Baer.

-La letra b) del número 4) de la indicación 418 fue retirada por el Ejecutivo.

Reabierto el debate, en sesión de 21 de enero de 2021, la asesora legislativa del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, propuso -mediante la indicación 418 bis-reemplazar el artículo 4° de la ley N° 20.066, que establece ley de violencia intrafamiliar, para establecer que corresponderá conjuntamente a los Ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, de Interior y Seguridad Pública, de Desarrollo Social, de Justicia y Derechos Humanos, de Educación y de Salud, proponer al Presidente de la República las políticas públicas para el cumplimiento de los objetivos de esta ley.

La Senadora señora Muñoz abogó por establecer un deber de coordinación a cargo del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.

La asesora legislativa del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, explicó que la propuesta considera que no resulta pertinente establecer que el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género cumpla un rol coordinador en materia de políticas relativas a la violencia intrafamiliar, en el entendido que se trata de una materia que ejerce las facultades de dicha Secretaría del Estado sobre la materia, en cuyo caso puede intervenir, a modo de ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social o el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

-Puesto en votación el número 4) de la indicación 418, fue aprobado, con modificaciones, y puesta en votación la indicación 418 bis fue aprobada, por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Muñoz, Provoste, Rincón, Sabat y Von Baer.

Número 5

El número 5 del artículo 31, contenido en la indicación 418, modifica el artículo 5 de la ley N° 20.066, que

Informe de Comisión Especial

establece ley de violencia intrafamiliar, en el siguiente sentido:

a) Sustituye su inciso primero por el siguiente:

“Artículo 5.- Violencia intrafamiliar. Será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la vida, la integridad física o psíquica, la libertad o indemnidad sexual, o la subsistencia o autonomía económica de la persona que tenga o haya tenido la calidad de cónyuge o conviviente civil o de hecho de quien agrede, sea del mismo o de diferente sexo, o que sea pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive, de quien agrede o de su cónyuge o de su actual conviviente.”.

b) Intercala en su inciso segundo, entre la palabra “familiar” y el punto y final que le sigue, la siguiente expresión: “, o tenga lugar entre personas que tienen o han tenido una relación de pareja con o sin convivencia”.

La Senadora señora Von Baer, en sesión de fecha 3 de diciembre de 2020, afirmó que la propuesta requiere especificar el alcance de la violencia intrafamiliar, toda vez que el artículo 1° de la ley N°20.066 requiere una relación de convivencia, mientras que la propuesta en estudio establece que será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la vida, la integridad física o psíquica, la libertad o indemnidad sexual, o la subsistencia o autonomía económica de la persona que tenga o haya tenido la calidad de cónyuge, conviviente civil o de hecho, o haya tenido una relación de pareja con o sin convivencia.

En sesión de 17 de diciembre de 2020, la asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, presentó una propuesta -por medio de la indicación 418 bis- que reemplaza el artículo 5° aprobado en general, para establecer que será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la vida, la integridad física o psíquica, la libertad o indemnidad sexual, o la subsistencia o autonomía económica de la persona que tenga o haya tenido la calidad de cónyuge, conviviente civil o de hecho, o haya tenido una relación de pareja con o sin convivencia, de quien agrede, sea del mismo o de diferente sexo, o que sea pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive, de quien agrede o de su cónyuge o de su actual conviviente.

La Senadora señora Von Baer reiteró sus planteamientos en lo que concierne a la necesidad de especificar el alcance de la violencia intrafamiliar.

La abogada de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, señora Ivonne Sepúlveda, coincidió en la pertinencia de modificar la ley de violencia intrafamiliar para sancionar todos los tipos de violencia hacia una persona que tenga o haya tenido la calidad de cónyuge, conviviente civil o de hecho, o haya tenido una relación de pareja con o sin convivencia.

Con todo, advirtió acerca de la complejidad que la reforma generaría para su aplicación por parte de los operadores jurídicos, toda vez que la normativa sobre vida libre de violencia operaría de forma simultánea con las leyes números 20.066 y 19.968. Asimismo, no existiría bidireccionalidad del vínculo cuando se trata de una relación de convivencia en relación a una agresión de los parientes del conviviente.

-Puesta en votación la indicación 418 bis del Ejecutivo, fue aprobada con modificaciones por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste y Von Baer.

Violencia de género contra la mujer en contexto íntimo. Ver artículo 6 del proyecto de ley.

En sesión de 14 de enero de 2021, la asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, propuso -mediante la indicación 110 a)- incorporar una figura relativa a la violencia de género contra la mujer en contexto íntimo, en el cuerpo del proyecto de ley.

Al efecto, dicha propuesta contempla que será maltrato constitutivo de violencia de género contra la mujer en contexto íntimo el ejercicio de violencia física o psíquica que comete un hombre en contra de aquella mujer con quien éste tenga o haya tenido la calidad de cónyuge, conviviente civil o de hecho, que tenga un hijo, o que tenga o haya tenido una relación de pareja sin convivencia cometido contra la vida, la integridad física o psíquica, la libertad o indemnidad sexual, o la subsistencia o autonomía económica.

Informe de Comisión Especial

Al iniciarse el estudio de dicha proposición, la Magistrada, señora María Francisca Zapata, explicó que considera el contexto en que se verifica una hipótesis general de violencia de género, en que el agresor es el hombre y la víctima es la mujer, lo que permite eliminar tal figura de la ley N°20.066, sobre violencia intrafamiliar, que circunscribe excesivamente su aplicación.

Asimismo, explicó que la propuesta sanciona la violencia de género sin requerir que la acción u omisión del agente afecte bienes jurídicos específicos, lo que permite enfatizar el reproche en la conducta y no en su resultado.

-Puesta en votación la indicación 110 a), fue aprobada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer. Esta materia queda como artículo 6 del proyecto de ley.

Modificación del artículo 5° de la ley N°20.066, sobre violencia intrafamiliar

En sesión de 21 de enero de 2021, la asesora legislativa del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, propuso -mediante la indicación 418 bis- perfeccionar el inciso primero del artículo 5° de la ley N°20.066, sobre violencia intrafamiliar -ya aprobado en sesión anterior- para establecer que será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la vida, la integridad física o psíquica, la libertad o indemnidad sexual, o la subsistencia o autonomía económica de la persona que tenga o haya tenido la calidad de cónyuge, conviviente civil o de hecho de quien agrede, tenga un hijo con quien la agrede, o tenga o haya tenido una relación de pareja sin convivencia con el agresor, sean agresor y víctima del mismo sexo, o de diferente sexo si el agredido es un hombre, o sea pariente por consanguinidad o afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive, de quien agrede o de su cónyuge o de su actual conviviente.

La Magistrada, señora María Francisca Zapata, sostuvo que la propuesta permite distinguir adecuadamente entre los casos de agresión entre parejas del mismo sexo y, separadamente, aquellos casos en que el hombre es agredido en una relación de personas de distinto sexo.

La Directora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, señora Ymay Ortiz, propuso enfatizar el rol de protección especial en el marco de la violencia intrafamiliar en favor de niños, niñas y adolescentes y adultos vulnerables, lo que implicaría excluir casos de parentesco por consanguinidad y afinidad.

La Senadora señora Von Baer comentó que, en general, se debe atender al hecho de residir en un hogar común, sin perjuicio de la relación de parentesco por consanguinidad y afinidad.

La Senadora señora Provoste, al fundamentar su votación, manifestó que la propuesta sanciona aquellas agresiones que tienen lugar en un hogar común, de modo que, bajo ningún concepto, se permite extender la noción de violencia intrafamiliar, a modo de ejemplo, a controversias suscitadas a raíz de la partición de una herencia u otras de similar naturaleza.

-Puesto en votación el número 5) de la indicación 418, fue aprobado, con modificaciones, y la indicación 418 bis fue aprobada, por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Muñoz, Provoste, Rincón, Sabat y Von Baer.

Número 6

El número 6 del artículo 31, contenido en la indicación 418, modifica el artículo 6 de la ley N° 20.066, que establece ley de violencia intrafamiliar, en el siguiente sentido:

a) Sustituye su inciso segundo por el siguiente:

“Para efectos de determinar si existe riesgo de sufrir un maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, el juez deberá atender especialmente a la situación en que se encuentra la persona afectada, considerando, por ejemplo, su dependencia económica respecto del ofensor.”.

b) Intercala el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser cuarto:

Informe de Comisión Especial

“Se presumirá que existe la situación de riesgo inminente descrita en el inciso primero cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

- 1) Que haya precedido intimidación de causar daño por parte del ofensor.
- 2) Que concurran respecto del ofensor circunstancias o antecedentes tales como: drogadicción, alcoholismo, una o más denuncias por violencia intrafamiliar, condena previa por violencia intrafamiliar, procesos pendientes o condenas previas por crimen o simple delito contra las personas o por alguno de los delitos establecidos en los párrafos 5 y 6 del Título VII, del Libro Segundo del Código Penal, o por infracción de la ley N° 17.798, o antecedentes psiquiátricos o psicológicos que denoten características de personalidad violenta.
- 3) Que la persona denunciada oponga o haya opuesto, de manera violenta, su negativa a aceptar el término de una relación afectiva que ha mantenido con la víctima.
- 4) Que una persona adulta mayor, dueña o poseedora, a cualquier título, de un inmueble que ocupa para residir, sea expulsado de él, relegado a sectores secundarios o se le restrinja o limite su desplazamiento al interior de ese bien raíz, por alguna de las personas señaladas en el artículo 5.”.

c) Sustituye su inciso tercero, que ha pasado a ser cuarto, por el siguiente:

“Además, el tribunal cautelará especialmente los casos en que la víctima esté embarazada, se trate de un niño o niña, una persona adulta mayor, una persona con discapacidad o que tenga una condición que la haga vulnerable.”.

La abogada de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, señora Ivonne Sepúlveda, afirmó que la propuesta apunta a sustituir el inciso segundo del artículo 7 de la ley N° 20.066, lo que resulta innecesario, toda vez que dicha disposición contiene hipótesis que permiten dar cuenta de una situación de riesgo inminente. Asimismo, agregó que se trata de una disposición de frecuente aplicación judicial, por lo que su modificación no resultaría adecuada.

La directora de la Asociación de Magistradas y Magistrados de Chile, señora María Francisca Zapata, coincidió en la necesidad de mantener la regulación contenida en el artículo 7° de la ley N° 20.066, que ha sido aplicada conforme al propósito de dicha disposición.

Enseguida, hizo presente la necesidad de establecer el carácter autónomo de las normas relativas a la prevención y sanción de la violencia contra la mujer, lo que exige cautelar la concordancia de dichas disposiciones con aquellas contenidas en la ley N° 20.066, toda vez que, en principio, ésta no debería contener normas relativas a dicha problemática.

La abogada de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, señora Ivonne Sepúlveda, coincidió con dicha observación, en el entendido que la dispersión normativa en el tratamiento de la materia sometida a la consideración de la Comisión puede generar dificultades para su aplicación.

La asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, explicó que la propuesta del Ejecutivo apunta a mantener la regulación actualmente vigente, toda vez que las hipótesis contenidas en el inciso segundo del artículo 7° de la ley N° 20.066 se encontrarían reguladas en el inciso tercero que la indicación contempla agregar a dicha norma, que permite especificar su contenido.

La Senadora señora Von Baer advirtió que la propuesta aparenta otorgar mayor relevancia a la dependencia económica, en relación a las hipótesis que actualmente considera el artículo 7° de la ley N° 20.066, lo que resultaría erróneo.

En sesión de 14 de enero de 2021, la asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, propuso incorporar -mediante la indicación 418 bis- que, cuando exista una situación de riesgo inminente de sufrir una acción u omisión constitutiva de violencia contra la mujer, aun cuando no se haya llevado a cabo, el tribunal, con el solo mérito de la demanda o denuncia, deberá adoptar las medidas de protección o cautelares que correspondan.

Informe de Comisión Especial

Para efectos de determinar si existe riesgo inminente para la víctima de sufrir un maltrato constitutivo de violencia, el tribunal deberá atender especialmente a la situación en que se encuentra la víctima, considerando, por ejemplo, su dependencia económica respecto del ofensor.

Se presumirá que existe una situación de riesgo inminente como la descrita en el inciso anterior cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. Que haya precedido intimidación por parte del ofensor, expresada por cualquier vía, en acciones tales como hostigamiento, acecho, amedrentamiento o invasión de espacios propios de la víctima, laborales, públicos o privados.
2. Que concurran respecto del ofensor circunstancias o antecedentes tales como: drogadicción, alcoholismo, una o más denuncias por violencia intrafamiliar, condena previa por violencia intrafamiliar, procesos pendientes o condenas previas por crimen o simple delito contra las personas o por alguno de los delitos establecidos en los párrafos 5 y 6 del Título VII, del Libro Segundo del Código Penal o por infracción a la ley N° 17.798, o antecedentes psiquiátricos o psicológicos que denoten características de personalidad violenta.
3. Que el denunciado haya opuesto, mediante actos de violencia física o psicológica, su negativa a aceptar el término de una relación afectiva que ha mantenido con la víctima.
4. Que una adulta mayor, dueña, poseedora o mera tenedora, a cualquier título legítimo, de un inmueble que ocupa para residir, sea expulsada de él, relegada a sectores secundarios o se le restrinja o limite su desplazamiento al interior de ese bien raíz por el denunciado.

Además, el tribunal cautelará especialmente los casos en que la víctima esté embarazada, una adulta mayor, una mujer en situación de discapacidad o que tenga una condición que la haga vulnerable.

-Puesta en votación la indicación 418 N°6 y la indicación 418 bis, fue aprobada por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz y Von Baer, la que será ubicada en el artículo 49, número 6 del proyecto de ley, que sustituye el artículo 7° de la ley N° 20.066. La letra a) del número 6 de la indicación 418 fue retirada por el Ejecutivo.

En sesión de 21 de enero de 2021, la asesora legislativa del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, en una redacción perfeccionada del artículo 26, propuso -mediante la indicación 308 a)- establecer que cuando exista una situación de riesgo inminente para una o más personas de sufrir un maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, aun cuando éste no se haya llevado a cabo, el tribunal, con el solo mérito de la demanda o denuncia, deberá adoptar las medidas de protección o cautelares que correspondan.

Se presumirá que existe una situación de riesgo inminente como la descrita en el inciso anterior cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. Que haya precedido intimidación por parte del ofensor, expresada por cualquier vía, en acciones tales como hostigamiento, acecho, amedrentamiento o invasión de espacios propios de la víctima, laborales, públicos o privados.
2. Que concurran respecto del ofensor circunstancias o antecedentes tales como: drogadicción, alcoholismo, una o más denuncias por violencia intrafamiliar, condena previa por violencia intrafamiliar, procesos pendientes o condenas previas por crimen o simple delito contra las personas o por alguno de los delitos establecidos en los párrafos 5 y 6 del Título VII, del Libro Segundo del Código Penal o por infracción a la ley N° 17.798, o antecedentes psiquiátricos o psicológicos que denoten características de personalidad violenta.
3. Que la persona denunciada se oponga o haya opuesto, mediante actos de violencia física o psicológica, su negativa a aceptar el término de una relación afectiva que ha mantenido con la víctima.
4. Que una persona adulta mayor, dueña o poseedora, o mera tenedora a cualquier título legítimo, de un inmueble que ocupa para residir, sea expulsado de él, relegado a sectores secundarios o se le restrinja o limite su desplazamiento al interior de ese bien raíz, por alguna de las personas señaladas en el artículo 5.

Informe de Comisión Especial

Además, el tribunal cautelará especialmente los casos en que la víctima esté embarazada, se trate de una niña o niño, una persona adulta mayor, situación de discapacidad o que tenga una condición que la haga vulnerable.

Al efecto, explicó que dichas hipótesis reproducen las hipótesis de situación de riesgo de violencia contra la mujer en contexto íntimo, en los términos contenidos en las pertinentes disposiciones del proyecto.

-Puesta en votación la indicación 308 a) del Ejecutivo, fue aprobada, con modificaciones, por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Muñoz, Provoste, Rincón, Sabat y Von Baer.

Número 7

El número 7 del artículo 31, contenido en la indicación 418, agrega el siguiente artículo a la ley N° 20.066, que establece ley de violencia intrafamiliar:

“Artículo 11 bis.- Otras materias de familia. El juez de familia que deba resolver cualquier materia dentro del ámbito de su competencia, especialmente aquellas comprendidas en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 8 de la ley N° 19.968, considerará el hecho de existir antecedentes de violencia intrafamiliar entre las partes involucradas o entre una de las partes involucradas y cualquiera de las personas señaladas en el artículo 5 de esta ley.

En particular, la determinación de la persona a quien se confiará el régimen de cuidado personal de un niño o niña tomará en especial consideración el hecho de existir una o más condenas por actos de violencia intrafamiliar que no constituyen delito, de conformidad al artículo 5 de esta ley; por el delito de maltrato habitual, regulado en el artículo 14 de esta ley; y por los delitos contenidos en el Párrafo 11 del Título VI; los Párrafos 5, 6 y 9 del Título VII, y en el Párrafo 3 y 3 bis del Título VIII, todos del Libro Segundo del Código Penal. Estas consideraciones se realizarán con independencia de que la agresión se haya ejercido en contra del niño o niña en cuestión o de otra persona del mismo grupo familiar. La resolución judicial que establezca tal régimen sea provisorio o definitivo, deberá sustentarse en razones calificadas que lo hagan procedente, las cuales el juez deberá fundamentar debidamente en su sentencia. Para determinar dicho régimen, el juez deberá escuchar y considerará la opinión del niño o niña y velará por la protección de su seguridad e interés superior.

Del mismo modo, la fijación de un régimen de relación directa y regular entre una persona y sus hijos e hijas menores de edad tomará en especial consideración el hecho de habersele condenado por actos de violencia intrafamiliar que no constituyen delito, de conformidad al artículo 5 de esta ley; por el delito de maltrato habitual, regulado en el artículo 14 de esta ley; y por los delitos contenidos en el Párrafo 11 del Título VI; los Párrafos 5, 6 y 9 del Título VII, y en el Párrafo 3 y 3 bis del Título VIII, todos del Libro Segundo del Código Penal. Estas condenas se considerarán con independencia de que la agresión se haya ejercido en contra del niño o niña en cuestión o de otra persona del mismo grupo familiar.

En caso de que por motivos estrictamente justificados resulte procedente la regulación de un régimen de relación directa y regular, éste deberá resguardar el interés superior del niño o niña y la seguridad de la persona víctima de violencia. Para determinar dicho régimen, el juez deberá escuchar y otorgar la debida consideración a la opinión del niño o niña y velar por la protección de su seguridad e interés superior.

La fijación del régimen sea provisional o definitivo, no podrá implicar la infracción o incumplimiento de cualquier medida de protección, cautelar, accesoria o condición decretada para suspender el procedimiento penal que se encuentre vigente respecto de cualquier miembro del grupo familiar.

Para efectos de lo dispuesto en los incisos anteriores, el juez deberá dar especial consideración al hecho de que la violencia ejercida en contra de cualquier integrante del grupo familiar vulnera gravemente el interés superior del niño o niña, aun cuando dicha violencia no se haya dirigido específicamente en contra de él o ella.”.

-Puesto en votación el número 7 del artículo 31, contenido en la indicación 418, fue rechazado, por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Muñoz, Provoste, Rincón, Sabat y Von Baer.

Número 8

El número 8 del artículo 31, contenido en la indicación 418, modifica el artículo 14 bis de la ley N° 20.066, que establece ley de violencia intrafamiliar, en el siguiente sentido:

Informe de Comisión Especial

a) Añade como epígrafe lo siguiente: “Aplicación de atenuante de responsabilidad penal.”.

b) Agrega luego de la palabra “considerar” el adverbio “especialmente”.

-Puesto en votación el número 8 del artículo 31, contenido en la indicación 418, fue rechazado, por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Muñoz, Provoste, Rincón, Sabat y Von Baer.

Número 9

El número 9 del artículo 31, contenido en la indicación 418, agrega el siguiente artículo 14 ter a la ley N° 20.066, que Establece ley de violencia intrafamiliar:

“Artículo 14 ter.- Se considerará circunstancia agravante del delito contemplado en el artículo 14 que sea cometido en presencia de menores de edad.”.

-Puesto en votación el número 9 del artículo 31, contenido en la indicación 418, fue rechazado, por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Muñoz, Provoste, Rincón, Sabat y Von Baer.

Número 10

El número 10 del artículo 31, contenido en la indicación 418, modifica el artículo 15 de la ley N° 20.066, que establece ley de violencia intrafamiliar, en el siguiente sentido:

a) Sustituye la expresión “y las aludidas en el artículo 7 de esta ley” por “y las contempladas en el Código Procesal Penal, las cuales requerirán de formalización previa”.

b) Agrega los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos:

“En caso de decretarse la medida contemplada en el número 2 del artículo 92 de la ley N° 19.968 o cualquier otra que comprenda el ingreso o presencia de la víctima en un lugar donde pueda encontrarse el imputado, el juez podrá decretar, además, de oficio o a petición de parte, cuando fuere necesario para resguardar la seguridad de la víctima, que ésta sea acompañada por personal de Carabineros de Chile durante el retiro o entrega de sus efectos personales.

En el caso de la prisión preventiva, deberá atenderse a las reglas del párrafo 4 del Título V del Libro Primero del Código Procesal Penal.”.

En sesión de 14 de enero de 2021, la asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, propuso -mediante la indicación 308 a)- incorporar una norma general relativa a las medidas cautelares.

Dicha propuesta contempla que el tribunal, sin perjuicio de otras medidas que estime pertinentes, podrá adoptar una o más de las siguientes: obligación de abandonar el ofensor el hogar que comparte con la víctima, en cuyo caso el tribunal dispondrá la forma en la que el ofensor retirará sus efectos personales. Si fuere del caso oficiará a Carabineros para que custodie al denunciado el día del retiro de modo de garantizar la seguridad de la víctima.

Asimismo, podrá asegurar la entrega material de los efectos personales de la víctima que hubiere huido u optado por no regresar al hogar común. La víctima que hubiese huido u optado por no regresar al hogar común con ocasión de los hechos que denuncia podrá siempre solicitar al tribunal se decrete la medida contemplada en el número precedente; prohibir al ofensor acercarse a la víctima y prohibir o restringir la presencia de aquél en el hogar común, en el domicilio, lugar de estudios o de trabajo de ésta, así como en cualquier otro lugar en que la víctima permanezca, concurra o visite habitualmente. Si ambos trabajan o estudian en el mismo lugar, se oficiará al empleador o director del establecimiento para que adopte las medidas de resguardo necesarias, dando cuenta al tribunal.

Además, puede prohibir o restringir las comunicaciones del ofensor respecto de la víctima, fijar alimentos provisorios, determinar un régimen provisorio de cuidado personal de los niños, niñas o adolescentes en conformidad al artículo 225 del Código Civil, y establecer la forma en que se mantendrá una relación directa y regular entre los progenitores y sus hijos.

Informe de Comisión Especial

Se abrirá debate de oficio sobre la procedencia de las medidas cautelares señaladas en los números 5 y 6 de la propuesta, en la misma audiencia en la que el tribunal de familia o de garantía decreta alguna medida cautelar, teniendo especialmente presente lo señalado en el artículo 11 bis de la ley N° 20.066. Si para resolver fuere necesario recibir antecedentes que justifiquen las peticiones de los intervinientes, podrá fijar audiencia para recibirlos, dentro del plazo de 15 días, audiencia en la cual resolverá sin más dilación.

Luego, permite decretar la prohibición de celebrar actos o contratos, prohibir el porte y tenencia de cualquier arma de fuego, municiones y cartuchos; disponer la retención de los mismos y prohibir la adquisición o almacenaje de los objetos singularizados en el artículo 2° de la ley N° 17.798, sobre Control de Armas. De ello se informará, según corresponda, a la Dirección General de Movilización, a la Comandancia de Guarnición o al Director del Servicio respectivo para los fines legales y reglamentarios pertinentes. Con todo, el imputado podrá solicitar ser excluido de estas medidas en caso de demostrar que sus actividades industriales, comerciales o mineras requieren de alguno de esos elementos.

Enseguida, puede decretar la asistencia a programas de tratamiento de rehabilitación de drogas y alcohol si se presentare un consumo problemático de dichas sustancias, de intervención sicosocial, terapéuticos o de orientación familiar. Las instituciones que desarrollen dichos programas darán cuenta al respectivo tribunal de la intervención o tratamiento que deba seguir el agresor, de su inicio y término; y decretar la reserva de identidad del tercero denunciante.

Tratándose de adultos mayores en situación desamparo que requiera de cuidados, el tribunal podrá decretar la internación del afectado en alguno de los hogares o instituciones reconocidos por la autoridad competente.

En caso de que la víctima sea menor de edad, el juez con competencia en materias de familia podrá adoptar, además, las medidas cautelares contempladas en el artículo 71 de la ley N° 19.968, cumpliendo con todos los requisitos y condiciones previstas en la misma disposición. Si quien conoce de la causa es el juez de garantía, pondrá los antecedentes en conocimiento del juez de familia para los mismos efectos.

Al fundamentar dicha proposición, hizo presente que considera diversas medidas cautelares contenidas en varios cuerpos normativos, tales como el artículo 92 de la ley N° 19.968 y el Código Procesal Penal, lo que da cuenta de unificar tal regulación para efectos de facilitar su aplicación.

La Magistrada, señora María Francisca Zapata, expuso que la propuesta permite incorporar las medidas contenidas en el artículo 92 de la ley N° 19.968, lo que favorece su aplicación por parte de los jueces con competencia en materia penal.

-Puesta en votación la indicación 308 a) fue aprobada por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz y Von Baer. Dicha proposición queda ubicada en el artículo 27 del proyecto de ley.

Número 11

El número 11 del artículo 31, contenido en la indicación 418, agrega los siguientes incisos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto al artículo 17 de la ley N° 20.066, que establece ley de violencia intrafamiliar:

“En ningún caso podrá decretarse la suspensión condicional del procedimiento imponiéndose como única condición a la persona imputada la medida de asistencia a programas terapéuticos o de orientación familiar.

Para decretar la suspensión condicional del procedimiento deberá tenerse en especial consideración la seguridad de la víctima, apreciándose situaciones tales como la existencia de riesgo inminente en los términos del artículo 7 de esta ley, el comportamiento del imputado y la existencia de antecedentes y denuncias previas, entre otros.

La víctima y el querellante deberán ser siempre notificados de la citación a la audiencia en que se ventile la solicitud de suspensión condicional del procedimiento. Durante dicha audiencia, si la víctima o el querellante estuviesen presentes, serán oídos por el juez y su opinión será considerada.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el inciso anterior, el juez deberá ofrecer a la víctima la posibilidad de emitir su opinión en audiencia reservada, a fin de cautelar su seguridad y evitar cualquier tipo de presión sobre ella por parte de la persona imputada.

Informe de Comisión Especial

En todo lo demás se aplicarán las reglas establecidas en el Código Procesal Penal.”.

En sesión de 14 de enero de 2021, la asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, presentó una propuesta relativa a la suspensión condicional del procedimiento. Dicha propuesta se formuló mediante la indicación 341 a).

La indicación 341 a) contempla que, para decretar la suspensión del procedimiento, el juez de garantía impondrá como condición una o más de las medidas accesorias, sin perjuicio de las demás que autoriza el artículo 238 del Código Procesal Penal.

En ningún caso podrá decretarse la suspensión del procedimiento imponiéndose como única condición a la persona imputada la medida de asistencia a programas terapéuticos o de orientación familiar.

Para decretar la suspensión condicional del procedimiento deberá tenerse en especial consideración la seguridad de la víctima, apreciándose situaciones tales como la existencia de riesgo inminente en los términos del artículo correspondiente de esta ley, el comportamiento del ofensor y la existencia de antecedentes y denuncias previas, entre otros.

La víctima y el querellante deberán ser siempre notificados de la citación a la audiencia en que se ventile la solicitud de suspensión condicional del procedimiento. Durante dicha audiencia, si la víctima o el querellante estuviesen presentes, serán oídos por el juez y su opinión será debidamente considerada.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el inciso anterior, el juez deberá ofrecer a la víctima la posibilidad de emitir su opinión en audiencia reservada, a fin de cautelar su seguridad y evitar cualquier tipo de presión sobre ella por parte de la persona imputada.

En todo lo demás se aplicarán las reglas establecidas en el Código Procesal Penal.

La magistrada, señora María Francisca Zapata, valoró la propuesta, en el entendido que fortalece la regulación de la suspensión condicional del procedimiento.

-Puesta en votación la indicación 341 a), fue aprobada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer. Esta materia queda en el artículo 41 del proyecto de ley.

En sesión de 14 de enero de 2021, la asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, presentó una proposición -por medio de la indicación 341 a)- relativa a la retractación de la víctima.

Al efecto, contempla que cuando existan antecedentes fundados sobre la retractación de la mujer, se podrá dar lectura en el juicio oral a los registros en que consten sus declaraciones anteriores prestadas ante el Fiscal, las que serán valoradas por el tribunal de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 297 del Código Procesal Penal.

El tribunal de garantía se pronunciará sobre la procedencia de esta prueba en la audiencia de preparación de juicio oral, teniendo en especial consideración los informes psicológicos acompañados y los antecedentes relativos a la evaluación del riesgo en que se encuentra la víctima.

La magistrada, señora María Francisca Zapata, explicó que la propuesta, considerando la gravedad del delito, permite incorporar al proceso penal la declaración que hubiere proporcionado la víctima, aun cuando con posterioridad de hubiere abandonado el procedimiento.

Con todo, manifestó que se trata de una norma que exceptúa el régimen general relativo al principio de inmediación en el sistema penal acusatorio. En efecto, la propuesta no exige que el juez tenga un contacto directo y personal con los intervinientes, lo que exceptúa el artículo 334 del Código Procesal Penal, que impide incorporar o invocar como medios de prueba o dar lectura durante el juicio oral a los registros y demás documentos que dieran cuenta de diligencias o actuaciones realizadas por la policía o el Ministerio Público.

La directora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la

Informe de Comisión Especial

Fiscalía Nacional, señora Ymay Ortiz, hizo presente que la retractación constituye un fenómeno particularmente complejo, a raíz del temor que generalmente padecen las víctimas o ante la victimización secundaria. En ese contexto, afirmó que la norma propuesta exceptúa uno de los aspectos del sistema acusatorio únicamente respecto de un tipo específico de delitos en que existe una retractación, la que constituye una circunstancia de frecuente ocurrencia ante delitos de género. Asimismo, al permitir excepcionalmente la incorporación de las declaraciones rendidas ante el Ministerio Público, genera un incentivo para la actuación de los fiscales durante la etapa de investigación.

-Puesta en votación la indicación 341 a), fue aprobada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer. Dicha propuesta se ubica en el artículo 42 del proyecto de ley.

Número 12

El número 11 del artículo 31, contenido en la indicación 418, agrega el siguiente inciso segundo al artículo 18 de la ley N° 20.066, que establece ley de violencia intrafamiliar:

“En caso de incumplimiento sin justificación, grave o reiterado de las condiciones impuestas de conformidad con el artículo 17, además de lo dispuesto en el inciso anterior, el juez de garantía revocará la suspensión condicional del procedimiento de conformidad con lo establecido en el artículo 239 del Código Procesal Penal. Sin perjuicio de lo anterior, el juez deberá considerar especialmente la seguridad de la víctima.”.

-Puesto en votación el número 12 contenido en la indicación 418, fue rechazado por consistir en el mismo texto aprobado por la Cámara de Diputados.

Artículo 31, que modifica el decreto ley N° 3.500

Indicación 419

La indicación 419, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, sustituye, en el artículo 31 aprobado en general, la frase “haya sido condenado por el homicidio o femicidio del o la causante” por “haya sido condenado por los delitos de violación, abuso sexual, maltrato habitual, homicidio o femicidio del o la causante”.

La asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, explicó que, en relación al texto aprobado en general, la propuesta amplía los delitos que darían lugar a la pérdida de la calidad de beneficiario de la pensión de sobrevivencia.

La Senadora señor Muñoz abogó por incorporar, dentro de las causales que dan lugar a la pérdida de la calidad de beneficiario de la pensión de sobrevivencia, junto a los delitos de violación, abuso sexual, lesiones graves, parricidio y femicidio, haber sido condenado por los delitos de secuestro en la persona del causante y por el delito de maltrato habitual.

La abogada de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, señora Ivonne Sepúlveda, abogó por considerar el propósito inicial de la propuesta, que apunta a evitar que el homicida pueda acceder a la pensión de sobrevivencia de la víctima.

La Senadora señora Sabat propuso circunscribir la aplicación de la referida sanción cuando el imputado hubiere sido condenado por un delito que merezca pena de crimen cometido en la persona del causante.

-Esta indicación fue aprobada en conjunto con la indicación 421, por la unanimidad de las integrantes permanentes de la Comisión Especial.

ARTÍCULOS NUEVOS

Indicación 420

La indicación 420, del Presidente de la República, agrega el siguiente artículo, nuevo:

Informe de Comisión Especial

“Artículo- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia:

Número 1

El número 1 del artículo que la indicación 420 incorpora al proyecto agrega en el inciso tercero del artículo 21 de la ley N°19.968, que crea los tribunales de familia, entre las palabras “juez” y “ordenará” la frase “citará a las partes, en forma inmediata, a una nueva audiencia. Si a ésta no concurriere ninguna de las partes, el juez”.

La asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, explicó que la propuesta pretende incorporar una etapa procesal previa al abandono del procedimiento, consistente en la citación que deberá realizar el juez a una nueva audiencia ante la verificación de las circunstancias previstas en el inciso primero del artículo 21 de la ley N°19.968, que crea los tribunales de familia.

-La unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Muñoz, Provoste y Von Baer acordaron mantener el texto aprobado en general. El Ejecutivo retiró el número 1 de la indicación 420.

Número 2

El número 2 del artículo que la indicación 420 incorpora al proyecto modifica el artículo 90 de la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia, en el siguiente sentido:

- a) Sustituye en el inciso tercero la expresión “el fiscal no solicite” por “el juez de garantía no decreta”.
- b) Suprime su inciso cuarto.

En sesión de 17 de diciembre de 2020, la directora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, la señora Ymay Ortiz, manifestó que el texto aprobado en general, cuyo texto reproduce la propuesta en estudio, permite mantener la vigencia de las medidas cautelares decretadas por el juez de familia hasta que dicha resolución sea revocada por un juez de garantía, lo que resulta adecuado.

La indicación fue retirada por el Ejecutivo y por lo tanto se mantiene el texto aprobado en general, en cuanto a la sustitución de la frase contenida en la letra a).

Cabe recordar que la indicación 405, que fue aprobada agrega una oración final en el inciso primero del artículo 90 de la ley que crea los tribunales de familia.

Asimismo, la indicación 406, que fue aprobada, suprimió la letra b) del número 2 del artículo 29 del proyecto de ley y, en consecuencia, se mantiene el inciso cuarto vigente del artículo 90 de la ley que crea los tribunales de familia.

Número 3

El número 3 del artículo que la indicación 420 incorpora al proyecto modifica el artículo 93 de la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia, en el siguiente sentido:

- a) Agrega el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero:

“Además, el juez deberá comunicar de inmediato, a Carabineros o la Policía de Investigaciones, según el caso, las medidas cautelares decretadas, en la forma y por los medios más expeditos posibles.”.

- b) Agrega en el actual inciso segundo, que pasa a ser inciso tercero, entre la palabra “decretadas” y el punto y final que le sigue, la expresión “y para resguardar la seguridad de la víctima”.

-La Comisión acordó mantener el número 3 aprobado en general, por la unanimidad de sus integrantes presentes Senadoras Muñoz, Provoste y Von Baer. El ejecutivo retiró el número 3 de la indicación 420.

Número 4

El número 4 del artículo que la indicación 420 incorpora al proyecto agrega el siguiente artículo a la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia:

Informe de Comisión Especial

“Artículo 93 bis.- Notificación de las medidas cautelares. Junto con lo dispuesto en el artículo anterior, al decretar las medidas cautelares el juez ordenará de la manera más expedita posible su notificación al ofensor y cautelará especialmente que se resguarde la seguridad de la víctima, para lo cual podrá requerir el auxilio de la fuerza pública. De las medidas que se adopten para cautelar la seguridad de la víctima y del seguimiento de éstas se dejará registro expreso en la causa.

Una vez practicada la notificación se deberá comunicar de inmediato esta circunstancia, en la forma y por los medios más expeditos posibles, al Tribunal que hubiere decretado la medida, a Carabineros o la Policía de Investigaciones y a la fiscalía local que corresponda.”.

-La Comisión acordó mantener el número 4 aprobado en general, por la unanimidad de sus integrantes presentes Senadoras Muñoz, Provoste y Von Baer. El Ejecutivo retiró el número 4 de la indicación 420.

Materia que queda regulada en el artículo 28 del proyecto de ley despachado por la Comisión Especial

En sesión de 14 de enero de 2021, la asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, propuso -mediante la indicación 308 a)- incorporar una regulación relativa a la notificación de medidas cautelares.

Al efecto, propone que si las medidas cautelares se decretaren en presencia del ofensor el tribunal le conminará a cumplir cabalmente las obligaciones y prohibiciones impuestas. Si ese no fuera el caso, ordenará que se le conmine en el momento de la notificación, la que deberá ser realizada de forma expedita.

De las medidas que se adopten el juez ordenará de la manera más expedita posible su notificación al ofensor y cautelará especialmente que se resguarde la seguridad de la víctima, para lo cual podrá requerir el auxilio de la fuerza pública. De las medidas que se adopten para cautelar la seguridad de la víctima y del seguimiento de las mismas se dejará registro expreso en la causa.

Una vez practicada la notificación se deberá comunicar de inmediato esta circunstancia, en la forma y por los medios más expeditos posibles, al Tribunal que hubiere decretado la medida, a Carabineros o la Policía de Investigaciones y a la fiscalía local que corresponda.

La Magistrada, señora María Francisca Zapata, expuso que la proposición permite que los jueces con competencia en la materia puedan asumir una serie de funciones que permitan el cumplimiento de las medidas cautelares.

La directora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, señora Ymay Ortiz, propuso agregar que Carabineros deberá dejar registro y dar cuenta periódica al tribunal encargado de la supervisión judicial del cumplimiento de lo ordenado, en especial de las medidas cautelares consistentes en abandonar el ofensor el hogar que comparte con la víctima y prohibir al ofensor acercarse a la víctima y prohibir o restringir la presencia de aquél en el hogar común, en el domicilio, lugar de estudios o de trabajo de ésta, así como en cualquier otro lugar en que la víctima permanezca, concurra o visite habitualmente.

-Puesta en votación la indicación 308 a), fue aprobada por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Sabat y Von Baer, materia que queda ubicada en el artículo 28 del proyecto de ley.

Número 5

El número 5 del artículo que la indicación 420 incorpora al proyecto, sustituye el encabezado del inciso primero del artículo 96 de la Ley N°19.968, que crea los tribunales de familia, por el siguiente:

“Artículo 96.- Suspensión condicional de la dictación de la sentencia. Cuando existen antecedentes que permiten presumir fundadamente que el denunciado o demandado no ejecutará actos similares a los denunciados o demandados en lo sucesivo, el juez podrá suspender condicionalmente la dictación de la sentencia, siempre y cuando se cumpla cualquiera de las siguientes condiciones:”.

La directora de la Asociación de Magistradas y Magistrados de Chile, señora María Francisca Zapata, explicó que la propuesta considera el bajo número de sentencias condenatorias en materia de violencia intrafamiliar general,

Informe de Comisión Especial

atendido el desistimiento de la víctima y el reconocimiento de responsabilidad del agresor. En razón de ello, afirmó que la propuesta permite utilizar en el ámbito de familia una figura propia del proceso penal -la suspensión condicional del procedimiento-, cuya aplicación no requiere la admisión de responsabilidad del imputado, sino únicamente la imposición de determinadas condiciones.

La directora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, la señora Ymay Ortiz, coincidió con dicha observación, que permite utilizar adecuadamente una figura del ámbito procesal penal en el de familia.

-La Comisión, por la unanimidad de sus integrantes presentes, Senadoras señoras Muñoz, Provoste y Von Baer acordó aprobar la indicación 420, N°5 e intercalar, a continuación de la palabra “hijos”, la expresión “e hijas”, las dos veces que aparece en el inciso tercero nuevo.

Número 6

El número 6) del artículo que la indicación 420 incorpora al proyecto agrega, al artículo 96 de la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia, el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando su actual inciso tercero a ser inciso cuarto:

“El sometimiento de las partes a mediación no se aplicará en aquellos casos en que la violencia haya sido ejercida en contra de una persona con quien el ofensor tenga hijos e hijas, o haya tenido una relación de pareja con o sin convivencia. En tales casos, el juez deberá cautelar personalmente que las obligaciones que se establezcan en virtud de la letra a) del inciso primero ofrezcan una satisfacción efectiva a la víctima y sus hijos e hijas, en caso de que corresponda, y resguarden su bienestar. Para ello, el juez deberá citar a una audiencia para efectos de acordar las condiciones de la suspensión de la dictación de la sentencia, para cuya realización la víctima deberá comparecer con su abogado.”.

-El Ejecutivo retiró el número 6 de la indicación 420.

Número 7

El número 7) del artículo que la indicación 420 incorpora al proyecto sustituye el inciso sexto del artículo 106 de la ley N°19.968, que crea los tribunales de familia, por el siguiente:

“Tampoco se someterán a mediación los asuntos mencionados en el inciso primero, en que una de ellas haya sido condenada por delitos constitutivos de violencia intrafamiliar o tenga anotaciones en el Registro Especial establecido en el artículo 12 de la ley N° 20.066, por agredir a la otra, ni aquellos en que exista una medida cautelar o de protección vigente entre las partes.”.

-El Ejecutivo retiró el número 7 de la indicación 420.

En sesión de 14 de enero de 2021, la asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, respecto de la improcedencia de acuerdos reparatorios, propuso -mediante la indicación 341 a)- establecer que en los procesos por delitos constitutivos de violencia contra la mujer no tendrá aplicación el artículo 241 del Código Procesal Penal.

Enseguida, la magistrada, señora María Francisca Zapata, luego de señalar que la propuesta se encuentra contenida en el artículo 19 de la ley N°20.066, tal disposición debería ser suprimida de dicho cuerpo normativo, considerando la pertinencia de contemplar procedimientos de mediación en el ámbito intrafamiliar.

-Puesta en votación la indicación 341 a), fue aprobada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer. Dicha proposición se ubicó en el artículo 40 del proyecto de ley.

Indicación 421

La indicación 421, del Presidente de la República, propone agregar un artículo nuevo, para modificar el decreto ley N° 3.500, que establece el nuevo sistema de pensiones.

Informe de Comisión Especial

Número 1)

El número 1) del artículo que propone incorporar la indicación 421 agrega el siguiente artículo 5° bis, nuevo, al decreto ley N° 3.500, que establece el nuevo sistema de pensiones:

“Artículo 5° bis.- No obstante lo señalado en el artículo anterior, no podrá ser beneficiario de pensión de sobrevivencia quien por sentencia ejecutoriada haya sido condenado en calidad de autor, cómplice o encubridor del delito de femicidio o de los delitos contemplados en los artículos 390 y 391 del Código Penal en la persona del causante.

El derecho a pensión de sobrevivencia del beneficiario que se encontrare formalizado o requerido en las calidades y por alguno de los delitos indicados en el inciso anterior contra la persona del causante, se mantendrá en suspenso hasta que el procedimiento termine sin condenar a dicho beneficiario.

En caso de que el solicitante fuere condenado, deberán reliquidarse las pensiones concedidas a los demás beneficiarios.

Un reglamento expedido por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y firmado por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos regulará la forma y los medios en que las Administradoras tomarán conocimiento del inicio de la investigación de un hecho que revista caracteres de alguno de los delitos indicados, para los efectos de suspender la concesión de la pensión de sobrevivencia que corresponda al beneficiario.”.

La asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, explicó que la propuesta, además de establecer las causales que darían lugar a la pérdida de la calidad de beneficiario de la pensión de sobrevivencia, por haber sido condenado en calidad de autor, cómplice o encubridor del delito de femicidio o de los delitos contemplados en los artículos 390 y 391 del Código Penal en la persona del causante, incorpora un mecanismo de suspensión del derecho a pensión de sobrevivencia del beneficiario mientras se encontrare formalizado o requerido en las calidades por alguno de los delitos indicados en el inciso anterior contra la persona del causante, se mantendrá en suspenso hasta que el procedimiento termine sin condenar a dicho beneficiario. En caso de que el solicitante fuere condenado, establece que deberán reliquidarse las pensiones concedidas a los demás beneficiarios.

Respecto de la suspensión en el acceso a la pensión de sobrevivencia, la reliquidación en caso de que el solicitante fuere condenado y la facultad de dictar un reglamento que regulará la forma y los medios en que las administradoras tomarán conocimiento del inicio de la investigación de un hecho, fue aprobada por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste y Sabat.

En sesión de 14 de enero de 2021, la asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, propuso contemplar, dentro de las hipótesis que impiden adquirir la calidad de beneficiario de pensión de sobrevivencia, quien por sentencia ejecutoriada haya sido condenado en calidad de autor, cómplice o encubridor de los delitos contemplados en los párrafos 5 y 6 del título VII del libro II del Código Penal, y en los artículos 390, 390 bis, artículo 141, 411 quáter del mismo Código.

Asimismo, tampoco tendrán dicha calidad quien por sentencia ejecutoriada haya sido condenado en calidad de autor, cómplice o encubridor de los delitos contenidos en el artículo 391 y en los contenidos en el párrafo 3° del título VIII del libro II del Código Penal, cuando se cometan en contexto de violencia intrafamiliar como lo señala el artículo 400, todos del Código Penal, junto con el delito del artículo 14 de la ley 20.066; siempre y cuando la víctima sea el causante.

Tratándose del delito de lesiones corporales, la directora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, señora Ymay Ortiz, hizo presente la necesidad de resguardar una debida proporcionalidad entre la sanción propuesta y la conducta del agente, por ejemplo, si se trata de un delito de lesiones leves, en cuyo caso podría haber un eventual perdón de la víctima.

La Senadora señora Allende abogó por mantener la pérdida de la calidad de beneficiario de pensión de sobrevivencia, atendida la gravedad de las conductas contenidas en la propuesta.

-Puesta en votación, fue aprobada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer.

Informe de Comisión Especial

Número 2

El número 2) del artículo que propone incorporar la indicación 421 intercala, en la segunda oración del inciso primero del artículo 66 del decreto ley N° 3.500, que establece el nuevo sistema de pensiones, a continuación de la expresión “los beneficiarios” y antes del punto seguido (.), lo siguiente:

“, excluido el beneficiario formalizado o requerido, en su caso, por los delitos contemplados en los artículos 390 o 391 del Código Penal, o por el delito de femicidio, en calidad de autor, cómplice o encubridor en la personal del causante.”.

En sesión de 14 de enero de 2021, la asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, propuso establecer que, para optar por las modalidades de renta vitalicia inmediata, renta vitalicia inmediata con retiro programado o renta temporal con renta vitalicia diferida, deberá existir acuerdo de la totalidad de los beneficiarios, excluido el beneficiario condenado por sentencia ejecutoriada, en su caso, por los delitos contemplados en los párrafos 5 y 6 del título VII del libro II del Código Penal, en los artículos 390, 390 bis, artículo 141, 411 quater. Asimismo, considera los delitos contenidos en el artículo 391, y los contenidos en el párrafo 3° del título VIII del libro II del Código Penal, cuando se cometan en contexto de violencia intrafamiliar como lo señala el artículo 400, todos del Código Penal, junto con el delito del artículo 14 de la ley 20.066; siempre y cuando la víctima sea el causante. Mientras no se haya ejercido la opción o no exista sentencia ejecutoriada o sobreseimiento definitivo, los beneficiarios quedarán afectos a la modalidad de retiros programados. La Administradora enterará en la cuenta de capitalización individual del afiliado causante el aporte adicional a que se refiere el artículo 60, cuando el afiliado causante se hubiere encontrado en alguna de las situaciones de las letras a) o b) del artículo 54.

-Puesta en votación, fue aprobada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer.

Número 3)

El número 3) del artículo que propone incorporar la indicación 421 modifica el artículo 67 del decreto ley N° 3.500, de la siguiente forma:

a) Agrega en el inciso segundo, a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, la siguiente oración: “Las reservas que mantengan las Compañías de Seguros correspondientes al beneficiario que ha sido condenado como autor, cómplice o encubridor del delito de femicidio o de los delitos contemplados en los artículos 390 y 391 del Código Penal en la persona del causante, se destinarán para el recálculo de las pensiones de los restantes beneficiarios. En caso de que no quedaren beneficiarios de sobrevivencia, dichas reservas se sumarán a la masa hereditaria del difunto.”.

b) Agrega en el primer párrafo de la letra a) del inciso tercero, a continuación del punto aparte que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración: “Del referido acuerdo se excluirá el beneficiario formalizado o requerido, en su caso, por los delitos contemplados en los artículos 390 o 391 del Código Penal, o por el delito de femicidio, en calidad de autor, cómplice o encubridor en la personal del causante.”.

En sesión de 14 de enero de 2021, la asesora del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila Madariaga, propuso incorporar que las reservas que mantengan las Compañías de Seguros correspondientes al beneficiario que ha sido condenado como autor, cómplice o encubridor de los delitos contemplados en los párrafos 5 y 6 del título VII del libro II del Código Penal, en los artículos 390, 390 bis, artículo 141, 411 quater.

Asimismo, considera los delitos contenidos en el artículo 391, y los contenidos en el párrafo 3° del título VIII del libro II del Código Penal, cuando se cometan en contexto de violencia intrafamiliar como lo señala el artículo 400, todos del Código Penal, junto con el delito del artículo 14 de la ley 20.066; en la persona del causante, se destinarán para el recálculo de las pensiones de los restantes beneficiarios. En caso de que no quedaren beneficiarios de sobrevivencia, dichas reservas se sumarán a la masa hereditaria del difunto.

Si el causante hubiere estado pensionado de acuerdo con la modalidad de renta temporal con renta vitalicia diferida, se procederá de la siguiente manera, según sea el caso:

Si el afiliado hubiere estado recibiendo renta temporal, los beneficiarios deberán comunicar a la administradora el

Informe de Comisión Especial

fallecimiento, con el fin de que ésta ponga el saldo de la cuenta a su disposición para que opten, previo acuerdo de todos ellos, por anticipar la renta vitalicia diferida o distribuir la renta temporal del causante según se señala en el inciso cuarto del artículo precedente. Si no hubiera acuerdo entre los beneficiarios seguirá distribuyéndose la renta temporal del causante. Del referido acuerdo se excluirá el beneficiario condenado por sentencia ejecutoriada, en su caso, por los delitos contemplados en los párrafos 5 y 6 del título VII, en los artículos 390 bis, artículo 141, 411 quáter, artículo 14 de la ley 20.066, asimismo cuando éstos tengan lugar en contexto de violencia intrafamiliar los delitos del artículo 390, 391, y los contenidos en el párrafo 3° del título VIII del libro II del Código Penal, en calidad de autor, cómplice o encubridor en la persona del causante.

-Puesta en votación, fue aprobada por la unanimidad de las integrantes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer.

Indicación 422

La indicación 422, del Presidente de la República, incorpora el siguiente artículo:

“Artículo 34.- Suprímese el inciso final del artículo 369 del Código Penal.”.

-Dado que su contenido ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, la indicación 422 fue rechazada por la unanimidad de las integrantes presentes de la Comisión, Senadoras señoras Allende, Muñoz, Provoste y Sabat.

Indicación 423

La indicación 423, del Senador señor Castro, incorpora un artículo nuevo, del tenor que se señala:

“Artículo...- Agrégase, en el inciso tercero, de la ley N° 20.084, a continuación de la expresión “494 bis,” lo siguiente: “494 ter,”.”.

-Puesta en votación la indicación 423, fue rechazada con la misma votación señalada precedentemente.

Indicación 424

La indicación 424, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste, contempla agregar el siguiente artículo, nuevo:

“Agrégase en el Código Civil un nuevo artículo 225-3, del siguiente tenor:

“225- 3 El juez para determinar la persona a quien se confiará el régimen de cuidado personal de un niño tomará en especial consideración el hecho de existir una suspensión condicional de la dictación de la sentencia, una o más condenas por actos de violencia intrafamiliar que no constituyen delito, de conformidad al artículo 5 de esta ley; por el delito de maltrato habitual, regulado en el artículo 14 de esta ley; y por los delitos contenidos en el Párrafo 11 del Título VI; los Párrafos 5, 6 y 9 del Título VII, y en el Párrafo 3 del Título VIII, todos del Libro Segundo del Código Penal. Estas consideraciones se realizarán con independencia de que la agresión se haya ejercido en contra del niño o niña en cuestión o de otra persona del mismo grupo familiar. La resolución judicial que establezca tal régimen, sea provisorio o definitivo, deberá sustentarse en razones muy calificadas que lo hagan procedente, las cuales el juez deberá fundamentar debidamente en su sentencia. Para determinar dicho régimen, el juez deberá escuchar y otorgar la debida consideración a la opinión del niño o niña y velar por la protección de su seguridad e interés superior.

Del mismo modo, la fijación de un régimen de relación directa y regular entre una persona y sus hijos menores de edad tomará en especial consideración la existencia de una suspensión condicional de la dictación de la sentencia, el hecho de habersele condenado por actos de violencia intrafamiliar que no constituyen delito, de conformidad al artículo 5 de esta ley; por el delito de maltrato habitual, regulado en el artículo 14 de esta ley; y por los delitos contenidos en el Párrafo 11 del Título VI; los Párrafos 5, 6 y 9 del Título VII, y en el Párrafo 3 del Título VIII, todos del Libro Segundo del Código Penal. Estas condenas se considerarán con independencia de que la agresión se haya ejercido en contra del niño o niña en cuestión o de otra persona del mismo grupo familiar.

En caso de que por motivos estrictamente justificados resulte procedente la regulación de un régimen de relación directa y regular, éste deberá resguardar el interés superior del niño o niña y la seguridad de la persona víctima de

Informe de Comisión Especial

violencia. Para determinar dicho régimen, el juez deberá escuchar y otorgar la debida consideración a la opinión del niño o niña y velar por la protección de su seguridad e interés superior.

La fijación del régimen, sea provisional o definitivo, no podrá en caso alguno y bajo ninguna circunstancia implicar la infracción o incumplimiento de cualquier medida de protección, cautelar, accesoria o condición decretada para suspender el procedimiento penal que se encuentre vigente respecto de cualquier miembro del grupo familiar.

Para efectos de lo dispuesto en los incisos anteriores, el juez deberá dar especial consideración al hecho de que la violencia ejercida en contra de cualquier integrante del grupo familiar vulnera gravemente el interés superior del niño o niña, aun cuando dicha violencia no se haya dirigido específicamente en contra de él o ella.”.

La indicación 424 fue retirada por sus autoras.

MODIFICACIONES

En conformidad con los acuerdos adoptados, la Comisión Especial encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género propone las siguientes modificaciones al proyecto de ley aprobado en general por la Sala del Senado:

ARTÍCULO 1

-Ha incorporado, a continuación de la denominación “Objeto de la ley”, como primera oración, la siguiente: “Esta ley reconoce que culturalmente la violencia de género contra las mujeres es producto de las relaciones de poder históricamente desiguales entre ambos sexos, emanadas de la asignación de roles diferenciados y jerarquizados entre hombres y mujeres, en todos los ámbitos de la vida.”.

(Unanimidad 3X0. Senadoras Allende, Aravena y Muñoz. Indicación 9, con modificaciones).

-Ha intercalado, a continuación de la frase “contra las mujeres”, la siguiente “; sancionar a los agresores, proteger a las víctimas y reparar las violaciones a sus derechos”.

(Unanimidad 3X0. Senadoras Allende, Aravena y Muñoz. Indicación 2).

-Ha reemplazado la locución “identidad de género” por “identidad y expresión de género”.

(Unanimidad 3X0. Senadoras Allende, Aravena y Muñoz. Indicación 5).

-Ha sustituido la expresión “situación de discapacidad” por la palabra “discapacidad”.

(Unanimidad 3X0. Senadoras Allende, Aravena y Muñoz. Indicación 6).

oooooooo

Ha incorporado, a continuación, el siguiente artículo nuevo:

“Artículo 2.- Marco interpretativo. La interpretación de la presente ley será realizada conforme a lo establecido en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y otros tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes; resguardando especialmente el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Para la aplicación de la presente ley, los órganos de la Administración del Estado, el Poder Judicial y el Ministerio Público tendrán en especial consideración los siguientes principios rectores:

1. Igualdad y no discriminación.
2. Debida diligencia de acuerdo al artículo 24 de esta ley.

Informe de Comisión Especial

3. Centralidad de las víctimas. Se priorizará la protección de las mujeres víctimas de violencia con un enfoque centrado en ellas. Asimismo, se ejecutarán medidas de protección a los derechos y garantías de las mujeres víctimas de violencia, reconociéndoles la titularidad y el ejercicio de sus derechos.

4. Autonomía de las mujeres. Se respetará y promoverá la autonomía de las mujeres y las decisiones que éstas puedan adoptar. Tratándose de niñas y adolescentes se cautelará su autonomía progresiva, conforme a la evolución de sus facultades, edad y madurez.

5. Universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y prohibición de regresividad de los derechos humanos.”.

(Unanimidad 5X0. Senadoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer. Indicaciones 7, 8, con modificaciones y 8 a))

ARTÍCULO 2

Ha pasado a ser artículo 3, sustituido por el siguiente:

“Artículo 3.- Definición de violencia contra las mujeres. Es violencia contra la mujer cualquier acción u omisión o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado, incluyendo las acciones u omisiones perpetradas o toleradas desde el Estado o por sus agentes.”.

(Unanimidad 3X0. Senadoras Allende, Aravena y Muñoz. Indicaciones 11, con modificaciones y 17).

ARTÍCULO 3

Ha pasado a ser artículo 4, con las siguientes enmiendas:

Número 1

Ha reemplazado la expresión “cualquier agresión” por “toda agresión”.

(Unanimidad 4X0. Senadoras Allende, Muñoz, Provoste y Von Baer. Indicación 26).

Número 2

Ha sustituido la frase “cualquier acción u omisión” por “toda acción u omisión o conducta, cualquiera sea el medio empleado,”.

(Mayoría 3 votos a favor, Senadoras Allende, Muñoz y Provoste, y 1 en contra, Senadora Von Baer. Indicación 30, con modificaciones).

Número 3

Párrafo primero

Lo ha reemplazado por el siguiente:

3. Violencia sexual: toda conducta que vulnere, perturbe o amenace la libertad, integridad y autonomía sexual y reproductiva de las mujeres, independientemente de su edad.

(Unanimidad 4X0. Senadoras Allende, Muñoz, Provoste y Von Baer. Indicación 41, con modificaciones).

Párrafo segundo

Lo ha eliminado.

(Unanimidad 4X0. Senadoras Allende, Muñoz, Provoste y Von Baer. Indicaciones 49 y 50).

Número 4

Informe de Comisión Especial

Lo ha sustituido por el siguiente:

“4. Violencia económica: toda acción u omisión o conducta, ejercida en el contexto de relaciones afectivas o familiares, que tenga como objeto directo la vulneración de la autonomía económica de la mujer o su patrimonio, que se lleve a cabo con afán de ejercer un control sobre ella, un control sobre sus recursos económicos o patrimoniales, generar dependencia o generar un menoscabo de dicho patrimonio o el de sus hijos e hijas, en los casos que corresponda.”.

(Mayoría 3 votos a favor, Senadoras Allende, Muñoz y Provoste, y 1 en contra, Senadora Von Baer. Indicación 53, con modificaciones e indicación 58).

Número 5

Lo ha reemplazado por el siguiente:

“5. Violencia simbólica: la que a través de mensajes, imágenes, significados y representaciones transmite, reproduce y naturaliza relaciones de subordinación, desigualdad y discriminación de las mujeres en la sociedad.”.

(Unanimidad 5X0. Senadoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer. Artículo 121, inciso final del Reglamento del Senado).

Número 6

Ha incorporado el siguiente párrafo segundo:

“Dicha violencia podrá provenir de instituciones privadas que proporcionen prestaciones en salud, educación, previsión social, vivienda o agua, entre otros derechos esenciales.”.

(Mayoría 4 votos a favor, de las Senadoras Allende, Aravena, Muñoz y Provoste, y 1 abstención de la Senadora Von Baer. Indicación 68).

Número 7

Lo ha reemplazado por el siguiente:

“7. Violencia política: todo acto o conducta de hostigamiento, persecución, amenazas o cualquier tipo de agresión realizada de forma directa o a través de terceros que, basada en su género, cause daño o sufrimiento a una o a varias mujeres, y que tenga por objeto o por resultado menoscabar, obstaculizar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos y de participación. En particular, la violencia política incluye las afectaciones que impidan, perturben o amenacen el derecho de las mujeres a postular y ejercer en cargos de elección popular o de instituciones públicas y estatales, a la formulación y ejecución de políticas públicas, o a la participación y dirección de partidos políticos y organizaciones y asociaciones que se ocupen de la vida pública y política del país.”.

(Mayoría 4 votos a favor, de las Senadoras Allende, Aravena, Muñoz y Provoste, y 1 voto en contra de la Senadora Von Baer. Indicaciones 71 y 72, con modificaciones e indicación 77).

NÚMERO 8

Lo ha reemplazado por el siguiente:

“Violencia laboral: es todo acto o conducta basados en el género, que provengan del empleador o de otros trabajadores, que afecte, dañe, amenace o menoscabe el derecho de las mujeres a desempeñarse en un ambiente de trabajo seguro y en igualdad de condiciones en el ámbito de la integridad física, sexual, psíquica o en el desarrollo de un oficio o profesión. La violencia laboral comprende el acoso laboral, el acoso sexual, las diferencias de salario en perjuicio de las mujeres por un trabajo de igual valor al ejecutado por un hombre, las dificultades e impedimentos de acceso a mejores puestos de trabajo, la asignación arbitraria de tareas menos cualificadas respecto de sus capacidades, el incumplimiento de los deberes que el empleador tenga respecto de las trabajadoras, la infravaloración del valor del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, y cualquier obstáculo

Informe de Comisión Especial

para el acceso a la justicia laboral.”.

(Unanimidad 5X0. Senadoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer. Indicaciones 81, 82, 83, 84 y 86 con modificaciones).

NÚMERO 9

Lo ha suprimido.

(Unanimidad 5X0. Senadoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer. Indicaciones 91, 92, 93 y 94).

oooooooo

Ha incorporado los siguientes números nuevos:

“9. Violencia por prejuicio: cualquier agresión dirigida contra la mujer, en razón de su raza, etnia, pertenencia a un pueblo originario, orientación sexual, identidad y expresión de género, apariencia, condición de salud, de migrante o de refugiada, situación de discapacidad de cualquier tipo o en situación económica desfavorable.”.

(Mayoría 4 votos a favor, de las Senadoras Allende, Aravena, Muñoz y Provoste, y 1 voto en contra de la Senadora Von Baer. Indicación 96).

“10. Violencia gineco-obstétrica: es todo maltrato o agresión psicológica, física o sexual, omisión o negación injustificada que suceda durante la atención de la gestación, parto, postparto y aborto, en las causales establecidas por la ley, en el marco de la atención de

la salud sexual y reproductiva de la mujer.”.

(Unanimidad 5X0. Senadoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer. Indicación 96. La frase subrayada fue aprobada con el voto en contra de la Senadora Von Baer).

ARTÍCULO 4

Ha pasado a ser artículo 5, con las siguientes enmiendas:

Número 1.

Lo ha sustituido por el siguiente:

“1. Violencia en el ámbito privado: se refiere a la violencia contra las mujeres que tiene lugar en el espacio doméstico o de la familia, así como la que tiene lugar en cualquier otra relación íntima o de pareja, aunque no exista ni haya existido convivencia entre la víctima y la persona que agrede.”.

(Unanimidad 5X0. Senadoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer. Indicación 101).

Número 2.

-Ha reemplazado la primera frase, por la siguiente:

“2. Violencia en el ámbito público: se refiere a la violencia contra las mujeres que tiene lugar en la comunidad y que sea perpetrada por cualquier persona, o perpetrada por el Estado o sus empleadas y empleados públicos donde quiera que ésta ocurra.”.

(Unanimidad 4X0. Senadoras Allende, Aravena, Muñoz y Von Baer. Indicación 103, con modificaciones).

-Ha sustituido la frase “Ésta comprende” por “Esta violencia comprende”.

(Adecuación formal)

oooooooo

Informe de Comisión Especial

Ha agregado, a continuación del artículo 5, los siguientes artículos nuevos:

“Artículo 6.- Violencia de género contra la mujer en contexto íntimo. Será maltrato constitutivo de violencia de género contra la mujer en contexto íntimo, el ejercicio de violencia física o psíquica que comete un hombre en contra de aquella mujer con quien éste tenga o haya tenido la calidad de cónyuge, conviviente civil o de hecho, que tenga un hijo, o que tenga o haya tenido una relación de pareja sin convivencia, cometido contra la vida, la integridad física o psíquica, la libertad o indemnidad sexual, o la subsistencia o autonomía económica.”.

(Unanimidad 4X0. Senadoras Allende, Muñoz, Provoste y Von Baer. Indicación 110 a)).

Artículo 7.- Medidas de prevención orientadas a las organizaciones políticas y sociales. Son obligaciones de los partidos políticos implementar protocolos en sus estatutos de actuación para erradicar la violencia política, con el siguiente objeto:

- a) Prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres en la vida política.
- b) Rechazar y sancionar cualquier expresión que implique violencia contra las mujeres en la vida política.
- c) Promover la participación política paritaria y en igualdad de condiciones en todos los espacios.
- d) Destinar una parte del financiamiento al fortalecimiento de los liderazgos políticos de las mujeres.

Las obligaciones señaladas en las letras a), b) y c) se aplicarán a todas las organizaciones sociales, sindicatos, organizaciones estudiantiles y otras que se ocupan de la vida pública, para que las incorporen en sus normas de funcionamiento.”.

(Unanimidad 5X0. Senadoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer. Indicación 178).

oooooooo

Ha intercalado, a continuación del artículo 7, el siguiente epígrafe:

“TÍTULO II

OBLIGACIONES DE LOS ÓRGANOS DEL ESTADO”

(Unanimidad 4X0. Senadoras Allende, Aravena, Muñoz y Von Baer. Indicaciones 104 y 105).

ARTÍCULO 5

Ha pasado a ser artículo 8, con las siguientes enmiendas:

Ha incorporado como inciso primero el siguiente:

“Artículo 8.- Deberes de los órganos del Estado. Los órganos del Estado, en el marco de sus competencias, velarán por incorporar la perspectiva de género en todas sus acciones.”.

(Unanimidad 4X0. Senadoras Allende, Aravena, Muñoz y Von Baer. Indicación 108).

Ha sustituido los incisos primero y segundo, que pasan a ser incisos segundo y tercero por los siguientes:

“Los órganos del Estado que desarrollen políticas, planes y programas u otros actos relacionados con la violencia y sus diversas manifestaciones, en el marco de sus competencias, establecerán medidas de prevención, investigación, protección, atención, sanción y reparación para dar cumplimiento a los objetivos y disposiciones de esta ley. En dicho marco, deberá tenerse en especial consideración lo dispuesto en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en particular lo preceptuado en su artículo 7, lo dispuesto en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer y en los demás tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile que se encuentren vigentes.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, de conformidad con lo establecido en el artículo 1°, inciso

Informe de Comisión Especial

segundo de la ley N°20.820, que crea este Ministerio, y dentro del marco de sus competencias, velará por la coordinación, consistencia y coherencia de las políticas, planes y programas en materias de violencia contra las mujeres.”.

(Unanimidad 5X0. Senadoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer. Indicación 108 a)).

ARTÍCULO 6

Ha pasado a ser artículo 9, sustituido por el siguiente:

“Artículo 9.- Deberes particulares del Estado. Corresponderá especialmente a los Ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, del Interior y Seguridad Pública, de Desarrollo Social y Familia, del Trabajo y Previsión Social, de las Culturas y las Artes y el Patrimonio, del Deporte, de Defensa Nacional, de Justicia y Derechos Humanos, de Educación y de Salud, ejecutar, dentro del ámbito de las políticas, programas y competencias de sus respectivos sectores, medidas de protección de los derechos de las mujeres, prevenir la violencia contra las mujeres y otorgar una respuesta dentro del ámbito de sus competencias frente a su ocurrencia o al riesgo de padecerla, de conformidad con esta ley o de la normativa que le sea aplicable.

Los ministerios mencionados en el inciso anterior brindarán, dentro del marco de sus competencias, protección a las mujeres víctimas de violencia.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género entregará orientaciones y directrices para el desarrollo de capacitaciones sobre derechos humanos, discriminación y violencia contra las mujeres de conformidad a lo establecido en la letra o) del artículo 3° de la ley N°20.820. El Poder Judicial, el Ministerio Público, Carabineros de Chile, Gendarmería de Chile, Fuerzas Armadas, la Corporación de Asistencia Judicial, la Defensoría Penal Pública, el Servicio Nacional de Menores y el Servicio Médico Legal considerarán dichas orientaciones en las capacitaciones para sus autoridades y personal vinculado a la atención de las víctimas.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género entregará trimestralmente al Poder Judicial y a la Fiscalía Nacional un listado de programas y los cupos disponibles para cada territorio jurisdiccional, con la finalidad de que los tribunales de justicia y las fiscalías efectúen las coordinaciones necesarias para las derivaciones ordenadas en las causas, tanto para la mujer, niños, niñas y adolescentes afectados y, en su caso, al imputado o condenado.”.

(Unanimidad 5X0. Senadoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer. Indicaciones 112, con modificaciones, 113, 116, 120, con modificaciones e indicación 120 a)).

ARTÍCULO 7

Ha pasado a ser artículo 10, sustituido por el siguiente:

“Artículo 10.- Obligaciones del personal de la Administración del Estado. Todos los órganos de la Administración del Estado implementarán medidas dentro de sus competencias, para que el personal que preste servicios en cualquier institución, sea que desempeñen sus cargos en calidad de funcionarios públicos, en virtud de contrataciones a honorarios, o de contratos de trabajo, en el ejercicio de sus funciones, se abstenga de cualquier acción o práctica de violencia contra las mujeres y velarán por el comportamiento de dicho personal conforme con esta obligación. Para estos efectos, se sancionará a quien incumpla con lo referido en este artículo, de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes.”.

(Unanimidad 5X0. Senadoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer. Indicación 123 a), con modificaciones).

TÍTULO II

DE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Ha pasado a ser Título III, sin modificaciones en su denominación.

ARTÍCULO 8

Informe de Comisión Especial

Ha pasado a ser artículo 11, con las siguientes enmiendas:

Inciso primero

Lo ha sustituido por el siguiente:

“Artículo 11.- Obligaciones generales de prevención de la violencia contra las mujeres. Los órganos del Estado, en el marco de sus competencias, adoptarán medidas para la prevención de la violencia contra las mujeres en el ámbito nacional, regional y local, las que deberán estar orientadas hacia la erradicación de ésta y de sus causas.”.

(Unanimidad 5X0. Senadoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer. Indicación 126 a)).

Inciso segundo

Ha contemplado el siguiente número 1, nuevo:

“1. Incorporar la perspectiva de género y de derechos humanos para promover y procurar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres en todo ámbito, especialmente su derecho a una vida libre de violencia, en la legislación, reglamentación, las políticas, planes, programas y servicios a nivel nacional, regional y local.”.

(Unanimidad 5X0. Senadoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer. Indicación 126 a)).

Número 1

Ha pasado a ser número 2, sin modificaciones.

Número 2

Ha pasado a ser número 3, sustituyendo la frase “discriminación basada en el género” por la siguiente: “discriminación arbitraria basada en las desigualdades de género”.

(Mayoría 4 votos a favor, de las Senadoras Allende, Aravena, Provoste y Von Baer, y 1 abstención de la Senadora Muñoz. Indicación 130, con modificaciones).

Número 3

Ha pasado a ser número 4, reemplazado por el siguiente:

“4. Promover la modificación de las condiciones estructurales, sociales y culturales que sostienen, fomentan, toleran y perpetúan la discriminación, desigualdad y violencia contra las mujeres, buscando erradicar todas aquellas prácticas sustentadas en los estereotipos de género basados en la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos, o que legitimen o exacerben la violencia contra la mujer.”.

(Unanimidad 5X0. Senadoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer. Indicación 134, con modificaciones).

Número 4

Ha pasado a ser número 5, sin enmiendas.

Número 5

Ha pasado a ser número 6, sustituido por el siguiente:

“6. Promover la autonomía personal, social, económica, sexual y reproductiva de las mujeres.”.

(Unanimidad 5X0 (Senadoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer), salvo la palabra subrayada que tuvo los votos en contra de las Senadoras Aravena y Von Baer. Indicaciones 139 y 140).

Ha agregado, en el inciso segundo, a continuación del número 6, el siguiente párrafo:

“Para el cumplimiento de las medidas señaladas en los numerales anteriores, se deberá visibilizar las necesidades

Informe de Comisión Especial

y problemáticas específicas de las mujeres, con especial consideración de las que viven discriminaciones múltiples y, por lo tanto, se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, tales como las niñas y adolescentes, mujeres de la tercera edad, mujeres en situación de discapacidad, mujeres pobres, mujeres migrantes, mujeres que pertenecen a algún pueblo originario, mujeres lesbianas, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, mujeres viviendo con VIH/SIDA, mujeres afro descendientes, trabajadoras sexuales, trabajadoras de casa particular y aquellas que se encuentran privadas de libertad.”.

(Unanimidad 5X0 (Senadoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer), salvo el texto subrayado que tuvo el voto en contra de la Senadora Von Baer. Indicaciones 141 y 142, con modificaciones)

ARTÍCULO 9

Ha pasado a ser artículo 12, con las siguientes enmiendas:

Inciso primero

Encabezado

Ha reemplazado la expresión “podrán incluir” por la forma verbal “incluirán”.

(Unanimidad 5X0. Senadoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer. Indicación 144 a)).

Número 1

Ha intercalado, a continuación de la locución “de las mujeres”, la frase “o respecto de las discriminaciones múltiples que las afectan”.

(Unanimidad 5X0. Senadoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer. Indicación 148, con modificaciones).

Número 3

Lo ha sustituido por el siguiente:

“3. La sensibilización de los medios de comunicación con el fin de promover la igualdad de derechos y dignidad entre hombres y mujeres, la eliminación y erradicación de los estereotipos de género y una cultura ciudadana de denuncia de la violencia contra las mujeres y el total rechazo a ésta.

Respecto de esta medida, el Estado, a través de los órganos competentes, promoverá que los medios de comunicación social y, especialmente la televisión, en el marco de su correcto funcionamiento, respeten y fomenten dichos objetivos en la difusión de informaciones, publicidad y otros contenidos.”.

(Unanimidad 5X0. Senadoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer. Indicación 151 a)).

oooooooo

Ha incorporado los siguientes números nuevos:

“4. Implementación de protocolos de actuación vigentes para la prevención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres.

5. Realización por el organismo competente de estudios e investigaciones de violencia contra las mujeres, que permita evaluar los avances alcanzados y los desafíos pendientes en la erradicación de ésta.”.

(Unanimidad 5X0. Senadoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer. Indicación 151 a)).

ARTÍCULO 10

Ha pasado a ser artículo 13, con las siguientes enmiendas:

Inciso primero

Informe de Comisión Especial

Lo ha sustituido por el siguiente:

“Artículo 13.- Medidas generales de prevención en el ámbito de la educación. El Ministerio de Educación promoverá los principios de igualdad y no discriminación arbitraria, así como la prevención de la violencia en todas sus formas, incorporando la perspectiva y equidad de género en la formación docente y en las orientaciones que entregue al sistema educativo en todos sus niveles con el objeto de promover una educación no sexista.”.

(Unanimidad 5X0 (Senadoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer), con excepción de la frase subrayada que tuvo el voto en contra de la Senadora Von Baer. Indicaciones 156 a), 157, 160, con modificaciones, 162 y 169, con modificaciones).

Inciso segundo

Lo ha reemplazado por el siguiente:

“Los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán promover la igualdad de derechos y dignidad entre hombres y mujeres, fomentar una educación no sexista y con equidad de género y prevenir la violencia contra la mujer en todas sus formas. Asimismo, en el marco de las acciones sobre espacios educativos respetuosos, igualitarios y garantes de los derechos de todas y todos sus integrantes promoverán una cultura de resolución pacífica de conflictos.”.

(Unanimidad 5X0, con excepción de la frase subrayada que tuvo el voto en contra de la Senadora Von Baer. Indicaciones 165 y 166, con modificaciones y artículo 121, inciso final del Reglamento del Senado).

Inciso tercero

Ha sustituido la frase “una perspectiva de género” por la siguiente: “un enfoque de igualdad y equidad de género”.

(Unanimidad 5X0. Senadoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer. Indicación 169, con modificaciones y Artículo 121, inciso final del Reglamento del Senado).

ARTÍCULO 11

Ha pasado a ser artículo 14, sin enmiendas.

oooooooo

Ha incorporado, a continuación del artículo 14, el siguiente artículo nuevo:

“Artículo 15.- Medidas de prevención en el ámbito de la seguridad pública. Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública deberán:

- a) Incorporar la perspectiva de género y de derechos humanos en la normativa y prácticas internas, favoreciendo la prevención, la investigación, la protección y asistencia, y la sanción de la violencia contra las mujeres.
- b) Incorporar en sus instancias de formación contenidos y cursos basados en la promoción y resguardo de los derechos de la mujer en la sociedad, especialmente en situaciones de violencia basada en el género.
- c) Impulsar medidas tendientes a evitar discriminación por motivos de género.”.

(Unanimidad 5X0. Senadoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer. Indicación 151 b)).

TÍTULO III

DE LA PROTECCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS MUJERES FRENTE A LA VIOLENCIA

Ha pasado a ser Título IV, sin modificaciones en su denominación.

ARTÍCULO 12

Informe de Comisión Especial

Ha pasado a ser artículo 16, sustituido por el siguiente:

“Artículo 16.- Obligaciones generales de protección y atención. Las medidas que los órganos del Estado adopten, en el marco de sus competencias, para la protección y atención en el desarrollo de políticas, planes o programas, u otros actos que propendan a la erradicación de la violencia contra las mujeres, se orientarán a las garantías del derecho a una vida libre de violencia, a la vida, a la integridad física, psíquica y sexual, a la libertad personal, la autonomía, a la seguridad individual y los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política de la República, la legislación nacional y los tratados internacionales vigentes en el país.”.

(Unanimidad 5X0. Senadoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer. Indicación 183, con modificaciones e indicación 183 a)).

ARTÍCULO 13

Ha pasado a ser artículo 17, sustituido por el siguiente:

“Artículo 17.- Obligaciones de protección y atención en el ámbito de la salud. El Ministerio de Salud, en el marco de sus competencias, adoptará las medidas necesarias para que los establecimientos de salud, tanto públicos como privados, puedan detectar y dejar registro en la ficha clínica de la existencia de violencia contra las mujeres en el marco de la atención de salud, especialmente en la atención primaria. Asimismo, los establecimientos del nivel secundario o superior de atención o sus equivalentes, dentro de su oferta de salud mental, incorporarán prestaciones o enfoques específicos para atender las consecuencias físicas y psicológicas de la violencia, mientras la paciente lo requiera. En esta labor se realizará un trabajo coordinado con las casas de acogida, centros de la mujer y dispositivos similares dependientes del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género.

(Unanimidad 5X0. Senadoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer. Indicaciones 184, con modificaciones, 187 y 187 a)).

Igualmente, dentro de sus competencias, adoptará las medidas necesarias para asegurar la atención humanizada y respetuosa del embarazo, parto y posparto y de los abortos espontáneos o provocados, en cumplimiento del deber de protección establecido en el artículo 139 del decreto con fuerza de ley N°1, de 2006, del Ministerio de Salud, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N°2.763, de 1979 y de las leyes N°18.933 y N°18.469, y en las normas de la ley N°20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, con especial atención a las mujeres en contextos de vulnerabilidad. En particular, se velará porque los funcionarios y trabajadores de la salud no ejerzan ninguna clase de violencia ni discriminación en contra de las mujeres, en especial las que viven discriminaciones múltiples, que se originan a partir de la relación del género con otro tipo de discriminaciones, según lo descrito en el artículo 11 de esta ley.

(Unanimidad 4X0. Senadoras Allende, Muñoz, Provoste y Von Baer y unanimidad 5X0 (Senadoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer), con excepción de la frase subrayada que fue aprobada por 2 votos a favor de las Senadoras Allende y Muñoz, y 1 voto en contra de la Senadora Von Baer. Indicaciones 193 y 194, 196, con modificaciones e indicación 196 a)).

En la atención de las mujeres que concurran a los establecimientos de salud públicos o privados se adoptarán medidas para que exista un buen trato en su atención, respeto y dignidad, con especial enfoque en la atención ginecológica y gineco obstétrica.

(Unanimidad 5X0. Senadoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer. Indicación 201).

El Ministerio de Salud y los Servicios de Salud llevarán a cabo todas las medidas necesarias para dar efectivo cumplimiento a lo dispuesto por la ley N° 21.030, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, asegurando que en los establecimientos de salud públicos y privados las mujeres y las niñas reciban toda la información y diagnósticos que requieren en cada uno de los niveles de atención, sean derivadas de conformidad a los reglamentos de la ley N°21.030 a los especialistas respectivos, sus decisiones sean respetadas y se les garantice un trato digno y no discriminatorio, el acceso oportuno a las prestaciones que requieren y al programa de acompañamiento y la confidencialidad de la atención.

(Mayoría 4 votos a favor de las Senadoras Allende, Muñoz, Provoste y Sabat, y 1 voto en contra de la Senadora Von

Informe de Comisión Especial

Baer. Indicaciones 202 y 203, con modificaciones e indicación 203 a)).

Procurará también desarrollar las acciones necesarias para responder oportunamente a las situaciones de violencia detectadas. Para estos efectos, se dispondrá de mecanismos coordinados de actuación entre los órganos estatales dedicados a la protección y atención de la violencia contra las mujeres, incluyendo aquellos necesarios para la derivación de las afectadas a las instituciones pertinentes y su atención oportuna y efectiva en las mismas.

(Unanimidad 4X0. Senadoras Allende, Provoste, Sabat y Von Baer. Indicación 206, con modificaciones e indicación 206 a)).

Las personas señaladas en la letra d) del artículo 175 del Código Procesal Penal deberán dar cumplimiento al deber de denuncia en él establecido, y entregar a las mujeres información acerca de las instituciones dedicadas a la protección y atención de la violencia contra las mujeres referidas en el inciso anterior.”.

ARTÍCULO 14

Ha pasado a ser artículo 18, sustituido por el siguiente:

“Artículo 18.- Obligaciones de protección y atención en el ámbito de la educación. El Ministerio de Educación, en el ámbito de sus competencias, adoptará las medidas necesarias para que los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado en todos sus niveles educativos puedan detectar y responder frente a hechos de violencia que afecten a los miembros de su comunidad educativa, para lo cual podrá además actuar en cooperación con otras instituciones públicas y privadas.

El Ministerio de Educación definirá las acciones necesarias para que las instituciones de educación en todos sus niveles respondan oportunamente a las situaciones de violencia detectadas.

Las personas señaladas en la letra e) del artículo 175 del Código Procesal Penal deberán dar cumplimiento al deber de denuncia en él establecido, y entregar a las mujeres información acerca de las instituciones dedicadas a la protección y atención de la violencia contra las mujeres referidas en el inciso anterior.

El Ministerio de Educación velará por la incorporación a un nuevo establecimiento de aquellos estudiantes que cambiaron de domicilio debido a hechos de violencia previstos y sancionados en el artículo 5° de la ley N°20.066, que les afecten directamente o a personas a cargo de su cuidado, conforme a las normas establecidas para el proceso de admisión de los y las estudiantes de establecimientos educacionales que reciben subvención a la educación gratuita o aportes del Estado.

(Unanimidad 5X0. Senadoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer. Indicación 224 a), con modificaciones.)

ARTÍCULO 15

Ha pasado a ser artículo 19, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 19.- Obligaciones de protección y atención. Para efectos de la protección de las mujeres frente a la violencia, los siguientes órganos del Estado, en el marco de sus competencias, adoptarán las siguientes medidas:

(Unanimidad 5X0. Senadoras Allende, Muñoz, Provoste y Sabat, y Senador Durana. Indicación 224 b)).

1.- Los Ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, de Interior y Seguridad Pública y de Salud, dentro de sus competencias, medios disponibles y a través de sus correspondientes organismos, implementarán servicios de asistencia a las mujeres víctimas de violencia y a las personas que se encuentren bajo su cuidado.

2.- Los Ministerios de la Mujer y la Equidad de Género y de Justicia y Derechos Humanos promoverán políticas para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia. En el desarrollo de esta tarea, podrán suscribir convenios de cooperación con organismos como el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, Gendarmería de Chile, el Servicio Médico Legal, la Corporación de Asistencia Judicial, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, centros especializados de atención de la sociedad civil, entre otros.”.

(Unanimidad 5X0. Senadoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer. Indicación 224 b))

Informe de Comisión Especial

ARTÍCULO 16

Ha pasado a ser artículo 20, sustituyendo en el inciso segundo la frase “los tribunales con competencia en lo criminal” por la siguiente: “los tribunales de familia y los tribunales con competencia en lo penal”.

(Unanimidad 5X0. Senadoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer. Indicación 245, con modificaciones).

ARTÍCULO 17

Ha pasado a ser artículo 21, sustituido por el siguiente:

“Artículo 21.- Ante hechos de violencia contra las mujeres, la Policía de Investigaciones de Chile y Carabineros de Chile deberán proceder, sin previa orden, informando de inmediato y por el medio más expedito posible al Ministerio Público, conforme lo dispuesto en el artículo 84 del Código Procesal Penal, debiendo las policías prestar auxilio inmediato y directo a la víctima y detener, cuando proceda, a quien haya cometido la agresión, cumpliendo íntegramente con lo dispuesto en el artículo 83 y 228 del mismo cuerpo legal, y el artículo 83 de la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia.

Los funcionarios que realicen la detención deberán entregar a la víctima información completa acerca de sus derechos y la oportunidad para ejercerlos, especialmente su derecho a ser oída en la audiencia de control de legalidad de la detención a realizarse, en caso de haber sido detenido el agresor, proporcionándole todos los datos necesarios para facilitar su comparecencia.

Además, se deberá trasladar a la mujer al servicio de salud, cuando sea procedente, entregarle información completa acerca de sus derechos y la oportunidad para ejercerlos y, en caso de haber denuncia, registrar ésta de forma completa, en los términos expresados por la denunciante. El parte policial se redactará de la manera más completa posible y consignará en forma exhaustiva los hechos y las diligencias realizadas, e incluirá los medios de prueba recabados. Asimismo, el parte policial evitará cualquier inducción o cuestionamiento del relato de la denunciante y registrará en detalle información acerca de posibles testigos de su círculo familiar, vecindario, laboral u otro pertinente.

En caso de que los hechos de violencia tengan lugar en recintos penitenciarios, Gendarmería de Chile deberá prestar asistencia y protección a la o las víctimas, trasladar a la mujer al servicio de salud, cuando sea procedente, entregarle información sobre sus derechos y la oportunidad para ejercerlos, registrar la denuncia en los términos expresados por la afectada evitando cualquier cuestionamiento a su relato, recabar los medios de prueba, y cumplir especialmente con lo dispuesto en los artículos 173 y 175 del Código Procesal Penal en lo relativo a las denuncias, así como con lo establecido en el artículo 79 del mismo cuerpo normativo, en lo que dice relación con el desarrollo de sus actuaciones en la investigación de eventuales hechos constitutivos de delitos.”.

(Unanimidad 5X0. Senadoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer. Indicaciones 247, 255, 256 y 257, con modificaciones e indicación 260 a)).

ARTÍCULO 18

Ha pasado a ser artículo 22, con las siguientes modificaciones:

Inciso primero

-Ha reemplazado la frase “física, sicológica y espiritual a las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual” por la siguiente “física y sicológica a las mujeres víctimas de violencia sexual”.

(Unanimidad 5X0. Senadoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer. Indicaciones 261 y 262).

Inciso segundo

-Ha sustituido la expresión “para hacerse valer” por la siguiente “para hacerlas valer”.

-Ha agregado la siguiente oración final: En el caso de niñas y adolescentes mujeres, se tendrá en especial consideración la ley N°21.057, que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores

Informe de Comisión Especial

de edad víctimas de delitos sexuales.”.

(Unanimidad 4X0. Senadoras Allende, Provoste, Sabat y Von Baer. Indicación 263).

Inciso tercero

Ha agregado, a continuación de la palabra “revictimización”, la siguiente frase: “y procurando, también, registrar adecuadamente en la hoja clínica toda información que pudiera ser usada posteriormente en el curso del procedimiento”.

(Unanimidad 5X0. Senadoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer. Indicación 265, con modificaciones).

TÍTULO IV

ACCESO A LA JUSTICIA

Este epígrafe, ha pasado a ser

“TÍTULO V

ACCESO A LA JUSTICIA”

(Adecuación formal)

ARTÍCULO 19

Ha pasado a ser artículo 23, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 23.- Ámbito de aplicación. Las normas contenidas en este título se aplicarán, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 de esta ley, según corresponda:

1. A los hechos de violencia contra la mujer no constitutivos de delitos y a los procedimientos judiciales a que ellos den lugar.
2. A los hechos de violencia contra la mujer constitutivos de delitos y a los procedimientos judiciales a que ellos den lugar.”.

(Unanimidad 5X0. Senadoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer. Indicaciones 266 a 275, con modificaciones).

ARTÍCULO 20

Ha pasado a ser artículo 24, sustituido por el siguiente:

“Artículo 24.- Obligaciones de debida diligencia y de no victimización secundaria. En todas las investigaciones y en todos los procesos judiciales y administrativos sobre violencia contra mujeres y niñas se cumplirá estrictamente la obligación de debida diligencia y la obligación de evitar la victimización secundaria. Se entenderán por éstas:

1. Debida diligencia. Quienes dirijan las investigaciones, realicen diligencias de investigación y/o juzguen hechos de violencia contra mujeres y niñas, y quienes se encuentren a cargo de la protección y la seguridad de las víctimas, actuarán en todo momento con la debida diligencia, garantizando a través de sus actuaciones que los recursos y garantías sean efectivos, sencillos, rápidos, idóneos e imparciales. Corresponde de oficio al Estado, y no a las víctimas o a sus familiares, el impulso investigativo y procesal; la recolección oportuna y segura de pruebas y evidencias, y la seguridad y protección de las víctimas primarias y secundarias.
2. No victimización secundaria. Los y las funcionarias del Ministerio Público, judiciales, policiales, de salud, peritos y demás funcionarios/as públicos o privados a quienes correspondan diligencias investigativas y probatorias de la violencia y del daño resultante, y/o la protección de las víctimas y sus hijos/as, les otorgarán atención adecuada y procurarán evitar o disminuir cualquier perturbación que hubieren de soportar con ocasión de sus actuaciones en el sistema de justicia u otros servicios públicos o los tratos fundados en estereotipos que amparen o refuercen la

Informe de Comisión Especial

violencia contra las mujeres.”.

(Unanimidad 5X0. Senadoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer. Indicaciones 276, 277, 278 y 279, con modificaciones).

ARTÍCULO 21

Ha pasado a ser artículo 25, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 25.- Derechos y garantías. En los procedimientos señalados en los artículos 23 y 24 de esta ley, referidos a hechos constitutivos de violencia contra las mujeres, se otorgarán a las víctimas las siguientes garantías:

(Unanimidad 5X0. Senadoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer. Indicación 281).

1.- Contar con acceso a asistencia y representación judicial.

2.- No ser enjuiciada, estigmatizada, discriminada ni cuestionada por su relato, conductas o estilo de vida.

3.- Obtener una respuesta oportuna, efectiva y debidamente fundada.

4.- Ser oída en el momento de adoptarse una decisión que la afecte. El Ministerio Público y los Tribunales de Justicia deberán resguardar y dejar constancia del ejercicio de este derecho, en los casos que establece el artículo 109 del Código Procesal Penal.

5.- Recibir protección a través de las medidas contempladas en la legislación, cuando se encuentre amenazada o vulnerada su vida, integridad física, indemnidad sexual o libertad personal.

(Unanimidad 5X0. Senadoras Muñoz, Órdenes, Provoste, Sabat y Von Baer. Indicaciones 282 a 285, 289, 291, 294 a 299, con modificaciones).

6.- La protección de sus datos personales y los de sus hijas e hijos, respecto de terceros y de su intimidad, honor y seguridad, para lo cual el tribunal que conozca del respectivo procedimiento podrá disponer, a petición de parte, las medidas que sean pertinentes.

(Unanimidad 4X0. Senadoras Allende, Muñoz, Provoste y Sabat. Indicación 300, con modificaciones).

7.- Participar en el procedimiento recibiendo información clara, oportuna y completa de la causa. En particular, podrán obtener información de la causa personalmente, sin necesidad de requerir dicha información a través de un abogado.”.

(Unanimidad 4X0. Senadoras Allende, Muñoz, Provoste y Sabat. Indicaciones 303, 304 y 305, con modificaciones).

oooooooo

Ha incorporado, a continuación del artículo 25, los siguientes artículos nuevos:

“Artículo 26.- Situación de riesgo de violencia contra la mujer en contexto íntimo. Cuando exista una situación de riesgo inminente de sufrir una acción u omisión constitutiva de violencia contra la mujer, en los términos del artículo 3 de esta ley, aun cuando no se haya llevado a cabo, el tribunal, con el solo mérito de la demanda o denuncia, deberá adoptar las medidas de protección o cautelares que correspondan.

Para efectos de determinar si existe riesgo inminente para la víctima de sufrir un maltrato constitutivo de violencia, el tribunal deberá atender especialmente a la situación en que se encuentra la víctima, considerando, por ejemplo, su dependencia económica respecto del ofensor.

Se presumirá que existe una situación de riesgo inminente como la descrita en el inciso anterior cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. Que haya precedido intimidación por parte del ofensor, expresada por cualquier vía, en acciones tales como hostigamiento, acecho, amedrentamiento o invasión de espacios propios de la víctima, laborales, públicos o

Informe de Comisión Especial

privados.

2. Que concurran respecto del ofensor circunstancias o antecedentes tales como drogadicción, alcoholismo, una o más denuncias por violencia intrafamiliar, condena previa por violencia intrafamiliar, procesos pendientes o condenas previas por crimen o simple delito contra las personas o por alguno de los delitos establecidos en los párrafos 5 y 6 del Título VII, del Libro Segundo del Código Penal o por infracción a la ley N° 17.798 sobre Control de Armas, o antecedentes psiquiátricos o psicológicos que denoten características de personalidad violenta.

3. Que el denunciado haya opuesto, mediante actos de violencia física o psicológica, su negativa a aceptar el término de una relación afectiva que ha mantenido con la víctima.

4. Que una adulta mayor, dueña, poseedora o mera tenedora, a cualquier título legítimo, de un inmueble que ocupa para residir, sea expulsada de él, relegada a sectores secundarios o se le restrinja o limite su desplazamiento al interior de ese bien raíz por el denunciado.

Además, el tribunal cautelará especialmente los casos en que la víctima esté embarazada, se trate de una adulta mayor, sea una mujer en situación de discapacidad o que tenga una condición que la haga vulnerable.

(Unanimidad 5X0. Senadoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer. Indicaciones 308 a) y 390, 392, con modificaciones e indicación 418 N°6, con modificaciones).

Artículo 27.- Medidas cautelares. El tribunal, sin perjuicio de otras medidas que estime pertinentes, podrá adoptar una o más de las siguientes:

1) Obligación de abandonar el ofensor el hogar que comparte con la víctima.

El tribunal dispondrá la forma en la que el ofensor retirará sus efectos personales. Si fuere del caso oficiará a Carabineros de Chile para que custodie al denunciado el día del retiro de modo de garantizar la seguridad de la víctima.

2) Asegurar la entrega material de los efectos personales de la víctima que hubiere huido u optado por no regresar al hogar común. La víctima que hubiese huido u optado por no regresar al hogar común con ocasión de los hechos que denuncia podrá siempre solicitar al tribunal se decrete la medida contemplada en el número precedente.

3) Prohibir al ofensor acercarse a la víctima y prohibir o restringir la presencia de aquél en el hogar común, en el domicilio, lugar de estudios o de trabajo de ésta, así como en cualquier otro lugar en que la víctima permanezca, concurra o visite habitualmente.

Si ambos trabajan o estudian en el mismo lugar, se oficiará al empleador o director del establecimiento para que adopte las medidas de resguardo necesarias, dando cuenta al tribunal.

4) Prohibir o restringir las comunicaciones del ofensor respecto de la víctima.

5) Fijar alimentos provisorios.

6) Determinar un régimen provisorio de cuidado personal de los niños, niñas o adolescentes en conformidad al artículo 225 del Código Civil, y establecer la forma en que se mantendrá una relación directa y regular entre los progenitores y sus hijos.

Se abrirá debate de oficio sobre la procedencia de las medidas cautelares señaladas en los números 5 y 6 precedentes, en la misma audiencia en la que el tribunal de familia o de garantía decreta alguna medida cautelar, teniendo especialmente presente lo señalado en el artículo 11 bis de la ley N° 20.066. Si para resolver fuere necesario recibir antecedentes que justifiquen las peticiones de los intervinientes, podrá fijar audiencia para recibirlos, dentro del plazo de quince días, audiencia en la cual resolverá sin más dilación.

7) Decretar la prohibición de celebrar actos o contratos.

8) Prohibir el porte y tenencia de cualquier arma de fuego, municiones y cartuchos; disponer la retención de los mismos y prohibir la adquisición o almacenaje de los objetos singularizados en el artículo 2° de la ley N°17.798,

Informe de Comisión Especial

sobre Control de Armas. De ello se informará, según corresponda, a la Dirección General de Movilización Nacional, a la Comandancia de Guarnición o al Director del Servicio respectivo para los fines legales y reglamentarios pertinentes. Con todo, el imputado podrá solicitar ser excluido de estas medidas en caso de demostrar que sus actividades industriales, comerciales o mineras requieren de alguno de esos elementos.

9) La asistencia a programas de tratamiento de rehabilitación de drogas y alcohol si se presentare un consumo problemático de dichas sustancias, de intervención sicosocial, terapéuticos o de orientación familiar. Las instituciones que desarrollen dichos programas darán cuenta al respectivo tribunal de la intervención o tratamiento que deba seguir el agresor, de su inicio y término.

10) Decretar la reserva de identidad del tercero denunciante.

11) Tratándose de adultos mayores en situación de desamparo que requieran de cuidados, el tribunal podrá decretar la internación del afectado en alguno de los hogares o instituciones reconocidos por la autoridad competente.

12) En caso de que la víctima sea menor de edad, el juez con competencia en materias de familia podrá adoptar, además, las medidas cautelares contempladas en el artículo 71 de la ley N° 19.968, cumpliendo con todos los requisitos y condiciones previstas en la misma disposición. Si quien conoce de la causa es el juez de garantía, pondrá los antecedentes en conocimiento del juez de familia para los mismos efectos.

(Unanimidad 5X0. Senadoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer. Indicaciones 308 a), 342 y 343. Asimismo, unanimidad 3X0. Senadoras Allende, Muñoz y Von Baer. Indicación 418, N° 10, con modificaciones).

Artículo 28.- Notificación de las medidas cautelares y apercibimiento para casos de incumplimiento. Si las medidas cautelares se decretaren en presencia del ofensor, el tribunal le conminará a cumplir cabalmente las obligaciones y prohibiciones impuestas. Si ese no fuera el caso, ordenará que se le conmine en el momento de la notificación, la que deberá ser realizada de forma expedita.

El juez ordenará de la manera más expedita posible la notificación al ofensor de las medidas que se adopten y cautelará especialmente que se resguarde la seguridad de la víctima, para lo cual podrá requerir el auxilio de la fuerza pública. Se dejará registro expreso en la causa de las medidas que se adopten para cautelar la seguridad de la víctima y del seguimiento de dichas medidas.

Una vez practicada la notificación se deberá comunicar de inmediato esta circunstancia, en la forma y por los medios más expeditos posibles, al tribunal que hubiere decretado la medida, a Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones de Chile y a la fiscalía local que corresponda.

(Unanimidad 4X0. Senadoras Allende, Muñoz, Sabat y Von Baer. Indicación 308 a)).

Artículo 29.- Medidas accesorias comunes al procedimiento de familia y penal. El tribunal deberá aplicar en la sentencia una o más de las siguientes medidas accesorias:

1) Obligación de abandonar el ofensor el hogar que comparte con la víctima.

2) Prohibición de acercarse a la víctima o a su domicilio, lugar de trabajo o estudio, así como a cualquier otro lugar al que ésta concurra o visite habitualmente. Si ambos trabajan o estudian en el mismo lugar, se oficiará al empleador o director del establecimiento para que adopte las medidas de resguardo necesarias, informando al tribunal para efectos de la supervisión judicial.

3) Prohibición o restricción las comunicaciones del ofensor respecto de la víctima.

4) Prohibición de porte y tenencia y, en su caso, el comiso de armas de fuego. De ello se informará, según corresponda, a la Dirección General de Movilización Nacional, a la Comandancia de Guarnición o al Director de Servicio respectivo, para los fines legales y reglamentarios que correspondan.

5) La asistencia a programas de intervención psicosocial de tratamiento de la violencia, terapéuticos o de orientación familiar. Si el condenado presentare un consumo problemático de drogas y alcohol, el juez impondrá la obligación de someterse a un tratamiento de rehabilitación. Las instituciones que desarrollen dichos programas

Informe de Comisión Especial

darán cuenta al respectivo tribunal de la intervención o tratamiento que deba seguir el agresor, de su inicio y término.

6) Obligación de presentarse regularmente ante la unidad policial que determine el juez.

El tribunal fijará prudencialmente el plazo de las medidas accesorias, que no podrá ser inferior a seis meses ni superior a dos años, atendidas las circunstancias que las justifiquen. La duración de las medidas podrá prorrogarse a petición de la víctima, si se mantienen los hechos que las justificaron o de oficio por el tribunal, tomando en consideración los antecedentes proporcionados por la institución encargada del programa de que se trate, en la audiencia de supervisión judicial.

En caso de decretarse una medida cuya ejecución permita prever que víctima y ofensor puedan encontrarse, el tribunal podrá decretar, de oficio o a petición de parte, la presencia de Carabineros de Chile cuando fuere necesario para resguardar la seguridad de la víctima.

(Unanimidad 4X0. Senadoras Allende, Muñoz, Provoste y Von Baer y 5X0. Senadoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer. Indicación 308 a)).

Artículo 30.- El Poder Judicial mantendrá un sistema de registro del seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares, medidas accesorias y las condiciones impuestas en la suspensión condicional del procedimiento, al cual solo podrán acceder el Ministerio Público, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile. El funcionamiento y acceso a dicho sistema será regulado a través de un reglamento dictado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en conjunto con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

(Unanimidad 5X0. Senadoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer. Indicación 308 a)).

Artículo 31.- De la prestación de asesoría judicial en casos de violencia contra las mujeres. El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, en los casos calificados por el mismo, podrá interponer querellas y asumir el patrocinio y representación de las mujeres víctimas de los hechos de violencia no constitutivos de delitos y de los hechos de violencia constitutivos de delitos mencionados en el artículo 23 de esta ley, que sean mayores de edad y que así lo requirieren. Para ello el Servicio podrá celebrar convenios con entidades públicas o privadas.

(Unanimidad 5X0. Senadoras Muñoz, Órdenes, Provoste, Sabat y Von Baer. Indicación 280, con modificaciones e indicación 280 a)).

ARTÍCULO 22

Lo ha suprimido.

(Unanimidad 5X0. Senadoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer. Artículo 121, inciso final del Reglamento del Senado).

OOOOOOO

Ha incorporado los siguientes párrafos, nuevos:

“Párrafo 1°. De la violencia contra las mujeres de conocimiento de los tribunales de familia

(Unanimidad 4X0. Senadoras Allende, Muñoz, Provoste y Sabat. Indicación 309).

Artículo 32.- De la violencia contra las mujeres de conocimiento de los tribunales de familia. Los actos de violencia contra las mujeres que no constituyan delito serán de conocimiento de los tribunales de familia y se sujetarán a las disposiciones generales de este título, y supletoriamente, a las leyes N° 20.066 sobre Violencia Intrafamiliar, N°19.968 sobre Tribunales de Familia y a lo dispuesto en los artículos siguientes.

(Unanimidad 4X0. Senadoras Allende, Muñoz, Provoste y Sabat, y 5X0. Senadoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer. Indicación 310, con modificaciones e indicación 310 a)).

Artículo 33.- Sanción al maltrato constitutivo de violencia de género contra la mujer en contexto íntimo. Se castigará el maltrato constitutivo de violencia de género contra la mujer en contexto íntimo que no reviste

Informe de Comisión Especial

caracteres de delito, con una multa de cinco a treinta unidades tributarias mensuales a beneficio del gobierno regional del domicilio de la víctima, para ser destinada a los centros de atención de mujeres víctimas de violencia existentes en la región respectiva y que sean de financiamiento público o privado.

El condenado deberá acreditar el pago de la multa dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que la sentencia quede firme y ejecutoriada, a menos que el tribunal por motivos fundados prorrogue dicho término hasta por quince días.

El tribunal podrá, tanto en la sentencia como en su ejecución, atendidas las circunstancias, autorizar el pago de la multa por parcialidades, dentro de un límite que no exceda el plazo de un año. El no pago de una sola de las parcialidades, hará exigible el total de la multa adeudada.

(Unanimidad 5X0. Senadoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer. Indicación 310 a) e indicación 397, con modificaciones).

Artículo 34.- Registro de sanciones y medidas accesorias. Quienes hayan sido condenados por sentencia ejecutoriada, como autores de violencia de género contra la mujer en contexto íntimo, serán registrados de acuerdo a las normas del artículo 12 de la ley N°20.066.

(Unanimidad 5X0. Senadoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer. Indicación 310 a)).

Artículo 35.- Incompetencia y remisión de antecedentes. Si con ocasión del examen de la denuncia o de la demanda, o del conocimiento de cualquier antecedente introducido durante el curso del procedimiento se concluye que los hechos revistieren caracteres de delito, el tribunal declarará su incompetencia por resolución fundada. Esta resolución será inapelable, sin perjuicio del ejercicio de las facultades del Ministerio Público.

La resolución precedente se comunicará al Ministerio Público con todos los antecedentes fundantes, tales como actas y audios que registren declaraciones y resoluciones e informes de consejeros técnicos u entidades especializadas que hubieren tomado parte en el proceso, sin perjuicio de las solicitudes que pudieren plantearse en virtud del artículo 276 del Código Procesal Penal. Asimismo, dicha resolución se le comunicará al juzgado de garantía competente.

Si el tribunal de familia hubiere dictaminado medidas cautelares, el tribunal de garantía fijará en el más breve plazo una audiencia para su revisión, citando a todos los intervinientes.

(Unanimidad 4X0. Senadoras Allende, Muñoz, Provoste y Sabat, y Muñoz, Órdenes, Provoste y Von Baer. Indicación 319, con modificaciones).

Artículo 36.- Supervisión judicial. Las medidas cautelares, medidas accesorias y las condiciones para la suspensión condicional de la dictación de la sentencia, deberán ser supervisadas judicialmente. La necesidad de fijar audiencias atenderá a las circunstancias de cada caso.

En el caso que se realice supervisión judicial a través de audiencias, el juez podrá citar al ofensor para comparecer personalmente bajo apercibimiento de arresto, sin perjuicio de poder hacerlo acompañado de su abogado o representante legal.

La ausencia injustificada del ofensor podrá dar lugar a la intensificación de la medida impuesta o a la revocación de la suspensión condicional de la dictación de la sentencia. La víctima será siempre notificada y podrá comparecer personalmente o debidamente representada a las audiencias de supervisión judicial.

(Unanimidad 4X0. Senadoras Allende, Muñoz, Provoste y Sabat. Indicación 325, con modificaciones).

Párrafo 2°. De la violencia contra las mujeres de conocimiento de los tribunales penales

(Unanimidad 4X0. Senadoras Allende, Muñoz, Provoste y Sabat. Indicación 340).

Artículo 37.- De la violencia contra las mujeres de conocimiento de los tribunales penales. Los hechos de violencia contra las mujeres que constituyan delito serán de conocimiento de los juzgados de garantía y de juicio oral en lo penal y se sujetarán al procedimiento establecido en el Código Procesal Penal y, supletoriamente, a la ley N°20.066

Informe de Comisión Especial

sobre Violencia Intrafamiliar.”.

(Unanimidad 5X0. Senadoras Allende, Muñoz, Provoste y Sabat. Indicación 341, con modificaciones e indicación 341 a)).

Artículo 38.- Delito de maltrato habitual contra la mujer en contexto íntimo. El hombre que ejerza habitualmente la violencia física o psíquica respecto de la mujer con quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge, conviviente civil o de hecho, que tenga un hijo o que tenga o haya tenido una relación de pareja sin convivencia, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio, salvo que el hecho sea constitutivo de un delito de mayor gravedad, caso en el cual se aplicará sólo la pena asignada por la ley a éste.

Para apreciar la habitualidad, se atenderá al número de acciones u omisiones, así como a la proximidad temporal de las mismas, con independencia de que dicha violencia se haya ejercido sobre la mujer o una diferente víctima, de las comprendidas en el artículo 5° de la ley N°20.066. Para estos efectos, no se considerarán los hechos anteriores respecto de los cuales haya recaído sentencia penal absolutoria o condenatoria.

(Unanimidad 5X0. Senadoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer. Indicación 341 a)).

ARTÍCULO 23

Ha pasado a ser artículo 39, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 39.- Imprudencia de atenuante de responsabilidad. En los procedimientos judiciales en materia penal, señalados en el artículo 23 de esta ley, el juez no podrá aplicar la atenuante de responsabilidad contenida en el N°5 del artículo 11 del Código Penal.”.

(Unanimidad 5X0. Senadoras Muñoz, Órdenes, Provoste, Sabat y Von Baer. Indicación 320, con modificaciones e indicación 341 a)).

oooooooo

Ha incorporado, a continuación del artículo 39, los siguientes artículos nuevos:

“Artículo 40.- Imprudencia de acuerdos reparatorios. En los procesos por delitos constitutivos de violencia contra la mujer no tendrá aplicación el artículo 241 del Código Procesal Penal.

Artículo 41.- Suspensión condicional del procedimiento. El juez de garantía para decretar la suspensión del procedimiento impondrá como condición una o más de las medidas accesorias establecidas en el artículo 29, sin perjuicio de las demás que autoriza el artículo 238 del Código Procesal Penal.

En ningún caso podrá decretarse la suspensión del procedimiento imponiéndose como única condición a la persona imputada la medida de asistencia a programas terapéuticos o de orientación familiar.

Para decretar la suspensión condicional del procedimiento deberá tenerse en especial consideración la seguridad de la víctima, apreciándose situaciones tales como la existencia de riesgo inminente en los términos del artículo 26 de esta ley, el comportamiento del ofensor y la existencia de antecedentes y denuncias previas, entre otros.

La víctima y el querellante deberán ser siempre notificados de la citación a la audiencia en que se ventile la solicitud de suspensión condicional del procedimiento. Durante dicha audiencia, si la víctima o el querellante estuviesen presentes, serán oídos por el juez y su opinión será debidamente considerada.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el inciso anterior, el juez deberá ofrecer a la víctima la posibilidad de emitir su opinión en audiencia reservada, a fin de cautelar su seguridad y evitar cualquier tipo de presión sobre ella por parte de la persona imputada.

En todo lo demás se aplicarán las reglas establecidas en el Código Procesal Penal.

Artículo 42.- Retracción de la víctima. En caso de existir antecedentes fundados sobre la retractación de la mujer, se podrá dar lectura en el juicio oral a los registros en que consten sus declaraciones anteriores prestadas ante el Fiscal, las que serán valoradas por el tribunal de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 297 del Código Procesal

Informe de Comisión Especial

Penal.

El tribunal de garantía se pronunciará sobre la procedencia de esta prueba en la audiencia de preparación de juicio oral, teniendo en especial consideración los informes psicológicos acompañados y los antecedentes relativos a la evaluación del riesgo en que se encuentra la víctima.

Artículo 43.- Medida accesoria de tratamiento para rehabilitación de consumo problemático de drogas y alcohol. Durante la etapa de investigación, los intervinientes podrán solicitar al tribunal que decrete la obligación del imputado de asistir a una evaluación por un médico calificado para determinar si éste presenta o no consumo problemático de drogas o alcohol. El juez accederá a lo solicitado si existieren antecedentes que permitan presumir dicho consumo problemático, salvo que el imputado acceda voluntariamente a someterse a esta medida, en el marco del procedimiento simplificado o del procedimiento abreviado, según los artículos 395 y 406 del Código Procesal Penal, respectivamente.

Si se decretare la evaluación y el imputado se resistiere o negare a la práctica de el o los exámenes correspondientes, el juez podrá considerar dicha resistencia o negativa como antecedente al resolver la sustitución de la pena privativa o restrictiva de libertad.

Si el juez decretare someterse a un tratamiento, éste podrá consistir en la asistencia a programas ambulatorios, la internación en centros especializados o una combinación de ambos tipos de tratamiento, según el caso.

La supervisión judicial de esta medida será entregada al Programa de Tribunales de Tratamiento de Drogas si el tribunal contare con dicho programa, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17 bis de la ley N°18.216.”.

(Unanimidad 5X0. Senadoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer. Indicación 341 a) e indicación 418 N° 11, con modificaciones).

ARTÍCULO 24

Ha pasado a ser artículo 44, sustituido por el siguiente:

“Artículo 44.- Obligaciones de protección del Ministerio Público. El Ministerio Público otorgará la debida protección a las víctimas y a las personas que se encuentren bajo su cuidado, de conformidad a los artículos 78 y 78 bis del Código Procesal Penal, tanto a través de la adopción oportuna de medidas de protección que no impliquen la restricción de derechos de terceros, como de la solicitud de dictación de medidas cautelares judiciales.

En los casos de violencia contra las mujeres, las y los fiscales del Ministerio Público darán prioridad a la adopción de medidas de protección y solicitud de medidas cautelares orientadas a la prevención de acciones de represalia en contra de la víctima y al resguardo de su seguridad antes, durante y después de la realización de cualquier actuación o diligencia judicial o investigativa que suponga la presencia simultánea de la víctima y el imputado en el mismo lugar. Para ello, quienes dirijan la investigación penal, cuando resulte procedente, podrán ordenar el acompañamiento policial de la víctima, sin perjuicio de otras medidas que resulten idóneas para resguardar efectivamente su seguridad e integridad personal en atención a la situación de riesgo en que ésta se encuentre.”.

(Unanimidad 5X0. Senadoras Muñoz, Órdenes, Provoste, Sabat y Von Baer. Indicaciones 326 y 348, con modificaciones).

oooooooo

Ha incorporado, a continuación del artículo 44, el siguiente artículo nuevo:

Artículo 45.- Deber de conocimiento de los fiscales del Ministerio Público. El fiscal al que se le asigne la investigación de un hecho que revista carácter de delito y sea constitutivo de violencia contra la mujer deberá conocer, a través de los sistemas de que disponga el Ministerio Público, de todos los antecedentes relevantes para la tramitación de la causa, entre ellos, acerca de la existencia de otras causas en actual tramitación o archivadas provisionalmente, mientras no haya prescrito la acción penal.

(Unanimidad 4X0. Senadoras Allende, Muñoz, Provoste y Von Baer. Indicación 366, con modificaciones).

Informe de Comisión Especial

ARTÍCULO 25

Lo ha eliminado.

(Unanimidad 5X0. Senadoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer. Artículo 121, inciso final del Reglamento del Senado).

0000000

Ha incorporado, a continuación del artículo 45, el siguiente artículo nuevo.

Artículo 46.- Supervisión judicial en materias penales. El tribunal de garantía deberá supervisar el cumplimiento de las medidas cautelares, condiciones y medidas accesorias contempladas en esta ley.

Al efecto, el tribunal fijará al menos una audiencia, sin perjuicio de otras modalidades de supervisión, cuya frecuencia determinará en consideración a las circunstancias de cada caso.

A las audiencias comparecerá personalmente el imputado, citándosele bajo apercibimiento de arresto.

La víctima será siempre notificada y podrá asistir a estas audiencias personalmente o representada por su abogado.

El Ministerio Público y el defensor del imputado deberán asistir a las audiencias de supervisión judicial.

Se sancionará con pena de reclusión menor en su grado medio el incumplimiento de las medidas cautelares, condiciones de las suspensiones condicionales del procedimiento y medidas accesorias decretadas de conformidad a lo dispuesto en el artículo 29 de esta ley.

(Unanimidad 4X0. Senadoras Allende, Muñoz, Provoste y Sabat. Indicación 403, con modificaciones).

ARTÍCULO 26

Ha pasado a ser artículo 47, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 47.- Reglas especiales para los casos de violencia sexual. Durante las investigaciones y los procedimientos judiciales sobre actos de violencia sexual contra una mujer independientemente de su edad, se observarán las siguientes reglas:

1. Se prohíbe indagar en las conductas sexuales de la víctima, y éstas no podrán ser objeto de discusión en el proceso, salvo que el Ministerio Público o el tribunal lo estime estrictamente indispensable para la investigación o su resolución e incidan directamente en los hechos discutidos en el juicio. Cuando esta circunstancia proceda, procurarán considerarlas sin reproducir estereotipos discriminatorios contra las mujeres.

2. No se atenderá al tiempo transcurrido entre la comisión de los hechos y la presentación de la denuncia para la solicitud o el otorgamiento de una medida de protección o cautelar, ni para adoptar una decisión de término, sin perjuicio de las reglas del artículo 94 del Código Penal.

3. Las mujeres víctimas de violencia sexual tienen derecho a que se preserve en todo momento su intimidad y privacidad, manteniendo la confidencialidad respecto de terceros ajenos al procedimiento de la información sobre su nombre, residencia, teléfono, lugar de trabajo o estudio, entre otros, incluyendo la de su familia y personas significativas. Esta protección es irrenunciable para las mujeres menores de 18 años de edad.”.

(Unanimidad 5X0. Senadoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer. Indicaciones 356 y 360, y 365, con modificaciones, y unanimidad 3X0. Senadoras Muñoz, Provoste y Von Baer. Indicación 377, con modificaciones).

ARTÍCULO 27

Ha pasado a ser artículo 31, sustituido por el texto que se ubica en la numeración correspondiente.

0000000

Informe de Comisión Especial

Ha intercalado, a continuación del artículo 47, el siguiente:

“Artículo 48.- Reemplázase el inciso tercero del artículo 18 de la ley N°19.970, que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN, por el siguiente:

“En cualquier caso, las huellas genéticas contenidas en los Registros de Imputados, de Víctimas y de Evidencias y Antecedentes, previa autorización del Ministerio Público, podrán ser eliminadas una vez transcurridos treinta años desde la fecha de su incorporación a éstos.”.

(Unanimidad 5X0. Senadoras Muñoz, Órdenes, Provoste, Sabat y Von Baer. Indicación 376 a)).

ARTÍCULO 28

Ha pasado a ser artículo 49, con las siguientes modificaciones:

Número 2

Lo ha reemplazado por el siguiente:

“2. Agrégase en el artículo 2°, el siguiente inciso segundo:

“Corresponderá especialmente a los Ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, del Interior y Seguridad Pública, de Desarrollo Social y Familia, de Justicia y Derechos Humanos, de Educación y de Salud, en el ámbito de sus competencias, integrar en forma transversal en su actuar los objetivos de prevención, protección, sanción y erradicación de la violencia conforme al objetivo de la presente ley.”.

(Unanimidad 3X0. Senadoras Muñoz, Provoste y Von Baer. Indicación 418 N°2).

Número 3

letra a)

Ha reemplazado en la frase que se propone, la expresión “y las niñas” por “, las niñas y adolescentes,”.

(Unanimidad 3X0. Senadoras Muñoz, Provoste y Von Baer. Indicación 418 N°3).

Número 4

Lo ha reemplazado por la siguiente:

“4. Sustitúyese el artículo 4° por el siguiente:

“Artículo 4°.- Corresponderá conjuntamente a los Ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, de Interior y Seguridad Pública, de Desarrollo Social, de Justicia y Derechos Humanos, de Educación y de Salud, proponer al Presidente de la República las políticas públicas para el cumplimiento de los objetivos de esta ley.”.

(Unanimidad 5X0. Senadoras Muñoz, Provoste, Rincón, Sabat y Von Baer. Indicación 418, N°4, letra a), con modificaciones e indicación 418 bis).

Número 5

Lo ha sustituido por el siguiente:

“5. Reemplázase el artículo 5° por el siguiente:

“Artículo 5°.- Violencia intrafamiliar. Será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la vida, la integridad física o psíquica, la libertad o indemnidad sexual, o la subsistencia o autonomía económica de la persona que tenga o haya tenido la calidad de cónyuge, conviviente civil o de hecho de quien agrede, tenga un hijo con quien la agrede, o tenga o haya tenido una relación de pareja sin convivencia con el agresor, sean agresor y víctima del mismo sexo, o de diferente sexo si el agredido es un hombre, o sea pariente por consanguinidad o

Informe de Comisión Especial

afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive, de quien agrede o de su cónyuge o de su actual conviviente.

También habrá violencia intrafamiliar cuando la conducta referida en el inciso precedente recaiga sobre una persona menor de edad, adulto mayor o discapacitada que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar.”.

(Unanimidad 5X0. Senadoras Muñoz, Provoste, Rincón, Sabat y Von Baer. Unanimidad 4X0. Senadoras Allende, Muñoz, Provoste y Von Baer. Indicaciones 384, 418, N°5 con modificaciones e indicación 418 bis).

Número 6

Lo ha reemplazado por el siguiente:

“6. Sustitúyese el artículo 7° por el siguiente:

“Artículo 7°.- Situación de riesgo. Cuando exista una situación de riesgo inminente para una o más personas de sufrir un maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, aun cuando éste no se haya llevado a cabo, el tribunal, con el solo mérito de la demanda o denuncia, deberá adoptar las medidas de protección o cautelares que correspondan.

Se presumirá que existe una situación de riesgo inminente como la descrita en el inciso anterior cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. Que haya precedido intimidación por parte del ofensor, expresada por cualquier vía, en acciones tales como hostigamiento, acecho, amedrentamiento o invasión de espacios propios de la víctima, laborales, públicos o privados.

2. Que concurran respecto del ofensor circunstancias o antecedentes tales como: drogadicción, alcoholismo, una o más denuncias por violencia intrafamiliar, condena previa por violencia intrafamiliar, procesos pendientes o condenas previas por crimen o simple delito contra las personas o por alguno de los delitos establecidos en los párrafos 5 y 6 del Título VII del Libro Segundo del Código Penal o por infracción a la ley N° 17.798, o antecedentes psiquiátricos o psicológicos que denoten características de personalidad violenta.

3. Que la persona denunciada se oponga o haya opuesto, mediante actos de violencia física o psicológica, su negativa a aceptar el término de una relación afectiva que ha mantenido con la víctima.

4. Que una persona adulta mayor, dueña o poseedora, o mera tenedora a cualquier título legítimo, de un inmueble que ocupa para residir, sea expulsado de él, relegado a sectores secundarios o se le restrinja o limite su desplazamiento al interior de ese bien raíz, por alguna de las personas señaladas en el artículo 5°.

Además, el tribunal cautelará especialmente los casos en que la víctima esté embarazada, se trate de una niña o niño, una persona adulta mayor, una persona en situación de discapacidad o que tenga una condición que la haga vulnerable.”.

(Unanimidad 5X0. Senadoras Muñoz, Provoste, Rincón, Sabat y Von Baer. Indicaciones 390, y 392 y 418 N°6, con modificaciones e indicación 418 bis).

Número 7

Lo ha sustituido por el siguiente:

“7. Reemplázase en el inciso primero del artículo 8° la frase “una multa de media a quince unidades tributarias mensuales” por la siguiente: “una multa de cinco a treinta unidades tributarias mensuales”.

(Unanimidad 5X0. Senadoras Muñoz, Provoste, Rincón, Sabat y Von Baer. Indicación 397 e indicación 418 bis).

ARTÍCULO 29

Ha pasado a ser artículo 50, con las siguientes enmiendas:

Informe de Comisión Especial

Número 2

ooooooo

Ha incorporado la siguiente letra a), nueva:

“a) Agrégase en el inciso primero, la siguiente oración final: “En ningún caso podrá transcurrir más de tres días sin que se efectúe el envío de dichos antecedentes”.

(Unanimidad 3X0. Senadoras Muñoz, Provoste y Von Baer. Indicación 405).

letra a)

Ha pasado a ser letra b), sin modificaciones.

letra b)

La ha suprimido.

(Unanimidad 3X0. Senadoras Muñoz, Provoste y Von Baer. Indicación 406).

Número 5

Lo ha reemplazado por el siguiente:

5. En el artículo 96:

a) Sustitúyese el encabezado del inciso primero por el siguiente:

“Artículo 96.- Suspensión condicional de la dictación de la sentencia. Cuando existan antecedentes que permitan presumir fundadamente que el denunciado o demandado no ejecutará actos similares a los denunciados o demandados en lo sucesivo, el juez podrá suspender condicionalmente la dictación de la sentencia, siempre y cuando se cumpla cualquiera de las siguientes condiciones:”.

b) Agrégase el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando su actual inciso tercero a ser inciso cuarto:

“El sometimiento de las partes a mediación no se aplicará en aquellos casos en que la violencia haya sido ejercida en contra de una persona con quien el ofensor tenga hijos e hijas, o haya tenido una relación de pareja con o sin convivencia. En tales casos, el juez deberá cautelar personalmente que las obligaciones que se establezcan en virtud de la letra a) del inciso primero ofrezcan una satisfacción efectiva a la víctima y sus hijos e hijas, en caso que corresponda, y resguarden su bienestar. Para ello, el juez deberá citar a una audiencia para efectos de acordar las condiciones de la suspensión de la dictación de la sentencia, para cuya realización la víctima deberá comparecer con su abogado.”.

(Unanimidad 3X0. Senadoras Muñoz, Provoste y Von Baer. Indicación 420, N°5, e inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado).

Número 6

Lo ha reemplazado por el siguiente:

“6. Sustitúyese el inciso sexto y final del artículo 106 por el siguiente:

“Tampoco se someterán a mediación los asuntos, incluidos aquellos mencionados en el inciso primero, en que una de las partes haya sido condenada por delitos constitutivos de violencia intrafamiliar o tenga anotaciones en el Registro Especial establecido en el artículo 12 de la ley N°20.066, por agredir a la otra, ni aquellos en que exista una medida cautelar, de protección vigente entre las partes o una suspensión condicional de la dictación de la sentencia o del procedimiento, según corresponda.”.

(Unanimidad 5X0. Senadoras Muñoz, Provoste, Rincón, Sabat y Von Baer. Indicación 407, con modificaciones).

Informe de Comisión Especial

ARTÍCULO 30

Ha pasado a ser artículo 51, con las siguientes enmiendas:

oooooooo

Ha incorporado el siguiente número 1, nuevo:

“1. Agrégase en el artículo 12, el siguiente numeral 22ª:

“22ª. Cometer el delito contra las personas incurriendo en violencia obstétrica, en su calidad de trabajadores de la salud pública o privada, durante la atención de la gestación, parto, postparto y aborto, en las causales establecidas en la ley, en el marco de la atención de la salud sexual y reproductiva de la mujer.”.

(Unanimidad 4X0. Senadoras Allende, Muñoz, Provoste y Sabat. Indicación 409, con modificaciones).

Número 1

Ha pasado a ser número 2, reemplazado por el siguiente:

“2. Agrégase, a continuación del artículo 161-C, el siguiente:

“Artículo 161-D.- Se castigará con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio, el que exhibiere registros de imágenes, sonidos, o cualquier registro audiovisual de una interacción sexual que involucre a otro, o imágenes de partes íntimas desnudas de otro, obtenidos con consentimiento de la persona afectada, pero bajo la expectativa reconocible de no ser exhibidos a terceros.

En caso de difusión, será sancionado con presidio menor en su grado medio. Se entenderá por difusión la comunicación de los registros a un número considerable o indeterminado de personas por cualquier medio.

Si la difusión de las imágenes o videos señalados en el inciso segundo incluye o se acompaña de información personal de la víctima tal como su nombre, domicilio, lugar de trabajo o estudio o cualquier otro dato de carácter personal que permita identificarla, se impondrá, además de la pena correspondiente por el delito de difusión, la multa de quince a veinte unidades tributarias mensuales.”.

(Unanimidad 5X0. Senadoras Muñoz, Provoste, Rincón, Sabat y Von Baer. Indicación 409 a)).

Número 2

Lo ha suprimido.

(Unanimidad 4X0. Senadoras Allende, Muñoz, Provoste y Sabat. Indicación 411).

Número 4

Lo ha suprimido.

(Unanimidad 4X0. Senadoras Allende, Muñoz, Provoste y Sabat. Indicaciones 414 y 415).

Número 5

Lo ha suprimido.

(Unanimidad 4X0. Senadoras Allende, Muñoz, Provoste y Sabat. Indicaciones 416 y 417).

ARTÍCULO 31

Ha pasado a ser artículo 52, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 52.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley N°3.500, que establece nuevo sistema de pensiones:

Informe de Comisión Especial

1. Intercálase, a continuación del artículo 5°, el siguiente:

“Artículo 5° bis.- No obstante lo señalado en el artículo anterior, no podrá ser beneficiario de pensión de sobrevivencia, quien por sentencia ejecutoriada haya sido condenado en calidad de autor, cómplice o encubridor de los delitos contemplados en el Código Penal, en los párrafos 5, violación y 6, estupro y delitos sexuales del título VII del libro II, y en los artículos 141, secuestro, 390, parricidio, 390 bis, femicidio y 411 quáter, trata de personas y, asimismo, de los contenidos en el artículo 391, homicidio y los contemplados en el párrafo 3°, lesiones corporales, del título VIII del libro II, cuando se cometan en el contexto de violencia intrafamiliar como lo señala el artículo 400, además del delito del artículo 14, maltrato habitual, de la ley N°20.066, sobre violencia intrafamiliar, siempre y cuando la víctima sea el causante de la pensión.

El derecho a pensión de sobrevivencia del beneficiario que se encontrare formalizado o requerido, en las calidades y por alguno de los delitos indicados en el inciso anterior contra la persona del causante, se mantendrá en suspenso hasta que el procedimiento termine sin condenar a dicho beneficiario.

En caso de que el solicitante fuere condenado, deberán reliquidarse las pensiones concedidas a los demás beneficiarios.

Un reglamento expedido por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y firmado por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, regulará la forma y los medios en que las administradoras tomarán conocimiento del inicio de la investigación de un hecho que revista caracteres de alguno de los delitos indicados, para los efectos de suspender la concesión de la pensión de sobrevivencia que corresponda al beneficiario.”.

2. Intercálase en el inciso primero del artículo 66, a continuación de la frase “totalidad de los beneficiarios”, el siguiente párrafo precedido de una coma: “excluido el beneficiario condenado por sentencia ejecutoriada, en su caso, por los delitos contemplados en el Código Penal, en los párrafos 5, violación y 6, estupro y delitos sexuales del título VII del libro II, y en los artículos 141, secuestro, 390, parricidio, 390 bis, femicidio y 411 quáter, trata de personas y, asimismo, de los contenidos en el artículo 391, homicidio y los contemplados en el párrafo 3°, lesiones corporales, del título VIII del libro II, cuando se cometan en el contexto de violencia intrafamiliar como lo señala el artículo 400, además del delito del artículo 14, maltrato habitual, de la ley N°20.066, sobre violencia intrafamiliar, siempre y cuando la víctima sea el causante de la pensión.

3. En el artículo 67:

a) Agrégase, en el inciso segundo, la siguiente oración final: “Las reservas que mantengan las compañías de seguros correspondientes al beneficiario que ha sido condenado como autor, cómplice o encubridor de los delitos contemplados en el Código Penal, en los párrafos 5, violación y 6, estupro y delitos sexuales del título VII del libro II, y en los artículos 141, secuestro, 390, parricidio, 390 bis, femicidio y 411 quáter, trata de personas y, asimismo, de los contenidos en el artículo 391, homicidio y los contemplados en el párrafo 3°, lesiones corporales, del título VIII del libro II, cuando se cometan en el contexto de violencia intrafamiliar como lo señala el artículo 400, además del delito del artículo 14, maltrato habitual, de la ley N°20.066, sobre violencia intrafamiliar, en la persona del causante, se destinarán para el recálculo de las pensiones de los restantes beneficiarios. En caso de que no quedaren beneficiarios de sobrevivencia, dichas reservas se sumarán a la masa hereditaria del difunto.”.

b) Agrégase en el párrafo primero de la letra a), del inciso tercero, la siguiente oración final: “Se excluirá del referido acuerdo al beneficiario condenado por sentencia ejecutoriada, en su caso, como autor, cómplice o encubridor de los delitos contemplados en el Código Penal, en los párrafos 5, violación y 6, estupro y delitos sexuales del título VII del libro II, y en los artículos 141, secuestro, 390, parricidio, 390 bis, femicidio y 411 quáter, trata de personas y, asimismo, de los contenidos en el artículo 391, homicidio y los contemplados en el párrafo 3°, lesiones corporales, del título VIII del libro II, cuando se cometan en el contexto de violencia intrafamiliar como lo señala el artículo 400, además del delito del artículo 14, maltrato habitual, de la ley N°20.066, sobre violencia intrafamiliar, en la persona del causante.”.

(Unanimidad 5X0. Senadoras Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer. Indicaciones 419 y 421, con modificaciones).

TEXTO DEL PROYECTO

Informe de Comisión Especial

En virtud de las modificaciones consignadas anteriormente, el proyecto de ley queda como sigue:

PROYECTO DE LEY:

"TÍTULO I

OBJETO DE LA LEY Y DEFINICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto de la ley. Esta ley reconoce que culturalmente la violencia de género contra las mujeres es producto de las relaciones de poder históricamente desiguales entre ambos sexos, emanadas de la asignación de roles diferenciados y jerarquizados entre hombres y mujeres, en todos los ámbitos de la vida. Esta ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres; sancionar a los agresores, proteger a las víctimas y reparar las violaciones a sus derechos, cualquiera sea su edad, estado civil, etnia, idioma, religión o creencia, ideología u opinión política o de otro tipo, origen nacional o social, filiación, situación socioeconómica, situación laboral, nivel educacional, de embarazo, orientación sexual, identidad y expresión de género, apariencia, condición de salud, de migrante o de refugiada, discapacidad de cualquier tipo o cualquier otra condición. Para ello, regula mecanismos de protección, acceso a la justicia y atención a quienes sean víctimas de ella, a fin de garantizarles el derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.

Artículo 2.- Marco interpretativo. La interpretación de la presente ley será realizada conforme a lo establecido en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y otros tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes; resguardando especialmente el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Para la aplicación de la presente ley, los órganos de la Administración del Estado, el Poder Judicial y el Ministerio Público tendrán en especial consideración los siguientes principios rectores:

1. Igualdad y no discriminación.
2. Debida diligencia de acuerdo al artículo 24 de esta ley.
3. Centralidad de las víctimas. Se priorizará la protección de las mujeres víctimas de violencia con un enfoque centrado en ellas. Asimismo, se ejecutarán medidas de protección a los derechos y garantías de las mujeres víctimas de violencia, reconociéndoles la titularidad y el ejercicio de sus derechos.
4. Autonomía de las mujeres. Se respetará y promoverá la autonomía de las mujeres y las decisiones que éstas puedan adoptar. Tratándose de niñas y adolescentes se cautelará su autonomía progresiva, conforme a la evolución de sus facultades, edad y madurez.
5. Universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y prohibición de regresividad de los derechos humanos.

Artículo 3.- Definición de violencia contra las mujeres. Es violencia contra la mujer cualquier acción u omisión o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado, incluyendo las acciones u omisiones perpetradas o toleradas desde el Estado o por sus agentes.

Artículo 4.- Formas de violencia. La violencia contra las mujeres incluye:

1. Violencia física: toda agresión dirigida contra el cuerpo de la mujer, que vulnere, perturbe o amenace su integridad física, su libertad personal o su derecho a la vida.
2. Violencia psicológica: toda acción u omisión o conducta, cualquiera sea el medio empleado, que vulnere, perturbe o amenace la integridad psíquica o estabilidad emocional de una mujer, tales como tratos humillantes, vejatorios o degradantes, control o vigilancia de sus conductas, intimidación, coacción, exigencia de obediencia, aislamiento, explotación o limitación de su libertad de acción, opinión o pensamiento.
3. Violencia sexual: toda conducta que vulnere, perturbe o amenace la libertad, integridad y autonomía sexual y

Informe de Comisión Especial

reproductiva de las mujeres, independientemente de su edad.

4. Violencia económica: toda acción u omisión o conducta, ejercida en el contexto de relaciones afectivas o familiares, que tenga como objeto directo la vulneración de la autonomía económica de la mujer o su patrimonio, que se lleve a cabo con afán de ejercer un control sobre ella, un control sobre sus recursos económicos o patrimoniales, generar dependencia o generar un menoscabo de dicho patrimonio o el de sus hijos e hijas, en los casos que corresponda.

5. Violencia simbólica: la que a través de mensajes, imágenes, significados y representaciones transmite, reproduce y naturaliza relaciones de subordinación, desigualdad y discriminación de las mujeres en la sociedad.

6. Violencia institucional: toda acción u omisión realizada por personas en el ejercicio de una función pública y, en general, por cualquier agente estatal, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres ejerzan los derechos previstos en esta ley, en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Dicha violencia podrá provenir de instituciones privadas que proporcionen prestaciones en salud, educación, previsión social, vivienda o agua, entre otros derechos esenciales.

7. Violencia política: todo acto o conducta de hostigamiento, persecución, amenazas o cualquier tipo de agresión realizada de forma directa o a través de terceros que, basada en su género, cause daño o sufrimiento a una o a varias mujeres, y que tenga por objeto o por resultado menoscabar, obstaculizar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos y de participación. En particular, la violencia política incluye las afectaciones que impidan, perturben o amenacen el derecho de las mujeres a postular y ejercer en cargos de elección popular o de instituciones públicas y estatales, a la formulación y ejecución de políticas públicas, o a la participación y dirección de partidos políticos y organizaciones y asociaciones que se ocupen de la vida pública y política del país.

8. Violencia laboral: es todo acto o conducta basados en el género, que provengan del empleador o de otros trabajadores, que afecte, dañe, amenace o menoscabe el derecho de las mujeres a desempeñarse en un ambiente de trabajo seguro y en igualdad de condiciones en el ámbito de la integridad física, sexual, psíquica o en el desarrollo de un oficio o profesión. La violencia laboral comprende el acoso laboral, el acoso sexual, las diferencias de salario en perjuicio de las mujeres por un trabajo de igual valor al ejecutado por un hombre, las dificultades e impedimentos de acceso a mejores puestos de trabajo, la asignación arbitraria de tareas menos cualificadas respecto de sus capacidades, el incumplimiento de los deberes que el empleador tenga respecto de las trabajadoras, la infravaloración del valor del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, y cualquier obstáculo para el acceso a la justicia laboral.

9. Violencia por prejuicio: cualquier agresión dirigida contra la mujer, en razón de su raza, etnia, pertenencia a un pueblo originario, orientación sexual, identidad y expresión de género, apariencia, condición de salud, de migrante o de refugiada, situación de discapacidad de cualquier tipo o en situación económica desfavorable.

10. Violencia gineco-obstétrica: es todo maltrato o agresión psicológica, física o sexual, omisión o negación injustificada que suceda durante la atención de la gestación, parto, postparto y aborto, en las causales establecidas por la ley, en el marco de la atención de la salud sexual y reproductiva de la mujer.

Artículo 5.- Ámbitos en que se ejerce la violencia contra las mujeres.

1. Violencia en el ámbito privado: se refiere a la violencia contra las mujeres que tiene lugar en el espacio doméstico o de la familia, así como la que tiene lugar en cualquier otra relación íntima o de pareja, aunque no exista ni haya existido convivencia entre la víctima y la persona que agrede.

2. Violencia en el ámbito público: se refiere a la violencia contra las mujeres que tiene lugar en la comunidad y que sea perpetrada por cualquier persona, o perpetrada por el Estado o sus empleadas y empleados públicos donde quiera que ésta ocurra. Esta violencia comprende, entre otras, aquella que tiene lugar en los establecimientos educacionales y de salud, el lugar de trabajo y los espacios públicos; la que es perpetrada o tolerada por el Estado o sus empleadas y empleados públicos donde quiera que ésta ocurra, ya sea en períodos de normalidad o de excepción constitucional, y particularmente aquella que tiene lugar bajo control o custodia estatal.

Artículo 6.- Violencia de género contra la mujer en contexto íntimo. Será maltrato constitutivo de violencia de

Informe de Comisión Especial

género contra la mujer en contexto íntimo, el ejercicio de violencia física o psíquica que comete un hombre en contra de aquella mujer con quien éste tenga o haya tenido la calidad de cónyuge, conviviente civil o de hecho, que tenga un hijo, o que tenga o haya tenido una relación de pareja sin convivencia, cometido contra la vida, la integridad física o psíquica, la libertad o indemnidad sexual, o la subsistencia o autonomía económica.

Artículo 7.- Medidas de Prevención orientadas a las organizaciones políticas y sociales. Son obligaciones de los partidos políticos implementar protocolos en sus estatutos de actuación para erradicar la violencia política, con el siguiente objeto:

- a) Prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres en la vida política.
- b) Rechazar y sancionar cualquier expresión que implique violencia contra las mujeres en la vida política.
- c) Promover la participación política paritaria y en igualdad de condiciones en todos los espacios.
- d) Destinar una parte del financiamiento al fortalecimiento de los liderazgos políticos de las mujeres.

Las obligaciones señaladas en las letras a), b) y c) se aplicarán a todas las organizaciones sociales, sindicatos, organizaciones estudiantiles y otras que se ocupan de la vida pública, para que las incorporen en sus normas de funcionamiento.

TÍTULO II

OBLIGACIONES DE LOS ÓRGANOS DEL ESTADO

Artículo 8.- Deberes de los órganos del Estado. Los órganos del Estado, en el marco de sus competencias, velarán por incorporar la perspectiva de género en todas sus acciones.

Los órganos del Estado que desarrollen políticas, planes y programas u otros actos relacionados con la violencia y sus diversas manifestaciones, en el marco de sus competencias, establecerán medidas de prevención, investigación, protección, atención, sanción y reparación para dar cumplimiento a los objetivos y disposiciones de esta ley. En dicho marco, deberá tenerse en especial consideración lo dispuesto en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en particular lo preceptuado en su artículo 7, lo dispuesto en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer y en los demás tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile que se encuentren vigentes.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, de conformidad con lo establecido en el artículo 1°, inciso segundo de la ley N°20.820, que crea este Ministerio, y dentro del marco de sus competencias, velará por la coordinación, consistencia y coherencia de las políticas, planes y programas en materias de violencia contra las mujeres.

Artículo 9.- Deberes particulares del Estado. Corresponderá especialmente a los Ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, del Interior y Seguridad Pública, de Desarrollo Social y Familia, del Trabajo y Previsión Social, de las Culturas y las Artes y el Patrimonio, del Deporte, de Defensa Nacional, de Justicia y Derechos Humanos, de Educación y de Salud, ejecutar, dentro del ámbito de las políticas, programas y competencias de sus respectivos sectores, medidas de protección de los derechos de las mujeres, prevenir la violencia contra las mujeres y otorgar una respuesta dentro del ámbito de sus competencias frente a su ocurrencia o al riesgo de padecerla, de conformidad con esta ley o de la normativa que le sea aplicable.

Los ministerios mencionados en el inciso anterior brindarán, dentro del marco de sus competencias, protección a las mujeres víctimas de violencia.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género entregará orientaciones y directrices para el desarrollo de capacitaciones sobre derechos humanos, discriminación y violencia contra las mujeres de conformidad a lo establecido en la letra o) del artículo 3° de la ley N°20.820. El Poder Judicial, el Ministerio Público, Carabineros de Chile, Gendarmería de Chile, Fuerzas Armadas, la Corporación de Asistencia Judicial, la Defensoría Penal Pública, el Servicio Nacional de Menores y el Servicio Médico Legal considerarán dichas orientaciones en las capacitaciones para sus autoridades y personal vinculado a la atención de las víctimas.

Informe de Comisión Especial

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género entregará trimestralmente al Poder Judicial y a la Fiscalía Nacional un listado de programas y los cupos disponibles para cada territorio jurisdiccional, con la finalidad de que los tribunales de justicia y las fiscalías efectúen las coordinaciones necesarias para las derivaciones ordenadas en las causas, tanto para la mujer, niños, niñas y adolescentes afectados y, en su caso, al imputado o condenado.

Artículo 10.- Obligaciones del personal de la Administración del Estado. Todos los órganos de la Administración del Estado implementarán medidas dentro de sus competencias, para que el personal que preste servicios en cualquier institución, sea que desempeñen sus cargos en calidad de funcionarios públicos, en virtud de contrataciones a honorarios, o de contratos de trabajo, en el ejercicio de sus funciones, se abstenga de cualquier acción o práctica de violencia contra las mujeres y velarán por el comportamiento de dicho personal conforme con esta obligación. Para estos efectos, se sancionará a quien incumpla con lo referido en este artículo, de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes.

TÍTULO III

DE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Artículo 11.- Obligaciones generales de prevención de la violencia contra las mujeres. Los órganos del Estado, en el marco de sus competencias, adoptarán medidas para la prevención de la violencia contra las mujeres en el ámbito nacional, regional y local, las que deberán estar orientadas hacia la erradicación de ésta y de sus causas.

Las medidas que adopten de conformidad con el inciso anterior deberán incluir, entre otros, los siguientes objetivos:

1. Incorporar la perspectiva de género y de derechos humanos para promover y procurar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres en todo ámbito, especialmente su derecho a una vida libre de violencia, en la legislación, reglamentación, las políticas, planes, programas y servicios a nivel nacional, regional y local.
2. Promover el conocimiento y el respeto de los derechos humanos de las mujeres, incluido especialmente su derecho a una vida libre de violencia, consagrados en las leyes, en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales sobre esta materia que han sido ratificados por Chile y se encuentran vigentes.
3. Promover la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, a fin de eliminar toda forma de discriminación arbitraria basada en las desigualdades de género.
4. Promover la modificación de las condiciones estructurales, sociales y culturales que sostienen, fomentan, toleran y perpetúan la discriminación, desigualdad y violencia contra las mujeres, buscando erradicar todas aquellas prácticas sustentadas en los estereotipos de género basados en la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos, o que legitimen o exacerben la violencia contra la mujer.
5. Promover una cultura ciudadana de denuncia de la violencia contra las mujeres y de total rechazo a ésta.
6. Promover la autonomía personal, social, económica, sexual y reproductiva de las mujeres.

Para el cumplimiento de las medidas señaladas en los numerales anteriores, se deberá visibilizar las necesidades y problemáticas específicas de las mujeres, con especial consideración de las que viven discriminaciones múltiples y, por lo tanto, se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, tales como las niñas y adolescentes, mujeres de la tercera edad, mujeres en situación de discapacidad, mujeres pobres, mujeres migrantes, mujeres que pertenecen a algún pueblo originario, mujeres lesbianas, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, mujeres viviendo con VIH/SIDA, mujeres afro descendientes, trabajadoras sexuales, trabajadoras de casa particular y aquellas que se encuentran privadas de libertad.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género coordinará las acciones necesarias para cumplir con lo dispuesto en este título, de conformidad con el artículo 1° de la ley N°20.820.

Artículo 12.- Medidas de prevención. Las medidas que se adopten de conformidad con el deber de prevención incluirán, entre otras:

1. Actividades y campañas de difusión y sensibilización sobre los derechos humanos de las mujeres o respecto de

Informe de Comisión Especial

las discriminaciones múltiples que las afectan, su derecho a una vida libre de violencia y la igualdad de derechos y dignidad entre hombres y mujeres.

2. La incorporación en los programas de formación o capacitación de contenidos orientados a modificar patrones, así como conductas sociales y culturales que degraden, perjudiquen o discriminen arbitrariamente a la mujer y/o que generen violencia en su contra.

3. La sensibilización de los medios de comunicación con el fin de promover la igualdad de derechos y dignidad entre hombres y mujeres, la eliminación y erradicación de los estereotipos de género y una cultura ciudadana de denuncia de la violencia contra las mujeres y el total rechazo a ésta.

Respecto de esta medida, el Estado, a través de los órganos competentes, promoverá que los medios de comunicación social y, especialmente la televisión, en el marco de su correcto funcionamiento, respeten y fomenten dichos objetivos en la difusión de informaciones, publicidad y otros contenidos.

4. Implementación de protocolos de actuación vigentes para la prevención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres.

5. Realización por el organismo competente de estudios e investigaciones de violencia contra las mujeres, que permita evaluar los avances alcanzados y los desafíos pendientes en la erradicación de ésta.

Estas actividades serán particularmente relevantes en los ámbitos de salud, educación, justicia y seguridad ciudadana.

Artículo 13.- Medidas generales de prevención en el ámbito de la educación. El Ministerio de Educación promoverá los principios de igualdad y no discriminación arbitraria, así como la prevención de la violencia en todas sus formas, incorporando la perspectiva y equidad de género en la formación docente y en las orientaciones que entregue al sistema educativo en todos sus niveles con el objeto de promover una educación no sexista.

Los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán promover la igualdad de derechos y dignidad entre hombres y mujeres, fomentar una educación no sexista y con equidad de género y prevenir la violencia contra la mujer en todas sus formas. Asimismo, en el marco de las acciones sobre espacios educativos respetuosos, igualitarios y garantes de los derechos de todas y todos sus integrantes promoverán una cultura de resolución pacífica de conflictos.

Los planes de formación ciudadana regulados por la ley N°20.911 deberán incluir dentro de sus objetivos la promoción del principio de igualdad de derechos y dignidad entre hombres y mujeres, la prohibición de cualquier tipo de discriminación arbitraria y el derecho de todas las personas, en particular las mujeres y las niñas, a una vida libre de violencia, considerando particularmente su desarrollo en función de un enfoque de igualdad y equidad de género.

Artículo 14.- Medidas de prevención orientadas a los medios de comunicación. El Estado, a través de los órganos competentes, promoverá que los medios de comunicación social respeten y fomenten la protección de la igualdad de derechos y dignidad entre hombres y mujeres y la erradicación de las distintas formas de violencia que se ejerce sobre éstas, en conformidad a las definiciones establecidas en el artículo 4 de esta ley. En particular, el Consejo Nacional de Televisión deberá hacerlo de conformidad a lo establecido en el artículo 1° de la ley N°18.838.

Los medios de comunicación social procurarán adoptar las medidas necesarias para que la difusión de informaciones acerca de la violencia contra las mujeres respete, con la correspondiente objetividad informativa, la protección de los derechos humanos, la libertad y la dignidad de las mujeres víctimas de violencia y de sus hijos.

Artículo 15.- Medidas de prevención en el ámbito de la seguridad pública. Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública deberán:

a) Incorporar la perspectiva de género y de derechos humanos en la normativa y prácticas internas, favoreciendo la prevención, la investigación, la protección y asistencia, y la sanción de la violencia contra las mujeres.

b) Incorporar en sus instancias de formación contenidos y cursos basados en la promoción y resguardo de los derechos de la mujer en la sociedad, especialmente en situaciones de violencia basada en el género.

Informe de Comisión Especial

c) Impulsar medidas tendientes a evitar discriminación por motivos de género.

TÍTULO IV

DE LA PROTECCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS MUJERES FRENTE A LA VIOLENCIA

Artículo 16.- Obligaciones generales de protección y atención. Las medidas que los órganos del Estado adopten, en el marco de sus competencias, para la protección y atención en el desarrollo de políticas, planes o programas, u otros actos que propendan a la erradicación de la violencia contra las mujeres, se orientarán a las garantías del derecho a una vida libre de violencia, a la vida, a la integridad física, psíquica y sexual, a la libertad personal, la autonomía, a la seguridad individual y los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política de la República, la legislación nacional y los tratados internacionales vigentes en el país.

Artículo 17.- Obligaciones de protección y atención en el ámbito de la salud. El Ministerio de Salud, en el marco de sus competencias, adoptará las medidas necesarias para que los establecimientos de salud, tanto públicos como privados, puedan detectar y dejar registro en la ficha clínica de la existencia de violencia contra las mujeres en el marco de la atención de salud, especialmente en la atención primaria. Asimismo, los establecimientos del nivel secundario o superior de atención o sus equivalentes, dentro de su oferta de salud mental, incorporarán prestaciones o enfoques específicos para atender las consecuencias físicas y psicológicas de la violencia, mientras la paciente lo requiera. En esta labor se realizará un trabajo coordinado con las casas de acogida, centros de la mujer y dispositivos similares dependientes del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género.

Igualmente, dentro de sus competencias, adoptará las medidas necesarias para asegurar la atención humanizada y respetuosa del embarazo, parto y posparto y de los abortos espontáneos o provocados, en cumplimiento del deber de protección establecido en el artículo 139 del decreto con fuerza de ley N°1, de 2006, del Ministerio de Salud, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N°2.763, de 1979 y de las leyes N°18.933 y N°18.469, y en las normas de la ley N°20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, con especial atención a las mujeres en contextos de vulnerabilidad. En particular, se velará porque los funcionarios y trabajadores de la salud no ejerzan ninguna clase de violencia ni discriminación en contra de las mujeres, en especial las que viven discriminaciones múltiples, que se originan a partir de la relación del género con otro tipo de discriminaciones, según lo descrito en el artículo 11 de esta ley.

En la atención de las mujeres que concurran a los establecimientos de salud públicos o privados se adoptarán medidas para que exista un buen trato en su atención, respeto y dignidad, con especial enfoque en la atención ginecológica y gineco obstétrica.

El Ministerio de Salud y los Servicios de Salud llevarán a cabo todas las medidas necesarias para dar efectivo cumplimiento a lo dispuesto por la ley N° 21.030, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, asegurando que en los establecimientos de salud públicos y privados las mujeres y las niñas reciban toda la información y diagnósticos que requieren en cada uno de los niveles de atención, sean derivadas de conformidad a los reglamentos de la ley N°21.030 a los especialistas respectivos, sus decisiones sean respetadas y se les garantice un trato digno y no discriminatorio, el acceso oportuno a las prestaciones que requieren y al programa de acompañamiento y la confidencialidad de la atención.

Procurará también desarrollar las acciones necesarias para responder oportunamente a las situaciones de violencia detectadas. Para estos efectos, se dispondrá de mecanismos coordinados de actuación entre los órganos estatales dedicados a la protección y atención de la violencia contra las mujeres, incluyendo aquellos necesarios para la derivación de las afectadas a las instituciones pertinentes y su atención oportuna y efectiva en las mismas.

Las personas señaladas en la letra d) del artículo 175 del Código Procesal Penal deberán dar cumplimiento al deber de denuncia en él establecido, y entregar a las mujeres información acerca de las instituciones dedicadas a la protección y atención de la violencia contra las mujeres referidas en el inciso anterior.

Artículo 18.- Obligaciones de protección y atención en el ámbito de la educación. El Ministerio de Educación, en el ámbito de sus competencias, adoptará las medidas necesarias para que los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado en todos sus niveles educativos puedan detectar y responder frente a hechos de violencia que afecten a los miembros de su comunidad educativa, para lo cual podrá además actuar en

Informe de Comisión Especial

cooperación con otras instituciones públicas y privadas.

El Ministerio de Educación definirá las acciones necesarias para que las instituciones de educación en todos sus niveles respondan oportunamente a las situaciones de violencia detectadas.

Las personas señaladas en la letra e) del artículo 175 del Código Procesal Penal deberán dar cumplimiento al deber de denuncia en él establecido, y entregar a las mujeres información acerca de las instituciones dedicadas a la protección y atención de la violencia contra las mujeres referidas en el inciso anterior.

El Ministerio de Educación velará por la incorporación a un nuevo establecimiento de aquellos estudiantes que cambiaron de domicilio debido a hechos de violencia previstos y sancionados en el artículo 5° de la ley N°20.066, que les afecten directamente o a personas a cargo de su cuidado, conforme a las normas establecidas para el proceso de admisión de los y las estudiantes de establecimientos educacionales que reciben subvención a la educación gratuita o aportes del Estado.

Artículo 19.- Obligaciones de protección y atención. Para efectos de la protección de las mujeres frente a la violencia, los siguientes órganos del Estado, en el marco de sus competencias, adoptarán las siguientes medidas:

1. Los Ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, de Interior y Seguridad Pública y de Salud, dentro de sus competencias, medios disponibles y a través de sus correspondientes organismos, implementarán servicios de asistencia a las mujeres víctimas de violencia y a las personas que se encuentren bajo su cuidado.
2. Los Ministerios de la Mujer y la Equidad de Género y de Justicia y Derechos Humanos promoverán políticas para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia. En el desarrollo de esta tarea, podrán suscribir convenios de cooperación con organismos como el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, Gendarmería de Chile, el Servicio Médico Legal, la Corporación de Asistencia Judicial, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, centros especializados de atención de la sociedad civil, entre otros.

Artículo 20.- Deberes de protección en el ámbito de la seguridad. El Ministerio Público, los Tribunales de Justicia, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar la debida protección de las mujeres víctimas de violencia, actuando dentro de sus respectivas competencias, conforme a lo dispuesto en el artículo 78 del Código Procesal Penal; artículos 1, 3 y 4 de la ley N°18.961, orgánica constitucional de Carabineros de Chile, y artículos 4 y 5 del decreto ley N°2.460, de 1979, ley orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile.

La Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de Chile, el Ministerio Público, Gendarmería de Chile y los tribunales de familia y los tribunales con competencia en lo penal deberán proveer todas las condiciones necesarias para que las mujeres víctimas de violencia puedan informar de forma expedita y oportuna cualquier incumplimiento de las medidas o diligencias decretadas en su beneficio y el de sus hijos y recibir la protección que resulte procedente, según corresponda. El cumplimiento de estas obligaciones deberá realizarse con riguroso respeto a la dignidad y privacidad de las víctimas o de quienes comparezcan en su nombre.

Artículo 21.- Ante hechos de violencia contra las mujeres, la Policía de Investigaciones de Chile y Carabineros de Chile deberán proceder, sin previa orden, informando de inmediato y por el medio más expedito posible al Ministerio Público, conforme lo dispuesto en el artículo 84 del Código Procesal Penal, debiendo las policías prestar auxilio inmediato y directo a la víctima y detener, cuando proceda, a quien haya cometido la agresión, cumpliendo íntegramente con lo dispuesto en el artículo 83 y 228 del mismo cuerpo legal, y el artículo 83 de la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia.

Los funcionarios que realicen la detención deberán entregar a la víctima información completa acerca de sus derechos y la oportunidad para ejercerlos, especialmente su derecho a ser oída en la audiencia de control de legalidad de la detención a realizarse, en caso de haber sido detenido el agresor, proporcionándole todos los datos necesarios para facilitar su comparecencia.

Además, se deberá trasladar a la mujer al servicio de salud, cuando sea procedente, entregarle información completa acerca de sus derechos y la oportunidad para ejercerlos y, en caso de haber denuncia, registrar ésta de forma completa, en los términos expresados por la denunciante. El parte policial se redactará de la manera más completa posible y consignará en forma exhaustiva los hechos y las diligencias realizadas, e incluirá los medios de prueba recabados. Asimismo, el parte policial evitará cualquier inducción o cuestionamiento del relato de la

Informe de Comisión Especial

denunciante y registrará en detalle información acerca de posibles testigos de su círculo familiar, vecindario, laboral u otro pertinente.

En caso de que los hechos de violencia tengan lugar en recintos penitenciarios, Gendarmería de Chile deberá prestar asistencia y protección a la o las víctimas, trasladar a la mujer al servicio de salud, cuando sea procedente, entregarle información sobre sus derechos y la oportunidad para ejercerlos, registrar la denuncia en los términos expresados por la afectada evitando cualquier cuestionamiento a su relato, recabar los medios de prueba, y cumplir especialmente con lo dispuesto en los artículos 173 y 175 del Código Procesal Penal en lo relativo a las denuncias, así como con lo establecido en el artículo 79 del mismo cuerpo normativo, en lo que dice relación con el desarrollo de sus actuaciones en la investigación de eventuales hechos constitutivos de delitos.

Artículo 22.- Medidas de protección y atención para mujeres víctimas de violencia sexual. El Ministerio de Salud y los Servicios de Salud, en el marco de sus respectivas competencias, procurarán entregar, según corresponda, medidas de regulación, gestión y acción clínica orientadas a la atención de salud física y psicológica a las mujeres víctimas de violencia sexual.

La atención de las mujeres víctimas de violencia sexual procurará resguardar las evidencias adecuadas para hacerlas valer en el eventual proceso judicial. El Servicio Médico Legal, en el ámbito de sus competencias, adoptará las medidas necesarias para dar cumplimiento a esta disposición. En el caso de niñas y adolescentes mujeres, se tendrá en especial consideración la ley N°21.057, que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales.

El Ministerio de Salud procurará que las medidas, acciones o servicios referidos sean prestados por personal especializado y formado con perspectiva de género y violencia contra las mujeres, procurando evitar especialmente situaciones de revictimización y procurando, también, registrar adecuadamente en la hoja clínica toda información que pudiera ser usada posteriormente en el curso del procedimiento.

TÍTULO V

ACCESO A LA JUSTICIA

Artículo 23.- Ámbito de aplicación. Las normas contenidas en este título se aplicarán, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 de esta ley, según corresponda:

1. A los hechos de violencia contra la mujer no constitutivos de delitos y a los procedimientos judiciales a que ellos den lugar.
2. A los hechos de violencia contra la mujer constitutivos de delitos y a los procedimientos judiciales a que ellos den lugar.

Artículo 24.- Obligaciones de debida diligencia y de no victimización secundaria. En todas las investigaciones y en todos los procesos judiciales y administrativos sobre violencia contra mujeres y niñas se cumplirá estrictamente la obligación de debida diligencia y la obligación de evitar la victimización secundaria. Se entenderán por éstas:

1. Debida diligencia. Quienes dirijan las investigaciones, realicen diligencias de investigación y/o juzguen hechos de violencia contra mujeres y niñas, y quienes se encuentren a cargo de la protección y la seguridad de las víctimas, actuarán en todo momento con la debida diligencia, garantizando a través de sus actuaciones que los recursos y garantías sean efectivos, sencillos, rápidos, idóneos e imparciales. Corresponde de oficio al Estado, y no a las víctimas o a sus familiares, el impulso investigativo y procesal; la recolección oportuna y segura de pruebas y evidencias, y la seguridad y protección de las víctimas primarias y secundarias.
2. No victimización secundaria. Los y las funcionarios del Ministerio Público, judiciales, policiales, de salud, peritos y demás funcionarios/as públicos o privados a quienes correspondan diligencias investigativas y probatorias de la violencia y del daño resultante, y/o la protección de las víctimas y sus hijos/as, les otorgarán atención adecuada y procurarán evitar o disminuir cualquier perturbación que hubieren de soportar con ocasión de sus actuaciones en el sistema de justicia u otros servicios públicos o los tratos fundados en estereotipos que amparen o refuercen la violencia contra las mujeres.

Artículo 25.- Derechos y garantías. En los procedimientos señalados en los artículos 23 y 24 de esta ley, referidos a

Informe de Comisión Especial

hechos constitutivos de violencia contra las mujeres, se otorgarán a las víctimas las siguientes garantías:

- 1.- Contar con acceso a asistencia y representación judicial.
- 2.- No ser enjuiciada, estigmatizada, discriminada ni cuestionada por su relato, conductas o estilo de vida.
- 3.- Obtener una respuesta oportuna, efectiva y debidamente fundada.
- 4.- Ser oída en el momento de adoptarse una decisión que la afecte. El Ministerio Público y los Tribunales de Justicia deberán resguardar y dejar constancia del ejercicio de este derecho, en los casos que establece el artículo 109 del Código Procesal Penal.
- 5.- Recibir protección a través de las medidas contempladas en la legislación, cuando se encuentre amenazada o vulnerada su vida, integridad física, indemnidad sexual o libertad personal.
- 6.- La protección de sus datos personales y los de sus hijas e hijos, respecto de terceros y de su intimidad, honor y seguridad, para lo cual el tribunal que conozca del respectivo procedimiento podrá disponer, a petición de parte, las medidas que sean pertinentes.
- 7.- Participar en el procedimiento recibiendo información clara, oportuna y completa de la causa. En particular, podrán obtener información de la causa personalmente, sin necesidad de requerir dicha información a través de un abogado.

Artículo 26.- Situación de riesgo de violencia contra la mujer en contexto íntimo. Cuando exista una situación de riesgo inminente de sufrir una acción u omisión constitutiva de violencia contra la mujer, en los términos del artículo 3 de esta ley, aun cuando no se haya llevado a cabo, el tribunal, con el solo mérito de la demanda o denuncia, deberá adoptar las medidas de protección o cautelares que correspondan.

Para efectos de determinar si existe riesgo inminente para la víctima de sufrir un maltrato constitutivo de violencia, el tribunal deberá atender especialmente a la situación en que se encuentra la víctima, considerando, por ejemplo, su dependencia económica respecto del ofensor.

Se presumirá que existe una situación de riesgo inminente como la descrita en el inciso anterior cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. Que haya precedido intimidación por parte del ofensor, expresada por cualquier vía, en acciones tales como hostigamiento, acecho, amedrentamiento o invasión de espacios propios de la víctima, laborales, públicos o privados.
2. Que concurran respecto del ofensor circunstancias o antecedentes tales como drogadicción, alcoholismo, una o más denuncias por violencia intrafamiliar, condena previa por violencia intrafamiliar, procesos pendientes o condenas previas por crimen o simple delito contra las personas o por alguno de los delitos establecidos en los párrafos 5 y 6 del Título VII, del Libro Segundo del Código Penal o por infracción a la ley N° 17.798 sobre Control de Armas, o antecedentes psiquiátricos o psicológicos que denoten características de personalidad violenta.
3. Que el denunciado haya opuesto, mediante actos de violencia física o psicológica, su negativa a aceptar el término de una relación afectiva que ha mantenido con la víctima.
4. Que una adulta mayor, dueña, poseedora o mera tenedora, a cualquier título legítimo, de un inmueble que ocupa para residir, sea expulsada de él, relegada a sectores secundarios o se le restrinja o limite su desplazamiento al interior de ese bien raíz por el denunciado.

Además, el tribunal cautelará especialmente los casos en que la víctima esté embarazada, se trate de una adulta mayor, sea una mujer en situación de discapacidad o que tenga una condición que la haga vulnerable.

Artículo 27.- Medidas cautelares. El tribunal, sin perjuicio de otras medidas que estime pertinentes, podrá adoptar una o más de las siguientes:

- 1) Obligación de abandonar el ofensor el hogar que comparte con la víctima.

Informe de Comisión Especial

El tribunal dispondrá la forma en la que el ofensor retirará sus efectos personales. Si fuere del caso oficiará a Carabineros de Chile para que custodie al denunciado el día del retiro de modo de garantizar la seguridad de la víctima.

2) Asegurar la entrega material de los efectos personales de la víctima que hubiere huido u optado por no regresar al hogar común. La víctima que hubiese huido u optado por no regresar al hogar común con ocasión de los hechos que denuncia podrá siempre solicitar al tribunal se decrete la medida contemplada en el número precedente.

3) Prohibir al ofensor acercarse a la víctima y prohibir o restringir la presencia de aquél en el hogar común, en el domicilio, lugar de estudios o de trabajo de ésta, así como en cualquier otro lugar en que la víctima permanezca, concurra o visite habitualmente.

Si ambos trabajan o estudian en el mismo lugar, se oficiará al empleador o director del establecimiento para que adopte las medidas de resguardo necesarias, dando cuenta al tribunal.

4) Prohibir o restringir las comunicaciones del ofensor respecto de la víctima.

5) Fijar alimentos provisorios.

6) Determinar un régimen provisorio de cuidado personal de los niños, niñas o adolescentes en conformidad al artículo 225 del Código Civil, y establecer la forma en que se mantendrá una relación directa y regular entre los progenitores y sus hijos.

Se abrirá debate de oficio sobre la procedencia de las medidas cautelares señaladas en los números 5 y 6 precedentes, en la misma audiencia en la que el tribunal de familia o de garantía decreta alguna medida cautelar, teniendo especialmente presente lo señalado en el artículo 11 bis de la ley N° 20.066. Si para resolver fuere necesario recibir antecedentes que justifiquen las peticiones de los intervinientes, podrá fijar audiencia para recibirlos, dentro del plazo de quince días, audiencia en la cual resolverá sin más dilación.

7) Decretar la prohibición de celebrar actos o contratos.

8) Prohibir el porte y tenencia de cualquier arma de fuego, municiones y cartuchos; disponer la retención de los mismos y prohibir la adquisición o almacenaje de los objetos singularizados en el artículo 2º de la ley N° 17.798, sobre Control de Armas. De ello se informará, según corresponda, a la Dirección General de Movilización Nacional, a la Comandancia de Guarnición o al Director del Servicio respectivo para los fines legales y reglamentarios pertinentes. Con todo, el imputado podrá solicitar ser excluido de estas medidas en caso de demostrar que sus actividades industriales, comerciales o mineras requieren de alguno de esos elementos.

9) La asistencia a programas de tratamiento de rehabilitación de drogas y alcohol si se presentare un consumo problemático de dichas sustancias, de intervención sicosocial, terapéuticos o de orientación familiar. Las instituciones que desarrollen dichos programas darán cuenta al respectivo tribunal de la intervención o tratamiento que deba seguir el agresor, de su inicio y término.

10) Decretar la reserva de identidad del tercero denunciante.

11) Tratándose de adultos mayores en situación de desamparo que requieran de cuidados, el tribunal podrá decretar la internación del afectado en alguno de los hogares o instituciones reconocidos por la autoridad competente.

12) En caso de que la víctima sea menor de edad, el juez con competencia en materias de familia podrá adoptar, además, las medidas cautelares contempladas en el artículo 71 de la ley N° 19.968, cumpliendo con todos los requisitos y condiciones previstas en la misma disposición. Si quien conoce de la causa es el juez de garantía, pondrá los antecedentes en conocimiento del juez de familia para los mismos efectos.

Artículo 28.- Notificación de las medidas cautelares y apercibimiento para casos de incumplimiento. Si las medidas cautelares se decretaren en presencia del ofensor, el tribunal le conminará a cumplir cabalmente las obligaciones y prohibiciones impuestas. Si ese no fuera el caso, ordenará que se le conmine en el momento de la notificación, la que deberá ser realizada de forma expedita.

Informe de Comisión Especial

El juez ordenará de la manera más expedita posible la notificación al ofensor de las medidas que se adopten y cautelará especialmente que se resguarde la seguridad de la víctima, para lo cual podrá requerir el auxilio de la fuerza pública. Se dejará registro expreso en la causa de las medidas que se adopten para cautelar la seguridad de la víctima y del seguimiento de dichas medidas.

Una vez practicada la notificación se deberá comunicar de inmediato esta circunstancia, en la forma y por los medios más expeditos posibles, al tribunal que hubiere decretado la medida, a Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones de Chile y a la fiscalía local que corresponda.

Artículo 29.- Medidas accesorias comunes al procedimiento de familia y penal. El tribunal deberá aplicar en la sentencia una o más de las siguientes medidas accesorias:

- 1) Obligación de abandonar el ofensor el hogar que comparte con la víctima.
- 2) Prohibición de acercarse a la víctima o a su domicilio, lugar de trabajo o estudio, así como a cualquier otro lugar al que ésta concurra o visite habitualmente. Si ambos trabajan o estudian en el mismo lugar, se oficiará al empleador o director del establecimiento para que adopte las medidas de resguardo necesarias, informando al tribunal para efectos de la supervisión judicial.
- 3) Prohibición o restricción las comunicaciones del ofensor respecto de la víctima.
- 4) Prohibición de porte y tenencia y, en su caso, el comiso de armas de fuego. De ello se informará, según corresponda, a la Dirección General de Movilización Nacional, a la Comandancia de Guarnición o al Director de Servicio respectivo, para los fines legales y reglamentarios que correspondan.
- 5) La asistencia a programas de intervención psicosocial de tratamiento de la violencia, terapéuticos o de orientación familiar. Si el condenado presentare un consumo problemático de drogas y alcohol, el juez impondrá la obligación de someterse a un tratamiento de rehabilitación. Las instituciones que desarrollen dichos programas darán cuenta al respectivo tribunal de la intervención o tratamiento que deba seguir el agresor, de su inicio y término.
- 6) Obligación de presentarse regularmente ante la unidad policial que determine el juez.

El tribunal fijará prudencialmente el plazo de las medidas accesorias, que no podrá ser inferior a seis meses ni superior a dos años, atendidas las circunstancias que las justifiquen. La duración de las medidas podrá prorrogarse a petición de la víctima, si se mantienen los hechos que las justificaron o de oficio por el tribunal, tomando en consideración los antecedentes proporcionados por la institución encargada del programa de que se trate, en la audiencia de supervisión judicial.

En caso de decretarse una medida cuya ejecución permita prever que víctima y ofensor puedan encontrarse, el tribunal podrá decretar, de oficio o a petición de parte, la presencia de Carabineros de Chile cuando fuere necesario para resguardar la seguridad de la víctima.

Artículo 30.- El Poder Judicial mantendrá un sistema de registro del seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares, medidas accesorias y las condiciones impuestas en la suspensión condicional del procedimiento, al cual solo podrán acceder el Ministerio Público, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile. El funcionamiento y acceso a dicho sistema será regulado a través de un reglamento dictado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en conjunto con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Artículo 31.- De la prestación de asesoría judicial en casos de violencia contra las mujeres. El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, en los casos calificados por el mismo, podrá interponer querellas y asumir el patrocinio y representación de las mujeres víctimas de los hechos de violencia no constitutivos de delitos y de los hechos de violencia constitutivos de delitos mencionados en el artículo 23 de esta ley, que sean mayores de edad y que así lo requirieren. Para ello el Servicio podrá celebrar convenios con entidades públicas o privadas.

Párrafo 1°. De la violencia contra las mujeres de conocimiento de los tribunales de familia

Artículo 32.- De la violencia contra las mujeres de conocimiento de los tribunales de familia. Los actos de violencia contra las mujeres que no constituyan delito serán de conocimiento de los tribunales de familia y se sujetarán a las

Informe de Comisión Especial

disposiciones generales de este título y, supletoriamente, a las leyes N° 20.066 sobre Violencia Intrafamiliar, N°19.968 sobre Tribunales de Familia y a lo dispuesto en los artículos siguientes.

Artículo 33.- Sanción al maltrato constitutivo de violencia de género contra la mujer en contexto íntimo. Se castigará el maltrato constitutivo de violencia de género contra la mujer en contexto íntimo que no reviste caracteres de delito, con una multa de cinco a treinta unidades tributarias mensuales a beneficio del gobierno regional del domicilio de la víctima, para ser destinada a los centros de atención de mujeres víctimas de violencia existentes en la región respectiva y que sean de financiamiento público o privado.

El condenado deberá acreditar el pago de la multa dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que la sentencia quede firme y ejecutoriada, a menos que el tribunal por motivos fundados prorrogue dicho término hasta por quince días.

El tribunal podrá, tanto en la sentencia como en su ejecución, atendidas las circunstancias, autorizar el pago de la multa por parcialidades, dentro de un límite que no exceda el plazo de un año. El no pago de una sola de las parcialidades, hará exigible el total de la multa adeudada.

Artículo 34.- Registro de sanciones y medidas accesorias. Quienes hayan sido condenados por sentencia ejecutoriada, como autores de violencia de género contra la mujer en contexto íntimo, serán registrados de acuerdo a las normas del artículo 12 de la ley N°20.066.

Artículo 35.- Incompetencia y remisión de antecedentes. Si con ocasión del examen de la denuncia o de la demanda, o del conocimiento de cualquier antecedente introducido durante el curso del procedimiento se concluye que los hechos revistieren caracteres de delito, el tribunal declarará su incompetencia por resolución fundada. Esta resolución será inapelable, sin perjuicio del ejercicio de las facultades del Ministerio Público.

La resolución precedente se comunicará al Ministerio Público con todos los antecedentes fundantes, tales como actas y audios que registren declaraciones y resoluciones e informes de consejeros técnicos u entidades especializadas que hubieren tomado parte en el proceso, sin perjuicio de las solicitudes que pudieren plantearse en virtud del artículo 276 del Código Procesal Penal. Asimismo, dicha resolución se le comunicará al juzgado de garantía competente.

Si el tribunal de familia hubiere dictaminado medidas cautelares, el tribunal de garantía fijará en el más breve plazo una audiencia para su revisión, citando a todos los intervinientes.

Artículo 36.- Supervisión judicial. Las medidas cautelares, medidas accesorias y las condiciones para la suspensión condicional de la dictación de la sentencia, deberán ser supervisadas judicialmente. La necesidad de fijar audiencias atenderá a las circunstancias de cada caso.

En el caso que se realice supervisión judicial a través de audiencias, el juez podrá citar al ofensor para comparecer personalmente bajo apercibimiento de arresto, sin perjuicio de poder hacerlo acompañado de su abogado o representante legal.

La ausencia injustificada del ofensor podrá dar lugar a la intensificación de la medida impuesta o a la revocación de la suspensión condicional de la dictación de la sentencia. La víctima será siempre notificada y podrá comparecer personalmente o debidamente representada a las audiencias de supervisión judicial.

Párrafo 2°. De la violencia contra las mujeres de conocimiento de los tribunales penales

Artículo 37.- De la violencia contra las mujeres de conocimiento de los tribunales penales. Los hechos de violencia contra las mujeres que constituyan delito serán de conocimiento de los juzgados de garantía y de juicio oral en lo penal y se sujetarán al procedimiento establecido en el Código Procesal Penal y, supletoriamente, a la ley N°20.066 sobre Violencia Intrafamiliar.

Artículo 38.- Delito de maltrato habitual contra la mujer en contexto íntimo. El hombre que ejerza habitualmente la violencia física o psíquica respecto de la mujer con quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge, conviviente civil o de hecho, que tenga un hijo o que tenga o haya tenido una relación de pareja sin convivencia, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio, salvo que el hecho sea constitutivo de un delito de mayor gravedad, caso en el cual se aplicará sólo la pena asignada por la ley a éste.

Informe de Comisión Especial

Para apreciar la habitualidad, se atenderá al número de acciones u omisiones, así como a la proximidad temporal de las mismas, con independencia de que dicha violencia se haya ejercido sobre la mujer o una diferente víctima, de las comprendidas en el artículo 5° de la ley N°20.066. Para estos efectos, no se considerarán los hechos anteriores respecto de los cuales haya recaído sentencia penal absolutoria o condenatoria.

Artículo 39.- Imprudencia de atenuante de responsabilidad. En los procedimientos judiciales en materia penal, señalados en el artículo 23 de esta ley, el juez no podrá aplicar la atenuante de responsabilidad contenida en el N°5 del artículo 11 del Código Penal.

Artículo 40.- Imprudencia de acuerdos reparatorios. En los procesos por delitos constitutivos de violencia contra la mujer no tendrá aplicación el artículo 241 del Código Procesal Penal.

Artículo 41.- Suspensión condicional del procedimiento. El juez de garantía para decretar la suspensión del procedimiento impondrá como condición una o más de las medidas accesorias establecidas en el artículo 29, sin perjuicio de las demás que autoriza el artículo 238 del Código Procesal Penal.

En ningún caso podrá decretarse la suspensión del procedimiento imponiéndose como única condición a la persona imputada la medida de asistencia a programas terapéuticos o de orientación familiar.

Para decretar la suspensión condicional del procedimiento deberá tenerse en especial consideración la seguridad de la víctima, apreciándose situaciones tales como la existencia de riesgo inminente en los términos del artículo 26 de esta ley, el comportamiento del ofensor y la existencia de antecedentes y denuncias previas, entre otros.

La víctima y el querellante deberán ser siempre notificados de la citación a la audiencia en que se ventile la solicitud de suspensión condicional del procedimiento. Durante dicha audiencia, si la víctima o el querellante estuviesen presentes, serán oídos por el juez y su opinión será debidamente considerada.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el inciso anterior, el juez deberá ofrecer a la víctima la posibilidad de emitir su opinión en audiencia reservada, a fin de cautelar su seguridad y evitar cualquier tipo de presión sobre ella por parte de la persona imputada.

En todo lo demás se aplicarán las reglas establecidas en el Código Procesal Penal.

Artículo 42.- Retracción de la víctima. En caso de existir antecedentes fundados sobre la retractación de la mujer, se podrá dar lectura en el juicio oral a los registros en que consten sus declaraciones anteriores prestadas ante el Fiscal, las que serán valoradas por el tribunal de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 297 del Código Procesal Penal.

El tribunal de garantía se pronunciará sobre la procedencia de esta prueba en la audiencia de preparación de juicio oral, teniendo en especial consideración los informes psicológicos acompañados y los antecedentes relativos a la evaluación del riesgo en que se encuentra la víctima.

Artículo 43.- Medida accesoria de tratamiento para rehabilitación de consumo problemático de drogas y alcohol. Durante la etapa de investigación, los intervinientes podrán solicitar al tribunal que decrete la obligación del imputado de asistir a una evaluación por un médico calificado para determinar si éste presenta o no consumo problemático de drogas o alcohol. El juez accederá a lo solicitado si existieren antecedentes que permitan presumir dicho consumo problemático, salvo que el imputado acceda voluntariamente a someterse a esta medida, en el marco del procedimiento simplificado o del procedimiento abreviado, según los artículos 395 y 406 del Código Procesal Penal, respectivamente.

Si se decretare la evaluación y el imputado se resistiere o negare a la práctica de el o los exámenes correspondientes, el juez podrá considerar dicha resistencia o negativa como antecedente al resolver la sustitución de la pena privativa o restrictiva de libertad.

Si el juez decretare someterse a un tratamiento, éste podrá consistir en la asistencia a programas ambulatorios, la internación en centros especializados o una combinación de ambos tipos de tratamiento, según el caso.

La supervisión judicial de esta medida será entregada al Programa de Tribunales de Tratamiento de Drogas si el tribunal contare con dicho programa, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17 bis de la ley N°18.216.

Informe de Comisión Especial

Artículo 44.- Obligaciones de protección del Ministerio Público. El Ministerio Público otorgará la debida protección a las víctimas y a las personas que se encuentren bajo su cuidado, de conformidad a los artículos 78 y 78 bis del Código Procesal Penal, tanto a través de la adopción oportuna de medidas de protección que no impliquen la restricción de derechos de terceros, como de la solicitud de dictación de medidas cautelares judiciales.

En los casos de violencia contra las mujeres, las y los fiscales del Ministerio Público darán prioridad a la adopción de medidas de protección y solicitud de medidas cautelares orientadas a la prevención de acciones de represalia en contra de la víctima y al resguardo de su seguridad antes, durante y después de la realización de cualquier actuación o diligencia judicial o investigativa que suponga la presencia simultánea de la víctima y el imputado en el mismo lugar. Para ello, quienes dirijan la investigación penal, cuando resulte procedente, podrán ordenar el acompañamiento policial de la víctima, sin perjuicio de otras medidas que resulten idóneas para resguardar efectivamente su seguridad e integridad personal en atención a la situación de riesgo en que ésta se encuentre.

Artículo 45.- Deber de conocimiento de los fiscales del Ministerio Público. El fiscal al que se le asigne la investigación de un hecho que revista carácter de delito y sea constitutivo de violencia contra la mujer deberá conocer, a través de los sistemas de que disponga el Ministerio Público, de todos los antecedentes relevantes para la tramitación de la causa, entre ellos, acerca de la existencia de otras causas en actual tramitación o archivadas provisionalmente, mientras no haya prescrito la acción penal.

Artículo 46.- Supervisión judicial en materias penales. El tribunal de garantía deberá supervisar el cumplimiento de las medidas cautelares, condiciones y medidas accesorias contempladas en esta ley.

Al efecto, el tribunal fijará al menos una audiencia, sin perjuicio de otras modalidades de supervisión, cuya frecuencia determinará en consideración a las circunstancias de cada caso.

A las audiencias comparecerá personalmente el imputado, citándosele bajo apercibimiento de arresto.

La víctima será siempre notificada y podrá asistir a estas audiencias personalmente o representada por su abogado.

El Ministerio Público y el defensor del imputado deberán asistir a las audiencias de supervisión judicial.

Se sancionará con pena de reclusión menor en su grado medio el incumplimiento de las medidas cautelares, condiciones de las suspensiones condicionales del procedimiento y medidas accesorias decretadas de conformidad a lo dispuesto en el artículo 29 de esta ley.

Artículo 47.- Reglas especiales para los casos de violencia sexual. Durante las investigaciones y los procedimientos judiciales sobre actos de violencia sexual contra una mujer, independientemente de su edad, se observarán las siguientes reglas:

1. Se prohíbe indagar en las conductas sexuales de la víctima, y éstas no podrán ser objeto de discusión en el proceso, salvo que el Ministerio Público o el tribunal lo estime estrictamente indispensable para la investigación o su resolución e incidan directamente en los hechos discutidos en el juicio. Cuando esta circunstancia proceda, procurarán considerarlas sin reproducir estereotipos discriminatorios contra las mujeres.
2. No se atenderá al tiempo transcurrido entre la comisión de los hechos y la presentación de la denuncia para la solicitud o el otorgamiento de una medida de protección o cautelar, ni para adoptar una decisión de término, sin perjuicio de las reglas del artículo 94 del Código Penal.
3. Las mujeres víctimas de violencia sexual tienen derecho a que se preserve en todo momento su intimidad y privacidad, manteniendo la confidencialidad respecto de terceros ajenos al procedimiento de la información sobre su nombre, residencia, teléfono, lugar de trabajo o estudio, entre otros, incluyendo la de su familia y personas significativas. Esta protección es irrenunciable para las mujeres menores de 18 años de edad.

Artículo 48.- Reemplázase el inciso tercero del artículo 18 de la ley N°19.970, que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN, por el siguiente:

“En cualquier caso, las huellas genéticas contenidas en los Registros de Imputados, de Víctimas y de Evidencias y Antecedentes, previa autorización del Ministerio Público, podrán ser eliminadas una vez transcurridos treinta años

Informe de Comisión Especial

desde la fecha de su incorporación a éstos.”.

Artículo 49.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N°20.066, que establece ley de violencia intrafamiliar:

1. Sustitúyese su artículo 1° por el siguiente:

“Artículo 1°.- Objeto de la ley. Esta ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, todas las formas y manifestaciones de violencia que se ejercen dentro del espacio doméstico, de las familias y de las relaciones de pareja, y otorgar protección efectiva a quienes la sufren.

En la interpretación y aplicación de la presente ley, las autoridades tendrán en consideración todos los derechos y garantías que les son reconocidos a las personas en la Constitución, en las leyes, en la Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación hacia la Mujer, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en los demás instrumentos internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes.”.

2. Agrégase en el artículo 2°, el siguiente inciso segundo:

“Corresponderá especialmente a los Ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, del Interior y Seguridad Pública, de Desarrollo Social y Familia, de Justicia y Derechos Humanos, de Educación y de Salud, en el ámbito de sus competencias, integrar en forma transversal en su actuar los objetivos de prevención, protección, sanción y erradicación de la violencia conforme al objetivo de la presente ley.”.

3. En su artículo 3°:

a) Sustitúyese en el inciso primero, la frase “la mujer, los adultos mayores y los niños,”, por “las mujeres, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, los niños, las niñas y adolescentes,”.

b) Agrégase en la letra e) de su inciso segundo, entre los vocablos “Niño” e “y”, la oración “, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación hacia la Mujer”.

4. Sustitúyese el artículo 4° por el siguiente:

“Artículo 4°.- Corresponderá conjuntamente a los Ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, de Interior y Seguridad Pública, de Desarrollo Social, de Justicia y Derechos Humanos, de Educación y de Salud, proponer al Presidente de la República las políticas públicas para el cumplimiento de los objetivos de esta ley.”.

5. Reemplázase el artículo 5° por el siguiente:

“Artículo 5°.- Violencia intrafamiliar. Será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la vida, la integridad física o psíquica, la libertad o indemnidad sexual, o la subsistencia o autonomía económica de la persona que tenga o haya tenido la calidad de cónyuge, conviviente civil o de hecho de quien agrede, tenga un hijo con quien la agrede, o tenga o haya tenido una relación de pareja sin convivencia con el agresor, sean agresor y víctima del mismo sexo, o de diferente sexo si el agredido es un hombre, o sea pariente por consanguinidad o afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive, de quien agrede o de su cónyuge o de su actual conviviente.

También habrá violencia intrafamiliar cuando la conducta referida en el inciso precedente recaiga sobre una persona menor de edad, adulto mayor o discapacitada que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar.”.

6. Sustitúyese el artículo 7° por el siguiente:

“Artículo 7°.- Situación de riesgo. Cuando exista una situación de riesgo inminente para una o más personas de sufrir un maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, aun cuando éste no se haya llevado a cabo, el tribunal, con el solo mérito de la demanda o denuncia, deberá adoptar las medidas de protección o cautelares que

Informe de Comisión Especial

correspondan.

Se presumirá que existe una situación de riesgo inminente como la descrita en el inciso anterior cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. Que haya precedido intimidación por parte del ofensor, expresada por cualquier vía, en acciones tales como hostigamiento, acecho, amedrentamiento o invasión de espacios propios de la víctima, laborales, públicos o privados.

2. Que concurran respecto del ofensor circunstancias o antecedentes tales como: drogadicción, alcoholismo, una o más denuncias por violencia intrafamiliar, condena previa por violencia intrafamiliar, procesos pendientes o condenas previas por crimen o simple delito contra las personas o por alguno de los delitos establecidos en los párrafos 5 y 6 del Título VII del Libro Segundo del Código Penal o por infracción a la ley N° 17.798, o antecedentes psiquiátricos o psicológicos que denoten características de personalidad violenta.

3. Que la persona denunciada se oponga o haya opuesto, mediante actos de violencia física o psicológica, su negativa a aceptar el término de una relación afectiva que ha mantenido con la víctima.

4. Que una persona adulta mayor, dueña o poseedora, o mera tenedora a cualquier título legítimo, de un inmueble que ocupa para residir, sea expulsado de él, relegado a sectores secundarios o se le restrinja o limite su desplazamiento al interior de ese bien raíz, por alguna de las personas señaladas en el artículo 5°.

Además, el tribunal cautelará especialmente los casos en que la víctima esté embarazada, se trate de una niña o niño, una persona adulta mayor, una persona en situación de discapacidad o que tenga una condición que la haga vulnerable.”.

7. Reemplázase en el inciso primero del artículo 8° la frase “una multa de media a quince unidades tributarias mensuales” por la siguiente: “una multa de cinco a treinta unidades tributarias mensuales”.

8. Agrégase el siguiente artículo 11 bis:

“Artículo 11 bis.- Otras materias de familia. El juez de familia que deba resolver cualquier materia dentro del ámbito de su competencia, especialmente aquellas comprendidas en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 8 de la ley N°19.968, dará la debida consideración al hecho de existir antecedentes de violencia intrafamiliar entre las partes involucradas o entre una de las partes involucradas y cualquiera de las personas señaladas en el artículo 5 de esta ley.

En particular, la determinación de la persona a quien se confiará el régimen de cuidado personal de un niño tomará en especial consideración el hecho de existir una o más condenas por actos de violencia intrafamiliar que no constituyen delito, de conformidad al artículo 5 de esta ley; por el delito de maltrato habitual, regulado en el artículo 14 de esta ley; y por los delitos contenidos en el Párrafo 11 del Título VI; los Párrafos 5, 6 y 9 del Título VII, y en el Párrafo 3 del Título VIII, todos del Libro Segundo del Código Penal. Estas consideraciones se realizarán con independencia de que la agresión se haya ejercido en contra del niño o niña en cuestión o de otra persona del mismo grupo familiar. La resolución judicial que establezca tal régimen, sea provisorio o definitivo, deberá sustentarse en razones muy calificadas que lo hagan procedente, las cuales el juez deberá fundamentar debidamente en su sentencia. Para determinar dicho régimen, el juez deberá escuchar y otorgar la debida consideración a la opinión del niño o niña y velar por la protección de su seguridad e interés superior.

Del mismo modo, la fijación de un régimen de relación directa y regular entre una persona y sus hijos menores de edad tomará en especial consideración el hecho de habersele condenado por actos de violencia intrafamiliar que no constituyen delito, de conformidad al artículo 5 de esta ley; por el delito de maltrato habitual, regulado en el artículo 14 de esta ley; y por los delitos contenidos en el Párrafo 11 del Título VI; los Párrafos 5, 6 y 9 del Título VII, y en el Párrafo 3 del Título VIII, todos del Libro Segundo del Código Penal. Estas condenas se considerarán con independencia de que la agresión se haya ejercido en contra del niño o niña en cuestión o de otra persona del mismo grupo familiar.

En caso de que por motivos estrictamente justificados resulte procedente la regulación de un régimen de relación directa y regular, éste deberá resguardar el interés superior del niño o niña y la seguridad de la persona víctima de violencia. Para determinar dicho régimen, el juez deberá escuchar y otorgar la debida consideración a la opinión

Informe de Comisión Especial

del niño o niña y velar por la protección de su seguridad e interés superior.

La fijación del régimen, sea provisional o definitivo, no podrá en caso alguno y bajo ninguna circunstancia implicar la infracción o incumplimiento de cualquier medida de protección, cautelar, accesoria o condición decretada para suspender el procedimiento penal que se encuentre vigente respecto de cualquier miembro del grupo familiar.

Para efectos de lo dispuesto en los incisos anteriores, el juez deberá dar especial consideración al hecho de que la violencia ejercida en contra de cualquier integrante del grupo familiar vulnera gravemente el interés superior del niño o niña, aun cuando dicha violencia no se haya dirigido específicamente en contra de él o ella.”.

9. En el artículo 14 bis:

a) Añádese como epígrafe lo siguiente: “Aplicación de atenuantes de responsabilidad penal.”.

b) Agrégase luego de la palabra “considerar” el adverbio “especialmente”.

10. Agrégase el siguiente artículo 14 ter, nuevo:

“Artículo 14 ter.- Se considerará circunstancia agravante del delito contemplado en el artículo 14 que sea cometido en presencia de menores de edad.”.

11. En el artículo 15:

a) Sustitúyese la expresión “y las aludidas en el artículo 7 de esta ley” por “y las contempladas en el Código Procesal Penal y en esta ley”.

b) Agréganse los siguientes incisos segundo y tercero:

“En caso de decretarse la medida contemplada en el número 2 del artículo 92 de la ley N°19.968 o cualquier otra que comprenda el ingreso o presencia de la víctima en un lugar donde pueda encontrarse el ofensor, el juez podrá decretar además, de oficio o a petición de parte, cuando fuere necesario para resguardar la seguridad de la víctima, que ésta sea acompañada por personal de Carabineros de Chile durante el retiro o entrega de sus efectos personales.

En el caso de la prisión preventiva, deberá atenderse a las reglas del párrafo 4 del Título V del Libro Primero del Código Procesal Penal.”.

12. Agréganse los siguientes incisos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto al artículo 17, pasando su inciso único a ser inciso primero:

“En ningún caso podrá decretarse la suspensión del procedimiento imponiéndose como única condición a la persona imputada la medida de asistencia a programas terapéuticos o de orientación familiar.

Para decretar la suspensión condicional del procedimiento deberá tenerse en especial consideración la seguridad de la víctima, apreciándose situaciones tales como la existencia de riesgo inminente en los términos del artículo 7 de esta ley, el comportamiento del ofensor y la existencia de antecedentes y denuncias previas, entre otros.

La víctima y el querellante deberán ser siempre notificados de la citación a la audiencia en que se ventile la solicitud de suspensión condicional del procedimiento. Durante dicha audiencia, si la víctima o el querellante estuviesen presentes, serán oídos por el juez y su opinión será debidamente considerada.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el inciso anterior, el juez deberá ofrecer a la víctima la posibilidad de emitir su opinión en audiencia reservada, a fin de cautelar su seguridad y evitar cualquier tipo de presión sobre ella por parte de la persona imputada.

En todo lo demás se aplicarán las reglas establecidas en el Código Procesal Penal.”.

13. Agrégase el siguiente inciso segundo en el artículo 18, pasando su inciso único a ser inciso primero:

“En caso de incumplimiento sin justificación, grave o reiterado de las condiciones impuestas de conformidad con el

Informe de Comisión Especial

artículo 17, además de lo dispuesto en el inciso anterior, el juez de garantía revocará la suspensión condicional del procedimiento de conformidad con lo establecido en el artículo 239 del Código Procesal Penal. Sin perjuicio de lo anterior, el juez deberá considerar especialmente la seguridad de la víctima.”.

Artículo 50.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N°19.968, que crea los tribunales de familia:

1. Agrégase en el inciso tercero del artículo 21, entre las palabras “juez” y “ordenará” la frase “citará a las partes, en forma inmediata, a una nueva audiencia. Si a ésta no concurriere ninguna de las partes, el juez”.

2. En su artículo 90:

a) Agrégase en el inciso primero, la siguiente oración final: “En ningún caso podrá transcurrir más de tres días sin que se efectúe el envío de dichos antecedentes.”.

b) Sustitúyese en el inciso tercero la expresión “el fiscal no solicite” por “el juez de garantía no decrete”.

3. En el artículo 93:

a) Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero:

“Además, el juez deberá comunicar de inmediato, a Carabineros o la Policía de Investigaciones, según el caso, las medidas cautelares decretadas, en la forma y por los medios más expeditos posibles.”.

b) Agrégase en el actual inciso segundo, que pasa a ser inciso tercero, entre la palabra “decretadas” y el punto y final que le sigue, la expresión “y para resguardar la seguridad de la víctima”.

4. Agrégase el siguiente artículo 93 bis:

“Artículo 93 bis.- Notificación de las medidas cautelares. Junto con lo dispuesto en el artículo anterior, al decretar las medidas cautelares el juez ordenará de la manera más expedita posible su notificación al ofensor y cautelará especialmente que se resguarde la seguridad de la víctima, para lo cual podrá requerir el auxilio de la fuerza pública. De las medidas que se adopten para cautelar la seguridad de la víctima y del seguimiento de las mismas se dejará registro expreso en la causa.

Una vez practicada la notificación se deberá comunicar de inmediato esta circunstancia, en la forma y por los medios más expeditos posibles, al Tribunal que hubiere decretado la medida, a Carabineros o la Policía de Investigaciones y a la fiscalía local que corresponda.”.

5. En el artículo 96:

a) Sustitúyese el encabezado del inciso primero por el siguiente:

“Artículo 96.- Suspensión condicional de la dictación de la sentencia. Cuando existan antecedentes que permitan presumir fundadamente que el denunciado o demandado no ejecutará actos similares a los denunciados o demandados en lo sucesivo, el juez podrá suspender condicionalmente la dictación de la sentencia, siempre y cuando se cumpla cualquiera de las siguientes condiciones:”.

b) Agrégase el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando su actual inciso tercero a ser inciso cuarto:

“El sometimiento de las partes a mediación no se aplicará en aquellos casos en que la violencia haya sido ejercida en contra de una persona con quien el ofensor tenga hijos e hijas, o haya tenido una relación de pareja con o sin convivencia. En tales casos, el juez deberá cautelar personalmente que las obligaciones que se establezcan en virtud de la letra a) del inciso primero ofrezcan una satisfacción efectiva a la víctima y sus hijos e hijas, en caso que corresponda, y resguarden su bienestar. Para ello, el juez deberá citar a una audiencia para efectos de acordar las condiciones de la suspensión de la dictación de la sentencia, para cuya realización la víctima deberá comparecer con su abogado.”.

6. Sustitúyese el inciso sexto y final del artículo 106 por el siguiente:

“Tampoco se someterán a mediación los asuntos, incluidos aquellos mencionados en el inciso primero, en que una

Informe de Comisión Especial

de las partes haya sido condenada por delitos constitutivos de violencia intrafamiliar o tenga anotaciones en el Registro Especial establecido en el artículo 12 de la ley N°20.066, por agredir a la otra, ni aquellos en que exista una medida cautelar, de protección vigente entre las partes o una suspensión condicional de la dictación de la sentencia o del procedimiento, según corresponda.”.

Artículo 51.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal:

1. Agrégase en el artículo 12, el siguiente numeral 22ª:

“22ª. Cometer el delito contra las personas incurriendo en violencia obstétrica, en su calidad de trabajadores de la salud pública o privada, durante la atención de la gestación, parto, postparto y aborto, en las causales establecidas en la ley, en el marco de la atención de la salud sexual y reproductiva de la mujer.”.

2. Agrégase, a continuación del artículo 161-C, el siguiente:

“Artículo 161-D.- Se castigará con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio, el que exhibiere registros de imágenes, sonidos, o cualquier registro audiovisual de una interacción sexual que involucrare a otro, o imágenes de partes íntimas desnudas de otro, obtenidos con consentimiento de la persona afectada, pero bajo la expectativa reconocible de no ser exhibidos a terceros.

En caso de difusión, será sancionado con presidio menor en su grado medio. Se entenderá por difusión la comunicación de los registros a un número considerable o indeterminado de personas por cualquier medio.

Si la difusión de las imágenes o videos señalados en el inciso segundo incluye o se acompaña de información personal de la víctima tal como su nombre, domicilio, lugar de trabajo o estudio o cualquier otro dato de carácter personal que permita identificarla, se impondrá, además de la pena correspondiente por el delito de difusión, la multa de quince a veinte unidades tributarias mensuales.”.

3. Suprímese el inciso final del artículo 369.

Artículo 52.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley N°3.500, que establece nuevo sistema de pensiones:

1. Intercálase, a continuación del artículo 5°, el siguiente:

“Artículo 5° bis.- No obstante lo señalado en el artículo anterior, no podrá ser beneficiario de pensión de sobrevivencia, quien por sentencia ejecutoriada haya sido condenado en calidad de autor, cómplice o encubridor de los delitos contemplados en el Código Penal, en los párrafos 5, violación y 6, estupro y delitos sexuales del título VII del libro II, y en los artículos 141, secuestro, 390, parricidio, 390 bis, femicidio y 411 quáter, trata de personas y, asimismo, de los contenidos en el artículo 391, homicidio y los contemplados en el párrafo 3°, lesiones corporales, del título VIII del libro II, cuando se cometan en el contexto de violencia intrafamiliar como lo señala el artículo 400, además del delito del artículo 14, maltrato habitual, de la ley N°20.066, sobre violencia intrafamiliar, siempre y cuando la víctima sea el causante de la pensión.

El derecho a pensión de sobrevivencia del beneficiario que se encontrare formalizado o requerido, en las calidades y por alguno de los delitos indicados en el inciso anterior contra la persona del causante, se mantendrá en suspenso hasta que el procedimiento termine sin condenar a dicho beneficiario.

En caso de que el solicitante fuere condenado, deberán reliquidarse las pensiones concedidas a los demás beneficiarios.

Un reglamento expedido por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y firmado por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, regulará la forma y los medios en que las administradoras tomarán conocimiento del inicio de la investigación de un hecho que revista caracteres de alguno de los delitos indicados, para los efectos de suspender la concesión de la pensión de sobrevivencia que corresponda al beneficiario.”.

2. Intercálase en el inciso primero del artículo 66, a continuación de la frase “totalidad de los beneficiarios”, el siguiente párrafo precedido de una coma: “excluido el beneficiario condenado por sentencia ejecutoriada, en su caso, por los delitos contemplados en el Código Penal, en los párrafos 5, violación y 6, estupro y delitos sexuales

Informe de Comisión Especial

del título VII del libro II, y en los artículos 141, secuestro, 390, parricidio, 390 bis, femicidio y 411 quáter, trata de personas y, asimismo, de los contenidos en el artículo 391, homicidio y los contemplados en el párrafo 3°, lesiones corporales, del título VIII del libro II, cuando se cometan en el contexto de violencia intrafamiliar como lo señala el artículo 400, además del delito del artículo 14, maltrato habitual, de la ley N°20.066, sobre violencia intrafamiliar, siempre y cuando la víctima sea el causante de la pensión.

3. En el artículo 67:

a) Agrégase, en el inciso segundo, la siguiente oración final: “Las reservas que mantengan las compañías de seguros correspondientes al beneficiario que ha sido condenado como autor, cómplice o encubridor de los delitos contemplados en el Código Penal, en los párrafos 5, violación y 6, estupro y delitos sexuales del título VII del libro II, y en los artículos 141, secuestro, 390, parricidio, 390 bis, femicidio y 411 quáter, trata de personas y, asimismo, de los contenidos en el artículo 391, homicidio y los contemplados en el párrafo 3°, lesiones corporales, del título VIII del libro II, cuando se cometan en el contexto de violencia intrafamiliar como lo señala el artículo 400, además del delito del artículo 14, maltrato habitual, de la ley N°20.066, sobre violencia intrafamiliar, en la persona del causante, se destinarán para el recálculo de las pensiones de los restantes beneficiarios. En caso de que no quedaren beneficiarios de sobrevivencia, dichas reservas se sumarán a la masa hereditaria del difunto.”.

b) Agrégase en el párrafo primero de la letra a), del inciso tercero, la siguiente oración final: “Se excluirá del referido acuerdo al beneficiario condenado por sentencia ejecutoriada, en su caso, como autor, cómplice o encubridor de los delitos contemplados en el Código Penal, en los párrafos 5, violación y 6, estupro y delitos sexuales del título VII del libro II, y en los artículos 141, secuestro, 390, parricidio, 390 bis, femicidio y 411 quáter, trata de personas y, asimismo, de los contenidos en el artículo 391, homicidio y los contemplados en el párrafo 3°, lesiones corporales, del título VIII del libro II, cuando se cometan en el contexto de violencia intrafamiliar como lo señala el artículo 400, además del delito del artículo 14, maltrato habitual, de la ley N°20.066, sobre violencia intrafamiliar, en la persona del causante.”.

Artículo transitorio.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario de su entrada en vigencia se financiará con cargo al presupuesto de las Partidas del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, del Ministerio de Salud y del Ministerio Público, según corresponda y, en lo que faltare, con recursos provenientes de la Partida Tesoro Público. En los años siguientes se financiará con cargo a los recursos que disponga la respectiva Ley de Presupuestos del Sector Público.”.

Acordado en sesión celebrada el 9 de diciembre de 2019, con asistencia de las Senadoras Adriana Muñoz D'Albora (Presidenta), Isabel Allende Bussi y Carmen Gloria Aravena Acuña; en sesión celebrada el 18 de diciembre de 2019, con asistencia de las Senadoras Adriana Muñoz D'Albora (Presidenta), Isabel Allende Bussi, Carmen Gloria Aravena Acuña, Yasna Provoste Campillay y Ena Von Baer Jahn; en sesión celebrada el 17 de abril de 2020, con asistencia de las Senadoras Adriana Muñoz D'Albora (Presidenta) (presencial en la sede del Congreso Nacional), e Isabel Allende Bussi, Carmen Gloria Aravena Acuña, Yasna Provoste Campillay y Ena Von Baer Jahn (todas ellas por video conferencia); en sesión celebrada el 23 de abril de 2020, con asistencia de las Senadoras Adriana Muñoz D'Albora (Presidenta) (presencial en la sede del Congreso Nacional), e Isabel Allende Bussi, Carmen Gloria Aravena Acuña, Yasna Provoste Campillay y Ena Von Baer Jahn (todas ellas por video conferencia); en sesión celebrada el 30 de abril de 2020, con asistencia de las Senadoras Adriana Muñoz D'Albora (Presidenta) y Ena Von Baer Jahn (las dos senadoras en forma presencial en la sede del Congreso Nacional), e Isabel Allende Bussi, Carmen Gloria Aravena Acuña y Yasna Provoste Campillay (mediante video conferencia); en sesión celebrada el 14 de mayo de 2020, con asistencia de las Senadoras Adriana Muñoz D'Albora (Presidenta) (presencial en la sede del Congreso Nacional), e Isabel Allende Bussi, Carmen Gloria Aravena Acuña, Yasna Provoste Campillay y Ena Von Baer Jahn (todas ellas por video conferencia); en sesión celebrada el 28 de mayo de 2020, con asistencia de las Senadoras Adriana Muñoz D'Albora (Presidenta), Isabel Allende Bussi, Carmen Gloria Aravena Acuña, Yasna Provoste Campillay y Ena Von Baer Jahn (todas ellas por video conferencia); en sesión celebrada el 18 de junio de 2020, con asistencia de las Senadoras Adriana Muñoz D'Albora (Presidenta), Isabel Allende Bussi, Carmen Gloria Aravena Acuña, Yasna Provoste Campillay y Ena Von Baer Jahn (todas ellas por video conferencia); en sesión celebrada el 25 de junio de 2020, con asistencia de las Senadoras Adriana Muñoz D'Albora (Presidenta), Isabel Allende Bussi, Carmen Gloria Aravena Acuña, Yasna Provoste Campillay y Ena Von Baer Jahn; en sesión celebrada el 30 de julio de 2020, con asistencia de las Senadoras Adriana Muñoz D'Albora (Presidenta) (desde el Congreso Nacional), Isabel Allende Bussi, Carmen Gloria Aravena Acuña, Yasna Provoste Campillay y Ena Von Baer Jahn (todas ellas por video

Informe de Comisión Especial

conferencia); en sesión celebrada el 6 de agosto de 2020, con asistencia de las Senadoras Adriana Muñoz D'Albora (Presidenta) (desde el Congreso Nacional), Isabel Allende Bussi, Yasna Provoste Campillay, Marcela Sabat Fernández y Ena Von Baer Jahn (todas ellas por video conferencia); en sesión celebrada el 13 de agosto de 2020, con asistencia de las Senadoras Adriana Muñoz D'Albora (Presidenta) (desde el Congreso Nacional), Isabel Allende Bussi, Yasna Provoste Campillay, Marcela Sabat Fernández y Ena Von Baer Jahn (todas ellas por video conferencia); en sesión celebrada con fecha 27 de agosto de 2020, con asistencia de las Senadoras Adriana Muñoz D'Albora (Presidenta) (desde el Congreso Nacional), Isabel Allende Bussi, Yasna Provoste Campillay, Marcela Sabat Fernández y Ena Von Baer Jahn (todas ellas por video conferencia) y del Senador señor José Durana Samir (quien reemplazó a la Senadora señora Von Baer); en sesión celebrada con fecha 3 de septiembre de 2020, con asistencia de las Senadoras Adriana Muñoz D'Albora (Presidenta), Isabel Allende Bussi, Yasna Provoste Campillay, Marcela Sabat Fernández y Ena Von Baer Jahn (todas ellas por video conferencia); en sesión celebrada con fecha 1 de octubre de 2020, con asistencia de las Senadoras Adriana Muñoz D'Albora (Presidenta), Isabel Allende Bussi, Yasna Provoste Campillay, Marcela Sabat Fernández y Ena Von Baer Jahn (todas ellas por video conferencia); en sesión celebrada con fecha 8 de octubre de 2020, con asistencia de las Senadoras Adriana Muñoz D'Albora (Presidenta), Isabel Allende Bussi (que fue reemplazada en los últimos 30 minutos de la sesión por la Senadora señora Ximena Órdenes), Yasna Provoste Campillay, Marcela Sabat Fernández y Ena Von Baer Jahn (todas ellas por video conferencia); en sesión celebrada con fecha 29 de octubre de 2020, con asistencia de las Senadoras Adriana Muñoz D'Albora (Presidenta), Isabel Allende Bussi, Yasna Provoste Campillay, Marcela Sabat Fernández y Ena Von Baer Jahn (todas ellas por video conferencia); en sesión celebrada con fecha 19 de noviembre de 2020, con asistencia de las Senadoras Adriana Muñoz D'Albora (Presidenta), Isabel Allende Bussi, Yasna Provoste Campillay y Marcela Sabat Fernández (todas ellas por video conferencia); en sesión celebrada con fecha 3 de diciembre de 2020, con asistencia de las Senadoras Adriana Muñoz D'Albora (Presidenta), Ximena Órdenes Neira (en reemplazo de la Senadora Allende), Yasna Provoste Campillay y Ena Von Baer Jahn (todas ellas por video conferencia); en sesión celebrada el 17 de diciembre de 2020, con asistencia de las Senadoras Adriana Muñoz D'Albora (Presidenta), Isabel Allende Bussi, Yasna Provoste Campillay y Ena Von Baer Jahn (todas ellas por video conferencia); en sesión celebrada el 7 de enero de 2021, con asistencia de las Senadoras Adriana Muñoz D'Albora (Presidenta), Isabel Allende Bussi, Yasna Provoste Campillay y Marcela Sabat Herrera (todas ellas por video conferencia); en sesión celebrada con fecha 14 de enero de 2021, con asistencia de las Senadoras Adriana Muñoz D'Albora (Presidenta), Isabel Allende Bussi, Yasna Provoste Campillay, Marcela Sabat Fernández y Ena Von Baer Jahn (todas ellas por video conferencia), y en sesión celebrada el 21 de enero de 2021, con asistencia de las Senadoras Adriana Muñoz D'Albora (Presidenta), Isabel Allende Bussi, Yasna Provoste Campillay, Ximena Rincón González (en reemplazo de la Senadora Allende), Marcela Sabat Fernández y Ena Von Baer Jahn (todas ellas por video conferencia)

Sala de la Comisión, a 1 de marzo de 2021.

Pilar Silva García de Cortázar

Secretaria Abogada de la Comisión

RESUMEN EJECUTIVO

SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE CONOCER INICIATIVAS Y TRAMITAR PROYECTOS DE LEY RELACIONADOS CON LA MUJER Y LA IGUALDAD DE GÉNERO, ACERCA DEL PROYECTO DE LEY SOBRE EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

(BOLETÍN N° 11.077-07)

I. PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres mediante el establecimiento de mecanismos de protección, acceso a la justicia y atención a las víctimas de violencia, tanto en el ámbito público como privado.

II. ACUERDOS:

-Indicación 1. Rechazada 3X0 (Allende, Aravena y Muñoz).

-Indicación 2. Aprobada 3X0 (Allende, Aravena y Muñoz).

-Indicación 3. Rechazada 3X0 (Allende, Aravena y Muñoz).

Informe de Comisión Especial

- Indicación 4. Rechazada 2 en contra (Allende y Muñoz) y 1 a favor (Aravena).
- Indicaciones 5 y 6. Aprobadas 3X0 (Allende, Aravena y Muñoz).
- Indicaciones 7, 8 y 8 a). Aprobadas 5X0 (Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer).
- Indicación 9. Aprobada 3X0 (Allende, Aravena y Muñoz).
- Indicación 10. Rechazada 3X0 (Allende, Aravena y Muñoz).
- Indicación 11. Aprobada 3X0 (Allende, Aravena y Muñoz).
- Indicación 12. Retirada.
- Indicaciones 13, 14 y 15. Rechazadas 3X0 (Allende, Aravena y Muñoz).
- Indicación 16. Retirada.
- Indicación 17. Aprobada 3X0 (Allende, Aravena y Muñoz).
- Indicaciones 18, 19 y 20. Rechazadas 3X0 (Allende, Aravena y Muñoz).
- Indicación 21. Retirada.
- Indicaciones 22, 23, 24 y 25. Rechazadas 3X0 (Allende, Muñoz y Von Baer).
- . -Indicación 26. Aprobada 4X0 (Allende, Muñoz, Provoste y Von Baer).
- Indicación 27. Rechazada 3X0. (Allende, Muñoz y Von Baer)
- Indicación 28. Rechazada 3X0. (Allende, Muñoz y Von Baer)
- Indicación 29. Rechazada 3 en contra (Allende, Muñoz y Provoste) y 1 a favor (Von Baer).
- Indicación 30. Aprobada 3 a favor (Allende, Muñoz y Provoste) y 1 en contra (Von Baer).
- Indicación 31. Rechazada 4X0. (Allende, Muñoz, Provoste y Von Baer).
- Indicación 32. Rechazada 4X0. (Allende, Muñoz, Provoste y Von Baer).
- Indicaciones 33 y 34. Rechazadas 3 en contra (Allende, Muñoz y Provoste) y 1 a favor (Von Baer).
- Indicaciones 35 y 36. Rechazadas 3 en contra (Allende, Muñoz y Provoste) y 1 a favor (Von Baer).
- Indicaciones 37, 38, 39 y 40. Rechazadas 4X0. (Allende, Muñoz, Provoste y Von Baer).
- Indicación 41. Aprobada 4X0. (Allende, Muñoz, Provoste y Von Baer).
- Indicaciones 42 a 47. Rechazadas 4X0. (Allende, Muñoz, Provoste y Von Baer).
- Indicación 48. Retirada.
- Indicaciones 49 y 50. Aprobadas 4X0 (Allende, Muñoz, Provoste y Von Baer).
- Indicaciones 51 y 52. Rechazadas 4X0 (Allende, Muñoz, Provoste y Von Baer).
- Indicación 53. Aprobada 3 a favor (Allende, Muñoz y Provoste) y 1 en contra (Von Baer).
- Indicaciones 54, 55, 56 y 57. Rechazadas 4X0. (Allende, Muñoz, Provoste y Von Baer).
- Indicación 58. Aprobada 4X0. (Allende, Muñoz, Provoste y Von Baer).

Informe de Comisión Especial

- indicaciones 59, 60 y 61. Rechazadas 3 en contra (Allende, Muñoz y Provoste) y 2 a favor (Aravena y Von Baer).
- Indicaciones 62 y 63. Rechazadas 5X0 (Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer).
- Indicación 64. Retirada.
- Indicación 65. Rechazada 4 en contra (Allende, Aravena, Muñoz y Provoste) y 1 a favor (Von Baer).
- Indicación 66. Rechazada 5X0 (Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer).
- Indicación 67. Rechazada 3 en contra (Allende, Muñoz y Provoste) y 2 a favor (Aravena y Von Baer).
- Indicación 68. Aprobada 4 a favor (Allende, Aravena, Muñoz y Provoste) y 1 abstención (Von Baer).
- Indicaciones 69 y 70. Rechazadas 4 en contra (Allende, Aravena, Muñoz y Provoste) y 1 a favor (Von Baer).
- Indicaciones 71 y 72. Aprobadas 4 a favor (Allende, Aravena, Muñoz y Provoste) y 1 en contra (Von Baer).
- Indicación 73. Rechazada 4 en contra (Allende, Aravena, Muñoz y Provoste) y 1 a favor (Von Baer).
- Indicación 74. Retirada.
- Indicación 75. Retirada.
- Indicación 76. Rechazada 5X0 (Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer).
- Indicación 77. Aprobada 4 a favor (Allende, Aravena, Muñoz y Provoste) y 1 abstención (Von Baer).
- Indicaciones 78 y 79. Rechazadas 4 en contra (Allende, Aravena, Muñoz y Provoste) y 1 a favor (Von Baer).
- Indicación 80. Rechazada 5X0 (Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer).
- Indicaciones 81, 82, 83 y 84. Aprobadas 5X0 (Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer).
- Indicación 85. Rechazada 5X0 (Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer).
- Indicación 86. Aprobada 5X0 (Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer).
- Indicaciones 87, 88, 89 y 90. Rechazadas 5X0 (Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer).
- Indicaciones 91, 92, 93 y 94. Aprobadas 5X0 (Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer).
- Indicación 95. Rechazada 5X0 (Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer).
- Indicación 96. Aprobada 4 a favor (Allende, Aravena, Muñoz y Provoste) y 1 en contra (Von Baer).
- Indicación 97. Rechazada 5X0 (Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer).
- Indicaciones 98 y 99. Retiradas.
- indicación 100. Rechazada 5X0 (Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer).
- Indicación 101. Aprobada 5X0 (Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer).
- Indicación 102. Rechazada 5X0 (Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer).
- Indicaciones 103, 104 y 105. Aprobadas 5X0 (Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer).
- Indicación 106. Retirada.
- Indicación 107. Inadmisibile.

Informe de Comisión Especial

- Indicaciones 108 y 108 a). Aprobadas 5X0 (Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer).
- Indicaciones 109, 110 y 111. Inadmisibles.
- Indicación 110 a). Aprobada 5X0 (Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer).
- Indicaciones 112 y 113. Aprobadas 5X0 (Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer).
- Indicación 114. Rechazada 5X0 (Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer).
- Indicación 115. Inadmisible.
- Indicación 116. Aprobada 5X0 (Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer).
- Indicación 117. Inadmisible.
- Indicaciones 118 y 119. Rechazadas 5X0 (Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer).
- Indicaciones 120 y 120 a). Aprobadas 5X0 (Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer).
- Indicación 123 a). Aprobada 5X0 (Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer).
- Indicaciones 121 a 125. Inadmisibles.
- Indicación 126. Rechazada 5X0 (Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer).
- Indicación 126 a). Aprobada 5X0 (Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer).
- Indicaciones 127 y 128. Inadmisibles.
- Indicación 129. Rechazada 5X0 (Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer).
- Indicación 130. Aprobada 4 a favor (Allende, Aravena, Provoste y Von Baer) y 1 abstención (Muñoz).
- Indicaciones 131, 132 y 133. Rechazadas 5X0 (Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer).
- Indicación 134. Aprobada 5X0 (Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer).
- Indicaciones 135, 136, 137 y 138. Rechazadas 5X0 (Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer).
- Indicaciones 139 y 140 (en cuanto a la autonomía reproductiva mujeres). Aprobadas 3 a favor (Allende, Muñoz y Provoste) y 2 en contra (Aravena y Von Baer).
- Indicación 140. (en cuanto a la autonomía sexual mujeres) Aprobada 5X0 (Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer).
- Indicaciones 141 y 142 (en cuanto a hipótesis discriminación) Aprobadas 4 a favor (Allende, Aravena, Muñoz y Provoste) y 1 en contra (Von Baer).
- Indicaciones 143, 144 y 145. Inadmisibles.
- Indicación 144 a). Aprobada 5X0 (Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer).
- Indicaciones 146 y 147. Rechazadas 5X0 (Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer).
- Indicación 148. Aprobada 5X0 (Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer).
- Indicaciones 149 y 150. Inadmisibles.
- Indicación 151. Aprobada 5X0 (Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer).

Informe de Comisión Especial

- Indicaciones 151 a) y 151 b). Aprobadas 5X0 (Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer).
- Indicación 152. Rechazada 5X0 (Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer).
- Indicaciones 153, 154, 155 y 156. Inadmisibles.
- Indicación 156 a). Aprobada 5X0 (Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer).
- Indicación 157. Aprobada 5X0 (Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer).
- Indicación 158. Inadmisibile.
- Indicación 159. Rechazada 5X0 (Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer).
- Indicación 160. Aprobada 5X0 (Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer).
- Indicación 161. Rechazada 5X0 (Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer).
- Indicación 162. Aprobada 4 a favor (Allende, Aravena, Muñoz y Provoste) y 1 en contra (Von Baer).
- Indicación 163. Inadmisibile.
- Indicación 164. Rechazada 4 en contra (Allende, Aravena, Muñoz y Provoste) y 1 a favor (Von Baer).
- Indicaciones 165 y 166. Aprobadas 5X0 (Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer).
- Indicaciones 167 y 168. Inadmisibles.
- Indicación 169. Aprobada 5X0 (Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer).
- Indicación 170. Rechazada 5X0 (Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer).
- Indicaciones 171, 172, 173, 174, 175 y 176. Inadmisibles.
- Indicación 177. Rechazada 5X0 (Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer).
- Indicación 178. Aprobada 5X0 (Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer).
- Indicaciones 179 y 180. Rechazadas 5X0 (Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer).
- Indicaciones 181 y 182. Inadmisibles.
- Indicaciones 183, 183 a) y 184. Aprobadas 5X0 (Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer).
- Indicaciones 185 y 186. Inadmisibles.
- Indicaciones 187 y 187 a). Aprobadas 5X0 (Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer).
- Indicación 188. Rechazada 5X0 (Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer).
- Indicaciones 189, 190, 191 y 192. Inadmisibles.
- Indicaciones 193 y 194 (con exclusión de referencia a los abortos) Aprobada 4X0 (Allende, Muñoz, Provoste y Von Baer).
- Indicaciones 193 y 194 (respecto de la atención de los abortos) Aprobada 2 votos a favor (Allende y Muñoz) y 1 en contra (Von Baer).
- Indicación 195. Rechazada 5X0 (Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer).
- Indicaciones 196 y 196 a). Aprobada 5X0 (Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer).

Informe de Comisión Especial

- Indicación 197. Rechazada 5X0 (Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer).
- Indicaciones 198, 199 y 200. Rechazadas 4 en contra (Allende, Muñoz, Provoste y Sabat) y 1 a favor (Von Baer).
- Indicación 201. Aprobada 5X0. (Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer).
- Indicaciones 202, 203 y 203 a). Aprobadas 4 a favor (Allende, Muñoz, Provoste y Sabat) y 1 en contra (Von Baer).
- Indicación 204. Rechazada 4 en contra (Allende, Muñoz, Provoste y Sabat) y 1 a favor (Von Baer).
- Indicación 205. Rechazada 5X0 (Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer).
- Indicaciones 206 y 206 a). Aprobada 5X0. (Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer).
- Indicaciones 207 y 208. Rechazadas 5X0 (Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer).
- Indicaciones 209 a 230. Inadmisibles.
- Indicaciones 224 a) y 224 b). Aprobadas 5X0 (Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer).
- Indicación 231. Rechazada 5X0 (Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer).
- Indicaciones 232 a 234. Inadmisibles.
- Indicaciones 235 y 236. Rechazadas 5X0 (Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer).
- Indicaciones 237 a 241. Inadmisibles.
- Indicaciones 242, 243, 244 y 246. Rechazadas 5X0 (Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer).
- Indicación 245. Aprobada 5X0 (Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer).
- Indicación 247. Aprobada 5X0. (Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer).
- Indicación 248. Rechazada 5X0 (Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer).
- Indicación 249. Rechazada 5X0 (Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer).
- Indicación 250. Retirada.
- Indicaciones 251 a 254. Rechazadas 5X0 (Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer).
- Indicaciones 255 a 257. Aprobadas 5X0. (Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer).
- Indicaciones 258 y 259. Inadmisibles.
- Indicación 260. Rechazada 5X0 (Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer).
- Indicación 260 a). Aprobada 5X0 (Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer).
- Indicaciones 261 a 263. Aprobadas 5X0. (Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer).
- Indicación 264. Inadmisible.
- Indicación 265. Aprobada 5X0. (Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer).
- Indicaciones 266 a 280 a) y 281. Aprobadas 5X0. (Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer).
- Indicaciones 282 a 285. Aprobadas 5X0. (Muñoz, Órdenes, Provoste, Sabat y Von Baer).
- Indicaciones 286, 287 y 288. Rechazadas 5X0. (Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer).

Informe de Comisión Especial

- Indicación 289. Aprobada 5X0. (Muñoz, Órdenes, Provoste, Sabat y Von Baer).
- Indicación 290. Inadmisibile.
- Indicación 291. Aprobada 5X0. (Muñoz, Órdenes, Provoste, Sabat y Von Baer).
- Indicaciones 292 y 293. Rechazadas 5X0. (Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer).
- Indicaciones 294 a 299. Aprobadas 5X0. (Muñoz, Órdenes, Provoste, Sabat y Von Baer).
- Indicación 300. Aprobada 4X0 (Allende, Muñoz, Provoste y Sabat).
- Indicaciones 301 y 302. Rechazadas 4X0 (Allende, Muñoz, Provoste y Sabat).
- Indicaciones 303, 304 y 305. Aprobadas 4X0 (Allende, Muñoz, Provoste y Sabat).
- Indicaciones 306, 307 y 308. Rechazadas 4X0 (Allende, Muñoz, Provoste y Sabat).
- Indicación 308 a). Aprobada 5X0 (Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer, y Muñoz, Provoste, Rincón, Sabat y Von Baer).
- Indicaciones 309, 310 y 310 a). Aprobadas 4X0 (Allende, Muñoz, Provoste y Sabat) y 5X0 (Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer).
- Indicación 311. Rechazada 4X0 (Muñoz, Órdenes, Provoste y Sabat).
- Indicación 312. Inadmisibile.
- Indicaciones 313 y 314. Rechazadas 4X0 (Muñoz, Órdenes, Provoste y Sabat).
- Indicación 315. Inadmisibile.
- Indicación 316. Rechazada 4X0 (Muñoz, Órdenes, Provoste y Sabat).
- Indicaciones 317 y 318. Rechazadas 4X0 (Allende, Muñoz, Provoste y Sabat).
- Indicación 319. Aprobada 4X0 (Allende, Muñoz, Provoste y Sabat, y Muñoz, Órdenes, Provoste y Von Baer).
- Indicación 320. Aprobada 5X0 (Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer).
- Indicaciones 321 a 324. Rechazadas 5X0 (Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer).
- Indicación 325. Aprobada 4X0 (Allende, Muñoz, Provoste y Sabat).
- Indicación 326. Aprobada 5X0 (Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer).
- Indicaciones 327 a 339. Rechazadas 5X0 (Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer).
- Indicación 340. Aprobada 4X0 (Allende, Muñoz, Provoste y Sabat).
- Indicaciones 341, 341 a), 342 y 343. Aprobadas 5X0 (Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer).
- Indicaciones 344 a 346. Rechazadas 5X0 (Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer).
- Indicación 347. Inadmisibile.
- Indicación 348. Aprobada 5X0 (Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer).
- Indicaciones 349 a 355. Rechazadas 5X0 (Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer).
- Indicación 356. Aprobada 5X0 (Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer).

Informe de Comisión Especial

- Indicaciones 357 a 359. Rechazadas 5X0 (Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer).
- Indicación 360. Aprobada 5X0 (Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer).
- Indicaciones 361 a 364. Rechazadas 5X0 (Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer).
- Indicación 365. Aprobada 5X0 (Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer).
- Indicación 366. Aprobada 4X0 (Allende, Muñoz, Provoste y Von Baer).
- Indicaciones 367 a 376. Rechazadas 5X0 (Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer).
- Indicación 376 a). Aprobada 5X0 (Muñoz, Órdenes, Provoste, Sabat y Von Baer).
- Indicación 377. Aprobada 3X0 (Muñoz, Provoste y Von Baer).
- Indicaciones 378 y 379. Rechazadas 3X0 (Muñoz, Provoste y Von Baer).
- Indicaciones 380 y 381. Rechazadas 3X0 (Muñoz, Provoste y Von Baer).
- Indicación 382. Rechazada 4X0 (Allende, Muñoz, Provoste y Von Baer).
- Indicación 383. Retirada.
- Indicación 384. Aprobada 4X0 (Allende, Muñoz, Provoste y Von Baer).
- Indicación 385. Retirada.
- Indicación 386. Rechazada 4X0 (Allende, Muñoz, Provoste y Von Baer).
- Indicación 387. Retirada.
- Indicación 388. Rechazada 4X0 (Allende, Muñoz, Provoste y Von Baer).
- Indicación 389 Rechazada 5X0 (Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer).
- Indicación 390. Aprobada 5X0 (Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer).
- Indicación 391. Rechazada 5X0 (Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer).
- Indicación 392. Aprobada 5X0 (Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer).
- Indicación 393. Rechazada 5X0 (Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer).
- Indicación 394. Inadmisible.
- Indicaciones 395 y 396. Rechazadas 5X0 (Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer).
- Indicación 397. Aprobada 5X0 (Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer).
- Indicación 398. Retirada.
- Indicación 399. Inadmisible.
- Indicaciones 400, 401 y 402. Rechazadas 5X0 (Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer).
- Indicación 403. Aprobada 4X0 (Allende, Muñoz, Provoste y Sabat).
- Indicación 404. Rechazada 3X0 (Muñoz, Provoste y Von Baer).
- Indicaciones 405 y 406. Aprobadas 3X0 (Muñoz, Provoste y Von Baer).

Informe de Comisión Especial

- Indicación 407. Aprobada 5X0 (Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer).
- Indicación 408. Retirada.
- Indicación 409. Aprobada 4X0 (Allende, Muñoz, Provoste y Sabat).
- Indicación 409 a). Aprobada 5X0 (Muñoz, Provoste, Rincón, Sabat y Von Baer).
- Indicación 410. Retirada.
- Indicación 411. Aprobada 4X0 (Allende, Muñoz, Provoste y Sabat).
- Indicaciones 412 y 413. Retiradas.
- Indicaciones 414, 415, 416 y 417. Aprobadas 4X0 (Allende, Muñoz, Provoste y Sabat).
- Indicación 418:
 - 418 N° 1. Rechazada 2 en contra (Muñoz y Provoste) y 1 a favor (Von Baer).
 - 418 N° 2 y 418 N°3, letra a). Aprobadas 3 X0 (Muñoz, Provoste y Von Baer).
 - 418 N° 3, letra b). Retirada.
 - 418 N°4, letra a). Aprobada 5X0 (Muñoz, Provoste, Rincón, Sabat y Von Baer).
 - 418 N° 4, letra b). Retirada.
 - 418 N°5. Aprobada 4X0 (Allende, Muñoz, Provoste y Von Baer) y 5X0 (Muñoz, Provoste, Rincón, Sabat y Von Baer).
 - 418 N° 6, letras a) y c). Retiradas.
 - 418 N° 6 (todo el texto, menos letras a y c)) Aprobada 3X0 (Allende, Muñoz y Von Baer) y 5X0 (Muñoz, Provoste, Rincón, Sabat y Von Baer).
 - 418 N° 7, 8 y 9. Rechazadas 5X0 (Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer). Posteriormente el Ejecutivo las retiró.
 - 418 N° 10. Aprobada 3X0 (Allende, Muñoz y Von Baer).
 - 418 N°11. Aprobada 5X0 (Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer).
 - 418 N°12. Rechazada 5X0 (Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer). El Ejecutivo la retiró posteriormente.
- Indicación 418 bis. Aprobada 5X0 (Muñoz, Provoste, Rincón, Sabat y Von Baer).
- Indicación 419. Aprobada 5X0 (Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer).
- Indicación 420:
 - 420 números 1, 2, 3 y 4. Retiradas.
 - 420 N° 5. Aprobada 3 X0 (Muñoz, Provoste y Von Baer).
 - 420 números 6 y 7. Retiradas.
- Indicación 421. Aprobada 5X0 (Allende, Muñoz, Provoste, Sabat y Von Baer).
- Indicaciones 422 y 423. Rechazadas 4X0 (Allende, Muñoz, Provoste y Sabat).
- Indicación 424. Retirada.

Informe de Comisión Especial

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: 52 artículos permanentes y un artículo transitorio.

IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL:

a) Normas orgánica constitucionales:

-En inciso primero del artículo 7, en lo que concierne a los partidos políticos, en virtud de lo dispuesto en el inciso quinto del número 15° del artículo 19 de la Constitución Política.

-El inciso final del artículo 13, respecto a las normas de general aplicación en los niveles de la enseñanza básica y media, conforme al inciso final del número 11° del artículo 19 de la Constitución Política.

-El artículo 15, referido a las normas básicas de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, en concordancia con el artículo 101 de la Constitución Política.

-Los artículos 32 y 37, en cuanto a su incidencia en la organización y atribuciones de los tribunales, conforme lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política. Se dirigió oficio a la Corte Suprema, en virtud de lo dispuesto por el artículo 77 de la Constitución Política de la República y el artículo 16 de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional.

-El artículo 45, referido a un nuevo deber para los fiscales del Ministerio Público, en concordancia con el artículo 84 de la Constitución Política.

Estas normas requieren para su aprobación del voto conforme de los cuatro séptimos de las senadoras y de los senadores en ejercicio, conforme lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Carta Fundamental.

b) Norma de quórum calificado: el artículo 52 por incidir en el ejercicio del derecho a la seguridad social, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 18 del artículo 19, en relación con el inciso tercero del artículo 66, ambos de la Carta Fundamental. En consecuencia, requiere para su aprobación del voto conforme de la mayoría absoluta de las senadoras y de los senadores en ejercicio, de conformidad a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 66 de la misma Carta Fundamental.

V. URGENCIA: suma.

VI. ORIGEN INICIATIVA: Mensaje de la ex Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet Jeria.

VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: segundo.

VIII. APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS: unánime, 124 votos a favor (votación en general).

IX. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 22 de enero de 2019.

X. TRÁMITE REGLAMENTARIO: segundo informe, en particular. Luego debe ser conocido por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento respecto de un número determinado de normas y por la Comisión de Hacienda, en lo que corresponda a su competencia.

XI. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA: 1) La ley N°20.820, que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y modifica normas legales que indica, de 2015; 2) la ley N°20.066, que establece la ley de violencia intrafamiliar, de 2005; 3) la ley N°19.968, que crea los tribunales de familia, de 2004; 4) la ley N°19.696, que establece Código Procesal Penal, de 2000; 5) el Código Penal; 6) el decreto ley N°3.500, que establece nuevo sistema de pensiones, de 1980 y 7) la ley N°19.970, que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN.

Valparaíso, 1 de marzo de 2021.

Pilar Silva García de Cortázar

Secretaria Abogada de la Comisión

Informe de Comisión Especial

Mauricio Fuentes Díaz

Abogado ayudante

Oficio de Comisión a la Corte Suprema

2.7. Oficio de Comisión a la Corte Suprema

Oficio de Comisión a la Corte Suprema. Fecha 02 de marzo, 2021. Oficio

Oficio N° M-01-2021

Valparaíso, 2 de marzo de 2021.

La Comisión Especial de la Mujer y la Igualdad de Género del Senado aprobó el texto del proyecto de ley en segundo trámite constitucional, sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, correspondiente al Boletín N° 11.077-07, que en copia se acompaña.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 77 de la Constitución Política de la República y el artículo 16 de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, y por orden de la Presidenta de la Comisión Especial, Senadora señora Adriana Muñoz D'Albora, me permito recabar la opinión de la Excelentísima Corte respecto de los artículos 32 y 37, que fueron incorporados en el segundo trámite constitucional por la Comisión Especial de la Mujer y la Igualdad de Género.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

Pilar Silva García de Cortázar

Secretaria Abogada de la Comisión

AL PRESIDENTE

DE LA EXCELENTÍSIMA CORTE SUPREMA

MINISTRO SEÑOR GUILLERMO SILVA GUNDELACH

PRESENTE

Oficio de Comisión a la Corte Suprema

2.8. Oficio de Comisión a la Corte Suprema

Oficio de Comisión a la Corte Suprema. Fecha 12 de octubre, 2022. Oficio

OFICIO No CU188/2022

Valparaíso, 12 de octubre de 2022.

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA EXCELENTÍSIMA CORTE SUPREMA DON JUAN EDUARDO FUENTES BELMAR

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de la Mujer y Equidad de Género, unidas, han comenzado el estudio en particular del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia (Boletín No 11.077 -07).

Con ocasión del análisis de esta iniciativa, los integrantes de esta Comisión han acordado consultar la opinión de la Excelentísima Corte Suprema sobre determinados preceptos e indicaciones que recaen en este proyecto. Las normas que se someten a consulta son las siguientes: artículos 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 35, inciso final; 36, 37, 40, 41, 42, 43, 46 (incisos primero, segundo y tercero), 47, 49 (Nos. 7, 12, 13) y 50.

Lo que me permito solicitar a V. E., de conformidad a lo dispuesto en los artículos 77, inciso segundo y siguientes, de la Carta Fundamental, y 16 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

Para mejor comprensión de lo solicitado, se adjunta texto comparado relativo a la referida iniciativa.

Dios guarde a US.

MATÍAS WALKER PRIETO

Presidente

RODRIGO PINEDA GARFIAS

Secretario

Oficio de la Corte Suprema a Comisión

2.9. Oficio de la Corte Suprema a Comisión

Oficio de la Corte Suprema a Comisión. Fecha 08 de noviembre, 2022. Oficio

[Oficio de Corte Suprema a Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de la Mujer y Equidad de Género unidas del Senado](#)

Segundo Informe de Comisión de Constitución

2.10. Segundo Informe de Comisión de Constitución

Senado. Fecha 04 de marzo, 2024. Informe de Comisión de Constitución en Sesión 101. Legislatura 371.

SEGUNDO INFORME DE LAS COMISIONES DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO Y DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO, UNIDAS, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

BOLETIN N° 11.077-07

Constancias / Normas de Quorum Especial / Consulta Excma. Corte Suprema / Propuesta de Cambio de Nombre del Proyecto / Asistencia / Artículo 124 Reglamento del Senado / Discusión en Particular / Modificaciones / Texto / Acordado / Resumen Ejecutivo / Índice

HONORABLE SENADO:

Las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Mujer y Equidad de Género, unidas, tienen el honor de emitir el segundo informe sobre el proyecto de ley señalado en el epígrafe. Esta iniciativa se encuentra en segundo trámite constitucional y fue iniciada en Mensaje de la expresidenta de la República, señora Michelle Bachelet Jeria, con urgencia calificada de “discusión inmediata”.

- - -

Se deja constancia que con fecha 11 de mayo de 2022, la Sala del Senado acordó que el proyecto debía ser analizado, durante el trámite de segundo informe, por las mencionadas comisiones unidas.

Seguidamente, será considerado por la Comisión de Hacienda, la que deberá analizar la incidencia presupuestaria de esta iniciativa.

- - -

CONSTANCIAS

-Normas de quorum especial: Sí tiene.

- Consulta a la Excma. Corte Suprema: Sí hubo.

- Proposición de cambio de nombre del proyecto: Sí hubo.

- - -

NORMAS DE QUORUM ESPECIAL

a) Normas orgánicas constitucionales:

- Los artículos 9 letra a) y 12, respecto a las normas de general aplicación en los niveles de la enseñanza básica y media, conforme al inciso final del número 11° del artículo 19 de la Constitución Política.

- Los artículos 23 y 24 que crean y definen funciones de la Comisión de Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género, en cuanto se relaciona con el artículo 38 de la Constitución Política. En efecto, la creación y determinación de funciones y atribuciones de un Comité o Consejo, en tanto órgano nuevo de la Administración del Estado, llamado a ejercer potestades públicas, es materia de ley orgánica constitucional, en conformidad con el mencionado artículo 38.

-Los artículos 29, 31, 33, inciso final, 34, 35, 36, 38, 39 inciso final, 40, 41, 44 inciso primero, 45, 46, 47, 50 (incisos primero, segundo y tercero) 51. Artículo cuarto, (N°s 10, 14 y 15) y quinto, en cuanto a su incidencia en la organización y atribuciones de los tribunales, conforme lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

-Los artículos 48 y 49, referido a un nuevo deber para los fiscales del Ministerio Público, en concordancia con el artículo 84 de la Constitución Política.

Estas normas requieren para su aprobación del voto conforme de la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio, conforme lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Carta Fundamental.

b) Norma de quorum calificado: el artículo octavo, por incidir en el ejercicio del derecho a la seguridad social, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 18 del artículo 19, en relación con el inciso tercero del artículo 66, ambos de la Carta Fundamental. En consecuencia, requiere para su aprobación del voto conforme de la mayoría absoluta de las senadoras y de los senadores en ejercicio, de conformidad a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 66 de la misma Carta Fundamental.

- - -

CONSULTA EXCMA. CORTE SUPREMA

Se hace presente que las Comisiones Unidas de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de la Mujer y Equidad de Género del Senado, enviaron Oficio N° CL/188/2022 fecha 12 de octubre de 2022, solicitando el parecer de la Excelentísima Corte Suprema respecto de los artículos 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 35 inciso final, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 46 (incisos primero, segundo y tercero), 47, 49 (N°s 7, 12, 13) y 50 del texto aprobado por la Comisión Especial Encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de Género, en cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 77 de la Carta Fundamental, y por el artículo 16 de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, toda vez que dicha iniciativa incide en la organización o atribuciones de los tribunales de justicia.

Posteriormente, el Máximo Tribunal emitió su opinión en torno al proyecto de ley en estudio, mediante Oficio N° 224-2022, de fecha 8 de noviembre de 2022.

- - -

PROPUESTA DE CAMBIO DE NOMBRE DEL PROYECTO

El título que se ha asignado a esta iniciativa legal es “Proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”.

Con la finalidad de adecuar el título del proyecto a su contenido y objeto, las Comisiones Unidas de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de la Mujer y Equidad de Género del Senado, acordaron modificar su denominación en el siguiente sentido:

“Proyecto de ley que estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, en razón de su género.”.

Dicha modificación fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes, Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti), Ebensperger (Sanhueza), Núñez y Pascual (Huenchumilla) y señores Galilea y Prohens.

- - -

ASISTENCIA

A una o más de las sesiones en que las Comisiones unidas trataron el proyecto de ley asistieron, además de sus miembros, los Honorables Senadores, señoras Yasna Provoste Campillay, Ximena Rincón González y Paulina Vodanovic Rojas, y señor José Miguel Insulza Salinas. Asimismo, concurrió el exsenador señor Álvaro Elizalde Soto.

Dejamos constancia que ejercieron sucesivamente la Presidencia de las comisiones unidas, el Honorable Senador señor Walker y la Honorable Senadora señora Ebensperger

Participaron, también, las siguientes personas:

- Del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, la Ministra, señora Antonia Orellana; la Jefa de Departamento de Reformas Legales, señora Carolina Contreras y las ex jefas del Departamento mencionado, señoras Grace

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Schmidt y Camila de la Maza; las asesoras, señoras Laura Dragnic, Paloma Galaz y Belén Torres; la Jefa de Prensa, señora Carolina Araya; las periodistas, señoras Evelyn Gómez, Camila González e Inés Fernández y señor Pablo González.

- Del el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, concurrió, la Ministra, señora Carolina Tohá, acompañada por los asesores señora Francisca Bozzo y señores Cristóbal Valenzuela y José Tomás Humud. y, por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, acudieron el Coordinador, señor Carlos Arrué y las asesoras, señoras Francisca Oyarzún, Valentina Barahona, Carola Cotroneo, Sofía Fuentes y Loreto González.

- Además, intervino en el estudio del proyecto de ley, la Directora de la Unidad Especializada en Género del Ministerio Público, señora Ivonne Sepúlveda.

- De igual manera, se hace presente que, a una de las sesiones que celebró las Comisiones Unidas, fueron invitados a exponer, por el Banco Mundial, la representante en Chile, señora Virginia Brandon, la consultora en Chile, señora Francisca Corona; el especialista Senior en Desarrollo Social para América Latina y el Caribe en Violencia de Género, señor Manuel Contreras; los consultores a cargo de los componentes de Procesos TI del proyecto, señora Alejandra Sáez y señor Alejandro Barahona, y la encargada del proceso legal del proyecto, señora Patricia Reyes y, por la Asociación de Abogadas Feministas de Chile, ABOFEM, la Directora Ejecutiva, señora Danitza Pérez.

- Asimismo, concurrieron el abogado de la Corporación Comunidad y Justicia, señor Gustavo Baehr; los asesores de la Fundación Jaime Guzmán, los señores Sebastián Videla y Arturo Hasbún; la vocera de la Agrupación de familiares de Víctimas de Femicidio, señora Julieta Rivera y, el asesor de la Biblioteca del Congreso Nacional, el señor Juan Pablo Cavada.

- Por último, estuvieron presentes los siguientes asesores parlamentarios: de la Senadora Luz Ebensperger, las señoras Paola Bobadilla, Daniela Farias y el señor Felipe Hübner; del Senador Alfonso De Urresti, las señoras Alejandra Fischer y Fernanda Valencia; de la Senadora Isabel Allende, el señor Hermes Ortega; de la Senadora Claudia Pascual, la señora Macarena Galaz y el señor Roberto Carrasco; de la Senadora Paulina Núñez, las señoras Johana Godoy y Carmen Cisternas; del Senador señor Rodrigo Galilea, los señores Benjamín Sáenz y Benjamín Lagos; del Senador Luciano Cruz-Coke, los señores Jorge Hagedorn y Carlos Lobos; de la Senadora señora Yasna Provoste, la señora Gabriela Donoso y el señor Rodrigo Vega; del Senador señor José Miguel Insulza, la señora Lorena Escalona; del Senador señor Matías Walker, el señor Ignacio Ortega; del Senador señor Pedro Araya, el señor Pedro Lezaeta; del Senador señor Daniel Núñez, la señora Johana Godoy; del Senador señor Gustavo Sanhueza, la señora Carolina Navarrete; del Senador señor Juan Ignacio Latorre, la señora Valeria Cárcamo; del Senador señor Juan Castro Prieto, los señores Daniel Quiroga y Sergio Mancilla; del Comité UDI, los señores Cristián Livingston y Fernando Castro; del Comité RN, el señor Eduardo Méndez, y del Comité PS, los señores Cristián Durneg y Luciano Candia

Finalmente, hacemos presente que la abogada ayudante señora Paulina Collado colaboró en la elaboración de este informe.

- - -

ARTÍCULO 124 REGLAMENTO DEL SENADO

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento del Senado, se deja constancia de lo siguiente:

1.- Artículos o numerales que no fueron objeto de indicaciones ni modificaciones: No hay.

2.- Indicaciones aprobadas sin modificaciones: N°s 16, 17, 18, 19, 20, 25, 32, 43, 50, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 72, 82, 84, 85, 88, 91, 92, 94, 109 C), 119, 120, 121, 122 A).

3.- Indicaciones aprobadas con modificaciones: N°s 2, 3, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 37, 38, 40, 44, 47, 48, 49, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 61, 66, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 86, 87, 89, 90, 93, 95, 96, 96 A), 96 B), 97, 98, 98 B), 99, 100, 101, 102, 103, 103 A), 104, 105, 106, 107, 109, 109 A), 109 B), 109 D), 109 E), 109 F), 113, 116 A), 116 B), 117, 118, 122, 123, 124, 125.

4.- Indicaciones rechazadas: N°s 10, 11, 12, 34, 35, 36, 42, 45, 46, 51, 110, 115, 116.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

5.- Indicaciones retiradas: N°s 1, 6, 7, 26, 39, 41, 54, 57, 70, 98 A), 98 C), 103 B), 104 A), 108, 111, 112, 114, 126.

6.- Indicaciones declaradas inadmisibles: No hay.

- - -

DISCUSIÓN EN PARTICULAR[1]

Al comenzar el estudio en particular de la iniciativa, expuso la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Antonia Orellana, quien hizo una presentación general del conjunto de indicaciones formuladas por el Poder Ejecutivo

Con el fin de contextualizar su presentación, la señora Ministra indicó que desde el año 2013 aumentó un 9,5% la cantidad de mujeres que declaran haber sido víctimas alguna vez de violencia perpetrada por un familiar, su pareja, o expareja, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización por violencia intrafamiliar realizada por el Centro de Análisis de la Subsecretaría para la Prevención del Delito. Por otro lado, prosiguió, desde el año 2017 hubo un aumento de un 55% en las denuncias de delitos sexuales y de un 41,7% en el número de femicidios frustrados.

Respecto a las cifras señaladas, previno que se tomaron en cuenta los datos hasta el año 2021, para comparar equitativamente los tipos penales vigentes, y, además, porque las cifras del año 2021 pueden ser engañosas al producirse un descenso de los casos como consecuencia de las cuarentenas y del funcionamiento de los tribunales mediante herramientas telemáticas.

Enseguida, hizo presente que a nivel global se discute sobre si efectivamente existe una agudización de los casos, o si bien, por primera vez el fenómeno se mide de forma adecuada, toda vez que existe una mejor coordinación entre los organismos competentes. Sin embargo, sostuvo, aún no existe información suficiente que permita afirmar que se ha generado un aumento, porque el alza se produce en la medida que se tipifican nuevos delitos, que antes permanecían en impunidad.

En relación a lo anterior, subrayó la importancia de hacerse cargo de las expectativas de justicia que generan los nuevos tipos penales, siendo este tema uno de los enfoques de la cartera ministerial a la que representa. Lo anterior, ha motivado la búsqueda de un nuevo sistema de gestión, atención, prevención y reparación, por cuanto uno de los mayores motivos para no denunciar, dice relación con la percepción de poca eficacia de la denuncia.

Seguidamente, afirmó que pese a los avances que se han alcanzado desde 1990, hoy no existe obligación de coordinación en la entrega de información entre los diversos actores que intervienen en estos asuntos. Agregó que la falta de datos hace muy difícil rastrear e identificar tendencias que permitan generar mejores políticas públicas, porque el Estado pregunta a las víctimas en varias oportunidades la información, y los antecedentes obtenidos tienen distinta calidad y contenido. En este escenario, dijo, es difícil mejorar las interacciones de las víctimas con el Estado, lo que dificulta a su vez, la toma de decisiones preventivas.

Para ahondar en lo señalado, expuso el siguiente gráfico:



En la imagen, señaló, se puede ver la evolución de la cantidad de dispositivos y de la oferta programática del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, de las casas de acogida, de centros de la mujer, de centros de violencia sexual, de centros de atención y reparación integral y de las duplas psicosociales, que se mantienen estables.

Luego, adujo, si se superpone la evolución de los delitos se podría decir que no hay relación entre los dispositivos que se abren y lo que buscan responder. No obstante esto, hoy se presenta la oportunidad de que esa curva coincida con la ubicación de las zonas más crítica respecto a estos delitos, y de orientar la oferta a un enfoque preventivo, pues es sabido que la mayoría de las mujeres tarda en promedio siete años en denunciar y toda la oferta programática se activa cuando existe una denuncia, lo que permite concluir que la oferta llega años tarde.

Luego, planteó que estos antecedentes fundamentan las decisiones relativas al proyecto de ley, el cual fue re estructurado en base a cuatro títulos. El primero, especificó, denominado "Objeto y Definiciones". Con esta medida

Segundo Informe de Comisión de Constitución

se busca mejorar algunos conceptos e incorpora los supuestos en que niños, niñas y adolescentes sufren violencia cuando se daña a sus madres y cuidadoras, reconociendo que, a su vez, la sufren en iguales términos. Enseguida, se precisan las formas de violencia y los principios que fundan esta ley marco con el fin que la respuesta sea más fácil a nivel judicial, administrativo y en la elaboración de políticas públicas.

Enseguida, expuso que el segundo título trata sobre la prevención de la violencia de género y de la atención y protección de las víctimas y, particularmente, sobre la forma en que se organizará el sistema, de manera tal que el Estado no pregunte tantas veces a las víctimas para no desincentivarlas a denunciar por tener que entregar respuestas una y otra vez. Por otro lado, el tercer título tiene que ver con el resguardo de las garantías para el acceso a la justicia y el cuarto con modificaciones a otros cuerpos normativos.

A mayor abundamiento, precisó que el título segundo establece deberes generales para los órganos del Estado de adoptar medidas de prevención y erradicación de la violencia. Así, se establecen también los mandatos sectoriales en educación, salud, seguridad pública, penitenciaria y en materia laboral. Por otro lado, se crea una comisión de articulación interinstitucional para abordar la violencia de género, que tendrá como principales funciones aprobar el Plan Nacional para la Violencia de Género, con una duración de seis años y cuyo objetivo será mejorar la respuesta estatal de manera integral e intersectorial.

La señora Ministra subrayó que el objetivo de crear instrumentos que tengan metas, es precisamente evaluar las acciones y coordinar las medidas que cada órgano adopte en el marco de sus competencias, porque cada vez existe una mayor demanda de todos los servicios estatales, en la medida que aumenta la conciencia sobre el fenómeno. Por tanto, resulta necesario coordinar las decisiones que se tomen para no caer nuevamente en acciones redundantes.

En otro orden de ideas, expresó que un punto fundamental propuesto es la creación de un sistema integrado de información sobre violencia de género, que consiste en un expediente único de organización de datos personales e información, que permitirá, entre otras cosas, levantar alertas tempranas sobre víctimas que estén siendo asistidas por el Estado. Por ejemplo, administrativamente hoy no existe ninguna forma de que una mujer que se atendió en un centro de la mujer en Macul e ingrese a otro centro de la mujer, ese nuevo dispositivo conozca el diagnóstico y los hechos ocurridos en forma previa, lo que, en definitiva, lleva a un mal diagnóstico y conlleva un riesgo para ella.

En relación al mismo punto, destacó que la atención mediante la línea de violencia extrema les ha permitido constatar que la ficha de atención y detección de las víctimas muestran varias atenciones en distintos centros o instituciones, sin que ello conduzca a una atención efectiva. Entonces, en su opinión, la confección de este sistema integrado de información es una urgencia para organizar la intervención. Esto, además permitirá generar información anonimizada con el fin de evaluar el impacto de las políticas públicas, identificar necesidades de legislación, políticas o procedimientos nuevos.

Para complementar lo expuesto, señaló que la creación de un expediente único de casos no es una idea nueva, sino que recoge el trabajo de administraciones anteriores en conjunto con el Banco Mundial, que derivó en un diagnóstico sobre la necesidad de contar con una hoja de ruta para la atención, que se concretizó en un plan, existiendo actualmente un proceso de pilotaje de esta plataforma única de gestión.

A continuación, el Honorable Senador señor De Urresti recordó que en materia penal se creó un sistema para mejorar el foco investigativo, el Banco Unificado de Datos (BUD). Al respecto fue del parecer que resulta importante evaluar el éxito y los fracasos de este sistema, porque el Ministerio Público ha hecho presente ciertos nudos críticos al respecto.

Sobre este tema, la señora Ministra puntualizó que recogieron el diagnóstico elaborado por el Banco Mundial en conjunto con el gobierno anterior. Agregó que, si bien coincide en la experiencia del BUD, el primer foco es orientar la oferta programática, la forma en que se ingresa a esta y su seguimiento, porque se pueden generar diagnósticos sin una intervención. Entonces, dijo, el sistema incluye un mecanismo de atención telemática para llamadas de emergencia, el sistema de gestión de programas de Sernameg, y los datos sobre atenciones, lo que permitirá mejorar la aplicación de la Pauta Unificada de Riesgos, que es un instrumento que permite a aquél que realiza la primera atención, detectar el peligro en que se encuentra una mujer, de manera más estandarizada.

Hizo hincapié que, preguntar solo una vez y generar alertas tempranas, permite establecer obligaciones en la

Segundo Informe de Comisión de Constitución

coordinación de la red estatal, porque existe resistencia en los operadores del sistema de justicia y duplicidad en la atención que otorgan. Entonces, añadió, parece ser el momento de dejar asentado administrativamente y en la ley una forma para enfrentar este problema.

Por otro lado, continuó, el modelo representa un sistema más seguro, en atención a las brechas de seguridad que ha tenido la gestión de la información en los últimos días, sobre todo si se tiene en consideración que se trata de datos sensibles, que dicen relación con niños, niñas y adolescentes.

La segunda función de este sistema integrado, prosiguió, se relaciona con la adopción de decisiones de política pública, en tanto, para elaborar el Plan Nacional de Denuncias es necesario generar un análisis estadístico que pueda intercambiarse con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Registro Civil, Poder Judicial y con el Ministerio Público.

Consideró relevante destacar que la falla de los datos y en la gestión con la que operan muchos programas de atención, impiden que puedan tener una expansión significativa de éstos, aspecto que precisamente buscan mejorar. Para esto, estos pasos son fundamentales para que ninguna mujer o niña quede sin resguardo.

Puntualizó que el sistema también les permitirá planificar mejor los cupos disponibles, la ubicación de las víctimas y la interacción de los servicios donde haya brechas de atención. Si bien reconoció que hay cosas que no se pueden subsanar con un centro, sí puede resolverse mediante un centro de atención a víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Hoy esa articulación funciona a punta de voluntad de las directoras regionales y de las funcionarias del servicio, y la idea es que el trabajo se pueda asentar, para intervenir las listas de espera en las zonas con mayor demanda, que es un compromiso adoptado a su vez con los alcaldes.

Enseguida, consideró que un punto importante, trabajado en conjunto con el Banco Mundial, es la calidad de los datos. Al establecer un registro único de mujeres víctimas de violencia, permite mejorar los sistemas de reporte y las bases datos. Incluso, relató, han ocurrido eventos, como un incendio, que destruyeron expedientes con información valiosa para casos en curso, lo que en la práctica ha impedido un buen desempeño judicial de los intervinientes y un almacenamiento centralizado.

A continuación, se refirió al acceso a la justicia, destacando el fortalecimiento de las medidas cautelares y el establecimiento de un mecanismo de supervisión judicial para garantizar su cumplimiento y pertinencia. Señaló que uno de los principales reclamos en la actualidad tiene que ver con la eficacia de estas medidas, para esto, el legislador ha tomado algunas acciones, como la creación del sistema de monitoreo telemático para víctimas. Comentó que, para llegar a esta idea, consideraron la experiencia de tribunales que ya lo han implementado y han tenido buenos resultados en el cumplimiento de las cautelares, es decir, esto recoge las buenas prácticas que ha llevado a cabo el Poder Judicial.

En este sentido, agregó, se establece la facultad para decretar medidas cautelares respecto de las obligaciones de alimentos y suspensión del régimen comunicacional, lo que da cuenta de una realidad extendida, porque parte de la estrategia de la defensa en caso de denuncia por violencia, es demandar el cuidado personal, relación directa y regular o rebaja de la pensión de alimentos, materias que se solucionan fuera del tribunal, negociando, por tanto, el retiro de la denuncia ante la amenaza de una demanda.

Adicionalmente, destacó, la propuesta también busca avanzar en las obligaciones establecidas por la ley de garantías de la infancia, para distinguir con mayor nitidez el efecto de la violencia en los niños y niñas, así como también busca proveer oferta programática adecuada para el acompañamiento psicosocial y jurídico de las mujeres y niñas víctimas de violencia., porque, como se ha comentado, muchas de las campañas llaman a mujeres jóvenes a denunciar, sin embargo, no cuentan con oferta programática especializada en adolescentes. Así como el Servicio Mejor Niñez no la tiene respecto a violencia de género, la Corporación de Asistencia Judicial, y Sernameg no puede representar jurídicamente a menores de edad, por tanto, si bien recomiendan denunciar, no cuentan con acompañamiento posterior.

Respecto al acceso a la justicia, manifestó que pretenden establecer medidas especiales para los casos de violencia sexual, con énfasis en la disminución de la victimización secundaria y de los estereotipos de género en contra de las víctimas. Señaló que esta medida busca hacerse cargo de recomendaciones internacionales y de la constatación de malas prácticas como la construcción de defensas jurídicas que mezclan estereotipos de género para que sea la víctima quien deba demostrar su inocencia, y no el agresor.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

En otro orden de ideas, se refirió al informe financiero, y planteó que, al ser del año 2017, tenía contemplado recursos para la atención primaria en salud, un call center para el Ministerio Público y un abogado por región para dar seguimiento a las causas que ingresaron a través de Sernameg, lo que da cuenta de la precariedad con la que opera el sistema. El año 2021, gracias al trabajo de la Comisión de la Mujer y Equidad de Género, se adicionó un ítem para la instalación de software para dar seguimiento a las medidas cautelares y a las suspensiones condicionales de procedimiento, que son muy comunes en estas causas.

Así, puntualizó, en estos tres ítems, el costo total del proyecto presentado a tramitación en el año 2017 era de \$2.353.207 (miles de pesos). En el año 2021, se emitió un nuevo Informe, que adicionó \$104.734 (en miles de pesos) por una única vez, para implementar un sistema informático para el seguimiento de medidas cautelares, medidas accesorias y de suspensiones condicionales y sentencias, para ser administrado por el Poder Judicial.

Aclaró que, dado que el énfasis del presente paquete de indicaciones, se encuentra en la articulación intersectorial y en la atención a las víctimas de violencia de género, se ha generado por parte de la Dirección de Presupuestos un informe sustitutivo que contempla los ítems de tecnología de la información, de personal y de profesionales de planificación, de atención en violencia y de un nuevo staff de abogados para las Seremis.

En virtud de lo anterior, agregó, el proyecto irroga un mayor gasto fiscal para el Ministerio de Salud, lo que genera en total un gasto de \$2.831.209 miles de millones de pesos, siendo esperable que sea fortalecido una vez que se implemente la plataforma de gestión.

Lo planteado representa un esfuerzo presupuestario y de levantamiento de evidencia entre todos los órganos intervinientes, que permitirá asignar recursos para las labores de prevención, atención y reparación que estén a la altura de la expectativa que estos años de avances legislativo han generado.

Al culminar su intervención, la señora Ministra resaltó la importancia de atender no solo el marco jurídico, sino las condiciones para el cumplimiento del sistema, porque a propósito de las cifras sobre los motivos para no denunciar, es dable sostener que ha aumentado la desconfianza en la capacidad del Estado y de las instituciones judiciales para resolver la violencia de género, lo que ha provocado que desde el año 2017 hayan aumentado otras salidas al conflicto, como el fenómeno de las denominadas “funas”, que a su vez han derivado en un aumento de juicios por injurias y calumnias. Sin perjuicio de esto, en su opinión, con la adecuada implementación del proyecto de ley, en conjunto con otras medidas, se juegan la posibilidad de demostrar que el Estado de Derecho puede hacer cargo adecuadamente de esa expectativa de justicia.

Enseguida, la Honorable Senadora señora Pascual valoró la presentación y subrayó que, en consideración al tiempo que ha transcurrido en la tramitación del proyecto, es indudable la necesidad de actualizar su texto, ya sea por el avance en materia de consensos de política pública y culturales sobre la comprensión de fenómenos determinados, en este caso la violencia de género, o ya sea por el avance de otras normativas complementarias.

En segundo lugar, compartió el análisis sobre el aumento de los casos de violencia y reconoció que existe un debate a nivel internacional, pero postuló que en Chile el aumento de los casos también se debe por la prevalencia de percepción de ser víctima, gracias a un trabajo sostenido que ha tenido el Estado desde las políticas públicas con los distintos gobiernos, para generar conciencia en materia de violencia de género. Lo anterior, explicó, sucedió por ejemplo con el proyecto de despenalización del aborto en 3 causales, que permitió poner en la agenda pública del país un tema que no se discutía, que es la violencia sexual de niñas, adolescentes y mujeres, vinculados a casos de violencia intrafamiliar.

En este contexto, opinó que hay tramitaciones legislativas que generan un marco de conversación en el país que hace asumir fenómenos complejos como este.

En tercer término, consideró oportuno analizar con mayor detalle por qué no ha funcionado del todo bien la Pauta Unificada de Evaluación del Riesgo, en el entendido que efectivamente las instituciones son reacias a compartir sus datos y plataformas. Con el BUD ocurrió algo similar, relató, hay un primer esfuerzo de articular la información, de compartir y provocar una adecuada coordinación

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Por otro lado, prosiguió, se ha planteado que hubo una evaluación del Banco Mundial en materia de datos. Puntualizó que se debe analizar si esto prosperó o no, así como la idea del repositorio en la División de Estudios y Capacitación del Ministerio respecto a las estadísticas de violencia de género en el país. Así, unificando la información que reporta Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público, como dato ex post o como estadística, permitiría saber qué cosas funcionan o no, y de esa experiencia identificar qué lecciones desprenden.

Enseguida, comentó que una gran problemática es la situación de niñas y adolescentes, pues para abordar el tema, una opción es ampliar las facultades del Ministerio y de Sernameg o bien, articularse con todos los organismos con competencia en la materia. Desde esa perspectiva, consultó si las indicaciones incorporan un rol a la Defensoría de la Niñez en la materia.

Por último, en lo que respecta al presupuesto, preguntó cuánto énfasis se presenta en nuevos gastos, en materia de salud y del Ministerio Público. Asimismo, consultó por qué se contratan abogados en las seremis y no en el Servicio Nacional de la Mujer, que tiene la facultad de representar judicialmente al estar a cargo de los distintos programas.

Acto seguido, la señora Ministra de la Mujer y Equidad de Género aclaró que la contratación de abogados será para que integren Sernameg y no las Seremis.

A su turno, el Honorable Senador señor De Urresti, manifestó una grata impresión sobre la presentación, pues explica con claridad cómo se articulará el sistema. Fue del parecer que, con independencia de la posición política de cada uno, es deber del Estado configurar un sistema que aborde el tema, y el propuesto permite que exista un procedimiento.

En ese contexto, recordó la tramitación del proyecto de ley que reguló las entrevistas video grabadas, instancia que surgió ante las críticas al sistema en que las víctimas debían reiterar numerosas veces su testimonio.

A continuación, retomó la idea del Banco Unificado de Datos, que busca enfrentar el particularismo de los organismos que no comparten sus datos, situación que ocurre incluso en el Ministerio Público entre distintas fiscalías. Destacó que otro concepto relevante es el análisis de foco investigativo, que implica que, en aquellos casos en que se verifica una conducta reiterada no solo de un agresor, sino que puede darse en un barrio, en un colegio o en otros contextos, cabe investigar el foco donde ocurre y no solo el resultado.

Concluyó su intervención señalando que un sistema como este también se propuso en sede penal, modelo que ha tenido éxitos y fracasos. Estimó conveniente trabajar en la tramitación del proyecto de ley por títulos y constituir una mesa de trabajo en conjunto con los asesores para perfeccionar esta iniciativa

Luego, el Honorable Senador señor Walker manifestó que concordaba con la idea en realizar un trabajo coordinado con el Ministerio del ramo para avanzar de la forma más adecuada en esta materia.

La Honorable Senadora señora Ebensperger agradeció la exposición de la señora Ministra y, si bien compartió el objetivo del proyecto de ley, mostró preocupación por la sistematización de lo que se quiere establecer y por el Banco Unificado de Datos, porque en esta y en otras materias ha quedado en evidencia que el éxito de las investigaciones queda comprometido cuando ciertos órganos se niegan a entregar datos. Del mismo modo, compartió la idea de establecer este sistema, sin embargo, sostuvo que se debe simplificar, porque al consagrar tantos elementos, se vuelve confuso, dando lugar a distintas interpretaciones, situación que termina frustrando el objetivo deseado.

A su vez, manifestó que era relevante coordinar y replantearse algunos artículos para que sean coherentes con otras normas ya vigentes en esta materia, porque, desde su punto de vista, existen algunas contradicciones.

Hizo presente que, al encontrarse la discusión en el análisis en particular, ya se analizó por la Comisión Especial de

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Mujeres y Equidad de Género, pero es primera vez que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento lo estudia. Por esto, estimó importante escuchar previamente a un penalista experto en materia de violencia contra la mujer, así como a un sociólogo o psicólogo que permitan clarificar el tema y cómo enfrentarlo.

Luego, preguntó a la señora Ministra por la contratación de nuevos abogados, esto, porque al tramitar la Ley de Presupuestos para el Sector Público del año 2023, y específicamente la partida del Ministerio de Justicia, se evidencia que también cuentan con un programa. Entonces sería importante saber qué hacen los otros ministerios en la materia, si ya se presentó un programa de curaduría, particularmente para abordar casos de violencia en general, en tanto, es conveniente coordinar estos esfuerzos cuando los recursos son escasos.

Seguidamente, el Honorable Senador señor Araya agradeció la asistencia de la señora Ministra y mostró disposición para colaborar y avanzar en la tramitación del proyecto, coincidiendo en que se trata de una iniciativa muy distinta a la contenida inicialmente en el Mensaje.

Asimismo, pidió a la señora Ministra mayores detalles sobre cómo piensan conformar el sistema integrado, toda vez que en materia penal el BUD no ha funcionado correctamente. En ese contexto, es probable que el sistema propuesto fracase, principalmente porque requerirá información de instituciones que no dependen jerárquicamente de Sernameg, o incluso, del Gobierno, como por ejemplo los municipios.

Recordó que la Comisión ha discutido largamente el proyecto sobre indulto o amnistía a los presos de la revuelta, y uno de los grandes problemas que presenta es que no existe información sistematizada. Entonces, pareciera ser que este proyecto representa un primer esfuerzo serio por tener un mecanismo sistematizado de información, lo que en la práctica puede fracasar. Por esto, pidió la confección de un diseño claro, que establezca la obligación de las instituciones de entregar la información, bajo el riesgo de sanción en caso de que no se cumpla.

Respecto de las modificaciones al sistema de justicia, sugirió la solicitud de un informe a la Corte Suprema para saber cuál es el escenario en los Tribunales de Justicia. Así, estimó oportuno cruzar la información del informe oficial entregado por el máximo tribunal, sin perjuicio que se pueda pedir a algunos jueces de familia que ya han colaborado con la Comisión que entreguen su visión, principalmente la de magistrados de regiones.

A continuación, el Honorable Senador señor Sanhueza se mostró a favor de avanzar en la construcción de un sistema integral y concordó con el Honorable Senador señor Araya en cuanto a la necesidad de uniformar el lenguaje utilizado por las distintas instituciones.

Por otro lado, recordó que en marzo comenzó a regir la ley N° 21.430 que da garantía y protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, porque los hechos de violencia hacia la mujer tienen una implicancia directa en el bienestar de los hijos, por lo que resulta necesario analizar cómo se compatibiliza esta normativa con el proyecto de ley. Esta inquietud, explicó, surge porque en la práctica, cuando se verifica un hecho de violencia hacia a la mujer se invisibiliza la situación de los niños, por lo que esta instancia es una oportunidad para dar el realce necesario al tema.

A continuación, el Honorable Senador señor Walker preguntó cómo abordarán el fenómeno de la violencia escolar contra mujeres, sobre todo como ha quedado en evidencia en casos recientes de connotación pública.

Para responder las preguntas formuladas, la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Orellana, indicó que resulta conveniente distinguir el caso de las niñas y adolescentes que son víctimas directas de violencia de género y aquellos en que son víctimas producto de la violencia de género sufrida por sus madres o cuidadoras. Ambas hipótesis están tratadas en el sistema de protección que se acaba de crear y que está en plena implementación.

Por lo anterior, hizo presente que buscan no redundar en la política pública. Así las cosas, la Defensoría de la Niñez ha aumentado su presupuesto, pero no tiene competencias para representar judicialmente, enfocándose en el sistema de garantías, en consecuencia, existe un compromiso de trabajar en la oferta programática específica para este tipo de vulneraciones de derechos.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Respecto al informe financiero, planteó que el prime informe contemplaba 324 mil millones, mientras que el informe financiero actual contempla 890 mil millones.

En cuanto el Ministerio de Salud, que tienen un acceso preferencial a la vivencia de las personas y por tanto cumplen un rol muy importante en la prevención, cuentan con un presupuesto de mil seiscientos sesenta y nueve millones que sube a mil novecientos cuarenta millones.

Respecto al contact center y al seguimiento de medidas cautelares, lo dejaron a cargo de tribunales, y no del Ministerio Público. Sin perjuicio de esto, se encuentra pendiente organizar en conjunto con las policías los distintos números de emergencia y las derivaciones que harán.

En cuanto a lo indicado sobre el acceso a la justicia, comentó que han oficiado al Poder Judicial para contar con sus comentarios.

El Honorable Senador señor de Urresti, opinó que resulta conveniente que la Comisión sea quien realice la solicitud de informe, porque les permite pronunciarse sobre los aspectos que podrían impactar al Poder Judicial, y de este modo, orientar la discusión.

El Honorable Senador señor Walker estimó que también sería útil solicitar información sobre los casos de violencia laboral, que se denuncia ante los tribunales del trabajo.

Sobre este último tema, la señora Ministra comentó el interés del Poder Ejecutivo de generar marcos normativos que sean coherentes, lo que se ha dejado expresamente señalado y armonizado conforme al Convenio 190 de la OIT, sobre la violencia y acoso.

En lo tocante al sistema integrado, propuso invitar a los oficiales del Banco Mundial que están diseñando el proceso. En segundo lugar, comentó que se trata de un proyecto que recibieron de la administración anterior y al cual le han dado continuidad. Por lo anterior, en el presupuesto del año 2023 del Ministerio al cual representa, se contemplan los recursos para el pilotaje de esta plataforma a un nivel pequeño.

Sobre este pilotaje, y a propósito de la interacción con los municipios, explicó que funciona bajo el mismo estándar de datos que otros proyectos del Banco Mundial, y trata precisamente sobre gestión social local. Así, se proyecta que llegue a implementarse en todas las comunas del país.

En consideración de las dificultades en la implementación del Banco Único de Datos, y de la Pauta Unificada de Riesgos, fue del parecer que el primer foco tiene que ver con los programas del Estado, es decir, con la atención psicosocial y sus distintos dispositivos, porque estos que permiten hacer una adecuada pesquisa a los casos antes de que se transformen en hechos graves. Lo anterior persigue lograr una adecuada integración con las distintas instituciones involucradas en la administración de justicia.

Respecto a la violencia escolar, precisó que esta se encuentra tratada en el artículo 19 propuesto, además, el Ministerio de Educación se encuentra en un proceso de revisión de los instrumentos normativos emanados de la Superintendencia de Educación, que es necesario armonizar. Además, una de las primeras medidas adoptadas para abordar esta problemática, fue la realización de jornadas nacionales en las escuelas, organizadas por los departamentos de educación provincial, que lograron realizarse voluntariamente en un 90%, demostrando que a los estudiantes les inquieta la problemática, y que los apoderados también necesitan orientación al respecto.

Asimismo, prosiguió, el Ministerio de Educación ha implementado el programa Seamos Comunidad, que busca abordar el clima escolar, en el cual han participado a través de la División de Políticas de Igualdad.

La Honorable Senadora señora Pascual, subrayó que el objetivo inicial contemplado en el presupuesto era el seguimiento de medidas cautelares, por tanto, cuando se hace un reordenamiento resulta del todo pertinente, pero no era el establecimiento de un call center.

--

En la siguiente sesión, expuso la abogada, señora Claudia Sarmiento, quien, junto con agradecer la invitación, hizo presente que trabajó en la génesis de esta iniciativa mientras se desempeñó laboralmente en el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

A continuación, explicó que su presentación se relaciona con las indicaciones presentadas y en cómo afectan los supuestos considerados en la elaboración del proyecto de ley, para, finalmente, referirse a ciertas enmiendas concretas respecto de las cuales las Comisiones Unidas podrían analizar pormenorizadamente. Así, fue de la opinión que las indicaciones son armónicas con los supuestos primigenios del Mensaje Presidencial, así como con el devenir en su paso por el primer como en el segundo trámite constitucional.

Planteó que el proyecto identifica una respuesta deficitaria del Estado frente al fenómeno de la violencia que viven las mujeres y, a partir de ello, distingue una causa compleja y estructura los mandatos entregados al Estado. Así, reconoce la existencia de un fenómeno cultural y de raigambre profunda, con una tolerancia a este fenómeno, asociado a los cánones culturales propios de un orden patriarcal.

Este diagnóstico, es propio no solo de esta iniciativa, sino de distintas legislaciones que al efecto se han dictado en América Latina, asociadas a la idea una ley marco de violencia contra las mujeres. En este contexto, agregó, en nuestro continente se encuentra un hito determinante en la estructura de un proyecto de estas características, esto es, la Convención para la Prevención de Violencia contra la Mujer, conocida coloquialmente como Convención de Belém do Pará, instrumento propio del sistema interamericano de derechos humanos.

Por otro lado, comentó, existe un pronunciamiento y una observación específica del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que sostiene que no se trata de que la violencia contra la mujer sea más importante que la cometida contra los hombres, sino que, frente a la violencia contra las mujeres, ha existido una tolerancia que no se presenta frente a otras hipótesis. Por ejemplo, indicó, si un hombre es golpeado y sufre lesiones graves, el sistema penal no tendrá duda en identificar y sancionar aquella acción como una conducta contraria a derecho, no obstante, si una mujer sufre lesiones por su pareja al interior de su hogar, el sistema no ha tenido la misma fuerza y efectividad para sancionar esa violencia. Esto no se debe a la gravedad de las lesiones, arguyó, se debe a que culturalmente, hemos tenido tolerancia frente a cierto tipo de conductas, síntoma de la valoración y de los roles sociales que existen en nuestro país.

Para complementar, indicó que este escenario es resultado de un devenir histórico del cual debemos hacernos cargo, y que nos permita entender por qué se genera esta situación. Si uno mira la lógica que existía en una relación de pareja, incluso en las normas del derecho romano, la potestad marital tenía una manifestación física, es decir, quienes estaban casados, y en particular las mujeres, tenían la obligación de tener relaciones sexuales con el marido, el “débito conyugal”. Por tanto, aunque el Código Penal tipificara la violación, cuando se verificaba al interior del matrimonio no era reconocido como delito, porque había un elemento normativo y cultural que lo sustentaba. Análoga situación pasaba con la posibilidad de corregir a la mujer casada dentro del matrimonio.

En su opinión, ese tipo de manifestaciones, que sistemáticamente hemos ido dejando atrás, de alguna manera dan cuenta de cómo el Derecho se imbrica con la cultura para tolerar este tipo de violencia y por qué necesitamos pasar a una respuesta distinta, en el entendido que hemos evolucionado a la consciencia de que hombres y mujeres tenemos iguales derechos y, por tanto este tipo de manifestaciones de subordinación y violencia son intolerables y requieren de otro tipo de acción por parte del Estado.

A su entender, esta situación explica por qué a partir del año 2005 existe una ley de violencia intrafamiliar, más allá de las dificultades que ha presentado al centrarse en el abordaje y en un enfoque terapéutico, si no se identifica que son ellas las violentadas, la política pública no va a estar orientada a superar ese problema. La misma situación podemos encontrar en la reciente evolución de las sanciones del acoso en el espacio público, en el trabajo o en el ámbito educacional.

En este marco cultural, prosiguió, el proyecto de ley lo primero que hace es definir violencia de género y distinguir diferentes manifestaciones, como la violencia física, sexual y económica. Luego, a partir de esta definición, en lo sustantivo establece mandatos para el Estado.

Por otro lado, explicó, las indicaciones, en general reestructuran el orden de la iniciativa, para que estos mandatos estén claramente distinguidos como de prevención, de acogida y otros específicos para el ejercicio de la potestad sancionadora del Estado, ya sea que estemos frente a la ocurrencia de un delito o no. Sin perjuicio de lo anterior, las indicaciones no modifican el objetivo inicial de la normativa, sino que lo especifica y profundiza.

Enseguida, añadió, se modifican leyes vigentes, como la de violencia intrafamiliar, las normas sobre tribunales de familia, y el decreto ley N°3.500, las normas del Consejo Nacional de Televisión, entre otras.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

A continuación, sugirió revisar algunas de las supresiones propuestas. La primera, tiene que ver con la eliminación de la definición de la violencia dentro del espacio público y privado, siendo un elemento presente en el texto aprobado en la Cámara de Diputados. Si bien se podría pensar que es una distinción de perogrullo, lo cierto, es que la dicotomía entre lo público y privado, ha sido la que ha sostenido la violencia contra las mujeres. Así, el tratamiento que pueda darse al ofensor en un espacio público o privado, especialmente al considerar que la ley ofrece mandatos de política y de gestión pública, requieren que uno distinga, y establecer que no es lo mismo un agresor desconocido que una pareja o el padre de sus hijos. Por tanto, dijo, esta distinción que se propone eliminar, debiese ser revisada.

Otra supresión, que sugirió revisar, es la relativa a las obligaciones generales contenidas en el artículo 11 del proyecto de ley.

Luego, consideró que una de las virtudes de las indicaciones, es su claridad al establecer cuáles son los mandatos específicos de cada uno de los ministerios y de las entidades que se convoca. Por ejemplo, el trabajo que debe realizar el Ministerio de Educación es muy específico, lo que evidencia un diálogo desarrollado a nivel pre legislativo en su elaboración. No obstante, la especificidad de cada uno de ellos, consideró oportuno tener esta mirada global de esta norma que se suprime. Por ejemplo, la necesidad de que las obligaciones generales de prevención tengan un enfoque y un despliegue territorial.

En segundo término, dijo, se establece el deber general de promover los derechos humanos de las mujeres, como algo que debiese cruzar la gestión del Estado. En tercer lugar, la normativa que se propone suprimir hace referencia a las condiciones culturales, sociales y estructurales que soportan o perpetúan la discriminación contra las mujeres. De alguna manera la Convención de Belem do Pará se refiere a la obligación del Estado de prevenir que los estereotipos culturales permitan este tipo de discriminación. Esta obligación general no debiese ser únicamente responsabilidad del Ministerio de la Mujer, que mantiene el rol coordinador, sino que debiese ser un deber compartido.

Por último, este numeral 11 hace referencia al enfoque interseccional que debe tenerse presente al abordar las políticas públicas. Si bien en la definición de violencia contra las mujeres existe una cláusula de discriminación con categorías específicas y con una cláusula abierta, lo cierto es que el enfoque interseccional supone un esfuerzo extra por parte del Estado que debe tener en cuenta diversas formas de discriminación que puede sufrir una mujer. Por ejemplo, cuando Chile llegó un acuerdo de solución amistosa en la CIDH por el caso de la pastora Aymara Gabriela Blas.

Por último, previno que el artículo 15 establecía mandatos específicos para las Fuerzas de Orden y Seguridad que se referían a la prevención de la violencia, tópico especialmente relevante, porque son organizaciones que pueden naturalizar conductas de este tipo. De hecho, agregó, el Estado ya ha sido condenado por actos de discriminación en carabineros. Estimó que la prevención y el conocimiento al interior de las instituciones es relevante, y la gestión que cumplen en la sociedad debiese estar imbuida en esta perspectiva.

En otro orden de ideas, advirtió que se suprime un tipo penal sobre la exhibición de imágenes o videos de connotación sexual o privado, que fueron entregados voluntariamente, cuya exhibición no era voluntaria, lo que coloquialmente se ha denominado “porno venganza”. A su juicio, esta hipótesis no está cubierta por la violación de secretos y estamos lejos de tener un nuevo Código Penal, razón por la que prescindir de este delito resulta poco conveniente.

A continuación, se concedió el uso de la palabra a la abogada señora Carolina Salinas, que se refirió a algunos aspectos generales del proyecto y a algunas de las indicaciones presentadas.

Con el fin de estructurar su presentación, explicó que el análisis se centra en los títulos aprobados y, luego, en las indicaciones, que dieron una estructura distinta al proyecto.

En primer lugar, indicó que la reciente pandemia demostró que existe un número flagrante de víctimas de violencia intrafamiliar, sin embargo, disminuyeron las denuncias de este tipo de delitos, sobre todo en comunas expuestas a cuarentenas prolongadas. A su vez, la situación sanitaria dejó al descubierto que, al no existir canales remotos de denuncia, las víctimas presentan mayores dificultades para desplazarse a unidades policiales, desincentivando la interposición de denuncias.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Destacó la importancia de considerar estos antecedentes en el debate del proyecto de ley en análisis, en el entendido que la ley N° 20.066 ha sido insuficiente para abordar los casos de violencia intrafamiliar, no solo por su contenido, sino por la aplicación y la vigorosidad de nuestro sistema, que trabaja en conjunto con el Poder Judicial.

A continuación, enfatizó en las particularidades de la violencia en el ámbito de las relaciones de afecto y en las dificultades que tienen las víctimas en su rol como denunciante, esto, unido a los problemas en la aplicación de las medidas decretadas por el tribunal, cuando existe una relación de dependencia económica hacia el agresor, lo que genera una serie de elementos que llevan a perpetuar la victimización.

Respecto al objeto de la ley, principios y definiciones, contenidos en el primer título, hizo hincapié en la relevancia que estos sean establecidos con claridad y precisión, así, algunas indicaciones presentadas permiten una mejor comprensión del objeto. Valoró estas modificaciones, por razones de técnica legislativa y porque constituyen una ayuda al intérprete, que generalmente es el juez, en especial aquellas indicaciones que abrevian los artículos 1 y 2, y aquellas que acotan una profusión de conceptos que pueden tomarse como promesa en un texto legal, las que, al no ser satisfechas en la regulación posterior, podrían generar desincentivos, por ejemplo, al mencionar que uno de los objetos de la ley es reparar las violaciones a sus derechos, mientras que la reparación en el resto del articulado se encuentra bastante ausente. Lo mismo ocurre cuando se habla de la centralidad de la víctima, y en rigor se define simplemente como una priorización en la protección de las mujeres víctimas, pero no se dice cómo se efectuará.

Seguidamente, continuó, en el artículo 3° se define la violencia contra la mujer, concepto que, en su opinión, mejora con las indicaciones presentadas, salvo en lo relativo al daño que se puede causar, porque si bien es importante que exista un elemento objetivo, en los términos propuestos puede generar equívocos.

En cuanto al listado de formas que puede adoptar la violencia, prosiguió, no se entiende otro propósito que el educativo, pues no todas esas formas tienen un correlato en el articulado y en la posibilidad de denunciar, al menos en aquellas hipótesis en que el autor es difuso, o bien, que los elementos subjetivos del tipo hacen muy difícil la prueba y, por tanto, bastante ilusoria una sanción o castigo.

Así, arguyó, este listado termina dañando el concepto general, motivo por el que sugirió revisar conceptos como la violencia simbólica, política, mediática e institucional, pues pareciera ser que no tienen un autor específico y puede restringir el concepto. En otros casos, advirtió, la definición agrega requisitos, como la concurrencia de un elemento subjetivo o una exigibilidad de un daño.

En el caso de la violencia obstétrica consideró conveniente puntualizar que debe tratarse de una acción de aquellas no comprendidas en la *lex artis* del profesional de la salud.

Respecto de las obligaciones de los órganos del Estado sobre la prevención y protección, concordó en su incorporación dentro del articulado, así como en el desarrollo específico que proponen las indicaciones. Además, en consideración a que el presupuesto para el logro del objetivo del proyecto de ley, también es la promoción del ejercicio igualitario de los derechos de la mujer, destacó tres aspectos:

- En el texto aprobado no se visualiza un procedimiento claro para fiscalizar el cumplimiento del deber por parte de funcionarios responsables. Si bien no hay un desarrollo adecuado de un *accountability*, las indicaciones de la Honorable Senadora señora Allende denotan una comprensión en orden a establecer una forma de fiscalizar y determinar responsabilidades.

- En segundo lugar, pareciera ser que estos deberes quedarían sujetos a la creación y puesta en marcha de un sistema mediante la dictación de reglamentos y de una nueva institucionalidad, sobre todo en las indicaciones. Así, por ejemplo, se propone la creación de una comisión de articulación interinstitucional para el abordaje de la violencia de género, de un plan nacional de acción y un sistema integrado de información sobre la violencia de género que, de acuerdo con los artículos transitorios, pareciera ser que comenzará a regir no antes de los 3 años siguientes a la entrada en vigencia de la ley. De disminuirse este plazo, se logrará mayor eficiencia en el objetivo del proyecto.

- Por último, hizo presente que los últimos estudios apuntan a la importancia de no quitar protagonismo a las mujeres y a sus redes en el cambio a una sociedad más justa e igualitaria. Asimismo, muestran que entre los servicios sociales y el sistema judicial se puede producir un proceso que reste empoderamiento a las mujeres y

Segundo Informe de Comisión de Constitución

genere re victimización. Así, el proyecto requiere incluir al entorno de la mujer, pensando específicamente en el más cercano, como la familia y las comunidades donde ella participa, por ser un elemento decisivo en la superación de eventos traumáticos relacionados con la violencia de género.

En lo tocante a la competencia judicial para conocer y sancionar hechos constitutivos de violencia, fue del parecer que, no obstante el texto del proyecto genera dudas, estas se aclaran con las últimas indicaciones del Ejecutivo respecto a quién corresponderá conocer, sancionar y dar efectiva protección a las mujeres víctimas de violencia. Esto, porque se hace una distinción muy simple acerca de la competencia de tribunales de familia y penales, dependiendo de si la violencia es o no constitutiva de delito, pero esto no parece ser consistente con el amplio catálogo de formas de violencia contra las mujeres. Algunas de esas figuras, al no ser delitos, debieran conocerse por tribunales de familia, pero, como señaló previamente, en varias de ellas no es posible encontrar un vínculo entre el ofensor y la víctima que pudiese hacer aplicable el régimen de violencia intrafamiliar, y tampoco se modifica el artículo 8° de la ley N° 19.968, para fijar la competencia en este u otros casos de los tribunales con competencia en asuntos de familia.

Con todo, dijo entender la intención de hacer descansar en una judicatura especializada el conocimiento de estas materias, pues queda demostrado en la literatura que la efectividad de la acción judicial pasa por un tratamiento particular e interdisciplinario a la víctima, lo que se logra por funcionarios judiciales preparados, como los que integran tribunales de familia, más no en sede penal.

En otro orden de ideas, sugirió aclarar que la representación judicial que se ofrecerá a las víctimas tendrá carácter gratuito y la forma en que se coordinará esto con la facultad de comparecer personalmente, conforme a la normativa que rige a tribunales de familia. Además, como la debida diligencia de los funcionarios estatales no podrá incluir un impulso investigativo y procesal para la recolección de pruebas, podría afectarse el debido proceso y configurar una causal para solicitar la declaración de inconstitucionalidad de la ley.

Al concluir su intervención, aludió a algunos aspectos relativos a medidas cautelares que consideró acertados, en particular, la restricción expresa de comunicación y asistencia a programas terapéuticos. Sin perjuicio de lo anterior, destacó la importancia de fiscalizar el cumplimiento de los tribunales del deber de oír a niños, niñas y adolescentes, puesto que en el proyecto solo habla de una facultad al establecer que se “podrá” oír a los niños que hubiesen sido afectados por esta violencia, resultando conveniente establecer el deber de oírlos siempre.

Respecto al mismo tema, complementó, el texto aprobado establece que el tribunal debe regular un régimen provisorio de cuidado personal, pero en estos casos no solo se debe apartar al victimario de la víctima, ya que también debe asegurarse el derecho a la corresponsabilidad parental de ambos progenitores, aun cuando esto requiera una forma distinta de ejercer el cuidado personal o la relación directa y regular. Esto, aclaró, porque a partir del texto de la iniciativa pareciera ser obligatorio para el juez, suspender la relación directa y regular o el cuidado personal, cuando en rigor, no debiese ser la regla general, sino que debiese analizarse caso a caso cómo se verificará el deber de corresponsabilidad parental.

Seguidamente, se concedió el uso de la palabra a la abogada, señora Tatiana Vargas, quien expuso acerca de los aspectos penales del proyecto y las modificaciones propuestas en la definición de violencia intrafamiliar.

Antes de iniciar su análisis, formuló observaciones a la modificación del artículo 5 de la ley N° 20.066. Así, destacó la incorporación de la violencia económica la cual, a pesar de que puede incluirse en la psíquica y en muchos casos en la física, es una buena señal en cuanto reconoce el fenómeno. Sin embargo, agregó, la inclusión en el concepto de familia de aquél que mantiene una relación afectiva sin convivencia, no solo supone una ampliación, sino una impropiedad en el término “familia”, en tanto, no porque se haya incorporado una relación afectiva o una relación sexual sin convivencia en la figura del femicidio, ello va a ser adecuado. En su opinión, lo apropiado hubiera sido incluir una agravante para el caso del homicidio, sin distorsionar la ley de familia.

Luego, respecto a la modificación introducida a la agravante del numeral 22 del artículo 12 del Código Penal, establecida por la Ley Tamara, valoró la incorporación de la violencia obstétrica, que responde a un serio problema que sufren las mujeres. Así sería una buena oportunidad para dejar el numeral 22 que este proyecto contempla y adecuar lo dispuesto en la citada ley. La referencia a que la víctima sea niño, niña o adolescente, adulto mayor o persona con alguna discapacidad podría incorporarse en la agravante del número 18. De hecho, este último numeral alude a la odiosidad por ofensa o desprecio a ciertas víctimas por su dignidad, autoridad, edad o sexo, es decir, no era necesaria la incorporación de los sujetos mencionados en el número 22.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Respecto a las modificaciones introducidas, el texto aprobado en general contemplaba sancionaba la mera difusión no autorizada de contenidos íntimos no sexuales, supuesto que efectivamente no está contemplado en el actual artículo 161 A del Código Penal. Posteriormente esto fue eliminado, pero el actual 161 A, solo sanciona la difusión de material obtenido sin consentimiento, es decir, falta regular aquel supuesto en que una persona entrega voluntariamente material íntimo, y luego, se difunde. Por tal razón, mostró disconformidad con su supresión. Tampoco consideró adecuado trasladar la figura a la falta del artículo 494 ter, es decir, el captar en lugares públicos partes íntimas sin consentimiento de la víctima y con fines de significación sexual.

Además, explicó que existe la figura conocida como “porno venganza”, que tiene que ver con la difusión de información de carácter sexual, que sí se mantiene en el nuevo artículo 160 D del Código penal. Por tal razón podría incorporarse un solo artículo que castigue la difusión no autorizada de material íntimo y luego, sancionar también cuando está información es de carácter sexual.

Respecto al artículo 161 D del Código Penal, previno que habla de contenido íntimo sexual, limitado a textos, imágenes y recursos que tienen que ver con interacciones, pero es posible que parejas se envíen imágenes íntimas sin interacción y al terminar la relación, se difunden sin autorización de la víctima. A su entender esto debería modificarse e incluir la referencia a cualquier registro de carácter íntimo sexual, involucre o no una interacción sexual. Eso sí, previno, no sería conveniente eliminar los supuestos de captar imágenes íntimas en lugares públicos.

Además, valoró la incorporación como agravante el entregar datos personales, que pueden producir gran perjuicio, y llamó a analizar las penas, porque pareciera ser que difundir esta información puede ser incluso más grave de lo que se propone.

Por último, alertó que no se contemplan sanciones a aquellas hipótesis que se han denominado “sextorsión”, es decir, aquellos casos en que no existe difusión de imágenes o contenido, sino que amenazas de difusión a cambio de que la víctima haga algo. Es una buena oportunidad para incorporar estos casos de chantaje íntimo o sexual, así como aquellos supuestos en que existe amenaza de cualquier mal para obtener un favor sexual. Hizo presente que existe un proyecto de ley que regula la figura de sextorsión, sin embargo, ubica erróneamente la figura dentro del cohecho.

A continuación, se concedió el uso de la palabra a abogada señora Lidia Casas Becerra, quien agradeció la invitación y el trabajo llevado a cabo en la tramitación del proyecto de ley. Enseguida, hizo presente que muchos problemas de la iniciativa dicen relación con la materialización práctica de estas normas. En su opinión, se puede elaborar una buena ley que perdure en el tiempo, sin embargo, el tema de fondo tiene que ver con la actuación de los distintos órganos del Estado, y allí radica la importancia de cómo cada uno de ellos cumple con su deber.

Dicho lo anterior, expuso ciertas consideraciones sobre elementos suprimidos u omitidos en el proyecto. El primero, sostuvo, tiene que ver con su objeto y fin, a la luz de los acuerdos internacionales suscritos por Chile, aspecto que estaba en el proyecto original. En su opinión se trata de un tema de gran importancia, pues la interpretación de las normas de nuestro ordenamiento debe estar en completa concordancia con las normas que emanan de tratados internacionales que Chile ha ratificado, esto, en directa relación con el artículo 5 inciso segundo de nuestra Carta Fundamental.

Argumentó que cuando no aparece claramente expresada la relación entre el derecho interno y el derecho internacional de derechos humanos, los tribunales parecieran resolver solo desde el orden normativo, pero las formas de interpretación tienen una integración adecuada, lo que hoy llamamos el bloque de constitucionalidad.

Hizo presente que esta prevención la formula porque la ley que crea los tribunales de familia N° 19.968, se refiere a dos principios generales, el derecho a ser oído de niños, niñas y adolescentes, y el interés superior del niño. Entonces, resulta importante fortalecer la relación entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho doméstico, de manera tal que dialoguen entre sí.

Seguidamente, explicó que el Derecho Internacional y la jurisprudencia de la Corte Interamericana utilizan la expresión “violencia de género”, y pareciera ser que en algunas indicaciones eso se va perdiendo y el término género cae, elemento que forma parte de la esencia del proyecto, y resulta importante que sea una expresión establecida como una forma de violencia de género.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Respecto a las definiciones de violencia, subrayó que algunas requieren mayor precisión, porque pueden generar confusiones, en tanto, pueden dar a entender que toda situación que pueda darse en ciertos planos es constitutiva de violencia de género. Aclaró que esto puede ocurrir respecto a la definición de violencia laboral, respecto a diferencias salariales o a la infravaloración al trabajo doméstico. En su opinión es una extensión que resulta innecesaria, para entender esto como una forma de violencia en el trabajo hay una amplia literatura laboral sobre los riesgos psicosociales en el trabajo y, efectivamente, las mujeres y otros colectivos sufren diversas formas de discriminación. Así, es más propio hablar de discriminación por diferencia de remuneraciones o por la negación de sus derechos laborales en virtud de la maternidad.

Así las cosas, pidió a la Comisión y al Ejecutivo, evaluar si cada una de las distintas formas y fenómenos que se dan en espacios laborales son considerados como violencia, porque la utilización de distintas expresiones resta el contenido a aquello que se busca sancionar. De igual forma, comentó que cuando el Ejecutivo articuló estos proyectos, distintos ministerios confluyeron, y ha advertido que se vuelve a enumerar una serie de cuestiones ya contenidas en el artículo 2° del Código del Trabajo, por ejemplo, se refiere a la violencia en el trabajo con ocasión del amamantamiento, lactancia, pre y postnatal. La incorporación de estos elementos, oscurecen las formas de violencia propias del Derecho Laboral.

En este escenario, llamó a hacer una revisión meticulosa sobre su incorporación.

Para finalizar, concordó con la abogada señora Salinas respecto a la violencia obstétrica, específicamente sobre la sugerencia de incluir la referencia a la *lex artis*, toda vez que existe cierto tipo de conductas que deberán realizarse habida consideración al examen médico de una mujer. En esta materia, hay una gran discusión sobre qué constituye violencia obstétrica, por ejemplo, si la revisión constante puede ser abusiva o no, y, finalmente, será una cuestión de prueba determinar cuándo se pueden realizar tales o cuales acciones relativas al control de un embarazo. Estimó que incluir este término, permitirá precisar de mejor manera aquellas hipótesis en esa situación, considerando, además, que ha sido un tema controvertido por algunos gremios de matronas.

Para complementar lo anterior, relacionó la violencia obstétrica y la violencia institucional. En esta última, hay una relación simbiótica con el ejercicio abusivo de la objeción de conciencia, cuando se retarda la derivación a mujeres, niñas y adolescentes que estén en la causal de violación para la realización de un aborto, esto, no solo constituye violencia obstétrica. Respecto a la violencia institucional, solo se le menciona respecto a la administración pública, sin embargo, el supuesto descrito, también puede cometerse por privados. Por tanto, sugirió establecer una remisión, que hagan aplicable las acciones para la administración pública, también a los privados.

Respecto de la violencia económica, opinó que es una medida acertada incluirla, sin perjuicio de esto, se producirá una doble jurisdicción, pues habrá tribunales en materia penal, realizando cobros ejecutivos de pensión de alimentos. Entonces, es necesario hacer una buena relación entre ambas sedes, esto es, en materia de familia y penal, se puede complejizar la relación entre los tipos penales y la posibilidad de exigir el pago de alimentos.

Por último, intervino la abogada señora Daniela Constantino, quien sostuvo que, si bien este proyecto de ley tiene aspectos positivos y persigue un fin loable, presenta varios aspectos críticos y cuestionables. En primer lugar, arguyó, la iniciativa se basa en una concepción errada de la mujer y su relación con el hombre, que se traduce en aspectos preocupantes que deberían ser eliminados, especialmente en los primeros artículos.

Así, prosiguió, el artículo 1 hace una especie de diagnóstico con un lenguaje similar al de la dialéctica marxista, sosteniendo que “esta ley reconoce que culturalmente la violencia de género contra las mujeres es producto de las relaciones de poder históricamente desiguales entre ambos sexos, emanadas de la asignación de roles diferenciados y jerarquizados entre hombres y mujeres, en todos los ámbitos de la vida”. En su opinión, con esto se pretende crear una suerte de conciencia de que la mujer es la “clase oprimida” que debe liberarse de una “clase opresora”, que sería el hombre, lo que resulta falso y dañino.

Lo anterior, adujo, constituye también un problema de técnica legislativa, pues el objetivo del articulado de una ley no es efectuar reconocimientos históricos, sino asociar a ciertos hechos consecuencias jurídicas determinadas, y no corresponde a la ley establecer doctrinas ideológicas ni consagrar como verdades absolutas ciertas interpretaciones de la historia.

Subrayó que la situación descrita es directamente contraria a la libertad de emitir opinión sin censura previa y a la

Segundo Informe de Comisión de Constitución

libertad de enseñanza y, por tanto, sería inconstitucional, e incluso, adujo, establecer verdades sobre hechos desde la ley es propio de los totalitarismos. En ese sentido, el proyecto busca cambiar la cultura mediante la ley en una dirección sobre la cual no existe consenso.

Respecto a este punto, lamentó el enfoque adoptado por el proyecto, porque presenta varias medidas que sí es importante que se materialicen para proteger de mejor forma a las mujeres frente a la violencia.

En segundo lugar, agregó, a lo largo de la iniciativa se utilizan distintos conceptos cuyo contenido es controvertido en algunos casos y poco claros en otros, por lo que es necesario precisarlos y darles contenido. Por ejemplo, en el artículo 4 se define la violencia simbólica como “la que a través de mensajes, imágenes, significados y representaciones transmite, reproduce y naturaliza relaciones de subordinación, desigualdad y discriminación de las mujeres en la sociedad”. Este concepto es ambiguo y vago, argumentó, ya que no queda claro a qué se refiere la definición aludida, por su amplitud. Por lo anterior, le pareció indispensable precisar el alcance de este concepto para prevenir posibles interpretaciones equívocas al respecto.

Enseguida, señaló que otro ejemplo de un concepto poco preciso utilizado en el proyecto es el de “estereotipos de género”. En el artículo 11 se enumeran las medidas de prevención que pueden adoptar los órganos del Estado, y dentro de ellas está la de promover la modificación de las condiciones estructurales, sociales y culturales que sostienen, fomentan, toleran y perpetúan la discriminación, desigualdad y violencia contra las mujeres, buscando erradicar todas aquellas prácticas sustentadas en los estereotipos de género basados en la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos, o que legitimen o exacerben la violencia contra la mujer.

Luego, recordó que durante la tramitación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que busca sancionar la promoción de estereotipos negativos hacia la mujer a través de mensajes publicitarios (Boletín N°10.551-03), se discutió la utilización del término “estereotipos”, ya que era demasiado ambiguo y la mayoría estuvo por eliminarlo del proyecto de ley. Indicó que la Real Academia Española define “estereotipos” como imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable. La idea a la que se refiere el proyecto puede ser aceptada por un grupo y no por otro, para unos puede significar algo positivo y para otros algo negativo, etc., lo que hace que el concepto sea muy ambiguo y, sobre todo, subjetivo, porque no queda clara la manera en que un estereotipo podría significar un caso de violencia contra las mujeres, por lo que sería mejor utilizar otro concepto más claro o especificar el contenido de este.

Aunado a lo anterior, dijo, a lo largo de todo el proyecto se utiliza la expresión “perspectiva de género”. Este concepto es bastante discutido, declaró, en tanto, hay quienes dicen que significaría enfocarse en “la mujer”, mientras que hay otros que sostienen que género no necesariamente es sinónimo de mujer. La problemática de este concepto radica en que puede afectar gravemente la igualdad ante la ley.

En su opinión, si bien hay quienes dicen que “no obliga a fallar a favor de las mujeres”, imponer un determinado enfoque que vulnera la imparcialidad con que los órganos del Estado deberían actuar, porque, precisamente, la imparcialidad requiere no tener un enfoque determinado. En ese sentido, argumentó, comenzar con un enfoque “de género” en la elaboración de una política pública, de una ley o en la dictación de una sentencia, indefectiblemente se traspasará a un resultado que avalará la teoría de género.

En tercer lugar, continuó, en relación a otros aspectos críticos y cuestionables del proyecto de ley, consideró llamativa la introducción dentro del artículo 11 sobre deberes de prevención de los órganos del Estado, el deber de adoptar medidas que incluyan la promoción de la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres. Este concepto, que aparentemente podría parecer inocuo, se vincula estrechamente con una agenda legislativa específica, que es la promoción del aborto. En ese tenor, se introducen dentro de este proyecto de ley otros conceptos como el de “autonomía progresiva de niñas y adolescentes”, que va en línea con proyectos de ley que atentan contra el derecho preferente y deber de los padres a educar a sus hijos.

Asimismo, aludió a que en el artículo 4 se enumeran tipos de violencia contra la mujer, dentro de las que se menciona a la “violencia gineco-obstétrica”, especificando que se configura, entre otras situaciones, cuando hay una negación injustificada durante el aborto, lo que podría ser obstáculo del ejercicio del derecho a la objeción de conciencia.

El proyecto también presenta problemas en materia de educación, ya que el artículo 13 señala que el Ministerio de Educación deberá incorporar la perspectiva y equidad de género en la formación docente y en las orientaciones

Segundo Informe de Comisión de Constitución

que entregue al sistema educativo en todos sus niveles, con el objetivo de promover una educación no sexista, utilizando un lenguaje similar al de la rechazada propuesta constitucional. Una disposición similar se encuentra en el artículo 15, esta vez en relación con las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, que deberán incorporar la perspectiva de género en su normativa y prácticas internas.

Por último, concluyó, si bien el proyecto de ley es un avance en el compromiso de eliminar la violencia contra la mujer, contiene una retórica controvertida y una ideología que puede llegar a dificultar su tramitación. Al igual que en decenas de proyectos de ley que se encuentran en tramitación, añadió, uno de los pilares de este proyecto es la ideología de género y, aunque en el articulado se encuentran aspectos positivos, el texto está teñido de conceptos, diagnósticos y derechos que pretenden avanzar en la imposición de esta ideología.

En armonía con lo expuesto, propuso corregir mediante la presentación de indicaciones todos aquellos aspectos nocivos del proyecto, ya sea eliminándolos o dotando de contenido, de manera tal que dichas definiciones sean claras y precisas, para omitir las barreras ideológicas y focalizar aquellas medidas concretas y específicas tendientes a superar la violencia contra la mujer.

A renglón seguido, hizo uso de la palabra la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, señora Antonia Orellana, quien planteó que la intención del Ejecutivo es estar disponible para precisar y llegar a acuerdos sobre el contenido del proyecto de ley. Enseguida, valoró la discusión planteada por la abogada señora Sarmiento sobre la distinción entre lo público y lo privado, aspecto que desde la práctica habitual de tribunales se puede problematizar, en atención a que se tiende a considerar como una buena víctima a aquella que le ocurre una agresión dentro del ámbito privado. Así la distinción y la gravedad de aquellos casos en que existe un lazo familiar hay que discutirlo, porque la violencia también se da fuera de esos vínculos.

En lo tocante a la ley N° 20.066 sobre violencia intrafamiliar, aclaró que las indicaciones no la modifican. Asimismo, el citado artículo 11 no se elimina, sino que pasa a formar parte del numeral noveno en virtud de la reordenación. Respecto a lo señalado sobre las Fuerzas Armadas, fue del parecer que es una discusión que puede darse, pero a estas le resultarán aplicables las obligaciones generales del numeral nueve, respecto al deber de prevención.

En cuanto a la violencia digital, expuso que el foco del proyecto de ley no está orientado a crear nuevos delitos, sino a crear un marco interpretativo. Así, reconoció, en materia tecnológica, la legislación siempre avanzará dos pasos más atrás.

En otro orden de ideas, agregó, el Boletín N° 13.928-07 se enfoca específicamente a tipos penales de extorsión y, si bien se trata de una moción, el Poder Ejecutivo se encuentra trabajando en a través de la cartera de Interior y la Subsecretaría para la Prevención del Delito en este proyecto. Por lo anterior, el Ministerio de la Mujer optó por que la discusión sobre violencia digital se dé en profundidad en el citado boletín.

Algo similar ocurre con la violencia obstétrica. Si bien se mostró llana a discutir la incorporación de una referencia a la lex artis, recordó que actualmente se encuentra en tramitación la Ley Adriana (Boletín 12.148-11), que no solo aborda este delito, sino también la prevención mediante directrices y políticas públicas. Sobre este punto, destacó las conversaciones mantenidas con los gremios de la salud en el marco de la discusión legislativa.

Sobre la corresponsabilidad parental, explicó que 9,8% de los femicidios ocurre dentro del régimen de relación directa y regular, siendo uno de los sentidos de la legislación propuesta el abordar esta situación. Incluso, mencionó, según los datos correspondiente al año 2020, probablemente se produzca un aumento general de estos casos.

Respecto a la incorporación de los supuestos en que existe una relación sentimental sin convivencia, explicó que responde a la modificación aprobada por la Ley Gabriela, por tanto, se trata de una actualización y adecuación a la normativa vigente.

En materia laboral, fue del parecer que la definición respecto al Convenio 190 de la OIT, sobre violencia en el trabajo constituye un gran desafío.

Por último, dijo, en cuanto a la violencia económica, en teoría, las normas especiales que regulan la obligación de alimentos en la ley N° 21.389 que crea el Registro de Deudores, como en la ley N° 21.484 de pago efectivo y responsabilidad parental, representan oportunidades para que estas materias no se vean en sede penal. En ese sentido, mostró disposición para discutir estos temas y llegar a acuerdos.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Enseguida, la Honorable Senadora Pascual pidió a la abogada señora Sarmiento su opinión al respecto las dos posibles inconstitucionalidades aludidas.

El Honorable Senador señor De Urresti, consideró importante tener a la vista la tramitación de los boletines citados durante las presentaciones.

Para responder a la consulta formulada, la abogada señora Claudia Sarmiento explicó que las facultades de esta ley están conectadas en buena medida por la ley N° 20.820, del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. A lo largo de su articulado hay una remisión a las facultades que se le han reconocido a este ministerio, y en el artículo 3 se menciona “velar por la transformación de estereotipos, prejuicios, prácticas sociales y culturales, entre otros, los basados en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos naturalicen y reproduzcan la discriminación arbitraria contra las mujeres...”. A su vez, el literal b) se refiere a la proposición del Presidente de la República de iniciativas legales o reglamentarias que tengan por objeto asegurar el pleno derecho, desarrollo y autonomía de las mujeres en diferentes planos.

En esa línea, prosiguió, el proyecto de ley orgánico del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, fue sujeto del control preventivo de constitucionalidad por el Tribunal Constitucional, por tanto, el uso de la expresión estereotipo no tuvo ningún cuestionamiento sobre su constitucionalidad. Adicionalmente, si se analiza el inciso segundo del artículo quinto de la Constitución Política, al momento de interpretar el bloque de constitucionalidad, lo referido a la obligación del Estado de Chile de modificar los estereotipos y cánones que garantizan la discriminación, es parte de sus deberes.

En virtud de lo planteado, discrepó de la idea de que estos elementos sean inconstitucionales.

En respuesta a lo anterior, la abogada señora Daniela Constantino hizo presente que no sostiene la inconstitucionalidad respecto al término estereotipo, sino que al contenido del artículo 1°, porque reconoce que culturalmente la violencia de género contra las mujeres es producto de las relaciones de poder históricamente desiguales. Ese reconocimiento adolecería de un problema de técnica legislativa y sería contrario a la libertad de emitir opinión sin censura previa, porque se estaría reconociendo como verdad un asunto que no genera consenso en la sociedad, imponiendo una visión de las relaciones entre hombres y mujeres.

En esta parte del debate, el Honorable Senador señor Walker recordó que las indicaciones introducidas por el S.E. el Presidente de la República proponen una nueva definición del objeto de la ley.

Posteriormente, se concedió el uso de la palabra a la representante del Banco Mundial, señora Virginia Brandon, para referirse al trabajo realizado junto al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, orientado a dar una mejor respuesta pública a la violencia de género. Así, por más de dos años han apoyado al Estado en la creación de una plataforma integrada para la gestión de casos de violencia de género, herramienta que forma parte de la propuesta del proyecto en análisis.

En su experiencia, relató, el establecimiento de un sistema integrado de información representa una pieza clave para las acciones gubernamentales que buscan erradicar este tipo de violencia. En ese contexto, declaró, el Banco Mundial permanece disponible para apoyar técnicamente al Estado.

A continuación, se concedió el uso de la palabra al señor Manuel Contreras, integrante del mismo organismo internacional, quien agradeció la invitación e indicó que la idea de este trabajo conjunto, es fortalecer las acciones contra este fenómeno, para ello, dentro de las buenas prácticas internacionales, se encuentra el avanzar hacia un sistema que coordine las acciones de las diversas instituciones competentes.

En esa línea, continuó, la propuesta es coherente con las recomendaciones internacionales de la gestión de casos que se dirige a mejorar la gestión y la coordinación entre las instituciones de la ruta crítica de gobernanza y, en la parte tecnológica, que estos órganos tengan una misma conexión. Al mismo tiempo, se busca que estas acciones se ajusten al marco legal vigente, tomando en cuenta las recomendaciones internacionales sobre la protección de datos sensibles.

Dentro de este proceso, indicó, la primera tarea fue elaborar un diagnóstico que tomara en cuenta estas ideas y la voz de las víctimas. En esta etapa, que les llevó cerca de un año, trabajaron con especialistas y con instituciones con competencia en la materia, quienes compartieron sus experiencias pasadas. La idea detrás de esto, es contar

Segundo Informe de Comisión de Constitución

con recomendaciones prácticas para implementar un sistema integrado.

Luego, comentó que, si bien se ha establecido que es una buena práctica llevar a cabo este sistema integrado, reconoció que no es una tarea fácil, de hecho, en Latinoamérica pocos estados lo han logrado, mientras que en Europa se encuentran más avanzados.

Seguidamente, sostuvo que la idea de crear este sistema integrado es que las mujeres intervinientes no deban repetir en varias ocasiones la misma información, evitando así una revictimización. Por otro lado, la plataforma constituye una herramienta que contribuye a crear un sistema de alerta temprana para casos de violencia extrema para, de esa manera, disminuir los casos de femicidio.

Relató que después de elaborar este primer diagnóstico, lograron acceder a fondos del Banco Mundial para implementar las primeras acciones conducentes a una plataforma integrada. Como es una materia compleja, el primer paso se enfocó en trabajar con Sernam para que las distintas entradas de reportes de casos de violencia cuenten con un sistema integrado dentro de sus plataformas y que estas se encuentren alineadas.

Luego, explicó, el proyecto termina el año 2024, y la idea es ligar este sistema con el de gestión social local que actualmente maneja el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

La tercera fase, agregó, pretende integrar este sistema con otras instituciones claves que dan respuesta a la ruta crítica, principalmente las policías y los órganos de salud, para, posteriormente, incorporar al Ministerio Público y al Poder Judicial. En total, tomará aproximadamente cinco años implementar la red que tome en cuenta los procesos de cada una de las instituciones, para que, además, puedan compartir la información entre ellas. Paralelamente, advirtió, el sistema debe ajustarse plenamente a legalidad, tomando en cuenta los derechos de los que son titulares las víctimas de violencia.

Luego, el Honorable Senador señor Araya reiteró que en Chile ya se ha intentado implementar este tipo de plataformas, como el Banco Unificado de Datos del Ministerio Público, que hasta el momento no ha logrado funcionar correctamente. Desde una perspectiva práctica, consultó si en otros países ha funcionado este sistema, porque en buena parte su éxito depende de los distintos componentes y de la inter operatividad, que muchas veces no se da al interior de reparticiones estatales, por ejemplo, los municipios, que presentan gran disparidad a nivel tecnológico. En esa línea, preguntó dónde se ha implementado este sistema y cómo ha funcionado.

Respecto a la situación de los municipios, la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, señora Antonia Orellana, comentó que el sistema propuesto coincide con el Sistema de Gestión Social Local, que hace tres años se ha implementado en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social, precisamente de forma escalada, con el objetivo de cubrir todas las comunas en un plazo mediano. Por esto, existe interés por aplicar ambos sistemas en conjunto.

Para complementar estos antecedentes, el señor Manuel Contreras comentó que han mantenido conversaciones con distintas instituciones, con la sociedad civil y con ex autoridades, para entender cuáles han sido los desafíos en su implementación. En su opinión, actualmente existen varios puntos que benefician la creación de este sistema, en primer lugar, en Chile existe voluntad política para fomentar la integración, así como un mayor avance entre las instituciones y mayores recursos. Asimismo, la normativa vigente les facilita una mejor coordinación en el intercambio de información.

Respecto a la experiencia internacional, indicó que, actualmente el Banco Mundial apoya otras propuestas similares en América Latina, específicamente en Argentina, en Brasil y en República Dominicana. Además, en países de altos ingresos se presentan más casos, como en España y en países nórdicos, que ya cuentan con sistemas de alerta integrados en estas plataformas.

Asimismo, añadió, el sistema de Naciones Unidas ya cuenta con protocolos sobre su implementación. Es así como ONU Mujeres, junto con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), cuentan con guías de cómo lograrlo. Esto, refleja los avances obtenidos y que nos encontramos en un momento relevante en la materia.

Adicionalmente, la señora Alejandra Sáez indicó que el Banco Mundial ya cuenta con experiencia en Chile, a través de la implementación del citado Sistema de Gestión Social Local, que vincula a las municipalidades con el Ministerio de Desarrollo Social, y les permite gestionar su oferta de programas sociales.

Detalló que tienen programado la realización de la primera etapa hasta el año 2023, para conectarla con el

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Sistema de Gestión Local. Además, al igual que la Unidad de Violencia de Sernameg, los municipios también funcionan como entes ejecutores, entonces en esta primera etapa buscan levantar en terreno los procesos para comprenderlos e incorporarlos en el diseño de la maqueta.

Sobre cómo funciona el sistema de Gestión Social Local y cómo ha operado el apoyo del Banco Mundial al Ministerio de Desarrollo Social, se concedió el uso de la palabra al señor Alejandro Barahona, quien comentó que se ha trabajado en conjunto de forma paulatina. Primero se implementó en seis municipios pilotos, luego se amplió a cincuenta y dos y, actualmente, se aplica en cerca de doscientos municipios del país.

Destacó que esta plataforma tecnológica coordina distintos programas sociales al interior de esa cartera ministerial, así como de otras instituciones, a través del Registro de Información Social (RIS), plataforma que integra información del registro Social de Hogares a través de canales de interoperabilidad que cuentan con resguardos de seguridad y de encriptación de datos, con el fin de garantizar una mejor gestión en la atención social de cada uno de los casos.

Por tanto, sostuvo que la implementación de una plataforma tecnológica para los casos de violencia de género, busca recoger aquellos datos necesarios para complementar la atención en la gestión de casos, es decir, no se traspasa toda la base de información, sino que apunta a mejorar la atención en la instancia que se requiera. Lo anterior, agregó, sigue protocolos de seguridad, en sintonía con los mandatos de Gobierno Digital, para garantizar una efectiva interoperabilidad del BUS.

Con ocasión de las preguntas formuladas en las sesiones pasadas, la Honorable Senadora señora Pascual, indicó que se suele comparar el Banco Unificado de Datos en materia penal con la propuesta que se hace en el presente proyecto. En favor de esta nueva plataforma, indicó que se trata de un mecanismo para gestionar la atención de las mujeres que sufren violencia de género, a diferencia del BUD que es un mecanismo unificado de datos para la gestión de la información de quienes cometen delitos. Por tanto, esa diferencia es determinante en los procedimientos y en la voluntad de las instituciones para participar en este sistema.

Seguidamente, el Honorable Senador señor Sanhueza comentó que esta clase de sistemas suele establecerse de forma general, con una mirada del nivel central. En regiones con un alto nivel de ruralidad, la sensibilidad de los datos requiere un mayor resguardo, en atención a que las personas suelen conocerse con mayor frecuencia que en sectores urbanos. En ese contexto, preguntó a los expositores si habrá alguna diferenciación por tamaño y naturaleza de las comunas.

El señor Manuel Contreras respondió que actualmente la información se levanta cuando la mujer denuncia un caso. Lo que buscan es mejorar ese levantamiento, también a nivel municipal. Se busca, asimismo, que este levantamiento se haga de forma ética, con pleno respeto al denunciante, en aras a que la información recabada sea confiable. En ese contexto, efectivamente se busca que los municipios sean los entes ejecutores.

Al complementar estos antecedentes, la señora Alejandra Sáez coincidió en que la pertinencia territorial está en el centro del trabajo y de las recomendaciones que han planteado a la Unidad de Violencia de Sernameg desde el año 2020. Esto se relaciona con la capacidad de gestión que puede tener cada municipio según su tamaño, porque es sabido que algunos tienen una gran capacidad de gestión y otros que, por las condiciones geográficas, como los rurales, tienen mayores dificultades.

Luego, para ejemplificar el proceso de estructuración del Sistema de Gestión Social Local, relató que se categorizaron los municipios según tamaño, S, M, L y XL, según esto, se escaló la implementación del Sistema. A su entender, es esperable que en este caso suceda lo mismo, razón por la que han asistido a los municipios con el fin de evaluar los procesos y observar cómo este módulo se puede acomodar a las distintas realidades de los territorios.

El Honorable Senador señor Galilea preguntó a las representantes de Sernameg, qué programa del presupuesto en específico apunta a esto, cuántos recursos pretenden destinar y si es efectivo que todos los programas en la revisión ex ante fueron objetados técnicamente, y de ser así, cómo planean superar dichas observaciones.

La señora Ministra de la Mujer y Equidad de Género, comentó que la noticia periodística citada por el señor Senador desconoce en detalle el ciclo presupuestario del Estado, en atención a que la nota inicial dramatiza las

Segundo Informe de Comisión de Constitución

observaciones técnicas, que son parte del proceso y no afectan la continuidad de los programas existentes. Además, no todos los programas de Ministerio fueron a ex ante, de hecho, seis programas de Sernameg no fueron a ex ante ni ante objeciones técnicas toda la línea programática de violencia contra las mujeres, programa que cuenta con el presupuesto más grande de la Partida 27.

Ahora bien, prosiguió, de los seis programas que fueron llevados a ex ante, cuatro se presentaron voluntariamente con el fin de mejorar los procesos, de los cuales dos son programas nuevos. El primero, el programa de Buenas Prácticas Laborales con Equidad de Género y el segundo, el programa Mujer Emprende, dirigido específicamente a la línea de fomento productivo y al emprendimiento, orientado a beneficiar a mujeres del perfil de usuarias del Sernameg.

Expuso enseguida que, actualmente el Ministerio le otorga dos mil ochocientos millones de pesos a Sercotec para Capital Abeja. De la asignación de esos concursos, menos de un 30% asiste a mujeres, y un porcentaje menor a usuarias de Sernameg, porque no coinciden con el perfil de usuarias de Sercotec, que son personas con un emprendimiento formalizado con cierta escala de ventas, que no es el perfil de las usuarias del Programa Mujeres Jefas de Hogar, quienes por primera vez se aventuran en microemprendimientos y no acceden a otros fondos como los ofrecidos por Fosis o Indap.

Los dos programas que presentaron voluntariamente a evaluación, son los de Mujer Participación Política, que tiene un órgano ejecutor que es la Asociación de Municipios; y el de Mujer, Sexualidad y Maternidad, que fueron a evaluación al ser reformulados sustantivamente para poder ajustarse de mejor forma a esos objetivos. Fueron creados el año 2015 y necesitan una reactualización a la luz de la nueva normativa vigente del nuevo contexto.

En conclusión, arguyó, no puede sostenerse que todos los programas del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género fueron objetados técnicamente, pues los programas sociales más importante de atención, prevención y reparación de violencia, no tienen objeciones y, además, son los que precisamente tienen un mayor aumento presupuestario. Ahora bien, explicó, respecto a las objeciones técnicas, en el caso de los programas de continuidad, un instrumento para la reformulación de los proyectos es precisamente la objeción técnica, que muchas veces consiste en especificar mejor el perfil de usuario, el objetivo específico o el objetivo general, que no tiene que ver con una objeción de fondo.

El efecto de merma que se indica por parte del especialista consultado en la nota, adujo, opera en el rango de la financiación que define Dipres en el Ministerio de Hacienda y, por tanto, no afecta. Ahora, los programas que se relacionan con la maqueta en la que están trabajando con el Banco Mundial, son precisamente los de atención, prevención y reparación de violencia contra las mujeres.

Para responder la consulta del Honorable Senador señor Sanhueza, ejemplificó con el caso de una mujer que denuncia en un dispositivo de Portezuelo respecto a hechos ocurridos en Ñipa. En ese caso, el Centro de la Mujer pregunta y analiza si cumple los requisitos para tener representación jurídica; en segundo lugar, eventualmente se derivan los antecedentes a Fiscalía. En el intertanto puede ocurrir que se cometen femicidios pese a la existencia de medidas cautelares. Si esa víctima cambia su domicilio, puede que cambie también el centro de atención y eventualmente comenzará el proceso nuevamente.

Es sabido que luego de siete años, agregó, el daño causado y el nivel de agudización de la violencia, no es el mismo, la naturaleza de las agresiones cambia, así como el estado de la mujer, de sumisión, enajenación y el daño en su salud física y mental. Entonces, si esos antecedentes se pierden debe aplicarse nuevamente la Pauta Unificada de Riesgo, sin datos que alerten de una reiteración de atenciones, ni siquiera asociados al rut de la víctima, es decir, la pauta no logra mostrar el riesgo grave en que se encuentra.

Por lo anterior, explicó, partieron por el sistema de gestión de programas del servicio, luego, pasaron a otras instituciones, como los entes ejecutores a través del sistema de gestión social local y de salud, que, de acuerdo a los datos del circuito intersectorial del femicidio, cuando se involucran los servicios de salud, la persecución penal mejora sustantivamente, porque los datos disponibles para formar evidencia ante el juez mejoran. Luego, seguirán con Ministerio Público y Poder Judicial que, conforme a la experiencia, son los nudos más complejos.

A continuación, el Honorable Senador señor Galilea, preguntó cuál es el avance proyectado de la plataforma, conforme a los recursos destinados en el presupuesto del año 2023.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Seguidamente, el Honorable Senador señor De Urresti, valoró el ejemplo señalado por la señora Ministra sobre la larga secuencia de atenciones en los casos de violencia. En esa línea, estimó que existe consenso sobre lo brutal que resulta esta situación, y resaltó la relevancia de que el proyecto de ley permita disminuir los tiempos y pasos de atención.

A continuación, planteó que el sistema de atención primaria de salud es una red muy eficiente y con gran adhesión social. Sin embargo, crear un nuevo aparataje puede generar diferencias ante la ley, como ha ocurrido por ejemplo con la ley que reguló el aborto en tres causales, que no se aplica igualitariamente en todo el territorio.

En respuesta a las preguntas formuladas, la Ministra señora Antonia Orellana indicó que el informe financiero contempla cuarenta y cinco millones, y en el presupuesto del año 2023, la Partida 27 incluye cuarenta y cinco millones solo para el desarrollo tecnológico, esto es, para la instalación, porque la asistencia técnica está cubierta por el Banco Mundial y por los aportes que han realizado como Ministerio. El presupuesto 2023 resulta necesario para elaborar la maqueta del expediente único donde convergen todos los datos.

Puso de relieve que esta creación no es un sistema nuevo, sino una plataforma de convergencia de datos, que resulta fundamentalmente para la interoperabilidad, porque crea puentes de codificación de la información disponible para que confluyan en una sola. En virtud de los estudios previos que realizó el Banco Mundial, actuaron todas las instituciones intervinientes en el circuito intersectorial del femicidio, así como los servicios de salud.

Luego expuso la Secretaria Ejecutiva de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile (Abofem), señora Danitza Pérez, quien agradeció la invitación de la Comisión a exponer en este proyecto de ley. Seguidamente, aludió a la importancia de avanzar en la tramitación de esta iniciativa, pues tiene una visión multicomprendensiva del fenómeno de la violencia, abarcándola desde distintas miradas, y enfatizando cuestiones relacionadas con la prevención. Una muestra de este entendimiento tiene que ver con la incorporación de las distintas formas de violencia que se han ido trabajando, que se traduce en esta visión interseccional, que dialoga a su vez con otros contextos que la potencian. Además, añadió, se incorpora en las indicaciones la tipificación o el reconocimiento de la violencia vicaria, como una situación cada vez más frecuente, que vulnera los derechos de los niños, niñas y adolescentes como víctimas directas de la violencia de género. Esto, consideró, va en la línea del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Otro punto importante, continuó, es la elaboración de la plataforma unificada de datos que permitirá tener más y mejor información sobre el fenómeno de la violencia, centralizándolo y permitiendo un análisis más acabado. Es esperable que esto se traduzca en la creación e implementación de políticas públicas que permitan mejorar la reacción al fenómeno, así como las medidas de prevención y concientización que reduzcan significativamente la prevalencia de esta violencia.

Hizo presente que en esta materia es muy importante realizar un trabajo coordinado entre los distintos agentes públicos involucrados en materia de prevención, investigación, sanción y reparación que participan en los distintos momentos en que la violencia se manifiesta. En ese sentido, consideró un gran avance la incorporación de estas plataformas, pues una problemática importante para abordar la violencia ha sido esa.

Además, valoró los avances en la implementación de estas plataformas digitales, como un elemento relevante para llevar a cabo un gobierno abierto, como también la descentralización, el respaldo y la disponibilidad de la información. Sin embargo, previno, es importante acompañar estos avances con un esfuerzo por mejorar la alfabetización digital, permitiendo que estas plataformas sean accesibles en distintos contextos, como por ejemplo en zonas rurales, entre personas mayores, y sectores económicamente vulnerables que no cuentan con facilidades de acceso.

Otro elemento particularmente relevante, prosiguió, son las definiciones de violencia que contiene el proyecto. Celebró el establecimiento de un concepto único conforme a las indicaciones, y estuvo a favor de no hablar directamente de agresiones, sino de acciones y omisiones, como lo hace el Derecho Internacional. Consideró importante que esta expresión quede manifiesta en la ley, porque hace una diferencia importante cuando queremos determinar si efectivamente estamos frente a un caso de violencia.

Advirtió que la idea de multifactorialidad implica que en materia de prevención y rehabilitación se requiere la capacitación de distintos sectores de la administración pública, para adecuar sus conocimientos, y con ello, la

Segundo Informe de Comisión de Constitución

capacidad de acogida. Así, es dable aspirar a un proyecto de ley orientado a la capacitación de todos aquellos que ejercen una función pública, para que estén en sintonía con la violencia de género y cuenten con el conocimiento necesario para aportar en su reparación y prevención.

Por otro lado, consideró que la definición de violencia político sexual puede ser una incorporación importante, a propósito de los recientes debates en nuestro país, pues es una figura que no se encuentra tipificada, y contribuiría a que esta ley marco sea un cuerpo normativo que agrupe todos los tipos de violencia, que permita aunar en una sola ley toda la normativa que hoy se encuentra desagregada.

Fue del parecer que, al tener una definición de violencia de género en este proyecto, resulta conveniente que se le dé mayor relieve, dado que permitirá que otra normativa que hace referencia a este fenómeno, tenga un contexto que permita entender las dimensiones de la violencia.

Otro punto importante, subrayó, es la incorporación mediante indicaciones del Plan Nacional, porque permitirá proyectar intervenciones, ya sea como política pública o mediante programas estatales, y no de gobierno, dando continuidad y estabilidad a los proyectos en materia de prevención.

Finalmente, destacó la creación de una comisión interinstitucional, toda vez que permitiría determinar responsabilidades y acciones para combatir el fenómeno de la violencia estructural y multidimensional. En su opinión, es esperable que los reglamentos que regulen esta comisión sean claros respecto al mandato y a las responsabilidades que tendrá, para que no se convierta en una mesa de trabajo meramente referencial, que no tenga injerencia directa en la coordinación de los distintos actores involucrados.

Al culminar su intervención, comentó que Abofem trabaja en una serie de comentarios sobre cuestiones particulares del proyecto de ley, especialmente en materia de tipificación penal, algunas dirigidas a la debida diligencia, a la situación de riesgo inminente, el delito de maltrato de la mujer en el contexto íntimo, a las medidas accesorias comunes en materia de familia y penal.

Al iniciar la siguiente sesión, las Comisiones Unidas tuvieron a la vista el informe emitido por la Corte Suprema acerca del proyecto de ley en análisis.

Al respecto, la Honorable Senadora señora Ebensperger solicitó que aquellos artículos respecto de los cuales la Corte Suprema propone enmiendas no sean votados inmediatamente, esto, con el fin de analizar el informe y determinar si se acogen tales observaciones. Las Comisiones fueron partidarias de la propuesta.

Enseguida, la Jefa del Departamento de Reformas Legales del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora De la Maza, hizo presente que la Corte Suprema valora en su informe las modificaciones en materia de definiciones, de medidas cautelares y la incorporación de niños, niñas y adolescentes como víctimas de violencia de género. Sin perjuicio de esto, indicó, el Ejecutivo se encuentra disponible para revisar con mayor detalle las sugerencias planteadas por el Máximo Tribunal.

La Honorable Senadora señora Pascual compartió lo propuesto por la Honorable Senadora señora Ebensperger, sin embargo, consideró oportuno identificar qué artículos fueron comentados por la Corte Suprema, con el fin de no dilatar excesivamente el debate.

La Honorable Senadora Ebensperger propuso analizar en el transcurso de la sesión el citado informe.

Sobre el mismo punto, la Honorable Senadora señora Rincón sugirió acordar la reapertura el debate en el evento que surjan dudas que no advirtieron respecto a un artículo que ya fue votado.

A continuación, las Comisiones iniciaron el análisis en detalle de las indicaciones.

Al iniciar el estudio de las indicaciones presentadas, la Comisión consideró la indicación número 1, del Ejecutivo, que recae en el epígrafe del Título I aprobado por la Comisión de la Mujer y Equidad de Género, su texto es el siguiente:

Segundo Informe de Comisión de Constitución

“TÍTULO I

OBJETO DE LA LEY Y DEFINICIONES GENERALES

La indicación N° 1, de Su Excelencia el Presidente de la República, propone agregar, antes de la expresión “OBJETO DE”, la voz “DE”.

La abogada señora De la Maza explicó que esta indicación contiene un error en su redacción, motivo por el que fue retirada por el Ejecutivo.

Artículo 1

Este artículo, aprobado por la mencionada comisión, define el objeto de la ley. Precisa que esta ley reconoce que culturalmente la violencia de género contra las mujeres es producto de las relaciones de poder históricamente desiguales entre ambos sexos, emanadas de la asignación de roles diferenciados jerarquizados entre hombres y mujeres, en todos los ámbitos de la vida. Esta ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres; sancionar a los agresores, proteger a las víctimas y reparar las violaciones a sus derechos, cualquiera sea su edad, estado civil, etnia, idioma, religión o creencia, ideología u opinión política o de otro tipo, origen nacional o social, filiación, situación socioeconómica, situación laboral, nivel educacional, de embarazo, orientación sexual, identidad y expresión de género, apariencia, condición de salud, de migrante o de refugiada, discapacidad de cualquier tipo o cualquier otra condición. Para ello, regula mecanismos de protección, acceso a la justicia y atención a quienes sean víctimas de ella, a fin de garantizarles el derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.

La indicación N° 2, de Su Excelencia el Presidente de la República, plantea reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 1.- Objeto de la ley. Esta ley establece un marco para la adopción de medidas de prevención, sanción y erradicación de la violencia de género en contra de las mujeres, sean estas niñas, adolescentes o adultas, para la garantía, protección integral, ejercicio efectivo y goce pleno de sus derechos, en especial los reconocidos en la Constitución Política de la República, en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en los demás tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado de Chile que se encuentren vigentes y en las leyes.

Para alcanzar los objetivos señalados, la presente ley regula mecanismos de prevención, protección, atención, reparación y de acceso a la justicia para quienes sean víctimas de violencia de género, a fin de garantizarles el derecho a una vida libre de violencia; sin discriminación por motivos de edad, raza, etnia, nacionalidad, situación socioeconómica, idioma, ideología, opinión política, religión, creencia, sindicación, participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, maternidad, lactancia materna, amamantamiento, género, orientación sexual, identidad y expresión de género, estado civil, filiación, apariencia personal, enfermedad, discapacidad o cualquier otra condición.”.

Al iniciarse el estudio de esta indicación, la Honorable Senadora señora Ebensperger planteó que establecer enumeraciones en una norma constituye una mala técnica legislativa, porque deja fuera ciertos supuestos que se pueden verificar y, en la práctica, al momento de interpretar y aplicar la norma, una mujer que haya sufrido violencia puede verse perjudicada. Si bien las hipótesis propuestas son amplias, explicó que su postura en contra se basa en motivos de técnica legislativa.

El Honorable Senador señor Elizalde, valoró el cambio en la definición, ya que deja atrás la anterior de carácter sociológico sobre el origen de la violencia contra la mujer. Sin embargo, preguntó los motivos para señalar que la ley “establece un marco para la adopción de medidas de prevención”, y “tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar”, específicamente preguntó cuál es el sentido de esta redacción y por qué se hace referencia a un marco, y no se consagra un objetivo directo.

La Honorable Senadora señora Pascual recordó que la indicación del Ejecutivo se presenta sobre el texto aprobado por la Comisión de la Mujer y Equidad de Género del Senado, el que a su vez modificó el mensaje original, que inicialmente era acotado. Fue esta Comisión quien hizo un cambio y trasladó el artículo 2 el objeto de la ley, con esta visión más bien sociológica.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

En este escenario, con el fin de definir y acotar el objeto, defendió la enumeración de categorías sospechosas, porque, si bien es entendible lo señalado por la Honorable Senadora Ebensperger, la enumeración es un símil de la Convención Belem do Pará. Entonces, en estricto rigor se está enumerando aquello respecto de lo cual ya existe consenso internacional, motivo por el que resulta conveniente no desechar las categorías allí enumeradas, que han sido de gran importancia en el abordaje de la violencia de género.

Asimismo, recordó lo señalado por la abogada Claudia Sarmiento, quien hizo presente que el proyecto actual no señala el contexto en el cual se produce la violencia, mientras que el mensaje original indicaba que puede ocurrir en el espacio público o privado, elemento que resulta relevante rescatar, porque permite visibilizar la violencia en el ámbito privado, que no se aborda de la misma forma.

A continuación, la Honorable Senadora señora Rincón, reconoció la falta de acuerdo en este punto al existir dos propuestas, siendo un tema central la decisión de agregar o no un listado con las hipótesis normativas. Sin perjuicio de esto, subrayó que actualmente nuestra legislación recoge esto en distintas normativas.

Una opción intermedia, estimó, es recoger la fórmula del artículo 1° de la CEDAW, que habla de discriminación en las esferas política, económica, sociales, culturales, civil o en cualquiera otra, en tanto, permite cubrir todos los ámbitos. Concordó en que enumerar con detalle, efectivamente puede dejar ciertas situaciones fuera, pero en nuestra legislación encontramos otros casos similares, por ejemplo, en el artículo 8° inciso segundo de la ley de sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y adolescencia; en el artículo 4 letra a) de la ley de Identidad de Género, y en la Ley de Matrimonio Igualitario.

La Jefa del Departamento de Reformas Legales del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, abogada señora Camila de la Maza, explicó que la redacción de la indicación recoge el trabajo en la Comisión de la Mujer y Equidad de Género, dándole un enfoque jurídico. Al referirse al “marco” para la adopción de medidas, hace alusión al interés de que esta norma precisamente sea un marco general de aplicación de otras normas que ya se encuentran vigentes. De hecho, la ley N° 20.066 forma parte de este entramado institucional y de política pública frente al fenómeno de la violencia que deberá encajar en este nuevo marco global.

Sin perjuicio de lo anterior, prosiguió, han trabajado junto a los asesores legislativos para alcanzar acuerdos que permitan recoger los elementos fundamentales de la indicación, así como las preocupaciones planteadas por los parlamentarios. Así, al no haber unanimidad, se generaron dos propuestas, acotando el contenido de la norma y enfocándose en el objeto de la ley, esto es, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres a fin de garantizar su derecho a una vida libre de violencia. Por esto existen dos posturas, en torno a si se incluyen o no las categorías sospechosas, y fue así como decidieron redactar una propuesta de manera tal que en el inciso primero se establezca el objeto de la ley y en el inciso segundo, indicar que, para alcanzarlo, debe considerarse las múltiples situaciones de vulnerabilidad o discriminación, con alguna ejemplificación no taxativa.

La Honorable Senadora señora Ebensperger destacó que el objeto de la ley establecido en el texto aprobado en general por el Senado, era prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres, y luego, la indicación actual, habla de violencia de género. Así, fue del parecer que ambos términos no son sinónimos y pidió aclarar su significado.

A continuación, el Honorable Senador señor Galilea hizo presente que la nueva propuesta vuelve al concepto de “mujer” y no de “género”. En términos generales, se mostró partidario de la simplificación, es decir, que el artículo primero sea breve sin detallar una serie de situaciones ya contenidas en el articulado posterior, por ejemplo, en el artículo 4 que enumera los tipos de violencia contra la mujer. Por lo anterior, fue de la opinión que la propuesta A, es más apropiada que la B.

Enseguida las Comisiones tuvieron a la vista lo informado por la Corte Suprema, que al referirse al artículo 25 señala “El artículo 25, el texto aprobado por la Comisión Especial trata sobre los derechos y garantías otorgados a las mujeres víctimas de violencia. En la indicación sustitutiva el Presidente de la República, al igual que en otras indicaciones, no se habla de violencia contra la mujer, sino que de víctimas de violencia de género, lo cual se estima como más amplio y comprensivo de los distintos tipos de violencia en razón del género, incluyendo diversidades sexuales y no solo el encasillamiento a las mujeres víctimas.”.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

El Honorable Senador señor Elizalde preguntó a las representantes del Ejecutivo si efectivamente la violencia de género es un concepto más amplio que la violencia contra la mujer, al incluir a víctimas que no son mujeres. Desde otro punto de vista, advirtió, podría considerarse que violencia de género es más restringido, porque se ejerce contra las mujeres en razón de su sexo, en cambio hay otras formas de violencia contra las mujeres que pueden tener motivaciones distintas. Bajo esta última mirada, hablar de violencia contra las mujeres sería más amplio porque incluiría tipos de violencia cuyo origen no se relaciona con su condición de mujer.

Desde otra perspectiva, si se ocupa el concepto de género se amplía los sujetos que podrían ser víctimas, porque no solo se referirá a las mujeres.

La Honorable Senadora señora Rincón explicó que usualmente los términos se usan indistintamente, pero no son lo mismo. La violencia de género se dirige contra una persona por, precisamente, motivos de género, indistintamente si es hombre o mujer, mientras que la violencia contra las mujeres solo se comete contra ellas, tal como indica la Corte Suprema en su informe.

A renglón seguido, la Honorable Senadora señora Pascual planteó que la idea matriz del proyecto de ley tiene una concepción de violencia contra las mujeres en razón de género y de otras categorías que complejizan el fenómeno, por eso se incluyen las categorías de etnia, orientación sexual, entre otras. Entonces, no incluye aquellas hipótesis en que la violencia se ejerce contra una mujer, pero con una motivación distinta, por ejemplo, hurtar un bien de su propiedad, porque la iniciativa se relaciona con la violencia en razón del género, es decir, por ser mujer.

Desde esa perspectiva, y para un mejor entendimiento, tiene sentido que el proyecto hable de violencia contra las mujeres, y se considere, además, las categorías sospechosas, como etnias, opinión política o ideológica. Asimismo, dijo, resulta oportuno explicitar que se trata de violencia contra las mujeres “en razón de género”, y, además, enumerar las categorías.

A continuación, intervino la abogada señora De la Maza, sobre lo planteado por la Honorable Senadora señora Ebensperger en torno a la idea matriz del proyecto. Indicó que esta iniciativa busca reafirmar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Enseguida, manifestó que las propuestas presentadas establecen que la ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra “toda mujer”, para incluir a la mujer en todas sus expresiones, y luego se utiliza el vocablo “violencia de género”, definiéndola como cualquier acción u omisión basada en el género, que cause o pueda causar muerte, daño, sufrimiento a la mujer.

En concordancia con lo señalado por la Honorable Senadora señora Pascual, adujo que el foco se centra en que esa violencia tiene que ver con su condición y en razón de ser mujer. Por lo anterior, el proyecto incorpora la violencia que se ejerce contra niños, niñas y adolescentes para dañar a madres y cuidadoras, es decir, la violencia vicaria. De hecho, agregó, es la Corte Suprema quien indica que esta fórmula es un mecanismo adecuado y emite una opinión favorable a efectos de extender la violencia de género a estos casos.

La Honorable Senadora señora Rincón, subrayó que la Corte Suprema señala con claridad que la terminología se amplía, porque la violencia de género no necesariamente se comete contra las mujeres. Así, se incluye a la diversidad sexual, porque la violencia contra la mujer se ejerce en razón de su género femenino. De este modo, consideró útil atender al objeto de la iniciativa, si es proteger a la mujer, hay que usar esta expresión, o, por el contrario, si pretende evitar la violencia de género, es un objeto más amplio.

Sobre el mismo punto, la abogada señora De la Maza hizo hincapié en que la idea matriz se centra en el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, usando en el inciso primero la expresión “contra toda mujer”. Utilizar el vocablo violencia de género, dijo, a efectos de esta ley, tiene que ver con la violencia que se ejerce contra las mujeres, por eso la precisión del objeto de la ley y los ámbitos de aplicación que se verán en lo sucesivo. Sin perjuicio de esto, si se busca destacarlo con mayor fuerza, el Ejecutivo está a favor de modificar la redacción, sin perjuicio que ya se establece con bastante claridad.

En base al debate habido, la Honorable Senadora señor Rincón, propuso mantener la discusión pendiente, para no afectar el sentido del texto.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

El Honorable Senador señor Araya discrepó, en atención a que se trata de un tema que cruza todo el proyecto, siendo conveniente definir un criterio. Además, compartió el criterio de la Honorable Senadora señora Rincón, en cuanto a que el proyecto no debería hablar de violencia de género, porque es un término amplio que involucra otros supuestos. De lo contrario, al momento de aplicar la ley se impondría la verificación de una doble condición, el género y que sea mujer en razón de alguna de las condiciones establecidas en la ley.

Luego, el asesor legislativo señor Roberto Godoy, comentó que un debate similar se verificó con ocasión del proyecto de ley sobre protección de datos personales, que incluyó no solo al sexo, sino también la identidad de género. En este proyecto, la precisión se hizo para incorporar a “toda mujer” porque hay personas que, si bien se consideran mujer, su sexo no es femenino, entonces biológicamente tendrán un sexo distinto a su género. Esto ocurre, precisó, porque el concepto mujer es biológico, no estrictamente jurídico.

Por lo anterior tiene sentido que se considere que la violencia de género la pueden sufrir las mujeres y que se incorpore a mujeres que biológicamente no lo son.

La Honorable Senadora señora Rincón, sostuvo que el problema se produce entre el texto y la idea matriz del proyecto, que habla del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. De este modo, destacó la conveniencia de resolver el asunto, para que no se presenten dudas durante la discusión de toda la iniciativa.

En relación a la idea matriz del proyecto, la Honorable Senadora señora Pascual recordó que se trata de una ley marco e integral contra toda forma de violencia hacia las mujeres, eso, abarca el ámbito público y privado e incluye las distintas categorías de violencia. A su vez, se asume que hay diversidad de mujeres y no son todas iguales, por eso, se considera que garantizará una vida libre de violencia para todas las mujeres, con independencia de su origen étnico, nivel socioeconómico y de su orientación sexual o identidad de género.

En estricto rigor, precisó, esta no es la ley que protegerá a un hombre homosexual de la violencia que pueda sufrir. Consideró dable aclarar este punto porque al hablar de violencia de género contra las mujeres no resulta problemático.

Además, la señora Senadora fue del parecer que era más adecuado el texto contenido en el artículo primero del Mensaje original. Sin perjuicio que resulta razonable el cambio.

El Honorable Senador señor Elizalde sugirió precisar qué se entiende por violencia contra la mujer y por violencia de género. Fue del parecer que la primera denota actos de violencia contra una mujer con independencia de su género.

Consideró que, si entre ambos conceptos existe una relación de género especie, el escenario es distinto a si son dos conceptos diferenciados. En base a lo señalado por la Corte Suprema, se trata de dos conceptos distintos con espacios de interconexión.

En segundo lugar, señaló que el objeto de la ley es evitar cualquier tipo de violencia contra la mujer, dentro de las cuales está la violencia de género. Si, por el contrario, solo se refiere a la violencia que sufren por su género, cabe señalarlo expresamente.

En relación al mismo punto, la Honorable Senadora señora Ebensperger, dijo comprender que se busca una ley marco para evitar todo tipo de violencia contra la mujer en razón de ser mujer, pero al incorporar la expresión género, resulta contradictorio a la definición del objetivo que señala que se tomará en cuenta especialmente situaciones de vulnerabilidad o discriminación, como señala la propuesta. Por ejemplo, si una mujer sufre violencia por pertenecer al pueblo Aymara, es distinto a si la sufre por ser mujer Aymara. Por esto, consideró que los conceptos que se enumeran no cuadran, porque van más allá del género, por ejemplo, a la etnia, aspecto por el que la víctima puede sufrir discriminación siendo hombre o mujer. Entonces, el género la limita y los conceptos enumerados no siempre se relacionan con el género.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Por lo anterior, concordó en la necesidad de contar con una definición y en aclarar si la iniciativa busca proteger o no a la mujer en aquellos casos en que sufre violencia por delitos o agresiones de otra naturaleza, como un hurto o robo, supuestos que deberían regirse por las reglas generales.

Por los motivos expuestos, no estuvo de acuerdo en la utilización del término “género”, toda vez que, por un lado, restringe su aplicación, y por otro, si no va acompañado del vocablo “mujer”, lo amplía. De esta forma, añadió, se generarán múltiples interpretaciones, pero nunca debe desatenderse el objeto original de la ley.

El Honorable Senador señor Galilea, indicó que para los efectos de la Convención Belem do Para, debe entenderse por violencia contra la mujer “cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado:”. En su opinión, se trata de un concepto correcto al cual Chile ya adscribe.

La Honorable Senadora señora Rincón hizo presente que se trata de una convención de los años noventa, época en que esta discusión no estaba vigente, por tanto, lo que se busca sancionar y evitar, es la violencia que se ejerce contra todo tipo de mujer, biológica o no, y para que ello sea así, debe explicitarse. Estimó que el título actual no ayuda a este objetivo al señalar que es el derecho de “las mujeres” a una vida libre de violencia, lo óptimo sería que hablara de “toda mujer”.

En relación a lo anterior, la Honorable Senadora señora Ebensperger opinó que hablar de toda mujer puede ser redundante, porque se aprobó la ley de identidad de género, por tanto, aquella persona que se siente mujer pero que biológicamente no lo es, puede hacer el cambio de género y ser jurídicamente mujer, resultándole aplicable esta ley. Fue del parecer que para alegar la aplicación de esta ley resulta adecuado haber realizado el cambio registral, con el fin de evitar alegaciones infundadas.

El Honorable Senador señor Elizalde fue partidario de utilizar la fórmula sugerida por el Honorable Senador señor Galilea, esto es, tener a la vista lo prescrito por la Convención Belem do Para, que tiene vigencia en nuestro ordenamiento.

La abogada señora De la Maza, expuso que el artículo primero establece el objeto de la ley, en el cual no hay reparos, mientras que la definición de violencia se encuentra en el artículo 5 nuevo, que no se ha revisado, la propuesta planteada probablemente resuelve la discusión, porque sigue la misma línea de Belem do Para, definiéndola como violencia de género, y puede agregarse que es contra la mujer, porque va en armonía con la idea matriz del proyecto, que es prevenir sancionar y erradicar la violencia contra toda mujer, y puede agregarse la expresión “basada en su género”, con el fin de despejar dudas.

Para mayor claridad, la Honorable Senadora señora Pascual propuso modificar el título del proyecto al “derecho de toda mujer a una vida libre de violencia”. Esto, en el entendido que se incorporen elementos de contenido.

La Honorable Senadora señora Ebensperger fue del parecer que el cambio propuesto modifica la idea matriz del proyecto, que inicialmente es el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, los otros casos se protegen mediante otra legislación, y hablar de “toda mujer” resulta redundante, porque aquél que se sienta mujer debe recurrir a la ley de identidad de género para realizar el cambio registral.

La Honorable Senadora señora Rincón respondió que en aquellos casos en que no se realice el cambio registral y esa persona es atacada en su condición de género, quedará fuera, porque biológicamente no es mujer. Por lo anterior, proponen cambiar el título para que sea aplicable a todo tipo de mujer, se haya aplicado la ley de identidad de género a o no.

En la misma línea, la Honorable Senadora señora Pascual, dio como ejemplo el caso de adolescentes trans que se encuentren en tránsito y que aún no pueden tramitar el cambio registral, quienes también pueden sufrir agresiones por su expresión de género. En este supuesto, resulta injusto que el Estado no lo proteja por no haber hecho el cambio registral. Indudablemente, opinó, al hablar de todas las mujeres, incluye a esa diversidad y en esas condiciones.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

A renglón seguido, la Honorable Senadora señora Ebensperger manifestó que al legislar es preciso ser consecuente, en tanto, cuando se aprobó la ley sobre cambio registral de sexo, algunos senadores votaron contra el cambio de menores de edad, precisamente porque carecen de la madurez necesaria para hacerlo. Sin perjuicio de esto, este supuesto sí fue aprobado, en virtud del principio de la autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes, contando con las debidas autorizaciones. Es decir, no es efectivo que un menor de edad no pueda realizar el cambio.

La Honorable Senadora señora Rincón, puntualizó que la ley no se aplica para menores de catorce años, por tanto, quedan fuera de esta protección.

Enseguida, la Honorable Senadora señora Carvajal consideró que la discusión es poco clara. En su opinión, a partir de la definición, las mujeres transgénero quedan incluidas dentro de “mujeres”, sin perjuicio de esto, en términos prácticos debería incluirse a otros supuestos y ampliar la definición y el título del proyecto. En este escenario, dijo, con independencia del título, el resultado es similar, pues actualmente se reconoce una universalidad de géneros.

La Honorable Senadora señora Ebensperger recordó que la discusión original trató sobre si el proyecto abarca todo tipo de violencia o a la violencia de género.

En virtud de los planteamientos formulados, el Honorable Senador señor Araya, propuso que el objeto del proyecto de ley sea “regular el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia en razón de su género”.

La Honorable Senadora señora Pascual, preguntó si al hablar de “regular” se entiende incorporado el “prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra toda mujer”. Asimismo, sugirió ajustar la redacción e incorporar esos verbos rectores.

El Honorable Senador señor Araya aclaró que la propuesta tiene por objeto modificar el inciso primero que concede un derecho a la mujer, mientras que el inciso segundo indicará de qué forma se materializará.

A continuación, la Honorable Senadora señora Pascual sostuvo que hablar de “regular el derecho” puede confundir, al dar a entender que se concede una prerrogativa y luego se limitará. Es decir, precisó, el objeto de la ley no es determinar si la mujer tiene o no derecho a una vida libre de violencia, sino que prevenir sancionar y erradicarla.

El Honorable Senador señor Elizalde propuso la siguiente redacción “toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia. El objeto de esta ley es prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra toda mujer en razón de su género.”

El Honorable Senador señor Araya propuso al Ejecutivo analizar con mayor detenimiento el asunto y presentar una nueva propuesta.

Enseguida, el Honorable Senador señor Galilea opinó que debiese mantenerse la terminología de la Convención Belem do Para, que habla de prevenir, sancionar y erradicar.

La abogada señora De la Maza, estuvo de acuerdo en presentar una nueva propuesta que recoja los planteamientos expuestos por los integrantes de las Comisiones Unidas.

.-.-

En la siguiente sesión, las Comisiones Unidas debatieron acerca de una nueva propuesta del Ejecutivo que sugiere aprobar la indicación número 2 modificada en los términos que se transcribe a continuación.

“Artículo 1.- Objeto de la ley. Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia.

Esta ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género contra toda mujer.

Para alcanzar los objetivos señalados, la presente ley regula mecanismos de prevención, protección, atención,

Segundo Informe de Comisión de Constitución

reparación y de acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia de género tomando en cuenta especialmente las situaciones de vulnerabilidad o discriminaciones múltiples en que pueda hallarse en razón de su nacionalidad, edad, orientación sexual, identidad y expresión de género, etnia, religión o creencia, ideología, condición migratoria o de refugio, embarazo, discapacidad, estado civil, privación de libertad o cualquier otra condición.”.

La Ministra de la Mujer y la Equidad de Género (S), señora Vidal, destacó que para esa cartera ministerial es de suma importancia proteger a toda la ciudadanía. Las estadísticas demuestran la evolución de muchos procesos históricos, frente a los cuales el Estado debe responder, atendiendo a las necesidades de la población.

Además, hizo presente que hasta hace pocos años, la población que se identificaba con diversidades de género era muy baja, en cambio hoy las cifras muestran que este número ha aumentado, siendo necesario incluir dentro de esta protección a aquellos que han evolucionado en su identidad. Así, expuso, el Instituto Nacional de la Juventud muestra que a lo menos un 10% de los encuestados se identifica dentro de esta diversidad, no pudiendo excluir a ciertos sectores de la población.

De esta forma, expuso, cuando el Estado recibe recursos para su funcionamiento, se destinan a todas las poblaciones e identidades, por tanto, la intención del Ejecutivo es que a través de esta iniciativa se proteja a todas las personas que se identifiquen como mujeres.

Enseguida, la Jefa del Departamento de Reformas Legales del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, abogada señora De la Maza, relató que recogieron la discusión de las sesiones anteriores y, tomando los comentarios del Honorable Senador señor Galilea con recomendaciones basadas en la Convención Belém do Pará, y las precisiones formuladas por la Honorable Senadora señora Pascual, redactaron esta propuesta.

Así, prosiguió, el texto sugerido indica que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, para lo cual, esta se debe prevenir, sancionar y erradicar, estableciendo, a su vez, mecanismos de acceso a la justicia para aquellas mujeres víctimas de situaciones de especial vulnerabilidad o discriminaciones múltiples. Asimismo, se establece en el inciso tercero una categorización de las mismas, sin perjuicio que se incorpora la expresión “cualquier otra condición”, en el entendido que los listados pueden ser insuficientes.

Luego, la Honorable Senadora señora Ebensperger, mostró disconformidad con la propuesta. Recordó que en la sesión pasada, la discusión se centró en determinar el objeto principal de la ley, esto es, asegurar a la mujer una vida libre de violencia, puntualizando que un tema distinto es la violencia de género, diferencia que incluso la Corte Suprema expuso en su informe. Entonces, razonó, cuando se señala en el inciso segundo que el objeto de la ley es prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género contra la mujer, se modifica el proyecto.

Luego, tampoco estuvo de acuerdo con incorporar una enumeración, porque al hacerlo se puede entender que su contenido va más allá de la igualdad ante la ley, permitiendo que se evite el cumplimiento de otras normas vigentes. Por ejemplo, al hablar de la condición migratoria, una mujer que ingrese clandestinamente al país, debería ser expulsada, pero podrá invocar esta ley acusando violencia en su contra para evitarlo.

En la misma línea opinó que, si a una mujer la discriminan por su etnia, no constituye violencia de género, porque el hombre recibirá la misma discriminación.

Por lo anterior, sugirió establecer una redacción más genérica, similar a la indicación de su autoría.

La Honorable Senadora señora Pascual planteó que la nueva propuesta hace un esfuerzo por simplificar el proyecto y para retornar a la idea matriz del proyecto e indicar concretamente el objetivo de la ley. Asimismo, agregó, establece la forma de obtenerlo a partir de la especificación de mecanismos de prevención, atención, reparación y acceso a la justicia de mujeres que viven violencia. Desde esa perspectiva el informe de la Corte Suprema y el proyecto distinguen entre violencia contra las mujeres y violencia de género, sin embargo, se habla indistintamente con ambos términos para graficar todas las violencias contra las mujeres. Por esto, la Corte Suprema entiende que es mucho más comprensivo hablar de violencia de género, entendiendo que puede abordar a otros sujetos.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Si bien compartió los dichos de su predecesora en el uso de la palabra sobre la inmigración ilegal, fue del parecer que resulta importante incluir las categorías sospechosas. Consideró inaceptable que por el solo hecho de ser mujer migrante irregular se pueda justificar violencia sexual, física, psicológica o económica, es decir, no obstante debe apegarse a la normativa migratoria, por su irregularidad no puede justificarse la violencia que pueda sufrir

En la misma línea, dio el ejemplo de una mujer aymara, mapuche o rapa nui, que sufre discriminación por pertenecer a un pueblo originario y que, además, sufre aquella violencia que deriva de la interpretación cultural asimétrica de las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Por tanto, será doblemente discriminada, por ser mujer y por ser indígena, pudiendo sumarse otra categoría.

En otras palabras, dijo, las categorías sospechosas no difuminan la violencia de género, por el contrario, la especifican, generando la convivencia de distintas miradas. Si bien ya existe un eje estructurante vinculado a las relaciones de poder históricamente acentuadas en nuestra sociedad, en que se dividió por sexo el trabajo y se validó el trabajo remunerado fuera del hogar solo para los hombres, eso ha cambiado, pero aún se justifican ciertos actos vinculados a lo anterior.

Para complementar lo anterior, sostuvo que pese a que entre dos mujeres existan discusiones o diferencias, es altamente probable que no ejerzan violencia de género entre ellas, pero a la inversa, al discutir con varones sí se puede ejercer violencia política de forma simultánea. Por tanto, consideró adecuado especificar estas categorías sospechosas.

Entendiendo que resulta poco conveniente establecer una lista extensa de situaciones sospechosas, para no modificar constantemente la legislación, estimó oportuno incorporar una expresión final como la propuesta "...o cualquier otra condición", para abrirse a la evolución del pensamiento, de la jurisprudencia y de la legislación, en caso de que cultural y socialmente la sociedad se consideren nuevos aspectos.

Enseguida, y a modo de sugerencia, planteó la conveniencia de incorporar dos nuevas categorías sospechosas, la condición socioeconómica y la raza.

A renglón seguido, el Honorable Senador señor Sanhueza arguyó que la incorporación de listas en una norma va contra el objetivo de la ley, porque en la práctica, en un proceso judicial, la parte que defienda al acusado buscará todos los subterfugios legales que sea posible encontrar, pudiendo valerse de estos elementos. Entonces, advirtió, abre la puerta para invocar excusas que eviten su aplicación.

Entonces, prosiguió, el proyecto de ley debe focalizarse en la mujer, y para evitar confusiones, regular las otras hipótesis en otros proyectos de ley, pero no puede dilatarse la tramitación de esta iniciativa. Si la incorporación de una lista complejiza el proyecto tratando de abarcar todos los supuestos, y no advierte que habrá situaciones que aún no existen, el listado no logrará completitud.

En este escenario, consideró relevante avanzar en la tramitación de este proyecto que la sociedad necesita, no solo para la mujer, porque los hombres también requieren hacerse parte de este cambio cultural. Así su propuesta, plasmada en una indicación de su autoría, refleja esta idea, porque se refiere a lo medular de este proyecto, abarcado a su vez una amplia dimensión, con énfasis en la educación y transmisión de un mensaje a la sociedad, mediante una definición corta, pero global, con énfasis en el objetivo final del proyecto.

La Honorable Senadora señora Ebensperger reiteró sus dudas sobre la propuesta del Ejecutivo, primero, porque a su parecer representa un retroceso en el debate, en consideración a que en la última sesión se acordó eliminar el término violencia de género, discutiendo a continuación sobre la incorporación de las palabras "todas las mujeres". Entonces, dijo no comprender cómo llegaron a esta nueva propuesta.

Respecto a lo señalado por la Honorable Senadora señora Pascual, indicó que en una ley no es necesario poner

Segundo Informe de Comisión de Constitución

todas las categorías sospechosas, porque si una mujer migrante o de un pueblo originario es agredida, de todas formas se le aplicará esta ley, sin necesidad de encontrarse en estas situaciones especiales, ya que por el solo hecho de sufrir violencia, con independencia de su condición, quedará cubierta por la norma.

Con el fin de darle curso al debate, el Honorable Senador señor Galilea, puntualizó que el inciso primero del artículo 1° propuesto por el Ejecutivo, no presenta dificultad para ser aprobado. En cuanto al inciso segundo, propuso modificar la redacción y seguir la línea de la Convención Belém do Pará, en los siguientes términos “Esta ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra toda mujer en razón de su género”.

De esta forma, explicó, la discusión sobre este artículo se centrará en la necesidad de incluir el listado de situaciones sospechosas, o de simplificar la redacción.

Enseguida, la Honorable Senadora señora Núñez concordó en la incorporación de la expresión “toda mujer. Respecto al segundo párrafo, hizo presente que presentó una indicación para que el objeto de la ley sea “prevenir, sancionar y erradicar”. Entonces, si existe acuerdo sobre el contenido del primer inciso, podría establecerse en el inciso segundo la redacción sugerida por el Honorable Senador señor Galilea.

En otro orden de ideas, alertó sobre las inquietudes que han surgido ante la tardanza en la tramitación de esta iniciativa. Por este motivo, adujo, resulta fundamental corregir los aspectos de forma y adoptar acuerdos.

En resumen, sobre el primer inciso, estuvo de acuerdo de modificarla redacción e incluir la expresión “toda mujer”, y respecto al inciso segundo fue partidaria de la propuesta del Honorable Senador señor Galilea.

El Honorable Senador señor Walker reiteró el consenso alcanzado sobre la nueva redacción del artículo 1°.

En mérito del debate, las Comisiones Unidas acordaron votar separadamente los incisos contenidos en la indicación N°2, con las modificaciones sugeridas por el Ejecutivo.

Inciso primero

Sometida a votación la propuesta del inciso primero, fue aprobada con modificaciones por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señora Ebensperger, Núñez y Pascual (De Urresti), y señores Galilea, Sanhueza y Walker.

Inciso segundo

Respecto al inciso segundo, y recogiendo las sugerencias de los Honorables Senadores, señora Núñez y señor Galilea, el Honorable Senador señor Walker propuso el siguiente texto “Esta ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra toda mujer, en razón de su género.”.

Enseguida hizo presente que la redacción original contenía una frase que puede resultar útil “sean estas niñas, adolescentes o adultas”. Sin embargo, y para mayor claridad, señaló que al hablar de “toda mujer”, se hace con independencia de su edad. Por otro lado, tuvo en cuenta que en el artículo 5 del proyecto trata sobre el sentido de la expresión “mujer”.

La Honorable Senadora señora Pascual insistió en que el proyecto de ley cuenta con un espíritu contenido en el Mensaje, de manera tal que estuvo en contra de que se borren las categorías sospechosas ya aprobadas por instancias legislativas anteriores. Consideró que esto es preocupante, porque parte fundante de la ley es la consideración de las diversidades de las mujeres. Atendiendo lo anterior, en subsidio solicitó la incorporación de las categorías sospechosas en otra parte de la ley, porque constituyen un aporte que representan al considerar la violencia contra las mujeres desde una mirada más integral.

Seguidamente, dijo entender que la norma debe quedar abierta al surgimiento de nuevas formas de violencia y discriminación, razón por la que debe incluirse una frase final que haga referencia a estas, pero sería lamentable

Segundo Informe de Comisión de Constitución

no identificar a las que hoy en día sí existen.

A su turno, el Honorable Senador señor Walker, con la intención de precisar la discusión, previno que no ha comenzado la discusión sobre el inciso tercero, que contiene las categorías sospechosas. Así las cosas, pidió determinar si existe acuerdo sobre el texto del inciso segundo.

La Honorable Senadora señora Ebensperger estuvo de acuerdo en avanzar en la tramitación.

La Honorable Senadora señora Núñez fue partidaria de mantener las categorías sospechosas, debiendo determinarse en qué parte de la ley se consignará. A su entender, existe voluntad de las Comisiones Unidas en que esto se mantenga.

A continuación, y virtud de las consideraciones expuestas, el Honorable Senador señor Walker dio lectura al texto propuesto para el inciso segundo del artículo 1°, a saber: “Esta ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra toda mujer, en razón de su género”

Puesta en votación la propuesta del inciso segundo en los términos señalados, fue aprobada con modificaciones por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señora Ebensperger, Núñez y Pascual (De Urresti), y señores Araya, Galilea, Sanhueza y Walker.

Inciso tercero

En lo tocante a este inciso, el Honorable Senador señor Walker propuso reemplazar la expresión “situación migratoria o de refugio” por “nacionalidad”, que ya se encuentra incorporado. En ese sentido, consultó la necesidad de agregar a la situación migratoria.

La Honorable Senadora señora Ebensperger, propuso separar el inciso tercero, y establecer que, “para alcanzar los objetivos señalados en la presente ley, regula mecanismos de prevención, protección, atención, reparación y de acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia, en razón de su género, tomando en cuenta especialmente las situaciones de vulnerabilidades múltiples en que pueda hallarse.”. Y luego, que las categorías sospechosas se incluyan en un nuevo inciso cuarto.

Explicó que plantea esta propuesta porque abre la posibilidad de no rechazar todo el inciso tercero, encontrándose a favor de la primera parte de la propuesta.

La Ministra de la Mujer y la Equidad de Género (S) estuvo de acuerdo con la propuesta de la señora Senadora.

Así, las Comisiones Unidas formularon la siguiente redacción para el siguiente inciso tercero:

“Para alcanzar los objetivos señalados, la presente ley regula mecanismos de prevención, protección, atención, reparación y de acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en razón de su género tomando en cuenta especialmente las situaciones de vulnerabilidad o discriminaciones múltiples en que puedan hallarse.”.

Puesto en votación, el inciso tercero fue aprobado, con las modificaciones descritas, por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señora Ebensperger, Núñez y Pascual (De Urresti), y señores Araya, Galilea, Sanhueza y Walker.

Inciso cuarto, nuevo

A continuación, se planteó la siguiente redacción para un inciso cuarto “Se considerarán para efectos del inciso anterior, especialmente, entre otras, su nacionalidad, edad, orientación sexual, identidad y expresión de género, etnia, religión o creencia, ideología, condición migratoria o de refugio, embarazo, discapacidad, estado civil, privación de libertad o cualquier otra condición.”.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

El Honorable Senador señor Galilea preguntó al Ejecutivo cómo se vincula este nuevo inciso con el artículo 3, que contiene las categorías de violencia. En ese contexto, reflexionó sobre si resulta más conveniente hacer una referencia al artículo 3, o mantener este inciso nuevo.

Con el fin de resolver las dudas, la señora Camila de la Maza puntualizó que se trata de contenidos distintos. En este nuevo inciso se establecerán categorías de especial vulnerabilidad en que se puede encontrar una mujer, lo que en doctrina se conoce como la interseccionalidad, es decir, una mujer puede sufrir varios tipos de discriminación en forma simultánea, que resultan en una especial situación de vulnerabilidad.

Lo que se establece en el artículo 3, agregó, son formas o manifestaciones de violencia. En otras palabras, aclaró, un supuesto normativo tiene que ver con la condición en que la mujer enfrenta la violencia, y otro es la violencia a la que se enfrenta.

La Honorable Senadora señora Pascual estuvo a favor de la redacción propuesta y subrayó que las manifestaciones de violencia y los contextos en los que se ejercen no tienen que ver con la multiplicidad de discriminaciones que puede padecer una mujer. Además, insistió en su propuesta de agregar dos categorías al listado, la condición socioeconómica y la raza.

La señora Ministra de la Mujer y la Equidad de Género dijo entender lo planteado por su antecesora en el uso de la palabra y la necesidad de incorporar ciertas definiciones de quienes sufren violencia. Destacó a su vez, que las mujeres sufren violencia por distintos motivos, así no es igual el caso de una mujer indígena a una que perteneciente al mundo occidental, o las mujeres de distintas razas, en tanto, no son los mismos tipos de violencia que se pueden verificar. Si a lo anterior, se suma la condición de mujer rural, puede sufrir discriminaciones con mayor intensidad.

Respecto a la situación migratoria, declaró que muchas mujeres llegan a Chile escapando de su país de origen, proceso en el que han sido vulneradas. Así, el Estado de Chile, en virtud de distintos tratados internacionales, tiene el deber de resguardar los derechos de esas mujeres.

Enseguida, la Honorable Senadora señora Ebensperger, hizo hincapié en que, por cierto, existe violencia contra las mujeres, lo que resulta condenable. Sin embargo, fue del parecer que la especial situación de pobreza o ruralidad, no necesariamente implicará sufrir violencia. La consideración de estos aspectos puede llevar a ideologizar el debate, porque, así como muchas personas sufren violencia por su situación de vulnerabilidad, otros, toman provecho de dicha situación.

Por último, respecto a la inmigración, arguyó que si un Estado no tiene los recursos para solucionar todas las necesidades de sus connacionales, no es conveniente que acoja individuos de otros lugares, porque se encontrarán en una situación aún peor.

A renglón seguido, el Honorable Senador señor Walker, recordó que el marco de referencia normativo es la Convención Belém do Pará, sin embargo, esta data del año 1998. Así han cambiado las condiciones, del punto de vista legislativo, por ejemplo, se aprobó la ley de identidad de género, por lo que consideró correcto incorporarlo como categoría. En la misma línea, dijo, hay mujeres que son objeto de violencia en razón de su situación migratoria o de refugio, escenario en el que resulta un aporte la incorporación de estas categorías.

Así, en virtud de lo expuesto, se propuso un nuevo inciso cuarto, a saber:

“Se considerarán para efectos del inciso anterior, especialmente, entre otras, su nacionalidad, edad, orientación sexual, identidad y expresión de género, etnia, raza, condición socioeconómica, religión o creencia, ideología, condición migratoria o de refugio, embarazo, discapacidad, estado civil, privación de libertad o cualquier otra condición.”.

Sometida a votación esta norma, se pronunciaron a favor los Honorables Senadores señoras Núñez y Pascual (De Urresti), y señor Walker. Votaron en contra los Honorables Senadores señora Ebensperger y señor Sanhueza. Se abstuvieron los Honorables Senadores señores Araya y Galilea.

Al fundamentar su voto, el Honorable Senador señor Sanhueza reiteró su desacuerdo en el establecimiento de

Segundo Informe de Comisión de Constitución

listados, porque complejizan la aplicación práctica de la norma. En su opinión, esta idea se confirma con la incorporación de las dos nuevas categorías propuestas por la Honorable Senadora señora Pascual.

La Honorable Senadora señora Núñez concordó en que existe un riesgo de ideologizar un tema. Por otro lado, a propósito del artículo 3, advirtió que un tema son los tipos de violencia y otra distinta son las situaciones de vulnerabilidad o discriminación en que pueda hallarse una mujer, en tanto, cuando una mujer se encuentra en alguna de las categorías y sufre violencia, resulta relevante hacer esta distinción. Por tanto, culminó, no se trata solo de un tema ideológico.

La Honorable Senadora señora Ebensperger subrayó que el objetivo de la ley se alcanza mediante el inciso tercero, ya aprobado. Las listas en cambio, no puede ser excusa para sortear el cumplimiento de otras leyes. Por ejemplo, a una mujer migrante que sufrió violencia, igualmente se le debe aplicar la ley.

Seguidamente, el Honorable Senador señor Araya compartió las complejidades que representa el fenómeno de la migración, y explicó que se abstuvo debido a las inconveniencias que produce establecer listas en una norma, porque los catálogos suelen dejar fuera alguna categoría o generar errores de interpretación. En su lugar, la ley debiese establecer una regla de carácter general, porque el paso del tiempo puede generar nuevas categorías que no están incluidas.

La Honorable Senadora Pascual resaltó la importancia de contar con una visión general de la violencia contra las mujeres en razón de su género, y de que el Estado cuente con una visión especial en la protección, prevención, atención y erradicación de discriminaciones y vulnerabilidades. Así, cuando una mujer se encuentra privada de libertad por cometer un delito, no implica que deba, además, recibir violencia física, psicológica, sexual o institucional. Este tipo de categorías responde a eso.

Un tema distinto, agregó, es la decisión acerca de la forma en que se regulará la migración, cómo generar políticas de Estado y coordinación con otros países. Pero una mujer en situación migratoria, regular o irregular, tampoco puede ser violentada.

No obstante lo anterior, dijo, es efectivo que al enumerar situaciones se corre el riesgo de dejar fuera ciertos supuestos, pero esto se resguarda mediante la incorporación de la expresión “o cualquier otra condición” que puede darse en el futuro o que no fue incorporado oportunamente.

El Honorable Senador señor Galilea argumentó sobre los motivos para abstenerse, y sostuvo que los tratados internacionales representan ciertas ideas en que existe consenso. Así, el artículo 4 de Belém do Pará, plantea en términos positivos y enumera una serie de derechos con categorías amplias, y luego, define la violencia en base a todo aquello que impide que la mujer pueda ejercer sus derechos. A su entender, esta fórmula resulta más adecuada.

El Honorable Senador señor Walker valoró el debate y la idea de separar el inciso tercero y cuarto. Asimismo, indicó que la norma genérica ya se encuentra en el inciso tercero, al hablar de “situación de vulnerabilidad y discriminaciones múltiples”, en el inciso cuarto en cambio, se incluyen categorías que serán útiles en la aplicación de la ley, porque se considerarán “especialmente”, sin ser una enumeración taxativa, busca ilustrar de qué se trata el fenómeno.

En virtud del resultado de la votación, conforme a lo dispuesto en el artículo 178 del Reglamento de la Corporación, esta se llevó a cabo nuevamente. Votaron a favor los Honorables Senadores señoras Allende, Núñez y Pascual (Huenchumilla) y el señor De Urresti. Votaron por el rechazo, los Honorables Senadores señora Ebensperger y señor Sanhueza. Se abstuvieron los Honorables Senadores señores Cruz-Coke y Galilea (Prohens).

Repetida la votación en aplicación del artículo 178 del Reglamento de la Corporación, votaron a favor los Honorables Senadores señoras Allende, Núñez y Pascual (Huenchumilla) y el señor De Urresti. Votaron por el rechazo, los Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Cruz-Coke, Galilea (Prohens) y Sanhueza.

Al verificarse igual número de votos a favor y en contra, en virtud de lo dispuesto en el artículo 182 del

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Reglamento del Senado, se repitió la votación. Votaron a favor los Honorables Senadores señoras Allende, Núñez y Pascual (Huenchumilla) y el señor De Urresti. Votaron por el rechazo, los Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Cruz-Coke, Galilea (Prohens) y Sanhueza.

En consecuencia, habiéndose producido un nuevo empate la proposición de un nuevo inciso cuarto se da por rechazada por las Comisiones Unidas, dada la urgencia que tiene este asunto para su resolución.

La indicación N° 3, de la Honorable Senadora señora Ebensperger, persigue sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 1.- Objeto de la ley. Esta ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, cualquiera sea su condición, a fin de garantizar el derecho a una vida libre de violencia.”.

En consideración a que las Indicaciones N° 3 y 4 apuntan al mismo objeto que la Indicación N° 2 aprobada, las Comisiones Unidas acordaron aprobarlas, entendiéndolas subsumidas en la Indicación N° 2.

Sometida a votación fue aprobada con enmiendas, subsumida en la redacción ya acordada, por unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señora Ebensperger, Núñez y Pascual (De Urresti), y señores Araya, Galilea, Sanhueza y Walker.

La indicación N° 4, de los Honorable Senadores señora Núñez y señor Sanhueza plantean reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 1.- Objeto de la ley. Esta ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, cualquiera sea su condición, a fin de garantizar el derecho a una vida libre de violencia.”.

Las Comisiones Unidas acordaron aprobarla subsumida en la indicación N° 2.

Sometida a votación, la indicación fue aprobada con enmiendas por unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señora Ebensperger, Núñez y Pascual (De Urresti), y señores Araya, Galilea, Sanhueza y Walker.

♦♦♦♦

ARTÍCULO 2, NUEVO

La indicación N° 5, de S.E. el Presidente de la República, consulta intercalar, a continuación del artículo 1, el siguiente artículo, 2 nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 2.- Definición de los conceptos de niña, adolescente y mujer. Se entenderá por niña a toda mujer hasta los 14 años de edad; por adolescente, a toda mujer mayor de 14 y menor de 18 años de edad; y por mujer a toda adulta que sea mayor de 18 años. Sin perjuicio de lo anterior, para efectos de la presente ley, el vocablo “mujer” comprenderá a niñas, adolescentes y adultas, sin distinción.”.

Al respecto, el Honorable Senador señor Walker hizo presente que la propuesta recoge las inquietudes manifestadas durante el debate sobre la terminología utilizada en el ordenamiento vigente.

En similares términos, la señora Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, aludió a que la propuesta busca armonizar el texto con el artículo 1 de la ley N° 21.430, sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia.

A continuación, el Ejecutivo propuso una nueva redacción para la indicación N° 5, de manera que el artículo 2° quede redactado de la siguiente manera:

“Artículo 2.- Definición de los conceptos de niña, adolescente, mujer adulta y mujer. Se entenderá por niña a toda mujer hasta los 14 años; por adolescente, a toda mujer mayor de 14 y menor de 18 años; y por mujer adulta a toda

Segundo Informe de Comisión de Constitución

mujer que sea mayor de 18 años. Sin perjuicio de lo anterior, para efectos de la presente ley, el vocablo “mujer” comprenderá a niñas, adolescentes y adultas, sin distinción.”.

Las Comisiones Unidas acordaron someter a votación la nueva propuesta de redacción.

Puesta en votación, la indicación N° 5 fue aprobada con enmiendas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti), Ebensperger (Sanhueza), Núñez y Pascual (Huenchumilla) y señores Galilea y Prohens.

ooo

ARTÍCULO, NUEVO

La indicación N° 6, de S.E. el Presidente de la República, plantea intercalar un artículo, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo ...- Especialidad y supletoriedad. Las normas dispuestas en la presente ley se aplicarán de manera preferente en relación con el objeto descrito en el artículo 1, sin perjuicio de las demás normas legales que sean aplicables.”.

El Honorable Senador señor Walker consultó cuál es la necesidad desde el punto de vista jurídico de establecer esta disposición, si puede resultar de la aplicación de las reglas generales.

Al respecto, la señora De la Maza relató que esta indicación se incorporó al revisar las indicaciones en conjunto con los otros ministerios competentes, y fue el resultado de una solicitud del Ministerio de Justicia y de Segpres a efectos de darle el carácter de norma marco en materia de violencia. Considerando que el proyecto contiene mandatos sectoriales de acceso a la justicia con foco especial en materia de violencia de género, pretenden hacer explícito que sus normas se aplican preferentemente en materia de violencia.

A su turno, el Honorable Senador señor Araya se mostró disconforme con los motivos expuestos, porque, en su opinión, el principio de jerarquía debe primar ante una norma de mayor rango y, del mismo modo, nadie puede discutir la vigencia del principio de especialidad. En este contexto, preguntó en qué norma específica están pensando, para centrar la discusión.

La señora De la Maza profundizó su argumento y explicó que la finalidad es que esta ley sea un marco general de violencia contra las mujeres, entregando principios orientadores para aplicar el enfoque de género en estas materias. Así, no se aplicará sobre normas constitucionales ni aquellas de mayor especialidad. Reiteró que otros ministerios solicitaron claridad sobre cuál es el marco de acción de esta ley y dotarla de mayor fuerza.

El Honorable Senador señor Araya insistió en sus dudas y se mostró partidario de no innovar en esta materia, porque el marco y el objeto de la ley lo describe el artículo 1.

En virtud de los argumentos expuestos, la señora Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, anunció el retiro de la indicación N° 6.

La indicación N° 6 fue retirada por el Ejecutivo.

Artículo 2

El artículo 2° aprobado por la Comisión de la Mujer y la Equidad de Género establece el denominado Marco interpretativo. Agrega que la interpretación de la presente ley será realizada conforme a lo establecido en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y otros tratados internacionales ratificados por

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Chile y que se encuentren vigentes; resguardando especialmente el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Para la aplicación de la presente ley, los órganos de la Administración del Estado, el Poder Judicial y el Ministerio Público tendrán en especial consideración los siguientes principios rectores:

1. Igualdad y no discriminación.

2. Debida diligencia de acuerdo al artículo 24 de esta ley.

3. Centralidad de las víctimas. Se priorizará la protección de las mujeres víctimas de violencia con un enfoque centrado en ellas. Asimismo, se ejecutarán medidas de protección a los derechos y garantías de las mujeres víctimas de violencia, reconociéndoles la titularidad y el ejercicio de sus derechos.

4. Autonomía de las mujeres. Se respetará y promoverá la autonomía de las mujeres y las decisiones que éstas puedan adoptar. Tratándose de niñas y adolescentes se cautelará su autonomía progresiva, conforme a la evolución de sus facultades, edad y madurez.

5. Universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y prohibición de regresividad de los derechos humanos.

La indicación N° 7, de la Honorable Senadora señora Ebensperger, propone eliminarlo.

La indicación fue retirada por su autora.

La indicación N° 8, de S.E. el Presidente de la República, busca sustituir el mencionado artículo 2 por el siguiente:

“Artículo 2.- Principios. La presente ley se regirá por los principios de igualdad y no discriminación; debida diligencia; centralidad en las víctimas; autonomía de la mujer; y, universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y prohibición de regresividad de los derechos humanos.

Asimismo, la presente ley deberá ser utilizada para la interpretación de otros cuerpos normativos en los casos que sea pertinente, la que se realizará con irrestricto respeto del contenido esencial de los derechos fundamentales y conforme a los principios pro persona, de la fuerza expansiva de los derechos y de la eficacia de los derechos humanos.”.

El Honorable Senador señor Walker preguntó a la señora Ministra de la Mujer y Equidad de Género, si la idea es cambiar el marco interpretativo por los principios que se enumeran en su propuesta.

La señora Ministra de la Mujer y la Equidad de Género propuso referirse explícitamente a la Convención Belém Do Para, que si bien puede ser reiterativo al tratarse de un convenio vigente, en la tramitación del proyecto se debe considerar la experiencia práctica de la tramitación y la litigación, esto, porque los estudios evidencian que, a menor abundamiento de adjetivos, hay una tendencia de buscar el mayor margen de interpretación para no aplicar las normas contra la violencia hacia las mujeres. Así, la propuesta busca establecer nítidamente estos principios.

El Honorable Senador señor Walker preguntó los motivos para unir en una misma disposición principios con una regla de interpretativa. Así, sugirió separar ambas reglas en dos normas distintas.

El Honorable Senador señor De Urresti se mostró disconforme con la técnica legislativa propuesta. En su parecer, no cabe duda de que deben ser rigurosos en la normativa, porque en la práctica, incluso personas condenadas por violaciones a los derechos humanos, invocan las mismas normas a su favor. Es decir, siempre existe una utilización de los preceptos legales.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Así, advirtió, la redacción planteada en la indicación presenta una colisión, en tanto, el inciso segundo está mal construido, al establecer que “la presente ley deberá ser utilizada en la interpretación de otros cuerpos normativos”, pero esta determinación es competencia de los tribunales.

La Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Orellana, comentó que durante las reuniones sostenidas con los asesores parlamentarios han advertido la posibilidad de dividir la norma en dos artículos distintos, uno que contenga los principios, y el otro, reglas especiales de interpretación.

Así, a la luz del debate habido y de la nueva propuesta formulada por el Ejecutivo, las Comisiones analizaron una propuesta que modifica la redacción de la Indicación número 8, conforme a la cual los principios y las reglas de interpretación, se regulan en artículos distintos. Así, en primer lugar, se establece un artículo compuesto por dos incisos, del siguiente tenor:

“Artículo .- Principios: La presente ley se regirá por los principios de igualdad y no discriminación; debida diligencia; centralidad en las víctimas; autonomía de la mujer; y, universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y prohibición de regresividad de los derechos humanos.

Para la aplicación de la presente ley, los órganos de la Administración del Estado, el Poder Judicial y el Ministerio Público tendrán en especial consideración los principios mencionados en el inciso anterior.”.

Luego, incorporar en un nuevo artículo referido a las reglas de interpretación, en el siguiente sentido:

“Artículo ...- Reglas especiales de interpretación. La presente ley y sus respectivos reglamentos se interpretarán respetando el contenido esencial de los derechos fundamentales y conforme a los principios mencionados en el artículo anterior.

Constituirá fuente especial para la interpretación sistemática e integradora conforme a lo establecido en la Constitución Política de la República, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, resguardando especialmente el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.”.

La Honorable Senadora señora Pascual advirtió que el artículo 2 aprobado por la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género contiene estos dos tópicos, que se propone separar en dos artículos, es decir, la diferencia es que la propuesta del Ejecutivo los titula, sin describir los principios.

Por su parte, el Honorable Senador señor De Urresti estuvo de acuerdo con el texto. Sobre el inciso segundo del artículo, sobre reglas especiales de interpretación, arguyó sobre lo poco conveniente que resulta enumerar convenciones, porque las que no se incorporen, o bien las que surjan en el futuro, deberán incluirse mediante una modificación.

En la misma línea, el Honorable Senador señor Araya consideró que las reglas de interpretación son particulares, porque en la actualidad nuestro ordenamiento cuenta con criterios de interpretación que deben aplicarse. Asimismo, mostró dudas sobre el orden de prioridad que establece, primero la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y después los tratados internacionales en materia de derechos humanos y ratificados por Chile. Así, por ejemplo, un tratado comercial con la Unión Europea puede generar condiciones más favorables que las convenciones referidas, pero al tratarse de un acuerdo comercial, no se podrá aplicar como consecuencia de esta regla.

La Honorable Senadora señora Allende valoró la propuesta, y en cuanto a los principios aplicables, puntualizó que la única diferencia con el texto anterior es que no se incluyen las definiciones.

Enseguida y con el objeto de lograr una aplicación más amplia de los principios, se propuso la siguiente nueva redacción del inciso segundo del artículo relativo a los principios:

“Artículo .- Principios: La presente ley se regirá por los principios de igualdad y no discriminación; debida diligencia; centralidad en las víctimas; autonomía de la mujer; y, universalidad, interdependencia, indivisibilidad,

Segundo Informe de Comisión de Constitución

progresividad y prohibición de regresividad de los derechos humanos.

Quien ejerza una función pública deberá tener en especial consideración los principios mencionados en el inciso anterior.”.

En base a lo anterior, las Comisiones sometieron a votación la nueva redacción del inciso primero de la indicación N° 8, según lo descrito.

Sometida a votación el inciso primero de la indicación N° 8, con la redacción señalada, fue aprobado con modificaciones por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señoras Allende, Ebensperger (Sanhueza) y Pascual, y señores Araya, De Urresti, Galilea (Núñez) y Walker.

Enseguida, las Comisiones debatieron sobre la redacción alternativa del inciso segundo de la indicación N° 8, que se propone como un nuevo artículo.

La Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Orellana, sobre lo señalado por el Honorable Senador señor De Urresti, concordó en la conveniencia de establecer una referencia general a los tratados internacionales, sin perjuicio que la referencia a Belém Do para y a la Cedaw era una forma de remitir el trabajo de la Comisión de Mujer y Equidad de Género del Senado.

La Honorable Senadora señora Allende se mostró a favor de la nueva redacción, para incluir a los tratados vigentes y a los futuros.

La Honorable Senadora señora Pascual resaltó la importancia de esta materia, y arguyó que Chile no ha consagrado en materia de transformación cultural una adhesión fuerte a estas formas de mirar las manifestaciones de violencia. Así, dijo, resulta indispensable nombrar estas convenciones, explicitando en la parte final de este nuevo artículo que se incorporan todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos, y a otros que estén vigentes y ratificados por Chile, sin dejar de mencionar a Belém Do Pará.

A su turno, el Honorable Senador señor Araya aclaró que no se opone a la mención de Belém Do Pará, sino a la referencia de los tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por Chile, porque pueden existir tratados sobre otras materias, que contengan normas de protección.

De acuerdo al debate habido, y a partir de la propuesta de redacción del inciso segundo de la indicación N°8, las Comisiones Unidas acordaron someterlo a votación como artículo nuevo.

Sometido a votación la propuesta de inciso segundo del Poder Ejecutivo, fue aprobado con las enmiendas por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señoras Allende, Ebensperger (Sanhueza) y Pascual, y señores Araya, De Urresti, Galilea (Núñez) y Walker.

La norma aprobada se consigna como nuevo artículo 3.

ARTÍCULO 3

Este texto aprobado por la Comisión de la Mujer y Equidad de Género define la violencia en contra de las mujeres en los siguientes términos. Es violencia contra la mujer cualquier acción u omisión o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado, incluyendo las acciones u omisiones perpetradas o toleradas desde el Estado o por sus agentes.

La indicación N° 9, de S.E. el Presidente de la República, consulta reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 3.- Definición de violencia de género. Es violencia de género cualquier acción u omisión, basada en el género, que cause o pueda causar muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o de otra clase, así como la amenaza de causarlo, a la mujer, donde quiera que ocurra.

La omisión en la observancia de los deberes que por esta ley corresponden a los órganos del Estado y sus agentes,

Segundo Informe de Comisión de Constitución

habilita para interponer las acciones administrativas y judiciales, según correspondan al órgano respectivo, a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de los recursos y procedimientos contemplados en las leyes.

También será considerada violencia de género aquella ejercida contra niñas, niños y adolescentes, con el objeto de dañar a sus madres o cuidadoras. En estos casos, las niñas, niños y adolescentes afectados serán considerados víctimas directas de la violencia de género, debiendo ser derivados a los órganos competentes de conformidad a lo establecido en la ley N° 21.430, sobre Garantías y Protección Integral de los de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y la ley N° 21.302, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.”.

Al iniciar el análisis de la indicación, las Comisiones Unidas debatieron acerca de las modificaciones de redacción propuestas por el Poder Ejecutivo a esta indicación. Se propusieron dos redacciones alternativas:

“Propuesta A

Definición de violencia: Es violencia de género cualquier acción u omisión que cause muerte, daño o sufrimiento a la mujer en razón de su género, donde quiera que ocurra, ya sea en el ámbito público o privado; o una amenaza de ello, incluyendo las acciones u omisiones perpetradas o toleradas por el Estado o por sus agentes.

También será considerada violencia de género aquella ejercida contra niñas, niños y adolescentes, con el objeto de dañar a sus madres o cuidadoras”

“Propuesta B

Definición de violencia: Es violencia de género cualquier acción u omisión que cause muerte, daño o sufrimiento a la mujer en razón de su género, donde quiera que ocurra, ya sea en el ámbito público o privado; o una amenaza de ello; en el marco de las relaciones históricamente desiguales que emanan de los roles diferenciados asignados a hombres y mujeres, incluyendo las acciones u omisiones perpetradas o toleradas por el Estado o por sus agentes.

También será considerada violencia de género aquella ejercida contra niñas, niños y adolescentes, con el objeto de dañar a sus madres o cuidadoras”

La Honorable Senadora señora Ebensperger manifestó dudas sobre esta definición, porque se alude a violencia de género, mientras que en sesiones pasadas se discutió sobre si el objeto de la ley es eliminar todo tipo de violencia contra la mujer, originada en el género, y no violencia de género. Así las cosas, se mostró en contra de ambas propuestas del ejecutivo y a favor de la aprobación de la indicación N°10 de su autoría.

La señora Ministra de la Mujer y la Equidad de Género dijo entender las aprensiones de la Honorable Senadora señora Ebensperger, sin embargo, destacó la concordancia de las propuestas con los instrumentos internacionales sobre la materia. Así, se facilita la adopción de nuevos instrumentos y la incorporación de la violencia vicaria.

Sin perjuicio de lo anterior, formuló críticas a la utilización del término “violencia vicaria”, ya que, en su opinión, considera a los niños como un medio, mientras que la ley de garantías de la infancia los reconoce como víctimas.

Enseguida, el Honorable Senador señor de Urresti preguntó a la señora Ministra si las definiciones de ambas propuestas buscan unificar la terminología con las convenciones internacionales, y si otros ordenamientos contemplan preceptos similares. Por último, consultó qué modelo internacional se sigue en esta materia.

La señora Ministra de la Mujer y la Equidad de Género respondió que la definición es concordante con los instrumentos actualizados sobre violencia contra las mujeres y aquellos que buscan mejorar los procesos, y recordó que Chile preside instancias judiciales iberoamericanas que ocupan el concepto de violencia de género. Del mismo modo, agregó, la legislación de países angloparlantes actualmente habla de gender based violence.(violencia de género).

Para precisar su pregunta, el Honorable Senador señor De Urresti consultó por la legislación comparada vigente, no

Segundo Informe de Comisión de Constitución

solo por los principios inspiradores.

Al respecto, la señora Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, destacó el modelo argentino y el español en materia de ley marco sobre la violencia de género, mientras que en materia violencia vicaria, agregó, en España existe un debate urgente por el aumento evidente de las cifras de violencia contra niños, niñas y adolescentes como forma de dañar a sus madres o cuidadoras, a partir de la entrada en vigencia de la ley sobre tuición compartida obligatoria.

Si bien estos ámbitos se han manifestado recientemente en la discusión jurídica, adujo, ya se encuentran bastante asentados en las ciencias del desarrollo de la infancia. Incluso, se ha discutido en la Organización Mundial de la Salud la incorporación de una condicionante social, el haber sufrido este tipo de violencia como niño, niña o adolescente.

Por lo anterior, reflexionó, se trata de un debate que ofrece la oportunidad de ser un país pionero en la materia.

Seguidamente, y con ocasión del debate, las Comisiones Unidas tuvieron en cuenta lo señalado por la Corte Suprema en alusión a este punto, y, específicamente, lo siguiente:

“Se modifica la definición de violencia de género ampliando el tipo de daño que puede causar o cómo podría manifestarse y dejando una cláusula abierta.”

Luego, se tuvo a la vista la alusión a diversos tratados internacionales que se refieren a la materia, a saber:

“(...) el Art. 1 de la Declaración de Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, del año 1993, primera definición, entendiéndola como: “Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.

Por su parte la Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer “Convención De Belem Do Para” de 1994 establece que “Debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.

En definitiva, la definición propuesta es correcta e integra las definiciones internacionales. Además, hace referencia al “daño económico” y “de otro tipo” permitiendo así a futuro la incorporación de nuevas manifestaciones de violencia en razón de género.

Asimismo, en el artículo en análisis destaca como un cambio positivo la referencia específica al tipo de violencia de género que es ejercida “contra niñas, niños y adolescentes, con el objeto de dañar a sus madres o cuidadora”, la cual ha sido visibilizada y conceptualizada en derecho comparado como “violencia vicaria”.

El término de violencia vicaria fue acuñado por la psicóloga clínica Sonia Vaccaro, quien la definió como: “aquella violencia contra la mujer, desplazada sobre personas, objetos y posesiones de ella para dañarla de forma vicaria. Y cuya máxima expresión es el asesinato de las hijas y los hijos. El maltratador sabe que dañar, asesinar a los hijos/hijas, es asegurarse de que la mujer no se recuperará jamás. Es el daño extremo”.

En España el término se incluyó en el “Pacto de Estado contra la violencia de género”, de diciembre de 2017, como la violencia que ejercen los maltratadores contra sus parejas o ex parejas a través de otra víctima interpuesta, usualmente sus hijos o hijas. Recientemente, por medio de la Ley 8/2021, de medidas de protección integral contra la violencia de niñas, niños y adolescentes, se ha modificado el punto 4 del Art. 1 de la Ley 1/2004, de medidas de protección integral contra la Violencia de Género, definiendo también como violencia de Género, a aquella violencia ejercida sobre personas menores de edad o personas a cargo de la mujer, para dañarla.”

Luego, y a modo de complemento, la Honorable Senadora señora Pascual, consideró que la conceptualización que hace el Ejecutivo responde al trabajo realizado en la Cámara de Diputados en la Comisión de Mujeres del Senado. Por lo anterior, añadió, solo se cambió el titular “violencia de género”, a su entender, de manera correcta, porque

Segundo Informe de Comisión de Constitución

en la frase siguiente se habla de “violencia de género contra las mujeres en razón de su género”.

Por otro lado, recordó la distinción entre los distintos contextos en que puede manifestarse de violencia, el “público” y “privado”. Así, preguntó al Ejecutivo si lo manifestará explícitamente, porque representaría un cambio con la indicación original debatida. Esta distinción, subrayó resulta positiva, porque por mucho tiempo se ha naturalizado la violencia en el ámbito privado, lo que hay que erradicar.

La Honorable Senadora Señora Ebensperger recordó nuevamente que, en sesiones anteriores, se acordó que esta ley busca erradicar todo tipo de violencia contra la mujer en razón de su género. Entonces, expresó, definir violencia de género implica un retroceso en la discusión.

El Honorable Senador señor Galilea hizo presente que los asesores parlamentarios trabajaron conjuntamente en dos propuestas de texto, distintas a las propuestas por el Ejecutivo. En este escenario propuso votar cada uno de estos textos que, en su parecer, guardan coherencia con lo acordado respecto al artículo 1.

La Ministra de la Mujer y la Equidad de Género planteó que la única diferencia entre la propuesta A y B es la frase “en el marco de las relaciones históricamente desiguales que emanan de los roles diferenciados asignados a hombres y mujeres” contenida en esta última, en la que no hubo acuerdo.

Seguidamente, la Honorable Senadora señora Allende, recordó que, durante el análisis de la iniciativa por la Comisión de la Mujer y la Equidad de Género, se enfatizó en la existencia de este marco de las diferencias históricamente desiguales que emanan de los roles diferenciados entre hombres y mujeres. Por lo anterior, estuvo a favor de incorporar en la definición este aspecto, contenido en la propuesta B.

En sintonía con lo anterior, la Honorable Senadora señora Pascual, comentó que, tanto en el Mensaje del proyecto, como en las instancias parlamentarias previas, se dio cuenta de una definición de violencia que incluye el reconocimiento de la perspectiva de género y las relaciones históricamente desiguales entre hombres y mujeres, que explica este fenómeno. Así se manifestó a favor de la propuesta B.

En la siguiente sesión, el Poder Ejecutivo propuso una nueva redacción para la Indicación N° 9, del siguiente tenor:

“Es violencia de género cualquier acción u omisión que cause muerte, daño o sufrimiento a la mujer en razón de su género, donde quiera que ocurra, ya sea en el ámbito público o privado; o una amenaza de ello.

La violencia de género descrita en el inciso anterior se comprende como aquella causada en el marco de una relación desigual de poder en base al género, que emana de los roles diferenciados asignados a hombres y mujeres.

La omisión en la observancia de los deberes que por esta ley corresponden a los órganos del Estado y sus agentes, habilita para interponer las acciones administrativas y judiciales, según correspondan al órgano respectivo, a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de los recursos y procedimientos contemplados en las leyes.

También será considerada violencia de género aquella ejercida contra niñas, niños y adolescentes, con el objeto de dañar a sus madres o cuidadoras. En estos casos, serán derivados al órgano competente conforme a lo dispuesto en la ley 21.430.”.

Al respecto, el Honorable Senador señor Walker recordó que el contenido del inciso segundo ha causado desacuerdo por parte de las Comisiones, en tanto, los roles asignados a hombres y mujeres y sus diferencias históricas es un elemento que se ubica de forma más adecuada en el mensaje de la iniciativa.

En el mismo sentido, el Honorable Senador señor Araya fue del parecer que el inciso segundo debiera ser parte del mensaje y de la historia de la ley, por tratarse de un elemento sociológico que puede acarrear problemas en la interpretación de la norma. Por ejemplo, en qué casos se entenderá que existirá una relación desigual.

Además, agregó en consideración a que esta regulación tendrá consecuencias en materia penal, es preferible

Segundo Informe de Comisión de Constitución

sacar este inciso.

La Honorable Senadora señora Ebensperger se mostró disconforme con toda la definición propuesta, e hizo hincapié que el objeto de la ley es erradicar todo tipo de violencia, tal como versaba la definición original, que hablaba de violencia contra las mujeres, no sobre violencia de género.

En relación al inciso segundo, estimó que se trata de un tema ideológico que no comparte, porque también puede existir violencia de género de mujeres contra otras mujeres, hipótesis que no cubre esta definición.

A su turno, la Honorable Senadora señora Allende subrayó que la existencia de la violencia de género es un tema fuera de discusión. Este fenómeno tiene un sustento estructural, arguyó, al existir una sociedad patriarcal en que se han asignado roles diferentes con cierta superioridad masculina, se ha generado una especial situación de vulnerabilidad.

Es decir, agregó, hay claridad sobre la existencia de violencia de género y de la desigualdad de poder, fenómeno que, en su opinión, se encuentra debidamente reconocido en esta propuesta.

Enseguida, el Honorable Senador señor Galilea previno que el contenido del inciso segundo puede perjudicar el objeto del proyecto, porque, incorpora un elemento complejo de probar en la práctica, configurándose una herramienta en favor de la defensa de los agresores.

La Honorable Senadora señora Pascual expuso que no se trata de un tema sociológico, porque al hablar de violencia de género se habla de una matriz de entendimiento de la violencia contra las mujeres. Asimismo, mostró disposición para trasladar el inciso segundo a otro artículo, en consideración a que al tratarse de una ley marco, debe reconocer la desigualdad estructural, social e histórica de las relaciones de poder entre hombres y mujeres.

En la práctica, dijo, si una mujer gana más dinero que su marido, y sufre violencia física y psicológica por ello, el tema no es económico, porque históricamente se ha instalado la idea de que las mujeres no trabajan remuneradamente fuera del hogar, y en caso de hacerlo, es para obtener un ingreso complementario, es decir, inferior al sustento principal.

Así las cosas, prosiguió, la violencia contra la mujer responde a que histórica, social y culturalmente se ha tendido a ver a las mujeres en roles diferentes.

En resumen, prosiguió, si el inciso segundo causa problemas para su aprobación, puede eliminarse para aprobar el artículo; no obstante, consideró grave que no se reconozca en la ley marco una definición que no es antojadiza, que se encuentra consagrada en diversos instrumentos internacionales.

Luego, el Honorable Senador señor Araya dijo concordar en la existencia de violencia de género contra la mujer, y viceversa. No obstante esto, la intención es legislar sobre situaciones futuras, y, en este sentido, resulta conveniente preguntarse qué se entenderá por desigualdad, por que un juez puede pensar que se trata únicamente de lo económico, y no de lo afectivo. Entonces, puntualizó, en esta instancia se trata de generar un concepto, que, eventualmente, al ser interpretado por los tribunales puede beneficiar al hombre agresor.

En segundo lugar, complementó, la definición también deja fuera los supuestos de parejas entre dos mujeres, por lo que cabe preguntar si resultará aplicable únicamente a parejas heterosexuales.

La Honorable Senadora señora Ebensperger, manifestó que, inicialmente, la construcción de este concepto se basaría en la definición de Belem Do Pará sobre violencia contra las mujeres, mas no sobre violencia de género.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

La señora Ministra de la Mujer y la Equidad de Género hizo presente que resulta innecesario referirse a la Convención Belém Do Pará, ya que es parte de nuestro ordenamiento jurídico vigente. Por otro lado, atendiendo a que la norma busca aportar un marco procesal, reconoció que el inciso segundo puede utilizarse para encontrar interpretaciones que eximan de responsabilidad al agresor. Además, agregó, la desigualdad estructural a la que hace referencia este inciso, ya está contenida en el Mensaje de la ley, por tanto, no es efectivo que no la estén dimensionando.

Enseguida, el Honorable Senador señor De Urresti pidió a la señora Ministra aclarar qué ocurre con las desigualdades de clases, si es distinto el caso de una mujer que sufre abuso de una clase acomodada, que el de una mujer de clase trabajadora, y de qué forma dialogan con esta forma de desigualdad.

La señora Ministra comentó que, efectivamente existe un debate sobre la intersección entre clases y género. El proyecto se hace cargo de este tema, adujo, bajo el concepto de discriminaciones múltiples.

En virtud del debate habido, la Comisión acordó votar la nueva redacción de la indicación por incisos. No obstante esto, por coherencia normativa, y con la intención que la definición aludida esté contenida en los incisos primero y segundo -y no primero y tercero- para determinar específicamente quienes serán derivados al órgano competente, se acordó modificar el orden de los incisos propuestos. De esta forma, el artículo fue sometido a votación según se detalla:

Inciso primero

“Artículo .- Definición de violencia de género. Es violencia de género cualquier acción u omisión que cause muerte, daño o sufrimiento a la mujer en razón de su género, donde quiera que ocurra, ya sea en el ámbito público o privado; o una amenaza de ello.

Sometida a votación, el inciso primero fue aprobado con modificaciones por la mayoría de los miembros presentes. Se pronunciaron a favor los Honorables Senadores señoras Allende, Carvajal y Pascual y señores Araya, De Urresti, Galilea (Núñez) y Walker. Se pronunció en contra la Honorable Senadora señora Ebensperger.

Inciso segundo

También será considerada violencia de género aquella ejercida contra niñas, niños y adolescentes, con el objeto de dañar a sus madres o cuidadoras. En estos casos, las personas menores de 18 de edad serán derivados al órgano competente conforme a lo dispuesto en la ley N° 21.430.

Sometida a votación, el inciso segundo fue aprobado con modificaciones por la mayoría de los miembros presentes. Se pronunciaron a favor los Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti), Núñez, Pascual (Huenchumilla) y señores Galilea, Prohens y Sanhueza. Votó en contra la Honorable Senadora señora Ebensperger).

Inciso tercero

La omisión en la observancia de los deberes que por esta ley corresponden a los órganos del Estado y sus agentes, habilita para interponer las acciones administrativas y judiciales, según correspondan ante el órgano respectivo, con el fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de los recursos y procedimientos contemplados en las leyes.

Sometida a votación, el inciso tercero fue aprobado con modificaciones por la mayoría de los miembros presentes. Se pronunciaron a favor los Honorables Senadores señoras Allende, Carvajal y Pascual y señores Araya, De Urresti, Galilea (Núñez) y Walker. Se pronunció en contra la Honorable Senadora señora Ebensperger).

La norma aprobada se consigna como nuevo artículo 5.

La indicación N° 10, de la Honorable Senadora señora Ebensperger, propone sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 3.- Definición de violencia contra la mujer. Constituye violencia contra la mujer toda acción, omisión o

Segundo Informe de Comisión de Constitución

amenaza, cuya intencionalidad tenga su origen en el género, que atente contra la vida, la integridad física, psíquica o sexual, o que pueda causar menoscabo económico o de cualquier clase, en contra de su persona o derechos.”.

Sometida a votación, la indicación fue rechazada por la mayoría de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señoras Allende y Pascual, y señores Araya, De Urresti, y Walker. Votaron a favor la Honorables Senadoras señoras Ebensperger y Núñez, y el Honorable Senador señor Galilea.

La indicación N° 11, de los Honorables Senadores señora Núñez y señor Sanhueza buscan sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 3°. - Definición de violencia contra la mujer. Constituye violencia contra la mujer toda acción, omisión o amenaza, cuya intencionalidad tenga su origen en el género, que atente contra la vida, la integridad física, psíquica o sexual, o que pueda causar menoscabo económico o de cualquier clase, en contra de su persona o derechos.”.

Sometida a votación, la indicación fue rechazada por la mayoría de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señoras Allende y Pascual, y señores Araya, De Urresti, y Walker. Votaron a favor la Honorables Senadoras señoras Ebensperger y Núñez y el Honorable Senador señor Galilea (5x3).

ARTÍCULO 4

El artículo 4 aprobado por la Comisión de la Mujer y Equidad de Género precisa cuáles son las formas de violencia en contra de las mujeres. Al respecto, precisa que la violencia contra las mujeres incluye:

1. Violencia física: toda agresión dirigida contra el cuerpo de la mujer, que vulnere, perturbe o amenace su integridad física, su libertad personal o su derecho a la vida.
 2. Violencia psicológica: toda acción u omisión o conducta, cualquiera sea el medio empleado, que vulnere, perturbe o amenace la integridad psíquica o estabilidad emocional de una mujer, tales como tratos humillantes, vejatorios o degradantes, control o vigilancia de sus conductas, intimidación, coacción, exigencia de obediencia, aislamiento, explotación o limitación de su libertad de acción, opinión o pensamiento.
 3. Violencia sexual: toda conducta que vulnere, perturbe o amenace la libertad, integridad y autonomía sexual y reproductiva de las mujeres, independientemente de su edad.
 4. Violencia económica: toda acción u omisión o conducta, ejercida en el contexto de relaciones afectivas o familiares, que tenga como objeto directo la vulneración de la autonomía económica de la mujer o su patrimonio, que se lleve a cabo con afán de ejercer un control sobre ella, un control sobre sus recursos económicos o patrimoniales, generar dependencia o generar un menoscabo de dicho patrimonio o el de sus hijos e hijas, en los casos que corresponda.
 5. Violencia simbólica: la que a través de mensajes, imágenes, significados y representaciones transmite, reproduce y naturaliza relaciones de subordinación, desigualdad y discriminación de las mujeres en la sociedad.
 6. Violencia institucional: toda acción u omisión realizada por personas en el ejercicio de una función pública y, en general, por cualquier agente estatal, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres ejerzan los derechos previstos en esta ley, en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
- Dicha violencia podrá provenir de instituciones privadas que proporcionen prestaciones en salud, educación, previsión social, vivienda o agua, entre otros derechos esenciales.
7. Violencia política: todo acto o conducta de hostigamiento, persecución, amenazas o cualquier tipo de agresión realizada de forma directa o a través de terceros que, basada en su género, cause daño o sufrimiento a una o a varias mujeres, y que tenga por objeto o por resultado menoscabar, obstaculizar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos y de participación.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

En particular, la violencia política incluye las afectaciones que impidan, perturben o amenacen el derecho de las mujeres a postular y ejercer en cargos de elección popular o de instituciones públicas y estatales, a la formulación y ejecución de políticas públicas, o a la participación y dirección de partidos políticos y organizaciones y asociaciones que se ocupen de la vida pública y política del país.

8. Violencia laboral: es todo acto o conducta basados en el género, que provengan del empleador o de otros trabajadores, que afecte, dañe, amenace o menoscabe el derecho de las mujeres a desempeñarse en un ambiente de trabajo seguro y en igualdad de condiciones en el ámbito de la integridad física, sexual, psíquica o en el desarrollo de un oficio o profesión. La violencia laboral comprende el acoso laboral, el acoso sexual, las diferencias de salario en perjuicio de las mujeres por un trabajo de igual valor al ejecutado por un hombre, las dificultades e impedimentos de acceso a mejores puestos de trabajo, la asignación arbitraria de tareas menos cualificadas respecto de sus capacidades, el incumplimiento de los deberes que el empleador tenga respecto de las trabajadoras, la infravaloración del valor del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, y cualquier obstáculo para el acceso a la justicia laboral.

9. Violencia por prejuicio: cualquier agresión dirigida contra la mujer, en razón de su raza, etnia, pertenencia a un pueblo originario, orientación sexual, identidad y expresión de género, apariencia, condición de salud, de migrante o de refugiada, situación de discapacidad de cualquier tipo o en situación económica desfavorable.

10. Violencia gineco- obstétrica: es todo maltrato o agresión psicológica, física o sexual, omisión o negación injustificada que suceda durante la atención de la gestación, parto, postparto y aborto, en las causales establecidas por la ley, en el marco de la atención de la salud sexual y reproductiva de la mujer.

La indicación N° 12, de la Honorable Senadora señora Ebensperger propone suprimir esta disposición.

Sometida a votación, la indicación fue rechazada por la mayoría de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señoras Allende y Núñez, y Honorables Senadores señores De Urresti (Allende), Galilea (Núñez), Sanhueza y Walker. Se abstuvo la Honorable Senadora señora Pascual.

La indicación N° 13, de S.E. el Presidente de la República, plantea sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 4.- Formas de violencia de género. La violencia de género incluye:

1. Violencia física: toda acción u omisión que vulnere, perturbe y/o amenace la integridad física, el derecho a la vida y/o la libertad personal de la mujer.

2. Violencia psicológica: toda acción u omisión, cualquiera sea el medio empleado, que vulnere, perturbe y/o amenace la integridad psíquica o estabilidad emocional de la mujer, tales como, tratos humillantes, vejatorios o degradantes, control o vigilancia de conductas, intimidación, coacción, exigencia de obediencia, aislamiento, explotación o limitación de la libertad de acción, opinión o pensamiento.

3. Violencia sexual: toda conducta que vulnere, perturbe y/o amenace la libertad, integridad y autonomía sexual y reproductiva de la mujer.

4. Violencia económica: toda acción u omisión, ejercida en el contexto de relaciones afectivas o familiares, que vulnere o pretenda vulnerar la autonomía económica y que se lleve a cabo con el objeto de ejercer un control sobre la mujer y/o sobre sus recursos económicos o patrimoniales, generando un menoscabo en su patrimonio y/o en el de sus hijos e/o hijas o en el de las personas que se encuentren bajo su cuidado, en los casos que corresponda.

5. Violencia simbólica: la que, a través de la expresión, emisión o difusión de mensajes, imágenes, signos y representaciones, transmite, reproduce, justifica y naturaliza relaciones de subordinación, desigualdad y discriminación contra la mujer en la sociedad.

6. Violencia institucional: toda acción u omisión realizada por personas en el ejercicio de una función pública en una institución privada, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que la mujer ejerza los derechos previstos en la Constitución Política de la República, en los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes y en la legislación vigente. Para el caso de los órganos de la Administración del Estado y sus agentes, solo se considerarán las acciones u omisiones antes señaladas cuando el respectivo órgano no hubiere

Segundo Informe de Comisión de Constitución

actuado en el marco de sus competencias y, como consecuencia de ello, ocasionaren un daño por falta de servicio.

7. Violencia política: toda conducta de hostigamiento, persecución, amenazas o cualquier tipo de agresión realizada contra la mujer de forma directa o a través de terceros que, basada en su género, le cause daño o sufrimiento, y que tenga por objeto o por resultado menoscabar, obstaculizar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos y de participación.

8. Violencia y acoso en el lugar de trabajo: comprende un conjunto de comportamientos y/o prácticas inapropiadas o de amenazas en contra de la mujer en su trabajo, ya sea que se manifiesten por una sola vez o de manera reiterada, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual y/o económico. Este tipo de violencia incluye el acoso por razón de género.

La violencia y el acoso en el ámbito laboral comprenden a todas las trabajadoras, incluyendo a aquellas informales, en formación, sean pasantes o aprendices, así como aquellas trabajadoras que ejercen autoridad o jefatura en representación del empleador.

9. Violencia gineco-obstétrica: todo maltrato o agresión psicológica, física o sexual, omisión, discriminación, negación injustificada y/o abuso que suceda en el marco de la atención de la salud sexual y reproductiva de la mujer, especialmente durante la atención de la gestación, parto, puerperio, aborto y/o urgencia ginecológica.”.

En relación a esta indicación, el Poder Ejecutivo, propuso a las Comisiones aprobar esta indicación con las siguientes enmiendas:

“Formas de violencia de género. La violencia de género incluye:

1. Violencia física: toda acción u omisión que vulnere, perturbe y/o amenace la integridad física, el derecho a la vida y/o la libertad personal de la mujer.

2. Violencia psicológica: toda acción u omisión, cualquiera sea el medio empleado, que vulnere, perturbe y/o amenace la integridad psíquica, tales como, tratos humillantes, vejatorios o degradantes, control o vigilancia de conductas, intimidación, coacción, sumisión, aislamiento, explotación o limitación de la libertad de acción, opinión o pensamiento.

3. Violencia sexual: toda conducta que vulnere, perturbe y/o amenace la libertad, integridad y autonomía sexual y reproductiva de la mujer.

4. Violencia económica: toda acción u omisión, ejercida en el contexto de relaciones afectivas o familiares, que vulnere o pretenda vulnerar la autonomía económica y que se lleve a cabo con el objeto de ejercer un control sobre la mujer y/o sobre sus recursos económicos o patrimoniales, generando un menoscabo en su patrimonio y/o en el de sus hijos e/o hijas o en el de las personas que se encuentren bajo su cuidado, en los casos que corresponda.

5. Violencia simbólica: toda comunicación o difusión de mensajes, textos, sonidos o imágenes, que reproduzca estereotipos de género, afecte la dignidad, justifique o naturalice relaciones de subordinación, desigualdad o discriminación contra la mujer.

6. Violencia institucional: toda acción u omisión realizada por personas en el ejercicio de una función pública en una institución privada, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que la mujer ejerza los derechos previstos en la Constitución Política de la República, en los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes y en la legislación vigente. Para el caso de los órganos de la Administración del Estado y sus agentes, solo se considerarán las acciones u omisiones antes señaladas cuando el respectivo órgano no hubiere actuado en el marco de sus competencias y, como consecuencia de ello, ocasionaren un daño por falta de servicio.

7. Violencia política: toda conducta de hostigamiento, persecución, amenazas o cualquier tipo de agresión realizada contra la mujer de forma directa o a través de terceros que, basada en su género, le cause daño o sufrimiento, y que tenga por objeto o por resultado menoscabar, obstaculizar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos y de participación.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

8. Violencia en el trabajo: toda acción u omisión, cualquiera sea la forma en la que se manifieste, que vulnere, perturbe y/o amenace el derecho de las mujeres a desempeñarse en el trabajo, libres de violencia, provenga del empleador y/o de otros trabajadores. Comprende a todas las trabajadoras formales o informales, que presten servicios en la empresa en forma directa o bajo el régimen de subcontratación o servicios transitorios, practicantes o aprendices, así como aquellas trabajadoras que ejercen autoridad o jefatura en representación del empleador.”.

Sobre la propuesta, el Honorable Senador señor De Urresti, preguntó si por razones de técnica legislativa, resulta más apropiado establecer un marco genérico de violencia, sin distinciones, en tanto, se deja fuera ciertas hipótesis, como la violencia de clases, por ejemplo. Así, razonó, puede resultar conveniente establecer un concepto genérico de violencia, que resulte aplicable a distintos ámbitos, como el laboral, político o sentimental, para evitar que se produzcan vacíos normativos.

A su entender, las enumeraciones pueden ser poco inclusivas y deja fuera un conjunto de situaciones, por ejemplo, en el listado no calza la violencia que pueda sufrirse al interior de una iglesia.

Sobre el último punto, la Honorable Senadora señora Pascual indicó que la violencia al interior de instituciones eclesásticas se trata, precisamente, de violencia institucional.

El Honorable Senador señor Araya concordó en que debiese establecerse un concepto general, porque la casuística puede ocasionar errores. Por ejemplo, en el caso de la violencia económica, al decir que se comete cuando se ejerce control sobre los recursos patrimoniales de la mujer, generando un menoscabo en su patrimonio, puede concluirse, a contrario sensu, que, si producto de ese control se produce un aumento económico, quedaría fuera de la hipótesis normativa.

Particularmente sobre la violencia laboral, estimó pertinente analizar su incorporación con detención, toda vez que existe normativa vigente en el Código del Trabajo y extensa jurisprudencia que abordan la problemática. Así, agregó, cabe prever la ocurrencia de contradicciones.

Para precisar su intervención, el señor Senador pidió tener a la vista el artículo 2° inciso primero del Código del Trabajo, que, en su opinión, aborda el tema con mayor completitud.

A continuación, el Honorable Senador señor Walker preguntó si en la definición de violencia sexual, cabe hablar también de indemnidad sexual.

Luego, la Honorable Senadora señora Allende valoró la distinción entre distintos tipos de violencia y preguntó si al hablar de violencia económica siempre se busca vulnerar la autonomía, porque en muchos casos las mujeres carecen de ésta.

La Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Orellana indicó que esta ley marco pretende ser orientadora, dando un mandato más específico en algunas materias según las recomendaciones de Belém do Pará y de la Cedaw. Esto no obsta a que exista otro tipo de violencia, de hecho, la redacción del artículo no lo excluye.

Respecto a la violencia económica, que vulnere o pretenda vulnerar la autonomía, declaró que uno de los escenarios más frecuentes es la afectación de la decisión de ejercer una profesión o de trabajar. Han constatado, dijo, que se trata de uno de los detonantes más frecuente de violencia contra las mujeres mayores de cuarenta años, cuando al terminar la crianza de sus hijos. no se les permite trabajar, vulnerándose su autonomía económica.

En relación a la violencia en el trabajo, señaló que la legislación sobre acoso laboral y sexual ha demostrado ser perfectible. Asimismo, agregó, la redacción de este numeral cuenta con la opinión favorable de la Corte Suprema y se configuró en conjunto con el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, con la finalidad que sea concordante con el Convenio 190 de la OIT.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

En cuanto al concepto de “indemnidad”, arguyó que ya se encuentra contenido en el de “integridad”, sin perjuicio de que resulta conveniente mencionar de forma explícita la indemnidad de las niñas, por tratarse de un bien jurídico superior que se debe proteger.

Seguidamente, el Honorable Senador señor Araya insistió en que se debe retirar la expresión “generando un menoscabo en su patrimonio” del numeral que versa sobre violencia económica, porque si, producto del control económico que ejerce el hombre, el patrimonio de la mujer aumenta, se excluirá la aplicación de la norma.

El Poder Ejecutivo estuvo de acuerdo con la sugerencia del señor Senador.

El Honorable Senador señor Galilea manifestó inquietudes sobre la definición de violencia simbólica, porque, en la práctica, existirán situaciones dudosas, por ejemplo, con películas clásicas de larga data que, dada la actual redacción de la propuesta, configuraría violencia simbólica, o en el caso de un comercial en que una mujer realiza actividades domésticas.

A continuación, la Honorable Senadora señora Núñez comentó que en derecho comparado a estas hipótesis también se les ha denominado violencia mediática. Sin perjuicio de esto, valoró la importancia de consagrar estos supuestos, con la redacción más adecuada.

Enseguida, anunció la presentación de una propuesta que enmienda su indicación para incluir un concepto de violencia mediática.

A renglón seguido, el Honorable Senador señor De Urresti, destacó que el informe elaborado por la Corte Suprema reconoce el artículo propuesto como un avance en el reconocimiento en un cuerpo legal único de las diferentes manifestaciones de violencia en razón del género y hace presente que los avances tecnológicos inciden en la creación de nuevas formas de violencia. Por lo anterior, preguntó si el listado taxativo excluye ciertas modalidades.

En cuanto a la violencia en el trabajo, fue del parecer que se trata de un área en que ya existe normativa y jurisprudencia, motivo por el que cabe preguntarse cómo dialoga con la propuesta.

Asimismo, consultó a la señora Ministra de qué forma las creaciones artísticas se traducen en violencia y afectarían el propósito de la ley, tomando en cuenta los ejemplos indicados por el Honorable Senador Galilea.

Luego, la Honorable Senadora señora Pascual recordó que la iniciativa define distintos tipos de violencia porque, al momento de presentar el Mensaje, el único tipo de violencia contra las mujeres sancionada era la violencia intrafamiliar, en un contexto de relaciones familiares o de pareja, con las limitaciones de la convivencia, dejando fuera muchos supuestos.

Consideró relevante ponderar lo anterior para dar cuenta que hay manifestaciones de violencia que se verifican fuera del ámbito familiar o sentimental. De esta forma, las indicaciones siguen reconociendo formas como el cyber acoso, o la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento.

En segundo lugar, pidió que, en caso de que se acuerde una nueva redacción de violencia económica, se incluyan diversas realidades presentes en nuestro país. Lo anterior, arguyó, porque violencia económica dice relación con dos ámbitos, que pueden darse por separado o conjuntamente, el primero, es el control de las decisiones económicas y de los ingresos, y otro, es la provocación de un menoscabo patrimonial. Así, resulta poco probable que, producto del control económico, el patrimonio de la mujer aumente.

Respecto a la violencia simbólica, concordó en que se trata de un concepto más amplio que la violencia mediática. En relación a los ejemplos dados por el Honorable Senador señor Galilea, comentó sobre la existencia de batallas de agrupaciones de mujeres contra los comerciales sexistas, por ejemplo, aquellos en que solo las mujeres realizan labores domésticas, sin promover la corresponsabilidad en estas tareas.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Además, complementó, el concepto es más amplio porque incluye otros supuestos, que amparan roles diferenciados que han dejado a las mujeres históricamente en el rol de criadoras y educadoras de los hijos y, por ejemplo, una mujer que solo enseña a sus hijas las labores domésticas, también reproduce el sistema patriarcal.

Enseguida, la Honorable Senadora señora Allende hizo presente que se propone incorporar la violencia mediática en una indicación de su autoría, cuya redacción se basa en los planteamientos del profesor de la Universidad de Chile, señor Cristián Lepin.

Adujo enseguida que entre la violencia simbólica y mediática existe una relación de género especie, siendo la primera más amplia, y, si bien la segunda es más acotada, en su opinión es más clara. No obstante esto, se mostró a favor de mantener la violencia simbólica, en el entendido que incorpora a la mediática.

En lo tocante a la violencia económica, la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, señora Orellana, recordó que el artículo 5 de la ley N° 20.066 sobre violencia intrafamiliar la define con una redacción similar, es decir, habla de generar dependencia o menoscabo del patrimonio de la mujer o de su hijo o hija. Además, es concordante con la regulación actual sobre alimentos que, desde la creación del Registro Nacional de Deudores, también es considerada una forma de violencia intrafamiliar.

Sobre la violencia simbólica, confirmó que existe una relación de género especie con la violencia mediática. La redacción toma en cuenta la recomendación de la Corte Suprema sobre el continuo avance de las tecnologías, por ejemplo, si se remiten solo a medios de comunicación, se corre el riesgo de dejar fuera las futuras redes sociales o espacios como el metaverso, que se están desarrollando.

Asimismo, reforzó lo señalado por la Honorable Senadora Pascual, esto es, que esta regulación busca definir, no crear tipos penales, porque la libertad de expresión, de comunicación, de creación artística y el derecho a la información son garantías constitucionales superiores. Acá se busca definir y generar la observancia de los de los órganos del Estado y sus agentes, por ejemplo, respecto a los medios de comunicación regulados.

Por último, sobre la violencia institucional y las iglesias, distinguió aquello que ocurre en la institución donde se comete la vulneración de derechos y su responsabilidad institucional; y, por otro lado, la perpetración de mecanismos institucionales de reproducción, tolerancia u encubrimiento de esa violencia.

Para precisar su intervención, el Honorable Senador señor Araya subrayó que existe una contradicción en la definición de violencia económica, porque da a entender que los requisitos señalados son copulativos. Además, aclaró que la Corte Suprema no se pronunció sobre la nueva propuesta presentada, sino sobre el proyecto original, cuya definición era bastante similar a la contenida en el Código del Trabajo.

Del mismo modo, respecto a la violencia institucional, consideró que existen situaciones discutibles, por ejemplo, en materia educacional, educacionales en virtud de la libertad de enseñanza los establecimientos se pueden organizar y establecer el ingreso solo para hombres. Por esto, dijo, es complejo consagrar definiciones puntuales, porque en la práctica quedan fuera otras hipótesis.

Respecto a la violencia simbólica, el Honorable senador señor De Urresti, planteó la conveniencia de debatir acerca de la libertad de expresión, con la finalidad de evitar escrutinios previos que la afecten.

Al respecto, la Señora Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, indicó las obras ya publicadas no pueden verse afectadas por un acto de censura previa, de acuerdo a las reglas que regulan la materia, ya que se predica solo respecto a aquellas acciones previas a la publicación o exhibición. Asimismo, agregó, la libertad de expresión y de creación artística guarda rango constitucional, y, por tanto, superior.

En una sesión posterior, el poder Ejecutivo presentó una nueva propuesta de redacción para la indicación N° 13, del siguiente tenor:

“Formas de violencia de género. La violencia de género incluye, entre otras, las siguientes:

Segundo Informe de Comisión de Constitución

1. Violencia física: toda acción u omisión que vulnere, perturbe y/o amenace la integridad física, el derecho a la vida y/o la libertad personal de la mujer.
2. Violencia psicológica: toda acción u omisión, cualquiera sea el medio empleado, que vulnere, perturbe y/o amenace la integridad psíquica, tales como, tratos humillantes, vejatorios o degradantes, control o vigilancia de conductas, intimidación, coacción, sumisión, aislamiento, explotación o limitación de la libertad de acción, opinión o pensamiento.
3. Violencia sexual: toda conducta que vulnere, perturbe y/o amenace la libertad, integridad y autonomía sexual y reproductiva de la mujer; y su indemnidad en el caso de las niñas.
4. Violencia económica: toda acción u omisión, ejercida en el contexto de relaciones afectivas o familiares, que vulnere o pretenda vulnerar la autonomía económica de la mujer o su patrimonio, y/o con el afán de ejercer un control sobre ella y/o sobre sus recursos económicos o patrimoniales, y/o en el de sus hijos e/o hijas o en el de las personas que se encuentren bajo su cuidado, en los casos que corresponda.
5. Violencia simbólica: toda comunicación o difusión de mensajes, textos, sonidos o imágenes en cualquier medio de comunicación o plataforma, cuyo objeto sea naturalizar estereotipos que afecten su dignidad, justifique o naturalice relaciones de subordinación, desigualdad o discriminación contra la mujer que le produzca afectación o menoscabo.
6. Violencia institucional: toda acción u omisión realizada por personas en el ejercicio de una función pública en una institución privada, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que la mujer ejerza los derechos previstos en la Constitución Política de la República, en los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes y en la legislación vigente. Para el caso de los órganos de la Administración del Estado y sus agentes, solo se considerarán las acciones u omisiones antes señaladas cuando el respectivo órgano no hubiere actuado en el marco de sus competencias y, como consecuencia de ello, ocasionaren un daño por falta de servicio.
7. Violencia política: toda conducta de hostigamiento, persecución, amenazas o agresión realizada de forma directa o a través de terceros que, basada en su género, le cause daño o sufrimiento a la mujer, y que tenga por objeto o fin menoscabar, obstaculizar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos y de participación.
8. Violencia en el trabajo: toda acción u omisión, cualquiera sea la forma en la que se manifieste, que vulnere, perturbe y/o amenace el derecho de las mujeres a desempeñarse en el trabajo, libres de violencia, provenga del empleador y/o de otros trabajadores. Comprende a todas las trabajadoras formales o informales, que presten servicios en la empresa en forma directa o bajo el régimen de subcontratación o servicios transitorios, practicantes o aprendices, así como aquellas trabajadoras que ejercen autoridad o jefatura en representación del empleador.
9. Violencia gineco-obstétrica: todo maltrato o agresión psicológica, física o sexual, omisión, negación injustificada y/o abuso que suceda en el marco de la atención de la salud sexual y reproductiva de la mujer, especialmente durante la atención de la gestación, parto, puerperio, aborto y/o urgencia ginecológica."

La Jefa del Departamento de Reformas Legales, señora de la Maza, adujo que esta propuesta se elaboró en base a las indicaciones presentadas por el Ejecutivo y aquellas de autoría de los Honorables Senadores señoras Allende, Núñez y señor Sanhueza. Asimismo, dijo, se tomaron en cuenta las observaciones e inquietudes formuladas en sesiones anteriores, sobre la importancia de no establecer una lista taxativa, sino ejemplificadora, en el entendido que se trata de un concepto dinámico.

En relación a la violencia física y psicológica, indicó que se mantuvo en los mismos términos. Sobre la violencia sexual, siguiendo las sugerencias, comentó, incorporaron la indemnidad en el caso de las niñas. Señaló que en la violencia económica la nueva redacción recoge las sugerencias de la Honorable Senadora Pascual y del Honorable Senador señor Araya, en el sentido que la autonomía económica de la mujer se vulnere y/o pretenda vulnerar con el afán de ejercer un control sobre ella o sus recursos económicos o patrimoniales, o el de sus hijos, sin exigir que ese control genere un deterioro o menoscabo.

Sobre la violencia simbólica, relató, tomaron las sugerencias e incorporaron el contenido de la indicación formulada por la Honorable Senadora Allende, toda vez que entre violencia simbólica y mediática existe una relación de género especie, siendo la primera más amplia, sin perjuicio que la nueva propuesta recoge los elementos

Segundo Informe de Comisión de Constitución

contenidos en las indicaciones, permitiendo, por ejemplo, que las redes sociales, sin ser un medio de comunicación queden incluidas en la norma si naturaliza relaciones de subordinación, desigualdad o discriminación contra la mujer.

En lo tocante a la violencia institucional, expuso que su definición se mantuvo en los mismos términos planteados inicialmente, al igual que la violencia política.

En cuanto a la violencia en el trabajo, la redacción de la propuesta se construyó junto a los asesores parlamentarios, en armonía con el Convenio 190 de la OIT que se encuentra en tramitación, sin contradecir lo prescrito en el Código del Trabajo.

Por último, sobre la violencia gineco-obstétrica, indicó que se mantuvo en los mismos términos aprobados por la Comisión de la Mujer del Senado.

A renglón seguido, el Honorable Senador señor Sanhueza planteó la conveniencia de contextualizar los tipos de violencia y no definir aquellas hipótesis ya descritas en otras leyes. Por ejemplo, la violencia gineco-obstétrica, cuya normativa se encuentra en tramitación. Asimismo, la violencia económica se vincula a la regulación del pago efectivo de pensiones de alimentos. En este escenario, consideró relevante resguardar la coherencia entre las definiciones.

En virtud del debate sostenido durante sesiones anteriores, el Honorable Senador señor Galilea, consideró esperable que la definición de violencia simbólica excluyera las creaciones artísticas, para prevenir censuras injustificadas. Así, reflexionó sobre si el concepto propuesto es suficiente.

La señora Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, destacó que las definiciones se encuentran acorde a los estándares internacionales, y no solo con los proyectos de ley en tramitación, principalmente con las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU. Además, indicó, recientemente fueron valoradas por la Corte Suprema en el informe referido a la iniciativa, específicamente, el Máximo Tribunal señala que el artículo propuesto contiene un listado de tipos de violencia en razón del género, avanzando en la visibilización de aquellos ya reconocidos en los instrumentos internacionales, y consagrando nuevas tipologías. Además, resaltó, el informe destaca la incorporación de la violencia económica, simbólica e institucional, el acoso en lugar de trabajo y la violencia gineco-obstétrica.

Por otro lado, respecto a la preocupación del Honorable Senador señor Galilea, se mostró a favor de añadir en la propuesta de violencia simbólica, el respeto irrestricto a la libertad artística, de creación y de expresión, sin perjuicio que pueda resultar redundante al tratarse de derechos constitucionales.

Al proseguir, reiteró que se trata de un marco de referencia, que no agota todos los tipos de violencia.

Respecto a la violencia institucional, Honorable Senadora señora Pascual, postuló que la referencia a los tratados internacionales ratificados por Chile no tiene la denominación de derechos humanos en particular, por esto, preguntó por qué no se hace esta referencia. En segundo lugar, advirtió que se propone que los órganos del Estado, ejercen violencia solo cuando cause daño por falta de servicio, sin embargo, fue del parecer que existen actuaciones en que aun cuando actúa dentro de su competencia pueden generar daño, por ejemplo, las fuerzas policiales.

En relación a la violencia en el trabajo, se mostró a favor de las definiciones, sin embargo, alertó que la primera definición es amplia, abarcando a todo empleador, y luego, solo se refiere a los trabajadores del ámbito privado, al hablar de aquellos trabajadores contratados por una empresa, excluyendo al sector público.

Sobre la violencia simbólica, le pareció que las dudas del Honorable Senador señor Galilea se resuelven de forma adecuada en la nueva propuesta al acotar el margen de la definición, dejando fuera las creaciones artísticas y culturales. Así, se trata de dar un mensaje que busca erradicar la distribución de los roles desde un punto de vista patriarcal que impida la transformación cultural.

El Honorable Senador señor Galilea se mostró a favor de la propuesta de la señora Ministra, en orden a incorporar

Segundo Informe de Comisión de Constitución

una oración que excluya la censura previa, en resguardo de la libertad artística, de creación y de expresión.

En la misma línea, la Honorable Senadora señora Allende, estuvo de acuerdo con la propuesta de la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género. Además, opinó, la redacción de la definición de violencia simbólica permite incorporar nuevas modalidades que se produzcan como consecuencia de la evolución de las plataformas.

El Honorable Senador señor Sanhueza previno que en ciertos casos las presentaciones artísticas pueden vulnerar a una mujer, por ejemplo, una rutina humorística que la agrede directamente. Considerando lo anterior, pidió a la señora Ministra explicar qué ocurre en esos casos.

La Personera de Gobierno respondió que la expresión “cuyo objeto sea naturalizar estereotipos que afecten su dignidad, justifique o naturalice relaciones de subordinación o discriminación contra la mujer”, permite precisar y aclarar estos casos. Del mismo modo, expresó, esta fórmula también será útil en caso de amenazas en redes sociales.

La Honorable Senadora señora Núñez dijo estar de acuerdo con la nueva definición de violencia simbólica, pero a su juicio, la violencia mediática aborda de forma más concreta el objetivo. Por lo anterior, pidió modificar su denominación.

Sobre este punto, la abogada señora De la Maza subrayó que la definición se mantuvo en términos muy similares, y reiteró que entre ambos conceptos existe una relación de género-especie, en tanto, la violencia mediática está incorporada en la violencia simbólica. Comentó, que se mantuvo este último término por razones de técnica legislativa, porque no existe ningún antecedente que hable de violencia simbólica-mediática.

Para complementar, explicó que la violencia mediática es más acotada, y, en la práctica, un paper o una obra constituyen manifestaciones que no son mediáticas, y que, por tanto, quedarían fuera de este concepto.

En mérito del debate, las Comisiones Unidas acordaron votar separadamente el numeral 5, referido al concepto de violencia simbólica, del resto de la indicación.

Sometida a votación la indicación N° 13, con las enmiendas referidas y con excepción del numeral 5, fue aprobada por la mayoría de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti) y Núñez, (Galilea) y señores Sanhueza y Walker. Se abstuvo la Honorable Senadora señora Pascual.

Para fundamentar su voto, la Honorable Senadora señora Pascual dijo estar a favor de algunas definiciones, pero no con todas. Por lo anterior, consideró conveniente abstenerse, al no estar de acuerdo con la definición de violencia institucional ni de violencia política.

Posteriormente, las Comisiones sometieron a votación de forma separada la siguiente definición de violencia simbólica: “5. Violencia simbólica: Toda comunicación o difusión de mensajes, textos, sonidos, o imágenes en cualquier medio de comunicación o plataforma cuyo objeto sea naturalizar estereotipos que afecten su dignidad, justifiquen o naturalicen relaciones de subordinación, desigualdad o discriminación contra la mujer que le produzca afectación o menoscabo.

En ningún caso este concepto autorizará para ejecutar acciones que supongan impedir o restringir la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, o su difusión, o menoscabar la libertad de expresión.”.

Sometido a votación el numeral 5. de la indicación, con la redacción indicada, fue aprobado con enmiendas por la mayoría de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti), Núñez y Pascual, y señores Galilea, Sanhueza y Walker. Votó por el rechazo la Honorable Senadora señora Ebensperger.

La indicación N° 14, de los Honorables Senadores señora Núñez y señor Sanhueza plantean sustituirlo por el siguiente:

Artículo 4.- Formas de violencia. La violencia contra las mujeres incluye:

Segundo Informe de Comisión de Constitución

1. Violencia física: toda agresión dirigida contra el cuerpo de la mujer, que vulnere, perturbe o amenace su integridad física, su libertad personal o su derecho a la vida.

2. Violencia psicológica: toda acción u omisión o conducta, cualquiera sea el medio empleado, que vulnere, perturbe o amenace la integridad psíquica o estabilidad emocional de una mujer, tales como tratos humillantes, vejatorios o degradantes, control o vigilancia de sus conductas, intimidación, coacción, exigencia de obediencia, aislamiento, explotación o limitación de su libertad de acción, opinión o pensamiento.

3. Violencia sexual: toda conducta que vulnere perturbe o amenace la libertad, integridad y autonomía sexual y reproductiva de las mujeres, independientemente de su edad.

4. Violencia económica: toda acción u omisión o conducta, ejercida en el contexto de relaciones afectivas o familiares, que tenga como objeto directo la vulneración de la autonomía económica de la mujer o su patrimonio, que se lleve a cabo con afán de ejercer un control sobre ella, un control sobre sus recursos económicos o patrimoniales, generar dependencia o generar un menoscabo de dicho patrimonio o el de sus hijos e hijas, en los casos que corresponda.

5. Violencia laboral: es todo acto o conducta basados en el género, que provengan del empleador o de otros trabajadores, que afecte, dañe, amenace o menoscabe el derecho de las mujeres a desempeñarse en un ambiente de trabajo seguro y en igualdad de condiciones en el ámbito de la integridad física, sexual, psíquica o en el desarrollo de un oficio o profesión. La violencia laboral comprende el acoso laboral, el acoso sexual, las diferencias de salario en perjuicio de las mujeres por un trabajo de igual valor al ejecutado por un hombre, las dificultades e impedimentos de acceso a mejores puestos de trabajo, la asignación arbitraria de tareas menos cualificadas respecto de sus capacidades, el incumplimiento de los deberes que el empleador tenga respecto de las trabajadoras, la infravaloración del valor del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, y cualquier obstáculo para el acceso a la justicia laboral.

6. Violencia gineco-obstétrica: es todo maltrato o agresión psicológica, física o sexual, omisión o negación injustificada que suceda durante la atención de la gestación, parto, postparto y aborto, en las causales establecidas por la ley, en el marco de la atención de la salud sexual y reproductiva de la mujer.

La Comisión acordó tener por subsumida esta indicación, en el texto aprobado para la indicación N° 13.

Sometida a votación esta indicación fue aprobada con enmiendas por la mayoría de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti) y Núñez, (Galilea) y señores Sanhueza y Walker. Se abstuvo la Honorable Senadora señora Pascual.

La indicación N° 15, de la Honorable Senadora señora Allende, propone agregar un nuevo numeral, del siguiente tenor:

“... Violencia Mediática: es toda publicación o difusión de textos, sonidos o imágenes en medios de comunicación social o sitios electrónicos, mediante el cual se promueva la difamación, discriminación, deshonra, humillación o que atentan contra su dignidad, nombre o imagen contra las mujeres.”.

La Comisión acordó tener por subsumida esta indicación, en el texto aprobado para la indicación N° 13.

Sometida a votación esta indicación, fue aprobada con modificaciones por la mayoría de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti) y Núñez, (Galilea) y señores Sanhueza y Walker. Se abstuvo la Honorable Senadora señora Pascual.

Artículo 5

El artículo 5 aprobado por la Comisión de la Mujer y la Equidad de Género precisa los ámbitos en que se ejerce la violencia contra las mujeres.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

1. Violencia en el ámbito privado: se refiere a la violencia contra las mujeres que tiene lugar en el espacio doméstico o de la familia, así como la que tiene lugar en cualquier otra relación íntima o de pareja, aunque no exista ni haya existido convivencia entre la víctima y la persona que agrede.

2. Violencia en el ámbito público: se refiere a la violencia contra las mujeres que tiene lugar en la comunidad y que sea perpetrada por cualquier persona, o perpetrada por el Estado o sus empleadas y empleados públicos donde quiera que ésta ocurra. Esta violencia comprende, entre otras, aquella que tiene lugar en los establecimientos educacionales y de salud, el lugar de trabajo y los espacios públicos; la que es perpetrada o tolerada por el Estado o sus empleadas y empleados públicos donde quiera que ésta ocurra, ya sea en períodos de normalidad o de excepción constitucional, y particularmente aquella que tiene lugar bajo control o custodia estatal.

Artículo 6

Seguidamente, regula la violencia de género contra la mujer en contexto íntimo. Será maltrato constitutivo de violencia de género contra la mujer en contexto íntimo, el ejercicio de violencia física o psíquica que comete un hombre en contra de aquella mujer con quien éste tenga o haya tenido la calidad de cónyuge, conviviente civil o, de hecho, que tenga un hijo, o que tenga o haya tenido una relación de pareja sin convivencia, cometido contra la vida, la integridad física o psíquica, la libertad o indemnidad sexual, o la subsistencia o autonomía económica.

Artículo 7

Finalmente, la Comisión de la Mujer y la Equidad de Género propone un artículo 7 que define las Medidas de Prevención orientadas a las organizaciones políticas y sociales. Son obligaciones de los partidos políticos implementar protocolos en sus estatutos de actuación para erradicar la violencia política, con el siguiente objeto:

- a) Prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres en la vida política.
- b) Rechazar y sancionar cualquier expresión que implique violencia contra las mujeres en la vida política.
- c) Promover la participación política paritaria y en igualdad de condiciones en todos los espacios.
- d) Destinar una parte del financiamiento al fortalecimiento de los liderazgos políticos de las mujeres.

Las obligaciones señaladas en las letras a), b) y c) se aplicarán a todas las organizaciones sociales, sindicatos, organizaciones estudiantiles y otras que se ocupan de la vida pública, para que las incorporen en sus normas de funcionamiento.

En relación con estos tres preceptos, S.E. el Presidente de la República, formuló la indicación consignada con el número 16 que propone suprimirlos.

Al iniciarse su estudio, la señora Ministra de la Mujer y la Equidad de Género argumentó que el contenido de los artículos resulta redundante respecto a la definición de las formas de violencia, que son extensas y detalladas. Además, el principal objetivo de estos preceptos, era fijar normas de competencia, materia que las indicaciones modifican en el título sobre acceso a la justicia, precisando que los actos de violencia que constituyen delitos, serán competencia de los tribunales penales, mientras que otras formas, se conocerán en el foro judicial o administrativo, según corresponda.

Además, agregó, la distinción entre el ámbito público y privado se recogió en la regulación del objeto y los fines del proyecto.

La Honorable Senadora Pascual estuvo a favor de la eliminación al considerar que la distinción de los ámbitos privado y público ya fue recogida en las definiciones de los tipos de violencia. Sin embargo, dijo no comprender los motivos para eliminar el artículo 7, sobre medidas de prevención.

La señora Ministra respondió esta consulta precisando que las medidas de prevención se incluyen en el título II.

Sometida a votación esta indicación, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti), Núñez (Galilea) y Pascual, y señores (Sanhueza y

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Walker.

Seguidamente, en razón de su contenido, las Comisiones Unidas acordaron aprobar subsumidas en esta votación las indicaciones N°s 17, 18 y 19, en la indicación N° 16.

Indicación N° 17, de la Honorable Senadora señora Ebensperger, propone eliminar el artículo 5°.

Sometida a votación esta indicación, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti), Núñez (Galilea) y Pascual, y señores (Sanhueza y Walker).

La indicación N° 18, de la Honorable Senadora señora Núñez y del Honorable Senador señor Sanhueza, plantean eliminarlo.

Sometida a votación esta indicación, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti), Núñez (Galilea) y Pascual, y señores (Sanhueza y Walker).

Seguidamente, las Comisiones unidas trataron la indicación N° 19, de la Honorable Senadora señora Ebensperger, que propone eliminar el artículo 6.

Sometida a votación esta indicación, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti), Núñez (Galilea) y Pascual, y señores Sanhueza y Walker.

TÍTULO II

OBLIGACIONES DE LOS ÓRGANOS DEL ESTADO

La indicación N° 20, de S.E. el Presidente de la República, sugiere reemplazarlo por el siguiente:

“TÍTULO II.

DE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y DE LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS”.

Sometida a votación esta indicación, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señoras Allende, Ebensperger y Núñez, y Honorables Senadores señores De Urresti (Allende), Galilea (Núñez), Sanhueza y Walker.

Artículo 8

La Comisión de la Mujer y la Equidad de Género aprobó un artículo 8° que regula los deberes de los órganos del Estado. En este sentido, señala que los órganos del Estado, en el marco de sus competencias, velarán por incorporar la perspectiva de género en todas sus acciones.

Los órganos del Estado que desarrollen políticas, planes y programas u otros actos relacionados con la violencia y sus diversas manifestaciones, en el marco de sus competencias, establecerán medidas de prevención, investigación, protección, atención, sanción y reparación para dar cumplimiento a los objetivos y disposiciones de esta ley. En dicho marco, deberá tenerse en especial consideración lo dispuesto en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en particular lo preceptuado en su artículo 7, lo dispuesto en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer y en los demás tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile que se encuentren vigentes.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, de conformidad con lo establecido en el artículo 1°, inciso segundo de la ley N° 20.820, que crea este Ministerio, y dentro del marco de sus competencias, velará por la coordinación, consistencia y coherencia de las políticas, planes y programas en materias de violencia contra las mujeres.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

En relación con este precepto, se presentó la indicación número 21 de S.E. el Presidente de la República, que sustituye este precepto por el siguiente:

“Artículo 8.- Deberes del Estado. Es deber del Estado, adoptar las medidas para la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género.

Ante la amenaza u ocurrencia de casos de violencia de género, el Estado deberá adoptar medidas para proteger, atender y reparar a las víctimas, atendiendo especialmente las situaciones de vulnerabilidad o discriminaciones múltiples en que pudieren hallarse. Las medidas que el Estado adopte en materia de prevención, sanción y erradicación de la violencia de género deberán ser diseñadas e implementadas conforme a los objetivos y principios de esta ley.

Los órganos de la Administración del Estado, dentro del marco de sus competencias legales, cumplirán con las obligaciones que esta ley establece, asegurando el goce y ejercicio de los derechos de las mujeres mediante una aplicación eficaz, eficiente y equitativa de los recursos públicos.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, de conformidad con lo establecido en la ley N° 20.820, que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y dentro del marco de sus competencias, velará por la coordinación, consistencia y coherencia de las políticas, planes y programas en materia de violencia de género.”.

La Honorable Senadora señora Pascual comentó que, si bien se propone eliminar un inciso que hace referencia a las convenciones internacionales, estos instrumentos se incorporaron al artículo 1, es decir, en la definición del objeto de la ley.

Sometida a votación esta indicación, fue aprobada con enmiendas por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señoras Allende, Núñez (Galilea) y Pascual, y Honorables Senadores señores De Urresti y Walker.

La indicación N° 22, de los Honorables Senadores señora Núñez y señor Sanhueza, proponen suprimir en el inciso segundo la frase “que desarrollen políticas, planes y programas u otros actos relacionados con la violencia y sus diversas manifestaciones, en el marco de sus competencias”.

La Honorable Senadora señora Núñez, explicó que la intención de su indicación es que se incluya en la norma a todos los órganos, y no solo a aquellos que desarrollan dichas políticas.

La Comisión aprobó la indicación número 22 subsumida en el texto aprobado para la indicación N° 21. Se pronunció a favor la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señoras Allende, Núñez (Galilea) y Pascual, y Honorables Senadores señores De Urresti y Walker.

Inciso nuevo

La indicación N° 23, de la Honorable Senadora señora Allende, consulta intercalar un nuevo inciso, del siguiente tenor:

“Dichos órganos, dentro del ámbito de sus competencias, informarán semestralmente las políticas, planes y programas que desarrollen en el marco de esta ley, incluidas las medidas adoptadas e información estadística que disponga, al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género para su consideración, análisis e inclusión en el informe anual sobre la situación de las mujeres, el ejercicio de sus derechos humanos y de la equidad de género a nivel nacional, regional y local.”.

La Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Orellana, fue del parecer que las indicaciones de la Honorable Senadora señora Allende son pertinentes, y sugirió discutir las en el marco del título que se refiere a la Comisión de Articulación Interinstitucional, donde se desarrollan los deberes de reportar datos, de interoperatividad de los órganos del Estado.

En atención al contenido de la indicación, las Comisiones Unidas acordaron aprobarla subsumida en la indicación

Segundo Informe de Comisión de Constitución

N° 62, tal como se precisará más adelante.

Sometida a votación, la indicación fue aprobada con modificaciones por la mayoría de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadoras señoras Allende (De Urresti) y Pascual, y señores Galilea (Prohens) y Sanhueza. Votó por el rechazo la Honorable Senadora señora Ebensperger.

o o o o

ARTÍCULO 8 BIS, NUEVO

La indicación N° 24, de la Honorable Senadora señora Allende, sugiere intercalar un nuevo artículo 8 bis, nuevo, del siguiente tenor:

“Art. 8 bis.- Implementación y Participación de la Sociedad Civil. En el marco de las funciones y atribuciones de la Ley N° 20.820, que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, el Comité Interministerial para la Igualdad de Derechos y la Equidad de Género, y el Consejo Asesor Ministerial destinarán al menos una sesión semestral al monitoreo y análisis de la implementación de presente ley, y escuchará a expertos, académicos, jueces y representantes de la sociedad civil.”.

En consideración al contenido de la indicación, las Comisiones Unidas acordaron aprobarla entendiéndola subsumida en la indicación N° 61.

Puesta en votación, la indicación fue aprobada con modificaciones, por la mayoría de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señoras Allende, Núñez y Pascual y señores Cruz-Coke, De Urresti, Galilea, Huenchumilla, Prohens y Sanhueza. Se pronunció en contra la Honorable Senadora señora Ebensperger.

Seguidamente, la comisión trató la indicación N° 25, de S.E. el Presidente de la República, que propone incorporar el siguiente epígrafe, nuevo:

“Párrafo I.

De la Prevención de la Violencia de Género”.

Sometida a votación esta indicación, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señoras Allende, Núñez y Pascual, y Honorables Senadores señores De Urresti, Galilea (Núñez) y Walker.

Artículo 9

El artículo 9 aprobado por la Comisión de la Mujer y Equidad de Género describe los deberes particulares del Estado en este ámbito. Indica que corresponderá especialmente a los Ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, del Interior y Seguridad Pública, de Desarrollo Social y Familia, del Trabajo y Previsión Social, de las Culturas y las Artes y el Patrimonio, del Deporte, de Defensa Nacional, de Justicia y Derechos Humanos, de Educación y de Salud, ejecutar, dentro del ámbito de las políticas, programas y competencias de sus respectivos sectores, medidas de protección de los derechos de las mujeres, prevenir la violencia contra las mujeres y otorgar una respuesta dentro del ámbito de sus competencias frente a su ocurrencia o al riesgo de padecerla, de conformidad con esta ley o de la normativa que le sea aplicable.

Los ministerios mencionados en el inciso anterior brindarán, dentro del marco de sus competencias, protección a las mujeres víctimas de violencia.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género entregará orientaciones y directrices para el desarrollo de capacitaciones sobre derechos humanos, discriminación y violencia contra las mujeres de conformidad a lo establecido en la letra o) del artículo 3° de la ley N°20.820. El Poder Judicial, el Ministerio Público, Carabineros de Chile, Gendarmería de Chile, Fuerzas Armadas, la Corporación de Asistencia Judicial, la Defensoría Penal Pública, el Servicio Nacional de Menores y el Servicio Médico Legal considerarán dichas orientaciones en las capacitaciones para sus autoridades y personal vinculado a la atención de las víctimas.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género entregará trimestralmente al Poder Judicial y a la Fiscalía Nacional un listado de programas y los cupos disponibles para cada territorio jurisdiccional, con la finalidad de que los tribunales de justicia y las fiscalías efectúen las coordinaciones necesarias para las derivaciones ordenadas en las causas, tanto para la mujer, niños, niñas y adolescentes afectados y, en su caso, al imputado o condenado.

La indicación N° 26, de los Honorables Senadores señora Núñez y señor Sanhueza, plantean eliminarlo.

La Honorable Senadora señora Núñez expuso que la indicación fue presentada antes de conocer la indicación del Poder Ejecutivo a este artículo, con la que dijo estar de acuerdo. Por este motivo anunció su retiro.

Esta indicación fue retirada por sus autores.

La indicación N° 27, de S.E. el Presidente de la República, propone reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 9.- Objetivos de las medidas de prevención de la violencia de género. Los órganos del Estado en el marco de sus competencias adoptarán medidas para la prevención de la violencia de género, las que deberán atender a los siguientes objetivos:

1. Incorporar en todas sus actuaciones el enfoque de género y de derechos humanos, para asegurar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres, especialmente su derecho a una vida libre de violencia.
2. Promover la igualdad de derechos, a fin de eliminar toda forma de discriminación arbitraria por motivos de género.
3. Fomentar la modificación de las condiciones estructurales, sociales y culturales que sostienen, fomentan, toleran y perpetúan la discriminación, desigualdad y violencia de género, con el objeto de erradicar las prácticas sustentadas en los estereotipos de género, basadas en la inferioridad del sexo femenino o la superioridad del masculino o que legitimen o exacerben la violencia contra la mujer.
4. Promover una cultura ciudadana de respeto irrestricto a los derechos de las mujeres, y el total rechazo a cualquier forma de violencia en su contra.”.

Al iniciarse su estudio, la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, explicó que la intención es dar un marco general de las medidas de prevención. Además, consideró que resulta coherente con el contenido de la indicación N° 28.

A juicio del Honorable Senador señor Walker, la Indicación N° 28 constituye un complemento, porque contempla los contenidos normativos de las medidas.

La Honorable Senadora señora Pascual estuvo a favor de la indicación. No obstante esto, se mostró contraria a eliminar el contenido del texto original, porque se trata de objetivos diferentes, pero complementarios, ya que varios numerales dicen relación con la función para la que fue creado el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, mientras que el artículo 9 aprobado previamente, regula el deber en particular del Estado. En virtud de lo anterior, arguyó, no es un detalle nombrar cada uno de los órganos allí mencionados, porque sobre ellos recae un deber superior al resto.

En base a lo señalado, solicitó debatir sobre una fórmula que permita mantener ambos artículos.

Seguidamente, la Honorable Senadora señora Allende coincidió con su antecesora en el uso de la palabra y preguntó qué resulta más eficiente. Así, dijo, la propuesta del Ejecutivo constituye un marco genérico, sin especificar los órganos que cuentan con este objetivo, lo que resulta razonable.

Sobre el particular, la Ministra señora Orellana arguyó que a continuación se detallan los mandatos sectoriales.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Posteriormente, en una nueva sesión, las Comisiones Unidas reanudaron el debate sobre la indicación N° 27 y la propuesta de enmienda presentada por el Poder Ejecutivo.

La señora Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Orellana se refirió a la observación formulada por la Honorable Senadora Pascual en una sesión anterior sobre el artículo 7 votado por la Comisión de la Mujer del Senado. Así, propuso reubicarlo a continuación del artículo 14, esto es, en la indicación N° 47, referida a las obligaciones especiales de prevención de los medios de comunicación.

La Honorable Senadora señora Allende, dijo comprender que la intención es establecer una norma genérica que a la vez precise y enumere los objetivos, en lugar de los ministerios como lo hacía el texto anterior. No obstante, se mostró a favor de la propuesta, preguntó al Ejecutivo los motivos para proponer esta modificación.

La señora Ministra de la Mujer, respondió que las funciones de prevención, atención, reparación y acceso a la justicia están separadas para describir los deberes que derivan de cada una. En este caso, añadió, se describen los deberes de prevención de forma de genérica y luego, mediante indicaciones se establecen los organismos competentes de cumplirlas, específicamente en los números 49, 33 y 52. En los artículos siguientes, agregó, se detalla la regulación sobre la reparación y las obligaciones derivadas de la atención de víctimas y el acceso a la justicia

El Honorable Senador señor Walker reflexionó acerca de si contenido del numeral 3 resulta retórico e ideológico.

Sobre el particular, la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Orellana planteó que el objetivo del proyecto de ley es configurar un marco integral, aplicable no solo al plano judicial, sino también a la elaboración de políticas públicas. En ese sentido, dijo, dentro de los ámbitos de prevención, se mantuvo este numeral con la misma redacción aprobada en la Comisión de la Mujer y la Equidad de Género del Senado, en armonía con las recomendaciones de organismos internacionales.

En su opinión, la modificación de las condiciones estructurales, sociales y culturales es un objetivo de política pública, en la misma línea de los objetivos de desarrollo sostenible.

La Honorable Senadora señora Pascual reforzó lo señalado por la señora Ministra y consideró del todo pertinente mantener el numeral 3. Tuvo presente que, producto de la reorganización del proyecto y de la aprobación de indicaciones, se ha eliminado la mención a este objetivo, por tanto, si se elimina esta referencia, quedará ausente de la ley.

En segundo lugar, sugirió reorganizar en el artículo 9 y 10 los mandatos de prevención y de aplicación de las políticas.

Sobre la consulta de la Honorable Senadora Allende, indicó que se nombra a todos los ministerios que tienen una especial relación en materia de prevención para la atención de violencia. Por este motivo, se nombraba a los órganos pertinentes, como aquellos con competencia en materia de salud, trabajo, cultura, justicia, entre otros.

A su turno, el Honorable Senador señor De Urresti, opinó que la redacción debe ser clara y precisa, no retórica. Por esto, preguntó si hay otro cuerpo normativo con una definición de estas características. Asimismo, fue del parecer que resulta redundante señalar que las condiciones se basan en la inferioridad del sexo femenino o la superioridad del masculino, que legitimen o exacerbén la violencia contra la mujer. Por este motivo adujo, la definición anterior resulta jurídicamente más precisa.

Enseguida, la Honorable Senadora señora Allende resaltó la importancia de consagrar como objetivo la modificación de las condiciones estructurales, sociales y culturales, que sostienen, fomentan, toleran y perpetúan la discriminación, desigualdad y violencia de género, para erradicar las prácticas sustentadas en estereotipos de género. Bajo la idea de estas condiciones estructurales, argumentó, subyace la concepción de la superioridad masculina.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Por otro lado, con el fin de avanzar en el debate y facilitar la aprobación de la norma, propuso eliminar la frase “basadas en la inferioridad del sexo femenino o la superioridad del masculino o”, conservando así el concepto vinculado a las condiciones estructurales, que perpetúan y fomentan la violencia.

El Honorable Senador señor Walker consideró razonable la propuesta, en razón que una ley marco debe ser precisa y concreta, y menos discursiva.

Luego, la señora Ministra de la Mujer y la Equidad de Género insistió en que la propuesta contiene una redacción ya aprobada por la Comisión de la Mujer en la línea de las recomendaciones internacionales y con la ley que crea el ministerio del ramo.

Así, ejemplificó, en materia de educación parvularia, la evidencia ha demostrado cómo en la primera infancia se comienzan a sustentar estereotipos sobre la expectativa diferenciada de las educadoras en cuanto a las habilidades de sus estudiantes varones y mujeres.

Asimismo, se mostró a favor de la propuesta de la Honorable Senadora señora Allende, y subrayó que la norma no constituye una innovación, de hecho, el artículo 5 de Belém Do Pará habla de modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres con miradas a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres.

El Honorable Senador señor Walker puntualizó que, como en este punto se aborda el objetivo de la prevención de la violencia, debiese describirse de forma concreta.

A continuación, la Honorable Senadora señora Pascual citó la letra f) del artículo 3 de la ley orgánica del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, que sigue la misma línea del artículo 5 de la Convención Belém do Pará. En este caso, resulta muy relevante que la planificación de políticas públicas se inspire en esta idea, promoviendo la transformación cultural, porque, en su opinión, la inferioridad de uno de los sexos no es sinónimo de un estereotipo, ni de legitimación de la violencia, por tanto, resulta adecuado que estas tres ideas estén contenidas en este numeral 3.

La Honorable Senadora señora Allende subrayó que su propuesta responde a la importancia de modificar las condiciones estructurales referida, objetivo que a su juicio se logra. Así, hizo hincapié en que estas condiciones siempre están presentes en la concepción cultural de la superioridad masculina.

Seguidamente, el Honorable Senador señor De Urresti, agradeció la referencia a la ley orgánica del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, en tanto, la letra f) del artículo 3 lo mandata a velar por la transformación de estereotipos, como ya se indicó. Así, planteó consignarlo en la propuesta.

El Honorable Senador señor Galilea, hizo presente que el artículo 8 trata sobre los deberes del Estado, mientras que el 9, hasta esa instancia, se denomina deberes particulares del Estado, que resultan similares. Por otro lado, prosiguió, mediante una indicación se modificó el nombre del epígrafe por “objetivo de las medidas de prevención de violencia de género”, sin embargo, el articulado habla sobre “medidas”, no sobre objetivos.

A mayor abundamiento, señaló, el artículo 10 habla de las medidas, entonces, el artículo 9 confunde objetivos con medidas. Para complementar, arguyó que el artículo 8 de Belém do Pará contiene medidas y objetivos, cuya consagración sirve de modelo.

Por lo anterior planteó la necesidad de reformular correctamente el texto y distinguir claramente los objetivos de las medidas. Específicamente, sugirió modificar la redacción del numeral 9, que mezcla ambas categorías.

La señora Ministra de la Mujer y la Equidad de Género discrepó de lo señalado, y aludió a que el artículo 9 establece los objetivos de las medidas de prevención de la violencia de género, con definiciones generales sobre cómo deben articularse, sin mencionar la medida en sí misma.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

La Jefa del Departamento de Reformas Legales del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora De la Maza adujo que estas indicaciones pretenden organizar el tema para abordar de forma más simple el texto. Así, el artículo 8 establece deberes generales, dividiendo los deberes de prevención y los de atención y protección a las víctimas, mientras que el artículo 9 establece los objetivos que se pretenden alcanzar con las medidas de prevención, contenidos en cuatro numerales, recogidos del texto aprobado previamente por la Comisión de la Mujer. En el artículo 10, en cambio, se establecen de forma específica las medidas especiales de prevención, por ejemplo, capacitación, campañas, iniciativas de sensibilización, entre otras.

De esta forma, argumentó, hay un claro deslinde entre las normas, en tanto, el artículo 9 se identifican los objetivos de la prevención de los órganos del Estado, y en el artículo 10 se precisan esas directrices en medidas concretas. En el párrafo dos, dijo, se establecen medidas que tienen que ver con la atención de las víctimas y su protección, cuando la violencia ya se perpetró.

A renglón seguido, el Honorable Senador señor Galilea hizo presente que “incorporar”, como señala el numeral 1, es una medida, el verbo “promover” en cambio, sí se vincula con un objetivo.

Posteriormente, en el transcurso del debate, dijo, las Comisiones Unidas tuvieron en consideración lo prescrito en la letra f) del artículo 3 de la ley N° 20.820 que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, que establece: “El Ministerio tendrá, en especial, las siguientes funciones y atribuciones: f) Velar por la transformación de estereotipos, prejuicios y prácticas sociales y culturales, entre otros, los basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos y que naturalizan y reproducen la discriminación arbitraria contra las mujeres.”

Enseguida, el Honorable Senador señor Walker propuso tomar esta norma como referencia y reemplazar en el numeral 3 la frase “basadas en la inferioridad del sexo femenino o la superioridad del masculino”. Por su parte, el Honorable Senador señor Galilea fue del parecer que resulta conveniente reemplazar toda la redacción del citado numeral.

Asimismo, la Honorable Senadora Pascual se mostró a favor de reemplazar el numeral por la redacción de la letra f) citada, complementando con la frase “que legitimen o exacerben la violencia contra la mujer”.

La Honorable Senadora señora Núñez resaltó la importancia de distinguir entre los sexos, porque si se reemplaza el numeral tres, se cambia la frase “basadas en la inferioridad del sexo femenino o la superioridad del masculino”, por “inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos”. Además, estuvo de acuerdo en mantener la expresión “que legitimen o exacerben la violencia contra la mujer”.

A su vez, la señora Ministra de la Mujer y la Equidad de Género dijo estar de acuerdo en reemplazar el verbo rector, de “incorporar” por “promover”.

Sometida a votación esta indicación, fue aprobada con modificaciones por la mayoría de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señoras Allende, Carvajal, Núñez y Pascual, y Honorables Senadores señores Araya, De Urresti, Galilea y Walker. Votó por el rechazo la Honorable Senadora señora Ebensperger.

La norma aprobada se consigna como nuevo artículo 8.

Inciso tercero

La indicación N° 28, de la Honorable Senadora señora Allende, sugiere agregar, entre el término “víctimas” y el punto aparte (.), la siguiente oración: “, las cuales incluirán al menos los contenidos normativos existente en materia de género y niñez, y se considerarán en la elaboración de los planes educativos para contemplar una perspectiva de género.”.

La Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Orellana, propuso reubicar el contenido de la indicación en el artículo 10 (nuevo artículo 9).

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Las Comisiones Unidas acogieron la sugerencia planteada y acordaron aprobar la Indicación subsumida en indicación N° 29.

Sometida a votación esta indicación, fue aprobada con modificaciones por la unanimidad de los miembros de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señoras Allende, Carvajal, Ebensperger, Núñez y Pascual, y Honorables Senadores señores Araya, De Urresti, Galilea, Sanhueza y Walker.

Artículo 10

La Comisión de la Mujer y Equidad de Género define en este precepto las obligaciones del personal de la Administración del Estado. Establece que todos los órganos de la Administración del Estado implementarán medidas dentro de sus competencias, para que el personal que preste servicios en cualquier institución, sea que desempeñen sus cargos en calidad de funcionarios públicos, en virtud de contrataciones a honorarios, o de contratos de trabajo, en el ejercicio de sus funciones, se abstenga de cualquier acción o práctica de violencia contra las mujeres y velarán por el comportamiento de dicho personal conforme con esta obligación. Agrega que, para estos efectos, se sancionará a quien incumpla con lo referido en este artículo, de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes.

La indicación N° 29, de S.E. el Presidente de la República, propone reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 10.- Medidas generales de prevención de la violencia de género. Las medidas de prevención de la violencia de género que los órganos del Estado adopten incluirán, entre otras, las siguientes:

1. Capacitaciones y campañas de difusión y sensibilización a la ciudadanía sobre los derechos de las mujeres, y las discriminaciones arbitrarias que les afectan, así como actividades que sensibilicen y eduquen sobre la erradicación de la violencia de género, y la estigmatización y dificultades que sufren las víctimas de esta.
2. Iniciativas para la sensibilización de los medios de comunicación con el fin de promover la igualdad de derechos y dignidad entre las personas, la eliminación y erradicación de los estereotipos de género y una cultura ciudadana de denuncia y rechazo de la violencia de género.
3. Políticas, programas e iniciativas orientadas a fortalecer la autonomía económica de las mujeres.
4. Políticas, programas e iniciativas diseñadas para el desarrollo de ciudades, comunidades y espacios seguros y accesibles para mujeres.
5. Programas de sensibilización, capacitación y formación sobre derechos humanos de las mujeres, y erradicación de la violencia de género para el personal de los órganos del Estado, especialmente, de aquellos que interactúan con las víctimas.
6. Iniciativas de recopilación, análisis e intercambio de información sobre violencia de género que aporte a la prevención, detección temprana, gestión oportuna y reparación de los derechos de las mujeres, de conformidad con el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República.
7. Protocolos de actuación para la prevención, acompañamiento, protección, investigación, sanción y superación de la violencia de género en espacios educativos, laborales y comunitarios.”.

Al iniciarse el estudio de esta propuesta, el Honorable Senador Walker mostró dudas sobre la admisibilidad, por establecer su aplicación al personal de la administración, sin perjuicio que se trate de principios.

La Ministra señora Orellana puntualizó que incorporaron al final del numeral 1 medidas para todos los órganos del Estado, y el contenido de la indicación N°28 de la Honorable Senadora Allende, a continuación del punto aparte, resultando del siguiente tenor: 1. Capacitaciones y campañas de difusión y sensibilización a la ciudadanía sobre los derechos de las mujeres, y las discriminaciones arbitrarias que les afectan, así como actividades que sensibilicen y eduquen sobre la erradicación de la violencia de género, y la estigmatización y dificultades que sufren las víctimas de esta, las cuales incluirán al menos los contenidos normativos existentes en materia de género y niñez y se considerarán en la elaboración de los planes educacionales para contemplar una perspectiva de género.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Asimismo, propuso, se puede incluir un inciso final que recoja las indicaciones de los Honorables Senadores señoras Ebensperger y Núñez y señor Sanhueza, números 30 y 31, del siguiente tenor:

“Todos los órganos del Estado velarán por que sus autoridades, funcionarios y funcionarias promuevan la protección de los derechos de las mujeres, procuren prevenir cualquier acto de violencia en su contra y faciliten el otorgamiento de respuesta frente a su ocurrencia o al riesgo de padecerla. Cualquier acción o práctica de violencia contra las mujeres en razón de su género por parte de las referidas personas será sancionado en la forma que establezca esta ley o cualquier otra disposición legal.”

A su turno, la Honorable Senadora señora Carvajal preguntó por qué en la propuesta se habla de violencia contra la mujer y no de violencia de género.

La Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Orellana, indicó que se habla de violencia contra la mujer en razón de su género porque sigue la definición de violencia que han adoptado la Comisión y define el objeto de esta ley.

Respecto al numeral 4, la Honorable Senadora señora Ebensperger preguntó de qué forma se puede diseñar una ciudad para evitar la violencia contra las mujeres.

La señora Ministra contestó que es un tema que se vincula a la transversalización del enfoque de género, en este caso, en el urbanismo y en la planificación urbana. Por ejemplo, dijo, cuando se planificaron los primeros recorridos del Transantiago, estos debieron modificarse, porque solo contemplaron recorridos productivos, sin incluir los centros educativos ni asistenciales, a los que usualmente concurren mujeres; otro ejemplo, agregó, consiste en la planificación de las luminarias de las ciudades.

El Honorable Senador señor Galilea consultó sobre el mismo numeral, y si resulta correcto hablar de ciudades y comunidades.

Enseguida, el Honorable Senador señor De Urresti preguntó qué niveles del Estado se entienden incorporados en la norma, qué pasa, por ejemplo, con los municipios y gobiernos regionales. En su opinión, si se les quiere incluir, debería consignarse de forma indubitada, porque existen órganos con estatutos propios.

El Honorable Senador señor Walker opinó que existe una relación de género especie, porque al hablar de órganos del Estado se incluye a los municipios y a las fuerzas armadas, porque usa una nomenclatura amplia.

La Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, puntualizó que la propuesta habla de “órganos del Estado” y no de “órganos de la Administración del Estado”, precisamente para incluirlos a todos. Además, respecto a las medidas, precisó que se habla de “entre otras”, porque se detallan ejemplos, pero no son excluyentes.

Comentó que estas dos expresiones se incorporaron porque se desarrollará nueva institucionalidad, que, con esta redacción, estará incluida.

En la misma línea, el Honorable Senador señor De Urresti preguntó a la personera de Gobierno si resulta más conveniente hablar de “los órganos y Administración del Estado”. Mientras que el Honorable Senador señor Walker consultó si sería más adecuado hablar del “personal del Estado”.

La señora Camila de la Maza precisó que el artículo original utilizaba ese último término. Al reformularlo, relató, llegaron a la conclusión que la redacción más omnicomprendensiva es utilizar el concepto “órganos del Estado”, porque incluye a todos los Poderes del Estado, a las Fuerzas Armadas y a órganos autónomos.

A mayor abundamiento, el Honorable Senador señor Walker subrayó que los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, a propósito de la consagración del principio de legalidad, habla de “los órganos del Estado”.

En el entendido que la norma incluye a las Municipalidades, la Honorable Senadora señora Ebensperger, hizo

Segundo Informe de Comisión de Constitución

presente que las campañas de difusión y capacitaciones requieren recursos, y conforme al artículo 5 de la ley orgánica constitucional de municipalidades, cada vez que una ley establece nuevas obligaciones, debe señalar su fuente de financiamiento.

En este escenario, planteó al Ejecutivo la posibilidad de gestionar con la Subsecretaría de Desarrollo Regional la entrega de nuevos recursos que les permita cumplir con las obligaciones que deriven de esta ley.

La señora Ministra de la Mujer y la Equidad de Género indicó que este año comenzaron las gestiones en ese sentido. Por ejemplo, para implementar el Registro Nacional de deudores de pensión alimenticia.

Seguidamente, la Honorable Senadora señora Carvajal destacó la importancia de la institucionalidad pública, porque en la práctica y de generar de forma consciente esos espacios seguros. Sin perjuicio de lo anterior, advirtió que existe una carencia manifiesta de protocolos de actuación en estos casos. Así, dijo, con independencia de las sanciones que se establezcan, planteó la posibilidad de establecer diagnósticos para generar respuestas desde el modelo normativo.

La Honorable Senadora señora Allende se mostró partidaria de la redacción dada a las medidas generales de prevención. Por otro lado, preguntó por qué no se menciona las sanciones en caso de incumplimiento, y si existe disposición para incorporarlo.

En lo tocante a la pregunta sobre los protocolos de actuación, la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Orellana, aludió a que en la actualidad se encuentra en discusión la aprobación del Convenio 190 de la OIT, para prevenir el acoso y la violencia en el trabajo, que abarca con mayor completitud la materia, sin distinguir entre el sector público y privado. Coincidió en que los protocolos sobre maltrato laboral fueron un avance, pero han derivado en una divergencia en su aplicación, que esperan poder superar mediante la aprobación del citado convenio.

Sobre los deberes de atención y derivación de las víctimas, expuso que estos se desarrollan de forma extensa en el articulado del proyecto de ley, a propósito de la articulación institucional y de la creación de la ficha única.

En cuanto a las sanciones frente al incumplimiento, sugirió incorporar un inciso final, que tome las indicaciones N°s 30 y 31.

La Honorable Senadora señora Ebensperger estuvo de acuerdo en la nueva redacción. Por otro lado, mantuvo sus dudas sobre el financiamiento para los municipios, porque si la Subsecretaría de Desarrollo Regional se encuentra realizando gestiones, sería oportuno incorporar una indicación para comprometerse a generar los recursos necesarios para cumplir las obligaciones derivadas de esta ley.

Por último, el Honorable Senador señor Walker propuso aprobar la redacción del artículo, incorporando las propuestas y aportes de la Honorable Senadora señora Ebensperger y la indicación de los Honorables Senadores señora Núñez y Sanhueza. Asimismo, pidió al Poder Ejecutivo actualizar el informe financiero del proyecto.

La señora Ministra de la Mujer y la Equidad de Género hizo presente que el informe financiero de este proyecto aumentó en un 20% a propósito de las obligaciones que establece a otros órganos del Estado.

La Honorable Senadora señora Carvajal preguntó si se proyecta la creación de una unidad encargada de estos temas en los órganos públicos, o será responsabilidad del jefe superior del servicio.

La señora De la Maza respondió que en el párrafo segundo del título se abordan las atribuciones de la Comisión Interinstitucional, en la que se genera una instancia técnica de los distintos órganos obligados por esta ley. Entre sus funciones, deberá velar por el cumplimiento de las disposiciones de prevención, la formulación del plan para la erradicación de la violencia y el monitoreo del sistema integrado de información. Además, agregó, en el informe financiero, se crea una unidad en el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género encargada de monitorear.

Por lo anterior, prosiguió, una de las incorporaciones más importantes es la creación del Sistema Integrado de

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Información, porque permitirá aportar datos para hacer seguimiento a las víctimas y el cumplimiento de las obligaciones sectoriales. Asimismo, añadió, se crea el Comité de la Comisión Interinstitucional, el Sistema Integrado de Información y el Plan Nacional para la erradicación de la violencia.

Respecto a las sanciones por el incumplimiento, la señora Ministra de la Mujer y la Equidad de Género explicó que la sugerencia del Ejecutivo es fusionar las indicaciones N°s 30 y 31, que señalan en su parte final que “será sancionado en la forma que establezca esta ley o cualquier otra disposición legal.”

Por tanto, las comisiones acordaron la realización de dos enmiendas:

- 1) Agregar lo planteado en la indicación N° 28
- 2) incorporar en un inciso final conforme lo sugieren las indicaciones N°s 30 y 31

Asimismo, en relación con el número 1 propuesto, buscando mejorar su texto, se propuso una nueva redacción, a saber:

“1. Capacitaciones y campañas de difusión y sensibilización sobre los derechos de las mujeres y las discriminaciones arbitrarias que les afectan, así como actividades que eduquen sobre la erradicación de la violencia de género y la estigmatización y dificultades que sufren las víctimas de esta. Estas medidas incluirán al menos los contenidos normativos existente en materia de género y niñez, y se considerarán en la elaboración de los planes educacionales para contemplar una perspectiva de género.”.

Puesta en votación la nueva propuesta, solo respecto al número 1 fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti), Ebensperger (Sanhueza), Núñez y Pascual (Huenchumilla) y señores Galilea y Prohens.

Por, último, en relación con el inciso final que se propuso incorporar, la Comisión acordó perfeccionar la redacción, en el siguiente sentido:

“Todos los órganos del Estado velarán porque sus autoridades, funcionarios y funcionarias promuevan la protección de los derechos de las mujeres, procuren prevenir cualquier acto de violencia en su contra y faciliten el otorgamiento de respuesta frente a su ocurrencia o al riesgo de padecerla. Cualquier acción o práctica de violencia contra las mujeres en razón de su género, por parte de las referidas personas, será sancionado en la forma que establezca esta ley o cualquiera otra disposición legal.”.

Sometida a votación esta indicación, fue aprobada con enmiendas por la unanimidad de los miembros de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señoras Allende, Carvajal, Ebensperger, Núñez y Pascual, y señores Araya, De Urresti, Galilea, Sanhueza y Walker.

La indicación N° 30, de la Honorable Senadora señora Ebensperger, plantea sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 10.- Obligaciones del personal de la Administración del Estado. Todos los órganos del Estado velarán porque sus autoridades, funcionarios y funcionarias y, en general, cualquier persona que realice una función pública, sea o no remunerada con fondos del Estado, promuevan la protección de los derechos de las mujeres, prevengan cualquier acto de violencia en su contra y otorguen pronta respuesta frente a su ocurrencia o al riesgo de padecerla. Cualquier acción o práctica de violencia contra las mujeres por parte de las referidas personas, será sancionado en la forma que establezca esta ley o cualquier otra disposición legal.”.

En virtud del debate habido, las Comisiones Unidas acordaron aprobar la indicación y subsumir su contenido en la indicación N° 29.

Sometida a votación esta indicación, fue aprobada con modificaciones por la unanimidad de los miembros de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señoras Allende, Carvajal, Ebensperger, Núñez y Pascual, y señores Araya, De Urresti, Galilea, Sanhueza y Walker.

La indicación N° 31, de la Honorable Senadora señora Núñez y del Honorable Senador señor Sanhueza, persiguen sustituirlo por el siguiente:

Segundo Informe de Comisión de Constitución

“Artículo 10.- Deberes del personal. Todos los órganos del Estado velarán porque sus autoridades, funcionarios y funcionarias y, en general, cualquier persona que realice una función pública, sea o no remunerada con fondos del Estado, promuevan la protección de los derechos de las mujeres, prevengan cualquier acto de violencia en su contra y otorguen pronta respuesta frente a su ocurrencia o al riesgo de padecerla. Cualquier acción o práctica de violencia contra las mujeres por parte de las referidas personas, será sancionado en la forma que establezca esta ley o cualquier otra disposición legal.”.

En virtud del debate habido, las Comisiones Unidas acordaron aprobar la indicación y subsumir su contenido en la indicación N° 29.

Sometida a votación esta indicación, fue aprobada con modificaciones por la unanimidad de los miembros de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señoras Allende, Carvajal, Ebensperger, Núñez y Pascual, y señores Araya, De Urresti, Galilea, Sanhueza y Walker.

TÍTULO III

DE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

EPÍGRAFE DEL TÍTULO III

La indicación N° 32, de S.E. el Presidente de la República, persigue suprimirlo.

Sometida a votación esta indicación, fue aprobada por la unanimidad de los miembros de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señoras Allende, Carvajal, Ebensperger, Núñez y Pascual, y Honorables Senadores señores Araya, De Urresti, Galilea, Sanhueza y Walker.

Artículo 11

El texto aprobado por la Comisión de la Mujer y Equidad de Género regula las obligaciones generales de prevención de la violencia contra las mujeres. Agrega que los órganos del Estado, en el marco de sus competencias, adoptarán medidas para la prevención de la violencia contra las mujeres en el ámbito nacional, regional y local, las que deberán estar orientadas hacia la erradicación de ésta y de sus causas.

Precisa que las medidas que adopten de conformidad con el inciso anterior deberán incluir, entre otros, los siguientes objetivos:

1. Incorporar la perspectiva de género y de derechos humanos para promover y procurar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres en todo ámbito, especialmente su derecho a una vida libre de violencia, en la legislación, reglamentación, las políticas, planes, programas y servicios a nivel nacional, regional y local.
2. Promover el conocimiento y el respeto de los derechos humanos de las mujeres, incluido especialmente su derecho a una vida libre de violencia, consagrados en las leyes, en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales sobre esta materia que han sido ratificados por Chile y se encuentran vigentes.
3. Promover la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, a fin de eliminar toda forma de discriminación arbitraria basada en las desigualdades de género.
4. Promover la modificación de las condiciones estructurales, sociales y culturales que sostienen, fomentan, toleran y perpetúan la discriminación, desigualdad y violencia contra las mujeres, buscando erradicar todas aquellas prácticas sustentadas en los estereotipos de género basados en la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos, o que legitimen o exacerben la violencia contra la mujer.
5. Promover una cultura ciudadana de denuncia de la violencia contra las mujeres y de total rechazo a ésta.
6. Promover la autonomía personal, social, económica, sexual y reproductiva de las mujeres.

Para el cumplimiento de las medidas señaladas en los numerales anteriores, se deberá visibilizar las necesidades y problemáticas específicas de las mujeres, con especial consideración de las que viven discriminaciones múltiples y, por lo tanto, se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, tales como las niñas y adolescentes, mujeres de

Segundo Informe de Comisión de Constitución

la tercera edad, mujeres en situación de discapacidad, mujeres pobres, mujeres migrantes, mujeres que pertenecen a algún pueblo originario, mujeres lesbianas, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, mujeres viviendo con VIH/SIDA, mujeres afro descendientes, trabajadoras sexuales, trabajadoras de casa particular y aquellas que se encuentran privadas de libertad.

Concluye señalando que el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género coordinará las acciones necesarias para cumplir con lo dispuesto en este título, de conformidad con el artículo 1° de la ley N° 20.820.

La indicación N° 33, de S.E. el Presidente de la República, sustituye esta norma por la siguiente:

“Artículo 11.- Obligaciones especiales de prevención de la violencia de género del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género entregará a las autoridades competentes orientaciones, recomendaciones y directrices para el desarrollo de programas de educación y capacitaciones para la ciudadanía y para el personal de la Administración del Estado que se desempeñen en su cargo en calidad de funcionarios públicos o en virtud de contrataciones a honorarios o de contratos de trabajo, sobre derechos humanos, discriminación y violencia de género, de conformidad a lo establecido en la letra o) del artículo 3 de la ley N° 20.820. Los órganos y servicios competentes considerarán dichas orientaciones en las capacitaciones para sus autoridades y personal vinculado a la atención de las víctimas de violencia de género.

Asimismo, será de su competencia mantener vínculos de cooperación con organismos internacionales dedicados a los derechos humanos de las mujeres y la equidad de género, sin perjuicio de las atribuciones que le correspondan al Ministerio de Relaciones Exteriores, en los términos señalados en la letra h) del artículo 3 de la ley N° 20.820.

Además, será de su competencia realizar estudios e investigaciones sobre los derechos humanos de las mujeres y la violencia de género, que permitan evaluar periódicamente el impacto, avances, desafíos y oportunidades de la acción pública en su erradicación, en los términos señalados en la letra l) del artículo 3 de la ley N° 20.820.”.

La señora Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, explicó que, así como el artículo 9 establece los objetivos y el 10 las medidas generales de prevención, desde el artículo 11 en adelante trata sobre las obligaciones específicas de cada sector.

Sobre esta nueva facultad, la señora de la Maza explicó que el Ministerio de la Mujer detenta la secretaría ejecutiva del Comité Interinstitucional, y en ese contexto, se otorgarán orientaciones para el cumplimiento de las medidas sectoriales. Así, precisó, se pretende especificar esa función, dado que hoy es difusa.

Enseguida, la Honorable Senadora señora Pascual subrayó que el Comité Interministerial trata sobre múltiples materias, como la autonomía económica, trabajo, ingresos, participación, entre otros, y no solo la violencia.

La Honorable Senadora señora Ebensperger consideró que este Comité también debería orientar sobre estas materias.

La señora Ministra planteó que este artículo describe aquellas tareas que empecen al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. En la ley orgánica constitucional que lo crea, explicó, se establece un comité interministerial que debe sesionar dos veces al año, cuyo objetivo no versa solo sobre la atención, prevención y reparación de la violencia contra las mujeres, sino sobre la igualdad de género en sus distintas dimensiones, como la igualdad económica, acceso al trabajo, y otros.

En este contexto, las Comisiones Unidas tuvieron en consideración lo prescrito por el artículo 8° de la ley N° 20.820, que crea el ministerio de la mujer y la equidad de género “Créase el Comité Interministerial para la Igualdad de Derechos y la Equidad de Género, cuya función será colaborar en la implementación de las políticas, planes y programas orientados a la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, incorporando la perspectiva de género en la actuación del Estado. El Comité es una instancia de coordinación, información, orientación y acuerdo para las políticas públicas en esta materia. (...)”

(...) Sin perjuicio de lo anterior, el Ministro o Ministra de la Mujer y la Equidad de Género podrá invitar a participar, con derecho a voz, a otros Ministros o Ministras de Estado, funcionarios o funcionarias de la Administración del Estado o personas de reconocida competencia en el ámbito de las políticas de igualdad de derechos y de equidad de género.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

El Comité establecerá, mediante acuerdo, las normas necesarias para su funcionamiento interno y el adecuado cumplimiento de las funciones que le son encomendadas.

La Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género prestará al Comité el apoyo administrativo necesario para su funcionamiento. El Subsecretario o Subsecretaria será el Secretario Ejecutivo o Secretaria Ejecutiva del Comité.”

El Honorable Senador señor Walker adujo que, en razón de lo anterior, la disposición en debate habla de “obligaciones especiales de prevención”, porque deben ser consistentes con la norma citada.

La Honorable Senadora señora Pascual respaldó lo sostenido por el Poder Ejecutivo, por la distinción del Comité Interministerial y por las funciones propias del Ministerio como órgano rector en materia de perspectiva de género, lo que está determinado en la letra e) del artículo 3 de la ley que le rige, y que le otorga un rol rector en la materia.

La Honorable Senadora señora Ebensperger opinó que, ante la existencia de este comité, sería conveniente redactar la propuesta de otra forma, indicando que el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, a través del Comité Interministerial entregará a las autoridades competentes orientaciones y recomendaciones. En otras palabras, adujo, si ya existe ese comité, que constituye un apoyo para el Ministerio, no existen motivos para no entregarle esta atribución.

En virtud del debate, el Honorable Senador señor Walker, en su calidad de Presidente de las Comisiones Unidas, consultó si resulta apropiado señalar “El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, a través del Comité Interministerial para la Igualdad de Derechos y la Equidad de Género, entregará a las autoridades competentes”.

La señora Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, insistió en la diferencia entre los instrumentos y, si bien compartió la preocupación de la Honorable Senadora señora Ebensperger para no crear nuevos órganos que dupliquen funciones, la propuesta busca simplificar la arquitectura institucional que aborde la violencia contra las mujeres, porque en la actualidad hay órganos distintos de coordinación, dependiendo del tipo de violencia.

Además, agregó, la creación de estos mandatos específicos, que se abordan en el artículo 22 del proyecto, simplifica la estructura y las problemáticas que existen en la actualidad, que provocan una tardanza de aproximada de seis meses para procesar los datos para elaborar el informe anual de femicidios, como consecuencia del alto número de organismos competentes.

Sometida a votación esta indicación, fue aprobada con enmiendas por la mayoría de los miembros de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señoras Allende, Carvajal, Núñez y Pascual, y señores Araya, Elizalde, Galilea y Walker. Se abstuvieron los Honorables Senadores señora Ebensperger y señor Sanhueza.

Al fundamentar su voto, la Honorable Senadora señora Ebensperger, sostuvo que en la medida que se dupliquen funciones, será más engorroso el cumplimiento de la finalidad de esta ley. Por lo anterior, en su opinión, esta facultad debería radicarse en el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y en el actual Comité Interministerial, que cumple un rol amplio.

Números 3, 4 y 6

La indicación N° 34, de la Honorable Senadora señora Ebensperger, consulta eliminarlos.

Las Comisiones Unidas dieron por rechazada esta indicación por ser incompatible con la indicación N° 33.

Sometida a votación esta indicación, fue rechazada por la mayoría de los miembros de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señoras Allende, Carvajal, Núñez y Pascual, y señores Araya, Elizalde, Galilea y Walker. Se abstuvieron los Honorables Senadores señora Ebensperger y señor Sanhueza.

Número 4.

La indicación N° 35, de los Honorables Senadores señora Núñez y señor Sanhueza, plantea eliminarlo.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Las Comisiones Unidas dieron por rechazada esta indicación por ser incompatible con la indicación N° 33.

Sometida a votación esta indicación, fue rechazada por la mayoría de los miembros de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señoras Allende, Carvajal, Núñez y Pascual, y Senadores señora Ebensperger y señor Sanhueza.

Incisos tercero y cuarto

La indicación N° 36, de la Honorable Senadora señora Núñez y del Honorable Senador señor Sanhueza, proponen sustituirlos por los siguientes:

“Para el cumplimiento de las medidas señaladas en los numerales anteriores, se deberá visibilizar las necesidades y problemáticas específicas de las mujeres, con especial consideración en aquellas que viven discriminaciones múltiples y se encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género coordinará las acciones necesarias para cumplir con lo dispuesto en este título, de conformidad con el artículo 1° de la ley N° 20.820”.

Las Comisiones Unidas dieron por rechazada esta indicación por ser incompatible con la indicación N° 33.

Sometida a votación esta indicación, fue rechazada por la mayoría de los miembros de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señoras Allende, Carvajal, Núñez y Pascual, y señores Araya, Elizalde, Galilea y Walker. Se abstuvieron los Honorables Senadores señora Ebensperger y señor Sanhueza.

El artículo aprobado se consigna como nuevo artículo 10

Artículo 12

En este precepto, la Comisión de la Mujer, consignó las medidas de prevención. Indica que las medidas que se adopten de conformidad con el deber de prevención incluirán, entre otras:

1. Actividades y campañas de difusión y sensibilización sobre los derechos humanos de las mujeres o respecto de las discriminaciones múltiples que las afectan, su derecho a una vida libre de violencia y la igualdad de derechos y dignidad entre hombres y mujeres.
2. La incorporación en los programas de formación o capacitación de contenidos orientados a modificar patrones, así como conductas sociales y culturales que degraden, perjudiquen o discriminen arbitrariamente a la mujer y/o que generen violencia en su contra.
3. La sensibilización de los medios de comunicación con el fin de promover la igualdad de derechos y dignidad entre hombres y mujeres, la eliminación y erradicación de los estereotipos de género y una cultura ciudadana de denuncia de la violencia contra las mujeres y el total rechazo a ésta.

Respecto de esta medida, el Estado, a través de los órganos competentes, promoverá que los medios de comunicación social y, especialmente la televisión, en el marco de su correcto funcionamiento, respeten y fomenten dichos objetivos en la difusión de informaciones, publicidad y otros contenidos.

4. Implementación de protocolos de actuación vigentes para la prevención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres.
5. Realización por el organismo competente de estudios e investigaciones de violencia contra las mujeres, que permita evaluar los avances alcanzados y los desafíos pendientes en la erradicación de ésta.

Concluye señalando que estas actividades serán particularmente relevantes en los ámbitos de salud, educación, justicia y seguridad ciudadana.”.

La indicación N° 37, de S.E. el Presidente de la República, reemplaza este precepto por el siguiente:

Segundo Informe de Comisión de Constitución

“Artículo 12.- Obligaciones especiales de prevención de la violencia de género en el ámbito de la salud. El Ministerio de Salud promoverá los principios de igualdad y no discriminación en la atención de salud de las mujeres. Para lo anterior, dictará uno o más reglamentos que establecerán las acciones que deberán realizar todos los dispositivos de atención pertenecientes a la red de salud para que el personal de su dependencia incorpore la perspectiva de género en su atención.

Asimismo, deberá adoptar medidas para la aplicación de la ley N° 20.584, que Regula los Derechos y Deberes que Tienen las Personas en Relación con Acciones Vinculadas a su Atención en Salud, con especial énfasis en las medidas relativas al derecho a un trato digno, el derecho a la información y a la obtención del consentimiento informado. También adoptará las medidas necesarias para asegurar la atención humanizada y respetuosa del embarazo, parto y posparto, aborto conforme las causales establecidas en el ordenamiento jurídico, y atenciones ginecológicas de urgencia.

El Ministerio de Salud y los Servicios de Salud implementarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto por la ley N° 21.030, que Regula la Despenalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Tres Causales, a efectos de que los establecimientos de salud públicos y privados proporcionen a las mujeres y personas gestantes información veraz, completa y objetiva sobre las características de la prestación médica y las alternativas a la interrupción del embarazo. Asimismo, velarán por el cumplimiento de los reglamentos de dicha ley, de modo que las mujeres y las personas gestantes sean derivadas a los especialistas respectivos, se respeten sus decisiones, que estas sean libres e informadas y se les garantice el acceso oportuno a las prestaciones que requieran y al programa de acompañamiento y la confidencialidad de la atención.”.

Al iniciar su estudio, la Ministra de la Mujer y la equidad de Género, señora Orellana, expuso que la indicación recoge las obligaciones generales de prevención dispuestas en otras normas, conforme a su naturaleza de ley marco, mientras que los últimos dos párrafos reiteran la normativa vigente, específicamente la ley N° 21.030.

Enseguida, el Honorable Senador señor Walker estimó que lo más controvertido de la indicación es la referencia a la interrupción del embarazo en las tres causales. Por otro lado, dijo, se resuelve correctamente la forma en que se debe informar a la mujer las formas en que puede llevarse a cabo esta decisión, para que se adopte de forma libre e informada.

La Honorable Senadora señora Allende preguntó si al referirse a los dispositivos de la red de salud, hace alusión a los públicos y privados, porque es una denominación que usualmente se utiliza para referirse a las redes públicas.

La propuesta, indicó, permite que el aborto en las tres causales se realice mediante un tratamiento digno, con derivaciones a especialistas y garantizando un acceso oportuno, acompañamiento y confidencialidad. Así, recalcó, es conveniente saber la estadística de las dificultades para acceder a esta alternativa.

Hizo hincapié en que se trata de mujeres en una situación compleja, motivo por el cual resulta fundamental que reciban una atención digna, profesional y humana.

Enseguida, el Honorable Senador señor Walker hizo notar que el inciso tercero de la propuesta habla precisamente de “establecimientos de salud públicos y privados”.

El Honorable Senador señor Sanhueza reflexionó sobre la conveniencia de que la norma hable sobre el cumplimiento de otra ley, como ocurre en el texto propuesto. Advirtió que puede producirse un conflicto jurídico.

Sobre este punto, el Honorable Senador señor Walker consideró que, al tratarse de una ley marco debe incorporar estos principios.

La Honorable Senadora señora Pascual estuvo a favor de la propuesta y reforzó lo señalado por la Honorable Senadora señora Allende.

Asimismo, puntualizó, cuando el inciso segundo establece que “También adoptará las medidas necesarias para asegurar la atención humanizada y respetuosa del embarazo, parto y posparto, aborto conforme las causales

Segundo Informe de Comisión de Constitución

establecidas en el ordenamiento jurídico, y atenciones ginecológicas de urgencia”, solo aborda los casos de interrupción del embarazo en las tres causales, y deja fuera los abortos espontáneos y aquellos provocados por un tercero sin consentimiento de la mujer.

Explicó que esta prevención se funda en diversos relatos de mujeres que han sido maltratadas en los centros de salud tras sufrir abortos espontáneos. En este escenario, indicó, resulta relevante incluir estas dos hipótesis.

Sobre la pregunta formulada por el Honorable Senador señor Sanhueza, la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Orellana, respondió que la ley de garantías de la infancia agrupa criterios relativos a marcos legales vigentes y da criterios de aplicación refiriéndose a su vez a otros cuerpos normativos, por ejemplo, a la ley del Servicio de Protección Especializada. Así, subrayó, el carácter de ley marco inspira esta referencia.

La Honorable Senadora señora Allende previno que paralelamente se tramita un proyecto de ley sobre violencia gineco obstétrica, entonces, se debe resguardar la coherencia de la redacción.

El Honorable Senador señor Galilea, preguntó el significado de la expresión “todos los dispositivos de atención”.

La Ministra señora Orellana explicó que, dentro de las diversas formas de la red de salud, se utiliza ese término porque incluye a los operativos, por ejemplo, la toma de muestras de papanicolaou y mamografías, que podrían quedar fuera si se usa otra terminología. Sin perjuicio de lo anterior, propuso reemplazar la expresión por “red de salud”.

Sobre este punto, el Honorable Senador señor Araya consideró que las dudas del Honorable Senador señor Galilea se resuelven mirando el texto completo, porque a renglón seguido hace referencia a la red de salud. Entonces, reemplazar el concepto por “red de salud” resultaría redundante.

La Honorable Senadora señora Ebensperger mostró dudas sobre el contenido de la propuesta, porque, en su opinión, resulta complejo incorporar la perspectiva de género en la atención primaria, en tanto, se trata de una materia en que debe privilegiarse la gravedad del paciente, con independencia de su sexo. Así, actualmente existe una categorización de los pacientes según su gravedad, lo que, en su parecer, resulta lógico.

Por lo anterior, preguntó de qué forma se puede incorporar la perspectiva de género.

Enseguida, la Honorable Senadora señora Pascual, fue del parecer que la propuesta no busca priorizar a las mujeres por sobre los hombres, sino entender que ambos no sufren las mismas enfermedades. Durante mucho tiempo, añadió, las mujeres fueron discriminadas aduciendo exageración de sus malestares y, en muchos casos, han sido objeto de abuso sexual por parte del personal médico. Así las cosas, sostuvo, la propuesta busca implementar una mirada integral sobre el derecho de las mujeres.

Sobre la consulta del Honorable Senador señor Galilea, la señora Ministra, explicó que el término “dispositivo de salud” ya se utiliza en la legislación vigente, por ejemplo, en la normativa administrativa de la ley N° 21.371.

En cuanto a las observaciones de la Honorable Senadora señora Ebensperger, hizo referencia a la ley de garantías de la infancia, que también establece principios aplicables al trato que debe recibir el sujeto de atención, sin afectar las normas técnicas ya vigentes, como las que establecen reglas sobre la priorización de las atenciones de urgencia. Por el contrario, complementó, la propuesta se refiere a aquellos principios que fundan el actuar del personal de salud, para enfrentar las brechas de género existentes en esta materia, por ejemplo, sobre los criterios utilizados para evaluar el manejo del dolor, que actualmente asigna a las mujeres una mayor tolerancia sin valorar adecuadamente sus síntomas de urgencia, o en casos de infarto, que se presentan de forma distinta en hombres y mujeres.

A su turno, la Honorable Senadora señora Allende coincidió con la señora Ministra, y resaltó la importancia de

Segundo Informe de Comisión de Constitución

contar con una perspectiva de género, porque las mujeres presentan distinta sintomatología y viven procesos únicos en su condición de gestantes.

Enseguida, recordó que al aprobar la ley que da prioridad en la atención de adultos mayores, también se aplicó una mirada humana que considera a aquellas personas que presentan mayores vulnerabilidades.

El Honorable Senador señor Galilea pidió aclarar el significado del término “personas gestantes” utilizado en el inciso final, y si se utiliza para referirse a aquellas mujeres que transitaron al género masculino.

La señora Ministra de la Mujer respondió afirmativamente e indicó que se trata de una forma de armonizar la iniciativa con la ley de identidad de género, en el entendido que la experiencia internacional muestra que señalarlo de forma expresa previene eventuales exclusiones.

Seguidamente, el Honorable Senador señor Sanhueza hizo presente que en el proyecto de ley sobre violencia obstétrica se utiliza la voz “persona con capacidad de gestar”. Así, sugirió, con el fin de resguardar la armonía entre ambas normas, resulta conveniente modificar la redacción y utilizar el mismo término.

El Honorable Senador señor Galilea retomó el uso de la palabra, y consideró que al señalar “se respeten sus decisiones”, debiese agregarse la expresión “en el marco de la ley”. Asimismo, opinó que debe incorporarse dentro del deber de informar, el derecho del médico de alegar objeción de conciencia.

La Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Orellana opinó que reiterar la mención a la ley resulta reiterativo, porque el párrafo señala al comienzo “El Ministerio de Salud y los Servicios de Salud implementarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto por la ley N° 21.030, que Regula la Despenalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Tres Causales”. Del mismo modo, expresó, no existen motivos para relacionar la objeción de conciencia con esta materia.

A continuación, sobre la propuesta del Honorable Senador señor Galilea para establecer que las decisiones se verificarán en el marco de la ley, la señora De la Maza, arguyó que las leyes se ejecutan conforme al principio de buena fe. Además, añadió, el párrafo inicia señalando, precisamente, que se enmarca a lo dispuesto por la ley. Por tanto, las decisiones ya se encuentran conforme a la legalidad, pues no puede autorizarse algo distinto a aquello prescrito por la ley N° 21.030 o, en otras palabras, la ley no ampara decisiones ilegales.

Por otro lado, sobre la incorporación de la objeción de conciencia, planteó que esta se regula en la ley N° 21.030 y en su reglamento, mientras que esta propuesta se estructura desde la perspectiva de la usuaria, para que accedan a prestaciones de salud libres de violencia.

El Honorable Senador señor Walker acotó sobre la necesidad de analizar con detención lo planteado por el Honorable Senador Galilea, en atención a lo resuelto por el Tribunal Constitucional sobre la objeción de conciencia. Por otro lado, adujo, como la propuesta alude a los prestadores públicos y privados, resulta apropiado incorporar una frase que señale que esta regulación no obsta a la objeción de conciencia.

Sobre el mismo punto, la Ministra señora Orellana puntualizó que, precisamente, para distinguir en la correcta aplicación de la ley N° 21.030, es que la frase final del párrafo señala que “Asimismo, velarán por el cumplimiento de los reglamentos de dicha ley”, porque luego del fallo del Tribunal Constitucional la aplicación de la objeción de conciencia institucional y personal se sujeta a los reglamentos.

En el mismo sentido, la Honorable Senadora Allende estimó innecesario modificar la redacción, que consideró suficientemente clara. Además, dijo, ley N° 21.030 ya regula este tema, sin perjuicio que, en su opinión, la objeción de conciencia es individual, toda vez que las instituciones no gozan de conciencia.

Para complementar, la señora Ministra insistió en que la iniciativa pretende establecer una norma marco que contenga obligaciones para la prevención de la violencia, mientras que la objeción de conciencia no es una hipótesis de violencia contra las mujeres. Por otro lado, señaló, la ley N° 21.030 se refiere a la objeción institucional al decir “carácter personal y podrá ser invocada por una institución” referencia que tiene que ver con las adecuaciones del reglamento, a los cuales se alude al prescribir que “velarán por el cumplimiento de los

Segundo Informe de Comisión de Constitución

reglamentos de dicha ley”, en los cuales se contienen los derechos de la paciente y la prerrogativa de objeción de conciencia.

El Honorable Senador señor Galilea respondió que, desde la perspectiva señalada, el párrafo referido podría eliminarse, porque reitera lo señalado por la ley N° 21.030. Por lo anterior pidió mencionar expresamente que se entregará información sobre los objetores de conciencia, que podrán ser institucionales o individuales.

Seguidamente, la Honorable Senadora señora Pascual explicó que la norma se refiere a servicios de salud públicos y privados, precisamente porque el fallo del Tribunal Constitucional eliminó la prohibición de objeción de conciencia institucional. Por tanto, parte de la información que deberían recibir las mujeres, es qué instituciones se han acogido a esta objeción. En este escenario, consideró adecuada la propuesta, pues no obliga a estas entidades a atender por alguna de las tres causales.

Por otro lado, consultó al Honorable Senador Galilea, los motivos de su observación, porque al decir que las pacientes “sean derivadas a los especialistas respectivos”, considera todas las hipótesis normativas de la ley N° 21.030, esto es, si el recinto no cuenta con especialistas o si estos son objetores de conciencia.

El Honorable Senador señor Galilea, respondió que, en su parecer, la norma debiese señalar que “sean derivadas a instituciones o especialistas no objetores de conciencia”.

En otro orden de ideas, la Honorable Senadora señora Allende preguntó si resulta redundante hablar sobre los establecimientos públicos y privados, porque en el inciso primero se refiere solo a la red de salud, sin distinguir, resultando conveniente enmendarlo.

Así, en razón del debate habido y de las enmiendas propuestas, las Comisiones Unidas acordaron someter a votación el siguiente texto:

“Artículo 12.- Obligaciones especiales de prevención de la violencia de género en el ámbito de la salud. El Ministerio de Salud promoverá los principios de igualdad y no discriminación en la atención de salud de las mujeres. Para lo anterior, dictará uno o más reglamentos que establecerán las acciones que deberán realizar todos los dispositivos de atención pertenecientes a la red de salud pública o privada para que el personal de su dependencia incorpore la perspectiva de género en su atención.

Asimismo, deberá adoptar medidas para la aplicación de la ley N° 20.584, que Regula los Derechos y Deberes que Tienen las Personas en Relación con Acciones Vinculadas a su Atención en Salud, con especial énfasis en las medidas relativas al derecho a un trato digno, el derecho a la información y a la obtención del consentimiento informado. También adoptará las medidas necesarias para asegurar la atención humanizada y respetuosa del embarazo, parto y posparto, aborto conforme las causales establecidas en el ordenamiento jurídico, y atenciones ginecológicas de urgencia.

El Ministerio de Salud y los Servicios de Salud implementarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto por la ley N° 21.030, que Regula la Despenalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Tres Causales, a efectos de que los establecimientos de salud públicos y privados proporcionen a las mujeres y personas con capacidad de gestar información veraz, completa y objetiva sobre las características de la prestación médica y las alternativas a la interrupción del embarazo. Asimismo, velarán por el cumplimiento de los reglamentos de dicha ley, de modo que las mujeres y las personas gestantes sean derivadas a los especialistas o instituciones que no sean objetores de conciencia, se respeten sus decisiones, que estas sean libres e informadas y se les garantice el acceso oportuno a las prestaciones que requieran y al programa de acompañamiento y la confidencialidad de la atención.”.

Sometida a votación esta indicación, con la redacción señalada, fue aprobada con enmiendas por la mayoría de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti), Núñez y Pascual, y señores Araya, Galilea, Sanhueza y Walker. Votó por el rechazo la Honorable Senadora señora Ebensperger.

Al fundamentar su voto, la Honorable Senadora señora Ebensperger argumentó que el inciso final no señala con claridad que se aplicará únicamente al aborto en tres causales.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

La indicación N° 38, de la Honorable Senadora señora Ebensperger, sugiere modificarlo en el siguiente sentido:

a) Para sustituir su numeral 1 por el siguiente: “1. Capacitaciones y campañas de difusión y sensibilización a la ciudadanía sobre los derechos de las mujeres, y las discriminaciones arbitrarias que les afectan”.

b) Para sustituir su numeral 3, por el siguiente: “3. Iniciativas con el fin de promover la igualdad de derechos y dignidad entre las personas y una cultura ciudadana de denuncia y rechazo de todo tipo de violencia contra la mujer.”

La abogada señora De la Maza previno que el contenido de la letra a) se encuentra cubierto por el numeral 1) de la indicación N° 29 presentada por el Poder Ejecutivo; mientras que la letra b) está recogida en la indicación N°27 numeral 4.

En razón de lo expuesto, las Comisiones Unidas estuvieron por aprobar la indicación subsumida en las indicaciones N°s 27 y 29.

Sometida a votación esta indicación, fue aprobada con modificaciones por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti), Ebensperger, Núñez y Pascual, y señores, Galilea, Sanhueza y Walker.

El artículo aprobado se consigna como nuevo artículo 11.

Numero 3 e inciso final.

La indicación N° 39, de los Honorables Senadores señora Núñez y señor Sanhueza, proponen eliminarlos.

La señora Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, advirtió que la indicación dice relación con elementos no contenidos en la nueva redacción propuesta para el artículo 12, por tanto, sugirió que sus autores la retiren, para abordarlas donde se trate este tema.

La indicación fue retirada por sus autores.

Artículo 13

En este precepto la Comisión de la Mujer y la Equidad de Género establece las medidas generales de prevención en el ámbito de la educación. Precisa que el Ministerio de Educación promoverá los principios de igualdad y no discriminación arbitraria, así como la prevención de la violencia en todas sus formas, incorporando la perspectiva y equidad de género en la formación docente y en las orientaciones que entregue al sistema educativo en todos sus niveles con el objeto de promover una educación no sexista.

Agrega que los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán promover la igualdad de derechos y dignidad entre hombres y mujeres, fomentar una educación no sexista y con equidad de género y prevenir la violencia contra la mujer en todas sus formas. Asimismo, en el marco de las acciones sobre espacios educativos respetuosos, igualitarios y garantes de los derechos de todas y todos sus integrantes promoverán una cultura de resolución pacífica de conflictos.

Finalmente, añade que los planes de formación ciudadana regulados por la ley N°20.911 deberán incluir dentro de sus objetivos la promoción del principio de igualdad de derechos y dignidad entre hombres y mujeres, la prohibición de cualquier tipo de discriminación arbitraria y el derecho de todas las personas, en particular las mujeres y las niñas, a una vida libre de violencia, considerando particularmente su desarrollo en función de un enfoque de igualdad y equidad de género.

En relación con este precepto, se presentó la indicación N° 40, de S.E. el Presidente de la República, que propone

Segundo Informe de Comisión de Constitución

sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 13.- Obligaciones especiales de prevención de la violencia de género en el ámbito de la educación. El Ministerio de Educación promoverá los principios de igualdad de género y no discriminación, así como la prevención de la violencia de género, incorporando la perspectiva de género en la formación docente y en las orientaciones que entregue al sistema educativo, en todos sus niveles, sean estos públicos o privados. Asimismo, en colaboración con las familias y cuidadores, promoverá una educación no sexista, incorporando las dimensiones emocional, afectiva y sexual y la prevención de la violencia de género.

Los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán promover una educación no sexista y con igualdad de género, considerando en sus reglamentos internos y protocolos la promoción de la igualdad en dignidad y derechos y la prevención de la violencia de género en todas sus formas.

Los planes de formación ciudadana regulados por la ley N° 20.911, que Crea el Plan de Formación Ciudadana para los Establecimientos Educacionales Reconocidos por el Estado, deberán incluir dentro de sus objetivos la promoción de la igualdad en dignidad y derechos, la promoción del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y la prohibición de cualquier tipo de discriminación arbitraria.

Además de las medidas de prevención establecidas en la ley N° 21.369 que Regula el Acoso Sexual, la Violencia y la Discriminación de Género en el Ámbito de la Educación Superior, las instituciones de educación superior deberán incorporar contenidos de derechos humanos y de prevención contra la violencia y discriminación de género, de conformidad a lo señalado en el artículo 5, letra e) de dicha ley. En particular, las carreras de la salud deberán considerar contenidos sobre la atención de salud y los derechos sexuales y reproductivos con enfoque de género e interculturalidad.”.

El Honorable Senador señor Walker fue partidario de la redacción propuesta; sin embargo, advirtió que la norma omite las sanciones aplicables en caso de contravención. Sugirió que el reglamento regule este aspecto, en consideración a los altos niveles de violencia en los establecimientos educacionales.

La señora Ministra de la Mujer y la Equidad de Género explicó que la propuesta se enmarca en el articulado sobre los deberes de prevención, por tanto, las sanciones se establecen en los artículos siguientes.

Sometida a votación esta indicación, fue rechazada por la mayoría de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Galilea y Sanhueza. Votaron a favor de la indicación los Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti) y Pascual, y Honorable Senador señor Walker. Se abstuvo la Honorable Senadora señora Núñez.

En una sesión posterior, las Comisiones Unidas reabrieron la discusión de este precepto al constatar que el voto de abstención incide en el resultado.

En este punto, la señora Ministra de la Mujer y la Equidad de Género mencionó la ocurrencia de graves hechos de violencia en establecimientos educacionales, en tanto, se ha presentado una especial conflictividad en el proceso de retorno a clases y en el traspaso de muchos colegios a mixtos. Si bien esto último es un proceso positivo, opinó, ciertamente deben reforzarse los deberes especiales de prevención.

Asimismo, recordó que la propuesta se refiere a los deberes establecidos en la ley N° 21.369 que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la Educación Superior, e incluye explícitamente a la familia y cuidadores principales como agentes de colaboración en estas tareas de prevención.

El Honorable Senador señor Cruz-Coke consultó cuál es la diferencia entre la indicación y el texto aprobado previamente.

La Ministra señora Orellana retomó el uso de la palabra y explicó que la indicación precisa el contenido de la norma, así, se cambia el principio de igualdad por el de igualdad de género y se modifica la referencia de prevención de la violencia de género, por violencia de género, porque dispone de un enfoque en el abordaje respecto de otros tipos de violencia, por ejemplo, los surgidos por mala convivencia escolar, que puede estar marcado o no por el género. Además, se incorpora a la familia y cuidadores como agentes de colaboración en la

Segundo Informe de Comisión de Constitución

prevención de la violencia en el ámbito educativo, y se incorpora una referencia a los deberes de las instituciones de educación superior establecidos por la ley N° 21.369 para vincularlo con esta área.

La Honorable Senadora señora Pascual, acotó que la indicación no cambia sustancialmente el texto aprobado por la Comisión de la Mujer y Equidad de Género. Justamente, dijo, la propuesta re ordena el artículo, precisa que los padres, madres, apoderados y otros actores relevantes se entenderán parte de la comunidad educativa y alude a la educación superior.

Enseguida, resaltó que el precepto establece mandatos especiales de prevención y, desde ese punto de vista, valoró la propuesta.

Sometida a votación esta norma, se pronunciaron a favor los Honorables Senadores señoras Núñez y Pascual, y señor Walker. Votaron por el rechazo, los Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Galilea y Prohens. Se abstuvo, el Honorable Senador señor Cruz-Coke.

Repetida la votación en aplicación del artículo 178 del Reglamento de la Corporación, votaron a favor los Honorables Senadores señoras Núñez y Pascual y el señor Walker. Votaron por el rechazo, los Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Galilea y Prohens. Se abstuvo, el Honorable Senador señor Cruz-Coke.

Repetida la votación en aplicación del artículo 178 del Reglamento de la Corporación, la indicación fue aprobada con enmiendas por la mayoría de los miembros presentes de las Comisiones Unidas. Votaron a favor los Honorables Senadores señoras Núñez y Pascual, y señores De Urresti (Allende) y Walker. Votaron por el rechazo, los Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Galilea y Prohens. Se abstuvo, el Honorable Senador señor Cruz-Coke.

La norma aprobada se consigna como nuevo artículo 12.

La indicación N° 41, del Honorable Senador señor Galilea, que propone introducir las siguientes modificaciones a este precepto:

- a) En el inciso primero, suprimase la expresión “con el objeto de promover una educación no sexista”.
- b) En el inciso segundo, suprimase la expresión “no sexista y”.

Al iniciarse su estudio, el Honorable Senador señor Galilea puntualizó que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre este tema y preguntó si solo se ha declarado inconstitucional la consagración de una educación laica o si, además, se ha cuestionado que esta sea no sexista.

La abogada señora De la Maza explicó que el Tribunal Constitucional resolvió este asunto, al conocer un requerimiento sobre el proyecto de ley de garantías de la niñez. Sin embargo, adujo, se trata de un tema distinto, porque el Tribunal sostuvo que el derecho de los padres a elegir el modelo educativo de sus hijos se contraponía a la educación no sexista. Sin embargo, en esta norma se busca algo distinto, porque constituye un mandato para los órganos del Estado, y no dice relación con el derecho de los padres y madres al que se refiere el fallo.

La indicación fue retirada por su autor.

Inciso primero

Finalmente, las Comisiones unidas trataron la indicación N° 42, de la Honorable Senadora señora Ebensperger, sugiere modificar el inciso primero en el siguiente sentido:

- a) para eliminar la frase: “incorporando la perspectiva de género en la formación docente y en las orientaciones que entregue al sistema educativo en todos sus niveles”

Segundo Informe de Comisión de Constitución

b) para agregar la siguiente frase a continuación de la palabra formas: “incorporando orientaciones al sistema educativo que promuevan el rechazo a todo tipo de violencia contra la mujer”.

Las Comisiones Unidas estuvieron por considerar incompatible la presente indicación con la N° 40, ya aprobada.

Sometida a votación la indicación fue rechazada por la mayoría de los miembros presentes de las Comisiones Unidas. Votaron en contra los Honorables Senadores señoras Núñez y Pascual, y señores De Urresti (Allende) y Walker. Votaron a favor los Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Galilea y Prohens. Se abstuvo, el Honorable Senador señor Cruz-Coke.

ARTÍCULO, NUEVO

La indicación N° 43, de S.E. el Presidente de la República, plantea intercalar un artículo, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo ...- Obligaciones especiales de prevención de la violencia de género en el ámbito de la seguridad pública y penitenciaria. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública, las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y Gendarmería de Chile, en el ámbito de sus competencias, deberán:

1. Incorporar la perspectiva de género y de derechos humanos en sus normativas y prácticas internas, favoreciendo la prevención y detección prioritaria de la violencia de género, así como también, la prevención, atención, acompañamiento y protección eficaz y oportuna de las víctimas.
2. Incorporar en sus programas de formación, contenidos y cursos basados en la promoción y resguardo de los derechos de las mujeres, especialmente de las víctimas de violencia de género.
3. Impulsar medidas tendientes a evitar discriminación por motivos de género.”.

La Jefa del Departamento de Reformas Legales, señora De la Maza, expuso que la indicación se vincula a la idea de ordenar la estructura del proyecto de ley, estableciendo en este caso aquellas normativas y prácticas internas de las policías y de Gendarmería de Chile. Comentó que el Ejecutivo trabaja en conjunto a ONU Mujeres y a la Subsecretaría de Derechos Humanos, en la elaboración de marcos y convenios, para incorporar esta idea.

Dado que la iniciativa busca configurar una ley marco, arguyó, se propone el establecimiento de ciertas obligaciones que prevengan la violencia dentro de los órganos que tienen a su cargo la seguridad pública y penitenciaria.

Sometida a votación esta indicación, fue aprobada por la mayoría de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señores Araya (Carvajal), De Urresti (Allende), Galilea (Núñez), Sanhueza y Walker. Votó por el rechazo la Honorable Senadora señora Ebensperger.

Al fundamentar su voto, el Honorable Senador señor Galilea hizo presente que, si bien se utiliza la expresión “género”, cabe recordar que se trata de una ley que busca prevenir la violencia contra las mujeres. Por tanto, el texto debe interpretarse a la luz de ese objetivo.

A su turno, la Honorable Senadora señora Ebensperger argumentó que “violencia de género” tiene un significado claro, porque lo relevante es prevenir todo tipo de violencia contra las mujeres, no solo cuando provenga de su género.

ARTÍCULO, NUEVO

La indicación N° 44, de S.E. el Presidente de la República, busca intercalar un artículo, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo ...- Obligaciones especiales de prevención de la violencia de género en el ámbito laboral. El Ministerio del Trabajo y Previsión Social promoverá los principios de igualdad y no discriminación, así como la prevención de la violencia y acoso de género en los espacios de trabajo, incorporando transversalmente la perspectiva de género en las políticas generales del Ministerio y de los órganos y servicios que dependan o se relacionan con este.

Para tales efectos, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social desarrollará los proyectos, programas y acciones en

Segundo Informe de Comisión de Constitución

las áreas de formación sindical, promoción del diálogo social y desarrollo de relaciones laborales colaborativas entre empleadores y trabajadores a los que hace referencia el artículo 2 de la ley N° 20.940, que Moderniza el Sistema de Relaciones Laborales. Asimismo, en la malla curricular de los programas se deberá incluir la promoción de los principios referidos en el artículo 4 de esta ley y se deberá considerar un enfoque de género.

La obligación señalada en el inciso primero de este artículo recaerá asimismo en la Dirección Nacional del Servicio Civil, respecto del personal de la Administración del Estado, que se desempeñan en su cargo en calidad de funcionarios públicos o en virtud de contrataciones a honorarios o de contratos de trabajo. Para dar cumplimiento a lo anterior, dicha Dirección Nacional podrá solicitar información específica en estas materias a los Ministerios y Servicios públicos, al menos una vez al año, y podrá elaborar un registro de los Ministerios y Servicios que cumplan con esta normativa, debiendo hacer públicos sus resultados e informarlos a la Comisión de Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género, regulada en el artículo 23 de la presente ley. Asimismo, podrá normar en estas materias y reportar a la Contraloría General de la República sobre sus incumplimientos. Las facultades antes señaladas serán ejercidas para efectos de lo dispuesto en las letras l) y q) del artículo 2 de la ley N° 19.882, que Regula Nueva Política de Personal a los Funcionarios Públicos que Indica.

Para los efectos de esta ley, el concepto de violencia de género en el espacio de trabajo o en el trabajo incluirá aquellos hechos de violencia que ocurran de manera directa en el lugar de trabajo o con ocasión del mismo, inclusive los espacios públicos y privados cuando en sus dependencias se desenvuelvan relaciones laborales, o bien en circunstancias relacionadas con el trabajo, incluyendo los desplazamientos o trayectos entre el domicilio y el lugar de trabajo, o actividades de formación relacionadas con el trabajo.

Los empleadores y empleadoras, sean estos públicos o privados, deberán adoptar las medidas necesarias para procurar que los espacios de trabajo se encuentren libres de toda forma de violencia.”.

El Honorable Senador señor Araya manifestó dudas sobre el contenido de la propuesta, en tanto, impone obligaciones al Ministerio del Trabajo, luego al Servicio Civil respecto de todos los funcionarios y, en tercer lugar, a privados, entonces no se entiende el sentido de la norma. Si el sentido es imponer deberes a los órganos estatales, resulta complejo determinar sobre quien recaen.

La señora De la Maza respondió que este artículo trata sobre obligaciones especiales de prevención en el ámbito laboral. Con este fin, en primer lugar, aborda la obligación del Ministerio del Trabajo como ente rector.

Por otro lado, comentó sobre las demandas de funcionarias públicas, que usualmente quedan al margen de estas regulaciones, toda vez que ha sido la jurisprudencia quien ha extendido la normativa sobre acoso laboral y sexual en el ámbito del trabajo.

En este escenario, en colaboración con el Ministerio del Trabajo, el Servicio Civil y el Ministerio de Hacienda, extendieron la titularidad de este deber, con la finalidad que los empleadores, tanto públicos como privados, adopten medidas necesarias para generar espacios de trabajo libres de violencia. De esta forma, se mandata al Ministerio del Trabajo, al Servicio Civil y se extiende a la supervigilancia que ejerce la Contraloría General de la República.

Sin perjuicio de lo anterior, sugirió plantear una redacción que recoja la preocupación formulada.

El Honorable Senador señor Araya estuvo a favor de proponer una nueva redacción, en tanto, resulta confusa y genera problemas de interpretación y aplicación. En su opinión, debe construirse en términos más simples.

A su turno, el Honorable Senador señor Walker preguntó si resultará aplicable a los funcionarios municipales, y de qué forma se vincula el Servicio Civil con las municipalidades y con otros órganos autónomos, como las Fuerzas Armadas o el poder Judicial.

El Honorable Senador señor De Urresti puntualizó sobre la importancia de no dejar fuera ninguna categoría, en consideración a que existen muchos estatutos laborales, por ejemplo, el aplicable a la Corporación del Senado, a

Segundo Informe de Comisión de Constitución

otros órganos autónomos, como el Banco Estado o el Ministerio Público.

El Honorable Senador señor Galilea previno sobre la inminente aprobación del Convenio 190 de la OIT, que busca erradicar la violencia y el acoso en el trabajo. Sin perjuicio de lo anterior, este instrumento presenta varias brechas, al abordar temáticas que no están definidas en la legislación laboral chilena. Así las cosas, el Ministerio del Trabajo se comprometió a presentar un proyecto de ley que permita concretizar varios aspectos, por ejemplo, la violencia o acoso que sufre una persona que no es trabajador, como una persona que asistió a una entrevista laboral, o quien ya fue desvinculado de su cargo.

Así, las cosas, sugirió que la redacción que se refiera a los principios orientados a erradicar la violencia en los espacios de trabajo de forma genérica, de manera tal que la legislación laboral lo desarrolle de forma pormenorizada.

Seguidamente, el Honorable Senador señor Sanhueza fue del parecer que la propuesta impone al empleador obligaciones imposibles de cumplir, por ejemplo, la violencia que pueda sufrir una mujer en el trayecto al trabajo, lo que podría acarrear discriminaciones según el domicilio de la trabajadora. Así, adujo, consideró apropiado evaluar la redacción del artículo.

Respecto a los órganos autónomos, la señora De la Maza explicó que sus funcionarios se rigen por el Código del Trabajo, por tanto, quedan cubiertos por la propuesta.

Posteriormente, las Comisiones Unidas consideraron una nueva propuesta de redacción, del siguiente tenor:

“Obligaciones especiales de prevención de la violencia de género en el ámbito laboral. El Ministerio del Trabajo y Previsión Social promoverá los principios de igualdad y no discriminación, así como la prevención de la violencia y acoso en los espacios de trabajo, debiendo incorporar transversalmente la perspectiva de género en sus políticas generales, así como en las de los órganos y servicios de su dependencia.

La obligación de promoción establecida en el inciso anterior recaerá, en el ámbito de sus competencias, en la Dirección Nacional del Servicio Civil, respecto del personal de los servicios de la administración civil del Estado. Los organismos del Estado restantes, en el marco de sus competencias, deberán incorporar transversalmente la perspectiva de género en sus políticas generales en materia laboral.”

Sometida a votación, la indicación fue aprobada con modificaciones por la mayoría de los miembros de las Comisiones Unidas. Votaron a favor los Honorables Senadores señoras Núñez y Pascual, y señores Cruz-Coke, De Urresti (Allende), Galilea, Prohens, Sanhueza y Walker. Votó por el rechazo la Honorable Senadora señora Ebensperger.

o o o o

Artículo 14

Medidas de prevención orientadas a los medios de comunicación. El Estado, a través de los órganos competentes, promoverá que los medios de comunicación social respeten y fomenten la protección de la igualdad de derechos y dignidad entre hombres y mujeres y la erradicación de las distintas formas de violencia que se ejerce sobre éstas, en conformidad a las definiciones establecidas en el artículo 4 de esta ley. En particular, el Consejo Nacional de Televisión deberá hacerlo de conformidad a lo establecido en el artículo 1° de la ley N°18.838.

Los medios de comunicación social procurarán adoptar las medidas necesarias para que la difusión de informaciones acerca de la violencia contra las mujeres respete, con la correspondiente objetividad informativa, la protección de los derechos humanos, la libertad y la dignidad de las mujeres víctimas de violencia y de sus hijos.

La indicación N° 45, de la Honorable Senadora señora Ebensperger, persigue eliminarlo.

Las Comisiones Unidas consideraron que la indicación resulta incompatible con el contenido de la indicación N° 47.

Sometida a votación esta indicación, fue rechazada por la mayoría de los miembros presentes de las Comisiones

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Unidas, Honorables Senadores señoras Allende y Pascual, y señores Galilea (Núñez) y Walker. Votaron a favor los Honorables Senadores señora Ebensperger y señor Sanhueza. Se abstuvo el Honorable Senador señor Araya (Carvajal).

La indicación N° 46, de los Honorables Senadores señora Núñez y señor Sanhueza, sugieren eliminarlo.

Las Comisiones Unidas consideraron que la indicación resulta incompatible con el contenido de la indicación N° 47.

Sometida a votación esta indicación, fue rechazada por la mayoría de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señoras Allende y Pascual, y señores Galilea (Núñez) y Walker. Votaron a favor los Honorables Senadores señora Ebensperger y señor Sanhueza. Se abstuvo el Honorable Senador señor Araya (Carvajal).

La indicación N° 47, de S.E. el Presidente de la República, busca reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 14.- Obligaciones especiales de prevención de la violencia de género en los medios de comunicación. El Estado, a través de los órganos competentes, promoverá que los medios de comunicación social respeten y fomenten la igualdad en dignidad y derechos de todas las personas y la erradicación de la violencia de género contra las mujeres.

En particular, el Consejo Nacional de Televisión, en el ejercicio de sus funciones, deberá velar porque los servicios de radiodifusión televisiva de libre recepción y los servicios limitados de televisión adopten medidas para dar cumplimiento a los objetivos de esta ley y a lo establecido en el artículo 1, inciso cuarto, de la ley N° 18.838, que Crea el Consejo Nacional de Televisión.

Los medios de comunicación social procurarán adoptar las medidas necesarias para que la difusión de informaciones acerca de la violencia de género respete, con la correspondiente objetividad informativa, la protección de los derechos de sus víctimas.”.

El Honorable Senador señor Galilea recordó que al aprobar la definición de violencia simbólica se alude a las creaciones artísticas. En su opinión, este artículo debe incorporar una referencia a este concepto, con la finalidad que el Consejo Nacional de Televisión no afecte las producciones audiovisuales.

La señora De la Maza puntualizó que el artículo 4 numeral 5, que define violencia simbólica, y en su inciso segundo se especifica que en ningún caso este concepto autorizará para ejecutar acciones que supongan impedir o restringir la producción y creación literaria, artística, científica, técnica o su difusión, o menoscabar la libertad de expresión.

En su opinión, no hay una afectación a la libertad de expresión en los términos que está propuesto el artículo, derecho que además cuenta con consagración constitucional. De hecho, agregó, se establece que los órganos competentes promoverán que los medios de comunicación social respeten y fomenten igualdad de derechos.

Sin perjuicio de lo anterior, estuvo de acuerdo en incorporar una frase que haga referencia al concepto de violencia simbólica.

El Honorable Senador señor Araya, hizo ver que el Consejo Nacional de Televisión es el destinatario de esta norma respecto a los canales de televisión abierta, pero no queda claro quien interactúa con los medios de comunicación escritos ni de radio difusión.

En segundo lugar, el señor Senador preguntó que ocurre en caso de que se trasgreda esta norma.

La señora Camila de la Maza concordó en que el ente rector respecto a los canales de televisión abierta es el Consejo nacional de Televisión, y en que no existen órganos competentes respecto a otros medios de comunicación.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Asimismo, coincidió en que se trata de una norma cuyo incumplimiento no conlleva sanciones. Sin perjuicio de esto, destacó la importancia de su consagración, ya que tiene por objeto establecer un marco de acción y ciertas.

El Honorable Senador señor Araya fue del parecer que, en los términos en que se propone, esta obligación se convertirá en una norma meramente declarativa. Por este motivo, arguyó, debe consignarse quién es el ente encargado de velar por su cumplimiento y cuál será la sanción.

Por otro lado, complementó, se producirá una desigualdad ante la ley, porque el dueño de un canal de televisión abierto que cometa una infracción, estará sujeto a sanciones por el Consejo nacional de Televisión, pero si un medio de comunicación escrito comete la misma infracción, no será sancionado.

A renglón seguido, la Honorable Senadora señora Ebensperger consideró que la norma afecta la libertad de expresión al establecer una especie de censura previa, que no queda resuelto con la referencia al concepto de violencia simbólica que se plantea incorporar. Preciso que le causa especial preocupación lo señalado en el inciso segundo, que se remite a los objetivos de esta ley, que hacen referencia a la violencia de género, coartando la libertad de expresión.

Por el contrario, la Honorable Senadora señora Allende consideró que no se trata de un caso de censura previa. Además, subrayó la importancia de realizar campañas de difusión de carácter preventivo, para evitar que la violencia contra la mujer y los estereotipos se naturalicen.

Sobre lo planteado por el Honorable Senador señor Araya, señaló que, si bien la falta de una sanción dificulta el cumplimiento de una ley, con el tiempo se reafirma su observación, como ha ocurrido, por ejemplo, con la prohibición del uso de bolsas plásticas, al imponerse como un criterio necesario para alcanzar el bien común.

Seguidamente, el Honorable Senador señor Walker recordó el carácter de ley marco de esta normativa, en este sentido, la labor de los medios de comunicación es importante. Además, los canales de televisión, al ser titulares de concesiones por parte del Estado, tienen una obligación especial, sujeta al control del Consejo Nacional de Televisión, órgano que además cuenta con una composición pluralista.

Se mostró partidario de aprobar la norma con una referencia expresa al concepto de violencia simbólica, aprobado en el artículo 4.

El Honorable Senador señor Sanhueza estimó que esta materia puede analizarse desde diversos puntos de vista, porque un tema son las campañas publicitarias, que deben elaborarse con un criterio igualitario. Pero, además, debe analizarse de qué forma los noticieros tratan diversas materias, siendo un área en que se producen graves diferencias.

Por otro lado, agregó, debe prestarse especial atención a la libertad de expresión, aplicada no solo a los canales de televisión, sino a otros medios, como las redes sociales.

Para concluir, indicó que este artículo se contrapone a la libertad de expresión y, en su opinión, esta no parece ser la ley adecuada para establecer este límite.

En virtud del debate habido, las Comisiones Unidas acordaron someter a votación la indicación con la siguiente enmienda:

“Artículo 14.- Obligaciones especiales de prevención de la violencia de género en los medios de comunicación, el Estado, a través de los órganos competentes, promoverá que los medios de comunicación social respeten y fomenten la igualdad en dignidad y derechos de todas las personas y la erradicación de la violencia de género contra las mujeres. Lo anterior, se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del numeral 5 del artículo 4.

En particular, el Consejo Nacional de Televisión, en el ejercicio de sus funciones, deberá velar porque los servicios

Segundo Informe de Comisión de Constitución

de radiodifusión televisiva de libre recepción y los servicios limitados de televisión adopten medidas para dar cumplimiento a los objetivos de esta ley y a lo establecido en el artículo 1, inciso cuarto, de la ley N° 18.838, que Crea el Consejo Nacional de Televisión.

Los medios de comunicación social procurarán adoptar las medidas necesarias para que la difusión de informaciones acerca de la violencia de género respete, con la correspondiente objetividad informativa, la protección de los derechos de sus víctimas.”.

Sometida a votación esta indicación, fue aprobada con enmiendas por la mayoría de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señoras Allende y Pascual, y señores Galilea (Núñez) y Walker. Votaron en contra los Honorables Senadores señora Ebensperger y señor Sanhueza. Se abstuvo el Honorable Senador señor Araya (Carvajal).

Al fundamentar su voto, la Honorable Senadora señora Pascual adujo que la propuesta redacta de mejor manera las obligaciones especiales de prevención de la violencia de género en los medios de comunicación. Además, dijo, se trata de un trabajo de educación, formación y prevención, que no necesariamente tipifica infracciones, pero que resultan de gran importancia.

La mención al Consejo Nacional de Televisión, prosiguió, se explica porque se trata de un medio de comunicación con una influencia masiva en las audiencias, sin que sea responsabilidad de esta ley la inexistencia de otros órganos que regulen otros medios.

Por último, enfatizó que la prevención de la violencia en los medios de comunicación en ningún caso constituye censura previa. Cualquier actor político puede opinar sobre cualquier temática, pero distinto es general publicidad o línea editoriales que vayan en desmedro de las mujeres o sus reivindicaciones.

Seguidamente, el Honorable Senador señor Walker resaltó la importancia de contar con una ley marco, que aclare la obligación de todos los órganos del Estado y su rol en la promoción de la erradicación de la violencia de género.

ooo

EPÍGRAFE DEL PÁRRAFO II DEL TÍTULO II, NUEVO

La indicación N° 48, de S.E. el Presidente de la República, consulta incorporar el siguiente epígrafe del Párrafo II del Título II, nuevo:

“Párrafo II.

De la Atención, Protección y Reparación a las Víctimas de Violencia de Género”.

El Honorable Senador señor Galilea reflexionó acerca de si, por coherencia en el proyecto, es pertinente modificar el Epígrafe uno del siguiente tenor: “De la Atención, Protección y Reparación a las Mujeres Víctimas de Violencia de Género”.

Los integrantes de las Comisiones Unidas acordaron someter a votación la indicación con la enmienda planteada.

Puesta en votación la indicación, fue aprobada con modificaciones por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Pascual y señores Cruz-Coke, Galilea (Núñez), Prohens, Sanhueza y Walker. Se pronunció en contra la Honorable Senadora señora Ebensperger.

Al manifestar su votación en contra, la Honorable Senadora señora Ebensperger indicó que la atención, protección y reparación debe ser a mujeres víctimas de violencia, y no exclusivamente a las mujeres víctimas de violencia de género.

Artículo 15

El texto aprobado por la Comisión de la Mujer y Equidad de Género determina las medidas de prevención en el

Segundo Informe de Comisión de Constitución

ámbito de la seguridad pública. Agrega que las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública deberán:

- a) Incorporar la perspectiva de género y de derechos humanos en la normativa y prácticas internas, favoreciendo la prevención, la investigación, la protección y asistencia, y la sanción de la violencia contra las mujeres.
- b) Incorporar en sus instancias de formación contenidos y cursos basados en la promoción y resguardo de los derechos de la mujer en la sociedad, especialmente en situaciones de violencia basada en el género.
- c) Impulsar medidas tendientes a evitar discriminación por motivos de género.

La indicación N° 49, de S.E. el Presidente de la República, propone sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 15.- Objetivos de las medidas generales de atención, protección y reparación de la violencia de género. Los órganos del Estado, en el ámbito de sus competencias, adoptarán medidas internas y de manera coordinada, para la atención, protección y reparación de las víctimas de violencia de género, las que deberán atender a los siguientes objetivos:

1. Otorgar las víctimas acceso a los servicios de salud física y mental.
2. Informar a las víctimas sobre la red de servicios estatales en violencia de género disponibles.
3. Efectuar, registrar y dar seguimiento a las derivaciones, entre los órganos del Estado y otros, que se ejecuten en un caso de violencia de género.
4. Asegurar el acceso a la información de las víctimas sobre sus derechos.
5. Adoptar medidas de seguridad y resguardo de las víctimas.
6. Efectuar, registrar y dar seguimiento a las derivaciones, internas y externas, que se ejecuten en un caso de violencia de género.
7. Asegurar el acceso a la justicia de las víctimas.
8. Proveer de servicios y acompañamiento para la reparación física, psicológica y social de las víctimas.
9. Adoptar medidas para fortalecer la autonomía económica de las víctimas.”.

Al iniciarse su estudio, la señora Ministra del ramo indicó que se trata de una obligación para órganos del Estado.

El Honorable Senador señor Prohens cuestionó, respecto del numeral 1 -sobre los servicios de salud física y mental- el que los servicios de salud posean el número adecuado de profesionales para entregar tal servicio. Hizo notar que en su región existen más de 100.000 personas acusadas de violencia intrafamiliar que no han podido acceder a exámenes por falta de profesionales.

Asimismo, la Honorable Senadora señora Ebensperger solicitó se detalle la diferencia entre el numeral 3 y 6 del artículo.

La Ministra de Mujer y Equidad de Género, señora Orellana, explicó que el Ejecutivo aumentó un 18% el informe financiero del actual proyecto de ley, y la partida más abultada del informe financiero es precisamente la de salud. En el mismo sentido, dijo, la plataforma integrada de gestión única de casos persigue lograr una convergencia de sistemas para atender en forma efectiva y eficaz a los requerimientos.

En relación a los números 3 y 6, detalló que persiguen realizar una distinción en relación a la coordinación existente entre órganos del Estado y aquellos externos. Hizo notar que en ocasiones se recurre a organizaciones de la sociedad civil que entregan atención pro-bono en casos de mayor complejidad.

La Honorable Senadora señora Pascual comentó que parte relevante de los recursos del proyecto van destinados al sector salud precisamente para realizar exámenes y lograr identificar casos de violencia de género -a partir de consultas que se hagan por diferentes escenarios- con el objeto de prevenir situaciones más graves y acoger en los distintos dispositivos de atención.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

En relación a lo ya explicado, la Honorable Senadora señora Ebensperger preguntó si es preferible refundir los numerales 3 y 6 en uno solo, con el objeto de lograr una mejor redacción.

El Honorable Senador señor Galilea hizo alusión a que el encabezado del artículo 15 debe incluir la referencia a mujeres víctimas de violencia de género. Además, cuestionó el significado de la palabra “efectuar” en los números 3 y 6, y si trata de efectuar las derivaciones.

La Honorable Senadora señora Allende se manifestó en favor de refundir los números 3 y 6, ya que, de mantener ambos, resulta redundante.

La Honorable Senadora señora Ebensperger propuso a la Comisión eliminar el número 6 e incorporar una redacción más amplia en el número 3.

La Jefa de Cartera planteó el eliminar el número 3 y conservar en número 6. Añadió que fue un acuerdo de las Comisiones Unidas el reemplazar el concepto de “violencia de género” por “mujeres víctimas de violencia de género” en todo el proyecto de ley.

En relación con mantener un solo numeral en el artículo 15 en análisis, la Honorable Senadora señora Pascual se mostró partidaria de incorporar la mención a órganos del Estado, por lo que planteó la siguiente redacción: “Efectuar, registrar y dar seguimiento a las derivaciones, entre los órganos del Estado y/o con organizaciones externas, que se ejecuten en un caso de violencia de género”.

El Honorable Senador señor Galilea consideró muy atendible lo recientemente señalado, pero eliminando la palabra “efectuar” y manteniendo únicamente los verbos “registrar” y “hacer seguimiento a las derivaciones.”.

La señora Ministra de la Mujer y Equidad de Género concordó con la propuesta y recordó que, a diferencia de otro tipo de legislación, en este caso es necesario reforzar el acto, y especialmente el acto administrativo por el mandato contenido en el proyecto de registro y coordinación (mecanismo integral de acción de casos). Por ello, consignó que la opinión del Ejecutivo el verbo “efectuar” refuerza aquella idea, pero, si es acuerdo de la Comisión, estuvo de acuerdo con eliminarlo.

La Honorable Senadora señora Pascual procedió entonces a dar lectura de la propuesta (eliminando el numeral 6): “Registrar, realizar y dar seguimiento a las derivaciones, entre los órganos del Estado y/o con organizaciones externas, que se ejecuten en un caso de violencia de género.”. Con aquella redacción se refuerza el acto administrativo, explicó.

Así las cosas, la redacción quedó como sigue: “Artículo 15.- Objetivos de las medidas generales de atención, protección y reparación de mujeres víctimas de violencia de género. Los órganos del Estado, en el ámbito de sus competencias, adoptarán medidas internas y de manera coordinada, para la atención, protección y reparación de las víctimas de violencia de género, las que deberán atender a los siguientes objetivos:

1. Otorgar a las víctimas acceso a los servicios de salud física y mental.
2. Informar a las víctimas sobre la red de servicios estatales en violencia de género disponibles.
3. Registrar, realizar y dar seguimiento a las derivaciones, entre los órganos del Estado y con organizaciones externas, que se ejecuten en un caso de violencia de género.
4. Asegurar el acceso a la información de las víctimas sobre sus derechos.
5. Adoptar medidas de seguridad y resguardo de las víctimas.
6. Asegurar el acceso a la justicia de las víctimas.
7. Proveer de servicios y acompañamiento para la reparación física, psicológica y social de las víctimas.
8. Adoptar medidas para fortalecer la autonomía económica de las víctimas.”.

Puesta en votación la indicación, fue aprobada con modificaciones por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti) y Pascual, y señores Cruz-Coke, Galilea (Núñez),

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Prohens, Sanhueza y Walker. Se pronunció en contra la Honorable Senadora señora Ebensperger.

Al momento de fundar su votación en contra, la Honorable Senadora señora Ebensperger sostuvo que las medidas u objetivos que debe realizar el Estado en torno a la atención, protección y reparación debe ser en favor de toda mujer que sufra violencia y no exclusivamente a las mujeres víctimas de violencia de género.

El artículo aprobado se incorpora como nuevo artículo 16 del proyecto.

A continuación, la Comisión de la Mujer y Equidad de Género propone un Título IV que contine el siguiente epígrafe:

TÍTULO IV

DE LA PROTECCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS MUJERES FRENTE A LA VIOLENCIA

La indicación N° 50, de S.E. el Presidente de la República, suprime este epígrafe.

Puesta en votación la indicación, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti), Ebensperger y Pascual, y señores Cruz-Coke, Galilea (Núñez), Prohens, Sanhueza y Walker.

Artículo 16

Seguidamente, la Comisión de la Mujer y Equidad de Género que establece las obligaciones generales de protección y atención. Precisa que las medidas que los órganos del Estado adopten, en el marco de sus competencias, para la protección y atención en el desarrollo de políticas, planes o programas, u otros actos que propendan a la erradicación de la violencia contra las mujeres, se orientarán a las garantías del derecho a una vida libre de violencia, a la vida, a la integridad física, psíquica y sexual, a la libertad personal, la autonomía, a la seguridad individual y los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política de la República, la legislación nacional y los tratados internacionales vigentes en el país.

La indicación N° 51, de los Honorables Senadores señora Núñez y señor Sanhueza, proponen eliminarlo.

El Honorable Senador señor Sanhueza explicó que su indicación busca eliminar el texto aprobado por la Comisión, con el objetivo de mantener el artículo 12 original.

Puesta en votación la indicación, fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti), Ebensperger y Pascual, y señores Cruz-Coke, Galilea (Núñez), Prohens, Sanhueza y Walker.

La indicación N° 52, de S.E. el Presidente de la República, plantea reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 16.- Obligaciones especiales de atención, protección y reparación a las víctimas de violencia de género del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, dentro de sus competencias y a través del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, implementará servicios de acompañamiento sicosocial para las víctimas de violencia de género. Si con ocasión de sus funciones, tomare conocimiento de situaciones de violencia de género que afecten a niñas y/o adolescentes, deberá realizar las debidas derivaciones a los órganos competentes de conformidad a lo establecido en la ley N° 21.430, sobre Garantías y Protección Integral de los de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y la ley N° 21.302, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.

El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género mantendrá un listado actualizado de su oferta programática y de los cupos disponibles en el Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género, regulado en el artículo 26 de la presente ley, a los Tribunales de Justicia, el Ministerio Público u otros órganos públicos competentes para los fines pertinentes.”.

Al iniciarse el estudio de esta indicación, la Honorable Senadora señora Ebensperger hizo notar que, de acuerdo a lo acordado, se debe modificar el encabezado en el siguiente sentido: “Artículo 16.- Obligaciones especiales de

Segundo Informe de Comisión de Constitución

atención, protección y reparación a las mujeres víctimas de violencia de género del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.”.

Frente a ciertas dudas en torno a la pertinencia del artículo al ser una materia ya tratada en el proyecto, la Honorable Senadora señora Pascual explicó que persigue distinguir las obligaciones generales de las particulares por cada órgano.

La Ministra del ramo, señora Orellana, explicó a la Comisión que el proyecto busca incorporar normas de prevención de mandatos generales y mandatos sectoriales. En atención a que se suplementó el informe financiero, se debe entregar un mayor mandato de articulación y gestión en la prevención de la violencia contra la mujer a cada sector del Estado.

En el mismo sentido, la Honorable Senadora señora Pascual hizo notar que el proyecto original -proveniente desde la Cámara de Diputados y revisado por la Comisión de Mujer del Senado-, como estructura, contiene mandatos generales para todos los órganos del Estado, y la indicación sustitutiva separó los mandatos generales para todos los órganos del Estado, de los mandatos particulares de ciertos órganos sectoriales del Estado. Por ello, afirmó que la nueva indicación es pertinente ya que indica, en su primer inciso, la responsabilidad ineludible del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género en la implementación de los servicios de acompañamiento sicosocial y derivar a demás organismos competentes en caso de niñas y adolescentes. El segundo inciso, subrayó, establece que el Servicio nacional de la Mujer y Equidad de Género mantendrá el listado actualizado de su oferta programática y cupos disponibles.

La Honorable Senadora señora Allende preguntó si los numerales ya aprobados en la indicación anterior se incluyen dentro de estas obligaciones.

El Honorable Senador señor Galilea hizo referencia a que el artículo ha sido modificado por completo desde una obligación general para el Estado hasta obligaciones específicas para el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Expresó no tener inconvenientes con la nueva redacción.

El Honorable Senador señor Walker afirmó su apoyo a la indicación en atención a que la presente ley no puede tratarse de una ley marco discursiva, sino que debe establecer claramente cuáles son las competencias en virtud del principio de legalidad de los órganos del Estado. Recalcó que se debe avanzar hacia la especialización en la atención, por lo que la indicación es un aporte.

La señora Ministra de la Mujer y Equidad de Género resumió señalando que las obligaciones generales se recogen en la indicación N° 49 del proyecto, mientras que la indicación N° 52 precisa el mandato sectorial. Advirtió que aquello permitirá ampliar la oferta programática que hoy se encuentra circunscrita al ámbito de violencia intrafamiliar. Además, dijo, la presente indicación eleva a rango legal la derivación al sistema de garantías de niños y adolescentes, lo que se realiza en la práctica a través del circuito intersectorial del femicidio. Con ello, destacó, se refuerza la obligación de protección a la infancia y adolescencia, donde existe violencia de género hacia las mujeres. Describió que las obligaciones descritas en la indicación N° 49 asimismo poseen su regulación sectorial en los artículos siguientes.

Luego, la Honorable Senadora señora Ebensperger remarcó la falta de un conector en su inciso final, proponiendo incluir “y lo informará” entre la palabra “ley” y “a los Tribunales”.

“El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género mantendrá un listado actualizado de su oferta programática y de los cupos disponibles en el Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género, regulado en el artículo 26 de la presente ley, y lo informará a los Tribunales de Justicia, el Ministerio Público u otros órganos públicos competentes para los fines pertinentes.”.

Puesta en votación, la indicación fue aprobada con modificaciones por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti) y Pascual, y señores Cruz-Coke, Galilea (Núñez), Prohens, Sanhueza y Walker. Se pronunció en contra la Honorable Senadora señora Ebensperger.

La Honorable Senadora señora Ebensperger fundó su voto en contra en que las políticas, planes y programas deben propender a erradicar la violencia contra la mujer y no únicamente a las mujeres víctimas de violencia de género.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

El artículo aprobado se consigna como nuevo artículo 17.

Artículo 17

Seguidamente, la Comisión de la Mujer y Equidad de Género regula las obligaciones de protección y atención en el ámbito de la salud. Precisa que el Ministerio de Salud, en el marco de sus competencias, adoptará las medidas necesarias para que los establecimientos de salud, tanto públicos como privados, puedan detectar y dejar registro en la ficha clínica de la existencia de violencia contra las mujeres en el marco de la atención de salud, especialmente en la atención primaria. Asimismo, los establecimientos del nivel secundario o superior de atención o sus equivalentes, dentro de su oferta de salud mental, incorporarán prestaciones o enfoques específicos para atender las consecuencias físicas y psicológicas de la violencia, mientras la paciente lo requiera. En esta labor se realizará un trabajo coordinado con las casas de acogida, centros de la mujer y dispositivos similares dependientes del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género.

Igualmente, indica este precepto que el ministerio, dentro de sus competencias, adoptará las medidas necesarias para asegurar la atención humanizada y respetuosa del embarazo, parto y posparto y de los abortos espontáneos o provocados, en cumplimiento del deber de protección establecido en el artículo 139 del decreto con fuerza de ley N°1, de 2006, del Ministerio de Salud, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N°2.763, de 1979 y de las leyes N°18.933 y N°18.469, y en las normas de la ley N°20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, con especial atención a las mujeres en contextos de vulnerabilidad. En particular, se velará porque los funcionarios y trabajadores de la salud no ejerzan ninguna clase de violencia ni discriminación en contra de las mujeres, en especial las que viven discriminaciones múltiples, que se originan a partir de la relación del género con otro tipo de discriminaciones, según lo descrito en el artículo 11 de esta ley.

En la atención de las mujeres que concurran a los establecimientos de salud públicos o privados se adoptarán medidas para que exista un buen trato en su atención, respeto y dignidad, con especial enfoque en la atención ginecológica y gineco obstétrica.

Añade que el Ministerio de Salud y los Servicios de Salud llevarán a cabo todas las medidas necesarias para dar efectivo cumplimiento a lo dispuesto por la ley N° 21.030, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, asegurando que en los establecimientos de salud públicos y privados las mujeres y las niñas reciban toda la información y diagnósticos que requieren en cada uno de los niveles de atención, sean derivadas de conformidad a los reglamentos de la ley N°21.030 a los especialistas respectivos, sus decisiones sean respetadas y se les garantice un trato digno y no discriminatorio, el acceso oportuno a las prestaciones que requieren y al programa de acompañamiento y la confidencialidad de la atención.

Procurará también desarrollar las acciones necesarias para responder oportunamente a las situaciones de violencia detectadas. Para estos efectos, se dispondrá de mecanismos coordinados de actuación entre los órganos estatales dedicados a la protección y atención de la violencia contra las mujeres, incluyendo aquellos necesarios para la derivación de las afectadas a las instituciones pertinentes y su atención oportuna y efectiva en las mismas.

Finalmente puntualiza que las personas señaladas en la letra d) del artículo 175 del Código Procesal Penal deberán dar cumplimiento al deber de denuncia en él establecido, y entregar a las mujeres información acerca de las instituciones dedicadas a la protección y atención de la violencia contra las mujeres referidas en el inciso anterior.

Al iniciarse el estudio de este precepto, las Comisiones Unidas trataron la indicación número 53, de S.E. el Presidente de la República, mediante la cual sustituye este precepto por el siguiente:

“Artículo 17.- Obligaciones especiales de atención, protección y reparación a las víctimas de violencia de género en el ámbito de la salud. El Ministerio de Salud, los servicios de salud y los prestadores institucionales de salud, adoptarán las medidas pertinentes para que las trabajadoras y los trabajadores de la salud no ejerzan ninguna clase de violencia ni discriminación en contra de las mujeres, con énfasis respecto de las que se encuentran en una especial condición de vulnerabilidad. En particular, deberán diseñar protocolos y procedimientos para prevenir los casos de violencia de género y responder ante su ocurrencia, con el objeto de responsabilizar a las trabajadoras y trabajadores infractores.

Asimismo, deberán desarrollar e implementar protocolos, pautas y derivaciones para la atención integral de las

Segundo Informe de Comisión de Constitución

víctimas de violencia de género. Además, deberán proporcionar la información que corresponda al Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género, regulado en el artículo 26 de la presente ley y, disponer de mecanismos coordinados de actuación con los órganos de la administración del Estado correspondientes para responder cuando, en el contexto de una atención en salud, se detecte un caso de violencia de género. Esta coordinación deberá incluir mecanismos de derivación oportunos de las víctimas para la atención jurídica y sicosocial.

El Ministerio de Salud adoptará las medidas necesarias para que los establecimientos de salud, tanto públicos como privados, puedan detectar y dejar registro en la ficha clínica de la paciente de un hecho de violencia de género advertido en el marco de la atención de salud, especialmente en la atención primaria. Lo anterior se realizará con estricto cumplimiento al principio de autonomía de las mujeres, informando a éstas del respectivo registro.

Las personas que, de conformidad a la letra d) del artículo 175 del Código Procesal Penal, denuncien un hecho de violencia de género, deberán entregar información a la víctima acerca de las instituciones dedicadas a la atención y protección ante casos de violencia de género.

Los prestadores institucionales de salud, dentro de su oferta de salud mental, incorporarán prestaciones o enfoques específicos para atender las consecuencias físicas y psicológicas de la violencia de género, mientras la paciente lo requiera. Esta labor se realizará en el marco de un trabajo coordinado con otras instituciones que tengan competencia en dicha materia.”.

Al comenzar su análisis, la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, señora Orellana, subrayó la obligación de los servicios de salud de adoptar las medidas necesarias para que los trabajadores de la salud no ejerzan violencia contra las mujeres. Indicó que este punto ha sido planteado especialmente por los sectores feminizados de la salud, como las TENS y enfermeras, y especialmente a partir del femicidio de la matrona Fabiola Vargas en Arica. Agregó asimismo la relevancia de que el sector salud provea de información al sistema integrado de violencia de género, ya que se disponen recursos especialmente con tal finalidad y aquello permite una detección temprana de violencia.

El Honorable Senador señor Prohens consultó si el Colegio Médico se encuentra incluido en los gremios involucrados en las conversaciones previas al proyecto. Enseguida, observó que existe déficit de profesionales para cumplir lo que persigue el proyecto de ley en salud mental, especialmente en ciertas regiones como la suya.

La señora Ministra clarificó que el Colegio Médico sí forma parte de los gremios del sector de la salud, que han desarrollado propuestas para el tratamiento y abordaje de la violencia al interior del sector.

El Honorable Senador señor Walker consideró como pertinente el comentario respecto de la salud mental, señalando que será tarea del Congreso, al discutir la ley de presupuesto 2024, el garantizar los recursos para que así sea. Estuvo por establecer la obligación en la ley marco y luego buscar los recursos.

La Honorable Senadora señora Pascual concordó con el tenor de la indicación sustitutiva del Ejecutivo, señalando que se acogen las temáticas relevadas por el texto aprobado por la Comisión de Mujer e Igualdad de Género del Senado y profundiza en el desarrollo e implementación de protocolos para pautas y derivaciones de la atención integral de las víctimas de violencia de género, lo que es de suma relevancia por el aumento de presupuesto que posee la legislación para el sector salud y la detección temprana de la violencia de género. Además, sostuvo que el proyecto debe entenderse en el marco de definiciones programáticas del actual Gobierno, con un aumento ostensible en materia de atención de salud mental.

Seguidamente, la Honorable Senadora señora Ebensperger consultó por la referencia a “especialmente en la atención primaria” contenida en su inciso tercero, considerando que se debilita la obligación de otros establecimientos.

Frente a ello, la señora Ministra expresó que en opinión del Ejecutivo se trata de un mandato de reforzamiento y no buscando debilitar la obligación de los demás centros asistenciales. Añadió que los datos arrojan que la mayor parte de las atenciones se dan en la atención primaria y ahí precisamente es donde existe un mayor subregistro. Frente a ello, es de suma importancia fortalecer el mandato hacia la atención primaria y especialmente si se considera que es donde se debe fortalecer, en mayor medida, la labor preventiva. Recalcó que no se busca

Segundo Informe de Comisión de Constitución

generar nuevas rutinas dentro del ejercicio clínico, sino que incorporar elementos a la rutina (como sería aportar mayores elementos a una investigación o depositar una alerta en el sistema integrado de gestión).

Concordó con sus dichos la Honorable Senadora señora Allende, aludiendo a que la atención primaria es la más masiva, la puerta de entrada al sistema proveedor de salud y donde se puede realizar de mejor forma la prevención.

En el mismo sentido se pronunció el Honorable Senador señor Walker, quien acotó que lo peor que puede ocurrir es la derivación de mujeres en situación de riesgo desde la atención primaria a la secundaria o al Hospital, ya que, de lo contrario, se produce una victimización secundaria. Consignó que es preferible que se encuentre expresamente establecido en la ley que se trata de una obligación preferente de la atención primaria de salud.

El Honorable Senador señor Galilea solicitó una explicación en torno a que anteriormente el proyecto trata la prevención en el ámbito de la salud, educación y policías, por lo que no se entiende la necesidad de repetir tales materias en el mismo cuerpo legal. Cuestionó si aquello no complejiza en exceso el texto.

La señora Ministra de la Mujer y la Equidad de Género explicó que el proyecto describe diferentes momentos de las labores que posee el Estado y obligaciones que ha asumido en torno a la violencia de género contra las mujeres. En tal sentido, mencionó como diferentes instancias a la prevención, atención, reparación y sanción o persecución penal, las que comprenden diferentes labores y compromisos que debe asumir el Estado en atención a lo consagrado en convenios internacionales y no son las mismas tareas las que se desglosan de aquello. En razón de lo anterior, aquel es el orden del proyecto en discusión. Indicó que se regula con base en 30 años de legislación, evidencia y análisis de 10 años desde el informe del Circuito Intersectorial de Femicidio y sendos informes del Banco Mundial cuando analiza la oferta.

Continuó su análisis señalando que con una atención bien formulada se previene situaciones más graves. Añadió que 3 Planes de Igualdad consecutivos en el Estado muestran que, a diferencia de otros tipos de políticas públicas, en las decisiones sobre violencia contra las mujeres se debe ser muy específico ya que existe un desconocimiento del fenómeno, por lo que la capacitación y formación forma parte de los compromisos de este Gobierno y de las obligaciones que ha adquirido el Estado.

En tal sentido, relató que el presente Gobierno se ha impuesto una meta ambiciosa en conjunto con el Registro Civil de capacitar a 100.000 funcionarios públicos en la materia durante su período.

El Honorable Senador señor Galilea solicitó, en todo caso, revisar el proyecto en las materias que sean repetitivas, con la finalidad de sintetizar, agrupar materias y simplificar su entendimiento posterior.

La señora Ministra del ramo explicó al Honorable Senador que esa tarea ya se ha llevado a cabo por medio de innumerables indicaciones, en atención a la larga tramitación del presente proyecto. Observó que no se trata de reiteración sino de precisión, pero siempre se puede revisar.

Puesta en votación la indicación, fue aprobada por la mayoría de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti) y Pascual, y señores Cruz-Coke, Galilea (Núñez), Prohens, Sanhueza y Walker. Se pronunció en contra la Honorable Senadora señora Ebensperger.

Al fundar su voto en contra, la Honorable Senadora señora Ebensperger dio por reproducidos sus argumentos previos y señaló que, si bien se comprenden los dichos en torno a la atención primaria, aquella puede ser una obligación del Ministerio de Salud desde un inicio y una obligación existe o no, pero no puede existir especialmente respecto de un organismo.

Inciso segundo

La indicación N° 54, del Honorable Senador señor Galilea, plantea suprimir la expresión “o provocados”.

La indicación fue retirada por su autor.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

La norma aprobada se consigna como nuevo artículo 18.

Artículo 18

Seguidamente, la Comisión de la Mujer y Equidad de Género aprobó un precepto que establece las obligaciones de protección y atención en el ámbito de la educación. Este precepto establece que el Ministerio de Educación, en el ámbito de sus competencias, adoptará las medidas necesarias para que los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado en todos sus niveles educativos puedan detectar y responder frente a hechos de violencia que afecten a los miembros de su comunidad educativa, para lo cual podrá además actuar en cooperación con otras instituciones públicas y privadas.

El Ministerio de Educación definirá las acciones necesarias para que las instituciones de educación en todos sus niveles respondan oportunamente a las situaciones de violencia detectadas.

Agrega que las personas señaladas en la letra e) del artículo 175 del Código Procesal Penal deberán dar cumplimiento al deber de denuncia en él establecido, y entregar a las mujeres información acerca de las instituciones dedicadas a la protección y atención de la violencia contra las mujeres referidas en el inciso anterior.

Finalmente, estatuye que el Ministerio de Educación velará por la incorporación a un nuevo establecimiento de aquellos estudiantes que cambiaron de domicilio debido a hechos de violencia previstos y sancionados en el artículo 5° de la ley N°20.066, que les afecten directamente o a personas a cargo de su cuidado, conforme a las normas establecidas para el proceso de admisión de los y las estudiantes de establecimientos educacionales que reciben subvención a la educación gratuita o aportes del Estado.

La indicación N° 55, de S.E. el Presidente de la República, reemplaza este artículo por el siguiente:

“Artículo 18.- Obligaciones especiales de atención y protección de salud para víctimas de violencia sexual. El Ministerio de Salud y los prestadores de salud, en el marco de sus respectivas competencias, procurarán dictar medidas de regulación, gestión y acción clínica orientadas a la atención de salud física y psicológica a las víctimas de violencia sexual.

Los prestadores de salud procurarán que las medidas, acciones o servicios referidos sean prestados por personal especializado para la atención de víctimas de violencia de género, adoptando las medidas necesarias para reducir o eliminar la victimización secundaria, y registrando adecuadamente en la ficha clínica de la paciente toda información que pudiera ser útil en un procedimiento posterior judicial o administrativo. En la atención de las víctimas de violencia sexual se velará por el adecuado resguardo de la evidencia que podría hacerse valer en un proceso administrativo o judicial.”.

Al iniciarse su estudio el Honorable Senador señor Galilea expresó que el presente se refiere a violencia sexual, por lo que en su inciso segundo la referencia a violencia de género debe ser a violencia sexual.

El Honorable Senador señor Sanhueza solicitó una aclaración en torno a que el artículo actual comprende a las obligaciones especiales en atención de protección y salud y el texto aprobado por la Comisión de Mujer del Senado decía relación con obligaciones especiales en atención y protección en el ámbito de la educación.

La Jefa de Cartera explicó que aquello se debe a que se incorporó anteriormente un artículo nuevo por lo que los demás números también se vieron modificados, y el artículo siguiente corresponde a las materias de educación.

Prosiguió señalando que el artículo propuesto posee como elemento fuerza modificar la referencia servicios de salud por prestadores de salud a fin de incluir los recintos privados y también eliminar la mención explícita al Servicio Médico Legal debido a que, con la implementación de las Unidades de Clínicas Forenses Hospitalarias en los servicios de salud, el correcto resguardo de la evidencia no es solo respecto del Servicio Médico legal sino de centros de salud y hospitales.

La Honorable Senadora señora Allende cuestionó la eliminación del Servicio Médico Legal de la norma, consultando cuántas existen y qué profesionales trabajan en las Unidades de Clínicas Forenses Hospitalarias.

La Ministra de la Mujer y Equidad de Género, señora Orellana, señaló que las Unidades de Clínicas Forenses Hospitalarias en servicios de salud se están instalando en todos los servicios regionales y hospitales regionales

Segundo Informe de Comisión de Constitución

base. Aquellas constituyen un complemento a la función del Servicio Médico Legal, en atención a que los peritajes especializados continúan en aquel servicio. Enfatizó en la importancia de aquella primera atención (prevención y posterior persecución penal) y la relevancia que se encuentre en el servicio de salud. Agregó que hoy existen 67 Unidades de Clínicas Forenses Hospitalarias en todo el país, y el proyecto es progresivo hasta que todos los recintos hospitalarios de nivel mediano posean una unidad. Incorporan médicos de turno, personal atingente del llamado (dependiendo del tipo de llamado o estudio forense requerido) con capacitación específica en atención y recolección de muestras relacionadas con violencia sexual (lo que permite mejorar su persecución penal).

En el mismo sentido, la Honorable Senadora señora Pascual reforzó lo sostenido por su antecesora ya que, en situaciones de violencia sexual, las víctimas no acuden al Servicio Médico Legal como primera instancia y en ello existe una pérdida de tiempo y recolección de prueba relevante para la posterior persecución. Incluso el personal del Servicio Médico Legal no siempre cuenta con capacitación para aquella primera acogida, por lo que esto viene a ser un refuerzo importante.

El Honorable Senador señor Sanhueza preguntó si está proyectado contar con suficientes salas de entrevistas videograbadas y si las pruebas recolectadas por aquellas unidades constituyen prueba válida frente a un tribunal, al igual como ocurre por el Servicio Médico Legal.

La Ministra del ramo, señora Orellana, expresó que el contar con salas de entrevistas videograbadas para niños y niñas forman parte de otra ley que opera en paralelo con las Unidades mencionadas, y que se implementan progresivamente. Destacó nuevamente la relevancia de contar con unidades especializadas en los servicios de salud ya que contar con personal especializado al momento de recolectar pruebas y redactar el parte médico puede hacer la diferencia en su persecución y en el establecimiento de medidas cautelares. Un buen reporte de datos desde el servicio de salud, explicó, ha arrojado un aumento en femicidios frustrados ya que antes se reportaban como otros delitos.

La Honorable Senadora señora Allende propuso que, en lugar de eliminar la referencia a Servicio Médico Legal, se pueda mantener junto a prestadores de salud para que se entienda como complementario a lo ya explicado, ante lo que el Ejecutivo se manifestó de acuerdo.

Conforme a lo planteado, las Comisiones Unidas acordaron someter a votación la indicación conforme a la siguiente redacción:

“Artículo 18.- Obligaciones especiales de atención y protección de salud para víctimas de violencia sexual. El Ministerio de Salud y los prestadores de salud, en el marco de sus respectivas competencias, procurarán dictar medidas de regulación, gestión y acción clínica orientadas a la atención de salud física y psicológica a las víctimas de violencia sexual.

Los prestadores de salud y el Servicio Médico Legal procurarán que las medidas, acciones o servicios referidos sean prestados por personal especializado para la atención de víctimas de violencia sexual, adoptando las medidas necesarias para reducir o eliminar la victimización secundaria, y registrando adecuadamente en la ficha clínica de la paciente toda información que pudiera ser útil en un procedimiento posterior judicial o administrativo. En la atención de las víctimas de violencia sexual se velará por el adecuado resguardo de la evidencia que podría hacerse valer en un proceso administrativo o judicial.”.

Puesta en votación la indicación con las modificaciones descritas, fue aprobada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti) y Pascual, y señores Cruz-Coke, Galilea (Núñez), Prohens, Sanhueza y Walker. Se pronunció en contra la Honorable Senadora señora Ebensperger.

Al justificar su voto en contra, la Honorable Senadora señora Ebensperger arguyó que no se comprende que únicamente se entregue atención a las mujeres víctimas de violencia sexual cuando ésta provenga del género y no por cualquier causa.

Artículo 19

Obligaciones de protección y atención. Para efectos de la protección de las mujeres frente a la violencia, los siguientes órganos del Estado, en el marco de sus competencias, adoptarán las siguientes medidas:

1. Los Ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, de Interior y Seguridad Pública y de Salud, dentro de sus

Segundo Informe de Comisión de Constitución

competencias, medios disponibles y a través de sus correspondientes organismos, implementarán servicios de asistencia a las mujeres víctimas de violencia y a las personas que se encuentren bajo su cuidado.

2. Los Ministerios de la Mujer y la Equidad de Género y de Justicia y Derechos Humanos promoverán políticas para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia. En el desarrollo de esta tarea, podrán suscribir convenios de cooperación con organismos como el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, Gendarmería de Chile, el Servicio Médico Legal, la Corporación de Asistencia Judicial, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, centros especializados de atención de la sociedad civil, entre otros.

La indicación N° 56, de S.E. el Presidente de la República, busca sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 19.- Obligaciones especiales de atención, protección y reparación de las víctimas de violencia de género en el ámbito de la educación. El Ministerio de Educación, en el ámbito de sus competencias, adoptará las medidas necesarias para que los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, en todos sus niveles y modalidades, puedan detectar y responder oportunamente frente a hechos de violencia de género que afecten a niñas y/o adolescentes que formen parte de su comunidad educativa, para lo cual podrá actuar en cooperación con otras instituciones públicas y privadas competentes.

Los establecimientos educacionales deberán disponer de procedimientos objetivos, establecidos en sus respectivos reglamentos internos, que consideren mecanismos de denuncia, investigación y sanción, y aseguren la protección de las víctimas de violencia de género. Estos procedimientos procurarán reducir o eliminar la victimización secundaria, para lo cual contarán con medidas formativas, de apoyo y acompañamiento a las víctimas. Además, deberán contemplar mecanismos efectivos para informar a las víctimas acerca de las instituciones dedicadas a la atención y protección ante casos de violencia de género.

Asimismo, los establecimientos educacionales deberán contar con protocolos y mecanismos coordinados de actuación y derivación de las víctimas a las instituciones públicas o privadas competentes cuando identifiquen o sospechen de un caso de violencia de género.

Las familias, cuidadores, profesionales y asistentes de la educación, así como los equipos docentes y directivos de los establecimientos educacionales, deberán informar las situaciones de violencia de género que afecten a las mujeres que forman parte de la comunidad educativa de las cuales tomen conocimiento, todo ello conforme al reglamento interno del establecimiento.

Tratándose de víctimas que son niñas o adolescentes, deberá darse cumplimiento al deber de información dispuesto en el inciso anterior, cuando las circunstancias del caso así lo ameriten y se asegure la protección de la víctima. Además, en estos casos, se procederá a la derivación de niñas y/o adolescentes a los órganos competentes de conformidad a lo establecido en la ley N° 21.430, sobre Garantías y Protección Integral de los de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y la ley N° 21.302, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.

Las personas que denuncien un hecho de violencia de género, de conformidad a la letra e) del artículo 175 del Código Procesal Penal, deberán entregar a las víctimas información acerca de las instituciones dedicadas a la atención y protección ante casos de violencia de género.

El Ministerio de Educación velará por la incorporación a un nuevo establecimiento escolar de los y las estudiantes que cambiaron de domicilio debido a hechos de violencia previstos y sancionados en la ley N° 20.066 de Violencia Intrafamiliar, así constatados por un tribunal, que les afecten directamente o a las personas que tienen su cuidado, conforme a las normas establecidas para el proceso de admisión de los y las estudiantes de establecimientos educacionales que reciben subvención a la educación gratuita o aportes del Estado.”.

En relación con la indicación, el Honorable Senador señor Walker relató a la Comisión un caso de violencia intrafamiliar ocurrido en La Serena donde una profesora de castellano de un importante colegio fue atropellada por su expareja a pesar de existir una prohibición de acercamiento, frente a lo cual consultó si le resulta aplicable el artículo en comento al hacer referencia a la comunidad educativa en forma amplia y no únicamente a los niños y niñas.

La señora Ministra de la Mujer y Equidad de Género explicó a la Comisión que se evita hacer referencias a casos ocurridos antes de conseguir patrocinio como Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, ya que, en

Segundo Informe de Comisión de Constitución

ocasiones, la referencia al caso por medios públicos es un obstáculo al ser visto como utilización mediática de un hecho doloroso. Estableció que aquel caso se encuentra incluido en el artículo.

Al no existir mandato de protocolo por mandato obligatorio, dijo, existe una normativa entregada por la Superintendencia de Educación, la que se observa como insuficiente en cuanto al manejo previo de la crisis al intentar tomar los resguardos del caso y evitar terminar con una denuncia en la Fiscalía Nacional.

La Honorable Senadora señora Allende destacó la importancia del reforzamiento previo y contar con protocolos, ya que cada situación es muy compleja al interior de una institución educativa.

El Honorable Senador señor Galilea preguntó si es posible no llegar al Ministerio Público y si la ley tiene resulta la problemática a nivel de establecimiento escolar, por el gran impacto que posee en toda comunidad escolar el que existan conductas de este tipo. Las leyes respectivas se hacen cargo o entregan herramientas para que las comunidades escolares puedan resolver correctamente este tipo de situaciones.

Enseguida hizo notar que el inciso primero del artículo 19 se refiere a niñas y adolescentes, el inciso segundo se refiere a toda la comunidad escolar, y su inciso quinto nuevamente habla de niños y adolescentes, proponiendo revisar la redacción del artículo.

La Jefa de Cartera hizo hincapié en la obligación que poseen los funcionarios de la educación de denunciar cualquier hecho que sea constitutivo de delito. Se refirió a crisis en comunidades educativas por el trato recibido a estudiantes mujeres y la falta de herramientas que existen en los establecimientos educacionales para abordar debidamente tales crisis. Planteó que, de existir formas de contención y dar debido curso a inquietudes o requerimientos, no existen escaladas.

Destacó la importancia de incluir en el texto un mandato específico de prevención a nivel legal, ya que existe un escenario de conflicto escolar en relación al género.

En cuanto a la duda de redacción, explicó, se trata de un mandato de priorización y reforzamiento, pero se revisará la redacción.

Enseguida, la Honorable Senadora señora Pascual valoró que la indicación asumió verbos rectores imperativos como adoptará y deberá. En tal sentido, preguntó por las razones del verbo “velará” contenido en el inciso octavo, para que el niño posea un nuevo establecimiento escolar y si es posible cambiar tal verbo con un imperativo mayor.

Además, comentó que parece correcto el orden y las referencias de la indicación propuesta.

En una sesión posterior, la señora Ministra de la Mujer y Equidad de Género presentó una nueva propuesta de redacción del siguiente tenor:

“Obligaciones especiales de atención, protección y reparación de las víctimas de violencia de género en el ámbito de la educación. El Ministerio de Educación, en el ámbito de sus competencias, adoptará las medidas necesarias para que los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, en todos sus niveles y modalidades, puedan detectar y responder oportunamente frente a hechos de violencia de género que afecten a la comunidad educativa, especialmente respecto de niñas y adolescentes, para lo cual podrá actuar en cooperación con otras instituciones públicas y privadas competentes.

Los establecimientos educacionales deberán disponer de procedimientos objetivos, establecidos en sus respectivos reglamentos internos, que consideren mecanismos de denuncia, investigación y sanción, y aseguren la protección de las víctimas de violencia de género. Estos procedimientos procurarán reducir o eliminar la victimización secundaria, para lo cual contarán con medidas formativas, de apoyo y acompañamiento a las víctimas. Además, deberán contemplar mecanismos efectivos para informar a las víctimas acerca de las instituciones dedicadas a la atención y protección ante casos de violencia de género.

Asimismo, los establecimientos educacionales deberán contar con protocolos y mecanismos coordinados de actuación y derivación de las víctimas a las instituciones públicas o privadas competentes cuando identifiquen o sospechen de un caso de violencia de género.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Las familias, cuidadores, profesionales y asistentes de la educación, así como los equipos docentes y directivos de los establecimientos educacionales, deberán informar las situaciones de violencia de género que afecten a las mujeres que forman parte de la comunidad educativa de las cuales tomen conocimiento, todo ello conforme al reglamento interno del establecimiento. Las personas que denuncien un hecho de violencia de género, de conformidad a la letra e) del artículo 175 del Código Procesal Penal, deberán entregar a las víctimas información acerca de las instituciones dedicadas a la atención y protección ante casos de violencia de género.

Tratándose de víctimas que son niñas o adolescentes, deberá darse cumplimiento al deber de información dispuesto en el inciso anterior, cuando las circunstancias del caso así lo ameriten y se asegure la protección de la víctima. Además, en estos casos, se procederá a la derivación de niñas y/o adolescentes a los órganos competentes de conformidad a lo establecido en la ley N° 21.430, sobre Garantías y Protección Integral de los de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y la ley N° 21.302, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.

El Ministerio de Educación deberá velar por la incorporación a un nuevo establecimiento escolar de los y las estudiantes que cambiaron de domicilio debido a hechos de violencia previstos y sancionados en la ley N° 20.066 de Violencia Intrafamiliar, así constatados por un tribunal, que les afecten directamente o a las personas que tienen su cuidado, conforme a las normas establecidas para el proceso de admisión de los y las estudiantes de establecimientos educacionales que reciben subvención a la educación gratuita o aportes del Estado.”.

Enseguida, las Comisiones Unidas estuvieron a favor de someter a votación la indicación con las modificaciones propuestas.

Puesta en votación la indicación N° 56, fue aprobada con modificaciones por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Pascual y señores Huenchumilla, Prohens (Galilea) y Sanhueza. Se pronunció en contra la Honorable Senadora señora Ebensperger.

Al fundamentar su votación a favor, el Honorable Senador señor Huenchumilla hizo la prevención de que, en su opinión, la redacción no poseerá efectos jurídicos relevantes, sino que se trata, más bien, de una mera declaración. Enfatizó en que la norma adoptada señala que el Ministerio de Educación, en el ámbito de sus competencias, adoptará las medidas necesarias para que los establecimientos puedan detectar estas situaciones.

Se manifestó en contra la Honorable Senadora señora Ebensperger por las razones ya señaladas a lo largo de la tramitación del proyecto y, particularmente en este punto, expuso que se debe intentar prevenir todo tipo de violencia contra las niñas y adolescentes, especialmente en atención a que el bullying está en aumento y no solo buscar proteger de violencia en razón de su género.

Número 2

La indicación N° 57, de la Honorable Senadora señora Ebensperger, busca eliminar la expresión “entre otros”.

La indicación N° 57 retirada por su autora.

Artículo 20

Deberes de protección en el ámbito de la seguridad. El Ministerio Público, los Tribunales de Justicia, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar la debida protección de las mujeres víctimas de violencia, actuando dentro de sus respectivas competencias, conforme a lo dispuesto en el artículo 78 del Código Procesal Penal; artículos 1, 3 y 4 de la ley N°18.961, orgánica constitucional de Carabineros de Chile, y artículos 4 y 5 del decreto ley N°2.460, de 1979, ley orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile.

La Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de Chile, el Ministerio Público, Gendarmería de Chile y los tribunales de familia y los tribunales con competencia en lo penal deberán proveer todas las condiciones necesarias para que las mujeres víctimas de violencia puedan informar de forma expedita y oportuna cualquier incumplimiento de las medidas o diligencias decretadas en su beneficio y el de sus hijos y recibir la protección que resulte procedente, según corresponda. El cumplimiento de estas obligaciones deberá realizarse con riguroso respeto a la dignidad y privacidad de las víctimas o de quienes comparezcan en su nombre.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

La indicación N° 58, de S.E. el Presidente de la República, persigue reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 20.- Obligaciones de protección a las víctimas de violencia de género en el ámbito de la seguridad pública y penitenciaria y en la persecución penal. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Ministerio Público, los Tribunales de Justicia, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile, dentro de sus respectivas competencias, deberán adoptar las medidas para garantizar la debida protección de las víctimas de violencia de género.

La Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de Chile, el Ministerio Público, Gendarmería de Chile y los Tribunales de Justicia competentes deberán proveer de todos los canales de comunicación y condiciones necesarias para que las víctimas de violencia de género puedan informar, de forma expedita y oportuna, cualquier incumplimiento de medidas o diligencias decretadas a su favor por un Tribunal de la República, a efectos de velar por su cumplimiento.

El cumplimiento de estas obligaciones deberá realizarse con respeto a la dignidad y privacidad de las víctimas o de quienes comparezcan en su nombre, procurando reducir o eliminar su victimización secundaria.”.

La Honorable Senadora señora Allende consideró genérica la redacción del inciso segundo. En este sentido, consultó por la opinión del Ejecutivo.

La Ministra del ramo, señora Orellana, clarificó que la única diferencia entre la propuesta y el artículo 20 aprobado por la Comisión de Mujer del Senado, dice relación con la incorporación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública en la indicación y algunos aspectos menores de redacción. Fuera de ello, explicó, parece correcta la redacción de la indicación al concordar con lo aprobado en la Comisión de Mujer.

La Honorable Senadora señora Pascual consultó los deberes generales regulan correctamente qué ocurre con funcionarias de las policías y fuerzas armadas que son víctimas de violencia de género.

El Honorable Senador señor Prohens comentó que, usualmente, las medidas cautelares no se respetan y que los tribunales se demoran mucho en decretar tales medidas. Instó a la Comisión a intentar buscar que, en el momento en que se haga la denuncia, se disponga de inmediato una medida de resguardo.

La Jefa de Cartera explicó que las medidas cautelares son una de las materias abordadas por el proyecto en el Título III sobre acceso a la justicia y es de los elementos a los que se dedicó mayor análisis, con experiencias positivas en ciertos tribunales.

En adición a ello, destacó que la violencia contra las mujeres se está incorporando como delito de mayor connotación social, lo que permite su priorización dentro de la operación diaria de las policías.

En relación a mujeres policías y de fuerzas armadas, resaltó que tal regulación se encuentra incorporado en el Párrafo I del Título II, y en todo caso como funcionarias han sido incorporadas a la protección de las normas de acoso sexual y laboral por medio de la ratificación del Convenio 190.

El Honorable Senador señor Walker consideró pertinente la obligación de información asignada a las policías, Ministerio Público, Gendarmería y los tribunales, de cualquier incumplimiento de medidas o diligencias decretadas por un tribunal, consultando ante quien se informa.

La señora Ministra del ramo aclaró que se debe informar a los tribunales.

La Honorable Senadora señora Ebensperger estableció que quienes denunciar son las víctimas y la autoridad debe establecer los canales para que ellas, en forma segura, pueda informar.

La Honorable Senadora señora Pascual advirtió que la redacción intenta resolver la hipótesis en la que una víctima informe, ante una institución descrita, el incumplimiento de una medida cautelar. Sin perjuicio de ello, el inciso también da cuenta de informar diligencias decretadas en favor de la víctima, lo que no puede ser resorte de la víctima. Se mezclan ambas ideas.

El Honorable Senador señor Sanhueza explicó que se incorpora el derecho de la víctima de acudir ante cualquiera de aquellas instituciones para denunciar un incumplimiento de una medida cautelar, con lo que se obliga a tales

Segundo Informe de Comisión de Constitución

instituciones a proveer un canal específico para tales denuncias de incumplimientos. Indicó que no solo puede tratarse de la víctima, sino también un tercero en su nombre (evitando doble victimización).

Puesta en votación, la indicación fue aprobada con modificaciones por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti) y Pascual, y señores Cruz-Coke, Galilea (Núñez), Prohens, Sanhueza y Walker. Se pronunció en contra la Honorable Senadora señora Ebensperger.

Al fundar su voto, la Honorable Senadora señora Pascual solicitó conocer la regulación incorporada en torno a violencia que puedan vivir mujeres dentro de las policías y fueras armadas.

Luego, la Honorable Senadora señora Ebensperger se manifestó en contra de la indicación por las razones ya señaladas y por la eliminación, en su texto, de la referencia a protección de “mujeres víctimas de violencia” y su reemplazo por “víctimas de violencia de género”.

Artículo 21

Ante hechos de violencia contra las mujeres, la Policía de Investigaciones de Chile y Carabineros de Chile deberán proceder, sin previa orden, informando de inmediato y por el medio más expedito posible al Ministerio Público, conforme lo dispuesto en el artículo 84 del Código Procesal Penal, debiendo las policías prestar auxilio inmediato y directo a la víctima y detener, cuando proceda, a quien haya cometido la agresión, cumpliendo íntegramente con lo dispuesto en el artículo 83 y 228 del mismo cuerpo legal, y el artículo 83 de la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia.

Los funcionarios que realicen la detención deberán entregar a la víctima información completa acerca de sus derechos y la oportunidad para ejercerlos, especialmente su derecho a ser oída en la audiencia de control de legalidad de la detención a realizarse, en caso de haber sido detenido el agresor, proporcionándole todos los datos necesarios para facilitar su comparecencia.

Además, se deberá trasladar a la mujer al servicio de salud, cuando sea procedente, entregarle información completa acerca de sus derechos y la oportunidad para ejercerlos y, en caso de haber denuncia, registrar ésta de forma completa, en los términos expresados por la denunciante. El parte policial se redactará de la manera más completa posible y consignará en forma exhaustiva los hechos y las diligencias realizadas, e incluirá los medios de prueba recabados. Asimismo, el parte policial evitará cualquier inducción o cuestionamiento del relato de la denunciante y registrará en detalle información acerca de posibles testigos de su círculo familiar, vecindario, laboral u otro pertinente.

En caso de que los hechos de violencia tengan lugar en recintos penitenciarios, Gendarmería de Chile deberá prestar asistencia y protección a la o las víctimas, trasladar a la mujer al servicio de salud, cuando sea procedente, entregarle información sobre sus derechos y la oportunidad para ejercerlos, registrar la denuncia en los términos expresados por la afectada evitando cualquier cuestionamiento a su relato, recabar los medios de prueba, y cumplir especialmente con lo dispuesto en los artículos 173 y 175 del Código Procesal Penal en lo relativo a las denuncias, así como con lo establecido en el artículo 79 del mismo cuerpo normativo, en lo que dice relación con el desarrollo de sus actuaciones en la investigación de eventuales hechos constitutivos de delitos.

La indicación N° 59, de S.E. el Presidente de la República, propone sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 21.- Obligaciones especiales de atención y protección a las víctimas de violencia de género en el ámbito laboral. Los órganos y servicios del Estado encargados de la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral, en especial de las materias referidas a los derechos fundamentales de los trabajadores y las trabajadoras, deberán entregar directrices de carácter obligatorio sobre la debida diligencia en los procedimientos de investigación y sanción por denuncia de hechos de violencia de género y acoso en el trabajo.

Los reglamentos internos de orden, higiene y seguridad deberán adecuar los procedimientos de investigación sobre violencia de género y acoso en el trabajo, a fin de dar cumplimiento a las obligaciones de debida diligencia y de no victimización secundaria de la víctima. La Superintendencia de Seguridad Social impartirá instrucciones para tal efecto, las que deberán disponerse preferentemente en formato electrónico.

En los casos en que exista un proceso judicial o administrativo por violencia de género en sede laboral, el empleador, sea este público o privado, deberá adoptar las medidas necesarias para proteger a la denunciante,

Segundo Informe de Comisión de Constitución

reducir o eliminar la victimización secundaria y evitar represalias, para la protección de las personas involucradas. Además, en caso de que fuera procedente, el empleador deberá denunciar ante el organismo competente el incumplimiento de las medidas cautelares, establecidas en el artículo 27 de esta ley, que hayan sido decretadas por un tribunal con competencia en lo laboral.

Para todos los efectos, la Dirección Nacional del Servicio Civil, conforme al literal q) del artículo 2 de la ley N° 19.882, que Regula nueva Política de Personal a los Funcionarios Públicos que indica, podrá solicitar a todos los Ministerios y sus Servicios dependientes o relacionados, contar con procedimientos y estándares que permitan prevenir y denunciar y abordar hechos de violencia de género en los espacios de trabajo.”.

La Honorable Senadora señora Pascual recordó que, en las definiciones de violencia, al referir a la violencia laboral, su definición resultaba más definida para el sector privado y no así para el empleador público. Relacionado con ello, destacó que su tercer inciso da cuenta del empleador público y privado.

Puesta en votación, la indicación fue aprobada con enmiendas por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti) y Pascual, y señores Cruz-Coke, Galilea (Núñez), Prohens, Sanhueza y Walker. Se pronunció en contra la Honorable Senadora señora Ebensperger.

Al fundar su voto en contra, la Honorable Senadora señora Ebensperger da por reproducidas las razones ya entregadas con anterioridad.

oooo

EPÍGRAFE DEL PÁRRAFO III DEL TÍTULO II, NUEVO

La indicación N° 60, de S.E. el Presidente de la República, consulta incorporar el siguiente epígrafe del Párrafo III del Título II, nuevo:

“Párrafo III.

Medidas de Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género”.

Puesta en votación la indicación, fue aprobada por la mayoría de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señoras Pascual y Núñez, y señores Huenchumilla, Prohens (Galilea) y Sanhueza. Se pronunció en contra la Honorable Senadora señora Ebensperger.

La Honorable Senadora señora Ebensperger indicó que vota en contra por las razones esgrimidas a lo largo del proyecto.

oooo

Artículo 22

Medidas de protección y atención para mujeres víctimas de violencia sexual. El Ministerio de Salud y los Servicios de Salud, en el marco de sus respectivas competencias, procurarán entregar, según corresponda, medidas de regulación, gestión y acción clínica orientadas a la atención de salud física y psicológica a las mujeres víctimas de violencia sexual.

La atención de las mujeres víctimas de violencia sexual procurará resguardar las evidencias adecuadas para hacerlas valer en el eventual proceso judicial. El Servicio Médico Legal, en el ámbito de sus competencias, adoptará las medidas necesarias para dar cumplimiento a esta disposición. En el caso de niñas y adolescentes mujeres, se tendrá en especial consideración la ley N°21.057, que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales.

El Ministerio de Salud procurará que las medidas, acciones o servicios referidos sean prestados por personal especializado y formado con perspectiva de género y violencia contra las mujeres, procurando evitar especialmente situaciones de revictimización y procurando, también, registrar adecuadamente en la hoja clínica toda información que pudiera ser usada posteriormente en el curso del procedimiento.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

La indicación N° 61, de S.E. el Presidente de la República, persigue reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 22.- Comisión de Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género. Existirá una Comisión de Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género, a la que le corresponderá la coordinación a nivel nacional de las medidas adoptadas por el Estado para la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género y la atención, protección y reparación de las víctimas de esta.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género será el órgano que presida esta Comisión, y en esa calidad, deberá liderarla, convocarla y hacer seguimiento de los acuerdos alcanzados en esta, los que quedarán consignados en un acta pública que se levantará luego de cada sesión.

La Comisión de Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género, además del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, estará integrada por representantes de los siguientes organismos:

- a. Poder Judicial;
- b. Ministerio Público;
- c. Ministerio del Interior y Seguridad Pública;
- d. Ministerio de Hacienda;
- e. Ministerio de Educación;
- f. Ministerio de Salud;
- g. Ministerio de Desarrollo Social y Familia;
- h. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;
- i. Ministerio del Trabajo y Previsión Social
- j. Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género
- k. Carabineros de Chile; y,
- l. Policía de Investigaciones de Chile.

Adicionalmente, la Comisión de Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género, a través de su presidencia, de oficio o a petición de alguno de sus miembros, podrá convocar a las instituciones y/o a los órganos autónomos con competencias en las materias que conoce la referida Comisión, así como también, a representantes de la sociedad civil y/o a expertas y expertos en la materia.

La Comisión de Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género sesionará ordinariamente en forma bimensual y podrá sesionar de manera extraordinaria, previa citación fundada de la presidencia. El trabajo de dicha Comisión podrá concluir en propuestas de coordinación.

Un reglamento expedido por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género establecerá las normas necesarias para el funcionamiento de la Comisión de Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género.”.

En relación con la indicación, el Honorable Senador señor Prohens preguntó cuál Ministerio se mantendría en el listado en caso de dividir el actual Ministerio del Interior y Seguridad Pública en el Ministerio del Interior y el Ministerio de Seguridad Pública.

La Jefa de Cartera explicó que deben quedar ambos Ministerios incluidos en el listado.

La señora Presidenta de la Comisión concordó con la relevancia de que permanezcan ambos Ministerios en el listado.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

La señora Ministra del ramo explicó que corresponde integrar a ambos Ministerios y que, por medio de la indicación, se persigue crear una nueva entidad -que no se encuentra considerada en el proyecto original- relacionada con el trabajo de gestión e innovación institucional que se está llevando a cabo en conjunto con el Banco Mundial.

Recordó que una de las constataciones del análisis “Hoja de Ruta para el Diseño de una Plataforma Integrada de Gestión de Casos de Violencia contra las Mujeres para el Estado Chileno” dice relación con la falta de articulación interinstitucional, lo que se ha subsanado -en parte- por medio del Circuito Intersectorial del Femicidio, pero hoy se busca dotar de reglas claras a una Comisión.

Además, afirmó que se busca operativizar -con efectos directos- el cómo se acerca a las víctimas y cómo se recaba la primera evidencia, ya sea para decretar medidas cautelas efectivas y pertinentes a la gravedad del caso al haber sobrevivientes y cómo se dictan medidas de prisión preventiva, formalización, o audiencia de control de detención que sean efectivas.

Destacó asimismo la importancia que aquella instancia no se encuentre únicamente integrada por los órganos de Administración del Estado sino también por sus organismos autónomos (Ministerio Público y Poder Judicial), los que son claves y críticos para la atención de la violencia contra las mujeres -respondiendo al estándar que se exige por la Convención de Belem Do Pará-, y que posea un carácter técnico. Hizo notar que es importante que exista una respuesta articulada ante la violencia contra las mujeres, que posea continuidad, carácter técnico y tratamiento de política de Estado más allá del Gobierno de turno.

Llamó a la Comisión a integrar en el presente análisis la indicación N° 24 de la Honorable Senadora señora Allende en relación a la participación de la sociedad civil, razón por la cual sugirió intercalar un nuevo inciso sexto del siguiente tenor: “La Comisión destinará, al menos una sesión ordinaria semestral, para escuchar a personas expertas, académicas y representantes de la sociedad civil, para que se pronuncien sobre la situación de las mujeres, el ejercicio de sus derechos humanos y de la equidad de género a nivel nacional, regional y local.”.

De lo anterior, se desprende que la redacción sería del siguiente tenor:

“Artículo 22.- Comisión de Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género. Existirá una Comisión de Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género, a la que le corresponderá la coordinación a nivel nacional de las medidas adoptadas por el Estado para la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género y la atención, protección y reparación de las víctimas de esta.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género será el órgano que presida esta Comisión, y en esa calidad, deberá liderarla, convocarla y hacer seguimiento de los acuerdos alcanzados en esta, los que quedarán consignados en un acta pública que se levantará luego de cada sesión.

La Comisión de Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género, además del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, estará integrada por representantes de los siguientes organismos:

- a. Poder Judicial;
- b. Ministerio Público;
- c. Ministerio del Interior y Seguridad Pública;
- d. Ministerio de Hacienda;
- e. Ministerio de Educación;
- f. Ministerio de Salud;
- g. Ministerio de Desarrollo Social y Familia;
- h. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;
- i. Ministerio del Trabajo y Previsión Social;

Segundo Informe de Comisión de Constitución

j. Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género;

k. Carabineros de Chile; y,

l. Policía de Investigaciones de Chile.

Adicionalmente, la Comisión de Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género, a través de su presidencia, de oficio o a petición de alguno de sus miembros, podrá convocar a las instituciones y/o a los órganos autónomos con competencias en las materias que conoce la referida Comisión, así como también, a representantes de la sociedad civil y/o a expertas y expertos en la materia.

La Comisión de Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género sesionará ordinariamente en forma bimensual y podrá sesionar de manera extraordinaria, previa citación fundada de la presidencia. El trabajo de dicha Comisión podrá concluir en propuestas de coordinación.

La Comisión destinará, al menos una sesión ordinaria semestral, para escuchar a personas expertas, académicas y representantes de la sociedad civil, para que se pronuncien sobre la situación de las mujeres, el ejercicio de sus derechos humanos y de la equidad de género a nivel nacional, regional y local.

Un reglamento expedido por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género establecerá las normas necesarias para el funcionamiento de la Comisión de Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género.”.

En relación con la propuesta, el Honorable Senador señor Huenchumilla hizo presente a la Comisión que, en la tramitación de otro proyecto de ley, al momento de crear un nuevo órgano que sería integrado asimismo por el Poder Judicial, la Corte Suprema consideró que aquel Poder no puede integrarse como Poder Judicial en tal nuevo órgano en atención a que sus facultades jurisdiccionales se encuentran en conflicto con la opinión que se solicitaría en aquella instancia, ya que posteriormente podrían ser conocidas en sede jurisdiccional. Por ello, afirmó, tal Poder no se mostró partidario de su incorporación como Poder Judicial en un órgano diferente por este tipo de materias. Por aquella razón, relató, no se le incluyó en tal nuevo órgano, y se puede estar en la misma situación en el actual proyecto.

Por tal razón, la Honorable Senadora señora Ebensperger consultó si tal comisión interinstitucional existía en el proyecto original, en atención a que tal informe original cuenta con informe de la Corte Suprema. Solicitó conocer su opinión en el tema en atención a que la duda es relevante.

En otro orden de ideas, la Honorable Senadora señora Pascual argumentó en favor de la propuesta al incluir un mandato explícito en materia de obligación de escuchar a la sociedad civil en el Comité Interministerial de Articulación, considerando que entrega mayor certeza a la sociedad civil (en atención a que el texto agrega previamente que se busca convocar a las instituciones y sociedad civil).

En relación a la consulta en relación al Poder Judicial, expuso que la Comisión de Articulación Interinstitucional no se define con un carácter vinculante, por lo que su integración posee por finalidad el entregar opinión, e incluso pueden darse opiniones contrapuestas por parte del Poder Judicial -y pueden quedar en acta-. Ello en resguardo de su autonomía e independencia.

El Honorable Senador señor Galilea expresó no poseer inconvenientes con la redacción de la indicación, sino con que -en su opinión- las comisiones interministeriales, de no ser vinculantes para las autoridades, pueden resultar como órganos sin un real impacto. Insistió en la necesaria búsqueda de la simpleza de la ley. Cuestionó además el rol que poseerá este órgano articulador en paralelo al rol que se asignó previamente al Ministerio del Trabajo y Registro Civil como entes articuladores.

La señora Ministra explicó que en el informe de la Corte Suprema remitido a propósito del presente proyecto, en su página 144, indica que la articulación interinstitucional es esencial y valiosa para la respuesta del Estado en materia de violencia.

En relación a observaciones en torno a la articulación interinstitucional, constató que se trata de un comité de carácter técnico y que por ende no dependerá de la concurrencia de las autoridades. Además, destacó que ha sido bastante valioso el rol del Poder Judicial en la comisión interinstitucional de articulación para llevar a cabo el

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos y para el monitoreo telemático, al no tratar materias de orden jurisdiccional.

Agregó asimismo que tal inclusión consiste en una de las recomendaciones realizadas por el Banco Mundial en su hoja de ruta crítica para la atención de la violencia contra las mujeres en Chile y el nuevo proyecto de sistema de gestión integral de casos en relación con violencia contra las mujeres.

El Honorable Senador señor Huenchumilla dio por superada su duda en la medida en que el rol que posea el Poder Judicial se regule en un reglamento que salve el punto. Asimismo, concordó con que muchos de estos órganos (con múltiples participantes) poseen dificultades de operación, pero declaró que la ley posee no solo normas imperativas, sino que posee declaraciones de principios y es un principio el que la situación de la mujer está retrasada en Chile y se debe permear al conjunto de órganos estatales mediante una cultura distinta y que trascienda todos sus organismos.

La Honorable Senadora señora Allende resaltó que se trata de un órgano de carácter técnico y entregará continuidad y tratamiento de esta política de Estado, buscando además sensibilizar a cada instancia para que no exista un trabajo sectorial aislado. Se mostró partidaria de apoyar la propuesta y citó además su indicación número 24 por la relevancia que implica el crear instancias de participación ciudadana.

Enseguida, las Comisiones Unidas analizaron lo informado por la Corte Suprema en la materia, a saber: “la coordinación interinstitucional es esencial para otorgar seguridad y protección a las mujeres víctimas de violencia, por lo tanto, la creación de esta Comisión y la elaboración del Plan de Acción son positivos. Sin embargo, es necesario tener en consideración al menos tres cuestiones: 1. Evaluar el rol que tendrá el Poder Judicial en esta Comisión, considerando su autonomía como Poder del Estado. Las experiencias derivadas de las Comisiones creadas por la Ley N° 21.378 (de monitoreo telemático) y 21.389 (de registro de deudores de alimentos) revelan, por un lado, la necesidad de actuación de una de las más altas autoridades de la institución en estos espacios (para permitir una adecuada coordinación interna) y la excesiva carga de trabajo que ello implica para quienes participan. 2. Por otro lado, es necesario, resolver la forma en que el Poder Judicial va a participar en las decisiones de esta Comisión y resolver el tipo de obligaciones que va a poder asumir en un Plan de Acción de las características enunciadas, por las mismas razones derivadas de su autonomía constitucional y por su forma de funcionamiento interna. 3. Finalmente, parece adecuado plantear lo que significa para el Poder Judicial participar en multiplicidad de Comisiones, muestra de lo cual son los ejemplos de las leyes antes señaladas.”.

Puesta en votación, la indicación fue aprobada con modificaciones, por la mayoría de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señoras Allende, Núñez y Pascual y señores Cruz-Coke, De Urresti, Galilea, Huenchumilla, Prohens y Sanhueza. La Honorable Senadora señora Ebensperger se pronunció en contra.

Al fundar su votación a favor, el Honorable Senador señor Huenchumilla expuso que, de la lectura realizada al informe emitido por la Corte Suprema respecto del presente proyecto, se desprende la necesidad de que ambos Poderes de Estado concuerden una forma de participación.

o o o o

ARTÍCULO, NUEVO

La indicación N° 62, de S.E. el Presidente de la República, sugiere intercalar un artículo, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo ...- Funciones de la Comisión de Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género. Sin perjuicio de las funciones que a cada órgano del Estado le corresponde de conformidad a esta ley, serán funciones de la Comisión de Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género las siguientes:

1. Aprobar el Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género y sus modificaciones, y conocer el avance en su cumplimiento y evaluación.
2. Coordinar las medidas que adopten los órganos del Estado en el ámbito de sus competencias, relativas a la prevención de la violencia de género, atención y protección de las víctimas, conforme a la presente ley.
3. Informar a los órganos competentes acerca de las necesidades sectoriales que deban ser abordadas para dar

Segundo Informe de Comisión de Constitución

cumplimiento de los objetivos de esta ley.

4. Cumplir las demás funciones y tareas que esta u otras leyes le encomienden, en el ámbito de sus competencias.”.

En relación con la indicación, el Honorable Senador señor Galilea consultó qué ocurre si el Comité Técnico no aprueba o demora en aprobar el Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género y consideró que la medida incluida en el número 2 de la indicación excede del rol técnico del organismo.

En el mismo sentido, el Honorable Senador señor Cruz-Coke hizo mención de que participó de un Consejo que debía aprobar ciertas políticas nacionales, las que demoraban mucho en aprobarse. Por ello, preguntó qué ocurre con los demás numerales de no aprobarse el Plan referido.

La señora Ministra hizo hincapié en que la articulación institucional es un elemento medular que otorga sentido a la incorporación de la Comisión de Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género (que persigue contar con un monitoreo y seguimiento de disposiciones de la ley).

Destacó que uno de los principales objetivos de la ley es integrar los avances conseguidos por las anteriores generaciones de mujeres y consagrados por anteriores legislaturas, en un marco integrado que permita una acción eficaz no solo desde lo penal sino también desde el ámbito del abordaje preventivo y social.

Recordó que la indicación en torno al Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género es un artículo nuevo cuya importancia radica en que traslada una obligación que ya existe (se trata de un Plan normado y posee su mandato normativo en la ley N° 20.066 de violencia intrafamiliar) buscando armonizar aquella regulación para que no quede circunscrita a la violencia intrafamiliar, sino que abarque un marco general de violencia contra las mujeres en razón de su género.

Reveló a la Comisión que el Plan contenido en la ley sobre violencia intrafamiliar contiene una regulación que incluye acciones y medidas específicas, plazos de ejecución, órganos y cargos responsables de llevar a cabo y metas para sus acciones. En aquella norma, dijo, es el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género quien elabora y propone el Plan, evalúa, hace seguimiento y propone modificaciones, presta asistencia técnica a órganos para cumplimiento y dicta el decreto supremo con la aprobación del Plan, previa aprobación de la Comisión donde se comprometen las acciones sectoriales en materia de violencia.

En torno a la preocupación respecto del retraso en la dictación del Plan, resaltó que es importante (por el principio de continuidad del servicio público) que estos planes traspasen Gobiernos y se trate de políticas de Estado. En relación a las acciones que se deben tomar, indicó, se tratan de acciones muy concretas a resolver.

Mencionó además que un punto central para la Cartera que representa es el sistema de gestión integral, que trata precisamente de innovar -de acuerdo a recomendaciones de organismos internacionales- en cómo se administra o gestiona la acción del Estado respecto a violencia contra las mujeres (regulado en la indicación siguiente).

Insistió en que se busca articular en una única instancia todos los espacios que ya existen para cada ley. En la actualidad, explicó, debido a la no existencia de una ley marco, existe una regulación y gestión dispersa, lo que dificulta enormemente el trato al problema. En cambio, con una ley marco, se simplifica la gestión y articulación de los instrumentos existentes.

El Honorable Senador señor Galilea consultó si al tratarse de un Plan que ya existe y que se aprueba fuera de los márgenes de la Comisión de Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género (que aún no existe), corresponde la referencia incluida en el numeral 1 como “aprobar”, o más bien debe señalar “conocer y evaluar” el cumplimiento del Plan.

Enseguida, la Honorable Senadora señora Pascual valoró el establecimiento de acciones relacionadas con un Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género hacia las mujeres, y que aquellas se transformen en políticas de Estado y no de un Gobierno determinado. Previno que, en la ley N° 20.066, el plan es anual, por lo que es importante estipular tal diferencia. Concordó con el cambio en el verbo rector del número 1 desde “Aprobar” a “Conocer o Evaluar”.

El Honorable Senador señor Cruz-Coke cuestionó el que se persiga que el Plan Nacional de Acción contra la

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Violencia de Género sea cada 6 años, en situación que el plan referido en la ley N° 20.066 es anual. Hizo notar además la importancia que posee el incorporar formas por las cuales se realicen coordinaciones entre organismos y ministerios.

En torno al número 1, el Honorable Senador señor Huenchumilla mencionó que se trata de una política pública que persigue el Ejecutivo, y, por ello, de no aprobarse el Plan, las acciones que se supeditan a aquel no pueden realizarse, existiendo además una sanción política por un incumplimiento de una promesa.

En la misma dirección, la Honorable Senadora señora Allende recordó que la indicación de su autoría, N° 23, se relaciona con el deber de informar sobre políticas, planes y programas.

La Honorable Senadora señora Pascual ratificó que la ley N° 20.066 dispone que el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género es quien propone, al Presidente de la República, las políticas públicas para el cumplimiento de la ley que sanciona la violencia intrafamiliar, y, con ello, se siguen las obligaciones de implementar. Advirtió que, si bien no se expresa que el Plan debe ser anual, se convirtió en una práctica habitual. Reiteró la importancia de que se transforme en una política de Estado.

Luego, la Jefa del Departamento de Reformas Legales del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, señora Camila de la Maza, afirmó que a la Comisión de Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género le corresponde conocer el avance y cumplimiento del Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género, y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género lo elabora, propone y aprueba.

Destacó que, en experiencia de órganos del Estado que generan planes, cuando se aquel se presenta al Presidente de la República, debe ir a toma de razón y ello puede demorar más de 1 año, por lo que se decidió que se trate de un decreto supremo emitido por el Ministerio de la Mujer el que lo apruebe y que a la Comisión únicamente le corresponda su evaluación y seguimiento.

En torno al artículo 4° de la ley N° 20.066 sobre violencia intrafamiliar, explicó, el plan se refiere a la violencia intrafamiliar y se ha buscado extender sus márgenes para abordar otras formas de violencia -al no existir una ley marco-. Por el contrario, de existir una ley marco, advirtió, corresponderá establecer que hay violencia no únicamente en el contexto intrafamiliar sino en otras formas ya referidas en el proyecto. Además, adelantó que en las normas transitorias se busca derogar tal artículo 4° en atención a que la ley marco contemplará todas las formas de violencia contra las mujeres.

Frente a los recientes dichos, el Honorable Senador señor Huenchumilla cuestionó el que si el plan referido en la ley sobre violencia familiar se refiere únicamente a tal tipo de violencia, cómo aquel plan puede implicar un objetivo diferente -como es la violencia de género contra las mujeres-. Debe ser un plan diferente, subrayó, al ser el primero mucho más acotado que lo que se busca con el nuevo plan. Insistió en que los cambios sociales y culturales son más rápidos que la ley y que por ello se debe legislar con tal objetivo.

La señora Ministra del ramo llamó a considerar que entre la ley N° 20.066 y el actual proyecto de ley, median un conjunto de otros cuerpos normativos que han permitido ampliar -según las recomendaciones internacionales y el avance de la discusión respecto de la violencia contra las mujeres- lo que se entiende por violencia contra las mujeres basado en su género. Además, dijo, han ido cambiando las nociones de familia. Por ello, ante la urgencia de un fenómeno que es mucho más amplio que el Plan referido a violencia intrafamiliar, el Plan ha considerado acciones bastante más amplias que lo originalmente encomendado.

La señora Jefa del Departamento de Reformas Legales del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género agregó que no se trata de que una ley regule materias objeto de otra ley diferente, sino que va a permitir materializar una situación que -por la vía de los hechos- ha ocurrido (en ausencia de una regulación del fenómeno en su completitud). Remarcó que el plan debe comprometer acciones a nivel sectorial y el Ministerio lo articulará, buscando entregar armonía y coherencia a la acción estatal.

La Honorable Senadora señora Ebensperger subrayó que el punto en discusión se trata precisamente de la razón por la cual se ha manifestado contraria del presente texto legal.

Explicó que el título original del proyecto dice relación con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, con lo que contenía en su objeto todo tipo de violencia. Posteriormente, explicó, se fue delimitando su objeto, resultando esta ley marco en una ley limitada a la violencia de género contra las mujeres. Por ello, el plan nacional

Segundo Informe de Comisión de Constitución

para erradicar todo tipo de violencia no será tal, ya que la ley marco que lo direcciona se trata únicamente de la violencia de género.

Destacó que la presente ley únicamente busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres proveniente del género (y no toda la violencia), y que existe violencia contra las mujeres que no nacen del género que no contará con una política pública que vele por su erradicación.

La señora Ministra de la Mujer y Equidad de Género narró que la cartera a la que representa busca generar una ley marco por el derecho a las mujeres a una vida libre violencia en base a los avances conquistados en diversas áreas, resaltando que no se trata únicamente de avances discursivos en la sociedad. Destacó que se busca consolidar en un único cuerpo normativo aquello en lo que ha ido avanzando la sociedad y este mismo Congreso en más de 20 años. Por ello, el que se trate de violencia de género responde a tal evolución según lo amparado por el derecho internacional y cómo se ha ido actualizando el concepto de violencia contra las mujeres.

En virtud de ello, destacó, es que se pretende trasladar el plan desde una perspectiva limitada de violencia intrafamiliar a una visión más amplia con los nuevos tipos de violencia comprendidos en la presente iniciativa.

A su turno, la Honorable Senadora señora Núñez recordó el artículo 1 de la iniciativa describe su objeto, esto es, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra toda mujer en razón de su género. Por ello, la Honorable Senadora indicó que es de la mayor importancia contar un Plan y un texto normativo que abarque la violencia de género con una sanción determinada. Expresó que, al violentar a una mujer en razón de su género, también se afecta a su familia y la sociedad completa.

La Honorable Senadora señora Ebensperger resaltó que nadie puede estar en desacuerdo con los dichos de la Honorable Senadora que la antecedió en el uso de la palabra, sino que, por el contrario, bajo su consideración, hay más violencia contra la mujer que la cometida en razón de su género.

Subrayó que el buscar que este cuerpo normativo sea una ley marco -como decía en sus orígenes- para erradicar todo tipo de violencia y no solo respecto del género, hoy no se cumple. La presente iniciativa será una ley marco únicamente para erradicar la violencia contra la mujer en la medida que provenga de su género. Si esta Comisión mayoritariamente acordó que aquel es el ámbito de aplicación de la presente norma, dijo, no se debe establecer que producirá efectos en otras materias.

Reiteró que la presente iniciativa entonces no será la ley marco que erradique la violencia contra las mujeres, sino exclusivamente la proveniente de su género, y aquello fue la decisión de la mayoría de la Comisión (con la cual la Honorable Senadora se mostró en desacuerdo y arguyó que se trata de su razón principal para votar en contra de las indicaciones del presente proyecto).

La señora Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, planteó que la propuesta forma parte de un conjunto de indicaciones medulares del Ejecutivo, porque articulan las medidas previamente aprobadas en el párrafo uno y dos, sobre obligaciones de prevención y de atención, respectivamente. Además, dijo, las medidas de los primeros dos párrafos ya existían en el texto original, y en esta instancia se ha innovado al establecer un órgano coordinador que se encargue de su cumplimiento, en base a las recomendaciones del Banco Mundial.

La Comisión Interinstitucional, continuó la señora Ministra, es el órgano que se crea para ello, en tanto, materializará las obligaciones reguladas en el párrafo 1 y 2, y el sistema informático que dará soporte a las obligaciones descritas. Puntualizó que esta materia resulta fundamental para la gestión de la atención de las víctimas, al establecer solo una puerta de atención, coordinada con el resto de los actores institucionales con un sistema interoperable, en la misma línea del trabajo que ha desarrollado el sector municipal a través del modelo de Gestión Social Local, también desarrollado en conjunto con el Banco Mundial.

Sometida a votación, la indicación fue aprobada por la mayoría de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadoras señoras Allende (De Urresti) y Pascual, y señores Galilea (Prohens) y Sanhueza. Votó por el rechazo la Honorable Senadora señora Ebensperger.

o o o o

o o o o

Segundo Informe de Comisión de Constitución

ARTÍCULO, NUEVO

La indicación N° 63, de S.E. el Presidente de la República, plantea intercalar un artículo, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo ...- Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género. El Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género tendrá una duración de seis años y comprenderá el diseño y articulación de medidas sectoriales e intersectoriales destinadas a la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género y al fortalecimiento de la atención, protección, reparación y acceso a la justicia de estas.

El Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género contendrá, al menos, las medidas generales de prevención de la violencia de género contenidas en el artículo 9 de esta ley y, los objetivos de las medidas generales de atención, protección y reparación de la violencia de género, descritos en el artículo 16 de esta ley; debiendo identificar los derechos que se abordarán, las acciones y medidas específicas a ejecutar, los plazos de ejecución, los órganos y cargos responsables, así como las metas para sus acciones y medidas.

El diseño, implementación y evaluación del Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género deberá realizarse cumpliendo los principios establecidos en el artículo 4 de esta ley, incorporando el enfoque de género, de infancia, de derechos humanos y de interseccionalidad; y también, deberá contemplar mecanismos de participación y rendición de cuentas.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género deberá elaborar y proponer el Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género y presentarlo a la Comisión de Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género para su aprobación. Asimismo, deberá evaluarlo, hacer seguimiento a su implementación y proponer modificaciones, las que serán presentadas ante dicha Comisión. El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género también podrá prestar asistencia técnica a los diversos órganos para el cumplimiento de los compromisos incorporados en dicho Plan.

El Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género será sancionado mediante decreto supremo expedido por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, previa aprobación de la Comisión de Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género.”.

La Jefa del Departamento de Reformas Legales, señora De la Maza, hizo presente que el Ejecutivo presentó una indicación, signada N° 109, que busca derogar el artículo 4° de la ley N° 20.066, y cuyo contenido se propone reemplazar mediante la Indicación N° 63, al disponer de un Plan Nacional contra la Violencia, que abarcará todas las materias que la ley marco trata. En razón de lo anterior, para no duplicar regulaciones, se busca derogar el precepto de la ley sobre violencia intrafamiliar, para regularlo en el Plan Nacional general, que, además, será más amplio, al estar articulado por un órgano interinstitucional y contar con un mayor plazo de vigencia.

Comentó que la propuesta toma la experiencia obtenida a partir del Plan de Igualdad y del Plan de Violencia, para darle mayor vigor y efectividad a las acciones que se proponen.

Seguidamente, la Honorable Senadora señora Ebensperger recordó que en sesiones anteriores se advirtió que ya existe un plan anual, razón por la que resulta necesario aclarar la nueva regulación y de qué forma se evitarán contradicciones. Además, señaló, la ley N° 20.820 que crea el Ministerio de la Mujer, crea el Plan Nacional de Igualdad, que no se verá afectado por esta nueva normativa.

Para complementar, la Ministra del ramo, señora Orellana, comentó que el Plan Nacional de Acción contra la violencia hacia las mujeres, diseñado entre los años 2018 a 2022, se encuentra en proceso de ejecución. Este, dijo, cuenta con pequeñas diferencias de fraseo que adaptan el lenguaje de esta ley marco, pero incorpora los mismos elementos.

El Honorable Senador Galilea, acotó que el artículo 4 de la ley N° 20.066, que se propone derogar mediante la Indicación N° 109, trata sobre otros temas vinculados a la violencia intrafamiliar. Entonces, aseveró, no resulta conveniente suprimir el artículo 4 en su totalidad, porque versa sobre temas distintos al Plan.

La Ministra de la Mujer y la Equidad de Género señora Orellana, aclaró que esta indicación versa sobre el Plan

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Nacional de Acción en contra de la violencia de género, mientras que otra indicación busca derogar el artículo 4 de la ley N° 20.066, que se refiere a obligaciones genéricas, porque, además del Plan Nacional de Acción, establece deberes y obligaciones que tiene el Ministerio de la Mujer, a partir de su ley orgánica y de las normas aprobadas en la iniciativa en análisis. En concordancia con lo anterior, agregó, se propone derogar el precepto en su totalidad.

La Honorable Senadora señora Pascual pidió analizar pormenorizadamente el artículo 4 de la ley N° 20.066, en tanto, mandata al Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género a generar acciones concretas, y al derogarlo por completo, la regulación puede quedar desfasada. Enseguida, preguntó sobre la conveniencia de modificar el citado artículo, para que las medidas allí descritas las contemple el nuevo Plan Nacional de la Comisión Interinstitucional.

El Honorable Senador señor Sanhueza, preguntó al Ejecutivo si tiene intenciones de que el texto aprobado previamente por la Comisión de la Mujer y la Equidad de Género se mantenga en el proyecto de ley.

A su turno, el Honorable Senador señor Galilea puntualizó que la ley sobre violencia intrafamiliar tiene objetivos distintos a los de esta iniciativa, existiendo, por cierto, algunos en común. Entonces, al suprimir el artículo 4 completamente, se eliminan deberes del Ministerio de la Mujer en materia de prevención de la violencia intrafamiliar. Considerando lo anterior, pidió evaluar su eliminación.

La señora Ministra del ramo, estuvo de acuerdo en modificar la propuesta para suprimir únicamente el inciso segundo del artículo 4, cuando se debata acerca de la indicación N° 109. Efectivamente, insistió, la ley N° 20.066 establece la obligación del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género de crear este Plan, pero la misma ley orgánica de este servicio, le impide abordar cuestiones relativas a otras formas de violencia intrafamiliar, debiendo ceñirse a aquella vinculada a la violencia contra las mujeres.

Sometida a votación, la indicación fue aprobada por la mayoría de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadoras señoras Allende (De Urresti) y Pascual, y señores Galilea (Prohens) y Sanhueza. Votó por el rechazo la Honorable Senadora señora Ebensperger.

oooo

oooo

ARTÍCULO, NUEVO

La indicación N° 64, de S.E. el Presidente de la República, propone intercalar un artículo, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo ...- Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género. Facúltase al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género para crear y administrar un Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género, orientado a mejorar la respuesta estatal frente a ella, de forma integral e intersectorial con las instituciones que integran la Comisión para la Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género y los demás órganos de la Administración del Estado con competencias en materia de violencia de género. Dicho sistema deberá ser seguro, interoperable, de fácil acceso y encontrarse actualizado.

Los objetivos del Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género serán los siguientes:

1. La creación de un expediente único de organización de datos personales e información necesaria sobre los casos de violencia de género, con el fin de permitir el diseño y levantamiento de alertas tempranas respecto de las víctimas que estén siendo asistidas por los órganos del Estado con competencia para ello.
2. Proveer de la información necesaria para el diseño e implementación de mecanismos de priorización para la atención de víctimas de casos de violencia de género, según su nivel de riesgo.
3. Generar información anonimizada de datos estadísticos con el fin de analizar y evaluar el impacto de las políticas públicas orientadas a la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

La información contenida en el Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género estará disponible para las instituciones que integran la Comisión para la Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género y para el resto de los órganos de la Administración del Estado que cumplan funciones o intervengan en materia de violencia de género, siempre que hayan celebrado previamente un convenio de transferencia de datos con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, resguardando la confidencialidad de los datos, de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada. En dichos convenios se deberán especificar sus fundamentos legales, los fines concretos con los cuales se acuerda la transferencia de datos, la precisión del tipo de datos a transferir y el tratamiento específico que se les otorgará.

El Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género permitirá que, previa celebración de los convenios señalados en el inciso anterior, las instituciones que integran la Comisión para la Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género, puedan intercambiar por medios electrónicos, de manera interconectada y centralizada, dentro de sus respectivas competencias, los datos personales de las víctimas de violencia de género. En el marco de sus competencias, dichas instituciones deberán proporcionar la información necesaria para que este Sistema pueda operar de manera adecuada para el cumplimiento de sus funciones y fines.

Un reglamento expedido por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género regulará la estructura, información y contenido del sistema, las normas respecto a los requerimientos de información, y toda otra disposición que resulte necesaria para su adecuada administración y funcionamiento, incluyendo normas sobre seguridad de la información y actualización de esta.”.

La Honorable Senadora señora Allende valoró la propuesta para incorporar este sistema integrado, así como el resguardo de la privacidad de sus datos. Sin perjuicio de lo anterior, consultó si puede modificarse el término “anonimizada”.

La señora Ministra de la Mujer y la Equidad de Género explicó que se trata de un concepto utilizado en el área estadística, que se traduce en que el Estado nunca publicará datos que sean conducentes a la identidad de un ciudadano. Por ejemplo, el expediente único de una víctima es importante para desarrollar una política pública, al conocer su edad, estado, situación socioeconómica, su nivel de educación, entre otros, pero no su nombre. Por tanto, el nombre y rut, que son conducentes a su identidad, se eliminan del registro público que se entrega para la generación de estadísticas.

Enseguida, la Honorable Senadora señora Pascual se mostró a favor de la indicación, y se refirió a los motivos para celebrar convenios con las distintas instituciones, en tanto, resulta importante comprometerse con la confidencialidad de los datos, que no queda suficientemente resguardada por la circunstancia de que un Servicio forme parte de la Comisión. En segundo lugar, agregó, resulta relevante porque ciertas instituciones que no integrarán la Comisión podrán acceder a esos datos.

Sometida a votación, la indicación fue aprobada por la mayoría de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadoras señoras Allende (De Urresti) y Pascual, y señores Galilea (Prohens) y Sanhueza. Votó por el rechazo la Honorable Senadora señora Ebensperger.

o o o o

o o o o

ARTÍCULO, NUEVO

La indicación N° 65, de S.E. el Presidente de la República, plantea intercalar un artículo, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo ...- Datos personales de las víctimas registrados en el Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género. Los datos personales de las víctimas que se registren en el Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género revisten, para todos los efectos legales, el carácter de sensible y, salvo las disposiciones legales que autorizan su tratamiento, no podrán ser comunicados a terceras personas, con excepción de aquellas autorizadas por ley.

Las víctimas, respecto de su información, tendrán todos los derechos establecidos en el Título II de la ley N° 19.628 sobre Protección de la vida privada.”.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Sometida a votación, la indicación fue aprobada por la mayoría de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadoras señoras Allende (De Urresti) y Pascual, y señores Galilea (Prohens) y Sanhueza. Votó por el rechazo la Honorable Senadora señora Ebensperger.

o o o o

o o o o

ARTÍCULO, NUEVO

La indicación N° 66, de S.E. el Presidente de la República, busca intercalar un artículo, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo ...- Deber de reserva y confidencialidad respecto de la información y datos contenidos en el Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género. Sólo tendrán acceso al Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género el personal, ya sea que se desempeñe en su cargo en calidad de funcionario público o en virtud de una contratación a honorarios o un contrato de trabajo, que presten servicios en las instituciones que forman parte de la Comisión para la Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género o en el resto de los órganos de la Administración del Estado que cumplan funciones o intervengan en materia de violencia de género, siempre que se haya celebrado el respectivo convenio de transferencia de datos al que alude el artículo 26 de esta ley.

El personal que tenga acceso, de cualquier modo, al Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género deberá guardar reserva y secreto absoluto de la información y/o datos que tome conocimiento. Asimismo, le estará prohibido usar dicha información y/o datos en beneficio propio o de terceros.

Para efectos de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 125 de la ley N° 18.834, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra fijado por el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda, que Aprueba el Estatuto Administrativo, se estimará que los hechos que configuren infracciones a esta disposición vulnerarán gravemente el principio de probidad administrativa, sin perjuicio de las demás sanciones y responsabilidades que procedan.”.

El Honorable Senador señor Galilea opinó que el contenido del inciso primero resulta excesivo, porque no es conveniente que una ley detalle quienes tienen acceso o no a una determinada información, en tanto, se trata de una situación que puede variar. Así, sería conveniente señalar que tendrán acceso las personas autorizadas según un reglamento, que para tal efecto elabore el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.

La Honorable Senadora señora Pascual concordó con el señor Senador, y expresó que sería pertinente especificar los cargos o el tipo de función que se cumplen en un servicio, porque los términos que utiliza la propuesta, aluden a los tres tipos de relaciones laborales presentes en la administración pública.

En el mismo sentido, el Honorable Senador señor Galilea subrayó la inconveniencia de que la norma incluya a todos, resultando conveniente que de forma específica se aborden las excepciones y contra excepciones que puedan existir a través de un reglamento.

A su turno, la señora Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, arguyó que esta indicación se basa en recomendaciones del banco Mundial y en la experiencia obtenida a partir de la regulación del monitoreo telemático y del registro de deudores de pensiones. En la práctica ha quedado demostrado que hay que restringir lo más posible, porque se suelen romper las barreras institucionales, si se aumenta el número de organismos que pueden acceder, aumenta el riesgo, al tratarse de información muy sensible.

Por lo anterior, explicó, si se sigue la recomendación del señor Senador, tendría que dictarse un reglamento por cada servicio.

La Honorable Senadora señora Ebensperger mostró dudas sobre la amplitud de la redacción, pues incluye, por ejemplo, a todos los funcionarios del Poder Judicial.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Sobre este punto, la señora Ministra explicó que a esto se debe la frase “que cumplan funciones o intervengan en materia de violencia de género”, y recordó que uno de los objetivos de este sistema integrado de información es la generación de datos estadísticos.

Por otro lado, hizo presente que existen diversos tipos de contratos y relaciones laborales, que responde a la diversidad en el modelo de atención, al haber personal que es parte de un ejecutor privado, personal municipal, a honorarios y funcionarios públicos.

A continuación, el Honorable Senador señor Sanhueza subrayó la necesidad de salvaguardar información sensible, sin distinguir el tipo de funcionario o trabajador. No obstante, también habla de “aquellos que intervengan”, resultando posible que personas que no intervinieron accedan a la información, de forma regular o irregular. Estos supuestos quedarían fuera de la norma.

La Honorable Senadora señora Ebensperger, consideró que la propuesta busca ampliar la exigencia al resto de los funcionarios de la Administración del Estado, es decir, aquellos que no trabajan en la Comisión Interinstitucional, para luego limitarlos al señalar “que cumplan funciones en materia de género”.

La Ministra, señora Orellana, propuso modificar la ubicación de la frase “que cumplan funciones o intervengan en materia de violencia de género”, de manera tal que el inciso primero de la indicación se modifique en el siguiente sentido:

“Artículo 28- Deber de reserva y confidencialidad respecto de la información y datos contenidos en el Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género. Sólo tendrán acceso al Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género el personal que cumplan funciones o intervengan en materia de violencia de género, siempre que se haya celebrado el respectivo convenio de transferencia de datos al que alude el artículo 26 de esta ley, ya sea que se desempeñe en su cargo en calidad de funcionario público o en virtud de una contratación a honorarios o un contrato de trabajo, que presten servicios en las instituciones que forman parte de la Comisión para la Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género o en el resto de los órganos de la Administración del Estado.”

El Honorable Senador señor Galilea acotó la propuesta distingue entre aquellas personas que tienen acceso y las que trabajan en estos servicios; sin embargo, la ley de protección de datos personales no hace esta distinción, que puede resultar confusa, porque habla solo de “quienes trabajan en el tratamiento de datos personales”. Así las cosas, sugirió usar esa misma categorización.

La Honorable Senadora señora Ebensperger, indicó que, en su parecer, la propuesta busca determinar qué funcionario público tendrá acceso a los datos y, por otro lado, los deberes asociados.

La señora Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, insistió en que la indicación se basa en las recomendaciones del Banco Central, que ya ha implementado sistemas integrados de información en otros países, advirtiendo que la normativa vigente sobre protección de datos ha quedado atrás frente al desarrollo tecnológicos y los registros de datos personales.

Con la modificación propuesta, prosiguió la personera de Gobierno, la indicación propuesta resulta del siguiente tenor:

Artículo ...- Deber de reserva y confidencialidad respecto de la información y datos contenidos en el Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género. Sólo tendrán acceso al Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género el personal que cumplan funciones o intervengan en materia de violencia de género, siempre que se haya celebrado el respectivo convenio de transferencia de datos al que alude el artículo 26 de esta ley, ya sea que se desempeñe en su cargo en calidad de funcionario público o en virtud de una contratación a honorarios o un contrato de trabajo, que presten servicios en las instituciones que forman parte de la Comisión para la Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género o en el resto de los órganos de la Administración del Estado.

El personal que tenga acceso, de cualquier modo, al Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género deberá guardar reserva y secreto absoluto de la información y/o datos que tome conocimiento. Asimismo, le estará

Segundo Informe de Comisión de Constitución

prohibido usar dicha información y/o datos en beneficio propio o de terceros.

Para efectos de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 125 de la ley N° 18.834, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra fijado por el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda, que Aprueba el Estatuto Administrativo, se estimará que los hechos que configuren infracciones a esta disposición vulnerarán gravemente el principio de probidad administrativa, sin perjuicio de las demás sanciones y responsabilidades que procedan.”

El Honorable Senador señor Sanhueza, indicó que, de esta forma, se acota solo a quienes tienen acceso, lo que genera dudas al haber personas que tengan acceso por una vía diferente, sin tener responsabilidad.

Sobre esta observación, la señora De la Maza, subrayó que la propuesta habla de aquellos que “cumplen funciones” y “que intervengan”, en cualquier calidad, es decir, contempla todas las hipótesis, reforzando la protección de datos.

Sometida a votación, la indicación fue aprobada con modificaciones por la mayoría de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadoras señoras Allende (De Urresti) y Pascual, y señores Galilea (Prohens) y Sanhueza. Votó por el rechazo la Honorable Senadora señora Ebensperger.

oooo

TÍTULO V

ACCESO A LA JUSTICIA

EPÍGRAFE DEL TÍTULO V

La indicación N° 67, de S.E. el Presidente de la República, persigue suprimirlo.

Sometida a votación, la indicación fue aprobada por la mayoría de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadoras señoras Allende (De Urresti) y Pascual, y señores Galilea (Prohens) y Sanhueza. Votó por el rechazo la Honorable Senadora señora Ebensperger.

oooo

EPÍGRAFE DEL TÍTULO III, NUEVO

La indicación N° 68, de S.E. el Presidente de la República, propone incorporar el siguiente epígrafe del Título III, nuevo:

“TÍTULO III.

DEL ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS MUJERES FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO”.

Sometida a votación, la indicación fue aprobada por la mayoría de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadoras señoras Allende (De Urresti) y Pascual, y señores Galilea (Prohens) y Sanhueza. Votó por el rechazo la Honorable Senadora señora Ebensperger.

oooo

oooo

EPÍGRAFE DEL PÁRRAFO I DEL TÍTULO III, NUEVO

La indicación N° 69, de S.E. el Presidente de la República, sugiere incorporar el siguiente epígrafe del párrafo I del Título III, nuevo:

“Párrafo I.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

De las disposiciones generales”.

Sometida a votación, la indicación fue aprobada por la mayoría de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadoras señoras Allende (De Urresti) y Pascual, y señores Galilea (Prohens) y Sanhueza. Votó por el rechazo la Honorable Senadora señora Ebensperger.

o o o o

ARTÍCULO 23

Ámbito de aplicación. Las normas contenidas en este título se aplicarán, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 de esta ley, según corresponda:

1. A los hechos de violencia contra la mujer no constitutivos de delitos y a los procedimientos judiciales a que ellos den lugar.

2. A los hechos de violencia contra la mujer constitutivos de delitos y a los procedimientos judiciales a que ellos den lugar.

La indicación N° 70, de la Honorable Senadora señora Ebensperger, busca eliminarlo.

La indicación fue retirada por su autora.

La indicación N° 71, de S.E. el Presidente de la República, propone reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 23.- Ámbito de aplicación y competencia. Las normas contenidas en este título se aplicarán a la violencia física, sexual, psicológica y económica.

Las formas de violencia mencionadas en el inciso precedente que sean constitutivas de delito serán conocidas por tribunales con competencia en lo penal. Por su parte, aquellas que no sean constitutivas de delitos, serán conocidas por los tribunales u órganos competentes según la materia de que se trate.”.

La Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Orellana, expuso que la indicación se refiere al ámbito de aplicación de las normas contenidas en este título, restringiéndolo a las formas de violencia que ya tienen asociado un procedimiento en la ley, sean delito o no. Esto se traduce que se aplicarán en todos los procedimientos de familia, penales y del trabajo, pero no obsta a que no puedan aplicarse en otras sedes judiciales.

Esto, agregó, resulta relevante porque este proyecto contiene normas sobre acceso a la justicia, y regula materias como la relación entre tribunales de familia y penales.

La Honorable Senadora señora Ebensperger previno que existe un conflicto entre la normativa penal y de familia. Se puede verificar el supuesto en que una mujer que sufre violencia intrafamiliar denuncia estos hechos en el marco de un proceso penal y, paralelamente, el agresor puede interponer una demanda en tribunales de familia solicitando el cuidado personal y relación directa y regular de los hijos en común. Esto acarrea dificultades, por ejemplo, la exigencia de una mediación, aun existiendo una orden de alejamiento.

La señora Ministra de la Mujer y la Equidad de Género comentó que esos temas se abordan en otras normas del proyecto. Asimismo, puntualizó que la Corte Suprema se pronunció favorablemente sobre la indicación

El Honorable Senador señor Galilea solicitó analizar la materia con mayor detención, a la luz de lo dispuesto en la ley N° 20.066, sobre violencia intrafamiliar.

En la siguiente sesión, las Comisiones Unidas retomaron el debate de la indicación. Al respecto, la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género señora, Orellana, destacó que la propuesta no modifica la competencia de tribunales,

Segundo Informe de Comisión de Constitución

por el contrario, mejora la regulación existente, tomando en consideración recomendaciones formuladas por organismos internacionales. Por lo anterior, señaló, es importante tener presente que las definiciones de violencia contenidas en el Título I no necesariamente tienen un correlato en sede judicial, es decir, su propósito no es la judicialización, sino que extender la tutela estatal en materia de violencia.

En el mismo sentido, agregó, la referencia a los tribunales de familia se relaciona con hechos de violencia de género contra las mujeres, niños y niñas, en los contextos descritos en la ley N° 20.066; mientras que la referencia a los tribunales con competencia penal dice relación con la violencia de género contra mujeres y niñas, constitutiva de delito o falta. Lo anterior, precisó, no obsta que la violencia en el ámbito del trabajo pueda conocerse por tribunales laborales.

En relación al informe emitido por la Corte Suprema, continuó la personera de Gobierno, recomienda mejorar la coordinación entre tribunales de familia y de garantía, así como la derivación de causas, ya que esta dualidad dificulta el acceso a la justicia por la escasa interacción entre ambos sistemas. Así las cosas, no se busca crear nuevas competencias, sino que mejorar la interacción entre los sistemas de familia y penal.

Seguidamente las Comisiones tuvieron en consideración lo señalado por la Corte Suprema respecto a este artículo e indicación, a saber: “Como se puede observar, la propuesta de artículo 23 aprobada por la Comisión Especial se remite a la definición de violencia contra las mujeres del artículo 3 de la iniciativa y circunscribe su aplicación distinguiendo claramente entre los hechos de violencia contra las mujeres que son constitutivos de delito y los que no lo son, agregando que se aplicará a los procedimientos judiciales a que estos hechos den lugar, no obstante, no especifica o delimita los tipos de procedimientos o la materia del tribunal competente. Lo natural u obvio sería que se esté refiriendo a los procedimientos penales en caso de hechos constitutivos de delitos, para los cuales serán competentes los juzgados de garantía y los tribunales de juicio oral en lo penal (y Cortes de Apelaciones y Corte Suprema) y en caso de hechos no constitutivos de delito, lo usual debiera ser que concierna a los juzgados con competencia de familia, no obstante lo cual, al no haber esa especificación que delimite la aplicación de esta ley a determinado tipo de tribunales o competencias, se podría eventualmente aplicar a todas las materias y competencias, en la medida que se invoquen circunstancias constitutivas de violencia contra las mujeres.

En ese sentido, dada la amplitud con que se construye el ámbito de aplicación de las disposiciones, pareciera recomendable que se especifiquen, delimiten o aclaren los tipos de procedimientos judiciales a los que se refiere para efectos de determinar a los tribunales competentes a los cuales eventualmente se les puede aplicar la ley.

Además, al igual que en la ley N° 20.066, la ley no regula con claridad qué criterios deben utilizar los funcionarios policiales para determinar si el hecho denunciado es o no constitutivo delito y, en consecuencia, la derivación a una sede u otra se erige como uno de los primeros problemas al momento de iniciar el proceso.

En relación a la indicación del Ejecutivo que reemplaza completamente el artículo propuesto dándole una nueva redacción, llama la atención que señala que las normas de este título “se aplicarán a la violencia física, sexual, psicológica y económica”, pero no señala o refiere en ningún momento que se trata de violencia contra las mujeres o de género, por lo que podría interpretarse que se refiere a todo tipo de violencia, sin distinción, escapando de los objetivos del presente proyecto de ley que trata en particular sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Respecto a la distinción de hechos constitutivos de delitos y los que no lo son, se reitera lo señalado respecto del artículo 23 aprobado por la Comisión Especial, en el sentido que tampoco se especifica o aclara a los tipos de procedimientos judiciales, tribunales u órganos competentes a los que se refiere.”

A modo de complemento, la señora Ministra del ramo puntualizó que, con frecuencia los tribunales de familia se declaran incompetentes para conocer estos hechos por considerarlos constitutivos de delitos y, luego, el tribunal de garantía resuelve que no se cumplen los estándares para la persecución penal. Esto, deriva en que ningún tribunal conoce los hechos.

Respecto a la supuesta omisión de indicar los tipos de violencia que deberán conocerse en cada sede judicial, explicó que el artículo 23 propuesto sí lo señala, específicamente en la frase “las normas contenidas en este título se aplicarán a la violencia física, sexual, psicológica y económica”.

Destacó enseguida la importancia de incorporar obligaciones específicas de seguimiento de las medidas cautelares

Segundo Informe de Comisión de Constitución

para los tribunales, en tanto, es uno de los reclamos más comunes. La propuesta, comentó, recoge las medidas que en la práctica ya ejecutan los tribunales con buenos indicadores de seguimiento de medidas cautelares.

A su turno, la Honorable Senadora señora Pascual, previno que la Corte Suprema advierte en su informe sobre la inconveniencia de acotar la aplicación de la norma solo a la violencia física, sexual, psicológica y económica. Por esto, pidió al Ejecutivo comentar los motivos de esta redacción, que modifica lo aprobado por la Comisión de la Mujer y la Equidad de Género, que se refería a la violencia contra las mujeres, en términos genéricos.

La Jefa de Reformas Legales, señora De la Maza, comentó que al hacer esta precisión, no buscaban crear nuevas sedes judiciales para conocer todos los tipos de violencia. Así, al circunscribir la norma solo a estos cuatro tipos de violencia, tomaron en cuenta aquellas materias que los tribunales ya conocen y, en consecuencia, casi todas las formas de violencia quedan cubiertas en estas cuatro hipótesis, sin necesidad de crear nuevas sedes judiciales. Además, agregó, no todos los tipos de violencia conceptualizados previamente tienen por objeto la judicialización, sino que establecer un mandato para todos los órganos del Estado, para crear mecanismos de prevención y normativa que constituya un marco referencial para ello.

Asimismo, comentó que el proyecto inicialmente provocaba problemas para determinar la competencia del tribunal que debe conocer, por ejemplo, si se comete violencia psicológica durante una atención de salud. Por este motivo, la redacción se acotó a estas cuatro formas de violencia y así, si se trata de violencia psicológica cometida por los sujetos cubiertos por la ley N° 20.066, seguirá conociendo el tribunal de familia, mientras que la violencia sexual que sea constitutiva de delito, con independencia del vínculo entre la víctima y el agresor, será conocida por los tribunales penales.

En resumen, concluyó, la propuesta busca precisar las competencias que los tribunales ya detentan, sin aumentarlas, por ser esta una ley integral con carácter de marco de referencia.

Seguidamente, el Honorable Senador señor Prohens, hizo presente que en la práctica, entre la denuncia y el inicio el procedimiento, hay un periodo extenso en que la víctima queda desprotegida. Advirtió que en este lapso de tiempo suelen ocurrir hechos de gran gravedad. En este contexto, opinó, resulta importante que la víctima reciba protección desde el momento de la denuncia.

Al respecto, anunció que, junto al Honorable Senador señor Sanhueza, presentaron un proyecto de ley con este objetivo, para complementar esta regulación. Asimismo, consultó al Ejecutivo si esta materia se aborda en la iniciativa en análisis.

La Honorable Senadora señora Ebensperger comentó que, en ciertas ocasiones, ante hechos de violencia se decretan medidas de protección y, paralelamente, el agresor inicia un proceso en tribunales de familia, instancia en la mujer y sus hijos sufren re victimización, en tanto, deben concurrir a tribunales sin que se respete la medida cautelar.

Así las cosas, preguntó de qué forma ambos procedimientos se conjugan para que en la práctica sus medidas no queden sin efecto.

A su turno, la Honorable Senadora señora Allende valoró la importancia de distinguir entre ambas sedes, para precisar con claridad qué conocerá cada tribunal.

Enseguida, la Ministra, señora Orellana, dijo compartir el mismo espíritu, por esto, las propuestas para mejorar el seguimiento de las medidas cautelares recogen la experiencia que han tenido los tribunales. Así, comentó que, para complementar esta regulación, modificaron el reglamento del Sistema Táctico de Operación Policial (STOP) para incluir los hechos de violencia contra las mujeres conforme a la ley N° 20.066 dentro de los procedimientos de Carabineros y Policía de Investigaciones en la categoría de delitos de mayor connotación social, en respuesta a múltiples solicitudes de alcaldes quienes lo identificaron como uno de los principales problemas al construir la estrategia nacional de seguridad pública.

Sobre la celeridad de las medidas, puntualizó que la indicación N° 74 persigue regular los derechos y garantías procedimentales de las víctimas de violencia de género, entendiendo que también les asiste el debido proceso,

Segundo Informe de Comisión de Constitución

incorporando a los hijos en las medidas de protección, porque actualmente, se abre una causa paralela de carácter proteccional, impidiendo abordar la situación en su totalidad, y, además, se genera un desfase entre las medidas. Además, prosiguió, la indicación N° 77 trata aquellas situaciones de riesgo inminente de violencia de género, e, incluso, el numeral 2 establece que se va a configurar una situación de riesgo inminente, meritoria de medidas cautelares o de protección con el solo mérito de la denuncia, cuando concurra respecto de quien ejerce la violencia una o más denuncias por violencia intrafamiliar o condena previa por esta materia.

En similares términos, añadió, la indicación N° 78 establece medidas cautelares especiales frente a situaciones de riesgo inminente de padecer violencia de género, con especial relevancia si ocurre en el ámbito familiar, por ejemplo, la obligación del agresor de abandonar el hogar común, o de entregar materialmente los efectos personales de la víctima que hubiere huido del hogar común, para, de esta manera, eliminar espacios de negociación. En el mismo sentido, dijo, en la indicación N° 81 se establecen las medidas accesorias especiales en las causas de violencia de género, con especial importancia en los casos regulados bajo la idea de violencia intrafamiliar, permitiendo decretar como pena accesoria el abandono del hogar común o la prohibición de acercamiento a la víctima, en tanto, en la actualidad esas medidas solo tienen el carácter de cautelar, no de pena.

Enseguida, señaló que la indicación N° 90 persigue consignar la obligación del juzgado con competencia en lo penal de controlar las medidas cautelares decretadas por el tribunal de familia cuando este se declare incompetente, porque, en estos casos, para evitar que esas medidas queden sin vigilancia por parte de un órgano judicial.

Respecto a la situación del padre de los hijos y al escenario planteado por la Honorable Senadora señora Ebensperger, expuso que en la práctica es usual que la defensa del agresor busque el desistimiento de la denuncia a través del hostigamiento judicial en sede de familia, solicitando el cese o rebaja de los alimentos o bien, mediante una demanda por relación directa y regular o de cuidado personal. Esto genera nuevos espacios de interacción y de presión contra la víctima.

Así las cosas, adujo, la propuesta busca que las medidas cautelares sean controladas de forma efectiva, de manera tal que, si bien no se suspende el derecho de los padres a solicitar sus derechos en sede familiar, primero debe resolverse la causa por violencia.

El Honorable Senador señor Galilea puntualizó que en ciertos tribunales de familia de la Región Metropolitana no desempeñan sus funciones de forma presencial, situación que afecta notoriamente el tiempo de tramitación.

La señora Ministra de la Mujer y la Equidad de Género explicó que, no obstante tratarse de una materia de competencia del Poder Judicial, se establecieron plazos límites. Así, a partir del día 20 de mayo han reportado la información recopilada a la Ministra Chevecich, encargada de este tema, quien está al tanto de las diferencias de criterios aplicados por distintos tribunales, para adoptar medidas al respecto.

La señora De La Maza recalcó que las materias observadas en el informe de la Corte Suprema se abordan en las indicaciones, pues establecen con claridad que aquellas materias no constitutivas de delito dentro de las hipótesis de la ley N° 20.066 serán conocidas por tribunales de familia, y todo aquellos que sí es delito será conocido en sede penal.

La Ministra del ramo, retomó el uso de la palabra y reiteró que las formas de violencia a las que alude la indicación, se encuentran definidas en el inciso primero, y los tribunales competentes se encuentran definidos en otra normativa, pues esta, es una ley marco, que reúne la legislación vigente para mejorar su operatividad, congruencia y eficacia.

Enseguida, recordó que algunos tipos de violencia se definieron sin crear un tipo penal, porque resulta necesario armonizar la normativa interna con la internacional, no obstante, no todos los supuestos constituyen delitos, en tanto, constituyen un mandato para distintos órganos encargados de su prevención o estudio, mas no su judicialización.

En lo tocante a lo informado por el Excelentísimo Tribunal, la señora De La Maza, consideró que, claramente, cuando los hechos pueden ser constitutivos de delito serán denunciados en la sede que corresponda, sin perjuicio que durante la investigación se puede determinar que no lo son. Además, agregó, el referido informe señala

Segundo Informe de Comisión de Constitución

además que los hechos que no constituyen delito deberían remitirse a los tribunales de familia, pero lo cierto es que no todos los hechos de violencia contra las mujeres son competencia de estos tribunales, en tanto, los hechos pueden ocurrir en contextos de relaciones no familiares, por ejemplo, laborales, que se regirán por Código del Trabajo o bien, por el estatuto administrativo, según el caso.

Por lo anterior, arguyó, la intención es consagrar una norma amplia, para entender que se trata de una ley marco, que ordena la normativa vigente.

La Honorable Senadora señora Ebensperger planteó que la Corte Suprema precisamente busca prever una redacción demasiado amplia y sus consecuencias, porque resulta conveniente que la víctima concurra directamente al tribunal competente. Por esto, advirtió, cuando la norma es muy amplia, y no hay claridad sobre qué tipos de violencia son delitos, sería bueno tener claridad a qué tribunal debe concurrir la mujer.

Efectivamente, continuó, durante un proceso penal, paralelamente puede iniciarse otro de familia, generando situaciones de re victimización, porque cada tribunal actúa en el marco de sus competencias. Por ejemplo, el agresor para generar presión puede interponer una demanda por relación directa y regular, debiendo asistir ambas partes a mediación o a audiencias. Esta situación no está resuelta, por tanto, sugirió incorporar un nuevo inciso que indique que toda medida de protección decretada deberá comunicarse a tribunales de familia.

La Ministra, señora Orellana, estimó que la indicación N° 78 aborda este tema y plantea la suspensión del régimen de relación directa y regula esta medida en caso de que se imponga una medida de alejamiento. Sobre las medidas cautelares propuestas, destacó el amplio listado la facultad del juez de decretar otras. En este sentido, continuó, la Corte Suprema indica “que a los efectos de determinar el régimen de relación directa y regular con la persona agresora, se fijan reglas vinculadas al interés superior de los NNA, y en ese contexto, en el caso de haberse decretado la medida cautelar de salida del hogar común o prohibición de acercamiento, el numeral 6 establece la obligación de decretar la suspensión del régimen, por entender que son situaciones que perjudican manifiestamente el bienestar el NNA y en tal sentido se configura la hipótesis del inciso final del artículo 229 del Código Civil,(...)”

Con ocasión de lo informado por el Excelentísimo Tribunal, el Honorable Senador señor Galilea sugirió eliminar la frase final del inciso segundo del artículo 23. De esta forma, en caso de producirse alguna controversia, quien demande deberá decidir a qué sede recurrir.

La Honorable Senadora señora Pascual opinó que el inciso segundo es claro, en tanto, hace una remisión general. El texto original en cambio, se remitía expresamente a la ley N° 20.066, y en esta instancia se amplía, tomando en consideración la entrada en vigencia de nueva normativa. Así las cosas, consideró que la propuesta resuelve bien el tema, sin perjuicio que sería conveniente incorporar la frase final en un tercer inciso.

Enseguida, recalcó la importancia de aclarar que hay situaciones que no son constitutivas de delito, pero sí pueden ser litigiosas, por ejemplo, casos de discriminación o violencia que ameriten la intervención de la Superintendencia de Educación. Por esto, dijo, es importante no restringir la remisión solo a la ley sobre violencia intrafamiliar.

La señora De la Maza adujo que, al ampliar la norma, y señalar que cuando hay situaciones que no son constitutivas de delito, se faculta a otros tribunales u órganos competentes para actuar. Por eso es importante consagrar una norma amplia que dote de flexibilidad al sistema, y advirtió que, si se acoge la propuesta del Honorable Senador señor Galilea, puede generar interpretaciones restrictivas, es decir, solo es violencia aquello que es constitutivo de delito.

La Ministra del ramo, señora Orellana, recordó que por muchos años el marco legislativo situó la violencia contra la mujer en el espacio de lo familiar, es decir, en la hipótesis de la ley N° 20.066. Hoy esto se extendió, por ejemplo, a casos de violencia en el pololeo. Por esto, planteó, la intención es entregar canales para que en cada espacio se puedan ampliar los supuestos de aplicación, de lo contrario, puede haber una regresión.

A su turno, la Honorable Senadora señora Allende consideró difícil situarse a priori en todas las hipótesis posibles, en consecuencia, resulta coherente la propuesta del Ejecutivo.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

El Honorable Senador señor Galilea advirtió que la norma se encuentra en el Título “Acceso a la Justicia”, referencia que alude a los tribunales, precisamente. Por lo anterior, preguntó si las instancias administrativas se entienden incorporadas en este título.

La Honorable Senadora señora Ebensperger indicó que toda resolución de conflictos conlleva justicia, no solo en sede judicial.

En mérito del debate habido, las Comisiones Unidas acordaron precisar en el inciso primero que estos tipos de violencia se refieren a la cometida contra la mujer en razón de su género.

Sometida a votación, la indicación fue aprobada con modificaciones por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadoras señoras Allende (De Urresti) Ebensperger, Núñez y Pascual, y señores Cruz-Coke, Galilea, Prohens y Sanhueza.

oooo

ARTÍCULO, NUEVO

La indicación N° 72, de S.E. el Presidente de la República, consulta intercalar un artículo, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo ...- Obligaciones generales de los órganos del Estado frente a las denuncias por hechos de violencia de género. En todas las investigaciones y en todos los procesos judiciales y administrativos sobre violencia de género contra las mujeres se cumplirá estrictamente a las siguientes obligaciones:

1. Debida diligencia. Quienes investiguen y/o juzguen hechos de violencia de género, y quienes se encuentren a cargo de la protección y la seguridad de las víctimas, deberán adoptar medidas oportunas, idóneas, independientes, imparciales y exhaustivas para garantizar el derecho de las víctimas a una vida libre de violencia, al acceso a la justicia y la reparación, considerando especialmente las situaciones de vulnerabilidad o discriminaciones múltiples en que pudieren hallarse. Asimismo, deberán garantizar el derecho de las víctimas a participar del procedimiento y acceder a la información sobre el estado de la investigación.

2. No victimización secundaria. Quienes investiguen y/o juzguen hechos de violencia contra las mujeres y quienes se encuentren a cargo de la protección, la seguridad de las víctimas, evitarán o disminuirán cualquier perturbación negativa que estas hubieren de soportar con ocasión de su interacción con los servicios públicos que otorgan atención y/o protección en materia de violencia de género y/o con los procesos judiciales.”.

Sometida a votación, la indicación fue aprobada por la mayoría de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadoras señoras Allende (De Urresti), Núñez y Pascual, y señores Galilea y Prohens. Se abstuvo la Honorable Senadora señora Ebensperger.

oooo

ARTÍCULO 24

Obligaciones de debida diligencia y de no victimización secundaria. En todas las investigaciones y en todos los procesos judiciales y administrativos sobre violencia contra mujeres y niñas se cumplirá estrictamente la obligación de debida diligencia y la obligación de evitar la victimización secundaria. Se entenderán por éstas:

1. Debida diligencia. Quienes dirijan las investigaciones, realicen diligencias de investigación y/o juzguen hechos de violencia contra mujeres y niñas, y quienes se encuentren a cargo de la protección y la seguridad de las víctimas, actuarán en todo momento con la debida diligencia, garantizando a través de sus actuaciones que los recursos y garantías sean efectivos, sencillos, rápidos, idóneos e imparciales. Corresponde de oficio al Estado, y no a las víctimas o a sus familiares, el impulso investigativo y procesal; la recolección oportuna y segura de pruebas y evidencias, y la seguridad y protección de las víctimas primarias y secundarias.

2. No victimización secundaria. Los y las funcionarios del Ministerio Público, judiciales, policiales, de salud, peritos y demás funcionarios/as públicos o privados a quienes correspondan diligencias investigativas y probatorias de la

Segundo Informe de Comisión de Constitución

violencia y del daño resultante, y/o la protección de las víctimas y sus hijos/as, les otorgarán atención adecuada y procurarán evitar o disminuir cualquier perturbación que hubieren de soportar con ocasión de sus actuaciones en el sistema de justicia u otros servicios públicos o los tratos fundados en estereotipos que amporen o refuercen la violencia contra las mujeres.

La indicación N° 73, de S.E. el Presidente de la República, propone sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 24.- Primeras diligencias ante denuncias por violencia de género. Si la denuncia por violencia de género se realiza en el tribunal de familia, éste deberá adoptar las medidas pertinentes en el más breve plazo para la protección de la víctima, sus hijos y/o hijas y las personas que se encuentren bajo su cuidado, cuando así corresponda.

Cuando se trata de hechos de violencia de género constitutiva de delito y/o violencia intrafamiliar, en caso de flagrancia, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile deberán proceder, en conformidad a lo prescrito en los artículos 83, 84 y 129 del Código Procesal Penal y en el artículo 83 de la ley N° 19.968, que Crea los tribunales de familia.

Las funcionarias y los funcionarios policiales deberán entregar a la víctima información completa acerca de sus derechos y la oportunidad para ejercerlos. El parte policial se redactará de la manera más completa posible y consignará en forma exhaustiva los hechos y las diligencias realizadas, e incluirá los antecedentes y medios de prueba recabados, cuando corresponda. Asimismo, evitará cualquier inducción o cuestionamiento del relato de la denunciante, registrará en detalle la información acerca de los posibles testigos y tendrán que cumplir especialmente con lo dispuesto en los artículos 173 y 175 del Código Procesal Penal en lo relativo a las denuncias, así como con lo establecido en el artículo 79 del mismo Código, en lo que dice relación con el desarrollo de las actuaciones en la investigación de eventuales hechos constitutivos de delitos.

En caso de que los hechos de violencia tengan lugar en recintos penitenciarios, Gendarmería de Chile deberá prestar asistencia y protección a la víctima, en virtud de lo indicado por su ley orgánica, actuando en conformidad al inciso anterior.”.

Sometida a votación, la indicación fue aprobada con modificaciones por la mayoría de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadoras señoras Allende (De Urresti) y Pascual, y señores Galilea (Núñez) y Prohens. Se abstuvo la Honorable Senadora señora Ebensperger.

ARTÍCULO 25

Derechos y garantías. En los procedimientos señalados en los artículos 23 y 24 de esta ley, referidos a hechos constitutivos de violencia contra las mujeres, se otorgarán a las víctimas las siguientes garantías:

- 1.- Contar con acceso a asistencia y representación judicial.
- 2.- No ser enjuiciada, estigmatizada, discriminada ni cuestionada por su relato, conductas o estilo de vida.
- 3.- Obtener una respuesta oportuna, efectiva y debidamente fundada.
- 4.- Ser oída en el momento de adoptarse una decisión que la afecte. El Ministerio Público y los Tribunales de Justicia deberán resguardar y dejar constancia del ejercicio de este derecho, en los casos que establece el artículo 109 del Código Procesal Penal.
- 5.- Recibir protección a través de las medidas contempladas en la legislación, cuando se encuentre amenazada o vulnerada su vida, integridad física, indemnidad sexual o libertad personal.
- 6.- La protección de sus datos personales y los de sus hijas e hijos, respecto de terceros y de su intimidad, honor y seguridad, para lo cual el tribunal que conozca del respectivo procedimiento podrá disponer, a petición de parte, las medidas que sean pertinentes.
- 7.- Participar en el procedimiento recibiendo información clara, oportuna y completa de la causa. En particular, podrán obtener información de la causa personalmente, sin necesidad de requerir dicha información a través de un abogado.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

La indicación N° 74, de S.E. el Presidente de la República, sugiere reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 25.- Derechos y garantías procedimentales de las víctimas de violencia de género. Las víctimas de violencia de género son titulares de los siguientes derechos y garantías:

1. Contar con asistencia y representación judicial.
2. No ser enjuiciadas, estigmatizadas, discriminadas ni cuestionadas en base a estereotipos de género, por su relato, conductas o estilo de vida.
3. Obtener una respuesta oportuna, efectiva y debidamente fundada a sus denuncias y/o peticiones ante los órganos que se efectúen.
4. Ser oídas por el tribunal o el órgano administrativo que conozca del respectivo procedimiento al momento de adoptarse una decisión que las afecte.
5. Recibir protección a través de las medidas contempladas en la legislación, cuando se encuentren amenazados y/o vulnerados sus derechos a la vida, integridad física y/o psíquica, indemnidad sexual y/o libertad personal, y solicitar medidas de protección para sus hijos y/o hijas o para las personas que se encuentren bajo su cuidado, cuando procediere.
6. Recibir protección a sus datos personales y los de sus hijos y/o hijas, respecto de terceros, y de su intimidad, honor y seguridad, para lo cual el tribunal o el órgano administrativo que conozca del respectivo procedimiento dispondrá las medidas que sean pertinentes, a petición de parte.
7. Participar en el procedimiento recibiendo información clara, oportuna y completa. En particular, podrán obtener información personalmente, sin necesidad de requerirla a través de un abogado o una abogada.”.

El Honorable Senador señor Prohens preguntó qué debe entenderse por “respuesta oportuna y efectiva” en un caso de violencia.

Respecto al numeral 1, la Honorable Senadora señora Allende, previno sobre la eliminación de la mención al acceso. Consultó los motivos de la modificación.

Respecto a la consulta de la señora Senadora, la señora Jefa del Departamento de Reformas Legales explicó que esto se incorporó en la indicación N° 83, para especificar que se trata de la representación que otorga el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. Se estableció en términos amplios “contar con asistencia y representación judicial” porque tiene que ver con derechos y garantías procedimentales, resultando relevante como primera garantía, sin perjuicio que a continuación se profundiza.

En segundo lugar, sobre la consulta de qué debe entenderse por oportuno, efectivo y fundado, respondió que el piso es la regulación actual, escenario en que los principales problemas se relacionan con la información que reciben las víctimas cuando denuncian, ocasión en la que no existe ninguna obligación respecto de la oportunidad ni de lo fundado que debe ser la respuesta de los órganos del Estado.

Por otro lado, añadió, cabe tener presente que los plazos para los órganos públicos no son fatales, por tanto, resulta ineficaz establecer un término de días, pero al establecer como principio que debe ser oportuno, efectivo y fundado, se relaciona con los principios de la debida diligencia, con el no sometimiento a una victimización secundaria.

Sometida a votación, la indicación fue aprobada con modificaciones por la mayoría de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadoras señoras Allende (De Urresti) y Pascual, y señores Galilea (Núñez) y Prohens. Se abstuvo la Honorable Senadora señora Ebensperger.

La indicación N° 75, de los Honorables Senadores señora Núñez y señor Sanhueza, buscan a sustituirlo por el siguiente:

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Artículo 25.- Derechos y garantías. En los procedimientos señalados en los artículos 23 y 24 de esta ley, referidos a hechos constitutivos de violencia contra las mujeres, se otorgarán a las víctimas las garantías de acceso a asistencia y representación judicial y todos los demás principios ya existentes que se aplican a hechos constitutivos de delito en el ordenamiento jurídico respectivo.

La Comisión fue partidaria de subsumir la indicación en la indicación N° 74, acogiéndola, en consecuencia, con modificaciones.

Sometida a votación, la indicación fue aprobada con modificaciones por la mayoría de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadoras señoras Allende (De Urresti) y Pascual, y señores Galilea (Núñez) y Prohens. Se abstuvo la Honorable Senadora señora Ebensperger.

♦♦♦♦

Numeral 8, nuevo

La indicación N° 76, de la Honorable Senadora señora Allende, persigue agregar un numeral 8, nuevo, del siguiente tenor:

“8. A ser informada sobre las medidas de reparación que puede solicitar en el proceso.”.

En atención al debate habido, las Comisiones Unidas estuvieron por aprobar la indicación subsumida en indicación N° 74.

Sometida a votación, la indicación fue aprobada con modificaciones por la mayoría de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadoras señoras Allende (De Urresti) y Pascual, y señores Galilea (Núñez) y Prohens. Se abstuvo la Honorable Senadora señora Ebensperger.

♦♦♦♦

ARTÍCULO 26

Situación de riesgo de violencia contra la mujer en contexto íntimo. Cuando exista una situación de riesgo inminente de sufrir una acción u omisión constitutiva de violencia contra la mujer, en los términos del artículo 3 de esta ley, aun cuando no se haya llevado a cabo, el tribunal, con el solo mérito de la demanda o denuncia, deberá adoptar las medidas de protección o cautelares que correspondan.

Para efectos de determinar si existe riesgo inminente para la víctima de sufrir un maltrato constitutivo de violencia, el tribunal deberá atender especialmente a la situación en que se encuentra la víctima, considerando, por ejemplo, su dependencia económica respecto del ofensor.

Se presumirá que existe una situación de riesgo inminente como la descrita en el inciso anterior cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. Que haya precedido intimidación por parte del ofensor, expresada por cualquier vía, en acciones tales como hostigamiento, acecho, amedrentamiento o invasión de espacios propios de la víctima, laborales, públicos o privados.
2. Que concurran respecto del ofensor circunstancias o antecedentes tales como drogadicción, alcoholismo, una o más denuncias por violencia intrafamiliar, condena previa por violencia intrafamiliar, procesos pendientes o condenas previas por crimen o simple delito contra las personas o por alguno de los delitos establecidos en los párrafos 5 y 6 del Título VII, del Libro Segundo del Código Penal o por infracción a la ley N° 17.798 sobre Control de Armas, o antecedentes psiquiátricos o psicológicos que denoten características de personalidad violenta.
3. Que el denunciado haya opuesto, mediante actos de violencia física o psicológica, su negativa a aceptar el

Segundo Informe de Comisión de Constitución

término de una relación afectiva que ha mantenido con la víctima.

4. Que una adulta mayor, dueña, poseedora o mera tenedora, a cualquier título legítimo, de un inmueble que ocupa para residir, sea expulsada de él, relegada a sectores secundarios o se le restrinja o limite su desplazamiento al interior de ese bien raíz por el denunciado.

Además, el tribunal cautelará especialmente los casos en que la víctima esté embarazada, se trate de una adulta mayor, sea una mujer en situación de discapacidad o que tenga una condición que la haga vulnerable.

La indicación N° 77, de S.E. el Presidente de la República, plantea sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 26.- Situación de riesgo inminente de padecer violencia de género. Cuando exista una situación de riesgo inminente de sufrir una acción u omisión constitutiva de alguna de las formas de violencia de género dispuestas en los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 6 de esta ley, el tribunal competente, con el solo mérito de la demanda o denuncia, deberá adoptar las medidas de protección o cautelares que correspondan.

Se presumirá que existe una situación de riesgo inminente cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. Que haya precedido intimidación por parte de quien agrede, expresada por cualquier vía, en acciones tales como hostigamiento, acecho, amedrentamiento o intromisión en espacios públicos, laborales u otros privados de la víctima.

2. Que concurren, respecto de quien ejerce la violencia circunstancias o antecedentes tales como, drogadicción, alcoholismo, una o más denuncias por violencia intrafamiliar, condena previa por violencia intrafamiliar, procesos pendientes o condenas previas por crimen o simple delito contra las personas o por alguno de los delitos establecidos en los párrafos 5° y 6° del Título VII, del Libro Segundo del Código Penal o por infracción al Decreto N° 400, del Ministerio de Defensa Nacional, que fija el texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la ley N° 17.798 sobre Control de Armas.

3. Que la persona denunciada haya opuesto, mediante actos de violencia, su negativa a aceptar el término de una relación afectiva que ha mantenido con la víctima.

4. Que una persona mayor, dueña, poseedora o mera tenedora, de un inmueble que legítimamente ocupa para residir, sea expulsada por quien la agrede, relegada a sectores secundarios o se le restrinja o limite su desplazamiento al interior de ese bien raíz por el denunciado.

5. Que la víctima se encuentre en una situación de dependencia económica de quien la agrede.

Además, el tribunal cautelará especialmente los casos en que la víctima se encuentre en situaciones de especial vulnerabilidad a la violencia, tales como, su calidad de migrante, refugiada o desplazada, estar embarazada, ser una persona mayor, con discapacidad, menor de 18 años y/o cualquier otra condición de vulnerabilidad debidamente calificada por el tribunal.”.

Sometida a votación, la indicación fue aprobada con modificaciones por la mayoría de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadoras señoras Allende (De Urresti) y Pascual, y señores Galilea (Núñez) y Prohens. Votó por el rechazo la Honorable Senadora señora Ebensperger.

ARTÍCULO 27

Medidas cautelares. El tribunal, sin perjuicio de otras medidas que estime pertinentes, podrá adoptar una o más de las siguientes:

1) Obligación de abandonar el ofensor el hogar que comparte con la víctima.

El tribunal dispondrá la forma en la que el ofensor retirará sus efectos personales. Si fuere del caso oficiará a Carabineros de Chile para que custodie al denunciado el día del retiro de modo de garantizar la seguridad de la víctima.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

2) Asegurar la entrega material de los efectos personales de la víctima que hubiere huido u optado por no regresar al hogar común. La víctima que hubiese huido u optado por no regresar al hogar común con ocasión de los hechos que denuncia podrá siempre solicitar al tribunal se decrete la medida contemplada en el número precedente.

3) Prohibir al ofensor acercarse a la víctima y prohibir o restringir la presencia de aquél en el hogar común, en el domicilio, lugar de estudios o de trabajo de ésta, así como en cualquier otro lugar en que la víctima permanezca, concurra o visite habitualmente.

Si ambos trabajan o estudian en el mismo lugar, se oficiará al empleador o director del establecimiento para que adopte las medidas de resguardo necesarias, dando cuenta al tribunal.

4) Prohibir o restringir las comunicaciones del ofensor respecto de la víctima.

5) Fijar alimentos provisorios.

6) Determinar un régimen provisorio de cuidado personal de los niños, niñas o adolescentes en conformidad al artículo 225 del Código Civil, y establecer la forma en que se mantendrá una relación directa y regular entre los progenitores y sus hijos.

Se abrirá debate de oficio sobre la procedencia de las medidas cautelares señaladas en los números 5 y 6 precedentes, en la misma audiencia en la que el tribunal de familia o de garantía decreta alguna medida cautelar, teniendo especialmente presente lo señalado en el artículo 11 bis de la ley N° 20.066. Si para resolver fuere necesario recibir antecedentes que justifiquen las peticiones de los intervinientes, podrá fijar audiencia para recibirlos, dentro del plazo de quince días, audiencia en la cual resolverá sin más dilación.

7) Decretar la prohibición de celebrar actos o contratos.

8) Prohibir el porte y tenencia de cualquier arma de fuego, municiones y cartuchos; disponer la retención de los mismos y prohibir la adquisición o almacenaje de los objetos singularizados en el artículo 2° de la ley N° 17.798, sobre Control de Armas. De ello se informará, según corresponda, a la Dirección General de Movilización Nacional, a la Comandancia de Guarnición o al Director del Servicio respectivo para los fines legales y reglamentarios pertinentes. Con todo, el imputado podrá solicitar ser excluido de estas medidas en caso de demostrar que sus actividades industriales, comerciales o mineras requieren de alguno de esos elementos.

9) La asistencia a programas de tratamiento de rehabilitación de drogas y alcohol si se presentare un consumo problemático de dichas sustancias, de intervención sicosocial, terapéuticos o de orientación familiar. Las instituciones que desarrollen dichos programas darán cuenta al respectivo tribunal de la intervención o tratamiento que deba seguir el agresor, de su inicio y término.

10) Decretar la reserva de identidad del tercero denunciante.

11) Tratándose de adultos mayores en situación de desamparo que requieran de cuidados, el tribunal podrá decretar la internación del afectado en alguno de los hogares o instituciones reconocidos por la autoridad competente.

12) En caso de que la víctima sea menor de edad, el juez con competencia en materias de familia podrá adoptar, además, las medidas cautelares contempladas en el artículo 71 de la ley N° 19.968, cumpliendo con todos los requisitos y condiciones previstas en la misma disposición. Si quien conoce de la causa es el juez de garantía, pondrá los antecedentes en conocimiento del juez de familia para los mismos efectos.

La indicación N° 78, de S.E. el Presidente de la República, propone reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 27.- Medidas cautelares especiales frente a situaciones de riesgo inminente de padecer violencia de género. Frente a las situaciones descritas en el artículo anterior, el tribunal competente, sin perjuicio de otras medidas que estime pertinentes, podrá adoptar una o más de las siguientes medidas cautelares:

1. Obligación de quien agrede de abandonar, el hogar que comparte con la víctima. El tribunal dispondrá la forma en que la persona en contra de quien se ha decretado la medida cautelar retirará sus efectos personales. Si fuere del caso, podrá oficiar a Carabineros de Chile para que custodie su concurrencia el día del retiro, de modo de

Segundo Informe de Comisión de Constitución

garantizar la seguridad de la víctima.

2. Asegurar la entrega material de los efectos personales de la víctima que hubiere huido u optado por no regresar al hogar común, producto de los hechos que denuncia.

3. Prohibir a quien ejerce violencia acercarse a la víctima y prohibir o restringir la presencia de aquél en el hogar común, en el domicilio, lugar de estudios o de trabajo de ésta, así como en cualquier otro lugar en que la víctima permanezca, concurra o visite habitualmente.

Si la víctima y quien la agrede trabajan o estudian en el mismo lugar o son parte de la misma organización, se oficiará al empleador o empleadora, o a la autoridad del establecimiento u organización respectiva, para que adopte las medidas de resguardo necesarias, dando cuenta al tribunal. El tribunal deberá informar el plazo por el cual dichas medidas se son decretadas.

4. Prohibir o restringir las comunicaciones de quien ejerce violencia respecto de la víctima.

5. Fijar alimentos provisorios, siempre que concurran los requisitos legales para su procedencia.

6. Regular un régimen provisorio de cuidado personal de los niños, niñas o adolescentes en conformidad al artículo 225 del Código Civil, en caso que no esté judicialmente regulado y así se requiera en virtud de los antecedentes que fundan la solicitud de la medida cautelar, y establecer la forma en que se mantendrá una relación directa y regular entre los progenitores y sus hijos y/o hijas; siempre y cuando ello favorezca a la satisfacción de su interés superior y su condición de víctimas directas de la violencia ejercida contra su madre o cuidadora. Los niños, niñas y adolescentes, podrán ser oídos en audiencia reservada si así lo solicitaran.

Asimismo, en caso que el tribunal decrete alguna de las medidas dispuestas en los numerales 1 y 3 del presente artículo en contra de quien no ejerce el cuidado personal de los niños, niñas y adolescentes se decretará también la suspensión de la relación directa y regular si se encontrare establecida previamente, conforme lo dispuesto en el inciso final del artículo 229 del Código Civil y lo señalado en el párrafo precedente de este numeral; salvo que existan antecedentes fundados para que dicha suspensión no concurra, caso en el cual se deberá resolver su procedencia en audiencia especial al efecto.

7. Decretar la prohibición de celebrar actos o contratos.

8. Prohibir el porte y tenencia de cualquier arma de fuego, municiones y cartuchos; disponer la retención de estos y prohibir la adquisición o almacenaje de los objetos singularizados en el Decreto N° 400, del Ministerio de Defensa Nacional, que fija el texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la ley N° 17.798 sobre Control de Armas. De ello se informará, según corresponda, a la Dirección General de Movilización Nacional o a la Comandancia de Guarnición para los fines legales y reglamentarios pertinentes. Con todo, la persona en contra de la cual se ha decretado esta medida podrá solicitar ser excluida de esta en caso de demostrar que sus actividades industriales, comerciales o mineras requieren de alguno de esos elementos.

9. La asistencia a programas de tratamiento de rehabilitación de drogas y alcohol, si se presentare un consumo problemático de dichas sustancias, de intervención sicosocial, terapéuticos o de orientación familiar. Las instituciones que desarrollen dichos programas darán cuenta al respectivo tribunal de la intervención o tratamiento que deba realizar, y de su inicio y término.

10. Decretar la reserva de la identidad de la denunciante de sus hijos y/o hijas o de las personas que se encuentren bajo su cuidado, en caso de que procediera, y de los testigos.

11. Tratándose de mujeres mayores en situación de desamparo que requiera de cuidados, el tribunal podrá decretar la internación de la afectada en un establecimiento de larga estadía de personas mayores, reconocido por la autoridad competente, previo consentimiento de la víctima, si es que pudiese otorgarlo.

12. En caso de que la víctima sea menor de 18 años, el tribunal con competencia en materias de familia, además de las medidas enumeradas en este artículo, podrá adoptarlas medidas cautelares contempladas en el artículo 71 de la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia, cumpliendo con todos los requisitos y condiciones previstas en dicha norma. Si quien conoce de la causa es un juzgado de garantía, pondrá los antecedentes en conocimiento del tribunal de familia competente para los mismos efectos.”.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

La Honorable Senadora señora Pascual valoró la propuesta, y estuvo a favor de que no sea un listado taxativo, porque siempre puede haber una situación que amerite una evaluación del juez. Respecto al numeral 8 advirtió que la frase final habla solo actividades industriales o mineras, porque en un acto de violencia puede premunirse de elementos de su trabajo, además, en esta numeral resulta atendible que la situación se ponga en conocimiento de Carabineros, Investigaciones de Chile y de las Fuerzas Armadas, instituciones que han presentado casos de femicidios.

La Honorable Senadora señora Ebensperger señaló que la ley sobre control de armas regula este tema, en consecuencia, esta norma no puede volver a hacerlo, por eso se habla de la Dirección General de Movilización Nacional o la Comandancia de Guarniciones, porque son los entes competentes quienes deben informar y tomar las medidas necesarias cuando el tribunal notifica la prohibición del porte de armas a alguien que estaba autorizado.

En cuanto al numeral 2, la Honorable Senadora señora Allende preguntó por qué se modificó el texto aprobado por la Comisión de Mujeres que señala que “siempre” podrá solicitarse la medida. Respecto al numeral 3, sobre la prohibición de acercarse a la víctima, consultó si resulta conveniente establecer un plazo para la medida.

Por otro lado, sobre el numeral 4, sugirió evaluar la posibilidad de incorporar una referencia a las comunicaciones mediante redes sociales, y, sobre el numeral 8, preguntó qué ocurre cuando se producen otras actividades laborales del personal de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas de Orden y Seguridad.

Sobre lo indicado por la Honorable Senadora señora Pascual, la señora De la Maza explicó que la propia ley de control de armas regula ese control, y resulta complejo inhabilitar a un funcionario encargado de la seguridad pública para que entregue su arma de servicio. Además, la normativa contiene mandatos a estas instituciones para establecer protocolos de inhabilitación.

En lo tocante a lo señalado por la Honorable Senadora señora Allende, estuvo a favor de agregar la voz “siempre”, y sobre el numeral tercero y los plazos de la medida, adujo que la ley ya establece los plazos mínimos y máximos de las medidas cautelares, por eso se omitió en esta instancia legislativa.

La Honorable Senadora señora Ebensperger difirió sobre lo señalado respecto al numeral 8, en tanto, si se decreta una prohibición de portar armas respecto de un funcionario de las Fuerzas Armadas, de Carabineros o de la PDI, estarán incluidos en este supuesto. Sin embargo, sugirió que, además de comunicarse a la Dirección General, debería informarse además a la institución a la que pertenece, porque de la lectura del numeral en comento, no hay ninguna exclusión por el hecho de ser funcionario de las referidas instituciones públicas.

Enseguida, la señora Senadora consideró que la nueva propuesta del numeral 2 es más amplia que la anterior al hablar de “asegurar la entrega”, sin mencionar excepción.

Así las cosas, las Comisiones acordaron incorporar en el numeral 8 la frase “a la institución pertinente”.

En otro orden de ideas, la Honorable Senadora señora Allende fue del parecer que los niños y niñas siempre deben ser escuchados, no solo en audiencia reservada si se solicita.

Sobre este punto, la señora Ministra del ramo explicó que, de acuerdo a la ley de garantías de la infancia, no es adecuado obligar a los niños a declarar si no lo desean. Por este motivo, se redactó en tales términos.

En la siguiente sesión, las Comisiones Unidas retomaron el análisis y debate de la indicación. En ese contexto, el Ejecutivo propuso modificar la redacción en el siguiente sentido:

- Agregar en el numeral 2) la frase “La víctima que hubiere huido u optado por no regresar al hogar común con ocasión de los hechos que denuncia podrá siempre solicitar al tribunal se decrete la medida contemplada en el número precedente.”.

- Modificar el tenor del numeral 6) para que el régimen de relación directa y regular respecto del agresor se regule habiendo oído al niño, niña o adolescente en audiencia reservada, si así lo solicitaran.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

- Establecer la siguiente redacción del numeral 7 “Decretar la prohibición de celebrar actos o contratos, sobre bienes determinados.”.

Enseguida, la señora Ministra de la Mujer y la Equidad de Género adujo que la indicación sugiere medidas cautelares especiales ante situaciones que representan un riesgo inminente de sufrir violencia de género, con énfasis en el ámbito familiar, por ejemplo, abandonar el hogar común. Específicamente, en el numeral 7, continuó, se propone “decretar la prohibición de celebrar actos y contratos sobre bienes determinados”, siguiendo la redacción del artículo 290 del Código de Procedimiento Civil.

El Honorable Senador señor Galilea se mostró a favor de la nueva propuesta del Ejecutivo, sin embargo, recalcó que deberá especificarse sobre qué bienes recaerá la prohibición.

La Honorable Senadora señora Pascual consideró que la propuesta da garantías que permiten limitar los supuestos, es decir, no se prohibirá la celebración de toda clase de actos respecto de todos los bienes. De esta forma, deja la determinación de la medida en el caso a caso.

Enseguida, preguntó al Ejecutivo si es posible agregar en el numeral 1 que el tribunal debe decretar la medida de abandonar el hogar común “en el más breve plazo”. Al respecto, la Ministra, señora Orellana, estuvo de acuerdo con lo propuesto.

Respecto al numeral 2, la Honorable Senadora señora Allende, advirtió que la Comisión de la Mujer aprobó un texto conforme al cual “podrá siempre solicitar al tribunal (...)”, no obstante, la nueva propuesta elimina el término “siempre”. Preguntó los motivos de esta modificación.

En segundo lugar, sobre el punto N° 3, consultó si resulta conveniente fijar un plazo para la realización de una nueva audiencia, no obstante el plazo máximo de noventa días que se aplicaría supletoriamente.

En lo tocante al punto N°4, reflexionó sobre la necesidad de mencionar a las redes sociales dentro de las formas de comunicación, en consideración a que estas pueden utilizarse para ejercer violencia contra la víctima.

En cuanto a la nueva propuesta para el numeral 7, se mostró a favor de su aprobación; respecto al numeral ocho, reiteró sus dudas sobre cómo se les aplicará esta regla a los funcionarios de Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, que utilizan sus armas en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio que las Comisiones Unidas acordaron incorporar una referencia en este sentido en la sesión anterior.

Sobre este último tema, la Ministra del ramo, señora Orellana, hizo presente que se acordó incorporar la frase “a la institución de origen”, cuando fuera funcionario público. Respecto a la eliminación del adverbio “siempre”, arguyó que este fue incorporado en el punto N° 2, con el fin de que aquellas víctimas que se hayan retirado del hogar común puedan volver, sin que se traduzca en un riesgo para ellas.

Para complementar, la Honorable Senadora señora Ebensperger opinó que, igualmente, el verbo “asegurar” significa que debe operar siempre. Enseguida, respecto al numeral cuatro, propuso modifica la redacción en el siguiente sentido: “prohibir o restringir las comunicaciones, por cualquier medio” de quien ejerce violencia respecto de la víctima.

Por tratarse de un campo en expansión, la señora Ministra opinó que resulta conveniente usar un criterio general en materia de comunicaciones, porque con el trascurso del tiempo se crearán nuevos medios digitales que escapan a la denominación, por esto, hablar de “las comunicaciones” en términos genéricos, abarca el soporte, forma o vía, que son las distintas expresiones que puede adoptar. Esta idea resulta relevante, advirtió, para evitar interpretaciones que sostengan que la comunicación solo admite un medio verbal, porque, por el contrario, existen múltiples medios.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

En consideración del debate habido, las Comisiones Unidas acordaron modificar el numeral 4 y establecer el siguiente tenor:

“Prohibir o restringir todo tipo de comunicaciones de quien ejerce violencia respecto de la víctima.”

Respecto a la idea de incluir un plazo para la fijación de audiencias para las medidas cautelares en el punto N°3, la Ministra, señora Orellana, explicó que esta materia es tratada en el artículo 36, que versa sobre la supervisión judicial de las medidas cautelares, accesorias y condiciones para la suspensión condicional de la dictación de la sentencia. Reiteró que esta regulación toma en consideración la experiencia de los tribunales que han obtenido buenos resultados en el cumplimiento de las medidas cautelares, quienes precisamente fijan las audiencias atendiendo a las circunstancias de cada caso. Por esto, precisó, puede resultar inoficioso establecer a priori plazos para las audiencias, sin atender a la diversidad de hipótesis que pueden suscitarse.

A su turno, el Honorable Senador señor Galilea, sugirió corregir la redacción del punto N° 3 y eliminar del inciso final la voz “se”.

Enseguida, el Honorable Senador señor Prohens también mostró dudas sobre la ausencia de un plazo en el numeral 3, principalmente por el estado de desprotección en que queda la denunciante durante los noventa días que actualmente contempla la ley como plazo. En este espacio de tiempo, advirtió, suelen ocurrir graves hechos de maltrato.

Al respecto, la señora Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, puntualizó que las medidas cautelares no son sustancialmente modificadas por las indicaciones presentadas, más bien, plantean precisiones técnicas o eliminan expresiones en busca de mejorar la protección de la víctima. Además, señaló, atendiendo a la realidad de los tribunales, consideró contraproducente imponer un plazo, porque en la práctica esto no ha dado buenos resultados al tornar impracticable su cumplimiento, generando además resistencia en el entorno judicial.

Por otro lado, consideró dable destacar que el ámbito judicial no es único en el acompañamiento de la denuncia. Por esto, el título anterior trata sobre el sistema de gestión integral de atención a las víctimas, en relación a la máxima “a mayor acompañamiento, menor desistimiento” y a menor desistimiento hay menor riesgo, al aumentar la adhesión a la institucionalidad.

Asimismo, a propósito de las medidas precautorias, recordó que, ante un caso de violencia, el primer instrumento que se aplica es la pauta unificada de riesgo, sobre la cual ya se pueden adoptar medidas precautorias, aunque en la práctica no se ha utilizado en toda su extensión.

El Honorable Senador señor Prohens, preguntó si, una vez solicitada la medida, esta se otorgará de inmediato, porque corresponde buscar una solución a aquellas víctimas que deben esperar por un extenso periodo de tiempo que el juez decreta una medida.

La señora Ministra concordó en que los plazos son extensos, sin embargo, consideró que regularlos ex ante, no es coherente con la forma en que operan estas causas en la práctica, porque a partir de la pauta se sugieren las medidas que se pueden decretar si hay un riesgo inminente, por ejemplo, en la audiencia de control de detención. Por tanto, concluyó, el problema no está en la norma, sino en la forma en que se ha entendido la gravedad de las agresiones contra las mujeres, cuya consideración ha disminuido.

Además, prosiguió, establecer un plazo no es la mejor vía, en tanto, hay otros instrumentos disponibles entre la denuncia y la dictación de la sentencia, por ejemplo, suspender el ejercicio del régimen de relación directa y regular si existen hijos en común, en consideración a que un 9% de los femicidios son cometidos durante su ejercicio. De hecho, precisó, con este fin se propone modificar el numeral seis.

Adicionalmente, complementó, el artículo 3 del proyecto establece principios generales que inspiran la aplicación de la ley, entre los que se encuentra la debida diligencia, y establece un mecanismo de seguimiento, la audiencia de control de cautelares, mecanismo que resulta mucho más efectivo que un plazo.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

En su opinión, la mejor forma de controlar el cumplimiento de esa protección es a través de esta audiencia, en la que debe comparecer la víctima, el acusado y los encargados del cumplimiento de las medidas cautelares. En ese sentido, también se establece el deber del Ministerio Público en las primeras diligencias que debe instruir el fiscal.

La Honorable Senadora, señora Ebensperger reiteró que, en ciertos casos, pese a la medida de alejamiento decretada por un juez con competencia penal, los tribunales de familia citan igualmente a mediación o a audiencia. Así las cosas, no estuvo de acuerdo con la solución propuesta por el Ejecutivo en el inciso segundo del numeral seis y pidió profundizar esta explicación.

A su turno, la señora Ministra señaló que la ley N° 20.066 prohíbe la mediación en causas sobre violencia intrafamiliar. Asimismo, agregó, el citado numeral seis regula un régimen provisorio del cuidado personal de los niños, de conformidad al artículo 225 del Código Civil y, si no está judicialmente regulado, se establecerá un régimen, siempre y cuando favorezca el interés superior del niño y su condición de víctima directa.

La personera de Gobierno estimó relevante aclarar que los tribunales de familia no cometen desacato de lo resuelto por los tribunales penales, porque cuentan ámbitos de jurisdicción distintos, sin que la ley regule actualmente de qué forma se deben relacionar ambas sedes.

La Honorable Senadora señora Ebensperger preguntó qué ocurre en aquellos casos en que no hay hijos en común, porque la propuesta solo habla de aquellos casos en que sí los hay. La señora Ministra respondió que la no se prohíbe la realización de audiencias, a las cuales, por cierto, no es necesario que la víctima comparezca, sino regular cómo operará el régimen de relación directa y regular si se denuncian hechos de violencia.

La señora Senadora sugirió incorporar en el inciso segundo del numeral seis una referencia al numeral 4, además de los ya propuestos numerales 1 y 3. Es decir, precisó, consignar en el inciso segundo la siguiente redacción: "Asimismo, en caso que el tribunal decrete alguna de las medidas dispuestas en los numerales 1, 3 y 4 del presente artículo (...)"

La Ministra, señora Orellana estuvo a favor de la propuesta.

Respecto a la propuesta del Ejecutivo para incorporar la frase "la víctima que hubiese huido u optado por no regresar al hogar común con ocasión de los hechos que denuncia podrá siempre solicitar al tribunal se decrete la medida contemplada en el número precedente", la Honorable Senadora señora Pascual consultó si se incorporará al numeral 2.

La señora Ministra de la Mujer y la Equidad de Género explicó que se incorpora al texto aprobado previamente por la Comisión de la Mujer.

En lo tocante al numeral once, la Honorable Senadora señora Allende, planteó la opción de reemplazar el verbo "podrá" por "deberá", de manera tal, que el tribunal tendrá el deber decretar la internación, al tratarse de mujeres mayores en especial situación de desamparo.

La Ministra, señora Orellana, advirtió que una modificación como la propuesta por la señora Senadora puede acarrear problemas de convencionalidad, porque la Convención Internacional de los Derechos de las Personas Mayores, impide establecer a priori internaciones prescindiendo de la voluntad y de su capacidad de decidir. Además, añadió, actualmente los establecimientos de larga estadía de adultos mayores no tienen la capacidad de absorber esta situación, lo que puede acabar en una hospitalización prolongada y en un abandono peor.

Sometida a votación, la indicación fue aprobada con las modificaciones descritas por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadoras señoras Allende (De Urresti), Ebensperger, Núñez y Pascual, y señores Cruz-Coke, Galilea y Prohens.

La indicación N° 79, del Honorable Senador señor Galilea, plantea modificarlo en el siguiente sentido:

a) En el inciso primero, suprimase la expresión ", sin perjuicio de otras medidas que estime pertinentes,".

Segundo Informe de Comisión de Constitución

b) Suprímase el numeral 7°.

El Honorable Senador señor Galilea, anunció el retiro de la letra a). Respecto a la letra b), consideró que el numeral 7 debe ser más preciso, porque prohibir celebrar actos y contratos en términos generales parece excesivo.

Al respecto, la señora De la Maza, sugirió una nueva redacción para incorporar la siguiente frase: “decretar la prohibición de celebrar actos y contratos de disposición patrimonial”. Esto, porque en la práctica ocurre que el agresor dispone de todo su patrimonio, tornando imposible la obtención de una indemnización por los perjuicios ocasionados.

El señor Senador consideró insuficiente la propuesta, y estimó más apropiado prohibir enajenar y gravar el patrimonio familiar.

La personera de Gobierno respondió que pueden darse casos en que no exista vínculo de parentesco entre las partes y, por tanto, no hay patrimonio familiar.

La Honorable Senadora señora Ebensperger consultó si sería conveniente prohibir la celebración de actos y contratos, salvo que judicialmente se autorice.

La señora De la Maza propuso adoptar la expresión “de patrimonio relevante”, utilizada en la regulación de la sociedad conyugal. Así, arguyó, no será necesario establecer una lista taxativa, y se resguardará la posibilidad de celebrar actos y contratos de la vida cotidiana.

Como consecuencia del debate, las Comisiones acordaron aprobar la indicación con modificaciones, solo en lo que respecta a lo propuesto en la letra b), con enmiendas, para precisar que la prohibición de celebrar actos o contratos versa sobre bienes determinados. Resultando así la siguiente redacción:

“g) Decretar la prohibición de celebrar actos o contratos sobre bienes determinados.”.

Sometida a votación, la indicación fue aprobada con modificaciones por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadoras señoras Allende (De Urresti), Ebensperger, Núñez y Pascual, y señores Cruz-Coke, Galilea y Prohens.

ARTÍCULO 28

Notificación de las medidas cautelares y apercibimiento para casos de incumplimiento. Si las medidas cautelares se decretaren en presencia del ofensor, el tribunal le conminará a cumplir cabalmente las obligaciones y prohibiciones impuestas. Si ese no fuera el caso, ordenará que se le conmine en el momento de la notificación, la que deberá ser realizada de forma expedita.

El juez ordenará de la manera más expedita posible la notificación al ofensor de las medidas que se adopten y cautelará especialmente que se resguarde la seguridad de la víctima, para lo cual podrá requerir el auxilio de la fuerza pública. Se dejará registro expreso en la causa de las medidas que se adopten para cautelar la seguridad de la víctima y del seguimiento de dichas medidas.

Una vez practicada la notificación se deberá comunicar de inmediato esta circunstancia, en la forma y por los medios más expeditos posibles, al tribunal que hubiere decretado la medida, a Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones de Chile y a la fiscalía local que corresponda.

La indicación N° 80, de S.E. el Presidente de la República, sugiere modificarlo en el siguiente sentido:

a) Elimínase, en el epígrafe, la expresión “y apercibimiento para casos de incumplimiento”.

b) Elimínase, en el inciso primero, la expresión “, la que deberá ser realizada de forma expedita”.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

c) Reemplázase, en el inciso segundo, la voz “juez” por la palabra “tribunal”.

d) Intercálase, en el inciso tercero, entre la expresión “fiscalía local” y “que corresponda”, la oración “competente, en los casos”.

La señora Ministra explicó que en la letra a) se propone eliminar la expresión “y apercibimiento para casos de incumplimiento”. porque el artículo no trata sobre estas materias, y, por tanto, busca resguardar la coherencia. Respecto a la letra b) anunció su retiro, por considerar más apropiado el texto aprobado en la Comisión de la Mujer y la Equidad de Género; y, respecto a las letras c) y d), indicó, son solo ajustes formales.

La indicación fue parcialmente retirada por el Ejecutivo, únicamente respecto a la letra b).

Sometida a votación, la indicación fue aprobada con modificaciones por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadoras señoras Allende (De Urresti) Ebensperger, Núñez y Pascual, y señores Cruz-Coke, Galilea y Prohens.

ARTÍCULO 29

Medidas accesorias comunes al procedimiento de familia y penal. El tribunal deberá aplicar en la sentencia una o más de las siguientes medidas accesorias:

1) Obligación de abandonar el ofensor el hogar que comparte con la víctima.

2) Prohibición de acercarse a la víctima o a su domicilio, lugar de trabajo o estudio, así como a cualquier otro lugar al que ésta concurra o visite habitualmente. Si ambos trabajan o estudian en el mismo lugar, se oficiará al empleador o director del establecimiento para que adopte las medidas de resguardo necesarias, informando al tribunal para efectos de la supervisión judicial.

3) Prohibición o restricción las comunicaciones del ofensor respecto de la víctima.

4) Prohibición de porte y tenencia y, en su caso, el comiso de armas de fuego. De ello se informará, según corresponda, a la Dirección General de Movilización Nacional, a la Comandancia de Guarnición o al Director de Servicio respectivo, para los fines legales y reglamentarios que correspondan.

5) La asistencia a programas de intervención psicosocial de tratamiento de la violencia, terapéuticos o de orientación familiar. Si el condenado presentare un consumo problemático de drogas y alcohol, el juez impondrá la obligación de someterse a un tratamiento de rehabilitación. Las instituciones que desarrollen dichos programas darán cuenta al respectivo tribunal de la intervención o tratamiento que deba seguir el agresor, de su inicio y término.

6) Obligación de presentarse regularmente ante la unidad policial que determine el juez.

El tribunal fijará prudencialmente el plazo de las medidas accesorias, que no podrá ser inferior a seis meses ni superior a dos años, atendidas las circunstancias que las justifiquen. La duración de las medidas podrá prorrogarse a petición de la víctima, si se mantienen los hechos que las justificaron o de oficio por el tribunal, tomando en consideración los antecedentes proporcionados por la institución encargada del programa de que se trate, en la audiencia de supervisión judicial.

En caso de decretarse una medida cuya ejecución permita prever que víctima y ofensor puedan encontrarse, el tribunal podrá decretar, de oficio o a petición de parte, la presencia de Carabineros de Chile cuando fuere necesario para resguardar la seguridad de la víctima.

La indicación N° 81, de S.E. el Presidente de la República, busca reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 29.- Medidas accesorias especiales en las causas de violencia de género. El tribunal de familia o el tribunal con competencia en lo penal que conozca de una causa sobre violencia de género, según corresponda, deberá aplicar en la sentencia una o más de las siguientes medidas accesorias:

1. Obligación de la persona condenada de abandonar el hogar que comparte con la víctima. El tribunal dispondrá la

Segundo Informe de Comisión de Constitución

forma en la que la persona condenada retirará sus efectos personales. Si fuere del caso, oficiará a Carabineros de Chile para que custodie su concurrencia el día del retiro, de modo de garantizar la seguridad de la víctima.

2. Prohibición de acercarse a la víctima o a su domicilio, lugar de trabajo o estudio, así como a cualquier otro lugar al que ésta concurra o visite habitualmente. Si ambas personas trabajan o estudian en el mismo lugar o son parte de la misma organización, se oficiará al empleador o empleadora, o a la autoridad del establecimiento u organización respectiva, para que adopte las medidas de resguardo necesarias, informando al tribunal para efectos de la supervisión judicial.

3. Prohibir o restringir las comunicaciones de la persona condenada por hechos de violencia de género respecto de la víctima.

4. Prohibición de porte y tenencia de cualquier arma de fuego, municiones y cartuchos; disponer la retención de estos y prohibir la adquisición o almacenaje de los objetos singularizados en el Decreto N° 400, del Ministerio de Defensa Nacional, que fija el texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la ley N° 17.798 sobre Control de Armas. De ello se informará, según corresponda, a la Dirección General de Movilización Nacional o a la Comandancia de Guarnición, para los fines legales y reglamentarios que correspondan. Con todo, la persona condenada con esta medida accesoria podrá solicitar ser excluido de esta en caso de demostrar que sus actividades industriales, comerciales o mineras requieren de alguno de esos elementos.

5. La asistencia a programas de intervención sicosocial de reeducación de la violencia, terapéuticos o de orientación familiar. Si la persona condenada presentare un consumo problemático de drogas y alcohol, el tribunal impondrá la obligación de someterse a un tratamiento de rehabilitación. Las instituciones que desarrollen dichos programas darán cuenta al respectivo tribunal de la intervención o tratamiento que deba realizar, y de su inicio y término.

6. Obligación de presentarse regularmente ante la unidad policial que determine el tribunal.

El tribunal fijará prudencialmente el plazo de las medidas accesorias descritas en este artículo, el que no podrá ser inferior a seis meses ni superior a dos años, atendidas las circunstancias que las justifiquen. La duración de las medidas podrá prorrogarse a petición de la víctima, si se mantienen los hechos que las justificaron o de oficio por el tribunal, tomando en consideración los antecedentes proporcionados por la institución encargada del programa de que se trate, en la audiencia de supervisión judicial.

En caso de decretarse una medida cuya ejecución permita prever que la víctima y la persona condenada puedan encontrarse, el tribunal podrá decretar, de oficio o a petición de parte, la presencia de Carabineros de Chile cuando fuere necesario para resguardar la seguridad de la víctima.”.

La Honorable Senadora, señora Pascual, advirtió que en el numeral cuatro, la referencia a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile debería adecuarse de la misma forma que en la Indicación N° 78.

A su turno, el Honorable Senador señor Galilea sugirió mejorar la redacción, así, en el inciso primero, en lugar de usar la palabra “aplicar” que se reemplace por “establecer”. En segundo lugar, en el numeral uno, propuso reemplazar parte de la redacción por “el tribunal dispondrá la forma en que la persona (...)”.

En mérito de lo expuesto, las Comisiones acordaron acoger las sugerencias planteadas.

Sometida a votación, la indicación fue aprobada con modificaciones por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadoras señoras Allende (De Urresti) Ebensperger, Núñez y Pascual, y señores Cruz-Coke, Galilea y Prohens.

ARTÍCULO 30

El Poder Judicial mantendrá un sistema de registro del seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares, medidas accesorias y las condiciones impuestas en la suspensión condicional del procedimiento, al cual solo podrán acceder el Ministerio Público, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile. El funcionamiento y acceso a dicho sistema será regulado a través de un reglamento dictado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en conjunto con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

La indicación N° 82, del S.E. el Presidente de la República, plantea suprimirlo.

La Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, adujo que la norma que se consulta suprimir dice relación con funciones que se trasladarán al Sistema Integrado de Información.

Sometida a votación, la indicación fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadoras señoras Allende (De Urresti) Ebensperger, Núñez y Pascual, y señores Cruz-Coke, Galilea y Prohens.

ARTÍCULO 31

De la prestación de asesoría judicial en casos de violencia contra las mujeres. El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, en los casos calificados por el mismo, podrá interponer querellas y asumir el patrocinio y representación de las mujeres víctimas de los hechos de violencia no constitutivos de delitos y de los hechos de violencia constitutivos de delitos mencionados en el artículo 23 de esta ley, que sean mayores de edad y que así lo requirieren. Para ello el Servicio podrá celebrar convenios con entidades públicas o privadas.

La indicación N° 83, de S.E. el Presidente de la República, propone sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 31.- De la asistencia y representación judicial a las víctimas de violencia de género. El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, a requerimiento de las víctimas y cumpliendo los requisitos establecidos por el reglamento señalado en el inciso siguiente, podrá interponer acciones judiciales, asumir el patrocinio y representación de las mujeres víctimas de los hechos de violencia de género.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género expedirá un reglamento que será suscrito por el Ministerio de Hacienda que establecerá los estándares técnicos y requisitos para la representación de las mujeres víctimas de violencia de género. Asimismo, dicho reglamento regulará un instrumento de focalización que establezca cómo se accederá a tal prestación.

El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género podrá celebrar convenios con entidades públicas o privadas, para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo.”.

La Honorable Senadora, señora Pascual, hizo ver que el proyecto original establecía que el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género actuaría de oficio en casos de femicidios frustrados y consumados, y solo actuaría a petición de parte en el resto de los casos de violencia. Preguntó de qué forma conversa esto con la nueva propuesta.

En segundo lugar, acotó que se plantea establecer un mecanismo de asistencia y representación judicial distinto al asumido Servicio Nacional de la Mujer, mediante un convenio con distintas organizaciones para la representación de las víctimas.

En relación al inciso segundo, la Honorable Senadora señora Allende consultó por qué alude al Ministerio de Hacienda, si es por la necesidad de contar con más recursos. Además, consideró que la importancia de regular este punto, es que el agresor siempre tendrá un defensor, mientras que la mujer sin defensa queda en una situación desmejorada.

Luego, compartió las dudas formuladas sobre la celebración de convenios, si estos se realizarán con entidades públicas, privadas u ONG.

El Honorable Senador señor Galilea consultó qué es un instrumento de focalización, en el contexto planteado por la propuesta y, a propósito de la consulta de la Honorable Senadora señora Allende, puntualizó que se trata de una materia que debe abordarse conforme al presupuesto que debe suscribirse junto al Ministerio de Hacienda.

Seguidamente, para clarificar el sentido de la indicación, la Ministra, señora Orellana, arguyó que la asistencia y representación judicial de las víctimas asumida por Sernameg, es relevante porque actualmente deben esperar la venia de la familia para patrocinar las causas, lo que genera dificultades si los parientes tienen domicilio en otra

Segundo Informe de Comisión de Constitución

región o no tienen vínculos con la víctima. Por otro lado, complementó, los resultados de los informes del circuito intersectorial del femicidio muestran que en aquellos casos en que Sernameg y el Ministerio Público actúan en conjunto, obtienen mejores resultados judiciales.

La propuesta se remite a un reglamento para el establecimiento de los estándares técnicos que deben cumplirse, señaló la señora Ministra, el cual establece que Sernameg podrá celebrar convenios para dar cumplimiento a esta obligación. Los referidos convenios, puntualizó, serán facultativos, y buscarán acercar el acceso a la justicia en los distintos territorios del país, en tanto, resulta necesario mejorar la presencia territorial para cumplir cabalmente con el sistema de gestión integrado.

En este escenario, comentó, Sernameg ha manifestado la necesidad de contar con patrocinio institucional para interponer acciones judiciales y representar a las víctimas, porque actualmente no pueden dialogar con otros actores, dificultando la continuidad de los mismos si los abogados representantes cesan funciones en la institución, porque no es un patrocinio institucional, sino del abogado.

Sobre la inclusión del Ministerio de Hacienda en la norma, adujo que responde a una solicitud de la Dirección de Presupuesto, porque la maqueta de gestión para las primeras seis comunas en que aplicarán el Sistema de Gestión Integral se elaboró junto al Banco Mundial. En este sentido, dijo, es necesario mantener un diálogo entre todos los actores institucionales.

Respecto a la focalización, puntualizó que la ley de garantías de la infancia también utiliza este instrumento, y no ha significado una merma en la calificación de cuáles serán las víctimas que podrán acceder a los servicios, porque no establece exclusiones, sino criterios relacionados a la gestión del Servicio y al aumento de denuncias.

A su turno, la Honorable Senadora señora Núñez recalcó la importancia de aclarar el sentido de la indicación. Así, por ejemplo, al indicar que “para acceder a la asistencia judicial será necesario un requerimiento de la víctima”, puede entenderse que, una vez requerido esto será obligatorio para el Servicio, sin embargo, agrega “cumpliendo con los requisitos”, es decir, puede entenderse que la asistencia quedará supeditada a este cumplimiento.

La Honorable Senadora señora Ebensperger reiteró sus dudas la incorporación del Ministerio de Hacienda en la elaboración del reglamento, si la tramitación de la ley ya cuenta con informe financiero. Además, agregó, en la propuesta se restringe la asistencia judicial del Ministerio de la Mujer solo a las víctimas de violencia de género, a diferencia del texto aprobado en la Comisión de Mujeres, que lo otorgaba a las mujeres víctimas de todo tipo de violencia.

Enseguida, fue del parecer que el verbo rector que debe utilizarse es “podrá”, en tanto, muchas víctimas pueden preferir la asistencia de un abogado particular.

Sobre este punto, la señora Ministra de la Mujer señaló que la utilización del verbo “podrá” y el criterio de focalización persiguen la fijación de criterios para identificar a mujeres que pueden acceder a abogados particulares y desean hacerlo. Esto, fue ampliamente discutido en años anteriores, relató, y si es conveniente establecer la obligatoriedad de la denuncia en caso de víctimas mayores de edad, porque esas mujeres tienen derecho a elegir su representación jurídica.

Respecto al texto aprobado por la Comisión de la Mujer, y la posibilidad de que Sernameg patrocine causas de violencia en casos calificados, previno sobre la existencia de ciertos delitos que solo pueden perseguirse penalmente previa instancia particular. En su opinión resulta correcto confiar en el criterio de las mujeres para decidir sobre las denuncias y su rumbo judicial, lo que no obsta a que dentro de las obligaciones del Servicio se establezca el deber de interponer las acciones pertinentes.

En cuanto a la inclusión del Ministerio de Hacienda en la indicación, hizo presente que esta cartera ya se refirió al proyecto de ley a través de su informe financiero, e incluso, lo aumentó en un 18% respecto del proyecto original. Los estándares técnicos referidos a la representación jurídica se vinculan al texto aprobado en el artículo 26 sobre el Sistema de Gestión Integrada, así como al desarrollo de tecnologías de la información, trabajo que se ha desarrollado en conjunto con el Banco Central, cuya contraparte en estos procesos siempre es el Ministerio de Hacienda.

La Honorable Senadora señora Núñez consideró evidente que cualquier persona puede decidir si opta por representación privada o la de una institución pública., sin embargo, al señalar que el acceso a la asistencia judicial

Segundo Informe de Comisión de Constitución

es a requerimiento de la víctima, asumimos que ésta ya recurrió ante el servicio público, es decir, ya decidió esta vía. Luego, habiendo requerido esa asistencia, además deberá cumplir determinados requisitos, por tanto, no se asegura a la víctima un apoyo judicial por parte del Estado. De ser así, pidió señalarlo de forma expresa.

En la misma línea, la Honorable Senadora señora Allende, enfatizó la relevancia de asegurar la asistencia jurídica, ya sea de forma directa o no, para que la víctima no quede en desventaja frente al agresor. En segundo lugar, concordó en la idea de eliminar la frase “cumpliendo los requisitos establecidos”.

Por último, planteó eliminar del inciso segundo la frase “Asimismo, dicho reglamento regulará un instrumento de focalización que establezca cómo se accederá a tal prestación.”, porque al no garantizar que siempre se podrá acceder a la asistencia, se pueden generar confusiones.

La Honorable Senadora señora Pascal fue partidaria de que Sernameg debe actuar en los casos en que una mujer sufra violencia en razón de su género. Entonces, ejemplificó, si a una mujer es víctima de un asalto, no corresponderá que esta repartición pública la represente.

Asimismo, hizo presente que el proyecto original establecía que, en el caso del delito de femicidio del artículo 390 del Código Penal, Sernameg puede deducir querella y, en consecuencia, entregaba una facultad mayor ante estos delitos. Distinta es la situación de otros tipos de violencia de género en que, conforme al texto aprobado por la Comisión de Mujeres, se “podrá interponer querellas y asumir el patrocinio y representación de las mujeres víctimas de los hechos de violencia no constitutivos de delitos y de los hechos de violencia constitutivos de delitos mencionados en el artículo 23 de esta ley”, ampliando así los supuestos de aplicación.

En la siguiente sesión, y para sintetizar, la señora Ministra de la Mujer y la Equidad de Género recordó que la norma en comento versa sobre la asistencia y representación judicial a las víctimas de violencia de género, y establece que el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género podrá interponer acciones judiciales y asumir el patrocinio y representación de las mujeres víctimas; además remite a un reglamento el establecimiento de los estándares técnicos que deberán cumplirse para la representación, y la posibilidad de que Sernameg celebre convenios para cumplir esta obligación.

A este respecto, acotó, Sernameg ha manifestado la necesidad de contar patrocinio institucional en las causas, como permite esta indicación al señalar que podrá interponer acciones judiciales y representar a las víctimas. Esto, porque suele ser engorroso conseguir el patrocinio, lo que impide además acceder a la información de las causas y dificulta la continuidad de la representación jurídica si el abogado cesa sus funciones en el servicio.

Respecto a lo aprobado por la Comisión en cuanto a la posibilidad de que Sernameg patrocine causas de violencia en casos calificados por el mismo, recordó que en los delitos de acción pública previa instancia particular, están impedidos de actuar sin el consentimiento de la víctima.

En cuanto a la dictación de un reglamento que establezca los estándares técnicos y requisitos para la representación, señaló que la focalización es un instrumento que no tiene como objetivo excluir a determinadas mujeres, sino, por el contrario, priorizar las solicitudes de atención para establecer criterios y estándares concretos y conocidos, de acuerdo a la ficha integral de casos.

En lo que atañe a la posibilidad de celebrar convenios con entidades públicas o privadas, explicó que persigue ampliar la cobertura territorial que entrega Sernameg. También la ley N° 21.430 contempla esta posibilidad, que es de especial interés para la cartera que representa, en tanto, en el futuro se ejecutará un traspaso de competencia a los gobiernos regionales y a sus corporaciones de desarrollo social, sin perjuicio que está pendiente la determinación de la fórmula a través de la cual Sernameg va a descentralizarse.

Respecto a la exclusión del femicidio como figura penal para la representación, explicó, responde a como se ejerce la litigación, en tanto, referirse solo a un delito en particular, puede acarrear que los tribunales de justicia excluyan otros tipos de violencia contra la mujer. En otras palabras, dijo, esto se funda en la experiencia de las abogadas de Sernameg, que las lleva a concluir que resulta conveniente instalar una norma abierta.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

La Honorable Senadora señora Ebensperger recordó que la discusión gira en torno al establecimiento de la obligación del Ministerio del ramo de entregar representación judicial a las víctimas, para luego, exigir requisitos y establecer una focalización. Por otro lado, se discute sobre los motivos que justifican la participación de la Cartera de Hacienda en la elaboración del reglamento.

Luego, la Honorable Senadora señora Pascual insistió en su postura, y afirmó que carece de sentido indicar en el inciso primero hipótesis abiertas de delitos, para luego, agregar un inciso que habla además de la hipótesis del femicidio, y que luego un juez pueda sostener que Sernameg no puede representar porque el inciso segundo solo alude al femicidio.

Consideró apropiado dar como señal que habrá una acción desde el Estado en la búsqueda de verdad y justicia, sin excluir otras hipótesis distintas del femicidio. Por otro lado, fue partidaria de que Sernameg pueda asumir el patrocinio con requerimiento de la víctima, en cualquier hipótesis, y de fortalecer el servicio.

Sobre la focalización, subrayó que una legislación marco, puede esperar a que el Estado crezca conforme a sus recursos, pero no puede limitarse por ello, desde su confección. Mostró preocupación por que la focalización no sea tratada en la ley y que se mandate a un reglamento, en tanto, se trata de un concepto con poca adherencia, porque ha permitido excluir a mucha gente que lo requiere. Por esto, opinó resulta relevante aclarar en la ley a qué se refiere la focalización.

Advirtió que la falta de recursos no puede ser un motivo para no resguardar a las víctimas, en tanto, el objeto de una ley marco es generar la mayor cantidad de recursos para que haya prevención y atención. De esa perspectiva, aseveró, la propuesta disminuye la capacidad de fortalecer Sernameg, que, dado el alto número de convenios celebrados con municipios, no tiene presencia en todas las comunas, lo que no obsta a que pueda avanzar en hacerlo.

En consecuencia, subrayó, si bien pueden celebrarse convenios con entidades privadas, cabe preguntarse cómo resguardar que el Ministerio siga creciendo.

Por último, planteó, dada la alusión a la ley de garantías de la niñez, en esta el tema es tratado desde la perspectiva de la prevención, más que de la actuación en caso de vulneración de derechos.

El Honorable Senador señor De Urresti dijo estar contra las externalizaciones, porque se generan servicios de distinta categoría, dado que hay corporaciones muy eficientes y otras poco diligentes. Esto, no puede quedar al arbitrio del privado, por ende, el estándar público resulta conveniente, sobre todo si se busca reforzar al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, con una perspectiva de cobertura nacional.

Respecto al inciso segundo, dijo no comprender la participación del Ministerio de Hacienda en la elaboración del reglamento, cuando debería incorporarse al Ministerio de Justicia o de Desarrollo Social. Sí estuvo de acuerdo en que Sernameg pueda representar institucionalmente, para tener acceso directo a los expedientes. Sin perjuicio de esto, existen elementos de coordinación intersectorial que son relevantes, por ejemplo, convenios con el Ministerio Público para actuar de forma interconectada, o el Banco Unificado de datos.

En virtud de lo anterior, estimó que la propuesta puede mejorar esa interconexión, por ejemplo, mandar al Ministerio Público para informar con cierta frecuencia a las unidades jurídicas del Ministerio. Esto, porque al externalizar el servicio, el conocimiento queda radicado en esa corporación privada, y no se genera una base de datos que sirva de instrumento.

Seguidamente, la Honorable Senadora señora Núñez, hizo presente que durante la tramitación de la ley TEA, el proyecto no contaba con financiamiento, y gracias al trabajo transversal, impulsado por distintas organizaciones se avanzó. Entonces, recalcó, si la regulación quedará entregada al reglamento, resulta fundamental saber cuál será su contenido.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Enseguida, señaló la señora Senadora, dada la respuesta sobre la representación judicial, no puede ocurrir que, a solicitud de las víctimas, luego deba focalizarse esa asistencia judicial según el cumplimiento de determinados requisitos. En la práctica, indicó, una mujer puede contar con recursos, pero podría perder su trabajo o tener su origen en el patrimonio de su esposo, puede tener problemas para salir del círculo de la violencia si no cuenta con esa asistencia jurídica.

Por esto, si bien existirá la opción de contar con representación particular, pero elige la institucional, no se debe focalizar la atención, en tanto, se habla de asistencia judicial cuando se ha sido víctima de violencia de género.

En la misma línea, el Honorable Senador señor Sanhueza, se mostró contrario a lo que establece el inciso primero, que exige el cumplimiento de ciertos requisitos determinados por el reglamento, toda vez que si una mujer sufre violencia en razón de su género no es admisible discriminar. Por ejemplo, si se considera un criterio económico, puede registrar un alto nivel, pero por la existencia de un vínculo de dependencia hacia el hombre. Esto, puede generar que no se otorguen las garantías que este proyecto de ley persigue.

En segundo lugar, consideró poco adecuada la referencia al Ministerio de Hacienda, en tanto, otros ministerios tienen mayor relación con la materia.

Sobre la posibilidad de celebrar convenios, la Ministra del ramo, afirmó que responde a la constatación de una realidad, toda vez que existen cientos de convenios, con municipios, sus corporaciones o con ejecutores. Por el contrario, arguyó, desde el año 2022 han trabajado para aumentar su capacidad, mediante el aumento del presupuesto, lo que les permitió recuperar la dotación perdida.

Esto, recalcó, no obsta a la existencia de convenios vigentes y de que es necesario situarse en hipótesis de descentralización que no han sido abordadas por la mesa de la Asociación de Gobernadores, ya que ninguno ha solicitado la transferencia de competencias de Sernameg, sin perjuicio que la ley fija un plazo para que ocurra.

En la misma línea, consideró esperable una discusión en torno a un aumento de presupuesto para el periodo 2024, para aumentar la capacidad de atención.

En otro orden de ideas, prosiguió, al establecer el término “focalización”, no tiene relación con indicadores vinculados al Registro Social de Hogares u otros. Además, dijo, un reglamento puede modificarse fácilmente, razón por la que resulta innecesario precisar en la ley las condiciones de focalización.

Sugirió a las Comisiones reconocer en el texto de la ley que el reglamento velará por el cumplimiento de estándares de calidad y acceso para todas las mujeres en el país, como una forma de adelantar la discusión y establecer garantías para quienes tienen dudas sobre la focalización, sin perjuicio que ya existen instrumentos que, precisamente, focalizan los esfuerzos, como la aplicación de la Pauta Unificada de Riesgo.

Sobre las dudas planteadas por el Honorable Senador señor De Urresti, la señora Ministra acotó que la coordinación interinstitucional con el Ministerio Público, se aborda en el artículo 45 del proyecto. Asimismo, recordó que una de las bases de la iniciativa es el sistema de gestión integral de la información.

Respecto a la participación del Ministerio de Hacienda en la dictación del reglamento, hizo presente que así se hizo en la ley N° 21.460 sobre garantías y protección integral de la niñez y adolescencia. Esto, explicó, responde a los acuerdos adoptados sobre gastos, que en el caso del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, por mucho tiempo ha tenido objeciones fundadas en informes de la Dirección de Presupuesto. En consecuencia, se ha producido un crecimiento inorgánico del servicio, a través de la celebración de convenios con los municipios, sin que se traduzca en una mejor capacidad de gestión.

Para acceder a más recursos, adujo, y sostener esa expansión, es mantener a buen resguardo el ejercicio y el uso eficiente del gasto público. Hay un informe financiero que aumenta en un 18% y hacienda ha solicitado participar en la redacción del reglamento, precisamente para abordar los problemas de gestión que se han arrastrado.

En virtud de lo anterior, propuso reconocer que “el reglamento velará por el cumplimiento de los estándares de

Segundo Informe de Comisión de Constitución

calidad en la atención y acceso de la representación jurídica para todas las mujeres.”.

Al respecto, la Honorable Senadora señora Núñez, afirmó que, antes de votar esta indicación, resulta conveniente saber cuántas mujeres solicitan asistencia judicial. Esto es importante para determinar los criterios de focalización y para tomar una decisión adecuada. Además, insistió en que es necesario aclarar que estos criterios no se vinculan a los ingresos de la víctima o al registro social de hogares, en atención, precisamente.

En resumen, agregó, en consideración a que el reglamento es un instrumento de fácil modificación, lo óptimo es regular en la ley los criterios de focalización, y entregar a la potestad reglamentaria solo su ejecución.

La Honorable Senadora señor Ebensperger insistió en la solicitud para modificar el verbo “podrá” por “deberá” en el inciso primero.

La Ministra del ramo, señora Orellana, expuso que no siempre se interponen acciones, puede ser solo el patrocinio, por eso, el artículo habla de “asistencia”, y no de “representación judicial”. Incluso, el Servicio interviene en causas ya iniciadas.

Reiteró la propuesta de reconocer en la ley que el reglamento velará por el cumplimiento del estándar de calidad y acceso para todas las mujeres, y, en seguida, recordó que el texto aprobado en el artículo 3° establece principios de acceso y de derecho para las mujeres, y esta idea de focalización concuerda con aquello.

Para responder a la consulta de la Honorable Senadora señora Núñez, afirmó que Sernameg en la actualidad cuenta con 114 centros de la mujer, en distintos municipios, 41 casas de acogida, que incluye la casa para víctimas de trata y explotación sexual Comercial; 3 centros de atención para la violencia sexual, más dos nuevos anunciados por el Presidente de la República; 7 centros de atención reparatoria integral; una línea de violencia extrema, que cuenta con un abogado especializado por región, servicio a través del cual se representa judicialmente los casos de femicidio; la línea telefónica de orientación, que atiende aproximadamente 4.236 llamadas mensuales el año 2019, durante la pandemia tuvo un peak de 16.775 llamados, cifra que actualmente se estabilizó en cerca de nueve mil llamados mensuales, mientras que flujo de causas el año 2020, agregó, fue de 1.749, mientras que el año 2022 3.966 causas. Esto continuó, sirve para analizar en perspectiva el número de llamadas, versus la representación.

Reconoció que existe un déficit de cobertura territorial a nivel nacional, motivo por el que uno de los focos de su Cartera es mejorar los sistemas de gestión de la información, para que el crecimiento sea planificado con un sentido de flujo territorial.

Enseguida, el Honorable Senador señor De Urresti mantuvo las dudas sobre cómo se relacionan con el Ministerio Público. Si bien la señora Ministra dijo existir una coordinación con las líneas telefónicas institucionales, no queda claro cómo se activan las causas, no denuncias, y cómo dialogan institucionalmente con el Ministerio de la Mujer. Así las cosas, preguntó cuál es la norma que regula la relación con el ente persecutor.

En segundo término, opinó que la ley sobre garantías de la niñez no es un buen ejemplo para hacer esta referencia. Además, estimó que la representación debe ser institucional otorgarse a toda mujer que lo solicite, y establecer un principio general para que cualquiera, en cualquier condición, tenga esa cobertura. En este escenario, consultó, cómo evitar que la focalización deje a determinadas víctimas en la indefensión.

La Honorable Senadora señora Pascual reconoció que la transformación del Servicio Nacional de la Mujer a Ministerio ha costado institucionalmente, en la que han aportado todas las administraciones. La tramitación de esta legislación no constituye una auditoría a la gestión actual.

Inicialmente, relató la normativa no daba facultades a Sernam para operar, y precisamente, fue la creación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género la que permite actualmente que Sernameg pueda ejecutar sus proyectos y programas, con el fin de que en algún momento pueda ejecutarlos en su totalidad. Cuando se genera

Segundo Informe de Comisión de Constitución

un mayor número de convenios con otras instituciones, estas forman parte en su mayoría de órganos del Estado descentralizado, a través de los municipios y gobernaciones, es decir, una minoría son entidades privadas.

Si bien no es el objetivo de este proyecto de ley, consideró oportuno que en alguna instancia se debata sobre las implicancias de la externalización y de la transferencia de competencias, a propósito de la regionalización, en tanto, en estas materias la perspectiva de género no es transversal.

En este ámbito, opinó, lo ideal es fortalecer lo público porque, en materia de representación de las mujeres, y en base a su experiencia, la Defensoría Penal Pública (DPP) funciona con defensores propios y otros licitados. y hay estándares distintos entre ambos. Si se pidiera un mayor apego a ciertos lineamientos a la DPP, por ejemplo, no utilizar ámbitos de la vida íntima de la víctima, lo más probable es que lo rechacen. Consideró apropiado que en esta situación no se diera esa flexibilidad, y esto se logra mediante el fortalecimiento.

Por lo anterior, estuvo a favor de lo planteado por la señora Ministra, y propuso elaborar una nueva redacción, que refleje estos lineamientos, entendiendo que se puede complementar la representación de las mujeres que sufren violencia, porque con la actual redacción pareciera una invitación a representar, para luego hacer una evaluación de a quienes se representará efectivamente.

Respecto a la relación con el Ministerio Público, la Ministra, señora Orellana, indicó que el Fiscal Nacional en enero de 2023, se firmó la incorporación de este órgano en el circuito intersectorial del femicidio, que es el espacio de primera respuesta ante casos de violencia extrema. En este sentido, complementó, las cifras muestran que en aquellos casos en que Sernameg y la Fiscalía actúan conjuntamente, obtienen mejores resultados en los procesos.

El Ministerio Público además trabaja en el Plan Nacional de Acción contra la Violencia, agregó, que ha sido actualizado este año, y, en particular en lo relacionado a esta ley, en el artículo 26 se establecen sus obligaciones y las formas en que trabajarán en conjunto en el Sistema Integrado de Información.

Seguidamente propuso a la Comisión las siguientes modificaciones:

-“el reglamento velará por el cumplimiento de los estándares de calidad y acceso para todas las mujeres.”.

- Sustituir al Ministerio de Hacienda por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en la elaboración del reglamento.

En base a las cifras expuestas, la Honorable Senadora señora Núñez preguntó si la comparación entre el número de solicitudes de representación, se basa en todos los llamados de toda la red existente. Esto, explicó, porque resulta fundamental saber esta información para decidir cómo votar la propuesta, esto es, el número de solicitudes, frente a las cifras de las respuestas.

Asimismo, sostuvo, que en el reglamento debería consagrar acceso para todas las mujeres, en concordancia con lo prescrito en la ley, en tanto, no es atendible que el servicio sea requerido y luego, se le exijan ciertos requisitos.

A continuación, la Honorable Senadora señora Pascual estuvo de acuerdo en reemplazar el Ministerio de Hacienda por el de Justicia y, en segundo lugar, pregunto si es posible eliminar en el inciso primero la frase “y cumpliendo los requisitos establecidos en el reglamento señalado”.

La Ministra de la Mujer, señora Orellana estuvo a favor de la propuesta. Sobre la consulta de la Honorable Senadora señora Núñez, recalco que es imposible conocer las cifras que solicita, porque no existen los sistemas de información necesarios para obtenerlas. De hecho, dijo, el año 2018 la Corporación Humanas, a solicitud del Ministerio, realizó una auditoría a las cifras de violencia entregadas a organismos internacionales, además, considerando el informe sobre la ruta crítica de acceso a la justicia de las mujeres que viven violencia en Chile, nos muestran, precisamente, la necesidad de contar con un sistema de gestión integral, como el propuesto en este proyecto de ley.

Posteriormente, el ejecutivo presentó una nueva propuesta de redacción, del siguiente tenor:

Segundo Informe de Comisión de Constitución

“Artículo 31. De la asistencia y representación judicial a las víctimas de violencia de género. El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, a requerimiento de las víctimas, podrá interponer acciones judiciales, asumir el patrocinio y representación de las mujeres víctimas de los hechos de violencia de género.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género expedirá un reglamento que será suscrito por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el cual establecerá los estándares técnicos y requisitos para la representación de las mujeres víctimas de violencia de género, así como criterios de prelación y pertinencia. Dicho reglamento velará por el derecho de acceso a la justicia de todas las víctimas de violencia de género, con pleno respeto a los principios reconocidos en el artículo 3 de la presente ley.

El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género podrá celebrar convenios con entidades públicas o privadas, para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo, manteniendo para sí la supervigilancia técnica.”

La Honorable Senadora señora Allende consideró que la propuesta recoge adecuadamente las observaciones planteadas. No obstante esto, previno que algunas mujeres preferirán no contar con representación judicial, a contrario sensu, toda mujer que lo desee debe tener acceso a la justicia, y por esto, cabe preguntarse si debe aplicarse un criterio de prelación o pertinencia, como se propone.

La Honorable Senadora señora Pascual recordó que el proyecto inicialmente buscaba entregar a Sernameg la facultad para presentar querellas en casos graves de violencia.

En lo tocante a la celebración de convenios con entidades públicas y privadas, la Honorable Senadora señora Ebensperger, planteó la conveniencia de establecer exigencias adicionales tratándose de estos últimos.

En la misma línea, la Honorable Senadora señora Allende coincidió en la necesidad de consignar ciertas exigencias a aquellas entidades privadas que deseen celebrar convenios.

Seguidamente, la Jefa del Departamento de Reformas Legales, señora Schmidt, explicó que los criterios de pertinencia se vinculan a una discriminación positiva, en tanto, son útiles para que Sernameg derive los casos en que carece de atribuciones a los órganos competentes, por ejemplo, si la víctima sufrió violencia laboral. Estos temas, anunció, deberán tratarse pormenorizadamente en el reglamento.

En cuanto a los criterios de prelación, expuso que se aplicarán en aquellos supuestos en que concurran de forma simultánea diversos casos de violencia, para tratar con mayor celeridad aquellos en que exista una amenaza actual contra la mujer, sin excluir a las otras víctimas que hayan solicitado la asistencia del servicio. Así, las cosas, comentó, el reglamento deberá atender a factores, como la gravedad del caso, para dar preferencia a la atención y representación.

Enfatizó y reiteró que estos factores de ninguna forma excluirán a mujeres que soliciten la representación del Servicio.

Respecto a la celebración de convenios con entidades privadas, la Personera de Gobierno acotó que actualmente existen 149 entidades, de las cuales, el 8,7% representa a fundaciones. En estos casos, agregó, el mecanismo de fiscalización es el control de reemplazo que efectúa la Contraloría General de la República respecto a aquellas transferencias de recursos autorizadas por decretos que no se someten al trámite de toma de razón, cuando son montos inferiores a 20.000 UTM.

Enseguida, en lo que atañe al uso de recursos públicos, hizo presente la creación de la Comisión de Integridad, mandatada a adoptar medidas para el uso correcto, eficaz y transparente de estos recursos.

Sobre las observaciones de la Honorable Senadora señora Pascual, propuso incorporar un nuevo inciso segundo que establezca la facultad de Sernameg de deducir querellas en caso de violencia extrema, como femicidio o suicidio femicida, del tenor que sigue:

“En todo caso, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 111 del Código Procesal Penal, el Servicio Nacional de

Segundo Informe de Comisión de Constitución

la Mujer y Equidad de Género deducirá querrela respecto a los hechos que se estimen constitutivos de los delitos de femicidio y suicidio femicida.”

Planteó que esta redacción resuelve qué ocurre con aquellas mujeres víctimas de femicidio que no cuentan con una red familiar, por ejemplo, mujeres extranjeras, o que no desean perseverar en el ejercicio de la acción penal, dejando solo al Ministerio Público como interviniente.

Enseguida, la Honorable Senadora señora Allende preguntó por qué la propuesta habla de requisitos, y cuáles serán.

La señora Schmidt aclaró que la propuesta se refiere a requisitos de forma, por ejemplo, que la víctima firme un mandato judicial o que presente ciertos documentos para su representación. Es decir, recalcó, no se trata de requisitos de exclusión, si no que aquellas formalidades necesarias para la realización de trámites administrativos.

La Honorable Senadora señora Allende consideró que no se justifica que esto se especifique en el reglamento y no en la ley, porque puede generar interpretaciones erróneas.

En la misma línea, la Honorable Senadora señora Pascual sugirió modificar la redacción para aclarar que solo se trata de requisitos de forma.

La Honorable Senadora señora Ebensperger concordó con lo señalado por ambas señoras Senadoras, para establecer expresamente que se trata de requisitos formales.

Respecto al inciso final, reiteró que, en su parecer, la ley debería precisar los requisitos exigidos para que el Ministerio transfiera recursos a fundaciones o entidades privadas.

En similares términos, la Honorable Senadora señora Allende estimó que en esta materia sí es necesario exigir el cumplimiento de ciertos requisitos, como la experiencia y la especialización.

La Honorable Senadora señora Pascual solicitó explicitar aún más la redacción, para que estos convenios se celebren, preponderantemente con entidades públicas, mientras que, para hacerlo con entidades privadas, deberán cumplirse determinados requisitos.

La Honorable Senadora señora Ebensperger coincidió con su antecesora en el uso de la palabra, y propuso borrar del inciso la expresión “o privadas” y, luego, establecer que podrá celebrar convenios con entidades privadas, en cuyo caso se deberán acreditar determinados requisitos vinculados a la experiencia.

Para complementar, la Honorable Senadora señora Pascual, consideró que la supervigilancia técnica del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género deberá aplicarse tanto a entidades públicas como privadas.

En lo tocante al inciso segundo de la propuesta, la señora Jefa del Departamento de Reformas Legales, sugirió eliminar la voz “podrá” y establecer la redacción que sigue:

“En todo caso, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 111 del Código Procesal Penal, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género deducirá querrela respecto a los hechos que se estimen constitutivos de los delitos de femicidio y suicidio femicida.”

A continuación, respecto a la posibilidad de celebrar convenios, la señora Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, expuso que se actualmente promueven que todo nuevo convenio que se suscriba exija que el nuevo ejecutor esté incorporado en la plataforma del sistema de rendición de cuentas de la Contraloría General de la

Segundo Informe de Comisión de Constitución

República. En segundo lugar, planteó una nueva propuesta de redacción para la indicación N° 83.

“Artículo __. De la asistencia y representación judicial a las víctimas de violencia de género. El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, a requerimiento de las víctimas, podrá interponer acciones judiciales, asumir el patrocinio y representación de las mujeres víctimas de los hechos de violencia de género.

En todo caso, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 111 del Código Procesal Penal, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género deducirá querrela respecto a los hechos que se estimen constitutivos de los delitos de femicidio y suicidio femicida.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género expedirá un reglamento que será suscrito por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el cual establecerá los estándares técnicos y requisitos formales para la representación de las mujeres víctimas de violencia de género, así como criterios de prelación y pertinencia. Dicho reglamento velará por el derecho de acceso a la justicia de todas las víctimas de violencia de género, con pleno respeto a los principios reconocidos en el artículo 3 de la presente ley.

El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género podrá celebrar convenios, preferentemente, con entidades públicas para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo; en el caso de convenios con entidades privadas, estas deberán sujetarse a los requisitos sobre experiencia, conocimientos y otros que establezca el reglamento. En ambos casos, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género mantendrá para sí la supervigilancia técnica.”.

La Honorable Senadora señora Pascual valoró la nueva propuesta, que establece la preferencia de las entidades públicas en la celebración de convenios, y que al mismo tiempo hace posible la adopción de convenios con entidades privadas en la medida que exista un estándar de defensa que permita garantizar los procedimientos judiciales y mantener la perspectiva de género.

La Honorable Senadora señora Allende se mostró partidaria de la nueva redacción, que prioriza la oferta pública, y de no ser así, exige estándares claros a las entidades privadas, que quedarán sujetas a la fiscalización y supervisión del Ministerio del ramo.

El Honorable Senador señor Prohens fue del parecer que muchas materias no se han tratado en el proyecto para regularlas reglamentariamente, lo que representa un riesgo, en tanto, suele ocurrir que estas normas no se dictan y aquellas de rango legal no se pueden aplicar. Por esto, hizo hincapié en la necesidad de establecer con claridad cuáles serán los requisitos que deberán cumplir las entidades privadas, para evitar dudas de interpretación.

La Honorable Senadora señora Ebensperger preguntó respecto al inciso primero, que señala que el Ministerio “podrá” interponer acciones; luego, recordó que en el inciso segundo se acordó reemplazar el mismo verbo por “deducirá”, y en el inciso tercero, cuando se hablaba de los requisitos para interponer querellas, el Ejecutivo explicó que estos solo serían formales. Así las cosas, pidió aclarar cuáles serán los “estándares técnicos” que se establecerán.

La Ministra, señora Orellana, de conformidad a lo señalados por las Honorables Senadoras señoras Pascual y Allende, puntualizó que, al hablar del reglamento, se menciona el pleno respeto a los principios reconocidos en el artículo 3°, que consagra estándares de acceso a la justicia.

Respecto a los estándares técnicos, respondió que el inciso final mantiene para el Ministerio de la Mujer la supervigilancia técnica, que se traduce en que los convenios, en su mayoría con municipios, Sernameg y la Subsecretaría de la Mujer establecen orientaciones técnicas comunes a todo el sistema, para que la representación tenga los mismos estándares de calidad para todas las mujeres que accedan. Este esquema, se materializa, por ejemplo, en la información que deben entregar los centros municipales de la mujer en los sistemas de información de Sernameg, que, a su vez, permitirá evaluar a los ejecutores.

Así, puntualizó, las orientaciones técnicas, se encuentran en proceso de formulación y actualización para la aplicación de esta iniciativa y del proyecto elaborado con el Banco Mundial. Los requisitos vinculados a experiencia técnica, añadió, tienen que ver con la experiencia y los estándares que deben cumplir de las abogadas y quienes brindan atención psicosocial.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Las Comisiones Unidas acordaron acoger las enmiendas planteadas.

Sometida a votación, la indicación fue aprobada con enmiendas por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti), Ebensperger y Pascual, y señor Prohens (Galilea).

EPÍGRAFE DEL PÁRRAFO I DEL TÍTULO V

Párrafo 1°. De la violencia contra las mujeres de conocimiento de los tribunales de familia

La indicación N° 84, de S.E. el Presidente de la República, persigue suprimir el epígrafe.

La señora Schmidt señaló que la indicación persigue la coherencia del proyecto, toda vez que plantea suprimir el epígrafe que versa sobre aquellas materias reguladas en las siguientes indicaciones.

Sometida a votación, la indicación fue aprobada por la mayoría de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti) y Pascual, y señor Prohens (Galilea). Votó por el rechazo la Honorable Senadora señora Ebensperger.

oooo

EPÍGRAFE DEL PÁRRAFO II

DEL TÍTULO III, NUEVO

La indicación N° 85, de S.E. el Presidente de la República, consulta incorporar el siguiente epígrafe del párrafo II del Título III, nuevo:

“Párrafo II.

De los casos de violencia de género de conocimiento de los tribunales de familia”.

Sometida a votación, la indicación fue aprobada por la mayoría de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti) y Pascual, y señor Prohens (Galilea). Votó por el rechazo la Honorable Senadora señora Ebensperger.

ARTÍCULO 32

Este precepto aprobado por la Comisión de la Mujer y Equidad de Género regula la violencia contra las mujeres de conocimiento de los tribunales de familia. Dispone que los actos de violencia contra las mujeres que no constituyan delito serán de conocimiento de los tribunales de familia y se sujetarán a las disposiciones generales de este título y, supletoriamente, a las leyes N° 20.066 sobre Violencia Intrafamiliar, N°19.968 sobre Tribunales de Familia y a lo dispuesto en los artículos siguientes.

La indicación N° 86, de S.E. el Presidente de la República, propone reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 32.- Competencia de los tribunales de familia. Los actos de violencia de género que no constituyan delito y que sean de competencia de los tribunales de familia, serán conocidos por estos y se sujetarán a las disposiciones contenidas en los Párrafos I y II de este Título y, supletoriamente, en aquello que esta ley no disponga, a la ley N° 20.066, que Establece la Ley de Violencia Intrafamiliar y a la ley N° 19.968, que Crea los Tribunales de Familia.”.

La Honorable Senadora señora Ebensperger, consultó por qué aquellos hechos que no constituyen delito, pero sí violencia, deberían someterse en primer lugar a esta ley, y solo en forma supletoria a la ley sobre violencia intrafamiliar.

La señora Jefa del Departamento de Reformas Legales respondió que al tratarse de una ley marco, es el marco normativo en virtud del cual el resto de la legislación se desarrolla. Agregó que este cuerpo normativo establecerá

Segundo Informe de Comisión de Constitución

una serie de principios y contenidos orientadores que no se encuentran en la normativa específica, como en la ley sobre violencia intrafamiliar

Así las cosas, continuó, el Párrafo I contiene las disposiciones generales para la aplicación de la ley, que regirá el desarrollo del resto de la normativa.

La Honorable Senadora señora Ebensperger arguyó que, al existir una ley general y otra especial, se aplicará esta última, y solo en lo no regulado por esta, la norma general. Así, dijo, si las reglas que contiene este proyecto de ley no se encuentran en la ley sobre violencia intrafamiliar, igualmente tendrán aplicación, por tratarse de normas supletorias.

En razón de lo señalado, la personera de Gobierno, consideró que esta ley marco se debería considerar especial en materia de violencia intrafamiliar, porque regula de forma específica la violencia contra la mujer, de manera tal, que las otras normas deben velar por el cumplimiento de las orientaciones de esta ley.

Sometida a votación, la indicación fue aprobada con enmiendas por la mayoría de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti) y Pascual, y señores Prohens (Galilea) y Sanhueza. Votó por el rechazo la Honorable Senadora señora Ebensperger.

Al fundar su voto, la Honorable Senadora señora Ebensperger dijo no compartir el criterio expuesto por el Ejecutivo, en tanto, la norma adolece de un error jurídico al desconocer que existe una norma sobre violencia intrafamiliar de naturaleza especial. Por el contrario, agregó, este proyecto tiene carácter general.

La Honorable Senadora señora Pascual hizo presente que la ley N° 20.066 no solo aborda los casos de violencia dentro de una relación de pareja o ex pareja, sino todas aquellas relaciones familiares allí descritas. Desde ese punto de vista, como esta es una ley versa sobre la violencia de género, tiene cierta especificidad, al aplicarse de forma especial a esos casos, mientras que en otros supuestos se aplicará la ley sobre violencia intrafamiliar.

ARTÍCULO 33

Sanción al maltrato constitutivo de violencia de género contra la mujer en contexto íntimo. Se castigará el maltrato constitutivo de violencia de género contra la mujer en contexto íntimo que no reviste caracteres de delito, con una multa de cinco a treinta unidades tributarias mensuales a beneficio del gobierno regional del domicilio de la víctima, para ser destinada a los centros de atención de mujeres víctimas de violencia existentes en la región respectiva y que sean de financiamiento público o privado.

El condenado deberá acreditar el pago de la multa dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que la sentencia quede firme y ejecutoriada, a menos que el tribunal por motivos fundados prorrogue dicho término hasta por quince días.

El tribunal podrá, tanto en la sentencia como en su ejecución, atendidas las circunstancias, autorizar el pago de la multa por parcialidades, dentro de un límite que no exceda el plazo de un año. El no pago de una sola de las parcialidades, hará exigible el total de la multa adeudada.

La indicación N° 87, de S.E. el Presidente de la República, modifica esta disposición estableciendo lo siguiente:

a) Reemplázase, en el epígrafe, la frase “contra la mujer en contexto íntimo”, por “que no reviste caracteres de delito”.

b) Suprímese, en el inciso primero, la expresión “contra la mujer en contexto íntimo”.

c) Reemplázase, en el inciso primero, la oración “del gobierno regional del domicilio de la víctima, para ser destinada a los centros de atención de mujeres víctimas de violencia existentes en la región respectiva y que sean de financiamiento público o privado” por la voz “fiscal”.

Al iniciar su estudio, la Honorable Senadora señora Allende previno que la letra c) de la indicación elimina la posibilidad de que esos montos ingresen a fondos regionales, para formar parte del ingreso fiscal. Consultó los motivos de esta modificación.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Luego, explicó que, en sus inicios, el proyecto destinaba estos fondos a arcas regionales para priorizar la descentralización y, en segundo término, porque en muchas regiones el equipo especializado siempre ha sido reducido. En su opinión, al destinarlo a fondos fiscales, no se resguarda la situación de aquellas regiones con menos recursos humanos.

Luego, la Honorable Senadora señora Pascual explicó que la letra a) se justifica porque la definición de femicidio se ha modificado en el transcurso del tiempo y, por ende, debe adecuarse el texto del proyecto. Respecto a la letra c), estimó que implica un cambio mayor, porque la ley N° 20.066 planteaba que todas las multas aplicadas en casos de violencia intrafamiliar se destinaban al patrimonio de los gobiernos regionales, respecto de los cuales se podía postular a fondos para promover prevención y atención de la violencia. En este sentido, consultó al Ejecutivo los motivos para modificar este esquema y de qué forma se fomentará el destino de estos recursos a la prevención y atención de los casos de violencia.

A su turno, la Honorable Senadora señora Ebensperger preguntó si los centros de atención de víctimas ubicados en regiones son financiados con fondos públicos del gobierno central, o si algunos son financiados directamente por los gobiernos regionales. En este último caso, parece poco lógico que se les prive de estos recursos.

Sobre el mismo punto, el Honorable Senador señor Prohens consultó qué motivos tendrá un gobierno regional para destinar recursos si no tiene fuente de financiamiento. En su opinión, las regiones deben atender a las víctimas y, por tanto, debe existir un incentivo desde el nivel central para que estos puedan complementar los recursos obtenidos y abordar esta problemática.

La Honorable Senadora señora Allende consideró que resulta preferible que estos recursos se mantengan en las regiones y sugirió establecer expresamente que estos deben destinarse a la reparación y atención de los casos de violencia.

La Honorable Senadora señora Pascual estimó importante conocer los motivos de este cambio. Si fuera la importancia de destinar los recursos al nivel central del Estado, adujo, sería conveniente imputarlos a Sernameg para la reinversión en esta materia.

A continuación, la Honorable Senadora señora Ebensperger puntualizó que los gobiernos regionales no requieren incentivos económicos para contar con políticas públicas en favor de las mujeres víctimas; sin embargo, al menos podría hacerse una distinción, y que en aquellos casos en que la autoridad regional destine recursos a este fin, que la multa quede a beneficio del patrimonio regional, para ser reinvertidas en esta área. Por otro lado, agregó, en aquellas regiones en que no haya inversión regional en esta materia, que los montos se destinen a beneficio fiscal en favor del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, para invertir en materia de prevención y atención de la violencia.

En cuanto a la letra c) de la indicación, la Jefa del Departamento de Reformas Legales, señora Schmidt, explicó que se relaciona al re ordenamiento de las fuentes de regulación del financiamiento de los gobiernos regionales, en consideración a que se encuentra en tramitación el proyecto de ley sobre financiamiento regional, descentralización fiscal y responsabilidad fiscal regional (Boletín N° 15.921-05). En ese sentido, dijo, la indicación busca armonizar este proyecto, para no contar con una multiplicidad de instrumentos de fuentes de financiamiento.

La Honorable Senadora señora Ebensperger subrayó que estos casos atentan contra la descentralización, esto es, que los recursos que se generan en la región no queden en esta. Además, nada asegura que las multas necesariamente se gastarán en políticas que aborden esta problemática.

A renglón seguido, la Honorable Senadora señora Pascual, opinó que una buena estrategia es mantener el texto aprobado, y luego, de aprobarse la nueva ley sobre rentas regionales, abrir el debate para modificarlo.

Posteriormente, el Ejecutivo planteó una nueva redacción de la letra c), a saber:

c) Reemplázase, en el inciso primero, la oración “del gobierno regional del domicilio de la víctima, para ser destinada a los centros de atención de mujeres víctimas de violencia existentes en la región respectiva y que sean de financiamiento público o privado” por “a beneficio del gobierno regional del domicilio de la víctima, para ser destinada a los programas y centros de atención de mujeres víctimas de violencia ya existente en la región

Segundo Informe de Comisión de Constitución

respectiva y que sean de financiamiento público o privado.”.

La señora Ministra de la Mujer declaró que esta proposición responde a la sugerencia de que la multa vaya en beneficio de los gobiernos regionales. Así, la redacción recoge los principios aprobados en la Comisión de la Mujer y agrega que dichos recursos se destinarán a los programas que ya se encuentren ejecutando en la región, debido a que los montos recaudados pueden ser muy disímiles entre regiones y pueden ser insuficientes para implementar nuevos programas.

La Honorable Senadora señora Allende consultó si existe certeza acerca de que todas las regiones cuentan con estos programas. La señora Ministra respondió que el Servicio tiene oferta disponible en todas las regiones la línea de violencia extrema, no así los centros de violencia sexual. Sin perjuicio de esto, comentó, han propuesto un aumento progresivo, para incorporar en la ley de presupuesto los fondos disponibles para su ejecución en las Regiones de Coquimbo y Tarapacá, en atención al aumento porcentual de las denuncias.

En razón del debate habido, las Comisiones Unidas estuvieron de acuerdo en lo propuesto en las letras a) y b) de la indicación. Respecto a la letra c), acordaron modificar su texto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes.

Sometida a votación la indicación, fue aprobada con modificaciones por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti), Ebensperger y Pascual, y señor Prohens (Galilea).

Al fundar su voto, la Honorable Senadora señora Pascual valoró que la propuesta recoja las observaciones formuladas, para mantener el destino de los montos por multas en el patrimonio del gobierno regional. Asimismo, indicó que el financiamiento puede orientarse a los centros y programas de atención que ya existen, pero esto no puede ser el tope, ya que es preciso perseguir que estos abarquen cada vez más territorio y supuestos de violencia.

En el mismo sentido, el Honorable Senador señor Prohens acotó que estos fondos no pueden utilizarse con cualquier fin, sino en los programas que requieren reforzamiento.

ARTÍCULO 34

Este artículo aprobado por la Comisión de la Mujer y Equidad de Género regula el registro de sanciones y medidas accesorias. Señala que quienes hayan sido condenados por sentencia ejecutoriada, como autores de violencia de género contra la mujer en contexto íntimo, serán registrados de acuerdo a las normas del artículo 12 de la ley N°20.066.

La indicación N° 88, de S.E. el Presidente de la República, suprime este precepto.

La señora Schmidt, planteó que se justifica su eliminación porque, en lugar del referido registro, se establece el Sistema Integrado de Información, que otorga un tratamiento integral a las medidas adoptadas.

Sometida a votación la indicación, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti), Ebensperger y Pascual, y señores Prohens (Galilea) y Sanhueza.

ARTÍCULO 35

Este precepto aprobado por la Comisión de la Mujer y Equidad de Género regula la incompetencia y remisión de antecedentes. Puntualiza que si con ocasión del examen de la denuncia o de la demanda, o del conocimiento de cualquier antecedente introducido durante el curso del procedimiento se concluye que los hechos revistieren caracteres de delito, el tribunal declarará su incompetencia por resolución fundada. Esta resolución será inapelable, sin perjuicio del ejercicio de las facultades del Ministerio Público.

Agrega, en su inciso segundo, que la resolución precedente se comunicará al Ministerio Público con todos los antecedentes fundantes, tales como actas y audios que registren declaraciones y resoluciones e informes de

Segundo Informe de Comisión de Constitución

consejeros técnicos u entidades especializadas que hubieren tomado parte en el proceso, sin perjuicio de las solicitudes que pudieren plantearse en virtud del artículo 276 del Código Procesal Penal. Asimismo, dicha resolución se le comunicará al juzgado de garantía competente.

Finalmente, establece que si el tribunal de familia hubiere dictaminado medidas cautelares, el tribunal de garantía fijará en el más breve plazo una audiencia para su revisión, citando a todos los intervinientes.

La indicación N° 89, de S.E. el Presidente de la República propone las siguientes enmiendas a este precepto:

a) Suprímese, en el inciso primero, la expresión “Esta resolución será inapelable, sin perjuicio del ejercicio de las facultades del Ministerio Público.”.

b) Suprímese, en el inciso segundo, la frase: “, tales como actas y audios que registren declaraciones y resoluciones e informes de consejeros técnicos u entidades especializadas que hubieren tomado parte en el proceso, sin perjuicio de las solicitudes que pudieren plantearse en virtud del artículo 276 del Código Procesal Penal”.

c) Suprímese, en el inciso tercero, la expresión “en el más breve plazo”.

d) Intercálase, entre la voz “revisión” y la coma, la frase “con al menos 10 días de anticipación a su vencimiento”.

Al iniciar su estudio, la abogada, señora Schmidt puntualizó que esta indicación se relaciona directamente con la ley sobre violencia intrafamiliar, toda vez que resuelve el conflicto de competencias que tradicionalmente ha afectado a las víctimas, por la escasa coordinación entre tribunales penales y de familia. En este escenario, se propone imponer el deber de enviar todos los antecedentes no solo al Ministerio Público, sino también al tribunal de garantía competente, para que este dé seguimiento a las medidas.

Asimismo, prosiguió, se elimina la referencia a los tipos de antecedentes que se deberá remitir al Ministerio Público, con la finalidad de que no se entiendan excluidos otros tipos que no se encuentran enumerados.

Se elimina además la expresión “en el más breve plazo”, agregó, por ser indeterminada e imprecisa, y se establece un término determinado para revisar la medida cautelar y su cumplimiento, esto es, al menos diez días antes de su vencimiento.

La Honorable Senadora señora Ebensperger preguntó los motivos para proponer en la letra a) que la resolución pase de ser inapelable a apelable.

La señora Schmidt respondió que, se entiende que todo conflicto de competencias entre tribunales debe resolverse cuando no existe acuerdo entre tribunales, por la Corte de Apelaciones correspondiente y, en consecuencia, se puede presentar recurso de apelación. Así, en caso de que no exista acuerdo entre tribunales, se busca que el tribunal de alzada resuelva.

Conforme a lo expuesto, la Honorable Senadora señora Ebensperger comentó que la propuesta buscaría beneficiar a las víctimas, porque si el tribunal de familia tiene los antecedentes en su poder, pese a tratarse de un delito, podría decidir seguir conociendo, sin embargo, esta norma mandata a derivarlos.

La Honorable Senadora señora Pascual comentó que, inicialmente, se buscaba que el tribunal de familia remitiera todo aquello con carácter de delito a los tribunales penales. De hecho, quien se declara incompetente sería el tribunal de familia, y desde esa perspectiva, parece coherente que la resolución sea inapelable, para forzar a que se derive a sede penal.

La Honorable Senadora señora Ebensperger fue del parecer que sería extraño que la resolución del tribunal de familia que mantiene en su conocimiento una situación constitutiva de delito, sea inapelable.

Posteriormente, respecto a la letra a), la señora Ministra de la Mujer, abogó por mantener que la declaración de incompetencia del tribunal sea inapelable, tal como se aprobó con anterioridad. Esto, explicó, porque al verificarse

Segundo Informe de Comisión de Constitución

este supuesto nos podríamos encontrar que el tribunal de garantía al conocer los antecedentes, y una vez remitidos desde el tribunal de familia, se declare igualmente incompetente. La contienda de competencia será conocida y resuelta por la Corte de Apelaciones conforme a las reglas generales, pero con la redacción inicialmente propuesta en la indicación, dicho procedimiento puede dilatar el conocimiento de los hechos, y perjudicar a las víctimas.

En razón de lo expuesto, adujo, si la resolución es susceptible de recurso de apelación, será conocido por la Corte respectiva, en el solo efecto devolutivo y, en consecuencia, el tribunal de familia que se declaró incompetente mantiene la competencia para el conocimiento de los hechos sin retrasar la adopción de medidas en favor de la víctima mientras el recurso se resuelve.

Hizo presente que la Corte Suprema opinó favorablemente, que identifica en este punto una falencia. Así, considera adecuada la solución propuesta, de manera tal que la resolución de incompetencia se remita tanto al Ministerio Público como al tribunal de garantía, así como el hecho de que el tribunal de garantía deba fijar una audiencia para su revisión con al menos diez días de anticipación al vencimiento de las medidas cautelares. De esta forma, dijo, se evita que estas medidas queden sin supervisión, en tanto, suele ocurrir que mientras se resuelve sobre la competencia, las medidas de protección quedan sin supervigilancia

La Honorable Senadora, señora Pascual, opinó que lo expuesto no resuelve del todo el problema. Esto, señaló, porque cuando los hechos son constitutivos de delito, sean investigados en sede penal. Dijo entender los planteamientos del Ejecutivo, pero muchas veces en sede penal se declara no competente, quedando un espacio para que la causa quede sin conocimiento, sin embargo, suprimir el carácter de inapelable no resuelve el problema, motivo por el que resulta necesario buscar una propuesta que ponga coto a esta situación, y que garantice la sede penal como prioridad.

Seguidamente, la Honorable Senadora señora Ebensperger, puntualizó que la propuesta busca resolver la contienda de competencia, cuando hay una causa radicada en los tribunales de familia, y durante el proceso, los antecedentes dan cuenta que los hechos tienen carácter de delito. En este escenario el tribunal debe declararse incompetente y enviar los antecedentes a sede penal.

Inicialmente esta resolución era inapelable, pero esto deja en indefensión a las víctimas, porque los tribunales penales también podrían declararse incompetentes. Por esto, estuvo de acuerdo en eliminar el carácter de inapelable. Lo importante, recalcó, es que esta apelación se resuelva con prioridad.

Seguidamente, sobre lo indicado por la Honorable Senadora Pascual, explicó que, al conocer en el solo efecto devolutivo, implica que aunque el tribunal se declaró incompetente, sigue conociendo de la causa mientras no se resuelva el recurso de apelación.

En lo que atañe la letra b), la Honorable Senadora señora Allende consideró que al hablar solo de algunos antecedentes pueden quedar excluidos otros, pero reflexionó sobre la conveniencia de eliminarlo.

A su turno, la Honorable Senadora señora Ebensperger concordó en que usualmente no es recomendable enumerar en una norma, pero eso puede superarse al incorporar expresiones como “entre otros” o “tales como”, para dar cuenta que solo se trata de un listado que busca ejemplificar, sin ser taxativo.

Para evitar dudas y discusiones en la aplicación de la ley, la señora Schmidt planteó que resulta conveniente referirse solo a los antecedentes fundantes, sin enumerar, para aclarar que se trata de todos los antecedentes.

En mérito del debate habido, las Comisiones Unidas acordaron someter a votación separadamente las letras de la indicación.

Letra a)

Sometida a votación respecto a la letra a), la indicación fue aprobada por la mayoría de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti) y Ebensperger, y señor Prohens

Segundo Informe de Comisión de Constitución

(Galilea). Se abstuvo la Senadora señora Pascual.

Letra b)

Sometida a votación respecto a la letra b), la indicación fue aprobada por la mayoría de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti) y Ebensperger, y señores Prohens (Galilea) y Sanhueza. Votó por el rechazo la Honorable Senadora señora Pascual.

Letras c) y d)

Sometida a votación respecto a las letras c) y d), la indicación fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti), Ebensperger y Pascual, y señores Prohens (Galilea) y Sanhueza.

La norma aprobada se incorpora como nuevo artículo 40.

ARTÍCULO 36

Supervisión judicial. Las medidas cautelares, medidas accesorias y las condiciones para la suspensión condicional de la dictación de la sentencia, deberán ser supervisadas judicialmente. La necesidad de fijar audiencias atenderá a las circunstancias de cada caso.

En el caso que se realice supervisión judicial a través de audiencias, el juez podrá citar al ofensor para comparecer personalmente bajo apercibimiento de arresto, sin perjuicio de poder hacerlo acompañado de su abogado o representante legal.

La ausencia injustificada del ofensor podrá dar lugar a la intensificación de la medida impuesta o a la revocación de la suspensión condicional de la dictación de la sentencia. La víctima será siempre notificada y podrá comparecer personalmente o debidamente representada a las audiencias de supervisión judicial.

La indicación N° 90, de S.E. el Presidente de la República, plantea modificarlo en el siguiente sentido:

a) Intercálase, en el inciso primero, entre la expresión “judicialmente” y el punto seguido la frase: “por el tribunal que las decretó. En el caso de que el tribunal sea incompetente, será de competencia del tribunal penal que le corresponda conocer de los hechos”.

b) Reemplázase, en el inciso segundo, la voz “juez” por “tribunal”.

c) Reemplázase, en el inciso segundo, la frase “al ofensor” por “a quien ejerce la violencia de género”.

d) Intercálase, en el inciso segundo, entre la voz “abogado” y “o representante”, la frase “, abogada”.

e) Reemplázase, en el inciso tercero, la frase “del ofensor podrá” por “de quien ejerce la violencia de género”.

A su respecto, la Ministra, señora Orellana, expuso que la indicación busca perfeccionar el precepto referido a la supervisión judicial de las medidas cautelares, las medidas accesorias y los requisitos para la suspensión condicional, al tratarse de un área en que frecuentemente se verifica esta salida alternativa. En particular, precisó, se busca aclarar qué tribunales deberán supervisar esas medidas.

Asimismo, agregó, se reemplaza la voz “juez” por “tribunal”, así como el “ofensor” por “quien ejerce violencia de género”, para precisar la redacción. Por último, la propuesta especifica qué ocurre si el tribunal decreta una medida cautelar, accesoria o condición para la suspensión, estableciendo que, si el tribunal se declaró incompetente, la revisión la realizará aquél que se encuentre conociendo los hechos. Hizo presente que en la actualidad no existe regulación para estos casos, motivo por el que la víctima puede caer en desprotección, punto que fue observado como una brecha en el acceso a la justicia, conforme a lo señalado por la Corte Suprema en el Estudio sobre acceso a la justicia de mujeres víctimas de la violencia.

La Honorable Senadora señora Allende estimó interesante escuchar y considerar la evaluación del Ejecutivo en esta materia, en tanto, cuando se comete un femicidio, usualmente se conoce sobre la existencia de medidas cautelares que no se cumplieron. De esta forma, consultó la evaluación de esta situación y cómo proponen avanzar

Segundo Informe de Comisión de Constitución

para acortar esta brecha.

A su turno, la Honorable Senadora señora Ebensperger acotó que la supervisión judicial de medidas cautelares y accesorias se puede verificar durante todo el proceso, no solo cuando existe condena, entonces, al reemplazar el concepto “ofensor” por “quien ejerce violencia de género” se emite un juicio previo sobre su culpabilidad sin que exista una resolución que así lo declare. En su opinión, no corresponde denominarlo de esta forma.

Respecto a la consulta de la Honorable Senadora señora Allende, la señora Ministra de la Mujer declaró que las indicaciones presentadas por el Ejecutivo buscan hacerse cargo de los hallazgos contenidos en la “Ruta de las mujeres que viven violencia”, formulado por el Ministerio de la Mujer junto al Banco Mundial, así como el Estudio de acceso a la justicia realizado por la Secretaría de Género de la Corte Suprema.

En lo tocante a las medidas cautelares, destacó la importancia de establecer expresamente la obligación de supervisar judicialmente aquellas que no tengan solución de continuidad cuando se produzca la incompetencia de los tribunales de familia y cuando así se establece. En la práctica, previno, su incumplimiento solo se detecta cuando la víctima lo denuncia, motivo por el que incorporar estas audiencias de control recoge adecuadamente las buenas prácticas ya implementadas por algunos tribunales.

En la misma línea, comentó la personera de Gobierno, se encuentra en tramitación el reglamento del Sistema Táctico de Operación Policial (S.T.O.P.), que incorpora en la categoría de “delitos de mayor relevancia” los de violencia contra las mujeres. Esto, anunció, permitirá contar con un estudio de brechas entre denuncias y operativos.

Además, agregó, la Comisión Interinstitucional de Monitoreo Telemático les ha permitido modificar flujos de información junto a Gendarmería de Chile y el Poder Judicial, para estandarizar los reportes de datos de Sernameg. Además, el artículo 26 de esta iniciativa, establece medidas para evitar la descoordinación de estos mismos.

Respecto a lo planteado por la Honorable Senadora señora Ebensperger, señaló que, en el entendido que el término “ofensor” alude a quien se presume cometió una ofensa, estuvo a favor de modificar la indicación en ese sentido, es decir, intercalar “al denunciado de ejercer violencia de género” en lugar de “quien ejerce la violencia de género”.

Finalmente, respecto a la oración “La necesidad de fijar audiencias atenderá a las circunstancias de cada caso.”, situada en el inciso primero, las Comisiones Unidas acordaron trasladarla al inciso segundo, luego del punto final.

Sometida a votación, la indicación fue aprobada con enmiendas por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti), Ebensperger y Pascual, y señor Prohens (Galilea).

La norma aprobada se incorpora como nuevo artículo 41.

~*~

A continuación, las comisiones unidas consideraron el siguiente párrafo aprobado por la Comisión de la Mujer y Equidad de Género:

EPÍGRAFE DEL PÁRRAFO II DEL TÍTULO V

Párrafo 2°. De la violencia contra las mujeres de conocimiento de los tribunales penales

La indicación N° 91, de S.E. el Presidente de la República, suprime persigue suprimirlo.

Sometida a votación, la indicación fue aprobada por la mayoría de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti) y Pascual, y señor Prohens (Galilea). Votó por el rechazo la Honorable Senadora señora Ebensperger.

ooo

Seguidamente, las comisiones unidas consideraron la siguiente indicación del Ejecutivo:

Segundo Informe de Comisión de Constitución

La indicación N° 92, de S.E. el Presidente de la República, para incorporar el siguiente párrafo III, nuevo:

“Párrafo III.

De la violencia de género de conocimiento de los tribunales penales”.

Sometida a votación, la indicación fue aprobada por la mayoría de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti) y Pascual, y señor Prohens (Galilea). Votó por el rechazo la Honorable Senadora señora Ebensperger.

Al fundar su voto, la Honorable Senadora señora Ebensperger fue del parecer que el proyecto de ley debería aludir a la violencia contra las mujeres, no solo a la violencia de género.

ARTÍCULO 37

El texto aprobado por la Comisión de la Mujer y Equidad de Género regula en esta disposición el tema de la violencia contra las mujeres de conocimiento de los tribunales penales. Prescribe que los hechos de violencia contra las mujeres que constituyan delito serán de conocimiento de los juzgados de garantía y de juicio oral en lo penal y se sujetarán al procedimiento establecido en el Código Procesal Penal y, supletoriamente, a la ley N°20.066 sobre Violencia Intrafamiliar.

La indicación N° 93, de S.E. el Presidente de la República, sustituye este precepto por el siguiente:

“Artículo 37.- Legislación aplicable. Los hechos de violencia de género que constituyan delito se sujetarán al procedimiento establecido en el Código Procesal Penal, las disposiciones contenidas en los Párrafos I y III de este Título y, supletoriamente en aquello que esta ley no disponga, a la ley N° 20.066 que Establece la Ley de Violencia Intrafamiliar.”.

Al iniciar su estudio, la Ministra, señora Orellana, explicó que con esta proposición se busca mejorar la redacción de la norma, en concordancia con el artículo 38, ya aprobado, que se refiere a la legislación aplicable a los hechos de violencia de género. En efecto, aquellos que constituyan delito se sujetarán al Código Procesal Penal, y supletoriamente, en aquello que esta iniciativa no regule, a la ley N° 20.066, sobre violencia intrafamiliar.

En concordancia con lo anterior, agregó, la indicación elimina la referencia a los tribunales penales que, conforme a lo informado por la Corte Suprema, no tiene mayor incidencia, ya que al tratarse de hechos constitutivos de delitos se aplican las normas generales. Asimismo, incorpora las reglas propias de acceso a la justicia.

Sobre este punto, la Honorable Senadora señora Allende previno que el texto aprobado en la Comisión de la Mujer expresamente aludía a la competencia de los juzgados de garantía y de juicio oral en lo penal, mientras que la indicación solo se remite a la legislación vigente. Preguntó, cuál es el fundamento de esta modificación.

La Ministra, señora Orellana, respondió que, si bien esa referencia se elimina, al tratarse de hechos constitutivos de delito, por aplicación de las reglas generales, se rigen por las normas del Código Procesal Penal.

Sometida a votación, la indicación fue aprobada con modificaciones por la mayoría de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti) y Pascual, y señor Prohens (Galilea). Se abstuvo la Honorable Senadora señora Ebensperger.

La norma aprobada se incorpora como artículo 42 de la iniciativa.

ARTÍCULO 38

Este precepto regula el delito de maltrato habitual contra la mujer en contexto íntimo. Señala que el hombre que ejerza habitualmente la violencia física o psíquica respecto de la mujer con quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge, conviviente civil o, de hecho, que tenga un hijo o que tenga o haya tenido una relación de pareja sin convivencia, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio, salvo que el hecho sea constitutivo de un delito de mayor gravedad, caso en el cual se aplicará sólo la pena asignada por la ley a éste.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Agrega que, para apreciar la habitualidad, se atenderá al número de acciones u omisiones, así como a la proximidad temporal de las mismas, con independencia de que dicha violencia se haya ejercido sobre la mujer o una diferente víctima, de las comprendidas en el artículo 5° de la ley N°20.066. Para estos efectos, no se considerarán los hechos anteriores respecto de los cuales haya recaído sentencia penal absolutoria o condenatoria.

La indicación N° 94, de S.E. el Presidente de la República, busca suprimirlo.

La señora Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, expresó que el contenido de la norma que se consulta eliminar, se incluye en otra parte del proyecto. Por esto, la eliminación del delito de maltrato habitual contra la mujer en contexto íntimo, junto a todos los nuevos delitos, persigue poner en el centro a la prevención. Se propone así, modificar el delito de maltrato habitual vigente, para incorporar a las parejas entre las que no existe convivencia, en los términos propuestos en la indicación N° 109, y en el artículo 14, que tipifica el delito de maltrato habitual en relación al artículo 5, que indica quienes pueden ser víctimas de este delito en la ley N° 20.066.

En otras palabras, precisó, se incorpora esta hipótesis en el delito de maltrato habitual que ya existe en nuestro ordenamiento.

Por su parte, la Honorable Senadora señora Allende mostró dudas sobre si la incorporación de esta figura en otra norma se hace en los mismos términos. Por otro lado, advirtió que este tipo de violencia también puede darse en parejas del mismo sexo y no queda claro si estos supuestos quedarán incluidos.

Enseguida, la señora Schmidt, expuso que la indicación propone eliminar el delito de maltrato habitual, figura que se relaciona con lo prescrito por el artículo 14 de la ley sobre violencia intrafamiliar, que señala “Delito de maltrato habitual. El ejercicio habitual de violencia física, psíquica o económica respecto de alguna de las personas referidas en el artículo 5° de esta ley se sancionará con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio, salvo que el hecho sea constitutivo de un delito de mayor gravedad, caso en el cual se aplicará sólo la pena asignada por la ley a éste.”.

Entonces, esta norma se refiere a actos de violencia, respecto a las personas mencionadas en el artículo 5°, mientras que la indicación N° 105, modifica a este último, para ampliar las hipótesis de quienes pueden ser víctimas.

Al reanudar el debate, la Secretaria de Estado, señora Orellana, explicó que el Ejecutivo propone eliminar la figura de maltrato habitual en contexto íntimo, porque, paralelamente, se propone mediante la indicación N° 109 modificar el delito de maltrato habitual actualmente vigente, para incorporar el supuesto de parejas en que no existe convivencia. Comentó que el Congreso avanzó en el mismo sentido durante la tramitación de la Ley Gabriela.

A mayor abundamiento, expuso que el artículo 14 de la ley N° 20.066, que tipifica el delito de maltrato habitual, alude al ejercicio habitual de violencia física, sexual, psíquica o económica respecto de alguna de las personas referidas en el artículo 5°. Este último precepto fue objeto de indicaciones por el Ejecutivo, para ampliar quienes pueden ser víctimas.

Explicó que la figura que se consulta eliminar, fue incorporada en enero de 2021, para crear un delito que fuera un símil al maltrato habitual, cuyo sujeto activo siempre fuese un hombre y sujeto pasivo una mujer. Pero actualmente se propone eliminarlo, y como alternativa, ampliar el objeto existente en la ley de violencia intrafamiliar.

Arguyó que la fórmula propuesta, permitirá ampliar los sujetos pasivos del delito de maltrato habitual, toda vez que este ilícito se define a través de una referencia al artículo 5 citado. Además, destacó, la propuesta se fundamenta en los siguientes aspectos:

- En primer lugar, se decidió eliminar todos los nuevos delitos del proyecto de ley, con el fin de poner en el centro la prevención de la violencia de género y la mayor eficacia del sistema judicial.
- Por otra parte, agregó, hablar de violencia de género como se hace en las indicaciones propuestas, en vez de

Segundo Informe de Comisión de Constitución

referirse solo al delito de maltrato habitual en contexto íntimo como actualmente se hace, evitará que solo se aplique a parejas heterosexuales. Esta comprensión reducida de la violencia de género olvida que este fenómeno puede darse fuera de las relaciones afectivas o íntimas de pareja, y a su vez, olvida que la violencia de género puede también darse entre parejas del mismo sexo. El propósito de las indicaciones es abarcar el fenómeno de la violencia de género en sus distintas dimensiones y ámbitos.

- Luego, dijo, el delito de maltrato habitual vigente tiene una serie de deficiencias y, por ende, es complejo crear otro delito “a su semejanza” sin antes haber subsanado estos aspectos. De hecho, continuó, uno de los puntos más problemáticos es la exigencia de la “habitualidad”. Al respecto, la académica Myrna Villegas estima aconsejable eliminar la habitualidad, toda vez que lo importante es que el maltrato sea sistemático, en términos de crear un clima de violencia o de temor en las relaciones familiares, y exigir la habitualidad como elemento en el tipo penal carece de sentido. En este sentido, previno, el delito de maltrato habitual en contexto íntimo, repite la fórmula de la “habitualidad”.

Seguidamente, la Honorable Senadora señora Pascual, coincidió en las dificultades que genera la exigencia de habitualidad y la disparidad que se puede generar entre parejas del mismo sexo. Luego, preguntó cómo se resuelven estos temas con la eliminación del maltrato habitual, en tanto, si hay dificultades en su aplicación, no es menos cierto que la habitualidad determinaba la sede en la que se conocerán los hechos, esto es, de tribunales de familia a competencia penal.

Por otro lado, mostró dudas sobre la forma en que esta figura se relaciona con el maltrato corporal único relevante para niños, niñas, adolescentes personas en situación de discapacidad y personas mayores, establecido en la ley N° 20.066. Durante la tramitación de esta reforma legal, recordó, se buscó incluir a las mujeres en contexto íntimo, aspecto eliminado por el Tribunal Constitucional.

Respecto a las preguntas formuladas, la Jefa del Departamento de Reformas Legales, señora Schmidt, enfatizó que la propuesta no persigue eliminar el artículo 14 de la ley sobre violencia intrafamiliar, por el contrario, las indicaciones buscan ampliar las hipótesis de esta norma, sin crear nuevos delitos. Dicho precepto, explicó, establece que el ejercicio habitual de violencia se verificará respecto a algunas de las personas referidas en el artículo 5°, norma que a su vez se propone modificar para ampliar los sujetos pasivos susceptibles de ser víctimas de violencia intrafamiliar del artículo 14. Es decir, se refuerzan las hipótesis en que se verifica el maltrato habitual.

Luego, sobre la figura de maltrato corporal único relevante, comentó que se mantiene, en tanto, no se presentaron indicaciones para su modificación.

La Honorable Senadora señora Pascual pidió al Ejecutivo incorporar en esta figura a las mujeres o parejas que en contexto íntimo sufran este tipo maltrato, porque es la única hipótesis que queda fuera.

Sometida a votación, la indicación fue aprobada por la mayoría de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señoras Pascual (Huenchumilla) y Vodanovic, y señores Insulza y Prohens. Se abstuvo el Honorable Senador señor Sanhueza (Ebensperger).

ARTÍCULO 39

Imprudencia de atenuante de responsabilidad. En los procedimientos judiciales en materia penal, señalados en el artículo 23 de esta ley, el juez no podrá aplicar la atenuante de responsabilidad contenida en el N°5 del artículo 11 del Código Penal.

La indicación N° 95, de S.E. el Presidente de la República, propone modificarlo en el siguiente sentido:

- a) Reemplázase la frase “procedimientos judiciales en materia penal” por “procesos judiciales por delitos constitutivos de violencia de género”.
- b) Reemplázase el guarismo “23”, por “29”.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

c) Reemplázase la voz “juez” por “tribunal”.

La Ministra del ramo, señora Orellana, declaró que la norma en análisis alude a la improcedencia de la atenuante de responsabilidad penal de arrebató u obcecación respecto a los delitos constitutivos de violencia de género. Además, tiene como objetivo precisar que la improcedencia de la atenuante versa solo respecto de delitos constitutivos de violencia de género, no de cualquier delito.

La Honorable Senadora señora Pascual se mostró partidaria de los cambios de redacción propuestos. Esto, dijo, porque en materia de prevención de violencia de género estas situaciones no pueden constituir justificación, como ha ocurrido en el pasado.

Seguidamente, las Comisiones Unidas acordaron enmendar la redacción del artículo, y reemplazar la frase “En los procesos judiciales por delitos constitutivos de violencia de género señalados en el artículo 29 de esta ley”, por “En los procesos judiciales por delitos constitutivos de violencia de género, en los términos establecidos en el artículo 29.”

Sometida a votación, la indicación fue aprobada con modificaciones por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti) Ebensperger (Sanhueza), Núñez, Pascual (Huenchumilla), y señores Galilea y Prohens.

ARTÍCULO 40

Improcedencia de acuerdos reparatorios. En los procesos por delitos constitutivos de violencia contra la mujer no tendrá aplicación el artículo 241 del Código Procesal Penal.

La indicación N° 96, de S.E. el Presidente de la República, consulta sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 40.- Acuerdos reparatorios. En los procesos por delitos constitutivos de violencia de género, el tribunal deberá evaluar y justificar la pertinencia de los acuerdos reparatorios, considerando su aplicabilidad cuando fuere relevante para la reparación de la víctima, y negando su procedencia cuando se afecte la seguridad u otro derecho de ésta.”.

La Honorable Senadora señora Vodanovic destacó la relevancia de este artículo, y en este sentido, estimó importante considerar la situación de desmedro en que se encuentran las mujeres frente a un acuerdo reparatorio o suspensión condicional del procedimiento, pues la víctima no se encuentra en igualdad de condiciones que el victimario.

Por lo señalado, fue del parecer que el juez de garantía debe cautelar que la situación de indefensión y desmedro de la víctima sean efectivamente consideradas en la aprobación del acuerdo. Además, sugirió que la mujer cuente con acompañamiento durante todo el proceso.

Seguidamente, el Honorable Senador señor Sanhueza hizo presente que la ley sobre violencia intrafamiliar impide los acuerdos reparatorios en materia de violencia intrafamiliar. Por este motivo, preguntó si esta propuesta va en el sentido contrario.

La señora Ministra de la Mujer y la Equidad de Género respondió que esta indicación no deroga el artículo 19 de la ley N° 20.066, que establece la improcedencia de acuerdos reparatorios en los procesos por delitos constitutivos de violencia intrafamiliar, sino permite la procedencia de estos acuerdos en ciertos casos si, luego de la evaluación del tribunal, se justifica y es procedente su aplicabilidad, en consideración a la reparación de la víctima. No obstante lo anterior, se negará su procedencia cuando se afecte la seguridad u otro derecho de la mujer.

En este sentido, continuó, se busca que la víctima sea escuchada por el tribunal para conocer su voluntad respecto a cuál es la mejor forma de dar término al proceso penal; teniendo cómo límite para su aprobación la seguridad de la víctima o la afectación de otros derechos como por ejemplo su integridad, vida o salud.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Para ejemplificar el sentido de la indicación, la señora Schmidt planteó el caso de una mujer que sufre una agresión verbal y es amenazada en la vía pública en razón de su género. Es probable que desee no continuar con el proceso penal y considere suficiente una reparación que le permita recibir atención psicológica. En un caso así, se podría aplicar el acuerdo reparatorio gracias a la habilitación legal que persigue esta indicación.

Por otro lado, recalcó, se excluye su aplicación respecto a los delitos constitutivos de violencia intrafamiliar, toda vez que el citado artículo 19 de la ley N° 20.066 se mantiene vigente.

Posteriormente, con ocasión de la apertura de un nuevo plazo, se presentaron para este artículo las indicaciones N°s 96 A) y 96 B). En mérito del debate derivado de su análisis, las Comisiones Unidas acordaron aprobar la indicación N° 96 subsumida en la indicación N° 96 B).

Sometida a votación, la indicación fue aprobada con modificaciones por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señoras Pascual (Huenchumilla) y Vodanovic, y señores Insulza, Prohens (Galilea) y Sanhueza (Ebensperger).

Por su parte, la indicación N° 96 A), de los Senadores señora Núñez, doña Paulina; y señores Prohens y Sanhueza proponen sustituir el artículo 44 por el siguiente:

“Artículo 44.- Acuerdos reparatorios. En los procesos por delitos constitutivos de violencia de género, el tribunal deberá evaluar y justificar la pertinencia de los acuerdos reparatorios, considerando su aplicabilidad cuando fuere relevante para la reparación de la víctima, y negando su procedencia cuando se afecte la seguridad u otro derecho de ésta.

Tratándose de casos constitutivos de violencia intrafamiliar se estará a lo dispuesto en el artículo 19 de la ley N°20.066”

En consideración al contenido de la indicación, las Comisiones Unidas acordaron aprobarla subsumida en la indicación N° 96 B).

Puesta en votación, la Indicación fue aprobada con modificaciones por la mayoría de los miembros presentes de las Comisiones, Honorables Senadores señoras Núñez (Galilea) y Pascual (De Urresti) y señor Sanhueza. Se pronunció en contra la Honorable Senadora señora Ebensperger.

La indicación N° 96 B), de S.E el Presidente de la República consulta reemplazar el artículo 40 que ha pasado a ser 44, por el siguiente:

“Artículo 44.- Acuerdos reparatorios. En los procesos por delitos constitutivos de violencia de género, el tribunal deberá evaluar y justificar la pertinencia de los acuerdos reparatorios, considerando su aplicabilidad cuando fuere relevante para la reparación de la víctima, y negando su procedencia cuando se afecte la seguridad u otro derecho de ésta.

Tratándose de casos constitutivos de violencia intrafamiliar se estará a lo dispuesto en el artículo 19 de la ley N° 20.066, que establece la ley de violencia intrafamiliar.”.

En relación con las indicaciones, la Honorable Senadora señora Núñez consideró que el actual artículo 44 no es concordante con el artículo 19 de la ley N° 20.066, que establece la improcedencia de los acuerdos reparatorios. Destacó que es indispensable establecer explícitamente que los acuerdos reparatorios serán procedentes respecto a hechos que no sean constitutivos de violencia intrafamiliar.

La señora Ministra de la Mujer y Equidad de Género recordó que el Ejecutivo presentó indicaciones al artículo 40 (ahora artículo 44) sobre acuerdos reparatorios, buscando precisar que en los casos constitutivos de violencia intrafamiliar no proceden, conforme al ya mencionado artículo 19 de la ley 20.066. Indicó que esto responde a una solicitud del Ministerio Público, recogida mediante la incorporación de un inciso segundo en el artículo 44 del proyecto de ley.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

La señora Presidenta de la Comisión preguntó por el argumento para establecer la procedencia de los acuerdos reparatorios cuando fuesen relevantes para la reparación de la víctima, cuestionando las razones para no dejarlo a criterio del juez.

La Jefa de Cartera mencionó que el Ejecutivo busca modificar la norma para que sea concordante con el artículo 19 de la ley N° 20.066 sobre violencia familiar. Explicó que existen otros tipos de violencias de género que no se incluyen en la ley N° 20.066. Puso como ejemplo la agresión que ocurre entre dos desconocidos o la agresión ocurrida por expresión de género.

En el mismo sentido se manifestó la Honorable Senadora señora Pascual. Relató que originalmente la Comisión de Mujer contó con una redacción en el artículo 40 que prohibía todo acuerdo reparatorio. Posteriormente, el Ejecutivo, por medio de una indicación sustitutiva, planteó que sí podían existir acuerdos reparatorios en casos de violencia contra las mujeres o violencia de género, que no estuviesen mediadas por la ley de violencia intrafamiliar.

Explicó que una agresión en la calle puede no terminar con una condena a cambio de un acuerdo reparatorio (casos de acoso sexual callejero, lesión menos grave, entre otros). Sin embargo, dijo, en el caso de violencia intrafamiliar, se busca cautelar que no exista una retractación producida por la necesidad de la mujer de contar con recursos económicos o que se manipule a los hijos.

Añadió que la ley incluye definiciones de violencia institucional, laboral, simbólica, entre otras, que pueden llegar a acuerdos reparatorios.

La Honorable Senadora señora Ebensperger expresó ciertas dudas por los términos de la norma al establecer que no proceden acuerdos reparatorios como regla general, salvo que el juez justifique la pertinencia para la reparación de la víctima. Mostró dudas con el concepto de reparación e insistió en que el tribunal pueda determinarlo.

En relación con el argumento de su antecesora, la Honorable Senadora señora Núñez señaló que, en tal caso, el tribunal no posee un límite, mientras que el presente proyecto persigue incluirlo, esto es, si se verifica en el ámbito de la violencia intrafamiliar.

El Ministerio Público reparó en aquello, explicó, debido a que el artículo 44 entrega al tribunal la evaluación y decisión de acuerdos reparatorios, mientras que el artículo 19 de la Ley N° 20.066 establece que no en casos de violencia intrafamiliar. Por ello, en atención a que la presente ley posee un carácter más genérico -al incluir otros tipos de violencia-, procederá la evaluación y justificación del juez, salvo en el caso de violencia intrafamiliar, en que rige el artículo 19 ya referido y no habrá acuerdo reparatorio.

La Honorable Senadora señora Pascual propuso a la Comisión que el artículo 44 hiciese referencia a que, en procesos por delitos constitutivos de violencia de género, no procede el acuerdo reparatorio, salvo que el tribunal justifique su pertinencia considerando su aplicabilidad cuando fuere relevante para la reparación de la víctima y negando su procedencia cuando se afecte la seguridad u otro derecho de ésta. Sin perjuicio de lo anterior, tratándose de los casos constitutivos de violencia intrafamiliar, se estará a lo dispuesto en el artículo 19 de la ley N° 20.066, donde se señala en forma expresa que no existe acuerdo reparatorio.

La Honorable Senadora señora Ebensperger preguntó las razones de prohibir un acuerdo reparatorio en un delito de violencia intrafamiliar, aun cuando fuera relevante para la reparación de la víctima.

El Honorable Senador señor Sanhueza explicó que la sugerencia realizada por el Ministerio Público en este sentido dice relación con que, en la práctica, al existir la posibilidad de reparación en delitos de violencia intrafamiliar, aquel es el camino normalmente utilizado. Siempre existe la posibilidad de reparar a una víctima, señaló, por lo que se propone suprimir tal posibilidad en estos casos. Se persigue marcar una diferencia en casos de violencia

Segundo Informe de Comisión de Constitución

intrafamiliar y que el victimario no pueda eludir su responsabilidad.

La Honorable Senadora señora Ebensperger solicitó dejar constancia, para la historia fidedigna de la ley, que no contempla razones suficientes para prohibir a un tribunal el considerar cuando aquella medida sea mejor para la víctima.

La señora Ministra del ramo solicitó dejar constancia en la historia de la ley de que a partir de la aplicación de la ley 20.066, la doctrina sobre acuerdos reparatorios ha variado. Mencionó que, por abrumadora mayoría, en los casos de violencia intrafamiliar, las víctimas se encuentran en situación desmejorada respecto del agresor en virtud del vínculo que comparten, y en tal sentido, los acuerdos reparatorios, tal como ha ocurrido con las salidas alternativas desde entonces, suelen ser la norma y no la excepción.

La prohibición de los acuerdos reparatorios opera como norma general, remarcó, ya que considera la desventaja que genera la existencia de hijos en común y patrimonio y vivienda compartida. Aquello limita el espacio existente para la revictimización y la disminución en la gravedad de las causas. En el mismo sentido, narró, se pronunció el Fiscal Nacional, quien, al asumir, se mostró preocupado por la gran cantidad de salidas alternativas y archivos previsionales existentes en causas de violencia intrafamiliar.

La Honorable Senadora señora Núñez recordó que los acuerdos reparatorios proceden en delitos culposos, ciertos delitos dolosos, lesiones menos grave y delitos contra bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial. Por medio de estos acuerdos, agregó, no solo se descongestiona el sistema penal, sino que se otorga una salida beneficiosa para todos los involucrados. Aseveró que los acuerdos reparatorios no están concebidos para este tipo de delitos de alta connotación social.

La Honorable Senadora señora Pascual señaló que, en muchos casos de violencia intrafamiliar, la vida se encuentra en riesgo y un acuerdo reparatorio no lo compensa. Se sabe de casos que, incluso teniendo prohibición de acercamiento, el agresor comete homicidio.

Puesta en votación la Indicación N 96 B), fue aprobada con enmiendas por la mayoría de los miembros presentes de las Comisiones, Honorables Senadores señoras Núñez (Galilea) y Pascual (De Urresti) y señor Sanhueza. Se pronunció en contra la Honorable Senadora señora Ebensperger.

Al momento de fundar su voto en contra, la Honorable Senadora señora Ebensperger expresó que, en los delitos vinculados a la violencia de género y violencia intrafamiliar, lo más relevante es la reparación de la víctima, por lo que prohibir a priori un acuerdo reparatorio, cuando este podría ir beneficiar a la víctima, carece de sentido alguno.

ARTÍCULO 41

Suspensión condicional del procedimiento. El juez de garantía para decretar la suspensión del procedimiento impondrá como condición una o más de las medidas accesorias establecidas en el artículo 29, sin perjuicio de las demás que autoriza el artículo 238 del Código Procesal Penal.

En ningún caso podrá decretarse la suspensión del procedimiento imponiéndose como única condición a la persona imputada la medida de asistencia a programas terapéuticos o de orientación familiar.

Para decretar la suspensión condicional del procedimiento deberá tenerse en especial consideración la seguridad de la víctima, apreciándose situaciones tales como la existencia de riesgo inminente en los términos del artículo 26 de esta ley, el comportamiento del ofensor y la existencia de antecedentes y denuncias previas, entre otros.

La víctima y el querellante deberán ser siempre notificados de la citación a la audiencia en que se ventile la solicitud de suspensión condicional del procedimiento. Durante dicha audiencia, si la víctima o el querellante estuviesen presentes, serán oídos por el juez y su opinión será debidamente considerada.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el inciso anterior, el juez deberá ofrecer a la víctima la posibilidad de emitir su opinión en audiencia reservada, a fin de cautelar su seguridad y evitar cualquier tipo de presión sobre ella

Segundo Informe de Comisión de Constitución

por parte de la persona imputada.

En todo lo demás se aplicarán las reglas establecidas en el Código Procesal Penal.

La indicación N° 97, de S.E. el Presidente de la República, persigue reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 41.- Suspensión condicional del procedimiento. Para decretar la suspensión condicional del procedimiento, el tribunal con competencia en lo penal impondrá como condición una o más de las medidas accesorias establecidas en el artículo 35 de esta ley, sin perjuicio de las demás que autoriza el artículo 238 del Código Procesal Penal. En ningún caso podrá decretarse la suspensión del procedimiento imponiéndose como única condición a la persona imputada la medida de asistencia a programas terapéuticos o de orientación familiar.

Al decretar la suspensión condicional del procedimiento, se deberá procurar otorgar seguridad a la víctima, para lo cual se considerará si aquella se encuentra en alguna de las situaciones de riesgo inminente de padecer violencia de género descritas en el artículo 33 de esta ley, el comportamiento de la persona imputada, la existencia de antecedentes y denuncias previas, entre otros antecedentes que se estimen relevantes para dicho fin.

La víctima y su representante legal siempre deberán ser notificados de la citación a la audiencia en que se discuta la solicitud de suspensión condicional del procedimiento. Durante dicha audiencia, si la víctima o su representante legal estuviesen presentes, serán oídos por el tribunal y su opinión será debidamente considerada.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el inciso anterior, el tribunal deberá ofrecer a la víctima la posibilidad de emitir su opinión en audiencia reservada, cautelar su seguridad, evitar cualquier tipo de presión sobre ella por parte de la persona imputada, proporcionarle toda la información para que su decisión sea informada; y cuando se trate de un niño, niña o adolescente, se atienda debidamente a su interés superior.”.

La Jefa Ministerial señaló que las indicaciones buscan mejorar la eficacia del proceso judicial y, en ese sentido, al constatar que la suspensión condicional del procedimiento es una de las principales formas de término, y al mismo tiempo, genera un alto número de desacatos.

En este escenario, continuó la personera de Gobierno, la propuesta se refiere a la suspensión condicional del procedimiento, para establecer que no podrá decretarse como única condición a la persona imputada la medida de asistencia a programas terapéuticos o de orientación familiar.

Lo planteado, comentó, toma en consideración lo señalado por la Contraloría General de la República al revisar la oferta estatal sobre la atención y reparación de víctimas de violencia, que los llevo a eliminar el programa Centros de Reeducción de Hombres, pues eran una herramienta para enviar a aquellos sujetos a suspensión condicional, que solo debían asistir a cuatro sesiones a un taller que no medía la adhesión a la norma o a la medida de cumplimiento, ya que solo debían asistir.

Además, agregó, se suele acordar terapias de control de ira, de vinculación familiar, que incluso pueden ser lesivas para las víctimas. Así las cosas, se busca que se decrete la suspensión condicional tomando en consideración la seguridad de la víctima y las situaciones de riesgo inminente del artículo 33. Por último, señaló que la indicación busca realizar pequeños ajustes de redacción.

Enseguida, la Honorable Senadora señora Pascual se mostró conforme con la explicación planteada, porque es importante contar con cambios culturales y entender que no todos los sujetos pueden ser re educados, y en caso de serlo, que no baste con la mera asistencia al programa para cumplir con un requisito formal.

Desde esa perspectiva, acotó, resultan de mayor relevancia las condiciones de protección a las víctimas que cumplir con una mera formalidad. Este cambio es importante además porque desde su origen el programa tuvo bastantes críticas. Sin perjuicio de esto, se trata de una discusión de naturaleza programática.

Sometida a votación, la indicación fue aprobada con modificaciones por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señoras Pascual (Huenchumilla) y Vodanovic, y señores Insulza, Prohens (Galilea) y Sanhueza (Ebensperger).

ARTÍCULO 42

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Retractación de la víctima. En caso de existir antecedentes fundados sobre la retractación de la mujer, se podrá dar lectura en el juicio oral a los registros en que consten sus declaraciones anteriores prestadas ante el Fiscal, las que serán valoradas por el tribunal de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 297 del Código Procesal Penal.

El tribunal de garantía se pronunciará sobre la procedencia de esta prueba en la audiencia de preparación de juicio oral, teniendo en especial consideración los informes psicológicos acompañados y los antecedentes relativos a la evaluación del riesgo en que se encuentra la víctima.

La indicación N° 98, de S.E. el Presidente de la República, persigue sustituir, en el inciso primero, el vocablo “mujer” por “víctima”.

La señora Ministra de la Mujer y la Equidad de Género indicó que la indicación busca adecuar la redacción al resto del articulado. De esta manera, se mantiene el artículo ya aprobado, y solo cambia la palabra “mujer” por “víctima”, para precisar la redacción del artículo.

Para complementar, puntualizó que este artículo se refiere a la retractación de la víctima en los procesos de violencia de género, donde se establece que, en caso de haber retractación, se podrá dar lectura en el juicio oral a los registros en que consten las declaraciones anteriores de la víctima ante el Fiscal, que serán valorados por el juez de acuerdo establecido en el artículo 297 del Código Procesal Penal. Es decir, refuerza las condiciones requeridas para que procesa la retractación.

La Honorable Senadora señora Pascual destacó que en estos casos no baste la mera declaración formal de la víctima, sino que resulta necesario que existan antecedentes fundados. Sin perjuicio de esto, consideró que la redacción de la norma no es clara.

Al respecto, la señora Jefa del Departamento de Reformas Legales explicó que, efectivamente, la ley apunta a los casos de violencia de género, no solo contra la mujer. Por otro lado, la indicación busca regular la valoración de la prueba en aquellos casos en que la víctima se retracte y no quiera seguir participando en un juicio penal. Actualmente, la decisión del Ministerio Público es no llegar a juicio oral, porque no hay víctima; con esta indicación en cambio se da la posibilidad de continuar a juicio oral con las declaraciones donde constan las declaraciones de la víctima, pese a su retractación. De esta forma, se les da valor probatorio a todos los antecedentes que obran en la carpeta investigativa.

Para complementar, la señora Ministra valoró que se otorga la representación institucional al Ministerio del ramo, en tanto, el fenómeno de la retractación muchas veces se produce fuera de tribunales y, en consecuencia, esta es una forma de reforzar la representación institucional, la protección de las víctimas y la valoración de su testimonio.

Posteriormente, con ocasión de la apertura de un nuevo plazo, para modificar este artículo se presentaron las indicaciones N°s 98 A), 98 B) y 98 C). En mérito del debate derivado de su análisis, las Comisiones Unidas acordaron aprobar la indicación N° 98 subsumida en la indicación N° 98 B).

Sometida a votación, la indicación 98 B) fue aprobada con enmiendas por la unanimidad de los miembros presentes, Honorables Senadores señoras Ebensperger (Sanhueza) Núñez y Pascual (De Urresti), y señores Galilea y Prohens.

La indicación N° 98 A), de los Senadores señora Núñez, doña Paulina; y señores Prohens y Sanhueza consultan sustituir el vocablo “mujer” por “víctima”,

La indicación fue retirada por sus autores.

La indicación N° 98 B), de S.E el presidente de la República busca reemplazar el artículo 42 que ha pasado a ser 46, por el siguiente:

“Artículo 46.- Retractación de la víctima. En caso de existir antecedentes fundados sobre la retractación de la víctima, deberá atenderse a lo dispuesto en el artículo 331 literal f) del Código Procesal Penal.”.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

La Jefa del Departamento de Reformas Legales del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, señora Contreras, planteó que la intención del Ejecutivo al presentar esta nueva indicación, es concordar el proyecto de ley con la denominada “Ley Antonia”, que también agrega esta letra f) sobre la retractación de la víctima. Así, de existir antecedentes fundados, se aplicará lo prescrito en el artículo 331 del Código Procesal Penal. Esto, agregó, responde a una solicitud expresa del Ministerio Público.

La Honorable Senadora señora Pascual, estimó que se trata de un cambio formal, que no modifica sustancialmente el fondo, y se refiere de un modo más adecuado a los artículos relacionados. De hecho, dijo, el mismo artículo 331 se refiere al artículo 297.

A su turno, el Honorable Senador señor Galilea consultó cuál es el objetivo concreto de la propuesta. Si es efectivo que las declaraciones de la víctima serán consideradas, aun cuando se haya retractado.

La señora Ministra de la Mujer y la Equidad de Género confirmó que la letra f) del artículo 331 fue modificado recientemente por la Ley Antonia. Así, se establece la misma regla a la retractación de la víctima, en atención a que en la práctica pueden esta puede sufrir medidas coercitivas para tomar esta decisión.

Sometida a votación, la indicación 98 B) fue aprobada con enmiendas por la unanimidad de los miembros presentes, Honorables Senadores señoras Ebensperger (Sanhueza) Núñez y Pascual (De Urresti), y señores Galilea y Prohens.

Inciso segundo

La indicación N° 98 C), de los Senadores señora Núñez, doña Paulina; y señores Prohens y Sanhueza, plantean suprimirlo.

La indicación fue retirada por sus autores.

ARTÍCULO 43

Medida accesoria de tratamiento para rehabilitación de consumo problemático de drogas y alcohol. Durante la etapa de investigación, los intervinientes podrán solicitar al tribunal que decrete la obligación del imputado de asistir a una evaluación por un médico calificado para determinar si éste presenta o no consumo problemático de drogas o alcohol. El juez accederá a lo solicitado si existieren antecedentes que permitan presumir dicho consumo problemático, salvo que el imputado acceda voluntariamente a someterse a esta medida, en el marco del procedimiento simplificado o del procedimiento abreviado, según los artículos 395 y 406 del Código Procesal Penal, respectivamente.

Si se decretare la evaluación y el imputado se resistiere o negare a la práctica de el o los exámenes correspondientes, el juez podrá considerar dicha resistencia o negativa como antecedente al resolver la sustitución de la pena privativa o restrictiva de libertad.

Si el juez decretare someterse a un tratamiento, éste podrá consistir en la asistencia a programas ambulatorios, la internación en centros especializados o una combinación de ambos tipos de tratamiento, según el caso.

La supervisión judicial de esta medida será entregada al Programa de Tribunales de Tratamiento de Drogas si el tribunal contare con dicho programa, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17 bis de la ley N°18.216.

La indicación N° 99, de S.E. el Presidente de la República, busca modificarlo en el siguiente sentido:

- a) Reemplázase, en el inciso primero, la expresión “del imputado” por “de la persona imputada”.
- b) Reemplázase, en el inciso primero, la palabra “éste” por el vocablo “esta”.
- c) Reemplázase, en el inciso primero, la voz “juez” por la palabra “tribunal”.
- d) Reemplázase, en el inciso primero, la expresión “el imputado” por “la persona imputada”.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

e) Reemplázase, en el inciso segundo, la expresión “el imputado” por “la persona imputada”.

f) Reemplázase, en el inciso segundo, la voz “juez” por la palabra “tribunal”.

g) Reemplázase el inciso tercero por el siguiente:

“Si el tribunal decretare que la persona imputada debe someterse a un tratamiento, conforme a la evaluación referida en el inciso primero de este artículo, este podrá consistir en la asistencia a programas ambulatorios, la internación en centros especializados o una combinación de ambos tipos de tratamiento, según el caso.”.

Sobre la propuesta, la Jefa Ministerial indicó que es una indicación meramente adecuatoria. La norma, agregó, se refiere a la medida accesoria de tratamiento para rehabilitación de consumo problemático de drogas y alcohol, estableciendo la forma y condiciones para llevarla a cabo. La indicación del Ejecutivo mantiene la redacción del artículo ya aprobado, con algunas modificaciones de redacción. Por ejemplo: “Del Imputado” cambia por “de la persona imputada”, “juez” cambia por “tribunal”.

De esta forma, agregó, la norma se refiere a la medida accesoria de tratamiento para rehabilitación de consumo problemático de drogas y alcohol y mejora la regulación de las condiciones para establecerlo y cómo se debe considerar al decretar una suspensión condicional, en qué centro, así como la supervisión judicial de estas medidas, para que, no se ocupe como una excusa para no proceder con el juicio.

Sometida a votación, la indicación fue aprobada con modificaciones por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señoras Pascual (Huenchumilla) y Vodanovic, y señores Insulza, Prohens (Galilea) y Sanhueza (Ebensperger).

ARTÍCULO 44

Obligaciones de protección del Ministerio Público. El Ministerio Público otorgará la debida protección a las víctimas y a las personas que se encuentren bajo su cuidado, de conformidad a los artículos 78 y 78 bis del Código Procesal Penal, tanto a través de la adopción oportuna de medidas de protección que no impliquen la restricción de derechos de terceros, como de la solicitud de dictación de medidas cautelares judiciales.

En los casos de violencia contra las mujeres, las y los fiscales del Ministerio Público darán prioridad a la adopción de medidas de protección y solicitud de medidas cautelares orientadas a la prevención de acciones de represalia en contra de la víctima y al resguardo de su seguridad antes, durante y después de la realización de cualquier actuación o diligencia judicial o investigativa que suponga la presencia simultánea de la víctima y el imputado en el mismo lugar. Para ello, quienes dirijan la investigación penal, cuando resulte procedente, podrán ordenar el acompañamiento policial de la víctima, sin perjuicio de otras medidas que resulten idóneas para resguardar efectivamente su seguridad e integridad personal en atención a la situación de riesgo en que ésta se encuentre.

La indicación N° 100, de S.E. el Presidente de la República, propone modificarlo en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la palabra “otorgará” por la oración “dispondrá las medidas necesarias para asegurar”.

b) Reemplázase, en el inciso segundo, la expresión “En los casos de violencia contra las mujeres”, por la frase “En estos casos”.

c) Reemplázase, en el inciso segundo, la expresión “el imputado” por “la persona imputada”.

La señora Ministra declaró que esta indicación se relaciona con las obligaciones de protección del Ministerio Público, estableciendo que éste deberá otorgar la debida protección a las víctimas y personas que se encuentren bajo su cuidado. La propuesta del Ejecutivo mantiene el artículo aprobado, y solo realiza modificaciones de redacción.

El Honorable Senador señor Sanhueza opinó que no es meramente adecuado reemplazar la palabra “otorgará” por la frase “dispondrá las medidas necesarias para asegurar”, porque esta última establece una obligación.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

La Personera de Gobierno arguyó que el Ejecutivo considera que esta última es una redacción que favorece más la protección de las víctimas.

En la misma línea, la señora Schmidt sostuvo que se tuvo en consideración que “otorgar”, en el sistema jurídico procesal se relaciona con las facultades del tribunal de garantía cuando precisamente, otorgan medidas, previa solicitud. En cambio, al “disponer medidas”, se entiende que no es una facultad de un tribunal y, además, reiteró que esta nueva redacción reforzará las medidas de protección de las víctimas.

Sometida a votación, la indicación fue aprobada con modificaciones por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señoras Pascual (Huenchumilla) y Vodanovic, y señores Insulza, Prohens (Galilea) y Sanhueza (Ebensperger).

Inciso primero

La indicación N° 101, de la Honorable Senadora señora Allende, sugiere agregar, a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser seguido, la siguiente oración: “Asimismo, informará sobre las medidas de reparación que puede solicitar en el proceso”.

La asesora del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, señora Dragnic, manifestó la conformidad del Ejecutivo con la Indicación. Hizo presente, en todo caso, que una norma recientemente aprobada hace referencia explícita a los artículos 78 y 78 bis del Código Procesal Penal, en relación a las acciones que debe llevar a efecto el Ministerio Público en favor de la víctima, a saber: a) Entregarle información acerca del curso y resultado del procedimiento, de sus derechos y de las actividades que debiere realizar para ejercerlos; b) Ordenar por sí mismos o solicitar al tribunal, en su caso, las medidas destinadas a la protección de la víctima y su familia; c) Informarle sobre su eventual derecho a indemnización (mismo sentido que la Indicación propuesta) y la forma de impetrarlo, y remitir los antecedentes, cuando correspondiere, al organismo del Estado que tuviere a su cargo la representación de la víctima en el ejercicio de las respectivas acciones civiles y d) Escuchar a la víctima antes de solicitar o resolver la suspensión del procedimiento o su terminación por cualquier causa.

En tal dirección, consignó, ya se regula la información sobre medidas de reparación. Sin embargo, dijo, de ser necesaria su precisión, no existe problema con el añadido.

La Honorable Senadora señora Allende sostuvo que, si bien ya existe la norma referida, aquella regulación es bastante amplia, por lo que instó a incorporarlo nuevamente en forma más precisa.

Puesta en votación la indicación N° 101, fue aprobada con enmiendas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti), Ebensperger y Pascual (Huenchumilla), y señor Sanhueza.

ARTÍCULO 45

Deber de conocimiento de los fiscales del Ministerio Público. El fiscal al que se le asigne la investigación de un hecho que revista carácter de delito y sea constitutivo de violencia contra la mujer deberá conocer, a través de los sistemas de que disponga el Ministerio Público, de todos los antecedentes relevantes para la tramitación de la causa, entre ellos, acerca de la existencia de otras causas en actual tramitación o archivadas provisionalmente, mientras no haya prescrito la acción penal.

La indicación N° 102, de S.E. el Presidente de la República, plantea reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 45.- Deber de conocimiento de los y las fiscales del Ministerio Público. La o el fiscal al que se le asigne la investigación de un hecho que revista carácter de delito y sea constitutivo de violencia de género, deberá conocer, a través de los sistemas de que disponga el Ministerio Público, incluido el mencionado en el artículo 26 de esta ley, de todos los antecedentes relevantes para la tramitación de la causa, tales como, la existencia de otras causas en actual tramitación o archivadas provisionalmente, mientras no haya prescrito la acción penal, entre otros.”.

La Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Orellana, declaró que la propuesta mantiene el texto aprobado sobre al deber de conocimiento de los fiscales del Ministerio Público. La indicación del ejecutivo sólo

Segundo Informe de Comisión de Constitución

reemplaza la frase “violencia contra la mujer” por “violencia de género”, con el fin de armonizar con el resto del proyecto. Además, dijo, reconoce expresamente el sistema integrado de información establecido en el artículo 26 ya aprobado.

El Honorable Senador señor Insulza mostró dudas sobre el sentido de la indicación.

A su turno, el Honorable Senador señor Sanhueza acotó que un cambio sustancial propuesto por la iniciativa es reemplazar el concepto de “violencia contra la mujer” por “violencia de género”.

Sometida a votación, la indicación fue aprobada con modificaciones por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señoras Pascual (Huenchumilla) y Vodanovic, y señores Insulza, Prohens (Galilea) y Sanhueza (Ebensperger).

Para fundar su voto, la Honorable Senadora señora Pascual sostuvo que la propuesta mejora la redacción y permite tener a la vista no solo los aspectos penales, sino también toda la información centralizada en el nuevo Sistema de Información.

ARTÍCULO 46

Supervisión judicial en materias penales. El tribunal de garantía deberá supervisar el cumplimiento de las medidas cautelares, condiciones y medidas accesorias contempladas en esta ley.

Al efecto, el tribunal fijará al menos una audiencia, sin perjuicio de otras modalidades de supervisión, cuya frecuencia determinará en consideración a las circunstancias de cada caso.

A las audiencias comparecerá personalmente el imputado, citándosele bajo apercibimiento de arresto.

La víctima será siempre notificada y podrá asistir a estas audiencias personalmente o representada por su abogado.

El Ministerio Público y el defensor del imputado deberán asistir a las audiencias de supervisión judicial.

Se sancionará con pena de reclusión menor en su grado medio el incumplimiento de las medidas cautelares, condiciones de las suspensiones condicionales del procedimiento y medidas accesorias decretadas de conformidad a lo dispuesto en el artículo 29 de esta ley.

La indicación N° 103, de S.E. el Presidente de la República, busca modificarlo en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la expresión “de garantía” por “con competencia en lo penal”.

b) Reemplázase el inciso tercero por el siguiente:

“A las audiencias comparecerá personalmente la persona imputada, citándosele bajo los apercibimientos previstos en el artículo 33 del Código Procesal Penal.”.

c) Intercálese, en el inciso cuarto, entre la voz “abogado” y el punto final, la frase “o abogada”.

d) Reemplázase, en el inciso quinto, la expresión “del imputado” por “o defensora de la persona imputada”.

e) Reemplázase, en el inciso sexto, la expresión “el artículo 29 de” por “los artículos 34, 36 y 45”.

La Ministra de la Cartera de la Mujer y la Equidad de Género, acotó que el precepto en análisis alude a la supervisión judicial en materias penales. La indicación del Ejecutivo, añadió, mantiene el contenido del artículo aprobado, y propone modificaciones menores, por ejemplo, hoy el imputado es citado a las audiencias de supervisión de medidas bajo apercibimiento de arresto, que se amplía a cualquiera de los apercibimientos previstos en el artículo 33 del Código Procesal Penal.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Seguidamente, el Honorable Senador señor Sanhueza consultó sobre los alcances de las modificaciones propuestas.

La señora Schmidt indicó que se pueden verificar dos hipótesis. La primera, en aquellos lugares en que no existe tribunal de garantía, sino tribunales con competencia común, que conoce sobre otras materias; asimismo, es posible que un tribunal oral en lo penal también conozca sobre medidas cautelares, por tanto, en esta norma se amplían las hipótesis, para evitar circunscribirlo solo a los tribunales de garantía.

Posteriormente, con ocasión de la apertura de un nuevo plazo, para modificar este artículo se presentaron las indicaciones N°s 103 A) y 103 B). En mérito del debate derivado de su análisis, las Comisiones Unidas acordaron aprobar la indicación N° 103 subsumida en la indicación N° 103 A).

Sometida a votación, la indicación fue aprobada con modificaciones por la unanimidad de los miembros presentes, Honorables Senadores señoras Ebensperger (Sanhueza) Núñez y Pascual (De Urresti), y señores Prohens y Galilea.

La indicación N° 103 A), de S.E el Presidente de la República consulta reemplazar el artículo 46 que ha pasado a ser 50, por el siguiente:

“Artículo 50.- Supervisión judicial en materias penales. El juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal, según corresponda, deberá supervisar el cumplimiento de las medidas cautelares, de las condiciones de suspensión condicional del procedimiento y de las medidas accesorias que ordenare en las causas de que conociere.

Al efecto, el tribunal fijará audiencias periódicas, según la frecuencia que determine en consideración a las circunstancias de cada caso, sin perjuicio de otras modalidades de supervisión.

A las audiencias comparecerá personalmente la persona afectada, citándosele bajo los apercibimientos previstos en el artículo 33 del Código Procesal Penal.

La víctima será siempre notificada y podrá asistir a estas audiencias personalmente o representada por su abogado o abogada.

El Ministerio Público y el defensor o defensora de la persona imputada deberán asistir a las audiencias de supervisión judicial.

En caso de incumplimiento de medidas cautelares, condiciones de suspensión condicional del procedimiento o medidas accesorias decretadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de esta ley, el juez pondrá en conocimiento del Ministerio Público los antecedentes para los efectos de lo previsto en el inciso segundo del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil.”.

La Secretaria de Estado, señora Orellana, arguyó que el sentido de la indicación es concordar el texto del proyecto de ley con la regulación del delito de desacato, del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil.

La Honorable Senadora señora Pascual, preguntó por qué se modificó la referencia “persona imputada” por “persona afectada”. Esto, porque también puede entenderse que la víctima es afectada.

En el mismo sentido, Honorable Senadora señora Ebensperger consideró que los incisos tercero y cuarto utilizan la voz “afectado” en distinto sentido. En su opinión debería aclararse el sentido y alcance de la expresión.

Al respecto la personera de Gobierno, señora Orellana, aclaró que la persona “afectada”, es quien está sujeta a medidas cautelares. Esto, porque estas medidas pueden aplicarse a personas que no necesariamente están imputadas.

La Honorable Senadora Ebensperger sugirió que el inciso tercero establezca lo siguiente: “A las audiencias comparecerá personalmente la persona afectada por la medida, citándosele bajo los apercibimientos previstos en el artículo 33 del Código Procesal Penal.”; y en el inciso final “de conformidad con lo dispuesto en esta ley”.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Las Comisiones Unidas acordaron acoger ambos cambios planteados por la Honorable Senadora.

Sometida a votación, la indicación 103 A) fue aprobada con modificaciones por la unanimidad de los miembros presentes, Honorables Senadores señoras Ebensperger (Sanhueza) Núñez y Pascual (De Urresti), y señores Prohens y Galilea.

Inciso sexto

La indicación N° 103 B), de los Honorables Senadores señora Núñez, y señores Prohens y Sanhueza proponen reemplazar la frase “reclusión menor en su grado medio” por “reclusión menor en su grado medio a máximo”.

La indicación fue retirada por sus autores.

ARTÍCULO 47

Reglas especiales para los casos de violencia sexual. Durante las investigaciones y los procedimientos judiciales sobre actos de violencia sexual contra una mujer, independientemente de su edad, se observarán las siguientes reglas:

1. Se prohíbe indagar en las conductas sexuales de la víctima, y éstas no podrán ser objeto de discusión en el proceso, salvo que el Ministerio Público o el tribunal lo estime estrictamente indispensable para la investigación o su resolución e incidan directamente en los hechos discutidos en el juicio. Cuando esta circunstancia proceda, procurarán considerarlas sin reproducir estereotipos discriminatorios contra las mujeres.
2. No se atenderá al tiempo transcurrido entre la comisión de los hechos y la presentación de la denuncia para la solicitud o el otorgamiento de una medida de protección o cautelar, ni para adoptar una decisión de término, sin perjuicio de las reglas del artículo 94 del Código Penal.
3. Las mujeres víctimas de violencia sexual tienen derecho a que se preserve en todo momento su intimidad y privacidad, manteniendo la confidencialidad respecto de terceros ajenos al procedimiento de la información sobre su nombre, residencia, teléfono, lugar de trabajo o estudio, entre otros, incluyendo la de su familia y personas significativas. Esta protección es irrenunciable para las mujeres menores de 18 años de edad.

La indicación N° 104, de S.E. el Presidente de la República, sugiere sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 47- Reglas especiales para los casos de violencia sexual. En las investigaciones y los procedimientos judiciales sobre actos de violencia sexual contra la mujer, se observarán las siguientes reglas:

1. Se prohíbe indagar en los comportamientos sexuales previos o posteriores de la víctima, salvo que el Ministerio Público, la defensa o el tribunal lo estime estrictamente indispensable para el esclarecimiento de los hechos. Cuando esta circunstancia proceda, deberá velarse porque la investigación sobre el comportamiento sexual de la víctima se realice sin incurrir en estereotipos de género, ni reproducir estereotipos discriminatorios contra las mujeres, ni generar victimización secundaria.

Asimismo, la credibilidad o disponibilidad sexual de la víctima o de un testigo no podrá inferirse de la naturaleza sexual del comportamiento anterior o posterior de la víctima o del testigo.

2. No se atenderá al tiempo transcurrido entre la comisión de los hechos y la presentación de la denuncia para la solicitud o el otorgamiento de una medida de protección o cautelar, ni para adoptar una decisión de término, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 93 y siguientes del Código Penal.
3. Las mujeres víctimas de violencia sexual tienen derecho a que se reserve en todo momento su intimidad y privacidad, manteniendo la confidencialidad respecto de terceros ajenos al procedimiento sobre su nombre, residencia, domicilio, teléfono, lugar de trabajo o estudio, entre otros, incluyendo la de su familia y personas significativas. Esta protección es irrenunciable para las víctimas menores de 18 años de edad.

En resguardo de dicho derecho a la intimidad, los y las intervinientes deberán abstenerse de realizar pruebas que impliquen una intromisión irrazonable, innecesaria y desproporcionada en la vida íntima de la víctima.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

4. La víctima trabajadora podrá aportar antecedentes pertinentes en sede laboral y fiscalizaciones respecto de hechos de acoso sexual o acoso por razón de género en el contexto laboral, frente a la Dirección del Trabajo o su empleador, según corresponda. Para efectos de lo anterior, el Ministerio Público o el tribunal determinará la necesidad de solicitar la remisión de los antecedentes de investigaciones o denuncias administrativas que existan en sede laboral, cuando la persona denunciada comparta o haya compartido el mismo espacio laboral o la misma institución empleadora, o con motivo del desempeño de sus funciones o en circunstancias relacionadas con su trabajo, mantenga o haya mantenido un vínculo con dicha persona.”.

Al respecto la Ministra, señora Orellana, comentó que la indicación mantiene lo sustantivo del artículo ya aprobado, con algunas modificaciones. A saber:

1) En el N° 1, se agrega que la credibilidad o disponibilidad sexual de la víctima o de un testigo no podrá inferirse de la naturaleza sexual del comportamiento anterior de la víctima o testigo, con el fin de reforzar la regla de no podrá indagarse en los comportamientos sexuales de la víctima, al ser una esfera que permite la reproducción de estereotipos de género.

2) En el N° 3 se agrega que “en resguardo de dicho derecho a la intimidad, los y las intervinientes deberán abstenerse de realizar pruebas que impliquen una intromisión irrazonable, innecesaria y desproporcionada en la vida íntima de la víctima”, nuevamente, con el objeto de reforzar el derecho a la vida privada e intimidad de las víctimas de violencia de género.

3) Se agrega un N° 4 en los siguientes términos: “la víctima trabajadora podrá aportar antecedentes pertinentes en sede laboral y fiscalizaciones respecto de hechos de acoso sexual o acoso por razón de género en el contexto laboral, frente a la Dirección del Trabajo o su empleador, según corresponda. Para efectos de lo anterior, el Ministerio Público o el tribunal determinará la necesidad de solicitar la remisión de los antecedentes de investigaciones o denuncias administrativas que existan en sede laboral, cuando la persona denunciada comparta o haya compartido el mismo espacio laboral o la misma institución empleadora, o con motivo del desempeño de sus funciones o en circunstancias relacionadas con su trabajo, mantenga o haya mantenido un vínculo con dicha persona”.

La Honorable Senadora señora Pascual destacó la importancia de la indicación, en tanto, en nuestro país se han expuesto públicamente información sobre casos de alta connotación pública, cuestionando el comportamiento íntimo de la víctima. En su opinión ninguna circunstancia personal puede justificar la violencia de género.

En relación con la indicación, la señora Ministra de la Mujer y Equidad de Género explicó que establece reglas especiales para casos de violencia sexual, esto, en virtud de lo dispuesto en la Convención de Belém do Pará. Además, prosiguió, mantiene lo sustantivo del artículo ya aprobado y efectúa modificaciones en sus numerales 1 y 3, con el fin de que no se vincule la vida sexual de la víctima con los actos de violencia sexual que sufre, en tanto, es un aspecto que suele utilizarse como atenuante en favor de los agresores. Lo anterior, adujo, provoca revictimización secundaria durante el juicio,

Añadió que el numeral 4 dice relación con la armonización y dialogo entre instituciones para la no revictimización, en especial al solicitar la remisión de antecedentes de investigaciones o denuncias administrativas que existan en sede laboral.

La Honorable Senadora señora Allende llamó la atención por el cambio a “comportamientos sexuales” y no “conductas”. Afirmó que es importante la mención de que se debe velar porque la investigación sobre el comportamiento sexual de la víctima se realice sin incurrir en estereotipos de género, advirtiendo que es difícil que aquello se cumpla en atención a lo profundamente insertos que están tales estereotipos en la sociedad. Esperó que tal realidad se vaya modificando y consultó por la referencia a la edad de la víctima.

La Honorable Senadora señora Pascual consideró que se trata de un tema muy relevante, puesto que permite aprender de circunstancias dolorosas, como han sido ciertos casos con tratamiento mediático cuestionable. Expuso que las expresiones legales colaboran en las transformaciones sociales, pero no siempre con la rapidez ni impacto deseado.

La señora Ministra del ramo respondió que “conductas” y “comportamientos” son sinónimos y el reemplazo busca

Segundo Informe de Comisión de Constitución

armonizar el proyecto con otros cuerpos normativos. Añadió que son derechos irrenunciables de las víctimas menores de 18 años, pero extensibles a todas las mujeres.

A su turno, la Honorable Senadora señora Ebensperger expresó su acuerdo con la propuesta, con la excepción del inciso final del número 3 en torno a que los intervinientes deberán abstenerse de realizar pruebas que impliquen una intromisión irrazonable, innecesaria y desproporcionada en la vida íntima de la víctima. Destacó que no se debe afectar el debido proceso, en consideración a que los acusados poseen asimismo derecho de defensa y que los conceptos de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad son subjetivos.

En su opinión, dado el carácter de la normativa en comento, cualquier medio de prueba puede configurar una intromisión. En este escenario, preguntó sobre la conveniencia de decretar reserva de tales antecedentes. Recalcó que la norma impone una obligación a las partes y no a la prensa, quien generalmente difunden estos hechos en forma cuestionable. Para resguardar aquello, propuso que el tribunal pueda decretar prohibición de informar.

La señora Ministra indicó que la norma busca dar cumplimiento a la Convención Belem do Para y aquella no distingue entre los diferentes operadores de justicia. Afirmó que más delante se regula el tratamiento de información y estrategias de litigación que se basan en estereotipos de género y cómo éstos son utilizados para minar la credibilidad de la víctima. Advirtió que las causas de violencia sexual son reservadas. Estimó que la frase “intromisión irrazonable, innecesaria y desproporcionada en la vida íntima de la víctima” es correcta para que un tribunal pueda discernir y establece un marco de protección.

En relación a la duda planteada en torno al debido proceso, indicó que la Corte Suprema, informó que la norma se condice con los estándares más altos en materia de violencia sexual contra la mujer, sin objetar su texto.

La Honorable Senadora señora Allende expuso que existe acuerdo en el resguardo de la intimidad y privacidad de la víctima, especialmente en atención a la existencia de estereotipos y prejuicios en la materia. En tal contexto, consultó si es posible, con la presente redacción, perjudicar a la víctima de no poder presentar pruebas. Cuestionó si por buscar proteger su intimidad, se presente un obstáculo en la presentación de pruebas y se le termine perjudicando.

La señora Ministra insistió en que aquella es la justificación de incluir adjetivos en el tipo, estableciendo que debe ser una intromisión irrazonable, innecesaria y desproporcionada en la vida íntima de la víctima. Sostuvo que se trata de reglas generales de prueba y no obstaculizan que el querellante u órgano persecutor puedan introducir pruebas, en la medida que sean razonables, necesarias y proporcionadas a lo que se necesita comprobar.

Comprendiendo las aprensiones manifestadas, la Honorable Senadora señora Pascual consignó que la incorporación de las 3 causales en forma copulativa facilita su entendimiento y quita cierta carga de subjetividad a las partes. Por ello, defendió su incorporación en la norma, señalando como atendible la argumentación entregada por la señora Ministra.

Puesta en votación la indicación N° 104, fue aprobada con modificaciones por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti) y Pascual (Huenchumilla), y señor Sanhueza. Votó en contra la Honorable Senadora señora Ebensperger.

Al fundar su voto, la Honorable Senadora señora Ebensperger expresó que, si bien concuerda con la mayoría del texto de la Indicación, vota en contra por el inciso segundo de su numeral 3, en atención a que afecta el debido proceso.

La indicación N° 104 A), de los Honorables Senadores señora Núñez, y señores Prohens y Sanhueza plantean eliminar el número 11.

La indicación fue retirada por sus autores.

ARTÍCULO, NUEVO

La indicación N° 105, de la Honorable Senadora señora Allende, propone intercalar un artículo, nuevo, del siguiente

Segundo Informe de Comisión de Constitución

tenor:

“Artículo ...- Cuenta anual de implementación. Durante los años siguientes a la publicación de la presente ley, en el mes de marzo, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género dará cuenta en sesión conjunta de Comisiones técnicas de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado sobre el estado de avance en la implementación de la presente ley.”.

A su respecto, la señora Ministra de la Mujer y Equidad de Género manifestó que la indicación aporta al seguimiento de uno de los objetivos que persigue esta ley, es decir, que se trate de una política de Estado. Solicitó precisar los tiempos de implementación de la cuenta anual. Al respecto sugirió establecer en la norma un periodo de cuatro años.

La Honorable Senadora señora Ebensperger indicó que la referencia a “cuenta anual de implementación” dice relación con crear una obligación a funcionarios públicos, por lo que sería inadmisibles. Otra alternativa, dijo, es que el epígrafe señale “Información anual de implementación”.

La señora Jefa de Cartera concordó con lo planteado y añadió que en la ley de monitoreo telemático la referencia es precisamente al informe anual de implementación.

En atención al contenido y naturaleza de la norma aprobada, las Comisiones Unidas acordaron aprobar la indicación y consagrarla como un nuevo artículo transitorio al proyecto de ley.

Sometida a votación, la indicación fue aprobada con modificaciones por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti), Ebensperger y Pascual (Huenchumilla), y señor Sanhueza. (6x0)

EPÍGRAFE DEL TÍTULO IV, NUEVO

La indicación N° 106, de S.E. el Presidente de la República, busca incorporar el siguiente epígrafe del Título IV, nuevo:

“TÍTULO IV

DE LAS MODIFICACIONES A OTRAS NORMAS”.

Las Comisiones Unidas acordaron someter a votación la indicación con los siguientes cambios:

“TÍTULO IV

MODIFICACIONES A OTRAS NORMAS LEGALES”.

Sometida a votación, la indicación fue aprobada con enmiendas por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti), Ebensperger y Pascual (Huenchumilla), y señor Sanhueza.

o o o o

o o o o

ARTÍCULO, NUEVO

La indicación N° 107, de S.E. el Presidente de la República, persigue intercalar un artículo, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo ...- Modificaciones al Código Civil. Modifícase el Código Civil, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra contenido en el artículo 1 del DFL N° 1, de 2000, del Ministerio de Justicia de la

Segundo Informe de Comisión de Constitución

siguiente forma:

1. En el artículo 968:

a) Reemplázase el numeral 1° por el siguiente:

“1°. Quien hubiere dado muerte a la persona difunta, sea por el delito de homicidio, femicidio, parricidio, infanticidio, o ha intervenido en este crimen por obra o consejo, o la dejó perecer pudiendo salvarla;”.

b) Reemplázase en los numerales 2°, 4° y 5° la expresión “El que”, en todas las partes que aparece, por el vocablo “Quien”.

c) Reemplázase en el numeral 3°, la expresión “El consanguíneo” por “La persona consanguínea”.

2. En el artículo 969:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la expresión “el que”, por el vocablo “quien”.

b) Reemplázase, en el inciso primero, la frase “cometido en”, por la frase “, femicidio, parricidio, infanticidio o cualquier otro delito que atentare en contra de la vida de”.

c) Agrégase, en el inciso tercero, después de la coma que sigue a la palabra “homicidio” la frase “femicidio, parricidio, infanticidio,”.

Respecto a la indicación, la señora Ministra de la Mujer y Equidad de Género, expuso que versa sobre modificaciones al Código Civil. Usualmente, agregó, los jueces hablan de “indignidad para heredar, sin embargo, el tiempo que transcurre entre esa audiencia y los trámites que realizan los familiares de los acusados suele ser una traba. Así, existen casos en los que el femicida paga su defensa con cargo a los bienes de la víctima.

Por lo anterior, la propuesta busca establecer la indignidad para acelerar el procedimiento, y al mismo tiempo, regularlo en lenguaje neutro, en tanto, puede darse en casos de acuerdo de unión civil.

A su turno, la Honorable Senadora señora Ebensperger se mostró contraria al cambio de redacción propuesto. En el Código Civil, adujo, la expresión “homicidio” implica provocar la muerte a otro, y en el mismo sentido, el que cometió el delito de parricidio, infanticidio o femicidio, comete homicidio, es decir, existe una relación de género especie. Así las cosas, explicó, en materia penal se utilizan estas denominaciones específicas ante la concurrencia de una agravante y, en consecuencia, la indicación resulta innecesaria.

Al respecto, la Secretaría de Estado consideró relevante hacer esta distinción, en atención a que la falta de especificación de los distintos tipos penales puede usarse para recurrir contra la declaración de indignidad.

Seguidamente, la Honorable Senadora señora Pascual valoró que el femicida, además de verse privado de la herencia, no pueda recibir la pensión de sobrevivencia.

Sugirió simplificar la redacción del numeral 1, para conciliar la idea del Ejecutivo y, al mismo tiempo, respetar el tenor original de la norma, en el siguiente sentido: “1°. El que ha cometido el crimen de homicidio, femicidio, parricidio o infanticidio en la persona del difunto, o ha intervenido en este crimen por obra o consejo, o la dejó perecer pudiendo salvarla;”.

La Honorable Senadora señora Ebensperger hizo presente que, si se cambia la redacción de un artículo, debe hacerse respecto a todo el cuerpo normativo. En este caso, al reemplazar “el que” por “quien”, debería hacerse en todo el Código Civil, para resguardar la coherencia de la ley.

Por los motivos señalados, si bien se mostró de acuerdo con la nueva redacción propuesta por la Senadora señora Pascual para la letra a) del numeral 1, estuvo en contra de modificaciones planteadas en las letras b) y c), de carácter formal. Lo anterior, sin perjuicio que en el futuro se discuta sobre una modificación integral al Código Civil.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

La Ministra, señora Orellana estuvo de acuerdo con la propuesta de la Senadora señora Pascual.

En virtud de lo expuesto, las Comisiones Unidas acordaron someter a votación la indicación con el siguiente texto:

“Artículo ...- Modificaciones al Código Civil. Modifícase el Código Civil, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra contenido en el artículo 1 del DFL N° 1, de 2000, del Ministerio de Justicia de la siguiente forma:

1. En el artículo 968, reemplázase el numeral 1° por el siguiente: “1°. El que ha cometido el crimen de homicidio, femicidio, parricidio o infanticidio en la persona del difunto, o ha intervenido en este crimen por obra o consejo, o la dejó perecer pudiendo salvarla;”.

2. En el artículo 969:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la frase “cometido en”, por la frase “, femicidio, parricidio, infanticidio o cualquier otro delito que atentare en contra de la vida de”.

b) Agrégase, en el inciso tercero, después de la coma que sigue a la palabra “homicidio” la frase “femicidio, parricidio, infanticidio,”.”.

Sometida a votación, la indicación fue aprobada con enmiendas por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti), Ebensperger y Pascual (Huenchumilla), y señor Sanhueza.

ooo

ARTÍCULO 48

Reemplázase el inciso tercero del artículo 18 de la ley N°19.970, que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN, por el siguiente:

“En cualquier caso, las huellas genéticas contenidas en los Registros de Imputados, de Víctimas y de Evidencias y Antecedentes, previa autorización del Ministerio Público, podrán ser eliminadas una vez transcurridos treinta años desde la fecha de su incorporación a éstos.”.

La indicación N° 108, de S.E. el Presidente de la República, propone reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 48.- Modificación ley N° 19.970, que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN. Reemplácese, el inciso tercero del artículo 18 de la ley N° 19.970, que crea el Sistema Nacional de Registro de ADN, por el siguiente:

“En cualquier caso, las huellas genéticas contenidas en los Registros de Imputados, de Víctimas y de Evidencias y Antecedentes, previa autorización del Ministerio Público, podrán ser eliminadas una vez transcurridos treinta años desde la fecha de su incorporación a éstos.”.

La indicación fue retirada por el Ejecutivo.

ARTÍCULO 49

Este precepto introduce las siguientes modificaciones en la ley N°20.066, que establece ley de violencia intrafamiliar:

1. Sustitúyese su artículo 1° por el siguiente:

“Artículo 1°.- Objeto de la ley. Esta ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, todas las formas y manifestaciones de violencia que se ejercen dentro del espacio doméstico, de las familias y de las relaciones de pareja, y otorgar protección efectiva a quienes la sufren.

En la interpretación y aplicación de la presente ley, las autoridades tendrán en consideración todos los derechos y garantías que les son reconocidos a las personas en la Constitución, en las leyes, en la Convención sobre los

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Derechos del Niño; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación hacia la Mujer, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en los demás instrumentos internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes.”.

2. Agrégase en el artículo 2°, el siguiente inciso segundo:

“Corresponderá especialmente a los Ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, del Interior y Seguridad Pública, de Desarrollo Social y Familia, de Justicia y Derechos Humanos, de Educación y de Salud, en el ámbito de sus competencias, integrar en forma transversal en su actuar los objetivos de prevención, protección, sanción y erradicación de la violencia conforme al objetivo de la presente ley.”.

3. En su artículo 3°:

a) Sustitúyese en el inciso primero, la frase “la mujer, los adultos mayores y los niños,” por “las mujeres, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, los niños, las niñas y adolescentes,”.

b) Agrégase en la letra e) de su inciso segundo, entre los vocablos “Niño” e “y”, la oración “, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación hacia la Mujer”.

4. Sustitúyese el artículo 4° por el siguiente:

“Artículo 4°.- Corresponderá conjuntamente a los Ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, de Interior y Seguridad Pública, de Desarrollo Social, de Justicia y Derechos Humanos, de Educación y de Salud, proponer al Presidente de la República las políticas públicas para el cumplimiento de los objetivos de esta ley.”.

5. Reemplázase el artículo 5° por el siguiente:

“Artículo 5°.- Violencia intrafamiliar. Será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la vida, la integridad física o psíquica, la libertad o indemnidad sexual, o la subsistencia o autonomía económica de la persona que tenga o haya tenido la calidad de cónyuge, conviviente civil o de hecho de quien agrede, tenga un hijo con quien la agrede, o tenga o haya tenido una relación de pareja sin convivencia con el agresor, sean agresor y víctima del mismo sexo, o de diferente sexo si el agredido es un hombre, o sea pariente por consanguinidad o afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive, de quien agrede o de su cónyuge o de su actual conviviente.

También habrá violencia intrafamiliar cuando la conducta referida en el inciso precedente recaiga sobre una persona menor de edad, adulto mayor o discapacitada que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar.”.

6. Sustitúyese el artículo 7° por el siguiente:

“Artículo 7°.- Situación de riesgo. Cuando exista una situación de riesgo inminente para una o más personas de sufrir un maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, aun cuando éste no se haya llevado a cabo, el tribunal, con el solo mérito de la demanda o denuncia, deberá adoptar las medidas de protección o cautelares que correspondan.

Se presumirá que existe una situación de riesgo inminente como la descrita en el inciso anterior cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. Que haya precedido intimidación por parte del ofensor, expresada por cualquier vía, en acciones tales como hostigamiento, acecho, amedrentamiento o invasión de espacios propios de la víctima, laborales, públicos o privados.

2. Que concurran respecto del ofensor circunstancias o antecedentes tales como: drogadicción, alcoholismo, una o más denuncias por violencia intrafamiliar, condena previa por violencia intrafamiliar, procesos pendientes o condenas previas por crimen o simple delito contra las personas o por alguno de los delitos establecidos en los párrafos 5 y 6 del Título VII del Libro Segundo del Código Penal o por infracción a la ley N° 17.798, o antecedentes

Segundo Informe de Comisión de Constitución

psiquiátricos o psicológicos que denoten características de personalidad violenta.

3. Que la persona denunciada se oponga o haya opuesto, mediante actos de violencia física o psicológica, su negativa a aceptar el término de una relación afectiva que ha mantenido con la víctima.

4. Que una persona adulta mayor, dueña o poseedora, o mera tenedora a cualquier título legítimo, de un inmueble que ocupa para residir, sea expulsado de él, relegado a sectores secundarios o se le restrinja o limite su desplazamiento al interior de ese bien raíz, por alguna de las personas señaladas en el artículo 5°.

Además, el tribunal cautelará especialmente los casos en que la víctima esté embarazada, se trate de una niña o niño, una persona adulta mayor, una persona en situación de discapacidad o que tenga una condición que la haga vulnerable.”.

7. Reemplázase en el inciso primero del artículo 8° la frase “una multa de media a quince unidades tributarias mensuales” por la siguiente: “una multa de cinco a treinta unidades tributarias mensuales”.

8. Agrégase el siguiente artículo 11 bis:

“Artículo 11 bis.- Otras materias de familia. El juez de familia que deba resolver cualquier materia dentro del ámbito de su competencia, especialmente aquellas comprendidas en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 8 de la ley N°19.968, dará la debida consideración al hecho de existir antecedentes de violencia intrafamiliar entre las partes involucradas o entre una de las partes involucradas y cualquiera de las personas señaladas en el artículo 5 de esta ley.

En particular, la determinación de la persona a quien se confiará el régimen de cuidado personal de un niño tomará en especial consideración el hecho de existir una o más condenas por actos de violencia intrafamiliar que no constituyen delito, de conformidad al artículo 5 de esta ley; por el delito de maltrato habitual, regulado en el artículo 14 de esta ley; y por los delitos contenidos en el Párrafo 11 del Título VI; los Párrafos 5, 6 y 9 del Título VII, y en el Párrafo 3 del Título VIII, todos del Libro Segundo del Código Penal. Estas consideraciones se realizarán con independencia de que la agresión se haya ejercido en contra del niño o niña en cuestión o de otra persona del mismo grupo familiar. La resolución judicial que establezca tal régimen, sea provisorio o definitivo, deberá sustentarse en razones muy calificadas que lo hagan procedente, las cuales el juez deberá fundamentar debidamente en su sentencia. Para determinar dicho régimen, el juez deberá escuchar y otorgar la debida consideración a la opinión del niño o niña y velar por la protección de su seguridad e interés superior.

Del mismo modo, la fijación de un régimen de relación directa y regular entre una persona y sus hijos menores de edad tomará en especial consideración el hecho de habersele condenado por actos de violencia intrafamiliar que no constituyen delito, de conformidad al artículo 5 de esta ley; por el delito de maltrato habitual, regulado en el artículo 14 de esta ley; y por los delitos contenidos en el Párrafo 11 del Título VI; los Párrafos 5, 6 y 9 del Título VII, y en el Párrafo 3 del Título VIII, todos del Libro Segundo del Código Penal. Estas condenas se considerarán con independencia de que la agresión se haya ejercido en contra del niño o niña en cuestión o de otra persona del mismo grupo familiar.

En caso de que por motivos estrictamente justificados resulte procedente la regulación de un régimen de relación directa y regular, éste deberá resguardar el interés superior del niño o niña y la seguridad de la persona víctima de violencia. Para determinar dicho régimen, el juez deberá escuchar y otorgar la debida consideración a la opinión del niño o niña y velar por la protección de su seguridad e interés superior.

La fijación del régimen, sea provisional o definitivo, no podrá en caso alguno y bajo ninguna circunstancia implicar la infracción o incumplimiento de cualquier medida de protección, cautelar, accesoria o condición decretada para suspender el procedimiento penal que se encuentre vigente respecto de cualquier miembro del grupo familiar.

Para efectos de lo dispuesto en los incisos anteriores, el juez deberá dar especial consideración al hecho de que la violencia ejercida en contra de cualquier integrante del grupo familiar vulnera gravemente el interés superior del niño o niña, aun cuando dicha violencia no se haya dirigido específicamente en contra de él o ella.”.

9. En el artículo 14 bis:

a) Añádese como epígrafe lo siguiente: “Aplicación de atenuantes de responsabilidad penal.”.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

b) Agrégase luego de la palabra “considerar” el adverbio “especialmente”.

10. Agrégase el siguiente artículo 14 ter, nuevo:

“Artículo 14 ter.- Se considerará circunstancia agravante del delito contemplado en el artículo 14 que sea cometido en presencia de menores de edad.”.

11. En el artículo 15:

a) Sustitúyese la expresión “y las aludidas en el artículo 7 de esta ley” por “y las contempladas en el Código Procesal Penal y en esta ley”.

b) Agréganse los siguientes incisos segundo y tercero:

“En caso de decretarse la medida contemplada en el número 2 del artículo 92 de la ley N°19.968 o cualquier otra que comprenda el ingreso o presencia de la víctima en un lugar donde pueda encontrarse el ofensor, el juez podrá decretar además, de oficio o a petición de parte, cuando fuere necesario para resguardar la seguridad de la víctima, que ésta sea acompañada por personal de Carabineros de Chile durante el retiro o entrega de sus efectos personales.

En el caso de la prisión preventiva, deberá atenderse a las reglas del párrafo 4 del Título V del Libro Primero del Código Procesal Penal.”.

12. Agréganse los siguientes incisos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto al artículo 17, pasando su inciso único a ser inciso primero:

“En ningún caso podrá decretarse la suspensión del procedimiento imponiéndose como única condición a la persona imputada la medida de asistencia a programas terapéuticos o de orientación familiar.

Para decretar la suspensión condicional del procedimiento deberá tenerse en especial consideración la seguridad de la víctima, apreciándose situaciones tales como la existencia de riesgo inminente en los términos del artículo 7 de esta ley, el comportamiento del ofensor y la existencia de antecedentes y denuncias previas, entre otros.

La víctima y el querellante deberán ser siempre notificados de la citación a la audiencia en que se ventile la solicitud de suspensión condicional del procedimiento. Durante dicha audiencia, si la víctima o el querellante estuviesen presentes, serán oídos por el juez y su opinión será debidamente considerada.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el inciso anterior, el juez deberá ofrecer a la víctima la posibilidad de emitir su opinión en audiencia reservada, a fin de cautelar su seguridad y evitar cualquier tipo de presión sobre ella por parte de la persona imputada.

En todo lo demás se aplicarán las reglas establecidas en el Código Procesal Penal.”.

13. Agrégase el siguiente inciso segundo en el artículo 18, pasando su inciso único a ser inciso primero:

“En caso de incumplimiento sin justificación, grave o reiterado de las condiciones impuestas de conformidad con el artículo 17, además de lo dispuesto en el inciso anterior, el juez de garantía revocará la suspensión condicional del procedimiento de conformidad con lo establecido en el artículo 239 del Código Procesal Penal. Sin perjuicio de lo anterior, el juez deberá considerar especialmente la seguridad de la víctima.”.

La indicación N° 109, de S.E. el Presidente de la República, sugiere sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 49.- Modificaciones a la ley N° 20.066 que establece la ley de Violencia Intrafamiliar. Introdúzcanse las siguientes modificaciones en la ley N° 20.066, que establece ley de violencia intrafamiliar:

1. Sustitúyese su artículo 1° por el siguiente:

“Artículo 1°.- Objeto de la ley. Esta ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar y todas las formas y manifestaciones de violencia que se ejercen dentro del espacio doméstico, de las familias y de las relaciones de pareja; y otorgar protección efectiva a quienes la sufren.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

En la interpretación y aplicación de la presente ley, las autoridades tendrán en consideración todos los derechos y garantías que les son reconocidos a las personas en la Constitución, en las leyes, en la Convención Interamericana de Derechos Humanos; en la Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación hacia la Mujer; la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.”.

2. En el artículo 3°:

a) Sustitúyese en el inciso primero, la frase “la mujer, los adultos mayores y los niños,”, por “las mujeres, las personas mayores, las personas con discapacidad, los niños, las niñas y adolescentes,”.

b) Agrégase en la letra e) de su inciso segundo, entre los vocablos “Niño” e “y”, la oración “, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación hacia la Mujer”.

3. Suprímese el artículo 4°.

4. Reemplázase el artículo 5° por el siguiente:

“Artículo 5°. - Violencia intrafamiliar. Será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la vida, la integridad física o psíquica, la libertad o indemnidad sexual, o la subsistencia o autonomía económica de la persona que tenga o haya tenido la calidad de cónyuge, conviviente civil o de hecho de quien agrede, tenga hijos y/o hijas con quien la agrede, tenga o haya tenido una relación de pareja sin convivencia, o mantenido con la víctima una relación afectiva con quien ejerce la violencia, o sea pariente por consanguinidad o afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive, de quien agrede o de su cónyuge o de su actual conviviente.

También habrá violencia intrafamiliar cuando la conducta referida en el inciso precedente recaiga sobre un niño, niña o adolescente, persona mayor o con discapacidad que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar.”.

5. Reemplázase el artículo 7° por el siguiente:

“Artículo 7°. - Situación de riesgo inminente de sufrir maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar. Cuando exista una situación de riesgo inminente para una o más personas de sufrir un maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, aun cuando este no se haya llevado a cabo, el tribunal, con el solo mérito de la demanda o denuncia, deberá adoptar las medidas de protección o cautelares que correspondan.

Se presumirá que existe una situación de riesgo inminente como la descrita en el inciso anterior cuando, al menos, concurra una de las siguientes circunstancias:

1. Que haya precedido intimidación por parte de quien agrede, expresada por cualquier vía, en acciones tales como hostigamiento, acecho, amedrentamiento o invasión de espacios propios de la víctima, laborales, públicos o privados.

2. Que concurran respecto de quien ejerce la violencia circunstancias o antecedentes, tales como, drogadicción, alcoholismo, una o más denuncias por violencia intrafamiliar, condena previa por violencia intrafamiliar, procesos pendientes o condenas previas por crimen o simple delito contra las personas o por alguno de los delitos establecidos en los párrafos 5 y 6 del Título VII, del Libro Segundo del Código Penal o por infracción al Decreto N° 400, del Ministerio de Defensa Nacional, que fija el texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 17.798 sobre Control de Armas.

3. Que la persona denunciada se oponga o haya manifestado, mediante actos de violencia física o psicológica, a aceptar el término de una relación afectiva que ha mantenido con la víctima.

4. Que una persona mayor, dueña o poseedora, o mera tenedora a cualquier título legítimo, de un inmueble que ocupa para residir, sea expulsada por quien la agrede, relegado a sectores secundarios o se le restrinja o limite su desplazamiento al interior de ese bien raíz, por alguna de las personas señaladas en el artículo 5°.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Además, el tribunal cautelará especialmente los casos en que la víctima esté embarazada, se trate de un niño, niña o adolescente, sea una persona mayor, una persona con discapacidad o que tenga una condición que la haga vulnerable.”.

6. Reemplázase, en el inciso primero del artículo 8° la frase “una multa de media a quince unidades tributarias mensuales” por “una multa de cinco a treinta unidades tributarias mensuales”.

7. Agrégase, a continuación del artículo 11, el siguiente artículo 11 bis, nuevo:

“Artículo 11 bis.- Otras materias de familia. El tribunal de familia que deba resolver cualquier materia dentro del ámbito de su competencia, especialmente aquellas comprendidas en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 8 de la ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia, dará la debida consideración al hecho de existir antecedentes de violencia intrafamiliar entre las partes involucradas o entre una de las partes involucradas y cualquiera de las personas señaladas en el artículo 5° de esta ley.

En particular, la determinación de la persona a quien se confiará el régimen de cuidado personal de un niño o niña tomará en especial consideración el hecho de existir una o más condenas por actos de violencia intrafamiliar que no constituyan delito, de conformidad al artículo 5 de esta ley; por el delito de maltrato habitual, regulado en el artículo 14 de esta ley; y por los delitos contenidos en el Párrafo 11 del Título VI; los Párrafos 5, 6 y 9 del Título VII, y en el Párrafo 3 del Título VIII, todos del Libro Segundo del Código Penal. La resolución judicial que establezca tal régimen, sea provisorio o definitivo, deberá sustentarse en razones muy calificadas que lo hagan procedente, las cuales el tribunal deberá fundamentar debidamente en su sentencia. Para determinar dicho régimen, el tribunal deberá escuchar y otorgar consideración a la opinión del niño, niña o adolescente en atención a su autonomía progresiva y velar por la protección de su seguridad e interés superior, de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 21.430, sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.

Cuando quien denuncia por hechos constitutivos de violencia intrafamiliar tenga decretada en su protección la medida cautelar de prohibición de acercamiento, en el caso de ser quien ejerce el cuidado personal del o los hijos y/o hijas comunes, la fijación de un régimen comunicacional con el progenitor denunciado por estos hechos, solo se regulará por medio del ejercicio de una acción contenciosa y no será posible su regulación por la vía proteccional.

En el marco de la causa contenciosa iniciada al efecto, el tribunal tomará en especial consideración el hecho de que quien la demande haya sido condenado por actos de violencia intrafamiliar que no constituyen delito, de conformidad al artículo 5° de esta ley; por el delito de maltrato habitual, regulado en el artículo 14 de esta ley; y por los delitos contenidos en el Párrafo 11 del Título VI; los Párrafos 5, 6 y 9 del Título VII, y en el Párrafo 3 del Título VIII, todos del Libro Segundo del Código Penal.

Asimismo, el tribunal deberá escuchar y otorgar consideración a la opinión del niño, niña o adolescente, en una audiencia especial al efecto si así correspondiera, atendido a su edad y madurez y el principio de autonomía progresiva, la cual tendrá que ser considerada en su resolución; y velar por la protección de su seguridad e interés superior, de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 21.430, sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.”.

8. Agrégase, en el inciso primero del artículo 14, luego de la expresión “física,” la voz “sexual,”.

9. En el artículo 14 bis:

a) Añádase el siguiente epígrafe, nuevo:

“Aplicación de la atenuante de irreprochable conducta anterior.”

b) Agrégase luego de la palabra “considerar” el adverbio “especialmente”.

10. Agrégase el siguiente artículo 14 quáter, nuevo:

“Artículo 14 quáter. Circunstancia agravante del delito de maltrato habitual. Se considerará circunstancia agravante del delito contemplado en el artículo 14 que sea cometido en presencia de niñas, niños o adolescentes.”.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

11. En el artículo 15:

a) Sustitúyese la expresión “y las aludidas en el artículo 7° de esta ley” por “y las contempladas en el Código Procesal Penal y en esta ley”.

b) Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo:

“En caso de decretarse la medida contemplada en el número 2 del artículo 92 de la ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia, o cualquier otra que comprenda el ingreso o la presencia de la víctima en un lugar donde pueda encontrarse con la persona agresora, el tribunal podrá decretar, además, de oficio o a petición de parte, cuando fuere necesario para resguardar la seguridad de la víctima, que ésta sea acompañada por personal de Carabineros de Chile durante el retiro o entrega de sus efectos personales.”.

12. Agrégase, en el artículo 17, los siguientes incisos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, nuevos:

“En ningún caso podrá decretarse la suspensión del procedimiento imponiéndose como única condición a la persona imputada la medida de asistencia a programas terapéuticos o de orientación familiar.

Al decretar la suspensión condicional del procedimiento, se deberá procurar otorgar seguridad a la víctima, para lo cual se considerará si aquella se encuentra en alguna de las situaciones de riesgo inminente de descritas en el artículo 7° de esta ley, el comportamiento de la persona que ejerce la violencia y la existencia de antecedentes y denuncias previas, entre otros antecedentes que se estimen relevantes para dicho fin.

La víctima y el querellante siempre deberán ser notificados de la citación a la audiencia en que se ventile la solicitud de suspensión condicional del procedimiento. Durante dicha audiencia, si la víctima o el querellante estuviesen presentes, serán oídos por el tribunal y su opinión será debidamente considerada.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el inciso anterior, el tribunal deberá ofrecer a la víctima la posibilidad de emitir su opinión en audiencia reservada, a fin de cautelar su seguridad y evitar cualquier tipo de presión sobre ella por parte de la persona imputada, proporcionarle toda la información para que su decisión sea informada; y cuando se trate de una persona menor de edad, se atienda debidamente a su interés superior.

En todo lo demás se aplicarán las reglas establecidas en el Código Procesal Penal.”.

13. Agrégase, en el artículo 18, el siguiente inciso segundo, nuevo:

“En caso de encontrarse en los supuestos del artículo 239 del Código Procesal Penal, el juez o jueza de garantía deberá considerar especialmente la seguridad de la víctima para decretar la revocación de la suspensión condicional del procedimiento.”.

Para facilitar su análisis, las Comisiones Unidas acordaron dividir el debate y votación de la indicación por numerales.

Numeral 1

Al iniciar su estudio, la señora Ministra de la Mujer y Equidad de Género puntualizó que la indicación amplía el objeto de la ley N° 20.066.

Al respecto, la Honorable Senadora señora Ebensperger acotó que la única diferencia entre el texto aprobado y la indicación, es que esta última incorpora una referencia a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. En el mismo sentido, el Honorable Senador señor Sanhueza agregó que la propuesta incorpora a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

La Honorable Senadora señora Pascual hizo presente que la ley sobre violencia intrafamiliar contempla dentro de los sujetos de protección a las “personas mayores”. En segundo lugar, sugirió mantener la oración del texto aprobado por la Comisión de la Mujer “y en los demás instrumentos internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes.”. Esto, para no modificar la legislación cada vez que se aprueba una nueva convención

Segundo Informe de Comisión de Constitución

atingente a esta materia.

La señora Ministra estuvo de acuerdo con lo planteado.

Posteriormente, con ocasión de la apertura de un nuevo plazo, para modificar este artículo se presentaron las indicaciones N°s 109 A), 109 B) y 109 C), 109 D), 109 E), y 109 F), cuyo análisis se detalla en lo sucesivo de este informe.

Numeral 2

La Honorable Senadora señora Ebensperger previno que si bien la normativa internacional actualmente no utiliza el término “adulto mayor”, en el Código Civil la expresión “persona mayor” alude a aquellos que han cumplido dieciocho años. Así las cosas, al considerar que nuestra legislación no se ha actualizado, y para evitar confusiones, el legislador ha optado por mantener el término “adulto mayor”.

Posteriormente, con ocasión de la apertura de un nuevo plazo, para modificar este artículo se presentaron las indicaciones N°s 109 A), 109 B) y 109 C), 109 D), 109 E), y 109 F), cuyo análisis se detalla en lo sucesivo de este informe.

Numeral 3

La Secretaria de Estado, señora Orellana, planteó que, al encontrarse aprobada la normativa que regula la Comisión de Articulación Interinstitucional para el abordaje de la violencia de Género, la propuesta de este numeral resulta redundante.

Si bien coincidió que se trata de un tema ya regulado, la Honorable Senadora señora Ebensperger advirtió que en este caso se aborda la violencia intrafamiliar. Entonces, en este cuerpo normativo debería regularse una coordinación similar.

La Honorable Senadora señora Pascual consideró que la intersectorialidad es un aspecto positivo en la propuesta. Sin embargo, se mostró contraria a la pérdida de facultades del Ministerio de la Mujer para proponer al Presidente de la República políticas atinentes.

A continuación, la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Orellana, anunció que, respecto a este numeral, la indicación será retirada. Como consecuencia de lo anterior, se entiende aprobado el artículo cuarto propuesto por la Comisión Especial encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género.

Por su parte, la Honorable Senadora señora Pascual, reiteró que el retiro de la indicación provocará la pérdida de la rectoría y coordinación de parte del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género para efectos de la proposición de las políticas públicas en coordinación con los otros órganos que señala la norma. A mayor abundamiento, dio lectura al artículo cuarto del texto legal vigente, el cual señala: “Corresponderá al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género proponer al Presidente de la República las políticas públicas para el cumplimiento de los objetivos de esta ley”.

A su turno, la Honorable Senadora señora Ebensperger, advirtió que de mantener el texto legal vigente no contempla la coordinación del Ministerio de la Mujer en materia de violencia intrafamiliar.

Posteriormente, la Ministra de la Mujer y Equidad de Género señora Orellana, dijo que el rol de rector del Ministerio queda consagrado dentro de la comisión de articulación interinstitucional, conforme al artículo 3 ya aprobado. Agregó que los delitos de violencia intrafamiliar, que trata actualmente dicha comisión, son completamente diferentes a los delitos de violencia de género. Asimismo, las causales por las cuales se puede invocar la actuación del servicio, no están contempladas dentro de aquellas establecidas por la N° 20.066 las cuales son completamente distintas. Reiteró, finalmente, que el rol rector del Ministerio ya está dentro de lo aprobado por estas Comisiones Unidas acerca de la comisión de articulación interinstitucional.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Posteriormente, con ocasión de la apertura de un nuevo plazo, para modificar este artículo se presentaron las indicaciones N°s 109 A), 109 B) y 109 C), 109 D), 109 E), y 109 F), cuyo análisis se detalla en lo sucesivo de este informe.

Numeral 4

La señora Ministra de la Mujer y Equidad de Género, explicó que la nueva definición incorpora hipótesis que actualmente están excluidas, como las relaciones de pareja sin convivencia.

No obstante mostrarse a favor de la indicación, la Honorable Senadora señora Pascual consideró que para resguardar la coherencia del texto, se debería mantener en el inciso segundo la expresión “adulto mayor”, mientras no se reforme el Código Civil en ese sentido.

Posteriormente, con ocasión de la apertura de un nuevo plazo, para modificar este artículo se presentaron las indicaciones N°s 109 A), 109 B) y 109 C), 109 D), 109 E), y 109 F), cuyo análisis se detalla en lo sucesivo de este informe.

En la sesión que las Comisiones Unidas dedicaron al análisis de esta y otras indicaciones que atañen al Ministerio Público, participó y expuso la Directora de la Unidad Especializada en Género del Ministerio Público, señora Sepúlveda, quien hizo una presentación ante la Comisión para plantear diversas observaciones del ente persecutor. En dicha instancia, se refirió a ciertas indicaciones ya aprobadas que, en opinión del de la Fiscalía, constituyen nudos críticos dables de analizar nuevamente. En primer término, se refirió a la Indicación N° 109 numeral 4, que reemplaza el artículo 5° de la ley N° 20.066.

Al respecto, comentó que, en opinión del ente persecutor, cabe hacer dos modificaciones. La primera, modificar la redacción del primer párrafo para simplificar el encabezado en el siguiente sentido: “Será constitutivo de violencia intrafamiliar el ejercicio de violencia física, psicológica sexual o económica en contra de los siguientes sujetos (...). Así, argumentó, el texto se ajusta a las últimas modificaciones a la figura del maltrato habitual, que se refiere a estos tipos de violencia; y, además, se dejan atrás los problemas interpretativos que genera la voz “maltratos”, que genera diversas interpretaciones jurisprudenciales.

En segundo lugar, agregó, resulta importante solucionar ciertos problemas con la bidireccionalidad o unidireccionalidad los vínculos que establece el artículo 5°. Indicó que la actual regulación de la ley N° 20.066, la descripción de los vínculos deja que exista unidireccionalidad respecto de algunos de ellos. La propuesta busca subsanar aquello.

Comentó enseguida que el Poder Ejecutivo adhiere a la primera modificación sugerida.

A continuación, en lo tocante al artículo 44, relativo a los acuerdos reparatorios, indicó que se ha mostrado preocupación por la forma en que puede subsistir este estatuto junto al de la ley N° 20.066, por ello, es importante establecer la posibilidad de aprobar acuerdos reparatorios de esta ley, que deja fuera los hechos constitutivos de violencia intrafamiliar, que prohíbe el artículo 19 de la citada ley N° 20.066

Para evitar interpretaciones disímiles, sugirió señalar expresamente que, tratándose de hechos constitutivos de violencia intrafamiliar se estará a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley N° 20.066. y dejar claro que los acuerdos reparatorios proceden respecto a otros hechos de violencia.

A renglón seguido, declaró que un punto importante es el tratado con ocasión de la indicación N° 98, respecto a la retractación de la víctima. Esto, porque la indicación se presentó antes de la aprobación de la ley Antonia, en virtud de la cual se incorpora una letra f al artículo 331 del Código Procesal Penal que permite dar lectura a las declaraciones prestadas por las víctimas durante la investigación, en determinadas hipótesis. Por lo anterior, existe un desfase entre la norma aprobado y el texto legal vigente.

Para solucionar lo anterior, prosiguió, es importante que de lo ya aprobado, se elimine el inciso segundo, que entrega al tribunal de garantía la facultad de realizar una calificación previa a la utilización de estas declaraciones prestadas durante la investigación. Sin embargo, con el texto actual es el TOP quien debe realizar la evaluación, por este motivo, la norma tornaría en impracticable.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Por último, continuó, resulta importante atender ciertas materias que no fueron objeto de indicaciones, que permite dar sistematicidad a las normas aprobadas con la ley sobre violencia intrafamiliar, concretamente al artículo 10, en tanto, en este proyecto se aprobó una modificación sobre el delito de desacato mucho más claro y simple, que permite sancionar a quien incumple las medidas accesorias o las establecidas en la suspensión condicional. Si no se modifica el artículo 10 tendremos dos tipos de desacato distinto, por tanto, se requiere que se sustituya el artículo 10 por el aprobado.

Sin perjuicio de lo anterior, advirtió que el artículo 240 tiene una pena distinta a la que se refiere el artículo 10, a la pena aprobada. El primero tiene asignado presidio menor en su grado medio a máximo y la norma aprobada, solo en su grado medio. Por lo anterior, también sería razonable modificar la sanción de la norma aprobada en esta iniciativa.

Numeral 5

Al respecto, la señora Ministra propuso modificar la expresión “medidas cautelares” por “medidas de protección”, toda vez que las primeras solo pueden decretarse en sede penal después de la formalización de la investigación.

Asimismo, la Honorable Senadora señora Ebensperger instó a mantener el término “adulto mayor”, por los motivos señalados en los numerales precedentes.

Las Comisiones Unidas estuvieron por acoger las modificaciones planteadas.

Posteriormente, con ocasión de la apertura de un nuevo plazo, para modificar este artículo se presentaron las indicaciones N°s 109 A), 109 B) y 109 C), 109 D), 109 E), y 109 F), cuyo análisis se detalla en lo sucesivo de este informe.

Numeral 6

Posteriormente, con ocasión de la apertura de un nuevo plazo, para modificar este artículo se presentaron las indicaciones N°s 109 A), 109 B) y 109 C), 109 D), 109 E), y 109 F), cuyo análisis se detalla en lo sucesivo de este informe.

Numeral 7

La Ministra de la Mujer y Equidad y Género señora Orellana, solicitó considerar en el debate y votación del numeral 7) de la indicación N° 109 los planteamientos de la Fiscalía. Así las cosas, la personera del Ministerio Público, señora Sepúlveda, comentó respecto a este numeral que, sin perjuicio de ser un artículo relativo a “otras materias de familia”, se presentan algunas dudas relativas al catálogo de delitos que se establece, pues no contempla determinados tipos penales, no comprendiéndose la razón de la exclusión de estos. Concretamente no se incluye el no pago reiterado de pensión de alimento (artículos 14 bis Ley N°20.066); el femicidio (artículos 390 bis y ter Código Penal); maltratos relevantes (artículos 403 bis Código Penal) y, tratos degradantes (artículos 403 ter Código Penal)

Al respecto, propuso incorporar los referidos delitos en el catálogo de la norma. De esta forma, adujo, se incorporan todas las hipótesis delictivas en las que incide la norma de la ley N° 20.066 que se propone modificar.

La Honorable Senadora señora Provoste preguntó por qué se excluyen los delitos vinculados a explotación sexual comercial, elaboración de material pornográfico, infanticidio.

En segundo término, consultó al Ejecutivo los motivos para eliminar la frase que establece que el juez deberá dar especial consideración al hecho de que la violencia ejercida en contra de cualquier integrante del grupo familiar vulnera gravemente el interés superior del niño o niña, aun cuando dicha violencia no se haya dirigido específicamente en contra de él o ella.

La Ministra, señora Orellana declaró que los delitos mencionados están incorporados en la frase “y por los delitos contenidos en el Párrafo 11 del Título VI; los Párrafos 5, 6 y 9 del Título VII, y en el Párrafo 3 del Título VIII, todos del

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Libro Segundo del Código Penal. Es decir, si bien no se mencionan uno a uno, sí se incorporan mediante esta referencia.

La señora Directora de la Unidad Especializada en Género sostuvo que la nueva propuesta incorpora aquellos ilícitos que no se encontraban en el texto inicial. Sin perjuicio de esto, añadió, falta agregar el delito de explotación sexual comercial contra niños, niñas y adolescentes.

Posteriormente, con ocasión de la apertura de un nuevo plazo, para modificar este artículo se presentaron las indicaciones N°s 109 A), 109 B) y 109 C), 109 D), 109 E), y 109 F), cuyo análisis se detalla en lo sucesivo de este informe.

Numeral 8

Respecto a la propuesta, la Ministra de la Mujer y Equidad de Género señora Orellana, indicó que se agrega la expresión “sexual” con el objeto de que dicha violencia sexual pueda quedar comprendida dentro del delito de maltrato habitual, el que actualmente sólo considera la violencia física, psíquica o económica.

Posteriormente, la Honorable Senadora señora Ebensperger manifestó una duda en cuanto a la posibilidad de que la violencia sexual sea un delito más grave que el de maltrato habitual. Y, como lo propone la norma en discusión, incluir la violencia sexual dentro del tipo de maltrato habitual puede mover a equívoco.

Luego, la asesora legal del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, señora Galaz, explicó que a la luz de la legislación vigente no todas las conductas de violencia sexual son constitutivas de delito. Indicó, asimismo, que hay situaciones que no están reguladas en el código penal, por lo que resulta relevante que queden cubiertas por el tipo penal de maltrato habitual propuesto, el que, mediante la agregación de la expresión “sexual” permite dar cobertura a ciertas conductas residuales de violencia sexual en la pareja que pudieran no tener sanción.

Seguidamente, la Ministra de la Mujer y Equidad de Género señora Orellana, ejemplificó lo señalado, sosteniendo que los delitos de abuso sexual y de violación se relacionan con el involucramiento de partes íntimas en el caso de abuso sexual, y en el caso del delito de violación con la penetración. Por tanto, hay otras formas de violencia sexual que no están contempladas específicamente en la legislación penal vigente. Por ello, se justifica la inclusión de una figura de maltrato habitual que contemple aquellas figuras residuales no tratadas o cubiertas por los delitos de abuso sexual y violación, respectivamente.

Posteriormente, con ocasión de la apertura de un nuevo plazo, para modificar este artículo se presentaron las indicaciones N°s 109 A), 109 B) y 109 C), 109 D), 109 E), y 109 F), cuyo análisis se detalla en lo sucesivo de este informe.

Numeral 9

Posteriormente, con ocasión de la apertura de un nuevo plazo, para modificar este artículo se presentaron las indicaciones N°s 109 A), 109 B) y 109 C), 109 D), 109 E), y 109 F), cuyo análisis se detalla en lo sucesivo de este informe.

Numeral 10

La Honorable Senadora señora Pascual, consultó si se ha evaluado algún cambio en el contenido de este artículo, pues lo que aquí se está evaluando es la irreprochable conducta anterior solo en base a lo señalado en las anotaciones en los registros. En tal sentido, sostuvo que hay quienes, teniendo jurídicamente dicha atenuante a favor, han cometido feminicidios y otro tipo de delitos asociados a la violencia contra la mujer.

La asesora, señora Galaz, manifestó que, si bien el Código Penal contempla la atenuante de irreprochable conducta anterior, resulta complejo dejarla demasiado abierta por las propias certezas que exige el sistema penal. En el mismo sentido, señaló que ha habido jurisprudencia muy variada en torno a esta atenuante. En consecuencia, el

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Ejecutivo ha decidido dejarla de la forma en la que se presentó.

Luego, la Honorable Senadora señora Pascual, inquirió acerca de lo señalado por su antecesora en el uso de la palabra. En virtud de ello, preguntó si la razón para mantener la atenuante de irreprochable conducta anterior tal como estaba, reside en la jurisprudencia encontrada.

La señora Secretaria de Estado explicó, además, que las modificaciones necesarias que van más allá de lo que actualmente existe, implica una serie de modificaciones que se deben hacer el código penal y para las cuales no cuentan con facultades. Recordó, además, que aún se encuentra en revisión el proyecto de nuevo Código Penal.

La Honorable Senadora señora Provoste, se mostró partidaria de eliminar la atenuante de irreprochable conducta anterior en este proyecto, máxime si ella ha sido eliminada ya en el proyecto del nuevo Código y, especialmente, en los casos de delitos sexuales y de violencia contra la mujer.

La Jefa de la Cartera de la Mujer y Equidad de Género explicó que el nuevo proyecto de Código Penal aún se encuentra en elaboración, y en él se modificarán una parte importante del sistema de circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal.

Las Comisiones Unidas estuvieron por incorporar el artículo “el” antes de la expresión “que sea cometido”.

Posteriormente, con ocasión de la apertura de un nuevo plazo, para modificar este artículo se presentaron las indicaciones N°s 109 A), 109 B) y 109 C), 109 D), 109 E), y 109 F), cuyo análisis se detalla en lo sucesivo de este informe.

Numeral 11

A este respecto, la Honorable Senadora señora Provoste, comentó que la indicación en discusión es idéntica a la anteriormente aprobada y cuyo objeto es aplicar las medidas que a este fin contempla el código procesal penal.

En una sesión posterior, la señora Directora de la Unidad Especializada en Género del Ministerio Público acotó respecto a este numeral, que la indicación del Ejecutivo solo sustituye la expresión “y las aludidas en el artículo 7° de esta ley” por “y las contempladas en el Código Procesal Penal y en esta ley”. En su opinión, es posible mejorar la redacción de la norma, toda vez que la ley N°20.066 no contempla medidas cautelares y es la ley N°19.968 en su artículo 92 la que las establece. Así las cosas, la Ley N°20.066 solo se refiere a medidas accesorias establecidas en el artículo 9, esto podría solucionarse replicando las medidas cautelares especiales frente a situaciones de riesgo inminente de padecer violencia de género, ya aprobadas en esta iniciativa, haciendo concordantes ambas normas, o bien, haciendo referencia al artículo que las trate.

La señora Sepúlveda recomendó modificar su redacción, en términos tales que establezca respecto al artículo 5° que, en cualquier etapa de la investigación sobre delitos constitutivos de violencia intrafamiliar, y aún antes de la formalización, el tribunal con competencia en lo penal, podrá decretar las medidas cautelares que sean necesarias para proteger a la víctima de manera eficaz y oportuna, como las que establece el artículo 92 de la ley N° 19.968. De esta forma, arguyó, se elimina la referencia al artículo 7° de esta ley, y se agrega una referencia a las medidas del artículo 34 de la ley integral que se discute en esta instancia legislativa.

“Artículo 15.- Medidas cautelares. En cualquier etapa de la investigación o del procedimiento sobre delitos constitutivos de violencia intrafamiliar, y aun antes de la formalización, el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal, según corresponda, podrá decretar las medidas cautelares que sean necesarias para proteger a la víctima de manera eficaz y oportuna, tales como las que establecen el artículo 92 de la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia, o el artículo 34 de la ley por el Derecho a una Vida Libre de Violencia, o cualquiera sea su denominación.”.

Posteriormente, con ocasión de la apertura de un nuevo plazo, para modificar este artículo se presentaron las indicaciones N°s 109 A), 109 B) y 109 C), 109 D), 109 E), y 109 F), cuyo análisis se detalla en lo sucesivo de este informe.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Numeral 12

La Honorable Senadora señora Ebensperger, hizo presente que en el nuevo inciso segundo propuesto por la Comisión Especial de Mujer y la Igualdad de Género se sustituye la frase ya aprobada “deberá tenerse en especial consideración la seguridad de la víctima, apreciándose situaciones tales como la existencia”, por la frase “se deberá procurar otorgar seguridad a la víctima, para lo cual se considerará si aquella se encuentra en alguna de las situaciones”. Al respecto, consultó la razón de dicho cambio.

A su turno, la Ministra de la Mujer y de Equidad de Género señora Orellana, respondió la consulta formulada e indicó que “la especial consideración por la seguridad de la víctima” ya se considera en la indicación siguiente. De igual forma, explicó que, a las modificaciones referentes a lo aprobado por la Comisión de Mujer y la Igualdad de Género, el Ejecutivo ha agregado el deber hacia la víctima de “proporcionar toda la información para que su decisión sea informada” y que, si dicha víctima se trata de una persona menor de edad, se atienda debidamente a su interés superior”.

Detalló, asimismo, que dichas modificaciones en cuanto proporcionan información para que la decisión de la víctima sea informada y para que, en caso de que la víctima se trate de un menor de edad se atienda a su interés superior, implica reforzar el diálogo entre las causas proteccionales con las causas que se ventilan ante los Tribunales de Familia por maltrato.

A continuación, la Honorable Senadora señora Ebensperger, acotó que la frase del inciso tercero de la indicación en análisis, que expresa “se considerará si aquella se encuentra en alguna de las situaciones de riesgo inminente de las descritas en el artículo 7° de esta ley, el comportamiento de la persona que ejerce la violencia y la existencia de antecedentes y denuncias previas, entre otros antecedentes que se estimen relevantes para dicho fin”, pudiera hacer ver que se habla de una persona imputada, o ya condenada incluso, lo cual debiera ser enmendado, cambiándose por la frase “eventual agresor” u otra que dé cuenta de la presunción de inocencia que debe orientar la norma, sostuvo.

La Ministra de la Mujer y de Equidad de Género señora Orellana, respondió que no hay problema en modificar aquello que la Honorable Senadora señora Ebensperger observa, por cuanto dicha modificación no trae aparejado un cambio en el procedimiento que se está legislando.

Por su parte, las Comisiones Unidas tuvieron presente que es menester eliminar en el inciso tercero del numeral 12 la reiteración de la palabra “antecedentes” de modo tal que la frase quede de la siguiente manera: “...el comportamiento de la persona que ejerce la violencia y la existencia de antecedentes y denuncias previas, entre otros, que se estimen relevantes para dicho fin”.

Luego, el Honorable Senador señor Galilea, consultó acerca del sentido que tiene en el inciso tercero del numeral 12 de la indicación en análisis, que trata sobre la suspensión condicional del procedimiento y sobre las medidas que el juez puede tomar para la seguridad de la víctima. Precisó, que lo realmente importante es que el juez deba oír a la víctima, que la audiencia tenga el carácter de reservada y que la víctima o el querellante, en su caso, sean debidamente oídos; y no cuáles medidas puedan ser tomadas por el juez para el resguardo de la víctima, finalizó.

La Ministra de la Mujer y Equidad de Género señora Orellana, afirmó que la indicación sobre la cual recae la duda del Honorable Senador, se funda en la experiencia recabada en el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. Detalló que al decretarse la suspensión condicional del procedimiento lo que se realiza es una mera derivación al Centro de Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria (COSAM) cuyo cumplimiento nunca es constatado. En consecuencia, lo que se busca es limitar las estrategias que patologizan la comisión de un delito y lo reducen sólo al problema de salud mental que eventualmente puede implicar, quitando con esto la gravedad criminal que tiene la conducta en sí, y la entidad penal que importa.

En segundo lugar, sirven para justificar el altísimo número de suspensiones condicionales del procedimiento que

Segundo Informe de Comisión de Constitución

existen en Chile a causa de la violencia intrafamiliar. Luego, connotó que el propio Fiscal Nacional del Ministerio Público ha señalado que tiene como objetivo para el servicio que dirige, reducir el alto número de suspensiones condicionales del procedimiento y archivos provisionales provenientes de causas de violencia intrafamiliar.

Refrendó lo anterior la Honorable Senadora señora Pascual, quien relató que los tribunales de justicia sólo pedían el certificado de ingreso a los Centros de Reeducción de Hombres, y no había control posterior de asistencia a las terapias. Por ello, la indicación en discusión tiene mucho sentido, advirtió. Y porque asimismo se vincula con el egreso que las personas derivadas a los Centros de Reeducción de Hombres deben hacer una vez que han concluido la terapia que deben seguir. De igual forma, señaló que había que habría que buscar una fórmula para sustituir en el inciso tercero de la indicación propuesta la frase “la persona que ejerce la violencia” y, en el inciso quinto, la frase “la persona imputada” con el objeto de buscar una denominación común a ambas.

Posteriormente, con ocasión de la apertura de un nuevo plazo, para modificar este artículo se presentaron las indicaciones N°s 109 A), 109 B) y 109 C), 109 D), 109 E), y 109 F), cuyo análisis se detalla en lo sucesivo de este informe.

Numeral 13

Posteriormente, con ocasión de la apertura de un nuevo plazo, para modificar este artículo se presentaron las indicaciones N°s 109 A), 109 B) y 109 C), 109 D), 109 E), y 109 F), cuyo análisis se detalla en lo sucesivo de este informe.

La indicación N° 109 A), de S.E el Presidente de la República, sugiere reemplazar el artículo 49 por el siguiente:

Artículo 49.- Modificaciones a la ley N° 20.066 que establece la ley de violencia intrafamiliar. Introdúzcanse las siguientes modificaciones en la ley N° 20.066, que establece ley de violencia intrafamiliar:

1. Sustitúyese su artículo 1° por el siguiente:

“Artículo 1°.- Objeto de la ley. Esta ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar y todas las formas y manifestaciones de violencia que se ejercen dentro del espacio doméstico, de las familias y de las relaciones de pareja; y otorgar protección efectiva a quienes la sufren.

En la interpretación y aplicación de la presente ley, las autoridades tendrán en consideración todos los derechos y garantías que les son reconocidos a las personas en la Constitución, en las leyes, en la Convención Interamericana de Derechos Humanos; en la Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación hacia la Mujer; la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.”.

2. En el artículo 3°:

a) Sustitúyese en el inciso primero, la frase “la mujer, los adultos mayores y los niños,”, por “las mujeres, las personas mayores, las personas con discapacidad, los niños, las niñas y adolescentes,”.

b) Agrégase en la letra e) de su inciso segundo, entre los vocablos “Niño” e “y”, la oración “, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación hacia la Mujer”.

3. Suprímese el artículo 4°.

4. Reemplázase el artículo 5° por el siguiente:

“Artículo 5°.- Violencia intrafamiliar. Será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica, la libertad o indemnidad sexual, o la subsistencia o autonomía económica, en contra de una persona que tenga o haya tenido, respecto de quien ejerce la violencia, alguna de las siguientes calidades:

1) Cónyuge o conviviente civil.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

2) Conviviente.

3) Pareja de carácter sentimental sin convivencia.

4) Padre o madre de un hijo o hija en común.

5) Pariente por consanguinidad o afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive de quien agrede.

También será constitutiva de violencia intrafamiliar la conducta referida en el inciso precedente cuando sea ejercida en contra de o por quien tiene una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive de quien es o haya sido cónyuge, conviviente civil o de hecho, o tenga con ella un hijo o hija en común.

Asimismo, será constitutiva de violencia intrafamiliar la conducta referida en el inciso primero cuando esta se realice en contra de un niño, niña, adolescente, persona adulta mayor o persona en situación de discapacidad en los términos de la ley N° 20.442 que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar.”

5. Reemplázase el artículo 7° por el siguiente:

“Artículo 7°. - Situación de riesgo inminente de sufrir maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar. Cuando exista una situación de riesgo inminente para una o más personas de sufrir un maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, aun cuando este no se haya llevado a cabo, el tribunal, con el solo mérito de la demanda o denuncia, deberá adoptar las medidas de protección o cautelares que correspondan.

Se presumirá que existe una situación de riesgo inminente como la descrita en el inciso anterior cuando, al menos, concurra una de las siguientes circunstancias:

1. Que haya precedido intimidación por parte de quien agrede, expresada por cualquier vía, en acciones tales como hostigamiento, acecho, amedrentamiento o invasión de espacios propios de la víctima, laborales, públicos o privados.

2. Que concurran respecto de quien ejerce la violencia circunstancias o antecedentes, tales como, drogadicción, alcoholismo, una o más denuncias por violencia intrafamiliar, condena previa por violencia intrafamiliar, procesos pendientes o condenas previas por crimen o simple delito contra las personas o por alguno de los delitos establecidos en los párrafos 5 y 6 del Título VII, del Libro Segundo del Código Penal o por infracción al Decreto N° 400, del Ministerio de Defensa Nacional, que fija el texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la ley N° 17.798 sobre control de armas.

3. Que la persona denunciada se oponga o haya manifestado, mediante actos de violencia física o psicológica, a aceptar el término de una relación afectiva que ha mantenido con la víctima.

4. Que una persona mayor, dueña o poseedora, o mera tenedora a cualquier título legítimo, de un inmueble que ocupa para residir, sea expulsada por quien la agrede, relegado a sectores secundarios o se le restrinja o limite su desplazamiento al interior de ese bien raíz, por alguna de las personas señaladas en el artículo 5°.

Además, el tribunal cautelará especialmente los casos en que la víctima esté embarazada, se trate de un niño, niña o adolescente, sea una persona mayor, una persona con discapacidad o que tenga una condición que la haga vulnerable.

6. Reemplázase, en el inciso primero del artículo 8° la frase “una multa de media a quince unidades tributarias mensuales” por “una multa de cinco a treinta unidades tributarias mensuales”.

7. Reemplázase el artículo 10° por el siguiente:

“Artículo 10.- Sanciones. En caso de incumplimiento de las medidas cautelares, condiciones de suspensión condicional del procedimiento o medidas accesorias decretadas, el juez pondrá en conocimiento del Ministerio Público los antecedentes para los efectos de lo previsto en el inciso segundo del artículo 240 del Código de

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Procedimiento Civil, sin perjuicio de imponer al infractor, como medida de apremio, arresto hasta por quince días.

La policía deberá detener a quien sea sorprendido en quebrantamiento flagrante de las medidas mencionadas en el inciso precedente.”

8. Agrégase, a continuación del artículo 11, el siguiente artículo 11 bis, nuevo:

“Artículo 11 bis. Otras materias de familia. El tribunal de familia que deba resolver cualquier materia dentro del ámbito de su competencia, especialmente aquellas comprendidas en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 8 de la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia, dará la debida consideración al hecho de existir antecedentes de violencia intrafamiliar entre las partes involucradas o entre una de las partes involucradas y cualquiera de las personas señaladas en el artículo 5° de esta ley.

En particular, en la determinación de la persona a quien se confiará el régimen de cuidado personal de un niño o niña, tomará en especial consideración el hecho de existir una o más condenas por actos de violencia intrafamiliar que no constituyan delito, de conformidad con el artículo 5° de esta ley; por el delito de maltrato habitual, tipificado en el artículo 14 de esta ley, o por el delito de no pago reiterado de pensión de alimentos, tipificado en el artículo 14 bis de esta ley; y por los delitos contenidos en el párrafo 11 del título VI; en los párrafos 5, 6, 6 bis y 9 del título VII; y en los Párrafos 1 bis, 3 y 3 bis del título VIII, todos del Libro Segundo del Código Penal. Si el tribunal otorga el cuidado provisorio o definitivo a una persona con los antecedentes precedentes, deberá fundar la resolución judicial en razones muy calificadas que la hagan procedente, las que deberán ser fundamentadas en la respectiva sentencia. Para determinar dicho régimen, el tribunal deberá escuchar y tener en consideración la opinión del niño, niña o adolescente, atendiendo a su edad y madurez y al principio de autonomía progresiva, y velar por la protección de su seguridad e interés superior, de conformidad con lo dispuesto en la ley N° 21.430, sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, para lo cual citará a una audiencia especial al efecto si fuere necesario.

Cuando quien denuncia por hechos constitutivos de violencia sea quien ejerce el cuidado personal del o los hijos o hijas comunes y la persona denunciada sea el otro padre o madre y haya sido objeto de la medida cautelar de prohibición de acercamiento respecto de la primera, la fijación de un régimen comunicacional con el progenitor denunciado por estos hechos solo podrá regularse por medio del ejercicio de una acción contenciosa, no siendo posible su regulación por la vía proteccional.

En el marco de la causa contenciosa iniciada al efecto, el tribunal tomará en especial consideración el hecho de que quien la demande haya sido condenado por actos de violencia intrafamiliar que no constituyen delito, de conformidad con el artículo 5° de esta ley; y por los delitos mencionados en el inciso segundo del presente artículo.

Asimismo, el tribunal deberá escuchar y tener en consideración la opinión del niño, niña o adolescente, citando a una audiencia especial al efecto si así correspondiera y atendiendo a su edad y madurez y al principio de autonomía progresiva. La opinión del niño, niña o adolescente tendrá que ser considerada expresamente en la resolución del tribunal y este deberá velar por la protección de su seguridad e interés superior, de conformidad con lo dispuesto en la ley N° 21.430, sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia.”.

9. Agrégase, en el inciso primero del artículo 14, luego de la expresión “física,” la voz “sexual,”.

10. En el artículo 14 bis:

a) Añádase el siguiente epígrafe, nuevo:

“Aplicación de la atenuante de irreprochable conducta anterior.”

b) Agrégase luego de la palabra “considerar” el adverbio “especialmente”.

11. Agrégase el siguiente artículo 14 quáter, nuevo:

“Artículo 14 quáter. Circunstancia agravante del delito de maltrato habitual. Se considerará circunstancia agravante del delito contemplado en el artículo 14 que sea cometido en presencia de niñas, niños o adolescentes.”.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

12. Reemplázase el artículo 15 por el siguiente.

“Artículo 15.- Medidas cautelares. En cualquier etapa de la investigación o del procedimiento sobre delitos constitutivos de violencia intrafamiliar, y aun antes de la formalización, el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal, según corresponda, podrá decretar las medidas cautelares que sean necesarias para proteger a la víctima de manera eficaz y oportuna, tales como las que establecen el artículo 92 de la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia, o el artículo 34 de la ley por el Derecho a una Vida Libre de Violencia, o cualquiera sea su denominación.”.

13. Agrégase, en el artículo 17, los siguientes incisos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, nuevos:

“En ningún caso podrá decretarse la suspensión del procedimiento imponiéndose como única condición a la persona imputada la medida de asistencia a programas terapéuticos o de orientación familiar.

Al decretar la suspensión condicional del procedimiento, se deberá procurar otorgar seguridad a la víctima, para lo cual se considerará si aquella se encuentra en alguna de las situaciones de riesgo inminente de descritas en el artículo 7° de esta ley, el comportamiento de la persona que ejerce la violencia y la existencia de antecedentes y denuncias previas, entre otros antecedentes que se estimen relevantes para dicho fin.

La víctima y el querellante siempre deberán ser notificados de la citación a la audiencia en que se ventile la solicitud de suspensión condicional del procedimiento. Durante dicha audiencia, si la víctima o el querellante estuviesen presentes, serán oídos por el tribunal y su opinión será debidamente considerada.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el inciso anterior, el tribunal deberá ofrecer a la víctima la posibilidad de emitir su opinión en audiencia reservada, a fin de cautelar su seguridad y evitar cualquier tipo de presión sobre ella por parte de la persona imputada, proporcionarle toda la información para que su decisión sea informada; y cuando se trate de una persona menor de edad, se atienda debidamente a su interés superior.

En todo lo demás se aplicarán las reglas establecidas en el Código Procesal Penal.”.

14. Agrégase, en el artículo 18, el siguiente inciso segundo, nuevo:

“En caso de encontrarse en los supuestos del artículo 239 del Código Procesal Penal, el juez o jueza de garantía deberá considerar especialmente la seguridad de la víctima para decretar la revocación de la suspensión condicional del procedimiento.”.

En mérito del contenido de la indicación, las Comisiones Unidas acordaron dividir su análisis y votación por numerales.

Indicación 109 A) numeral 1

La señora Ministra del ramo explicó que la propuesta contiene cambios de nomenclatura, que responden a diversos cambios normativos en materias de infancia y de personas mayores.

La Honorable Senadora señora Pascual dijo no comprender los motivos para eliminar la referencia a los demás tratados internacionales ratificados por Chile. Su inclusión, adujo, permitiría evitar la necesidad de reformar la normativa cada vez que se ratifique un tratado sobre esta materia.

Concordó en señalar los sujetos específicos encargados de prevenir la violencia de género, pero entendiendo que el plan de violencia estará contenido en el nuevo Plan aprobado en este proyecto, también sería adecuado en un periodo de transición explicitar que será parte de este proceso.

La Honorable Senadora señora Núñez se mostró partidaria de incluir nuevamente la referencia a los demás tratados internacionales que se encuentren vigentes.

La Jefa de Cartera Ministerial de la Mujer y la Equidad de Género, estuvo de acuerdo en finalizar el artículo segundo

Segundo Informe de Comisión de Constitución

con la citada referencia a los instrumentos internacionales que se aprueben.

Así las cosas, las Comisiones Unidas acordaron aprobar el numeral con la modificación referida al inciso segundo.

Sometido a votación el numeral, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señoras Ebensperger (Sanhueza) y Núñez y Pascual (De Urresti), y señores Galilea y Prohens.

En otro orden de ideas, respecto al numeral 2 del artículo 49 del texto aprobado por la Comisión de la Mujer y la Equidad de Género, que no fue incorporado en esta indicación sustitutiva, la Honorable Senadora señora Pascual fue del parecer que, si bien el Estado tiene el deber de establecer planes de acción contra la violencia en términos generales, resulta relevante enumerar las instituciones del Estado con un mandato especial, como lo hacía ese numeral.

En la misma línea, el Honorable Senador señor Galilea, estimó adecuado reincorporar el antiguo numeral 2, aprobado por la Comisión Especial encargada de conocer temas de la Mujer y la Equidad de Género.

El Ejecutivo se mostró a favor de la propuesta.

En virtud de lo expuesto, las Comisiones Unidas acordaron someter a votación un nuevo numeral 2 para el artículo en estudio, incorporando así una nueva modificación a la indicación N° 109 A). La propuesta busca incorporar un inciso segundo al artículo 2° de la ley N° 20.066, del tenor que sigue:

“Agrégase en el artículo 2°, el siguiente inciso segundo:

“Corresponderá especialmente a los Ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, del Interior y Seguridad Pública, de Desarrollo Social y Familia, de Justicia y Derechos Humanos, de Educación y de Salud, en el ámbito de sus competencias, integrar en forma transversal en su actuar los objetivos de prevención, protección, sanción y erradicación de la violencia conforme al objetivo de la presente ley.”.

Sometido a votación el nuevo numeral, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señoras Ebensperger (Sanhueza) y Núñez y Pascual (De Urresti), y señores Galilea y Prohens.

Indicación 109 A) numeral 2

Sometido a votación el numeral, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señoras Ebensperger (Sanhueza) y Núñez, y señores Galilea y Prohens. Se abstuvo la Honorable Senadora señora Pascual (De Urresti)

Indicación 109 A) numeral 3

Sometido a votación el numeral, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señoras Ebensperger (Sanhueza) y Núñez, y señores Galilea y Prohens. Se abstuvo la Honorable Senadora señora Pascual (De Urresti)

Indicación 109 A) numeral 4

La señora Ministra de la Mujer y la Equidad de Género expuso que la intención del Ejecutivo con esta nueva propuesta, es mejorar la redacción del artículo 5° de la ley N° 20.066 y hacerla más clara. Previno que la inclusión de parejas sentimentales sin convivencia irroga gasto fiscal, al ampliar los sujetos que pueden estar sujetos a monitoreo telemático, a cargo de Gendarmería de Chile.

La Honorable Senadora señora Núñez, explicó que la indicación de su autoría obedece a las observaciones formuladas por el Ministerio Público. Así la inclusión de parejas sentimentales o sexuales se propone para que cubrir estos casos en el supuesto normativo.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Al respecto, la señora Contreras acotó que la inclusión de parejas sexuales de única vez ampliaría excesivamente el concepto de violencia intrafamiliar. Por eso, añadió, la propuesta del Ejecutivo solo incluye la pareja sentimental sin convivencia.

La Honorable Senadora señora Núñez arguyó que su propuesta no es para hacerlo aplicable a parejas de un solo encuentro. Consideró que es una oportunidad para regular estos casos.

La Honorable Senadora señora Ebensperger concordó con lo planteado por la representante del Ejecutivo, ya que la propuesta de los Honorables Senadores extiende en demasía los supuestos de violencia intrafamiliar, siendo muy difícil determinar su ocurrencia.

La Honorable Senadora señora Pascual lo relevante de este numeral es el concepto de “pareja”, no la eventualidad del encuentro.

Para complementar, la Honorable Senadora señora Núñez hizo presente que el Código Penal prescribe que el femicidio lo comete quien tenga carácter de pareja sentimental o sexual sin convivencia.

Las Comisiones Unidas acordaron someter a votación la indicación e incorporar como enmienda en el número 3) del inciso segundo la siguiente redacción 3) Pareja de carácter sentimental o sexual sin convivencia;”

Sometida a votación la indicación con las enmiendas señaladas, fue aprobada con modificaciones por la mayoría de los miembros presentes de las Comisiones Unidas. Votaron a favor los Honorables Senadores señoras Núñez y Pascual (De Urresti) y señores Galilea, Prohens y Sanhueza. Votó en contra la Honorable Senadora señora Ebensperger.

Al fundar su voto la Honorable Senadora señora Ebensperger consideró que la inclusión de parejas sentimentales sin convivencia resulta conveniente. Por otro lado, no obstante su voto en contra, al encontrarse en calidad de reemplazante del Honorable Senador señor Sanhueza, coautor de la indicación, manifestó su voto a favor en nombre de este.

Indicación 109 A) numeral 5

Respecto a las diferencias con el texto previamente acordado por la Comisión, la Ministra del ramo indicó que la nueva propuesta solo incluye un cambio en el inciso primero al añadir las medidas cautelares.

Enseguida, las Comisiones Unidas acordaron modificar la redacción de la letra c) propuesta, en el siguiente sentido:

“c) Que la persona denunciada se oponga o haya manifestado su negativa a aceptar el término de una relación afectiva que ha mantenido con la víctima. mediante actos de violencia física o psicológica.”

Sometida a votación la indicación con la redacción señalada, fue aprobada con modificaciones por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señoras Ebensperger (Sanhueza), Núñez y Pascual (De Urresti) y señores Galilea y Prohens.

Indicación 109 A) numeral 6

Sometida a votación la indicación con la redacción señalada, fue aprobada con modificaciones por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señoras Ebensperger (Sanhueza), Núñez y Pascual (De Urresti) y señores Galilea y Prohens.

Indicación 109 A) numeral 7

Al respecto la personera de Gobierno, señora Contreras, declaró que la intención del Ejecutivo al presentar esta

Segundo Informe de Comisión de Constitución

nueva propuesta, es que el artículo 10 de la ley N° 20.066 esté en los mismos términos que el artículo 50 del mismo cuerpo legal. Esto, porque el primero actualmente solo se refiere al incumplimiento de medidas accesorias o cautelares decretadas.

La Honorable Senadora señora Núñez concordó con su antecesora en el uso de la palabra y expresó que la indicación N° 109 C), de su autoría, busca el mismo fin. Por lo anterior, anunció su retiro.

La Secretaria de Estado, señora Orellana indicó que las terapias y derivaciones suelen ser medidas de la suspensión condicional de procedimiento, que actualmente no se encuentran consideradas dentro del artículo 10.

Respecto a la inclusión de la medida contemplada en la letra d) del artículo 9°, sobre la asistencia obligatoria a programas terapéuticos o de orientación familiar, cuyo incumplimiento actualmente se encuentra excluido del artículo 10, explicó que se justifica porque al decretar la suspensión condicional del procedimiento, los jueces suelen confundir asuntos de violencia intrafamiliar con problemas de control de ira o de consumo de alcohol o drogas y posteriormente, no son fiscalizadas.

El Honorable Senador señor De Urresti consultó quien y de qué forma se controla la asistencia a estos programas.

No obstante considerar lógica su inclusión, la Honorable Senadora señora Ebensperger estimó que la realidad muestra que en regiones es complejo cumplir este tipo de condiciones, dada la escases de vacantes para realizar terapias y programas.

A su turno, el Honorable Senador señor Prohens concordó en las dificultades para cumplir este tipo de condiciones en regiones, dada la escasa oferta programática.

La Honorable Senadora señora Pascual fue del parecer que lo expuesto es un problema que excede la normativa que se discute. Por esto, la redacción de la propuesta no resolverá un problema de política pública general. En la práctica, la asistencia a terapias depende de la voluntad del individuo.

Ahora bien, prosiguió, muchos infractores, sin voluntad de asistir, solo presentan un comprobante de encontrarse en lista de espera o la asistencia a terapia privada, y con esos antecedentes, el juez decreta la suspensión condicional del procedimiento. En virtud de esta situación, opinó, la propuesta del ejecutivo cobra sentido.

El Honorable Senador señor De Urresti concordó con la Honorable Senadora, sin embargo, consultó qué ocurre con un agresor que sí tiene voluntad de someterse a un tratamiento, pero que vive en una sola aislada del país o que se ve impedido por otras razones. Consideró importante analizar cómo se resuelven estos casos.

Seguidamente, el Honorable Senador señor Galilea fue del parecer que se trata de un problema práctico, porque efectivamente pueden verificarse trabas para cumplir, sin que se pueda imputar responsabilidad por este motivo.

La señora Ministra recordó que el sentido primario de la indicación es resolver que el actual artículo 10 no contempla dentro de sus supuestos el incumplimiento de las condiciones de la suspensión condicional.

Sobre este punto, la Honorable Senadora señora Ebensperger hizo énfasis en que la consecuencia adversa del incumplimiento de las condiciones de la suspensión ya se encuentra regulada en nuestro ordenamiento jurídico, esto es, la reanudación del proceso penal. En su opinión, resulta cuestionable establecer una sanción adicional.

La Ministra, señora Orellana, retomó el uso de la palabra y recordó que el Fiscal Nacional ha advertido acerca del alto número de suspensiones condicionales en materia de violencia intrafamiliar. Acá se busca limitar el uso de la terapia como condición, al tratarse de una medida laxa sujeta a diversas variables, en tanto, se suele confundir el padecer problemas de salud mental con cometer actos de violencia.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Además, hizo presente que las condiciones deben aceptarse por el imputado y, por tanto, tiene la oportunidad de considerar la imposibilidad o dificultades para su cumplimiento.

Por otro lado, formuló críticas al establecimiento de medidas y condiciones, en tanto, suelen perjudicar a la víctima al disminuir la gravedad de los hechos para decretarlas, por ejemplo, actos constitutivos de femicidio se califican como lesiones.

La Honorable Senadora señora Ebensperger consideró erróneo establecer como un hecho cierto la mala fe de los tribunales de justicia al decretar estas medidas. Además, acotó, la suspensión condicional del procedimiento procede solo respecto de delitos hasta cierta gravedad.

La Honorable Senadora señora Pascual indicó que la propuesta no busca imponer necesariamente un castigo, sino establecer la facultad de los tribunales para valorar el incumplimiento de la condición o medida.

La Honorable Senadora señora Ebensperger advirtió que un mismo hecho no puede sancionarse dos veces. Si se incumplen las condiciones, la ley prescribe que se reanuda el proceso, es decir, la sanción aplicable ya se encuentra regulada.

En virtud de lo expuesto, las Comisiones Unidas acordaron someter a votación la indicación con una nueva redacción, del siguiente tenor:

“Artículo 10.- Sanciones. En caso de incumplimiento de las medidas cautelares, condiciones de suspensión condicional del procedimiento o medidas accesorias decretadas que se deba a actos u omisiones del imputado o condenado, el juez pondrá en conocimiento del Ministerio Público los antecedentes para los efectos de lo previsto en el inciso segundo del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio de imponer al infractor, como medida de apremio, arresto hasta por quince días.

La Jefa de Cartera, señora Orellana, estuvo de acuerdo con la propuesta. Sin perjuicio de esto, consideró oportuno las conclusiones de la Secretaría de Género de la Corte Suprema y del Observatorio de la violencia de Género, que arrojan que estas medidas constituyen una de las principales salidas estatales ante la violencia e igualdad de género. Por otro lado, aseveró, de ninguna forma se busca la imposibilidad de cumplir las condiciones decretadas.

Sometida a votación la indicación con las enmiendas señaladas, fue aprobada con modificaciones por la mayoría de los miembros presentes de las Comisiones Unidas. Votaron a favor los Honorables Senadores señoras Núñez y Pascual (Huenchumilla), y señores De Urresti Galilea, Prohens. Votó en contra la Honorable Senadora señora Ebensperger (Sanhueza).

Indicación 109 A) numeral 8

La Honorable Senadora señora Núñez señaló que la indicación recoge comentarios vertidos por el Ministerio Público en la Comisión de Mujer y Equidad de Género.

Enseguida, Honorable Senadora señora Ebensperger requirió conocer las diferencias existentes entre ambas propuestas y entre aquellas y el texto actual.

La Ministra de la Mujer y Equidad de Género, señora Orellana, enunció que el fundamento de esta Indicación es incorporar nuevos delitos para ser considerados por el tribunal al determinar la persona a quien se confiará el régimen de cuidado personal. Detalló que se agregan los delitos de no pago reiterado de pensión de alimentos; aquellos establecidos en el Párrafo 1 bis sobre femicidio; maltrato relevante de la ley de garantías de la infancia; delitos establecidos en el Párrafo 3 bis, relativos al maltrato a menores de 18 años, adultos mayores o personas en situación de discapacidad, y aquellos señalados en el Párrafo 6 bis, sobre explotación sexual comercial y material pornográfico de niños, niñas y adolescentes.

Frente a una consulta realizada por la señora Presidenta de la Comisión, la señora Ministra explicó que los delitos

Segundo Informe de Comisión de Constitución

de homicidio y parricidio ya se encuentran incorporados en la legislación por medio de sus normas generales.

La Honorable Senadora señora Núñez reiteró que su Indicación recoge la propuesta presentada por el Ministerio Público en orden a contemplar todos los delitos referidos dentro del catálogo, reiterando la solicitud de revisión conjunta de ambas Indicaciones.

La Honorable Senadora señora Pascual preguntó si es posible, por coherencia normativa, uniformar la referencia de niño, niña o adolescente, agregando la voz “adolescente” en su inciso segundo.

Puesta en votación la propuesta del Ejecutivo para incorporar un artículo 11 bis nuevo a la ley N° 20.066, con tal enmienda, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti), Ebensperger (Sanhueza), Núñez (Galilea) y Pascual (Huenchumilla).

Indicación 109 A) numeral 9

Puesta en votación la propuesta, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti), Ebensperger (Sanhueza), Núñez (Galilea) y Pascual (Huenchumilla).

Indicación 109 A) numeral 10

Al respecto, la señora Ministra del ramo explicó que contiene materias ya decididas en el curso de la discusión del proyecto y que la actual propuesta es meramente referencial.

Puesta en votación la propuesta, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti), Ebensperger (Sanhueza), Núñez (Galilea) y Pascual (Huenchumilla).

Indicación 109 A) numeral 11

Puesta en votación la propuesta, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti), Ebensperger (Sanhueza), Núñez (Galilea) y Pascual (Huenchumilla).

Indicación 109 A) numeral 12

La Honorable Senadora señora Ebensperger propuso reemplazar la voz “o cualquiera sea su denominación” por “de esta ley”.

La Honorable Senadora señora Núñez explicó que su Indicación va en la misma dirección y busca eliminar precisamente la frase “o cualquiera sea su denominación”, referencia que va más allá del título del presente proyecto.

La señora Presidenta de la Comisión puso en votación la Indicación reemplazando la referencia final “o el artículo 34 de la ley por el Derecho a una Vida Libre de Violencia, o cualquiera sea su denominación.” por “o el artículo 34 de la ley establecida en el artículo primero de este proyecto.”. [redacción final secretaria]

Puesta en votación la propuesta, fue aprobada, con enmiendas, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti), Ebensperger (Sanhueza), Núñez y Pascual (Huenchumilla) y señores Galilea y Prohens.

Se entiende asimismo aprobada la Indicación 109 F) de los Honorables Senadores señora Núñez y señores Prohens y Sanhueza, con la misma votación.

Indicación 109 A) numeral 13

Segundo Informe de Comisión de Constitución

A su respecto, la Honorable Senadora señora Allende hizo presente algunos pequeños errores de redacción: en la frase “riesgo inminente de descritas” se debe eliminar aquel “de”, se debe reemplazar “quien ejerce la violencia” por “el eventual agresor” y la palabra “antecedente” se contiene dos veces en el texto.

La Honorable Senadora señora Pascual recalcó que la propuesta contiene una idea discutida y aprobada previamente por las Comisiones Unidas.

Puesta en votación la propuesta, fue aprobada, con enmiendas, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti), Ebensperger (Sanhueza), Núñez y Pascual (Huenchumilla) y señores Galilea y Prohens.

Indicación 109 A) numeral 14

Sometido a votación, el numeral fue rechazado por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti), Ebensperger (Sanhueza), Núñez y Pascual (Huenchumilla) y señores Galilea y Prohens.

Enseguida, sin perjuicio de la votación precedente, conforme a lo dispuesto en el artículo 121 del Reglamento del Senado, las Comisiones Unidas acordaron suprimir el numeral referido, signado numeral 13 en el texto aprobado por la Comisión de la Mujer y Equidad de Género. El acuerdo se adoptó por la unanimidad de los miembros presentes, Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti), Ebensperger (Sanhueza), Núñez y Pascual (Huenchumilla) y señores Galilea y Prohens.

La indicación N° 109 B), de los Senadores señora Núñez, doña Paulina; y señores Prohens y Sanhueza para reemplazar el artículo 5° por el siguiente:

“Artículo 5°. - Violencia intrafamiliar.

Será constitutivo de violencia intrafamiliar el ejercicio de violencia física, psicológica, sexual o económica en contra de una persona que tenga o haya tenido alguna de las siguientes calidades:

- 1) Cónyuge;
- 2) Conviviente civil o de hecho;
- 3) Pareja de carácter sentimental o sexual sin convivencia;
- 4) Padre o madre de hijos o hijas en común;
- 5) Pariente por consanguinidad o afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive de quien agrede, o de quien es o fuera su cónyuge, conviviente civil o de hecho, pareja de carácter sentimental o sexual sin convivencia, o padre o madre de hijo o hijas en común.

También habrá violencia intrafamiliar cuando la conducta referida en el inciso precedente sea ejercida por los parientes por consanguinidad o afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive de una persona, en contra de quien es o fuera cónyuge, conviviente civil o de hecho, o pareja de carácter sentimental o sexual sin convivencia, o padre o madre de hijo o hija en común, de esa persona.

Así mismo habrá violencia intrafamiliar cuando la conducta referida en el inciso primero recaiga sobre un niño, niña o adolescente, persona mayor o con discapacidad que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar.”

En atención al contenido de la indicación, las Comisiones acordaron aprobarla subsumida en la indicación N° 109

Segundo Informe de Comisión de Constitución

A).

Sometida a votación la indicación fue aprobada con modificaciones por la mayoría de los miembros presentes de las Comisiones Unidas. Votaron a favor los Honorables Senadores señoras Núñez y Pascual (De Urresti) y señores Galilea, Prohens y Sanhueza. Votó en contra la Honorable Senadora señora Ebensperger.

La indicación N° 109 C), de los Senadores señora Núñez, y señores Prohens y Sanhueza consultan agregar, a continuación de la letra e) del inciso primero del artículo 9°, la siguiente letra f):

“f) Prohibición o restricción de las comunicaciones del ofensor respecto de la víctima.”.

En su calidad de autora, la Honorable Senadora señora Núñez argumentó que la indicación busca coherencia con la ley de violencia intrafamiliar y contribuir a la correcta implementación de esta norma.

La Ministra de la Mujer y Equidad de Género, señora Orellana indicó que el Ejecutivo está conforme con la indicación. Sin perjuicio de esto, advirtió que en la práctica existen ciertas formas de comunicación, por ejemplo, mediante medios digitales, que no son considerados dentro de esta prohibición.

Sometida a votación la indicación, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señoras Ebensperger (Sanhueza), Núñez y Pascual (Huenchumilla) y señores De Urresti, Galilea y Prohens.

La indicación N° 109 D), de los Senadores señora Núñez, y señores Prohens y Sanhueza, persiguen reemplazar el artículo 10 por el siguiente:

“Art. 10. Se sancionará con pena de reclusión menor en su grado medio a máximo el incumplimiento de las medidas cautelares, condiciones de las suspensiones condicionales del procedimiento y medidas accesorias decretadas de conformidad a lo dispuesto en esta ley.”.

La indicación fue retirada por sus autores.

La indicación N° 109 E), de los Senadores señora Núñez, y señores Prohens y Sanhueza plantean reemplazar el artículo 11 bis por el siguiente:

“Artículo 11 bis. - Otras materias de familia. El tribunal de familia que deba resolver cualquier materia dentro del ámbito de su competencia, especialmente aquellas comprendidas en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 8 de la ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia, dará la debida consideración al hecho de existir antecedentes de violencia intrafamiliar entre las partes involucradas o entre una de las partes involucradas y cualquiera de las personas señaladas en el artículo 5° de esta ley.

En particular, la determinación de la persona a quien se confiará el régimen de cuidado personal de un niño o niña tomará en especial consideración el hecho de existir una o más condenas por actos de violencia intrafamiliar que no constituyan delito, de conformidad al artículo 5° de esta ley por los delitos de maltrato habitual y de no pago reiterado de pensión de alimento, regulados en los artículos 14 y 14 bis de esta ley; y por los delitos contenidos en el Párrafo 11 del Título VI; los Párrafos 5, 6, 6 bis y 9 del Título VII, y en los Párrafos 1, 1 bis, 1 ter, 2, 3 y 3 bis del Título VIII, todos del Libro Segundo del Código Penal. La resolución judicial que establezca tal régimen sea

Segundo Informe de Comisión de Constitución

provisorio o definitivo, deberá sustentarse en razones muy calificadas que lo hagan procedente, las cuales el tribunal deberá fundamentar debidamente en su sentencia. Para determinar dicho régimen, el tribunal deberá escuchar y otorgar consideración a la opinión del niño, niña o adolescente en atención a su autonomía progresiva y velar por la protección de su seguridad e interés superior, de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 21.430, sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.

Cuando quien denuncia por hechos constitutivos de violencia intrafamiliar tenga decretada en su protección la medida cautelar de prohibición de acercamiento, en el caso de ser quien ejerce el cuidado personal del o los hijos y/o hijas comunes, la fijación de un régimen comunicacional con el progenitor denunciado por estos hechos, solo se regulará por medio del ejercicio de una acción contenciosa y no será posible su regulación por la vía proteccional.

En el marco de la causa contenciosa iniciada al efecto, el tribunal tomará en especial consideración el hecho de que quien la demande haya sido condenado por actos de violencia intrafamiliar que no constituyen delito, de conformidad al artículo 5° de esta ley; por los delitos de maltrato habitual y de no pago reiterado de pensión de alimento, regulados en los artículos 14 y 14 bis de esta ley; y por los delitos contenidos en el Párrafo 11 del Título VI; los Párrafos 5, 6, 6 bis y 9 del Título VII, y en los Párrafos 1, 1 bis, 1 ter, 2, 3 y 3 bis del Título VIII, todos del Libro Segundo del Código Penal.

Asimismo, el tribunal deberá escuchar y otorgar consideración a la opinión del niño, niña o adolescente, en una audiencia especial al efecto si así correspondiera, atendido a su edad y madurez y el principio de autonomía progresiva, la cual tendrá que ser considerada en su resolución; y velar por la protección de su seguridad e interés superior, de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 21.430, sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.”

En atención al contenido de la indicación, las Comisiones acordaron aprobarla subsumida en la indicación N° 109 A), numeral 8.

Puesto en votación el numeral, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti), Ebensperger (Sanhueza), Núñez (Galilea) y Pascual (Huenchumilla).

La indicación N° 109 F), de los Senadores señora Núñez, y señores Prohens y Sanhueza para reemplazar el artículo 15 por el siguiente:

“Artículo 15.- Medidas cautelares. En cualquier etapa de la investigación o del procedimiento sobre delitos constitutivos de violencia intrafamiliar, y aun antes de la formalización, el tribunal con competencia en lo penal podrá decretar las medidas cautelares que sean necesarias para proteger a la víctima de manera eficaz y oportuna, tales como las que establece el artículo 92 de la ley N° 19.968 y las aludidas en el artículo 34 de la ley por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.”.

En consideración al contenido de la indicación, las Comisiones Unidas acordaron aprobarla subsumida en la indicación N° 109 A).

Puesta en votación la propuesta, fue aprobada, con enmiendas, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti), Ebensperger (Sanhueza), Núñez y Pascual (Huenchumilla) y señores Galilea y Prohens.

Número 2

Segundo Informe de Comisión de Constitución

La indicación N° 110, de la Honorable Senadora señora Núñez y del Honorable Senador señor Sanhueza consultan eliminarlo.

Sometida a votación, la indicación fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señoras Pascual (De Urresti), Provoste (Allende y Huenchumilla), Ebensperger (Sanhueza), y Galilea.

Número 5

La indicación N° 111, de la Honorable Senadora señora Ebensperger, propone eliminarlo.

La indicación fue retirada por su autora.

Número 9, letra b)

La indicación N° 112, de la Honorable Senadora señora Ebensperger busca eliminar la letra b) del número 9.

La indicación fue retirada por su autora.

ARTÍCULO 50

Este precepto introduce las siguientes modificaciones en la ley N°19.968, que crea los tribunales de familia:

1. Agrégase en el inciso tercero del artículo 21, entre las palabras “juez” y “ordenará” la frase “citará a las partes, en forma inmediata, a una nueva audiencia. Si a ésta no concurriere ninguna de las partes, el juez”.

2. En su artículo 90:

a) Agrégase en el inciso primero, la siguiente oración final: “En ningún caso podrá transcurrir más de tres días sin que se efectúe el envío de dichos antecedentes.”.

b) Sustitúyese en el inciso tercero la expresión “el fiscal no solicite” por “el juez de garantía no decreta”.

3. En el artículo 93:

a) Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero:

“Además, el juez deberá comunicar de inmediato, a Carabineros o la Policía de Investigaciones, según el caso, las medidas cautelares decretadas, en la forma y por los medios más expeditos posibles.”.

b) Agrégase en el actual inciso segundo, que pasa a ser inciso tercero, entre la palabra “decretadas” y el punto y final que le sigue, la expresión “y para resguardar la seguridad de la víctima”.

4. Agrégase el siguiente artículo 93 bis:

“Artículo 93 bis.- Notificación de las medidas cautelares. Junto con lo dispuesto en el artículo anterior, al decretar las medidas cautelares el juez ordenará de la manera más expedita posible su notificación al ofensor y cautelará especialmente que se resguarde la seguridad de la víctima, para lo cual podrá requerir el auxilio de la fuerza pública. De las medidas que se adopten para cautelar la seguridad de la víctima y del seguimiento de las mismas se dejará registro expreso en la causa.

Una vez practicada la notificación se deberá comunicar de inmediato esta circunstancia, en la forma y por los medios más expeditos posibles, al Tribunal que hubiere decretado la medida, a Carabineros o la Policía de Investigaciones y a la fiscalía local que corresponda.”.

5. En el artículo 96:

Segundo Informe de Comisión de Constitución

a) Sustitúyese el encabezado del inciso primero por el siguiente:

“Artículo 96.- Suspensión condicional de la dictación de la sentencia. Cuando existan antecedentes que permitan presumir fundadamente que el denunciado o demandado no ejecutará actos similares a los denunciados o demandados en lo sucesivo, el juez podrá suspender condicionalmente la dictación de la sentencia, siempre y cuando se cumpla cualquiera de las siguientes condiciones:”.

b) Agrégase el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando su actual inciso tercero a ser inciso cuarto:

“El sometimiento de las partes a mediación no se aplicará en aquellos casos en que la violencia haya sido ejercida en contra de una persona con quien el ofensor tenga hijos e hijas, o haya tenido una relación de pareja con o sin convivencia. En tales casos, el juez deberá cautelar personalmente que las obligaciones que se establezcan en virtud de la letra a) del inciso primero ofrezcan una satisfacción efectiva a la víctima y sus hijos e hijas, en caso que corresponda, y resguarden su bienestar. Para ello, el juez deberá citar a una audiencia para efectos de acordar las condiciones de la suspensión de la dictación de la sentencia, para cuya realización la víctima deberá comparecer con su abogado.”.

6. Sustitúyese el inciso sexto y final del artículo 106 por el siguiente:

“Tampoco se someterán a mediación los asuntos, incluidos aquellos mencionados en el inciso primero, en que una de las partes haya sido condenada por delitos constitutivos de violencia intrafamiliar o tenga anotaciones en el Registro Especial establecido en el artículo 12 de la ley N°20.066, por agredir a la otra, ni aquellos en que exista una medida cautelar, de protección vigente entre las partes o una suspensión condicional de la dictación de la sentencia o del procedimiento, según corresponda.”.

La indicación N° 113, de S.E. el Presidente de la República, busca modificarlo en el siguiente sentido:

a) Incorpórase el siguiente epígrafe:

“Modificaciones a la ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia.”.

b) Reemplázase el numeral 4 por el siguiente:

“4. Agrégase el siguiente artículo 93 bis:

“Artículo 93 bis.- Notificación de las medidas cautelares. Junto con lo dispuesto en el artículo anterior, al decretar las medidas cautelares el tribunal ordenará de la manera más expedita posible su notificación a la persona en contra de quien se ha decretado la medida y cautelará especialmente que se resguarde la seguridad de la víctima, para lo cual podrá requerir el auxilio de la fuerza pública. De las medidas que se adopten para cautelar la seguridad de la víctima y del seguimiento de las mismas se dejará registro expreso en la causa.

Una vez practicada la notificación se deberá comunicar de inmediato esta circunstancia, en la forma y por los medios más expeditos posibles, al tribunal que hubiere decretado la medida, a Carabineros o la Policía de Investigaciones y a la fiscalía local que corresponda.”.

c) Reemplázase la letra b) del numeral 5, por la siguiente:

“b) Agrégase el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando su actual inciso tercero a ser inciso cuarto:

“El sometimiento de las partes a mediación no se aplicará en aquellos casos en que la violencia haya sido ejercida en contra de una persona con quien se tenga hijos e hijas, o haya tenido una relación de pareja con o sin convivencia. En tales casos, el tribunal deberá cautelar personalmente que las obligaciones que se establezcan en virtud de la letra a) del inciso primero ofrezcan una satisfacción efectiva a la víctima, sus hijos e hijas, u otros niños, niñas o adolescentes que tenga a su cuidado en caso de que corresponda, y resguarden su bienestar. Para ello, el tribunal deberá citar a una audiencia para efectos de acordar las condiciones de la suspensión de la dictación de la sentencia, para cuya realización la víctima deberá comparecer con su abogado.”.

En consideración al contenido de la indicación, las Comisiones Unidas acordaron debatir y votar separadamente las letras a) y b), y luego, la letra c) de la indicación N° 113.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Letras a) y b)

La Ministra de la Mujer y Equidad de Género señora Orellana, señaló que la propuesta persigue agregar las frases “los otros niños bajo su cuidado” y la frase “hijos e hijas”, en calidad de sujetos de especial protección en los casos en que la violencia haya sido ejercida contra “otros niños, niñas o adolescentes que tenga a su cuidado”, ampliando con ello la hipótesis de protección en caso en que la violencia haya sido ejercida en contra de personas que tengan infantes o jóvenes bajo su custodia, lo cual, precisó, es común en la conformación de la familia chilena actual.

Sometida a votación las letras a) y b) de la indicación, fueron aprobadas con enmiendas por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señoras Pascual (De Urresti), Provoste (Allende y Huenchumilla), Ebensperger (Sanhueza), y Galilea.

Letra c)

La Honorable Senadora señora Ebensperger, preguntó al Ejecutivo por la inclusión de la frase “el tribunal” en vez de “el juez” en la indicación presentada, pues con ésta última es posible quizá hacer más simple y efectiva cualquier clase de responsabilidad que en sus resoluciones este último pudiera tener.

A lo anterior, la Ministra de la Mujer y Equidad de Género señora Orellana, replicó que era meramente una cuestión de forma, y que lo relevante de la indicación es que se incluye la frase “u otros niños, niñas o adolescentes que tenga a su cuidado”.

Sobre la misma indicación, la Honorable Senadora señora Ebensperger consultó acerca de la razón que se tuvo en cuenta para prohibir la mediación como método de resolución de conflictos, en circunstancias de que puede ser preferible una mediación a que la víctima atraviese un proceso judicial completo, apuntó.

Frente a lo anterior, la señora Ministra de la Mujer y Equidad de Género, argumentó que limitar la mediación como método de resolución de conflictos, en este caso, se relaciona con el hecho de que la violencia hacia la mujer es un problema estructural, y como tal, su aparición obedece a múltiples factores. Asimismo, afirmó que la mediación familiar es una institución que consta con buenos representantes. Sin embargo, es necesario reconocer que ella está altamente desregulada en Chile, y es bastante habitual que la situación de la mujer en los procesos de mediación vaya en su desmedro y de las víctimas de la violencia que están bajo su cuidado. En la práctica, la mediación se ha transformado en un espacio de revinculación de la víctima con su agresor y de instancia para una negociación asimétrica, además de exponer a la víctima a amenazas sobre la tución de los hijos o sobre el cese de la pensión de alimentos u otras materias como las visitas, para el caso en que la mediación no tenga algún grado de éxito en favor del agresor. A mayor abundamiento, acotó, basta ver el costo que tiene para la víctima atravesar tanto el proceso de mediación como un proceso judicial ante los tribunales de familia en el que se disputen materias tales como las señaladas; especialmente, cuando ellas se tratan de aspectos económicos que pudieran afectar a la víctima y a los menores bajo su cuidado.

Como consecuencia de lo anterior, la Ministra señora Orellana arguyó que la víctima busque terminar el proceso de mediación aun cuando no tenga resultados. De ahí, proviene el hecho de que a la agredida se le denomine “víctima hostil al proceso” cuando es el proceso el hostil para la mujer agredida, puntualizó.

Respecto del mismo tópico, la Honorable Senadora señora Provoste, indicó estar completamente de acuerdo con la inclusión de la frase “u otros niños, niñas o adolescentes que tenga a su cuidado”. Sin embargo, al comienzo del mismo inciso, sigue estando la frase “hijos e hijas” por lo cual se manifestó partidaria de unificar el lenguaje y utilizar en ambos puntos la frase “u otros niños y niñas o adolescentes que tenga a su cuidado”.

La Ministra de la Mujer y Equidad de género señora Orellana, señaló que en cuanto a la observación hecha por la Honorable Senadora señora Provoste, la redacción se mantuvo así para referirse formalmente a los titulares de la ley de violencia intrafamiliar.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

A su turno, la Honorable Senadora señora Pascual, reseñó, de igual forma, que la indicación distingue correctamente dos hipótesis distintas; a saber, una referida a las relaciones de pareja e hijos en común, y otra, referida a aquellas en que la víctima tiene otros niños o niñas o adolescentes a su cuidado.

Sometida a votación la letra c) de la indicación N°113, fue aprobada con enmiendas por la mayoría de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señoras Pascual (De Urresti) y Provoste (Allende y Huenchumilla), y señor Galilea. Se abstuvo la Honorable Senadora señora Ebensperger (Sanhueza).

Número 2, letra b)

La indicación N° 114, de la Honorable Senadora señora Ebensperger persigue eliminarla.

La Ministra de la Mujer y Equidad de Género señora Orellana indicó acerca de la indicación en discusión, que el texto original contempla que las medidas cautelares dictadas por el juez de familia previo a remitir la causa al Ministerio Público se mantendrán hasta que “el fiscal no solicite su modificación o cese”; en tanto, la indicación propone sustituir dicha frase por la oración “el juez de garantía no decreta”.

La indicación fue retirada por su autora.

Número 4

La indicación N° 115, de la Honorable Senadora señora Ebensperger plantea modificarlo en el siguiente sentido:

- a) eliminar en su inciso primero la frase: “de la manera más expedita posible”.
- b) eliminar en su inciso segundo la frase: “, en la forma y por los medios más expeditos posibles”.

La Ministra de la Mujer y Equidad de Género señora Orellana, manifestó que al haberse votado favorablemente la indicación N°113 presentada por el Ejecutivo, esta resultaría incompatible.

Sometida a votación, la indicación, fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señoras Pascual (De Urresti), Provoste (Allende y Huenchumilla), Ebensperger (Sanhueza), y Galilea.

ARTÍCULO 51

Este precepto aprobado por la Comisión de la Mujer y la Equidad de Género introduce las siguientes modificaciones en el Código Penal:

1. Agrégase en el artículo 12, el siguiente numeral 22ª:

“22ª. Cometer el delito contra las personas incurriendo en violencia obstétrica, en su calidad de trabajadores de la salud pública o privada, durante la atención de la gestación, parto, postparto y aborto, en las causales establecidas en la ley, en el marco de la atención de la salud sexual y reproductiva de la mujer.”.

2. Agrégase, a continuación del artículo 161-C, el siguiente:

“Artículo 161-D.- Se castigará con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio, el que exhibiere registros de imágenes, sonidos, o cualquier registro audiovisual de una interacción sexual que involucrare a otro, o imágenes de partes íntimas desnudas de otro, obtenidos con consentimiento de la persona afectada, pero bajo la expectativa reconocible de no ser exhibidos a terceros.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

En caso de difusión, será sancionado con presidio menor en su grado medio. Se entenderá por difusión la comunicación de los registros a un número considerable o indeterminado de personas por cualquier medio.

Si la difusión de las imágenes o videos señalados en el inciso segundo incluye o se acompaña de información personal de la víctima tal como su nombre, domicilio, lugar de trabajo o estudio o cualquier otro dato de carácter personal que permita identificarla, se impondrá, además de la pena correspondiente por el delito de difusión, la multa de quince a veinte unidades tributarias mensuales.”.

3. Suprímese el inciso final del artículo 369.

oooo

En relación a este artículo, en consideración a la sugerencia del Ministerio Público, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 121 del Reglamento del Senado, las Comisiones Unidas acordaron someter a votación una nueva propuesta de modificación al Código Penal. Específicamente, se planteó modificar el numeral 21 del artículo 12 para intercalar entre la expresión “sexo,” y “, orientación sexual”, el término “, género”.

En mérito de lo planteado, de aprobarse la nueva propuesta, el texto del citado numeral resulta del siguiente tenor:

“21^a. Cometer el delito o participar en él motivado por la ideología, opinión política, religión o creencias de la víctima; la nación, raza, etnia o grupo social a que pertenezca; su sexo, género, orientación sexual, identidad de género, edad, filiación, apariencia personal o la enfermedad o discapacidad que padezca”.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 121 del Reglamento del Senado, las Comisiones Unidas, por la unanimidad de los miembros presentes, Honorables Senadores señoras Pascual (De Urresti) y Provoste (Allende y Huenchumilla), y señores Prohens (Galilea) y Sanhueza (Ebensperger), acordó modificar el numeral 21 del artículo 12 del Código Penal de acuerdo a lo propuesto.

oooo

La indicación N° 116, de S.E. el Presidente de la República, persigue reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 51.- Modificaciones al Código Penal. Suprímese el inciso final del artículo 369 del Código Penal.”.

En lo tocante a la Indicación N° 116, la Directora de la Unidad Especializada en Género del Ministerio Público, señora Sepúlveda, sobre modificaciones al Código Penal, se mostró de acuerdo con la supresión del inciso final del art. 369. Asimismo, hizo presente que la agravante del numeral 22, que el texto aprobado por la Comisión de la Mujer propone, resulta innecesaria, toda vez que esta hipótesis se encuentra contenida en el proyecto de ley que busca erradicar la violencia gineco-obstétrica y pretende regular, garantizar y promover los derechos de la mujer o persona gestante, de la persona recién nacida y acompañante significativo, iniciativa denominada “Ley Adriana”.

Respecto a la tercera propuesta de la Indicación N° 116, esto es, agregar un artículo 161-D sobre el delito de creación y difusión de material de contenido íntimo, la personera del Ministerio Público valoró su incorporación, toda vez que se ocupa del vacío legal hoy existente en relación a la denominada “porno venganza”. En tal sentido, valoró el texto aprobado por la Comisión de la Mujer y la Equidad de Género.

Sobre este asunto, la Honorable Senadora Señora Provoste consideró adecuado debatir sobre lo planteado y evaluar la pertinencia de la propuesta.

Enseguida, la señora Ministra de la Mujer y la Equidad de género reiteró que la indicación busca eliminar las modificaciones al Código Penal, con excepción de la propuesta en el numeral 3, para suprimir el inciso final del artículo 369. De ser aprobarse la indicación, explicó, en la práctica si la víctima se retracta, el proceso continuará su curso.

La Honorable Senadora señora Pascual se mostró a favor de suprimir el último inciso del artículo 369. Sin embargo, se opuso a la eliminación de las otras modificaciones al Código Penal, en tanto, la “Ley Adriana” es solo un

Segundo Informe de Comisión de Constitución

proyecto de ley. Además, el texto aprobado en la Comisión de la Mujer hace aplicable la norma a todos los trabajadores de la salud de forma específica.

En la misma línea, la Honorable Senadora señora Provoste destacó la importancia de abordar la violencia obstétrica en este proyecto de ley, sin perjuicio que en el futuro la “Ley Adriana” continúe su tramitación.

La señora Sepúlveda indicó que resulta relevante eliminar el inciso final del artículo 369 porque las defensas de los imputados solicitan al juez audiencia para estos efectos. Al tratarse la retractación de un fenómeno habitual, agregó, la regulación actual no se condice con la prohibición de conciliar o establecer acuerdos reparatorios.

En cuanto a la incorporación de una nueva circunstancia atenuante, expresó que la Ley Adriana contiene un marco distinto que permitiría dar un nuevo sentido interpretativo. Por otro lado, se mostró a favor de eliminar el inciso final del artículo 369.

A su turno, el Honorable Senador señor Sanhueza concordó con la Honorable Senadora señora Pascual sobre lo inconveniente que resulta supeditar la regulación de una materia a la aprobación de otro proyecto de ley, lo que constituye una mera eventualidad.

La Secretaria de Estado adujo que, al presentar las indicaciones, el Ejecutivo evitó nuevas tipificaciones y se centró en modificaciones de carácter procesal.

A su turno, el Honorable Senador señor Sanhueza estuvo por rechazar la indicación, y de esta manera, mantener vigente los tres numerales del artículo aprobado en la Comisión de la Mujer.

Posteriormente, la señora Directora de la Unidad Especializada en Género del Ministerio Público, formuló observaciones a las modificaciones del Código Penal propuestas. En particular, se refirió al delito incorporado en el artículo 51 aprobado por la Comisión de la Mujer, que incorpora un nuevo artículo 161 D al referido código.

Al respecto, señaló que la propuesta dista de otros proyectos de ley que abordan la materia y que actualmente se encuentran en tramitación. Por este motivo, comentó, revisaron las iniciativas signadas Boletines N°s 11.923-25 y 12.164-07, refundidos, con el fin de formular una propuesta que recoja su contenido y mejorar el texto aprobado. Lo anterior, con el fin de evitar dificultades interpretativas al aplicar el tipo penal.

Enseguida, destacó algunos aspectos de la indicación. En primer lugar, la incorporación de los supuestos “exhibir” y “difundir”; en el inciso segundo, de un supuesto agravado de difusión, y una figura agravada en el inciso tercero, cuando se difundan datos personales de la víctima.

En este escenario, puntualizó sobre la conveniencia de incorporar la falta de consentimiento de la persona afectada respecto a la exhibición, en términos similares a lo propuesto en los proyectos de ley refundidos citados precedentemente. Asimismo, solicitó eliminar la definición legal de difusión, contenida en el inciso segundo, porque implica la comunicación a un número indeterminado de personas, cuya prueba representa una dificultad para la persecución penal, pues implica acreditar que ese registro llegó a un gran número de personas.

Por otro lado, el término “difundir” ya se encuentra conceptualizado en el delito de difusión de material pornográfico de niños, niñas y adolescentes. Por tanto, no resulta necesaria su incorporación, e incluso, podría resultar contradictorio con la normativa vigente.

Respecto al tipo de material, prosiguió, se señalan imágenes, sonidos, o cualquier registro audiovisual de una interacción sexual que involucrare a otro, o imágenes de partes íntimas desnudas de otro, supuestos que parece razonable incluir, para abarcar un gran número de hipótesis. Sin embargo, a diferencia de los otros proyectos de ley en tramitación, se hace referencia a registros de contenido o connotación sexual, por lo tanto, esta propuesta es más restringida, ya que hace referencia a interacciones, lo que podría restringir únicamente a relaciones sexuales entre dos o más personas. Además, se refiere a registros, en plural, lo que puede llevar a concluir que no es suficiente una imagen.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

En lo que atañe a la obtención de los registros, agregó, se establece que debe hacerse con consentimiento de la persona afectada, pero bajo la expectativa reconocible de no ser exhibidos a terceros. Esto, advirtió, podría generar una laguna respecto a los contenidos obtenidos sin el consentimiento de la víctima. En su opinión, debería incluir ambos supuestos.

Sobre la figura calificada, que incluye la difusión de “información personal” de la víctima, valoró su incorporación, por existir un mayor desvalor de la conducta. No obstante esto, sugirió mejorar la redacción y referirse a “datos personales”, en concordancia con la ley N° 19.628.

Por último, la personera del Ministerio Público planteó a la Comisión considerar la siguiente propuesta del tipo penal que se busca incorporar:

“Se castigará con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio, al que exhibiere, sin el consentimiento de la persona afectada, una o más imágenes, sonidos o registros audiovisuales de contenido o connotación sexual, obtenidos sin su consentimiento, o con su consentimiento, pero bajo la expectativa razonable de no ser exhibidos a terceros.

Se impondrá la pena de presidio menor en su grado medio al que difunda sin el consentimiento de la persona afectada las imágenes, sonidos o registros audiovisuales a que se refiere el inciso anterior.

Si junto con la conducta señalada en el inciso segundo, se incluye o se acompañan datos personales de la persona afectada, como su nombre, domicilio, lugar de trabajo o estudio o cualquier otro dato de carácter personal que permita identificarla, se impondrá la pena de presidio menor en su grado medio más multa de quince a veinte unidades tributarias mensuales.”

La Honorable Senadora señora Provoste valoró los comentarios del ente persecutor, particularmente lo señalado respecto al nuevo tipo penal sobre difusión y exhibición de registros de connotación sexual.

En cuanto a la expectativa reconocible de no ser exhibidos a terceros, elemento del tipo presente en esta iniciativa y en los boletines refundidos citados, preguntó cuál es la diferencia entre ambos. En segundo lugar, consultó si el Ejecutivo incorporará estas observaciones planteadas.

Al respecto, la señora Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, indicó que han accedido a escuchar la opinión del Ministerio Público con el fin de mejorar el contenido de la norma.

El Honorable Senador señor Sanhueza preguntó si la propuesta incluye aquellos casos en que se manipulan imágenes a través de medios tecnológicos, con el fin de darle una connotación sexual.

Respecto a la consulta de la Honorable Senadora señora Provoste, la señora Sepúlveda señaló que esta expectativa no es una conducta inequívoca respecto al consentimiento. Por eso, en su opinión este último es más claro, en lugar de la expectativa razonable.

La Honorable Senadora señora Pascual indicó que en este nuevo tipo penal el consentimiento se presenta en dos momentos, el primero para ser grabado o registrado, y luego, para la difusión, por eso no sería suficiente la expresión “expectativa”. Así, concordó en la conveniencia de modificar la redacción y consultó sobre la factibilidad de mejorarla, para evitar confusiones.

Asimismo, al hablar en plural sobre los registros audiovisuales, implicará mostrar más de uno. Por esto, estuvo por modificar la redacción y utilizar términos singulares.

La Ministra del ramo, señora Orellana recordó que se han eliminado barreras probatorias respecto a la falta de consentimiento, en resguardo de la indemnidad sexual de las mujeres, al exigirlo taxativamente, de forma clara e inequívoca. Así, es importante establecer la expectativa razonable como un término medio sobre el intercambio de imágenes, en el entendido que se trata de un fenómeno común, principalmente entre jóvenes, que suelen no aclarar de forma explícita el consentimiento o la falta de este respecto a su difusión.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Sobre los dichos de la Honorable Senadora señora Pascual, la señora Sepúlveda concordó en que cabe distinguir dos momentos. El primero, cuando se verifica la interacción, momento en que no hay consentimiento respecto a la captación de una o más imágenes, o bien, hay consentimiento, pero con la expectativa razonable de que no será exhibido a terceros. Hizo presente que la jurisprudencia ha tratado este tema a propósito de la vulneración de garantías constitucionales.

Respecto a las imágenes simuladas explicó que la norma habla de otros supuestos, sin perjuicio que otras legislaciones sí tipifican esta conducta.

Seguidamente, la Honorable Senadora señora Pascual previno que el contenido de otros boletines referidos al mismo tema debe adecuarse a lo que en esta instancia legislativa se apruebe, en resguardo de la coherencia normativa.

Sometida a votación la indicación N° 116, fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señoras Pascual (De Urresti) y Provoste (Allende y Huenchumilla), y señores Prohens (Galilea) y Sanhueza (Ebensperger).

Posteriormente, con ocasión de la apertura de un nuevo plazo, se presentaron para este artículo las indicaciones N°s 116 A) y 96 B). Las nuevas indicaciones versan sobre la incorporación de un nuevo numeral para el artículo 12 del Código Penal y un nuevo artículo 161-D. Es decir.

La indicación N° 116 A), de los Honorables Senadores señora Núñez, doña Paulina; y señores Prohens y Sanhueza proponen reemplazar el número 22 del artículo 12 por el siguiente:

“22. Cometer el delito en el marco de conductas activas constitutiva de violencia ginecobstetricia, en su calidad de trabajadores de salud pública o privada, durante la atención de la gestación, parto, post parto y aborto, en las causales establecidas en la ley en el marco de la atención de la salud sexual y reproductiva de la mujer”.

En relación con la Indicación, la Honorable Senadora señora Allende consultó por el concepto de “conducta activa” incluido en la Indicación.

La Honorable Senadora señora Ebensperger clarificó que la diferencia radica en el dolo exigido, donde la última propuesta aumenta el nivel de requerimiento.

La señora Ministra de la Mujer y Equidad de Género manifestó su concordancia con la referencia a violencia gineco-obstétrica, al englobar toda la especialidad. Consignó como prudente que la Indicación homologue el texto con lo acordado por la Comisión de Mujer y Equidad de Género a propósito del proyecto de ley apodado como Ley Adriana, sobre violencia gineco-obstétrica.

En la misma dirección, la Honorable Senadora señora Pascual recordó que la tramitación del presente proyecto de ley y la moción que busca sancionar la violencia gineco-obstétrica o Ley Adriana, se dieron en forma paralela. Narró que el proyecto de violencia gineco-obstétrica incorporó tal violencia en los mismos términos definidos en la presente iniciativa. En adición a ello, continuó, aquel proyecto diferenció ciertos hechos constitutivos de maltrato, de aquellos que constituyen violencia propiamente tal. Por ello, la Indicación busca homologar lo avanzado entre ambas iniciativas.

La Honorable Senadora señora Núñez concordó con los dichos de sus antecesores en relación con el ánimo de la Indicación y la necesidad de especificar el supuesto, con el objeto de, a través de ello, aplicar las sanciones buscadas. Detalló que el proyecto sobre violencia gineco-obstétrica define las conductas activas que sean constitutivas de tal tipo de violencia, buscando un dolo directo y una culpa grave o gravísima. Reiteró la necesidad de concordar ambos textos.

El Honorable Senador señor Galilea consultó si la circunstancia agravante referida a la violencia gineco-obstétrica

Segundo Informe de Comisión de Constitución

posee equivalentes característicos en ambos proyectos.

La Honorable Senadora señora Allende preguntó si la referencia se debe realizar a violencia gineco-obstétrica o a violencia gineco-obstetricia.

La señora Ministra del ramo recalcó que el concepto gineco-obstétrico comprende la totalidad de la especialidad, incluyendo médicos y otros profesionales de la salud.

La Honorable Senadora señora Ebensperger subrayó que la referencia se debe realizar a la agravante N° 24.

Puesta en votación, la indicación fue aprobada con enmiendas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti), Ebensperger (Sanhueza), Núñez y Pascual (Huenchumilla) y señores Galilea y Prohens.

La indicación N° 116 B), de los Honorables Senadores señora Núñez, Paulina y señores Prohens y Sanhueza plantean sustituir el artículo 161-D por el siguiente:

“Artículo 161-D.- Se castigará con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio, al que exhibiere, sin el consentimiento de la persona afectada, una o más imágenes, sonidos o registros audiovisuales de contenido o connotación sexual, obtenidos sin su consentimiento, o con su consentimiento, pero bajo la expectativa razonable de no ser exhibidos a terceros.

Se impondrá la pena de presidio menor en su grado medio al que difunda sin el consentimiento de la persona afectada las imágenes, sonidos o registros audiovisuales a que se refiere el inciso anterior.

Si junto con la conducta señalada en el inciso segundo, se incluye o se acompañan datos personales de la persona afectada, como su nombre, domicilio, lugar de trabajo o estudio o cualquier otro dato de carácter personal que permita identificarla, se impondrá la pena de presidio menor en su grado medio más multa de quince a veinte unidades tributarias mensuales.”

En la materia, la Honorable Senadora señora Ebensperger recordó que recientemente la Comisión debatió delitos de esta naturaleza. Añadió que el artículo 161-C dispone que será penado quien capte o grabe partes íntimas del cuerpo con fines de significación sexual sin su consentimiento, y quien difunda dichas imágenes. Por ello, consultó por los motivos de su incorporación.

La Honorable Senadora señora Núñez remarcó la necesidad de crear el presente tipo penal, que se ocupa de un vacío legal existente en torno a venganzas mediante difusión de imágenes y videos. Destacó que la diferencia radica en la falta de consentimiento en su divulgación, hoy no regulado. Subrayó que la propuesta proviene desde la Comisión de la Mujer y Equidad de Género y que es relevante regular el tipo con o sin consentimiento.

La Honorable Senadora señora Ebensperger se manifestó contraria a la idea de regular un tipo tan amplio. Estimó que, de haber consentimiento para tomar imágenes y luego difundirlas, no debería posteriormente convertirse en delito.

La Jefa de Cartera señaló que, al igual que en el caso de la agravante de violencia gineco-obstétrica, la intención que subyace en la presente Indicación del Ejecutivo es que las materias penales se definan en leyes especiales, con el objeto de que su abordaje sea específico y sistemático. Asimismo, mencionó un trabajo conjunto con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública en el proyecto de ley de violencia digital, actualmente en primer trámite constitucional en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. Explicó que tal iniciativa busca regular en forma sistemática una serie de otros hechos que afectan la vida privada e intimidad en forma física y digital, sin establecer tipos rígidos en atención a que la tecnología avanza con gran agilidad.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

De no ser aquello posible, postuló que el texto se homologue a la redacción contenida en el proyecto de ley de violencia digital presentado por el Ejecutivo. Consignó que aquel busca crear un inciso D en el artículo 161 que disponga que quien exhibiere registros de imágenes o sonidos en que se representare una acción sexual que involucrare a otro o imágenes íntimas de connotación sexual obtenidos con consentimiento de la persona afectada, pero bajo la expectativa reconocible de no ser exhibidos a terceros, será sancionado con la pena de prisión y multa de 5 a 10 Unidades Tributarias Mensuales. Añade que, en caso de envío, difusión o publicación, la pena será de presidio menor en su grado mínimo y multa de 11 a 20 Unidades Tributarias Mensuales.

La Honorable Senadora señora Pascual planteó que la idea matriz del proyecto de ley de violencia digital en los inicios de su tramitación en marzo de 2017 era la difusión sin consentimiento. En el transcurso de su tramitación, expresó, tal idea evolucionó, lográndose finalmente un tipo con consentimiento. En tal sentido, estimó que el objetivo de la Indicación propuesta es precisamente reponer o insistir en aquel tipo sin consentimiento.

Seguidamente, preguntó por diferencias técnicas en las referencias incluidas en la Indicación relativas a “el que exhibiere” con o sin consentimiento y a “quien difunda” sin consentimiento.

La Honorable Senadora señora Allende debatió en torno al significado de la expectativa de que las imágenes o audios no se difundan, considerándola un concepto ambiguo. Mencionó que el aceptar la toma de imágenes con la condición o compromiso de que no sean exhibidas, es una mención más concreta que aludir a cierta expectativa de que no se difundan.

La Honorable Senadora señora Núñez recalcó la existencia de un vacío legal en la materia en la medida en que se discute en otra Comisión y que tal vacío debe ser solucionado. De aprobar el proyecto sin regular tal materia, dijo, el vacío seguiría existiendo. Enfatizó en que se puede caer en el absurdo de regular únicamente la divulgación de imágenes con consentimiento, a instancias de que tales imágenes pueden surgir de un abuso o violación, es decir, sin consentimiento. Remarcó la importancia de regular la figura tanto con o sin consentimiento, en este cuerpo legal.

La Honorable Senadora señora Pascual mencionó como evidente que la captación de una imagen con consentimiento no debe ser penalizada. Lo que no se encuentra regulado es la difusión sin consentimiento o con consentimiento y con el antecedente que se realizó en cierto marco de intimidad que entrega cierta seguridad de que no será difundido. Cada persona puede obtener sus imágenes con libertad, pero aquellas no se pueden difundir ni reproducir sin su consentimiento. La presente Indicación resuelve tal vacío, no la captación de la imagen -donde puede existir o no consentimiento-.

La señora Ministra del ramo mencionó un caso donde se grabó sin consentimiento una relación sexual consentida entre menores de edad en un espacio público, hecho a partir del cual se presentaron mociones que buscaban regular la materia. La problemática ha evolucionado a tal punto, indicó, que en la actualidad se evalúa la creación de inteligencia artificial pornográfica con datos personales. Coincidió con la necesidad de legislar en este respecto. Mencionó que, en la Indicación presentada por el Ejecutivo en el proyecto de ley de violencia digital, donde se aborda esta problemática en forma más específica, la expectativa reconocible dice relación con la dinámica actual en la cual se comparten este tipo de imágenes. Se trata de una práctica habitual que opera bajo ciertos códigos y donde no existe consentimiento explícito.

La Honorable Senadora señora Núñez insistió en la relevancia que posee la Indicación y que se incorpore en este proyecto de ley la materia en discusión, regulando los supuestos con y sin consentimiento.

La Honorable Senadora señora Pascual se manifestó en favor de incorporar, en este texto legal, la definición de violencia digital presentada por el Ejecutivo en el proyecto de ley que se encuentra en tramitación en la Comisión de Mujer y Equidad de Género, añadiendo la frase “sin consentimiento”.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

En la misma línea se manifestó la Honorable Senadora señora Allende.

El Honorable Senador señor Galilea expresó que, a su juicio, es suficiente establecer una prohibición de exhibir imágenes de una persona, sin su consentimiento. Aludió a que no posee mayor relevancia el cómo se obtuvo aquella imagen y que lo prohibido debe ser su exhibición. Se mostró en favor de un tipo más general o amplio.

En la misma dirección se manifestó en Honorable Senador señor Prohens.

La Ministra de la Mujer y Equidad de Género, señora Orellana, hizo hincapié en que la propuesta se basa en una recomendación del Ministerio Público en relación con un vacío legal existente en la toma de imágenes entre adolescentes que cuente con consentimiento, pero luego, al término de la relación, aquellas son divulgadas sin consentimiento. Por ello, se requiere diferenciar en el tipo si existió o no consentimiento. Hizo mención además de situaciones donde las víctimas no prestan su consentimiento en la toma de imágenes ni su consentimiento en su difusión.

La Honorable Senadora señora Núñez explicó que la discusión en torno a existir o no consentimiento es respecto de la difusión y que el tipo genérico propuesto por el Honorable Senador va en la misma dirección acordada.

El Honorable Senador señor Galilea propuso incorporar en la redacción entregada por el Ejecutivo la frase “independiente de la manera en que hubiesen sido obtenidas”.

En este respecto, la Jefa de Cartera aludió a que su propuesta señala “en caso de envío, difusión o publicación”, evidenciando que no se refiere a su obtención y que el delito se refiere a tal acción activa. Puso como ejemplo que no sería delito el recibir una foto de una tercera persona, pero sí lo es en la medida en que se envíe, difunda o publique.

La señora Presidenta de la Comisión propuso someter a votación la Indicación de los Honorables Senadores, con las modificaciones de texto leídas por la señora Ministra del ramo, a saber:

“Artículo 161-D. El que exhibiere registros de imágenes o sonidos en que se representare una acción sexual que involucre a otro o imágenes íntimas de connotación sexual obtenidas con consentimiento de la persona afectada, pero bajo la expectativa reconocible de no ser exhibidos a terceros, será sancionado con la pena de prisión y multa de 5 a 10 Unidades Tributarias Mensuales.

En caso de envío, difusión o publicación, la pena será de presidio menor en su grado mínimo y multa de 11 a 20 Unidades Tributarias Mensuales.”.

El Honorable Senador señor Galilea solicitó simplificar su inciso primero. Propuso el siguiente texto:

“Artículo 161-D. El que exhibiere registros de imágenes o sonidos en que se representare una acción sexual que involucre a otro o imágenes íntimas de connotación sexual, independientemente de cómo hubiesen sido obtenidas, será sancionado con la pena de prisión y multa de 5 a 10 Unidades Tributarias Mensuales.

En caso de envío, difusión o publicación, la pena será de presidio menor en su grado mínimo y multa de 11 a 20 Unidades Tributarias Mensuales.”.

Afirmó que se debe buscar una prohibición absoluta de exhibir registros de connotación sexual, a menos que se cuente con autorización expresa. Recalcó que la forma en que se obtuvo la imagen no se relaciona con que exista una prohibición total de difundir o publicar aquel material.

La Honorable Senadora señora Núñez instó a diferenciar un ámbito íntimo -cómo fueron obtenidas las imágenes-

Segundo Informe de Comisión de Constitución

de un ámbito exterior -su difusión-.

La Honorable Senadora señora Ebensperger se manifestó contraria a crear un delito de características genéricas.

El Honorable Senador señor Galilea propuso una nueva redacción:

“Artículo 161-D. El que sin autorización expresa exhibiere registros de imágenes o sonidos en que se representare una acción sexual que involucrare a otro o imágenes íntimas de connotación sexual, independientemente de cómo hayan sido obtenidas, será sancionado con la pena de prisión y multa de 5 a 10 Unidades Tributarias Mensuales.

En caso de envío, difusión o publicación, la pena será de presidio menor en su grado mínimo y multa de 11 a 20 Unidades Tributarias Mensuales.”.

Finalmente, en virtud del debate habido, y de las sugerencias planteadas, la Comisión acordó someter a votación la propuesta con la siguiente redacción:

“Artículo 161 D.- El que sin autorización expresa exhibiere registro de imágenes o sonidos en que se representa una acción sexual que involucra a otro o imágenes íntimas de connotación sexual, independiente de como haya sido obtenido, será sancionado con la pena de prisión y multa de cinco a diez unidades tributarias mensuales.

En caso de envío, difusión o publicación de dicho registro, se impondrá la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de once a veinte unidades tributarias mensuales.”.

Puesta en votación la Indicación, con las enmiendas referidas, fue aprobada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti), Núñez y Pascual y señores Galilea y Prohens. En contra se pronunció la Honorable Senadora señora Ebensperger (Sanhueza). Se abstuvo el Honorable Senador señor Huenchumilla.

Al momento de fundamentar su votación, la Honorable Senadora señora Núñez subrayó, para la historia de la ley, que se busca sancionar supuestos en que exista o no consentimiento para exhibir y enviar, difundir o publicar este tipo de material.

La Honorable Senadora señora Pascual se refirió a la discusión generada en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento en relación con la difusión y captación de imágenes, discusión que contó con la misma línea argumentativa que la presente. Destacó que, de avanzar la discusión en paralelo sobre violencia digital, se deberán adecuar ambas legislaciones.

El Honorable Senador señor Galilea se refirió a que la presente es una discusión de la mayor importancia y que, salvo autorización expresa, no se puede, bajo ningún pretexto y cualquiera haya sido el modo en que llegó una imagen al poder de una persona, ser exhibido o difundido. Por ello y con la redacción acordada, expresó su voto a favor.

La Honorable Senadora señora Ebensperger, al momento de fundar su votación en contra, expresó no estar de acuerdo con la redacción propuesta y que ha sido un debate con base en diferentes argumentos, por lo que la historia de la ley tampoco dará luces al momento de buscar claridades. Por una parte, dijo, se mencionó que se busca una pena para un tipo con o sin consentimiento, y, por otra parte, se ha mencionado que de existir consentimiento no puede haber penalización. Se tratan de dos visiones con diferente interpretación frente a una misma redacción.

Finalizada la votación, el Honorable Senador señor Galilea clarificó que la modificación de redacción propuesta se

Segundo Informe de Comisión de Constitución

generó debido a que el articulado y las propuestas de Indicaciones realizaban una distinción entre cómo se obtuvieron las imágenes y su posterior difusión, que confundía el tipo.

A su juicio, expresó, en forma independiente de cómo de obtengan aquellas imágenes, no se pueden exhibir o publicar, salvo autorización expresa. Remarcó que aquel es el sentido de la norma aprobada.

La Jefa de Cartera reiteró su compromiso en torno a que el proyecto de ley de violencia digital sea revisado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, en forma exhaustiva.

♦♦♦♦

ARTÍCULO, NUEVO

La indicación N° 117, de S.E. el Presidente de la República, propone intercalar un artículo, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo ...- Modificaciones al Código del Trabajo, cuyo texto se encuentra refundido, coordinado y sistematizado en el DFL N° 1, del 2002 del Ministerio del Trabajo y Previsión social. Agrégase en el inciso cuarto del artículo 2, del Código del Trabajo, cuyo texto se encuentra refundido, coordinado y sistematizado en el DFL N° 1, del 2002 del Ministerio del Trabajo y Previsión social, a continuación de la frase “sexo,” la expresión “género,”.”.

La Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Orellana, explicó que la indicación busca agregar un nuevo motivo de discriminación, con la finalidad de prevenir y sancionar la violencia de género en el trabajo, en concordancia con lo prescrito en el Convenio N° 190 de la OIT.

Sometida a votación la indicación, fue aprobada con modificaciones por la mayoría de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señoras Pascual (De Urresti) y Provoste (Allende y Huenchumilla), y señores Prohens (Galilea) y Sanhueza. Votó en contra la Honorable Senadora señora Ebensperger.

Al fundar su voto por la negativa, la Honorable Senadora señora Ebensperger opinó que la voz “sexo” es suficiente, porque abarca también al género.

♦♦♦♦

ARTÍCULO 52

Esta disposición aprobada por la Comisión de la Mujer y Equidad de Género introduce las siguientes modificaciones en el decreto ley N°3.500, que establece nuevo sistema de pensiones:

1. Intercálase, a continuación del artículo 5°, el siguiente:

“Artículo 5° bis.- No obstante lo señalado en el artículo anterior, no podrá ser beneficiario de pensión de sobrevivencia, quien por sentencia ejecutoriada haya sido condenado en calidad de autor, cómplice o encubridor de los delitos contemplados en el Código Penal, en los párrafos 5, violación y 6, estupro y delitos sexuales del título VII del libro II, y en los artículos 141, secuestro, 390, parricidio, 390 bis, femicidio y 411 quáter, trata de personas y, asimismo, de los contenidos en el artículo 391, homicidio y los contemplados en el párrafo 3°, lesiones corporales, del título VIII del libro II, cuando se cometan en el contexto de violencia intrafamiliar como lo señala el artículo 400, además del delito del artículo 14, maltrato habitual, de la ley N°20.066, sobre violencia intrafamiliar, siempre y cuando la víctima sea el causante de la pensión.

El derecho a pensión de sobrevivencia del beneficiario que se encontrare formalizado o requerido, en las calidades y por alguno de los delitos indicados en el inciso anterior contra la persona del causante, se mantendrá en suspenso hasta que el procedimiento termine sin condenar a dicho beneficiario.

En caso de que el solicitante fuere condenado, deberán reliquidarse las pensiones concedidas a los demás beneficiarios.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Un reglamento expedido por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y firmado por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, regulará la forma y los medios en que las administradoras tomarán conocimiento del inicio de la investigación de un hecho que revista caracteres de alguno de los delitos indicados, para los efectos de suspender la concesión de la pensión de sobrevivencia que corresponda al beneficiario.”.

2. Intercálase en el inciso primero del artículo 66, a continuación de la frase “totalidad de los beneficiarios”, el siguiente párrafo precedido de una coma: “excluido el beneficiario condenado por sentencia ejecutoriada, en su caso, por los delitos contemplados en el Código Penal, en los párrafos 5, violación y 6, estupro y delitos sexuales del título VII del libro II, y en los artículos 141, secuestro, 390, parricidio, 390 bis, femicidio y 411 quáter, trata de personas y, asimismo, de los contenidos en el artículo 391, homicidio y los contemplados en el párrafo 3°, lesiones corporales, del título VIII del libro II, cuando se cometan en el contexto de violencia intrafamiliar como lo señala el artículo 400, además del delito del artículo 14, maltrato habitual, de la ley N°20.066, sobre violencia intrafamiliar, siempre y cuando la víctima sea el causante de la pensión.

3. En el artículo 67:

a) Agrégase, en el inciso segundo, la siguiente oración final: “Las reservas que mantengan las compañías de seguros correspondientes al beneficiario que ha sido condenado como autor, cómplice o encubridor de los delitos contemplados en el Código Penal, en los párrafos 5, violación y 6, estupro y delitos sexuales del título VII del libro II, y en los artículos 141, secuestro, 390, parricidio, 390 bis, femicidio y 411 quáter, trata de personas y, asimismo, de los contenidos en el artículo 391, homicidio y los contemplados en el párrafo 3°, lesiones corporales, del título VIII del libro II, cuando se cometan en el contexto de violencia intrafamiliar como lo señala el artículo 400, además del delito del artículo 14, maltrato habitual, de la ley N°20.066, sobre violencia intrafamiliar, en la persona del causante, se destinarán para el recálculo de las pensiones de los restantes beneficiarios. En caso de que no quedaren beneficiarios de sobrevivencia, dichas reservas se sumarán a la masa hereditaria del difunto.”.

b) Agrégase en el párrafo primero de la letra a), del inciso tercero, la siguiente oración final: “Se excluirá del referido acuerdo al beneficiario condenado por sentencia ejecutoriada, en su caso, como autor, cómplice o encubridor de los delitos contemplados en el Código Penal, en los párrafos 5, violación y 6, estupro y delitos sexuales del título VII del libro II, y en los artículos 141, secuestro, 390, parricidio, 390 bis, femicidio y 411 quáter, trata de personas y, asimismo, de los contenidos en el artículo 391, homicidio y los contemplados en el párrafo 3°, lesiones corporales, del título VIII del libro II, cuando se cometan en el contexto de violencia intrafamiliar como lo señala el artículo 400, además del delito del artículo 14, maltrato habitual, de la ley N°20.066, sobre violencia intrafamiliar, en la persona del causante.”.

La indicación N° 118, de S.E. el Presidente de la República, busca sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 52.- Modificaciones al decreto ley N° 3.500, que establece un nuevo sistema de pensiones. Introdúzcanse las siguientes modificaciones en el decreto ley N° 3.500, que establece nuevo sistema de pensiones:

1. Intercálase, a continuación del artículo 5°, el siguiente:

“Artículo 5° bis.- No obstante lo señalado en el artículo anterior, no podrá ser beneficiario de pensión de sobrevivencia, quien por sentencia ejecutoriada haya sido condenado en calidad de autor, cómplice o encubridor de los delitos contemplados en el Código Penal, en los párrafos 5 y 6 del título VII del libro II, y en los artículos 141, 390, 390 bis y 411 quáter, y, asimismo, de los contenidos en el artículo 391 y los contemplados en el párrafo 3° del título VIII del libro II, cuando se cometan en el contexto de violencia intrafamiliar como lo señala el artículo 400, además del delito del artículo 14 de la ley N° 20.066, que establece la violencia intrafamiliar, siempre y cuando la víctima sea el causante de la pensión.

El derecho a pensión de sobrevivencia del beneficiario que se encontrare formalizado o requerido, en las calidades y por alguno de los delitos indicados en el inciso anterior contra la persona del causante, se mantendrá en suspenso hasta que el procedimiento termine sin condenar a dicho beneficiario.

En caso de que el solicitante fuere condenado, deberán reliquidarse las pensiones concedidas a los demás beneficiarios.

Un reglamento expedido por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social regulará la forma y los medios en que las administradoras tomarán conocimiento del inicio de la investigación de un hecho que revista caracteres de alguno

Segundo Informe de Comisión de Constitución

de los delitos indicados, para los efectos de suspender la concesión de la pensión de sobrevivencia que corresponda al beneficiario.”.

2. Intercálase en el inciso primero del artículo 66, a continuación de la frase “totalidad de los beneficiarios”, el siguiente párrafo precedido de una coma: “excluido el beneficiario condenado por sentencia ejecutoriada, en su caso, por los delitos contemplados en el artículo 5° bis de este decreto, siempre y cuando la víctima sea el causante de la pensión.”.

3. En el artículo 67:

a) Agrégase, en el inciso segundo, la siguiente oración final: “Las reservas que mantengan las compañías de seguros correspondientes al beneficiario que ha sido condenado como autor, cómplice o encubridor de los delitos contemplados en el artículo 5° bis de este decreto ley, en la persona del causante, se destinarán para el recálculo de las pensiones de los restantes beneficiarios. En caso de que no quedaren beneficiarios de sobrevivencia, dichas reservas se sumarán a la masa hereditaria del difunto.”.

b) Agrégase en el párrafo primero de la letra a), del inciso tercero, la siguiente oración final: “Se excluirá del referido acuerdo al beneficiario condenado por sentencia ejecutoriada, en su caso, como autor, cómplice o encubridor de los delitos contemplados el artículo 5° bis de este decreto ley, en la persona del causante.”.

La Honorable Senadora señora Provoste hizo presente la conveniencia de incorporar el mismo listado de delitos previsto en la indicación N° 109. Luego, preguntó por qué se elimina la participación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en la elaboración del reglamento.

La Secretaria de Estado, señora Orellana, estuvo a favor de la sugerencia planteada, para establecer la misma redacción que incorpora la indicación N° 109. Acotó que la diferencia entre la indicación y el texto de la mujer, es que la primera elimina la referencia al nombre del delito.

Comentó que se propone eliminar la referencia al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por solicitud de esta misma cartera ministerial, en tanto, el reglamento regula la forma en que las AFP tomarán conocimiento del inicio de la investigación, y al agregar una firma dilatará más este trámite.

A su respecto, la Ministra de la Mujer y Equidad de Género recordó que corresponde analizar la solicitud en torno a que el catálogo de delitos mencionado fuese equivalente al del artículo 11. Agregó que va en la misma dirección que otras indicaciones, esto es, limitar el acceso del femicida al patrimonio de su víctima.

La Honorable Senadora señora Núñez se manifestó a favor de la presente indicación en orden a que no puede existir un beneficiario que ha sido el causante de la violencia. Añadió que estipular la calidad de autor, cómplice o encubridor es pertinente.

En el mismo sentido, la Honorable Senadora señora Pascual se pronunció a favor de la indicación. Acotó que se elimina la referencia al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, porque no debe estar involucrado en una pensión de sobrevivencia.

La Honorable Senadora señora Ebensperger expresó compartir la propuesta. Sin perjuicio de ello, señaló, se modifica el DL N° 3.500 y, en atención a que se trata de una regulación general, debería incluir una referencia al homicidio en general y no únicamente al femicidio. sostuvo que nadie que atente contra la vida de otra persona debiese recibir pensión de sobrevivencia, y debe tenerse en cuenta que no se trata de una norma relativa a la violencia contra la mujer.

Seguidamente, preguntó si se encuentran incluidos todos los delitos que causen la muerte a una persona o si únicamente se incluyen los relacionados con violencia de género. Añadió que se trataría de una regulación discriminatoria si se prohíbe recibir la pensión de gracia en caso, únicamente, de determinados delitos.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

La Jefa de Cartera explicó que se remite a las hipótesis trabajadas en el proyecto de ley, relacionadas específicamente con delitos de violencia de género. Agregó que se trata de una discusión similar a la sostenida con ocasión de la ley de reparación integral a la víctima de femicidio.

La Honorable Senadora señora Núñez preguntó si se busca incluir en la norma nuevas hipótesis de delito o se persigue eliminar la posibilidad de acceder a una pensión a quien sea condenado por cualquier delito.

La Honorable Senadora señora Pascual instó a la Comisión a diferenciar la pensión de gracia y la pensión de sobrevivencia. Detalló que la pensión de sobrevivencia es aquella a la que un familiar puede postular y se incluye a los delitos por condena en calidad de autor, cómplice o encubridor. Declaró que se incorporan los siguientes delitos contemplados en el Código Penal: Párrafos V (violación) y VI (estupro y otros delitos sexuales) del Título Séptimo del Libro Segundo; los artículos 141 (secuestro), 390 (parricidio), 390 bis (femicidio) y 411 quáter (trata de personas). Asimismo, los delitos contenidos en el artículo 391 (homicidio) y en el Párrafo III (lesiones corporales) del Título Octavo del Libro Segundo, cuando se cometan en el contexto de violencia intrafamiliar (como lo señala el artículo 400). Además, añadió, al delito de maltrato habitual, incorporado en el artículo 14 de la ley N° 20.066. Aludió a que las hipótesis dicen relación con lo que se solía tipificar como violencia intrafamiliar y que hoy se amplía tal concepto hacia violencia integral en contra de las mujeres.

Consideró que, en cualquier caso, de buscar intervenir otras pensiones, se trata de un proyecto de ley diferente.

La Honorable Senadora señora Ebensperger clarificó que se refiere a la pensión de sobrevivencia. Sin embargo, sostuvo, de cometerse un delito contra una persona, parece irrisorio que pueda ser beneficiario de la pensión de sobrevivencia. Instó a que la norma contemple todos los delitos.

Seguidamente, aludió a que la referencia al artículo 5 bis parece más clara y que, de contemplar la norma todos los delitos, aprobaría su redacción.

La señora Ministra recordó que las causales por las cuales se es beneficiario de una pensión de sobrevivencia, explicando que, por ello, se incluyen aquellos delitos relacionados al femicidio. Explicó que es muy difícil que el perpetrador sea beneficiario de una pensión de sobrevivencia debido a que no posee el vínculo jurídico y familiar para solicitarlo.

Puesta en votación, la indicación fue aprobada con enmiendas por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señoras Ebensperger, Núñez (Galilea) y Pascual (De Urresti) y señor Sanhueza.

o o o o

ARTÍCULO, NUEVO

La indicación N° 119, de S.E. el Presidente de la República, sugiere intercalar un artículo, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo ...- Modificaciones la ley N°20.609, que Establece Medidas contra la Discriminación. Agrégase en el inciso primero del artículo 2 de la Ley N°20.609, que Establece Medidas contra la Discriminación a continuación de la frase “sexo,” la expresión “género,”.”.

En esta materia, la representante del Ministerio Público, señora Sepúlveda se refirió a la Indicación, que plantea modificaciones a la ley N° 20.609 que establece medidas contra la discriminación. Si bien se mostró partidaria de incorporar el vocablo “género”, sugirió modificar en el mismo sentido la agravante de responsabilidad penal del artículo 12 N° 21 del Código Penal, para intercalar el vocablo “género”, y ajustar así, toda la normativa relativa a las medidas contra la discriminación.

En el mismo sentido, explicó que la expresión “género” es distinta a “identidad de género”. De esta forma, si se incorpora, se podrá justificar la aplicación de la agravante ante delitos cometidos contra mujeres en razón de su

Segundo Informe de Comisión de Constitución

género.

Sometida a votación Indicación N° 119 fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señoras Pascual (De Urresti) y Provoste (Allende y Huenchumilla), y señores Prohens (Galilea) y Sanhueza (Ebensperger).

o o o o

o o o o

ARTÍCULO, NUEVO

La indicación N° 120, de S.E. el Presidente de la República, propone intercalar un artículo, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo ...- Modificaciones a la ley N° 18.838, que crea el Consejo Nacional de Televisión. Modifícase la ley N° 18.838, que crea el Consejo Nacional de Televisión, en el siguiente sentido:

1. Agrégase en el artículo 1, a continuación del inciso cuarto el siguiente inciso quinto, nuevo, pasando el actual inciso quinto a ser sexto y así sucesivamente:

“De igual modo, es parte del correcto funcionamiento de los servicios de televisión la especial protección contra la divulgación de imágenes y situaciones que presenten a mujeres y/o niñas o grupos de mujeres y/o niñas de forma estereotipada o que, de cualquier manera, normalice situaciones de violencia de género.”.

2. En el artículo 12, literal c):

1.- Agrégase a continuación de la palabra “medioambiente” la frase “, la igualdad de género”.

2.- Reemplázase la expresión “jóvenes y adultos” por la expresión “niñas, adolescentes, mujeres y adultos en general”.”.

Las Comisiones Unidas acordaron analizar y votar de forma separada los numerales de la indicación, a saber:

Numeral 1

La Honorable Senadora señora Provoste valoró la propuesta, en consideración a que se debe erradicar la difusión de estereotipos que presenten a la mujer en un rol determinado y la normalización de la violencia de género. Sin perjuicio de esto, advirtió que el Informe Financiero de este proyecto no prevé la asignación de recursos para el Consejo Nacional de Televisión, órgano encargado de supervigilar a los canales de televisión.

La señora Ministra de la Mujer y la Equidad de Género expresó que el objetivo de la indicación es establecer un mecanismo para regular las acciones del Estado frente a la violencia simbólica, en atención al alto número de casos constatados en canales de teledifusión. Con este fin, se incorpora explícitamente esta función dentro del marco de competencias de este órgano.

En ese contexto, añadió, el Informe Financiero determinó que este precepto no irroga mayor gasto fiscal.

Sometida a votación el numeral 1 de la indicación, fue aprobada por la mayoría de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señoras Pascual (De Urresti) y Provoste (Allende y Huenchumilla), y señores Prohens (Galilea) y Sanhueza. Votó en contra la Honorable Senadora señora Ebensperger.

La Honorable Senadora señora Ebensperger fundó y sostuvo que, si bien el contenido de la indicación es correcto, al mismo tiempo resulta redundante, ya que en el inciso anterior se habla de la dignidad humana, concepto que abarca la equidad de género. Asimismo, fue del parecer que resulta erróneo dejar fuera a otros sujetos, como varones o niños que puedan verse expuestos a estereotipos de carácter sexual.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Numeral 2

Sometida a votación la indicación, fue aprobada por la mayoría de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señoras Ebensperger, Pascual (De Urresti) y Provoste (Allende y Huenchumilla), y señores Prohens (Galilea) y Sanhueza.

o o o o

o o o o

EPÍGRAFE, NUEVO

La indicación N° 121, de S.E. el Presidente de la República, plantea incorporar el siguiente epígrafe nuevo:

“DISPOSICIONES TRANSITORIAS”.

Puesta en votación la indicación, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señoras Ebensperger (Sanhueza), Núñez (Galilea) y Pascual (De Urresti).

o o o o

ARTÍCULO TRANSITORIO

La indicación N° 122, de S.E. el Presidente de la República, propone reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo primero.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario de su entrada en vigencia se financiará con cargo al presupuesto de las partidas presupuestarias del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y del Ministerio de Salud, según corresponda. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiere financiar con los referidos recursos. Para los años posteriores el gasto se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de Presupuestos del Sector Público.”.

Teniendo en consideración la apertura de un nuevo plazo y a la presentación de la indicación N° 122 A), las comisiones unidas acordar aprobar la indicación N° 122 en aquélla.

Puesta en votación, la indicación fue aprobada con enmiendas por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señoras Ebensperger (Sanhueza), Núñez (Galilea) y Pascual (De Urresti).

La indicación N° 122 A), de S.E el Presidente de la República consulta reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo primero.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario de su entrada en vigencia se financiará con cargo al presupuesto de las partidas presupuestarias del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, del Ministerio de Salud y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, según corresponda. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiere financiar con los referidos recursos. Para los años posteriores el gasto se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de Presupuestos del Sector Público.”.

La Ministra de la Mujer y Equidad de Género, señora Orellana, explicó que la incorporación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos entre aquellos involucrados, dice relación con el aumento en un 18% de los recursos disponibles para el informe financiero del proyecto. Detalló que tal aumento se refiere, principalmente, a gastos destinados al Sistema de Gestión Única de casos y nuevas disposiciones referidas al Ministerio Público y la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

En atención a lo mencionado, la señora Presidenta hizo notar la existencia de un nuevo informe financiero referido al proyecto.

La Honorable Senadora señora Pascual consultó si algunos de los gastos del proyecto se imputarán a la glosa del Ministerio Público.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

La señora Ministra del ramo señaló que el presupuesto contemplado dentro del Ministerio Público se eliminó, debido a que tal organismo no participará inicialmente en la aplicación del Sistema de Gestión Única de Casos. Estarán involucrados los servicios “con atención de ventanilla cercana”, explicó, como el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, los servicios de salud y los tribunales de justicia.

La Honorable Senadora señora Pascual indicó que es relevante continuar con la participación del Ministerio Público, puesto que se requiere contar con información sobre seguimiento de medidas cautelares y los casos que ingresan.

La Honorable Senadora señora Ebensperger subrayó que el Ministerio Público no se incluye en materia presupuestaria durante este primer año, pero que posteriormente sí lo hará.

La Honorable Senadora señora Núñez solicitó se precise el rol que posee tal organismo en el presente proyecto, mencionando asimismo su papel en la ampliación de la ley de violencia intrafamiliar y monitoreo telemático.

La Ministra de la Mujer y Equidad de Género, señora Orellana, indicó que Gendarmería de Chile es la institución ejecutora del monitoreo telemático (gestión, seguimiento, software y alertas) y que la Cartera que representa coordina su aplicación.

Puesta en votación, la indicación fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, Honorables Senadores señoras Ebensperger (Sanhueza), Núñez (Galilea) y Pascual (De Urresti).

o o o o

ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO, NUEVO

La indicación N° 123, de S.E. el Presidente de la República, persigue incorporar el siguiente artículo segundo transitorio, nuevo:

“Artículo segundo.- Los reglamentos a los que se refiere la presente ley, se dictarán dentro del plazo de veinticuatro meses contados desde su publicación en el Diario Oficial.”.

En relación con la Indicación, la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, señora Orellana, explicó que el plazo aludido fue concordado en el Ejecutivo en base a la cantidad de órganos que se modifican. Agregó que el Ministerio que representa publicó el Plan Nacional de Acción por Vidas Libres de Violencia de Género como parte del trabajo de transversalización, cuya duración es de ocho años -desde 2022 a 2030-.

La Honorable Senadora señora Pascual coincidió en que generar un Reglamento siempre exige un trabajo de articulación intersectorial. Sin embargo, expresó, un plazo de 24 meses es bastante largo en atención a la prolongada tramitación que ha tenido el presente proyecto de ley. Por ello, solicitó se evalúe reducir tal plazo.

La Honorable Senadora señora Núñez se manifestó en el mismo sentido que su antecesora, abogando por disminuir tal plazo, en tanto, el Plan Nacional de Acción por Vidas Libres de Violencia de Género requiere de la implementación de la presente ley.

La Honorable Senadora señora Ebensperger afirmó que, sin perjuicio del plazo que se estipule, aquel se debe cumplir. Aludió a que otras normas comprometen plazos que no son plausibles debido a la carga de trabajo que implican.

La Ministra de la Mujer y Equidad de Género, señora Orellana, afirmó que la redacción de los reglamentos suele ser compleja y que, sin perjuicio de ello, su Cartera ha cumplido con los plazos comprometidos en su redacción. En tal contexto, propuso a las Comisiones un plazo de 12 meses.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Puesta en votación la Indicación N° 123, con tal modificación, fue aprobada con enmiendas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger, Núñez (Galilea) y Pascual (De Urresti), y señor Sanhueza.

o o o o

ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO, NUEVO

La indicación N° 124, de S.E. el Presidente de la República, sugiere agregar el siguiente artículo tercero transitorio, nuevo:

“Artículo tercero.- La Comisión de Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género establecida en el artículo 23 de la presente ley, comenzará a funcionar 6 meses después de la dictación de su reglamento y tendrá, entre sus funciones, además de las descritas en el artículo 22, las que actualmente desempeña el Circuito Intersectorial del Femicidio, siendo su continuadora para todos los efectos.”.

A su respecto, la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, señora Orellana, advirtió que el plazo de seis meses dice relación con el trabajo administrativo que ha acompañado el desarrollo de la ley y el proyecto de instalación de un piloto del Sistema Integrado de Información de Violencia de Género en las primeras comunas que cuentan con dispositivos de Sernameg. Ello permite poner en práctica el sistema en aquellas primeras regiones, dijo, y, posteriormente, estar en condiciones de comenzar su funcionamiento formal.

Enseguida, añadió que las indicaciones que siguen se encuentran relacionadas, es decir, el inicio de sesiones de la Comisión de Articulación Interinstitucional depende del Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género, y este último depende, a su vez, del Sistema Integrado de Información sobre Violencia basada en Género. Todo lo anterior, explicó, permite desarrollar una coordinación de tecnologías de información con miras a que tal Comisión de Articulación Interinstitucional no sea únicamente una reunión de autoridades, sino una herramienta de gestión para los equipos que trabajan en terreno con las víctimas.

La Honorable Senadora señora Pascual valoró que, en tanto no se constituya la Comisión de Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia, existirán planes nacionales contra la violencia (bajo el alero del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género). Así las cosas, solicitó detallar aquel punto.

La Honorable Senadora señora Ebensperger preguntó por las funciones que hoy desempeña el Circuito Intersectorial de Femicidio y dónde se regulan.

Al momento de dar respuesta a las consultas formuladas, la señora Ministra de la Mujer y Equidad de Género indicó que el Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género ya se encuentra publicado y vigente. Respecto al Circuito Intersectorial de Femicidio, afirmó que se trata del órgano antecesor de la Comisión de Articulación Interinstitucional y se encuentra regulado por medio de convenios entre instituciones involucradas (Mejor Niñez, Servicios de Salud, Servicio Médico Legal, Ministerio Público, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones). Añadió que posee las siguientes funciones:

a) Articulación de la primera respuesta (orientación de hipótesis de investigación) y búsqueda de la optimización de la atención a usuarias y víctimas.

b) Representación jurídica y acercamiento a las víctimas.

c) Publicación del informe anual del Circuito Intersectorial de Femicidio, de cargo de la División de Estudios y Capacitación del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Explicó que tales datos son aportados por el Circuito o instituciones que han suscrito Convenios con el Ministerio.

La Honorable Senadora señora Ebensperger consultó si la facultad de crear el Circuito Intersectorial de Femicidio y sus atribuciones se encuentran reguladas en la ley N° 20.480, que estableció el femicidio en el año 2010, y si es

Segundo Informe de Comisión de Constitución

pertinente incorporar aquellas atribuciones en este proyecto o hacer la respectiva referencia, con el objeto de dejarlas establecidas y evitar que se generen nuevas funciones mediante convenios.

La señora Ministra del ramo afirmó que aquello es efectivo y que la norma regula en forma genérica las competencias de cada institución, con el objetivo de lograr un mayor acercamiento a las víctimas y un mejor proceso judicial. Añadió que no es posible crear nuevas funciones a cada institución mediante convenios, en atención a que no existe mandato jurídico para aquello. Se trata de un espacio de coordinación de respuestas e información y de buen servicio, más que de delimitación de nuevas tareas.

La Honorable Senadora señora Pascual refrendó que el Circuito Intersectorial de Femicidio existe desde 2010. Relató que durante aquel año y el 2013, las estadísticas de femicidio se estudian por período y no por año, y, con posterioridad, producto de la creación de tal Circuito, se comenzó a entregar en forma anual. Explicó que el Circuito se creó con el objeto de tipificar, calificar, determinar quién lo califica y colaborar el cambio conductual y transformación cultural. Detalló que la primera tipificación de femicidio en Chile es un parricidio entre cónyuges.

Posteriormente, mencionó, en el año 2015, se instauraron los Circuitos Intersectoriales de Femicidio a nivel regional. Hizo notar que la información entregada por el Circuito Intersectorial Nacional y su trabajo junto a Carabineros de Chile, la Subsecretaría de Prevención del Delito, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, el Servicio Médico Legal y la Policía de Investigaciones, tornó evidente la necesidad de tipificar el delito y generar una atención que permitiera prevenir el femicidio consumado. Recalcó que la propia experiencia del Circuito fue la que lo dotó de las funciones que hoy se conocen, en adición a los convenios que resguardan a cada institución.

La señora Ministra de la Mujer y Equidad de Género expresó que la ley orgánica que crea su Ministerio lo faculta para establecer los espacios de coordinación entre los organismos del Estado para la respuesta en la materia.

La Honorable Senadora señora Núñez indicó que el paso desde un Circuito a una Comisión propiamente tal es positivo y conlleva la incorporación de nuevos organismos que no se encontraban incluidos en el primero, tales como el Poder Judicial y el Ministerio Público. Con aquella Comisión, expresó, se espera contar con todos los actores relevantes en la materia y con mayores atribuciones y poder de decisión.

En tal contexto, estimó pertinente el artículo transitorio, que permitirá involucrar a toda la institucionalidad y contar con mayores atribuciones en la toma de decisiones.

La Honorable Senadora señora Ebensperger manifestó ciertas dudas respecto a la mención de las atribuciones que desempeña el Circuito Intersectorial de Femicidio, aludiendo a que el artículo 24 del proyecto regula suficientemente las funciones de coordinación de la Comisión.

La señora Ministra del ramo se mostró en favor de tal incorporación, ya que ambas menciones poseen el mismo objetivo.

En el mismo sentido se pronunció la Honorable Senadora señora Núñez, señalando que las atribuciones de coordinación quedarán en la Comisión por medio del artículo 24.

La Honorable Senadora señora Ebensperger propuso que el artículo tercero disponga lo siguiente: “La Comisión de Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género establecida en el artículo 23 de la presente ley, comenzará a funcionar 6 meses después de la dictación de su Reglamento y tendrá las funciones descritas en el artículo 24. Esta Comisión será la continuadora, para todos los efectos legales, del Circuito Intersectorial de Femicidio”.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

La Jefa de Cartera se manifestó en favor de la propuesta y señaló que el texto anterior perseguía aclarar que el Circuito Intersectorial deja de existir en forma independiente como ente coordinador y sus nuevas funciones se alojan en la Comisión.

Puesta en votación la indicación, con la redacción descrita, fue aprobada con modificaciones por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones, Honorables Senadores señoras Ebensperger, Núñez (Galilea) y Pascual (De Urresti) y señor Sanhueza.

o o o o

ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO, NUEVO

La indicación N° 125, de S.E. el Presidente de la República, busca añadir, a continuación del artículo tercero transitorio, nuevo, el siguiente artículo cuarto transitorio, nuevo:

“Artículo cuarto.- El Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género, al que alude el artículo 25 de la presente ley, deberá aprobarse dentro de los doce meses siguientes a la primera sesión ordinaria de la Comisión de Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género.”.

Al respecto, la Honorable Senadora señora Pascual solicitó evaluar un período de tiempo más acotado.

La Ministra de la Mujer y Equidad de Género, señora Orellana, propuso un plazo de 6 meses. Afirmó que lo más relevante es la sesión de la Comisión de Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género y la incorporación de nuevas metas, algunas de las cuales ya se han delineado con los servicios durante el proceso de diálogo dentro del Ejecutivo.

Puesta en votación la indicación, fue aprobada con enmiendas por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones, Honorables Senadores señoras Ebensperger, Núñez (Galilea) y Pascual (De Urresti) y señor Sanhueza.

o o o o

ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO, NUEVO

La indicación N° 126, de S.E. el Presidente de la República, propone incorporar el siguiente artículo quinto transitorio, nuevo:

“Artículo quinto.- El Párrafo II del Título II de la presente ley comenzará a regir una vez que se encuentre implementado el Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género, dispuesto en el artículo 26 de la presente ley.”.

En relación con la presente indicación, la Honorable Senadora señora Núñez señaló que el plazo comenzará a regir una vez que se encuentre implementado el Sistema Integrado de Información, por lo que es importante conocer cuál es ese término.

La señora Ministra del ramo retiró la Indicación, que responde a un estado anterior de desarrollo del proyecto y del Sistema Integrado de Información -que ahora se trabaja con el Banco Mundial- referido a deberes que ya posee el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género.

El Ejecutivo retiró la indicación.

- - -

MODIFICACIONES

De conformidad con los acuerdos adoptados, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y la

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Comisión de la Mujer y Equidad de Género, unidas, tienen el honor de proponeros aprobar el proyecto de ley, con las siguientes modificaciones:

MODIFICACIONES

Ha agregado, a continuación de la expresión “PROYECTO DE LEY”, la siguiente disposición:

“Artículo primero. - Establécese el texto de la ley que estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, en razón de su género.”. (Unanimidad. 9 x 0. Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti), Ebensperger (Sanhueza), Núñez, Pascual (Huenchumilla) y señores Galilea y Prohens). Artículo 121 del Reglamento del Senado.

ARTÍCULO 1

Lo ha sustituido por el siguiente:

Artículo 1.- Objeto de la ley. Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia. (Unanimidad. 7 x 0. Honorables Senadores señoras Ebensperger, Núñez y Pascual (De Urresti) y señores Galilea, Sanhueza y Walker) Indicación N° 2, con modificaciones.

Esta ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia de contra toda mujer, en razón de su género. (Unanimidad 8 x 0. Honorables Senadores señoras Ebensperger, Núñez y Pascual (De Urresti) y señores Araya Galilea, Sanhueza y Walker). Indicación N° 2, con modificaciones.

Para alcanzar los objetivos señalados, la presente ley regula mecanismos de prevención, protección, atención, reparación y de acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en razón de su género, tomando en cuenta especialmente las situaciones de vulnerabilidad o discriminaciones múltiples en que puedan hallarse. (Unanimidad 8 x 0. Honorables Senadores señoras Ebensperger, Núñez y Pascual (De Urresti) y señores Araya Galilea, Sanhueza y Walker). Indicación N° 2, con modificaciones.

ARTÍCULO 2, NUEVO

A continuación, ha intercalado el siguiente artículo 2, nuevo:

“Artículo 2.- Definición de los conceptos de niña, adolescente, mujer adulta y mujer. Se entenderá por niña a toda mujer hasta los 14 años; por adolescente, a toda mujer mayor de 14 y menor de 18 años; y por mujer adulta a toda mujer que sea mayor de 18 años. Sin perjuicio de lo anterior, para efectos de la presente ley, el vocablo “mujer” comprenderá a niñas, adolescentes y mujeres adultas, sin distinción.”. (Unanimidad. 9 x 0. Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti), Ebensperger (Sanhueza), Núñez, Pascual (Huenchumilla) y señores Galilea y Prohens). Indicación N° 5, con modificaciones

ARTÍCULO 2

Lo ha reemplazado por los siguientes:

“Artículo 3.- Principios. La presente ley se regirá por los principios de igualdad y no discriminación, debida diligencia; centralidad en las víctimas; autonomía de la mujer, universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y prohibición de regresividad de los derechos humanos.”. (Unanimidad 9 x 0. Honorables Senadores señoras Allende, Ebensperger (señor Sanhueza) y Pascual y señores Araya, De Urresti, Galilea (señora Núñez) y Walker) Indicación N° 8, con modificaciones.

Quien ejerza una función pública deberá tener en especial consideración los principios mencionados en el inciso anterior.”. (Unanimidad. 9 x 0. Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti), Ebensperger (Sanhueza), Núñez, Pascual (Huenchumilla) y señores Galilea y Prohens). Indicación N° 8, con modificaciones.

Artículo 4.- Reglas especiales de interpretación. La presente ley y sus respectivos reglamentos se interpretarán respetando el contenido esencial de los derechos fundamentales y conforme a los principios mencionados en el artículo anterior.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Constituirá fuente especial para la interpretación sistemática e integradora, conforme con lo establecido en la Constitución Política de la República, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, resguardando especialmente el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.”. (Unanimitad 9 x 0. Honorables Senadores señoras Allende, Ebensperger (señor Sanhueza) y Pascual y señores Araya, De Urresti, Galilea (señora Núñez) y Walker) Indicación N° 8, con modificaciones.

ARTÍCULO 3

Ha pasado a ser artículo 5, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 5.- Definición de violencia de género. Es violencia de género cualquier acción u omisión que cause muerte, daño o sufrimiento a la mujer en razón de su género, donde quiera que ocurra, ya sea en el ámbito público o privado; o una amenaza de ello. (Mayoría de votos. 8 x 1. Se pronunciaron a favor los Honorables Senadores señoras Allende, Carvajal y Pascual y señores Araya, De Urresti, Galilea (P. Núñez) y Walker. Se pronunció en contra la Honorable Senadora señora Ebensperger). Indicación N° 9, aprobada con modificaciones.

También será considerada violencia de género aquella ejercida contra niñas, niños y adolescentes, con el objeto de dañar a sus madres o cuidadoras. En estos casos, las personas menores de 18 de edad serán derivados al órgano competente conforme a lo dispuesto en la ley N° 21.430. (Mayoría de votos. 8 x 1. Se pronunciaron a favor los Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti), Núñez, Pascual (Huenchumilla) y señores Galilea, Prohens y Sanhueza. Votó en contra la Honorable Senadora señora Ebensperger). Indicación N° 9, con modificaciones.

La omisión en la observancia de los deberes que por esta ley corresponden a los órganos del Estado y sus agentes, habilita para interponer las acciones administrativas y judiciales, según correspondan ante el órgano respectivo, con el fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de los recursos y procedimientos contemplados en las leyes. (Mayoría de votos. 8 x 1. Honorables Senadores señoras Allende, Carvajal y Pascual y señores Araya, De Urresti, Galilea (Núñez) y Walker. Se pronunció en contra la Honorable Senadora señora Ebensperger). Indicación N° 9, con modificaciones.

ARTÍCULO 4

Ha pasado a ser artículo 6, sustituido por el siguiente:

“Artículo 6.- Formas de violencia de género. La violencia en contra de las mujeres en razón de su género incluye, entre otras, las siguientes:

- a) Violencia física: toda acción u omisión que vulnere, perturbe o amenace la integridad física, el derecho a la vida o la libertad personal de la mujer.
- b) Violencia psicológica: toda acción u omisión, cualquiera sea el medio empleado, que vulnere, perturbe o amenace la integridad psíquica, tales como, tratos humillantes, vejatorios o degradantes, control o vigilancia de conductas, intimidación, coacción, sumisión, aislamiento, explotación o limitación de la libertad de acción, opinión o pensamiento.
- c) Violencia sexual: toda conducta que vulnere, perturbe o amenace la libertad, integridad y autonomía sexual y reproductiva de la mujer; y su indemnidad en el caso de las niñas.
- d) Violencia económica: toda acción u omisión, ejercida en el contexto de relaciones afectivas o familiares, que vulnere o pretenda vulnerar la autonomía económica de la mujer o su patrimonio, o con el afán de ejercer un control sobre ella o sobre sus recursos económicos o patrimoniales, o en el de sus hijos o hijas o en el de las personas que se encuentren bajo su cuidado, en los casos que corresponda.
- e) Violencia simbólica: toda comunicación o difusión de mensajes, textos, sonidos o imágenes en cualquier medio de comunicación o plataforma, cuyo objeto sea naturalizar estereotipos que afecten su dignidad, justifique o naturalice relaciones de subordinación, desigualdad o discriminación contra la mujer que le produzca afectación o menoscabo.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

En ningún caso este concepto autorizará para ejecutar acciones que supongan impedir o restringir la producción y creación literaria, artística, científica y técnica o su difusión, o menoscabar la libertad de expresión. (Mayoría de votos. 7 x 1 voto en contra. Se pronunciaron a favor los Honorables Senadores señora Allende (De Urresti), Núñez y Pascual y señores Galilea, Sanhueza y Walker. Votó en contra la Honorable Senadora señora Ebensperger). Indicación N° 13, con modificaciones.

f) Violencia institucional: toda acción u omisión realizada por personas en el ejercicio de una función pública en una institución privada, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que la mujer ejerza los derechos previstos en la Constitución Política de la República, en los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes y en la legislación vigente. Para el caso de los órganos de la Administración del Estado y sus agentes, solo se considerarán las acciones u omisiones antes señaladas cuando el respectivo órgano no hubiere actuado en el marco de sus competencias y, como consecuencia de ello, ocasionaren un daño por falta de servicio.

g) Violencia política: toda conducta de hostigamiento, persecución, amenazas o agresión realizada de forma directa o a través de terceros que, basada en su género, le cause daño o sufrimiento a la mujer, y que tenga por objeto o fin menoscabar, obstaculizar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos y de participación.

h) Violencia en el trabajo: toda acción u omisión, cualquiera sea la forma en la que se manifieste, que vulnere, perturbe o amenace el derecho de las mujeres a desempeñarse en el trabajo, libres de violencia, provenga del empleador o de otros trabajadores. Comprende a todas las trabajadoras formales o informales, que presten servicios en la empresa en forma directa o bajo el régimen de subcontratación o servicios transitorios, practicantes o aprendices, así como aquellas trabajadoras que ejercen autoridad o jefatura en representación del empleador.

i) Violencia gineco-obstétrica: todo maltrato o agresión psicológica, física o sexual, omisión, negación injustificada o abuso que suceda en el marco de la atención de la salud sexual y reproductiva de la mujer, especialmente durante la atención de la gestación, parto, puerperio, aborto o urgencia ginecológica.”. (Mayoría de votos 6 x 0 x 1 abstención. Se pronunciaron a favor las señoras Allende (De Urresti) y Núñez, doña Paulina (Galilea) y señores Sanhueza y Walker. Se abstuvo la Honorable Senadora señora Pascual). Indicación N° 13, con modificaciones.

ARTÍCULOS 5, 6 y 7

Los ha suprimido.

(Unanimidad. 7 x 0. Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti), P. Núñez (Galilea) y Pascual y señores Sanhueza y Walker). Indicaciones N°s 16, 17, 18 y 19.

TÍTULO II

Encabezado

Lo ha sustituido por el siguiente:

“TÍTULO II

DE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y DE LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS”

(Unanimidad 7 x 0. Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti), P. Núñez (Galilea) y Pascual y señores Sanhueza y Walker). Indicación N° 20.

ARTÍCULO 8

Ha pasado a ser artículo 7, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 7.- Deberes del Estado. Es deber del Estado, adoptar las medidas para la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género.

Ante la amenaza u ocurrencia de casos de violencia de género, el Estado deberá adoptar medidas para proteger,

Segundo Informe de Comisión de Constitución

atender y reparar a las víctimas, atendiendo especialmente las situaciones de vulnerabilidad o discriminaciones múltiples en que pudieren hallarse. Las medidas que el Estado adopte en materia de prevención, sanción y erradicación de la violencia de género deberán ser diseñadas e implementadas conforme a los objetivos y principios de esta ley.

Los órganos de la Administración del Estado, dentro del marco de sus competencias legales, cumplirán con las obligaciones que esta ley establece, asegurando el goce y ejercicio de los derechos de las mujeres mediante una aplicación eficaz, eficiente y equitativa de los recursos públicos.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, de conformidad con lo establecido en la ley N° 20.820, que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y dentro del marco de sus competencias, velará por la coordinación, consistencia y coherencia de las políticas, planes y programas en materia de violencia de género.”. (Unanimidad 6 x 0. Honorables Senadores señoras Allende, Núñez, doña Paulina (Galilea) y Pascual y señores De Urresti y Walker). Indicación N° 21, con modificaciones.

-.-.-

A continuación, ha agregado el siguiente Párrafo I, nuevo:

“Párrafo I.

De la Prevención de la Violencia de Género”.

(Unanimidad 6 x 0. Honorables Senadores señoras Allende, Núñez, doña Paulina (Galilea) y Pascual y señores De Urresti y Walker) Indicación N° 25.

ARTÍCULO 9

Ha pasado a ser artículo 8, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 8.- Objetivos de las medidas de prevención de la violencia de género. Los órganos del Estado en el marco de sus competencias adoptarán medidas para la prevención de la violencia de género, las que deberán atender a los siguientes objetivos:

- a) Promover en todas sus actuaciones el enfoque de género y de derechos humanos, para asegurar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres, especialmente su derecho a una vida libre de violencia.
- b) Promover la igualdad de derechos, a fin de eliminar toda forma de discriminación arbitraria por motivos de género.
- c) Fomentar la modificación de estereotipos, prejuicios y prácticas sociales y culturales, basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos y que naturalicen y reproduzcan la discriminación arbitraria contra las mujeres o exacerben la violencia en contra de ellas.
- d) Promover una cultura ciudadana de respeto irrestricto a los derechos de las mujeres y el total rechazo a cualquier forma de violencia en su contra.”. (Mayoría de votos 8 x 1. Se pronunciaron a favor los Honorables Senadores señoras Allende, Carvajal, Núñez y Pascual y los Honorables Senadores señores Araya, De Urresti, Galilea y Walker. Votó en contra la Honorable Senadora señora Ebensperger). Indicación N° 27, con modificaciones.

ARTÍCULO 10

Ha pasado a ser artículo 9, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 9.- Medidas generales de prevención de la violencia de género. Las medidas de prevención de la violencia de género que los órganos del Estado adopten incluirán, entre otras, las siguientes:

- a) Capacitaciones y campañas de difusión y sensibilización sobre los derechos de las mujeres y las discriminaciones arbitrarias que les afectan, así como actividades que eduquen sobre la erradicación de la violencia de género y la estigmatización y dificultades que sufren las víctimas de esta. Estas medidas incluirán al menos los contenidos normativos existente en materia de género y niñez, y se considerarán en la elaboración de

Segundo Informe de Comisión de Constitución

los planes educacionales para contemplar una perspectiva de género. (Unanimidad. 9 x 0. Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti), Ebensperger (Sanhueza), Núñez, Pascual (Huenchumilla) y señores Galilea y Prohens).

b) Iniciativas para la sensibilización de los medios de comunicación con el fin de promover la igualdad de derechos y dignidad entre las personas, la eliminación y erradicación de los estereotipos de género y una cultura ciudadana de denuncia y rechazo de la violencia de género.

c) Políticas, programas e iniciativas orientadas a fortalecer la autonomía económica de las mujeres.

d) Políticas, programas e iniciativas diseñadas para el desarrollo de ciudades, comunidades y espacios seguros y accesibles para mujeres.

e) Programas de sensibilización, capacitación y formación sobre derechos humanos de las mujeres y erradicación de la violencia de género para el personal de los órganos del Estado, especialmente, de aquellos que interactúan con las víctimas.

f) Iniciativas de recopilación, análisis e intercambio de información sobre violencia de género que aporte a la prevención, detección temprana, gestión oportuna y reparación de los derechos de las mujeres, de conformidad con el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República.

g) Protocolos de actuación para la prevención, acompañamiento, protección, investigación, sanción y superación de la violencia de género en espacios educativos, laborales y comunitarios.

Todos los órganos del Estado velarán porque sus autoridades, funcionarios y funcionarias promuevan la protección de los derechos de las mujeres, procuren prevenir cualquier acto de violencia en su contra y faciliten el otorgamiento de respuesta frente a su ocurrencia o al riesgo de padecerla. Cualquier acción o práctica de violencia contra las mujeres en razón de su género, por parte de las referidas personas, será sancionado en la forma que establezca la ley. (Unanimidad 10 x 0. Honorables Senadores señoras Allende, Carvajal, Ebensperger, Núñez y Pascual y señores Araya, De Urresti, Galilea, Sanhueza y Walker). Indicaciones N°s 28, 29, 30 y 31, con modificaciones.

TÍTULO III

Encabezado

Lo ha suprimido

(Unanimidad. 10 x 0. Honorables Senadores señoras Allende, Carvajal, Ebensperger, Núñez y Pascual y señores Araya, De Urresti, Galilea, Sanhueza y Walker). Indicación N° 32.

ARTÍCULO 11

Ha pasado a ser artículo 10, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 10.- Obligaciones especiales de prevención de la violencia de género del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género entregará a las autoridades competentes orientaciones, recomendaciones y directrices para el desarrollo de programas de educación y capacitaciones para la ciudadanía y para el personal de la Administración del Estado que se desempeñen en su cargo en calidad de funcionarios públicos o en virtud de contrataciones a honorarios o de contratos de trabajo, sobre derechos humanos, discriminación y violencia de género, de conformidad con lo establecido en la letra o) del artículo 3 de la ley N° 20.820. Los órganos y servicios competentes considerarán dichas orientaciones en las capacitaciones para sus autoridades y personal vinculado a la atención de las víctimas de violencia de género.

Asimismo, será de su competencia mantener vínculos de cooperación con organismos internacionales dedicados a los derechos humanos de las mujeres y la equidad de género, sin perjuicio de las atribuciones que le correspondan al Ministerio de Relaciones Exteriores, en los términos señalados en la letra h) del artículo 3 de la ley N° 20.820.

Además, será de su competencia realizar estudios e investigaciones sobre los derechos humanos de las mujeres y la violencia de género, que permitan evaluar periódicamente el impacto, avances, desafíos y oportunidades de la

Segundo Informe de Comisión de Constitución

acción pública en su erradicación, en los términos señalados en la letra l) del artículo 3 de la ley N° 20.820.”. (Mayoría de votos. 8 x 2 abstenciones. Se pronunciaron a favor los Honorables Senadores señoras Allende, Carvajal, Núñez y Pascual y señores Araya, Elizalde, Galilea y Walker. Se abstuvieron los Honorables Senadores señora Ebensperger y señor Sanhueza) Indicación N° 33, con modificaciones.

ARTÍCULO 12

Ha pasado a ser artículo 11, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 11.- Obligaciones especiales de prevención de la violencia de género en el ámbito de la salud. El Ministerio de Salud promoverá los principios de igualdad y no discriminación en la atención de salud de las mujeres. Para lo anterior, dictará uno o más reglamentos que establecerán las acciones que deberán realizar todos los dispositivos de atención pertenecientes a la red de salud pública y privada para que el personal de su dependencia incorpore la perspectiva de género en su atención.

Asimismo, deberá adoptar medidas para la aplicación de la ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, con especial énfasis en las medidas relativas al derecho a un trato digno, el derecho a la información y a la obtención del consentimiento informado. También adoptará las medidas necesarias para asegurar la atención humanizada y respetuosa del embarazo, parto y posparto, aborto conforme las causales establecidas en el ordenamiento jurídico, y atenciones ginecológicas de urgencia.

El Ministerio de Salud y los Servicios de Salud implementarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto por la ley N° 21.030, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, a efectos de que los establecimientos de salud públicos y privados proporcionen a las mujeres y personas con capacidad de gestar información veraz, completa y objetiva sobre las características de la prestación médica y las alternativas a la interrupción del embarazo. Asimismo, velarán por el cumplimiento de los reglamentos de dicha ley, de modo que las mujeres y las personas con capacidad de gestar sean derivadas a los especialistas o instituciones que no sean objetoras de conciencia, se respeten sus decisiones, que estas sean libres e informadas y se les garantice el acceso oportuno a las prestaciones que requieran y al programa de acompañamiento y la confidencialidad de la atención.”. (Mayoría de votos. 8 x 1. Se pronunciaron a favor los Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti), Núñez y Pascual y señores Araya, Galilea, Sanhueza y Walker. Votó en contra la Honorable Senadora señora Ebensperger). Indicación N° 37, con modificaciones.

ARTÍCULO 13

Ha pasado a ser artículo 12, sustituido por el siguiente:

“Artículo 12.- Obligaciones especiales de prevención de la violencia de género en el ámbito de la educación. El Ministerio de Educación promoverá los principios de igualdad de género y no discriminación, así como la prevención de la violencia de género, incorporando la perspectiva de género en la formación docente y en las orientaciones que entregue al sistema educativo, en todos sus niveles, sean estos públicos o privados. Asimismo, en colaboración con las familias y cuidadores, promoverá una educación no sexista, incorporando las dimensiones emocional, afectiva y sexual y la prevención de la violencia de género.

Los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán promover una educación no sexista y con igualdad de género, considerando en sus reglamentos internos y protocolos la promoción de la igualdad en dignidad y derechos y la prevención de la violencia de género en todas sus formas.

Los planes de formación ciudadana regulados por la ley N° 20.911, que crea el plan de formación ciudadana para los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, deberán incluir dentro de sus objetivos la promoción de la igualdad en dignidad y derechos, la promoción del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y la prohibición de cualquier tipo de discriminación arbitraria.

Además de las medidas de prevención establecidas en la ley N° 21.369 que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior, las instituciones de educación superior deberán incorporar contenidos de derechos humanos y de prevención contra la violencia y discriminación de género, de conformidad con lo señalado en la letra e) del artículo 5 de dicha ley. En particular, las carreras de la salud deberán considerar contenidos sobre la atención de salud y los derechos sexuales y reproductivos con enfoque de

Segundo Informe de Comisión de Constitución

género e interculturalidad.”. (Mayoría de votos. 5 x 3 x 1. Se pronunciaron a favor las Honorables Senadoras señoras Núñez y Pascual, y los Honorables Senadores señores De Urresti (Allende) y Walker. Votaron por el rechazo, la Honorable Senadora señora Ebensperger y los Honorables Senadores señores Galilea y Prohens. Se abstuvo, el Honorable Senador señor Cruz-Coke). Indicación N° 40, con modificaciones.

-.-.-

A continuación, ha incorporado los siguientes artículos 13 y 14, nuevos

“Artículo 13.- Obligaciones especiales de prevención de la violencia de género en el ámbito de la seguridad pública y penitenciaria. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública, las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y Gendarmería de Chile, en el ámbito de sus competencias, deberán:

a) Incorporar la perspectiva de género y de derechos humanos en sus normativas y prácticas internas, favoreciendo la prevención y detección prioritaria de la violencia de género, así como también, la prevención, atención, acompañamiento y protección eficaz y oportuna de las víctimas.

b) Incorporar en sus programas de formación, contenidos y cursos basados en la promoción y resguardo de los derechos de las mujeres, especialmente de las víctimas de violencia de género.

c) Impulsar medidas tendientes a evitar discriminación por motivos de género.”. (Mayoría de votos. 8 x 1. Se pronunciaron a favor los Honorables Senadores señores Araya (Carvajal), De Urresti (Allende), Galilea (Núñez), Sanhueza y Walker. Votó por el rechazo la Honorable Senadora señora Ebensperger. Indicación N° 43.

Artículo 14.- Obligaciones especiales de prevención de la violencia de género en el ámbito laboral. El Ministerio del Trabajo y Previsión Social promoverá los principios de igualdad y no discriminación, así como la prevención de la violencia y acoso en los espacios de trabajo, debiendo incorporar transversalmente la perspectiva de género en sus políticas generales, así como en las de los órganos y servicios de su dependencia.

La obligación de promoción establecida en el inciso anterior recaerá, en el ámbito de sus competencias, en la Dirección Nacional del Servicio Civil, respecto del personal de los servicios de la administración civil del Estado. Los organismos del Estado restantes, en el marco de sus competencias, deberán incorporar transversalmente la perspectiva de género en sus políticas generales en materia laboral.” (Mayoría de votos. 9 x 1. Se pronunciaron a favor los Honorables Senadores señoras Núñez y Pascual, y señores Cruz-Coke, De Urresti (Allende), Galilea, Prohens, Sanhueza y Walker. Votó en contra la Honorable Senadora señora Ebensperger. Indicación N° 44, con modificaciones.

ARTÍCULO 14

Ha pasado a ser artículo 15, sustituido por el siguiente:

“Artículo 15.- Obligaciones especiales de prevención de la violencia de género en los medios de comunicación. El Estado, a través de los órganos competentes, promoverá que los medios de comunicación social respeten y fomenten la igualdad en dignidad y derechos de todas las personas y la erradicación de la violencia de género contra las mujeres. Lo anterior, se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del literal e) del artículo 6.

En particular, el Consejo Nacional de Televisión, en el ejercicio de sus funciones, deberá velar porque los servicios de radiodifusión televisiva de libre recepción y los servicios limitados de televisión adopten medidas para dar cumplimiento a los objetivos de esta ley y a lo establecido en el inciso cuarto del artículo 1° de la ley N° 18.838, que crea el Consejo Nacional de Televisión.

Los medios de comunicación social procurarán adoptar las medidas necesarias para que la difusión de informaciones acerca de la violencia de género respete, con la correspondiente objetividad informativa, la protección de los derechos de sus víctimas.”. (Mayoría de votos. 5 x 2 x 2. Votaron a favor los Honorables Senadores señoras Allende y Pascual, y Honorables Senadores señores Galilea (Núñez), y Walker. Votaron por el rechazo los Honorables Senadores señora Ebensperger y señor Sanhueza. Se abstuvo el Honorable Senador señor Araya (Carvajal). Indicación N° 47, con modificaciones.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

-.-.-

A continuación, ha incorporado el siguiente párrafo, nuevo:

“Párrafo II.

De la Atención, Protección y Reparación a las Mujeres Víctimas de Violencia de Género

(Mayoría de votos. 7 x 1. Se pronunciaron a favor los Honorables Senadores señora Pascual y señores Cruz-Coke, Galilea (Núñez), Prohens, Sanhueza y Walker. Votó en contra la Honorable Senadora señora Ebensperger). Indicación N° 48, con modificaciones.

ARTÍCULO 15

Ha pasado a ser artículo 16, sustituido por el siguiente:

“Artículo 16.- Objetivos de las medidas generales de atención, protección y reparación de mujeres víctimas de violencia de género. Los órganos del Estado, en el ámbito de sus competencias, adoptarán medidas internas y de manera coordinada, para la atención, protección y reparación de las víctimas de violencia de género, las que deberán atender a los siguientes objetivos:

- a) Otorgar a las víctimas acceso a los servicios de salud física y mental.
- b) Informar a las víctimas sobre la red de servicios estatales en violencia de género disponibles.
- c) Registrar, realizar y dar seguimiento a las derivaciones, entre los órganos del Estado y con organizaciones externas, que se ejecuten en un caso de violencia de género.
- d) Asegurar el acceso a la información de las víctimas sobre sus derechos.
- e) Adoptar medidas de seguridad y resguardo de las víctimas.
- f) Asegurar el acceso a la justicia de las víctimas.
- g) Proveer de servicios y acompañamiento para la reparación física, sicológica y social de las víctimas.
- h) Adoptar medidas para fortalecer la autonomía económica de las víctimas.”. (Mayoría de votos. 9 x 1. Se pronunciaron a favor los Honorables Senadoras Allende (De Urresti) y Pascual, y señores Cruz-Coke, Galilea (Núñez), Prohens, Sanhueza y Walker. Votó en contra la Honorable Senadora señora Ebensperger. Indicación N° 49, con modificaciones.

TÍTULO IV

Lo ha suprimido.

(Unanimidad. 10 x 0. Honorables Senadoras Allende (De Urresti), Ebensperger y Pascual, y señores Cruz-Coke, Galilea (Núñez), Prohens, Sanhueza y Walker. Indicación N° 50.

ARTÍCULO 16

Ha pasado a ser artículo 17, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 17.- Obligaciones especiales de atención, protección y reparación a las víctimas de violencia de género del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, dentro de sus competencias y a través del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, implementará servicios de acompañamiento sicosocial para las víctimas de violencia de género. Si con ocasión de sus funciones, tomare conocimiento de situaciones de violencia de género que afecten a niñas o adolescentes, deberá realizar las debidas derivaciones a los órganos competentes de conformidad con lo establecido en la ley N° 21.430, sobre Garantías y Protección Integral de los de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y la ley N° 21.302, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género mantendrá un listado actualizado de su oferta programática y de los cupos disponibles en el Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género, regulado en el artículo 26 y lo informará a los Tribunales de Justicia, al Ministerio Público u otros órganos públicos competentes para los fines pertinentes.” (Mayoría de votos. 9 x 1. Se pronunciaron a favor los Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti) y Pascual, y señores Cruz-Coke, Galilea (Núñez), Prohens, Sanhueza y Walker. Voto en contra la Honorable Senadora señora Ebensperger. Indicación N° 52, con modificaciones.

ARTÍCULO 17

Ha pasado a ser artículo 18, sustituido por el siguiente:

“Artículo 18.- Obligaciones especiales de atención, protección y reparación a las víctimas de violencia de género en el ámbito de la salud. El Ministerio de Salud, los servicios de salud y los prestadores institucionales de salud, adoptarán las medidas pertinentes para que las trabajadoras y los trabajadores de la salud no ejerzan ninguna clase de violencia ni discriminación en contra de las mujeres, con énfasis respecto de las que se encuentran en una especial condición de vulnerabilidad. En particular, deberán diseñar protocolos y procedimientos para prevenir los casos de violencia de género y responder ante su ocurrencia, con el objeto de responsabilizar a las trabajadoras y trabajadores infractores.

Asimismo, deberán desarrollar e implementar protocolos, pautas y derivaciones para la atención integral de las víctimas de violencia de género. Además, deberán proporcionar la información que corresponda al Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género, regulado en el artículo 26 y, disponer de mecanismos coordinados de actuación con los órganos de la Administración del Estado correspondientes para responder cuando, en el contexto de una atención en salud, se detecte un caso de violencia de género. Esta coordinación deberá incluir mecanismos de derivación oportunos de las víctimas para la atención jurídica y sicosocial.

El Ministerio de Salud adoptará las medidas necesarias para que los establecimientos de salud, tanto públicos como privados, puedan detectar y dejar registro en la ficha clínica de la paciente de un hecho de violencia de género advertido en el marco de la atención de salud, especialmente en la atención primaria. Lo anterior se realizará con estricto cumplimiento al principio de autonomía de las mujeres, informando a éstas del respectivo registro.

Las personas que, de conformidad con la letra d) del artículo 175 del Código Procesal Penal, denuncien un hecho de violencia de género, deberán entregar información a la víctima acerca de las instituciones dedicadas a la atención y protección ante casos de violencia de género.

Los prestadores institucionales de salud, dentro de su oferta de salud mental, incorporarán prestaciones o enfoques específicos para atender las consecuencias físicas y psicológicas de la violencia de género, mientras la paciente lo requiera. Esta labor se realizará en el marco de un trabajo coordinado con otras instituciones que tengan competencia en dicha materia.”. (Mayoría de votos. 9 x 1. Se pronunciaron a favor los Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti) y Pascual, y señores Cruz-Coke, Galilea (Núñez), Prohens, Sanhueza y Walker. Se pronunció en contra la Honorable Senadora señora Ebensperger. Indicación N° 53, con modificaciones.

ARTÍCULO 18

Ha pasado a ser artículo 19, sustituido por el siguiente:

“Artículo 19.- Obligaciones especiales de atención y protección de salud para víctimas de violencia sexual. El Ministerio de Salud y los prestadores de salud, en el marco de sus respectivas competencias, procurarán dictar medidas de regulación, gestión y acción clínica orientadas a la atención de salud física y psicológica a las víctimas de violencia sexual.

Los prestadores de salud y el Servicio Médico Legal procurarán que las medidas, acciones o servicios referidos sean prestados por personal especializado para la atención de víctimas de violencia sexual, adoptando las medidas necesarias para reducir o eliminar la victimización secundaria y registrando adecuadamente en la ficha clínica de la paciente toda información que pudiera ser útil en un procedimiento posterior judicial o administrativo. En la atención de las víctimas de violencia sexual se velará por el adecuado resguardo de la evidencia que podría hacerse valer en un proceso administrativo o judicial.”. (Mayoría de votos. 9 x 1. Se pronunciaron a favor los Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti) y Pascual, y señores Cruz-Coke, Galilea (Núñez), Prohens,

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Sanhueza y Walker. Voto en contra la Honorable Senadora señora Ebensperger. Indicación N° 55, con modificaciones.

ARTÍCULO 19

Ha pasado a ser artículo 20, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 20.- Obligaciones especiales de atención, protección y reparación de las víctimas de violencia de género en el ámbito de la educación. El Ministerio de Educación, en el ámbito de sus competencias, adoptará las medidas necesarias para que los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, en todos sus niveles y modalidades, puedan detectar y responder oportunamente frente a hechos de violencia de género que afecten a la comunidad educativa, especialmente respecto de niñas o adolescentes, para lo cual podrá actuar en cooperación con otras instituciones públicas y privadas competentes.

Los establecimientos educacionales deberán disponer de procedimientos objetivos, establecidos en sus respectivos reglamentos internos, que consideren mecanismos de denuncia, investigación y sanción, y aseguren la protección de las víctimas de violencia de género. Estos procedimientos procurarán reducir o eliminar la victimización secundaria, para lo cual contarán con medidas formativas, de apoyo y acompañamiento a las víctimas. Además, deberán contemplar mecanismos efectivos para informar a las víctimas acerca de las instituciones dedicadas a la atención y protección ante casos de violencia de género.

Asimismo, los establecimientos educacionales deberán contar con protocolos y mecanismos coordinados de actuación y derivación de las víctimas a las instituciones públicas o privadas competentes cuando identifiquen o sospechen de un caso de violencia de género.

Las familias, cuidadores, profesionales y asistentes de la educación, así como los equipos docentes y directivos de los establecimientos educacionales, deberán informar las situaciones de violencia de género que afecten a las mujeres que forman parte de la comunidad educativa de las cuales tomen conocimiento, todo ello conforme al reglamento interno del establecimiento.

Las personas que denuncien un hecho de violencia de género, de conformidad con la letra e) del artículo 175 del Código Procesal Penal, deberán entregar a las víctimas información acerca de las instituciones dedicadas a la atención y protección ante casos de violencia de género.

Tratándose de víctimas que son niñas o adolescentes, deberá darse cumplimiento al deber de información dispuesto en el inciso anterior, cuando las circunstancias del caso así lo ameriten y se asegure la protección de la víctima. Además, en estos casos, se procederá a la derivación de niñas o adolescentes a los órganos competentes de conformidad con lo establecido en la ley N° 21.430, sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y la ley N° 21.302, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.

El Ministerio de Educación deberá velar por la incorporación a un nuevo establecimiento escolar de las y los estudiantes que cambiaron de domicilio debido a hechos de violencia previstos y sancionados en la ley N° 20.066 de Violencia Intrafamiliar, así constatados por un tribunal, que les afecten directamente o a las personas que tienen su cuidado, conforme a las normas establecidas para el proceso de admisión de los y las estudiantes de establecimientos educacionales que reciben subvención a la educación gratuita o aportes del Estado.”. (Mayoría de votos 5 x 1. Se pronunciaron a favor los Honorables Senadores señora Pascual y señores Huenchumilla, Prohens (Galilea) y Sanhueza. Votó en contra la Honorable Senadora señora Ebensperger. Indicación N° 56, con modificaciones.

ARTÍCULO 20

Ha pasado a ser artículo 21, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 21.- Obligaciones de protección a las víctimas de violencia de género en el ámbito de la seguridad pública y penitenciaria y en la persecución penal. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Ministerio Público, los Tribunales de Justicia, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile, dentro de sus respectivas competencias, deberán adoptar las medidas para garantizar la debida protección de las víctimas de violencia de género.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

La Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de Chile, el Ministerio Público, Gendarmería de Chile y los Tribunales de Justicia competentes deberán proveer de todos los canales de comunicación y condiciones necesarias para que las víctimas de violencia de género puedan informar, de forma expedita y oportuna, cualquier incumplimiento de medidas o diligencias decretadas a su favor por un Tribunal de la República, a efectos de velar por su cumplimiento.

El cumplimiento de estas obligaciones deberá realizarse con respeto a la dignidad y privacidad de las víctimas o de quienes comparezcan en su nombre, procurando reducir o eliminar su victimización secundaria.”. (Mayoría de votos. 9 x 1. Se pronunciaron a favor los Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti) y Pascual, y señores Cruz-Coke, Galilea (Núñez), Prohens, Sanhueza y Walker. Votó en contra la Honorable Senadora señora Ebensperger. Indicación N° 58, con modificaciones.

ARTÍCULO 21

Ha pasado a ser artículo 22, sustituido por el siguiente:

“Artículo 22.- Obligaciones especiales de atención y protección a las víctimas de violencia de género en el ámbito laboral. Los órganos y servicios del Estado encargados de la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral, en especial de las materias referidas a los derechos fundamentales de los trabajadores y las trabajadoras, deberán entregar directrices de carácter obligatorio sobre la debida diligencia en los procedimientos de investigación y sanción por denuncia de hechos de violencia de género y acoso en el trabajo.

Los reglamentos internos de orden, higiene y seguridad deberán adecuar los procedimientos de investigación sobre violencia de género y acoso en el trabajo, con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones de debida diligencia y de no victimización secundaria de la víctima. La Superintendencia de Seguridad Social impartirá instrucciones para tal efecto, las que deberán disponerse preferentemente en formato electrónico.

En los casos en que exista un proceso judicial o administrativo por violencia de género en sede laboral, el empleador, sea este público o privado, deberá adoptar las medidas necesarias para proteger a la denunciante, reducir o eliminar la victimización secundaria y evitar represalias, para la protección de las personas involucradas. Además, en caso de que fuera procedente, el empleador deberá denunciar ante el organismo competente el incumplimiento de las medidas cautelares, establecidas en el artículo 27, que hayan sido decretadas por un tribunal con competencia en lo laboral.

Para todos los efectos, la Dirección Nacional del Servicio Civil, conforme al literal q) del artículo 2 del artículo vigésimo sexto de la ley N° 19.882, que Regula nueva Política de Personal a los Funcionarios Públicos que indica, podrá solicitar a todos los Ministerios y sus Servicios dependientes o relacionados, contar con procedimientos y estándares que permitan prevenir y denunciar y abordar hechos de violencia de género en los espacios de trabajo.”. (Mayoría de votos. 9 x 1. Se pronunciaron a favor Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti) y Pascual, y señores Cruz-Coke, Galilea (Núñez), Prohens, Sanhueza y Walker. Votó en contra la Honorable Senadora señora Ebensperger. Indicación N° 59, con modificaciones.

~.-.-

A continuación, se ha aprobado incorporar el siguiente párrafo III, nuevo:

“Párrafo III

Medidas de Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género”.

(Mayoría votos. 6 x 1. Se pronunciaron a favor los Honorables Senadores señoras Pascual y Núñez, y señores Huenchumilla, Prohens (Galilea) y Sanhueza. Votó en contra la Honorable Senadora señora Ebensperger. Indicación N° 60.

ARTÍCULO 22

Ha pasado a ser artículo 23, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 23.- Comisión de Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género. Existirá una

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Comisión de Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género, en adelante la Comisión, a la que le corresponderá la coordinación a nivel nacional de las medidas adoptadas por el Estado para la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género y la atención, protección y reparación de las víctimas de esta.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género será el órgano que presida esta Comisión, y en esa calidad, deberá liderarla, convocarla y hacer seguimiento de los acuerdos alcanzados en esta, los que quedarán consignados en un acta pública que se levantará luego de cada sesión.

La Comisión, además del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, estará integrada por representantes de los siguientes organismos:

- a) Poder Judicial.
- b) Ministerio Público.
- c) Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
- d) Ministerio de Hacienda.
- e) Ministerio de Educación.
- f) Ministerio de Salud.
- g) Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
- h) Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
- i) Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
- j) Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género.
- k) Carabineros de Chile.
- l) Policía de Investigaciones de Chile.

Adicionalmente, la Comisión, a través de su presidencia, de oficio o a petición de alguno de sus miembros, podrá convocar a las instituciones o a los órganos autónomos con competencias en las materias que conoce esta Comisión, así como también, a representantes de la sociedad civil o a expertas y expertos en la materia.

La Comisión sesionará ordinariamente en forma bimensual y podrá sesionar de manera extraordinaria, previa citación fundada de la presidencia. El trabajo de la Comisión podrá concluir en propuestas de coordinación.

La Comisión destinará, al menos una sesión ordinaria semestral, para escuchar a personas expertas, académicas y representantes de la sociedad civil, para que se pronuncien sobre la situación de las mujeres, el ejercicio de sus derechos humanos y de la equidad de género a nivel nacional, regional y local.

Un reglamento expedido por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género establecerá las normas necesarias para el funcionamiento de la Comisión.”. (Mayoría de votos. 9 x 1. Se pronunciaron a favor los Honorables Senadores señoras Allende, Núñez y Pascual y señores Cruz-Coke, De Urresti, Galilea, Huenchumilla, Prohens y Sanhueza. Votó en contra la Honorable Senadora señora Ebensperger. Indicación N° 61, con modificaciones.

-.-.-

A continuación, se han agregado los siguientes artículos 24, 25, 26, 27 y 28, nuevos:

“Artículo 24.- Funciones de la Comisión de Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género. Sin perjuicio de las funciones que a cada órgano del Estado le corresponde de conformidad con esta ley, serán funciones de la Comisión las siguientes:

- a) Aprobar el Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género y sus modificaciones, y conocer el avance en

Segundo Informe de Comisión de Constitución

su cumplimiento y evaluación.

b) Coordinar las medidas que adopten los órganos del Estado en el ámbito de sus competencias, relativas a la prevención de la violencia de género, atención y protección de las víctimas, conforme a la presente ley.

c) Informar a los órganos competentes acerca de las necesidades sectoriales que deban ser abordadas para dar cumplimiento a los objetivos de esta ley.

d) Cumplir las demás funciones y tareas que esta u otras leyes le encomienden, en el ámbito de sus competencias. (Mayoría de votos. 6 x 1. Se pronunció a favor los Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti) y Pascual, y señores Galilea (Prohens) y Sanhueza. Votó en contra la Honorable Senadora señora Ebensperger). Indicación N° 62.

Artículo 25- Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género. El Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género, en adelante el Plan Nacional, tendrá una duración de seis años y comprenderá el diseño y articulación de medidas sectoriales e intersectoriales destinadas a la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género y al fortalecimiento de la atención, protección, reparación y acceso a la justicia de estas.

El Plan Nacional contendrá, al menos, las medidas generales de prevención de la violencia de género contenidas en el artículo 9 y, los objetivos de las medidas generales de atención, protección y reparación de la violencia de género, descritos en el artículo 16, debiendo identificar los derechos que se abordarán, las acciones y medidas específicas a ejecutar, los plazos de ejecución, los órganos y cargos responsables, así como las metas para sus acciones y medidas.

El diseño, implementación y evaluación del Plan Nacional deberá realizarse cumpliendo los principios establecidos en el artículo 3, incorporando el enfoque de género, de infancia, de derechos humanos y de interseccionalidad; y también, deberá contemplar mecanismos de participación y rendición de cuentas.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género deberá elaborar y proponer el Plan Nacional y presentarlo a la Comisión de Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género para su aprobación. Asimismo, deberá evaluarlo, hacer seguimiento a su implementación y proponer modificaciones, las que serán presentadas ante dicha Comisión. El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género también podrá prestar asistencia técnica a los diversos órganos para el cumplimiento de los compromisos incorporados en dicho Plan.

El Plan Nacional será sancionado mediante decreto supremo expedido por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, previa aprobación de la referida Comisión.". (Mayoría de votos. 6 x 1. Se pronunciaron a favor los Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti) y Pascual, y señores Galilea (Prohens) y Sanhueza. Votó en contra la Honorable Senadora señora Ebensperger.). Indicación N° 63.

Artículo 26.- Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género. Facúltase al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género para crear y administrar un Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género, en adelante el Sistema, orientado a mejorar la respuesta estatal frente a ella, de forma integral e intersectorial con las instituciones que integran la Comisión para la Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género y los demás órganos de la Administración del Estado con competencias en materia de violencia de género. Dicho sistema deberá ser seguro, interoperable, de fácil acceso y encontrarse actualizado.

Los objetivos de este Sistema serán los siguientes:

a) La creación de un expediente único de organización de datos personales e información necesaria sobre los casos de violencia de género, con el fin de permitir el diseño y levantamiento de alertas tempranas respecto de las víctimas que estén siendo asistidas por los órganos del Estado con competencia para ello.

b) Proveer de la información necesaria para el diseño e implementación de mecanismos de priorización para la atención de víctimas de casos de violencia de género, según su nivel de riesgo.

c) Generar información anonimizada de datos estadísticos con el fin de analizar y evaluar el impacto de las políticas públicas orientadas a la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género.

La información contenida en el Sistema estará disponible para las instituciones que integran la Comisión para la

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género y para el resto de los órganos de la Administración del Estado que cumplan funciones o intervengan en materia de violencia de género, siempre que hayan celebrado previamente un convenio de transferencia de datos con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, resguardando la confidencialidad de los datos, de conformidad con lo dispuesto en la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada. En dichos convenios se deberán especificar sus fundamentos legales, los fines concretos con los cuales se acuerda la transferencia de datos, la precisión del tipo de datos a transferir y el tratamiento específico que se les otorgará.

El Sistema permitirá que, previa celebración de los convenios señalados en el inciso anterior, las instituciones que integran la Comisión para la Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género, puedan intercambiar por medios electrónicos, de manera interconectada y centralizada, dentro de sus respectivas competencias, los datos personales de las víctimas de violencia de género. En el marco de sus competencias, dichas instituciones deberán proporcionar la información necesaria para que este Sistema pueda operar de manera adecuada para el cumplimiento de sus funciones y fines.

Un reglamento expedido por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género regulará la estructura, información y contenido del Sistema, las normas respecto a los requerimientos de información, y toda otra disposición que resulte necesaria para su adecuada administración y funcionamiento, incluyendo normas sobre seguridad de la información y actualización de esta.”. (Mayoría de votos. 6 x 1. Se pronunciaron a favor los Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti) y Pascual, y señores Galilea (Prohens) y Sanhueza. Votaron en contra la Honorable Senadora señora Ebensperger). Indicación N° 64.

Artículo 27.- Datos personales de las víctimas registrados en el Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género. Los datos personales de las víctimas que se registren en este Sistema revisten, para todos los efectos legales, el carácter de sensible y, salvo las disposiciones legales que autorizan su tratamiento, no podrán ser comunicados a terceras personas, con excepción de aquellas autorizadas por ley.

Las víctimas, respecto de su información, tendrán todos los derechos establecidos en el Título II de la ley N° 19.628 sobre Protección de la vida privada. (Mayoría de votos. 6 x 1. Se pronunciaron a favor los Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti) y Pascual, y señores Galilea (Prohens) y Sanhueza. Votó en contra la Honorable Senadora señora Ebensperger. Indicación N° 65.

Artículo 28.- Deber de reserva y confidencialidad respecto de la información y datos contenidos en el Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género. Sólo tendrán acceso a este Sistema el personal que cumpla funciones o intervenga en materia de violencia de género, siempre que se haya celebrado el respectivo convenio de transferencia de datos al que alude el artículo 26, ya sea que se desempeñe en su cargo en calidad de funcionario público o en virtud de una contratación a honorarios o un contrato de trabajo, que preste servicios en las instituciones que forman parte de la Comisión para la Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género o en el resto de los órganos de la Administración del Estado.

El personal que tenga acceso, de cualquier modo, al Sistema deberá guardar reserva y secreto absoluto de la información o datos que tome conocimiento. Asimismo, le estará prohibido usar dicha información o datos en beneficio propio o de terceros.

Para efectos de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 125 de la ley N° 18.834, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra fijado por el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Estatuto Administrativo, se estimará que los hechos que configuren infracciones a esta disposición vulnerarán gravemente el principio de probidad administrativa, sin perjuicio de las demás sanciones y responsabilidades que procedan.”. (Mayoría de votos. 6 x 1. Se pronunciaron a favor los Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti) y Pascual, y señores Galilea (Prohens) y Sanhueza. Se pronunció en contra la Honorable Senadora señora Ebensperger). Indicación N° 66, con modificaciones.

EPÍGRAFE DEL TÍTULO V.

Lo ha suprimido

(Mayoría de votos. 6 x 1. Se pronunciaron en contra los Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti) y Pascual, y señores Galilea (Prohens) y Sanhueza. Se pronunció en contra la Honorable Senadora señora

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Ebensperger. Indicación N° 67.

-.-.-

A continuación, ha agregado el siguiente epígrafe de el Título III, nuevo:

“TÍTULO III.

DEL ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS MUJERES FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO”

(Mayoría de votos. 6 x 1. Se pronunciaron a favor los Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti) y Pascual, y señores Galilea (Prohens) y Sanhueza. Voto en contra la Honorable Senadora señora Ebensperger. Indicación N° 68.

-.-.-

Seguidamente, ha consignado el siguiente Párrafo I, nuevo:

PÁRRAFO I

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

(Mayoría de votos. 6 x 1. Se pronunciaron a favor los Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti) y Pascual, y señores Galilea (Prohens) y Sanhueza. Votó en contra la Honorable Senadora señora Ebensperger). Indicación N° 69.

ARTÍCULO 23

Ha pasado a ser artículo 29, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 29.- Ámbito de aplicación y competencia. Las normas contenidas en este título se aplicarán a la violencia física, sexual, psicológica y económica, cometida en contra de las mujeres en razón de su género.

Las formas de violencia mencionadas en el inciso precedente que sean constitutivas de delito serán conocidas por tribunales con competencia en lo penal. Por su parte, aquellas que no sean constitutivas de delitos, serán conocidas por los tribunales u órganos competentes según la materia de que se trate.”. (Unanimidad. 9 x 0. Honorables Senadoras señoras Allende (De Urresti) Ebensperger, Núñez y Pascual, y señores Cruz-Coke, Galilea, Prohens y Sanhueza. Indicación N° 71, con modificaciones.

-.-.-

A continuación, se ha agregado el siguiente artículo 30, nuevo:

“Artículo 30.- Obligaciones generales de los órganos del Estado frente a las denuncias por hechos de violencia de género. En todas las investigaciones y en todos los procesos judiciales y administrativos sobre violencia de género contra las mujeres se cumplirán estrictamente las siguientes obligaciones:

a) Debida diligencia. Quienes investiguen o juzguen hechos de violencia de género, y quienes se encuentren a cargo de la protección y la seguridad de las víctimas, deberán adoptar medidas oportunas, idóneas, independientes, imparciales y exhaustivas para garantizar el derecho de las víctimas a una vida libre de violencia, al acceso a la justicia y la reparación, considerando especialmente las situaciones de vulnerabilidad o discriminaciones múltiples en que pudieren hallarse. Asimismo, deberán garantizar el derecho de las víctimas a participar del procedimiento y acceder a la información sobre el estado de la investigación.

b) No victimización secundaria. Quienes investiguen o juzguen hechos de violencia contra las mujeres y quienes se encuentren a cargo de la protección o la seguridad de las víctimas, evitarán o disminuirán cualquier perturbación negativa que estas hubieren de soportar con ocasión de su interacción con los servicios públicos que otorgan atención o protección en materia de violencia de género o en los procesos judiciales. (Mayoría de votos. 6 x 1 abstención. Se pronunciaron a favor los Honorables Senadoras señoras Allende (De Urresti), Núñez y Pascual, y señores Galilea y Prohens. Se abstuvo la Honorable Senadora señora Ebensperger). Indicación N° 72.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

ARTÍCULO 24

Ha pasado a ser artículo 31, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 31.- Primeras diligencias ante denuncias por violencia de género. Si la denuncia por violencia de género se realiza en el tribunal de familia, éste deberá adoptar las medidas pertinentes en el más breve plazo para la protección de la víctima, sus hijos o hijas y las personas que se encuentren bajo su cuidado, cuando así corresponda.

Cuando se trata de hechos de violencia de género constitutiva de delito o violencia intrafamiliar, en caso de flagrancia, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile deberán proceder, en conformidad con lo prescrito en los artículos 83, 84 y 129 del Código Procesal Penal y en el artículo 83 de la ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia.

Las funcionarias y los funcionarios policiales deberán entregar a la víctima información completa acerca de sus derechos y la oportunidad para ejercerlos. El parte policial se redactará de la manera más completa posible y consignará en forma exhaustiva los hechos y las diligencias realizadas, e incluirá los antecedentes y medios de prueba recabados, cuando corresponda. Asimismo, evitarán cualquier inducción o cuestionamiento del relato de la denunciante, registrarán en detalle la información acerca de los posibles testigos y tendrán que cumplir especialmente con lo dispuesto en los artículos 173 y 175 del Código Procesal Penal en lo relativo a las denuncias, así como con lo establecido en el artículo 79 del mismo Código, en lo que dice relación con el desarrollo de las actuaciones en la investigación de eventuales hechos constitutivos de delitos.

En caso de que los hechos de violencia tengan lugar en recintos penitenciarios, Gendarmería de Chile deberá prestar asistencia y protección a la víctima, en virtud de lo indicado por su ley orgánica, actuando en conformidad con el inciso anterior.”. (Mayoría de votos. 6 x 1. Se pronunciaron a favor los Honorables Senadoras señoras Allende (De Urresti) y Pascual, y señores Galilea (Núñez) y Prohens. Se abstuvo la Honorable Senadora señora Ebensperger). Indicación N° 73, con modificaciones.

ARTÍCULO 25

Ha pasado a ser artículo 32, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 32.- Derechos y garantías procedimentales de las víctimas de violencia de género. Las víctimas de violencia de género son titulares de los siguientes derechos y garantías:

- a) Contar con asistencia y representación judicial.
- b) No ser enjuiciadas, estigmatizadas, discriminadas ni cuestionadas en base a estereotipos de género, por su relato, conductas o estilo de vida.
- c) Obtener una respuesta oportuna, efectiva y debidamente fundada a sus denuncias o peticiones ante los órganos que se efectúen.
- d) Ser oídas por el tribunal o el órgano administrativo que conozca del respectivo procedimiento al momento de adoptarse una decisión que las afecte.
- e) Recibir protección a través de las medidas contempladas en la legislación, cuando se encuentren amenazados o vulnerados sus derechos a la vida, integridad física o psíquica, indemnidad sexual o libertad personal, y solicitar medidas de protección para sus hijos o hijas o para las personas que se encuentren bajo su cuidado, cuando procediere.
- f) Recibir protección a sus datos personales y los de sus hijos o hijas, respecto de terceros, y de su intimidad, honor y seguridad, para lo cual el tribunal o el órgano administrativo que conozca del respectivo procedimiento dispondrá las medidas que sean pertinentes, a petición de parte.
- g) Participar en el procedimiento recibiendo información clara, oportuna y completa. En particular, podrán obtener información personalmente, sin necesidad de requerirla a través de un abogado o una abogada.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

h) A ser informada sobre las medidas de reparación que puede solicitar en el proceso.”. (Mayoría de votos. 6 x 1. Se pronunció a favor los Honorables Senadoras señoras Allende (De Urresti) y Pascual, y señores Galilea (Núñez) y Prohens. Se abstuvo la Honorable Senadora señora Ebensperger). Indicación N° 74, con modificaciones.

ARTÍCULO 26

Ha pasado a ser artículo 33, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 33.- Situación de riesgo inminente de padecer violencia de género. Cuando exista una situación de riesgo inminente de sufrir una acción u omisión constitutiva de alguna de las formas de violencia de género descritas en los literales a), b), c) y d) del artículo 6, el tribunal competente, con el solo mérito de la demanda o denuncia, deberá adoptar las medidas de protección o cautelares que correspondan.

Se presumirá que existe una situación de riesgo inminente cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

a) Que haya precedido intimidación por parte de quien agrede, expresada por cualquier vía, en acciones tales como hostigamiento, acecho, amedrentamiento o intromisión en espacios públicos, laborales u otros privados de la víctima.

b) Que concurran, respecto de quien ejerce la violencia circunstancias o antecedentes tales como, drogadicción, alcoholismo, una o más denuncias por violencia intrafamiliar, condena previa por violencia intrafamiliar, procesos pendientes o condenas previas por crimen o simple delito contra las personas o por alguno de los delitos establecidos en los párrafos 5° y 6° del Título VII, del Libro Segundo del Código Penal o por infracción al Decreto N° 400, del Ministerio de Defensa Nacional, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 17.798 sobre Control de Armas.

c) Que la persona denunciada haya opuesto, mediante actos de violencia, su negativa a aceptar el término de una relación afectiva que ha mantenido con la víctima.

d) Que una persona mayor, dueña, poseedora o mera tenedora de un inmueble que legítimamente ocupa para residir, sea expulsada por quien la agrede, relegada a sectores secundarios o se le restrinja o limite su desplazamiento al interior de ese bien raíz por el denunciado.

e) Que la víctima se encuentre en una situación de dependencia económica de quien la agrede.

Además, el tribunal cautelará especialmente los casos en que la víctima se encuentre en situaciones de especial vulnerabilidad a la violencia, tales como, su calidad de migrante, refugiada o desplazada, estar embarazada, ser una persona mayor, con discapacidad, menor de 18 años o cualquier otra condición de vulnerabilidad debidamente calificada por el tribunal.”. (Mayoría de votos. 6 x 1. Se pronunciaron a favor los Honorables Senadoras señoras Allende (De Urresti) y Pascual, y señores Galilea (Núñez) y Prohens. Votó por el rechazo la Honorable Senadora señora Ebensperger). Indicación N° 77, con modificaciones.

ARTÍCULO 27

Ha pasado a ser artículo 34, sustituido por el siguiente:

“Artículo 34.- Medidas cautelares especiales frente a situaciones de riesgo inminente de padecer violencia de género. Frente a las situaciones descritas en el artículo anterior, el tribunal competente, sin perjuicio de otras medidas que estime pertinentes, podrá adoptar una o más de las siguientes medidas cautelares:

a) Obligación de quien agrede de abandonar el hogar que comparte con la víctima. El tribunal dispondrá, en el más breve plazo, la forma en que la persona en contra de quien se ha decretado la medida cautelar retirará sus efectos personales. Si fuere del caso, podrá oficiar a Carabineros de Chile para que custodie su concurrencia el día del retiro, de modo de garantizar la seguridad de la víctima.

b) Asegurar la entrega material de los efectos personales de la víctima que hubiere huido u optado por no regresar al hogar común, producto de los hechos que denuncia. La víctima podrá siempre solicitar al tribunal se decrete la medida contemplada en la letra precedente.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

c) Prohibir a quien ejerce violencia acercarse a la víctima y prohibir o restringir la presencia de aquél en el hogar común, en el domicilio, lugar de estudios o de trabajo de ésta, así como en cualquier otro lugar en que la víctima permanezca, concurra o visite habitualmente.

Si la víctima y quien la agrede trabajan o estudian en el mismo lugar o son parte de la misma organización, se oficiará al empleador o empleadora, o a la autoridad del establecimiento u organización respectiva, para que adopte las medidas de resguardo necesarias, dando cuenta al tribunal. El tribunal deberá informar el plazo por el cual dichas medidas son decretadas.

d) Prohibir o restringir todo tipo de comunicaciones de quien ejerce violencia respecto de la víctima.

e) Fijar alimentos provisorios, siempre que concurran los requisitos legales para su procedencia.

f) Regular un régimen provisorio de cuidado personal de los niños, niñas o adolescentes en conformidad con el artículo 225 del Código Civil, en caso que no esté judicialmente regulado y así se requiera en virtud de los antecedentes que fundan la solicitud de la medida cautelar, y establecer la forma en que se mantendrá una relación directa y regular entre los progenitores y sus hijos o hijas; siempre y cuando ello favorezca a la satisfacción de su interés superior y su condición de víctimas directas de la violencia ejercida contra su madre o cuidadora. Los niños, niñas y adolescentes, podrán ser oídos en audiencia reservada si así lo solicitan.

Asimismo, en caso que el tribunal decrete alguna de las medidas dispuestas en los literales a), c) y d) del presente artículo en contra de quien no ejerce el cuidado personal de los niños, niñas y adolescentes se decretará también la suspensión de la relación directa y regular si se encontrare establecida previamente, conforme lo dispuesto en el inciso final del artículo 229 del Código Civil y lo señalado en el párrafo precedente de este literal; salvo que existan antecedentes fundados para que dicha suspensión no concurra, caso en el cual se deberá resolver su procedencia en audiencia especial al efecto.

g) Decretar la prohibición de celebrar actos o contratos sobre bienes determinados.

h) Prohibir el porte y tenencia de cualquier arma de fuego, municiones y cartuchos; disponer la retención de éstos y prohibir la adquisición o almacenaje de los objetos singularizados en el Decreto N° 400, del Ministerio de Defensa Nacional, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 17.798 sobre Control de Armas. De ello se informará, según corresponda, a la Dirección General de Movilización Nacional, a la institución a la que pertenece o a la Comandancia de Guarnición para los fines legales y reglamentarios pertinentes. Con todo, la persona en contra de la cual se ha decretado esta medida podrá solicitar ser excluida de esta en caso de demostrar que sus actividades industriales, comerciales o mineras requieren de alguno de esos elementos.

i) La asistencia a programas de tratamiento de rehabilitación de drogas y alcohol, si se presentare un consumo problemático de dichas sustancias, de intervención sicosocial, terapéuticos o de orientación familiar. Las instituciones que desarrollen dichos programas darán cuenta al respectivo tribunal de la intervención o tratamiento que deba realizar, y de su inicio y término.

j) Decretar la reserva de la identidad de la denunciante de sus hijos o hijas o de las personas que se encuentren bajo su cuidado, en caso de que procediera, y de los testigos.

k) Tratándose de mujeres mayores en situación de desamparo que requiera de cuidados, el tribunal podrá decretar la internación de la afectada en un establecimiento de larga estadía de personas mayores, reconocido por la autoridad competente, previo consentimiento de la víctima, si es que pudiese otorgarlo.

l) En caso de que la víctima sea menor de 18 años, el tribunal con competencia en materias de familia, además de las medidas mencionadas en este artículo, podrá adoptar las medidas cautelares contempladas en el artículo 71 de la ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia, cumpliendo con todos los requisitos y condiciones previstos en dicha norma. Si quien conoce de la causa es un juzgado de garantía, pondrá los antecedentes en conocimiento del tribunal de familia competente para los mismos efectos.”. (Unanimidad. 8 x 0. Honorables Senadoras señoras Allende (De Urresti), Ebensperger, Núñez y Pascual, y señores Cruz-Coke, Galilea y Prohens. Indicación N° 78, con modificaciones.

ARTÍCULO 28

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Ha pasado a ser artículo 35, con las siguientes enmiendas:

- a) Elimínase, en el epígrafe, la expresión “y apercibimiento para casos de incumplimiento”.
- b) Reemplázase, en el inciso segundo, la voz “juez” por la palabra “tribunal”.
- c) Intercálase, en el inciso tercero, entre la expresión “fiscalía local” y “que corresponda”, la oración “competente, en los casos”. (Unanimidad. 8 x 0. Honorables Senadoras señoras Allende (De Urresti) Ebensperger, Núñez y Pascual, y señores Cruz-Coke, Galilea y Prohens). Indicación N° 80, con modificaciones.

ARTÍCULO 29

Ha pasado a ser artículo 36, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 36.- Medidas accesorias especiales en las causas de violencia de género. El tribunal de familia o el tribunal con competencia en lo penal que conozca de una causa sobre violencia de género, según corresponda, deberá establecer en la sentencia una o más de las siguientes medidas accesorias:

- a) Obligación de la persona condenada de abandonar el hogar que comparte con la víctima. El tribunal dispondrá la forma en que la persona condenada retirará sus efectos personales. Si fuere del caso, oficiará a Carabineros de Chile para que custodie su concurrencia el día del retiro, de modo de garantizar la seguridad de la víctima.
- b) Prohibición de acercarse a la víctima o a su domicilio, lugar de trabajo o estudio, así como a cualquier otro lugar al que ésta concurra o visite habitualmente. Si ambas personas trabajan o estudian en el mismo lugar o son parte de la misma organización, se oficiará al empleador o empleadora, o a la autoridad del establecimiento u organización respectiva, para que adopte las medidas de resguardo necesarias, informando al tribunal para efectos de la supervisión judicial.
- c) Prohibir o restringir las comunicaciones de la persona condenada por hechos de violencia de género respecto de la víctima.
- d) Prohibición de porte y tenencia de cualquier arma de fuego, municiones y cartuchos; disponer la retención de estos y prohibir la adquisición o almacenaje de los objetos singularizados en el Decreto N° 400, del Ministerio de Defensa Nacional, que fija el texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la ley N° 17.798 sobre Control de Armas. De ello se informará, según corresponda, a la Dirección General de Movilización Nacional, a la institución a la que pertenece o a la Comandancia de Guarnición, para los fines legales y reglamentarios que correspondan. Con todo, la persona condenada con esta medida accesoria podrá solicitar ser excluido de esta en caso de demostrar que sus actividades industriales, comerciales o mineras requieren de alguno de esos elementos.
- e) La asistencia a programas de intervención sicosocial de reeducación de la violencia, terapéuticos o de orientación familiar. Si la persona condenada presentare un consumo problemático de drogas y alcohol, el tribunal impondrá la obligación de someterse a un tratamiento de rehabilitación. Las instituciones que desarrollen dichos programas darán cuenta al respectivo tribunal de la intervención o tratamiento que deba realizar, y de su inicio y término.
- f) Obligación de presentarse regularmente ante la unidad policial que determine el tribunal.

El tribunal fijará prudencialmente el plazo de las medidas accesorias descritas en este artículo, el que no podrá ser inferior a seis meses ni superior a dos años, atendidas las circunstancias que las justifiquen. La duración de las medidas podrá prorrogarse a petición de la víctima, si se mantienen los hechos que las justificaron o de oficio por el tribunal, tomando en consideración los antecedentes proporcionados por la institución encargada del programa de que se trate, en la audiencia de supervisión judicial.

En caso de decretarse una medida cuya ejecución permita prever que la víctima y la persona condenada puedan encontrarse, el tribunal podrá decretar, de oficio o a petición de parte, la presencia de Carabineros de Chile cuando fuere necesario para resguardar la seguridad de la víctima.”. (Unanimidad. 8 x 0. Los Honorables Senadoras señoras Allende (De Urresti) Ebensperger, Núñez y Pascual, y señores Cruz-Coke, Galilea y Prohens). Indicación N° 81, con modificaciones.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

ARTÍCULO 30

Lo ha suprimido.

(Unanimidad. 8 x 0. Honorables Senadoras señoras Allende (De Urresti) Ebensperger, Núñez y Pascual, y señores Cruz-Coke, Galilea y Prohens. Indicación N° 82.

ARTÍCULO 31

Ha pasado a ser artículo 37, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 37.- De la asistencia y representación judicial a las víctimas de violencia de género. El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, a requerimiento de las víctimas, podrá interponer acciones judiciales, asumir el patrocinio y representación de las mujeres víctimas de los hechos de violencia de género.

En todo caso, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 111 del Código Procesal Penal, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género deducirá querrela respecto a los hechos que se estimen constitutivos de los delitos de femicidio y suicidio femicida.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género expedirá un reglamento que será suscrito por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el cual establecerá los estándares técnicos y requisitos formales para la representación de las mujeres víctimas de violencia de género, así como criterios de prelación y pertinencia. Dicho reglamento velará por el derecho de acceso a la justicia de todas las víctimas de violencia de género, con pleno respeto a los principios reconocidos en el artículo 3 de la presente ley.

El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género podrá celebrar convenios, preferentemente, con entidades públicas para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo; en el caso de convenios con entidades privadas, estas deberán sujetarse a los requisitos sobre experiencia, conocimientos y otros que establezca el reglamento. En ambos casos, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género mantendrá para sí la supervigilancia técnica.”. (Unanimidad. 6 x 0. Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti), Ebensperger y Pascual, y señor Prohens (Galilea)). Indicación N° 83, con modificaciones.

-..-

A continuación, se ha reemplazado la frase: “Párrafo 1° De la violencia contra las mujeres de conocimiento de los tribunales de familia” por el siguiente:

“Párrafo II

DE LOS CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO DE CONOCIMIENTO DE LOS TRIBUNALES DE FAMILIA.”

(Mayoría de votos. 5 x 1. Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti) y Pascual, y señor Prohens (Galilea). Votó por el rechazo la Honorable Senadora señora Ebensperger. Indicaciones N°s 84 y 85, sin modificaciones.

ARTÍCULO 32

Ha pasado a ser artículo 38, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 38.- Competencia de los tribunales de familia. Los actos de violencia de género que no constituyan delito y que sean de competencia de los tribunales de familia, serán conocidos por estos y se sujetarán a las disposiciones contenidas en los Párrafos I y II de este Título y, supletoriamente, en aquello que esta ley no disponga, a la ley N° 20.066, que Establece la Ley de Violencia Intrafamiliar y a la ley N° 19.968, que Crea los Tribunales de Familia.”. (Mayoría de votos. 6 x 1. Se pronunciaron a favor los Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti) y Pascual, y señores Prohens (Galilea) y Sanhueza. Votó por el rechazo la Honorable Senadora señora Ebensperger). Indicación N° 86, con modificaciones.

ARTÍCULO 33

Ha pasado a ser artículo 39, reemplazado su inciso primero, por el siguiente:

Segundo Informe de Comisión de Constitución

“Artículo 39.- Sanción al maltrato constitutivo de violencia de género. Se castigará el maltrato constitutivo de violencia de género que no reviste caracteres de delito, con una multa de cinco a treinta unidades tributarias mensuales a beneficio a beneficio del gobierno regional del domicilio de la víctima, para ser destinada a los programas y centros de atención de mujeres víctimas de violencia ya existente en la región respectiva y que sean de financiamiento público o privado.”. (Unanimidad. 6 x 0. Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti), Ebensperger y Pascual, y señores Prohens (Galilea)). Indicación N° 87, con modificaciones.

ARTÍCULO 34

Lo ha suprimido.

(Unanimidad. 7 x 0. Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti), Ebensperger y Pascual, y señores Prohens (Galilea) y Sanhueza). Indicación N° 88.

ARTÍCULO 35

Ha pasado a ser artículo 40, con las siguientes enmiendas:

a) Suprímese, en el inciso primero, la expresión “Esta resolución será inapelable, sin perjuicio del ejercicio de las facultades del Ministerio Público.”. (Mayoría de votos. 5 x 1. Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti) y Ebensperger, y señor Prohens (Galilea). Se abstuvo la Senadora señora Pascual).

b) Suprímese, en el inciso segundo, la frase: “, tales como actas y audios que registren declaraciones y resoluciones e informes de consejeros técnicos u entidades especializadas que hubieren tomado parte en el proceso, sin perjuicio de las solicitudes que pudieren plantearse en virtud del artículo 276 del Código Procesal Penal”. (Mayoría de votos. 6 x 1. Se pronunciaron a favor los Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti) y Ebensperger, y señores Prohens (Galilea) y Sanhueza. Votó por el rechazo la Honorable Senadora señora Pascual).

c) Suprímese, en el inciso tercero, la expresión “en el más breve plazo”.

d) Intercálase, en su inciso tercero, entre la voz “revisión” y la coma, la frase “con al menos diez días de anticipación a su vencimiento”. (Unanimidad. 7 x 0. Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti), Ebensperger y Pascual, y señores Prohens (Galilea) y Sanhueza). Indicación N° 89, con modificaciones.

ARTÍCULO 36

Ha pasado a ser artículo 41, con las siguientes enmiendas:

a) Intercálase, en el inciso primero, entre la expresión “judicialmente” y el punto seguido la frase: “por el tribunal que las decretó. En el caso de que el tribunal sea incompetente, será de competencia del tribunal penal que le corresponda conocer de los hechos”.

b) Sustitúyese su inciso segundo por el siguiente:

“En el caso que se realice supervisión judicial a través de audiencias, el tribunal podrá citar a quien ha sido denunciado de ejercer violencia de género para comparecer personalmente bajo apercibimiento de arresto, sin perjuicio de poder hacerlo acompañado de su abogado, abogada o representante legal. La necesidad de fijar audiencias atenderá a las circunstancias de cada caso.”.

e) Reemplázase, en el inciso tercero por el siguiente:

“La ausencia injustificada del denunciado de ejercer violencia de género dará lugar a la intensificación de la medida impuesta o a la revocación de la suspensión condicional de la dictación de la sentencia. La víctima será siempre notificada y podrá comparecer personal o debidamente representada a las audiencias de supervisión judicial. (Unanimidad. 6 x 0. Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti), Ebensperger y Pascual, y señor Prohens (Galilea). Indicación N° 90, con enmiendas.

A continuación, ha reemplazado el epígrafe “Párrafo 2°. De la Violencia contra las mujeres de conocimiento de los tribunales penales” por el siguiente:

Segundo Informe de Comisión de Constitución

“PÁRRAFO III.

DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO DE CONOCIMIENTO DE LOS TRIBUNALES PENALES”.

(Mayoría de votos. 5 x 1. Se pronunciaron a favor los Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti) y Pascual, y señor Prohens (Galilea). Votó por el rechazo la Honorable Senadora señora Ebensperger). Indicaciones N°s 91 y 92.

ARTÍCULO 37

Ha pasado a ser artículo 42, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 42.- Legislación aplicable. Los hechos de violencia de género que constituyan delito se sujetarán al procedimiento establecido en el Código Procesal Penal, las disposiciones contenidas en los Párrafos I y III de este Título y, supletoriamente en aquello que esta ley no disponga, a la ley N° 20.066 que Establece la Ley de Violencia Intrafamiliar.”. (Mayoría de votos. 5 x 1. Se pronunciaron a favor los Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti) y Pascual, y señor Prohens (Galilea). Se abstuvo la Honorable Senadora señora Ebensperger). Indicación N° 93, con modificaciones.

ARTÍCULO 38

Lo ha suprimido.

(Mayoría de votos. 5 x 2. Se pronunciaron a favor los Honorables Senadores señoras Pascual (Huenchumilla) y Vodanovic, y señores Insulza y Prohens. Se abstuvo el Honorable Senador señor Sanhueza (Ebensperger)). Indicación N° 94.

ARTÍCULO 39

Ha pasado a ser artículo 43, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 43.- Imprudencia de atenuante de responsabilidad. En los procesos judiciales por delitos constitutivos de violencia de género, en los términos establecidos en el artículo 29, el tribunal no podrá aplicar la atenuante de responsabilidad contenida en el N°5 del artículo 11 del Código Penal.”. (Unanimidad. 9 x 0. Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti), Ebensperger (Sanhueza), Núñez, Pascual (Huenchumilla) y señores Galilea y Prohens). Indicación N° 95 con modificaciones.

ARTÍCULO 40

Ha pasado a ser artículo 44, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 44.- Acuerdos reparatorios. En los procesos por delitos constitutivos de violencia de género, el tribunal deberá evaluar y justificar la pertinencia de los acuerdos reparatorios, considerando su aplicabilidad cuando fuere relevante para la reparación de la víctima, y negando su procedencia cuando se afecte la seguridad u otro derecho de ésta.”. (Unanimidad 8 x 0. Honorables Senadores señoras Pascual (Huenchumilla) y Vodanovic, y señores Insulza, Prohens (Galilea) y Sanhueza (Ebensperger). Indicación N° 96, con modificaciones.

Tratándose de casos constitutivos de violencia intrafamiliar se estará a lo dispuesto en el artículo 19 de la ley N° 20.066, que establece la ley de violencia intrafamiliar.”. (Mayoría de votos (5 x 1). Se pronunciaron a favor los Honorables Senadores señoras Núñez (Galilea) Pascual (De Urresti) y señor Sanhueza. Se pronunció en contra la Senadora señora Ebensperger). Indicaciones N°s 96 B) y 96 A), con modificaciones.

ARTÍCULO 41

Ha pasado a ser artículo 45, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 45.- Suspensión condicional del procedimiento. Para decretar la suspensión condicional del procedimiento, el tribunal con competencia en lo penal impondrá como condición una o más de las medidas accesorias establecidas en el artículo 36 de esta ley, sin perjuicio de las demás que autoriza el artículo 238 del Código Procesal Penal. En ningún caso podrá decretarse la suspensión del procedimiento imponiéndose como única

Segundo Informe de Comisión de Constitución

condición a la persona imputada la medida de asistencia a programas terapéuticos o de orientación familiar.

Al decretar la suspensión condicional del procedimiento, se deberá procurar otorgar seguridad a la víctima, para lo cual se considerará si aquella se encuentra en alguna de las situaciones de riesgo inminente de padecer violencia de género descritas en el artículo 33 de esta ley, el comportamiento de la persona imputada, la existencia de antecedentes y denuncias previas, entre otros antecedentes que se estimen relevantes para dicho fin.

La víctima y su representante legal siempre deberán ser notificados de la citación a la audiencia en que se discuta la solicitud de suspensión condicional del procedimiento. Durante dicha audiencia, si la víctima o su representante legal estuviesen presentes, serán oídos por el tribunal y su opinión será debidamente considerada.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el inciso anterior, el tribunal deberá ofrecer a la víctima la posibilidad de emitir su opinión en audiencia reservada, cautelar su seguridad, evitar cualquier tipo de presión sobre ella por parte de la persona imputada, proporcionarle toda la información para que su decisión sea informada; y cuando se trate de un niño, niña o adolescente, se atienda debidamente a su interés superior.”. (Unanimidad. 8 x 0. Honorables Senadores señoras Pascual (Huenchumilla) y Vodanovic, y señores Insulza, Prohens (Galilea) y Sanhueza (Ebensperger). Indicación N° 97 con modificaciones.

ARTÍCULO 42

Ha pasado a ser artículo 46, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 46.- Retracción de la víctima. En caso de existir antecedentes fundados sobre la retractación de la víctima, deberá atenderse a lo dispuesto en el artículo 331 literal f) del Código Procesal Penal.”. (Unanimidad. 7 x 0. Honorables Senadores señoras Ebensperger (Sanhueza), Núñez y Pascual (De Urresti) y señores Galilea y Prohens. Indicaciones N°s 98 B) y 98 con modificaciones.

ARTÍCULO 43

Ha pasado a ser artículo 47, con las siguientes enmiendas:

a) Sustitúyese el inciso primero por el siguiente:

“Artículo 47.- Medida accesoria de tratamiento para rehabilitación de consumo problemático de drogas y alcohol. Durante la etapa de investigación, los intervinientes podrán solicitar al tribunal que decrete la obligación de la persona imputada de asistir a una evaluación por un médico calificado para determinar si ésta presenta o no consumo problemático de drogas o alcohol. El tribunal accederá a lo solicitado si existieren antecedentes que permitan presumir dicho consumo problemático, salvo que la persona imputada acceda voluntariamente a someterse a esta medida, en el marco del procedimiento simplificado o del procedimiento abreviado, según lo establecen los artículos 395 y 406 del Código Procesal Penal, respectivamente.”.

b) Reemplázase, en el inciso segundo, la expresión “el imputado” por “la persona imputada” y la voz “juez” por la palabra “tribunal”.

c) Reemplázase el inciso tercero por el siguiente:

“Si el tribunal decretare que la persona imputada debe someterse a un tratamiento, conforme a la evaluación referida en el inciso primero de este artículo, este podrá consistir en la asistencia a programas ambulatorios, la internación en centros especializados o una combinación de ambos tipos de tratamiento, según el caso.” (Unanimidad. 8 x 0. Honorables Senadores señoras Pascual (Huenchumilla) y Vodanovic, y señores Insulza, Prohens (Galilea) y Sanhueza (Ebensperger). Indicación N° 99, con modificaciones

ARTÍCULO 44

Ha pasado a ser artículo 48, con las siguientes enmiendas:

a) Introdúcense las siguientes enmiendas en su inciso primero:

1. Reemplázase la palabra “otorgará” por la oración “dispondrá las medidas necesarias para asegurar”.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

2. Agrégase, a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser seguido, la siguiente oración: “Asimismo, informará sobre las medidas de reparación que puede solicitar en el proceso”. (Unanimidad. 6 x 0. Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti), Ebensperger y Pascual (Huenchumilla), y señor Sanhueza). Indicación N° 101, con enmiendas.

b) Introdúcense las siguientes enmiendas al inciso segundo:

1. Reemplázase, la expresión “En los casos de violencia contra las mujeres”, por la frase “En estos casos”.

2. Reemplázase la expresión “el imputado” por “la persona imputada”. (Unanimidad. 8 x 0. Honorables Senadores señoras Pascual (Huenchumilla) y Vodanovic, y señores Insulza, Prohens (Galilea) y Sanhueza (Ebensperger). Indicación 100, con modificaciones.

ARTÍCULO 45

Ha pasado a ser artículo 49, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 49.- Deber de conocimiento de los y las fiscales del Ministerio Público. La o el fiscal al que se le asigne la investigación de un hecho que revista carácter de delito y sea constitutivo de violencia de género, deberá conocer, a través de los sistemas de que disponga el Ministerio Público, incluido el mencionado en el artículo 26 de esta ley, de todos los antecedentes relevantes para la tramitación de la causa, tales como, la existencia de otras causas en actual tramitación o archivadas provisionalmente, mientras no haya prescrito la acción penal, entre otros.”. (Unanimidad 8 x 0. Honorables Senadores señoras Pascual (Huenchumilla) y Vodanovic, y señores Insulza, Prohens (Galilea) y Sanhueza (Ebensperger). Indicación N° 102, con modificaciones.

ARTÍCULO 46

Ha pasado a ser artículo 50, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 50.- Supervisión judicial en materias penales. El juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal, según corresponda, deberá supervisar el cumplimiento de las medidas cautelares, de las condiciones de suspensión condicional del procedimiento y de las medidas accesorias que ordenare en las causas de que conociere.

Al efecto, el tribunal fijará audiencias periódicas, según la frecuencia que determine en consideración a las circunstancias de cada caso, sin perjuicio de otras modalidades de supervisión.

A las audiencias comparecerá personalmente la persona afectada con una medida cautelar, citándosele bajo los apercibimientos previstos en el artículo 33 del Código Procesal Penal.

La víctima será siempre notificada y podrá asistir a estas audiencias personalmente o representada por su abogado o abogada.

El Ministerio Público y el defensor o defensora de la persona imputada deberán asistir a las audiencias de supervisión judicial.

En caso de incumplimiento de medidas cautelares, condiciones de suspensión condicional del procedimiento o medidas accesorias decretadas de conformidad con lo dispuesto en esta ley, el juez pondrá en conocimiento del Ministerio Público los antecedentes para los efectos de lo previsto en el inciso segundo del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil.”. (Unanimidad. 7 x 0. Honorables Senadores señoras Ebensperger (Sanhueza), Núñez y Pascual (De Urresti) y señores Galilea y Prohens. Indicaciones N°s 103 y 103 A, con modificaciones.

ARTÍCULO 47

Ha pasado a ser artículo 51, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 51.- Reglas especiales para los casos de violencia sexual. En las investigaciones y en los procedimientos judiciales sobre actos de violencia sexual contra la mujer, se observarán las siguientes reglas:

a) Se prohíbe indagar en los comportamientos sexuales previos o posteriores de la víctima, salvo que el Ministerio

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Público, la defensa o el tribunal lo estime estrictamente indispensable para el esclarecimiento de los hechos. Cuando esta circunstancia proceda, deberá velarse porque la investigación sobre el comportamiento sexual de la víctima se realice sin incurrir en estereotipos de género, ni reproducir estereotipos discriminatorios contra las mujeres, ni generar victimización secundaria.

Asimismo, la credibilidad o disponibilidad sexual de la víctima o de un testigo no podrá inferirse de la naturaleza sexual del comportamiento anterior o posterior de la víctima o del testigo.

b) No se atenderá al tiempo transcurrido entre la comisión de los hechos y la presentación de la denuncia para la solicitud o el otorgamiento de una medida de protección o cautelar, ni para adoptar una decisión de término, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 93 y siguientes del Código Penal.

c) Las mujeres víctimas de violencia sexual tienen derecho a que se reserve en todo momento su intimidad y privacidad, manteniendo la confidencialidad respecto de terceros ajenos al procedimiento sobre su nombre, residencia, domicilio, teléfono, lugar de trabajo o estudio, entre otros, incluyendo la de su familia y personas significativas. Esta protección es irrenunciable para las víctimas menores de 18 años de edad.

En resguardo de dicho derecho a la intimidad, los y las intervinientes deberán abstenerse de realizar pruebas que impliquen una intromisión irrazonable, innecesaria y desproporcionada en la vida íntima de la víctima.

d) La víctima trabajadora podrá aportar antecedentes pertinentes en sede laboral y fiscalizaciones respecto de hechos de acoso sexual o acoso por razón de género en el contexto laboral, frente a la Dirección del Trabajo o su empleador, según corresponda. Para efectos de lo anterior, el Ministerio Público o el tribunal determinará la necesidad de solicitar la remisión de los antecedentes de investigaciones o denuncias administrativas que existan en sede laboral, cuando la persona denunciada comparta o haya compartido el mismo espacio laboral o la misma institución empleadora, o con motivo del desempeño de sus funciones o en circunstancias relacionadas con su trabajo, mantenga o haya mantenido un vínculo con dicha persona.”. (Mayoría de votos. 5 x 1. Se pronunciaron a favor los Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti) y Pascual (Huenchumilla), y señor Sanhueza. Votó en contra la Honorable Senadora señora Ebensperger). Indicación N° 104, con modificaciones.

.-.-

A continuación, se ha intercalado el siguiente un Título, nuevo:

“TÍTULO IV

MODIFICACIONES A OTRAS NORMAS LEGALES”

(Unanimidad. 6 x 0. Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti), Ebensperger y Pascual (Huenchumilla), y señor Sanhueza. Indicación N° 106, con modificaciones.

.-.-

Seguidamente, ha agregado el siguiente artículo segundo, nuevo:

“Artículo segundo.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Código Civil, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra contenido en el artículo 1 del DFL N° 1, de 2000, del Ministerio de Justicia.

1. En el artículo 968, reemplázase el numeral 1° por el siguiente:

“1°. El que ha cometido el crimen de homicidio, femicidio, parricidio o infanticidio en la persona del difunto, o ha intervenido en este crimen por obra o consejo, o la dejó perecer pudiendo salvarla;”.

2. En el artículo 969:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la frase “cometido en”, por la frase “, femicidio, parricidio, infanticidio o cualquier otro delito que atentare en contra de la vida de”.

b) Agrégase, en el inciso tercero, después de la coma que sigue a la palabra “homicidio” la frase “femicidio, parricidio, infanticidio,”. (Unanimidad. 6 x 0. Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti), Ebensperger y

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Pascual (Huenchumilla), y señor Sanhueza). Indicación N° 107, con modificaciones.

ARTÍCULO 48

Ha pasado a ser artículo tercero, sin otra enmienda.

ARTÍCULO 49

Ha pasado a ser artículo cuarto, reemplazado por el siguiente:

“Artículo cuarto.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 20.066 que establece la ley de Violencia Intrafamiliar.

1. Sustitúyese su artículo 1° por el siguiente:

“Artículo 1°.- Objeto de la ley. Esta ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar y todas las formas y manifestaciones de violencia que se ejercen dentro del espacio doméstico, de las familias y de las relaciones de pareja; y otorgar protección efectiva a quienes la sufren.

En la interpretación y aplicación de la presente ley, las autoridades tendrán en consideración todos los derechos y garantías que les son reconocidos a las personas en la Constitución, en las leyes, en la Convención Interamericana de Derechos Humanos; en la Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación hacia la Mujer; la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores; la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en los demás instrumentos internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes.” (Mayoría de votos. 5 x 1. Se pronunciaron a favor los Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti) y Pascual (Huenchumilla), y señor Sanhueza. Se abstuvo la Honorable Senadora señora Ebensperger. Indicación N° 109 con enmiendas.

3. En su artículo 3°:

a) Sustitúyese en el inciso primero, la frase “la mujer, los adultos mayores y los niños,” por “las mujeres, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, los niños, las niñas y adolescentes,”.

b) Agrégase en la letra e) de su inciso segundo, entre los vocablos “Niño” e “y”, la oración “, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación hacia la Mujer”. (Unanimidad. 7 x 0. Honorables Senadores señoras Ebensperger (Sanhueza), Núñez y Pascual (De Urresti) y señores Galilea y Prohens. Indicación N° 109 A) con modificaciones.

4.- Suprímese el artículo 4. (Mayoría de votos. 5 x 2. Se pronunciaron a favor los Honorables Senadores señoras Núñez y Ebensperger (Sanhueza) y señores Galilea, Prohens. Se abstuvo la Senadora Pascual (De Urresti). Indicaciones N°s 109 y 109 A), con modificaciones.

Número 5

Lo ha reemplazado por el siguiente:

5. Reemplázase el artículo 5° por el siguiente:

“Artículo 5°.- Violencia intrafamiliar. Será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica, la libertad o indemnidad sexual, o la subsistencia o autonomía económica, en contra de una persona que tenga o haya tenido, respecto de quien ejerce la violencia, alguna de las siguientes calidades:

- a) Cónyuge o conviviente civil.
- b) Conviviente.
- c) Pareja de carácter sentimental sexual sin convivencia.
- d) Padre o madre de un hijo o hija en común.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

e) Pariente por consanguinidad o afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive de quien agrede.

También será constitutiva de violencia intrafamiliar la conducta referida en el inciso precedente cuando sea ejercida en contra de o por quien tiene una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive de quien es o haya sido cónyuge, conviviente civil o de hecho, o tenga con ella un hijo o hija en común.

Asimismo, será constitutiva de violencia intrafamiliar la conducta referida en el inciso primero cuando esta se realice en contra de un niño, niña, adolescente, persona adulta mayor o persona en situación de discapacidad en los términos de la ley N° 20.442 que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar.”. (Mayoría de votos. 6 x 1. Se pronunciaron a favor los Honorables Senadores señoras Núñez y Pascual (De Urresti) y señores Galilea, Prohens y Sanhueza. Votó en contra la Senadora Ebensperger. Indicaciones N°s 109 A) y 109 y 109 B) con modificaciones.

Número 6

Lo ha reemplazado por el siguiente:

6. Sustitúyese el artículo 7° por el siguiente:

“Artículo 7°. – Situación de riesgo inminente de sufrir maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar. Cuando exista una situación de riesgo inminente para una o más personas de sufrir un maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, aun cuando este no se haya llevado a cabo, el tribunal, con el solo mérito de la demanda o denuncia, deberá adoptar las medidas de protección o cautelares que correspondan.

Se presumirá que existe una situación de riesgo inminente como la descrita en el inciso anterior cuando, al menos, concurra una de las siguientes circunstancias:

a) Que haya precedido intimidación por parte de quien agrede, expresada por cualquier vía, en acciones tales como hostigamiento, acecho, amedrentamiento o invasión de espacios propios de la víctima, laborales, públicos o privados.

b) Que concurran respecto de quien ejerce la violencia circunstancias o antecedentes, tales como, drogadicción, alcoholismo, una o más denuncias por violencia intrafamiliar, condena previa por violencia intrafamiliar, procesos pendientes o condenas previas por crimen o simple delito contra las personas o por alguno de los delitos establecidos en los párrafos 5 y 6 del Título VII, del Libro Segundo del Código Penal o por infracción al Decreto N° 400, del Ministerio de Defensa Nacional, que fija el texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la ley N° 17.798 sobre control de armas.

c) Que la persona denunciada se oponga o haya manifestado su negativa a aceptar el término de una relación afectiva que ha mantenido con la víctima, mediante actos de violencia física o psicológica.

d) Que una persona mayor, dueña o poseedora, o mera tenedora a cualquier título legítimo, de un inmueble que ocupa para residir, sea expulsada por quien la agrede, relegado a sectores secundarios o se le restrinja o limite su desplazamiento al interior de ese bien raíz, por alguna de las personas señaladas en el artículo 5°.

Además, el tribunal cautelará especialmente los casos en que la víctima esté embarazada, se trate de un niño, niña o adolescente, sea una persona mayor, una persona con discapacidad o que tenga una condición que la haga vulnerable.”. (Unanidad. 7 x 0. Honorables Senadores señoras Ebensperger (Sanhueza), Núñez y Pascual (De Urresti) y señores Galilea y Prohens. Indicaciones N°s 109 y 109 A) con modificaciones.

-.:-

A continuación, agregar los siguientes números, nuevos:

“8. Agrégase, a continuación de la letra e) del inciso primero del artículo 9°, la siguiente letra f), nueva:

“f) Prohibición o restricción de las comunicaciones del ofensor respecto de la víctima.”. (Unanidad. 8 x 0.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Honorables Senadores señoras Ebensperger (Sanhueza), Núñez y Pascual (Huenchumilla) y señores De Urresti, Galilea y Prohens. Indicación N° 109 C).

9. Reemplázase el artículo 10 por el siguiente:

“Artículo 10.- Sanciones. En caso de incumplimiento de las medidas cautelares, condiciones de suspensión condicional del procedimiento o medidas accesorias decretadas que se deba a actos u omisiones del imputado o condenado, el juez pondrá en conocimiento del Ministerio Público los antecedentes para los efectos de lo previsto en el inciso segundo del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio de imponer al infractor, como medida de apremio, arresto hasta por quince días.

La policía deberá detener a quien sea sorprendido en quebrantamiento flagrante de las medidas mencionadas en el inciso precedente.”. (Mayoría de votos. 6 x 2. Se pronunciaron a favor los Honorables Senadores señoras Núñez y Pascual (Huenchumilla) y señores De Urresti, Galilea y Prohens. Votó en contra en la Honorable Senadora señora Ebensperger (Sanhueza). Indicaciones N°s 109 A) y 109 D), con modificaciones.

Número 8

Ha pasado a ser número 10, sustituido por el siguiente:

10.- Agrégase, a continuación del artículo 11, el siguiente artículo 11 bis, nuevo:

“Artículo 11 bis. Otras materias de familia. El tribunal de familia que deba resolver cualquier materia dentro del ámbito de su competencia, especialmente aquellas comprendidas en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 8 de la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia, dará la debida consideración al hecho de existir antecedentes de violencia intrafamiliar entre las partes involucradas o entre una de las partes involucradas y cualquiera de las personas señaladas en el artículo 5° de esta ley.

En particular, en la determinación de la persona a quien se confiará el régimen de cuidado personal de un niño, niña o adolescente, tomará en especial consideración el hecho de existir una o más condenas por actos de violencia intrafamiliar que no constituyan delito, de conformidad con el artículo 5° de esta ley; por el delito de maltrato habitual, tipificado en el artículo 14 de esta ley, o por el delito de no pago reiterado de pensión de alimentos, tipificado en el artículo 14 bis de esta ley; y por los delitos contenidos en el párrafo 11 del título VI; en los párrafos 5, 6, 6 bis y 9 del título VII; y en los Párrafos 1 bis, 3 y 3 bis del título VIII, todos del Libro Segundo del Código Penal. Si el tribunal otorga el cuidado provisorio o definitivo a una persona con los antecedentes precedentes, deberá fundar la resolución judicial en razones muy calificadas que la hagan procedente, las que deberán ser fundamentadas en la respectiva sentencia. Para determinar dicho régimen, el tribunal deberá escuchar y tener en consideración la opinión del niño, niña o adolescente, atendiendo a su edad y madurez y al principio de autonomía progresiva, y velar por la protección de su seguridad e interés superior, de conformidad con lo dispuesto en la ley N° 21.430, sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, para lo cual citará a una audiencia especial al efecto si fuere necesario.

Cuando quien denuncia por hechos constitutivos de violencia sea quien ejerce el cuidado personal del o los hijos o hijas comunes y la persona denunciada sea el otro padre o madre y haya sido objeto de la medida cautelar de prohibición de acercamiento respecto de la primera, la fijación de un régimen comunicacional con el progenitor denunciado por estos hechos solo podrá regularse por medio del ejercicio de una acción contenciosa, no siendo posible su regulación por la vía proteccional.

En el marco de la causa contenciosa iniciada al efecto, el tribunal tomará en especial consideración el hecho de que quien la demande haya sido condenado por actos de violencia intrafamiliar que no constituyen delito, de conformidad con el artículo 5° de esta ley; y por los delitos mencionados en el inciso segundo del presente artículo.

Asimismo, el tribunal deberá escuchar y tener en consideración la opinión del niño, niña o adolescente, citando a una audiencia especial al efecto si así correspondiera y atendiendo a su edad y madurez y al principio de autonomía progresiva. La opinión del niño, niña o adolescente tendrá que ser considerada expresamente en la resolución del tribunal y este deberá velar por la protección de su seguridad e interés superior, de conformidad con lo dispuesto en la ley N° 21.430, sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia.”. (Unanimidad. 8 x 0. Se pronunciaron a favor los Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti), Ebensperger (Sanhueza), Núñez (Galilea) y Pascual (Huenchumilla) Indicaciones N° 109 A) y 109 E) con modificaciones.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

-.-.-

A continuación, ha agregado el siguiente número, nuevo:

11. Agrégase, en el inciso primero del artículo 14, luego de la expresión “física,” la voz “sexual,”. (Unanimidad. 7 x 0. Honorables Senadores señoras Pascual (De Urresti), Provoste (Allende y Huenchumilla), Ebensperger (Sanhueza), y señor Galilea. Indicación N° 109.

Número 9

Ha pasado a ser número 12, con la enmienda de sustituir la expresión “14 bis” por “14 ter”. (Unanimidad. 8 x 0. Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti), Ebensperger (Sanhueza), Núñez (Galilea) y Pascual (Huenchumilla). Indicaciones N°s 109 y 109 A), con modificaciones,

Número 10

Ha pasado a ser número 13, sustituido por el siguiente:

13. Agrégase el siguiente artículo 14 quater, nuevo:

“Artículo 14 quater. Circunstancia agravante del delito de maltrato habitual. Se considerará circunstancia agravante del delito contemplado en el artículo 14 el que sea cometido en presencia de niñas, niños o adolescentes.”. (Unanimidad. 7 x 0. Honorables Senadores señoras Pascual (De Urresti), Provoste (Allende y Huenchumilla), Ebensperger (Sanhueza), y señor Galilea. Indicación 109, con modificaciones.

Número 11

Ha pasado a ser número 14, reemplazado por el siguiente:

14. Reemplázase el artículo 15 por el siguiente:

“Artículo 15.- Medidas cautelares. En cualquier etapa de la investigación o del procedimiento sobre delitos constitutivos de violencia intrafamiliar, y aun antes de la formalización, el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal, según corresponda, podrá decretar las medidas cautelares que sean necesarias para proteger a la víctima de manera eficaz y oportuna, tales como las que establecen el artículo 92 de la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia, , o la ley que estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, en razón de su género.”. (Unanimidad. 9 x 0. Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti), Ebensperger (Sanhueza), Núñez y Pascual (Huenchumilla) y señores Galilea y Prohens). Indicaciones N°s 109, 109 A) y 109 F) con modificaciones.

Número 12

Ha pasado a ser número15, sustituido por el siguiente:

15.- Agrégase, en el artículo 17, los siguientes incisos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, nuevos:

“En ningún caso podrá decretarse la suspensión del procedimiento imponiéndose como única condición a la persona imputada la medida de asistencia a programas terapéuticos o de orientación familiar.

Al decretar la suspensión condicional del procedimiento, se deberá procurar otorgar seguridad a la víctima, para lo cual se considerará si aquella se encuentra en alguna de las situaciones de riesgo inminente descritas en el artículo 7°, el comportamiento de la persona que ejerce la violencia y la existencia de antecedentes y denuncias previas, entre otros, que se estimen relevantes para dicho fin.

La víctima y el querellante siempre deberán ser notificados de la citación a la audiencia en que se ventile la solicitud de suspensión condicional del procedimiento. Durante dicha audiencia, si la víctima o el querellante estuviesen presentes, serán oídos por el tribunal y su opinión será debidamente considerada.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el inciso anterior, el tribunal deberá ofrecer a la víctima la posibilidad de emitir su opinión en audiencia reservada, a fin de cautelar su seguridad y evitar cualquier tipo de presión sobre ella

Segundo Informe de Comisión de Constitución

por parte de la persona imputada, proporcionarle toda la información para que su decisión sea informada; y cuando se trate de una persona menor de edad, se atienda debidamente a su interés superior.

En todo lo demás se aplicarán las reglas establecidas en el Código Procesal Penal.”. (Unanimidad. 9 x 0. Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti), Ebensperger (Sanhueza), Núñez y Pascual (Huenchumilla) y señores Galilea y Prohens). Indicaciones N°s 109 y 109 A) con modificaciones.

Numero 13

Lo ha suprimido.

(Unanimidad. 9 x 0. Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti), Ebensperger (Sanhueza), Núñez y Pascual (Huenchumilla) y señores Galilea y Prohens). Artículo 121 del Reglamento del Senado.

ARTÍCULO 50

Ha pasado a ser artículo quinto, con las siguientes enmiendas:

“Artículo quinto.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia. (Unanimidad. 7 x 0. Honorables Senadores señoras Pascual (De Urresti), Provoste (Allende y Huenchumilla), Ebensperger (Sanhueza), y Galilea. Indicación 113, con enmiendas.

1. Agrégase en el inciso tercero del artículo 21, entre las palabras “juez” y “ordenará” la frase “citará a las partes, en forma inmediata, a una nueva audiencia. Si a ésta no concurriere ninguna de las partes, el juez”.

Número 4

Lo ha aprobado con las siguientes enmiendas:

4. Agrégase el siguiente artículo 93 bis:

“Artículo 93 bis.- Notificación de las medidas cautelares. Junto con lo dispuesto en el artículo anterior, al decretar las medidas cautelares el tribunal ordenará de la manera más expedita posible su notificación a la persona en contra de quien se ha decretado la medida y cautelará especialmente que se resguarde la seguridad de la víctima, para lo cual podrá requerir el auxilio de la fuerza pública. De las medidas que se adopten para cautelar la seguridad de la víctima y del seguimiento de las mismas se dejará registro expreso en la causa.

Una vez practicada la notificación se deberá comunicar de inmediato esta circunstancia, en la forma y por los medios más expeditos posibles, al tribunal que hubiere decretado la medida, a Carabineros o la Policía de Investigaciones y a la fiscalía local que corresponda.”. (Unanimidad. 7 x 0. Honorables Senadores señoras Pascual (De Urresti), Provoste (Allende y Huenchumilla), Ebensperger (Sanhueza), y Galilea. Indicación N° 113.

Número 5

Ha sustituido su letra b) por la siguiente:

b) Agréguese el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando su actual inciso tercero a ser inciso cuarto:

“El sometimiento de las partes a mediación no se aplicará en aquellos casos en que la violencia haya sido ejercida en contra de una persona con quien se tenga hijos e hijas, o haya tenido una relación de pareja con o sin convivencia. En tales casos, el tribunal deberá cautelar personalmente que las obligaciones que se establezcan en virtud de la letra a) del inciso primero ofrezcan una satisfacción efectiva a la víctima, sus hijos e hijas, u otros niños, niñas o adolescentes que tenga a su cuidado en caso de que corresponda, y resguarden su bienestar. Para ello, el tribunal deberá citar a una audiencia para efectos de acordar las condiciones de la suspensión de la dictación de la sentencia, para cuya realización la víctima deberá comparecer con su abogado.”. (Mayoría de votos. 5 x 2. Se pronunciaron a favor los Honorables Senadores señoras Pascual (De Urresti) y Provoste (Allende y Huenchumilla), y señor Galilea. Se abstuvo la Honorable Senadora señora Ebensperger (Sanhueza). Indicación N° 113.

ARTÍCULO 51

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Ha pasado a ser artículo sexto, con las siguientes enmiendas:

- Ha incorporado el siguiente número 1, nuevo:

1. Introdúcense las siguientes enmiendas al artículo 12:

a) Intercálase, en el numeral 21°, entre las expresiones “sexo,” y “orientación sexual”, el término “género,”. (Unanimidad. 8 x 0. Honorables Senadores señoras Pascual (De Urresti), Provoste (Allende y Huenchumilla), y señores Prohens (Galilea) y Sanhueza (Ebensperger). Artículo 121 Reglamento del Senado.

- Número 1, pasa a ser literal b), reemplazado por el siguiente:

b) Agrégase, el siguiente numeral 24ª:

“24ª. Cometer el delito en el marco de conductas activas constitutiva de violencia ginecobstetricia, en su calidad de trabajadores de salud pública o privada, durante la atención de la gestación, parto, post parto y aborto, en las causales establecidas en la ley en el marco de la atención de la salud sexual y reproductiva de la mujer”. (Unanimidad. 9 x 0. Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti), Ebensperger (Sanhueza), Núñez, Pascual (Huenchumilla) y señores Galilea y Prohens). Indicación N° 116 A), con modificaciones.

Número 2

Lo ha reemplazado por el siguiente:

2. Agrégase, a continuación del artículo 161-C, el siguiente artículo 161- D:

“Artículo 161 D.- El que sin autorización expresa exhibiere registro de imágenes o sonidos en que se representa una acción sexual que involucra a otro o imágenes íntimas de connotación sexual, independiente de como haya sido obtenido, será sancionado con la pena de prisión y multa de cinco a diez unidades tributarias mensuales.

En caso de envío, difusión o publicación de dicho registro, se impondrá la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de once a veinte unidades tributarias mensuales.”. (Mayoría de votos. 6 x 2 x 1 abstención. Se pronunciaron a favor los Honorables Senadores señora Allende (De Urresti), Núñez, Pascual y señores Galilea y Prohens. Votó en contra la Senadora señora Ebensperger (Sanhueza). Se abstuvo el Senador señor Huenchumilla). Indicación N° 116 B), con modificaciones.

-.-.-

A continuación, ha agregado el siguiente artículo, nuevo

Artículo séptimo.- Agrégase en el inciso cuarto del artículo 2 del Código del Trabajo, cuyo texto se refundido, coordinado y sistematizado fue fijado en el DFL N° 1, del 2002 del Ministerio del Trabajo y Previsión social, a continuación de la frase “sexo,” la expresión “género,”. (Mayoría de votos. 7 x 1. Honorables Senadores señoras Pascual (De Urresti) y Provoste (Allende y Huenchumilla) y señores Prohens (Galilea) y Sanhueza. Votó por el rechazo la Honorable Senadora señora Ebensperger). Indicación N° 117, con modificaciones.

ARTÍCULO 52

Ha pasado a ser artículo octavo, con las siguientes enmiendas

Número 1

Artículo 5° bis

Lo ha aprobado con la sola enmienda de sustituir su inciso cuarto por el siguiente:

“Un reglamento expedido por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social regulará la forma y los medios en que las administradoras tomarán conocimiento del inicio de la investigación de un hecho que revista caracteres de alguno de los delitos indicados, para los efectos de suspender la concesión de la pensión de sobrevivencia que corresponda al beneficiario.”. (Unanimidad. 6 x 0. Honorables Senadores señoras Ebensperger, Núñez (Galilea) y

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Pascual (De Urresti) y señor Sanhueza). Indicación N° 118, con modificaciones.

-.-.-

A continuación, se han agregado los siguientes artículos, nuevos:

Artículo noveno.- Agrégase, en el inciso primero del artículo 2 de la ley N° 20.609, que establece medidas contra la discriminación, a continuación de la palabra “sexo,” la expresión “género,”. (Unanimidad 8 x 0. Honorables Senadores señoras Pascual (De Urresti), Provoste (Allende y Huenchumilla), y señores Prohens (Galilea) y Sanhueza (Ebensperger) Indicación N° 119.

Artículo décimo.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 18.838 que crea el Consejo Nacional de Televisión.

1. Agrégase en el artículo 1, a continuación del inciso cuarto el siguiente inciso quinto, nuevo, pasando el actual inciso quinto a ser sexto y así sucesivamente:

“De igual modo, es parte del correcto funcionamiento de los servicios de televisión la especial protección contra la divulgación de imágenes y situaciones que presenten a mujeres o niñas o grupos de mujeres o niñas de forma estereotipada o que, de cualquier manera, normalice situaciones de violencia de género.”. (Mayoría de votos. 7 x 1. Se pronunciaron a favor los Honorables Senadores señoras Pascual (De Urresti) y Provoste (Allende y Huenchumilla) y señores Prohens (Galilea) y Sanhueza. Votó en contra la Honorable Senadora señora Ebensperger). Indicación N° 120.

2. En el artículo 12, literal c):

a) Agrégase a continuación de la palabra “medioambiente” la frase “, la igualdad de género”.

b) Reemplázase la expresión “jóvenes y adultos” por la expresión “niñas, adolescentes, mujeres y adultos en general”. (Unanimidad. 8 x 0. Honorables Senadores señoras Ebensperger, Pascual (De Urresti) y Provoste (Allende y Huenchumilla) y señores Prohens (Galilea) y Sanhueza). Indicación N° 120.

-.-.-

A continuación, ha incorporado el siguiente epígrafe, nuevo:

“DISPOSICIONES TRANSITORIAS”

(Unanimidad 6 x 0. Honorables Senadores señoras Ebensperger (Sanhueza), Núñez (Galilea) y Pascual (De Urresti). Indicación N° 121.

ARTÍCULO TRANSITORIO

Lo ha sustituido por la siguiente disposición:

“Primera.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario de su entrada en vigencia se financiará con cargo al presupuesto de las partidas presupuestarias del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, del Ministerio de Salud y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, según corresponda. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiere financiar con los referidos recursos. Para los años posteriores el gasto se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de Presupuestos del Sector Público.”. (Unanimidad. 6 x 0. Honorables Senadores señoras Ebensperger (Sanhueza), Núñez (Galilea) y Pascual (De Urresti). Indicaciones N°s 122 A) y 122 con modificaciones.

-.-.-

A continuación, ha agregado las siguientes disposiciones transitorias, nuevas:

“Segunda. Los reglamentos a los que se refiere la presente ley, se dictarán dentro del plazo de doce meses contados desde su publicación en el Diario Oficial.”. (Unanimidad. 6 x 0. Honorables Senadores señoras

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Ebensperger, Núñez (Galilea) y Pascual (De Urresti) y señor Sanhueza). Indicación N° 123, con modificaciones.

Tercera.- La Comisión de Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género establecida en el artículo 23 del artículo primero de esta ley, comenzará a funcionar 6 meses después de la dictación de su reglamento. Esta comisión será, para todo efecto, la continuadora de las tareas actualmente ejecuta el Circuito Intersectorial del Femicidio. (Unanimidad. 6 x 0. Honorables Senadores señoras Ebensperger, Núñez (Galilea) y Pascual (De Urresti) y señor Sanhueza). Indicación N° 124, con modificaciones.

Cuarta.- El Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género, al que alude el artículo 25 de la presente ley, deberá aprobarse dentro de los seis meses siguientes a la primera sesión ordinaria de la Comisión de Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género.”. (Unanimidad. 6 x 0. Honorables Senadores señoras Ebensperger, Núñez (Galilea) y Pascual (De Urresti) y señor Sanhueza). Indicación N° 125, con modificaciones.

Quinta.- El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, en el mes de marzo de los cuatro años siguientes a la publicación de esta ley, entregará un informe anual acerca del estado de avance de su implementación. Este se presentará en una sesión conjunta de las comisiones que tratan los asuntos relativos a las mujeres en la Cámara de Diputados y en el Senado.”. (Unanimidad. 6 x 0. Honorables Senadores señoras Allende (De Urresti), Ebensperger y Pascual (Huenchumilla), y señor Sanhueza). Indicación N°105, con modificaciones.

- - -

TEXTO DEL PROYECTO

De acogerse las enmiendas reseñadas, a título ilustrativo, el texto del proyecto de ley quedaría como sigue:

PROYECTO DE LEY

Artículo primero. - Establécese el texto de la ley que estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, en razón de su género.

TÍTULO I

OBJETO DE LA LEY Y DEFINICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto de la ley. Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia.

Esta ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia de contra toda mujer, en razón de su género.

Para alcanzar los objetivos señalados, la presente ley regula mecanismos de prevención, protección, atención, reparación y de acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en razón de su género, tomando en cuenta especialmente las situaciones de vulnerabilidad o discriminaciones múltiples en que puedan hallarse.

Artículo 2.- Definición de los conceptos de niña, adolescente, mujer adulta y mujer. Se entenderá por niña a toda mujer hasta los 14 años; por adolescente, a toda mujer mayor de 14 y menor de 18 años; y por mujer adulta a toda mujer que sea mayor de 18 años. Sin perjuicio de lo anterior, para efectos de la presente ley, el vocablo “mujer” comprenderá a niñas, adolescentes y mujeres adultas, sin distinción.

Artículo 3.- Principios. La presente ley se regirá por los principios de igualdad y no discriminación; debida diligencia, centralidad en las víctimas; autonomía de la mujer, universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y prohibición de regresividad de los derechos humanos.

Quien ejerza una función pública deberá tener en especial consideración los principios mencionados en el inciso anterior.

Artículo 4.- Reglas especiales de interpretación. La presente ley y sus respectivos reglamentos se interpretarán respetando el contenido esencial de los derechos fundamentales y conforme a los principios mencionados en el artículo anterior.

Constituirá fuente especial para la interpretación sistemática e integradora, conforme con lo establecido en la Constitución Política de la República, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación

Segundo Informe de Comisión de Constitución

contra la mujer; la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, resguardando especialmente el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Artículo 5.- Definición de violencia de género. Es violencia de género cualquier acción u omisión que cause muerte, daño o sufrimiento a la mujer en razón de su género, donde quiera que ocurra, ya sea en el ámbito público o privado; o una amenaza de ello.

También será considerada violencia de género aquella ejercida contra niñas, niños y adolescentes, con el objeto de dañar a sus madres o cuidadoras. En estos casos, las personas menores de 18 de edad serán derivados al órgano competente conforme a lo dispuesto en la ley N° 21.430.

La omisión en la observancia de los deberes que por esta ley corresponden a los órganos del Estado y sus agentes, habilita para interponer las acciones administrativas y judiciales, según correspondan ante el órgano respectivo, con el fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de los recursos y procedimientos contemplados en las leyes.

Artículo 6.- Formas de violencia de género. La violencia en contra de las mujeres en razón de su género incluye, entre otras, las siguientes:

a) Violencia física: toda acción u omisión que vulnere, perturbe o amenace la integridad física, el derecho a la vida o la libertad personal de la mujer.

b) Violencia psicológica: toda acción u omisión, cualquiera sea el medio empleado, que vulnere, perturbe o amenace la integridad psíquica, tales como, tratos humillantes, vejatorios o degradantes, control o vigilancia de conductas, intimidación, coacción, sumisión, aislamiento, explotación o limitación de la libertad de acción, opinión o pensamiento.

c) Violencia sexual: toda conducta que vulnere, perturbe o amenace la libertad, integridad y autonomía sexual y reproductiva de la mujer; y su indemnidad en el caso de las niñas.

d) Violencia económica: toda acción u omisión, ejercida en el contexto de relaciones afectivas o familiares, que vulnere o pretenda vulnerar la autonomía económica de la mujer o su patrimonio, o con el afán de ejercer un control sobre ella o sobre sus recursos económicos o patrimoniales, o en el de sus hijos o hijas o en el de las personas que se encuentren bajo su cuidado, en los casos que corresponda.

e) Violencia simbólica: toda comunicación o difusión de mensajes, textos, sonidos o imágenes en cualquier medio de comunicación o plataforma, cuyo objeto sea naturalizar estereotipos que afecten su dignidad, justifique o naturalice relaciones de subordinación, desigualdad o discriminación contra la mujer que le produzca afectación o menoscabo.

En ningún caso este concepto autorizará para ejecutar acciones que supongan impedir o restringir la producción y creación literaria, artística, científica y técnica o su difusión, o menoscabar la libertad de expresión.

f) Violencia institucional: toda acción u omisión realizada por personas en el ejercicio de una función pública en una institución privada, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que la mujer ejerza los derechos previstos en la Constitución Política de la República, en los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes y en la legislación vigente. Para el caso de los órganos de la Administración del Estado y sus agentes, solo se considerarán las acciones u omisiones antes señaladas cuando el respectivo órgano no hubiere actuado en el marco de sus competencias y, como consecuencia de ello, ocasionaren un daño por falta de servicio.

g) Violencia política: toda conducta de hostigamiento, persecución, amenazas o agresión realizada de forma directa o a través de terceros que, basada en su género, le cause daño o sufrimiento a la mujer, y que tenga por objeto o fin menoscabar, obstaculizar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos y de participación.

h) Violencia en el trabajo: toda acción u omisión, cualquiera sea la forma en la que se manifieste, que vulnere, perturbe o amenace el derecho de las mujeres a desempeñarse en el trabajo, libres de violencia, provenga del empleador o de otros trabajadores. Comprende a todas las trabajadoras formales o informales, que presten

Segundo Informe de Comisión de Constitución

servicios en la empresa en forma directa o bajo el régimen de subcontratación o servicios transitorios, practicantes o aprendices, así como aquellas trabajadoras que ejercen autoridad o jefatura en representación del empleador.

i) Violencia gineco-obstétrica: todo maltrato o agresión psicológica, física o sexual, omisión, negación injustificada o abuso que suceda en el marco de la atención de la salud sexual y reproductiva de la mujer, especialmente durante la atención de la gestación, parto, puerperio, aborto o urgencia ginecológica.

TÍTULO II

DE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y DE LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS

Artículo 7.- Deberes del Estado. Es deber del Estado, adoptar las medidas para la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género.

Ante la amenaza u ocurrencia de casos de violencia de género, el Estado deberá adoptar medidas para proteger, atender y reparar a las víctimas, atendiendo especialmente las situaciones de vulnerabilidad o discriminaciones múltiples en que pudieren hallarse. Las medidas que el Estado adopte en materia de prevención, sanción y erradicación de la violencia de género deberán ser diseñadas e implementadas conforme a los objetivos y principios de esta ley.

Los órganos de la Administración del Estado, dentro del marco de sus competencias legales, cumplirán con las obligaciones que esta ley establece, asegurando el goce y ejercicio de los derechos de las mujeres mediante una aplicación eficaz, eficiente y equitativa de los recursos públicos.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, de conformidad con lo establecido en la ley N° 20.820, que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y dentro del marco de sus competencias, velará por la coordinación, consistencia y coherencia de las políticas, planes y programas en materia de violencia de género.

Párrafo I

De la Prevención de la Violencia de Género

Artículo 8.- Objetivos de las medidas de prevención de la violencia de género. Los órganos del Estado en el marco de sus competencias adoptarán medidas para la prevención de la violencia de género, las que deberán atender a los siguientes objetivos:

- a) Promover en todas sus actuaciones el enfoque de género y de derechos humanos, para asegurar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres, especialmente su derecho a una vida libre de violencia.
- b) Promover la igualdad de derechos, a fin de eliminar toda forma de discriminación arbitraria por motivos de género.
- c) Fomentar la modificación de estereotipos, prejuicios y prácticas sociales y culturales, basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos y que naturalicen y reproduzcan la discriminación arbitraria contra las mujeres o exacerben la violencia en contra de ellas.
- d) Promover una cultura ciudadana de respeto irrestricto a los derechos de las mujeres y el total rechazo a cualquier forma de violencia en su contra.

Artículo 9.- Medidas generales de prevención de la violencia de género. Las medidas de prevención de la violencia de género que los órganos del Estado adopten incluirán, entre otras, las siguientes:

a) Capacitaciones y campañas de difusión y sensibilización sobre los derechos de las mujeres y las discriminaciones arbitrarias que les afectan, así como actividades que eduquen sobre la erradicación de la violencia de género y la estigmatización y dificultades que sufren las víctimas de esta. Estas medidas incluirán al menos los contenidos normativos existente en materia de género y niñez, y se considerarán en la elaboración de los planes educacionales para contemplar una perspectiva de género.

b) Iniciativas para la sensibilización de los medios de comunicación con el fin de promover la igualdad de derechos

Segundo Informe de Comisión de Constitución

y dignidad entre las personas, la eliminación y erradicación de los estereotipos de género y una cultura ciudadana de denuncia y rechazo de la violencia de género.

c) Políticas, programas e iniciativas orientadas a fortalecer la autonomía económica de las mujeres.

d) Políticas, programas e iniciativas diseñadas para el desarrollo de ciudades, comunidades y espacios seguros y accesibles para mujeres.

e) Programas de sensibilización, capacitación y formación sobre derechos humanos de las mujeres y erradicación de la violencia de género para el personal de los órganos del Estado, especialmente, de aquellos que interactúan con las víctimas.

f) Iniciativas de recopilación, análisis e intercambio de información sobre violencia de género que aporte a la prevención, detección temprana, gestión oportuna y reparación de los derechos de las mujeres, de conformidad con el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República.

g) Protocolos de actuación para la prevención, acompañamiento, protección, investigación, sanción y superación de la violencia de género en espacios educativos, laborales y comunitarios.

Todos los órganos del Estado velarán porque sus autoridades, funcionarios y funcionarias promuevan la protección de los derechos de las mujeres, procuren prevenir cualquier acto de violencia en su contra y faciliten el otorgamiento de respuesta frente a su ocurrencia o al riesgo de padecerla. Cualquier acción o práctica de violencia contra las mujeres en razón de su género, por parte de las referidas personas, será sancionado en la forma que establezca la ley.

Artículo 10.- Obligaciones especiales de prevención de la violencia de género del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género entregará a las autoridades competentes orientaciones, recomendaciones y directrices para el desarrollo de programas de educación y capacitaciones para la ciudadanía y para el personal de la Administración del Estado que se desempeñen en su cargo en calidad de funcionarios públicos o en virtud de contrataciones a honorarios o de contratos de trabajo, sobre derechos humanos, discriminación y violencia de género, de conformidad con lo establecido en la letra o) del artículo 3 de la ley N° 20.820. Los órganos y servicios competentes considerarán dichas orientaciones en las capacitaciones para sus autoridades y personal vinculado a la atención de las víctimas de violencia de género.

Asimismo, será de su competencia mantener vínculos de cooperación con organismos internacionales dedicados a los derechos humanos de las mujeres y la equidad de género, sin perjuicio de las atribuciones que le correspondan al Ministerio de Relaciones Exteriores, en los términos señalados en la letra h) del artículo 3 de la ley N° 20.820.

Además, será de su competencia realizar estudios e investigaciones sobre los derechos humanos de las mujeres y la violencia de género, que permitan evaluar periódicamente el impacto, avances, desafíos y oportunidades de la acción pública en su erradicación, en los términos señalados en la letra l) del artículo 3 de la ley N° 20.820.

Artículo 11.- Obligaciones especiales de prevención de la violencia de género en el ámbito de la salud. El Ministerio de Salud promoverá los principios de igualdad y no discriminación en la atención de salud de las mujeres. Para lo anterior, dictará uno o más reglamentos que establecerán las acciones que deberán realizar todos los dispositivos de atención pertenecientes a la red de salud pública y privada para que el personal de su dependencia incorpore la perspectiva de género en su atención.

Asimismo, deberá adoptar medidas para la aplicación de la ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, con especial énfasis en las medidas relativas al derecho a un trato digno, el derecho a la información y a la obtención del consentimiento informado. También adoptará las medidas necesarias para asegurar la atención humanizada y respetuosa del embarazo, parto y posparto, aborto conforme las causales establecidas en el ordenamiento jurídico, y atenciones ginecológicas de urgencia.

El Ministerio de Salud y los Servicios de Salud implementarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto por la ley N° 21.030, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, a efectos de que los establecimientos de salud públicos y privados proporcionen a las mujeres y personas con capacidad de gestar información veraz, completa y objetiva sobre las características de la prestación médica y

Segundo Informe de Comisión de Constitución

las alternativas a la interrupción del embarazo. Asimismo, velarán por el cumplimiento de los reglamentos de dicha ley, de modo que las mujeres y las personas con capacidad de gestar sean derivadas a los especialistas o instituciones que no sean objetoras de conciencia, se respeten sus decisiones, que estas sean libres e informadas y se les garantice el acceso oportuno a las prestaciones que requieran y al programa de acompañamiento y la confidencialidad de la atención.

Artículo 12.- Obligaciones especiales de prevención de la violencia de género en el ámbito de la educación. El Ministerio de Educación promoverá los principios de igualdad de género y no discriminación, así como la prevención de la violencia de género, incorporando la perspectiva de género en la formación docente y en las orientaciones que entregue al sistema educativo, en todos sus niveles, sean estos públicos o privados. Asimismo, en colaboración con las familias y cuidadores, promoverá una educación no sexista, incorporando las dimensiones emocional, afectiva y sexual y la prevención de la violencia de género.

Los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán promover una educación no sexista y con igualdad de género, considerando en sus reglamentos internos y protocolos la promoción de la igualdad en dignidad y derechos y la prevención de la violencia de género en todas sus formas.

Los planes de formación ciudadana regulados por la ley N° 20.911, que crea el plan de formación ciudadana para los establecimientos educacionales reconocidos por el estado, deberán incluir dentro de sus objetivos la promoción de la igualdad en dignidad y derechos, la promoción del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y la prohibición de cualquier tipo de discriminación arbitraria.

Además de las medidas de prevención establecidas en la ley N° 21.369 que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior, las instituciones de educación superior deberán incorporar contenidos de derechos humanos y de prevención contra la violencia y discriminación de género, de conformidad con lo señalado en la letra e) del artículo 5 de dicha ley. En particular, las carreras de la salud deberán considerar contenidos sobre la atención de salud y los derechos sexuales y reproductivos con enfoque de género e interculturalidad.

Artículo 13.- Obligaciones especiales de prevención de la violencia de género en el ámbito de la seguridad pública y penitenciaria. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública, las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y Gendarmería de Chile, en el ámbito de sus competencias, deberán:

- a) Incorporar la perspectiva de género y de derechos humanos en sus normativas y prácticas internas, favoreciendo la prevención y detección prioritaria de la violencia de género, así como también, la prevención, atención, acompañamiento y protección eficaz y oportuna de las víctimas.
- b) Incorporar en sus programas de formación, contenidos y cursos basados en la promoción y resguardo de los derechos de las mujeres, especialmente de las víctimas de violencia de género.
- c) Impulsar medidas tendientes a evitar discriminación por motivos de género.

Artículo 14.- Obligaciones especiales de prevención de la violencia de género en el ámbito laboral. El Ministerio del Trabajo y Previsión Social promoverá los principios de igualdad y no discriminación, así como la prevención de la violencia y acoso en los espacios de trabajo, debiendo incorporar transversalmente la perspectiva de género en sus políticas generales, así como en las de los órganos y servicios de su dependencia.

La obligación de promoción establecida en el inciso anterior recaerá, en el ámbito de sus competencias, en la Dirección Nacional del Servicio Civil, respecto del personal de los servicios de la Administración Civil del Estado. Los organismos del Estado restantes, en el marco de sus competencias, deberán incorporar transversalmente la perspectiva de género en sus políticas generales en materia laboral.

Artículo 15.- Obligaciones especiales de prevención de la violencia de género en los medios de comunicación. El Estado, a través de los órganos competentes, promoverá que los medios de comunicación social respeten y fomenten la igualdad en dignidad y derechos de todas las personas y la erradicación de la violencia de género contra las mujeres. Lo anterior, se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del literal e) del artículo 6.

En particular, el Consejo Nacional de Televisión, en el ejercicio de sus funciones, deberá velar porque los servicios

Segundo Informe de Comisión de Constitución

de radiodifusión televisiva de libre recepción y los servicios limitados de televisión adopten medidas para dar cumplimiento a los objetivos de esta ley y a lo establecido en el inciso cuarto del artículo 1° de la ley N° 18.838, que crea el Consejo Nacional de Televisión.

Los medios de comunicación social procurarán adoptar las medidas necesarias para que la difusión de informaciones acerca de la violencia de género respete, con la correspondiente objetividad informativa, la protección de los derechos de sus víctimas.

Párrafo II

De la Atención, Protección y Reparación a las Mujeres Víctimas de Violencia de Género

Artículo 16.- Objetivos de las medidas generales de atención, protección y reparación de mujeres víctimas de violencia de género. Los órganos del Estado, en el ámbito de sus competencias, adoptarán medidas internas y de manera coordinada, para la atención, protección y reparación de las víctimas de violencia de género, las que deberán atender a los siguientes objetivos:

- a) Otorgar a las víctimas acceso a los servicios de salud física y mental.
- b) Informar a las víctimas sobre la red de servicios estatales en violencia de género disponibles.
- c) Registrar, realizar y dar seguimiento a las derivaciones, entre los órganos del Estado y organizaciones externas, que se ejecuten en un caso de violencia de género.
- d) Asegurar el acceso a la información de las víctimas sobre sus derechos.
- e) Adoptar medidas de seguridad y resguardo de las víctimas.
- f) Asegurar el acceso a la justicia de las víctimas.
- g) Proveer de servicios y acompañamiento para la reparación física, psicológica y social de las víctimas.
- h) Adoptar medidas para fortalecer la autonomía económica de las víctimas.

Artículo 17.- Obligaciones especiales de atención, protección y reparación a las víctimas de violencia de género del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, dentro de sus competencias y a través del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, implementará servicios de acompañamiento psicosocial para las víctimas de violencia de género. Si con ocasión de sus funciones, tomare conocimiento de situaciones de violencia de género que afecten a niñas o adolescentes, deberá realizar las debidas derivaciones a los órganos competentes de conformidad con lo establecido en la ley N° 21.430, sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y la ley N° 21.302, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.

El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género mantendrá un listado actualizado de su oferta programática y de los cupos disponibles en el Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género, regulado en el artículo 26 y lo informará a los Tribunales de Justicia, al Ministerio Público u otros órganos públicos competentes para los fines pertinentes.

Artículo 18.- Obligaciones especiales de atención, protección y reparación a las víctimas de violencia de género en el ámbito de la salud. El Ministerio de Salud, los servicios de salud y los prestadores institucionales de salud, adoptarán las medidas pertinentes para que las trabajadoras y los trabajadores de la salud no ejerzan ninguna clase de violencia ni discriminación en contra de las mujeres, con énfasis respecto de las que se encuentran en una especial condición de vulnerabilidad. En particular, deberán diseñar protocolos y procedimientos para prevenir los casos de violencia de género y responder ante su ocurrencia, con el objeto de responsabilizar a las trabajadoras y trabajadores infractores.

Asimismo, deberán desarrollar e implementar protocolos, pautas y derivaciones para la atención integral de las víctimas de violencia de género. Además, deberán proporcionar la información que corresponda al Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género, regulado en el artículo 26 y, disponer de mecanismos

Segundo Informe de Comisión de Constitución

coordinados de actuación con los órganos de la Administración del Estado correspondientes para responder cuando, en el contexto de una atención en salud, se detecte un caso de violencia de género. Esta coordinación deberá incluir mecanismos de derivación oportunos de las víctimas para la atención jurídica y sicosocial.

El Ministerio de Salud adoptará las medidas necesarias para que los establecimientos de salud, tanto públicos como privados, puedan detectar y dejar registro en la ficha clínica de la paciente de un hecho de violencia de género advertido en el marco de la atención de salud, especialmente en la atención primaria. Lo anterior se realizará con estricto cumplimiento al principio de autonomía de las mujeres, informando a éstas del respectivo registro.

Las personas que, de conformidad con la letra d) del artículo 175 del Código Procesal Penal, denuncien un hecho de violencia de género, deberán entregar información a la víctima acerca de las instituciones dedicadas a la atención y protección ante casos de violencia de género.

Los prestadores institucionales de salud, dentro de su oferta de salud mental, incorporarán prestaciones o enfoques específicos para atender las consecuencias físicas y psicológicas de la violencia de género, mientras la paciente lo requiera. Esta labor se realizará en el marco de un trabajo coordinado con otras instituciones que tengan competencia en dicha materia.

Artículo 19.- Obligaciones especiales de atención y protección de salud para víctimas de violencia sexual. El Ministerio de Salud y los prestadores de salud, en el marco de sus respectivas competencias, procurarán dictar medidas de regulación, gestión y acción clínica orientadas a la atención de salud física y psicológica a las víctimas de violencia sexual.

Los prestadores de salud y el Servicio Médico Legal procurarán que las medidas, acciones o servicios referidos sean prestados por personal especializado para la atención de víctimas de violencia sexual, adoptando las medidas necesarias para reducir o eliminar la victimización secundaria y registrando adecuadamente en la ficha clínica de la paciente toda información que pudiera ser útil en un procedimiento posterior judicial o administrativo. En la atención de las víctimas de violencia sexual se velará por el adecuado resguardo de la evidencia que podrá hacerse valer en un proceso administrativo o judicial.

Artículo 20.- Obligaciones especiales de atención, protección y reparación de las víctimas de violencia de género en el ámbito de la educación. El Ministerio de Educación, en el ámbito de sus competencias, adoptará las medidas necesarias para que los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, en todos sus niveles y modalidades, puedan detectar y responder oportunamente frente a hechos de violencia de género que afecten a la comunidad educativa, especialmente respecto de niñas o adolescentes, para lo cual podrá actuar en cooperación con otras instituciones públicas y privadas competentes.

Los establecimientos educacionales deberán disponer de procedimientos objetivos, establecidos en sus respectivos reglamentos internos, que consideren mecanismos de denuncia, investigación y sanción, y aseguren la protección de las víctimas de violencia de género. Estos procedimientos procurarán reducir o eliminar la victimización secundaria, para lo cual contarán con medidas formativas, de apoyo y acompañamiento a las víctimas. Además, deberán contemplar mecanismos efectivos para informar a las víctimas acerca de las instituciones dedicadas a la atención y protección ante casos de violencia de género.

Asimismo, los establecimientos educacionales deberán contar con protocolos y mecanismos coordinados de actuación y derivación de las víctimas a las instituciones públicas o privadas competentes cuando identifiquen o sospechen de un caso de violencia de género.

Las familias, cuidadores, profesionales y asistentes de la educación, así como los equipos docentes y directivos de los establecimientos educacionales, deberán informar las situaciones de violencia de género que afecten a las mujeres que forman parte de la comunidad educativa de las cuales tomen conocimiento, todo ello conforme al reglamento interno del establecimiento.

Las personas que denuncien un hecho de violencia de género, de conformidad con la letra e) del artículo 175 del Código Procesal Penal, deberán entregar a las víctimas información acerca de las instituciones dedicadas a la atención y protección ante casos de violencia de género.

Tratándose de víctimas que son niñas o adolescentes, deberá darse cumplimiento al deber de información

Segundo Informe de Comisión de Constitución

dispuesto en el inciso anterior, cuando las circunstancias del caso así lo ameriten y se asegure la protección de la víctima. Además, en estos casos, se procederá a la derivación de niñas o adolescentes a los órganos competentes de conformidad con lo establecido en la ley N° 21.430, sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y la ley N° 21.302, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.

El Ministerio de Educación deberá velar por la incorporación a un nuevo establecimiento escolar de las y los estudiantes que cambiaron de domicilio debido a hechos de violencia previstos y sancionados en la ley N° 20.066 de Violencia Intrafamiliar, así constatados por un tribunal, que les afecten directamente o a las personas que tienen su cuidado, conforme a las normas establecidas para el proceso de admisión de los y las estudiantes de establecimientos educacionales que reciben subvención a la educación gratuita o aportes del Estado.

Artículo 21.- Obligaciones de protección a las víctimas de violencia de género en el ámbito de la seguridad pública y penitenciaria y en la persecución penal. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Ministerio Público, los Tribunales de Justicia, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile, dentro de sus respectivas competencias, deberán adoptar las medidas para garantizar la debida protección de las víctimas de violencia de género.

La Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de Chile, el Ministerio Público, Gendarmería de Chile y los Tribunales de Justicia competentes deberán proveer de todos los canales de comunicación y condiciones necesarias para que las víctimas de violencia de género puedan informar, de forma expedita y oportuna, cualquier incumplimiento de medidas o diligencias decretadas a su favor por un Tribunal de la República, a efectos de velar por su cumplimiento.

El cumplimiento de estas obligaciones deberá realizarse con respeto a la dignidad y privacidad de las víctimas o de quienes comparezcan en su nombre, procurando reducir o eliminar su victimización secundaria.

Artículo 22.- Obligaciones especiales de atención y protección a las víctimas de violencia de género en el ámbito laboral. Los órganos y servicios del Estado encargados de la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral, en especial de las materias referidas a los derechos fundamentales de los trabajadores y las trabajadoras, deberán entregar directrices de carácter obligatorio sobre la debida diligencia en los procedimientos de investigación y sanción por denuncia de hechos de violencia de género y acoso en el trabajo.

Los reglamentos internos de orden, higiene y seguridad deberán adecuar los procedimientos de investigación sobre violencia de género y acoso en el trabajo, con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones de debida diligencia y de no victimización secundaria de la víctima. La Superintendencia de Seguridad Social impartirá instrucciones para tal efecto, las que deberán disponerse preferentemente en formato electrónico.

En los casos en que exista un proceso judicial o administrativo por violencia de género en sede laboral, el empleador, sea este público o privado, deberá adoptar las medidas necesarias para proteger a la denunciante, reducir o eliminar la victimización secundaria y evitar represalias, para la protección de las personas involucradas. Además, en caso de que fuera procedente, el empleador deberá denunciar ante el organismo competente el incumplimiento de las medidas cautelares, establecidas en el artículo 27, que hayan sido decretadas por un tribunal con competencia en lo laboral.

Para todos los efectos, la Dirección Nacional del Servicio Civil, conforme al literal q) del artículo 2 del artículo vigésimo sexto de la ley N° 19.882, que Regula nueva Política de Personal a los Funcionarios Públicos que indica, podrá solicitar a todos los Ministerios y sus Servicios dependientes o relacionados, contar con procedimientos y estándares que permitan prevenir y denunciar y abordar hechos de violencia de género en los espacios de trabajo.

Párrafo III

Medidas de Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género

Artículo 23.- Comisión de Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género. Existirá una Comisión de Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género, en adelante la Comisión, a la que le corresponderá la coordinación a nivel nacional de las medidas adoptadas por el Estado para la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género y la atención, protección y reparación de las víctimas de esta.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género será el órgano que presida esta Comisión, y en esa calidad, deberá liderarla, convocarla y hacer seguimiento de los acuerdos alcanzados en esta, los que quedarán consignados en un acta pública que se levantará luego de cada sesión.

La Comisión, además del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, estará integrada por representantes de los siguientes organismos:

- a) Poder Judicial.
- b) Ministerio Público.
- c) Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
- d) Ministerio de Hacienda.
- e) Ministerio de Educación.
- f) Ministerio de Salud.
- g) Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
- h) Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
- i) Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
- j) Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género.
- k) Carabineros de Chile.
- l) Policía de Investigaciones de Chile.

Adicionalmente, la Comisión, a través de su presidencia, de oficio o a petición de alguno de sus miembros, podrá convocar a las instituciones o a los órganos autónomos con competencias en las materias que conoce esta Comisión, así como también, a representantes de la sociedad civil o a expertas y expertos en la materia.

La Comisión sesionará ordinariamente en forma bimensual y podrá sesionar de manera extraordinaria, previa citación fundada de la presidencia. El trabajo de la Comisión podrá concluir en propuestas de coordinación.

La Comisión destinará, al menos una sesión ordinaria semestral, para escuchar a personas expertas, académicas y representantes de la sociedad civil, para que se pronuncien sobre la situación de las mujeres, el ejercicio de sus derechos humanos y de la equidad de género a nivel nacional, regional y local.

Un reglamento expedido por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género establecerá las normas necesarias para el funcionamiento de la Comisión.

Artículo 24.- Funciones de la Comisión de Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género. Sin perjuicio de las funciones que a cada órgano del Estado le corresponde de conformidad con esta ley, serán funciones de la Comisión las siguientes:

- a) Aprobar el Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género y sus modificaciones, y conocer el avance en su cumplimiento y evaluación.
- b) Coordinar las medidas que adopten los órganos del Estado en el ámbito de sus competencias, relativas a la prevención de la violencia de género, atención y protección de las víctimas, conforme a la presente ley.
- c) Informar a los órganos competentes acerca de las necesidades sectoriales que deban ser abordadas para dar cumplimiento a los objetivos de esta ley.
- d) Cumplir las demás funciones y tareas que esta u otras leyes le encomienden, en el ámbito de sus competencias.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Artículo 25.- Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género. El Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género, en adelante el Plan Nacional, tendrá una duración de seis años y comprenderá el diseño y articulación de medidas sectoriales e intersectoriales destinadas a la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género y al fortalecimiento de la atención, protección, reparación y acceso a la justicia de estas.

El Plan Nacional contendrá, al menos, las medidas generales de prevención de la violencia de género contenidas en el artículo 9 y, los objetivos de las medidas generales de atención, protección y reparación de la violencia de género, descritos en el artículo 16, debiendo identificar los derechos que se abordarán, las acciones y medidas específicas a ejecutar, los plazos de ejecución, los órganos y cargos responsables, así como las metas para sus acciones y medidas.

El diseño, implementación y evaluación del Plan Nacional deberá realizarse cumpliendo los principios establecidos en el artículo 3, incorporando el enfoque de género, de infancia, de derechos humanos y de interseccionalidad; y también, deberá contemplar mecanismos de participación y rendición de cuentas.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género deberá elaborar y proponer el Plan Nacional y presentarlo a la Comisión de Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género para su aprobación. Asimismo, deberá evaluarlo, hacer seguimiento a su implementación y proponer modificaciones, las que serán presentadas ante dicha Comisión. El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género también podrá prestar asistencia técnica a los diversos órganos para el cumplimiento de los compromisos incorporados en dicho Plan.

El Plan Nacional será sancionado mediante decreto supremo expedido por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, previa aprobación de la referida Comisión.

Artículo 26.- Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género. Facúltase al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género para crear y administrar un Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género, en adelante el Sistema, orientado a mejorar la respuesta estatal frente a ella, de forma integral e intersectorial con las instituciones que integran la Comisión para la Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género y los demás órganos de la Administración del Estado con competencias en materia de violencia de género. Dicho sistema deberá ser seguro, interoperable, de fácil acceso y encontrarse actualizado.

Los objetivos de este Sistema serán los siguientes:

- a) La creación de un expediente único de organización de datos personales e información necesaria sobre los casos de violencia de género, con el fin de permitir el diseño y levantamiento de alertas tempranas respecto de las víctimas que estén siendo asistidas por los órganos del Estado con competencia para ello.
- b) Proveer de la información necesaria para el diseño e implementación de mecanismos de priorización para la atención de víctimas de casos de violencia de género, según su nivel de riesgo.
- c) Generar información anonimizada de datos estadísticos con el fin de analizar y evaluar el impacto de las políticas públicas orientadas a la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género.

La información contenida en el Sistema estará disponible para las instituciones que integran la Comisión para la Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género y para el resto de los órganos de la Administración del Estado que cumplan funciones o intervengan en materia de violencia de género, siempre que hayan celebrado previamente un convenio de transferencia de datos con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, resguardando la confidencialidad de los datos, de conformidad con lo dispuesto en la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada. En dichos convenios se deberán especificar sus fundamentos legales, los fines concretos con los cuales se acuerda la transferencia de datos, la precisión del tipo de datos a transferir y el tratamiento específico que se les otorgará.

El Sistema permitirá que, previa celebración de los convenios señalados en el inciso anterior, las instituciones que integran la Comisión para la Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género, puedan intercambiar por medios electrónicos, de manera interconectada y centralizada, dentro de sus respectivas competencias, los datos personales de las víctimas de violencia de género. En el marco de sus competencias, dichas instituciones deberán proporcionar la información necesaria para que este Sistema pueda operar de manera adecuada para el cumplimiento de sus funciones y fines.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Un reglamento expedido por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género regulará la estructura, información y contenido del Sistema, las normas respecto a los requerimientos de información, y toda otra disposición que resulte necesaria para su adecuada administración y funcionamiento, incluyendo normas sobre seguridad de la información y actualización de esta.

Artículo 27.- Datos personales de las víctimas registrados en el Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género. Los datos personales de las víctimas que se registren en este Sistema revisten, para todos los efectos legales, el carácter de sensible y, salvo las disposiciones legales que autorizan su tratamiento, no podrán ser comunicados a terceras personas, con excepción de aquellas autorizadas por ley.

Las víctimas, respecto de su información, tendrán todos los derechos establecidos en el Título II de la ley N° 19.628 sobre Protección de la vida privada.

Artículo 28.- Deber de reserva y confidencialidad respecto de la información y datos contenidos en el Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género. Sólo tendrán acceso a este Sistema el personal que cumpla funciones o intervenga en materia de violencia de género, siempre que se haya celebrado el respectivo convenio de transferencia de datos al que alude el artículo 26, ya sea que se desempeñe en su cargo en calidad de funcionario público o en virtud de una contratación a honorarios o un contrato de trabajo, que preste servicios en las instituciones que forman parte de la Comisión para la Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género o en el resto de los órganos de la Administración del Estado.

El personal que tenga acceso, de cualquier modo, al Sistema deberá guardar reserva y secreto absoluto de la información o datos que tome conocimiento. Asimismo, le estará prohibido usar dicha información o datos en beneficio propio o de terceros.

Para efectos de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 125 de la ley N° 18.834, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra fijado por el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Estatuto Administrativo, se estimará que los hechos que configuren infracciones a esta disposición vulnerarán gravemente el principio de probidad administrativa, sin perjuicio de las demás sanciones y responsabilidades que procedan.

TÍTULO III

DEL ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS MUJERES FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Párrafo I

De las disposiciones generales

Artículo 29.- Ámbito de aplicación y competencia. Las normas contenidas en este título se aplicarán a la violencia física, sexual, psicológica y económica, cometida contra de las mujeres en razón de su género.

Las formas de violencia mencionadas en el inciso precedente que sean constitutivas de delito serán conocidas por tribunales con competencia en lo penal. Por su parte, aquellas que no sean constitutivas de delitos, serán conocidas por los tribunales u órganos competentes según la materia de que se trate.

Artículo 30.- Obligaciones generales de los órganos del Estado frente a las denuncias por hechos de violencia de género. En todas las investigaciones y en todos los procesos judiciales y administrativos sobre violencia de género contra las mujeres se cumplirán estrictamente las siguientes obligaciones:

a) Debida diligencia. Quienes investiguen o juzguen hechos de violencia de género, y quienes se encuentren a cargo de la protección y la seguridad de las víctimas, deberán adoptar medidas oportunas, idóneas, independientes, imparciales y exhaustivas para garantizar el derecho de las víctimas a una vida libre de violencia, al acceso a la justicia y la reparación, considerando especialmente las situaciones de vulnerabilidad o discriminaciones múltiples en que pudieren hallarse. Asimismo, deberán garantizar el derecho de las víctimas a participar del procedimiento y acceder a la información sobre el estado de la investigación.

b) No victimización secundaria. Quienes investiguen o juzguen hechos de violencia contra las mujeres y quienes se encuentren a cargo de la protección o la seguridad de las víctimas, evitarán o disminuirán cualquier perturbación

Segundo Informe de Comisión de Constitución

negativa que estas hubieren de soportar con ocasión de su interacción con los servicios públicos que otorgan atención o protección en materia de violencia de género o en los procesos judiciales.

Artículo 31.- Primeras diligencias ante denuncias por violencia de género. Si la denuncia por violencia de género se realiza en el tribunal de familia, éste deberá adoptar las medidas pertinentes en el más breve plazo para la protección de la víctima, sus hijos o hijas y las personas que se encuentren bajo su cuidado, cuando así corresponda.

Cuando se trata de hechos de violencia de género constitutiva de delito o violencia intrafamiliar, en caso de flagrancia, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile deberán proceder, en conformidad con lo prescrito en los artículos 83, 84 y 129 del Código Procesal Penal y en el artículo 83 de la ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia.

Las funcionarias y los funcionarios policiales deberán entregar a la víctima información completa acerca de sus derechos y la oportunidad para ejercerlos. El parte policial se redactará de la manera más completa posible y consignará en forma exhaustiva los hechos y las diligencias realizadas, e incluirá los antecedentes y medios de prueba recabados, cuando corresponda. Asimismo, evitarán cualquier inducción o cuestionamiento del relato de la denunciante, registrarán en detalle la información acerca de los posibles testigos y tendrán que cumplir especialmente con lo dispuesto en los artículos 173 y 175 del Código Procesal Penal en lo relativo a las denuncias, así como con lo establecido en el artículo 79 del mismo Código, en lo que dice relación con el desarrollo de las actuaciones en la investigación de eventuales hechos constitutivos de delitos.

En caso de que los hechos de violencia tengan lugar en recintos penitenciarios, Gendarmería de Chile deberá prestar asistencia y protección a la víctima, en virtud de lo indicado por su ley orgánica, actuando en conformidad con el inciso anterior.

Artículo 32.- Derechos y garantías procedimentales de las víctimas de violencia de género. Las víctimas de violencia de género son titulares de los siguientes derechos y garantías:

- a) Contar con asistencia y representación judicial.
- b) No ser enjuiciadas, estigmatizadas, discriminadas ni cuestionadas en base a estereotipos de género, por su relato, conductas o estilo de vida.
- c) Obtener una respuesta oportuna, efectiva y debidamente fundada a sus denuncias o peticiones ante los órganos que se efectúen.
- d) Ser oídas por el tribunal o el órgano administrativo que conozca del respectivo procedimiento al momento de adoptarse una decisión que las afecte.
- e) Recibir protección a través de las medidas contempladas en la legislación, cuando se encuentren amenazados o vulnerados sus derechos a la vida, integridad física o psíquica, indemnidad sexual o libertad personal, y solicitar medidas de protección para sus hijos o hijas o para las personas que se encuentren bajo su cuidado, cuando procediere.
- f) Recibir protección a sus datos personales y los de sus hijos o hijas, respecto de terceros, y de su intimidad, honor y seguridad, para lo cual el tribunal o el órgano administrativo que conozca del respectivo procedimiento dispondrá las medidas que sean pertinentes, a petición de parte.
- g) Participar en el procedimiento recibiendo información clara, oportuna y completa. En particular, podrán obtener información personalmente, sin necesidad de requerirla a través de un abogado o una abogada.
- h) A ser informada sobre las medidas de reparación que puede solicitar en el proceso.

Artículo 33.- Situación de riesgo inminente de padecer violencia de género. Cuando exista una situación de riesgo inminente de sufrir una acción u omisión constitutiva de alguna de las formas de violencia de género descritas en los literales a), b), c) y d) del artículo 6, el tribunal competente, con el solo mérito de la demanda o denuncia, deberá adoptar las medidas de protección o cautelares que correspondan.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Se presumirá que existe una situación de riesgo inminente cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

- a) Que haya precedido intimidación por parte de quien agrede, expresada por cualquier vía, en acciones tales como hostigamiento, acecho, amedrentamiento o intromisión en espacios públicos, laborales u otros privados de la víctima.
- b) Que concurren, respecto de quien ejerce la violencia circunstancias o antecedentes tales como, drogadicción, alcoholismo, una o más denuncias por violencia intrafamiliar, condena previa por violencia intrafamiliar, procesos pendientes o condenas previas por crimen o simple delito contra las personas o por alguno de los delitos establecidos en los párrafos 5° y 6° del Título VII, del Libro Segundo del Código Penal o por infracción al Decreto N° 400, del Ministerio de Defensa Nacional, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 17.798 sobre Control de Armas.
- c) Que la persona denunciada haya opuesto, mediante actos de violencia, su negativa a aceptar el término de una relación afectiva que ha mantenido con la víctima.
- d) Que una persona mayor, dueña, poseedora o mera tenedora de un inmueble que legítimamente ocupa para residir, sea expulsada por quien la agrede, relegada a sectores secundarios o se le restrinja o limite su desplazamiento al interior de ese bien raíz por el denunciado.
- e) Que la víctima se encuentre en una situación de dependencia económica de quien la agrede.

Además, el tribunal cautelará especialmente los casos en que la víctima se encuentre en situaciones de especial vulnerabilidad a la violencia, tales como, su calidad de migrante, refugiada o desplazada, estar embarazada, ser una persona mayor, con discapacidad, menor de 18 años o cualquier otra condición de vulnerabilidad debidamente calificada por el tribunal.

Artículo 34.- Medidas cautelares especiales frente a situaciones de riesgo inminente de padecer violencia de género. Frente a las situaciones descritas en el artículo anterior, el tribunal competente, sin perjuicio de otras medidas que estime pertinentes, podrá adoptar una o más de las siguientes medidas cautelares:

- a) Obligación de quien agrede de abandonar el hogar que comparte con la víctima. El tribunal dispondrá, en el más breve plazo, la forma en que la persona en contra de quien se ha decretado la medida cautelar retirará sus efectos personales. Si fuere del caso, podrá oficiar a Carabineros de Chile para que custodie su concurrencia el día del retiro, de modo de garantizar la seguridad de la víctima.
- b) Asegurar la entrega material de los efectos personales de la víctima que hubiere huido u optado por no regresar al hogar común, producto de los hechos que denuncia. La víctima podrá siempre solicitar al tribunal se decrete la medida contemplada en la letra precedente.
- c) Prohibir a quien ejerce violencia acercarse a la víctima y prohibir o restringir la presencia de aquél en el hogar común, en el domicilio, lugar de estudios o de trabajo de ésta, así como en cualquier otro lugar en que la víctima permanezca, concurra o visite habitualmente.

Si la víctima y quien la agrede trabajan o estudian en el mismo lugar o son parte de la misma organización, se oficiará al empleador o empleadora, o a la autoridad del establecimiento u organización respectiva, para que adopte las medidas de resguardo necesarias, dando cuenta al tribunal. El tribunal deberá informar el plazo por el cual dichas medidas son decretadas.

- d) Prohibir o restringir todo tipo de comunicaciones de quien ejerce violencia respecto de la víctima.
- e) Fijar alimentos provisorios, siempre que concurren los requisitos legales para su procedencia.

f) Regular un régimen provisorio de cuidado personal de los niños, niñas o adolescentes en conformidad con el artículo 225 del Código Civil, en caso que no esté judicialmente regulado y así se requiera en virtud de los antecedentes que fundan la solicitud de la medida cautelar, y establecer la forma en que se mantendrá una relación directa y regular entre los progenitores y sus hijos o hijas; siempre y cuando ello favorezca a la satisfacción de su interés superior y su condición de víctimas directas de la violencia ejercida contra su madre o

Segundo Informe de Comisión de Constitución

cuidadora. Los niños, niñas y adolescentes, podrán ser oídos en audiencia reservada si así lo solicitan.

Asimismo, en caso que el tribunal decrete alguna de las medidas dispuestas en los literales a), c) y d) del presente artículo en contra de quien no ejerce el cuidado personal de los niños, niñas y adolescentes se decretará también la suspensión de la relación directa y regular si se encontrare establecida previamente, conforme lo dispuesto en el inciso final del artículo 229 del Código Civil y lo señalado en el párrafo precedente de este literal; salvo que existan antecedentes fundados para que dicha suspensión no concurra, caso en el cual se deberá resolver su procedencia en audiencia especial al efecto.

g) Decretar la prohibición de celebrar actos o contratos sobre bienes determinados.

h) Prohibir el porte y tenencia de cualquier arma de fuego, municiones y cartuchos; disponer la retención de éstos y prohibir la adquisición o almacenaje de los objetos singularizados en el Decreto N° 400, del Ministerio de Defensa Nacional, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 17.798 sobre Control de Armas. De ello se informará, según corresponda, a la Dirección General de Movilización Nacional, a la institución a la que pertenece o a la Comandancia de Guarnición para los fines legales y reglamentarios pertinentes. Con todo, la persona en contra de la cual se ha decretado esta medida podrá solicitar ser excluida de esta en caso de demostrar que sus actividades industriales, comerciales o mineras requieren de alguno de esos elementos.

i) La asistencia a programas de tratamiento de rehabilitación de drogas y alcohol, si se presentare un consumo problemático de dichas sustancias, de intervención sicosocial, terapéuticos o de orientación familiar. Las instituciones que desarrollen dichos programas darán cuenta al respectivo tribunal de la intervención o tratamiento que deba realizar, y de su inicio y término.

j) Decretar la reserva de la identidad de la denunciante de sus hijos o hijas o de las personas que se encuentren bajo su cuidado, en caso de que procediera, y de los testigos.

k) Tratándose de mujeres mayores en situación de desamparo que requiera de cuidados, el tribunal podrá decretar la internación de la afectada en un establecimiento de larga estadía de personas mayores, reconocido por la autoridad competente, previo consentimiento de la víctima, si es que pudiese otorgarlo.

l) En caso de que la víctima sea menor de 18 años, el tribunal con competencia en materias de familia, además de las medidas mencionadas en este artículo, podrá adoptar las medidas cautelares contempladas en el artículo 71 de la ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia, cumpliendo con todos los requisitos y condiciones previstos en dicha norma. Si quien conoce de la causa es un juzgado de garantía, pondrá los antecedentes en conocimiento del tribunal de familia competente para los mismos efectos.

Artículo 35.- Notificación de las medidas cautelares. Si las medidas cautelares se decretaren en presencia del ofensor, el tribunal le conminará a cumplir cabalmente las obligaciones y prohibiciones impuestas. Si ese no fuera el caso, ordenará que se le conmine en el momento de la notificación, la que deberá ser realizada de forma expedita.

El tribunal ordenará de la manera más expedita posible la notificación al ofensor de las medidas que se adopten y cautelará especialmente que se resguarde la seguridad de la víctima, para lo cual podrá requerir el auxilio de la fuerza pública. Se dejará registro expreso en la causa de las medidas que se adopten para cautelar la seguridad de la víctima y del seguimiento de dichas medidas.

Una vez practicada la notificación se deberá comunicar de inmediato esta circunstancia, en la forma y por los medios más expeditos posibles, al tribunal que hubiere decretado la medida, a Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones de Chile y a la fiscalía local competente, en los casos que corresponda.

Artículo 36.- Medidas accesorias especiales en las causas de violencia de género. El tribunal de familia o el tribunal con competencia en lo penal que conozca de una causa sobre violencia de género, según corresponda, deberá establecer en la sentencia una o más de las siguientes medidas accesorias:

a) Obligación de la persona condenada de abandonar el hogar que comparte con la víctima. El tribunal dispondrá la forma en que la persona condenada retirará sus efectos personales. Si fuere del caso, oficiará a Carabineros de Chile para que custodie su concurrencia el día del retiro, de modo de garantizar la seguridad de la víctima.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

b) Prohibición de acercarse a la víctima o a su domicilio, lugar de trabajo o estudio, así como a cualquier otro lugar al que ésta concurra o visite habitualmente. Si ambas personas trabajan o estudian en el mismo lugar o son parte de la misma organización, se oficiará al empleador o empleadora, o a la autoridad del establecimiento u organización respectiva, para que adopte las medidas de resguardo necesarias, informando al tribunal para efectos de la supervisión judicial.

c) Prohibir o restringir las comunicaciones de la persona condenada por hechos de violencia de género respecto de la víctima.

d) Prohibición de porte y tenencia de cualquier arma de fuego, municiones y cartuchos; disponer la retención de estos y prohibir la adquisición o almacenaje de los objetos singularizados en el Decreto N° 400, del Ministerio de Defensa Nacional, que fija el texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la ley N° 17.798 sobre Control de Armas. De ello se informará, según corresponda, a la Dirección General de Movilización Nacional, a la institución a la que pertenece o a la Comandancia de Guarnición, para los fines legales y reglamentarios que correspondan. Con todo, la persona condenada con esta medida accesoria podrá solicitar ser excluido de esta en caso de demostrar que sus actividades industriales, comerciales o mineras requieren de alguno de esos elementos.

e) La asistencia a programas de intervención sicosocial de reeducación de la violencia, terapéuticos o de orientación familiar. Si la persona condenada presentare un consumo problemático de drogas y alcohol, el tribunal impondrá la obligación de someterse a un tratamiento de rehabilitación. Las instituciones que desarrollen dichos programas darán cuenta al respectivo tribunal de la intervención o tratamiento que deba realizar, y de su inicio y término.

f) Obligación de presentarse regularmente ante la unidad policial que determine el tribunal.

El tribunal fijará prudencialmente el plazo de las medidas accesorias descritas en este artículo, el que no podrá ser inferior a seis meses ni superior a dos años, atendidas las circunstancias que las justifiquen. La duración de las medidas podrá prorrogarse a petición de la víctima, si se mantienen los hechos que las justificaron o de oficio por el tribunal, tomando en consideración los antecedentes proporcionados por la institución encargada del programa de que se trate, en la audiencia de supervisión judicial.

En caso de decretarse una medida cuya ejecución permita prever que la víctima y la persona condenada puedan encontrarse, el tribunal podrá decretar, de oficio o a petición de parte, la presencia de Carabineros de Chile cuando fuere necesario para resguardar la seguridad de la víctima.

Artículo 37.- De la asistencia y representación judicial a las víctimas de violencia de género. El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, a requerimiento de las víctimas, podrá interponer acciones judiciales, asumir el patrocinio y representación de las mujeres víctimas de los hechos de violencia de género.

En todo caso, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 111 del Código Procesal Penal, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género deducirá querrela respecto a los hechos que se estimen constitutivos de los delitos de femicidio y suicidio femicida.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género expedirá un reglamento que será suscrito por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el cual establecerá los estándares técnicos y requisitos formales para la representación de las mujeres víctimas de violencia de género, así como criterios de prelación y pertinencia. Dicho reglamento velará por el derecho de acceso a la justicia de todas las víctimas de violencia de género, con pleno respeto a los principios reconocidos en el artículo 3 de la presente ley.

El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género podrá celebrar convenios, preferentemente, con entidades públicas para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo; en el caso de convenios con entidades privadas, estas deberán sujetarse a los requisitos sobre experiencia, conocimientos y otros que establezca el reglamento. En ambos casos, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género mantendrá para sí la supervigilancia técnica.”.

Párrafo II

De los casos de violencia de género de conocimiento de los tribunales de familia

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Artículo 38.- Competencia de los tribunales de familia. Los actos de violencia de género que no constituyan delito y que sean de competencia de los tribunales de familia, serán conocidos por estos y se sujetarán a las disposiciones contenidas en los Párrafos I y II de este Título y, supletoriamente, en aquello que esta ley no disponga, a la ley N° 20.066, que Establece la Ley de Violencia Intrafamiliar y a la ley N° 19.968, que Crea los Tribunales de Familia.

Artículo 39.- Sanción al maltrato constitutivo de violencia de género. Se castigará el maltrato constitutivo de violencia de género que no reviste caracteres de delito, con una multa de cinco a treinta unidades tributarias mensuales a beneficio a beneficio del gobierno regional del domicilio de la víctima, para ser destinada a los programas y centros de atención de mujeres víctimas de violencia ya existente en la región respectiva y que sean de financiamiento público o privado.

El condenado deberá acreditar el pago de la multa dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que la sentencia quede firme y ejecutoriada, a menos que el tribunal por motivos fundados prorrogue dicho término hasta por quince días.

El tribunal podrá, tanto en la sentencia como en su ejecución, atendidas las circunstancias, autorizar el pago de la multa por parcialidades, dentro de un límite que no exceda el plazo de un año. El no pago de una sola de las parcialidades, hará exigible el total de la multa adeudada.

Artículo 40.- Incompetencia y remisión de antecedentes. Si con ocasión del examen de la denuncia o de la demanda, o del conocimiento de cualquier antecedente introducido durante el curso del procedimiento se concluye que los hechos revistieren caracteres de delito, el tribunal declarará su incompetencia por resolución fundada.

La resolución precedente se comunicará al Ministerio Público con todos los antecedentes fundantes. Asimismo, dicha resolución se le comunicará al juzgado de garantía competente.

Si el tribunal de familia hubiere dictaminado medidas cautelares, el tribunal de garantía fijará una audiencia para su revisión con al menos diez días de anticipación a su vencimiento, citando a todos los intervinientes.

Artículo 41- Supervisión judicial. Las medidas cautelares, medidas accesorias y las condiciones para la suspensión condicional de la dictación de la sentencia, deberán ser supervisadas judicialmente por el tribunal que las decretó. En el caso de que el tribunal sea incompetente, serán de competencia del tribunal penal que le corresponda conocer de los hechos.

En el caso que se realice supervisión judicial a través de audiencias, el tribunal podrá citar a quien ha sido denunciado de ejercer violencia de género para comparecer personalmente bajo apercibimiento de arresto, sin perjuicio de poder hacerlo acompañado de su abogado, abogada o representante legal. La necesidad de fijar audiencias atenderá a las circunstancias de cada caso.

La ausencia injustificada del denunciado de ejercer violencia de género dará lugar a la intensificación de la medida impuesta o a la revocación de la suspensión condicional de la dictación de la sentencia. La víctima será siempre notificada y podrá comparecer personal o debidamente representada a las audiencias de supervisión judicial.

Párrafo III.

De la violencia de género de conocimiento de los tribunales penales

Artículo 42.- Legislación aplicable. Los hechos de violencia de género que constituyan delito se sujetarán al procedimiento establecido en el Código Procesal Penal, las disposiciones contenidas en los Párrafos I y III de este Título y, supletoriamente en aquello que esta ley no disponga, a la ley N° 20.066 que establece la Ley de Violencia Intrafamiliar.

Artículo 43.- Imprudencia de atenuante de responsabilidad. En los procesos judiciales por delitos constitutivos de violencia de género, en los términos establecidos en el artículo 29, el tribunal no podrá aplicar la atenuante de responsabilidad contenida en el N°5 del artículo 11 del Código Penal.

Artículo 44.- Acuerdos reparatorios. En los procesos por delitos constitutivos de violencia de género, el tribunal deberá evaluar y justificar la pertinencia de los acuerdos reparatorios, considerando su aplicabilidad cuando fuere relevante para la reparación de la víctima, y negando su procedencia cuando se afecte la seguridad u otro derecho

Segundo Informe de Comisión de Constitución

de ésta.

Tratándose de casos constitutivos de violencia intrafamiliar se estará a lo dispuesto en el artículo 19 de la ley N° 20.066, que establece la ley de violencia intrafamiliar.

Artículo 45.- Suspensión condicional del procedimiento. Para decretar la suspensión condicional del procedimiento, el tribunal con competencia en lo penal impondrá como condición una o más de las medidas accesorias establecidas en el artículo 36 de esta ley, sin perjuicio de las demás que autoriza el artículo 238 del Código Procesal Penal. En ningún caso podrá decretarse la suspensión del procedimiento imponiéndose como única condición a la persona imputada la medida de asistencia a programas terapéuticos o de orientación familiar.

Al decretar la suspensión condicional del procedimiento, se deberá procurar otorgar seguridad a la víctima, para lo cual se considerará si aquella se encuentra en alguna de las situaciones de riesgo inminente de padecer violencia de género descritas en el artículo 33 de esta ley, el comportamiento de la persona imputada, la existencia de antecedentes y denuncias previas, entre otros antecedentes que se estimen relevantes para dicho fin.

La víctima y su representante legal siempre deberán ser notificados de la citación a la audiencia en que se discuta la solicitud de suspensión condicional del procedimiento. Durante dicha audiencia, si la víctima o su representante legal estuviesen presentes, serán oídos por el tribunal y su opinión será debidamente considerada.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el inciso anterior, el tribunal deberá ofrecer a la víctima la posibilidad de emitir su opinión en audiencia reservada, cautelar su seguridad, evitar cualquier tipo de presión sobre ella por parte de la persona imputada, proporcionarle toda la información para que su decisión sea informada; y cuando se trate de un niño, niña o adolescente, se atienda debidamente a su interés superior.

Artículo 46.- Retracción de la víctima. En caso de existir antecedentes fundados sobre la retractación de la víctima, deberá atenderse a lo dispuesto en el artículo 331 literal f) del Código Procesal Penal.

Artículo 47.- Medida accesoria de tratamiento para rehabilitación de consumo problemático de drogas y alcohol. Durante la etapa de investigación, los intervinientes podrán solicitar al tribunal que decrete la obligación de la persona imputada de asistir a una evaluación por un médico calificado para determinar si ésta presenta o no consumo problemático de drogas o alcohol. El tribunal accederá a lo solicitado si existieren antecedentes que permitan presumir dicho consumo problemático, salvo que la persona imputada acceda voluntariamente a someterse a esta medida, en el marco del procedimiento simplificado o del procedimiento abreviado, según lo establecen los artículos 395 y 406 del Código Procesal Penal, respectivamente.

Si se decretare la evaluación y la persona imputada se resistiere o negare a la práctica de el o los exámenes correspondientes, el tribunal podrá considerar dicha resistencia o negativa como antecedente al resolver la sustitución de la pena privativa o restrictiva de libertad.

Si el tribunal decretare que la persona imputada debe someterse a un tratamiento, conforme a la evaluación referida en el inciso primero de este artículo, este podrá consistir en la asistencia a programas ambulatorios, la internación en centros especializados o una combinación de ambos tipos de tratamiento, según el caso.

La supervisión judicial de esta medida será entregada al Programa de Tribunales de Tratamiento de Drogas si el tribunal contare con dicho programa, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17 bis de la ley N° 18.216.

Artículo 48.- Obligaciones de protección del Ministerio Público. El Ministerio Público dispondrá las medidas necesarias para asegurar la debida protección a las víctimas y a las personas que se encuentren bajo su cuidado, de conformidad con los artículos 78 y 78 bis del Código Procesal Penal, tanto a través de la adopción oportuna de medidas de protección que no impliquen la restricción de derechos de terceros, como de la solicitud de dictación de medidas cautelares judiciales. Asimismo, informará sobre las medidas de reparación que puede solicitar en el proceso.

En estos casos, las y los fiscales del Ministerio Público darán prioridad a la adopción de medidas de protección y solicitud de medidas cautelares orientadas a la prevención de acciones de represalia en contra de la víctima y al resguardo de su seguridad antes, durante y después de la realización de cualquier actuación o diligencia judicial o investigativa que suponga la presencia simultánea de la víctima y la persona imputada en el mismo lugar. Para ello, quienes dirijan la investigación penal, cuando resulte procedente, podrán ordenar el acompañamiento policial

Segundo Informe de Comisión de Constitución

de la víctima, sin perjuicio de otras medidas que resulten idóneas para resguardar efectivamente su seguridad e integridad personal en atención a la situación de riesgo en que ésta se encuentre.

Artículo 49.- Deber de conocimiento de los y las fiscales del Ministerio Público. La o el fiscal al que se le asigne la investigación de un hecho que revista carácter de delito y sea constitutivo de violencia de género, deberá conocer, a través de los sistemas de que disponga el Ministerio Público, incluido el mencionado en el artículo 26 de esta ley, de todos los antecedentes relevantes para la tramitación de la causa, tales como, la existencia de otras causas en actual tramitación o archivadas provisionalmente, mientras no haya prescrito la acción penal, entre otros.

Artículo 50.- Supervisión judicial en materias penales. El juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal, según corresponda, deberá supervisar el cumplimiento de las medidas cautelares, de las condiciones de suspensión condicional del procedimiento y de las medidas accesorias que ordenare en las causas de que conociere.

Al efecto, el tribunal fijará audiencias periódicas, según la frecuencia que determine en consideración a las circunstancias de cada caso, sin perjuicio de otras modalidades de supervisión.

A las audiencias comparecerá personalmente la persona afectada con una medida cautelar, citándosele bajo los apercibimientos previstos en el artículo 33 del Código Procesal Penal.

La víctima será siempre notificada y podrá asistir a estas audiencias personalmente o representada por su abogado o abogada.

El Ministerio Público y el defensor o defensora de la persona imputada deberán asistir a las audiencias de supervisión judicial.

En caso de incumplimiento de medidas cautelares, condiciones de suspensión condicional del procedimiento o medidas accesorias decretadas de conformidad con lo dispuesto en esta ley, el juez pondrá en conocimiento del Ministerio Público los antecedentes para los efectos de lo previsto en el inciso segundo del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 51.- Reglas especiales para los casos de violencia sexual. En las investigaciones y en los procedimientos judiciales sobre actos de violencia sexual contra la mujer, se observarán las siguientes reglas:

a) Se prohíbe indagar en los comportamientos sexuales previos o posteriores de la víctima, salvo que el Ministerio Público, la defensa o el tribunal lo estime estrictamente indispensable para el esclarecimiento de los hechos. Cuando esta circunstancia proceda, deberá velarse porque la investigación sobre el comportamiento sexual de la víctima se realice sin incurrir en estereotipos de género, ni reproducir estereotipos discriminatorios contra las mujeres, ni generar victimización secundaria.

Asimismo, la credibilidad o disponibilidad sexual de la víctima o de un testigo no podrá inferirse de la naturaleza sexual del comportamiento anterior o posterior de la víctima o del testigo.

b) No se atenderá al tiempo transcurrido entre la comisión de los hechos y la presentación de la denuncia para la solicitud o el otorgamiento de una medida de protección o cautelar, ni para adoptar una decisión de término, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 93 y siguientes del Código Penal.

c) Las mujeres víctimas de violencia sexual tienen derecho a que se reserve en todo momento su intimidad y privacidad, manteniendo la confidencialidad respecto de terceros ajenos al procedimiento sobre su nombre, residencia, domicilio, teléfono, lugar de trabajo o estudio, entre otros, incluyendo la de su familia y personas significativas. Esta protección es irrenunciable para las víctimas menores de 18 años de edad.

En resguardo de dicho derecho a la intimidad, los y las intervinientes deberán abstenerse de realizar pruebas que impliquen una intromisión irrazonable, innecesaria y desproporcionada en la vida íntima de la víctima.

d) La víctima trabajadora podrá aportar antecedentes pertinentes en sede laboral y fiscalizaciones respecto de hechos de acoso sexual o acoso por razón de género en el contexto laboral, frente a la Dirección del Trabajo o su empleador, según corresponda. Para efectos de lo anterior, el Ministerio Público o el tribunal determinará la necesidad de solicitar la remisión de los antecedentes de investigaciones o denuncias administrativas que existan

Segundo Informe de Comisión de Constitución

en sede laboral, cuando la persona denunciada comparta o haya compartido el mismo espacio laboral o la misma institución empleadora, o con motivo del desempeño de sus funciones o en circunstancias relacionadas con su trabajo, mantenga o haya mantenido un vínculo con dicha persona.

TÍTULO IV

MODIFICACIONES A OTRAS NORMAS LEGALES

Artículo segundo.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Código Civil, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra contenido en el artículo 1 del DFL N° 1, de 2000, del Ministerio de Justicia.

1. En el artículo 968, reemplázase el numeral 1° por el siguiente:

“1º. El que ha cometido el crimen de homicidio, femicidio, parricidio o infanticidio en la persona del difunto, o ha intervenido en este crimen por obra o consejo, o la dejó perecer pudiendo salvarla;”.

2. En el artículo 969:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la frase “cometido en”, por la frase “, femicidio, parricidio, infanticidio o cualquier otro delito que atentare en contra de la vida de”.

b) Agrégase, en el inciso tercero, después de la coma que sigue a la palabra “homicidio” la frase “femicidio, parricidio, infanticidio,”.

Artículo tercero.- Reemplázase el inciso tercero del artículo 18 de la ley N° 19.970, que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN, por el siguiente:

“En cualquier caso, las huellas genéticas contenidas en los Registros de Imputados, de Víctimas y de Evidencias y Antecedentes, previa autorización del Ministerio Público, podrán ser eliminadas una vez transcurridos treinta años desde la fecha de su incorporación a éstos.”.

Artículo cuarto.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 20.066 que establece la ley de Violencia Intrafamiliar.

1. Sustitúyese su artículo 1° por el siguiente:

“Artículo 1°. Objeto de la ley. Esta ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar y todas las formas y manifestaciones de violencia que se ejercen dentro del espacio doméstico, de las familias y de las relaciones de pareja; y otorgar protección efectiva a quienes la sufren.

En la interpretación y aplicación de la presente ley, las autoridades tendrán en consideración todos los derechos y garantías que les son reconocidos a las personas en la Constitución, en las leyes, en la Convención Interamericana de Derechos Humanos; en la Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación hacia la Mujer; la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores; la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en los demás instrumentos internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes.

2. Agrégase en el artículo 2°, el siguiente inciso segundo:

“Corresponderá especialmente a los Ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, del Interior y Seguridad Pública, de Desarrollo Social y Familia, de Justicia y Derechos Humanos, de Educación y de Salud, en el ámbito de sus competencias, integrar en forma transversal en su actuar los objetivos de prevención, protección, sanción y erradicación de la violencia conforme al objetivo de la presente ley.”.

3. En su artículo 3°:

a) Sustitúyese en el inciso primero, la frase “la mujer, los adultos mayores y los niños,”, por “las mujeres, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, los niños, las niñas y adolescentes,”.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

b) Agrégase en la letra e) de su inciso segundo, entre los vocablos “Niño” e “y”, la oración “, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación hacia la Mujer”.

4.- Suprímese el artículo 4.

5. Reemplázase el artículo 5° por el siguiente:

“Artículo 5º.- Violencia intrafamiliar. Será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica, la libertad o indemnidad sexual, o la subsistencia o autonomía económica, en contra de una persona que tenga o haya tenido, respecto de quien ejerce la violencia, alguna de las siguientes calidades:

a) Cónyuge o conviviente civil.

b) Conviviente.

c) Pareja de carácter sentimental o sexual sin convivencia.

d) Padre o madre de un hijo o hija en común.

e) Pariente por consanguinidad o afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive de quien agrede.

También será constitutiva de violencia intrafamiliar la conducta referida en el inciso precedente cuando sea ejercida en contra de o por quien tiene una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive de quien es o haya sido cónyuge, conviviente civil o de hecho, o tenga con ella un hijo o hija en común.

Asimismo, será constitutiva de violencia intrafamiliar la conducta referida en el inciso primero cuando esta se realice en contra de un niño, niña, adolescente, persona adulta mayor o persona en situación de discapacidad en los términos de la ley N° 20.442 que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar.

6. Sustitúyese el artículo 7° por el siguiente:

Artículo 7°. - Situación de riesgo inminente de sufrir maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar. Cuando exista una situación de riesgo inminente para una o más personas de sufrir un maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, aun cuando este no se haya llevado a cabo, el tribunal, con el solo mérito de la demanda o denuncia, deberá adoptar las medidas de protección o cautelares que correspondan.

Se presumirá que existe una situación de riesgo inminente como la descrita en el inciso anterior cuando, al menos, concurra una de las siguientes circunstancias:

a) Que haya precedido intimidación por parte de quien agrede, expresada por cualquier vía, en acciones tales como hostigamiento, acecho, amedrentamiento o invasión de espacios propios de la víctima, laborales, públicos o privados.

b) Que concurran respecto de quien ejerce la violencia circunstancias o antecedentes, tales como, drogadicción, alcoholismo, una o más denuncias por violencia intrafamiliar, condena previa por violencia intrafamiliar, procesos pendientes o condenas previas por crimen o simple delito contra las personas o por alguno de los delitos establecidos en los párrafos 5 y 6 del Título VII, del Libro Segundo del Código Penal o por infracción al Decreto N° 400, del Ministerio de Defensa Nacional, que fija el texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la ley N° 17.798 sobre control de armas.

c) Que la persona denunciada se oponga o haya manifestado su negativa a aceptar el término de una relación afectiva que ha mantenido con la víctima, mediante actos de violencia física o psicológica.

d) Que una persona mayor, dueña o poseedora, o mera tenedora a cualquier título legítimo, de un inmueble que ocupa para residir, sea expulsada por quien la agrede, relegado a sectores secundarios o se le restrinja o limite su

Segundo Informe de Comisión de Constitución

desplazamiento al interior de ese bien raíz, por alguna de las personas señaladas en el artículo 5°.

Además, el tribunal cautelará especialmente los casos en que la víctima esté embarazada, se trate de un niño, niña o adolescente, sea una persona mayor, una persona con discapacidad o que tenga una condición que la haga vulnerable.”.

7. Reemplázase, en el inciso primero del artículo 8° la frase “una multa de media a quince unidades tributarias mensuales” por la siguiente: “una multa de cinco a treinta unidades tributarias mensuales”.

8. Agrégase, a continuación de la letra e) del inciso primero del artículo 9°, la siguiente letra f), nueva:

“f) Prohibición o restricción de las comunicaciones del ofensor respecto de la víctima.”.

9. Reemplázase el artículo 10 por el siguiente:

“Artículo 10.- Sanciones. En caso de incumplimiento de las medidas cautelares, condiciones de suspensión condicional del procedimiento o medidas accesorias decretadas que se deba a actos u omisiones del imputado o condenado, el juez pondrá en conocimiento del Ministerio Público los antecedentes para los efectos de lo previsto en el inciso segundo del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio de imponer al infractor, como medida de apremio, arresto hasta por quince días.

La policía deberá detener a quien sea sorprendido en quebrantamiento flagrante de las medidas mencionadas en el inciso precedente.”.

10.- Agrégase, a continuación del artículo 11, el siguiente artículo 11 bis, nuevo:

“Artículo 11 bis. Otras materias de familia. El tribunal de familia que deba resolver cualquier materia dentro del ámbito de su competencia, especialmente aquellas comprendidas en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 8 de la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia, dará la debida consideración al hecho de existir antecedentes de violencia intrafamiliar entre las partes involucradas o entre una de las partes involucradas y cualquiera de las personas señaladas en el artículo 5° de esta ley.

En particular, en la determinación de la persona a quien se confiará el régimen de cuidado personal de un niño, niña o adolescente, tomará en especial consideración el hecho de existir una o más condenas por actos de violencia intrafamiliar que no constituyan delito, de conformidad con el artículo 5° de esta ley; por el delito de maltrato habitual, tipificado en el artículo 14 de esta ley, o por el delito de no pago reiterado de pensión de alimentos, tipificado en el artículo 14 bis de esta ley; y por los delitos contenidos en el párrafo 11 del título VI; en los párrafos 5, 6, 6 bis y 9 del título VII; y en los Párrafos 1 bis, 3 y 3 bis del título VIII, todos del Libro Segundo del Código Penal. Si el tribunal otorga el cuidado provisorio o definitivo a una persona con los antecedentes precedentes, deberá fundar la resolución judicial en razones muy calificadas que la hagan procedente, las que deberán ser fundamentadas en la respectiva sentencia. Para determinar dicho régimen, el tribunal deberá escuchar y tener en consideración la opinión del niño, niña o adolescente, atendiendo a su edad y madurez y al principio de autonomía progresiva, y velar por la protección de su seguridad e interés superior, de conformidad con lo dispuesto en la ley N° 21.430, sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, para lo cual citará a una audiencia especial al efecto si fuere necesario.

Cuando quien denuncia por hechos constitutivos de violencia sea quien ejerce el cuidado personal del o los hijos o hijas comunes y la persona denunciada sea el otro padre o madre y haya sido objeto de la medida cautelar de prohibición de acercamiento respecto de la primera, la fijación de un régimen comunicacional con el progenitor denunciado por estos hechos solo podrá regularse por medio del ejercicio de una acción contenciosa, no siendo posible su regulación por la vía proteccional.

En el marco de la causa contenciosa iniciada al efecto, el tribunal tomará en especial consideración el hecho de que quien la demande haya sido condenado por actos de violencia intrafamiliar que no constituyen delito, de conformidad con el artículo 5° de esta ley; y por los delitos mencionados en el inciso segundo del presente artículo.

Asimismo, el tribunal deberá escuchar y tener en consideración la opinión del niño, niña o adolescente, citando a una audiencia especial al efecto si así correspondiera y atendiendo a su edad y madurez y al principio de autonomía progresiva. La opinión del niño, niña o adolescente tendrá que ser considerada expresamente en la

Segundo Informe de Comisión de Constitución

resolución del tribunal y este deberá velar por la protección de su seguridad e interés superior, de conformidad con lo dispuesto en la ley N° 21.430, sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia.”.

11. Agrégase, en el inciso primero del artículo 14, luego de la expresión “física,” la voz “sexual,”.

12. En el artículo 14 ter:

a) Añádese como epígrafe lo siguiente: “Aplicación de atenuantes de responsabilidad penal.”.

b) Agrégase luego de la palabra “considerar” el adverbio “especialmente”.

13. Agrégase el siguiente artículo 14 quater, nuevo:

“Artículo 14 quater. Circunstancia agravante del delito de maltrato habitual. Se considerará circunstancia agravante del delito contemplado en el artículo 14 el que sea cometido en presencia de niñas, niños o adolescentes.”.

14. Reemplázase el artículo 15 por el siguiente:

“Artículo 15.- Medidas cautelares. En cualquier etapa de la investigación o del procedimiento sobre delitos constitutivos de violencia intrafamiliar, y aun antes de la formalización, el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal, según corresponda, podrá decretar las medidas cautelares que sean necesarias para proteger a la víctima de manera eficaz y oportuna, tales como las que establecen el artículo 92 de la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia, o la ley que estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, en razón de su género.”.

15. Agrégase, en el artículo 17, los siguientes incisos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, nuevos:

“En ningún caso podrá decretarse la suspensión del procedimiento imponiéndose como única condición a la persona imputada la medida de asistencia a programas terapéuticos o de orientación familiar.

Al decretar la suspensión condicional del procedimiento, se deberá procurar otorgar seguridad a la víctima, para lo cual se considerará si aquella se encuentra en alguna de las situaciones de riesgo inminente descritas en el artículo 7°, el comportamiento de la persona que ejerce la violencia y la existencia de antecedentes y denuncias previas, entre otros, que se estimen relevantes para dicho fin.

La víctima y el querellante siempre deberán ser notificados de la citación a la audiencia en que se ventile la solicitud de suspensión condicional del procedimiento. Durante dicha audiencia, si la víctima o el querellante estuviesen presentes, serán oídos por el tribunal y su opinión será debidamente considerada.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el inciso anterior, el tribunal deberá ofrecer a la víctima la posibilidad de emitir su opinión en audiencia reservada, a fin de cautelar su seguridad y evitar cualquier tipo de presión sobre ella por parte de la persona imputada, proporcionarle toda la información para que su decisión sea informada; y cuando se trate de una persona menor de edad, se atienda debidamente a su interés superior.

En todo lo demás se aplicarán las reglas establecidas en el Código Procesal Penal.”.

Artículo quinto.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia.

1. Agrégase en el inciso tercero del artículo 21, entre las palabras “juez” y “ordenará” la frase “citará a las partes, en forma inmediata, a una nueva audiencia. Si a ésta no concurriere ninguna de las partes, el juez”.

2. En su artículo 90:

a) Agrégase en el inciso primero, la siguiente oración final: “En ningún caso podrá transcurrir más de tres días sin que se efectúe el envío de dichos antecedentes.”.

b) Sustitúyese en el inciso tercero la expresión “el fiscal no solicite” por “el juez de garantía no decrete”.

3. En el artículo 93:

Segundo Informe de Comisión de Constitución

a) Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero:

“Además, el juez deberá comunicar de inmediato, a Carabineros o la Policía de Investigaciones, según el caso, las medidas cautelares decretadas, en la forma y por los medios más expeditos posibles.”.

b) Agrégase en el actual inciso segundo, que pasa a ser inciso tercero, entre la palabra “decretadas” y el punto final que le sigue, la expresión “y para resguardar la seguridad de la víctima”.

4. Agrégase el siguiente artículo 93 bis:

Artículo 93 bis.- Notificación de las medidas cautelares. Junto con lo dispuesto en el artículo anterior, al decretar las medidas cautelares el tribunal ordenará de la manera más expedita posible su notificación a la persona en contra de quien se ha decretado la medida y cautelará especialmente que se resguarde la seguridad de la víctima, para lo cual podrá requerir el auxilio de la fuerza pública. De las medidas que se adopten para cautelar la seguridad de la víctima y del seguimiento de las mismas se dejará registro expreso en la causa.

Una vez practicada la notificación se deberá comunicar de inmediato esta circunstancia, en la forma y por los medios más expeditos posibles, al tribunal que hubiere decretado la medida, a Carabineros o la Policía de Investigaciones y a la fiscalía local que corresponda.

5. En el artículo 96:

a) Sustitúyese el encabezado del inciso primero por el siguiente:

“Artículo 96.- Suspensión condicional de la dictación de la sentencia. Cuando existan antecedentes que permitan presumir fundadamente que el denunciado o demandado no ejecutará actos similares a los denunciados o demandados en lo sucesivo, el juez podrá suspender condicionalmente la dictación de la sentencia, siempre y cuando se cumpla cualquiera de las siguientes condiciones:

b) Agréguese el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando su actual inciso tercero a ser inciso cuarto:

“El sometimiento de las partes a mediación no se aplicará en aquellos casos en que la violencia haya sido ejercida en contra de una persona con quien se tenga hijos e hijas, o haya tenido una relación de pareja con o sin convivencia. En tales casos, el tribunal deberá cautelar personalmente que las obligaciones que se establezcan en virtud de la letra a) del inciso primero ofrezcan una satisfacción efectiva a la víctima, sus hijos e hijas, u otros niños, niñas o adolescentes que tenga a su cuidado en caso de que corresponda, y resguarden su bienestar. Para ello, el tribunal deberá citar a una audiencia para efectos de acordar las condiciones de la suspensión de la dictación de la sentencia, para cuya realización la víctima deberá comparecer con su abogado.”.

6. Sustitúyese el inciso sexto y final del artículo 106 por el siguiente:

“Tampoco se someterán a mediación los asuntos, incluidos aquellos mencionados en el inciso primero, en que una de las partes haya sido condenada por delitos constitutivos de violencia intrafamiliar o tenga anotaciones en el Registro Especial establecido en el artículo 12 de la ley N°20.066, por agredir a la otra, ni aquellos en que exista una medida cautelar, de protección vigente entre las partes o una suspensión condicional de la dictación de la sentencia o del procedimiento, según corresponda.”.

Artículo sexto.- Introdúcense las siguientes modificaciones del Código Penal:

1. Introdúcense las siguientes enmiendas al artículo 12:

a) Intercálase, en el numeral 21°, entre las expresiones “sexo,” y “orientación sexual”, el término “género,”

b) Agrégase, el siguiente numeral 24ª:

“24ª. Cometer el delito en el marco de conductas activas constitutiva de violencia ginecobstetricia, en su calidad de trabajadores de salud pública o privada, durante la atención de la gestación, parto, post parto y aborto, en las causales establecidas en la ley en el marco de la atención de la salud sexual y reproductiva de la mujer”.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

2. Agrégase, a continuación del artículo 161-C, el siguiente artículo 161- D:

“Artículo 161 D.- El que sin autorización expresa exhibiere registro de imágenes o sonidos en que se representa una acción sexual que involucra a otro o imágenes íntimas de connotación sexual, independiente de como haya sido obtenido, será sancionado con la pena de prisión y multa de cinco a diez unidades tributarias mensuales.

En caso de envío, difusión o publicación de dicho registro, se impondrá la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de once a veinte unidades tributarias mensuales.”.

3. Suprímese el inciso final del artículo 369.

Artículo séptimo.- Agrégase en el inciso cuarto del artículo 2 del Código del Trabajo, cuyo texto se refundido, coordinado y sistematizado fue fijado en el DFL N° 1, del 2002 del Ministerio del Trabajo y Previsión social, a continuación de la frase “sexo,” la expresión “género,”.

Artículo octavo.- Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto ley N° 3.500, que establece un nuevo sistema de pensiones:

1. Intercálase, a continuación del artículo 5°, el siguiente:

“Artículo 5° bis.- No obstante lo señalado en el artículo anterior, no podrá ser beneficiario de pensión de sobrevivencia, quien por sentencia ejecutoriada haya sido condenado en calidad de autor, cómplice o encubridor de los delitos contemplados en el Código Penal, en los párrafos 5, violación y 6, estupro y delitos sexuales del título VII del libro II, y en los artículos 141, secuestro, 390, parricidio, 390 bis, femicidio y 411 quáter, trata de personas y, asimismo, de los contenidos en el artículo 391, homicidio y los contemplados en el párrafo 3°, lesiones corporales, del título VIII del libro II, cuando se cometan en el contexto de violencia intrafamiliar como lo señala el artículo 400, además del delito del artículo 14, maltrato habitual, de la ley N°20.066, sobre violencia intrafamiliar, siempre y cuando la víctima sea el causante de la pensión.

El derecho a pensión de sobrevivencia del beneficiario que se encontrare formalizado o requerido, en las calidades y por alguno de los delitos indicados en el inciso anterior contra la persona del causante, se mantendrá en suspenso hasta que el procedimiento termine sin condenar a dicho beneficiario.

En caso de que el solicitante fuere condenado, deberán reliquidarse las pensiones concedidas a los demás beneficiarios.

Un reglamento expedido por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social regulará la forma y los medios en que las administradoras tomarán conocimiento del inicio de la investigación de un hecho que revista caracteres de alguno de los delitos indicados, para los efectos de suspender la concesión de la pensión de sobrevivencia que corresponda al beneficiario.”.

2. Intercálase en el inciso primero del artículo 66, a continuación de la frase “totalidad de los beneficiarios”, el siguiente párrafo precedido de una coma: “excluido el beneficiario condenado por sentencia ejecutoriada, en su caso, por los delitos contemplados en el Código Penal, en los párrafos 5, violación y 6, estupro y delitos sexuales del título VII del libro II, y en los artículos 141, secuestro, 390, parricidio, 390 bis, femicidio y 411 quáter, trata de personas y, asimismo, de los contenidos en el artículo 391, homicidio y los contemplados en el párrafo 3°, lesiones corporales, del título VIII del libro II, cuando se cometan en el contexto de violencia intrafamiliar como lo señala el artículo 400, además del delito del artículo 14, maltrato habitual, de la ley N°20.066, sobre violencia intrafamiliar, siempre y cuando la víctima sea el causante de la pensión.

3. En el artículo 67:

a) Agrégase, en el inciso segundo, la siguiente oración final: “Las reservas que mantengan las compañías de seguros correspondientes al beneficiario que ha sido condenado como autor, cómplice o encubridor de los delitos contemplados en el Código Penal, en los párrafos 5, violación y 6, estupro y delitos sexuales del título VII del libro II, y en los artículos 141, secuestro, 390, parricidio, 390 bis, femicidio y 411 quáter, trata de personas y, asimismo, de los contenidos en el artículo 391, homicidio y los contemplados en el párrafo 3°, lesiones corporales, del título VIII del libro II, cuando se cometan en el contexto de violencia intrafamiliar como lo señala el artículo 400, además del delito del artículo 14, maltrato habitual, de la ley N°20.066, sobre violencia intrafamiliar, en la persona del

Segundo Informe de Comisión de Constitución

causante, se destinarán para el recálculo de las pensiones de los restantes beneficiarios. En caso de que no quedaren beneficiarios de sobrevivencia, dichas reservas se sumarán a la masa hereditaria del difunto.”.

b) Agrégase en el párrafo primero de la letra a), del inciso tercero, la siguiente oración final: “Se excluirá del referido acuerdo al beneficiario condenado por sentencia ejecutoriada, en su caso, como autor, cómplice o encubridor de los delitos contemplados en el Código Penal, en los párrafos 5, violación y 6, estupro y delitos sexuales del título VII del libro II, y en los artículos 141, secuestro, 390, parricidio, 390 bis, femicidio y 411 quater, trata de personas y, asimismo, de los contenidos en el artículo 391, homicidio y los contemplados en el párrafo 3°, lesiones corporales, del título VIII del libro II, cuando se cometan en el contexto de violencia intrafamiliar como lo señala el artículo 400, además del delito del artículo 14, maltrato habitual, de la ley N°20.066, sobre violencia intrafamiliar, en la persona del causante.”.

Artículo noveno.- Agrégase, en el inciso primero del artículo 2 de la ley N° 20.609, que establece medidas contra la discriminación, a continuación de la palabra “sexo,” la expresión “género,”.

Artículo décimo.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 18.838 que crea el Consejo Nacional de Televisión:

1. Agrégase en el artículo 1, a continuación del inciso cuarto el siguiente inciso quinto, nuevo, pasando el actual inciso quinto a ser sexto y así sucesivamente:

“De igual modo, es parte del correcto funcionamiento de los servicios de televisión la especial protección contra la divulgación de imágenes y situaciones que presenten a mujeres o niñas o grupos de mujeres o niñas de forma estereotipada o que, de cualquier manera, normalice situaciones de violencia de género.”.

2. En el artículo 12, literal c):

a) Agrégase a continuación de la palabra “medioambiente” la frase “, la igualdad de género”.

b) Reemplázase la expresión “jóvenes y adultos” por la expresión “niñas, adolescentes, mujeres y adultos en general”.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario de su entrada en vigencia se financiará con cargo al presupuesto de las partidas presupuestarias del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, del Ministerio de Salud y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, según corresponda. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiere financiar con los referidos recursos. Para los años posteriores el gasto se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de Presupuestos del Sector Público.

Segunda.- Los reglamentos a los que se refiere la presente ley, se dictarán dentro del plazo de doce meses contados desde su publicación en el Diario Oficial.

Tercera.- La Comisión de Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género establecida en el artículo 23 del artículo primero de esta ley, comenzará a funcionar 6 meses después de la dictación de su reglamento. Esta comisión será, para todo efecto, la continuadora de las tareas actualmente ejecuta el Circuito Intersectorial del Femicidio.

Cuarta.- El Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género, al que alude el artículo 25 de la presente ley, deberá aprobarse dentro de los seis meses siguientes a la primera sesión ordinaria de la Comisión de Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género.

Quinta.- El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, en el mes de marzo de los cuatro años siguientes a la publicación de esta ley, entregará un informe anual acerca del estado de avance de su implementación. Este se presentará en una sesión conjunta de las comisiones que tratan los asuntos relativos a las mujeres en la Cámara de Diputados y en el Senado.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

- - -

ACORDADO

Acordado en sesiones celebradas los días y con la asistencia que se señala: 12 de octubre de 2022, con asistencia de los Honorables Senadores señor Matías Walker Prieto (Presidente), señoras Luz Eliana Ebensperger Orrego, Claudia Pascual Grau, y señores Pedro Araya Guerrero (Loreto Carvajal Ambiado), Alfonso De Urresti Longton, Rodrigo Galilea Vial y Gustavo Sanhueza Dueñas; 26 de octubre de 2022, con asistencia de los Honorables Senadores señor Matías Walker Prieto (Presidente) Señores Pedro Araya Guerrero (Loreto Carvajal Ambiado), señoras Luz Eliana Ebensperger Orrego, Claudia Pascual Grau, y señores Alfonso De Urresti Longton (Isabel Allende Bussi), Rodrigo Galilea Vial (Paulina Núñez Urrutia) y Gustavo Sanhueza Dueñas; 16 de noviembre de 2022, con asistencia de los Honorables Senadores señor Pedro Araya Guerrero (Presidente), señoras Loreto Carvajal Ambiado, Luz Eliana Ebensperger Orrego (Gustavo Sanhueza Dueñas), Claudia Pascual Grau, y señores Álvaro Elizalde Soto (Isabel Allende Bussi y Alfonso De Urresti Longton) y Rodrigo Galilea Vial (Paulina Núñez Urrutia); 30 de noviembre de 2022, con asistencia de los Honorables Senadores señor Matías Walker Prieto (Presidente) Señores Pedro Araya Guerrero, señoras Luz Eliana Ebensperger Orrego, Paulina Núñez Urrutia, Claudia Pascual Grau (Alfonso De Urresti Longton), y señores, Rodrigo Galilea Vial y Gustavo Sanhueza Dueñas; 14 de diciembre de 2022, con asistencia de los Honorables Senadores señor Matías Walker Prieto (Presidente) señoras Isabel Allende Bussi, Luz Eliana Ebensperger Orrego (Gustavo Sanhueza Dueñas), Claudia Pascual Grau, y señores Pedro Araya Guerrero, Alfonso De Urresti Longton y Rodrigo Galilea Vial (Paulina Núñez Urrutia); 4 de enero de 2023, con asistencia de los Honorables Senadores señor Matías Walker Prieto (Presidente), señoras Isabel Allende Bussi, Loreto Carvajal Ambiado, Luz Eliana Ebensperger Orrego, Paulina Núñez Urrutia, Claudia Pascual Grau, y señores Pedro Araya Guerrero, Alfonso De Urresti Longton y Rodrigo Galilea Vial; 11 de enero de 2023, con asistencia de los Honorables Senadores señor Matías Walker Prieto (Presidente), señoras Isabel Allende Bussi, Loreto Carvajal Ambiado, Paulina Núñez Urrutia, Claudia Pascual Grau, y señores Pedro Araya Guerrero, Alfonso De Urresti Longton y Rodrigo Galilea Vial; 16 de enero de 2023, con asistencia de los Honorables Senadores señor Matías Walker Prieto (Presidente), señoras Isabel Allende Bussi, Loreto Carvajal Ambiado, Luz Eliana Ebensperger Orrego, Paulina Núñez Urrutia, Claudia Pascual Grau, y señores Pedro Araya Guerrero, Alfonso De Urresti Longton y Rodrigo Galilea Vial; 23 de enero de 2023, con asistencia de los Honorables Senadores señor Matías Walker Prieto (Presidente), señoras Isabel Allende Bussi (Alfonso De Urresti Longton), Luz Eliana Ebensperger Orrego, Claudia Pascual Grau, y señores Pedro Araya Guerrero, Rodrigo Galilea Vial (Paulina Núñez Urrutia) y Gustavo Sanhueza Dueñas; 8 de marzo de 2023, con asistencia de los; Honorables Senadores señor Matías Walker Prieto (Presidente), señoras, Luz Eliana Ebensperger Orrego, Claudia Pascual Grau, y señores Pedro Araya Guerrero (Loreto Carvajal Ambiado), Alfonso De Urresti Longton (Isabel Allende Bussi), Rodrigo Galilea Vial (Paulina Núñez Urrutia) y Gustavo Sanhueza Dueñas; 3 de abril de 2023, con asistencia de los Honorables Senadores señora Luz Eliana Ebensperger Orrego (Presidenta), señoras Paulina Núñez Urrutia, Claudia Pascual Grau, y señores Luciano Cruz-Coke Carvallo, Alfonso De Urresti Longton (Isabel Allende Bussi), Rodrigo Galilea Vial, Rafael Prohens Espinosa, Gustavo Sanhueza Dueñas y Matías Walker Prieto; 10 de abril de 2023, con asistencia de los Honorables Senadores señora Luz Eliana Ebensperger Orrego (Presidenta), señoras Isabel Allende Bussi (Alfonso De Urresti Longton), Claudia Pascual Grau, y señores Luciano Cruz-Coke Carvallo, Rodrigo Galilea Vial (Paulina Núñez Urrutia), Rafael Prohens Espinosa, Gustavo Sanhueza Dueñas y Matías Walker Prieto; 19 de abril de 2023, con asistencia de los Honorables Senadores señora Luz Eliana Ebensperger Orrego (Presidenta), señoras Isabel Allende Bussi, Paulina Núñez Urrutia, Claudia Pascual Grau, y señores Luciano Cruz-Coke Carvallo, Alfonso De Urresti Longton, Rodrigo Galilea Vial, Francisco Huenchumilla Jaramillo, Rafael Prohens Espinosa, Gustavo Sanhueza Dueñas; 24 de abril de 2023, con asistencia de los Honorables Senadores señora Luz Eliana Ebensperger Orrego (Presidenta), señoras Isabel Allende Bussi (Alfonso De Urresti Longton) y Claudia Pascual Grau, y señores Rodrigo Galilea Vial, (Rafael Prohens Espinosa) y Gustavo Sanhueza Dueñas; 29 de mayo de 2023, con asistencia de los Honorables Senadores señora Luz Eliana Ebensperger Orrego (Presidenta), señoras Isabel Allende Bussi (Alfonso De Urresti Longton), Paulina Núñez Urrutia, Claudia Pascual Grau, y señores Luciano Cruz-Coke Carvallo, Rodrigo Galilea Vial, Rafael Prohens Espinosa, Gustavo Sanhueza Dueñas; 5 de junio de 2023, con asistencia de los Honorables Senadores señora Luz Eliana Ebensperger Orrego (Presidenta), señoras Isabel Allende Bussi (Alfonso De Urresti Longton), Paulina Núñez Urrutia, Claudia Pascual Grau, y señores Luciano Cruz-Coke Carvallo, Rodrigo Galilea Vial, Rafael Prohens Espinosa y Gustavo Sanhueza Dueñas;

12 de junio de 2023, con asistencia de los Honorables Senadores señora Luz Eliana Ebensperger Orrego (Presidenta), señoras Paulina Núñez Urrutia, Claudia Pascual Grau, y señores Luciano Cruz-Coke Carvallo, Alfonso De Urresti Longton (Isabel Allende Bussi), Rodrigo Galilea Vial, Rafael Prohens Espinosa y Gustavo Sanhueza

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Dueñas; 17 de julio de 2023, con asistencia de los Honorables Senadores señora Luz Eliana Ebensperger Orrego (Presidenta), señoras Isabel Allende Bussi (Alfonso De Urresti Longton) y Claudia Pascual Grau, y señores, Rafael Prohens Espinosa (Rodrigo Galilea Vial) y Gustavo Sanhueza Dueñas; 7 de agosto de 2023, con asistencia de los Honorables Senadores señora Luz Eliana Ebensperger Orrego (Presidenta), señoras Isabel Allende Bussi (Alfonso De Urresti Longton) y Claudia Pascual Grau, y señores, Rafael Prohens Espinosa (Rodrigo Galilea Vial) y Gustavo Sanhueza Dueñas; 23 de octubre de 2023, con asistencia de los Honorables Senadores señor Gustavo Sanhueza Dueñas (Presidente) (Luz Eliana Ebensperger Orrego), señoras Claudia Pascual Grau (Francisco Huenchumilla Jaramillo) y Paulina Vodanovic Rojas (Alfonso De Urresti Longton), y señores José Miguel Insulza Salinas (Isabel Allende Bussi), y señor Rafael Prohens Espinosa (Rodrigo Galilea Vial); 13 de noviembre de 2023, con asistencia de los Honorables Senadores señora Luz Eliana Ebensperger Orrego (Presidenta), señoras Isabel Allende Bussi (Alfonso De Urresti Longton), Claudia Pascual Grau y (Francisco Huenchumilla Jaramillo), y señor Gustavo Sanhueza Dueñas; 20 de noviembre de 2023, con asistencia de los Honorables Senadores señora Luz Eliana Ebensperger Orrego (Presidenta) (Gustavo Sanhueza Dueñas), señoras Claudia Pascual Grau (Alfonso De Urresti Longton) y Yasna Provoste Campillay (Isabel Allende Bussi y Francisco Huenchumilla Jaramillo), y señor Rodrigo Galilea Vial; 27 de noviembre de 2023, con asistencia de los con asistencia de los Honorables Senadores señor Gustavo Sanhueza Dueñas (Presidente) (Luz Eliana Ebensperger Orrego), señoras Claudia Pascual Grau (Alfonso De Urresti Longton) y Yasna Provoste Campillay (Isabel Allende Bussi y Francisco Huenchumilla Jaramillo), y señor Rafael Prohens Espinosa (Rodrigo Galilea Vial); 11 de diciembre de 2023, con asistencia de los Honorables Senadores señora Luz Eliana Ebensperger Orrego (Presidenta), señoras Claudia Pascual Grau (Alfonso De Urresti Longton) y Yasna Provoste Campillay (Isabel Allende Bussi y Francisco Huenchumilla Jaramillo), y señores Rafael Prohens Espinosa (Rodrigo Galilea Vial) y Gustavo Sanhueza Dueñas; 22 de enero de 2024, con asistencia de los; Honorables Senadores señora Luz Eliana Ebensperger Orrego (Presidenta), Paulina Núñez Urrutia (Rodrigo Galilea Vial), Claudia Pascual Grau (Alfonso De Urresti Longton), y señor Gustavo Sanhueza Dueñas; 29 de enero de 2024 (AM), con asistencia de los Honorables Senadores señora Luz Eliana Ebensperger Orrego (Presidenta) (Gustavo Sanhueza Dueñas), Paulina Núñez Urrutia, Claudia Pascual Grau (Francisco Huenchumilla Jaramillo), y señores Alfonso De Urresti Longton, Rodrigo Galilea Vial y Rafael Prohens Espinosa; 29 de enero de 2024 (PM), con asistencia de los Honorables Senadores señora Luz Eliana Ebensperger Orrego (Presidenta) (Gustavo Sanhueza Dueñas), señoras Isabel Allende Bussi, Paulina Núñez Urrutia, Claudia Pascual Grau (Francisco Huenchumilla Jaramillo), y señores Alfonso De Urresti Longton, Rodrigo Galilea Vial y Rafael Prohens Espinosa y 4 de marzo de 2024, con asistencia de los Honorables Senadores señoras Ebensperger Orrego (Presidenta), Isabel Allende Bussi, Paulina Núñez Urrutia, Claudia Pascual Grau (Francisco Huenchumilla Jaramillo), y señores Luciano Cruz Coke Carvallo, Alfonso De Urresti Longton, Rodrigo Galilea Vial (Rafael Prohens Espinosa) y Gustavo Sanhueza Dueñas.

Sala de la Comisión, a 4 de marzo de 2024.

RESUMEN EJECUTIVO

SEGUNDO INFORME DE LAS COMISIONES DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO Y COMISIÓN DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO, UNIDAS, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia (Boletín N°11.077-07).

I. OBJETIVO DEL PROYECTO: Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres mediante el establecimiento de mecanismos de protección, acceso a la justicia y atención a las víctimas de violencia, tanto en el ámbito público como privado.

II. ACUERDOS: Según se señala:

Indicación N° 1: Retirada.

Indicación N° 2: Aprobada con enmiendas, según se detalla:

Inciso primero aprobado con enmiendas por unanimidad 7x0.

Inciso segundo aprobado con enmiendas por unanimidad 8x0.

Inciso tercero aprobado con enmiendas por unanimidad 8x0.

Inciso cuarto rechazado 5x5.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Indicación N° 3: Aprobada con enmiendas por unanimidad 8x0.

Indicación N° 4: Aprobada con enmiendas por unanimidad 8x0.

Indicación N° 5: Aprobada con enmiendas por unanimidad 9x0.

Indicación N° 6: Retirada.

Indicación N° 7: Retirada.

Indicación N° 8: Aprobada con enmiendas según se detalla:

Inciso primero aprobado con enmiendas por unanimidad 9x0.

Inciso segundo aprobado con enmiendas por unanimidad 9x0.

Indicación N° 9: Aprobada con enmiendas según se detalla:

Inciso primero aprobado con enmiendas por mayoría 8x1.

Inciso segundo con enmiendas por mayoría 8x1.

Inciso tercero aprobado con enmiendas por mayoría 8x1.

Indicación N° 10: Rechazada por mayoría 5x3.

Indicación N° 11: Rechazada por mayoría 5x3.

Indicación N° 12: Rechazada por mayoría 6x1.

Indicación N° 13: Aprobada con enmiendas por mayoría 6x0x1, con excepción del numeral 5:

Numeral 5 aprobado con enmiendas por mayoría 7x1

Indicación N° 14: Aprobada con enmiendas por mayoría 6x0x1

Indicación N° 15: Aprobada con enmiendas por mayoría 6x0x1

Indicación N° 16: Aprobada por unanimidad 7x0.

Indicación N° 17: Aprobada por unanimidad 7x0.

Indicación N° 18: Aprobada por unanimidad 7x0.

Indicación N° 19: Aprobada por unanimidad 7x0.

Indicación N° 20: Aprobada por unanimidad 7x0.

Indicación N° 21: Aprobada con enmiendas por unanimidad 6x0.

Indicación N° 22: Aprobada con enmiendas por unanimidad 6x0.

Indicación N° 23: Aprobada con enmiendas por mayoría 6x1.

Indicación N° 24: Aprobada con enmiendas por mayoría 9x1.

Indicación N° 25: Aprobada por unanimidad 6x0.

Indicación N° 26: Retirada.

Indicación N° 27: Aprobada con enmiendas por mayoría 8x1.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Indicación N° 28: Aprobada con enmiendas por unanimidad 10x0.

Indicación N° 29: Aprobada con enmiendas por unanimidad 10x0, con excepción del número 1:

Número 1 aprobado por unanimidad 9x0.

Indicación N° 30: Aprobada con enmiendas por unanimidad 10x0.

Indicación N° 31: Aprobada con enmiendas por unanimidad 10x0.

Indicación N° 32: Aprobada por unanimidad 10x0.

Indicación N° 33: Aprobada con enmiendas por mayoría 8x2 abstenciones.

Indicación N° 34: Rechazada por mayoría 8x2.

Indicación N° 35: Rechazada por mayoría 8x2.

Indicación N° 36: Rechazada por mayoría 8x2.

Indicación N° 37: Aprobada con enmiendas por mayoría 8x1.

Indicación N° 38: Aprobada con enmiendas por unanimidad 10x0.

Indicación N° 39: Retirada.

Indicación N° 40: Aprobada con enmiendas por mayoría 5x3x1.

Indicación N° 41: Retirada

Indicación N° 42: Rechazada por mayoría 5x3x1.

Indicación N° 43: Aprobada por mayoría 8x1.

Indicación N° 44: Aprobada con enmiendas por mayoría 9x1.

Indicación N° 45: Rechazada por mayoría 5x2x2.

Indicación N° 46: Rechazada por mayoría 5x2x2.

Indicación N° 47: Aprobada con enmiendas por mayoría 5x2x2.

Indicación N° 48: Aprobada con enmiendas por mayoría 7x1.

Indicación N° 49: Aprobada con enmiendas por mayoría 9x1.

Indicación N° 50: Aprobada por unanimidad 10x0.

Indicación N° 51: Rechazada por unanimidad 10x0.

Indicación N° 52: Aprobada con enmiendas por mayoría 9x1.

Indicación N° 53: Aprobada con enmiendas por mayoría 9x1.

Indicación N° 54: Retirada.

Indicación N° 55: Aprobada con enmiendas por mayoría 9x1.

Indicación N° 56: Aprobada con enmiendas por mayoría 5x1.

Indicación N° 57: Retirada.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Indicación N° 58: Aprobada con enmiendas por mayoría 9x1.

Indicación N° 59: Aprobada con enmiendas por mayoría 9x1.

Indicación N° 60: Aprobada por mayoría 6x1.

Indicación N° 61: Aprobada con enmiendas por mayoría 9x1

Indicación N° 62: Aprobada por mayoría 6x1.

Indicación N° 63: Aprobada por mayoría 6x1.

Indicación N° 64: Aprobada por mayoría 6x1.

Indicación N° 65: Aprobada por mayoría 6x1.

Indicación N° 66: Aprobada con enmiendas por mayoría 6x1.

Indicación N° 67: Aprobada por mayoría 6x1.

Indicación N° 68: Aprobada por mayoría 6x1.

Indicación N° 69: Aprobada por mayoría 6x1.

Indicación N° 70: Retirada

Indicación N° 71: Aprobada con enmiendas por unanimidad 9x0.

Indicación N° 72: Aprobada por mayoría 6x1 abstención.

Indicación N° 73: Aprobada con enmiendas por mayoría 6x1 abstención.

Indicación N° 74: Aprobada con enmiendas por mayoría 6x1.

Indicación N° 75: Aprobada con enmiendas por mayoría 6x1.

Indicación N° 76: Aprobada con enmiendas por mayoría 6x1.

Indicación N° 77: Aprobada con enmiendas por mayoría 6x1.

Indicación N° 78: Aprobada con enmiendas por unanimidad 8x0.

Indicación N° 79: Aprobada con enmiendas por unanimidad 8x0.

Indicación N° 80: Aprobada con enmiendas por unanimidad 8x0.

Indicación N° 81: Aprobada con enmiendas por unanimidad 8x0.

Indicación N° 82: Aprobada por unanimidad 8x0.

Indicación N° 83: Aprobada con enmiendas por unanimidad 6x0.

Indicación N° 84: Aprobada por mayoría 5x1.

Indicación N° 85: Aprobada por mayoría 5x1.

Indicación N° 86: Aprobada con modificaciones por mayoría 6x1.

Indicación N° 87: Aprobada con enmiendas por unanimidad 6x0.

Indicación N° 88: Aprobada por unanimidad 8x0.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Indicación N° 89: Aprobada con enmiendas según se detalla:

Letra a) a probada por mayoría 5x1

Letra b) aprobada por mayoría 6x1

Letras c) y d) aprobadas por unanimidad 7x0

Indicación N° 90: Aprobada con enmiendas por unanimidad 6x0.

Indicación N° 91: Aprobada por mayoría 5x1.

Indicación N° 92: Aprobada por mayoría 5x1.

Indicación N° 93: Aprobada con enmiendas por mayoría 5x1.

Indicación N° 94: Aprobada por mayoría 5x2.

Indicación N° 95: Aprobada con enmiendas por unanimidad 9x0.

Indicación N° 96: Aprobada con enmiendas por unanimidad 8x0.

Indicación N° 96 A): Aprobada con enmiendas por mayoría 5x1.

Indicación N° 96 B): Aprobada con enmiendas por mayoría 5x1.

Indicación N° 97: Aprobada con enmiendas por unanimidad 8x0.

Indicación N° 98: Aprobada con enmiendas por unanimidad 7x0.

Indicación N° 98 A): Retirada

Indicación N° 98 B): Aprobada con enmiendas por unanimidad 7x0.

Indicación N° 98 C): Retirada

Indicación N° 99: Aprobada con enmiendas por unanimidad 8x0.

Indicación N° 100: Aprobada con enmiendas por unanimidad 8x0.

Indicación N° 101: Aprobada con enmiendas por unanimidad 6x0.

Indicación N° 102: Aprobada con enmiendas por unanimidad 8x0.

Indicación N° 103: Aprobada con enmiendas por unanimidad 7x0.

Indicación N° 103 A): Aprobada con enmiendas por unanimidad 7x0.

Indicación N° 103 B): Retirada.

Indicación N° 104: Aprobada con modificaciones por mayoría 5x1.

Indicación N° 104 A): Retirada.

Indicación N° 105: Aprobada con enmiendas por unanimidad 6x0.

Indicación N° 106: Aprobada con enmiendas por unanimidad 6x0.

Indicación N° 107: Aprobada con enmiendas por unanimidad 6x0.

Indicación N° 108: Retirada.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Indicación N° 109: Aprobada con enmiendas según se detalla:

Número 1 aprobada con enmiendas por mayoría 5x1

Número 2 rechazada por unanimidad 7x0

Número 3 aprobada con enmiendas por mayoría 5x2

Número 4 aprobada con enmiendas por mayoría 6x1

Número 5 aprobada con enmiendas por unanimidad 7x0

Número 6 aprobada por unanimidad 7x0

Número 7 rechazada por unanimidad 8x0

Número 8 aprobada por unanimidad 7x0

Número 9 aprobada con enmiendas por unanimidad 8x0

Número 10 aprobada con enmiendas por unanimidad 7x0

Número 11 aprobada con enmiendas por unanimidad 9x0

Número 12 aprobada con enmiendas por unanimidad 9x0.

Número 13 rechazada por unanimidad 9x0

Indicación N° 109 A): Aprobada con enmiendas según se detalla:

Número 1 rechazada por mayoría 5x1

Número 2 aprobada con enmiendas por unanimidad 7x0

Número 3 aprobada con enmiendas por mayoría 5x2

Número 4 aprobada con enmiendas por mayoría 6x1

Número 5 aprobada con enmiendas por unanimidad 7x0

Número 6 aprobada por unanimidad 7x0

Número 7 aprobada con enmiendas por mayoría 6x2

Número 8 aprobada con enmiendas por unanimidad 8x0

Número 9 rechazada por unanimidad 7x0

Número 10 aprobada con enmiendas por unanimidad 8x0

Número 11 rechazada por unanimidad 7x0

Número 12 aprobada con enmiendas por unanimidad 9x0.

Número 13 aprobada con enmiendas por unanimidad 9x0.

Número 14 rechazada por unanimidad 9x0

Indicación N° 109 B): Aprobada con enmiendas por mayoría 6x1.

Indicación N° 109 C): Aprobada por unanimidad 8x0.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Indicación N° 109 D): Aprobada con enmiendas por mayoría 6x2

Indicación N° 109 E): Aprobada con enmiendas por unanimidad 8x0.

Indicación N° 109 F): Aprobada con enmiendas por unanimidad 9x0.

Indicación N° 110: Rechazada por unanimidad 7x0.

Indicación N° 111: Retirada.

Indicación N° 112: Retirada.

Indicación N° 113: Aprobada con enmiendas según se detalla:

Letras a) y b) aprobadas por unanimidad 7x0.

Letra c) aprobada por mayoría 5x2.

Indicación N° 114: Retirada.

Indicación N° 115: Rechazada por unanimidad 7x0.

Indicación N° 116: Rechazada por unanimidad 8x0.

Indicación N° 116 A): Aprobada con enmiendas por unanimidad 9x0.

Indicación N° 116 B): Aprobada con enmiendas por mayoría 6x2x1.

Indicación N° 117: Aprobada con enmiendas por mayoría 7x1.

Indicación N° 118: Aprobada con enmiendas por unanimidad 6x0.

Indicación N° 119: Aprobada por unanimidad 8x0.

Indicación N° 120: Aprobada por mayoría según se detalla:

Numeral 1 aprobado por mayoría 7x1

Numeral 2 aprobada por unanimidad 8x0

Indicación N° 121: Aprobada por unanimidad 6x0.

Indicación N° 122: Aprobada con enmiendas por unanimidad 6x0.

Indicación N° 122 A): Aprobada por unanimidad 6x0.

Indicación N° 123: Aprobada con enmiendas por unanimidad 6x0.

Indicación N° 124: Aprobada con enmiendas por unanimidad 6x0.

Indicación N° 125: Aprobada con enmiendas por unanimidad 6x0.

Indicación N° 126: Retirada.

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LAS COMISIONES UNIDAS: Consta de diez artículos permanentes y cinco artículos transitorios. Asimismo, el artículo primero permanente consta de cincuenta y un artículos.

IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL:

a) Normas orgánicas constitucionales:

- Los artículos 9 letra a) y 12, respecto a las normas de general aplicación en los niveles de la enseñanza básica y

Segundo Informe de Comisión de Constitución

media, conforme al inciso final del número 11° del artículo 19 de la Constitución Política.

- Los artículos 23 y 24 que crean y definen funciones de la Comisión de Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género, en cuanto se relaciona con el artículo 38 de la Constitución Política. En efecto, la creación y determinación de funciones y atribuciones de un Comité o Consejo, en tanto órgano nuevo de la Administración del Estado, llamado a ejercer potestades públicas, es materia de ley orgánica constitucional, en conformidad con el mencionado artículo 38.

- Los artículos 29, 31, 33, inciso final, 34, 35, 36, 38, 39 inciso final, 40, 41, 44 inciso primero, 45, 46, 47, 50 (incisos primero, segundo y tercero) 51. Artículo cuarto, (N°s 10, 14 y 15) y quinto, en cuanto a su incidencia en la organización y atribuciones de los tribunales, conforme lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política.

- Los artículos 48 y 49, referido a un nuevo deber para los fiscales del Ministerio Público, en concordancia con el artículo 84 de la Constitución Política.

Estas normas requieren para su aprobación del voto conforme de la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio, conforme lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Carta Fundamental.

b) Norma de quorum calificado: el artículo octavo, por incidir en el ejercicio del derecho a la seguridad social, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 18 del artículo 19, en relación con el inciso tercero del artículo 66, ambos de la Carta Fundamental. En consecuencia, requiere para su aprobación del voto conforme de la mayoría absoluta de las senadoras y de los senadores en ejercicio, de conformidad a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 66 de la misma Carta Fundamental.

V. URGENCIA: Discusión inmediata.

VI. ORIGEN E INICIATIVA: El proyecto se originó en Mensaje de S.E. la ex Presidenta de la República, Michelle Bachelet Jeria.

VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: Segundo.

VIII. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 22 de enero de 2019.

IX. TRÁMITE REGLAMENTARIO: Segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de la Mujer y Equidad de Género, unidas. Luego debe ser conocido por la Comisión de Hacienda, en lo que corresponda a su competencia.

X. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA: 1) la ley N°20.820, que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y modifica normas legales que indica, de 2015; 2) la ley N°20.066, que establece la ley de violencia intrafamiliar, de 2005; 3) la ley N°19.968, que crea los tribunales de familia, de 2004; 4) la ley N°19.696, que establece Código Procesal Penal, de 2000; 5) el Código Penal; 6) el Código del Trabajo; 7) el decreto ley N°3.500, que establece nuevo sistema de pensiones, de 1980 y 8) la ley N°19.970, que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN; 9) ley N° 20.609, que establece medidas contra la discriminación.

Valparaíso, 4 de marzo de 2024.

[1] Sesión 12 de octubre de 2022. Sesión 19 de octubre de 2022. Sesión 26 de octubre de 2022. Sesión 16 de noviembre de 2022. Sesión 30 de noviembre de 2022. Sesión 14 de diciembre de 2022. Sesión 4 de enero de 2023. Sesión 11 de enero de 2023. Sesión 16 de enero de 2023. Sesión 23 de enero de 2023. Sesión 8 de marzo de 2023. Sesión 3 de abril de 2023. Sesión 10 de abril de 2023. Sesión 19 de abril de 2023. Sesión 24 de abril de 2023. Sesión 29 de mayo de 2023. Sesión 5 de junio de 2023. Sesión 12 de junio de 2023. Sesión 17 de julio de 2023. Sesión 7 de agosto de 2023. Sesión 23 de octubre de 2023. Sesión 13 de noviembre de 2023. Sesión 20 de noviembre de 2023. Sesión 27 de noviembre de 2023. Sesión 11 de diciembre de 2023. Sesión 22 de enero de 2024. Sesión 29 de enero de 2024 AM. Sesión 29 de enero de 2024 PM. Sesión 04 de marzo de 2024.

Informe de Comisión de Hacienda

2.11. Informe de Comisión de Hacienda

Senado. Fecha 05 de marzo, 2024. Informe de Comisión de Hacienda en Sesión 101. Legislatura 371.

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. BOLETÍN N° 11.077-07.

HONORABLE SENADO:

La Comisión de Hacienda tiene el honor de emitir su informe acerca del proyecto de ley de la referencia, en segundo trámite constitucional, iniciado en Mensaje de Su Excelencia la ex Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet Jeria.

- - -

Cabe señalar que el proyecto de ley fue considerado previamente, en particular, por las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de la Mujer y Equidad de Género, unidas.

A la Comisión de Hacienda, en tanto, le correspondió pronunciarse sobre los asuntos de su competencia, de conformidad con lo prescrito en el artículo 17 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y a lo dispuesto por la Sala del Senado con fecha 22 de enero de 2019.

- - -

A la sesión en que la Comisión estudió esta iniciativa de ley asistieron, además de sus miembros, las siguientes personas:

Del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, la Ministra, señora Antonia Orellana y la Jefa del Departamento Reformas Legales, señora Carolina Contreras.

Del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, las asesoras, señoras Loreto González y Sofía Fuentes.

La asesora del Honorable Senador Coloma, señora Carolina Infante.

La asesora del Honorable Senador Insulza, señora Lorena Escalona.

El asesor del Honorable Senador Lagos, señor Reinaldo Monardes.

El asesor del Honorable Senador Núñez, señor Elías Mella.

Del Comité Renovación Nacional, el asesor, señor Eduardo Méndez.

- - -

NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL

En lo relativo a las normas de quórum especial, la Comisión de Hacienda se remite a lo consignado en el segundo informe de las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de la Mujer y Equidad de Género, unidas.

- - -

NORMAS DE COMPETENCIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA

De conformidad con su competencia, la Comisión de Hacienda se pronunció respecto de las siguientes disposiciones del proyecto de ley: en su artículo primero, los artículos 7, 9, 18, 19, 26 y 39, en su artículo cuarto, los números 5 y 7, y en su artículo sexto, el artículo 161-D propuesto en su número 2, y acerca de la primera disposición transitoria. Lo hizo en los términos en que fueron aprobados por las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de la Mujer y Equidad de Género, unidas, como reglamentariamente corresponde de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41 del Reglamento de la Corporación.

Informe de Comisión de Hacienda

- - -

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento del Senado, se deja constancia de que la Comisión de Hacienda no introdujo enmiendas al texto despachado por las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de la Mujer y Equidad de Género, unidas, en su segundo informe.

- - -

DISCUSIÓN

Previo a la consideración de los asuntos de competencia de la Comisión de Hacienda, en sesión de 5 de marzo de 2024, la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, señora Antonia Orellana, efectuó una presentación, en formato ppt, del siguiente tenor:

Boletín N° 11077-07

Proyecto de ley que estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, en razón de su género

Antecedentes del Proyecto de Ley

- El Mensaje del Proyecto fue ingresado con fecha 05 de enero de 2017.
- Por tanto, lleva más de 7 años de tramitación legislativa, y ha sido tramitado por 3 gobiernos distintos
- Este proyecto fue anunciado el 8 de marzo de 2023 como parte de la Agenda de Seguridad Pública por el Presidente su Excelencia Gabriel Boric Font.

Objetivo del Proyecto de Ley

Establecer una ley integral sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Para ello, se definen los distintos tipos y expresiones de violencia de género, se garantiza la tutela estatal para que la violencia contra las niñas y mujeres sea prevenida y sancionada, se establezcan medidas de protección y se restituyan los derechos vulnerados cuando se produzca una vulneración, y se generan mecanismos para erradicar todas las manifestaciones de violencia de género.

Título I: Objeto de la ley y definiciones

1. Objeto de la ley: prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en razón de su género.
2. Principios: igualdad, no discriminación debida diligencia, centralidad en las víctimas, autonomía de la mujer, universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y prohibición de regresividad de los derechos humanos.
3. Reglas especiales de interpretación: respetando el contenido esencial de los derechos fundamentales y los principios ya establecidos, y, especialmente, en la Constitución, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, y los tratados internacionales ratificados por Chile.
4. Define la violencia de género, estableciendo que también lo será aquella ejercida contra niñas, niños y adolescentes con el objeto de dañar a sus cuidadoras.
5. Formas de violencia de género: reconoce y define como expresión de violencia de género la violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica, violencia simbólica, violencia institucional, violencia política, violencia en el trabajo, y violencia gineco-obstétrica.

Título II: De la prevención de la violencia de género y protección de las víctimas.

Párrafo I, se establecen medidas de prevención de la violencia de género

Informe de Comisión de Hacienda

- Deberes del Estado: establece que es deber del Estado adoptar medidas para la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género.
- Objetivos de las medidas de prevención de la violencia de género: establece que los órganos del Estado deberán establecer medidas de prevención, promoviendo en sus acciones, entre otros, el enfoque de género y la igualdad de derechos.
- Para ello, se establecen medidas generales de prevención de la violencia de género, entre ellas, capacitaciones y campañas de difusión, y políticas y programas orientadas a la autonomía económica.
- A su vez, se establecen obligaciones especiales de prevención de la violencia de género para distintos Ministerios, entre ellos, salud, educación, interior y seguridad pública, y trabajo.

Párrafo II, se establecen medidas para la atención, protección y reparación

- Se establecen medidas de atención, protección y reparación a las mujeres que han sufrido violencia de género.
- Se establecen obligaciones especiales en torno a la atención, protección y reparación al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, al Ministerio de Salud, especialmente, a las víctimas de violencia sexual, al Ministerio de Educación, al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Ministerio Público, Tribunales de Justicia, Carabineros de Chile, Gendarmería y Policía de investigaciones, y a los órganos y servicios del Estado encargados de la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral.

Párrafo III, se establecen medidas para la articulación interinstitucional para el abordaje de la violencia de género

- Se crea la Comisión de Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género
- Se crea un Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género

Título III. Del acceso a la justicia de las mujeres frente a la violencia de género.

1. Se establece el ámbito de aplicación y competencia para las normas sobre acceso a la justicia.
2. Se establecen obligaciones generales de todos los órganos del Estado frente a las denuncias por hechos de violencia de género.
3. Acciones específicas sobre las primeras diligencias ante denuncias por violencias de género.
4. Se establecen los derechos y garantías procedimentales de las víctimas de violencia de género.
5. Se establece que, ante una situación de riesgo inminente de padecer violencia de género, el tribunal competente con el sólo mérito de la denuncia o demanda podrá adoptar medidas de protección o cautelares que correspondan.
6. Se establecen medidas cautelares especiales frente a las situaciones de riesgo.
7. Se establece que el SERNAMEG podrá, deducir querrela respecto de actos que constituyan delitos de femicidio y suicidio femicida.

Título IV: De las modificaciones a otras normas

1. Código Civil, por ejemplo, establece como indignidad para suceder como heredero o legatario al femicidio.
2. Ley de Violencia Intrafamiliar, por ejemplo, se amplía el objeto de la Ley para integrar a las parejas sin convivencia, se agrega la violencia sexual como una que puede dar lugar al delito de maltrato habitual, entre otras.
3. Ley que crea los Tribunales de Familia, entre ellas, se establecen nuevas reglas para la notificación de medidas cautelares, especialmente, para hacer de la notificación más expedita y segura para las víctimas.
4. Código Penal, entre ellas, se integra a la violencia gineco-obstétrica como agravante, y se incorpora un delito de

Informe de Comisión de Hacienda

difusión de imágenes íntimas.

5.Código del Trabajo, agregando la palabra “género” en la definición de actos de discriminación en el trabajo.

6. Decreto ley N° 3.500 que establece un nuevo sistema de pensiones, imponiendo una nueva regla que establece que no podrán ser beneficiario de pensión de sobrevivencia quien hubiese sido condenado por sentencia ejecutoriada por una serie de delitos, entre ellos, homicidio, femicidio, delitos sexuales, maltrato habitual.

7.Ley 20.609 que establece medidas contra la discriminación, agregando la expresión “género” en la definición de discriminación arbitraria.

8.Ley 18.838, que crea el Consejo Nacional de Televisión. Incorporando la igualdad de género a los principios del correcto funcionamiento de los servicios.

Título V: Normas transitorias

1.Se establecen los plazos para dictar los distintos Reglamentos que requerirá esta Ley para funcionar, por ejemplo, el Reglamento para el Sistema Integrado de Información, estableciendo un plazo de 12 meses; también, establece un plazo de 6 meses para la entrada en funcionamiento de la Comisión de Articulación Interinstitucional.

2.El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género en el mes de marzo, durante los 4 años siguientes a la publicación de la presente ley, dará cuenta en sesión conjunta de Comisiones técnicas de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado sobre el estado de avance en la implementación de la presente ley.

Efectos del Proyecto de Ley sobre el presupuesto fiscal

- En el año 2017, el IF del Proyecto tenía contemplado recursos para:

- Atención primaria de salud.

- Call center para el Ministerio Público.

- 1 abogado/a por región para dar seguimiento a las causas que ingresaran a través del SernamEG.

- En el año 2021, se agregó a lo anterior un nuevo ítem para la instalación de un software para dar seguimiento a suspensiones condicionales y medidas cautelares en el Poder Judicial.

Es importante tener presente que esto no permitía mejorar en articulación en las medidas de manera integrada.

- A raíz de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo en septiembre de 2022, la Dirección de Presupuesto con fecha 26 de septiembre de 2022 emitió el Informe Financiero N°166 sustitutivo.

- Con objeto de la ampliación de los sujetos de la violencia intrafamiliar se emitió un Informe Financiero complementario N°2602023, considerando un aumento en los recursos para el departamento de Monitoreo Telemático de Gendarmería de Chile, por un total de M\$605.902 en régimen.



Al término de la presentación, la señora Ministra destacó que una importante cantidad de recursos asociados al presente proyecto de ley serán destinados al Ministerio de Salud, en el entendido de que se busca fortalecer todo el proceso que viven las mujeres una vez que son víctimas de violencia y deciden denunciar. Acotó que desde el año 2022 el Ejecutivo incluyó la violencia sexual como garantía explícita de salud en el sistema a nivel nacional, por lo que toda persona que denuncie violencia sexual, sea hombre o mujer, tiene acceso a una atención ampliada, que considera el auxilio psicológico, lo que permitirá una mayor adherencia, en una instancia posterior, al sistema judicial.

En base a lo anterior, remarcó que una importante cantidad de recursos se destinarán a la División de Atención Primaria, de manera tal de homologar capacidades de atención en todas las regiones, reforzando capacidades de atención, protección y de notificación en lo que dice relación con temas de violencia en los centros de atención primaria. Al respecto ejemplificó que es muy distinta la decisión que toma un tribunal cuando el parte médico de

Informe de Comisión de Hacienda

una agresión que recibe señala “corte con arma blanca”, que si indica “corte con arma blanca en zona cervical”, pues el segundo parte daría cuenta de manera evidente de un femicidio frustrado.

Reiteró que lo anterior representa un punto clave para lograr mayor adhesión de las mujeres en el proceso de denuncia en el sistema judicial, así como también en la definición de las primeras medidas cautelares que se lleguen a decretar o del respectivo delito que se impute.

Como último punto, acotó que el Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género está siendo operado a través de un plan piloto en 30 comunas del país, el cual, una vez aprobado el presente proyecto de ley, será monitoreado en su gestión.

El Honorable Senador señor Insulza, valoró el esfuerzo que hay detrás del proyecto de ley, considerando que existen otras regulaciones, un tanto dispersas, sobre temas muy fundamentales para las mujeres y respecto a su derecho a vivir libres de violencia.

Recordó que la iniciativa legal ha sido discutida con diversas instituciones del Estado y organizaciones sociales, lo que ha ido enriqueciendo su contenido y ha permitido llegar a consensos sobre los problemas que enfrentan las mujeres. De igual manera valoró la incorporación de un Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género.

Por lo anterior, manifestó su voto favorable respecto de las disposiciones que deben ser conocidas por la Comisión de Hacienda.

El Honorable Senador señor Coloma observó que, sin perjuicio de tratarse de un proyecto de ley en que la Comisión de Hacienda debe pronunciarse respecto a determinadas normas, mantenía algunas inquietudes sobre su contenido.

En primer término, destacó que el proyecto de ley tiene una buena inspiración, por la necesidad de generar una mayor protección sobre la mujer. Con todo, expresó tener dudas sobre partes de su articulado, pues hizo presente que estuvo siguiendo la discusión previa de la iniciativa legal, por lo que hacía propio muchos de los planteamientos de la Senadora Ebensperger

Al respecto, pidió dejar constancia sobre la redacción del inicio del artículo 1 del primer artículo del proyecto de ley que establece, a propósito de su objeto, que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia. Aclaró que sus reparos no dicen relación con que no esté de acuerdo con esa afirmación, sino que por un tema de técnica legislativa debiesen ser mandatos establecidos en términos genéricos.

Precisó que cuestión distinta es lo que ocurre respecto a su inciso segundo, que preceptúa que “Esta ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia de contra toda mujer, en razón de su género.”, pues sin el primer inciso, su sentido sigue entendiéndose perfectamente.

En segundo término, en lo que dice relación con el ámbito de acción de la normativa y el deber de garantizar la protección de grupos de riesgos en situaciones de vulnerabilidad o discriminaciones múltiples en que puedan hallarse las mujeres, consultó sobre el sentido o efectos que se estaban buscando respecto a mujeres privadas de libertad o en condición migratoria.

En lo que concierne a la autonomía reproductiva de la mujer, preguntó sobre los alcances de la violencia gineco-obstétrica y como entender los supuestos de conductas omisivas en un caso de aborto, considerando las reglas especiales que hay sobre la materia.

De igual manera, también en lo que concierne a las formas de violencia de género que recoge el proyecto de ley, pidió mayores antecedentes sobre lo que dice relación con la violencia simbólica y la violencia institucional. Señaló la importancia de poder comprender estos supuestos desde un punto de vista práctico.

En materia educacional, planteó sus dudas respecto a la incorporación de la perspectiva de género en la formación docente. Apuntó que la perspectiva de género es una cuestión que legítimamente se discute en la actualidad y puede advertirse que no hay una regla única de lo que implica su contenido, por lo que surge la duda sobre cuál acepción es la que se está considerando en el proyecto de ley para incluirla dentro de la formación docente.

Informe de Comisión de Hacienda

Finalmente, hizo presente que varios otros puntos de la iniciativa legal le parecen correctos, pero que su intervención se ha acotado a los temas que le inquietan y que dicen relación con la forma práctica o efectos que van a tener algunos supuestos que se han descrito en el articulado.

El Honorable Senador señor Insulza sugirió que la discusión sobre el fondo del proyecto de ley pudiese hacerse en la Sala del Senado, más que en la Comisión de Hacienda.

El Honorable Senador señor Lagos acotó que la iniciativa legal fue largamente discutida en el Senado en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y, posteriormente, por dicha Comisión y la Comisión de la Mujer y Equidad de Género, unidas, no siendo temas propiamente hacendarios los que concitan dudas.

La señora Ministra precisó que respecto a la extensión de la discusión del proyecto objeto de estudio, desde su Secretaría de Estado podían dar cuenta de los últimos dos años. Al respecto, recordó que sobre esta iniciativa legal recayó la primera urgencia que anunciaron como Ejecutivo.

De igual manera hizo presente que, habiendo sido aprobado en la Cámara de Diputados el año 2019, su texto fue objeto de más de 400 indicaciones, por lo que desde el Gobierno hubo un esfuerzo para llegar a un articulado que generase consenso, mediante la presentación de indicaciones sustitutivas que recogieran el espíritu de la mayoría de las indicaciones que se habían presentado.

Dicho lo anterior, recogiendo las inquietudes y planteamientos del Senador Coloma, aclaró en primer término que, respecto a las categorías de especial protección, el inciso cuarto del artículo 1 del artículo primero del proyecto de ley fue finalmente rechazado por las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de la Mujer y Equidad de Género, unidas.

Con todo, resaltó la importancia de los deberes especiales de protección de violencia de género para las mujeres privadas de libertad, pues recordó que hace dos meses se dictó una sentencia judicial en contra de Gendarmería de Chile por la violación de una mujer privada de libertad en un recinto carcelario en Antofagasta.

El Honorable Senador señor Coloma apuntó que un delito como aquel, por la gravedad que reviste, es totalmente inaceptable, sea o no sea en un recinto carcelario.

La señora Ministra concordó con el señor Senador, pero aclaró que reviste una especial gravedad por tratarse de una víctima que está bajo la tutela del Estado.

Informó que no hay ninguna experiencia a nivel internacional o nacional en que la aplicación de la idea de perspectiva de género o categorías de especial protección conduzcan a eximentes penales, conmutación de penas o que se revoquen sentencias.

Precisó que las categorías especiales de protección no conducen a acciones específicas que vayan en vulneración de otras leyes, pero sí señalan deberes específicos de prevención, dependiendo de cada situación en particular.

Respecto a la denominación de la violencia ginecoobstétrica, precisó que refiere a lo ya aprobado por la ley N° 21.371, que establece medidas especiales en caso de muerte gestacional o perinatal, conocida como "Ley Dominga".

El Honorable Senador señor Coloma advirtió que aquello no es lo mismo de lo que se desprende de la lectura de la norma del proyecto de ley objeto de estudio.

La señora Ministra replicó que la ley especifica los tipos de atención gineco-obstétrica y las distintas vulneraciones que pueden existir, considerando la especial vulnerabilidad de este tipo de atención, pues debiese existir consenso en que no puede compararse una consulta a algún médico especialista cualquiera de lo que es asistir a una consulta ginecológica, considerando los procedimientos que involucra.

El Honorable Senador señor Coloma insistió en la necesidad de poder profundizar más sobre la violencia gineco-obstétrica y la manera en que se relaciona con el aborto y cómo pueden operar los supuestos de sanción frente a conductas omisivas en un marco de atención. Al respecto, consultó a la señora Ministra sobre el escenario en el que podía encontrarse un médico que, frente al requerimiento de realizar un aborto, se abstenga de hacerlo.

Informe de Comisión de Hacienda

La señora Ministra reiteró que se están utilizando las denominaciones de los procedimientos médicos, considerando que el aborto propiamente tal contempla, a su vez, muchas categorías, las que ya existen en la Ley Dominga sobre duelo perinatal. Aclaró que no se innova al respecto, sino que se siguen las categorías médicas de atención.

Observó que, si el ejemplo formulado por el Senador Coloma es la interrupción voluntaria del embarazo, la normativa especial ya existe. Por lo anterior, reiteró que el supuesto de la ley objeto de estudio apunta a agresiones que se generen durante la atención, y no a si se otorga o se omite la misma. Agregó que las normas sobre objeción de conciencia están bien establecidas en el ordenamiento jurídico.

Finalmente, en lo que respecta a la aplicación de perspectiva de género en la formación docente, señaló que su contenido es muestra de indicaciones que se mantuvieron a lo largo de los tres Gobiernos en los que se estuvo discutiendo el presente proyecto de ley.

Aclaró que la perspectiva de género en materia educacional está pensada en la práctica docente para poder contar con un tipo de conocimiento específico en género. En cuanto a sus alcances, agregó que están bastante delimitados a propósito de la vigilancia curricular y de las prácticas educativas que ya tiene la Superintendencia de Educación. Por lo anterior, explicó que se trata más bien de una orientación para prevenir brechas, más que para generar nuevos sesgos.

El Honorable Senador señor Coloma apuntó que las demás discrepancias y preocupaciones sobre una parte importante del proyecto de ley las formulará en la Sala de la Corporación.

- - -

Como se señaló con anterioridad, de conformidad con su competencia la Comisión de Hacienda se pronunció respecto de las siguientes disposiciones del proyecto de ley: en su artículo primero, los artículos 7, 9, 18, 19, 26 y 39, en su artículo cuarto, los números 5 y 7, y en su artículo sexto, el artículo 161-D propuesto en su número 2, y acerca de la primera disposición transitoria.

A continuación, se describen o reproducen, según el caso, en el orden del articulado del proyecto, las citadas disposiciones de competencia de vuestra Comisión:

Artículo primero

Establece el texto de la ley que estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, en razón de su género.

Artículo 7

Dispone que es deber del Estado, adoptar las medidas para la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género.

Agrega que, ante la amenaza u ocurrencia de casos de violencia de género, el Estado deberá adoptar medidas para proteger, atender y reparar a las víctimas, atendiendo especialmente las situaciones de vulnerabilidad o discriminaciones múltiples en que pudieren hallarse. Las medidas que el Estado adopte en materia de prevención, sanción y erradicación de la violencia de género deberán ser diseñadas e implementadas conforme a los objetivos y principios de esta ley.

Consigna que los órganos de la Administración del Estado, dentro del marco de sus competencias legales, cumplirán con las obligaciones que esta ley establece, asegurando el goce y ejercicio de los derechos de las mujeres mediante una aplicación eficaz, eficiente y equitativa de los recursos públicos.

Establece que el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, de conformidad con lo establecido en la ley N° 20.820, que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y dentro del marco de sus competencias, velará por la coordinación, consistencia y coherencia de las políticas, planes y programas en materia de violencia de género.

Artículo 9

Informe de Comisión de Hacienda

Prescribe, textualmente, lo siguiente:

“Artículo 9.- Medidas generales de prevención de la violencia de género. Las medidas de prevención de la violencia de género que los órganos del Estado adopten incluirán, entre otras, las siguientes:

a)Capacitaciones y campañas de difusión y sensibilización sobre los derechos de las mujeres y las discriminaciones arbitrarias que les afectan, así como actividades que eduquen sobre la erradicación de la violencia de género y la estigmatización y dificultades que sufren las víctimas de esta. Estas medidas incluirán al menos los contenidos normativos existente en materia de género y niñez, y se considerarán en la elaboración de los planes educacionales para contemplar una perspectiva de género.

b)Iniciativas para la sensibilización de los medios de comunicación con el fin de promover la igualdad de derechos y dignidad entre las personas, la eliminación y erradicación de los estereotipos de género y una cultura ciudadana de denuncia y rechazo de la violencia de género.

c)Políticas, programas e iniciativas orientadas a fortalecer la autonomía económica de las mujeres.

d)Políticas, programas e iniciativas diseñadas para el desarrollo de ciudades, comunidades y espacios seguros y accesibles para mujeres.

e)Programas de sensibilización, capacitación y formación sobre derechos humanos de las mujeres y erradicación de la violencia de género para el personal de los órganos del Estado, especialmente, de aquellos que interactúan con las víctimas.

f)Iniciativas de recopilación, análisis e intercambio de información sobre violencia de género que aporte a la prevención, detección temprana, gestión oportuna y reparación de los derechos de las mujeres, de conformidad con el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República.

g)Protocolos de actuación para la prevención, acompañamiento, protección, investigación, sanción y superación de la violencia de género en espacios educativos, laborales y comunitarios.

Todos los órganos del Estado velarán porque sus autoridades, funcionarios y funcionarias promuevan la protección de los derechos de las mujeres, procuren prevenir cualquier acto de violencia en su contra y faciliten el otorgamiento de respuesta frente a su ocurrencia o al riesgo de padecerla. Cualquier acción o práctica de violencia contra las mujeres en razón de su género, por parte de las referidas personas, será sancionado en la forma que establezca la ley.”.

Artículo 18

Su tenor es el que a continuación se transcribe:

Artículo 18.- Obligaciones especiales de atención, protección y reparación a las víctimas de violencia de género en el ámbito de la salud. El Ministerio de Salud, los servicios de salud y los prestadores institucionales de salud, adoptarán las medidas pertinentes para que las trabajadoras y los trabajadores de la salud no ejerzan ninguna clase de violencia ni discriminación en contra de las mujeres, con énfasis respecto de las que se encuentran en una especial condición de vulnerabilidad. En particular, deberán diseñar protocolos y procedimientos para prevenir los casos de violencia de género y responder ante su ocurrencia, con el objeto de responsabilizar a las trabajadoras y trabajadores infractores.

Asimismo, deberán desarrollar e implementar protocolos, pautas y derivaciones para la atención integral de las víctimas de violencia de género. Además, deberán proporcionar la información que corresponda al Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género, regulado en el artículo 26 y, disponer de mecanismos coordinados de actuación con los órganos de la Administración del Estado correspondientes para responder cuando, en el contexto de una atención en salud, se detecte un caso de violencia de género. Esta coordinación deberá incluir mecanismos de derivación oportunos de las víctimas para la atención jurídica y sicosocial.

El Ministerio de Salud adoptará las medidas necesarias para que los establecimientos de salud, tanto públicos como privados, puedan detectar y dejar registro en la ficha clínica de la paciente de un hecho de violencia de género advertido en el marco de la atención de salud, especialmente en la atención primaria. Lo anterior se

Informe de Comisión de Hacienda

realizará con estricto cumplimiento al principio de autonomía de las mujeres, informando a éstas del respectivo registro.

Las personas que, de conformidad con la letra d) del artículo 175 del Código Procesal Penal, denuncien un hecho de violencia de género, deberán entregar información a la víctima acerca de las instituciones dedicadas a la atención y protección ante casos de violencia de género.

Los prestadores institucionales de salud, dentro de su oferta de salud mental, incorporarán prestaciones o enfoques específicos para atender las consecuencias físicas y psicológicas de la violencia de género, mientras la paciente lo requiera. Esta labor se realizará en el marco de un trabajo coordinado con otras instituciones que tengan competencia en dicha materia.

Artículo 19

Alusivo a las obligaciones especiales de atención y protección de salud para víctimas de violencia sexual.

En su inciso primero señala que el Ministerio de Salud y los prestadores de salud, en el marco de sus respectivas competencias, procurarán dictar medidas de regulación, gestión y acción clínica orientadas a la atención de salud física y psicológica a las víctimas de violencia sexual.

En su inciso segundo dispone que los prestadores de salud y el Servicio Médico Legal procurarán que las medidas, acciones o servicios referidos sean prestados por personal especializado para la atención de víctimas de violencia sexual, adoptando las medidas necesarias para reducir o eliminar la victimización secundaria y registrando adecuadamente en la ficha clínica de la paciente toda información que pudiera ser útil en un procedimiento posterior judicial o administrativo. En la atención de las víctimas de violencia sexual se velará por el adecuado resguardo de la evidencia que podría hacerse valer en un proceso administrativo o judicial.

Artículo 26

Su contenido es el siguiente:

“Artículo 26.- Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género. Facúltase al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género para crear y administrar un Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género, en adelante el Sistema, orientado a mejorar la respuesta estatal frente a ella, de forma integral e intersectorial con las instituciones que integran la Comisión para la Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género y los demás órganos de la Administración del Estado con competencias en materia de violencia de género. Dicho sistema deberá ser seguro, interoperable, de fácil acceso y encontrarse actualizado.

Los objetivos de este Sistema serán los siguientes:

- a) La creación de un expediente único de organización de datos personales e información necesaria sobre los casos de violencia de género, con el fin de permitir el diseño y levantamiento de alertas tempranas respecto de las víctimas que estén siendo asistidas por los órganos del Estado con competencia para ello.
- b) Proveer de la información necesaria para el diseño e implementación de mecanismos de priorización para la atención de víctimas de casos de violencia de género, según su nivel de riesgo.
- c) Generar información anonimizada de datos estadísticos con el fin de analizar y evaluar el impacto de las políticas públicas orientadas a la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género.

La información contenida en el Sistema estará disponible para las instituciones que integran la Comisión para la Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género y para el resto de los órganos de la Administración del Estado que cumplan funciones o intervengan en materia de violencia de género, siempre que hayan celebrado previamente un convenio de transferencia de datos con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, resguardando la confidencialidad de los datos, de conformidad con lo dispuesto en la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada. En dichos convenios se deberán especificar sus fundamentos legales, los fines concretos con los cuales se acuerda la transferencia de datos, la precisión del tipo de datos a transferir y el tratamiento específico que se les otorgará.

Informe de Comisión de Hacienda

El Sistema permitirá que, previa celebración de los convenios señalados en el inciso anterior, las instituciones que integran la Comisión para la Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género, puedan intercambiar por medios electrónicos, de manera interconectada y centralizada, dentro de sus respectivas competencias, los datos personales de las víctimas de violencia de género. En el marco de sus competencias, dichas instituciones deberán proporcionar la información necesaria para que este Sistema pueda operar de manera adecuada para el cumplimiento de sus funciones y fines.

Un reglamento expedido por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género regulará la estructura, información y contenido del Sistema, las normas respecto a los requerimientos de información, y toda otra disposición que resulte necesaria para su adecuada administración y funcionamiento, incluyendo normas sobre seguridad de la información y actualización de esta.”.

Artículo 39

Sobre la sanción al maltrato constitutivo de violencia de género.

En su inciso primero preceptúa que se castigará el maltrato constitutivo de violencia de género que no reviste caracteres de delito, con una multa de cinco a treinta unidades tributarias mensuales a beneficio a beneficio del gobierno regional del domicilio de la víctima, para ser destinada a los programas y centros de atención de mujeres víctimas de violencia ya existente en la región respectiva y que sean de financiamiento público o privado.

En su inciso segundo establece que el condenado deberá acreditar el pago de la multa dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que la sentencia quede firme y ejecutoriada, a menos que el tribunal por motivos fundados prorrogue dicho término hasta por quince días.

En su inciso tercero condigna que el tribunal podrá, tanto en la sentencia como en su ejecución, atendidas las circunstancias, autorizar el pago de la multa por parcialidades, dentro de un límite que no exceda el plazo de un año. El no pago de una sola de las parcialidades, hará exigible el total de la multa adeudada.

Artículo cuarto

Introduce modificaciones a la ley N° 20.066 que establece la ley de Violencia Intrafamiliar.

Número 5

Reemplaza el artículo 5° por el siguiente:

“Artículo 5º.- Violencia intrafamiliar. Será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica, la libertad o indemnidad sexual, o la subsistencia o autonomía económica, en contra de una persona que tenga o haya tenido, respecto de quien ejerce la violencia, alguna de las siguientes calidades:

a)Cónyuge o conviviente civil.

b)Conviviente.

c)Pareja de carácter sentimental o sexual sin convivencia.

d)Padre o madre de un hijo o hija en común.

e)Pariente por consanguinidad o afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive de quien agrede.

También será constitutiva de violencia intrafamiliar la conducta referida en el inciso precedente cuando sea ejercida en contra de o por quien tiene una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive de quien es o haya sido cónyuge, conviviente civil o de hecho, o tenga con ella un hijo o hija en común.

Asimismo, será constitutiva de violencia intrafamiliar la conducta referida en el inciso primero cuando esta se realice en contra de un niño, niña, adolescente, persona adulta mayor o persona en situación de discapacidad en los términos de la ley N° 20.442 que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes

Informe de Comisión de Hacienda

del grupo familiar.”.

Número 7

Reemplaza, en el inciso primero del artículo 8° la frase “una multa de media a quince unidades tributarias mensuales” por la siguiente: “una multa de cinco a treinta unidades tributarias mensuales”.

Artículo sexto

Introduce modificaciones al Código Penal.

Número 2

Agrega, a continuación del artículo 161-C, el siguiente artículo 161-D:

“Artículo 161-D.- El que sin autorización expresa exhibiere registro de imágenes o sonidos en que se representa una acción sexual que involucra a otro o imágenes íntimas de connotación sexual, independiente de como haya sido obtenido, será sancionado con la pena de prisión y multa de cinco a diez unidades tributarias mensuales.

En caso de envío, difusión o publicación de dicho registro, se impondrá la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de once a veinte unidades tributarias mensuales.”.

Primera disposición transitoria

Dispone que el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario de su entrada en vigencia se financiará con cargo al presupuesto de las partidas presupuestarias del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, del Ministerio de Salud y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, según corresponda. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiere financiar con los referidos recursos. Para los años posteriores el gasto se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de Presupuestos del Sector Público.

--Puestas en votación las disposiciones de competencia de la Comisión de Hacienda, precedentemente descritas, fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Coloma, Insulza, Lagos, Núñez y Prohens, con la salvedad de los artículos 18, 19 y 26 del artículo primero, el número 5 del artículo cuarto y el artículo 161-D contenido en el número 2 del artículo sexto, los cuales fueron aprobados con el voto en contra del Honorable Senador señor Coloma.

- - -

FINANCIAMIENTO

- El informe financiero N° 147, elaborado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, de 12 de diciembre de 2016, señala lo siguiente:

“I. Antecedentes

La iniciativa legal tiene por objeto, por una parte, dictar una ley general sobre el derecho de las mujeres a una vida sin violencia, con definiciones y obligaciones para los organismos del Estado en relación con la prevención, protección y acceso a la justicia de las víctimas; y por otra parte, modificar diversos cuerpos legales para mejorar la respuesta del sistema judicial ante hechos de violencia contra las mujeres.

Esta iniciativa legal consta de cuatro Títulos. El Título I fija el objeto de la ley y establece definiciones generales. Para ello, enuncia la regulación de un marco general orientado a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, otorgar protección y atención a quienes sean víctimas de ella, y asegurar su acceso a la justicia. Se establece la definición de violencia contra de las mujeres y se enumeran y describen las formas en que puede materializarse. Además se establecen deberes para el Estado, algunos de tipo generales que competen a todos los órganos, y otros de tipo particular, que en el marco de sus respectivas competencias obligan a llevar a cabo acciones específicas en el ámbito de protección de los derechos de las mujeres, prevención de la violencia en

Informe de Comisión de Hacienda

todas sus formas, y otorgamiento de respuesta adecuada y oportuna frente a la ocurrencia de violencia o al riesgo de padecerla.

El Título II establece obligaciones generales y particulares, las primeras destinadas a la erradicación de la violencia y sus causas, y las segundas referidas al ámbito de la educación, buscando incorporar planes y programas que promuevan los principios de igualdad y no discriminación arbitraria. Se obliga al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género a coordinar las acciones necesarias para su cumplimiento, así como al Ministerio de Educación, a velar por los principios de igualdad y no discriminación arbitraria, incorporando la perspectiva de género en los distintos ámbitos educativos.

El Título III establece deberes y medidas de protección por parte de los órganos del Estado, para que procuren dentro de sus competencias, adoptar las medidas conducentes a la protección efectiva de las mujeres, ante hechos de violencia anterior y en caso de amenaza o riesgo de sufrir violencia. Además, se establecen obligaciones particulares para determinados órganos del Estado, tales como el Ministerio de Salud, para que adopte las medidas necesarias para que los establecimientos de salud puedan detectar la existencia de violencia contra las mujeres.

El Título IV, tiene por ámbito el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia, estableciendo principios generales que deberán regir los procesos judiciales que se lleven a cabo por los hechos de violencia, así como los derechos y garantías de las mujeres víctimas, en todo procedimiento judicial, estableciendo además, deberes de protección a través de la dictación oportuna de medidas de protección, y de la solicitud de dictación de medidas cautelares judiciales, así como respecto de las medidas de protección que se deberán adoptar respecto de las mujeres víctimas de violencia.

Asimismo, se modifican otros cuerpos legales como Ley N°20.066 de Violencia Intrafamiliar, la Ley N°19.968 que crea Tribunales de Familia, el Código Penal y el Decreto Ley N°3.500, para fundamentalmente ampliar las formas y manifestaciones de violencia, cubrir situaciones que actualmente no reciben sanción penal y regular situaciones relativas al acceso y aplicación de justicia.

II. Efecto del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal

La presente iniciativa implica un gasto anual estimado de \$2.353 millones (efecto año completo), cifra que no considera el mayor gasto que el proyecto pudiera implicar como carga de trabajo al Poder Judicial, toda vez que no ha sido posible cuantificar su efecto. El impacto presupuestario del proyecto se desglosa en las siguientes acciones que deberán afrontar los distintos órganos del Estado que se señalan:



El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario de su entrada en vigencia, se financiará con cargo al presupuesto de las Partidas del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, del Ministerio de Salud y del Ministerio Público, según corresponda y, en lo que faltare, con recursos provenientes de la Partida Tesoro Público. En los años siguientes se financiará con cargo a los recursos que disponga la respectiva Ley de Presupuestos del Sector Público.”.

- A continuación, se presentó el informe financiero complementario N° 139, elaborado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, de 5 de julio de 2019, que es del siguiente tenor:

“I. Antecedentes

Las presentes indicaciones modifican al Proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en el siguiente sentido:

-Cambia las referencias al "Ministerio de Desarrollo Social" por "Ministerio de Desarrollo Social y Familia".

-Cambia las referencias a "personas en situación de discapacidad" por "personas con discapacidad".

-Modifica el artículo 2, perfeccionando la definición de violencia contra las mujeres.

-Modifica el artículo 3, perfeccionando la definición de formas de violencia.

Informe de Comisión de Hacienda

- Modifica el artículo 4, perfeccionando la definición de ámbitos en que se ejerce la violencia contra las mujeres.
- Modifica el artículo 5, incorporando que los órganos del Estado velarán por incorporar la perspectiva de género en todas sus acciones.
- Perfecciona el artículo 6, agregando a los Ministerios del Trabajo y Previsión Social, de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, del Deporte y de Defensa Nacional como a quienes especialmente le corresponde promover, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, medidas tendientes a la protección de los derechos de las mujeres, prevenir la violencia contra las mujeres y otorgar una respuesta dentro del ámbito de sus competencias frente a su ocurrencia o al riesgo de padecerla. Además, agrega a la Defensoría Penal Pública, el Servicio Nacional de Menores, la Academia Judicial, el Servicio Médico Legal dentro de las instituciones que deben considerar las orientaciones y directrices del Ministerio de la Mujer y la Equidad de género para el desarrollo de las capacitaciones en las capacitaciones para sus autoridades y personal vinculado a la atención de las víctimas. Por último, indica que el Ministerio de la Mujer y la Equidad de género debe entregar trimestralmente un listado de programas que se enmarquen en el objeto de la presente ley.
- Modifica el artículo 8, perfeccionando los deberes de prevención.
- Modifica el artículo 9, incorporando desde las medidas de prevención la incorporación, desde la formación inicial, de planes y programas de capacitación en las instituciones de Orden y Seguridad Pública, de contenidos y cursos basados en la promoción y resguardo de los derechos de la mujer en la sociedad, especialmente en situaciones de violencia basada en el género.
- Modifica el artículo 10, perfeccionando la redacción de las medidas en el ámbito de la educación.
- Cambia el artículo 12, por uno de deberes de protección. En él, se establece que cuando los órganos del Estado desarrollen políticas, planes y programas u otros actos relacionados con erradicar la violencia y sus diversas manifestaciones, en el marco de sus competencias, adoptarán las medidas necesarias para la protección de las mujeres frente a la violencia.
- Modifica el artículo 13, para incorporar el deber del Ministerio de Salud de dejar registro en la hoja clínica en casos de detectar la existencia de violencia contra las mujeres en el marco de la atención de salud. Además, agrega que en la atención de las mujeres que concurran a los establecimientos de salud públicos o privados se adoptarán medidas para que exista un buen trato en su atención, respeto y dignidad.
- Perfecciona la redacción del artículo 16.
- Modifica el artículo 17, indicando que, ante hechos de violencia contra las mujeres, la Policía de Investigaciones de Chile y Carabineros de Chile deberán proceder, sin previa orden, conforme a lo dispuesto en Código Procesal Penal. Además, se incorpora que se deberá entregar a la víctima información completa acerca de sus derechos y la oportunidad para ejercerlos.
- Modifica el artículo 18, perfeccionando la redacción de las medidas de protección y atención para mujeres víctimas de violencia sexual. En él, se incorpora que en el caso de niñas y adolescentes se tendrá en especial consideración medidas de resguardo a menores de edad, víctimas de delitos sexuales. Además, se agrega que el Ministerio de salud procurará también registrar adecuadamente en la ficha clínica, toda información que pudiera ser usada posteriormente en el curso del procedimiento, mediante su declaración en calidad de peritos o testigos expertos.
- Cambia el artículo 20 por uno de derechos y garantías judiciales.
- Cambia el artículo 21, por uno de prestación de asesoría judicial en casos de violencia contra las mujeres.
- Cambia el artículo 22, por uno de violencia contra las mujeres de conocimiento de los tribunales de familia.
- Cambia el artículo 23, por uno de incompetencia y remisión de antecedentes.
- Cambia el artículo 24, por uno de supervisión judicial.

Informe de Comisión de Hacienda

- Cambia el artículo 25, por uno de la violencia contra las mujeres de conocimiento de los tribunales penales.
- Cambia el artículo 26, por uno sobre deberes de protección del Ministerio Público.
- Cambia el artículo 27, por uno de agrupación de investigaciones.
- Cambia el artículo 28, por uno de reglas especiales para los casos de violencia sexual.
- Cambia el artículo 29, por uno de supervisión judicial en materias penales.
- Cambia el artículo 30, por uno sobre derecho a no autoincriminación.
- Se agrega un artículo 31, sobre modificaciones a la ley 20.066, que establece ley de violencia intrafamiliar.
- Se agrega un artículo 32, sobre modificaciones en la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia.
- Se agrega un artículo 33, que modifica el artículo 5 del decreto ley N° 3.500, el siguiente inciso tercero.
- Se agrega un artículo 34, que modifica el artículo 369 del Código Penal.

II. Efecto del proyecto de ley sobre el Presupuesto Fiscal

Las indicaciones propuestas no irrogan un mayor gasto fiscal respecto del contenido en el Informe Financiero N° 147 de 2016.

III. Fuentes de Información

- Informe Financiero N° 147, 2016. Proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.”.
- Luego, se presentó el informe financiero complementario N° 18, elaborado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, de 2 de marzo de 2021, que señala textualmente:

“I. Antecedentes

Las presentes indicaciones modifican el proyecto de ley en el siguiente sentido:

-Se establece el marco interpretativo del proyecto de ley. Además, para la aplicación de este se debe tener consideración de los principios de "igualdad y no discriminación", "debida diligencia", "centralidad de las víctimas", "autonomía de las mujeres" y la "universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y prohibición de regresividad de los derechos humanos".

-Se modifican los deberes de los órganos del estado, los que establecerán medidas de prevención, investigación, protección, atención, sanción y reparación. Para esto, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, en el marco de sus competencias, velará por la coordinación, consistencia y coherencia de las políticas, planes y programas en materias de violencia contra las mujeres. Además, se modifican las obligaciones generales de prevención de violencia contra las mujeres; las obligaciones del personal de la Administración del Estado; las obligaciones de prevención, protección y atención y; se modifican las obligaciones de la Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de Chile y Gendarmería de Chile ante hechos de violencia contra las mujeres.

-Se incorpora la regulación de la violencia de género contra la mujer en el contexto íntimo, situación de riesgo de violencia contra la mujer en contexto íntimo, medidas cautelares y medidas accesorias. - Se establece un sistema de registro del seguimiento del cumplimiento de las medidas cautelares, medidas accesorias y las condiciones para la suspensión condicional de la dictación de la sentencia. Dicho sistema será administrado y mantenido por el Poder Judicial.

-En los casos de violencia contra la mujer, se faculta al Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, a interponer querellas, asumir el patrocinio representación de las mujeres víctimas que sean mayores de edad y así lo quieren. Para ello, dicho Servicio podrá celebrar convenios con entidades públicas o privadas.

-Se dispone el conocimiento de hechos de violencia contra la mujer en sede judicial de Familia y en Tribunales

Informe de Comisión de Hacienda

Penales.

-Se modifica la ley N°20.066 de violencia intrafamiliar, modificando los actos constitutivos de violencia intrafamiliar; las situaciones de riesgo y; estableciendo que le corresponderá, además del al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, a los Ministerios del Interior, y Seguridad Pública, de Desarrollo Social, de Justicia y Derechos Humanos, de Educación y de Salud, proponer al Presidente de la República las políticas públicas para el cumplimiento de los objetivos de esta ley.

-Se modifica el Código Penal para considerar la exhibición y difusión no consentida de material sexual.

-Se modifica la ley N° 19.970 que crea el sistema nacional de registros de ADN para establecer que la eliminación de las huellas genéticas de los registros de imputados, de víctimas y de evidencias y antecedentes requerirá de autorización del Ministerio Público.

II. Efecto de las Indicaciones sobre el Presupuesto Fiscal

Las presentes indicaciones establecen un sistema de seguimiento de cumplimiento de las medidas cautelares, medidas accesorias y las condiciones para la suspensión condicional de la dictación de la sentencia, administrado y mantenido por el Poder Judicial. Para esto, al repositorio único de órdenes y contraórdenes, se le deberá incorporar un seguimiento de los tribunales de familia, con perfiles limitados de acceso.

Se reconocen recursos, por una sola vez, por un total de \$104.734 miles destinado a financiar el desarrollo del mencionado sistema y la interconexión de este con el repositorio único de órdenes y contraórdenes. Dicho gasto se realizará con cargo a los recursos contemplados en la Ley de Presupuestos en la Partida 03 del Poder Judicial.

Las restantes materias que son abordadas en las presentes indicaciones se encuentran financiadas con los recursos consignados en el informe financiero N°147 del 2020, por lo que no irrogan mayor gasto fiscal.

III. Fuentes de Información

-Formula indicaciones al proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia (Boletín N°11.077-07).

Mensaje N°530-368.

-Minuta de costos del sistema de seguimiento.

Poder Judicial.

-Ley de Presupuestos del Sector Público 2021, Dirección de Presupuestos.”.

-Enseguida, se presentó el informe financiero sustitutivo N° 166, elaborado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, de 26 de septiembre de 2022, que señala textualmente:

“I. Antecedentes

El presente Informe Financiero sustituye los anteriores, incorporando además los efectos de las indicaciones N°141-370.

Este proyecto de ley establece un marco para la adopción de medidas de prevención, sanción y erradicación de la violencia de género en contra de las mujeres, sean estas niñas, adolescentes o adultas, para la garantía, protección integral, ejercicio efectivo y goce pleno de sus derechos.

Junto con lo anterior, se fortalecen las obligaciones y facultades de los órganos del Estado para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, y se establece que, ante la amenaza u ocurrencia de casos violencia de género, el Estado deberá adoptar medidas para proteger, atender y reparar a las víctimas, atendiendo especialmente las situaciones de vulnerabilidad o discriminaciones múltiples en que pudieren hallarse.

Por otro lado, se actualizan y/o modifican las definiciones de las distintas formas en que se manifiesta la violencia de género, con el objeto de que sean coherentes con tratados internacionales ratificados por Chile y se puedan

Informe de Comisión de Hacienda

desplegar políticas, planes y programas que prevengan y sancionen, cuando corresponda, su comisión. Asimismo, se incorpora la violencia vicaria, lo que permitirá reconocer a los niños y las niñas como víctimas directas de la violencia que se ejerce en contra de sus madres y cuidadoras.

Además, se establece una Comisión de Articulación Interinstitucional para el abordaje de la Violencia de Género, cuyo objetivo es coordinar las medidas adoptadas por el Estado para la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género; y la atención, protección y reparación de sus víctimas. Tales medidas estarán contenidas y articuladas, a su vez, en el Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género.

Finalmente, destaca la incorporación de un Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género, iniciativa recomendada por el Banco Mundial para Chile, el cual tendrá como objeto el seguimiento de las víctimas de violencia de género atendidas por los organismos con competencia en la materia, así como el monitoreo del cumplimiento y pertinencia de las medidas adoptadas, proveyendo de las alertas necesarias para la protección de las víctimas.

II. Efecto del proyecto de ley sobre el Presupuesto Fiscal

Dado que este informe sustituye a los anteriores, se incluye la actualización de los costos asignados para el Ministerio de Salud en el IF N°147 de 2016. En ese sentido, se incorporan recursos para poder financiar un aumento de cobertura en programas de violencia en la red nacional de salud en 22.811 personas, 1 profesional grado 5 para la División de Atención Primaria (DIVAP) y los costos operacionales que implica su contratación, además de jornadas de capacitación e impresión de orientaciones técnicas y folletos de apoyo y orientación a las mujeres víctimas. Lo anterior resulta en un mayor gasto fiscal para el Ministerio de Salud de \$1.940.393 miles en régimen.

Asimismo, este Informe Financiero incluye recursos para la creación e implementación del Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género, cuyo objetivo es sistematizar la información de las personas que requieran de atención estatal en casos de violencia de género y contar con datos para la formulación de políticas, planes y programas dirigidos a prevenirla, sancionarla y erradicarla. El Sistema Integrado de Información podrá ser utilizado por los órganos del Estado -que tengan competencias en materias de derechos de las mujeres, de género o presupuestarias-, para la asignación y racionalización de las prestaciones financiadas por el Estado; el estudio y diseño de políticas, planes, programas y prestaciones; y, el análisis estadístico que se requiera.

Para el financiamiento de lo anterior, se estiman costos de diseño de la plataforma, creación, implementación y mantenimiento de esta. Asimismo, se estima personal para la implementación (dos profesionales, uno para la Subsecretaría de la Mujer y Equidad de Género, y uno para el Servicio de la Mujer y Equidad de Género) y para el desarrollo del sistema (dos profesionales, uno para la Subsecretaría de la Mujer y Equidad de Género, y uno para el Servicio de la Mujer y Equidad de Género).

También se considera el financiamiento de una nueva unidad de violencia de género dentro de la Subsecretaría de la Mujer y Equidad de Género, para lo cual se contará con una jefatura, 3 profesionales de planificación y 4 profesionales de violencia de género.

Por último, se considera una dotación adicional de un abogado para cada Secretaría Regional Ministerial, para apoyar en las tareas de violencia de género.

Así, el mayor gasto fiscal que se irroga para el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género es de \$228.970 miles el primer año, \$762.847 miles el segundo año y \$890.816 miles en régimen, como se muestra en la siguiente tabla.



Considerando lo anterior, el presente proyecto de ley irroga mayor gasto fiscal tanto para el Ministerio de Salud, como para el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, de acuerdo con el siguiente detalle:



Así, la presente iniciativa implica un mayor gasto fiscal anual estimado de \$2.169.364 miles el primer año de su aplicación, \$2.703.240 miles el segundo año y \$2.831.209 miles en régimen.

Informe de Comisión de Hacienda

El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario de su entrada en vigencia se financiará con cargo al presupuesto de las partidas presupuestarias del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y del Ministerio de Salud, según corresponda. No obstante, lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiere financiar con los referidos recursos. Para los años posteriores el gasto se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de Presupuestos del Sector Público.

III. Fuentes de información

-Indicaciones (N° 141-370) al Proyecto de Ley sobre el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia.

-Ministerio de la Mujer y Equidad de Género (2022). Costos Sistema Integrado de Información.”.

-Posteriormente, se presentó el informe financiero complementario N° 260, elaborado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, de 11 de diciembre de 2023, que señala textualmente:

“I. Antecedentes

Las presentes indicaciones (N°252-371) perfeccionan la redacción del proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a tener una vida libre de violencia.

En particular, se aclara que en los casos de violencia intrafamiliar no tendrán aplicación los acuerdos reparatorios, y que en caso de existir antecedentes fundados de retractación de la víctima se tendrá especial consideración los informes psicológicos y antecedentes relativos a la evaluación de riesgo.

En relación a la supervisión judicial, se indica que el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal, deberá supervisar el cumplimiento de las medidas cautelares, de las condiciones de suspensión condicional del y de las medidas accesorias, para lo cual fijará audiencias periódicas.

Además, se perfecciona la redacción de la definición de violencia intrafamiliar. Así, se entiende que será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la vida, la integridad física o psíquica, la libertad o indemnidad sexual, o la subsistencia o autonomía económica, en contra de una persona que tenga o haya tenido, respecto de quien ejerce la violencia, alguna de las siguientes calidades: Cónyuge o conviviente civil; Conviviente; Pareja de carácter sentimental sin convivencia; Padre o madre de un hijo o hija en común; Pariente por consanguinidad o afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive de quien agrede. También será constitutiva de violencia intrafamiliar cuando sea ejercida en contra de o por quien tiene una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive de quien es o haya sido cónyuge, conviviente civil o de hecho, o tenga con ella un hijo o hija en común. Asimismo, será constitutiva de violencia intrafamiliar cuando esta se realice en contra de un niño, niña, adolescente, persona adulta mayor o persona en situación de discapacidad que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar.

También se agrega un nuevo artículo, que establece que el tribunal de familia debe tener en consideración cuando existan antecedentes de violencia intrafamiliar entre las partes, y se especifican procedimientos a ese respecto.

II. Efecto del proyecto de ley sobre el Presupuesto Fiscal

Dado que actualmente la definición de violencia intrafamiliar no incluye a las relaciones de carácter sentimental sin convivencia, este cambio de definición trae consigo una ampliación de la población objetivo del monitoreo telemático en causas de violencia intrafamiliar, establecido por la ley N°21.378.

Así, se estima un aumento de recursos destinados tanto a un aumento de dotación en Gendarmería de Chile, en el actual departamento de Monitoreo Telemático, como para la licitación para adquirir los dispositivos de monitoreo telemático. Utilizando los datos reportados por la IV Encuesta de Violencia contra la Mujer en el Ámbito de Violencia Intrafamiliar y Otros Espacios (ENVIF- VCM), de la Subsecretaría de Prevención del Delito, y la 10MA Encuesta Nacional de Juventudes, del Instituto Nacional de la Juventud, se estima que la población objetivo de monitoreo telemático podría aumentar al menos en un 20%.

En lo relativo a las nuevas funciones para los tribunales, estas se realizarán con cargo a los recursos y dotación

Informe de Comisión de Hacienda

vigentes.

Con ello, la aplicación de las presentes indicaciones irrogaría un mayor gasto equivalente a M\$605.902 en régimen.

El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario de su entrada en vigencia se financiará con cargo al presupuesto de las partidas presupuestarias del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, del Ministerio de Salud y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, según corresponda. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiere financiar con los referidos recursos. Para los años posteriores el gasto se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de Presupuestos del Sector Público.

III. Fuentes de información

- Mensaje N° 252-371 de S.E. el Presidente de la República, con el que formula indicaciones al proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

- Subsecretaría de Prevención del Delito, Ministerio del Interior y Seguridad Pública (2020). IV Encuesta de Violencia contra la Mujer en el Ámbito de Violencia Intrafamiliar y Otros Espacios (ENVIF- VCM). Santiago, Chile.

- Instituto Nacional de la Juventud (2023). 10ma Encuesta Nacional de Juventudes. Santiago, Chile.

- Instituto Nacional de Estadísticas (2023). Proyecciones de población. Obtenido de [<https://www.ine.gob.cl/estadisticas/sociales/demografia-y-vitales/proyecciones-de-poblacion>], Santiago, Chile.

- Dirección de Presupuestos (2021). Informe. Financiero N°32 de 2021. Propone forma y modo de resolver las divergencias surgidas entre ambas Cámaras durante la discusión del proyecto de ley que modifica las leyes N° 19.968 y 20.066 para incorporar una medida cautelar especial en favor de las víctimas de violencia intrafamiliar y facultar al tribunal, en casos calificados, a controlar su cumplimiento por medio de monitoreo telemático. Santiago, Chile.”.

Se deja constancia de los precedentes informes financieros en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

- - -

TEXTO DEL PROYECTO

En mérito de los acuerdos precedentemente expuestos, vuestra Comisión de Hacienda tiene el honor de proponeros la aprobación del proyecto de ley en informe, en los mismos términos en que fue despachado por las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de la Mujer y Equidad de Género, unidas, cuyo texto es el siguiente:

PROYECTO DE LEY

“Artículo primero. - Establécese el texto de la ley que estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, en razón de su género.

TÍTULO I OBJETO DE LA LEY Y DEFINICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto de la ley. Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia.

Esta ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia de contra toda mujer, en razón de su género.

Para alcanzar los objetivos señalados, la presente ley regula mecanismos de prevención, protección, atención, reparación y de acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en razón de su género, tomando en cuenta especialmente las situaciones de vulnerabilidad o discriminaciones múltiples en que puedan hallarse.

Artículo 2.- Definición de los conceptos de niña, adolescente, mujer adulta y mujer. Se entenderá por niña a toda mujer hasta los 14 años; por adolescente, a toda mujer mayor de 14 y menor de 18 años; y por mujer adulta a toda

Informe de Comisión de Hacienda

mujer que sea mayor de 18 años. Sin perjuicio de lo anterior, para efectos de la presente ley, el vocablo “mujer” comprenderá a niñas, adolescentes y mujeres adultas, sin distinción.

Artículo 3.- Principios. La presente ley se regirá por los principios de igualdad y no discriminación; debida diligencia, centralidad en las víctimas; autonomía de la mujer, universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y prohibición de regresividad de los derechos humanos.

Quien ejerza una función pública deberá tener en especial consideración los principios mencionados en el inciso anterior.

Artículo 4.- Reglas especiales de interpretación. La presente ley y sus respectivos reglamentos se interpretarán respetando el contenido esencial de los derechos fundamentales y conforme a los principios mencionados en el artículo anterior.

Constituirá fuente especial para la interpretación sistemática e integradora, conforme con lo establecido en la Constitución Política de la República, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, resguardando especialmente el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Artículo 5.- Definición de violencia de género. Es violencia de género cualquier acción u omisión que cause muerte, daño o sufrimiento a la mujer en razón de su género, donde quiera que ocurra, ya sea en el ámbito público o privado; o una amenaza de ello.

También será considerada violencia de género aquella ejercida contra niñas, niños y adolescentes, con el objeto de dañar a sus madres o cuidadoras. En estos casos, las personas menores de 18 de edad serán derivados al órgano competente conforme a lo dispuesto en la ley N° 21.430.

La omisión en la observancia de los deberes que por esta ley corresponden a los órganos del Estado y sus agentes, habilita para interponer las acciones administrativas y judiciales, según correspondan ante el órgano respectivo, con el fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de los recursos y procedimientos contemplados en las leyes.

Artículo 6.- Formas de violencia de género. La violencia en contra de las mujeres en razón de su género incluye, entre otras, las siguientes:

a)Violencia física: toda acción u omisión que vulnere, perturbe o amenace la integridad física, el derecho a la vida o la libertad personal de la mujer.

b)Violencia psicológica: toda acción u omisión, cualquiera sea el medio empleado, que vulnere, perturbe o amenace la integridad psíquica, tales como, tratos humillantes, vejatorios o degradantes, control o vigilancia de conductas, intimidación, coacción, sumisión, aislamiento, explotación o limitación de la libertad de acción, opinión o pensamiento.

c)Violencia sexual: toda conducta que vulnere, perturbe o amenace la libertad, integridad y autonomía sexual y reproductiva de la mujer; y su indemnidad en el caso de las niñas.

d)Violencia económica: toda acción u omisión, ejercida en el contexto de relaciones afectivas o familiares, que vulnere o pretenda vulnerar la autonomía económica de la mujer o su patrimonio, o con el afán de ejercer un control sobre ella o sobre sus recursos económicos o patrimoniales, o en el de sus hijos o hijas o en el de las personas que se encuentren bajo su cuidado, en los casos que corresponda.

e)Violencia simbólica: toda comunicación o difusión de mensajes, textos, sonidos o imágenes en cualquier medio de comunicación o plataforma, cuyo objeto sea naturalizar estereotipos que afecten su dignidad, justifique o naturalice relaciones de subordinación, desigualdad o discriminación contra la mujer que le produzca afectación o menoscabo.

En ningún caso este concepto autorizará para ejecutar acciones que supongan impedir o restringir la producción y creación literaria, artística, científica y técnica o su difusión, o menoscabar la libertad de expresión.

Informe de Comisión de Hacienda

f)Violencia institucional: toda acción u omisión realizada por personas en el ejercicio de una función pública en una institución privada, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que la mujer ejerza los derechos previstos en la Constitución Política de la República, en los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes y en la legislación vigente. Para el caso de los órganos de la Administración del Estado y sus agentes, solo se considerarán las acciones u omisiones antes señaladas cuando el respectivo órgano no hubiere actuado en el marco de sus competencias y, como consecuencia de ello, ocasionaren un daño por falta de servicio.

g)Violencia política: toda conducta de hostigamiento, persecución, amenazas o agresión realizada de forma directa o a través de terceros que, basada en su género, le cause daño o sufrimiento a la mujer, y que tenga por objeto o fin menoscabar, obstaculizar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos y de participación.

h)Violencia en el trabajo: toda acción u omisión, cualquiera sea la forma en la que se manifieste, que vulnere, perturbe o amenace el derecho de las mujeres a desempeñarse en el trabajo, libres de violencia, provenga del empleador o de otros trabajadores. Comprende a todas las trabajadoras formales o informales, que presten servicios en la empresa en forma directa o bajo el régimen de subcontratación o servicios transitorios, practicantes o aprendices, así como aquellas trabajadoras que ejercen autoridad o jefatura en representación del empleador.

i)Violencia gineco-obstétrica: todo maltrato o agresión psicológica, física o sexual, omisión, negación injustificada o abuso que suceda en el marco de la atención de la salud sexual y reproductiva de la mujer, especialmente durante la atención de la gestación, parto, puerperio, aborto o urgencia ginecológica.

TÍTULO II DE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y DE LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS

Artículo 7.- Deberes del Estado. Es deber del Estado, adoptar las medidas para la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género.

Ante la amenaza u ocurrencia de casos de violencia de género, el Estado deberá adoptar medidas para proteger, atender y reparar a las víctimas, atendiendo especialmente las situaciones de vulnerabilidad o discriminaciones múltiples en que pudieren hallarse. Las medidas que el Estado adopte en materia de prevención, sanción y erradicación de la violencia de género deberán ser diseñadas e implementadas conforme a los objetivos y principios de esta ley.

Los órganos de la Administración del Estado, dentro del marco de sus competencias legales, cumplirán con las obligaciones que esta ley establece, asegurando el goce y ejercicio de los derechos de las mujeres mediante una aplicación eficaz, eficiente y equitativa de los recursos públicos.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, de conformidad con lo establecido en la ley N° 20.820, que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y dentro del marco de sus competencias, velará por la coordinación, consistencia y coherencia de las políticas, planes y programas en materia de violencia de género.

Párrafo I De la Prevención de la Violencia de Género

Artículo 8.- Objetivos de las medidas de prevención de la violencia de género. Los órganos del Estado en el marco de sus competencias adoptarán medidas para la prevención de la violencia de género, las que deberán atender a los siguientes objetivos:

a)Promover en todas sus actuaciones el enfoque de género y de derechos humanos, para asegurar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres, especialmente su derecho a una vida libre de violencia.

b)Promover la igualdad de derechos, a fin de eliminar toda forma de discriminación arbitraria por motivos de género.

c)Fomentar la modificación de estereotipos, prejuicios y prácticas sociales y culturales, basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos y que naturalicen y reproduzcan la discriminación arbitraria contra las mujeres o exacerben la violencia en contra de ellas.

d)Promover una cultura ciudadana de respeto irrestricto a los derechos de las mujeres y el total rechazo a cualquier forma de violencia en su contra.

Informe de Comisión de Hacienda

Artículo 9.- Medidas generales de prevención de la violencia de género. Las medidas de prevención de la violencia de género que los órganos del Estado adopten incluirán, entre otras, las siguientes:

a) Capacitaciones y campañas de difusión y sensibilización sobre los derechos de las mujeres y las discriminaciones arbitrarias que les afectan, así como actividades que eduquen sobre la erradicación de la violencia de género y la estigmatización y dificultades que sufren las víctimas de esta. Estas medidas incluirán al menos los contenidos normativos existente en materia de género y niñez, y se considerarán en la elaboración de los planes educacionales para contemplar una perspectiva de género.

b) Iniciativas para la sensibilización de los medios de comunicación con el fin de promover la igualdad de derechos y dignidad entre las personas, la eliminación y erradicación de los estereotipos de género y una cultura ciudadana de denuncia y rechazo de la violencia de género.

c) Políticas, programas e iniciativas orientadas a fortalecer la autonomía económica de las mujeres.

d) Políticas, programas e iniciativas diseñadas para el desarrollo de ciudades, comunidades y espacios seguros y accesibles para mujeres.

e) Programas de sensibilización, capacitación y formación sobre derechos humanos de las mujeres y erradicación de la violencia de género para el personal de los órganos del Estado, especialmente, de aquellos que interactúan con las víctimas.

f) Iniciativas de recopilación, análisis e intercambio de información sobre violencia de género que aporte a la prevención, detección temprana, gestión oportuna y reparación de los derechos de las mujeres, de conformidad con el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República.

g) Protocolos de actuación para la prevención, acompañamiento, protección, investigación, sanción y superación de la violencia de género en espacios educativos, laborales y comunitarios.

Todos los órganos del Estado velarán porque sus autoridades, funcionarios y funcionarias promuevan la protección de los derechos de las mujeres, procuren prevenir cualquier acto de violencia en su contra y faciliten el otorgamiento de respuesta frente a su ocurrencia o al riesgo de padecerla. Cualquier acción o práctica de violencia contra las mujeres en razón de su género, por parte de las referidas personas, será sancionado en la forma que establezca la ley.

Artículo 10.- Obligaciones especiales de prevención de la violencia de género del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género entregará a las autoridades competentes orientaciones, recomendaciones y directrices para el desarrollo de programas de educación y capacitaciones para la ciudadanía y para el personal de la Administración del Estado que se desempeñen en su cargo en calidad de funcionarios públicos o en virtud de contrataciones a honorarios o de contratos de trabajo, sobre derechos humanos, discriminación y violencia de género, de conformidad con lo establecido en la letra o) del artículo 3 de la ley N° 20.820. Los órganos y servicios competentes considerarán dichas orientaciones en las capacitaciones para sus autoridades y personal vinculado a la atención de las víctimas de violencia de género.

Asimismo, será de su competencia mantener vínculos de cooperación con organismos internacionales dedicados a los derechos humanos de las mujeres y la equidad de género, sin perjuicio de las atribuciones que le correspondan al Ministerio de Relaciones Exteriores, en los términos señalados en la letra h) del artículo 3 de la ley N° 20.820.

Además, será de su competencia realizar estudios e investigaciones sobre los derechos humanos de las mujeres y la violencia de género, que permitan evaluar periódicamente el impacto, avances, desafíos y oportunidades de la acción pública en su erradicación, en los términos señalados en la letra l) del artículo 3 de la ley N° 20.820.

Artículo 11.- Obligaciones especiales de prevención de la violencia de género en el ámbito de la salud. El Ministerio de Salud promoverá los principios de igualdad y no discriminación en la atención de salud de las mujeres. Para lo anterior, dictará uno o más reglamentos que establecerán las acciones que deberán realizar todos los dispositivos de atención pertenecientes a la red de salud pública y privada para que el personal de su dependencia incorpore la perspectiva de género en su atención.

Asimismo, deberá adoptar medidas para la aplicación de la ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que

Informe de Comisión de Hacienda

tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, con especial énfasis en las medidas relativas al derecho a un trato digno, el derecho a la información y a la obtención del consentimiento informado. También adoptará las medidas necesarias para asegurar la atención humanizada y respetuosa del embarazo, parto y posparto, aborto conforme las causales establecidas en el ordenamiento jurídico, y atenciones ginecológicas de urgencia.

El Ministerio de Salud y los Servicios de Salud implementarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto por la ley N° 21.030, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, a efectos de que los establecimientos de salud públicos y privados proporcionen a las mujeres y personas con capacidad de gestar información veraz, completa y objetiva sobre las características de la prestación médica y las alternativas a la interrupción del embarazo. Asimismo, velarán por el cumplimiento de los reglamentos de dicha ley, de modo que las mujeres y las personas con capacidad de gestar sean derivadas a los especialistas o instituciones que no sean objetoras de conciencia, se respeten sus decisiones, que estas sean libres e informadas y se les garantice el acceso oportuno a las prestaciones que requieran y al programa de acompañamiento y la confidencialidad de la atención.

Artículo 12.- Obligaciones especiales de prevención de la violencia de género en el ámbito de la educación. El Ministerio de Educación promoverá los principios de igualdad de género y no discriminación, así como la prevención de la violencia de género, incorporando la perspectiva de género en la formación docente y en las orientaciones que entregue al sistema educativo, en todos sus niveles, sean estos públicos o privados. Asimismo, en colaboración con las familias y cuidadores, promoverá una educación no sexista, incorporando las dimensiones emocional, afectiva y sexual y la prevención de la violencia de género.

Los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán promover una educación no sexista y con igualdad de género, considerando en sus reglamentos internos y protocolos la promoción de la igualdad en dignidad y derechos y la prevención de la violencia de género en todas sus formas.

Los planes de formación ciudadana regulados por la ley N° 20.911, que crea el plan de formación ciudadana para los establecimientos educacionales reconocidos por el estado, deberán incluir dentro de sus objetivos la promoción de la igualdad en dignidad y derechos, la promoción del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y la prohibición de cualquier tipo de discriminación arbitraria.

Además de las medidas de prevención establecidas en la ley N° 21.369 que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior, las instituciones de educación superior deberán incorporar contenidos de derechos humanos y de prevención contra la violencia y discriminación de género, de conformidad con lo señalado en la letra e) del artículo 5 de dicha ley. En particular, las carreras de la salud deberán considerar contenidos sobre la atención de salud y los derechos sexuales y reproductivos con enfoque de género e interculturalidad.

Artículo 13.- Obligaciones especiales de prevención de la violencia de género en el ámbito de la seguridad pública y penitenciaria. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública, las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y Gendarmería de Chile, en el ámbito de sus competencias, deberán:

a) Incorporar la perspectiva de género y de derechos humanos en sus normativas y prácticas internas, favoreciendo la prevención y detección prioritaria de la violencia de género, así como también, la prevención, atención, acompañamiento y protección eficaz y oportuna de las víctimas.

b) Incorporar en sus programas de formación, contenidos y cursos basados en la promoción y resguardo de los derechos de las mujeres, especialmente de las víctimas de violencia de género.

c) Impulsar medidas tendientes a evitar discriminación por motivos de género.

Artículo 14.- Obligaciones especiales de prevención de la violencia de género en el ámbito laboral. El Ministerio del Trabajo y Previsión Social promoverá los principios de igualdad y no discriminación, así como la prevención de la violencia y acoso en los espacios de trabajo, debiendo incorporar transversalmente la perspectiva de género en sus políticas generales, así como en las de los órganos y servicios de su dependencia.

La obligación de promoción establecida en el inciso anterior recaerá, en el ámbito de sus competencias, en la Dirección Nacional del Servicio Civil, respecto del personal de los servicios de la Administración Civil del Estado.

Informe de Comisión de Hacienda

Los organismos del Estado restantes, en el marco de sus competencias, deberán incorporar transversalmente la perspectiva de género en sus políticas generales en materia laboral.

Artículo 15.- Obligaciones especiales de prevención de la violencia de género en los medios de comunicación. El Estado, a través de los órganos competentes, promoverá que los medios de comunicación social respeten y fomenten la igualdad en dignidad y derechos de todas las personas y la erradicación de la violencia de género contra las mujeres. Lo anterior, se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del literal e) del artículo 6.

En particular, el Consejo Nacional de Televisión, en el ejercicio de sus funciones, deberá velar porque los servicios de radiodifusión televisiva de libre recepción y los servicios limitados de televisión adopten medidas para dar cumplimiento a los objetivos de esta ley y a lo establecido en el inciso cuarto del artículo 1° de la ley N° 18.838, que crea el Consejo Nacional de Televisión.

Los medios de comunicación social procurarán adoptar las medidas necesarias para que la difusión de informaciones acerca de la violencia de género respete, con la correspondiente objetividad informativa, la protección de los derechos de sus víctimas.

Párrafo II De la Atención, Protección y Reparación a las Mujeres Víctimas de Violencia de Género

Artículo 16.- Objetivos de las medidas generales de atención, protección y reparación de mujeres víctimas de violencia de género. Los órganos del Estado, en el ámbito de sus competencias, adoptarán medidas internas y de manera coordinada, para la atención, protección y reparación de las víctimas de violencia de género, las que deberán atender a los siguientes objetivos:

- a) Otorgar a las víctimas acceso a los servicios de salud física y mental.
- b) Informar a las víctimas sobre la red de servicios estatales en violencia de género disponibles.
- c) Registrar, realizar y dar seguimiento a las derivaciones, entre los órganos del Estado y organizaciones externas, que se ejecuten en un caso de violencia de género.
- d) Asegurar el acceso a la información de las víctimas sobre sus derechos.
- e) Adoptar medidas de seguridad y resguardo de las víctimas.
- f) Asegurar el acceso a la justicia de las víctimas.
- g) Proveer de servicios y acompañamiento para la reparación física, psicológica y social de las víctimas.
- h) Adoptar medidas para fortalecer la autonomía económica de las víctimas.

Artículo 17.- Obligaciones especiales de atención, protección y reparación a las víctimas de violencia de género del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, dentro de sus competencias y a través del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, implementará servicios de acompañamiento psicosocial para las víctimas de violencia de género. Si con ocasión de sus funciones, tomare conocimiento de situaciones de violencia de género que afecten a niñas o adolescentes, deberá realizar las debidas derivaciones a los órganos competentes de conformidad con lo establecido en la ley N° 21.430, sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y la ley N° 21.302, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.

El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género mantendrá un listado actualizado de su oferta programática y de los cupos disponibles en el Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género, regulado en el artículo 26 y lo informará a los Tribunales de Justicia, al Ministerio Público u otros órganos públicos competentes para los fines pertinentes.

Artículo 18.- Obligaciones especiales de atención, protección y reparación a las víctimas de violencia de género en el ámbito de la salud. El Ministerio de Salud, los servicios de salud y los prestadores institucionales de salud, adoptarán las medidas pertinentes para que las trabajadoras y los trabajadores de la salud no ejerzan ninguna

Informe de Comisión de Hacienda

clase de violencia ni discriminación en contra de las mujeres, con énfasis respecto de las que se encuentran en una especial condición de vulnerabilidad. En particular, deberán diseñar protocolos y procedimientos para prevenir los casos de violencia de género y responder ante su ocurrencia, con el objeto de responsabilizar a las trabajadoras y trabajadores infractores.

Asimismo, deberán desarrollar e implementar protocolos, pautas y derivaciones para la atención integral de las víctimas de violencia de género. Además, deberán proporcionar la información que corresponda al Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género, regulado en el artículo 26 y, disponer de mecanismos coordinados de actuación con los órganos de la Administración del Estado correspondientes para responder cuando, en el contexto de una atención en salud, se detecte un caso de violencia de género. Esta coordinación deberá incluir mecanismos de derivación oportunos de las víctimas para la atención jurídica y sicosocial.

El Ministerio de Salud adoptará las medidas necesarias para que los establecimientos de salud, tanto públicos como privados, puedan detectar y dejar registro en la ficha clínica de la paciente de un hecho de violencia de género advertido en el marco de la atención de salud, especialmente en la atención primaria. Lo anterior se realizará con estricto cumplimiento al principio de autonomía de las mujeres, informando a éstas del respectivo registro.

Las personas que, de conformidad con la letra d) del artículo 175 del Código Procesal Penal, denuncien un hecho de violencia de género, deberán entregar información a la víctima acerca de las instituciones dedicadas a la atención y protección ante casos de violencia de género.

Los prestadores institucionales de salud, dentro de su oferta de salud mental, incorporarán prestaciones o enfoques específicos para atender las consecuencias físicas y psicológicas de la violencia de género, mientras la paciente lo requiera. Esta labor se realizará en el marco de un trabajo coordinado con otras instituciones que tengan competencia en dicha materia.

Artículo 19.- Obligaciones especiales de atención y protección de salud para víctimas de violencia sexual. El Ministerio de Salud y los prestadores de salud, en el marco de sus respectivas competencias, procurarán dictar medidas de regulación, gestión y acción clínica orientadas a la atención de salud física y psicológica a las víctimas de violencia sexual.

Los prestadores de salud y el Servicio Médico Legal procurarán que las medidas, acciones o servicios referidos sean prestados por personal especializado para la atención de víctimas de violencia sexual, adoptando las medidas necesarias para reducir o eliminar la victimización secundaria y registrando adecuadamente en la ficha clínica de la paciente toda información que pudiera ser útil en un procedimiento posterior judicial o administrativo. En la atención de las víctimas de violencia sexual se velará por el adecuado resguardo de la evidencia que podría hacerse valer en un proceso administrativo o judicial.

Artículo 20.- Obligaciones especiales de atención, protección y reparación de las víctimas de violencia de género en el ámbito de la educación. El Ministerio de Educación, en el ámbito de sus competencias, adoptará las medidas necesarias para que los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, en todos sus niveles y modalidades, puedan detectar y responder oportunamente frente a hechos de violencia de género que afecten a la comunidad educativa, especialmente respecto de niñas o adolescentes, para lo cual podrá actuar en cooperación con otras instituciones públicas y privadas competentes.

Los establecimientos educacionales deberán disponer de procedimientos objetivos, establecidos en sus respectivos reglamentos internos, que consideren mecanismos de denuncia, investigación y sanción, y aseguren la protección de las víctimas de violencia de género. Estos procedimientos procurarán reducir o eliminar la victimización secundaria, para lo cual contarán con medidas formativas, de apoyo y acompañamiento a las víctimas. Además, deberán contemplar mecanismos efectivos para informar a las víctimas acerca de las instituciones dedicadas a la atención y protección ante casos de violencia de género.

Asimismo, los establecimientos educacionales deberán contar con protocolos y mecanismos coordinados de actuación y derivación de las víctimas a las instituciones públicas o privadas competentes cuando identifiquen o sospechen de un caso de violencia de género.

Las familias, cuidadores, profesionales y asistentes de la educación, así como los equipos docentes y directivos de

Informe de Comisión de Hacienda

los establecimientos educacionales, deberán informar las situaciones de violencia de género que afecten a las mujeres que forman parte de la comunidad educativa de las cuales tomen conocimiento, todo ello conforme al reglamento interno del establecimiento.

Las personas que denuncien un hecho de violencia de género, de conformidad con la letra e) del artículo 175 del Código Procesal Penal, deberán entregar a las víctimas información acerca de las instituciones dedicadas a la atención y protección ante casos de violencia de género.

Tratándose de víctimas que son niñas o adolescentes, deberá darse cumplimiento al deber de información dispuesto en el inciso anterior, cuando las circunstancias del caso así lo ameriten y se asegure la protección de la víctima. Además, en estos casos, se procederá a la derivación de niñas o adolescentes a los órganos competentes de conformidad con lo establecido en la ley N° 21.430, sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y la ley N° 21.302, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.

El Ministerio de Educación deberá velar por la incorporación a un nuevo establecimiento escolar de las y los estudiantes que cambiaron de domicilio debido a hechos de violencia previstos y sancionados en la ley N° 20.066 de Violencia Intrafamiliar, así constatados por un tribunal, que les afecten directamente o a las personas que tienen su cuidado, conforme a las normas establecidas para el proceso de admisión de los y las estudiantes de establecimientos educacionales que reciben subvención a la educación gratuita o aportes del Estado.

Artículo 21.- Obligaciones de protección a las víctimas de violencia de género en el ámbito de la seguridad pública y penitenciaria y en la persecución penal. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Ministerio Público, los Tribunales de Justicia, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile, dentro de sus respectivas competencias, deberán adoptar las medidas para garantizar la debida protección de las víctimas de violencia de género.

La Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de Chile, el Ministerio Público, Gendarmería de Chile y los Tribunales de Justicia competentes deberán proveer de todos los canales de comunicación y condiciones necesarias para que las víctimas de violencia de género puedan informar, de forma expedita y oportuna, cualquier incumplimiento de medidas o diligencias decretadas a su favor por un Tribunal de la República, a efectos de velar por su cumplimiento.

El cumplimiento de estas obligaciones deberá realizarse con respeto a la dignidad y privacidad de las víctimas o de quienes comparezcan en su nombre, procurando reducir o eliminar su victimización secundaria.

Artículo 22.- Obligaciones especiales de atención y protección a las víctimas de violencia de género en el ámbito laboral. Los órganos y servicios del Estado encargados de la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral, en especial de las materias referidas a los derechos fundamentales de los trabajadores y las trabajadoras, deberán entregar directrices de carácter obligatorio sobre la debida diligencia en los procedimientos de investigación y sanción por denuncia de hechos de violencia de género y acoso en el trabajo.

Los reglamentos internos de orden, higiene y seguridad deberán adecuar los procedimientos de investigación sobre violencia de género y acoso en el trabajo, con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones de debida diligencia y de no victimización secundaria de la víctima. La Superintendencia de Seguridad Social impartirá instrucciones para tal efecto, las que deberán disponerse preferentemente en formato electrónico.

En los casos en que exista un proceso judicial o administrativo por violencia de género en sede laboral, el empleador, sea este público o privado, deberá adoptar las medidas necesarias para proteger a la denunciante, reducir o eliminar la victimización secundaria y evitar represalias, para la protección de las personas involucradas. Además, en caso de que fuera procedente, el empleador deberá denunciar ante el organismo competente el incumplimiento de las medidas cautelares, establecidas en el artículo 27, que hayan sido decretadas por un tribunal con competencia en lo laboral.

Para todos los efectos, la Dirección Nacional del Servicio Civil, conforme al literal q) del artículo 2 del artículo vigésimo sexto de la ley N° 19.882, que Regula nueva Política de Personal a los Funcionarios Públicos que indica, podrá solicitar a todos los Ministerios y sus Servicios dependientes o relacionados, contar con procedimientos y estándares que permitan prevenir y denunciar y abordar hechos de violencia de género en los espacios de trabajo.

Informe de Comisión de Hacienda

Párrafo III Medidas de Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género

Artículo 23.- Comisión de Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género. Existirá una Comisión de Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género, en adelante la Comisión, a la que le corresponderá la coordinación a nivel nacional de las medidas adoptadas por el Estado para la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género y la atención, protección y reparación de las víctimas de esta.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género será el órgano que presida esta Comisión, y en esa calidad, deberá liderarla, convocarla y hacer seguimiento de los acuerdos alcanzados en esta, los que quedarán consignados en un acta pública que se levantará luego de cada sesión.

La Comisión, además del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, estará integrada por representantes de los siguientes organismos:

- a) Poder Judicial.
- b) Ministerio Público.
- c) Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
- d) Ministerio de Hacienda.
- e) Ministerio de Educación.
- f) Ministerio de Salud.
- g) Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
- h) Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
- i) Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
- j) Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género.
- k) Carabineros de Chile.
- l) Policía de Investigaciones de Chile.

Adicionalmente, la Comisión, a través de su presidencia, de oficio o a petición de alguno de sus miembros, podrá convocar a las instituciones o a los órganos autónomos con competencias en las materias que conoce esta Comisión, así como también, a representantes de la sociedad civil o a expertas y expertos en la materia.

La Comisión sesionará ordinariamente en forma bimensual y podrá sesionar de manera extraordinaria, previa citación fundada de la presidencia. El trabajo de la Comisión podrá concluir en propuestas de coordinación.

La Comisión destinará, al menos una sesión ordinaria semestral, para escuchar a personas expertas, académicas y representantes de la sociedad civil, para que se pronuncien sobre la situación de las mujeres, el ejercicio de sus derechos humanos y de la equidad de género a nivel nacional, regional y local.

Un reglamento expedido por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género establecerá las normas necesarias para el funcionamiento de la Comisión.

Artículo 24.- Funciones de la Comisión de Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género. Sin perjuicio de las funciones que a cada órgano del Estado le corresponde de conformidad con esta ley, serán funciones de la Comisión las siguientes:

- a) Aprobar el Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género y sus modificaciones, y conocer el avance en su cumplimiento y evaluación.
- b) Coordinar las medidas que adopten los órganos del Estado en el ámbito de sus competencias, relativas a la

Informe de Comisión de Hacienda

prevención de la violencia de género, atención y protección de las víctimas, conforme a la presente ley.

c) Informar a los órganos competentes acerca de las necesidades sectoriales que deban ser abordadas para dar cumplimiento a los objetivos de esta ley.

d) Cumplir las demás funciones y tareas que esta u otras leyes le encomienden, en el ámbito de sus competencias.

Artículo 25.- Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género. El Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género, en adelante el Plan Nacional, tendrá una duración de seis años y comprenderá el diseño y articulación de medidas sectoriales e intersectoriales destinadas a la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género y al fortalecimiento de la atención, protección, reparación y acceso a la justicia de estas.

El Plan Nacional contendrá, al menos, las medidas generales de prevención de la violencia de género contenidas en el artículo 9 y, los objetivos de las medidas generales de atención, protección y reparación de la violencia de género, descritos en el artículo 16, debiendo identificar los derechos que se abordarán, las acciones y medidas específicas a ejecutar, los plazos de ejecución, los órganos y cargos responsables, así como las metas para sus acciones y medidas.

El diseño, implementación y evaluación del Plan Nacional deberá realizarse cumpliendo los principios establecidos en el artículo 3, incorporando el enfoque de género, de infancia, de derechos humanos y de interseccionalidad; y también, deberá contemplar mecanismos de participación y rendición de cuentas.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género deberá elaborar y proponer el Plan Nacional y presentarlo a la Comisión de Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género para su aprobación. Asimismo, deberá evaluarlo, hacer seguimiento a su implementación y proponer modificaciones, las que serán presentadas ante dicha Comisión. El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género también podrá prestar asistencia técnica a los diversos órganos para el cumplimiento de los compromisos incorporados en dicho Plan.

El Plan Nacional será sancionado mediante decreto supremo expedido por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, previa aprobación de la referida Comisión.

Artículo 26.- Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género. Facúltase al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género para crear y administrar un Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género, en adelante el Sistema, orientado a mejorar la respuesta estatal frente a ella, de forma integral e intersectorial con las instituciones que integran la Comisión para la Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género y los demás órganos de la Administración del Estado con competencias en materia de violencia de género. Dicho sistema deberá ser seguro, interoperable, de fácil acceso y encontrarse actualizado.

Los objetivos de este Sistema serán los siguientes:

a) La creación de un expediente único de organización de datos personales e información necesaria sobre los casos de violencia de género, con el fin de permitir el diseño y levantamiento de alertas tempranas respecto de las víctimas que estén siendo asistidas por los órganos del Estado con competencia para ello.

b) Proveer de la información necesaria para el diseño e implementación de mecanismos de priorización para la atención de víctimas de casos de violencia de género, según su nivel de riesgo.

c) Generar información anonimizada de datos estadísticos con el fin de analizar y evaluar el impacto de las políticas públicas orientadas a la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género.

La información contenida en el Sistema estará disponible para las instituciones que integran la Comisión para la Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género y para el resto de los órganos de la Administración del Estado que cumplan funciones o intervengan en materia de violencia de género, siempre que hayan celebrado previamente un convenio de transferencia de datos con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, resguardando la confidencialidad de los datos, de conformidad con lo dispuesto en la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada. En dichos convenios se deberán especificar sus fundamentos legales, los fines concretos con los cuales se acuerda la transferencia de datos, la precisión del tipo de datos a transferir y el tratamiento específico que se les otorgará.

Informe de Comisión de Hacienda

El Sistema permitirá que, previa celebración de los convenios señalados en el inciso anterior, las instituciones que integran la Comisión para la Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género, puedan intercambiar por medios electrónicos, de manera interconectada y centralizada, dentro de sus respectivas competencias, los datos personales de las víctimas de violencia de género. En el marco de sus competencias, dichas instituciones deberán proporcionar la información necesaria para que este Sistema pueda operar de manera adecuada para el cumplimiento de sus funciones y fines.

Un reglamento expedido por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género regulará la estructura, información y contenido del Sistema, las normas respecto a los requerimientos de información, y toda otra disposición que resulte necesaria para su adecuada administración y funcionamiento, incluyendo normas sobre seguridad de la información y actualización de esta.

Artículo 27.- Datos personales de las víctimas registrados en el Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género. Los datos personales de las víctimas que se registren en este Sistema revisten, para todos los efectos legales, el carácter de sensible y, salvo las disposiciones legales que autorizan su tratamiento, no podrán ser comunicados a terceras personas, con excepción de aquellas autorizadas por ley.

Las víctimas, respecto de su información, tendrán todos los derechos establecidos en el Título II de la ley N° 19.628 sobre Protección de la vida privada.

Artículo 28.- Deber de reserva y confidencialidad respecto de la información y datos contenidos en el Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género. Sólo tendrán acceso a este Sistema el personal que cumpla funciones o intervenga en materia de violencia de género, siempre que se haya celebrado el respectivo convenio de transferencia de datos al que alude el artículo 26, ya sea que se desempeñe en su cargo en calidad de funcionario público o en virtud de una contratación a honorarios o un contrato de trabajo, que preste servicios en las instituciones que forman parte de la Comisión para la Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género o en el resto de los órganos de la Administración del Estado.

El personal que tenga acceso, de cualquier modo, al Sistema deberá guardar reserva y secreto absoluto de la información o datos que tome conocimiento. Asimismo, le estará prohibido usar dicha información o datos en beneficio propio o de terceros.

Para efectos de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 125 de la ley N° 18.834, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra fijado por el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Estatuto Administrativo, se estimará que los hechos que configuren infracciones a esta disposición vulnerarán gravemente el principio de probidad administrativa, sin perjuicio de las demás sanciones y responsabilidades que procedan.

TÍTULO III DEL ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS MUJERES FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Párrafo I De las disposiciones generales

Artículo 29.- Ámbito de aplicación y competencia. Las normas contenidas en este título se aplicarán a la violencia física, sexual, psicológica y económica, cometida contra de las mujeres en razón de su género.

Las formas de violencia mencionadas en el inciso precedente que sean constitutivas de delito serán conocidas por tribunales con competencia en lo penal. Por su parte, aquellas que no sean constitutivas de delitos, serán conocidas por los tribunales u órganos competentes según la materia de que se trate.

Artículo 30.- Obligaciones generales de los órganos del Estado frente a las denuncias por hechos de violencia de género. En todas las investigaciones y en todos los procesos judiciales y administrativos sobre violencia de género contra las mujeres se cumplirán estrictamente las siguientes obligaciones:

a) Debida diligencia. Quienes investiguen o juzguen hechos de violencia de género, y quienes se encuentren a cargo de la protección y la seguridad de las víctimas, deberán adoptar medidas oportunas, idóneas, independientes, imparciales y exhaustivas para garantizar el derecho de las víctimas a una vida libre de violencia, al acceso a la justicia y la reparación, considerando especialmente las situaciones de vulnerabilidad o discriminaciones múltiples en que pudieren hallarse. Asimismo, deberán garantizar el derecho de las víctimas a participar del procedimiento y acceder a la información sobre el estado de la investigación.

Informe de Comisión de Hacienda

b)No victimización secundaria. Quienes investiguen o juzguen hechos de violencia contra las mujeres y quienes se encuentren a cargo de la protección o la seguridad de las víctimas, evitarán o disminuirán cualquier perturbación negativa que estas hubieren de soportar con ocasión de su interacción con los servicios públicos que otorgan atención o protección en materia de violencia de género o en los procesos judiciales.

Artículo 31.- Primeras diligencias ante denuncias por violencia de género. Si la denuncia por violencia de género se realiza en el tribunal de familia, éste deberá adoptar las medidas pertinentes en el más breve plazo para la protección de la víctima, sus hijos o hijas y las personas que se encuentren bajo su cuidado, cuando así corresponda.

Cuando se trata de hechos de violencia de género constitutiva de delito o violencia intrafamiliar, en caso de flagrancia, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile deberán proceder, en conformidad con lo prescrito en los artículos 83, 84 y 129 del Código Procesal Penal y en el artículo 83 de la ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia.

Las funcionarias y los funcionarios policiales deberán entregar a la víctima información completa acerca de sus derechos y la oportunidad para ejercerlos. El parte policial se redactará de la manera más completa posible y consignará en forma exhaustiva los hechos y las diligencias realizadas, e incluirá los antecedentes y medios de prueba recabados, cuando corresponda. Asimismo, evitarán cualquier inducción o cuestionamiento del relato de la denunciante, registrarán en detalle la información acerca de los posibles testigos y tendrán que cumplir especialmente con lo dispuesto en los artículos 173 y 175 del Código Procesal Penal en lo relativo a las denuncias, así como con lo establecido en el artículo 79 del mismo Código, en lo que dice relación con el desarrollo de las actuaciones en la investigación de eventuales hechos constitutivos de delitos.

En caso de que los hechos de violencia tengan lugar en recintos penitenciarios, Gendarmería de Chile deberá prestar asistencia y protección a la víctima, en virtud de lo indicado por su ley orgánica, actuando en conformidad con el inciso anterior.

Artículo 32.- Derechos y garantías procedimentales de las víctimas de violencia de género. Las víctimas de violencia de género son titulares de los siguientes derechos y garantías:

a)Contar con asistencia y representación judicial.

b)No ser enjuiciadas, estigmatizadas, discriminadas ni cuestionadas en base a estereotipos de género, por su relato, conductas o estilo de vida.

c)Obtener una respuesta oportuna, efectiva y debidamente fundada a sus denuncias o peticiones ante los órganos que se efectúen.

d)Ser oídas por el tribunal o el órgano administrativo que conozca del respectivo procedimiento al momento de adoptarse una decisión que las afecte.

e)Recibir protección a través de las medidas contempladas en la legislación, cuando se encuentren amenazados o vulnerados sus derechos a la vida, integridad física o psíquica, indemnidad sexual o libertad personal, y solicitar medidas de protección para sus hijos o hijas o para las personas que se encuentren bajo su cuidado, cuando procediere.

f)Recibir protección a sus datos personales y los de sus hijos o hijas, respecto de terceros, y de su intimidad, honor y seguridad, para lo cual el tribunal o el órgano administrativo que conozca del respectivo procedimiento dispondrá las medidas que sean pertinentes, a petición de parte.

g)Participar en el procedimiento recibiendo información clara, oportuna y completa. En particular, podrán obtener información personalmente, sin necesidad de requerirla a través de un abogado o una abogada.

h)A ser informada sobre las medidas de reparación que puede solicitar en el proceso.

Artículo 33.- Situación de riesgo inminente de padecer violencia de género. Cuando exista una situación de riesgo inminente de sufrir una acción u omisión constitutiva de alguna de las formas de violencia de género descritas en los literales a), b), c) y d) del artículo 6, el tribunal competente, con el solo mérito de la demanda o denuncia,

Informe de Comisión de Hacienda

deberá adoptar las medidas de protección o cautelares que correspondan.

Se presumirá que existe una situación de riesgo inminente cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

a) Que haya precedido intimidación por parte de quien agrede, expresada por cualquier vía, en acciones tales como hostigamiento, acecho, amedrentamiento o intromisión en espacios públicos, laborales u otros privados de la víctima.

b) Que concurran, respecto de quien ejerce la violencia circunstancias o antecedentes tales como, drogadicción, alcoholismo, una o más denuncias por violencia intrafamiliar, condena previa por violencia intrafamiliar, procesos pendientes o condenas previas por crimen o simple delito contra las personas o por alguno de los delitos establecidos en los párrafos 5° y 6° del Título VII, del Libro Segundo del Código Penal o por infracción al Decreto N° 400, del Ministerio de Defensa Nacional, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 17.798 sobre Control de Armas.

c) Que la persona denunciada haya opuesto, mediante actos de violencia, su negativa a aceptar el término de una relación afectiva que ha mantenido con la víctima.

d) Que una persona mayor, dueña, poseedora o mera tenedora de un inmueble que legítimamente ocupa para residir, sea expulsada por quien la agrede, relegada a sectores secundarios o se le restrinja o limite su desplazamiento al interior de ese bien raíz por el denunciado.

e) Que la víctima se encuentre en una situación de dependencia económica de quien la agrede.

Además, el tribunal cautelará especialmente los casos en que la víctima se encuentre en situaciones de especial vulnerabilidad a la violencia, tales como, su calidad de migrante, refugiada o desplazada, estar embarazada, ser una persona mayor, con discapacidad, menor de 18 años o cualquier otra condición de vulnerabilidad debidamente calificada por el tribunal.

Artículo 34.- Medidas cautelares especiales frente a situaciones de riesgo inminente de padecer violencia de género. Frente a las situaciones descritas en el artículo anterior, el tribunal competente, sin perjuicio de otras medidas que estime pertinentes, podrá adoptar una o más de las siguientes medidas cautelares:

a) Obligación de quien agrede de abandonar el hogar que comparte con la víctima. El tribunal dispondrá, en el más breve plazo, la forma en que la persona en contra de quien se ha decretado la medida cautelar retirará sus efectos personales. Si fuere del caso, podrá oficiar a Carabineros de Chile para que custodie su concurrencia el día del retiro, de modo de garantizar la seguridad de la víctima.

b) Asegurar la entrega material de los efectos personales de la víctima que hubiere huido u optado por no regresar al hogar común, producto de los hechos que denuncia. La víctima podrá siempre solicitar al tribunal se decrete la medida contemplada en la letra precedente.

c) Prohibir a quien ejerce violencia acercarse a la víctima y prohibir o restringir la presencia de aquél en el hogar común, en el domicilio, lugar de estudios o de trabajo de ésta, así como en cualquier otro lugar en que la víctima permanezca, concurra o visite habitualmente.

Si la víctima y quien la agrede trabajan o estudian en el mismo lugar o son parte de la misma organización, se oficiará al empleador o empleadora, o a la autoridad del establecimiento u organización respectiva, para que adopte las medidas de resguardo necesarias, dando cuenta al tribunal. El tribunal deberá informar el plazo por el cual dichas medidas son decretadas.

d) Prohibir o restringir todo tipo de comunicaciones de quien ejerce violencia respecto de la víctima.

e) Fijar alimentos provisorios, siempre que concurran los requisitos legales para su procedencia.

f) Regular un régimen provisorio de cuidado personal de los niños, niñas o adolescentes en conformidad con el artículo 225 del Código Civil, en caso que no esté judicialmente regulado y así se requiera en virtud de los antecedentes que fundan la solicitud de la medida cautelar, y establecer la forma en que se mantendrá una

Informe de Comisión de Hacienda

relación directa y regular entre los progenitores y sus hijos o hijas; siempre y cuando ello favorezca a la satisfacción de su interés superior y su condición de víctimas directas de la violencia ejercida contra su madre o cuidadora. Los niños, niñas y adolescentes, podrán ser oídos en audiencia reservada si así lo solicitan.

Asimismo, en caso que el tribunal decrete alguna de las medidas dispuestas en los literales a), c) y d) del presente artículo en contra de quien no ejerce el cuidado personal de los niños, niñas y adolescentes se decretará también la suspensión de la relación directa y regular si se encontrare establecida previamente, conforme lo dispuesto en el inciso final del artículo 229 del Código Civil y lo señalado en el párrafo precedente de este literal; salvo que existan antecedentes fundados para que dicha suspensión no concurra, caso en el cual se deberá resolver su procedencia en audiencia especial al efecto.

g)Decretar la prohibición de celebrar actos o contratos sobre bienes determinados.

h)Prohibir el porte y tenencia de cualquier arma de fuego, municiones y cartuchos; disponer la retención de éstos y prohibir la adquisición o almacenaje de los objetos singularizados en el Decreto N° 400, del Ministerio de Defensa Nacional, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 17.798 sobre Control de Armas. De ello se informará, según corresponda, a la Dirección General de Movilización Nacional, a la institución a la que pertenece o a la Comandancia de Guarnición para los fines legales y reglamentarios pertinentes. Con todo, la persona en contra de la cual se ha decretado esta medida podrá solicitar ser excluida de esta en caso de demostrar que sus actividades industriales, comerciales o mineras requieren de alguno de esos elementos.

i)La asistencia a programas de tratamiento de rehabilitación de drogas y alcohol, si se presentare un consumo problemático de dichas sustancias, de intervención sicosocial, terapéuticos o de orientación familiar. Las instituciones que desarrollen dichos programas darán cuenta al respectivo tribunal de la intervención o tratamiento que deba realizar, y de su inicio y término.

j)Decretar la reserva de la identidad de la denunciante de sus hijos o hijas o de las personas que se encuentren bajo su cuidado, en caso de que procediera, y de los testigos.

k)Tratándose de mujeres mayores en situación de desamparo que requiera de cuidados, el tribunal podrá decretar la internación de la afectada en un establecimiento de larga estadía de personas mayores, reconocido por la autoridad competente, previo consentimiento de la víctima, si es que pudiese otorgarlo.

l)En caso de que la víctima sea menor de 18 años, el tribunal con competencia en materias de familia, además de las medidas mencionadas en este artículo, podrá adoptar las medidas cautelares contempladas en el artículo 71 de la ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia, cumpliendo con todos los requisitos y condiciones previstos en dicha norma. Si quien conoce de la causa es un juzgado de garantía, pondrá los antecedentes en conocimiento del tribunal de familia competente para los mismos efectos.

Artículo 35.- Notificación de las medidas cautelares. Si las medidas cautelares se decretaren en presencia del ofensor, el tribunal le conminará a cumplir cabalmente las obligaciones y prohibiciones impuestas. Si ese no fuera el caso, ordenará que se le conmine en el momento de la notificación, la que deberá ser realizada de forma expedita.

El tribunal ordenará de la manera más expedita posible la notificación al ofensor de las medidas que se adopten y cautelará especialmente que se resguarde la seguridad de la víctima, para lo cual podrá requerir el auxilio de la fuerza pública. Se dejará registro expreso en la causa de las medidas que se adopten para cautelar la seguridad de la víctima y del seguimiento de dichas medidas.

Una vez practicada la notificación se deberá comunicar de inmediato esta circunstancia, en la forma y por los medios más expeditos posibles, al tribunal que hubiere decretado la medida, a Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones de Chile y a la fiscalía local competente, en los casos que corresponda.

Artículo 36.- Medidas accesorias especiales en las causas de violencia de género. El tribunal de familia o el tribunal con competencia en lo penal que conozca de una causa sobre violencia de género, según corresponda, deberá establecer en la sentencia una o más de las siguientes medidas accesorias:

a)Obligación de la persona condenada de abandonar el hogar que comparte con la víctima. El tribunal dispondrá la forma en que la persona condenada retirará sus efectos personales. Si fuere del caso, oficiará a Carabineros de

Informe de Comisión de Hacienda

Chile para que custodie su concurrencia el día del retiro, de modo de garantizar la seguridad de la víctima.

b) Prohibición de acercarse a la víctima o a su domicilio, lugar de trabajo o estudio, así como a cualquier otro lugar al que ésta concurra o visite habitualmente. Si ambas personas trabajan o estudian en el mismo lugar o son parte de la misma organización, se oficiará al empleador o empleadora, o a la autoridad del establecimiento u organización respectiva, para que adopte las medidas de resguardo necesarias, informando al tribunal para efectos de la supervisión judicial.

c) Prohibir o restringir las comunicaciones de la persona condenada por hechos de violencia de género respecto de la víctima.

d) Prohibición de porte y tenencia de cualquier arma de fuego, municiones y cartuchos; disponer la retención de estos y prohibir la adquisición o almacenaje de los objetos singularizados en el Decreto N° 400, del Ministerio de Defensa Nacional, que fija el texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la ley N° 17.798 sobre Control de Armas. De ello se informará, según corresponda, a la Dirección General de Movilización Nacional, a la institución a la que pertenece o a la Comandancia de Guarnición, para los fines legales y reglamentarios que correspondan. Con todo, la persona condenada con esta medida accesoria podrá solicitar ser excluido de esta en caso de demostrar que sus actividades industriales, comerciales o mineras requieren de alguno de esos elementos.

e) La asistencia a programas de intervención sicosocial de reeducación de la violencia, terapéuticos o de orientación familiar. Si la persona condenada presentare un consumo problemático de drogas y alcohol, el tribunal impondrá la obligación de someterse a un tratamiento de rehabilitación. Las instituciones que desarrollen dichos programas darán cuenta al respectivo tribunal de la intervención o tratamiento que deba realizar, y de su inicio y término.

f) Obligación de presentarse regularmente ante la unidad policial que determine el tribunal.

El tribunal fijará prudencialmente el plazo de las medidas accesorias descritas en este artículo, el que no podrá ser inferior a seis meses ni superior a dos años, atendidas las circunstancias que las justifiquen. La duración de las medidas podrá prorrogarse a petición de la víctima, si se mantienen los hechos que las justificaron o de oficio por el tribunal, tomando en consideración los antecedentes proporcionados por la institución encargada del programa de que se trate, en la audiencia de supervisión judicial.

En caso de decretarse una medida cuya ejecución permita prever que la víctima y la persona condenada puedan encontrarse, el tribunal podrá decretar, de oficio o a petición de parte, la presencia de Carabineros de Chile cuando fuere necesario para resguardar la seguridad de la víctima.

Artículo 37.- De la asistencia y representación judicial a las víctimas de violencia de género. El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, a requerimiento de las víctimas, podrá interponer acciones judiciales, asumir el patrocinio y representación de las mujeres víctimas de los hechos de violencia de género.

En todo caso, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 111 del Código Procesal Penal, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género deducirá querrela respecto a los hechos que se estimen constitutivos de los delitos de femicidio y suicidio femicida.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género expedirá un reglamento que será suscrito por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el cual establecerá los estándares técnicos y requisitos formales para la representación de las mujeres víctimas de violencia de género, así como criterios de prelación y pertinencia. Dicho reglamento velará por el derecho de acceso a la justicia de todas las víctimas de violencia de género, con pleno respeto a los principios reconocidos en el artículo 3 de la presente ley.

El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género podrá celebrar convenios, preferentemente, con entidades públicas para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo; en el caso de convenios con entidades privadas, estas deberán sujetarse a los requisitos sobre experiencia, conocimientos y otros que establezca el reglamento. En ambos casos, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género mantendrá para sí la supervigilancia técnica.”.

Párrafo II De los casos de violencia de género de conocimiento de los tribunales de familia

Informe de Comisión de Hacienda

Artículo 38.- Competencia de los tribunales de familia. Los actos de violencia de género que no constituyan delito y que sean de competencia de los tribunales de familia, serán conocidos por estos y se sujetarán a las disposiciones contenidas en los Párrafos I y II de este Título y, supletoriamente, en aquello que esta ley no disponga, a la ley N° 20.066, que Establece la Ley de Violencia Intrafamiliar y a la ley N° 19.968, que Crea los Tribunales de Familia.

Artículo 39.- Sanción al maltrato constitutivo de violencia de género. Se castigará el maltrato constitutivo de violencia de género que no reviste caracteres de delito, con una multa de cinco a treinta unidades tributarias mensuales a beneficio a beneficio del gobierno regional del domicilio de la víctima, para ser destinada a los programas y centros de atención de mujeres víctimas de violencia ya existente en la región respectiva y que sean de financiamiento público o privado.

El condenado deberá acreditar el pago de la multa dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que la sentencia quede firme y ejecutoriada, a menos que el tribunal por motivos fundados prorrogue dicho término hasta por quince días.

El tribunal podrá, tanto en la sentencia como en su ejecución, atendidas las circunstancias, autorizar el pago de la multa por parcialidades, dentro de un límite que no exceda el plazo de un año. El no pago de una sola de las parcialidades, hará exigible el total de la multa adeudada.

Artículo 40.- Incompetencia y remisión de antecedentes. Si con ocasión del examen de la denuncia o de la demanda, o del conocimiento de cualquier antecedente introducido durante el curso del procedimiento se concluye que los hechos revistieren caracteres de delito, el tribunal declarará su incompetencia por resolución fundada.

La resolución precedente se comunicará al Ministerio Público con todos los antecedentes fundantes. Asimismo, dicha resolución se le comunicará al juzgado de garantía competente.

Si el tribunal de familia hubiere dictaminado medidas cautelares, el tribunal de garantía fijará una audiencia para su revisión con al menos diez días de anticipación a su vencimiento, citando a todos los intervinientes.

Artículo 41- Supervisión judicial. Las medidas cautelares, medidas accesorias y las condiciones para la suspensión condicional de la dictación de la sentencia, deberán ser supervisadas judicialmente por el tribunal que las decretó. En el caso de que el tribunal sea incompetente, serán de competencia del tribunal penal que le corresponda conocer de los hechos.

En el caso que se realice supervisión judicial a través de audiencias, el tribunal podrá citar a quien ha sido denunciado de ejercer violencia de género para comparecer personalmente bajo apercibimiento de arresto, sin perjuicio de poder hacerlo acompañado de su abogado, abogada o representante legal. La necesidad de fijar audiencias atenderá a las circunstancias de cada caso.

La ausencia injustificada del denunciado de ejercer violencia de género dará lugar a la intensificación de la medida impuesta o a la revocación de la suspensión condicional de la dictación de la sentencia. La víctima será siempre notificada y podrá comparecer personal o debidamente representada a las audiencias de supervisión judicial.

Párrafo III. De la violencia de género de conocimiento de los tribunales penales

Artículo 42.- Legislación aplicable. Los hechos de violencia de género que constituyan delito se sujetarán al procedimiento establecido en el Código Procesal Penal, las disposiciones contenidas en los Párrafos I y III de este Título y, supletoriamente en aquello que esta ley no disponga, a la ley N° 20.066 que establece la Ley de Violencia Intrafamiliar.

Artículo 43.- Improcedencia de atenuante de responsabilidad. En los procesos judiciales por delitos constitutivos de violencia de género, en los términos establecidos en el artículo 29, el tribunal no podrá aplicar la atenuante de responsabilidad contenida en el N°5 del artículo 11 del Código Penal.

Artículo 44.- Acuerdos reparatorios. En los procesos por delitos constitutivos de violencia de género, el tribunal deberá evaluar y justificar la pertinencia de los acuerdos reparatorios, considerando su aplicabilidad cuando fuere relevante para la reparación de la víctima, y negando su procedencia cuando se afecte la seguridad u otro derecho de ésta.

Informe de Comisión de Hacienda

Tratándose de casos constitutivos de violencia intrafamiliar se estará a lo dispuesto en el artículo 19 de la ley N° 20.066, que establece la ley de violencia intrafamiliar.

Artículo 45.- Suspensión condicional del procedimiento. Para decretar la suspensión condicional del procedimiento, el tribunal con competencia en lo penal impondrá como condición una o más de las medidas accesorias establecidas en el artículo 36 de esta ley, sin perjuicio de las demás que autoriza el artículo 238 del Código Procesal Penal. En ningún caso podrá decretarse la suspensión del procedimiento imponiéndose como única condición a la persona imputada la medida de asistencia a programas terapéuticos o de orientación familiar.

Al decretar la suspensión condicional del procedimiento, se deberá procurar otorgar seguridad a la víctima, para lo cual se considerará si aquella se encuentra en alguna de las situaciones de riesgo inminente de padecer violencia de género descritas en el artículo 33 de esta ley, el comportamiento de la persona imputada, la existencia de antecedentes y denuncias previas, entre otros antecedentes que se estimen relevantes para dicho fin.

La víctima y su representante legal siempre deberán ser notificados de la citación a la audiencia en que se discuta la solicitud de suspensión condicional del procedimiento. Durante dicha audiencia, si la víctima o su representante legal estuviesen presentes, serán oídos por el tribunal y su opinión será debidamente considerada.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el inciso anterior, el tribunal deberá ofrecer a la víctima la posibilidad de emitir su opinión en audiencia reservada, cautelar su seguridad, evitar cualquier tipo de presión sobre ella por parte de la persona imputada, proporcionarle toda la información para que su decisión sea informada; y cuando se trate de un niño, niña o adolescente, se atienda debidamente a su interés superior.

Artículo 46.- Retracción de la víctima. En caso de existir antecedentes fundados sobre la retractación de la víctima, deberá atenderse a lo dispuesto en el artículo 331 literal f) del Código Procesal Penal.

Artículo 47.- Medida accesoria de tratamiento para rehabilitación de consumo problemático de drogas y alcohol. Durante la etapa de investigación, los intervinientes podrán solicitar al tribunal que decrete la obligación de la persona imputada de asistir a una evaluación por un médico calificado para determinar si ésta presenta o no consumo problemático de drogas o alcohol. El tribunal accederá a lo solicitado si existieren antecedentes que permitan presumir dicho consumo problemático, salvo que la persona imputada acceda voluntariamente a someterse a esta medida, en el marco del procedimiento simplificado o del procedimiento abreviado, según lo establecen los artículos 395 y 406 del Código Procesal Penal, respectivamente.

Si se decretare la evaluación y la persona imputada se resistiere o negare a la práctica de el o los exámenes correspondientes, el tribunal podrá considerar dicha resistencia o negativa como antecedente al resolver la sustitución de la pena privativa o restrictiva de libertad.

Si el tribunal decretare que la persona imputada debe someterse a un tratamiento, conforme a la evaluación referida en el inciso primero de este artículo, este podrá consistir en la asistencia a programas ambulatorios, la internación en centros especializados o una combinación de ambos tipos de tratamiento, según el caso.

La supervisión judicial de esta medida será entregada al Programa de Tribunales de Tratamiento de Drogas si el tribunal contare con dicho programa, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17 bis de la ley N° 18.216.

Artículo 48.- Obligaciones de protección del Ministerio Público. El Ministerio Público dispondrá las medidas necesarias para asegurar la debida protección a las víctimas y a las personas que se encuentren bajo su cuidado, de conformidad con los artículos 78 y 78 bis del Código Procesal Penal, tanto a través de la adopción oportuna de medidas de protección que no impliquen la restricción de derechos de terceros, como de la solicitud de dictación de medidas cautelares judiciales. Asimismo, informará sobre las medidas de reparación que puede solicitar en el proceso.

En estos casos, las y los fiscales del Ministerio Público darán prioridad a la adopción de medidas de protección y solicitud de medidas cautelares orientadas a la prevención de acciones de represalia en contra de la víctima y al resguardo de su seguridad antes, durante y después de la realización de cualquier actuación o diligencia judicial o investigativa que suponga la presencia simultánea de la víctima y la persona imputada en el mismo lugar. Para ello, quienes dirijan la investigación penal, cuando resulte procedente, podrán ordenar el acompañamiento policial de la víctima, sin perjuicio de otras medidas que resulten idóneas para resguardar efectivamente su seguridad e integridad personal en atención a la situación de riesgo en que ésta se encuentre.

Informe de Comisión de Hacienda

Artículo 49.- Deber de conocimiento de los y las fiscales del Ministerio Público. La o el fiscal al que se le asigne la investigación de un hecho que revista carácter de delito y sea constitutivo de violencia de género, deberá conocer, a través de los sistemas de que disponga el Ministerio Público, incluido el mencionado en el artículo 26 de esta ley, de todos los antecedentes relevantes para la tramitación de la causa, tales como, la existencia de otras causas en actual tramitación o archivadas provisionalmente, mientras no haya prescrito la acción penal, entre otros.

Artículo 50.- Supervisión judicial en materias penales. El juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal, según corresponda, deberá supervisar el cumplimiento de las medidas cautelares, de las condiciones de suspensión condicional del procedimiento y de las medidas accesorias que ordenare en las causas de que conociere.

Al efecto, el tribunal fijará audiencias periódicas, según la frecuencia que determine en consideración a las circunstancias de cada caso, sin perjuicio de otras modalidades de supervisión.

A las audiencias comparecerá personalmente la persona afectada con una medida cautelar, citándosele bajo los apercibimientos previstos en el artículo 33 del Código Procesal Penal.

La víctima será siempre notificada y podrá asistir a estas audiencias personalmente o representada por su abogado o abogada.

El Ministerio Público y el defensor o defensora de la persona imputada deberán asistir a las audiencias de supervisión judicial.

En caso de incumplimiento de medidas cautelares, condiciones de suspensión condicional del procedimiento o medidas accesorias decretadas de conformidad con lo dispuesto en esta ley, el juez pondrá en conocimiento del Ministerio Público los antecedentes para los efectos de lo previsto en el inciso segundo del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 51.- Reglas especiales para los casos de violencia sexual. En las investigaciones y en los procedimientos judiciales sobre actos de violencia sexual contra la mujer, se observarán las siguientes reglas:

a) Se prohíbe indagar en los comportamientos sexuales previos o posteriores de la víctima, salvo que el Ministerio Público, la defensa o el tribunal lo estime estrictamente indispensable para el esclarecimiento de los hechos. Cuando esta circunstancia proceda, deberá velarse porque la investigación sobre el comportamiento sexual de la víctima se realice sin incurrir en estereotipos de género, ni reproducir estereotipos discriminatorios contra las mujeres, ni generar victimización secundaria.

Asimismo, la credibilidad o disponibilidad sexual de la víctima o de un testigo no podrá inferirse de la naturaleza sexual del comportamiento anterior o posterior de la víctima o del testigo.

b) No se atenderá al tiempo transcurrido entre la comisión de los hechos y la presentación de la denuncia para la solicitud o el otorgamiento de una medida de protección o cautelar, ni para adoptar una decisión de término, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 93 y siguientes del Código Penal.

c) Las mujeres víctimas de violencia sexual tienen derecho a que se reserve en todo momento su intimidad y privacidad, manteniendo la confidencialidad respecto de terceros ajenos al procedimiento sobre su nombre, residencia, domicilio, teléfono, lugar de trabajo o estudio, entre otros, incluyendo la de su familia y personas significativas. Esta protección es irrenunciable para las víctimas menores de 18 años de edad.

En resguardo de dicho derecho a la intimidad, los y las intervinientes deberán abstenerse de realizar pruebas que impliquen una intromisión irrazonable, innecesaria y desproporcionada en la vida íntima de la víctima.

d) La víctima trabajadora podrá aportar antecedentes pertinentes en sede laboral y fiscalizaciones respecto de hechos de acoso sexual o acoso por razón de género en el contexto laboral, frente a la Dirección del Trabajo o su empleador, según corresponda. Para efectos de lo anterior, el Ministerio Público o el tribunal determinará la necesidad de solicitar la remisión de los antecedentes de investigaciones o denuncias administrativas que existan en sede laboral, cuando la persona denunciada comparta o haya compartido el mismo espacio laboral o la misma institución empleadora, o con motivo del desempeño de sus funciones o en circunstancias relacionadas con su trabajo, mantenga o haya mantenido un vínculo con dicha persona.

Informe de Comisión de Hacienda

TÍTULO IV MODIFICACIONES A OTRAS NORMAS LEGALES

Artículo segundo.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Código Civil, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra contenido en el artículo 1 del DFL N° 1, de 2000, del Ministerio de Justicia.

1.En el artículo 968, reemplázase el numeral 1° por el siguiente:

“1°. El que ha cometido el crimen de homicidio, femicidio, parricidio o infanticidio en la persona del difunto, o ha intervenido en este crimen por obra o consejo, o la dejó perecer pudiendo salvarla;”.

2.En el artículo 969:

a)Reemplázase, en el inciso primero, la frase “cometido en”, por la frase “, femicidio, parricidio, infanticidio o cualquier otro delito que atentare en contra de la vida de”.

b)Agrégase, en el inciso tercero, después de la coma que sigue a la palabra “homicidio” la frase “femicidio, parricidio, infanticidio,”.

Artículo tercero.- Reemplázase el inciso tercero del artículo 18 de la ley N° 19.970, que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN, por el siguiente:

“En cualquier caso, las huellas genéticas contenidas en los Registros de Imputados, de Víctimas y de Evidencias y Antecedentes, previa autorización del Ministerio Público, podrán ser eliminadas una vez transcurridos treinta años desde la fecha de su incorporación a éstos.”.

Artículo cuarto.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 20.066 que establece la ley de Violencia Intrafamiliar.

1. Sustitúyese su artículo 1° por el siguiente:

“Artículo 1°. Objeto de la ley. Esta ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar y todas las formas y manifestaciones de violencia que se ejercen dentro del espacio doméstico, de las familias y de las relaciones de pareja; y otorgar protección efectiva a quienes la sufren.

En la interpretación y aplicación de la presente ley, las autoridades tendrán en consideración todos los derechos y garantías que les son reconocidos a las personas en la Constitución, en las leyes, en la Convención Interamericana de Derechos Humanos; en la Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación hacia la Mujer; la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores; la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en los demás instrumentos internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes.

2.Agrégase en el artículo 2°, el siguiente inciso segundo:

“Corresponderá especialmente a los Ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, del Interior y Seguridad Pública, de Desarrollo Social y Familia, de Justicia y Derechos Humanos, de Educación y de Salud, en el ámbito de sus competencias, integrar en forma transversal en su actuar los objetivos de prevención, protección, sanción y erradicación de la violencia conforme al objetivo de la presente ley.”.

3.En su artículo 3°:

a)Sustitúyese en el inciso primero, la frase “la mujer, los adultos mayores y los niños,”, por “las mujeres, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, los niños, las niñas y adolescentes,”.

b)Agrégase en la letra e) de su inciso segundo, entre los vocablos “Niño” e “y”, la oración “, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación hacia la Mujer”.

4.- Suprímese el artículo 4.

Informe de Comisión de Hacienda

5. Reemplázase el artículo 5° por el siguiente:

“Artículo 5°. - Violencia intrafamiliar. Será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica, la libertad o indemnidad sexual, o la subsistencia o autonomía económica, en contra de una persona que tenga o haya tenido, respecto de quien ejerce la violencia, alguna de las siguientes calidades:

a)Cónyuge o conviviente civil.

b)Conviviente.

c)Pareja de carácter sentimental o sexual sin convivencia.

d)Padre o madre de un hijo o hija en común.

e)Pariente por consanguinidad o afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive de quien agrede.

También será constitutiva de violencia intrafamiliar la conducta referida en el inciso precedente cuando sea ejercida en contra de o por quien tiene una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive de quien es o haya sido cónyuge, conviviente civil o de hecho, o tenga con ella un hijo o hija en común.

Asimismo, será constitutiva de violencia intrafamiliar la conducta referida en el inciso primero cuando esta se realice en contra de un niño, niña, adolescente, persona adulta mayor o persona en situación de discapacidad en los términos de la ley N° 20.442 que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar.

6. Sustitúyese el artículo 7° por el siguiente:

Artículo 7°. - Situación de riesgo inminente de sufrir maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar. Cuando exista una situación de riesgo inminente para una o más personas de sufrir un maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, aun cuando este no se haya llevado a cabo, el tribunal, con el solo mérito de la demanda o denuncia, deberá adoptar las medidas de protección o cautelares que correspondan.

Se presumirá que existe una situación de riesgo inminente como la descrita en el inciso anterior cuando, al menos, concurra una de las siguientes circunstancias:

a)Que haya precedido intimidación por parte de quien agrede, expresada por cualquier vía, en acciones tales como hostigamiento, acecho, amedrentamiento o invasión de espacios propios de la víctima, laborales, públicos o privados.

b)Que concurran respecto de quien ejerce la violencia circunstancias o antecedentes, tales como, drogadicción, alcoholismo, una o más denuncias por violencia intrafamiliar, condena previa por violencia intrafamiliar, procesos pendientes o condenas previas por crimen o simple delito contra las personas o por alguno de los delitos establecidos en los párrafos 5 y 6 del Título VII, del Libro Segundo del Código Penal o por infracción al Decreto N° 400, del Ministerio de Defensa Nacional, que fija el texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la ley N° 17.798 sobre control de armas.

c)Que la persona denunciada se oponga o haya manifestado su negativa a aceptar el término de una relación afectiva que ha mantenido con la víctima, mediante actos de violencia física o psicológica.

d)Que una persona mayor, dueña o poseedora, o mera tenedora a cualquier título legítimo, de un inmueble que ocupa para residir, sea expulsada por quien la agrede, relegado a sectores secundarios o se le restrinja o limite su desplazamiento al interior de ese bien raíz, por alguna de las personas señaladas en el artículo 5°.

Además, el tribunal cautelará especialmente los casos en que la víctima esté embarazada, se trate de un niño, niña o adolescente, sea una persona mayor, una persona con discapacidad o que tenga una condición que la haga vulnerable.”.

Informe de Comisión de Hacienda

7.Reemplázase, en el inciso primero del artículo 8° la frase “una multa de media a quince unidades tributarias mensuales” por la siguiente: “una multa de cinco a treinta unidades tributarias mensuales”.

8.Agrégase, a continuación de la letra e) del inciso primero del artículo 9°, la siguiente letra f), nueva:

“f) Prohibición o restricción de las comunicaciones del ofensor respecto de la víctima.”.

9.Reemplázase el artículo 10 por el siguiente:

“Artículo 10.- Sanciones. En caso de incumplimiento de las medidas cautelares, condiciones de suspensión condicional del procedimiento o medidas accesorias decretadas que se deba a actos u omisiones del imputado o condenado, el juez pondrá en conocimiento del Ministerio Público los antecedentes para los efectos de lo previsto en el inciso segundo del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio de imponer al infractor, como medida de apremio, arresto hasta por quince días.

La policía deberá detener a quien sea sorprendido en quebrantamiento flagrante de las medidas mencionadas en el inciso precedente.”.

10.- Agrégase, a continuación del artículo 11, el siguiente artículo 11 bis, nuevo:

“Artículo 11 bis. Otras materias de familia. El tribunal de familia que deba resolver cualquier materia dentro del ámbito de su competencia, especialmente aquellas comprendidas en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 8 de la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia, dará la debida consideración al hecho de existir antecedentes de violencia intrafamiliar entre las partes involucradas o entre una de las partes involucradas y cualquiera de las personas señaladas en el artículo 5° de esta ley.

En particular, en la determinación de la persona a quien se confiará el régimen de cuidado personal de un niño, niña o adolescente, tomará en especial consideración el hecho de existir una o más condenas por actos de violencia intrafamiliar que no constituyan delito, de conformidad con el artículo 5° de esta ley; por el delito de maltrato habitual, tipificado en el artículo 14 de esta ley, o por el delito de no pago reiterado de pensión de alimentos, tipificado en el artículo 14 bis de esta ley; y por los delitos contenidos en el párrafo 11 del título VI; en los párrafos 5, 6, 6 bis y 9 del título VII; y en los Párrafos 1 bis, 3 y 3 bis del título VIII, todos del Libro Segundo del Código Penal. Si el tribunal otorga el cuidado provisorio o definitivo a una persona con los antecedentes precedentes, deberá fundar la resolución judicial en razones muy calificadas que la hagan procedente, las que deberán ser fundamentadas en la respectiva sentencia. Para determinar dicho régimen, el tribunal deberá escuchar y tener en consideración la opinión del niño, niña o adolescente, atendiendo a su edad y madurez y al principio de autonomía progresiva, y velar por la protección de su seguridad e interés superior, de conformidad con lo dispuesto en la ley N° 21.430, sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, para lo cual citará a una audiencia especial al efecto si fuere necesario.

Cuando quien denuncia por hechos constitutivos de violencia sea quien ejerce el cuidado personal del o los hijos o hijas comunes y la persona denunciada sea el otro padre o madre y haya sido objeto de la medida cautelar de prohibición de acercamiento respecto de la primera, la fijación de un régimen comunicacional con el progenitor denunciado por estos hechos solo podrá regularse por medio del ejercicio de una acción contenciosa, no siendo posible su regulación por la vía proteccional.

En el marco de la causa contenciosa iniciada al efecto, el tribunal tomará en especial consideración el hecho de que quien la demande haya sido condenado por actos de violencia intrafamiliar que no constituyen delito, de conformidad con el artículo 5° de esta ley; y por los delitos mencionados en el inciso segundo del presente artículo.

Asimismo, el tribunal deberá escuchar y tener en consideración la opinión del niño, niña o adolescente, citando a una audiencia especial al efecto si así correspondiera y atendiendo a su edad y madurez y al principio de autonomía progresiva. La opinión del niño, niña o adolescente tendrá que ser considerada expresamente en la resolución del tribunal y este deberá velar por la protección de su seguridad e interés superior, de conformidad con lo dispuesto en la ley N° 21.430, sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia.”.

11.Agrégase, en el inciso primero del artículo 14, luego de la expresión “física,” la voz “sexual,”.

12.En el artículo 14 ter:

Informe de Comisión de Hacienda

a) Añádese como epígrafe lo siguiente: “Aplicación de atenuantes de responsabilidad penal.”.

b) Agrégase luego de la palabra “considerar” el adverbio “especialmente”.

13. Agrégase el siguiente artículo 14 quater, nuevo:

“Artículo 14 quater. Circunstancia agravante del delito de maltrato habitual. Se considerará circunstancia agravante del delito contemplado en el artículo 14 el que sea cometido en presencia de niñas, niños o adolescentes.”.

14. Reemplácese el artículo 15 por el siguiente:

“Artículo 15.- Medidas cautelares. En cualquier etapa de la investigación o del procedimiento sobre delitos constitutivos de violencia intrafamiliar, y aun antes de la formalización, el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal, según corresponda, podrá decretar las medidas cautelares que sean necesarias para proteger a la víctima de manera eficaz y oportuna, tales como las que establecen el artículo 92 de la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia, o la ley que estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, en razón de su género.”.

15. Agrégase, en el artículo 17, los siguientes incisos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, nuevos:

“En ningún caso podrá decretarse la suspensión del procedimiento imponiéndose como única condición a la persona imputada la medida de asistencia a programas terapéuticos o de orientación familiar.

Al decretar la suspensión condicional del procedimiento, se deberá procurar otorgar seguridad a la víctima, para lo cual se considerará si aquella se encuentra en alguna de las situaciones de riesgo inminente descritas en el artículo 7°, el comportamiento de la persona que ejerce la violencia y la existencia de antecedentes y denuncias previas, entre otros, que se estimen relevantes para dicho fin.

La víctima y el querellante siempre deberán ser notificados de la citación a la audiencia en que se ventile la solicitud de suspensión condicional del procedimiento. Durante dicha audiencia, si la víctima o el querellante estuviesen presentes, serán oídos por el tribunal y su opinión será debidamente considerada.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el inciso anterior, el tribunal deberá ofrecer a la víctima la posibilidad de emitir su opinión en audiencia reservada, a fin de cautelar su seguridad y evitar cualquier tipo de presión sobre ella por parte de la persona imputada, proporcionarle toda la información para que su decisión sea informada; y cuando se trate de una persona menor de edad, se atienda debidamente a su interés superior.

En todo lo demás se aplicarán las reglas establecidas en el Código Procesal Penal.”.

Artículo quinto.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia.

1. Agrégase en el inciso tercero del artículo 21, entre las palabras “juez” y “ordenará” la frase “citará a las partes, en forma inmediata, a una nueva audiencia. Si a ésta no concurriere ninguna de las partes, el juez”.

2. En su artículo 90:

a) Agrégase en el inciso primero, la siguiente oración final: “En ningún caso podrá transcurrir más de tres días sin que se efectúe el envío de dichos antecedentes.”.

b) Sustitúyese en el inciso tercero la expresión “el fiscal no solicite” por “el juez de garantía no decrete”.

3. En el artículo 93:

a) Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero:

“Además, el juez deberá comunicar de inmediato, a Carabineros o la Policía de Investigaciones, según el caso, las medidas cautelares decretadas, en la forma y por los medios más expeditos posibles.”.

b) Agrégase en el actual inciso segundo, que pasa a ser inciso tercero, entre la palabra “decretadas” y el punto final

Informe de Comisión de Hacienda

que le sigue, la expresión “y para resguardar la seguridad de la víctima”.

4. Agréguese el siguiente artículo 93 bis:

Artículo 93 bis.- Notificación de las medidas cautelares. Junto con lo dispuesto en el artículo anterior, al decretar las medidas cautelares el tribunal ordenará de la manera más expedita posible su notificación a la persona en contra de quien se ha decretado la medida y cautelará especialmente que se resguarde la seguridad de la víctima, para lo cual podrá requerir el auxilio de la fuerza pública. De las medidas que se adopten para cautelar la seguridad de la víctima y del seguimiento de las mismas se dejará registro expreso en la causa.

Una vez practicada la notificación se deberá comunicar de inmediato esta circunstancia, en la forma y por los medios más expeditos posibles, al tribunal que hubiere decretado la medida, a Carabineros o la Policía de Investigaciones y a la fiscalía local que corresponda.

5. En el artículo 96:

a) Sustitúyese el encabezado del inciso primero por el siguiente:

“Artículo 96.- Suspensión condicional de la dictación de la sentencia. Cuando existan antecedentes que permitan presumir fundadamente que el denunciado o demandado no ejecutará actos similares a los denunciados o demandados en lo sucesivo, el juez podrá suspender condicionalmente la dictación de la sentencia, siempre y cuando se cumpla cualquiera de las siguientes condiciones:

b) Agréguese el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando su actual inciso tercero a ser inciso cuarto:

“El sometimiento de las partes a mediación no se aplicará en aquellos casos en que la violencia haya sido ejercida en contra de una persona con quien se tenga hijos e hijas, o haya tenido una relación de pareja con o sin convivencia. En tales casos, el tribunal deberá cautelar personalmente que las obligaciones que se establezcan en virtud de la letra a) del inciso primero ofrezcan una satisfacción efectiva a la víctima, sus hijos e hijas, u otros niños, niñas o adolescentes que tenga a su cuidado en caso de que corresponda, y resguarden su bienestar. Para ello, el tribunal deberá citar a una audiencia para efectos de acordar las condiciones de la suspensión de la dictación de la sentencia, para cuya realización la víctima deberá comparecer con su abogado.”.

6. Sustitúyese el inciso sexto y final del artículo 106 por el siguiente:

“Tampoco se someterán a mediación los asuntos, incluidos aquellos mencionados en el inciso primero, en que una de las partes haya sido condenada por delitos constitutivos de violencia intrafamiliar o tenga anotaciones en el Registro Especial establecido en el artículo 12 de la ley N°20.066, por agredir a la otra, ni aquellos en que exista una medida cautelar, de protección vigente entre las partes o una suspensión condicional de la dictación de la sentencia o del procedimiento, según corresponda.”.

Artículo sexto.- Introdúcense las siguientes modificaciones del Código Penal:

1. Introdúcense las siguientes enmiendas al artículo 12:

a) Intercálase, en el numeral 21°, entre las expresiones “sexo,” y “orientación sexual”, el término “género,”

b) Agrégase, el siguiente numeral 24ª:

“24ª. Cometer el delito en el marco de conductas activas constitutiva de violencia ginecobstetricia, en su calidad de trabajadores de salud pública o privada, durante la atención de la gestación, parto, post parto y aborto, en las causales establecidas en la ley en el marco de la atención de la salud sexual y reproductiva de la mujer”.

2. Agrégase, a continuación del artículo 161-C, el siguiente artículo 161- D:

“Artículo 161 D.- El que sin autorización expresa exhibiere registro de imágenes o sonidos en que se representa una acción sexual que involucra a otro o imágenes íntimas de connotación sexual, independiente de como haya sido obtenido, será sancionado con la pena de prisión y multa de cinco a diez unidades tributarias mensuales.

Informe de Comisión de Hacienda

En caso de envío, difusión o publicación de dicho registro, se impondrá la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de once a veinte unidades tributarias mensuales.”.

3. Suprímese el inciso final del artículo 369.

Artículo séptimo.- Agrégase en el inciso cuarto del artículo 2 del Código del Trabajo, cuyo texto se refundido, coordinado y sistematizado fue fijado en el DFL N° 1, del 2002 del Ministerio del Trabajo y Previsión social, a continuación de la frase “sexo,” la expresión “género,”.

Artículo octavo.- Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto ley N° 3.500, que establece un nuevo sistema de pensiones:

1. Intercálase, a continuación del artículo 5°, el siguiente:

“Artículo 5° bis.- No obstante lo señalado en el artículo anterior, no podrá ser beneficiario de pensión de sobrevivencia, quien por sentencia ejecutoriada haya sido condenado en calidad de autor, cómplice o encubridor de los delitos contemplados en el Código Penal, en los párrafos 5, violación y 6, estupro y delitos sexuales del título VII del libro II, y en los artículos 141, secuestro, 390, parricidio, 390 bis, femicidio y 411 quáter, trata de personas y, asimismo, de los contenidos en el artículo 391, homicidio y los contemplados en el párrafo 3°, lesiones corporales, del título VIII del libro II, cuando se cometan en el contexto de violencia intrafamiliar como lo señala el artículo 400, además del delito del artículo 14, maltrato habitual, de la ley N°20.066, sobre violencia intrafamiliar, siempre y cuando la víctima sea el causante de la pensión.

El derecho a pensión de sobrevivencia del beneficiario que se encontrare formalizado o requerido, en las calidades y por alguno de los delitos indicados en el inciso anterior contra la persona del causante, se mantendrá en suspenso hasta que el procedimiento termine sin condenar a dicho beneficiario.

En caso de que el solicitante fuere condenado, deberán reliquidarse las pensiones concedidas a los demás beneficiarios.

Un reglamento expedido por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social regulará la forma y los medios en que las administradoras tomarán conocimiento del inicio de la investigación de un hecho que revista caracteres de alguno de los delitos indicados, para los efectos de suspender la concesión de la pensión de sobrevivencia que corresponda al beneficiario.”.

2. Intercálase en el inciso primero del artículo 66, a continuación de la frase “totalidad de los beneficiarios”, el siguiente párrafo precedido de una coma: “excluido el beneficiario condenado por sentencia ejecutoriada, en su caso, por los delitos contemplados en el Código Penal, en los párrafos 5, violación y 6, estupro y delitos sexuales del título VII del libro II, y en los artículos 141, secuestro, 390, parricidio, 390 bis, femicidio y 411 quáter, trata de personas y, asimismo, de los contenidos en el artículo 391, homicidio y los contemplados en el párrafo 3°, lesiones corporales, del título VIII del libro II, cuando se cometan en el contexto de violencia intrafamiliar como lo señala el artículo 400, además del delito del artículo 14, maltrato habitual, de la ley N°20.066, sobre violencia intrafamiliar, siempre y cuando la víctima sea el causante de la pensión.

3. En el artículo 67:

a) Agrégase, en el inciso segundo, la siguiente oración final: “Las reservas que mantengan las compañías de seguros correspondientes al beneficiario que ha sido condenado como autor, cómplice o encubridor de los delitos contemplados en el Código Penal, en los párrafos 5, violación y 6, estupro y delitos sexuales del título VII del libro II, y en los artículos 141, secuestro, 390, parricidio, 390 bis, femicidio y 411 quáter, trata de personas y, asimismo, de los contenidos en el artículo 391, homicidio y los contemplados en el párrafo 3°, lesiones corporales, del título VIII del libro II, cuando se cometan en el contexto de violencia intrafamiliar como lo señala el artículo 400, además del delito del artículo 14, maltrato habitual, de la ley N°20.066, sobre violencia intrafamiliar, en la persona del causante, se destinarán para el recálculo de las pensiones de los restantes beneficiarios. En caso de que no quedaren beneficiarios de sobrevivencia, dichas reservas se sumarán a la masa hereditaria del difunto.”.

b) Agrégase en el párrafo primero de la letra a), del inciso tercero, la siguiente oración final: “Se excluirá del referido acuerdo al beneficiario condenado por sentencia ejecutoriada, en su caso, como autor, cómplice o encubridor de los delitos contemplados en el Código Penal, en los párrafos 5, violación y 6, estupro y delitos

Informe de Comisión de Hacienda

sexuales del título VII del libro II, y en los artículos 141, secuestro, 390, parricidio, 390 bis, femicidio y 411 quater, trata de personas y, asimismo, de los contenidos en el artículo 391, homicidio y los contemplados en el párrafo 3°, lesiones corporales, del título VIII del libro II, cuando se cometan en el contexto de violencia intrafamiliar como lo señala el artículo 400, además del delito del artículo 14, maltrato habitual, de la ley N°20.066, sobre violencia intrafamiliar, en la persona del causante.”.

Artículo noveno.- Agrégase, en el inciso primero del artículo 2 de la ley N° 20.609, que establece medidas contra la discriminación, a continuación de la palabra “sexo,” la expresión “género,”.

Artículo décimo.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 18.838 que crea el Consejo Nacional de Televisión:

1.Agrégase en el artículo 1, a continuación del inciso cuarto el siguiente inciso quinto, nuevo, pasando el actual inciso quinto a ser sexto y así sucesivamente:

“De igual modo, es parte del correcto funcionamiento de los servicios de televisión la especial protección contra la divulgación de imágenes y situaciones que presenten a mujeres o niñas o grupos de mujeres o niñas de forma estereotipada o que, de cualquier manera, normalice situaciones de violencia de género.”.

2.En el artículo 12, literal c):

a)Agrégase a continuación de la palabra “medioambiente” la frase “, la igualdad de género”.

b)Reemplázase la expresión “jóvenes y adultos” por la expresión “niñas, adolescentes, mujeres y adultos en general”.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario de su entrada en vigencia se financiará con cargo al presupuesto de las partidas presupuestarias del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, del Ministerio de Salud y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, según corresponda. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiere financiar con los referidos recursos. Para los años posteriores el gasto se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de Presupuestos del Sector Público.

Segunda.- Los reglamentos a los que se refiere la presente ley, se dictarán dentro del plazo de doce meses contados desde su publicación en el Diario Oficial.

Tercera.- La Comisión de Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género establecida en el artículo 23 del artículo primero de esta ley, comenzará a funcionar 6 meses después de la dictación de su reglamento. Esta comisión será, para todo efecto, la continuadora de las tareas actualmente ejecuta el Circuito Intersectorial del Femicidio.

Cuarta.- El Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género, al que alude el artículo 25 de la presente ley, deberá aprobarse dentro de los seis meses siguientes a la primera sesión ordinaria de la Comisión de Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género.

Quinta.- El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, en el mes de marzo de los cuatro años siguientes a la publicación de esta ley, entregará un informe anual acerca del estado de avance de su implementación. Este se presentará en una sesión conjunta de las comisiones que tratan los asuntos relativos a las mujeres en la Cámara de Diputados y en el Senado.”.

- - -

Acordado en sesión celebrada el día 5 de marzo de 2024, con asistencia de los Honorables Senadores señores Juan Antonio Coloma Correa, José Miguel Insulza Salinas, Ricardo Lagos Weber (Presidente), Daniel Núñez Arancibia y Rafael Prohens Espinosa.

Informe de Comisión de Hacienda

Valparaíso, 5 de marzo de 2024.

María Soledad Aravena

Abogada Secretaria de la Comisión

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, SOBRE EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. (BOLETIN N° 11.077-07).

I.OBJETIVO(S) DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN:

Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres mediante el establecimiento de mecanismos de protección, acceso a la justicia y atención a las víctimas de violencia, tanto en el ámbito público como privado.

II.ACUERDOS:

Artículo primero:

- Artículo 7: aprobado por unanimidad (5x0).
- Artículo 9: aprobado por unanimidad (5x0).
- Artículo 18: aprobado por mayoría (4x1).
- Artículo 19: aprobado por mayoría (4x1).
- Artículo 26: aprobado por mayoría (4x1).
- Artículo 39: aprobado por unanimidad (5x0).

Artículo cuarto:

- Número 5: aprobado por mayoría (4x1).
- Número 7: aprobado por unanimidad (5x0).

Artículo sexto:

- Artículo 161-D propuesto en su número 2: aprobado por mayoría (4x1).

Disposición primera transitoria: aprobada por unanimidad (5x0).

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: consta de diez artículos permanentes y cinco disposiciones transitorias. Asimismo, el artículo primero permanente consta de cincuenta y un artículos.

IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: En lo relativo a las normas de quórum especial, la Comisión de Hacienda se remite a lo consignado en el segundo informe de las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y de la Mujer y Equidad de Género, unidas.

V. URGENCIA: No tiene.

VI. ORIGEN INICIATIVA: Cámara de Diputados. Mensaje de Su Excelencia la ex Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet Jeria.

VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: segundo trámite.

VIII. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 22 de enero de 2019.

Informe de Comisión de Hacienda

IX.TRÁMITE REGLAMENTARIO: informe de la Comisión de Hacienda.

X. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA

MATERIA: 1) la ley N°20.820, que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y modifica normas legales que indica, de 2015; 2) la ley N°20.066, que establece la ley de violencia intrafamiliar, de 2005; 3) la ley N°19.968, que crea los tribunales de familia, de 2004; 4) la ley N°19.696, que establece Código Procesal Penal, de 2000; 5) el Código Penal; 6) el Código del Trabajo; 7) el decreto ley N°3.500, que establece nuevo sistema de pensiones, de 1980 y 8) la ley N°19.970, que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN; 9) ley N° 20.609, que establece medidas contra la discriminación.

Valparaíso, a 5 de marzo de 2024.

María Soledad Aravena

Abogada Secretaria de la Comisión

Oficio de Comisión a la Corte Suprema

2.12. Oficio de Comisión a la Corte Suprema

Oficio de Comisión a la Corte Suprema. Fecha 05 de marzo, 2024. Oficio

OFICIO N° CL14712024

Valparaíso, 5 de marzo de 2024

A S.E. EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA EXCELENTÍSIMA CORTE SUPREMA DON RICARDO BLANCO HERRERA

SANTIAGO

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de la Mujer y Equidad de Género, unidas, han acordado agregar, durante la discusión en particular del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia (Boletín N° 11.077-07), con urgencia calificada de discusión inmediata, las siguientes disposiciones.

(1).- "Artículo 39.- Sanción al maltrato constitutivo de violencia de género. Se castigará el maltrato constitutivo de violencia de género que no reviste caracteres de delito, con una multa de cinco a treinta unidades tributarias mensuales a beneficio a beneficio del gobierno regional del domicilio de la víctima, para ser destinada a los programas y centros de atención de mujeres víctimas de violencia ya existente en la región respectiva y que sean de financiamiento público o privado.

El condenado deberá acreditar el pago de la multa dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que la sentencia quede firme y ejecutoriada, a menos que el tribunal por motivos fundados prorrogue dicho término hasta por quince días.

El tribunal podrá, tanto en la sentencia como en su ejecución, atendidas las circunstancias, autorizar el pago de la multa por parcialidades, dentro de un límite que no exceda el plazo de un año. El no pago de una sola de las parcialidades, hará exigible el total de la multa adeudada."

Asimismo, ha modificado el artículo 15 de la ley N° 20.066, que establece la Ley de Violencia Intrafamiliar. El nuevo texto es el siguiente:

(2).- "Artículo 15.- Medidas cautelares. En cualquier etapa de la investigación o del procedimiento sobre delitos constitutivos de violencia intrafamiliar, y aun antes de la formalización, el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal, según corresponda, podrá decretar las medidas cautelares que sean necesarias para proteger a la víctima de manera eficaz y oportuna, tales como las que establecen el artículo 92 de la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia, o la ley que estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, en razón de su género."

Dado que ambas disposiciones se vinculan con atribuciones de los tribunales, me permito solicitar a V.E., de conformidad a lo dispuesto en los artículos 77, inciso segundo y siguientes, de la Carta Fundamental, y 16 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, el parecer de la Excma. Corte Suprema sobre las nuevas atribuciones que se entregan a los tribunales.

LUZ EBENSPERGER ORREGO

Presidenta

RODRIGO PINEDA GARFÍAS

Secretario

Discusión en Sala

2.13. Discusión en Sala

Fecha 05 de marzo, 2024. Diario de Sesión en Sesión 101. Legislatura 371. Discusión Particular. Se aprueba en particular con modificaciones.

DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

El señor COLOMA (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Gracias, señor Presidente .

El señor Presidente pone en discusión particular el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, iniciativa correspondiente al boletín N° 11.077-07, con segundo informe de las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de la Mujer y Equidad de Género, unidas; informe de la Comisión de Hacienda, y urgencia calificada de "discusión inmediata".

--A la tramitación legislativa del proyecto (boletín 11.077-07) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Este proyecto de ley fue aprobado en general por el Senado en su sesión del 9 de julio del 2019 y cuenta con un segundo informe de la entonces Comisión Especial encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género; también con un segundo informe de las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de la Mujer y Equidad de Género, unidas, e informe de la Comisión de Hacienda, de los cuales resulta que, para los efectos reglamentarios, no hay artículos del proyecto de ley que no hayan sido objeto de indicaciones ni de modificaciones.

Las Comisiones unidas, además, efectuaron un conjunto de modificaciones al texto despachado previamente por la Comisión Especial de mujer e igualdad de género, gran parte de las cuales fue acordada por unanimidad, en tanto otras fueron aprobadas por mayoría de votos, por lo que serán puestas en discusión y en votación en su oportunidad.

Cabe recordar que las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión a su respecto o existan indicaciones renovadas.

Entre las enmiendas unánimes, las relativas a las siguientes disposiciones requieren 26 votos favorables para su aprobación, por corresponder a normas de rango orgánico constitucional: los artículos 9, letra a); artículos 29; 34; 35; 36; 39, inciso final; 40, en su inciso tercero; 41; 44, inciso primero, y los artículos 45; 46; 47; 48; 49; 50, incisos primero, segundo y tercero, todas disposiciones contenidas en el artículo primero del proyecto de ley, así como los números 10, 14 y 15 del artículo cuarto y el artículo quinto, con excepción de la letra b) del número 5.

Por su parte, la enmienda relativa al artículo octavo de la iniciativa requiere, para ser aprobada, 26 votos a favor, por tratarse de una norma de quorum calificado.

La Comisión de Hacienda, por su parte, se pronunció acerca de las normas de su competencia, esto es: respecto del artículo primero, los artículos 7, 9, 18, 19, 26 y 39; respecto del artículo cuarto, los numerales 5 y 7; respecto de su artículo sexto, el artículo 161 D, propuesto en su número 2, y respecto de la primera disposición transitoria, en los términos en que fue aprobada por las Comisiones unidas, como reglamentariamente corresponde.

La referida Comisión deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que no introdujo enmiendas al texto despachado por las Comisiones unidas en su segundo informe.

Consigna, además, que las mencionadas disposiciones de su competencia fueron sancionadas por dichas

Discusión en Sala

instancias en los mismos términos, con las votaciones unánimes y de mayoría que en cada caso se registran en el informe.

Las modificaciones aprobadas por mayoría de votos en las Comisiones unidas recaen en las siguientes disposiciones.

-En el artículo primero: artículo 5, artículo 6, artículo 8, artículo 10, artículo 11, artículo 12 (norma de rango orgánico constitucional), artículo 13, artículo 14, artículo 15.

-En el párrafo II, nuevo: artículo 16, artículo 17; artículo 18; artículo 19; artículo 20; artículo 21; artículo 22.

-En el párrafo III, nuevo: artículo 23 (norma de rango orgánico constitucional); artículo 24 (también norma de rango orgánico constitucional); artículo 25, nuevo; artículo 26, nuevo; artículo 27, nuevo; artículo 28, nuevo.

-La eliminación del epígrafe del Título V.

-El epígrafe del Título III, nuevo.

-En su párrafo I, nuevo: artículo 30, nuevo; artículo 31 (norma de rango orgánico constitucional), artículo 32; artículo 33 (cuyo inciso final también es norma de rango orgánico constitucional).

-En el párrafo II: el artículo 38 (norma de rango orgánico constitucional), artículo 40, incisos primero y segundo (todas normas de rango orgánico constitucional).

-En el párrafo III: el artículo 42, la eliminación del artículo 38, el artículo 44, el artículo 51 (LOC).

-En el artículo cuarto: el número 1; el número 4; el número 5; el número 9, nuevo.

-En el artículo quinto: la letra b) del número cinco (LOC).

-En el artículo sexto: el numeral 2; el artículo séptimo, nuevo; el artículo décimo, nuevo.

Finalmente, es importante señalar que las Comisiones unidas, por la unanimidad de sus miembros presentes, acordaron reemplazar la denominación de la iniciativa con la finalidad de adecuarla al contenido y objetivo de su texto por el siguiente: "Proyecto de ley que estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres en razón de su género".

Sus Señorías tienen a su disposición un boletín comparado que transcribe el texto aprobado en general, las enmiendas realizadas por la Comisión Especial de la Mujer y la Igualdad de Género, el texto aprobado por dicha Comisión especial, las modificaciones efectuadas por las Comisiones unidas y el texto como quedaría de aprobarse estas modificaciones.

Además, es importante señalar que se han presentado, por parte de la Honorable Senadora señora Ebensperger, trece solicitudes de votación separada. La N° 1 es para el inciso primero del artículo 1; la N° 2, para las letras c), f) y h) del artículo 6; la N° 3 es una votación separada de la expresión "omisión", que se encuentra en la letra i) del artículo 6; la N° 4° recae en el inciso final del artículo 7; la N° 5 es la expresión "sensibilización" y la oración de la letra a) del artículo 9 (norma de rango orgánico constitucional); la N° 6 es la expresión "sensibilización" de la letra e) del artículo 9; la N° 7 es el artículo 10; la N° 8 recae en el inciso primero del artículo 12, en la oración que ahí se señala: "incorporando la perspectiva de género en la formación docente y en las orientaciones que entregue al sistema educativo, en todos sus niveles, sean estos públicos o privados. Asimismo, en colaboración con las familias o cuidadores, promoverá una educación no sexista, incorporando las dimensiones emocional, afectiva y sexual y la prevención de la violencia de género."; la N° 9 es para la oración final del artículo 12; la N° 10, para la oración del inciso tercero del artículo 20: "y derivación de las víctimas a las instituciones públicas o privadas competentes"; la N° 11 recae en la oración del inciso sexto del artículo 20: "cuando las circunstancias del caso así lo ameriten"; la N° 12 es para el artículo 22, y la N° 13, para el artículo 33.

Junto con estas votaciones separadas, se presentaron las siguientes indicaciones nuevas por parte de la Senadora señora Ebensperger.

Discusión en Sala

En el artículo 10, para reemplazar en las letras a) y b) las expresiones "toda acción u omisión" por "toda conducta".

En la indicación N° 2, en la página 29, inciso primero del artículo 8, para reemplazar la expresión "las medidas de prevención de la violencia de género" por "las medidas de prevención de la violencia en contra de la mujer en razón de su género".

La tercera indicación es al inciso primero del artículo 20, para agregar luego de la expresión "especialmente" la palabra "niños".

Y la cuarta indicación es al inciso cuarto del artículo 20, para agregar, luego de la expresión "a las mujeres", la frase "niños, niñas y adolescentes".

Es todo, señor Presidente.

El señor COLOMA (Presidente).-

Muchas gracias, señor Secretario.

A ver, tenemos tres situaciones diferentes respecto del proyecto. Primero, un conjunto de modificaciones que se aprobaron en las distintas Comisiones, que son sesenta y uno. ¿Sí?

Bueno, luego diremos el número exacto porque son varias.

Segundo, hay trece solicitudes de votación separada que ha solicitado la Senadora Ebensperger.

Y, en tercer lugar, cuatro indicaciones incorporadas por la Senadora Ebensperger.

Por lo tanto, tenemos que buscar un sistema que haga plausible la tramitación, digamos, dentro de lo que uno espera.

Yo partiría consultando, en primer lugar, si hay unanimidad para ver las indicaciones.

Le ofrezco la palabra a la Senadora Ebensperger.

La señora EBENSBERGER.-

Gracias, Presidente.

Efectivamente, las cuatro indicaciones que presenté son nuevas, de manera que se requiere la unanimidad de la Sala. Si no, no se pueden incorporar. Son indicaciones que no van al fondo de la iniciativa, sino que simplemente la mejoran, según lo que nos han señalado algunos abogados y también la Secretaría de la Comisión.

En el artículo 6 simplemente se reemplaza la palabra "acción u omisión" por "toda conducta". No cambia nada más que eso porque "conducta" es un concepto más amplio.

En el inciso octavo, que yo votaba en contra, se sigue la misma frase que se usa en todo el proyecto, cambiando la expresión "las medidas de prevención de la violencia de género" por "las medidas de prevención de la violencia en contra de la mujer en razón de su género", que es como se utiliza en la Convención de Belem do Pará y que nosotros ocupamos como base. Si se mantienen las medidas de prevención de violencia de género, estas pueden ser de cualquier tipo de violencia de género, no necesariamente a las mujeres, niñas y adolescentes.

La tercera indicación es para agregar la palabra "niño" en un tema tan importante como el que ahí se señala.

Y en el inciso cuarto del artículo 20 se agrega a la expresión "mujeres", como lo habíamos hecho en otros artículos, la frase "niños, niñas y adolescentes", para incluirlos en eso.

Esas son las cuatro indicaciones. Ninguna modifica el fondo del proyecto, sino que lo corrige, pero, como digo, su incorporación requiere unanimidad, que el Presidente debería recabar. Si no la hay, se descartan al tiro cuatro votaciones.

Discusión en Sala

Gracias, Presidente .

El señor COLOMA (Presidente).-

En consecuencia, pido la unanimidad para ver las cuatro indicaciones en el momento adecuado.

No hay acuerdo.

Entonces, tenemos que ir votación por votación, dentro de este concepto.

Pedí la unanimidad, para que hubiera buena voluntad y poder despachar las cosas, pero...

La señora EBENSPERGER .-

Vamos artículo por artículo.

(Rumores).

El señor COLOMA (Presidente).-

¿Senadora Pascual?

Usted pidió la palabra primero.

La señora PASCUAL.-

Presidente , yo levanté la mano para no dar la unanimidad con respecto a las indicaciones nuevas, puesto que el proyecto de ley lleva más de un año en Comisiones unidas y tuvimos una nueva sesión el día lunes. Por lo tanto, la verdad es que no las amerita, digamos.

Otra cosa es la propuesta de ordenamiento de las votaciones. Obviamente, estoy a favor de que puedan agruparse para que haya una votación más económica.

La señora EBENSPERGER .-

¿Eso también requiere unanimidad? Si fuera así, yo no la daría.

El señor COLOMA (Presidente).-

Sí, requiere unanimidad.

Y está en todo su derecho, Senadora. Por eso pregunté, y si no hay unanimidad para ver las indicaciones, no se verán.

Tiene razón: no se van a ver las indicaciones planteadas por la Senadora Ebensperger.

Por lo tanto, aquí habría dos posibilidades.

Yo sugeriría que fuéramos votando cada una de las normas para las que se pidió votación separada, en el orden del proyecto, luego de lo cual -y tendríamos que votar al final, porque de otra manera sería imposible armonizar esto- proceder a la votación de las disposiciones que fueron aprobadas por mayoría, porque, si no, tendríamos que ir viendo uno por uno los artículos.

Estoy tratando de hacer una cosa más sensible, por decirlo de algún modo: primero, que nos pronunciemos sobre las indicaciones, y después, al final, cuando corresponda, ver las votaciones separadas.

¿Por qué no podemos hacerlo al revés? Porque hay votaciones separadas que inciden en lo que se está aprobando. Y no se me ocurre otra fórmula para hacer el proceso más rápido; no se me ocurre.

Tiene la palabra la Senadora Núñez.

Discusión en Sala

La señora NÚÑEZ.-

Presidente , yo recojo un punto que planteó la Senadora Pascual respecto a que tuvimos recién sesión y lógicamente uno podría esperar que hasta allí, por cierto, se pudieran agregar indicaciones; pero también es cierto que hasta este momento eso se puede hacer.

Creo que, a días de conmemorarse otra vez el Día Internacional de la Mujer, lo que no puede pasar en el Congreso Nacional, porque mañana eventualmente esto se ve en la Cámara, es que -y lo voy a decir de una manera bien coloquial- "nos mandemos el papelón" de que nuevamente, por cuestiones de trámites y falta de tiempo, o porque no están todos los Senadores y Senadoras presentes, oficialistas y de oposición, no podamos despachar este proyecto.

Ojalá que se pudiera facilitar todo esto; recoger las indicaciones que propone hoy día la Senadora Ebensperger; que tengamos un trámite lo más expedito posible, a propósito del tiempo -porque hay normas de quorum-; que, por ejemplo, votemos todo aquello sobre lo que no se haya pedido votar por separado, y que luego, evidentemente, entremos a discutir uno por uno los artículos.

Gracias, Presidente .

El señor COLOMA (Presidente).-

Senadora Núñez , déjeme explicarlo.

La señora PASCUAL.-

Pregunte de nuevo, Presidente.

La señora ALLENDE.-

Sí, consulte de nuevo.

El señor COLOMA (Presidente).-

Voy a solicitarlo otra vez.

Pido la unanimidad para que se puedan ver, en el momento adecuado, las indicaciones de la Senadora Ebensperger.

¿Les parece?

La señora NÚÑEZ .-

Sí, Presidente .

(La Senadora Allende asiente inclinando la cabeza).

(El señor Presidente hace sonar la campanilla en señal de acuerdo).

El señor COLOMA (Presidente).-

Otorgada la unanimidad.

Muchas gracias.

Ahora bien, sugiero lo siguiente.

Pido harta atención porque esto no es tan fácil de implementar.

No son sesenta y una votaciones -disculpen-, sino cuarenta y siete votaciones respecto de artículos que fueron modificados y que jurídicamente corresponde votar. ¡Son cuarenta y siete! Y adicionalmente hay trece votaciones separadas.

Discusión en Sala

Así que tenemos dos opciones: o hacemos las sesenta votaciones una por una, que es lo que corresponde -pero yo entiendo que hay el ánimo de intentar, a lo menos, de facilitar el proceso-, o aplicamos el siguiente sistema: nos pronunciamos primero respecto de las votaciones separadas, luego de lo cual, cuando corresponda, votamos las cuarenta y siete normas, el resto de las modificaciones.

La señora ALLENDE .-

Hay que agruparlas.

El señor COLOMA (Presidente).-

¿Por qué no se puede hacer al revés? Porque eventualmente, si hay una votación separada que incida en otra votación realizada, se produciría una contradicción que haría imposible cualquier despacho de normas.

¿Está bien?

La señora ALLENDE.-

Está bien.

La señora NÚÑEZ .-

Está bien.

El señor SANHUEZA .-

¿Y las nuevas indicaciones?

La señora EBENSPERGER .-

Se verán al final.

El señor COLOMA (Presidente).-

Vamos a pronunciarnos, entonces, sobre las indicaciones recaídas en solicitudes de votación separada; después votaremos tanto las proposiciones unánimes como las otras.

Esas las votaremos al final.

La señora ALLENDE.-

Está bien.

Dele nomás, Presidente.

El señor COLOMA (Presidente).-

¿Senadora Núñez?

La señora NÚÑEZ .-

Presidente , entiendo que partiremos obviamente por las solicitudes de votación separada, porque pueden incidir en el resultado. Pero después de que nos pronunciemos acerca de eso, ¿habría que entender que el resto sería aprobado? ¿O vamos a tener una sola votación respecto de esas cuarenta y siete proposiciones?

El señor COLOMA (Presidente).-

No, Senadora, jurídicamente hay que hacer la votación, pero efectuaríamos una votación sobre las cuarenta y siete proposiciones que se formulan.

La señora NÚÑEZ .-

Discusión en Sala

Ya, gracias.

El señor COLOMA (Presidente).-

Esa es la propuesta.

La señora NÚÑEZ .-

Sí, está bien.

El señor COLOMA (Presidente).-

¿Estamos?

Bien.

Vamos a la primera votación separada.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

La primera votación separada recae en el inciso primero del artículo 1, que se encuentra en la página 2 del comparado, que señala: "Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia".

El señor COLOMA (Presidente).-

Ofrezco la palabra.

Senador Moreira y Ministro , ¿pueden despejar el entorno, porque justo por ahí están pidiendo la palabra ?

(el Senador Moreira y el Ministro Secretario General de la Presidencia conversan en el Hemiciclo interfiriendo la visión del Presidente)

Tiene la palabra la Senadora Ebensperger.

La señora EBENSPERGER.-

Presidente, a mí lo que me preocupa es lo siguiente.

¿Por qué pedí votación separada del inciso primero? Porque es redundante y peligrosa la frase que contiene, por las siguientes razones. Uno, es como si en el Código Penal nosotros pusiéramos "se prohíbe el asesinato de hombres o de mujeres". Ese es un hecho prohibido per se. Podría decirse que eso es redundante, y está bien. Pero además, como se encuentra redactado el inciso, al decir "Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia", le estamos entregando ese derecho a la mujer, lo que, por cierto, puede hacer nacer la responsabilidad extracontractual que tendría el Estado respecto de cada mujer agredida cuando alguien la ataque con violencia, por una falta de servicio, porque el Estado no estaría cumpliendo el derecho que se asegura acá. Si este Senado está consciente de esa responsabilidad extracontractual, okay. Porque a renglón seguido, en el resto del artículo, se habla claramente del objetivo de la ley, que es prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra toda mujer en razón de su género.

Pero, reitero, la declaración primera -y que, por cierto, todos compartimos-, en que se dice que "Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia", al estar en esta norma hace nacer la responsabilidad extracontractual del Gobierno, por falta de servicio, en caso de que una mujer el día de mañana sufra violencia. Y eso puede ocurrir.

Vuelvo a decir: esa es la razón, Presidente, por la que hemos solicitado votación separada.

El señor COLOMA (Presidente).-

Muchas gracias.

Ofrezco la palabra.

Discusión en Sala

La tiene la Senadora Allende.

La señora ALLENDE.-

Presidente , me alegro de que haya un buen ánimo. Me parece sumamente importante lo que sucede porque este proyecto lo hemos trabajado por largo tiempo, primero en la Comisión de la Mujer, y después, en Comisiones unidas. En definitiva, ha sido un proceso complejo, por lo que quisiéramos, obviamente, la mejor legislación y poder decir como país, más aún en la cercanía de este aniversario, el 8 de marzo, que "al menos somos capaces de contar con una ley marco que pueda prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra la mujer".

Dicho aquello -y por eso me alegro de que en definitiva tengamos esa buena disposición-, lo que señalaba la Senadora Luz Ebensperger lo puedo entender. Ella está de acuerdo con el fondo, pero tiene la duda que ha planteado.

Sin embargo, la verdad es que a mí me parece que está bien establecer como declaración básica que "Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia", que eso esté enmarcado. Ahora, si ocurre que hay violencia -siempre la habrá, porque en ningún rincón del mundo se han erradicado la violencia y los femicidios, desgraciadamente-, no significa que el Estado vaya a ser demandado a cada instante, porque esto ocurre con las mujeres, también con otras políticas sociales donde se dice que se tiene que asegurar la educación, en circunstancias de que nosotros sabemos que hay situaciones en las cuales no se asegura, tampoco en materia de salud, etcétera.

En resumen, Presidente , creo que está bien que se ponga tal cual, como artículo 1, justamente el objetivo de la ley. Creo que es sumamente importante decir "Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia". Considero que ese es el enunciado número uno, fundamental, y yo lo dejaría.

No sé si la Senadora Ebensperger se allana a lo que estoy señalando -por su intermedio, señor Presidente -, porque estimo que es bueno dejar esa declaración ahí.

El señor COLOMA (Presidente).-

Muchas gracias, Senadora.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

En votación.

Quienes estén por mantener la norma que viene propuesta por las Comisiones unidas votan a favor; quienes sean partidarios de rechazarla, por las razones que ha planteado la Senadora Ebensperger, se pronuncian en contra.

(Luego de unos instantes).

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor COLOMA (Presidente).-

Cerrada la votación.

--Se aprueba el inciso primero del artículo 1 (25 votos a favor, 8 en contra y 4 abstenciones).

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Campillai, Carvajal, Gatica, Núñez, Órdenes, Pascual, Provoste, Sepúlveda y Vodanovic y los señores Castro González, Espinoza, Galilea, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Núñez, Ossandón, Prohens, Quintana, Saavedra, Soria, Velásquez y Walker.

Votaron por la negativa las señoras Aravena y Ebensperger y los señores Coloma, Durana, Edwards, Kuschel, Macaya y Van Rysselberghe.

Discusión en Sala

Se abstuvieron los señores Gahona, Moreira, Sandoval y Sanhueza.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

En la Secretaría se encuentra registrado el pareo del Senador señor Araya con el Senador señor Chahuán.

El señor COLOMA (Presidente).-

Ha quedado aprobado, por tanto, el inciso primero como venía de las Comisiones unidas.

Vamos a la siguiente votación separada.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Se solicitó votar separadamente las letras c), f) y h) del artículo 6, que se encuentran en las páginas 11, 14 y 16, respectivamente, del comparado.

El señor COLOMA (Presidente).-

Ofrezco la palabra a la Senadora Ebensperger.

La señora EBENSPERGER.-

Gracias, Presidente.

Hemos pedido esta votación separada porque entendemos que la letra c) es innecesaria, ya que la violencia sexual está claramente sancionada en nuestro ordenamiento jurídico, tal como lo establecen los artículos 150 D, 161 C y 363 a 372 ter del Código Penal, además de disposiciones similares en el Estatuto Administrativo y el Código del Trabajo.

Por su parte, la letra f) es extremadamente amplia y puede dar lugar a situaciones difíciles de configurar. En todo caso, las personas afectadas en sus derechos fundamentales por la actuación de un órgano público siempre van a tener la posibilidad, porque así lo establece nuestra Constitución y las leyes, de recurrir a la acción de protección para restablecer el imperio del derecho.

Y la hipótesis de la letra h) también está regulada en la legislación que recientemente aprobó este Congreso a través de la ley N° 21.643, que modificó el Código del Trabajo y otros cuerpos legales en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o de violencia de género.

Por esos motivos pedí la votación separada.

Voy a votar en contra de estas tres letras, Presidente , por las razones expuestas.

El señor COLOMA (Presidente).-

Muchas gracias, Senadora.

Ofrezco la palabra.

Senadora Pascual.

La señora PASCUAL.-

Presidente, muy breve.

El objeto de esta legislación -y debo recordar que el mensaje que le dio origen es de noviembre de 2016, bajo el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet - es precisamente generar una ley integral. Por lo tanto, se trata de una definición y un aporte legal para poder hacer más acciones en términos de prevención de la violencia, de distintas manifestaciones de violencia.

Y lo que se pide hoy día es votación separada respecto de manifestaciones de violencia que son bastante

Discusión en Sala

relevantes; entre ellas, la violencia sexual.

Por ende, convoco a mis colegas a votar a favor las letras sobre las cuales se pidió votación separada.

El señor COLOMA (Presidente).-

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

En votación.

Del mismo modo anterior, aquellos que están por aprobar las letras indicadas como vienen de las Comisiones unidas votan que sí; quienes están por rechazarlas votan que no.

(Luego de unos instantes).

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

El señor COLOMA (Presidente).-

Cerrada la votación.

--Se aprueban las letras c), f) y h) del artículo 6 (33 votos a favor y 5 en contra).

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Campillai, Carvajal, Gatica, Núñez, Órdenes, Pascual, Provoste, Sepúlveda y Vodanovic y los señores Castro González, De Urresti, Durana, Espinoza, Gahona, Galilea, García, Huenchumilla, Insulza, Kuschel, Lagos, Latorre, Moreira, Núñez, Ossandón, Prohens, Quintana, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Soria, Velásquez y Walker.

Votaron por la negativa las señoras Aravena y Ebensperger y los señores Coloma, Edwards y Van Rysselberghe.

El señor COLOMA (Presidente).-

Vamos a la siguiente.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

La siguiente corresponde a la solicitud de votación separada, en la letra i) del artículo 6, de la expresión "omisión", que está en la página 19 del comparado.

El señor COLOMA (Presidente).-

Senadora Ebensperger, le ofrezco la palabra.

La señora EBENSBERGER.-

Gracias, Presidente.

Pedimos esta votación separada solamente para manifestarnos en contra de la palabra "omisión" en la letra i) del artículo 6. En esta norma se habla de la "violencia gineco-obstétrica". Claramente, si se mantiene la expresión "omisión", se va a abrir todo un debate sobre la objeción de conciencia en la interrupción del embarazo, objeción de conciencia que hoy día es permitida en nuestra legislación. Incluir la palabra "omisión" en esta definición va a dar lugar a interpretaciones, y algunos van a interpretar, a partir de la aprobación de esto, que ya estaría derogada la objeción de conciencia en la realización de abortos por tres causales.

Eso, Presidente .

El señor COLOMA (Presidente).-

Discusión en Sala

Gracias, Senadora.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

En votación.

(Luego de algunos momentos).

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

El señor COLOMA (Presidente).-

Cerrada la votación.

--Se rechaza la expresión "omisión" en la letra i) del artículo 6 (21 votos en contra y 19 a favor).

Votaron por la negativa las señoras Aravena, Ebensperger, Gatica, Núñez y Rincón y los señores Castro Prieto, Coloma, Durana, Edwards, Gahona, Galilea, García, Kuschel, Macaya, Moreira, Ossandón, Prohens, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe y Walker.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Campillai, Carvajal, Órdenes, Pascual, Provoste y Sepúlveda y los señores Castro González, De Urresti, Flores, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Núñez, Quintana, Saavedra, Soria y Velásquez.

El señor COLOMA (Presidente).-

Rechazada, por tanto, la palabra "omisión".

Vamos a la siguiente.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

La siguiente solicitud de votación separada recae en el inciso final del artículo 7 (se encuentra en la página 27 del comparado), que es del siguiente tenor: "El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, de conformidad con lo establecido en la ley N° 20.820, que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y dentro del marco de sus competencias, velará por la coordinación, consistencia y coherencia de las políticas, planes y programas en materia de violencia de género".

El señor COLOMA (Presidente).-

Le ofrezco la palabra a la Senadora Ebensperger.

La señora EBENSPERGER.-

Gracias, Presidente.

Esta solicitud la voy a retirar; la planteé solamente para hacer el punto, una vez más, de que me parece que este inciso es redundante y lleva a una mala técnica legislativa, porque todas las facultades que contempla ya están en la legislación vigente: en la ley N° 20.820, que crea el Ministerio de la Mujer, en lo relativo a sus atribuciones, entre los artículos 1° y 4°.

Hago el punto de que esta es una mala técnica legislativa, Presidente. Pero, en aras del tiempo, voy a retirar la solicitud de votación separada.

El señor COLOMA (Presidente).-

Se retira, por tanto, la petición.

Discusión en Sala

La señora EBENSPERGER.-

Del artículo 7.

El señor COLOMA (Presidente).-

Sobre el 7.

La señora EBENSPERGER.-

Sí.

El señor COLOMA (Presidente).-

Vamos a la siguiente.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Se pide votar separadamente, en la letra a) del artículo 9, la expresión "y sensibilización" y la oración "Estas medidas incluirán al menos los contenidos normativos existente en materia de género y niñez, y se considerarán en la elaboración de los planes educacionales para contemplar una perspectiva de género".

Esta norma tiene carácter orgánico constitucional, por lo que requieren 26 votos para su aprobación.

El señor COLOMA (Presidente).-

Muchas gracias, Secretario.

Ofrezco la palabra.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Páginas 32 y 33 del comparado.

El señor COLOMA (Presidente).-

Senadora Ebensperger.

La señora EBENSPERGER.-

Gracias, Presidente.

Hemos pedido esta votación separada porque creemos que es importante eliminar la expresión "sensibilización" en las letras a) y e). La sensibilización debe ser el resultado de la capacitación y las campañas de difusión, pero no se puede exigir por sí misma, dado que es un concepto extremadamente subjetivo, respecto de lo cual va a haber siempre problemas de interpretación. Y así la ley se termina convirtiendo en letra muerta.

La última oración de la letra a) del artículo 9, que también hemos pedido votar por separado, habla de considerar la perspectiva de género, pero este concepto no está definido en ninguna norma. Entonces, volvemos a hacer algo subjetivo, respecto de lo cual existen distintas definiciones, y políticamente todos tenemos una percepción o una interpretación distinta de cómo debe definirse.

Cuando se habla de perspectiva de género en una ley, al menos debiera haberse definido qué se entiende por tal, para que sea una norma clara y no dé lugar a equívocos el día de mañana.

Por eso hemos pedido estas votaciones separadas, Presidente .

Gracias.

El señor COLOMA (Presidente).-

Discusión en Sala

A usted.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

La señora PASCUAL.-

Presidente.

El señor COLOMA (Presidente).-

Senadora Pascual, le pido que a futuro solicite la palabra pulsando el botón que está junto al micrófono; así lo registra el sistema.

Tiene la palabra, Senadora.

La señora PASCUAL.-

Gracias, Presidente.

Sí, disculpe. También había pedido intervenir en el punto anterior, pero asumo que hay que requerirlo vía el botón indicado. Gracias.

Yo quiero argumentar a favor, en primer lugar porque difiero de la interpretación hecha por la Senadora Ebensperger . La palabra "sensibilización" se utiliza en materia de educación, de capacitación, frente a fenómenos como la violencia de género, pero también respecto de otras manifestaciones. No sería necesario omitirla, puesto que precisamente se trata de generar ámbitos de difusión sobre los derechos de las mujeres, la capacitación en estas materias y, por cierto, el ejercicio de la sensibilización sobre tales temáticas.

Respecto de la última oración del mismo literal a), hago presente que la perspectiva de género está definida en la ley que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. En ese ámbito lo que se entiende es la situación cultural de discriminaciones, presiones e incluso violencias que pueden vivir de forma diferenciada las mujeres y los hombres; por lo tanto, no es algo que sea (entre comillas) interpretable. Distinto hubiera sido si a la perspectiva de género se le hubiera puesto más y más apellidos. Pero en este caso está resguardado por la ley del Ministerio.

El señor COLOMA (Presidente).-

Gracias, Senadora.

Ofrezco la palabra.

La señora EBENSPERGER.-

No voy a rebatir nada; ya di mi explicación.

Simplemente quiero hacer presente que esta petición y la siguiente pueden votarse juntas, porque se refieren al mismo tema: la palabra...

El señor COLOMA (Presidente).-

Le iba a decir lo mismo.

La señora EBENSPERGER.-

... la palabra "sensibilización" en la letra e).

El señor COLOMA (Presidente).-

Es la misma idea, y entiendo que la Senadora Pascual hizo alusión a ambas, por así decirlo.

Discusión en Sala

En votación.

(Luego de unos instantes).

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

El señor COLOMA (Presidente).-

Cerrada la votación.

--Se aprueba la oración final de la letra a) y la expresión "sensibilización" en las letras a) y e) del artículo 9 (29 votos a favor, 11 en contra y 1 abstención), dejándose constancia de que se reúne el quorum constitucional exigido.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Campillai, Carvajal, Gatica, Núñez, Órdenes, Pascual, Provoste, Rincón, Sepúlveda y Vodanovic y los señores Castro González, Castro Prieto, De Urresti, Flores, Galilea, García, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Núñez, Ossandón, Prohens, Quintana, Saavedra, Soria, Velásquez y Walker.

Votaron por la negativa las señoras Aravena y Ebensperger y los señores Coloma, Durana, Edwards, Gahona, Kuschel, Macaya, Sandoval, Sanhueza y Van Rysselberghe.

Se abstuvo el señor Moreira.

El señor COLOMA (Presidente).-

Aprobadas, por tanto, ambas proposiciones de las Comisiones unidas, en la forma descrita.

Vamos a la siguiente.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

En seguida está la solicitud de votación separada del artículo 10 del proyecto, que se encuentra en la página 37 del comparado.

El señor COLOMA (Presidente).-

Senadora Ebensperger.

La señora EBENSPERGER.-

Presidente, mi solicitud se refiere a lo mismo que en un par de peticiones anteriores. Esto solo tiene por objeto hacer un comentario al respecto, el punto político; pero la voy a retirar.

Las atribuciones que aquí se señalan o las obligaciones especiales que se entregan al Ministerio de la Mujer ya están en los artículos 1° a 4° de la ley N° 20.820, que crea al Ministerio de la Mujer; por lo tanto, es una mala técnica legislativa volver a repetirlas.

Hecho el punto, retiro la solicitud de votación separada.

El señor COLOMA (Presidente).-

¿La retira?

La señora EBENSPERGER.-

Sí.

El señor COLOMA (Presidente).-

Discusión en Sala

Vamos a la siguiente.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

A continuación está la solicitud de votar separadamente, en el inciso primero del artículo 12, la siguiente oración: "incorporando la perspectiva de género en la formación docente y en las orientaciones que entregue al sistema educativo, en todos sus niveles, sean estos públicos o privados. Asimismo, en colaboración con las familias y cuidadores, promoverá una educación no sexista, incorporando las dimensiones emocional, afectiva y sexual y la prevención de la violencia de género".

Esto se encuentra en la página 46 del comparado y es una norma orgánica constitucional.

El señor COLOMA (Presidente).-

Ofrezco la palabra.

Senadora Ebensperger.

La señora EBENSPERGER.-

Presidente , en el mismo sentido de lo señalado en las peticiones anteriores, no existe actualmente consenso sobre todos los aspectos que incorpora la doctrina en cuanto a la perspectiva de género. Se trata de una doctrina en la que hay disparidad de criterios. Dependiendo de la visión que uno tenga, habrá una definición distinta de perspectiva de género. Por ejemplo, la Constitución Política de la República establece que la enseñanza reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencia política alguna. Si bien la perspectiva de género es una doctrina legítima, ella admite -vuelvo a decir- diversas interpretaciones según el sesgo o mirada de sus intérpretes.

Por lo tanto, cuál de esas interpretaciones se le va a dar a la norma; con cuál visión de perspectiva de género se les va a obligar a los profesores a enseñar. Desde mi punto de vista, eso es algo extremadamente ideológico, por cuanto no hay paridad de criterio. Lo que el Estado debe hacer, según mi humilde opinión, es garantizar la igualdad y dignidad entre hombres y mujeres; asegurar la eliminación de toda forma de discriminación arbitraria en contra de las mujeres, y proscribir cualquier tipo de violencia que se funde, obviamente, en razones de género.

Y lo mismo ocurre en la Convención de Belém do Pará. La perspectiva de género en la formación docente y en las orientaciones en todos sus niveles no existe, ino existe! ¿Por qué usted va a imponer a los profesores una de todas las visiones que existen?

El señor COLOMA (Presidente).-

Gracias, Senadora.

Tiene la palabra la Senadora Allende.

La señora ALLENDE.-

Presidente , creo que es bien importante lo que pueda hacer el Ministerio de Educación, porque lamentablemente lo que hoy día presenciamos y lo que nos acompaña como sociedad, entre otras cosas, es la falla que tenemos en la socialización desde muy temprana edad de nuestros niños y niñas; entre otras materias, en el sentido de que la violencia se puede prevenir. Hay que educarlos de tal manera que entiendan que los conflictos no se resuelven por medio de la violencia y que la discriminación hacia las mujeres o la falta de igualdad de derechos hacia las mujeres no es aceptable.

Eso es justamente lo que busca cualquier política de género o cualquier perspectiva de género.

En el ámbito educacional, se debe enseñar que, lamentablemente, vivimos discriminaciones, vivimos violencia, vivimos manifestaciones y una serie de características en las cuales siempre se ve a la mujer sometida, subsumida o víctima de todas las acciones que estoy señalando: violencia psicológica, económica, física, laboral, de distinto tipo.

Entonces, resulta muy importante el rol que va a jugar el Ministerio de Educación. Lo que estamos diciendo en el

Discusión en Sala

artículo 12, que es lo importante, es que el Ministerio de Educación va a promover los principios de igualdad de género, la no discriminación, la prevención de la violencia de género, incorporando esta perspectiva en la formación docente.

Hemos hablado muchas veces de un tema actual, que también nos acompaña en la educación: la menor presencia de mujeres en carreras científicas, que es algo a lo que nuestra Ministra de Ciencia se ha referido y que en general estamos tratando de revertir, porque culturalmente, desde una edad muy temprana, y desde hace muchos años, se inculca un modelo en el cual de alguna manera a la mujer más bien se la orienta a temas solidarios, sociales, de salud, de familia, y no científicos, lo cual responde a patrones culturales.

Es muy importante que seamos capaces de romper ciertos moldes, y ahí el Ministerio de Educación juega un rol relevante. Por eso estoy de acuerdo con la norma.

El señor COLOMA (Presidente).-

Gracias, Senadora.

Senadora Provoste, tiene la palabra.

La señora PROVOSTE.-

Presidente, quiero contraargumentar la posición que ha señalado la Senadora Ebensperger y reafirmar, como lo ha dicho la Senadora Allende, que efectivamente el ámbito educativo es un espacio privilegiado para romper y terminar con estos mitos sexistas. Y en esto debiéramos estar absolutamente comprometidas no solo las mujeres, sino todos quienes queremos construir una sociedad distinta.

Me imagino que muchas veces la propia Senadora Ebensperger se debe haber visto enfrentada a comentarios del tipo "¡qué habiloso es el niño!", o "¡qué esforzada es ella!". Esto va constituyendo espacios de discriminación, y por lo tanto la formación educativa en la escuela es un ámbito muy relevante para ir construyendo o deconstruyendo una sociedad en la que históricamente, y a través de los textos educativos, se ha ido reafirmando la división sexual del trabajo, por ejemplo, al colocar una imagen en que el hombre es el proveedor, en que el hombre está en el espacio público y la mujer, en el espacio privado.

Por ende, este artículo es fundamental para ir construyendo, a partir de la esperanza, la base para dejar atrás la discriminación de género como un problema cultural en donde la escuela tiene -y las prácticas pedagógicas, los textos y todo lo que acompaña- un espacio privilegiado para romper y terminar con aquello.

Eso, Presidente.

El señor COLOMA (Presidente).-

Muchas gracias, Senadora.

Yo entiendo, Senadora Ebensperger, que, al igual que en la solicitud de votación separada anterior, usted va a pedir que consideremos esta y la siguiente en forma conjunta, porque equivalen al mismo concepto.

La señora EBENSBERGER.-

Así es, Presidente.

El señor COLOMA (Presidente).-

Ya.

Entonces, ¿habría acuerdo en votar ambas oraciones en forma conjunta, porque corresponden al mismo elemento?

Acordado.

En votación.

Discusión en Sala

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

En consecuencia, se someten a votación conjuntamente la oración final del inciso primero y la última frase del artículo 12.

El señor COLOMA (Presidente).-

Estamos en votación.

(Luego de algunos instantes).

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

El señor MOREIRA.-

i Presidente , no puedo votar!

El señor COLOMA (Presidente).-

Calma, calma.

El señor MOREIRA.-

Últimamente siempre me pasa que, cuando voto a favor del Gobierno, ime falla el sistema...!

(Risas en las bancas de la derecha).

El señor COLOMA (Presidente).-

Listo.

Terminada la votación.

--Por no alcanzar el quorum constitucional requerido, se rechaza la oración final del inciso primero y la última parte del artículo 12 (23 votos a favor y 19 en contra).

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Campillai, Carvajal, Órdenes, Pascual, Provoste, Rincón, Sepúlveda y Vodanovic y los señores Castro González, De Urresti, Espinoza, Flores, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Núñez, Quintana, Saavedra, Soria, Velásquez y Walker.

Votaron por la negativa las señoras Aravena, Ebensperger, Gatica y Núñez y los señores Castro Prieto, Coloma, Durana, Edwards, Gahona, Galilea, 7, Kuschel, Macaya, Moreira, Ossandón, Prohens, Sandoval, Sanhueza y Van Rysselberghe.

El señor COLOMA (Presidente).-

Por no haber alcanzado el quorum constitucional exigido, se rechazan ambas oraciones.

Vamos a la siguiente votación.

La señora PASCUAL.-

iPresidente!

El señor COLOMA (Presidente).-

Tiene la palabra la Senadora Pascual.

La señora PASCUAL.-

Discusión en Sala

Disculpe, Presidente , pero para el ejercicio relativo a la historia de la ley, ¿podría decir cuál era el quorum que se debía alcanzar?

El señor COLOMA (Presidente).-

Lo dijo el Secretario: 26 votos afirmativos.

La señora PASCUAL.-

Gracias.

El señor COLOMA (Presidente).-

Lo ha señalado en cada una de las explicaciones vinculadas con las votaciones que estamos realizando.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

La siguiente solicitud de votación separada corresponde a la oración del inciso tercero del artículo 20 "y derivación de las víctimas a las instituciones públicas o privadas competentes".

El señor COLOMA (Presidente).-

Ofrezco la palabra.

La señora EBENSPERGER.-

¿Cuál página?

El señor COLOMA (Presidente).-

¿Qué página es?

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Página 72.

El señor COLOMA (Presidente).-

Tiene la palabra la Senadora Ebensperger.

La señora EBENSPERGER.-

Presidente , aquí me nace una duda, porque el inciso tercero establece una derivación cuando una persona sufre violencia de género en un colegio. Este inciso señala que es el establecimiento el que derivará a esa niña a determinada institución.

Esa derivación, desde mi punto de vista, no la puede hacer el colegio: la debe efectuar el tribunal, una autoridad competente o los propios padres. No puede decidir el establecimiento dónde derivar a una niña que ha sufrido violencia de género. ¿Por qué va a decidir el colegio? Vuelvo a señalar: debiera ser el tribunal que la va a atender, la autoridad competente o, al menos, los padres, y no entregárseles a los colegios esa facultad.

Esa es mi duda, Presidente .

Gracias.

El señor COLOMA (Presidente).-

Gracias, Senadora.

Ofrezco la palabra.

Discusión en Sala

Tiene la palabra la Senadora Pascual.

La señora PASCUAL.-

Presidente , a mí me parece que no brindar la posibilidad de que en una ley integral contra la violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes, en este caso, cuando se produzca una situación de violencia de género, se permita otorgar información respecto de qué instituciones son pertinentes para hacer la denuncia correspondiente, para tener el acompañamiento o todo lo que implique un hecho de esas características, es dañino.

Por lo tanto, desde ese punto de vista, contar con información y, además, poder fortalecer nuestro sistema educacional, porque entiendo que estamos en...

La señora PROVOSTE.-

Por algo están estas obligaciones.

La señora PASCUAL.-

Sí; siguen siendo obligaciones especiales en el ámbito de educación.

Entonces, como decía, proteger a las víctimas con la derivación a instituciones públicas o privadas para que puedan trabajar los temas que dicen relación con violencia de género lo considero sumamente relevante.

Por lo tanto, hago un llamado a respetar y a mantener la norma tal como viene aprobada desde las Comisiones unidas.

El señor COLOMA (Presidente).-

Gracias, Senadora.

Tiene la palabra la Senadora Allende.

La señora ALLENDE.-

Seré muy breve, Presidente, porque creo que la Senadora Pascual...

El señor COLOMA (Presidente).-

Excúseme, Senadora.

Ocurre que de repente algunos Senadores me piden la palabra. Pero hay que apretar el botón respectivo para eso. Senadora Allende, me estoy refiriendo a otros parlamentarios.

Puede continuar, y se le respetará todo su tiempo.

La señora ALLENDE.-

Gracias, Presidente, porque justamente hice lo que señala.

En efecto, considero muy importante mantener esta orientación por parte del Ministerio de Educación, el cual tiene que, en el ámbito de sus competencias, adoptar todas las medidas necesarias para que los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, en todos sus niveles, puedan detectar y responder oportunamente frente a hechos de violencia de género que afecten a la comunidad educativa, especialmente respecto de niñas y adolescentes. Tienen que disponer de protocolos, de procedimientos objetivos en sus respectivos reglamentos internos. Eso es esencial.

Presidente , todos los días nos estamos enterando por los medios de comunicación -lo están viviendo las familias y lo estamos presenciando- de la violencia que se ejerce sobre niñas en colegios; estamos hablando de colegios públicos, privados, en fin.

Discusión en Sala

Creo que es extremadamente relevante mantener esa orientación del Ministerio de Educación.

Frente a la duda que le asalta a la Senadora Luz Ebensperger -por su intermedio, Presidente-, entiendo que el colegio no decide -no obliga, quiero decir-, sino que orienta una derivación, lo cual es muy importante, sobre la base de lo que recoge justamente en las vivencias que se dan en las aulas.

Yo creo que eso es extremadamente trascendente. Incluso hoy día los colegios tienen la obligación de denunciar determinados casos.

¡Cómo no va a ser posible, si el colegio tiene incluso que denunciar -porque es una obligación-, permitirle orientar la derivación a instituciones competentes para casos de violencia!

Creo que ello está plenamente justificado, y deberíamos apoyarlo.

El señor COLOMA (Presidente).-

Gracias, Senadora.

Tiene la palabra el Senador Sanhueza.

El señor SANHUEZA.-

Gracias, Presidente.

El inciso respectivo dice: "Asimismo, los establecimientos educacionales deberán contar con protocolos y mecanismos coordinados de actuación". Hasta ahí estamos totalmente de acuerdo.

Pero luego señala: "y derivación de las víctimas a las instituciones públicas o privadas competentes cuando identifiquen", etcétera.

Entonces, lo que se hace ahí es mandar al establecimiento para derivar. Y eso no lo compartimos.

Con todo el resto del artículo, vinculado con establecer los protocolos para la denuncia, con la investigación, con la sanción, estamos absolutamente de acuerdo. Pero, en cuanto a la derivación a otra institución, sea hospital, cesfam, no corresponde darle la responsabilidad al establecimiento educacional.

Esa es la diferencia.

De otro lado, tengo una consulta para el Ejecutivo .

En este proyecto se habla de "niñas y adolescentes".

Entonces, me cabe la duda de si eso no va a producir un problema cuando se trate de niños. ¿Se va a argumentar que no están dentro de la futura ley, o quedarán contemplados dentro de otra normativa?

Esa es mi inquietud respecto de los niños en este caso.

El señor COLOMA (Presidente).-

Gracias, Senador.

Tiene la palabra la Senadora Carvajal.

La señora CARVAJAL.-

Gracias, Presidente.

Seré breve.

Creo que estamos confundiendo las cosas. Aquí hay una derivación, y no solo la potestad que tenga el tutor sobre su pupilo. Esta es básicamente una responsabilidad civil extracontractual, donde, efectivamente, respecto de las

Discusión en Sala

niñas que están bajo cuidado, en un establecimiento educacional en este caso, el tutor o quien las represente tiene obviamente el derecho y la posibilidad de derivar a las víctimas a la institución o entidad que considere pertinente para resolver el problema.

Por tanto, esta no es una cuestión de criterio: es una obligación legal establecida en el Código Civil que se llama "responsabilidad civil extracontractual".

Es más, el Código Civil la define y da como ejemplo el deber que tiene el tutor respecto de su pupilo en un establecimiento educacional.

Eso es, Presidente .

El señor COLOMA (Presidente).-

Gracias.

Tiene la palabra la Senadora Núñez.

La señora NÚÑEZ.-

Gracias, Presidente.

En la misma línea, y por lo tanto, haciendo un llamado a votar a favor del informe de las Comisiones unidas, es evidente que hoy día tenemos grandes problemas de violencia, porque no hay derivación, porque nadie se hace cargo, porque estas situaciones se normalizan y no hay un protocolo para abordarlas ni una ley que establezca esto y resguarde a las víctimas.

Entonces, me parece pertinente volver a leer al menos el párrafo, que dice: "Asimismo, los establecimientos educacionales deberán contar con protocolos y mecanismos coordinados de actuación".

Entiendo que hasta ahí no hay mayor problema.

Con respecto a la derivación de las víctimas a las instituciones públicas o privadas competentes, permítanme plantear la brecha que existe en los ejemplos. Porque hoy día un niño se cae en un establecimiento y evidentemente lo derivan; no esperan a que se desangre o termine ahí con una fractura.

Y luego se indica que,...

La señora EBENSPERGER.-

No es eso.

La señora NÚÑEZ.-

... tratándose de víctimas que sean niñas o adolescentes -señalo esto para terminar mi intervención, porque cada uno pide la palabra y habla cuando corresponde-, deberá darse cumplimiento al deber de información dispuesto en el inciso anterior, cuando, como es obvio, las circunstancias del caso así lo ameriten y se asegure la protección de la víctima.

O sea, está expresamente establecido en este proyecto que lo que prima es asegurar la protección de la víctima y no que quede sin ningún resguardo o atención, sea de instituciones públicas o privadas.

El señor COLOMA (Presidente).-

Gracias, Senadora.

Tiene la palabra la Senadora Provoste.

La señora PROVOSTE.-

Discusión en Sala

Presidente , en la misma línea de lo que ha señalado la Senadora Paulina Núñez , efectivamente hoy día los establecimientos educacionales tienen protocolos en materia de accidentes escolares. Nadie cuestionaría que frente a un accidente el establecimiento actuara con oportunidad en la derivación de un niño o una niña que haya sufrido un accidente.

Lo que se establece en el texto aprobado por las Comisiones unidas es la necesaria disposición de procedimientos que sean objetivos, tal como hoy día existe, por ejemplo, en los planes de seguridad escolar, en donde estos protocolos son conocidos por las familias.

Por lo tanto, acá corresponde especificar claramente cuáles son los procedimientos que se van a adoptar, las responsabilidades que tiene el establecimiento y, obviamente, la derivación oportuna de las víctimas a las instituciones competentes, que es lo que espera cada familia frente a una situación en que se vean afectados sus hijos.

Por eso considero importante mantener esta norma tal como viene despachada por la referida instancia.

Eso, Presidente .

El señor COLOMA (Presidente).-

Gracias, Senadora.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

En votación.

(Luego de algunos momentos).

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

El señor COLOMA (Presidente).-

Terminada la votación.

--Se aprueba la oración "y derivación de las víctimas a las instituciones públicas o privadas competentes" en el inciso tercero del artículo 20 (29 votos a favor, 10 en contra y 1 abstención).

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Campillai, Carvajal, Gatica, Núñez, Órdenes, Pascual, Provoste, Rincón y Sepúlveda y los señores Castro González, De Urresti, Espinoza, Flores, Galilea, García, Huenchumilla, Insulza, Kuschel, Lagos, Latorre, Núñez, Ossandón, Prohens, Quintana, Saavedra, Soria, Velásquez y Walker.

Votaron por la negativa las señoras Aravena y Ebensperger y los señores Castro Prieto, Coloma, Durana, Gahona, Macaya, Sandoval, Sanhueza y Van Rysselberghe.

Se abstuvo el señor Edwards.

El señor COLOMA (Presidente).- }

Aprobada, por tanto, la referida oración del inciso tercero del artículo 20 propuesto por las Comisiones unidas, que se solicitó votar separadamente.

Seguimos.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Discusión en Sala

Respecto del inciso sexto del artículo 20, se solicita votación separada de la oración "cuando las circunstancias del caso así lo ameriten" (página 73 del comparado).

El señor COLOMA (Presidente).-

Nos hallamos en una pequeña discusión...

La señora EBENSPERGER.-

¿Me da la palabra, Presidente?

El señor COLOMA (Presidente).-

Sí, ocurre que estamos leyendo sus indicaciones para ver si hay que agregar alguna a esta votación.

La señora EBENSPERGER.-

Esta es distinta.

El señor COLOMA (Presidente).-

Sí, eso estamos viendo.

Tiene la palabra la Senadora Ebensperger.

La señora EBENSPERGER.-

Presidente, respecto del inciso sexto del artículo 20, queremos que se vote en contra la frase "cuando las circunstancias del caso así lo ameriten".

El inciso anterior habla de que las personas que denuncien un hecho de violencia de género deben entregar a las víctimas información acerca de las instituciones dedicadas a la atención y protección ante casos de violencia de género. Aquí sí se trata de la entrega de información, no de la derivación.

Y el inciso siguiente dice que, tratándose de víctimas que sean niñas o adolescentes, deberá darse cumplimiento al deber de información dispuesto en el inciso anterior solo cuando las circunstancias del caso así lo ameriten.

¿Qué significa "cuando las circunstancias del caso así lo ameriten"? Esto genera una responsabilidad al que deba entregar o no esa información. Se trata de una frase absolutamente subjetiva en cuanto a lo que puedo entender yo que es una circunstancia que así lo amerite y lo que puede entender otra persona.

Vuelvo a decir: la gravedad de ello es que, el entregar o no la información, en estos casos va a generar responsabilidades a quienes debieron haberla proporcionado y no lo hicieron, o que la entregaron no debiendo hacerlo, porque las circunstancias así lo ameritaban.

Solo pido borrar la frase "cuando las circunstancias del caso así lo ameriten", y que quede el resto de la norma, con el deber de entregar la información, resguardando y asegurando la protección de la víctima.

Gracias, Presidente .

El señor COLOMA (Presidente).-

A usted, Senadora.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

En votación.

Discusión en Sala

Quienes están por mantener la redacción como viene de las Comisiones unidas votan que sí; los que son partidarios de borrar la expresión "cuando las circunstancias del caso así lo ameriten", como lo plantea la Senadora Ebensperger, votan que no.

(Luego de unos instantes).

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

El señor COLOMA (Presidente).-

Terminada la votación.

--Se aprueba la frase "cuando las circunstancias del caso así lo ameriten" en el inciso sexto del artículo 20 (27 votos a favor, 12 en contra y 1 abstención).

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Campillai, Carvajal, Gatica, Núñez, Órdenes, Pascual, Provoste, Rincón, Sepúlveda y Vodanovic y los señores Castro González, De Urresti, Espinoza, Flores, Galilea, Huenchumilla, Insulza, Latorre, Núñez, Ossandón, Prohens, Quintana, Saavedra, Soria, Velásquez y Walker.

Votaron por la negativa las señoras Aravena y Ebensperger y los señores Castro Prieto, Coloma, Durana, Gahona, García, Kuschel, Macaya, Sandoval, Sanhueza y Van Rysselberghe.

Se abstuvo el señor Edwards.

El señor COLOMA (Presidente).-

Aprobada, por tanto, la oración que se solicitó votar separadamente.

Vamos a la siguiente votación.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

A continuación, se ha pedido votación separada del artículo 22 (página 77 del comparado).

El señor COLOMA (Presidente).-

Senadora Ebensperger, le ofrezco la palabra.

La señora EBENSBERGER.-

Presidente , en el mismo sentido de otras normas anteriores, voy a retirar esta solicitud de votación separada. La había pedido para hacer el punto en el sentido de señalar que lo aquí se establece es redundante, porque ya está contemplado en la ley N° 21.643, y cuando no se mantienen las mismas redacciones algunas veces se lleva a confusión.

Pero, planteado lo anterior, retiro la solicitud de votación separada del artículo 22,...

El señor COLOMA (Presidente).-

Hecho el punto,...

La señora EBENSBERGER.-

... pero no la del artículo 23.

El señor COLOMA (Presidente).-

... queda retirada la solicitud de votación separada del artículo 22.

Discusión en Sala

Vamos a la siguiente.

La señora EBENSPERGER.-

Vamos a la última, Presidente.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

En seguida, se ha solicitado votar separadamente el artículo 23 (página 82 del comparado).

Esta es una norma de rango orgánico constitucional.

El señor COLOMA (Presidente).-

Tiene la palabra la Senadora Ebensperger.

La señora EBENSPERGER.-

Gracias, Presidente.

Seré muy breve.

Esta es una norma de rango orgánico constitucional que deja bajo la tutela del Ministerio de la Mujer a órganos constitucionalmente autónomos. La norma parte hablando de coordinación, pero también le establece facultades para hacer seguimiento y exigir el cumplimiento de lo acordado. Los órganos constitucionalmente autónomos que se incluyen y que aquí se dejan bajo la tutela del Ministerio de la Mujer son, por ejemplo, el Poder Judicial , el Ministerio Público, en fin. Y uno podría cuestionar que también queden bajo su tutela otros Ministerios que jerárquicamente están por sobre esa Cartera en la orgánica protocolar y de responsabilidad existente.

Eso.

El señor COLOMA (Presidente).-

Gracias.

Tiene la palabra la Senadora Pascual.

La señora PASCUAL.-

Gracias, Presidente.

Yo argumento por la mantención de este artículo. Lo que se busca con él, en primer lugar, es la articulación interinstitucional, antecedente ya establecido en la propia ley que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género a partir del Comité de Ministros y Ministras para la Igualdad. Este no es un rol de jefatura, sino de articulador, y solo le da -el propio artículo lo dice- el papel al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género para convocar a reuniones, para dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos que de ahí emanen voluntariamente por las instituciones participantes. Todos los Ministros y las Ministras que han estado en el Comité Interministerial para la Igualdad, en el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet , en el Gobierno del Presidente Piñera o en este, saben que no se obliga a nadie a generar una normativa, un acuerdo o un compromiso distinto de la naturaleza de dichas instituciones, servicios o ministerios.

Por lo tanto, creo que esto es absolutamente necesario para generar una respuesta más sistemática en relación con la articulación interinstitucional del abordaje de la violencia de género.

Muchas gracias, Presidente .

El señor COLOMA (Presidente).-

Gracias, Senadora.

Discusión en Sala

Senador Moreira, tiene la palabra.

El señor MOREIRA.-

Presidente , solo quiero decir que nosotros hemos demostrado, como centroderecha moderna, nuestro compromiso con las mujeres y con este proyecto de ley, y hemos votado a favor la mayoría de sus artículos. Pero, respecto a este último, yo quisiera saber algo de parte del Ejecutivo , Presidente , porque tengo un par de dudas, ya que habría un informe de la Corte Suprema que indicaría -quiero que me digan si eso es así o no- que el Congreso debería tomar atención sobre este artículo.

Yo no sé si en ese informe está de acuerdo o no la Corte Suprema, porque muchas veces hemos visto que el Máximo Tribunal expresa determinada voluntad en sus informes, a favor o en contra. Y quiero saber cómo lo interpreta el Gobierno en este caso.

El señor COLOMA (Presidente).-

Ministra, puede intervenir, pues tiene preferencia para hacer uso de la palabra.

La señora ORELLANA (Ministra de la Mujer y la Equidad de Género).-

Muchas gracias, Presidente.

En cuanto a la Comisión de Articulación Interinstitucional del Abordaje de la Violencia de Género, en primer lugar quiero señalar que esto es una respuesta al informe de la auditoría coordinada respecto a la respuesta estatal en la violencia de género de la Contraloría General de la República, que constató una gran descoordinación en la provisión de servicios.

Lo anterior no influye en absoluto en las decisiones judiciales ni en la autonomía del Ministerio Público u otros órganos constitucionalmente autónomos para dirigir el rumbo de las investigaciones, ni, por supuesto, sus decisiones. Esto tiene que ver con la atención y coordinación oportuna en casos que suelen ser muy muy complejos. Es algo que existe desde hace diez años como coordinación, con un convenio que fue firmado el año pasado por el Ministerio Público bajo la nueva gestión del Fiscal Ángel Valencia, en el Circuito Intersectorial de Femicidios.

Es decir, estamos estabilizando una comisión que ya existe para responder a una recomendación de la Contraloría respecto a la dispersión de los servicios y la falta de coordinación que redundaba en una falta de acceso a la justicia para las mujeres.

El señor COLOMA (Presidente).-

Gracias, Ministra.

Senadora Núñez, tiene la palabra.

La señora NÚÑEZ.-

Gracias, Presidente.

A propósito de lo que pudieran pensar algunos, aquí no se está creando más Estado; se está coordinando lo que ya existe y que funciona de manera dispersa, diversa, desordenada y descoordinada.

En cuanto a lo que se consultaba recién, quiero poner de ejemplo al Ministerio Público, porque dentro de esta comisión estarían coordinándose para abordar los temas de violencia de género no solo el Poder Judicial , sino también Ministerios como los del Interior, de Hacienda , de Educación, de Salud, de Desarrollo Social y Familia, de Justicia y Derechos Humanos, del Trabajo y Previsión Social, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, evidentemente; Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones. Esos son los órganos que se van a coordinar.

Y en el caso del Ministerio Público, que asistió en varias oportunidades a la Comisión de la Mujer de nuestro Senado, no solo hubo, como bien decía la Ministra , valoración de esta coordinación, sino que incluso plantearon

Discusión en Sala

que ya estaba bueno que formalizáramos esto, que funciona dependiendo de quién esté de turno en esa institución.

Así que llamo a votar a favor, Presidente.

El señor COLOMA (Presidente).-

Gracias, Senadora.

Pido la unanimidad para prorrogar la sesión.

No hay unanimidad; por tanto, tengo que cerrar la sesión.

El señor MOREIRA.-

Sí. ¡Hasta las 22 horas!

El señor COLOMA (Presidente).-

En esto requerimos unanimidad. Estoy solicitando la unanimidad.

La señora ALLENDE.-

Sí.

El señor INSULZA.-

Sí, Presidente.

La señora NÚÑEZ.-

¡Mañana se ve en la Cámara!

La señora VODANOVIC.-

¡Por las mujeres de Chile!

El señor MOREIRA.-

¿No hay unanimidad?

El señor COLOMA (Presidente).-

Yo no estoy obligado a decir quién lo está planteando; está en todo su derecho.

Se va a prorrogar por una hora, pero no sean...

El señor MOREIRA.-

¡No es la derecha reaccionaria...!

El señor COLOMA (Presidente).-

No anden con tanto ojo, digamos.

Tengo que respetar a las personas que plantean su punto de vista, y eso es lo que he hecho. Pero esa persona dio la unanimidad.

La señora VODANOVIC.-

¡Por las mujeres de Chile!

Discusión en Sala

El señor COLOMA (Presidente).-

Se prorroga la sesión por una hora.

¡La Ministra no quiere que prorrogue, parece...!

(Luego de unos instantes).

En votación.

(Durante la votación).

Tiene la palabra la Senadora Allende.

La señora ALLENDE.-

Había pedido la palabra antes de que se abriera la votación.

Quiero intervenir brevemente, muy brevemente, porque la verdad es que no entiendo los argumentos. No hay ningún Ministerio que vaya a darle órdenes a otro. Obviamente, aquí estamos hablando de una coordinación. Si hay algo que nos caracteriza como Estado es la dispersión, el fraccionamiento, las repeticiones, las duplicidades. Efectivamente, de repente no tenemos una buena coordinación para lograr un objetivo esencial, como puede ser la protección a las mujeres y la erradicación y sanción de la violencia hacia la mujer.

Por lo tanto, lo que estamos haciendo es coordinar este enorme listado de instituciones que leyó la Senadora Núñez, que no voy a repetir, pero que todos ustedes tienen en sus escritorios, en la página 83 del comparado, que incluye al Poder Judicial, al Ministerio Público -por cierto, estuvo muy de acuerdo-, a las Policías y a otros Ministerios, como el del Trabajo, etcétera.

Aquí estamos hablando de una coordinación, que es esencial si queremos ser efectivos en la protección integral contra la violencia ejercida hacia las mujeres.

Nada más, Presidente.

El señor COLOMA (Presidente).-

Gracias, Senadora.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

El señor COLOMA (Presidente).-

Terminada la votación.

--Se aprueba el artículo 23 (29 votos a favor y 9 en contra), dejándose constancia de que se cumple el quorum constitucional exigido.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Campillai, Carvajal, Núñez, Órdenes, Pascual, Provoste, Sepúlveda y Vodanovic y los señores Castro González, De Urresti, Espinoza, Flores, Galilea, García, Huenchumilla, Insulza, Kuschel, Lagos, Latorre, Moreira, Núñez, Prohens, Quintana, Saavedra, Sanhueza, Soria, Velásquez y Walker.

Votaron por la negativa la señora Ebensperger y los señores Castro Prieto, Coloma, Durana, Edwards, Gahona, Macaya, Sandoval y Van Rysselberghe.

El señor COLOMA (Presidente).-

Aprobada la norma como venía de la Comisión.

El señor OSSANDÓN.-

Discusión en Sala

No marcó mi voto. Yo voté a favor.

El señor COLOMA (Presidente).-

Se entiende que hay una intención de voto a favor. Pero no influye en todo caso, Senador.

El señor OSSANDÓN.-

¡No es intención!

¡Yo voté a favor!

El señor COLOMA (Presidente).-

Le pido al Departamento de Tecnologías, por favor, que vaya a ver el pupitre del Senador Ossandón, porque, efectivamente, recién pasó algo similar con el computador del Senador Moreira.

El señor MOREIRA.-

Ya votamos.

El señor COLOMA (Presidente).-

Pero tiene razón.

Hay que revisar si existe un problema en el sistema.

¿Hay un problema o no?

El señor OSSANDÓN.-

No sé qué habrá pasado.

El señor COLOMA (Presidente).-

Vamos a revisarlo después en el computador. En todo caso, es votación a favor. Se entiende que hay una intención de voto.

El señor OSSANDÓN.-

¡No es intención! ¡Si voté!

El señor COLOMA (Presidente).-

Ya, lo vamos a revisar en el computador para estos efectos.

Como no influye, igual podemos seguir. Si influyera, tendríamos que parar la sesión, pero, como no influye, vamos a revisarlo.

Se considerará.

Si está incluido, cuenta como otro voto a favor; si no, se deja constancia de la intención de voto favorable.

Lo que nunca se puede hacer, Senador, es alterar el Reglamento, y esa es la garantía que todos tenemos de que el tema funcione para todos de la misma manera.

Continuamos, entonces, con las indicaciones de la Senadora Ebensperger.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

La siguiente indicación está formulada al artículo 6, para reemplazar, en las letras a) y b), las expresiones "toda

Discusión en Sala

acción u omisión" por "toda conducta". Se encuentra en la página 10 del comparado.

El señor COLOMA (Presidente).-

Ofrezco la palabra a la Senadora Ebensperger.

La señora EBENSBERGER.-

Simplemente, lo que pretendemos con esta indicación es cambiar, en las letras a) y b) del artículo 6, la expresión "toda acción u omisión" por "toda conducta", que consideramos más adecuada jurídicamente. Quedaría de la misma manera en que se define, en la letra c), violencia sexual como "toda conducta que vulnere, perturbe o amenace", etcétera.

Eso es, simplemente: cambiar, en las letras a) y b), la expresión "acción u omisión" por "conducta".

El señor COLOMA (Presidente).-

Ofrezco la palabra.

Está clara la intención, por lo menos,...

Perdón, Senadora Pascual.

La señora PASCUAL.-

Presidente, en el caso de estos literales, están en absoluta concordancia con las definiciones de la Convención Belém do Pará, y "conducta" no es lo mismo que "acción u omisión".

Por lo tanto, desde esa perspectiva, yo abogo y conmino a mis colegas a que votemos a favor de mantener la norma como viene.

El señor COLOMA (Presidente).-

O sea, en el fondo, usted plantea votar en contra de la indicación.

La señora PASCUAL.-

Exacto, que quede finalmente la norma tal como salió de la Comisión.

La señora CARVAJAL.-

O sea, que se rechace la indicación.

El señor COLOMA (Presidente).-

Okay.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

En votación.

Entonces, que quede...

Perdón, Senador Insulza.

Disculpe.

El señor INSULZA.-

Discusión en Sala

Al principio parecía que esto no tenía ninguna importancia, pero "conducta" es una acción, creo yo, no una omisión. La expresión "toda acción u omisión" me parece más clara que lo propuesto por la indicación.

La señora ALLENDE.-

Efectivamente.

El señor COLOMA (Presidente).-

Por tanto, para que no tengamos dudas: los que están a favor de la indicación, que es el cambio de la expresión que planteó la Senadora Ebensperger, votan que sí. Y quienes están en contra de esta innovación votan que no.

Para que quede claro.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

El señor COLOMA (Presidente).-

Que quede claro, porque me doy cuenta de que puede haber todavía alguna confusión: quienes están por hacer el cambio votan que sí; los que plantean lo contrario votan que no.

Terminada la votación.

--Se rechaza la indicación (29 votos en contra, 7 a favor y 3 abstenciones).

Votaron por la negativa las señoras Allende, Campillai, Carvajal, Gatica, Núñez, Órdenes, Pascual, Provoste, Sepúlveda y Vodanovic y los señores Castro González, De Urresti, Espinoza, Flores, Galilea, García, Huenchumilla, Insulza, Kuschel, Lagos, Latorre, Núñez, Ossandón, Prohens, Quintana, Saavedra, Soria, Velásquez y Walker.

Votaron por la afirmativa la señora Ebensperger y los señores Coloma, Durana, Edwards, Gahona, Macaya y Sanhueza.

Se abstuvieron los señores Castro Prieto, Moreira y Sandoval.

El señor COLOMA (Presidente).-

Continuamos.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

La siguiente indicación recae en el inciso primero del artículo 8, que se encuentra en la página 29 del comparado, para reemplazar la frase "las medidas de prevención de la violencia de género" por "las medidas de prevención de la violencia en contra de la mujer en razón de su género".

El señor COLOMA (Presidente).-

Ofrezco la palabra a la Senadora Ebensperger.

La señora EBENSBERGER.-

Presidente, ese fue el término que se utilizó en todo el proyecto de ley, respecto del cual yo tampoco estuve de acuerdo en la Comisión. Pero si presento esta indicación es para que la iniciativa quede coherente, porque si usted mantiene la frase tal cual, como "Objetivos de las medidas de prevención de la violencia de género", implicaría una referencia a cualquier violencia de género, no solamente contra la mujer. Y este proyecto de ley busca erradicar, prevenir y castigar la violencia contra la mujer producto de su género.

Si un hombre sufre violencia en razón de su género, ese hombre no está protegido por esta iniciativa. Sin embargo, la redacción actual ("Objetivos de las medidas de prevención de la violencia de género") podría indicar que

Discusión en Sala

también está protegido, porque el concepto "género" es más amplio que la expresión utilizada durante toda la tramitación del proyecto, que también fue tomada de la Convención Belém do Pará: "medidas de prevención de la violencia en contra de la mujer en razón de su género".

Eso es todo, Presidente .

El señor COLOMA (Presidente).-

Gracias, Senadora.

Ofrezco la palabra.

El señor GALILEA.-

Tiene razón la Senadora Ebensperger.

El señor COLOMA (Presidente).-

Ofrezco la palabra.

En votación.

Quienes estén por acoger la indicación de la Senadora Ebensperger votan a favor; los que opinen lo contrario votan en contra.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

El señor COLOMA (Presidente).-

Terminada la votación.

--Se rechaza la indicación (24 votos en contra, 14 a favor y 2 abstenciones).

Votaron por la negativa las señoras Allende, Campillai, Carvajal, Gatica, Núñez, Órdenes, Pascual, Provoste, Sepúlveda y Vodanovic y los señores Castro González, De Urresti, Espinoza, Flores, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Núñez, Quintana, Saavedra, Soria, Velásquez y Walker.

Votaron por la afirmativa la señora Ebensperger y los señores Castro Prieto, Coloma, Durana, Edwards, Gahona, Galilea, García, Kuschel, Macaya, Ossandón, Prohens, Sanhueza y Van Rysselberghe.

Se abstuvieron los señores Moreira y Sandoval.

El señor COLOMA (Presidente).-

Continuamos.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

La siguiente indicación está formulada al inciso primero del artículo 20, para agregar, luego de la expresión "especialmente de", el término "niños". Esto se encuentra en las páginas 70 y 71 del comparado.

El señor COLOMA (Presidente).-

Gracias.

Senadora Ebensperger, tiene la palabra.

La señora EBENSBERGER.-

Discusión en Sala

Presidente , en la Comisión, cuando hablábamos de violencia en los establecimientos escolares o violencia en general, que afectaba a las niñas, la Ministra de la Mujer , presente acá, aceptó agregar en otros artículos también a los niños, para que no quedaran desprotegidos. Y en este artículo no está ese término.

Por eso presenté esta indicación, porque en todo el proyecto de ley incluimos la palabra "niños". Y en este artículo no quedó.

Gracias, Presidente .

La señora CARVAJAL.-

"Si le parece".

El señor COLOMA (Presidente).-

Por lo que entiendo, es una cosa de sentido de redacción común.

Si le parece a la Sala, se aprobará.

--Se aprueba la indicación.

El señor COLOMA (Presidente).-

¡Costó, pero salió, Senadora...!

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

La cuarta y última indicación presentada se refiere al inciso cuarto del artículo 20, para agregar, luego de la expresión "a las mujeres", la frase "niños, niñas y adolescentes".

El señor COLOMA (Presidente).-

Senadora Ebensperger, tiene la palabra.

La señora EBENSPERGER.-

Presidente , en el mismo sentido de la anterior, siempre utilizamos todas esas expresiones en el proyecto. Donde decía "mujer", también hablábamos de "niñas, niños y adolescentes".

Por lo tanto, la propuesta es que a continuación de la palabra "mujer" también se incluyan esos términos.

El señor COLOMA (Presidente).-

Okay.

Si le parece...

Senadora Allende, tiene la palabra.

La señora ALLENDE.-

Si no me equivoco, y sería bueno consultarle a la Ministra , recuerdo que se puso casi al inicio del proyecto que cada vez que nos refiriéramos a la mujer estaríamos incorporando a niños, niñas y adolescentes. De manera que no es necesario repetir la frase en cada uno de los incisos, porque desde el inicio se dijo que cuando hablábamos de mujer también estábamos incluyendo a niños, niñas y adolescentes; a pesar de que distinguimos lo que son los niños, de los adolescentes, de las mujeres: menor de catorce, entre catorce y dieciocho y mayor de dieciocho.

Señalamos expresamente, no recuerdo en cuál de los artículos, pero al inicio (tal vez la Ministra me pueda ayudar), que se incluían, para no estar agregando cada vez la frase "niños, niñas y adolescentes".

Por ello, quisiera que me aclarara la Ministra si estoy en lo cierto.

Discusión en Sala

El señor COLOMA (Presidente).-

Le doy la palabra a la Ministra y después a la Senadora Ebensperger.

La señora ORELLANA (Ministra de la Mujer y la Equidad de Género).-

Presidente , ante la consulta de la Senadora, efectivamente, fue un acuerdo que tomó la Comisión, que yo solo puedo refrendar que así fue. Acá estamos hablando de la protección de niños, niñas y adolescentes como víctimas de la violencia de género, en el sentido de que hemos hablado de cómo dañan a la cuidadora o madre.

Por lo tanto, es pertinente que se incorpore la denominación común de "niñas, niños y adolescentes", según fue el acuerdo de la Comisión.

El señor COLOMA (Presidente).-

Gracias, Ministra.

Senadora Ebensperger, tiene la palabra.

La señora EBENSPERGER.-

Muy breve, Presidente , para aclararle a la Senadora Allende .

Efectivamente, el acuerdo que tomamos en la Comisión fue que cada vez que sucediera aquello se iba a agregar la frase "niños, niñas y adolescentes", pero eso no quedó en un artículo, sino que fue un acuerdo de la Comisión. Y en este artículo ello se nos pasó.

La señora ALLENDE.-

Tiene razón.

Está bien: estoy de acuerdo.

El señor COLOMA (Presidente).-

Senador Insulza, tiene la palabra.

El señor INSULZA.-

Yo creo que en las leyes no se economizan términos, dándose por entendido que cuando se habla de una cosa se está refiriendo a cuatro al mismo tiempo.

El texto tiene que decir "niños, niñas y adolescentes", o en alguna parte debe señalar que cuando se habla de niños se debe entender que se refiere a niños, niñas y adolescentes.

En verdad, no veo razón para omitir esa expresión. Yo estoy de acuerdo con la indicación.

La señora ALLENDE.-

Estamos de acuerdo.

El señor COLOMA (Presidente).-

Entonces, ¿les parece aprobar la indicación?

--Se aprueba la indicación.

El señor COLOMA (Presidente).-

Vamos a las enmiendas unánimes.

Discusión en Sala

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Entre las enmiendas unánimes, las recaídas en las siguientes disposiciones corresponden a normas orgánicas constitucionales:

Artículos 9, letra a); 29; 34; 35; 36; 39, inciso final; 40, inciso tercero; 41; 44, inciso primero; 45; 46; 47; 48; 49, y 50, incisos primero, segundo y tercero, contenidos en el artículo primero, así como los números 10, 14 y 15 del artículo cuarto, y el artículo quinto, con excepción de la letra b) del número 5.

Estas modificaciones unánimes requieren 26 votos favorables para su aprobación.

El señor COLOMA (Presidente).-

Queda claro, entonces.

Son las enmiendas unánimes, las cuales hay que votarlas en forma especial al necesitar algunas quorum especial.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Y también requiere 26 votos la enmienda recaída en el artículo octavo, que es de quorum calificado.

El señor COLOMA (Presidente).-

En votación.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

El señor COLOMA (Presidente).-

Cerrada la votación.

--Se aprueban las enmiendas unánimes introducidas por las Comisión unidas (35 votos a favor y 4 abstenciones), dejándose constancia de que se reúne el quorum constitucional requerido.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Campillai, Carvajal, Gatica, Núñez, Órdenes, Pascual, Provoste, Sepúlveda y Vodanovic y los señores Castro González, Castro Prieto, De Urresti, Durana, Espinoza, Flores, Gahona, Galilea, García, Huenchumilla, Insulza, Kuschel, Lagos, Latorre, Moreira, Núñez, Ossandón, Prohens, Quintana, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Soria, Velásquez y Walker.

Se abstuvieron la señora Ebensperger y los señores Coloma, Edwards y Van Rysselberghe.

El señor COLOMA (Presidente).-

Ahora vienen las modificaciones aprobadas por mayoría, que se votarán en conjunto.

Secretario, haga una breve relación de cuáles son.

El señor MOREIRA.-

¿Se van a votar una por una?

El señor COLOMA (Presidente).-

No, pero se van a individualizar, para que no haya ninguna discusión posterior.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Las modificaciones aprobadas por mayoría de votos en las Comisiones unidas, son las siguientes:

Discusión en Sala

En el artículo primero, los artículos 5; 6; 8; 10; 11; 12 (norma orgánica constitucional); 13; 14; 15, en el párrafo II, nuevo, que corresponde a una incorporación de epígrafe; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22, en el párrafo III, nuevo; 23 (norma orgánica constitucional); 24, nuevo (norma orgánica constitucional); 25, nuevo; 26, nuevo; 27, nuevo; 28, nuevo; eliminación del epígrafe del título V; título III, nuevo; párrafo I, nuevo; 30, nuevo; 31 (norma orgánica constitucional); 32; 33 (que en su inciso final es norma orgánica constitucional); párrafo II (sustitución de epígrafe); artículo 38 (norma orgánica constitucional); 40 (cuyos incisos primero y segundo son normas orgánicas constitucionales); párrafo III; 42; la eliminación del artículo 38, y artículos 44 y 51 (norma orgánica constitucional).

En el artículo cuarto, los números 1, 4, 5 y 9.

En el artículo quinto, la letra b) del número 5 (norma orgánica constitucional).

En el artículo sexto, el número 2.

El artículo séptimo, nuevo.

Y, en el artículo décimo, nuevo, el numeral 1.

El señor COLOMA (Presidente).-

Se ha hecho la relación.

Hay normas de quorum; por eso quería que se detallaran.

Se votan en forma conjunta, como habíamos acordado al inicio de la sesión.

En votación.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

El señor COLOMA (Presidente).-

Cerrada la votación.

--Se aprueban las enmiendas aprobadas por mayoría en las Comisiones unidas (36 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención), dejándose constancia de que se reúne el quorum constitucional requerido.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Campillai, Carvajal, Gatica, Núñez, Órdenes, Pascual, Provoste, Sepúlveda y Vodanovic y los señores Castro González, Castro Prieto, De Urresti, Durana, Espinoza, Flores, Gahona, Galilea, García, Huenchumilla, Insulza, Kuschel, Lagos, Latorre, Macaya, Moreira, Núñez, Ossandón, Prohens, Quintana, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Soria, Velásquez y Walker.

Votaron por la negativa la señora Ebensperger y los señores Coloma y Van Rysselberghe.

Se abstuvo el señor Edwards.

El señor COLOMA (Presidente).-

Aprobadas las enmiendas de mayoría, y el proyecto queda despachado en particular.

(Aplausos en la Sala y en tribunas).

2.14. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

Oficio Aprobación con Modificaciones . Fecha 05 de marzo, 2024. Oficio en Sesión 142. Legislatura 371.

Valparaíso, 5 de marzo de 2024.

Nº 109/SEC/24

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley, de esa Honorable Cámara, sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, correspondiente al Boletín Nº 11.077-07, con las siguientes enmiendas:

° ° °

Ha antepuesto al epígrafe inicial “TÍTULO I”, la siguiente disposición, nueva:

“Artículo primero.- Establécese el siguiente texto de la ley que estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, en razón de su género:”.

° ° °

TÍTULO I

OBJETO DE LA LEY Y DEFINICIONES GENERALES

Ha eliminado la comilla inicial que precede a su denominación.

Artículo 1

Lo ha sustituido por el siguiente:

“Artículo 1.- Objeto de la ley. Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia.

Esta ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra toda mujer, en razón de su género.

Para alcanzar los objetivos señalados, la presente ley regula mecanismos de prevención, protección, atención, reparación y de acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en razón de su género, tomando en cuenta especialmente las situaciones de vulnerabilidad o discriminaciones múltiples en que puedan hallarse.”.

° ° °

Ha intercalado los siguientes artículos 2, 3 y 4, nuevos:

“Artículo 2.- Definición de los conceptos de niña, adolescente, mujer adulta y mujer. Se entenderá por niña a toda mujer hasta los 14 años; por adolescente, a toda mujer mayor de 14 y menor de 18 años; y por mujer adulta a toda mujer que sea mayor de 18 años. Sin perjuicio de lo anterior, para efectos de la presente ley, el vocablo “mujer” comprenderá a niñas, adolescentes y mujeres adultas, sin distinción.

Artículo 3.- Principios. La presente ley se regirá por los principios de igualdad y no discriminación, debida diligencia, centralidad en las víctimas, autonomía de la mujer, universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y prohibición de regresividad de los derechos humanos.

Quien ejerza una función pública deberá tener en especial consideración los principios mencionados en el inciso anterior.

Artículo 4.- Reglas especiales de interpretación. La presente ley y sus respectivos reglamentos se interpretarán respetando el contenido esencial de los derechos fundamentales y conforme a los principios mencionados en el artículo anterior.

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

Constituirá fuente especial para la interpretación sistemática e integradora, conforme con lo establecido en la Constitución Política de la República, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, resguardando especialmente el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.”.

° ° °

Artículo 2

Ha pasado a ser artículo 5, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 5.- Definición de violencia de género. Es violencia de género cualquier acción u omisión que cause muerte, daño o sufrimiento a la mujer en razón de su género, donde quiera que ocurra, ya sea en el ámbito público o privado; o una amenaza de ello.

También será considerada violencia de género aquella ejercida contra niñas, niños y adolescentes, con el objeto de dañar a sus madres o cuidadoras. En estos casos, las personas menores de 18 años de edad serán derivados al órgano competente conforme a lo dispuesto en la ley N° 21.430, sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.

La omisión en la observancia de los deberes que por esta ley corresponden a los órganos del Estado y sus agentes, habilita para interponer las acciones administrativas y judiciales, según correspondan, ante el órgano respectivo, con el fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de los recursos y procedimientos contemplados en las leyes.”.

Artículo 3

Ha pasado a ser artículo 6, sustituido por el siguiente:

“Artículo 6.- Formas de violencia de género. La violencia en contra de las mujeres en razón de su género incluye, entre otras, las siguientes:

a) Violencia física: toda acción u omisión que vulnere, perturbe o amenace la integridad física, el derecho a la vida o la libertad personal de la mujer.

b) Violencia psicológica: toda acción u omisión, cualquiera sea el medio empleado, que vulnere, perturbe o amenace la integridad psíquica, tales como, tratos humillantes, vejatorios o degradantes, control o vigilancia de conductas, intimidación, coacción, sumisión, aislamiento, explotación o limitación de la libertad de acción, opinión o pensamiento.

c) Violencia sexual: toda conducta que vulnere, perturbe o amenace la libertad, integridad y autonomía sexual y reproductiva de la mujer; y su indemnidad en el caso de las niñas.

d) Violencia económica: toda acción u omisión, ejercida en el contexto de relaciones afectivas o familiares, que vulnere o pretenda vulnerar la autonomía económica de la mujer o su patrimonio, o con el afán de ejercer un control sobre ella o sobre sus recursos económicos o patrimoniales, o en el de sus hijos o hijas o en el de las personas que se encuentren bajo su cuidado, en los casos que corresponda.

e) Violencia simbólica: toda comunicación o difusión de mensajes, textos, sonidos o imágenes en cualquier medio de comunicación o plataforma, cuyo objeto sea naturalizar estereotipos que afecten su dignidad, justifique o naturalice relaciones de subordinación, desigualdad o discriminación contra la mujer que le produzca afectación o menoscabo.

En ningún caso este concepto autorizará para ejecutar acciones que supongan impedir o restringir la producción y creación literaria, artística, científica y técnica o su difusión, o menoscabar la libertad de expresión.

f) Violencia institucional: toda acción u omisión realizada por personas en el ejercicio de una función pública en una institución privada, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que la mujer ejerza los derechos previstos

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

en la Constitución Política de la República, en los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes y en la legislación vigente. Para el caso de los órganos de la Administración del Estado y sus agentes, solo se considerarán las acciones u omisiones antes señaladas cuando el respectivo órgano no hubiere actuado en el marco de sus competencias y, como consecuencia de ello, ocasionaren un daño por falta de servicio.

g) Violencia política: toda conducta de hostigamiento, persecución, amenazas o agresión realizada de forma directa o a través de terceros que, basada en su género, le cause daño o sufrimiento a la mujer, y que tenga por objeto o fin menoscabar, obstaculizar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos y de participación.

h) Violencia en el trabajo: toda acción u omisión, cualquiera sea la forma en la que se manifieste, que vulnere, perturbe o amenace el derecho de las mujeres a desempeñarse en el trabajo, libres de violencia, provenga del empleador o de otros trabajadores. Comprende a todas las trabajadoras formales o informales, que presten servicios en la empresa en forma directa o bajo el régimen de subcontratación o servicios transitorios, practicantes o aprendices, así como aquellas trabajadoras que ejercen autoridad o jefatura en representación del empleador.

i) Violencia gineco-obstétrica: todo maltrato o agresión psicológica, física o sexual, negación injustificada o abuso que suceda en el marco de la atención de la salud sexual y reproductiva de la mujer, especialmente durante la atención de la gestación, parto, puerperio, aborto o urgencia ginecológica.”.

Artículo 4

Lo ha suprimido.

° ° °

Ha intercalado, a continuación del artículo 3, que ha pasado a ser artículo 6, el siguiente epígrafe, nuevo:

“TÍTULO II

DE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y DE LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS”.

° ° °

Artículo 5

Ha pasado a ser artículo 7, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 7.- Deberes del Estado. Es deber del Estado adoptar las medidas para la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género.

Ante la amenaza u ocurrencia de casos de violencia de género, el Estado deberá adoptar medidas para proteger, atender y reparar a las víctimas, atendiendo especialmente las situaciones de vulnerabilidad o discriminaciones múltiples en que pudieren hallarse. Las medidas que el Estado adopte en materia de prevención, sanción y erradicación de la violencia de género deberán ser diseñadas e implementadas conforme a los objetivos y principios de esta ley.

Los órganos de la Administración del Estado, dentro del marco de sus competencias legales, cumplirán con las obligaciones que esta ley establece, asegurando el goce y ejercicio de los derechos de las mujeres mediante una aplicación eficaz, eficiente y equitativa de los recursos públicos.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, de conformidad con lo establecido en la ley N° 20.820, que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y modifica normas legales que indica, y dentro del marco de sus competencias, velará por la coordinación, consistencia y coherencia de las políticas, planes y programas en materia de violencia de género.”.

° ° °

Ha agregado, a continuación del artículo 5, que ha pasado a ser artículo 7, el siguiente epígrafe, nuevo:

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

“Párrafo I

De la Prevención de la Violencia de Género”.

° ° °

Artículo 6

Ha pasado a ser artículo 8, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 8.- Objetivos de las medidas de prevención de la violencia de género. Los órganos del Estado en el marco de sus competencias adoptarán medidas para la prevención de la violencia de género, las que deberán atender a los siguientes objetivos:

- a) Promover en todas sus actuaciones el enfoque de género y de derechos humanos, para asegurar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres, especialmente su derecho a una vida libre de violencia.
- b) Promover la igualdad de derechos, a fin de eliminar toda forma de discriminación arbitraria por motivos de género.
- c) Fomentar la modificación de estereotipos, prejuicios y prácticas sociales y culturales, basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos y que naturalicen y reproduzcan la discriminación arbitraria contra las mujeres o exacerben la violencia en contra de ellas.
- d) Promover una cultura ciudadana de respeto irrestricto a los derechos de las mujeres y el total rechazo a cualquier forma de violencia en su contra.”.

Artículo 7

Ha pasado a ser artículo 9, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 9.- Medidas generales de prevención de la violencia de género. Las medidas de prevención de la violencia de género que los órganos del Estado adopten incluirán, entre otras, las siguientes:

- a) Capacitaciones y campañas de difusión y sensibilización sobre los derechos de las mujeres y las discriminaciones arbitrarias que les afectan, así como actividades que eduquen sobre la erradicación de la violencia de género y la estigmatización y dificultades que sufren las víctimas de esta. Estas medidas incluirán al menos los contenidos normativos existentes en materia de género y niñez, y se considerarán en la elaboración de los planes educacionales para contemplar una perspectiva de género.
- b) Iniciativas para la sensibilización de los medios de comunicación con el fin de promover la igualdad de derechos y dignidad entre las personas, la eliminación y erradicación de los estereotipos de género y una cultura ciudadana de denuncia y rechazo de la violencia de género.
- c) Políticas, programas e iniciativas orientadas a fortalecer la autonomía económica de las mujeres.
- d) Políticas, programas e iniciativas diseñadas para el desarrollo de ciudades, comunidades y espacios seguros y accesibles para mujeres.
- e) Programas de sensibilización, capacitación y formación sobre derechos humanos de las mujeres y erradicación de la violencia de género para el personal de los órganos del Estado, especialmente, de aquellos que interactúan con las víctimas.
- f) Iniciativas de recopilación, análisis e intercambio de información sobre violencia de género que aporte a la prevención, detección temprana, gestión oportuna y reparación de los derechos de las mujeres, de conformidad con el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República.
- g) Protocolos de actuación para la prevención, acompañamiento, protección, investigación, sanción y superación de la violencia de género en espacios educativos, laborales y comunitarios.

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

Todos los órganos del Estado velarán porque sus autoridades, funcionarios y funcionarias promuevan la protección de los derechos de las mujeres, procuren prevenir cualquier acto de violencia en su contra y faciliten el otorgamiento de respuesta frente a su ocurrencia o al riesgo de padecerla. Cualquier acción o práctica de violencia contra las mujeres en razón de su género, por parte de las referidas personas, será sancionado en la forma que establezca la ley.”.

TÍTULO II

DE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Lo ha eliminado.

Artículo 8

Ha pasado a ser artículo 10, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 10.- Obligaciones especiales de prevención de la violencia de género del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género entregará a las autoridades competentes orientaciones, recomendaciones y directrices para el desarrollo de programas de educación y capacitaciones para la ciudadanía y para el personal de la Administración del Estado que se desempeñen en su cargo en calidad de funcionarios públicos o en virtud de contrataciones a honorarios o de contratos de trabajo, sobre derechos humanos, discriminación y violencia de género, de conformidad con lo establecido en la letra o) del artículo 3° de la ley N° 20.820. Los órganos y servicios competentes considerarán dichas orientaciones en las capacitaciones para sus autoridades y personal vinculado a la atención de las víctimas de violencia de género.

Asimismo, será de su competencia mantener vínculos de cooperación con organismos internacionales dedicados a los derechos humanos de las mujeres y la equidad de género, sin perjuicio de las atribuciones que le correspondan al Ministerio de Relaciones Exteriores, en los términos señalados en la letra h) del artículo 3° de la ley N° 20.820.

Además, será de su competencia realizar estudios e investigaciones sobre los derechos humanos de las mujeres y la violencia de género, que permitan evaluar periódicamente el impacto, los avances, los desafíos y las oportunidades de la acción pública en su erradicación, en los términos señalados en la letra l) del artículo 3° de la ley N° 20.820.”.

Artículo 9

Ha pasado a ser artículo 11, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 11.- Obligaciones especiales de prevención de la violencia de género en el ámbito de la salud. El Ministerio de Salud promoverá los principios de igualdad y no discriminación en la atención de salud de las mujeres. Para lo anterior, dictará uno o más reglamentos que establecerán las acciones que deberán realizar todos los dispositivos de atención pertenecientes a la red de salud pública y privada para que el personal de su dependencia incorpore la perspectiva de género en su atención.

Asimismo, deberá adoptar medidas para la aplicación de la ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, con especial énfasis en las medidas relativas al derecho a un trato digno, el derecho a la información y a la obtención del consentimiento informado. También adoptará las medidas necesarias para asegurar la atención humanizada y respetuosa del embarazo, parto y puerperio, aborto conforme las causales establecidas en el ordenamiento jurídico, y atenciones ginecológicas de urgencia.

El Ministerio de Salud y los Servicios de Salud implementarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto por la ley N° 21.030, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, a efectos de que los establecimientos de salud públicos y privados proporcionen a las mujeres y personas con capacidad de gestar información veraz, completa y objetiva sobre las características de la prestación médica y las alternativas a la interrupción del embarazo. Asimismo, velarán por el cumplimiento de los reglamentos de dicha ley, de modo que las mujeres y las personas con capacidad de gestar sean derivadas a los especialistas o instituciones que no sean objetoras de conciencia, se respeten sus decisiones, que estas sean libres e informadas y se les garantice el acceso oportuno a las prestaciones que requieran y al programa de acompañamiento y la

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

confidencialidad de la atención.”.

Artículo 10

Ha pasado a ser artículo 12, sustituido por el siguiente:

“Artículo 12.- Obligaciones especiales de prevención de la violencia de género en el ámbito de la educación. El Ministerio de Educación promoverá los principios de igualdad de género y no discriminación, así como la prevención de la violencia de género.

Los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán promover una educación no sexista y con igualdad de género, considerando en sus reglamentos internos y protocolos la promoción de la igualdad en dignidad y derechos y la prevención de la violencia de género en todas sus formas.

Los planes de formación ciudadana regulados por la ley N° 20.911, que crea el plan de formación ciudadana para los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, deberán incluir dentro de sus objetivos la promoción de la igualdad en dignidad y derechos, la promoción del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y la prohibición de cualquier tipo de discriminación arbitraria.

Además de las medidas de prevención establecidas en la ley N° 21.369, que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior, las instituciones de educación superior deberán incorporar contenidos de derechos humanos y de prevención contra la violencia y discriminación de género, de conformidad con lo señalado en la letra e) del artículo 5° de dicha ley.”.

° ° °

Ha incorporado, a continuación, los siguientes artículos 13 y 14, nuevos:

“Artículo 13.- Obligaciones especiales de prevención de la violencia de género en el ámbito de la seguridad pública y penitenciaria. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública, las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y Gendarmería de Chile, en el ámbito de sus competencias, deberán:

a) Incorporar la perspectiva de género y de derechos humanos en sus normativas y prácticas internas, favoreciendo la prevención y detección prioritaria de la violencia de género, así como también, la prevención, atención, acompañamiento y protección eficaz y oportuna de las víctimas.

b) Incorporar en sus programas de formación, contenidos y cursos basados en la promoción y resguardo de los derechos de las mujeres, especialmente de las víctimas de violencia de género.

c) Impulsar medidas tendientes a evitar discriminación por motivos de género.

Artículo 14.- Obligaciones especiales de prevención de la violencia de género en el ámbito laboral. El Ministerio del Trabajo y Previsión Social promoverá los principios de igualdad y no discriminación, así como la prevención de la violencia y acoso en los espacios de trabajo, debiendo incorporar transversalmente la perspectiva de género en sus políticas generales, así como en las de los órganos y servicios de su dependencia.

La obligación de promoción establecida en el inciso anterior recaerá, en el ámbito de sus competencias, en la Dirección Nacional del Servicio Civil, respecto del personal de los servicios de la administración civil del Estado. Los organismos del Estado restantes, en el marco de sus competencias, deberán incorporar transversalmente la perspectiva de género en sus políticas generales en materia laboral.”.

° ° °

Artículo 11

Ha pasado a ser artículo 15, sustituido por el siguiente:

“Artículo 15.- Obligaciones especiales de prevención de la violencia de género en los medios de comunicación. El Estado, a través de los órganos competentes, promoverá que los medios de comunicación social respeten y fomenten la igualdad en dignidad y derechos de todas las personas y la erradicación de la violencia de género

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

contra las mujeres. Lo anterior, se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del literal e) del artículo 6.

En particular, el Consejo Nacional de Televisión, en el ejercicio de sus funciones, deberá velar porque los servicios de radiodifusión televisiva de libre recepción y los servicios limitados de televisión adopten medidas para dar cumplimiento a los objetivos de esta ley y a lo establecido en el inciso cuarto del artículo 1° de la ley N° 18.838, que crea el Consejo Nacional de Televisión.

Los medios de comunicación social procurarán adoptar las medidas necesarias para que la difusión de informaciones acerca de la violencia de género respete, con la correspondiente objetividad informativa, la protección de los derechos de sus víctimas.”.

° ° °

Ha incorporado, a continuación del artículo 11, que ha pasado a ser artículo 15, el siguiente epígrafe, nuevo:

“Párrafo II

De la Atención, Protección y Reparación a las Mujeres Víctimas de Violencia de Género”.

° ° °

° ° °

Ha incorporado, a continuación, el siguiente artículo 16, nuevo:

“Artículo 16.- Objetivos de las medidas generales de atención, protección y reparación de mujeres víctimas de violencia de género. Los órganos del Estado, en el ámbito de sus competencias, adoptarán medidas internas y de manera coordinada, para la atención, protección y reparación de las víctimas de violencia de género, las que deberán atender a los siguientes objetivos:

- a) Otorgar a las víctimas acceso a los servicios de salud física y mental.
- b) Informar a las víctimas sobre la red de servicios estatales en violencia de género disponibles.
- c) Registrar, realizar y dar seguimiento a las derivaciones, entre los órganos del Estado y con organizaciones externas, que se ejecuten en un caso de violencia de género.
- d) Asegurar el acceso a la información de las víctimas sobre sus derechos.
- e) Adoptar medidas de seguridad y resguardo de las víctimas.
- f) Asegurar el acceso a la justicia de las víctimas.
- g) Proveer de servicios y acompañamiento para la reparación física, psicológica y social de las víctimas.
- h) Adoptar medidas para fortalecer la autonomía económica de las víctimas.”.

° ° °

TÍTULO III

DE LA PROTECCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS MUJERES FRENTE A LA VIOLENCIA

Lo ha suprimido.

Artículo 12

Ha pasado a ser artículo 17, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 17.- Obligaciones especiales de atención, protección y reparación a las víctimas de violencia de género

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, dentro de sus competencias y a través del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, implementará servicios de acompañamiento psicosocial para las víctimas de violencia de género. Si con ocasión de sus funciones, tomare conocimiento de situaciones de violencia de género que afecten a niñas o adolescentes, deberá realizar las debidas derivaciones a los órganos competentes de conformidad con lo establecido en la ley N° 21.430, sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia; y la ley N° 21.302, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y modifica normas legales que indica.

El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género mantendrá un listado actualizado de su oferta programática y de los cupos disponibles en el Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género, regulado en el artículo 26 y lo informará a los Tribunales de Justicia, al Ministerio Público u otros órganos públicos competentes para los fines pertinentes.”.

Artículo 13

Ha pasado a ser artículo 18, sustituido por el siguiente:

“Artículo 18.- Obligaciones especiales de atención, protección y reparación a las víctimas de violencia de género en el ámbito de la salud. El Ministerio de Salud, los servicios de salud y los prestadores institucionales de salud, adoptarán las medidas pertinentes para que las trabajadoras y los trabajadores de la salud no ejerzan ninguna clase de violencia ni discriminación en contra de las mujeres, con énfasis respecto de las que se encuentran en una especial condición de vulnerabilidad. En particular, deberán diseñar protocolos y procedimientos para prevenir los casos de violencia de género y responder ante su ocurrencia, con el objeto de responsabilizar a las trabajadoras y trabajadores infractores.

Asimismo, deberán desarrollar e implementar protocolos, pautas y derivaciones para la atención integral de las víctimas de violencia de género. Además, deberán proporcionar la información que corresponda al Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género, regulado en el artículo 26, y disponer de mecanismos coordinados de actuación con los órganos de la Administración del Estado correspondientes para responder cuando, en el contexto de una atención en salud, se detecte un caso de violencia de género. Esta coordinación deberá incluir mecanismos de derivación oportunos de las víctimas para la atención jurídica y psicosocial.

El Ministerio de Salud adoptará las medidas necesarias para que los establecimientos de salud, tanto públicos como privados, puedan detectar y dejar registro en la ficha clínica de la paciente de un hecho de violencia de género advertido en el marco de la atención de salud, especialmente en la atención primaria. Lo anterior se realizará con estricto cumplimiento al principio de autonomía de las mujeres, informando a éstas del respectivo registro.

Las personas que, de conformidad con la letra d) del artículo 175 del Código Procesal Penal, denuncien un hecho de violencia de género, deberán entregar información a la víctima acerca de las instituciones dedicadas a la atención y protección ante casos de violencia de género.

Los prestadores institucionales de salud, dentro de su oferta de salud mental, incorporarán prestaciones o enfoques específicos para atender las consecuencias físicas y psicológicas de la violencia de género, mientras la paciente lo requiera. Esta labor se realizará en el marco de un trabajo coordinado con otras instituciones que tengan competencia en dicha materia.”.

Artículo 14

Ha pasado a ser artículo 19, sustituido por el siguiente:

“Artículo 19.- Obligaciones especiales de atención y protección de salud para víctimas de violencia sexual. El Ministerio de Salud y los prestadores de salud, en el marco de sus respectivas competencias, procurarán dictar medidas de regulación, gestión y acción clínica orientadas a la atención de salud física y psicológica a las víctimas de violencia sexual.

Los prestadores de salud y el Servicio Médico Legal procurarán que las medidas, acciones o servicios referidos sean prestados por personal especializado para la atención de víctimas de violencia sexual, adoptando las medidas necesarias para reducir o eliminar la victimización secundaria y registrando adecuadamente en la ficha clínica de

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

la paciente toda información que pudiera ser útil en un procedimiento posterior judicial o administrativo. En la atención de las víctimas de violencia sexual se velará por el adecuado resguardo de la evidencia que podría hacerse valer en un proceso administrativo o judicial.”.

Artículo 15

Ha pasado a ser artículo 20, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 20.- Obligaciones especiales de atención, protección y reparación de las víctimas de violencia de género en el ámbito de la educación. El Ministerio de Educación, en el ámbito de sus competencias, adoptará las medidas necesarias para que los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, en todos sus niveles y modalidades, puedan detectar y responder oportunamente frente a hechos de violencia de género que afecten a la comunidad educativa, especialmente respecto de niños, niñas o adolescentes, para lo cual podrá actuar en cooperación con otras instituciones públicas y privadas competentes.

Los establecimientos educacionales deberán disponer de procedimientos objetivos, establecidos en sus respectivos reglamentos internos, que consideren mecanismos de denuncia, investigación y sanción, y aseguren la protección de las víctimas de violencia de género. Estos procedimientos procurarán reducir o eliminar la victimización secundaria, para lo cual contarán con medidas formativas, de apoyo y acompañamiento a las víctimas. Además, deberán contemplar mecanismos efectivos para informar a las víctimas acerca de las instituciones dedicadas a la atención y protección ante casos de violencia de género.

Asimismo, los establecimientos educacionales deberán contar con protocolos y mecanismos coordinados de actuación y derivación de las víctimas a las instituciones públicas o privadas competentes cuando identifiquen o sospechen de un caso de violencia de género.

Las familias, cuidadores, profesionales y asistentes de la educación, así como los equipos docentes y directivos de los establecimientos educacionales, deberán informar las situaciones de violencia de género que afecten a las mujeres, niños, niñas y adolescentes que forman parte de la comunidad educativa de las cuales tomen conocimiento, todo ello conforme al reglamento interno del establecimiento.

Las personas que denuncien un hecho de violencia de género, de conformidad con la letra e) del artículo 175 del Código Procesal Penal, deberán entregar a las víctimas información acerca de las instituciones dedicadas a la atención y protección ante casos de violencia de género.

Tratándose de víctimas que son niñas o adolescentes, deberá darse cumplimiento al deber de información dispuesto en el inciso anterior, cuando las circunstancias del caso así lo ameriten y se asegure la protección de la víctima. Además, en estos casos, se procederá a la derivación de niñas o adolescentes a los órganos competentes de conformidad con lo establecido en la ley N° 21.430, sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia y la ley N° 21.302, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y modifica normas legales que indica.

El Ministerio de Educación deberá velar por la incorporación a un nuevo establecimiento escolar de las y los estudiantes que cambiaron de domicilio debido a hechos de violencia previstos y sancionados en la ley N° 20.066, que establece ley de Violencia Intrafamiliar, así constatados por un tribunal, que les afecten directamente o a las personas que tienen su cuidado, conforme a las normas establecidas para el proceso de admisión de los y las estudiantes de establecimientos educacionales que reciben subvención a la educación gratuita o aportes del Estado.”.

Artículo 16

Ha pasado a ser artículo 21, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 21.- Obligaciones de protección a las víctimas de violencia de género en el ámbito de la seguridad pública y penitenciaria y en la persecución penal. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Ministerio Público, los Tribunales de Justicia, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile, dentro de sus respectivas competencias, deberán adoptar las medidas para garantizar la debida protección de las víctimas de violencia de género.

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

La Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de Chile, el Ministerio Público, Gendarmería de Chile y los Tribunales de Justicia competentes deberán proveer de todos los canales de comunicación y condiciones necesarias para que las víctimas de violencia de género puedan informar, de forma expedita y oportuna, cualquier incumplimiento de medidas o diligencias decretadas a su favor por un Tribunal de la República, a efectos de velar por su cumplimiento.

El cumplimiento de estas obligaciones deberá realizarse con respeto a la dignidad y privacidad de las víctimas o de quienes comparezcan en su nombre, procurando reducir o eliminar su victimización secundaria.”.

Artículo 17

Ha pasado a ser artículo 22, sustituido por el siguiente:

“Artículo 22.- Obligaciones especiales de atención y protección a las víctimas de violencia de género en el ámbito laboral. Los órganos y servicios del Estado encargados de la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral, en especial de las materias referidas a los derechos fundamentales de los trabajadores y las trabajadoras, deberán entregar directrices de carácter obligatorio sobre la debida diligencia en los procedimientos de investigación y sanción por denuncia de hechos de violencia de género y acoso en el trabajo.

Los reglamentos internos de orden, higiene y seguridad deberán adecuar los procedimientos de investigación sobre violencia de género y acoso en el trabajo, con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones de debida diligencia y de no victimización secundaria de la víctima. La Superintendencia de Seguridad Social impartirá instrucciones para tal efecto, las que deberán disponerse preferentemente en formato electrónico.

En los casos en que exista un proceso judicial o administrativo por violencia de género en sede laboral, el empleador, sea este público o privado, deberá adoptar las medidas necesarias para proteger a la denunciante, reducir o eliminar la victimización secundaria y evitar represalias, para la protección de las personas involucradas. Además, en caso de que fuera procedente, el empleador deberá denunciar ante el organismo competente el incumplimiento de las medidas cautelares, establecidas en el artículo 34, que hayan sido decretadas por un tribunal con competencia en lo laboral.

Para todos los efectos, la Dirección Nacional del Servicio Civil, conforme al literal q) del artículo 2° del artículo vigésimo sexto de la ley N° 19.882, que Regula nueva Política de Personal a los Funcionarios Públicos que indica, podrá solicitar a todos los Ministerios y sus Servicios dependientes o relacionados, contar con procedimientos y estándares que permitan prevenir y denunciar y abordar hechos de violencia de género en los espacios de trabajo.”.

° ° °

Ha incorporado, a continuación del artículo 17, que ha pasado a ser artículo 22, el siguiente epígrafe, nuevo:

“Párrafo III

Medidas de Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género”.

° ° °

Artículo 18

Ha pasado a ser artículo 23, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 23.- Comisión de Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género. Existirá una Comisión de Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género, en adelante la Comisión, a la que le corresponderá la coordinación a nivel nacional de las medidas adoptadas por el Estado para la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género y la atención, protección y reparación de las víctimas de ésta.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género será el órgano que presida esta Comisión, y en esa calidad, deberá liderarla, convocarla y hacer seguimiento de los acuerdos alcanzados en esta, los que quedarán consignados en un acta pública que se levantará luego de cada sesión.

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

La Comisión, además del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, estará integrada por representantes de los siguientes organismos:

- a) Poder Judicial.
- b) Ministerio Público.
- c) Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
- d) Ministerio de Hacienda.
- e) Ministerio de Educación.
- f) Ministerio de Salud.
- g) Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
- h) Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
- i) Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
- j) Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género.
- k) Carabineros de Chile.
- l) Policía de Investigaciones de Chile.

Adicionalmente, la Comisión, a través de su presidencia, de oficio o a petición de alguno de sus miembros, podrá convocar a las instituciones o a los órganos autónomos con competencias en las materias que conoce esta Comisión, así como también, a representantes de la sociedad civil o a expertas y expertos en la materia.

La Comisión sesionará ordinariamente en forma bimensual y podrá sesionar de manera extraordinaria, previa citación fundada de la presidencia. El trabajo de la Comisión podrá concluir en propuestas de coordinación.

La Comisión destinará, al menos una sesión ordinaria semestral, para escuchar a personas expertas, académicas y representantes de la sociedad civil, para que se pronuncien sobre la situación de las mujeres, el ejercicio de sus derechos humanos y de la equidad de género a nivel nacional, regional y local.

Un reglamento expedido por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género establecerá las normas necesarias para el funcionamiento de la Comisión.”.

° ° °

Ha agregado, a continuación, los siguientes artículos 24, 25, 26, 27 y 28, nuevos:

“Artículo 24.- Funciones de la Comisión de Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género. Sin perjuicio de las funciones que a cada órgano del Estado le corresponde de conformidad con esta ley, serán funciones de la Comisión las siguientes:

- a) Aprobar el Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género y sus modificaciones, y conocer el avance en su cumplimiento y evaluación.
- b) Coordinar las medidas que adopten los órganos del Estado en el ámbito de sus competencias, relativas a la prevención de la violencia de género, atención y protección de las víctimas, conforme a la presente ley.
- c) Informar a los órganos competentes acerca de las necesidades sectoriales que deban ser abordadas para dar cumplimiento a los objetivos de esta ley.
- d) Cumplir las demás funciones y tareas que esta u otras leyes le encomienden, en el ámbito de sus competencias.

Artículo 25.- Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género. El Plan Nacional de Acción contra la Violencia

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

de Género, en adelante el Plan Nacional, tendrá una duración de seis años y comprenderá el diseño y articulación de medidas sectoriales e intersectoriales destinadas a la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género y al fortalecimiento de la atención, protección, reparación y acceso a la justicia de éstas.

El Plan Nacional contendrá, al menos, las medidas generales de prevención de la violencia de género contenidas en el artículo 9 y, los objetivos de las medidas generales de atención, protección y reparación de la violencia de género, descritos en el artículo 16, debiendo identificar los derechos que se abordarán, las acciones y medidas específicas a ejecutar, los plazos de ejecución, los órganos y cargos responsables, así como las metas para sus acciones y medidas.

El diseño, implementación y evaluación del Plan Nacional deberá realizarse cumpliendo los principios establecidos en el artículo 3, incorporando el enfoque de género, de infancia, de derechos humanos y de interseccionalidad; y también, deberá contemplar mecanismos de participación y rendición de cuentas.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género deberá elaborar y proponer el Plan Nacional y presentarlo a la Comisión de Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género para su aprobación. Asimismo, deberá evaluarlo, hacer seguimiento a su implementación y proponer modificaciones, las que serán presentadas ante dicha Comisión. El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género también podrá prestar asistencia técnica a los diversos órganos para el cumplimiento de los compromisos incorporados en dicho Plan.

El Plan Nacional será sancionado mediante decreto supremo expedido por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, previa aprobación de la referida Comisión.

Artículo 26.- Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género. Facúltase al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género para crear y administrar un Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género, en adelante el Sistema, orientado a mejorar la respuesta estatal frente a ella, de forma integral e intersectorial con las instituciones que integran la Comisión para la Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género y los demás órganos de la Administración del Estado con competencias en materia de violencia de género. Dicho sistema deberá ser seguro, interoperable, de fácil acceso y encontrarse actualizado.

Los objetivos de este Sistema serán los siguientes:

- a) La creación de un expediente único de organización de datos personales e información necesaria sobre los casos de violencia de género, con el fin de permitir el diseño y levantamiento de alertas tempranas respecto de las víctimas que estén siendo asistidas por los órganos del Estado con competencia para ello.
- b) Proveer de la información necesaria para el diseño e implementación de mecanismos de priorización para la atención de víctimas de casos de violencia de género, según su nivel de riesgo.
- c) Generar información anonimizada de datos estadísticos con el fin de analizar y evaluar el impacto de las políticas públicas orientadas a la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género.

La información contenida en el Sistema estará disponible para las instituciones que integran la Comisión para la Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género y para el resto de los órganos de la Administración del Estado que cumplan funciones o intervengan en materia de violencia de género, siempre que hayan celebrado previamente un convenio de transferencia de datos con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, resguardando la confidencialidad de los datos, de conformidad con lo dispuesto en la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada. En dichos convenios se deberán especificar sus fundamentos legales, los fines concretos con los cuales se acuerda la transferencia de datos, la precisión del tipo de datos a transferir y el tratamiento específico que se les otorgará.

El Sistema permitirá que, previa celebración de los convenios señalados en el inciso anterior, las instituciones que integran la Comisión para la Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género, puedan intercambiar por medios electrónicos, de manera interconectada y centralizada, dentro de sus respectivas competencias, los datos personales de las víctimas de violencia de género. En el marco de sus competencias, dichas instituciones deberán proporcionar la información necesaria para que este Sistema pueda operar de manera adecuada para el cumplimiento de sus funciones y fines.

Un reglamento expedido por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género regulará la estructura, información y

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

contenido del Sistema, las normas respecto a los requerimientos de información, y toda otra disposición que resulte necesaria para su adecuada administración y funcionamiento, incluyendo normas sobre seguridad de la información y actualización de ésta.

Artículo 27.- Datos personales de las víctimas registrados en el Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género. Los datos personales de las víctimas que se registren en este Sistema revisten, para todos los efectos legales, el carácter de sensible y, salvo las disposiciones legales que autorizan su tratamiento, no podrán ser comunicados a terceras personas, con excepción de aquellas autorizadas por ley.

Las víctimas, respecto de su información, tendrán todos los derechos establecidos en el Título II de la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada.

Artículo 28.- Deber de reserva y confidencialidad respecto de la información y datos contenidos en el Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género. Sólo tendrán acceso a este Sistema el personal que cumpla funciones o intervenga en materia de violencia de género, siempre que se haya celebrado el respectivo convenio de transferencia de datos al que alude el artículo 26, ya sea que se desempeñe en su cargo en calidad de funcionario público o en virtud de una contratación a honorarios o un contrato de trabajo, que preste servicios en las instituciones que forman parte de la Comisión para la Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género o en el resto de los órganos de la Administración del Estado.

El personal que tenga acceso, de cualquier modo, al Sistema deberá guardar reserva y secreto absoluto de la información o datos que tome conocimiento. Asimismo, le estará prohibido usar dicha información o datos en beneficio propio o de terceros.

Para efectos de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 125 de la ley N° 18.834, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra fijado por el decreto con fuerza de ley N° 29, promulgado el 2004 y publicado el 2005, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Estatuto Administrativo, se estimará que los hechos que configuren infracciones a esta disposición vulnerarán gravemente el principio de probidad administrativa, sin perjuicio de las demás sanciones y responsabilidades que procedan.”.

° ° °

TÍTULO IV

ACCESO A LA JUSTICIA

Ha pasado a ser TÍTULO III, con la siguiente denominación:

“TÍTULO III

DEL ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS MUJERES FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO”.

° ° °

Ha contemplado, a continuación, el siguiente epígrafe, nuevo:

“Párrafo I

De las Disposiciones Generales”.

° ° °

Artículo 19

Ha pasado a ser artículo 29, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 29.- Ámbito de aplicación y competencia. Las normas contenidas en este título se aplicarán a la violencia física, sexual, psicológica y económica, cometida en contra de las mujeres en razón de su género.

Las formas de violencia mencionadas en el inciso precedente que sean constitutivas de delito serán conocidas por

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

tribunales con competencia en lo penal. Por su parte, aquellas que no sean constitutivas de delitos, serán conocidas por los tribunales u órganos competentes según la materia de que se trate.”.

° ° °

Ha agregado, a continuación, el siguiente artículo 30, nuevo:

“Artículo 30.- Obligaciones generales de los órganos del Estado frente a las denuncias por hechos de violencia de género. En todas las investigaciones y en todos los procesos judiciales y administrativos sobre violencia de género contra las mujeres se cumplirán estrictamente las siguientes obligaciones:

a) Debida diligencia. Quienes investiguen o juzguen hechos de violencia de género, y quienes se encuentren a cargo de la protección y la seguridad de las víctimas, deberán adoptar medidas oportunas, idóneas, independientes, imparciales y exhaustivas para garantizar el derecho de las víctimas a una vida libre de violencia, al acceso a la justicia y la reparación, considerando especialmente las situaciones de vulnerabilidad o discriminaciones múltiples en que pudieren hallarse. Asimismo, deberán garantizar el derecho de las víctimas a participar del procedimiento y acceder a la información sobre el estado de la investigación.

b) No victimización secundaria. Quienes investiguen o juzguen hechos de violencia contra las mujeres y quienes se encuentren a cargo de la protección o la seguridad de las víctimas, evitarán o disminuirán cualquier perturbación negativa que estas hubieren de soportar con ocasión de su interacción con los servicios públicos que otorgan atención o protección en materia de violencia de género o en los procesos judiciales.”.

° ° °

Artículo 20

Ha pasado a ser artículo 31, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 31.- Primeras diligencias ante denuncias por violencia de género. Si la denuncia por violencia de género se realiza en el tribunal de familia, éste deberá adoptar las medidas pertinentes en el más breve plazo para la protección de la víctima, sus hijos o hijas y las personas que se encuentren bajo su cuidado, cuando así corresponda.

Cuando se trate de hechos de violencia de género constitutiva de delito o violencia intrafamiliar, en caso de flagrancia, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile deberán proceder, en conformidad con lo prescrito en los artículos 83, 84 y 129 del Código Procesal Penal y en el artículo 83 de la ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia.

Las funcionarias y los funcionarios policiales deberán entregar a la víctima información completa acerca de sus derechos y la oportunidad para ejercerlos. El parte policial se redactará de la manera más completa posible y consignará en forma exhaustiva los hechos y las diligencias realizadas, e incluirá los antecedentes y medios de prueba recabados, cuando corresponda. Asimismo, evitarán cualquier inducción o cuestionamiento del relato de la denunciante, registrarán en detalle la información acerca de los posibles testigos y tendrán que cumplir especialmente con lo dispuesto en los artículos 173 y 175 del Código Procesal Penal en lo relativo a las denuncias, así como con lo establecido en el artículo 79 del mismo Código, en lo que dice relación con el desarrollo de las actuaciones en la investigación de eventuales hechos constitutivos de delitos.

En caso de que los hechos de violencia tengan lugar en recintos penitenciarios, Gendarmería de Chile deberá prestar asistencia y protección a la víctima, en virtud de lo indicado por su ley orgánica, actuando en conformidad con el inciso anterior.”.

Artículo 21

Ha pasado a ser artículo 32, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 32.- Derechos y garantías procedimentales de las víctimas de violencia de género. Las víctimas de violencia de género son titulares de los siguientes derechos y garantías:

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

- a) Contar con asistencia y representación judicial.
- b) No ser enjuiciadas, estigmatizadas, discriminadas ni cuestionadas en base a estereotipos de género, por su relato, conductas o estilo de vida.
- c) Obtener una respuesta oportuna, efectiva y debidamente fundada a sus denuncias o peticiones ante los órganos que se efectúen.
- d) Ser oídas por el tribunal o el órgano administrativo que conozca del respectivo procedimiento al momento de adoptarse una decisión que las afecte.
- e) Recibir protección a través de las medidas contempladas en la legislación, cuando se encuentren amenazados o vulnerados sus derechos a la vida, integridad física o psíquica, indemnidad sexual o libertad personal, y solicitar medidas de protección para sus hijos o hijas o para las personas que se encuentren bajo su cuidado, cuando procediere.
- f) Recibir protección a sus datos personales y los de sus hijos o hijas, respecto de terceros, y de su intimidad, honor y seguridad, para lo cual el tribunal o el órgano administrativo que conozca del respectivo procedimiento dispondrá las medidas que sean pertinentes, a petición de parte.
- g) Participar en el procedimiento recibiendo información clara, oportuna y completa. En particular, podrán obtener información personalmente, sin necesidad de requerirla a través de un abogado o una abogada.
- h) A ser informada sobre las medidas de reparación que puede solicitar en el proceso.”.

° ° °

Ha incorporado, a continuación, los siguientes artículos 33, 34, 35, 36 y 37, nuevos:

“Artículo 33.- Situación de riesgo inminente de padecer violencia de género. Cuando exista una situación de riesgo inminente de sufrir una acción u omisión constitutiva de alguna de las formas de violencia de género descritas en los literales a), b), c) y d) del artículo 6, el tribunal competente, con el solo mérito de la demanda o denuncia, deberá adoptar las medidas de protección o cautelares que correspondan.

Se presumirá que existe una situación de riesgo inminente cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

- a) Que haya precedido intimidación por parte de quien agrede, expresada por cualquier vía, en acciones tales como hostigamiento, acecho, amedrentamiento o intromisión en espacios públicos, laborales u otros privados de la víctima.
- b) Que concurren, respecto de quien ejerce la violencia circunstancias o antecedentes tales como, drogadicción, alcoholismo, una o más denuncias por violencia intrafamiliar, condena previa por violencia intrafamiliar, procesos pendientes o condenas previas por crimen o simple delito contra las personas o por alguno de los delitos establecidos en los Párrafos 5° y 6° del Título VII, del Libro Segundo del Código Penal o por infracción al decreto N° 400, promulgado en 1977 y publicado en 1978, del Ministerio de Defensa Nacional, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 17.798, sobre Control de Armas.
- c) Que la persona denunciada haya opuesto, mediante actos de violencia, su negativa a aceptar el término de una relación afectiva que ha mantenido con la víctima.
- d) Que una persona mayor, dueña, poseedora o mera tenedora de un inmueble que legítimamente ocupa para residir, sea expulsada por quien la agrede, relegada a sectores secundarios o se le restrinja o limite su desplazamiento al interior de ese bien raíz por el denunciado.
- e) Que la víctima se encuentre en una situación de dependencia económica de quien la agrede.

Además, el tribunal cautelará especialmente los casos en que la víctima se encuentre en situaciones de especial vulnerabilidad a la violencia, tales como, su calidad de migrante, refugiada o desplazada, estar embarazada, ser

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

una persona mayor, con discapacidad, menor de 18 años o cualquier otra condición de vulnerabilidad debidamente calificada por el tribunal.

Artículo 34.- Medidas cautelares especiales frente a situaciones de riesgo inminente de padecer violencia de género. Frente a las situaciones descritas en el artículo anterior, el tribunal competente, sin perjuicio de otras medidas que estime pertinentes, podrá adoptar una o más de las siguientes medidas cautelares:

a) Obligación de quien agrede de abandonar el hogar que comparte con la víctima. El tribunal dispondrá, en el más breve plazo, la forma en que la persona en contra de quien se ha decretado la medida cautelar retirará sus efectos personales. Si fuere del caso, podrá oficiar a Carabineros de Chile para que custodie su concurrencia el día del retiro, de modo de garantizar la seguridad de la víctima.

b) Asegurar la entrega material de los efectos personales de la víctima que hubiere huido u optado por no regresar al hogar común, producto de los hechos que denuncia. La víctima podrá siempre solicitar al tribunal se decrete la medida contemplada en la letra precedente.

c) Prohibir a quien ejerce violencia acercarse a la víctima y prohibir o restringir la presencia de aquél en el hogar común, en el domicilio, lugar de estudios o de trabajo de ésta, así como en cualquier otro lugar en que la víctima permanezca, concurra o visite habitualmente.

Si la víctima y quien la agrede trabajan o estudian en el mismo lugar o son parte de la misma organización, se oficiará al empleador o empleadora, o a la autoridad del establecimiento u organización respectiva, para que adopte las medidas de resguardo necesarias, dando cuenta al tribunal. El tribunal deberá informar el plazo por el cual dichas medidas son decretadas.

d) Prohibir o restringir todo tipo de comunicaciones de quien ejerce violencia respecto de la víctima.

e) Fijar alimentos provisorios, siempre que concurran los requisitos legales para su procedencia.

f) Regular un régimen provisorio de cuidado personal de los niños, niñas o adolescentes en conformidad con el artículo 225 del Código Civil, en caso que no esté judicialmente regulado y así se requiera en virtud de los antecedentes que fundan la solicitud de la medida cautelar, y establecer la forma en que se mantendrá una relación directa y regular entre los progenitores y sus hijos o hijas; siempre y cuando ello favorezca a la satisfacción de su interés superior y su condición de víctimas directas de la violencia ejercida contra su madre o cuidadora. Los niños, niñas y adolescentes, podrán ser oídos en audiencia reservada si así lo solicitan.

Asimismo, en caso que el tribunal decrete alguna de las medidas dispuestas en los literales a), c) y d) del presente artículo en contra de quien no ejerce el cuidado personal de los niños, niñas y adolescentes se decretará también la suspensión de la relación directa y regular si se encontrare establecida previamente, conforme lo dispuesto en el inciso final del artículo 229 del Código Civil y lo señalado en el párrafo precedente de este literal; salvo que existan antecedentes fundados para que dicha suspensión no concurra, caso en el cual se deberá resolver su procedencia en audiencia especial al efecto.

g) Decretar la prohibición de celebrar actos o contratos sobre bienes determinados.

h) Prohibir el porte y tenencia de cualquier arma de fuego, municiones y cartuchos; disponer la retención de éstos y prohibir la adquisición o almacenaje de los objetos singularizados en el decreto N° 400, promulgado en 1977 y publicado en 1978, del Ministerio de Defensa Nacional, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 17.798, sobre Control de Armas. De ello se informará, según corresponda, a la Dirección General de Movilización Nacional, a la institución a la que pertenece o a la Comandancia de Guarnición para los fines legales y reglamentarios pertinentes. Con todo, la persona en contra de la cual se ha decretado esta medida podrá solicitar ser excluida de esta en caso de demostrar que sus actividades industriales, comerciales o mineras requieren de alguno de esos elementos.

i) La asistencia a programas de tratamiento de rehabilitación de drogas y alcohol, si se presentare un consumo problemático de dichas sustancias, de intervención psicosocial, terapéuticos o de orientación familiar. Las instituciones que desarrollen dichos programas darán cuenta al respectivo tribunal de la intervención o tratamiento que deba realizar, y de su inicio y término.

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

j) Decretar la reserva de la identidad de la denunciante de sus hijos o hijas o de las personas que se encuentren bajo su cuidado, en caso de que procediera, y de los testigos.

k) Tratándose de mujeres mayores en situación de desamparo que requiera de cuidados, el tribunal podrá decretar la internación de la afectada en un establecimiento de larga estadía de personas mayores, reconocido por la autoridad competente, previo consentimiento de la víctima, si es que pudiese otorgarlo.

l) En caso de que la víctima sea menor de 18 años, el tribunal con competencia en materias de familia, además de las medidas mencionadas en este artículo, podrá adoptar las medidas cautelares contempladas en el artículo 71 de la ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia, cumpliendo con todos los requisitos y condiciones previstos en dicha norma. Si quien conoce de la causa es un juzgado de garantía, pondrá los antecedentes en conocimiento del tribunal de familia competente para los mismos efectos.

Artículo 35.- Notificación de las medidas cautelares. Si las medidas cautelares se decretaren en presencia del ofensor, el tribunal le conminará a cumplir cabalmente las obligaciones y prohibiciones impuestas. Si ese no fuera el caso, ordenará que se le conmine en el momento de la notificación, la que deberá ser realizada de forma expedita.

El tribunal ordenará de la manera más expedita posible la notificación al ofensor de las medidas que se adopten y cautelará especialmente que se resguarde la seguridad de la víctima, para lo cual podrá requerir el auxilio de la fuerza pública. Se dejará registro expreso en la causa de las medidas que se adopten para cautelar la seguridad de la víctima y del seguimiento de dichas medidas.

Una vez practicada la notificación se deberá comunicar de inmediato esta circunstancia, en la forma y por los medios más expeditos posibles, al tribunal que hubiere decretado la medida, a Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones de Chile y a la fiscalía local competente, en los casos que corresponda.

Artículo 36.- Medidas accesorias especiales en las causas de violencia de género. El tribunal de familia o el tribunal con competencia en lo penal que conozca de una causa sobre violencia de género, según corresponda, deberá establecer en la sentencia una o más de las siguientes medidas accesorias:

a) Obligación de la persona condenada de abandonar el hogar que comparte con la víctima. El tribunal dispondrá la forma en que la persona condenada retirará sus efectos personales. Si fuere del caso, oficiará a Carabineros de Chile para que custodie su concurrencia el día del retiro, de modo de garantizar la seguridad de la víctima.

b) Prohibición de acercarse a la víctima o a su domicilio, lugar de trabajo o estudio, así como a cualquier otro lugar al que ésta concurra o visite habitualmente. Si ambas personas trabajan o estudian en el mismo lugar o son parte de la misma organización, se oficiará al empleador o empleadora, o a la autoridad del establecimiento u organización respectiva, para que adopte las medidas de resguardo necesarias, informando al tribunal para efectos de la supervisión judicial.

c) Prohibir o restringir las comunicaciones de la persona condenada por hechos de violencia de género respecto de la víctima.

d) Prohibición de porte y tenencia de cualquier arma de fuego, municiones y cartuchos; disponer la retención de estos y prohibir la adquisición o almacenaje de los objetos singularizados en el decreto N° 400, promulgado en 1977 y publicado en 1978, del Ministerio de Defensa Nacional, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 17.798, sobre Control de Armas. De ello se informará, según corresponda, a la Dirección General de Movilización Nacional, a la institución a la que pertenece o a la Comandancia de Guarnición, para los fines legales y reglamentarios que correspondan. Con todo, la persona condenada con esta medida accesoria podrá solicitar ser excluido de esta en caso de demostrar que sus actividades industriales, comerciales o mineras requieren de alguno de esos elementos.

e) La asistencia a programas de intervención psicosocial de reeducación de la violencia, terapéuticos o de orientación familiar. Si la persona condenada presentare un consumo problemático de drogas y alcohol, el tribunal impondrá la obligación de someterse a un tratamiento de rehabilitación. Las instituciones que desarrollen dichos programas darán cuenta al respectivo tribunal de la intervención o tratamiento que deba realizar, y de su inicio y término.

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

f) Obligación de presentarse regularmente ante la unidad policial que determine el tribunal.

El tribunal fijará prudencialmente el plazo de las medidas accesorias descritas en este artículo, el que no podrá ser inferior a seis meses ni superior a dos años, atendidas las circunstancias que las justifiquen. La duración de las medidas podrá prorrogarse a petición de la víctima, si se mantienen los hechos que las justificaron o de oficio por el tribunal, tomando en consideración los antecedentes proporcionados por la institución encargada del programa de que se trate, en la audiencia de supervisión judicial.

En caso de decretarse una medida cuya ejecución permita prever que la víctima y la persona condenada puedan encontrarse, el tribunal podrá decretar, de oficio o a petición de parte, la presencia de Carabineros de Chile cuando fuere necesario para resguardar la seguridad de la víctima.

Artículo 37.- De la asistencia y representación judicial a las víctimas de violencia de género. El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, a requerimiento de las víctimas, podrá interponer acciones judiciales, asumir el patrocinio y representación de las mujeres víctimas de los hechos de violencia de género.

En todo caso, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 111 del Código Procesal Penal, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género deducirá querrela respecto a los hechos que se estimen constitutivos de los delitos de femicidio y suicidio femicida.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género expedirá un reglamento que será suscrito por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el cual establecerá los estándares técnicos y requisitos formales para la representación de las mujeres víctimas de violencia de género, así como criterios de prelación y pertinencia. Dicho reglamento velará por el derecho de acceso a la justicia de todas las víctimas de violencia de género, con pleno respeto a los principios reconocidos en el artículo 3 de la presente ley.

El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género podrá celebrar convenios, preferentemente, con entidades públicas para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo; en el caso de convenios con entidades privadas, estas deberán sujetarse a los requisitos sobre experiencia, conocimientos y otros que establezca el reglamento. En ambos casos, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género mantendrá para sí la supervigilancia técnica.”.

° ° °

Artículo 22

Lo ha suprimido.

° ° °

Ha agregado, a continuación, el siguiente Párrafo II y los artículos 38, 39, 40 y 41, que lo integran, nuevos:

“Párrafo II

De los Casos de Violencia de Género de Conocimiento de los Tribunales de Familia

Artículo 38.- Competencia de los tribunales de familia. Los actos de violencia de género que no constituyan delito y que sean de competencia de los tribunales de familia, serán conocidos por estos y se sujetarán a las disposiciones contenidas en los Párrafos I y II de este Título y, supletoriamente, en aquello que esta ley no disponga, a la ley N° 20.066, que establece ley de Violencia Intrafamiliar y a la ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia.

Artículo 39.- Sanción al maltrato constitutivo de violencia de género. Se castigará el maltrato constitutivo de violencia de género que no reviste caracteres de delito, con una multa de cinco a treinta unidades tributarias mensuales a beneficio a beneficio del gobierno regional del domicilio de la víctima, para ser destinada a los programas y centros de atención de mujeres víctimas de violencia ya existente en la región respectiva y que sean de financiamiento público o privado.

El condenado deberá acreditar el pago de la multa dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que la sentencia quede firme y ejecutoriada, a menos que el tribunal por motivos fundados prorrogue dicho término hasta

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

por quince días.

El tribunal podrá, tanto en la sentencia como en su ejecución, atendidas las circunstancias, autorizar el pago de la multa por parcialidades, dentro de un límite que no exceda el plazo de un año. El no pago de una sola de las parcialidades, hará exigible el total de la multa adeudada.

Artículo 40.- Incompetencia y remisión de antecedentes. Si con ocasión del examen de la denuncia o de la demanda, o del conocimiento de cualquier antecedente introducido durante el curso del procedimiento se concluye que los hechos revistieren caracteres de delito, el tribunal declarará su incompetencia por resolución fundada.

La resolución precedente se comunicará al Ministerio Público con todos los antecedentes fundantes. Asimismo, dicha resolución se le comunicará al juzgado de garantía competente.

Si el tribunal de familia hubiere dictaminado medidas cautelares, el tribunal de garantía fijará una audiencia para su revisión con al menos diez días de anticipación a su vencimiento, citando a todos los intervinientes.

Artículo 41.- Supervisión judicial. Las medidas cautelares, medidas accesorias y las condiciones para la suspensión condicional de la dictación de la sentencia, deberán ser supervisadas judicialmente por el tribunal que las decretó. En el caso de que el tribunal sea incompetente, será de competencia del tribunal penal que le corresponda conocer de los hechos.

En el caso que se realice supervisión judicial a través de audiencias, el tribunal podrá citar a quien ha sido denunciado de ejercer violencia de género para comparecer personalmente bajo apercibimiento de arresto, sin perjuicio de poder hacerlo acompañado de su abogado, abogada o representante legal. La necesidad de fijar audiencias atenderá a las circunstancias de cada caso.

La ausencia injustificada del denunciado de ejercer violencia de género dará lugar a la intensificación de la medida impuesta o a la revocación de la suspensión condicional de la dictación de la sentencia. La víctima será siempre notificada y podrá comparecer personal o debidamente representada a las audiencias de supervisión judicial.”.

° ° °

° ° °

Ha incorporado, a continuación del artículo 41, el siguiente epígrafe, nuevo:

“Párrafo III

De la Violencia de Género de Conocimiento de los Tribunales Penales”.

° ° °

° ° °

Ha agregado, a continuación, el siguiente artículo 42, nuevo:

“Artículo 42.- Legislación aplicable. Los hechos de violencia de género que constituyan delito se sujetarán al procedimiento establecido en el Código Procesal Penal, las disposiciones contenidas en los Párrafos I y III de este Título y, supletoriamente en aquello que esta ley no disponga, a la ley N° 20.066, que establece ley de Violencia Intrafamiliar.”.

° ° °

Artículo 23

Ha pasado a ser artículo 43, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 43.- Improcedencia de atenuante de responsabilidad. En los procesos judiciales por delitos constitutivos de violencia de género, en los términos establecidos en el artículo 29, el tribunal no podrá aplicar la atenuante de responsabilidad contenida en el N° 5 del artículo 11 del Código Penal.”.

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

° ° °

Ha incorporado, a continuación, los siguientes artículos 44, 45, 46 y 47, nuevos:

“Artículo 44.- Acuerdos reparatorios. En los procesos por delitos constitutivos de violencia de género, el tribunal deberá evaluar y justificar la pertinencia de los acuerdos reparatorios, considerando su aplicabilidad cuando fuere relevante para la reparación de la víctima, y negando su procedencia cuando se afecte la seguridad u otro derecho de ésta.

Tratándose de casos constitutivos de violencia intrafamiliar se estará a lo dispuesto en el artículo 19 de la ley N° 20.066, que establece ley de Violencia Intrafamiliar.

Artículo 45.- Suspensión condicional del procedimiento. Para decretar la suspensión condicional del procedimiento, el tribunal con competencia en lo penal impondrá como condición una o más de las medidas accesorias establecidas en el artículo 36 de esta ley, sin perjuicio de las demás que autoriza el artículo 238 del Código Procesal Penal. En ningún caso podrá decretarse la suspensión del procedimiento imponiéndose como única condición a la persona imputada la medida de asistencia a programas terapéuticos o de orientación familiar.

Al decretar la suspensión condicional del procedimiento, se deberá procurar otorgar seguridad a la víctima, para lo cual se considerará si aquella se encuentra en alguna de las situaciones de riesgo inminente de padecer violencia de género descritas en el artículo 33 de esta ley, el comportamiento de la persona imputada, la existencia de antecedentes y denuncias previas, entre otros antecedentes que se estimen relevantes para dicho fin.

La víctima y su representante legal siempre deberán ser notificados de la citación a la audiencia en que se discuta la solicitud de suspensión condicional del procedimiento. Durante dicha audiencia, si la víctima o su representante legal estuviesen presentes, serán oídos por el tribunal y su opinión será debidamente considerada.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el inciso anterior, el tribunal deberá ofrecer a la víctima la posibilidad de emitir su opinión en audiencia reservada, cautelar su seguridad, evitar cualquier tipo de presión sobre ella por parte de la persona imputada, proporcionarle toda la información para que su decisión sea informada; y cuando se trate de un niño, niña o adolescente, se atienda debidamente a su interés superior.

Artículo 46.- Retracción de la víctima. En caso de existir antecedentes fundados sobre la retractación de la víctima, deberá atenderse a lo dispuesto en el artículo 331 literal f) del Código Procesal Penal.

Artículo 47.- Medida accesoria de tratamiento para rehabilitación de consumo problemático de drogas y alcohol. Durante la etapa de investigación, los intervinientes podrán solicitar al tribunal que decrete la obligación de la persona imputada de asistir a una evaluación por un médico calificado para determinar si ésta presenta o no consumo problemático de drogas o alcohol. El tribunal accederá a lo solicitado si existieren antecedentes que permitan presumir dicho consumo problemático, salvo que la persona imputada acceda voluntariamente a someterse a esta medida, en el marco del procedimiento simplificado o del procedimiento abreviado, según lo establecen los artículos 395 y 406 del Código Procesal Penal, respectivamente.

Si se decretare la evaluación y la persona imputada se resistiere o negare a la práctica de el o los exámenes correspondientes, el tribunal podrá considerar dicha resistencia o negativa como antecedente al resolver la sustitución de la pena privativa o restrictiva de libertad.

Si el tribunal decretare que la persona imputada debe someterse a un tratamiento, conforme a la evaluación referida en el inciso primero de este artículo, éste podrá consistir en la asistencia a programas ambulatorios, la internación en centros especializados o una combinación de ambos tipos de tratamiento, según el caso.

La supervisión judicial de esta medida será entregada al Programa de Tribunales de Tratamiento de Drogas si el tribunal contare con dicho programa, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17 bis de la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad.”.

° ° °

Artículo 24

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

Ha pasado a ser artículo 48, sustituido por el siguiente:

“Artículo 48.- Obligaciones de protección del Ministerio Público. El Ministerio Público dispondrá las medidas necesarias para asegurar la debida protección a las víctimas y a las personas que se encuentren bajo su cuidado, de conformidad con los artículos 78 y 78 bis del Código Procesal Penal, tanto a través de la adopción oportuna de medidas de protección que no impliquen la restricción de derechos de terceros, como de la solicitud de dictación de medidas cautelares judiciales. Asimismo, informará sobre las medidas de reparación que puede solicitar en el proceso.

En estos casos, las y los fiscales del Ministerio Público darán prioridad a la adopción de medidas de protección y solicitud de medidas cautelares orientadas a la prevención de acciones de represalia en contra de la víctima y al resguardo de su seguridad antes, durante y después de la realización de cualquier actuación o diligencia judicial o investigativa que suponga la presencia simultánea de la víctima y la persona imputada en el mismo lugar. Para ello, quienes dirijan la investigación penal, cuando resulte procedente, podrán ordenar el acompañamiento policial de la víctima, sin perjuicio de otras medidas que resulten idóneas para resguardar efectivamente su seguridad e integridad personal en atención a la situación de riesgo en que ésta se encuentre.”.

o o o

Ha incorporado, a continuación, el siguiente artículo 49, nuevo:

“Artículo 49.- Deber de conocimiento de los y las fiscales del Ministerio Público. La o el fiscal al que se le asigne la investigación de un hecho que revista carácter de delito y sea constitutivo de violencia de género, deberá conocer, a través de los sistemas de que disponga el Ministerio Público, incluido el mencionado en el artículo 26 de esta ley, de todos los antecedentes relevantes para la tramitación de la causa, tales como, la existencia de otras causas en actual tramitación o archivadas provisionalmente, mientras no haya prescrito la acción penal, entre otros.”.

o o o

Artículo 25

Lo ha eliminado.

o o o

Ha incorporado, a continuación, el siguiente artículo 50, nuevo:

“Artículo 50.- Supervisión judicial en materias penales. El juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal, según corresponda, deberá supervisar el cumplimiento de las medidas cautelares, de las condiciones de suspensión condicional del procedimiento y de las medidas accesorias que ordenare en las causas de que conociere.

Al efecto, el tribunal fijará audiencias periódicas, según la frecuencia que determine en consideración a las circunstancias de cada caso, sin perjuicio de otras modalidades de supervisión.

A las audiencias comparecerá personalmente la persona afectada con una medida cautelar, citándosele bajo los apercibimientos previstos en el artículo 33 del Código Procesal Penal.

La víctima será siempre notificada y podrá asistir a estas audiencias personalmente o representada por su abogado o abogada.

El Ministerio Público y el defensor o defensora de la persona imputada deberán asistir a las audiencias de supervisión judicial.

En caso de incumplimiento de medidas cautelares, condiciones de suspensión condicional del procedimiento o medidas accesorias decretadas de conformidad con lo dispuesto en esta ley, el juez pondrá en conocimiento del Ministerio Público los antecedentes para los efectos de lo previsto en el inciso segundo del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil.”.

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

° ° °

Artículo 26

Ha pasado a ser artículo 51, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 51.- Reglas especiales para los casos de violencia sexual. En las investigaciones y en los procedimientos judiciales sobre actos de violencia sexual contra la mujer, se observarán las siguientes reglas:

a) Se prohíbe indagar en los comportamientos sexuales previos o posteriores de la víctima, salvo que el Ministerio Público, la defensa o el tribunal lo estime estrictamente indispensable para el esclarecimiento de los hechos. Cuando esta circunstancia proceda, deberá velarse porque la investigación sobre el comportamiento sexual de la víctima se realice sin incurrir en estereotipos de género, ni reproducir estereotipos discriminatorios contra las mujeres, ni generar victimización secundaria.

Asimismo, la credibilidad o disponibilidad sexual de la víctima o de un testigo no podrá inferirse de la naturaleza sexual del comportamiento anterior o posterior de la víctima o del testigo.

b) No se atenderá al tiempo transcurrido entre la comisión de los hechos y la presentación de la denuncia para la solicitud o el otorgamiento de una medida de protección o cautelar, ni para adoptar una decisión de término, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 93 y siguientes del Código Penal.

c) Las mujeres víctimas de violencia sexual tienen derecho a que se reserve en todo momento su intimidad y privacidad, manteniendo la confidencialidad respecto de terceros ajenos al procedimiento sobre su nombre, residencia, domicilio, teléfono, lugar de trabajo o estudio, entre otros, incluyendo la de su familia y personas significativas. Esta protección es irrenunciable para las víctimas menores de 18 años de edad.

En resguardo de dicho derecho a la intimidad, los y las intervinientes deberán abstenerse de realizar pruebas que impliquen una intromisión irrazonable, innecesaria y desproporcionada en la vida íntima de la víctima.

d) La víctima trabajadora podrá aportar antecedentes pertinentes en sede laboral y fiscalizaciones respecto de hechos de acoso sexual o acoso por razón de género en el contexto laboral, frente a la Dirección del Trabajo o su empleador, según corresponda. Para efectos de lo anterior, el Ministerio Público o el tribunal determinará la necesidad de solicitar la remisión de los antecedentes de investigaciones o denuncias administrativas que existan en sede laboral, cuando la persona denunciada comparta o haya compartido el mismo espacio laboral o la misma institución empleadora, o con motivo del desempeño de sus funciones o en circunstancias relacionadas con su trabajo, mantenga o haya mantenido un vínculo con dicha persona.”.

Artículo 27

Lo ha contemplado como artículo 37, con el texto consignado en su oportunidad, en su nueva ubicación.

° ° °

Ha intercalado, a continuación, el siguiente epígrafe, nuevo:

“TÍTULO IV

MODIFICACIONES A OTRAS NORMAS LEGALES”.

° ° °

° ° °

Ha agregado, a continuación, el siguiente artículo segundo, nuevo:

“Artículo segundo.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Civil, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra contenido en el artículo 1 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2000, del Ministerio de Justicia:

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

1. Reemplázase, en el artículo 968, el numeral 1° por el siguiente:

“1º. El que ha cometido el crimen de homicidio, femicidio, parricidio o infanticidio en la persona del difunto, o ha intervenido en este crimen por obra o consejo, o la dejó perecer pudiendo salvarla;”.

2. En el artículo 969:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la frase “cometido en”, por la frase “, femicidio, parricidio, infanticidio o cualquier otro delito que atentare en contra de la vida de”.

b) Agrégase, en el inciso tercero, después de la coma que sigue a la palabra “homicidio” la frase “femicidio, parricidio, infanticidio,”.

° ° °

° ° °

Ha intercalado, a continuación, el siguiente artículo tercero, nuevo:

“Artículo tercero.- Reemplázase el inciso tercero del artículo 18 de la ley N° 19.970, que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN, por el siguiente:

“En cualquier caso, las huellas genéticas contenidas en los Registros de Imputados, de Víctimas y de Evidencias y Antecedentes, previa autorización del Ministerio Público, podrán ser eliminadas una vez transcurridos treinta años desde la fecha de su incorporación a éstos.”.

° ° °

Artículo 28

Lo ha contemplado como artículo cuarto, reemplazado por el siguiente:

“Artículo cuarto.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 20.066, que establece ley de Violencia Intrafamiliar:

1. Sustitúyese su artículo 1° por el siguiente:

“Artículo 1°.- Objeto de la ley. Esta ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar y todas las formas y manifestaciones de violencia que se ejercen dentro del espacio doméstico, de las familias y de las relaciones de pareja; y otorgar protección efectiva a quienes la sufren.

En la interpretación y aplicación de la presente ley, las autoridades tendrán en consideración todos los derechos y garantías que les son reconocidos a las personas en la Constitución, en las leyes, en la Convención Interamericana de Derechos Humanos; en la Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación hacia la Mujer; la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores; la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en los demás instrumentos internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes.”.

2. Agrégase, en el artículo 2°, el siguiente inciso segundo:

“Corresponderá especialmente a los Ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, del Interior y Seguridad Pública, de Desarrollo Social y Familia, de Justicia y Derechos Humanos, de Educación y de Salud, en el ámbito de sus competencias, integrar en forma transversal en su actuar los objetivos de prevención, protección, sanción y erradicación de la violencia conforme al objetivo de la presente ley.”.

3. En su artículo 3°:

a) Sustitúyese, en el inciso primero, la frase “la mujer, los adultos mayores y los niños,” por “las mujeres, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, los niños, las niñas y adolescentes,”.

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

b) Agrégase, en la letra e) de su inciso segundo, entre los vocablos “Niño” e “y”, la oración “, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación hacia la Mujer”.

4.- Suprímese el artículo 4.

5. Reemplázase el artículo 5°, por el siguiente:

“Artículo 5º.- Violencia intrafamiliar. Será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica, la libertad o indemnidad sexual, o la subsistencia o autonomía económica, en contra de una persona que tenga o haya tenido, respecto de quien ejerce la violencia, alguna de las siguientes calidades:

a) Cónyuge o conviviente civil.

b) Conviviente.

c) Pareja de carácter sentimental sexual sin convivencia.

d) Padre o madre de un hijo o hija en común.

e) Pariente por consanguinidad o afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive de quien agrede.

También será constitutiva de violencia intrafamiliar la conducta referida en el inciso precedente cuando sea ejercida en contra de o por quien tiene una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive de quien es o haya sido cónyuge, conviviente civil o de hecho, o tenga con ella un hijo o hija en común.

Asimismo, será constitutiva de violencia intrafamiliar la conducta referida en el inciso primero cuando esta se realice en contra de un niño, niña, adolescente, persona adulta mayor o persona en situación de discapacidad en los términos de la ley N° 20.442 que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar.

6. Sustitúyese el artículo 7°, por el siguiente:

“Artículo 7º.- Situación de riesgo inminente de sufrir maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar. Cuando exista una situación de riesgo inminente para una o más personas de sufrir un maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, aun cuando este no se haya llevado a cabo, el tribunal, con el solo mérito de la demanda o denuncia, deberá adoptar las medidas de protección o cautelares que correspondan.

Se presumirá que existe una situación de riesgo inminente como la descrita en el inciso anterior cuando, al menos, concurra una de las siguientes circunstancias:

a) Que haya precedido intimidación por parte de quien agrede, expresada por cualquier vía, en acciones tales como hostigamiento, acecho, amedrentamiento o invasión de espacios propios de la víctima, laborales, públicos o privados.

b) Que concurran respecto de quien ejerce la violencia circunstancias o antecedentes, tales como, drogadicción, alcoholismo, una o más denuncias por violencia intrafamiliar, condena previa por violencia intrafamiliar, procesos pendientes o condenas previas por crimen o simple delito contra las personas o por alguno de los delitos establecidos en los Párrafos 5° y 6° del Título VII, del Libro Segundo del Código Penal o por infracción al decreto N° 400, promulgado en 1977 y publicado en 1978, del Ministerio de Defensa Nacional, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 17.798, sobre Control de Armas.

c) Que la persona denunciada se oponga o haya manifestado su negativa a aceptar el término de una relación afectiva que ha mantenido con la víctima, mediante actos de violencia física o psicológica.

d) Que una persona mayor, dueña o poseedora, o mera tenedora a cualquier título legítimo, de un inmueble que ocupa para residir, sea expulsada por quien la agrede, relegado a sectores secundarios o se le restrinja o limite su

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

desplazamiento al interior de ese bien raíz, por alguna de las personas señaladas en el artículo 5°.

Además, el tribunal cautelará especialmente los casos en que la víctima esté embarazada, se trate de un niño, niña o adolescente, sea una persona mayor, una persona con discapacidad o que tenga una condición que la haga vulnerable.”.

7. Reemplázase, en el inciso primero del artículo 8°, la frase “una multa de media a quince unidades tributarias mensuales” por la siguiente: “una multa de cinco a treinta unidades tributarias mensuales”.

8. Agrégase, a continuación de la letra e) del inciso primero del artículo 9°, la siguiente letra f), nueva:

“f) Prohibición o restricción de las comunicaciones del ofensor respecto de la víctima.”.

9. Reemplázase el artículo 10, por el siguiente:

“Artículo 10.- Sanciones. En caso de incumplimiento de las medidas cautelares, condiciones de suspensión condicional del procedimiento o medidas accesorias decretadas que se deba a actos u omisiones del imputado o condenado, el juez pondrá en conocimiento del Ministerio Público los antecedentes para los efectos de lo previsto en el inciso segundo del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio de imponer al infractor, como medida de apremio, arresto hasta por quince días.

La policía deberá detener a quien sea sorprendido en quebrantamiento flagrante de las medidas mencionadas en el inciso precedente.”.

10.- Agrégase, a continuación del artículo 11, el siguiente artículo 11 bis, nuevo:

“Artículo 11 bis. Otras materias de familia. El tribunal de familia que deba resolver cualquier materia dentro del ámbito de su competencia, especialmente aquellas comprendidas en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 8 de la ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia, dará la debida consideración al hecho de existir antecedentes de violencia intrafamiliar entre las partes involucradas o entre una de las partes involucradas y cualquiera de las personas señaladas en el artículo 5° de esta ley.

En particular, en la determinación de la persona a quien se confiará el régimen de cuidado personal de un niño, niña o adolescente, tomará en especial consideración el hecho de existir una o más condenas por actos de violencia intrafamiliar que no constituyan delito, de conformidad con el artículo 5° de esta ley; por el delito de maltrato habitual, tipificado en el artículo 14 bis de esta ley; o por el delito de no pago reiterado de pensión de alimentos, tipificado en el artículo 14 bis de esta ley; y por los delitos contenidos en el Párrafo 11 del Título VI; en los Párrafos 5, 6, 6 bis y 9 del Título VII; y en los Párrafos 1 bis, 3 y 3 bis del Título VIII, todos del Libro Segundo del Código Penal. Si el tribunal otorga el cuidado provisorio o definitivo a una persona con los antecedentes precedentes, deberá fundar la resolución judicial en razones muy calificadas que la hagan procedente, las que deberán ser fundamentadas en la respectiva sentencia. Para determinar dicho régimen, el tribunal deberá escuchar y tener en consideración la opinión del niño, niña o adolescente, atendiendo a su edad y madurez y al principio de autonomía progresiva, y velar por la protección de su seguridad e interés superior, de conformidad con lo dispuesto en la ley N° 21.430, sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, para lo cual citará a una audiencia especial al efecto si fuere necesario.

Cuando quien denuncia por hechos constitutivos de violencia sea quien ejerce el cuidado personal del o los hijos o hijas comunes y la persona denunciada sea el otro padre o madre y haya sido objeto de la medida cautelar de prohibición de acercamiento respecto de la primera, la fijación de un régimen comunicacional con el progenitor denunciado por estos hechos solo podrá regularse por medio del ejercicio de una acción contenciosa, no siendo posible su regulación por la vía proteccional.

En el marco de la causa contenciosa iniciada al efecto, el tribunal tomará en especial consideración el hecho de que quien la demande haya sido condenado por actos de violencia intrafamiliar que no constituyen delito, de conformidad con el artículo 5° de esta ley; y por los delitos mencionados en el inciso segundo del presente artículo.

Asimismo, el tribunal deberá escuchar y tener en consideración la opinión del niño, niña o adolescente, citando a una audiencia especial al efecto si así correspondiera y atendiendo a su edad y madurez y al principio de autonomía progresiva. La opinión del niño, niña o adolescente tendrá que ser considerada expresamente en la

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

resolución del tribunal y este deberá velar por la protección de su seguridad e interés superior, de conformidad con lo dispuesto en la ley N° 21.430, sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.”.

11. Agrégase, en el inciso primero del artículo 14, luego de la expresión “física,” la voz “sexual,”.

12. En el artículo 14 ter:

a) Añádese como epígrafe lo siguiente: “Aplicación de atenuantes de responsabilidad penal.”.

b) Agrégase luego de la palabra “considerar” el adverbio “especialmente”.

13. Agrégase el siguiente artículo 14 quáter, nuevo:

“Artículo 14 quáter. Circunstancia agravante del delito de maltrato habitual. Se considerará circunstancia agravante del delito contemplado en el artículo 14 el que sea cometido en presencia de niñas, niños o adolescentes.”.

14. Reemplázase el artículo 15, por el siguiente:

“Artículo 15.- Medidas cautelares. En cualquier etapa de la investigación o del procedimiento sobre delitos constitutivos de violencia intrafamiliar, y aun antes de la formalización, el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal, según corresponda, podrá decretar las medidas cautelares que sean necesarias para proteger a la víctima de manera eficaz y oportuna, tales como las que establecen el artículo 92 de la ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia, o la ley que estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, en razón de su género.”.

15.- Agrégase, en el artículo 17, los siguientes incisos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, nuevos:

“En ningún caso podrá decretarse la suspensión del procedimiento imponiéndose como única condición a la persona imputada la medida de asistencia a programas terapéuticos o de orientación familiar.

Al decretar la suspensión condicional del procedimiento, se deberá procurar otorgar seguridad a la víctima, para lo cual se considerará si aquella se encuentra en alguna de las situaciones de riesgo inminente descritas en el artículo 7°, el comportamiento de la persona que ejerce la violencia y la existencia de antecedentes y denuncias previas, entre otros, que se estimen relevantes para dicho fin.

La víctima y el querellante siempre deberán ser notificados de la citación a la audiencia en que se ventile la solicitud de suspensión condicional del procedimiento. Durante dicha audiencia, si la víctima o el querellante estuviesen presentes, serán oídos por el tribunal y su opinión será debidamente considerada.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el inciso anterior, el tribunal deberá ofrecer a la víctima la posibilidad de emitir su opinión en audiencia reservada, a fin de cautelar su seguridad y evitar cualquier tipo de presión sobre ella por parte de la persona imputada, proporcionarle toda la información para que su decisión sea informada; y cuando se trate de una persona menor de edad, se atienda debidamente a su interés superior.

En todo lo demás se aplicarán las reglas establecidas en el Código Procesal Penal.”.

Artículo 29

Lo ha contemplado como artículo quinto, sustituido por el siguiente:

“Artículo quinto.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia.

1. Agrégase en el inciso tercero del artículo 21, entre las palabras “juez” y “ordenará”, la frase “citará a las partes, en forma inmediata, a una nueva audiencia. Si a ésta no concurriera ninguna de las partes, el juez”.

2. En su artículo 90:

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

a) Agrégase en el inciso primero, la siguiente oración final: “En ningún caso podrá transcurrir más de tres días sin que se efectúe el envío de dichos antecedentes.”.

b) Sustitúyese en el inciso tercero la expresión “el fiscal no solicite” por “el juez de garantía no decrete”.

3. En el artículo 93:

a) Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero:

“Además, el juez deberá comunicar de inmediato, a Carabineros o la Policía de Investigaciones, según el caso, las medidas cautelares decretadas, en la forma y por los medios más expeditos posibles.”.

b) Agrégase en el actual inciso segundo, que pasa a ser inciso tercero, entre la palabra “decretadas” y el punto final que le sigue, la expresión “y para resguardar la seguridad de la víctima”.

4. Agrégase el siguiente artículo 93 bis:

“Artículo 93 bis.- Notificación de las medidas cautelares. Junto con lo dispuesto en el artículo anterior, al decretar las medidas cautelares el tribunal ordenará de la manera más expedita posible su notificación a la persona en contra de quien se ha decretado la medida y cautelará especialmente que se resguarde la seguridad de la víctima, para lo cual podrá requerir el auxilio de la fuerza pública. De las medidas que se adopten para cautelar la seguridad de la víctima y del seguimiento de las mismas se dejará registro expreso en la causa.

Una vez practicada la notificación se deberá comunicar de inmediato esta circunstancia, en la forma y por los medios más expeditos posibles, al tribunal que hubiere decretado la medida, a Carabineros o la Policía de Investigaciones y a la fiscalía local que corresponda.”.

5. En el artículo 96:

a) Sustitúyese el encabezamiento del inciso primero por el siguiente:

“Artículo 96.- Suspensión condicional de la dictación de la sentencia. Cuando existan antecedentes que permitan presumir fundadamente que el denunciado o demandado no ejecutará actos similares a los denunciados o demandados en lo sucesivo, el juez podrá suspender condicionalmente la dictación de la sentencia, siempre y cuando se cumpla cualquiera de las siguientes condiciones:”.

b) Agrégase el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando su actual inciso tercero a ser inciso cuarto:

“El sometimiento de las partes a mediación no se aplicará en aquellos casos en que la violencia haya sido ejercida en contra de una persona con quien se tenga hijos e hijas, o haya tenido una relación de pareja con o sin convivencia. En tales casos, el tribunal deberá cautelar personalmente que las obligaciones que se establezcan en virtud de la letra a) del inciso primero ofrezcan una satisfacción efectiva a la víctima, sus hijos e hijas, u otros niños, niñas o adolescentes que tenga a su cuidado en caso de que corresponda, y resguarden su bienestar. Para ello, el tribunal deberá citar a una audiencia para efectos de acordar las condiciones de la suspensión de la dictación de la sentencia, para cuya realización la víctima deberá comparecer con su abogado.”.

6. Sustitúyese el inciso sexto y final del artículo 106, por el siguiente:

“Tampoco se someterán a mediación los asuntos, incluidos aquellos mencionados en el inciso primero, en que una de las partes haya sido condenada por delitos constitutivos de violencia intrafamiliar o tenga anotaciones en el Registro Especial establecido en el artículo 12 de la ley N°20.066, por agredir a la otra, ni aquellos en que exista una medida cautelar, de protección vigente entre las partes o una suspensión condicional de la dictación de la sentencia o del procedimiento, según corresponda.”.

Artículo 30

Lo ha contemplado como artículo sexto, reemplazado por el que sigue:

“Artículo sexto.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal:

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

1. En el artículo 12:

a) Intercálase, en el numeral 21°, entre las expresiones “sexo,” y “orientación sexual”, el término “género,”

b) Agrégase el siguiente numeral 24ª:

“24ª. Cometer el delito en el marco de conductas activas constitutiva de violencia ginecobstetricia, en su calidad de trabajadores de salud pública o privada, durante la atención de la gestación, parto, post parto y aborto, en las causales establecidas en la ley en el marco de la atención de la salud sexual y reproductiva de la mujer.”.

2. Agrégase, a continuación del artículo 161-C, el siguiente artículo 161-D:

“Artículo 161-D.- El que sin autorización expresa exhibiere registro de imágenes o sonidos en que se representa una acción sexual que involucra a otro o imágenes íntimas de connotación sexual, independiente de como haya sido obtenido, será sancionado con la pena de prisión y multa de cinco a diez unidades tributarias mensuales.

En caso de envío, difusión o publicación de dicho registro, se impondrá la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de once a veinte unidades tributarias mensuales.”.

3. Suprímese el inciso final del artículo 369.”.

° ° °

Ha intercalado el siguiente artículo séptimo, nuevo:

“Artículo séptimo.- Agrégase, en el inciso cuarto del artículo 2 del Código del Trabajo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado en el Decreto con fuerza de ley N° 1, de 2002, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, a continuación de la voz “sexo,” la expresión “género,”.”.

° ° °

Artículo 31

Lo ha contemplado como artículo octavo, reemplazado por el que sigue:

“Artículo octavo.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley N° 3.500, de 1980, que establece nuevo sistema de pensiones:

1. Intercálase, a continuación del artículo 5°, el siguiente:

“Artículo 5° bis.- No obstante lo señalado en el artículo anterior, no podrá ser beneficiario de pensión de sobrevivencia, quien por sentencia ejecutoriada haya sido condenado en calidad de autor, cómplice o encubridor de los delitos contemplados en el Código Penal, en los Párrafos 5, violación y 6, estupro y delitos sexuales del Título VII del Libro Segundo, y en los artículos 141, secuestro, 390, parricidio, 390 bis, femicidio y 411 quáter, trata de personas y, asimismo, de los contenidos en el artículo 391, homicidio y los contemplados en el párrafo 3°, lesiones corporales, del Título VIII del Libro Segundo, cuando se cometan en el contexto de violencia intrafamiliar como lo señala el artículo 400, además del delito del artículo 14, maltrato habitual, de la ley N° 20.066, que establece ley de Violencia Intrafamiliar, siempre y cuando la víctima sea el causante de la pensión.

El derecho a pensión de sobrevivencia del beneficiario que se encontrare formalizado o requerido, en las calidades y por alguno de los delitos indicados en el inciso anterior contra la persona del causante, se mantendrá en suspenso hasta que el procedimiento termine sin condenar a dicho beneficiario.

En caso de que el solicitante fuere condenado, deberán reliquidarse las pensiones concedidas a los demás beneficiarios.

Un reglamento expedido por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social regulará la forma y los medios en que las administradoras tomarán conocimiento del inicio de la investigación de un hecho que revista caracteres de alguno de los delitos indicados, para los efectos de suspender la concesión de la pensión de sobrevivencia que

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

corresponda al beneficiario.”.

2. Intercálase en el inciso primero del artículo 66, a continuación de la frase “totalidad de los beneficiarios”, el siguiente párrafo precedido de una coma: “excluido el beneficiario condenado por sentencia ejecutoriada, en su caso, por los delitos contemplados en el Código Penal, en los Párrafos 5, violación y 6, estupro y delitos sexuales del Título VII del Libro Segundo, y en los artículos 141, secuestro, 390, parricidio, 390 bis, femicidio y 411 quáter, trata de personas y, asimismo, de los contenidos en el artículo 391, homicidio y los contemplados en el Párrafo 3°, lesiones corporales, del Título VIII del Libro Segundo, cuando se cometan en el contexto de violencia intrafamiliar como lo señala el artículo 400, además del delito del artículo 14, maltrato habitual, de la ley N° 20.066, que establece ley de Violencia Intrafamiliar, siempre y cuando la víctima sea el causante de la pensión.

3. En el artículo 67:

a) Agrégase, en el inciso segundo, las siguientes oraciones finales: “Las reservas que mantengan las compañías de seguros correspondientes al beneficiario que ha sido condenado como autor, cómplice o encubridor de los delitos contemplados en el Código Penal, en los párrafos 5, violación y 6, estupro y delitos sexuales del título VII del libro II, y en los artículos 141, secuestro, 390, parricidio, 390 bis, femicidio y 411 quáter, trata de personas y, asimismo, de los contenidos en el artículo 391, homicidio y los contemplados en el párrafo 3°, lesiones corporales, del título VIII del libro II, cuando se cometan en el contexto de violencia intrafamiliar como lo señala el artículo 400, además del delito del artículo 14, maltrato habitual, de la ley N°20.066, sobre violencia intrafamiliar, en la persona del causante, se destinarán para el recálculo de las pensiones de los restantes beneficiarios. En caso de que no quedaren beneficiarios de sobrevivencia, dichas reservas se sumarán a la masa hereditaria del difunto.”.

b) Agrégase en el párrafo primero de la letra a) del inciso tercero, la siguiente oración final: “Se excluirá del referido acuerdo al beneficiario condenado por sentencia ejecutoriada, en su caso, como autor, cómplice o encubridor de los delitos contemplados en el Código Penal, en los Párrafos 5, violación y 6, estupro y delitos sexuales del Título VII del Libro Segundo, y en los artículos 141, secuestro, 390, parricidio, 390 bis, femicidio y 411 quáter, trata de personas y, asimismo, de los contenidos en el artículo 391, homicidio y los contemplados en el Párrafo 3°, lesiones corporales, del Título VIII del Libro Segundo, cuando se cometan en el contexto de violencia intrafamiliar como lo señala el artículo 400, además del delito del artículo 14, maltrato habitual, de la ley N° 20.066, que establece ley de Violencia Intrafamiliar, en la persona del causante.”.”.

° ° °

Ha incorporado los siguientes artículos noveno y décimo, nuevos:

“Artículo noveno.- Agrégase, en el inciso primero del artículo 2 de la ley N° 20.609, que establece medidas contra la discriminación, a continuación de la palabra “sexo,” la expresión “género,”.

Artículo décimo.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 18.838, que crea el Consejo Nacional de Televisión:

1. Agrégase en el artículo 1, a continuación del inciso cuarto, el siguiente inciso quinto, nuevo, pasando el actual inciso quinto a ser sexto, y así sucesivamente:

“De igual modo, es parte del correcto funcionamiento de los servicios de televisión la especial protección contra la divulgación de imágenes y situaciones que presenten a mujeres o niñas o grupos de mujeres o niñas de forma estereotipada o que, de cualquier manera, normalice situaciones de violencia de género.”.

2. En el literal c) del artículo 12:

a) Agrégase, a continuación de la palabra “medioambiente”, la frase “, la igualdad de género”.

b) Reemplázase la expresión “jóvenes y adultos” por “niñas, adolescentes, mujeres y adultos en general”.”.

° ° °

° ° °

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

Ha consultado el siguiente epígrafe, nuevo:

“DISPOSICIONES TRANSITORIAS”

° ° °

Artículo transitorio

Lo ha sustituido por la siguiente disposición:

“Primera.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario de su entrada en vigencia se financiará con cargo al presupuesto de las partidas presupuestarias del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, del Ministerio de Salud y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, según corresponda. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiere financiar con los referidos recursos. Para los años posteriores el gasto se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de Presupuestos del Sector Público.”.

° ° °

Ha agregado las siguientes disposiciones transitorias segunda, tercera, cuarta y quinta, nuevas:

“Segunda.- Los reglamentos a los que se refiere la presente ley, se dictarán dentro del plazo de doce meses contado desde su publicación en el Diario Oficial.

Tercera.- La Comisión de Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género establecida en el artículo 23 del artículo primero de esta ley, comenzará a funcionar seis meses después de la dictación de su reglamento. Esta Comisión será, para todo efecto, la continuadora de las tareas que actualmente ejecuta el Circuito Intersectorial del Femicidio.

Cuarta.- El Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género, al que alude el artículo 25 de la presente ley, deberá aprobarse dentro de los seis meses siguientes a la primera sesión ordinaria de la Comisión de Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género.

Quinta.- El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, en el mes de marzo de los cuatro años siguientes a la publicación de esta ley, entregará un informe anual acerca del estado de avance de su implementación. Este se presentará en una sesión conjunta de las comisiones que tratan los asuntos relativos a las mujeres en la Cámara de Diputados y en el Senado.”.

° ° °

- - -

Hago presente a Vuestra Excelencia que este proyecto de ley fue aprobado, en general, con el voto favorable de 37 Senadores, de un total de 43 en ejercicio.

En particular, las siguientes disposiciones del proyecto de ley fueron aprobadas con la votación que a continuación se indica:

Los artículos 9, letra a) –con excepción de la expresión “y sensibilización” y de la oración “Estas medidas incluirán al menos los contenidos normativos existentes en materia de género y niñez, y se considerarán en la elaboración de los planes educacionales para contemplar una perspectiva de género.”–; 29; 34; 35; 36; 39, inciso final; 40, inciso tercero; 41; 44, inciso primero; 45; 46; 47; 48; 49 y 50, incisos primero, segundo y tercero, todos del artículo primero, así como los números 10, 14 y 15 del artículo cuarto, y el artículo quinto –con excepción de la letra b) del número 5–, por 35 votos a favor.

En tanto, la expresión “y sensibilización” y la oración “Estas medidas incluirán al menos los contenidos normativos existentes en materia de género y niñez, y se considerarán en la elaboración de los planes educacionales para contemplar una perspectiva de género.”, ambas contempladas en la letra a) del artículo 9, y el artículo 23, ambos

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

contenidos en el artículo primero, por 29 votos favor.

Por último, los artículos 12; 24; 31; 33, inciso final; 38; 40; incisos primero y segundo, y 51, todas normas contenidas en el artículo primero, y la letra b) del número 5 del artículo quinto, por 36 votos a favor.

En todos los casos, respecto de un total de 50 senadores en ejercicio, dándose cumplimiento, de esta forma, a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República, por tratarse de normas de rango orgánico constitucional.

Por su parte, el artículo octavo de la iniciativa legal fue aprobado por 35 votos a favor de un total de 50 senadores en ejercicio, dándose cumplimiento, de esta forma, a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República, por tratarse de una norma de quórum calificado.

- - -

- - -

Hago presente a Vuestra Excelencia que el Senado acordó sustituir la denominación administrativa de esta iniciativa, por la siguiente: "Proyecto de ley que estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, en razón de su género.".

- - -

Lo que comunico a Su Excelencia en respuesta a su oficio N° 14.481, de 17 de enero de 2019.

Acompaño la totalidad de los antecedentes.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

JUAN ANTONIO COLOMA CORREA

Presidente del Senado

RAÚL GUZMÁN URIBE

Secretario General del Senado

Discusión en Sala

3. Tercer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados

3.1. Discusión en Sala

Fecha 06 de marzo, 2024. Diario de Sesión en Sesión 142. Legislatura 371. Discusión única. Se aprueban modificaciones.

REGULACIÓN DEL DERECHO DE LAS MUJERES Y PERSONAS EN ESPECIAL SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA (TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 11077-07)

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Corresponde tratar las modificaciones del Senado recaídas en el proyecto de ley, iniciado en mensaje, sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, correspondiente al boletín N° 11077-07.

Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, el proyecto se votará en la presente sesión.

Para su discusión se destinarán ciento veinte minutos y se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Antecedentes:

-Documentos de la Cuenta N° 3 de este boletín de sesiones.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra la diputada Carolina Tello .

La señorita TELLO (doña Carolina) .-

Señora Presidenta, durante años, décadas e incluso siglos, las mujeres de nuestro país hemos luchado por hacer frente a la violencia de género. Esa violencia, que se manifiesta y se ha sufrido de tantas maneras y en tantos ámbitos, durante muchas generaciones fue ejercida sin una protección real del Estado.

Ha sido producto de años de lucha, de años de levantar la voz, que hemos logrado avanzar, paso a paso, en un anhelo que nos parece un piso mínimo en un mundo civilizado: el derecho a vivir una vida libre de toda violencia.

Hoy es un día histórico y que emociona profundamente. En estos momentos es imposible no recordar a tantas mujeres que perdieron su vida producto de la violencia, a quienes han sufrido abuso, acoso o violaciones, y a miles que vieron sus vidas trastocadas por una violencia que no solo fue invisibilizada, normalizada, sino también puesta en entredicho por un sistema que tradicionalmente no cautelo sus derechos.

Este proyecto de ley integral sobre el derecho de las mujeres, de nosotras, a vivir una vida libre de violencia no es solo un paso histórico, sino también es una base en materia de derechos humanos.

La iniciativa, impulsada por la entonces Presidenta Michelle Bachelet y por la entonces ministra y actual senadora Claudia Pascual , cuenta con el apoyo de nuestro Presidente Gabriel Boric y de la ministra Antonia Orellana , quienes le han dado la importancia que se merece.

Hoy, gracias a este proyecto de ley, las mujeres de nuestro país podremos contar con un Estado que nos proteja.

La ley cautela los derechos de las víctimas, evita la revictimización, establece una serie de actos que permitirán proteger la integridad y la vida de las víctimas de violencia; reconoce -esto es muy importante- a las hijas e hijos como víctimas de la violencia, porque lo son, y también establece modificaciones en una serie de ámbitos -laboral, familiar, civil

que son avances sustantivos en una cultura que ha violentado los derechos políticos y civiles de las mujeres de

Discusión en Sala

nuestro país.

Hoy, tras años de tramitación, contaremos con una estructura integral, interministerial y también entre los poderes del Estado, que consagrará un derecho básico, como es el derecho a vivir libres y sin miedo.

Por todas las que ya no están, por todas aquellas que callaron durante muchos años, por quienes hoy nos emocionamos y se emocionan, esperamos que este proyecto se apruebe de manera transversal.

He dicho.

-Aplausos.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra la diputada María Francisca Bello .

La señorita BELLO (doña María Francisca) .-

Señora Presidenta, la democracia implica confiar en las instituciones; pero a las mujeres nos cuesta, porque las instituciones muchas veces nos han fallado, sobre todo porque perpetúan nuestros dolores. Nos fallan cuando 16 mujeres en Iquique desaparecen y la respuesta de las policías fue ir a preguntar a sus familias si ellas estaban en el extranjero ejerciendo trabajo sexual.

Las mujeres exigimos un Estado que asuma obligaciones para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres, no que esto dependa de un gobierno ni de un ministerio.

Nos merecemos un Estado que nos cuide, y para eso las instituciones deben dejar de fallarnos. No queremos más familias destruidas buscando cuerpos de mujeres desaparecidas, como sucedió en los casos de Michelle Silva y de Fernanda Maciel, entre otras.

El proyecto de ley que votaremos hoy imagina una sociedad en la que las formas de relacionarnos entre nosotros no están mediadas por la violencia, por la desigualdad ni por el temor. Las mujeres no resistimos más tener miedo de caminar solas por la calle por miedo a ser víctimas de una violación.

Este proyecto de ley piensa en un Chile en el que niñas, niños y adolescentes puedan vivir libres de violencia de género. Es absurdo seguir creyendo que los hijos y las hijas solo observan la violencia entre sus padres, la violencia intrafamiliar. No, los hijos son víctimas directas de la violencia, lo que repercute en las decisiones que se adopten respecto de su custodia.

Quiero ir más allá. ¡Dejemos de mentirnos, no sigamos insistiendo! Un potencial feminicida, un golpeador de mujeres, no es un buen padre; no lo es ni lo será nunca.

(Aplausos)

En este país, ¿cuántas veces una víctima de abuso sexual debe relatar lo ocurrido? ¿Cuántas veces debemos denunciar violencia y no recibir protección? Conocemos casos en los que existen siete denuncias, y el resultado, lamentablemente, es una nueva víctima de feminicidio.

Hay casos más reconocidos, como el de Jordhy Thompson, un feminicida frustrado, quien paga una multa millonaria, apoyado por su club deportivo, para salir del país y así burlar las medidas cautelares. ¿Dónde está la protección de la víctima? ¿Quién protege a las mujeres en este país?

Entonces, es momento ya de poner el foco en la prevención y en la protección efectiva de las víctimas con medidas cautelares que se cumplan.

Me pregunto, ¿no serán estas situaciones las que desincentivan las denuncias y aumentan la desconfianza?

Es necesario aminorar la victimización secundaria, impulsar la intervención más eficiente y más eficaz del Estado. Para eso se crea un sistema integrado que favorece el seguimiento de los casos.

Discusión en Sala

En medio de la crisis de seguridad por la que atravesamos, este proyecto es una respuesta a todas nuestras inseguridades. Debemos ir rompiendo una cultura machista que hoy debe cambiar. Necesitamos una ley de violencia integral.

He dicho.

-Aplausos.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra la diputada Viviana Delgado .

La señora DELGADO (doña Viviana).-

Señora Presidenta, hoy, si aprobamos este proyecto de ley, podremos decir de manera concreta que se ha avanzado en prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Es un grito colectivo de años, que exige el derecho a caminar libres por las calles, sin el miedo que nos impone la violencia de género.

Este fundamental proyecto aborda, define y sanciona la violencia hacia las mujeres en todas sus formas: física, psicológica, sexual, económica, simbólica, institucional, política, y el insidioso acoso en el lugar de trabajo.

Un paréntesis, pero relacionado con este tema. Deseo referirme a la situación que vive nuestra compañera Marisela Santibáñez cada vez que el pastor Soto está fuera de este Congreso. Lo que debió haber ocurrido solo una vez, se ha convertido en algo reiterado.

Quiero destacar especialmente la inclusión del concepto de violencia vicaria, que reconoce a niños y niñas como víctimas directas de la violencia ejercida contra sus madres y cuidadoras. No serán más testigos silenciados; este proyecto les brinda la protección que merecen.

Este proyecto integral no solo da vida a un ambicioso plan nacional contra la violencia de género, sino que también erige un robusto sistema integrado de información sobre violencia de género. Estas herramientas son los cimientos de una respuesta estatal más eficaz y de políticas públicas más sensibles. A modo de ejemplo, se intensifica la vigilancia de las medidas cautelares y se establece la protección de los datos, lo que permite resguardar la confidencialidad de las víctimas.

La violencia es aberrante en todas sus formas, pero más lo es cuando la razón detrás de ella es el género de una persona.

Ante eso, decimos ¡no más! ¡No más silencio, no más complicidad! ¡Ni una menos! Hagámonos cargo de esta deuda histórica y dejemos un legado para las mujeres de Chile.

He dicho.

-Aplausos.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Cristóbal Urruticoechea .

El señor URRUTICOECHEA.-

Señora Presidenta, quiero señalar a la ministra que con este proyecto van expandiendo el concepto de violencia, un sistema de planificación central basado en una filosofía de la sospecha, en la que toda relación que se tenga con la mujer, sea horizontal o vertical, esconde una dominación o violencia, como si en el ADN masculino estuviese inserta la violencia. Eso es Foucault, filósofo francés, influido profundamente por Nietzsche, al cual me imagino que usted conocerá al revés y al derecho.

Discusión en Sala

Expandiendo el concepto de violencia, obligan a ciertas conductas al ciudadano, bajo sanción penal. Por ejemplo, ¿qué pasa si un médico, el día de mañana, sencillamente no quiere provocar el asesinato de un ser que está dentro del vientre de su madre, es decir, no quiere practicar un aborto? Según este proyecto de ley va a ser castigado.

(Manifestaciones en la Sala)

Hoy, el feminismo no es a favor de la mujer, sino en contra del hombre. La violencia contra la mujer en el feminismo actual y, por lo tanto, en este gobierno, concentra en sus políticas y, por lo tanto, en sus subvenciones, un aumento importante todos los años. Son un bolsillo sin fondo, y eso es porque no van a la causa científica de los hechos. Todo tiene que ver con un supuesto dominio masculino.

Les voy a leer una parte del “Decálogo de recomendaciones a los medios de comunicación para el tratamiento de la violencia contra las mujeres”, del Instituto Andalúz de la Mujer. Me imagino que conoce a Irene Montero .

“Nunca buscaremos justificaciones o “motivos” (alcohol, drogas, discusiones). La causa de la violencia de género es el control y el dominio que determinados hombres ejercen contra sus compañeras.”.

Para que exista la violencia del hombre hacia la mujer solo por ser mujer -especialmente difícil de creer en los países desarrollados y con legislaciones igualitarias en todos los ámbitos, como ocurre en Chile-, hay que poner en marcha cinco mentiras sociales. Volvamos, nuevamente, a Irene Montero : magnificar la muerte de la mujer a manos de los hombres; negar la existencia de mujeres violentas; eliminar del conocimiento social otro tipo de violencias y muertes; afirmar, eludiendo estudios sobre las causas reales de la violencia y las muertes, que todas ellas son por machismo, y ampliar hasta el infinito las denuncias por violencia real o instrumental por ampliación de concepto de violencia. Cualquier cosa es violencia, incluso abrir la puerta a una mujer para que pase.

No se va a la causa; aquí no se busca y no se trata de entender si es que en una casa hay drogas o alcoholismo. Por supuesto, tampoco se habla de la violencia que existe en los hogares donde viven dos mujeres, dos lesbianas. Ese tema no se toca, porque aquí siempre es el hombre contra la mujer, pero no se habla de la mujer que agrede a otra mujer.

Y para que esto todavía sea más ilógico, se incluye dentro del proyecto la educación no sexista. Eso es parte de la ESI. ¿Qué tiene que ver eso acá?

Hoy, el feminismo no es a favor de la mujer; es en contra del hombre, y es lo que ustedes están haciendo, ministra.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra la diputada Carolina Marzán .

La señora MARZÁN (doña Carolina).-

Señora Presidenta, en mi primer período legislativo, que se inició en 2018, cuando ingresé a la Cámara de Diputadas y Diputados, uno de los primeros proyectos de ley que legislamos en la entonces Comisión de Familia y Adulto Mayor fue esta iniciativa sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Han pasado más de seis años desde entonces y las estadísticas son alarmantes. Solo en 2024 llevamos seis femicidios consumados y treinta y tres frustrados. Si sumamos la cantidad de femicidios desde enero de 2017, fecha en que ingresó este proyecto de ley, lamentablemente, sumamos trescientos nueve femicidios. Son mujeres que ya no están con nosotros; madres, abuelas y niñas cuyas vidas han sido arrebatadas de manera brutal.

Hoy, a solo dos días de un nuevo 8 de marzo, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, ocasión que se ha vinculado con la violencia de género, sobre todo por la cantidad de casos de mujeres que la han sufrido, y luego de transcurridos numerosos 25 de noviembre, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, me pregunto cuántas conmemoraciones más deberán pasar para que se entienda la urgencia y necesidad de este proyecto.

Discusión en Sala

Por fin, después de inexplicables dilaciones, se pone en tabla, en tercer trámite constitucional, este proyecto, que me parece de suma urgencia, porque al menos nosotras las mujeres nos vamos a sentir más protegidas. Es un marco legal que nos brindará amparo, generará conciencia y nos va a permitir inculcar desde la primera infancia el respeto mutuo, la igualdad de oportunidades, el vivir en paz, en libertad, y, sobre todo, la no violencia.

En lo personal, cuando intervengo, generalmente me gusta darle rostro a lo que estamos legislando; me gusta mencionar situaciones, personas u organizaciones. Esta vez, no quiero nombrar a ninguna mujer en particular. ¿Por qué? Porque los rostros son rostros sin vida. Este proyecto no les va a devolver la vida; ya no las protegió.

Este proyecto llega tarde para todas esas mujeres que ya no están con nosotros; sin embargo, quiero destacar dos aspectos importantes que me parecen relevantes y positivos: que se incorpore a hijas e hijos como víctimas directas de la violencia que viven sus madres o cuidadoras, y la restitución en el Senado de la violencia ginecobstétrica como agravante, eliminada en 2018 en la entonces Comisión de Familia y Adulto Mayor que integraba. La verdad, lo lamento, porque en ese momento no fui capaz, quizás, de defender ese aspecto del proyecto.

Es hora de aprobar este proyecto de ley. Es un paso necesario para entender que solo a través de la educación, la conciencia y el amor, podremos lograr un futuro libre de violencia para las mujeres.

No podemos seguir tolerando esta realidad; no podemos permitir que más mujeres sean víctimas de violencia. Es hora de actuar; es hora de cambiar las cosas.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Para referirse a un punto de Reglamento, tiene la palabra el señor Stephan Schubert .

El señor SCHUBERT.-

Señora Presidenta, el artículo 90, número 3, del Reglamento señala que un diputado o ministro incurre, durante el curso de la sesión, en falta al orden si interrumpe al diputado o ministro que habla o hiciere ruido para perturbarle en su discurso.

Señora Presidenta, así como a usted, con legítimo derecho, no le gusta que nadie la interrumpa mientras interviene, creo que es importante que imponga orden en el transcurso del debate de este proyecto de ley, que tiene una fuerte carga ideológica y, por cierto, despierta interés y pasiones. Eso se comprende; de hecho, no estamos todos de acuerdo.

Este es el lugar donde tenemos que respetarnos y discutir, y usted, señora Presidenta, tiene que aplicar el Reglamento. Aquí, un diputado acaba de intervenir, y durante su intervención se le estaba amedrentando. Había diputados que contrariaban todo lo que iba diciendo, o hacían ruido.

Entonces, llame al orden a quien corresponda y aplique lo señalado en el artículo 90 del Reglamento. Este es un lugar de discusión, por lo que le pido, por favor, que haga respetar el derecho a que todos intervengamos, aun cuando no estemos de acuerdo.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Gracias, diputado. Aplicaré el Reglamento como corresponde.

Tiene la palabra la diputada Érika Olivera .

La señora OLIVERA (doña Érika).-

Discusión en Sala

Señora Presidenta, el mundo abrió los ojos respecto de un problema que hoy parece más urgente de solucionar de lo que era hace décadas. La violencia contra la mujer no es un problema de esta década, no es un problema de este siglo o del siglo pasado, sino una realidad que existe desde el origen de los tiempos.

En muchas ocasiones las sociedades se han organizado a partir de la limitación de la participación de la mujer y su sometimiento al cumplimiento de un mero rol doméstico, a la procreación, etcétera.

Vivimos en un mundo occidental que ha avanzado de manera importante en relación con los derechos de las mujeres, realidad que aún miran con desesperanza millones de mujeres de otros países e idiosincrasias, donde todavía a las mujeres se las somete, se las mutila y se las mata. Debemos mirar con preocupación cómo aún en el mundo se tolera esa realidad y se minimiza.

En Chile, sin duda, tenemos mucho por avanzar. El femicidio, año a año, cobra víctimas en todas las regiones del país. Miles de mujeres se ven limitadas en el desarrollo de sus habilidades, de sus profesiones, en perseguir sus sueños. Somos testigos no solamente de violencia en las relaciones de pareja, sino también de violencia doméstica, violencia económica, acoso sexual y también, como lo hemos visto durante el último tiempo, de violencia, maltrato y acoso laboral, situaciones que también existen en el mundo del deporte.

En todos estos ámbitos siempre son mayores los índices de mujeres violentadas que hombres violentados. Se estima que cerca del 25 por ciento de las mujeres han sido víctimas de violencia en alguna oportunidad, pero la brecha entre los hechos y las denuncias aun es marcada. Las mujeres temen denunciar haber sido víctimas de violencia, precisamente, porque temen recibir nuevamente violencia como represalia.

Para cumplir con el anhelo de espacios libres de violencia contra la mujer se requiere una actualización en la forma en que los organismos estatales abordan esta problemática, que muchas veces escapa de la simple destinación de más recursos.

Desde lo judicial, este proyecto de ley introduce mejoras relevantes a fin de que la judicialización de los actos de violencia no se convierta en una carga para la mujer víctima, así como la aplicación de cautelares y restricciones a la aplicación de la suspensión condicional del procedimiento.

Hago un llamado no solo al Congreso, sino a todo el Estado de Chile, porque en muchas oportunidades el Estado de Chile ha abandonado a las mujeres. Hemos sido responsables de la muerte de miles de mujeres en nuestro país y eso no lo podemos seguir permitiendo.

Llamo a votar a favor este proyecto de ley.

He dicho.

-Aplausos.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

En nombre de la Mesa, saludo a las representantes de la corporación Yo Mujer, quienes se encuentran en las tribunas, que han venido a sumar a la Cámara de Diputadas y Diputados a la campaña "Hazte la mamografía", para prevenir y diagnosticar tempranamente el cáncer de mama.

Bienvenidas.

-Aplausos.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra la diputada Alejandra Placencia .

La señora PLACENCIA (doña Alejandra).-

Discusión en Sala

Señora Presidenta, todas conocemos a una mujer que ha sido víctima de violencia. Una de cada cuatro mujeres la ha sufrido directamente, según un estudio realizado en 2022 por el Instituto Milenio y la Universidad de Chile. Pero la realidad es implacable, porque muchas mujeres no denuncian, a veces por vergüenza de contar lo vivido, otras porque no creen en la eficacia de las denuncias o porque no tienen acceso a la justicia, lo que hace que muchas niñas y mujeres vivamos con miedo.

¿Qué han hecho nuestra sociedad y el Estado para protegerlas? Hasta ahora, lamentablemente, muy poco, y por eso los hechos de violencia se siguen perpetrando. Por eso, es indispensable aprobar este proyecto de ley, que fue ingresado en 2017 por el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet cuando nuestra actual senadora Claudia Pascual era ministra de la Mujer y la Equidad de Género. Y es indispensable, porque incluye diversos tipos de violencia a los cuales se ven expuestas las mujeres, ya sea física, psicológica, sexual, económica, institucional, laboral o ginecobstétrica. Además, robustece las respuestas institucionales a víctimas y mejora los deberes de los órganos del Estado en prevención, protección, atención y reparación.

Desde que comencé mi período como diputada, me planteé que uno de los desafíos como integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana era visibilizar que la violencia contra las mujeres no compete solo a las mujeres; la violencia de género es un tema de seguridad pública. Muestra de ello es que, en catorce de las dieciséis regiones de Chile, es un tema priorizado en los consejos regionales de seguridad pública. En esa línea, lo importante es dotar al Estado de herramientas para abordar los distintos tipos de violencia que vivimos las mujeres, sobre todo para prevenirla. No puede ser aceptable que la única vez que se visibilice esta violencia es cuando genera daños irreparables e, incluso, la muerte por femicidio.

Antes de terminar, quiero mencionar los testimonios que he escuchado durante nuestro trabajo distrital: la charla sobre violencia intrafamiliar (VIF) que organizamos con las vecinas de La Legua, en San Joaquín; los diálogos a los que nos invitó la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, por la “ley papito corazón”, donde escuchamos a las madres y abuelas que sufren violencia económica; a las vecinas de Santiago y Ñuñoa, a quienes muchas veces se desestimaron sus denuncias, y a las mujeres emprendedoras de las comunas de La Granja y Macul, quienes se organizaron para salir adelante con sus familias después de haber vivido distintos tipos de violencia. Para todas ellas, la aprobación de esta ley en proyecto debe significar reparación, porque el Estado está al debe en esta materia y el Parlamento chileno ha tardado demasiado.

Por su intermedio, señora Presidenta, agradezco la decisión del Presidente de la República y de la ministra Antonia Orellana, porque la voluntad política puede lograr acuerdos que permitan dar respuestas concretas y que las mujeres puedan tener un mejor futuro.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser.

El señor KAISER.-

Señora Presidenta, respuestas concretas. Que yo sepa, la mayoría de los tipos de violencia que están descritos en este proyecto de ley ya están en el Código Penal. Pero ¿saben qué trae la respuesta concreta? Un carabinero que llega cuando se llama, una comisaría que responde el teléfono cuando hay una emergencia, pero resulta que eso no nos interesa. Vamos a generar una cantidad de burocracia para intervenir culturalmente la sociedad, pero la verdad es que no tenemos el elemento ni siquiera para despachar ayuda a aquellas mujeres que la necesiten en un momento de urgencia. Los fiscales están absolutamente superados y las cárceles están completamente saturadas.

Ustedes hablan de seguridad y de violencia, pero les voy a decir una cosa: no solo las mujeres viven violencia en este momento; los hombres también. Toda nuestra población está viviendo niveles de violencia como no se habían visto jamás, y la ley está ahí. La ley prohíbe matar, la ley prohíbe maltratar; la ley prohíbe, prohíbe, prohíbe, pero no tenemos a nadie que vaya e implemente la ley y castigue a quien la viola.

Aquí nos dedicamos a tramitar proyectos que no hacen más que generar una superestructura ideológica para algo

Discusión en Sala

que hace mucho tiempo ya está, pero que no se cumple. ¡No se cumple! Cuando una mujer es violada y quiere hacer una denuncia, no tiene quien la escuche. Sin embargo, la ley dice que el fiscal tiene que escuchar y tiene que actuar. Pero nosotros, en lugar de hacer funcionar el sistema, creamos cada vez más leyes y normas.

No es correcto que todos los hombres sean malos o sean buenos, o que todas las mujeres sean buenas o malas; aquí vamos a encontrar de todo y siempre. Pero lo que sí necesitamos es un trato por parte del Estado que restaure el imperio de la ley y los derechos de aquellos que se ven violentados por terceros.

Entonces, ¿esta ley en proyecto va a recuperar o mejorar la situación? No lo hará, porque no hay nadie que lo haga. Reitero: no hay nadie que lo haga, porque nuestro aparato estatal no está funcionando, porque no estamos persiguiendo a los violadores, porque no estamos persiguiendo a quienes cometen delitos y a quienes matan a los niños en las esquinas de las calles.

Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué estamos vendiendo al público? ¡Humo! Esto es humo mientras no exista la fuerza del Estado para proteger no solo a las mujeres, sino también a los hombres, a los niños y a todos los ciudadanos que viven en nuestro país.

¡Dejemos de vender humo! Muchísimas gracias.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra la diputada Emilia Schneider .

La señorita SCHNEIDER (doña Emilia) .-

Señora Presidenta, luego de más de seis años de tramitación, estamos cerca de que la denominada ley integral sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia se apruebe y sea una realidad. Este proyecto permitirá que el Estado tenga más herramientas y el deber de prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género en sus distintas manifestaciones. Así tendremos un marco general que nos ponga a la altura de estándares internacionales para proteger la vida de las mujeres y la de sus hijos e hijas o niños y niñas a su cuidado.

Qué duda cabe de que este es un proyecto que nos interesa como sociedad, a los hombres, a las mujeres y a todas las personas. Esto no es contra los hombres; es por la justicia y la seguridad de todas y todos.

Esta futura ley nos va a permitir decir con orgullo que Chile es un país un poco más justo. No podría entender que alguien se oponga, que alguien dé la espalda a las mujeres, niños y niñas y rechace este proyecto.

En lo personal, votaré favorablemente, porque el país lleva mucho tiempo esperando esta ley y estoy convencida y creo firmemente que hay un consenso mayoritario en la sociedad en cuanto a que la violencia de género es inaceptable y la debemos combatir con fuerza en todos los espacios.

A quienes se llenan la boca hablando de seguridad, los invito a aprobar este proyecto por la seguridad de las mujeres. Con esta ley la respuesta del Estado a las mujeres va a ser más efectiva.

Y a propósito de este debate, quiero dejar dos ideas sobre la mesa.

La primera es que este debate deja en evidencia que el feminismo no es una ideología perversa, como quieren instalar desde la ultraderecha, sino un movimiento y un conjunto de ideas que pueden salvar vidas, que abren debates e impulsan cambios que hacen que las personas vivan vidas más seguras, con más derechos y más protegidas por el Estado. Y esta ley es un ejemplo de ello.

Y la segunda tiene que ver con que desde hace años las feministas hemos salido a marchar y a manifestarnos en las calles, con amplitud y con creatividad, y si hoy estamos ad portas de que este proyecto se convierta en ley es gracias a esa potencia de la sociedad organizada. Las movilizaciones sociales de los últimos años tienen efectos positivos, porque han acelerado cambios a los que algunos ultraconservadores siempre se han negado y nos parecían imposibles de lograr. La ley integral se demoró años y tuvimos que juntar mucha fuerza para que esto

Discusión en Sala

fuera una realidad.

Y a la ciudadanía le quiero decir que vaya a marchar este 8 de marzo en su barrio, en su ciudad o donde sea; que difundamos en redes sociales, que conversemos con nuestros vecinos y vecinas. Demos la pelea; convenciendo se gana y podemos mejorar la vida de la mayoría de las personas.

Además de felicitar al movimiento feminista, quiero felicitar el trabajo de nuestra ministra Antonia Orellana , que se la jugó por construir acuerdos y avanzar en esta iniciativa desde el primer día de su gestión. Gracias, ministra, por su compromiso.

Este proyecto nos permitirá mejorar el acceso a la justicia para las mujeres, para que no haya impunidad o revictimización, y mejorar también las medidas cautelares para que las denunciantes no sigan en peligro. Con todo esto, lo que hacemos es dar certeza a las mujeres para denunciar, porque hoy, lamentablemente, mucha de esta violencia queda en silencio, lo cual cobra vidas.

Voy a votar a favor este proyecto de ley, y así lo haremos como Frente Amplio. Espero que sea unánime. Si no, la gente sabrá quién está en contra de los derechos de las mujeres.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra la diputada Daniella Cicardini .

La señorita CICARDINI (doña Daniella) .-

Señora Presidenta, hace siete años que el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet presentó este proyecto de ley, y recién estamos llegando al final de la tramitación de un proyecto que salva vidas de chilenas.

Esta demora que hemos tenido en el Congreso Nacional es una agresión y nos habla de que la postergación hacia la mujer es una realidad que se debe enfrentar. Por lo mismo, se justifica plenamente la necesidad de sacar adelante hoy este proyecto de ley, porque la vida de las mujeres no tiene menos valor.

Existen miles de mujeres que siguen sufriendo las consecuencias de la violencia machista en sus hogares, en los trabajos, en las calles y en las instituciones. Tenemos cifras publicadas del año 2023 que hablan de que una de cada cuatro mujeres chilenas sufrió violencia intrafamiliar.

Bienvenido sea que la aprobación de esta iniciativa ocurra en vísperas del 8M, de una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Este proyecto busca abordar la violencia hacia la mujer por su género en múltiples dimensiones, y restaurar su derecho a una vida sin violencia, vida que ha sido vulnerada sistemáticamente de diversas formas, como la violencia física, psicológica, económica, sexual, obstétrica, política, etcétera.

Este es un muy buen proyecto, porque además genera una coordinación entre las instituciones públicas y privadas. Qué bueno, qué bueno que por fin podamos tener esta opción.

¡Cuántas vidas más tenemos que perder para que este proyecto se convierta en ley! ¡Cuántas más Nicole Saavedra , Antonia Barros , Fernanda Maciel , Gabriela Alcaíno tenemos que llorar! ¡Cuántas Marina Cabrera , Catalina Álvarez ! ¡Cuántas como Tiare, Tania , Susi , Marta , de la Región de Atacama, tenemos que perder! ¡Cuántas mujeres tienen que vivir con miedo, con dolor, con vergüenza, con culpa, para que se reconozca su dignidad! ¡Cuánto sufrimiento y muerte de mujeres se necesita para que tomemos conciencia y se nos escuche!

No podemos seguir siendo cómplices de la violencia de género ni indiferentes al sufrimiento. Tenemos la responsabilidad y el deber de evitarlo, por nosotras, por nuestras hijas, por nuestras madres, por nuestras abuelas, por nuestras amigas, por nuestras compañeras, por todas las mujeres que merecen vivir una vida libre de violencia.

Por todas las mujeres que queremos vivir: ni una menos, vivas nos queremos.

Discusión en Sala

He dicho.

-Aplausos.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

¿Habría acuerdo para autorizar el ingreso a la Sala de la subsecretaria general de la Presidencia, señora Macarena Lobos ?

Acordado.

Tiene la palabra la diputada Marta González .

La señora GONZÁLEZ (doña Marta).-

Señora Presidenta, sin duda, este es uno de los días especiales en nuestro Congreso Nacional. Estamos ante una iniciativa largamente discutida, largamente esperada, cuya demora en su tramitación ha significado en la práctica que la violencia contra la mujer siga existiendo y que no podamos bajar una tasa negra de femicidios que tenemos en nuestro país, que cada año va en aumento.

Lo anterior da cuenta de que algo no se está haciendo bien. Efectivamente, este proyecto, con una larga discusión, con largas intervenciones, durante tres períodos de gobierno, ha permitido identificar cuáles son los cuellos de botella, cuáles son los nudos críticos que están en la institucionalidad y que no han permitido responder como corresponde a una violencia de género que está instaurada en nuestra sociedad, lamentablemente.

En distintos tiempos, olas de feminismo han evidenciado cuál es este sistema en el que se perpetúa la violencia de género, cómo es este sistema, cómo opera y cómo se desarrolla. Así, se ha ido evidenciando en nuestra sociedad lo que las mujeres han vivido por décadas. Para las mujeres es tan claro y tan nítido cómo se expresa esta violencia en los distintos espacios. Sin embargo, es tan difícil para la institucionalidad dar respuesta a esa realidad y también es tan difícil hoy para unos grupos políticos de extrema derecha entender que efectivamente existe un sistema patriarcal que no permite que las mujeres vivan libres, vivan sin miedo y puedan ocupar todos los espacios que necesiten y deseen ocupar.

Hoy podemos evidenciar que la mayoría de quienes se inscribieron para participar en el debate de este proyecto son mujeres. Nos faltan hombres defendiendo también estas causas, porque esta no es solo una lucha de mujeres; es una lucha de una sociedad completa. No es hombres contra mujeres ni nada por el estilo. No caricaturicen el discurso, no minimicen en esta discusión y no se burlen de las mujeres que están esperando la aprobación de este proyecto.

Saludamos a toda la gente que ha trabajado en esta iniciativa: todas las parlamentarias, todas las senadoras, todas las organizaciones sociales y todas las mujeres que sabemos -cada una en su fuero interno lo sabeque aquí en Chile hay un sistema patriarcal que valida y perpetúa la violencia.

Vamos a seguir dando esta lucha en todos los espacios. Este proyecto viene a destrabar los nudos críticos. Espero que los distintos organismos del Estado lo puedan implementar con celeridad y que, además, cuenten con recursos para ello.

He dicho.

-Aplausos.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Gaspar Rivas .

El señor RIVAS.-

Discusión en Sala

Señora Presidenta, este proyecto de ley, evidentemente, es una iniciativa necesaria. De hecho, ni siquiera debería haber una ley. Debería ser algo de Perogrullo que nadie, ni las mujeres ni nadie, tuviera una vida con violencia, que existiese una vida libre de violencia para todo ser humano.

Sin embargo, quiero hacer hincapié sobre un tema en particular, sobre un artículo de esta iniciativa, que hace referencia a la eliminación de una atenuante, que es la atenuante del artículo 11, número 5, del Código Penal -no recuerdo si es atenuante o eximente de responsabilidad penal-, que considera el obrar por estímulos poderosos que naturalmente produzcan arrebatos y obcecación. Se supone que hubo muchas sentencias judiciales que absolvían o les rebajan la pena a feminicidas, hombres, que habían agredido o matado a una mujer, a su pareja, basadas en esa disposición. Sin embargo, me llama la atención el hecho de que la eliminación de la atenuante se aplicaría solamente en el caso de que el hombre agrede a la mujer. Es el caso, por ejemplo, de que entre a la habitación un marido y se encuentre con su mujer engañándolo en el acto sexual in situ...

(Manifestaciones en la Sala)

Esas cosas pasan, colegas, y más de lo que, a lo mejor, ustedes creen. Y pasan al revés también.

Continúo. De acuerdo con lo señalado, si quien golpea al hombre, por ejemplo, es la mujer que encuentra a su marido engañándola, se aplica la atenuante. Asimismo, si el marido golpea al amante, se aplica la atenuante. Pero si el marido golpea a la mujer, no se aplicaría la atenuante. Es decir, en algunos casos, la fuerza que produce arrebatos y obcecación sí nubla la mente, pero en otros la mente permanece clara y totalmente limpia y permite darse cuenta de lo que se estaba haciendo.

Creo que hay que corregir este tipo de errores, porque si no vamos a aplicar la atenuante o la eximente, hay que eliminarla del Código Penal, no retirarla a través de una ley solo para casos específicos.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra la diputada Francesca Muñoz .

La señora MUÑOZ (doña Francesca).-

Señora Presidenta, en primer lugar, quiero saludar a todas las mujeres, ya que el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, no de las personas menstruantes, término que constantemente ha sido incorporado constantemente en este Congreso en materia legislativa, intentando con ello invisibilizarnos como mujeres.

En relación con el proyecto de ley, deseo valorar el esfuerzo y el trabajo de quienes sí quieren ir en ayuda de las mujeres, evitando la violencia en su contra, así como hacia cualquier persona, porque la violencia es una cruda realidad que se debe erradicar de toda la sociedad.

Sin embargo, quiero expresar mi preocupación por algunas normas que, lejos de otorgar protección integral a las mujeres, imponen visiones ideológicas absolutistas que no comparto, tal como muchas otras mujeres en nuestro país. Es así como el artículo 12, inciso segundo, propuesto, obliga a los establecimientos educacionales a promover una educación no sexista, lo que implica imponer una ideología y filosofía de un sector de la población. Esto, por una parte, limita el derecho a la libertad de enseñanza de los establecimientos educacionales, los que se encontrarán obligados a respetar esta legislación e incluir en sus mallas curriculares este tipo de educación con ideología de género, con todas las concepciones ideológicas que eso conlleva. Además, limita el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, lo cual representa una intromisión grave en la protección de las familias chilenas, que entregan a sus hijos.

Colegas, trabajemos juntos para proteger a las mujeres, promoviendo el respeto por el derecho de todas las mujeres, incluso de aquellas que defendemos la vida desde la concepción, así como el respeto del derecho de las mujeres que están por nacer y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, mediante rechazar ideologías que confunden y perjudican su desarrollo. El feminismo radical es un atentado contra las mujeres.

Por lo tanto, hago reserva de constitucionalidad del artículo 12, inciso segundo.

Discusión en Sala

He dicho.

-Aplausos.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra la diputada Ana María Bravo .

La señora BRAVO (doña Ana María).-

Señora Presidenta, por su intermedio saludo a la ministra Antonia Orellana .

A lo largo de la historia, las mujeres hemos debido enfrentarnos a incontables situaciones de violencia que han vulnerado nuestros espacios laborales y familiares, hasta los espacios más íntimos de nuestras vidas, como es aquel en que vamos a dar a luz. Es cierto que hemos avanzado a nivel normativo en erradicarlas, pero se hace insuficiente si no entendemos que estamos ante un problema que debe resolverse de manera integral.

En 2017, durante el segundo gobierno de nuestra Presidenta Michelle Bachelet , el presente proyecto de ley entró en tramitación, es decir, hace casi siete años. Durante este tiempo han aumentado los casos de femicidio que hemos sufrido como sociedad, lo que solo contribuye a perpetuar la violencia que experimentamos, algo que debe terminar hoy.

El proyecto que discutimos busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres en razón de su género, incorporando a hijas e hijos como víctimas directas de la violencia que sufren sus madres y cuidadoras. Esto implica una reformulación del diseño de los programas de atención y reparación que incluya a niñas, niños y adolescentes. Para ello, el Estado tendrá un rol fundamental, para lo que deberá actuar con estándares de debida diligencia, a través de la adopción de medidas oportunas, idóneas y exhaustivas para garantizar el acceso a la justicia, que tanta falta hace, como lo hemos comprobado por los testimonios de tantas mujeres y familiares de víctimas, por ejemplo, de femicidio, casos en que el acceso a la justicia ha sido un desastre.

Hoy, votaré a favor de las modificaciones a este proyecto de ley, porque me parece urgente que se haga realidad. Las mujeres ya no podemos seguir esperando: merecemos vivir una vida que nos permita crecer y desarrollarnos sin temor, isin temor!, sentirnos seguras al salir a la calle, vivir libres de violencia y, sobre todo, que las niñas de Chile crezcan en un país que las proteja en dignidad y derechos.

He dicho.

-Aplausos.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Lorena Fries .

La señora FRIES (doña Lorena).-

Señor Presidente, por su intermedio quiero saludar a la ministra Antonia Orellana y felicitar al gobierno por su compromiso por sacar adelante este proyecto, que esperamos se apruebe hoy.

Que toda mujer tenga derecho a una vida libre de violencia. Eso es lo que estamos pidiendo, ni más ni menos.

¿Cómo es posible que después de siete años desde el ingreso de esta iniciativa a tramitación legislativa, bajo el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet , aún no tengamos un marco jurídico que proteja a las mujeres de la violencia cotidiana? Pucha que nos ha costado, señor Presidente; pucha que ha sido difícil que se entienda que los derechos de las mujeres son derechos humanos, algo que parece tan obvio.

La violencia contra las mujeres no es un asunto privado ni un capricho ideológico, sino que es el resultado de una

Discusión en Sala

sociedad que nos discrimina por el solo hecho de ser mujeres. El 44 por ciento de las mujeres en Chile son o han sido víctimas de violencia. Eso equivale a cuatro millones y medio de mujeres. Así es, ¡cuatro millones y medio!

Solo en el tercer trimestre de 2023, más del 88 por ciento de las víctimas registradas de violación y más del 78 por ciento de víctimas de violencia intrafamiliar fueron mujeres.

Aun así, fíjese, hay quienes quieren seguir debatiendo después de siete años. Esto es francamente impresentable. Aún queda camino por delante, y este proyecto es, sin duda, un paso en la dirección correcta. Responde al compromiso del Estado de Chile con los tratados internacionales sobre derechos humanos, en particular con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

Ya no se trata, por tanto, de visibilizar el tema; estamos hartas. Con este proyecto estamos superando la fragmentación legal que impedía ver el continuo de la violencia que nos afecta por el solo hecho de ser mujeres. Estamos ampliando la noción de violencia, reconociendo las distintas formas que esta adquiere en la comunidad, el Estado y la familia, reforzando las respuestas institucionales y regulando los deberes de prevención, protección y atención a las mujeres frente a la violencia.

En la antesala de una nueva conmemoración del 8 de marzo, dejemos de lado consignas vacías que tanto abundan, especialmente si la seguridad es realmente nuestra prioridad. Seguridad para las mujeres es seguridad para el país.

Por todas las niñas y las mujeres de Chile, por todas las víctimas y sobrevivientes de la violencia, votaremos a favor.

He dicho.

-Aplausos.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Marisela Santibáñez .

La señorita SANTIBÁÑEZ (doña Marisela) .-

Señor Presidente, la violencia hacia la mujer no siempre tiene la misma forma. Violencia hacia una mujer también es acallarla.

(Hablan varios diputados a la vez)

¡Silencio, por favor!

Violencia hacia la mujer también es dejarla a un lado.

Violencia hacia la mujer también tiene que ver con una mujer que puede demostrar ante la ley y un juez de la república que un gurú, un hombre gigante de las comunicaciones, te ha metido la lengua hasta el cuello, con lo cual es evidente que no estabas injuriando. Pero él, a través de los medios de comunicación, ha dejado marcado en tu vida que eres una traficante, una consumidora de drogas. Y eso lo replican varias mujeres para bajar el trabajo que uno sabe hacer.

Sin embargo, no vine a hablar de mí ni tampoco necesito más, porque tengo a Javiera , a Martina , a Yulissa, a Rosario y a Rafaela, que son mis mujeres: mi madre, mi hermana y mis sobrinas, y a Julieta hoy día.

¿Sabe por qué se lo digo, señor Presidente? Porque coronamos este día. Invito a todos los parlamentarios y a las parlamentarias que hoy dicen estar en contra de esto, a todos los que hablan de la violencia de género en el fútbol, a firmar hoy día, porque ya está arriba la comisión especial investigadora por el caso de Cobreloa. Les agradezco a los varones que me apoyaron en esto.

Ahora bien, ¿dónde estaban mis compañeras? Apoyándome desde lejos, porque estaban trabajando en este proyecto de ley. Agradezco, por supuesto, a Claudia Pascual , a la ministra y a la ex-Presidenta Michelle Bachelet .

Discusión en Sala

Duele profundamente escuchar que uno no es mujer cuando tiene la voz ronca o cuando habla de fútbol. A uno le duele el abandono, le duele que la traten de histérica o de loca por avanzar en algo, como sucedió con María Elena , que estuvo dos años tratando de demostrarle a este país que hubo una violación masiva al interior de la Casa Naranja de Cobreloa.

He tratado de demostrar, una y otra vez, que el dinero puede bajar el perfil. Así ocurrió con Jordhy Thompson para que pudiese irse al extranjero, tal como decía mi compañera. Así también lo hace un abuelo que abusa de sus nietas y puede cambiar una medida cautelar. Mientras esto no cambie, la violencia va a seguir siendo violencia.

Agradezco la lucha de todas, pero también de todos, porque tengo un padre que me enseñó a respetar y hombres cerca de mí que me han sabido entregar sus conocimientos. Se debe respetar a todos y a todas. Pero hay una fragilidad que nos hace...

-Aplausos.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Ha terminado su tiempo, señorita diputada. Tiene la palabra la diputada Flor Weisse .

La señora WEISSE (doña Flor).-

Señor Presidente, resulta difícil manifestarse en contra de un proyecto que lleva como título el derecho de las mujeres a vivir en un ambiente libre de violencia. Por supuesto que estamos a favor de ello, aunque consideramos que no debiera legislarse sobre estos temas, sino que debería haber un cambio cultural que no haga necesario dictar leyes para diferenciar a hombres y mujeres. La no violencia debiera ser para todos, tanto para hombres como para mujeres.

Desgraciadamente, estamos en una situación en la que se han vivido historias que ameritan legislar en cierto sentido para avanzar en esta materia. Sin embargo, me preocupa que este proyecto se quede solo en retórica, en palabras y no se aplique realmente. Además, estoy convencida de que la protección a las mujeres debió haberse hecho con la legislación existente, pero, lamentablemente, esta muchas veces no funciona, no resulta o no hay compromiso para con ella.

Ahora, si de alguna manera hay una recopilación de normas en todos los ámbitos para proteger a las mujeres, eso suma. Es algo a lo que no podría oponerme, pero sí tengo temor de que esto resulte ser un proyecto que, finalmente, solo persiga instalar y fortalecer una ideología de género que no logre los resultados para todas las mujeres en materia de protección.

Hoy día, los femicidios y la violencia intrafamiliar siguen existiendo. Hay un caso en la comuna de Los Ángeles, en el que una mujer está en riesgo de perder su vida, porque fue golpeada y apuñalada brutalmente por su pareja en un vehículo, y luego fue atropellada por el mismo sujeto en dos oportunidades. Por lo tanto, siguen ocurriendo estos hechos.

El proyecto de ley es muy extenso y lleva mucho tiempo de tramitación. Eso también hay que decirlo: no debió pasar un lapso tan prolongado, por lo que me parece bien que hoy culmine este proceso, que se cierren los espacios. No obstante aquello, se puede seguir discutiendo para perfeccionar la legislación.

Reitero: las situaciones de violencia siguen ocurriendo y la violencia sigue afectando a las mujeres en todas sus expresiones.

Me preocupa la ampliación de la terminología relativa a la violencia, porque se abre un espacio -vuelvo a un análisis ideológico en donde claramente ha sido la izquierda la que ha querido llevar ciertas banderas. Las mujeres de derecha las hemos llevado de la misma manera, sobre todo en mi caso. Hoy día debemos levantar la bandera de la erradicación de la violencia física y de los femicidios, así como también darles autonomía a las mujeres para que puedan trabajar, generar espacios para complementar vida y familia, y en eso hay un riesgo en este proyecto.

Asimismo, me parece, respecto de la violencia institucional, que se abre un espacio para cuestionar a quienes se

Discusión en Sala

oponen a defender la vida.

Creo que son temas que hay que hablar, no callar las opiniones.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Camila Rojas .

La señora ROJAS (doña Camila).-

Señor Presidente, en enero de 2017, la entonces Presidenta Michelle Bachelet presentó este proyecto, y siete años después puede ser ley.

Hay siete femicidios en lo que va de 2024, según la base de datos publicada por la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Hubo 48 durante 2023, de acuerdo con los mismos estudios.

“Estando en el hogar de los padres del femicida, este la ataca con un cuchillo varias veces provocándole la muerte, introduce su cuerpo en un saco y posteriormente en una maleta. Más tarde le confiesa a su propia hermana el asesinato, quien llama a Carabineros y lo denuncia”. Este es el testimonio en el caso de Ari Salgado, de Maipú.

Es fuerte, es doloroso, pero pasa, y no ocurre solo una vez, sino varias veces durante cada año. Es cierto que este proyecto no asegura que no vayamos a tener más casos de este tipo, pero sí estoy segura de que va a ser un aporte en la prevención, erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres que a diario nos afecta.

Son aspectos clave el refuerzo de las medidas cautelares y la ampliación a delitos de violencia de género y agresiones que ocurran fuera de las relaciones afectivas o de convivencia; la incorporación de los hijos e hijas como víctimas directas de la violencia que viven las madres o cuidadoras; la creación de un sistema integrado de gestión y seguimiento de casos, para reducir la cantidad de veces que las mujeres tienen que relatar lo ocurrido y evitar así la revictimización; el fortalecimiento de la obligación del Estado de velar por el debido acceso a la justicia y a la protección de las víctimas en todo el proceso, además del cumplimiento de las medidas cautelares y la garantía de asistencia y representación judicial a víctimas de violencia de género.

Creo que esos cinco puntos son fundamentales para que avancemos en la prevención, erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres. No es menor lo que podemos aprobar hoy y que se puede convertir en ley de cara a este nuevo 8 de marzo.

A todas las mujeres de Chile debo decirles que no estamos solas. El proyecto de ley integral contra la violencia hacia las mujeres es un avance y, sin duda, debe convertirse en ley este 8 de marzo, porque es un imperativo. En ese sentido, espero que el apoyo en esta Sala sea contundente.

Evidentemente, queda mucho por recorrer, pero esto es parte de la huella de la larga historia de la lucha de las mujeres. Esto es parte de la huella que esa lucha va dejando.

Quiero decir también, fuerte y claro, que tenemos una ministra, Antonia Orellana , a la cual agradezco su trabajo. No estamos solas, y se nota. ¡Que sea ley!

He dicho.

-Aplausos.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada María Candelaria Acevedo .

La señora ACEVEDO (doña María Candelaria).-

Discusión en Sala

Señor Presidente, antes que todo, quiero rendir un homenaje a las mujeres detenidas desaparecidas y torturadas, y a todas aquellas mujeres a las cuales les fueron robados sus hijos en la dictadura cívico-militar.

Efectivamente, el proyecto en discusión pretende establecer una ley integral sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Con ese objetivo se establecen los distintos tipos y expresiones de violencia de género, además de garantizar la tutela estatal, para que la violencia contra las niñas y las mujeres sea prevenida y sancionada. De igual modo, se establecen medidas de protección y de restitución de los derechos vulnerados cuando esta se produzca, así como la generación de mecanismos para erradicar todas las manifestaciones de violencia de género.

Los actos violentos, especialmente los vinculados a cuestiones de género, afectan a los territorios y a sus habitantes, y las mujeres son quienes más sufren esta situación. En la Región del Biobío, en donde se ubica el distrito N° 20, al cual represento, solo en el 2023 fueron recibidas 872 denuncias por abuso y otros delitos, debiendo lamentar además seis femicidios.

Adicionalmente, debo señalar que 7.945 denuncias por violencia intrafamiliar se recibieron en el Biobío en 2023, el 74 por ciento de las cuales fueron en contra de mujeres.

Estos datos cobran aún más sentido tras el lamentable ataque que en la noche del domingo sufrió una mujer de 42 años, de Coronel, quien fue agredida con arma blanca en múltiples ocasiones. A este ataque se sumó un atropello en al menos dos ocasiones por parte de su victimario. Ella se encuentra internada en el hospital regional con riesgo vital.

Es por esto que aprovecho de saludar la designación de Camila Contreras Pereira como nueva seremi de la Mujer y la Equidad de Género en la Región del Biobío, para que lidere la gestión en las respectivas políticas. Le deseo el mayor de los éxitos en su labor. Las mujeres de nuestra región y nuestro país se lo merecen.

Es por estos antecedentes y casos dramáticos que debemos aprobar este proyecto de ley, pues considera un avance trascendental en la protección que debe dar el Estado al derecho de las mujeres a vivir en un ambiente libre de violencia en razón de su género. Esta es una situación que sigue siendo crudamente real en pleno siglo XXI.

Faltan otros desafíos para lograr una plena equidad de género, como legislar adecuadamente en materia de políticas de cuidado y equidad laboral. Por ello, todo avance en la erradicación de la violencia de género es esencial para el futuro de nuestro país.

He dicho.

-Aplausos.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Chiara Barchiesi .

La señora BARCHIESI (doña Chiara).-

Señor Presidente, pedí la palabra como mujer y ciudadana, porque estamos a portas de votar un proyecto que tiene un fin loable, pero sumamente ideológico.

En el artículo 1 propuesto por el Senado, se sanciona la violencia en contra de la mujer en razón de su género, lo cual es una contradicción, porque comprende a la mujer en virtud de una cuestión subjetiva, cultural e indefinida, y no en virtud de su configuración biológica, que es precisamente lo que determina que una persona sea mujer.

Esto, lamentablemente, no se trata de una discusión abstracta, pues se incorpora la voz "género" en adición a la orientación sexual, a la identidad de género, entre otros conceptos que cuentan con una concepción más o menos clara a nivel legal, en normas que tienen aplicación concreta, como el Código Penal, la ley antidiscriminación, etcétera.

Discusión en Sala

En otro ámbito, las modificaciones propuestas por el Senado contienen definiciones sumamente problemáticas de violencia de género, que permiten considerar cualquier cosa como tal, y, en definitiva, que sean sujetas a sanción.

El artículo 5 define textualmente violencia de género como una conducta que causa “muerte, daño o sufrimiento”. Los primeros conceptos están claramente definidos en la legislación y en la jurisprudencia; sin embargo, el concepto sufrimiento es vago. De hecho, según la RAE, el sufrimiento incluso puede ser considerado como malestar.

En cuanto, por ejemplo, a la violencia ginecobstétrica, además de definirla de una manera-¡ojo! contradictoria con la “ley Adriana”, que es el proyecto que busca regular la materia, permite que el personal de salud pueda ser acusado de violencia si algún procedimiento es más doloroso o causa malestar.

Finalmente, un punto sumamente grave es que el proyecto impone a todos los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, sin distinción, la promoción de una educación no sexista, lo cual es derechamente inconstitucional, afectando el derecho de los padres a educar a sus hijos y la libertad de enseñanza, pues impone un determinado modelo de educación que no necesariamente es compartido por todas las comunidades y familias. De hecho, el Tribunal Constitucional fue claro en señalar que esta expresión contradice la Constitución Política, a propósito del requerimiento que recayó en la ley de garantías de la niñez.

Por las consideraciones anteriores y por otras que, lamentablemente, no alcanzaré a abordar, por la presión que se ha impuesto para aprobar rápidamente este proyecto antes del 8 de marzo, llamo a que rechazemos las modificaciones propuestas por el Senado, con el objeto de mejorarlas en una comisión mixta.

Finalmente, vengo en realizar reserva de constitucionalidad respecto del inciso segundo del artículo 12 propuesto por el Senado, dado que infringe el artículo 19, número 10°, inciso tercero, y número 11°, inciso primero, de la Constitución Política de la República.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Javiera Morales .

La señora MORALES (doña Javiera).-

Señor Presidente, cada quince minutos una mujer sufre una agresión sexual en Chile. En promedio, cada semana una mujer es víctima de femicidio.

Les quiero contar la situación de Magallanes. En Magallanes, seis de cada diez mujeres sufren algún tipo de violencia. Escuchen, íseis de cada diez mujeres! La violencia intrafamiliar es el delito más frecuente en la región y las tasas de delitos sexuales son las más altas comparadas con el promedio nacional. De hecho, casi el 30 por ciento de los delitos sexuales investigados son violaciones. Lo peor es que esas cifras, año tras año, aumentan, sin poder ponerle freno a lo que hoy es la crisis de seguridad más grave que existe en mi región.

En Magallanes tenemos calles menos violentas que en el resto de Chile, pero tenemos hogares con violencia contra mujeres y niños. En una región donde la mayor cantidad de autoridades son hombres, por supuesto que se pone cuesta arriba que esto se convierta en una prioridad.

A esas mujeres quiero hablarles, porque que te levanten la mano, aunque sea una vez, no está bien, no es normal, y, probablemente, se repetirá. Por eso, hoy estamos contigo aprobando este proyecto de ley, que fortalecerá al Estado para acompañarte y que, además, te entregará más derechos para dar la pelea judicial. Por ello, por supuesto que lo aprobaremos.

A días de una nueva conmemoración del 8M, déjenme aprovechar esta instancia para manifestar en esta Sala otras deudas importantes que tenemos como país con las mujeres chilenas.

Una de ellas es la socialización de las tareas de cuidado, que sabemos recaen principalmente sobre nuestros

Discusión en Sala

hombros. Tenemos la obligación de garantizarle a cada niño y niña el acceso a sala cuna y a jardín infantil. A esas edades, que es cuando más requieren estímulos, es un derecho que estén con sus pares y correctamente estimulados. Los niños no pueden seguir pegados a un celular para que su mamá pueda trabajar. No lo juzgo, porque quienes somos madres sabemos que a veces es la única forma de poder hacerlo.

No es solo por los niños y niñas, sino también por nosotras. Por supuesto que la ley de responsabilidad parental y pago efectivo de pensiones de alimentos fue un avance importante, que no me canso de celebrar, ministra Orellana, pero sabemos que con las puras pensiones no alcanza. Las mujeres tenemos el derecho a desarrollarnos laboralmente, y la maternidad no puede ser un impedimento para ello.

Nosotras también aportamos. No se olviden de que nuestra entrada al mercado laboral genera crecimiento, tan escaso durante las últimas décadas.

Para finalizar, quiero parafrasear a la comediente Alison Mandel en el Festival de Viña del Mar, quien dedicó su gaviota a todas las comediantes que al ser madres piensan que nunca podrán retomar su vida laboral. La verdad es que no son solo las comediantes, porque todas lo hemos sentido. Yo también lo sentí durante el embarazo y los primeros años de mis hijos.

Es nuestro deber garantizar el acceso a sala cuna a todos los niños y a todas las niñas de Chile.

Por ellos, por las mujeres y por el país completo, aprobaré este proyecto.

He dicho.

-Aplausos.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Karol Cariola .

La señorita CARIOLA (doña Karol) .-

Señor Presidente, saludo, por su intermedio, a todas mis compañeras de lucha que están mirando este debate, porque gracias a ellas hemos logrado avanzar en esta y en otras materias. Al movimiento feminista le agradezco por no bajar los brazos, mucho menos la cabeza, ante la violencia patriarcal y machista.

Este proyecto fue ingresado hace más de siete años por la entonces Presidenta Michelle Bachelet y la primera ministra de la Mujer, Claudia Pascual . Por ello, hoy saludo y valoro el esfuerzo de la ministra Orellana por reimpulsarlo y poner cariño y esfuerzo para que, de una vez por todas, podamos conmemorar este 8M con una ley que tanta falta nos hace.

Cada día, cada mes y cada año que pasa es un día más que llegamos tarde para poder evitar una nueva víctima de la violencia machista.

Este es un paso fundamental para reconocer las distintas formas de violencia que existen en nuestra sociedad, producto de la necesidad de dominación que ejercen algunas masculinidades hacia nosotras.

La violencia no es solo un golpe en alguna parte del cuerpo, sino también el menosprecio, el ninguneo, el control, la cosificación, la apropiación de nuestros logros. ¡Todo esto también es violencia! Por eso es fundamental reconocer la violencia económica, institucional, psicológica, sexual, política, ginecobstétrica y todas aquellas formas de violencia que se ejercen contra nosotras.

Hoy damos un paso, como muchos otros que hemos dado, como cuando reconocimos, por ejemplo, el femicidio como todo crimen de odio contra las mujeres por razones de género.

La ley integral que hoy estamos llevando adelante se viene a hacer cargo de muchos de los vacíos legales que hemos debido enfrentar, pero sobre todo se viene a hacer cargo de que no tengamos que seguir contabilizando, año tras año, más femicidios.

Discusión en Sala

Las mujeres somos asesinadas, porque una forma de violencia lleva a otra forma de violencia, y la peor de ellas es el femicidio. En 2023, según datos del Servicio Nacional de la Mujer (SernamEG), tuvimos 41 femicidios consumados y 221 frustrados. Esto no puede seguir siendo naturalizado.

Por eso es que hoy, más que nunca, hago un llamado a mis colegas a no caricaturizar esta iniciativa, a no caricaturizar al movimiento feminista.

Quiero señalar a aquellos diputados que han intentado decir que el feminismo es un atentado contra las mujeres, que lo único que busca el feminismo en nuestra sociedad es erradicar todas las formas de violencia y alcanzar la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Las mujeres jamás les haríamos a los hombres lo que por años nos han hecho a nosotras.

He dicho.

-Aplausos.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado José Meza .

El señor MEZA.-

Señor Presidente, es difícil no ver ideología o división en una discusión cuando se dice, parafraseando a la diputada que me antecedió en el uso de la palabra, que jamás harían a los hombres, como un todo, lo que los hombres les han hecho a las mujeres. Creo que ese tipo de generalizaciones no ayudan a que tengamos un debate con altura de miras y no ayudan a que tengamos un debate libre de las ideologías que algunos pretenden ocultar.

Cuando nos enfrentamos a un proyecto como este -lo veo desde una perspectiva personal-, pienso en las múltiples oportunidades en que, por ejemplo, a mi mamá se le apaga el teléfono cuando viene de visita a mi casa y a ver a mis hijos, porque ella tiene la costumbre de no cargarlo regularmente. Entonces, me pregunto si le habrá pasado algo, y me desespero. Creo que muchos de nosotros hemos tenido esa sensación, porque, además, como ella viene del campo, tiene que llegar a Estación Central y desde ahí tomar el metro. En ese lugar puede pasar cualquier cosa. Se me aprieta el corazón cuando mi hija sale más tarde del colegio, porque en la oscuridad del trayecto a casa puede suceder cualquier cosa. Qué más quisiera yo que las mujeres, todas, pero particularmente las que están cercanas a mi vida, vivieran en un mundo sin violencia. Qué más quisiera yo.

Yo invito a que pongamos nuestros discursos en concordancia con nuestras acciones. Qué sacamos con hablar de empujar una vida libre de violencia para las mujeres cuando nuestras fronteras son un colador por el que entran y salen los violadores. Qué sacamos con hablar de un mundo, de una vida sin violencia para las mujeres, cuando el Ministerio Público está sobrepasado y no hay fiscales suficientes para perseguir a los agresores, cuando en comunas como Cerro Navia, donde la mayor incidencia de delitos es la violencia intrafamiliar, las mujeres duermen con su agresor y no hay más carabineros. Cómo se nos va a ocurrir pensar en pedir mejoras salariales para los carabineros; cómo se nos va a ocurrir pensar en pedir una mayor dotación y mejor implementación.

Veo una contradicción, aunque quizá también deba verlo desde la buena fe y decir que, a lo mejor, se trata de un enfoque distinto y no lo perciben de la manera en que nosotros lo vemos. Mucho discurso y poca acción.

Lo que yo esperaríamos es que efectivamente tomáramos acciones concretas, y estas pasan por establecer un sistema que no trate con guante de seda a los delincuentes, y los jueces que hoy les dan permiso para que hagan videollamadas a los miembros de las bandas criminales, se vayan del sistema, y de una vez por todas empecemos a hablar con seriedad sobre el tema.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Claudia Mix .

Discusión en Sala

La señorita MIX (doña Claudia) .-

Señor Presidente, hoy el Estado de Chile admitirá que existen otros tipos de violencia de género, reconociendo al fin el concepto de violencia ginecobstétrica, que a tantos hombres les cuesta entender y que, incluso, médicos no quieren reconocer, pero que la mayoría de las mujeres y personas gestantes hemos experimentado en carne propia. Se hacen recriminaciones y burlas que forman parte de una cultura de violencia soterrada, normalizada e institucionalizada; prejuicios de una sociedad patriarcal, estigmas sobre quienes tenemos la carga de las dolencias físicas del embarazo y que recibimos en un momento en el que nuestra voluntad y sentir debían estar en el centro de las preocupaciones.

Hoy, el maltrato o agresión psicológica, física o sexual, la negación injustificada o el abuso que sucedan en el marco de la atención de la salud sexual y reproductiva de la mujer llevarán la valoración que les corresponde como un tipo calificado de violencia y que, gracias al trabajo de diversas organizaciones médicas, académicas y civiles que buscan el respeto de la voluntad de las personas gestantes, terminará con la invisibilización de la violencia ginecobstétrica, y se podrá comenzar a mejorar el trato de quienes solo esperan una atención digna.

Con este proyecto le estamos brindando mayor protección, dando acompañamiento a mujeres en momentos de mucha necesidad, y además estamos educando para que los trabajadores del Estado puedan dar una atención adecuada a quienes somos la mitad de la población del país.

Hoy, este gobierno le tiende una mano a quienes hemos sido desplazadas durante gran parte de la historia. Hoy podemos cambiarle la cara a un Estado que históricamente ha sido otro victimario más de las mujeres. Hoy consagramos el apoyo, el cuidado, la contención y la reparación a mujeres en casos de violencia.

Señor Presidente, colegas, hoy salvaremos vidas.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Lorena Pizarro .

La señora PIZARRO (doña Lorena).-

Señor Presidente, en primer lugar, dedico este proyecto de ley a los miles de mujeres que a lo largo de la historia han tenido que sufrir la violencia patriarcal y machista que tanto dolor ha traído sobre todo a las mujeres más pobres de nuestro país, que se agrega a su condición de pobreza, de mujer, además con niños y niñas que sufren junto a ellas esta violencia, y también esos familiares cercanos que uno nunca hubiese querido que fueran víctimas de esta violencia patriarcal. Pero juntas y juntos vamos a resistir y a cambiar Chile con esta futura ley, que constituye un paso inicial.

Quiero entregar algunas cifras: el 38 por ciento de las mujeres entre 15 y 65 años del país señala haber sufrido un tipo de violencia en algún momento de su vida; el 36 por ciento de las mujeres declara haber sufrido alguna vez violencia psicológica; el 16 por ciento, violencia física, y el 7 por ciento, violencia sexual. Quizás serían interminables los tipos de violencia a los que a diario nos vemos sometidas las mujeres.

Estoy segura de que si en esta Sala hiciésemos una encuesta sobre si alguna de nosotras ha sufrido violencia de todo tipo, todas, incluso algunas sin darse cuenta, lo han sufrido, porque tiene que ver con algo que está enquistado en la sociedad y que debemos corregir, porque cuando hablamos de liberar a las mujeres de todo tipo de violencia, estamos hablando de rescatar su condición de mujeres con derechos, porque no tenemos por qué ser maltratadas y agredidas solo por el hecho de ser mujeres.

También quiero señalar algo que me parece muy importante: deseo que todas y todos aquellos que se oponen a este proyecto de ley nunca tengan que vivir la experiencia de tener algún familiar que sea mujer que tenga que vivir una situación tan dolorosa como aquellas a las que comúnmente nos vemos enfrentadas las mujeres.

El femicidio es lo más brutal, pero también hay otras formas de violencia que marcan para toda la vida.

Discusión en Sala

Un abrazo a quienes han luchado siempre por la igualdad.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Joanna Pérez .

La señora PÉREZ (doña Joanna).-

Señor Presidente, sin duda que este es un proyecto muy importante, pero qué lamentable es que, desde 2017 a la fecha, después de casi siete años, recién hoy tengamos la posibilidad de despacharlo, porque a veces los proyectos duermen en una u otra cámara. Cinco años durmió en el Senado.

Este proyecto tiene por objeto sancionar, prevenir, erradicar la violencia contra las mujeres, y para ello establece medidas de atención, protección y reparación de víctimas de violencia; dispone el acceso a la justicia de mujeres que han sido víctimas de violencia, estableciendo garantías de procedimientos, entre otros objetivos.

Este es un llamado a todos. Esto no se trata solo de la violencia de los hombres contra las mujeres; también existe violencia de mujeres hacia otras mujeres. La funa también es violencia; por ejemplo, la funa en la política.

Hago un llamado a que trabajemos de manera integral, pensando en las mujeres que representamos. En mi caso, represento a mujeres que provienen de distintas etnias, que son pescadoras, que habitan en zonas rurales y que muchas veces carecen de agua potable, de conectividad y de acceso a otros servicios que les permitirían tener una mejor calidad de vida. Pero también está presente la violencia, que lleva, por cierto, al femicidio, ante lo cual la justicia en muchos casos está ausente o se les niega a las víctimas.

Por eso, este asunto es tan integral que debemos poner todos nuestros esfuerzos, hombres y mujeres, desde todos los sectores políticos, de manera transversal.

Por lo tanto, hoy reclamo la justicia que espera María Jesús , de Los Ángeles, cuya muerte no se debió a un femicidio, sino a la delincuencia, que también provoca una violencia tremenda contra las mujeres; pero ¿quién da respuesta? También reclamo por Cindy Ortiz , víctima de un femicidio en Lebu, en cuyo caso todavía no se hace justicia. La ministra lo sabe, ya que lo hemos conversado antes.

Lamentablemente, veo que aquí muchas veces levantamos distintos pañuelos, pero no tenemos un compromiso real. Yo también, desde este espacio, he sentido violencia por pensar distinto, incluso por parte de otras mujeres, por no levantar los mismos pañuelos. El respeto también tiene que ver con eso.

No solo debemos tener un compromiso con este proyecto, sino también, por ejemplo, con la iniciativa que se originó en esta Cámara y que hoy se encuentra en el Senado, sobre paridad para romper las brechas en materia de política y de presencia de mujeres en cargos colegiados. Ese proyecto lleva años durmiendo en el Senado, a pesar de que lo despachamos con financiamiento.

Otro ejemplo es el proyecto de ley sobre caletas pesqueras, una iniciativa en la que hemos avanzado con diputadas y senadoras, pero que también está paralizada en el Senado. Se trata de un texto que hemos levantado con mujeres de la pesca artesanal, porque sabemos que en ese ámbito hay machismo y violencia soterrada.

Por estas razones, hago un llamado a que apoyemos este proyecto sin divisiones y a que busquemos mejorarlo. Por cierto, nuestra bancada...

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Ha concluido su tiempo, señora diputada. Tiene la palabra la diputada Marcela Riquelme .

La señora RIQUELME (doña Marcela).-

Discusión en Sala

Señor Presidente, en 1957 llegó el primer computador a Chile, en 1992 llegó el internet, y en 1993 ya se dictaba la primera ley de delitos informáticos.

(Habla una señora diputada)

No, colega, no vamos a almorzar ahora. Todavía no termino mi intervención.

Continúo. Una vez que ocurrieron los primeros episodios de violencia en los estadios, se dictó la ley de violencia en los estadios. Cuando mataron cruelmente a Daniel, tuvimos la “ley Zamudio”. Así, nos hemos aburrido de tener leyes con nombres, como la “ley Gabriela” o la “ley Antonia”, que legislan y duelen al mismo tiempo.

Pero ¿saben qué? Como dijo mi compañera Javiera Morales , cada quince minutos una mujer en Chile sufre una agresión sexual. Así que mientras la colega de enfrente almuerza, por lo menos dos mujeres sufrirán una agresión sexual; mientras hablaban las diputadas Flor Weisse , Carolina Tello , Daniella Cicardini y Carolina Marzán , otra mujer sufrió una agresión sexual; mientras hablaban los diputados Cristóbal Urruticoechea , Chiara Barchiesi , Joanna Pérez y Emilia Schneider , otra mujer sufrió una agresión sexual; mientras hablaban las diputadas Lorena Fries , Camila Rojas , Javiera Morales y Claudia Mix , iotra mujer sufrió una agresión sexual! ¡Y nosotros aquí dudando de si aprobamos este proyecto! ¡Cómo es posible!

El colega de enfrente dijo: “Obviamente, no lo vamos a solucionar con una ley”. Probablemente tampoco lo haremos con Carabineros, pero este proyecto de ley es el avance más significativo en la historia de nuestro país para nosotras las mujeres, después del derecho a votar.

Mientras no tengamos un cambio cultural y mientras siga habiendo trogloditas -hombres y mujeresy terraplanistas que no entienden que lo que buscamos es tener los mismos derechos, no vamos a avanzar.

Esta iniciativa es el avance más importante para nosotras y para las generaciones que vienen. Si ustedes quieren que sus hijas salgan a la calle tranquilas, estimados colegas, no necesitan ponerles un GPS ni un guardia; necesitan enseñar a todos los hombres que los rodean que a las mujeres se les debe respetar. Porque mientras ustedes se quedan sentados y pasan a la historia sin pena ni gloria, nosotros vamos a salir a luchar.

Vamos a luchar por esas mujeres y aprobaremos este proyecto de ley, porque esto iba a ser ley!

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Araya .

El señor ARAYA (don Jaime).-

Señor Presidente, quiero iniciar mi intervención haciendo un reconocimiento a la Presidenta Bachelet por haber impulsado este proyecto. Es una iniciativa muy importante.

Además, quiero decir con claridad que esta es la respuesta que el Estado de Chile le debe a Katty Hurtado , una mujer que está privada de libertad y que cumple una condena de veinte años por haberse defendido de su agresor. Si esta iniciativa hubiera estado vigente como ley en ese tiempo, ella probablemente estaría haciendo su vida con normalidad y no tras las rejas.

Por su intermedio, señor Presidente, aprovecho esta tribuna para solicitar a la señora ministra que inste al Presidente Boric a que acoja la solicitud de indulto que se le ha hecho. Hay una carta firmada por 33 parlamentarios de este Congreso, en la cual apoyamos dicha solicitud.

(Aplausos)

Esta es la prueba más clara de la necesidad de que este proyecto de ley sea aprobado. Uno podrá tener opiniones sobre si es perfecta o no, si es perfectible o si el avance es mayor o menor, pero es indudable que esta iniciativa es necesaria.

Discusión en Sala

Quiero decirlo con claridad: lo que le pasa a Katty Hurtado , que hoy se encuentra recluida en el penal de Tocopilla, lejos de su madre y de su hijo, es la prueba más clara de cómo el Estado le negó justicia y protección. Lamentablemente, quien paga las consecuencias de esa falta de protección es precisamente la víctima de la violencia. Esto es el mundo al revés: una mujer agredida que se defiende termina condenada a veinte años de prisión en nuestro país.

Por lo tanto, llamo a aprobar con determinación este proyecto de ley. Entiendo que hay gente que podrá tener bemoles o matices respecto de determinados artículos, pero en lo grueso y sustancial, esta es una señal clarísima de compromiso del Estado. Por ello, felicito a la ministra por el empuje que ha demostrado para sacar adelante esta iniciativa.

Creo que la aprobación de este proyecto sería un reconocimiento a todas esas mujeres que murieron sin justicia y sin protección por parte del Estado. Además, sería un gesto de retribución que, junto con su aprobación, el Presidente de la República otorgara el indulto a Katty Hurtado .

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Nathalie Castillo .

La señorita CASTILLO (doña Nathalie) .-

Señor Presidente, ha habido siete femicidios consumados en lo que va del año. Asfixia, objeto contundente, arma blanca, arma de fuego, pololos, exparejas, parejas, desconocidos. Esta es la expresión máxima de la violencia que sufrimos las mujeres: la muerte.

Sin embargo, sabemos que son diversas las formas de violencia que vivimos a diario en todos los ámbitos, roles y edades. La violencia contra las mujeres y niñas es un flagelo que no podemos dejar pasar y que no vamos a dejar de visibilizar, pues no solo es en marzo, sino durante toda la vida.

No permitiremos que se relativicen nuestras demandas ni nuestros derechos. Por eso, tampoco permitiré que se pretenda desacreditar nuestros discursos u opiniones como parlamentarias feministas, menos aún por parte de quienes, día a día, por la vía legislativa y política, restringen los derechos de las mujeres y las disidencias sexuales.

Este es un día muy importante, pues llevamos décadas exigiendo protección, así como la posibilidad de vivir sin violencia y sin miedo. En simple, eso es lo que propone este proyecto de ley que estuvo cinco años durmiendo en el Congreso. Es una iniciativa esperada por las familias de miles de mujeres que temen morir e incluso se agotan en la búsqueda de la justicia.

Esta es una iniciativa necesaria. Se trata también de reconocer la existencia de diversas violencias y regular la institucionalidad para promover y garantizar la protección de las personas.

Asimismo, es importante destacar la iniciativa porque comprende como violencia de género la violencia simbólica, lo que permite reconocer que los mensajes e imágenes también pueden transmitir y naturalizar relaciones de subordinación, desigualdad o discriminación en la sociedad. Esto último es fundamental, sobre todo considerando que tenemos la necesidad de avanzar en promover cambios culturales para así avanzar hacia una sociedad de igualdad sin estereotipos, erradicando todo este tipo de situaciones que vivimos a diario mujeres y niñas.

A pocos días de conmemorar el Día Internacional de la Mujer o Día Internacional de la Mujer Trabajadora, es importante dar una señal como Cámara de Diputadas y Diputados respecto de la importancia que les damos a los derechos humanos de las mujeres, los cuales son violados de manera sistemática.

El patriarcado existe y no es un invento; la evidencia está en cada víctima que hoy recordamos con este proyecto de ley, que esperamos que sea aprobado y promulgado. Debemos combatir el patriarcado desde todos los frentes posibles: lo educacional, lo cultural, lo comunicacional, lo institucional, y desde la vida que llevamos junto con nuestras familias en nuestros territorios.

Discusión en Sala

Esta cuestión no solo le compete al movimiento feminista, que, por cierto, ha impulsado la necesidad de avanzar en este tipo de proyectos e iniciativas, ya que también es una responsabilidad social.

Creemos que debemos seguir avanzando con esta ley en proyecto como una estrategia inicial hacia el avance contra el machismo, contra la discriminación, hacia una sociedad más justa, en definitiva, por los derechos humanos de las mujeres, por la dignidad y su promoción.

He dicho.

-Aplausos.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Me permito saludar a la señora Adelita Leiva , madre de nuestro colega Agustín Romero , quien se encuentra en nuestras tribunas junto con un grupo de amigos y familiares.

Le damos la bienvenida.

(Aplausos)

Tiene la palabra el diputado Agustín Romero .

El señor ROMERO (don Agustín).-

Señor Presidente, espero que mi mamá no me rete por el discurso.

Lo primero que quiero señalar a la Cámara de Diputados es que para los republicanos la violencia es condenable, independientemente del sexo de las víctimas, y que el Estado tiene el deber de protegernos a todos. Pero no podemos permitir que se instrumentalice esta causa-perdonen que se lo diga para que este gobierno tenga algo que anunciar el 8 de marzo. Lo he escuchado varias veces.

No vengo a criticar la causa, para nada; no critico la causa del feminismo. Puedo tener mis diferencias, pero sí nosotros, los republicanos, venimos a denunciar que este es un pésimo proyecto, con presupuestos mal confeccionados y con hipótesis normativas, a nuestro juicio, mal logradas. Tenemos todo el derecho de decirlo.

Cuando leemos la definición del artículo 5, en que se habla de la violencia de género, podemos observar que se introducen una serie de conceptos que, a nuestro juicio, no están definidos suficientemente bien.

Obviamente, cuando hablamos de muerte, daño o sufrimiento, comienzan los problemas.

¿Qué es el sufrimiento? Tenemos que recurrir a las fuentes de interpretación jurídica, al diccionario de la Real Academia Española. ¿Qué dice? Señala que uno de sus sinónimos es “malestar”. ¡Por favor! ¿Podemos considerar malestar una violencia? Sí. Pero aquí tenemos, por decirlo de algún modo, como ciento cincuenta y cinco definiciones distintas de malestar.

Acá se habla de violencia institucional. Se podría alegar, por ejemplo, que el Estado no le pague un bono o una determinada prestación sanitaria. Quiero preguntarles, en la violencia institucional, ¿las listas de espera en atenciones a mujeres causan malestar? ¿Podemos considerar una forma de violencia, por ejemplo, la económica o la institucional para las mujeres?

Con la definición de violencia en el trabajo, un aumento de sueldo a un hombre en contra de una mujer, que causa malestar, que no es una cuestión objetiva, ¿podría también ser considerado violencia?

Hay problemas también con la definición de violencia simbólica. Muchos de los que profesamos la religión católica, cuando hablamos de la Sagrada Familia, ¿alguien podría considerar eso como una violencia? Porque para nosotros, los católicos, la familia católica ¿tiene algo que le pueda causar malestar o que moleste a alguien?

Asimismo, en relación con principios como la bilateralidad de la audiencia y la presunción de inocencia, con lo que

Discusión en Sala

propone este proyecto no se podrá siquiera contraargumentar.

Quiero decir una cosa: acá también hay un problema grave para la izquierda radical, ya que el género es una construcción social. Entonces, los que se sienten hombres tendrán un determinado trato, y las mujeres, otro.

Hay muchos problemas que vienen aparejados en este proyecto de ley. Por eso, acá lo que hay es una copia de instituciones anglosajonas aplicadas a nuestro sistema jurídico, lo que está mal, porque en nuestro sistema necesitamos definiciones.

Por eso, nosotros no estamos dispuestos a aprobar este proyecto, porque está mal elaborado.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Mercedes Bulnes .

La señora BULNES (doña Mercedes).-

Señor Presidente, en primer lugar, saludo, por su intermedio, a la ministra Antonia Orellana , por su compromiso con este proyecto de ley y la protección de los derechos de la mujer, así como a todas las parlamentarias y los parlamentarios que hemos contribuido a él.

La violencia de género se sufre por el solo hecho de ser mujer. La joven Madeley Aduviri Córdova , boliviana de 17 años de edad, asesinada y violada brutalmente el 1 de marzo pasado en Alto Hospicio, fue atacada porque era mujer.

La violencia contra la mujer se define como cualquier acción u omisión que cause muerte, daño o sufrimiento, y no minimicemos el sufrimiento diciendo que es solo malestar. Sufrimiento tiene un sentido profundo y va más allá de la ridiculización que quiera hacerse de esta palabra.

El sufrimiento de la mujer, la muerte o el daño se produce en razón de su género, donde quiera que ocurra, ya sea en el ámbito público o privado, siendo considerada como tal también aquella que se ejercía contra niñas, niños y adolescentes, con el objeto de dañar a sus cuidadoras.

Así define el presente proyecto la violencia de género, con el fin de orientar la importante agenda transformadora que contiene su articulado. Es un cambio cultural.

Aprobaremos -confío en que así será una ambiciosa batería de medidas para que el Estado deje de reproducir las desigualdades existentes entre hombres y mujeres y se transforme en el principal agente en la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género, así como en la atención y reparación de las mujeres que la han sufrido.

La violencia de género la sufre la mujer, pero degrada al hombre. Se produce en todos los ámbitos de la sociedad, no solo en el marco de la familia, del trabajo, de las atenciones sanitarias y del deporte, pero es allí donde se vive diariamente.

En este sentido, el proyecto no solo establece legalmente el deber del Estado de combatir este tipo de violencia al incorporar la equidad de género en los principios del correcto funcionamiento de los servicios públicos, y al consagrar obligaciones especiales para los ministerios de la Mujer, de Salud, de Educación, del Interior y del Trabajo, sino que aborda de manera integral este flagelo a través de múltiples modificaciones a otros cuerpos legales, entre las que encontramos, por ejemplo, las que se realizan en el Código Civil, en el Código Penal, en el Código del Trabajo, entre muchas otras medidas que no se pueden profundizar en razón del tiempo, pero que, sin lugar a dudas, serán un avance significativo.

Muchas gracias a todas las diputadas de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, así como a la ministra por su arduo trabajo.

Discusión en Sala

He dicho.

-Aplausos.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Vlado Mirosevic .

El señor MIROSEVIC.-

Señor Presidente, el 20 de abril de 2019, a eso de las once de la mañana, Joyce Tello Avilés , ariqueña, iba en dirección al terminal pesquero que está ubicado en el centro de la ciudad. Su expareja, Jaime Jiménez , la atacó y la asesinó de diecinueve puñaladas en pleno centro de Arica. La justicia actuó y Jiménez hoy debe cumplir la pena de veinte años de prisión efectiva.

Hemos visto otros casos, también dramáticos, en Arica. Me refiero en particular al de la matrona Fabiola Vargas , que también fue asesinada por su pareja, el médico psiquiatra Ricardo Yévenes . Este caso conmocionó a Arica, pero también al país, respecto de lo que estaba pasando.

Humildemente, yo, como hombre, no me puedo imaginar, porque no lo experimento, la amenaza que sienten permanentemente mujeres respecto de su vida cotidiana, de su cotidianidad, de salir a la calle, de sentirse amenazadas permanentemente; no lo puedo experimentar. Por lo tanto, hablo con humildad desde aquí.

Creo que tenemos el deber de aprobar esta futura ley no solo por el 8 de marzo, como algunos colegas querían ridiculizar. Aprobar una legislación de este tipo es un deber, porque hoy es necesario. Esto no es un invento ideológico, es una necesidad.

Respecto de la cuestión ideológica, también valdría la pena hacer ver que algunos en la derecha, cavernarios, intentan retroceder. Lo que le prometen al país es un retroceso respecto de los derechos y las libertades de las mujeres. Esa es su promesa. Pareciera ser que es una promesa que viene muy desde las entrañas, desde la profundidad de su ser político, de su razón de existir, anclado en un machismo del que la historia de la humanidad todavía no es capaz de liberarse.

Frente a eso, frente a los que niegan esta amenaza o esta violencia contra las mujeres, o a otros que quizás no la niegan, pero sí pretenden ocultarla o que no sea tema, ojalá que no se discuta mucho respecto de esto, sin complejo hay que decirlo. Nosotros, como bancada del Partido Liberal, votaremos a favor esta ley en proyecto, porque como liberales no creemos en las relaciones de sumisión, que se prestan para abusos. El liberalismo siempre se ha opuesto a las relaciones de sumisión, que históricamente se han prestado para abusar de unos contra otros.

Por eso, votaremos a favor las modificaciones a este proyecto de ley. Pero vuelvo a decir: creo que con humildad, aquellos parlamentarios hombres que estamos en esta Sala, que no hemos experimentado lo que experimentan mujeres chilenas y del resto del mundo diariamente, tenemos que hacernos cargo de la sociedad que hemos construido, que es una sociedad no solo de espaldas a las mujeres, sino más bien amenazante contra el hecho de ser mujeres, lo que nosotros -reitero-no experimentamos.

Por lo tanto, con humildad, pero también con decisión, desde el Partido Liberal votaremos a favor este proyecto de ley.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Gael Yeomans .

La señorita YEOMANS (doña Gael) .-

Discusión en Sala

Señor Presidente, quiero partir recordando palabras de Elena Caffarena, quien dijo: “Se nos tilda de tener un programa que contiene puntos que atentan contra la constitución de la familia. A esto contestamos: nuestro programa contempla la defensa más amplia que jamás se haya propiciado en el país de los derechos familiares, es decir, de la madre y de los hijos”.

Esto no es por la conmemoración del 8 de marzo, ni por este mes. La presentación y aprobación de este proyecto de ley dice directamente a la sociedad que en este país la violencia contra la mujer, en todas sus formas, es algo que no permitiremos. Porque sí, colegas, necesitamos esta ley en proyecto, pues la violencia en la sociedad existe, y sabemos que existe cada vez que escuchamos a los diputados republicanos intervenir en este tipo de proyectos.

Siempre que hemos hablado de protegernos, de asegurar nuestros derechos, recordamos que son ellos los que niegan la violencia machista, y en el rol que tienen como diputados son responsables de la indefensión en la que el Estado deja a las mujeres.

Recordar palabras como “las mujeres violadas no se desvían”, “acoso sexual pasado los 18 años de edad... me muero de la risa”, “hay violaciones que no son violentas”, “no es solo la voluntad de los hombres de abusar, sino también de las mujeres de ser abusadas”. Y así, lamentablemente, podríamos seguir.

No podemos olvidar que la mayor violencia es ejercida en el hogar hacia aquella mujer que carga con los cuidados emocionales y laborales de la familia, y, como si fuera poco, es violentada solo -escuchen bien porque es mujer. ¿Qué le decimos a esa mujer?

El Partido Republicano, incansablemente, se ha encargado de decirnos que las mujeres no pueden decidir sobre su cuerpo y que el concepto de familia es el principio de toda sociedad. Si bien uno puede estar también de acuerdo con eso, lo cierto es que no lo estamos respecto de la forma en que ellos creen que se constituye la familia en Chile.

Las familias en Chile son diversas. Hay familias con abuelos, con abuelas, con tíos; hay familias homoparentales, redes de amigos que cumplen también esa función.

Esta ley es de seguridad, de salud, de educación, de trabajo y de tantos otros derechos, porque todos los organismos pertinentes entienden que la sociedad requiere una igualdad y una hoja de ruta que nos lleve a la erradicación de la violencia, a nuestro encuentro como sociedad, como país, y para eso se necesita aprobar este tipo de legislación.

Es inexplicable y tendrán que decirlo ellos -el Partido Republicano, sus diputados y su diputada por qué están votando en contra de esta futura ley, por qué están votando en contra de proteger a las mujeres de Chile.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Por un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado José Carlos Meza .

El señor MEZA.-

Señor Presidente, quiero plantear dos cosas. Primero, el día de ayer pedí que se aplicara el Reglamento a una diputada que se inscribió para hablar en contra de una solicitud de resolución, pero intervino a favor. Usted dijo que lo iba a revisar.

Me gustaría saber cuál es la sanción que se aplicó al respecto.

Segundo, en relación con el último discurso, se cometieron dos faltas al artículo 90 del Reglamento. En primer lugar, referirse a una bancada completa sin hacerlo por intermedio de la Mesa, cuestión que ocurrió cuatro veces al menos.

Yo esperaré que usted tomara la iniciativa e interrumpiera los discursos cuando eso ocurra.

Discusión en Sala

No tengo ningún problema que se interpele a la bancada del Partido Republicano, sobre todo porque aquí ya varios se inscribieron, hablaron y dieron sus razones. Por eso, vamos a subir a nuestras redes sociales nuestros discursos completos.

Yo, por lo menos, no me voy a sonrojar por las explicaciones que algún parlamentario pueda pedirnos, pero lo que sí es intolerable es la infracción que se comete del artículo 90, número 6, del Reglamento, porque han existido imputaciones falsas por parte de una parlamentaria.

En consecuencia, yo le pediría, por favor, señor Presidente, que de una vez por todas pudiera poner orden y sancionara como corresponde, porque no puede ser que cada vez que el Ejecutivo y el oficialismo no tienen algo que decir se empiece a usar al Partido Republicano como punching ball, y nosotros terminamos en la Comisión de Ética.

Aquí hay una Mesa, hay una presidencia que tiene que imponer el orden. Si no lo va a hacer usted, señor Presidente, entonces preguntémosnos quién.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Diputado, vamos a revisar este último discurso. En el primer caso que usted señala ya fue cursada la sanción.

La advertencia corresponde al artículo 90, número 1. Tiene la palabra la diputada Ericka Ñanco .

La señorita ÑANCO (doña Ericka) .-

Señor Presidente, quiero saludar a la ministra Antonia Orellana , quien nos acompaña hoy día; al ministro Álvaro Elizalde y a todos los ministros y subsecretarios que están presentes.

Este es un tema de gran importancia no solo para nuestro Gobierno, sino para todas las mujeres de Chile.

El día lunes pudimos ver que en Francia las mujeres consiguieron un gran logro y avanzaron en materia de derechos reproductivos con la constitucionalización del aborto, poniendo en el máximo nivel legal el derecho a decidir sobre sus cuerpos.

Lamentablemente, en nuestro país todavía nos queda mucho para llegar a eso, porque las distintas formas de violencia que vivimos en este país se reflejan de diversa forma. Este proyecto de ley viene justamente a erradicar ese tipo de violencia, la violencia ginecobstétrica, la violencia económica, la violencia en el trabajo, la violencia política.

La violencia política es muy importante y no quiero dejar de mencionarla. Quiero profundizar en ella, porque justamente en esta Sala nos hemos percatado del nivel de violencia política que existe contra nosotras, quienes también somos representantes de nuestros pueblos.

Hemos visto cómo se han referido de manera sumamente despectiva a distintas parlamentarias y cómo se ha puesto en tela de juicio y en duda sus palabras.

Hemos visto también distintos casos de violencia sexual que han sido de alta connotación pública, que se han visto profundizados en gobiernos locales, como es el caso de las municipalidades. Existen distintos casos de alcaldes que hoy día están siendo investigados y otros que están siendo condenados por casos de violencia, de abuso sexual y de violación directamente. La mayoría de esos alcaldes, lamentablemente, son de la Región de La Araucanía, la región más vilipendiada de todo Chile.

Por eso, ad portas de estas nuevas elecciones municipales, cabe señalar también el papel importante que desempeñan los gobiernos locales. Lo digo para no repetir el error de escoger a personas que han estado vinculadas o que están siendo investigadas por casos de abuso, de acoso o de violencia sexual.

Por lo tanto, mi llamado es a que sigamos trabajando para que proyectos como este se aprueben en esta Sala y no sean cuestionados por los compañeros de enfrente, por los compañeros de al lado y por nadie en este país.

Discusión en Sala

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Daniela Serrano .

La señorita SERRANO (doña Daniela) .-

Señor Presidente, hay cosas que no dejan de llamar la atención dentro del hemiciclo.

Aunque una muchas veces pueda decir que está curada de espanto, pareciera ser que el receso legislativo a algunos no les ha hecho muy bien, sobre todo tras escuchar nuevamente discursos -aunque moleste la palabra negacionistas. Hemos escuchado en esta Sala discursos terraplanistas, porque dicen que el calentamiento global no existe, o discursos en los que señalan que reconocer la violencia de género es propio de un discurso sobreideologizado de la izquierda radical y de todas las izquierdas extrarradicales. No sabemos de dónde se inventan tantos enemigos y enemigas que solamente ellos ven.

Cuando vemos que en este proyecto se establecen como deberes del Estado prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género y también tomar medidas de protección, pareciera que estamos hablando de mínimos civilizatorios, de acuerdos democráticos, que hace mucho rato existen. Qué lamentable que no hayan sido asumidos por todas y todos los diputados presentes; sin embargo, pareciera que los buscaran, como sucede con los videos de TikTok, para acusar al falso enemigo y decir que acá están una vez más las extremistas que no se quieren hacer cargo de los temas más importantes.

Si hablamos, por ejemplo, de temas de seguridad, hemos sido muy claros en decir que los delitos que más se cometen en nuestro país se vinculan con la violencia intrafamiliar. ¿Ese no es un tema de seguridad abordable cuando se trata de mujeres? Porque ser mujer en este país es difícil; ser mujer en el mundo es difícil. No hablo solamente de ser mujer dentro de la política, sino de ser mujer dentro de la cotidianidad.

Quiero que aprobemos el proyecto de manera transversal, porque por años ha estado estancado. Me sorprende que la única diputada del Partido Republicano haya querido, al inicio de la sesión, retardar la votación de este proyecto. Así es como republicanos y republicanas operan, obstaculizando, oponiéndose a los proyectos en favor de las mujeres, dirigidos a las mujeres, para prevenir la violencia de género, violencia de género que sí existe.

Hago un llamado a la Cámara a aprobar este proyecto de manera transversal. La violencia de género es materia de preocupación de una sociedad completa, tanto de hombres como de mujeres. Nadie sobra.

Vamos a aprobar este proyecto. Esperamos que todos nuestros colegas hagan lo mismo.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señorita Antonia Orellana .

La señorita ORELLANA, doña Antonia (ministra de la Mujer y la Equidad de Género).-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a la Cámara de Diputadas y Diputados y, por supuesto, a las personas que nos acompañan.

Se dice que las mujeres hacemos posta, que partimos desde el lugar que nos dejaron las anteriores mujeres. Eso ha sido una realidad, con una breve interrupción de diecisiete años, pero ha sido una realidad.

Desde el decreto Amunátegui , en el siglo XIX, cada generación de mujeres le ha entregado a la siguiente un mayor margen de libertad. Si hoy estamos hablando de una ley integral contra la violencia hacia las mujeres es que gracias a anteriores parlamentarias, anteriores ministras, anteriores gobiernos, con el empuje de la sociedad civil, logramos ir pasando de “la cultura de la ropa sucia se lava en casa”, de la cultura de “esto mejor que no se hable”, de la cultura de “usted qué le hizo para que él reaccionara así”, a crear delitos que pueden ser

Discusión en Sala

perseguidos, que deben ser acompañados por el Estado y que hoy buscamos uniformar en una ley integral.

Quiero reconocer que soy la cuarta ministra que está a cargo de la tramitación de este proyecto de ley y que lo toma entre sus prioridades. La primera fue la entonces ministra y hoy senadora Claudia Pascual ; la segunda, la entonces ministra Isabel Plá , que acompañó su salida de la Cámara en 2019, cuando pasó al Senado, donde el proyecto permaneció cinco años; la tercera fue la entonces ministra Mónica Zalaquett , que ingresó indicaciones, cuyo sentido hemos mantenido luego de cinco años de permanencia de la iniciativa en el Senado.

¿Por qué? Porque la preocupación por la violencia contra las mujeres, contra lo que se quiera insinuar, es una preocupación transversal.

El proyecto de ley también incorpora propuestas transversales a distintas bancadas. Incorpora, por ejemplo, en su informe financiero, los fondos pertinentes para la incorporación del monitoreo telemático en casos de violencia en relaciones de pololeo, tal como nos solicitó y propuso la diputada Natalia Romero . Incorpora también cuestiones relativas al vínculo entre la justicia de familia y la justicia penal, tal como nos propusiera el diputado Durán . Incorpora, por supuesto, la violencia ginecobstétrica, planteada por parlamentarias de distintas bancadas.

Sabemos, de todas formas, que hay un debate, pero creo que no se podría decir en ningún sentido que esta futura ley no ha sido debatida. ¿Siete años de debate no son suficientes?

¿Más de cuatrocientas indicaciones discutidas a lo largo de cinco años en el Senado no son suficientes? El proyecto se sometió a discusión durante dos años en las Comisiones Unidas de Constitución y de la Mujer en el Senado. ¿Les parece que es una discusión apresurada? Como ministerio, no nos parece apresurado.

Creemos que este proyecto de ley incorpora elementos que son esenciales para que, tal como hemos titulado en nuestra campaña de prevención 2023, podamos llegar a cero en lo que respecta a femicidios y violencia contra la mujer.

Si se revisa la propuesta que llegó ayer desde el Senado, hay cosas que han cambiado. Efectivamente, con votos de parlamentarios y parlamentarias de oposición y de centro, se eliminaron contenidos que son sensibles para nuestro gobierno, como, por ejemplo, la omisión de ciertas materias en lo que se refiere a violencia ginecobstétrica, porque sabemos que causaban debate respecto de la objeción de conciencia, lo que no es materia de este proyecto de ley.

Por otro lado, se eliminaron incisos del artículo 12, que tanto preocupaban, referentes a obligaciones especiales de prevención en el sector educación, eliminándose la frase relacionada con la incorporación de la perspectiva de género en la formación docente en todos sus niveles, así como las dimensiones emocional, afectiva y sexual. Como dije, se trata de contenidos relevantes para nuestro gobierno, pero fueron rechazados ayer en el Senado, luego de dos años de discusión.

Diputados y diputadas, quiero señalarles que no hemos repuesto esas materias por la vía de indicaciones; el oficialismo, a solicitud de esta ministra, tampoco lo ha hecho, porque creemos que un proyecto de ley tan importante, que ha sido tramitado por cuatro ministras, que ha incorporado indicaciones de todos los sectores y que fue aprobado ayer por una amplia mayoría en el Senado, merece ser una ley transversal, y eso es lo que estamos proponiendo.

La incorporación de la perspectiva de género dentro de los protocolos con los que se atiende la violencia dentro de las escuelas, que todos sabemos que existe, no incorpora en ninguna medida materias curriculares ni docentes, precisamente porque ello fue eliminado el día de ayer en el Senado.

Insisto: como gobierno no hemos repuesto esa materia, como gesto también por el arduo trabajo que han hecho parlamentarias de oposición en la Cámara y en el Senado, para promulgar una ley no solo integral, sino, además, transversal.

Nos señalan que esta futura ley no modifica aspectos sustantivos del fenómeno de la violencia contra las mujeres en Chile. Quiero decir que eso no ha sido opinado de esa forma ni por el informe de la Corte Suprema ni por sectores transversales del Senado.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Discusión en Sala

Disculpe, ministra. Les ruego, por favor, guardar silencio.

Puede continuar, ministra.

La señorita ORELLANA, doña Antonia (ministra de la Mujer y la Equidad de Género).-

No se trata, honorables parlamentarios -por su intermedio, señor Presidente-, de que esto fuera planificado para que estuviera listo antes del 8 de marzo. Qué más querría yo que haber tenido listo este proyecto con antelación, porque fue la primera urgencia que ingresamos como gobierno, pero recién el 29 de enero pasado logramos despacharlo del Senado.

Insisto: la iniciativa se encuentra aquí después de siete años de discusión, cinco de ellos en el Senado. Fue una larga discusión que algunas parlamentarias todavía recuerdan, porque estuvieron en distintos períodos legislativos. Por ello, nos parece que es hora de despachar el proyecto.

Tenemos otras cosas que anunciar.

Sabemos que gracias al presupuesto 2024, vamos a poder aumentar en 10.000 los cupos de mujeres usuarias de los centros de la mujer que no requieren denuncia previa para atenderse y orientarse. Muchas veces lo que se requiere para embarcarse en una denuncia es, precisamente, el proceso de acogida y orientación previa. Hemos aumentado en más del doble los centros de atención especializada en regiones. Cuando partimos había centros de atención especializada solo en las regiones Metropolitana, del Biobío y de Valparaíso. Hemos inaugurado, orgullosamente, centros en las regiones de Atacama y del Maule, y estamos por hacerlo también en Alto Hospicio, con miras a cumplir el compromiso del Presidente de que cada región del país va a contar con un centro para atender los delitos de género más complejos, como la violencia sexual, el femicidio frustrado y las lesiones graves.

Hemos incorporado la violencia sexual a las Garantías Explícitas en Salud, estableciendo una red de atención a través de la red asistencial en todo el país.

Tenemos que mostrar el 8 de marzo, pero nos urge esta ley y nos urge no por algo identitario, porque no se puede juzgar a la ley por lo que no dice o por lo que dice una ministra en España; se puede juzgar a esta ley y opinar con base en ella -creo que sería lo óptimo con base en lo que sí señala.

Y respecto de lo que sí señala, queremos señalar que aquí hay una mejora concreta, recomendada por la Corte Suprema en su informe al Senado respecto de la supervisión y vigilancia de las medidas cautelares, que es uno de los grandes reclamos que escuchamos transversalmente cuando algún parlamentario o parlamentaria nos transmite su preocupación respecto de algún caso, que fortalece la posibilidad de representación jurídica del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género en casos de femicidios frustrados.

Recuerdo, a propósito del caso de Fabiola Vargas, lo que nos señalaba el diputado Mirosevic -por su intermedio, señor Presidente-: ¿por qué no llegamos a la primera audiencia como Sernameg si era un femicidio? Porque necesitábamos un patrocinio que no llegaba. Eso es algo que estamos solucionando acá, para poder llegar desde la primera audiencia a calificar como femicidio y buscar las mejores medidas cautelares contra los agresores y de protección para las víctimas, pero también de calificación del delito durante el juicio, medida que también es valorada positivamente no por mí, que entiendo que mi opinión pueda no ser de relevancia para ciertos sectores, pero sí por la Corte Suprema, sí por las expertas que participaron durante la tramitación de la ley, sí por las abogadas que representan y litigan en casos de violencia.

La Corte Suprema también valoró positivamente los artículos 1 y 2 al señalar que están en concordancia con una convención interamericana, la Convención de Belem do Pará, que nuestro país ratificó hace treinta años -hace treinta años!-, y que está en línea con ese lenguaje. Las cuestiones que aquí se han enarbolado están presentes en esa convención.

Además, queremos señalar que, en ese mismo informe de la Corte Suprema, las nuevas definiciones de violencia son valoradas como un avance significativo, en la medida en que, en primer lugar, no todas conducen a sede penal ni a delitos, porque son formas de definir y abordar respecto de la política pública, y en eso quiero recordar -porque he visto la solicitud de votación separada del artículo que se refiere el Consejo Nacional de Televisión que, primero, la definición de violencia simbólica no conduce al Código Penal, sino que es una definición que puede ser reclamada ante los medios reguladores. Por lo tanto, jamás será utilizada como expresión de censura previa ni

Discusión en Sala

control de contenido, sino ex post a la emisión o a la difusión de ciertos contenidos, cuestión que ya ocurre en la realidad, porque ustedes lo saben -por su intermedio, señor Presidente-: la mayoría de los reclamos que llegan al Consejo Nacional de Televisión tienen que ver con razones de género, como, por ejemplo, cuando se divulgó en un matinal el contenido del informe ginecológico de una víctima; tiene que ver también con tratos denigrantes, pero nunca en forma previa.

Hoy, el CNTV no tiene la definición específica para hacerlo. Ese fue un compromiso que asumimos en el Senado y que reafirmo. Se lo he dicho a la diputada Natalia Romero, con la cual compartimos oficio -ambas somos periodistas-, porque esto le preocupaba. Jamás como forma de control previo de contenido, pero sí como una forma de discusión y problematización posterior.

Por último -esto es muy relevante-, aquí se señala que no hay nada que vaya a cambiar la experiencia de las víctimas. Eso no es así. El proyecto de ley, cuyo informe financiero indica que lo hemos aumentado en un 18 por ciento, cuyo proceso de elaboración financiera ha sido acompañado por el Banco Mundial, incluye en estas medidas la creación de un nuevo sistema de gestión para la atención a víctimas, porque, de acuerdo al informe solicitado por la entonces ministra Zalaquett durante el gobierno del Presidente Piñera, el informe Hoja de Ruta Crítica para las Mujeres que Viven Violencia, las mujeres deben tocar demasiadas puertas, deben responder demasiadas veces lo que les ocurrió, y eso genera desistimientos, desazón y poca credibilidad del sistema.

Por ello, a base de ese informe, que inició otro gobierno, hemos continuado y hemos incluido en el informe financiero de este un modelo de gestión anclado en los municipios, que son más del 80 por ciento de nuestros ejecutores, de los cuales más de ochenta alcaldes, de todos los sectores aquí representados, manifestaron su voluntad de que este era un buen proyecto de ley para que las mujeres no deban tocar siete puertas, no deban contar siete veces lo que les ocurrió antes de recibir el apoyo que todos creemos que merecen.

Por eso, por su intermedio, señor Presidente, pregunto: ¿siete años de discusión no parecen suficientes, bajo tres períodos legislativos distintos? Nosotras creemos que sí y que hay medidas que necesitamos empezar a aplicar ya, como, por ejemplo, la ampliación de la red de atención, la mejora de las medidas cautelares, la supervisión de los tribunales, no a cargo de las víctimas, que avisen que no les están haciendo la ronda, sino precisamente de las instituciones, y, por supuesto, la mejor coordinación con los organismos relevantes en la persecución penal, como lo son, por supuesto, el Ministerio Público, que conoció este proyecto, que formuló recomendaciones, que fueron ingresadas como indicaciones por este Ejecutivo y que fueron aprobadas en el Senado.

Es decir, hay pocos argumentos concretos en la tramitación de la futura ley para decir, en primer lugar, que no ha habido un trabajo transversal ni con múltiples instituciones y sectores, y, en segundo lugar, que no ha habido gestos para incorporar todas las visiones.

Es por eso que llamamos a aprobar, para que por fin, después de siete años, este proyecto sea ley de la república.

Muchas gracias.

He dicho.

-Aplausos.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre las modificaciones del Senado en los siguientes términos:

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Corresponde votar las enmiendas del Senado recaídas en el proyecto de ley, iniciado en mensaje, sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, con la salvedad de aquellas que requieren quorum especial de aprobación y de aquellas cuya votación separada ha sido solicitada.

Discusión en Sala

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 120 votos; por la negativa, 13 votos. Hubo 11 abstenciones.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Aprobadas.

-Votaron por la afirmativa:

Acevedo Sáez, María Candelaria, Cifuentes Lillo, Ricardo, Martínez Ramírez, Cristóbal, Riquelme Aliaga, Marcela, Aedo Jeldres, Eric, Coloma Álamos, Juan Antonio, Marzán Pinto, Carolina, Rivas Sánchez, Gaspar, Ahumada Palma, Yovana, Cordero Velásquez, María Luisa, Matheson Villán, Christian, Rojas Valderrama, Camila, Alessandri Vergara, Jorge, Cornejo Lagos, Eduardo, Mellado Pino, Cosme, Romero Talguía, Natalia, Alinco Bustos, René, Cuello Peña y Lillo, Luis Alberto, Mellado Suazo, Miguel, Rosas Barrientos, Patricio, Araya Guerrero, Jaime, De Rementería Venegas, Tomás, Melo Contreras, Daniel, Sáez Quiroz, Jaime, Astudillo Peiretti, Danisa, Delgado Riquelme, Viviana, Mirosevic Verdugo, Vlado, Saffirio Espinoza, Jorge, Barrera Moreno, Boris, Durán Espinoza, Jorge, Mix Jiménez, Claudia, Sagardía Cabezas, Clara, Barría Angulo, Héctor, Flores Oporto, Camila, Morales Alvarado, Javiera, Santana Castillo, Juan, Bello Campos, María Francisca, Fries Monleón, Lorena, Morales Maldonado, Carla, Santibáñez Novoa, Marisela, Beltrán Silva, Juan Carlos, Fuenzalida Cobo, Juan, Mulet Martínez, Jaime, Sauerbaum Muñoz, Frank, Benavente Vergara, Gustavo, Gazmuri Vieira, Ana María, Naranjo Ortiz, Jaime, Schneider Videla, Emilia, Berger Fett, Bernardo, Giordano Salazar, Andrés, Nuyado Ancapichún, Emilia, Sepúlveda Soto, Alexis, Bernaldes Maldonado, Alejandro, González Gatica, Félix, Nanco Vásquez, Ericka, Serrano Salazar, Daniela, Bianchi Chelech, Carlos, González Olea, Marta, Olivera De La Fuente, Erika, Soto Ferrada, Leonardo, Bobadilla Muñoz, Sergio, Guzmán Zepeda, Jorge, Ossandón Irrarrázabal, Ximena, Soto Mardones, Raúl, Bórquez Montecinos, Fernando, Hertz Cádiz, Carmen, Oyarzo Figueroa, Rubén Darío, Sulantay Olivares, Marco Antonio, Bravo Castro, Ana María, Hirsch Goldschmidt, Tomás, Palma Pérez, Hernán, Tapia Ramos, Cristián, Brito Hasbún, Jorge, Ibáñez Cotroneo, Diego, Pérez Cartes, Marlene, Teao Drago, Hotuiti, Bugueño Sotelo, Félix, Jiles Moreno, Pamela, Pérez Olea, Joanna, Tello Rojas, Carolina, Bulnes Núñez, Mercedes, Jouannet Valderrama, Andrés, Pérez Salinas, Catalina, Trisotti Martínez, Renzo, Calisto Águila, Miguel Ángel, Labra Besserer, Paula, Pino Fuentes, Víctor Alejandro, Ulloa Aguilera, Héctor, Camaño Cárdenas, Felipe, Lagomarsino Guzmán, Tomás, Pizarro Sierra, Lorena, Undurraga Gazitúa, Francisco, Cariola Oliva, Karol, Leal Bizama, Henry, Placencia Cabello, Alejandra, Undurraga Vicuña, Alberto, Carter Fernández, Álvaro, Lee Flores, Enrique, Pulgar Castillo, Francisco, Veloso Ávila, Consuelo, Castillo Rojas, Nathalie, Leiva Carvajal, Raúl, Ramírez Diez, Guillermo, Venegas Salazar, Nelson, Castro Bascuñán, José Miguel, Lilayu Vivanco, Daniel, Ramírez Pascal, Matías, Videla Castillo, Sebastián, Celis Montt, Andrés, Longton Herrera, Andrés, Raphael Mora, Marcia, Von Mühlenbrock Zamora, Gastón, Cicardini Milla, Daniella, Malla Valenzuela, Luis, Rathgeb Schifferli, Jorge, Winter Etcheberry, Gonzalo, Cid Versalovic, Sofía, Manouchehri Lobos, Daniel, Rey Martínez, Hugo, Yeomans Araya, Gael,

-Votaron por la negativa:

Araya Lerdo de Tejada, Cristián, Meza Pereira, José Carlos, Ojeda Rebolledo, Mauricio, Sánchez Ossa, Luis, Barchiesi Chávez, Chiara, Moreno Bascur, Benjamín, Romero Leiva, Agustín, Schubert Rubio, Stephan, Del Real Mihovilovic, Catalina, Muñoz González, Francesca, Romero Sáez, Leonidas, Urruticoechea Ríos, Cristóbal, Irrarrázaval Rossel, Juan,

-Se abstuvieron:

Arroyo Muñoz, Roberto, Donoso Castro, Felipe, Kaiser Barents-Von Hohenhagen, Johannes, Naveillan Arriagada, Gloria, Becker Alvear, Miguel Ángel, Durán Salinas, Eduardo, Labbé Martínez, Cristian, Weisse Novoa, Flor, Bravo Salinas, Marta, González Villarroel, Mauro, Moreira Barros, Cristhian,

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Corresponde votar las enmiendas del Senado recaídas en los artículos 9, letra a); 12, 23, 24, 29, 31, 33, inciso

Discusión en Sala

final; 34, 35, 36, 38, 39, inciso final; 40, incisos primero, segundo y tercero; 41, 44, inciso primero; 45, 46, 47, 48, 49, 50, incisos primero, segundo y tercero, y 51, todos del artículo primero, así como los números 10, 14 y 15 del artículo cuarto, el artículo quinto, con excepción de la letra b) del número 5, y el artículo octavo.

Para su aprobación se requiere el voto favorable de 78 diputadas y diputados en ejercicio, por tratarse de normas orgánicas constitucionales y de quorum calificado.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 82 votos; por la negativa, 52 votos. Hubo 10 abstenciones.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Aprobadas.

-Votaron por la afirmativa:

Acevedo Sáez, María Candelaria, Delgado Riquelme, Viviana, Morales Alvarado, Javiera, Saffirio Espinoza, Jorge, Aedo Jeldres, Eric, Fries Monleón, Lorena, Morales Maldonado, Carla, Sagardía Cabezas, Clara, Alinco Bustos, René, Gazmuri Vieira, Ana María, Mulet Martínez, Jaime, Santana Castillo, Juan, Araya Guerrero, Jaime, Giordano Salazar, Andrés, Naranjo Ortiz, Jaime, Santibáñez Novoa, Marisela, Astudillo Peiretti, Danisa, González Gatica, Félix, Nuyado Ancapichún, Emilia, Schneider Videla, Emilia, Barrera Moreno, Boris, González Olea, Marta, Ñanco Vásquez, Ericka, Sepúlveda Soto, Alexis, Barría Angulo, Héctor, Guzmán Zepeda, Jorge, Olivera De La Fuente, Erika, Serrano Salazar, Daniela, Bello Campos, María Francisca, Hertz Cádiz, Carmen, Palma Pérez, Hernán, Soto Ferrada, Leonardo, Bernaldes Maldonado, Alejandro, Hirsch Goldschmidt, Tomás, Pérez Olea, Joanna, Soto Mardones, Raúl, Bianchi Chelech, Carlos, Ibáñez Cotroneo, Diego, Pérez Salinas, Catalina, Tapia Ramos, Cristián, Bravo Castro, Ana María, Jiles Moreno, Pamela, Pizarro Sierra, Lorena, Teao Drago, Hotuiti, Brito Hasbún, Jorge, Jouannet Valderrama, Andrés, Placencia Cabello, Alejandra, Tello Rojas, Carolina, Bugueño Sotelo, Félix, Lagomarsino Guzmán, Tomás, Pulgar Castillo, Francisco, Ulloa Aguilera, Héctor, Bulnes Núñez, Mercedes, Leiva Carvajal, Raúl, Ramírez Pascal, Matías, Undurraga Gazitúa, Francisco, Camaño Cárdenas, Felipe, Malla Valenzuela, Luis, Riquelme Aliaga, Marcela, Undurraga Vicuña, Alberto, Cariola Oliva, Karol, Manouchehri Lobos, Daniel, Rivas Sánchez, Gaspar, Veloso Ávila, Consuelo, Castillo Rojas, Nathalie, Marzán Pinto, Carolina, Rojas Valderrama, Camila, Venegas Salazar, Nelson, Cicardini Milla, Daniella, Mellado Pino, Cosme, Romero Talguia, Natalia, Videla Castillo, Sebastián, Cifuentes Lillo, Ricardo, Melo Contreras, Daniel, Rosas Barrientos, Patricio, Winter Etcheberry, Gonzalo, Cuello Peña y Lillo, Luis Alberto, Mirosevic Verdugo, Vlado, Sáez Quiroz, Jaime, Yeomans Araya, Gael, De Rementería Venegas, Tomás, Mix Jiménez, Claudia,

-Votaron por la negativa:

Alessandri Vergara, Jorge, Cid Versalovic, Sofía, Lilayu Vivanco, Daniel, Ramírez Diez, Guillermo, Araya Lerdo de Tejada, Cristián, Coloma Álamos, Juan Antonio, Longton Herrera, Andrés, Raphael Mora, Marcia, Barchiesi Chávez, Chiara, Cordero Velásquez, María Luisa, Martínez Ramírez, Cristóbal, Rathgeb Schifferli, Jorge, Becker Alvear, Miguel Ángel, Cornejo Lagos, Eduardo, Matheson Villán, Christian, Romero Leiva, Agustín, Beltrán Silva, Juan Carlos, Del Real Mihovilovic, Catalina, Mellado Suazo, Miguel, Romero Sáez, Leonidas, Benavente Vergara, Gustavo, Donoso Castro, Felipe, Meza Pereira, José Carlos, Sánchez Ossa, Luis, Berger Fett, Bernardo, Durán Salinas, Eduardo, Moreira Barros, Cristhian, Sauerbaum Muñoz, Frank, Bobadilla Muñoz, Sergio, Flores Oporto, Camila, Moreno Bascur, Benjamín, Schubert Rubio, Stephan, Bórquez Montecinos, Fernando, González Villarroel, Mauro, Muñoz González, Francesca, Sulantay Olivares, Marco Antonio, Bravo Salinas, Marta, Irrarázaval Rossel, Juan, Naveillan Arriagada, Gloria, Trisotti Martínez, Renzo, Carter Fernández, Álvaro, Kaiser Barents-Von Hohenhagen, Johannes, Ojeda Rebolledo, Mauricio, Urruticoechea Ríos, Cristóbal, Castro Bascuñán, José Miguel, Labbé Martínez, Cristian, Ossandón Irrarázabal, Ximena, Von Mühlenbrock Zamora, Gastón, Celis Montt, Andrés, Labra Besserer, Paula, Pérez Cartes, Marlene, Weisse Novoa, Flor,

-Se abstuvieron:

Ahumada Palma, Yovana, Durán Espinoza, Jorge, Lee Flores, Enrique, Pino Fuentes, Víctor Alejandro, Arroyo

Discusión en Sala

Muñoz , Roberto , Fuenzalida Cobo, Juan , Oyarzo Figueroa , Rubén Darío , Rey Martínez, Hugo , Calisto Águila , Miguel Ángel , Leal Bizama , Henry ,

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Corresponde votar el artículo 3 incorporado por el Senado, cuya votación separada ha sido solicitada por la diputada Ximena Ossandón .

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 80 votos; por la negativa, 55 votos. Hubo 9 abstenciones.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa:

Acevedo Sáez , María Candelaria , De Rementería Venegas , Tomás, Mix Jiménez , Claudia , Saffirio Espinoza , Jorge , Aedo Jeldres, Eric , Delgado Riquelme , Viviana , Morales Alvarado , Javiera , Sagardía Cabezas, Clara , Alinco Bustos , René , Fries Monleón , Lorena , Morales Maldonado , Carla , Santana Castillo, Juan , Araya Guerrero , Jaime , Gazmuri Vieira , Ana María , Mulet Martínez , Jaime , Santibáñez Novoa , Marisela , Astudillo Peiretti , Danisa , Giordano Salazar , Andrés , Naranjo Ortiz , Jaime , Schneider Videla , Emilia , Barrera Moreno , Boris , González Gatica , Félix , Nuyado Ancapichún , Emilia , Sepúlveda Soto , Alexis , Barría Angulo , Héctor , González Olea , Marta , Ñanco Vásquez , Ericka , Serrano Salazar , Daniela , Bello Campos, María Francisca , Guzmán Zepeda , Jorge , Olivera De La Fuente , Erika , Soto Ferrada , Leonardo , Bernales Maldonado , Alejandro , Hertz Cádiz , Carmen , Palma Pérez , Hernán , Soto Mardones, Raúl , Bianchi Chelech , Carlos , Hirsch Goldschmidt , Tomás , Pérez Olea , Joanna , Tapia Ramos , Cristián , Bravo Castro , Ana María , Ibáñez Cotroneo , Diego , Pérez Salinas , Catalina, Teao Drago , Hotuiti , Brito Hasbún , Jorge , Jiles Moreno , Pamela , Pizarro Sierra , Lorena , Tello Rojas , Carolina , Bugueño Sotelo , Félix , Lagomarsino Guzmán , Tomás , Placencia Cabello , Alejandra , Ulloa Aguilera , Héctor , Bulnes Núñez , Mercedes , Leiva Carvajal, Raúl , Pulgar Castillo , Francisco , Undurraga Gazitúa , Francisco , Camaño Cárdenas , Felipe , Malla Valenzuela , Luis , Ramírez Pascal , Matías , Undurraga Vicuña , Alberto , Cariola Oliva , Karol , Manouchehri Lobos , Daniel , Riquelme Aliaga , Marcela , Veloso Ávila , Consuelo , Castillo Rojas , Nathalie , Marzán Pinto , Carolina , Rojas Valderrama , Camila , Venegas Salazar , Nelson , Cicardini Milla , Daniella , Mellado Pino , Cosme , Romero Talguía , Natalia , Videla Castillo , Sebastián , Cifuentes Lillo , Ricardo , Melo Contreras , Daniel , Rosas Barrientos , Patricio , Winter Etcheberry , Gonzalo , Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto , Mirosevic Verdugo , Vlado , Sáez Quiroz , Jaime , Yeomans Araya , Gael ,

-Votaron por la negativa:

Alessandri Vergara , Jorge , Cid Versalovic , Sofía , Lilayu Vivanco , Daniel , Raphael Mora , Marcia , Araya Lerdo de Tejada , Cristián , Coloma Álamos , Juan Antonio , Longton Herrera , Andrés , Rathgeb Schifferli , Jorge , Arroyo Muñoz , Roberto , Cordero Velásquez , María Luisa , Martínez Ramírez , Cristóbal , Rey Martínez, Hugo , Barchiesi Chávez , Chiara , Cornejo Lagos , Eduardo , Matheson Villán , Christian , Romero Leiva , Agustín , Becker Alvear , Miguel Ángel , Del Real Mihovilovic , Catalina, Mellado Suazo , Miguel , Romero Sáez , Leonidas , Beltrán Silva , Juan Carlos , Donoso Castro , Felipe , Meza Pereira , José Carlos , Sánchez Ossa , Luis , Benavente Vergara , Gustavo , Durán Salinas , Eduardo , Moreira Barros , Cristhian , Sauerbaum Muñoz , Frank , Berger Fett , Bernardo , Flores Oporto , Camila , Moreno Bascur , Benjamín , Schubert Rubio , Stephan , Bobadilla Muñoz , Sergio , González Villarroel , Mauro , Muñoz González , Francesca , Sulantay Olivares , Marco Antonio , Bórquez Montecinos , Fernando , Irrarrázaval Rossel , Juan , Naveillan Arriagada , Gloria , Trisotti Martínez , Renzo , Bravo Salinas , Marta , Kaiser Barents-Von Hohenhagen , Johannes , Ojeda Rebolledo , Mauricio , Urruticoechea Ríos , Cristóbal , Carter Fernández , Álvaro , Labbé Martínez , Cristian , Ossandón Irrarrázabal , Ximena , Von Mühlenbrock Zamora , Gastón , Castro Bascuñán , José Miguel , Labra Besserer , Paula , Pérez Cartes , Marlene , Weisse Novoa , Flor , Celis Montt , Andrés , Leal Bizama , Henry , Ramírez Diez , Guillermo ,

-Se abstuvieron:

Discusión en Sala

Ahumada Palma , Yovana , Fuenzalida Cobo , Juan, Lee Flores , Enrique , Pino Fuentes, Víctor Alejandro , Calisto Águila , Miguel Ángel , Jouannet Valderrama , Andrés , Oyarzo Figueroa , Rubén Darío , Rivas Sánchez , Gaspar , Durán Espinoza , Jorge ,

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Corresponde votar el artículo 4 incorporado por el Senado, cuya votación separada ha sido solicitada por la diputada Ximena Ossandón .

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 81 votos; por la negativa, 54 votos. Hubo 9 abstenciones.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa:

Acevedo Sáez , María Candelaria , Delgado Riquelme , Viviana , Mix Jiménez , Claudia , Saffirio Espinoza , Jorge , Aedo Jeldres , Eric , Durán Espinoza , Jorge , Morales Alvarado , Javiera , Sagardía Cabezas , Clara , Alinco Bustos , René , Fries Monleón , Lorena , Morales Maldonado , Carla , Santana Castillo , Juan , Araya Guerrero , Jaime , Gazmuri Vieira , Ana María , Mulet Martínez , Jaime , Santibáñez Novoa , Marisela , Astudillo Peiretti , Danisa , Giordano Salazar , Andrés , Naranjo Ortiz , Jaime , Schneider Videla , Emilia , Barrera Moreno , Boris , González Gatica , Félix , Nuyado Ancapichún , Emilia , Sepúlveda Soto , Alexis , Barría Angulo , Héctor , González Olea , Marta , Ñanco Vásquez , Ericka , Serrano Salazar , Daniela , Bello Campos , María Francisca , Guzmán Zepeda , Jorge , Olivera De La Fuente , Erika , Soto Ferrada , Leonardo , Bernales Maldonado , Alejandro , Hertz Cádiz , Carmen , Palma Pérez , Hernán , Soto Mardones , Raúl , Bianchi Chelech , Carlos , Hirsch Goldschmidt , Tomás , Pérez Olea , Joanna , Tapia Ramos , Cristián , Bravo Castro , Ana María , Ibáñez Cotroneo , Diego , Pérez Salinas , Catalina , Teao Drago , Hotuiti , Brito Hasbún , Jorge , Jiles Moreno , Pamela , Pizarro Sierra , Lorena , Tello Rojas , Carolina , Bugueño Sotelo , Félix , Lagomarsino Guzmán , Tomás , Placencia Cabello , Alejandra , Ulloa Aguilera , Héctor , Bulnes Núñez , Mercedes , Leiva Carvajal , Raúl , Pulgar Castillo , Francisco , Undurraga Gazitúa , Francisco , Camaño Cárdenas , Felipe , Malla Valenzuela , Luis , Ramírez Pascal , Matías , Undurraga Vicuña , Alberto , Cariola Oliva , Karol , Manouchehri Lobos , Daniel , Riquelme Aliaga , Marcela , Veloso Ávila , Consuelo , Castillo Rojas , Nathalie , Marzán Pinto , Carolina , Rojas Valderrama , Camila , Venegas Salazar , Nelson , Cicardini Milla , Daniella , Mellado Pino , Cosme , Romero Talguía , Natalia , Videla Castillo , Sebastián , Cifuentes Lillo , Ricardo , Melo Contreras , Daniel , Rosas Barrientos , Patricio , Winter Etcheberry , Gonzalo , Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto , Mirosevic Verdugo , Vlado , Sáez Quiroz , Jaime , Yeomans Araya , Gael , De Rementería Venegas , Tomás ,

-Votaron por la negativa:

Alessandri Vergara , Jorge , Coloma Álamos , Juan Antonio , Longton Herrera , Andrés , Raphael Mora , Marcia , Araya Lerdo de Tejada , Cristián , Cordero Velásquez , María Luisa , Martínez Ramírez , Cristóbal , Rathgeb Schifferli , Jorge , Barchiesi Chávez , Chiara , Cornejo Lagos , Eduardo , Matheson Villán , Christian , Rey Martínez , Hugo , Becker Alvear , Miguel Ángel , Del Real Mihovilovic , Catalina , Mellado Suazo , Miguel , Romero Leiva , Agustín , Beltrán Silva , Juan Carlos , Donoso Castro , Felipe , Meza Pereira , José Carlos , Romero Sáez , Leonidas , Benavente Vergara , Gustavo , Durán Salinas , Eduardo , Moreira Barros , Cristhian , Sánchez Ossa , Luis , Berger Fett , Bernardo , Flores Oporto , Camila , Moreno Bascur , Benjamín , Sauerbaum Muñoz , Frank , Bobadilla Muñoz , Sergio , González Villarroel , Mauro , Muñoz González , Francesca , Schubert Rubio , Stephan , Bórquez Montecinos , Fernando , Irrarrázaval Rossel , Juan , Naveillan Arriagada , Gloria , Sulantay Olivares , Marco Antonio , Bravo Salinas , Marta , Kaiser Barents-Von Hohenhagen , Johannes , Ojeda Rebolledo , Mauricio , Trisotti Martínez , Renzo , Carter Fernández , Álvaro , Labbé Martínez , Cristian , Ossandón Irrarrázabal , Ximena , Urruticoechea Ríos , Cristóbal , Castro Bascuñán , José Miguel , Labra Besserer , Paula , Pérez Cartes , Marlene , Von Mühlenbrock Zamora , Gastón , Celis Montt , Andrés , Leal Bizama , Henry , Ramírez Diez , Guillermo , Weisse Novoa , Flor , Cid Versalovic , Sofía , Lilayu Vivanco , Daniel ,

-Se abstuvieron:

Discusión en Sala

Ahumada Palma , Yovana , Fuenzalida Cobo , Juan, Lee Flores , Enrique , Pino Fuentes, Víctor Alejandro , Arroyo Muñoz , Roberto , Jouannet Valderrama , Andrés , Oyarzo Figueroa , Rubén Darío , Rivas Sánchez , Gaspar , Calisto Águila , Miguel Ángel ,

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Corresponde votar el artículo 15 incorporado por el Senado (11 de la Cámara), cuya votación separada ha sido solicitada por la diputada Ximena Ossandón .

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 77 votos; por la negativa, 53 votos. Hubo 14 abstenciones.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa:

Acevedo Sáez , María Candelaria , De Rementería Venegas , Tomás , Mirosevic Verdugo , Vlado , Sáez Quiroz , Jaime , Aedo Jeldres, Eric , Delgado Riquelme , Viviana , Mix Jiménez , Claudia , Saffirio Espinoza , Jorge , Alinco Bustos , René , Durán Espinoza , Jorge , Morales Alvarado , Javiera , Sagardía Cabezas, Clara , Araya Guerrero , Jaime , Fries Monleón , Lorena , Mulet Martínez , Jaime , Santana Castillo, Juan , Astudillo Peiretti , Danisa , Gazmuri Vieira , Ana María , Naranjo Ortiz , Jaime , Santibáñez Novoa , Marisela , Barrera Moreno , Boris , Giordano Salazar , Andrés , Nuyado Ancapichún , Emilia , Schneider Videla , Emilia , Barría Angulo , Héctor , González Gatica , Félix , Ñanco Vásquez , Ericka , Sepúlveda Soto , Alexis , Bello Campos, María Francisca , González Olea , Marta , Olivera De La Fuente , Erika , Serrano Salazar , Daniela , Bernaldes Maldonado , Alejandro , Hertz Cádiz , Carmen , Palma Pérez , Hernán , Soto Ferrada , Leonardo , Bianchi Chelech , Carlos , Hirsch Goldschmidt , Tomás , Pérez Olea , Joanna , Soto Mardones, Raúl , Bravo Castro , Ana María , Ibáñez Cotroneo , Diego , Pérez Salinas , Catalina, Tapia Ramos , Cristián , Brito Hasbún , Jorge , Jiles Moreno , Pamela , Pizarro Sierra , Lorena , Tello Rojas , Carolina , Bugueño Sotelo , Félix , Lagomarsino Guzmán , Tomás , Placencia Cabello , Alejandra , Ulloa Aguilera , Héctor , Bulnes Núñez , Mercedes , Leiva Carvajal, Raúl , Pulgar Castillo , Francisco , Undurraga Vicuña , Alberto , Camaño Cárdenas , Felipe , Malla Valenzuela , Luis , Ramírez Pascal , Matías , Veloso Ávila , Consuelo , Cariola Oliva , Karol , Manouchehri Lobos , Daniel , Riquelme Aliaga , Marcela , Venegas Salazar , Nelson , Castillo Rojas , Nathalie , Marzán Pinto , Carolina , Rojas Valderrama , Camila , Videla Castillo , Sebastián , Cicardini Milla , Daniella , Mellado Pino , Cosme , Romero Talguía , Natalia , Winter Etcheberry , Gonzalo , Cifuentes Lillo , Ricardo , Melo Contreras , Daniel , Rosas Barrientos , Patricio , Yeomans Araya , Gael , Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto ,

-Votaron por la negativa:

Alessandri Vergara , Jorge , Cordero Velásquez , María Luisa , Martínez Ramírez , Cristóbal , Raphael Mora , Marcia , Araya Lerdo de Tejada, Cristián , Cornejo Lagos , Eduardo , Matheson Villán , Christian , Rathgeb Schifferli , Jorge , Barchiesi Chávez , Chiara , Del Real Mihovilovic , Catalina, Mellado Suazo , Miguel , Rey Martínez, Hugo , Becker Alvear , Miguel Ángel , Donoso Castro , Felipe , Meza Pereira , José Carlos , Romero Leiva , Agustín , Beltrán Silva , Juan Carlos , Durán Salinas , Eduardo , Morales Maldonado , Carla , Romero Sáez , Leonidas , Benavente Vergara , Gustavo , Flores Oporto , Camila , Moreira Barros , Cristhian , Sánchez Ossa , Luis , Berger Fett , Bernardo , González Villarroel , Mauro , Moreno Bascur , Benjamín , Sauerbaum Muñoz , Frank , Bobadilla Muñoz , Sergio , Irrarrázaval Rossel, Juan , Muñoz González , Francesca , Schubert Rubio , Stephan , Bravo Salinas , Marta , Kaiser Barents-Von Hohenhagen , Johannes , Naveillan Arriagada , Gloria, Sulantay Olivares, Marco Antonio , Carter Fernández , Álvaro , Labbé Martínez , Cristian , Ojeda Rebolledo , Mauricio , Trisotti Martínez , Renzo , Castro Bascuñán , José Miguel , Labra Besserer , Paula , Ossandón Irrarrázabal , Ximena , Urruticoechea Ríos , Cristóbal , Celis Montt , Andrés , Leal Bizama , Henry , Pérez Cartes , Marlene , Von Mühlenbrock Zamora , Gastón , Cid Versalovic , Sofía , Longton Herrera , Andrés , Ramírez Diez , Guillermo , Weisse Novoa , Flor , Coloma Álamos, Juan Antonio ,

-Se abstuvieron:

Discusión en Sala

Ahumada Palma , Yovana , Fuenzalida Cobo, Juan , Lilayu Vivanco , Daniel , Rivas Sánchez , Gaspar , Arroyo Muñoz , Roberto , Guzmán Zepeda , Jorge , Oyarzo Figueroa , Rubén Darío , Teao Drago , Hotuiti , Bórquez Montecinos , Fernando , Jouannet Valderrama , Andrés , Pino Fuentes, Víctor Alejandro , Undurraga Gazitúa , Francisco , Calisto Águila , Miguel Ángel, Lee Flores , Enrique ,

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Corresponde votar el numeral 1 del artículo cuarto incorporado por el Senado (28 de la Cámara), cuya votación separada ha sido solicitada por la diputada Ximena Ossandón .

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 80 votos; por la negativa, 54 votos. Hubo 10 abstenciones.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa:

Acevedo Sáez , María Candelaria , De Rementería Venegas , Tomás, Mix Jiménez , Claudia , Saffirio Espinoza , Jorge , Aedo Jeldres, Eric , Delgado Riquelme , Viviana , Morales Alvarado , Javiera , Sagardía Cabezas, Clara , Alinco Bustos , René , Fries Monleón , Lorena , Morales Maldonado , Carla , Santana Castillo, Juan , Araya Guerrero , Jaime , Gazmuri Vieira , Ana María , Mulet Martínez , Jaime , Santibáñez Novoa , Marisela , Astudillo Peiretti , Danisa , Giordano Salazar , Andrés , Naranjo Ortiz , Jaime , Schneider Videla , Emilia , Barrera Moreno , Boris , González Gatica , Félix , Nuyado Ancapichún , Emilia , Sepúlveda Soto , Alexis , Barría Angulo , Héctor , González Olea , Marta , Nanco Vásquez , Ericka , Serrano Salazar , Daniela , Bello Campos, María Francisca , Guzmán Zepeda , Jorge , Olivera De La Fuente , Erika , Soto Ferrada , Leonardo , Bernaldes Maldonado , Alejandro , Hertz Cádiz , Carmen , Palma Pérez , Hernán , Soto Mardones, Raúl , Bianchi Chelech , Carlos , Hirsch Goldschmidt , Tomás , Pérez Olea , Joanna , Tapia Ramos , Cristián , Bravo Castro , Ana María , Ibáñez Cotroneo , Diego , Pérez Salinas , Catalina, Teao Drago , Hotuiti , Brito Hasbún , Jorge , Jiles Moreno , Pamela , Pizarro Sierra , Lorena , Tello Rojas , Carolina , Bugueño Sotelo , Félix , Lagomarsino Guzmán , Tomás , Placencia Cabello , Alejandra , Ulloa Aguilera , Héctor , Bulnes Núñez , Mercedes , Leiva Carvajal, Raúl , Pulgar Castillo , Francisco , Undurraga Gazitúa , Francisco , Camaño Cárdenas , Felipe , Malla Valenzuela , Luis , Ramírez Pascal , Matías , Undurraga Vicuña , Alberto , Cariola Oliva , Karol , Manouchehri Lobos , Daniel , Riquelme Aliaga , Marcela , Veloso Ávila , Consuelo , Castillo Rojas , Nathalie , Marzán Pinto , Carolina , Rojas Valderrama , Camila , Venegas Salazar , Nelson , Cicardini Milla , Daniella , Mellado Pino , Cosme , Romero Talguía , Natalia , Videla Castillo , Sebastián , Cifuentes Lillo , Ricardo , Melo Contreras , Daniel , Rosas Barrientos , Patricio , Winter Etcheberry , Gonzalo , Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto , Mirosevic Verdugo , Vlado , Sáez Quiroz , Jaime , Yeomans Araya , Gael ,

-Votaron por la negativa:

Alessandri Vergara , Jorge , Coloma Álamos, Juan Antonio , Longton Herrera , Andrés , Raphael Mora , Marcia , Araya Lerdo de Tejada, Cristián , Cordero Velásquez , María Luisa , Martínez Ramírez , Cristóbal , Rathgeb Schifferli , Jorge , Barchiesi Chávez , Chiara , Cornejo Lagos , Eduardo , Matheson Villán , Christian , Rey Martínez, Hugo , Becker Alvear , Miguel Ángel , Del Real Mihovilovic , Catalina , Mellado Suazo , Miguel , Romero Leiva , Agustín , Beltrán Silva , Juan Carlos , Donoso Castro , Felipe , Meza Pereira , José Carlos , Romero Sáez , Leonidas , Benavente Vergara , Gustavo , Durán Salinas , Eduardo , Moreira Barros , Cristhian , Sánchez Ossa , Luis , Berger Fett , Bernardo , Flores Oporto , Camila , Moreno Bascur , Benjamín , Sauerbaum Muñoz , Frank , Bobadilla Muñoz , Sergio , González Villarroel , Mauro , Muñoz González , Francesca , Schubert Rubio , Stephan , Bórquez Montecinos , Fernando , Irrarrázaval Rossel, Juan , Naveillan Arriagada , Gloria , Sulantay Olivares, Marco Antonio , Bravo Salinas , Marta , Kaiser Barents-Von Hohenhagen , Johannes , Ojeda Rebolledo , Mauricio , Trisotti Martínez , Renzo , Carter Fernández , Álvaro , Labbé Martínez , Cristian , Ossandón Irrarrázabal , Ximena , Urruticoechea Ríos , Cristóbal , Castro Bascuñán , José Miguel , Labra Besserer , Paula , Pérez Cartes , Marlene , Von Mühlenbrock Zamora , Gastón , Celis Montt , Andrés , Leal Bizama , Henry , Ramírez Diez , Guillermo , Weisse Novoa , Flor , Cid Versalovic , Sofía , Lilayu Vivanco , Daniel ,

Discusión en Sala

-Se abstuvieron:

Ahumada Palma , Yovana , Durán Espinoza , Jorge , Lee Flores, Enrique , Pino Fuentes, Víctor Alejandro , Arroyo Muñoz , Roberto , Fuenzalida Cobo, Juan , Oyarzo Figueroa , Rubén Darío , Rivas Sánchez , Gaspar , Calisto Águila , Miguel Ángel , Jouannet Valderrama , Andrés ,

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Corresponde votar el numeral 1 del artículo décimo incorporado por el Senado, cuya votación separada ha sido solicitada por la diputada Ximena Ossandón .

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 75 votos; por la negativa, 58 votos. Hubo 11 abstenciones.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa:

Acevedo Sáez , María Candelaria , Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto , Mirosevic Verdugo , Vlado , Saffirio Espinoza , Jorge , Aedo Jeldres , Eric , De Rementería Venegas , Tomás , Mix Jiménez , Claudia , Sagardía Cabezas, Clara , Alinco Bustos , René , Delgado Riquelme , Viviana , Morales Alvarado , Javiera , Santana Castillo, Juan , Araya Guerrero , Jaime , Fries Monleón , Lorena , Mulet Martínez , Jaime , Santibáñez Novoa , Marisela , Astudillo Peiretti , Danisa , Gazmuri Vieira , Ana María , Naranjo Ortiz , Jaime , Schneider Videla , Emilia , Barrera Moreno , Boris , Giordano Salazar , Andrés , Nuyado Ancapichún , Emilia , Sepúlveda Soto , Alexis , Barría Angulo , Héctor , González Gatica , Félix , Ñanco Vásquez , Ericka , Serrano Salazar , Daniela , Bello Campos , María Francisca , González Olea , Marta , Olivera De La Fuente , Erika , Soto Ferrada , Leonardo , Bernaldes Maldonado , Alejandro , Hertz Cádiz , Carmen , Palma Pérez , Hernán , Soto Mardones, Raúl , Bianchi Chelech , Carlos , Hirsch Goldschmidt , Tomás , Pérez Olea , Joanna , Tapia Ramos , Cristián , Bravo Castro , Ana María , Ibáñez Cotroneo , Diego , Pérez Salinas , Catalina , Tello Rojas , Carolina , Brito Hasbún , Jorge , Jiles Moreno , Pamela , Pizarro Sierra , Lorena , Ulloa Aguilera , Héctor , Bugueño Sotelo , Félix , Lagomarsino Guzmán , Tomás , Placencia Cabello , Alejandra , Undurraga Vicuña , Alberto , Bulnes Núñez , Mercedes , Leiva Carvajal , Raúl , Pulgar Castillo , Francisco , Veloso Ávila , Consuelo , Camaño Cárdenas , Felipe , Malla Valenzuela , Luis , Ramírez Pascal , Matías , Venegas Salazar , Nelson , Cariola Oliva , Karol , Manouchehri Lobos , Daniel , Riquelme Aliaga , Marcela , Videla Castillo , Sebastián , Castillo Rojas , Nathalie , Marzán Pinto , Carolina , Rojas Valderrama , Camila , Winter Etcheberry , Gonzalo , Cicardini Milla , Daniella , Mellado Pino , Cosme , Rosas Barrientos , Patricio , Yeomans Araya , Gael , Cifuentes Lillo , Ricardo , Melo Contreras , Daniel , Sáez Quiroz , Jaime ,

-Votaron por la negativa:

Alessandri Vergara , Jorge , Del Real Mihovilovic , Catalina , Martínez Ramírez , Cristóbal , Rathgeb Schifferli , Jorge , Araya Lerdo de Tejada, Cristián , Donoso Castro , Felipe , Matheson Villán , Christian , Rey Martínez, Hugo , Barchiesi Chávez , Chiara , Durán Espinoza , Jorge , Mellado Suazo , Miguel , Romero Leiva , Agustín , Becker Alvear , Miguel Ángel , Durán Salinas , Eduardo , Meza Pereira , José Carlos , Romero Sáez , Leonidas , Benavente Vergara , Gustavo , Flores Oporto , Camila , Morales Maldonado , Carla , Sánchez Ossa , Luis , Berger Fett , Bernardo , González Villarroel , Mauro , Moreira Barros , Cristhian , Sauerbaum Muñoz , Frank , Bobadilla Muñoz , Sergio , Guzmán Zepeda , Jorge , Moreno Bascur , Benjamín , Schubert Rubio , Stephan , Bórquez Montecinos , Fernando , Irrázabal Rossel, Juan , Muñoz González , Francesca , Sulantay Olivares , Marco Antonio , Bravo Salinas , Marta , Kaiser Barents-Von Hohenhagen , Johannes , Naveillan Arriagada , Gloria , Teao Drago , Hotuiti , Carter Fernández , Álvaro , Labbé Martínez , Cristian , Ojeda Rebolledo , Mauricio , Trisotti Martínez , Renzo , Castro Bascuñán , José Miguel , Labra Besserer , Paula , Ossandón Irrázabal , Ximena , Undurraga Gazitúa , Francisco , Celis Montt , Andrés , Leal Bizama , Henry , Pérez Cartes , Marlene , Urruticoechea Ríos , Cristóbal , Cid Versalovic , Sofía , Lee Flores, Enrique , Ramírez Diez , Guillermo , Von Mühlenbrock Zamora , Gastón , Coloma Álamos , Juan Antonio , Lilayu Vivanco , Daniel , Raphael Mora , Marcia , Weisse Novoa , Flor , Cornejo Lagos , Eduardo , Longton Herrera ,

Discusión en Sala

Andrés ,

-Se abstuvieron:

Ahumada Palma , Yovana , Calisto Águila , Miguel Ángel , Jouannet Valderrama , Andrés , Rivas Sánchez , Gaspar , Arroyo Muñoz , Roberto , Cordero Velásquez , María Luisa , Oyarzo Figueroa , Rubén Darío , Romero Talguía , Natalia , Beltrán Silva , Juan Carlos , Fuenzalida Cobo , Juan, Pino Fuentes , Víctor Alejandro ,

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Despachado el proyecto a ley.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Proveniente de la gran región de las estrellas, la mejor región de Chile, se encuentra presente en las tribunas nuestro consejero regional don Lombardo Toledo , a quien saludo cordialmente.

Bienvenido a la Cámara de Diputados.

-Aplausos

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra la diputada Marisela Santibáñez .

La señorita SANTIBÁÑEZ (doña Marisela) .-

Señor Presidente, Título II, Deberes y Sanciones, artículo 346, por el informe que le entregué sobre la Comisión de Ética y Transparencia, y todo lo que sugerí para que tengamos una respuesta, además de la reunión que usted tiene pendiente conmigo, que se la voy a cobrar.

Lo señalo para que quede muy claro sobre las irregularidades respecto de la Comisión de Ética y Transparencia.

Muchas gracias.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Lo vamos a ver, señorita diputada.

Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

3.2. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

Oficio Aprobación de Modificaciones. Fecha 06 de marzo, 2024. Oficio en Sesión 1. Legislatura 372.

VALPARAÍSO, 6 de marzo de 2024

Oficio N°19.253

A S.E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO

La Cámara de Diputados, en sesión de esta fecha, aprobó las enmiendas propuestas por ese H. Senado al proyecto de ley que estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, en razón de su género, correspondiente al boletín N°11.077-07.

Hago presente a Vuestra Excelencia que las siguientes enmiendas fueron aprobadas por 82 votos a favor, de un total de 155 diputadas y diputados en ejercicio:

- Al artículo primero:

Artículos 9, letra a); 12; 23; 24; 29; 31; 33, inciso final; 34; 35; 36; 38; 39, inciso final; 40, incisos primero, segundo y tercero; 41; 44, inciso primero; 45; 46; 47; 48; 49; 50, incisos primero, segundo y tercero; y 51.

- Al artículo cuarto:

Números 10, 14 y 15.

- Al artículo quinto -con excepción de la letra b) del número 5.

- Al artículo octavo.

Se dio así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66, inciso segundo, de la Constitución Política, por tratarse de normas orgánicas constitucionales, o de quórum calificado.

Lo que tengo a honra decir a V.E., en respuesta a vuestro oficio N°109/SEC/24, de 5 de marzo de 2024.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V.E.

RICARDO CIFUENTES LILLO

Presidente de la Cámara de Diputados

Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

MIGUEL LANDEROS PERKIĆ

Secretario General de la Cámara de Diputados

4. Trámite Tribunal Constitucional

4.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

Oficio de Ley Consulta Facultad de Veto. Fecha 06 de marzo, 2024. Oficio

S.E. El Presidente de la República comunica que no hará uso de la facultad de Veto en fecha 08 de abril de 2024.

VALPARAÍSO, 6 de marzo de 2024

Oficio N°19.252

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Tengo a honra comunicar a V.E. que el Congreso Nacional ha prestado su aprobación al proyecto de ley que estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, en razón de su género, correspondiente al boletín No11.077-07.

Sin embargo, en consideración a que el proyecto contiene normas propias de ley orgánica constitucional, ha de ser enviado al Tribunal Constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 93 de la Carta Fundamental, en relación con el inciso primero número 1º de ese mismo precepto.

En razón de lo anterior, la Cámara de Diputados, por ser cámara de origen, precisa saber previamente si V.E. hará uso de la facultad que le confiere el artículo 73 de la Constitución Política de la República.

En el evento de que V.E. aprobare sin observaciones el texto que más adelante se transcribe, le solicito comunicarlo a esta Corporación, y devolver el presente oficio.

PROYECTO DE LEY

“ESTATUYE MEDIDAS PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES, EN RAZÓN DE SU GÉNERO

TÍTULO I

OBJETO DE LA LEY Y DEFINICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto de la ley. Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia.

Esta ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra toda mujer, en razón de su género.

Para alcanzar esos objetivos, esta ley regula medidas de prevención, protección, atención, reparación y de acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en razón de su género, y considera especialmente las situaciones de vulnerabilidad o discriminaciones múltiples en que puedan hallarse.

Artículo 2.- Definición de los conceptos de niña, adolescente, mujer adulta y mujer. Se entenderá por niña a toda mujer hasta los 14 años; por adolescente, a toda mujer mayor de 14 y menor de 18 años; y por mujer adulta a toda mujer que sea mayor de 18 años.

Para efectos de esta ley, el vocablo “mujer” comprenderá a niñas, adolescentes y mujeres adultas, sin distinción.

Artículo 3.- Principios. Esta ley se regirá por los principios de igualdad y no discriminación, debida diligencia, centralidad en las víctimas, autonomía de la mujer, universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y prohibición de regresividad de los derechos humanos.

Quien ejerza una función pública deberá tener en especial consideración esos principios.

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

Artículo 4.- Reglas especiales de interpretación. Al interpretar esta ley y sus respectivos reglamentos se respetará el contenido esencial de los derechos fundamentales, conforme a los principios mencionados en el artículo anterior.

Constituirá fuente especial para la interpretación sistemática e integradora, conforme con lo establecido en la Constitución Política de la República, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, y resguardará especialmente el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Artículo 5.- Definición de violencia de género. Es violencia de género cualquier acción u omisión que cause muerte, daño o sufrimiento a la mujer en razón de su género, donde quiera que ocurra, ya sea en el ámbito público o privado; o una amenaza de ello.

También será considerada violencia de género aquella ejercida contra niñas, niños y adolescentes, con el objeto de dañar a sus madres o cuidadoras. En estos casos, las personas menores de 18 años de edad serán derivadas al órgano competente conforme a lo dispuesto en la ley N°21.430, sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.

La omisión en la observancia de los deberes que por esta ley corresponden a los órganos del Estado y sus agentes, habilita para interponer las acciones administrativas y judiciales, según correspondan, ante el órgano respectivo, con el fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de los recursos y procedimientos contemplados en las leyes.

Artículo 6.- Formas de violencia de género. La violencia en contra de las mujeres en razón de su género incluye, entre otras, las siguientes:

1. Violencia física: toda acción u omisión que vulnere, perturbe o amenace la integridad física, el derecho a la vida o la libertad personal de la mujer.
 2. Violencia psicológica: toda acción u omisión, cualquiera sea el medio empleado, que vulnere, perturbe o amenace la integridad psíquica, tales como tratos humillantes, vejatorios o degradantes, control o vigilancia de conductas, intimidación, coacción, sumisión, aislamiento, explotación o limitación de la libertad de acción, opinión o pensamiento.
 3. Violencia sexual: toda conducta que vulnere, perturbe o amenace la libertad, integridad y autonomía sexual y reproductiva de la mujer; y su indemnidad en el caso de las niñas.
 4. Violencia económica: toda acción u omisión, ejercida en el contexto de relaciones afectivas o familiares, que vulnere o pretenda vulnerar la autonomía económica de la mujer o su patrimonio, con el afán de ejercer un control sobre ella o sobre sus recursos económicos o patrimoniales, o en el de sus hijos o hijas o en el de las personas que se encuentren bajo su cuidado, en los casos que corresponda.
 5. Violencia simbólica: toda comunicación o difusión de mensajes, textos, sonidos o imágenes en cualquier medio de comunicación o plataforma, cuyo objeto sea naturalizar estereotipos que afecten su dignidad, justificar o naturalizar relaciones de subordinación, desigualdad o discriminación contra la mujer que le produzcan afectación o menoscabo.
- En ningún caso este concepto autorizará para ejecutar acciones que supongan impedir o restringir la producción y creación literaria, artística, científica y técnica o su difusión, o menoscabar la libertad de expresión.
6. Violencia institucional: toda acción u omisión realizada por personas en el ejercicio de una función pública en una institución privada, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que la mujer ejerza los derechos previstos en la Constitución Política de la República, en los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes y en la legislación. Para el caso de los órganos de la Administración del Estado y sus agentes, solo se considerarán las acciones u omisiones antes señaladas cuando el respectivo órgano no haya actuado en el marco de sus competencias y, como consecuencia de ello, ocasione un daño por falta de servicio.
 7. Violencia política: toda conducta de hostigamiento, persecución, amenazas o agresión realizada de forma directa

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

o a través de terceros que, basada en su género, le cause daño o sufrimiento a la mujer, y que tenga por objeto o fin menoscabar, obstaculizar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos y de participación.

8. Violencia en el trabajo: toda acción u omisión, cualquiera sea la forma en la que se manifieste, que vulnere, perturbe o amenace el derecho de las mujeres a desempeñarse en el trabajo, libres de violencia, provenga del empleador o de otros trabajadores. Comprende a todas las trabajadoras formales o informales, que presten servicios en la empresa en forma directa o bajo el régimen de subcontratación o servicios transitorios, practicantes o aprendices, así como aquellas trabajadoras que ejercen autoridad o jefatura en representación del empleador.

9. Violencia gineco-obstétrica: todo maltrato o agresión psicológica, física o sexual, negación injustificada o abuso que suceda en el marco de la atención de la salud sexual y reproductiva de la mujer, especialmente durante la atención de la gestación, parto, puerperio, aborto o urgencia ginecológica.

TÍTULO II

DE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y DE LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS”.

Artículo 7.- Deberes del Estado. Es deber del Estado adoptar las medidas para la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género.

Ante la amenaza u ocurrencia de casos de violencia de género, el Estado deberá adoptar medidas para proteger, atender y reparar a las víctimas, especialmente las situaciones de vulnerabilidad o discriminaciones múltiples en que pueden hallarse. Las medidas que el Estado adopte en materia de prevención, sanción y erradicación de la violencia de género deberán ser diseñadas e implementadas conforme a los objetivos y principios de esta ley.

Los órganos de la Administración del Estado, dentro del marco de sus competencias legales, cumplirán con las obligaciones que esta ley establece, y asegurarán el goce y ejercicio de los derechos de las mujeres mediante una aplicación eficaz, eficiente y equitativa de los recursos públicos.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, de conformidad con lo establecido en la ley N°20.820, que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y modifica normas legales que indica, y dentro del marco de sus competencias, velará por la coordinación, consistencia y coherencia de las políticas, planes y programas en materia de violencia de género.

Párrafo I

De la Prevención de la Violencia de Género

Artículo 8.- Objetivos de las medidas de prevención de la violencia de género. Los órganos del Estado en el marco de sus competencias adoptarán medidas para la prevención de la violencia de género, las que deberán atender a los siguientes objetivos:

1. Promover en todas sus actuaciones el enfoque de género y de derechos humanos, para asegurar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres, especialmente su derecho a una vida libre de violencia.
2. Promover la igualdad de derechos, a fin de eliminar toda forma de discriminación arbitraria por motivos de género.
3. Fomentar la modificación de estereotipos, prejuicios y prácticas sociales y culturales, basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos y que naturalicen y reproduzcan la discriminación arbitraria contra las mujeres o exacerben la violencia en contra de ellas.
4. Promover una cultura ciudadana de respeto irrestricto a los derechos de las mujeres y el total rechazo a cualquier forma de violencia en su contra.

Artículo 9.- Medidas generales de prevención de la violencia de género. Las medidas de prevención de la violencia de género que los órganos del Estado adopten incluirán, entre otras, las siguientes:

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

1. Capacitaciones y campañas de difusión y sensibilización sobre los derechos de las mujeres y las discriminaciones arbitrarias que les afectan, así como actividades que eduquen sobre la erradicación de la violencia de género y la estigmatización y dificultades que sufren sus víctimas. Estas medidas incluirán, al menos, los contenidos normativos existentes en materia de género y niñez, y se considerarán en la elaboración de los planes educacionales para contemplar una perspectiva de género.
2. Iniciativas para la sensibilización de los medios de comunicación con el fin de promover la igualdad de derechos y dignidad entre las personas, la eliminación y erradicación de los estereotipos de género y una cultura ciudadana de denuncia y rechazo de la violencia de género.
3. Políticas, programas e iniciativas orientadas a fortalecer la autonomía económica de las mujeres.
4. Políticas, programas e iniciativas diseñadas para el desarrollo de ciudades, comunidades y espacios seguros y accesibles para mujeres.
5. Programas de sensibilización, capacitación y formación sobre derechos humanos de las mujeres y erradicación de la violencia de género para el personal de los órganos del Estado, especialmente, de aquellos que interactúan con las víctimas.
6. Iniciativas de recopilación, análisis e intercambio de información sobre violencia de género que aporte a la prevención, detección temprana, gestión oportuna y reparación de los derechos de las mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República.
7. Protocolos de actuación para la prevención, acompañamiento, protección, investigación, sanción y superación de la violencia de género en espacios educativos, laborales y comunitarios.

Todos los órganos del Estado velarán porque sus autoridades, funcionarios y funcionarias promuevan la protección de los derechos de las mujeres, procuren prevenir cualquier acto de violencia en su contra y faciliten el otorgamiento de respuesta frente a su ocurrencia o al riesgo de padecerla. Cualquier acción o práctica de violencia contra las mujeres en razón de su género, por parte de las referidas personas, será sancionado en la forma que establezca la ley.

Artículo 10.- Obligaciones especiales de prevención de la violencia de género del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género entregará a las autoridades competentes orientaciones, recomendaciones y directrices para el desarrollo de programas de educación y capacitaciones para la ciudadanía y para el personal de la Administración del Estado que se desempeñen en su cargo en calidad de funcionarios públicos o en virtud de contrataciones a honorarios o de contratos de trabajo, sobre derechos humanos, discriminación y violencia de género, de conformidad con lo establecido en la letra o) del artículo 3 de la ley N°20.820. Los órganos y servicios competentes considerarán dichas orientaciones en las capacitaciones para sus autoridades y personal vinculado a la atención de las víctimas de violencia de género.

Asimismo, será de su competencia mantener vínculos de cooperación con organismos internacionales dedicados a los derechos humanos de las mujeres y la equidad de género, sin perjuicio de las atribuciones que le correspondan al Ministerio de Relaciones Exteriores, en los términos señalados en la letra h) del artículo 3 de la ley N°20.820.

Además, será de su competencia realizar estudios e investigaciones sobre los derechos humanos de las mujeres y la violencia de género, que permitan evaluar periódicamente el impacto, los avances, los desafíos y las oportunidades de la acción pública en su erradicación, en los términos señalados en la letra l) del artículo 3 de la ley N°20.820.

Artículo 11.- Obligaciones especiales de prevención de la violencia de género en el ámbito de la salud. El Ministerio de Salud promoverá los principios de igualdad y no discriminación en la atención de salud de las mujeres. Para lo anterior, dictará uno o más reglamentos que establecerán las acciones que deberán realizar todos los dispositivos de atención pertenecientes a la red de salud pública y privada para que el personal de su dependencia incorpore la perspectiva de género en su atención.

Asimismo, deberá adoptar medidas para la aplicación de la ley N°20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, con especial énfasis en las medidas relativas al derecho a un trato digno, el derecho a la información y a la obtención del consentimiento

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

informado. También adoptará las medidas necesarias para asegurar la atención humanizada y respetuosa del embarazo, parto y posparto, aborto conforme las causales establecidas en el ordenamiento jurídico, y atenciones ginecológicas de urgencia.

El Ministerio de Salud y los servicios de salud implementarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto por la ley N°21.030, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, a efectos de que los establecimientos de salud públicos y privados proporcionen a las mujeres y personas con capacidad de gestar información veraz, completa y objetiva sobre las características de la prestación médica y las alternativas a la interrupción del embarazo. Asimismo, velarán por el cumplimiento de los reglamentos de dicha ley, de modo que las mujeres y las personas con capacidad de gestar sean derivadas a los especialistas o instituciones que no sean objetoras de conciencia, se respeten sus decisiones, que éstas sean libres e informadas, y se les garantice el acceso oportuno a las prestaciones que requieran y al programa de acompañamiento y la confidencialidad de la atención.

Artículo 12.- Obligaciones especiales de prevención de la violencia de género en el ámbito de la educación. El Ministerio de Educación promoverá los principios de igualdad de género y no discriminación, así como la prevención de la violencia de género.

Los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán promover una educación no sexista y con igualdad de género y considerar en sus reglamentos internos y protocolos la promoción de la igualdad en dignidad y derechos y la prevención de la violencia de género en todas sus formas.

Los planes de formación ciudadana regulados por la ley N°20.911, que crea el plan de formación ciudadana para los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, deberán incluir dentro de sus objetivos la promoción de la igualdad en dignidad y derechos, la promoción del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y la prohibición de cualquier tipo de discriminación arbitraria.

Además de las medidas de prevención establecidas en la ley N°21.369, que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior, las instituciones de educación superior deberán incorporar contenidos de derechos humanos y de prevención contra la violencia y discriminación de género, de conformidad con lo dispuesto en la letra e) del artículo 5 de dicha ley.

Artículo 13.- Obligaciones especiales de prevención de la violencia de género en el ámbito de la seguridad pública y penitenciaria. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública, las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y Gendarmería de Chile, en el ámbito de sus competencias, deberán:

1. Incorporar la perspectiva de género y de derechos humanos en sus normativas y prácticas internas, y favorecer la prevención y detección prioritaria de la violencia de género, así como la prevención, atención, acompañamiento y protección eficaz y oportuna de las víctimas.
2. Incorporar contenidos y cursos basados en la promoción y resguardo de los derechos de las mujeres en sus programas de formación, especialmente de las víctimas de violencia de género.
3. Impulsar medidas tendientes a evitar discriminación por motivos de género.

Artículo 14.- Obligaciones especiales de prevención de la violencia de género en el ámbito laboral. El Ministerio del Trabajo y Previsión Social promoverá los principios de igualdad y no discriminación, así como la prevención de la violencia y acoso en los espacios de trabajo. Deberá incorporar transversalmente la perspectiva de género en sus políticas generales, así como en las de los órganos y servicios de su dependencia.

La obligación de promoción establecida en el inciso anterior recaerá, en el ámbito de sus competencias, en la Dirección Nacional del Servicio Civil, respecto del personal de los servicios de la administración civil del Estado. Los organismos del Estado restantes, en el marco de sus competencias, deberán incorporar transversalmente la perspectiva de género en sus políticas generales en materia laboral.

Artículo 15.- Obligaciones especiales de prevención de la violencia de género en los medios de comunicación. El Estado a través de los órganos competentes promoverá que los medios de comunicación social respeten y fomenten la igualdad en dignidad y derechos de todas las personas y la erradicación de la violencia de género contra las mujeres. Lo anterior, se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del numeral 5 del

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

artículo 6.

En particular, el Consejo Nacional de Televisión, en el ejercicio de sus funciones, deberá velar porque los servicios de radiodifusión televisiva de libre recepción y los servicios limitados de televisión adopten medidas para dar cumplimiento a los objetivos de esta ley y a lo establecido en el inciso cuarto del artículo 1 de la ley N°18.838, que crea el Consejo Nacional de Televisión.

Los medios de comunicación social procurarán adoptar las medidas necesarias para que la difusión de informaciones acerca de la violencia de género respete, con la correspondiente objetividad informativa, la protección de los derechos de sus víctimas.

Párrafo II

De la Atención, Protección y Reparación a las Mujeres Víctimas de Violencia de Género

Artículo 16.- Objetivos de las medidas generales de atención, protección y reparación de mujeres víctimas de violencia de género. Los órganos del Estado, en el ámbito de sus competencias, adoptarán medidas internas y de manera coordinada, para la atención, protección y reparación de las víctimas de violencia de género, las que deberán atender a los siguientes objetivos:

1. Otorgar a las víctimas acceso a los servicios de salud física y mental.
2. Informar a las víctimas sobre la red de servicios estatales en violencia de género disponibles.
3. Registrar, realizar y dar seguimiento a las derivaciones entre los órganos del Estado y organizaciones externas que se ejecuten en un caso de violencia de género.
4. Asegurar el acceso a la información de las víctimas sobre sus derechos.
5. Adoptar medidas de seguridad y resguardo de las víctimas.
6. Asegurar el acceso a la justicia de las víctimas.
7. Proveer de servicios y acompañamiento para la reparación física, psicológica y social de las víctimas.
8. Adoptar medidas para fortalecer la autonomía económica de las víctimas.

Artículo 17.- Obligaciones especiales de atención, protección y reparación a las víctimas de violencia de género del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, dentro de sus competencias y a través del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, implementará servicios de acompañamiento psicosocial para las víctimas de violencia de género. Si con ocasión de sus funciones, toma conocimiento de situaciones de violencia de género que afecten a niñas o adolescentes, deberá realizar las debidas derivaciones a los órganos competentes de conformidad con lo establecido en la ley N°21.430 y en la ley N°21.302, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y modifica normas legales que indica.

El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género mantendrá una nómina actualizada de su oferta programática y de los cupos disponibles en el Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género, regulado en el artículo 26 y lo informará a los tribunales de justicia, al Ministerio Público u otros órganos públicos competentes para los fines pertinentes.

Artículo 18.- Obligaciones especiales de atención, protección y reparación a las víctimas de violencia de género en el ámbito de la salud. El Ministerio de Salud, los servicios de salud y los prestadores institucionales de salud, adoptarán las medidas pertinentes para que las trabajadoras y los trabajadores de la salud no ejerzan ninguna clase de violencia ni discriminación en contra de las mujeres, con énfasis respecto de las que se encuentran en una especial condición de vulnerabilidad. En particular, deberán diseñar protocolos y procedimientos para prevenir los casos de violencia de género y responder ante su ocurrencia, con el objeto de responsabilizar a las trabajadoras y trabajadores infractores.

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

Asimismo, deberán desarrollar e implementar protocolos, pautas y derivaciones para la atención integral de las víctimas de violencia de género. Además, deberán proporcionar la información que corresponda al Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género, regulado en el artículo 26, y disponer de mecanismos coordinados de actuación con los órganos de la Administración del Estado correspondientes para responder cuando, en el contexto de una atención en salud se detecte un caso de violencia de género. Esta coordinación deberá incluir mecanismos de derivación oportunos de las víctimas para la atención jurídica y psicosocial.

El Ministerio de Salud adoptará las medidas necesarias para que los establecimientos de salud, tanto públicos como privados, puedan detectar y dejar registro en la ficha clínica de la paciente de un hecho de violencia de género advertido en el marco de la atención de salud, especialmente en la atención primaria. Lo anterior se realizará con estricto cumplimiento al principio de autonomía de las mujeres, e informará a éstas del respectivo registro.

Las personas que de conformidad con la letra d) del artículo 175 del Código Procesal Penal denuncien un hecho de violencia de género deberán entregar información a la víctima acerca de las instituciones dedicadas a la atención y protección ante casos de violencia de género.

Los prestadores institucionales de salud, dentro de su oferta de salud mental, incorporarán prestaciones o enfoques específicos para atender las consecuencias físicas y psicológicas de la violencia de género, mientras la paciente lo requiera. Esta labor se realizará en el marco de un trabajo coordinado con otras instituciones que tengan competencia en dicha materia.

Artículo 19.- Obligaciones especiales de atención y protección de salud para víctimas de violencia sexual. El Ministerio de Salud y los prestadores de salud, en el marco de sus respectivas competencias, procurarán dictar medidas de regulación, gestión y acción clínica orientadas a la atención de salud física y psicológica a las víctimas de violencia sexual.

Los prestadores de salud y el Servicio Médico Legal procurarán que las medidas, acciones o servicios referidos sean prestados por personal especializado para la atención de víctimas de violencia sexual, adoptarán las medidas necesarias para reducir o eliminar la victimización secundaria y registrarán adecuadamente en la ficha clínica de la paciente toda información que pueda ser útil en un procedimiento posterior judicial o administrativo. En la atención de las víctimas de violencia sexual se velará por el adecuado resguardo de la evidencia que podría hacerse valer en un proceso administrativo o judicial.

Artículo 20.- Obligaciones especiales de atención, protección y reparación de las víctimas de violencia de género en el ámbito de la educación. El Ministerio de Educación, en el ámbito de sus competencias, adoptará las medidas necesarias para que los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, en todos sus niveles y modalidades, puedan detectar y responder oportunamente frente a hechos de violencia de género que afecten a la comunidad educativa, especialmente respecto de niños, niñas o adolescentes, para lo cual podrá actuar en cooperación con otras instituciones públicas y privadas competentes.

Los establecimientos educacionales deberán disponer de procedimientos objetivos, establecidos en sus respectivos reglamentos internos, que consideren mecanismos de denuncia, investigación y sanción, y aseguren la protección de las víctimas de violencia de género. Estos procedimientos procurarán reducir o eliminar la victimización secundaria, para lo cual contarán con medidas formativas, de apoyo y acompañamiento a las víctimas. Además deberán contemplar mecanismos efectivos para informar a las víctimas acerca de las instituciones dedicadas a la atención y protección ante casos de violencia de género.

Los establecimientos educacionales deberán contar con protocolos y mecanismos coordinados de actuación y derivación de las víctimas a las instituciones públicas o privadas competentes cuando identifiquen o sospechen de un caso de violencia de género.

Las familias, cuidadores, profesionales y asistentes de la educación, así como los equipos docentes y directivos de los establecimientos educacionales, deberán informar las situaciones de violencia de género que afecten a las mujeres, niños, niñas y adolescentes que forman parte de la comunidad educativa de las cuales tomen conocimiento, todo ello conforme al reglamento interno del establecimiento.

Las personas que denuncien un hecho de violencia de género, de conformidad con la letra e) del artículo 175 del

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

Código Procesal Penal, deberán entregar a las víctimas información acerca de las instituciones dedicadas a la atención y protección ante casos de violencia de género.

Si se trata de víctimas que son niñas o adolescentes deberá darse cumplimiento al deber de información dispuesto en el inciso anterior cuando las circunstancias del caso así lo ameriten y se asegure la protección de la víctima. Además en estos casos se procederá a la derivación de niñas o adolescentes a los órganos competentes de conformidad con lo establecido en la ley N°21.430 y en la ley N°21.302.

El Ministerio de Educación deberá velar por la incorporación a un nuevo establecimiento escolar de las y los estudiantes que cambiaron de domicilio debido a hechos de violencia previstos y sancionados en la ley N°20.066, que establece ley de Violencia Intrafamiliar, así constatados por un tribunal, que les afecten directamente o a las personas que tienen su cuidado, conforme a las normas establecidas para su proceso de admisión en establecimientos educacionales que reciben subvención a la educación gratuita o aportes del Estado.

Artículo 21.- Obligaciones de protección a las víctimas de violencia de género en el ámbito de la seguridad pública y penitenciaria y en la persecución penal. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Ministerio Público, los tribunales de justicia, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile, dentro de sus respectivas competencias, deberán adoptar las medidas para garantizar la debida protección de las víctimas de violencia de género.

La Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de Chile, el Ministerio Público, Gendarmería de Chile y los tribunales de justicia competentes deberán proveer de todos los canales de comunicación y condiciones necesarias para que las víctimas de violencia de género puedan informar, de forma expedita y oportuna, cualquier incumplimiento de medidas o diligencias decretadas a su favor por un tribunal de la República, a efectos de velar por su cumplimiento.

El cumplimiento de estas obligaciones deberá realizarse con respeto a la dignidad y privacidad de las víctimas o de quienes comparezcan en su nombre, procurará reducir o eliminar su victimización secundaria.

Artículo 22.- Obligaciones especiales de atención y protección a las víctimas de violencia de género en el ámbito laboral. Los órganos y servicios del Estado encargados de la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral, en especial de las materias referidas a los derechos fundamentales de los trabajadores y las trabajadoras, deberán entregar directrices de carácter obligatorio sobre la debida diligencia en los procedimientos de investigación y sanción por denuncia de hechos de violencia de género y acoso en el trabajo.

Los reglamentos internos de orden, higiene y seguridad deberán adecuar los procedimientos de investigación sobre violencia de género y acoso en el trabajo, con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones de debida diligencia y de no victimización secundaria de la víctima. La Superintendencia de Seguridad Social impartirá instrucciones para tal efecto, las que deberán disponerse preferentemente en formato electrónico.

En los casos en que exista un proceso judicial o administrativo por violencia de género en sede laboral, el empleador, sea éste público o privado, deberá adoptar las medidas necesarias para proteger a la denunciante, reducir o eliminar la victimización secundaria y evitar represalias, para la protección de las personas involucradas. Además, en caso de que fuera procedente, el empleador deberá denunciar ante el organismo competente el incumplimiento de las medidas cautelares, establecidas en el artículo 34 que hayan sido decretadas por un tribunal con competencia en lo laboral.

Para todos los efectos, la Dirección Nacional del Servicio Civil, conforme al literal q) del artículo 2° del artículo vigésimo sexto de la ley N°19.882, que Regula nueva Política de Personal a los Funcionarios Públicos que indica, podrá solicitar a todos los Ministerios y sus servicios dependientes o relacionados, contar con procedimientos y estándares que permitan prevenir, denunciar y abordar hechos de violencia de género en los espacios de trabajo.

Párrafo III

Medidas de Articulación Interinstitucional para Abordar la Violencia de Género

Artículo 23.- Comisión de Articulación Interinstitucional para Abordar la Violencia de Género. Existirá una Comisión de Articulación Interinstitucional para Abordar la Violencia de Género, en adelante "la Comisión", a la que le corresponderá la coordinación a nivel nacional de las medidas adoptadas por el Estado para la prevención, sanción

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

y erradicación de la violencia de género y la atención, protección y reparación de las víctimas de ésta.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género será el órgano que presida esta Comisión. En esa calidad deberá liderarla, convocarla y hacer seguimiento de los acuerdos alcanzados en ella, los que quedarán consignados en un acta pública que se levantará luego de cada sesión.

La Comisión, además del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, estará integrada por representantes de los siguientes organismos:

1. Poder Judicial.
2. Ministerio Público.
3. Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
4. Ministerio de Hacienda.
5. Ministerio de Educación.
6. Ministerio de Salud.
7. Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
8. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
9. Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
10. Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género.
11. Carabineros de Chile.
12. Policía de Investigaciones de Chile.

Adicionalmente, la Comisión, a través de su presidencia, de oficio o a petición de alguno de sus integrantes, podrá convocar a las instituciones o a los órganos autónomos con competencias en las materias que ella conoce, así como a representantes de la sociedad civil o a expertas y expertos en la materia.

La Comisión sesionará ordinariamente en forma bimensual y podrá sesionar de manera extraordinaria, previa citación fundada de la presidencia. Su trabajo podrá concluir en propuestas de coordinación.

La Comisión destinará, al menos una sesión ordinaria semestral para escuchar a personas expertas, académicas y representantes de la sociedad civil, para que se pronuncien sobre la situación de las mujeres, el ejercicio de sus derechos humanos y de la equidad de género a nivel nacional, regional y local.

Un reglamento expedido por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género establecerá las normas necesarias para el funcionamiento de la Comisión.

Artículo 24.- Funciones de la Comisión de Articulación Interinstitucional para Abordar la Violencia de Género. Sin perjuicio de las funciones que a cada órgano del Estado le corresponde de conformidad con esta ley, serán funciones de la Comisión las siguientes:

1. Aprobar el Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género y sus modificaciones, y conocer el avance en su cumplimiento y evaluación.
2. Coordinar las medidas que adopten los órganos del Estado en el ámbito de sus competencias, relativas a la prevención de la violencia de género, atención y protección de las víctimas, conforme a esta ley.
3. Informar a los órganos competentes acerca de las necesidades sectoriales que deban ser abordadas para dar cumplimiento a los objetivos de esta ley.

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

4. Cumplir las demás funciones y tareas que ésta u otras leyes le encomienden, en el ámbito de sus competencias.

Artículo 25.- Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género. El Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género, en adelante “el Plan Nacional”, comprenderá el diseño y articulación de medidas sectoriales e intersectoriales destinadas a la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género y al fortalecimiento de la atención, protección, reparación y acceso a la justicia de éstas. Tendrá una duración de seis años.

El Plan Nacional contendrá, al menos, las medidas generales de prevención de la violencia de género contenidas en el artículo 9, y los objetivos de las medidas generales de atención, protección y reparación de la violencia de género, descritos en el artículo 16. Deberá identificar los derechos que se abordarán, las acciones y medidas específicas a ejecutar, los plazos de ejecución, los órganos y cargos responsables, así como las metas para sus acciones y medidas.

En el diseño, implementación y evaluación del Plan Nacional se deberán cumplir los principios establecidos en el artículo 3, incorporar el enfoque de género, de infancia, de derechos humanos y de interseccionalidad; y contemplar mecanismos de participación y rendición de cuentas.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género deberá elaborar y proponer el Plan Nacional y presentarlo a la Comisión para su aprobación. Asimismo, deberá evaluarlo, hacer seguimiento a su implementación y proponer modificaciones, las que serán presentadas ante dicha Comisión. El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género también podrá prestar asistencia técnica a los diversos órganos para el cumplimiento de los compromisos incorporados en dicho Plan.

El Plan Nacional será sancionado mediante decreto supremo expedido por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, previa aprobación de la referida Comisión.

Artículo 26.- Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género. Facúltase al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género para crear y administrar un Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género, en adelante “el Sistema”, orientado a mejorar la respuesta estatal frente a ella, de forma integral e intersectorial con las instituciones que integran la Comisión y los demás órganos de la Administración del Estado con competencias en materia de violencia de género. Dicho Sistema deberá ser seguro, interoperable, de fácil acceso y encontrarse actualizado.

Los objetivos de este Sistema serán los siguientes:

1. Crear un expediente único de organización de datos personales e información necesaria sobre los casos de violencia de género, con el fin de permitir el diseño y levantamiento de alertas tempranas respecto de las víctimas que estén siendo asistidas por los órganos del Estado con competencia para ello.
2. Proveer de la información necesaria para el diseño e implementación de mecanismos de priorización para la atención de víctimas de casos de violencia de género, según su nivel de riesgo.
3. Generar información anonimizada de datos estadísticos con el fin de analizar y evaluar el impacto de las políticas públicas orientadas a la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género.

La información contenida en el Sistema estará disponible para las instituciones que integran la Comisión. Asimismo, estará disponible para los órganos de la Administración del Estado que cumplan funciones o intervengan en materia de violencia de género, siempre que hayan celebrado previamente un convenio de transferencia de datos con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y resguarden la confidencialidad de los datos, de conformidad con lo dispuesto en la ley N°19.628, sobre Protección de la Vida Privada. En dichos convenios se deberán especificar sus fundamentos legales, los fines concretos con los cuales se acuerda la transferencia de datos, la precisión del tipo de datos a transferir y el tratamiento específico que se les otorgará.

El Sistema permitirá que, previa celebración de los convenios señalados en el inciso anterior, las instituciones que integran la Comisión puedan intercambiar por medios electrónicos, de manera interconectada y centralizada, dentro de sus respectivas competencias, los datos personales de las víctimas de violencia de género. Dichas instituciones deberán proporcionar la información necesaria para que este Sistema pueda operar de manera adecuada para el cumplimiento de sus funciones y fines.

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

Un reglamento expedido por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género regulará la estructura, información y contenido del Sistema, las normas respecto a los requerimientos de información, y toda otra disposición que resulte necesaria para su adecuada administración y funcionamiento, incluyendo normas sobre seguridad de la información y actualización de ésta.

Artículo 27.- Datos personales de las víctimas registrados en el Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género. Los datos personales de las víctimas que se registren en este Sistema revisten, para todos los efectos legales, el carácter de sensible y, salvo las disposiciones legales que autorizan su tratamiento, no podrán ser comunicados a terceras personas, con excepción de aquellas autorizadas por ley.

Las víctimas, respecto de su información, tendrán todos los derechos establecidos en el Título II de la ley N°19.628, sobre Protección de la Vida Privada.

Artículo 28.- Deber de reserva y confidencialidad respecto de la información y datos contenidos en el Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género. Sólo tendrá acceso a este Sistema el personal que cumpla funciones o intervenga en materia de violencia de género, siempre que se haya celebrado el respectivo convenio de transferencia de datos al que alude el artículo 26, ya sea que se desempeñe en su cargo en calidad de funcionario público, en virtud de una contratación a honorarios o un contrato de trabajo, que preste servicios en las instituciones que forman parte de la Comisión o en el resto de los órganos de la Administración del Estado.

El personal que tenga acceso de cualquier modo al Sistema deberá guardar reserva y secreto absoluto de la información o datos que tome conocimiento. Asimismo, le estará prohibido usar dicha información o datos en beneficio propio o de terceros.

Para efectos de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 125 de la ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N°29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, se estimará que los hechos que configuren infracciones a esta disposición vulnerarán gravemente el principio de probidad administrativa, sin perjuicio de las demás sanciones y responsabilidades que procedan.

TÍTULO III

DEL ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS MUJERES FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Párrafo I

Disposiciones Generales

Artículo 29.- Ámbito de aplicación y competencia. Las normas contenidas en este título se aplicarán a la violencia física, sexual, psicológica y económica, cometida en contra de las mujeres en razón de su género.

Las formas de violencia mencionadas en el inciso precedente que sean constitutivas de delito serán conocidas por tribunales con competencia en lo penal. Por su parte, aquellas que no sean constitutivas de delitos, serán conocidas por los tribunales u órganos competentes según la materia de que se trate.

Artículo 30.- Obligaciones generales de los órganos del Estado frente a las denuncias por hechos de violencia de género. En todas las investigaciones y en todos los procesos judiciales y administrativos sobre violencia de género contra las mujeres se cumplirán las siguientes obligaciones:

1. Debida diligencia. Quienes investiguen o juzguen hechos de violencia de género y quienes se encuentren a cargo de la protección y la seguridad de las víctimas deberán adoptar medidas oportunas, idóneas, independientes, imparciales y exhaustivas para garantizar el derecho de las víctimas a una vida libre de violencia, al acceso a la justicia y a la reparación. Deberán considerar especialmente las situaciones de vulnerabilidad o discriminaciones múltiples en que pueden hallarse. Asimismo, deberán garantizar el derecho de las víctimas a participar del procedimiento y acceder a la información sobre el estado de la investigación.

2. No victimización secundaria. Quienes investiguen o juzguen hechos de violencia contra las mujeres y quienes se encuentren a cargo de la protección o la seguridad de las víctimas, evitarán o disminuirán cualquier perturbación negativa que éstas hayan de soportar con ocasión de su interacción con los servicios públicos que otorgan

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

atención o protección en materia de violencia de género o en los procesos judiciales.

Artículo 31.- Primeras diligencias ante denuncias por violencia de género. Si la denuncia por violencia de género se realiza en el tribunal de familia, éste deberá adoptar las medidas pertinentes en el más breve plazo para la protección de la víctima, sus hijos o hijas y las personas que se encuentren bajo su cuidado, cuando así corresponda.

Cuando se trate de hechos de violencia de género constitutiva de delito o violencia intrafamiliar, en caso de flagrancia, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile deberán proceder, en conformidad con lo prescrito en los artículos 83, 84 y 129 del Código Procesal Penal y en el artículo 83 de la ley N°19.968, que crea los Tribunales de Familia.

Las funcionarias y los funcionarios policiales deberán entregar a la víctima información completa acerca de sus derechos y la oportunidad para ejercerlos. El parte policial se redactará de la manera más completa posible, consignará en forma exhaustiva los hechos y las diligencias realizadas, e incluirá los antecedentes y medios de prueba recabados, cuando corresponda. Asimismo, evitarán cualquier inducción o cuestionamiento del relato de la denunciante, registrarán en detalle la información acerca de los posibles testigos y tendrán que cumplir especialmente con lo dispuesto en los artículos 173 y 175 del Código Procesal Penal en lo relativo a las denuncias, así como con lo establecido en el artículo 79 del mismo Código, en lo que dice relación con el desarrollo de las actuaciones en la investigación de eventuales hechos constitutivos de delitos.

Si los hechos de violencia tienen lugar en recintos penitenciarios Gendarmería de Chile deberá prestar asistencia y protección a la víctima, en virtud de lo indicado por su ley orgánica, y actuar en conformidad con el inciso anterior.

Artículo 32.- Derechos y garantías procedimentales de las víctimas de violencia de género. Las víctimas de violencia de género son titulares de los siguientes derechos y garantías:

1. Contar con asistencia y representación judicial.
2. No ser enjuiciadas, estigmatizadas, discriminadas ni cuestionadas en base a estereotipos de género, por su relato, conductas o estilo de vida.
3. Obtener una respuesta oportuna, efectiva y debidamente fundada a sus denuncias o peticiones ante los órganos en que se efectúen.
4. Ser oídas por el tribunal o el órgano administrativo que conozca del respectivo procedimiento al momento de adoptarse una decisión que las afecte.
5. Recibir protección a través de las medidas contempladas en la legislación, cuando se encuentren amenazados o vulnerados sus derechos a la vida, integridad física o psíquica, indemnidad sexual o libertad personal, y solicitar medidas de protección para sus hijos o hijas o para las personas que se encuentren bajo su cuidado, cuando proceda.
6. Recibir protección para sus datos personales y los de sus hijos o hijas, respecto de terceros, y de su intimidad, honor y seguridad, para lo cual el tribunal o el órgano administrativo que conozca del respectivo procedimiento dispondrá las medidas que sean pertinentes, a petición de parte.
7. Participar en el procedimiento y recibir información clara, oportuna y completa. En particular, podrán obtener información personalmente, sin necesidad de requerirla a través de un abogado o una abogada.
8. A ser informada sobre las medidas de reparación que puede solicitar en el proceso.

Artículo 33.- Situación de riesgo inminente de padecer violencia de género. Cuando exista una situación de riesgo inminente de sufrir una acción u omisión constitutiva de alguna de las formas de violencia de género descritas en los numerales 1 a 4 del artículo 6, el tribunal competente, con el solo mérito de la demanda o denuncia, deberá adoptar las medidas de protección o cautelares que correspondan.

Se presumirá que existe una situación de riesgo inminente cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

1. Que haya precedido intimidación por parte de quien agrede, expresada por cualquier vía, en acciones tales como hostigamiento, acecho, amedrentamiento o intromisión en espacios públicos, laborales u otros privados de la víctima.
2. Que concurren, respecto de quien ejerce la violencia circunstancias o antecedentes tales como drogadicción, alcoholismo, una o más denuncias por violencia intrafamiliar, condena previa por violencia intrafamiliar, procesos pendientes o condenas previas por crimen o simple delito contra las personas o por alguno de los delitos establecidos en los párrafos 5 y 6 del Título VII, del Libro II del Código Penal o por infracción a la ley N°17.798, sobre Control de Armas, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto N°400, de 1977, del Ministerio de Defensa Nacional.
3. Que la persona denunciada haya opuesto mediante actos de violencia su negativa a aceptar el término de una relación afectiva que ha mantenido con la víctima.
4. Que una persona mayor, dueña, poseedora o mera tenedora de un inmueble que legítimamente ocupa para residir, sea expulsada por quien la agrede, relegada a sectores secundarios o se le restrinja o limite su desplazamiento al interior de ese bien raíz por el denunciado.
5. Que la víctima se encuentre en una situación de dependencia económica de quien la agrede.

Además, el tribunal cautelará especialmente los casos en que la víctima se encuentre en situaciones de especial vulnerabilidad a la violencia, tales como su calidad de migrante, refugiada o desplazada, estar embarazada, ser una persona mayor, con discapacidad, menor de 18 años o cualquier otra condición de vulnerabilidad debidamente calificada por el tribunal.

Artículo 34.- Medidas cautelares especiales frente a situaciones de riesgo inminente de padecer violencia de género. Frente a las situaciones descritas en el artículo anterior, el tribunal competente, sin perjuicio de otras medidas que estime pertinentes, podrá adoptar una o más de las siguientes medidas cautelares:

1. Obligar a quien agrede a abandonar el hogar que comparte con la víctima. El tribunal dispondrá en el más breve plazo la forma en que la persona en contra de quien se ha decretado la medida cautelar retirará sus efectos personales. Si fuera el caso, podrá oficiar a Carabineros de Chile para que custodie su concurrencia el día del retiro, de modo de garantizar la seguridad de la víctima.
2. Asegurar la entrega material de los efectos personales de la víctima que haya huido u optado por no regresar al hogar común, producto de los hechos que denuncia. La víctima podrá siempre solicitar al tribunal se decrete la medida contemplada en el número precedente.
3. Prohibir a quien ejerce violencia acercarse a la víctima y prohibir o restringir su presencia en el hogar común, en el domicilio, lugar de estudios o de trabajo de ésta, así como en cualquier otro lugar en que la víctima permanezca, concurra o visite habitualmente.

Si la víctima y quien la agrede trabajan o estudian en el mismo lugar o son parte de la misma organización, se oficiará al empleador o empleadora, o a la autoridad del establecimiento u organización respectiva, para que adopte las medidas de resguardo necesarias, y dará cuenta al tribunal. El tribunal deberá informar el plazo por el cual dichas medidas son decretadas.

4. Prohibir o restringir todo tipo de comunicaciones de quien ejerce violencia respecto de la víctima.
5. Fijar alimentos provisorios, siempre que concurren los requisitos legales para su procedencia.
6. Regular un régimen provisorio de cuidado personal de los niños, niñas o adolescentes en conformidad con el artículo 225 del Código Civil, en caso que no esté judicialmente regulado y así se requiera en virtud de los antecedentes que fundan la solicitud de la medida cautelar, y establecer la forma en que se mantendrá una relación directa y regular entre los progenitores y sus hijos o hijas; siempre que ello favorezca la satisfacción de su interés superior y su condición de víctimas directas de la violencia ejercida contra su madre o cuidadora. Los niños, niñas y adolescentes, podrán ser oídos en audiencia reservada si así lo solicitan.

Si el tribunal decreta alguna de las medidas dispuestas en los numerales 1, 3 y 4 en contra de quien no ejerce el

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

cuidado personal de los niños, niñas y adolescentes, se decretará también la suspensión de la relación directa y regular si ya se encuentra establecida, conforme lo dispuesto en el párrafo precedente y en el inciso final del artículo 229 del Código Civil, salvo que existan antecedentes fundados para que dicha suspensión no concurra, caso en el cual se deberá resolver su procedencia en audiencia especial al efecto.

7. Decretar la prohibición de celebrar actos o contratos sobre bienes determinados.

8. Prohibir el porte y tenencia de cualquier arma de fuego, municiones y cartuchos; disponer la retención de éstos y prohibir la adquisición o almacenaje de los objetos singularizados en la ley N°17.798, sobre Control de Armas. De ello se informará, según corresponda, a la Dirección General de Movilización Nacional, a la institución a la que pertenece o a la comandancia de guarnición para los fines legales y reglamentarios pertinentes. Con todo, la persona en contra de la cual se ha decretado esta medida podrá solicitar ser excluida de ésta en caso de demostrar que sus actividades industriales, comerciales o mineras requieren de alguno de esos elementos.

9. La asistencia a programas de tratamiento de rehabilitación de drogas y alcohol, si se presenta un consumo problemático de dichas sustancias, de intervención psicosocial, terapéuticos o de orientación familiar. Las instituciones que desarrollen dichos programas darán cuenta al respectivo tribunal de la intervención o tratamiento que deba realizar, y de su inicio y término.

10. Decretar la reserva de la identidad de la denunciante, de sus hijos o hijas o de las personas que se encuentren bajo su cuidado, en caso de que proceda, y de los testigos.

11. Si se trata de mujeres mayores en situación de desamparo que requiera de cuidados, el tribunal podrá decretar la internación de la afectada en un establecimiento de larga estadía de personas mayores, reconocido por la autoridad competente, previo consentimiento de la víctima, si es que puede otorgarlo.

12. Si la víctima es menor de 18 años, el tribunal con competencia en materias de familia, además de las medidas mencionadas en este artículo, podrá adoptar las medidas cautelares contempladas en el artículo 71 de la ley N°19.968, si se verifican todos los requisitos y condiciones previstos en dicha norma. Si quien conoce de la causa es un juzgado de garantía, pondrá los antecedentes en conocimiento del tribunal de familia competente para los mismos efectos.

Artículo 35.- Notificación de las medidas cautelares. Si las medidas cautelares se decretan en presencia del ofensor, el tribunal le conminará a cumplir cabalmente las obligaciones y prohibiciones impuestas. Si ese no fuera el caso, ordenará que se le conmine en el momento de la notificación, la que deberá ser realizada de forma expedita.

El tribunal ordenará de la manera más expedita posible la notificación al ofensor de las medidas que se adopten y cautelará especialmente que se resguarde la seguridad de la víctima, para lo cual podrá requerir el auxilio de la fuerza pública. Se dejará registro expreso en la causa de las medidas que se adopten para cautelar la seguridad de la víctima y del seguimiento de dichas medidas.

Una vez practicada la notificación se deberá comunicar de inmediato esta circunstancia, en la forma y por los medios más expeditos posibles, al tribunal que haya decretado la medida, a Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones de Chile y a la fiscalía local competente, en los casos que corresponda.

Artículo 36.- Medidas accesorias especiales en las causas de violencia de género. El tribunal de familia o el tribunal con competencia en lo penal que conozca de una causa sobre violencia de género, según corresponda, deberá establecer en la sentencia una o más de las siguientes medidas accesorias:

1. Obligación de la persona condenada de abandonar el hogar que comparte con la víctima. El tribunal dispondrá la forma en que la persona condenada retirará sus efectos personales. Si fuera el caso, oficiará a Carabineros de Chile para que custodie su concurrencia el día del retiro, de modo de garantizar la seguridad de la víctima.

2. Prohibición de acercarse a la víctima o a su domicilio, lugar de trabajo o estudio, así como a cualquier otro lugar al que ésta concurra o visite habitualmente. Si ambas personas trabajan o estudian en el mismo lugar o son parte de la misma organización, se oficiará al empleador o empleadora, o a la autoridad del establecimiento u organización respectiva, para que adopte las medidas de resguardo necesarias, e informe al tribunal para efectos de la supervisión judicial.

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

3. Prohibir o restringir las comunicaciones de la persona condenada por hechos de violencia de género respecto de la víctima.

4. Prohibición de porte y tenencia de cualquier arma de fuego, municiones y cartuchos; disponer la retención de estos y prohibir la adquisición o almacenaje de los objetos singularizados en la ley N°17.798, sobre Control de Armas. De ello se informará, según corresponda, a la Dirección General de Movilización Nacional, a la institución a la que pertenece o a la comandancia de guarnición, para los fines legales y reglamentarios que correspondan. Con todo, la persona condenada con esta medida accesoria podrá solicitar ser excluido de ésta en caso de demostrar que sus actividades industriales, comerciales o mineras requieren de alguno de esos elementos.

5. La asistencia a programas de intervención psicosocial de reeducación de la violencia, terapéuticos o de orientación familiar. Si la persona condenada presenta un consumo problemático de drogas y alcohol, el tribunal impondrá la obligación de someterse a un tratamiento de rehabilitación. Las instituciones que desarrollen dichos programas darán cuenta al respectivo tribunal de la intervención o tratamiento que deba realizar, y de su inicio y término.

6. Obligación de presentarse regularmente ante la unidad policial que determine el tribunal.

El tribunal fijará prudencialmente el plazo de las medidas accesorias descritas en este artículo, el que no podrá ser inferior a seis meses ni superior a dos años, atendidas las circunstancias que las justifiquen. La duración de las medidas podrá prorrogarse a petición de la víctima, si se mantienen los hechos que las justificaron, o de oficio por el tribunal, en consideración a los antecedentes proporcionados por la institución encargada del programa de que se trate, en la audiencia de supervisión judicial.

En caso de decretarse una medida cuya ejecución permita prever que la víctima y la persona condenada puedan encontrarse, el tribunal podrá decretar, de oficio o a petición de parte, la presencia de Carabineros de Chile cuando fuera necesario para resguardar la seguridad de la víctima.

Artículo 37.- De la asistencia y representación judicial a las víctimas de violencia de género. El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, a requerimiento de las víctimas, podrá interponer acciones judiciales, asumir el patrocinio y representación de las mujeres víctimas de los hechos de violencia de género.

En todo caso, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 111 del Código Procesal Penal, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género deducirá querrela respecto de los hechos que se estimen constitutivos de los delitos de femicidio y suicidio femicida.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género expedirá un reglamento que será suscrito por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el que establecerá los estándares técnicos y requisitos formales para la representación de las mujeres víctimas de violencia de género, así como criterios de prelación y pertinencia. Dicho reglamento velará por el derecho de acceso a la justicia de todas las víctimas de violencia de género, con pleno respeto a los principios reconocidos en el artículo 3.

El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género podrá celebrar convenios, preferentemente, con entidades públicas para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en este artículo. En el caso de convenios con entidades privadas, éstas deberán sujetarse a los requisitos sobre experiencia, conocimientos y otros que establezca el reglamento. En ambos casos, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género mantendrá para sí la supervigilancia técnica.

Párrafo II

De los casos de violencia de género de conocimiento de los tribunales de familia

Artículo 38.- Competencia de los tribunales de familia. Los actos de violencia de género que no constituyan delito y que sean de competencia de los tribunales de familia, serán conocidos por éstos y se sujetarán a las disposiciones contenidas en los párrafos I y II de este Título. Supletoriamente, en aquello que esta ley no disponga, se sujetarán a las leyes N°20.066, que establece ley de Violencia Intrafamiliar y a la ley N°19.968, que crea los Tribunales de Familia.

Artículo 39.- Sanción al maltrato constitutivo de violencia de género. Se castigará el maltrato constitutivo de

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

violencia de género que no reviste caracteres de delito, con una multa de cinco a treinta unidades tributarias mensuales a beneficio del gobierno regional del domicilio de la víctima, para ser destinada a los programas y centros de atención de mujeres víctimas de violencia ya existente en la región respectiva y que sean de financiamiento público o privado.

El condenado deberá acreditar el pago de la multa dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que la sentencia quede firme y ejecutoriada, a menos que el tribunal por motivos fundados prorrogue dicho término hasta por quince días.

El tribunal podrá, tanto en la sentencia como en su ejecución, atendidas las circunstancias, autorizar el pago de la multa por parcialidades, dentro de un límite que no exceda el plazo de un año. El no pago de una sola de las parcialidades, hará exigible el total de la multa adeudada.

Artículo 40.- Incompetencia y remisión de antecedentes. Si con ocasión del examen de la denuncia o de la demanda, o del conocimiento de cualquier antecedente introducido durante el curso del procedimiento se concluye que los hechos revisten caracteres de delito, el tribunal declarará su incompetencia por resolución fundada.

Esa resolución se comunicará al Ministerio Público con todos los antecedentes fundantes. Asimismo, dicha resolución se comunicará al juzgado de garantía competente.

Si el tribunal de familia ha dictaminado medidas cautelares, el tribunal de garantía fijará una audiencia para su revisión con al menos diez días de anticipación a su vencimiento, y citará a todos los intervinientes.

Artículo 41.- Supervisión judicial. Las medidas cautelares, medidas accesorias y las condiciones para la suspensión condicional de la dictación de la sentencia deberán ser supervisadas judicialmente por el tribunal que las decretó. En el caso de que el tribunal sea incompetente, será de competencia del tribunal penal que le corresponda conocer de los hechos.

En el caso que se realice supervisión judicial a través de audiencias, el tribunal podrá citar a quien ha sido denunciado de ejercer violencia de género para comparecer personalmente bajo apercibimiento de arresto, sin perjuicio de poder hacerlo acompañado de su abogado, abogada o representante legal. La necesidad de fijar audiencias atenderá a las circunstancias de cada caso.

La ausencia injustificada del denunciado de ejercer violencia de género dará lugar a la intensificación de la medida impuesta o a la revocación de la suspensión condicional de la dictación de la sentencia. La víctima será siempre notificada y podrá comparecer personal o debidamente representada a las audiencias de supervisión judicial.

Párrafo III

De la violencia de género de conocimiento de los tribunales penales

Artículo 42.- Legislación aplicable. Los hechos de violencia de género que constituyan delito se sujetarán al procedimiento establecido en el Código Procesal Penal, a las disposiciones contenidas en los párrafos I y III de este Título y, supletoriamente en aquello que esta ley no disponga, a la ley N°20.066, que establece ley de Violencia Intrafamiliar.

Artículo 43.- Improcedencia de atenuante de responsabilidad. En los procesos judiciales por delitos constitutivos de violencia de género, en los términos establecidos en el artículo 29, el tribunal no podrá aplicar la atenuante de responsabilidad contenida en el N°5 del artículo 11 del Código Penal.

Artículo 44.- Acuerdos reparatorios. En los procesos por delitos constitutivos de violencia de género, el tribunal deberá evaluar y justificar la pertinencia de los acuerdos reparatorios, considerar su aplicabilidad cuando fuera relevante para la reparación de la víctima, y negar su procedencia cuando se afecte la seguridad u otro derecho de ésta.

Si se trata de casos constitutivos de violencia intrafamiliar se estará a lo dispuesto en el artículo 19 de la ley N°20.066, que establece ley de Violencia Intrafamiliar.

Artículo 45.- Suspensión condicional del procedimiento. Para decretar la suspensión condicional del procedimiento,

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

el tribunal con competencia en lo penal impondrá como condición una o más de las medidas accesorias establecidas en el artículo 36, sin perjuicio de las demás que autoriza el artículo 238 del Código Procesal Penal. En ningún caso podrá decretarse la suspensión del procedimiento e imponerse como única condición a la persona imputada la medida de asistencia a programas terapéuticos o de orientación familiar.

Al decretar la suspensión condicional del procedimiento, se procurará otorgar seguridad a la víctima, para lo cual se considerará si aquella se encuentra en alguna de las situaciones de riesgo inminente de padecer violencia de género descritas en el artículo 33, el comportamiento de la persona imputada, la existencia de antecedentes y denuncias previas, entre otros antecedentes que se estimen relevantes para dicho fin.

La víctima y su representante legal siempre deberán ser notificados de la citación a la audiencia en que se discuta la solicitud de suspensión condicional del procedimiento. Durante dicha audiencia, si la víctima o su representante legal se encuentran presentes, serán oídos por el tribunal y su opinión será debidamente considerada.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el inciso anterior, el tribunal deberá ofrecer a la víctima la posibilidad de emitir su opinión en audiencia reservada, cautelar su seguridad, evitar cualquier tipo de presión sobre ella por parte de la persona imputada, proporcionarle toda la información para que su decisión sea informada y, cuando se trate de un niño, niña o adolescente, atender debidamente a su interés superior.

Artículo 46.- Retracción de la víctima. En caso de existir antecedentes fundados sobre la retractación de la víctima, deberá atenderse a lo dispuesto en el artículo 331 literal f) del Código Procesal Penal.

Artículo 47.- Medida accesoria de tratamiento para rehabilitación de consumo problemático de drogas y alcohol. Durante la etapa de investigación, los intervinientes podrán solicitar al tribunal que decrete la obligación de la persona imputada de asistir a una evaluación por un médico calificado para determinar si ésta presenta o no consumo problemático de drogas o alcohol. El tribunal accederá a lo solicitado si existen antecedentes que permitan presumir dicho consumo problemático, salvo que la persona imputada acceda voluntariamente a someterse a esta medida, en el marco del procedimiento simplificado o del procedimiento abreviado, según lo establecen los artículos 395 y 406 del Código Procesal Penal, respectivamente.

Si se decreta la evaluación y la persona imputada se resiste o se niega a la práctica de el o los exámenes correspondientes, el tribunal podrá considerar dicha resistencia o negativa como antecedente al resolver la sustitución de la pena privativa o restrictiva de libertad.

Si el tribunal decreta que la persona imputada debe someterse a un tratamiento conforme a la evaluación referida en el inciso primero, éste podrá consistir en la asistencia a programas ambulatorios, la internación en centros especializados o una combinación de ambos tipos de tratamiento, según el caso.

La supervisión judicial de esta medida será entregada al Programa de Tribunales de Tratamiento de Drogas si el tribunal cuenta con dicho programa, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17 bis de la ley N°18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad.

Artículo 48.- Obligaciones de protección del Ministerio Público. El Ministerio Público dispondrá las medidas necesarias para asegurar la debida protección a las víctimas y a las personas que se encuentren bajo su cuidado, de conformidad con los artículos 78 y 78 bis del Código Procesal Penal, tanto a través de la adopción oportuna de medidas de protección que no impliquen la restricción de derechos de terceros, como de la solicitud de dictación de medidas cautelares judiciales. Asimismo, informará sobre las medidas de reparación que puede solicitar en el proceso.

En estos casos, las y los fiscales del Ministerio Público darán prioridad a la adopción de medidas de protección y solicitud de medidas cautelares orientadas a la prevención de acciones de represalia en contra de la víctima y al resguardo de su seguridad antes, durante y después de la realización de cualquier actuación o diligencia judicial o investigativa que suponga la presencia simultánea de la víctima y la persona imputada en el mismo lugar. Quienes dirijan la investigación penal, cuando resulte procedente, podrán ordenar el acompañamiento policial de la víctima, sin perjuicio de otras medidas que resulten idóneas para resguardar efectivamente su seguridad e integridad personal en atención a la situación de riesgo en que ésta se encuentre.

Artículo 49.- Deber de conocimiento de las y los fiscales del Ministerio Público. La o el fiscal al que se le asigne la investigación de un hecho que revista carácter de delito y sea constitutivo de violencia de género, deberá conocer

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

a través de los sistemas de que disponga el Ministerio Público, incluido el mencionado en el artículo 26, de todos los antecedentes relevantes para la tramitación de la causa, tales como la existencia de otras causas en actual tramitación o archivadas provisionalmente, mientras no haya prescrito la acción penal, entre otros.

Artículo 50.- Supervisión judicial en materias penales. El juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal, según corresponda, deberá supervisar el cumplimiento de las medidas cautelares, de las condiciones de suspensión condicional del procedimiento y de las medidas accesorias que ordenare en las causas de que conociere.

Al efecto, el tribunal fijará audiencias periódicas, según la frecuencia que determine en consideración a las circunstancias de cada caso, sin perjuicio de otras modalidades de supervisión.

A las audiencias comparecerá personalmente la persona afectada con una medida cautelar, y se le citará bajo los apercibimientos previstos en el artículo 33 del Código Procesal Penal.

La víctima será siempre notificada y podrá asistir a estas audiencias personalmente o representada por su abogado o abogada.

El Ministerio Público y el defensor o defensora de la persona imputada deberán asistir a las audiencias de supervisión judicial.

En caso de incumplimiento de medidas cautelares, condiciones de suspensión condicional del procedimiento o medidas accesorias decretadas de conformidad con lo dispuesto en esta ley, el juez pondrá en conocimiento del Ministerio Público los antecedentes para los efectos de lo previsto en el inciso segundo del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 51.- Reglas especiales para los casos de violencia sexual. En las investigaciones y en los procedimientos judiciales sobre actos de violencia sexual contra la mujer, se observarán las siguientes reglas:

1. Se prohíbe indagar en los comportamientos sexuales previos o posteriores de la víctima, salvo que el Ministerio Público, la defensa o el tribunal lo estime estrictamente indispensable para el esclarecimiento de los hechos. Cuando esta circunstancia proceda deberá velarse porque la investigación sobre el comportamiento sexual de la víctima se realice sin incurrir en estereotipos de género, ni reproducir estereotipos discriminatorios contra las mujeres, ni generar victimización secundaria.

Asimismo, la credibilidad o disponibilidad sexual de la víctima o de un testigo no podrá inferirse de la naturaleza sexual del comportamiento anterior o posterior de la víctima o del testigo.

2. No se atenderá al tiempo transcurrido entre la comisión de los hechos y la presentación de la denuncia para la solicitud o el otorgamiento de una medida de protección o cautelar, ni para adoptar una decisión de término, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 93 y siguientes del Código Penal.

3. Las mujeres víctimas de violencia sexual tienen derecho a que se reserve en todo momento su intimidad y privacidad, a que se mantenga respecto de terceros ajenos al procedimiento la confidencialidad sobre su nombre, residencia, domicilio, teléfono, lugar de trabajo o estudio, entre otros, incluyendo la de su familia y personas significativas. Esta protección es irrenunciable para las víctimas menores de 18 años.

En resguardo de dicho derecho a la intimidad, los y las intervinientes deberán abstenerse de realizar pruebas que impliquen una intromisión irracional, innecesaria y desproporcionada en la vida íntima de la víctima.

4. La víctima trabajadora podrá aportar antecedentes pertinentes en sede laboral y fiscalizaciones respecto de hechos de acoso sexual o acoso por razón de género en el contexto laboral, frente a la Dirección del Trabajo o su empleador, según corresponda. Para efectos de lo anterior, el Ministerio Público o el tribunal determinará la necesidad de solicitar la remisión de los antecedentes de investigaciones o denuncias administrativas que existan en sede laboral cuando la persona denunciada comparta o haya compartido el mismo espacio laboral o la misma institución empleadora, o con motivo del desempeño de sus funciones o en circunstancias relacionadas con su trabajo, mantenga o haya mantenido un vínculo con dicha persona.

TÍTULO IV

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

MODIFICACIONES A OTRAS NORMAS LEGALES

Artículo 52.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Civil:

1. Reemplázase, en el artículo 968 el numeral 1 por el siguiente:

“1°. El que ha cometido el crimen de homicidio, femicidio, parricidio o infanticidio en la persona del difunto, o ha intervenido en este crimen por obra o consejo, o la dejó perecer pudiendo salvarla;”.

2. En el artículo 969:

a) Reemplázase en el inciso primero la frase “cometido en”, por la frase “, femicidio, parricidio, infanticidio o cualquier otro delito que atente en contra de la vida de”.

b) Agrégase, en el inciso tercero, después de la coma que sigue a la palabra “homicidio” la frase “femicidio, parricidio, infanticidio,”.

Artículo 53.- Reemplázase el inciso tercero del artículo 18 de la ley N°19.970, que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN, por el siguiente:

“En cualquier caso, las huellas genéticas contenidas en los Registros de Imputados, de Víctimas, y de Evidencias y Antecedentes, previa autorización del Ministerio Público, podrán ser eliminadas una vez transcurridos treinta años desde su incorporación en ellos.”.

Artículo 54.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N°20.066, que establece ley de Violencia Intrafamiliar:

1. Sustitúyese su artículo 1 por el siguiente:

“Artículo 1.- Objeto de la ley. Esta ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar y todas las formas y manifestaciones de violencia que se ejercen dentro del espacio doméstico, de las familias y de las relaciones de pareja; y otorgar protección efectiva a quienes la sufren.

En la interpretación y aplicación de la presente ley, las autoridades tendrán en consideración todos los derechos y garantías que les son reconocidos a las personas en la Constitución, en las leyes, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos; en la Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores; la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en los demás instrumentos internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes.”.

2. Agrégase, en el artículo 2 el siguiente inciso segundo:

“Corresponderá especialmente a los ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, del Interior y Seguridad Pública, de Desarrollo Social y Familia, de Justicia y Derechos Humanos, de Educación y de Salud, en el ámbito de sus competencias, integrar en forma transversal en su actuar los objetivos de prevención, protección, sanción y erradicación de la violencia conforme al objetivo de esta ley.”.

3. En su artículo 3:

a) Sustitúyese en el inciso primero la frase “la mujer, los adultos mayores y los niños,” por “las mujeres, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, los niños, las niñas y adolescentes,”.

b) Agrégase, en la letra e) de su inciso segundo, entre los vocablos “Niño” e “y”, la oración “, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer”.

4. Suprímese el artículo 4.

5. Reemplázase el artículo 5 por el siguiente:

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

“Artículo 5.- Violencia intrafamiliar. Será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica, la libertad o indemnidad sexual, o la subsistencia o autonomía económica, en contra de una persona que tenga o haya tenido, respecto de quien ejerce la violencia, alguna de las siguientes calidades:

1. Cónyuge o conviviente civil.
2. Conviviente.
3. Pareja de carácter sentimental sexual sin convivencia.
4. Padre o madre de un hijo o hija en común.
5. Pariente por consanguinidad o afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive de quien agrede.

También será constitutiva de violencia intrafamiliar la conducta referida en el inciso precedente cuando sea ejercida en contra de o por quien tiene una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive de quien es o haya sido cónyuge, conviviente civil o de hecho, o tenga con ella un hijo o hija en común.

Asimismo, será constitutiva de violencia intrafamiliar la conducta referida en el inciso primero cuando ésta se realice en contra de un niño, niña, adolescente, persona adulta mayor o persona en situación de discapacidad en los términos de la ley N°20.442, que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar.”.

6. Sustitúyese el artículo 7 por el siguiente:

“Artículo 7.- Situación de riesgo inminente de sufrir maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar. Cuando exista una situación de riesgo inminente para una o más personas de sufrir un maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, aun cuando éste no se haya llevado a cabo, el tribunal, con el solo mérito de la demanda o denuncia, deberá adoptar las medidas de protección o cautelares que correspondan.

Se presumirá que existe una situación de riesgo inminente como la descrita en el inciso anterior cuando, al menos, concurra una de las siguientes circunstancias:

1. Que haya precedido intimidación por parte de quien agrede, expresada por cualquier vía, en acciones tales como hostigamiento, acecho, amedrentamiento o invasión de espacios propios de la víctima, laborales, públicos o privados.
2. Que concurran respecto de quien ejerce la violencia circunstancias o antecedentes, tales como drogadicción, alcoholismo, una o más denuncias por violencia intrafamiliar, condena previa por violencia intrafamiliar, procesos pendientes o condenas previas por crimen o simple delito contra las personas o por alguno de los delitos establecidos en los párrafos 5 y 6 del Título VII, del Libro II del Código Penal o por infracción a la ley N°17.798, sobre Control de Armas.
3. Que la persona denunciada se oponga o haya manifestado su negativa a aceptar el término de una relación afectiva que ha mantenido con la víctima, mediante actos de violencia física o psicológica.
4. Que una persona mayor, dueña o poseedora, o mera tenedora a cualquier título legítimo, de un inmueble que ocupa para residir, sea expulsada por quien la agrede, relegada a sectores secundarios o se le restrinja o limite su desplazamiento al interior de ese bien raíz, por alguna de las personas señaladas en el artículo 5.

Además, el tribunal cautelará especialmente los casos en que la víctima esté embarazada, se trate de un niño, niña o adolescente, de una persona mayor, o de una persona con discapacidad o que tenga una condición que la haga vulnerable.”.

7. Reemplázase, en el inciso primero del artículo 8 la frase “una multa de media a quince unidades tributarias mensuales” por la siguiente: “una multa de cinco a treinta unidades tributarias mensuales”.

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

8. Agrégase, a continuación de la letra e) del inciso primero del artículo 9 la siguiente letra f), nueva:

“f) Prohibición o restricción de las comunicaciones del ofensor respecto de la víctima.”.

9. Reemplázase el artículo 10 por el siguiente:

“Artículo 10.- Sanciones. En caso de incumplimiento de las medidas cautelares, condiciones de suspensión condicional del procedimiento o medidas accesorias decretadas que se deba a actos u omisiones del imputado o condenado, el juez pondrá en conocimiento del Ministerio Público los antecedentes para los efectos de lo previsto en el inciso segundo del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio de imponer al infractor, como medida de apremio, arresto hasta por quince días.

La policía deberá detener a quien sea sorprendido en quebrantamiento flagrante de las medidas mencionadas en el inciso precedente.”.

10. Agrégase a continuación del artículo 11 el siguiente artículo 11 bis:

“Artículo 11 bis.- Otras materias de familia. El tribunal de familia que deba resolver cualquier materia dentro del ámbito de su competencia, especialmente aquellas comprendidas en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 8 de la ley N°19.968, que crea los Tribunales de Familia, otorgará la debida consideración al hecho de existir antecedentes de violencia intrafamiliar entre las partes involucradas o entre una de las partes involucradas y cualquiera de las personas señaladas en el artículo 5.

En particular, en la determinación de la persona a quien se confiará el régimen de cuidado personal de un niño, niña o adolescente, tomará en especial consideración el hecho de existir una o más condenas por actos de violencia intrafamiliar que no constituyan delito, de conformidad con el artículo 5; por el delito de maltrato habitual, tipificado en el artículo 14, o por el delito de no pago reiterado de pensión de alimentos, tipificado en el artículo 14 bis; y por los delitos contenidos en el párrafo 11 del Título VI; en los párrafos 5, 6, 6 bis y 9 del Título VII; y en los párrafos 1 bis, 3 y 3 bis del Título VIII, todos del Libro II del Código Penal.

Si el tribunal otorga el cuidado provisorio o definitivo a una persona con los antecedentes precedentes, deberá fundar la resolución judicial en razones muy calificadas que la hagan procedente, las que deberán ser fundamentadas en la respectiva sentencia. Para determinar dicho régimen el tribunal deberá escuchar y tener en consideración la opinión del niño, niña o adolescente, atender a su edad y madurez y al principio de autonomía progresiva, y velar por la protección de su seguridad e interés superior, de conformidad con lo dispuesto en la ley N°21.430, sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, para lo cual citará a una audiencia especial al efecto si fuera necesario.

Cuando quien denuncia por hechos constitutivos de violencia sea quien ejerce el cuidado personal del o los hijos o hijas comunes y la persona denunciada sea el otro padre o madre y haya sido objeto de la medida cautelar de prohibición de acercamiento respecto de la primera, la fijación de un régimen comunicacional con el progenitor denunciado por estos hechos solo podrá regularse por medio del ejercicio de una acción contenciosa, sin que sea posible su regulación por la vía proteccional.

En el marco de la causa contenciosa iniciada al efecto, el tribunal tomará en especial consideración el hecho de que quien la demande haya sido condenado por actos de violencia intrafamiliar que no constituyen delito, de conformidad con el artículo 5; y por los delitos mencionados en el inciso segundo de este artículo.

Asimismo, el tribunal deberá escuchar y tener en consideración la opinión del niño, niña o adolescente, en audiencia especial citada al efecto si así corresponde en atención a su edad y madurez y al principio de autonomía progresiva. La opinión del niño, niña o adolescente tendrá que ser considerada expresamente en la resolución del tribunal y este deberá velar por la protección de su seguridad e interés superior, de conformidad con lo dispuesto en la ley N°21.430.”.

11. Agrégase en el inciso primero del artículo 14, luego de la expresión “física,” la voz “sexual,”.

12. En el artículo 14 ter:

a) Añádese como epígrafe lo siguiente: “Aplicación de atenuantes de responsabilidad penal.”.

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

b) Agrégase luego de la palabra “considerar” el adverbio “especialmente”.

13. Agrégase el siguiente artículo 14 quáter:

“Artículo 14 quáter.- Circunstancia agravante del delito de maltrato habitual. Se considerará circunstancia agravante del delito contemplado en el artículo 14 el que sea cometido en presencia de niñas, niños o adolescentes.”.

14. Reemplázase el artículo 15 por el siguiente:

“Artículo 15.- Medidas cautelares. En cualquier etapa de la investigación o del procedimiento sobre delitos constitutivos de violencia intrafamiliar, y aun antes de la formalización, el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal, según corresponda, podrá decretar las medidas cautelares que sean necesarias para proteger a la víctima de manera eficaz y oportuna, tales como las que establecen el artículo 92 de la ley N°19.968, que crea los Tribunales de Familia, o la ley que estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, en razón de su género.”.

15. Agréganse en el artículo 17, los siguientes incisos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto:

“En ningún caso podrá decretarse la suspensión del procedimiento e imponerse como única condición a la persona imputada la medida de asistencia a programas terapéuticos o de orientación familiar.

Al decretar la suspensión condicional del procedimiento, se procurará otorgar seguridad a la víctima, para lo cual se considerará si aquella se encuentra en alguna de las situaciones de riesgo inminente descritas en el artículo 7, el comportamiento de la persona que ejerce la violencia y la existencia de antecedentes y denuncias previas, entre otros, que se estimen relevantes para dicho fin.

La víctima y el querellante siempre deberán ser notificados de la citación a la audiencia en que se discuta la solicitud de suspensión condicional del procedimiento. Durante dicha audiencia, si la víctima o el querellante están presentes, serán oídos por el tribunal y sus opiniones serán debidamente consideradas.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el inciso anterior el tribunal deberá ofrecer a la víctima la posibilidad de emitir su opinión en audiencia reservada, a fin de cautelar su seguridad y evitar cualquier tipo de presión sobre ella por parte de la persona imputada, proporcionarle toda la información para que su decisión sea informada y, cuando se trate de una persona menor de edad, atender debidamente a su interés superior.

En todo lo demás se aplicarán las reglas establecidas en el Código Procesal Penal.”.

Artículo 55.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N°19.968, que crea los Tribunales de Familia:

1. Agrégase en el inciso tercero del artículo 21, entre las palabras “juez” y “ordenará”, la frase “citará a las partes en forma inmediata a una nueva audiencia. Si a ésta no concurre ninguna de las partes, el juez”.

2. En el artículo 90:

a) Agrégase en el inciso primero la siguiente oración final: “En ningún caso podrá transcurrir más de tres días sin que se efectúe el envío de dichos antecedentes.”.

b) Sustitúyese en el inciso tercero la expresión “el fiscal no solicite” por “el juez de garantía no decrete”.

3. En el artículo 93:

a) Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero:

“Además, el juez deberá comunicar de inmediato, a Carabineros o a la Policía de Investigaciones, según el caso, las medidas cautelares decretadas, en la forma y por los medios más expeditos posibles.”.

b) Agrégase en el actual inciso segundo, que pasa a ser inciso tercero, entre la palabra “decretadas” y el punto final, la expresión “y para resguardar la seguridad de la víctima”.

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

4. Agrégase el siguiente artículo 93 bis:

“Artículo 93 bis.- Notificación de las medidas cautelares. Junto con lo dispuesto en el artículo anterior, al decretar las medidas cautelares el tribunal ordenará de la manera más expedita posible su notificación a la persona en contra de quien se ha decretado la medida y cautelará especialmente que se resguarde la seguridad de la víctima, para lo cual podrá requerir el auxilio de la fuerza pública. De las medidas que se adopten para cautelar la seguridad de la víctima y de su seguimiento se dejará registro expreso en la causa.

Una vez practicada la notificación se deberá comunicar de inmediato esta circunstancia en la forma y por los medios más expeditos posibles al tribunal que haya decretado la medida, a Carabineros o a la Policía de Investigaciones y a la fiscalía local que corresponda.”.

5. En el artículo 96:

a) Sustitúyese el encabezamiento del inciso primero por el siguiente:

“Artículo 96.- Suspensión condicional de la dictación de la sentencia. Cuando existan antecedentes que permitan presumir fundadamente que el denunciado o demandado no ejecutará actos similares a los denunciados o demandados en lo sucesivo, el juez podrá suspender condicionalmente la dictación de la sentencia, siempre y cuando se cumpla cualquiera de las siguientes condiciones:”.

b) Agrégase el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser inciso cuarto:

“El sometimiento de las partes a mediación no se aplicará en aquellos casos en que la violencia haya sido ejercida en contra de una persona con quien se tenga hijos o hijas, o haya tenido una relación de pareja con o sin convivencia. En tales casos, el tribunal deberá cautelar personalmente que las obligaciones que se establezcan en virtud de la letra a) del inciso primero ofrezcan una satisfacción efectiva a la víctima, sus hijos e hijas, u otros niños, niñas o adolescentes que tenga a su cuidado en caso de que corresponda, y resguarden su bienestar. Para ello, el tribunal deberá citar a una audiencia para efectos de acordar las condiciones de la suspensión de la dictación de la sentencia, para cuya realización la víctima deberá comparecer con su abogado.”.

6. Sustitúyese el inciso sexto y final del artículo 106, por el siguiente:

“Tampoco se someterán a mediación los asuntos, incluidos aquellos mencionados en el inciso primero, en que una de las partes haya sido condenada por delitos constitutivos de violencia intrafamiliar o tenga anotaciones en el Registro Especial establecido en el artículo 12 de la ley N°20.066, por agredir a la otra, ni aquellos en que exista una medida cautelar, de protección vigente entre las partes o una suspensión condicional de la dictación de la sentencia o del procedimiento, según corresponda.”.

Artículo 56.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal:

1. En el artículo 12:

a) Intercálase en el numeral 21°, entre las expresiones “sexo,” y “orientación sexual”, el término “género,”.

b) Agrégase el siguiente numeral 24ª:

“24ª. Cometer el delito en el marco de conductas activas constitutivas de violencia ginecobstétrica, en su calidad de trabajadores de salud pública o privada, durante la atención de la gestación, parto, postparto y aborto, en las causales establecidas en la ley en el marco de la atención de la salud sexual y reproductiva de la mujer.”.

2. Agrégase, a continuación del artículo 161-C el siguiente artículo 161-D:

“Artículo 161-D.- El que sin autorización expresa exhiba un registro de imágenes o sonidos en que se representa una acción sexual que involucra a otro o imágenes íntimas de connotación sexual, independiente de como haya sido obtenido, será sancionado con la pena de prisión y multa de cinco a diez unidades tributarias mensuales.

En caso de envío, difusión o publicación de dicho registro, se impondrá la pena de presidio menor en su grado

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

mínimo y multa de once a veinte unidades tributarias mensuales.”.

3. Suprímese el inciso final del artículo 369.

Artículo 57.- Agrégase en el inciso cuarto del artículo 2 del Código del Trabajo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N°1, de 2002, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, a continuación de la voz “sexo,” la expresión “género,”.

Artículo 58.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley N°3.500, de 1980, que establece nuevo sistema de pensiones:

1. Intercálase, a continuación del artículo 5 el siguiente artículo 5 bis:

“Artículo 5 bis.- No obstante lo señalado en el artículo anterior, no podrá ser beneficiario de pensión de sobrevivencia quien por sentencia ejecutoriada haya sido condenado en calidad de autor, cómplice o encubridor de los delitos contemplados en el Código Penal, en los párrafos 5 y 6 del Título VII del Libro II, y en los artículos 141, 390, 390 bis y 411 quáter, y, asimismo, de los contenidos en el artículo 391 y los contemplados en el párrafo 3 del Título VIII del Libro II, cuando se cometan en el contexto de violencia intrafamiliar como lo señala el artículo 400, además del delito del artículo 14 de la ley N°20.066, que establece ley de Violencia Intrafamiliar, siempre y cuando la víctima sea la causante de la pensión.

El derecho a pensión de sobrevivencia del beneficiario que se encontrare formalizado o requerido, en las calidades y por alguno de los delitos indicados en el inciso anterior contra la persona del causante, se mantendrá en suspenso hasta que el procedimiento termine sin condenar a dicho beneficiario.

En caso de que el solicitante fuere condenado, deberán reliquidarse las pensiones concedidas a los demás beneficiarios.

Un reglamento expedido por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social regulará la forma y los medios en que las administradoras tomarán conocimiento del inicio de la investigación de un hecho que revista caracteres de alguno de los delitos indicados, para los efectos de suspender la concesión de la pensión de sobrevivencia que corresponda al beneficiario.”.

2. Intercálase en el inciso primero del artículo 66, a continuación de la frase “totalidad de los beneficiarios”, el siguiente párrafo: “, excluido el beneficiario condenado por sentencia ejecutoriada, en su caso, por los delitos contemplados en el Código Penal, en los párrafos 5 y 6 del Título VII del Libro II, y en los artículos 141, 390, 390 bis y 411 quáter, y, asimismo, de los contenidos en el artículo 391 y los contemplados en el párrafo 3 del Título VIII del Libro II, cuando se cometan en el contexto de violencia intrafamiliar como lo señala el artículo 400, además del delito del artículo 14 de la ley N°20.066, que establece ley de Violencia Intrafamiliar, siempre y cuando la víctima sea la causante de la pensión.”.

3. En el artículo 67:

a) Agrégase en el inciso segundo las siguientes oraciones finales: “Las reservas que mantengan las compañías de seguros correspondientes al beneficiario que ha sido condenado como autor, cómplice o encubridor de los delitos contemplados en el Código Penal, en los párrafos 5 y 6 del Título VII del Libro II, y en los artículos 141, 390, 390 bis y 411 quáter y, asimismo, de los contenidos en el artículo 391 y los contemplados en el párrafo 3 del Título VIII del Libro II, cuando se cometan en el contexto de violencia intrafamiliar como lo señala el artículo 400, además del delito del artículo 14 de la ley N°20.066, sobre violencia intrafamiliar, en la persona del causante, se destinarán para el recálculo de las pensiones de los restantes beneficiarios. En caso de que no queden beneficiarios de sobrevivencia, dichas reservas se sumarán a la masa hereditaria del difunto.”.

b) Agrégase en el párrafo primero de la letra a) del inciso tercero la siguiente oración final: “Se excluirá del referido acuerdo al beneficiario condenado por sentencia ejecutoriada, en su caso, como autor, cómplice o encubridor de los delitos contemplados en el Código Penal, en los párrafos 5 y 6 del Título VII del Libro II, y en los artículos 141, 390, 390 bis y 411 quáter y, asimismo, de los contenidos en el artículo 391 y los contemplados en el párrafo 3 del Título VIII del Libro II, cuando se cometan en el contexto de violencia intrafamiliar como lo señala el artículo 400, además del delito del artículo 14 de la ley N°20.066, que establece ley de Violencia Intrafamiliar, en la persona del causante.”.

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

Artículo 59.- Agrégase en el inciso primero del artículo 2 de la ley N°20.609, que establece medidas contra la discriminación, a continuación de la palabra “sexo,” la expresión “género,”.

Artículo 60.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N°18.838, que crea el Consejo Nacional de Televisión:

1. Agrégase en el artículo 1, a continuación del inciso cuarto, el siguiente inciso quinto, nuevo, pasando el actual inciso quinto a ser sexto, y así sucesivamente:

“De igual modo, es parte del correcto funcionamiento de los servicios de televisión la especial protección contra la divulgación de imágenes y situaciones que presenten a mujeres, niñas o grupos de mujeres o niñas de forma estereotipada o que, de cualquier manera, normalice situaciones de violencia de género.”.

2. En el literal c) del artículo 12:

a) Agrégase a continuación de la palabra “medioambiente”, la frase “, la igualdad de género”.

b) Reemplázase la expresión “jóvenes y adultos” por “niñas, adolescentes, mujeres y adultos en general”.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo primero.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario de su entrada en vigencia se financiará con cargo al presupuesto de las partidas presupuestarias del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, del Ministerio de Salud y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, según corresponda. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pueda financiar con los referidos recursos. Para los años posteriores el gasto se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de Presupuestos del Sector Público.

Artículo segundo.- Los reglamentos a los que se refiere esta ley se dictarán dentro del plazo de doce meses contado desde su publicación en el Diario Oficial.

Artículo tercero.- La Comisión de Articulación Interinstitucional para Abordar la Violencia de Género establecida en el artículo 23 comenzará a funcionar seis meses después de la dictación de su reglamento. Esta Comisión será para todo efecto la continuadora de las tareas que actualmente ejecuta el Circuito Intersectorial del Femicidio.

Artículo cuarto.- El Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género, al que alude el artículo 25, deberá aprobarse dentro de los seis meses siguientes a la primera sesión ordinaria de la Comisión de Articulación Interinstitucional para Abordar la Violencia de Género.

Artículo quinto.- El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, en el mes de marzo de los cuatro años siguientes a la publicación de esta ley, entregará un informe anual acerca del estado de avance de su implementación. Este se presentará en una sesión conjunta de las comisiones que tratan los asuntos relativos a las mujeres en la Cámara de Diputados y en el Senado.”.

Dios guarde a V.E.

RICARDO CIFUENTES LILLO

Presidente de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKIC

Secretario General de la Cámara de Diputados

Oficio al Tribunal Constitucional

4.2. Oficio al Tribunal Constitucional

Requerimiento al Tribunal Constitucional. Fecha 08 de marzo, 2024. Oficio

[Requerimiento de Inconstitucionalidad sobre el inciso segundo del artículo 12 del presente proyecto de ley.](#)

4.3. Oficio de la Corte Suprema a Comisión

Oficio de la Corte Suprema a Comisión. Fecha 13 de marzo, 2024. Oficio

OFICIO N° 58-2024

INFORME DE PROYECTO DE LEY “SOBRE EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA”

Antecedentes: Boletín 11.077-07.

Santiago, trece de marzo de dos mil veinticuatro.

Por Oficio N° C/47/2024, de fecha 5 de marzo de 2024, la Presidenta y el Secretario de las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de la Mujer y Equidad de Género del Senado, Sra. Luz Ebensperger Orrego y Sr. Rodrigo Pineda Garfias, respectivamente, pusieron en conocimiento de la Excma. Corte Suprema el proyecto de ley iniciado por mensaje presidencial el 5 de enero de 2017, “Sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia” (Boletín N° 11.077-07), en conformidad con lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 77 de la Constitución Política de la República y el artículo 16 de la Ley N° 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

Impuesto el Tribunal Pleno del proyecto en sesión celebrada el once de marzo del año en curso, presidida por su titular don Ricardo Blanco Herrera e integrada por los Ministros señor Fuentes, señoras Chevesich y Muñoz S., señores Valderrama y Prado, señora Vivanco, señor Silva, señora Repetto, señores Llanos y Matus, señora Gajardo, señor Simpértigue, señora Melo y los Ministros suplentes señor Muñoz Pardo y señora Quezada, acordó informarlo al tenor de la resolución que se transcribe a continuación.

A LA SEÑORA PRESIDENTA DE LAS COMISIONES DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO, Y DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO.

SEÑORA LUZ EBENSBERGER ORREGO.

VALPARAÍSO

“Santiago, trece de marzo de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que la Presidenta y el Secretario de las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de la Mujer y Equidad de Género, unidas, del Senado, Sra. Luz Ebensperger Orrego y Sr. Rodrigo Pineda Garfias, respectivamente, mediante Oficio N° C/47/2024, de fecha 5 de marzo de 2024, pusieron en conocimiento de la Excma. Corte Suprema el proyecto de ley iniciado por mensaje presidencial el 5 de enero de 2017, “Sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia” (Boletín N° 11.077-07), en conformidad con lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 77 de la Constitución Política de la República y el artículo 16 de la Ley N° 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

En la actualidad, sin perjuicio de que la iniciativa se encuentra aprobada por el Congreso en tercer trámite constitucional, a título de colaboración, se emitirá el informe solicitado.

En atención a que el oficio remitido especifica que las disposiciones que debiera informar la Corte son el artículo 39 de su artículo 1° (sanción al maltrato constitutivo de violencia de género) y la modificación contemplada en su artículo 4° al artículo 15 de la Ley N° 20.066 que “Establece ley de violencia intrafamiliar” (medidas cautelares ante delitos constitutivos de violencia de género), el siguiente informe versará sobre dichos preceptos, sin perjuicio que se otorgará el contexto normativo necesario para su debido análisis.

Segundo: Que según da cuenta el mensaje que dio inicio a la tramitación legislativa, el principal fundamento del proyecto es dar respuesta “al compromiso del Estado de Chile con los tratados internacionales sobre derechos humanos, en particular la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como “Convención Belém do Pará”.

Oficio de la Corte Suprema a Comisión

En este sentido, la iniciativa incorpora a la legislación interna los aspectos sustantivos de la citada Convención y, además, incluye normas penales, civiles y administrativas, necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Esto último considerando también lo dispuesto en la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en contra de la Mujer y en las recomendaciones y observaciones de los organismos internacionales especializados.

En cuanto a los objetivos, se declaran dos. Primero, se “busca mejorar las respuestas institucionales que hoy se ofrecen a las víctimas de violencia en contexto intrafamiliar, tanto a las mujeres, que constituyen el grupo a que este proyecto va fundamentalmente dirigido, como a otras personas que se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad”. En segundo lugar, este proyecto busca contribuir a la generación de un cambio cultural, cuyo horizonte es la igualdad entre hombres y mujeres y el fin de las relaciones de subordinación que éstas padecen, raíz de la violencia de género.

En la versión aprobada con modificaciones por el Senado en segundo trámite constitucional, la violencia de género se define en el artículo 5 del artículo 1° de proyecto como “cualquier acción u omisión que cause muerte, daño o sufrimiento a la mujer en razón de su género, donde quiera que ocurra, ya sea en el ámbito público o privado, o una amenaza de ello”. Además, también se considera violencia de género aquella ejercida contra niñas, niños y adolescentes, con el objeto de dañar a sus madres o cuidadoras.

Por su parte, el artículo 6° enlista de manera no taxativa tipos de violencia en contra de las mujeres en razón de su género: física, psicológica, sexual, económica, simbólica, institucional, política, en el trabajo y gineco-obstétrica.

Tercero: Que la iniciativa en análisis fue objeto de dos solicitudes de opinión previas durante su tramitación.

Con fecha 13 de abril de 2017, mediante Oficio N° 548-2017, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados puso en conocimiento de la Excm. Corte Suprema y acordó solicitar su opinión respecto del proyecto iniciado en mensaje, sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, señalando que, si bien dicho boletín no contiene materias relativas a la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, la Comisión estimaba valioso el parecer de la Corte en esta materia.

Con fecha 18 de mayo de 2017, mediante Oficio N° 000231, la Corte Suprema acordó desestimar la petición de la Cámara, “por haber sido planteada fuera de la hipótesis prevista en el artículo 77 de la Constitución Política de la República [...] sin perjuicio de lo que a la Corte Suprema le corresponda informar en su oportunidad, conforme a la norma antes citada.”.

Con posterioridad, con fecha 8 de noviembre de 2022, la Corte Suprema emitió el Oficio N° 224-2022, mediante el cual realizó diversas observaciones sobre la iniciativa, en el cual, en síntesis, manifestó que si bien el proyecto constituía un avance al proponer normas para solucionar algunos de los nudos críticos que han sido levantados y que mencionaron al abordar las diferentes normas proyectadas, planteó dudas en materia de capacitación, acceso a la justicia, registro de información, dualidad del sistema especialmente en causas de violencia intrafamiliar, eventual responsabilidad del Poder Judicial y sus integrantes en relación con la necesidad de contar con los recursos necesarios para implementar las exigencias de la iniciativa y la participación del Poder Judicial en la Comisión Interinstitucional que se pretendía crear.

Cuarto: Que el artículo 1° de la iniciativa, en el cual se establece el texto de la ley que estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, en razón de su género, contempla en su artículo 39 la sanción aplicable ante maltrato constitutivo de violencia de género que no reviste caracteres de delito.

El inciso 1° indica que la sanción consiste en una multa de cinco a treinta unidades tributarias mensuales a beneficio del gobierno regional del domicilio de la víctima, para ser destinada a los programas y centros de atención de mujeres víctimas de violencia ya existente en la región respectiva y que sean de financiamiento público o privado. Se hace presente que la expresión “a beneficio” se encuentra repetida.

El inciso 2° establece que el condenado deberá acreditar el pago de la multa dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que la sentencia quede firme y ejecutoriada, a menos que el tribunal por motivos fundados prorrogue dicho término hasta por quince días. La norma parece tener su antecedente en el artículo 8° de la Ley N° 20.066, que establece en los mismos términos una prórroga de la acreditación del pago de la multa impuesta como

Oficio de la Corte Suprema a Comisión

sanción al maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, uniformidad que se advierte razonable.

Por último, el inciso 3° señala que el tribunal podrá, tanto en la sentencia como en su ejecución, atendidas las circunstancias, autorizar el pago de la multa por parcialidades, dentro de un límite que no exceda el plazo de un año. El no pago de una sola de las parcialidades, hará exigible el total de la multa adeudada.

Al respecto, cabe hacer las siguientes observaciones:

□ La regulación de la sanción de multa en violencia intrafamiliar no constitutiva de delito pasará a tener, de acuerdo al proyecto, la misma entidad de la multa que la violencia de género (ello, de acuerdo a la modificación contenida en el numeral 7 del artículo 4° de la iniciativa) y las mismas reglas de prórroga de acreditación, pero no contempla el pago en cuotas, lo que parece ser una falta de consistencia en la regulación.

□ Sin perjuicio de lo anterior, se debe considerar la dificultad interpretativa que produce la expresión genérica “atendidas las circunstancias”, pues no queda claro si se refiere a las circunstancias de comisión, a las facultades económicas del sancionado o alguna otra razón que la haga procedente.

Quinto: Que en el punto 14 del artículo 4° del proyecto se contempla reemplazar la redacción del artículo 15 de la Ley N° 20.066, que Establece la violencia intrafamiliar.

En la actualidad, el artículo 15 contempla que en cualquier etapa de la investigación o del procedimiento sobre delitos constitutivos de violencia intrafamiliar, y aun antes de la formalización, el tribunal con competencia en lo penal podrá decretar las medidas cautelares que sean necesarias para proteger a la víctima de manera eficaz y oportuna, tales como las que establece el artículo 92 de la ley N° 19.968 y las aludidas en el artículo 7° de esta ley.

Si bien la modificación se plantea como reemplazo íntegro, en lo concreto sólo se modifican ciertos aspectos de la redacción actual. Los relevantes son los siguientes:

□ En lugar de indicar que será el tribunal con competencia en lo penal quién decretará medidas, ahora se indica que será el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal. No resulta evidente la razón de esta modificación y se distancia de la nomenclatura que en general emplea la legislación, pudiendo dar lugar a interpretaciones que dificulten su aplicación. Por lo anterior, se sugiere mantener la fórmula empleada en la actualidad

□ Se agregan las medidas cautelares de la ley que estatuye medidas para prevenir, sancionar o erradicar la violencia en contra de las mujeres, en razón de su género, es decir, aquellas que contempla el proyecto de ley. En la versión aprobada por el Senado con modificaciones en segundo trámite, se puede encontrar un listado de medidas cautelares en el artículo 34 de artículo 1°, aplicables ante riesgo inminente de sufrir una acción u omisión constitutiva de algunas de las formas de violencia de género contempladas en el artículo 6° (física, psicológica, sexual o económica).

Las medidas mencionadas coinciden parcialmente con aquellas del artículo 92 de la Ley N° 19.968 –que también son procedentes-, lo que plantea la duda acerca de cómo se deberán aplicar por el tribunal en aquellos casos en que existen diferencias entre ellas, si algunas prefieren a otras o no, o si son siempre alternativas –es el caso, por ejemplo, del establecimiento de régimen provisorio de cuidado personal, en el que el proyecto establece como requisito que el cuidado personal no esté regulado judicialmente.

Sexto: Que, en conclusión, Las disposiciones consultadas dicen relación con la sanción aplicable ante maltrato constitutivo de violencia de género que no reviste caracteres de delito y las medidas cautelares aplicables ante violencia intrafamiliar constitutiva de delito.

Sobre la sanción, se observa que se contempla el beneficio de pago en parcialidades a quién comete actos de violencia de género, lo cual no se encuentra presente en la regulación de la violencia intrafamiliar. Sin perjuicio de ello, se observa la dificultad interpretativa que la hace procedente.

Sobre las medidas cautelares, no parece evidente la razón del cambio de nomenclatura para referirse a los tribunales y resulta necesario aclarar la forma en que se aplicarán aquellas respecto de las cuales existen diferencias en la Ley N° 19.968 y el proyecto.

Oficio de la Corte Suprema a Comisión

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en la norma constitucional citada, se acuerda informar en los términos antes expuestos el referido proyecto de ley.

Se previene que los Ministros señores Fuentes, Prado, Matus, señora Gajardo, señor Simpértigue, y suplente señora Quezada, fueron del parecer de no emitir informe dado el actual estado de tramitación de esta iniciativa legal.

Ofíciase.

PL N° 9-2024.-“

Saluda atentamente a V.S.



Oficio al Tribunal Constitucional

4.4. Oficio al Tribunal Constitucional

Oficio de examen de Constitucionalidad. Fecha 08 de abril, 2024. Oficio

VALPARAÍSO, 8 de abril de 2024

Oficio N°19.349

A S.E. LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Tengo a honra transcribir a V.E. el proyecto de ley que estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, en razón de su género, correspondiente al boletín No11.077-07.

De conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 93 de la Constitución Política de la República, informo a V.E. que el proyecto quedó totalmente tramitado por el Congreso Nacional el día de hoy, al darse cuenta del oficio N°001-372, de 5 de abril de 2024, cuya copia se adjunta, mediante el cual S.E. el Presidente de la República manifiesta a esta Corporación que ha resuelto no hacer uso de la facultad que le confiere el inciso primero del artículo 73 de la Carta Fundamental.

En virtud de lo dispuesto en el N°1 del inciso primero del artículo 93, en relación con lo dispuesto en los artículos 19 N°11, y 77, de la Constitución Política de la República, corresponde a ese Excmo. Tribunal ejercer el control de constitucionalidad respecto de la oración “Estas medidas incluirán, al menos, los contenidos normativos existentes en materia de género y niñez, y se considerarán en la elaboración de los planes educacionales para contemplar una perspectiva de género.”, contemplada en el número 1 del artículo 9, del artículo 12, y del artículo 41, inciso primero del proyecto de ley.

PROYECTO DE LEY

“ESTATUYE MEDIDAS PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES, EN RAZÓN DE SU GÉNERO

TÍTULO I**OBJETO DE LA LEY Y DEFINICIONES GENERALES**

Artículo 1.- Objeto de la ley. Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia.

Esta ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra toda mujer, en razón de su género.

Para alcanzar esos objetivos, esta ley regula medidas de prevención, protección, atención, reparación y de acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en razón de su género, y considera especialmente las situaciones de vulnerabilidad o discriminaciones múltiples en que puedan hallarse.

Artículo 2.- Definición de los conceptos de niña, adolescente, mujer adulta y mujer. Se entenderá por niña a toda mujer hasta los 14 años; por adolescente, a toda mujer mayor de 14 y menor de 18 años; y por mujer adulta a toda mujer que sea mayor de 18 años.

Para efectos de esta ley, el vocablo “mujer” comprenderá a niñas, adolescentes y mujeres adultas, sin distinción.

Artículo 3.- Principios. Esta ley se regirá por los principios de igualdad y no discriminación, debida diligencia, centralidad en las víctimas, autonomía de la mujer, universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y prohibición de regresividad de los derechos humanos.

Quien ejerza una función pública deberá tener en especial consideración esos principios.

Artículo 4.- Reglas especiales de interpretación. Al interpretar esta ley y sus respectivos reglamentos se respetará el contenido esencial de los derechos fundamentales, conforme a los principios mencionados en el artículo anterior.

Constituirá fuente especial para la interpretación sistemática e integradora, conforme con lo establecido en la

Oficio al Tribunal Constitucional

Constitución Política de la República, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, y resguardará especialmente el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Artículo 5.- Definición de violencia de género. Es violencia de género cualquier acción u omisión que cause muerte, daño o sufrimiento a la mujer en razón de su género, donde quiera que ocurra, ya sea en el ámbito público o privado; o una amenaza de ello.

También será considerada violencia de género aquella ejercida contra niñas, niños y adolescentes, con el objeto de dañar a sus madres o cuidadoras. En estos casos, las personas menores de 18 años de edad serán derivadas al órgano competente conforme a lo dispuesto en la ley N°21.430, sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.

La omisión en la observancia de los deberes que por esta ley corresponden a los órganos del Estado y sus agentes, habilita para interponer las acciones administrativas y judiciales, según correspondan, ante el órgano respectivo, con el fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de los recursos y procedimientos contemplados en las leyes.

Artículo 6.- Formas de violencia de género. La violencia en contra de las mujeres en razón de su género incluye, entre otras, las siguientes:

1. Violencia física: toda acción u omisión que vulnere, perturbe o amenace la integridad física, el derecho a la vida o la libertad personal de la mujer.

2. Violencia psicológica: toda acción u omisión, cualquiera sea el medio empleado, que vulnere, perturbe o amenace la integridad psíquica, tales como tratos humillantes, vejatorios o degradantes, control o vigilancia de conductas, intimidación, coacción, sumisión, aislamiento, explotación o limitación de la libertad de acción, opinión o pensamiento.

3. Violencia sexual: toda conducta que vulnere, perturbe o amenace la libertad, integridad y autonomía sexual y reproductiva de la mujer; y su indemnidad en el caso de las niñas.

4. Violencia económica: toda acción u omisión, ejercida en el contexto de relaciones afectivas o familiares, que vulnere o pretenda vulnerar la autonomía económica de la mujer o su patrimonio, con el afán de ejercer un control sobre ella o sobre sus recursos económicos o patrimoniales, o en el de sus hijos o hijas o en el de las personas que se encuentren bajo su cuidado, en los casos que corresponda.

5. Violencia simbólica: toda comunicación o difusión de mensajes, textos, sonidos o imágenes en cualquier medio de comunicación o plataforma, cuyo objeto sea naturalizar estereotipos que afecten su dignidad, justificar o naturalizar relaciones de subordinación, desigualdad o discriminación contra la mujer que le produzcan afectación o menoscabo.

En ningún caso este concepto autorizará para ejecutar acciones que supongan impedir o restringir la producción y creación literaria, artística, científica y técnica o su difusión, o menoscabar la libertad de expresión.

6. Violencia institucional: toda acción u omisión realizada por personas en el ejercicio de una función pública en una institución privada, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que la mujer ejerza los derechos previstos en la Constitución Política de la República, en los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes y en la legislación. Para el caso de los órganos de la Administración del Estado y sus agentes, solo se considerarán las acciones u omisiones antes señaladas cuando el respectivo órgano no haya actuado en el marco de sus competencias y, como consecuencia de ello, ocasione un daño por falta de servicio.

7. Violencia política: toda conducta de hostigamiento, persecución, amenazas o agresión realizada de forma directa o a través de terceros que, basada en su género, le cause daño o sufrimiento a la mujer, y que tenga por objeto o fin menoscabar, obstaculizar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos y de participación.

8. Violencia en el trabajo: toda acción u omisión, cualquiera sea la forma en la que se manifieste, que vulnere,

Oficio al Tribunal Constitucional

perturbe o amenace el derecho de las mujeres a desempeñarse en el trabajo, libres de violencia, provenga del empleador o de otros trabajadores. Comprende a todas las trabajadoras formales o informales, que presten servicios en la empresa en forma directa o bajo el régimen de subcontratación o servicios transitorios, practicantes o aprendices, así como aquellas trabajadoras que ejercen autoridad o jefatura en representación del empleador.

9. Violencia gineco-obstétrica: todo maltrato o agresión psicológica, física o sexual, negación injustificada o abuso que suceda en el marco de la atención de la salud sexual y reproductiva de la mujer, especialmente durante la atención de la gestación, parto, puerperio, aborto o urgencia ginecológica.

TÍTULO II

DE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y DE LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS

Artículo 7.- Deberes del Estado. Es deber del Estado adoptar las medidas para la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género.

Ante la amenaza u ocurrencia de casos de violencia de género, el Estado deberá adoptar medidas para proteger, atender y reparar a las víctimas, especialmente las situaciones de vulnerabilidad o discriminaciones múltiples en que pueden hallarse. Las medidas que el Estado adopte en materia de prevención, sanción y erradicación de la violencia de género deberán ser diseñadas e implementadas conforme a los objetivos y principios de esta ley.

Los órganos de la Administración del Estado, dentro del marco de sus competencias legales, cumplirán con las obligaciones que esta ley establece, y asegurarán el goce y ejercicio de los derechos de las mujeres mediante una aplicación eficaz, eficiente y equitativa de los recursos públicos.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, de conformidad con lo establecido en la ley N°20.820, que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y modifica normas legales que indica, y dentro del marco de sus competencias, velará por la coordinación, consistencia y coherencia de las políticas, planes y programas en materia de violencia de género.

Párrafo I

De la Prevención de la Violencia de Género

Artículo 8.- Objetivos de las medidas de prevención de la violencia de género. Los órganos del Estado en el marco de sus competencias adoptarán medidas para la prevención de la violencia de género, las que deberán atender a los siguientes objetivos:

1. Promover en todas sus actuaciones el enfoque de género y de derechos humanos, para asegurar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres, especialmente su derecho a una vida libre de violencia.
2. Promover la igualdad de derechos, a fin de eliminar toda forma de discriminación arbitraria por motivos de género.
3. Fomentar la modificación de estereotipos, prejuicios y prácticas sociales y culturales, basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos y que naturalicen y reproduzcan la discriminación arbitraria contra las mujeres o exacerben la violencia en contra de ellas.
4. Promover una cultura ciudadana de respeto irrestricto a los derechos de las mujeres y el total rechazo a cualquier forma de violencia en su contra.

Artículo 9.- Medidas generales de prevención de la violencia de género. Las medidas de prevención de la violencia de género que los órganos del Estado adopten incluirán, entre otras, las siguientes:

1. Capacitaciones y campañas de difusión y sensibilización sobre los derechos de las mujeres y las discriminaciones arbitrarias que les afectan, así como actividades que eduquen sobre la erradicación de la violencia de género y la estigmatización y dificultades que sufren sus víctimas. Estas medidas incluirán, al menos, los contenidos normativos existentes en materia de género y niñez, y se considerarán en la elaboración de los planes educacionales para contemplar una perspectiva de género.

Oficio al Tribunal Constitucional

2. Iniciativas para la sensibilización de los medios de comunicación con el fin de promover la igualdad de derechos y dignidad entre las personas, la eliminación y erradicación de los estereotipos de género y una cultura ciudadana de denuncia y rechazo de la violencia de género.
3. Políticas, programas e iniciativas orientadas a fortalecer la autonomía económica de las mujeres.
4. Políticas, programas e iniciativas diseñadas para el desarrollo de ciudades, comunidades y espacios seguros y accesibles para mujeres.
5. Programas de sensibilización, capacitación y formación sobre derechos humanos de las mujeres y erradicación de la violencia de género para el personal de los órganos del Estado, especialmente, de aquellos que interactúan con las víctimas.
6. Iniciativas de recopilación, análisis e intercambio de información sobre violencia de género que aporte a la prevención, detección temprana, gestión oportuna y reparación de los derechos de las mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República.
7. Protocolos de actuación para la prevención, acompañamiento, protección, investigación, sanción y superación de la violencia de género en espacios educativos, laborales y comunitarios.

Todos los órganos del Estado velarán porque sus autoridades, funcionarios y funcionarias promuevan la protección de los derechos de las mujeres, procuren prevenir cualquier acto de violencia en su contra y faciliten el otorgamiento de respuesta frente a su ocurrencia o al riesgo de padecerla. Cualquier acción o práctica de violencia contra las mujeres en razón de su género, por parte de las referidas personas, será sancionado en la forma que establezca la ley.

Artículo 10.- Obligaciones especiales de prevención de la violencia de género del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género entregará a las autoridades competentes orientaciones, recomendaciones y directrices para el desarrollo de programas de educación y capacitaciones para la ciudadanía y para el personal de la Administración del Estado que se desempeñen en su cargo en calidad de funcionarios públicos o en virtud de contrataciones a honorarios o de contratos de trabajo, sobre derechos humanos, discriminación y violencia de género, de conformidad con lo establecido en la letra o) del artículo 3 de la ley N°20.820. Los órganos y servicios competentes considerarán dichas orientaciones en las capacitaciones para sus autoridades y personal vinculado a la atención de las víctimas de violencia de género.

Asimismo, será de su competencia mantener vínculos de cooperación con organismos internacionales dedicados a los derechos humanos de las mujeres y la equidad de género, sin perjuicio de las atribuciones que le correspondan al Ministerio de Relaciones Exteriores, en los términos señalados en la letra h) del artículo 3 de la ley N°20.820.

Además, será de su competencia realizar estudios e investigaciones sobre los derechos humanos de las mujeres y la violencia de género, que permitan evaluar periódicamente el impacto, los avances, los desafíos y las oportunidades de la acción pública en su erradicación, en los términos señalados en la letra l) del artículo 3 de la ley N°20.820.

Artículo 11.- Obligaciones especiales de prevención de la violencia de género en el ámbito de la salud. El Ministerio de Salud promoverá los principios de igualdad y no discriminación en la atención de salud de las mujeres. Para lo anterior, dictará uno o más reglamentos que establecerán las acciones que deberán realizar todos los dispositivos de atención pertenecientes a la red de salud pública y privada para que el personal de su dependencia incorpore la perspectiva de género en su atención.

Asimismo, deberá adoptar medidas para la aplicación de la ley N°20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, con especial énfasis en las medidas relativas al derecho a un trato digno, el derecho a la información y a la obtención del consentimiento informado. También adoptará las medidas necesarias para asegurar la atención humanizada y respetuosa del embarazo, parto y posparto, aborto conforme las causales establecidas en el ordenamiento jurídico, y atenciones ginecológicas de urgencia.

El Ministerio de Salud y los servicios de salud implementarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto por la ley N°21.030, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres

Oficio al Tribunal Constitucional

causales, a efectos de que los establecimientos de salud públicos y privados proporcionen a las mujeres y personas con capacidad de gestar información veraz, completa y objetiva sobre las características de la prestación médica y las alternativas a la interrupción del embarazo. Asimismo, velarán por el cumplimiento de los reglamentos de dicha ley, de modo que las mujeres y las personas con capacidad de gestar sean derivadas a los especialistas o instituciones que no sean objetoras de conciencia, se respeten sus decisiones, que éstas sean libres e informadas, y se les garantice el acceso oportuno a las prestaciones que requieran y al programa de acompañamiento y la confidencialidad de la atención.

Artículo 12.- Obligaciones especiales de prevención de la violencia de género en el ámbito de la educación. El Ministerio de Educación promoverá los principios de igualdad de género y no discriminación, así como la prevención de la violencia de género.

Los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán promover una educación no sexista y con igualdad de género y considerar en sus reglamentos internos y protocolos la promoción de la igualdad en dignidad y derechos y la prevención de la violencia de género en todas sus formas.

Los planes de formación ciudadana regulados por la ley N°20.911, que crea el plan de formación ciudadana para los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, deberán incluir dentro de sus objetivos la promoción de la igualdad en dignidad y derechos, la promoción del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y la prohibición de cualquier tipo de discriminación arbitraria.

Además de las medidas de prevención establecidas en la ley N°21.369, que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior, las instituciones de educación superior deberán incorporar contenidos de derechos humanos y de prevención contra la violencia y discriminación de género, de conformidad con lo dispuesto en la letra e) del artículo 5 de dicha ley.

Artículo 13.- Obligaciones especiales de prevención de la violencia de género en el ámbito de la seguridad pública y penitenciaria. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública, las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y Gendarmería de Chile, en el ámbito de sus competencias, deberán:

1. Incorporar la perspectiva de género y de derechos humanos en sus normativas y prácticas internas, y favorecer la prevención y detección prioritaria de la violencia de género, así como la prevención, atención, acompañamiento y protección eficaz y oportuna de las víctimas.
2. Incorporar contenidos y cursos basados en la promoción y resguardo de los derechos de las mujeres en sus programas de formación, especialmente de las víctimas de violencia de género.
3. Impulsar medidas tendientes a evitar discriminación por motivos de género.

Artículo 14.- Obligaciones especiales de prevención de la violencia de género en el ámbito laboral. El Ministerio del Trabajo y Previsión Social promoverá los principios de igualdad y no discriminación, así como la prevención de la violencia y acoso en los espacios de trabajo. Deberá incorporar transversalmente la perspectiva de género en sus políticas generales, así como en las de los órganos y servicios de su dependencia.

La obligación de promoción establecida en el inciso anterior recaerá, en el ámbito de sus competencias, en la Dirección Nacional del Servicio Civil, respecto del personal de los servicios de la administración civil del Estado. Los organismos del Estado restantes, en el marco de sus competencias, deberán incorporar transversalmente la perspectiva de género en sus políticas generales en materia laboral.

Artículo 15.- Obligaciones especiales de prevención de la violencia de género en los medios de comunicación. El Estado a través de los órganos competentes promoverá que los medios de comunicación social respeten y fomenten la igualdad en dignidad y derechos de todas las personas y la erradicación de la violencia de género contra las mujeres. Lo anterior, se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del numeral 5 del artículo 6.

En particular, el Consejo Nacional de Televisión, en el ejercicio de sus funciones, deberá velar porque los servicios de radiodifusión televisiva de libre recepción y los servicios limitados de televisión adopten medidas para dar cumplimiento a los objetivos de esta ley y a lo establecido en el inciso cuarto del artículo 1 de la ley N°18.838, que crea el Consejo Nacional de Televisión.

Oficio al Tribunal Constitucional

Los medios de comunicación social procurarán adoptar las medidas necesarias para que la difusión de informaciones acerca de la violencia de género respete, con la correspondiente objetividad informativa, la protección de los derechos de sus víctimas.

Párrafo II

De la Atención, Protección y Reparación a las Mujeres Víctimas de Violencia de Género

Artículo 16.- Objetivos de las medidas generales de atención, protección y reparación de mujeres víctimas de violencia de género. Los órganos del Estado, en el ámbito de sus competencias, adoptarán medidas internas y de manera coordinada, para la atención, protección y reparación de las víctimas de violencia de género, las que deberán atender a los siguientes objetivos:

1. Otorgar a las víctimas acceso a los servicios de salud física y mental.
2. Informar a las víctimas sobre la red de servicios estatales en violencia de género disponibles.
3. Registrar, realizar y dar seguimiento a las derivaciones entre los órganos del Estado y organizaciones externas que se ejecuten en un caso de violencia de género.
4. Asegurar el acceso a la información de las víctimas sobre sus derechos.
5. Adoptar medidas de seguridad y resguardo de las víctimas.
6. Asegurar el acceso a la justicia de las víctimas.
7. Proveer de servicios y acompañamiento para la reparación física, psicológica y social de las víctimas.
8. Adoptar medidas para fortalecer la autonomía económica de las víctimas.

Artículo 17.- Obligaciones especiales de atención, protección y reparación a las víctimas de violencia de género del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, dentro de sus competencias y a través del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, implementará servicios de acompañamiento psicosocial para las víctimas de violencia de género. Si con ocasión de sus funciones, toma conocimiento de situaciones de violencia de género que afecten a niñas o adolescentes, deberá realizar las debidas derivaciones a los órganos competentes de conformidad con lo establecido en la ley N°21.430 y en la ley N°21.302, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y modifica normas legales que indica.

El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género mantendrá una nómina actualizada de su oferta programática y de los cupos disponibles en el Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género, regulado en el artículo 26 y lo informará a los tribunales de justicia, al Ministerio Público u otros órganos públicos competentes para los fines pertinentes.

Artículo 18.- Obligaciones especiales de atención, protección y reparación a las víctimas de violencia de género en el ámbito de la salud. El Ministerio de Salud, los servicios de salud y los prestadores institucionales de salud, adoptarán las medidas pertinentes para que las trabajadoras y los trabajadores de la salud no ejerzan ninguna clase de violencia ni discriminación en contra de las mujeres, con énfasis respecto de las que se encuentran en una especial condición de vulnerabilidad. En particular, deberán diseñar protocolos y procedimientos para prevenir los casos de violencia de género y responder ante su ocurrencia, con el objeto de responsabilizar a las trabajadoras y trabajadores infractores.

Asimismo, deberán desarrollar e implementar protocolos, pautas y derivaciones para la atención integral de las víctimas de violencia de género. Además, deberán proporcionar la información que corresponda al Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género, regulado en el artículo 26, y disponer de mecanismos coordinados de actuación con los órganos de la Administración del Estado correspondientes para responder cuando, en el contexto de una atención en salud se detecte un caso de violencia de género. Esta coordinación deberá incluir mecanismos de derivación oportunos de las víctimas para la atención jurídica y psicosocial.

Oficio al Tribunal Constitucional

El Ministerio de Salud adoptará las medidas necesarias para que los establecimientos de salud, tanto públicos como privados, puedan detectar y dejar registro en la ficha clínica de la paciente de un hecho de violencia de género advertido en el marco de la atención de salud, especialmente en la atención primaria. Lo anterior se realizará con estricto cumplimiento al principio de autonomía de las mujeres, e informará a éstas del respectivo registro.

Las personas que de conformidad con la letra d) del artículo 175 del Código Procesal Penal denuncien un hecho de violencia de género deberán entregar información a la víctima acerca de las instituciones dedicadas a la atención y protección ante casos de violencia de género.

Los prestadores institucionales de salud, dentro de su oferta de salud mental, incorporarán prestaciones o enfoques específicos para atender las consecuencias físicas y psicológicas de la violencia de género, mientras la paciente lo requiera. Esta labor se realizará en el marco de un trabajo coordinado con otras instituciones que tengan competencia en dicha materia.

Artículo 19.- Obligaciones especiales de atención y protección de salud para víctimas de violencia sexual. El Ministerio de Salud y los prestadores de salud, en el marco de sus respectivas competencias, procurarán dictar medidas de regulación, gestión y acción clínica orientadas a la atención de salud física y psicológica a las víctimas de violencia sexual.

Los prestadores de salud y el Servicio Médico Legal procurarán que las medidas, acciones o servicios referidos sean prestados por personal especializado para la atención de víctimas de violencia sexual, adoptarán las medidas necesarias para reducir o eliminar la victimización secundaria y registrarán adecuadamente en la ficha clínica de la paciente toda información que pueda ser útil en un procedimiento posterior judicial o administrativo. En la atención de las víctimas de violencia sexual se velará por el adecuado resguardo de la evidencia que podría hacerse valer en un proceso administrativo o judicial.

Artículo 20.- Obligaciones especiales de atención, protección y reparación de las víctimas de violencia de género en el ámbito de la educación. El Ministerio de Educación, en el ámbito de sus competencias, adoptará las medidas necesarias para que los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, en todos sus niveles y modalidades, puedan detectar y responder oportunamente frente a hechos de violencia de género que afecten a la comunidad educativa, especialmente respecto de niños, niñas o adolescentes, para lo cual podrá actuar en cooperación con otras instituciones públicas y privadas competentes.

Los establecimientos educacionales deberán disponer de procedimientos objetivos, establecidos en sus respectivos reglamentos internos, que consideren mecanismos de denuncia, investigación y sanción, y aseguren la protección de las víctimas de violencia de género. Estos procedimientos procurarán reducir o eliminar la victimización secundaria, para lo cual contarán con medidas formativas, de apoyo y acompañamiento a las víctimas. Además deberán contemplar mecanismos efectivos para informar a las víctimas acerca de las instituciones dedicadas a la atención y protección ante casos de violencia de género.

Los establecimientos educacionales deberán contar con protocolos y mecanismos coordinados de actuación y derivación de las víctimas a las instituciones públicas o privadas competentes cuando identifiquen o sospechen de un caso de violencia de género.

Las familias, cuidadores, profesionales y asistentes de la educación, así como los equipos docentes y directivos de los establecimientos educacionales, deberán informar las situaciones de violencia de género que afecten a las mujeres, niños, niñas y adolescentes que forman parte de la comunidad educativa de las cuales tomen conocimiento, todo ello conforme al reglamento interno del establecimiento.

Las personas que denuncien un hecho de violencia de género, de conformidad con la letra e) del artículo 175 del Código Procesal Penal, deberán entregar a las víctimas información acerca de las instituciones dedicadas a la atención y protección ante casos de violencia de género.

Si se trata de víctimas que son niñas o adolescentes deberá darse cumplimiento al deber de información dispuesto en el inciso anterior cuando las circunstancias del caso así lo ameriten y se asegure la protección de la víctima. Además en estos casos se procederá a la derivación de niñas o adolescentes a los órganos competentes de conformidad con lo establecido en la ley N°21.430 y en la ley N°21.302.

Oficio al Tribunal Constitucional

El Ministerio de Educación deberá velar por la incorporación a un nuevo establecimiento escolar de las y los estudiantes que cambiaron de domicilio debido a hechos de violencia previstos y sancionados en la ley N°20.066, que establece ley de Violencia Intrafamiliar, así constatados por un tribunal, que les afecten directamente o a las personas que tienen su cuidado, conforme a las normas establecidas para su proceso de admisión en establecimientos educacionales que reciben subvención a la educación gratuita o aportes del Estado.

Artículo 21.- Obligaciones de protección a las víctimas de violencia de género en el ámbito de la seguridad pública y penitenciaria y en la persecución penal. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Ministerio Público, los tribunales de justicia, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile, dentro de sus respectivas competencias, deberán adoptar las medidas para garantizar la debida protección de las víctimas de violencia de género.

La Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de Chile, el Ministerio Público, Gendarmería de Chile y los tribunales de justicia competentes deberán proveer de todos los canales de comunicación y condiciones necesarias para que las víctimas de violencia de género puedan informar, de forma expedita y oportuna, cualquier incumplimiento de medidas o diligencias decretadas a su favor por un tribunal de la República, a efectos de velar por su cumplimiento.

El cumplimiento de estas obligaciones deberá realizarse con respeto a la dignidad y privacidad de las víctimas o de quienes comparezcan en su nombre, procurará reducir o eliminar su victimización secundaria.

Artículo 22.- Obligaciones especiales de atención y protección a las víctimas de violencia de género en el ámbito laboral. Los órganos y servicios del Estado encargados de la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral, en especial de las materias referidas a los derechos fundamentales de los trabajadores y las trabajadoras, deberán entregar directrices de carácter obligatorio sobre la debida diligencia en los procedimientos de investigación y sanción por denuncia de hechos de violencia de género y acoso en el trabajo.

Los reglamentos internos de orden, higiene y seguridad deberán adecuar los procedimientos de investigación sobre violencia de género y acoso en el trabajo, con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones de debida diligencia y de no victimización secundaria de la víctima. La Superintendencia de Seguridad Social impartirá instrucciones para tal efecto, las que deberán disponerse preferentemente en formato electrónico.

En los casos en que exista un proceso judicial o administrativo por violencia de género en sede laboral, el empleador, sea éste público o privado, deberá adoptar las medidas necesarias para proteger a la denunciante, reducir o eliminar la victimización secundaria y evitar represalias, para la protección de las personas involucradas. Además, en caso de que fuera procedente, el empleador deberá denunciar ante el organismo competente el incumplimiento de las medidas cautelares, establecidas en el artículo 34 que hayan sido decretadas por un tribunal con competencia en lo laboral.

Para todos los efectos, la Dirección Nacional del Servicio Civil, conforme al literal q) del artículo 2° del artículo vigésimo sexto de la ley N°19.882, que Regula nueva Política de Personal a los Funcionarios Públicos que indica, podrá solicitar a todos los Ministerios y sus servicios dependientes o relacionados, contar con procedimientos y estándares que permitan prevenir, denunciar y abordar hechos de violencia de género en los espacios de trabajo.

Párrafo III

Medidas de Articulación Interinstitucional para Abordar la Violencia de Género

Artículo 23.- Comisión de Articulación Interinstitucional para Abordar la Violencia de Género. Existirá una Comisión de Articulación Interinstitucional para Abordar la Violencia de Género, en adelante “la Comisión”, a la que le corresponderá la coordinación a nivel nacional de las medidas adoptadas por el Estado para la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género y la atención, protección y reparación de las víctimas de ésta.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género será el órgano que presida esta Comisión. En esa calidad deberá liderarla, convocarla y hacer seguimiento de los acuerdos alcanzados en ella, los que quedarán consignados en un acta pública que se levantará luego de cada sesión.

La Comisión, además del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, estará integrada por representantes de los siguientes organismos:

Oficio al Tribunal Constitucional

1. Poder Judicial.
2. Ministerio Público.
3. Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
4. Ministerio de Hacienda.
5. Ministerio de Educación.
6. Ministerio de Salud.
7. Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
8. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
9. Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
10. Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género.
11. Carabineros de Chile.
12. Policía de Investigaciones de Chile.

Adicionalmente, la Comisión, a través de su presidencia, de oficio o a petición de alguno de sus integrantes, podrá convocar a las instituciones o a los órganos autónomos con competencias en las materias que ella conoce, así como a representantes de la sociedad civil o a expertas y expertos en la materia.

La Comisión sesionará ordinariamente en forma bimensual y podrá sesionar de manera extraordinaria, previa citación fundada de la presidencia. Su trabajo podrá concluir en propuestas de coordinación.

La Comisión destinará, al menos una sesión ordinaria semestral para escuchar a personas expertas, académicas y representantes de la sociedad civil, para que se pronuncien sobre la situación de las mujeres, el ejercicio de sus derechos humanos y de la equidad de género a nivel nacional, regional y local.

Un reglamento expedido por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género establecerá las normas necesarias para el funcionamiento de la Comisión.

Artículo 24.- Funciones de la Comisión de Articulación Interinstitucional para Abordar la Violencia de Género. Sin perjuicio de las funciones que a cada órgano del Estado le corresponde de conformidad con esta ley, serán funciones de la Comisión las siguientes:

1. Aprobar el Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género y sus modificaciones, y conocer el avance en su cumplimiento y evaluación.
2. Coordinar las medidas que adopten los órganos del Estado en el ámbito de sus competencias, relativas a la prevención de la violencia de género, atención y protección de las víctimas, conforme a esta ley.
3. Informar a los órganos competentes acerca de las necesidades sectoriales que deban ser abordadas para dar cumplimiento a los objetivos de esta ley.
4. Cumplir las demás funciones y tareas que ésta u otras leyes le encomienden, en el ámbito de sus competencias.

Artículo 25.- Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género. El Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género, en adelante “el Plan Nacional”, comprenderá el diseño y articulación de medidas sectoriales e intersectoriales destinadas a la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género y al fortalecimiento de la atención, protección, reparación y acceso a la justicia de éstas. Tendrá una duración de seis años.

El Plan Nacional contendrá, al menos, las medidas generales de prevención de la violencia de género contenidas en el artículo 9, y los objetivos de las medidas generales de atención, protección y reparación de la violencia de

Oficio al Tribunal Constitucional

género, descritos en el artículo 16. Deberá identificar los derechos que se abordarán, las acciones y medidas específicas a ejecutar, los plazos de ejecución, los órganos y cargos responsables, así como las metas para sus acciones y medidas.

En el diseño, implementación y evaluación del Plan Nacional se deberán cumplir los principios establecidos en el artículo 3, incorporar el enfoque de género, de infancia, de derechos humanos y de interseccionalidad; y contemplar mecanismos de participación y rendición de cuentas.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género deberá elaborar y proponer el Plan Nacional y presentarlo a la Comisión para su aprobación. Asimismo, deberá evaluarlo, hacer seguimiento a su implementación y proponer modificaciones, las que serán presentadas ante dicha Comisión. El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género también podrá prestar asistencia técnica a los diversos órganos para el cumplimiento de los compromisos incorporados en dicho Plan.

El Plan Nacional será sancionado mediante decreto supremo expedido por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, previa aprobación de la referida Comisión.

Artículo 26.- Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género. Facúltase al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género para crear y administrar un Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género, en adelante “el Sistema”, orientado a mejorar la respuesta estatal frente a ella, de forma integral e intersectorial con las instituciones que integran la Comisión y los demás órganos de la Administración del Estado con competencias en materia de violencia de género. Dicho Sistema deberá ser seguro, interoperable, de fácil acceso y encontrarse actualizado.

Los objetivos de este Sistema serán los siguientes:

1. Crear un expediente único de organización de datos personales e información necesaria sobre los casos de violencia de género, con el fin de permitir el diseño y levantamiento de alertas tempranas respecto de las víctimas que estén siendo asistidas por los órganos del Estado con competencia para ello.
2. Proveer de la información necesaria para el diseño e implementación de mecanismos de priorización para la atención de víctimas de casos de violencia de género, según su nivel de riesgo.
3. Generar información anonimizada de datos estadísticos con el fin de analizar y evaluar el impacto de las políticas públicas orientadas a la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género.

La información contenida en el Sistema estará disponible para las instituciones que integran la Comisión. Asimismo, estará disponible para los órganos de la Administración del Estado que cumplan funciones o intervengan en materia de violencia de género, siempre que hayan celebrado previamente un convenio de transferencia de datos con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y resguarden la confidencialidad de los datos, de conformidad con lo dispuesto en la ley N°19.628, sobre Protección de la Vida Privada. En dichos convenios se deberán especificar sus fundamentos legales, los fines concretos con los cuales se acuerda la transferencia de datos, la precisión del tipo de datos a transferir y el tratamiento específico que se les otorgará.

El Sistema permitirá que, previa celebración de los convenios señalados en el inciso anterior, las instituciones que integran la Comisión puedan intercambiar por medios electrónicos, de manera interconectada y centralizada, dentro de sus respectivas competencias, los datos personales de las víctimas de violencia de género. Dichas instituciones deberán proporcionar la información necesaria para que este Sistema pueda operar de manera adecuada para el cumplimiento de sus funciones y fines.

Un reglamento expedido por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género regulará la estructura, información y contenido del Sistema, las normas respecto a los requerimientos de información, y toda otra disposición que resulte necesaria para su adecuada administración y funcionamiento, incluyendo normas sobre seguridad de la información y actualización de ésta.

Artículo 27.- Datos personales de las víctimas registrados en el Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género. Los datos personales de las víctimas que se registren en este Sistema revisten, para todos los efectos legales, el carácter de sensible y, salvo las disposiciones legales que autorizan su tratamiento, no podrán ser comunicados a terceras personas, con excepción de aquellas autorizadas por ley.

Oficio al Tribunal Constitucional

Las víctimas, respecto de su información, tendrán todos los derechos establecidos en el Título II de la ley N°19.628, sobre Protección de la Vida Privada.

Artículo 28.- Deber de reserva y confidencialidad respecto de la información y datos contenidos en el Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género. Sólo tendrá acceso a este Sistema el personal que cumpla funciones o intervenga en materia de violencia de género, siempre que se haya celebrado el respectivo convenio de transferencia de datos al que alude el artículo 26, ya sea que se desempeñe en su cargo en calidad de funcionario público, en virtud de una contratación a honorarios o un contrato de trabajo, que preste servicios en las instituciones que forman parte de la Comisión o en el resto de los órganos de la Administración del Estado.

El personal que tenga acceso de cualquier modo al Sistema deberá guardar reserva y secreto absoluto de la información o datos que tome conocimiento. Asimismo, le estará prohibido usar dicha información o datos en beneficio propio o de terceros.

Para efectos de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 125 de la ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N°29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, se estimará que los hechos que configuren infracciones a esta disposición vulnerarán gravemente el principio de probidad administrativa, sin perjuicio de las demás sanciones y responsabilidades que procedan.

TÍTULO III

DEL ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS MUJERES FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Párrafo I

Disposiciones Generales

Artículo 29.- Ámbito de aplicación y competencia. Las normas contenidas en este título se aplicarán a la violencia física, sexual, psicológica y económica, cometida en contra de las mujeres en razón de su género.

Las formas de violencia mencionadas en el inciso precedente que sean constitutivas de delito serán conocidas por tribunales con competencia en lo penal. Por su parte, aquellas que no sean constitutivas de delitos, serán conocidas por los tribunales u órganos competentes según la materia de que se trate.

Artículo 30.- Obligaciones generales de los órganos del Estado frente a las denuncias por hechos de violencia de género. En todas las investigaciones y en todos los procesos judiciales y administrativos sobre violencia de género contra las mujeres se cumplirán las siguientes obligaciones:

1. Debida diligencia. Quienes investiguen o juzguen hechos de violencia de género y quienes se encuentren a cargo de la protección y la seguridad de las víctimas deberán adoptar medidas oportunas, idóneas, independientes, imparciales y exhaustivas para garantizar el derecho de las víctimas a una vida libre de violencia, al acceso a la justicia y a la reparación. Deberán considerar especialmente las situaciones de vulnerabilidad o discriminaciones múltiples en que pueden hallarse. Asimismo, deberán garantizar el derecho de las víctimas a participar del procedimiento y acceder a la información sobre el estado de la investigación.

2. No victimización secundaria. Quienes investiguen o juzguen hechos de violencia contra las mujeres y quienes se encuentren a cargo de la protección o la seguridad de las víctimas, evitarán o disminuirán cualquier perturbación negativa que éstas hayan de soportar con ocasión de su interacción con los servicios públicos que otorgan atención o protección en materia de violencia de género o en los procesos judiciales.

Artículo 31.- Primeras diligencias ante denuncias por violencia de género. Si la denuncia por violencia de género se realiza en el tribunal de familia, éste deberá adoptar las medidas pertinentes en el más breve plazo para la protección de la víctima, sus hijos o hijas y las personas que se encuentren bajo su cuidado, cuando así corresponda.

Cuando se trate de hechos de violencia de género constitutiva de delito o violencia intrafamiliar, en caso de flagrancia, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile deberán proceder, en conformidad con lo prescrito en los artículos 83, 84 y 129 del Código Procesal Penal y en el artículo 83 de la ley N°19.968, que crea los

Oficio al Tribunal Constitucional

Tribunales de Familia.

Las funcionarias y los funcionarios policiales deberán entregar a la víctima información completa acerca de sus derechos y la oportunidad para ejercerlos. El parte policial se redactará de la manera más completa posible, consignará en forma exhaustiva los hechos y las diligencias realizadas, e incluirá los antecedentes y medios de prueba recabados, cuando corresponda. Asimismo, evitarán cualquier inducción o cuestionamiento del relato de la denunciante, registrarán en detalle la información acerca de los posibles testigos y tendrán que cumplir especialmente con lo dispuesto en los artículos 173 y 175 del Código Procesal Penal en lo relativo a las denuncias, así como con lo establecido en el artículo 79 del mismo Código, en lo que dice relación con el desarrollo de las actuaciones en la investigación de eventuales hechos constitutivos de delitos.

Si los hechos de violencia tienen lugar en recintos penitenciarios Gendarmería de Chile deberá prestar asistencia y protección a la víctima, en virtud de lo indicado por su ley orgánica, y actuar en conformidad con el inciso anterior.

Artículo 32.- Derechos y garantías procedimentales de las víctimas de violencia de género. Las víctimas de violencia de género son titulares de los siguientes derechos y garantías:

1. Contar con asistencia y representación judicial.
2. No ser enjuiciadas, estigmatizadas, discriminadas ni cuestionadas en base a estereotipos de género, por su relato, conductas o estilo de vida.
3. Obtener una respuesta oportuna, efectiva y debidamente fundada a sus denuncias o peticiones ante los órganos en que se efectúen.
4. Ser oídas por el tribunal o el órgano administrativo que conozca del respectivo procedimiento al momento de adoptarse una decisión que las afecte.
5. Recibir protección a través de las medidas contempladas en la legislación, cuando se encuentren amenazados o vulnerados sus derechos a la vida, integridad física o psíquica, indemnidad sexual o libertad personal, y solicitar medidas de protección para sus hijos o hijas o para las personas que se encuentren bajo su cuidado, cuando proceda.
6. Recibir protección para sus datos personales y los de sus hijos o hijas, respecto de terceros, y de su intimidad, honor y seguridad, para lo cual el tribunal o el órgano administrativo que conozca del respectivo procedimiento dispondrá las medidas que sean pertinentes, a petición de parte.
7. Participar en el procedimiento y recibir información clara, oportuna y completa. En particular, podrán obtener información personalmente, sin necesidad de requerirla a través de un abogado o una abogada.
8. A ser informada sobre las medidas de reparación que puede solicitar en el proceso.

Artículo 33.- Situación de riesgo inminente de padecer violencia de género. Cuando exista una situación de riesgo inminente de sufrir una acción u omisión constitutiva de alguna de las formas de violencia de género descritas en los numerales 1 a 4 del artículo 6, el tribunal competente, con el solo mérito de la demanda o denuncia, deberá adoptar las medidas de protección o cautelares que correspondan.

Se presumirá que existe una situación de riesgo inminente cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. Que haya precedido intimidación por parte de quien agrede, expresada por cualquier vía, en acciones tales como hostigamiento, acecho, amedrentamiento o intromisión en espacios públicos, laborales u otros privados de la víctima.
2. Que concurran, respecto de quien ejerce la violencia circunstancias o antecedentes tales como drogadicción, alcoholismo, una o más denuncias por violencia intrafamiliar, condena previa por violencia intrafamiliar, procesos pendientes o condenas previas por crimen o simple delito contra las personas o por alguno de los delitos establecidos en los párrafos 5 y 6 del Título VII, del Libro II del Código Penal o por infracción a la ley N°17.798, sobre Control de Armas, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto N°400, de 1977,

Oficio al Tribunal Constitucional

del Ministerio de Defensa Nacional.

3. Que la persona denunciada haya opuesto mediante actos de violencia su negativa a aceptar el término de una relación afectiva que ha mantenido con la víctima.

4. Que una persona mayor, dueña, poseedora o mera tenedora de un inmueble que legítimamente ocupa para residir, sea expulsada por quien la agrede, relegada a sectores secundarios o se le restrinja o limite su desplazamiento al interior de ese bien raíz por el denunciado.

5. Que la víctima se encuentre en una situación de dependencia económica de quien la agrede.

Además, el tribunal cautelará especialmente los casos en que la víctima se encuentre en situaciones de especial vulnerabilidad a la violencia, tales como su calidad de migrante, refugiada o desplazada, estar embarazada, ser una persona mayor, con discapacidad, menor de 18 años o cualquier otra condición de vulnerabilidad debidamente calificada por el tribunal.

Artículo 34.- Medidas cautelares especiales frente a situaciones de riesgo inminente de padecer violencia de género. Frente a las situaciones descritas en el artículo anterior, el tribunal competente, sin perjuicio de otras medidas que estime pertinentes, podrá adoptar una o más de las siguientes medidas cautelares:

1. Obligar a quien agrede a abandonar el hogar que comparte con la víctima. El tribunal dispondrá en el más breve plazo la forma en que la persona en contra de quien se ha decretado la medida cautelar retirará sus efectos personales. Si fuera el caso, podrá oficiar a Carabineros de Chile para que custodie su concurrencia el día del retiro, de modo de garantizar la seguridad de la víctima.

2. Asegurar la entrega material de los efectos personales de la víctima que haya huido u optado por no regresar al hogar común, producto de los hechos que denuncia. La víctima podrá siempre solicitar al tribunal se decrete la medida contemplada en el número precedente.

3. Prohibir a quien ejerce violencia acercarse a la víctima y prohibir o restringir su presencia en el hogar común, en el domicilio, lugar de estudios o de trabajo de ésta, así como en cualquier otro lugar en que la víctima permanezca, concurra o visite habitualmente.

Si la víctima y quien la agrede trabajan o estudian en el mismo lugar o son parte de la misma organización, se oficiará al empleador o empleadora, o a la autoridad del establecimiento u organización respectiva, para que adopte las medidas de resguardo necesarias, y dará cuenta al tribunal. El tribunal deberá informar el plazo por el cual dichas medidas son decretadas.

4. Prohibir o restringir todo tipo de comunicaciones de quien ejerce violencia respecto de la víctima.

5. Fijar alimentos provisorios, siempre que concurran los requisitos legales para su procedencia.

6. Regular un régimen provisorio de cuidado personal de los niños, niñas o adolescentes en conformidad con el artículo 225 del Código Civil, en caso que no esté judicialmente regulado y así se requiera en virtud de los antecedentes que fundan la solicitud de la medida cautelar, y establecer la forma en que se mantendrá una relación directa y regular entre los progenitores y sus hijos o hijas; siempre que ello favorezca la satisfacción de su interés superior y su condición de víctimas directas de la violencia ejercida contra su madre o cuidadora. Los niños, niñas y adolescentes, podrán ser oídos en audiencia reservada si así lo solicitan.

Si el tribunal decreta alguna de las medidas dispuestas en los numerales 1, 3 y 4 en contra de quien no ejerce el cuidado personal de los niños, niñas y adolescentes, se decretará también la suspensión de la relación directa y regular si ya se encuentra establecida, conforme lo dispuesto en el párrafo precedente y en el inciso final del artículo 229 del Código Civil, salvo que existan antecedentes fundados para que dicha suspensión no concurra, caso en el cual se deberá resolver su procedencia en audiencia especial al efecto.

7. Decretar la prohibición de celebrar actos o contratos sobre bienes determinados.

8. Prohibir el porte y tenencia de cualquier arma de fuego, municiones y cartuchos; disponer la retención de éstos y prohibir la adquisición o almacenaje de los objetos singularizados en la ley N°17.798, sobre Control de Armas. De

Oficio al Tribunal Constitucional

ello se informará, según corresponda, a la Dirección General de Movilización Nacional, a la institución a la que pertenece o a la comandancia de guarnición para los fines legales y reglamentarios pertinentes. Con todo, la persona en contra de la cual se ha decretado esta medida podrá solicitar ser excluida de ésta en caso de demostrar que sus actividades industriales, comerciales o mineras requieren de alguno de esos elementos.

9. La asistencia a programas de tratamiento de rehabilitación de drogas y alcohol, si se presenta un consumo problemático de dichas sustancias, de intervención psicosocial, terapéuticos o de orientación familiar. Las instituciones que desarrollen dichos programas darán cuenta al respectivo tribunal de la intervención o tratamiento que deba realizar, y de su inicio y término.

10. Decretar la reserva de la identidad de la denunciante, de sus hijos o hijas o de las personas que se encuentren bajo su cuidado, en caso de que proceda, y de los testigos.

11. Si se trata de mujeres mayores en situación de desamparo que requiera de cuidados, el tribunal podrá decretar la internación de la afectada en un establecimiento de larga estadía de personas mayores, reconocido por la autoridad competente, previo consentimiento de la víctima, si es que puede otorgarlo.

12. Si la víctima es menor de 18 años, el tribunal con competencia en materias de familia, además de las medidas mencionadas en este artículo, podrá adoptar las medidas cautelares contempladas en el artículo 71 de la ley N°19.968, si se verifican todos los requisitos y condiciones previstos en dicha norma. Si quien conoce de la causa es un juzgado de garantía, pondrá los antecedentes en conocimiento del tribunal de familia competente para los mismos efectos.

Artículo 35.- Notificación de las medidas cautelares. Si las medidas cautelares se decretan en presencia del ofensor, el tribunal le conminará a cumplir cabalmente las obligaciones y prohibiciones impuestas. Si ese no fuera el caso, ordenará que se le conmine en el momento de la notificación, la que deberá ser realizada de forma expedita.

El tribunal ordenará de la manera más expedita posible la notificación al ofensor de las medidas que se adopten y cautelará especialmente que se resguarde la seguridad de la víctima, para lo cual podrá requerir el auxilio de la fuerza pública. Se dejará registro expreso en la causa de las medidas que se adopten para cautelar la seguridad de la víctima y del seguimiento de dichas medidas.

Una vez practicada la notificación se deberá comunicar de inmediato esta circunstancia, en la forma y por los medios más expeditos posibles, al tribunal que haya decretado la medida, a Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones de Chile y a la fiscalía local competente, en los casos que corresponda.

Artículo 36.- Medidas accesorias especiales en las causas de violencia de género. El tribunal de familia o el tribunal con competencia en lo penal que conozca de una causa sobre violencia de género, según corresponda, deberá establecer en la sentencia una o más de las siguientes medidas accesorias:

1. Obligación de la persona condenada de abandonar el hogar que comparte con la víctima. El tribunal dispondrá la forma en que la persona condenada retirará sus efectos personales. Si fuera el caso, oficiará a Carabineros de Chile para que custodie su concurrencia el día del retiro, de modo de garantizar la seguridad de la víctima.

2. Prohibición de acercarse a la víctima o a su domicilio, lugar de trabajo o estudio, así como a cualquier otro lugar al que ésta concurra o visite habitualmente. Si ambas personas trabajan o estudian en el mismo lugar o son parte de la misma organización, se oficiará al empleador o empleadora, o a la autoridad del establecimiento u organización respectiva, para que adopte las medidas de resguardo necesarias, e informe al tribunal para efectos de la supervisión judicial.

3. Prohibir o restringir las comunicaciones de la persona condenada por hechos de violencia de género respecto de la víctima.

4. Prohibición de porte y tenencia de cualquier arma de fuego, municiones y cartuchos; disponer la retención de estos y prohibir la adquisición o almacenaje de los objetos singularizados en la ley N°17.798, sobre Control de Armas. De ello se informará, según corresponda, a la Dirección General de Movilización Nacional, a la institución a la que pertenece o a la comandancia de guarnición, para los fines legales y reglamentarios que correspondan. Con todo, la persona condenada con esta medida accesoria podrá solicitar ser excluido de ésta en caso de demostrar

Oficio al Tribunal Constitucional

que sus actividades industriales, comerciales o mineras requieren de alguno de esos elementos.

5. La asistencia a programas de intervención psicosocial de reeducación de la violencia, terapéuticos o de orientación familiar. Si la persona condenada presenta un consumo problemático de drogas y alcohol, el tribunal impondrá la obligación de someterse a un tratamiento de rehabilitación. Las instituciones que desarrollen dichos programas darán cuenta al respectivo tribunal de la intervención o tratamiento que deba realizar, y de su inicio y término.

6. Obligación de presentarse regularmente ante la unidad policial que determine el tribunal.

El tribunal fijará prudencialmente el plazo de las medidas accesorias descritas en este artículo, el que no podrá ser inferior a seis meses ni superior a dos años, atendidas las circunstancias que las justifiquen. La duración de las medidas podrá prorrogarse a petición de la víctima, si se mantienen los hechos que las justificaron, o de oficio por el tribunal, en consideración a los antecedentes proporcionados por la institución encargada del programa de que se trate, en la audiencia de supervisión judicial.

En caso de decretarse una medida cuya ejecución permita prever que la víctima y la persona condenada puedan encontrarse, el tribunal podrá decretar, de oficio o a petición de parte, la presencia de Carabineros de Chile cuando fuera necesario para resguardar la seguridad de la víctima.

Artículo 37.- De la asistencia y representación judicial a las víctimas de violencia de género. El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, a requerimiento de las víctimas, podrá interponer acciones judiciales, asumir el patrocinio y representación de las mujeres víctimas de los hechos de violencia de género.

En todo caso, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 111 del Código Procesal Penal, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género deducirá querrela respecto de los hechos que se estimen constitutivos de los delitos de femicidio y suicidio femicida.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género expedirá un reglamento que será suscrito por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el que establecerá los estándares técnicos y requisitos formales para la representación de las mujeres víctimas de violencia de género, así como criterios de prelación y pertinencia. Dicho reglamento velará por el derecho de acceso a la justicia de todas las víctimas de violencia de género, con pleno respeto a los principios reconocidos en el artículo 3.

El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género podrá celebrar convenios, preferentemente, con entidades públicas para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en este artículo. En el caso de convenios con entidades privadas, éstas deberán sujetarse a los requisitos sobre experiencia, conocimientos y otros que establezca el reglamento. En ambos casos, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género mantendrá para sí la supervigilancia técnica.

Párrafo II

De los casos de violencia de género de conocimiento de los tribunales de familia

Artículo 38.- Competencia de los tribunales de familia. Los actos de violencia de género que no constituyan delito y que sean de competencia de los tribunales de familia, serán conocidos por éstos y se sujetarán a las disposiciones contenidas en los párrafos I y II de este Título. Supletoriamente, en aquello que esta ley no disponga, se sujetarán a las leyes N°20.066, que establece ley de Violencia Intrafamiliar y a la ley N°19.968, que crea los Tribunales de Familia.

Artículo 39.- Sanción al maltrato constitutivo de violencia de género. Se castigará el maltrato constitutivo de violencia de género que no reviste caracteres de delito, con una multa de cinco a treinta unidades tributarias mensuales a beneficio del gobierno regional del domicilio de la víctima, para ser destinada a los programas y centros de atención de mujeres víctimas de violencia ya existente en la región respectiva y que sean de financiamiento público o privado.

El condenado deberá acreditar el pago de la multa dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que la sentencia quede firme y ejecutoriada, a menos que el tribunal por motivos fundados prorrogue dicho término hasta por quince días.

Oficio al Tribunal Constitucional

El tribunal podrá, tanto en la sentencia como en su ejecución, atendidas las circunstancias, autorizar el pago de la multa por parcialidades, dentro de un límite que no exceda el plazo de un año. El no pago de una sola de las parcialidades, hará exigible el total de la multa adeudada.

Artículo 40.- Incompetencia y remisión de antecedentes. Si con ocasión del examen de la denuncia o de la demanda, o del conocimiento de cualquier antecedente introducido durante el curso del procedimiento se concluye que los hechos revisten caracteres de delito, el tribunal declarará su incompetencia por resolución fundada.

Esa resolución se comunicará al Ministerio Público con todos los antecedentes fundantes. Asimismo, dicha resolución se comunicará al juzgado de garantía competente.

Si el tribunal de familia ha dictaminado medidas cautelares, el tribunal de garantía fijará una audiencia para su revisión con al menos diez días de anticipación a su vencimiento, y citará a todos los intervinientes.

Artículo 41.- Supervisión judicial. Las medidas cautelares, medidas accesorias y las condiciones para la suspensión condicional de la dictación de la sentencia deberán ser supervisadas judicialmente por el tribunal que las decretó. En el caso de que el tribunal sea incompetente, será de competencia del tribunal penal que le corresponda conocer de los hechos.

En el caso que se realice supervisión judicial a través de audiencias, el tribunal podrá citar a quien ha sido denunciado de ejercer violencia de género para comparecer personalmente bajo apercibimiento de arresto, sin perjuicio de poder hacerlo acompañado de su abogado, abogada o representante legal. La necesidad de fijar audiencias atenderá a las circunstancias de cada caso.

La ausencia injustificada del denunciado de ejercer violencia de género dará lugar a la intensificación de la medida impuesta o a la revocación de la suspensión condicional de la dictación de la sentencia. La víctima será siempre notificada y podrá comparecer personal o debidamente representada a las audiencias de supervisión judicial.

Párrafo III

De la violencia de género de conocimiento de los tribunales penales

Artículo 42.- Legislación aplicable. Los hechos de violencia de género que constituyan delito se sujetarán al procedimiento establecido en el Código Procesal Penal, a las disposiciones contenidas en los párrafos I y III de este Título y, supletoriamente en aquello que esta ley no disponga, a la ley N°20.066, que establece ley de Violencia Intrafamiliar.

Artículo 43.- Imprudencia de atenuante de responsabilidad. En los procesos judiciales por delitos constitutivos de violencia de género, en los términos establecidos en el artículo 29, el tribunal no podrá aplicar la atenuante de responsabilidad contenida en el N°5 del artículo 11 del Código Penal.

Artículo 44.- Acuerdos reparatorios. En los procesos por delitos constitutivos de violencia de género, el tribunal deberá evaluar y justificar la pertinencia de los acuerdos reparatorios, considerar su aplicabilidad cuando fuera relevante para la reparación de la víctima, y negar su procedencia cuando se afecte la seguridad u otro derecho de ésta.

Si se trata de casos constitutivos de violencia intrafamiliar se estará a lo dispuesto en el artículo 19 de la ley N°20.066, que establece ley de Violencia Intrafamiliar.

Artículo 45.- Suspensión condicional del procedimiento. Para decretar la suspensión condicional del procedimiento, el tribunal con competencia en lo penal impondrá como condición una o más de las medidas accesorias establecidas en el artículo 36, sin perjuicio de las demás que autoriza el artículo 238 del Código Procesal Penal. En ningún caso podrá decretarse la suspensión del procedimiento e imponerse como única condición a la persona imputada la medida de asistencia a programas terapéuticos o de orientación familiar.

Al decretar la suspensión condicional del procedimiento, se procurará otorgar seguridad a la víctima, para lo cual se considerará si aquella se encuentra en alguna de las situaciones de riesgo inminente de padecer violencia de género descritas en el artículo 33, el comportamiento de la persona imputada, la existencia de antecedentes y denuncias previas, entre otros antecedentes que se estimen relevantes para dicho fin.

Oficio al Tribunal Constitucional

La víctima y su representante legal siempre deberán ser notificados de la citación a la audiencia en que se discuta la solicitud de suspensión condicional del procedimiento. Durante dicha audiencia, si la víctima o su representante legal se encuentran presentes, serán oídos por el tribunal y su opinión será debidamente considerada.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el inciso anterior, el tribunal deberá ofrecer a la víctima la posibilidad de emitir su opinión en audiencia reservada, cautelar su seguridad, evitar cualquier tipo de presión sobre ella por parte de la persona imputada, proporcionarle toda la información para que su decisión sea informada y, cuando se trate de un niño, niña o adolescente, atender debidamente a su interés superior.

Artículo 46.- Retracción de la víctima. En caso de existir antecedentes fundados sobre la retractación de la víctima, deberá atenderse a lo dispuesto en el artículo 331 literal f) del Código Procesal Penal.

Artículo 47.- Medida accesoria de tratamiento para rehabilitación de consumo problemático de drogas y alcohol. Durante la etapa de investigación, los intervinientes podrán solicitar al tribunal que decrete la obligación de la persona imputada de asistir a una evaluación por un médico calificado para determinar si ésta presenta o no consumo problemático de drogas o alcohol. El tribunal accederá a lo solicitado si existen antecedentes que permitan presumir dicho consumo problemático, salvo que la persona imputada acceda voluntariamente a someterse a esta medida, en el marco del procedimiento simplificado o del procedimiento abreviado, según lo establecen los artículos 395 y 406 del Código Procesal Penal, respectivamente.

Si se decreta la evaluación y la persona imputada se resiste o se niega a la práctica de el o los exámenes correspondientes, el tribunal podrá considerar dicha resistencia o negativa como antecedente al resolver la sustitución de la pena privativa o restrictiva de libertad.

Si el tribunal decreta que la persona imputada debe someterse a un tratamiento conforme a la evaluación referida en el inciso primero, éste podrá consistir en la asistencia a programas ambulatorios, la internación en centros especializados o una combinación de ambos tipos de tratamiento, según el caso.

La supervisión judicial de esta medida será entregada al Programa de Tribunales de Tratamiento de Drogas si el tribunal cuenta con dicho programa, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17 bis de la ley N°18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad.

Artículo 48.- Obligaciones de protección del Ministerio Público. El Ministerio Público dispondrá las medidas necesarias para asegurar la debida protección a las víctimas y a las personas que se encuentren bajo su cuidado, de conformidad con los artículos 78 y 78 bis del Código Procesal Penal, tanto a través de la adopción oportuna de medidas de protección que no impliquen la restricción de derechos de terceros, como de la solicitud de dictación de medidas cautelares judiciales. Asimismo, informará sobre las medidas de reparación que puede solicitar en el proceso.

En estos casos, las y los fiscales del Ministerio Público darán prioridad a la adopción de medidas de protección y solicitud de medidas cautelares orientadas a la prevención de acciones de represalia en contra de la víctima y al resguardo de su seguridad antes, durante y después de la realización de cualquier actuación o diligencia judicial o investigativa que suponga la presencia simultánea de la víctima y la persona imputada en el mismo lugar. Quienes dirijan la investigación penal, cuando resulte procedente, podrán ordenar el acompañamiento policial de la víctima, sin perjuicio de otras medidas que resulten idóneas para resguardar efectivamente su seguridad e integridad personal en atención a la situación de riesgo en que ésta se encuentre.

Artículo 49.- Deber de conocimiento de las y los fiscales del Ministerio Público. La o el fiscal al que se le asigne la investigación de un hecho que revista carácter de delito y sea constitutivo de violencia de género, deberá conocer a través de los sistemas de que disponga el Ministerio Público, incluido el mencionado en el artículo 26, de todos los antecedentes relevantes para la tramitación de la causa, tales como la existencia de otras causas en actual tramitación o archivadas provisionalmente, mientras no haya prescrito la acción penal, entre otros.

Artículo 50.- Supervisión judicial en materias penales. El juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal, según corresponda, deberá supervisar el cumplimiento de las medidas cautelares, de las condiciones de suspensión condicional del procedimiento y de las medidas accesorias que ordenare en las causas de que conociere.

Al efecto, el tribunal fijará audiencias periódicas, según la frecuencia que determine en consideración a las

Oficio al Tribunal Constitucional

circunstancias de cada caso, sin perjuicio de otras modalidades de supervisión.

A las audiencias comparecerá personalmente la persona afectada con una medida cautelar, y se le citará bajo los apercibimientos previstos en el artículo 33 del Código Procesal Penal.

La víctima será siempre notificada y podrá asistir a estas audiencias personalmente o representada por su abogado o abogada.

El Ministerio Público y el defensor o defensora de la persona imputada deberán asistir a las audiencias de supervisión judicial.

En caso de incumplimiento de medidas cautelares, condiciones de suspensión condicional del procedimiento o medidas accesorias decretadas de conformidad con lo dispuesto en esta ley, el juez pondrá en conocimiento del Ministerio Público los antecedentes para los efectos de lo previsto en el inciso segundo del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 51.- Reglas especiales para los casos de violencia sexual. En las investigaciones y en los procedimientos judiciales sobre actos de violencia sexual contra la mujer, se observarán las siguientes reglas:

1. Se prohíbe indagar en los comportamientos sexuales previos o posteriores de la víctima, salvo que el Ministerio Público, la defensa o el tribunal lo estime estrictamente indispensable para el esclarecimiento de los hechos. Cuando esta circunstancia proceda deberá velarse porque la investigación sobre el comportamiento sexual de la víctima se realice sin incurrir en estereotipos de género, ni reproducir estereotipos discriminatorios contra las mujeres, ni generar victimización secundaria.

Asimismo, la credibilidad o disponibilidad sexual de la víctima o de un testigo no podrá inferirse de la naturaleza sexual del comportamiento anterior o posterior de la víctima o del testigo.

2. No se atenderá al tiempo transcurrido entre la comisión de los hechos y la presentación de la denuncia para la solicitud o el otorgamiento de una medida de protección o cautelar, ni para adoptar una decisión de término, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 93 y siguientes del Código Penal.

3. Las mujeres víctimas de violencia sexual tienen derecho a que se reserve en todo momento su intimidad y privacidad, a que se mantenga respecto de terceros ajenos al procedimiento la confidencialidad sobre su nombre, residencia, domicilio, teléfono, lugar de trabajo o estudio, entre otros, incluyendo la de su familia y personas significativas. Esta protección es irrenunciable para las víctimas menores de 18 años.

En resguardo de dicho derecho a la intimidad, los y las intervinientes deberán abstenerse de realizar pruebas que impliquen una intromisión irracional, innecesaria y desproporcionada en la vida íntima de la víctima.

4. La víctima trabajadora podrá aportar antecedentes pertinentes en sede laboral y fiscalizaciones respecto de hechos de acoso sexual o acoso por razón de género en el contexto laboral, frente a la Dirección del Trabajo o su empleador, según corresponda. Para efectos de lo anterior, el Ministerio Público o el tribunal determinará la necesidad de solicitar la remisión de los antecedentes de investigaciones o denuncias administrativas que existan en sede laboral cuando la persona denunciada comparta o haya compartido el mismo espacio laboral o la misma institución empleadora, o con motivo del desempeño de sus funciones o en circunstancias relacionadas con su trabajo, mantenga o haya mantenido un vínculo con dicha persona.

TÍTULO IV

MODIFICACIONES A OTRAS NORMAS LEGALES

Artículo 52.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Civil:

1. Reemplázase, en el artículo 968 el numeral 1 por el siguiente:

“1°. El que ha cometido el crimen de homicidio, femicidio, parricidio o infanticidio en la persona del difunto, o ha intervenido en este crimen por obra o consejo, o la dejó perecer pudiendo salvarla;”.

Oficio al Tribunal Constitucional

2. En el artículo 969:

a) Reemplázase en el inciso primero la frase “cometido en”, por la frase “, femicidio, parricidio, infanticidio o cualquier otro delito que atente en contra de la vida de”.

b) Agrégase, en el inciso tercero, después de la coma que sigue a la palabra “homicidio” la frase “femicidio, parricidio, infanticidio,”.

Artículo 53.- Reemplázase el inciso tercero del artículo 18 de la ley N°19.970, que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN, por el siguiente:

“En cualquier caso, las huellas genéticas contenidas en los Registros de Imputados, de Víctimas, y de Evidencias y Antecedentes, previa autorización del Ministerio Público, podrán ser eliminadas una vez transcurridos treinta años desde su incorporación en ellos.”.

Artículo 54.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N°20.066, que establece ley de Violencia Intrafamiliar:

1. Sustitúyese su artículo 1 por el siguiente:

“Artículo 1.- Objeto de la ley. Esta ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar y todas las formas y manifestaciones de violencia que se ejercen dentro del espacio doméstico, de las familias y de las relaciones de pareja; y otorgar protección efectiva a quienes la sufren.

En la interpretación y aplicación de la presente ley, las autoridades tendrán en consideración todos los derechos y garantías que les son reconocidos a las personas en la Constitución, en las leyes, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos; en la Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores; la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en los demás instrumentos internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes.”.

2. Agrégase, en el artículo 2 el siguiente inciso segundo:

“Corresponderá especialmente a los ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, del Interior y Seguridad Pública, de Desarrollo Social y Familia, de Justicia y Derechos Humanos, de Educación y de Salud, en el ámbito de sus competencias, integrar en forma transversal en su actuar los objetivos de prevención, protección, sanción y erradicación de la violencia conforme al objetivo de esta ley.”.

3. En su artículo 3:

a) Sustitúyese en el inciso primero la frase “la mujer, los adultos mayores y los niños,” por “las mujeres, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, los niños, las niñas y adolescentes,”.

b) Agrégase, en la letra e) de su inciso segundo, entre los vocablos “Niño” e “y”, la oración “, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer”.

4. Suprímese el artículo 4.

5. Reemplázase el artículo 5 por el siguiente:

“Artículo 5.- Violencia intrafamiliar. Será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica, la libertad o indemnidad sexual, o la subsistencia o autonomía económica, en contra de una persona que tenga o haya tenido, respecto de quien ejerce la violencia, alguna de las siguientes calidades:

1. Cónyuge o conviviente civil.

2. Conviviente.

Oficio al Tribunal Constitucional

3. Pareja de carácter sentimental sexual sin convivencia.
4. Padre o madre de un hijo o hija en común.
5. Pariente por consanguinidad o afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive de quien agrede.

También será constitutiva de violencia intrafamiliar la conducta referida en el inciso precedente cuando sea ejercida en contra de o por quien tiene una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive de quien es o haya sido cónyuge, conviviente civil o de hecho, o tenga con ella un hijo o hija en común.

Asimismo, será constitutiva de violencia intrafamiliar la conducta referida en el inciso primero cuando ésta se realice en contra de un niño, niña, adolescente, persona adulta mayor o persona en situación de discapacidad en los términos de la ley N°20.442, que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar.”.

6. Sustitúyese el artículo 7 por el siguiente:

“Artículo 7.- Situación de riesgo inminente de sufrir maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar. Cuando exista una situación de riesgo inminente para una o más personas de sufrir un maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, aun cuando éste no se haya llevado a cabo, el tribunal, con el solo mérito de la demanda o denuncia, deberá adoptar las medidas de protección o cautelares que correspondan.

Se presumirá que existe una situación de riesgo inminente como la descrita en el inciso anterior cuando, al menos, concurra una de las siguientes circunstancias:

1. Que haya precedido intimidación por parte de quien agrede, expresada por cualquier vía, en acciones tales como hostigamiento, acecho, amedrentamiento o invasión de espacios propios de la víctima, laborales, públicos o privados.
2. Que concurran respecto de quien ejerce la violencia circunstancias o antecedentes, tales como drogadicción, alcoholismo, una o más denuncias por violencia intrafamiliar, condena previa por violencia intrafamiliar, procesos pendientes o condenas previas por crimen o simple delito contra las personas o por alguno de los delitos establecidos en los párrafos 5 y 6 del Título VII, del Libro II del Código Penal o por infracción a la ley N°17.798, sobre Control de Armas.
3. Que la persona denunciada se oponga o haya manifestado su negativa a aceptar el término de una relación afectiva que ha mantenido con la víctima, mediante actos de violencia física o psicológica.
4. Que una persona mayor, dueña o poseedora, o mera tenedora a cualquier título legítimo, de un inmueble que ocupa para residir, sea expulsada por quien la agrede, relegada a sectores secundarios o se le restrinja o limite su desplazamiento al interior de ese bien raíz, por alguna de las personas señaladas en el artículo 5.

Además, el tribunal cautelará especialmente los casos en que la víctima esté embarazada, se trate de un niño, niña o adolescente, de una persona mayor, o de una persona con discapacidad o que tenga una condición que la haga vulnerable.”.

7. Reemplázase, en el inciso primero del artículo 8 la frase “una multa de media a quince unidades tributarias mensuales” por la siguiente: “una multa de cinco a treinta unidades tributarias mensuales”.

8. Agrégase, a continuación de la letra e) del inciso primero del artículo 9 la siguiente letra f), nueva:

“f) Prohibición o restricción de las comunicaciones del ofensor respecto de la víctima.”.

9. Reemplázase el artículo 10 por el siguiente:

“Artículo 10.- Sanciones. En caso de incumplimiento de las medidas cautelares, condiciones de suspensión condicional del procedimiento o medidas accesorias decretadas que se deba a actos u omisiones del imputado o

Oficio al Tribunal Constitucional

condenado, el juez pondrá en conocimiento del Ministerio Público los antecedentes para los efectos de lo previsto en el inciso segundo del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio de imponer al infractor, como medida de apremio, arresto hasta por quince días.

La policía deberá detener a quien sea sorprendido en quebrantamiento flagrante de las medidas mencionadas en el inciso precedente.”.

10. Agrégase a continuación del artículo 11 el siguiente artículo 11 bis:

“Artículo 11 bis.- Otras materias de familia. El tribunal de familia que deba resolver cualquier materia dentro del ámbito de su competencia, especialmente aquellas comprendidas en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 8 de la ley N°19.968, que crea los Tribunales de Familia, otorgará la debida consideración al hecho de existir antecedentes de violencia intrafamiliar entre las partes involucradas o entre una de las partes involucradas y cualquiera de las personas señaladas en el artículo 5.

En particular, en la determinación de la persona a quien se confiará el régimen de cuidado personal de un niño, niña o adolescente, tomará en especial consideración el hecho de existir una o más condenas por actos de violencia intrafamiliar que no constituyan delito, de conformidad con el artículo 5; por el delito de maltrato habitual, tipificado en el artículo 14, o por el delito de no pago reiterado de pensión de alimentos, tipificado en el artículo 14 bis; y por los delitos contenidos en el párrafo 11 del Título VI; en los párrafos 5, 6, 6 bis y 9 del Título VII; y en los párrafos 1 bis, 3 y 3 bis del Título VIII, todos del Libro II del Código Penal.

Si el tribunal otorga el cuidado provisorio o definitivo a una persona con los antecedentes precedentes, deberá fundar la resolución judicial en razones muy calificadas que la hagan procedente, las que deberán ser fundamentadas en la respectiva sentencia. Para determinar dicho régimen el tribunal deberá escuchar y tener en consideración la opinión del niño, niña o adolescente, atender a su edad y madurez y al principio de autonomía progresiva, y velar por la protección de su seguridad e interés superior, de conformidad con lo dispuesto en la ley N°21.430, sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, para lo cual citará a una audiencia especial al efecto si fuera necesario.

Cuando quien denuncia por hechos constitutivos de violencia sea quien ejerce el cuidado personal del o los hijos o hijas comunes y la persona denunciada sea el otro padre o madre y haya sido objeto de la medida cautelar de prohibición de acercamiento respecto de la primera, la fijación de un régimen comunicacional con el progenitor denunciado por estos hechos solo podrá regularse por medio del ejercicio de una acción contenciosa, sin que sea posible su regulación por la vía proteccional.

En el marco de la causa contenciosa iniciada al efecto, el tribunal tomará en especial consideración el hecho de que quien la demande haya sido condenado por actos de violencia intrafamiliar que no constituyen delito, de conformidad con el artículo 5; y por los delitos mencionados en el inciso segundo de este artículo.

Asimismo, el tribunal deberá escuchar y tener en consideración la opinión del niño, niña o adolescente, en audiencia especial citada al efecto si así corresponde en atención a su edad y madurez y al principio de autonomía progresiva. La opinión del niño, niña o adolescente tendrá que ser considerada expresamente en la resolución del tribunal y este deberá velar por la protección de su seguridad e interés superior, de conformidad con lo dispuesto en la ley N°21.430.”.

11. Agrégase en el inciso primero del artículo 14, luego de la expresión “física,” la voz “sexual,”.

12. En el artículo 14 ter:

a) Añádese como epígrafe lo siguiente: “Aplicación de atenuantes de responsabilidad penal.”.

b) Agrégase luego de la palabra “considerar” el adverbio “especialmente”.

13. Agrégase el siguiente artículo 14 quáter:

“Artículo 14 quáter.- Circunstancia agravante del delito de maltrato habitual. Se considerará circunstancia agravante del delito contemplado en el artículo 14 el que sea cometido en presencia de niñas, niños o adolescentes.”.

Oficio al Tribunal Constitucional

14. Reemplázase el artículo 15 por el siguiente:

“Artículo 15.- Medidas cautelares. En cualquier etapa de la investigación o del procedimiento sobre delitos constitutivos de violencia intrafamiliar, y aun antes de la formalización, el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal, según corresponda, podrá decretar las medidas cautelares que sean necesarias para proteger a la víctima de manera eficaz y oportuna, tales como las que establecen el artículo 92 de la ley N°19.968, que crea los Tribunales de Familia, o la ley que estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, en razón de su género.”.

15. Agréganse en el artículo 17, los siguientes incisos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto:

“En ningún caso podrá decretarse la suspensión del procedimiento e imponerse como única condición a la persona imputada la medida de asistencia a programas terapéuticos o de orientación familiar.

Al decretar la suspensión condicional del procedimiento, se procurará otorgar seguridad a la víctima, para lo cual se considerará si aquella se encuentra en alguna de las situaciones de riesgo inminente descritas en el artículo 7, el comportamiento de la persona que ejerce la violencia y la existencia de antecedentes y denuncias previas, entre otros, que se estimen relevantes para dicho fin.

La víctima y el querellante siempre deberán ser notificados de la citación a la audiencia en que se discuta la solicitud de suspensión condicional del procedimiento. Durante dicha audiencia, si la víctima o el querellante están presentes, serán oídos por el tribunal y sus opiniones serán debidamente consideradas.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el inciso anterior el tribunal deberá ofrecer a la víctima la posibilidad de emitir su opinión en audiencia reservada, a fin de cautelar su seguridad y evitar cualquier tipo de presión sobre ella por parte de la persona imputada, proporcionarle toda la información para que su decisión sea informada y, cuando se trate de una persona menor de edad, atender debidamente a su interés superior.

En todo lo demás se aplicarán las reglas establecidas en el Código Procesal Penal.”.

Artículo 55.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N°19.968, que crea los Tribunales de Familia:

1. Agrégase en el inciso tercero del artículo 21, entre las palabras “juez” y “ordenará”, la frase “citará a las partes en forma inmediata a una nueva audiencia. Si a ésta no concurre ninguna de las partes, el juez”.

2. En el artículo 90:

a) Agrégase en el inciso primero la siguiente oración final: “En ningún caso podrá transcurrir más de tres días sin que se efectúe el envío de dichos antecedentes.”.

b) Sustitúyese en el inciso tercero la expresión “el fiscal no solicite” por “el juez de garantía no decrete”.

3. En el artículo 93:

a) Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero:

“Además, el juez deberá comunicar de inmediato, a Carabineros o a la Policía de Investigaciones, según el caso, las medidas cautelares decretadas, en la forma y por los medios más expeditos posibles.”.

b) Agrégase en el actual inciso segundo, que pasa a ser inciso tercero, entre la palabra “decretadas” y el punto final, la expresión “y para resguardar la seguridad de la víctima”.

4. Agrégase el siguiente artículo 93 bis:

“Artículo 93 bis.- Notificación de las medidas cautelares. Junto con lo dispuesto en el artículo anterior, al decretar las medidas cautelares el tribunal ordenará de la manera más expedita posible su notificación a la persona en contra de quien se ha decretado la medida y cautelará especialmente que se resguarde la seguridad de la víctima, para lo cual podrá requerir el auxilio de la fuerza pública. De las medidas que se adopten para cautelar la seguridad de la víctima y de su seguimiento se dejará registro expreso en la causa.

Oficio al Tribunal Constitucional

Una vez practicada la notificación se deberá comunicar de inmediato esta circunstancia en la forma y por los medios más expeditos posibles al tribunal que haya decretado la medida, a Carabineros o a la Policía de Investigaciones y a la fiscalía local que corresponda.”.

5. En el artículo 96:

a) Sustitúyese el encabezamiento del inciso primero por el siguiente:

“Artículo 96.- Suspensión condicional de la dictación de la sentencia. Cuando existan antecedentes que permitan presumir fundadamente que el denunciado o demandado no ejecutará actos similares a los denunciados o demandados en lo sucesivo, el juez podrá suspender condicionalmente la dictación de la sentencia, siempre y cuando se cumpla cualquiera de las siguientes condiciones:”.

b) Agrégase el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser inciso cuarto:

“El sometimiento de las partes a mediación no se aplicará en aquellos casos en que la violencia haya sido ejercida en contra de una persona con quien se tenga hijos o hijas, o haya tenido una relación de pareja con o sin convivencia. En tales casos, el tribunal deberá cautelar personalmente que las obligaciones que se establezcan en virtud de la letra a) del inciso primero ofrezcan una satisfacción efectiva a la víctima, sus hijos e hijas, u otros niños, niñas o adolescentes que tenga a su cuidado en caso de que corresponda, y resguarden su bienestar. Para ello, el tribunal deberá citar a una audiencia para efectos de acordar las condiciones de la suspensión de la dictación de la sentencia, para cuya realización la víctima deberá comparecer con su abogado.”.

6. Sustitúyese el inciso sexto y final del artículo 106, por el siguiente:

“Tampoco se someterán a mediación los asuntos, incluidos aquellos mencionados en el inciso primero, en que una de las partes haya sido condenada por delitos constitutivos de violencia intrafamiliar o tenga anotaciones en el Registro Especial establecido en el artículo 12 de la ley N°20.066, por agredir a la otra, ni aquellos en que exista una medida cautelar, de protección vigente entre las partes o una suspensión condicional de la dictación de la sentencia o del procedimiento, según corresponda.”.

Artículo 56.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal:

1. En el artículo 12:

a) Intercálase en el numeral 21°, entre las expresiones “sexo,” y “orientación sexual”, el término “género,”.

b) Agrégase el siguiente numeral 24ª:

“24ª. Cometer el delito en el marco de conductas activas constitutivas de violencia ginecobstétrica, en su calidad de trabajadores de salud pública o privada, durante la atención de la gestación, parto, postparto y aborto, en las causales establecidas en la ley en el marco de la atención de la salud sexual y reproductiva de la mujer.”.

2. Agrégase, a continuación del artículo 161-C el siguiente artículo 161-D:

“Artículo 161-D.- El que sin autorización expresa exhiba un registro de imágenes o sonidos en que se representa una acción sexual que involucra a otro o imágenes íntimas de connotación sexual, independiente de como haya sido obtenido, será sancionado con la pena de prisión y multa de cinco a diez unidades tributarias mensuales.

En caso de envío, difusión o publicación de dicho registro, se impondrá la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de once a veinte unidades tributarias mensuales.”.

3. Suprímese el inciso final del artículo 369.

Artículo 57.- Agrégase en el inciso cuarto del artículo 2 del Código del Trabajo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N°1, de 2002, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, a continuación de la voz “sexo,” la expresión “género,”.

Artículo 58.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley N°3.500, de 1980, que establece nuevo

Oficio al Tribunal Constitucional

sistema de pensiones:

1. Intercálase, a continuación del artículo 5 el siguiente artículo 5 bis:

“Artículo 5 bis.- No obstante lo señalado en el artículo anterior, no podrá ser beneficiario de pensión de sobrevivencia quien por sentencia ejecutoriada haya sido condenado en calidad de autor, cómplice o encubridor de los delitos contemplados en el Código Penal, en los párrafos 5 y 6 del Título VII del Libro II, y en los artículos 141, 390, 390 bis y 411 quáter, y, asimismo, de los contenidos en el artículo 391 y los contemplados en el párrafo 3 del Título VIII del Libro II, cuando se cometan en el contexto de violencia intrafamiliar como lo señala el artículo 400, además del delito del artículo 14 de la ley N°20.066, que establece ley de Violencia Intrafamiliar, siempre y cuando la víctima sea la causante de la pensión.

El derecho a pensión de sobrevivencia del beneficiario que se encontrare formalizado o requerido, en las calidades y por alguno de los delitos indicados en el inciso anterior contra la persona del causante, se mantendrá en suspenso hasta que el procedimiento termine sin condenar a dicho beneficiario.

En caso de que el solicitante fuere condenado, deberán reliquidarse las pensiones concedidas a los demás beneficiarios.

Un reglamento expedido por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social regulará la forma y los medios en que las administradoras tomarán conocimiento del inicio de la investigación de un hecho que revista caracteres de alguno de los delitos indicados, para los efectos de suspender la concesión de la pensión de sobrevivencia que corresponda al beneficiario.”.

2. Intercálase en el inciso primero del artículo 66, a continuación de la frase “totalidad de los beneficiarios”, el siguiente párrafo: “, excluido el beneficiario condenado por sentencia ejecutoriada, en su caso, por los delitos contemplados en el Código Penal, en los párrafos 5 y 6 del Título VII del Libro II, y en los artículos 141, 390, 390 bis y 411 quáter, y, asimismo, de los contenidos en el artículo 391 y los contemplados en el párrafo 3 del Título VIII del Libro II, cuando se cometan en el contexto de violencia intrafamiliar como lo señala el artículo 400, además del delito del artículo 14 de la ley N°20.066, que establece ley de Violencia Intrafamiliar, siempre y cuando la víctima sea la causante de la pensión.”.

3. En el artículo 67:

a) Agrégase en el inciso segundo las siguientes oraciones finales: “Las reservas que mantengan las compañías de seguros correspondientes al beneficiario que ha sido condenado como autor, cómplice o encubridor de los delitos contemplados en el Código Penal, en los párrafos 5 y 6 del Título VII del Libro II, y en los artículos 141, 390, 390 bis y 411 quáter y, asimismo, de los contenidos en el artículo 391 y los contemplados en el párrafo 3 del Título VIII del Libro II, cuando se cometan en el contexto de violencia intrafamiliar como lo señala el artículo 400, además del delito del artículo 14 de la ley N°20.066, sobre violencia intrafamiliar, en la persona del causante, se destinarán para el recálculo de las pensiones de los restantes beneficiarios. En caso de que no queden beneficiarios de sobrevivencia, dichas reservas se sumarán a la masa hereditaria del difunto.”.

b) Agrégase en el párrafo primero de la letra a) del inciso tercero la siguiente oración final: “Se excluirá del referido acuerdo al beneficiario condenado por sentencia ejecutoriada, en su caso, como autor, cómplice o encubridor de los delitos contemplados en el Código Penal, en los párrafos 5 y 6 del Título VII del Libro II, y en los artículos 141, 390, 390 bis y 411 quáter y, asimismo, de los contenidos en el artículo 391 y los contemplados en el párrafo 3 del Título VIII del Libro II, cuando se cometan en el contexto de violencia intrafamiliar como lo señala el artículo 400, además del delito del artículo 14 de la ley N°20.066, que establece ley de Violencia Intrafamiliar, en la persona del causante.”.

Artículo 59.- Agrégase en el inciso primero del artículo 2 de la ley N°20.609, que establece medidas contra la discriminación, a continuación de la palabra “sexo,” la expresión “género,”.

Artículo 60.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N°18.838, que crea el Consejo Nacional de Televisión:

1. Agrégase en el artículo 1, a continuación del inciso cuarto, el siguiente inciso quinto, nuevo, pasando el actual inciso quinto a ser sexto, y así sucesivamente:

Oficio al Tribunal Constitucional

“De igual modo, es parte del correcto funcionamiento de los servicios de televisión la especial protección contra la divulgación de imágenes y situaciones que presenten a mujeres, niñas o grupos de mujeres o niñas de forma estereotipada o que, de cualquier manera, normalice situaciones de violencia de género.”.

2. En el literal c) del artículo 12:

- a) Agrégase a continuación de la palabra “medioambiente”, la frase “, la igualdad de género”.
- b) Reemplázase la expresión “jóvenes y adultos” por “niñas, adolescentes, mujeres y adultos en general”.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo primero.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario de su entrada en vigencia se financiará con cargo al presupuesto de las partidas presupuestarias del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, del Ministerio de Salud y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, según corresponda. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pueda financiar con los referidos recursos. Para los años posteriores el gasto se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de Presupuestos del Sector Público.

Artículo segundo.- Los reglamentos a los que se refiere esta ley se dictarán dentro del plazo de doce meses contado desde su publicación en el Diario Oficial.

Artículo tercero.- La Comisión de Articulación Interinstitucional para Abordar la Violencia de Género establecida en el artículo 23 comenzará a funcionar seis meses después de la dictación de su reglamento. Esta Comisión será para todo efecto la continuadora de las tareas que actualmente ejecuta el Circuito Intersectorial del Femicidio.

Artículo cuarto.- El Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género, al que alude el artículo 25, deberá aprobarse dentro de los seis meses siguientes a la primera sesión ordinaria de la Comisión de Articulación Interinstitucional para Abordar la Violencia de Género.

Artículo quinto.- El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, en el mes de marzo de los cuatro años siguientes a la publicación de esta ley, entregará un informe anual acerca del estado de avance de su implementación. Este se presentará en una sesión conjunta de las comisiones que tratan los asuntos relativos a las mujeres en la Cámara de Diputados y en el Senado.”.

Para los fines a que haya lugar, me permito poner en conocimiento de V.E. lo siguiente:

El Senado, en segundo trámite constitucional, aprobó el proyecto en general con el voto favorable de 37 Senadores, de un total de 50 senadores en ejercicio.

En particular, las siguientes disposiciones, incorporadas en la referida Cámara, fueron aprobadas con la votación que a continuación se indica:

- La oración “Estas medidas incluirán al menos los contenidos normativos existentes en materia de género y niñez, y se considerarán en la elaboración de los planes educacionales para contemplar una perspectiva de género.”, contemplada en el número 1 del artículo 9, por 29 votos favor.
- El artículo 12, por 36 votos a favor.
- El artículo 41, inciso primero, por 35 votos a favor.

En ambos casos la votación se produjo respecto de un total de 50 senadores en ejercicio.

Finalmente, la Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional, aprobó las referidas enmiendas del Senado recaídas en la mencionada oración contenida en el artículo 9, número 1, el artículo 12, y en el artículo 41 inciso primero, por 82 votos a favor, ambas respecto de un total de 155 diputadas y diputados en ejercicio.

Oficio al Tribunal Constitucional

Se dio cumplimiento así a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República, por tratarse de normas orgánicas constitucionales.

El Senado consultó a la Corte Suprema durante el segundo trámite constitucional, la cual contestó mediante oficio N°224-2022, que se adjunta.

La Cámara de Diputados consultó a S.E. el Presidente de la República, mediante oficio N°19.252, de 6 de marzo de 2024, si haría uso de la facultad que le confiere el artículo 73 de la Constitución Política de la República, el que fue contestado negativamente a través del señalado oficio N°001-372.

Por último, en virtud de lo dispuesto en el inciso final del artículo 48 de la ley orgánica constitucional del Tribunal Constitucional, por haberse suscitado cuestión de constitucionalidad, acompaño el boletín de sesiones de la Cámara de Diputados correspondiente a la sesión 142ª, de la Legislatura 371ª, de fecha 6 de marzo de 2024.

Dios guarde a V.E.

RICARDO CIFUENTES LILLO

Presidente de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKIC

Secretario General de la Cámara de Diputados

4.5. Oficio del Tribunal Constitucional

Sentencia de Requerimiento de Inconstitucionalidad. Fecha 09 de abril, 2024. Oficio en Sesión 15. Legislatura 372.

[Sentencia de Requerimiento de Inconstitucionalidad sobre el artículo 12, inciso 2° del proyecto de ley](#)

Oficio del Tribunal Constitucional

4.6. Oficio del Tribunal Constitucional

Sentencia del Tribunal Constitucional. Fecha 23 de mayo, 2024. Oficio en Sesión 32. Legislatura 372.

[Sentencia de Control de Constitucionalidad](#)

5. Trámite Finalización: Cámara de Diputados

5.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

Oficio Ley a S. E. El Presidente de la República. Fecha 29 de mayo, 2024. Oficio

VALPARAÍSO, 29 de mayo de 2024

Oficio N° 19.507

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Tengo a honra poner en conocimiento de V.E. que la Cámara de Diputados, por oficio N° 19.349, de 8 de abril de 2024, remitió al Excmo. Tribunal Constitucional el proyecto de ley que estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, en razón de su género, correspondiente al boletín N° 11.077-07, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 1º, del inciso primero, del artículo 93 de la Constitución Política de la República, con el fin de someter a control preventivo de constitucionalidad los artículos 9 N° 1, en la oración: “Estas medidas incluirán, al menos, los contenidos normativos existentes en materia de género y niñez, y se considerarán en la elaboración de los planes educacionales para contemplar una perspectiva de género”, 12 y 41, inciso primero, del proyecto de ley.

En virtud de lo anterior, el Excmo. Tribunal Constitucional, mediante correo electrónico, ha remitido el oficio N° 94-2024, de 24 de mayo de 2024, con la sentencia recaída en la materia, y ha declarado lo siguiente:

“1º Que los artículos 9 N° 1 en la oración “y se considerarán en la elaboración de los planes educacionales para contemplar una perspectiva de género” y 12, incisos segundo y tercero, del proyecto de ley que estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, en razón de su género, contenido en el boletín N° 11.077-07, son conformes con la Constitución Política.

2º Que no se emite pronunciamiento, en examen preventivo de constitucionalidad, de las restantes disposiciones del proyecto de ley, por no versar sobre materias que inciden en ley orgánica constitucional.”.

Por tanto, y habiéndose dado cumplimiento al control de constitucionalidad establecido en el numeral 1º, del inciso primero, del artículo 93 de la Constitución Política de la República, corresponde a V.E. promulgar el siguiente:

PROYECTO DE LEY

“ESTATUYE MEDIDAS PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES, EN RAZÓN DE SU GÉNERO

TÍTULO I

OBJETO DE LA LEY Y DEFINICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto de la ley. Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia.

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

Esta ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra toda mujer, en razón de su género.

Para alcanzar esos objetivos, esta ley regula medidas de prevención, protección, atención, reparación y de acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en razón de su género, y considera especialmente las situaciones de vulnerabilidad o discriminaciones múltiples en que puedan hallarse.

Artículo 2.- Definición de los conceptos de niña, adolescente, mujer adulta y mujer. Se entenderá por niña a toda mujer hasta los 14 años; por adolescente, a toda mujer mayor de 14 y menor de 18 años; y por mujer adulta a toda mujer que sea mayor de 18 años.

Para efectos de esta ley, el vocablo “mujer” comprenderá a niñas, adolescentes y mujeres adultas, sin distinción.

Artículo 3.- Principios. Esta ley se regirá por los principios de igualdad y no discriminación, debida diligencia, centralidad en las víctimas, autonomía de la mujer, universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y prohibición de regresividad de los derechos humanos.

Quien ejerza una función pública deberá tener en especial consideración esos principios.

Artículo 4.- Reglas especiales de interpretación. Al interpretar esta ley y sus respectivos reglamentos se respetará el contenido esencial de los derechos fundamentales, conforme a los principios mencionados en el artículo anterior.

Constituirá fuente especial para la interpretación sistemática e integradora, conforme con lo establecido en la Constitución Política de la República, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, y resguardará especialmente el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Artículo 5.- Definición de violencia de género. Es violencia de género cualquier acción u omisión que cause muerte, daño o sufrimiento a la mujer en razón de su género, donde quiera que ocurra, ya sea en el ámbito público o privado; o una amenaza de ello.

También será considerada violencia de género aquella ejercida contra niñas, niños y adolescentes, con el objeto de dañar a sus madres o cuidadoras. En estos casos, las personas menores de 18 años de edad serán derivadas al órgano competente conforme a lo dispuesto en la ley N°21.430, sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.

La omisión en la observancia de los deberes que por esta ley corresponden a los órganos del Estado y sus agentes, habilita para interponer las acciones administrativas y judiciales, según correspondan, ante el órgano respectivo, con el fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de los recursos y procedimientos contemplados en las leyes.

Artículo 6.- Formas de violencia de género. La violencia en contra de las mujeres en razón de su género incluye, entre otras, las siguientes:

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

1. Violencia física: toda acción u omisión que vulnere, perturbe o amenace la integridad física, el derecho a la vida o la libertad personal de la mujer.
 2. Violencia psicológica: toda acción u omisión, cualquiera sea el medio empleado, que vulnere, perturbe o amenace la integridad psíquica, tales como tratos humillantes, vejatorios o degradantes, control o vigilancia de conductas, intimidación, coacción, sumisión, aislamiento, explotación o limitación de la libertad de acción, opinión o pensamiento.
 3. Violencia sexual: toda conducta que vulnere, perturbe o amenace la libertad, integridad y autonomía sexual y reproductiva de la mujer; y su indemnidad en el caso de las niñas.
 4. Violencia económica: toda acción u omisión, ejercida en el contexto de relaciones afectivas o familiares, que vulnere o pretenda vulnerar la autonomía económica de la mujer o su patrimonio, con el afán de ejercer un control sobre ella o sobre sus recursos económicos o patrimoniales, o en el de sus hijos o hijas o en el de las personas que se encuentren bajo su cuidado, en los casos que corresponda.
 5. Violencia simbólica: toda comunicación o difusión de mensajes, textos, sonidos o imágenes en cualquier medio de comunicación o plataforma, cuyo objeto sea naturalizar estereotipos que afecten su dignidad, justificar o naturalizar relaciones de subordinación, desigualdad o discriminación contra la mujer que le produzcan afectación o menoscabo.
- En ningún caso este concepto autorizará para ejecutar acciones que supongan impedir o restringir la producción y creación literaria, artística, científica y técnica o su difusión, o menoscabar la libertad de expresión.
6. Violencia institucional: toda acción u omisión realizada por personas en el ejercicio de una función pública en una institución privada, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que la mujer ejerza los derechos previstos en la Constitución Política de la República, en los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes y en la legislación. Para el caso de los órganos de la Administración del Estado y sus agentes, solo se considerarán las acciones u omisiones antes señaladas cuando el respectivo órgano no haya actuado en el marco de sus competencias y, como consecuencia de ello, ocasione un daño por falta de servicio.
 7. Violencia política: toda conducta de hostigamiento, persecución, amenazas o agresión realizada de forma directa o a través de terceros que, basada en su género, le cause daño o sufrimiento a la mujer, y que tenga por objeto o fin menoscabar, obstaculizar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos y de participación.
 8. Violencia en el trabajo: toda acción u omisión, cualquiera sea la forma en la que se manifieste, que vulnere, perturbe o amenace el derecho de las mujeres a desempeñarse en el trabajo, libres de violencia, provenga del empleador o de otros trabajadores. Comprende a todas las trabajadoras formales o informales, que presten servicios en la empresa en forma directa o bajo el régimen de subcontratación o servicios transitorios, practicantes o aprendices, así como aquellas trabajadoras que ejercen autoridad o jefatura en representación del empleador.
 9. Violencia gineco-obstétrica: todo maltrato o agresión psicológica, física o sexual, negación injustificada o abuso que suceda en el marco de la atención de la salud sexual y reproductiva de la mujer, especialmente durante la atención de la gestación, parto, puerperio, aborto o urgencia ginecológica.

TÍTULO II

DE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y DE LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS

Artículo 7.- Deberes del Estado. Es deber del Estado adoptar las medidas para la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género.

Ante la amenaza u ocurrencia de casos de violencia de género, el Estado deberá adoptar medidas para proteger,

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

atender y reparar a las víctimas, especialmente las situaciones de vulnerabilidad o discriminaciones múltiples en que pueden hallarse. Las medidas que el Estado adopte en materia de prevención, sanción y erradicación de la violencia de género deberán ser diseñadas e implementadas conforme a los objetivos y principios de esta ley.

Los órganos de la Administración del Estado, dentro del marco de sus competencias legales, cumplirán con las obligaciones que esta ley establece, y asegurarán el goce y ejercicio de los derechos de las mujeres mediante una aplicación eficaz, eficiente y equitativa de los recursos públicos.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, de conformidad con lo establecido en la ley N°20.820, que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y modifica normas legales que indica, y dentro del marco de sus competencias, velará por la coordinación, consistencia y coherencia de las políticas, planes y programas en materia de violencia de género.

Párrafo I

De la Prevención de la Violencia de Género

Artículo 8.- Objetivos de las medidas de prevención de la violencia de género. Los órganos del Estado en el marco de sus competencias adoptarán medidas para la prevención de la violencia de género, las que deberán atender a los siguientes objetivos:

1. Promover en todas sus actuaciones el enfoque de género y de derechos humanos, para asegurar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres, especialmente su derecho a una vida libre de violencia.
2. Promover la igualdad de derechos, a fin de eliminar toda forma de discriminación arbitraria por motivos de género.
3. Fomentar la modificación de estereotipos, prejuicios y prácticas sociales y culturales, basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos y que naturalicen y reproduzcan la discriminación arbitraria contra las mujeres o exacerben la violencia en contra de ellas.
4. Promover una cultura ciudadana de respeto irrestricto a los derechos de las mujeres y el total rechazo a cualquier forma de violencia en su contra.

Artículo 9.- Medidas generales de prevención de la violencia de género. Las medidas de prevención de la violencia de género que los órganos del Estado adopten incluirán, entre otras, las siguientes:

1. Capacitaciones y campañas de difusión y sensibilización sobre los derechos de las mujeres y las discriminaciones arbitrarias que les afectan, así como actividades que eduquen sobre la erradicación de la violencia de género y la estigmatización y dificultades que sufren sus víctimas. Estas medidas incluirán, al menos, los contenidos normativos existentes en materia de género y niñez, y se considerarán en la elaboración de los planes educacionales para contemplar una perspectiva de género.
2. Iniciativas para la sensibilización de los medios de comunicación con el fin de promover la igualdad de derechos y dignidad entre las personas, la eliminación y erradicación de los estereotipos de género y una cultura ciudadana de denuncia y rechazo de la violencia de género.
3. Políticas, programas e iniciativas orientadas a fortalecer la autonomía económica de las mujeres.
4. Políticas, programas e iniciativas diseñadas para el desarrollo de ciudades, comunidades y espacios seguros y accesibles para mujeres.

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

5. Programas de sensibilización, capacitación y formación sobre derechos humanos de las mujeres y erradicación de la violencia de género para el personal de los órganos del Estado, especialmente, de aquellos que interactúan con las víctimas.

6. Iniciativas de recopilación, análisis e intercambio de información sobre violencia de género que aporte a la prevención, detección temprana, gestión oportuna y reparación de los derechos de las mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República.

7. Protocolos de actuación para la prevención, acompañamiento, protección, investigación, sanción y superación de la violencia de género en espacios educativos, laborales y comunitarios.

Todos los órganos del Estado velarán porque sus autoridades, funcionarios y funcionarias promuevan la protección de los derechos de las mujeres, procuren prevenir cualquier acto de violencia en su contra y faciliten el otorgamiento de respuesta frente a su ocurrencia o al riesgo de padecerla. Cualquier acción o práctica de violencia contra las mujeres en razón de su género, por parte de las referidas personas, será sancionado en la forma que establezca la ley.

Artículo 10.- Obligaciones especiales de prevención de la violencia de género del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género entregará a las autoridades competentes orientaciones, recomendaciones y directrices para el desarrollo de programas de educación y capacitaciones para la ciudadanía y para el personal de la Administración del Estado que se desempeñen en su cargo en calidad de funcionarios públicos o en virtud de contrataciones a honorarios o de contratos de trabajo, sobre derechos humanos, discriminación y violencia de género, de conformidad con lo establecido en la letra o) del artículo 3 de la ley N°20.820. Los órganos y servicios competentes considerarán dichas orientaciones en las capacitaciones para sus autoridades y personal vinculado a la atención de las víctimas de violencia de género.

Asimismo, será de su competencia mantener vínculos de cooperación con organismos internacionales dedicados a los derechos humanos de las mujeres y la equidad de género, sin perjuicio de las atribuciones que le correspondan al Ministerio de Relaciones Exteriores, en los términos señalados en la letra h) del artículo 3 de la ley N°20.820.

Además, será de su competencia realizar estudios e investigaciones sobre los derechos humanos de las mujeres y la violencia de género, que permitan evaluar periódicamente el impacto, los avances, los desafíos y las oportunidades de la acción pública en su erradicación, en los términos señalados en la letra l) del artículo 3 de la ley N°20.820.

Artículo 11.- Obligaciones especiales de prevención de la violencia de género en el ámbito de la salud. El Ministerio de Salud promoverá los principios de igualdad y no discriminación en la atención de salud de las mujeres. Para lo anterior, dictará uno o más reglamentos que establecerán las acciones que deberán realizar todos los dispositivos de atención pertenecientes a la red de salud pública y privada para que el personal de su dependencia incorpore la perspectiva de género en su atención.

Asimismo, deberá adoptar medidas para la aplicación de la ley N°20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, con especial énfasis en las medidas relativas al derecho a un trato digno, el derecho a la información y a la obtención del consentimiento informado. También adoptará las medidas necesarias para asegurar la atención humanizada y respetuosa del embarazo, parto y pposparto, aborto conforme las causales establecidas en el ordenamiento jurídico, y atenciones ginecológicas de urgencia.

El Ministerio de Salud y los servicios de salud implementarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto por la ley N°21.030, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, a efectos de que los establecimientos de salud públicos y privados proporcionen a las mujeres y personas

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

con capacidad de gestar información veraz, completa y objetiva sobre las características de la prestación médica y las alternativas a la interrupción del embarazo. Asimismo, velarán por el cumplimiento de los reglamentos de dicha ley, de modo que las mujeres y las personas con capacidad de gestar sean derivadas a los especialistas o instituciones que no sean objetoras de conciencia, se respeten sus decisiones, que éstas sean libres e informadas, y se les garantice el acceso oportuno a las prestaciones que requieran y al programa de acompañamiento y la confidencialidad de la atención.

Artículo 12.- Obligaciones especiales de prevención de la violencia de género en el ámbito de la educación. El Ministerio de Educación promoverá los principios de igualdad de género y no discriminación, así como la prevención de la violencia de género.

Los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán promover una educación no sexista y con igualdad de género y considerar en sus reglamentos internos y protocolos la promoción de la igualdad en dignidad y derechos y la prevención de la violencia de género en todas sus formas.

Los planes de formación ciudadana regulados por la ley N°20.911, que crea el plan de formación ciudadana para los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, deberán incluir dentro de sus objetivos la promoción de la igualdad en dignidad y derechos, la promoción del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y la prohibición de cualquier tipo de discriminación arbitraria.

Además de las medidas de prevención establecidas en la ley N°21.369, que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior, las instituciones de educación superior deberán incorporar contenidos de derechos humanos y de prevención contra la violencia y discriminación de género, de conformidad con lo dispuesto en la letra e) del artículo 5 de dicha ley.

Artículo 13.- Obligaciones especiales de prevención de la violencia de género en el ámbito de la seguridad pública y penitenciaria. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública, las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y Gendarmería de Chile, en el ámbito de sus competencias, deberán:

1. Incorporar la perspectiva de género y de derechos humanos en sus normativas y prácticas internas, y favorecer la prevención y detección prioritaria de la violencia de género, así como la prevención, atención, acompañamiento y protección eficaz y oportuna de las víctimas.
2. Incorporar contenidos y cursos basados en la promoción y resguardo de los derechos de las mujeres en sus programas de formación, especialmente de las víctimas de violencia de género.
3. Impulsar medidas tendientes a evitar discriminación por motivos de género.

Artículo 14.- Obligaciones especiales de prevención de la violencia de género en el ámbito laboral. El Ministerio del Trabajo y Previsión Social promoverá los principios de igualdad y no discriminación, así como la prevención de la violencia y acoso en los espacios de trabajo. Deberá incorporar transversalmente la perspectiva de género en sus políticas generales, así como en las de los órganos y servicios de su dependencia.

La obligación de promoción establecida en el inciso anterior recaerá, en el ámbito de sus competencias, en la Dirección Nacional del Servicio Civil, respecto del personal de los servicios de la administración civil del Estado. Los organismos del Estado restantes, en el marco de sus competencias, deberán incorporar transversalmente la perspectiva de género en sus políticas generales en materia laboral.

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

Artículo 15.- Obligaciones especiales de prevención de la violencia de género en los medios de comunicación. El Estado a través de los órganos competentes promoverá que los medios de comunicación social respeten y fomenten la igualdad en dignidad y derechos de todas las personas y la erradicación de la violencia de género contra las mujeres. Lo anterior, se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del numeral 5 del artículo 6.

En particular, el Consejo Nacional de Televisión, en el ejercicio de sus funciones, deberá velar porque los servicios de radiodifusión televisiva de libre recepción y los servicios limitados de televisión adopten medidas para dar cumplimiento a los objetivos de esta ley y a lo establecido en el inciso cuarto del artículo 1 de la ley N°18.838, que crea el Consejo Nacional de Televisión.

Los medios de comunicación social procurarán adoptar las medidas necesarias para que la difusión de informaciones acerca de la violencia de género respete, con la correspondiente objetividad informativa, la protección de los derechos de sus víctimas.

Párrafo II

De la Atención, Protección y Reparación a las Mujeres Víctimas de Violencia de Género

Artículo 16.- Objetivos de las medidas generales de atención, protección y reparación de mujeres víctimas de violencia de género. Los órganos del Estado, en el ámbito de sus competencias, adoptarán medidas internas y de manera coordinada, para la atención, protección y reparación de las víctimas de violencia de género, las que deberán atender a los siguientes objetivos:

1. Otorgar a las víctimas acceso a los servicios de salud física y mental.
2. Informar a las víctimas sobre la red de servicios estatales en violencia de género disponibles.
3. Registrar, realizar y dar seguimiento a las derivaciones entre los órganos del Estado y organizaciones externas que se ejecuten en un caso de violencia de género.
4. Asegurar el acceso a la información de las víctimas sobre sus derechos.
5. Adoptar medidas de seguridad y resguardo de las víctimas.
6. Asegurar el acceso a la justicia de las víctimas.
7. Proveer de servicios y acompañamiento para la reparación física, psicológica y social de las víctimas.
8. Adoptar medidas para fortalecer la autonomía económica de las víctimas.

Artículo 17.- Obligaciones especiales de atención, protección y reparación a las víctimas de violencia de género del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, dentro de sus competencias y a través del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, implementará servicios de acompañamiento psicosocial para las víctimas de violencia de género. Si con ocasión de sus funciones, toma conocimiento de situaciones de violencia de género que afecten a niñas o adolescentes, deberá realizar las debidas derivaciones a los órganos competentes de conformidad con lo establecido en la ley N°21.430 y en la ley N°21.302, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y modifica normas legales que indica.

El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género mantendrá una nómina actualizada de su oferta programática y de los cupos disponibles en el Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género,

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

regulado en el artículo 26 y lo informará a los tribunales de justicia, al Ministerio Público u otros órganos públicos competentes para los fines pertinentes.

Artículo 18.- Obligaciones especiales de atención, protección y reparación a las víctimas de violencia de género en el ámbito de la salud. El Ministerio de Salud, los servicios de salud y los prestadores institucionales de salud, adoptarán las medidas pertinentes para que las trabajadoras y los trabajadores de la salud no ejerzan ninguna clase de violencia ni discriminación en contra de las mujeres, con énfasis respecto de las que se encuentran en una especial condición de vulnerabilidad. En particular, deberán diseñar protocolos y procedimientos para prevenir los casos de violencia de género y responder ante su ocurrencia, con el objeto de responsabilizar a las trabajadoras y trabajadores infractores.

Asimismo, deberán desarrollar e implementar protocolos, pautas y derivaciones para la atención integral de las víctimas de violencia de género. Además, deberán proporcionar la información que corresponda al Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género, regulado en el artículo 26, y disponer de mecanismos coordinados de actuación con los órganos de la Administración del Estado correspondientes para responder cuando, en el contexto de una atención en salud se detecte un caso de violencia de género. Esta coordinación deberá incluir mecanismos de derivación oportunos de las víctimas para la atención jurídica y psicosocial.

El Ministerio de Salud adoptará las medidas necesarias para que los establecimientos de salud, tanto públicos como privados, puedan detectar y dejar registro en la ficha clínica de la paciente de un hecho de violencia de género advertido en el marco de la atención de salud, especialmente en la atención primaria. Lo anterior se realizará con estricto cumplimiento al principio de autonomía de las mujeres, e informará a éstas del respectivo registro.

Las personas que de conformidad con la letra d) del artículo 175 del Código Procesal Penal denuncien un hecho de violencia de género deberán entregar información a la víctima acerca de las instituciones dedicadas a la atención y protección ante casos de violencia de género.

Los prestadores institucionales de salud, dentro de su oferta de salud mental, incorporarán prestaciones o enfoques específicos para atender las consecuencias físicas y psicológicas de la violencia de género, mientras la paciente lo requiera. Esta labor se realizará en el marco de un trabajo coordinado con otras instituciones que tengan competencia en dicha materia.

Artículo 19.- Obligaciones especiales de atención y protección de salud para víctimas de violencia sexual. El Ministerio de Salud y los prestadores de salud, en el marco de sus respectivas competencias, procurarán dictar medidas de regulación, gestión y acción clínica orientadas a la atención de salud física y psicológica a las víctimas de violencia sexual.

Los prestadores de salud y el Servicio Médico Legal procurarán que las medidas, acciones o servicios referidos sean prestados por personal especializado para la atención de víctimas de violencia sexual, adoptarán las medidas necesarias para reducir o eliminar la victimización secundaria y registrarán adecuadamente en la ficha clínica de la paciente toda información que pueda ser útil en un procedimiento posterior judicial o administrativo. En la atención de las víctimas de violencia sexual se velará por el adecuado resguardo de la evidencia que podría hacerse valer en un proceso administrativo o judicial.

Artículo 20.- Obligaciones especiales de atención, protección y reparación de las víctimas de violencia de género en el ámbito de la educación. El Ministerio de Educación, en el ámbito de sus competencias, adoptará las medidas necesarias para que los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, en todos sus niveles y modalidades, puedan detectar y responder oportunamente frente a hechos de violencia de género que afecten a la

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

comunidad educativa, especialmente respecto de niños, niñas o adolescentes, para lo cual podrá actuar en cooperación con otras instituciones públicas y privadas competentes.

Los establecimientos educacionales deberán disponer de procedimientos objetivos, establecidos en sus respectivos reglamentos internos, que consideren mecanismos de denuncia, investigación y sanción, y aseguren la protección de las víctimas de violencia de género. Estos procedimientos procurarán reducir o eliminar la victimización secundaria, para lo cual contarán con medidas formativas, de apoyo y acompañamiento a las víctimas. Además, deberán contemplar mecanismos efectivos para informar a las víctimas acerca de las instituciones dedicadas a la atención y protección ante casos de violencia de género.

Los establecimientos educacionales deberán contar con protocolos y mecanismos coordinados de actuación y derivación de las víctimas a las instituciones públicas o privadas competentes cuando identifiquen o sospechen de un caso de violencia de género.

Las familias, cuidadores, profesionales y asistentes de la educación, así como los equipos docentes y directivos de los establecimientos educacionales, deberán informar las situaciones de violencia de género que afecten a las mujeres, niños, niñas y adolescentes que forman parte de la comunidad educativa de las cuales tomen conocimiento, todo ello conforme al reglamento interno del establecimiento.

Las personas que denuncien un hecho de violencia de género, de conformidad con la letra e) del artículo 175 del Código Procesal Penal, deberán entregar a las víctimas información acerca de las instituciones dedicadas a la atención y protección ante casos de violencia de género.

Si se trata de víctimas que son niñas o adolescentes deberá darse cumplimiento al deber de información dispuesto en el inciso anterior cuando las circunstancias del caso así lo ameriten y se asegure la protección de la víctima. Además, en estos casos se procederá a la derivación de niñas o adolescentes a los órganos competentes de conformidad con lo establecido en la ley N°21.430 y en la ley N°21.302.

El Ministerio de Educación deberá velar por la incorporación a un nuevo establecimiento escolar de las y los estudiantes que cambiaron de domicilio debido a hechos de violencia previstos y sancionados en la ley N°20.066, que establece ley de Violencia Intrafamiliar, así constatados por un tribunal, que les afecten directamente o a las personas que tienen su cuidado, conforme a las normas establecidas para su proceso de admisión en establecimientos educacionales que reciben subvención a la educación gratuita o aportes del Estado.

Artículo 21.- Obligaciones de protección a las víctimas de violencia de género en el ámbito de la seguridad pública y penitenciaria y en la persecución penal. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Ministerio Público, los tribunales de justicia, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile, dentro de sus respectivas competencias, deberán adoptar las medidas para garantizar la debida protección de las víctimas de violencia de género.

La Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de Chile, el Ministerio Público, Gendarmería de Chile y los tribunales de justicia competentes deberán proveer de todos los canales de comunicación y condiciones necesarias para que las víctimas de violencia de género puedan informar, de forma expedita y oportuna, cualquier incumplimiento de medidas o diligencias decretadas a su favor por un tribunal de la República, a efectos de velar por su cumplimiento.

El cumplimiento de estas obligaciones deberá realizarse con respeto a la dignidad y privacidad de las víctimas o de quienes comparezcan en su nombre, procurará reducir o eliminar su victimización secundaria.

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

Artículo 22.- Obligaciones especiales de atención y protección a las víctimas de violencia de género en el ámbito laboral. Los órganos y servicios del Estado encargados de la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral, en especial de las materias referidas a los derechos fundamentales de los trabajadores y las trabajadoras, deberán entregar directrices de carácter obligatorio sobre la debida diligencia en los procedimientos de investigación y sanción por denuncia de hechos de violencia de género y acoso en el trabajo.

Los reglamentos internos de orden, higiene y seguridad deberán adecuar los procedimientos de investigación sobre violencia de género y acoso en el trabajo, con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones de debida diligencia y de no victimización secundaria de la víctima. La Superintendencia de Seguridad Social impartirá instrucciones para tal efecto, las que deberán disponerse preferentemente en formato electrónico.

En los casos en que exista un proceso judicial o administrativo por violencia de género en sede laboral, el empleador, sea éste público o privado, deberá adoptar las medidas necesarias para proteger a la denunciante, reducir o eliminar la victimización secundaria y evitar represalias, para la protección de las personas involucradas. Además, en caso de que fuera procedente, el empleador deberá denunciar ante el organismo competente el incumplimiento de las medidas cautelares, establecidas en el artículo 34 que hayan sido decretadas por un tribunal con competencia en lo laboral.

Para todos los efectos, la Dirección Nacional del Servicio Civil, conforme al literal q) del artículo 2° del artículo vigésimo sexto de la ley N°19.882, que Regula nueva Política de Personal a los Funcionarios Públicos que indica, podrá solicitar a todos los Ministerios y sus servicios dependientes o relacionados, contar con procedimientos y estándares que permitan prevenir, denunciar y abordar hechos de violencia de género en los espacios de trabajo.

Párrafo III

Medidas de Articulación Interinstitucional para Abordar la Violencia de Género

Artículo 23.- Comisión de Articulación Interinstitucional para Abordar la Violencia de Género. Existirá una Comisión de Articulación Interinstitucional para Abordar la Violencia de Género, en adelante “la Comisión”, a la que le corresponderá la coordinación a nivel nacional de las medidas adoptadas por el Estado para la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género y la atención, protección y reparación de las víctimas de ésta.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género será el órgano que presida esta Comisión. En esa calidad deberá liderarla, convocarla y hacer seguimiento de los acuerdos alcanzados en ella, los que quedarán consignados en un acta pública que se levantará luego de cada sesión.

La Comisión, además del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, estará integrada por representantes de los siguientes organismos:

1. Poder Judicial.
2. Ministerio Público.
3. Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
4. Ministerio de Hacienda.
5. Ministerio de Educación.
6. Ministerio de Salud.
7. Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

8. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
9. Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
10. Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género.
11. Carabineros de Chile.
12. Policía de Investigaciones de Chile.

Adicionalmente, la Comisión, a través de su presidencia, de oficio o a petición de alguno de sus integrantes, podrá convocar a las instituciones o a los órganos autónomos con competencias en las materias que ella conoce, así como a representantes de la sociedad civil o a expertas y expertos en la materia.

La Comisión sesionará ordinariamente en forma bimensual y podrá sesionar de manera extraordinaria, previa citación fundada de la presidencia. Su trabajo podrá concluir en propuestas de coordinación.

La Comisión destinará, al menos una sesión ordinaria semestral para escuchar a personas expertas, académicas y representantes de la sociedad civil, para que se pronuncien sobre la situación de las mujeres, el ejercicio de sus derechos humanos y de la equidad de género a nivel nacional, regional y local.

Un reglamento expedido por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género establecerá las normas necesarias para el funcionamiento de la Comisión.

Artículo 24.- Funciones de la Comisión de Articulación Interinstitucional para Abordar la Violencia de Género. Sin perjuicio de las funciones que a cada órgano del Estado le corresponde de conformidad con esta ley, serán funciones de la Comisión las siguientes:

1. Aprobar el Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género y sus modificaciones, y conocer el avance en su cumplimiento y evaluación.
2. Coordinar las medidas que adopten los órganos del Estado en el ámbito de sus competencias, relativas a la prevención de la violencia de género, atención y protección de las víctimas, conforme a esta ley.
3. Informar a los órganos competentes acerca de las necesidades sectoriales que deban ser abordadas para dar cumplimiento a los objetivos de esta ley.
4. Cumplir las demás funciones y tareas que ésta u otras leyes le encomienden, en el ámbito de sus competencias.

Artículo 25.- Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género. El Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género, en adelante “el Plan Nacional”, comprenderá el diseño y articulación de medidas sectoriales e intersectoriales destinadas a la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género y al fortalecimiento de la atención, protección, reparación y acceso a la justicia de éstas. Tendrá una duración de seis años.

El Plan Nacional contendrá, al menos, las medidas generales de prevención de la violencia de género contenidas en el artículo 9, y los objetivos de las medidas generales de atención, protección y reparación de la violencia de género, descritos en el artículo 16. Deberá identificar los derechos que se abordarán, las acciones y medidas específicas a ejecutar, los plazos de ejecución, los órganos y cargos responsables, así como las metas para sus acciones y medidas.

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

En el diseño, implementación y evaluación del Plan Nacional se deberán cumplir los principios establecidos en el artículo 3, incorporar el enfoque de género, de infancia, de derechos humanos y de interseccionalidad; y contemplar mecanismos de participación y rendición de cuentas.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género deberá elaborar y proponer el Plan Nacional y presentarlo a la Comisión para su aprobación. Asimismo, deberá evaluarlo, hacer seguimiento a su implementación y proponer modificaciones, las que serán presentadas ante dicha Comisión. El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género también podrá prestar asistencia técnica a los diversos órganos para el cumplimiento de los compromisos incorporados en dicho Plan.

El Plan Nacional será sancionado mediante decreto supremo expedido por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, previa aprobación de la referida Comisión.

Artículo 26.- Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género. Facúltase al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género para crear y administrar un Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género, en adelante “el Sistema”, orientado a mejorar la respuesta estatal frente a ella, de forma integral e intersectorial con las instituciones que integran la Comisión y los demás órganos de la Administración del Estado con competencias en materia de violencia de género. Dicho Sistema deberá ser seguro, interoperable, de fácil acceso y encontrarse actualizado.

Los objetivos de este Sistema serán los siguientes:

1. Crear un expediente único de organización de datos personales e información necesaria sobre los casos de violencia de género, con el fin de permitir el diseño y levantamiento de alertas tempranas respecto de las víctimas que estén siendo asistidas por los órganos del Estado con competencia para ello.
2. Proveer de la información necesaria para el diseño e implementación de mecanismos de priorización para la atención de víctimas de casos de violencia de género, según su nivel de riesgo.
3. Generar información anonimizada de datos estadísticos con el fin de analizar y evaluar el impacto de las políticas públicas orientadas a la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género.

La información contenida en el Sistema estará disponible para las instituciones que integran la Comisión. Asimismo, estará disponible para los órganos de la Administración del Estado que cumplan funciones o intervengan en materia de violencia de género, siempre que hayan celebrado previamente un convenio de transferencia de datos con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y resguarden la confidencialidad de los datos, de conformidad con lo dispuesto en la ley N°19.628, sobre Protección de la Vida Privada. En dichos convenios se deberán especificar sus fundamentos legales, los fines concretos con los cuales se acuerda la transferencia de datos, la precisión del tipo de datos a transferir y el tratamiento específico que se les otorgará.

El Sistema permitirá que, previa celebración de los convenios señalados en el inciso anterior, las instituciones que integran la Comisión puedan intercambiar por medios electrónicos, de manera interconectada y centralizada, dentro de sus respectivas competencias, los datos personales de las víctimas de violencia de género. Dichas instituciones deberán proporcionar la información necesaria para que este Sistema pueda operar de manera adecuada para el cumplimiento de sus funciones y fines.

Un reglamento expedido por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género regulará la estructura, información y contenido del Sistema, las normas respecto a los requerimientos de información, y toda otra disposición que resulte necesaria para su adecuada administración y funcionamiento, incluyendo normas sobre seguridad de la información y actualización de ésta.

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

Artículo 27.- Datos personales de las víctimas registrados en el Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género. Los datos personales de las víctimas que se registren en este Sistema revisten, para todos los efectos legales, el carácter de sensible y, salvo las disposiciones legales que autorizan su tratamiento, no podrán ser comunicados a terceras personas, con excepción de aquellas autorizadas por ley.

Las víctimas, respecto de su información, tendrán todos los derechos establecidos en el Título II de la ley N°19.628, sobre Protección de la Vida Privada.

Artículo 28.- Deber de reserva y confidencialidad respecto de la información y datos contenidos en el Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género. Sólo tendrá acceso a este Sistema el personal que cumpla funciones o intervenga en materia de violencia de género, siempre que se haya celebrado el respectivo convenio de transferencia de datos al que alude el artículo 26, ya sea que se desempeñe en su cargo en calidad de funcionario público, en virtud de una contratación a honorarios o un contrato de trabajo, que preste servicios en las instituciones que forman parte de la Comisión o en el resto de los órganos de la Administración del Estado.

El personal que tenga acceso de cualquier modo al Sistema deberá guardar reserva y secreto absoluto de la información o datos que tome conocimiento. Asimismo, le estará prohibido usar dicha información o datos en beneficio propio o de terceros.

Para efectos de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 125 de la ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N°29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, se estimará que los hechos que configuren infracciones a esta disposición vulnerarán gravemente el principio de probidad administrativa, sin perjuicio de las demás sanciones y responsabilidades que procedan.

TÍTULO III

DEL ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS MUJERES FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Párrafo I

Disposiciones Generales

Artículo 29.- Ámbito de aplicación y competencia. Las normas contenidas en este título se aplicarán a la violencia física, sexual, psicológica y económica, cometida en contra de las mujeres en razón de su género.

Las formas de violencia mencionadas en el inciso precedente que sean constitutivas de delito serán conocidas por tribunales con competencia en lo penal. Por su parte, aquellas que no sean constitutivas de delitos, serán conocidas por los tribunales u órganos competentes según la materia de que se trate.

Artículo 30.- Obligaciones generales de los órganos del Estado frente a las denuncias por hechos de violencia de género. En todas las investigaciones y en todos los procesos judiciales y administrativos sobre violencia de género contra las mujeres se cumplirán las siguientes obligaciones:

1. Debida diligencia. Quienes investiguen o juzguen hechos de violencia de género y quienes se encuentren a cargo de la protección y la seguridad de las víctimas deberán adoptar medidas oportunas, idóneas, independientes, imparciales y exhaustivas para garantizar el derecho de las víctimas a una vida libre de violencia, al acceso a la justicia y a la reparación. Deberán considerar especialmente las situaciones de vulnerabilidad o discriminaciones múltiples en que pueden hallarse. Asimismo, deberán garantizar el derecho de las víctimas a

participar del procedimiento y acceder a la información sobre el estado de la investigación.

2. No victimización secundaria. Quienes investiguen o juzguen hechos de violencia contra las mujeres y quienes se encuentren a cargo de la protección o la seguridad de las víctimas, evitarán o disminuirán cualquier perturbación negativa que éstas hayan de soportar con ocasión de su interacción con los servicios públicos que otorgan atención o protección en materia de violencia de género o en los procesos judiciales.

Artículo 31.- Primeras diligencias ante denuncias por violencia de género. Si la denuncia por violencia de género se realiza en el tribunal de familia, éste deberá adoptar las medidas pertinentes en el más breve plazo para la protección de la víctima, sus hijos o hijas y las personas que se encuentren bajo su cuidado, cuando así corresponda.

Cuando se trate de hechos de violencia de género constitutiva de delito o violencia intrafamiliar, en caso de flagrancia, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile deberán proceder, en conformidad con lo prescrito en los artículos 83, 84 y 129 del Código Procesal Penal y en el artículo 83 de la ley N°19.968, que crea los Tribunales de Familia.

Las funcionarias y los funcionarios policiales deberán entregar a la víctima información completa acerca de sus derechos y la oportunidad para ejercerlos. El parte policial se redactará de la manera más completa posible, consignará en forma exhaustiva los hechos y las diligencias realizadas, e incluirá los antecedentes y medios de prueba recabados, cuando corresponda. Asimismo, evitarán cualquier inducción o cuestionamiento del relato de la denunciante, registrarán en detalle la información acerca de los posibles testigos y tendrán que cumplir especialmente con lo dispuesto en los artículos 173 y 175 del Código Procesal Penal en lo relativo a las denuncias, así como con lo establecido en el artículo 79 del mismo Código, en lo que dice relación con el desarrollo de las actuaciones en la investigación de eventuales hechos constitutivos de delitos.

Si los hechos de violencia tienen lugar en recintos penitenciarios Gendarmería de Chile deberá prestar asistencia y protección a la víctima, en virtud de lo indicado por su ley orgánica, y actuar en conformidad con el inciso anterior.

Artículo 32.- Derechos y garantías procedimentales de las víctimas de violencia de género. Las víctimas de violencia de género son titulares de los siguientes derechos y garantías:

1. Contar con asistencia y representación judicial.

2. No ser enjuiciadas, estigmatizadas, discriminadas ni cuestionadas en base a estereotipos de género, por su relato, conductas o estilo de vida.

3. Obtener una respuesta oportuna, efectiva y debidamente fundada a sus denuncias o peticiones ante los órganos en que se efectúen.

4. Ser oídas por el tribunal o el órgano administrativo que conozca del respectivo procedimiento al momento de adoptarse una decisión que las afecte.

5. Recibir protección a través de las medidas contempladas en la legislación, cuando se encuentren amenazados o vulnerados sus derechos a la vida, integridad física o psíquica, indemnidad sexual o libertad personal, y solicitar medidas de protección para sus hijos o hijas o para las personas que se encuentren bajo su cuidado, cuando proceda.

6. Recibir protección para sus datos personales y los de sus hijos o hijas, respecto de terceros, y de su intimidad, honor y seguridad, para lo cual el tribunal o el órgano administrativo que conozca del respectivo procedimiento dispondrá las medidas que sean pertinentes, a petición de parte.

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

7. Participar en el procedimiento y recibir información clara, oportuna y completa. En particular, podrán obtener información personalmente, sin necesidad de requerirla a través de un abogado o una abogada.
8. A ser informada sobre las medidas de reparación que puede solicitar en el proceso.

Artículo 33.- Situación de riesgo inminente de padecer violencia de género. Cuando exista una situación de riesgo inminente de sufrir una acción u omisión constitutiva de alguna de las formas de violencia de género descritas en los numerales 1 a 4 del artículo 6, el tribunal competente, con el solo mérito de la demanda o denuncia, deberá adoptar las medidas de protección o cautelares que correspondan.

Se presumirá que existe una situación de riesgo inminente cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. Que haya precedido intimidación por parte de quien agrede, expresada por cualquier vía, en acciones tales como hostigamiento, acecho, amedrentamiento o intromisión en espacios públicos, laborales u otros privados de la víctima.
2. Que concurren, respecto de quien ejerce la violencia circunstancias o antecedentes tales como drogadicción, alcoholismo, una o más denuncias por violencia intrafamiliar, condena previa por violencia intrafamiliar, procesos pendientes o condenas previas por crimen o simple delito contra las personas o por alguno de los delitos establecidos en los párrafos 5 y 6 del Título VII, del Libro II del Código Penal o por infracción a la ley N°17.798, sobre Control de Armas, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto N°400, de 1977, del Ministerio de Defensa Nacional.
3. Que la persona denunciada haya opuesto mediante actos de violencia su negativa a aceptar el término de una relación afectiva que ha mantenido con la víctima.
4. Que una persona mayor, dueña, poseedora o mera tenedora de un inmueble que legítimamente ocupa para residir, sea expulsada por quien la agrede, relegada a sectores secundarios o se le restrinja o limite su desplazamiento al interior de ese bien raíz por el denunciado.
5. Que la víctima se encuentre en una situación de dependencia económica de quien la agrede.

Además, el tribunal cautelará especialmente los casos en que la víctima se encuentre en situaciones de especial vulnerabilidad a la violencia, tales como su calidad de migrante, refugiada o desplazada, estar embarazada, ser una persona mayor, con discapacidad, menor de 18 años o cualquier otra condición de vulnerabilidad debidamente calificada por el tribunal.

Artículo 34.- Medidas cautelares especiales frente a situaciones de riesgo inminente de padecer violencia de género. Frente a las situaciones descritas en el artículo anterior, el tribunal competente, sin perjuicio de otras medidas que estime pertinentes, podrá adoptar una o más de las siguientes medidas cautelares:

1. Obligar a quien agrede a abandonar el hogar que comparte con la víctima. El tribunal dispondrá en el más breve plazo la forma en que la persona en contra de quien se ha decretado la medida cautelar retirará sus efectos personales. Si fuera el caso, podrá oficiar a Carabineros de Chile para que custodie su concurrencia el día del retiro, de modo de garantizar la seguridad de la víctima.
2. Asegurar la entrega material de los efectos personales de la víctima que haya huido u optado por no regresar al hogar común, producto de los hechos que denuncia. La víctima podrá siempre solicitar al tribunal se decrete la medida contemplada en el número precedente.
3. Prohibir a quien ejerce violencia acercarse a la víctima y prohibir o restringir su presencia en el hogar común, en el domicilio, lugar de estudios o de trabajo de ésta, así como en cualquier otro lugar en que la víctima permanezca, concurra o visite habitualmente.

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

Si la víctima y quien la agrede trabajan o estudian en el mismo lugar o son parte de la misma organización, se oficiará al empleador o empleadora, o a la autoridad del establecimiento u organización respectiva, para que adopte las medidas de resguardo necesarias, y dará cuenta al tribunal. El tribunal deberá informar el plazo por el cual dichas medidas son decretadas.

4. Prohibir o restringir todo tipo de comunicaciones de quien ejerce violencia respecto de la víctima.

5. Fijar alimentos provisorios, siempre que concurran los requisitos legales para su procedencia.

6. Regular un régimen provisorio de cuidado personal de los niños, niñas o adolescentes en conformidad con el artículo 225 del Código Civil, en caso que no esté judicialmente regulado y así se requiera en virtud de los antecedentes que fundan la solicitud de la medida cautelar, y establecer la forma en que se mantendrá una relación directa y regular entre los progenitores y sus hijos o hijas; siempre que ello favorezca la satisfacción de su interés superior y su condición de víctimas directas de la violencia ejercida contra su madre o cuidadora. Los niños, niñas y adolescentes, podrán ser oídos en audiencia reservada si así lo solicitan.

Si el tribunal decreta alguna de las medidas dispuestas en los numerales 1, 3 y 4 en contra de quien no ejerce el cuidado personal de los niños, niñas y adolescentes, se decretará también la suspensión de la relación directa y regular si ya se encuentra establecida, conforme lo dispuesto en el párrafo precedente y en el inciso final del artículo 229 del Código Civil, salvo que existan antecedentes fundados para que dicha suspensión no concurra, caso en el cual se deberá resolver su procedencia en audiencia especial al efecto.

7. Decretar la prohibición de celebrar actos o contratos sobre bienes determinados.

8. Prohibir el porte y tenencia de cualquier arma de fuego, municiones y cartuchos; disponer la retención de éstos y prohibir la adquisición o almacenaje de los objetos singularizados en la ley N°17.798, sobre Control de Armas. De ello se informará, según corresponda, a la Dirección General de Movilización Nacional, a la institución a la que pertenece o a la comandancia de guarnición para los fines legales y reglamentarios pertinentes. Con todo, la persona en contra de la cual se ha decretado esta medida podrá solicitar ser excluida de ésta en caso de demostrar que sus actividades industriales, comerciales o mineras requieren de alguno de esos elementos.

9. La asistencia a programas de tratamiento de rehabilitación de drogas y alcohol, si se presenta un consumo problemático de dichas sustancias, de intervención psicosocial, terapéuticos o de orientación familiar. Las instituciones que desarrollen dichos programas darán cuenta al respectivo tribunal de la intervención o tratamiento que deba realizar, y de su inicio y término.

10. Decretar la reserva de la identidad de la denunciante, de sus hijos o hijas o de las personas que se encuentren bajo su cuidado, en caso de que proceda, y de los testigos.

11. Si se trata de mujeres mayores en situación de desamparo que requiera de cuidados, el tribunal podrá decretar la internación de la afectada en un establecimiento de larga estadía de personas mayores, reconocido por la autoridad competente, previo consentimiento de la víctima, si es que puede otorgarlo.

12. Si la víctima es menor de 18 años, el tribunal con competencia en materias de familia, además de las medidas mencionadas en este artículo, podrá adoptar las medidas cautelares contempladas en el artículo 71 de la ley N°19.968, si se verifican todos los requisitos y condiciones previstos en dicha norma. Si quien conoce de la causa es un juzgado de garantía, pondrá los antecedentes en conocimiento del tribunal de familia competente para los mismos efectos.

Artículo 35.- Notificación de las medidas cautelares. Si las medidas cautelares se decretan en presencia del ofensor, el tribunal le conminará a cumplir cabalmente las obligaciones y prohibiciones impuestas. Si ese no fuera el caso, ordenará que se le conmine en el momento de la notificación, la que deberá ser realizada de forma expedita.

El tribunal ordenará de la manera más expedita posible la notificación al ofensor de las medidas que se adopten y cautelará especialmente que se resguarde la seguridad de la víctima, para lo cual podrá requerir el auxilio de la

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

fuerza pública. Se dejará registro expreso en la causa de las medidas que se adopten para cautelar la seguridad de la víctima y del seguimiento de dichas medidas.

Una vez practicada la notificación se deberá comunicar de inmediato esta circunstancia, en la forma y por los medios más expeditos posibles, al tribunal que haya decretado la medida, a Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones de Chile y a la fiscalía local competente, en los casos que corresponda.

Artículo 36.- Medidas accesorias especiales en las causas de violencia de género. El tribunal de familia o el tribunal con competencia en lo penal que conozca de una causa sobre violencia de género, según corresponda, deberá establecer en la sentencia una o más de las siguientes medidas accesorias:

1. Obligación de la persona condenada de abandonar el hogar que comparte con la víctima. El tribunal dispondrá la forma en que la persona condenada retirará sus efectos personales. Si fuera el caso, oficiará a Carabineros de Chile para que custodie su concurrencia el día del retiro, de modo de garantizar la seguridad de la víctima.
2. Prohibición de acercarse a la víctima o a su domicilio, lugar de trabajo o estudio, así como a cualquier otro lugar al que ésta concurra o visite habitualmente. Si ambas personas trabajan o estudian en el mismo lugar o son parte de la misma organización, se oficiará al empleador o empleadora, o a la autoridad del establecimiento u organización respectiva, para que adopte las medidas de resguardo necesarias, e informe al tribunal para efectos de la supervisión judicial.
3. Prohibir o restringir las comunicaciones de la persona condenada por hechos de violencia de género respecto de la víctima.
4. Prohibición de porte y tenencia de cualquier arma de fuego, municiones y cartuchos; disponer la retención de estos y prohibir la adquisición o almacenaje de los objetos singularizados en la ley N°17.798, sobre Control de Armas. De ello se informará, según corresponda, a la Dirección General de Movilización Nacional, a la institución a la que pertenece o a la comandancia de guarnición, para los fines legales y reglamentarios que correspondan. Con todo, la persona condenada con esta medida accesoria podrá solicitar ser excluido de ésta en caso de demostrar que sus actividades industriales, comerciales o mineras requieren de alguno de esos elementos.
5. La asistencia a programas de intervención psicosocial de reeducación de la violencia, terapéuticos o de orientación familiar. Si la persona condenada presenta un consumo problemático de drogas y alcohol, el tribunal impondrá la obligación de someterse a un tratamiento de rehabilitación. Las instituciones que desarrollen dichos programas darán cuenta al respectivo tribunal de la intervención o tratamiento que deba realizar, y de su inicio y término.
6. Obligación de presentarse regularmente ante la unidad policial que determine el tribunal.

El tribunal fijará prudencialmente el plazo de las medidas accesorias descritas en este artículo, el que no podrá ser inferior a seis meses ni superior a dos años, atendidas las circunstancias que las justifiquen. La duración de las medidas podrá prorrogarse a petición de la víctima, si se mantienen los hechos que las justificaron, o de oficio por el tribunal, en consideración a los antecedentes proporcionados por la institución encargada del programa de que se trate, en la audiencia de supervisión judicial.

En caso de decretarse una medida cuya ejecución permita prever que la víctima y la persona condenada puedan encontrarse, el tribunal podrá decretar, de oficio o a petición de parte, la presencia de Carabineros de Chile cuando fuera necesario para resguardar la seguridad de la víctima.

Artículo 37.- De la asistencia y representación judicial a las víctimas de violencia de género. El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, a requerimiento de las víctimas, podrá interponer acciones judiciales, asumir el patrocinio y representación de las mujeres víctimas de los hechos de violencia de género.

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

En todo caso, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 111 del Código Procesal Penal, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género deducirá querrela respecto de los hechos que se estimen constitutivos de los delitos de femicidio y suicidio femicida.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género expedirá un reglamento que será suscrito por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el que establecerá los estándares técnicos y requisitos formales para la representación de las mujeres víctimas de violencia de género, así como criterios de prelación y pertinencia. Dicho reglamento velará por el derecho de acceso a la justicia de todas las víctimas de violencia de género, con pleno respeto a los principios reconocidos en el artículo 3.

El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género podrá celebrar convenios, preferentemente, con entidades públicas para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en este artículo. En el caso de convenios con entidades privadas, éstas deberán sujetarse a los requisitos sobre experiencia, conocimientos y otros que establezca el reglamento. En ambos casos, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género mantendrá para sí la supervigilancia técnica.

Párrafo II

De los casos de violencia de género de conocimiento de los tribunales de familia

Artículo 38.- Competencia de los tribunales de familia. Los actos de violencia de género que no constituyan delito y que sean de competencia de los tribunales de familia, serán conocidos por éstos y se sujetarán a las disposiciones contenidas en los párrafos I y II de este Título. Supletoriamente, en aquello que esta ley no disponga, se sujetarán a las leyes N°20.066, que establece ley de Violencia Intrafamiliar y N°19.968, que crea los Tribunales de Familia.

Artículo 39.- Sanción al maltrato constitutivo de violencia de género. Se castigará el maltrato constitutivo de violencia de género que no reviste caracteres de delito, con una multa de cinco a treinta unidades tributarias mensuales a beneficio del gobierno regional del domicilio de la víctima, para ser destinada a los programas y centros de atención de mujeres víctimas de violencia ya existente en la región respectiva y que sean de financiamiento público o privado.

El condenado deberá acreditar el pago de la multa dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que la sentencia quede firme y ejecutoriada, a menos que el tribunal por motivos fundados prorrogue dicho término hasta por quince días.

El tribunal podrá, tanto en la sentencia como en su ejecución, atendidas las circunstancias, autorizar el pago de la multa por parcialidades, dentro de un límite que no exceda el plazo de un año. El no pago de una sola de las parcialidades, hará exigible el total de la multa adeudada.

Artículo 40.- Incompetencia y remisión de antecedentes. Si con ocasión del examen de la denuncia o de la demanda, o del conocimiento de cualquier antecedente introducido durante el curso del procedimiento se concluye que los hechos revisten caracteres de delito, el tribunal declarará su incompetencia por resolución fundada.

Esa resolución se comunicará al Ministerio Público con todos los antecedentes fundantes. Asimismo, dicha resolución se comunicará al juzgado de garantía competente.

Si el tribunal de familia ha dictaminado medidas cautelares, el tribunal de garantía fijará una audiencia para su revisión con al menos diez días de anticipación a su vencimiento, y citará a todos los intervinientes.

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

Artículo 41.- Supervisión judicial. Las medidas cautelares, medidas accesorias y las condiciones para la suspensión condicional de la dictación de la sentencia deberán ser supervisadas judicialmente por el tribunal que las decretó. En el caso de que el tribunal sea incompetente, será de competencia del tribunal penal que le corresponda conocer de los hechos.

En el caso que se realice supervisión judicial a través de audiencias, el tribunal podrá citar a quien ha sido denunciado de ejercer violencia de género para comparecer personalmente bajo apercibimiento de arresto, sin perjuicio de poder hacerlo acompañado de su abogado, abogada o representante legal. La necesidad de fijar audiencias atenderá a las circunstancias de cada caso.

La ausencia injustificada del denunciado de ejercer violencia de género dará lugar a la intensificación de la medida impuesta o a la revocación de la suspensión condicional de la dictación de la sentencia. La víctima será siempre notificada y podrá comparecer personal o debidamente representada a las audiencias de supervisión judicial.

Párrafo III

De la violencia de género de conocimiento de los tribunales penales

Artículo 42.- Legislación aplicable. Los hechos de violencia de género que constituyan delito se sujetarán al procedimiento establecido en el Código Procesal Penal, a las disposiciones contenidas en los párrafos I y III de este Título y, supletoriamente en aquello que esta ley no disponga, a la ley N°20.066, que establece ley de Violencia Intrafamiliar.

Artículo 43.- Improcedencia de atenuante de responsabilidad. En los procesos judiciales por delitos constitutivos de violencia de género, en los términos establecidos en el artículo 29, el tribunal no podrá aplicar la atenuante de responsabilidad contenida en el N°5 del artículo 11 del Código Penal.

Artículo 44.- Acuerdos reparatorios. En los procesos por delitos constitutivos de violencia de género, el tribunal deberá evaluar y justificar la pertinencia de los acuerdos reparatorios, considerar su aplicabilidad cuando fuera relevante para la reparación de la víctima, y negar su procedencia cuando se afecte la seguridad u otro derecho de ésta.

Si se trata de casos constitutivos de violencia intrafamiliar se estará a lo dispuesto en el artículo 19 de la ley N°20.066, que establece ley de Violencia Intrafamiliar.

Artículo 45.- Suspensión condicional del procedimiento. Para decretar la suspensión condicional del procedimiento, el tribunal con competencia en lo penal impondrá como condición una o más de las medidas accesorias establecidas en el artículo 36, sin perjuicio de las demás que autoriza el artículo 238 del Código Procesal Penal. En ningún caso podrá decretarse la suspensión del procedimiento e imponerse como única condición a la persona imputada la medida de asistencia a programas terapéuticos o de orientación familiar.

Al decretar la suspensión condicional del procedimiento, se procurará otorgar seguridad a la víctima, para lo cual se considerará si aquella se encuentra en alguna de las situaciones de riesgo inminente de padecer violencia de género descritas en el artículo 33, el comportamiento de la persona imputada, la existencia de antecedentes y denuncias previas, entre otros antecedentes que se estimen relevantes para dicho fin.

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

La víctima y su representante legal siempre deberán ser notificados de la citación a la audiencia en que se discuta la solicitud de suspensión condicional del procedimiento. Durante dicha audiencia, si la víctima o su representante legal se encuentran presentes, serán oídos por el tribunal y su opinión será debidamente considerada.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el inciso anterior, el tribunal deberá ofrecer a la víctima la posibilidad de emitir su opinión en audiencia reservada, cautelar su seguridad, evitar cualquier tipo de presión sobre ella por parte de la persona imputada, proporcionarle toda la información para que su decisión sea informada y, cuando se trate de un niño, niña o adolescente, atender debidamente a su interés superior.

Artículo 46.- Retracción de la víctima. En caso de existir antecedentes fundados sobre la retractación de la víctima, deberá atenderse a lo dispuesto en el artículo 331 literal f) del Código Procesal Penal.

Artículo 47.- Medida accesoria de tratamiento para rehabilitación de consumo problemático de drogas y alcohol. Durante la etapa de investigación, los intervinientes podrán solicitar al tribunal que decrete la obligación de la persona imputada de asistir a una evaluación por un médico calificado para determinar si ésta presenta o no consumo problemático de drogas o alcohol. El tribunal accederá a lo solicitado si existen antecedentes que permitan presumir dicho consumo problemático, salvo que la persona imputada acceda voluntariamente a someterse a esta medida, en el marco del procedimiento simplificado o del procedimiento abreviado, según lo establecen los artículos 395 y 406 del Código Procesal Penal, respectivamente.

Si se decreta la evaluación y la persona imputada se resiste o se niega a la práctica de el o los exámenes correspondientes, el tribunal podrá considerar dicha resistencia o negativa como antecedente al resolver la sustitución de la pena privativa o restrictiva de libertad.

Si el tribunal decreta que la persona imputada debe someterse a un tratamiento conforme a la evaluación referida en el inciso primero, éste podrá consistir en la asistencia a programas ambulatorios, la internación en centros especializados o una combinación de ambos tipos de tratamiento, según el caso.

La supervisión judicial de esta medida será entregada al Programa de Tribunales de Tratamiento de Drogas si el tribunal cuenta con dicho programa, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17 bis de la ley N°18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad.

Artículo 48.- Obligaciones de protección del Ministerio Público. El Ministerio Público dispondrá las medidas necesarias para asegurar la debida protección a las víctimas y a las personas que se encuentren bajo su cuidado, de conformidad con los artículos 78 y 78 bis del Código Procesal Penal, tanto a través de la adopción oportuna de medidas de protección que no impliquen la restricción de derechos de terceros, como de la solicitud de dictación de medidas cautelares judiciales. Asimismo, informará sobre las medidas de reparación que puede solicitar en el proceso.

En estos casos, las y los fiscales del Ministerio Público darán prioridad a la adopción de medidas de protección y solicitud de medidas cautelares orientadas a la prevención de acciones de represalia en contra de la víctima y al resguardo de su seguridad antes, durante y después de la realización de cualquier actuación o diligencia judicial o investigativa que suponga la presencia simultánea de la víctima y la persona imputada en el mismo lugar. Quienes dirijan la investigación penal, cuando resulte procedente, podrán ordenar el acompañamiento policial de la víctima, sin perjuicio de otras medidas que resulten idóneas para resguardar efectivamente su seguridad e integridad personal en atención a la situación de riesgo en que ésta se encuentre.

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

Artículo 49.- Deber de conocimiento de las y los fiscales del Ministerio Público. La o el fiscal al que se le asigne la investigación de un hecho que revista carácter de delito y sea constitutivo de violencia de género, deberá conocer a través de los sistemas de que disponga el Ministerio Público, incluido el mencionado en el artículo 26, de todos los antecedentes relevantes para la tramitación de la causa, tales como la existencia de otras causas en actual tramitación o archivadas provisionalmente, mientras no haya prescrito la acción penal, entre otros.

Artículo 50.- Supervisión judicial en materias penales. El juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal, según corresponda, deberá supervisar el cumplimiento de las medidas cautelares, de las condiciones de suspensión condicional del procedimiento y de las medidas accesorias que ordenare en las causas de que conociere.

Al efecto, el tribunal fijará audiencias periódicas, según la frecuencia que determine en consideración a las circunstancias de cada caso, sin perjuicio de otras modalidades de supervisión.

A las audiencias comparecerá personalmente la persona afectada con una medida cautelar, y se le citará bajo los apercibimientos previstos en el artículo 33 del Código Procesal Penal.

La víctima será siempre notificada y podrá asistir a estas audiencias personalmente o representada por su abogado o abogada.

El Ministerio Público y el defensor o defensora de la persona imputada deberán asistir a las audiencias de supervisión judicial.

En caso de incumplimiento de medidas cautelares, condiciones de suspensión condicional del procedimiento o medidas accesorias decretadas de conformidad con lo dispuesto en esta ley, el juez pondrá en conocimiento del Ministerio Público los antecedentes para los efectos de lo previsto en el inciso segundo del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 51.- Reglas especiales para los casos de violencia sexual. En las investigaciones y en los procedimientos judiciales sobre actos de violencia sexual contra la mujer, se observarán las siguientes reglas:

1. Se prohíbe indagar en los comportamientos sexuales previos o posteriores de la víctima, salvo que el Ministerio Público, la defensa o el tribunal lo estime estrictamente indispensable para el esclarecimiento de los hechos. Cuando esta circunstancia proceda deberá velarse porque la investigación sobre el comportamiento sexual de la víctima se realice sin incurrir en estereotipos de género, ni reproducir estereotipos discriminatorios contra las mujeres, ni generar victimización secundaria.

Asimismo, la credibilidad o disponibilidad sexual de la víctima o de un testigo no podrá inferirse de la naturaleza sexual del comportamiento anterior o posterior de la víctima o del testigo.

2. No se atenderá al tiempo transcurrido entre la comisión de los hechos y la presentación de la denuncia para la solicitud o el otorgamiento de una medida de protección o cautelar, ni para adoptar una decisión de término, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 93 y siguientes del Código Penal.

3. Las mujeres víctimas de violencia sexual tienen derecho a que se reserve en todo momento su intimidad y privacidad, a que se mantenga respecto de terceros ajenos al procedimiento la confidencialidad sobre su nombre, residencia, domicilio, teléfono, lugar de trabajo o estudio, entre otros, incluyendo la de su familia y personas significativas. Esta protección es irrenunciable para las víctimas menores de 18 años.

En resguardo de dicho derecho a la intimidad, los y las intervinientes deberán abstenerse de realizar pruebas que impliquen una intromisión irracional, innecesaria y desproporcionada en la vida íntima de la víctima.

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

4. La víctima trabajadora podrá aportar antecedentes pertinentes en sede laboral y fiscalizaciones respecto de hechos de acoso sexual o acoso por razón de género en el contexto laboral, frente a la Dirección del Trabajo o su empleador, según corresponda. Para efectos de lo anterior, el Ministerio Público o el tribunal determinará la necesidad de solicitar la remisión de los antecedentes de investigaciones o denuncias administrativas que existan en sede laboral cuando la persona denunciada comparta o haya compartido el mismo espacio laboral o la misma institución empleadora, o con motivo del desempeño de sus funciones o en circunstancias relacionadas con su trabajo, mantenga o haya mantenido un vínculo con dicha persona.

TÍTULO IV

MODIFICACIONES A OTRAS NORMAS LEGALES

Artículo 52.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Civil:

1. Reemplázase, en el artículo 968 el numeral 1 por el siguiente:

“1°. El que ha cometido el crimen de homicidio, femicidio, parricidio o infanticidio en la persona del difunto, o ha intervenido en este crimen por obra o consejo, o la dejó perecer pudiendo salvarla;”.

2. En el artículo 969:

a) Reemplázase en el inciso primero la frase “cometido en”, por la frase “, femicidio, parricidio, infanticidio o cualquier otro delito que atente en contra de la vida de”.

b) Agrégase, en el inciso tercero, después de la coma que sigue a la palabra “homicidio” la frase “femicidio, parricidio, infanticidio,”.

Artículo 53.- Reemplázase el inciso tercero del artículo 18 de la ley N°19.970, que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN, por el siguiente:

“En cualquier caso, las huellas genéticas contenidas en los Registros de Imputados, de Víctimas, y de Evidencias y Antecedentes, previa autorización del Ministerio Público, podrán ser eliminadas una vez transcurridos treinta años desde su incorporación en ellos.”.

Artículo 54.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N°20.066, que establece ley de Violencia Intrafamiliar:

1. Sustitúyese su artículo 1 por el siguiente:

“Artículo 1.- Objeto de la ley. Esta ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar y todas las formas y manifestaciones de violencia que se ejercen dentro del espacio doméstico, de las familias y de las relaciones de pareja; y otorgar protección efectiva a quienes la sufren.

En la interpretación y aplicación de la presente ley, las autoridades tendrán en consideración todos los derechos y garantías que les son reconocidos a las personas en la Constitución, en las leyes, en la Convención Americana

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

sobre Derechos Humanos; en la Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores; la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en los demás instrumentos internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes.”.

2. Agrégase, en el artículo 2 el siguiente inciso segundo:

“Corresponderá especialmente a los ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, del Interior y Seguridad Pública, de Desarrollo Social y Familia, de Justicia y Derechos Humanos, de Educación y de Salud, en el ámbito de sus competencias, integrar en forma transversal en su actuar los objetivos de prevención, protección, sanción y erradicación de la violencia conforme al objetivo de esta ley.”.

3. En su artículo 3:

a) Sustitúyese en el inciso primero la frase “la mujer, los adultos mayores y los niños,” por “las mujeres, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, los niños, las niñas y adolescentes,”.

b) Agrégase, en la letra e) de su inciso segundo, entre los vocablos “Niño” e “y”, la oración “, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer”.

4. Suprímese el artículo 4.

5. Reemplázase el artículo 5 por el siguiente:

“Artículo 5.- Violencia intrafamiliar. Será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica, la libertad o indemnidad sexual, o la subsistencia o autonomía económica, en contra de una persona que tenga o haya tenido, respecto de quien ejerce la violencia, alguna de las siguientes calidades:

1. Cónyuge o conviviente civil.

2. Conviviente.

3. Pareja de carácter sentimental o sexual sin convivencia.

4. Padre o madre de un hijo o hija en común.

5. Pariente por consanguinidad o afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive de quien agrede.

También será constitutiva de violencia intrafamiliar la conducta referida en el inciso precedente cuando sea ejercida en contra de o por quien tiene una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive de quien es o haya sido cónyuge, conviviente civil o de hecho, o tenga con ella un hijo o hija en común.

Asimismo, será constitutiva de violencia intrafamiliar la conducta referida en el inciso primero cuando ésta se

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

realice en contra de un niño, niña, adolescente, persona adulta mayor o persona en situación de discapacidad en los términos de la ley N°20.442, que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar.”.

6. Sustitúyese el artículo 7 por el siguiente:

“Artículo 7.- Situación de riesgo inminente de sufrir maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar. Cuando exista una situación de riesgo inminente para una o más personas de sufrir un maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, aun cuando éste no se haya llevado a cabo, el tribunal, con el solo mérito de la demanda o denuncia, deberá adoptar las medidas de protección o cautelares que correspondan.

Se presumirá que existe una situación de riesgo inminente como la descrita en el inciso anterior cuando, al menos, concurra una de las siguientes circunstancias:

1. Que haya precedido intimidación por parte de quien agrede, expresada por cualquier vía, en acciones tales como hostigamiento, acecho, amedrentamiento o invasión de espacios propios de la víctima, laborales, públicos o privados.
2. Que concurran respecto de quien ejerce la violencia circunstancias o antecedentes, tales como drogadicción, alcoholismo, una o más denuncias por violencia intrafamiliar, condena previa por violencia intrafamiliar, procesos pendientes o condenas previas por crimen o simple delito contra las personas o por alguno de los delitos establecidos en los párrafos 5 y 6 del Título VII, del Libro II del Código Penal o por infracción a la ley N°17.798, sobre Control de Armas.
3. Que la persona denunciada se oponga o haya manifestado su negativa a aceptar el término de una relación afectiva que ha mantenido con la víctima, mediante actos de violencia física o psicológica.
4. Que una persona mayor, dueña o poseedora, o mera tenedora a cualquier título legítimo, de un inmueble que ocupa para residir, sea expulsada por quien la agrede, relegada a sectores secundarios o se le restrinja o limite su desplazamiento al interior de ese bien raíz, por alguna de las personas señaladas en el artículo 5.

Además, el tribunal cautelará especialmente los casos en que la víctima esté embarazada, se trate de un niño, niña o adolescente, de una persona mayor, o de una persona con discapacidad o que tenga una condición que la haga vulnerable.”.

7. Reemplázase en el inciso primero del artículo 8 la frase “una multa de media a quince unidades tributarias mensuales” por la siguiente: “una multa de cinco a treinta unidades tributarias mensuales”.

8. Agrégase a continuación de la letra e) del inciso primero del artículo 9 la siguiente letra f), nueva:

“f) Prohibición o restricción de las comunicaciones del ofensor respecto de la víctima.”.

9. Reemplázase el artículo 10 por el siguiente:

“Artículo 10.- Sanciones. En caso de incumplimiento de las medidas cautelares, condiciones de suspensión condicional del procedimiento o medidas accesorias decretadas que se deba a actos u omisiones del imputado o condenado, el juez pondrá en conocimiento del Ministerio Público los antecedentes para los efectos de lo previsto en el inciso segundo del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio de imponer al infractor, como

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

medida de apremio, arresto hasta por quince días.

La policía deberá detener a quien sea sorprendido en quebrantamiento flagrante de las medidas mencionadas en el inciso precedente.”.

10. Agrégase a continuación del artículo 11 el siguiente artículo 11 bis:

“Artículo 11 bis.- Otras materias de familia. El tribunal de familia que deba resolver cualquier materia dentro del ámbito de su competencia, especialmente aquellas comprendidas en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 8 de la ley N°19.968, que crea los Tribunales de Familia, otorgará la debida consideración al hecho de existir antecedentes de violencia intrafamiliar entre las partes involucradas o entre una de las partes involucradas y cualquiera de las personas señaladas en el artículo 5.

En particular, en la determinación de la persona a quien se confiará el régimen de cuidado personal de un niño, niña o adolescente, tomará en especial consideración el hecho de existir una o más condenas por actos de violencia intrafamiliar que no constituyan delito, de conformidad con el artículo 5; por el delito de maltrato habitual, tipificado en el artículo 14, o por el delito de no pago reiterado de pensión de alimentos, tipificado en el artículo 14 bis; y por los delitos contenidos en el párrafo 11 del Título VI; en los párrafos 5, 6, 6 bis y 9 del Título VII; y en los párrafos 1 bis, 3 y 3 bis del Título VIII, todos del Libro II del Código Penal.

Si el tribunal otorga el cuidado provisorio o definitivo a una persona con los antecedentes precedentes, deberá fundar la resolución judicial en razones muy calificadas que la hagan procedente, las que deberán ser fundamentadas en la respectiva sentencia. Para determinar dicho régimen el tribunal deberá escuchar y tener en consideración la opinión del niño, niña o adolescente, atender a su edad y madurez y al principio de autonomía progresiva, y velar por la protección de su seguridad e interés superior, de conformidad con lo dispuesto en la ley N°21.430, sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, para lo cual citará a una audiencia especial al efecto si fuera necesario.

Cuando quien denuncia por hechos constitutivos de violencia sea quien ejerce el cuidado personal del o los hijos o hijas comunes y la persona denunciada sea el otro padre o madre y haya sido objeto de la medida cautelar de prohibición de acercamiento respecto de la primera, la fijación de un régimen comunicacional con el progenitor denunciado por estos hechos solo podrá regularse por medio del ejercicio de una acción contenciosa, sin que sea posible su regulación por la vía proteccional.

En el marco de la causa contenciosa iniciada al efecto, el tribunal tomará en especial consideración el hecho de que quien la demande haya sido condenado por actos de violencia intrafamiliar que no constituyen delito, de conformidad con el artículo 5; y por los delitos mencionados en el inciso segundo de este artículo.

Asimismo, el tribunal deberá escuchar y tener en consideración la opinión del niño, niña o adolescente, en audiencia especial citada al efecto si así corresponde en atención a su edad y madurez y al principio de autonomía progresiva. La opinión del niño, niña o adolescente tendrá que ser considerada expresamente en la resolución del tribunal y este deberá velar por la protección de su seguridad e interés superior, de conformidad con lo dispuesto en la ley N°21.430.”.

11. Agrégase en el inciso primero del artículo 14, luego de la expresión “física,” la voz “sexual,”.

12. En el artículo 14 ter:

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

a) Añádese como epígrafe lo siguiente: “Aplicación de atenuantes de responsabilidad penal.”.

b) Agrégase luego de la palabra “considerar” el adverbio “especialmente”.

13. Agrégase el siguiente artículo 14 quáter:

“Artículo 14 quáter.- Circunstancia agravante del delito de maltrato habitual. Se considerará circunstancia agravante del delito contemplado en el artículo 14 el que sea cometido en presencia de niñas, niños o adolescentes.”.

14. Reemplázase el artículo 15 por el siguiente:

“Artículo 15.- Medidas cautelares. En cualquier etapa de la investigación o del procedimiento sobre delitos constitutivos de violencia intrafamiliar, y aun antes de la formalización, el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal, según corresponda, podrá decretar las medidas cautelares que sean necesarias para proteger a la víctima de manera eficaz y oportuna, tales como las que establecen el artículo 92 de la ley N°19.968, que crea los Tribunales de Familia, o la ley que estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, en razón de su género.”.

15. Agréganse en el artículo 17, los siguientes incisos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto:

“En ningún caso podrá decretarse la suspensión del procedimiento e imponerse como única condición a la persona imputada la medida de asistencia a programas terapéuticos o de orientación familiar.

Al decretar la suspensión condicional del procedimiento, se procurará otorgar seguridad a la víctima, para lo cual se considerará si aquella se encuentra en alguna de las situaciones de riesgo inminente descritas en el artículo 7, el comportamiento de la persona que ejerce la violencia y la existencia de antecedentes y denuncias previas, entre otros, que se estimen relevantes para dicho fin.

La víctima y el querellante siempre deberán ser notificados de la citación a la audiencia en que se discuta la solicitud de suspensión condicional del procedimiento. Durante dicha audiencia, si la víctima o el querellante están presentes, serán oídos por el tribunal y sus opiniones serán debidamente consideradas.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el inciso anterior el tribunal deberá ofrecer a la víctima la posibilidad de emitir su opinión en audiencia reservada, a fin de cautelar su seguridad y evitar cualquier tipo de presión sobre ella por parte de la persona imputada, proporcionarle toda la información para que su decisión sea informada y, cuando se trate de una persona menor de edad, atender debidamente a su interés superior.

En todo lo demás se aplicarán las reglas establecidas en el Código Procesal Penal.”.

Artículo 55.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N°19.968, que crea los Tribunales de Familia:

1. Agrégase en el inciso tercero del artículo 21, entre las palabras “juez” y “ordenará”, la frase “citará a las partes en forma inmediata a una nueva audiencia. Si a ésta no concurre ninguna de las partes, el juez”.

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

2. En el artículo 90:

a) Agrégase en el inciso primero la siguiente oración final: “En ningún caso podrá transcurrir más de tres días sin que se efectúe el envío de dichos antecedentes.”.

b) Sustitúyese en el inciso tercero la expresión “el fiscal no solicite” por “el juez de garantía no decreta”.

3. En el artículo 93:

a) Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero:

“Además, el juez deberá comunicar de inmediato, a Carabineros o a la Policía de Investigaciones, según el caso, las medidas cautelares decretadas, en la forma y por los medios más expeditos posibles.”.

b) Agrégase en el actual inciso segundo, que pasa a ser inciso tercero, entre la palabra “decretadas” y el punto final, la expresión “y para resguardar la seguridad de la víctima”.

4. Agrégase el siguiente artículo 93 bis:

“Artículo 93 bis.- Notificación de las medidas cautelares. Junto con lo dispuesto en el artículo anterior, al decretar las medidas cautelares el tribunal ordenará de la manera más expedita posible su notificación a la persona en contra de quien se ha decretado la medida y cautelará especialmente que se resguarde la seguridad de la víctima, para lo cual podrá requerir el auxilio de la fuerza pública. De las medidas que se adopten para cautelar la seguridad de la víctima y de su seguimiento se dejará registro expreso en la causa.

Una vez practicada la notificación se deberá comunicar de inmediato esta circunstancia en la forma y por los medios más expeditos posibles al tribunal que haya decretado la medida, a Carabineros o a la Policía de Investigaciones y a la fiscalía local que corresponda.”.

5. En el artículo 96:

a) Sustitúyese el encabezamiento del inciso primero por el siguiente:

“Artículo 96.- Suspensión condicional de la dictación de la sentencia. Cuando existan antecedentes que permitan presumir fundadamente que el denunciado o demandado no ejecutará actos similares a los denunciados o demandados en lo sucesivo, el juez podrá suspender condicionalmente la dictación de la sentencia, siempre y cuando se cumpla cualquiera de las siguientes condiciones:”.

b) Agrégase el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser inciso cuarto:

“El sometimiento de las partes a mediación no se aplicará en aquellos casos en que la violencia haya sido ejercida en contra de una persona con quien se tenga hijos o hijas, o haya tenido una relación de pareja con o sin convivencia. En tales casos, el tribunal deberá cautelar personalmente que las obligaciones que se establezcan en virtud de la letra a) del inciso primero ofrezcan una satisfacción efectiva a la víctima, sus hijos e hijas, u otros niños, niñas o adolescentes que tenga a su cuidado en caso de que corresponda, y resguarden su bienestar. Para ello, el tribunal deberá citar a una audiencia para efectos de acordar las condiciones de la suspensión de la

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

dictación de la sentencia, para cuya realización la víctima deberá comparecer con su abogado.”.

6. Sustitúyese el inciso sexto y final del artículo 106, por el siguiente:

“Tampoco se someterán a mediación los asuntos, incluidos aquellos mencionados en el inciso primero, en que una de las partes haya sido condenada por delitos constitutivos de violencia intrafamiliar o tenga anotaciones en el Registro Especial establecido en el artículo 12 de la ley N°20.066, por agredir a la otra, ni aquellos en que exista una medida cautelar, de protección vigente entre las partes o una suspensión condicional de la dictación de la sentencia o del procedimiento, según corresponda.”.

Artículo 56.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal:

1. En el artículo 12:

a) Intercálase en el numeral 21°, entre las expresiones “sexo,” y “orientación sexual”, el término “género,”.

b) Agrégase el siguiente numeral 24ª:

“24ª. Cometer el delito en el marco de conductas activas constitutivas de violencia ginecobstétrica, en su calidad de trabajadores de salud pública o privada, durante la atención de la gestación, parto, postparto y aborto, en las causales establecidas en la ley en el marco de la atención de la salud sexual y reproductiva de la mujer.”.

2. Agrégase, a continuación del artículo 161-C el siguiente artículo 161-D:

“Artículo 161-D.- El que sin autorización expresa exhiba un registro de imágenes o sonidos en que se representa una acción sexual que involucra a otro o imágenes íntimas de connotación sexual, independiente de como haya sido obtenido, será sancionado con la pena de prisión y multa de cinco a diez unidades tributarias mensuales.

En caso de envío, difusión o publicación de dicho registro, se impondrá la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de once a veinte unidades tributarias mensuales.”.

3. Suprímese el inciso final del artículo 369.

Artículo 57.- Agrégase en el inciso cuarto del artículo 2 del Código del Trabajo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N°1, de 2002, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, a continuación de la voz “sexo,” la expresión “género,”.

Artículo 58.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley N°3.500, de 1980, que establece nuevo sistema de pensiones:

1. Intercálase, a continuación del artículo 5 el siguiente artículo 5 bis:

“Artículo 5 bis.- No obstante lo señalado en el artículo anterior, no podrá ser beneficiario de pensión de sobrevivencia quien por sentencia ejecutoriada haya sido condenado en calidad de autor, cómplice o encubridor de

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

los delitos contemplados en el Código Penal, en los párrafos 5 y 6 del Título VII del Libro II, y en los artículos 141, 390, 390 bis y 411 quáter, y, asimismo, de los contenidos en el artículo 391 y los contemplados en el párrafo 3 del Título VIII del Libro II, cuando se cometan en el contexto de violencia intrafamiliar como lo señala el artículo 400, además del delito del artículo 14 de la ley N°20.066, que establece ley de Violencia Intrafamiliar, siempre y cuando la víctima sea la causante de la pensión.

El derecho a pensión de sobrevivencia del beneficiario que se encontrare formalizado o requerido, en las calidades y por alguno de los delitos indicados en el inciso anterior contra la persona del causante, se mantendrá en suspenso hasta que el procedimiento termine sin condenar a dicho beneficiario.

En caso de que el solicitante fuere condenado, deberán reliquidarse las pensiones concedidas a los demás beneficiarios.

Un reglamento expedido por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social regulará la forma y los medios en que las administradoras tomarán conocimiento del inicio de la investigación de un hecho que revista caracteres de alguno de los delitos indicados, para los efectos de suspender la concesión de la pensión de sobrevivencia que corresponda al beneficiario.”.

2. Intercálase en el inciso primero del artículo 66, a continuación de la frase “totalidad de los beneficiarios”, el siguiente párrafo: “, excluido el beneficiario condenado por sentencia ejecutoriada, en su caso, por los delitos contemplados en el Código Penal, en los párrafos 5 y 6 del Título VII del Libro II, y en los artículos 141, 390, 390 bis y 411 quáter, y, asimismo, de los contenidos en el artículo 391 y los contemplados en el párrafo 3 del Título VIII del Libro II, cuando se cometan en el contexto de violencia intrafamiliar como lo señala el artículo 400, además del delito del artículo 14 de la ley N°20.066, que establece ley de Violencia Intrafamiliar, siempre y cuando la víctima sea la causante de la pensión.”.

3. En el artículo 67:

a) Agrégase en el inciso segundo las siguientes oraciones finales: “Las reservas que mantengan las compañías de seguros correspondientes al beneficiario que ha sido condenado como autor, cómplice o encubridor de los delitos contemplados en el Código Penal, en los párrafos 5 y 6 del Título VII del Libro II, y en los artículos 141, 390, 390 bis y 411 quáter y, asimismo, de los contenidos en el artículo 391 y los contemplados en el párrafo 3 del Título VIII del Libro II, cuando se cometan en el contexto de violencia intrafamiliar como lo señala el artículo 400, además del delito del artículo 14 de la ley N°20.066, que establece ley de Violencia Intrafamiliar, en la persona del causante, se destinarán para el recálculo de las pensiones de los restantes beneficiarios. En caso de que no queden beneficiarios de sobrevivencia, dichas reservas se sumarán a la masa hereditaria del difunto.”.

b) Agrégase en el párrafo primero de la letra a) del inciso tercero la siguiente oración final: “Se excluirá del referido acuerdo al beneficiario condenado por sentencia ejecutoriada, en su caso, como autor, cómplice o encubridor de los delitos contemplados en el Código Penal, en los párrafos 5 y 6 del Título VII del Libro II, y en los artículos 141, 390, 390 bis y 411 quáter y, asimismo, de los contenidos en el artículo 391 y los contemplados en el párrafo 3 del Título VIII del Libro II, cuando se cometan en el contexto de violencia intrafamiliar como lo señala el artículo 400, además del delito del artículo 14 de la ley N°20.066, que establece ley de Violencia Intrafamiliar, en la persona del causante.”.

Artículo 59.- Agrégase en el inciso primero del artículo 2 de la ley N°20.609, que establece medidas contra la discriminación, a continuación de la palabra “sexo,” la expresión “género,”.

Artículo 60.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N°18.838, que crea el Consejo Nacional de

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

Televisión:

1. Agrégase en el artículo 1, a continuación del inciso cuarto, el siguiente inciso quinto, nuevo, pasando el actual inciso quinto a ser sexto, y así sucesivamente:

“De igual modo, es parte del correcto funcionamiento de los servicios de televisión la especial protección contra la divulgación de imágenes y situaciones que presenten a mujeres, niñas o grupos de mujeres o niñas de forma estereotipada o que, de cualquier manera, normalice situaciones de violencia de género.”.

2. En el literal c) del artículo 12:

a) Agrégase a continuación de la palabra “medioambiente”, la frase “, la igualdad de género”.

b) Reemplázase la expresión “jóvenes y adultos” por “niñas, adolescentes, mujeres y adultos en general”.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo primero.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario de su entrada en vigencia se financiará con cargo al presupuesto de las partidas presupuestarias del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, del Ministerio de Salud y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, según corresponda. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pueda financiar con los referidos recursos. Para los años posteriores el gasto se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de Presupuestos del Sector Público.

Artículo segundo.- Los reglamentos a los que se refiere esta ley se dictarán dentro del plazo de doce meses contado desde su publicación en el Diario Oficial.

Artículo tercero.- La Comisión de Articulación Interinstitucional para Abordar la Violencia de Género establecida en el artículo 23 comenzará a funcionar seis meses después de la dictación de su reglamento. Esta Comisión será para todo efecto la continuadora de las tareas que actualmente ejecuta el Circuito Intersectorial del Femicidio.

Artículo cuarto.- El Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género, al que alude el artículo 25, deberá aprobarse dentro de los seis meses siguientes a la primera sesión ordinaria de la Comisión de Articulación Interinstitucional para Abordar la Violencia de Género.

Artículo quinto.- El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, en el mes de marzo de los cuatro años siguientes a la publicación de esta ley, entregará un informe anual acerca del estado de avance de su implementación. Este se presentará en una sesión conjunta de las comisiones que tratan los asuntos relativos a las mujeres en la Cámara de Diputados y en el Senado.”.

Adjunto a V.E. copia de la sentencia respectiva.

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

Dios guarde a V.E.

KAROL CARIOLA OLIVA

Presidenta de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKIĆ

Secretario General de la Cámara de Diputados

Ley Nº 21.675

6. Publicación de Ley en Diario Oficial

6.1. Ley Nº 21.675

Tipo Norma	:	Ley 21675
URL	:	http://www.leychile.cl/N?i=1204220&t=0
Fecha	:	03-06-2024
Promulgación		
URL Corta	:	http://bcn.cl/3khu8
Organismo	:	MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
Título	:	ESTATUYE MEDIDAS PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES, EN RAZÓN DE SU GÉNERO
Fecha	:	14-06-2024
Publicación		

LEY NÚM. 21.675

ESTATUYE MEDIDAS PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES, EN RAZÓN DE SU GÉNERO

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente

Proyecto de ley:

"ESTATUYE MEDIDAS PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES, EN RAZÓN DE SU GÉNERO

TÍTULO I

OBJETO DE LA LEY Y DEFINICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto de la ley. Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia.

Esta ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra toda mujer, en razón de su género.

Para alcanzar esos objetivos, esta ley regula medidas de prevención, protección, atención, reparación y de acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en razón de su género, y considera especialmente las situaciones de vulnerabilidad o discriminaciones múltiples en que puedan hallarse.

Artículo 2.- Definición de los conceptos de niña, adolescente, mujer adulta y mujer. Se entenderá por niña a toda mujer hasta los 14 años; por adolescente, a toda mujer mayor de 14 y menor de 18 años; y por mujer adulta a toda mujer que sea mayor de 18 años.

Para efectos de esta ley, el vocablo "mujer" comprenderá a niñas, adolescentes y mujeres adultas, sin distinción.

Artículo 3.- Principios. Esta ley se regirá por los principios de igualdad y no discriminación, debida diligencia, centralidad en las víctimas, autonomía de la mujer, universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y prohibición de regresividad de los derechos humanos.

Quien ejerza una función pública deberá tener en especial consideración esos principios.

Ley N° 21.675

Artículo 4.- Reglas especiales de interpretación. Al interpretar esta ley y sus respectivos reglamentos se respetará el contenido esencial de los derechos fundamentales, conforme a los principios mencionados en el artículo anterior.

Constituirá fuente especial para la interpretación sistemática e integradora, conforme con lo establecido en la Constitución Política de la República, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, y resguardará especialmente el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Artículo 5.- Definición de violencia de género. Es violencia de género cualquier acción u omisión que cause muerte, daño o sufrimiento a la mujer en razón de su género, donde quiera que ocurra, ya sea en el ámbito público o privado; o una amenaza de ello.

También será considerada violencia de género aquella ejercida contra niñas, niños y adolescentes, con el objeto de dañar a sus madres o cuidadoras. En estos casos, las personas menores de 18 años de edad serán derivadas al órgano competente conforme a lo dispuesto en la ley N°21.430, sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.

La omisión en la observancia de los deberes que por esta ley corresponden a los órganos del Estado y sus agentes, habilita para interponer las acciones administrativas y judiciales, según correspondan, ante el órgano respectivo, con el fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de los recursos y procedimientos contemplados en las leyes.

Artículo 6.- Formas de violencia de género. La violencia en contra de las mujeres en razón de su género incluye, entre otras, las siguientes:

1. Violencia física: toda acción u omisión que vulnere, perturbe o amenace la integridad física, el derecho a la vida o la libertad personal de la mujer.

2. Violencia psicológica: toda acción u omisión, cualquiera sea el medio empleado, que vulnere, perturbe o amenace la integridad psíquica, tales como tratos humillantes, vejatorios o degradantes, control o vigilancia de conductas, intimidación, coacción, sumisión, aislamiento, explotación o limitación de la libertad de acción, opinión o pensamiento.

3. Violencia sexual: toda conducta que vulnere, perturbe o amenace la libertad, integridad y autonomía sexual y reproductiva de la mujer; y su indemnidad en el caso de las niñas.

4. Violencia económica: toda acción u omisión, ejercida en el contexto de relaciones afectivas o familiares, que vulnere o pretenda vulnerar la autonomía económica de la mujer o su patrimonio, con el afán de ejercer un control sobre ella o sobre sus recursos económicos o patrimoniales, o en el de sus hijos o hijas o en el de las personas que se encuentren bajo su cuidado, en los casos que corresponda.

5. Violencia simbólica: toda comunicación o difusión de mensajes, textos, sonidos o imágenes en cualquier medio de comunicación o plataforma, cuyo objeto sea naturalizar estereotipos que afecten su dignidad, justificar o naturalizar relaciones de subordinación, desigualdad o discriminación contra la mujer que le produzcan afectación o menoscabo.

En ningún caso este concepto autorizará para ejecutar acciones que supongan impedir o restringir la producción y creación literaria, artística, científica y técnica o su difusión, o menoscabar la libertad de expresión.

6. Violencia institucional: toda acción u omisión realizada por personas en el ejercicio de una función pública en una institución privada, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que la mujer ejerza los derechos previstos en la Constitución Política de la República, en los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes y en la legislación. Para el caso de los órganos de la Administración del Estado y sus agentes, solo se considerarán las acciones u omisiones antes señaladas cuando el respectivo órgano no haya actuado en el

Ley N° 21.675

marco de sus competencias y, como consecuencia de ello, ocasione un daño por falta de servicio.

7. Violencia política: toda conducta de hostigamiento, persecución, amenazas o agresión realizada de forma directa o a través de terceros que, basada en su género, le cause daño o sufrimiento a la mujer, y que tenga por objeto o fin menoscabar, obstaculizar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos y de participación.

8. Violencia en el trabajo: toda acción u omisión, cualquiera sea la forma en la que se manifieste, que vulnere, perturbe o amenace el derecho de las mujeres a desempeñarse en el trabajo, libres de violencia, provenga del empleador o de otros trabajadores. Comprende a todas las trabajadoras formales o informales, que presten servicios en la empresa en forma directa o bajo el régimen de subcontratación o servicios transitorios, practicantes o aprendices, así como aquellas trabajadoras que ejercen autoridad o jefatura en representación del empleador.

9. Violencia gineco-obstétrica: todo maltrato o agresión psicológica, física o sexual, negación injustificada o abuso que suceda en el marco de la atención de la salud sexual y reproductiva de la mujer, especialmente durante la atención de la gestación, parto, puerperio, aborto o urgencia ginecológica.

TÍTULO II DE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y DE LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS

Artículo 7.- Deberes del Estado. Es deber del Estado adoptar las medidas para la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género.

Ante la amenaza u ocurrencia de casos de violencia de género, el Estado deberá adoptar medidas para proteger, atender y reparar a las víctimas, especialmente las situaciones de vulnerabilidad o discriminaciones múltiples en que pueden hallarse. Las medidas que el Estado adopte en materia de prevención, sanción y erradicación de la violencia de género deberán ser diseñadas e implementadas conforme a los objetivos y principios de esta ley.

Los órganos de la Administración del Estado, dentro del marco de sus competencias legales, cumplirán con las obligaciones que esta ley establece, y asegurarán el goce y ejercicio de los derechos de las mujeres mediante una aplicación eficaz, eficiente y equitativa de los recursos públicos.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, de conformidad con lo establecido en la ley N°20.820, que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y modifica normas legales que indica, y dentro del marco de sus competencias, velará por la coordinación, consistencia y coherencia de las políticas, planes y programas en materia de violencia de género.

Párrafo I

De la Prevención de la Violencia de Género

Artículo 8.- Objetivos de las medidas de prevención de la violencia de género. Los órganos del Estado en el marco de sus competencias adoptarán medidas para la prevención de la violencia de género, las que deberán atender a los siguientes objetivos:

1. Promover en todas sus actuaciones el enfoque de género y de derechos humanos, para asegurar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres, especialmente su derecho a una vida libre de violencia.
2. Promover la igualdad de derechos, a fin de eliminar toda forma de discriminación arbitraria por motivos de género.
3. Fomentar la modificación de estereotipos, prejuicios y prácticas sociales y culturales, basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos y que naturalicen y reproduzcan la discriminación arbitraria contra las mujeres o exacerben la violencia en contra de ellas.
4. Promover una cultura ciudadana de respeto irrestricto a los derechos de las mujeres y el total rechazo a

Ley N° 21.675

cualquier forma de violencia en su contra.

Artículo 9.- Medidas generales de prevención de la violencia de género. Las medidas de prevención de la violencia de género que los órganos del Estado adopten incluirán, entre otras, las siguientes:

1. Capacitaciones y campañas de difusión y sensibilización sobre los derechos de las mujeres y las discriminaciones arbitrarias que les afectan, así como actividades que eduquen sobre la erradicación de la violencia de género y la estigmatización y dificultades que sufren sus víctimas. Estas medidas incluirán, al menos, los contenidos normativos existentes en materia de género y niñez, y se considerarán en la elaboración de los planes educacionales para contemplar una perspectiva de género.
2. Iniciativas para la sensibilización de los medios de comunicación con el fin de promover la igualdad de derechos y dignidad entre las personas, la eliminación y erradicación de los estereotipos de género y una cultura ciudadana de denuncia y rechazo de la violencia de género.
3. Políticas, programas e iniciativas orientadas a fortalecer la autonomía económica de las mujeres.
4. Políticas, programas e iniciativas diseñadas para el desarrollo de ciudades, comunidades y espacios seguros y accesibles para mujeres.
5. Programas de sensibilización, capacitación y formación sobre derechos humanos de las mujeres y erradicación de la violencia de género para el personal de los órganos del Estado, especialmente, de aquellos que interactúan con las víctimas.
6. Iniciativas de recopilación, análisis e intercambio de información sobre violencia de género que aporte a la prevención, detección temprana, gestión oportuna y reparación de los derechos de las mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República.
7. Protocolos de actuación para la prevención, acompañamiento, protección, investigación, sanción y superación de la violencia de género en espacios educativos, laborales y comunitarios.

Todos los órganos del Estado velarán porque sus autoridades, funcionarios y funcionarias promuevan la protección de los derechos de las mujeres, procuren prevenir cualquier acto de violencia en su contra y faciliten el otorgamiento de respuesta frente a su ocurrencia o al riesgo de padecerla. Cualquier acción o práctica de violencia contra las mujeres en razón de su género, por parte de las referidas personas, será sancionado en la forma que establezca la ley.

Artículo 10.- Obligaciones especiales de prevención de la violencia de género del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género entregará a las autoridades competentes orientaciones, recomendaciones y directrices para el desarrollo de programas de educación y capacitaciones para la ciudadanía y para el personal de la Administración del Estado que se desempeñen en su cargo en calidad de funcionarios públicos o en virtud de contrataciones a honorarios o de contratos de trabajo, sobre derechos humanos, discriminación y violencia de género, de conformidad con lo establecido en la letra o) del artículo 3 de la ley N°20.820. Los órganos y servicios competentes considerarán dichas orientaciones en las capacitaciones para sus autoridades y personal vinculado a la atención de las víctimas de violencia de género.

Asimismo, será de su competencia mantener vínculos de cooperación con organismos internacionales dedicados a los derechos humanos de las mujeres y la equidad de género, sin perjuicio de las atribuciones que le correspondan al Ministerio de Relaciones Exteriores, en los términos señalados en la letra h) del artículo 3 de la ley N°20.820.

Además, será de su competencia realizar estudios e investigaciones sobre los derechos humanos de las mujeres y la violencia de género, que permitan evaluar periódicamente el impacto, los avances, los desafíos y las oportunidades de la acción pública en su erradicación, en los términos señalados en la letra l) del artículo 3 de la ley N°20.820.

Ley N° 21.675

Artículo 11.- Obligaciones especiales de prevención de la violencia de género en el ámbito de la salud. El Ministerio de Salud promoverá los principios de igualdad y no discriminación en la atención de salud de las mujeres. Para lo anterior, dictará uno o más reglamentos que establecerán las acciones que deberán realizar todos los dispositivos de atención pertenecientes a la red de salud pública y privada para que el personal de su dependencia incorpore la perspectiva de género en su atención.

Asimismo, deberá adoptar medidas para la aplicación de la ley N°20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, con especial énfasis en las medidas relativas al derecho a un trato digno, el derecho a la información y a la obtención del consentimiento informado. También adoptará las medidas necesarias para asegurar la atención humanizada y respetuosa del embarazo, parto y puerperio, aborto conforme las causales establecidas en el ordenamiento jurídico, y atenciones ginecológicas de urgencia.

El Ministerio de Salud y los servicios de salud implementarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto por la ley N°21.030, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, a efectos de que los establecimientos de salud públicos y privados proporcionen a las mujeres y personas con capacidad de gestar información veraz, completa y objetiva sobre las características de la prestación médica y las alternativas a la interrupción del embarazo. Asimismo, velarán por el cumplimiento de los reglamentos de dicha ley, de modo que las mujeres y las personas con capacidad de gestar sean derivadas a los especialistas o instituciones que no sean objetoras de conciencia, se respeten sus decisiones, que éstas sean libres e informadas, y se les garantice el acceso oportuno a las prestaciones que requieran y al programa de acompañamiento y la confidencialidad de la atención.

Artículo 12.- Obligaciones especiales de prevención de la violencia de género en el ámbito de la educación. El Ministerio de Educación promoverá los principios de igualdad de género y no discriminación, así como la prevención de la violencia de género.

Los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán promover una educación no sexista y con igualdad de género y considerar en sus reglamentos internos y protocolos la promoción de la igualdad en dignidad y derechos y la prevención de la violencia de género en todas sus formas.

Los planes de formación ciudadana regulados por la ley N°20.911, que crea el plan de formación ciudadana para los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, deberán incluir dentro de sus objetivos la promoción de la igualdad en dignidad y derechos, la promoción del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y la prohibición de cualquier tipo de discriminación arbitraria.

Además de las medidas de prevención establecidas en la ley N°21.369, que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior, las instituciones de educación superior deberán incorporar contenidos de derechos humanos y de prevención contra la violencia y discriminación de género, de conformidad con lo dispuesto en la letra e) del artículo 5 de dicha ley.

Artículo 13.- Obligaciones especiales de prevención de la violencia de género en el ámbito de la seguridad pública y penitenciaria. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública, las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y Gendarmería de Chile, en el ámbito de sus competencias, deberán:

1. Incorporar la perspectiva de género y de derechos humanos en sus normativas y prácticas internas, y favorecer la prevención y detección prioritaria de la violencia de género, así como la prevención, atención, acompañamiento y protección eficaz y oportuna de las víctimas.
2. Incorporar contenidos y cursos basados en la promoción y resguardo de los derechos de las mujeres en sus programas de formación, especialmente de las víctimas de violencia de género.
3. Impulsar medidas tendientes a evitar discriminación por motivos de género.

Artículo 14.- Obligaciones especiales de prevención de la violencia de género en el ámbito laboral. El Ministerio del

Ley N° 21.675

Trabajo y Previsión Social promoverá los principios de igualdad y no discriminación, así como la prevención de la violencia y acoso en los espacios de trabajo. Deberá incorporar transversalmente la perspectiva de género en sus políticas generales, así como en las de los órganos y servicios de su dependencia.

La obligación de promoción establecida en el inciso anterior recaerá, en el ámbito de sus competencias, en la Dirección Nacional del Servicio Civil, respecto del personal de los servicios de la administración civil del Estado. Los organismos del Estado restantes, en el marco de sus competencias, deberán incorporar transversalmente la perspectiva de género en sus políticas generales en materia laboral.

Artículo 15.- Obligaciones especiales de prevención de la violencia de género en los medios de comunicación. El Estado a través de los órganos competentes promoverá que los medios de comunicación social respeten y fomenten la igualdad en dignidad y derechos de todas las personas y la erradicación de la violencia de género contra las mujeres. Lo anterior, se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del numeral 5 del artículo 6.

En particular, el Consejo Nacional de Televisión, en el ejercicio de sus funciones, deberá velar porque los servicios de radiodifusión televisiva de libre recepción y los servicios limitados de televisión adopten medidas para dar cumplimiento a los objetivos de esta ley y a lo establecido en el inciso cuarto del artículo 1 de la ley N°18.838, que crea el Consejo Nacional de Televisión.

Los medios de comunicación social procurarán adoptar las medidas necesarias para que la difusión de informaciones acerca de la violencia de género respete, con la correspondiente objetividad informativa, la protección de los derechos de sus víctimas.

Párrafo II

De la Atención, Protección y Reparación a las Mujeres Víctimas de Violencia de Género

Artículo 16.- Objetivos de las medidas generales de atención, protección y reparación de mujeres víctimas de violencia de género. Los órganos del Estado, en el ámbito de sus competencias, adoptarán medidas internas y de manera coordinada, para la atención, protección y reparación de las víctimas de violencia de género, las que deberán atender a los siguientes objetivos:

1. Otorgar a las víctimas acceso a los servicios de salud física y mental.
2. Informar a las víctimas sobre la red de servicios estatales en violencia de género disponibles.
3. Registrar, realizar y dar seguimiento a las derivaciones entre los órganos del Estado y organizaciones externas que se ejecuten en un caso de violencia de género.
4. Asegurar el acceso a la información de las víctimas sobre sus derechos.
5. Adoptar medidas de seguridad y resguardo de las víctimas.
6. Asegurar el acceso a la justicia de las víctimas.
7. Proveer de servicios y acompañamiento para la reparación física, psicológica y social de las víctimas.
8. Adoptar medidas para fortalecer la autonomía económica de las víctimas.

Artículo 17.- Obligaciones especiales de atención, protección y reparación a las víctimas de violencia de género del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, dentro de sus competencias y a través del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, implementará servicios de acompañamiento psicosocial para las víctimas de violencia de género. Si con ocasión de sus funciones, toma conocimiento de situaciones de violencia de género que afecten a niñas o adolescentes, deberá realizar las

Ley N° 21.675

debidas derivaciones a los órganos competentes de conformidad con lo establecido en la ley N°21.430 y en la ley N°21.302, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y modifica normas legales que indica.

El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género mantendrá una nómina actualizada de su oferta programática y de los cupos disponibles en el Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género, regulado en el artículo 26 y lo informará a los tribunales de justicia, al Ministerio Público u otros órganos públicos competentes para los fines pertinentes.

Artículo 18.- Obligaciones especiales de atención, protección y reparación a las víctimas de violencia de género en el ámbito de la salud. El Ministerio de Salud, los servicios de salud y los prestadores institucionales de salud, adoptarán las medidas pertinentes para que las trabajadoras y los trabajadores de la salud no ejerzan ninguna clase de violencia ni discriminación en contra de las mujeres, con énfasis respecto de las que se encuentran en una especial condición de vulnerabilidad. En particular, deberán diseñar protocolos y procedimientos para prevenir los casos de violencia de género y responder ante su ocurrencia, con el objeto de responsabilizar a las trabajadoras y trabajadores infractores.

Asimismo, deberán desarrollar e implementar protocolos, pautas y derivaciones para la atención integral de las víctimas de violencia de género. Además, deberán proporcionar la información que corresponda al Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género, regulado en el artículo 26, y disponer de mecanismos coordinados de actuación con los órganos de la Administración del Estado correspondientes para responder cuando, en el contexto de una atención en salud se detecte un caso de violencia de género. Esta coordinación deberá incluir mecanismos de derivación oportunos de las víctimas para la atención jurídica y psicosocial.

El Ministerio de Salud adoptará las medidas necesarias para que los establecimientos de salud, tanto públicos como privados, puedan detectar y dejar registro en la ficha clínica de la paciente de un hecho de violencia de género advertido en el marco de la atención de salud, especialmente en la atención primaria. Lo anterior se realizará con estricto cumplimiento al principio de autonomía de las mujeres, e informará a éstas del respectivo registro.

Las personas que de conformidad con la letra d) del artículo 175 del Código Procesal Penal denuncien un hecho de violencia de género deberán entregar información a la víctima acerca de las instituciones dedicadas a la atención y protección ante casos de violencia de género.

Los prestadores institucionales de salud, dentro de su oferta de salud mental, incorporarán prestaciones o enfoques específicos para atender las consecuencias físicas y psicológicas de la violencia de género, mientras la paciente lo requiera. Esta labor se realizará en el marco de un trabajo coordinado con otras instituciones que tengan competencia en dicha materia.

Artículo 19.- Obligaciones especiales de atención y protección de salud para víctimas de violencia sexual. El Ministerio de Salud y los prestadores de salud, en el marco de sus respectivas competencias, procurarán dictar medidas de regulación, gestión y acción clínica orientadas a la atención de salud física y psicológica a las víctimas de violencia sexual.

Los prestadores de salud y el Servicio Médico Legal procurarán que las medidas, acciones o servicios referidos sean prestados por personal especializado para la atención de víctimas de violencia sexual, adoptarán las medidas necesarias para reducir o eliminar la victimización secundaria y registrarán adecuadamente en la ficha clínica de la paciente toda información que pueda ser útil en un procedimiento posterior judicial o administrativo. En la atención de las víctimas de violencia sexual se velará por el adecuado resguardo de la evidencia que podría hacerse valer en un proceso administrativo o judicial.

Artículo 20.- Obligaciones especiales de atención, protección y reparación de las víctimas de violencia de género en el ámbito de la educación. El Ministerio de Educación, en el ámbito de sus competencias, adoptará las medidas necesarias para que los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, en todos sus niveles y modalidades, puedan detectar y responder oportunamente frente a hechos de violencia de género que afecten a la comunidad educativa, especialmente respecto de niños, niñas o adolescentes, para lo cual podrá actuar en

Ley N° 21.675

cooperación con otras instituciones públicas y privadas competentes.

Los establecimientos educacionales deberán disponer de procedimientos objetivos, establecidos en sus respectivos reglamentos internos, que consideren mecanismos de denuncia, investigación y sanción, y aseguren la protección de las víctimas de violencia de género. Estos procedimientos procurarán reducir o eliminar la victimización secundaria, para lo cual contarán con medidas formativas, de apoyo y acompañamiento a las víctimas. Además, deberán contemplar mecanismos efectivos para informar a las víctimas acerca de las instituciones dedicadas a la atención y protección ante casos de violencia de género.

Los establecimientos educacionales deberán contar con protocolos y mecanismos coordinados de actuación y derivación de las víctimas a las instituciones públicas o privadas competentes cuando identifiquen o sospechen de un caso de violencia de género.

Las familias, cuidadores, profesionales y asistentes de la educación, así como los equipos docentes y directivos de los establecimientos educacionales, deberán informar las situaciones de violencia de género que afecten a las mujeres, niños, niñas y adolescentes que forman parte de la comunidad educativa de las cuales tomen conocimiento, todo ello conforme al reglamento interno del establecimiento.

Las personas que denuncien un hecho de violencia de género, de conformidad con la letra e) del artículo 175 del Código Procesal Penal, deberán entregar a las víctimas información acerca de las instituciones dedicadas a la atención y protección ante casos de violencia de género.

Si se trata de víctimas que son niñas o adolescentes deberá darse cumplimiento al deber de información dispuesto en el inciso anterior cuando las circunstancias del caso así lo ameriten y se asegure la protección de la víctima. Además, en estos casos se procederá a la derivación de niñas o adolescentes a los órganos competentes de conformidad con lo establecido en la ley N°21.430 y en la ley N°21.302.

El Ministerio de Educación deberá velar por la incorporación a un nuevo establecimiento escolar de las y los estudiantes que cambiaron de domicilio debido a hechos de violencia previstos y sancionados en la ley N°20.066, que establece Ley de Violencia Intrafamiliar, así constatados por un tribunal, que les afecten directamente o a las personas que tienen su cuidado, conforme a las normas establecidas para su proceso de admisión en establecimientos educacionales que reciben subvención a la educación gratuita o aportes del Estado.

Artículo 21.- Obligaciones de protección a las víctimas de violencia de género en el ámbito de la seguridad pública y penitenciaria y en la persecución penal. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Ministerio Público, los tribunales de justicia, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile, dentro de sus respectivas competencias, deberán adoptar las medidas para garantizar la debida protección de las víctimas de violencia de género.

La Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de Chile, el Ministerio Público, Gendarmería de Chile y los tribunales de justicia competentes deberán proveer de todos los canales de comunicación y condiciones necesarias para que las víctimas de violencia de género puedan informar, de forma expedita y oportuna, cualquier incumplimiento de medidas o diligencias decretadas a su favor por un tribunal de la República, a efectos de velar por su cumplimiento.

El cumplimiento de estas obligaciones deberá realizarse con respeto a la dignidad y privacidad de las víctimas o de quienes comparezcan en su nombre, procurará reducir o eliminar su victimización secundaria.

Artículo 22.- Obligaciones especiales de atención y protección a las víctimas de violencia de género en el ámbito laboral. Los órganos y servicios del Estado encargados de la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral, en especial de las materias referidas a los derechos fundamentales de los trabajadores y las trabajadoras, deberán entregar directrices de carácter obligatorio sobre la debida diligencia en los procedimientos de investigación y sanción por denuncia de hechos de violencia de género y acoso en el trabajo.

Los reglamentos internos de orden, higiene y seguridad deberán adecuar los procedimientos de investigación sobre violencia de género y acoso en el trabajo, con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones de debida diligencia y de no victimización secundaria de la víctima. La Superintendencia de Seguridad Social impartirá

Ley N° 21.675

instrucciones para tal efecto, las que deberán disponerse preferentemente en formato electrónico.

En los casos en que exista un proceso judicial o administrativo por violencia de género en sede laboral, el empleador, sea éste público o privado, deberá adoptar las medidas necesarias para proteger a la denunciante, reducir o eliminar la victimización secundaria y evitar represalias, para la protección de las personas involucradas. Además, en caso de que fuera procedente, el empleador deberá denunciar ante el organismo competente el incumplimiento de las medidas cautelares, establecidas en el artículo 34 que hayan sido decretadas por un tribunal con competencia en lo laboral.

Para todos los efectos, la Dirección Nacional del Servicio Civil, conforme al literal q) del artículo 2° del artículo vigésimo sexto de la ley N°19.882, que Regula nueva Política de Personal a los Funcionarios Públicos que indica, podrá solicitar a todos los Ministerios y sus servicios dependientes o relacionados, contar con procedimientos y estándares que permitan prevenir, denunciar y abordar hechos de violencia de género en los espacios de trabajo.

Párrafo III

Medidas de Articulación Interinstitucional para Abordar la Violencia de Género

Artículo 23.- Comisión de Articulación Interinstitucional para Abordar la Violencia de Género. Existirá una Comisión de Articulación Interinstitucional para Abordar la Violencia de Género, en adelante "la Comisión", a la que le corresponderá la coordinación a nivel nacional de las medidas adoptadas por el Estado para la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género y la atención, protección y reparación de las víctimas de ésta.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género será el órgano que presida esta Comisión. En esa calidad deberá liderarla, convocarla y hacer seguimiento de los acuerdos alcanzados en ella, los que quedarán consignados en un acta pública que se levantará luego de cada sesión.

La Comisión, además del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, estará integrada por representantes de los siguientes organismos:

1. Poder Judicial.
2. Ministerio Público.
3. Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
4. Ministerio de Hacienda.
5. Ministerio de Educación.
6. Ministerio de Salud.
7. Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
8. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
9. Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
10. Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género.
11. Carabineros de Chile.
12. Policía de Investigaciones de Chile.

Adicionalmente, la Comisión, a través de su presidencia, de oficio o a petición de alguno de sus integrantes, podrá convocar a las instituciones o a los órganos autónomos con competencias en las materias que ella conoce, así como a representantes de la sociedad civil o a expertas y expertos en la materia.

Ley N° 21.675

La Comisión sesionará ordinariamente en forma bimensual y podrá sesionar de manera extraordinaria, previa citación fundada de la presidencia. Su trabajo podrá concluir en propuestas de coordinación.

La Comisión destinará, al menos una sesión ordinaria semestral para escuchar a personas expertas, académicas y representantes de la sociedad civil, para que se pronuncien sobre la situación de las mujeres, el ejercicio de sus derechos humanos y de la equidad de género a nivel nacional, regional y local.

Un reglamento expedido por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género establecerá las normas necesarias para el funcionamiento de la Comisión.

Artículo 24.- Funciones de la Comisión de Articulación Interinstitucional para Abordar la Violencia de Género. Sin perjuicio de las funciones que a cada órgano del Estado le corresponde de conformidad con esta ley, serán funciones de la Comisión las siguientes:

1. Aprobar el Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género y sus modificaciones, y conocer el avance en su cumplimiento y evaluación.
2. Coordinar las medidas que adopten los órganos del Estado en el ámbito de sus competencias, relativas a la prevención de la violencia de género, atención y protección de las víctimas, conforme a esta ley.
3. Informar a los órganos competentes acerca de las necesidades sectoriales que deban ser abordadas para dar cumplimiento a los objetivos de esta ley.
4. Cumplir las demás funciones y tareas que ésta u otras leyes le encomienden, en el ámbito de sus competencias.

Artículo 25.- Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género. El Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género, en adelante "el Plan Nacional", comprenderá el diseño y articulación de medidas sectoriales e intersectoriales destinadas a la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género y al fortalecimiento de la atención, protección, reparación y acceso a la justicia de éstas. Tendrá una duración de seis años.

El Plan Nacional contendrá, al menos, las medidas generales de prevención de la violencia de género contenidas en el artículo 9, y los objetivos de las medidas generales de atención, protección y reparación de la violencia de género, descritos en el artículo 16. Deberá identificar los derechos que se abordarán, las acciones y medidas específicas a ejecutar, los plazos de ejecución, los órganos y cargos responsables, así como las metas para sus acciones y medidas.

En el diseño, implementación y evaluación del Plan Nacional se deberán cumplir los principios establecidos en el artículo 3, incorporar el enfoque de género, de infancia, de derechos humanos y de interseccionalidad; y contemplar mecanismos de participación y rendición de cuentas.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género deberá elaborar y proponer el Plan Nacional y presentarlo a la Comisión para su aprobación. Asimismo, deberá evaluarlo, hacer seguimiento a su implementación y proponer modificaciones, las que serán presentadas ante dicha Comisión. El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género también podrá prestar asistencia técnica a los diversos órganos para el cumplimiento de los compromisos incorporados en dicho Plan.

El Plan Nacional será sancionado mediante decreto supremo expedido por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, previa aprobación de la referida Comisión.

Artículo 26.- Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género. Facúltase al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género para crear y administrar un Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género, en adelante "el Sistema", orientado a mejorar la respuesta estatal frente a ella, de forma integral e intersectorial con las instituciones que integran la Comisión y los demás órganos de la Administración del Estado con competencias en materia de violencia de género. Dicho Sistema deberá ser seguro, interoperable, de fácil acceso y encontrarse actualizado.

Ley N° 21.675

Los objetivos de este Sistema serán los siguientes:

1. Crear un expediente único de organización de datos personales e información necesaria sobre los casos de violencia de género, con el fin de permitir el diseño y levantamiento de alertas tempranas respecto de las víctimas que estén siendo asistidas por los órganos del Estado con competencia para ello.
2. Proveer de la información necesaria para el diseño e implementación de mecanismos de priorización para la atención de víctimas de casos de violencia de género, según su nivel de riesgo.
3. Generar información anonimizada de datos estadísticos con el fin de analizar y evaluar el impacto de las políticas públicas orientadas a la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género.

La información contenida en el Sistema estará disponible para las instituciones que integran la Comisión. Asimismo, estará disponible para los órganos de la Administración del Estado que cumplan funciones o intervengan en materia de violencia de género, siempre que hayan celebrado previamente un convenio de transferencia de datos con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y resguarden la confidencialidad de los datos, de conformidad con lo dispuesto en la ley N°19.628, sobre Protección de la Vida Privada. En dichos convenios se deberán especificar sus fundamentos legales, los fines concretos con los cuales se acuerda la transferencia de datos, la precisión del tipo de datos a transferir y el tratamiento específico que se les otorgará.

El Sistema permitirá que, previa celebración de los convenios señalados en el inciso anterior, las instituciones que integran la Comisión puedan intercambiar por medios electrónicos, de manera interconectada y centralizada, dentro de sus respectivas competencias, los datos personales de las víctimas de violencia de género. Dichas instituciones deberán proporcionar la información necesaria para que este Sistema pueda operar de manera adecuada para el cumplimiento de sus funciones y fines.

Un reglamento expedido por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género regulará la estructura, información y contenido del Sistema, las normas respecto a los requerimientos de información, y toda otra disposición que resulte necesaria para su adecuada administración y funcionamiento, incluyendo normas sobre seguridad de la información y actualización de ésta.

Artículo 27.- Datos personales de las víctimas registrados en el Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género. Los datos personales de las víctimas que se registren en este Sistema revisten, para todos los efectos legales, el carácter de sensible y, salvo las disposiciones legales que autorizan su tratamiento, no podrán ser comunicados a terceras personas, con excepción de aquellas autorizadas por ley.

Las víctimas, respecto de su información, tendrán todos los derechos establecidos en el Título II de la ley N°19.628, sobre Protección de la Vida Privada.

Artículo 28.- Deber de reserva y confidencialidad respecto de la información y datos contenidos en el Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género. Sólo tendrá acceso a este Sistema el personal que cumpla funciones o intervenga en materia de violencia de género, siempre que se haya celebrado el respectivo convenio de transferencia de datos al que alude el artículo 26, ya sea que se desempeñe en su cargo en calidad de funcionario público, en virtud de una contratación a honorarios o un contrato de trabajo, que preste servicios en las instituciones que forman parte de la Comisión o en el resto de los órganos de la Administración del Estado.

El personal que tenga acceso de cualquier modo al Sistema deberá guardar reserva y secreto absoluto de la información o datos que tome conocimiento. Asimismo, le estará prohibido usar dicha información o datos en beneficio propio o de terceros.

Para efectos de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 125 de la ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N°29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, se estimará que los hechos que configuren infracciones a esta disposición vulnerarán gravemente el principio de probidad administrativa, sin perjuicio de las demás sanciones y responsabilidades que procedan.

Ley N° 21.675

TÍTULO III

DEL ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS MUJERES FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Párrafo I

Disposiciones Generales

Artículo 29.- Ámbito de aplicación y competencia. Las normas contenidas en este título se aplicarán a la violencia física, sexual, psicológica y económica, cometida en contra de las mujeres en razón de su género.

Las formas de violencia mencionadas en el inciso precedente que sean constitutivas de delito serán conocidas por tribunales con competencia en lo penal. Por su parte, aquellas que no sean constitutivas de delitos, serán conocidas por los tribunales u órganos competentes según la materia de que se trate.

Artículo 30.- Obligaciones generales de los órganos del Estado frente a las denuncias por hechos de violencia de género. En todas las investigaciones y en todos los procesos judiciales y administrativos sobre violencia de género contra las mujeres se cumplirán las siguientes obligaciones:

1. Debida diligencia. Quienes investiguen o juzguen hechos de violencia de género y quienes se encuentren a cargo de la protección y la seguridad de las víctimas deberán adoptar medidas oportunas, idóneas, independientes, imparciales y exhaustivas para garantizar el derecho de las víctimas a una vida libre de violencia, al acceso a la justicia y a la reparación. Deberán considerar especialmente las situaciones de vulnerabilidad o discriminaciones múltiples en que pueden hallarse. Asimismo, deberán garantizar el derecho de las víctimas a participar del procedimiento y acceder a la información sobre el estado de la investigación.

2. No victimización secundaria. Quienes investiguen o juzguen hechos de violencia contra las mujeres y quienes se encuentren a cargo de la protección o la seguridad de las víctimas, evitarán o disminuirán cualquier perturbación negativa que éstas hayan de soportar con ocasión de su interacción con los servicios públicos que otorgan atención o protección en materia de violencia de género o en los procesos judiciales.

Artículo 31.- Primeras diligencias ante denuncias por violencia de género. Si la denuncia por violencia de género se realiza en el tribunal de familia, éste deberá adoptar las medidas pertinentes en el más breve plazo para la protección de la víctima, sus hijos o hijas y las personas que se encuentren bajo su cuidado, cuando así corresponda.

Cuando se trate de hechos de violencia de género constitutiva de delito o violencia intrafamiliar, en caso de flagrancia, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile deberán proceder, en conformidad con lo prescrito en los artículos 83, 84 y 129 del Código Procesal Penal y en el artículo 83 de la ley N°19.968, que crea los Tribunales de Familia.

Las funcionarias y los funcionarios policiales deberán entregar a la víctima información completa acerca de sus derechos y la oportunidad para ejercerlos. El parte policial se redactará de la manera más completa posible, consignará en forma exhaustiva los hechos y las diligencias realizadas, e incluirá los antecedentes y medios de prueba recabados, cuando corresponda. Asimismo, evitarán cualquier inducción o cuestionamiento del relato de la denunciante, registrarán en detalle la información acerca de los posibles testigos y tendrán que cumplir especialmente con lo dispuesto en los artículos 173 y 175 del Código Procesal Penal en lo relativo a las denuncias, así como con lo establecido en el artículo 79 del mismo Código, en lo que dice relación con el desarrollo de las actuaciones en la investigación de eventuales hechos constitutivos de delitos.

Si los hechos de violencia tienen lugar en recintos penitenciarios Gendarmería de Chile deberá prestar asistencia y protección a la víctima, en virtud de lo indicado por su ley orgánica, y actuar en conformidad con el inciso anterior.

Artículo 32.- Derechos y garantías procedimentales de las víctimas de violencia de género. Las víctimas de

Ley N° 21.675

violencia de género son titulares de los siguientes derechos y garantías:

1. Contar con asistencia y representación judicial.
2. No ser enjuiciadas, estigmatizadas, discriminadas ni cuestionadas en base a estereotipos de género, por su relato, conductas o estilo de vida.
3. Obtener una respuesta oportuna, efectiva y debidamente fundada a sus denuncias o peticiones ante los órganos en que se efectúen.
4. Ser oídas por el tribunal o el órgano administrativo que conozca del respectivo procedimiento al momento de adoptarse una decisión que las afecte.
5. Recibir protección a través de las medidas contempladas en la legislación, cuando se encuentren amenazados o vulnerados sus derechos a la vida, integridad física o psíquica, indemnidad sexual o libertad personal, y solicitar medidas de protección para sus hijos o hijas o para las personas que se encuentren bajo su cuidado, cuando proceda.
6. Recibir protección para sus datos personales y los de sus hijos o hijas, respecto de terceros, y de su intimidad, honor y seguridad, para lo cual el tribunal o el órgano administrativo que conozca del respectivo procedimiento dispondrá las medidas que sean pertinentes, a petición de parte.
7. Participar en el procedimiento y recibir información clara, oportuna y completa. En particular, podrán obtener información personalmente, sin necesidad de requerirla a través de un abogado o una abogada.
8. A ser informada sobre las medidas de reparación que puede solicitar en el proceso.

Artículo 33.- Situación de riesgo inminente de padecer violencia de género. Cuando exista una situación de riesgo inminente de sufrir una acción u omisión constitutiva de alguna de las formas de violencia de género descritas en los numerales 1 a 4 del artículo 6, el tribunal competente, con el solo mérito de la demanda o denuncia, deberá adoptar las medidas de protección o cautelares que correspondan.

Se presumirá que existe una situación de riesgo inminente cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. Que haya precedido intimidación por parte de quien agrede, expresada por cualquier vía, en acciones tales como hostigamiento, acecho, amedrentamiento o intromisión en espacios públicos, laborales u otros privados de la víctima.
2. Que concurran, respecto de quien ejerce la violencia circunstancias o antecedentes tales como drogadicción, alcoholismo, una o más denuncias por violencia intrafamiliar, condena previa por violencia intrafamiliar, procesos pendientes o condenas previas por crimen o simple delito contra las personas o por alguno de los delitos establecidos en los párrafos 5 y 6 del Título VII, del Libro II del Código Penal o por infracción a la ley N°17.798, sobre Control de Armas, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto N°400, de 1977, del Ministerio de Defensa Nacional.
3. Que la persona denunciada haya opuesto mediante actos de violencia su negativa a aceptar el término de una relación afectiva que ha mantenido con la víctima.
4. Que una persona mayor, dueña, poseedora o mera tenedora de un inmueble que legítimamente ocupa para residir, sea expulsada por quien la agrede, relegada a sectores secundarios o se le restrinja o limite su desplazamiento al interior de ese bien raíz por el denunciado.
5. Que la víctima se encuentre en una situación de dependencia económica de quien la agrede.

Además, el tribunal cautelará especialmente los casos en que la víctima se encuentre en situaciones de especial

Ley N° 21.675

vulnerabilidad a la violencia, tales como su calidad de migrante, refugiada o desplazada, estar embarazada, ser una persona mayor, con discapacidad, menor de 18 años o cualquier otra condición de vulnerabilidad debidamente calificada por el tribunal.

Artículo 34.- Medidas cautelares especiales frente a situaciones de riesgo inminente de padecer violencia de género. Frente a las situaciones descritas en el artículo anterior, el tribunal competente, sin perjuicio de otras medidas que estime pertinentes, podrá adoptar una o más de las siguientes medidas cautelares:

1. Obligar a quien agrede a abandonar el hogar que comparte con la víctima. El tribunal dispondrá en el más breve plazo la forma en que la persona en contra de quien se ha decretado la medida cautelar retirará sus efectos personales. Si fuera el caso, podrá oficiar a Carabineros de Chile para que custodie su concurrencia el día del retiro, de modo de garantizar la seguridad de la víctima.

2. Asegurar la entrega material de los efectos personales de la víctima que haya huido u optado por no regresar al hogar común, producto de los hechos que denuncia. La víctima podrá siempre solicitar al tribunal se decrete la medida contemplada en el número precedente.

3. Prohibir a quien ejerce violencia acercarse a la víctima y prohibir o restringir su presencia en el hogar común, en el domicilio, lugar de estudios o de trabajo de ésta, así como en cualquier otro lugar en que la víctima permanezca, concurra o visite habitualmente.

Si la víctima y quien la agrede trabajan o estudian en el mismo lugar o son parte de la misma organización, se oficiará al empleador o empleadora, o a la autoridad del establecimiento u organización respectiva, para que adopte las medidas de resguardo necesarias, y dará cuenta al tribunal. El tribunal deberá informar el plazo por el cual dichas medidas son decretadas.

4. Prohibir o restringir todo tipo de comunicaciones de quien ejerce violencia respecto de la víctima.

5. Fijar alimentos provisorios, siempre que concurran los requisitos legales para su procedencia.

6. Regular un régimen provisorio de cuidado personal de los niños, niñas o adolescentes en conformidad con el artículo 225 del Código Civil, en caso que no esté judicialmente regulado y así se requiera en virtud de los antecedentes que fundan la solicitud de la medida cautelar, y establecer la forma en que se mantendrá una relación directa y regular entre los progenitores y sus hijos o hijas; siempre que ello favorezca la satisfacción de su interés superior y su condición de víctimas directas de la violencia ejercida contra su madre o cuidadora. Los niños, niñas y adolescentes, podrán ser oídos en audiencia reservada si así lo solicitan.

Si el tribunal decreta alguna de las medidas dispuestas en los numerales 1, 3 y 4 en contra de quien no ejerce el cuidado personal de los niños, niñas y adolescentes, se decretará también la suspensión de la relación directa y regular si ya se encuentra establecida, conforme lo dispuesto en el párrafo precedente y en el inciso final del artículo 229 del Código Civil, salvo que existan antecedentes fundados para que dicha suspensión no concurra, caso en el cual se deberá resolver su procedencia en audiencia especial al efecto.

7. Decretar la prohibición de celebrar actos o contratos sobre bienes determinados.

8. Prohibir el porte y tenencia de cualquier arma de fuego, municiones y cartuchos; disponer la retención de éstos y prohibir la adquisición o almacenaje de los objetos singularizados en la ley N°17.798, sobre Control de Armas. De ello se informará, según corresponda, a la Dirección General de Movilización Nacional, a la institución a la que pertenece o a la comandancia de guarnición para los fines legales y reglamentarios pertinentes. Con todo, la persona en contra de la cual se ha decretado esta medida podrá solicitar ser excluida de ésta en caso de demostrar que sus actividades industriales, comerciales o mineras requieren de alguno de esos elementos.

9. La asistencia a programas de tratamiento de rehabilitación de drogas y alcohol, si se presenta un consumo problemático de dichas sustancias, de intervención psicosocial, terapéuticos o de orientación familiar. Las instituciones que desarrollen dichos programas darán cuenta al respectivo tribunal de la intervención o tratamiento que deba realizar, y de su inicio y término.

Ley N° 21.675

10. Decretar la reserva de la identidad de la denunciante, de sus hijos o hijas o de las personas que se encuentren bajo su cuidado, en caso de que proceda, y de los testigos.

11. Si se trata de mujeres mayores en situación de desamparo que requiera de cuidados, el tribunal podrá decretar la internación de la afectada en un establecimiento de larga estadía de personas mayores, reconocido por la autoridad competente, previo consentimiento de la víctima, si es que puede otorgarlo.

12. Si la víctima es menor de 18 años, el tribunal con competencia en materias de familia, además de las medidas mencionadas en este artículo, podrá adoptar las medidas cautelares contempladas en el artículo 71 de la ley N°19.968, si se verifican todos los requisitos y condiciones previstos en dicha norma. Si quien conoce de la causa es un juzgado de garantía, pondrá los antecedentes en conocimiento del tribunal de familia competente para los mismos efectos.

Artículo 35.- Notificación de las medidas cautelares. Si las medidas cautelares se decretan en presencia del ofensor, el tribunal le conminará a cumplir cabalmente las obligaciones y prohibiciones impuestas. Si ese no fuera el caso, ordenará que se le conmine en el momento de la notificación, la que deberá ser realizada de forma expedita.

El tribunal ordenará de la manera más expedita posible la notificación al ofensor de las medidas que se adopten y cautelará especialmente que se resguarde la seguridad de la víctima, para lo cual podrá requerir el auxilio de la fuerza pública. Se dejará registro expreso en la causa de las medidas que se adopten para cautelar la seguridad de la víctima y del seguimiento de dichas medidas.

Una vez practicada la notificación se deberá comunicar de inmediato esta circunstancia, en la forma y por los medios más expeditos posibles, al tribunal que haya decretado la medida, a Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones de Chile y a la fiscalía local competente, en los casos que corresponda.

Artículo 36.- Medidas accesorias especiales en las causas de violencia de género. El tribunal de familia o el tribunal con competencia en lo penal que conozca de una causa sobre violencia de género, según corresponda, deberá establecer en la sentencia una o más de las siguientes medidas accesorias:

1. Obligación de la persona condenada de abandonar el hogar que comparte con la víctima. El tribunal dispondrá la forma en que la persona condenada retirará sus efectos personales. Si fuera el caso, oficiará a Carabineros de Chile para que custodie su concurrencia el día del retiro, de modo de garantizar la seguridad de la víctima.

2. Prohibición de acercarse a la víctima o a su domicilio, lugar de trabajo o estudio, así como a cualquier otro lugar al que ésta concurra o visite habitualmente. Si ambas personas trabajan o estudian en el mismo lugar o son parte de la misma organización, se oficiará al empleador o empleadora, o a la autoridad del establecimiento u organización respectiva, para que adopte las medidas de resguardo necesarias, e informe al tribunal para efectos de la supervisión judicial.

3. Prohibir o restringir las comunicaciones de la persona condenada por hechos de violencia de género respecto de la víctima.

4. Prohibición de porte y tenencia de cualquier arma de fuego, municiones y cartuchos; disponer la retención de estos y prohibir la adquisición o almacenaje de los objetos singularizados en la ley N°17.798, sobre Control de Armas. De ello se informará, según corresponda, a la Dirección General de Movilización Nacional, a la institución a la que pertenece o a la comandancia de guarnición, para los fines legales y reglamentarios que correspondan. Con todo, la persona condenada con esta medida accesoria podrá solicitar ser excluido de ésta en caso de demostrar que sus actividades industriales, comerciales o mineras requieren de alguno de esos elementos.

5. La asistencia a programas de intervención psicosocial de reeducación de la violencia, terapéuticos o de orientación familiar. Si la persona condenada presenta un consumo problemático de drogas y alcohol, el tribunal impondrá la obligación de someterse a un tratamiento de rehabilitación. Las instituciones que desarrollen dichos programas darán cuenta al respectivo tribunal de la intervención o tratamiento que deba realizar, y de su inicio y término.

Ley N° 21.675

6. Obligación de presentarse regularmente ante la unidad policial que determine el tribunal.

El tribunal fijará prudencialmente el plazo de las medidas accesorias descritas en este artículo, el que no podrá ser inferior a seis meses ni superior a dos años, atendidas las circunstancias que las justifiquen. La duración de las medidas podrá prorrogarse a petición de la víctima, si se mantienen los hechos que las justificaron, o de oficio por el tribunal, en consideración a los antecedentes proporcionados por la institución encargada del programa de que se trate, en la audiencia de supervisión judicial.

En caso de decretarse una medida cuya ejecución permita prever que la víctima y la persona condenada puedan encontrarse, el tribunal podrá decretar, de oficio o a petición de parte, la presencia de Carabineros de Chile cuando fuera necesario para resguardar la seguridad de la víctima.

Artículo 37.- De la asistencia y representación judicial a las víctimas de violencia de género. El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, a requerimiento de las víctimas, podrá interponer acciones judiciales, asumir el patrocinio y representación de las mujeres víctimas de los hechos de violencia de género.

En todo caso, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 111 del Código Procesal Penal, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género deducirá querrela respecto de los hechos que se estimen constitutivos de los delitos de femicidio y suicidio femicida.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género expedirá un reglamento que será suscrito por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el que establecerá los estándares técnicos y requisitos formales para la representación de las mujeres víctimas de violencia de género, así como criterios de prelación y pertinencia. Dicho reglamento velará por el derecho de acceso a la justicia de todas las víctimas de violencia de género, con pleno respeto a los principios reconocidos en el artículo 3.

El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género podrá celebrar convenios, preferentemente, con entidades públicas para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en este artículo. En el caso de convenios con entidades privadas, éstas deberán sujetarse a los requisitos sobre experiencia, conocimientos y otros que establezca el reglamento. En ambos casos, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género mantendrá para sí la supervigilancia técnica.

Párrafo II

De los casos de violencia de género de conocimiento de los tribunales de familia

Artículo 38.- Competencia de los tribunales de familia. Los actos de violencia de género que no constituyan delito y que sean de competencia de los tribunales de familia, serán conocidos por éstos y se sujetarán a las disposiciones contenidas en los párrafos I y II de este Título. Supletoriamente, en aquello que esta ley no disponga, se sujetarán a las leyes N°20.066, que establece Ley de Violencia Intrafamiliar y N°19.968, que crea los Tribunales de Familia.

Artículo 39.- Sanción al maltrato constitutivo de violencia de género. Se castigará el maltrato constitutivo de violencia de género que no reviste caracteres de delito, con una multa de cinco a treinta unidades tributarias mensuales a beneficio del gobierno regional del domicilio de la víctima, para ser destinada a los programas y centros de atención de mujeres víctimas de violencia ya existente en la región respectiva y que sean de financiamiento público o privado.

El condenado deberá acreditar el pago de la multa dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que la sentencia quede firme y ejecutoriada, a menos que el tribunal por motivos fundados prorrogue dicho término hasta por quince días.

El tribunal podrá, tanto en la sentencia como en su ejecución, atendidas las circunstancias, autorizar el pago de la multa por parcialidades, dentro de un límite que no exceda el plazo de un año. El no pago de una sola de las parcialidades, hará exigible el total de la multa adeudada.

Ley N° 21.675

Artículo 40.- Incompetencia y remisión de antecedentes. Si con ocasión del examen de la denuncia o de la demanda, o del conocimiento de cualquier antecedente introducido durante el curso del procedimiento se concluye que los hechos revisten caracteres de delito, el tribunal declarará su incompetencia por resolución fundada.

Esa resolución se comunicará al Ministerio Público con todos los antecedentes fundantes. Asimismo, dicha resolución se comunicará al juzgado de garantía competente.

Si el tribunal de familia ha dictaminado medidas cautelares, el tribunal de garantía fijará una audiencia para su revisión con al menos diez días de anticipación a su vencimiento, y citará a todos los intervinientes.

Artículo 41.- Supervisión judicial. Las medidas cautelares, medidas accesorias y las condiciones para la suspensión condicional de la dictación de la sentencia deberán ser supervisadas judicialmente por el tribunal que las decretó. En el caso de que el tribunal sea incompetente, será de competencia del tribunal penal que le corresponda conocer de los hechos.

En el caso que se realice supervisión judicial a través de audiencias, el tribunal podrá citar a quien ha sido denunciado de ejercer violencia de género para comparecer personalmente bajo apercibimiento de arresto, sin perjuicio de poder hacerlo acompañado de su abogado, abogada o representante legal. La necesidad de fijar audiencias atenderá a las circunstancias de cada caso.

La ausencia injustificada del denunciado de ejercer violencia de género dará lugar a la intensificación de la medida impuesta o a la revocación de la suspensión condicional de la dictación de la sentencia. La víctima será siempre notificada y podrá comparecer personal o debidamente representada a las audiencias de supervisión judicial.

Párrafo III

De la violencia de género de conocimiento de los tribunales penales

Artículo 42.- Legislación aplicable. Los hechos de violencia de género que constituyan delito se sujetarán al procedimiento establecido en el Código Procesal Penal, a las disposiciones contenidas en los párrafos I y III de este Título y, supletoriamente en aquello que esta ley no disponga, a la ley N°20.066, que establece ley de Violencia Intrafamiliar.

Artículo 43.- Imprudencia de atenuante de responsabilidad. En los procesos judiciales por delitos constitutivos de violencia de género, en los términos establecidos en el artículo 29, el tribunal no podrá aplicar la atenuante de responsabilidad contenida en el N°5 del artículo 11 del Código Penal.

Artículo 44.- Acuerdos reparatorios. En los procesos por delitos constitutivos de violencia de género, el tribunal deberá evaluar y justificar la pertinencia de los acuerdos reparatorios, considerar su aplicabilidad cuando fuera relevante para la reparación de la víctima, y negar su procedencia cuando se afecte la seguridad u otro derecho de ésta.

Si se trata de casos constitutivos de violencia intrafamiliar se estará a lo dispuesto en el artículo 19 de la ley N°20.066, que establece ley de Violencia Intrafamiliar.

Artículo 45.- Suspensión condicional del procedimiento. Para decretar la suspensión condicional del procedimiento, el tribunal con competencia en lo penal impondrá como condición una o más de las medidas accesorias establecidas en el artículo 36, sin perjuicio de las demás que autoriza el artículo 238 del Código Procesal Penal. En ningún caso podrá decretarse la suspensión del procedimiento e imponerse como única condición a la persona imputada la medida de asistencia a programas terapéuticos o de orientación familiar.

Al decretar la suspensión condicional del procedimiento, se procurará otorgar seguridad a la víctima, para lo cual se considerará si aquella se encuentra en alguna de las situaciones de riesgo inminente de padecer violencia de género descritas en el artículo 33, el comportamiento de la persona imputada, la existencia de antecedentes y

Ley N° 21.675

denuncias previas, entre otros antecedentes que se estimen relevantes para dicho fin.

La víctima y su representante legal siempre deberán ser notificados de la citación a la audiencia en que se discuta la solicitud de suspensión condicional del procedimiento. Durante dicha audiencia, si la víctima o su representante legal se encuentran presentes, serán oídos por el tribunal y su opinión será debidamente considerada.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el inciso anterior, el tribunal deberá ofrecer a la víctima la posibilidad de emitir su opinión en audiencia reservada, cautelar su seguridad, evitar cualquier tipo de presión sobre ella por parte de la persona imputada, proporcionarle toda la información para que su decisión sea informada y, cuando se trate de un niño, niña o adolescente, atender debidamente a su interés superior.

Artículo 46.- Retracción de la víctima. En caso de existir antecedentes fundados sobre la retractación de la víctima, deberá atenderse a lo dispuesto en el artículo 331 literal f) del Código Procesal Penal.

Artículo 47.- Medida accesoria de tratamiento para rehabilitación de consumo problemático de drogas y alcohol. Durante la etapa de investigación, los intervinientes podrán solicitar al tribunal que decrete la obligación de la persona imputada de asistir a una evaluación por un médico calificado para determinar si ésta presenta o no consumo problemático de drogas o alcohol. El tribunal accederá a lo solicitado si existen antecedentes que permitan presumir dicho consumo problemático, salvo que la persona imputada acceda voluntariamente a someterse a esta medida, en el marco del procedimiento simplificado o del procedimiento abreviado, según lo establecen los artículos 395 y 406 del Código Procesal Penal, respectivamente.

Si se decreta la evaluación y la persona imputada se resiste o se niega a la práctica de el o los exámenes correspondientes, el tribunal podrá considerar dicha resistencia o negativa como antecedente al resolver la sustitución de la pena privativa o restrictiva de libertad.

Si el tribunal decreta que la persona imputada debe someterse a un tratamiento conforme a la evaluación referida en el inciso primero, éste podrá consistir en la asistencia a programas ambulatorios, la internación en centros especializados o una combinación de ambos tipos de tratamiento, según el caso.

La supervisión judicial de esta medida será entregada al Programa de Tribunales de Tratamiento de Drogas si el tribunal cuenta con dicho programa, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17 bis de la ley N°18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad.

Artículo 48.- Obligaciones de protección del Ministerio Público. El Ministerio Público dispondrá las medidas necesarias para asegurar la debida protección a las víctimas y a las personas que se encuentren bajo su cuidado, de conformidad con los artículos 78 y 78 bis del Código Procesal Penal, tanto a través de la adopción oportuna de medidas de protección que no impliquen la restricción de derechos de terceros, como de la solicitud de dictación de medidas cautelares judiciales. Asimismo, informará sobre las medidas de reparación que puede solicitar en el proceso.

En estos casos, las y los fiscales del Ministerio Público darán prioridad a la adopción de medidas de protección y solicitud de medidas cautelares orientadas a la prevención de acciones de represalia en contra de la víctima y al resguardo de su seguridad antes, durante y después de la realización de cualquier actuación o diligencia judicial o investigativa que suponga la presencia simultánea de la víctima y la persona imputada en el mismo lugar. Quienes dirijan la investigación penal, cuando resulte procedente, podrán ordenar el acompañamiento policial de la víctima, sin perjuicio de otras medidas que resulten idóneas para resguardar efectivamente su seguridad e integridad personal en atención a la situación de riesgo en que ésta se encuentre.

Artículo 49.- Deber de conocimiento de las y los fiscales del Ministerio Público. La o el fiscal al que se le asigne la investigación de un hecho que revista carácter de delito y sea constitutivo de violencia de género, deberá conocer a través de los sistemas de que disponga el Ministerio Público, incluido el mencionado en el artículo 26, de todos los antecedentes relevantes para la tramitación de la causa, tales como la existencia de otras causas en actual tramitación o archivadas provisionalmente, mientras no haya prescrito la acción penal, entre otros.

Ley N° 21.675

Artículo 50.- Supervisión judicial en materias penales. El juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal, según corresponda, deberá supervisar el cumplimiento de las medidas cautelares, de las condiciones de suspensión condicional del procedimiento y de las medidas accesorias que ordenare en las causas de que conociere.

Al efecto, el tribunal fijará audiencias periódicas, según la frecuencia que determine en consideración a las circunstancias de cada caso, sin perjuicio de otras modalidades de supervisión.

A las audiencias comparecerá personalmente la persona afectada con una medida cautelar, y se le citará bajo los apercibimientos previstos en el artículo 33 del Código Procesal Penal.

La víctima será siempre notificada y podrá asistir a estas audiencias personalmente o representada por su abogado o abogada.

El Ministerio Público y el defensor o defensora de la persona imputada deberán asistir a las audiencias de supervisión judicial.

En caso de incumplimiento de medidas cautelares, condiciones de suspensión condicional del procedimiento o medidas accesorias decretadas de conformidad con lo dispuesto en esta ley, el juez pondrá en conocimiento del Ministerio Público los antecedentes para los efectos de lo previsto en el inciso segundo del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 51.- Reglas especiales para los casos de violencia sexual. En las investigaciones y en los procedimientos judiciales sobre actos de violencia sexual contra la mujer, se observarán las siguientes reglas:

1. Se prohíbe indagar en los comportamientos sexuales previos o posteriores de la víctima, salvo que el Ministerio Público, la defensa o el tribunal lo estime estrictamente indispensable para el esclarecimiento de los hechos. Cuando esta circunstancia proceda deberá velarse porque la investigación sobre el comportamiento sexual de la víctima se realice sin incurrir en estereotipos de género, ni reproducir estereotipos discriminatorios contra las mujeres, ni generar victimización secundaria.

Asimismo, la credibilidad o disponibilidad sexual de la víctima o de un testigo no podrá inferirse de la naturaleza sexual del comportamiento anterior o posterior de la víctima o del testigo.

2. No se atenderá al tiempo transcurrido entre la comisión de los hechos y la presentación de la denuncia para la solicitud o el otorgamiento de una medida de protección o cautelar, ni para adoptar una decisión de término, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 93 y siguientes del Código Penal.

3. Las mujeres víctimas de violencia sexual tienen derecho a que se reserve en todo momento su intimidad y privacidad, a que se mantenga respecto de terceros ajenos al procedimiento la confidencialidad sobre su nombre, residencia, domicilio, teléfono, lugar de trabajo o estudio, entre otros, incluyendo la de su familia y personas significativas. Esta protección es irrenunciable para las víctimas menores de 18 años.

En resguardo de dicho derecho a la intimidad, los y las intervinientes deberán abstenerse de realizar pruebas que impliquen una intromisión irracional, innecesaria y desproporcionada en la vida íntima de la víctima.

4. La víctima trabajadora podrá aportar antecedentes pertinentes en sede laboral y fiscalizaciones respecto de hechos de acoso sexual o acoso por razón de género en el contexto laboral, frente a la Dirección del Trabajo o su empleador, según corresponda. Para efectos de lo anterior, el Ministerio Público o el tribunal determinará la necesidad de solicitar la remisión de los antecedentes de investigaciones o denuncias administrativas que existan en sede laboral cuando la persona denunciada comparta o haya compartido el mismo espacio laboral o la misma institución empleadora, o con motivo del desempeño de sus funciones o en circunstancias relacionadas con su trabajo, mantenga o haya mantenido un vínculo con dicha persona.

TÍTULO IV

Ley N° 21.675

MODIFICACIONES A OTRAS NORMAS LEGALES

Artículo 52.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Civil:

1. Reemplázase, en el artículo 968 el numeral 1 por el siguiente:

"1°. El que ha cometido el crimen de homicidio, femicidio, parricidio o infanticidio en la persona del difunto, o ha intervenido en este crimen por obra o consejo, o la dejó perecer pudiendo salvarla;".

2. En el artículo 969:

a) Reemplázase en el inciso primero la frase "cometido en", por la frase ", femicidio, parricidio, infanticidio o cualquier otro delito que atente en contra de la vida de".

b) Agrégase, en el inciso tercero, después de la coma que sigue a la palabra "homicidio" la frase "femicidio, parricidio, infanticidio,".

Artículo 53.- Reemplázase el inciso tercero del artículo 18 de la ley N°19.970, que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN, por el siguiente:

"En cualquier caso, las huellas genéticas contenidas en los Registros de Imputados, de Víctimas, y de Evidencias y Antecedentes, previa autorización del Ministerio Público, podrán ser eliminadas una vez transcurridos treinta años desde su incorporación en ellos.".

Artículo 54.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N°20.066, que establece ley de Violencia Intrafamiliar:

1. Sustitúyese su artículo 1 por el siguiente:

"Artículo 1.- Objeto de la ley. Esta ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar y todas las formas y manifestaciones de violencia que se ejercen dentro del espacio doméstico, de las familias y de las relaciones de pareja; y otorgar protección efectiva a quienes la sufren.

En la interpretación y aplicación de la presente ley, las autoridades tendrán en consideración todos los derechos y garantías que les son reconocidos a las personas en la Constitución, en las leyes, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos; en la Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores; la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en los demás instrumentos internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes.".

2. Agrégase, en el artículo 2 el siguiente inciso segundo:

"Corresponderá especialmente a los ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, del Interior y Seguridad Pública, de Desarrollo Social y Familia, de Justicia y Derechos Humanos, de Educación y de Salud, en el ámbito de sus competencias, integrar en forma transversal en su actuar los objetivos de prevención, protección, sanción y erradicación de la violencia conforme al objetivo de esta ley.".

Ley N° 21.675

3. En su artículo 3:

a) Sustitúyese en el inciso primero la frase "la mujer, los adultos mayores y los niños," por "las mujeres, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, los niños, las niñas y adolescentes,".

b) Agrégase, en la letra e) de su inciso segundo, entre los vocablos "Niño" e "y", la oración ", la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer".

4. Suprímese el artículo 4.

5. Reemplázase el artículo 5 por el siguiente:

"Artículo 5.- Violencia intrafamiliar. Será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica, la libertad o indemnidad sexual, o la subsistencia o autonomía económica, en contra de una persona que tenga o haya tenido, respecto de quien ejerce la violencia, alguna de las siguientes calidades:

1. Cónyuge o conviviente civil.

2. Conviviente.

3. Pareja de carácter sentimental o sexual sin convivencia.

4. Padre o madre de un hijo o hija en común.

5. Pariente por consanguinidad o afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive de quien agrede.

También será constitutiva de violencia intrafamiliar la conducta referida en el inciso precedente cuando sea ejercida en contra de o por quien tiene una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive de quien es o haya sido cónyuge, conviviente civil o de hecho, o tenga con ella un hijo o hija en común.

Asimismo, será constitutiva de violencia intrafamiliar la conducta referida en el inciso primero cuando ésta se realice en contra de un niño, niña, adolescente, persona adulta mayor o persona en situación de discapacidad en los términos de la ley N°20.442, que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar."

6. Sustitúyese el artículo 7 por el siguiente:

"Artículo 7.- Situación de riesgo inminente de sufrir maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar. Cuando exista una situación de riesgo inminente para una o más personas de sufrir un maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, aun cuando éste no se haya llevado a cabo, el tribunal, con el solo mérito de la demanda o denuncia, deberá adoptar las medidas de protección o cautelares que correspondan.

Se presumirá que existe una situación de riesgo inminente como la descrita en el inciso anterior cuando, al menos, concurra una de las siguientes circunstancias:

1. Que haya precedido intimidación por parte de quien agrede, expresada por cualquier vía, en acciones tales como hostigamiento, acecho, amedrentamiento o invasión de espacios propios de la víctima, laborales, públicos o privados.

2. Que concurran respecto de quien ejerce la violencia circunstancias o antecedentes, tales como drogadicción,

Ley N° 21.675

alcoholismo, una o más denuncias por violencia intrafamiliar, condena previa por violencia intrafamiliar, procesos pendientes o condenas previas por crimen o simple delito contra las personas o por alguno de los delitos establecidos en los párrafos 5 y 6 del Título VII, del Libro II del Código Penal o por infracción a la ley N°17.798, sobre Control de Armas.

3. Que la persona denunciada se oponga o haya manifestado su negativa a aceptar el término de una relación afectiva que ha mantenido con la víctima, mediante actos de violencia física o psicológica.

4. Que una persona mayor, dueña o poseedora, o mera tenedora a cualquier título legítimo, de un inmueble que ocupa para residir, sea expulsada por quien la agrede, relegada a sectores secundarios o se le restrinja o limite su desplazamiento al interior de ese bien raíz, por alguna de las personas señaladas en el artículo 5.

Además, el tribunal cautelará especialmente los casos en que la víctima esté embarazada, se trate de un niño, niña o adolescente, de una persona mayor, o de una persona con discapacidad o que tenga una condición que la haga vulnerable."

7. Reemplázase en el inciso primero del artículo 8 la frase "una multa de media a quince unidades tributarias mensuales" por la siguiente: "una multa de cinco a treinta unidades tributarias mensuales".

8. Agrégase a continuación de la letra e) del inciso primero del artículo 9 la siguiente letra f), nueva:

"f) Prohibición o restricción de las comunicaciones del ofensor respecto de la víctima."

9. Reemplázase el artículo 10 por el siguiente:

"Artículo 10.- Sanciones. En caso de incumplimiento de las medidas cautelares, condiciones de suspensión condicional del procedimiento o medidas accesorias decretadas que se deba a actos u omisiones del imputado o condenado, el juez pondrá en conocimiento del Ministerio Público los antecedentes para los efectos de lo previsto en el inciso segundo del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio de imponer al infractor, como medida de apremio, arresto hasta por quince días.

La policía deberá detener a quien sea sorprendido en quebrantamiento flagrante de las medidas mencionadas en el inciso precedente."

10. Agrégase a continuación del artículo 11 el siguiente artículo 11 bis:

"Artículo 11 bis.- Otras materias de familia. El tribunal de familia que deba resolver cualquier materia dentro del ámbito de su competencia, especialmente aquellas comprendidas en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 8 de la ley N°19.968, que crea los Tribunales de Familia, otorgará la debida consideración al hecho de existir antecedentes de violencia intrafamiliar entre las partes involucradas o entre una de las partes involucradas y cualquiera de las personas señaladas en el artículo 5.

En particular, en la determinación de la persona a quien se confiará el régimen de cuidado personal de un niño, niña o adolescente, tomará en especial consideración el hecho de existir una o más condenas por actos de violencia intrafamiliar que no constituyan delito, de conformidad con el artículo 5; por el delito de maltrato habitual, tipificado en el artículo 14, o por el delito de no pago reiterado de pensión de alimentos, tipificado en el artículo 14 bis; y por los delitos contenidos en el párrafo 11 del Título VI; en los párrafos 5, 6, 6 bis y 9 del Título VII; y en los párrafos 1 bis, 3 y 3 bis del Título VIII, todos del Libro II del Código Penal.

Si el tribunal otorga el cuidado provisorio o definitivo a una persona con los antecedentes precedentes, deberá fundar la resolución judicial en razones muy calificadas que la hagan procedente, las que deberán ser fundamentadas en la respectiva sentencia. Para determinar dicho régimen el tribunal deberá escuchar y tener en consideración la opinión del niño, niña o adolescente, atender a su edad y madurez y al principio de autonomía

Ley N° 21.675

progresiva, y velar por la protección de su seguridad e interés superior, de conformidad con lo dispuesto en la ley N°21.430, sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, para lo cual citará a una audiencia especial al efecto si fuera necesario.

Cuando quien denuncia por hechos constitutivos de violencia sea quien ejerce el cuidado personal del o los hijos o hijas comunes y la persona denunciada sea el otro padre o madre y haya sido objeto de la medida cautelar de prohibición de acercamiento respecto de la primera, la fijación de un régimen comunicacional con el progenitor denunciado por estos hechos solo podrá regularse por medio del ejercicio de una acción contenciosa, sin que sea posible su regulación por la vía proteccional.

En el marco de la causa contenciosa iniciada al efecto, el tribunal tomará en especial consideración el hecho de que quien la demande haya sido condenado por actos de violencia intrafamiliar que no constituyen delito, de conformidad con el artículo 5; y por los delitos mencionados en el inciso segundo de este artículo.

Asimismo, el tribunal deberá escuchar y tener en consideración la opinión del niño, niña o adolescente, en audiencia especial citada al efecto si así corresponde en atención a su edad y madurez y al principio de autonomía progresiva. La opinión del niño, niña o adolescente tendrá que ser considerada expresamente en la resolución del tribunal y este deberá velar por la protección de su seguridad e interés superior, de conformidad con lo dispuesto en la ley N°21.430."

11. Agrégase en el inciso primero del artículo 14, luego de la expresión "física," la voz "sexual,".

12. En el artículo 14 ter:

a) Añádese como epígrafe lo siguiente: "Aplicación de atenuantes de responsabilidad penal.".

b) Agrégase luego de la palabra "considerar" el adverbio "especialmente".

13. Agrégase el siguiente artículo 14 quáter:

"Artículo 14 quáter.- Circunstancia agravante del delito de maltrato habitual. Se considerará circunstancia agravante del delito contemplado en el artículo 14 el que sea cometido en presencia de niñas, niños o adolescentes.".

14. Reemplázase el artículo 15 por el siguiente:

"Artículo 15.- Medidas cautelares. En cualquier etapa de la investigación o del procedimiento sobre delitos constitutivos de violencia intrafamiliar, y aun antes de la formalización, el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal, según corresponda, podrá decretar las medidas cautelares que sean necesarias para proteger a la víctima de manera eficaz y oportuna, tales como las que establecen el artículo 92 de la ley N°19.968, que crea los Tribunales de Familia, o la ley que estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, en razón de su género.".

15. Agréganse en el artículo 17, los siguientes incisos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto:

"En ningún caso podrá decretarse la suspensión del procedimiento e imponerse como única condición a la persona imputada la medida de asistencia a programas terapéuticos o de orientación familiar.

Al decretar la suspensión condicional del procedimiento, se procurará otorgar seguridad a la víctima, para lo cual se considerará si aquella se encuentra en alguna de las situaciones de riesgo inminente descritas en el artículo 7, el comportamiento de la persona que ejerce la violencia y la existencia de antecedentes y denuncias previas, entre otros, que se estimen relevantes para dicho fin.

Ley N° 21.675

La víctima y el querellante siempre deberán ser notificados de la citación a la audiencia en que se discuta la solicitud de suspensión condicional del procedimiento. Durante dicha audiencia, si la víctima o el querellante están presentes, serán oídos por el tribunal y sus opiniones serán debidamente consideradas.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el inciso anterior el tribunal deberá ofrecer a la víctima la posibilidad de emitir su opinión en audiencia reservada, a fin de cautelar su seguridad y evitar cualquier tipo de presión sobre ella por parte de la persona imputada, proporcionarle toda la información para que su decisión sea informada y, cuando se trate de una persona menor de edad, atender debidamente a su interés superior.

En todo lo demás se aplicarán las reglas establecidas en el Código Procesal Penal."

Artículo 55.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N°19.968, que crea los Tribunales de Familia:

1. Agrégase en el inciso tercero del artículo 21, entre las palabras "juez" y "ordenará", la frase "citará a las partes en forma inmediata a una nueva audiencia. Si a ésta no concurre ninguna de las partes, el juez".

2. En el artículo 90:

a) Agrégase en el inciso primero la siguiente oración final: "En ningún caso podrá transcurrir más de tres días sin que se efectúe el envío de dichos antecedentes."

b) Sustitúyese en el inciso tercero la expresión "el fiscal no solicite" por "el juez de garantía no decrete".

3. En el artículo 93:

a) Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero:

"Además, el juez deberá comunicar de inmediato, a Carabineros o a la Policía de Investigaciones, según el caso, las medidas cautelares decretadas, en la forma y por los medios más expeditos posibles."

b) Agrégase en el actual inciso segundo, que pasa a ser inciso tercero, entre la palabra "decretadas" y el punto final, la expresión "y para resguardar la seguridad de la víctima".

4. Agrégase el siguiente artículo 93 bis:

"Artículo 93 bis.- Notificación de las medidas cautelares. Junto con lo dispuesto en el artículo anterior, al decretar las medidas cautelares el tribunal ordenará de la manera más expedita posible su notificación a la persona en contra de quien se ha decretado la medida y cautelará especialmente que se resguarde la seguridad de la víctima, para lo cual podrá requerir el auxilio de la fuerza pública. De las medidas que se adopten para cautelar la seguridad de la víctima y de su seguimiento se dejará registro expreso en la causa.

Una vez practicada la notificación se deberá comunicar de inmediato esta circunstancia en la forma y por los medios más expeditos posibles al tribunal que haya decretado la medida, a Carabineros o a la Policía de Investigaciones y a la fiscalía local que corresponda."

5. En el artículo 96:

a) Sustitúyese el encabezamiento del inciso primero por el siguiente:

Ley N° 21.675

"Artículo 96.- Suspensión condicional de la dictación de la sentencia. Cuando existan antecedentes que permitan presumir fundadamente que el denunciado o demandado no ejecutará actos similares a los denunciados o demandados en lo sucesivo, el juez podrá suspender condicionalmente la dictación de la sentencia, siempre y cuando se cumpla cualquiera de las siguientes condiciones:".

b) Agrégase el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser inciso cuarto:

"El sometimiento de las partes a mediación no se aplicará en aquellos casos en que la violencia haya sido ejercida en contra de una persona con quien se tenga hijos o hijas, o haya tenido una relación de pareja con o sin convivencia. En tales casos, el tribunal deberá cautelar personalmente que las obligaciones que se establezcan en virtud de la letra a) del inciso primero ofrezcan una satisfacción efectiva a la víctima, sus hijos e hijas, u otros niños, niñas o adolescentes que tenga a su cuidado en caso de que corresponda, y resguarden su bienestar. Para ello, el tribunal deberá citar a una audiencia para efectos de acordar las condiciones de la suspensión de la dictación de la sentencia, para cuya realización la víctima deberá comparecer con su abogado.".

6. Sustitúyese el inciso sexto y final del artículo 106, por el siguiente:

"Tampoco se someterán a mediación los asuntos, incluidos aquellos mencionados en el inciso primero, en que una de las partes haya sido condenada por delitos constitutivos de violencia intrafamiliar o tenga anotaciones en el Registro Especial establecido en el artículo 12 de la ley N°20.066, por agredir a la otra, ni aquellos en que exista una medida cautelar, de protección vigente entre las partes o una suspensión condicional de la dictación de la sentencia o del procedimiento, según corresponda.".

Artículo 56.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal:

1. En el artículo 12:

a) Intercálase en el numeral 21°, entre las expresiones "sexo," y "orientación sexual", el término "género,".

b) Agrégase el siguiente numeral 24ª:

"24ª. Cometer el delito en el marco de conductas activas constitutivas de violencia ginecobstétrica, en su calidad de trabajadores de salud pública o privada, durante la atención de la gestación, parto, postparto y aborto, en las causales establecidas en la ley en el marco de la atención de la salud sexual y reproductiva de la mujer.".

2. Agrégase, a continuación del artículo 161-C el siguiente artículo 161-D:

"Artículo 161-D.- El que sin autorización expresa exhiba un registro de imágenes o sonidos en que se representa una acción sexual que involucra a otro o imágenes íntimas de connotación sexual, independiente de como haya sido obtenido, será sancionado con la pena de prisión y multa de cinco a diez unidades tributarias mensuales.

En caso de envío, difusión o publicación de dicho registro, se impondrá la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de once a veinte unidades tributarias mensuales.".

3. Suprímese el inciso final del artículo 369.

Artículo 57.- Agrégase en el inciso cuarto del artículo 2 del Código del Trabajo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N°1, de 2002, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social,

Ley N° 21.675

a continuación de la voz "sexo," la expresión "género,".

Artículo 58.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley N°3.500, de 1980, que establece nuevo sistema de pensiones:

1. Intercálase, a continuación del artículo 5 el siguiente artículo 5 bis:

"Artículo 5 bis.- No obstante lo señalado en el artículo anterior, no podrá ser beneficiario de pensión de sobrevivencia quien por sentencia ejecutoriada haya sido condenado en calidad de autor, cómplice o encubridor de los delitos contemplados en el Código Penal, en los párrafos 5 y 6 del Título VII del Libro II, y en los artículos 141, 390, 390 bis y 411 quáter, y, asimismo, de los contenidos en el artículo 391 y los contemplados en el párrafo 3 del Título VIII del Libro II, cuando se cometan en el contexto de violencia intrafamiliar como lo señala el artículo 400, además del delito del artículo 14 de la ley N°20.066, que establece ley de Violencia Intrafamiliar, siempre y cuando la víctima sea la causante de la pensión.

El derecho a pensión de sobrevivencia del beneficiario que se encontrare formalizado o requerido, en las calidades y por alguno de los delitos indicados en el inciso anterior contra la persona del causante, se mantendrá en suspenso hasta que el procedimiento termine sin condenar a dicho beneficiario.

En caso de que el solicitante fuere condenado, deberán reliquidarse las pensiones concedidas a los demás beneficiarios.

Un reglamento expedido por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social regulará la forma y los medios en que las administradoras tomarán conocimiento del inicio de la investigación de un hecho que revista caracteres de alguno de los delitos indicados, para los efectos de suspender la concesión de la pensión de sobrevivencia que corresponda al beneficiario."

2. Intercálase en el inciso primero del artículo 66, a continuación de la frase "totalidad de los beneficiarios", el siguiente párrafo: ", excluido el beneficiario condenado por sentencia ejecutoriada, en su caso, por los delitos contemplados en el Código Penal, en los párrafos 5 y 6 del Título VII del Libro II, y en los artículos 141, 390, 390 bis y 411 quáter, y, asimismo, de los contenidos en el artículo 391 y los contemplados en el párrafo 3 del Título VIII del Libro II, cuando se cometan en el contexto de violencia intrafamiliar como lo señala el artículo 400, además del delito del artículo 14 de la ley N°20.066, que establece ley de Violencia Intrafamiliar, siempre y cuando la víctima sea la causante de la pensión."

3. En el artículo 67:

a) Agrégase en el inciso segundo las siguientes oraciones finales: "Las reservas que mantengan las compañías de seguros correspondientes al beneficiario que ha sido condenado como autor, cómplice o encubridor de los delitos contemplados en el Código Penal, en los párrafos 5 y 6 del Título VII del Libro II, y en los artículos 141, 390, 390 bis y 411 quáter y, asimismo, de los contenidos en el artículo 391 y los contemplados en el párrafo 3 del Título VIII del Libro II, cuando se cometan en el contexto de violencia intrafamiliar como lo señala el artículo 400, además del delito del artículo 14 de la ley N°20.066, que establece ley de Violencia Intrafamiliar, en la persona del causante, se destinarán para el recálculo de las pensiones de los restantes beneficiarios. En caso de que no queden beneficiarios de sobrevivencia, dichas reservas se sumarán a la masa hereditaria del difunto."

b) Agrégase en el párrafo primero de la letra a) del inciso tercero la siguiente oración final: "Se excluirá del referido acuerdo al beneficiario condenado por sentencia ejecutoriada, en su caso, como autor, cómplice o encubridor de los delitos contemplados en el Código Penal, en los párrafos 5 y 6 del Título VII del Libro II, y en los artículos 141, 390, 390 bis y 411 quáter y, asimismo, de los contenidos en el artículo 391 y los contemplados en el párrafo 3 del Título VIII del Libro II, cuando se cometan en el contexto de violencia intrafamiliar como lo señala el artículo 400, además del delito del artículo 14 de la ley N°20.066, que establece ley de Violencia Intrafamiliar, en la persona del causante."

Ley N° 21.675

Artículo 59.- Agrégase en el inciso primero del artículo 2 de la ley N°20.609, que establece medidas contra la discriminación, a continuación de la palabra "sexo," la expresión "género,".

Artículo 60.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N°18.838, que crea el Consejo Nacional de Televisión:

1. Agrégase en el artículo 1, a continuación del inciso cuarto, el siguiente inciso quinto, nuevo, pasando el actual inciso quinto a ser sexto, y así sucesivamente:

"De igual modo, es parte del correcto funcionamiento de los servicios de televisión la especial protección contra la divulgación de imágenes y situaciones que presenten a mujeres, niñas o grupos de mujeres o niñas de forma estereotipada o que, de cualquier manera, normalice situaciones de violencia de género.".

2. En el literal c) del artículo 12:

a) Agrégase a continuación de la palabra "medioambiente", la frase ", la igualdad de género".

b) Reemplázase la expresión "jóvenes y adultos" por "niñas, adolescentes, mujeres y adultos en general".

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo primero.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario de su entrada en vigencia se financiará con cargo al presupuesto de las partidas presupuestarias del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, del Ministerio de Salud y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, según corresponda. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pueda financiar con los referidos recursos. Para los años posteriores el gasto se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de Presupuestos del Sector Público.

Artículo segundo.- Los reglamentos a los que se refiere esta ley se dictarán dentro del plazo de doce meses contado desde su publicación en el Diario Oficial.

Artículo tercero.- La Comisión de Articulación Interinstitucional para Abordar la Violencia de Género establecida en el artículo 23 comenzará a funcionar seis meses después de la dictación de su reglamento. Esta Comisión será para todo efecto la continuadora de las tareas que actualmente ejecuta el Circuito Intersectorial del Femicidio.

Artículo cuarto.- El Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género, al que alude el artículo 25, deberá aprobarse dentro de los seis meses siguientes a la primera sesión ordinaria de la Comisión de Articulación Interinstitucional para Abordar la Violencia de Género.

Artículo quinto.- El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, en el mes de marzo de los cuatro años siguientes a la publicación de esta ley, entregará un informe anual acerca del estado de avance de su implementación. Este se presentará en una sesión conjunta de las comisiones que tratan los asuntos relativos a las mujeres en la Cámara de Diputados y en el Senado.".

Habiéndose cumplido con lo establecido en el N° 1 del Artículo 93 de la Constitución Política de la República y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévase a efecto como Ley de la República.

Ley N° 21.675

Santiago, 3 de junio de 2024.- GABRIEL BORIC FONT, Presidente de la República.- Antonia Orellana Guarello, Ministra de la Mujer y la Equidad de Género.- Carolina Tohá Morales, Ministra del Interior y Seguridad Pública.- Mario Marcel Cullell, Ministro de Hacienda.- Camila Vallejo Dowling, Ministra Secretario General de Gobierno.- Javiera Toro Cáceres, Ministra de Desarrollo Social y Familia.- Nicolás Cataldo Astorga, Ministro de Educación.- Luis Cordero Vega, Ministro de Justicia y Derechos Humanos.- Jeannette Jara Román, Ministra del Trabajo y Previsión Social.- Andrea Albagli Iruretagoyena, Ministra de Salud (S).

Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Luz Pascuala Vidal Huiriqueo, Subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género.

Tribunal Constitucional

Proyecto de ley que estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, en razón de su género, correspondiente al Boletín N° 11077-07

La Secretaria del Tribunal Constitucional, quien suscribe, certifica que la Honorable Cámara de Diputadas y Diputados envió el proyecto enunciado en el rubro, aprobado por el Congreso Nacional, a fin de que este Tribunal ejerza el control de constitucionalidad respecto de sus artículos 9 N° 1, en la oración: "Estas medidas incluirán, al menos, los contenidos normativos existentes en materia de género y niñez, y se considerarán en la elaboración de los planes educacionales para contemplar una perspectiva de género", 12 y 41, inciso primero, y que esta Magistratura, por sentencia de 23 de mayo de 2024, en el proceso Rol N° 15.368-24-CPR.

Se declara:

1º Que los artículos 9 N° 1 en la oración "Y se considerarán en la elaboración de los planes educacionales para contemplar una perspectiva de género" y 12, incisos segundo y tercero, del proyecto de ley que estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, en razón de su género, contenido en el Boletín N° 11.077-07, son conformes con la Constitución Política.

2º Que no se emite pronunciamiento, en examen preventivo de constitucionalidad, de las restantes disposiciones del proyecto de ley, por no versar sobre materias que inciden en Ley Orgánica Constitucional.

Santiago, 24 de mayo de 2024.- María Angélica Barriga Meza, Secretaria Abogado.